Tractatus De Legibus

Johannes de Salas

R. PATRIS

IOAN. DE SALAS,

GVMIELENSIS, E

PROVINCIA CASTELLANA,

SOCIETATIS IESV,

Tractatus

DE LEGIBVS, IN SECVNDAM

SECVNDÆ S. THOMÆ.

Opus non solùm Theologis moralibus, sed etiam Iuris vtriusque Consultis perneceſſarium.



LVGDVNI,
Ex Officina Ioannis de Gabiano.

M. DC XI.

CVM PRIVILEGIO.

Ex Liberali donatione Illustris et Adm R.D. Matthiæ Montani Canonici Warmiensis me habet conuentus Bizettanus Gedanensium S.

Tractatus De Legibus

Johannes de Salas
Lugduni 1611
(Ioannis de Gabiano)

The School of Salamanca
A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language
https://www.salamanca.school

Volume 35

Directors:
Duve, Thomas
Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication, 2024-09-03
Online:
https://id.salamanca.school/texts/W0092

Editors:

Birr, Christiane
Rico Carmona, Cindy
Wagner, Andreas
Glück, David
Caesar, Ingo
Thönes, Martin

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Staatsbibliothek zu Berlin
http://stabikat.de/DB=1/XMLPRS=N/PPN?PPN=778486346

Google Books
https://books.google.de/books?
id=J1Nx4onJqSgC&dq=Salas%2C%20Juan
%20de&hl=de&pg=PA136#v=onepage&q=Salas,%20Juan%20de&f=false

Proposed citation:

SALAS, Juan de: Tractatus De Legibus. Lyon, Ioannis de Gabiano,
1611., Online Edition: SALAS, Tractatus De Legibus (2024 [1611]),
in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources
<https://id.salamanca.school/texts/W0092>

This pdf edition does not render the layout of the original print. For detailed information about editorial interventions consult our Edition Guidelines: https://www.salamanca.school/en/guidelines.html. Marginal notes of the original appear as consecutively numbered end notes.

R. PATRIS IOAN. DE SALAS, GVMIELENSIS, E PROVINCIA CASTELLANA, SOCIETATIS IESV, Tractatus DE LEGIBVS, IN SECVNDAM SECVNDÆ S. THOMÆ.

Opus non solùm Theologis moralibus, sed etiam Iuris vtriusque Consultis pernecessarium.

LVGDVNI, Ex Officina Ioannis de Gabiano. *M. D C XI.* CVM PRIVILEGIO.

[[iii]] CLARISSIMO ATQVE ILLVSTRISSIMO D.D. PETRO DE CAMORA REGII SENATVS VALLISOLETANI MERITISSIMO PRAESIDI, Ioannes de Salas Theologus Societatis Iesv volens, lubensq#ue dedicat.

DAtvrvs *in lucem clarißime atque illustrißime Præses, hoc de legibus volumen, quod legibus interpretandis aliquam lucem afferret, nullum illi alium vindicem parare fuit animus, quàm eum qui tot annos honoribus amplißimis administrandis, integerrimus legum vindex & assertor fuit: quod quidem opus eruditißimis tuis aut oculis, aut auribus detersum minus iam anxium minusque sollicitum, non solùm per minores, sed etiam per maiores eruditornm manus vagabitur: quin esset piaculum inexpiandum, si cum tu mea opera in expiando confeßionibus animo diu fueris vsus, & te mihi tuaque omnia credideris, non tibi priùs quàm illi cuipiam, hoc qualecumque opus, omni asserendum periculo credidissem. Adde quod B*ona *mea sine dubio Fortuna, te mihi Vallisoletum id temporis cum ad id maturabam deportarit, qui mihi eras vbicunque terrarum exquirendus, esset## proinde vel ineptißimum, me foris petere cuius abund satis mihi domi esset. Sapienter igitur hoc opus tuum fugit ad sinum suo quasi deductum genio, ad te, inquam, in quo summa etiam videmus omnia, vel ipsius mea sententia Mineruæ calculo summa in primis I*vris intelligentia*, iam tuum cum nobilißimo Collegio Conchensi adlectus numerosæ auditorum coronæ Jurisprudentiæ dostrinam in illo celeberrimo orbis terrarum litterarum emporio, Salmaticensi videlicet, summa cum laude tradidisti. Summa deinde P*rvdentia*, quæ vnica veros indicat, facit, ac laudat gubernatores. Summa tum L*enitatis *atque C*lementiæ*, cum seueritate coniunctio & quasi temperies, quam iure tibi propriam, omnium proculdubio qui te norunt,* (*norunt autem ferè omnes*) *suffragiis atque iudiciis vendicare videris, suprema postremo in puniendo pro dignitate Æ*qvitas*, in tuenda Iustitia singularis animi V*irtvs*, ac M*agnitvdo*,* constantia *dem# inuicta in potentißimorum insolentia coe#rcenda, superbia## comprimenda. Quarum virtutum exempla, aliarumque id genus* **[[iv]]** *documenta permulta, compluria in hoc Hispanico orbe celeberrima theatra spectare potuerunt. Spectauit ciuitas L*vcronensis*, tuæ quasi laudis, virtutísque tyrocinium, vbi hæreticæ prauitatis I*nqvisitor*, Cantabricum Regnum prauis superstitionibus expurgatum, vanißimísque auguriis expeditum, ac denique omni hæreseos contagione liberum septennio toto conseruasti. Spectauit ciuitas V*alentina*, Flos & caput illius Regni, dum eodem fungens H*onore *perditis moribus castigandis, Mahometanœ## sectæ c#primendæ, quæ identidem erumpere palam conatur, toto, quod aiunt pectore incubuisti. Spectauit præterea C*æsar-avgvsta*, quò diuina prouidentia translatus esse, eadem insignitus dignitate videris: vbi supra fidem est, quam in sedandis illius Regni turbis, comprimendísque animis, populari quodam furore concitatis, vnus tu, omni carens auxilio, vna tua prudentia, & auctoritate fretus effeceris, atque præstiteris. Spectauit insuper vniuersa C*vria regia*: maximum orbis theatrum quo te tui diuturni labores, clarißimáque merita vocarunt: vbi vnus & maximus fidei Censoribus in grauißimas Christianæ Reipublicæ causas, sine odio, sine studio diiudicandas, imo omnibus tibi, vel inuidis fauentibus decennium integrum contulisti. Necprætereundum illud interim silentio est, quod Legionem à Rege Philippo missus, res omnes canonicorum*

*regularium quibus à Diuo Isidoro nomen est, V*isitatoris *nomine obieris, examinaueris, discusseris, ac demum tuo iudicio grauißimo composueris, quod munus nisi grauißimis viris, spectatæque prudentiæ ac pietatis hominibus nunquam à Regibus demandatur. Inde iam tanta præditum auctoritate, quantam præclarißima tui animi ornamenta, ætas ista omni veneratione dignißima, tam diuturna, tot honorum perfunctio, parere potuerant, te Rex Philippus post grauißimum, ac maximum de te tuísque virtutibus ac meritis iudicium, amplißimo R*egio senatvi *Granatensi præfecit, vnde vix exacto biennio ad hunc Valisoletanum S*enatvm *consiliarium, & numero & prudentia, iudicióque Florentißimum incredibili quodam omnium expectatione & acclamatione P*ræsidem *traduxit. Quamobrem quo alumno Conchense Collegium, Doctore Salmanticensis Academiæ gloriaia est, quem Cantabria, Valentia, Aragonia, prudentißimum Censorem ac Iudicem belli, domíque sunt admiratæ: quem Curia Regia vnum è Censoribus maximis in summo semper habuit honore, ac veneratione, quem maximæ Hispaniæ prouinciæ Betica & Castella, in Solio Regio Præsidem hodie suspiciunt: quem denique tota Hispania acerrimum I*vris, ivstitiæ, *ac* pacis *vindicem, ac defensorem agnoscit, eum, inquam, meritò iuréque optimo meum hoc opus securum aliorum vindicem sibi Patronum atque assertorem contra importunas maleuolorum voculas, si quæ fortè fuerint, adoptat, atque deposcit. Tu tantùm, Clarißime Præses, æternum hoc meæ in te obseruantiæ pignus accipias, tumego satis totum hoc opus existimaui: & lætus atque securus bene me de hoc meo fætusperare iubebo. Vale.*

[[v]] *FACVLTAS R. P. PROVINCIALIS Societatis Iesv, in Prouincia Castellana.*

EGo Christophorus de los Cobos Prouincialis Societatis Iesv in Castellana Prouincia. Potestate ad id mihi facta à Reuerendo admodum Patre Claudio Aquauiua Præposito nostro generali, facultatem facio, vt *Tractatus de Legibus* à P. Ioanne de Salas nostræ Societatis, sacræ Theologiæ professore compositus, & eiusdem Societatis grauium, doctorúmque hominum iudicio approbatus typis mandetur, in quorum fidem has literas manu nostra subscriptas, & sigillo nostro munitas dedimus Vallisoliti vigesima quinta die mensis Augusti Anni 1608.

C. DE LOS COBOS.

[[vi]] *FACVLTAS R. P. PROVINCIALIS Societatis Iesv, in Prouincia Lugdunensi.*

LVdouicus Michae#lis Prouincialis Societatis Iesv, in Prouincia Lugdunensi, iuxta priuilegium eidem Societati à Rege Christianissimo Henrico III. die 10. mensis Maij anni 1583. Et Henrico IV. 20. Decemb. 1606. concessum, quo Bibliopolis

omnibus prohibetur, ne libros ab eiusdem Societatis hominibus compositos, absque illorum permissione imprimant; permittit Ioanni de Gabiano Lugdunensi Bibliopolæ, vt *P. Ioannis de Salas Gumielensis è Prouincia Castellana, Societatis Iesv tractatum de Legibus, in secundam secundæ sancti Thomæ:* ad sex proximos annos imprimere ac liberè diuendere possit. Datum Lugduni die 10. Maij 1610.

L. MICHAELIS.

[[vii]] INDEX DISPVTATIONVM, ET SECTIONVM. *Tractatus decimus quartus de Legibus.*

DISPVTATIO PRIMA. De nominibus, acceptionibus, conditionibus, ac definitionibus legis.

D*E etymologia legis. sect. 1.*

De nomine iuris, quod legi etiam conuenit. 2

Quibus nominibus lex ab Hebræis, Græcis & Chaldæis vocetur. 3

De variis acceptionibus legis. 4

Vtrùm lex sit actus intellectus. 5

Resoluens præcedentem quæstionem. 6

An sit conditio necessaria ad legem, vt lex imponatur alicui communitati. 7

An necesse sit legem ad bonum commune conducere. 8

Quæ aliæ conditiones sint necessariæ ad rationem legis. 9

Nonnullæ aliæ legis conditiones. 10

Quomodo lex definienda. 11

Ad quam virtutem spectet legem condere. 12

DISPVTATIO II. De varietate legum.

Q*Votuplex sit lex, & quæ sint legis diuisiones. sect.* 1

Anius naturale, gentium, & ciuile sint diuersa legum genera & quomodo inter se differant. 2

Quid de iure gentium author sentiat. 3

Satisfit argumentis affirmantium, ius gentium, naturale esse. 4

An & quomodo seruitus sit de iure gentium. 5

Vtrùm iure gentium naturaliter liceat contrahentibus se decipere. 6

De variis Romanorum legibus, & de origine iuris ciuilis præsertim Romani. 7

An responsa seu rescripta principum sæcularium vel Ecclesiasticorum in casu singulari, sint veræ leges, & ius, etiam pro aliis constituant. 8

An responsiones, congregationes Cardinalium institutæ ad explicandum Concilium Tridentinum vim legis habeant. 9

De lege fomitis. 10

DISPVTATIO III. De effectibus legis in communi.

V*Trùm effectus legis sit reddere homines simpliciter & moraliter bonos. sect. 1*

Vtrùm obligare sit effectus omnis legis. 2

An præcipere, vetare, permittere, & punire sint effectus legis. 3

Quomodo lex permittere dicatur. 4

An quatuor illi effectus à D. Thoma numerati, omni legi conueniant. 5

Vtrùm præter illos actus, seu effectus legis à D. Thoma numeratos, sint alij. 6

DISPVTATIO IIII. De lege æterna.

Q*Vid sit in Deo lex æterna, qua gubernat creaturas, & an ea lex sit multiplex secundùm rationem. sect. 1*

Vtrùm actiones diuinæ, etiam necessariæ, quales sunt productiones divinarum personarum, æternæ legi subiaceant. 2

Vtrùm omnes actiones creaturarum subijciantur legi æternæ. 3

Vtrùm aliæ leges æternæ legi subdantur. 4

An reprobi & damnati sint subiecti legi æternæ. 5

Vtrùm Christus æternæ legi subiectus sit. 6

DISPVTATIO V. De lege naturali.

V*Trùm lex naturalis sit ipsa natura rationalis. sectio* 1.

Vtrùm lex naturalis sit habitus, an verò actus. 2

Vtrùm lex naturæ sit conscientia. 3

An lex naturalis habeat rationem legis & vim obligandi, eo quòd Deus voluerit obligare ad ea, quæ per illam præcipiuntur. 4

Quæ sit materia, circa Quam versatur lex naturæ. 5

Vtrùm lex naturalis & semper & vbique eadem fuerit. 6

An lex naturæ humana lege vel consuetudine mutari possit. 7

Vtrùm Deus aliquando legi naturæ derogauerit. 8

An possit Deus de potentia absoluta legi naturæ derogare. 9

An in lege naturæ interpretatio, epiichia, aut epicheia locum habeat, & ad quem pertineat. 10

An in lege naturæ ante legem Moysis fuerint aliqua diuina præcepta positiua. 11

[[viii]] *An omne peccatum sit contra legem naturæ.* 12

An lex humana legem naturalem imitetur. 13

DISPVTATIO VI. De necessitate, vtilitate, fine & conditionibus, & diuersitate humanarum legum.

V*trùm aliqua lex creata sit simpliciter necessaria. sectio* 1.

De vtilitate legum humanarum, & in quem finem conditæ sint. 2

An multitudo legum humanarum expediens sit. 3

An vltra legem naturalem & humanam necessaria fuerit lex diuina positiua. 4

Vtrùm conditiones legis humanæ rectè sint ab Isidoro constitutæ. 5

Vtrùm lex humana diuidatur in ius gentium & ciuile. 6

DISPVTATIO VII. De potestate condendileges ciuiles.

V*trùm potestas ciuilis & politica ad ferendas leges & ad alia huiusmodi licita admittendaque inter Christianos sit. sect. 1.*

In quibus hominibus fuerit, vel etiam nunc sit ex natura rei potestas ferendi leges ciuiles. 2

In quibus & quomodo sit, vel fuerit de facto potestas ferendi leges ciuiles. 3

Vtrùm Summus Pontifex, vt sic, possit directè leges ciuiles facere totum orbem obligantes. 4

Vtrùm Pontifex summus, vt sic, possit in ordine ad finem spiritualem leges ciuiles ferre. 5

An Summus Pontifex, vt Princeps politicus possit ciuiles leges ferre. 6

An Imperator possit leges ciuiles ferre, totum orbem obligantes. 7

An Hispani, & Angli, Galli, & Poloni à legibus imperatoris sint liberi, & quinam sint imperatori subiecti. 8

An aliquando imperatorum leges Hispanos obligent. 9

An iure Hispano deficiente ius canonicum in temporalibus Hispanos obliget. 10

Vtrùm omnes Reges & Reginæ potestatem habeant ferendi leges ciuiles. 11

An successores eorum, qui regna tyrannicè occuparunt, vel tyranni ipsi possint leges condere. 12

An Duces, Marchiones, Comites & Barones possint pro suis populis leges condere. 13

An quælibet ciuitas aut populus possit sibi legem, seu statutum condere. 14

An existentes in peccato mortali, etiam infidelitatis, leges ciuiles ferre possint. 15

An Respublica reuocare possit facultatem ferendi leges Imperatoribus, Regibus, aliísve Principibus concessam. 16

DISPVTATIO VIII. De potestate ferendi leges Ecclesiasticas.

AN in Ecclesia sit potestas ferendi leges Ecclesiasticas. sectio 1.

An in statu innocentiæ, lege Veteri, & scripta fuerit potestas ferendi leges Ecclesiasticas, seu in ordine ad spiritualem finem. 2

Vtrùm hæc potestas Ecclesiastica sit à Christo immediatè omnibus Apostolis & summis Pontificibus, & cætui Ecclesiæ concessa. 3

An Christus potestatem legislatiuam immediatè contulerit septuaginta duobus discipulis & modò conferat omnibus Episcopis. 4

An Episcopus etiam in rebus grauibus possit leges condere sine facultate Papæ. 5

An Episcopus possit leges ferre, & aliquid statuere contra ius commune. 6

An Episcopus ad condendas leges consensu Capituli, vel Synodi indigeat. 7

An Cardinales possint leges condere. 8

An Patriarchæ, Primates, & Archiepiscopi possint leges condere. 9

Vtrùm Abbates possint leges condere. 10

An Legatus Papæ possit leges condere. 11

An prælati religionum possint leges condere. 12

An dicta Sanctorum, saltem quæ in Decreto Gratiani continentur, vim habeant legum. 13

An Concilium generale sine Papa possit leges condere totam Ecclesiam obligantes. 14

An Concilia non generalia possint leges condere. 15

An Capitulum Ecclesiæ Cathedralis, vel Collegiatæ possit, saltem sede vacante, leges condere. 16

De aliis nonnullis congregationibus, seu communitatibus, an possint leges Ecclesiasticas condere. 17

Vtrùm c#munitates religiosæ, vel earum Capitula prouincialia & generalia possint leges condere. 18

An potestas legislatiua Ecclesiastica possit omnibus, etiam fœminis delegari. 19

An hæc potestas legislatiua Ecclesiastica ex moribus vel fide legislatoris pendeat. 20

An potestas legislatiua ciuilis sit subordinata Ecclesiasticæ. 21

An potestas ferendi leges Ecclesiasticas sit in omnibus, & solis Principibus sæcularibus pro sua ditione. 22

DISPVTATIO IX. De materia legis humanæ.

AN lex humana actus merè internos præcipere, prohibere, aut punire valeat. sect. 1.

An modus implendi legem seu præceptum cadat sub lege seu præcepto. 2

Vtrùm lex humana etiam ciuilis possit omnes virtutis actus præcipere, & omnes vitij actus prohibere. 3

An lex humana possit aliquos actus indifferentes præcipere aut prohibere. 4

An legis canonicæ & ciuilis eadem sit materia. 5

DISPVTATIO X. De obligatione humanæ legis.

AN lex humana obliget in foro conscientiæ sub culpa interdum mortali, etiam ad ea, quæ iure diuino non continentur. sect. 1.

An in dubio de iustitia vel obligatione legis teneamur ei obedire. 2

An teneamur in conscientia obedire legibus & sente#tiis **[[ix]]** *latis à Tyranno qui non est verè Rex.* 3

Vtrùm lex humana fundata in falsa præsumptione obliget in conscientia. 4

An quando legislator non intendit obligare in conscientia, adhuc lex obliget in conscientia. 5

Vtrùm legislator in re, aut materia leui possit obligationem ponere sub mortali, si velit. 6

Vtrùm in materia graui possit legislator ponere obligationem leuem. 7

Vtrùm lex humana interueniente contemptu obliget sub mortali: nunquam verò semoto contemptu & scandalo. 8

Quibus notis, seu regulis cognosci possit aliquam legem obligare ad mortale secluso, contemptu, scandalo, periculo, & alijs circunstantiis extrinsecis. 9

Quando censeatur quis violare legem in re graui, & an materia in se leuis, repetitione fiat grauis. 10

DISPVTATIO XI. De excusantibus à legis humanæ obseruatione.

AN lex humana obliget cum vitæ discrimine, an verò vitæ periculum excuset ab eius obseruatione. sect. 1

An Carthusianorum lex de abstinentia à carnibus obliget, etiam cum discrimine vitæ.. 2

Vtrùm cessante fine legis cesset lex, & eius obligatio. 3

Vtrùm quan do subditus videt legis obseruationem sibi vel aliis nocere, possit præter verba legis agere sine recursu ad superiorem. 4

Vtrùm peccet contra legem, qui seruando verba eius in cortice agit, contra eius mentem & intentionem. 5

DISPVTATIO XII. De legis promulgatione.

AN promulgatio sit omnino necessaria ad rationem legis. sect. 1

Vtrùm vna legis promulgatio in curia principis sufficiat ad omnes eius subditos obligandos. 2

An quando lex tempus non designat, statim obligat scientes: an verò solùm post lapsum duorum mensium à promulgatione. 3

An leges, quæ irritant contractus, vel faciunt personas inhabiles ad illos, vel alia statim à tempore sufficientis promulgationis effectum habeant, etiam circa ignorantes. 4

An leges sufficienter promulgatæ, propriè dicantur obligare ignorantes. 5

An lex reuocatoria priuilegij effectum habeat antequam priuilegiato promulgetur, vel denuncietur. 6

An priuilegium vt valeat, denuntiari priuilegiato debeat. 7

In lege reuocatoria alterius legis quænam promulgatio requiratur. 8

An lex humana diuinitus tantum promulgata, hominem obliget. 9

DISPVTATIO XIII. De acceptatione legis.

AN vt lex obliget, requiratur populi acceptatio. sect. 1

Quando lex dici debeat acceptata, vel non acceptata à communitate. 2

An paria sint, legem reuocari à legislatore, seu non esse editam aut promulgatam, & eam à subditis non recipi. 3

Vtrùm liceat supplicando apud principem, vt legem reuocet, interim suspendere eius executionem. 4

An de omnibus legibus intelligendum sit, quòd lex non obligat, si non sit accepta. 5

Per quot actus contrarios sciente, vel ignorante principe, lex euacuetur. 6

An consuetudo, seu non vsus legis humanæ, vt ei præualeat, debeat esse rationabilis. 7

Corolaria doctrinæ huius disputationis. 8

DISPVTATIO XIV. De personis, in quas cadit obligatio legis humanæ.

V*Trùm Christiani, etiam iusti, & perfecti, legibus humanis subiecti sint. sect. 1*

Vtrùm legislator suis legibus obligetur. 2

Continens multorum dubiorum circa eandem materiam emergentium resolutionem. 3

Vtrùm peregrini, & aduenæ obligentur legibus & consuetudinibus loci, in quo versantur. 4

Vtrùm ciuis, dum absens est, teneatur sui oppidi statutis, legibus, aut consuetudinibus. 5

Quid dicendum sit de locis exemptis contentis intra territorium statuentis. 6

Vtrùm præcepta & censuræ, quæ non ponuntur per leges, vel statuta, ligent subditos extra territorium ponentis. 7

An Clerici legibus ciuilibus teneantur. 8

An Clerici legum ciuilium violatores puniri à politico magistratu possint. 9

An Ecclesiastici legum ciuilium pœnis ab Ecclesiastico iudice puniri debeant. 10

An exemptio, quam Ecclesiastici habent, quo ad forum, tributa, & alia, competat illis iure diuino. 11

Vtrùm Layci vi consuetudinis longi temporis potestatem iudicandi, & puniendi Clericos habere queant. 12

An pueri, amentes, & alij ratione carentes, teneantur legibus humanis. 13

An constitutio Pontificia generatim, & vniuersè lata, obliget Cardinales. 14

An Græci Orientales clerici more græcorum viuentes teneantur Canonicis Latinorum constitutionibus. 15

An successores eorum, qui potestatem condendi leges in principes transtulerunt, eorum legibus teneantur. 16

DISPVTATIO XV. De lege pœnali.

AN *lex pœnalis obliget in conscientia ad aliquid agendum, vel omittendum. sect. 1*

An lex possit obligare in conscientia ad subeundam pœnam ante iudicis sententiam. 2

Qutbus verbis obligare soleant leges ad pœnam subeundam ante iudicis sententiam. 3

De pœna consiscationis bonorum. 4

An illis, quorum bona per legem sunt ipso facto applicata fisco, possint ante sententiam ipsa alienare: & alia circa confiscationem. 5

*Quibus modis cognoscatur, quando lex contineat sen-***[[x]]***temiam latam, aut ferendam.* 6

De obligatione legis, quæ continet sententiam ferendam, Vbi tractantur hæ difficultates. 7

1 An reus per sententiam damnatus, teneatur in se pœnam exequi.

2 An possit, esto non teneatur, cooperari suæ morti, ad quam iustè est damnatus.

3 An damnato ad mortem liceat se defendere, aut fugere.

4 An reo damnato ad mortem, & existenti in carcere liceat confringere fores, & vincula & parietes rumpere.

5 An possit quis opem ferre, & consilium dare existenti in carcere, vt fuga sibi consulat.

6 An iustè damnatus, vel damnandus ad mortem, teneatur fugere, si potest.

7 An qui iuramentum præstitit redeundi ad carcerem redire teneatur.

8 An qui est causa, ne quis condemnetur ad pœnam iustam, teneatur restituere ei, cui pœna erat applicanda.

9 An statim post latam sententiam confiscationis teneatur reus illum exequi, & bona deferre fisco & de pœnis defunctorum.

Vtrùm lex pœnalis obliget iudicem ad imponendam pœnam lege præscriptam. 8

Vtrùm ignorantia excuset à pœna legis. 9

Vtrùm leges de soluendis tributis pœnales sint. 10

Quas ob causas pœnæ à legibus & hominibus imponantur. 11

An vnus pro alio puniri possit. 12

DISPVTATIO XVI. De lege irritante.

QVid *& quotuplex sit irritatio. sect. 1*

An lex irritans sit pœnalis, nec ne. 2

An ignorantia legis irritantis impediat irritationem. 3

Vtrùm lex humana possit actus alios legitimos irritare. 4

An irritare actus aliquos sit proprium legis humanæ, an verò legi diuinæ naturali ac positiuæ conueniat. 5

Vtrùm lex irritans inducat obligatione# in conscientia. 6

Vtrùm lex irritans contractum, vel alium actum obliget in conscientia, quando fundatur in falsa præsumptione. 7

Vtrùm lex humana simpliciter prohibens aliquem actum, eo ipso illum irritet, aut quidnam addere necesse sit. 8

Quando lex dans formam actui, irritet illum. 9

An quando lex petit, vt aliquid fiat cum consilio aliquorum, si secus fiat, vel contra maiorum consultorum partem, factum teneat. 10

Quando lex irritans habere hunc effectum incipiat. 11

An actus lege humana irritus naturalem producat obligationem. 12

DISPVTATIO XVII. De lege concedente priuilegium, seu de priuilegiis.

Q*Vid sit priuilegium, & an semper aliquid speciale operetur. sect. 1*

Quotuplex sit priuilegium, & quæ cuiusque proprietates. 2

Quisnam possit priuilegium concedere & quibus. 3

De quibus rebus, & quibus de causis possint priuilegia concedi. 4

An priuilegium habeat vim ante promulgationem & ante quam innotescat priuilegiario. 5

Vtrùm priuilegium res odiosa, vel fauorabilis potius censenda sit. 6

Quisnam & quando possit priuilegium interpretari. 7

Quando priuilegium strictè, aut amplè interpretandum sit. 8

Quæ praxis seru#da in interpretatione priuilegiorum. 9

An priuilegium extendatur extra territorium concedentis. 10

Vtrùm priuilegium patri concessum, transeat ad filios. 11

An priuilegium datum ei, qui factus est ciuis, eo pacto, ne munera subeat, nec onera sustineat, seru#d# sit. 12

Quibus modis absque abrogatione finiatur priuilegium. 13

Quomodo priuilegium per abrogationem finiatur. 14

Quo pacto priuilegium per sententiam Iudicis amittatur. 15

Quod modis priuilegium irritum reddatur. 16

Quando reuocatio priuilegij effectum habere incipiat. 17

DISPVTATIO XVIII. De abrogatione, seu reuocatione vnius legis per aliam.

V*Trùm lex humana possit, & debeat aliquando abrogari: & an abrogatio facta sine causa, valida sit. sect. 1*

Quando reuocatio legis suum effectum habere incipiat. 2

Quisnam possit legem reuocare. 3

An lex canonica possit ciuilem abrogare. 4

An lex vel statutum factum ab inferiori, & confirmatum à superiori, possit abrogari ab inferiori, non expectato consensu superioris. 5

Quando lex posterior censeatur abrogare priorem. 6

An ius gentium abrogari possit. 7

DISPVTATIO XIX. De consuetudine quando, & qua ratione vim legis obtineat.

Q*Vid sit vsus, consuet udo, forus, præscriptio, & stylus. sect. 1*

Quotuplex sit consuetudo. 2

Vtrùm consuetudo legi humanæ contraria, illam abroget. 3

Quantum temporis requiratur, vt consuetudo præscribat contra legem. 4

An consuetudo constans actibus malis contrariis legi, possit contra illam præscribere. 5

An aliæ conditiones necessariæ sint, vt consuetudo legem abroget. 6

An consuetudo possit abolere legem, in qua est clausula derogatoria dicens, non obstante quacunque consuetudine. 7

An ad inducendam consuetudinem, quæ legem abroget, sufficiant duo vel tres actus contrarij ipsi, principe sciente & tolerante. 8

An consuetudo possit præualere legi pœnali interdum quò ad solam pœnam. 9

An etiam lex irritans actum possit consuetudine abrogari. 10

Vtrùm consuetudo possit, vt lex ad aliquid obligare. 11

An & quomodo consuetudo quæ inducitur præter legem debeat esse præscripta, vt vim legis habeat. 12

Continens varias quæstiones de abrogatione consuetudinis. 13

[[xi]] *An & quomodo consuetudo legem interpretetur.* 14

An consuetudo laicorum liget clericos. 15

An consuetudo loci liget externos & peregrinos. 16

An consuetudo liget subditos extra territorium existentes. 17

Quomodo consuetudo probetur. 18

Vtrùm stylus curiæ vim legis habeat. 19

Quid intersit inter desuetudinem vel non vsum & consuetudinem legi contrariam. 20

DISPVTATIO XX. De dispensatione legis.

Q*Vid sit dispensatio & quis effectus eius. sect. 1.*

Quotuplex sit dispensatio. 2

Quis possit in lege humana dispensare. 3

Vtrùm dispensatio data sine causa sit valida. 4

An dispensare cum aliquo in lege propria sine causa, peccatum sit, & quale. 5

An petere dispensationem sine causa & ea vti peccatum sit, & quale. 6

An existante iusta causa teneatur Princeps vel Prælatus dispensare. 7

Quæ sint iustæ causæ dispensationis. 8

An ad dispensandum cognitio causæ requiratur. 9

Quomodo dispensatio sit interpretenda. 10

Qualiter potestas concessa dispensandi, interpretanda sit. 11

Vtrùm in omnibus casibus, in quibus superior potest dispensare cum aliis, possit secum dispensare. 12

Vtrùm qui à superiori Prælato, verbi gratia, Papa obtinuit, vt secum dispensaret certa persona, puta confessarius, possit dispensationem accipere ab inferiori Prælato potente iure ordinario dispensare. 13

An impetratio dispensationis pro aliquo absque ipsius mandato valida sit. 14

Quando dispensatio sit irrita ex suppressione seu silentio alicuius veritatis. 15

An omnis expressio falsi annullet dispensationem vel alias gratias. 16

An facultas dispensandi, amissione vitæ vel officij commissarij vel concedentis expiret. 17

Quomodo reuocetur dispensatio. 18

Quibus aliis modis cesset dispensatio. 19

DISPVTATIO XXI. De legum interpretatione.

Q*Vid & quotuplex sit interpretatio. sect. 2*

Ad quem spectet legem interpretari. 3

Quæ regulæ in interpretione seruandæ.

Quæ specialiter in restrictiua legis interpretatione seruanda sint. 4

Quæ speciatim in interpretatione & vtensiua seruanda sint. 5

Quo pacto leges correctoriæ interpretandæ sint. 6

Quando & quomodo extendatur seu trahatur ad præterita. 7

An lex, quæ certum aliquid non proibet, id concedere videatur. 8

Quomodo accipienda sint & quam vim habeant verba in litteris commendatitiis posita. 9

An subdito licitum sit præter verba legis agere. 10

DISPVTATIO XXII. De lege diuina veteri.

V*Trùm lex vetus bona fuerit. sect. 1*

Vtrùm tota fuerit immediatè à Deo, vt ligislatore: seu, an tota fuerit strictè diuina lex. 2

Quosnam obligauerit & quomodo. 3

An conuenienti tempore & modo lata fuerit. 4

In quem finem data fuerit. 5

De effectibus & vtilitate veteris legis. 6

An iuea fuerint promissiones bonorum & malorum, etiam spiritualium & æternorum. 7

De diuisione præceptorum veteris legis in moralia, cæremonialia, & iudicialia: & speciatim de moralibus & decalogo. 8

De præceptis cæremonialibus. 9

De præceptis iudicialibus. 10

Vtrùm in lege veteri præter præcepta fuerint aliqua alia. 11

Vtrùm ante legem Moysi præter circuncisionem fuerint alia in præcepto diuino positiuo. 12

Vtrùm ante legem Christi iusti habuerint gratiam habitualem inhærentem. 13

DISPVTATIO XXIII. De cessatione legis veteris.

V*Trùm lex vetus per dispensationem cessauerit respectu alicuius & secundum quid. sect. 1*

Vtrùm iam cessauerit omnino. 2

An etiam sit abrogata quo ad præcepta iudicialia & moralia. 3

Ante mortem Christi abrogata fuerit. 4

An in ipsa morte Christi cessauerit. 5

An vtilitas circuncisionis & aliorum legalium, si quam habebant quasi ex opere operato, cessauerit statim post mortem Christi. 6

An lege veteri vetitum fuerit prædicare gentibus vel communicare cum illis. 7

Vtrùm lex vetus iam sit mortifera. 8

Quando legalia ceperint esse mortifera. 9

DISPVTATIO XXIV. De lege Euangelica noua, seu grati#.

V*trùm lex gratiæ sit vera lex, & vera continens præcepta. sect. 1*

Quæ nam præcepta lex noua contineat. 2

An lex noua tantùm fuerit à Christo scripta in cordibus hominum. 3

Quando lex noua obligare cœpit. 4

Vtrùm lex gratiæ perpetua & immutabilis sit. 5

In quibus lex noua differat à veteri & ipsam excedat. 6

An circuncisio vel aliud veteris legis Sacramentum gratiam contulerit. 7

FINIS.
[[xii]]

[1] DISPVTATIONVM IOANNIS DE SALAS E SOCIETATE IESV IN PRIMAM SECVNDÆ SANCTI THOMÆ, *TRACTATVS XIIII. DE LEGIBVS.* Quæstio nonagesima de subiecto Legis.

Art. 1. *Vtrùm lex sit aliquid rationis.*

Art. 2. *Vtrùm lex ordinetur semper ad bonum commune.*

Art. 3. *Vtrùm ratio cuiuscumque sit factiua legis.*

Art. 4. *Vtrùm promulgatio sit de ratione legis.*

PRÆFATIO AD SEQVENTEM TRACTATVM.

D*E Legibus præter D. Thomam, Caietanum, Conradum Medinam,* **[sect. 1]** *Valentiam, Vazquez, aliósque hîc: disputant idem D. Thomas, & Ferrariensis 3. contra gen. cap. 115. & sequentibus: Scholastici, licèt breuiter 2. sentent. dist. vlt. vbi Maior, Marsilius, Richardus & 3. sentent. distin. 37. vbi Palacius, Gabriel, Ouandus, Rada tom 2. controuersia vlt. seu 20. Alensis 3. parte, quæst. 26. Parisiensis lib. de Papali, & Regia potestate, & lib. de Legibus. Hugo Victorinus tractatu de potestate legum. Isidorus 9. etymolog. seu originum per plura capita, & lib. 2. c. 10. Gerson. 1. par. tract. de potest. Eccles. consid. vlt. Alphab. 1. & 3. p. tract. de vita spirit. à lect. 2. Alphab. 61. Driedo tom. 2. tract. de libert. Christiana. part. 1. à cap. 2. Sotus 1. & 2. de iustit. Castro de lege pœnali, & contra hæreses, verbo, lex. Azor. lib. 9. & 6. Institut. moral. Viguerius cap. 15. Victoria duplici relect. de potest. Ecclesiæ, & ciuili. Almainus & Okam lib. de potestate ecclesiastica, seu Pontificia. Paludanus libr. de potestate ecclesiastica. Heruæus libro de potestate Papæ. Syluester, & alij Summistæ verbo, lex, & aliis. Iunilius libr. de partibus diuinæ legis. Adrianus quodlib. 6. Maior 4. sent. dist. 1. quæst. 4. §. secundus terminus, in posteriori editione. Enchiridion Concil. Colon. in decalogo, Emanuel Rodriguensis. to. 1. quæstio. regularium q. 6. & 7. q. 66. & sequentib.*

Alexius Salamanca tribus dialogis de Republ. Christi. Bellarminus tom 1. controuers. de Pontifice, lib. 4. cap. 19. & controuer. de laicis, lib. 3. cap. 9. & sequent. Gregorius Sayrus in thesauro casuum toto. lib. 3. Toletus lib. de septem peccatis. cap. 17. & sequentib. Cosmas Philiare 35. Summæ per aliquot capita Alphon. Viualdus in candelab parte 4. ex Iurisperitis, Simancas 4. lib. de Repub. Antonin. 1. parte, tit. 11. vsque ad finem. Albertus Bolognetus disputationibus de lege, iure, & æquitate: habetur to. 1. tractatuum, Thomas Bozius libris de iure. Pandulphus Piateius in lexico iuris, verbo, lex, & verbo ius, & in catalogo legum **[2]** *Romanarum, cui præposuit libros Manutij de legibus Romanis, Sebastianus Medicis tract. de legibus, & statutis, & repetitione cap. ait autem lex. dist. 4. Rebuff. in constit. reg. in proœmio gloss. 1. & sequentib. Thom. Conanus Ferrarien. in proœmio decretal. Andræas ab Exea in tit. de constitution. leg. Hispaniæ tit. 1. partita 1. & lib. 2. nouæ compil. titul. 1. & lib. 1. ordinamenti titul. 4. vbi optimè Didacus Perez in proœmio. Anton. Gab. tom. 2. commun. opinion. tit. de lege. Bald. Perusinus tract.*

de statu, & alio regal. statut. habentur tomo 2. Tractatuum fol. 86. & 199. Henningus Arnisæus in sua politica, Constantinus Rogerius tractatu de iuris interpretatione, & tract. de legis potentia, & communiter alij Iurisperiti cum Gratiano, dist. 1. & nonnullis sequentib. & in decretalib. & in 6. titulo de constitutionib. alij Instit. de iustitia, & iure; *& de iure naturali, gentium, & ciuili: & in C. & ff. titulo de legib. & in ff. titulo de iustitia, & iure*; *& tomo 1. tractatuum multa habentur opuscula ad hanc rem pertinentia: de qua etiam Nauarrus cap. 23. à n. 39. & lib. de finib. ad c. cùm minister, 23. quæst. 5. & in consiliis lib. 1. tit. de constit.*

Ex Philosophis Plato in Minoe, & 12. libris de legib. Arist. 5. ethic. c. 1. & 7. & in libris politicorum, & alibi, sæpe: Cicero tribus libris de legibus. Architas lib. de lege, & iustitia. Chrysippus lib. de lege, vt notat gloss. ad leg. 2. ff. de legib. vbi dictum quoddam Chrysippi refertur, aliud Demosthenis. Licèt autem de legib. Theologi, Iurisperiti, & Philosophi tra **[sect. 2]** *ctent: non tamen eodem fine, & modo. Nam Philosophi solo lumine naturali nituntur,*[1] *quos iuris ciuilis interpretes imitantur, qui iustam moralem philosophiam loquuntur: vnde Vlpianus l. 1. ff. de iustitia, & iure,* Veram, *inquit,* Philosophiam, & non simulatam affectamus, *& Cicero 1. de legibus dicit,* Ex intimis Philosophiæ hauriendam esse iuris disciplinam: *Quapropter non immeritò dixeris, iuris ciuilis prudentiam subordinari, & subalternari morali Philosophiæ, & quidem iurisperiti leges considerant, quatenus ad quietem, & pacem Reipub. necessariæ sunt, vt patet l. vlt. ff. de legib. & l. 2. C. de veteri iure enucleando: quamuis, supposita in legislatoribus fide diuina, leges ciuiles multa ad ipsam, & Religionem Christianam tuendam, & propagandam, ac proinde ad gratiam, & gloriam consequendam statuant, quod sacri Canones maximè præstant, quare plus habent supernaturalitatis, præsertim cùm procedant ex supernaturali potestate collata Petro in illis verbis Ioan. 21.* Pasce oues meas, *& ius diuinum imitentur, illíque conformentur. Vnde Innocent. III. c. qualiter, & quando, de iureiurando, ait,* Sanctiones Ecclesiasticas ex nouo, & veteri Testamento originem duxisse. *Theologi verò potissimè leges*[2] *considerant, quatenus voluntatem dirigunt, & astringunt, ab eisque pendent bonitas, & malitia, meritum, & demeritum humanorum actuum. Deinde Iurisperiti per se loquendo, solas leges humanas considerant, vt habetur l. 1. ff. de const. Theologi verò præcipuè diuinas*: *quia magis spectant ad Deum, qui est obiectum Theologiæ, & magis participant de diuina reuelatione, quæ est ratio formalis sub qua, obiecti Theologiæ.*

1

[3] DISPVTATIO PRIMA DE NOMINIBVS, ACCEPTIONIBVS, CONDITONIBVS, AC DEFINITIONIBVS LEGIS. *Tractatus decimus quartus de Legibus.*

SECTIO PRIMA. *De etymologia Legis.*

IN primis legem à ligando **[sect. 3]** dici, docent D. Thomas hac[3] quæst. 90 art. 1. Valentia puncto 1. Gabriel 3. distin. 37. quæst. vnica, art. 1. Sot. 1. iust. quæst. 1. art. 1. gloss. cap.

lex est, d. 2. vbi Archidiaconus ait, legem aliquando dici, quia ligat vinculis, & præceptis, secundùm Pol. idem Syluester, verbo, lex, in principio, Tabien. & Angelus ibidem, & Iacobus Vngarellus additione ad Angelum, Parisiensis lib. de legib. cap. 1. Antoninus 1. part. titu. 11. cap. 2. §. 1. Gerson alphab. 2. lit. P, idem ex Cassiodoro docet Clictouæus super Damascenum 4. fidei cap. 23. Maior 4. dist. 1. q. 4. in explicatione secundi termini. Consonat Scriptura, qu# leges appellat Vincula, iugum, neruum, Actuum 15. *Quid tentatis Deum imponere iugum super ceruices discipulorum, quod neque nos, neque Patres nostri portare potuimus:* & Ierem. 2. *Fregisti iugum, rupisti vincula, dixisti, Non seruiam.* Psal. 2. *Dirumpamus vincula eorum, & proiiciamus à nobis iugum ipsorum.* Iob 13. *Posuisti in neruo pedem meum,* id est, in cippo, vt omnes ferè Hebr#i interpretantur, & translatio Regia Complutensis, & Tigurina: & nomine nerui, aut cippi, legem intelligunt D. Thomas, Lyranus, & Carthusianus ibid.

Deinde Isidorus 2. etymol. c. 10. & lib. 5. c. 3. & **[sect. 4]** translat# est in c. ius generale, & c. lex. dist. 1. dicit,[4] legem à legendo dictam esse, quia scripta, ac proinde legibilis esse debet: in quo distinguitur à more, seu consuetudine, quæ quidem scripta non est; & alij dicunt, à lege#do dictam esse: quia publicè legebatur, vel legenda proponebatur: legem enim Græci, teste Demosthene, sic ferebant ad populum; in primis à legislatore palàm recitabatur: deinde in loco maximè conspicuo perscribebatur ad tertiam concionem vsque. Tum à scriba legebatur, vt quisque,[5] siquid non è Repub. existimaret, liberè proferret. Postremò Monothetis, qui ex iudicibus iurati deligebantur, dabatur, vt eam denuò perpendentes, vel exequerentur, vel antiquarent. At apud Romanos primùm deliberabatur à Senatu consultante; num vtilis esset lex tunc ferenda? deinde si è Repub. videbatur, proponi solebat populo tribusnundinis, in 3. autem nundinarum foro rogabatur populus à Consule, hoc est, interrogabatur, an id placeret, quod patres statuissent: si placere responderet, tunc lex tabulis æreis incisa parieti affigebatur, vt ab omnibus legeretur, & obseruaretur: inde lex rogatio dicitur apud Ciceronem Philippica 1. vide Pardulphum in lexico iuris verbo, lex.

Sunt qui dicunt, legem à legendo dictam, quia[6] sæpe legenda est, vt mentem instruat, & illuminet, iuxta id Psalm. 18. *Præceptum Domini lucidum, illumiminans oculos:* & Psalm. 118. *Lucerna pedibus meis verbum tuum, & lumen semitis meis:* Prouerb. 6. *Mandatum lucerna est, & lex lux, & via vitæ.* Hanc legis etymologiam ab Isidoro traditam sequitur Salmeron tom. 1. prologomeno 25. ex Ouidio 1. metamorph.

Nec verba minacia collo
Ære legebantur.

Et Sotus 1. iust. q. 1. art. 1. Ferdin. Mendoz. lib. 3. disp. iuris, cap. 13. sed non quadrat legi naturali; non enim est scripta, nisi metaphoricè, iuxta id Rom. 2. *Cùm enim gentes, quæ legem non habent, &c. qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis,* scilicet, medio naturæ lumine, vt exponit Toletus ibi, & Hieronym. ad Algasiam, quæst. 8. tomo 3. sicut etiam de lege noua scribitur Hiere. 31. *Dabo legem meam in visceribus eorum, & in corde eorum scribam eam*; quòd si lex naturæ, vel alia in corde scripta est, ibi legi debet. Tertiò denique alij legem à legendo dictam ar **[sect. 5]** bitrantur, sumendo legere pro eligere, seligere, seu[7] deligere: (nam hoc etiam significat legere, vt dicit Varro 5. de lingua Latina, & patet ex Cicerone oratione pro Milone.) Vel quòd cum magna, & prudenti electione ferenda sit, vel quòd vnicuique ostendat, quid ei deligendum sit. Vnde Cicero

1. de legibus, à legendo dictam legem putat, quoniam vis delectus in lege est, idem ait Vida 2. de dignit. Reipubl. Conanus 1. commentariorum iuris ciuilis, cap. 8. Sotus 1. iust. quæst. 1. art. 1. Rada parte 2. controu. 20. art. 1. Castro 1. de lege pœnali, cap. 1. & Augustinus qu#st. 15. noui Testame#ti, inquiens, *Lex ab electione dicta est, vt è multis, quod eligas, sumas.* Vide quæ dicimus sect. 9. in fine.

SECTIO II. *De nomine iuris, quod legi etiam conuenit.*

IVs varias habet significationes, vt vi **[sect. 6]** dere licet, l. 1. vlt. & penult. ff. de iusti[8]tia & iure, & apud D. Thomam 2. 2. q. 97. art. 1. eius interpretes ibi, & Molinam tractat. 1. de iustitia, disp. 2. quæ omnes ad duas reuocantur, iuxta duas etymologias huius vocis, ius, quas scire expedit, iuxta id Vlpiani l. 1. ff. de iustitia & iure, *Iuri operam daturum priùs nosse oportet, vnde iuris nomen descendat.* Prima est, vt **[4]** ius à iusto, vel iustitia dieatur, quam deriuationem habet Vlpianus dicta l. 1. loquens tamen de iure pro iurisperitiæ arte, seu scientia sumpto; & Iustinianus Institut. de iustitia & iure. §. 1. Isidor. 5. etymolog. c. 3. & habetur c. 2. dist. 1. *Ius,* inquit, *dictum est, quia iustum est.* Solet autem iustitia dupliciter sumi, vt latè ostendit Molina suprà, disp. 1. Primò generaliter pro omni virtute, quia omnis virtus #quitatem seu æqualitatem aliquam facit, & omnis eius actus adæquatur regulæ, scilicet, rationi, & diuinæ voluntati. Secundò sumitur iustitia pro virtute ad alterum, quæ vnicuique aliorum tribuit, quod illorum est, iuxta id Vlpiani, l. iustitia. ff. de iustitia & iure: *Iustitia est constans & perpetua voluntas ius suum vnicuique tribuens:* ita etiam ius potest significare quidquid est æquum & consentaneum rationi,[9] quod est obiectum omnis virtutis affectiuæ: vel potest significare obiectum specialis virtutis iustitiæ, quale est actio externa iusta, quæ ius vocatur ab Aristot. 5. ethic. c. 7. & quamuis hæc posterior significatio sit magis propria, & frequentiùs vsurpata: tamen ex illa generaliori posuit hoc nomen ius ad legem significandam transferri: quia vera lex semper præcipit quod est rationi, & diuinæ voluntati consentaneum. Vnde Cicero 2. de legib. ait, *In ipso nomine legis esse vim, atque sententiam iusti & iuris colendi.* & Arist. 5. ethic. c. 1. ait, *Iustitiam & iustum æquiuocè dici: nam iniustus est & qui à legibus exorbitat, &*[10] *qui plùs capit, atque iniquus, quare & iustum esse eum, qui legitimè facit, & eum qui æquus est, iustúmque id esse, quod est legitimum & æquum; iniustum verò, quod est contra leges & quod est iniquum,* &c. Alij verò, vt Soto 3. iust. quæst. 1. art. 1. magis placet, vt iustitia & iustum à iure dicantur; iustum enim dicitur, quia est secundùm ius, sicut venustas dicitur à Venere, quia in ea Venus stare videtur, teste Cicerone 2. de natura Deorum circa medium. Nec obstat Vlpianus ius à iusto deducens, nam, vt diximus, & notant multi Iurisperiti, loquitur de iure sumpto pro iurisprudentia, non pro lege, aut pro obiecto iustiti#. Quod non aduertit Sotus 3. iust. quæst. 1. art. 1.

Alia etymologia huius vocis, ius, à Latinis rece **[sect. 7]** pta, vt ex Calepino constat, est, vt ius quasi iussus, vel iussum à iubendo dicatur: ita Rodolphus Agricola lib. de inuent. dialect. vnde antiqui iura appellabant iussa, vt inquit Pomponius Festus, quem refert Franciscus Conanus 1. commentariorum iuris ciuilis cap. 2. & sic clarum est propriè significare legem, præsertim positiuam, siue sit scripta, siue non. Vnde Sallustius in Catilinam dixit, *Ius est ciuilis æquitas, vel scriptis, & legibus sancita, vel institutis, & moribus recepta.* Et Isidor. 2. etymol. c. 10. & lib. 5. c. 3. dixit, *Ius genus esse: legem autem iuris speciem,* & habetur c. 2. d. 1. vbi Isidorus de lege tantum scripta

loquitur, qua superiùs est ius: nam vltra legem scriptam, morem seu consuetudinem ambitu suo complectitur, & quamuis aliqui recentiores dicant, ius à iubendo dictum, non comprehendere primariam legem naturæ: quia hæc est ipsa rationalis natura: censeo tamen id esse falsum; quia, vt infrà videbimus, etiam lex naturæ primaria & propriè dicta, præceptum & iussio quædam est, nam omnis lex iubet, ac pr#cipit, vt Conanus suprà docet. Qui & aliam affert deriuatione# iuris, vt ius dicatur à iuxta, quia *iuxta legem sit, & ei*[11] *adæquetur & accommodetur, veluti suæ regulæ:* sic dicimur ius in re vel ad rem habere, quia iuxta legem ad me res illa pertinet, & ius habere ad aliquam actionem, quia lex mihi illam concedit. Itaque facultas, quam lex concedit, ius vocatur, & quia hoc ius aliquando in cognatione vel alia necessitudine fundatur; ideo necessitudo illa ius dicitur à Martiano l. fi. ff. de iust. & iur. imò & locus, in quo ius hoc dicitur, ius dici solet; sicut locus, in quo Senatus c#gregatur, dicitur Senatus, vt docet D. Tho. 2. 2. q. 57. art. 1. ad 1. & Paul. l. pen. ff. de iust. & iur. sic Tere#tius, *In ius ambula,* sic etiam dicimus aliquem in ius vocari: sic etiam Gr#cis, #####, & Forensis, actio, & forum dicitur.

Aduerte autem, scriptores aliqu#do distinguere **[sect. 8]** ius ab æquo & bono, vt ex Budæo, & aliis notat Vi[12]ues 2. ciuit. c. 17. sicq#ue dixit Cicero in Bruto: *Crassus multa contra ius scriptum pro æquo, & bono dixit.* Loquuntur hi auctores de iure, prout significat lege# humanam, quæ licèt iusta sit, & in communi iustum & æquum præcipiat: aliquando tamen in particulari, ita cessat eius ratio contrariè, vt iniustum & iniquum sit eam seruare: qua ratione ad virtutem epiikaiæ pertinet aliquando agere contra verba legis, vt iustum & æquum, quod ab ea per se & formaliter intenditur, obseruetur: de qua re vide Paul. l. in omnib. ff. de regul. iur. Budæum initio annotation# ad Pandectas, & Sotum suprà. Hoc igitur modo distinguitur ius à bono, & æ quo, & illi contrariatur materialiter potiùs quàm formaliter: quia verba legis materialiter sumpta, sonant, quod hîc, & nunc, iniquum, & iniustum esset: Atque hoc etiam voluit Isidorus 5. etym. c. 2. cùm dixit, *Fas lex diuina est, ius lex humana, &* habetur d. 1. c. 1. vbi hoc exemplo explicatur: *Transire per agrum alienum fas est, ius non est,* quia. nimirum lex humana per se potiùs prohibet illum transitum, tamen si ex rationabili causa, præsertim absque detrimento, id fiat, licitum est iure diuino. Sic explicat glos. ibi, & Henric. quodlib. 9 q. 26. quamquam D. Thom. 2. 2. q. 57. art. 1. ad vlt. aliter verba illa exponat: vt nomen iuris secundùm[13] specialem quamdam proprietatem magis c#ueniat legibus, quæ ordinantur ad Deum; quia Deo non possimus reddere æquale, & ideo respectu Dei lex potiùs fas, quàm ius appellatur. Sed iam in communi vsu ius accipitur pro quacunque lege, & ita in præsenti vocem istam vsurpabimus. Sic Arist. 1. polit. c. 2. dixisse videtur, *Ius esse iusti iudicium, & ordinationem ciuilis societatis,* primo nomine legem naturalem, secundo ciuilem indicans. Sicut autem medicina primò significat medicum, quo sanitatem conseruamus, vel recuperamus: secundariò autem per translationem, & analogiam, artem, qua tale medium cognoscitur; ita à iure sumpto pro lege translatum est nomen ad significandum scientiam legis, seu legum, & ita Celsus apud Vlpian. l. 1. ff. de iust. & iur. dixit, *Ius esse artem boni & æqui,* vt ait D. Thom. 2. 2. q. 57. art. 1. ad primum.

SECTIO III. *Quibus nominibus lex ab Hebræis, Græcis & Chaldæis vocetur.*

LEx Græcè ##µ##, dicitur à verbo, ##µ#, seu **[sect. 9]** ##µ##, quod significat pascere, regere, insti[14] tuere, & instruere: vel, vt inquit Cic. 1. de legib. Vida 2. de dign. Reip. Azor lib. 5. c. 1. q. 1. Pardulphus in lexico iuris, verbo, lex, tribuere, quia lex ius dicitur. Vnde Cicero 1. de legib. si lex ius quoque: sunt etiam qui dicant, leges Græcè ##µ## dictas, quia harmoniam & concensum musicum significat, quo leges olim ferebantur, vel memoriæ m#dabantur, vnde Arist. sect. 19. problem. 28. ait, *Cur leges pleræ# cantilenæ appellantur? an quòd homines priusquàm literas scirent, leges cantabant, ne eas obliuioni mandarent:* **[5]** *quod etiam in nostra ætate Agathyrsis in mare est.* Andreas etiam ab Exea rub. de const. in fine notat, quòd veteres priusquam litteras scirent, leges cantabant, ne eas obliuioni darent, vt inquit Rhodiginus lib. 9. lect. antiq. c. 8. ea fortassis ratione etiam Dauid dicebat: *Cantabiles mihi erant iustificationes tuæ in loco pe*[15]*regrinationis meæ.* Chaldæis lex ########## *huraretha* vocatur à verbo, ####### *hur,* quod significat illuminare: n# lex illuminat, vt diximus, & colligitur ex Isai. 51. *Lex à me exiet, & iudicium meum in lucem populorum requiescet.*

Hebraicè lex appellatur ######## *Torah,* seu *Thorah,* **[sect. 10]** id est, doctrina, institutio, & præscriptio, à verbo #######[16] *iarah,* quod est docere, dirigere, & ordinare. Valentia disp. 7. q. 1. punct. 1. Genebrar. Ps. 22. versu 1. Ratio verò esse videtur: quia lex dirigit, & quod rect# est, præscribit. Vnde Hispanicè leges *derechos,* vocantur, vt obseruauit Salazar ratiocin. 1. in symbolum fidei c. 4. quo etiam loco ait, parum ab hac legis significatione discedere, qui ######## *thorah,* à verbo, ####### *thur,* vt disponere, & in ordinem redigere, significat, deducunt. Qua in re Pineda Iob 22. vers. 22. num. 3. dicit, aliquos deducere à verbo, ####### *iarah,* quod significat pluere, irrigare, perfundere: quare commune ac ferè idem est nomen pluui#, doctoris, ac legislatoris. Vnde Isa. 30. *Non faciet auolare à te vltra doctorem tuum,* ex Hebræo legitur, *N# elongabit à te pluuiam,* plura in huius rei confirmatione adducit Pineda ibi, quibus addere possumus id Ps. 83. *Etenim benedictionem dabit legislator,* id est, abundantiam & copiam doctrinæ, velut imbrem: Hebraicè, *inducet doctor:* quia qui legem Dei alios docet, multas sibi &[17] illis benedictiones acquirit: *dabit,* id est, proferet, edet, profundet; interpretatur Genebrardus. Numero autem 2. retulerat Pineda deducentes nomen, ######## *thorah* à ####### *thor,* quod est explora[18]re, aut circumquaque lustrare, & obsidere; quia lex vniuersa est diligenter exploranda, & vndequaque custodienda & obseru#da: nam, *Qui offendit in vno, factus est omnium reus,* Iacob. 2. quod Salmeron to. 1. prologom. 9. c. 25. & tom. 16. disp. 3. in epist. Iacobi, intelligit, non formaliter, sed causaliter, quia vnius præcepti violatio reddit hominem promptum ad cætera violanda. Aliam expositionem adducit ibi Salmeron ex Greg. 19. moral. c. 16. nam qui in vno peccat, mortificat omnia merita præterita, efficítque, vt nullum eius opus pr#sens sit ei meritorium. Vnde Eccles. 9. *Qui in vno peccat, multa bona perdet.* Priori expositioni concinit Arist. 5. polit. c. 7. dicens, *Qu#do aliqui amittunt aliquid ex his, quæ ad Rempub. pertinent, ac deinde aliud paulò maiùs, faciliùs mouent, quousque totam moueant Reip. form#.* Quod exemplo Reip. Thuriorum confirmat. Tota ergo lex meditanda & custodienda est: vnde de iusto dicitur

in Psal. 1. *In lege Domini voluntas eius* (vel vt Hebraicè habetur *voluptas eius*) *& in lege eius meditabitur die ac nocte.*

SECTIO IIII. *De variis acceptionibus legis.*

LEx primò sumitur pro quacumque **[sect. 11]** regula præscribente modum aliquem[19] operandi, cum quadam necessitate, vt ad finem aliquem perueniatur, & vitium, pœna, aut inc#modum aliquod vitetur. Hanc legis acceptionem tradit D. Tho. hac q. 90. art. 1. dicens, *Legem esse quamdam regulam, & me#suram*; *fecundùm quam ducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur.* Quæ acceptio valde lata, & generalis est: Sic enim lex locum habebit in creaturis irrationalibus: in quibus tamen non est lex pro[20]priè; sed metaphoricè diuina virtus, vel inclinatio naturalis necessitatem illis imponens, vocatur lex. Prouerb. 8. *Quando certa lege & gyro vallabat abyssos,* & infrà, *Legem ponebat aquis, ne transirent fines suos.* Iob 28. *Qu#do ponebat pluuiis legem,* & c. 38. *Quis posuit mensuram eius, si nosti?* & infrà: *Quis conclusit ostiis mare? circumdedi illud terminis meis, & posui vectem & ostia, & dixi*; *Hucusque venies, & non procedes ampliùs, & hîc confringes tumentes fluctus tuos.* Vbi Pineda ait, terminos Dei vocari leges & statuta Dei, intra quorum limites res continentur: quod confirmat id Psal. 148. *Statuit ea in æternum: præceptum posuit, & non præteribit*; & Psal. 103. *Terminum posuisti, quem non transgredientur.* Iuxta hanc etiam significationem naturalis inclinatio appetitus sentientis,[21] lex vocatur. Rom. 7. *Sentio aliam legem in membris meis repugnantem legimentis meæ.* Vnde Augustinus quæst. 1. ad Simplicianum ait: *Legem appellat Paulus in membris suis, onus ipsum mortalitatis, in quo ingemiscimus grauati*; *per quod etiam fit sæpe vt inuitè delectet, quod non licet: quam sarcinam prementem & vrgentem ideo legem appellat Apostolus, quia iure supplicij iudicio diuino tributa, imposita est ab eo quì præmonuit homine# dicens, Qua die m#ducaueritis, morte moriemini,* & hoc lex repugnat legi mentis dice#ti, *N# concupisces.* In quibus verbis Augustinus insinuat aliam rationem: pro[22]pter quam fomes dicatur lex; nimirum, quia est effectus, & pœna legis vindicatiu#, quia Deus in pœnam peccati abstulit originalem iustitiam, qua sublata. consecutum est vt concupiscentia maneret inordinata, legisq#ue mentis repugnaret. Sic explicat D. Thomas hac q. 90. art. 1. ad primum, & q. 91. art. 6. iuxta quod lex hæc, diuina, dici posset, sed in Enchitidio Concilij Coloniensis in explicatione Decalogi, §. lex denique, lex diabolica, & lex peccati appellatur: quia à peccato, quod suggestione diaboli commissum est, emanauit. Neque mirum, si fomes, qui est obiectum, & effectus diuinæ legis vindicatiuæ, appellatur lex: nam effectus & obiectum solet nomen causæ sumere, ideo opus legis appellatur lex, Rom. 2. *Non auditores tantùm: sed factores legis iustificabuntur.* & Ioan. 7. *Moyses dedit vobis legem, & nemo ex vobis facit legem.* Quamuis his locis nomine legis ipsum præceptum intelligi possit: & lex fieri dicitur, quando seruatur & impletur, & quando fit, quod ea imperatur. De hac lege vide disp. 2. sect. vlt.

Iuxta eandem legis acceptionem regulæ, & pr#[23]cepta cuiuslibet artis leges dicuntur, vt regulæ c#gruè loquendi appellantur leges Grammaticæ: similiter leges mercaturæ, poe#sis, & aliarum artium, vt notauit D. Thomas q. 91. art. 6. Hinc apud Columellam lex oleæ legendæ, lex oleæ faciendæ, lex vini pendentis: sic etiam Plato in Minoe# triplicem constituit legem: naturæ, id est, naturalium agentium, artis, & morum, & omnes

præceptiones artium, leges appellat: & Cicero 3. de oratore: *Hanc ad legem formanda oratio erit,* & Iuuenalis satyra 7.
Sic ingens rerum numerus iubet, atque operum lex.
Sicut tamen rectitudo artis non denominat hominem simpliciter rectum & bonum, sed sec#dùm quid, ita lex artis non est lex simpliciter, sed secundùm quid.

Secundò accipitur lex pro conditione, vt in c#[24]tractibus passim dicitur, Ea lege & conditione. Sic Cicero Tuscul. 3. *Ea lege esse nos natos, vt nemo in per*-**[6]***petuum possit expers esse mali:* sic accipitur lex, l. in lege. l. hac lege, l. cum in lege, ff. de contrahenda emptione. Hinc contractus ipse, lex dicitur, l. si dominus. 8. ff. de præscriptis verbis, & legem locationis Paulus dixit, l. si in lege. 24. ff. locati, & Varro 2. de re rustica cap. 3. *In lege locationis fundi accipi solet, &c.* & cap. 11. *In emptionibus iure vtimur eo, quod lex præscripsit: in ea enim alij plura, alij pauciora excipiunt.* & in edicto de superficiis l. 1. *Vti ea lege locationis siue conductionis.* Vide etiam l. 6. ff. communia prædiorum, & Iustinian. §. vltimo de locato & conducto, ait: *Conductor omnia secundùm legem conductionis facere debet, & si quid in lege prætermissum fuerit, id ex bono & æquo præstare.* Vide alia apud Paradulphum in lexico iuris verbo, lex.
Tertiò accipitur, lex, pro præcepto Superioris, **[sect. 13]** etiam si sit iniquum, & inutile, aut alia ratione non[25] obligans: quæ acceptio lata etiam & impropria est, quamuis enim latè leges iniquæ; & quas non tenemur sequi, dicantur leges, vt Isaiæ 10. *Væ qui condunt leges iniquas.* & Aristotel. 5. ethicor. cap. 1. *Lex alia iubet, alia vetat, rectè quidem ea, quæ rectè posita est, deterius autem ea, quæ inconsultè,* vel, vt alij vertunt, quæ tumultuariè, *est exarata:* tamen simpliciter sola lex iusta, & quam sequi tenemur, est lex: ideo D. Thomas artic. 1. ad tertium, & quæstione 96. art. 4. & Adrianus libr. 6. artic. 1. dicunt, præceptum de re turpi, seu iniustum non esse legem sed iniquitatem: & Augustinus 1. de libero arbitrio cap. 5. *Lex,* inquit, *mihi non videtur, quæ iusta non fuerit:* idem ait, 19. ciuit. cap. 21. Cicero 1. de legibus ait, *In ipso nomine legis interpretando, inesse vim & sententiam iusti, & iuris colendi.* & 2. de legibus ait, *Eos, qui leges iniu*[26]*stas condidere, quiduis potiùs tulisse, quàm leges.* Huiusmodi sunt leges mundi, leges duelli, & similes, quas non esse propriè leges, confirmat Castro 1. de lege, cap. 1. quia lex est species iuris, cap. ius generale, distinct. 1. ius autem esse nequit, quod iniustum est. Idem docent Caietanus & Armilla verbo, lex, in princ. Rada 2. part. controu. 20. art. 1. & Clemens Alexandrinus 1. strom. non procul à fine, vbi ait: *Lex non est quæuis opinio: non enim est ea, quæ est mala: sed lex est opinio bona: bona est autem, quæ est vera, &c.* Item Plato in Minoe#: *Nec enim congruit, iniquam constitutionem legem esse,* & statim ait, *Legem esse opinionem non prauam:* sed probam & veram. Ibidem: *Non rectum nequaquam lex regia: quia iustitia quippe deesse videtur; cùm illegitima sit.* Idem docet Aristo. 5. ethic. cap. 2. & Demosthenes contra Democratem ait, *Legem iniustam non legem, sed legis interitum esse,*[27] & Vida 2. de Reipub. dignitate, postquam latè docuit, legem iniquam, legem non esse, pulchra hæc verba subiungit Honorius 3. *Legem iniustam, pestem appellat.* Innoc. 3. *Iniquam constitutionem destructionem esse* ait, & B. Thomas inquit, *Lex sine ratione peruersitas est, non lex,* & alibi: *Placitum Principis iniustum, non est lex, sed iniquitas:* Lucas Peneus, *Non est lex, sed fæx*; Baldus, *Non lex, sed lis:* Marius, *Non lex, sed labes.* Addo, *Lex iniqua non est lex, sed error*; *sed tyrannis*; *sed corruptio, & quiduis potius, quàm lex.* Vide Simancas 4. de Rep. c. 19.

Quòd verò Clemens Alexandrinus 1. stromat. & **[sect. 14]** Basilius Isaiæ 1. & Plato suprà, & l. 2. ff. de legibus aiunt, legem esse regulam iustorum & iniustorum, non indicat, legem præscribere actiones iustas, & iniustas: sed has prohibere, illas imperare: vel iustos & iniustos ligare.

Et quamquam consilium boni operis interdum dicatur lex, in quo sensu aliqui interpretantur D. Thomam q. 19. art. 4. dicentem, rectitudinem omnis actus pendere à lege, scilicet, præcipiente, con[28]sulente, vel concedente illum: cùm tamen Sanctus fortè solùm velit, rectitudinem ex eo pe#dere, quòd contra legem non sit; cæterum propriè loquendo, lex non est, nisi quæ aliquam obligationem inducit. Vnde nec lex permissiua est propriè lex, nisi fortè, quatenus obligat iudices ad non puniendum eos, qui actus permissos exercent. Quo pacto fortassis etiam leges permissiu# leges propriè dici poterunt.

Non tamen est necesse legem obligare ad actum; satis est obligare ad modum, sicut interdum non obligamur ad orandum; sed ad habendam attentione#, si oramus: itaque omnis lex propriè dicta ad aliquid[29] obligat. Vnde Hieron. 1. contra Iouinia. *Quod præcipitur, quod imperatur, necesse est fieri, si non fiat, pœnam habet:* & infrà, *Vbi consilium datur, offerentis arbitrium est, vbi præceptum, necessitas est seruientis,* & Ambr. lib. de viduis, *Vt intelligas distantiam præcepti, atque consilij illum recorderis, cui in Euangelio antea præscribitur, ne homicidium faciat, ne adulterium committat, ne falsum testimonium dicat*; *præceptum enim ibi est, vbi est pœna peccati. At verò cùm se præcepta legis memorasset implesse, consilium ei datur, vt vendat omnia & sequatur Dominum: hæc enim non præcepto imperantur, sed pro consilio deferuntur.* Et Modestinus l. legis virtus, ff. de legibus, quem imitatur Alphonsus Hispaniæ Rex, l. 5. tit. 1. part. 1. ait: *Legis virtutem esse imperare, quod fit afferendo necessitatem aliquam:* ergo ad essentiam legis pertinet obligare, & in hoc distinguitur à c#[30]silio secundùm D. Thom. q. 108. art. 4. & Ambr. lib. de viduis. Porrò lex, & alia Superiorum mandata, pr#cepta dicuntur, quia sunt regulæ, præ aliis acceptæ, & electæ. Cur autem lex dicatur, statutum, & constitutio, vide apud Syluest. verbo lex, in principio, quamuis non omnis constitutio lex propriè sit, vt de ea quæ solum irritat, aut permittit aliquid, docet Valentia disput. 7. quæstio. 1. puncto 1. versic. 4. quod cùm de effectibus legis agemus, examinabimus. Bene autem Valentia ibidem versic. 5. notat, per Synechdochem totam aliquam doctrinam, disciplinam, & religionem, in qua leges continentur,[31] vocari legem. Sic, quæ continentur in Psalm. Isaia, vel aliis Prophetis, aut libris historicis, dicuntur in lege veteri contineri, vt docet Augustinus 1. tracta. c. 25. Hieronymus ad Algasiam, q. 8. Nyssenus præfatione in Cantica. Patet ex Ioan. 15. *Vt compleretur sermo, qui in lege eorum scriptus est, quia odio habuerunt me gratis.* Quod tamen habetur Psalm. 24. *Odio iniquo oderunt me,* id est, odio in violentiam, rapinam, & iniuriam prorumpente, & citra meam culpam concepto, vt Genebrardus ibi interpretatur. Gal. 4. *Qui sub lege vultis esse, legem non legistis: scriptum est enim, quoniam Abraham duos filios habuit: vnum de ancilla: alterum de libera, &c.* Quod quidem Genes. 16. & 25. scriptum reperitur, & 1. Corint. 14. *In lege scriptum est, quoniam aliis linguis, & aliis labiis loquar populo huic:* Quod tamen scriptum est Isaiæ 28. iuxta Hebræum, & Aquilam, à quibus non re, sed verbis tantùm dissidet vulgata: *In loquela labij & lingua altera loquetur.* Et Ioann. 10. *Nónne scriptum est in lege vestra: Ego dixi, dij estis:* Quod tamen reperies Ps. 81. de hoc vide Pinedam Iob 22. vers. 22. num. 1. qui ex Nysseno suprà, aliam reddit rationem, cur tota Scriptura lex appelletur,

scilicet quia tota, etiam secundùm historicas narrationes, mentem instruit. Quo **[sect. 15]** sensu Hilarius Psal. 118. dixit quidquid ex ore Dei[32] excipimus, lex nobis futurum est. Addit Hieronymus illa q. 8. etiam mysticam Scri-**[7]**pturæ intelligentiam, legem appellari: quod c#firmat ex Paulo ad Rom. 7. *Lex spiritualis est.* Sed non video qualiter id ex Pauli testimonio colligi possit: Paulus enim de lege propriè & pressè sumpta loquitur: vt ex orationis filo constat, eam verò spiritualem appellat, vt bene Toletus ibi, quia ad ea, qu# spiritus sunt, & ad virtutes, honestaq#ue viuendi formam exhortatur à vitiisq#ue animum reuocat. Sæpe tamen in Scriptura lex à Prophetis distinguitur, vt Matth. 11. *Omnes Prophetæ & lex vsque ad Ioannem* & c. 22. *In his duobus mandatis vniuersa lex pendet & Prophetæ.* Luc. 24. *Necesse est implere omnia, quæ scripta sunt in lege Moysi & Prophetis & Psalmis de me,* & Ioan. 1. *Lex per Moysem data est.*

SECTIO V. *Vtrùm lex sit actus intellectus.*

POstquam etymologiam legis exposui **[sect. 16]** mus, rectus doctrinæ ordo postulat, vt eius essentialia pr#dicata inuestigemus, & primùm, an essentialiter sit actus elicitus intellectus: quia de hoc magna est inter Doctores controuersia: quæ communis est legi cum cæteris præceptis, quæ leges propriè non sunt.

Prima opinio ait, esse actum elicitum à volunta[33]te Superioris, non ab intellectu. Castro 1. de lege pœnali c. 1. dicens, apertè errare eos, qui oppositum sentiunt. Proferuntur plurimi auctores pro hac sententia, qui eam non exprimunt: nam Durandus 2. d. 24. q. 2. n. 13. & 33. solùm dicit, aliquos actus natur# intellectualis, esse imperatos ab intellectu & voluntate, seu libero arbit. Bonauentura autem 3. d. 17. ar. 1. q. 1. n. 12. ad 3. & Anselmus de concep. virg. c. 4. sol# aiunt, regnum & imperium eorum, quæ sunt in homine ipso, esse in voluntate. Scotus 3. d. 36. art. 2. §. quantum ad illum articulum, & §. licet istud, solùm ait, voluntatem imperare intellectui, 2. autem d. 6. q. 1. & d. 38. q. 1. ad vlt. & quodlib. 17. art. 2. tantùm ait, ordinare vnum ad aliud, vt medium ad finem, ad vol#tatem pertinere: quod etiam docet supplementum 4. d. 38. q. 1. art. 1. not. 1. post medium. Palacius disp. 1. §. at verò discrepanti#. Vazquez 12. disp. 49. c. 1. nec est alienum à D. Tho. nam 1. part. q. 108. art. 5. ait, angelum sua voluntate conceptum suum ad alterum angelum dirigere, & ordinare, & 2. 2. q. 58. art. 5. iustitiam, qu# in voluntate existit, ordinare vnum hominem ad alterum. Almain. etiam 1. moral. c. 2. solùm ait, voluntatem imperare sibi, & aliis potentiis, & lib. 3. c. 2. imperium, quo homo suis actibus imperat, non esse actum intellectus; sed voluntatis: quod etiam dicit Henricus quodlib. 9. q. 6. Ange. c. 1. moral. parte 3. corol. 3. Okam 3. q. 12. art. 4. Vnde nullus horum loquitur de imperio obligante subditum sub culpa aliqua: quod solùm imperi# habet rationem legis, de qua hîc loquimur, & Castro pro se nullum scholasticum Doctorem profert: magis ei fauet Medina codice de oratione, q. 2. qui, quamuis q. 1. dixerit, orationem esse expressionem desiderij, quod sanè ad intellectum pertinet, si de interiori expressione sermo sit: tamen q. 2. imperium internum, quod ad homines dirigitur præcipie#do, *fac hoc,* ait, esse actum elicitum voluntatis, & non intellectus: & idem ait de oratione interna, quæ ad Deum, vel homines dirigitur, petendo, *da hoc*. Cùm ergo lex, si est actus internus, debeat esse internum præceptum ad subditos directum, ex Medinæ mentafferendum videtur, legem esse actum elicitum voe luntatis. Quod, cuiuscumque opinio sit, his argumentis suaderi potest. Primùm quia in Scriptura &[34] iure lex Dei, vel

alterius principis, voluntas appellatur Psal. 102. *Notas fecit vias suas Moysi, filiis Israe#l voluntates suas,* id est, præcepta sua, & Psal. 39. *In capite libri scriptum est de me, vt facerem voluntatem tuam:* id est, legem tuam; vnde subditur, & *Legem tuam in medio cordis mei.* Matth. 6. *Fiat voluntas tua:* id est, seruetur lex tua, & Luc. 22. *Non mea voluntas: sed tua fiat.* Matth. 7. & 12. *Qui fecerit voluntatem Patris mei.* Ioan. 4. *Meus cibus est, vt faciam voluntatem Patris mei,* & 2. Machab. 1. *Deus det vobis cor, vt faciatis eius voluntatem:* id est, legem, & l. 1. ff. de constit. principum, & §. sed quod, Instit. de iure natur. gen. & ciuil. dicitur, *Quod Principi placuit, legis habet vigorem,* & §. constat eod. tit. dicitur. *Principum placita leges esse,* & Aug. 4. ciuit. c. 6. ex Iustino Historico refert, *Olim arbitria Principum pro legibus fuisse,* & Arist. in Rhetorica ad Alexand. c. 1. & 2. ait, *Legem esse communem ciuitatis consensum, qui scriptis præceperit, quomodo vnumquodque agendum sit.*

Secundò, quia lex dicitur à legendo, id est, eli[35]gendo, vt suprà vidimus: electio autem est actus elicitus voluntatis: ergo & lex. Tertiò, quia lex est re[36]gula cui conformari tenemur: h#c autem regula est voluntas Superioris: ergo ea est lex, & quidam voluntatem Dei esse legem æternam, apertè docuit Gregor. 1. d. vlt. q. vnic. & Petrus Aliacensis 1. q. 14. lit. L, M, & Q: esse autem primam regulam actionum nostrarum D. Thom. 2. 2. q. 104. art. 1. ad 2. & Anselmus lib. de voluntate Dei, parum à medio, ait, tunc tantum est bona voluntas humana, quando vult illud, quod Deus vult eam velle, & sic concordat cum diuina, quæ magistra est humanæ. Quartò,[37] quia eo ipso quòd in Superiore intelligamus voluntatem obligandi ad actus, ad quos obligare potest, sufficie#ter expressam & promulgatam exteriùs, intelligimus legem, & per eam manemus obligati, & ita D. Thom. 2. 2. q. 104. art. 2. ait, voluntatem Su[38]perioris, quacumque ratione innotescat subdito, esse quoddam præceptum: quod intelligi debet de voluntate obligandi: ergo in tali voluntate consistit lex: confirmatur quia lex est, actus elicitus potenti#,[39] in qua est vis obligandi: sed in sola voluntate est vis obligandi: ergo. Quintò actus, in quo lex con[40]sistit, est vsus dominij iurisdictionis: vsus autem cuiuslibet dominij est actus elicitus voluntatis: ergo actus, in quo lex consistit, est actus elicitus voluntatis. Sextò, quia ordinare in finem pertinet ad[41] voluntatem; per legem autem homines ordinantur in finem: ergo. Septimò, quia D. Thomas quæst. 90.[42] art. 1. ad tertium, ait, voluntatem Principis, vt habeat rationem legis, debere esse ratione regulatam, & sic intelligi, quod dicitur, *Voluntatem Principis legis habere vigorem:* apertè ergo sentit; talem voluntatem esse legem. Octauò, velle Imperatores[43] esse legem non scriptam, expressè docet Nazianzenus oratione 47. quæ est prima in Iulianum: quod notat Billius ibi, num. 36. & confirmat ex legibus asserentibus, *Quod Principi placuit, legis habet vigorem.* Gerson etiam alphabet. 61. de vita spirituali, lectione secunda, littera K, ait, secundùm Basilium in Hexamer. & Ambrosium in eodem libro, & Boe#tium, voluntatem Dei esse legem creaturæ irrationalis: idem autem de lege creaturæ rationalis dicendum videtur: ergo ea etiam consistit in actu voluntatis. Nonò, quia non potest de[44]clarari, quis actus intellectus sit lex: ergo dicendum est consistere in actu voluntatis, quo **[8]** vult subditum ad aliquid obligare. Decimò, quia le[45]gis est imperare, vetare, permittere, & punire, c. omnis autem lex, dist. 3. & l. legis virtus, ff. de legibus, & in regno Hispaniæ, l. 5. tit. 2. part. 2. omnia autem hæc ad voluntatem Superioris spectant. Vndecimò,[46] intellectio omnis est vera, vel falsa: lex autem non

est vera nec falsa; sed iusta, vel iniusta: ergo non est intellectio, vt concludere videtur Parisiensis tract. de virtute fol. 63. col. 2. vnde Rada tom. 2. controu. 20. art. 1. ait, legem principaliùs ad intellectum, quàm ad voluntatem pertinere.

Secunda opinio affirmat, legem esse aliquid exi **[sect. 17]** stens in intellectu Superioris. Videtur D. Thomæ,[47] q. 90. art. 1. incorp. & ad 1. & 2. vbi docet, legem per[48]tinere ad rationem, & esse in ipsa ratione; & ita illum intelligunt, & sequuntur Caietanus, Conradus, Medina, Seraphinus, & alij Thomistæ ibi, & tam D. Thom. quàm illi idem docent in toto discursu huius materiæ. Idem expressè Valentia dispu. 7. q. 1. puncto 2. Sotus 1. iust. q. 1. art. 1. Azor tom. 1. libr. 5. cap. 2. quæst. 1. Turrecremata cap. officium, dist. 3. in princ. Alensis 3. part. q. 26. initio. Antoninus 1. part. tit. 4. c. 10. vbi imperium, etiam quod ad alium dirigitur, ait esse actum intellectus. Sed clariùs sententiam hanc docet tit. 11. c. 2. §. 1. Syluester, Angelus, Tabiena, Pisana, verbo lex, in principio, indicat Corduba. lib. 2. q. 10. vbi generatim ait, *Imperium esse*[49] *actum intellectus moti à voluntate*; & videtur intelligere non solùm de imperio, quo quis sibi imperat: sed etiam, quo imperat aliis: quod etiam significat D. Thomas quæst. 17. artic. 1. & q. 57. art. 6. & q. 58. art. 4. q. 60. art. 1. & 2. 2. q. 47. art. 8. & q. 50. art. 1. 2. & aliis, actus imperandi, & præcipiendi tribuens intellectui & prudentiæ, & intelligens etiam de imperio, quod ad alios dirigitur. Vt expressè etiam Richardus 3. dist. 33. art. 2. q. 6. ad tertium, & 4. dist. 15. art. 4. q. 1. similiter ait, orationem esse actum intellectus, non indicatiuum; sed supplicatiuum. Hanc etiam sententiam quantùm ad legem æternam, & naturalem expressè docuit D. Thomas q. 19. artic. 4. vtramque enim, rationem, vocat. Eandem amplectitur Vazquez disput. 49. c. 2. disp. 150. c. 3. & 4. & alibi sæpe, si sermo sit de lege positiua diuina, vel humana: sed de primaria lege naturali putat, esse ipsam rationalem naturam; quia est regula actuum humanorum: nam qui est consentaneus naturæ rationali eo ipso est bonus; qui verò dissentaneus, eo ipso est malus. Fatetur tamen, secundariam legem naturalem in Deo imperante esse actum diuini intellectus imperantis supposita voluntate: in nobis verò esse actum intellectus nostri iudicantis, aliquid esse necessarium, vel dissentaneum naturæ nostræ rationali.

Hæc secunda opinio suadetur: quia Scriptura,[50] Patres, Philosophi, & Iurisconsulti legem tribuunt rationi: Sapientia Prouerb. 8. ait: *Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt: per me Principes imperant & potentes decernunt iustitiam.* Sed aliqui huius sententiæ autores ingenuè fatentur hoc testimonio parum confirmari: nam, vt inquit Vazquez diput. 49. cap. 2. etiamsi lex esset actio elicita à voluntate, rectè dicerentur Principes per sapientiam iustè & legitimè imperare, sicut & per sapientiam dicuntur seruare iustitiam, & rectè operari; quia per illam diriguntur. Vnde omisso hoc testimonio probant suam opinionem ex Psalmo 18. *Præceptum Domini lucidum illuminans oculos,* id est, lex Dei pura & munda, mentes hominum cæcas illustrans; vt interpretatur Genebrardus: item Psalm. 24. *Dulcis & rectus Dominus, propter hoc legem dabit delinquentibus in via,* id est, legem, quæ ostendat peccatoribus viam pœnitentiæ & rectè viuendi, vt cum Hebræis exponit Genebrardus, addens, solere Hebræos verbum docendi siue instruendi paraphrasticè vertere, *Legem statuit, ponit,* &c. vt ostendant, Deum docere homines præcipuè per suam legem, vt Psalm. 24. *Legem statuit ei in via, quam elegit,* id est, quæ doceat viam, quam cupit obseruari. Psalm. 26. *Legem pone mihi Domine in via tua, & præcepta tua doce me.* Psalm. 118. vers. 33. *Legem pone mihi.* Hebraicè *doce me.* Pro hac opinione est etiam illud Psalm. 118. vers. 105. *Lucerna pedibus meis*

verbum tuum & lumen semitis meis. Vbi Theodoretus lucernæ nomine legem Moysis intelligit, luminis verò Christum, qui, vt Ioan. ait, cap. 1. *Erat lux vera quæ illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum*; & Chrysostomus in id Isaiæ 2. *Domus Iacob venite, & ambulemus in lumine Domini,* locum illum Psalm. 118. sic legit: *Lucerna pedibus meis lex tua, & lumen semitis meis,* & illud Isaiæ*: Ambulemus in lumine Domini,* interpretatut, in præceptis eius, in lege ipsius: ait etiam, *Lucerna præceptum legis est, lumen vitæ, reprehensio, disciplina,* & Paulus Galat. 3. ait, *Itaque lex pædagogus noster fuit in Christo.*[51] Pædagogi est docere, dirigere, & instituere: id ergo facit lex: ergo pertinet ad intellectum. Vnde Clemens 1. strom. non procul à fine ait, *Legem esse bonam opinionem, ac proinde rectè aliquos dixisse, esse rect# rationem, quæ iubet ea, quæ sunt facienda, prohibet autem, quæ non sunt facienda.* & paulò pòst ait, *Legem esse regulam iustorum, & iniustorum:* regulare autem ad rationem pertinet; ergo & in fine ait, *Lucerna est præceptum bonum, vt vult Scriptura*; *lex autem est lumen vitæ*; *vias enim vitæ arguit disciplina: lex est Rex omnium mortalium, & immortalium,* in quit Pindarus, &c. & lib. 2. ante medium, & lib. 4. circa principium ait, *Legem erudire, & ostendere peccatum,* sicut dicit Apostolus Rom. 3. *Per legem cognitio peccati,* & docere, quæ sint facienda, & quæ vitanda. Basilius Isaiæ 1. ait, *Lex est regula iustorum & iniustorum, imperans, quæ agenda sunt, his contradicens, quæ non veniunt facienda,* & Isaiæ 8. *Lex est doctrix & magistra,* & eod. cap. versus finem: *Adiecit Deus legem velut manuductionem, viam tibi præmunientem*; & Damascen. lib. 4. cap. 23. legi Dei tribuit docere, vt in ipso manen[52]tes, in luce simus, & conscientiam nostram ait esse legem mentis nostræ, & Chrysostomus sermon. de fide & lege naturæ ait, *In natura nostra legem non scriptam esse, quæ mentes nostras illustrat.* Cicero 1. de legibus: *Lex est ratio summa insita in natura, quæ iubet ea, quæ facienda sunt, prohibétque contraria,* &c. *Eadem ratio, cùm est in hominis mente confirmata, & confecta, lex est: itaque arbitramur, prudentiam esse legem, &c. Lex est naturæ vis, ratióque prudentis, iuris, atque iniuriæ regula. Inter quos ratio, inter eosdem quoque recta ratio communis est, quæ cùm sit lex, &c. Lex est recta ratio in iubendo, & vetando, &c. Lex est recta ratio imperandi, atque prohibendi.* & libro secundo,[53] *legem esse* ait, *imperandi, prohibendíque sapientiam* & infrà: *Lex vera atque Princeps sapientia ad iubendum, & vetandum, ratio est summi Dei.* & infrà, *Illa diuina mens summa lex est:* pleraque alia ad hanc opinionem confirmandam dicit Cicero tribus illis libris de legibus, & 2. Rhetoricæ inuentionis legem seu ius positiuum vocat, opinionem, & Philippica 2. *Lex nihil aliud est nisi recta, & à Numine diuino profecta ratio, imperans honesta, prohibénsque contraria.* Plato in Minoe# seu Politico: **[9]** *Lex est decretum, seu scitum ciuitatis:* Græcè ###µ#, & inferiùs ait, esse quamdam sententiam seu opinionem non malam, sed bonam; & in Gorgia laudat Pindarum dicentem, legem esse mortalium & immortalium reginam; & Marsil. Ficinus in Minoe# hanc definitionem colligit ex Platone: *Lex est gubernandi*[54] *ratio, quæ per commoda media adfinem optimum gubernata dirigit, transgredienti pœnam, obedienti premium statuens:* & dialog. 1. de legib. ait, *legem esse rationem quamdam, & regulam certo quodam ordine ad bonum subditos perducentem.* Nazianzenus carmine Iambico 15. secundùm tr#slationem Billij sic ait: *Lex quæ gerenda, nec ne sint, dictat mihi.* Ioannes autem Leuuenclauius vertit: *Lex est iusta & æqua rerum agendarum definitio.* Theodoretus in id Psal. 18. *Lex Domini immaculata*: *lex optimum statum Reip. dispensat & ordinat,* & in id Rom. 3. *Per legem cognitio peccati,* ait,

Legem bonorum honestorúmque esse magistram: quæ omnia pertinent ad intellectum: ergo & lex. Vnde Arist. 10. ethic. c. 9. ait, *Legem esse rationem, seu sermo*[55]*nem ab aliqua prudentia, & mente profectum:* & libr. 6. c. 8. prudentiam esse legum ferendarum facultatem, & in proœmio Rhetoricæ ad Alexandrum ait: *Lex oratio quædam est, quæ communi ciuitatis consensu definita iubet, quo pacto vnumquodque agendum sit:* & 1. Elench. c. 12. in fine ait, *Legem esse opinionem multitudinis*; & aliis locis legem vocat iussionem, & imperium: vt in Rhetorica ad Alexand. cap. 1. cùm tamen sæpe dicat, rationis esse imperare, & imperium esse actum prudentiæ, vt 6. ethicor. cap. 10. Et in l. 1. ff. de legibus, lex vocatur *prudentium virorum consultum:* & l. 2. Martianus ex Chrysippo refert, *Legem esse humanarum diuinarúmque rerum reginam.* & ibidem dicitur, *esse iustorum, & iniustorum regulam.* Et Rebuffus in proœmio const. reg. glos 1. num. 1. Demosthenem refert asserentem: *Lex est omnium regina,* &c. & leges Ecclesiæ Canones, seu regulæ dic#[56]tur, vt ait Isidorus 6. etym. cap. 16. refertur c. canon. d. 3. & Lactan. 6. diuin. inst. c. 8. ait, pene diuina voce depictam esse à Cicerone 3. de Repub. diuinam legem his verbis: *Est quidem diuina lex recta ratio naturæ congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quæ vocet ad officium iubendo, vetando, à fraude deterreat.* Paulus etiam satis indicat, legem ad intellectum pertinere: nam Rom. 2. dicit; *Cùm enim gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt, ipsi sunt sibi lex, qui ostendunt opus Dei scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipsorum, & cogitationibus,* &c. conscientia enim, & cogitatio ad intellectum pertinent, & cap. 13. *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit:* ordinatio autem actus est intellectus: de lege etiam naturali intelligendum videtur id Psalm. 4. *Quis ostendit nobis bona signatum est super nos lumen vultus tui Domine,* &c. lumen autem ad intellectum spectat: ergo & lex. Vnde Faber Stapulensis, & Clictouæus in Damascenum suprà*: Lex mentis est naturalis ratio legem Dei habens sibi inditam, &c.* & de hac interpretantur Paulum Rom. 2. Gerson etiam alphab. 2. lit. P, ait, *Dictamen rationis diuinæ esse legem: & similiter dictamen nostrum diuino conforme,* & litera Q, ait, *Rectam rationem humanam esse legem naturalem*; & de illa explicat Paulum Rom. 2. & Psalmum 4. & id Psalm. 39. *Deus meus volui, & legem tuam in medio cordis mei*; imò Clictouæus loco citato de hac lege exponit id Lucæ 12. *Quid autem à vobisipsis non iudicatis, quod iustum est?* Pro hac opinione est etiam Theophilus Alexandrinus epist. Paschali 3. ante medium tomo 1. Biblioth. in veteri editione, ait: *Qui enim curam sui gerunt, vt ad meliora proficiant, habentes legem quasi fortissimum Ducem,* &c. nam ducere pertinet ad intellectum, & Ambros. epist. 20. ad Horontianum lib. 5. epistolarum: *Lex ergo,* inquit, *pædagogus fuit, & ##µ## fuit, donec fides veniret.* & epist. 32. ad Valentianum Imperatorem, eodem libr. *Dei lex nos docuit, quod sequamur*; *humanæ leges hoc docere non possunt.* Augustinus 2. de ordine cap. 8. *Disciplina ipsa Dei lex est*; & primo de libero arbitr. cap. 6. *Legem Dei æternam* dicit esse *summam rationem, cui semper est obtemperandum.* Celsus etiam apud Vlpianum l. 1. ff. de iustitia & iure, ait; *ius esse artem boni & æqui,* vbi ius pro lege sumi quidam arbitrantur. Molina in concordia, quæstione 23. articulo 1. disput. 2. §. *hæc tamen sententia,* ait, *Leges, & præcepta, quibus alios moderamur, ac monemus, actus imperiáque sunt intellectus, quæ vocibus, ac scriptis, vt propriis signis scribuntur. Quod si mente vicissim, vt de angelis à multis dicitur, confahulari possemus, in mente ipsa imperantis cernerentur.* Magister 1. distinct. 45. cap. 7. 8. & 9. docet præceptionem

& prohibitionem non esse propriè, sed figuratè voluntatem Dei, ergo lex & præceptum non est actus voluntatis; erit ergo actus intellectus.

Tertia opinio est, legem coalescere, componi, **[sect. 18]** seu constare ex actu intellectus, & voluntatis, Pala[57]cius 3. dist. 23. disput. 1. §. *disputatio introducta*, prope finem, probat, quia secundùm Aristotelem 7. polit. cap. 14. Lex est ordinatio quædam: ordinare autem est sapientis; ergo lex est mentis actus. Rursus idem Aristoteles 10. ethicor. cap. 9. asserit, legem habere vim cogentem: ergo hac ratione lex est actus voluntatis, ad quam pertinet cogere, & obligare. Idem suadent nonnulli recentiores; quia in his moralibus non oportet quærere vnitatem perfectam, seu simplicitatis: sæpe enim moralia ex multis componuntur, & lex duo requirere videtur, iudicium de agendis, & voluntatem obligandi ad illa. Si per impossibile legislator haberet liberam voluntatem obligandi, eámque exprimeret nullo posito actu intellectus, sicut quidam dixere, de potentia absoluta posse voluntatem operari nullo existente actu intellectus, talis volitio exteriùs expressa, non esset verè lex; quia non esset actus plenè humanus, eo quòd non esset ex ratione; sed tantùm ex voluntate profectus: voluntas etiam obligandi essentialiter requiritur ad legem; ergo lex constat ex actu intellectus, & voluntatis.

Quarta opinio, quam ijdem iuniores teneri pos **[sect. 19]** se affirmant, est vtrumque actum seorsum acce[58]ptum dici posse legem, fauet Aug. 22. contra Faustum cap. 27. dicens, *Legem æternam esse rationem, vel voluntatem Dei.*

Quinta opinio est, legem non esse actum elici **[sect. 20]** tum intellectus, vel voluntatis legislatoris: sed scri[59]pturam, vel alia signa, quibus legislator exprimit rectam rationem & voluntatem obligandi subditum. Ita Gabriel 3. dist. 37. quæst. vn. art. 1. notab. 1. vbi legem sic definit: *Lex obligatoria est signum ve[60]rum creaturæ rationali notificatiuum rectæ rationis dictantis, ligare eam ad aliquid agendum, vel non agendum:* Addit: *Est autem signum rationis notificatiuum triplex, scilicet me#tale, vocale, & scriptum, sic & lex triplex, scilicet lex indita, siue per inspirationem, siue per naturalis dictaminis euidentiam, siue per doctrinam: lex prolata: lex scripta, siue, quod idem est, lex vocalis, mentalis & litteralis.* Per vocem dictantis, intelligit, non nudum iudicium Superioris, sed simul cum voluntate obligandi creaturam rationalem, & ita per illam particu-**[10]**lam excludit legem consultoriam, & permissiuam,[61] quas ait, non esse verè, & propriè leges, & per eandem ait, se innuere, rectam rationem præcipientis, vnà cum voluntate obligandi esse rationem obligandi inferiore#: quamuis enim sciat, aliquid velle Superiore#, si non fuerit notificatum, quòd velit obligare, non consurget obligatio in subdito: quæ omnia sumpsit Gabr. ex Gersone, alph. 2. de potest. eccl. consid. 13. quæ est de origine iuris, & legum, lit. Q & alph. 61. de vita spirit. lect. 2. lit. K, & sequentib. sic etiam Parisiens. lib. de legib. c. 1. ait, *Legem verissima ratione nihil aliud esse, quàm scriptum præcipiens honesta, prohibénsque contraria,* & hoc dicit; quia legem non scriptam, eo quòd legibilis non est, non putat esse verissimè, id est, strictissimè, legem, & Ioan. Ginesius Sepulueda lib. 3. de fato, & lib. arbit. *§. sed redeamus,* ait, *Quid aliud est præceptum, nisi oratio, qua quid sit agendum, aut secus, præcipitur, aut imperatur?* Huius opinionis partim est Petr. Aliacen. 1. sent. q. 14. ibi ait, *Præcept# esse signum voluntatis obligantis, quæ est in Superiori:* vt patet ibi notab. 1. lit. B, & notab. 2. lit. C, & concl. 1. lit. F, licèt lit. L, M, & Q, dicat, esse voluntatem obligandi: & ita quando August. 22. contra Faustum, c. 27. ait, *Legem æternam esse rationem, aut vol#tatem diuin#.* Aliacus, secundam partem

disiunctim eligit, & ait, *Lege# esse voluntatem obligandi creaturam rationalem.* Maior etiam 4. d. 1. q. 4. in explicatione sec#di termini ait, *Lege# oblig#tem in contingentibus, id est, legem positiuam, esse rationabilem voluntatem Superioris, vel eius signum vocale, mentale, aut scriptum,* quamuis dicat, ad rem, de qua ibi agebat, nihil referre quòd lex dicatur actus intellectus, vel voluntatis, & 3. d. 37. q. 1. ait, *Lex obligatoria* (quæ sola est propriè lex, nam permissotia, & consultoria, non est propriè lex) *est signum creaturæ rationali notificatum, eam ligans ad aliquid faciendum, vel non facie#dum:* & hoc signum ait esse triplex, vocale, me#tale, & scriptum: sub scripto comprehendens omnia sigua, quæ oculo corporali possunt apprehendi, & ait, se loqui de lege obligatoria in contingentib. & q. 4. dicit, non solum signum voluntatis obligandi, legem dici posse. Idem ferè docet Almain. ead. dist. 37. q. vnic. Nisi quòd Maior non omnem legem vult esse signum voluntatis obligandi: nam legem naturæ ait esse signum veritatis practicæ, notificatum, quatenus est insculptum in cordibus hominum. At secundùm Almain. etiam lex naturalis est signum voluntatis obligandi existentis in Deo, ita vt, si per impossibile nulla esset in Deo voluntas obligandi, nulla esset lex obligatoria etiam naturalis.

Hæc quinta sententia in lege positiua mihi maxi **[sect. 21]** mè placet, & videtur Arist. 10. ethic. c. 9. dice#tis, *Lex est sermo ab aliqua prudentia, atque mente profectus, quæ vim habet cogente#*; & in proœmio Rhetoric# ad Alexandrum, *Lex oratio quædam est, quæ communi ciuitatis consensu definita, iubet quo pacto vnumquodque age#dum sit,* & Stoici apud Stob#um ser. de legib. & apud Rebuff. in proœmio reg. const. glo. 1. n. 1. dicunt, *Legem esse orationem grauem, & rectam, quæ facienda imperet, non facienda prohibet.* & Isidor. 2. etymol. c. 10. ait, legem scripturam esse: more# verò vetustate probatam, consuetudinem, siue legem non scriptam: & c#muniter Doctores præcepta omnia vocant voluntatem signi, id est, signum voluntatis dininæ: vt D. Thom.[62] 1. p. q. 19. art. 9. & eius interpretes ibi, & alibi passim cum Magistro, 1. d. 47. & sic dicimus, leges esse claras, vel obscuras, indigere, vel non indigere interpretatione; hunc, vel illum esse sensum legis; hunc, vel ill# esse codicem, librúmve legum: sic lex ipsa dicitur voluntatem habere. l. benignus. & l. in ambigua, ff. de legib. sic dicimus, c#suetudine# esse legem qu#dam, seu habere vim legis; quia est signum voluntatis obligandi, quæ est, vel fuit in principe, vel Republica.

SECTIO VI. *Resoluens quæstionem præcedentem.*

SEd, vt meliùs veritatem, mentemq#ue **[sect. 22]** nostram explicemus, sit 1. conclusio, Lex[63] est aliquid quod dimanat, vel dimanauit à natura rationali, vt sic, ac proinde ad rationem pertine#s, siue sit actus elicitus à ratione, siue aliquid à tali actu profectum. Probatur primò, quia sola natura rationalis, vt sic, & per aliquid à se profectum, potest obligare: lex autem est, qua mediante obligat; ergo lex est aliquid profectum à natura rationali, vt sic. Secundò lex est præceptum: sola autem natura rationalis, vt sic, potest præcepta imponere: ergo lex debet esse aliquid profectum à natura rationali. Aliqui addunt, debere esse actum elicitum ab intellectu, vel voluntate illius, sed hoc in lege positiua facilè negari posset, dicendo cum 5. opinione, legem esse signum, & effectum dictaminis, & voluntatis obligandi, & ideo non esse actum elicitum intellectus, nec voluntatis. Sed meliùs dicimus postea, legem positiuam supponere posse pro actu intellectus, & pro actu voluntatis, & pro vtroque, & pro signo illius.

Secunda conclusio: Lex naturalis est solus conce **[sect. 23]** ptus, vel actus elicitus intellectus nostri, dict#s, ali[64]quid esse dissonum, seu disconueniens, & turpe naturæ rationali; aut necessarium, & omninò facie#dum, vt honestè se gerere. Probatur, quia id est lex naturalis, vnde naturaliter sine vlla voluntate obligandi in principe, oritur obligatio in nobis: sed ex solo tali actuali conceptu oritur obligatio in nobis: ergo ille est lex naturalis: confirmatur, quia non c#formari tali dictamini, aut conceptui, vel ab illo dlscordare est peccatum: peccatum autem non potest esse sine transgressione legis: ergo ille actus, seu conceptus est lex: minor proxima sumitur ex Arist. 5. ethic. cap. 1. Damasceno 4. fidei, c. 23. Ambrosio lib. de paradiso c. 8. Nazian. carmi. Iambico 15. quod continet varias rerum definitiones, & de peccato ait: *Quid, quæso, noxa est? à bono deflexio,* & postea secundùm aliquos co[65]dices peccatum vocat ###µ###, id est, *deflexionem à lege,* vt ibi notat Billius n. 21. & hoc est, quod dicitur 1. Ioan. 3. *Peccatum est iniquitas,* Græcè ###µ##, id est, deuiatio à lege; & Rom. 4. *Vbi non est lex, nec præuaricatio.* & August. 2. de peccator. meri. c. 16. ait, *Quomodo non vetatur per Dei iustitiam, si peccatum est?* & 22. contra Faustum c. 27. *Peccatum est dictum, factum, vel concupitum contra legem Dei æternam.* & D. Thom. q. 71. art. 6. ad 4. ait, nullum esse peccatum, nisi quia prohibitum saltem lege æterna, & naturali? Idem constat ex aliis multis, quæ attulimus tract. 7. & 13. Deuiare ergo ab illo dictamine, est deuiare à lege naturali: ergo in illo dictamine consistit lex naturalis, & hoc intendunt multi Theologi, Philosophi, & Sancti citati pro 2. opinione. Non nego, naturam rationalem, imò & obiectum actus humani posse appellari metaphoricè legem naturalem, quatenus ex natura rationali, vel obiecti possunt sumi regulæ, & præcepta operandi. Sed solùm nego, esse propriè legem: quoniam lex propriè dicta præceptum quoddam est: natura autem rationalis, vel ipsius obiecti non est præceptum: ergo nec lex. Quidquid autem sit de hoc, **[11]** quod examinabitur disput. de lege naturali, certum mihi est, legem naturalem non pendere à peculiari voluntate, qua Superior aliquis, etiam Deus, volue[66]rit nos obligare ad aliquid agendum, vel omittendum; nam etiam seclusa tali voluntate obligaremur, ac proinde legem haberemus, vt rectè docet Vazquez Disput. 150. cap. 3. nu. 23. & sequentibus: & hoc est, quod dicunt multi, aliqua esse mala, & peccata ex natura sua, & non, quia prohibita à Deo, vel ab alio Superiore. Scot. 3. distinct. 37. quæst. 1. §. *præcipuè.* §. *sed isti, &* §. *ad quæstionem igitur.* Gabriel quæst. 2. concl. 3. & 4. Richardus art. 1. quæst. 5. Durandus 1. distinct. 47. quæst. 4. nu. 19. Victoria relect. de homici. nu. 3. & sequentib. Sotus 2. iust. quæst. 3. art. 8. Vazquez 1. 2. to. 1. disp. 97. c. 3. & hoc est quod ait Salonius 2. 2. q. 60. ait primò legem naturæ non constituere iustum, aut iniustum: sed declarare. Gregorius etiam, Gabriel, Almainus, & Cordubensis referendi in 4. corollario, dicunt: quæ sunt contra[67] legem naturæ, non esse contra legem aliquam prohibentem; sed indicantem.

Sed contra hanc conclusionem secundam, & do **[sect. 24]** ctrinam modò traditam obiicies: quia de ratione[68] legis est esse à Superiore obligare volente: nec enim Superior aliter obligat, nisi volendo obligare, cùm non vtatur sua iurisdictione, & potestate obligandi, nisi eliciendo actum voluntarium, & liberum, quo obligare velit: ergo de ratione legis naturalis est aliquis actus voluntatis diuinæ. Quod hoc argumento tenent aliqui; & confirmant. Primò quia si[69] actus intellectus nostri præcisè consideratus, esset lex, eo quòd obligat ad aliquid; cùm actus diuini intellectus, quo iudicat, non esse mentiendum, obliget illum ad non mentiendum; talis actus erit illi lex: quod est absurdum: ergo,

&c. confirmatur secundò, quia lex naturalis non potest obligare, nisi[70] obligante simul lege æterna Dei; alioqui possemus peccare contra legem naturalem non peccando contra æternam; quod est contra Augustinum 22. contra Faustum c. 27. vbi ait: *peccatum esse dictum, factum, vel concupitum contra legem Dei æternam:* sed lex #terna est voluntas Dei, vel illam includit: ergo lex naturalis non potest obligare, nisi dependenter à voluntate diuina; ac proinde actus intellectus nostri præcisè sumptus, sine ordine ad voluntatem Dei, non est lex. Minor probatur: quia nullus Princeps potest obligare subditum, nisi volens. Vnde & præcepta decalogi obligare ex sola voluntate diuina,[71] significat D. Thomas q. 100. art. 8. ad 2. cùm enim obiecisset, esse instituta à Deo, ac proinde in illis dispensare posse; respondet ad secundum, *dicendum, quòd sicut Apost. dicit* 2. Tim. 2. *Deus fidelis permanet, seipsum negare non potest: negaret autem seipsum, si ordinem suæ iustitiæ auferret, cùm ipse sit sua iustitia, & ideo in hoc Deus dispensare non potest, vt homini liceat non ordinatè se habere ad Deum, vel non suboli ordini iustitiæ eius, etiam in his, secundùm quæ homines adinuicem ordinantur.* Vbi apertè supponit, totam obligationem horum præceptorum oriri ex institutione, & ordinatione diuin# iustitiæ: talis autem ordinatio ad voluntatem pertinet; ergo secundùm D. Thom. obligatio legis naturalis ex voluntate diuina omninò pendet: quod etiam de lege #terna significat Aug. 22. cont. Fanst. c. 27. dicens, *esse rationem, vel voluntatem diuinam.* Clariùs autem id docet Aliacensis 1. q. 14. lit. L, M, & Q, vbi legem æternam ait esse voluntatem obligandi nos, & nihil esse malum, nisi quia prohibitum à voluntate diuina, imò lit. B, & M, contra Arimin. ait, non ideò Deum aliquid velle, quia illud est bonum, sed ideo esse bonum, quia est volitum à Deo: item totam obligationem oriri à[72] voluntate diuina, docent Gerso. 1. p. alphab. 2. lit. P, consid. 13. agens de potest. eccles. & origine legum. & 3. p. alphab. 61. tract. de vita spirit. lect. 1. lit. E, coroll. 10. & lect. 2. lit. E, & sequentib. Gabr. 3. d. 37. q. vn. art. 1. not. 1. fauet Almain. 3. Moral. c. 15. referens tamquam probabilem opin. Gersonis, & Aliacensis suprà, & Andreæ de Castronouo in fin. 1. lib. sent. asserentium, nullum esse actum, etiam interiore#, qui non possit licitè fieri ex diuina voluntate, auferente suam prohibitionem, eo quòd nullus sit malus, nisi[73] quia diuina voluntate prohibitus: & Sebastianus Medicis repet. c. erit autem lex. d. 4. nu. 49. & Sotus dicit, legem naturalem à rationabili Dei voluntate emanasse: ideo sola eius voluntate mutari posse.

Sed hunc dicendi modum reiicio. Primò quia si **[sect. 25]** per impossibile esset homo in mundo, & non Deus, mentiri esset malum: ergo contra aliquam legem;[74] nulla autem esset voluntas Dei: ergo lex naturalis non includit voluntatem Dei: confirmatur alioqui, ignorans Deum, vel de illo nihil cogitans, non posset in mendacio intelligere rationem peccati, & mali, nec obligatione# vitandi illud: cùm per illos auctores tota ratio malitiæ, & obligationis includat ordine# ad Deum, vt volentem obligare. Secundò vel hæc voluntas Dei, à qua dicunt pe#dere omnem obligationem naturalem, est necessariò in Deo; vel liberè; si necessariò: ergo aliqua voluntas Dei efficax erga creaturas, est necessariò in Deo: quod est absurdum: item Deus per voluntatem necessariam obligaret suos subditos, quod etiam est absurdum; nam obligatio hæc, cùm sit moralis, ab agente morali libero, imò & plenè libero debet prouenire: Vnde nullus Princeps potest seipsum voto, vel promissione, aut alios præcepto obligare, nisi plena libertate: ergo multò minùs Deus. Si verò liberè nos obligat, posset nos non obligare ab initio, & postquam nos obligauit,

posset obligationem auferre, ac proinde posset in[75] omni præcepto naturali dispensare, imò & illud in totum obligare, & omnes omissiones, & actus licitos reddere, etiam odium Dei, & voluntatem violandi legem, si esset, & faciendi contra conscientiam: quod esse omninò falsum, & contra D. Tho. & ferè omnes, patebit cùm de indispensalitate legis naturalis disseremus; imò si Deus, nobis ignorantibus, vellet nos non obligare, nullatenus peccaremus: quod adhuc est absurdius: ergo vt obligemur, non requiritur in Deo voluntas obligandi nos. Alia de hac re habes disp. de lege nat. Ad obiectionem, seu arg. illiusmodi dicendi; Respondeo de ratione legis creatur#, in **[sect. 26]** quantùm creatura est, esse proficisci à suo creatore, nempe à Deo, qui per suam liberam voluntatem & non aliter potuit eam producere: tamen inquantùm lex est, non petit produci à Deo, nec pe#det à voluntate diuina: & ideo, quamuis Deus, aut voluntas diuina n# esset; si tamen esset dictamen rationis, haberet rationem legis, & obligaret nos: vt autem in nobis sit hoc dictamen, non requiritur formalis voluntas obligandi nos: sed sufficit virtualis, qua vole#do, nos cum tali dictamine producere, consequenter, virtute, atque implicitè vult nos obligare, eo quòd est de essentia talis dictaminis obligare subiectum, & ad hoc est impertinens, quòd cognoscamus, vel non cognoscamus illam voluntatem, alioqui ignor#tes, vel n# aduertentes illam, non obligarentun Similiter etiam est[76] impertinens, quòd illa voluntas sit, vel non sit libera, alioqui si Deus esset age#s naturale, non obligaremur per dictame# rationis, qm# non procederet à voluntate **[12]** libera Dei; ergo illa voluntas non obligat per se, sed per accide#s ratione dictaminis, quod causat: eo modo, quo vnus Angelus alium obligaret, si in eo dictamen non mentiendi produceret. Vnde etiam confirmatur, quod dicebamus, obligationem nostram[77] non oriri ex voluntate formali obligandi existente in Deo. Nam voluntas Superioris non obligat per se, nisi sit libera, & nota inferiori: Voluntas autem huiusmodi sæpe est nobis ignota, & si Deus esset agens naturale, non esset illi libera; in quo tamen euentu esset in nobis obligatio: ergo non proficiscitur per se ab illa voluntate obligandi, sed à dictamine rationis. Quamuis fateri possemus, modò esse in Deo voluntatem formalem obligandi nos ad seruandam legem naturalem media ratione: imò & esse[78] necessariam ex suppositione volendi creare nos c# dictamine rationis, ex quo necessariò resultat obligatio: quia, quæ necessariò resultant ex volito à Deo, necessariò sunt volita formaliter à Deo: vt necessariò vult similitudine# ex suppositione, quòd vult esse duo alba: præsertim, si similitudo nihil aliud sit, quàm illa esse simul. Auctor ergo naturæ non obligat per se, & immediatè ad non mentiendum, & ad alia, quæ sunt legis naturæ: sed media natura rationali, & eius dictamine.

Ad primam confirmationem respondeo, primò **[sect. 27]** negando falsitatem consequentis: licèt enim Deus,[79] quia est suprema substantia, nullam habeat legem positiuam, qua obligetur; quia nec per leges, quas creaturis imponit, obligati potest; siquidem principes suis legibus non obligantur, vt inferiùs ostendam: tamen obligatur lege naturali intrinseca, & improducta, atque indistincta realiter à sua essentia, & voluntate. Vnde ipse est sibi lex altiori modo[80] quàm de quibusdam dicitur Rom. 2. & hoc voluisse videntur Pindarus, Martianus & Chrysippus relati sectione præcedenti pro 2. opinione dicentes, legem esse omnium mortalium, & immortalium reginam. Vnde Rebuffus in proœmio constit. reg. gloss. 1. num. 7. Cælius 10. antiquitatum cap. 19. referunt, Platonem, & Pindarum dicentes, *legem esse Deorum, hominúmque reginam*, & nu. 2. retulerat Rebuffus Demosthenem dice#tem, esse omnium reginam. Idem insinuat D. Thomas 1.

part. quæst. 21. a. 1. ad 2. dicens, *rationem diuinæ sapientiæ comparari vt legem ad diuinam voluntatem*, & hoc modo Deum sibi ipsi esse legem. Secundò, & meliùs respondeo de ra[81]tione legis esse, quòd sit distincta à voluntate obligata, & eius actibus; nam debet esse regula, & mensura eorum; & quia hoc non competit dictamini diuino comparatione diuinæ voluntatis, & actuum ipsius, idcirco non est appellanda lex: secus de dictamine nostro comparatione voluntatis, & actu# nostrorum. De hoc dicemus plura disp. 4. sectio. 2. con. 2.

Ad secundam confirmationem respondeo, licèt **[sect. 28]** lex naturalis non possit obligare, nisi obligante si[82]mul lege æterna: tamen hoc est per accidens, eo quòd non potest esse sine lege æterna, cuius est participatio, & ad cuius similitudinem producta est à Deo, cuius iudicium practicum de agendis est exemplar nostri: si tamen per impossibile esset in nobis iudicium illud, & non in Deo: tali iudicio obligaremur, ideo illud esset lex nostra: modò autem, quia est tale iudicium in Deo, faciendo contra iudicium[83] nostrum, facimus etiam contra iudicium illud Dei: quod quidem etiam est lex nostra, non quia obliget nos per se, sed quia nos obliget per iudicium nostrum, cuius est causa exemplatis, & similiter voluntas producendi iudicium illud in nobis, præsertim si fiat formali intentione obligandi nos, est lex nostra, quatenus mediante illo iudicio, quod necessariò infert, ligat nos. Ad quod quidem non opus est illo, quod dicebant Gerson, & Gabriel, iudicium nostrum esse signum notificatiuum voluntatis, qu# est in Deo; sed satis est esse effectum, ex quo sequitur in nobis obligatio: quamuis metaphoricè requiratur quasi signum notificatinum diuinæ voluntatis: quia sicut formalis voluntas Superioris non obligat subditum, nec habet rationem legis respectu ipsius, nisi exprimatur aliquo signo, & promulgetur; ita voluntas Dei, siue formalis, siue virrualis obligandi nos, non habet rationem legis, saltem actu obligantis, nisi posito iudicio nostro, quod est signum diuini iudicij, & voluntatis obligandi: quia argumentando à signo, & effectu, ex hoc iudicio nostro possumus colligere, simile iudicium esse in[84] Deo, & voluntatem saltem virtualem obligandi nos medio illo. Vnde iudicium nostrum est quasi notificatio, & promulgatio iudicij, & voluntatis diuinæ: quia non potest esse in nobis tale iudicium, quin præcesserit in Deo voluntas efficax illud causandi, vel independenter à voluntate nostra; vel supposito, quòd ipsa applicauit intellectum ad formandum tale iudicium. Et quia voluntas Dei est[85] immutabilis, & non potest non impleri; ideò in ea veluti in causa necessariò illatura effectum, continetur tota obligatio, quæ postea formaliter, & secundùm se existit in tempore; & illa obligatio virtualis æterna, sufficit vt illa voluntas, & iudicium Dei ab illa approbatum, sit lex ab æterno. Voluntas[86] autem Principis creati, quia mutabilis est, & variis modis à Deo, & à creaturis impediri potest, non habet rationem legis, cùm primùm elicitur; sed c# hominibus notificatur, & promulgatur; antea enim nec formaliter, nec omninò virtute, nec interpretatiuè illos obligat. Eodemq#ue modo voluntas absoluta Dei obligandi homines per seipsum, vel per Superiores creatos, dici non potest lex æterna, & similiter iudicium intellectus de conuenientia talis obligationis, approbatum per voluntatem obligandi formalem, vel virtualem. Antecedenter autem ad omnem voluntatem absolutam, vel efficacem obligandi nullum iudicium, nullusq#ue actus diuini intellectus habet completam, & integram essentiam legis, sed partialem tantùm, & inchoatam.

Hinc primò intelligitur, quid sibi voluit D. Tho **[sect. 29]** mas in illa secunda confirmatione citatus, cùm[87] obligationem legis naturalis manare indicauit ex voluntate diuina, & nihilominùs esse indispensabilem, quia Deus fidelis est, & seipsum negare non potest. Inte#dit enim S. Thomas eo ipso, quòd Deus[88] voluerit producere hominem ratione vtentem, n# posse auferre ab eo obligationem, quæ necessariò oritur ex ipso iudicio rationis, quæ iudicat num qu# esse mentiendum, blasphemandum, peierandum, &c. Vnde si Deus facultatem daret faciendi oppositum, negaret seipsum, id est, suam iustitiam, rectitudinem, & veritatem, concedendo quasi licitum, quod intrinsecè est malum; sicut negaret suam bonitatem, iustitiam, & rectitudinem, si inclinaret ad malum, & simul suam fidem propriè dictam, & veracitatem, si non impleret promissum, vel si mentiretur: itaque non est mens D. Thomæ ibi, vt obligemur lege naturali, requiri in Deo, formalem voluntatem obligandi nos, quam etiam sopposita intentione producendi nos cum vsu rationis, potuerit non habere: imò potiùs oppositum ex eo loco **[13]** colligitur: nam ex illa hypothesi rectè inferretur, præcepta naturalia dispensari & abrogari posse, vt intulere auctores aliqui in ea confirmatione citati, quos alibi confutamus. Augustinus autem 22. contra Faustum, cap. 27. ideò sub disiunctione dixit, legem æternam esse rationem vel voluntatem Dei: quia lex æterna, vt vidimus, pro vtraque supponere potest, & voluntatem Dei esse legem #ternam ex Thomistis docet Medina quæst. 19. artic. 10. ad primum.

Secundò hinc etiam patet, quod ait D. Thom. **[sect. 30]** quæst. 19. art. 10. & 22. quæst. 104. art. 4. ad tertium,[89] voluntatem eius, qui non peccat, semper esse conformem diuinæ; quia vult, quod Deus vult, eam velle, & teneri hominem ad conformandum se hoc modo diuinæ voluntati, rectè intelligi de voluntate habente rationem legis, qualis est voluntas illa æterna, de qua locuti sumus & voluntas signi, quæ est signum voluntatis æternæ obligandi nos. Sic ferè D. Thomam exponit Conrad. quæst. 19. artic. 10. Malè autem Gregorius 1. distinct. vlt. quæst. vnica docet, voluntatem beneplaciti diuini, qua aliquid fit, esse veram legem, eiq#ue nos debere positiuè conformare, quando scimus, ita aliquid velle, nisi nobis ipse reuelaret se velle, vt nullum actum haberemus. Gregorium reiecimus tractatu de bonitate & malitia. Vide etiam Sotum 1. iust. quæst. 1. art. 1. & Medinam hac quæstio. 90.[90] art. 1. qui rectè docent, etiam si sciremus, voluntatem Superioris esse, vt aliquid faciamus, non obligari, nisi id præcipiat.

Tertiò hinc etiam intelligitur quod ait D. Tho **[sect. 31]** mas quæst. 71. art. 6. ad quartum, nihil esse malum,[91] nisi quia prohibitum lege æterna, & naturali: *Quia eo ipso,* inquit, *quòd aliquid inordinatum, est rationi naturali repugnat:* quasi dicat, ac proinde repugnat legi æternæ, quæ est ratio diuina cum voluntate formali vel virtuali obligandi nos media naturali lege. Sic etiam ipse D. Thomas quæst. 19. artic. 4. ait, bonitatem voluntatis ex lege æterna pendere primariò; ex naturali verò secundariò, quia est participatio legis eternæ, iuxtaid Psal. 4. *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine,* vbi, & quæst. 18. art. 1. & in præfatione ad quæst. 90. dicit Medina, si non esset lex æterna, mendacium fore, & non fore peccatum; quia ex illo impossibili sequitur quodlibet horum: nam tunc non esset contra legem æternam, & ideo non esset peccatum; & esset contra rationem, & ideo esset peccatum. Sed dicendum est, ex illa hypothesi vnum tantùm sequi per locum intrinsecum; scilicet, fore peccatum: quia reuera esset contrarium alicui legi, videlicet rationi naturali: per locum verò extrinsecum, etiam sequitur, non fore peccatum,[92] quia si non esset lex æterna, non esset homo, nec lex naturalis, & ideò nihil posset esse peccatum.

At nos inquirimus, quid sequeretur, si reuera esset mendacium in homine habente vsum rationis & libertatem, non existente Deo, aut lege eius æterna, in quo euentu dicimus tantum sequi mendacium fore peccatum. Quòd verò aliqui dicunt, fore malum morale, & non peccatum, implicat; quia malum morale, & peccatum idem prorsus sunt.

Et quod alij dicunt. si Deus non haberet formalem voluntatem obligandi nobis notam, fore malitiam oppositionis cum ratione, & non cum lege; quia ad malitiam oppositam legi oporteat esse & apprehendi voluntatem obligandi in legislatore; prorsus falsum est. Primò, quia omnis malitia moralis debet esse contraria alicui legi. Secundò, quia ratio nostra, & Dei est lex, etiam seclusa voluntate formali obligandi in Deo. Tertiò, quia licèt non esset illa voluntas formalis, deberet præsumi, quia eadem haberemus fundamenta præsumendi, quæ modò habemus. Quartò, quia in peccato non est illa duplex malitia, sed vnica tantùm; quoniam Deus ad ea, quæ sunt legis naturæ non obligat, nisi media ratione & iuxta mensuram ipsius: imò quando lege positiua pr#cipit vel prohibet id, quod lege naturali & æterna prohibitum erat, non auget intensiuè obligationem, sed ita vult obligare, ac si ex lege naturali nulla esset obligatio. Quintò, quia si per ignorantiam legis Dei, vt sic, excusaremur ab illa malitia, etiam excusaremur per inaduertentiam, & passim: multi enim naturaliter, cùm mentiuntur, vel alia eiusmodi faciunt, nihil cogitant de lege Dei, nec de turpitudine obiecti, & tunc opera illa non erunt peccata, sed tantùm moraliter mala; quia secundùm aduersarios peccatum dicit malitiam contrariam legi Dei cognitæ, vt talis, vel vincibiliter & culpabiliter ignoratæ, vel non consideratæ: consequens est absurdum & parùm iustum: satis ergo est ad rationem peccati esse aliquid repugnans rationi, quæ non potest non esse lex temporalis Dei, & non deriuari à lege æterna Dei, & ita cùm peccatum definitur per contrarietatem ad legem Dei, defini[93]tio est descriptiua per proprietatem, quæ nec de potentia absoluta potest à peccato separari: non verò quidditatiua data per essentialia, nisi lex Dei sumatur materialiter, scilicet, pro ratione, quæ reuera est lex Dei, sed licèt non esset lex Dei, adhuc esset lex, & illi repugnare non solùm esset malum morale; sed etiam peccatum cum eadem malitia, quam modò habet in eo, qui considerat esse contra legem Dei.

Dices in hoc homine habet contemptum, & iniuriam Dei, iuxta Basilium in id Psalm. 28. *Af*[94]*ferte Domino gloriam, & honorem:* vbi ait; *sicut qui implet præceptum, Deum honorat: ita qui violat, inhonorat,* iuxta id Rom. 2. *Per præuaricationem præcepti Deum inhonoras:* in illo autem non haberet contemptum, nec iniuriam Dei: ergo non haberet omnino eandem malitiam. Respondeo contem[95]ptum, qui est in eo, qui peccat cum notitia formali legis Dei, non semper esse formalem: alioqui semper esset speciale peccatum, quod est contra omnes: sed virtuale, & implicitum inclusum intrinsecè in omni malitia: quia enim ratio nostra est lex naturalis, & participatio legis æternæ Dei, virtute, & implicitè est contra legem Dei, & quidam quasi contemptus Dei formaliter, vel virtute, volentis nos obligare per rationem naturalem eodem gradu, quo obligaret ratio naturalis, si à Deo non dimanaret. Et hic contemptus virtutis,[96] quantùm ad totam suam malitiam est in eo, qui inuincibiliter ignorat, vel non considerat Deum, & daretur, licèt non esset lex Dei, nec Deus ipse in mundo: qua tota eius malitia est esse contra rationem in tali materia, imò & tunc quodammodo esset contemptus Dei, & legis eius, quia si existerent, per tale peccatum offenderentur, vnde peccatum, quantùm in se esset, offenderet Deum, & legem eius, sicut modò, & ita eandem contraheret malitiam.

[14] Quartò ex dictis infertur, verum esse, si sanè in **[sect. 33]** telligatur, quod dixere Greg. II. dist. 34. q. 1. art. 2.[97] corol. 2. Gabr. dist. 35. q. 1. art. 1. Almainus 3. moral.[98] c. 16. Cordub. lib. 3. q. 10. ad 2. duplicem esse legem; vnam propriè imperantem, & hanc semper requirere voluntatem Superioris, quia vel est voluntas obligandi, vel eius intimatio; aliam indicantem, seu ostendentem, quæ obligat solùm ostendendo, & huiusmodi esse rationem, & legem naturalem, ac proinde non requirere primò, & quantùm est ex ratione legis, voluntatem Superioris. Hoc verum est loquendo de lege præcipiente, in maxima proprietate: sic enim lex præcipiens inuoluit Superioris voluntatem, & sic Victoria relectione de homicidio num. 15. & alij dicunt, aliqua esse prohibita, quia mala: aliqua verò mala, quia prohibita; tamen latiùs etiam lex indicans, verè est præceptum, & imperium, quatenus est regula necessariò sequenda, vt opus sit rectum, seu quatenus habet vim obligandi. Regulæ necessariò seruandæ in vnaquaque arte, præcepta dicuntur, vt patet 3. polit. cap. 7. ergo similiter regulæ necessariò seruandæ in moribus.

Oppones; quia lex naturæ est imperium pro **[sect. 34]** priè dictum: sed imperium propriè dictum est di[99]stinctum à iudicio; vt tractatu 6. diximus cum diuo Thoma quæst. 17. ergo lex naturæ non consistit in iudicio: sed in imperio, quo intellectus dicit, *fac hoc*. Ita docent nonnulli Thomistæ, non solùm de lege naturæ; sed de omnibus aliis. Quod malè aliqui reiiciunt, putantes, in intellectu null# esse imperium distinctum à iudicio: nam esse oste#dimus loco citato. Quia cùm interiori suæ potentiæ, vel alteri homini homo dicit, *fac hoc*, locutio illa non est actus voluntatis: nam ad illam non pertiner interiùs loqui: ergo intellectus: sed nihil affirmat, aut negat, ergo non est iudicium, sed alius actus intellectus, & idem est de interna locutione deprecatiua vel promissiua, *da hoc*; vel, *faciamhoc*, quidquid in contrarium dicat Medina (de oratione quæst. 2.) meliùs ergo illud reiicitur: quia imperium illud, cùm non ostendat necessitatem, nec turpitudine# obiecti, nec inuoluat voluntatem obligandi in potente obligare, nullo modo obligat, ergo per se non est lex naturæ, aut alia. Confirmatur, quia sine illo potest dari iudicium de necessitate l. turpitudme obiecti: quod iudicium obligat, quia *scienti bonum, & non facienti, peccatum est illi*, vt ait B. Iacob. cap. 4. ergo sine illo datur lex naturæ: econtrà verò, etiamsi detur tale imperium sine iudicio, de necessitate, vel turpitudine obiecti, nulla est obligatio: ergo imperium illud per se sumptum, non est lex naturæ. Adde, nec esse legem æternam: quia lex æterna non obli[100]gat, nisi media lege positiua, humana, vel diuina, vel media lege naturali: ad has autem non est necessarium imperium illud in Deo, sed satis est communicare nobis cognitionem honestatis, & turpitudinis, & per se, vel per Principes velle obligare nos, & nobis intimare hanc voluntatem: ergo illud imperium non est necessarium ad legem æternam: imò cùm non intelligatur ab homine, quorsum ad illum dirigeretur? & quomodo ipsum obligaret? De lege positiua statim dicam, non requirere essentialiter aut necessariò huiusmodi imperium.

Tertia conclusio: lex positiua, siue humana, si **[sect. 35]** ue diuina, non consistit essentialiter in imperio[101] interno strictissimè dicto, quo legislator interiùs dicat subdito, *fac hoc*, neque requirit necessariò illud. Est contra aliquos recentiores, qui omnem legem in illo imperio distincto à iudicio constituunt. Sed pro nobis sunt, Valentia disput. 7. quæstione 1. puncto 2. & alij, dicentes, legem in iudicio rationis practicæ consistere. Idem de lege po[102]sitiua tenent Vazquez & Azor citati sectione pr# cedenti, pro secunda sententia: imò auctores illius sententiæ ferè omnes docent, legem, opinionémque in iudicio consistere:

quod etiam colligitur ex diuo Thoma quæst. 90. art. 1. ad secundum, dicente, *Leges esse propositiones practicas:* propositio autem non est imperium distinctum à iudicio, sed est iudicium, ergo, &c. & quæst. 9. artic. 1. & 3. ait, *Leges esse dictamina rationis practicæ,* & eodem art. 3. leges naturales esse principia practica, & leges humanas esse conclusiones: principia autem & conclusiones mentales sunt iudicia, & non imperia, ergo, &c. Ratione probatur: quia obligatio legis positiuæ à sola potestate, & voluntate obligandi subdito notificata pendet, non verò ab illo actu imperij, quia etiam si superior interiùs vel exteriùs dicat, *fac hoc,* si non habeat animum obligandi, vel illum mihi non manifestet, non erit verum præceptum, nec lex: econtrà verò, etiam si non dicat expressè interiùs, nec exteriùs, *fac hoc,* sed solùm habeat, & exprimat animum obligandi: subditus manebit obligatus: quia *seruus sciens voluntatem domini sui & non faciens, plagis vapulabit multis,* vt dicitur Luc. 12. & quia qui potest, & vult obligare, & voluntatem suam manifestat, hoc ipso obligat: ergo ille actus imperij nec sufficit, nec est necessarius ad obligandum.

Vnde fallitur Sotus 1. iust. q. 1. art. 1. si velit, in imperio illo, *fac hoc,* distincto à iudicio, legem essentialiter consistere: & præterea sibi aduersatur dice#s, consistere, in propositione imperatiui, *faciend# est hoc:* nam h#c propositio, & quæcumq; alia indicatiui est: propositio enim definitur, *Oratio verum, vel*[103] *falsum significans indicando.* Clariùs autem, legem essentialiter consistere in tali imperio, docuit Conradus q. 90. art. 1. *§.* & confirmatur, & Medina eo. art.

Obiicies D. Tho. q. 92. art. 2. dicente#, *Sicut enun* **[sect. 36]** *ciatio est rationis dictamen per modum enúnciandi, ita*[104] *& lex per modum præcipiendi:* ergo sentit legem n# esse enunciationem, ac proinde nec iudicium, sed imperium strictè sumptum, & distinctum à iudicio. Resp#deo D. Tho. non velle, quòd lex non sit iudicium: sed quòd potest supponere pro pr#cepto distincto à iudicio, & pro iudicio practico, quod verè sit præceptum; quod iudicium quale esse debeat statim dicemus. Et quidem legem Dei esse præce[105]ptum, docet Geneb. Psal. 18. vers. 8. & Psal. 118. v. 2. & patet Deut. 6. & Matt. 22. Vnde Basil. Chrysost. Theophil. Alex. citati sect. præced. Aust. in id Psal. 77. *Et suscitauit testimonium in Iacob, & legem posuit in Israe#l,* & ser. 13. de verbis Apost. Ambros. Gal. 1. & Iureconsultus l. 1. & 2. ff. de legib. & l. legis virtus, ff. eodem, legi tribuit præcipere, iubere, vetare, & prohibere, & concordat lex 5. tit. 1. part. 1. & legislatores vtuntur verbo, iubemus, mandamus, & similibus. l. iubemus, C. de aduocat. diuers iudic. cap. cum omnes, & cap. ex parte, de const. & Accursius legem diffinit, *Vt sit sanctio sancta, iubens honesta,*[106] *prohibens contraria:* eodem modo loquitur Plato Dialog. 1. de legibus, Aristo. 5. ethic. cap. 1. 2. & 10. & lib. 10. c. 9. *& in proœmio Rhetoricæ* ad Alexand. Cicero libris de legibus, Maximus Tirius ser. 14. & **[15]** alij passim, qui etiam sæpe dicunt, legem imperare, & esse præceptum, & sic Conanus 1. comment. iuris c. 8. n. 7. in definitione legis præceptum ponit: si aute# lex est præceptum; ergo imperium: nam pr#ceptum, & imperi# esse idem, nemo ambigit, & ex Bernard. Accursio, & aliis docetur communiter in l. 1. ff. de legib. Quamuis autem imperium distinctum à iudicio non sit de essentia legis, nec ad illam necessarium: si tamen detur, & voluntatem obligandi subdito manifestat# c#iunct# habeat, dicetur lex. Vnde Deus Exod. 20. verbis significantibus præceptum strictè sumptum, legem suam tradidit: *Non habebis Deos alienos, &c.*

Quarta conclusio, iudicium, quo legislator iu **[sect. 37]** dicat, se velle obligare subditos, non est de essentia[107] legis positiuæ, neque omninò necessarium ad illam. Probatur: quia sine illo potest dari voluntas obligandi manifestata subdito per reuelationem diuinam, & tunc subditus maneret obligatus: Communiter tamen tale iudicium concurrit, exteriusque exprimitur per illa verba, *volo obligare*, vel similia: & pro illo iudicio vero, & habente coniunctam voluntatem obligandi exteriùs expressam, supponere potest lex; & sic verum est, quod dicunt Azor & Vazquez legem esse iudicium, quo illa voluntas obligandi denuncia[108]tur. Nec est inc#ueniens legem supponere posse pro dicto iudicio, & pro imperio strictè sumpto, qu#nis non sit de essentia legis, sed de integritate: Nam sic homo supponere potest pro partib. integralib. vt dicendo, homo est manus, pedes, caput & aliæ partes animatæ anima rationali, & domus supponit pro lapidibus & lignis, &c. quæ sunt partes inte grales ipsius.

Quinta conclusio, iudicium de honestate vel tur **[sect. 38]** pitudine obiecti, aut de conuenientia obligandi[109] subditum, non est omninò necessarium ad rationem legis. Probatur: nam etiam si Princeps iudicet, turpe esse quod præcipit, vel necessarium ad honestatem, quod vetat, vel non esse licitum aut expediens obligare subditos: si tamen, qu#tùm est in se, velit illos obligare, & hanc voluntatem illis manifestet, & reuerà iustum, & bono communi expedie#s est, quod pr#cipit, & pr#ceptum ipsum, vera lex est, & subditi id scie#tes tene#tur ei obedire, quia licèt aliud putet Princeps, tamen potest tunc subditos obligare, idque vult; ergo verè illos obligat: quo circa nullum iudicium actuale, rect#, est essentiale, aut necessarium ad legem positiuam; sed tantum aptitudinale: nimirum quòd quantum est ex parte obiecti, Princeps verè tunc & rectè iudicare posset, id quod præcipit, esse bonum, & validè posse id præcipere, & ad illud obligare, quæ iudicia recta, semper sunt in lege diuina.

Sexta conclusio, voluntas obligandi exteriùs **[sect. 39]** expressa, est essentialis legi positiu#: probatur, quia[110] est necessaria, imò & sufficiens ad obligandum: obligatio autem ex lege oritur.

Obiicit Medina q. 90. artic. 1. quia homo potest[111] obligare seipsum sine animo se obligandi; ergo & alios: antecedens probatur, nam qui vouet, vel iurat animo vouendi, vel iurandi, licèt non animo se obligandi, nihilominùs manet obligatus. Propter hoc Medina putat, præceptum superioris latum ani[112]mo præcipiendi, licèt non obligandi, verè obligare, & ideo legem consistere præcisè in actu intellectus, *fac hoc*, exteriùs voluntariè expresso, & à voluntate illam eliciendi profecto, absque vlla voluntate obligandi. Qu# opinio à viris doctissimis t#quam absurdiss **[sect. 40]** ma reiicitur. Primò, quia si Princeps illo præcepto[113] interno exteriùs expresso obligat: vole#do illud habere, & exprimere, virtute vult obligare: ergo obli[114] gatio non est sine animo obligandi, saltem virtuali. Secundò, quia si in illo solo præcepto expresso, est sita essentia legis, etiam si Princeps formaliter, & expressè vellet, non obligare, adhuc obligaret, eti#si animus Principis constaret populo: quod est absurdum, præsertim in Deo; sic enim vole#s non obligare, obligaret: & sic voluntas eius absoluta non impleretur. Tertiò, quia in materia de voto ferè omnes docent, votum emissum cum animo non se obli[115]g#di, vel sine animo se obligandi, non esse verè votum: ideoq#ue non obligare. In quo euentu, si quis vellet vouere sine animo se obligandi, esset vouere aliquid repugn#s, vt velle producere hominem, qui

non sit animal rationale. Idem est de exc#municatione: nam lata sine animo obligandi, non ligat. De iu[116]rame#to verò alia ratio est: quia non capit vim obligandi ex animo hominis se obligandi: sed ex animo iurandi, vt maximè liquet in iuramento assertorio: nam ob reuerentiam Dei tenetur, qui illum seriò in teste# adducit, verum dicere: & similiter, quod iurat se facturum, tenetur facere. Non ergo in illo præcepto interno exteriùs expresso, *fac hoc,* donsistit essentialiter lex positiua humana, vel diuina: sed in vol#tate rationabli Superioris exteriùs expressa, qua vult obligare siue exprimatur immediatè, aut mediatè ab eodem, siue à Deo, vel ab alio cui fuerit reuelata. Vnde D. Tho. 2. 2. q. 104. art. 2. ait, *Voluntatem Superioris, quac#que ratione innotescat subdito, esse quodd# præceptum:* & qui illam voluntatem explicat, dat c#pleme#tum essentiale legi: non tamen dicitur facere legem, nisi auctor sit obligationis propria voluntate obligandi. Et quamuis præceptum strictissimè sumpt#, quod explicatur his verbis, *fac hoc*, non sit actus elicitus voluntatis: secus tamen pr#ceptum essentiale legis: hoc enim est actus, quo vol#tas vult subditos obligare. Nec contra hanc c#clusionem **[sect. 41]** vim vllam habent argume#ta posita sectione præced.[117] opin. 2. sicut nec argume#ta, quæ in prima sententia proposita sunt, vim habent contra secundam sententiam rectè intellectam: ita videlicet, vt licèt lex positiua supponere valeat pro nonnullis actibus intellectus: non tamen illos includat essentialiter, neque omninò illos requirat: ea verò argumenta sigillatim soluere nituntur Sotus, Medina, Vazq. & alij auctores sec#dæ opin. Tertia opinio admittenda est in eo sensu, vt lex supponere possit pro aggregato ex actibus intellectus, & voluntatis, & essentialiter includat illos, licèt in particulari non includat intrinsecè actus illos, de quibus egimus concl. 34. & 35. At verò quarta opinio reiicienda est: quia nullus actus intellectus, præcisa voluntate oblig#di, habet rationem legis. Quinta opinio vera est, nempe positiuam legem supponere posse pro signo vero voluntatis obligandi subditum, maximè quando mediatè vel immediatè manauerit à Superiori. Vnde omnes opiniones excepta quarta facilè conciliantur, & veræ sunt, si sanè intelligantur. Nec est inc#ueniens, eundem terminum vniuocum pro variis rebus supponere posse, si ita supponat pro vna, vt aliam etiam c#notet: ex sua enim 1. impositione & vsu, plures suppositiones eiusmodi habere potest. Sic enim hæc vox, domus, supponit pro materia connotando formam, & pro forma connotando materiam, & pro aggregato ex forma & materia, nempe lapidibus & lignis, &c.

Adde si vera esset opinio, quam multi tenuere c# **[sect. 42]** D. Thoma, verbum, & actum intelligendi esse **[16]** qualitates realiter distinctas, legem non solum supponere posse pro actu intelligendi, sed etiam pro verbo ipso, vel eius productione, quæ est locutio. Hoc sumitur ex D. Tho. q. 90. art. 1. ad 2. quem non videtur Caietan. intellexisse: docet enim D. Tho. legem esse orationem, seu propositionem practic# mentalem, quæ fit per actum intelligendi, & aliquando non est actualiter in mente: sed per mod# habitus: quod repetit q. 94. ar. 1. & loquitur de lege naturæ. Sed C#radus his locis id extendit ad alias. Non videtur autem excludere D. Tho. actus intelligendi, vel imperandi à ratione legis: sed præferre videtur verba, per illos producta; fortassis quia s#t proximiores regul# operandi, neque in ea opinione verbum, & actus intelligendi sunt distinctæ le[118]ges: nam actus intelligendi, & verbum inseparabiliter se habent, & pro eadem regula reputantur, sicuti locutio & verbum. Probabilior tamen & c#munior opinio est, verbum, & qualitate#, quæ est actus intelligendi, vel imperandi, idem prorsus esse. Licèt autem Angelus, vt quidam Philosophi putarunt, esset sua intellectio, ipsa esset lex: quia obligaret immediatè voluntatem ipsius,

& mediante actu elicito voluntatis posset obligare vol#tatem subditi, si quem haberet. Et quia pro eodem reputantur cognitio, & volitio obiecti, & obiectum, vt cognit# & volitum, pro eodem reputantur: ideo sicut cognitio & volitio obiecti est lex, ita etiam obiectum, vt cognitum & volitum potest dici lex: quo sensu Azor lib. 5. c. 2. q. 2. ait, legem positiuam passiuè acceptam esse, *Quod Princeps, vel Resp. iubet, verbo, vel*[119] *scripto denunciatum, quod memoriæ impressum hæret:* naturalem verò esse, quod ratio ipsa iubet, vel prohibet, quod aliquando est actu, aliquando habitu in mente, & sic principia rerum agendarum vel fugiendarum, vt, *bonum est amplectendum, malum fugiendum*; *quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris,* esse leges naturales: ante omnem actum & habitum: lumen verò seu facultate# rationis legem dici posse causaliter, quia est legis fons, seminarium, & origo. Vnde lumen illud, de quo in Psal. 4. *Signatum est super nos lumen vultus tui:* communiter Doctores explicare de lege naturali. De qua & aliis legibus multa inferiùs dicam, quæ iam dicta summopere illustrabunt. Hîc solùm aduerte, legem naturæ n# semper versari circa prima principia, vt malè indicat Caietanus quæst. 90. artic. 1. ad secundum, sed passim etiam circa conclusiones, vt quando necessitas, vel turpitudo obiecti cognoscitur tantum per discursum, tunc cognitio conclusionis est lex: quia illa est, qu# voluntatem obligat. Hinc posset reiici Maior 4. dist. 1. q. 4. *§.* insuper, vbi ait, legem naturalem esse habitum facultatis: intelligere autem videtur Synderesim ipsam. Meliùs D. Thom. qu. 94.[120] art. 1. & Antoninus 1. part. tit. 3. c. 1. dicunt, non esse habitum, sed actum habitu manentem, quia Synderesis non obligat per se, sed per actum, qui manet habitu, quia in homine est habitus, quo potest facile elicere actum, qui est lex.

SECTIO VII. *An sit conditio necessaria ad legem, vt præceptum imponatur alicui communitati.*

REspondeo affirmanter, quod aliqui **[sect. 43]** putant assertum esse à D. Tho. q. 90.[121] art. 2. & Isidoro 5. etym. ca. 21. & refertur c. erit autem lex, dist. 4. sed ibi D. Thomas & Isidorus tantum agunt de conditione, quam sectione sequenti examinabo. Meliùs colligitur ex Isidoro 5. etym. cap. 18. & refertur c. priuilegia, dist. 3. vbi ait, *Priuilegia sunt leges priuatorum, quasi priuatæ leges: nam priuilegium inde dictum est quòd in priuato feratur,* sed leges propriè dictæ distinguuntur à priuilegiis, quæ sunt veluti legum propriè dictarum exceptiones: ergo leges[122] propriè dict#, sunt, quæ communitati imponuntur: ideo iura generalia, & leges generales appell#tur l. 2. & 3. C. de legib. consonat c. licet, de regularib. vbi dicitur, *Legem priuatam,* id est, *priuilegium, publicæ legi præiudicare.* Clariùs habetur conclusio in Concilio Meldensi c. 21. & refertur c. 1. de constit. *Canonum statuta custodiantur ab omnibus:* & l. leges, 3. C. de legib. *Leges, vt generales, ab omnibus æqualiter in posterum obseruantur:* & l. leges sacratissimæ, C. eod. tit. *Leges sacratissimæ quæ constringunt hominum vitas, ab omnibus intelligi debent, vt vniuersi præcepto earum manifestiùs cognito, vel inhibita declinent, vel permissa sectentur,* & l. 1. ff. de legibus; vbi dicitur, *Lex est commune præceptum, &c.* & infrà, *communis Reip. sponsio:* quod explicat glossa, quia interrogatione facta à consule, & responsione facta c#muniter à populo, statuebatur, & l. 2. ff. de legib. adducitur Demosthenes dicens, *Lex est, cui omnes homines debent obedire:* item. *Lex est communis ciuitatis sponsio, secundùm quam omnes decet viuere, qui in ciuitate sunt*; & Chrysippus, dicens: *Lex*

est omnium humanarum, & diuinarum rerum Regina: oportet autem præsidere bonis & malis, &c. Et in quatuor legibus sequentibus docetur, leges aptari debere ad ea, quæ frequenter accidunt, non ad rarò constringentia,[123] quod satis insinuat, legem non priuatæ personæ, sed communitati alicui imponi debere. Vnde in l. 7. seu iura, dicitur, *Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.* Deinde lex debet esse perpetua, vt postea dicimus, nulla autem persona est perpetua: ergo nulla lex imponitur tantùm vni personæ, sed pluribus, & ideò generaliter, non verò in particulati: quia innumeras personas, vsusq#ue c#prehendit: de quo vide Arist. 5. ethic. c. 10. 2. pol. c. 3. & l. neque leges, ff. de legi. & quòd lex est præceptum communitati impositum. Sotus 1. iust. q. 1. art. 2. Medina Vazquez & alij hac q. 90. art. 2. Aug. & Iason l. 1. nu. 1. & 2. ff. de legib. consonat Aulus Gell. 10. noctium Attic. c. 20. ex definitione legis tradita à Capitone, colligens, leges non esse, quæ non sunt generalia iussa, & ideo priuilegium legem non esse: quamuis Sallustius 1. histo. priuilegium quod de Pompeij reditu ferebatur, legem appellauerit.

Sed obiicies 1. quia in l. 1. ff. de const. princ. dici **[sect. 44]** tur, *Quodcumque Imperator per epistolam, & subscri*[124]*ptionem statuit, vel cognoscens decreuit, vel de plano interlocutus est, vel edicto præcepit, legem esse constat. Hæ sunt, quas constitutiones vulgo appellamus. Planè ex his quædam sunt personales, &c.* Ex quibus verbis glossa ad l. 1. ff de legib. colligit, non omnem legem esse c#mune præceptum: quia personalis constitutio commune præceptum non est: vnde quod in ea lege dicitur, legem esse commune præceptum, ait esse difinitione# tantùm descriptiuam: quia non conuenit omni legi. Pr#clara ratio, quasi definitio descriptiua non deberet esse æqualis definito. Meliùs respondet Anto. Vacca in illa l. 1. ff. de legib. illud dictum Papiniani, *Lex est commune præceptum:* & illud Atteij Capitonis apud Aul. Gel. lib. 9. c. 20. *Lex est generale iussum populi,* non esse intelligenda vt præceptum debeat esse commune passiuè, id est, communitati impositum, **[17]** sed actiuè, id est, à communitate impositum: olim enim non poterat apud Romanos solus Princeps legem ferre sine communitate.

Respondeo ergo, constitutiones personales pro[125]priè & simpliciter leges non esse, imò nec constitu[126]tiones; vnde glossa illa l. 1. ff. de const. prin. ait, *constitutiones personales esse, quæ in iuris corpore non clauduntur:* aliàs constitutionem semper esse generalem, vt l. 1. in fine, C. de nouo codice faciendo: dicuntur tamen leges & constitutiones largè, & impropriè, quia eandem vim obligandi habent, quam leges & constitutiones propriè dictæ, quæ impositæ sunt communitati. Cur autem hæ solæ dicantur propriè & simpliciter leges, & constitutiones, præcipua ratio est communis vsus vocis: nam pr#cepta particularia, quæ peculiari aliqua ratione vni aut alteri imponuntur, veluti si cui ob sua delicta præcipiatur, vt à receptione, vel executione ordinum abstineat, licèt iusta & seruanda sint, tamen leges non sunt, vt notat Vazquez disput. 151. cap. 3. Soto 1. iust. quæst. 1. art. 1. ad 2. D. Tho. q. 90. art. 2. ad 1. Caie. ibi & art. 3. ad 3. & Medina art. 3. ad secundum, sicut nec præceptum, quod pater familias subditis imponit, vt ait D. Thomas hac q. 90. art. 3. ad tertium. Rectè etiam ibidem notat Vazquez si peculiari ratione vni parti ciuitatis aliquid peculiariter præcipiatur, vt esse instructam certo genere armorum; vel ædificiorum, legem esse posse. Idem existimo, si præceptum aliquod imponanatur Prætori, vel alteri officiali, & omnibus suis successoribus: tale enim præceptum commune est multis, & perpetuum, & ideo verè est lex. Vnde in ff. veteri & in 10. lib. C. plures leges sunt de Senatoribus,

decurionibus, &c. & similes habentur lib. 11. & 12. C. & apud Hispanos tit. 21. part. 2. quo sensu verum dixere Castrus 1. de lege, c. 2. §. ali# legis difinitiones. Accursius & Paulus de Castr. l. 1. ff. de legib. nonnullas esse leges, quæ non sunt generalia iussa, & ait Paul. nu. 1. non esse de substantia legis, vt generale præceptum sit: quia potest esse lex, quæ tantùm habeat locum in singulari persona, siue odium, siue fauorem contineat, quod probat ex l. amissione, de capite minutis, & l. neque Dorotheum, C. de decurionib. lib. 10. quæ doctrina, vt vera sit, debet explicari, ita, vt formaliter lex ad singularem personam pertineat, sed virtute[127] multos obliget; vt cùm aliqui lege lata hostes iudicantur Reipub. omnes tenentur illos tamquam hostes habere; & cùm alicui lege conceditur priuilegium, omnes prohibentur illud impugnare: omnisq#ue vera lex aliquo modo c#munitati imponitur, iuxta hæc potest explicari Antonius Vacca l. 1. ff. de legib. dicens, non esse de ratione legis esse impositam communitati, vel in commune; sed iussum populi, vel Principis, vel in vna re, esse legem: ideoq#ue has quoque vocari leges, vt de reditu Cicetonis, vt illa Pompeij de cæde Clodij, & aliæ huiusmodi. Rectè etiam notat Vazquez legem non expirare morte mandantis: at pr#ceptum priuatum expirare morte mandantis, vt docet Syluester verbo, mandatum, quæst. 3. ex l. inter causas, ff. mandati, & Ioan. Andr. c. quod præcipitur 14. q. 1. quamuis mandatum, quo confertur alicui potestas iurisdictionis, ipsa cœpta, non expiret per mortem mandantis, vt docet Syluester ibi, Angelus verbo, mandatum, nu. 6. Armilla n. 6. & constat l. & quia, verbo, antequam, ff. de iurisd. om. iud. & l. gratum, & c. relatum, de offic. deleg. de qua re plura dicam sectio. 9. condit. 6. sententiam verò, ait Vazquez, &[128] omnes, non expiare morte iudicis; quia est veluti lex, & quia sic expedit, ne delicta careant pœna condigna & proportionata. Quando verò priuilegium expiret, dicetur disp. peculiari de priuilegiis, & quando expiret dispensatio, disp. 20. de dispens.

Obiicies secundò, quia vnum dictame# rationis, **[sect. 45]** quod vnam tantùm personam comprehendit, &[129] obligat, est lex naturæ: ergo etiam præceptum positiuum, quod vnam tantùm personam c#prehendit, & obligat, poterit appellari lex positiua. Responderi potest 1. legem naturæ non esse dictame#, quod vnicam tantùm personam comprehendit, & obligat; sed dictamen vel aggregatione# dictamin# comprehendentium, & obligantium plures personas, & iuxta hanc solutionem, qui peccat contra dictamen, quo ipse solus c#prehenditur, non peccat contra totam legem: sed contra partem ipsius. Secundò responderi potest, omne dictamen, quod vnum obligat, esse legem naturæ, quia si idem numero in aliis poneretur, in quibus similes circumstantiæ concurrerant, ipsos etiam obligaret, & moraliter est idem numero cum dictaminib. similib. quibus alij obligantur & vnam numero cum ipsis legem constituit: idem est de dictaminibus, qu# sunt præcepta connaturalia gratiæ, atque adeò naturalia secundùm quid, licèt supernaturalia simpliciter. Aduerte autem, nomine communitatis in præ **[sect. 46]** senti sectionenon solùm intelligi vniuersalissimam,[130] quæ est totum humanum genus: sed etiam alias, vt Ecclesiam Christi, regnum, ciuitatem, religionem B. Francisci, & reliquas, confraternitates, societates, collegia, vniuersitates: de quibus Iurisperiti l. 1. & sequentib. ff. quod cuiusque vniuersitatis, & ff. de collegiis illicitis: semper autem c#munitas aliquo iure sociatur: alioqui communitas non esset, ex l.[131] ciuitas, ff. si cert. pet. & ca. delicta, iuncta glossa, de excessibus prælatorum. Et patet in ciuitate: quæ in quo consistat, docet Aristot. 3. politic. ca. 1. eam verò esse communitatem perfectam, eo quòd sibi sufficiens est, 1.

polit. cap. 1. & D. Thom. hac quæst. 90. art. 2. & perfectior est regnum: imperfecta verò domus cui paterfamilias præest, vt notat diuus Thomas art. 3. ad tertium, Sotus 1. iust. quæst. 1. art. 3. & lib. 5. quæst. 2. art. 2. quia sibi non est sufficiens, nec in ea inuenitur dominium iurisdictionis, licèt inueniantur alia dominia, & iura imperfecta, vt maritale in vxorem: paternum in filios: herile, & despoticum in setuos, & famulos. Cùm ergo dicimus, leges esse, quæ communitati imponuntur, intelligitur de perfecta communitate, ab habente iurisdictionem in illam, & politicè ipsam gubernante: alia verò præcepta leges non sunt, quia c#munitati perfectæ non imponuntur. Potrò præceptum perfectæ communitatis dupliciter imponi[132] potest. Primò dirigendo præceptum ad eos, qui illam immediatiùs gubernant, vt scilicet curent, in ea aliquod fieri, siue ipsa communitas se immediatè gubernet: siue suos habeat proximos gubernatores. Secundò dirigendo præceptum ad singulos, vt aliquid faciant: & sic Quintilian. lib. 2. c. 4. ait, de lege quæri posse, an in populum ferri debeat, an in singulos homines. Pro conclusione huius sectionis multa sunt in sequenti.

SECTIO VIII. *An ad rationem legis necesse sit legem ad bonum commune conducere.*

[18] REspondeo affirmanter ex Isidoro, **[sect. 47]** 2. etymol. cap. 10. in fine, & 5. etymol.[133] cap. 21. refertur, cap. erit autem lex, dist. 4. vbi ait, *Erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundùm naturam, secundùm patriæ consuetudinem, loco, temporique conueniens, necessaria, vtilis, manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem in captione contineat, nullo priuato commodo: sed pro communi ciuium vtilitate conscripta:* circa verbum, *in captione,* non esse legendum, incautum, notatur & bene probatur in decreto Gregoriano, idem sumitur ex l. nulla, ff. de legibus. De hac conditione tractant D. Thomas 3. de regim. Principum cap. 11. & 3. de eruditione Principum, cap. 3. infrà, quæst. 96. artic. 4. & 6. & hac quæst. 90. art. 2. vbi Caietanus, Conradus, Medina, Valentia, disput. 7. quæst. 1. punct. 2. §. 4. Vazquez dispu. 191. cap. 2. & sequentib. Castro 1. de lege, cap. 1. ante medium, & cap. 5. documento 2. Syluester verbo lex, in princ. & quæst. 1. & 5. Caietanus & Armilla nu. 1. Adrianus quodlib. 6. art. 1. Antoninus 1. part. tit. 17. cap. vnico, *§.* 3. Sotus 1. iust. quæst. 1. artic. 2. & quæst. 6. art. 8. conclusione 1. & quæst. 5. art. 3. ad finem. Bellarminus 4. de Rom. Pont. cap. 15. Palacius 3. dist. 37. disput. 1. §. porro autem. Toletus lib. de septem peccatis mortalib. cap. 17. & 18. Andr. ab Exea cap. 1. de const. *§.* 2. num. 319. citans Panormitanum, Calderinum, Imolam, Angelum, verbo lex, quæst. 9. Anton. 1. part. tit. 18. cap. vnico, Nauarrus de finib. num. 28. Turrecremata & alij Iurisperiti dict. 1. erit autem lex, Angelus & Iason l. 1. & 2. ff. de legib. Alex. l. 4. col. 5. ff. de iureiur. Antonius Gomez l. 1. Taur. num. 5. Burg. in proœmio legum Tauri, num. 440. Gregorius Lopez, l. 9. titul. 1. part. 1. vbi Alphonsus Rex Hispaniæ hanc conditionem posuit; & Quintilianus his verbis, lib. 2. cap. 4. *Vitium legis in verbis, aut in rebus est*; *in verbis quæritur, an satis significent, an sit in eis aliquid ambiguum*; *in rebus, an lex sibi ipsa consentiat, an in populum ferri debeat, an in singulos homines? maximè verò commune est quærere, an sit honesta, an vtilis. Nec ignoro, plures fieri à plerisque partes*; *sed nos pium, iustum, religiosum, cæteraque his similia honesto complectimur: iusti tamen species non simpliciter exquiri solet: aut enim de re ipsa quæritur, digna*

ne præmio, an pœna sit? aut de modo pœnæ, præmiíve, qui tam maior, quàm minor culpari potest. Vtilitas item: nam discernitur interim tempore; *quædam an obtineri possit, ambigi solet. Ne illud quidem ignorare oportet, leges aliquando totas, aliquando ex parte reprehendi solere.*

Hæc Quintilianus, cui consonant quæ ex Fortunacian 2. Rhetoricorum referam sectione seq. cond. 4. Isocrates verò in Paranetico laudat leges, *quæ sunt faciles cognitu, claræ, & manifestæ, vtiles, inter se se congruentes, ad publica, non ad priuata commoda constitutæ.* Arist. 1. Rhet. cap. 4. docet, salutem Reipub. in legibus sitam esse, & legislatorem mul[134]ta debere attendere, vt leges ad salutem Reipubl. ferre possit, & 3. ethic. cap. 7. in fine, ait, *Leges quæ ad rectas gubernationes accommodatæ non sunt, iniustas esse,* & cap. 8. *Quæritur,* inquit, *à nonnullis num legum conditor in rectissimis legibus ferendis ad nullorum commodum debeat, an ad plurium vtilitatem spectare: nam fortasse quod rectum est, suscipi debet: forsitan autem rectum est, vt totius ciuitatis commodum, & ciuium commune bonum legumlator sibi proponat*; & lib. 5. cap. 1. *Ipsæ leges de omnibus dictant, coniectantes, aut communem omnium vtilitatem, aut optimorum, aut Principum, vel virtute, vel aliquo alio tali modo,* &c. *Quare vno modo dicimus, iusta, quæ fælicitatem, eiusque partes societatis ciuilis efficiunt, & conseruant,* &c. Nota ex Quintil. lib. 3. institutio. coniecturam ductam esse à coniectu, id est, directione quadam[135] ad veritatem indagandam. Vnde etiam diuinatores atque somniorum interpretes, coniectores vocantur, propterea ergo dicit Aristoteles loco citato leges coniectare communem vtilitatem, & cætera, quia illam quærunt, idem Arist. 4. pol. c. 1. ait, *Leges esse ad Remp. accommodandas, non Remp. ad leges.* Vide etiam lib. 5. c. 9. & 10. lib. 6. c. 2. & 7. item 10. ethic. c. 9. Plato dial. 1. de legib. ait, *Leges debere fieri communis pacis, beneuole#tiæ, tr#quillitatis, ac fælicitatis gratia,* & dialogo politico, longè post medi# de legislatore ait: *Atqui, vt arbitror, quiquid & pluribus, & plurimùm conducit, communiter instituat,* & in Critia: *Neque censemus, rectas esse eas leges, quæ non sint communiter totius ciuitatis gratia positæ*; *qui autem aliquarum partium gratia leges condunt, eos non ciues, sed seditiosos putamus, & iura sua frustra sic ab eis vocari censemus,* & epist. 8. docet, *Leges non tam propter pecunias vel bona corporalia subditorum, quàm propter eorum virtutem ferendas esse,* & in politico seu ciuili longè à medio, *Arbitrantur illi quidem, fieri non posse, vt quod sigillatim & vnicuique seorsum conuenit, præcipiatur: itaque quod c#munius est, quódque & plurimis & plurimum conducere putant, instituendum censent.* Cicero 2. de legibus: *Constat profectò ad salutem ciuium, ciuitatumque incolumitatem, vitamque omnium quietam, & beatam conditas esse leges, eosque qui primùm eiusmodi scita sanxerunt, populis ostendisse, ea se scripturos, eaque laturos, quibus illi ascriptis, susceptísque honestè, beateque viuerent*; *quæ# ita composita sancta## essent, ea videlicet, leges nominarunt,* & 1. de inuentione, *Ea,* inquit, *virtute & sapientia maiores nostri fuerunt, vt in legibus scribendis nihil sibi, nisi salutem & vtilitatem Reip. proponerent*; *nec enim ipsi, quod obesset scribere volebant, & si scripsissent, cùm esset intellectum, repudiatum iri legem intelligebant,* & in Vatinium ait, *Amaioribus nostris nulla alia de causa leges sunt inuentæ, nisi vt ciues suos incolumes conseruarent.* Archita lib. de lège, & iustitia: *Ad ciuilem communionem conducit, si lex non monarchia fuerit, neque ad priuatam quorundam*; *sed ad communem vtilitatem instituta, & ex æquo ad omnes pertinens: oportet autem, vt lex locorum, ac regionum rationem habeat. Nam nec omne solum fert omnia, nec omnium hominum animi*[136] *earundem virtutum capaces sunt.* Liuius

lib. 4. *Nulla lex satis accommodata omnibus est, id modò quæritur, si maiori parti, & in summam prodest: leges conquire, quæ & iustæ sint, & Reip. conducibiles, & inter se consentientes, deinde, quæ lites quàm paucissimas pariant, & exortas, quàm fieri possit, ocyssimè finiant.* Concilium Toletanum 8. cap. 10. *Eos Reges eligendos esse,* ait, *non qui sint prospectantes proprij iura commodi, sed consulentes patriæ, atque genti,* & in decreto ipsius Concilij edito nomine Principis, carpuntur Reges, *qui in proprietatis, illa conantur redigere sinum, quæ pro solo constat illos, imperij percepisse fastigio, & illud in iuris proprij collocant anno, quod publicæ vtilitatis acquisitum esse constat obtentu.* Hoc Concilium adducens Vazquez disput. 151. num. 8. rectè docet, eum, qui iure belli principatum alicuius ciuitatis consecutus est; si tamquam ciues reliquit, quos seruos facere potuisset, non posse eos in suam vtilitatem, quasi seruos conuertere: secus si eos in seruitutem redegit: tunc enim plenum in eos ha-**[19]**bet dominium, vt notat Medina art. 2. ad vlt. sed hoc omisso, pro conclusione nostra est Basilius initio Prouerb. dicens, *Leges debere esse ad consequendam in communi bono vtilitatem, & non ad priuata commoda respicientes.* Et Chrysostomus in id, 2. Corinth. 4. *Habentes eumdem spiritum,* ait, *illæ potissimùm leges hominem similem Deo reddunt, quate*[137]*nus Deo similem fieri hominem licet, quæ ad publicam vtilitatem faciunt.* Meritóque id docet Chrysostomus: nam Deus in omni lege sua non solùm pro[138]priam gloriam, sed etiam bonum subditorum intendit, vt docet Suarez tom. 1. opusculorum, op. 6. quod est de iust. sect. 4. num. 2. vnde de quadam lege Dei dicitur Isaiæ 51. *Lex à me exiet, & iudicium meum in lucem populorum requiescet:* ergo Reges, & alij Principes, qui ministri Dei sunt, Rom. 13. Sap. 6. & alibi sæpe, si ei assimilari volunt, debent in omni sua lege subditorum bonum intendere: ideo Biesius 4. de Republic. ait, *Leges sunt publica vitæ præcepta, quibus nos omnes obtemperare semper oportet, siquidem commune bonum, & æquitatem ipsam perpetuò spectant, atque ab eo, qui iubendi & iussa exequendi potestatem habet, proponuntur.* Demosthenes contra Aristogitonem: *Leges c#munes & ordinatæ sunt, & eædem vniuersis, æqua, honesta, & vtilia spectant, & ad illa referuntur, quæ inuenta si fuerint, commune mandatum iam inde proponitur pax & æquale, &c.* Et quod dicitur l. 1. ff. de legibus: *Lex est commune præceptum,* interpretatur gloss. id est, *communis vtilitatis statutum*; *vel communiter toti vniuersitati factum.* Et sanè cùm lex, vt dixi sectione præcedenti, sit præceptum communitati impositum, vtile communitati esse debet; nam contra rationem esset pro bono priuato alicuius, quod in commune n# redundaret, communitatem lege grauare: certè si Rex sua tantùm commoda attenderet, tyrannus esset. *Hoc,* inquit Basilius suprà, *tyrannus à Rege differt, quòd ille sua ipsius quomodocumque, & vndecumque respicit, ac tuetur: hic subditis consulere tantùm quærit,* item docet Aristoteles 8. ethicor. cap. 10. & 3. politic. cap. 5. & lib. 5. ca. 10. Andreas ab Exea, cap. 1. de const. num. 320. & 321. cum Francisco Patricio lib. 1. de regno, tit. 3. D. Thom. 2. 2. quæstio. 42. art. 2. ad tertium, & 3. de regim. Princip. cap. 10. Augustinus 6. ciuit. cap. 11. vbi ait: *Quando legislator prætermisso communi bono, proprium quærit, tyrannus est:* à fortiori autem tyrannus esset, qui ob proprium commodum iniusta præciperet, vel probaret, & communi bono perniciosa, vt si legem faceret, qua vsuræ probarentur, lex esset tyrannica, Clem. vnic. de vsuris.

Sed contra conclusionem obiicies, 1. nam, si lex **[sect. 48]** debet ad commune bonum ordinare, peccabit[139] Princeps, qui intuitu boni priuati legem alioqui[140] iustam, &

Reip. vtilem efficeret: quod videtur falsum. Secundò, quia multæ sunt leges omnibus[141] probatæ, quæ in bonum particulare ordinantur, vt viduarum, pupillorum, orphanorum, minorum, seruorum, militum, &c. vt videri potest per totum titulum de testam. mili. & C. qui militare possunt, & de re militari, lib. 12. & ff. & C. de minoribus, & ff. ad senatusc. Velleia. vnde l. 1. §. huius studij, ff. de iustitia & iure, & §. iuris præcepta seu huius studij Instit. eod. tit. duplices distinguuntur leges; quædam, quæ ad commune bonum ordinantur, vt ad constituenda sacra, erigendos magistratus, & similes: aliæ verò, quæ sunt circa priuatorum bona, & iura priuata dicuntur. Priuilegium etiam lex priuata dicitur cap. priuilegium, dist. 3. ex Isidoro 5. etymol. cap. 18. tamen in priuatum commodum priuilegiati ordinatur, & leges tuendi propriam vitam, vel alienam corporalem vel spiritualem, & dandi eleemosynam aliis, & aliæ huiusmodi in bonum priuatum, proprium, vel aliorum ordinantur: ergo non omnes leges debent ad commune bonum ordinari, quod expressè etiam docuit Baldus l. 1. ff. de legibus. Tertiò, quia legi inutili[142] parendum est: ergo est lex valida, ac proinde non est conditio essentialis legi esse vtilem bono communi, imò neque vtilem simpliciter. Antecedens probatur, quia communis sententia est, vt lex, si non aduersetur iuri naturali, diuino, vel gentium, non desinat valere; vt ex Aristotele, & Soto, se docuisse refert Menchaca 1. controuersiarum illustrium cap. vltimo, num. 1. ergo etiam lex inutilis valere potest.
[143]

Confirmatur: nam lex captionibus plena valet,[144] l. vnica, in principio, C. de caduc. tollend. ibi, *Suis machinationibus,* & l. inuidiosa. *§.* 1. & l. perquam dura, & l. prospexit, ff. qui, & à quibus: elegans tex. in l. 1. §. initium, ff. de postul. ibi, *Quia moderatam hanc ætatem prætor ratus est.* Quam rationem mirabilem esse, clamat Accursius ibi, & Tiraquellus multa ad hanc rem congerens, de retract. in præfa. num. 75. & Baldus in l. non omnium, per textum ibi, ff. de legibus, & in l. de quibus, ff. eodem, ergo à fortiori valet lex inutilis, & alioqui, eo ipso quòd quis sciret, legem esse inutilem, licèt nondum sit reuocata à legislatore, poterit eam non seruare, & multò meliùs, si omnibus pensatis, nosset esse Reipubl. incommodam: item si cogeretur ad eam seruandam, posset appellare: quæ non videntur concedenda.

Ad primum arg. respondeo si lex ex se est iu[145]sta, & vtilis Reip. & Princeps id nouerit, licèt non[146] intendat bonum Reipubl. sed proprium, ad quod etiam lex conducit, non peccat mortaliter: imò nec venialiter, si habeat honestum aliquem finem: & lex illa seruanda est, vt notat Vazquez disp. 151. num. 13. Si verò careat honesto fine, erit peccatum veniale otiositatis. Si verò lex sit incommoda vel saltem inutilis Reipubl. peccat mortaliter ex genere actus Princeps, qui ob suum vel alterius priuatum commodum eam statuit, vt docent Syluester, verbo lex, quæst. 5. & 9. Nauarrus cap. 23. num. 40. Sotus 1. iust. quæst. 1. art. 2. quæst. 5. articulo 3. ad fin. Castro 1. de lege cap. 1. ante medium in vltima conditione legis iustæ, & cap. 5. docum. 2. D. Thomas 3. de regim. princip. cap. 11. & 3. de erudit. princi. cap. 3. Medina quæst. 90. art. 2. con. 2. Caietanus ibi, Vazquez disp. 151. c. 2.

Ad secundum varia responderi solent, vt videre[147] licet apud Nauarrum de finib. num. 28. & 29. Sed[148] facilè respondeo distinguendo duplex bonum commune, vnum commune secundùm se totum, & secundùm partes; quia nec secundùm se totum, nec sec#dùm partes est sub dominio alicuius personæ priuatæ, cuiusmodi sunt templa, res sacræ,

pascua communia, & similia, de quibus loquuntur iura in argumenta citata. Aliud est bonum commune secundùm se totum, sed non secundùm partes, vt diuinæ, vel honores plurimorum, quorum vnus habet dominium in vnam partem, alius in aliam; sed in totum cumulum sola communitas & aggregatum illorum hominum. Non omnes leges conducunt ad bonum commune, 1. modo, sed **[20]** vel primo, vel secundo modo: sic bonum commune est quòd Iudices sine quoquam suffragio fiant, auth. vt Iudices sine quoquo suffragio fiant, §. considerandum, colla. 2. & nequis re sua etiam ob defectum scientiæ malè vtatur, §. sed hoc tempore, Insti. de iis, qui sunt sui, vel alieni iuris. Sic etiam bonum est commune, vt quisque propriam vitam[149] tueatur, & vt eleemosyna detur pauperibus, tum quia hoc per se ad multos pertinet, quorum vnus vnam vitam, alius aliam tuetur, & sustinet: tum quia etiam si non posset aliis prodesse, pertinet tamen ad decorem, & ornatum ciuitatis, vt iustitia, charitas, & misericordia in illa exerceantur. Eodem modo ad bonum commune pertinet, vt militibus, clericis, religiosis, & doctoribus priuilegia aliqua concedantur: & licèt ex legibus interdum sequatur incommodum alicui, vel aliquibus priuatis, si sunt necessariæ vel valdè vtiles bono communi, feruntur: quia, vt dicitur in cap. scias, 7. quæst. 1. *Plurimorum vtilitas vnius vtilitati vel voluntati præ*[150]*ferenda est:* Cui contrarium non est, quod dicitur, cap. locupletari, de regulis iuris in 6. *Non esse quosdam locupletandos cum detrime#to aliorum:* Hoc enim verum est, nisi oppositum expediat communi bono, & propterea lege sancitum sit, vt in legibus præscriptionis, vsucapionis, & confiscationis, & similibus, in quibus quod vni detrahitur, additur alteri, vt præscribenti, accusanti, vel pauperibus.

Sed quæres, an quando duo regna sunt sub eo **[sect. 49]** dem Rege, ita tamen, vt vnum regnum non con[151]stituant, possit Rex condere legem in bonum commune vnius cum detrimento alterius? omnes recentiores secuti Sotum 1. iust. quæst. 1. art. 2. ad finem respondent negatiuè: quia licèt particulares communitates proprias requirant leges, quibus conseruentur, 4. politic. cap. 1. fine: tamen non potest Rex vnius, etiam si simul sit Rex alterius, cogere vnam communitatem, vt sine sua vtilitate & bono communi prospiciat bono alterius, neque facultatem dare vni, vt aliam suis bonis vel iuribus priuet: secus, vt priuet alteram commoditate aliqua, ad quam ius non habebat, nisi dependenter à permissione huius: vt cùm Rex in bonum vnius regni statuit, ne tale commercium cum alio habeat: ex quo aliud regnum vtilitatem percipiebat. Sed quando duæ communitates vnam constituunt, vt ciuitates regnum, potest Princeps cum communi detrimento vnius, imperare, quod alteri, cuius pars est, vtile sit: debet enim pars propter totum incommoditatem aliquam pati.

Ad tertium, & eius confirmationem respondeo **[sect. 50]** legem omninò inutilem communitati, legem[152] non esse: vt docent Castro, Medina, Vasquez, Sotus ad 1. citati, & omnes recentiores Theologi, &[153] Menchaca 1. controuersiarum illustrium cap. 50. seu finali à num. 2. quod confirmat, quia lex iniusta nulla est; lex autem eo ipso quòd est inutilis, iniusta est; quia sine causa imminuit libertatem ciuium: leges enim constringunt hominum vitas, l. leges sacratissimæ, C. de legibus: sicq#ue onerant libertatem, vt ibi, & l. 1. §. quæ onerandæ, ff. quarum rerum actio non datur: inducuntq#ue quandam imaginem seruitutis, quæ morti æquiparatur, l. seruitutem, ff de regulis iuris, iuncta l. libertas, ff. de statu hominum, & §. libertas, Instit. de iure personarum, facit quòd apud Tere#tium Simon

ad Sosiam dicebat, *Quòd habui summum pretium*[154] *persolui tibi:* hoc est, libertatem; & illud vulgare.

Non bene pro toto libertas venditur auro.

Confirmari idem potest ex Isidoro cap. erit autem lex, dist. 4. vbi inter conditiones legis ponit, quòd sit vtilis &c. ex cap. cor Episcopi, 68. dist. & ca. omnia, dist. 12. vbi dicitur, legem inutilem abiiciendam esse: si cui ergo constat, legem esse inutilem, non tenetur illi obedire, nisi ad vitandum scandalum vel aliud simile incommodum. Sed in dubio, an esset inutilis vel non, dicendum est sicut de dubio iniustitiæ legis diximus tractatu de conscientia, & dicemus inferiùs. Sed non est censenda lex inutilis, aut nulla, etiam si esset finis eius in aliquo casu particulari, vt notat Medina artic. 2. ad quartum. Vazquez disput. 151. cap. 4. & omnes, & latè inferiùs tractabitur. Quòd si lex inutilis seruanda non est, secluso scandalo, multò minùs lex captiosa, si tales continet captiones, vt eam iniustam reddant: in quo euentu à lege appellare licet, per[155] se loquendo, sed quia leges communiter præsumuntur iustæ, à lege iniqua non licet appellare, l. si qua pœna, ff. de verbor. obligatione: si tamen fieret iniustum statutum contra particularem per[156]sonam, posset appellari, vt cum Angelo ibidem docet Iason l. 1. num. 1. ff. de legib. ex l. 1. §. solent, ff. quando appellandum est, & l. quàm grauatos, C. de censi. lib. 11. imò, etiam si statutum esset generale, si factum esset in odium priuatæ personæ, posset secundùm Iasonem appellari, & exceptio doli opponi, ex l. 1. §. fin. ff. de except. doli, ex Bartolo l. omnes populi, ff. de iustitia & iure, quæst. 5. & aliis Iurisperitis limitat Iason num. 8. nisi statutum fuerit rationabili ex causa: & propter eandem rationem indicat, fieri posse veram legem, quæ obliget vnam partem ciuitatis tantùm, vt diximus sectione præcedenti. His consentit Vazquez disput. 151. cap. 3.

Sed quid si lex, quæ modò est inutilis, postea **[sect. 51]** fiat vtilis; valebítne postea? Menchaca 1. illo libro[157] controuersiarum, cap. 50. num. 10. in fine, affirmat, adueniente vtilitate incipere valere. Sed dico, in tali euentu legem valuisse etiam tempore inutilitatis, non pro illo tempore, sed tantùm pro alio: talis enim numquam fuit omninò inutilis: sed fuit inutilis pro aliquo tempore, ideo semper fuit valida; sed non obligauit pro illo tempore, pro quo fuit inutilis. Certè, si ex eo quòd fuerit inutilis tempore, quo lata est, vel sequenti, fuit nulla, vel expirauit; necesse est iterum ferri à legislatore, vt valeat: quod est contra Menchacam: ergo antea erat vera lex, & numquam extincta fuit.

Sed quid si lex hinc est vtilis communitati, in **[sect. 52]** de verò noxia, ita vt melius esset legem auferri,[158] vel conditam non fuisse: nihil tamen præcipit iuri diuino, naturali, aut positiuo, aut canonibus contrarium: éstne seruanda, dum à Principe non reuocatur? Partem affirmantem tenet Sotus 3. iust. quæst. 4. art. 5. ad primum, cui aduersatur Menchaca loco citato num. 2. citans pro se Castrum 1. de lege, cap. 1. §. postquam in definitione legis versic. & inde, mea sententia. Sed longè aliud ibi vult Castro. Mihi autem in proposita quæstione videtur dicendum, si subditus euidentiam habeat, quòd bono communi melius, simpliciter, & omnibus pensatis esset legem non fuisse positam, vel teuocari, licèt nondum sit reuocata; licitè aget contra illam, secluso scandalo, & aliis incommodis, quia simpliciter est inutilis, imò & noxia, & ad tales leges ferendas vel continuandas Princeps potestate# **[21]** non habet, & in hoc placet Menchaca. Si verò subdito res esset dubia, deberet legem seruare, & sic posset intelligi, aut limitari Sotus. Sic etiam posset intelligi quod post cap. erit autem lex, dist. 4. addit Gratianus: *Ideo*

autem in ipsa constitutione ista consideranda sunt: quia cùm leges institutæ fuerint, non erit liberum iudicare de ipsis: sed oportebit iudicare secundùm ipsas: ad quod c. sequenti adducit Augustinum libro de vera religione.

Aduertendum autem, meritò à Castro 1. de le **[sect. 53]** ge cap. 1. reprehendi glossam d. cap. erit autem lex, dist. 4. asserentem, si Rex priuato commodo legem constitueret, illam non fore legem, sed priuilegium. Nam cùm Rex in suum priuatum commodum legem facit, priuilegium nulli concedit: cùm nullum eximat ab vlla lege. Sed Vazquez disp. 151. cap. 1. in bonum sensum glossam explicare conatur.

SECTIO IX. *Quæ aliæ conditiones sint necessariæ adrationem legis.*

DVabus sectionibus præcedentibus, **[sect. 54]** duas conditiones ad rationem legis necessarias constituimus. Prima esse[159] præceptum communitati imposi[160]tum. Secunda esse ordinatam seu conducentem ad bonum commuce.

Tertia conditio est, vt præceptum procedat ab[161] eo, qui potestatem habeat obligandi: alioqui lex[162] non erit. Potestatem autem habet vel Princeps, vel tota communitas, quæ singulis partibus superior est, ita D. Thomas & omnes artic. 3. Valentia disput. 7. quæst. 1. puncto 2. Sotus 1. iust. quæstio. 1. art. 3. Probatur, quia dominium iurisdictionis valdè diuersum est à dominio proprietatis, vt docet Couarruuias reg. peccatum, parte 2. §. 9. num. 8. ad leges autem non requiritur, nec sufficit dominium proprietatis, quale est dominium in seruum, sed requiritur dominium iurisdictionis, vt colligitur ex cap. Ecclesia sanctæ Mariæ: de consti. vbi id notant Doctores, & cap. solitæ, de maioritate & obedientia, & cap. duo sunt, & cap. bene quidem, 96. dist. notat etiam Bartolus l. 1. ff. de iurisdictione omn. iudic. Baldus l. omnes populi, ff. de iustitia & iure: *Est autem iurisdictio potestas de publico intraducta*[163] *cum necessitate iuris dicendi & æquitatis statuendæ*, vt definit gloss. l. 1. verbo potest, ff. de iurisdictione omnium iudicum, & Doctores ibi: confirmatur quia ferre leges est actus potissimæ potestatis gubernatiuæ: hæc autem est potestas iurisdictionis, quæ subditos in bonum eorum, non in proprium dirigit, & ius illis dicit & pœnis, si opus est, seruare cogit. Sed non sufficit potestas iurisdictionis: nam iudices ordinarij iurisdictionem habent: tamen leges ferre non possunt, quia iurisdictionem habent limitatam ad iudicandum, vel fortè etiam nonnulla alia. Qui tamen summam, & supremam iurisdictionem habent, leges condere possunt, sic vt Christus etiam vt homo, Isaiæ 53. *Dominus legifer noster:* item Summus Pontifex, Imperator, Rex, Respublica superiore carens, vt Veneta, Genuensis, & similes: quamuis pressiùs & strictiùs sæcularium præcepta dicuntur leges: Ecclesiasticorum verò, constitutiones, & canones, cæterùm non in tanto rigore legem hîc sumimus, sed no[164]mine legis Ecclesiasticam etiam comprehendimus. Similiter, licèt in summo rigore solæ leges, quæ certam pœnam præsertim capitis, irrogant, sanctiones dicantur, l. sanctio, ff. de pœnis, gloss. cap. Rhodiæ, dist. 2. tamen sanctionum nomine etiam alias leges intelligimus. Omnis autem potestas, condendi leges, imò & gubernandi à Deo est, Roman. 13. *Non est enim potestas nisi à Deo:* & Regum potestas legis latiua aliquando est à Republ. & interdum cum aliqua restrictione & limitatione, vt in Catalonia, nam in ea Rex sine Republ. & in Comitiis generalibus legem condere non po[165]test, vt patet ex

lib. 1. constit. titul. 14. constitutione prima. Dum verò Respu. libera cum hac vel simili conditione Regem constituit, non potest Rex per vim contra conditionem facere, vt bene Molina tomo 3. de iust. disp. 580. Vnde in tota Corona Aragoniæ hæc iura illæsa seruantur, neque Rex nouas leges instituit sine consensu Reip. imò neque interpretatur illas, nisi assumptis secum quibusdam eiusdem regni personis, vt patet ex tit. 15. const. 2. sed qui & quomodo leges condere possint vberiùs postea exponemus.

Quarta conditio necessaria ad legem est, esse **[sect. 55]** possibilem, hoc est, de re possibili, sumitur ex Isi[166]doro 5. etym. cap. 21. & refertur cap. erit autem lex, dist. 4. & ex cap. non est 15. quæst. 1. cap. Nabuchodonosor, 23. quæst. 4. l. 1. §. dies autem istos, ff. qu#do appellandum sit: & ratio est, quia ad impossibile nemo potest obligari, nec Deus impossibile præcipit. Trid. sectione 6. cap. 11. & can. 18. Hieronymus in expos. symb. ad Damas. Augustinus de natura & gra. cap. 43. & 69. & ser. 109. de tempore, Basilius in id Psalm. 118. *Latum mandatum tuum nimis:* & quidem legem Dei non solùm esse possibilem, sed etiam facilem, & suauem, patet Matth. 11. *Iugum meum suaue, &c.* 1. Ioan. 5. *Præcepta eius grauia non sunt.* Vnde & leges human# debent esse possibiles & suaues: alioqui cùm lex Dei præcipiat eas seruari, red derent illam grauem. Item lex diuina est exemplar humanarum: ergo cùm diuina sit suauis, expedit humanas esse suaues, præsertim c# ex minore ad obligandum potestate procedant.

Aduerte tamen, impossibile dupliciter sumi. **[sect. 56]** Primò pro impossibili physicè. Secundò pro im[167]possibili moraliter, id est, difficili: primo modo n# solùm nullum est præceptum verum impossibile: sed nec tota eorum collectio etiam in puris naturalibus, & in statu naturæ lapsæ, nulláque gratia adiuuante. De secundo modo impossibilis iterum[168] est distinguendum: est enim quoddam impossibile moraliter, quod propter summam quamdam difficultatem adiunctam, licèt physicè fieri posset, nunquam tamen sit, & sic in puris naturalibus, & in natura lapsa, absque gratia, est impossibile diu seruari omnia præcepta, ita vt nullum committatur peccatum mortale, & cum gratia ordinaria sine priuilegio vitari omnia venialia, de quo dicemus latè tractatu de gratia: aliud autem est impossibile moraliter, quod habet quidem magnam difficultatem, minorem tamen, & ideo contigit aliquando fieri, etiam de hoc impossibili, id est, de re difficilima, seu valdè graui, & onerosa, saltem quando grauissima, & vrgentissima causa non est, credo, præcepta humana esse non posse: licitè, aut validè ita Victoria relectione de potestate Papæ nu. 18. & omnes recentiores, imò & D. Thomas quæstione 95. artic. 3 quæst. 96. art. 4. verbo *onerosas,* & quæst. 97. art. 3. ad secundum, quibus locis ita exponit Isidorum suprà, consonat Nyssenus libro de **[22]** beatitudinibus explicans id, *beati mites,* vbi ad fi[169]nem ait: *Legislatoris æqui non esse iubere, quæ natura non capit, nec admittit:* & Isocrates in paræneticо laudat leges faciles, & Fortunatianus 2. Rhetorum ait: *Cùm lex fertur, vel rogatio, quot locis diuiditur? Tredecim. Primò, cùm verba scripti excutimus, id est, cùm quærimus an obscura sit lex: an minùs plana: an dubia, & anceps. Secundò, cùm quærimus, an contra legem, vel decretum vel morem referatur, & si quid huiusmodi fuerit. Tertiò, an sit honesta. Quartò, an sit vtilis, vel iusta. Quintò, an sit necessaria. Sextò, an facilis in accipiendo. Septimò, an possibilis in faciendo. Octauò, an alia lege satis caueatur, quod in hac noua significatur. Nonò, an hoc alio modo fieri posset. Decimò, quo animo quis contradicat. Vndecimò & duodecimò, qua causa quid factum sit, vel fiat. Decimotertiò, quid sit futurum, si lex fuerit*

probata, vel non fuerit accepta. Probatur etiam ratione, quia homines non subiiciun[170]tur seruiliter, atque vt mancipia, principibus, sed politicè, atque vt ciues, ergo sine grauissima causa non sunt illis grauissima onera imponenda: item potestas gubernatiua data est ad protegendos, iuuandos, & in officio continendos subditos, & vt boni fiant: imponendo autem eis grauissimas, & onerosissimas leges deteriores subditi redderentur: non res difficillimas pauci, & ratò faciunt: ergo malè, iniustè, & inualidè tales leges ferrentur. Vnde Demosthenes contra Timocratem sic loquitur: *Arbitror confitendum esse omnibus, probam legem, & multitudini profuturam: primum simpliciter, & omnibus æquè apertam esse oportere, ne eam alius aliter interpretetur. Deinde fieri posse oportere ea, quæ habeat. Nam si præclarè constituta sit, aliquid tamen, quod nequeat fieri, proponat: id voti potiùs quàm legis fuerit officium.* Et Plato 5. de legibus scribit: *Possibilia volet fundator legum: impossibilia nec volet:* Nam vana esset cupiditas, & Plutarch. in Solone: *Decet autem in ferendis legibus, possibilitatis, & facultatis rationem habere, si quis mallet vtiliter in paucos, quàm sine vtilitate in multos animaduertere.* Huc spectat id Prouerb. 30. *Qui vehementer emungit, elicit sanguinem:* & Matth. 23. *Alligant onera grauia, & impossibilia, & imponunt in humeros hominum, &c.* & Act. 15. *Quid tentatis imponere iugum super ceruices discipulorum, quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus?* Quod non significat, legem veterem fuisse simpliciter impossibilem: nam à multis seruata est, vt probat ibi Lorinus vers. 10. sed dicitur, quia ægrè & difficulter seruari poterat, & hæc fuit non modica eius imperfectio. Similiter ergo erunt imperfectæ leges humanæ, quæ præcipiant valdè dura & difficilia, imò erunt multæ: nisi vrgens causa sit durum aliquid præcipiendi, quomodo intellige quod ait Andreas ab Exea c. cùm omnes, de const. num. 81. legem perquam duram, seu qu#tumcumque duram seruandam esse, ex l. prospexit, ff. qui & à quibus, hæc conditio magis ex sequenti constabit. Ex ea verò multi, (vt quando agemus de lege pœnali videbimus) inferunt, nominem per legem obligari posse ad solutionem pœnæ grauis ante iudicis condemnationem. Ex eadem etiam multi colligunt, neminem teneri, cum periculo mortis manere in carcere, licèt ei præcipiatur, Sotus 5.[171] iust. quæst. 6. art. 4. & sumitur ex D. Thoma 2. 2. q. 69. art. 4. ad secundum, Couarruuia 1. variar. cap. 2. num. 11. quamuis Caietanus dicta quæst 69. art. 4. teneat, si esset lex de hoc, obligatoriam fore, tametsi de facto ea lex non sit, & ideo fugiendo è carcere non peccare. Et licèt Caietanus, Sotus, & Couarruuias suprà, num. 4. dicant, damnatum ad grauissimum carcerem perpetuum, non posse ex eo fugere: tamen meliùs Salon eod. artic. 4. & alij docent, fugere posse: idem dicunt de damnato ad seruitutem valdè duram. Quod etiam de seruis bello captis tenent Salon & alij multi. Sed de his ex professo disseremus disp. 15. de lege pœnali.

Quinta conditio legis est, vt sit iusta, & hone **[sect. 57]** sta. Isidorus 5. etym. cap. 21. relatus cap. erit autem[172] lex, dist. 4. in cuius cap. repetitione idem docet Sebastianus Medicis, & omnes decreti interpretes eod. cap. & Panormitanus cum aliis cap. 1. de constit. & l. 1. ff. de iustitia & iure, D. Thomas, quæst. 90. art. 1. ad tertium, & latiùs quæst. 96. artic. 4. vbi omnes recentiores, Augustinus 2. ciuit. cap. 21. & clariùs libr. 19. cap. 21. & 1. de libero arbitrio cap. 5. Cicero 2. de legibus, Plato in Minoe#, Clemens 1. stromatum non procul à fine, Castro 1. de lege cap. 1. & 5. Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 4. Victoria relect. de potestate Pap. num. 18. Syluester, Angelus, Rosella, Tabiena, Armillasa, Caietanus & alij summistæ verbo, lex. Rebuffus in proœmio const. reg. gloss. 1. num. 17. Probatur: quia

lex est ius: ius[173] autem iniustum esse non potest; cùm ius dicatur, quasi iustum, cap. ius generale, distinct. 1. & in iure non tam desideratur iustitia, quàm honestas cap. porro, 35. quæst. 3. ergo lex debet esse iusta & honesta, scilicet ex parte obiecti, præcipiendo rem honestam vel de se, vel ex fine, ad quem conducit: item lex iniusta vel inhonesta obligare non potest, ergo non est lex. Item omnis alia lex debet esse participatio æternæ, D. Thomas quæst. 93. art. 3. atqui æterna iustissima est: ergo. Item potestas legislatiua non est data in destructionem, sed in ædificationem: quia *non est potestas, nisi à Deo: & quæ à Deo sunt, ordinata sunt,* Rom. 13. item quia lex est opus iustitiæ legalis; quæ non potest iniustum facere, & lex est actus prudentiæ, quæ *iniustum non dictat.* Vnde Sap. 8. *Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt.*

Aduerte tamen ex D. Thoma quæst 96. artic. 4. **[sect. 58]** & ex aliis, communiter, legem dupliciter posse es[174]se iniustum. Vno modo, quia præcipit rem turpem, & moraliter malam. Alio modo, quia licèt Princeps præcipiat rem bonam, non tamen potest e# præcipere. Si primo modo iniusta sit, & de hoc constet saltem moraliter, non solùm possum, sed etiam debeo eam transgredi, quia *obedire oportet Deo magis, quàm hominibus,* Act. 5. si verò lex sec#do modo sit iniusta & de hoc constet, licèt possim legem seruare, non teneor, iuxta hæc Baldus l. sicut, C. de seruit. & aqua, & l. vnica, C. de confess. & cap. 2. de probat. & l. 1. ff. de constit. princip. dicit, legem malam esse diabolicam, & tyrannicam, nec[175] ligare: & Bartolus, l. vectigalia, ff. de public. & vectig. dicit, non esse peccatum fraudare vectigalia iniustè imposita: hos citat & sequitur Rebuff. proœm. const. reg. gloss. 1. num. 21. numero autem 23. adducit Felinum cap. nihil, colum. 3. vers. 33. de præscript. D. Thom. illo art. 4. Panormitanum, Felinum, & alios cap. 1. de constit. Augustinum 1. de lib. arb. cap. 5. si verò dubium est an lex aliquo ex his modis iniusta sit, Vazquez disput. 151. in fine ait, si constat legislatorem esse verum Regem, proculdubiò obediendum illi est: secus si est dubium; an ille sit Rex, vt tractat. de conscientia dixerat: idem tenent aliqui, & probant, quia si constat, esse **[23]** Regem: constat esse in possessione: in dubiis au[176]tem melior est conditio possidentis, si verò non constat, esse Regem: cùm ego sim in possessione meæ libertatis, possum non obedire. Sed hæc ratio non placet: quia Rex quantumcumque certus, non est in possessione imperandi, nisi iusta: ergo cùm sit dubium, an hoc sit iustum, dubia est possessio & facultas præcipiendi hoc: cur ergo tenebor ei obedire? Præsettim, si quod præcipit, verbi gratia, occidere hunc hominem non multi referat: ex occisione verò impendeat magnum periculum Reipubl. vnde dico, si dubito, an quod præcipit, turpe sit, siue quia pro neutra parte sunt rationes probabiles, siue quia pro vtraque sunt: siue vna pars appareat probabilior, siue non: siue positiue iudicem, siue sim suspensus omnino, debeo obedire, modò sine notabili meo, & aliorum detrimento possim id facere, & modò in omissione tale detrimentum non sit, neque sit longè maioris peccati periculum in obedientia, quàm in transgressione: quia in dubio præsume#dum est pro Su[177]periore, & obediendum illi est, quando alia non præponderant: si enim ex quolibet rationabili dubio posset subditus negare obedientiam Superiori, s#pe eam negaret, eò quòd Superior nec potest, nec tenetur semper rationes honestantes id, quod præcipit, subdito manifestare, & sic sequeretur magna inordinatio & confusio in communitatibus, & hoc sensu intelligendi sunt, qui dicunt, in dubio parendum esse Superiori, Augustinus capit. quid culpatur, 23. quæst. 1. Canonistæ cap. quæ in Ecclesiarum, de constit. præsertim Panormitanus &

Felinus, Turrecremata cap sententia, & cap. Dominus, 11. quæst. 3. Castro 1. de lege, cap. 5. & alij tractatu de bello, & alibi sæpe, vt tract. de conscien. vnde Medina quæst. 19. art. 6. §. ex his Princeps, inquirens, quid faciendum subdito, cui aliquid præcipitur, quod videtur esse contra Dei legem, ait, varias distinctiones excogitatas esse à Theologis, nominatim ab Adriano, quodlib. 2. Soto de secreto mem. 3. quæst 2. sed diligentiùs rem tractari à Syluestro verbo, conscientia, ver. inquisitio, §. 3. verb. obedientia, §. 4. vbi ait, Primò, si subditus dubitat, an prælatus iure præcipiat, tenetur obedire; *Primò,* quia in dubiis Superior debet esse[178] authoritas prælati; *Secundò,* quia subditus non est iudex ad definiendum, vtrum prælatus iure præcipiat; *Tertiò,* quia prælatus non semper debet manifestare subdito, quare hoc, vel illud præcipiat. Sec#dò, ait Syluester, si subditus ex leuibus causis credit, prælatum contra ius præcipere, debet credulitatem deponere, & obedire; idem est ei faciendum si probabiliter credit. Sed hæc non placent Medinæ; vnde, primò ait, in partem minus periculosam inclinandum esse. Præcipit mihi prælatus,[179] vt manifestem crimen fratris occultum, si periclitatur eius vita vel fama in æternum, non est obediendum, cùm dubito, an iure præcipiat. Nam maius damnum est mors alterius, aut infamia perpetua, quàm semel non obedire prælato: idem iudicium est, cùm video pauperem fame pereuntem, & prælatus præcipit, ne ei conferam panem. Dubito, an iure præcipiat, teneor non obedire. Obiicit sibi Medina, quia in dubiis melior est conditio possidentis: sed prælatus est in legitima possessione: ergo subditus tenetur ei obedire. Respondet, sicut prælatus est in legitima possessione suæ porestatis, ita subditus in possessione suæ famæ: cùm ergo non constet prælatum iure præcipere, non possum alium in perpetuum infamare. *Verum est,* inquit, *quòd in his consideranda est maximè qualitas*[180] *Superioris: nam si est vir doctus, & pius, & exposita ratione mei dubij, adhuc vrget imperando, certè teneor obedire.* Hæc Medina.

Quod autem dictum est, quando dubium est, an quod Superior præcipit, licitum sit: dicendum est, quando id, quod præcipit, licitum esse constat, dubitatur tamen, an possit id præcipere, communiter teneor obedire, præsertim si dubium non sit, esse Superiorem: cùm notabili autem meo detrimento, licèt possim, non teneor parere. Vnde in dubio, an quis reum, vel testem interroget iuridicè, non est iudici parendum. Caietanus 2. 2. quæst. 69. art. 1. Sotus de secreto, mem. 3. quæst. 2. concl. 2. Adrianus quodlib. 2. & alij id probantes. Primò, quia nemo tenetur parere Superiori cum graui suo, vel alterius incommodo, nisi constet, eum legitimè præcipere, & habere authoritatem tunc obligandi: cur enim tantùm onus teneatur suscipere ab eo, de quo meritò dubitat, an possit illud imponere? Secundò, quia in dubio fauendum est reo: secus quando inde nullum notabile incommodum timeretur. Item quando constat, licitum esse, quod præcipit, licèt dubium sit, an possit illud præcipere, si ex inobedientia scandalum imminet obsequendum est Superiori ad occurre#dum scandalo: nam ob vitandum scandalum cedere quis[181] debet iuri suo: & sc#dalum etiam cum aliquo temporali incommodo vitandum est, cap. 2. de præscript. & sumitur ex Aug. serm. 6. verb. Domin. & Psalm. 124. & notauit Bellarminus 4. de pont. cap. 15. vide Adrianum quodlib. 6. ad obiectionem Gabr. 4. dist. 16. quæst. 3. Iurisperiti cap. 2. de præscript. Panormitanus cap. 1. de constit. num. 9. Andreas ab Exea, num. 329. citat Calderinum & Imolam Card. cap. de his 50. dist. & consil. 57. pro magnifico in fine: non autem est peccandum ad vitandum scandalum cap. 2. de noui operis

nunciat. Sed an dubium excuset ab obseruatione legis vel præcepti Superioris iterum tractabitur, cùm agemus de excusantibus à legis obseruatione.

Hîc tamen obserua, posse pluribus modis Prin **[sect. 59]** cipem aliquid subdito licitum, iniustè præcipere. Primò, cùm reuera non est Superior, sed tyrannus, vel intrusus. Secundò quando licèt sit Superior respectu aliarum personarum, vel aliorum casuum: non tamen huius personæ, vel huius casus: verbi gratia, quia iudex est sæcularis, & persona, vel casus Ecclesiasticus: vel quia sine causa vult me spoliare bonis meis: vel quia in distributione onerum non seruat iustitiam distributiuam: vel quia præcipit rem moraliter impossibilem, vel quia lex est inutilis ad bonum commune. Vide D. Thomam quæst. 96. art. 4. Rebuffum proœm. constit. regul. gloss. 1. num. 22. 23. 61. vbi ait, *Legem esse iniustam*[182] *si excedit potestatem condentis:* cap. Ecclesia, de const. Adrian. quodlib. 6. & si inæqualiter distribuat one ra subditis. Fortunatianum tractatu de vlt. fi. num. 160.

Sexta conditio est, vt lex sit aliquo modo per **[sect. 60]** petua & stabilis: idem est de ratione constitutio[183]nis, & statuti: quæ etiam hîc nomine legis complectimur. Huius conditionis meminit Cardinalis cap. perpendimus, de sentent. excomm. Archidiaconus cap. donatum. Nauarr. cap. 27. numer. 74. colligitur etiam ex l. edita, C. de edendo: & meliùs **[24]** ex cap. vltim. de offic. legati, vbi dicitur, statutum legati habere vim legis, & perpetuò durare: colligi etiam potest ex capit. à nobis, de sentent. excomm. iuncto cap. vt animarum, de consti. in 6. in quibus docemur, esse discrimen inter statutum Episcopi, & sententiam generalem eiusdem. Quod[184] discrimen, in quo primariò, & per se consistat, vix intelligi potest, nisi dicamus, consistere in perpetuitate. Nam licèt ex effectibus & à posteriori distingui possint, vt videre licet in Couarruuia cap. alma, part. 1. §. 1. num. 2. tamen à priori, & secundùm se in nullo alio, quàm in perpetuitate distingui posse videntur. Hæc diuersitas multùm refert, præsertim in censuris: nam censura lata à iure, seu lege non expirat morte, vel amotione ferentis: secus quæ sine lege lata est ab homine, etiam per generalem sententiam, seu generale mandatum.

Obiicies: quia sæpe lex non est perpetua, nec **[sect. 61]** fertur vt in perpetuum duratura, vt patet in lege[185] diuina veteri, quæ solùm erat duratura vsque ad aduentum Christi: & in legibus humanis, quæ feruntur pro tempore certo, & definito à legislatore, quo elapso per se cessant: & ita non esse de ratione legis esse perpetuam, hoc argumento tenuit Ludouicus Gomez in proœmio ad regulas Cancellariæ quæst. 2. ad secundum, & Geminianus, que# citat quæst. 3. fauet glossa cap. 1. de const. probans, canones aliquando esse temporales ex cap. 1. 29. dist. quod tamen parum suffragatur: quia non dicit, quosdam canones esse temporales, sed ex tempore, causa, & persona considerandos esse, id est, iuxta temporum, causarum, & personarum exigentiam factos esse, & inde sumendam esse ipsorum intelligentiam. Dico ergo, quamuis perpetuitas[186] nec simpliciter, nec eodem modo omnibus legi[187]bus conueniat: aliquo tamen modo omnibus legibus accommodari debet. Lex æterna propriè, & simpliciter perpetua est, quia in perpetuum obli[188]gat: quod si non haberet, quamuis in se esset æterna, non esset lex, vt quando præceptum in se æternum mediante aliquo præcepto pro aliquo tempore nos obligat, lex non est, omne tamen naturale præceptum lex est: quia in æternum obligat homines: imò ex æternitate quodammodo: si enim ab æterno essent homines, eadem dictamina haberent, quæ modò habent, & easdem ex illis obligationes contraherent. Lex verò diuina virtus[189] perpetua fuit negatiuè, quia sine vlla temporis limitatione, in quo obligaret, lata fuit: & nisi abrogata

postea fuisset, semper obligatet. Lex autem diuina noua perpetua est positiuè, & in effectu ac secundùm absolutam voluntatem legislatoris, qui voluit, & explicuit, illam seruandam esse vsque ad finem mundi, neque vmquam fore abrogandam aut reuocandam.
Est ergo lex, non quodcumque præceptum, sed **[sect. 62]** stabile, & perpetuum aliquo ex modis dictis. Vnde olim bulla cœnæ non habebat rationem legis,[190] quia solùm habebat vim obligandi pro vno anno: à tempore autem Gregorij XIII. lata est, vt in perpetuum obligaret, nisi reuocaretur: vnde ex tunc verè est lex, & eius censuræ reputantur latæ à iure, vt docet Nauatrus cap. 27. num. 50. & 51. sed potissimè 73 in fine. Ioseph Ludouicus decis. Luc. 39. num. 20. Arisminus Tepatus 1. variarum iuris, tit. de procuratorib. ad negotia, & de mandato, citans multos alios Iurisperitos. Vnde quoties præcept# Superioris non datur per modum statuti, constitutionis, vel legis expirat morte ferentis, vel amotione eius ab officio, vt cum Syluestro, Angelo, Armilla, & Vazquez, & Ioan. Andrea dixi sect. 7. ad primam obiectionem, quod etiam tenet Nauarrus cap. 27. num. 2. & 73. Sanchez 8. de matrim. disput. 28. num. 47. cum Syluest. ver. delegatus, quæst. 6. num. 7. & ver. mandatum, quæst. 3. explicante, etiamsi res non sit integra, & cum Menochio 1. de arbit. quæst. 69. num. 4. citante Decium, cum concordatis in reg. iur. c. 10. quæst. 3. punct. 1. part. 3. citante Hugonem & meritò reprobante Petrum de Penzalis quodlib. 1. quæst. 21. dice#tem, generalia mandata non expirare morte præcipientis: & nostra sententia patet ex l. inter causas, ff. mandati, l. & quia verbo, antequam, ff. de iurisdict. omnium iudicum, cap. gratum, & cap. relatum, de officio iudicis delegati: docent tamen ex iisdem iuribus Sanchez, Angelus, Syluester, Armilla, & Vazquez: si mandatum conferat iurisdictionem,[191] & res sit cœpta, non expirare mandatum morte vel amotione m#d#tis, secus re integra. Aliquibus autem videtur, id non esse speciale, & proprium mandato conferénti iurisdictionem, sed commune cum aliis: nam in l. mandati, C. mandati, generatim dicitur, mandatum re integra domini morte finitur: idem constitutum est §. item si adhuc, alias: rectè quoque Insti. eodem tit. ergo si res non est integra, sed iam cœpta, non finitur mandatum, etiam si iurisdictionem non conferat. Sic mandatum de sepulchro post mortem mandantis constituendo non finitur morte mandantis, l. si verò, §. fin. ff. mandati, & mandatum testatoris non solùm non finitur, sed etiam confirmatur morte ipsius, l. 1. ff. de testament. l. quòd si iterum, ff. de adimendo legato, & cap. cum Marthæ. de celeb. Miss. Propter hæc ergo quidam existimant, nullum mandatum finiri morte m#dantis, nisi sit speciale præceptum à Superiore impositum subdito solam subditi personam concernens, quale est præceptum ieiunij, orationis & similium quæ finiuntur morte, vel amotione præcipientis. Sed hi turpiter errant, nam mandatum Superioris de danda eleemosyna Spirituali, vel corporali simplex vel cum censura, & alia eiusmodi, licèt alias personas concernant, nullo modo obligant mandatarium, etiam si iam cœperit mandatum implere. Vnde regula est omne mandatum Superioris, quod non[192] continet commissionem iurisdictionis, etiam si res sit cœpta, expirat morte mandantis: si verò c#tinet commissionem iurisdictionis, etiamsi res cœpta sit, non expirat morte mandantis. Secus de mandatis testatoris, vel alterius, qui Superiot non est, vel si est Superior, non mandat, vt Superior, sed de suis rebus tamquam priuata persona disponit. Huius enim voluntati standum est, etiam post ipsius mortem: eiúsque mandatum etiam re integra, per mortem eius non expirat. Vnde Osascus decis. 150. ait, licèt mandatum regulariter morte extinguatur: attamen hæredi vel extranco post mortem duraturum fieri posse, & nu. 4 ait, mandatum testatoris, quo præcipit, societatem post mortem durare, parere actionem

aduersus hæredes mandantis, & Boe#rius decisione 348. num. 6. & 7. docet, mandatum in testamento, non expirare morte mandantis, imò tunc procuratorem compelli illud exequi, hos auctores citat, & sequitut Arisminus suprà, vbi de extinctione mandati per mortem m#dantis multa alia adducit. Vide etiam. **[25]** l. 5. *§*. ab alio, ff. de institoria actione. Sic explica vel limita iura ab aduersariis citata.

Porrò in foro interno res cœpta dicitur, quan **[sect. 63]** do confessarius vnum peccatum pœnitentis au[193]diuit, vt in materia de pœnitentia docuimus, & ideo in eo euentu mandatum seu facultas audiendi confessionem non expirat mortuo, vel amoto mandante: in foro autem externo res cœpta dicitur, quando lis contestata est, vt exponit Accursius illa l. & quia, ff. de iurisdictione omnium iudicum: & l. mandatum, verbo, finitum, C. mandati, alij cum Couarruuia in annotationibus ad dict. l. & quia, rem cœptam interpretantur, si iam reus conuentus est coram iudice delegato. Ex dictis inferunt Canonistæ, præceptum latum à capitulo, sede vacante, si per modum statuti feratur, non cessare per electionem Episcopi, donec ab illo reuocetur: quia Satutum habet rationem legis, & ita non expirat morte, vel amotione ferentis. Posset tamen supremus Princeps, qualis est Rex vel Papa, statuere, vt mandatum aliquod non habens rationem legis, non expiret morte, vel amotione mandantis, sed duret postea certo tempore. Quod non possunt facere, qui in iure communi, vel regni dispensare non possunt, iuxta quod, mandatum quod non habet rationem legis, finitur mortuo, vel amoto mandante.

Quod ex Bartol. l. 5. §. si ab alio, ff. de institoria actione, dixit Arismus suprà, mandatum vniuersale non finiri morte, si intelligatur de mandato, quod est præceptum Superioris, & non habet rationes legis, statuti, vel constitutionis, falsum est vt contra Petrum de Pensal. dixit Sanchez cum Cord. suprà.

Septima conditio in lege humana à nonnullis **[sect. 64]** ponitur, vt sit scripta. Sebastianus Medicis tracta[194]tu de legibus & statutis, parte 3. quæst. 11. per totam, & repet. super cap. erit autem lex, dist. 4. num. 72. citans Salicetum l. humanum, C. de legibus, gloss. & doctores, l. 1. ff. de legibus, Baldum ibi, & cap. in causis: de sentent. & re iudicata: nam Isidorus 2. etym. cap. 10. ait, *Inter legem & morem hoc interest, quòd lex scripta est*; *mos verò vetustate probata consuetudo, siue lex non scripta,* & lib. 5. cap. 3. *lex est*[195] *constitutio scripta*; *mos est vetustate probata consuetudo non scripta*: refertur cap. lex. dist. 1. vbi etiam, & in cap. omnes leges, Gratianus ait, nomine legis humanæ mores iure scripti, & traditi intelliguntur, primò certum est in l. naturali non opus[196] esse, vt lex sit propriè scripta; sed satis esse, vt sit scripta in corde: de lege æterna Dei vel etiam temporali patet: nam ante omnem scripturam fuit, & obligauit.

Secundò de lege humana dico, non requirere[197] essentialiter, quòd sit scripta: ita docet latè Andreas ab Exea, rubrica de constit. à num. 188. vsque ad finem, & numer. 200. ait, esse communem opinionem: pro qua nominatim citat Ioann. Andr. à cap. nemo potest ad impossibile, de regulis iuris in sexto, vbi tamen dicit, quòd si esset Princeps, necessitatem scripturæ imponeret constitutionibus inferiorum: citat etiam Exea Barbarium ibi, & dominos de Rota decisione 246. constitutio siue statutum, eodem titulo in nouis, aítque ex hac doctrina Panormitanum, Antonium de Butrio, & Imolam in eadem rubrica & alios inferre, statutum capituli posse probari per testes & Franciscum de Pauinis in præludiis extrauagantium, Ioan. 22. dixisse, scripturam non esse de substantia extrauagantium, & ad esse gratiæ non requiri scripturam: probat idem Exea cap. in nostra circa finem de

constitutionibus, & latissimè Sanchez multis citatis de matrimon. disput. 29. per totam. Deinde ad legem non esse necessariam scripturam docent hîc communiter Theologi, vt Valentia disput. 6. quæst. 1. puncto 2. ex Aristotele 10. ethic. cap. 9. vbi ait, *Scriptæ ne sint leges, an non scriptæ, interesse nihil videtur,* & Iustinianus l. de quibus 32. ait, *Cùm ipsæ leges nulla alia de causa nos teneant, quàm quòd iudicio populi receptæ sint, meritò & ea, quæ sine vllo scripto populus probauit tenebunt omnes:* & Demosthen. contra Aristogitonem, ait, *Lycurgum nullas scripsisse leges, sed memoriæ ciuium insculpendas tradidisse.* Adducitur etiam Cicero 1. de legibus: dicens, *Qui legem ignorat, iniustum esse, siue illa sit scripta vspiam, siue nusquam.* Sed hic locus non est ad rem: quia Cicero apertè loquitur de lege naturali, quam potiùs videtur condistinguere scriptæ, id est, humanæ, immediatè post præallegata verba, dicens: *Quòd si iustitia est obtemperatio scriptis legibus institutisque populorum,* & multò antea in eodem lib vbi postquam legem naturalem, & æternam difinierat, Cicero, quam solam ipse veram censet, sed immeritò, quia etiam lex positiua verissimè & propriissimè est lex, vt tradit Conanus 1. comment. iuris ciuilis cap. 8. adiecit, *Sed quoniam in populi ratione omnis nostra versatur oratio, populariter interdum loqui, necesse erit, & eam legem, quæ scripto sancit, quod vult, aut iubendo, aut vetando, vt vulgus, appellare.*

Sed ad hoc, & ad alia Isidori, & Gratiani testi[198]monia: respondeo non voluisse de essentia legis humanæ, etiam vt distinguitur contra morem; & consuetudinem, esse quòd sit scripta. Sed omnem, vel ferè omnem, quæ modò est, præter consuetudinem, reuera esse scriptam. Quod etiam intendit Sallust. in Catilinam, dicens: *Ius est ciuilis æquitas, vel scriptis legibus sancita*; *vel institutis & moribus recepta,* & in hoc sensu Isidorus locis citatis ait, consuerudinem pro lege suscipi, cùm deficit lex, nec differre, scriptura, an ratione consistat. Et quidem cùm lex ponatur, vt in perpetuum obligatura, oportet eam litteris mandari, ne obliuioni tradatur, aut contra verba, & mentem legislatoris exponatur, quibusdam vno modo, aliis verò alio modo verba legis referentibus, & propterea Deus, cùm legem veterem dedit, in lapideis tabulis eam scripsit. Exod. 24. *Dabo tibi duas tabulas lapideas, & legem acm#data, quæ scripsi, vt doceas eos*; & legem nouam Eu#gelistæ, & alij canonici scriptores magna ex parte litteris mandarunt. Non tamen est de essentia legis esse scriptam, neque necessarium, vt valeat.

Sed obiicies primò, nam saltem in legibus im **[sect. 65]** perialibus videtur, leges non esse, nisi sint script#:[199] nam in l. humanum, C. de legibus, dicitur, *Tunc legata dictari, & sic ea denuò collectis omnibus recenseri, & cùm omnes consenserint, tunc demum in sacro nostri Numinis consistorio recitari:* vbi verba dictari, recenseri, & recitari, indicant, legem debere esse scriptam: traditur autem ibi forma, sine qua lex non valet: ergo non valet lex, nisi sit scripta.

Ad hoc argum. respondent aliqui, in illis verbis[200] non satis indicari, legem debere esse scriptam. Nam verbum dictare differt à verbo scribere. **[26]** l. 1. ff. de his, qui sibi adscribunt, & dictatio sine scriptura esse potest; & ita ponderant Barbarius rubric. de constit. & Decius ibi, in prima lectura. Recenseri etiam sine scriptura aliquid potest, cap. cùm ad sedem, de restitutione spoliatorum, glossa l. 3. §. si quis noxali, verbo, recensione, ff. ad exhib. Recitari etiam non importat scripturam, vt dicit Ripa rubr. de constit. ex Iuuenali dicente: *Impune ergo mihi recitauerit ille togatas, hic eleges.* Sed contra hanc solutionem insurgit Exea: quia recitare,[201] scripturam supponit, vt ex multis

iuribus probat Lucas de Penna l. vnica, collat. 6. C. de stud. liberalib. vrbis Romæ, & patet ex l. 1. ibi hæredem scriptum in tabulis suis recitauerit, ff. de his, quæ pro non scriptis habentur. Vnde Valla in Poggium lib. 3. *Recitare est aperta voce rem scriptam, vel legere vel memoriter pron#ciare:* & in Bartholom#um Faccium libr. 2. *Recitare pro narrare accipis, quod secus vsus habet. Est enim recitare propriè, ex scriptis ad verbum apud alios pronunciare:* item dictare apud Grammaticos significat, quod alteri, vt scribat, pronunciatur. Hæ obiectiones non satis impugnant solutionem: constat enim, si quis concionem, lectionem vel exhortationem, ab alio auditam eisdem verbis referat, recitare dici, & dictari aliquid alicui posse, non solùm, vt scribat, sed etiam vt aliis voce annunciet.

Nihilominus ob prædictas obiectiones ab illa **[sect. 66]** solutione recedit Decius suprà, & aliam solutio[202]nem assignat. Videlicet ibi esse datam formam legis, vt in scriptis ponatur: sed eam formam non videri necessariam secundùm Bartolum ibi. Sed replicat Ripa rubr. de constit. nam Bartolus in dicta l. humanum, solùm vult, solemnitatem consensus procerum non esse necessariam: non autem loquitur de solemnitate scripturæ. Patet quia loquitur de solemnitate omissa per Iustinianum in condendo libros Authenticorum: in quo non fuit omissa solemnitas scripturæ: ergo respectu solemnitatis scripturæ videtur potiùs Bartolus velle contrarium, scilicet, requiri scripturam. Ego cùm Exea puto Bartolum generaliter intellexisse, vt sonant eius verba: nam initio illius legis ponit formam legis condendæ, primò, examinari, secundò, scribi, tertiò, recitari, & ita summat illam legem. Deinde opponit cum glossa de volumine Authenticorum, vbi non fuit seruata hæc forma & respondet his verbis: *Veritas est, quòd iste ordo non est necessitatis: sed voluntatis*; *ideo eius omissio non vitiat.* Quidquid autem sit de Bartolo, contra illam solutionem Decij argumentantur Moderni Papienses: repet. rubricæ de constit. colum. 23. quia illa l. humanum, loquitur conditionaliter, & conditio importat formam. Vnde Princeps velle videtur, legem suam non esse legem, sed tractatum legis nondum perfectæ, nec obligatoriæ, donec scribatur: vel saltem inferiorum Principum leges non esse leges, donec scribantur: & ita contra illam solutionem vrget etiam Exea. Sed facilè responderi posset, si id vellet Imperator, clariùs id dicturum; cùm esset res valdè grauis; vnde solùm videtur supposuisse scripturam tamquam rem solitam adhiberi, licèt nec ex natura rei, nec ex voluntate Imperatoris sit simpliciter necessatia in suis, vel aliorum legibus.

Vnde tertiò respondet Exea, quidquid sit de **[sect. 67]** alia forma posita in illa l. tamen scripturam non[203] poni ibi tamquam solemnitatem substantialem probat primò, quia forma legis condendæ ibi tra[204]dita eò tendit, vt lex sit magis deliberata, vt patet in illis verbis: *Pene enim cognoscimus, quod cum nostro Concilio fuerit ordinatum, id ad beatitudinem nostri imperij & ad nostram gloriam redundare:* Scriptura autem solùm requiritur, vt de lege faciliùs constare possit, cap. 1. de renunt. in 6. & facit l. iubemus, §. sed ne aliqua, C. de testam. & consonat Cicero orat. pro Sylla. dicens: *Quòd si iam essem oblitus seueritatis, & constantiæ meæ*; *támne amens eram, vt cùm litteræ posteritatis causa repertæ sint, quæ subsidio esse possent, &c.* ideo licèt forma, de qua in dicta l. humanum, sit per conditionem posita; tamen quia scriptura ad finem illius l. non erat necessaria, sufficit, legem dictari, recenseri, & recitari per aliquid æquipollens scripturæ: facit Baldus l. si duo patroni, §. si quis iurauerit, colum. 2. in 1. quæst. nu. 11. ff. de iureiurand. dicens, *Quando conditio est apposita ad finem, satis est eam impleri per*

æquipollens. Secundò probat Exea quia scriptura[205] quoad legis efficaciam nihil operatur: ergo debet censeri leuis solemnitas: illa enim dicitur leuis solemnitas, cuius omissio parum, aut nihil releuat, secundùm Bartolum l. 1. *§.* fin. per illum text. ff. de ventre inspiciendo, & l. cum hi, *§.* si prætor, ff. de transact. Iason d. §. si prætor, cum similibus, vt plenè per Albericum Brutum tractatu de forma, & solennit. colum. 46. vers. secundò prædicta regula. Tertiò probat: quia scriptura non est requisita, antequam lex sit facta: quia quod non est, scribi non potest. Vnde succedit regula, quòd qualitas, quæ potest superuenire actui, non est de substantia actus, vt tradit Geminianus cap. vt circa, §. 1. ad finem, vers. ex his nota, de elect. in 6. Quartò probat, quia in d. l. humanum, scriptura non requiritur in conditione, quia nihil ponitur in conditione, præterquam consensus Iudicum, & Senatus: illum namque important illa verba, *Et, si vniuersis tam iudicibus, quàm vobis placuerit:* quæ referuntur ad tractatum eius materiæ super qua lex condi debet, de quo tractatu in principio legis fit mentio, & si in d. l. sit aliquod verbum, requirens scripturam, id erit, dictari, aut recitari, quæ tamen non sunt posita in conditione, sed in diem incertum, vt patet ibi, *Tunc legata dictari,* ponderando dictionem tunc, quæ denotat extremitatem temporis, l. si his legatum, §. fin. ff. de conditionib. & demonstrationib. & l. in substitutione in fine. ff. de vulga. Est ergo sensus illius legis, vt si id, quod pro lege condenda tractatum est, placuerit, dictetur & recitetur. Et sic illud quod est positum in conditione, est consensus iudicum & senatus: illud autem, quod est collatum in euentum conditionis, est dictatio, & recitatio legis: & iura dicentia, conditione importari formam, intelliguntur de eo, quod est positum in conditione. Præterea in d. l. humanum, non dicitur, quòd lex aliter facta non valeat: sed solùm Imperator declarat, quòd aliter legem non promulgabit. Si tamen promulgaret eam Imperator sine scriptura, non dubium, quin valeret: quia forma illius legis non præualet voluntati Principis. Deinde illa verba, quòd Imperator legem non promulgabit, non referuntur ad scripturam: sed ad alia, quæ sunt magis substantialia. Ita in simili respondet Alexand. l. 2. §. prius, columna secunda, versicul. nec obstat, l. prætor, ff. de vulgar. & l. finali, in principio columna finali, in medio, C. de iure deliberand. **[27]** & formaliùs hoc sequitur Albericus Ruinus tractatu de forma & solen. art. quando aliquid censeatur esse traditum pro forma, colum. 19. ad finem, vers. & si lex, & duobus vers. sequentibus vbi etiam limitat regulam, quæ habet, *quòd quando lex loquitur conditionaliter, censetur requirere id, quod est in conditione positum,* tamquam grauem solemnitatem: vt non procedat, quando plures solemnitates in conditione ponerentur, quarum aliquæ suapte natura essent graues; aliæ leues.

Secundò obiicies, quia lex dicitur à legendo: **[sect. 68]** ergo præsupponit scripturam, quia scriptura est,[206] quæ legi potest, l. 2. *§.* 1. ff. quemadmodum testamenta aperiantur, & l. 1. *§.* legi, ff. de his, quæ in testamentis; respondent quidam relati à Ripa suprà, quòd imò lex dicitur à ligando: Exea verò suprà, num. 199. omissis verbis Ripæ ait, legem dici à legendo, vt inquit Varro 2. de lingu. Latin. Cicero 1. de legibus, vbi ex hoc infert, legem solùm dici, quæ scripto sancita est: idem sequitur Budæus l. 2. in princ. ff. de origin. iuris. Sed hoc Exea dixit disputando. Nos facilè respondemus, de etymologia legis varias esse opiniones, vt sect. 1. vidimus, sed licèt dicatur à legendo, vt legere est videre scriptum, non ideo erit essentiale, aut necessarium legi, esse scriptum: sed sic appellatur: quia communiter est scripta, & legi potest.

Tertiò obiicies; quia sententia non valet, nisi[207] in scriptis feratur: ergo nec lex. Antecedens tenent communiter Doctores c. fin. de sent. & re iudicata. Respondeo non esse

simile: quia in sente#tia id statuit Princeps: in legibus nullus. Vide Syluestrum, verbo, sententia, quæst 4. eodem modo, si statutum non scriptum nullius est momenti, vt ait Sebastianus Medicis lib. de legibus, part. 3. qu. 11. cum Alberico l. de quibus, ff. de legibus; hoc erit ex dispositione Superiorum, quæ in legibus non est, & ideo leges non scriptæ valent. Pro quo multa alia reperies in Sebastiano illo, licèt ipse teneat, leges esse nullas, nisi sint scriptæ: cui fauet Parisiensis lib. de legibus, cap. iam igitur, fol. 9. colum. 2. & 4. vbi, licèt admittat, aliquam legem non scriptam, scilicet naturalem: tamen nullam legem humanam admittit, quæ scripta non sit, & definit legem humanam dicens, esse scriptum assistens honestis, prohibensq#ue contraria.

SECTIO X. *Nonnullæ aliæ legis conditiones tractantur.*

OCtauò legis conditio esse potest, vt pr# **[sect. 69]** ceptum sit sufficienter promulgatum.[208] D. Thomas quæst. 90. art. 4. & 93. artic. 5. ad primum, Valentia disput. 6. quæst. 1. puncto 2. & ferè cæteri.

Sed aduerte, legem æternam ex æternitate esse veram legem & essentialiter completam in ratione legis, vnde ad sui essentiam non exigit promulgationem, quæ quid temporale est: ita Valentia, & rationem reddidimus sectione 6. vbi addidimus, non tamen obligare actu, nisi mediante alia lege, scilicet naturali, vel positiua, humana, vel[209] diuina, inter quas quidem naturalis propriè nulla indiget promulgatione, vt obliget: quia est dictamen de necessitate, vel turpitudine obiecti ex se astringens voluntatem ad operationem vel omissionem. Nec vt obliget, oportet reflexè cognosci sub ratione legis. Vnde impropriè loquuntur, qui dicunt, legem naturalem promulgari à Deo per collationem luminis naturalis, iuxta id Psalm. 4. *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine, &c.* & Ioan. 1. *Illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum,* quod non solùm de lumine gratuito; sed etiam de naturali intelligi potest. Non, inquam, propriè loquuntur: quia imprimere tale lumen potiùs est vim legem faciendi dare, quàm promulgare legem naturalem; nisi fortè quatenus tale lumen manifestare potest, tale dictamen esse obligatorium: quod tamen, esto vocetur promulgatio, non requiritur, vt tale dictamen sit vera lex, & verè obliget. Sic intellige D. Thomam quæst. 90. art. 4. ad primum, cùm ait, *Legem naturalem promulgari ex hoc ipso quòd Deus eam inseruit mentibus hominum naturaliter cognoscendam.* Vbi Vazquez ait, legem naturæ primariam non indigere promulgatione, nec promulgari: quia est ipsa natura rationalis: secundariam verò, quæ est iudicium rationis, quodammodo promulgari, quatenus humanæ menti inseritur à Deo.

Leges autem positiuæ, vt actu obligent, co **[sect. 70]** gnosci debent sub ratione legum, vel cùm homo[210] operatur, vel antea, certò, vel dubiè. Qui enim nec scit, nec vmquam sciuit, aut dubitauit, an sit lex de Baptismo, verbi gratia, non peccat, si non baptizetur: quia numquam fuit ei lex vllo modo explicata, & ita illum numquam obligauit in actu secundo, sed tantùm in actu primo; lex enim illa habebat vim obligandi illum, & si fuisset illi explicata, obligasset illum in actu secundo: omnis autem lex positiua, vt habeat vim obligandi, seu vt obliget in actu primo, & sit vera lex, debet esse promulgata ipsi communitati: quia legislator non vult, aut non potest antea obligare, vt discuriemus disput. de promulgatione legis humanæ. Si autem legislator posset & vellet ante talem promulgationem obligare suo mandato eos, ad quorum notitiam peruenerit, illud non

haberet rationem legis, donec alicui communitati innotesceret, aut ita esset propositum, vt innotescere statim posset. Sic videmus, promulgatam legem Moysi Exod. 19. & 20. non sine magnis signis & prodigiis, & cap. 24. ver. dicitur, *Venit ergo Moyses, & narrauit plebi omnia verba Domini atque iudicia: respondítque populus vna voce*; *Omnia verba Domini, quæ locutus es, faciemus.* Noua etiam primò per Christum, deinde post admirabilem, & visi[211]bilem aduentum Spiritus sancti, cœpit ab Apostolis publicè prædicari, donec *in omnem terram exiuit sonus eorum*, Psalm. 18. Vnde Ioan. 15. ver. 22. *Si non venissem, & locutus eis fuissem, peccatum non haberent.* De legibus canonicis constat ex cap. cognoscentes, de constit. & cap. 1. de postul. prælat. indigere promulgatione, significaturq#ue cap. erit autem lex, dist. 4. vbi requiritur, vt lex clara sit & perspicua: ita etiam Gratianus exponit August. de vera relig. cap. 31. quem citat eadem dist. cap. erit autem; dicentem, leges institui, & firmari, *instituuntur*, inquit Gratian. *cùm promulgantur, firmantur verò cùm moribus vtentium obseruantur.* Et hæc c#munia sunt legibus ciuilibus, de quib. speciatim declaratum est, auth. vt factæ nouæ constit. coll. 5. **[28]** tit. 16. & l. leges, C. de legibus, vbi dicitur, *Leges sacratissimæ, quæ constringunt omnium vitas, intelligi*[212] *ab omnibus debent, vt vniuersi, præscripto earum manifestiùs cognito, vel inhibita declinent, vel permissa sectentur.* Oppones dictum cap. 1. de postulatione prælatorum; ibi, *cùm constitutio solemniter editur, aut publicè promulgatur:* ergo distincta sunt edi, & promulgari, & illud est priùs, & sic priùs est lex, quàm promulgetur. Ob istum textum dubitat Andreas ab Exea in rubrica de constit. num. 206. an promulgatio sit necessaria ad esse seu essentiam legis. Sed facilè tespondeo cùm dicitur, lex priùs edi & postea promulgari, non esse intelligendum, quòd in facto esse, aut completè sit lex ante promulgationem, sed in fieri inchoatiuè, & incompletè.

Sed de promulgatione, quomodo requiratur in singulis legum generibus, videbimus, cùm de singulis disseremus, imò de promulgatione legis humanæ integram disp. instituemus. Nona conditio legis à nonnullis ponitur, vt sit **[sect. 71]** à populo accepta. Sed hæc non pertinet ad ratio[213]nem legis in communi, de qua hîc disputamus; cùm nulli diuinæ legi conueniat, neque humanæ nisi forte per accidens ex benignitate legislatoris, nolentis obligare, antequam lex à populo acceptetur; aut ex eius impotentia, quia non potest antea obligare, eo quòd valdè imperfectam & limitatam acceperit potestatem quantum ad hoc à populi acceptatione pendente#, vt constabit quan[214]do de lege humana disseremus. Olim quidem apud Romanos, vt notat Andr ab Exea, Rubr. de const. num 209. si in lege ferenda populus aduersaretur, illamq#ue non reciperet, nullam vim habebat. Ferebat enim præco legem ad populum auctoritate, & iussu Dictatoris, Consulis, aut Prætoris subiicientis verba, & præeunte scriba; qui cùm illam promulgasset, firma erat, si in eo, quod cauebatur, populus auctor fieret: ipsaq#ue lata, & promulgata atque in æs incisa, at que in ærarium condita, omnes astringebat; teste Alexandro ab Alexandro 6. dierum genial. cap. 16. De modo, quo antiqui leges ferebant, vide Budæum, l. 2. §. & cùm placuisset, ff. de orig iuris. Aliæ conditiones ponuntur, quæ vel essentiales **[sect. 72]** non sunt, vel ad Superiores reuocantur: quòd[215] enim lex sit perspicua & manifesta, nihilq#ue ambiguitatis, vel obscuritatis contineat, vt petit Isidorus cap. erit autem lex, dist. 4. Isocrates in parænetico. Quintilianus libro 2. cap. 4. & lib. 7. cap. 6. non videtur essentiale, nisi fortè tanta esset obscuritas, vt nullatenus intelligi possit, quid præcipiat, aut vetet. Tunc enim esset, quasi nihil præciperet, ideò non esset verè lex, de quo vide disputation. 6. section. 5. in fine.

Ad hanc conditionem pertinet id Deuteronom. 27. *Describes omnia verba legis huius planè & lucidè:* & id Demosthenis contra Timocratem: *Legem omnibus æquè apertam esse oportet,* & Isocrates in Panathenaico, *Leges sint cognitu faciles.* Vnde Chrysostomus Psal. 110. carpit humanas leges obscuras. Vide quæ disputatione sequenti, sectione 2. de Imperarore Basilio referemus: vt autem leges intelligantur, expedit esse populo notas; Vnde veteres, eas in[216] tabulis, & albo descriptas publicè exhibebant, vt cunctis essent conspicuæ. Vnde etiam Deuteronom. 31. *Leges verba legis huius coram omni Israe#l, audientibus eis, & in vnum omni populo congregato, vt audientes discant & timeant Deum, & custodiant, impleàntque omnes sermones legis huius.* Demosthenes aduersus Leptinem monet, paucas esse debere leges, perspicuas, & simplices, quas omnibus intelligere liceat. De conditionibus legis positis ab Isidoro, vide gloss. cap. erit autem lex, dist. 4. & Sebastianum Medicis repet. eiusdem cap. Rebuff. in proœmio const. reg. gloss. 1. à nu. 16. & D. Thom. quæst. 95. art. 3. & multa dicemus agentes de lege humana disput. 6. sect. 5.

SECTIO XI. *Quomodo lex definienda.*

CAstrus 1. de lege pœnali, cap. 1. & 2. **[sect. 73]** Sotus 1. iust. quæst. 1. art. 1. Valentia hîc disp. 7. quæst. 1. puncto 2. & alij recentiores varias legis definitiones[217] referunt & reiiciunt, nec immeritò, quia vel non traduntur ab earum auctoribus vt definitiones, sed vt encomia vel veræ enunciationes de lege; aut non dantur de lege in communi; aut continent aliquid superfluum, aut carent aliquo necessario. Vt cùm Plato in Minoe# dixit, *Legem esse veritatis inuentionem,* & Aristotel. 10. ethic. cap. 9. *Esse sermonem ab aliqua prudentia, atque mente profectum,* & 2. ethic. cap. 12. *Esse opinionem multitudinis,* & in proœmio Rheto. ad Alexand. *Esse rationem communi ciuitatis consensu definitam,* & in ipso libro Rhetor. ad Alexand. cap. de genere deliberatiuo, *Legem esse communem ciuitatis consensum, qui scriptis præceperit, quomodo vnumquódque agendum sit,* quo etiam pacto loquitur Isidorus 1. etymol. cap. 10. & Atteius capit. apud Aul. Gell. 10. noct. attic. cap. 20. ait enim: *Lex est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu:* & Iustinianus §. constat, Inst. de iure naturali, gentium & ciuili. *Lex,* inquit, *esse dicitur quod populus Romanus Senatorio magistratu interrogante, veluti Consule, constituebat,* cui consenat Gratian. cap. lex est, dist. 2. Ci[218]cero autem 1. de natura Deorum, *Lex,* inquit, *est recti perceptio, prauique depulsio,* & 1. de legibus ait, *Legem esse æternum quoddam, quod vniuersum mundum regit imperandi, prohibendique sapientiam,* & ibidem, *Lex, quam Dij humano generi dederunt, rectè est laudata: est enim ratio, ménsque sapientis ad iubendum, & deterrendum idonea:* ibidem ait, *esse rectam rationem insitam in natura à Numine Deorum tractam, recta imperantem, contraria prohibentem:* ibidem approbat quod doctissimi quidam dixerunt, *Lex est ratio summa, seu summi Dei insita in natura, quæ iubet ea, quæ facienda sunt, prohibétque contraria: itaque,* inquit Cicero, *arbitrantur prudentiam esse legem, cuius ea vis sit, vt rectè facere iubeat, vetétque delinquere,* & similia dicit lib 2. & Philipp. 2. & lib. 2. de inuentione Rhetorica. Papinianus l. lex est, quæ est 1. ff. de legibus, *Lex est commune præceptum, virorum prudentium consultum, delictorum, quæ sponte, vel ignorantia committuntur coercitio, sponsio denique Reip. c#munis.* & Martianus l. nam & Demosthenes, quæ est. 2. ff. eodem, videtur commendare, quod Demosthenes dixit, *Lex est, cui omnes homines debent obedire, tum propter multa*

& varia, tum maximè, quia omnis lex, est **[29]** *inuentio quædam & donum Dei, decretum autem ho*[219]*minum sapientium, correctio autem voluntariorum & non voluntariorum peccatorum, ciuitatis autem sponsio communis, secundùm quam deceat omnes viuere qui in ciuitate sunt.* Commendat etiam Martianus, quod dixit Chrysippus, *Lex est omnium rerum diuinarum & humanarum regina:* Græcè habetur, Rex, quia etiam ##μ##, quod legem significat, est masculini generis, interpres autem vertit, *Reginam,* vt responderet legi, quæ est generis fœminini, & malè Castro suprà loco Regis, vel Reginæ, notitiam substituit, *Oportet autem & eam præsidere bonis, & malis, & Principem & Ducem esse, & secundùm hoc regulam esse iustorum & iniustorum, & omnium, quæ natura ciuilia sunt, animantium, præcipitur quidem faciendorum, prohibetur autem non faciendorum.* Clemens 1. stromatum ait, *Legem esse rectam rationem, & communem opinionem, & regulam iustorum & iniustorum:* & Pindarus apud eundem Clementem ait, *Lex est omnium mortalium & immortalium Rex.* Basilius in id Isaiæ 1. *Audite verbum Domini Principis Sodomorum,* ait, *Lex est regula iustorum & iniustorum, ea quidem imperans, quæ agenda sunt: iis contradicens, quæ non veniunt facienda.* Accursius §. constat, verbo, lex, Institut. de iure naturali gentium, & ciuili: *Lex est sanctio iubens honesta, prohibens contraria.* Marsilius Ficinus in argumento dialogi Minoe#; *Lex est vera gubernatio rationis quæ ad finem optimum per commoda media gubernatos dirigit, transgredienti, pœnam*; *obedienti, præmium statuens.*

Sed veniamus ad Scholasticos, qui rigorem in[220] definiendo profitentur. Castro 1. de lege, capit. 1. *Lex,* inquit, *est voluntas recta eius, qui vicem populi gerit, voce, aut scripto promulgata, cum intentione obligandi subditos ad parendum illi.* Sed hæc definitio, partim est superflua parùm diminuta. Nam si nomine rectæ voluntatis intelligatur voluntas operis, hæc non est necessaria ad legem. Si verò voluntas obligandi, superfluè additur intentio obligandi; & ad legem non est necessarium voce aut scripto promulgari: nam interna reuelatione, nutibus, vel aliis signis promulgari posset, præterea hæc definitio legi naturali non conuenit, vt patet ex superioribus.

Gerson, Guilliermus Parisiensis, Almainus, Gabriel, Maior, & Petrus Aliacensis, vt retuli sectione 5. opinione 5. legem (saltem obligatoriam in contingentibus, seu positiuam) definiunt, *vt sit signum notificatiuum & verum voluntatis obligandi subditum ad aliquid agendum vel omittendum: seu voluntatem obligandi signo aliquo expressam.* Valentia disput. 7. quæst. 1. puncto 2. *Lex est quoddam rectum rationis practicæ decretum, ab eo, qui curam communitatis gerit, sufficienter sancitum: & constitutum, vt ex eius vi debeat necessariò modus aliquis siue in re siue in actione propter commune bonum adhiberi:* quam definitionem ait esse communem legi, qua etiam res carentes ratione, gubernantur: quæ tamen propriè non est lex. D. Thom. quæst. 90. art. 2. ait, *Legem esse dictamen rationis practicæ in Principe, qui gubernat communitatem perfectam.* Sed nec ipse his verbis intendit legem definire, nec ea facilè possunt accommodari legi naturali; quæ non est dictamen in Principe, sed in singulis hominibus, nisi Principem appelles intellectum in communi, qui gubernat suo dictamine voluntates communitatis. Quo etiam pacto posset intelligi definitio à Thomistis communiter recepta, & tradita à D. Thoma art. 4. & ab Alensi 3. part. quæst. 26. num. 4. *Lex est ordinatio*[221] *rationis ad bonum commune ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata:* debet autem intelligi de ordinatione sufficienti ad obligandum, seu manante à Superiori, vt Superior est, & obligare valens, vt excludatur consilium, quod licèt sit ordinatio rationis, & interdum à Superiore detur:

quia tamen non datur ab illo, vt Superior est, neque habet obligandi vim, lex non est, & multò minùs petitio, vel oratio, quæ potiùs est ab inferiori, quàm à Superiore: item vt abstrahat definitio ab omni opinione, nomine ordinationis debet intelligi aliquid à ratione profectum, siue sit in intellectu, siue in voluntate gubernata per rationem, siue in externa materia tamquam signum voluntatis obligandi existentis in Superiore. Intelligi etiam debet de ordinatione firma, stabili, & perpetua, nempe in perpetuum obligante, nisi reuocetur. Nam lex, quæ solùm habet vim obligandi ad tempus, non est lex, nisi latè. Quò autem lex sit commune præceptum, docet diuus Thomas hac quæst. 90. artic. 2. & artic. 3. ad tertium, & quæst. 96. art. 1. ad secundum. Sed leges omnes propriè dictas hac breui definitione possumus comprehendere, *Lex est præceptum communitati impositum perpetuò obligans, nisi reuocetur.* Nec oportet addere, in bonum commune, quia si non conduceret communi bono, non obligaret communitatem. *Lex naturalis est dictamen rationis obligans voluntatem. Lex positiua est voluntas obligandi communitatem perpetuò in eo quod obligare potest sufficienter expressa vel signum exprimens talem voluntatem obligandi.*

SECTIO XII. *Ad quam virtutem spectet condere leges.*

CAstro 1. de lege pœnal. cap. 1. spectare putat ad iustitiam distributinam, cuius est æqualitatem iuxta proportionem geometricam constituere, vt ait Molin. tom. 1. de iust. tractatu 1. disp. 12. Cùm enim bona Reipubl. communia redundant, diuidenda sunt partibus Reip. pro conditione, dignitate, & gradu, quem vnaquæque habet in Rep. & pro cuiusque meritis, & hoc pertinet ad iustitiam distributiuam: sumitur ex Aristotele 5. ethic. c. 3. & 4. Alij existimant, leges ferre, ad iustitiam legalem pertinere: hoc enim docet Molin. suprà disp. 1. & D. Thom.

Probatur: quia iustitia legalis respicit bonum[222] commune, vt ait D. Thomas 2. 2. quæst. 76. art. 6. Aristot. in polit. cap. 1. & Molina suprà: sed etiam lex suapte natura tendit in bonum commune, vt suprà ostendimus, ideo Aristoteles loco citato, dixit: *Ea namque, quæ à facultate ferendarum legum sunt definita, legitima sunt:* ergo lex est actus iustitiæ legalis. Item quia imperare actus virtutum, ex quibus bonum commune coalescit, non pertinet ad iustitiam distributiuam, sed ad legalem: hac enim de causa iustitia legalis appellatur à D. Tho. suprà, virtus generalis, nimirum quia ordinat actus alia-**[30]**rum virtutum ad suum finem; *quod est,* inquit diuus Thomas suprà, *mouere per imperium omnes alias virtutes:* & Aristoteles suprà ait; *Hæc igitur iustitia perfecta quidem est virtus, at non absolutè, sed ad alium: atque ob id ipsum iustitia præclarissima persæpe virtutum esse videtur, & nec est hesperus, neque lucifer ita admir abilis*; & prouerbio dicere consuescimus, *Iustitia in se se virtutes continet omnes.* Sed lex etiam omnes virtutum actus præcipit, omnes verò vitiorum actus interdicit, vt experimur, & præclarè docet Aristoteles suprà, dicens: *Præcipit autem lex & ea agere, quæ ad virum pertinent fortem, vt non deserere locum in acie, non fugere, non abiicere arma: & item ea quæ sunt temperantis, vt non committere adulterium, non libidine vti: item ea quæ sunt mansueti, vt non pulsare, non conuitia dicere: & in cæteris identidem virtutibus, atque vitiis*; *alia iubens, alia vetans:* ergo lex non distributiuæ, sed legalis iustitiæ actus est.

2

[31] DISPVTATIO SECVNDA DE VARIETATE LEGVM.

Quæstio nonagesimaprima de Legum diuersitate.

Art. 1. *Vtrùm sit aliqua lex æterna:*

Art. 2. *Vtrùm sit aliqua lex naturalis:*

Art. 3. *Vtrùm sit aliqua lex humana:*

Art. 4. *Vtrùm sit aliqua lex diuina.*

Art. 5. *Vtrùm lex diuina sit vna tantùm, vel plures.*

Art. 6. *Vtrùm sit aliqua lex peccati.*

SECTIO PRIMA. *Quotuplex sit lex, & quæ sint legis diuisiones.*

PRimò lex diuiditur in **[sect. 1]** propriè, & impropriè di[223]ctam: propriè dicta est, quæ verè obligat voluntatem: impropriè verò, quæ non obligat illam: qualis est lex, qua gubernantur ratione carentia, de qua lege dixi disputat. præcedenti, sectione 4. Item lex fomitis, de qua D. Thomas & alij, art. 6. Valen. Disput. 7. quæst. 1. puncto 1. & quæstione 2. puncto 1. & nos illa sectione 4. sed nonnihil dicemus hîc sectione vltima.

Secundò lex propriè dicta, seu voluntatem obli **[sect. 2]** gans, quædam est æterna, quædam temporalis; h#c[224] diuisionem & aliquas ex sequentibus amplectuntur D. Thomas hac quæst. & sequentib. Alexand. 3. part. quæst. 26. & sequentib. Angelus, Syluester, Tabiena, Armilla, & alij Summistæ verbo lex, Sotus 1. iust. quæst. 3. art. 1. Antoninus 1. part. titul. 11. cap. 1. §. 4. Thomas Connanus, Ferrariensis repet. in proœm. decretal, num. 399. Valentia hîc disp. 7. quæst. 2. punct. 1. Viualdus 4. par. candelab. cap. 1. num. 27. Sayrus 3. Thesauri 2. Secundum membrum notissimum est: primum autem ponitur à D. Thoma art. 1. & passim ab aliis ex Augustino lib. de lib. arbit. pluribus capitibus, præsertim 6. & lib. 22. contra Faustum, cap. 27. quia verò nihil est æternum reipsa, nisi Deus, constat nullam legem[225] creatam esse æternam: licèt secundùm eos, qui dicunt, creaturam rationalem potuisse ab æterno produci, dicendum sit, legem creatam potuisse esse æternam. Sed tunc æternitas esset illi accidentaria: legi tamen increatæ, per se & essentiale est æternam esse legem hanc, quæ re ipsa, & per se æterna est, definiuit Augustinus illo cap. 27. *Est ratio vel voluntas Dei, quæ ordinem naturalem con*[226]*uersari iubet, perturbari vetat.* Locutus autem est sub illa disiunctione: vel quia neutra pars erat illi certa: vel quia lex æterna pro vtraque supponere potest, vt dispu. præcedenti, sectione 6. dictum est, & iterum dicetur disput. 4. vbi ex professo de lege æterna disseremus. Sed difficultas est, quia multis de causis videtur, nullam legem fuisse æternam. Primò, quia Deus ab æterno nullos habuit ser[227]uos, vel subditos, & ideo nullum habuit domini# proprietatis, vel iurisdictionis ab æterno, nec fuit Dominus ex ipsa æternitate, vt fatetur D. Thomas 1. part. quæst. 13. artic. 7. ergo non fuit lex aliqua æterna: quia lex dominium

iurisdictionis supponit, ac subditos. Secundò, quia de ratione legis est[228] imperi# ad alterum: ab æterno autem Deus nihil imperauit alteri; nec cum altero locutus est, siquidem nullus audire aut percipere iussum eius poterat: ergo Deus nullam legem tulit ab æterno. Ter[229]tiò, quia de ratione legis est promulgatio: ab æter. no autem nulli creaturæ facta est promulgatio; ergo nulla lex fuit æterna.

Propter hæc argumenta dicunt aliqui, nullam **[sect. 3]** legem esse æternam, quantùm ad suum formale, & essentiale complementum, quod est, promulga[230]tio dictaminis seu voluntatis facta subdito: sed solùm quantum ad inchoatione# quandam, & quoad materiale, quod est actus intellectus, vel voluntatis diuinæ, pro quo supponit lex, & quoad omnia, quæ ex parte Dei & in Deo formaliter debent esse, vt lex sit: & hæc videtur mens Medinæ in latiori explicatione huius quæstionis, cùm enim ad 1. argum. D. Thomæ adhibuisset duas solutiones, alteram de existentia rerum ab æterno in esse eognito, alteram de existentia in esse reali, subiungit tertiam, dicens legem æternam dici, non quòd ab æterno præcipiat; sed quia est æternus Dei conceptus. Quidquid sit de Medina, doctrina illa est clara, & expedita, quam tradit Valentia disput. 7. quæst. 3. punct. 3. in fin. & alij recentiores.

Vazquez autem quæst. 91. art. 1. ait, in Deo esse[231] legem aliquam æternam, cui creaturæ subiician[232]tur aliquo modo; hanc autem esse rationem rerum faciendarum, in mente Dei, seu ideam: quæ non est lex æterna, quia sit præceptum ab æterno propositum creaturis, aut promulgatum: sed quia est regula æterna cuius instar omnia à Deo fiunt. Quod genus legis non indiget promulgatione & **[32]** alterius rationis est à lege, de qua nunc loquimur: nunc enim loquimur de lege, quæ est regula humanarum actionum, & obligat voluntatem ad aliquid agendum vel omittendum: illam autem rationem seu regulam rerum faciendarum vocari legem ineptè aliqui colligunt ex Prouerb. 8. *Et legem ponebat aquis ne transirent fines suos,* & Iob 38.[233] *Vsque huc venies & non procedes ampliùs,* & Psalm. 103. *Terminum posuisti, quem non transgredientur:* nam hæc lex nihil aliud est quàm naturalis inclinatio collata aquis ad consistendnm in illa concauitate terræ, in qua Deus illas posuit; nam si inde egrederentur, ascenderent: quod est contra naturalem ipsarum inclinationem.

D. Thomas quæst. 91. artic. 1. ad primum, quod[234] erat huiusmodi, *Omnis lex aliquibus imponitur: sed non fuit ab æterno, cui aliqua lex posset imponi: solus enim Deus fuit ab æterno: ergo nulla lex est æterna.* Respondet, quòd ea, quæ in ipsis non sunt, apud Deum existunt, in qu#tùm sunt ab ipso cognita, & præordinata, secundùm illud Rom. 4. *Qui vocat ea, quæ non sunt, tamquam ea, quæ sunt.* Sic igitur æternus diuinæ legis conceptus habet rationem legis æternæ secundùm quod à Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso præcognitarum. Ad illud verò quod de promulgatione obiicimus, Respondet D. Thomas eodem art. ad secundum: *Promulgatio legis fit verbo & scripto, & vtroque modo lex æterna habet promulgationem ex parte Dei promulgantis*: *quia & verbum diuinum est æternum, & scriptura libri vitæ est æterna: sed ex parte creaturæ audientis, aut inspicientis non potest esse promulgatio æterna.* Has solutiones amplectuntur Conradus eodem art. & Medina in latiori explicatione huius quæstionis, §. præterea nota, & alij Thomistæ. Hunc tamen modum dicendi reiiciunt Vasquez suprà, & alij. Primò, quia adhuc dubium manet, an promulgatio, quæ se tenet ex parte creaturæ,[235] nempe, quòd creatura videat, vel audiat legem Dei, sit de essentia diuinæ legis: Videtur autem esse de essentia illius, sicut est de essentia legis human#: ac proinde legem illam Dei non

quantum ad omnia essentialia esse æternam. Secundò, quia lex non dicitur promulgata verè, & propriè, cùm eam Princeps apud se loquitur, vel scribit; sed cùm eam subditis aperit: imò illud priùs est impertinens ad rationem legis: ergo verè Deus non promulgat legem ab æterno, saltem promulgatione necessaria, & essentiali ipsi legi, & ita lex æterna non habet essentiale complementum legis ab æterno, sed inchoatiuè, & materialiter. Tertiò, quia lex æterna est quid essentiale, & commune tribus personis: productio autem Verbi est propria Patri: ergo lex æterna non includit productionem Verbi, atque adeò alia promulgatio inquirenda est communis tribus personis, ratione cuius non solùm Pater; sed etiam Filius, & Spiritus sanctus, legislator dicatur. Quartò, quia liber vitæ nihil aliud est,[236] quàm æterna Dei scientia in qua omnes res dicuntur metaphoricè scriptæ: hæc autem non potest habere rationem promulgationis, quia promulgatio debet fieri iis, quibus lex imponitur: ab æterno autem non fuerunt creaturæ aliquæ, quæ legem sic scriptam legere possent: ergo scientia Dei non habuit ex æternitate promulgationem necessariam legi. Respondent aliqui Thomistæ, creaturas fuisse realiter præsentes Deo ab æterno, & ideo potuisse illis imponi, seu promulgari pr#ceptum: ita Medina suprà: sed hæc præsentia valdè aliena est à veritate (imò & à D. Thoma secundùm aliquos Thomistas) vt 1. part. docui, & latè Vazquez ibi. disput. 64. cap. 3. & quamuis eam admitteremus, non sufficeret, vt diceremus, legem aliquam fuisse illis ab æterno promulgatam; alioqui lex Moysis quam tulit Dominus in monte Synai, diceretur ab æterno promulgata: quia populus ille, fulgura, tonitrua, & reliqua, cum quibus facta est promulgatio, fuissent præsentia in æternitate, item promulgatio legis debet esse opus extra Deum, & fieri in tempore, quo sunt subditi: sed subditi, & actio Dei ad extra non fuit in proprio tempore ab æterno: ergo nec promulgatio requisita ad legem. Nec verò sufficit subditos fuisse ab æterno, in esse cognito, iuxta D. Thom. illa solutione 1. argum. quia lex debet imponi subditis existentibus non solùm in cognitione, sed etiam in re.

Vnde quartò aliqui Thomistæ apud Vazquez[237] suprà, dicunt, non esse de ratione huius legis promulgatione#, quia lex hæc alterius rationis est, &[238] sine promulgatione potest esse norma actionum nostrarum, ita Medina suprà. Sed contrà, quia sine promulgatione non potest obligare: ergo sine illa non est lex.

Quintò posset dici, vt disputatione præcedenti **[sect. 4]** sectione 6. conclusione ad rationem legis non re[239]quiri promulgationem explicitam, & formalem, sed satis esse virtualem, & implicitam, seu inter[240]pretatiuam, ad quam sufficit esse promulgationem in voto absoluto immutabili, & infallibiliter illaturo realem promulgationem, & ista promulgatio virtualis est ab æterno in Deo: quia ab æterno decreuit promulgare in tempore suas leges positiuas: item suam legem naturalem creando hominem cum dictamine rationis, quo obligaretur. Lex enim Dei[241] æterna non obligat, nisi media lege temporali, naturali, vel positiua, & vna ex naturalibus est obedire legibus humanis*:* illud autem decretum Dei de huiusmodi promulgationibus est inuariabile, & infrustrabile, ideo est virtualis promulgatio, quæ sufficit, vt dicatur lex æterna: idem est de ratione rerum agendarum in Deo, prout habet adiunctum eiusmodi decretum, & hoc puto voluisse D. Thomam artic. 1. ad primum, dum satis esse putauit subditos esse in cognitione, & ordinatione Dei ab æterno, vt eius dictamen diceretur lex æterna, & ad hoc adducit optimè locum Pauli, *Vocat ea, quæ non sunt tamquam ea quæ sunt:*[242] non enim est ibi sermo de vocatione gentium, quæ apud Iudæos non esse reputabantur, vt interpretantur interli loco

Lyra, Origen. & Ansel. ibi: sed de potestate producendi aliquid ex nihilo, & imperandi rebus, quæ non sunt, ac si essent, & de efficacitate imperij #terni, infallibile# effectum habentis postea in tempore. Vnde si Deus decreuit aliquid facere, iam est quasi factum. Cui expositioni consonant Chrysostomus & Tholetus ibi; Genebrardus Psal. 143. vers. 4. Theodoretus quæst. 9. in Genes. Pererius in id Gen. 1. *Fiat lux*, ex Scriptura eodem loco, & Iudith 16. vers. 17. Psal. 32. v. 9. Ps. 148. ver. 5. & quamuis lex æterna non co[243]gnoscatur ab homine in se, sed in suo effectu, vt ait D. Thommas quæst. 43. art. 2. habet promulgationem sufficientem, vt sit lex, & obliget: quia non obgligat immediatè, & quod ait Aug. 1. de lib. arb. cap. 6. *Notionem legis æternæ esse hominibus* **[33]** *impressam*, non indicat nos statim cognoscere naturaliter legem æternam in se: sed in suo obiecto, iudicamus enim non esse furandum, sicut Deus id iudicat ab æterno. Et rectè ferè omnes ex variis locis Scripturæ colligunt rationem gubernandi creaturas, etiam irrationales, quæ est in Deo ab æterno, dici legem, imò & præceptum quatenus ad aliqua necessitas, & astringit creaturas: nam Psal. 48. dicitur, *Præceptum posuit, & non præteribit*, & verba illa, Iob 38. *Hucusque venies & non procedes amplius*, imperium & præceptum continent directum ad creaturas irrationales, vide dicta disp. præced. sectione 4. & disp. 4. sect. 1. Aduerte autem, præter illam promulgationem **[sect. 5]** virtualem æternam à nobis propositam admittendam esse illam quam retulimus ex D. Thoma: nam Deus ab æterno dicit, non esse furandum & hoc habet in mente sua scriptum: vnde quantùm in se est, promulgat suam legem, quæ est illudmet dictamen commune tribus personis: sed obiicies, quia solus Pater producit Verbum: ergo solus dictat & dicit: ergo solus promulgat legem: ergo solus est legislator & non Filius, nec Spiritus sanctus: quod est absurdum; ad hoc potest dici, Primò cum Conrado quæst. 91. art. 1. ad secundum, licèt solus Pater producat Verbum, & eo promulget rationem rerum agendarum, tamen eam rationem expressam, & quasi promulgatam Verbo, esse communem omnibus personis, & sic omnes habere rationem legislatoris, sicut apud nos, si tres homines conderent aliquam legem, licèt aliquis n# promulgaret illam, nihilominus esset legislator, quia sufficit promulgari ab alio. Sed adhuc res n# caret difficultate, quia licèt sic saluetur, legem esse quid commune tribus personis, tamen non saluatur esse quid omninò absolutum & essentiale in Deo: sicut habere subsistentiam personalem est commune tribus personis, tamen inuoluit relationes, secundum quòd sunt subsistenti# personales; eodem modo iudicium Dei esse expressum verbo personali, inuoluit aliquam relationem: ergo si lex æternam includit expressionem in tali Verbo, lex æterna inuoluit relationem non, vt communem omnibus personis, sed vt coniunctam omnibus illis. Vnde meliùs dicitur secundò, Verbum, vt latè docuitnus in materia de[244] Trinitate 1. part. quæst. 34. artic. 1. dici dupliciter, & essentialiter, & personaliter siue vtraque acceptio verbi sit propria, siue non: personaliter sumptum est id, quod constituitur ex cognitione diuina, & relatione filiationis: essentialiter verò est sola cognitio, vt nostro modo intelligendi emanat ex intellectu diuino: qua ratione omnes diuinæ personæ dicuntur interiùs loqui, & dicere atque concipere has vel illas veritates; sic de ratione legis ætern# est esse verbo diuino expressam & quasi promulgatam.

Porrò liber vitæ, qui est mens diuina, potest su[245]mi dupliciter, vno modo formaliter, vt est liber vitæ, & sic lex æterna, qua creaturas rationales & irrationales regit, non dicitur scripta in libro vit#: quoniam ad librum vitæ formaliter & vt sic solùm pertinent prædestinati ad vitam gloriæ; & media, quibus ad illam# perducuntur, vt docet D. Thomas 1. par. quæst. 24. art. 2. & de verit. quæst. 7. art. 6. & 3. dist. 31. quæst. 1. artic. 2. gloss.

2. Secundò sumitur liber vitæ materialiter: & sic omnia scripta in mente Dei, dicuntur scripta in libro vitæ, & in hoc sensu D. Thom. hac quæst. 91. art. 1. ad secundum, dixit, legem æternam esse scriptam in libro vitæ: vt docet Conradus ibi.

Tertiò diuiditur lex diuina, tam creata, quàm **[sect. 6]** increata, tam æterna, quàm temporalis in natura[246]lem & positiuam. De naturali dicemus disp. 5.

Quartò diuiditur lex diuina positiua in vete[247]rem & nouam, seu scriptam & non scriptam, quæ[248] etiam appellatur lex Spiritus & gratiæ: & quidem Deum esse auctorem legis veteris, patet Exod. 20. *Ego sum Dominus Deus tuus, &c. non habebis Deos alienos, &c.* Deut. 1. *Locutus est Moyses ad filios Israe#l omnia quæ præceperat illi Dominus, vt diceret eis.* Nec obstat quod ait Stephan. Act. 7. *Accepistis legem in dispositione Angelorum,* & Galat. 3. *Ordinata per Angelos:* nam Angelus, à quo Moyses legem accepit, personam Dei gerebat. Nouæ autem legis Deum esse auctorem, patet Matth. vlt. *Docentes eos seruare omnia, quæcumque mandaui vobis.* Ioann. 13. *Mandatum nouum do vobis, vt diligatis inuicem.* Sic exponunt aliqui id Iacobi 4. *Vnus est legislator & iudex, qui potest perdere & seruare:* Quod de Christo speciatim intelligi putant aliqui eo quod Ioan. 5. dicitur, *Omne iudicium dedit Filio:* Ergo Filius est[249] iudex, ergo & legislator nouæ legis, quam in carne tulit. Sed alij ad totam S. Trinitate# id referunt & ad omnem legem diuinam. Licèt autem specialiter Christus sit auctor legis nouæ, vt his verbis indicat Trid sect. 6. can. 21. *Si quis dixerit, Christum Iesum à Deo hominibus datum fuisse, vt redemptorem, cui fidant*; *non etiam, vt legislatorem, cui obediant, anathema sit:* tamen ea lex etiam est Patris & Spiritus sancti, qui per Christum eam tulerunt. Præterea, Deum esse auctorem quarundam legum patet ex Osee 8. *Scribam eis multiplices leges meas, quæ velut alienæ computatæ sunt:* Quod refertur cap. scribam, de præsumptionibus. Ex dictis inferes, ineptè Rebuffum in proœmio reg. const. num. 51. dixisse, legem Moysi abrogatam per legem Christi cap. gaudemus, de diuortiis: cap. si dominus & seq. 11. quæst. 3. quia erat minoris, & maiori potiùs obediendum, ca. quæ contra mores, dist. 8. vbi supponit autorem veteris legis fuisse Moysem, & n# Deum. Hæc diuisio intelligitur de lege positiua diuina, data post lapsum: nam in statu innocentiæ[250] peculiaris lex positiua fuit de abstinentia à fructu ligni scientiæ, & fortassis de aliis, vt in tractatu de statu innocentiæ tractari debet. Et sub lege veteri comprehendimus legem positiuam circumcisionis, quæ fuit quasi inchoatio, & præambulum legis veteris & eius professio. Galat. 5. *Testificor omni circuncidenti se, quia debitor est vniuersæ legis faciendæ:* quamuis circumcisio antiquior fuerit lege Moysis: nam, *non ex Moyse, sed ex Patribus,* Ioan. 7. in lege autem naturæ nullum fuit præceptum positiuum; sed vel naturale simpliciter, vel secundùm quid, id est, connaturale gratiæ, quale erat præceptum applicandi paruulis Sacramentum, quo iustificarentur: nam supposita necessitate & institutione talis Sacramenti connaturale erat, pare#tes obligari ad applicandum illud aliquando paruulis: sicut etiam supposita necessitate & possibilitate contritionis, & dilectionis supernaturalis naturaliter obligabantur adulti ad procurandum iustificationem & salutem æternam per illos actus. Deinde, si quod fuit præceptum Dei positiuum in lege naturæ, mansit in veteri. Vnde quoad hoc lex naturæ[251] in veteri includitur & sic lex noua, & vetus ad-**[34]**æquatè diuidunt legem diuinam positiuam. Lex vetus lex factorum appellatur: quia multa æterna præcipiebat: lex autem noua lex gratiæ: quia eius[252] auctor Christus gratiam nobis meruit & copiosè communicat, qua

eam impleamus: & quia continet præcepta Sacramentorum conferentia gratiam ex opere operato. Vbi obserua, nomine legis absolutè sumptæ in Scriptura interdum significari veterem legem, eo quòd tunc non esset alia lex diuina positiua: vel quia scripto tradita est, & plura habuit præcepta, & ideo licèt imperfectior, magis participat nomen legis: vel quia præcisè habet id quod est de ratione legis, nempe ostendere voluntatem, qua Deus nos vult obligare & obligat; non autem sicut lex noua, gratiam ad sui imple[253]tionem confert. Obserua etiam, nomine legis veteris interdum significari omnes libros veteris legis; in quibus non solùm continentur præcepta: sed etiam variæ obseruationes; figuræ, historiæ, exempla, miracula, & similia, quæ pietatem fouent, & me#tem in rebus diuinis, & diuinitus instruunt: quo pacto intelligi potest id Matth. 5. *Non veni soluere legem: sed adimplere,* & Rom. 10. *Finis legis Christus ad salutem omni credenti:* de qua re plura dixi disput. præced. sect. 4. num. 15. Sic etiam lex gratiæ includere potest non tantùm præcepta; sed[254] etiam consilia, & omnia alia qu# Christus docuit, & dixit: & sic intelligi potest id Isaiæ 2. *De Sion exibit lex,* sed de lege veteri & noua ad finem huius tractatus ex professo disseremus.

Quintò, lex humana diuiditur in Ecclesiasti **[sect. 7]** cam & sæcularem: quamuis enim lex humana pressè[255] sumpta, solam sæcularem significet, & sic vulgo distinguantur leges, & canones, legistæ & canonistæ tamen latiùs sumendo nomen legis, diuiditur lex in Ecclesiasticam, & sæcularem, seu canonicam & ciuilem. Ecclesiastica per potestatem spiritualem, & supernaturalem fertur, sæcularis verò ferri potest, & solet sola potestato naturali, licèt interdum feratur per supernaturalem, vt cùm Deus supernaturaliter facit aliquem Regem.

Adduntur aliæ diuisiones, quæ vel per omnes **[sect. 8]** supra dictas vagantur, vel magis pertinent ad le[256]gem humanam prioris generis est diuisio legis, seu præcepti in affirmatiuum & negatiuum. Psal. 36. *Declina à malo, & fac bonum:* posterioris verò est diuisio legis in pœnalem, & non pœnalem; irritantem, & non irritantem; Democraticam, Aristocraticam, & Monarchicam; scriptam in tabulis ligneis, vt leges duodecim tabularum Draconis, & Solonis; & scriptam in tabulis æreis, vt leges duodecim tabularum apud Romanos, & scriptam in tabulis eburneis, vt apud Carthaginenses: & in lapideis, vt lex Moysi Exod. 31. & quædam leges dicebantur agrariæ ab agris: aliæ sumptuariæ à sumptibus: aliæ munerales à muneribus: aliæ fœnebres, aliæ ambitus, aliæ maiestatis, & aliæ similiter à materia, circa quam versabantur denominatæ: sic lex Cornelia de sicariis, lex Iulia de adulteriis, &c. vide D. Thomam quæst. 95. art. 4. qui ex Isidoro aliquas ex his diuisionibus *legem ponit & explicat,* & Valentia disp. 7. quæst. 5. puncto 2. Vazquez disput. 157. cap. 5.

SECTIO II. *An ius gentium, naturale, & ciuile sint diuersa legum genera; & quomodo differant inter se.*

GRatian. dist. 1. in princip. ait, *Ius na* **[sect. 9]** *turale est quod in Euangelio continetur*:[257] circa quæ verba multùm laborant interpretes, vt videre licet in Turrecremata ibi, art. 2. quia in Euangelio potiùs continetur ius supernaturale, & diuinum positiuum.

Sed facilè respondeo Gratianum non ponere illa verba tamquam definitionem, sed vt explicet, in Euangelio summatim contineri legem naturalem: nam in eo recensentur &

confirmantur omnia præcepta Decalogi, & illud, ad quod ferè omnia reducuntur: *Quod tibi non vis fieri, alteri ne facias,* seu *quæcumque vultis, vt faciant vobis homines, & vos facite illis.*

Vlpianus autem l. 1. §. ius naturale, ff. de iustitia[258] & iure, *Ius,* inquit, *naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quæ in terra, mari## nascuntnr, auium quoque commune est:* in exemplum huius adducit coniunctionem maris, & fœminæ, & liberorum procreationem, & educationem: idem habet Iustinianus Inst. de iure naturali, gentium & ciuili, in principio; Alphonsus Rex Hispa. l. 2. tit. 1. part. 1. D. Thomas quæst. 95. art. 4. ad primum, in fine, & quæst. 94. art. 2. ex quo loco Thomas Bozius lib. 6. de iure, cap. 1. non solùm ponit in homine vnum ius naturale commune cum belluis: sed etiam aliud commune cum omnibus naturis: brutis etiam ius tribuit Albertus Bolognet. lib. de lege, iure, & æquit. to. 1. tractatuum, quamuis dicat, nomen esse æquiuocum, & primò acci[259]pi pro eo, quod natura omnia animalia docuit, secundò pro illis principiis honestatis, & iustitiæ, atque seminibus, quæ animis nostris natura inseruit, tertiò pro illis qu# initio conditi orbis in aureo illo sæculo seruabantur, vt erat rerum communio, vnaq#ue omnium libertas: quartò pro omnibus, quibus humanæ gentes vtuntur, quamuis non à sola ratione naturali fuerint commonstrata: sed ab hominibus ipsis fuerint introducta. Sed Paradulphus Prateius in lexico iuris verbo, ius. ait, *hos valdè abusos verbo Iuris: nam in brutis sicut*[260] *non est ratio, vt notat Castro 1. de legibus: ita nec ius, nec lex*; *sed hæc sunt propria hominum, vt idem Cicero satis indicat. Addit Prateius, ineptissimè distinxisse Iurisconsultos inter ius naturale primarium, & secundarium, volentes vtique vt aliquod ius habeamus cum brutis commune, scilicet, vt egregiè obbrutescamus. Neque verò rarum est, vt verba aliquantò crassiùs accipiantur in iure ciuili, l. cùm vnus in princip. ff. de alim. & cib. lega. Iurisconsultis verò, quòd aliquando in hac materia licentiosè sint locuti, fortè vt deseruirent teneris studentium ingeniis, & rem populariter explicarent, facilè condonandum esse, præsertim quòd hanc sermonis inconcinnitatem, & abusum aliis responsis grauiter resarciant, & ad verum sensum reforment, sicut Paulus longè aliter sentit de iure naturali, l. si vnus,* §. *pactus, ff. de pactis. Qua in re cùm superioris temporis interpretes nullam phrasis certam rationem obseruarent, infinitis erroribus inuoluti sunt,* inquit Prateius: eundem loquendi abusum reprehendunt Oldendorpius lib. 1. variarum lection. in princip. & Antonius Vacca in expositione locorum obscuriorum, tit. 1. de iustitia & iure, l. 1. §. ius naturale. Couarr. regul. peccatum, part. 1. §. 11. num. 4. & 5. Molina tractat. 1. de iust. disput. 6. Franciscus Conannus 1. libr. commentariorum iuris ciuilis, cap. 6. Laurentius **[35]** Valla 4. elegantiar. cap. 48. Vazquez 1. 2. to. 2. disp. 157. cap. 1. num. 4.

Et ratio est perspicua: quia belluæ, vt nullum **[sect. 10]** possunt habere dominium; ita nullum ius, siue in[261] re, siue ad rem, & alioqui fieret illis iniuria, si impedirentur ab illis operationibus: nam impedire id, quod habet ius ad aliquid, iniustum est: consequens est falsum: ergo ius propriè non est in belluis.

Modum loquendi Iurisperitorum temperant,[262] vel excusant Turrecremata cap. humanum genus, dist. 1. art. 5. & Albertus 5. ethic. cap. 7. dicentes, ius naturale propriè & formaliter in brutis non reperiri: sed tantùm opus ipsum iuris naturalis quod appell#t ius naturale materialiter: sed cùm in brutis nulla opera sint materia iuris, comparatione

ipsorum: non debet dici ea habere ius naturale: sed habere actiones similes illis, ad quas homines habent ius naturale: & agentes de iure vel deberent nullum ius tribuere belluis, vel explicare, illud esse impropriè dictum, metaphoricum, seu analogicum, quo pacto concedendum est brutis, imò & inanimatis ius iustum, siue quasi facultas aliquid agendi, cuius vsum impedite iniustum sit. Nam suo quasi iure exigunt, quæ illis sunt naturaliter debita & proportionata, vt in bono statu sint, & conseruentur, & in prole quamdam perpetuitatem habeant, & hominibus, in quorum commodum producta sunt, deseruiant: habent etiam suas regulas, quibus subiacent, & quibus reguntur, & gubernantur à Deo, nempe inclinationes, & instinctus proprios.

Iam videamus, quid sit ius naturale propriè di **[sect. 11]** ctum quod in solo homine reperitur inter omnia corporea, vt Angelos, & Deum interim omittamus. Bozius, & D. Thomas vt referebant, triplex[263] constituit ius naturale in homine. Primum quidem ad actiones inclinationis naturalis communes illi cum cæteris rebus etiam inanimatis, vt ad sui conseruationem in bono statu naturali, & ad tuendam vitam secundùm ea ad quæ est homini naturalis inclinatio communis speciatim cum belluis, vt est commixtio maris & fœminæ ad generationem, educatio liberorum & similia. Tertium ad ea quæ sunt propria hominis, in quæ solus homo naturaliter inclinatur, secundùm ratione#, cuiusmodi sunt cognoscere diuinas veritates, socialiter viuere, &c. præcepta rationis in ordine ad ea, quæ sunt secundùm tres istas inclinationes naturales vocant D. Thomas & Bozius præcepta & leges naturales: sed non opus est considerare inclinationes, vt præcepta dicantur naturalia: nam[264] omne præceptum, quod in sola ratione fundatur sine vlla lege positiua & arbitraria naturale dici debet, siue iubeat ea, quæ sunt secundùm inclinationem naturalem, siue non: & illa diuisio iuris secundùm inclinationes magis pertinere videtur ad ius sumptum pro facultate aliquid faciendi, quàm ad ius sumptum pro lege, iussu, seu præcepto: de quo solo nunc loquimur. Ius igitur sumptum pro[265] lege, seu præcepto, diuiditur in naturale, & positiuum: naturale est cuius obligatio sufficienter fundatur in natura, siue pura, siue eleuata, aut illuminata supernaturaliter, nulla existente voluntate obligandi in superiore: positiuum autem est, cuius obligatio fundatur in voluntate obligandi, quæ sit, vel fuerit in Superiore, & non sit reuocata. Sic ius in naturale & positiuum diuidit D. Thomas 2. 2. quæst. 57. art. 2. & 3. & 1. 2. quæst. 95. art. 4. Albertus 5. ethic. 7. Turrecremata cap. 1. & 2. dist. 1. ex Gratiano ibi. Sotus 3. iust. quæst. 1. art. 2. Molina 1. iust. disput. 4. Vazquez hîc disp. 157. nec aduersatur Isidorus 5. etym. cap. 4. relatus cap. ius naturale, dist. 1. dicens, ius naturale esse, quod est commune omnibus hominibus: intelligit enim, esse commune per se, & necessariò, quia instinctu naturæ non humana constitutione habetur, vt ipse dicit: nam licèt ius positiuum posset esse commu[266]ne omnibus hominibus, vt præceptum Baptismi; tamen est per accidens: quia posset imponi vni priuato, vel communitati, & non alteri: iuri autem naturæ omnes necessariò debent subiacere. Sed meliùs ius naturæ explicuit Cicero 2. de inuentio[267]ne, dicens, *Ius naturale est quod non opinio genuit, sed quædam vis innata inseruit, vt religionem, pietatem, gratiam, vindicationem, obseruantiam, veritatem:* cui consonans Clemens Alexandrinus 1. stromatum, & Plato in Minoe# legem positiuam appellantes, *bonam opinionem,* id est, decretum liberum & arbitrarium Superioris, & D. Thomas 4. dist. 33. art. 1. dicens, *Ius dici naturale, quasi insitum à natura,* adde, *& non à voluntate formali obligandi, quæ sit, vel fuerit, in Superiore.* Sic etiam Aristot. 5. ethic. cap. 7. cùm dixisset, *Ius naturale*

esse, quod est idem apud omnes, subdit, *ius positiuum* (quod ipse legale appellat) *esse illud, quod à principio nihil refert*; *postquam autem positum est, multùm refert:* id est, ante quod nulla erat obligatio, quia natura ad id non obligabat; eo autem posito iam est obligatio. De hoc iure seu lege naturali communiter intelligunt Scholastici id Rom. 2. *Cùm enim gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt, ipsi sunt sibi lex, qui ostendunt opus Dei scriptum in cordibus suis:* & Psalm. 4. *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine.* Vide Molinam tractatu 1. de iustit. disput. 3.

Sed grauis est difficultas, an ius gentium ad ius **[sect. 12]** naturale reuocandum sit: an verò ad ius positiuum,[268] & quid nam sit ius gentium. De hac re quot capita, tot sententiæ.

Prima sententia est, ius gentium sub iure natu[269]ræ generatim, & latè dicto comprehendi, & non sub positiuo. Hanc tenet Durandus tractatu de legibus, vt latè refert Turrecremata cap. ius gentium, dist. 1. art. 1. idem tenuit Antonius Vacca ad leg. 1. §. ius gentium, ff. de iustitia & iure, citans Corrasium 6. miscellan. cap. vlt. Azor. lib. 5. cap. 1. quæst.[270] 5. tom. 1. vbi ius naturæ strictè sumptum ait esse id quod naturalis ratio præscribit, cuius vestigium sit in rebus ratione carentibus, vt vim vi repellere, seipsum tueri, sibi salutaria quærere, & curare, noxia, contrariaq#ue fugere, & vitare, prolem generare, alere, educare: latè autem dictum, ait esse, quod ratio præscribit, cuius tamen nullum vestigium in brutis sit, vt religionem, cultum Dei, reuerentiam, & obedientiam parentibus præstandam esse, &c. & hoc ius natura putat esse ius gen[271]tium, eoq#ue introducta esse rerum dominia, bella, captiuitates, seruitutes hominum: constitutos Reges, creatos magistratus, sancitas leges, ciuitates fundatas, & erectas, legata, fœdera, commercia, contractus, depositi, mutui, commodati, locati, conducti, empti, venditi, pignoris & Societatis. Eandem opinionem fusè docet Ferdin#dus, Mendoza 3. de pactis, cap. 1. quæst. 1. num. 4. & sequentibus, quantùm ad hoc quòd omne ius gentium **[36]** est naturale: addit tamen, omne ius naturale esse etiam ius gentium. Priorem quoque illam partem tenuit Sotus 1. iust. quæst. 5. art. 4. si credimus Vazquez disp. 157. cap. 2. nam videtur Sotus constituere duplex ius naturale, vnum simpliciter naturale,[272] quod absque vlla ratiocinatione, & discursu in mentibus hominum cernitur, & absque longo consilio, naturali ratiocinatione ex principiis naturalibus dicitur, qua de causa omnibus gentibus commune sit, & hoc ait Sotus esse ius gentium. Sed ex verbis Soti patet, & postea videbimus, ius gentium secundùm Sotum verè esse ius positiuum, & quodam modo tantùm naturale, quatenus eius conuenientia breuiter & facilè per discursum naturalem sine collatione, consilio, vel conuentu hominum cognoscitur. Hæc prima opinio meritò[273] reprehenditur à Vasquez, & ab aliis recentioribus. Si enim ad ius naturale simpliciter, solùm pertinerent principia per se nota, & Deum esse colendum, non esset simpliciter iuris naturæ, quia non est per se notum, Deum esse. Sed quia posset dici esse per se notum, colendum esse Deum, supposito quòd sit, vrgeo aliter: sic enim vsuras vitare, vindictam priuata auctoritate non sumere, & alia huiusmodi, quorum obligatio non est per se nota, non essent iuris naturæ simpliciter: sed secundùm quid: quod falsum est. Confirmatur, quia quidquid simpliciter non est iuris positiui, est simpliciter iuris naturalis: sed illa, quorum obligatio fundatur in natura sine voluntate obligandi in Superiore, non sunt simpliciter iuris positiui: ergo simpliciter sunt iuris naturalis, siue ipsorum obligatio sit per se nota, siue breui & facili, siue longa & difficili ratiocinatione colligatur: vt ea omnia quorum obligatio fundatur in voluntate obligandi subditum, sunt simpliciter iuris positiui, quomodocumque ipsa

conuenientia sic obligandi cognita fuerit. An verò aliqua quæ sunt verè iuris naturalis, & sola illa spectent ad ius gentium, statim videbimus.

Secunda opinio est, ius gentium partim sub na **[sect. 13]** turali generatim sumpto, partim sub positiuo c#[274]prehendi. Bartolus l. ex hoc iure, ff. de iustitia & iute, num. 9. & 10 & l. si id quod, 64. num. 2. ff. de condictio. indebiti, referens magistrum suum (quem fuisse Raynerium Foroliuiensem putat Mendoza illo num. 4.) huius opinionis fuisse, cum quo affirmat Bartolus, ius gentium alterum esse primarium,[275] idq#ue esse naturale; alterum verò secundarium, idq#ue esse positiuum. Idem tenent Angelus, Paulus de Castro, & cæteri dicta l. ex hoc iure, & dicta l. id quod, ff. de condictio. indeb. Primarium seu Primæuum, inquit Bartolus, *est illud, quod fuit eo ipso, quòd gentes esse cœperunt, naturali ratione inductum absque aliqua constitutione gentium,* vt fidem, & promissa seruare, omnes homines liberos esse, &c. secundarium verò *est quo omnes gentes vtuntur ex constitutione ipsarum,* vt bella, captiuitates, seruitutes, distinctiones dominiorum, & cætera quæ referuntur l. ex hociure, ff. de iustitia & iure, quam de secundario iure gentium intellexit Bartolus, & sic secundùm illum & alios nonnullos ius gentium primæuum est ius naturale, secundarium verò positiuum. Quod etiam tenet Menchaca, primo de successionum creatione §. 1. nu. 2. & 3. & 1. controuerfiarum cap. 10. num. 18. & cap. 41. num. 30. Duarenus titul. de iustitia & iure, cap. 5. Albertus Bolognetus, qui apud Iurisperitum receptissimum testatur rubr. de verbo obliga. num. 20. & ex Iasone, Cagnolo, Angelo, Aretino, Decio, Baldo, & Galiacula comprobat Nicolaus Mozzius in Amphiteatro contractuum in princip. vers. venio nu. 12. Mendoza pro hac sententia citat Couarruuiam regula peccatum, parte 2. §. 11. nu. 3. sed malè: nam hic num. 3. aliter refert sententiam Bartoli, & aliorum, ipsosq#ue reiicit, num. autem 4. obscurè loquitur, & primò indicat, omne ius gentium esse naturale: tandem tamen cum Soto sentire videtur, esse verè & simpliciter positiuum, & humanum, licèt sit naturale secundùm quid.

Hanc opinionem secundam impugnat Men[276]doza suprà, primò quia nec iure, nec ratione fulcitur, & possunt iura sine hac fictione componi, vt notauit Aretinus l. 1. ff. de acquirenda possessio. & Fortunius l. manumissiones, ff. de iustit. & iure. Secundò quia ius gentium, quod vocant secundarium consistens in rerum diuisionibus, c#merciis, captiuitatibus, & reliquis obligationibus, non minùs à ratione naturali in natura lapsa, quàm defensio propria dictatur: ergo erit ius gentium primarium. Tertiò quia ius gentium est, quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, l. omnes populi, ff. de iust. & iure: ergo ius gentium vniuerse est ius naturale. Quartò quia in l. 1. ff. de acquit. rerum dominio, ait Caius, *Quarundam rerum domin# nanciscimur iure gentium: quod ratione naturali inter omnes homines peræquè seruatur: quar#dam iure ciuili, id est, iure proprio ciuitatis nostræ:* Sed quod dictat ratio naturalis, ius naturale est: ergo ius ge#tium est naturale. Quintò quia Aristot. 5. ethicor. cap. 7. solùm diuidit ius in naturale, & legitimum, id est, positiuum, *& naturale, ait, esse, quod apud omnes eandem vim habet, & non quia ita videtur, aut non videtur.* Exempla ponit Eustrathius, Deum colere, parentes venetari, opem ferre indigentibus: ergo ius gentium verè est naturale. Confirmatur *primò*[277] ex eodem Aristot. 1. mag. moral. cap. 34. diuidente ius in naturale, & quod lege positiua constat, & 1. Rhetor. ad Theodectem cap. 13. dicente, *Omnia, quæ iure, & iniuria fiunt, determinari à lege naturali,* (*quam communem vocant*) *& à ciuili, seu propria:* ius autem gentium non pertinet ad legem ciuilem, seu propriam, sed ad c#munem: ergo ad

naturalem. *Secundò* confirmat ex Cicerone 3. offic. dicente:[278] *Nec hoc solùm natura, id est, iure gentium, sed etiam legibus populorum, quibus in singulis ciuitatibus Respons. continetur, eodem modo constitutum est, vt non liceat, sui commodi causa nocere alteri.* Ecce ius gentium naturale esse fatetur, & illi tribuit id, quod constat de iure naturali esse. Vnde 1. Tuscul. *Omni in re consentio gentium ius naturæ putanda est*; & 2. de inuentione, *naturæ ius est, quod non opinio genuit, sed quædam innata vis inseruit, vt religionem, pietatem, gratiam, vindicationem, obseruantiam, & veritatem:* & 2. ad Herennium, *Naturæ ius est, quod cognitionis, aut pietatis causa obseruatur, quo iure parentes à liberis & à parentibus liberi coluntur:* quæ ferè omnia sunt exempla iuris gentium, posita à iureconsultis: ergo ius gentium naturale est. Sextò probat ex Paulo l. ius pluribus, ff. de iustitia & iure, dicente, *Ius pluribus modis dicitur: vno modo, cùm id, quod semper bonum, ac æquum est, ius dicitur, vt est ius naturale: altero modo, quod omnibus, aut pluribus, in quacumque ciuitate vtile est, vt est ius ciuile:* vbi tantùm ponit duo iura, naturale & ciuile: sed ius gentium non est ciuile: ergo naturale. Quod argumentum apertis-**[37]**sime etiam sumitur ex l. omnes populi, ff. de iust. & iure, vbi dicitur, *Omnes populi, qui legibus, & moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure vtuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium ciuitatis est, vocatúrque ius ciuile, quasi ius proprium ipsius ciuitatis. Quod verò naturalis ratio inter omnes homines constituit id apud omnes peræquè custoditur, vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes vtantur.* Ad idem sunt l. veluti, l. vt vim, l. manumissiones l. ex hoc iure, ff. de iust. & iure, & l. bona fides, 31. ff. depositi, & l. 1. ff. si quis testam. lib. & l. 1. ff. de constituenda pecunia, & l. 1. ff. de pact. & l. 1. ff. locati. & Accursius ibi Hermogenianus l. stichum, §. naturales, ff. de solutionib. Ad idem sunt l. naturales obligationes, ff. de actionib. l. frater à fratre, & l. si quis id quod, ff. de condict. indeb. l. cùm amplius, ff. de reg. iur. §. & quidem, & §. & litorum, §. singulorum, Insti. de rerum diuis. quæ omnia latè adducit Mendoza suprà. Qui septimò prædictam sententiam impugnat, quia *ius est ars boni, & æqui.* l. 1. ff. de iust. & iure; vnde ad pecudes non spectat, ex l. & si quacumque, ff. ad legem Aquiliam, & 1. ethic. cap. 9. & ad eundem cap. vnico, ad medium: homo autem solo iure naturali, & ciuili vtitur: ergo ius gentium est[279] naturale, constat enim non esse ciuile: sic l. ex hoc iure, & l. iuris gentium, ff. de iustitia & iure, commodatum, & depositum sunt iuris gentium: tamen apud Isidorum 5. etym. cap. 4. sunt iuris naturæ.

Ex quibus omnibus constat Mendoza tenore ius gentium, & naturale esse adæquatè idem, ac proinde ius non diuidi in ius naturale, gentium, & ciuile quasi in tria membra: sed quasi si in duo, quorum alterum duobus nominibus significetur.

Tertia sententia est Connani, primo commen **[sect. 14]** tariorum iuris cap. 6. à num. 4. diuidentis ius na[280]turæ in semper iustum, & immutabile: ad quod pertinere putat ea, quæ referuntur l. iustitia est constans, 10. §. iuris præcepta, ff. de iust. & iure, vt honestè viuere, alterum non lædere, suum ius cuique tribuere. Quæ omnia reuocantur ad regulam illam, *quæ tibi fieri non vis alteri ne facias*; ca. humanum genus, dist. 1. & hoc inquit esse ius naturale positum in illa diuisione iuris, in naturale, gentium, & ciuile, & in ius mutabile legibus positiuis, quod circa vtilitatem versatur; quod gentes ad mutuam societatem inter se gerendam, & communicandam constituerunt, vt dominia, regna, bella, manumissiones, contractus, & cætera, quibus aptiores sumus ad participandum cum aliis. *& hoc,* inquit, *esse ius gentium*: *quia non tam natura ipsa, quàm hominum iudicio constitutum est:* &

tamen pars iuris naturæ quodam modo est: quia non institutis, aut legibus, sed moribus sensim, & tacitè conformatum est, & quasi ius ciuile omnium hominum appellari potest. Hanc opinionem reiicit Mendoza, quia Pom[281]ponius l. veluti, ff. de iustitia & iure, religionem erga Deum, obedientiam erga patriam, & parentes iuris gentium esse docuit: sunt autem immutabilia: ergo ius gentium non est ius naturæ mutabile, vel certè ad ius naturæ, & non gentium prædicta erunt referenda: quod nullus præter Connanum fatetur, licèt Eguinarius l. manumissiones citata idem aliis verbis satis concisè tueatur, & Vuesembechius in Paratitla iuris, titulo de iustitia & iure num. 16. Adde, omne naturale immutabile esse, vt inferiùs videbimus: ergo si ius gentium mutabile est, non est naturale. Item ius naturæ non est humana constitutione factum: sed ius gentium secundùm Connanum est humana constitutione factum, ergo non erit naturale, sed positiuum, & reuera ita sentit Connanus, **[sect. 15]** solùm vult esse naturale aliquomodo & secundùm quid, propter rationem, quam ex eo retulimus, & in re idem sentit Hotomanus §. ius autem[282] ciuile, Institut. de iure naturali, gentium & ciuili, dicens, ius naturæ esse, quod sola natura docuit, nec hominum ingeniis est excogitatum: sed vt Cicero inquit, *Quod non accepimus didicimus, le*[283]*gimus, sed ex natura ipsa arripuimus, hausimus & expressimus.* Quo in genere non solùm numerat Hotoman. matrimonium, filiorum educationem, & procreationem, sed etiam vt, quæ rei meæ per alluuionem accedunt, mea sint, vt qui est dominus ancillæ, atboris, & pecudis sit etiam dominus partus, fœtus, & fructus. Ius autem gentium esse dicit, quod omnes gentes natura duce statuerunt. Probat ex Paulo Iureconsulto qui cùm de iure gentium tractaret, dixit vsu exigente, & humanis necessitatibus, gentes humanæ iura quædam sibi constituerunt, vt quòd legatorum corpora etiam inter hostium tela sacrosancta sint. Quod legitur apud Ciceronem, & ab Vlpiano traditur l. finali, ff. de legat. sed Hotomanum re[284]iicit Mendoza. Primò, quia sicut ratio naturalis dictat, quæ accedunt fundo meo, mea fieri, &[285] propterea iuri naturæ tribuitur; ita legatum, qui hostibus non nocuit, eorumq#ue causa mittitur, innoxium & immunem haberi, & sic iuri naturæ tribui debet. Secundò, quia fructum, & fœtum ad dominum rei pertinere, spectat ad ius gentium, quo dominia sunt distincta, l. ex hoc iure, ff. de iustitia & iure, & non ad ius naturæ, quo omnia sunt communia, vt ait Isidorus cap. ius naturale, distinctione prima. Tertiò, quia vitæ defensio, & religio, quas iuri gentium tribuunt Pomponius, & Florentinus l. veluti, & l. vt vim, ff. de iustitia & iure, non sunt res excogitatæ à Gentilibus, sed insitæ iure naturæ, vnde Cicero Tusc. 1. *Nulla gens tam fera, nemo hominum tam immanis, cuius mentem non imbuerit Deorum opinio:* & 2. de natura Deorum, *omnibus innatum est, & in animo quasi insculptum, esse Deos Cleanthes noster quatuor de causis dixit, in animas informatas esse Deorum notiones, &c.* Respondet Horom. aut Pomponium, & Florentinum lapsos fuisse; aut, quod est multò verisimiliùs, Trebonianum in ipso limine offendisse, qui, quod veteres Iurisconsulti de iure naturali præclarè scripserant, iuri gentium attribuit, sed Mendoza ait, *Malè Hotomanus Trebonianam legum compositionem taxat, non assecutus Iurisconsultorum intelligentiam.*

Deinde Mendoza refert Ioannem Vachonij[286] à Vacuna primo declarationum iuris ciuilis, capitulo decimoquinto dicentem, duplex esse ius[287] gentium, primum, quod sibi appropriauit nomen generis, scilicet, quando per discursum aliquid est constitutum, vt §. primo, versiculo quòd verò ratio, Institut. de iure naturali, gentium & ciuili, secundùm

quod est naturale, quodq#ue non est inuentum à gentibus, **[38]** sed ab instinctu naturali sine aliqua gentium constitutione cap. ius naturale, distinctione prima, & vocatur ius gentium, quia gentes eo vtuntur l. 1. *§.* ius naturale, ff. de iustitia & iure: huiusmodi sunt Deum colere, obedire parentibus, iniuriam propulsare, promissa seruare, bonum facere, malum fugere, reddere depositum, & commodatum, filios succedere in bonis parentum, & alia de quibus in dicto cap. ius naturale. Vachonium hunc[288] reiicit Mendoza, primò quia Iureconsulti & Philosophi morales vnum tantùm ius gentium constituêre. Secundò, quia etiam ius gentium primi generis sine vlla hominum constitutione extitit, vt probari potest ex l. 1. ff. de acquirend. rer. domin. Tertiò, quia malè ait, iuris naturalis, non gentium esse obedire parentibus, reddere depositum, & commodatum, filios in parentum bonis succedere, cuius contrarium voluit l. veluti, & lex, ex hoc iure, ff. de iustitia & iure, & Vlpianus in illa l. iuris gentium, qui illa iuri gentium tribuunt. Ad hæc argumenta respondet Vachonius: sed eius responsiones impugnat Mendoza, qui etiam ait, alias iuris gentium explicationes videri posse apud Antonium Roscium secundo memorabilium, cap. 5. & 6. Baldum Nouellum Socinum, Ruynum, Crotum, & Bolognetum Rubr. de verb. oblig. à nu. 12. Nauarrum cap. ita quorundam, de Iudæis notab. 11. præcipuè num. 14. Pinellum Rubr. C. de rescind. vend. part. 1. Aluarum, Vazquez, de iure emphyt. quæst. 3. nu. 2. Ludouicum Charondam, primo verisim. cap. 5. Ræuardum de iuris ambigui. cap. 1. Ioannem Garsiam de expensis, & melioriatio. cap. 3. à num. 14. Menchaca 2. quæstionum illustrium cap. 54. Focatulum dialog. 37. & Auiar. cap. 2. Raynaldum Corsum 1. indagationum iuris cap. 10. & 14. Petrum Gtegorium 11. Syntagmat. cap. 1. Postea Mendoza refert, & refellit D. Thomam, Sotum, Medinam, & alios Theologos. Sed nota, hanc tertiam opinionem in re non differre à secunda, quantùm ad rationem iuris gentium: nam etiam ait, partim esse naturale, partim posiciuum.

Quarta opinio est, omne ius gentium propriè **[sect. 17]** sumptum, esse positiuum. Ita tenet Molina tom. 1.[289] de iust. tract. 1. disp. 3. & 5. Sotus 1. iust. quæst. 5. art.[290] 4. & lib. 3. quæst. 1. art. 3. Medina 1. 2. quæst. 95. art. 4. vbi idem sentit S. Thomas in corpore, & ad primum, & idem docuerat quæst. 94. ar. 5. ad tertium, & Conradus idem tenet vtroque loco & adducit alium locum D. Thomæ 2. 2. quæst. 66. art. 2. Couarruuias regula peccatum, part. 2. *§.* 11. nu. 4. Aragonensis 2. 2. quæst. 57. art. 3. Salonius, & Bañes, ibi cum Turrecremata cap. ius autem, dist. 1. art. 2. & cap. ius gentium, ead. dist. art. 1. Valentia 1. 2. disp. 7. quæst. 5. punct. 2. & 2. 2. disp. 5. quæst. 1. punct. 2. & quæst. 10. punct. 1. & in re idem sentiunt Iurisperiti citati pro 3. opinione.

Quinta opinio est Vazquez disp. 157. cap. 3. ius **[sect. 18]** gentium esse id, *quod permittit licentiam, & faculta*[291]*tem concedit ad aliquid, quod toti naturæ humanæ con*[292]*ueniens est, secundùm quod socialiter, ciuiliter, seu in communitate & non solitariè, & singulariter, homines viuunt:* nihil tamen præcipere aut prohibere. Ius autem naturæ esse, quod præcipit ac prohibet & est regula iustitiæ, & honestatis. Quod latè explicat Vazquez putatq#ue hanc esse sententiam Francisci Connani lib. 1. commentar. iuris, ca. 6. num. 5. & sequentib. Sed quid Connanus senserit in eius opinionem retulimus. Probat Vazquez ius genti# nihil prohibere aut præcipere, sed tantùm permittere, & concedere, ex Isidor. 5. etym. cap. 6. vbi tractans de iure gentium, non ipsum definit, vt antea definierat, cap. 4. ius naturale: sed tantùm ponit multa exempla iuris gentium, in quibus nulla præcepta, aut prohibitiones continentur: sed quædam tantùm licentiæ,

facultates, & permissiones toti naturæ humanæ vtiles, quatenus ciuiliter, & in c#munitate homines degunt, vt sedium occupatio, ædificatio, munitio, bella, captiuitates, & reliqua: inter quæ tria solùm numerari, inquit, quæ iuxta eius sententiam difficultatem habent. Primò enim ponuntur induci# in bello: secundò, immunitas legatorum, quæ prohibet inimicum lædi tempore induciarum, & legatum rempore legationis: tertiò, ne connubia cum alienigenis fiant in quo manifestior est prohibitio. Ad priora duo exe#pla respondet Vazques ius non nocendi inimico, tempore induciarum, esse ius naturale, & primæuum: nam non occides, ius naturæ est. siue post inuenta bella & diuisiones, siue antè, & ius non occidendi, & regula, quæ prohibet homicidium sine causa, in omni statu natur# obligat, licèt occasiones, & circumstantiæ varientur. At inducias concedere nec prohibetur, nec iubetur iure naturæ, sed iure gentium tamquam vtile adinuentum est: quia etiam ipsis bellum gere#tibus sæpeita expedit, & ratione naturali, ita iudicatur expedire. Isidorus autem non affert in exemplum non nocere inimico tempore induciarum, sed tantum inducias belli interim concedere. Eodem modo non est præceptum, vt nationes apud se habeant legatos aliarum nation#, concesso iure immunitatis: quia quælibet Respubl. posset non admittere legatum alterius, sed per se viuere sine illo. At ipsum admittere hoc modo, vtrique parti vtile iudicatum est, ex quo gentes populis diuisæ habitare cœperunt, & hoc tantùm adducit Isidorus in exemplum iuris gentium. Cæterum non[293] nocere legato, ius naturale primarium est, quod prohibet aliquem percutere, vel malè tractare sine rationabili causa: quod sanè locum habet in omni statu naturæ: licèt enim in diuersis statibus circumstanti#, & occasiones varientur: eadem tamen semper regula, & ius est iusti & iniusti. Ad exemplum de connubiis respondet Vazques se non videre, quomodo ad ius gentium reuocari possit. Nam si esset prohibitio sub peccato, non esset ius gentium, sed omninò ciuile, siquidem non omnes nationes habent prohibitionem sub peccato: debet igitur intelligi talis prohibitio per modum simplicis negationis, quia gentes non vtuntur connubiis alienigenarum, scilicet diuersæ religionis, qu#uis & hoc non omnes obseruent nationes, quare & exemplum hoc minus accommodatum est, ita docet Vazques illo cap. 3. & similia dicit cap. 4. in quibus non negat: sed potiùs affirmare planè videtur, ius gentium esse verè positiuum, sed in modo illud explicandi ab aliis differt.

SECTIO III. *Quid de iure gentium sentiat autor.*

IN tanta opinionum varietate non est[294] facile, iudiciu ferre: sentio tamen primò[295] magna ex parte quæstionem esse de nomine, & parui mome#ti: si enim constet, aliquid esse **[39]** de lege naturæ, patum refert dicere esse quoque de iure gentium: quia gentes communiter eo iure vtuntur. Est tamen valdè vtile intelligere, an aliquid sit de iure positiuo, an de iure naturæ, item si est de iure positiuo, an id ius commune sit omnibus nationibus, an non, & an sit commune omnibus nationibus, quasi per se, quia omnes nationes per modum vnius communitatis id statuerint; an quasi per accidens, quia qualibet statuente id apud se, per inductionem colligitur id statuisse omnes: & sic statutum esse omnibus commune.

Secun dò sentio ius gentium non solùm permit **[sect. 20]** tere, & concedere aliqua: sed etiam præcipere, aut[296] prohibere obligando sub peccato: alioqui enim ius gentium non esset lex, nec inter leges rectè numeraretur, nec ius sumptum pro lege rectè diuideretur in ius naturale, gentium & ciuile; quia ius gentium non participaret rationem diuisi: consequens

autem est falsum: nam ius, quod diuiditur in ius naturale, gentium, & ciuile, est ius sumptum pro lege, vt rectè docet Valentia 1. 2. disp. 7. qu. 5. puncto 2. & 2. 2. disput. 5. quæst. 1. puncto 1. & 2. & quæst 10. puncto 1. & consonat Arist. 5. ethic. ca. 7. vbi ius omne positiuum seu condistinctum naturali, appellat legitimum, id est in lege aliqua positiua consistens: quod etiam docet 1. Magn. mor. ca. 34. 1. Rhetoric. ad Theod. cap. 13. ergo ius gentium lex est, ac proinde ad aliquid obligat, aliquid[297] pr#cipit, vel prohibet: & ita ius pro lege sumptum diuidi in naturale, ciuile, & gentium, & hoc etiam tertiò aliquid præcipi, & prohiberi, docet Azor tom. 1. libr. 5. cap. 1. quæst. 5. diuisione secunda, & Vazques disput. 157. cap. 4. in fine, ait meritò ius gentium inter leges humanas numeratum fuisse à D. Thoma. quæst. 95. art. 4. item ius naturæ, & ciuile multa permittunt, & concedunt: ergo non est proprium iuris gentium permittere, & concedere, nec per hoc debet ab aliis distingui. Deinde, si datur ius aliquod merè permissiuum respectu totius humanæ naturæ, vt ciuiliter, socialiter, & in communitate viuentis, quod propterea dicitur ius gentium; cur etiam non dabitur respectu vnius regni, vel ciuitatis, & ita diuidendum esset ius merè permissiuum, seu concessiuum in gentium & ciuile vel etiam naturale: item, si datur ius permissiuum, aut concessiuum respectu totius generis humani ciuiliter viuentis, cur non præceptiuum, quod meritò etiam dicitur ius gentium. Item omne verum ius, introductum ab hominibus, fundatur in iurisdictione, & illam exigit; ad meram autem permissionem & concessionem, quæ ad nihil obliget, non requiritur iurisdictio: ergo ius gentium non est merè permissiuum, & concessiuum: sed simul obligando ad aliquid, & si tale ius est merè positiuum, obligario debet esse talis, quæ non inducatur solo iure naturæ. Tertiò sentio cum Molina, Valentia, & Bañes **[sect. 21]** citatis sectione præcedenti, opinione 4. Iurisperi[298]tos & Theologos communiter non eodem modo locutos de iure gentium, nam communiter Theologi ius gentium vocant, quod est ab ipsis gentibus constitutum: Ius verò naturæ quod ipsa natura sine vlla humana voluntate constituit. Iurisperiti autem passim ius naturæ vocant, quo etiam bruta vtuntur: ius verò gentium, quo soli & omnes homines vtuntur: confusè etiam ponunt exempla Iurisperiti, & non ratò Theologi dicentes, verbi gratia, bella, captiuitates, inducias, legatos, contractus, & dominia, & alia quædam esse de iure gentium: non enim explicant, quid in his sit de iure gentium: quoniam in his multa etiam sunt de iure naturæ, vt quòd quis non occidat priuata auctoritate, nisi ob suam defensionem, &c. & longum esset, aut impossibile nunc explicare, quid in singulis materiis sit de iure gentium, aut non, vnde solùm dicam aliquid de aliquibus exemplis, quæ in iure, & apud doctores communiter habentur.

Quartò sentio ius gentium sumptum in sum[299]mo rigore, & propriissimè dictum, esse simpliciter & vniuersè, ius positiuum: vt tenent D. Thomas, & alij citati, sectione præcedenti, opinione 4. & 5.[300] imò & tertia probatur primò, quia ius diuiditur in naturale, gentium, & ciuile à Iustiniano. §. ius naturale, & §. ius autem ciuile, & §. ius autem gentium, Instit. de iur. nat. gent. & ciuili, & ab Vlpiano. l. 1. vsque ad quartam. ff. de iust. & iure. Alphonso l. 2. tit. 1. partita 1. Isidoro 5. etymol. cap. 4. & sequentibus, habetur, c. ius autem, & tribus sequentibus, distinctione prima, quæ diuisio non esset legitima, si ius gentium, vel aliqua eius pars coincideret[301] cum iure naturæ: ergo simpliciter ius gentium non est ius natur#, ac proinde est positiuum, quod satis indicat Iustinianus in illo §. ius autem gentium, dicens: *Ius autem gentium omni humano generi commune est, nam vsu exigente, & humanis necessitatibus, gentes humanæ iura sibi quædam constituerunt.*

Certè si illa iura erant naturalia, non rectè dicerentur constituta ab hominibus, sed ab ipsa natura vel Deo, eius auctore. Vnde Cicero 2. de inuentio. cap. quinto, diuisionem dominiorum, & rerum iuri positiuo adscribit, quæ tamen secundùm omnes est iuris gentium: item secundùm opinionem Iurisperitorum, quos retuli sectione præced. opin. 2. ius gentium quod est membrum illius diuisionis iuris in naturale & ciuile, est ius positiuum: sed non datur aliud ius gentium, nisi minus propriè dictum: quia naturale, cùm non sit à gentibus fa[302]ctum, non est admodum propriè ius gentium: ergo omne ius gentium propriissimè dictum, est positiuum, etiam ex sententia multorum Iurisperitorum, si consequenter loqui velint: idem sentit Isidorus: nam postquam illo cap. 4. dixit, *ius naturale instinctu naturæ: & non constitutione aliqua haberi,* ca. 5. & 6. agit de iure gentium & ciuili, nimirum sentiens vtrumque constitutione aliqua haberi, & sic vtrumque esse positiuum, quod etiam colligitur ex l. omnes populi 9 ff de iust. & iure, vbi Caius ait, *Quòd verò naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peræquè custoditur, vocatúrque ius gentium:* Vbi ius gentium à ratione naturali dicitur constitui*:* quia omnes homines naturali ratione ducti, illud constituerunt, vnde ius gentium non dicitur præcisè, quia eo vtantur omnes gentes: sed quia eo vtuntur tanquam eius auctores, sicut in eadem l. 9. Caius ait, *Nam quod quisque populus ipse sibi constituit, id ipsius proprium ciuitatis est, vocaturque ius ciuile,* itaque sicut ius ci[303]uile, & naturæ ab auctoribus denominationem sumunt, ita ius ge#tium: ergo ius gentium est, quod gentes sibi constituerunt, ac proinde est ios positiuum: confirmatur & declaratur. Nam omnes gentes, quatenus efficiunt vnam communitate# totius humani generis, obligare possunt singulos ad[304] ea, quæ toti humano generi vtilia sunt, sicut ciuitas potest obligare singulos ad ea, quæ toti ciuitati vtilia sunt, & regnum ad ea, quæ toti regno **[40]** conueniunt; & ita ad aliqua obligare voluisse traditione compertum est, & suam voluntatem, nutibus, verbis, vsu, & moribus, aliísve signis explicuisse, præsertim in mundi exordio, vbi propter hominum paucitatem, & amorem mutuum, facilè erat omnes aut maiorem hominum partem in ea voluntate conuenire, & aliquo modo eam promulgare & denuntiare: tale ius non dicitur naturæ, quia in humana voluntate fundatur: ergo erit verè positiuum. Item tale ius positiuum non est ciuile, quia non est peculiare alicuius ciuitatis, vel regni: ergo erit ius gentium, non solùm quia eo gentes vtuntur, eoq#ue ligantur; sed etiam quia ab ipsis emanauit. Aragonensis, Salon, & Bannes conclusionem probant, quia in ius naturale non cadit dispensatio, maximè per potestatem huma[305]nam: sed in ius gentium dispensare potest potestas humana: ergo non est ius naturale, sed positiuum: minorem probant, quia rerum diuisio sublata fuit inter Christianos in primitiua Ecclesia, & modò inter religiosos, & captiui Christiani capti ab aliis Christianis, serui non fiunt, vt patet l. hostes, ff. de captiuis, ergo dispensatur in iure gentium, ad quod pertinent rerum diuisio, & captiuorum seruitus. Sed certè hæc non sunt facta licita per di **[sect. 22]** spensationem: nam iure gentium non est prohibita rerum communitas; sed concessa diuisio, &[306] data facultas omnibus hominibus, vt paulatim sibi res appropriarent, eligendo agros, quos colerent, & loca, vbi ædificia facerent, quæ primò occupantium essent, quo statuto prohibebantur alij impedire eiusmodi appropriationem, non tamen prohibebant ipsi appropriantes reducere res appropriatas ad totam communitatem humani generis, ita vt essent iterum communes, vt in statu innocentiæ & initio mundi fuerant: nec prohibebantur facere illas communes alicui particulari communitati, vt religioni,

monasterio, ciuitati, vel regno, & similiter, licèt iure gentium concessum fuerit, vt capti in bello iusto, possent fieri serui, qui in conscientia suis dominis seruire tenerentur, ad quod non tenerentur standO in iure naturæ, tamen non est prohibitum gerentibus iustum bellum, se expoliare hoc iure, & facultate, vel simpliciter, vel erga aliquod genus bello captorum: nec est prohibitum Principibus, aut Rebuspubl. exemptis, & liberis interdicere erga aliquod genus bello captorum, vel erga omnes iusto bello captos fieri seruos; & irritare dominium, quod eorum subditi poterant iure gentium in homines iusto bello captos acquirere, & ita sine vlla dispensatione potuerunt Christiani conuenire in hoc, vel à Pontifice obligari, vt Christiani[307] à Christianis bello iusto capti, in seruitutem non redigerentur, & irritum esse, quidquid in contrarium attentatum fuerit, & sanè quamuis ius gentium positiuum sit, tamen quia est ius constitutum à toto humano genere, non potest abrogari, nec dispensari, nisi à toto ipso genere humano: aliæ enim communitates, vel Principes, inferiores sunt, & ideo nec possunt abrogare leges totius generis humani, nec in ipsis dispensare, nisi peculiaris facultas à toto humano genere illis esset concessa, aut certè à Deo: sicut concessa est[308] Papæ ad dispensandum in omni iure positiuo humano, etiam gentium, vel illud abrogandum, quando viderit ad salutem animarum expedire, & ita licèt seruitus bello captorum, vel rerum diuisio esset omninò præcepta iure gentium, posset in eo iure Pontifex dispensare, vel illud abrogare quando ad bonum spirituale animarum cerneret id conducere. Vnde infirma est illa Bannes & Salonis argumentatio, rerum diuisio introducta est iure gentium, quod est positiuum: ergo potest Rex, verbi gratia, Hispani# illam auferre, & facere, vt in Hispania omnia sint communia, ita vt factum teneat, quamuis grauissimè peccaret Rex id faciendo, quia esset contra bonam gubernationem. Adducunt pro se Sotum 3. iust. quæst. 1. artic. 3. asserentem, esse quædam de iure gentium ita necessaria ad humanum conuictum, vt dispensare in illis non liceat, imò forsan dispensatio facta, esset irrita: & ponit exemplum in rerum diuisione. Infirma, inquam, est ratio illa Bannes: quia in iure positiuo superioris non potest inferior dispensare. Adde quòd si dispensatio illa esset praua, quia contra bonam gubernationem, etiam posset esse irrita, vt attigit Sotus. Nam dispensatio[309] in lege superioris si sine causa fiat ab eo, qui simpliciter habet facultatem dispensandi, irrita est: quamuis dispensatio in propria lege, licèt sine causa fiat, valida sit, vt docemus disputatione de dispensatione. Vnde ipsimet Salon, & Bannes postea indicant, necessarium esse consensum populi, vt lex regia abrogans rerum diuisionem valida sit, quia sine culpa sua non possunt ciues spoliari suorum bonorum proprietate. Sed non aduertunt isti, si id posset fieri propter culpam ciuium, sequi, vt fieri etiam possit sine eorum culpa, ob alias causas.

Addit Bannes: cùm quòd Christiani à Chri **[sect. 23]** stianis bello iusto capti, serui non fierent sit institutum ab Ecclesia, in fauorem Euangelij, & Baptismi, sequitur, rectè Sarracenos Granatenses[310] vltimo bello captos, fieri potuisse seruos in pœnam apostasiæ, rebellionisq#ue à fide Catholica: quia hoc cedit in fauorem Euangelij & Baptismi. eo vel maximè, quòd ipsi Sarraceni, quos ex nostris bello capiebant, in seruitutem redigebant, & vendebant. Accessit etiam ad iustificationem huius negotij auctoritas Pij V. & Catholici Regis Philippi II. quorum consensu huiusmodi Sarraceni in seruitutem sunt redacti. Hæc Bannes: sed certè, si dispensandum fuisset in iure Ecclesiastico prohibente Christianorum seruitutem, nullius momenti esset auctoritas regia, secus Pontificia. Neque tamen Pontificia videtur fuisse necessaria: quia lex, ne Christiani iusto bello à Christianis capti,

serui fiant, intelligenda videtur de iis, qui à fide penitus non recesserunt, quales sunt Catholici vel hæretici, non verò Apostatæ.

Addit præterea Bannes: Rex Hispaniæ non po **[sect. 24]** terit abrogare ius gentium, quod sibi commune[311] est cum Rege Galliæ, verbi gratia, quòd tempore belli legati vtriusque Regis pacificè recipiantur: licèt possit hoc ius ex consensu vtriusque Regis abrogari. Sed profectò licèt isti Reges possint cedere iuri suo, non tamen possunt in iure gentium dispe#sare; cùm sint in feriores genere humano, à quo ius gentium manauit: quod quidem indem nitatem legatorum præcepit sub conditione, quòd Principes iuri suo non cederent. Sic is in cuius fauorem iuraui, non dispensat in lege prohibente periurium, quando iuri suo cedit, & concedit alteri vt id non faciat, quod iuramento promisit. Rectè autem admonet Molina tractat. 1. de iustit. disput. 5. **[41]** vix posse ius gentium in totum abrogari, quoniam ad id necessarius esset communis consensus omnium vel ferè omnium nationum, qui difficile haberi potest: atque quod ad rerum diuisionem attinet, si prorsus tolleretur, tot inde orirentur mala, vt culpa esset lethalis, eam omnino tollere: factum tamen teneret: quia sicut humana voluntas causa sufficiens fuit ad eam inducendam, ita ad eam tollendam. Consonat Salon 2. 2. quæst. 57. articulo 3. §. differunt secundò. Vazquez autem disput. 157. num. 24. ait, iuri gentium dero gari posse per ius ciuile, imò priuata auctori[312]tate, sicut iure canonico derogatum est iuri gentium, quo capti in bello serui fiebant, etiam apud Christianos, & propria voluntate religiosi renuntiant possessionum diuisioni, & in commune viuunt, sicut Christiani tempore Apostolorum.

Sed de dispensatione in iure gentium iterum **[sect. 25]** disseremus disp. 30. de dispensatione legum, sect. 3. diffic. 1. & alibi.

Salon aliud addit, quod falsum est, nisi piè explicetur, videlicet ius gentium non indiguisse promulgatione, vt haberet vim obligandi: quia recta ratio omnibus illud sufficienter insinuat. Cautiùs loquitur Bannes dicens; ad iuris gentium promulgationem non requiritur conuocatio hominum: sed in omnibus nationibus, absque præcone acceptatur: vbi meritò supponit aliquam promulgationem esse necessariam, quia in omni lege positiua, siue humana siue diuina, requiritur promulgatio: vt inferiùs constabit. Sed promulgatio potest fieri sine gentium conuocatione.

SECTIO IIII. *Satisfit argumentis affirmantium, ius gentium naturale esse.*

EX dictis facilè poterit responderi ad **[sect. 26]** argumenta proposita sectione præ[313]cedenti contra secundam opinionem quibus Ferdinandus Mendoza probare contendebat, omne ius gentium naturale esse, & omne ius naturale ius gentium, ita vt ius gentium, & naturale sint adæquatè idem.

Ad primum respondeo non malè quosdam Iurisperitos distinxisse duo iura naturalia: vnum pri[314]marium, seu primæuum, cuius obligatio non fundatur in voluntate humana; quod meliùs appellassent naturale simpliciter: alterum secundarium, cuius obligatio fundatur quidem in voluntate humana: sed quæ est ex principiis naturæ facilè & statim oritur: quod ius dixerunt esse ius gentium. Sed illud meliùs appellassent, ius naturæ secundùm quid, quàm ius naturæ secundarium. Quæ distinctio siue sit necessaria ad concilianda iura, siue non, admittenda est: vt admittitur à Valentia, Bannes Aragone, Salone, & Medina

citatis sectione 2. opin. 4. iuxta quam conciliant varia loca D. Thomæ: nam locis ibi citatis ius gentium appellat positiuum, sed. 2. 2. quæst. 57. art. 3. corp. & ad argumenta, & 7 ethicor. cap. 5. lectione 12. docet, ius gentium aliquo modo esse naturale: in quo nulla est contradictio, quia ius simpliciter positiuum potest esse naturale quodam modo & secundùm quid: illa etiam distinctio iuris gentium, quam ponunt Bartolus, & nonnulli alij Iurisperiti vt ius gentium quoddam sit primarium,[315] & hoc esse idem cum naturali: aliud verò secundarium, quod sit ius positiuum; in bono sensu admitti potest: nam ius naturæ est primarium ius gentium, quia ita gentes ligat, vt liberari ab eo iure non possint, bene tamen à iure positiuo, quod ipsæ sibi statuerunt, & ideo hoc ius gentium potest secundarium dici, & hoc est positiuum simpliciter, & naturale secundùm quid.

Ad secundum respondeo defensionem propriam cum moderamine, &c. ita dictari à ratione naturali, vt nulla existente lege positiua, licita sit: multa autem esse, quorum bonitas, aut malitia fundatur in sola voluntate, & consensu totius humani generis, & hæc pertinere ad ius gentium positiuum, quod ius gentium secundarium appellarunt Bartolus, & alij, cuiusmodi sunt rerum diuisio, & captiuorum seruitus, vt diximus, & quia in rerum diuisione fundantur commercia, & contractus emptionis, venditionis, permutationis, conductionis, locationis, &c. ideo hi contractus ad ius gentium pertinere dicuntur, nimirum in sua radice, causa, vel occasione; supposita tamen rerum diuisione iure naturæ: potest quisque emere, vendere, &c. modò leges iustitiæ in contractibus seruet.

Ad tertium respondeo ratione naturali dupliciter aliquid constitui posse. Primò ipsa parte ad id obligante, & tunc rem pertinere ad ius naturæ: secundò, ratione inducente homines, vt id statuant, & si id statuat totum humanum genus, rem pertinere ad ius positiuum: quod nos ea ratione ius gentium appellamus.

Ad quartum respondeo ius gentium ratione naturali inter omnes homines peræquè seruari: quia omnes ratione naturali cognoscunt, aliqua ipsis expedire, quæ pro lege seruari volunt, & seruantur.

Ad quintum respondeo potiùs esse Aristotelem pro nobis: quia ius naturale ait esse quod apud omnes eandem vim habet ex ipsa rei natura, & n# ex hominum placito, & opinione: ergo ius, quod consistit in placito, & opinione hominum, quamuis ab omnibus seruetur, non erit ius naturale: ergo erit ius gentium positiuum.

Ad primam confirmationem respondeo, quod pertinet ad legem communem, toti generi humano necessariam, & inuariabilem, pertinere ad legem naturæ: sed quod pertinet ad legem communem voluntariam, & variabilem pertinere ad ius gentium, quod proinde debet esse positiuum: quia solum ius posiciuum voluntarium & variabile est.

Ad secundam confirmationem respondeo ius naturæ appellatum à Cicerone ius gentium: quia eo gentes necessariò vti debent, sed magis propriè ius gentium vocari, quod sibi gentes constituerunt, & ideo ius gentium in summo rigore & proptiissimè sumptum positiuum est: quod verò ait Cicero, *In omni re consensio gentium ius naturæ putanda est:* explica, ita debere seruari, quasi esset ius naturale, vel esse ius naturæ secundùm quid, & quodam modo, vt diximus. Quod adducitur ex 2. de inuentione, pro nobis est, nam ius gentium non est insertum à natura sola: sed ab opinione, & consensu hominum: ideo naturale simpliciter non est, sed positiuum. Quod adducitur ex 2. ad Herennium, nobis non aduersatur: quia illa exempla fatemur pertinere ad ius naturæ, **[42]** & non ad ius gentium propriissimè dictum.

Ad sextum respondeo illam l. ius pluribus, non[316] esse contra nos: quia ius gentium reduci potest ad ius naturale: quia est naturale secundùm quid, vt dicebamus. Reduci etiam potest ad ciuile: quia est ius constitutum, non ab vna, vel altera ciuitate, sed ab omnibus mundi ciuitatibus: strictiùs autem ius ciuile dicitur, quod est proprium alicuius ciuitatis, vel regni, & non est impositum simul à tota communitate humani generis pro toto humano genere legem; verò, omnes populi, potiùs esse pro nobis: quia ius gentium ait esse constitutum à ratione in omnibus populis, videlicet, in id consentientibus: ergo est ius positiuum. Ad l. veluti. & l. vt vim, respondeo ius gentium ibi sumptum minùs propriè pro eo, quo vtuntur homines, siue sit ab ipsis constitutum, siue à sola natura, & ideò Iureconsultum religionem erga Deum, obedientiam erga patriam, & parentes, facultatemq#ue propulsandi iniuriam, & vim vi repellendi, reduxisse ad ius gentium, cùm tamen sint de iure naturæ propriissimè dicto. Ad l. gentium, respondeo, manumissiones in sua radice, scilicet, seruitute, quam supponunt, non solùm pertinere ad ius gentium latè dictum, de qua ibi agebatur, sed etiam ad propriissimè dictum: de quo nos agimus, & dicimus, esse ius positiuum simpliciter, naturale autem secundùm quid: similiter possumus alia iura & Doctores ibi citatos interpretari.

Ad septimum respondeo falsum est hominem solo iure naturali, & ciuili vti, strictè loquendo de naturali, & ciuili: nam vtitur etiam iure quodam medio, scilicet iure gentium, quod simpliciter est positiuum, sed in quibusdam assimilatur naturali, in aliis ciuili: quod verò in quibusdam legibus quædam reuocentur ad ius gentium, quæ ab Isidoro reuocantur ad ius naturale, inde prouenit, quòd leges loquantur de iure gentium latè dicto, Isidorus autem de iure gentium strictè sumpto, nimirum iure quodam positiuo, & humano, quod à voluntate & constitutione humana emanauit.

Per hæc patet responsio ad argumenta, quibus **[sect. 27]** Mendoza vtitur contra auctores tertiæ sententiæ,[317] quatenus contra nos militare possunt.

Ad argumenta quintæ sententiæ respondeo ea omnia, quæ ab Isidoro 5. etym. cap. 6. & cap. ius[318] gentium dist. 1. adducuntur vt exempla iuris gentium, præceptum, vel prohibitionem aliquam continere, vltra ius naturæ, vt cœpimus dicere sectione præcedenti. Nam sedium occupatio, ædificatio, & munitio, præcipiebat, vt nemo alium impediret, quominus primus terram aliquam occuparet, & vt talem nemo aliorum perturbaret, sed permitteret in illo loco ædificare, ipsumq#ue munite, tamquam eo ipso iam proprium. Vnde, vt multis refert Diony. Halicarnasseus, lib. 1. in initìo historiæ, olim cùm Coloniæ in extraneas terras mittebantur, ius erat gentium, idq#ue peruetus, vt quas primas sedes occupassent, eæ eorum fierent communi gentium iure, ita vt nefas existimaretur eos[319] violare. Ex hac humana constitutione processere bella iusta pro defensione propriarum rerum, & captiuitates iustæ perturbatorum, contra quos bellum iustum gerebatur; & postliminia quæ Isidorus ponit vt pertinentia ad ius gentium: nam supposita rerum diuisione ius naturæ est & non gentium secundùm se bellum saltem defensiuum gerere, quidquid sit de merè offensiuo, seu vindicatiuo & similiter captiuos facere perturbatores: item ius gentium præ[320]cipit postliminia, idest, vt qui de captiuitate ad propria redeunt, omnia pristina bona recipiant, etiam ab aliis vsucapta aut præscripta, vt explicat Turrecremata c. ius gentium, d. 1. art. 6. præterea captiuos seruos facere, ita vt illi de iustitia obedire teneantur, per se, & non tantum in radice, scilicet, rerum diuisione, ad ius gentium pertinet. Fœdera pacis, non video quomodo ad ius gentium propriissimè

dictum pertineant, nisi in illa radice: nam pacta, & fœdera iure naturæ seruanda sunt: quamuis fortè quia id non erat valde perspicuum à gentibus sancitum est: & idem posset de induciis dici, sed existimo, in illis aliquid esse de iure gentium, vt videlicet quòd quando cum commodo vtriusque partis, vel saltem sine inc#modo fieri possit, indutiæ aliquæ concedantur ad sepelie#dos defunctos, vel alia huiusmodi: in quo euentu etiam gerens bellum iustum tenetur iure gentium positiuo indutias concedere, non verò iure naturali: similiter iure gentium, & non naturali tenetur gerens bellum iustum, legatis aduersarij non nocere; vnde rectè Isidorus ad ius gentium reuocat indutias, & legatorum non violandorum religionem. Vltimò **[sect. 28]** ponit connubia inter alienigenas prohibita quod[321] exemplum non sine magna probabilitate reiecit Vazquez, quia de hoc nulla esse videtur iuris ge#tium prohibitio, etiam cum alienigenæ sunt diuersæ religionis: nam inter aliquas personas diuersæ religionis videmus sine scrupulo contrahi matrimonia. De hac re Turrecremata super illo c. ius gentium, dist. 1. art. 6. in fine, sic loquitur, *Connubia inter alienigenas prohibita, id est, inter eos, qui sunt diuersæ fidei, disparisque cultus, vt 28. quæst. 1. cap. caue, iure enim gentium receptum est, vt nationes inter se ritu dissimiles, matrimonio non coniungantur, scilicet Iudæo Gentilis, vel Gentili Christianus* & art. 9. de hac re disputauerat & resoluerat in hunc modum: *Prohibitio connubiorum cum alienigenis est de iure gentium: quia quod seruatur communiter apud omnes gentes, videtur pertinere ad ius gentium, vt patet ex littera huius capitis: sed prohibitio ista est huiusmodi, cùm non solùm sit communis inter omnes fideles, qui iure positiuo diuino, vel canonico vtuntur, sed etiam inter in fideles:* ergo &c. sed obiicit sibi 1. quia hoc est de iure diuino positiuo, Deut. 7. *Non procurabis cum eis connubia.* Vnde Esdras 1. Esdræ vltimo, separauit viros ab vxoribus alienigenis: item de iure canonico cap. sic enim 28. quæst. 1. ergo non est de iure gentium. Ad hoc facilè respondet, negando consequentiam: quia stat, aliquid esse de iure gentium per inuentionem: & tamen approbatiuè esse de iu[322]re diuino. Secundò sibi obiicit, quia Ioseph contraxit cum filia Putifaris sacerdotis pagani; & Moyses cum filia Ietro Gentilis; Respondet, connubia cum alienigenis prohibita fuisse ob periculum fidei propriæ, vt patet Deut. 7. hoc autem non fuisse in Ioseph & Moyse, vt videtur loqui Bonauentura. Secundò respondet Turrecremata connubia cum alienigenis fuisse prohibita manentibus alienigenis, non autem conuersis, vt vxores Ioseph & Moysis conuersæ sunt ad religionem virorum suorum. Sed vtraque solutio difficilis est, quia etiamsi in particulari cessaret finis legis in Ioseph, & Moyse, deberet lex ab illis seruari, cùm non cessaret finis in vniuersali, & ignoramus, an vxores Moysis & Ioseph ante contractum **[43]** matrimonium religionem virorum suorum complexæ sint. Fortè instinctu, & dispensatione[323] Dei id fecerunt Ioseph, & Moysis, vel quamuis communiter esset prohibitum, erat tamen licitum ob aliquam grauem causam; vel illud ius non erat tam perspicuè promulgatum omnibus, vt in aliquibus non daretur ignorantia vincibilis, aut etiam inuincibilis, sicut in lege ipsa naturæ contingit, quod multis exemplis illustrat Theodoretus 9. Græcarum affectionum. Imò Aug. 3. de doctri. Christian. cap. 4. refert, prauas consuetudines tantùm apud aliquos valuisse; vt putarent, nihil esse per se iustum, sed illud vbique licere, quod consuetudine fuerat introductum. Deinde sicut potest consuetudo introduci contra alia iura positiua in aliqua ciuitate vel prouincia ex tacito consensu principis, vel Reip. per quam sit illi ciuitati, vel prouinciæ licitum, quod aliis est illicitum: ita & contra ius gentium ex tacito consensu ipsarum gentium; sic non est

contra ius gentium, quòd hæreticus cum hæretica alterius sectæ[324] contrahat, vel Gentilis cum Gentili, secus quòd Christianus contrahat cum Iudæa, vel Pagana, vel Iudæus cum pagana, &c.

Licèt autem diuisio iure gentium fuerit introducta, tamen idem excepit casum extremæ necessitatis, in quo voluit omnia esse communia, saltem quo ad vsum. Item quo ad nonnulla, quæ in viis publicis gignuntur, in mari vel in littoribus fluminum, videtur ius gentium concedere, vt sint primò occupantis. Deinde vltra ea, quæ ad ius gentium pertinere docuit Isidorus, videtur ad ius genti# pertinere, vt cuilibet sit licitus & permittatur tr#situs innoxius per alienas terras, vel maria ad sua negotia peragenda; cum hac enim conditione ius gentium concessit rerum diuisionem.

De iure etiam gentium videtur, vt filij in bonis[325] parentum succedant ab intestato, vbi aliud speciali lege cautum non sit. Item l. ex hoc, ff. de iust. & iure, dicit: *Ex hoc iure gentium introducta bella sunt, & discretæ gentes, regna condita, & dominia distincta, agris tituli positi, ædificia collata, idest, composita ad facie#dum vicum, vel villam, vel castrum, vel ciuitatem, commercia, emptiones, venditiones, locationes, conductiones, obligationes institutæ.* Sed h#c omnia reduci possunt ad ea quæ ponit Isidorus, vt docet Turrecremata c. ius gentium, d. l. art. 6. & super illo c. multas mouet quæstiones ad explicandum aliqua, qu# ad ius gentium reuocat Isidorus.

Dictis in hac, & præcedentibus sectionibus, consonat magna ex parte Paradulphus Prateius in lexico iuris verbo, ius, vbi ait: *Illud diligentissimè obseruandum est, quod ignoratum multis erroris causam dedit, ius gentium aliàs accipi à iurisconsultis pro vero naturæ iure, aliàs pro eo iure, quod plurima hominum pars vbique recepit. Quod nisi rectè discernas, numquam peruenies ad veram iuris cognitionem.* De primo iure gentium explicat, l. veluti, l. vt vim, l. ex hoc iure, ff. de iust. & iure, & §. venditæ, Instit. de rerum diuisio. nam exempla, quæ ibi ponuntur, verè pertinent ad ius naturæ, quod quia solis hominibus commune est, ius gentium vocatur. At verò quod de prædura seruitute dicitur in l. manumissiones, ff. de iustitia, explicat de iure gentium, secundo modo sumpto: *Nam & seruitus,* inquit, *pugnat cum iure naturæ, rectéque fuit emendata, quamquam tolerabilis seruitus, quali nunc vtimur, secundum naturam est, vt grauiter probat Aristo. in politicis.* Sed certè in illa l. manumissiones, non fit sermo de seruitute intolerabili, sed de seruitute simpliciter. Placet verò quod addit, *Cùm audis ius gentium, non intelligas semper ius naturale, sed plerunque ius humanum, vt Liuius rectè appellat.* Vide etiam Sebastianum Medicis de legibus, & statutis, parte 1. quæst. 6. vbi ponit ius naturale primarium, seu prim#u# commune homini cum cæteris animantibus: & ius naturale sec#darium quod est ius gentium primæuum, commune solis hominibus: & ius gentium secundarium quod non est naturale, sed positiuum continens leges quasdam ab hominibus factas secundùm quas distincta sunt dominia introducta, bella, captiuitates, seruitutes, & penè omnes contractus.

SECTIO V. *An, & quomodo seruitus sit de iure gentium.*

SÆpè diximus cum iuribus & Docto **[sect. 29]** ribus seruitute# esse de iure gentium:[326] quod falsum videtur. Primò, quia libertas est de iure naturæ: ergo si seruitus introducta est iure gentium, ius positiuum, quale est ius gentium, derogabit iuri naturæ: quod est impossibile, vt videbimus agentes de lege naturali. Secundò quia seruitus videtur inuenta post diluuium à Noe#, cùm maledixit Chanaan & constituit eum seruum fratrum

suorum. Genes. 9. vers. 29. *Maledictus Chanaan, seruus seruorum erit fratribus suis:* ergo seruitus non est introducta iure gentium. His argumentis motus **[sect. 30]** Nauartus c. ita quorundem, de Iudæis, notab. 11. glo. penult. n. 7. & sequentibus, tria dicit, quæ exa[327]minat, & magna ex parte refellit Vasques disp. 157. c. 4 à n. 15. Primum est, libertatem non esse de iure naturali in hoc sensu, vt aliquo iure naturali caueatur, ne aliquis homo in quocumque statu seruus sit: sed hoc sensu, vt nec natura, nec ius naturæ inducat seruitutem, sicut agrorum possessio dicitur de iure naturæ, quia nullo iure naturæ diuisio agrorum introducta est, aut præcepta: hoc dictum verum mihi videtur, & c#mune: sic enim Almainus 4. dist. 19. q. 2. ar. 1. vers. quantum ad hoc, & Couar. reg. peccatum, parte 2. §. 11. nu. 3. dicunt, iure gentium, quo introducta est seruitus, non derogari iuri naturali præcipienti libertatem, quia nullo iure naturali fuit præcepta libertas, sed tantùm permissa: impropriè tamen dicunt, derogari iuri naturali permittenti: quia quando fit, quod iure aliquo permittitur, minimè ei derogatur: meliùs hac in re loquitur D. Thomas. q. 95. art. 5. ad tertium: *Dicendum,* inquit, *quòd aliquid dicitur de iure naturali dupliciter: Vno modo, quia ad hoc natura inclinat,* (iubendo scilicet, aut prohibendo) *sicut*[328] *non esse iniuriam alteri faciendam: alio modo, quia natura non inducit contrarium: sicut possumus dicere, quòd hominem esse nudum est de iure naturali*; *quia natura non dedit ei vestem, sed ars adinuenit: & hoc modo communis omnium possessio, & omnium vna libertas dicitur esse de iure naturali: quia scilicet distinctio possessionum, & seruitutis non sunt inductæ à natura: sed per hominum rationem ad vtilitatem humanæ vitæ.* Hactenus D. Thomas, Vasquez autem n#nihil in[329] hac re à Nauarro discedit, affirmans, libertatem esse de iure naturæ negatiuè, non solùm, quia seruitus non fuit præcepta iure naturæ, sed etiam quia homines, nisi more gentium in communi viuerent, **[44]** & ciuilem vitam agerent, non induxissent seruitutem, neque capturam aliorum hominum in bello, quoniam rerum diuisio, quæ est bellorum occasio, cessaret. Ego facilè rem explico: libertas[330] contraria seruituri natæ ex bello, quodam modo est de iure naturæ, quia stando in solo iure natur#, nullo alio iure existente nullus homo etiam bello iusto captus, esset seruus; posset quidem captor illum cogere, vt sibi seruiret, tamen ille in conscientia non tenetur ei seruire, nisi per accidens ad vitandam mortem propriam vel scandalum aliorum: iure autem gentium obligatus in conscientia fuit ad seruiendum, ita, vt contra iustitiam faciat, si non seruiat. Secundò, dicit Nauarrus, libertatem esse quo **[sect. 31]** que de iure naturali; quia in statu innocentiæ, & integræ naturæ, ante peccatum naturalis lex prohibebat omne genus seruitutis. Hoc reijcit Vazques, quia licèt verum sit in eo statu fœlicissimo, non futuram seruitutem ex Dei ordinatione propter statum gratiæ perfectum: tamen nihil repugnabat naturali iuri, quod solùm attenditur secundùm puram naturam, vnum hominem alterius seruum constitui voluntate propria, & contractu: ergo nullo iure naturali prohibita fuit seruitus ante peccatum. Ego existimo, supposito[331] illo statu, rationem naturalem, ac proinde legem naturæ obligasse ad libertatem; licèt enim factum teneret, si quis vellet alterius seruus fieri, & ille acceptaret: quia homo est dominus suarum operarum, & potest illas in perpetuum alteri vendere, vel donare; tamen ambo peccarent mortaliter, & eo ipso amitterent gratiam & originalem iustitiam: quia quisque ex charitate propria tenetur non amittere libertatem sine graui causa, qualis tunc non esset, & ex charitate proximi existentis in illo statu, non acceptare donationem libertatis sine causa, & necessitate ab ipso factam. Imò aliqui dixerunt, modò eos qui apud Æthiopes, vel alias barbaras nationes,

sine causa sufficienti, se in seruos vendunt, vel donant, verè non effici seruos: quod tamen mihi numquam placuit.

Tertiò dicit Nauarrus seruitutem non fuisse in **[sect. 32]** troductam iure ge#tium: sed à Noe# post diluuium, vt secundum argumentum contendebat. Sed hoc meritò reiicit Vazquez: nam Hermogenianus l. ex hoc iure, ff. de iustitia & iure, ait, *Seruitutem introductam esse iure gentium.* Respondet Nauarrus Hermogenianum fuisse gentilem, nec notitiam habuisse historiæ Noe#: quæ solutio insufficiens est: quia Isidor. 5. etym. cap. 6. qui eam historiam optimè nouerat, inter exempla iuris gentium connumerat seruitutes. Secundò respondet Nauarrus cum glos. seruitutem non tam introductam quàm probatam fuisse iure gentium, & ideò inter ea, quæ sunt iure gentium introducta connumerari. Sed quia insufficiens meritò videbatur responsio, respondet tertiò, tam legem illam, quàm Isidorum loqui de seruitute introducta per bellum, quam ipse fatetur iure gentium cœpisse, non tamen de seruitute, quacumque alia ratione, quare seruitutem in genere antiquiorem omni iure gentium arbitratur. Sed hæc solutio etiam confutatur à Vazquez quia nulla seruitus nec bello, aut ratione pœnæ introducta est, nisi iure gentium, hoc est, hominum in congregatione viuentium: quare aut ante Noe# verè fuit, quamuis non sit in[332] Scriptura expressum; *Quod mihi,* inquit, *sit probabile: nec enim tot sæculis gentes fuissent absque agrorum diuisione*; *hanc verò consequuntur bella, & seruitutes:* aut certè si Noe# verum ius dominij concessit Sem & Iaphet super Chanaan, non fuit introductum ante ius gentium: neque enim Noe# ante gentes fuit: hoc est ante homines in ciuitate & communi cœtu congregatos: iam enim homines ante diluuium simul habitauerant, & post diluuium habitaturi erant: huic ergo gentium statui prouidens, potuit vnum è filiis suis aliorum seruum in pœnam constituere. Deinde quia Chanaan non fuit seruus, id est, mancipium fratrum suorum, sed quasi seruus, eò quòd primogenitura priuatus fuit, sicut Isaac Genes. 27. filio suo Iacob dixit, *Esto dominus fratrum tuorum,* & Esaii, *Dominum tuum illum constitui, & omnes fratres eius seruituti illius subiugaui.* Ego existimo; Chanaan non[333] fuisse seruum, id est, m#cipium, nec id Noe# intendisse, aut si intendisset, potuisse facere, sed optare, aut prophetare tantùm. Si tamen id effecisset, & illa esset prima seruitus, & antecederet decretum, & consensum totius generis humani, non posse dici introductam esse seruitutem iure gentium, quoniam Noe#, nec erat omnes gentes, nec potestatem ab illis habebat, mulctandi filios, nepotes, aut alios vera seruitute: Si verò consensu omnium hominum introducta esset seruitus aliqua, esto non viuerent in ciuitatibus, aut aliis cœtibus, sed separatim, seruitutem debere dici introductam iure gentium, id est, orto ex communitate humani generis in ea consentientium: probabile tamen est sermonem ibi esse de vera seruitute, qua vnus est mancipium alterius: vt interpretatur Pererius lib. 14. in Genes. cap. 9. vers. 25. num. 181. & sequentibus, cum Chrysostomo hom. 29. in Genes. & Aug. 19. ciuit. cap. 15. non quòd omnes Chana[334]næi fuerint postea mancipia aliorum, qui ex stirpe Noe# erant, sed quia in multis ita impletum est: in pluribus autem secuta est seruitus latiùs di cta, nempe famulatus, aut magna quædam subiectio similis illi, qua mancipia dominis subiiciuntur, & hæc fuit magna pœna: quoniam Chain, cuius filius erat Chanaan, erat filius secundus Noe#, licèt dicatur iunior propter rationes, quas affert Pererius Genes. 9. vers. 24. num. 155. & ita postpositus fuit fratribus, non solùm maiori, sed & minori, & in suis successoribus factus eorum seruus, famulus, vasallus, vel tributarius. Alia de libertate, quomodo sit, vel non sit, de iure naturæ inuenies disputat. 4. quæ est de lege naturæ, sect. 7. ad primum & secundum.

SECTIO VI. *Vtrùm iure gentium liceat naturaliter contrahentibus se decipere.*

IOannes Mathienzus l. 11. titul. 11. **[sect. 33]** lib. 5. nouæ collectionis legum Hispaniæ gloss. 1. num. 3 cùm exponit l. in causæ, secundam, §. idem Pomponius. ff. de minoribus, vbi dicitur, *Naturaliter licere contrahentibus se circumuenire,* & l. item si pretio, §. vltimo, ff. locati, vbi dicitur, *In emendo, & vendendo naturaliter concessum est, quod pluris sit, minoris emere, & quod minoris sit, pluris vendere,* & idem iuris esse in locationibus, & conductionibus, inquit, particulam, *naturaliter,* **[45]** intelligendam esse de iure gentium, quia hoc iure[335] permissa est deceptio in emptionibus, nec vllo modo punitur, eò quòd alioqui soluerentur ciuium communitates. Hoc refellit Vazquez disp. 157. cap. 4. à num. 31. Tum quia longè diuersum est naturaliter aliquid licere, aut concessum esse, sicut leges loquuntur, & naturaliter permissum esse: tum etiam, quia cùm lege naturali non omnia delicta puniantur, sed solùm prohibeantur, dicere possumus, aliqua illorum concessa esse, aut licere naturaliter, vt autem hoc modo loqui non possimus, satis est, si omnia prohibeantur: *Quare ego non video*, inquit, *quo pacto dici possit, iure gentium permitti deceptionem in contractibus, quia si ius gentium acciperetur pro aliquo genere prohibitionis, sine dubio prohibita esset omnis voluntaria deceptio: si autem sumatur pro concessione, vt superiùs diximus,* ius gentium non diceretur concedere talem *deceptionem tamquam vtilem communitatibus.* Vnde Vazquez particulam, *naturaliter,* non refert ad *licere,* aut *concessum esse,* sed potiùs ad circumuenire, & ad *minoris emere vel pluris vendere:* vt sensus sit, licitum est, (omni nempe iure) atque concessum contrahentibus, non dolo, & scienter, sed naturaliter se inuicem circumuenire, & pluris vendere & viliùs emere, *Naturaliter,* inquit, *id est, re ipsa, eò quòd naturas ipsas, & rerum valorem nequeant homines exactè perpendere.* Deceptio autem illa dicitur naturalis, & naturaliter, non dolo facta, quæ quidem licita est: quia numquam fieri potest ita exacta rerum æstimatio, quin naturalis aliqua deceptio contingat. Vazquez pro hac interpretatione potuisset citare Hostiensem, titulo de contrahenda emptione, § qualiter res scindantur, colum. 2. & Fortunium Garsiam tractatu de vlt. fin. illat. 17. nu. 277. quos tamen impugnat Nauarrus ca. qualitas, glos. vltim. num. 42. de pœnit. dist. 5. quia sic licitum esset non restituere in illo euentu: quod est contra D. Thomam & omnes: adde & contra l. res bona fide, ff. de contrahend. empt. vt rectè probat Connanus lib. 7. commentar. iuris, cap. 9. num. 10. sed non video, quomodo absurdum hoc ex illa sententia colligi possit: quia apertè in dictis iuribus non iungitur verbo, contrahentibus, vel ementibus, sed verbo, licere, vel constitutum esse, & ita omnes intelligunt: item quia lurisconsulti loquuntur tantùm de decipientibus citra medietatem iusti pretij, vt omnes Doctores interpretantur, si verò solùm vellent, non esse peccatum, ex ignorantia quadam naturali se inuicem decipere, idem deberent dicere de decipientibus vltra dimidium: namhæc ignorantia sæpe etiam est naturalis. Item quia decipere & circumuenire, dolum, malam fidem, seu malitiam indicat, vt cùm Paulus 1. Thessal. cap. 4. vetat, *Ne quis in negotio circumueniat fratrem suum.*

Neque verò propter illos textus dicendum erit, **[sect. 34]** esse licitum in conscientia rem vendere pluris,[336] quàm valeat, modò non vendatur vltra medietatem iusti pretij, & minoris emere, modò non sit citra dimidium iusti pretij, vt tenuit quidam Durandus Ordinis Minorum. Neque item dicendum erit cum Rosella verbo, emptio, Gersone

tractatu de contractib. tales quidem peccare: sed ad nullam restitutionem teneri. Has enim sententias meritò reiiciunt Sotus 6. iust. quæst. 3. art. 1. circa solutionem primi Medina de rest. quæst. 32. Syluester verbo, emptio, quæst. 8. Valentia 2. 2. disp. 5. quæst. 20. puncto 2. Molina tomo 2. tract. 2. de iust. disput. 350. citans alios. Neque item dici debet, Iurisconsultos in illis textibus errasse, putantes, deceptionem in contractibus peccatum non esse: tum quia non est credibile in re tam clarè repugnante rationi, viros doctissimos errasse: tum quia Pomponius ipse in l. nam hoc natura, ff. de condict. indeb. dixit, *Hoc naturâ æquum est, neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem*; & l. iure succursum, ff. de iure dotium, *Bono & æquo non conuenire aut lucrari aliquem cum damno alterius, aut damnum sentire per alterius lucrum:* neque verò dicendum est, Iurisconsultos velle licitum esse contrahentibus se decipere intra latitudinem iusti pretij: quod non est indiuiduum, seu non consistit in puncto, & in indiuisibili: vt ait D. Thomas 2. 2. quæst. 77. artic. 1. ad primum, & natura omnibus insitum est velle vili emere, & cato vendere, vt facetè Theatricus ille dixit apud August. 13. de Trinit. cap. 3. & eleg#ter depingitur l. si voluntate, C. de contrah. emp. Hanc interpretationem tradit Nauarrus supr. nu. 45. Conradus quem refert, & sequitur Nauatra, 3. de rest. cap. 2. dub. 3. sed eam meritò refellit Sotus 6. iust. quæst. 2. ar. 3. §. sequitur: quia in eo euentu nulla est deceptio. Omissis ergo his, & aliis interpretationibus quas referunt Padilla l. 2. nu. 10. C. de rescind. vend. Pinellus ibi, part. 1. cap. 1. num. 32. Azebedo l. 1. num. 8. tit. 11. lib. 5. nouæ compil. Mathienzus gloss. 1. num. 1.

Dico, licitum seu concessum, latè sumi in illis **[sect. 35]** iuribus pro permisso, seu non punito ab homini[337]bus, & pro valido, nam talis emptio, aut venditio, nec punitur ab hominibus, nec est irrita: imò nec irritanda, nec in iudicio datur læso actio ad rescindendum contractum, vel petendam restitutionem eius, in quo læsus fuit, l. tem, C. de rescind. vend. & omnes citati. Verbum autem, *naturaliter,* non solùm Mathienzus suprà; sed etiam glossa in illo §. idem Pomponius, explicat de iure gentium, quod quodam modo est naturale, vt superiùs diximus, & negat actionem in iudicio sic decepto. Posset etiam particula, *naturaliter,* referri ad verum ius naturæ: secundùm quod ille contractus[338] est validus, si enim non esset validus iure naturæ, non posset in conscientia retineri res vel pretium à lædente, nam ius positiuum numquam reddit validos contractus iure naturæ nullos, & licèt aliquando transferat dominia, quæ aliàs non transferrentur, tamen hîc nulla causa iusta est id faciendi, neque vllum indicium de ea intentione.

Hanc illorum iurium interpretationem tradi **[sect. 36]** dere Pinellus sup. nu. 39. Mathienzus, Sotus, & ferè alij Theologi paulò antè citati, & D. Thomas 22. qu#st. 77. art. ad primum, dicens: *Sic ergo lex humana habet quasi licitum, pœnam non inducens, si absque fraude venditor rem suam superuendat, aut emptor vilius emat, nisi sit nimius excessus: quia tunc etiam lex humana cogit ad restituendum.*

Huic interpretationi solùm obstare videntur verba illa, licèt, & concessum est, quibus vtuntur Iurisconsulti; nam peccata, quamuis permittantur non dicuntur licita, aut concessa; vnde Ambrosius 1. Cor. 6. *Quomodo licet, quod prohibetur*; *aut certè si omnia licent, nihil potest dici illicitum:* & adductis nonnullis testimoniis ex Matth. 12. vers. 4. Marc. 6. vers. 12. Lucæ 6. vers. 14. in quibus dicitur, non licere, quæ prohibentur; concludit: *Omne ergo quod prohibetur, non licet.* Respondeo, ideò D. Thom. su-**[46]**prà dixit, *Lex humana id habet quasi licitum.* Deinde apud Latinos quod liberum alicui est, & permittitur, licere dicitur; Cicero Tuscul. 1. ait: *Licuit otiosum esse Themistocli, licuit*

Epaminondæ, licuit & mihi; & Theodoretus atque Oecumenius sic explicant id, 1. Cor. 6. *Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt*; verbum etiam, concedo, interdum significat ignoscere, permittere, seu non punire. Cicero oratione pro Sexto Roscio, non longè à principio, *Neque temerè dicto concedi propter ætatem:* vbi concedi sumitur pro ignoscere, & orat. pro Aulo Cæcina sumitur pro permittere, cùm ait, *Neque quicquam illius audaciæ petulantiæque concessit,* & Columela 1. de re rustica de iniquis Aduocatis ait, *Illorum omnium latrocinia sunt concessa.*

SECTIO VII. *De variis Romanorum legibus, & de origine iuris ciuilis, præsertim Romani.*

LEges ciuiles non fuisse semper in **[sect. 37]** omnibus Rebus public. certum est: vt enim refert Bellarminus 3. de laicis cap. 10. Iustinus 1. historiæ affirmat, *Olim populos sine vllis legibus solo Principum arbitrio gubernari solitos:* & Liuius lib. 13. Romanam Rempubl. ad annos 300. sine legibus gubernatam.

Antiquissimum legislatorem fuisse Mosem c#[339]tendit Iosephus 2. contra Appionem. Bellarminus ait, vel fuisse hunc, vel Phoroneum, qui 300. annis Mose fuit antiquior, vt Eusebius in Chronicis, & Augustinus 18. ciuit. c. 3. referunt: licèt ante Phoroneum constituta sint regna Assyriorum, Ægyptior#, & aliorum. Sotus verò 1. iust. quæst. 1. art. 3. ait, Plinium 2. histor. cap. 56. asseruisse, Cererem inter omnes primam leges dedisse, vt autem alij putauere, Rhadamantum: Iosephum autem verè dixisse, Mosem priùs promulgasse leges, vt diuinitus sibi traditas: nam multò pòst tempore illi extiterunt legislatores, quos Isidorus 5. etymol. initio refert: *Phoroneus enim* (inquit) *Rex Græcis primus leges c#stituit, Mercurius Trismegistus Ægyptiis, Atheniensibus Solon, Lycurgus Lacedemoniis, ac denique Romanis Numa Pompilius qui successit Romulo.* Sed Romul# primum Romanorum Regem, & vrbis ipsius conditorem leges ante Numam tulisse, constat ex iis, quæ Franciscus Balduinus lib. 1. ad leges Romuli[340] scripsit, vbi easdem leges refert, & explicat, & ipsemet Balduinus ait, *Primos in Italia homines incultos fuisse:* sed à rege eorum Saturno leges accepisse, & illo sub Rege aurea fuisse sæcula: sed antiquissimas, quæ certò commemorantur, Romuli leges esse ante annos 2300. editas, quo tempore vix mortuus erat Lycurgus, nondum natus Zaleucus, qui annis plus 100. nondum Solon, qui ferè 200. annis posteriores sunt.

Azor tom. 1. lib. 6. cap. 60. ex variis auctoribus **[sect. 38]** præsertim Isidoro 5. etymol. cap. 5. docet, quinam fuerint primi variarum gentium legislatores, sed non, qui fuerint primi simpliciter, eodem, & sequentib. cap. refert in specie leges Rerumpub. quæ præcipuè in orbe floruerunt, quæ apud ipsum legi poterunt. De antiquis verò Romanorum legib. latè etiam Cicero 3. de legibus, & Manutius lib. 6. antiquitatum Romanarum, qui totus est de legibus Romanorum, & à Prateio in lexico iuris præfixus est indici Romanarum legum. Pomponius etiam l. necessarium, ff. de origine iuris, sic ferè de origine legum Romanarum scribit: *Initio ciuitatis Romanæ populus sine certa lege* (de scripta interpretatur Azor tom 1. lib. 5. cap. 1. q. 4.) *sine certo iure primùm agere cœpit, omnia nutu, & manu regis gubernabantur: postea aucta ciuitate traditur, Romulum in triginta partes populum diuisisse, quas Curias appellauit, propterea quòd tunc Reipubl. curam per sententias eorum expediebat, & ita quasdam leges curiatas ipse ad populum tulit, &*

tulerunt cæteri sequentes Reges. Constat item ex historiis, populum Romanum à Romulo primùm in tres partes diuisum, quas tri[341]bus appellauit, & in singulis præfectos fuisse qui ob id dicti sunt Tribuni. Singulæ verò tribus diuisæ sunt postea in decem partes, quæ vocatæ sunt curiæ, vnde resultarunt Curiæ triginta, quarum præfecti Curiones appellati sunt, singulæ curiæ in decurias sunt distributæ, quarum præfecti Decuriones dicti. Hi omnes præpositi, populi Romani suffragiis viritim creabantur subiungit Pomponius, leges à Romulo, & cæteris Regibus ad populum latas curiarum sententiis & suffragiis fuisse conscriptas in lib. Sexti Papyrij viri principalis, tempore Tarquinij Prisci Demarati filij, & eum librum appellari ius ciuile Papyrianum, non quia Papyrius de suo ibi quicquam adiecerit: sed quia leges sine vllo ordine latas & sparsas, in vnum volumen redegerit. *Exactis deinde Regibus* (inquit Pomponius) *lege tribunitia omnes hæ leges exoleuerunt, iterumque cœpit Populus Romanus incerto magis iure, & consuetudine aliqua vti, quàm per latam legem.* Postea verò, quia plebs conquerebatur de nimia Patrum potentia, eò quòd magistratus ab ipsis creabantur, & leges ferebantur, scilicet in Comitiis centuriatis, in quibus Patriciorum suffragia valeb#t, cœpit petere, vt legati in Græciam mitterentur, qui inde leges deferrent ad optimam Reip. gubernationem pertinentes: missi sunt tres legati, qui peracto triennio redeuntes retulerunt incisas in 10. tabulis ligneis Solonis & Draconis, legislatorum Atheniensium leges, quas in decem tabulis[342] eboreis, vel, vt alij legunt, æneis perscriptas, pro rostris proposuerunt, vt possent ab omnibus apertiùs percipi. Sed quia rumor erat in ciuitate, oportere aliquid his legibus addi, in eisq#ue suppleri, mutari & corrigi, ideo decem viri sunt electi, qui eo anno summum ius haberent, vt leges corrigerent, & interpretarentur, quorum nomina habentur cap. fuerit, seu 2. dist. 7. & apud Sebastianum Medicis tract. de legib. & statut. part. 1. quæstio. 6. Qui sequenti anno duas alias tabulas ad decem adiecerunt: Vnde appellatæ sunt leges duodecim tabularum. His legibus latis cœpit desidetari, & peti earum interpretatio, & ptudentes Consulti responsa dabant, quæ deinde iudicibus, & magistratibus litigantes ostendebant, secundùm quæ iudices sententias pronunciabant. *Eodem tempore*, inquit Pomponius, suprà, *legis actiones introduci cœperunt, vt in causis quisque sciret, qua ratione ius suum tueretur.* Harum actionum interpretatio erat penes Collegium Pontificum, ex quibus constituebatur vnus, qui singulis quibusq#ue annis præesset priuatis. Posteà verò cum Appius Claudius in formam redegisset has legis actiones, Gneus Flauius scriba eius, & Libertinus surreptum librum populo tradidit, qui liber appellatus, ius Flauianum, cui de suo Flauius nihil adiecit. Post multum tempus **[47]** Sextus Ælius alias actiones composuit, & librum populo dedit, qui vocabatur, ius Ælianum. Cum[343]que sæpe plebs à patribus discederet, de eis conquesta; tandem obtinuit, vt sine patribus leges quoque ferret quæ vnà cum populo patres ipsos tenerent, quæ appellabantur Plebiscita, quæ primùm quidem, tribuno rogante, & plebe iubente constituebantur: Senatores tamen minimè astringebant. Deinde verò lege publica Horatia & Hortensia factum est, vt Senatores quoque & vniuersum populum tenerent, de his vide cap. plebiscita, d. 2. & illa l. necessarium, §. deinde, & Azor tom. 1. lib. 5. cap. 1. in fine, & Antonius Vacca l. 1. ff. de legibus, qui cum Aulo Gellio lib. 9. c. 20. docet, plebiscita etiam vocari leges, vt cùm legem Aquiliam dicimus, quæ propriè tamen est plebiscitum. l. 1. ff. ad legem Aquil. Insuper, quia Reip. administratio, & cura, penes Senatum erat, introduci cœpit, vt quidquid Senatus constituisset, obseruaretur tamquam lex ab omnibus; quoniam ratum habebatur à populo, & licèt Pomponius illo § deinde, & Iustinianus Insti. de iure nat. §.

constat, dicant, propter ciuium copiam esse populi potestatem ad Senatum tr#slatam: veriùs tamen arbitratur, Azor suprà, factum esse Cæsarum astutia, calliditate, & potentia, qui vt suam tuerentur, Senatus potentiam auxerunt. Ait etiam Cornelius Tacitus lib. 1. tunc primùm è campo Martio comitia ad patres translata esse: nam ad eum diem, & si potissima Principis arbitrio, at quædam tribuum studiis fiebant. Neque Populus ademptum ius questus, nisi inani rumore. Suetonius in Cæsare & de Cæsare ait: *Comitia cum populo partitus est, vt exceptis Consu*[344]*latus competitoribus de cætero numero candidatorum pro parte dimidia, quos populus vellet, pronunciarentur, pro altera parte, quos ipse dedisset:* idem in Tiberio ait: *Neque tam paruum quicquam, neque tam magnum publici, priuatíque negotij fuit, de quo non ad Patres conscriptos referretur.* Idem in Caligula, *Tentauit &, comitiorum more reuocato, suffragia populo reddere,* ex quibus infer Azor, Cæsarum potentia populi potestatem fuisse ad senatum translatam. Sed hoc par# refert. Sed Sebastianus Medicis suprà, de hac re scribit: *Quia difficile erat, vt populus ob multitudem hominum posset in vnum conuenire, constituit 100. viros ad regimen ciuitatis, qui Senatores appellati sunt, glo. l. fin. verbo, certum vitali, C. de pet. hered. glos. rub. ff. de senat. qui ex potestate à populo sibi concessa poterant condere leges: quæ postea dictæ sunt Senatusconsulta.* §. *senatusconsult#, Inst. de iur. nat. c. senatus consultum, d.* 2. Quia verò quandoque Consules extra vrbem esse debebant ne ciuitas rectoribus careret, facti sunt duo officiales dicti Prætores, quorum vnus dicebatur[345] vrbanus qui præerat ciuibus Romanis, alter peregrinus, qui caussas peregrinorum audiebat, vt habetur illo §. deinde. Hi prætores quædam proponebant edicta in albo, quæ per populum approbata habeb#t vim legis, dictáque sunt Prætorum edicta, §. prætotum, Instit. de iure nat. & l. ius autem, §. ius prætorium, ff. de iust & iur. & illa l. necessarium, §. eodem tempore, ff. de orig. iuris. Postea populus omnem suam potestatem, ac proinde legislatiuam, in principem transtulit, sicq#ue Imperatorum iussa, & placita, constitutiones, & leges dici cœperunt[346] dicta l. necessarium, §. nouissimè, §. sed quod Principi, Inst. de iure nat. l. fin. C. de legibus. Cùm verò Princeps tot, tantáque negotia in vrbe, & extra vrbem haberet, creauit quosdam viros sapientes, Iureconsultos deinde appellatos, quibus data fuit à Cæsare Augusto auctoritas interpretandi leges, quorum responsa pro lege quandoque obseruabantur, & dicta sunt Responsa prudentum. cap. responsa, d. 2. §. responsa, Instit. de iure nat. hoc est[347] totum ius ciuile seruatum vsque ad tempora Iustiniani, qui quibusdam commisit, vt Principum placita in vnum codice# redigerent, & sic facta est, prima c#pilatio Codicis: aliis vt idem facerent de responsis prudentum, quorum libri Pandectæ, seu Digesta dicuntur l. 2. in principio, C. de veteri iure enuclean. Aliis præcepit, vt Institutionum libros componerent quibus iuuenes instituerentur, §. igitur, in proœmio Instit. Voluit etiam vt secundò ab aliis fieret compilatio codicis, & primæ compilationi nouellæ quædam constitutiones ipsiusmet Iustiniani additæ sunt, vt pro legibus seruarentur, & sic factum est ius authenticorum in nouem collationes distinctum.

De his Romanorum legibus, & de origine Ro **[sect. 39]** mani iuris, plura habet Azor lib. 5. cap. 1. quæst. 2. tom. 1. Antonius Vacca l. necessarium, ff. de origi. iuris. Sebastian. Medicis tract. de legibus, & statu. parte 1. quæst. 6 Manutius lib. de legib. Romanorum quem suo catalogo de legibus Romanorum præfixit Paradulphus Prateius in lexico iuris, qui auctores citant alios.

Aliqua autem non sunt prætermittenda: pri[348]mum est prudentum responsa, quæ in digestis continentur, vim legis habere: quia ita voluit Iustinianus l. 2. in fine, Cod. de vetere iure enucl. & notauit Sebastianus Medicis tractatu de legibus, parte 1. quæst. 4. num. vlt. Vnde rectè Rebuffus in proœm. regal. constit. glos. 4. ait, responsa prudentum, quæ iuri inserta sunt, vim legis habere: quod colligit ex §. responsa, Instit. de iure nat. si verò interroges, cuius auctoritas præualeat, quando inter se dissentire videntur? Respondet, in Codice Theodosiano rub. de responsis prudentum, legem hanc haberi: *Papiniani, Pauli, Caij, Vlpiani, atque Modestini scripta firmamus: ita vt Caium, atque Paulum, Vlpianum, & cæteros comitetur auctoritas lectionis, quæ ex omni eius corpore recitetur: eorum quoque sententiam, quorum tractatus, atque sententias prædicti omnes suis operibus miscuerunt ratam esse censuimus, vt Sceuolæ, Sabini, Iuliani, atque Marcelli, omniumque quos ille celebrauit. Si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur: vbi autem diuersæ sententiæ proferuntur, potens numerus vincat auctorum: vel si numerus æqualis sit, eius parti accedat auctoritas, in qua excellentis ingenij vir Papinianus emineat, qui vt singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli, atque Vlpiani, in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, præcipimus infirmari: vbi autem pares eorum sententiæ recitantur, quorum par censetur auctoritas, quod sequi debeat, eligat moderatio iudicantis.* Sed quid, quando leges Imperatorum[349] quæ in Codice reperiuntur, videntur contrariæ? Respondetur, iunioris Imperatoris legem præualere, vt docet Sebastianus Medicis, sed notat, ideo in Codice primo poni priorum leges: ideo etiam ipse ponit eorum catalogum per ordinem tempo[350]rum designans annum, in quo quisque floruerit, vel obierit. Ordine suo, sic disponuntur, Adrianus, Antonius, Pius, M. Antonius, & Verus, Seruus, & Antonius Caracalla, Antoninus Heliogabalus, Alexander Maximinus, Gordianus, Philippus, Decius, Gallus, Hostilius, Valerianus, Claudius, Au-**[48]**relianus, Probus, Carus, Diocletianus, Constantinus Magnus, Constantinus II. Iulianus Apostata, Iouinianus, Valentinianus, Gratianus, Theodosius, Honorius & Arcadius, Theodosius Iunior, qui codicem Theodosianum composuit, Martianus, Zeno, Anastasius, Iustinus, Iustinianus: qui omnium prædictorum leges in Codicem redigi m#dauit, & proprias mulctas inseruit, & omnium authenticorum auctor fuit.

Secundum est varia fuisse olim, vt ex dictis c# **[sect. 40]** stat, genera legum apud Romanos, de quibus D. Thomas quæst. 95. art. 4. interpretes ibi, Valentia disp. 7. quæst. 5. puncto. 2. Vazquez disp. 157. cap. 5. Iustinianus Instit. de iure nat. gen. & ciuili. Isidorus 5. etym. cap. 4. & sequentib. Gratianus dist. 1. & 2. Antoninus 1. part. titu. 18. cap. vnico: inter quas quæ strictiùs dicebatur lex, sic ab Isidoro definitur, *Lex est constitutio, qua maiores natu simul cum plebe aliquid sanxerunt,* & Iustini. suprà §. constat autem, versic. *Lex est, quod populus Romanus Senatorio magistratu interrogante, veluti Consule constituebat.* Aliæ autem, quæ minùs strictè appellabantur leges, sic definitæ sunt: Plebiscitum ab Isidoro definitur, *Scita sunt, quæ plebs tantùm constituit; & vocantur scita, quòd ea plebs sciat, vel sciscitatur, & rogat, vt fiant.* Iustinianus autem §. citato, versic. plebiscitum, sic definit, *Plebiscit# est, quod plebs plebeio magistratu interrogante, veluti Tribuno constituebat.* Quid autem esset Tribunus, iam suprà diximus: plebs autem à populo differt, vt inquit ibidem Iustinianus, quòd appellatione populi vniuersi ciues comprehenduntur, etiam patricij & Senatores; Plebis autem cæteri sine patriciis & Senatoribus. Postea statutum diximus, vt Senatores soli legem condere possent & eorum lex appellabatur

Senatusconsultum. Tandem, §. sed & quod Principi, inquit Iustinianus, *Quod Principi placuit, legis habet vigorem:* eò quòd populus in principem transtulit omnem potestatem: idem habet Vlpianus l. 1. ff. de const. princip. Dicitur autem nunc pragmatica sanctio Regis constitutio, seu lex,[351] causa in consistorio ventilata: nam Gr#cè, ####µ#. Latinè dicitur causa seu negotium, vt notauit Isidorus lib. 5. cap. 22. Addit Iustinianus eod. tit. §. prætorum, prætorium ius, quòd honorarium solebat appellari. Tandem ponit responsa prudentum, de quibus latè iam diximus.

Sed nota, leges quæ ab Hispanis, vel aliis Re **[sect. 41]** gibus feruntur, pragmaticas appellari auctore Vazquez suprà quando caussa in regio Senatu perpensa, constituitut, quæ sententia est glos. l. vniuersa, vers. pragmatica, C. de diuersis rescriptis & pragmaticis sanctionibus: vocem enim pragmatica exponit, id est, causa ve#ti lata in auditorio: ####µ# enim Græcè secundùm Isidorum sup. cap. 22. Latinè dicitur causa: quare Ludouicus II. Galliatum Rex: in litteris ad Pium II. qu# in Concilio Lateranensi, sub Iulio II. & Leone X. coacto, referuntur sectione 14. constitutionem eam pragmaticam sanctionem appellari insinuat, quæ magno prælatorum conuentu magna temporis deliberatione conclusa fuit. Alij dicunt pragmaticas appellari quia Reipubl. administrationem continent: ####µ# enim Græcè idem est, quod politia, id est, Reipubl. administratio; vnde falsò Ferrandus Montanus §. sed & quod Principi. Inst. de iure nat. dixit, pragmaticas esse priuilegia, quæ vel vniuersitati, vel ei, qui bene officio functus est conceduntur, dictásque pragmaticas, id est, negotiales, sanctiones.

SECTIO VIII. *An rescripta seu responsa Principum sæcularium, vel Ecclesiasticorum in casu singulari, sint verè leges, & ius, etiam pro aliis, constituant.*

REscripti nomine epistola prin[352]cipis intelligitur, qua consulenti se de iure, respondet: quòd à iudicibus fieri debere, cùm de iure dubitant, statutum est, l. 11. titul. 22. part. 3. & insinuatur l. 1. in principio, ff. de appell. Hoc supposito, de hac re tractat Vazquez disp. 157. cap. 5. nu. 37. & seq. aitq#ue 1. de Pontificum epistolis, &[353] responsis, dubium non est, legis vim obtinere, vt colligitur ex cap. in causis, de sent. & re iudicata, vbi Innocentius 3. inquit, *In causis, quæ summi Pontificis iudicio deciduntur, & ordo iuris, & vigor æquitatis est subtiliter obseruandus, cùm in similibus casibus cæteri teneantur similiter iudicare.* Quod testimonium probat quidem, sententiam Papæ ius facere:[354] quod etiam de sente#tiis aliorum Principum postea dicemus: non tamen de rescriptis, seu responsis Papæ. Meliùs probat Vazquez intentum, quia plurimæ epistolæ decretales, quas in corpore iuris habemus, à Gregorio 9. in ordinem redactas, vim habent legis vniuersalis, tametsi in casu singulari pro responso latæ fuerint. Neque hoc solùm verum est de epistolis, quas habemus iam in volumine iuris collectas: sed de omnibus etiam aliis: nam omnes epistolas, & decreta extra iuris volumen existentia, iussit, vel potiùs declarauit Nicolaus Papa in cap. si Romanorum, dist. 19. reuerenter obseruanda esse: ita censent Iurisperiti in illis capitibus, & Dominicus cons. 46. vnde Gratianus d. 20. initio ait, *Decretales epistolæ canonib. concilior# pari iure exequentur.* Et perperam Paulus de Castr. l. 1. num. 5. ff. de const. princip. ait, *Tunc solùm decretales Pontificum*

vniuersos obstringere, licèt ad speciales personas destinatæ fuerint, quando ab ipso Pontifice subditorum vniuersitati traduntur, vt cùm in corpore iuris collocantur.

Secundò ait Vazquez cæterum de epistolis, seu[355] responsis & rescriptis aliorum Principum inter Iurisperitos dubitatum est. Bartolus l. 2. C. de legi bus, discrimen constituit inter epistolas Pontificum, & Regum, seu Imperatorum, quòd Pontificum epistol# etiam in causa singulari editæ constituant[356] ius generale: at epistolæ, aut rescripta Principum non item consentit Paulus Castren. l. 1. ff. de consti. princi. & Decius rubri. de rescript. col 1. imò videtur ita definitum l. 2. C. de legib. vbi dicitur: *Quæ ex relationibus, vel suggestionibus iudicantium vel consultatione in commune florentissimorum sacri nostri palatij procerum auditorium introducto negotio statuimus, vel quibuslibet corporibus aut legatis, aut prouintiæ, vel ciuitati, vel curiæ donauimus, nec generalia iura sint: Sed leges faciant iis dumtaxat negotiis, atque personis pro quibus fuerint promulgatæ:* confirmatur[357] sententia Bartoli quia à lege Principis appellare non licet, l. 1. in princ. ff. à quibus appellare: sed à rescripto Principis ad eundem prouocatur, l. 1. in prin. ff. de appell. ergo non est lex generalis, com[358]munis tamen sententia est, rescriptum, epistolam, aut responsum Principis in negotio, aut lite singu-**[49]**lari vim habere legis vniuersalis, sicque vsu receptum est, vt talia responsa & declarationes loco legum generalium circa rem similem habeantur in duobus casibus, etiam si talis epistola, vel responsum in volumine legum constituta non sit. Primus, quoties talis epistola, vel rescriptum aut responsum datur ad declarationem alicuius legis, vel casus dubij. Nam legis interpretatio legitima, eiusdem est potestatis, atque ipsa constitutio legis. Hanc sententiam sequitur Burgos de Paz in proœmio legum Tauri num. 452. Felinus rubr. de rescriptis num. 1. qui citat pro sua sententia Archidiaconum, & Dominicum cap. ignorantiam 28. d. & c. in causis de sent. & re iudic. & consentit Romanus consilio 260. col. 1. quem refert Felinus. Secundus est, quoties de mente legislatoris constituit, voluisse esse pro lege: quia in rescripto dicit, vt ad illius normam similes causæ definiantur: de quo non potest esse controuersia. Sed absolutè rescriptum seu epistolam Principis ius facere, docet Iason l. 1. ff. const. num. 5. & Orocius num. 21. & Ludouicus Gomez in proœm. regularum C#cellariæ quæst. 2. §. quartò pro ista parte, Ioannes de Platea l. neque Dorotheum l. de Decurion. lib. 10. Archidiaconus, & Dominicus cap. ignorantia d. 38. Felin. rubri. de rescript. num. 1. & cap. in causis num. 3. de sent. & re iudicata, Romanus consil. 260. col. 1. Couarruuias 2. p. de sponsalib. cap. 7. §. 4. nu. 15. Burgos de pace in proœmio legum Tauri à num. 450. Thomas Sanchez lib. 2. de matrimonio disp. 14. num. 4. & Vasquez suprà, probant aliqui ex l. non possunt, ff. de legib. vbi dicitur, *N#*[359] *possunt omnes articuli singulatim, aut legibus, aut Senatusconsultis comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui iurisdictioni præest, ad similem procedere, atque ita ius dicere debet.* Ergo similiter cùm sententia Principis rescripto manifesta est, ad similia debet extendi, quo argumento bene opinio hæc in primo casu probatur, & in eodem patet ex illa voce, qua Iurisconsulti in suis responsis frequenter vtuntur, *idem imperator rescripsit: iidem imperatores rescripsêre,* vt videre est l. 3. §. ideoque, ff de testibus, & l. final. ff. de administ. rerum ad ciuit. pertin. idem patet ex l. 1. Cod. de legibus, vbi dicitur, *Principes censuerunt, vt ea, quæ in certis negotiis statuta sunt, similium quoque causarum facta componerent,* idem, Iustinianus l. fin. C. de legib ita declarauit, inquiens. *Si imperialis maiestas*[360] *causam cognitionaliter examinauerit,*

& partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes omninò iudices, qui sub nostro imperio sunt, sciant, hoc esse legem, non solùm illi caussæ, pro qua producta est; *sed & omnibus similibus.* Et paulò inferiùs irridet eos, qui in veteribus legibus dubitarunt. vtrum imperialis sensus legem interpretatus obtineret, & vim legis haberet omninò; an non. *Si enim in præsenti,* inquit, *leges condere soli imperatori concessum est, & leges interpretari solo dignum imperio esse oportet.* Vbi hoc latè prosequitur. Quamuis igitur Imperator hanc suam mentem non declarasset, ratione tamen ipsa constabat, id quod ipse posteà exposuit, nempe eamdem vim habere interpretationem legis, vel iuris, factam à Principe in re dubia, siue per epistolam & rescriptum, siue per simplex responsum: nam interpretatio legis auctoritate legislatoris facta, est ipsa vita legis: ideóque Rex est ipsa lex viua,[361] quia loquitur, & legem scriptam interpretatur, quando vult. Lex autem scripta dicitur mortua lex: quia non potest interpretari se ipsam, & ita quasi mortuus homo est, qui pro se loqui non potest. Ergo idem quod in vno casu Princeps interpretatur vim, habet legis vniuersalis, ad reliquos omnes idem definitum, seu declaratum est in nostro regno, l. 13. tit. 22. parte. 3.

Quocircà l. illam 2. Cod. de legib. quæ oppositum videbatur definire, intelligit Vazquez vt ea, quæ Princeps statuit in casu, & negotio singulari, non quidem ad declarationem iuris pro iustitia alterius partis; sed in aliis circumstantiis & negotiis, non habeantur pro lege communi, quasi ita etiam debeant in aliis omnibus negotiis obseruari, quæ respiciunt modum ipsum procedendi in lite, potiùs quàm declarationem iuris: alioqui Imparator sibi manifestè contradixisset, & in hac lege contra manifestam rationem decreuisset: nam si in vno casu legem dubiam vno modo interpretatur, quomodo fieri potest, vt in simili negotio aliter interpretetur? Sic enim lex eius esset regula plumbea, quam lesbiam vocare possemus cum Aristotele 5. ethic. cap. 10. licet ille regulam lesbiam ap[362]pellet æquitate#, quæ se accommodat rebus, quando legis dispositio cessat: cumque legis interpretatio sit anima illius, & vita, facta semel interpretatione aut omninò lex debet abrogari, aut consensu non alio viuere. Ex his declarat Vasquez l. 1. ff. de legib. & constitut. & quod habetur §. sed & quod, vers. quodcumque ergo, instit. de iure nat. vbi decernitur, epistolam Principis, aut decretum[363] in causa, quam cognouit, aut id quod edicto præcipit, vim habere legis, posteà verò, inquit, ex his decretis quædam esse leges personales, quæ non trahuntur ad exemplum in simili casu, quædam verò, quæ ad similes casus extenduntur. Nam quod ob meritum Princeps indulsit, vel si aliquam pœnam inflixit, vel si alteri sine exemplo subuenit, sunt leges singulares, quæ non transgrediuntur personam: ergo de his rescriptis intelligi debet lex illa 2. Cod. de legib. vt interpretatur ibi Baldus num. 1. & Glossa, dum summarium, seu casum legis constituit: cui legi consonat Innocent. III. suprà, vbi post verba relata subiungit, *nisi fortè cùm aliquid caussa necessitatis, & vtilitatis inspecta, dispensatiuè duxerit statuendum.* Quod verò decernitur circa dubium aliquod de legis, aut iuris intelligentia, non potest non esse vniuersalis lex. Et de hoc genere rescripti loquitur lex illa fin. C. de legib.

Ad confirmationem respondeo, à rescripto **[sect. 44]** Principis ad eumdem prouocandi tunc tantùm[364] ius esse, cùm falsa caussa ductus, rescripsit, vt patet ex rescripto Imperatoris, relato dicta l. 1. ff. à quibus appellare: *Si enim (*inquit Imperator) *docuerint, falsa esse, vel non ita se habere, quæ scripta sunt, nihil à nobis videbitur iudicatum, prius quàm contra scriptum fuerit, quemadmodum aliter se res habeat, quàm nobis insinuatum sit.*

Tertiò dicit Vazquez, licet Felinus hanc sen[365]tentiam dicat esse veram in rescripto supremi Principis, non autem cuiuscumque alterius, cui conuenit ex concessione legem ferre: & videtur adducere exemplum in duce Venetorum: tamen dicendum est nullam esse differentiam, nisi resp. vel Princeps supremus alicui inferiori Principi commisisset leges ferre hoc pacto, vt ipsas non posset interpretari sine peculiari consensu suo: quod videtur absonum: nam qui idoneus est, vt leges ferat, non minùs idoneus erit, vt eas interpretetur, imò me-**[50]**liùs quàm supremus interpretabitur, præsertim si ipse eam legem tulit, de qua oritur dubitatio. Hanc sententiam contra Felinum sequitur Iason. l. 1. ff. de const. num. 6. pro qua citat Angelum. l. item veniunt. §. cæterum. ff. de iure hæred.

Quartò, dicit Vasquez cum Burgos Pacensi,[366] schedulas, quas Rex noster Hispaniæ, & alij Reges mittunt ad tribunalia, & Cancellarias ad dubiorum declarationem; eodem modo vim legis habere, etiam si ex consilio procerum & senatorum non manauerint; & ratio eadem est.

Quintò, ait Vasquez, si dubium, & litem exhor[367]tam definiat Rex, non interpretando legem aliquam à se latam, sed ductus tantùm ratione naturali, in casu, in quo nulla lex ab eo lata locum haberet; responsum Principis esset pro lege in simili casu, ac si Rex legem aliquam à se latam interpretaretur: Nam tunc interpretatur ius, & æquitate# naturale#: sicut enim Princeps interpretatus naturalem æquitatem ferre posset legem communem, & eam promulgare, ita etiam cum in casu singulari, quod dubium est, interpretatur legem naturalem, censetur pro aliis similibus casibus legem ferre: cùm iustum non sit in aliis casibus alio modo æquitatem naturalem interpretari. Quòd si postea constaret manifestè, decretum Regis esse contra ius naturale, non haberet locum eius rescriptum & epistola: de reliquo autem eadem videtur esse ratio; hactenus Vasquez.

Pro maiori autem declaratione nota. 1. cum **[sect. 45]** Azor tom. 1. lib. 5. c. 24. quæst. 1. rescripta Princi[368]pum olim fuisse dicta, quibus illi, vel ad libellos supplices præsentium, vel ad magistratuum præsentium vel absentium consultationes, quid sibi de ea re fieri placeret, respondebant. Vnde rescriptum dicitur id, quod Imperatores vel Pontifices consulentibus eos respondent, l. 1. ff de appell. rescriptum etiam est statutum Principis, quo præcipitur, aut prohibetur aliquid motu proprio siue interpellatione alicuius per epistolam facta, siue secus.

De hac re multa Rebuffus tom. 2. reg. const. tract. de rescrip. quæst. 1. num. 3. & sequentibus, vbi alios citat & aliquid Sebastianus Medicis tractatu de legib. & statutis parte 2. quæst. 5. num. 18.

Secundò, nota cum Azor ibidem qu#st. 2. & Pa[369]normitano rubr. de rescriptis, rescriptum aliquando latè sumi, & tunc circa omne priuilegium, & beneficium Principis versari potest: aliquando verò strictè & propriè, & tunc non versatur circa beneficium, aut priuilegium Principis. Est autem[370] priuilegium facultas alicui à Principe data aliquid faciendi, vel non faciendi, quod alioqui esset contra legem. Beneficium verò est facultas, vel quid[371] aliud bonum à Principe concessum præter leges. Rescriptum autem strictè sumptum est, quod versatur non circa beneficia, aut priuilegia: sed circa iuris, vel præcepti explicationem, vel constitutionem: vt cùm tescriptum committit causam inter aliquos definiendam, aut respondet, quid in re aliqua iuxta leges, vel Canones fieri debeat: in Cod. extat titulus de diuersis rescriptis, in Decretalib. de rescriptis, vbi rescriptum latè sumitur, & comprehendit etiam literas, quibus conceditur priuilegium, vel beneficium: numquam

tamen in iure sententia appellatur rescriptum, vnde non bene[372] probatur, rescriptum datum in vno negotio, habere vim legis in similibus, quia sententia Principis habet vim legis.

His suppositis sit prima conclusio, Decretum, **[sect. 46]** seu sententia Principis inter partes, de quarum[373] causa ipse cognouit, constituit legem seu ius: ita docet Rebuffus in proœm. constit. reg. Glossa 2. ex l. 1. ff. de const. Principum, vbi sic dicitur: *quodcumque. Imperator per epistolam & subscriptionem statuit, vel cognoscens decreuit, vel de plano interlocutus est, legem esse constat.* Vbi Glossa explicat decreuit, dando difinitiuam sententiam vt l. fin. Cod. de legibus, & constit. Princip. sed, *interlocutus est*, explicat Glossa sic, *quæ tamen interlocutio non est generalis, nisi hoc expressè dicatur, vt Cod. eod. l. 3. quæ est contra.* Additio autem ad istam Glossam sic habet. *pro solutione huius c#trà distingue secundum Bartholum hic: aut Principis interlocutio est redacta in corpore iuris, aut non: primo casu obseruatur pro lege generali, vt in contrario*; *secundo casu non: vt plenè notatur per Cynum in l. leges Cod. eodem:* itaque secundum Glossam illam, quando Princeps de plano interlocutus est sine cognitione causæ, sententia eius non habet vim legis generalis: secus quando cum causæ cognitione: & sic debet etiam intelligi & limitari sententia Rebuffi suprà, & quod Vasquez dixit, sententiam Principis in aliqua causa habere vim legis generalis[374] pro similibus: quod rectè etiam colligitur ex verbis citatis Innocentij III. c. in caussis de sent. & re iudicata, & idem expressè habet §. sed & quod, vers. quodcumque ergo, institu. de iure nat. vbi Glossa Accursij in Verbo, decreuit, dicit *scilicet sedens pro tribunali dando sententiam diffinitiuam, vt Cod. de legib. & const. l. fin. Nam interlocutio Principis non habet vim legis, nisi hoc expresserit à principio vt ea l. fin. Cod. de legib.* Item sententiam Papæ la[375]tam seruato ordine iuris habere vim iuris communis ex d. cap. in causis probat Sebastianus Medicis, tract. de legib. & stat. parte 3. quæst. 11. n. 2.

Secunda conclusio, epistola, seu rescriptum Prin **[sect. 47]** cipis ad relationem magistratus, de re dubia emis[376]sum, vt l. verum, §. ex facto, ff. de minor. §. seu. vers. Dominorum, instit. de his, qui sunt sui vel alieni[377] iur. Habet vim legis: patet ex illa, l. 1. ff. de legib. & const. princip. & illo, §. sed & quod, versic. quodcumque ergo, instit. de iure nat. & ita docet Rebuffus illa Glossa 2. proœmij const. reg. vbi addit. *Sic factæ sunt ferè omnes leges Codicis, vbi imp. ad petitionem alicuius respondet, & ius constituit, vt ibi patet: etiam decretalis epistola ad alicuius consultationem fa*[378]*cta, dicitur Papæ constitutio, vt est in Decretalib. Gregorius & Glossa in summa, dist. 3. & sæpius per rescriptiones Imperator ius constituit l. sæpe, ff. de offic. præsid. & multa iure sic sunt constituta, in quibus dicitur, Imperator rescripsit l. Imperator, ff. de statu hominis l. integrum, ff. de minorib.* Multa allegauit idem Rebuffus tom. 2. const. reg. tract. de rescript. quæst. 11. §. 14. num. 152. vbi adducit cap. multi 2. quæst. 1. c. licet 16. quæst. 3. l. Mela, ff, de alim. & cib. lega. Romanus consil. 260. in proposito, in princip. Archidiaconus & Dominicus cap. ignorantia dist. 38. & Felinus, rubri de rescrip. vnde idem Rebuffus §. 17. num. 156. probat, omnes virtutes legis posse tribui rescriptis Principis. Hanc etiam sententiam quod rescriptum Principis faciat ius, non solùm inter partes, vt scripsit Ioannes Andreas rub. de rescript. sed etiam quoad alios, docet Nauarrus lib. 3. Consiliorum Consil. 30. de præbend. num. 3. ex. c. licet 16. q. 3. c. ea multi 2. q. 1. cum aliis multis per Felinum rubric. de rescrip. col. 1.

[51] Tertia conclusio, Principes non supremi non[379] constituunt ius per rescripta, seu epistolam, nec[380] per sententiam: ita sentit Rebuffus illa Glossa 2. postquam enim dixit, Principem tripliciter ius constituere 1. per rescriptum, siue epistolam 2. per sententiam 3. per edictum, nempe quando vltrò ex natura sua motus ad honestatem, & subditorum vtilitatem, decreuit, & vt futuris obuiet periculis: subiungit. *Atqui prætores, & alij magistratus per edicta tantùm ius constituebant ob doni, odij, amicitiæue suspiciones, quæ à Principe absunt,* §. *Prætorum quoque edicta, instit. de iure naturali.* Ex quo, §. bene colligitur, quoniam postquam dixerat, variis modis Principem posse legem constituere, de prætoribus solùm inquit, per edictum: ergo sentit, non posse aliis modis. Nec mirum est, si Principes non supremi magis limitatam habeant potestatem condendi leges, quàm supremi. Hanc conclusionem tenet Felinus relatus à Vasquez suprà in tertio suo dicto: vnde, etiam si Episcopus per epistolam particularem, vel sententiam in aliquo negotio declaret propriam constitutionem, non tenentur subditi in similibus iuxta eius declarationem facere, aut iudicare: sed poterunt sequi declarationem, quam verba constitutionis patiuntur.

Quarta conclusio etiam si rescripta sint supre[381]mi principis, vt vim legis habeant, debent esse sufficienter proposita, & promulgata communitati, vt patet ex iis, quæ dicemus disp. de promulgatione: interim tamen dum non promulgantur sufficienter, erunt præcepta tantùm particularia.

Quinta conclusio, si Rex verbi gratia in sua sen **[sect. 49]** tentia, vel epistola nihil præcipere velit vltra ius[382] naturæ, & declaret, in tali casu, hoc esse ius naturæ, non teneor eius declarationi stare: quoniam[383] non habet infallibilem auctoritatem declarandi ius naturæ, sed potestatem præcipiendi, quæ iusta fuerint, seu honesta & communi bono expedientia. Si tamen absolutè præcipiat, vt hoc vel illud fiat, ratus illud esse ius naturæ, & mihi certum est, esse ius naturæ, teneor ei obedire: si tamen dubito, dicendum est, vt dixi disp. 1. sect 9. num. 58. quando dubito an lex sit iusta.

Pontifex tamen auctoritatem habet explicandi[384] ex principiis fidei, quid sit ius naturæ, vnde tali eius declarationi standum est, omissis aliis declarationibus, quæ alioqui viderentur probabiles.

Sexta conclusio, quod Princeps in aliqua sta[385]tuit causa, non est ad res in aliquo dissimiles producendum, vt quod circa monachos Sublacenses[386] statuit Innocentius III. cap. cùm ad monasterium, de statu monachorum, ne quis de cætero lineis camisiis vteretur, ne carnibus vesceretur; quia ita habebant eorum constitutiones, non est ad cæteros religiosos extendendum, qui similes constitutiones non habent: nec quod de Minoribus statuitur cap. exiit qui seminat, de Verb. sign. in 6. non posse, etiam in communi, proprium habere, cæteris religiosis debet accommodari, qui non sunt omninò similes. Vnde rectè Orosius, l. non possunt num. 1. ff. de legib. ait, non esse in iure ciuili latius argumentum, quàm quod à simili depromitur, sicut neque vllum infirmius, vt pote quod data vel modica dissimilitudine euitari potest.

SECTIO IX. *An responsiones congregationis Cardinalium institutæ ad explicationem Tridentini, vim legis habeant.*

DE hac re ex professo tractat Emma **[sect. 50]** nuel Rodriguez tom. 1. quæstionum[387] regul. quæst. 11. art. 6. vbi refert sententiam cuiusdam patris doctissimi sui ordinis, scilicet B. Francisci, qui secutus (vt affirmabat) sententiam doctissimorum virorum, docuit, has declarationes non habere vim legis. Verba eius sunt. *Nonnulla fuerunt decreta ab hac illustrissima congregatione impetrata, ad regulares spectantia, quæ vtrum obligent, consulendus est summus Pontifex, & illud est inuiolabiliter obseruandum,*[388] *quod ab illo sub literis authentitis fuerit declaratum.* Interim tamen à viris doctissimis firmatum fuit, huiusmodi declarationes, qu# ad instantiam quorumdam fiunt, non obligare in foro interiori, neque exteriori. Atque adeo inferunt neminem esse damnandum in iudicio propter has declarationes Cardinalium, si opposita sententia idoneo & iuridico fulta sit fun. dame#to. Huius rei ratio hæc est: quia prædictæ interpretationes non habent vim legis; non enim sunt solemniter promulgatæ, & promulgatio est de intrinseca ratione legis (vt eodem tom. quæst. 6. art. 3. tractat Emmanuel, & nos infrà disp. 12.) Nec huiusmodi declarationes habent rationem sententiæ definitiuæ; cùm omnes sciant, quod parte non audita sint factæ.

Si obiicias, Si hæ declarationes nec in foro ex **[sect. 51]** terno nec in interno obligent, inutilis erit huius congregationis institutio. Negabat consequentiam author illius sententiæ, nam maturo consilio à Gregorio XIII. & Sixto V. instituta fuit ad tolle#dos frequentes scrupulos, quos quotidie otiri videmus circa ea quæ in Trid. statuta sunt. Atque ideo istæ declarationes potiùs sunt doctorales, quàm iudiciales, cum nulla sit promulgata lex, quæ iubeat, has declarationes suscipiendas esse tamquam leges certas, & infallibiles. Nam sicut dubia omnia absolui possunt doctrinaliter à Iurisperitis & Theologis, imò sæpe à Pontifice ita factum legimus: cum ita ipse voluit, quosdam esse sacri Concilij interpretes, quorum responsa doctrinalia essent, interim dum summus Pontifex declarationem iudicialem non conderet, ac promulgaret. Huius auctoris sententia confirmari potest 1[389] quia olim à Romanis designati erant Iurisconsul[390]ti ad legum declarationem, quorum tamen responsa non habebant vim legum, donec in digestis posita, à Iustiniano Imperatore vim legis receperunt, vtretulimus sectione 7. ergo idem dicendum est de his congregationis responsis: & alioqui innumeras habebimus leges Ecclesiasticas extra volumina iuris Canonici: quoniam hæc responsa innumera sunt, & non solùm continent interpretationem Concilij Tridentini, sed etiam religionum quarumcumque institutorum, vt patet ex duplici concessione Sixti V. relata ab Emmanuele suprà art. 1.

Secundò, quoniam quædam ex his declarationibus cum aliis pugnant: vt videre licet in qui[391]busdam relatis à Suarez 3. par. tom. 4. disp. 28. sect. 6. qui hanc etiam pugn#tiam obseruauit: ergo non omnes habent vim legis. Si dicas, posteriores esse sequendas, vt ibi Suarez indicat, contrà: quia illi non habent auctoritatem reuocandi leges: ergo si priores declarationes habent vim legis, non reuocabunturper posteriores.

Tertiò, quia si Pontifex vellet, esse leges; vellet, vt typis mandatentur, & per totum orbem publi-**[52]**carentur: scimus autem id numquam permisisse: ergo signum est, non velle, vt pro lege habeantur, sed quasi verissimiles, & probabiles virorum Doctorum, & in ea re peritorum, interpretationes. Et ipsamer congregatio non affirmar, suam interpretationem

esse certam, sed affert illam tamquam probabilem, eo quod re diligenter discussa à viris doctissimis emanauit, etiam Pontifice consulto. Nec enim aliter interpretandi facultatem eis concedit Pontifex, vt patet ex concessione quadam Sixti V. relata ab Emmanuele suprà art. 1. ex Bullario Sixti V. quæ sic dicit, *Eorum quidem decretorum, quæ ad fidei dogmata pertinent, interpretationem nobis ipsis reseruamus: Cardinalibus verò præfectis interpretationi, & executioni Concilij Tridentini, si quando in his, quæ de morum reformatione, disciplina, ac moderatione, & Ecclesiasticis iudiciis aliisque huiusmodi statuta sunt, dubietates, aut difficultates emerserint, interpretandi facultatem (nobis tamen consultis) impartimur,* &c. Nauarrus in quodam consilio expres[392]sè docet, contra quamdam interpretationem congregationis, & tamen Romæ erat & rectè callebat auctoritatem illius congregationis: ergo non tanta est, vt eius responsa pro legibus habere debeamus.

Confirmatur quintò, quia Emmanuel relatis verbis illius viri doctissimi, ait, *quæ licet vera appareant: in aliquibus tamen examinatione opus habent*; ergo saltem sentit, opinionem illius esse in parte veram, aut probabilem.

Confirmatur sextò, quia in legibus pro tota Ecclesia faciendis maiorem consultationem, & necessitatem interuenire cernimus: cùm enim tot, & tam varia emergant dubia, non potest congregatio & multominùs Pontifex, de quolibet illorum multùm cogitare: ergo non videtur mens Pontificis, vt illa responsa pro legibus habeantur.

Secunda opinio, quæ est Emmanuelis illo art. **[sect. 52]** 2. ait 1. dictas declarationes, si authenticè sigillo[393] ipsius congregationis, aut alio iuridico habeantur, in iudicio, & extra iudicium esse obligatorias, & secundum eas authenticas sæpè in tribunalibus fuisse iudicatum. Et ego (inquit) scio secundum quamdam Cardinalium declaratione# fuisse quemdam ætatis solùm sedecim annorum admissum ad quamdam dignitatem in Ecclesia collegiata in Diœcesi Burgensi: declarauit enim Congregatio quod Tridentinum sect. 24. de reform. c. 12. require#s. 22. annum ætatis ad huiusmodi admissionem, loquitur de dignitatibus, & canonicatibus Ecclesiarum Cathedralium: non autem collegiatarum, vt patet ex litera Concilij, & probat Quintilianus Mandosius Consil. 20. à num. 12. Dicere autem, quod vt declarationes obligent in foro conscientiæ, aut exteriori, est necessarium promulgari, non videtur verum. Licet enim leges, vt obligent, sit ne[394]cessarium publicari, vt tamen declarationes legum iam publicatarum, & receptarum obligent, non est necessarium publicari: sufficit leges ipsas esse promulgatas, & receptas, vt earum declarationes à Principe, vel habente eius potestatem datæ, obligent eodem modo, quo ipsæ leges obligant. Addit, nec mihi videtur verum, quod dixit prædictus patet, scilicet à Pontifice solùm concedi congregationi illi interpretationem doctrinalem. Nam declaratio ab eis lata censeri debet, non sicut declaratio doctrinalis lata à Doctore, & iurisperito: sed sicut lata ab eo, cui legislator dederit facultatem, imò & ab ipso legislatore: cùm Congregatio inconsulto Pontifice, non possit vllam declarationem facere, vt patet ex verbis commissionis citatæ. Nec obstat quod pater ille dicebat, nullam esse legem promulgatam, quæ iubeat, has declarationes suscipi tamquam leges certas, & infallibiles. Respondeo enim, licet nulla sit expressè hoc inbens; attamen cum congregatio declaret auctoritate Papæ, eóque consulto: eadem lege, qua tenemur recipere declarationem Papæ tamquam veram, & legitimam, cùm ad legislatorem pertineat legitima suarum legum declaratio, vt dicitur cap. 1. de iuramento calum. tenemur recipere declarationes congregationis vt legitimas & vim legis habentes, mentémque

legislatoris continentes. Vnde infert, tales declarationes, si authenticæ sint, dicendas esse declarationes diffinitiuas, & vt tales imponere necessitatem, & in scriptis redigi, sicut declarationes legislatoris iuxta cap. inter alia, de sent. excom. & §. ex his omnibus, 2. quæst. q. 1. & l. vlt. Cod. de legib. & c. fin. de const. ius faciunt quoad omnes. Dixi, inquit, *authenticæ*, si enim authenticæ non sint, non obligamur ad eas recipiendas, & in hoc casu vera erit opinio dicti doctissimi Patris. Hæc Emmanuel.

Sed interpretationem legis non habere legis **[sect. 53]** vim & auctoritatem, nisi promulgata sit, dicemus ex Suarez, disputantes de regulis & notis, quibus cognoscitur, legem obligare, aut non obligare, sub mortali, reg. vlt. & agentes de promulgatione legis. Et ipsemet Suarez in sua vltima regula ad obligationem legis dignoscendam, habet hæc verba, *Hîc autem occurrebat specialis quæstio, quæ hoc tempore desideratur,* declaratio Cardinalium circa Tridentinum an sit authentica, seu auctoritariua, vim habens legis, an verò doctrinalis, seu quasi doctorum: sed huius dubij decisionem summo Pontifici remitto: & dum aliud non definitur, nondum censeo habere vim legis, donec certiùs de illis constet, & sufficienter propositæ ac promulgatæ sint.

SECTIO X. *De lege fomitis.*

DE hac lege agit D. Thomas hac quæst. **[sect. 54]** 91. ar. 6. & nos aliquid diximus disp. 1.[395] sect. 4. n. 11. sed pro declaratione aduerte, fomite# apud Calepinum & alios Latinos, esse assulam ex arbore excussam, dum cæditur, vel dolatur: quæ ignem facilè concipit, quaque ipse ignis facilè nutritur, & fouetur: vnde factum est, vt rem omnem, quæ facilè igne accenditur, vel facile ignem accendit, fomite# appellemus Virg. 1. Æneidos, *Nutrime#ta dedit, rapuitque ex fomite flammam:* sic Aul. Gell. lib. 15. noct. cap. 1. de quodam, qui se vino ingurgitabat, dixit, *fomitem esse, & incitabulumingenij, virtutisque, si mens & corpus hominis vino flagraret.* Quia ergo concupiscentia inordina[396]ta hominis à peccato originis veluti excussa facilè flagrat, flagraréque facit voluntatem prauis affectibus, fomes peccati nuncupatur à D. Thoma hîc, & aliis Theologis communiter, & à Tridentino sect. 5. in decreto de peccato origin. can. 5. Hispanè dici potest, *hastilla, yesca othea del peccado.*

Hanc concupiscentiam inordinatam, seu fomitem legem appellant D. Thomas & cæteri Theologi, sic explicantes id Rom. 7. *Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ.* Eam D. Thomas appellat legem pœnalem, non quia pœ[397]nam imponat transgressoribus: sed quia est pœna peccati originalis, ob quod Deus hominem priua-**[53]**uit dono iustitiæ originalis, quo concupiscentia subiiciebatur rationi: putat autem D. Thomas ad 1. & quæst. 90. art. 1. ad 1. si non esset pœna peccati originalis, quamuis concupiscentia esset inordinata, non fore legem; solùm enim est lex sec#dum quod sequitur ex diuin# legis iustitia, tamquam si diceretur lex esse, quod aliquis nobilis propter su# culpam ad seruilia opera induci permitteretur. Sed licet non cum tanto rigore diceretur lex, si non esset pœna inflicta lege diuina, credo fore t#c legem metaphoricè, quatenus inclinaret ad malum, vt leges bonæ ad bonum, & sicut explicat Vasquez id Prouerb. 8. *legem ponebat aquis, ne transirent fines suos,* inclinationem aquæ ad proprium locum, appellari legem. Et in statu innocenti# appetitus & concupiscentia ordinata erat lex bona, quia inclinabat ad bonum, sicut concupiscentia in brutis est lex & bona, quia inclinat ad bonum ipsorum, vt colligitur ex D. Thoma in corp. & ad 3. sic etiam Rom.

7. lect. 4. dixit, fomitem dici legem:[398] quia sicut lex inducit ad bonum faciendum, sic fomes ad peccandum. Hac ratione legem dici, docet Vasquez art 6. vbi etiam contra aliquos Thomistas notat, quando Paulus dicit, *video aliam legem in membris meis,* nomine legis non solùm intelligi inclinationem membrorum, sed etiam appetitus sensitiuos, vt explicant omnes Græci, & Latini. Et ratio est euidens, quia eadem est inclinatio membrorum & appetitus: membra enim per ipsum appetitum inclinantur. Maior autem dubitatio est, an lex peccati & membrorum apud Paulum ea[399]dem sit: nam Paulus videtur eas distinguere, cùm ait, *video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ, & captiuantem me in lege peccati.* Sed manifestum est eamdem esse, vt docet Pererius Rom. 7. disp. 17. & August. 1. de nuptiis cap. 30. nam statim subiungit, *quæ est in membris meis:* ergo lex peccati eadem est lex membrorum. Caiet. tamen ibi ait, licet sit eadem subiecto, ab ea distingui formaliter, & penes diuersa Principia: quia lex membrorum est à natura, lex peccati à peccato: lex membrorum est inclinatio; peccati verò, priuatio iustitiæ originalis, & pœna peccati originalis. Toletus etiam ibi annot. 22. ait, esse eamde# subiecto, quia eadem est concupiscentia, in qua vtraque lex esse dicitur, formalem tamen differentiam alio modo quàm Caiet. constituit: ait enim, concupiscentia carnis impellens in ea, quæ contra rationem sunt, dicitur lex membrorum, trahens autem in conscensionem mali, dicitur lex peccati. Sed dico,[400] hanc legem non esse in appetitu: nam est ipse appetitus inordinatus siue inordinatione priuatiua, quæ est pœna peccati, siue negatiua, qualis esset in puris naturalibus, in quo statu, licet non diceretur lex peccati, quasi pœna, vel effectus peccati: bene tamen quia ad peccatum inclinaret, & siue trahat actu in consensum mali, sine solùm quantum est ex parte sua, semper dicitur lex peccati: differunt ergo lex peccati & membrorum penes connotata: quia cùm dicimus, lex peccati, connotatur effectus, vel caussa ipsius: cum verò dicimus, membrorum, connotatur subiectum: Ad argumentum ergo ex Paulo sumptum, respondeo legem membrorum dici captiuare in lege peccati, id est in se, & sub seipsa: quia ipsa tenet hominem captiuum sub proprio dominio. Non solùm autem concupiscentia inordinata appellatur, lex peccati: sed peccatum etiam, quoniam à peccato est, & ad peccatum inclinat, vt declarat Trid. sect. 5. decreto de peccato originis can. 5. dicens. *Hanc concupiscentiam, quam aliquando Apostolus peccatum appellat, sancta Synodus declarat, Ecclesiam Catholicam numquam intellexisse peccatum appellari, quod verè & propriè in renatis peccatum sit: sed quia ex peccato est, & ad peccatum inclinat.*

Nec est difficile intelligere, quomodo lex sit: cùm lex sit dictamen rationis, ipsa verò sit contra rationem. Siquidem tantùm est lex metaphoricè, sicut leges duelli, & mundi, quæ etiam sunt contra rationem, de quo vide Vasquez art. 6.

3

[54] DISPVTATIO TERTIA, DE EFFECTIBVS LEGIS IN COMMVNI.

Quæstio nonagesimasecunda de effectibus legis.

Art. 1. *Vtrùm effectus legis sit, facere homines bonos.*

Art. 2. *Vtrùm legis actus conuenienter aßignentur.*

SECTIO PRIMA. *Virùm effectus legis sit, reddere homines simpliciter, & moraliter bonos.*

NOta verbum *simpliciter,* **[sect. 1]** aliquando sumi, vt distin[401]guitur contra secundum quid: vel cum addito diminuente, vt cùm homo dicitur simpliciter albus, id est, non cum addito diminuente, sicut Ethyops, qui solùm est albus secundum dentes. Aliquando verò sumitur, vt distinguitur contra id, quod solùm est tale in certo genere: licet absque aliquo dicatur tale: vt Petrus dicitur perfectus artifex, licet non sit perfectus in omni arte, sed in aliqua.

Dico ergo primò, omni lege fieri hominem bo **[sect. 2]** num, saltem in aliquo genere, & secundum quid:[402] lex latronum facit bonum latronem, lex mercato[403]torum bonum mercatore#, lex fabrorum, bonum fabrum, lex temperandi temperatum, &c. lex artis facit bonum in genere artis, lex morum in genere[404] moris ita docet D. Thomas Sotus 1. iust. quæst. 2. artic. 1.

Dico secundò, lex moris facit hominem bonum **[sect. 3]** bonitate morali obedientiæ: nam sine lege saltem[405] apprehensa, non potest vllus actus pertinere ad[406] virtutem obedientiæ infusæ nec acquisitæ: nam actus obedientiæ est facere rem, quia præcipitur quod esse non potest, nisi res præcipiatur, vel saltem apprehendatur præcipi. In quo sensu verum est, quod ait D. Thomas art. 1. & Arist. 2. polit. cap. vlt. bonum subditi, & obedientis vt sic, consistere in subiectione. Ad superiorem hunc effectum facit lex, non quidem præcipiendo, vt eo fine, seu motiuo operemur, sed suppeditando occasionem, & materiam ad sic operandum.

Dico tertiò, lex efficit homines bonos bonita **[sect. 4]** tibus moralibus omnium aliarum virtutum ad[407] voluntatem, vel appetitum sensitiuum spectan[408]tium, non solum proponendo obiecta, vt in simplici doctrina, & consilio contingit: sed etiam impellendo, compellendo, cogendo, & obligando, & interdum promittendo premium, vel comminando supplicium. Vnde fit, vt non solùm homines abstineant à malis actibus repugnantibus legi, sed etiam vt in bonis actibus exerceantur, externis quidem ex obligatione, internis autem saltem ex occasione. Quamuis enim lex non obliget ad efficiendos actus externos misericordiæ vel iustitiæ ex motiuo misericordiæ, vel iustitiæ: tamen cùm homo propter obligationem sibi impositam decernit illos actus efficere, facile adhibet motiua harum virtutum, & ita efficit actus internos, quibus has virtutes comparat, vel earum augmentum dispositiuè, vel etiam effectiuè: quibus comparatis, vel auctis, faciliùs postea operatur, & melior quotidie redditur. Et hoc potissimè præstat lex, quando motiuum etiam præcipit, vt lex charitatis vel pœnitentiæ requisitæ ad iustificationem obligat ad modum, & motiuum, scilicet, vt velimus Deo bonum, quia bonum eius est, & detestemur peccata, quæ Dei offensæ, vel mala extrinseca sunt. Et hoc est, quod dicit D. Thomas eodem art.[409] ad 1. cum Arist. 2. polit. cap. 6. legislatores assuefa[410]ciendo facere homines bonos: & Gregorius 35.[411] Moral. cap. 12. *Obedientia sola virtus est, quæ menti cæteras virtutes inserit, insertásque custodit.* Vlpianus l. 1. ff. de iust. & iure. *Iustitiam colimus, boni*[412] *& æqui notitiam profitemur, æquum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes,*

bonos non solùm metu pœnarum, sed etiam præmiorum exhortatione efficere cupientes. Et Plato, quarto de legibus. *Eum*[413] *quippè solùm rectè ferre leges existimo, qui veluti sagittarius illuc animum semper intendit, vnde continuò aliquid semperque sequatur eorum, quæ bona sunt: cætera verò relinquit, siue diuitias, siue huiusmodi aliud, quod à virtutibus sit separatum.* & epist. 8. *Principio, leges tales sint, quæ non ad opes, pecuniasque comparandas, neque ad libidines mentes conuertant. Sed cùm tria sint, anima, corpus, pecunia, virtutem animæ maximè anteponant:* secundo loco virtutem corporis virtuti animi seruientem: vltimóque gradu pecuniarum pretium collocent, corpori, animoque ministrans. Quæcumque lex hæc efficit, recta est, reuerà beatitudinem vtentibus afferens: locupletes ve[414]rò beatos appellare sermo amens est, & infœlix, mulieribus, puerisq#ue conueniens, atque eos, qui id credunt, tales efficiens.

Aristot. 2. Ethic. cap. 1. legumlatores, ipsos ciues[415] assuefacientes, bonos efficiunt: atque omnis quidem legumlatoris hæc est voluntas: qui verò non bene id faciunt, peccant: & 3. Polit. cap. 4. ait, finem ciuitatis esse bene viuere, & honestatem aliquam participare. Sed leges iuuant ciuitatem, vt su# finem consequatur, ergo vt honestatem participet. Vnde eodem lib. cap. 6. de virtute & vitio oportet cogitare, quicumque curam habent instituendi ciuitatem & cap. vltimò, omnes ciues ait, **[55]** debere esse participes virtutis moralis, sed virtutem perfectam in Principe, seu potestate requiri:[416] vt nimirum suo exemplo, industria & legibus virtutem ciuibus ingeneret. Vnde Philo. 2. de vita Moysis, *Non ignoro quæ in legislatore optimo requir#tur, omnes virtutes integræ.* Sed facultati legislatoris quatuor hæc sunt coniunctissima, charitas erga proximos, iustitia, amor virtutum & vitiorum odium. Quisquis enim ad leges dicendas animum appulit ab his causis singulis permotus est. Si quidem charitas docet sententias vtiles proferre in medium; iustitia honoratur, vt æqualitas suum cuique tribuens; virtutum amor approbat, quod natura bonum est, & id omnibus dignis exhibet sine inuidia; odium autem vitiorum exagitat, contemptores virtutum suspectos habens, vt hostes humani generis publicos, & perpetuos. Dionysius Halicarnaseus lib. 2. ait. *Regem leges debere ferre, quæ*[417] *iustas ac temperatas reddant vitas ciuium.*

Ad eamdem rem confirmandam faciunt ea quæ **[sect. 5]** disp. 6. sect. 1. & 2. de vtilitate legum dicimus: & quod de lege Dei dicitur Psa. 18. *Lex domini immaculata conuertens animas, &c.* & Psa. 118. *lucerna pedibus meis verbum tuum.* Psal. 4. *quis ostendet nobis bona? signatum est super nos lumen vultus tui Domine.* Rom. 7. num. 12. *lex quidem sancta, & mandatum sanctum, & iustum & bonum.* Vbi Pererij disp. 11. & Thodoret. sanctam interpretantur, quia docet bona, quæ agere, & mala quæ fugere hominem oporteat: iustam, quæ in transgressores iustam animaduersionis sententiam ferat: bonam, quòd iis, qui eam seruant, vitam præparet. Sed S. Thomas ibi lect. 2. & Caiet. aiunt, legem veterem vocat sanctam propter præcepta cæremonialia, quæ ad sanctitate# cultúmque Dei pertinent: iustam, propter iudicialia: bonam, propter moralia. Toletus verò inquit, Dicitur lex & mandatum sancta, quia à Deo sancita sunt: iusta, quia rationabilia; bona quia honesta, & vtilia. Addit Pan. num. 24. *scimus quia lex spiritualis est,* id est, ad ea quæ spiritus sunt exhortatur, docens virtutes amplecti, & vitia fugere, vt Chrysost. Theophy. & Toletus interpretantur; aut vt interpretatur Ambrosius, quia adducebat hominem ad notitiam & cultum vnius veri Dei, interdicta falsorum deorum inani religione. Et 1. Tim. 1. *Scimus quod bona est lex, si quis ea legitimè vtatur,* & 2. Tim. 3. *Omnis scriptura diuinitus*

inspirata vtilis est ad docendum, ad arguendum, ad corrigendum, ad erudiendum in iustitia, vt perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus. Vide etiam Sebastian# Medicis repet. in cap. erit autem lex, dist. 4. 2. num. 5. 61. 58. & sequentib. D. Thomam, Caietanum, Conradum, Med. & alios hac quæst. 92. art. 1. Sotus 1. iust. quæst. 2. ar. 1. Valentiam disp. 7. quæst. 2. punct. 2. Anton. 1. part. tit. 11. c. 2. §. 3. Viuald. in candelab. par. 4. cap. 1. nu. 28. Petrum Conradum in collecta iuris can. collect. 1. num. 3. Sayrum 3. Thesauri cap. 2. num. 13. Sed contra prædicta argumentor **[sect. 6]** primo, nam de lege diuina dicitur. Rom. 4. nu. 15. *Lex iram operatur,* & c. 5. num. 20. *lex subintrauit vt abundaret delictum,* & c. 7. num. 6. *nunc autem soluti sumus à lege mortis, in qua detinebamur.* & Isa. 1. *Dedi eis leges non bonas:* ergo nec lex diuina efficit homines bonos, sed malos.

Secundò, si lex faceret verè bonos, iustificaret coram Deo: quod etiam de lege diuina veteri negat Paul. ad Rom. 3. num. 20. *Ex operibus legis non iustificabitur omnis caro coram illo.* Galat. 2. num. 16. *non iustificabitur homo ex operibus legis,* & cap. 3. num. 11. *in lege nemo iustificatur apud Deum:* ergo.

Tertiò, nam homo satisfacit præcepto, etiamsi[418] malo fine operetur, vel cum alia mala circumstantia: sed tunc actio eius est mala: ergo lex etiam si seruetur, non eo ipso reddit hominem bonum.

Quartò finis legis ciuilis est bonum, & conser[419]uatio Reipubl. *vbi enim leges non præualent,* inquit, Arist. 4. polit. cap. 4. *ad finem non est.* Respondeo ergo, lex ciuilis non efficit per se viros bonos, sed ciues bonos, qui valdè differunt: nam auctore Arist. 3. polit. cap. 3. alia est virtus ciuis, alia boni viri, & illa sine hac dari potest.

Quintò lex ciuilis non prohibet omnia pecca[420]ta, sed aliqua permittit, quæ si homo faciat, non erit vir bonus: ergo non facit virum bonum.

Retinenda tamen est superior doctrina, quæ **[sect. 7]** confirmatur ex Deut. 4. num. 10. *Congrega ad me populum, vt audiant sermones meos & discant timere me omni tempore, quo viuunt in terra, doceantque filios suos.* & cap. 31. num. 11. & 12. *leges verba legis huius coram omni Israe#l audientibus eis, vt audientes discant & timeant dominum Deum vestrum, & custodiant im. pleántque omnes sermones legis huius*: & Psa. 77. num. 7. *vt ponant in Deo spem suam, & mandata eius exquirant,* vbi Genebrardus ait, *summa legis diuinæ & scopus est, vt Deum cognoscamus, cognitum reuereamur, timeamus, & colamus, & vt illi confidamus, & pareamus,* & in id Psa. 18. *lex Domini immaculata,* & ait, *immaculata perfecta, quia docet non tantum facienda, verum & credenda, colenda,* &c. *conuertens animas, à malo, & erroribus reuocans in viam, corrigens, & reducens testimonium domini fidele, certum, verax, non fallens, quia certò Deus stat promissis*; *sapientiam præstans paruulis: veram sapientiam, simplices & idiotas docens,* & Psa. 118. num. 33. legem appellat propheta viam iustificationum Dei, & num. 86. *omnia,* inquit, *mandata tua, veritas,* & num. 105. *lucerna pedibus meis verbum tuum, & lumen semitis meis.* Lex ergo Dei dirigebat ad veram sanctitate#, & suo modo bonos efficiebat. Vnde Clem. 1. Strom. non longè à fine de ipsa scribit. *Lex eorum, qui ei parent, curam gerens ad pietatem in Deum instituit, & dictat ea quæ sunt facienda, & prohibet vnumquodque peccatum, pœnas imponens eis, quæ sunt medicina,* &c. De lege autem Euangelica dicitur Matth. vlt. *prædicate Euangelium omni creaturæ, qui crediderit & baptizatus fuerit, saluus erit.* Ioan. 6. *quæ ego locutus sum vobis, spiritus, & vita sunt,* & Petrus ibi, *Adquem ibimus? verba vitæ æternæ habes:* id est, vt ait doctissimus

Maldonatus, *quisquis crediderit, si velit, vitam æternam habebit,* & cap. 7 *qui credit in me, sicut dicit Scriptura, flumina de ventre eius fluent aquæ viuæ,* hoc est auctore Maldonato, *Anima eius qui in Christum, vt oportet, crediderit, fidei coniungens charitatem, omni gratiæ copia abundabit, ita vt nihil illi desit:* consentit Ioannes ibi dicens, *hoc autem dixit de spiritu, quem accepturi erant credentes in eum.* Rom. 1. *n# erubesco Euangelium, virtus enim Dei in salute omni credenti,* hoc est, vt ibi Toletus interpretatur, res ipsa quæ in Euangelio ann#tiatur, per se necessaria est & efficacitatem habet natura sua ad conferendam æternam animæ & corporis fœlicitatem omni credenti. Et Iacobi 1. *Suscipies insitum verbum, quod potest saluare animas vestras,* id est, verbum fidei, quod mentibus inseri debet, vt exponit Lyra Maxim. Tyrius ser. 40. de lege diuina ait. *Legis effectus*[421] *est libertas, est virtus, est vita molestia carens, est vera* **[56]** *fœlicitas,* & non nullis interiectis ait. *Harum legum imperio virtus vnitur, animus disciplina impletur, domus pulchrè disponitur, ciuitas optimis legibus fundatur, terra marique otium viget, & pax, nihil vel inhumanum, vel barbaricum dominatur, pacis omnia plena, vigent fœdera, viget scientia, viget Philosophia,* &c.

De lege ciuili Plato. lib. 34. Dialog. 4. de legi[422]bus, non longè à Principio, *legum,* inquit, *sanctio, ciuitatisque institutio est ad virorum virtutem omnium perfectissima,* & dialog. 9. de legib. ante med. *Profectò legum optimarum officium esse dicimus, ita animos hominum instituere, vt obruatur iniustitia:* Iusti verò naturam vel diligant vel saltem non oderint, siue operibus, siue verbis legislator id assequatur, siue voluptate, siue dolore, vel honore, vel infamia, aut pecunia mulct#do, aut donis, aut quouis alio modo id faciat. Quos verò insanabiles legislator esse sentiet, vltimo supplicio hos afficiet, non ignor#s, satiùs fore iis, qui insanabiles sunt, mori, quàm vi[423]uere. Ac si vita priuentur dupliciter prodesse cæteris: nam horum exemplo à peccato cæteri deterrentur, & improbis hominibus ciuitas ipsa mundatur. Arist. 2. ethic. cap. 14. videtur autem, inquit, & quisquis verè ciuilis est, circa hanc maximè laborare, scilicet virtutem: vult enim ipsos ciues bonos efficere, legibusque obtemperantes, atque eorum exemplum legumlatorum tum Cretensium, tum Lacedemoniorum habemus, & si qui alij tales fuêre, & lib. 5. cap. 2. lex enim iubet vniuscuiusque virtutis viuere ratione, & vetat vitij cuiusuis viuere modo: necnon legitima, quæ ad publicam pertinent disciplinam, ea sunt, qu# virtutem totam efficere possunt, & 7. Polit. cap. 2. *studiosi legum positoris est, considerare vrbem ac naturam hominum, & omnem aliam communionem vitæ laudabilis, quò participent, quantùm fieri potest, fœlicitatem,* & ca. 14. cùm vero ciuis & præsidentis eamdem virtute# esse dixerimus, quæ optimi viri, & eundem prius parere debere, postea imperare: Hoc vtique erit legum positori intuendum, laborandúmque, vt boni viri efficiantur, & per quæ exercitia, & quis finis optimæ vitæ, &c. Et Ferrar. 3. contra Gen. cap. 115. ait bonum legislatorem semper intendere, subditos facere simpliciter bonos. Ratio etiam clara est:[424] nam lex suaptè natura debet esse ordinata in bonum commune, illique conducere, vt superius vidimus: ergo cum subditus legi paret, bono communi consulit, ergo si id faciat bono fine, & honesto motiuo, vt facilè poterit efficere, bene operabitur, & bonus fiet, iam bonitate vnius virtutis, iam alterius: & tandem omnium, si leges omnium virtutum aliquos actus præcipiant, vt præcipere possunt etiam ciuiles leges, teste D. Thoma art. 2. & Arist. 5. eth. cap. 1. & 2. Ad primum ergo argumentum, Respondeo, B. **[sect. 8]** Paulum illis locis voluisse legem veterem, cùm non[425] daret gratiam, qua facilè ipsius præcepta impleri[426] possent,

occasione# fuisse multorum peccatorum, quæ illa sublata cessarent: quia *vbi non est lex, nec prœuaricatio,* vt dicit Rom. 4. vnde Rom. 7. *Occasione accepta per mandatum, peccatum operatum est in omnem concupiscentiam: sine lege enim peccatum mortuum erat. Ego autem viuebam, sine lege aliquando: sed cùm venisset mandatum, peccatum reuixit, ego autem mortuus sum, & inuentum est mihi mandatum, quod erat ad vitam, hoc esse ad mortem: nam peccatum occasione accepta per mandatum seduxit me, & per illud occidit.* Sed hoc nomine non posse legem accusari, cùm id fuerit planè per accidens, non vitio ipsius legis, rectè ostendit Paulus immediatè subiunge#s, *itaque lex quidem sancta, & mandatum sanctum, & iustum & bonum, &c.* & superius dixerat, *quid ergo dicimus, lex peccatum est? absit, sed peccatum non cognoui, nisi per legem,* &c. Deinde esse peccati occa[427]sionem, minùs conuenit legi nouæ: quoniam ex se est lenior, & suauior, & ratione spiritus, quem copiosè Deus infundit cordibus fidelium per fidem magis explicitam, abundantiore# doctrinam, Sacramenta, &c. vnde Matth. 11. *iugum meum suaue est,* &c. & 1. Ioann. 5. *mandata eius grauia non sunt.* Vide Pererium Rom. 7. dis. 18. & Toletum annot. 7.

Ad secundum Resp. etiamsi lex suo modo efficiat[428] homines moraliter bonos, id est, præditos omni[429] virtute morali acquisita: tamen non iustificat, nisi fides viua in Christum, saltem implicita: sola enim opera supernaturalia sunt per se dispositio ad gratiam: licet non omnia ad eam sufficiant: sed dilectio Dei, vel contritio, aut cum Sacramento aliquo attritio, quamuis ad augmentum gratiæ quidam arbitrentur sufficere opera moraliter bona in habente gratiam.

Ad tertium fatemur legem aliquam non suffice[430]cere, etiamsi impleatur, vt homo bene moraliter operetur, quia lex aliqua impleri potest per opus factum malo fine, vel alia mala circumstantia: de quo vide D. Thomam quæst. 100. art. 9. & 2. 2. qu. 44. art. 4. Valentiam disp. 7. quæst. 2. punct. 2. ad finem. Cœterum quælibet lex adiuuat, vt bene mo[431]raliter operemur: quoniam præcipuè honesta, vel indifferentia conducentia ad honestum finem, quem, vel alium honestum finem, facilè adhibere solent, qui legem obseruant, maximè quando non est cur apponant malum finem, vel malam aliam circumstantiam: quia verò omnis malus finis & mala circumstantia est contra aliquam legem, qui omnem legem seruauerit, moraliter bonus erit, & sic lex efficit homines bonos moraliter.

Ad quartum, Respondeo, differre quidem virum[432] bonum à ciue bono, quia vt vir bonus sic debet ca[433]rere omni peccato externo, & interno: vt verò sit bonus ciuis, satis est habere quamdam externam virtutem, quæ ad societate# hominum fouendam, & conseruandam, & ad bonum Reip. eiúsque pacem, & tranquillitate# sufficiat, vt non nocere aliis, & similia. Cœterum lex ciuilis multà opera bona præcipiendo multùm conducit, vt homo non solùm sit bonus ciuis, sed etiam bonus vir. Nec aliud voluit Caietanus, cùm dixit, solam legem ciuilem non facere hominem simpliciter bonum, sed id efficere aggregatum omnium legum.

Ad quintum, Respondeo, licet lex ciuilis permittat[434] mala aliqua opera non puniendo illa: tamen præcipiendo multa bona opera, & omnia, qu# expedit eam præcipere, inducit hominem, vt bene operetur moraliter, & sic adiuuat vt bonus moraliter fiat, quamuis ad hoc non sufficiat legi ciuili obtemperare. An vero lex humana cohibeat omnia vitia, & præcipiat omnes actus virtutum, tractant D. Thomas, & alij quæst. 96. art. 2. & 3.

Sebastianus Medicis reper. cap. erit autem lex, dist. 4. num. 57. & sequentibus vsque ad 63. Nos verò de hac re disseremus disputantes de materia legis humanæ.

SECTIO II. *Vtrùm obligare, sit effectus omnis legis.*

[57] IVstinianvs inst. de obligat. in **[sect. 9]** Principio, Obligatione# definit, *vt sit*[435] *iuris vinculum, quo necessitate astringimur alicuius rei soluendæ, secundum nostræ ciuitatis iura.* Quæ definitio in solam obligationem ex iure Romano ortam connenit, ex ea verò definitione facilè colligimus definitionem obligationis in communi, vt sitvinculum, quo astrigimur aliquid facere, aut omittere, ita vt si illud non faciamus, vel non omittamus, peccemus. Hoc supposito aliquibus argume#tis suaderi potest, obligationem non esse effectum omnis legis: quia priuilegium est lex priuata, vt ait Isidorus 5. Etym. c. 18. & refertur. c. priuilegia d. 1. non obligat autem, quia quilibet priuilegio renuntiare potest. l. siquis in conscribendo. C. de pactis.[436] Vbi dicitur, *regula iuris antiqui est, vt omnes licenti# habeant iis, quæpro se introducta sunt, renuntiare.*

Secundò, nam Consilium Euangelicum de castitate in religione seruanda, lex priuata appellatur ab Alexandro 3. in ca. commissum de sponsalibus, quod tamen Consilium non obligat.

Tertiò, quia plures sunt leges Consilium tantum dantes, vt patet ex l. pacto. Cod. de transactio. l. 1. ff. de inofficioso testam. l. is qui, ff. de rei vendic. cap. nisi cum pridem de renunt. sed Consilium non obligat, ergo aliqua lex non obligat.

Dico tamen, nullam posse esse legem, quæ non **[sect. 10]** obliget, & ita obligationem esse effectum legis. S.[437] Thomas quæst. 90. art. 1. & art. 3. ad 2. 92. art. 1. 93.[438] art. 2. & 100. art. 9. Gabriel 3. dist. 27. quæst. vnic. art. 1. Sotus 1. iust. quæst. 1. art. 1. Castro 1. de lege pœnal. cap. 1. ad finem, seu §. vltimo, Valentia disp. 7. quæst. 1. punct. 2. & quæst. 2. punct. 2. Vega, 11. in Trid. cap. 8. initio, Sayrus 3. Thesauri, cap. 2. num. 13. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 2. quæst. vltim. Bellarminus 3. de laicis cap. 11. Pererius Rom. 13. disp. 2. Iurisperitis communiter, l. legis virtus, ff. de legib. & cap. omnis dist. 3.

Et præter illa quæ adducta sunt ad huius rei[439] confirmatione# disp. 1. sect. 1. n. 3. & n. 14. probatur ex Gratiano dist. 4. ad finem dicente. *Decretum necessitatem facit, exhortatio liberam voluntatem excitat.* Similis sententia habetur sub nominibus præcepti, & consilij cap. vlt. 12. quæst. 1. Sic Hieronymus 1. contra Iouinianum longè ante medium. *Quod præcipitur imperatur, quod imperatur necesse est fieri, si non fiat, pœnam habet.* & Ambr. lib. de viduis versus finem, *vbi præceptum ibi pœna peccati, nisi fiat,* idem habet Aug. lib. de sancta virgin. cap. 14. *Præcepto quisquis non obtemperat, reus est, & debitor pœnæ.* Et in id Psal. 80. *Quia præceptum in Israel est, & iudicium Deo Iacob*: *vbi præceptum,* inquit, *ibi iudicium: qui enim in lege peccauerit, per legem iudicabitur.* Rom. 2. Ad idem est quod dicitur cap. nisi cum pridem; de renuntiat. Quoniam si pennas habeas, quibus satagas in solitudinem auolare: ita tamen sunt strictæ nexibus præceptorum, vt liberum non habeas absque nostra permissione volatum. Propterea Rom. 4. dicitur, *lex* (scilicet violata) *iram operatur,* & cap. 5. *lex subintrauit, vt abundaret delictum.* Faciunt quæ ex cap. 7. retulimus sect. præced. in 1. arg. & eius solut. & quod habet cap. 13. num. 2. *qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit,* a quo scilicet est potestas, vt dixerat num. 1. *qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt,* & num. 4. *Dei minister est vindex in iram ei qui malum agit,* scilicet legem transgrediendo, & num. 5.

ideo necessitate subditi estote, non solùm propter iram: sed etiam propter conscientiam. Quibus Pauli sententiis euidenter, (inquit Pererius ibi) ac fortiter argume#t#tur Theologi Catholici, leges humanas à Prin[440]cipibus, siue sæcularibus, siue sacris, legitimè latas, obligare subditos, non solùm in foro exteriori, sed etiam in foro interiori conscientiæ, & demum non solùm obligare ad pœnam, sed etiam ad culpam: & Toletus ibi confirmat ex alio loco Luc. 22. *Venit dies azymorum, in qua necesse erat* (scilicet necessitate præcepti, & legis, Exod. 12.) *occidi pascha.* Lex ergo necessitat, obligat, constringit. Vnde Gregorius lib. 12. epist. 17. *Hanc sibi nobilitas legem imposuit, vt debere se, quodsponte donat, existimet.* Et Paulus 1. Corint. 7. distinguit consilium & præceptum, dicens. *De virginibus præceptum Domini non habeo, consilium autem do:* & ibidem, *Secundum indulgentiam dico, non secundum imperium.* Quia videlicet consilium continet indulgentiam & licentiam faciendi contrarium, imperium verò non. Quo etiam modo sumitur indulgentia cap. cùm ad monasterium de statu monacho. Proptereà etiam Aristot. 10. Eth. cap. 9. dixit, *legem vim habere cogentem,* id est, obligantem sub culpa, & pœna.[441] D. Thomas quæst. 108. art. 4. discrimen ponit inter præceptum, & consilium, quòd præceptum necessitatem, & obligationem inducit, consilium verò non: lex autem imperium est, & præceptum, vt docet Martianus, ex Chrysippo. l. 1. ff. de legibus, & Modestin. l. legis virtus, ff. eodem, ergo lex obligationem inducit, vnde Martianus l. 2. ff. de legibus, *lex,* inquit, *est cui omnes obtemperare conuenit,* & ne intelligas de conuenientia dece#tiæ aut cogruitatis absque necessitate, statim subiungit ex eodem Demosthenes, *Ad cuius præscriptum omnes, qui in ea rep. sunt, vitam instituere debent.* Et Vlpianus l. Princeps, ff. de legibus, *Princeps legibus subiectus non est: Augusta autem licet, legibus soluta non est*: *Princeps, tamen eadem illi priuilegia tribuerunt, quæ & ipsi habent:* ergo qui nec Princeps est, nec priuilegium habet, legibus adstringitur, vnde Iulianus, l. de quibus eod. tit. *nam cùm leges hos teneant.*

Plato Dialog. 16. qui inscribitur, ciuilis, seu de regno. *Quapropter legibus constitutis altera iam, quemadmodum dicitur, obligatio est, vt nemo quidquam vnquàm præter illas facere permittatur, siue singuli, siue populus hoc conetur,* & Arist. 2. Polit. cap. 6. *lex,* inquit, *nullam vim habet, vt ipsi parcatur nisi ex more,* id est, si contraria consuetudine fuerit abrogata: ergo nisi sit consuetudine abrogata, vim habet cogentem & obligantem.

Ad primum argumentum, Respondeo, priuile **[sect. 11]** gium non esse simpliciter, & absolutè legem: sed[442] secundum quid, & cum addito diminuente, vt do[443]cet Azor suprà cap. 22. quæst. 1. & nos diximus, disp. 1. sect. 7. vel si priuilegium est simpliciter lex, hoc debet intelligi, non comparatione priuilegiati, sed aliorum, qui tenentur non impedire vsum priuilegij, l. neque Dorothæum, Cod. de Decurionibus lib. 10. sic Concilia Castrum 1. de lege pœnali cap. 1. & alios dicentes priuilegium non esse legem, cum Glossa cap. priuilegia dist. 1. & cum aliis dicentibus esse legem. Quamuis aduertendum est,[444] quædam esse priuilegia perpetua, concessa intuitu alicuius boni communis, quod pendet, ex eo quòd nullus tali priuilegio renuntiet, & hæc priuilegia etiam respectu priuilegiorum sunt veræ leges, quia illis renuntiare non possunt, sed tenen-**[58]**tur suo priuilegio vti: iuxta. cap. si diligenti de foro compet. & l. ius publicum, ff. de pactis. Sic clericus priuilegio fori renuntiare non potest. Alia verò sunt priuilegia concessa intuitu commodi priuati; & his renuntiare quisque potest, vt latè Gloss. & alij cap. si diligenti, de foro comp. & cap. quòd ob gratiam, de regulis iur. in 6. summistæ verbo priuilegium, &

nos infrà disp. de priuileg. & hæc priuilegia comparatione priuilegiorum non sunt veræ leges, secus respectu aliorum, qui tenentur eorum vsum non impedire.

Ad secundum, Respondeo, Alexander III. in di[445]cto cap. commissum, legis priuatæ nomine significare internam Spiritus sancti inspirationem, qua quis ad religiosum statum, & Euangelicam ducitur perfectionem, vt constat ex Vrbano II. qui in c. duæ sunt 19. quæst. 2. ait. *Duæ sunt leges: vna publica,*[446] *altera priuata. Publica lex est quæ à sanctis patribus scriptis est confirmata, vt est lex canonum: lex verò priuata est quæ instinctu Spiritus sancti in corde scribitur:* & nonnullis interiectis, *si quis,* inquit, *horum in Ecclesiasua sub Episcopo populum retinet, & sæculariter viuit, si afflatus Spiritu sancto in aliquo monasterio, vel regulari canonia saluare se voluerit, quia lege priuata ducitur, nulla ratio exigit, vt lege publica constringatur: dignior est enim lex priuata, quàm*[447] *publica. Spiritus quidem Dei, lex est, & qui spiritu Dei aguntur, lege Dei ducuntur, & quis est, qui Spiritui sancto possit dignè resistere*? *quisquis igitur hoc Spiritu ducitur, etiam Episcopo contradicente, eat liber nostra authoritate: iusto enim lex non est posita, sed vbi spiritus*[448] *Domini, ibi libertas: & si Spiritu Dei ducimini, non estis sub lege.* Hæc Vrbanus, cui consentit Innocentius III. ca. licet de regularibus, vbi eamdem Spiritus sancti inspirationem priuatam legem appellat, non quòd propriè sit lex, sed quia instar legis illuminat, dirigit, & impellit mentem ad aliquid faciendum. Dici etiam solet votum, vel promissio lex priuata, quia per eam homo se obligat, vt per legem obligatur à superiore, quamuis ea etiam obligatio ex lege naturali, vel etiam & alia oriatur, qua tenemur votis promissis, & pactis stare: sic enim in l. legitima, ff. de pactis dicitur. *Legitima conuentio est, quæ lege aliqua confirmatur*; vnde nulla lex est: quæ non obliget, & nulla est obligatio, quæ non sit ab aliqua lege.

Ad tertium, Accursius l. legis virtus, ff. de legib.[449] ait, consulere, esse virtutem legis, & Azor illo cap. 2. quæst. vlt. ait, esse sententiam Felini, rub. de constit. & communem Canonistarum, legem consulentem tantùm bono ciuium, quam consultoriam appellant, esse legem, licet ea nemo teneatur obstrictus. Aliqui negant eam sententiam apud Felinum,[450] vel alios Canonistas inueniri, imò Bartholum dicta l. legis virtus, ex Cyno asserere, non esse virtutem legis, consulere, cui consentit Sotus 1. iust. qu. 2. art. 2. ad. 2. Azor suprà, & alij Neoterici, quibus ego subscribo, quia nullum præceptum est consilium, quod si ab aliquo auctore consilium appellatur lex, ea ratione factum existimo cùm Azor suprà & aliis, quia legis naturam aliqua ex parte sapit, vel imitatur, quatenus mentem illustrat, & dirigit in agendis, vel loquuntur de consilio non respectu eius cui datur, sed respectu aliorum, qui interdicuntur impedire consilij vsum, vt de legis permissione dicit Castro suprà.

Sic nota discrimen inter præcepta affirmantia, & negantia: quòd hæc obligent semper, & pro semper: illa semper, sed non pro semper, de quo vide D. Thomam 2. 2. quæst. 33. art. 2. vbi Valentia disp. 3. quæst. 10. puncto 2. Iuxta superiora iudica de his, quæ dicit Menochus lib. 2. de arbitris casu. 380. legem aut esse de præcepto, aut de consilio perfectionis, aut reuerentiæ, vel de vrbanitate, & quæ sit in eos sancita pœna, qui legem præcepti, consilij, aut vrbanitatis contemnunt.

SECTIO III. *An præcipere, vetare, permittere, & punire sint effectus legis.*

HOs esse actus & effectus legis ait **[sect. 12]** D. Thomas artic. 2. cius sectatores, ibi Conradus, Medina, Vasquez, Valentia disp. 7. quæst. 2. punct. 2. Azor lib. 5. cap. 5. quæst. 5. Sotus 1. iust. qu. 2. art. 2. quod colligunt ex Modestino l. legis virtus, quæ est 3. ff. de legib. vbi ait, *legis virtus est vetare, imperare, permittere, & punire.* Et Isidoro 5. Ethy. cap. 19. vbi ait, *Omnis autem lex aut permittit aliquid, vt vir fortis petat præmium: aut vetat, vt sacrarum virginum nuptias, nulli petere liceat: aut punit, vt, qui cedem fecerit, capite plectatur.* Addit Gratianus, cap. omnis dist. 3. *diuina autem præcipit, vt diliges dominum Deum tuum.* Sed frustra, vt notat Vasquez ar. 2. nam etiam humana lex præcipit, & diuina tres alios effectus facit. Et fortè præceptionis non meminit Isidorus, quia hæc est essentialis legi in c#muni: semper enim, & necessariò, essentialitérque lex habet præcipere, vt aliquid fiat, vel non fiat: n#[451] intendebat autem numerare, nisi effectus quasi accidentarios legi in communi sepectatæ.

Sed quomodo, inquit Isidorus, omnem legem vetare, permittere, aut punire, cum aliquæ tantùm habeant præcipere? R. nulla lex præcipit aliquid, quin consequenter vetet eius omissionem, & opus contrarium: quæ enim præcipit diligere, vetat carentiam dilectionis, & odium, & sic de aliis.

Sed quomodo D. Thomas ait hos esse effectus, **[sect. [13]]** seu actus legis? nam Modestinus, & Isidorus hoc non dixerunt, nec videtur verum: nam effectus supponit essentiam rei: præcipere autem, vt aliquid fiat, est de essentia legis, difficultas vel præcepti affirmatiui; prohibere autem est de essentia legis, seu præcepti negatiui: quæ sunt duæ species legum, vel præceptorum, sicut propositio affirmatiua, & negatiua sunt duæ species propositionum: imò punire, id est, pœnam imponere, est de essentialegis pœnalis: & permittere, id est, imperare, ne Petrus, verbi gratia, impediatur in aliqua re efficienda, est de essentia legis permissiuæ. Quòd si[452] cum D. Thoma explicemus præcipere esse de bonis, prohibere de malis, permittere de indifferentibus, qu# nec præcipiuntur, nec prohibentur, permissio potiùs est negatio effectuum legis, nempe præceptionis & prohibitionis, quàm effectus legis: ergo permissio nullo modo est effectus legis.

Ad argumentum respondent aliqui recentio **[sect. 14]** res, præceptionem, & prohibitionem posse considerari dupliciter, primò secundum se, & sic non esse effectus legis: secundò, secundum obligationem, quam inducit, & sic esse effectus legis: nam obligare actu, non est de essentia legis, sed tautùm esse aliquid, vnde necessariò oriatur obligatio. Sed expositio hæc non placet; quia hoc esset dicere **[59]** obligatione# esse effectum legis, non tantùm quatuor illa à Modestino, & D. Thoma posita; deinde, D. Thomas non solùm ait esse effectus sed actus, obligatio autem resultans ex lege non est actus: ergo D. Thomas non loquitur de illis quatuor secundum obligationem, quam inducunt.

Secundò, alij respondent, præceptionem & prohibitionem posse dupliciter spectari, primò secundum se, & sic non esse effectus legis. Secundò, vt actu significant aliquid esse faciendum, vel omittendum, & sic esse effectus legis, nam de ratione legis non est significare actum, sed esse signum potens significare. Sed hæc solutio displicet primò, quia hoc esset dicere significationem esse effectum legis, & non quòd illa quatuor sint effectus legis: secundò, quia non potest accommo[453]dari legi naturali, quæ non est signum ad placitum, sed naturale, nempe notitia, de cuius essentia est significare, quid sit

necessarium, & faciendum, quid turpe, & vitandum: ergo significare non est effectus legis naturalis.

Tertiò, alij respondent illa quatuor esse effetus legis non in genere causæ efficientis, sed in genere causæ formalis: sicut enim albedo formaliter albefacit parietem, ita lex formaliter reddit legislatorem præcipientem, prohibentem, &c. Sed neque ista solutio satisfacit, quia D. Thomas non loquitur de præcipere comparatione lagislatoris, sed ipsius legis, cui tamquam effectus tribuit, quod ipsa præcipiat, vetet, &c. & eodem modo loquuntur Modestinus, & Isidorus, quibus consentit Cicero, 2. de inuentione, ait enim, *lex aut iubet, aut permittit, aut vetat,* & libr. de oratore: *legibus*, inquit, *& præmia proposita sunt virtueibus, & supplicia vitiis.* Et quamuis Modestinus non vocet eos effectus, aut actus: tamen dicendo, *potestatem seu virtutem legis esse ad præcipiendum*, &c. (Hoc enim est quod ait, *legis virtus est præcipere,* &c.) Satis significat hos esse actus & effectus: quia virtus & potestas ad actus, & effectus refertur: & similiter cum Isidorus, & Cicero dicant legem præcipere, &c. satis indicant hos esse actus, & effectus legis, quia præcipere est effectus præcipientis, & similiter prohibere prohibentis, &c.

Vnde quartò respondetur, non velle D. Thomam, quòd isti sint verè, & propriè actus, & effectus legis, sed quòd significantur quasi actus, & effectus illius, vt cùm dicimus præceptum hoc præcipit colere Deum, &c. quantitas extendit se ipsam.

SECTIO IV. *Quomodo lex punire, & permittere dicatur.*

QVantvm attinet ad permissionem **[sect. 15]** quidam dicunt, etiam apud D. Tho[454]mam hac quæst. artic. 2. permittere idem esse, quod concedere, qui sequ#tur Isidorum, qui loco citato sect. præced. exemplum permissionis ponit, *vir fortis petat præmium:* in qua lege conceditur ei, vt petat præmium, si velit: sic etiam dicunt permissionem vsurpari à Modestino, & Cicerone suprà, & à Castro, 1. de lege pœnali cap. 1. ad finem, & hanc permissionem sumptam pro concessione vocare Paulum indulgentiam 1. Corinth. 7. vers. vel num. 6.

Alij dicunt permittere apud D. Thomam hic esse non prohibere ea, quæ suaptè natura mala sunt, neque ea præcipere, vt permittitur mulieres meretricium exercere in domibus publicis, &c.

Alij dicunt permittere apud D. Thom. hic esse non præcipere, nec prohibere aliquos actus, vel quia sunt reuerà indifferentes in specie, aut etiam in indiuiduo (si tales dari possunt) vel quia sunt parum mali, aut parum boni, id est, non multum referentes, neque nocentes in ordine ad bonum vel malum Reip. Ita D. Thomam interpretantur Vasquez & alij, ac meritò quidem, sed aduertendum est, quòd licet aliqua nec præcipi nec prohiberi soleant, eò quòd nec multum prosint, nec multùm obsint bono publico, si tamen reuerà præcipiantur aut prohibeantur, tenemur ex vi legis ea facere, vel vitare. Item interdum magna mala non pro[455]hiberi, quia id expedit Reip. ne sequantur maiora, vt in exemplo de meretricibus, & in deceptione citra medietatem iusti pretij, & in similibus. Item nullam prædictarum permissionum habere rationem legis, nisi quatenus obligat alios, ne eum, cui fit permissio, impediant facere rem sibi permissam. Qua ratione & præcepta appellari possunt. Sic, quando in cap. qui partem 55. dist. ait, hos canones præcipuè clericos fieri, Glossa exponit, id est, permittunt, quod confirmat ex cap. hac ratione 31. quæst. 1. vbi ex Chrysostomo hom. 32. imperf. dicitur hac ratione, & Apostoli

præceperunt secundas adire nuptias, id est, permiserunt: & infrà, quod permittimus, nolentes præcipimus, petere pr#mium forti permittitur à lege secundum Isidorum; quia lex præcipit, vt non repellatur, nec impediatur, si præmium petere velit: lex sic permittens verissimè est lex. Scio Valentiam disp. 7. qu. 2. punct. 2. affirmare permissionem, vt sic, non esse officium, seu effectum legis propriè dictæ, cùm de ratione talis legis sit, afferre aliquam obligationem seu necessitatem, quod permissione non fit: sed esse officium legis impropriè dictæ, quatenus omne decretum quod habet robur à publica potestate, dici potest lex per analogiam quamdam ad leges propriè dictas. Cæterùm ego non video, quòd robur habeat à publica potestate lex permissiua, si non prohibet aliis, ne huic vel alteri obstent, quominus id faciat, quod lege illi permissum est. Ea autem ratione verè, & propriè obligat: ergo verè, & propriè est lex, quamuis qua ratione ad eum refertur, cui aliquid permittitur, lex verè non sit, quia per eam ad nihil obligatur, imò interdum nec obligari potest, quia non est subditus. Eadem ratione diximus, legem consultiuam respectu eius, cui consilium datur, legem propriè non esse, & sic debet intelligi D. Thomas art. 2. ad 2. & de verit. quæst. 17. art. 3. ad. 2. dicens, *consilium*[456] *dare non esse effectum legis.* Et Azor lib. 5. cap. 2. qu. vlt. legem consultiuam solùm esse legem analogicè, & similitudinariè, quia est à Principe in communi posita ad directionem populi. Respectu tamen aliorum qui prohibentur impedire, quod lex consulit, verè & propriè est lex, & sic intelliguntur aliqui Iurisperiti, qui legem consultiuam ponunt, vt Glossa l. legis virtus, ff. de legibus. Neque ideo falsum erit, quod Isidorus, suprà ait, *omnis lex vetat, permittit, vel punit.* Nam lex consultiua permittit fieri, quod consulit, idq#ue ab aliis impediri vetat. Ideo Azor lib. 5. cap. 5. quæst. 5. & Glossa modo citata dicunt consilium legis ad permissionem reuocari, vt cùm lex prohibet extraneis, ne impediant agendo querelam, l. 1. ff. de inoffic. test. & cùm consulit, quòd primò possessorium, quàm **[60]** petitori#, (si cui competat) intentetur l. is qui, ff. de rei vendica. & facit, l. aqua Cod. de transactio. & cùm ait, *consultius esse transactioni pœnam addere,* l. pacto, ff. de transact. & hoc sensu consilium Euangelicum de religione, vel de arctiori religione lex priuata dici posset, iuxta cap. commissum, de sponsalib. & cap. licet, de regular. & cap. duæ sunt 19. q. 2. indicatur cap. nisi cum pridem de renuntiat. quod etiam colligitur ex D. Thoma quæst. 108. art. 4. vbi Euangelica consilia dicit pertinere ad legem gratiæ, nisi velis ibi legem accipere pro tota dispositione, & prouidentia gubernatoris erga subditos. Vnde non est, cur Sotus 1. iust. quæst. 2. art. 2. irrideat Glossam illam, quæ asseruit dari veras leges consultiuas, nec cur Bartholus, & alij, ibi eam reiiciant. Sed de consilio alia diximus sect. 2.

Quod verò attinet ad punitionem, difficultas[457] est, quomodo sit effectus legis: nam remunerare non est effectus legis, ergo nec punire. Si dicas[458] cum D. Thoma art. 2. ad 3. non esse simile, quia soluere debitum præmium, potest ad quemlibet pertinere: punire autem non nisi ad potestatem publicam, qua etiam ratione consilium, quod quilibet dare potest, exclusit ab officio legis eod. art. ad 2. contra quia etiam pater punire potest Filios, vt docet Augustinus epist. 159. ad Marcellinum Tribunum, & refertur, cap. 1. 23. quæst. 5. & similiter Magister punire discipulos potest, vt testatur Boerius tract. de disciplin. Scholast. D. Thomas super Boe#rium eadem l. & Iurisconsulti l. sed etsi quemcumque, §. si magister ad finem, ff. ad l. Aqui[459]liam, & l. item quæritur, §. si quis, ff. locati, cui concordat lex, 11. titul. 8. pert. 1. vbi Gregorius Lopez versic. castigare & Glossa in cap. sicut alterius verbo, iudicare 7. quæst. 1. & in cap. nullus, verbo, vel flagellare 17. quæst.

4. quare magister percutiens clericum Scholarem, intuitu disciplinæ, vel correctionis non excommunicatur, vt constat ex c. 1. & cap. cum voluntate, §. si qui verò, de sent. excom. quòd intelligendum est, cum leuis est percussio, aliàs excommunicatur, vt definitum est in cap. præsbyterum, de homicidio: præceptoris[460] enim sæuitia culpa non vacat, l. præceptum, ff. ad l. Aquiliam, l. item quæritur, §. si quis, ff. locat.

Item paterfamiliâs eos, qui sunt de familia, pu[461]nire potest, cap. ad audientiam de homicid. cap. duo ista nomina, 23. quæst. 4. & multis ostendit Glossa in l. respiciendum, §. furta domestica, verbo publicè, ff. de pœnis, & in cap. sicut alterius, verbo iudicare, 7. quæst. 1. Butrius, & Panormitanus cap. cum contingat, de foro compet. Ioannes Faber, §. sed hoc tempore, instit. de his qui sunt sui, vel alieni iur. Alexander cons. 75. li. 3. ergo punire non est solius potestatis publicæ, & sic non magis pertinet ad legem quàm remunerare.

Dico tamen punire esse actum & effectum le **[sect. 17]** gis, cum D. Thoma art. 2. corp. & ad 3. Conrado,[462] Medina, Vazquez, Valentia, cæterisq#ue D. Thom. interpretibus. Quando enim punitio fit sine vlla dependentia à iudice, vel subdito, qui punitur: vt in priuatione fructus suffragiorum, quam lex excommunicans inducit, & in nullitate contractus, quam inducit lex irritans, & in inhabilitate ad ordines, officia, & beneficia, aut similibus, quæ procedunt ab aliis legibus, propriissimè, & immediatè punitio est effectus legislatoris, quasi in genere causæ efficientis: nullatenus tamen est effectus legis, vt lex est, nisi fortè vt conditionis sine qua non, quia lex, vt lex, non punit nisi præcipiendo, vt inferetur vel sustineatur pæna. In his autem euentis talis præceptio non est, sed quia si non esset lex, non esset præuaricatio, ea autem præuaricatione posita, sine vllo ministerio iudicis, vel alterius, sequitur pæna per solam voluntatem, quàm legislator habuit, cùm legem constituit: ideo lex dicitur punire talia delicta quasi executiuè. Quando verò puerilio fit interuentu iudicis, vel alterius, cui pr#cipitur, vt puniat vel punitionem sustineat, lex dicitur punire præceptiuè, & præceptio est actus, & effectus legis, ad modum explicatum in fine sectionis 3. Ipsa verò punitio secundùm se est verissimè effectus legis, vt præcipientis.

Ad argumentum in contrarium respondeo, non **[sect. 18]** esse simile de remuneratione, propter rationem D. Thomæ, nec obstat quod contra illam adductum est de pare#tibus, magistris & patribus familiarum: sunt enim quœdam pœnæ, quæ vitam ciuilem, id est, libertatem, vel naturalem adimunt, vel membr# abscindunt: de quibus Bart. l. imperium, nu. 8. ff. de[463] iurisdict. omnium iudic. & hæ ad publica iudicia pertinent, l. 2. ff. de pub. iud. vbi dicitur, *Publicor# iudicior#quœdam capitalia sunt, ex quibus pœna, mors, aut exilium est, hoc est aquæ, & ignis inhibitio: per has enim pœnas eximitur caput de ciuitate:* cui consentit, l. edictum, ff. de bonotum posse. & authen. de collato. cap. 4. collat. 9. Potestas inferendi has pœnas est in Principe, & in præfectis prouinciarum, l. illicitas, §. qui vniuersas, ff. de offic. præsid. item in prætoribus ciuitatum, & curiæ, & aliis eiusmodi magistratibus, non in priuatis personis, vt ait, D. Thomas 2. 2. quæst. 64. art. 3. parentes verò, & magistri,[464] ac patresfamiliâs leui solùm animaduersione punite possunt subditos, authoritate legis ciuilis, vt patet ex iuribus citatis in argumento, & legis naturalis, quia natura exigit, vt parentes, magistri, & patresfamiliâs eam habeant potestatem: nec enim expediens erat, vt pro omnium culparum punitione, hi ad magistratus recurrerent, vt perspicuum est: remunerare verò quodcúmque bonum opus,[465] quantocúmque præmio,

cuilibel licet: vnde non ita remunerare, sicut punire effectus legis est. Iam verò quantum emolume#ti Reip. accrescat ex hoc legis effectu, satis ostendunt, quæ Dialog. 9. de legib. docet Plato, & quæ afferemus disp. 6. agentes de legum vtilitate, circa art. 2. quæst. 92. & duplicem vim legis dirigentem, & cogentem aliqui significatam volunt Deuteron. 33. vbi lex Moysis[466] ignea dicitur, nam sicut in igne est lux dirigens, & calor vrens: ita in lege debet esse directio, & punitio.

SECTIO V. *An quatuor illi effectus, à D. Thoma numerati omni legi conueniant.*

REspondeo, certum esse, si distri **[sect. 19]** butio sit completa pro singulis generum, non omni legi hos omnes effectus conuenire: non enim quodlibet indiuiduum legis præcipit, vetat, permittit, & punit, vt notat Valentia illo puncto 2. Vazquez, & alij art. 2. sed omnis lex aliquid horum facit, vt docet Isidorus, Ethym. cap. 19. o[467]mnis item lex violata, vt sic, pœna dignum constituit. Si verò distributio sit incompleta, nempe **[61]** tantùm pro generibus singulorum, constat in omni lege, scilicet, naturali & positiua, humana, & diuina, veteri, & noua dari præceptionem, & prohibitionem, quia in omni genere sunt præcepta affirmantia & negantia.

Sed de permissione, & punitione est difficultas **[sect. 20]** in lege naturali: nam quidam iuniores dicunt, ac[468]cipiendo permissionem propriè pro eo quod est, peccatum aliquod non punire, nihil à lege naturæ permitti, quia omnia peccata punit saltem in alia vita, & sic explicant Augustinum 1. de lib. arb. cap. 5. & 6. dicentem, *legem æternam nihil mali permittere: sed omnia vindicare,* sed certè Augustinus tantùm ait, *mala quæ rectè interdum lex humana permittit, per diuinam prouidentiam vindicari:* & licet daremus secundum Augustinum omnia mala per legem æternam puniri, si in eis homo decedat, de aliis tamen, quæ in hac vita committuntur, id dici non posset: imò propriè nec lex æterna, nec naturalis puniunt omnia in hac vita, aut in alia; quia nec puniunt præcipiendo, nec exequendo nisi per accidens, & occasionaliter, quatenus earum violatio meretur pœnam, qu# à Deo, vel hominibus in hac, vel alia vita infligitur: in hac tamen vita tam lex æterna, quàm naturalis puniunt aliqua delicta, præcipiendo principibus, & iudicibus & aliis ministris, vt ea puniant, & in super lex æterna multa punit executiuè, quia ob eius, & aliarum legum violatione#, multos punit Deus in hac vita. Sumendo autem permissionem, pro eo quod est, nec præcipere, nec prohibere, clarum est legem naturalem multa permittere non solùm indifferentia, sed etiam bona. Quod verò ait D. Thomas art. 2. ex Aristotele 5. eth. cap. 1. & 2. præcipi à lege omnes actus virtutum, non intelligitur, quòd actu præcipiat, sed quòd possit præcipere: saltem enim lex æterna, & positiua Dei potest quemcumque actum, & quantumcúmque difficilem præcipere: imò & leges humanæ quando esset necessarium ad commune bonum, & in eo euentu etiam possunt indifferentes pr#cipere, imò in multis casibus eos præcipiunt, & in aliis prohibent, quia sunt necessarij, vel obstant bono communi.

Addit autem D. Thomas illos omnes actus,[469] (quantùm ad præsens pertinet) indifferentes dici posse, qui sunt vel parum boni, vel parum mali, scilicet in ordine ad communitatem, & ideo lex humana eos nec præcipit, nec prohibet, quamuis diuina, & naturalis omnes actus malos prohibeat, & sic omnia peccata etiam venialia esse verè, propriè, & simpliciter

contra legem diximus in tract. de peccatis. Bona eriam aliqua, etiamsi in se sint maxima, non pr#cipiuntur à lege humana propter magnam eorum difficultatem, & quia non sunt necessaria ad bonum commune, vt quòd iste sit religiosus, &c. De lege autem diuina positiua veteri,[470] certum est multa puniuisse, præcipie#do iudicibus, aut populo, aliisve, vt eam inferrent, & reis vteam sustinerent, & taxando ipsam pœnam: lex autem noua licet iudicibus præcipiat, vt pœnam imponant, & inferant, & reis vt eam ferant, tamen nullam pœnam in hac vita taxauit, aut designauit,[471] quæ sine interuentu iudicum, vel Principum, aut legum humanarum incurreretur, vt in materia de irregularitate, & censuris tractatur, contra eos, qui docuerunt, aliquam excommunicationem, vel irregularitatem, iure positiuo diuin# legis nouæ incurri.

Dubitabis, an punire sine vlla culpa propriè[472] dicta, sit effectus legis, vt cum in ciuitate, vel religione sunt aliqua statuta, obligantia ad solam pœnam. Aliqui dicunt talia statuta non esse propriè leges, cùm ea obligatio oriatur ex pacto, & conuentione, quam subditi cum superioribus fecerunt in ingressu religionis. Sed meliùs dicit Azor, lib. 5. cap. 2. quæst. vlt. & Valentia, disp. 7. qu. 2. puncto 2. esse verè, & propriè leges, quia sunt verè præcepta superioris, in perpetuum obligantia ad pœnam latè dictam, quam etiam sine vllo pacto cum subditis inito imponere possunt.

SECTIO VI. *Vtrùm præter illos actus, seu effectus à D. Thoma numeratos, sint alij.*

VIdentvr enim esse alij, ac proinde **[sect. 21]** enumerationem factam à D. Thoma cum Isidoro, & Modestino, exactam non esse: probatur: nam obligatio est effectus legis: similiter abrogatio seu reuocatio alterius legis, inhabilitatio personæ ad aliquid, irritatio, vel annulatio c#tractus, vel alterius actus: item remuneratio: nam ad legislatores, & leges pertinet, remunerare opera studiosa: vt docent Plato 9. de legib. cum eóque, & Solone Cicero epist. ad Marcum Brutum, Isidorus 5. Etym. cap. 19. transumptiuè cap. omnis, dist.[473] 3. Vlpianus, lib. 1. ff. de iust. & iure, imò legislator debet honorare, & laudare bonos, vt ibidem ait Plato, & bona consilia dare, vt superius vidimus: ergo aliqui sunt effectus legis præter numeratos à D. Thoma.

Propter hæc aliqui prædictis effectibus alios addunt, dicuntq#ue D. Thomam, Modestinum, & Isidorum, non intendisse omnes effectus referre, sed præcipuos, & frequentiores. Alij censent secundùm D. Thomam & veritatem, enumerationem esse sufficientem, quia, vt ait D. Thom. actus humani vel sunt valdè boni, scilicet ad bonum commune, & sic præcipiuntur: vel valdè mali, & sic prohibentur: vel indifferentes, aut nec valdè boni nec valdè mali, & sic permittuntur quibus additur quartus effectus, scilicet, punire, tamquam necessarius ad efficaciam legis, scilicet, vt inuiolabiliter obseruetur. Alij hanc sufficientiam hoc modo deducunt: In legislatore est duplex potestas, altera directiua per simplicem præceptionem, vel prohibitionem, & ad hanc pertinent duo priores effectus, scilicet, præcipere, & prohibere: altera est coactiua per pœnam, & ad hanc pertinet, punire, quando expedit, & permittere, seu non punire, quando expedit permittere.

Ego existimo omnes alios effectus, si qui sunt, **[sect. 22]** ad illos quatuor reduci: obligatio enim ex illis im[474]mediatè oritur. De remuneratione varij sunt modi dicendi: nam

C#st#tius Rogerius in præfatione lib. de potentia legis, n. 8. pr#ter illas quatuor virtutes legis, positas à Modestino, ponit quintam consultiuam, quamuis num. 12. dicat aliquando præceptum sapere naturam consilij, & melius dixisset consilium sapere naturam præcepti. Deinde Castro, licèt illos de lege ca. 1. ex Modestino quatuor illos effectus, seu potestates, & virtutes legis numerauerit: tamen ca. 9. ait adiiciendam esse quintam, potestatem scilicet remunerandi, & carpit **[62]** Accutsium, eò quòd in illa l. legis virtus, ff. de legibus dixerit, nullam esse legem, in qua aliquid ex illis quatuor à Modestino expressis, aut aliquid æquipollens non inueniatur. Quamuis addat Castro in Modestini fauorem dici posse, illum, etsi hanc legis potestatem apertis verbis non expresserit, eam tamen apertè innuisse, cùm dixit, *legis virtutem esse punire: quia sicut malis pœna, ita iustis debetur præmium.* Sed D. Thomas hic art. 2. ad tertium, respondet, præmiare posse ad priuatam personam pertinere, ideo non esse actum legis, sicut[475] punire quod requirit. Superioris auctoritatem. Isidorus autem sub permissione remunerationem comprehendisse videtur, cùm exemplum permissionis posuit, vt vir fortis petat præmium, id est, permittatur præmium petere: aut sub punitione, cùm dixit legis præmio, aut pœna vita moderatur humana. Alij dicunt remunerationem trifariam posse lege præscribi, aut concedendo facultatem, vt studiosi præmium petant: & hac ratione sub permissione contineri: aut iubendo, vt ad certum Reipubl. honorem & dignitatem non nisi strenui milites, verbi gratia, ascendant: & tunc ad imperium pertinere, aut denique prohibendo aliis, ne impediant præmij petitionem, & sic ad prohibitionem spectare. Sed certè primus modus nec ad legem, nec ad potestatem publicam per se pertinet, cùm à priuato etiam fieri possit, vt ait D. Thomas in illa solutione tertij argumenti. Dici etiam posset, remunerationem non numerari, quia rarò in lege humana ponitur, nam si legislator omnia bona remuneraret, citò ærarium exhauriretur: & hominis ad petendum præmium, sine lege sunt satis propensi.

Ad argumentum de consilio respondet D. Tho[476]mas art. 2. ad secundum, & Azor lib. 5. cap. 5. quæst. 5. non esse per se actum legis, nec legislatoris, quia non requirit per se potestatem publicam, cùm à quolibet dari possit, quo pacto simplex permissio etiam excludi potest, quia etiam à priuatis personis fieri potest. Accursius, & Azor suprà aliter respondent, nimirùm consilium ad permissionem reduci, quæ ad solam potestatem publicam pertinet dupliciter: primò obligando subditos ne impediant illum, cui aliquid à Superiore permittitur: secundò permittendo voluntariè, nam qui non est Superior, necessitate quadam permittit, quia non potest præcipere, nec prohibere, nec impedire nec punire. Superior autem permittit voluntariè, quia possit præcipere, prohibere, impedire, vel punire: sed non facit.

Ad argumentum de abrogatione, seu reuoca **[sect. 23]** tione prioris legis respondeo, interdum non per[477]tinere ad legem, quia abrogatio interdum fit per puram ablationem legis. Si autem fit ponendo nouam legem, illa præcipiendo, prohibendo, permittendo, vel puniendo, aliam abrogat legem: verbi gratia, si præcipiat, ne deinceps puniantur, qui priorem legem non seruauerint.

Ad argumentum de irritatione respondent ali[478]qui, irritationem sub prohibitione contineri: quia quoties lex simpliciter prohibet contractum, vel alium actum, censetur illum irritare l. non dubium, C. de legib. sed in disputatione de lege irritante, ostendemus id non esse generaliter verum: multa enim fieri prohibentur, quæ facta tenent, cap. ad

apostolicam, de statu regul. vbi glossa id confirmat ex cap. nos nouimus, 18. quæst. 1. & cap. si vir, 27. dist. & cap. viduam, 2. quæst. 7. & licet omnis actus simpliciter prohibitus, esset irritus, quia id vult legislator, tamen posset sine irritatione prohibere, & ita sæpe factum est: ergo isti effectus essent distinguendi, maximè cùm horum irritatio posset dari absque prohibitione. Alij dicunt, irritatione# reduci ad punitionem, quia sæpe in pœnam fit, sed non placet, quia sæpe etiam fit non in pænam. Alij dicunt non esse effectum legis, sed legislatoris, quamuis sæpe legi adi#ctus sit. Sed meliùs dicitur, esse effectum legis, & reduci ad prohibitionem, quia eo ipso quod irritatur contractus matri[479]monij, vel alius, consequenter prohibetur homo ea facere, quæ si fiant contractu non valente illicita erunt: idem est de legibus inhabilitantibus, & simile quid dici potest de legibus concedentibus præscriptionem, habilitate#, & similia: consequenter enim aliquos actus hominum prohibent, vel præcipiunt, ideo pr#scriptio, & alij actus seu effectus legis ad illos quatuor reducuntur.

Imò tres illorum ad præceptionem reduci possunt, quia prohibitio est præceptum negatiuum, & permissio, quatenus est actus legis, aliquam prohibitionem vel præceptionem importat, vt etiam punitio iuxta superius dicta: de obligatione etiam constat, totam ad præceptum aliquod reduci, & si in rigore loquamur de effectibus legis, illa est primus, & immediatus effectus legis, quoniam præceptio, & prohibitio, in quibus permissio, & punitio continentur, ad essentiam legis pertinent.

Ex quibus colligitur, triplicem esse permissio **[sect. 24]** nem. Prima malorum, ob vitanda maiora mala, sic[480] permittuntur meretrices, mendacia, & alia huiusmodi, glossa ca. fin. distinct. 3. secunda, rerum quæ nunquam fuerunt illicit#, vt secundæ nuptiæ: tertia, rei quæ olim fuit illicita, sed modo conceditur, & sic licita, vt contrahere cum consanguinea in quinto gradu.

4

[63] DISPVTATIO QVARTA, DE LEGE ÆTERNA.

Quæstio nonagesimatertia, de lege æterna.

Art. 1. *Vtrùm lex æterna sit summa ratio in Deo existens.*

Art. 2. *Vtrùm sit omnibus nota.*

Art. 3. *Vtrùm omnis lex à lege æterna deriuetur.*

Art. 4. *Vtrùm necessaria & æterna subiiciantur legi æternæ.*

Art. 5. *Vtrùm naturalia contingentia subsint legi æternæ.*

Art. 6. *Vtrùm omnes res humanæ ei subiiciantur.*

DE hac re tractant Thomi **[sect. 1]** st# cum D. Thoma in hac quæst. 93. Valentia disp. 7. quæst. 3. Alensis 3. parte quæst. 26. Turrecremata cap. omnes leges, dist. 1. Sotus 1. iust. quæst. 3. Sayrus 3. thesauri, cap. 2. nu. 2. & sequentibus, Antoninus 1. part. tit. 11. cap. 1. §. 4. & tit. 12. cap. 1. §. 1. & 2. Viualdus 4. part. candelab. cap. 3. Radanus tom.

2. controuers. 20. art. 1. Syluester, Angelus, Tabienna, Armilla & alij summistæ, verbo lex. Nos aliqua diximus disput. 1. sect. 6. & disp. 2. sect. 1. sed hic alia addenda sunt.

SECTIO PRIMA. *Quid sit in Deo lex æterna, qua gubernat creaturas, & an ea lex sit multiplex secundùm rationem.*

LEx æterna, qua Deus creaturas ra **[sect. 2]** tionales, & irrationales gubernat, est[481] dictamen Dei de conuenientia, necessitatem aliquam inferendi creaturis, acceptatum, vel approbatum aliquomodo per voluntatem ipsius, seu est ipsa voluntas Dei tali dictamini conformis iuxta ea, quæ diximus disp. 1. sect. 6. quibus consonat Antoninus suprà dicens lex æterna est *sapientissima ratio voluntatis Dei, prout ordinat omnia in debitos fines suos.* Et hoc intendit Augustinus 22. contra Faustum cap. 27. cum ait, *Legem æternam esse rationem, vel voluntatem Dei, quæ rerum ordinem seruari iubet, perturbari vetat,* & 1. de liber. arbit. cap. 6. cùm ait esse *rationem summam in Deo, cui semper obtemperandum est.* Similia dicit Cicero 1. & 2. de legib. ex quibus sumpsit D. Thomas hic art. 1. dicens *esse rationem diuinæ sapientiæ, quatenus est directiua omnium actuum, & motionum,* scilicet, *cum quadam necessitate, & obligatione:* ratio enim consultiua, non est in Deo lex, nisi valde metaphoricè, seu analogicè, & impropriè: quæ necessitas indicatur Sap. 8. vt notat Valentia suprà puncto 1. in illa particula, *fortiter,* cùm dicitur *attingere à fine vsque ad finem fortiter.* Additur verò, *& disponit omnia suauiter,* quia creaturas irrationales obligat, & necessitat physicè, vt earum natura postulat, rationales verò mo[482]raliter tantùm, quia scilicet, vt non peccent, necesse est conformare se æternæ legi: nam accommodare se naturis rerum suauitas quædam est, in illa autem necessitate naturali accommodat se Deus naturis rerum expertium rationis, quia dirigit eas ad fines suos per media proportionata, & idem seruat Deus in necessitate morali, quam sua lege creaturis rationalibus imponit. Quia verò necessitas naturalis non est propriè obligatio, nec les[483] æterna Dei, quatenus regit creaturas irrationales, est propriè lex, quia lex propriè dicta vim habet obligandi propriè. De lege æterna, qua Deus irrationalia gubernat, intelligitur communiter id Prouerb. 8. *Quando certa lege & gyro vallabat abyssos:* & notant aliqui certam dici, quia necessitat, sed alij nomine legis ibi intelligunt inclinationem inditam aquæ, vt explicat Antoninus suprà: postquam enim dixit cuilibet creaturæ dedit legem, seu præceptum, quod seruat secundùm illud Prouerb. 8. *Quando certa lege, &c. & legem ponebat aquis,* & Psal. 148. *præceptum posuit, &c.* adiungit, *non est aliud illa lex seu præceptum quàm inclinatio creaturæ ad operationes suas proprias sicut lex cœlorum, & planetarum est inclinatio ad motum, &c.* idem docet Vazquez q. 91. art. 1. vt retulimus disp. 2. sect. 1.

Vnde patet, in Deo esse duas leges æternas ra **[sect. 3]** tione distinctas: vnam propriè dictam, & propriè[484] obligantem, qua regit creaturas ratione præditas: aliam impropriè dictam & impropriè oblig#tem, qua regit reliquas creaturas, & quælibet ipsarum est multiplex secundùm modum nostrum intelligendi, quia in Deo sunt multa dictamina ratione distincta de conuenientia necessitandi physicè, vel moraliter, hominem, angelum, ignem, equum, &c. ad hoc, vel illud, quæ dictamina sunt: nihil inuoluunt fictum, sed relationes reales transcendentales ad varia obiecta. Et in Deo esse varias leges ratione distinctas planè colligitur ex Augustino 9. ciuit. cap. 22. vbi sic scribit. *Aliud est temporalibus temporalia,*

& mutabilibus mutabilia coniectare, eisque temporalem & mutabilem modum suæ voluntatis inserere, quod dæmonibus certa ratione permissum est: aliud autem in æternis, atque incommutabilibus Dei legibus, quæ in eius sapientia viuunt, mutationes temporum peruidere, Deique voluntatem quæ tam certissima, quàm **[64]** *potentissima est omnium, spiritus eius participatione cognoscere: quod sanctis Angelis recta diseretione donatum est.* Alensis etiam 3. part. quæst. 26. membr. 6. ponit in Deo plures leges ratione distinctas, & per varios respectus constitutas. Nec obstant D. Thomas art. 1. ad primum, C#radus, ibi Sotus 1. iustit. quæst. 3. art. 2. in fin. qui dicunt, licet in Deo sint plures ideæ secundùm rationem, non tamen esse plures leges æternas, & sic de rationibus idealibus explicant Augustinum lib. 83. qq. quæst. 40. dicentem, *quòd Deus singula fecit propriis rationibus.* Dico enim, quidquid sit de aliis, Sotum velle, quòd licet ideæ multiplicentur ex parte creaturarum, qu# illis fiunt, non tamen leges ex parte creaturarum, quibus imponuntur, nam eadem lex imponitur multis, non tamen eadem idea, & forma fiunt multa saltem specie diuersa: non tamen negat D. Thomas esse diuersas leges iuxta diuersitatem eorum quæ imperantur creaturis rationalibus, vel irrationalibus: ex quibus intelligitur legem æternam non re, sed ratione tantùm differre à diuina prouidentia, vt ait D. Thomas quæst. 93. art. 5. & Radanus tom. 1. controu. 20. art. 1. ratio enim & mens, seu voluntas diuina, quatenus res in suos fines ordinat per media, dicitur prouidentia: quatenus verò aliquam necessitate# illis imponit, appellatur lex.

SECTIO II. *Vtrùm actiones diuinæ etiam necessariæ, quales sunt productiones diuinarum personarum, æternæ legi iubiaceant.*

DIco primò, actiones Dei necessariæ, **[sect. 4]** quibus producunrur personæ diui[485]næ, non subiacent legi æternæ. D. Thomas ar. 4. Conradus ibi, Medina ibi §. sed dubitatur, Valentia dispu. 7. quæst. 3. punct. 3. de lege positiua patet, quoniam nemo sibi ipsi legem imponit, vt notat Caietanus eodem art. 1. & quia lex positiua est libera, à libero autem non pendet, quod est omninò necessarium. De naturali etiam probatur, quia necessitas, quæ est in prædictis actionibus, oritur ex ipsa natura Dei, non ex dictamine, vel volitione aliqua Dei, maximè si priùs ratione est productio Verbi, quàm volitio producendi illud, & quasi amor essentialis, vt docuimus in materia de Trinitate, & Medina hac quæst. 93. art. 1. in fine.

Dico secundò, neque actiones Dei liberæ sunt propri# subiectæ legi æternæ Dei, ita tenent Ale#sis,[486] Sotus posteà referendi, Medina, Valentia, c#muniter recentiores: & probat Valentia suprà, quia lex & regula à regulato distingui debet: dictamen autem diuinum non distinguitur à voluntate diuina, ergo non est lex, aut regula actionum ipsius. Addit Valentia, si quis aliter accipiat rationem re[487]gulæ, & legis: quæstio h#c non erit nisi de nomine & omninò non expediet ita loqui, vt personæ diuinæ dicantur subiectæ legi æternæ, quamquam video impropriè etiam dici solere, quòd Deus[488] promissionibus suis imponat sibi legem, sese obligat. Verùm eiusmodi locutiones non sunt extendendæ vltra id, quod consuetus modus loquendi doctorum permittit. H#c ille, cui consonat Medina suprà, dicens rationem Dei posse dici legem respectu actionum liberarum Dei, minùs impropriè quàm naturalium seu necessariarum. cum aliqua tamen improprietate, quia

diuina voluntas ex se est rectissima imò & ipsa rectitudo, licet concedi possit diuinam sapientiam esse rationem diuinæ voluntatis, sicut immutabilitas est ratio æternitatis. Et quidem rectè dicit Valentia, non esse propriè dictum, quòd Deus promissione sua sibi legem imponat. Quia nec promissiones, nec vota nostra[489] sunt veræ leges, eò quòd non obligant per se, sed media lege naturali siue dictamine rationis iudic#tis illa esse omninò seruanda. Rectè etiam dicit Valentia, rationem diuinam propriè non esse lege# comparatione diuinæ voluntatis, vnde non esset valde c#tendend# cum eo, qui diceret oppositum, neque id est improbabile: nam sic Pindarus, Plato, Martianus, Chrysippus, & Demosthenes relati disp. 4. sect. 6. num. 27. dixerunt, legem esse etiam deorum reginam, & D. Thomas 1. p. q. 21. art. 1. ad 2. ait rationem diuinæ sapientiæ comparari, vt legem ad diuinam voluntatem. Quod etiam indicat Arist. 5. eth. cap. 7. dicens, *ius seu iustum naturale apud nos moueri videri, licet verè non moueatur, apud Deos verò nihil forsitam esse, quod vllo modo sic se habeat.* Id est, fortasse ius quo dij in suis actionibus gubernantur, non videri mutari, & clarè Molina in concordia q. 14. art. 13. disp. 32. §. ratio hæc, ait, *in Deo est lex æterna, quæ est ipsemet Deus, quæque ipsi dictat, quid rectum sit, vt ab eo fiat, & quid turpe, si ab eo fieret.* Et confirmari potest hæc sententia. Primò, quia si Deus mentiretur, vel promissa non **[sect. 1]** impleret, peccaret: ergo faceret contra aliquam le[490]gem, tunc autem nulla alia lex esset, nisi sua ratio, ergo ratio Dei esset tunc lex, ac proinde & modo. Confirmatur secundò, nam Deus tenetur non me#[491]tiri, non violare fidem, promissis stare maximè secundum eos qui dicunt Deum ex promissione contrahere obligationem iustitiæ: sed omnis obligatio oritur ex aliqua lege: ergo actiones Dei subduntur alicui legi, nimirum naturali ipsi Deo, qu# est ratio ipsiusmet. Confirmatur tertiò, quia omnia[492] creata regulantur lege æterna: sed omnes actiones externæ, & transeuntes Dei sunt creatæ: ergo regulantur lege æterna. Maior patet ex Augustino & aliis, qui totum ordinem vniuersi à lege æterna prouenire docent. Si dicas, actiones externas Dei regulari lege æterna, non verò internas, & immanentes, contra; quia nulla lex præsertim naturalis regulat actiones externas, quin etiam regulet internas vel per se, & primariò, vel secundariò, & consequenter, vnde idem præceptum est restitue#di, & volendi restituere, ergo si lex æterna regulat actiones Dei externas, etiam regulabit internas. Confirmatur quartò, quia cùm D. Thomas art. 4.[493] in primo argumento proposuisset, omne quod rationabile est, rationi subditur: sed voluntas diuina est rationabilis, cùm sit iusta: ergo rationi, ac proinde legi ætern# subditur. Respondet, subdi n# secundum se, sed qu#tùm ad ipsa, qu# Deus vult circa creaturas, qu# quidem subiecta sunt legi æternæ. Sed circa creaturas vult Deus creatione#, c#seruatione#, &c. ergo istæ actiones subduntur legi æternæ. Eodem modo potest colligi ex Augustino de vera relig. cap. 31. vbi, ait *incommutabilem veritatem*[494] *esse legem omnium artium, & omnipotentis artificis,* quod sic explicat Alensis 3. p. q. 26. in 3. vt dicatur regula omnium artium, quia est regula omnium bonorum procedentium à creatura: regula autem omnipotentis artificis, quia regula omnium immediatè procedentium à Deo, sed actiones externæ Dei immediatè ab eo procedunt: ergo est earum **[65]** regula nimirum, qua vtitur & cui se conformat in omni sua externa operatione. Quintò, quia bo[495]nitas moralis consistit in conformitate ad legem: sed actus Dei sunt boni moraliter: ergo conformes legi, scilicet æternæ, qua regulantur.

Cæterum D. Thomas art. 4. in corp. & ad 1. 2. & **[sect. 6]** 4. & Conradus ibi, Soto 1. iust. q. 3. art. 4. conc. 1. videntur dicere voluntatem diuinam in nulla sua actione subdi legi æternæ: quoniam est ipsa ratio, & lex æterna. Quod Alensis illa quæst. 26. m. 8. art. 1. probare videtur. Primò, quia voluntas Dei[496] est prima ratio omnium: sed primæ rationis non est ratio: ergo voluntatis diuinæ non est ratio, ac proinde nec lex æterna: nam lex æterna est ratio. Secundò, quia Augustinus lib. 83. quæstio. ait, qui quærit causam voluntatis diuinæ, quærit maius voluntate diuina: sed impossibile est dari aliquid maius voluntate diuina, ergo & dari eius causam. Lex autem est ratio & causa eius, quod ei subiect# est, ergo voluntas diuina nulli legi æternæ subditur. Tertiò, quoniam Anselmus, lib. cur Deus homo, ait, *cùm Deus liber sit, nulli legi, nulliusque iudi*[497]*cio subiacet.* Quartò, alij probant, quia vel lex æterna, cui Deus subditus dicitur, est dictamen diuini intellectus; & hoc non, quia omnis lex actum voluntatis includit, ideo Augustinus 22. contra Faust. cap. 27. dixit legem æternam esse rationem, vel voluntatem Dei, & Damascenus 2. fidei ca. 12. *Diuinam voluntatem fas esse, & legem quàm decentissimam:* vel est decretum faciendi aliquid; & hoc non, quia hoc non obligat directè ipsum Deum, qu#uis mutare illud non possit, quia mutatio esset imperfectio physica, vel moralis; sicut nec decretum nostrum est nobis lex, quamuis lege naturæ teneamur non mutare illud sine causa, & similiter licet Deus ex promissione obligetur de iustitia, aut saltem de fidelitate, tamen ea promissio non est propriè lex: quia non obligat per se, sed per dictamen de turpitudine, quæ esset violare fidem. Latè tamen decretum, vel promissio appellari po[498]test lex, & fortasse sic intelliguntur Scotus 4. dist. 44. quæst. 1. § respondeo. Maior dist. 43. quæst. 1. in princ. & alij communiter asserentes, Deum aliqua facere secundum legem ordinariam, aliqua verò præter illam. Quintò probant alij, quia id quod lege gubernatur, gubernatur in ordine ad alique# fine#: sed Deus nullum habet finem præter se, ergo non gubernatur lege. Confirmatur, quia omnes actiones subiectæ legi, sunt propter finem, sed nihil in Deo existens habet finem, ergo nihil tale est subiectum legib. Sextò, quia Nyssenus lib. 6. de Fato cap. vltim. ait, omnipotens neque naturæ necessitate, neque legis præcepto operatur, & Anselmus 1. cur Deus homo c. 10. Deus nulli legi subiacet, & infrà: cum Deus sit liber, nullius legissubiacet iudicio, & lib. 2. cap. 15. Dei voluntas nulla cogitur necessitate, sed ipse sua spontanea seruat immutabilitate, quando dicitur aliquid necessitate facere, & cap. 17. dum dicimus aliquid necesse esse, aut non esse in Deo, non intelligitur, quod sit in eo necessitas cogens, aut prohibens, Abulen. Mat. 22. quæst. 113. Deus, qui nulla lege tenetur, non est acceptor personarum, quidquid fecerit, & quæst. 220. ad 1. Deus non obligatur ad aliquem certum modum agendi.

Sed ad hæc omnia facilè potest responderi: non **[sect. 7]** enim videtur de ratione legis, quod sit verè causa actionis, quæ ei subiicitur, aut quod distinguatur realiter à voluntate, vel agente, quod ei subiicitur, nec procedere à superiori supposito vel natura, nec dirigere actionem internam, vel rem agentem in aliquem finem, vel rem finalem ipsius, sed satis est procedere secundum rem, vel ratione# à potentia aliqua, quæ sit superior ea voluntate, quæ ad aliquid tenetur, & obligatur, & hoc competit dictamini diuino respectu diuinæ voluntatis, vnde videtur esse lex comparatione illius, qu#uis identitate ipsa sit lex, sicut identicè est ratio, seu intellectio diuina.

Nec cogitur propriè voluntas diuina à lege, **[sect. 8]** quia ipsa ex se est inclinata ex necessitate, ad sequendam legem internam, quam non habet ad communicandum se creaturis, nisi supposito proposito, vel affirmatione, aut promissione, ex quibus oritur

obligatio constantiæ, veritatis, & fidelitatis, aut veræ iustitiæ: absolutè autem tenetur non mentiri, sed potest tacere, aut occultare veritatem: sicut ergo superius diximus voluntatem nostram verè habere pro lege rationem in multis, ita de diuina voluntate dici posset in paucis, neque obstat, voluntas Dei est substantia Dei, vt docet Augustinus 11. confess. c. 11. sed substantia Dei nullam habet regulam, vel legem, ergo nec voluntas. Sufficit enim distinctio rationis, vel substantiæ Dei non habet regulam, vel legem; voluntas verò eam habeat, imò si essentia Dei formalissimè est intellectio ipsius, formalissimè erit lex, & regula voluntatis suæ, ac proinde quasi mensura: nam lex mensura est aliquomodo iuxta D. Thomam qu. 90. art. 2. tenendo tamen rationem Dei respectu voluntatis diuinæ non esse propriè legem.

Ad primum argumentum in contrarium respondeo, ad peccatum satis esset agere contra lege# latè, dictam qualis est ratio eius, in quo intellectio & volitio, nec distinguuntur, sicut in Deo: in Angelo autem licet daremus esse suam intellectione# & voluntatem, tamen quia intellectio est voluntas à volitione distinguerentur, vera esset lex.

Ad secundum respondeo, ad legem propriè dictam non sufficit obligare, sed oportet obligare vol#tatem à se distinctam, vel saltem obligare ad volitionem à se distantem: quod non habet intellectio diuina, ideo non est propriè lex diuinæ voluntatis.

Ad tertium respondeo, omnia agentia creata regulari à lege æterna, non tamen omnes actiones creatas: si enim sint actiones Dei, nulli legi subduntur, vt Dei sunt, sed si eædem sint actiones creaturarum, vt sic subdentur legi æternæ, & hoc intendunt D. Thomas, Augustinus, Alensis citati in 4. arg. quod ex his manet solutum.

Ad quintum respondeo, ad bonitatem moralem non requiri conformitatem cum lege propriè dicta; nam lex propriè dicta includit præceptum, bonitas autem moralis existeret nullo existente præcepto, sed requiritur ad bonitatem moralem conformitas cum lege latè dicta, id est, cum ratione opus approbante.

Ad sextum respondeo, Sanctos illos solùm vel[499]le, Deum nulli præcepto externo, aut à se, vel à sua voluntate distincto subiici. Ad testimonium autem D. Thom. 1. p. qu. 2. art. 1. ad 2. respondeo, non dixit rationem Dei esse legem, sed sicut lege# diuinæ voluntatis quatenus per eam ditigitur, & obligatur: nulla enim voluntas potest ferri in incognitum, vt docet Vazquez disp. 33. cap. 2. nu. 7. **[66]** cap. 3. nu. 11. & disp. 36. cap. 4. nu. 17. Suarez tom. 1. metaphy. disp. 23. sect. 7. n. 6. Azor to. 1. li. 1. c. 20. quæst. 7. & nos latè tract. 1. & speciatim Deum n# posse se amare, nisi se intelligat, docet Anselmus in Monolog. c. 48.

SECTIO III. *Vtrùm omnes actiones creaturarum subijciantur legi æternæ.*

REspondeo, loquendo latè de lege **[sect. 9]** æterna eam esse regulam omnium[500] actionum necessariarum, & liberar# cuiuscunque creaturæ; non quidem omnes præcipiendo, sed aliquas vetando, nempe malas, aliquas verò permittendo, vt indifferentes, aliquas consulendo, vt meliores, & in humanis omnibus non intrinsecè malis modum præscribendo, quò honestè fiant, & in omnibus omninò vetando modum, quo inhonestè, ac turpiter fiant. Ita sentit Aug. 1. de lib. arb. c. 5. & 6. Vbi ait *legem æternam esse rationem in mente Dei existentem, qua res omnes per consentanea media in suos fines diriguntur,* & lib. 83. qq. quæst. 27. in fine ait. *lex incommutabilis omnia mutabilia*

pulcherrima moderatur gubernatione, & 22. contra Faust. cap. 27. *legem æternam esse rationem, vel voluntatem Dei, quæ ordinem vniuersi conseruari iubet, pertubari vetat,* & 5. de ciuit. cap. 11. oste#dit nihil esse quod subterfugiat leges diuinæ prouidentiæ, & inter alia dicit, *Deum, qui non solùm cælum & terram, nec solùm Angelum, & hominem, sed nec exigui animantis viscera, nec auis pennulam, nec herbæ flosculum, nec arboris folium sine suarum partium conuenientia, & quadam veluti pace dereliquit*; *nullo modo est credendum regna hominum, corúmque dominationes, & seruitutes, à suæ prouidentiæ legibus alienas esse voluisse,* & 19. ciuit. cap 12. *nullo modo aliquid legibus summi creatoris, ordinationique subtrahitur, à quo pax vniuersitatis administratur.* Hoc ipsum insinuat scriptura, Psal. 148. *statuit ea in æternum, & in sæculum sæculi, præceptum posuit & non præteribit,* & ibidem *ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum, quæ faciunt verbum eius,* Prouerb. 8. *Quando certa lege & gyro vallabat abyssos,* & infrà, *Legem ponebat aquis, &c.* Iob. 28. *qu#do ponebat pluuiis legem,* &c. 38. *quis posuit mensuram eius si nosti?* & infrà, *quæ conclusit ostiis mare, & dixit, hucusque venies, &c.* Ad idem aliqui adducunt id, Sap. 8. *Attingit à fine vsque ad finem fortiter, & disponit omnia suauiter,* & cap. 14. *Tu pater gubernas omnia prouidentia:* & Hester 13. *in ditione tua cuncta sunt posita.* Quod etiam intelligitur de cœlis, & Angelis: nam eorum etiam Deus est causa efficiens, 2. Metaphy. cap. 5. *& ipsis Deus legem ab æterno imposuit*: *per ipsum, & in ipso sunt omnia,* Rom. 11. Sed hæc minus ad rem sunt, quam etiam docet Cicero 1. & 2. de legib. Sayrus 3. Thesaurus cap. 2. num. 4. Radanus co. 2. controuer. 20. art. 1. D. Thomas 4. 5. & 6. & passim alibi. Valentia, disp. 7. quæst. 3. ferè per totam. Alensis tertia parte, quæstione 26. Sotus, & alij citati initio disput. & omnes agentes de lege æterna.

Propriè autem solùm est lex respectu creaturæ rationalis, & actionum eius liberarum, & sumitur ex Augustino quæst. 74. in Leuit. & habetur. cap. mulier 15. quæst. 1. vbi Augustinus ait, *pecus nullo modo esse capax legis,* & sic aliqui interpretantur id 1. Cor. 9. *numquid de bobus cura,* scilicet legislatiua: alij de iure principali, etsi potissima ratio est, quia[501] lex propriè obligat, sola creatura rationalis propriè obligatur, & solùm in ordine ad actiones liberas: præcepta enim non dantur de rebus alioqui necessariis: ergo hinc intelligitur primò, quomodò lex æterna ad diuinam prouidentiam com **[sect. 10]** paretur. Nam lex #terna latè dicta, prout ad omnia[502] creata se extendit, est ipsa notitia practica, prout[503] necessitatem quandam physicam, vel moralem imponit creaturis in ordine ad ipsarum actiones, siue circa media, siue circa finem versentur: prouidentia verò tantùm est notitia practica Dei circa media, præscindendo ab omni necessitate, imò & ab actionibus rei, cui prouidetur: vt cum ipsa peruentura est ad finem non suis operationibus, sed alienis, prouidentia est erga illam, sed nulla lex ei imponitur. Deinde lex est ratio, & regula agendorum quasi in genere & in c#muni: est enim præceptum multis impositum, prouidentia autem est ratio agendorum etiam in particulari. Imo D. Thomas de verit. quæst. 5. art. 1. ad 6. non solùm distinguit ratione legem æternam à diuina prouidentia: sed etiam dicit prouidentiam diuinam esse, quid consequens ad legem æternam, tanquam ad suam radicem, & originem, vt notat Conradus quæst. 91. ar. 2. Quod intellige, vel quia ex eo quod Deus iudicat bonum esse creaturis prouidere, & vult illas producere cum necessitate physica, vel morali ad operandam: sequitur, vt illis prouideat, & velit media, quibus suos fines consequantur, vel quia prius per legem statuit de creaturis in communi, eo quod lex solùm respicit c#munitatem, & post modum per prouidentiam

statuit de rebus in particulari, prouidendo, & volendo illis in particulari hæc vel illa media; ex quibus bonum ipsarum, & gloria, honórque Dei consequatur. Vnde etiam benè docuit D. Thomas, effectum legis Dei esse etiam effectum diuinæ prouidentiæ. Quod verò ait quæst. 91. art. 2. rationem diuinæ gubernationis esse legem æternam, explicat Conradus ibi originaliter, quia ratio diuinæ gubernationis, seu prouidentia originatur à lege æterna. Sed meliùs exponitur de ide#titate quadam reali, & quodammodo formali, quia eadem intellectio & volitio Dei est circa idem obiectum per varia connotata, & est lex æterna, & est prouidentia.

Secundò, intelligitur, an essentiæ creaturarum[504] subiiciantur legi æternæ: nam secundum se non subiiciuntur legi æternæ, cum secundum se non existant, sed tantùm sint entia possibilia, & ad nihil necessitentur; quatenus verò Deus statuit illas producere cum necessitate physica, vel morali, ad suas operationes subiiciuntur legi æternæ, à qua ex æternitate habent iam virtute illam necessitatem operandi.

Tertiò intelligitur, quomodo contingentia me[505]rè naturalia subiiciantur legi æternæ: de quo disputat D. Thomas art. 5. Nam Dei voluntas mediis & ratio inclinationibus rerum carentium libertate necessitat eas, vt vna alteram iuuet, vel impediat, & inde oriuntur effectus casuales, & contingentes: ergo & à lege Dei æterna, sicut à prouidentia, & sicut respectu diuinæ prouidentiæ non sunt casuales, vt contra Syrennium 2. de fato cap. 25. probat Vazquez 1. part. quæst. 22. art. 2. ita nec respectu legis æternæ, vt docet D. Thomas hic art. 5. ad tertium.

[67] SECTIO IIII. *An omnes aliæ leges ab æterna deriuentur.*

REspondeo affirmantet cum D. Thoma, **[sect. 11]** Caietano, Conrado, Medina, Vazquez,[506] Valentia disp. 7. quæst. 3. puncto 1. 2. & 4. Soto 1. iust. quæst. 3. art. 1. & 3. Turrecremata cap. omnes leges dist. 1. art. 6. Alensis 3. part. quæst. 26. m. 7. art. 3. & 4. & quæst. 28. m. 1. ar. 5. Bellarm. 3. de laicis cap. 11. Palacio 3. dist. 37. disput. 1. §. ex istis, Sayro, 3. thesauri cap. 2. num. 4. qui id colligunt ex Prouerb. 8. *Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt.* Ioan. 19. *Non haberes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum esset desuper,* & Rom. 13. *non est potestas nisi à Deo, quæ autem à Deo sunt, ordinata sunt*; *itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit:* clariùs autem id docet Augustinus 1. de lib. arbitr. cap. 6. *videre,* inquit, *& arbitror in ista temporali lege, nihil esse iustum atque legitimum, quod non ex hac æterna sibi homines deriuarint* & libr. de vera relig. cap. 31. *Conditor legum temporalium si vir bonus est, & sapiens, legem æternam consulit, vt secundùm eius incommutabiles regulas, quid sit pro tempore iube#dum, vitandumque discernat,* & ibidem ait legem æternam esse legem omnium artium & omnipotentis artificis: quia scilicet per ipsam diriguntur omnes artifices, seu legislatores, & 19. ciuit. ca. 21. *Non enim iura dicenda sunt, vel putanda iniqua hominum constituta, cum illud etiam ipsa ius esse dicant, quod de iustitiæ fonte manauerit,* 1. quæst. 67. in Exo. *Lex æterna est, quam consulunt omnes piæ mentes, vt quod in ea inuenerint, vel faciant, vel iubeant:* & Antiphan. apud Simancas 4. de Rep. cap. 4. *fouentur,* inquit, *omnes humanæ leges ab vna diuina, quæ quidem tantum potest, quantum libet, & sufficit omnibus, atque etiam superat:* & Vida 2. de Rep. dignit. relatus à Simancas suprà, cap. 19. *Nisi leges omnes, quas quisque tulerit ad illam principem diuinam referantur, ad illam## respiciant, & illi sint omninò consentaneæ, &*

ad naturam, quæ nihil nisi iustum admittit, accommodatæ existant, nullo pacto leges sunt habendæ, neqne hoc nomine dignæ censentur. Alciatus apud eundem ibidem. *Legum prudentiam ab ipsis maiorum gentium diis in homines transfusam diuino quodam cultu excipiendam meritò existimauêre à Ioue ipso seu præcipuum quoddam donum mortalibus traditam, &c.* Tertull. in apologetico cap. 4. *Si lex tua errauit, puto, ab homine concepta est, nec enim de cælo ruit, &c.* Cicero Philip. 11. *Lex nihil aliud est, quàm à numine deorum profecta ratio:* item 1. & 2. de legib. cum Platone & aliis sapientibus docet, ex lege æterna reliquas deriuatas esse. Demosthenes apud Martianum l. 2. ff. de legib. ait *Legem inuentum & munus Deorum esse.* Vide etiam Clementem 1. stromat. non longè à fine.

Petes, quomodò omnes alie leges iustæ ab æter **[sect. 12]** na deriuentur. Respondeo, deriuari primò, ab ea[507] vt ab exemplari: nam nulla est lex iusta, nisi imitetur æternam, & Deus quando mediatè vel immediatè alias leges condit, formaliter habet pro exem[508]plari suam legem æternam, quam formaliter respicit, & intuetur, vt instar illius aliæ leges sint. Alij verò legislatores saltem virtute debent æternam legem consulere, & considerare, vt leges iustas faciant, nimitum considerando, quid sit conueniens Reip. & consentaneum rationi, vt lege sanciatur. Hoc enim est virtute consulere legem æternam, quæ per rationem nobis loquitur, & nos dirigit in agendis. Secundò deriuantur aliæ leges ab æterna, vt ab efficiente physicè: nam omnis potestas aliorum legislatorum datur illis per legem æternam, & omne dictamen rectum est effectiuè à dictamine, quo Deus iudicauit expediens, & à voluntate, qua voluit obligare creaturam rationalem mediante lege naturali, vel humana, vel diuina, positiua temporali. Nam etiam legem diuinam positiu# temporalem tam veterem, quàm nouam deriuari à lege æterna meritò docent Caietanus, Conradus, Medina, Vazquez articul. 4. non quod Deus à lege æterna acceperit potestatem sanciendi legem suam positiuam: nec quia ex dictamine, & voluntate, in quibus consistit lex æterna, deriuatum fuerit aliud dictamen, & alia voluntas pertine#s ad legem temporalem, hæc enim falsa sunt: sed quia promulgatio legis temporalis profecta fuit ab ipsa lege æterna, vt ait Vazquez.

Vnde quidam recentiores, inter quos est Va[509]lentia, disp. 7. quæst. 3. puncto 4. dicunt, legem Dei positiuam dupliciter considerari. Primò, vt est in legislatore iudicante conueniens, & volente obligare subditum ad aliquid. Secundò vt est in subdito, cui proponitur, & promulgatur: quantùm ad primum lex positiuè diuina, non est ab æterna; bene tamen quantùm ad secundum: & ideò D. Thomas quæst. 91. art. 4. ad tertium, ait. Superadditur lex diuinitus data, per quam lex æterna altiori modo participatur. Tertiò, omnes leges positiuæ ab æterna procedunt, quia ipsa media ratione naturali præcipit, consulit, vel approbat, vt leges human# fiant, & per se consulit Deum, vt legem positiuam sanciat.

Aduertit autem Vazques legem naturalem esse **[sect. 13]** duplicem, vnam primariam, quæ est rationalis na[510]tura, vt possibilis, seu quatenus non repugnat ei esse: alia est dictamen, quo ratio iudicat de honestate, vel turpitudine obiecti propositi, vt furti, adulterij, &c. De hac posteriori ait esse à lege æterna, quia tale dictamen est ei impressum à Deo, sicut à patre luminum. De priori autem ait esse à lege æterna quodammodo, quia essentia diuina antecedit omnem creaturam, etiam quatenus possibilem, & non repugnantem, seu quatenus ei non repugnat esse, nec implicat contradictionem vt sit, de quo remittit, nam ad disp. 150. c. 3. Sed non video, in quo genere causæ, aut qualiter essentia di[511]uina

sit prior, quàm creatura, vt possibilis; si quidem ab æterno Deus nihil causat, nec prius est verum Deum esse, quàm creaturam esse possibilem, & producibilem à Deo, & huius probabilitatis, & producibilitatis nulla datur causa, licet consistat in respectu ad causam, à qua acceptura est esse, à qua modo nihil accipit. Deinde esto, quòd essentia Dei esset ab æterno causa illius possibilitatis: tamen essentia diuina vt sic, non est lex æterna creaturar# rationalium, nec ipsæ creaturæ rationales sunt lex naturales, vt superius dixi, & magis disp. seq. constabit: ergo inde non sequitur legem naturalem deriuari ab æterna. Optimè autem Vazques qu#st. 19. art. 4. ait, legem æternam non obligare per se[512] & immediatè, sed mediante alia lege: nam ipsa n# est per se & proximè mensura & regula nostror# actuum, & ideo non requirit propriam, & peculiarem promulgationem suam vt nos obliget, sed sufficit ei promulgatio aliarum legum. Quod explicatur: nam vt lex naturalis est dictamen rationis, quod etiam si non cognoscatur in se per reflexionem, sed in suo obiecto, cuius cognitio est, **[68]** obligat voluntatem: & tunc lex æterna obligat quatenus participata in illo dictamine, & hoc est quod ait Aug. 1. de liber. arb. notionem legis æternæ esse omnibus impressam: leges autem temporales, vt actu obligent, debent esse, & communiter promulgatæ, & speciatim propositæ, & cognitæ, aut per possibilem, & debitam diligentiam cognoscibiles, alioqui enim homo excusabitur ab earum impletione, & licet sit obligatus habitu, & & remotè, non tamen actu, & proximè, quia non impletur conditio, sub qua lex temporalis obligat actu, scilicet, quod cognoscatur, aut per debitam diligenti# cognosci possit. Cum verò leges positiuæ humanæ, vel diuinæ temporales obligant, obligat lex æterna illis mediis. Inter qu# quidem discrimen est, quod lex diuina temporalis est promulgatio, & si[513]gnum legis positiuæ ætern#, c#stituitq; moraliter eandem legem cum illa. Reliquæ verò leges te#potales positiuæ non sunt promulgationes legis #ternæ, tamen earum promulgatio est quasi promulgatio legis ætern#, eo quod per illas obligare vult, & potest lex æterna, & non per se ipsam: & ita quod ait Augustinus lib. de vera religione cap. 31. & quæst. 67. in Exodum à legislatoribus, & aliis consulendam esse legem #ternam, non ita accipiendum est, vt ea in se cognoscatur, sed satis est cognosci eo modo, quo diximus, ne contra illam leges ferantur, vel alia fiant. Rectè etiam docet Aug. illo cap. 31. nemini fas esse illam iudicare, scilicet discutiendo an recta sit, vel eam damnando, vel abrogando, quod est iudicare illam iudicio discussionis vel condemnationis, vel abrogationis: lex enim æterna non potest non esse iusta,[514] & rationabilis, nec mutari potest, etiam ab ipso Deo: & ideo ait Augustinus, quod nec Pater æternus eam iudicare potest. Imò primo de lib arb. ca. 6. non solùm sentit legem æternam esse immutabilem in se, sed etiam in propositionibus, quas dictat, quæ sunt æternæ veritatis, vt non esse mentiendum, non esse firmandum, & aliis huiusmodi, in quibus conuenit cum lege naturali, quæ etiam sic est immutabilis, sed in se ipsa sola lex æterna immutabilis est. Et de lege diuina veteri constat esse mutatam Heb. 7. *translato sacerdotio, necesse est, vt legis translatio fiat.* Licet autem lex æterna sit[515] immutabilis in se, tamen mutat creaturas, Sap. 7. *cùm sit vna, omnia potest, & in se permanens omnia mutat.*

Ab hac lege nemo potest in totum eximi, & liberari, quia licet possit quis ab ea eximi, qua parte est positiua, & obligat per leges positiuas, humanas & diuinas, non tamen qua parte est veluti naturalis, & obligat per legem naturalem, quia nemo potest eximi à lege naturali, vt seq. disp. patebit, vide Valentiam suprà puncto 6.

An verò peccatum aliqua ratione sit effectus **[sect. 14]** legis æternæ, tractat ipse puncto 4. & ratio dubi[516]tandi est, quia aliqui dicunt, omne peccatum esse pœnam sui ipsius, & interdum alterius: & loquuntur de peccato etiam secundum malitiam suam: omnis autem pœna est à lege æterna: ergo & omne peccatum, sed iam tract. de peccatis ostendimus, nunquam peccatum secundum se esse pœnam peccati, sed secundum suam permissionem, vel aliquid aliud antecedens, aut consequens rationem peccati, ideò licet lex æterna, vel temporalis habeat punire, tamen numquam peccatum formaliter sumptum est eius effectus, quamuis eius permissio, vel aliquid aliud poterit esse legis effectus:[517] imò nec formale peccati necessariò habens adiunctam malitiam, vel semper, vel hîc, & nunc potest esse pœna peccati, quia pœna est absolutè volita, supposita culpa; at verò nec supposita culpa præcedenti potest Deus absolutè velle, seu prædeterminare materiale peccati: ergo non potest esse effectus legis æternæ; quamuis reuerà sit materia prohibita per legem æternam.

De hac lege æterna inquit D. Thomas 2. 2. qu.[518] 8. art. 3. ad 3. secundum quod est regula humanor# actuum non posse cognosci, nisi supernaturaliter. Quod verum est loque#do de illa, qua parte est positiua; nam qua parte naturalis est, seu per legem naturalem obligat, cognosci potest argutiuè lumine naturæ, vt quod Deus prohibuerit mendacium vel homicidium lege sua æterna.

SECTIO V. *An reprobi, & damnati sint subiecti legi æternæ.*

PRo parte negante primò est id Iob. 10. **[sect. 15]** vers. 22. *vbi vmbra mortis & terra miseriæ,*[519] *& tenebrarum*: *nullus ordo, sed sempiter*[520]*nus horror inhabitat,* vbi Hebræi codices habent ordines, vtait Pineda ad illum versum num. 18. vt in vniuersum significet, nullum prorsus ordinem apud miseros illos esse, sed omnia esse confusa, & inordinata: ergo lex æterna, cuius est ordinem constituere, apud illos locum non habet. Accedit Polychronius in verba illa Iob di[521]cens, *non est solis ordo, nullus syderum cæterorum, vbi nullum licet rerum humanarum statum intueri, nullam, inquam, præclara lege, atque ordine institutam politiam.* Et Euodius apud Augustinum 1. de lib. arb.[522] cap. 15. *Beatos,* inquit, *illos ob amorem ipsorum æternorum sub æterna lege agere existimo, miseris verò temporalis imponitur:* & ait Augustinus, *rectè iudicat:* ergo lex æterna miseris non imponitur. Sed damna[523]tos, & reprobos æternæ legi subiectos esse meritò docet Alensis 3. par. quæst. 26. m. 8. art. 4. D. Thomas hac quæst. 93. art. 6. Valentia, disp. 7. quæst. 3. punct. 4. & sumitur ex aliis communiter asserentibus, omnia creata æternæ legi subiecta esse, & ex Mat. 13. *colligite primùm zizania & alligate ea in fasciculos ad comburendum,* quem locum explicans Gregorius 9. moral. cap. 27. ait, *si nullus in suppliciis ordo seruabitur: cur comburentur zizania in fasciculos ligata*? *Sed nimirum fasciculos ad comburendum ligare est, hes qui æterno rigori tradendi sunt, pares cum paribus sociari, vt quos similis culpa inquinat, par eti# pœna constringat,* & Apoc. 18. *quantum glorificauit se & in delitiis fuit, tantum date illi tormentum & luctum,* & August. suprà non semel ait, *legem æternam esse, qua hominibus in mala voluntate perseuerantibus miseria meritò retribuitur,* & lib. Genes. ad lit. imperfecto cap. 5. ait. *Vitiorum nostrorum Deus non*[524] *est auctor, sed ordinator, cùm in eo loco peccatores*

constituit, & ea perpeti cogit, quæ merentur, & lib. de catechis. rudib. cap. 18. ait *Nouit Deus ordinare deserentes se animas, & ex earum iusta miseria inferiores partes creaturæ suæ conuenientissimis & congruentissimis legibus admirandæ dispensationis ordinare.* & lib. 19. de ciuit. cap. 23. de miseris reprobis disserens ait,[525] *quia meritò iustéque miseri sunt, in ipsa sua miseria sine ordine esse non possunt, non quidem coniuncti beatis, sed ab eis tamen ordinis lege seiuncti,* Gregorius mo-**[69]**ral. cap. 39. alias 48. *Nec enim omnipotens Deus, qui mala bene punit, inordinata esse vllo modo, vel tormenta permittit: quia ipsa quoque supplicia, quæ ex lance iustitiæ possunt inferri, sine ordine nequaquam esse possunt:* vide etiam Augustinum in Enchirid. cap. 110. 4. confess. cap. 9. lib. 5. cap. 2. 3. de lib. arb. cap. 12. & 13. quibus locis ostendit peccatorem, cùm deserit Deum, incidere in Deum, & in legem æternam, & pœnam eius. Et Boetius 5. 4. de consol. prosa. 6. loquens de ordine diuinæ prouidenti#. *Ordo quidem,* inquit, *cuncta complectitur, vt quod ab assignata ordinis ratione decesserit, hoc idem in alium tamen ordinem relabatur.* Quod hac similitudine illustrat Alensis suprà.[526] *Ipsa lex æterna sicut circulus est: Qui enim fugit vnam partem, appropinquat alteri: & ita cùm mali ab vna parte recesserint, in aliam, quantum est ad punitionem, incidunt.* D. Thomas artic. 6. ad tertium, id probat, quia id per quod aliquid mouetur ad finem, conseruat illud in fine, vt lapis grauitate mouetur ad centrum, & in eo conseruatur, sed reprobi per legem æternam missi sunt in infernum, ergo per eandem ibi conseruantur. Minor est Augustini 1. de liber. arbitrio cap. 6. Aliqui afferunt instantiam maioris. Nam *perfidem ambulamus,* 2. Corint. cap. 5. tamen non per fidem conseruamur in cœlo. Sed instantia est nulla, quia fides non physicè, sed moraliter est meritoria, & ducit nos ad gloriam, qua habita debet cessare fides ob suam imperfectionem 1. Corinth. 13. *Nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam, sicut & cognitus sum.* Item probatur intent#. Illi peccant contra rationem, ergo consequenter contra legem æternam, quæ per naturalem eos obligat, ergo sunt subiecti legi æternæ, quantùm ad obligationem: Item, lex æterna cogit eos pati, & ignem, & dæmones, vt eos puniant & vt quisque sit in gradu suo iuxta suæ culpæ qualitatem, & quantitatem.

Ad primum argumentum respondeo, in inferno n# **[sect. 16]** esse ordinem, quia miseri illi agunt contra ordine#[527] rationis, & legis naturalis, & ita omnia eorum opera sunt inordinata, & quia nullus seruatur ordo dignitatis, quem habuerunt in vita, sed pater & filius, dominus & seruusin vno interdum fasciculo colligati sunt nulla habita ratione dignitatis pristinæ, vt Sap. 17. *Vna catena tenebrarum omnes erant colligati:* & quia ordo naturalis rerum ibi immutatur, ignis ardet, & non lucet, estq#ue extra locum suum naturalem, & similiter aqua, quæ etiam eos cruciat nimio frigore, nunquam eorum temperans & mitigans ardorem: ab vno enim extremo sine medio transeunt damnati, nimirum *ab aquis nimium, ad calorem nimium,* vt ait Iob. 24. *& cum sempiternis ardoribus,* Isai. 33. stridor dentium, cohæret pulchrè Gregor. 9. moral. cap. 39. aliàs 48. in cap. 10. 105. *ipsa quoque,* inquit, *supplicia quæ ordinata per iustitiam veniunt, ordinata proculdubio in corde morientium non sunt*: *vt enim paulò superius diximus, dum damnatus quisque foris flamma succendiditur, intus cæcitatis igne deuoratur, atque in dolore positus interius, exteriusque confunditur, vt sua interius confusione crucietur. Reprobis ergo ordo in supplicio non erit: quia in eorum morte atrocius ipsa mentis confusio sœuit, quam tamen mira potentia, iudicantis æquitas ordinat, vt pœna animam quasi inordinata confundat.* Vide alia ibi, & in Pineda illo vers. 22. num. 18.

Ad secundum respondeo, Polychronium sol# inficiari præclara lege, atque ordine institutam esse apud reprobos politiam, cùm nulla apud illos sit Respublica, quæ ad normam rationis politicè gubernetur: vt enim optimè 70. aiunt, Iob. 10. ver. 22. *vbi non est lux, nec est videre vitam hominum*: nimirum apud inferos, quibus sempiterna nox est, & nullius humanarum rerum status naturæ hominum accommodatus.
Ad tertium respondeo, Augustinum eo loci non disputare de reprobis, & beatis, qui finem vltim# iam sunt adepti: sed de iis hominibus, qui in hac mortali vita amatores sunt rerum æternarum, aut te#porali#, & illos beatos appellat, hos verò miseros: nullos tamen æterna lege solutos, Augustinus disertis verbis posuit. Cùm enim Euodio dixisset, *rectè iudicas*, adiecit, *dummodo illud inconcussum teneas, quod apertissimè iamratio demonstrauit, eos qui temporali legi seruiunt, non posse esse ab æterna liberos, vnde omnia, quæ iusta sunt, iustéque variantur exprimi diximus.*

SECTIO VI. *Vtrùm Christus æternæ legi subiectus sit.*

QVod Christus etiam, vt filius Dei, **[sect. 17]** æternæ legi subiectus, sit, suaderi potest ex Conc. Sirmiensi relato ab Hilario, lib. de Synodis §. conseque#s autem est ante medium, vbi ait, *Non exæquamus, vel comparamus Filium Patri, sed subie*[528]*ctum intelligimus secundum diuinam naturam.* Sed omnis subiectio secundum aliquam legem, vel pr#ceptum est: ergo Filius Dei, vt sic, est subiectus Patri secundum aliquam legem, nimirum ætern#. Deinde in eodem Concilio dicitur. *Si quis vnum dicens Deum, Christum autem Deum ante sæcula Filium Dei obsecutum patri in creatione omnium non confiteatur, anathema sit:* Ergo filius Dei, vt sic, subiectus fuit legi, & præcepto Patris.

Quòd verò Christus, nec vt homo, subiectus[529] sit legi æternæ Patris, docere debent, qui dixerunt Christum, nec vt hominem, esse capacem præcepti, quos suppresso nomine citat Suarius 3. par. to. 1. disp. 43. sect. 1. ducuntur primò, quia Christus nec vt homo peccare potuit, ergo non potuit obligari sub peccato, vel reatu culpæ. Secundò, quia si posset obligari sub reatu culpæ, ergo & sub reatu pœnæ, & inimicitiæ diuinæ, cuius tamen pœnæ erat incapax: ergo non potuit sub illa obligari. Tertiò, quia Christus erat supremus dominus, ergo poterat dispensari in omni lege, ergo nulla tenebatur.

Dico primò, Christus, vt filius Dei, nulli legi[530] subiectus fuit, D. Thom. ar. 4. ad 2. Alensis 3. par. qu. 26. m. 8. art. 2. Probatur primò, quia Deus nulla lege Superioris tenetur, cùm Superiore# non habeat Deus sed Christus, vt filius Dei, est etiam Deus, ergo. Confirmatur, quia par impare non habet imperium, filius autem est æqualis Patri, Philipp. 2. *qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo*, & Athan. in Symb. *coæternæ sibi sunt & coæquales, minor parte secundum humanitatem.* Secundò, quia vbi est eadem numero voluntas, non est obedientia, & subiectio, sed pater & filius, vt filius Dei, habet eandem voluntatem cum Patre, ergo.

Dico secundò, Christus, vt homo, est subiectus[531] legi æternæ, & temporali Dei. D. Thomas suprà, & 1. p. quæst. 42. art. 4. ad 1. & 3. p. quæst. 2. art. 1. cùm docet, Christum secundum humanam natur# **[70]** subiectum esse Patri. Hoc etiam docent Medina tract. 3. de pœnit. quæst. 2. Suarez suprà conclusione 2. Toletus hic 2. annot. 84. & Thomistæ hic, & probatur ex 1. Cor. 15. *cùm autem subiecta fuerint illi omnia*, scilicet Deo Patri, vel, vt alij exponunt filio, *tunc & ipse filius subiectus erit ei, qui subiicit sibi omnia, vt sit Deus*

omnia in omnibus. Sed hæc subiectio non est secundùm diuinam naturam: ergo secundùm human#. Ad hoc argume#t# posset dici, Paulum non loqui de subiectione Christi in se, sed in sua Ecclesia & corpore mystico, vt explicat Nyssenus oratione in istum locum, ideò meliùs probatur conclusio. Secundò, quia creatura subiecta est legi creatoris, Sap. 13. *creatura tibi factori deseruiens exardescit in tormentum aduersus inimicos*: sed Christus, vt homo, est creatura, &c. Quare Cyrillus epist. 10. *non ignoramus, quod Christus sub Deo factus sit secundùm legem*: confirmatur, quia Christus est *minor Patre secundùm humanitatem:* ergo subiectus legi Dei, qui maior, & superior est, & alioqui non esset obediens, contra id Philip. 2. *factus obediens vsque ad mortem,* & Heb. 5. *didicit ex ijs, quæ pactus est, obedientiam,* & Mat. 5. *non veni soluere legem, sed adimplere:* nam sine subiectione non est obedientia, D. Thomas 2. 2. qu. 104. art. 2. vnde Dionysius cap. 4. cœlest. hierar. Christum ait subiect# esse Dei Patris ordinationi.

Ad primum argumentum contra primam conclu **[sect. 19]** sione# respondeo, verba illa sec#dùm diuinam natur# ab Ale#si suprà teferri, in Hilario autem non reperiri, in excussione Hilarij Parisiisfacta anno Dom. 1544. quamuis eorum significatio satis sit insinuata. Cæterùm, quia Cyrillus 10. Thesauri docuit filium subiici Patri secundùm diuinam naturam, & Hilarius li. de synodis §. quoniam, si quis Christ# non præstantem, inquit, quemquam cuique genere substanti#, sed subiectum alterum alteri natiuitate naturæ, opere prætium erit sententias horum[532] Patrum interpretari. Cyrillus igitur ea ratione silium subiectum Patri pronuntiat secundùm naturam diuinam, quia secundùm illam facit, quæ Patri placent, quam rationem esse etiam concilium Sirmiense suprà tradidisse videtur, ait enim, *non exæquamus vel conformamus filium Patri, sed subiect# intelligimus: nec enim descendit in Sodomam sine patris*[533] *voluntate, neque pluit ex se, sed à Domino ex vol#tate Patris:* quæ verba explanans Hilarius illo §. si quis Christum, ait, *subiecit, quæc#que enim ille facit, ea similiter eius filius facit, ex qua ratione non efficitur fili# esse verè subiectum Patri, sicut nec Pater est subiectus filio, quia facit quæcunque placita sunt filio.* Vnde Basilius 4. contra Eunom. Amb. 4. de fide cap. 6. Nyssenus oratione in id 1. Cor. 15. *tunc subiectus erit ei qui subiecit ei omnia.* Hieronymus epist. ad Damas# negant filium esse subiectum Patri secundùm diuinitatem, & Hilarius 11. Trin. non longè à princ. postquam testimonium illud, 1. Cor. 15. rece#suit, subiungit. *Vt quia subiectio illa infirmioris naturæ contestatio est existimabilis, non sit in paternæ naturæ virtute, quem naturalis infirmitas potioris naturæ subiecerit potestati,* cùm verò Hilarius, Cyrillus, Concili# Sirmiense subiectum Filium Patri secundùm diuinitatem affirmant, aut insinuant, nihil aliud docere contendunt, quam filium habere esse à Patre: hoc enim præter cætera significare verbum subiicio, docet Alensis suprà, & in hanc sententiam expon#t Patres Concilium Sirmiense, dum dicunt, *non exæquamus, &c.* id est, non dicimus filium æqualem Patri origine, quia Pater est innascibilis, & improductus, filius verò est à patre. Dici etiam potest cum D. Thoma 1. part. quæst. 42. art. 4. ad 1. filium dici subiectum patri, quia agnoscit Patrem esse ipsius principium: quod excellentia quædam est in Patre. In hanc sententiam conspirat Hilarius lib de Syno. *§.* si qui faciamus, cùm asserit, pietatis subiectio non est essentiæ diminutio, nec religionis officium de genere facit naturæ subiectionem, vbi pietatis & religionis officium auctoritatis paternæ agnitionem, quam filius habet, appellat Hilarius.

Ad secundum respondeo, filium obsecutum fuis[534]se Patri in rerum creatione, quia cùm ab eo suum esse habeat, simul cum Patre res omnes procreauit, quod cum impij Ariani

negarent, Patres orthodoxi confirmant ex illo, Ioan. 5. *Non potest filius à se facere quidquam, nisi quod viderit Patrem faciente#, quæcunque enim ille fecerit, hæc & filius similiter facit.* Cùm ergo omnia Pater fecerit, filius etiam omnia fecit, & quia, Genes. 1. dicitur, *faciamus hominem, &c.* quæ verba imperium quoddam significantia à Patre ad filium dicta esse Concilium Sirmiense suprà definiuit dicens. *Si quis faciamus hominem, n# Patrem ad filium dixisse, sed ipsum ad se locutum dicit, anathema sit.* Sic ergo intelligitur filium esse obsecutum Patri, id est, cum Patre eandem operatione# habere, non vt ab exemplari, quod respiciat, vt imitetur, sed vt à principio, eandem vim & voluntatem ipsi communicante. Sic enim intelligitur locus Ioaunis, qui imitationem exemplaris quasi artificialem insinuare videbatur: impropriè autem Alensis suprà ait, in Patre esse primam auctorita[535]tem creandi, quoniam vna tantum est auctoritas in omnibus personis, sed primò est in Patre prioritate originis, quia à nullo illam habet, filius autem & SS. illam habent ab illo.

Ad primum argumentum contra 2. conclusio[536]nem respondeo, licet Christus non potuerit peccare, tamen potuisse ei præcipi id; quod si posteà omitteret, peccaret. Nec oportet vt sit absolutè capax culpæ, vel inimicitiæ, cui aliquid præcipitur sub culpa, vel inimicitia, sed satis esse capax culpæ, & inimicitiæ supposito, quod violet pr#ceptum, per quod etiam patet responsio ad secundum.

Ad tertium respondeo, licet Christus, vt ho **[sect. 21]** mo, in præceptis diuinis positiuis posset dispensare cum aliis, tamen, vt homo, non poterat secum dispensare, saltem in omnibus præceptis, vt in præcepto particulari redimendi genus humanum, & licet in eo posset secum dispensare auctoritate diuina; tamen potuit Pater illam ipsi non concedere, & dum ea non vteretur, peccaret, si præceptum violaret. Quod tamen impossibile est, & semper fuit.

5

[71] DISPVTATIO QVINTA, DE LEGE NATVRÆ.

Quæstio nonagesimaquarta, de lege naturali.

Art. 1. *Vtrùm lex natur alis sit habitus.*

Art. 2. *Vtrùm contineat plura præcepta, vel vnum tantùm.*

Art. 3. *Vtrùm virtutum sint de lege naturæ omnes actus.*

Art. 4. *Vtrùm sit vna apud omnes.*

Art. 5. *Vtrùm mutari poßit.*

Art. 6. *Vtrùm poßit à corde hominis aboleri.*

DE hac lege disserunt Alen **[sect. 1]** sis 3. part. quæst. 27. Turrecremata cap. omnes leges, dist. 1. part. 1. art. 2. & part 3. art. 2. Azor tom. 1. lib. 6. c. 1. D. Thomas non solùm hîc, sed etiam quæst 100. agens de lege Moysi, in qua multa præcepta naturalia continebantur. Arist. 5. ethi. cap. 7. Hieronymus epist. 151. ad Algasi. quæstio. 8. Aug. 3. de doctrina Christiana cap. 14. Cassianus collat. 8. cap. 23. & 24. Chrysostomus homil. 12. & 13.

ad pop. & Rom. 2. vbi etiam Toletus, & alij, sed potissimè Pererius, qui post quinque explicationes illius loci *cùm enim gentes quæ legem non habent, &c.* Rom. 2. sex de lege naturali instituit disputationes, vide etiam Tertullianum libr. contra Iudæos in princ. Amb. epist. 71. Iurisc#s. l. 1. cum aliis, ff. de iustitia & iure Radanus tom. 2. controuers. 20. art. 1. Sayrus 3. thesauri. cap. 2. à num. 6. nos etiam aliqua diximus disput. 1. sect. 6. concl. 2.

SECTIO PRIMA. *Vtrùm lex naturalis sit ipsa natura rationalis.*

VAz quez disp. 58. cap. 2. 90. cap. 3. 95. cap. **[sect. 2]** 9. & 96. cap. 2. num. 6. & disp. 102. cap. 4. 97. cap. 3. nu. 9. & disp. 150. cap. 3. nu. 11. & quæst. 90. art. 3. & 4. & quæst. 94. ar. 1. & 4. & alibi sæpe docet, duplicem esse legem naturalem, alteram primariam, & hanc esse naturam[537] rationalem, vt possibilem, seu prout non repugnat ei esse, quia vt sic est prima regula bonitatis, & malitiæ moralis: id enim est bonum, quod est c#sentaneum, & conueniens naturæ rationali: malum verò, quòd est illi dissentaneum & disconueniens. Alteram verò esse legem naturalem secundariam, & hoc est iudicium rationis nostræ, quæ aspiciens naturam humanam t#quam primam regulam honestatis, & turpitudinis, elicit secundam regulam, quæ est iudicium de honestate & turpitudine operum nostrorum.

Alio fundamento legem naturalem esse naturam rationalem tenuit Albertus Bolognetus disputationibus de iure & æquitate, cap. 3. nu. 25. & 26. secutus Socinum, habetur tom. 1. tractatuum, scilicet quia ipsa natura, quæ dictat, quid sit agendum vel fugiendum, ipsa est, quæ imperat, & vetat, & putat Bolognetus idem esse, quòd natura rationalis sit lex naturæ, & quòd ratio sit lex natur#, forsan, quia putauit essentiam à potentiis n# distingui, vel quia tam anima, quàm intellectus dictat, & pro eodem reputantur, quia vna dictat media, alia contraria, & ideo vtraq#ue potest dici lex. Probat Bolognetus suam sententiam ex Cice[538]rone 1. de legibus asserente. *Lex est naturæ vis, mens & ratio prudentis, iuris, atque iniuriæ regula:* & lib. 2. *Est enim lex nihil aliud, nisi recta, & à numine Deorum tracta ratio, imperans honesta, prohibens## contraria, quàm dij humano generi dederunt, rectè est laudata: est enim ratio, mensque sapientis ad imper#dum & vetandum idonea:* & 3. de Repub. *Vera lex est recta ratio naturæ congruens:* quod refert, & laudat Lact#tius 3. diuin. instit. cap. 8. idem colligi videtur ex Paulo. Rom. 2. *Cùm enim gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt, eiusmodi legem non habentes ipsi sunt sibi lex:* Si ipsi sunt sibi lex, ergo natura ipsa intellectualis lex erit, vel ipsa ratio ei impressa, ratione cuius verè dicit Paulus *ipsos habere opus legis scriptum in cordibus suis:* & Psalm. 4. dicitur. *Quis ostendet nobis bona*? *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine,* & Ambr. epist. 71. ait *Naturalem legem infudit Deus singulorum pectoribus,* & inferius, *esse legem naturalem in cordibus nostris, etiam Apostolus docet, qui scribit: pler#que gentes naturaliter ea quæ legis sunt, faciunt, &c. ea lex non scribitur* (scilicet propriè) *sed innascitur.* Sayrus etiam 3. Thesau. cap. 2. nu. 6. ait legem naturalem esse lumen rationis humanæ, quod Deus mentibus hominum impressit.

Secunda opinio est, legem naturalem non esse **[sect. 2]** ipsam naturam rationalem, neque eius intellectum.[539] Est communis sententia: & probatur, quia, licet verum sit naturam rationalem esse regulam obiectiuam, & veluti instrumentalem, ad quam homo aspicit, vt inde colligat malitiam, moralem, obiectiuam, & formalem nostrorum actuum (illud enim est honestum, quod decet hominis naturam operari, turpè verò quod indecens, indecorum, dissentaneum, & disc#ueniens illi:) non tamen est regula formalis, quæ habeat

rationem præcepti, ac proinde nec legis, nam lex canon est seu regula, **[72]** habens præ cepti rationem. Natura obiecti regula est ad cognoscendam eius bonitatem, vel malitiam, tamen non est lex, & quod præceptum non est. Et eadem ratione natura intellectualis, vel intellectus ipsius, quatenus dictant, quid agendum, vel omittendum sit, non habent rationem legis, quia præcepta non sunt, magis sunt veluti præceptores,[540] & legislatores, quia tradunt præcepta, præceptiones, documenta, & leges benè operandi, & lex naturæ sic appellatur, quia eius auctor est ipsamet natura medio intellectu, seu ratione, vnde D. Thomas quæst. 91. art. 1. ad 2. & art. 2. & quæst. 94. art. 1. docet, rationem esse factiuam legis naturalis, & hanc non esse naturam ipsam, nec eius potentiam, vel habitum, sed præceptiones, regulas, & imperia effecti à ratione, quæ aliquando actu, aliquando habitu, vel potentia sunt in mente nostra. Quod etiam docent Sotus. 1. iust. quæst. 4. art. 1. Antoninus 1. part tit. 13. c. 1. in princ. Caietanus, Conradus, Medina, & alij Thomistæ, locis citatis, præsertim quæst. 90. art. 1. & 94. art. 1. Valentia disp. 7. quæst. 4. puncto 1. Azor. lib. 6. ca. 1. quæst. 1. Gabriel. 3. d. 37. quæst. 1. a. 1. Richardus art. 1. quæst. 1. Radero 2. controuers. 2. & art. 1. not. 1. & significat Ambrosius, suprà dicens, *profluo quod# naturæ fonte in omnibus exprimitur, & humanis ingeniis hauritur*: quod non conuenit naturæ rationali, nec cius potentiis, sed actibus, vel conceptibus nostris, siue hi conceptus sint actus ipsi, vt communiter dicitur, siue ab illis distinguantur, vt multi Thomistæ arbitrantur, & certè si lex naturalis esset ipsa natura, non diceretur in cordibus, vel mentibus nostris scripta, vel impressa, contra id Pauli, *scriptum in cordibus suis,* & Augustini 2. de ser. dom. in mont. cap. 2. vbi ait. *Quis scribit in cordibus hominum naturalem legem, nisi Deus*? & Isid. 5.[541] Ethym. cap. 1. & refertur. cap. 1. d. 1. ait *diuinas leges,* scilicet, *naturales natura constare:* ergo non sunt ipsa natura, & D. Thom. quæst 91. art. 2. ait legem naturalem esse impressionem diuini luminis iuxta id Ps. 4. *signatum est super nos lumen, &c.* & quæst. 109. art. 1. ad 1. ait *omne verum à spiritu sancto esse,*[542] saltem sicut ab infundente naturale lumen, & eodem art. ad 2. ait ipsum lumen naturale animæ insitum est illuminatio Dei, qua illustramur ab ipso ad cognoscendum ea qu# pertinent ad naturalem cognitionem. Itaque secundùm D. Thomam lumen naturale, quod est lex naturalis, scilicet, per modum causæ efficie#tis proximæ, est aliquid impressum animæ: ergo non ipsa anima. Quod etiam sumi potest ex D. Thoma quæst. 71. art. 6. in corp. vbi ait *regula voluntatis humanæ duplex est, vna propinqua & homogenea, sicut ipsa humana ratio, alia remota, scilicet, lex æterna, quæ quasi ratio Dei,* & contra has duas leges, affirmat esse peccatum: sentit ergo legem naturalem, non esse ipsam naturam hominis, sed rationem, vnde eodem art. ad 4. ait ius naturale contineri primò in lege æterna, secundariò verò in naturali iudicatorio rationis human#.

Ad argumenta in contrarium patet ex dictis re **[sect. 4]** sponsio, & maioris claritatis causa aduerto, legem naturalem quandam esse æternam, vt vidimus superiori disputatione, quandam temporalem, de qua sola modò disserimus, & hanc esse duplicem, nempe formalem, & virtualem, seu causalem, id est, dictamen rationis in se ipso. Secunda est natura intellectualis, & eius intellectus, & habitus, diuersimodè tamen: nam habitus est causa legis naturalis, non necessaria, intellectus necessaria proxima anima, seu intellectualis natura, est causa necessaria, causa remota, & sicut legislator dicitur lex viua, causaliter tamen est ipse homo, ita homo est sibi lex naturalis, causaliter tamen, quia causat in se dictame# rationis, quod formaliter est lex naturæ, quamuis Ambrosius non de quouis homine concedit sibi esse legem: nam lib. de fuga sæculi, cap. 3. postquam

dixit, *lex genuina est naturalis, & scripta naturalis in corde scripta in tabulis subiungit: ergo omnes sub lege, sed naturali, sed non est omnium, vt vnusquisque sibi sit lex: ille autem sibi lex est, qui facit sponte quæ legis sunt, & in corde suo scriptum opus legis ostendit,* & in Psal. primum, *ille plenè meditatur in lege, qui ipse sibi lex est, scriptum in corde suo opus legis ostendens.* Alia ad hanc 1. sectio. pertinentia, sect. 3. reperies.

SECTIO II. *Vtrùm lex naturalis sit habitus, an verò actus.*

QVid sit habitus supponimus ex Ni **[sect. 5]** zolio in obseruationib. ad Cicerone#, ex Suario 2. metaphy. disp. 42. sect. 3. nu. 4. & ex aliis quos tractantes de habitib. secuti sumus.

Alensis ergo 3. p. quæst. 27. memb. 2. & Bonauentura 2. d. 39. art. 2. quæst. 1. ad 5. legem naturale# dicunt, esse habitum, quo bonum à malo discernimus. Suadetur, quia lex naturæ est dispositio permanens, & difficile mobilis ex natura sua, ergo est habitus. Confirmatur, quia lex naturæ est quid permanens, & non est ipsa substantia, nec intellectus, nec voluntas: ergo est habitus. Confirmatur secundò, quia est aliquid inditum, & impressum nobis, sed natura non dicitur impressa, intellectus autem vel est ipsa natura, vel si est res distincta, tamen non est lex: ergo lex erit habitus aliquis menti impressus.

Sed D. Thomas hac quæst. ar. 1. & ibi Caictanus **[sect. 6]** Medina, C#radus, Vazquez, & alij tenent non esse habit#, idem Sotus 1. iust. qu. 4. art. 1. Antoninus 1. p. tit. 13. cap. 1. in prin. Valentia disp. 7. qu. 4. pun. 1. & reliqui citati sectione pr#cedenti, & ex dictis ibi probatur, quia lex est præceptum & imperium: habitus autem non est formaliter & propriè præceptum, vel imperium, sed figuratè, & causaliter, ergo: secundò lex naturalis non est habitus per se[543] infusus, propriè; quia sic esset supernaturalis: nec verò est habitus inditus, seu congenitus naturali[544]ter, & infusus impropriè, quia secundum communiorem non dantur tales habitus congeniti præsertim circa conclusiones, circa quas sæpiùs versatur lex naturalis, & rariùs circa principia: nec verò est per se acquisitus & per accidens infusus, quia præternaturale: imò miraculosum est tales habitus infundi, neque verò est habitus omninò, & reuera acquisitus, quia ante omnes habitus acquisitos datur obligatio naturalis, ac proinde lex naturalis; ergo formaliter non est habitus. Confirmatur, quia licet homini auferatur omnis habitus, per dictame# naturale egressum ab essentia, & potentia, manebit obligatus: ergo sine illis habebit legem naturalem. Tertiò, speciatim arguitur contra Alensem, quia omnis habitus de[545]nominat habentem, vt scientia scientem, philosophia philosophum: sed lex non denominat habente#, vt ait Alensis, ergo non est habitus. Quartò, **[73]** Alensis, & Bonauentura dicunt esse habitum facultatis voluntatis, & rationis, quæ duplex facultas ex sententia Alensis suprà, est liberum arbitrium, ergo lex erit habitus vnicus duplicis potentiæ, vel duplex habitus, vnus in intellectu, alter in voluntate existens, vtr#que autem videtur per se absurdum, & quia intellectus ad obligandam voluntatem non pendet ab habitu, neque ab actu vol#tatis: ergo lex naturalis non includit habitum, neque actum vol#tatis, præsertim liberum, sic enim in sua libera potestate haberet obligari, & non obligari, nec obligatio illa esset naturalis, sed libera. Tandem Bonauentura ait, legem naturalem dupliciter vsurpari, vno modo pro habitu, alio modo pro collectione pr#ceptor# iuris naturalis, & ne dicamus duas esse leges naturales propriè dictas, cum constet colle[546]ctionem pr#ceptorum naturalium, imò

quodlibet eorum esse verè, & propriè legem, deberet dicere Bonauentura (& fortè ita sensit, habitum non esse propriè, & formaliter legem, sed causaliter tantum, vt ad finem sectionis præcedentis notauimus.

Si obiicias, cùm lex naturæ non sit substantia, nec potentia, nec habitus, erit actus: ergo cum sæpè simus sine actibus, sæpè erimus sine lege naturæ. Respondeo, semper habemus legem naturæ habitu, vel virtute, quatenus in iudicio præterito censemur permanere, dum non retractatur, vt docet Sotus, Antonin. & alij, vel saltem potentia, non tamen formaliter & actu, sed dum ratio in me dictat, vel in alio aliquid esse honestum vel turpe, age#dum, vel omittendum. Ex dictis patet legem naturæ[547] non esse synderesim, siue ea sit habitus c#genitus, vt indicat D. Thomas 1. p. q. 79. ar. 1. & in hac qu#. 94. a. 1. ad 4. eam collocans in pueris, siue ipse intellectus, vt docet Sotus supra: quia lex natur# nec est potentia, nec habitus, sed actus: ergo non est synderesis.

Rogas, an imperium strictè dictum, quod est[548] actus intellectus distinctus à iudicio, sit lex natur#. Respondet Valentia illo puncto in fine, hoc non disputari à Doctoribus, sed illos communiter legem naturæ accipere pro iudicio naturali. Dicendum tamen esse, etiam imperium posse legem naturalem dici: & similiter legem positiuam tam humanam, quàm diuinam, & pro imperio, & pro iudicio sumi posse: & omnem legem in vtroque actu consistere, quando vterque sufficienter sancitur, & promulgatur. Sed cùm imperium intellectus propriè dictum, scilicet, *fac hoc*, non obligat per se[549] voluntatem nostram, quin potiùs tota obligatio naturalis ex iudicio ipso oriatur, imperium per se non poterit dici lex naturæ: sed ad summum, quatenus iudicium ipsum inducit, vt si intellectus voluntati, vel homini dicat fac hoc, quod omnino faciendum iudico.

SECTIO III. *Vtrùm lex naturæ sit conscientia.*

QVidam dicunt legem à conscien **[sect. 8]** tia non distingui*:* Respondeo tamen[550] differre, tum quia est regula quæd# generalis de agendis, vel omittendis: conscientia verò dictat in particula[551]ri. Tum maximè quia conscientia non respicit solùm futura, sed etiam præterita, est enim de agendis seu faciendis, & de iam factis, vt videre licet in D. Thoma 1. par. quæst. 79. art. 13. Alensis 3. part. quæst. 27. memb. 2. art. 3. & aliis quos retulimus tractatu de conscientia. Vnde Cicero lib. de senectute, *conscientia*, inquit, *benè actæ vitæ, multorumque benefactorum recordatio iucundissima est*, & pro Sexto Roscio, *vnumquemque scelus agitat, amentiaque afficit: suæ malæ cogitationes, conscientiæque animi terrent.* Tum denique quia conscientia interdum est er[552]ronea, & tunc propriè non est lex, vt docent hîc nonnulli recentiores & Maior 4. d. 1. quæst. 4. in explicat. 2. termini in fine, & 3. d. 37. quæst. 1. ad. 1. Gabriel. ead. d. qu. vnica art. 1. notab. 1. Gerson 3. par. lect. 2. de vita spiri. Alphab. 61. lit. l. Ratio est, quia conscientia erronea non ligat per se, sed per accidens, ratione ignorantiæ, quam per se loque#do facilè etiam potest homo excutere, & cum ea obligationem. Vnde talis obligatio non est natura sua permane#s, qualis ad legem requiritur, & ideo in definitione legis Plato, Clemens Alex. Arist. & alij dixerunt legem esse non quamcumque rationem, sed veram, probam, & rectam, vt retulimus disput. 1. sect. 4.

Quamuis autem non omnis conscientia lex sit; **[sect. 9]** tamen quæ ad futuras actiones generatim refertur,[553] & vera est ac ligat, vera lex est. Et sic intellige eos, qui

conscientiam cum lege naturali confundunt, vti Damascen. lib. 4. fidei ca. 23. ait conscientiam esse legem intellectus, Amb. lib. de paradiso ait, opinio nostra legem nobis imponit, imo ibidem ait esse nobis legem, quibus fauet Augustinus 2. de serm. do. in mont. c. 15. dicens. *Nullam esse animam, quæ ratione vti possit, in cuius conscientia non loquatur Deus, Quis enim scribit in cordibus hominum naturalem legem, nisi Deus?* De qua lege Apost. ait, *c# enim gentes, quæ legem non habent, natur aliter, quæ legis sunt, faciunt: hi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex, qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, contest#te conscientia ipsorum, &c.* Quare non solùm Aug. sed etiam Paul. insinuat, legem naturalem esse conscientiam quandam, & passim Chrysostomus hom. 12. & 13. ad pop. nam in 12. ait. *Ab initio Deus hominem formauit, legem ipsi naturalem indidit, & quid tandem est lex naturalis? conscientia nobis expressit, & per se discibilem constituit bonorum, & contrariorum scientiam.* Et inferius de quodam mandato legis positiuæ, ait esse per conscientiam notum, vt non occides, & similia. Et de Abel ait, *à conscientia doct# obtulisse sacrificium, legémque de primitiis à nullo homine, sed à natura didicisse,* & infrà. *Quid dicunt, non est nobis aperta lex in conscientia posita, nec eam naturæ Deus inseruit?* & infrà de lege naturali conscientiæ explicat id Ro. 2. *cùm enim gentes, &c.* & quod ibidem dicitur, *qui sine lege peccauerunt, sine lege peribunt,* exponit, *non lege accusante, sed conscientia, & cogitationibus, si verò legem non habuissent conscientiæ, nec ipsos perire peccantes oportebat, &c.* Similia dicit postea in eadem hom. & seq. Ex quibus & ex Au[554]gustino paulò antè citato constat, legem naturale# non esse naturam, nec mentem, sed cognitionem naturæ, menti inditam à Deo: & de hac cognitione, & non de potentia intellectiua intelligo quod ait Cicero 1. de legib. scilicet, *legem esse rationem insitam in natura,* cum verò ait esse mentem, nomine caus# appellat effectum. Vnde Prateius in lexico iuris, verbo lex, postquam hæc Tullij restimonia adduxit, statim ex Paulo Rom. 2. ait *legem naturalem esse iudicium & conscientiam ipsam.* Sic eti# cùm ait Methodius apud Epiphanium hæresi 64. **[74]** *insitam, & naturalem legem cogitationem nostram excitare, & dirigere ad bonum,* de lege causaliter sumpta expone: de formali verò quod statim ait, *eam esse iuxta insitum in nobis bonum,* & à Paulo. Rom. 7. appellari *legem mentis.* Sic D. Thomas 1. p. quæst. 79. art. 13. ait conscientiam propriè esse actum, sed interdum appellari nomine synderesis, vel aliis nominibus significantibus habitum, vel potentiam: quia effectus sæpe sumit nomen causæ, & econtra. Ex dictis patet, falsum esse quod dixit Antonius Perez certam. 8. scholast. par. 2. n. 88. recta ratio n# est lex, sed doctrix, indagatrix, index, & præco legum.

SECTIO IIII. *An lex naturalis habeat rationem legis, & vim obligandi, ex eo quod Deus voluerit obligare adea, quæ per illam præcipiuntur.*

DE hac re omissis iis, quæ diximus di **[sect. 10]** sput. 1. sect. 6. con 2 & tract. de bonit. & malit. & tract. de peccatis, & quæ dicemus agentes de dispensatione in lege natur#, quoad quæstionem propositam dicimus, quòd partem affirmantem tene#t nonnulli recentiores 'ciantes pro se Salmeronem to. 5. tract. 2. §. quæ omnia, vbi ait. *Aduerte omnem legem à Deo proficisci, & naturæ, & Moysi, & Christi, & ciuilem, & canonicam.* Et Valentiam tom. 2. disp. 7. qu. 4. pun. 1. vbi ait, *dictamen naturale habere rationem legis, non*

quatenus est à nobis, sed quatenus est in nobis ex impressione diuina, atque adeo quatenus proficiscitur à Deo, & Castrum 1. de lege cap. 4. qui ait, *non valeo intelligere quomodo lex naturalis possit à lege diuina protinus separari.* nam cum constet naturalem legem dari à Deo, &c. Bonauenturam 2. d. 35. dub. 4. literab. Gersonem 3. par. lect. 1. de vita spirituali corol. 10. alphab. 61. lit. E. Ocham. 2. qu. 19. art. 3. ad 4. Andream de Castronouo relatum à Cordubensi lib. 3. quæst. 10. ad 2. dicentes omne peccatum ideo esse malum, quia prohibitum voluntate obligandi posita saltem in Deo, quod eti# defendit Almainus 3. mor. cap. 16. & indicat D. Thomas pluribus locis: nam quæst. 71. art. 6. ad 4. ait, *cùm dicitur, quod non omne peccatum ideo est ma*[555]*lum, quia prohibitum, intelligitur de prohibitione facta per ius positiuum. Si autem referatur ad ius naturale quod continetur primò quidem in lege æterna, secundariò verò in naturali iudicatorio rationis humanæ, sic omne peccatum est malum quia prohibitum*; *ex hoc enim ipso quod est inordinatum, iuri naturali repugnat.* Et quæst. 19. art. 4. ait, *quod autem ratio humana sit regula voluntatis humanæ, ex qua eius bonitas mensuretur, habet ex lege æterna, quæ est ratio diuina,* & qu. 91. *participatio,* inquit, *legis æternæ in rationali creatura lex naturalis dicitur,* & 2. 2. quæst. 104. art. 1. ad. 2. ait, *voluntatem Dei esse regulam, qua regulantur omnes rationales voluntates.* Ergo lex naturæ vim obligandi, & rationem legis habet à Deo, & à voluntate ipsius.

Probatur primò, quia Scriptura legem omnem **[sect. 11]** solet nomine diuinæ voluntatis appellare, vt vi[556]demus disp. 1. sect. 5. opin. 1. vt Mat. 7. *non omnis, qui dicit Domine, &c. sed qui facit voluntatem Patris mei:* quo loco ait doctissimus noster doctor Maldonatus, Christum personam Leg slatoris æterno Patri[557] tribuisse, atque adeo nomine voluntatis Patris t# naturalem, tum diuinam ab ipso Christo significari necesse est, & Matth. 12. *quicunque fecerit voluntatem Patris mei, &c.* Ioan. 4. *meus cibus est, vt faciam voluntatem eius, qui misit me.* & cap. 5. *non quæro voluntatem meam, sed voluntatem eius, qui misit me,* & cap. 6. *Descendi de cœlo, non vt faciam voluntatem meam, &c.*

Secundò probatur ex Sanctis: Damascenus 4. **[sect. 12]** fide. cap. 23. de lege Dei æterna, & naturali dissere#s[558] ait, *Adueniensigitur Dei lex menti nostræ, attraxit ad se ipsam, & singulam nostram conscientiam*: *dicitur autem, & conscientia nostra lex mentis nostræ.* & infrà, *lex igitur mentis,* id est, conscientia, *condelectatur legi Dei, id est, mandato, quod quidem vult,* vbi Clictouæus ait, *lex mentis nostræ est ipsa naturalis ratio, Dei legem habens sibi insitam impress#que qua bonum à malo, interno lumine diiudicamus, ad bonúmque amplectendum, & malum declinandum incitamur.* Et Ambrosius lib. de Paradiso cap. 8. ait, *Quid aliud est peccatum, nisi diuinæ legis transgressio,* & sacræ legis, *inobedientia mandatorum?* Augustinus 22. contra Faustum cap. 27. *Peccatum est dictum, factum, vel concupitum contra legem æternam, lex verò æterna est ratio Dei, vel voluntas Dei ordinem naturalem conseruari iubens, perturbari vet#s,* & paulò inferius, *Nos verò,* inquit, *quorum corpus mortuum est propter peccatum, pro morula infirmitatis nostræ secundum æternam legem, qua natur alis ordo seruatur, iustè viuimus, si viuamus in fide non ficta, quæ per charitatem operatur.* Et lib. de peccat. meri. cap. 16. *neque peccatum erit nisi diuinitus iubeatur, vt non sit.*

Tertiò, nihil habet rationem legis, nisi vt est im **[sect. 13]** perium Superioris, sed dictamen rationis nostræ[559] nullius Superioris est imperium nisi Dei, ergo solùm, vt est imperium Dei, habet rationem legis, vel vt approbantur, & præcipiuntur à Deo, vt Isai. 58. *n#ne*

hoc est magis ieiunium, quod elegi, dissolue colligationes impietatis, &c. & Sap. 14. *odio sunt Deo impius, & impietas eius.* Et cur Deo odio esset, qui operatur contra rationem, nisi quia ipse eius dictamina præcipit obseruari? Et alioqui Deus haberet odio eum, qui suæ esset voluntati conformis, eo quòd esset rationi difformis: quod est absurdum. Ergo voluntas eius est, vt rationi conformemur, & inde ratio habet vim obligandi, & essentiam legis: vnde inferunt auctores huius sententiæ, si me#dacium, odium Dei, & similia nulla Dei lege prohiberentur, essent quidem mala, quia disconuenientia naturæ rationali, non tamen peccata, *quia vbi non est lex, nec prœuaricatio,* id est peccatum, Ro. 4.

Cæterùm moderni isti confusè loquuntur, & à **[sect. 14]** veritate deuiant. Nam tripliciter potest intelligi[560] legem natur# accipere vim obligandi, & rationem legis, à voluntate diuina. Primò, quia sine voluntate diuina, non esset dictamen rationis, ac proinde nec lex naturæ, & in hoc sensu nos fatemur legem naturalem pendere à voluntate diuina, ita vt nec de potentia Dei absoluta possit esse lex sine voluntate diuina. Secundò, si per impossibile daretur dictamen rationis, quod iudicaret turpe esse mentiri, non dato Deo, vel eius voluntate, à quibus demanaret hoc dictamen, adhuc haberet ratione# legis, in quo sensu partem negantem tenuit Valentia, suprà, & non est adeo improbabilis eius opinio, sicut in seque#ti sensu. Tertiò, vt etiamsi daretur illud dictamen rationis procede#s à Deo, eiusque voluntate, adhuc non haberet rationem legis, nisi adesset alia specialis voluntas Dei, qua formaliter vellet nos obligare ad sequendum tale **[75]** dictamen, in quo sensu vim obligandi ad culpam, & rationem legis dicunt aliqui moderni pendere à voluntate Dei.

Nos in solo primo sensu docemus, legem natu[561]ræ pendere à voluntate Dei, & Deum habere auctore#. Probat Vazquez disp. 97. ferè per tot#. Pr#sertim cap. 3. nu. 8. cum quo, & aliis malitia in actu libero & humano moralis est, quoniam ad mores pertinet, & culpam facit: ergo si Deo, vel eius speciali prohibitione non existente, furtum, vel adulterium esset, malum etiam esset peccatum, ac proinde contra legem. Confirmatur primò, quia qui laboraret ignor#tia, vel inaduertentia inuincibili Dei, vel illius specialis voluntatis, & si eiusmodi opera faceret, dignus esset pœna, & similiter qui ipsi consentirent, iuxta id Pauli Rom. 1. *digni sunt morte, non solùm qui talia agunt, sed etiam qui consentiunt facientibus.* Imò essent digni pœna æterna, Ephes. 5. *Omnis fornicator, aut immundus, aut auarus, non habet hæreditatem in regno Christi, & Dei: ergo haberent culpam, quia pœna solùm respondet peccato & culpæ.* Item in eo statu possent mereri per bona opera: ergo & demereri, per mala: non autem potest esse demeritum sine culpa. Et quis mentis compos diceret, illos non esse culpandos, vituper#dos, & obiurgandos? Haberent ergo culpam, & alioqui cùm multi tales modò reperiantur, dicemus licet rationi reluctent, & turpe scienter amplectantur, non peccare, nec esse in confessione absoluendos, quia materia remota confessionis sunt sola peccata & culpæ.

Secundò, quia vel illa specialis voluntas, qua **[sect. 15]** illi dicunt prohibitum esse naturaliter homicidium,[562] est in Deo naturaliter, & necessariò, vt volunt recentiores, vel liberè, vt volunt Gerson, Ocham, Castronouo, infrà referendi si necessario. Ergo aliqua volitio efficax erga creaturas est necessaria omninò, quod est per se absurdum. Quid enim fingi potest, quod necessitet voluntatem diuinam ad ponendam obligationem, quæ non oriretur præcisè ex ipsis naturis rerum, cur non posset abstinere à præcepto, ne homines peccarent? Et deinde talis voluntas non obligat, quia voluntas obligandi in principe non obligat, nisi libera sit, si verò est libera, non erit certum seclusa reuelatione, an sit vel non sit in Deo, quia nos non possumus actus liberos Dei certò cognoscere, nisi ex reuelatione,

nisi sint actus, qui colligantur euidenter ex effectibus Dei: ergo cum in puris naturalibus, & modò apud multos non sit talis reuelatio, tales homines non peccabunt occidendo, &c. Et idem ferè argumentum est, etiam si ponat voluntas necessaria: nam etiam est incerta, quod non puto posse tutò dici. Item si talis voluntas est libera, lex qu# constituit, reuerà erit positiua, & non naturalis: quia lex positiua est, qu# fit arbitrio, & libera voluntate principis Remp. potentis, & volentis obligare.

Nec valet dicere, illam prohibitionem nihil[563] aliud esse, quàm simplex quoddam odium, & displicentiam homicidij, furti, &c. quod odium potest esse necessariò in Deo, quia tale odium non est prohibitio, nec præceptum negatiuum, & non est liberum per se: ergo non inducit obligatione#. Deinde tale odium supponit iam malitiam furti, non enim ideò est malum, quia odio habetur à Deo, sed ideò odio habetur, quia est malum. Dices, odio haberi, quia est malum obiectiuè, & dissonum naturæ rationali: contrà, quia si ante odium Dei habeo malitiam obiectiuam, ergo est obiectum, quod si amplectatur voluntas humana, in illa erit formalis malitia independens ab illo odio Dei.

Ad primum argumentum ex Scripturis sumpt# **[sect. 16]** respondeo, nomine voluntatis Dei intelligi etiam legem naturalem, non quia essentialiter lex naturalis, vt sic, inuoluat voluntatem Dei, sed quia de facto eam Deus instituit, condendo naturam, & commendat eius obseruationem, & affectu simplici eam appetit, & denique quia sua lege positiuam naturalem confirmauit.

Ad secundum, respondeo, Damascenum & Clictouæum potius esse pro nobis, quia dicunt legem naturalem esse conscientiam nostram: esset autem conscientia etiam si per impossibile non esset Deus, & esset dictamen rationis: ergo tale dictamen esset verè lex. Idem similiter ex aliis Patribus, & Doctoribus, qui legem naturalem dic#t esse conscientiam nostram, vt retulimus. Ad Ambrosium & Augustinum respondeo, illas peccati definitiones, quatenus important peccatum esse contra legem, esse quidditatiuas, & essentiales, quoad verò illud aliud, quod est esse contra legem Dei, esse descriptiuas, & dari per aliquod accidens proprium, & inseparabile etiam de potentia Dei absoluta, quia non potest dari lex, quæ non sit aliquo modo Dei, tamen si esset vlla lex, quæ non esset Dei, quod esset contra illam, verè esset peccatum, & ita contingeret, si Deo non existente, esset homo cum iudicio rationis, & contra eius dictamen ageret.

Ad tertium respondeo, legem positiuam niti voluntati obligandi existenti in superiori, & esse essentialiter præceptum superioris: legem tamen naturæ solùm esse concomitanter præceptum superioris, neque niti formali voluntati obligandi existenti in superiori, sed voluntati condendi naturam cum iudicio rationis, cui annexum necessariò est, obligare voluntatem sibi coniunctam, qu# obligationem confirmat Deus lege sua positiua, dum pr#cipuè in genere legem naturæ seruari, seu declinare ab omni malo, vel etiam in specie ab his, & illis, & odio habet peccatores, quia vtramque legem eius transgrediuntur, & illi sunt contrarij eius voluntati, quando legem naturalem violant, quia illa necessario est lex Dei, & pr#terea est confirmata per legem Dei positiuam.

Ad testimonium in corol. allatum respondet[564] Vazquez illa disp. 97. cap. 4. nu. 12. Paulum eo loco non significare, nihil esse peccatum, nisi sit vetitum lege aliqua, vel præcepto, sed potius significare imbecillitatem legis veteris, quæ potuit esse offendiculum & occasio multorum peccatorum, quæ si non esset lex, non committerentur, cùm sint eius præuaricationes: non potuit autem gratiam conferre, qua illa, & alia vitarentur, & quamuis generatim vellet Paulus, vbi non est lex vlla, non esse peccatum, nihil contra nos, quia

ponimus dictamen rationis fore legem, etiam si non esset Deus in mundo, vel non vellet specialiter, formaliter, & expressè obligare nos ad sequendum dictamen rationis. Ista responsio est melior, quia nullum verbum posuit Paulus, quo significaret se loqui de sola lege positiua, vnde Toletus illum interpretatur de lege veteri, quatenus etiam includebat præcepta naturalia.

Præterea auctores, quos pro se aduersarij citant, **[sect. 17]** **[76]** parum illis suffragantur: nam Salmeron solùm dicit leges omnes processisse, id quod nullus negat. Valentia non requirit in Deo voluntatem oblig#di dictamen rationis, vt sit vera lex, sed quòd procedat ex voluntate Dei: quod licet esset verum, non haberent aduersarij, quod intendunt, sed non credo esse verum: quamuis enim tale dictamen non esset à Deo, vel putaretur non esse à Deo, vel non consideraretur esse à Deo, malum esset illi aduersari, & amplecti, quod turpe iudicatur: ergo ligaret, & sic esset lex. Castro solùm ait contra Gerson. lect. 2. de vita spiri. corol. 5. legem naturalem propriam lege# esse Dei, quia est conditor nostræ: quod non est contra nos. Bonauentura solùm ait omne peccat# esse contra legem, saltem latè dictam, qualem putat esse legem naturæ, sed fallitur, maximè in opinione aduersariorum dicentium, Deum voluisse peculiariter obligare ad ea, quæ ratio dictat esse omninò facienda, & absque tali voluntate non fore legem naturalem. De Gersone, Ocham, Castronouo, Almaino quidquid contra nos dicant, non curamus. D. Thomas vult de facto & de potentia absoluta nihil esse peccatum, nec posse esse, quod n# sit prohibitum lege diuina naturali, & æterna. Sed non dicit esse de essentia peccati esse contra legem Dei, ac proinde si per impossibile esset contra rationem, & non contra legem Dei, non fore peccatum, docet etiam, legem naturalem proficisci à Deo ab æterna eius lege, & voluntate, sed non docet præter voluntatem condendi hominem cum iudicio & vsu rationis necessariam esse aliam voluntatem in Deo, vt dictamen rationis nostræ habeat rationem legis, & obliget ad culpam: & sanè si admittenda esset talis voluntas, potius dicerem cum Gersone, Castronouo, & Ocham, illam vol#tatem esse in Deo liberam, & sic potuisse non esse in Deo, & Deum posse reuocare totam legem naturæ, vel in ea dispensare, quàm cum nonnullis recentioribus esse necessariò in Deo talem voluntatem obligandi homines, & suam voluntatem denuntiandi, quod vltimum requiri fatentur ad rationem legis naturalis. Et mirum est vnde collig#t illam voluntatem esse necessariò in Deo. Non c#ueniret, inquiunt, cum diuina sapientia, vt ea quæ ex natura sua sunt mala, non prohiberet, eo quod nullum haberet motiuum non prohibendi, nec c# diuina prouidentia, quia non bene prouideretur naturæ rationali. Deus autem non potest non vti sapientia, & prouidentia, Psal. 13. *omnia in sapientia fecisti.* Sed hæc ratio risu digna est: nam Deus ne homines peccarent, & digni fierent æterna, aut ce#porali pœna, posset ab illa prohibitione abstinere, & in hoc sapie#tissimè procederet, & optimè prouideret bono nostro. Item si necessariò denuntiaret illam voluntatem, denuntiatione sufficienti ad legem, & obligandos homines, cum illa vol#tas non colligatur euidenter ex ratione naturali, necessariò deberet vti reuelatione: quod est absurdissimum. Ergo non est dicendum in Deo esse necessariam voluntatem obligandi nos, & denuntiandi hanc voluntatem, vt teneamur non me#tiri, &c. & hæc mihi videtur sententia Guilielmi Parisiensis lib. de legib. cap. iam igitur fol. 9. col. 4. vbi docet nos, sine verbis, aut scripturis, imò & sine notione Dei obligari sub culpa, & peccato ad seru#dam honestatem moralem per legem quandam, quæ est in anima nostra, quam dicit esse naturam ipsam, vel sapientiam, artémque honestè, & rectè viuendi, licet notitia Dei obligationem augeat. Clariùs hoc idem docet D. Thomas qu. 104. art. 1. vbi

ait, *præcepta moralia habere vim obligandi ex ipso dictamine rationis, & non ex aliqua institutione diuina, vel humana,* secus cæremonialia, & iudicialia, quia in se considerata non habent absolutè rationem debiti, sed ex aliqua institutione.
Male ergo, vel saltem impropriè Sayrus lib. 3. Thesauri cap. 2. nu. 1. loquens de lege diuina, abstrahendo à naturali, & positiua, æterna, & temporali dixit, legem diuinam esse, quæ immediatè à Deo instituta est; nam æterna non est instituta à Deo: sed est ipsum dictamen æternum in seipso spectatum: naturalis etiam non est propriè ex institutione diuina.

SECTIO V. *Quæ sit materia circa quam versatur lex naturæ.*

PRimò, sicut præceptum diuiditur **[sect. 18]** in affirmatiuum, & negatiuum, ita[565] & lex naturæ: quædam enim est af[566]firmans, seu præcipiens, alia negans, seu prohibens, aut vetans. Vetantur qu# turpia, & vetari hac lege est iudicari turpia: præcipiuntur honesta, & necessaria ad hoc, vi homo turpiter non se habeat: & hoc est præcipi honesta, & necessaria iudicari: multa sunt mala, quia prohibita hac lege, licet non sint prohibita lege positiua. De quo vide D. Thomam hac qu. ar. 2. & sequentibus, & quæst. 100. art. 2. vbi Caietanus, Sotus 2. iust. qu. 3. art. 8. Victoria relect. de homi. nu. 3. & 4. Augustinus 1. de lib. arb. cap. 3. vbi ait adulterium, & alia huiusmodi, non ideò mala esse, quia vetantur aliqua lege (scilicet positiua) sed ideò vetari lege, quia mala sunt.

Secundò, ad legem naturæ pertinent non solùm[567] principia aliqua per se nota, sed etiam aliquæ conclusiones: oppositum tenent aliqui, citantes pro se D. Thomam hac quæst. 94. art. 2. in principio, vbi ait, *præcepta legis naturæ esse prima principia practica,* & art. 3. vbi ait, *multa studiosè fieri ad quæ natura n# primò inclinat, sed per rationis inquisitionem sunt ab hominibus inuenta,* quasi vtilia ad bene viuendum, & ea non esse de lege naturæ: citatur etiam Dur#dus, tract. de legib. sed malè, potiùs enim dicit ius naturæ versari etiam circa conclusiones, vt rectè refert Turrecremata cap. ius gentium d. 1. art. 1. nu. 3. Sed pro illa sententia arguitur, quia conclusiones aliquæ euidenter deductæ ex principiis moralibus pertinent ad ius gentium: cur ergo non omnes? Ius autem gentium, est aliud à naturali: ergo nulla conclusio pertinet ad ius naturæ. Antecede#s probatur, ex l. 1. 2. & 3. & l. omnes, cum aliis ff. de iust. & iure, & l. bona fide, ff. depositi. Vbi aliqua tribuuntur iuri gentium, qu# per euidentem consequentiam ex principiis moralibus deducuntur. sed nostram sententiam tenet expressè D. Thomas hac quæst. 94. art. 4. 5. & 6. & quæst. 95. art. 2. quæst. 100. art. 1. 2. & 3. Caietanus, Conradus, Medina, & alij his locis, Valentia disp. 7. quæst. 4. punct. 2. Sotus iust. quæst. 4. art. .& lib. 3. quæst. 1. art. 3. Iurisperiti grauiores apud Couarruuiam reg. peccat# parte 2. §. 11. nu. 4. Pinellus 16. de rescin. vend. in Rubrica part. 1. ca. 1. nu. 7. & sequent. Ferdin#dus, Mendoza, lib. de pactis, quem latè retulimus, disp. 1. sect. 2. Turrecremata suprà, & Durandus qui **[77]** tamen in hoc non placet, quod ait, omne ius gentium naturale esse.
Nostra igitur sententia asserens omnes conclu **[sect. 19]** siones obligantes ad aliquid, ex vi solius rationis naturalis sine vlla voluntaria institutione humana, vel diuina, pertinere ad legem naturæ. Patet ex Arist. 5. Eth. cap. 7. vbi dicit, *iustum naturale esse, quod vbique vim habet,* scilicet ex ipsa natura, *& non quia videtur, vel non videtur,* id est, non ex institutione, & arbitrio hominum, & Isid. 5. ethym. c. 4. & refertur cap. ius naturale dist. 1. ait, *ius naturale est commune omnium nationum eò quòd vbique instinctu naturæ, non*

constitutione aliqua habetur, & Tullius ait, *ius naturæ est quod non opinio genuit,* vt refert Turrecremata suprà: sed ius, quod versatur circa conclusiones euidenter elicitas ex principiis naturæ, non genuit opinio, nec humana constitutio: ergo est ius, & lex naturæ. Confirmatur primò, quia inter ius positiuum, & naturale non datur medium: sed conclusiones illæ non pertinent ad ius positiuum, cùm agant de rebus sec#dùm se, & non vt subsunt constitutioni humanæ, vel diuinæ arbitrariæ, & voluntariæ: ergo pertinent ad ius naturæ. Confirmatur secundò, quia omne quod secundùm se est malum, prohibetur lege naturæ, & quod est necessarium secundùm se, præcipitur eadem lege, sed malum & bonum de quo tractant conclusiones, potest esse huiusmodi: ergo tale pertinebit ad legem naturæ. Confirmatur tertiò, quia ad obligandum per se, & sine iure positiuo impertinens est, quod intellectus cum discursu, vel sine discursu intelligat aliquid esse turpe, aut necessarium, sed si id cognoscat sine discursu, obligabit absque vllo iure positiuo: ergo similiter si id intelligat cum discursu: & sic in vtroque casu illud pertinebit ad legem naturæ. patet in fornicatione, vsura, cultu Dei, & aliis multis, quæ pertinent ad ius naturæ; tamen eorum turpitudo vel necessitas solum cognoscitur per discutsum.

Ad primum testimonium D. Thomæ respondeo, **[sect. 20]** loqui de primariis præceptis iuris naturæ, vt locis pro conclusione citatis se explicuit. Quid autem in 2. testimonio velit, notatione 4. exponemus: quod verò ait quæst. 91. art. 3. conclusiones deductas ex primis principiis pertinere ad legem humanam, solùm significat, præcipi solere lege humana, quia ratione non facilè, neque ab omnibus cognoscuntur, vt ipsemet explicat quæst. 95. ar. 2. in fine: aut intelligitur de conclusionibus, in quibus non agitur de turpitudine, vel necessitate obiecti secundùm se, sed de c#uenientia præcipiendi illud tamquam salutare, & commodum, vel prohibendi illud tamquam noxium, & incommodum: vt cum præcipimur adesse sacro in die dominica, &c.

Ad rationem respondeo, ius gentium strictè[568] sumptum esse positiuum, & non naturale, secus latè dictum, de quo sæpe loquuntur Iurisperiti, & vocant illud naturale, vt glossa Accursij l. bona fides ff. depositi, & consonat Cicero, Tusc. 2. dicens *in omni re omnium gentium consensus lex naturæ putanda est.* Sed de hac re multa dixi disput. 2. sectione 4. **[sect. 21]**

Obserua tamen primò, sicut conclusiones euide#ter deduct# ex principiis moralibus, sine vllo iure positiuo obligantes, euidenter continent ius naturæ: ita quæ probabiliter deducuntur, continere illud probabiliter, & esse leges natur# non certas, sed probabiles, in quibus si falsitas enuntiaretur, non essent leges natur# verè, sed apparenter: quia conscientia erronea non est verè lex. De legibus autem naturæ certis intellige, quod ait Valentia illo pun. 2. omnia iura naturæ esse euidentia, ne[569]garique non posse, nisi ex praua consuetudine aut pertinacia, vel affectu exc#cante, & impediente.

Secundò, obserua D. Thomam, Caietanum & alios, hac quæst. 94. art. 2. & Valentiam suprà distinguere, vt quædam principia practica sint per[570] se nota omnibus, quædam verò non omnibus, sed quibusdam videlicet, quia à nonnullis termini n# penetrantur, vel argumenta fortia, aut affectus vehementes impediunt, ne homo præstet assensum. Sic in materia de habitibus dixi, argumenta apparentia impedire posse assensum conclusionum euidentium: imò & principiorum, præsertim in hominibus care#tibus habitu. Tertiò, obserua ex parte inclinationis naturalis, cui præcepta naturalia acc#modantur, sumi varias leges naturales. Quod perspicuum est, & tractatur à D. Thoma art. 2. & à Valentia illo pun. 2. Quartò obserua, quod ait D. Thomas art. 3. omnes actus virtutum sub c#muni

ratione pertinere ad ius naturæ, non verò sub rationibus particularibus bene exponi à Soto. 1. iust. quæst. 4. art. 3. Conrado, Vazquez hîc art. 3. Vale#tia punct. 4. omnium virtutum actus sunt in præcepto naturali, non tamen omnes earum actus, vt expressè docet D. Thomas, 2. quæst. 104. art. 2. ad 1. Caietanus, & alij ibi: itaque nulla est virtus, cuius actus non sit aliquando in præcepto obligante saltem sub veniali, consonat Aristoteles 5. eth. cap. 1. vbi in omnibus virtutibus cardinalibus aliquid à lege præceptum ostendit, imò omnes actus omnium virtutum cadunt sub præcepto naturæ,[571] quantùm ad aliquem modum, licèt non quantùm ad substantiam: nam ratio omnibus modum aliquem præscribit, sine quo si fiant, turpiter, & non studiosè fient: vt si fiant propter malum finem, vel tempore, aut loco non conueniente, vel iure positiuo vetante, de quo Caietanus art. 3. vel virtutum actus, vt studiosi sunt, dicuntur cadere sub præcepto; quia secundùm opinionem asserentium, non dari saltem per se, & seclusa ignorantia, vel inaduertentia, actus indifferentes in indiuiduo, præceptum habemus exercendi bonum actum, supposito quod operari velimus, vt notat Valentia illo pun. 4. & hoc est quod ait D. Thomas illo art. 3. omnes actus virtutum, vt virtuosi sunt, esse[572] de lege naturali: quia vnicuique propria ratio naturaliter dictat, vt virtuosè agat. Imò nullus, aut ferè nullus actus est, qui concurre#tibus aliquibus circunstantiis non cadat sub naturali præcepto, vt si præcesserit eius præceptum positiuum, votum, iuramentum, promissio, aut sit necessarius ad vitandum scandalum, ad vitam, vel salutem tuendam, aut ad quid simile.

Alij explicant D. Thomam de lege latè dicta, vt se extendit ad dictamina non obligantia: sed expositio hæc nulla est, sic enim non negasset, aliquos actus virtutum in particulari esse de lege naturæ. Vazquez, Caietanus, & n#nulli alij D. Thomam exponunt, vt actus virtutum sint de lege naturæ in communi, & non in particulari, & cum certis circunstantiis, quia lex naturæ non præcipit illas circunstantias, sed vel non sunt præcept#, vel sunt præceptæ iure positiuo: & interdum lex naturæ prohibet actum cum illis circunstantiis, vt **[78]** lex naturæ præcipit puniri furem: sed lex positiua determinauit pœnam, vt esset suspensio, lex naturæ præcipit abstinentiam, positiuam determinauit id ad certos dies: lex naturæ præcipit in communi reddere depositum, sed eadem vetat reddi, cum dominus est furiosus, & abusurus est deposito scilicet ense: vitam seruare tenemur, sed nisi necessarium sit mori, ad bonum Dei, vel communitatis, aut ad proximi salutem spiritualem, iuxta ea quæ docet D. Thomas 2. 2. quæst. 26. de ordine charitatis, & Pan. 1. cap. 3. *debemus pro fratribus animas ponere,* & Augustinus de mendacio cap. 6.

Quintò obserua, non solùm pertinere ad legem **[sect. 22]** naturalem, quæ ratio dictat esse facienda, vel omittenda homini in statu purè naturali: sed etiam qu# in statu eleuationis: supposita enim cognitione talis status, ipsa ratio naturalis præcipit, quid in eo agendum, vel omitte#dum sit, siue cognitio status sit naturalis quoad substantiam, siue supernaturalis. Sumitur ex Caietano quæst. 100. articul. 1. D. Thom. eodem art. & duobus sequentibus, & est manifestum.

Sextò obserua, omnia præcepta naturalia, vt docet Valentia illo punct. 2. constituere vnum ius, vnamque legem naturalem, non solùm vnitate collectionis, & aggregationis, sed etiam vnitate ordinis. Nam ab eodem principio, scilicet naturali lumine proficiscuntur, & ad eundem finem vltimum referuntur: habéntque quemdam ordinem vel inter se, vel saltem ad vnum aliquod præcept# naturale, ad quod reducuntur: vt ad illud, *Omne bonum necessarium est faciendum: omne turpe fugiendum.* Sic omnia præcepta respicientia proximum reducuntur ad illud: *Quod tibi non vis fieri, alteri ne facias.* De quo latè

Chrysostomus homil. 13. ad pop. Christus Matth. 7. *Omnia quæ vultis, vt faciant vobis homines, & vos facite illis.* Simile est Tob. 4. *Quod ab alio oderis tibi fieri, vide ne tu aliquando alteri facias.* Et illud, *Diliges proximum tuum sicut teipsum:* imò omnia reducuntur ad pr#ceptum dilectionis Dei, quia omnium violatione offenditur Deus: & ad pr#ceptum dilectionis sui, quia omnium violatione violans læditur. Vnde bene Basilius regul. 2. fusiùs disp. docet, ad præcepta dilectionis alia omnia reuocari: & Pererius Rom. 2. disp. 10. omnia præcepta naturalia reuocat ad illud Genes. 4. *Sub te erit appetitus tuus, & tu dominaberis illius.* Rectus[573] enim est, qui appetitui dominatur: vt ex Cicerone 3. de Rep. docet Augustinus 4. contra Iul. c. 12.

Sed mirabile est, quod Tertullianus lib. contra[574] Iudæos ait, *in lege abstinendi à ligno recognosci omnia præcepta postea data in lege Moysi.* Quod tamen intelligi potest: quia illa lex continebat aliquid pertinens ad dilectionem sui, Dei, & proximi: ad hoc autem triplex dilectionis genus, omnia præcepta pertinent. Assumptum declaratur. Quia obediendo illi legi, ostenderet dilectionem erga Deum, cuius gratia illam seruabat: & amorem erga se, & proximum, quos sic liberaret à morte corporali, & spirituali. Violando autem illam legem omnes hos amores læderet. Scholiastes autem Tertulliani ipsum explicare videtur, vt tunc Deus primis parentibus cum illo præcepto positiuo legem naturalem impresserit, in qua implicitè aut virtute continentur omnia præcepta moralia, data in lege Vel intellige Tertullianum, vt in illo præcepto recognoscantur omnia posteà data in lege Moysi, quia vice illorum omnium vnum illud datum est, primis parent ibus. Vel quia tunc visa est forma præcipiendi, quam Deus in lege Moysi seruauit, fuit enim primum præceptum positiuum datum à Deo, cuius instar fuêre sequentia.

Septimò obserua, quòd D. Thomas art. 2. ait, **[sect. 23]** propositionem per se notam esse quando prædicat# est de intrinseca ratione subiecti, non ita esse intelligendum, vt semper ita sit, nam multæ sunt per se notæ, in quibus prædicatum non est de intrinseca ratione subiecti; sed passio, vel effectus, dansq#ue aliquid extrinsecum, vt probat bene Valentia illo punct. 2. ad tertium: imò interdum prædicatum est de essentia subiecti: tamen propositio non est per se nota, nec per aliud: quia non est, vnde euidenter cognoscatur rem illam esse talis generis, vt quod cœlum sit corpus simplex, & incorruptibile, quòd quantitas sit accidens, quòd lux sit qualitas, & non corpus, &c.

Octauò obserua, in hac sect. disputari potuisse, an modus cadat sub lege: sed quia de hoc tractat D. Thomas quæst. 100. art. 9. & 10. agens de præceptis decalogi, in eum locum quæstionem hanc fuisse reseruatam.

Nonò obserua, non aduersari ei, quod superius diximus, cuiuscumque scilicet virtutis aliquem actum esse in præcepto, quòd nullus actus virginitatis, vel paupertatis euangelicæ videtur esse in præcepto. Vnde Matth. 19. vers. 21. postquam dixit Christus, *Si vis ad vitam ingredi, serua m#data,* subiungit, *Si vis perfectus esse, vade & vende:* quasi hoc non esset præceptum, sed consilium. Vide doctissimum Maldonatum ibi. & Luc. 17. vers. 10. quibus locis acriter impugnat Caluinum asserentem, nullum esse consilium, & opera supererogationis, sophisticum esse inuentum, & Augustinum epist. 89. quæst. 4. vbi refert vt h#reticos, quosdam, qui olim asseruerunt neminem saluum esse posse, nisi omnia venderet, & daret pauperibus. De virginitate etiam consilium esse, non præceptum, patet ex 1. Corinth. 7. vers. 25. & Concilio Gangrensi cap. 1. Respondeo enim virginitatem non esse virtutem[575] distinctam à castitate, nec paupertate# à liberalitate, & magnificentia, de castitate autem, liberalitate, & magnificentia esse præcepta aliqua naturalia. Idem est

de vrbanitate, eutrapelia, & omnibus in vniuersum virtutibus, quare perperam nonnulli moderni cum Caietano 2. 2. quæst. 104. artic. 2. ad primum, limitant, quod ibi ait D. Thomas omnium virtutum aliquos actus esse in præcepto, vt solùm intelligatur de solis virtutibus præcipuis, scilicet Theologalibus, & Cardinalibus. An verò lex humana præcipere possit omnium virtutum actus, cùm ad commune bonum expedierit, vt docet D. Thomas quæst. 96. art. 3. discutiemus disput. de materia legis humanæ.

Decimò obserua, quod ait D. Thomas 2. 2. q. 25. art. 8. & est communis doctrina Theologorum, vt docet Suarius 3. part. tom. 4. sect. 5. num. 24. hominem teneri ex charitate habere animum paratum ad inimicum diligendum, si necessitas occurreret: & quod quidam aiunt, teneri peccatorem statim post peccatum ad habendum animum paratum, vt pœniteat, cùm necesse fuerit, non esse intelligendum de præparatione animi per actum positiuum studiosum, sed per negationem actus contrarij, & idem est in multis aliis materiis.

Vndecimò obserua, quòd ait D. Thomas art. 3. cuilibet homini esse inclinationem ad agendum **[79]** secundùm rationem; & hoc esse agere secundùm virtutem, quod etiam docet Sotus 1. iust. quæst. 4. art. 3. non significare esse inclinationem naturalem, seu pondus naturæ, ad omnes virtutes etiam supernaturales, & ad actus omnium illarum, quamuis & hoc quodammodo sit verum, vt patet ex dictis in materia de beatitudine disput. de eius appetitu: sed intendit D. Thomas esse inclinationem naturalem, & pondus naturæ ad agendum, saltem actu naturali, secundùm rationem & virtutem in[576] omni materia: & omnem virtutem esse conformem, & consentaneam rationi, & inclinationi naturali, sicut dixerat quæst. 71. art. 2. & iuxta hæc interpretandus est Damascenus 3. fid. cap. 14. ad fin. dicens. *Naturales sunt virtutes, & naturaliter &*[577] *æquè in omnibus insunt, etsi non omnes æquè operemur ea, quæ sunt naturæ. Nam ex eo quòd secundùm naturam in id, quod præter naturam per transgressionem lapsi sumus.* Naturales autem appellat Damascenus virtutes, non quia naturæ nostræ in Adam à principio suæ conditionis fuerunt infusæ, vt videtur interpretari Clictouæus ibi: sed quia ad illas nos omnes habemus naturalem inclinationem, & aptitudinem æqualem, quantum est ex parte animæ, & consonat Aristot. 2. ethic. cap. 1. dicens: *Neque præter naturam virtutes in nobis efficiuntur: sed idonei quidem ad ipsas suscipiendas sumus natura.* Neque obstat Plato in Menone ad finem dicens: *Si autem nos in omni hac disputatione rectè prescrutati sumus, virtus vtique, nec doctrina, nec natura nobis aderit, verùm diuina sorte absque mente in eum, qui illam sortitus fuerit, influit.* Solùm enim vult sine diuina gra[578]tia, & auxilio neminem in virtute perfectum esse posse: licèt alij Platonem interpretentur, vt virtutes perse infusas agnouerit: de quibus D. Thomas quæst. 55. art. 4. interpretatur id Augustini *virtus est bona qualitas mentis, quam Deus in nobis sine nobis operatur.* De virtute autem acquisita non rectè negaret Plato, esse in nobis aliquomodo ex natura, & doctrina, & rectè Cicero 1. de legib. dixit *est autem virtus nihil aliud, quàm in se perfecta, & ad summum perducta natura:* quia nimirùm virtus perficit naturam, vt operetur iuxta suam bonam, & naturalem inclinationem: vnde 2. de inuentione ait, *Virtus est animi habitus, naturæ modo, atque rationi consentaneus:* quod etiam vsurpauit Augustinus lib. 83. qq. quæst. 30. quamuis lib. de quantit. animæ cap. 16. dixerit *virtutem esse quamdam æqualitatem vitæ rationi vndique consentientem:* de hac dicit in categoriis cap. 12. *Virtus omnes animæ partes amplectitur: omneque animal suo imperio gubernat, ac regit:* vt & iracundiam domet, & cupiditatem animo amoueat. Vnde patet, quàm sit bona, & consentanea, atque conueniens

naturæ rationali: cùm D. Thomas art. 3. dixerit, *In nobis esse naturalem inclinationem ad agendum secundùm virtutem, & ad id adiuuat ipsa virtus.*

SECTIO VI. *Vtrùm lex naturalis sit & semper, & vbique fuerit eadem.*

SVpponimvs, legem naturalem **[sect. 25]** in se esse vnam vnitate, non solùm collectionis, sed ordinis, qui est intre ipsa præcepta, vt sectione præcedeni[579] diximus, sicut etiam lex Moysi, quæ omnia naturæ præcepta, & insuper iudicialia, & cæremonialia complectebatur, appellatur vna à Theologis & Patribus, & à Scriptura ipsa, Psal. 18. *lex Domini immaculata,* & sæpè Psal. 118. & Matth. 5. vers. 16. & 18. solùm quærimus modò, an sit & semper fuerit eadem vbique, seu apud omnes gentes, & nationes. Et ratio dubitandi est, quia hæc lex, vt diximus, consistit in dictamine rationis, ex quo vol#tas obligatur: non sunt tamen, nec fuerunt eadem dictamina apud omnes, sed diuersa, & contratia: Ergo nec eadem lex naturæ. Minor patet; nam olim apud Germanos latrocinia extra ciuitates vitio n# vertebantur, vt memoriæ prodidit Iulius Cæsar 6. de bello Gallico, Lacedemoniis eduliorum furta permissa fuêre: Cilices olim rapto vixerunt. Apud aliquos etiam idololatria lege fuit stabilita: & apud Theodoretum 9. Græc. affect. per leges Lycurgi licebat pueros adamare, itemque viros ex alienis vxoribus, fœminas autem ex alienis maritis filios sibi comparare: & per leges Persarum, matrum, sororum, filiarumque connubiis sus deque c#misceri: & per leges Tibarenorum seniores, ab altissimis rupibus præcipites dare: & per leges Scythar# vna cum mortuis hominibus viuos infodere, quos olim viuentes illi dilexerant: & per leges Platonis,[580] vt patet apud ipsum dialogo 5. de Repub. mares, & fœminas mutuo aspectu nudorum corporum ad impudicitiam sese incitare: itémque omnium virorum c#munes esse vxores, nulli viro propri# sub eodem tecto incolere: filios item omnibus omnes communes esse, ita vt neque pater sciat, quem ex se filium genuerit, neque filius ex quo natus sit patre, qu# & alia attigêre D. Thomas hîc art. 4. Valentia disp. 7. quæst. 4. puncto 1. Castrus 2. de lege pœnal. cap. 14. Sotus 1. iust. quæst. 4. art. 4. Bozius 2. de iure cap. 15. Azot tom. 1. lib. 6. cap. 60. & sequentib. & tom. 2. lib. cap. 14. quæst. 3. & 4. Tiraq. lib. de legib. connub. Solinus lib. 5. cap. 43. Pererius Rom. 2. disp. 11. 12. & 13 Lilius Giraldus in hist. Deorum syntagm. 13. vbi refert Babyloniis legem fuisse, qua mulieribus omnibus ingenuis concedebatur, vt semel in vita ad veneris antrum desiderent, & cum externis viris consuetudinem haberent. Hebræi honestum putabant egenis parentibus alimenta negare; siqu# illis dari debebant, Deo tribuerentur, Matth. 15. *vos autem dicitis, quicunque dixerit patri, vel matri, munus quodcunque est ex me, tibi proderit, & non honorificauit patrem suum, aut matrem suam.* Hoc est, vt ex Strabo, Hugone & Lyrano ad illum locum explicat sapientissimus noster Maldonatus, absque culpa filius poterat parentes non honorare, si Deo offerat, quod pare#tibus præbere tenebatur: & quidam hæretici apud Augustinum 3. de doctrin. Christ. cap. 14. dixerunt nihil esse suaptè natura iustum, & honestum, ex præscripto alicuius legis communis, qua omnes vniuersè astringantur: sed in vnaquaque regione, seu prouincia, iustum esse, quod vsu, & consuetudine ibi receptum sit, atque probatum. Quod sumptum videtur in Pythagora, & Philosophis, quos Pyrrones nominabant, qui existimatunt, nullum[581] esse ius naturale: sed omne ius opinione hominum, seu legibus

& consuetudinibus humanis constare, quos confutat Cicero 1. de legibus post medium, **[sect. 26]** & tacitè Arist. 5. eth. cap. 7.
582

Nihilominus dico primò, quoad obligationem[583] vna & eadem lex naturæ est, & fuit semper apud omnes nationes, id est, omnes ad eadem, in iisdem circunstantiis facienda, vel omittenda sunt, & fue-**[80]**runt semper obligati, per se loquendo, & seclusa ignorantia. Itaque si rectè iudicarent de rebus, haberent eadem dictamina, quibus alij à natura ligantur, & eisdem ipsi ligarentur, & rectè iudicantium dictamine si ad illos transferrentur, illos ligarent, & ideò sunt leges etiam respectu ipsorum. Hoc sensu accipe quod dicitur, legem naturæ eandem esse apud omnes. Tenet D. Thomas art. 4. Valentia disp. 7. quæst. 4. puncto 1. Isidorus 5. ethym. cap. 4. & refertur cap. ius naturale d. 1. Augustinus 3. de doctr. Christ. cap. 14. Cicero 3, de Repub. cuius verba refert, & tanquam penè diuina laudat Lactantius 6. diuin. insti. cap. 8. *Est,* inquit Cicero,[584] *vera lex, recta ratio naturæ congrue#s, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quæ vocet ad officium iubendo, vetando à fraude deterreat:* & paucis interiectis. *Huic legi nec abrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, nec tota abrogari potest. Nec verò aut per Senatum, aut per populum solui hac lege possumus. Nec est quærendus explanator, aut interpres alius, nec erit alia lex Romæ, alia Athenis*; *alia nunc, alia posthac*: *sed & omnes gentes, & omni tempore vna lex, & sempiterna, & immobilis continebit: Vnusque erit communis quasi magister, & imperator omnium Deus. Ille huius legis inuentor, disceptator, lator: cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso luet maximas pœnas, etiamsi cætera supplicia effugiat.* Idem docuit Aristo. 5. ethic. cap. 7. Vnde Tertullianus lib. de corona militis, & in apologet. cap. 4. sugillat Romanorum leges, quod huic dissimiles subinde mutarentur in dies.

Dico secundo, quantùm ad vsum, & cognitio **[sect. 27]** nem partim fuit semper eadem lex naturæ apud[585] omnes nationes. partim non: in quibusdam enim[586] notissimis conueniebant, in aliis minus notis, & difficilioribus discrepabant, & discrepant modò. Ita sentiunt D. Thomas & omnes eius interpretes ar. 4. Valentia illo pun. 1. Sotus 1. iust. qu. 4. ar. 2. & 4. Cordubensis lib. 2. qu. 4. Vazquez 1. 2. disp. 122. cap. 2. Toletus in id Rom. 2. *Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis.* Bellarminus 1. de matri. cap. 27. Castro. 2. de lege naturali cap. 14. probatur: n# ad omnes pertinet id Psal. 4. *Quis ostendet nobis bona*? *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine,* quod de lumine rationis omnes Orthodoxos interpretari, ait Genebrardus ibi. Licèt ipse aliam expositionem misceat. In omnibus ergo lumen rationis aliqua ostendit fugienda, vel prosequenda, & sic etiam quoad cognitionem ipsius conueni#t aliqualiter homines in lege naturæ. Vnde Rom. 2. *Cùm enim gentes qui legem* (scilicet scriptam) *non habent, naturaliter ea quæ legis sunt, faciunt, ipsi sunt sibi lex, &c. testimonium reddente conscientia ipsorum, &c.* Ibidem. *Quisine lege peccauerunt, sine lege peribunt,* scilicet scripta, quia peccant contra legem naturalem latè Augustinus 3. de doct. Christia. ca. 14. docet multa esse ad legem naturæ spect#tia, quæ à nullo ignorari possunt, & Isidorus 5. ethym. cap. 4. & refertur cap. ius naturale d. 1. ait *ius naturale esse commune omnium nationum, eo quod cuique instinctu naturæ, non constitutione aliqua habetur.* Et quis potest dubitare an bonum necessarium sit prosequendum, malum vitandum, vita conseruanda, nullus lædendus, vel de illo præcepto Christi, Matth. 7. *Quæcunque vultis vt faciant vobis*

homines, & vos facite illis, si termini intelligantur? Vnde Arist. 5. ethic. cap. 7. dixit. *iustum naturale esse quod vbique vim habet eandem, & non quia videtur, vel n# videtur,* & inferius, *quod natura constat, immobile est, & vim habet eandem vbique, sicut ignis, hic & apud Persas vrit.* Ad idem sunt verba Ciceronis apud Lactan. quæ fusè iam retulimus.

Ignorantur qui[587]dem à multis multa, ad legem naturæ pertinentia: sed à nullo etiam male affecto omnia, ideo D. Thomas art. 6. dixit *legem naturalem etiam per peccata n# posse omnino aboleri,* quod etiam docuit Augustinus 2. Confessio. cap. 4. & latè Pererius Rom. 2. disp. 13. quamuis Vazquez suprà cap. 2. dicat, in casibus argumenti nostri semper aliquem timorem conscientiæ remansisse, vel peccandi consuetudine extinctum fuisse, & vt cætera, quæ flagitiosa sunt, omittam, connubia cum parentibus, & sororibus adeò turpia, à Sanctis, & Philosophis ethnicis habebantur, vt ea de causa Persas acriter reprehenderint: de quo multa Cardinalis Bellarminus 1. de matrim. cap. 14.

Sed an hæc ignorantia legis naturalis sit ali[588]quando inuincibilis & inculpabilis. Castro suprà significat nunquam posse esse inuincibilem, & fuit opinio Alensis 2. part. quæst. 153. art. 3. Durand. 3. dist. 25. quæst. 1. Propendet Gratianus post c. quid turbatur, 1. quæst. 4. gloss. cap. vlt. de consuet.

Mihi tamen certum est, aliquam iuris naturalis **[sect. 28]** ignorantiam esse omninò inculpabilem, præser[589]tim in iunioribus, & hebetioribus & idiotis: nam etiam apud sapientissimos, ingenio præstantissimos, & veritatis amantissimos, ac piissimos Theologos, & Iurisperitos sunt vari# opiniones, an hoc, vel illud sit iure naturæ præceptum, aut prohibitum, mortale, vel veniale. Colligitur ex cap. obiiciuntur, 1. quæst. 4. de quo latè Cordubensis lib. 2. quæst. 4. Sotus 1. iust. quæst. 4. art. 4. Vazquez, Cumel, Valentia, & Medina: & nos in materia de peccatis.

Quantùm verò lex naturæ post peccatum Adæ[590] obscurata sit, latè Pererius Rom. 2. disp. 11. 12. & 13. in qua etiam tractat, an ignorantia legis naturalis possit aliquando excusare. Hoc autem certissimum est, quandiu lex inuincibiliter ignoratur, peccatum non committi: vt docet Basilius hom. in Psal. 1. Hieronym. epist. ad Algasiam, quæst. 8. ex illo, Rom. 7. *Cùm venisset mandatum, peccatum reuixit.* Dicitur autem lex naturæ inuincibiliter ignorari, quando nescitur, an obiectum sit turpe, vel necessarium, sciri autem, quando cognoscitur obiectum esse turpe, vel necessarium, etiamsi de lege ipsa seu dictamine rationis homo non cogitet. Nec vt obliget lex naturæ,[591] requiritur alia promulgatio, quàm quòd ita sit proposita veritas, vt in communem notitiam venire possit, sed excusabitur ab eius violatione is, in cuius notitiam non venerit, si hoc absque eius culpa contingat, de quo Valentia illa quæstio. 4. punct. 3. sed lex, quæ vni est nota, facilè eius doctrina poterit aliis innotescere: vndè non solùm obligabit, vt præceptum particulare, sed etiam vt lex communis strictè sumpta. Exploratum tamen est, aliquando ignorantiam legis naturæ culpabilem esse, vt colligitur ex Rom. 1. *Propter quod tradidit eos Deus in reprobum sensum, &c.* & cap. flagitia, 32. quæst. 7.

Si contra priorem conclusionem obiicias: quia **[sect. 29]** in diuersis statibus requiruntur diuersæ leges, vt[592] in natura integra deberent omnes homines esse liberi, & omnia bona c#munia. Natura verò corrupta petit, vel admittit seruitutes, & rerum diui-**[81]**siones, vt sumitur ex l. manumissiones, ff. de iustitia & iure, & §. ius autem; instit. de iure natur. Respondeo, aliud est loqui de exercitio legis, seu executione, aliud de ipsa lege. Quamuis autem status[593] aliquis postulare possit vsum, & exercitium vnius præcepti, & non

alterius; ni hilominus omnis status continet omnia naturalia præcepta, quædam exercenda, in illo statu, quædam in alio. Vt nunc quædam præcepta exercenda sunt tempore belli, alia pacis; & ars medica, quædam iniungit efficie#da tempore sanitatis, quædam tempore ægritudinis: ita lumen rationis etiam nunc dictat, quædam debere fieri in statu naturæ integræ, si contingeret, vt olim contigit, alia in statu naturæ corrupt#, in quo nunc sumus. Hoc ex sequenti sectione magis patebit.

SECTIO VII. *An lex naturæ humana lege, vel consuetudine mutari possit.*

SVppono, legem humanam, & c# **[sect. 30]** suetudinem in hoc eandem vim ha[594]bere: nam consuetudo est lex non scripta, l. de quibus l. diuturna ff. de legib. cap. consuetudo d. 1. Igitur aliqui Iurisperiti dixisse videntur, ius natur# posse lege humana, vel consuetudine mutari, quando rationi consentaneum fuerit. Referuntur Innocentius in princ. & Panormitanus nu. 3. cap. cùm tanto, seu fin. de consuetud. Idem Panormitanus cap. quæ in Ecclesiarum, de const. num. 11. Felinus nu. 26. & alij ibi. Glossa c. proposuit de concess. pr#be#dæ cap. sunt quidam 25. quæst. 1. glossa Accursij si quod omnes 64. ff. de condict. indebiti, & §. fin. institu. de vsu & hab. & l. manumissiones ff. de iust. & iure, & l. ius ciuile eod. tit. Quæ glossæ, & Iurisperiti in sensum primæ conclusionis statuendæ exponi debent.

Sed simpliciter hæc sententia suadetur. Primò,[595] quia iure naturæ omnia erant communia, & rerum diuisio iure gentium introducta est, vt patet ex Isidoro 5. ethym. cap. 4. relato in cap. ius naturale dist. 1. & ex cap. quo iure, dist. 8. imò in cap. dilectissimus, 12. quæst. 1. *rerum diuisio* dicitur *per*[596] *iniquitatem introducta:* non quòd ipsa introductio iniqua fuerit, sed quòd occasione peccati facta fuerit, vt omnes interpretantur. Secundò, libertas iure naturæ hominibus conuenit, l. manumissiones. ff. de iustitia & iure, l. libertas, 4. ff. de statu hominum: tamen per leges humanas, & ius gentium aufertur, cap. de rectoribus, 26. quæst. 1. cap. ad liberandum, & cap. ita quorumdam, de Iudæis, & d. l. libertas. Vnde & bello capti efficiuntur capie#tium mancipia: in quo etiam Bartolus l. hostes, ff. de captiuis, & alij apud Couarruuiam regul. peccatum, parte 2. §. 11. num. 6. dixêre, iure gentium derogatum esse iuri naturali, quo homines nascuntur, aut sunt liberi. Homo etiam potest se ven[597]dere instit. de iure personali, §. serui autem: in quo derogari videtur naturali iuri libertatis. Tertiò, præceptum illud naturale non occidendi, variis modis ab humana lege limitatum est: lege enim humana permissum est, fure# nocturnum, depopulatorem agrorum, aut itinerum aggressorem, vel militiæ desertorem resistentem, propria auctoritate occidere, vt liquet ex l. 1. & 2. C. quando liceat vnic. sine iudice. Patri etiam ius occidendi adulterum cum filia, quam in potestate habet, conceditur in l. patri. ff. ad leg. Iuliam de adult. Vide etiam l. marito. & l. si adulterum. §. Imperator, ff. eodem tit. & l. qui occidit, ff. ad leg. Aquiliam, & l. gracchus, C. ad leg. Iuliam de adulter, in quibus occidendi alios facultas lege humana conceditur. Quartò ius naturale prohibet auferri alienum: leges autem vsucapionis, & præscriptionis id concedunt. Quo exemplo vtitur glossa dic. l. manumissiones. Quintò, iure naturali, depositum reddendum est, tamen leges humanæ possunt ex causa oppositum præcipere: imò & ipsa lex naturalis interdum id præcipit, aut permittit, vt D. Thomas fatetur art. 4. Aristoteles 5. eth. cap. 7.

Augustinus Psal. 5. & refertur cap. ne quis 22. quæst. 2. Sextò de iure naturali sufficit consensus contrahentium ad matrimonium: at verò iure canonico requiritur præsentia parochi, & testium: & idem argui posset fieri in aliis contractibus: ergo ius humanum naturali derogat. Septimò, ius diuinum Euangelicum, vel etiam naturale est id Matth. 18. vers. 16. *in ore duorum, vel trium testium stet omne verbum:* tamen abrogatum est lege humana: ad testamentum enim plures quàm tres testes requiruntur in l. hac consultissima, & l. sancimus C. de testam. cap. c# esses eod. tit. & ad nonnullas causas decidendas in cap. licet vniuersi de testib. Ergo lex naturalis per humanam abrogari potest. Octauò, matrimonium in primo gradu consanguinitatis est prohibitum iure naturæ: sed si esset necessarium ad propagationem, vel conseruationem generis humani, vt initio mundi, non solùm esset licitum, sed etiam præceptum lege naturali, & præcipi posset lege positiua. Idem esset de polygamia, hoc est, pluralitate vxorum: ergo. Nonò, vota, promissiones, & iuramenta obligant iure naturæ: eorum tamen obligatio potest humana auctoritate tolli, seu relaxari: ergo. Decimò, quia in l. ius ciuile ff. de iust. & & iur. dicitur, ius ciuile effici cum aliquid additur, vel detrahitur iuri communi, id est, naturali, & gentium: vt explicat glossa ibi: ergo humana auctoritate potest derogari iuri naturæ.

In hac re certum primò est, ius naturæ impro **[sect. 31]** priè variari posse. Primò, per additionem, scilicet[598] legis positiuæ obligantis ad aliquid, ad quod lex naturæ non obligabat; vel requirentis ad valorem actus plus quam lex naturæ exigebat. Secundò, quoad obligationem actualem proximam, mutatis circunstantiis obiecti, ita vt lex naturæ præcipiens, vel prohibens aliquid sub certis circunstantiis, sub aliis præcipiat, prohibeat, concedat, vel permittat oppositum. Vt Domino communiter reddendum est depositum, non tamen furioso, qui ense deposito, si ei reddatur, sit aliquem occisurus Tertiò, quoad cognitionem: nem lex naturæ, quæ antea cognoscebatur, potest posteà ignorari, & è contra. Quartò, quoad suam existentiam: quia poterant omnes homines priuari vsu rationis: & tunc non maneret lex in se, quoniam, vt diximus, consistit in dictamine rationis.

Secundò certum est, legem naturalem mutari **[sect. 32]** non posse quoad vim obligandi, ita vt illam amit[599]tat. Quod necessarium erat, vt simpliciter mutari[600] diceretur, sicut aliæ leges tunc propriè, & simpliciter mutari dicuntur, quando vim obligandi amittunt, ita vt etiamsi contingat casus, de quo loquebantur, non obligent actu. At qui legem naturalem non esse sic mutabilem humana auctori-**[82]**tate, sentit D. Thomas in hac quæst. art. 4. 5. & 6. & quæst. 100. art. 8. & 2. 2. quæst. 57. art. 2. ad 1. & qu. 66. ar. 2. ad 1. & 4. d. 36. Alensis 3. part. quæst. 27. m. 4. art. 5. §. 5. aliàs memb. 3. art. 2. Sotus 1. iust. quæst. 4. art. 5. lib. 2. quæst. 1. art. 8. lib 4. quæst. 3. art. 1. Nauarrus cap. ita quorundam de Iudæ. not. 11. nu. 7. Couarruuias 4. Decretal. part. 2. cap. 6. §. 9. nu. 2. & 3. & c. quamuis pactum, de pactis par. 2. §. 4. nu. 11. & reg. peccatum, parte 2. §. 11. à nu. 2. vsque ad 8. Molina tract. 1. de iust. disp. 4. Caietanus, C#radus, Medina, Vasquez, & omnes interpretes, D. Thomas in hac quæst. art. 4. 5. & 6. & quæst. 100. art. 8. Azor tom. 1. lib. 6. cap. 1. quæst. 2. vsque ad 5. Valentia hîc disp. 7. quæst. 4. punct. 5.

Aristoteles 5. eth. cap. 7. Cicero 3. de repub. & c# eo Lactan. 6. diuin. insti. ca. 8. verba Ciceronis sect. 6. retulimus, vbi alia ad rem præsentem inuenies. Idem tenet Gloss. cap. cùm tanto de consuetudine, quæ id probat ex cap. sunt quidam 25. quæst. 1. & §. his itaque. d. 6. & §. sed naturalia instit. de iure nat. &c. & ex cap. non debet, de consang. & affinit. & inde deducet nullam consuetudinem etiam totius mundi præualere

posse iuri naturali, ex cap. flagitia 32. quæst. 7. idem tenet Gratianus d. 5. in prin. dicens. *Naturale ius inter omnia primatum obtinet tempore, & dignitate: cœpit enim ab exordio rationalis creaturæ, nec variatur tempore, sed immutabile permanet:* & in §. his itaque post cap. 3. d. 6. *moralia* ait, *mandata ad naturale ius spectant, atque ideo nullam mutabilitatem recepisse monstrantur.* Et infrà, *Naturale ergo ius ab exordio rationalis creaturæ incipie#s, vt supra dictum est, manet immobile.* Hoc ipsum docet Turrecremata ad §. nunc autem nu. 5. d. 5. Fortunius ad l. veluti col. 7. ff. de iust. & iure.

Sumitur ex Augustino lib. 83. qq. quæst, 31. *Natura,* inquit, *ius est, quod non opinio genuit, sed quæd# innata vis inseruit, vt religionem, pietatem, gratiam, vindicationem, obseruantiam, veritatem,* & ex Greg. 9. cap. fin. de consuetud. vbi ait, *Nemo sanæmentis*[601] *intelligit, naturali iuri (cuius transgressio periculum salutis inducit*) *quacumqne consuetudine, quæ dicenda est verius in hac parte corruptela, posse aliquatenus derogari,* & male aliqui Iurisperiti prim# opinionis auctores dicunt, illa verba, *cuius transgressio* limitare definitionem Pontificis, ita scilicet vt solùm nulla consuetudine derogari posset iuri naturæ, cuius transgressio periculum salutis inducat, secus aliis iuribus naturæ. Cùm tamen verba Pontificis per parenthesim ponantur, rationémque vniuersalis definitionis reddant, quia scilicet semper violatio iuris naturæ periculum animæ inducit. Sicut eti# verba in sequenti parenthesi posita rationem reddunt, cur talis consuetudo seruanda non sit, nimirum, quia potius est corruptela. Nec in re dissentiunt Panormitanus, & alij initio citati: nam cùm dicunt consuetudinem iuri naturali contrariam aliquando valere, non loquuntur de iure naturali vetante, sed permittente, vt ius naturæ permittebat libertatem, & communitatem bonorum: sed ius gentium introduxit seruitutem, & rerum diuisionem, sic D. Thomas art. 5. ad. 3. communis agrorum possessio, & libertas appellatur de iure naturali. Impropriè tamen lex, vel consuetudo inducens id, quod lege naturæ vetitum non est, iuri naturæ contraria dicitur. **[sect. 33]**

Deinde probatur conclusio, quia inferior non[602] potest derogare legi Superioris. Sed lex naturæ est lex Dei, qui est superior omni creatura: ergo lex humana non potest legi naturæ derogare: maior patet ex Vrbano Papa, cap. sunt quidam 25. q. 1. & ex multis addictis disp. 1. Item tota vis obligandi in lege naturali, prouenit à veritate propositionum, vt numquam est me#tiendum, numquam peierandum, numquam Deus odio habendus: quamdiu enim veræ sint istæ propositiones & ab hominibus cognitæ, tamdiu eos obligabunt, sed lex humana non potest mutare veritatem propositionum: ergo nec legi naturæ auferre vim obligandi, quæ ratio etiam in Deo procedit, vt posteà videbimus. Præterea lex naturæ est, per quam Principes gu[603]bernare, & gubernari debent: in qua si possent dispensare, aut eam tollere, & abrogare, ab illa possent se eximere: sicut alios, & ita quiduis eis liceret: & similiter si subditos possent eximere à lege naturæ, possent facere, vt nulla lege tenerentur, quod esset absurdissimum, imò im plicatorium: quia si illi essent Principes, subditi tenerentur eis parere, & ipsi subditis prospicere & bono publico vtilia illis iniungere, & imperare: ergo debent esse aliquæ regulæ & leges immotæ, iuxta quas auctoritas humana procedat, quas Resp. & Principes in quos Resp. transtulit potestatem, seruare teneantur. Hinc Scriptura appellare solet legem diuinam, sub qua naturalis etiam continetur, fœdus sempiternum. Isaiæ 24. *Transgressi sunt leges, mutauerunt ius, dissipauerunt fœdus sempiternum.* Quod D. Thomas quæst. 100. art. 8. ait præcipuè intelligendum de præceptis decalogi. Vnde etiam Augustinus de vera

religione cap. 31. affirmat, debere c#ditorem[604] legum humanatum, si vit bonus, & sapiens est, consulere legem æternam, scilicet, in naturali, quam intra se habet, vt secundum eius incommutabiles regulas, quid sit pro tempore iubendum, vetandumq#ue decernat. Nec mirùm, quia Respubl. non omninò absolutam, sed limitatam habebat potestatem sanciendi leges, ergo limitatam transtulit in principem, nimirum restrictam ad concedendum, vel præcipiendum, quod diuina lege naturali vel positiua vetitum non fuerit, & ideo Bernardus lib. de præcept. & dispens. non longè ab initio docet, hominem nullo modo posse dispensare in præceptis decalogi etiam secundæ tabulæ: & Paulus Iuriscons. l. ius palam, ff. de iustitia & iure: *Id quod semper bonum & æquum est, ius dicitur,* vt est ius naturale, & Dionysius Tyrannus auctore Plutarcho in Solone, dixit; *Ciuitatis leges abrogari, naturæ verò leges cogi nullo modo posse:* & Cicero 3. de offic. hæc verba de deposito habet. *Multa quæ honesta natura videntur esse, temporibus sunt inhonesta:* & 2. de legib. *lex,* inquit, *illa,* scilicet naturalis, *cuius vim explicaui, neque tolli, neque abrogari potest:* & 3. de Rep. *Huic legi nec propagari fas est, nec derogari ex hac aliquid licet, nec tota abrogari potest. Nec verò aut per senatum, aut per populum solui hac lege possumus. Nec erit alia lex Romæ, alia Athenis, alia nunc, alia posthac: sed omnes gentes, & omni tempore, vna lex & sempiterna & immutabilis continebit:* Hactenus Cicero, vt refert Couar. 2. 4. cap. 6. §. 9. num. 3. ex Lactan. 6. diuin. instit. cap. 8. nam libri Ciceronis de Repub. non extant præter quoddam sexti libri fragmentum, quod somnium Scipionis nuncupatur. Vbi verbum propagandi extensionem significare videtur, quia nimirùm lex naturæ, vt non potest decrementum, vel diminutionem recipere, ita nec incrementum, extensionem, vel additionem. Propagare namque propriè est, vitam vetulam suppri-**[83]**mere, vt ex vna plures fiant, vt ex Latinæ linguæ Thesauro perspicuum est. Alij tamen in Cicerone legunt, nec abrogari fas est, sic tamen otiosum esset quod posteà Cicero scripsit, neque tolli, neque abrogari potest.

Vbi animaduertendum est, abrogari legem esse **[sect. 34]** alia lege rogata tolli. Vnde Modestinus l. deroga[605]tur 102. ff. de verborum signific. *derogatur,* inquit, *legi, aut abrogatur, derogatur legi, cum pars detrahitur, abrogatur legi, cùm prorsus tollitur:* idem ait Seruius apud Calepinum verbo, abrogo, ex quo, & ex Thesauro Ciceronis constat, Latinè dici, & abrogare legi, & abrogare legem. Idem docet Nizolius. Alij legunt in Cicerone, nec promulgari fas est, quod sic potest explicari, vt nefas sit, promulgari legem naturæ in tribus nundinis, vt si placuerit populo recipiatur, quemadmodum aliæ leges promulgari apud Romanos solebant: nam lex h#c non pendet à populi consensu, & acceptatione. Nec obstat quod obiiciet Thesaurus, se numquam in Cicerone legisse, aut alio, verbum promulgo, iunctum casui dandi. Nam ordinanda est sententia Ciceronis in hunc modum: nec fas est huic legi, promulgari: aut dic apud Romanos vsum fuisse iungendi verbo promulgo casum dandi, vt ex hoc loco Ciceronis colligitur.

Ad primum argumentum de rerum diuisione **[sect. 35]** Sotus 4. dist. 15. quæst. 2. & Gabriel quæst. 2. dicunt[606] ante peccatum fuisse præceptum, vt omnia bona essent communia: post peccatum verò non, & ideo rerum diuisionem non esse contra ius naturæ: sed contrà, quia præceptum positiuum gratis assereretur, imò & naturale: salua enim morum honestate possent homines in illo statu res aliquas, præsertim mobiles & ad ordinarium vsum necessarias inter se diuidere quantum ad proprietatem. Quamuis autem poneretur præceptum naturale communitatis rerum, pro illo statu non esset dicendum, id fuisse verè & propriè, & quoad vim obligandi mutatum, sed cessasse circumstantias, sub

quibus actu obligabat, qu# si redirent, iterum obligarent. Veritas tamen est, pro tunc non fuisse absolutè[607] præceptam nec prohibitam rerum diuisionem: sed permissam: ac proinde non fuisse contra vllum naturale ius, vel præceptum, sed præter illud, & additam ad illud per homines, qui facultate vtentes communi consensu proprio, vel gubernator# potuerunt bona illa inter se diuidere, vel facultatem singulis dare appropriandi res certa aliqua ratione, & modo, quam appropriationem fieri sine communi consensu lex naturæ prohibebat, & ita quodammodo, & secundum quid erat tunc prohibita rerum diuisio, seu appropriatio; sumitur ex D. Thoma quæst. 94. art. 5. ad. 3. Valentia disp. 7. quæst. 4. puncto 5. dicto 1. Azor. illa quæst. 2. Alensi suprà. Sic etiam libertas erat de iure naturæ[608] negatiuè, quia natuta non induxit seruitutem: imò prohibuit aliquos esse seruos, nisi propria voluntate, vel captiuantium in bello iusto, vel alia legitima ratione mancipia aliorum fierent. Vnde bene Fortunius Garsia dicta. l. manumissiones nu. 8. docuit rerum communitatem, & personarum libertatem plusquam negatiuè fuisse de iure naturæ, alioqui non magis fuisset de iure naturæ, qu# diuisio, & seruitutes: has enim non præcipiebat lex naturæ, sicut neque illas prohibebat. Et certè nisi fuisset tunc aliqua prohibitio appropriationis, & seruitutis, quilibet posset tunc res quaslibet sine aliorum consensu sibi appropriare, & cæteris hominibus vt mancipiis vti: & à fortiori Reges, & alij principes possent pro suo arbitrio dominia rerum sibi vsurpare, vel aliis dare, & homines in seruitutem redigere, vt insinuant Glossa cap. per principalem verbo ad nos 9. quæst. 3. Angel. l. item si verberibus §. 1. ff. de rei vendi. quos in simili reiiciunt Sotus 4. iust. quæst. 4. art. 1. & 2. Couarruuias 3. vari. cap. 6. Pinellus rubri. de rescin. vend. p. 1. cap. 1. nu. 24. & sequent. Si obiicias, quia seruitus est contra naturam l. libertas ff. de statu homini. Sed est licita: ergo lege vel auctoritate humana potest derogari legi naturæ, quod argumentum sumi etiam potest ex §. ius autem gentium, Inst. de iure nat. & ex §. seruus, inst de iure personarum.

Respondeo, seruitutem inductam sine sufficie#ti[609] causa, esse contra ius naturæ, non verò cum causa. Quamuis hæc etiam sit contra naturam, id est, contra statum, quem auctor naturæ à principio c#tulit hominibus, & contra vehementem naturæ inclinationem, & contra id quod natura haberet, si in sua integritate permansisset: sicut esse vestitum est contra naturam, quia nudi nati sumus, nudi maneremus, nisi peccatum obstitisset. Vide D. Thomam hîc art. 5. ad. 3. & 4. d. 36. quæst. vn. art. 1. ad. 2. Nauarrum cap. ita quorundam de Iudæis notab. 11. nu. 7. Molinam tract. 1. de iust. disp. 4. & tract. 2. disp. 32. in fine, Sotum 4. iust. quæst. 2. art. 2. & lib. 1. quæst. 4. art. 3. Couarruuiam regu. peccatum parte 2. §. 11. n. 6. Aragonem 2. 2. quæst. 62. tract. de dominio fol. 137. & quæ nos diximus in præsenti tract. disp. 2. sect. 5. quibus consonat Augustinus 19. ciuit. cap. 15. dicens *conditio seruitutis iure intelligitur imposita peccatori*: *nomen itaque istud culpa meruit, non natura.* Et infrà, *Nullus autem natura, in qua prius Deus hominem condidit, seruus est hominis, &c*

Ex quibus patet solutio 2. argumenti, & falsitas **[sect. 36]** doctrin# Accursij in l. manumissiones ff. de iust. & iu. verbo datio, vbi ait, *in manumissione non tam dari libertatem, quàm detegi*: *quia libertas iure naturæ cuique competit. Nam reuera libertas multis rationibus amittitur, & postea redditur.* Adde, quòd Accursius statim sibi aduersatur, verbo nascerentur, ait enim *in hac re iure gentium iuri naturæ esse derogatum, licet in totum, seu in genere ius naturæ immutabile sit.*

Tertium argumentum continet illam difficul **[sect. 37]** tatem, an liceat publicis magistratibus, aut Regi[610] ad sceleratos occidendos facultatem aliis conferre, de quo rectè Nauarra. 2. de rest. ca. 3. part. 2. dub. 8. vbi primùm definit publicos latrones, vel occultos maleficos, à quibus damna Reip. vel priuatis ciuibus imminent, vel impendent, posse priuata etiam auctoritate à quocunque occidi, siue ante, siue post sententiam latam, quia cùm eiusmodi homines sint Reip. vel ciuium aggressores, mors illis inflicta, defensio innocentium est. Leges ergo ill#, quæ facultatem concedunt occidendi nocturnum furem, vel depopulatorem agrorum, aut itinerum aggressorem, vel militiæ desertorem resistentem, iust# sunt, quia solùm explicant ius naturale, quod ad se vel alios defendendos quisque habet, nec sunt contralegem naturæ: cùm ea non vetet homicidium, quod sit in defensionem cum moderamine, &c. nec quod fit auctoritate publica, de quo Nauarra supra cap. 3. p. 1. nu. 11. & 12.

Aliæ verò leges humanæ in argumento commemoratæ, etsi homicidium permittant: non tamen approbant, & vniuersè dicimus non licere **[84]** magistratibus, aut regi facultatem concedere vni[611]cuique ad maleficos occidendos, quos nec citauit, nec audiuit, nec testibus, aut propria eorum confessione conuicit; est enim iure naturali definitum, vt nemini ius defensionis tollatur, & vt nemo nisi conuictus de crimine puniatur, vnde Gregorius Papa cap. 1. de caus. possess nec nos contra inauditam partem possumus aliquid definire, & in Clem. pastoralis §. cæterum de sent. & re iud. Clemens V. ait, *Cæter# defectus suppletio circa processus adhibita supradictos, non tantùm valet ad iustificationem ipsorum, & sententiæ supra dictæ, quantùm ad eorum sugillationem, & notam, cùm nullam super præmissis potestatem haberet Imperator in Regem sibi alias, quàm, vt præfertur, non subditum, non citatum legitimè, aut remissum, & extra districtum ipsius continuè ac notoriè consistentem. Nec prædicta suppletio circa subditum, etiam ad ea potuisset de ratione deferri,* per quæ de crimine præsertim sic grauidelat, defensionis (*quæ à iure prouenit naturali*) *facultas adimi valuisset*, de qua re vide Vldaricum, Zasium l. 2. §. eodem tempore ff. de origi. iur. Baldum l. fin. C. de legat. cùm verò sententia lata est in maleficum, seruatis iuris naturalis decretis, existimat Nauarra suprà 2. par. dub. 8. n. 218. peccatum esse morrale contra charitatem, facultatem vnicuique concedere maleficum occidendi,[612] & ea facultate vti occide#do ipsum, quia adimitur malefico potestas sacramenta pœnitentiæ, & Eucharisti# percipiendi: & interdum peccaretur, quia occisio fieret in alieno territorio, vel per clericum, qui irregularis fieret, & secundum aliquos peccaret mortaliter propter scandalum, & propter iuris canonici prohibitionem, & quoniam contra religiosum statum ipsius est, esse occisionis ministrum, & aliquando ex odio, & ira rei id faceret.

Addit Nauarra: si maleficus occidi iubeatur, sine huiusmodi circumstantiis, quæ occisione# eius inhonestam reddunt, licere magistratibus & Regi facultatem concedere maleficum occidendi.

Ad quartum respondeo solùm, probare leges **[sect. 38]** iusta de causa transferre posse dominia, qua mutatione facta mutatur ius naturale non secundùm vim obligandi, & obligationem remotam, sed secundùm effectum, vel obligationem proximam, pro tunc enim non obligat, sicut anteà.

Ad quintum respondeo, ibi non mutari ius naturæ, neque auferri ipsi vim obligandi ad reddendum depositum, sed tolli circumstantias, sub quibus tantùm obligabat, & ideò non

obligare proximè, & pro tunc, sed remotè, & pro alio tempore in quo illæ circumstantiæ extiterint.
Ad sextum, solùm probare ius humanum ad valorem quorundam actuum posse aliquid exigere quod non exigebat ius naturale, quod non est mutare ius naturæ secundùm vim obligandi, sed est addere illi aliquid.
Ex quo etiam patet responsio ad septimum. Quando enim ius humanum exigit plures quàm duos, vel tres testes ad testamentum, vel ad alique# contractum, aut actum, nihil præcipit contra ius[613] naturæ, vel euangelium: locus enim ille Matthæi solùm probat neminem vnius tantùm testimonio damnari posse, quod in Deuter. disertis verbis traditum erat cap. 17. vers. 6. *In ore duorum, vel trium testium peribit occidens: nemo occidetur vno contra se dicente testimonium:* & cap. 19. vers. 15. *non stabit testis vnus contra aliquem, quidquid ille peccati, vel facinoris fecerit, sed in ore duorum vel trium testium stabit omne verbum.* Cùm igitur plures quàm duo, vel tres testes legibus humanis ad causarum decisionem, vel testamenta requiruntur, nulla ex parte euangelicæ legi derogatur: numquam enim ea lege, aut naturali interdictum est, ne plures, quàm tres testes in testamentis, vel aliis eiusmodi rebus requirantur.
Ad octauum patet responsio ex dictis.
Ad nonum respondeo, sic dispensatio, irritatio,[614] vel commutatio in voto, & relaxatio, vel absolutio in iuramento, non derogari iuri naturali, sed auferri conditionem, sub qua tantùm ius naturale obligabat ad impletionem voti, vel iuramenti, scilicet, quòd Deus, vel homo, in cuius fauorem votum, promissio, aut iuramentum factum est; aut is, qui ad id auctoritatem, & facultatem habeat, iuri eiusmodi non cesserit: cedit enim Prælatus vel alius, qui à Deo, à parte, aut à Republica cede#di potestatem habeat: & ideo cessat omnis obligatio, aut etiam vis voti, promissionis, vel iuramenti, non tamen cessat ius naturale, aut vis eius: nam obligabit, vbi talis cessio non fuerit. De his multa Azor lib. 6. cap. 1. quæst. 4. sed nunc hoc sufficiat, quia fusior disputatio ad tractatus de voto, & iuramento ac promissionibus pertinet.
Ad decimum respondeo, solùm ostendere, iure ciuili posse mutari naturale impropriè, tum per additionem, tum per detractionem circumstantiarum, sine quibus non obligat, retenta tamen vi obligandi pro tempore in quo tales circumstanti# fuerint: detrahitur etiam aliquid iuri naturali, quando vetatur, quod ipsum permittebat, sed obserua cum Vazquez hac quæst. 94. art. 5. aliqua esse[615] contra legem naturæ, quæ nec variatis circumstantiis possunt honestari, vt mendacium, blasphemia, & similia. Sicut enim Deus, nec per se, nec per alium mentiri vlla ratione potest: ita neque alicui dare mentiendi facultatem. Similiter nec facultatem dare potest alicui, vt illi discredat, vt de promissis ab eo desperet, vt ipsum odio habeat, vt blasphemus in ipsum sit, &c. Nam amor, quo Deus seipsum prosequi debet, & ipsa ratio exigit omnino, vt ad hæc nulli facultas detur: Deus autem à sua ratione dictante, aliquid omninò debere fieri, discordare non potest; quia discordando peccaret, & seipsum negaret; peccare autem, aut seipsum negare non potest: vt affirmat Paulus 2. Timot. 2.

SECTIO VIII. *Vtrùm Deus aliquando legi naturæ derogauerit.*

PArtem affirmantem suadere videntur **[sect. 39]** testimonia scripturæ adducta à diuo Thoma art. 5. argumento, sed contra: vt quod dixit Deus Abrahæ Genes. 22. *Tolle filium*

tuum vnigenitum, quem diligis Isaac, & vade in terram visionis, atque ibi offeres eum in holocaustum: & Exod. 11. ait Deus ad Moysem. *Dices omni plebi, vt postulet vir ab amico suo, & mulier à vicina sua vasa arge#tea, & aurea:* & c. 12. *fecerunt## filij Israe#l sicut præceperat Moyses, & petierunt ab Ægyptiis vasa arge#tea, & aurea, vestem quoque plurimam. Dominus autem dedit gratiam populo coram Ægyptiis, vt commodarent ea, & spoliauerunt Ægyptios:* & Osee 1. vers. 2. *sume tibi vxorem fornicationum & fac filios fornicationum:* cùm ergo fornicatio, furtum, & occisio innocentis sint contra legem naturæ, Deus **[85]** cum prædictis in lege naturæ dispensauit. Deinde polygamia est prohibita iure naturali, tamen Deus cum multis Patribus dispensauit, vt simul plures habere#t vxores, ergo. Prætereà matrimonium iure naturæ est indissolubile: tamen Deus cum Hebræis dispensauit, vt possent libello repudij dissoluere matrimonium: ergo aliquando derogauit legi naturæ.

Tenendum tamen est, Deum reipsa num quam **[sect. 40]** legi naturæ derogasse. D. Thomas art. 5. ad secun[616]dum, & quæst. 100. art. 8. ad tertium, & alij in sequentibus referendi; qui docent, Deum non posse hanc legem abrogare, nec in ea dispensare, quod posteà confirmabimus. Nunc testimonia scripturæ adducta explanabimus.

Quantum ad primum estimonium Abulens.[617] Genes. 22. §. non est ergo, existimat innocentis occisionem ita esse malam ex natura sua, vt nulla ratione possit honestari, & ideò ait: *Etiam si Isaac comparatione cæterorum innocens esset, quia nulli eorum nocuerat: tamen comparatione Dei fuisse nocentem, quia peccatum originale contraxerat, & aliquod veniale commiserat:* ideo Deum potuisse pr#cipere, vt occideretur. Isaac etiam comparatione Dei fuisse nocentem probat Abulensis, ex illo Exod. 34. ver. 7. *Nullus apud te per se innocens est.* Et quòd propter originale mereatur quis mortem, patet ex Genes. 2. *In quocumque die comederis ex eo, morte morieris:* id est, cum tota tua posteritate eris morti obnoxius, & mors non solùm spiritualis, sed etiam corporea in vobis inchoabitur, vt docet Pererius 4. in Genes. ad cap. 2. disp. de pœna mortis. Sic etiam D. Thom. artic. 5. ad. 2. ait, naturali morte moriuntur omnes communiter tam nocentes, quàm innocentes, quæ quidem naturalis mors diuina potestate inducitur propter peccatum orignale, secundùm id,[618] 1. Reg. 2. *Dominus mortificat, & viuificat:* & ideo absque aliqua iniustitia secundùm mandatum Dei potest infligi mors cuicumque homini nocenti, vel innocenti: & loquitur D. Thomas respondens ad argumentum de Isaac: & similiter respondent alij multi Genes. 22. sed non placet, quod ait Abulensis occisionem innocentis nulla ratione honestari posse: nam vt omittam argumenta, quæ adducit Nauarra 2. de rest. cap. 3. p. 2. dub. 1. vt ostendat licere aliquando publicis magistratibus ob Reip. commune bonum innocentem morti addicere, quæ sanè nec leuia sunt, nec facilè ad ea responderi poterit; illud satis Abulensis sententiam labefactat, quòd nulla ratio afferri potest, cur Deus non possit omninò innocentem morti tradere: cùm sit supremus & absolutus *Dominus vitæ*[619] *& mortis.* Deut. 32. *Videte quod ego sim solus, & non sit alius Deus præter me: ego occidam, & ego viuere faciam, &c.* Sapien. 13. *Tu es Domine, qui vitæ, & mortis habes potestatem*; *& deducis ad portas mortis, & reducis.* Eccli. 23. *Domine Pater, & dominator vitæ meæ*: & infrà, *Domine Pater, & Deus vitæ meæ:* 1. Paralip. 19. *cuncta, quæ in cælo sunt, & in terra, tua sunt.* Quare optimo iure Medina 5. affirmat, occisionem innocentis non esse intrinsecè malam; alioqui non fuisset iussa à Deo. Putauit Medina, & meritò vt credo, non ob peccatum originale, vel veniale

Deum præcepisse Abrahæ, vt filium interficeret, sed iure dominij, quod etiam solùm videtur Abraham considerasse, vt filium occidere vellet ad præceptum Domini: ergo hoc ius sufficit, vt planè etiam docet D. Thomas 2. 2. quæst. 64. artic. 6. imò in morte Isaac non videtur habere locum occisio in pœnam[620] peccati originalis: mors enim modo supernaturali illata, scilicet ad pr#ceptum supernaturale Dei, n# videtur pœna peccati originalis, sed tantùm mors, quæ naturali ordine potest prouenire, siue sit violenta, siue non: peccata etiam venialia fortè omnia erant remissa Isaac, quoad culpam, & pœnam: ergo propter illa non intulisset Deus tam grauem pœnam. Nec scio, quando Deus ob peccata venialia præsertim modica, & pauca, qualia credere possumus fuisse in Isaac, mortem intulerit. Voluntas ergo illa Abrahæ circa occisionem Isaac ex facultate, & iussu supremi Domini honestabatur, vt tenet Valentia disput. 7. quæst. 4. punct. 6. Azor tom. 1. lib. 6. cap. 1. quæst. 3. similiter asserens, instinctu & auctoritate Dei licuisse Samsoni se[621] occidere, quod passim alij docent ex Augustin. 1. ciuit. cap. 21. & colligitur ex Iudicum 16. vbi ad tale opus auxilium Dei implorauit, & Hebr. 11. vbi inter Sanctos refertur.

Ad secundum de spoliatione Ægyptiorum re **[sect. 41]** spondet D. Thomas art. 5. ad 2. fuisse iustam, quia[622] facta est ex præscripto Dei, qui vniuersorum est Dominus. Cui rationi & illud addit D. Thomas quæst. 100. art. 8. ad 3. & 2. 2. quæst. 66. art. 5. ad 1. nimirum, filios Israe#l tulisse spolia Ægyptiorum[623] Deo supremo iudice ita decernente, vt merces laborum, quibus Ægyptiis inseruierunt, & pretium afflictionum, quas immeritò passi erant, ab eisdem persoluerentur, vnde Sap. o. vers. 15. *Hæc populum iustum, & semen sine querela liberauit à nationibus, quæ illum deprimebant,* & vers. 16. *& reddidit iustis mercedem laborum suorum,* & vers. 19. *ideo iusti tulerunt spolia impiorum:* in his consentiunt Valentia & Azor suprà, & alij communiter. Adde id potuisse Hebræos facere, non solùm ad compensationem laborum suorum, sed etiam iure belli, quod c#tra illos publicos hostes iustè gerere poterant, & iste titulus est vniuersalior: nam titulus compensationis laborum solùm habebat locum erga illos in quorum vtilitatem laborauerunt: hîc verò erga omnes. Nec peccauerunt mutuo petendo, quæ n# essent reddituri: nam, vt ait Azor, vel habuerunt animum absolutum reddendi, vel sub conditione, quod Deus non daret illis facultatem retinendi; & ita nullus dolus, nulla fraus, nullum mendaci# intercessit.

Ad tertium, de Osea respondet D. Thomas ar. **[sect. 42]** 5. ad 2. Deum non dispensasse cum illo in lege na[624]turæ, neque iuri natur# derogasse: quia fornicatio,[625] quæ est prohibita lege naturæ, est accessus ad non suam, cùm autem Deus præcipit accedere ad aliquam, facit illam suam, & ideo ille non peccat peccato fornicationis, neque adulterij. Idem docet qu. 100. art. 8. ad. 3. & 2. 2. quæst. 154. art. 2. ad 2. Valentia & Azor suprà, Sotus infrà. Sed contra hanc solutionem obiiciunt aliqui: nam vel ex præcepto Dei efficitur, vt illa ad quam quis accedit, sit eius vxor, aut solùm efficitur, vt facultatem habeat accedendi ad illam sine matrimonio tamen. Si primum detur, Polygamia vnius vxoris ad multos viros licita esse poterit ex præcepto diuino, quod validissimis rationibus reiicit Cardinalis Bellarminus 1. de matrim. cap. 11. & 12. Si verò detur secundùm, quod Sotus 4. d. 27. quæst. 1. art. 2. §. hoc autem, possibile affirmat. & D. Thomas 2. 2. quæst. 154. art. 2. ad 2. ait enim Ozeam non peccasse fornicando ex præcepto diuino, nec talem concubit# **[86]** propriè fornicationem debere dici, quamuis fornicatio nominetur referendo ad cursum communem; contra id arguitur: quia accessus ad non suam per se loquendo est contrarius

bonæ educationi, & institutioni prolis: ergo est intrinsecè malus, sed obiectio parui momenti est: nam primò dici potest illud genus polygamiæ ex præcepto, & ordinatione Dei; præsertim si velit inc#moda, quæ inferre posset polygamia illa, impedire, licitam & honest# fieri posse, maximè in aliquo particulari, & non in tota Rep. humana.

Secundò, Deum posse dare ius, & facultatem ad vtendum aliqua fœmina, quæ illi non sit coniuncta vinculo matrimonij, siue sit & maneat coniuncta alteri, siue non, nec Deus, qui supremus omnium Dominus est, iniuriam in ea re faciet marito eiusdem fœminæ, vel proli, quamuis male educetur, vel instituatur, aut alia patiatur incommoda, quæ tamen ipse posset impedire, si vellet.

Locus tamen Oseæ ad prædicta non cogit: po[626]test enim intelligi, vt Deus iusserit Prophetæ cum fœmina illa matrimonium contrahere, vt interpretantur Hieronymus, Theodoretus, & alij ibi, Irenæus lib. 4. cap. 37. versus finem, Augustinus 22. contra Faustum cap. 80. & 86. & 89. & lib. contra Secundinum cap. 21. & colligitur ex Oseæ 1. vers. 3. *& abijt, & accepit Gomer filiam Debelaim* (scilicet in vxorem) *& concepit, & peperit filium, &c.* nam accipere aliquam in vxorem, est cum illa matrimonium contrahere, vt 1. Cor. 7. *Si acceperis vxorem, non peccasti*; illud verò, *fac tibi filios fornicationum,* idem est quod, *fac filios tuos per adoptione#,* illos quos mulier ex fornicatione suscepit: & fauent 70. Interpretes iuxta regiam translationem, legentes, *tolle tibi vxorem fornicationis,* & translatio Hieron. *sume tibi vxorem fornicationum, & filios fornicationis:* facilius esset hoc responsum, si cum Augustino 22. contra Faustum cap. 80. legeremus, *accipe tibi vxorem fornicariam, & fac tibi filios de fornicaria.*

Retenta tamen vulgata editione latina, illam ego interpretationem probo, quam adhibet Ribera, Ose# 1. nu. 30. & Azor suprà, vt Propheta filios appellet fornicationum, eò quòd exemplum matris secuti libidinosi essent futuri, hoc est, veheme#ti cum ardore idola culturi, in quam sententiam facit, quod Propheta addit. *Fac tibi filios fornicationum, quia fornicans fornicabitur terra à Domino,* id est, qui filij Israe#l valde dediti erunt idolorum cultui.

Ad quartum, de polygamia quidam dixere t# **[sect. 43]** tùm fuisse prohibitam iure positiuo, in quo per[627]spicuum est Deum dispensare posse. Sed tenendo (vt verior habet opinio) prohibitam, imò & irritam esse iure naturali, propter multa, & grauissima incommoda, quæ per se loquendo habet annexa, dicendum est, Deum inea non dispensasse propriè, sed latè, nimirum mutando materiam iure dominij supremi. Cùm enim sit omnium supremus, & absolutus Dominus, potest iusta de causa velle, aut concedere, vt aliqui plures vxores habeant non obstantibus incommodis, quæ ex illo sequi solent, quæ tamen gratia, & prouide#tia sua speciali, in patriarchis magna ex parte impediuit.

Ad quintum, de libello repudij aliqui dicunt, **[sect. 44]** facultatem à Deo non vt supremo gubernatore,[628] sed vt supremo Domino, ac proinde sine dispensatione propriè dicta datam fuisse Hebræis, vt per libellum repudij matrimonium verè dissoluerent, vt significatur Deut. 24. & Malach. 2. & docent Abulensis, Durandus, Scotus, Paludanus, Almainus, Maior, & alij 4. d. 33. & valdè probabile putat Azor suprà: licet censeat indissolubilitatem matrimonij esse de iure naturæ, contra alios, asserentes esse tantùm de iure diuino positiuo, & licet alij dicant libellum repudij non fuisse licitum, sed impunè permissum, vt glossa ordinaria, Theodoretus, Lyra, Altisiodorensis, & Magister.

Sic etiam dicunt aliqui, vsuras ab extraneis ac[629]cipere concessum fuisse Iudæis à Deo, non vt gubernatore, sed vt supremo omnium Domino, ac proinde per dispensationem impropriè dictam. Alij verò dixerunt impunè tantùm fuisse permissas, vt latè vidimus tract. de vsuris.

Sic etiam impropriè dispensat Deus cum infidelibus coniugatis, conuersis ad fidem, in indissolubilitate matrimonij, quæ de iure naturæ est.

SECTIO IX. *An possit Deus de potentia absoluta legi naturæ derogare.*

PRima sententia est, in omni **[sect. 45]** bus præceptis Decalogi, siue aliis[630] particularibus naturæ, posse Deum dispe#sare, & illa abrogare, ac proinde licita facere omnia, quæ sunt illicita iure naturæ, & contraria præcepta inducere à Deo, vt odium Dei possit non solùm fieri licitum, sed debitum ex præcepto: ita tenet Ocham 2. qu. 19. ad 3. 4. & 5. dubium. Eadem sententia tribui solet Petro de Aliaco Cardinali Cameracensi 1. qu. 14. art. 3. Cæterùm licèt ibi §. sed ista responsio, asserat non apparere repugnantiam in ea dispensatione & abrogatione, respondeatque argumentis, quibus Gregorius Ariminensis Ochamum impugnat, tamen in §. ideò qui velit, ait, *hîc tamen nihil assero,* quia quid quid sit de hoc, nihil est contra dicta. Cordubiensis 3. lib. quæst. 10. pro eadem sententia refert Andream de Castronouo, 1. sent. circa finem, & ipse Cordubensis vsque adeò eam probabilem existimat, vt defendat tanquam probabile, Deum posse dispensare in præcepto non agendi contra propriam conscientiam, quod etiam videtur defendere Almainus 3. moral. cap. 15. & 16. Hanc sententiam conati sunt saltem ex parte suscitare quidam Theologi, qui meritò ob hoc, & alia à tribunali sanctæ inquisitionis Vallisoletanæ[631] puniti sunt. Fauet Gerson alphab. 61. lit. E, seu 3. p. lect. 1. de vita spiri. corol. 10. vbi affirmat, nullum actum esse malum, nisi quia diuina voluntate prohibitus, nec bonum, nisi quia diuina voluntate approbatus, & probabile esse, quemc#que actum etiam odium Dei posse approbari, aut non prohiberi à diuina voluntate. Ac proinde posse esse bonum, aut non malum, licèt attenta Dei sapientia, & bonitate non videatur congruum, aut possibile de aliquibus actibus, quod non sint diuina voluntate prohibiti, & secundùm hoc posse solui quæstionem de dispensabilitate, vel indispensabilitate diuinæ legis, scilicet naturalis.

Nonnihil etiam fauet D. Thomas quæst. 100. art. 8. dum ait, Deum in sua naturæ lege dispensare n# posse, quia fidelis est, & seipsum negare non potest, id est, quia ita statuit, & promisit: non potest autem mutari, aut promissionem violare. Ergo si **[87]** non statuisset, nec promisisset, posset dispensare: potuit autem non statuere, & non promittere se non dispensaturum: ergo absolutè potuit dispensare. Propter hæc ait Vazquez disp. 179. cap. 1. huius sententiæ esse Gersonem, & Almainum, illique fauere D. Thomam: alij verò Gersonem dicunt alienum fuisse ab hac sententia, pro qua tamen citatur Olcoth. 1. quæst. 1. art. 6.

Ratione fulcitur hæc sententia, quia quilibet **[sect. 46]** legislator potest in sua lege dispensare, vel illam[632] penitus abrogare: sed lex naturæ est lex Dei, ergo Deus potest in illa dispensare, & eam abrogare. Secundò, quoniam nihil est malum, nisi quia prohibitum aliqua lege: potuit autem Deus, quæ per legem naturæ prohibuit, non prohibere, cùm in ordine ad creaturas sit libet; & postquam prohibuit, potest prohibitionem auferre, in

hoc enim nulla est implicantia: ergo potest efficere, vt res, quæ est iute naturæ illicita, non sit illicita, aut etiam debita, illam pr#cipiendo, cùm *non sit impossibile apud Deum omne verbum,* Luc. 1. ver. 37. scilicet, non inuoluens repugnantiam. Tertiò, quia obligatio voti, promissionis & iuramenti pertinet ad ius naturæ, quam tamen tollit interdum Deus, & eius Vicarius. Quartò, sunt alia argumenta quibus superiori section. argume#tabamur ad probandum, Deum reipsa in lege naturæ aliquando dispe#sasse.

Secunda sententia est, duo priora præcepta pri **[sect. 47]** mæ tabulæ decalogi, quæ negatiua sunt, esse indi[633]spensabilia. Tertium verò, quatenus inuoluit ob[634]seru#tiam sabbathi dispensabile, & abrogabile esse, quod est omnibus manifestum: quia quantùm ad illam, non fuit naturale præceptum, sed positiuum, vt notat Azor tom. 1. lib. 6. cap. 1. quæst. 6. & Doctores 3. d. 37. Quatenus verò absolutè præcipit cultum diuinum, dubitant auctores huius sententiæ, an hoc præceptum tertium dispensabile sit: omnia tamen præcepta secundæ tabulæ, quæ quidem creaturas respiciunt, dispensabilia esse docent. Ita Scotus 3. d. 37. qu. vn. §. hîc dicitur, & sequentib. præsertim §. ad quæstionem, Gabriel. qu. 1. ar. 2. con. 1. & sequentib. præsertim 4. Marsilius, & Al[635]mainus eadem d. Consentiunt Bonaue#tura 1. d. 47. qu. vlt. & Ægidius quæst. 3. dicentes omnia pr#cepta primæ tabulæ esse indispensabilia: omnia autem præcepta secundæ tabulæ dispensabilia. Quæ sententia videtur Bernardi lib. de præcepto & dispens. non longè ab initio, seu col. 2. aut 3. dicentis, *non occides, non mœchaberis, & reliqua illius* (scilicet secundæ tabulæ) *scita, quæ etsi nullam prorsus humanam dispensationem admittant, nec cuiquam hominum ex his aliquomodo soluere, aut licuit, aut licebit: Dominus tamen aliquod horum, & quod voluit, & quando voluit, soluit, siue cùm ab Hebræis Aegyptios expoliari,*[636] *siue quando Prophetam cum muliere fornicaria misceri præcepit. Quorum vtique alterum, quid nisi graue fur*[637]*ti facinus*; *alterum quid nisi flagitij turpitudo reputaretur, si non excusasset vtr#que factum auctoritas imperantis?* Et eadem colum. 2. post medium. *Deinde quod inuiolabile nominaui, illud intelligo, quod non ab homine traditum, sed diuinitùs promulgatum, nisi à Deo, qui tradidit, mutari omnino non patitur, vt exempli causa, non occides, non mœchaberis, non furtumfacies, & reliqua illius tabulæ.* **[sect. 48]** Aduerte autem, secundùm Scotum supra *§.* ad[638] argumenta, & Gab. septem hæc pr#cepta decalogi ad secundam tabulam spectantia non esse strictè, & pressè iuris naturalis, sed diuini positiui, magn# affinitatem habentis cum naturali: ideò non mirum, si teneat esse dispensabilia.

Suadetur hæc sententia Scoti. Primò, quia si[639] Deus non posset dispensare in præceptis secundæ tabulæ, intellectus diuinus necessitatem imponeret voluntati ad amandos actus, quos præcipit circa creaturas, & odio habendos actus, quos prohibet, hoc autem est absurdum: quod alibi inquit Scotus se probasse: ergo, &c. Sequelam probare possumus, quia nemo præcipit, nisi quod aliquo modo amat: ergo si necessariò illud præcipit, necessariò illud amat. Similiter, quia nemo prohibet nisi quod aliquomodo detestatur, si necessariò aliquid prohibet, necessariò illud detestatur. Secundò, probat Scotus suam sententiam, quia beatitudo hominis non pendet necessariò ex aliquo actu, vel omissione circa creaturam: nam solo amore Dei potest homo beari: ergo fieri potest, vt nulla actio, vel omissio circa creaturas, sit in præcepto: si enim actio, vel omissio necessariò omnino esset in præcepto, hæ necessariæ omninò essent ad beatitudinem, quia ad beatitudinem per se est necessarium nulla violare præcepta.

Tertia sententia est Durandi 1. d. 47. q. 4. a. 3. n. 16. **[sect. 49]** Maioris 3. d. 37. quæst. 10. distingue#tium inter præ[640]cepta affirmatiua, & negatiua. Nam Maior ait negatiua esse indispe#sabilia excepto 5. Non occides, Durandus verò quintum ait esse dispensabile, si generaliter sumatur pro quac#que occisione hominis, si verò pro occisione priuata auctoritate, prout eam prohibet ratio naturalis, dispensabile esse. De præceptis autem affirmatiuis Maior absolutè dicit esse dispensabilia. Primò, quia potest Deus non concurrere cum homine ad quemcumque actum præcepti: eo autem ipso non teneretur ad tale# actum, quia ad impossibile nemo obligatur. Secundò, quia quocumque tempore signato, potest Deus præbere facultatem non exercendi actum præceptum, vel etiam pr#cipere actum oppositum, aut incompatibile#: ergo poterit dispensare. Durandus autem ait, omne præceptum affirmatiuum primæ tabulæ esse indispensabile: secundæ autem dispensabile: quia omnis materia, à qua potest auferri ratio debiti, dispensabilis est, vt Valentia infra docet ex eodem Durando 1. d. 47. q. 4. nu. 6. & 16. quæ verò debitum inseparabile habet, indispensabilis est: sed debitum potest separari à materia præceptorum secundæ tabulæ, licet non ab alia: ergo, &c. Vnde non potest Deus facere, quin parentibus fides, & reuerentia exhibenda sit; potest autem facere, ne parentes honorentur, &c.

Quarta sententia est Altisiodorensis 3. summæ **[sect. 50]** tract. 7. cap. 1. quæst. 5. quædam præcepta natura[641]lia esse in primo gradu necessitatis, sine quibus n# saluatur similitudo Dei, sicut præceptum dilige#di Deum. Alia in secundo gradu, quæ vtilia sunt ad conseruandam similitudine# Dei, sed sine illis saluari potest charitas, vt præceptum prohibens pluralitatem vxorum. Alia denique in tertio gradu, vt quæ obligant ex facto hominis, vt præceptum seruandi votum, & iuramentum promissorium, pr#cepta primi gradus, in quo ponit pr#cepta pro **[sect. 51]** hibe#tia furtum, & homicidium, putat indispensa[642]bilia: Secundi autem gradus dispensabilia à Deo: Tertij verò etiam ab homine.

Quinta & vera opinio est, omnia præcepta decalogi propriè loquendo de dispensatione indispensabilia esse, etiam de potentia absoluta. **[88]** D. Thomas, Caietanus, C#radus, Medina, qu. 100. art. 8. Valentia disp. 7. q. 4. pu. 6. Vazquez disp. 179. ca. 2. Azor lib. 6. cap. 1. quæst. 3. tom. 1. Sotus 2. iust. quæst. 3. art. 8. Victoria relect. de homicid. num. 13. Richardus 3. d. 37. art. 1. quæst. 5. Palacius disp. 1. §. iam verò.

Abulensis Exod. 20. quæst. 35. Albertus in sum. Theolo. parte 2. tract. 20. quæst. 80. art. 2. in solutionibus argumentorum. Heruæus 1. dist 47. q. 3. art. 3. Cordub. lib. 3. quæst. 10. vbi quamuis probabile putet Deum in omnibus præceptis naturalibus etiam non discordandi à conscientia, dispensare posse: probabiliùs tamen putat, nec in hoc, nec in aliis posse dispensare: quod tribuit Adriano quodlibeto 2. art. 3. idem tenet Viguerius cap. 15. §. 1. vers. 7. Omnes tamen fatentur saltem aliqua præcepta decalogi, & alia naturalia, quæ ad ipsa reducuntur, dispensabilia esse loque#do de dispensatione latè dicta, seu impropriè & sec#dùm quid, nempè faciendo rem licitam per circunstantia[643]rum mutationem, & non mera voluntate relaxandi legem per potestatem gubernatiuam relictis omnibus aliis circunstantiis, sicut anteà erant. Hoc modo dispe#sare potest in furto; quia, vt supremus Dominus omnium rerum, potest dare licentiam Petro, vt accipiat, quæ sunt Pauli; nam omne dominium rerum, quod habet Paulus, est subordinatum dominio Diuino, & ideo licet sit Dominus comparatione aliorum hominum, non tamen

comparatione Dei. Sic etiam potest cuicumque ius dare super vxorem alterius, & licitam facere cuiuscumque occisionem, & simplicem fornicationem, non obstantibus damnis, quæ ex illa sequuntur, quia tanquam Dominus nulli facit iniuriam, si eius dominia permittat, aut faciat per se vel per alium occupari: eadem ratione potest dispe#sare in pluralitate vxorum, vel etiam maritorum in præceptis eleemosinæ, & correctionis fraternæ, & honorandi parentes. Sed propriè in nullo præcepto na[644]turali dispensare potest, quia nulla ratione potest fieri licitum, cum his circunstantiis, quod recta ratio iudicat, cum eisdem esse licitum, vt accipere rem alienam inuito omni suo domino, & seclusa necessitate sufficienti ad excusandum: alioqui idem iudicium esset verum & falsum, quod implicat contradictionem: & similiter accedere ad alienam sine facultate supremi domini, vel accedere ad n# suam, vel habere plures vxores: itaque si Deus esset legislator, & princeps, non posset facultatem ad hæc concedere ad libitum, quod esset directè, & propriè relaxare legis obligatione#, seu dispensare: sed potest dare facultatem, vt dominus, per quam indirectè tantùm tollit obligationem legis, & tollere posset etiamsi non esset legislator, & princeps. Quod non est propriè dispensare, cùm[645] dispensatio propriè dicta sit directa legis relaxatio sine mutatione præuia materiæ. Hoc modo potest facere Deus, vt vsuræ sint licitæ, & fortasse id fecit cum Iudæis erga extraneos, vt ait Azor illa q. 3. sic licitum posset facere vendere cariùs & emere viliùs quàm res valeat, nulla alia ratione existente nisi voluntate ipsius, vt est supremus Dominus: sic etiam posset facere, vt detractio non esset iniusta, quia est supremus Dominus famæ omnium, vnde nulli fieret iniuria, si ex voluntate Dei priuaretur bona fama: sic etiam Deus, imò eius vicarius dispensare potest in votis, & iuramentis promissoriis, vt superiùs vidimus. Sunt verò aliqua, in quibus Deus nec impropriè dispensare potest, nec[646] vlla ratione facere ea licita: quia inuoluunt circumstantias, vel rationes, cum quibus implicat rem esse licitam: vt facere id quod recta ratio iudicat esse turpe, vel non faciendum: vel omittere, quod recta ratio iudicat non omittendum. Sic enim idem esset verum, & falsum, turpe & non turpe. Sic etiam implicat esse licitum agere contra conscientiam errantem, quia recta ratio iudicat semper esse malum, & turpe, dissonum atque indece#s naturæ rationali, ferri in turpe, apprehensum vt turpe, eò quòd actus non potest non contrahere malitiam ex obiecto cognito, vt malum est hîc & nunc, artentisq#ue omnibus circumstantiis: imò licet ex terminis non repugnaret, sicut repugnat, aliquid esse licitum, & contra dictamen rationis, Deus qui ipsissima iustitia est, & *seipsum negare non potest:* 2. Tim. 2. non posset id concedere, quia nulla subesse potest iusta, & rationabilis causa agendi contra rationem: Deus autem nihil potest præcipere, aut concedere sine iusta causa, & ratione. Hinc etiam non potest Deus præcipere, aut concedere, vt legibus eius non obtemperemus, nisi tales sint, quas possit ipse abrogare, vel in eis dispensare, idq#ue iam fecerit: neque potest præcipere, aut concedere, vt iustis legibus hominum nec à se, nec ab vllo alio Superiore reuocatis, aut dispensatis, non obtemperemus. Nec potest præcipere, aut consulere peccatum, & inobedientiam, aut prædeterminare vel inclinare ad ipsam: nam hæc omnia pugnant cum bonitate Dei, sicut præcipere, aut consulere mendacium, aut concedere facultatem ad me#tiendum: pugnat enim cum eius veracitate. N#[647] si potest mendacium honestari, poterit consuli, & pr#cipi à Deo, & sic Deus poterit mentiri per alium, ac proinde & per se: & vtrumque derogat dignitati Dei, quia si posset aliquo modo mentiri, non esset omninò fide dignus, vnde meritò Azor suprà ait, mendacium

neque de potentia Dei absoluta posse honestari, quod etiam colligitur ex Augustino lib. de menda. cap. 3. & 4. & confirmatur, Nam si Deus potest dare facultatem mentiendi, ipse quoque eam haberet, & possemus dubitare, an ea facultate vsus fuerit, & an articuli fidei veri sint, item nulla iusta ratio esse potest, cur Deus nobis concedat facultate# odio habendi ipsum, vel abrogandi fidem eius dictis, vel non confidendi in eius promissionibus: imò neque cessandi semper ab eius amore, & dolore de peccatis contra ipsum c#missis, aut cessandi semper ab eius laudibus, vel ab actibus fidei, spei & religionis: item nec potest facultatem concedere errandi non bene: quia cùm nequeat dari actus indifferens in indiuiduo hoc esset dare facultatem male operandi, quam Deus, vt dixi, dare non potest, & quæ non possit habere effectum: cùm operari mala numquam licere possit, sic etiam Deus non potest facultatem dare blasphemandi ipsum, vel adducendi illum in testem falsi, vel colendi falsum Deum, vel capiendi delectationem de offensis, vel dolendi de eius bonis, seu inuidiam habendi de illis, quia in talibus concessionibus Deus sibi ipsi iniuriam irrogaret, & suæ[648] dignitati non vt par est, consuleret, & sine iusta ratione & causa ageret: in quibus rebus si iuri suo cedere vellet, cessio esset imprudens, & prodiga, sed etiam nulla, vt quando homo cedit iuri, quod habet vt ab alio homine non occidatur, vel iuri quod habet, ne alter ad eius vxorem accedat. Qua-**[89]**re ex vi illius cessionis Dei, non liceret nobis, quod absque illa non licebat. Sic etiam nec licitè, nec validè potest Deus à se abdicare dominium iurisdictionis, aut proprietatis, quod habet in creaturas, neque illud vllo modo minuere. Est aliud exe#plum in humanis: quantumcumque Pater cedere velit iuri pietatis, quod habet in filium, non liberatur filius ab obligatione honorandi ipsum; & licet proximus cedat iuri charitatis & misericordiæ, ex quo debetur ei extremè indigenti eleemosina, non liberor ego à debito diligendi illum, &c. iuxta id Paul. Rom. 13. *Nemini quicquam debeatis, nisi vt inuicem diligatis*, quia nimirum ab hoc debito numquam possumus liberari etiam ex voluntate creditorum. Item Deus nulli potest concedere[649] facultatem inducendi directè alium ad malum, suo consilio, præcepto, exemplo, industria, nec odio habendi proximum, vel inuidendi ipsi, loquendo de inuidia, & odio propriè dictis, seu formalibus: quia quædam horum habent malum morale pro obiecto, & inde malitiam contrahunt, alia autem nullam causam honestam habere possunt, eò quòd in nullum honestum finem possunt esse necessaria vel vtilia. Malum quidem meum, vel alterius (vt mors) materialiter volitum, potest esse vtile ad gloriam Dei, & ad alios honestos fines, sed formaliter volitum, vt malum meum, vel alterius, ad nullum honestum finem conducere potest: ideo neque ego licitè possum illud facere, nec Deus facultatem id faciendi concedere, secus volendi materialiter malum mihi, vel alteri ob aliquem honestum finem, cui sit vtile. Deinde nec facultatem mentiendi dare nobis potest, tam propter rationes superius adductas, quæ spectant diuinum bonum, quàm etiam propter hanc, qu# bonum mundi spectat. Si enim licentia me#tiendi daretur, esset perniciosa[650] vniuerso, quia nulli possemus firmiter credere, eti# si omnium bonus esset: nulla autem opinione causa iusta esse potest permittendi tantùm malum: ergo non potest Deus, qui nihil sine iusta causa facere potest, talem facultatem concedere. Simonia au[651]tem, seu emptio, & venditio rerum spiritualium concedi à Deo nequit, quia cederet in iniuriam rerum sacrarum, & diuini cultus, si rebus tempotalibus æstimarentur, quamuis quidam dicant, aliquibus circumstantiis emptionem rei sacræ honestari posse: vt si baptismus necessarius ad salutem paruuli ematur ab eo, qui non vult baptizare, nisi vendendo baptismum,

quando nullus est alius, qui sine simonia baptizare velit, & possit: nam tunc non est iniuria rei sacræ illam emere, vt nec vendere ei, qui non vult dare mihi necessaria ad vitam, nisi ei dem sacramenta pro illis: in quibus casibus dicunt communiter Doctores rem temporalem non commutari pro spirituali, sed vexationem in spiritualibus redimi pecunia, & rem temporalem accipi in sustentationem ministri spiritualis, & non pro re spirituali vendi. Cæterùm videtur hoc ipsum esse emere, aut vendere rem spiritualem. Dare enim pecuniam alteri eo pacto vt det mihi sacramentum, quod tenetur dare, & ne illud mihi iniustè neget, videtur emptio sacrame#ti. Sed respondeo, non esse emptionem sacramenti, quia non do temporale vt pretium rei spiritualis, sed vt medium ad consequendam illam, sicut non esset emptio pallij mihi à latrone sublati dare illi aliquid, vt mihi illud reddat; sed est redimere vexationem: & hoc est licitum etiam de lege ordinaria, & sine dispensatione diuina: & sic intellige, quæ in illo casu necessitatis diuinæ dicunt Gerson. tractat. de Simonia ad 6. rationem. Panormitanus cap. cum in Ecclesiæ corpore, de Simonia. Caietanus 2. 2. quæst. 100. art. 2. Victor. ibi, Sotus 9. iust. quæst. 6. artic. 2. Adrianus in materia de baptismo, Altisiodorensis 3. summæ quæst. 3. de simonia, quæ probabilia putat Richardus 4. d. 25. ar. 3. quæst. 1. Sed facere quæstum ex rebus sacris, & illas dare, ac recipere quasi pretium, vel pro pretio, vt res prophanas, est intrinsecè iniuria illarum, seu potius Dei, & contra religionem, & diuinum cultum, qui petit, vt res sacræ in hoc non æquentur profanis. Vnde nulla ratione in hoc valet Deus dispensare.

Similiter censeo iudicium temerarium nulla[652] ratione honestari posse: non quia sit contrarium iuri, quòd alter habet propriam famam, quoni# tali iuri ipse, vel Deus vice ipsius cedere posset: sed quia sine causa, & cum alieno damno exponere se periculo deceptionis, intrinsecè malum est. Quæ enim causa sufficiens esse potest ad temerè iudicandum, præsertim in materia noxia? Similiter nec Deus dispensare in præcepto non accedendi eti# ad propriam mulierem ex libidine. Sed de his, & aliis in peculiaribus cuiusque locis agendum est. Nec enim possumus hîc omnia ad vnguem examinare.

Legem igitur naturæ non esse propriè dispen **[sect. 52]** sabilem, imò aliquam eius partem, neque impro[653]priè confirmari potest ex Augustino de vera relig. cap. 31. asserente, *neque Patrem æternum iudicare de æterna lege posse:* scilicet illam abrogando, aut illi præiudicando: seu derogando, & 1. de lib. arb. ca. 6. *legi æternæ semper esse obtemperandum, & illam esse incommutabilem,* scilicet, etiam in actu obligandi, qua parte ipsa est naturalis. Vnde hoc vltimo loco subiungit Augustinus, *an potest aliquando iniustum esse, vt mali miseri, boni autem beati sint: aut vt honestus & grauis populus ipse sibi magistratus creet, dussolutus verò, ac nequam ista licentia careat*? *Video hanc æternam & incommutabilem esse legem.* Et, ibidem. *Vt igitur breuiter æternæ legis notionem, quæ impressa nobis est, quantùm valeo, verbis explicem, ea est, qua iustum est, vt omnia sint ordinatissima. Nec enim vlla vis, vllus casus, vlla rerum labes vnquam effecerit, vt iustum non sit omnia esse ordinatissima,* & lib. 83. quæstionum quæst. 53. ait. *Ex hac ineffabili, atque sublimi rerum*[654] *administratione, quæ fit per diuinam prouidentiam, quasi transcripta est lex in animam rationalem.* Sentit ergo his locis Augustinus legem æternam, qua parte conuenit cum naturali lege mentis nostræ, ipsam imitante, & particip#te, esse immutabilem, quoad vim obligandi, & nunquam posse amittere hanc vim. Consentit Arist. 2. Eth. cap. 6. ad finem, dice#s: *Non autem omnis actus, nec omnis affectus suscipit mediocritatem: sunt enim affectus nonnulli, qui continuo nomine suo sunt cumprauitate connexi: vt maleuolentia, vt imprudentia, vt inuidentia*:

& actus identidem, vt adulterium, furtum, homicidium. Hæc enim vniuersa, & talia ita dicuntur, quia ipsa sunt praua, sed non exuperationes ipsorum, atque defectus: circa igitur talia nullum est tempus rectè agendi, sed semper delinquitur, &c. Hæc Aristo.

Ad testimonium ergo D. Thomæ citatum pro **[sect. 53]** 1. sententia, respondeo, quando D. Thomas ait, De#[655] in lege naturæ dispensare non posse, quia teste Paulo, *Deus fidelis est, seipsum negare non potest,* non est[656] **[90]** sensus, ideo non posse dispe#sare, quia promisit, vel statuit non dispe#sare. Hoc enim modo etiam lex positiua esset indispe#sabilis, si Deus statuisset in ean# dispensare, & prætereà si Deus potest absolutè in lege naturæ dispensare, vnde scimus statuisse, aut promisisse numquam in ea dispensare? Voluit ergo D. Thomas naturalem legem esse indispensabilem[657] propriè, quia dispensare propriè in lege naturæ esset facultatem dare agendi contra rationem, quod est contra iustitiam, quam Deus debet sibi ipsi, que# negare non potest, faciendo aliquid Deo indignum, de quo bene Vazquez illo cap. 2. in fine.

Ad primùm autem, & secundum argumentum factum pro eadem sententia, respondent aliqui, si Deus auferret prohibitionem me#dacij, verbi gratia, ex eius voluntate dimanantem, me#dacium fore malum merè naturali, aut morali malitia, non verò Theologali, & consequenter neque habiturum propriam rationem peccati, quatenus auertit nimirum à Deo, seu lege Dei; tunc enim nulla lege Dei esset prohibitum: quia ratio naturalis sine voluntate obligandi in Deo, non haberet ratione# legis saltem diuinæ: peccatum autem Theologicè sumptum *est dictum, factum, vel concupitum contra legem diuinam,* iuxta definitionem peccati, quam tradit Augustinus 22. contra Faustum cap. 27. & defendit D. Thomas quæst. 71. art. 6. Sed hic modus dicendi sæpe à nobis reprobatus est, quia peccat# Theologicè, & moraliter sumptum idem est, nam & Philosophi, & Theologi idem per peccatum intelligunt, nempe defectum moralem, seu in moribus existe#tem, seu malum morale. Deinde si Deus ab omni actu posset auferre rationem peccati Theologici, posset efficere, vt odium Dei, verbi gratia, non esset peccatum mortale, nec dignum pœna æterna: nam hoc ad peccatum Theologicum spectat: & quod ampliùs est, homines qui inuincibiliter ignorant voluntatem illam formalem obligandi, quam aduersarij ponunt in Deo, & affirm#t esse de essentia legis diuinæ, non peccarent mortaliter, etiam si in grauissimis agerent contra rationem, & propria dictamina naturalia euidentia: quod est periculosum in fide. Nec dici potest, non[658] posse dari ignorantiam inuincibilem illius voluntatis, nam Theologi multi probabiliter eam negant: ergo multò magis posset inuincibiliter ignorari ab aliis, vel saltem non cogitari, vel saltem ignorantia illa, aut inaduertentia posset esse tantum venialis: ergo illi non peccarent mortaliter odio habendo Deum, adulterando, occidendo, & similia faciendo contra dictamen rationis, & confessarij tenerentur examinare pœnite#tes, an cogitauerint de lege Dei, quando prædicta fecerunt, vel non, &c. Et pœnitentes tenerentur id explicare, ne confessione# facerent diminutam, & tacerent totam malitiam mortalem, quæ est in peccato, imò nisi explicarent se cogitasse, vel debuisse, & potuisse cogitare de lege Dei, quando illa fecerunt, omnes ipsorum confessiones essent nullæ, quia non explicant malitiam Theologicam: quæ tamen est materia necessaria confessionis. Deinde, solum dictamen rationis sine vlla voluntate libera, vel naturali se obligandi, obligat Deum, etiam Theologicè, ad non mentiendum, ad seruandam fidem, & promissionem, ad non prædeterminandum, inclinandum, iuuandum consilio, vel præcepto, vel speciali consilio

homines, vt malè operentur. Ergo etiam in homine ex solo dictamine rationis sine vlla speciali voluntate Dei, obligandi illum resultatet culpa Theologica & mortalis. Profectò Aristoteles, & alij philosophi veram malitiam mora[659]lem, & rationem peccati, ex sola repugnantia cum ratione, & natura rationali fatentur, & Sancti, ac fideles in peccatis contra naturæ legem non aliam malitiam ponunt, quam illam ipsam, quam philosophi agnoscebant, & ratio ipsa demonstrabat, & accusabat Rom. 2. ergo malè fingitur alia malitia orta ex voluntate obligandi, plusquam ratio, & natura obliget. Deinde ex locis Augustini suprà, & ex D. Thoma quæst. 100. art. 8. ad 1. & 2. constat legem æternam, vt conuenit cum naturali, & naturale# ipsam esse immutabilem secundùm ratione# legis, & vim obligandi: insinuant etiam legem æternam, vel absolutè, vel saltem supposita creatione hominum cum vsu rationis, vt exponit Caietanus illo art. 8. non potuisse non esse in Deo. Voluntas autem imponendi peculiarem obligationem vltra eam, quæ ex ratione ipsa resultare potest, non est necessariò in Deo: ergo obligatio, quæ modò est à lege æterna, & naturali, & est necessaria ad peccatum mortale, seu Theologicum, non pendet ab illa voluntate imponendi peculiarem obligatione#.

Ex quo etiam reiicitur alia solutio dicentium, Deum non posse dispensare in lege naturali, æterna, vel temporali, & sic facere omnia licita, quia supposito, quòd voluit condere creaturas rationales cum suo vsu rationis, non potuit non velle imponere illis obligationem, quam sola ratio naturalis non posset inducere. Nam quamuis aliqui vt Fonseca tom. 3. metaphy. lib. 7. cap. 8. quæst. 4. sect. 5. & quæst. 5. sect. 4. & 5. & Vazquez 1. part. disp. 79. cap. 2. n. 11. & Suarez tom. 2. metaphy. disp. 30. sect. 9. n. 13. & 34. aliiq#ue doceant, in Deo esse erga[660] creaturas, non solùm productas, sed producibiles, & erga obiecta, quæ illi obiiciuntur, vt bona, & honesta, quandam naturalem, & necessariam complacentiam, seu affectum simplicem complace#tiæ: tamen eam alij negant apud Suarez eadem disp. sect. 16. à nu. 37. quorum sententiam ipse putat satis esse probabilem, & licet prior illa admittatur, tamen nullus admittit in Deo necessariam voluntatem efficacem erga creaturas: quod est verum, etiam si productæ, aut producendæ supponantur: ergo etiam supposita natura rationali, & eius vsu rationis, posset Deus non velle imponere illam peculiarem obligatione#: sicut supposita productione substantiæ, potest non dare illi intellectum, & vol#tatem, cæterásque potentias, & passiones realiter distinctas ab ipsa: nam talis vol#tas obligandi cum creaturis rationalibus, etiam in suo vsu rationis conditis, nullam habet necessariam connexionem, neque potest dari ratio conuincens, aut vrgens ad asserendam necessariam connexione#: ergo saltem de potentia absoluta potuit Deus naturam rationalem condere cum vsu rationis, nolendo tamen imponere illis talem obligationem: & oppositum derogat diuinæ potentiæ, & libertati, & est paradoxum inopinabile, & singulare, pro quo nullus profertur, aut inuenitur auctor, & præter alias rationes, quibus reiecta est ista solutio, quæ hanc quoque confutant, certè si ex peculiari voluntate obligandi nasceretur obligatio, ea esset dicenda positiua, non naturalis, nec enim potest[661] dici naturalis, quia resultet ex actu Dei naturali, & necessario, ex suppositione creaturæ rationalis: moralis enim obligatio ex actu naturali, & neces-**[91]**sario Principis resultare non potest, sed tantùm ex libero vsu iurisdictionis erga subditos. Vnde si Deus esset agens merè naturale, nulla alia obligatio ex eius actu oriri posset, nisi quam dictamen rationis per se inducit. Rectè ergo Vazquez disp. 179. cap. 2. in fine ait, obligationem legis non ex voluntare aut verbo Dei pendere: sed ex naturis rerum, quas Deus inuertere non potest. Rectè etiam Azor suprà docet, omnem obligationem ortam ex voluntate

diuina immediatè, & non ex ratione naturali, posse ab eo tolli, seu relaxari: & malè aliqui iuniores dicunt, idcircò Deum non posse in odio Dei, mendacio, & aliis similibus dispensare: quia non potest ea non prohibere: sed necessariò iudicantur à Deo mala, & ei displicent, licet non possit prohibere ea exteriùs loque#do cum hominibus: nisi loquantur de illo dictamine, vt participat vel participando in dictamine rationis. Sic enim & non aliter potest habere rationem prohibitionis. Vt enim in mente Dei latens, & non manifestatum, nec manifestandum, non habet rationem prohibitionis, vel legis, & multò minùs illa simplex displicentia, cùm non obliget per se, sed supponat obligationem diuini dictaminis participati vel participandi in simili dictamine creato.

Ad fundamenta ergo primæ opinionis respon **[sect. 54]** deo tertiò, obligationem legis naturalis, æternæ,[662] & temporalis non oriri per se ex voluntate formali obligandi creaturas rationales, sed ex ratione, & ex voluntate Dei producentis rationem, quæ virtute est voluntas obligandi per rationem, & iuxta modum, & mensuram ipsius. Quod verò dicitur, nihil esse malum, nisi quia prohibitum lege aliqua, non intelligitur præcisè de lege arbitraria, voluntaria, & positiua, sed de lege saltem naturali consistente indictamine naturali Dei, & creaturæ, & voluntate implicita obligandi per rationem, vt necessariò obligare debet supposita productione naturæ rationalis cum vsu rationis. Quia ergo Deus non potest falsum facere dictamen suum, vel creaturæ, quod necessariò est verum, quia dictat esse turpe, quod turpe est, & honestum quod honestum est: ideo non potest propriè in lege naturæ dispensare. Latè etiam per mutationem materiæ iam diximus in multis dispensare non posse: vt in hoc quòd odium Dei sit lici[663]tum, maximè si loquamur de odio includente voluntate# transgrediendi omnia eius præcepta obligantia: quia implicat licitum esse velle transgredi leges sub peccato obligantes: siquidem voluntas obiecti illiciti monentis illicitè non potest licita esse: & multò magis repugnat præcipi tale odium: quia ad contradictoria simul obligari nemo potest,[664] nec potest Deus præcipere, vt præcepta eius obligantia non seruentur, etiamsi maneant in sua vi & robore obligandi.

Ad fundamenta verò secundæ sententiæ respon **[sect. 55]** deo cum Vazquez disp. 169. cap. 4. Bernardum loqui de dispensatione impropriè dicta, quæ non in omnibus, sed in aliquibus tantùm præceptis fieri potest à Deo, vt Domino mutante materiam, & circumstantias, quæ ab aliis mutari non possent, non verò, vt à legislatore & gubernatore: & sic iam diximus, qualiter præcepta primæ tabulæ di[665]spensabilia, vel indispensabilia sint, & similiter in præceptis secundæ tabulæ. Quæ quidem malè dixit Scotus non esse in rigore naturalia, sed positiua. Sic enim ante legem Moysi nullos obligabant: & post illam eos solùm, qui ei fuerunt subiecti quoad præcepta positiua. Item omnes ignor#tes, vel non aduertentes inuincibiliter de hoc, legem esse positiuam, quales sunt ferè omnes, excusarentur à culpa in violatione talium præceptorum, nisi errarent, existimando se teneri lege naturali: consequens est erroneum & contra Paul. 1. Cor. 6. *An nescitis, quia iniqui regnum Dei non possidebunt? nolite errare, neque fornicarij, neque adulteri, &c. regnum Dei possidebunt.* Quòd si dicas hos peccare ex ignorantia, quia putant se teneri lege naturali, mirum est, quòd omnes ferè homines errent, ego cum illis potius sentire volo, quàm cum paucis putantibus cæteros errare, illi certè errant turpissimè: nam Paul. Roman. 1. referens peccata, quæ Gentiles contra sextum præceptum committebant, non fundauit eorum malitiam in falsa apprehensione obligationis legis naturalis: sed in vera qu# habebant, vel habere poterant, & debebant. Dixit enim nu. 28. *eos facere*

quæ non conueniunt, id est, quæ ex se sunt turpia, & dissentanea natur# rationali, & homine indigna, vt Toletus, & alij ibi interpretantur, & cap. 2. *Cùm ait gentes, quæ legem non habent, natur aliter ea, quæ legis sunt, faciunt:* de præceptis eti# secundæ tabulæ loquebatur: ergo censuit esse legis naturæ. Quod etiam indicauit Christus Matt. 22. nam postquam locutus est de mandato dilectionis Dei ad primam tabulam spectante, subiecit, *Secundum autem simile est huic, diliges proximum tuum sicut teipsum:* ergo sicut primum est naturale, ita & secundum: in eo autem continentur omnia præcepta secundæ tabulæ, proptereà enim ibidem dicitur, *In his duobus mandatis vniuersa lex pendet & prophetæ:* & Rom. 13. *qui diligit proximum, legem impleuit, nam non adulter abis, non occides, non furaberis, non falsum testimonium dices, non concupisces, & si quod est aliud mandatum, in hoc verbo instauratur, diliges proximum tuum sicut te ipsum:* vbi *instaurari,* est summatim comprehendi, vt explicat Toletus ibi, & alij: ergo præcepta secundæ tabulæ naturalia sunt: vnde, quod ait Paul. Rom. 2. *Qui sine lege peccauerunt, sine lege peribunt,* (vbi loquitur etiam de peccantibus etiam contra præcepta secundæ tabulæ) exponunt Patres, ideò puniendos, quia, licet non facerent contra legem Moysi, agebant ta[666]men contra legem naturæ: vnde & Aristo. 2. ethic. c. 6. & lib. 5. cap. 7. Plato lib. de Repu. Cicero, Seneca, Plutarchus & alij Philosophi, adulterium, homicidium, & similia esse mala, & peccata agnouêre, licet nescierint esse contra legem positiuam Dei: sunt ergo prohibita iure naturali. Confirmatur; alioqui extra Ecclesiam essent licita, quando non essent prohibita iure humano, quia infideles nulla habent præcepta positiua, nisi baptismi cum recta dispositione suscipiendi ipsum.

Item primum argumentum Scoti, vt Bassolus, & **[sect. 56]** alij notarunt, æquè procedit in præceptis primæ tabulæ; nam si aliquid illius est indispensabile, etiam diuinus intellectus, vt antecedit diuinam voluntatem, necessariò iudicat, illud esse seruandum, & voluntas diuina necessariò conformabitur huic iudicio, cùm tamen versetur circa aliquid creatum, scilicet circa actus humanos. Et in nullo præcepto vim habet, quia non est inc#ueniens[667] Deum necessitari ad aliquod iudicium, quin potiùs intellectus Dei ex natura sua est determinatus ad assensum cuiuscumque propositionis veræ, & dissensum cuiuscunque falsæ; & voluntas ad com-**[92]**placentias, & displicentias quasdam simplices circa creaturas, vt paulò antè ex Vazquez, Fonseca, & Suarez dicebamus, & voluntas etiam supposita intentione finis, est determinata ad electionem medij necessarij, & si sunt multa media sufficientia ad electionem vnius ex illis, quia istæ duæ volitiones necessatiam c#nexionem habent in quolibet subiecto, & licet in aliis posita vna, possit Deus impedire aliam, quia est superior natura alterius, non tamen in se, quia non est superior seipso, nec potest impedire quæ propria natura poscit: maximè, quòd esset imperfectio, intento sine, non eligere medium necessarium, si quidem illa intentio esset frustra: non posset autem Deus in se imperfectionem admittere, secus in aliis.

Secundum autem argumentum Scoti in primis ab extrinseco sumitur: nam bonitas & malitia actus ex obiecto pensanda est, non ex necessitate ad vltimum finem: quamuis à signo ex vltimo fine pensetur. Nam actus, qui hominem reddit dignum ca[668]rentia vltimi finis, peccatum mortale est, qui verò sola retardatione ab eo fine, est peccatum veniale: idémque est de omissione: & hos effectus necessariò habebit actio, vel omissio, quæ nulla de causa potuerit honestari, quæ verò potuerit honestari, non habebit id necessariò. Intet eas autem actiones, quæ honestari non possunt, numerari etiam debent nonnullæ ad creaturas, tamquam ad obiecta pertinentes, vt actio mendacij, inuidiæ, odij, &c. Actio

verò occidendi hominem, rapiendi alienum inuito priuato domino, & similes honestari possunt ex dispe#satione Dei impropriè dicta; in qua Deus, non tamquam legislator, sed tamquam vniuersalis Dominus, & supremus vitæ, famæ, honoris, & facultatum omnium se habet. Inter omissiones autem actuum pertine#[669]tium ad creaturas, nullam video, quæ honestari non possit per dispensationem impropriè dictam: quia causæ sufficie#tes in quolibet actu circa creaturam, esse possunt ob quas Deus concedere, imò præcipere possit creaturæ, vt ab illo abstineat, eti# ab amore Dei. Et ita concedo Scoto, nullum act# circa creaturas esse omninò necessarium, vt homo non reddatur beatitudine indignus. Sed hoc modo rari etiam, vel nulli actus erga Deum sunt necessarij ad beatitudinem: quia rari sunt, quorum incompatibiles aliqui non possint à Deo præcipi, vel concedi, vt homo in ipsis occupetur, & non in aliis. Nec ex eo, quòd beatitudo formaliter consistat in actibus erga Deum, sequitur, actus erga creaturas non posse esse media necessaria ad illam, etiam ex suppositione, quod indigni ad illam non admittantur. Quod dico, quia de potentia absoluta posset Deus, non obstantibus quibuscumque peccatis huius vit#, circa creaturas, vel Deum, homines beare.

Quod verò Durandus in tertia opinione dice **[sect. 58]** bat, distinguendo de occisione hominis in genere, & de occisione, vt prohibetur ratione naturali, friuol# est, quia occisio in genere, non est prohibita iure naturæ. Vnde, quòd aliquando sit licita per auctoritatem Dei, vel alia ratione, non prouenit ex dispensatione propriè dicta Dei in iure naturæ, & ideò Augustinus 1. de lib. arb. cap. 4. dixit, cædem malefactorum, quæ fit auctoritate publica, nequaquam esse homicidium, illud, quod in quinto pr#cepto prohibetur: impropriè autem dicta etiam in septimo præcepto dari potest, quia etiam acceptio rei alienæ potest interdum licita esse, maximè si interueniat auctoritas Dei, vt supremi Domini, vt in spolio Ægyptiorum.

Rationes verò, quibus Maior probabat, omnia **[sect. 59]** præcepta affirmatiua dispensabilia esse, nullius ro[670]boris sunt. De primo patet: quia tollere potestate# operandi, non est dispensare in præcepto operandi: alioquin, qui grauiter vulner#do alterum, impedit ipsum, ne sacro intersit, dispensaret cum illo in præcepto audiendi missam. De secundo autem probatur, quia præceptum affirmatiuum non obligat pro semper, & stando in sola lege naturæ, non habet aliud tempus designatum, pro quo determinatè obliget, nisi illud, quod necessitas definierit. Vnde quamuis contingat, totum illud tempus labi sine tali occasione, & ideò numquam actu, seu proximè obligare, non proptereà interuenit dispensatio: nam hoc etiam naturaliter sine miraculo, aut dispensatione contingere potest. Ratio ergo illa ad summum probat, Deum facere posse in singulis temporibus, vt non occurrat necessitas, vel c# illa occurrat alia alterius rei maior, & ideò præceptum illud non obliget, sed fortè aliud. Item quòd etiam occurrente necessitate, Deus possit cedere iuri suo, vel creaturæ, & ita dispensare impropriè. Quæ dispensatio circa actus erga Deum generalis esse non poterit, quia nulla iusta causa esse poterit concedendi creaturæ, vt per totam æternitate#, vel longissimo tempore non laudet, colat, vel amer Deum, nec credat eius dictis, nec fidat eius promissionibus.

Ratio etiam, qua Durandus probat, præceptum primum affirmatiuum primæ tabulæ esse indispe#sabile; secundum autem dispensabile, vim non habet: quia dependentia in esse essentialis est, sine Deo enim non potest homo subsistere: sine cultu[671] autem Dei potest existere: imò & bene operari circa alia obiecta. Item, quamuis potuerit Deus facere, vt Petrus non haberet esse ab his parentibus, postquàm tamen ab illis esse habet, iam

debitum annexum habet honorandi illos, vt parentes, sicut debet honorare Deum, licet in inferiori gradu, quia non dependet ab illis in conseruari, &c. Et deinde, quod fortè intendit Durandus, causæ sufficientes esse possunt, cur Deus alicui concedat, aut etiam præcipiat, ne honoret parentes; non verò ne Deum honoret. Ideò in præcepto affirmatiuo secundæ tabulæ, potest generalis dispensatio licèt impropriè dicta dari, non verò in præcepto affirmatiuo primæ tabulæ.

An verò Deus possit legem naturæ interpreta **[sect. 60]** ri? Vazquez quæst. illa 179. cap. 2. & 3. putat non[672] posse, quia lex naturalis est ipsa natura rationalis, cui res dicitur consentanea, aut dissentanea, cum certis circunstantiis: illis autem positis non potest Deus facere, vt non oriatur obligatio, ergo non potest legem interpretari. Alij melius dicunt, non solùm Deum, sed nos etiam posse legem interpretari: quia hoc non est auferre eius obligationem; sed declarare: quamuis Dei interpretatio semper erit vera, nostra verò non. Sed de hoc plura sect. sequ.

Ex dictis infero primò, in iure gentium, si vni **[sect. 61]** uersè naturale est, nullatenus posse Deum dispen[673]sare dispensatione propriè dicta: & similiter, si ex parte est naturale, ex ea parte indispensabile esse: sed si, vt superius docuimus, omni ex parte est positiuum, in toto illo poterit Deus propriè dispensare, imò & totam Remp. humani generis, & si que# **[93]** contingeret eius esse principem, vt olim fortè Adam, vel Noe#. Sed cùm ageremus de diuisione legis aliquid diximus de dispe#satione in iure gentium, & infrà disput. de dispensatione alia adiiciemus.

Secundò infero, Deum non posse præcipere, nec **[sect. 62]** licitum facere odium Dei, vt contra Ocham di[674]xêre Vazquez. disput. 179. cap. 3. Bonauentura, Albertus, Durandus, Sotus, Valentia, & alij pro 2. 3. & 4. sententia relati. Nec potest Deus præcipere, aut suadere, vt mentiamur, quia id esset Deum per nos me#tiri, vt ait Valentia, quod repugnat, vt in ma[675]teria de fide doceri solet; quoniam si semel concederemus, Deum de potentia absoluta me#tiri posse, dubitare semper aliquo modo liceret, an in eo quod dicit, mentiatur. Idem ait Valentia de nonnullis aliis actibus, & proptereà Bernardus lib. de pr#cep. & dispen. dixit, Deum in aliquibus naturæ præceptis dispensare posse, in aliis non, quod exposuimus de dispensatione impropriè dicta: in[676] hoc autem cursu ordinario mundi, nulla potest esse causa, cur Deus præcipiat, vel concedat, vt quilibet possit alterum occidere, vel ad quamcumque mulierem accedere, vel plures ducere, vel aliena vti, quando sibi placuerit, furati, aut rapere, ablata non restituere, parentes non honorare, &c. Ideò pugnat cum diuina bonitate, & sanctitate, vt hæc generaliter in hoc cursu rerum, vel præcipiat, vel concedat, & hoc etiam intendit Valentia, & alij auctores quartæ sententiæ, præsertim Caietanus quæst. 100. art. 8. vbi notat, voluntatem diuinam, etsi non sit determinata, vt velit aliquid extra se, atque adeò nec vt velit hominem aliquid agere, esse tamen determinatam, vt si velit hominem aliquid agere, velit ipsum benè, & conuenie#ter suæ naturæ agere, seu vt non velit aliter ipsum agere. Adde etiam esse determinatam, vt si velit hominem esse sub circumstantiis, quales modò sunt, non præcipiat ei generatim furari, rapere, ad quamlibet mulierem accedere, parentes non honorare, &c. Vnde ex eo quòd Dij gentium aliqua[677] huiusmodi præcepisse, aut concessisse referuntur, euidenter probamus fuisse falsos Deos. Quia verus Deus, sine rationabili causa non potest huiusmodi concedere: causa autem rationabilis hîc nulla est.

Vnde etiam subinfert meritò Valentia, quid **[sect. 63]** respondendum sit illi quæstioni, quam mo[678]uent Albertus, Bonauentura, Durandus, & alij 1. d. 47 an Deus possit præcipere mala fieri? Respondendum enim est, non posse, non solùm in sensu composito, hoc enim clarum est: præcipere enim malum retenta malitia intrinsecè malum est; Deus autem male agere non potest. Sed neque in sensu diuiso, quia hîc diuisio fieri non potest, cùm nulla sit iusta causa præcipiendi, imò nec concedendi, qu# sunt reipsa contra legem naturæ, nisi in aliquo raro casu, vbi sit causa rationabilis, & in rebus, quæ aliqua de causa honestari possint. Quia verò potuisset Deus non ordinare homines ad beatitudinem, præsertim supernaturalem, etiamsi conderet illos ratione vtentes, & liberos. Posset etiam ab omnibus actibus, vel omissionibus, quæ sunt contra legem naturæ, auferre omnem obligationem, quæ in illis modò resultat, ex eo quòd sint media necessaria ad beatitudinem, ac proinde malitiam, quæ ex tali obligatione resultat, vt rectè docet Valentia. Ea tamen obligatio non alia est, nisi vt fiant, quando, nisi fierent, periculum esset amittendi beatitudinem. Nam extra hunc casum, non est maius peccatum, saltem notabiliter, quòd quis furetur, vel fornicetur, sciens se esse ordinatum ad beatitudinem, quàm si non esset ad illam ordinatus, vel talis ordinationis ignorantiam, aut inaduertentiam inuincibilem haberet. Rectè autem Valentia ait, Deum efficere non posse, etiam de ordinando hominem à beatitudine posito, quòd tale creetur genus humanum, quale nunc est, vt qu# modò sunt contra legem naturæ, peccata non sint: cùm, facta tali suppositione, necesse sit esse dissona, & disse#tanea rationi, & naturæ rationali; quod sufficit, vt sint peccata.

Tertiò, sequitur decisio illius quæstionis, an fa **[sect. 64]** cta alicui reuelatione certa, aut etiam clara, abso[679]lutaq#ue suæ damnationis, dispensari cum eo dicatur in præcepto sperandi salutem æternam? Quidam dicunt esse dispensationem impropriè dictam, quia cùm in eo euentu homo actum spei elicere non possit, aufertur ei obligatio sperandi, quamuis maneat in eo obligatio non desperandi positiuè. Sed Azor illa quæst. 3. §. de hoc argu. ait, in eo euentu non cessare sperandi obligationem: sicut ex eo quòd alicui reueletur, ipsum cras peccaturum, non remouetur ab eo obligatio, cras non peccandi. Et quidem verum est, quod ille posteà, dum n# recordaretur, vel non aduerteret illam reuelationem, posse, & interdum etiam teneretur positiuè sperare: at interim, dum de ea cogitat, aduertitq#ue esse certam, & infallibilem, nec frustrari posse, n# potest, ac proinde nec tenetur sperare: quia spes vel formaliter, vel virtute, includit absolutam, & efficacem voluntatem obiecti: in eo autem euentu h#c vol#tas est impossibilis, quia implicitè vellet homo falsam reddi diuinam scientiam, & reuelationem. Nemo autem potest absolutè velle for[680]maliter, vel virtute id, quod absolutè iudicat impossibile. Et eadem ratione in eodem instanti, in quo mihi reuelaretur, cras me peccaturum, non possem absolutè velle non peccare. Peccarem tamen cras: quia cras potero, & tenebor velle non peccare, vel saltem non velle peccare. Eodem autem tempore, quo sperare non possum propter reuelationem certam, & absolutam tunc cogitatam, licitè etiam desperare possum, vel quia desperatio, vt aliqui volunt, non dicit actum voluntatis, sed carentiam actus, ortam ex aliqua cognitione intellectus, vel quia sicut est bonum sperare cum sufficienti causa, & fundame#to: ita est bonum, aut saltem non malum, desperare cum sufficienti causa, & fundamento. Vt si Deus mihi reuelaret esse ab hoste vincendum, licitè de victoria desperarem, sed de his latiùs in materia de spe.

Quartò, sequitur primum præceptum decalogi[681] ex parte fuisse propriè dispensabile, & abrogabile, nimirum quatenus continebat aliquid Iuris positiui: nempè prohibitionem sculpendi, & depingendi imagines Dei. Hoc enim positiuum erat, & in eo præcepto continebatur, vt rectè docet Vazquez lib. 2 de adoratione disp. 4. & hîc disp. 179. n. vlt. sicut etiam tertium præceptum decalogi qu#tùm ad determinationem sabbati erat positiuum, ac proinde propriè dispensabile, & abrogabile, vt docet Vazquez eodem nu. vlt. & nos suprà.

Quintò, colligitur cum Vazquez illa disp. 179. **[sect. 65]** cap. 3. num. 14. errasse Sotum, nonnullósque alios[682] recentiores Thomistas, qui dixerunt aliquorum præceptor# iuris naturalis, quæ non continentur **[94]** in decalogo, neque explicitè, neque implicitè, posse Deum dispensatione sua obligatione# tollere. Nam omnia præcepta naturalia explicitè, vel implicitè in decalogo continentur, & de exemplo de reddendo deposito, quod Sotus, & alij in exemplum adduxerunt, etiam explicitè contineri in decalogo, ait Vazquez: nam pr#ceptum non furandi,[683] vetat etiam detineri depositum contra voluntatem Domini. Sed quidquid sit de hoc, certum videtur nullum præceptum verè naturale esse propriè dispensabile: quia seruatis eisdem circumstantiis, quod semel aduersatur rationi naturali, & naturæ rationali semper aduersatur, ac proinde semper est malum, & prohibitum lege naturæ. Quod verò ait D. Thomas quæst. 100. artic. 8. Si aliqua præcepta traderentur ordinata ad præcepta decalogi, quibus determinarentur aliqui speciales modi, in talibus præceptis dispensationem fieri posse,[684] clarum est loqui de determinatione per præcepta positiua, nam omnia præcepta naturalia à principio m#di sunt tradita. Docet autem D. Thomas eod. art. ad 3. posse mutari præcepta naturalia ex parte materiæ, vt cùm Deus præcepit Abrahæ immolare filium, & Hebræis concessit, vt spoliarent Ægyptios, non tamen docuit, in eo cuentu interuenire veram dispensationem.

An verò Deus, vel Pontifex propriè, & non so **[sect. 66]** lùm per mutationem materiæ, aut circumstantia[685]rum dicatur dispensare in matrimonio, si illud dissoluat, vel in voto, cum relaxat eius obligationem; respondet Vazquez & bene disput. cit. cap. 3. nu. 26. & sequentibus, esse propriè dispensationem, & relaxationem matrimonij, aut voti: non tamen in præcepto, vel iure naturali seruandi vota, & standi contractibus. Priorem partem probat: quia, quando quis auctoritate Dei, vel iudicis alterum occidit, aut bona alterius accipit, nulla ei fit remissio, sed tollitur circumst#tia, ratione cuius præceptum obligabat: & sic non propriè cum eo dispensatur: At verò in dissolutione matrimonij, aut voti interuenit remissio aliqua. Nam perpetuitas matrimonij proueniebat ex contractu ipso, ratione cuius vnus coniunx debet alteri ita perpetuò fidem seruare, vt neuter illorum possit alteri fidem remittere, hoc ita postulante natura contractus. Deus autem, qui auctor est omnium, potest remittere vinculum natum ex voluntate humana, verbis expressa: ergo est propriè dispensatio in matrimonio: & idem est de voto, & iuramento: quia re[686]uera aufertur directè, seu dissoluitur vinculum aliquod, & obligatio scilicèt, aut lex: nam votum, & promissio omnis, lex quædam est, quam sibi homo imponit. Posteriorem autem probat Vazques: nam cùm Deus dispe#sat in voto, vel matrimonio: non facit facultatem contra pr#ceptum matrimonij, solùm enim est præceptum seruandi fidem matrimonij, quamdiu manet, hic verò non manet, sed dissoluitur voluntate Dei supremi domini, sicut cæteri contractus possunt dissolui sola auctoritate contrahentium, quia natura sua perpetui non sunt: in voto autem eodem modo Deus, aut eius Vica[687]rius, Pontifex, aut

Episcopus dissoluit vinculum voti, & facit remissionem ei, qui astringebatur voto. Deus quidem propria auctoritate, Pontifex autem auctoritate Dei, sicut quisque potest remittere promissionem sibi factam, & dare alteri potestatem ad faciendam eiusmodi remissionem, quod est cum altero dispensare, non tamen est dispensare in præcepto seruandi promissa, quia hoc intelligitur, si alter non remittat promissionem, & iuri suo cedat.

SECTIO X. *An in lege naturali interpretatio, epijkia, seu epikeija locum habeat, & ad quem pertineat.*

DIvvs Thomas 4. distin. 33. quæst. 1. **[sect. 67]** artic. 1. quem videntur sequi Sotus,[688] Richardus, & alij, dicit, aliquando posse cadere in legem naturalem; sed pertinere ad solum Deum: quia interpretatio legis pertinet ad eius auctorem; & hoc modo aliquando fuisse licitam polygamiam.

Communis opinio est, habere locum in præceptis naturalibus, & adhiberi posse à Principibus. Caietanus 2. 2. quæst. 120. art. 1. Sotus 6. de iustitia quæst. 7. art. 3. ad tertium, glossa cap. sunt quidam, 25. quæst. 1. Felicianus cap quæ in Ecclesiarum, de constit. num. 26. & alij ibi. Ratio est, quia hæc interpretatio necessaria est; non possumus autem ad Deum recurrere, ergo oportet, vt in hominibus sit hæc potestas; alioqui non esset humano generi sufficienter prouisum. Confirmatur, quia in lege[689] humana, quando necessaria videtur epijkia, & non patet aditus ad legislatorem, potest ab inferiori fieri; ergo similiter in diuina, etiam naturali. Nec D. Thomas videtur de hac interpretatione locutus; sed de illa, quæ dispensationem latè dictam continet, de qua ratio, & exemplum eius procedit, immò non solùm Principes, sed viri docti, & pru[690]de#tes possunt etiam in dubiis naturæ legem interpretari; non quidem interpretatione quam sequi teneamur, vt in dubiis sequi tenemur interpretationes Principum, quas sequi præcipiunt, quia in dubiis tenemur, cùm c#modè possumus, superioribus obtemperare: sed quam liberum erit sequi, & in præceptis affirmatiuis facilior esse solet *epijkia*; quia non obligant pro semper. Vnde minus solet esse periculum violandi præcepta naturalia iudicando, hîc & nunc non obligare; in negatiuis autem, qu# obligant pro semper, difficiliùs & periculosiùs est interpretari; non est autem impossibile, aut prohibitum. Aliquando verò interpretatio est clara, vt quod matrimonium inter fratres licitum sit, quando id est necessarium ad conseruationem humani generis, vt initio mundi: ob nullam tamen necessitatem interpretari debemus mendacium, vt malè interpretatus fuit Cassianus collatione 27. circa quam Modernus Scholasticus[691] notat etiam Chrysostomum videri illius sententi#, vt colligitur ex homilia 32. & 53. in Genesim, epist. ad Olympiam, & 1. de sacerdotio in fine: imò Augustinus epistola 8. ad Hieronymum, quæ est 86. inter epistolas Hieronymi, reprehendit Hieronymum, quia Galat. 2. videtur hanc sententiam insinuare, vt latiùs dicemus age#tes de cessatione legis veteris: eam verò sententiam in Origene reprehendere videtur Hieronymus epi. 85. & c. 1. apologiæ contra Ruffinum, & vt erronea reiicitur ab aliquibus Theologis 3. distin. 38. D. Thomas 2. 2. quæst. 110. art. 3. & ex professo impugnatur ab Augustino lib. de mendacio, & contra mendacium, & epist. citata ad Hieronymum cum multis sequentibus: & est optimus locus Basilij reg. 76. ex breuioribus, vbi interrogatus an alicuius vtilitatis causa con-**[95]**c#sultò mentiendum sit. Respondet: *Hoc sententia Domini non permittit, à quo sic præcisè dictum est, mendacium*

ex diabolo est; *nec vlla omninò distinctio mendacij adhibita est.* Alludit ad verba Christi Ioann. 8.[692] vbi dæmonem appellat *Patrem mendacij, & cùm*[693] *mendacium loquitur* (ait) *ex propriis loquitur:* vbi omnes dicunt vocari Patrem tamquam primum inuentorem mendacij, ideo ex propriis, quia numquam est ex Deo: vnde Dauid Psalm. 5. *Perdes omnes qui loquuntur mendacium.* Et in cap. super eo, de vsuris dicitur *iuxta diuinam Scripturam, non licere*[694] *mentiri pro tuenda vita hominis:* de quo plura Castro verbo mendacium.

Aduerte autem differentiam esse inter epiiki# **[sect. 68]** in lege positiua, & in naturali, quòd in positiua,[695] siue diuina, siue humana, stante tota materia legis eadem, & cum eisdem circunstantiis referentibus ad honestatem, vel turpitudinem actus, propter sola aliqua signa iudicare possumus, legem non obligare coniectantes talem esse nunc voluntate# principis, & non in alio casu, in quo par esset ratio obligandi. In lege autem naturæ, vbi est eadem ratio, semper est eadem iuris dispositio, quia lex naturalis in ratione sola sita est; positiua autem in voluntate Principis, non in rationali. Nec semper[696] peccabit Princeps volendo ad aliquid obligare in vno casu, & non in alio simili, quia sæpe expedit n# obligare semper, sed aliqu#do; & cum non sit maior ratio de vno tempore, quàm de alio, quodcumque elegerit, non peccabit: sicut quando expedit non obligare omnes personas, non peccabit excipiendo aliquam, vel aliquas, obligando reliquas omninò similes: sed siue peccet, siue non, quæ excepta fuerit, non tenebitur lege, aut præcepto.

Nota tamen hic primò, quod *epijkiam* Aristot.[697] 5. ethic. cap. 10. dist inguit à iusta, id est, à lege iusta, quia lex loquitur in vniuersali, *epijkia* verò, seu æquitas, casum particularem respicit, de quo lex in particulari nihil præscripsit, in quo est peculiaris ratio, vt lex locum non habeat, ne iniqua sit: vnde æquitas supplet defectum legis, & quodammodò ipsam emendat, & corrigit; vide D. Thom. & Caietanum 2. 2. quæst. 120. ar. 1. sed latiùs æquitas pro quacumque iustitia vsurpatur, vt cùm Vlpianus l. 1. ff. de pactis dicit *huius edicti æquitas na*[698]*turalis est:* sic interpres Aristor. 5. ethic. cap. 1. 2. & 3. verbum, quod iustum significat, transtulit nomine æqui; æquitas ergo strictè dicta, seu *epijkia* solùm habet locum contra legem scriptam, seu positiuam, quæ verbis vniuersalibus, & communibus fertur: & prætereà occurrente aliquo casu deficere solet, vnde *epijkia* iam locum non habet contra legem naturalem, secundùm se præcisè sumptam, quia hæc non dictat aliquid esse faciendum, vel omittendum absolutè, sed in talibus, vel talibus circumstantiis, vnde numquam habet exceptionem; habet tamen locum *epijkia* contra le[699]gem naturalem: vt explicatur & traditur à nobis, per quasdam regulas generales, quæ exceptionem habent, vt cùm dicimus, lex naturæ præcipit vt nemo alium interficiat sine auctoritate iudicis, vel Principis, & excipimus cum moderamine inculpatæ tutelæ: & in hoc sensu vera sunt, quæ pr#senti sectione docuimus.

Nota secundò, quòd D. Thomas 1. 2. quæst. 57. art. 6. ad tertium, & 2. 2. quæst. 51. art. 4. in corpore, docet idem esse *gnomen*, & *epijkiam*, sicut probare videtur ex Aristot. 6. ethicor. cap. 11. vbi definiens sententiam, quàm Græcè ###µ## appellamus, inquit, *esse iudicium æqui, & boni viri:* pro voce autem æqui in Græco habetur ##########. Alij dicunt parum, aut nihil differre, quia solùm videntur differre sicut superiùs & inferiùs: nam *epijkia* est emen[700]datio legis præter communem regulam, in quocumque casu intelligimus legem non obligare: at verò ###µ#, seu sententia est *epijkia*, seu æquitas ad ignoscendum: & ideo dicitur ###µ#, id est, sententia, vel potiùs, vt ait Aristo. illo cap. 11. #####µ#, id est, consentio: qui enim hoc modo se gerit, consentit, vt indulgeat, &

non puniat: atque *epijkia* in hoc sensu locum etiam habet, quando lex ipsa vniuersalis non deficit in casu particulari, sed tollitur per dispensationem & indulgentiam. Plura de *epijkia* dicemus, cùm de interpretatione legis humanæ disseremus.

SECTIO XI. *An in lege naturæ ante legem Moysi fuerint præcepta aliqua positiua.*

HÆc quæstio non admodùm perti **[sect. 69]** net ad legem naturæ, de qua nunc[701] disputamus, scilicet, continente tantùm præcepta merè naturalia, sed ad legem naturæ latè sumptam, quæ scilicet magna ex parte contineret præcepta naturalia: tractabitur autem, cùm disseremus de lege veteri disput. 22. sectione 12.

SECTIO XII. *An omne peccatum sit contra legem naturæ?*

REspondeo esse, vt docet D. Thom. **[sect. 70]** quæst. 71. art. 6. ad quartum & quin[702]tum, quia omne peccatum pugnat cum ratione naturali: quamuis diuus Thomas in fine eiusdem responsionis ad quintum, docere videatur in multis nos n# regulari ratione naturali, sed lege æterna: vt in iis quæ sunt fidei. Sed respondet non velle, in illis non regulari nos per rationem humanam, sed non regulari per illam nullo dictamine supernaturali adiutam: multa enim non dictaret ratio naturalis esse facienda, vel credenda: nisi supposita fide, vel reuelatione, mihi, aut aliis facta: vel à me credita vel saltem mihi commodè proposita, vt credere illam possim aut debeam, ratione naturaliter vel supernaturaliter id dictante ex illa suppositione. Vnde rectè Valentia disp. 7. quæst. 4. puncto 4. docet omne peccatum esse contra legem naturalem, ideoq#ue esse contra naturam, vt docuit diuus Thomas quæst. 94. art. 3. ad secundum, Damascenus 2. fid. cap. 30. Augustinus 12. ciuit. cap. 1. Vnde[703] infertur, omne peccatum esse contra duas leges, æternam scilicet, & naturalem: sed quædam non sunt contra legem naturalem, nisi quatenus sunt contra legem positiuam, quam seruari iubet ratio naturalis, seu lex naturæ: vt nihil est contra legem æternam, nisi quia est contra creatam, naturalem vel positiuam.

Neque verò, quia peccatum, quod est directè **[sect. 71]** contra legem positiuam, est etiam contra naturalem, & æternam, maius erit, quàm quod directè est contra naturalem: imò interdum erit minus: **[96]** quia grauius est in aliqua materia, vel aliqualiter aduersari directè legi naturali, quàm aduersari directè legi positiuæ, & indirectè naturali.

Prætereà quamuis omnia peccata sint contra vnam, aut plures leges, ac proinde contra obedientiam, & iustitiam legalem, vt supponunt pro omni virtute: non tamen vt supponunt pro virtutibus particularibus secundùm se: generalibus verò duntaxat secundùm extensionem, excepto peccato specialis, seu formalis inobedientiæ, vt docet Valentia illo puncto 4. Ratio est, quia speciali vir[704]tuti non omnia peccata repugnant: sed aliqua habentia cum illa specialem dissonantiam. Sic peccatum specialis inobedientiæ solùm erit, quando affectu libertatis nolo me legi subiicere: vt sæpe dictum est tract. de peccat. speciale autem peccatum iniustitiæ legalis, an sit distinctum à peccato specialis, & formalis inobedientiæ, & in quo consistat, dicam tract. de iustitia & iure.

Quamquam autem omnia peccata sint contra[705] naturam, quatenus sunt contra legem, & rationem naturalem, tamen aliqua ob alias rationes specialiter sunt contra naturam, vt docet Valentia suprà, & nos latè tractantes de peccatis.

Cùm autem omnis obligatio in conscientia, ex **[sect. 72]** natura, seu lege, & ratione naturali oriatur, siue[706] immediatè, siue media lege positiua, omnis obligatio in conscientia naturalis dicitur, & ita illam appellant Iurisperiti, vt videre licet in gloss. l. ex hoc iure, verbo obligationem, ff. de iustitia & iure, Panormitanus; & alij cap. pleriq#ue de immun. eccles. text. in l. si quod dominus, ff. de condict. indebiti. Eadem tamen obligatio moralis dicitur ex obiecto: quia ad mores, seu actus humanos, & morales pertinet.[707]

Oritur etiam interdum ex iure naturali obligatio ciuilis, sed mediante lege positiua, dante actionem in foro externo contra alium, qui ea ratione dicitur ei ciuiliter obligatus. Distinguunt aliqui duplex debitum, scilicet legale, & morale, primum dicunt continere obligationem in conscientia, secundum non: ita Couarruuias cap. cum in officiis, num. 10. & cap. cum esses, num. 9. de testam. & cap. quamuis pactum, part. 2. §. 4. nu. 5. vbi ponit exemplum de gratitudine, citans D. Thomam 2. 2. qu#st. 106. art. 1. & sustineri potest hic modus loquendi. Nam in more hominum positum est, vt quod ad perfectionem necessarium est, debitum etiam dicatur. Et à quibusdam dicitur debitum decentiæ, honestatis, & congruitatis. Sed debitum gratitudinis, aliquando est debitum in conscientia, & sub[708] peccato. Vnde quod loco citato ait. D. Thomas tale debitum non esse legale, sed honestatis, meritò aliqui interpretantur, vt non sit debitum, ad quod petendum in iudicio leges humanæ dent actionem, quamuis reuerà sit debitum in conscientia.

SECTIO XIII. *An lex humana legem naturalem imitetur.*

SIcvt de arte dicitur, naturam imitari, ita **[sect. 73]** de lege humana, id affirmat Tiraquellus tract. cessante caussa limit. 1. nu. 70. & 71. quia conformis est iuri naturali, & in eo quasi in speculo se repræsentat, & veluti intuetur: iusta enim, & ad bonum dirigit, & obligat, sicut lex naturalis. Vnde Cicero 3. de offic. ait naturam esse legis humanæ fontem: quem locum Tiraquellus hoc carmine expressit:

Est legis naturaparens, eademque magistra.

Hoc autem Ciceronis dictum dupliciter est verum. Primò, quia lex humana in naturali repr#sentatur, & conspicitur: secundò, quia lex naturalis est radix & principium humanæ, quoad fieri, & conseruari. Vnde & alij legem naturalem humanæ pædagogum appellant, de illa dicit alia Tiraquellus ibi num. 76. & 78.

6

[97] DISPVTATIO SEXTA, DE NECESSITATE, VTILITATE, ET FINE, ET CONDITIONIBVS HVMANARVM LEGVM.

Quæstio nonagesimaquinta, de lege humana.

Art. 1. *Vtrùm fuerit vtile aliquas leges poni ab hominibus.*

Art. 2. *Vtrùm lex humana positiua à lege naturali deriuetur.*

Art. 3. *Vtrùm Isidorus conuenienter qualitates legis positiuæ describat.*

Art. 4. *Vtrùm Isidorus conuenienter ponat diuisionem humanarum legum.*

SECTIO PRIMA. *Vtrùm aliqua lex creata, sit simpliciter necessaria.*

PRimò obserua, licet D. **[sect. 1]** Thomas in hac qu#st. ar. 2. disputet, an omnis lex humana à naturali deriuetur, nos de hac re nihil nunc dicturos: quia de ea egimus disp. 5. de lege naturali: & res est clara, quia lex non iusta, non est lex, vt dicit Euodius apud Augustinum 1. de lib. arb. cap. 5. quæ autem iusta est, rationi, & legi naturali con sentanea est. Solùm aduerte, legem humanam non deriuari à naturali,[709] vt conclusionem à principio, vt loco citato docuimus. Similiter nihil dicemus de conditionibus legis humanæ: quia de hac re diximus satis, dispu. 1. sect. 7. & sequentibus: nec de diuisione legum humanarum: de qua diximus satis disp. 2.

Secundò obserua, necessarium dici dupliciter:[710] primò in se, vel in alio absolutè, & simpliciter, hoc est sine relatione ad finem, sicut necesse est cœl# esse, hominem esse animal rationale, &c. Secundò, in ordine ad aliquem, vel aliquos fines, vt equus est necessarius ad iter agendum: hoc necessarium relatiuè, seu ad finem, diuiditur in necessarium absolutè, & simpliciter, id est, omninò, & in necessarium aliqualiter, seu aliquo modo, & secundùm quid: & hoc secundum magis propriè dicitur vtile, quàm necessarium, imò necessarium in se diuidi potest in omninò, & aliqualiter necessarium. Hoc supposito sit prima conclusio, nulla lex, qua ligetur creatu **[sect. 2]** ra est in se necessaria omninò, ita, vt nec de pote#tia[711] Dei absoluta potuerit non esse in se, vel in alia re.[712] De legibus temporalibus seu creatis patet: quia potuit Deus nullam creatur# condere, vel solas irrationales, vel rationales quidem, sed actu non vtentes ratione: & tunc nulla esset lex creata. De increata verò patet: quia vel promulgatio actualis est de ratione legis, vt aliqui volunt, & hæc potuit non esse: vel non est de ratione legis saltem æternæ, & licet ita dicatur, vt & nos in lege æterna docuimus: tamen de ratione eius est voluntas virtualis obligandi rationalem naturam, nempe voluntas producendi naturam rationalem cum dictamine rationis ipsam obligante: hæc autem voluntas potuit non esse in Deo. Ergo & lex æterna. Confirmatur, quia hoc dictamen Dei; creatura tenetur non mentiri,

non habet rationem legis æternæ, nisi quatenus est proximè, & efficaciter obligatiuum creaturæ, quam rationem non haberet, si Deus nollet creaturas rationales condere: ergo t#c tale dictamen non esset lex, & ita, licet necessariò illud esset in Deo, non tamen esset in Deo vlla lex. Dictamen autem, quo Deus iudicat se teneri ad non mentiendum, necessariò est in Deo, & ipsum ligat, & secundum eos, qui dicunt verè esse legem, qua tenetur Deus, dicendum est, aliquam veram legem esse omnino necessariò in Deo.

Secunda conclusio, lex naturæ necessaria est **[sect. 3]** omninò, supposito quòd natura rationalis in suo[713] naturali statu, seu cum vsu rationis producatur:[714] quia eo ipso habebit dictamina, quibus ad aliquid faciendum, vel omittendum astringatur: ergo habebit legem naturæ.

Tertia conclusio, in ordine ad finem creaturæ **[sect. 4]** rationalis necessariæ omnino sunt aliquæ leges:[715] est enim necessaria lex naturalis, nempe dictamen[716] naturale de iis, quæ necessariò sunt facienda vel vitanda, vt natura rationalis honestè, & decenter, non turpiter, & indecenter se gerat in ordine ad Deum, ad se, & ad alias creaturas. Ac proinde eti# fuit necessaria lex æterna, quæ medio dictamine rationis creaturæ ad eadem facienda, vel omittenda creaturam rationalem obligaret. Ad quæ quidem si non obligaretur, quia videlicet non agnosceret eorum naturas, ex quarum consideratione oritur obligatio, passim omitteret, quæ ad bonum priuatum, vel commune pertinent, & ea faceret, qu# contra bonum priuatum, vel commune sunt.

Ob eandem rationem necessariæ sunt leges ali[717]quæ positiuæ: quia sæpe, præsertim à vulgo non cognosc#tur natur# rerum, vt, hoc esse ex se necessarium: illud verò turpe, & tunc, quia non est dictamen naturale obligans, oportet suppleri lege positiua, quæ hominem instruit, vt cognoscantur naturæ actionum humanarum, & obligat etiam **[98]** ignor#tes, ad idem esse naturalem obligationem. Item ea etiam ad qu# natura non obligat, sunt sæpe valde vtilia Reip. ideò oportet ad ea obligare lege positiua, & interdum pœnali: nam pœna naturaliter imposita culp#, vel ignoratur, vel quia ad aliam vitam pertinet, quæ longè distat, & quia per pœnitentiam vitari poterit, contemnitur. Item cùm homo naturaliter indigeat vita sociali, & politica, nec possit omninò solitariam vitam agere, necesse est, astringi positiuis legibus, vt rectè se habeat, non solùm t#quam priuata persona; sed eti#[718] vt pars communitatis, & vt seruet pacem, vnione# & conformitatem cum membris aliis eiusdem corporis politici: ergo ad bonum priuatum, & commune necessariæ sunt leges aliquæ positiuæ, sine quibus profectò magna esset confusio in Republica. Imò ferè Resp. non esset, quia vnio in legibus positiuis vnitati Reip. & corporis politici, valde necessaria est: ad idem enim corpus politicum pertinet, quod eisdem legibus gubernetur, nec satis esset lex viua, id est, superior pr#ceptis temporalibus, non perpetuis, nec rationem legis habentibus gubernans: nam ad bonum communitatis, quæ perpetua est, oportet esse præcepta, quæ ex se sint perpetua, & sine vlla temporis limitatione obligantia, ne quotidie opus sit noua præcepta dare, vel præterita confirmare, & denuò promulgare, seu notificare.

Hæc omnia variis testimoniis confirmantur: Prouerb. 19. & 21. *Pestilente flagellato, stultus sapientior erit, mulctato pestilente sapientior erit paruulus,* & malos præceptis legum, & meru pœnæ esse coe#rce#dos dicitur l. 1. ff. de iustitia & iure, vbi citantur hi versus Horatij lib. 1. epist. 17.

Oderunt peccare boni virtutis amore,

Oderunt peccare mali formidine pœnæ.

Isido. 5. ethymo. cap. 20. relatus cap. fastæ d. 4. *factæ sunt leges, vt earum metu humana coerceatur audacia,*[719] *tutáque sit inter improbos innocentia, & in ipsis improbis formidata supplicio refrenetur nocendi facultas.* Idem dixerat Isid. lib. 2. cap. 10. Plato. 9. de legibus, *necesse est leges hominibus ponere, vt secundum leges vi*[720]*uant: nam si absque his viuerent, nihil à feris atrocissimis discreparent. Cuius rei causa est, quia nullius hominis ingenium ita natura institutum est, vt quæ ad publicum humanæ vitæ bonum conferunt, sufficienter cognoscat, & si cognouerit, vt optimum id, quod nouit, semper agere possit, ac velit,* & multa alia dicit eodem libro. Cicero pro Clue#tio, *ciuitas sine lege, vt corpus sine mente suis partibus, vt neruis, ac sanguine, & me#bris vti non potest.* Propter hoc Ciceronis testimonium Pardulphus Prateius epist. ad Petrum Boierium, quæ pr#fixa est libro de potestate legis, scripto à Constantio Rogerio, dixisse videtur, leges à Cicerone appellati cœptas, neruos Reip. vbi multa de vtilitate, & necessitate legum dicit, præsertim ex Hesiodo libro priore operum & dierum. Sed ad Ciceronem reuertamur, inter multa alia oratione illa[721] pro Clue#tio ait, *fundament# libertatis, fons æquitatis, mens, & animus, & consilium sententia ciuitatis posita est in legibus, non modò aduersus tyrannidem in legibus innocentiæ præsidium est: sed & Magistratibus aduersus vulgi importunitatem, hîc tamquam abeneus murus quidam est,* & pro Cecina, *maior hæreditas venit vnicuique nostrûm à iure, & legibus, quàm ab iis, à quibus illa bona relicta sunt: nam, vt perueniat ad nos fundus, testamento alicuius fieri potest: vt retineamus, quod nostrum factum est, sine iure ciuili non potest. Nil est in ciuitate tam diligenter retinendum, quàm ius ciuile: etenim, hoc sublato, nihil est quare exploratum cuique possit esse quid suum, aut quid alienum sit.* Et 3. delegibus: *nil est tam aptum ad ius, conditionémque naturæ, quàm lex, sine qua nec domus vlla, nec ciuitas, nec ge#s, nec hominum vniuersum genus stare, nec rerum natura omnis, nec ipse mundus potest,* & 1. de oratore. *Docemur auctoritate, nutuque legum, domitas habere libidines, coe#rcere omnes cupiditates, nostra tueri, ab alienis mentis oculos, manus abstinere.* Aucto. 10. ethic. cap. 9. *omnino in omni vita legibus opus est,* & 1. polit. *Sicut*[722] *homo si est virtutibus præditus, est optimum animalium, ita si sit à lege, & iustitia alienus, pessimum omnium*; sanè sine lege homo homini lupus, vel leo, cum lege homo homini Deus, vnde idem Aristo. 3. polit. cap. 6. *lex pactum est, atque, vt Lycophron sophista dixit, sponsor, & vas in officio mutuo permanendi,* & 1. Rhetor. cap. 4. *Salus ciuitatis in legibus sita est.* Maximus Tyrius serm. 6. *Ipsam Reip. salutem intelligo consistere in more composito ciuitatis, atque eius administratione decora: quæ quidem nequaquam aliter effici possunt, quàm optimarum legum ministerio.* Demosthen. apud Stobæ. ser. de Rep. dixit, *leges animam*[723] *esse ciuitatis: vt enim exanime corpus procumbit: ita ciuitas, si leges absint, non consistit.* Idem Demosthenes contra Aristogitonem, *si leges abrogentur, & pro sua cuiusque libidine licentia detur, non Resp. dumtaxat intereat: sed nihil etiam inter nostram & belluarum vit# intersit:* & eodem lib. *res duæ sunt, propter quas omnes fer#tur leges*: *tum vt ne quisquam iniustè aliquid agat: tum vt ij, qui ius violarunt, punitis aliis meliores reddantur:* Et epist. 3. *omnes leges propter æqualitatem, & salutem bonorum, & frugi hominum feruntur.* Plutarchus apud Stobæum, ser. de lege, *tot tantorumque bonorum & munerum, quæ dij largiuntur, nullus est fructus, aut vsus rectus sine lege, iure & principe.* Heraclius Ephesius, *non minus ciues pro legibus*

pugnare debent, quam pro mœnibus ciuitatis: quòd absque legibus nullo modo ciuitas incolumis esse possit. Et Titus Liuius lib. 1. *multitudo coalescere in populi vnius cor*[724]*pus nulla re, prœter quàm legibus potest.* Vida. 2. de Reip. dignit. *Leges ad conseruandam Remp. non solùm vtiles sunt, sed necessariæ omninò:* Et ibidem: *ne magistratus, & qui populos regunt, in prohibendis, ac vetandis rebus errarent, néve quicquam agerent ex libidine, conditæ sunt mira omnium gentium consensione leges sapientissimorum omnium cogitata, atque inuenta: quibus iura, ac iudicia describuntur:* Et paulò pòst: *Hinc dicimus, conditas fuisse leges ad salutem ciuium, vitámque omnium quietam ac beatam: ad compescendámque improborum licentiam, vt oderint iniustitiam: iusti autem naturam diligant, atque vt homines ab iniuria inter se attemperent, vt suum cuique tenere liceat.* Ioan. 22. extraua. vt quos, inter c#munes, de offic. Iud. ait, se sancire, vt quos virtutis amor à vitio non absterreret, eos seueritate disciplinæ cogat: vnde Seneca lex, ait, est virtus armata: & Machiauel 1. dist. cap. 3. *Qui sponte sua rectè agunt, ijs lege opus non est: sed vbi desinunt sponte officium facere, hîc legibus opus est, vt cogantur,* Horatius lib. 1. satyra 3.

Iura inuenta metu iniustè fateare, necesse est,
Tempora si, fastósque voles euoluere mundi:
Nec natura potest iusto secernere iniquum.
Diuidit, vt bona diuersis fugienda petendis.

Ouidius 3. fastorum.

Inde datæ leges, ne fortior omnia posset,
Cæptáque sunt puri tradita sacra coll.

Aristides oratione Platonica 1. *Arque id quidem* **[99]** *fateb#tur omnes, nullam ad re# aliam legibus opus fuisse, nisi vt nihil à nobis inuicem d#ni pateremur, nec mali: & audaces probis potiores essent*; *verùm iis iure cederent.*

SECTIO II. *De vtilitate legum humanarum, & in quem finem conditæ sint.*

EX his patet, quam vtiles sint huma **[sect. 5]** næ leges, & in quem finem conditæ[725] sint: idem tamen vberiùs tractare, & euidentiùs confirmare placuit. Præclarè Cicero 2. de officiis. *Eadem constituendarum legum fuit causa, quæ & regum: Ius enim semper quæsitum est æquale: nec enim aliter esset ius, id si ab vno iusto, & bono viro consequebantur, eo erant contenti: cùm id minùs contingeret, leges sunt inuentæ: quæ cùm omnibus vna, eadémque voce loquerentur.* Et in Vatinium: *à maioribus nostris nulla alia de causa leges sunt inuentæ, nisi vt suos ciues incolumes c#seruarent,* & 1. de inuentione: *ea virtute, & sapientia maiores nostri fuerunt, vt in legibus scribendis nihil sibi, nisi salutem, atque vtilitatem Reip. proponerent,* & 1. de legibus non procul à fine: *Legem oportet esse vitiorum emendatricem, commendatricemque virtutum,* & 2. de legibus *ad salutem ciui úmque incolumitate#, vitamque hominum & quietam, & beatam conditæ sunt leges.* Lactan. in epitome diuin. instit. lib. 2. *Ex eo tempore, quo multi dij ab hominibus coli cœperunt, fugata est, sicut Poe#tæ aiunt, iustitia: sic diremptum est omne fœdus, dirempta societas generis humani: cùm sibi quisque consulere, ius in viribus computare, nocere inuicem, fraudibus aggredi, dolis circumscribere, commoda sua aliorum inc#modis adaugere, non cognatis, non liberis, non parentibus parcere,*

ad necem hominum pocula temperare, obsidere cum ferro vias, maria infestare, libidini autem, quò furor eduxerit, frœna laxare: nihil denique sancti habere, quod cupiditas nefanda non violaret. Cùm hæc fuerint, tunc sibi leges homines condiderunt pro vtilitate communi, vt se interim tutos ab iniuriis facerent. Vide quæ disp. 1. sect. 8. attulimus ad probandum, legem debere ad bonum commune conducere, & Aug. tractatu 6. in Ioan. vbi ait, *ipsa*[726] *iura humana per imperatores & Reges sæculi Deus distribuit generi humano: tolle iura imperatorum, & quis audet dicere, mea est illa villa, aut meus est ille seruus, aut domus hæc mea est?* Et 3. contra Crescon ca. 51. *Omnia flagitia iustis legibus comprimi vtilissimum, ac saluberrimum est.* Solon versibus elegiacis:

Heu quantas legum violatio clades,
At iustæ leges commoda quanta ferunt?
Compedibus stringunt sceleratos, ordinis æqui
Conseruatrices, nil nisi recta sinunt.
Aspera complanant, sedant fastidia, frœnant
Indomitos, abigunt semina quæque mali.
Iura regunt, mansuefaciunt turgentia corda,
Compescunt miserœ seditionis opus.
Lites, bilem atram reprimunt, aut denique vitam
Humanam erudiunt, vt sapienter eat.

Eadem carmina duobus aliis modis reddita, inuenies apud Simancas 4. de rep. cap. 3. Luisius Viues tract. qui Ædes legum inscribitur, hos in superiori domus limine versus inscriptos memorat:

Crescite virtutes, fœcundaque floreat ætas,
Ingeniis patuit campus, certusque morandi
Stat fauor, ornatur propriis industria donis,
Surgite sopitæ, quas obruit ambitus artes.
Nil licet inuidiæ, domus hæc dum præsidet orbi.

Iornandes lib. de regnor. ac tempor. successione inquit, *Romani, vt ait Iamblichus, armis, & legibus*[727] *orbem terræ suum fecerunt: armis siquidem constrinxerunt, legibus autem conseruauerunt.* Theodoricus rex apud Cassiodo. lib. 5. variar. *Decet prouincias regno nostro subiectas, legibus, & bonis moribus ordinari: quia illa vita verè hominis est, quæ iuris ordine continetur: nam belluarum ritus est sub casu viuere:* Et apud eumdem lib. 3. *Exuite barbariem, recipite paulatim iuridicos mores: non sit nouitas molesta, quæ proba est: quid enim potest esse fœlicius, quàm homines de solis legibus confidere, & casus reliquos non timere? Iura publica certissima sunt humanæ vitæ solatiæ, infirmorum auxilia, potentiorum frœna.* Greg. 9. in proœmio decretalium: *Effrœnata cupiditas, sui prodiga, pacis æmula, mater*[728] *litium, materia iurgiorum tot quotidie noua litigia generat, vt nisi iustitia conatus eius sua virtute reprimeret, & quæstiones ipsius implicitas explicaret: ius humani fœderis litigatorum abusus extingueret, & dato libello repudij, concordia extra mundi terminos exularet: ideo## lex proditur, vt appetitus noxius sub iuris regula limitetur: per quam genus humanum, vt honestè viuat, alterum non lædat, ius suum vnicuique tribuat, informatur.* Diony sius Halicarnas. lib. 2. ait, *intellexit Romulus rectis legibus, honestorumque studiorum æmulatione piam, temperantem, iustam, belloque fortem ciuitatem fieri.* Et lib. 7. *libertas aufertur ablato iure, & legibus: nam ex quacumque ciuitate ius, legesque exulant, in eam seditio,*

bellumque solent ingruere. Demosthenes aduersus Midiam; *Robur corporis paucorum, leges robur sunt vniuersorum: legum præsidio vnusquisque vestrum saluus est: quidquid bonorum habetis, legum beneficio habetis:* Et contra Timocratem, *ad fælicitatem Reip. & populi libertatem in nulla re alia plus virium, & mome#ti est, quàm in legum auctoritate,* & apud Rebuffum in proœmio constit. regal. glossa. 1 numero 1. *Lex est commune bonum, sine quo nihil vmquam boni fieri*[729] *possit,* in l. 2. ff. de legib. lex dicitur inuentum & donum Dei, propter eximiam eius vtilitatem. Vide Aug. epist. 50. & 54. Osorium 5. de regis institutione, Manutium lib. de legibus Romanorum. Platonem 9. de legib. Valentiam disput. 7. cap. 5. puncto 3. Sebastian. Medicis, repeti. cap. erit autem lex d. 4. num. 1. & sequentibus, Sotum 1. iust. quæst. 5. ar. 1. D. Thom. hac qu#st. 95. ar. 1. Biesium libris de Rep. vbi ait, *legibus t#quam neruis omnia sunt Reip. membra in vnum corpus arctissimè deuincta, sine quibus variis opinionum, & morum dissidiis confestim dissoluere#tur.* Euripides in supplicibus ait, *nihil est in ciuitate*[730] *præstantius quàm leges rectè positæ: nam inferioris homo sortis, & qui ditior est, æquale ius experiuntur: vincit autem minor maiorem, si iustam causam habeat.* Leo Imperator in proœmio constitutionum nouellarum, *sunt leges tamquam custodes vitæ nostræ & medici, dum mala, ne oriantur, impediunt, & quæ irrepserint, corrigunt, & euellunt.* Idem const. 19. ait, *qui leges, Reip. oculos esse dixerit, is profectò nihil indecens pronunciauerit: que#admodum enim res maximè necessaria est animali non titubans oculus: ita & Reip. legum æquus, & rectus status.* Iustinianus Imperator, de conceptione digestorum, *nihil tam studiosum in omnibus rebus inuenitur, quàm legum auctoritas, quæ & diuinas, & humanas res bene disponit, & omnem iniquitatem expellit* & l. vni. in princ. 137. C. de iustinianæo codice confirman. ait: *summa Reip. tuitio de stirpe duarum rerum, armorum scilicet, atque legum veniens, &c.* & in proœmio instit. *Imperatoriam maiestatem,* ait. **[100]** *non solùm armis decoratam, verùm etiam legibus oportet esse armatam.* Aphricanus apud August. 2. ciuit. cap. 21. populum definit, *cœtum multuudinis, iuris*[731] *consensu, & vtilitatis communione sociatum:* Ergo vt necessarium est in populo esse: ita easdem leges habere. Ciuitas æterna esse debet, vt docet Cicero 3. de Rep. apud August. 22. ciuit. cap. 6. ergo & m#datis perpetuis, quales sunt leges, gubernari debet. Vazquez disp. 152. cap. 3. nu. 34. & seq. sic ferè **[sect. 6]** vtilitatem legum Ecclesiasticarum probat: cùm in vita humana mille se offerant occasiones, & varij rerum euentus, nimia etiam sit occupatio in rebus temporalibus; quo pacto cognitio veri Dei in Ecclesia Dei posset conseruari, nisi statutis diebus religioso Dei cultui esset vacandum? Si enim in arbittium cuiusque relinqueretur, quanta obsecro in populo Dei inolesceret obliuio? Et de aliis eodem modo Deinde si in iudiciis, & in contractibus omnia relinquerentur in arbitrium iudicum, & contrahentium, vt secundùm ius solùm naturæ tot, tamq#ue varia negotia fierent, & iudicarentur, quot quæso incommoda, vel ex ignorantia, vel humana fragilitate sequerentur? cum igitur difficile sit de rebus speciatim iudicare, & multa se offerant, quibus meliùs conseruari, aut in peius ire possit Christiana vita, & religio, aut pax totius Reip. iure optimo principes leges sanxerunt, ne singulorum hominum iudicio periculosè iudicanda relinquere#tur. Id quod Dominus cum populo iudaico obseruauit: nam præter leges naturales, quas in decalogo expressit, tulit etiam plures alias cæremoniales, & iudiciales. Confirmare hoc possumus, quoniam obligatio naturalis à multis ignoratur, ab aliis dissimulatur, aut etiam contra propriam mentem negatur: Ergo etiam constituta lege naturæ debuere humana lege statui: alioquin non possent homines viuere in societate

aliorum: qua tamen maximè indigent, & ad quam magnam habent propensionem, vt patet ex Aristot. 1. polit. cap. 2. & Cicero 3. de officiis.

Dices, satiùs & conducibiliùs videri Remp. sa **[sect. 7]** pientium, & proborum iudicum, & magistratuum[732] præceptis gubernari, quàm legibus, vt Iustinus 1. histor. dicit, *Olim populos sine vllis legibus solo Principum arbitrio gubernari solitos.* Vnde verbum, ##μ##, apud antiquos poe#tas Orpheum, Mus#um & Homerum non reperitur, & Romana Resp. ad annos 300. sine legibus gubernata fuit, auctore Liuio 3. lib. suæ histotiæ, illamq#ue viuendi rationem iuuenes patricij Romani optimam putant apud Liuium lib. 2. Suadetur primò, quoniam, vt ait Aristoteles 5. ethic. cap. 4. Magistratus siue *Iudex est iustum ipsum animatum, seu iustitia viuens:* melius[733] autem esse videtur gubernari à iustitia animata, & viuente, quàm à mortua, qualis est lex. Secundò, quoniam leges disponunr de rebus vniuersè, & in genere, nimirum respicientes ad ea, quæ pler#q#; accidunt, l. iura, l. neque, l. non possunt, ff. de legib. Plato dialogo 4. de legibus. Arist. 2. polit. cap. 6. & sæpe occurrunt circumstantiæ, propter quas vel debeat, vel possit subditus à verbis legis discedere: ergomelius esset, vt omnia iudicio Principum, & Magistratu# pro re nata, & attentis omnibus circumstantiis disponerentur. Tertiò, quia Marsilius Ficinus argumento in dialogum Platonis, qui dicitur Laches, seu de fortitudine, ait, sæpenumerò Platonem magistratus optimos legibus anteponere: quòd leges absque magistratibus omninò videantur inutiles: eas enim seruauit nullus: magistratus autem optimi, ipsi sunt leges. Cui sententi#[734] subscripsit Ficinus ipse argumento in 6. dialogum Platonis de iustitia vel Rep. ait enim: *Leges omnes vel optimas absque magistratibus probatissimis mortuas esse, magistratus autem optimos vel absque legibus scriptis viuas esse leges.* Quartò, quia optimum gubernationis genus est, quod suauius, & efficacius: quippè conformius Dei gubernationi, qui *attingit à fine vsque ad finem, fortiter, & disponit omnia suauiter,* Sap. 8. sed suauiùs, & efficaciùs homines à magistratibus gubernantur, quàm à legibus: hæ enim aliqu#do sunt durissimæ, & seruatu difficiles: quia casus particulares non respiciunt: debiles etiam sunt: non enim statim pœnam inferunt transgressoribus: sunt veluti aranearum telæ minutulas be[735]stiolas, muscas, formicas, & id genus alia irretita cassibus illis detinent: maiora verò, vt canes, equi, & similia tenui rupta structura indemnia euadunt, sic leges miseram plebem cohibent, à potentioribus verò conculcantur: ideò Solon & Cato apud Viuem in lib. Ædes legum, leges aranearum telis compararunt, vt & Pierius lib. 26. cap. de Araneo, melius est in infirmitate medicis vti, quàm libris medicinæ, 10. ethic. cap. 9. 3. polit. ca. 12. leges sunt, vt libri medicinæ; magistratus vt Medici: ergo leges sine magistratibus non seruabuntur; vnde vanæ erunt, & inutiles: vnde Horatius lib. 3. carminum, Ode 24. *Quid leges sine moribus vanæ, proficiunt?* id est, sine vsu, vt explicat Mancinellus ibi, & secundùm Arist. 1. Rhet. ad Theodectem cap. 15. *Non differt vel nullas esse leges, vel non vti.* Respondeo,[736] melius esse legibus Re#p. regi, quàm solis arbitriis, & iudiciis Principum pro re nata, vt expressè docet Arist. 3. politic. cap. 11. & 12. 5. ethic. cap. 6. & 1. Rhetor. ad Theodectem cap. 1. D. Thomas hac quæst. 95. art. 1. ad secundum & tertium: Conradus & Medina ibi. Vazquez disp. 152. cap. 3. num. 36. Valentia disp. 7. quæst. 5. puncto 3. Cardinalis Bellarmin. 3. de laicis cap. 10. Simancas 4. de Rep. c. 18. Sotus 1. iust. quæst. 5. art. 1. Antoninus 1. part. tit. 17. Rubrius, de lege canon. §. 2. Adrianus quodlib. 6. art. 3. versicul propter quod præcepit, Rebuffus in proœmio reg. const. gloss. 1. num. 13. ex

quibus hæ rationes colliguntur. Primò, quia faciliùs possunt[737] inueniri pauci sapientes, & probi, à quibus rectè, & prudenter leges condantur, quàm possint inueniri multi iudices, seu magistratus præditi sufficienti prudentia ad imperandum in omnibus sine vlla lege: sicut essent multi tales necessarij, si absque legibus gubernanda esset Resp. Secundò, quia leges vniuersalia, & futura respiciunt, circa quæ minorem locum habet affectio inordinata: iudices verò de particularibus, & præsentibus determin#tes, quibus sua, vel suorum vtilitas connexa esse solet, & hostium ruina, & calamitas: vnde facilè amor, vel odium se inserit, voluptásque, & dolor iudicia obumbrat: cap. quatuor modis, 11. quæst. 3. vnde satiùs est, vt paucissima, & quam minima iudicio magistratuum relinquantur, vt docent Arist. 1. Rhetor. cap. 1. & alij citati: vnde Plato 9. de legibus dixit, *Legislator minimas dumtaxat multas iudicibus committat*, plurima verò & maxima quæque in ferendis legibus ipse declaret. Confirmatur quia in legibus condendis, minus est periculum alicuius praui affectus quo detorqueatur homo à bono, & recto: siquidem statuit in genere, & de futuro, in particulari autem casu, quem iudex respicit, facilè **[101]** potest prauus affectus excitari à conditione personarum, vel temporis, quo flectatur homo ad iniustitiam. Melius ergo est aliqua legibus disponere, quàm omnia iudicum arbitrio relinquere. Tertiò, quia leges accuratiori, & maturiori consideratione, & maiori consultatione, & oratione condi possunt, & solent, & debent: quoniam sicut bonus vir non est sine Deo: ita lex bona non est sine Deo: Baldus l. in ambigua. ff. de legibus, &[738] Rebuffus in proœmio constitutionum regum gloss. 1. num. 21. & Alexander Seuerus numquam legem tulit, quin prius consuluisset saltem viginti Iurisperitos, & quinquaginta disertissimos, vt testatur Rebuffus suprà, num. 11. & olim Romanæ leges in tribus nundinis proponebantur populo, & posteà, si placuissent, promulgabantur: vt refert Alexander 6. genialium cap. 23. vnde Kyriacus Stroza li. 7. de Rep. qui adiectus est politicis Aristotelis, §. id circa, sic loquitur: *Qui igitur ad ferendas leges animum adiecit, necesse habet Minois institutum tenere: ferunt enim Minoem annis nouem Gnossio*[739] *in antro latuisse, ibique legum ferendarum rationem à Ioue sumpsisse.* Alij singulis quibusque nouem annis exactis, illuc inuadentem leges de consilio, & sententia patris corrigere solitum, atque easdem interpolare: nam ancipiti sensu locum hunc de poe#ta interpretantur:

Illic, vbi Minos nouenis latitans legum
Primordia sumpsit, ac summi præcepta Patris.

Verò nihil ibi aliud Homerus voluit innuere, quàm hoc. Iam cùm hominis natura suis opibus nitens, opus hoc per se nequeat perficere, diuinam ei esse implorandam opem, qui leges condere cupit, &c. Itaque lex matura consideratione & consultatione etiam Dei fieri potest, solet, ac debet: Iudices autem non possunt, nec solent res ita considerare: quia debent in rebus occurrentibus disponere, propter moræ periculum, vel incommoda: vnde leges iustiores, & rectiores esse solent, quam arbitria iudicum, etiam proborum, & prudentum. Quartò, quia leges seruire possunt præsentibus, & absentibus loco, & te#pore: Principum autem arbitria non possent facilè deferri ad partes remotas, & ipsis mortuis expirant. Quintò, quia vix inuenitur vnus Princeps, qui tor negotiis, & difficultatibus sufficeret, nisi ipse & eius ministri legibus prædecessorum iuuarentur. Sextò, quia vnus non potest prudenter tot mandata generalia dare, & oportunè promulgare, quot necessaria sunt ad omnes contractus, testamenta, negotia: & licet illa daret, & promulgaret, esset magnum Reip. detrimentum, si eo extincto omnia expirarent, nullaq#ue manerent præcepta, donec à successore renouarentur: quia m#data, quæ non sunt leges, expirant

mortuo superiore: ergo necesse est Remp. legibus gubernari. Mult# aliæ rationes ad hanc veritatem stabiliendam adduci possunt: consule citatos.

Meritoq#ue leges fiunt, vt inquit Rebuffus suprà **[sect. 8]** nu. 14. ad honestatem tuendam, cap. porro, 33. q. 5.[740] propter vtilitatem consequendam cap. tali, 1. q. 7. propter habendam diligentiam, cap. peruenit, 18. dist. propter negligentiam remouendam, c. volumus, dist. 89. propter necessitatem tollendam, cap. quod pro, 1. q. 7. vnde collectæ impositæ tempore necessitatis, ea cessante cessare debent, l. vnic. in princip. C. de caduc. tollend. fiunt etiam leges ad maius malum vitandum, cap. 1. & 2. distin. 13. & ad maius bonum adipiscendum, cap. duæ sunt, 19. q. 2. ad vitandam oppressionem, ca. prædicator, 16. qu. 1. ad subiectionem seruandam, cap. est subiectus 95. dist. Lucas de Penna, l. vt agendi, C. de cursu publ. lib. 12. ad appetitum noxium sub regula limitandum, in proœmio decretalium vers. ideóque: ad occurrendum laboribus, & expensis partium, cap. finem, de dolo: ad vitandam discordiam, & obuiandum fraudibus, cap. nonnulli, de rescriptis, c. quia propter, de electione: vide Hostiens. in summa de constitutionib. §. quæ est causa constitutionum promulgandi, vbi septem causas ponit leges, & c#stitutiones faciendi, & promulgandi, quas transscribit Sebastianus Medicis, repet. cap. erit autem lex, 4. dist. num. 5. sed reducuntur ad eas, quas posuit Rebuffus, solùm additur ad compassionem, & consolationem oppressorum, c. quoniam, punct. 1. quæst. 2. vt mota negotia terminentur, authent. vt factæ nouæ constitutiones, in principio collat. 5. vt metu pœnæ, & spe præmij mali fiant boni, & boni meliores, l. 1. ff. de iustitia & iure, nu. autem 4. Sebastianus Medicis adduxerat Durandum tractatu suo de legibus, probantem esse necessarias, vt prætextu ignorantiæ nullus se posset excusare in delictis contra legem naturæ, & vt ligentur homines etiam sub pœnis ad ea, quæ communi bono prodesse possunt. Iosephus Stephanus de vnica relig. cap. 2. laudat dictum Ciceronis lib. de legib. *salus nostra salus legum esto.*

Argumenta contra legum necessitatem addu[741]cta, solùm probant, leges non sufficere sine bonis magistratibus: vnde Aristot. 2. polit. ca. 7. de Ephoris supremis Lacedemoniorum magistratibus ait, *Melius fore non secundùm propriam mentem eos iudicare*; *sed secundùm literas, & leges* & lib. 3. cap. 12. *meliùs est, vt lex dominetur, quàm aliquis ciuium:* & infrà, *qui legem præesse iubent, videntur iubere, Deum, & leges præesse: qui autem hominem iubet præesse, adiungit & bestiam: libido quippe talis est, atque obliquos agit etiam viros optimos, qui sunt in potestate: ex quo mens absque appetitu lex est:* & lib. 4. cap. 4. *vbi leges non præualent non est Resp. nam lex dominari omnibus debet: in particularibus autem magistratus:* & Plato lib. 16. qui est ciuilis, vel de regno, ait, *dominatio bonis coniuncta legibus, lex illarum optima est: legum expers dura est, & subiectis omnium onerosissima,* vnde B. Bened. in regula iubet, Abbatem cum consilio, & timore Dei, & obseruatione Regulæ omnia facere.

SECTIO III. *An multitudo legum humanarum expediens sit.*

REspondeo negatiuè cum Azor to **[sect. 9]** mo 1. lib. 5. quæst. 7. ex Isocrate in[742] Areopagitico. Ratio est, quia quando plurimæ leges sunt, facilè ignor#tur, obliuioni traduntur, vel etiam scienter violantur, eò quòd ciues ægrè possunt tot onera, & tam grauia ferre: vt de antiqua lege, quæ multa continebat præcepta, Petrus Act. 15. dixit, *quid tentatis Deum, imponere iugum super ceruices discipulorum, quod nec patres*

nostri, nec nos portare potuimus? Multitudo legum, & multorum peccatorum signa sunt, & causæ, seu occasiones. Vnde Thucydides apud Stobæum, serm. 41. de Rep. *vbi plurimæ leges, & medicamenta forent, ibi morborum & iniustitiæ, ac criminum plurimum esse dixit.* Et Isocrates in Areopagitico, multitudinem legum dixit esse **[102]** *signum multitudinis peccatorum, eò quòd dum delicta*[743] *legibus quasi aggeribus coe#rcere nitimur, leges cumulantur,* & adiecit, *non sunt legibus porticus implendæ*; *sed ciuium animi iustitia & veritate imbuendi*: *homines bene instituti, paucis legibus facilè diriguntur, improbi omnes leges facilè contemnunt*: *bonis paucæ leges sufficiunt, innumeræ malis satis non sunt.* Strabo lib. 6. geograph. ait boni legumlatores sunt, non qui omnia accusatorum acta cauerint; sed qui in simpliciter latis persistunt: rectè quidem Tertullian. censebat squalentem legum syluam, principum constitutionibus tamquam securibus esse trunc#dam. Viues lib. 7. de causis corruptarum artium, docet, leges paucas esse debere: nam si multæ sunt, euitari non magis potest crimen, quàm casus, si multis locis tendantur retia ambulantibus: insidiæ sunt tot leges, non conditio viuendi, &c. Georgius Cedrenus in compendio historiarum ait, *Basilius Imperator videns ciuiles leges multùm habere confusionis, atque obscuritatis, operam dedit, vt his conuenientem faceret medicinam: itaque abrogare inutiles, iisque amputatis, multitudinem bonarum expurgare intendit, sed mors eius hoc institutum intercepit. Res à Leone eius filio deinde perfecta est.* Idem eisdem ferè verbis refert Ioan. Curopalates in historia, adde#s, *dabit operam optimus princeps, non vt multas condat leges*; *sed, vt quam optimas, maximeque Reip. salutares*: *nam bene institutæ ciuitati sub bono principe & integris magistratibus paucæ leges sufficiunt.* Demosthenes ad[744]uersus Leptinem, paucas & perspicuas leges esse suadet; & inter alia inquit, *non erit tanta multitudo legum, si leges superfluæ reiiciantur, & quæ barbaræ s#t & incommodæ, abrogentur, & quæ in desuetudine# abierunt, ex libris gentium tollantur: & paucæ admodum, ac de grauioribus dumtaxat, leges nouæ ferantur,* Suetonius in Iulio Cæsa. cap. 44. *ius ciuile ad certum modum redigere, atque ex immensa diffusaque legum copia optima quæque, & necessaria, in paucissimos transferre libros destinabat.* Plato etiam leges voluit esse quàm paucissimas: nam si suo iure fungantur magistratus, nihil esse opus multiplici lege putauit: vbi verò eorum improbitate aliò detorquentur, ex legum multitudine perniciem afferri dicebat, vt refert Rebuffus supra num. 15.

Oppones tamen, legem Iudæis latam multa præ **[sect. 10]** cepta continuisse; vnde Oseæ 8. *scribam eis multi*[745]*plices leges meas,* & refertur ca. scribam, de præsumpt. Ergo expedie#s est multas leges ferre, & ita videmus, in regnis Hispani#, & alijs multas leges esse, & leges imperij, seu iuris communis innumeras esse; nec mirum, quia innumeris delictis, & fraudibus occurrendum est: ad quod multitudo legum inue#ra est, vt ex Thucydide, & Isocrate retulimus: cui consonat Plato dicens, quibus leges adsunt plurimæ, & item pœnæ plurimæ, iis & viuendi ritus deprauatos esse, sicut quibus plures adsunt medici, iis & ægritudines permultas esse, probabile est. Malè facerent principes, si suborto malo per leges remedium non adhiberent; sicut apud Indos morte plectebatur, qui aliquid pernicio si inuenisset, nisi protinus remedio succurreret, teste Alex#dro lib. 6. genialium cap. 14.

Respondeo, non negamus, multitudinem leg#[746] aliqu#do esse necessariam propter improbitatem hominum: ideo tunc non esse omittendam, quamuis aliqua afferret

incommoda: sed puniendi grauiter essent, qui nouæ legis condendæ caussam darent, sicut apud Æginetas cautum fuit, eiusmodi inuisos hominibus & execrabiles fieri, teste Alexandro supra, & Rebuffo, gloss. citata num. 15.

Item sine necessitate multiplicandæ leges non **[sect. 11]** essent: quia laquei sunt & occasiones delinquendi:[747] sed necesse fuit, Iudaicum populum tot præceptis onerare, vt rudis, ac petuicax populus hoc pacto magis constringeretur, vt ait Parisiensis lib. de fide & legibus cap. 1. & vt eidem populo tot intento cæremoniis, non vacaret alios libros, doctrinámve consulere, qua abripetetur ad idololatriam: & vt magis constaret humanarum virium imbecillitas, & gratiæ, ac Christi necessitas, August. epi. 44. & lib. de spir. & lit. cap. 13. & vt iis tamquam variis lineamentis, picturisq#ue lex Euangelica adumbraretur, ac præfiguraretur, vide Lorinum Act. 15. vers. 10.

Præcepta illa secundùm Abulense# Ruth. 1. qu.[748] 24. erant. 613. affirmantia 218. negantia 365. Idem Parisiensis suprà, & Galatinus lib. 11. cap. 4. part. 1. Burgensis in scrutin. dist. 8. cap. 9. Rabbi autem Moyses, vt refert Carthu. Actuum 15. tot fuisse, quot ossa in homine, licèt Lorinus dicat ipsum 3. ductoris dubio cap. 6. dixisse fuisse 218. affirmantia secundùm numerum membrorum, & 365. negantia sec#dùm numerum dierum anni. Augustinus verò serm. 9. de verbis Dom. nominat sarcin# innumerabilium obseruationum. Sed de hoc plura dicam disput. de lege veteri: sicut autem leges[749] non debent esse multæ: ita nec magnæ, seu prolixæ: quia libri eas non capiunt, nec legi possunt, nec memoria retineri, vnde Alex#der suprà dixit, leges, & constitutiones breues esse debere, veluti monita oraculorum diuinitùs missa, vt paucis iubeant, non pluribus disputent; suadeántque magis, quàm comminentur, aut pœnam imponant. Quod vltimum benè confirmat Plato. 9. de legibus dicens, *sic igitur leges ciuitatibus conscribantur, vt patris, matrisque personam latorlegum penitus gerat, scriptam## charitatis, prudentiæ ## virtutem habeat, potiùs quàm Domini, tyrannique imperium minitantis, & describentis, rationem verò nullam penitus assignantis.*

SECTIO IIII. *An vltra legem naturalem, & humanam, necessaria fuerit lex diuina.*

QVamvis hoc magis pertineat ad disputationes de legibus diuinis, ve **[sect. 12]** teri & noua: tamen placuit hîc illud inserere: quia huius difficultatis resolutio ex præcedentibus patet. Respondeo ergo, quoniam intellectus noster non illustratus lumine fidei, etiam circa veritates natu[750]raliter cognoscibiles passim errat; opus fuit eo lumine maximè, ad cognoscendum sinem supernaturalem, & media ad illum: qua cognitione ad multa obligamur, etiam Deo nihil aliud dispone#te, & talis cognitio est lex simpliciter supernaturalis: connaturalis tamen ipsi gratiæ. At verò præter illam valde vtilia fuerunt præcepta quædam positiua, præsertim in ordine ad supernaturale# fine#: quoniam cum humana præcepta, siue à prælatis Ecclesiasticis, siue à Principibus sæcularibus profecta sint, facilè variari possunt, & errorem, aut damnum, vel inutilitatem continere: & ideo Deus legem vetere#, & posteà Eu#gelicam tulit, de quar# vtilitate & necessitate aliqua habemus Scripturæ & Patrum testimonia, vt Psal. 18. *Lex Domini im-***[103]***maculata, conuertens animas, testimonium Domini fidele, sapientiam præstans paruulis.* Prouerb. 6. *Mandat# lucerna est, & lex lux, via vitæ, increpatio disciplinæ.* Et Antiphanes: *fouentur*

omnes humanæ leges ab vna diuina, quæ quidem tantùm potest, quantùm libet & sufficit omnibus, atque etiam superat, Chrysostomus Psal. 110. *Mandata Dei facta in veritate, & æquitate*: *nihil est in eis obliquum, nihil contortum, nihil obscurum, nihil ad gratiam vllam, aut odium: sed omnia ad bonum, & vtilitatem: non sicut leges hominum, quæ magna ex parte sunt momentaneæ, & obscuræ, & quæ multa habent ex homine: ex humanis enim perturbationibus multæ sæpe leges latæ sunt.*

SECTIO V. *Conditiones legis humanæ an rectè sint ab Isidoro constitutæ.*

ISidorvs 2. etym. cap. 10. & lib. 5. **[sect. 13]** cap. 3. vt refertur cap. consuetudo dist. 1. ait: *Porrò, si ratione lex constat,*[751] *lex erit omne iam, quod ratione constiterit, dumtaxat, quod religioni congruat: quod disciplinæ conueniat: quod saluti proficiat:* sumpsit ex Tertul. de corona milit. cap. 4. dicente. *Porrò si lex ratione constat, lex erit omne iam, quod ratione constiterit, à quocumque productum*; *an non putas, omni fideli licere concipere, & constituere dumtaxat quod Deo congruat: quod disciplinæ conducat: quod saluti proficiat?* Sed certè Tertullianus non loquitur de lege propria: quia non quilibet etiam fidelis potest leges condere: ideò Isidorus aliquas particulas omisit: reliquas veræ legi acc#modauit: est enim præceptum generale superioris illas conditiones continens. *Religioni congruere:* explicant D. Thomas Conradus & Medina quæst. 95. art. 3. esse consentaneam legi diuinæ: vt enim ait Augustinus epist. 3. ad Volusianum, *Non conditur, & custoditur opti*[752]*mè ciuitas, nisi fundamento, & vinculo fidei, firmæ## concordiæ, cùm bonum commune diligitur: quod summum, ac verissimum Deus est: atque in eo ipso syncerissimè se diligunt homines, cùm propter illum se diligunt, cui quo animo se diligunt, occultare non possunt,* & 3. contra Crescon. cap 51. *Reges Deo seruiunt in quantum reges sunt: si in suo regno mala prohibeant, non solùm quæ pertinent adsocietatem humanam*: *verùm etiam quæ ad Religionem diuinam,* & Plato 1. de legib. *oportet, vt legumlator & ipse hunc ordinem sequatur, & mandet omnibus, vt semper ad hæc ipsa respicientes in singulis operentur: humana enim & diuina ad mentem principem referenda: humanæ disciplinæ conuenientem:* exponunt D. Thomas & alij citati, id est, legi naturæ, sed Tertullianus nomine disciplinæ traditionem non scriptam, consuetudinem, & obseruationem Ecclesiasticam intellexit, vt patet illo libro de corona milit. cap. 3. & 4. & consonat Cyprianus (Augustinus, aut quicumque fecerit) libro de 12. abusionibus, qui inter horum opera refertur, vbi cap. 11. disciplinam definit, vt sit *morum ordinata corre*[753]*ctio, & maiorum præcedentium regularum obseruatio:* & Plato dialogo 2. de legibus dicens, *Ipsam verò dicentem circa voluptates, & dolores assuetudinem, per quam ab initio vsque ad extremum vitæ, homines oderint, quæ odisse oportet, & ament, quæ amanda sunt, si pen seipsam scorsum ratione consideratam, disciplinam vocaueris, rectè, vt ego arbitror, appellabis.* Sed omisso Tertulliano aliqui explicant, legem debere esse *disciplinæ conuenientem,* id est, institutioni, & correctioni accommodatam: hæc enim duo disciplinæ nomine significari constat ex Thesauro linguæ Latinæ, & Nizolij obseruationibus in Cicerone#, & ex interpretibus illius loci: Psalm. 2. *Apprehendite disciplinam* & Prouerb. 1. *Ad sciendam sapientiam, & disciplinam,* & ibidem *audi fili mi, disciplinam Patris tui:* & cap. 22. *stultitia colligata est in corde pueri,*

& virga disciplinæ fugabit eam, & cap. 23. *noli subtrahere à puero disciplinam:* quod autem lex debeat esse accommodata institutioni, & correctioni, ac proinde conditioni populi, cleganter docet Nazianzenus oratione 1. Et alioqui non erit suauis, & grata ciuibus: quod tamen in lege requirit Plato dialogo 3. de legibus dicens, *Legislatoribus multi præcipiunt, vt leges huiusmodi ferant, quales mul. titudo, & populus libenter suscipiunt, perinde ac si quis gymnasij magistris, medicísve præciperet, vt cum voluptate corporea curent, eisque iucundè medeantur.* Imò & Iudices debere esse suaues, præcipit Martianus l. respiciendum, alias perspiciendum. ff. de pœnis dicens, *perspiciendum est iudicanti, nequid, aut durius,*[754] *aut remissius constituatur, quàm causa rei possit: nec enim aut seueritatis, aut clementiæ gloria affectanda est: sed propenso iudicio, prout quæque res expostulat, statuendum est.* Planè in leuioribus causis proniores ad lenitatem iudices esse debent: in grauioribus pœnis seueritate# legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi: vnde de Dracone legumlato[755]re olim dicebatur, quòd leges illius non hominis essent, sed draconis: erant enim duræ, ob magnitudinem pœnarum, vt refert Arist. 2. polit. cap. 10. & 2. Rhet. 2. ad Theodectem cap. 23. *Saluti ciuium proficere:* quod etiam de salute spirituali & æterna interpretari possumus: cum Turrecremata cap. consuetudo, §. ad 4. dist. 1. de qua salute Eccles. 30. vers. 15. *Salus animæ in sanctitate iustitiæ:* vbi iustitiæ nomine omnem virtutem comprehendi, notant Lyra, & alij, vnde Ammianus Marcellinus lib. 25. ait, *Nihil aliud imperium sapientes definiunt, nisi curam salutis alienæ,* & lib. 30. *finis iusti imperij, vt sapie#tes docent, vtilitas obedientium æstimatur, & salus,* & Tyberius Nero, auctore Suetonio in eius vita, ca. 29. ad senatum dicebat, *bonum & salut arem Principem*[756] *senatui seruire debere, & vniuersis ciuibus, sæpe & plerumque singulis:* & Constantinus Imperator apud Ammianum Marcellinum lib. 14. ad exercitum, pro concione dixit: *Imperator, cum æquus omnibus, alienæ est custos salutis, &c.* & Iustinianus l. vnic. §. h#c autem, C. de caduc. tollen. *quod communiter,* inquit, *omnibus prodest, hoc nec priuatæ nostræ vtilitati præferendum esse censemus: nostrum esse proprium subditorum commodum imperialiter existimantes,* & Polipides apud Plutarch. in eius vita ad vxorem, vt seipsum seruaret, admonentem, respondit: *id fœminis semper, & sæpe suggerendum est: Imperatoribus verò, vt alios seruent:* & Philippus Beroaldus ad ca. 1. lib. 10. Suetonij de Vespasiano, *nihil profectò,* ait, *salubrius bono Principe, qui instar boni pastoris greges suos non emaciat, sed optimat:* sanè Princeps, vt Medicus, saluti ciuium debet consulere, & qui non potest esse Medicus, non debet esse Princeps: vnde Isaiæ 3. *Non sum Medicus, &c. Nolite me constituere Principem populi:* pro Medico Symmachus, & 70. transtulere *Principem,* vt ibi Hieronymus testatur: Chaldæus verò, *Non sum sufficiens, vt sim Princeps:* & interlinearis, & Lyranus, & Hieronymus ibi & Rupertus 1. de Trinit. cap. 12. verba illa, *non sum Medicus,* interpretantur, non est mihi facultas, vt me-**[104]**deri possim miseriis vestris, & vos ex præsenti[757] eripere calamitate, vnde falsò Vallesius auctor lib. sacræ Philoso. cap. 74. exponit, vt ex medicinæ professoribus olim assumerentur Principes, & Reges: Prudentius etiam 1. lib. contra Symmachum, medicinæ arte vsum fuisse Theodosium Imperatorem ait, cùm idololatriam ab vrbe expulit: & Iustinianus authent. de samaritis in præfatione collat. 9. nullum, ait, ita magnum subiectorum nostrorum delictum est: quod non nostra clementia medeatur, & Philo lib. de Ioseph. *Medicis,* inquit, *similes sunt in ciuitate leges & magistratus legitimi,*[758] *Senatores, Iudicesque prouidentes communi*

saluti, ac securitati, quibus adulator non facilè palpat, &c. quæ fusè prosequitur Philo. Vnde l. per hanc. C. de adnocatis diuersorum iudicum, imperialia consulta disposita salutaria appellantur, & l. consensu, in princip. C. de repudiis, & l. præcipimus, §. huic saluberrimæ, C. de appellationib. *Lex saluberrima dicitur,* & l. omnes. C. de appellationib. *salubritas legis,* & l. si quis homicidij, C. de accusationibus, & l. omnes, C. ad legem Iuliam, de vi publica, *quod lege statutum est, salubriter præceptum esse* dicitur, quod etiam affirmat Modestinus l. nam nulla. ff. de legib. Isidor. 2. etym. cap. 10. & lib. 5. cap. 21. & **[sect. 14]** refertur cap. erit autem lex, dist. 4. legis qualitates, seu conditiones ita describit. *Erit autem lex hone*[759]*sta, iusta, possibilis secundùm naturam, secundùm consuetudinem patriæ, loco & tempori conueniens, necessaria, vtilis, manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem in captionem contineat, nullo priuato commodo, sed pro communi ciuium vtilitate conscripta:* has qualitates D. Thomas & eius sectatores, ad tres prædictas reuocant. Ad primam reducunt honestatem legis: nam honestum cum religione pugnare nequit. Ad secundam verò; possibilitatem secundùm naturam, & consuetudinem patriæ, &c. hoc enim postulat humana disciplina, vt lex sit accommodata ciuibus. Ad tertiam reducunt cæteras conditiones, quas præscribit Isidorus: salus enim Reip. in eo sita est, vt qu# sibi conueniunt, consequatur, remotis malis, & cautione adhibita, ne mala, quæ impedire possunt, obueniant. Cætera quæ Isi dorus in lege desiderat, ad bonum commune, qui finis est legis, referunt D. Thomas & eius discipuli. Vazquez aliter Isidorum interpretatur, ita vt qu#libet particula aliquid addat, quod in præcedenti non sit explicatum: honesta esse debet, id est, non præcipere, quod ex natura sua malum sit, sed honestum, vel ad honestatem conducens: iusta, id est, æqualitatem erga omnes ciues, de quibus sit eadem ratio, seruans. Possibilis secundùm naturam, & consuetudinem, &c. quia quomodoc#que lex sit impossibilis, non erit lex, quæ latiùs prosequitur Vazquez, vt in eo videre licet, & ex parte ei c#sonat Turrecremata ca. erit autem lex, §. ad 1. dist. 4. Alij Isidorum interpretantur, vt diuersa qualitas legis sit esse possibilem, esse secundùm naturam, esse secundùm consuetudinem patriæ: tum quia ita colligitur ex D. Thoma suprà: tum quia codices Isidori correcti à viris doctissimis iussu Philippi II. Hispaniarum regis, legunt, possibilis, secundùm naturam, secundùm consuetudinem,[760] itaque disiungunt possibilitatem à reliquis: vult ergo Isidorus legem debere esse absolutè possibilem: item consentaneam naturæ cuiusque: alia enim pueris, alia fœminis, alia viris s#pe sunt pr#cipienda. Item consentaneam consuetudini patriæ: nam consuetudo est altera natura: vnde eam mutare esset valde difficile, & ideò, si bona sit consuetudo, melius erit illam permittere, vt quòd nobiles non exerceant agricu lturam, &c. Illas omnes c#ditiones Vazquez censet esse simpliciter necessarias ad essentiam legis præter perspicuitatem, quam tamen alij censent esse omninò necessariam. Primò, quia ita docet Turrecremata suprà: secundò, quia lex est lux, & regula actionum humanarum: quod non erit, si obscura fuerit. Tertiò, quia si non constat liquidò quid lege iubeatur, ex arbitrio iudicispendebit, in hanc, vel illam interpretationem declinare, & sic non habebit vim cogentem. Quartò, ex ambiguitate orientur lites, quæ Remp. vexent: ergo lex non erit vtilis Reip. ac proinde nec lex, sed de hoc dixi, disp. 1. sect. 10.

SECTIO VI. *An lex humana rectè diuidatur in ius gentium, & ciuile.*

ISidorvs 5. etymol. ius, vt le **[sect. 15]** gem significat, partitur in naturale,[761] gentium, & ciuile: & refertur à Gratiano cap. ius autem dist. 1. posteà verò Isidorus aliàs constituit humani iuris species cap. 7. ius militare. 8. ius publicum. 9. ius Quiritum, hoc est, Romanorum. 10. legem seu populi constitutionem. 11. plebiscita, 12. senatusconsulta. 13. edicta. 14. responsa prudentum. 15. leges Consulares, & Tribunitias: quorum omnium explicatio videri potest apud Isidorum ibi, & Gratianum. d. 1. & 2. D. Thomam hac qu#st. 95. art. 4. Solùm est modò difficultas de diuisione ab Isidoro facta iuris humani in ius gentium, & ciuile, de qua diuisione latè egi disp. 2. sect. 2. & sequentibus: ideò nunc breuiter disseram.

Franciscus Conanus. 1. commentariorum iuris cap. 6. nu. 2. 3. & 4. & cap. 5. num. 3. & 5. ius diuidit in naturale, & ciuile: & sub naturali ius gentium comprehendit.

Probat ex Arist. 5. ethic cap. 7. ius ciuile diui[762]dente in naturale, & legitimum, vbi nomine iuris ciuilis Arist. intelligit, quo ciuitates vtuntur: vt obseruat Conanus suprà, & Molina tract. 1. de iust. disput. 3. ex Cicerone 3. de natura Deorum, vbi ius naturale, & gentium quasi ciuile vocauit, & 3. de officiis, omne ius gentium ait ciuile dici; non aute# omne ciuile, gentium: per legitimam autem, ait Conanus intelligi ab Aristotele ciuile præssè s#ptum: cùm ergo ius gentium, non sit ciuile pressè sumptum, erit naturale: quod etiam colligitur ex Caïo. l. ius pluribus. ff. de iusti. & iure: vbi ait, *quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius propri# ciuitatis est, vocaturque ius ciuile, quasi ius proprium ipsius ciuitatis: quod verò naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peræquè custoditur, vocatur## ius gentium, &c.* Et Turrecremata cap. ius ge#tium art. 1. ad 2. arg. ait, *ius gentium esse ius naturale:* idem docuit Cuiacius l. 1. ff. de pactis. Ad quod adducitur Vlpianus l. iuris gentium. ff. de pactis, vbi pactorum vim reducit ad ius gentium, quæ tame# vis à iure naturæ est, & Paulus l. cùm ampliùs ff. de reg. iur. vbi inquit, *is natura debet, quem iure genti# dare oportet:* Et Cicero 3. de offici, vbi ait, *nec hoc solum natura, id est, iure gentium, sed etiam legibus populorum, quibus in singulis ciuitatibus Resp. continentur, eodem modo constitutum est, vt non liceat sui c#modi causa nocere alteri,* & eodem lib. *Atque hoc multò magis exigit ipsa naturæ ratio, quæ est lex diuina, &* **[105]** *humana, cui parere qui velit (omnes autem parebunt qui secundum naturam volent viuere*) *numquam committet. vt alienum appetat.*

Alij tenent, ius gentium humanum esse, id est,[763] potestate humana constitutum, & à iure naturæ distingui. D. Thomas quæst. 95. art. 4. vbi Conradus & Medina, & 2. 2. quæst. 57. art. 3. Sotus 1. iust. qu. 5. ar. 4. Molina tract. 1. de iust. disp. 4. & 5. Vale#tia 1. 2. disp. 7. qu. 5. pu. 2. Bartolus & alij l. 1. §. huius studij ff. de iustit. & iure, Couarruuias reg. peccatum p. 2. §. 11. nu. *3.* & 4. Ottomanus §. fin. inst. de iusti. & iure, & toto titulo de iure naturali, gentium, & ciuili, Præpositus ad cap. ius gentium. nu. 9. d. 1. Nauarrus ad cap. ita quorumdam, de Iudæis, gloss. penult. n. 7. Turrecremata ca. ius autem d. 1. sumitur ex Vlpiano l. 1. §. huius studij, & §. ius gentium, & l. ius ciuile ff. de iust. & iur. Iustinianus §. ius autem gentium institu. de iure naturali. Ex quibus sumpta est l. 2. tit. 1. part. 1. Nec obstat Cicero, aut Iurisconsulti in contrarium citati: nam, cùm ius gentium appellant naturale, de primario iure gentium loquuntur, non de secundario: hoc enim est positiuum, quam diuisionem tradidere Bart. & alij l. ex hoc

iure ff. de iust. & iure, & l. si id quod ff. de condict, indeb. Ottomanus §. ius autem gentium instit. de iure nat. & alij apud Pinellum rubrica C. de rescindenda venditione p. 1. ca. 1. nu. 11. Hoc secundarium propriè ius gentium rectè dicit Ottomanus suprà: & male hanc diuisione# esse sine fundamento excogitatam, ait Conanus illo ca. 5. nu. 7. & alij apud Pinellum suprà, numero 12. nam Caius l. 1. ff. de acquirendo rer. dom. ait, & *quia antiquius ius gentium cum ipso genere humano proditum est:* ergo sentit, esse aliud ius gentium secundarium, seu minus antiquum: illud ergo antiquum est, quod Iustinianus naturale appellauit §. singulorum insti. de rer diuis. & malè aliqui putarunt, gentium ius[764] antiquum dictum fuisse comparatione ciuilis; maximè cùm ius ciuile priùs fuerit, quàm ius gentium: prius enim ciuitates singulæ aliquid statuerunt, quàm tota hominum collectio. Ius gentium positiuum quidam appellant, naturale, secundarium. Vide Conanum supra ca. 6. num. 3. Ex iure autem gentium positiuo, imò ex ciuili, naturalis obligatio oritur: quia iure naturali tenemur positiuis legibus obedire.

Quod autem dixit Vlpianus l. 1. §. ius gentium **[sect. 16]** ff. de iust. & iur. *ius naturæ & gentium distinxit, quòd illud sit commune omnibus animalibus*; *hoc verò propri# hominum:* ex quo sumpsit l. 2. ti. 1. par. 1. & Turrecremata ca. ius gentium ar. 1. ad 2. arg. & ar. 5. vbi citat Abbatem Magnum, reiicitur communiter à Theologis & à Conano, suprà ca. 6. nu. 1. quia absurdum est, bestias hominibus societate iuris con[765]iungere: & quia in brucis propriè nec lex, nec ius reperitur. Sed à n#nullis defe#ditur dicentibus, Vlpianum ibi nomine iuris, non legem, sed iustum, quod est obiectum iustitiæ, intellexisse: quo pacto hanc vocem sæpe vsurpari docet Conanus cap. 4. nu 7. Couarruuias reg. peccatum part. 2. §. 11. nu. 4. D. Thomas 2. 2. qu. 57. art. 3. Alij verò dicunt, Vlpianum velle, ius naturale strictissimè sumptum, seu legem naturalem esse, quæ respicit id, quod est commune homini cum brutis; ius verò gentium strissimè sumptum, esse quod respicit ea, quæ sunt propria hominis: ius verò gentium propriè sumptum, pro constitutione scilicet, quæ à toto genere humano, quasi ab vna ciuirate manauerit. Sotus 1. iust. quæst. 5. art. 4. putat consistere in legibus, quæ humana ratiocinatione ex primis principiis deducuntur. Sed fallitur: quia hæ quoque naturales sunt. Ius autem gentium est positiuum: & alioqui præcepta decalogi non erunt iuris naturalis, sed gentium: quod est contra ipsum Sotum 3.[766] iust. qu. 1. art. 3. ad 1. Ius igitur naturæ est, quod sine vlla positiua constitutione obligat: ius autem gentium, quod humana constitutione obligat, vt & ciuile: quod & gentium sub legitimo à naturali distincto comprehendit Arist 5. ethi. cap. 7.

Vnde rectè Isidorus 5. ethym. cap. 4. dixit, *ius naturæ esse, quod instinctu naturæ, non constitutione aliqua habeatur*. Et Paul. l. ius pluribus ff. de iust. & iu. *quod semper æquum, ac bonum est.* Subiungit autem, *ciuile esse quod omnibus, aut pluribus, in quacumque ciuitate vtile est:* vbi aliqui putant, ciuile sumptum fuisse latè, vt ius gentium complectitur: ego autem puto, pressè sumptum, vt l. omnes populi. ff. de iustitia & iur.

Falsò igitur Conanus suprà, ius gentium sub naturali comprehendit: qui etiam illo ca. 6. nu. 10. falsò dixit: *Natura illa prima, & simplex, nec legiti*[767]*mas nuptias viderat, nec certos liberos: sed tunc demum cum societatibus homines cœperunt implicari.* Hæc enim verba, quæ ferè omnia ex Cicerone 1. de inuentione, eius nomine suppresso, deprompsit, apertè pugnant cum verbis Christi Matth. 19. *numquam legistis*: *quia qui fecit hominem ab initio, masculum & fœminam fecit eos, & dixit: propter hoc dimittet homo patrem & matrem, & adhærebit vxori suæ, & erunt duo in carne vna?* quod de legitimo matrimonio

pronunciatum dicit Trid. ses. 24. in doctr. de matrim. Pugnant etiam verba Conani cum illis Genes. *3. quia audisti vocem vxoris tuæ,* & cap. 4. *Adam cognouit vxorem suam Euam, & peperit Caim,* & infrà, *peperit fratrem eius Abel.* Ecce legitimas nuptias & certos liberos: temerè ergo Conanus suprà cum Paulo Castro, legitimas nuptias iuri gentium, & non naturali asctibit: quia ab initio non fuerint nuptiæ legitimæ.
Falsò etiam Ioan. Oroscius Paulum Castre#sem, & alios suppressis nominibus recensens, ad l. ex hoc iure nu. 18. & 19. ff. de iust. & iure, ius gentium[768] putat esse decalogo antiquius, quod de præcepto non furandi probat: quia dominia rerum iure gentium sunt introducta, vt constat l. ex hoc iure ff. de iust. & iure: sed contrà, quia lex naturæ antiquior est iure gentium: præceptum autem n# furandi, est præceptum natur# l. 1. ff. de furtis, & idem est de alijs præceptis decalogi: ergo. Confirmatur, quia si ius gentium fuit antiquius decalogo: ergo eo vigente, & non decalogo posito, licitum esset furari, occidere & c. quod est absurdum: ergo antequam ius gentium esset, & rerum diuisionem introduceret, ius naturæ præcepit, vt facta aliquando rerum diuisione, nemo furaretur: & generatim, quoties iniustè agimus, non solùm violamus vnum ex 6. vltimis decalogi præceptis, teste D. Thoma 2. 2. q. 122. a. 6. sed etiam legem naturæ in illis contentam, vnde Cicero 3. de offic. nu. 10. communis vtilitatis derelictionem contra naturam esse probat: quia iniusta est: censet ergo omne iniustum contra legem naturalem esse.

7

[106] DISPVTATIO SEPTIMA DE POTESTATE CONDENDI LEGES CIVILES.

SECTIO PRIMA. *Vtrùm potestas ciuilis, & politica ad ferendas leges, & ad alia huiusmodi licita, admittendáque inter Christianos sit.*

QVidam ex Hieronymo **[sect. 1]** ad Titum 3. in principio[769] referunt, Iudam Galilæum natione, professione autem Pharisæum, docuisse, nulli principi, vel magistratui humano obtemperandum esse: sed soli Deo. Cæterùm Hieronymus non hoc dicit eum docuisse: sed nullum pr#ter Deum debere Dominum dici, & nulli tributa esse reddenda: quod tamen de alienigenis comparatione populi Israe#litici Iudas intelligebat, vt colligitur ex ipsomet Hieronymo ibi, & clariùs epis. 146. & Tertulliano lib. de pudicitia cap. 9. docentibus, fundamentum illius, & aliorum, qui de secta Galilæorum erant, fuisse id Deut. 6. num. 13. *non erit vectigal pendens ex filijs Israe#l.* Quod tamen nunc in nulla editione extat, si credimus Lorino Act. 5. nu. 37. vbi huius Iud#, & seditionis ab eo excitatæ mentio fit, quis autem iste Iudas fuerit, vide apud Lorinum ibi, & Ioseph.[770] 18. Antiquit. cap. 1. & seq. & lib. 7. de bello Iudaico cap. 28. & 29. Ait autem Hieronymus ad Titum 3. *Quoniam adhuc ex hac Galilæorum secta multi erant,* dixisse eo loco Paulum, *admone illos principibus, & potestatibus subditos esse,* & Rom. 13. *omnis anima potestatibus sublimioribus, &c.* Ideò etiam Christum priùs interrogatum fuisse, *an liceret censum dari Cæsari,* Matth. 22. Clemens etiam 3. Stromatum, ait, *Iudæum quemdam, etiam tempore Christi, voluisse*

ill# errorem suadere: quem ab aliis deinde pseudo- Apostolis fuisse receptum, colligunt aliqui ex Paulo monente, ne libertatem spiritus in libertatem carnis transferamus. Et Petr. epist. 2. cap. 2. dixisse, *de his videtur reseruatos fuisse in iudicium cruciandos, quòd dominationem spernerent.* Alium errorem refert Cardinalis Bellarminus tom. 1. lib. 3. de laicis cap. 2. Anabaptistarum & Trinitariorum, qui hoc tempore tenuerunt, non licere Christianis gerere magistratus, nec debere esse vllo modo inter Christianos prætoria, tribunalia, iudicia, ius gladij, &c. Ministri qui in Transyluania trinitatem, incarnatione#, & baptismum paruulorum negauerunt, ediderunt anno 1568. Alb# Iuliæ, Antitheses Christi veri, & falsi: quarum septima est, Christum falsum habere in sua Ecclesia Reges, Principes, Magistratus, gladios: Christum verum nihil tale in sua Ecclesia pati posse.

Pro vtroque errore argumentor 1. ex Matth. 17. *Reges gentium à quibus accipiunt tributa?* & respondente Petro, *ab alienis,* intulit Christus, *Ergo liberi sunt filij:* vbi Hieronymus: *ille,* inquit, *pro nobis crucem sustinuit & tributa reddidit, nos pro illius honore tributa non reddimus, & quasi filij regis à vectigalibus immunes sumus:* item Lucæ 22. *Reges gentium dominantur eorum: non sic erit inter vos.* Rom. 13. *nemini quicquam debeatis, nisi, vt inuicem diligatis.* 1. Cor. 7. *pretio empti estis, nolite fieri serui hominum* 2. Cor. 8. *vnus Dominus Iesus Christus.* Ephes. 4. *vnus Dominus, vna fides, vnum baptisma, vnus Deus, &c.* & in Symbolo Niceno & Constantinopolitano, *& in vnum Dominum, &c.* & Genes. 1. non dicitur, *faciamus hominem ad imaginem, &c.* vt pr#sit hominibus, sed, *vt præsit omnibus volatilibus, &c.* nec dominamini hominibus, *sed piscibus maris, &c.* quod expen[771]dens August. 9. ciuit. cap. 15. ait, *rationabilem animum factum ad imaginem suam, noluit Deus nisi irrationabilibus dominari: inde primi iusti pastores magis pecorum, quàm reges hominum constituti sunt:* & Greg. 21. moral. cap. 11. & 2. part. pastoralis cap. 6. ex peccato processisse putat, quòd homines hominibus dominare#tur: ergo videtur id esse malum, & contra ordinem naturæ, quæ homines fecit liberos, non solùm à potestate despotica; sed etiam politica: imò subiectio œconomica, qua mulier subiicitur viro, ex peccato orta est: Genes. *3. sub viri potestate eris,* nedum politica, & ciuilis: vnde non est à Deo introducta: sed ab hominibus tyr#nicè vsur[772]pata. Primus qui condidit ciuitatem, & inchoauit regnum politicum, fuit Cain, vt ex Genes. 4. deducit Aug. 15. ciuit. cap. 1. post diluuium primus fuit Nembrot. Gen. 10. Quis autem fecit illum regem? Quis Nabuchodonosor? Quis Ninum? Quis Alexandrum? Quis Iulium Cæsarem? Quis alios? hinc laudatur ille pyrata, qui respondit Alexandro. *Ego, qui cum paruo ligno discurro, pyrata dicor: tu, qui cum magna classe orbem terrarum spolias, Imperator diceris,* vt ex Cicerone 3. de Republ. docet August. 4. ciuit. cap. 4.

Secundò, quia inter Angelos dum fuerunt in[773] via, nullus fuit Rex, cui cæteri tenerentur obedire: idémque esset si via amplius duraret, & in statu puræ natur#: ita etiam fuit, & fuisset semper, si duraret status innocentiæ: & sic est in cœlo, omnes enim beati subiacent soli Deo*:* ergo similiter in Ecclesia militante, quæ triumphantem imitari debet, nullus debet esse Rex, præter Deum, sed iudices tantùm: posteà verò iratus concessit Deus eis Regem, quem non concederet placatus, vt patet 1. Reg. 8. vbi stultam esse petitionem regis ostendit Deus, incommoda regiæ potestatis ostendens, & dicens: *hoc erit ius regis, qui regnaturus est in vobis, filios vestros tollet, & ponet in curribus suis, &c.* De quo loco latè Azor tom. 2. & licet magi-**[107]**stratibus ciuilis permissus fuerit Iudæis propter imperfectionem temporis; erant enim pueri, & ideò regi debebant ab aliis, Gal. 4. at nos viri sumus perfecti, *& vnctio docet nos de omnibus,* 1. Ioan. 2. & quamuis deberemus

habere magistratus ciuiles, meliùs videtur regime# multitudinis, vel optimatum, quàm regale, seu principis vnius: nam vnus facilè abutitur, & abuti solet potentia, & sic non solùm non prodest; sed etiam obest Reip. vt in ipso initio mundi de Cain Genes. 4. patet, & de filiis principum, Gen. 6. qui accipie#tes varias vxores, corrupti sunt omni scelere, & eorum causa posteà diluuium venit. Item de Nembrot, Pharaone, Nabuchodonosore, Saüle, Roboam, & cæteris, n# post diuisionem regni ex regibus Israe#l nullus fuit bonus. Hos duos errores non solùm omnes catholici **[sect. 4]** execrantur, pr#cipuè D. Thomas opusc. 20. de re[774]gim. prin. lib. 1. & ca. 1. Ægidius lib. 2. de eadem re p. 1. ca. 1. Dur#dus de Orig. iuris qu. 1. Io#nes Parisiensis de Papali, & Regia potestate cap. 1. Sed etiam omnes Philosophi, & Mel#cton in locis ca. ce ciuili magistratu, Caluin in institu. cap. 20. Lutherus in visitat. Saxonica, & si ex illius verbis in Babylonica captiuitate cap. de Baptismo, occasionem sui erroris sumpserint Anabaptistæ, vt ait Cardinalis Bellarminus illo ca. 2. qui cap. 3. vsque ad 7. latè secundum errorem impugnat, & Victoria relectione de potestate ciuili nu. 3. & sequentibus. Valentia disp. 7. qu. 5. puncto 2. 6. & 7.

Nos breuiter primò probamus: quia Deus in po[775]pulo suo regime# ciuile constituit: de Moyse, & Iosue liquet Exo. 18. ver. 13. Deu. 1. ve. 13. & ca. 34. ver. 9. Iosue 7. vers. 24. & de aliis principibus constat ex li. Iudicum. De Regibus verò ex Deut. 17. vers. 14. & 15. vbi Moyses ex præscripto Domini, futuro Regi leges constituit, eumq#ue Regem iubet constitui, quem Dominus elegerit de numero fratrum eorum: elegit autem Deus ipse in Regem Saul. 1. Reg. 9. vers. 17. & cap. 19. vers. 1. Dauidem cap. 16. vers. 12. Ieroboam 3. Reg. 11. vers. 31. Iehu 4. Reg. 9. ver. 2. & 6. qui eò quòd à Deo constituti essent, & secundum leges eius iudicarent, in tanta erant veneratione, vt dij appellarentur Psal. 81. *Deus stetit in synagoga deorum, &c.* Ioan. 10. *Si illos dixit Deos, ad quos sermo Dei factus est,* id est, quibus Deus m#dauit, vt iudicent loco ipsius, & secundùm eius leges. Illa autem potestas licèt à Deo collata fuerit: in se tamen non excedebat naturæ limites, nec erat inconueniens, vt aliter haberetur: ergo liciti sunt magistratus ciuiles constituti à Rep. vel principibus, qui vt constituere magistratibus, ita etiam præcepta particularia, & communes leges dare potuerunt.

Nec est, quod dicatur Remp. per se posse consti[776]tuere magistratus, & dare leges: non verò in vnum principem, vel plures optimates hanc potestatem tr#sferre: vnde & Deus, vt dixi, dedit Reges suo populo, & ante illa tempora fuerunt multi reges, etiam sancti, & laudati in Scriptura, vt Melchisedec, Genes. 14. & Heb. 7. qui dicitur, *Rex iustitiæ,* id est, *iustus*: *Rex pacis,* id est, *pacisicus:* Hoc enim etiam nome# eius designat: imò & Genebrardus in Chronograph. ad annum diluuij 293. præfectum significare dicit. Abraham etiam creditur fuisse Rex, vel[777] supremus princeps, de Iob regem Husitarum fuisse, probat Pineda Iob. 1. ver. 1. à nu. 14. fuisse aute# sanct# constat Iob 1. vers. 1. & aliis capitulis. Ezechiel 14. vers. 16. & Iacobi 5. vers. 11. & generaliter dicitur Prouerb. 8. *per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt,* & Danielis 2. *Deus cæli regnum, & imperium dedit tibi,* & cap. 4. *Donec scias quòd dominatur excelsus super regnum hominum, & cuicumque voluerit dat illud.* Ex quibus August. ferè toto 4. & 5. lib. de ciuit. colligit, politicam potestatem à Deo esse, vnde & iudices à Deo positi vocantur Dij, Deut. 22. ver. 8. & 9. *ad Deos vtriusque causa peruene*[778]*rit, & si illi iudicauerint, &c.* & vers. 28. *Dijs non detrahes, & principi populi tui non maledices,* & Psal. 81. vers. 1. *Deus stetit in synagoga Deorum, in medio autem Deus diiudicat*: hoc est, vt ibi exponit

Genebrardus, Deus seipsum collocauit in congregatione & consensu iudicum, vicem Dei in terris gerentium, vt eorum actiones contempletur, & de eorum iudiciis, & sententiis censuras ferat. Chaldæus eleganter ad rem vertit, *Deus, cuius maiestas commoratur in congregatione iustorum, qui potentes s#t in lege, in medio iudicum, in veritate iudicat.* Et in vers. 6. *ego dixi, dij estis vos, & filij excelsi omnes.* Chaldæus ait, *sicut angeli Dei excelsi:* quia nimirùm iudices, & magistratus Dei voluntatem legibus explicant, vt Dei nuntij, quem locum ipse Christus adduxit Ioan. 10. vers. 34. *nonne scriptum est in lege vestra, quia ego dixi, dij estis vos, si illos dixit deos, &c.* Et Moyses Deut. 1. vers. 17. Iudicibus inquit, *Nulla erit distantia personarum: ita paruum audietis, vt magnum, nec accipietis cuiusque personam, quia Dei iudicium est,* & Iosaphat, 2. Paral. 19. v. 6. *videte quid faciatis: non enim hominum exercetis iudicium: sed Domini & quodcumque iudicaueritis, in vos redundabit.*

Secundò, probatur ex illis testimoniis, in quibus[779] dicitur, obedientiam seruandam esse principibus, & magistratibus, Rom. 13. *Omnis anima potestatibus*[780] *sublimioribus subdita sit: non enim est potestas nisi à Deo, quæ autem sunt à Deo, ardinata sunt: itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit.* Vbi de potestate politica esse sermonem, patet ex text. & Irenæo lib. 5. cap. 20. Basilio in const. monast. ca. 23. Augustino epist. 54. ad Macedonium, Chrysostomo, Anselmo, Toleto, & aliis ad eumdem locum. Eodem loco Paulus ter repetit, principes, & magistratus sæculares esse ministros Dei, & vt intelli[781]gamus eorum præcepta obligare in conscientia, dicit, *non solùm propter iram*: *sed etiam propter conscie#tiam, & necessitate subditi estote,* quæ magis expe#demus agentes de obligatione legis humanæ. Item ad Titum 3. vers. 1. *admone illos, principibus, & potestatibus subditos esse,* vide Salmeronem ibi dispu. 3. Hebræ 13. vers. 17. *obedite præpositis vestris, & subiacete eis,* 1. Petri 2. vers. 13. 14. & 15. *Subiecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum, siue Regi, quasi præcellenti, siue ducibus, tamquam ab eo missis, &c. quia sic est voluntas Dei,* & vers. 17. *Deum timete, Regem honorificate,* & 2. Petr. 2. *Dominationem spernunt, &c.*

Tertiò, ex incommodis, quæ in Repub. seque[782]rentur, si non essent Reges, Principes, & Magi[783]stratus, quibus homines in officio continerentur: vnde Iudicum vlt. volens Deus reddere rationem omnium malorum, quæ illo tempore acciderunt, dicit, *in illo tempore non erat Rex in Israel: sed vnusquisque quod sibi bonum videbatur, id faciebat,* & sanè Iosephus, vtilissimè præfuit toti Ægypto, Moses, Iosue, Iudices, Dauid, Salom#, Ezechias, Iosaphat, Iosias, Daniel, Mardocheus, Nehemias, Machab#i, & alij vtilissimè gubernauerunt populum.

Quartò, probatur ex testimoniis, in quibus[784] **[108]** prædictum est, ethnicos Reges conuertendos, & Christo subiiciendos Ps. 2. *& nunc reges intelligite, &c.* Hebraicè pro, *Apprehendite disciplinam, est oscu*[785]*lamini filium,* quem idem Psal. vocat Messiam, seu Christum, id est, osculamini eius manus, t#quam principis vestri: hunc enim veterem esse adorandi morem ex Apuleio, Minutio fœlice, Hieronymo, & aliis docet Genebrardus ibi, & Pineda Iob 31. vers. 27. item Psal. 71. *adorabunt eum omnes reges terræ*; *omnes gentes seruient ei:* quod ita propriè conuenire Christo docet Genebrardus, vt nec Salomoni, nec alij cuiquam vlla ratione quadrare possit. Isa. 49. *& erunt Reges nutritij tui, & reginæ nutrices tuæ*; *vultu in terram demisso adorabunt te, & puluerem pedum tuorum lingent,* & cap. 60. *ambulabunt gentes in lumine tuo, & reges in splendore ortus tui,* quæ certè

impleta videmus in Constantino, Theodosio, Charolo Magno, & aliis, qui adorauerunt sepulchra Christi, & Apostolorum; & Martyrum Ecclesias ditauerunt, & protexerunt.

Quintò, probatur ex Matth. 22. vbi dicit Chri[786]stus, *reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari: quia licet esset*[787] *Tyrannus: tamen tunc, dum non poterant iugum eius excutere, tenebantur propter commune bonum rata habere quæ præcipiebat, & statuebat, & fortasse tributa aliqua illi dare: quia eos iustis legibus gubernabat, & ab hostibus defendebat,* licet hoc multi negent: ideóque dicunt, verba Christi conditionaliter intelligenda esse, scilicet, vt si qu# deberentur C#sari, ei reddere#tur: non enim expediebat, tunc quæstionem decidere, an deberentur ei tributa, sed an liceret ea reddere.

Sextò probatur ex 1. Tim. 2. vbi Paulus iubet[788] *orare pro regibus,* & Ioan. 4. vbi Christus non præcipit Regulo, vt renunciaret principatum, & Acto. 13. Proconsul conuersus à Paulo, non deposuit magistratum, nec Philippus Imperator, Constantinus, & alij, qui ad Ecclesiam venerunt, suos principatus amiserunt. Magnum enim fuisset ad fidem impedimentum, si ad id tenerentur, imò esset iniustum eos deponere, nisi Deus iure suo illos priuasset: quod non fecit, nec in Scriptura, vel traditione est aliquod huius rei vestigium: quin potiùs[789] ex locis citatis, & ex tota antiquitate duo constant: alterum est, etiamsi subditi principibus in fidelibus, ad fidem conuertantur, non liberari à subiectione, nec Reges ipsos priuari potestate in illos, nec per bellum posse illa priuari: nisi in Dei iniuriam & fidei detrimentum illa abutantur: & ita seruatur hodie in Iappone, & aliis locis. Alterum est, quando principes ad fidem c#uertuntur, suum regnum & principatum retinere.

Septimò ciuitas est communitas perfecta, &[790] valde grata Deo, vt docuit Cicero, lib. de amicitia. Ad eam etiam propter priuatum, & commune commodum naturalis est inclinatio, propter multas vtilitates inde resultantes, quas summatim insinuauit Eccles. cap. 14. *Melius est,* inquit, *duos esse simul, quàm vnum*; *habent enim emolumentum societatis suæ:* & infrà, *si quispiam præualuerit contra vnum, duo resistunt ei, funiculus triplex difficile rumpitur.* Vnde Cicero libro de finib. *Nati sumus ad societatem, communitatem##,* & ideò *homo est animal ciuile,* vt docet[791] Aristot. 3. polit. ca. 4. perfectius autem est regnum, aut principatus, in quo plures communitates societate# habent, vt meliùs se conseruent, & ab hostibus tueantur. Communitas autem perfecta gubernatore indiget: nam, vt dicitur Prouerb. 11. *Vbi non est gubernator, corruit populus*: ergo in populo debet esse magistratus ciuilis, ac proinde in qualibet communitate perfecta, vt etiam in imperfecta est suus gubernator: vir est caput mulieris, cui illa obedire debet, Genes. 3. *Sub viri potestate eris,* ad Titum 2. *mulieres subditæ sint viris suis:* vbi addit Hieronymus, *communi lege naturæ filij etiam, serui, ac famuli parentibus, & dominis subduntur:* ideò Paulus 1. Cor. 9. & alibi, ait, seruos debere obedire domino, vt Deo, & vt attigit D. Thomas de regi. princip. lib. 1. cap. 1. & Molina tom. 1. de iust. dispu. 22. nullum corpus potest conseruari, nisi sit aliquod principium, ad quod pertineat intendere, & procurare commune cuiusque bonum: vt in corpore naturali constat, & in politico docet experientia, & ratio: nam singula priuata membra priuatis c#modis consulunt, qu# sæpe contraria sunt bono communi. Et interdum multa sunt necessa[792]ria, quæ ad singulos non ita pertinent: vt præcipere, & prohibere, iudicare, delicta punire, pontes, & vias facere, & reficere, muros construere, &c. & quamuis interdum pertineant ad multos, non curantur à singulis, eo ipso quod non propria, sed communia sunt, nec stipendia pro illa cura recipiunt: ergo necessaria

est in communitate perfecta potestas publica, per quam gubernetur: quod verum est, etiam in lege Gratiæ: quæ naturam, in qua hoc fundatur, non destruit, sed perficit: & sicut Deus præfecturam Ecclesiasticam posuit Matthæi 24. *Quis putas est fidelis seruus & prudens, quem constituit dominus super familiam suam,* & Rom. 12. *qui præest in solicitudine,* & Hebr. 13. *obedite præpositis vestris:* ita politicam non abstulit: sed potiùs commendauit: vnde rectè Aug. 19. ciuit. cap. 17. dixit, *Ciuitatem cœlestem, quamdiu in terris peregrinatur, legibus terrenis parere:* vide etiam Irenæum, libr. 4. cap. 70. & 71. Tertullianum apolog. cap. 31. Chryso[793]stomum homil. 34. in 1. ad Cor. Adde etiam in statu innocentiæ si durasset, fore politicum principatum, vt optimè docet D. Thomas 1. par. quæst. 96. art. 4. & Thomistæ ibi, Valentia 1. part. disput. 7. quæst. 3. punct. 2. ad finem. Pererius 4. in Genes. disp. de imper. hominis in animalia: de quo plura dicam in solutionibus argumentorum.

Porrò, magistratus ciuiles posse leges ciuiles condere, est certum, quod tradidere Arist. 1. politic. per totum & 10. ethic. cap. vlt. Plato dialog. de Republ. Cicero de inuentione, & passim alij, & omnes Theologi, & Iurisperiti: multa apud Couarruuiam inuenies in practicis cap. 1. & reg. peccatum, part. 2. §. 9. num. 6.

Ratio est, quia magistratus ciuilis necessarius[794] est in Repub. ad illam moderandam: ad hoc autem necessariæ sunt leges, vt patet ex dictis disput. 6. sect. 1. & 2. ergo in politico magistratu est potestas ferendi leges: nam qui aliquod munus recipit, omnem potestatem ad illud conuenienter exercendum recipit, vt habet principium iuris per se manifestum. Vide Cardinalem Bellarminum 3. de laicis cap. 9. & 10. vbi contra Vvaldenses, & Anabaptistas probat, licere Christiano magistratui leges condere, iudicia exercere, & improbos punire: quæ omnia sigillatim probantur. Et quidem politicum magistratum, aut Principem posse leges condere, quibus ciues teneantur. Probatur quia pars potestatis ciuilis est ipsa ferendarum legum facultas, vt docet Arist. 10. ethic. cap. 9. & cap. 11. & 12. ait, *Melius esse legibus Remp. gubernari, quàm solis iudicum, & principum arbitriis*; sæpe enim pro re nata, **[109]** odio, vel amore ducti à veritate, & iustitia aberrant; nec facilè possunt rebus omnibus occutrentibus consulere, & arbitria hominum suapte natura mutationi obnoxia sunt: quare nihil esset ratum in Rep. quod & litibus ansam præberet, & Reipl. perturbationi: quod summoperè Principes vitare debent: vnde Ecclesia nulli Principi, cui aliâs ferendi leges potestas conueniret, interdixit eius vsum, & Aug. 19. ciuit. cap. 17. *Ciuitas cœlestis dum*[795] *apud terrenam ciuitatem velut captiuam vitam suæ peregrinationis agit: iam promissione redemptionis, & dono spirituali tamquam pignore accepto, legibus terrenæ ciuitatis, quibus hæc administrantur, quæ substentandæ mortali vitæ accommodata sunt, obtemperare n# dubitat,* & infrà. *Hæc ergo cœlestis ciuitas, dum peregrinatur in terra, ex omnibus gentibus ciues euocat, atque in omnibus linguis peregrinam colligit societatem, non curans quidquid in moribus, legibus, institutis## diuersum est: quibus pax terrena, vel conquiritur, vel tenetur, nihil eorum rescindens, aut destruens: imò etiam seruans, ac sequens, &c.* Et sanè Christiani non eò quòd Christiani sunt, desinunt esse ciues politici, & indigere regula: qua in contractibus, & aliis dirigantur: ergo indigent legibus humanis: cætera enim non sufficerent, vt fusiùs ostendit Cardinalis Bellarminus suprà, qui etiam ca. 12 probat, non esse illicitum Christianis publica iudicia exerce[796]re, & patet: quia otiosum esset leges ferre, si nulla essent iudicia, in quibus ad speciales causas leges accomodarentur: vnde Deuter. 16. vers. 18.

Iudices & magistratus constitues in omnibus portis tuis, &c. quod pr#ceptum partim naturale est, & modò seruandum, vnde 1. Cor. 6. vers. 4. *Sæcularia iudicia si habueritis, contemptibiles, qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad iudicandum:* vide etiam vers. 5. & Gregorium 19. moral. cap. 21. in fin. Sedulium in hæc loca Pauli, & D. Thomam ibi lect. 1. asserentes contemptibiles apud Paulum esse laicos, qui cum re[797]bus terrenis sapientes sint, in spiritualibus non sunt excellentes, hosque in temporalibus iudices esse debere, vt alij solis spiritualibus vacent: & sanè Scriptura coniungens Reges, & Iudices, satis insinuat, proprium esse Regis vel Principis, per se vel alios iudicare, Psalm. 2. *& nunc Reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram.* Isaiæ 33. vers. 22. *Dominus Iudex noster, Dominus legifer noster, dominus Rex noster.* Ierem. 23. vers. 5. *Regnabit Rex, & sapiens erit, & faciet iudicium & iustitiam in terra.* Cùm ergo liceat Christianis Reges esse, etiam licebit publica iudicia per se, & alios exercere, vt fecit Iob c. 29. vers. 7. *quando procedebam,* inquit, *ad portam ciuitatis* (vbi nimirum erat forum ciuitatis, & ius dicebatur) *& in platea parabant cathedram mihi,* id est, tribunal, Hispanè, *el estrado.* Moyses etiam publica[798] exercuit iudicia, Exod. 19. vers. 13. & si licitus est Ecclesiasticus magistratus ex toto tit. de officio ordinarij & delegati, & multis aliis: ergo & politicus: eadem enim est ratio, & nulla est eius prohibitio, nec esse potest. Prætereà vsum gladij esse licitum, probat Cardinalis Bellarminus supra c. 13. & patet ex Genes. 9. vers. 7. *Quicumque effuderit humanum sanguinem, effundetur sanguis illius:* in quem locum Pererius lib. 4. in Genes. num. 35. ait, *Deum*[799] *pœnam homicidij æterna lege sanxisse, potestatem ## instituisse sæcularem, eique gladium in manum tradidisse, & præcepisse, vt homicidas puniret,* vnde paraphrasis Chaldaica, *qui effuderit sanguinem hominis, per testes inxta sententiam iudicum sanguis eius fundatur:* & Exod. 21. vers. 12. *qui percusserit hominem, volens occidere, morte moriatur,* quod inculcatur Leuit. 24. vers. 17. & Matth. 26. vers. 52. *omnes, qui acceperint gladium, gladio peribunt,* quibus verbis Christum allegare illam legem Deuter. 9. ait sapientissimus Maldonatus Matth. 26. vers. 52. cum Augustino quæstione 104. veter. & nou. Testam. & Theophylacto, consentit idem Cardinalis Bellarminus suprà, ductus auctoritate Augustini tractat. 112. in Ioan. & Cyrill. 11. in Ioan. cap. 35. cuius etiam videtur esse explanatio id Apocal. 13. vers. 10. *Qui in gladio occiderit, oportet eum gladio occidi:* vnde in Bibliis Vaticanis Clement. VIII. iussu nunc editis, ad marginem illius cap. 13. referuntur testimonia citata Genes. 9. & Matth. 26. hinc etiam Roman. 13. vers. 4. *Si autem malum feceris, time, non enim sine causa gladium portat: Dei enim minister est:* & Iudas Genes. 38. vers. 24. *producite eam, vt comburatur:* & Moyses Exod. 32. ver. 27. Leuitis præcipit, vt vnusquisque fratrem, proximum, & amicum suum occideret, & num. 29. *Consecratis manus vestras Domino*: Iosue ius gladij publico iudicio exercuit in Acham, & filios, & filias eius, Iosue 7. vers. 24. Samuel Regem Amalech, Agag in frusta concidit, 1. Regum 15. vers. 33. Dauid Amalechitam occidi iussit 2. Reg. 1. vers. 15. Elias plures occidit 4. Reg. 1. vers. 10. & sequentib. Innoce#tius 1. epist. ad Exuperium cap. 3. & refertur, cap. quæsitum, 23. quæst. 5. docet, licere Christiano, gladio animaduertere in homines facinorosos, Bonifacius VIII. extrau. Vnam sanctam de maiorit. & obed. inter communes Hilarius in Matth. cap. 32. Hieronymus Ierem. 32. August. 1. de ciuit. cap. 21. Bernardus 4. de considera. cap. *3.* dicit, Papam habere vtrumque gla[800]dium: quod malè negat glossa cap. quoniam, verbo, discreuit, dist. 10. nisi piè exponatur, quia corporalis non est exercendus per Pontificem,

sed per milites, cùm expedit: alioqui inutiles essent leges: idem autem est non esse, & vtiles non esse: vt ait Arist. 1. Rhet. ad Theodectem, cap. 15.

Obiicies id Marci 5. vers. 40. *Ei qui vult tecum* **[sect. 8]** *iudicio contendere, & tunicam tuam tollere, dimitte ei*[801] *& pallium:* ergo non est contendendum in iudicio sæculari. Respondet Cardinalis Bellarminus suprà, cap. 12. ex Augustino epist. 5. ad Marcellinum, intelligenda illa verba, secundùm animi præparationem, quia parati esse debemus ad remittendum de iure nostro, quando Dei gloria, vel proximi charitas id postulat.

Obiicies id 1. Cor. 6. vers. 7. *Iam quidem omninò*[802] *delictum est in vobis: quia iudicia habetis inter vos: quare non magis iniuriam accipitis? quare non magis fraudem patimini?* Respondet Bellarminus & bene, ibi non interdici Christianis publica iudicia, sed litigantium culpas reprehendi. Respondeo 2. idcirco à Paulo delictum appellari, quòd Christiani[803] Corinthij iudicia haberent, & forenses causas: quia ferè semper peccatur in huiusmodi iudiciis, vel quia iniuriam alter litigantium alteri infert: vel quia ex odio, vel alio prauo affectu litigatur, aut scandalum generat, derisioni fidei ansam præbens in fidelibus, qui personarum vitia facilè religioni accommodant; quod colligitur ex ipso Paulo ibidem dicente vers. 6. *Frater cum fratre iudicio contendit, & hoc apud infideles,* & vers. 8. *sed vos iniuriam facitis & fraudatis, & hoc fratribus:* illa ergo iudicia erant delicta, quia à delictis nata, & delictorum causa: sicut concupiscentia vocatur pec-**[110]**catum; quia à peccato est, & ad peccatum inclinat, vt dicitur in Trid. sess. 5. in decreto de peccato originis.

Tertiò obiicies id Matth. 5. vers. 38. *Audistis,*[804] *quia dictum est, oculum pro oculo, dentem pro dente: ego autem dico vobis, non resistere malo:* ergo cùm solis magistratibus in lege veteri liceret pœnam talionis infligere, vt patet Exod. 21. vers. 24. efficitur, vt id Christiano magistratui Christus prohibeat, qui etiam Matth. 26. vers. 52. *Omnes,* inquit, *qui acceperint gladium, gladio peribunt.*

Respondeo, non esse à Christo legem talionis[805] antiquat#: est enim maximè naturalis, & omnium gentium opinione iustissima, vt ex Philosophorum sententiis docet doctissimus Maldonatus Matth. 5. vers. 38. extat enim apud Aristot. 5. ethic. cap. 5. lex Radamanti Regis Lyci#, Iouis ex Europa filij, cuius meminit Plato dialog. 1. de legib. in princ. & Virg. 6. Æneid. *Si quæ fecerit, hæc etiam patietur iudicium, erit perrectum, atque exitus æquus,* & inter leges 12. tabul. 300. annis post Romam conditam scriptas, hæc vna erat, vt refert Aulus Gellius 20. nocti. cap. 1. *Si membrum rupit meum, è pacto talio esto,* quam aduersus Phauorinum Philosophum acutè defendit sextus Cæcilius Iurisconsultus apud Gellium ibi, & nostra etiam ætate vidimus talionis legem obseruatam in Hispania regnante Phi[806]lippo II. is enim, qui nefandum crimen imposuit cuid# Hispano magnati, combustus est: quæ erat pœna crimini illi legibus Hispanis præscripta: hoc ergo Christus in loco instituit, ne talionis pœna tamquam seruos, sed amore tamquam filios à criminibus patrandis homines contineamus, vt Chrysostomus homil. 18. in Matth. & auctor imperfecti operis homil. 12. Hilarius, Euthymius, Theophymus, & Maldonatus ad illum locum obseruarunt: voluit etiam, ne vindictam expetamus, quin potiùs iniurias patienter toleremus, in illis gloriemur, vt Rom. 5. *Non solum autem: sed & gloriamur in tribulationibus,* & Actor. 5. *ibant gaudentes à conspectu consilij* (Apostoli scilicet) *quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati, &c.* nec Christus iustam defensionem Christianis interdixit, cùm dixit, *Ego autem dico vobis, non resistere malo*

cùm ipse, si non manu, lingua tamen restiterit; *percutienti enim ipsum in maxilla, dixit,* Ioan. 18. *Si benè locutus sum, quid me cedis?* & Paulus Actor. 33. vers. 3. *percutiet te Deus paries dealbate, &c.* vide eti# cap. 17. vers. 27. verbis ergo illis solùm intendit[807] Christus: primò, ne vindictam quæramus propria auctoritate, secundò, ne à iudice illam postulemus ex odio, & animo nocendi inimico, aut ex alio prauo affectu, Cardinalis Bellarminus suprà ca. 13. deinde, vt animo prompto simus ad remitte#dum de iure nostro, quando id charitas Dei, aut proximi poscat, aut alia virtus, vt docet sapientissimus Maldonatus suprà. Illud verò, *qui acceperit gladium, gladio peribit:* pro nobis est: quia interficiens propria auctoritate à iudice interfici iubetur. Ex dictis ergo patet, in Rep. esse facultatem condendi leges ciuiles.

Est autem hæc potestas naturalis ex parte prin **[sect. 9]** cipij, & finis: quia à natura est collata, & ad natu[808]ralem finem ordinata: vnde & ipsa, & vsus eius esset in pura natura, & fuit inter Ethnicos supernaturalis finis ignaros, quamuis à Christianis ad altiorem finem deberet ordinari, vt sumes ex Augustino epist. 3. ad Volusianum: hæc autem potestas est iurisdictionis, id est, in subditos suæ iurisdictioni subiectos, vt docet Bartolus l. omnes populi, quæst. 1. princ. num. 3. ff. de iustitia & iure, & l. 1. ff. de iurisdict. omn. iud. vbi etiam glossa & Doctores, Innocent. cap. cum accessissent, de constit. vbi alij & cap. Ecclesia, & ca. cùm in Ecclesiarum, eodem tit. Baldus l. fin. C. de iurisdict. omn. iudic. & l. decernimus colum. 2. C. de sacros. eccles. Angelus l. Imperium, col. 2. ff. de iurisdict. omn. iudic. Decius cap. Ecclesia, S. M. de constit. num. 89. Ancaranus cap. 1. vers. nonò quæro. Antonius de Butrio cap. cum omnes, D. Thomas quæst. 90. artic. 3. & quæst. 96. art. 5. & 2. 2. quæst. 67. artic. 1. Sotus 1. iustit. & iur. quæst. 1. art. 3. *§*. est autem. Syluester, Angelus, Rosetta, Tabie#na, & alij Summistæ, verbo lex. Victoria. relect. de potestate ciuili nu. 2. & sumitur ex iuribus citatis, & cap. bon# quidem, dist. 96. *§*. cumque lecta, & Rom. 3. *Quæcunque lex loquitur, ad eos, qui sub lege sunt, loquitur:* id est, ad subditos. Ad idem est l. 12. tit. 1. part. 1. in Hispania. Et ratio est; quia nemo potest suis præceptis obli[809]gare non subditos: lex autem vim habet cogendi, seu obligandi 10. ethic. cap. 9. & colligitur ex lege, legis virtus. ff. de legib. & in superioribus ostendimus, & confirmatur: nam ad leges ferendas, & imperandum, seu dominandum requiritur dominium: non autem proprietatis, seu herile, & despoticum: ergo ciuile, politicum, seu iurisdictionis, & certè **[sect. 10]** ipsa legislatio iuris quædam est dictio: quia lex ius[810] est, vt superiùs diximus: quamuis si per potestatem iurisdictionis intelligas potestatem iudicandi, seu ius declarandi: hæc non requiritur ad leges ferendas, & ideò Felinus cap. cùm omnes, de constitut. num. 9. & 10. in fin. cum aliis Iurisperitis quos refert: & Gregorius Lopez l. 12. tit. 1. part. 1. verbo, *Sobre las gentes de susennorio,* dicit, aliquando, qui carent potestate iurisdictionis, posse leges condere: quia multæ communitates possunt statuta facere, & non possunt iudicare: & iura ciuilia semper distingunt iurisdictionem ab imperio, vt videre licet, l. ea quæ, ff. ad municipalem, & l. imperium, ff. de iurisdict. omnium iudic. sed hîc latiùs iurisdictionem sumimus, vt non solùm potestatem iudicandi, seu ius declarandi, & ad eius obseruationem cogendi, sed etiam iuris constituendi continet: quomodò sumitur à D. Thoma 2. 2. q. 67. art. 1. vbi probat, ad sententiam ferendam requiri iurisdictionem: quia est lex priuata, & particularis: ad omnem autem legem ferendam iurisdictio requiritur. Sic latè sumpta iurisdictio diffinitur ab Accursio l. 1. ff. de iurisd. omni. iudic. vt sit *potestas*[811] *de publico*

introducta cum necessitate iurisdicendi, & æquitatis statuendæ. Quam definitionem, si rectè intelligatur, dicit Prateius in lexico iuris, verbo, iurisdictio, bonam esse: & in eodem sensu Zasius[812] ab eodem relatus, diuidit iurisdictionem in tres species, imperium merum, mixtum, & simplicem iurisdictionem. Vide alia in Prateio, ibi itaque ad leges ferendas aliqua species iurisdictionis requiritur, nempe potestasdominatiua, politica, & ciuilis, quæ intrinsecè includitur in imperio, ne tyrannicum sit arg. cap. quid culpatur 23. quæst. 1. & sumitur ex l. potestas ff. de verbor. signif. non tamen requiritur iurisdictio strictè sumpta, scilicet, pro po[813]testate explicandi ius, & compellendi ad eius obseruationem, quæ numquam est sine vi coe#rciua, quæ nomine imperij strictè sumpti videtur aliquando appellari: potest ergo potestas condendi **[111]** leges sine iurisdictione strictè sumpta esse, & è contra iurisdictio strictè sumpta siue iudicandi, sine potestate condendi leges.

Ad primum hæreticorum argumentum quant# **[sect. 11]** artinet ad locum Matt. 17. Respondet Cardinalis Bellarminus 3. de laicis ca. 3. Christum ibi de seipso t#tùm loqui, & rectissimè probare se, quia filius naturalis Dei summi Regis esset, non fuisse obligat# soluere tributum vlli principi: sed alioqui idem ipse iussit *reddi censum Cæsari* Matth. 22. vers. 21. & Paul. Rom. 13. vers. 7. *Reddite omnibus debita, cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal.* Habetur etiam in cap. magnum 11. qu. 1. & colligitur ex cap. duo sunt, cum aliis 96. dist. doctissimus Maldonatus verò ad locum illum Matth. 17. vers. 25. etsi cum Chrysostomo affirmet Christum à minori ad maius argumentari illis verbis *Reges gentium, &c.* vt se immunem esse à tributo, vt pote filium naturalem Dei, qui Rex regum est, oste#deret; nam si filij regis terreni, illi tributum non debent; multò minùs filius naturalis Dei principibus creatis: tamen ait, eo argumento Christum significare voluisse, nec discipulos suos, qui eius familiares & domestici erant, tributum debere; nam nec familia regis, regi tributum pendit, in quam sententiam, quæ mihi maximè probatur, expendit illa verba Matth. 17. vers. 26. *vt autem non scandalizemus vade ad mare, & mitte hamum, & eum pisce#, qui primus asce#derit, tolle & aperto ore eius, inuenies staterem, illum sume#s, da eis pro me & te.* Ex quo non sequitur, reliquos Christianos esse immunes à tributis, nam & si sint filij adoptiui, non tamen erant domestici Christi, vt Apostoli, vt rectè notat doctissimus Mald. suprà: probabiliter autem sequitur, vt animaduertit Cardinalis Bellarminus suprà lib. de exemptione clericorum cap. 1. disp. 5. clericos iure diuino esse immunes à tributis, hic liber habetur in fine, tom. 1. impressi Lugduni anno 1599.

Ad Hieronymum respondeo, vt doctissimus Maldonatus suprà, aut de solis Ecclesiasticis agere, qui ipsius tempore Christianis iam imperatoribus florentibus, à tributis immunes erant; aut allegoricè locutum de tributo obedie#tiæ, quod diabolo ante Christi mortem soluebamus, & iam n# soluimus. Sed prior interpretatio mihi magis arridet, & in eam sententiam vtitur eo testimonio Cardinalis Bellarminus loco proximè citato.

Ad aliud testim. Lucæ 22. respondent Cardinalis Bellarminus 3. de laicis, cap. 3. & doctissimus Maldonatus, Matth. 17. vers. 25. eo testimonio improbari gentilium ambitionem, & tyr#nidem, simulq#ue Apostolos moneri, & in eis eorum successores in Ecclesiastica potestate, ne illos ea in parte imitentur: sicut 1. Petr. 5. dicitur, *pascite, qui in vobis est, gregem Dei, prouidentes non coactè: sed spontaneè secundùm Deum: nec turpis lucri gratia*; *sed voluntariè: nec dominantes in clerum: sed forma facti gregis ex animo,* & 2. Cor. 12. *Non enim quæro, quæ vestra sunt: sed vos: nec enim debent filij parentibus thesauriZare*: *sed parentes filiis*; *ego autem libentissimè impendam, &*

superimpendam ipse pro animabus vestris, licet plus vos diligens, minus diligar. Itaque in illo loco Lucæ[814] prohibet Christus durum, superbum, & tyrannicum dominandi modum, qui solet esse in principibus sæcularibus: non iustum, suauem, & paternum, qualis decet prælatos Ecclesiæ, imò & quem sæculares seruare deberent. Sic enim August. 5. ciui. cap. 12. dixit, *Regem non à regnando, vel dominando; sed à regendo & consulendo dictum esse,* & lib. 19. cap. 14. *iusti non dominandi cupiditate imperant: sed officio consulendi, nec principandi superbia: sed prouidendi misericordia.* Sed præcipuè id seruare debent prælati erga clerum 1. Petr. 5. *nec dominantes in Clerum,* vel voluit Christus, ne Apostoli regnum temporale quærerent, peterent, vel admitterent, & ne implicarentur negotiis sæcularibus impedientibus eorum ministeria.

Quod verò dicit Paulus, *nemini quicquam debea*[815]*tis, nisi vt inuicem diligatis,* non significat, non esse permittendam subiectionem erga reges, & tributorum solutionem, sed soluenda maturè omnia debita: pr#cesserat enim, *reddite omnibus debita, &c.* Et quia solius amoris debitum numquam ita reddi potest, quin semper teneamur amare: ideo addit, *nemini quicquam debeatis, nisi vt inuice# diligatis.*

Quod verò ait Paulus, *Nolite fieri serui hominum,* significat, non esse seruiendum homini propter[816] hominem tantùm, seu neglecto Deo; nam alioqui ibidem Paulus hortatur seruos, vt etiam si possint fieri liberi, maneant serui, & Galat. 5. *seruite inuice#.*

Loca verò, in quibus solus Deus dicitur esse **[sect. 12]** Dominus, intelliguntur de dominio omnium ab[817]solutè supremo, perfectissimo, independenti, sine vlla indigentia, vel necessitate seruiendi alteri: solus enim Deus est mundi Dominus, & ius habet annihilandi illum, & faciendi de eo quod sibi placuerit; nec abdicare, vel minuere suum Dominium potest: & nulli potest seruire, nulla re indiget: sed ex seipso est sufficiens, & ditissimus, vt notat Aug. 8. de Genes. cap. 11. ex Psal. 15. *Dixi Domino, Deus meus es tu: quoniam bonorum meorum non eges.* Addit Cardinalis Bellarminus in Hebræo haberi, *Dominus meus es tu,* ######## Adonai, & 70. nome# proprium Dei, reddiderunt per ######, & Hieronymus per Dominus. Hinc etiam Augustus, vt refert Tertullianus in apologet. cap. 34. numquam se Dominum appellari passus est, quod intelligeret,[818] hunc titulum creaturæ superbum esse, & soli Deo exactè conuenire, vnde Ouidius apud Iustum Lypsium in C#ment. ad lib. 1. Cornelius Tacitus. *Tu Domini nomen, principis ille tenet,* scilicet Augustus, qui nomen principis sibi accepit, & nomen Domini Deo reliquit: & econtrariò reprehenditur à Suetonio, incredibilis arrogantiæ Domitianus,[819] quòd in amphitheatro sibi acclamari libenter audiret, *Domino, & Dominæ feliciter,* & quod iuberet de se scribere, *Dominus, & Deus noster sicfieri iubet.* Nec ideò asserimus, Reges, & Principes legitimos non esse Dominos earum rerum, quæ sub eorum dominio sunt: sed Deus solus est Rex Regum, & Dominus dominantium, & supremus Dominus.

Nec subiectio ad principes sæculares, est con **[sect. 13]** traria libertati Christianæ: nam hæc non consistit[820] in carentia obedientiæ erga præcepta diuina, vel humana iusta: Sed vel in libertate ab onere legis veteris: vel in hoc quòd magis amore & debent, & facile possunt duci Christiani, per spiritum gratiæ: & quamuis natura humana principio nulli alteri subiecta fuerit, sicut cæteræ corporales natur# subiectæ fuerunt homini: nec vnus homo alteri homini tamquam seruus, & forte nec tamquam ciuis: tamen probabile est, Adam peculiari Dei[821] concessione, habuisse potestatem regiam, seu monarchicam in homines omnes: sicut indicat Cardinalis Bellarminus suprà cap. 7. ad 3. & similiter dici

potest de Noe# post diluuium. Certum autem **[112]** est, saltem totum cætum hominum potuisse condere leges, quæ singulos obligarent, vel eligere Regem, qui leges eiusmodi ferre posset. Esto Deus nulli principatum in alios dedisset, vt indicat Augustinus loco citato in argumento. Quod autem **[sect. 14]** Gregorius ibidem citatus, significat, potestatem do[822]minatiuam in homine introductam occasione peccati, intelligi potest de despotica, vel si intelligatur de Politica, verum est quoad vim punitiuam, seu eius executionem. Si enim nullus peccaret, nullus puniri posset: quoad vim tamen directiuam, & obligantem per pr#cepta, probabilius est secundum aliquos, futuram fuisse in statu innocentiæ, etiam quoad executionem: quod probat Cardinalis Bellarminus suprà cap. 7. nam etiam tunc quid# essent iuniores, hebetiores, & minùs sapientes, & minùs studiosi, quàm alij: ergo ab aliis deberent gubernari: item quia etiam inter Angelos sunt præfecturæ: nam Beelzebub dicitur *princeps dæmoniorum,* Math. 12. eo quòd retinet præfecturam, quam habuit in via, vt & Michae#l. Apoc. 12. *Michael & Angeli eius:* & modò prima hierarchia imperat secundæ, & secunda tertiæ secundùm Dionysium cap. 9. cælestis Hierarchiæ, & Gregorium[823] hom. 34. in Euang. ergo etiam in statu innocenti# esset præfectura, & subiectio. Nec mirum: quia potestas politica obligatiua, non fundatur in peccato, vel in aliqua deordinatione: sed in naturali hominis conditione, qui est animal sociabile, & naturaliter postulat vitam c#munitatis, in qua semper homines vixerunt. Neque verum est, quod inquit Cicero 1. de inuentione, *tempus fuisse, quo homines vagarentur more bestiarum, deinde à sapiente & eloquente quodam persuasos in c#munitate viuere:* quem reprehendit Cardinalis Bellarminus suprà cap. 5. Vita autem communitatis necessariò debet regi per potestatem politicam: sicut & subiectio vxoris ad virum naturalis est, & in statu innocentiæ esset, & nihilominus post peccatum, dicitur Æuæ, Genes. 3. *sub viri potestate eris,* scilicet, quoad vim coe#rciuam per pœnas proportionatas tali potestati, & cum tristitia ac timore, vt significauit Augustinus 11. Genes. ad literam cap. 37. & docet Cardinalis Bellatminus suprà cap. 7. ad 2. qui ad 5. eodem modo explicat, quod docet Gregorius in argumento citatus, principatum introductum fuisse per peccatum.

Et quamuis demus, primum rege# fuisse Cain, **[sect. 15]** fortasse tamen non tyrannicè regnum, vel princi[824]patum cæpit, sed ciuibus sponte seipsos illi subiicientibus: & quamuis ipse, vt alij multi tyrannicè regnum occupauerint, vel administrauerint: tame# alij id non fecerunt, & deterius est in Rep. nullum esse gubernatorem, quam nullum esse tyrannum, vt ait D. Thomas opusc. 2. de regim. princ. lib. 1. cap. 6. & Cardinalis Bellarminus supra ca. 4. in fine: vbi eti# notat, ad insignem Dei prouidentiam pertinuisse permittere, vt nullus ex regibus Israe#l fuerit bonus: quia rebellio illa Israe#lis à tribu Iuda, significabat schismata hæreticorum ab Ecclesia, vt Eucherius docet 3. Regum in fine: Heretici autem[825] omnes sunt mali.

Ad secundi argumenti hæreticorum fundamen **[sect. 16]** t# respondeo, licet daremus, in illis statibus null#[826] futurum esse regem, vel principem, vel magistratum præter Deum: quia sufficeret in statu innoce#tiæ, vbi nullus fomes, nulli praui habitus, vel errores erant, minùs prudentes per consilia dirigi à prudentioribus, vel per ostensionem diuinorum præceptorum: & à fortiori inter Angelos in via, & patria id sufficiet, vt prima hierarchia, quæ immediatè accipit reuelationes à Deo, annuntier mandata Dei secundæ, & secunda tertiæ, & tertia hominibus Et iste est ordo & principatus, quem Dionysius, & Gregorius videntur ponere inter Angelos: tamen non est eadem ratio de statu naturæ

lapsæ. Nullo enim modo sine magistratibus viuere possumus propter fomitem, prauasq#ue inclinationes, & errores.

An verò supremum ius expediátne magis esse[827] in vno, an in optimatibus, an in toto populo, & quod sit meliùs regimen monarchicum, aristocraticum, vel Democraticum, seu Polyarchicum, vel aliquod ex his mixtum (de quibus Plato dialog. de legib. & libris de Rep. Arist. §. politi. cap. 5. & 8. ethico. cap. 10. Cardinalis Bellarminus 1. de Ponti. à principio per nonnulla capita, & Molina tract. 2. de iust. disp. 23.) grauis est inter morales philosophos controuersia: quodlibet enim gubernationis genus sua habet commada, & incommoda: ratione quorum præferendum, vel postponendum videri possit. Extat de hoc apud Herodotum lib. 3. inter quosdam disputatio. Otañes magis Democratiam, seu polyarchiam, id est, principatum multorum, seu popularem probat: quia monarcha omnia pro libidine impunè facit, insolens fit, ab omnibus inuidetur, facilè corrumpitur, minus quàm multi videt, interdum incidit in amentiam, &c. At, cùm popularis est principatus, pulcherrima est ciuium, honorum, & dignitatum æqualitas: quia populus imperat ipse, & paret, magistratus creat, ratio exigitur, & redditur, consilia in commune referuntur, &c. Et Magabissus aristocratiam seu oligarchiam (quamuis oligarchia & Demo[828]cratia secundùm Aristotele# in polit. in malum son#t) hoc est optimatum, seu paucorum principatum magis probat, monarchia improbata: quia s#pe in tyrannide# degenerat. Democratia verò, quia popularis multitudo non rarò furit, tumultus excitat, factiones fouet, nimia licentia tranquillitatem corrumpit, magistratus contemnit, & quisque in ea pro sua libidine viuit, nihil est insipientius, populus sibi non constat, in varia studia diuiditur, longè magis sæuit, quàm princeps: cùm verò optimates gubernant, recta dant consilia, communi prospiciunt bono, &c. Darius Histaspis filius monarchiam, hoc est vnius principatum, prætulit: quia ex Democratia dissidia, simultates, & factiones oriuntur.

Aristocratia verò sæpe in Democratiam desci[829]scit, ac desinit. At cùm vnus tantùm pr#est, tumultus sedat, seditiones, & factiones extinguit, hostes repellit, pacem, & concordiam tuetur, ciuium libertatem conseruat, charitatem, & amicitiam fouet. Hanc sententiam sequuntur ferè omnes. Arist. 8. ethic. cap. 10. Plato libris de Rep. Plutarch. lib. de tribus Reip. generibus, Xenophon, Socrates, Dyon, Philostratus. Pro hac est l. necessarium §. nouissimè ff. de origine iuris. l. si plures §. apparet. ff. de administ. tut. quibus locis Accursius, Albericus, & alij Iurisperiti monarchiam præponunt: S. Thomas, Matth. 12. & 1. de regi. princip. cap. 1. Cardinalis Bellarminus suprà, Molina tract. 2. de iust disp. 23. Ægidius 3. de reg. princ. parte 2. cap. 3. quatuor rationibus id prob#s, quas latè prosequitur Azor 2. tom. instit. cap. 11. qu. 2. & obiectiones **[113]** contrarias eruditè dissoluit. Huc spectat quod ait Plato in Protagora. *Congregati homines sibi inuicem noceb#t, se inuicem iniuriis, & damnis afficiebant, quare dispersi iterum, à feris lacerab #tur: necesse igitur fuit, vt congregati in officio per vnius imperium continerentur,* & Aristoteles 12. metaph. in fine ex eo quòd[830] gubernatio monarchica sit melior aliis, concludit, *gubernationem mundi, quæ optima esse debet, esse monarchicam:* ideo Christus vnum caput constituit in Ecclesia, & frequenter omnes nationes ab vno Rege, aut Principe gubernantur.

Nobis satis nunc est, licitos & necessarios esse[831] ciuiles magistratus, siue à Principe, siue ab optimatibus, siue à populo sint constituti, & vel in populo ipso, vel in optimatibus, vel in Principe, debere esse facultatem legum ferendarum, vt commodè Resp. ipsa gubernetur:

nam, vt inquit Cicero 3. de legib. *Sine imperio nec domus vlla, nec ciuitas, nec gens, nec hominum vniuersum genus stare, nec rer# natura omnis, nec mundus ipse potest,* & Augustinus 4. contra Iul. cap. 12. adducit Ciceronem 3. de Rep. dicentem, *an non cernimus, optimo cuique dominat# ab ipsa natura cum summa vtilitate infimorum datum?* Chrisostom. in cap. 3. Isaiæ. *Nihil est intractabilius Rep. quæ vacat principatu, quemadmodum neque peri*[832]*culosius quidquam est naui suo gubernatore destituta.* & Hom. 6. ad pop. *si principes, de ciuitatibus abstuleris, feris irrationabilibus similem irrationabilem degemus vitam, inter nos mordentes, & nos deuor#tes, pauperiorem potentior, mansuetiorem audacior.* Seneca 1. de clementia, *imperium est vinculum, per quod Resp. cohæret, est spiritus vitalis, quem tot millia trahunt, nihil ipsa per sefutura nisi onus, & præda si mens illa imperij subtrahatur. Est imperium virga illa, circa quam tot feræ, hominesque mitescunt, quæ feroces obedientes facit:* vbi non est hoc firmamentum, omnia ruunt, dissoluuntur omnia, vbi non est hoc cingulum. Cicero 3. de legib. *magistratibus opus est, sine quor# prudentia, ac diligentia ciuitas esse non potest, quorum descriptione omnis Reip. moderatio continetur.*

SECTIO II. *In quibus hominibus fuerit, vel etiam nunc sit ex natura rei potestas ferendi leges ciuiles.*

DIco primò, hanc potestatem ex ipsa na **[sect. 17]** tura rei, in nullo esse, vel fuisse ho[833]mine singulari, sed in hominum colle[834]ctione. Cardinalis Bellarminus to. 1. lib. 3. de laicis cap. 6. Castro 1. de lege pœnali cap. 1. §. postquam. Sotus 4. iust. quæst. 4. art. 1. §. hic autem. Ledesma 2. 4. quæst. 18. artic. 3. dub. 10. Couarruuias in pract. cap. 1. con. 1. num. 2. & reg. peccatum part. 2. §. 9. num. 6. Nauarrus cap. nouit de iudiciis, not. 3. num. 85. & 119. Valentia disp. 7. qu. 1. punct. 1. §. 2. diximus, Molina tom. 1. iust. tract. 2. disp. 22. Caietanus tom. 1. opin. 2. part. apolog. de auctorit. Papæ cap. 10. ad secundum, Victoria relect. de potest. ciuili, num. 5. 6. 7. Durandus lib. de origine iurisdict. quæst. 1. Ioannes Parisiensis Dominicanus tract. de papali & regia potestate cap. 1. sumitur ex D. Thoma quæst. 90. artic. 3. corp. & ad secundum, vbi ait, condere leges pertinere ad multitudinem, vel ad publicam personam, quæ multitudinis curam gerit: hanc autem curam nullus homo habet ex natura rei (sed secluso omni miraculo) ab ipsa multitudine: ergo & condere leges secundùm D. Thom. Idem colligitur ex l. 1. ff. de constit. princip. & l. 2. in princip. vers. nouissimè, ff. de origine iuris, in quibus docemur, *Princi*[835]*pem habere potestatem ferendi leges, quam in illum communitas transtulit:* sed obiiciunt aliqui es his legibus nihil probari: quia prius legibus non gubernabatur Respub. Romana, vt patet ex ead. l. 2. ff. de origine iuris, vbi dicitur, *& quidem initio ciuitatis nostræ populus sine lege certa, sine iure certo, primùm agere instituit, omniaque manu à regibus gubernabantur:* manum exponunt aliqui cum Contio, id est, potestate: alij cum glossa, id est, arbitrio, sed obiectio est friuola: nam licet Resp. tunc legibus non vtebatur: tamen rex ab ipsa electus, poterat, si vellet, condere leges: nisi hanc potestatem sibi Resp. ipsa reseruarit. Quod verò Cornelius Tacitus 3. annal. ait, *quare cùm Romulus vrbis Romæ conditor fuerit (vt in antiqua vrbis imagine, & in libro cui imperium Romanum, nomen est, ostendit Onuphrius Panuinus) non ab ipso ciuitate regni nomen: sed proprio velut ciuitatis conditore, iure Romulum obtinuisse, credendum est:* non significat, Romulum

ex eo solo, quòd vrbem #dificasset, eam potestatem obtinuisse: nam certè si ciues ipsi non consentirent, quantumcumque Romulus vrbem ædificasset, non posset regium nomen obtinere: quamuis potuisset ea conditione in suam ciuitatem homines admittere, vt regis titulum, & ius illi concederent.

Sed iam ratione probatur prior pars conclu[836]sionis: quia natura, quæ instigat homines, vt coe##t in vnam ciuitatem, vel communitatem, debet dare illis necessaria ad viuendum commodè in communitate: ad hoc autem necessaria est potestas gubernatiua, & legislatiua: sed hæc potestas nulli particulari conuenit ex natura rei, quin potiùs spectata sola rei natura omnes homines nascuntur liberi, ideò nullus habet ex natura rei iurisdictionem politicam in alium, nec est vlla ratio ex natura rei, cur potiùs sit in vno quàm in alio. Solùm posset quispiam dicere, Adamum iure originis habuisse primatum, & imperium in omnes homines, & ab illo deriuatum posteà in alios pro ipsius voluntate, vel iure primogenitur#, sic enim Chrysost. hom. 34. in 1. ad Corinth. dixit. *Ex vno Adamo omnes homines formatos & procreatos, vt significaretur subordinatio ad vnum principem,* & Ioannes Carrerius tract. de primogenitura lib. 2. quæst. 13. ait, *statim post mundi creationem regna, & princi*[837]*patus iuresanguinis, & successione hæreditaria delatos: & deinde multò pòst, donec posthabita est in principatibus successio,* & gloss. cap. denique, verbo, rege suo 7. quæst. 1. ait, *Filium Regis iure post patrem futurum Regem,* & in cap. cœpit, verbo rex, 24. quæst. 1. *Filium Regis Regem vocari debere*: sic enim Gregor. 3. dialog. ca. 21. relatus d. ca. cœpit. *Hermenigild# fili# Leouigildi adhuc viuentis vocat regem,* & gloss. cap. decreuit, dist. 10. ait, *imperium à solo Deo haberi,* videlicet: quia iure sanguinis, vel carnis alio modo, ex voluntate Dei, & non ex voluntate Reip. Principibus conuenit: vnde Fredericus 1. Romanorum Imperator epist. quam ad omnes sibi subditos scripsit, & ad verbum refert Rodericus Frisingensis Canonicus, in appendice ad Ottonem Trissing. Episc. lib. 1. cap. 10. ait, *Cum diuina potentia, à qua omnis potestas, in cœlo, & in terra, nobis Christi regnum, & imperium regendum commiserit* & in fine epist. *cùm per electionem principum, regnum, & imperium à* **[114]** *solo Deo sit, qui in passione Christi filij sui duobus gladiis necessariis regendum orbem subiecit, &c.*

Deinde cùm solus Deus sit Dominus vitæ, & mortis, Respubl. propria auctoritate non potest dare Principibus legislatiuam, & gubernatiuam facultatem, in qua includitur potestas interficiendi malefactores: sed solus Deus. Sed hoc vltimum friuolum est: quia sicut tu dicis, hanc facultatem à Deo conferri Regibus: dicam ego, à Deo vt auctore naturæ collatam Reip. & eamdem posse ipsam regibus concedere, sicut etiam ex ipsa natura habet ius tyrannum à regno deponendi, & si aliter non potest eum expellere, etiam occidendi, vt ait diuus Thomas epist. 20. de regim. princip. lib. 1. cap. 6. vide etiam Marianam, 1. de regis inst. cap. 8.

Priora etiam parui momenti sunt: nam potestas gubernatiua, & legislatiua, quæ in Regibus, & Imperatoribus est, à Deo emanauit, media tamen Republ. suam potestatem Principibus concedente:[838] ipsa enim non solùm potest, sed etiam tenetur, vt docent Molina, Victoria, Soto, & Cardinalis Bellarminus suprà, aliquem gubernationis modum instituere, siue per vnum, siue per plures: quod etiam sect. præced. annotauimus: quia impossibile est ad omnia necessaria omnes ciues conuenire, & Arist. 1. ethic. ad Eudem. cap. 1. in fine, ait, *Vulgi de omnibus ferè pronunciantis, omittenda sententia est: absurdum quippe ratione cum eis contendere, qui non rationem, sed mulctam mereantur:* & ex vi originis so **[sect. 18]** lùm potest colligi, Adam habuisse potestatem œconomicam in vxorem: deinde

in filios, quamdiu emancipati non essent: deinde in famulos, si quos fortè habuit, quamuis potestas œconomica in vxorem & famulos, non ex sola rei natura, sed ex pacto explicito vel implicito, expresso, vel tacito prouenire videatur.

Politica autem gubernatio ex natura rei non[839] conuenit progenitori, alioqui, sicut Adam iure naturæ esset Rex totius posteritatis; ita reliqui su# posteritatis, licet cum subordinatione ad ipsum Adamum: hoc autem esset absurdum, sic enim viri interdum pertinerent ad vnum regnum, & vxores ad aliud; domini ad vnum, famuli ad aliud, vel homines eiusdem ciuitatis, & populi pertinentes ad diuersas familias, necessariò pertinerent ad diuersos Reges, nisi aliquis eorum iuri suo cederet, vt subditus eius alterius se subiiceret potestati, aut iure naturæ deberet esse prohibitum mutare domicilia à loco vnius familiæ in locum alterius: sequeretur etiam, vt quot essent familiæ in aliqua ciuitate non vnitæ in eodem progenitore, tot ibi essent Reges, quod est contra rationem: origo ergo ex natura rei non confert potestatem, vel subiectionem politicam. Quod etiam oste#ditur, quia durum & noxium esset habere tot Reges etiam subordinatos, quot fuerint progenitores, vel eti# in quos progenitores suam iurisdictionem deriuare vellent.

Adde, quòd progenitores non admodum sunt[840] apti ad gubernatione# politicam posteritatis: nam ob nimium eius amore# sæpe impunita delicta relinquerent, sæpe etiam ad gubernandum requisita non haberent: vt ergo communitas perfecta, qu# solam respicit potestas politica, non constituitur per originem: sed quædam per meram voluntatem eorum, qui in vna ciuitate, regno, vel principatu conueniunt: quædam verò per hoc, quòd omnes homines sunt partes totius humani generis siue sint producti ab eodem progenitore, siue à diuersis, siue à solo Deo, siue quocumque alio modo: ita potestas politica nulli singulari homini competit ex sola origine.

Secunda pars assertionis, nempe hanc potesta[841]tem politicam & legislatiuam, ex vi solius naturæ esse in hominum communitate. Probatur: quia hæc est naturaliter possibilis in hominibus secluso quouis miraculo, ac proinde seclusa speciali Dei designatione: quæ miraculosa esset, & similiter designatione Angelorum: quia naturaliter non sumus illis subiecti*:* ita vt quem ipsi velint, in Regem, vel Principem acceptare, teneamur, & sine ipsorum designatione Principem habere non possimus: quia natura hominum poscit, nec in hoc ab[842] Angelis ipsis pendere: nullus autem priuatus homo habet ex natura rei facultatem Principes designandi: quia hoc esset, ipsum esse, saltem eminenter ex natura rei, Principem aliorum: nulla autem est ratio, propter quam id competat vni potiùs, quàm alij; ergo id debet competere alicui communitati perfectæ: nam imperfecta tantam perfectionem habere non potest, & inter imperfectas de nulla est specialis ratio.

Dico secundò, potestas ex ipsa rei natura exti **[sect. 19]** tit, & modò etiam existit in tota communitate[843] humani generis. Hæc est contra quosdam recentiores, hîc asserentes, nec ex natura rei, nec alio modo, vel ad momentum fuisse in toto humano genere hanc potestatem politicam, aut legissatiuam. Fundamentum illorum est, quia multitudo[844] hominum sine vllo ordine, vel vnione physica, vel morali, non efficit propriè vnum corpus politicum, ac proinde non indiget vna potestate politica, nec in tali communitate ponenda est propriè, & formaliter: sed ad summum quasi radicaliter, & virtute: quatenus verò speciali voluntate, & consensu in vnum corpus politicum congregantur, vno societatis vinculo, & vt mutuo se iuuent in ordine ad vnum finem politicum, efficiunt vnum corpus politicum, quod moraliter est per se vnum, & consequenter indigent vna potestate politica,

& in tali communitate non sic est hæc potestas ex ipsa natura rei, vt non sit in hominum potestate ita congregari, & non posse leges condere, & si vellent ita congregari, & hac carere potestate, vellent pugnantia, & ideò nihil efficerent: quia sine gubernatione politica, vel ordine ad illam, non potest intelligi communitas, & vnitas politica: tum, quia hæc vnitas magna ex parte consurgit ex subiectione ad easdem leges, vel eandem potestatem politicam: tum, quia non posset dirigi ad vnum finem & commune bonum: cùm ergo ad conseruationem, vel bonum natur# humanæ non sit necessarium, vt omnes homines ita c#gregentur in vna politica communitate: necessarium n# est, vt modo habeat, vel aliquando habuerit talem potestatem politicam, aut legislatiuam: imò, cùm vix sit possibile, & multò minùs expediens, ita congregari omne genus humanum: dixit enim Aristoteles 7. polit. cap. 4. ciuitatem copiosam dif[845]ficilè gubernari: ac proinde difficiliùs regnum, præsertim si nimis amplum sit, & multò difficiliùs totum vniuersum: verisimilius est, numquam, vel breuissimo tempore fuisse hanc potestatem legislatiuam formaliter in tota hominum collectione: sed paulò post mundi creationem cœpisse homines diuidi in varias Resp. & in singulis fuisse hanc po-**[115]**testatem faciendi leges per se ipsas: vnde Augustinus 5. ciuit. ca. 9. colligit ex Genes. 4. ante diluuium Cain fuisse primum, qui proprium regnum, & Rempub. constituerit: post diluuium autem Nembrot ex Genes. 10. quia nimirum Cain prius diuisit communitatem perfectam separando se à familia paterna, & sic de Nembrot tespectu Noe. Hæc illi.

Nostra verò sententia probatur primò, quia nul[846]la est ratio, cur à principio totum humanum genus conuenire non potuerit explicitè, vel implicitè, vt aliqua lex generaliter inter eos perpetuò seruaretur, ita vt successores etiam ligaret: siquidem etiam alij quicumque nullum superiorem habentes, à quo impediantur, possunt pro se, & suis successoribus simile quid statuere, antequam in vllo alio conueniant: cut enim possunt primùm connenire, vt eligant regem, vel magistratus communes, qui sunt leges animatæ, & non possunt primò conuenire, vt viuant eisdem legibus, siue in genere, siue in specie leges ipsas designando. Itaque nulla alia vnio, ante ipsam legislationem necessaria est, nisi aggregationis, vel congregationis non aliundè impeditæ: cùm ergo totum genus humanum, nec à Deo, nec ab Angelo, nec ab homine vllo particulari, vel particulari communitate fuerit impeditum, imò nec naturaliter potuerit impediri; statim potuit nulla alia vnione præcedente leges condere consentiente maiore parte illius: nec enim erat necesse singulos homines consentire, vt nec in aliis communitatibus, & sicut aliquæ obligant posteritatem, ita & c#munitas humani generis: & hanc potestatem legislatiuam numquam genus humanum à se abdicauit, licet fortè potuerit abdicare, in Adamum vel aliquem alium hominem eam transferendo, vel in plures reges, aut Resp. eam diuidendo: ergo adhuc manet in ipso hæc potestas.

Et sanè potestas hæc necessaria fuit in genere[847] humano: non enim benè potuisset in iustitia & pace conseruari, nisi aliqua communia iura pro omnibus Regibus, Principibus, Rebuspub. & priuatis hominibus statuisset, quæ communi fœdere, & consensione inter se conseruarent: & hæc sunt iura gentium, quæ magis implicitè, quàm expressa le[848]ge constituta sunt, & traditione, ac consuetudine intelliguntur: quorum aliqua sunt omninò positiua, ita vt cum naturalibus in obiecto non coincidant: alia verò coincidunt quidem, ita tamen imposita sunt: vt vim habeant independentem ex hac constitutione naturali: nam voluerunt ad ea obiecta humanum genus obligari, siue ad eadem obligaret lex naturæ,

siue non. Vnde, etiam, siquis existimaret, ad ea non obligari ex iure naturali, teneretur ea facere ex iure gentium, vt contingit in aliis legibus positiuis, concurrentibus cum naturalibus, statuentibus autem independenter à lege naturæ: secus quando legislatores solùm dicerent, *seruetur in hoc lex naturæ,* etiam si declarent, quæ illa sit: tunc enim, si ego euidenter intelligam, deceptos fuisse; non astringar eius præceptis, licet de re honesta fuerint, & subiecta eorum iurisdictioni. Inter gentium iura positiua, quæ cum naturali[849]bus minimè concurrunt, numero ego cum communi, immunitatem legatorum modestè, & iustè se gerentium in sua legatione: nam licèt hostes sint, & stando in iure naturæ possent tamquam hostes occidi: iure tamen gentium facultas hæc ablata est, & mandatum, vt nullum damnum illis inferatur, idem est de innoxio transitu per publicas vias, etiam alienas, qui iure gentium omnibus conceditur, & impediri vetatur, vt omnes possint commercia inter se habere, & quisquis in alienis terris id quærere, quod sibi vtile fuerit, absque aliorum detrimento, & similia. Et sanè qui negant genus humanum sine vlla alia coniunctione præuia, non potuisse leges sancire, negant contra omnium opinionem iura omnia gentium, præsertim positiua: nam in quibus casu, & nulla communi lege lata, omnes, aut plures Resp. conuenerunt, siue cum naturalibus legibus concurrant, siue secus, iura gentium non dicuntur: & quælibet Respub.[850] potest illa pro se abrogare: nulla tamen potest ius vllum gentium abrogare: alioqui posset Respub. quælibet statuere, vt hostibus etiam legatis damnum fiat, vt innoxius transitus exteris denegetur: quod falsum, & contra omnes est, & imputabile esset generis humani detrimentum: totum autem genus humanum posset iura h#c abrogare explicitè, vel implicitè consensu. Retinet ergo potestatem legislatiuam, & gubernatiuam, ex qua olim leges sanxit, iuxta id, quod dicitur in lege, omnes populi, ff. de iustitia & iure, *quod naturalis ratio interomnes gentes constituit, omnibus volentibus, vt illud inuiolabiliter seruaretur, ius gentium esse*: quam tamen non propriè admodum vocabimus politicam seu ciuilem, cum non sit potestas ciuitatis: latè autem ciuilis vocatur, sicut illa, quæ est regni, vel imperij, vel cuiusc#que ciuitatis, vel collegij non habentis nomen ciuitatis: imitatur enim eam, quæ ciuitatis est: quoniam ab ipsa ratione naturali, vel Deo authore naturæ fluit.

Ex quibus patet, communitates particulares, **[sect. 20]** modò non impediantur, sicut numquam impedi[851]tæ sunt à communitate vniuersalissima omnium gentium, posse sibi, suísque successoribus leges condere: non tamen omnes eodem modo: nam quæ sunt habitantium eodem loco, & simul habentium domicilia, possunt à maiore parte leges statuere, quibus teneantur omnes, qui ibi degere velint, quas si aliqui seruare noluerint, poterunt inde expelli, vel ibi manentes puniri, sicut ait Victoria de potestate ciuili, num. 9. *maiorem partem Reip. aliis inuitis, posse Regem super totam Rempub. constituere, quibus legibus subiecti erunt etiam exteri illuc aduentantes:* quia natura postulat, vt simul viuentes, legibus ad commune bonum loci pertinentibus, astringi possint, itaque sicut vnitas humani generis est sufficiens fundamentum potestatis legislatiuæ in humano genere: ita domiciliorum coniunctio in communitate coniunctorum. Aliæ verò communitates non locales, sine consensu explicito, vel implicito omnium partium, non habent potestatem legis condend# ad maiorem partem suffragiorum: sed priùs oportet conuenire inter se de hac re, vt sic ferre leges communitas possit: quia natura non postulat, vt sic leges ferre possint communitates non locales: qu# etiam non possunt leges ferre contrarias legibus locorum, vbi partes habuerint sua domicilia; quia istæ

primum seruandæ sunt, id postulante natura. Adde,[852] Rempub. institui posse cum ea sola lege, vt nullæ aliæ fieri à magistratibus possint, quæ veræ sint leges, & in perpetuum obligent etiam posteros: sed per magistratus omnia fiant, quibus expirantibus, expirent omnia eorum mandata, præter ea, **[116]** quæ in sententiis tamquam iudices tulerint: hoc enim satis est ad Reip. vnitatem; maximè cùm ipsa Respub. si velit, possit maiorem magistratibus auctoritatem dare, vel per se leges ferre, siue repugnantibus magistratibus, si potestate legislatiua non se abdicauit, siue consentientibus, si se abdicauit in eorum fauorem, vnde aliquæ Resp. sine legibus Domini vixerunt, temporalibus magistratuum præceptis contentæ: ait namque Iustinus 1. hist. *olim populos sine vllis legibus solo principum arbitrio gubernari solitos,* & Liuius lib. 3. ait, *Romanam Rempub. ad annos trecentos sine legibus gubernatam.* Qua de re plura sectione 5.

Dico tertiò, hæc potestas legislatiua à Deo est **[sect. 21]** sufficienter, per solam voluntatem producendi[853] communitatem, in qua ex natura rei residet immediatè, & non mediis aliis hominibus potestas legislatiua. Hæc est contra aliquos asseren[854]tes, hanc potestatem in nulla esse humana communitate, nisi ex commissione diuina, vel communicatione suæ potestatis formalis, quam formaliter, & explicitè voluerit hominibus communicare, supposito, per modum dispositionis materialis, quòd illi propria voluntate communitatem constituant: per hoc enim efficiunt subiectum capax huius potestatis, quod est c#munitas. Deus autem tribuit quasi formam, scilicet, hanc potestatem moralem: quod indicari putant à Caietano tom. 1. op. 2. de potestate Papæ parte 2. ca. 10. ad 2. C#firmat Couarruuias in pract. c. 1. Victoria relectione de hac potestare Soto. 1. iust. q. 1. art. 3. & suadent; quia supposita in hominibus voluntate conueniendi in eadem communitate politica, non est in eorum potestate impedire hanc iurisdictionem: ergo signum est, proximè non prouenire ex corum voluntatibus, quasi ex propria causa efficienti: sicut in matrimonio rectè colligimus, virum esse caput mulieris ex dono auctoris naturæ, & non ex voluntate vxoris: quia licèt ipsi vellent hanc superioritatem impedire, non possent. Confirmatur primò ex Rom. 13. *non est potestas, nisi à Deo, quæ autem sunt à Deo, ordinata sunt,* vel vt habent aliqua manuscripta, & textus Græcus, ac Syriacus, *quæ autem sunt potestates, à Deo ordinatæ sunt: & qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit,* & 1. Petri 2. *subiecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum,* id est, quia potestatem accipit à Deo, *siue Regi quasi præcellenti, &c.* & Prouer. 8. *per me Reges regnant, &c.* & c. ad hoc dist. 9. dicitur, *prouisione diuinæ dispensationis quosdam esse superiores, & alios inferiores,* & Danielis 2. & 4. & Isa. 44. in fine & 45. in principio, *Deus regnare dicitur,* & Ioan. 19. *non haberes potestatem aduersum me vllam, nisi tibi datum esset desuper*; ergo est immediatè à Deo; quia à nullo immediatius est. Confirmatur 2. quia hæc potestas[855] habet plures actus, qui videntur excedere humanam facultatem, prout est in singulis hominibus: ergo signum est, non esse ab ipsis: sed à Deo. Primus actus est punitio malefactorum etiam vsque ad mortem: nam cùm solus Deus sit Dominus vitæ, solus ille videtur posse hanc potestatem dare: vnde Augustinus de natura boni ca. 32. *nocentium potestas, non est nisi à Deo,* & fortè ob eandem causam potestas gladij ponitur tamquam signum meri im perij. l. imperium. ff. de iurisd. omn. iudi. Secundus est obligari in conscientia: quod maximè videtur pertinere ad diuinam potestatem. Tertius est vindicare iniurias singulorum: cùm alioqui scriptum sit, Deut. 32. & Eccle. 28. *mihi vindictam & ego retribuam.* Ergo

h#c potestas est diuina: alioqui potuissent homines alium modum vindicandi iniurias vsurpare: quod falsum est: quia quiuis alius modus iniustus est.

Alij dicunt, sententiam hanc sine dubio in hoc **[sect. 22]** veram esse, quòd principalis auctor huius potesta[856]tis est Deus, & quòd ex obligatione iuris naturæ nascitur: hoc enim probant rationes factæ: *concurrit tamen,* inquiunt, *humana voluntas ad hanc potestatem tribuendam: quia in primis non datur hæc potestas, per actionem à creatione distinctam:* oporteret enim per reuelationem de illa constare: quod dici non potest: datur ergo medio dictamine naturali: quod Deus sufficienter prouidit humano generi, & dedit illi omnem potestatem necessariam ad conseruationem, & rectam gubernationem suam. Deinde hæc potestas non ita datur toti communitati, quin à voluntate hominum pendeat in illo, vel in aliquo alio esse: ergo pendet à voluntatibus hominum, vt eam aliquomodo conferentibus, & non tantùm quasi disponentibus materiam. Consequentia declaratur ex differentia inter hanc & spirituale# potestatem: nam, quia potestas Pontificum[857] cum verbi gratia non datur ab hominibus eligentibus eum; sed immediatè à Christo: ideò postquam semel data est, non possunt homines illam auferre, nec absolutè modum regiminis illius immutare, nec designare collegium, cui potestas illa conferatur: totum autem contrarium est in præsenti potestate: ergo habet maiorem dependentiam à voluntatibus hominum.

Vnde primò inferunt isti, quòd, quamuis hæc potestas absolutè sit de iure naturæ: tamen determinatio eius ad certum modum regiminis est ab arbitrio humano; nam licèt meliùs gubernationis genus sit monarchicum: tamen eligere possunt aristocraticum, vel Democraticum, vel aliud ex his mixtum: & ita constat experientia, magnam esse in hoc varietatem: nam alicubi est monarchia, & rarò est simplex: supposita enim fragilitate, ignorantia, & malitia hominum, regulariter expedit aliquid admiscere ex populari gubernatione, quæ etiam est maior, vel minor iuxta varias consuetudines & iudicia hominum: pendet ergo tota hæc res ex humano consilio, & arbitrio. Vnde sub inferunt isti primò: quod singuli homines ex natura rei habent partialiter virtutem ad conferendum hanc potestatem: eo autem ipso, quòd volunt efficere, & efficiunt vnam communitatem perfectam, resultat in tota illa hæc potestas: ius autem naturæ non obligat determinatè, vel vt per totam communitatem mediatè exerceatur, vel vt in ipsa semper maneat: imò quia moraliter difficillimum esset ita fieri, esset enim infinita confusio, & mora, si suffragiis omnium leges essent condendæ: ideò statim determinatur hæc potestas ab hominibus ad aliquem ex prædictis modis gubernationis: quia non possunt alij excogitari.

Secundò inferunt, potestatem ciuilem, quæ[858] nunc est in regibus, & principibus, à populo, vel communitate proximè, vel remotè manasse, nec potuisse aliter haberi. Est communis Iurisperitorum l. 1. ff. de consti. princip. & l. 2. ff. de orig. iuris. ex quibus iuribus colligitur. Idem docent Panormitanus & alij, c. per venerabilem, qui filij sint legit. D. Thomas. q. 90. ar. 3. & q. 97. art. 3. ad 3. Caietanus opus. cit. de potestate Papæ, parte 2. c. 2. & 10. **[117]** Sotus. 1. iusti. q. 1. art. 3. Cardinalis Bellarminus 3. de laicis. c. 6. Valentia hîc, disput, 6. q. 1. pun. 2. §. 2. diximus. Molina de iusti. tract. 2. disput. 23. Victoria relect. de potestate ciuili num. 7. & relect. 1. de potest. Ecclesiæ, q. 3. nu. 2. & alij omnes. Probatur: quia hæc potestas ex natura rei est immediatè in communitate: ergo, vt incipiat esse in aliqua persona, necesse est, vt ei à communitate tribuatur. Hæc illi.

Vterque modus dicendi deficiens est, quatenus **[sect. 23]** generatim putat, hanc potestatem in se ipsa depen[859]denter aliquomodò à voluntate humana incipere in communitate ipsa: iam enim diximus independenter à voluntate humana esse in toto humano genere, saltem quamdiu noluerit eam à se abdicare, & in particulares homines, vel Resp. aut com[860]munitates transferre, eandémque esse immediatè in omnibus habentibus simul domicilia, ita vt leges statim ferre possint pro se, & omnibus succede#tibus in domicilio, aut alia ratione ibi commorantibus, quamuis liberum sit cuique eximere se ab his legibus, vel non constituendo ibi domicilium, vel constitutum à se, vel à suis aliò transferendo: eandémque immediatè esse in qualibet alia communitate, & collegio, quantùm ad hoc, quod est seipsos ligare, nulla alia media voluntate, licet alios obligare non possint, nisi media voluntate ingrediendi in eam communitatem, per voluntatem subiiciendi se legibus futuris ipsius, sicut alij, qui iam sunt partes communitatis: & ideò aliquomodò verum est in his duabus communitatibus, quòd potestas hæc dependenter aliquomodò à voluntate humana sit in ipsis, & in tertia reuerà singulæ personæ formaliter dant aliis potestatem obligandi ipsas, vt veræ causæ efficientes morales: potestatem verò obligandi se habent ex ipsa natura: imò ea vtuntur ex ipso ingressu, volendo se obligare ad id, ad quod se alij obligauerunt, sub conditione, quòd illi ad idem maneant obligati: in prima communitate totius humani generis, omninò independenter est potestas hæc quoad fieri, licet non quoad conseruari, si possunt, vt apparet, hanc potestatem à se abdicare. Verùm est tamen, quod secundus modus dicit hanc potestatem non esse à Deo, quasi ex commissione, & communicatione, sed per ipsam voluntatem creandi homines, & concurrendi ad ipsorum actus: nam ex ipsa natura sola, vel mediis quorundam actibus hominum resultat necessariò in ipsis communitatibus, nisi Deus vellet tamquam summus Dominus auferre ab illis potestatem se, & alios obligandi. Et quòd non sit verè, & propriè ex commissione, seu communicatione, patet: quia etiam si homines non essent creati à Deo, vel Deus esset agens de necessitate naturæ, ac proinde non haberet potestatem per se leges ferendi: tamen homines possent eas ferre, & obligare alios in conscientia, & nocentes etiam morte punire, & vindicare iniu[861]rias singulorum: hoc enim non requirit dominium, nec potestatem commissam propriè à Domino: sed potestatem publicam, & politicam, quæ ex ipsa natura rei competit communitatibus eo modo, quo explicatum est, & id intendunt Caietanus, Victoria, Sotus, & Couarruuias citati in primo modo dicendi: volunt enim esse à Deo, vt auctore naturæ, per creationem, & non per specialem commissionem, & delegationem, propriæ potestatis c#municatæ formaliter loquendo. Quamuis cùm Deus habeat potestatem ferendi leges, si per creationem dat hominibus potestatem leges ferendi, suam potestatem communicat: sed eandem dare: non communicando illam, si per impossibile illam non haberet, vnde materialiter &[862] per accidens datio iurisdictionis est communicatio eius: non verò per se & formaliter. Prædictis c#sonat Durandus lib. de origine iurisdict. q. 1. dicens, *non est intelligendum, quòd auctoritas iurisdictionis, seu regis sæcularis sit à Deo hoc modo, quòd Deus, cùm creauit humanum genus, commiserit alicui homini regimen aliorum, aut dederit speciale præceptum, seu fecerit specialem ordinationem, quòd quis præesset aliis: sed est à Deo, quia secundùm rectam rationem, quam Deus indidit homini, debitum est, & conueniens, talem auctoritatem esse inter homines, & quod ipsi inter se de hoc conueniant:* idem

optimè docet Driedo. 1. de liber. Christiana c. 15. Castro. 1. de lege pœnali, c. 1. Molina tract. 2. de iustitia disput. 26. & 27.

Corolaria verò, quæ secundus modus dicendi infert, vera sunt, & ex his sequuntur, in quibus c# eo conuenimus; non ex aliis, in quibus non conuenimus, & primum corolarium sic ponitur à Cardinale Bellarmino suprà. Quartò nota, in particu[863]lari singulas species regiminis esse de iure gentium, non de iure naturæ; nam pendet à consensu multitudinis constituere super se Reges, vel consules, vel alios magistratus, vt patet, & si causa legitima adsit, potest multitudo mutare regimen in aristocratiam, aut Democratiam, & è contrario, vt Romæ factum legimus, ait esse de iure gentium, quia id gentes ipsæ particulares determinant, & non natura: sic etiam Molina illa disput. 26. docet,[864] Remp. posse pro suo arbitrio hoc, vel illud regiminis genus eligere, & quod elegerit, esse immediatè à Rep. mediatè verò à Deo per lumen naturæ, & potestate, quam Reip. concessit eligendi modum, quem vellet regi minis.

Aliud verò corolarium nos ex præcedentibus inferimus, potestatem legislatiuam non fuisse primùm in Cain, vel in ciuitate, quam constituit. Pri[865]mum patet, quia Cain non potuit illam habere, nisi à communitate: ergo prius fuit in communitate, licet fortè communitas statim in ipsum eam transtulerit: quod incertum mihi est, imò ignoro, an ea communitas legibus vllis gubernata sit, eo tempore. Secundum verò etiam patet: quia legislatiua potestas prius fuit in c#munitate totius humani generis, quàm Cain conderet Ciuitatem.

Inferimus etiam, quid sibi velit Victoria relectione de potestate ciuili, vbi numero 1. ait, *omnis seu publica, seu priuata potestas, qua Resp. sæcularis administratur, ita Deum auctorem habet, vt nec orbis totius consensu tolli, aut abrogari possit,* & num. 6. *si potestatem publicam constitutam iure naturali oste#dimus*; *ius autem naturale Deum solum auctorem cognoscit, manifestum euadit, à Deo esse, nec hominum constitutione, aut iure aliquo positiuo contineri,* & infrà. *Si Resp. societates## iure diuino, seu naturali sunt constitutæ, potestates etiam sine quibus Resp. stare non possunt. Item de iure diuino esse, vt nullum dubium superesse possit, rationibus & testimoniis confirmabimus:* quod & facit eodem numero, & sequentibus. Credo ipsum velle potestatem gubernatiuam abstrahendo ab actiua, & passiua, id est, qua Resp. gubernetur, siue à se per Reges, principes, vel magistratus à se c#stitutos; siue ab aliis, qui ad id diuina voluntate, vel iure **[118]** belli auctoritatem habeant, ita illi competere iure diuino naturali vt nullo iure humano etiam gentium auferri ei possit. Constat tamen potestatem absolutam gubernandi se actiuè, posse ei auferri iure belli, vel si essent legitimæ causæ, iure gentium, aut Pontificio: an verò si nescirent, aut nollent se rectè gubernare in ordine etiam ad præsentem vitam, ius esset cuilibet Reipub. aut regi, eos compellere ad suscipie#dos principes, vel magistratus illis conuenientes, modò non disputo. Quod verò ait nu. 8. Reges à iure naturali habere potestatem, & non ab ipsa Rep. aut prorsus ab hominibus, intellige inchoatiuè, quia ipsa Resp. potest, imò interdum tenetur eligere reges, scilicet, cum perspectis omnibus circumstantiis, non potest commodè populariter, vel per optimates gubernare se. Similiter accipe, quod dicit eode# numero Remp. cum Regem creat, non aliam potestatem, sed propriam auctoritatem in Regem transferre; nec enim sunt duæ potestates, vna regia, altera communitatis: sed eadem: ergo sicut vna est de iure diuino naturali, ita & alia: & ita Reges dicuntur ministri Dei, non Reip. Addit, h#c potestatem non esse sicut illam, quam religiosi tribuunt Abbati, nam etiam

nulla præcedente voluntate ciuium, & ipsis inuitis, potest Resp. per se vel per reges, ipsos cogere, vnde Victoria rectè intellectus non est contrarius ei, quod dicunt Driedo. de libert. Christiana cap. 15. & Castro. 1. de lege pœnali cap. 1. potestatem regalem immediatè[866] non esse de iure diuino: quod verissimum est, per se loquendo, & vt in plurimùm: quia quòd potestas illa Reip. transferatur in Regem, vel communicetur illi, est ex donatione Reip. & sub ea ratione est de iure humano; licet radicaliter, seu in radice, & vt erat in Rep. esset de iure diuino naturali. Confirmatur quia Resp. potuit eligere aliud gubernationis genus, in monarchico potuit regi maiorem, vel minorem pro suo libito auctoritatem concedere: ergo signum est, talem auctoritatem conferri à Rep. mediatè autem, & radicaliter est à Deo, & est consona diuinæ voluntati, imò supposita translatione talis voluntatis in Regem præceptum diuinum, & naturale obligat ad obediendum ipsi, sicut seruus supposito quòd se vendidit, tenetur iure naturali, & diuino obedire Domino; Prædictis consentit Cardinalis Bellarminus 3. de laicis cap. 6. dicens, potestatem politicam esse tamquam in subiecto mediatè in tota multitudine iure diuino, & naturali, & à multitudine transferri in vnum, vel plures eodem iure naturæ, nam Resp. per se ipsam non potest exercere hanc potestatem; ergo tenetur eam transferre in aliquem vnum, vel aliquos paucos, & modò hæc potestas principum in genere considerata, est etiam de iure naturæ, & diuino: nec posset genus humanum, etiam si tot# simul conueniret, contrarium statuere, nimirùm, vt nulli essent Principes, & Rectores; idem sentit Durandus de orig. iurisd. quæst. 1.

SECTIO III. *In quibus, & quomodò sit, vel fuerit de facto potestas ferendi leges ciuiles.*

DIco primò, hanc de facto esse & fuisse semper in toto humano genere, ex **[sect. 25]** ipsa rei natura, vt sectio. præced. oste#[867]sum, & explicatum est. Dico secundò[868] fortassis A[d]am habuit hanc potestatem in totum humanum genus, vel ex commissione Dei, vel ex[869] commissione, aut consensu totius humani generis: quamuis enim ratio originis, quæ erat caput[870] œconomicum totius humani generis, non fuerit per se sufficiens ad dandam illi hanc potestatem, tamen potuit esse ratio motiua, vt conferretur ei à Deo, à quo plura alia dona accepit, vel ab ipso genere humano, licet neutrum constet factum fuisse: & ideò aliqui negant Adæ concessam diuinitùs fuisse hanc potestatem: de hoc enim nullum extat sacræ Scriptutæ testimonium, nullaq#ue reuelatio, ratione cuius id affirmemus, imò in Genesi significatur oppositum, cùm non dixerit Deus Genes. 1. *Dominamini hominibus, sed piscibus maris, & volatilibus cœli, & vniuersis animantibus, quæ mouentur super terram, &c.* Indicans, nulli homini dari dominium erga alios, vt notauit Augustinus 19. ciuit. ca. 15. & proptereà Dur#dus de orig. iurisd qu. 1. apertè docet, Deum à principio nulli hominum c#misisse, vt alios regeret: idem docet Cardinalis Bellar. 3. de laicis cap. 3. licet aliqui dicant, decens fuisse, vt Deus à principio institueret monarchiam, quæ est optimus gubernationis modus, vt superiùs diximus, & ideò Regem totius mundi fecisse Adamum sapientissimum. Sed contra: quia *Deus hominem reliquit in manu consilij sui,* Eccles. 15. idq#ue spectabat ad suauem Dei prouidentiam, & c#stat Cain primò ædificasse ciuitatem, Genes. 4. vers. 12. & fortè hac ratione factus fuit eius Rex, vel violentia: nam, auctore Iosepho 1. antiquit. cap. 2. *pri*[871]*mus omnium Cain*

facultates domesticas per vim, & rapinam augere conatus est, & ascitis latrociniorum, & flagitiorum sociis, magister illis, & dux ad facinorosam vitam effectus est.

Dico tertiò, quod de Adam dictum est, de Noe **[sect. 26]** propter easdem rationes dici potest, licet quidam[872] apud Victoriam relect. de potest. ciui. num. 7. dixerint, nec in statu innocentiæ, nec in lege naturæ inter cultores Dei vllum fuisse principem.

Dico quartò, potestas eligendi reges, qui poli[873]ticam etiam ferendarum legum potestatem haberent, quodammodò ex iure gentium, quod#modò ex ipsa rei natura data est c#munitatibus. Primum colligitur ex Azor part. 2. lib. 9. cap 11. qu. 1. in principio, vbi ait, *Si generatim de regibus loquamur, iure gentium instituti sunt: nam l. ex hoc iure ff. de iust. & iure, dicitur, iure gentium sunt instituta dominia.* Secundùm autem colligitur ex eodem posteà dicente, *ex his perspicuum est, natura duce, regna esse constituta, creatos reges, vt quidam præessent, alij subessent*; *quidam imperarent: alij parerent. Sicut igitur naturæ instinctu homines congregati sunt, & ita ciuitas est constituta: sic plures ciuitates natura duce, in vnam prouinciam conuenere, quæ sese inuicem tuerentur, & ita regna orta, & instituta sunt,* citat Durandum lib. de origine iurisd. quæst. 1. Ioan. Parisinum tract. de Papali, & regia potest. cap. 1. & posteà vtramque partem docet Azor dicens, *quòd reges sint, vel regna, iurisgentium, vel naturalis est, non diuini.*

Vtraque pars assertionis explicatur, & proba[874]tur: nam quòd quælibet communitas non impedita possit sibi creare regem, ex natura est, quòd verò non sint impeditæ, à iure gentium fuit, id est, à toto humano genere non impediente, cùm ex causa, si subesset, posset impedire, imò id expressè, aut tacitè positiuè concessit, & voluit. Itaque non solùm permisit, sed quantùm in se erat, facultatem dedit cuilibet communitati gubernandi se **[119]** per reges, vel optimates, vel populariter prout cuique eorum placeret, & eandem facultatem concessit ante diluuium Adam, & post diluuium Noe, si fuerunt reges, imperatores, aut Monarchæ totius mundi.

Dico quintò, aliqui proculdubio fuerunt spe[875]cialiter à Deo constituti Reges, aut Principes cum legislatiua potestate, quæ nisi excipiatur semper intelligitur concedi Regibus, & Principibus. Patet de Saule, & Dauid, quos Deus Reges constituit, licet Samuel vnxerit, & populus eos acceptauerit: Moysi autem, & Iosue, & quibusdam aliis iudicibus, & ducibus, licet Deus concesserit potestatem iudiciariam, & ducalem, nescio an Deus dederit aliquibus eorum (vt Moysi & Iosue) potestatem legislatiuam: quam alios iudices non habuisse cert# mihi est: quia non erant duces, nec imperare quidquam poterant, nisi in ordine ad iudicia, & sententias ferendas. Similiter quod de Nabuchodonosor dicitur Daniel. 2. *Deus cæli regnum, & imperium dedit tibi,* & cap. 4. *Deum cuilibet dare regna,* & Augustinus 4. & 5. ciuit. *Deum regna dare,* & Isaiæ 44. in fine, & 45. In princip. Cyrum fuisse regem à Deo constitutum, & alia, quæ ad idem retulimus sect. præced. concl. 2. In primo modo dicendi, in[876]tellige, mediante hominum electione, non per se, & immediatè, quasi ex commissione, delegatione, vel communicatione suæ potestatis formalis cæteris regna contingant. Itaque in illis locis solum significatur, regnum nulli competere sine speciali prouide#tia Dei, vel ordinantis, vel permittentis, vt dixit Augustinus 22. contra Faustum cap. 74. hoc tamen non impedit, quin per homines fiat, sicut alij effectus facti per causas secundas principaliter tribuuntur prouidentiæ Dei, & ita Aug. tractatu 6. in Ioan. ad finem, ait, *Deum humana iura per Imperatores distribuere.*

Dico sextò, aliqui Reges fiunt per electionem[877] populorum, vel ciuitatum. Patet de illis, qui immediatè facti sunt, vel modò etiam fiunt à populis, ciuitatibus, siue populariter per suffragia omnium, siue per suffragia dumtaxat optimatum, & procerum.

Dico septimò, quidam Reges fiunt per hæredi[878]tariam successionem: constat experientia in illis, qui à progenitoribus, vel aliis antecessoribus regna acceperunt, vel relicta illis in testamento, vel quia erant quantùm ad hoc hæredes ab intestato, aut etiam omninò: nec ij eò quòd alij pro se, & suis successoribus hac, vel illa conditione à Repub. vel à Deo, vel ab aliis, qui eam potuerint imponere, regnum acceperunt, Dur#d. de origine iurisdict. quæst. 1.

SECTIO IIII. *Vtrùm Summus Pontifex vt sic, directè possit leges politicas, seu ciuiles facere totum orbem obligantes.*

PRima sententia est affirmatiua, **[sect. 27]** quam tenuit Aluarus Pelagius 1. de[879] Planctu Eccles. cap. 13. & 41. Anton. 3. parte, tit. 22. cap. 5. §. 8. Syluest. verbo, infidelitas, quæst. 7. & verbo, legitimus, quæst. 4. & verbo, Papa, quæst. 7. 10. & sequentib. vsque ad 14. Augustinus triumphus de Ancona lib. de potestate Eccles. quæst. 1. art. 1. 7. 8. & 9. & alibi sæpe: sed præsertim quæst. 23. artic. 1. & 4. (quamuis ex hiis quæ dicit ibi art. 2. apparet ipsum loqui de potestate indirecta*)* Hostiensis cap. quod super his, de voto. Panormitanus ca. nouit, de iudiciis, & cap. si duobus, de appel. Bartolus extrauag. ad reprimendam, verbo, totius orbis, Innocentius, & alij, quos citant Nauarr. cap. nouit. de iudiciis, notab. 3. num. 19. & 20. Couarruuias regula peccatum p. 2. §. 9. nu. 7.

Eandem sententiam nouissimè docuit Hiero[880]nymus Balbus lib. de coronat. Imperat. Caroli V. Hispaniar# Regis, & Thomas Bozius 1. li. de iure, à ca. 6. & passim in eodem lib. & in lib. 3. ca. 5. citans Mayronem 4. dist. 19. quæst. 1. Hi omnes docent, Pontificem habere dominium temporalis iurisdictionis in totum Christianum orbem, & ideò posse legibus politicis, seu ciuilibus totum Christianum orbem obligare: imò Hostiensis vlteriùs affirmat, per Christi adue#tum omne dominium infidelium translatum esse ad Ecclesiam, & residere in summo Pontifice, vt in vicario summi, & veri Regis Christi: & ideò posse regna infidelium iure suo donare, quibus voluerit: imò alij, vt refert Parisiensis, de potestate Regia, & Papali in princip. & cap. 11. tribuunt Papæ etiam dominium proprietatis omnium rerum: licet hoc negent Syluester, Antoninus, & communiter alij citati. Pro hac sententia decem & septem argumenta adducit Nauarrus suprà: nos verò sic argumentamur.

Primò ex Gelasio I. in commentario ad Fau[881]stum Magistrum, quod in 2. tomo concil. inter decretales Gelasij refertur, vbi Gelasius ait, *Si quantùm ad religionem pertinet, non nisi Apostolicæ sedi iuxta canones debetur summa iudicij totius: si quantùm ad sæculi potestatem, illam à Pontificibus, & præcipuè à B. Petri Vicario debet cognoscere:* Gregorius V. septem Germanis Principibus potestatem dedit eligendi Imperatorem, vt patet ca. per venerabilem, de elect. & latè ostendit Bellarminus 3. de transla.[882] imperij cap. 1. qui antequam à Pontifice confirmetur, & coronetur, non vocatur Imperator, sed Romanorum Rex, & Pontifici præstat iuramentum fidelitatis, ca. filij, 63. dist. clem. 1. de iureiurando, & Pontifices quosdam Reges insignierunt, titulumq#ue regum illis dederunt, quos recenset Pius V. in constit. Romanus Pontifex, edita anno 1569. 6. Kalend. Septemb.

pontificatus sui anno 4. quam ad verbum refert Petrus Matt. in constit. Pontif. in qua etiam Pius ipse Cosmam à Medicis Florentinum Ducem magni Ducis Ethruriæ titulo decorauit; hæc autem facere non posset, nisi haberet iurisdictionem temporalem super totum orbem Christianum: ergo illam habet, ac proinde toti orbi Christiano leges politicas dare potest.

Secundò, quia ipse Imperatorem confirma[883]tum, & coronatum, & Reges deposuit iustis de causis, sicut Innocentius IIII. Fredericum II. cap. ad apostolicæ, de sentent. & re iudic. lib. 6. Zacharias Papa Hildericum Francorum Regem, quòd regno esset inutilis, deposuit, & Pipinum Caroli Magni patrem præposuit, vt refert Gelasius Papa in cap. alius 15. quæst. 6. & Innocentius IIII. in concil. Lugd. Lusitaniæ Regi ob eius ignor#tiam, & in regni administratione socordiam & segniciem, Alphonsum eius fratrem ad Remp. gubernandam Vicarium dedit: vt constat cap. grandi, de supplenda neglig. præl. in 6. & vacante Imperio subditis Imperij ius dicit Pontifex, vt statutum est in cap. licet de foro compet. & in clem. pastoralis, §. fin. **[120]** de sent. & re iud. & extrauag, 1. ne sede vacante, imò Pontifex transtulit imperium à Græcis ad Germanos, vt latè Bellarminus integro opere de illa translatione, præsertim cap. 4. & 5. & Molina tomo 1. iust. tract. 2. disp. 24. quæ omnia non posset facere, nisi haberet iurisdictionem temporalem in totum Christianum orbem.

Tertiò, quia Alex#der VI. anno domini 1493. 4.[884] nonas Maij anno 1. sui Pontificatus, Castellæ, & Legionis Regibus Indiarum occide#talium dominium contulit: cùm tamen ab infidelibus possiderentur: in constitutione enim incipienti, inter cætera: quam ad verbum refert Petrus Matthæus suprà, & Bullarium Romæ impressum anno 1587. ait, *Auctoritate omnipotentis Dei, nobis in B. Petro concessa, ac vicariatu Iesu Christi, qua fungimur in terris, cum omnium illarum dominiis, ciuitatibus, & certis locis, & villis, vrbibusque, & iurisdictionibus, ac pertinentiis vniuersis vobis, hæredibusque, & successoribus vestris Castellæ, & Lugduni Regibus in perpetuum tenore præsentium donamus, concedimus, & assignamus: vos## hæredes, & successores præfatos, illarum dominos cum plena, libera, & omnimoda potestate, auctoritate, & iurisdictione facimus, constituimus, &c.* Ipse etiam Alexander VI. nouum orbem inuentum inter Reges Hispaniæ, seu Castellæ, & Lusitaniæ diuisit, vt ex eadem constitutione constat.

Quartò, Ecclesia Christi, quæ de se vniuersalis[885] est, & totum mundum complectitur, est perfectè vna, & optimè instituta: ergo tam in temporalibus, quàm in spiritualibus est verè monarchia: nam hoc spectat ad perfectam vnitatem corporis politici: ergo in illa est vna, & suprema potestas, etiam in temporalibus, & in vno, & eodem capite: aliàs posset esse inter eas oppositio aliqua, & diuisio. Vnde Nicolaus Papa, cap. 1. seu omnes, dist. 22. de Christo dixit: *Qui beato Petro æternæ vitæ clauigero, terreni simul, & cælestis imperij iura commisit:* quod consonat ei, quod legimus Matth. 28. *Data est mihi omnis potestas in cælo & in terra:* nam si potestas temporalis data fuit Christo, etiam data est eius Vicario: consonat etiam Lucæ 22. vbi dominus duos gladios Petro concedit: cùm enim discipuli dicerent, *Ecce duo gladij hîc,* Dominus non ait, nimis est, sed, *satis est:* quare Bernardus 4. de consid. & Bonifacius 8. extrauag. vnam sanctam, de maiorit. & obed. ex hoc loco deducunt, Pontificem duos gladios ex Christi institutione habere, scilicet, potestatem temporalem, & spiritualem: quare omnes lites, & contentiones, tam in spiritualibus, quàm in temporalibus ad iudicium summi Pontificis pertinent, vt expressè habetur, cap. quicumque litem, & cap. quicumque contentiones, 11. quæst. 1. & Sa, verbo Papa in fine ait, à quocumque ad Papam appellari posse.

Dico tamen primò, Romanus Pontifex non ha **[sect. 29]** bet iurisdictionem temporalem in totum orbem[886] simpliciter, quatenus etiam infideles comprehen[887]dit. Ita tenent non solùm omnes citandi pro con[888]clusione sequenti: sed communiter etiam citati pro sententia præcedenti. Probatur primò, quia Pontifex vt sic, solùm habet eam iurisdictionem, quam Christus illi contulit: sed Petro, & successoribus nullam iurisdictionem contulit Deus in vniuersum orbe#: ergo, &c. Minor patet; quia nullum est testimonium, nulla traditio, vnde possit id demonstrari: nam respectu infidelium solùm dixit Christus Apostolis: Matt. 28. *euntes docete omnes gentes, baptizantes eos, &c.* quæ verba non continent vim coactiuam, vel dominatiuam illorum: sed denuntiatiuam diuinæ institutionis, & præcepti de Baptismo recipiendo, ideò Paulus 1. Corint. 5. ait, *quid mihi de his, qui foris sunt, iudicare? n#ne de his, qui intus sunt, vos iudicatis? nam de his qui foris sunt, Deus iudicabit,* id est, non possumus iudicare de infide[889]libus, qui sunt extra Ecclesiam, & eius iurisdictioni non subiacent, si illos non potest Paulus iudicare: ergo nec cæteri Apostoli, nec eorum successores: ergo nec leges illis dare: hinc omnes in materia de fide pro comperto habent, non posse Pontificem vi cogere infideles ad sibi obedien[890]dum: quod tamen posset si haberet iurisdictionem in illos, imò ipsi reges non essent supremi principes in temporalibus, & tenerentur recognoscere superiorem, quod est contra vsum & sensum Ecclesiæ. Vide Bellarminum 5. de pontifi. ca. 2. tomo 1. Molinam tract. 2. de iusti. dist. 22. Nauarrum suprà nu. 41. Victoriam relect. 1. de potest. Eccles. q. 1. num. 8. & Pontifex non solùm esset caput Ecclesiæ, sed orbis, nec solùm haberet claues regni cœlorum: sed omnium regnorum terræ, non solùm esset pastor ouium Christi, scilicet Christianorum: sed etiam aliarum, quæ oues Christi nec sunt, nec de eius ouili, & caula, quæ est Ecclesia, in quam intrant per Baptismum, sicut olim legibus Synagogæ solùm tenebantur circumcisi, ita nunc legi[891]bus Ecclesiæ solùm tenentur baptizati: ergo reliqui non obligantur legibus Pontificis, prætereà si Pontifex habet iurisdictionem in totum orbem, nemo haberet iurisdictionem in aliquam orbis partem, nisi ab ipso, vel saltem permissione ipsius, & sic Christiani, qui sunt sub ditione principum infidelium, non tenerentur illis obedire, nec tributa soluere, saltem si contra voluntatem Papæ regnarent, vt verè regnant, quia, vt ait Cardinalis Bellarminus illo ca. 2. Papa nollet habere tales vicatios: sed si posset, eorum regna fidelibus daret: quod est falsum, & contra doctrinam Pauli Rom. 13. ferè per totum, & Christi Matt. 22. v. 21. deinde minùs essent reges infideles modò quàm ante Christi passionem, quia tunc nullum habebant superiorem in terris, & eorum potestas solùm pendebat à Deo, vt auctore naturæ, iuxta Daniel, 2. v. 21. & 37. nunc verò habent in terris superiorem, à quo eorum potestas pendet in fieri, vel saltem in conseruari: quia pro libito posset ea illos priuare, quod tamen non videtur admittendum: ergo. Vnde Alexander VI. in constit. superiùs citata, ait, Reges Catholicos Ferdinandum, & Elisabetham obedire illius mandatis teneri, quia Baptismi Sacramento sunt initiati: ergo si non essent baptizati, non tenerentur ei obedire. Dico secundò, Pontifex vt sic, non habet tem **[sect. 30]** poralem iurisdictionem super totum orbe# Chri[892]stianum, nec potest illi toti politicas leges imponere. Turrecremata 2. Summæ Ecclesiæ ca. 113. & sequentib. &. c. in apibus, 7. q. 1. Cardinalis Bellarminus 5. de Pontifi. c. 2. 3. 4. & 5. Victoria relect. 1. de potest. Eccle. qu. penult. à præpositione 5. & nu. 8. & sequentib. & relect. de Indis. par. 1 à nu. 2. Molina. de iusti. tom. 1. tract. 2. disp. 29. Suarez 3. p. to. 1. disp. 48. sect. 2. in fine dicens, oppositum non habere

fundamentum. Couaruuias, & Nauarrus suprà, Maior. 4. dist. 24. q. 3. Henricus quodlib. 6. q. 23. Driedo 1. de libertate Christiana ca. 15. & 16. & li. 2. c. 2. Albertus Pyghius lib. 5. Eccles. Hierar. Vval-**[121]**densis 2. doctrinalis, art. 3. ca. 76. 77. & 78. Paludanus lib. de potestare Ecclesiastica, Durandus lib. de origine iurisd. q. 3. Ioannes Parisiensis, de potestate Regia, & Papali cap. 12. & sequentibus, Caietanus Apolog. de auctoritate Papæ & concil. par. 2. c. 13. ad 8. tom. 1. opus. 2. Sotus 4. iust. q. 4. art. 2. & in 4. dist. 25. q. 2. art. 1. Sanderus, 2. monarch. cap. 4. Sebastianus Medicis tract. de legibus part. 1. q. 8. in fine.

Probatur primò ex patribus: Augustinus, 5. ci **[sect. 30]** uit. ca. 21. *non tribuamus dandi regni, atque imperij*[893] *potestatem, nisi vero Deo*: & multis exemplis illustrat, Deum dare terrenum regnum piis, & impiis; & ne per singulos ire necesse sit, qui Constantino Christiano, ipse Apostatæ Iuliano Imperium dedit: non ergo Pontifex, vnde & Bernardus, 1. de consid. ad Euge. *habent hæc infima, & terrena iudices suos, reges & principes terræ, quid fines aliorum inuadis? quid falcem vestram in alienam messem extenditis?*

Secundò, quia nec ex Scriptura habemus, Chri[894]stum dedisse hanc potestatem Petro, nec ex traditione: ergo cùm sit res supernaturalis, non potest cum fundamento affirmari: maximè cùm ex traditione oppositum habeamus, fueritq#ue congruentius. Probantur singula: non in primis Christus in Euangelio solùm promisit Petro claues regni cœlorum, per quos potestatem spiritualem supremam significauit, vt Patres exponunt, & vidimus disput. præced. Posteà verò implendo promissionem suam solùm dixit, Ioan. 21. *pasce oues meas*, quæ etiam verba de iurisdictione spirituali ab omnibus intelliguntur. Deinde ipsi Pontifices n#quam[895] vsi sunt hac suprema potestate*:* sed quoties circa temporalia visi sunt iurisdictionem exercere, id fecerunt indirectè, & in ordine ad spiritualia. Aliunde verò supponunt, in Ecclesia esse supremos reges temporales: at, si haberent potestatem temporalem supremam, nullus alius illam haberet: sicut quia habent supremam potestatem spiritualem, nullus alius illam habet. Antecedens patet: nam Leo I. epist. 38. ad Martianum Imperatorem fatetur, ipsum Imperatore# à Deo ad Imperium esse electum, & epi. 4. 3. ad eundem, fatetur auctorem Imperij Martiani Deum esse, & similia dicit in omnibus ferè epist. ad Theodosium, Martianum, & Leonem, Imperatores sibi inuicem succedentes: præsertim ep. 72. ad Leonem Augustum, Gelas. epi. ad Anastasium Imperatorem, quæ habetur tomo 2. concil. & c. duo sunt. dist. 96. *Duo sunt,* inquit, *Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacra Pontificum, & regalis potestas, &c.* vbi nota, Gelasium non loqui solùm de executione: sed de ipsa potestate, & auctoritate, quam distinguit à tota potestate Papæ: ergo talem potestatem Papa non habet, nec Reges, & Imperatores illam habent à Papa, sed aliunde. Vnde Gregorius lib. 2. epist. 61. ad Mauricium. *Potestas super omnes homines dominorum meorum pietati, cœlitus data est,* & Nicolaus I. epist. ad Michae#lem Imperatorem tom. 3. conci. & c. imperium. d. 10. & c. ad bellum, 96. dist. *Nolite præiudicium Dei Ecclesiæ irrogare: illa quippe nullum imperio vestro præiudi*[896]*cium infert:* & infrà, *idem mediator Dei & hominum homo Christus Iesus sic actibus propriis, & dignitatibus distinctis officia potestatis vtriusque discreuit, vt & Christiani Imperatoris pro æterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro cursu temporalium tantùm: modò rerum imperialibus legibus vterentur,* & c. inter hæc 33. q. 2. *Sancta Dei Ecclesia gladium non habet, nisi spiritualem.* Vide etiam Ioannem Papam ca. si Imperator 96. d. vide etiam, c. quoniam, & sequentia, d. 10. & Honorium,

III. c. tuam, de ordine cognit. vbi pro comperto habet, se non esse legitimum iudicem in causa de successione Reginæ Cypri: sed Regem Francorum; cùm tamen causam natalium eiusdem Reginæ ad Apostolicam sedem pertinere affirmet, *vtpote*, inquit, *quæ ad forum Ecclesiasticum pertinet*, cui consentit Alexander III. ca. lator, qui filij sint leg. idémque Alex#der c. si duobus, §. denique, de appellatio. rogatus, an appellatio à iudice sæculari ad Papam teneret; respondet: *tenet quidem, in iis, quisunt temporali nostræ iurisdi*[897]*ctioni subiecti*: *in aliis verò secundùm iuris rigorem credimus non tenere, & si de consuetudine Ecclesiæ teneat:* eam tamen consuetudinem abrogatam iam esse experimur, & testatur Nauarrus, suprà nu. 25. cum glos. in dicto §. denique verbo, credimus, *quod*, inquit Nauarrus, *totus seruat Christianismus*, & in ca. causam 2. qui filij sint leg. ait Pontif. *nos attendentes, quòd ad Regem pertinet, non ad Ecclesiam de talibus possessionibus iudicare, &c.* & Innocentius III. c.[898] solita, de maior. & obed. *Ad firmamentum cæli hoc est, vniuersalis Ecclesiæ fecit Deus duo luminaria magna, id est, duas instituit dignitates, quæ sunt Pontificalis auctoritas, & Regalis potestas: sed illa quæ præest diebus, id est, spiritualibus maior est: quæ verò carnalibus, minor: vt quanta est inter Solem & Lunam, tanta esse inter Pontificem, & reges differentia cognoscatur, &c.*

Nec verò putes, sicut Luna lumen suum habet à Sole, ita potestatem regiam à Pontificia esse: quia comparatio non debet in omnibus procedere, idem Innocentius, ca. per venerabilem, qui fil. sint leg. dicit, *cùm rex superiorem in temporalibus minimè recognoscat: sine iuris alterius læsione in eo se iurisdictioni nostræ subiicere potuit, in quo videretur aliquibus, quòd perse ipsum, non tamquam pater cumfiliis: sed tamquam filius cum subditis potuit dispensare. Tu autem nosceris aliis subiacere: vnde sine ipsorum forsan iniuriæ, nisi præstarent nobis assensum, in hoc subdere te non posses*, & in c. nouit. de iudiciis ait, *non putet aliquis, quòd iurisdictionem illustris Regis Francorum perturbare, aut minuere intendimus, cùm ipse iurisdictionem nostram nec velit, nec debeat impedire*, & infrà, *non enim intendimus iudicare de feudo, cuius ad ipsum spectat iudicium, &c.* & in iure ciuili Imperatores suprema potestate vtuntur, l. 1. C. de vetere iure enucleando, l. deprecatio. ff. ad l. Rhodiam l. pene ad tenorem. ff. de quadrien. præscript. & sanè si Papa esset Do[899]minus totius orbis Christiani, singuli Principes essent Episcopi temporales in suis Diœcesibus: siquidem id, quod est Papa in Ecclesia vniuersali, est quilibet Episcopus in particulari: consequens est falsum etiam secundùm aduersarios, vnde Ambro. ep. 33. ad Marcellinam sororem, & refertur, c. conuenior 23. q. 8. *ad Imperatorem palatia pertinent: ad Sacerdotem Ecclesiæ, publicorum tibi mœnium ius commissum est*; *non sacrorum*, & oratione de tradendis Basilicis, *si tributum petit Imperator, non negetur, agri Ecclesiæ soluunt tributum*, & infrà, *tributum Cæsaris est, non negatur, Ecclesia Dei est, Cæsari vtique non debet addici*, & in epist. Athanasij ad solitariam vitam agentes Hosius Episcopus Cordubensis, ait Imperatori, *tibi Deus imperium: nobis autem ea, quæ sunt Ecclesiæ Christus commisit.*

[122] Item Pontifices dominium temporale, quod[900] habent in terris sibi subditis, ex donatione Imperatorum, ac Principum habuisse cognoscunt, cap. Constantinus d. 96. c. ego Ludouicus d. 63. c. futura, de electio. in 6. & de donatione C#stantini; vide Molinam tract. 2. iustit. disp. 25. ergo non habent tale dominium ex vi Pontificiæ potestatis. Item Hostiensis, & Syluester fatentur, non habere dominium proprietatis rerum totius orbis: sic enim nullus alius esset propriè vllius rei Dominus: ergo nec

Dominium iurisdictionis personarum: eadem enim ratio est. Adde, quòd, Pontificem iure esse dominum temporalem totius orbis, nec ad fidei propagationem, nec ad conuenientem gubernationem Ecclesiæ expediens fuit: quia magnum esset ad fidei susceptionem impedimentum, si Reges terræ audirent, Pontificem esse supremum dominum temporalem, posséque illos etiam sine causa regnis suis priuare, ipsaq#ue debere Pontifici resignare, vnde quod de Christo dixit Sedulius, & cauit Ecclesia in festo Innocentium, *non eripit mortalia, qui regna dat cælestia,* idem de Pontifice, & Christi fide dicendum est: maximè cùm nec Christus fuerit rex temporalis secundùm Suarez illa sect. 2. Cardinalem Bellarminum illo c. 4. Victori# relect. de indis. p. 2. num. 6. & sequentibus, & alios apud Molinam. tractat. 2. iust. disp. 28. licet ipse teneat, Christum ex dono speciali Dei habuisse directum dominium iurisdictionis, & proprietatis in omnia temporalia, ac proinde fuisse supremum regem temporalem: ita tamen, vt regnum temporale nulli abstulerit, sed sua ipsorum regna hominibus reliquerit.

Item ad vnitatem, & regimen Pontificum Ec[901]clesiæ sufficit debita subordinatio inter potestatem temporalem & spiritualem, quam exemplo corporis & spiritus optimè declarauit Nazianzenus ca. suscipitis, d. 10. sic enim habet supremus pastor Ecclesiæ sufficiens auxilium à potestate temporali, & non habet nimiam curam, & solicitudinem temporalium, quæ spirituale regimen posset impedire, vt sumitur ex d. c. quoniam d. 10. & aliis decretis, & sanè periculum esset, si tota potentia temporalis, & spiritualis in vno homine collocaretur, ne intumesceret, & insole#s, ac tyrannus fieret, nam minori etiam potentia videmus passim abuti plurimos. Et frustra dedisset Deus potestatem quæ (moraliter loquendo) & sine magnis miraculis non potest reduci in actum, nec vnquam esset reduce#da. Quis enim, aut quomodò posset persuadere omnibus hominibus se, & res suas esse sub dominio proprietatis & iurisdictionis Pontificis, illiq#ue esse omnia resignanda, &c?

Ad fundamenta aduersariorum respondeo, po **[sect. 31]** testatem illam, de qua Matth. vlt. esse spiritualem,[902] vt Hieronymus & Anselmus exponunt, volentes sensum esse, vt sicut in cœlo rex Angelorum est, ita per fidem regnat in cordibus hominum, vel (vt addit Theophylactus) esse potestatem summam in omnes creaturas non temporalem, sed diuinam, vel diuinæ simillimam, quæ non debuit communicari puræ creaturæ. Hæc est potestas, quam Theo[903]logi vocant, excellentiæ: per quam Christus poterat, saltem in ordine ad spiritualia, facere quidquid vellet, etiam de infidelibus, & sacrame#ta instituere, miracula operari, absoluere à peccatis sine sacramentis, quam potestatem constat vicario suo non communicasse: nec qui in vno est vicarius, debet esse in omnibus. Illa autem verba ex Gelasio recitata, non sic habentur tom. 2. conciliorum in excusione Venetiis fasta anno 1585. & Coloniæ Agrippinæ, anno 1567. sed sic: *Sed quantùm ad sæculi potestatem, illa à Pontificibus, præcipuè à B. Petri Vicario debet cognoscere, quæ diuina sunt, ipsa eadem iudicare, nec sibi hoc ipsum potentissimus* (*qui tamen Christianus est*) *vendicare præsumit, nisi religione# forsitan persequens,* quibus verbis tantùm docet Gelasius, Principes politicos de diuinis iudicare non posse, sed de illis rebus à Pontificibus, præsertim Romanis, instituendos esse. Illa autem verba, quæ ex Nicolao citat Gratianus, inter epistolas Nicolai non reperiuntur, vt notat Cardinalis Bellarminus suprà cap. 5. Sed si sunt Nicolai, hunc sensum habent: Christus Petro concessit, vt quod ille solueret, aut ligaret in terris, esset solutum, aut ligatum in cœlis: allusit enim ad verba Christi Matth. 16. Ita Cardinalis Bellarminus, Nauarrus verò & alij interpretanrur de

auctoritate indirecta in ordine ad temporalia, quæ inest Pontifici erga omnes Christianos: non verò directa. Vnde idem Nicolaus epis. ad Michaelem Imperatorem docet,[904] Deum distinxisse actus, officia, & dignitates Pontificis, & Imperatoris: ne aut Imperator iura Pontificis, aut Pontifex iura Imperatoris præsumeret vsurpare. Ad illud de duobus gladiis: respondeo, Christum illis verbis solùm voluisse admonere discipulos suos tempore passionis suæ in metu, & angustiis futuros fuisse, in quibus esse solent, qui tunicam vendunt, vt emant gladium, vt Iosephus aliiq#ue Patres exponunt. B. autem Bernardus, & Bonifacius mysticè interpretati sunt hunc locum, nec volunt dicere, eodem modo habere Pontifice#[905] gladium vtrumque, sed spiritualem directè, temporalem verò indirectè. Adillos canones de litibus respondeo, priorem esse Theodosij Imperatoris, qui ex pietate, non ex debito, id honoris Ecclesiæ detulit, prætereà non solùm Romano Pontifici, sed etiam omnibus Episcopis eo canone datum esse, vt iudicare possent ciuiles causas, quæ ad ipsos deferrentur. Denique iam esse abrogatum per alios canones, vt glossa ibidem ait Nauarrus suprà nu. 25. & Bellarminus suprà cap. 5. addens, *posteriorem canonem perspicuum est non esse principis alicuius, qui posset leges condere, sed particularis Episcopi, incertæ## auctoritatis, & proptere à notari per vocem,* Palea. Prætereà posset intelligi sano modo, id est, de omnibus contentionibus, quæ non possunt terminari per sæculares iudices: quia nimirum vel iudex non vult administrare iustitiam, vel altera pars n# vult parere: tunc enim causæ deuoluuntur ad iudicem Ecclesiæ per viam correctionis fraternæ, vt Innocen. III. rectè docet cap. nouit, de iudiciis.

Ad illud de Imperio Romano vac#te, cum Bel[906]larmino, Papam in administratione succedere, & Imperiali vti potestate, donec alius fuerit electus Imperator: non in omnibus rebus, sed solùm in auctoritate iudicandi, & terminandi eas causas, quæ à solo Imperatore iudicari solent, & quæ non patiuntur facilè moram. Ratio verò huius non est, quia Pontifex sit summus Princeps temporalis: sed quia causæ omnes, quæ non possunt definiri per temporales iudices, deuoluuntur ad spiritualem: vel quia visum est expedire ad spirituale bonum animarum, vt administratio Imperij in Pontifice maneat, donec alius Imperator eligatur: alioqui qui administraret imperium fortassis illud vsur-**[123]**paret, & Electoribus libertatem eligendi Imperatorem non relinqueret.

Illud verò de auctoritate deponendi iusta de causa Imperatores & Reges, & de tr#slatione Imperij ad Germanos probat indirectam potestatem in temporalibus, quam quidem contra nonnullos relatos à Bellarmino suprà cap. 1. probat ipsemet cap. 6. & sequentib. Molina d. disp. 29. Victoria, & alij, quos referemus sectione sequenti.

Ad illud de diuisione orbis nouiter inuenti inter Reges Hispaniæ, & Lusitaniæ respondeo cum Bellarmino illo lib. 5. de Rom. Pont. cap. 2. Pontificem non fecisse diuisionem ad eum finem, vt hi[907] reges proficiscerentur ad debellandos reges infideles noui orbis, & eorum regna occupanda, eti#si iniurij non essent Christianæ religioni: sed vt eò adducerent fidei Christian# prædicatores, & protegerent, ac defenderent tum ipsos prædicatores, tum Christianos ab eis conuersos, & punirent aduersarios, etiam occupando eorum regna: & simul vt impedirent contentiones, & bella principum Christianorum, qui in illis nouis regionibus negotiari volebant. Consentit Bañes 2. 2. quæst. 10. art. 10. dub. 3. ad 3. dicens, *Pontificem voluisse, vt si Indi ad fidem conuerterentur, reges Hispaniæ, & Lusitaniæ essent eorum tutores, & haberent erga illos Cæsaream quamdam potestatem, quam nunc habet Imperator erga quosdam principes & reges.* Alij verò

respondent, Pontificem secutum fuisse in donatione illa primam opinionem in hac sect. à nobis recitatam, sed secundam esse probabiliorem.

Ad illud verò de titulo Regis, Magni Ducis, vel Imperatoris, quem Pontifices conferunt, & de iuramento fidelitatis, quod Imperator Pontifici confert. Respondeo, posse Pontifices aliquem honoris[908] titulum, vel præeminentiam in Ecclesia iustis de causis concedere principibus cum aliquibus pactis, & conditionibus, de quibus seruandis poss#t iuramentum exigere, & meritò exigitur ab Imperatoribus, vt antequàm nomen accipiant, & à Pontifice confirmentur, & coronentur, à nomine Imperatorum abstineant, quia Pontifex à Græcis ad Germanos Imperium transtulit: vide Bellar. suprà cap. 8. qui etiam cap. 7. tractat, quomodò clerici, & laici, reges, & Pontifices Christiani vnam & eandem Remp. faciant, licet Pontifex non habeat directam potestatem in temporalibus, iuxta Paul. Rom. 12. vers. 5. *Ita multi vnum corpus sumus:* quod repetitur 1. Cor. 10. vers. 12. quomodo autem politica potestas non sit solùm propter spirituale#: quia etiam sine illa esset tractat. cap. 6. temporalem corpori, spiritualem animæ comparat. Nazi. oratione 17. sicut ergo anima & corpus diuersa sunt: sed animæ subditur corpus, ita potestas spiritualis est diuersa: tamen hæc illi subiecta est in ordine ad finem spiritualem, non verò aliter, vt ait Molina illa disp. 29. ad 2.

Quidquid autem sit de dominio iurisdictionis, **[sect. 32]** tenendum est, dominium proprietatis omnium[909] rerum non esse in summo Pontifice, quamuis oppositum videatur dicere Thomas Bozius 3. de iure cap. 5. ex Aug. triumpho. 1. p. sum. qu. 1. art. 1. dicente, *si inueniatur quandoque aliquos Imperatores dedisse aliqua temporalia summis Pontificibus, sicut C#stantinus dedit Siluestro, non est intelligendum, eos dare quod suum est, sed restituere quod iniustè & tyrannicè ablatum est,* & ex Mayrone 4. d. 19. qu#st. 4. dicente, quòd de facto sic fuit, sed de iure Pontifex daturus erat Imperatori imperium, & alia bona temporalia. Sic cum triumpho exponit Bozius id Rom. 8. *Quomodò non cum illo omnia nobis donauit,* & 1. Cor. 3. *Omnia vestra sunt: vos autem Christi:* Sed constat, hæc non tantùm de Petro, Apostolis, & eor# successoribus dicta esse: sed etiam de omnibus, atque adeò in alio sensu longè diuerso dicta fuisse. Porrò absurdissimum est, quod ait Bozius lib. 2. ca. 6. iure diuino, & naturali vnum esse in toto orbe[910] supremum monarcham, etiam in temporalibus: si enim id esset de iure naturali, fuisset vtique etiam ante aduentum Christi: quod tamen est ridiculum, & natura potiùs inclinat ad regnorum temporalium diuisionem, quia vnus non potest tot regna per se, nec per alios à se constitutos gubernare, cùm nullam ferè notitiam quorumdam habere possit. Omnia verò, quibus lib. 1. cap. 6. & sequentibus probare Bozius nititur, Papam habere dominium temporale in totum orbem, de indirecto probant: quod solùm est quando disponere in temporalibus necessarium, aut valde vtile est ad bonum spirituale: tunc potest Papa id facere non imperando paganis; sed Baptizatis.

Ex principali doctrina huius sectionis, scilicet,[911] quòd Pontifex non potest extra terras Ecclesiæ c#dere leges ciuiles, colligit Sebastianus Medicis tract. de legibus par. 1. quæst. 8. in fine, legitimat# in spiritualibus à summo Pontifice non censeri legitimatum in spiritualibus in terris imperij, vt ait esse communem Bart. l. 1. num. 42. C. de summa Trin. gloss. §. filium Authent. quibus mo. nat. effici. sui. esset enim hoc in præiudicium alterius.

SECTIO V. *Vtrùm summus Pontifex, vt sic, possit in ordine ad finem spiritualem politicas, seu ciuiles leges ferre.*

REspondeo, summus Pontifex **[sect. 33]** potest in rebus temporalibus omnium[912] Christianorum disponere, cùm necessarium, aut valde expediens vis# fuerit ad cultum Dei, & salutem animarum. Bellar. 5. de Rom. Ponti. cap. 3. Toletus Rom. 13. annot. 2. Victoria relect. de potestate Ecclesiæ, & ferè omnes citati, sect. præced. conclusione 2. inter quos aliqui appellant hanc potestatem temporalem indirectam; alij verò spiritualem; quæstio est de nomine, & vtroque modo hæc potestas appellari potest: est enim temporalis ex parte materiæ: sed spiritualis ex parte finis. Probatur conclusio: nam sine hac potestate non esset sufficienter prouisum Ecclesiæ: cùm sæpe necesse sit de temporalibus in ordine ad spiritualia statuere. Toletus etiam suprà eam colligit ex Matth. 17. vers. 25. & 26. *Ergo liberi sunt filij, vt autem non scandalizemus eos, vade ad mare, &c.* Vbi Christus insinuare videtur, se habere potestatem eximendi Apostolos à tributis, & ex Epist. ad Philem. ver. 13. & 14. vbi Paulus ait, *quem* (scilicet Onesimum Philemonis seruum) *ego volebam mecum detinere, vt pro te mihi ministraret in vinculis Eu#gelij: sine consilio autem tuo nihil volui facere, vt non ex necessitate bonum tuum esset: sed ex voluntate.* Sed primum testimonium aliter alibi explicuimus cum doctissimo Maldonato, vt Christus voluerit ostendere se, quia erat filius summi regis, & Apostolos, quia **[124]** quia erant domestici, verè fuisse immunes à tributis. In secundò autem loco voluit Paulus significare, se voluisse detinere Onesimum, eò quòd sciebat, id non ingratum Domino suo futurum: voluit tamen id non facere sine expressa eius voluntate, vt obsequium esset magis voluntarium, & meritorium domino, & magis ei constaret de voluntate ipsius.

Meliùs probatur conclusio ex multis adductis **[sect. 34]** disput. pr#ced. pro 1. sententia, potissimè ex Innocentio III. c. solitæ, de maiorit. & obed. ibi ex illo Ieremiæ 1. vers. 10. *Ecce constitui te hodie super gentes, & regna, vt euellas, & destruas, & ædifices, & plantes,* quod dictum est vni Sacerdoti veteris legis, similem potestatem colligit habere summum Pontificem legis nou#, & in cap. per venerabilem,[913] qui filij sint legit. *In aliis regionibus, quæ non sunt de patrimonio Ecclesiæ, certis causis inspectis,* temporalem iurisdictionem causaliter Pontif. maximus exercere affirmat, & Bonif. VIII. extrauag. vnam sanctam, ait, *Oportet gladium esse sub gladio, & temporalem auctoritate# spirituali subiici potestati,* & adducit locum Ieremiæ citatum. Confirmatur, nam facultates respicientes subordinatos fines, sunt subordinatæ 1. ethic. c. 1. sed bonum temporale, quod est finis potestatis politicæ, est subordinatum bono spirituali, quod est finis potestatis ecclesiasticæ: ergo.

Alij etiam probant ex 1. Regum 8. vers. 11. *Hoc erit ius regni, &c.* vbi insinuatur, propter bonum commune temporale licita regi esse illa bona: ergo à fortiori propter bonum spirituale similia erunt licita Pontifici. Probant etiam, quia Ioiada Pontifex Athaliam tum ob idoloatriam, tum ob tyrannidem, qua Iudæorum regnum inuaserat, occidi iussit, & pro ea Ioas legitimi Regis defuncti filium Regem constituit 2. Paralip. 23. vers. 11. & sequentib. Ozias Rex Iuda cùm sacerdotis officium vsurparet, ab Azaria Pontifice prohibitus fuit, & cùm non desisteret, lepra diuinitùs percussus, ab eodem Azaria, & aliis sacerdotibus è templo expulsus est, coactusq#ue regni administrationem filio tradere 2. Paralip. 26. vers. 16. & sequent.

Leuit. 13. vers. 4. dicitur, *Quicumque maculatus fuerit lepra, & separatus est ad arbitrium sacerdotis, habebit vestimenta dissuta,* & vers. 46. *omni tempore, quo leprosus est, & immundus, solus habitabit extra castra.* Si ergo propter lepram corporalem poterat Pontifex Regem iudicare, caussam non video, cur idem iam non possit facere, præsertim cùm Paulus 1. Corinth. 10. vers. 11. scribat omnia in figura illis contigisse. Vt alia omittamus, quæ videri possunt in Bellarmino 5. de Pont. cap. 8. Ambrosius, referente Theodoreto, 5. histor. cap. 17. & Sozomeno 2. histo. cap. 24. Theodosium Imperatorem Mediolani ordinariè curiam habentem, propter cædem, quam Thessalonicæ à militibus fieri imperauit, primùm à communione priuauit; deinde ei iussit, vt legem ferret, ne principis iussum, quo seueriùs in aliquos animaduertere iubet, iudices statim exequantur; sed per dies 30. super statum eorum sors, & fortuna suspensa sit; vt si per iracundiam præcipitanter iusserit, intra tot dierum spatium reuocare possit. Ita habetur lib. 13. in Codice Theodosiano, vnde translata est l. si vindicari C. de pœna, quando executioni mand. debet, malè apud Ruffin. lib. 11. Eccles. histor. cap. 18. & cap. cum apud 11. quæst. 3. legitur vsque ad diem 20.

Prætereà ipsis Imperatoribus consentientibus **[sect. 35]** nonnulli Pontifices leges ciuiles abrogarunt: iure[914] enim ciuili Romano, malæ fidei possessor, si Dominus rem suam ab alio possideri cognouerit, & intra decem annos inter præsentes, & viginti vn# inter absentes litem non fuerit contestatus, præscriptione munitus firmiter eam habet. Auth. malæ fidei C. de præscri. longi temp. At verò Alex#der III. cap. vigilanti, & Innocentius III. in Consilio Lateran. cap. fin. de præscript. eam legem abrogauerunt, & ita possessorem mal# fidei nullo tempore præscribere docet textus, & glossæ, & alij doctores, regula possessor de regul. iuris in 6. Felinus, & alij plures, quos ipse recenset cap. Ecclesia S. Mariæ nu. 41. de constit. iure etiam ciuili liberi ex complexu nefario, aut incesto nati, omni substantiæ paternæ beneficio indigni reputantur, vt nec alantur à patre Auth. licet C. de natur. lib. in fin. & Authent. ex complexu C. de incestis & inutil. nupt. At Clemens V. cap. cum haberet de[915] eo qui duxit in matr. lib. spuriis alime#ta conferri iubet ab vtrisque pare#tibus: quod non solùm in terris temporaliter subiectis Papæ: sed etiam vbique seruari debere naturalis ratio suadet, vt fusè oste#dit Molina tract. 2. iust. disput. 168. quare ex eod. cap. cum haberet, eam sententiam absolutè docet Panormitanus, & alij eod. cap. Antonius Gomez l. 9. Tauri nu. 37. Couarruuias 2. 4. ca. 8. §. 6. Bartholus dict. auth. ex complexn nu. 3. & l. si quis à liberis §. 2. ff. de liberis agnoscen. & l. fin. nu. 6. ff. de iis quibus, vt indignis, aliique plures apud Molinam suprà. Ex quibus patet, deceptos fuisse, Felinum cap. Ecclesia S. Mariæ de constit. num. 45. Imolam l. Lucius *§.* 1. ff. de leg. 1. & l. ex pacto. §. si quis rogatus. ff. ad trebellian. & Alexandrum in addit. ad Bart. d. authent. ex complexu, asserentes, constitutionem illam Clementis non esse seruandam in terris imperij.

Aduerte autem, potestatem indirectam in tem[916]poralia, quam Pontifex habet, non solùm sufficere ad corrigendas leges ciuiles, quando contrariæ sunt iuri diuino, naturali, vel positiuo, aut vergere possunt in perniciem animarum: sed etiam ad ferendas leges in temporalibus, quando id neglig#t Principes temporales, & est necessarium ad spirituale bonum, quamuis tunc magis canonicæ, & spirituales, quàm politicæ, & ciuiles leges illæ dicantur: quia ex potestate Ecclesiastica, & spirituali solùm habente vim in ordine ad spiritualem finem, dimanant. Iuxta hæc bene Sa, verbo Papa, ait, Papæ subditur omnis

potestas s#cularis, quantùm exigit salus animarum, & bene B. Antoninus dixit, *Papam plura posse, quam nobis vel ipsi c#pertum sit: quod refert statim Sa.*

SECTIO VI. *An Pontifex, vt Princeps politicus possit ciuiles, seu politicas leges ferre.*

CAlvin. 4. institu. cap. 11. à §. 8. **[sect. 36]** vsque ad 14. inclusiuè, & Petrus martyr ad Rom. 13. Bre#tius in prologomen. contra Petrum à Soto, o mnesque alij huius tempestatis hæretici, vt testatur Bellar. 5. de Pontifi. cap. 1. arbitrantur, non licere Pontifici, & Episcopis temporale dominium, quod nunc habent in aliquasvrbes,[917] vel Prouincias tenere, siue donatum, siue vsurpatum: **[125]** prob#t ex Matth. 20. vers. 25. & 26. *Scitis quia principes gentium dominantur eorum, & qui maiores sunt, potestatem exercent in eos: non ita erit inter vos, &c.* Et Luc. 22. vers. 25. & 26. *Reges gentium dominantur eorum, & qui potestatem habent super eos, benefici vocantur, vos autem non sic, &c.* Vbi significat Dominus *(*inquit Calui*)* pastoris officium distinctum esse ab officio principis, & adeò inter se dissidere, vt in vnum hominem coïre nequeant.

Secundò, ex Lucæ 12. vers. 14. *Quis me constituit*[918] *iudicem,* vbi Christus repudiauit munus iudicandi de rebus terrenis, vt minimè consentaneum muneri prædicationis, & aliarum rerum spiritualium, quæ à Pontifice exerceri debent.

Tertiò, ex 2. Timot. 2. vers. 4. *Nemo milit#s Deo,*[919] *implicat se negotiis sæcularibus, vt ei placeat, cui se probauit.*

Quartò, ex Nicolao 1. epi. ad Michae#l. imp. §.[920] fuerunt tom. 3. Concil. & cap. cum ad bellum 96. d. qui cùm dixisset, ante aduentum Christi aliquos fuisse simul Reges, & Sacerdotes, *sed cum ad bellum,* inquit, *ventum est, eundem regem, atque Pontifice#,* scilicet ad Christum, *qui & simul rex spiritualis est, & Pontifex Maximus, atque primarius, Ecclesiæ figuris illis veteris testamenti adumbratus, vltra sibi nec Imperator iura Pontificatus arripuit, nec Pontifex nomen Imperatorum vsurpauit,* hoc est, auctoritatem politicam Imperatori conuenientem: nomen enim aliquando auctoritatem significat, Matth. 18. ver. 30. *vbi sunt duo, vel tres congregati in nomine meo,* id est, auctoritate mea, vt doctissimus Maldonatus ibi exponit, sic etiam interpretans id 1. Cor. 5. vers. 4. *in nomine Domini nostri Iesu Christi,* &c. *Tradere huiusmodi Sathanæ in interitum carnis,* quo etiam pacto hunc locum explanat Salmeron ibi, disp. 8.

Quintò, quia Bernardus 2. de consid. ad Euge[921]nium Papam, *ante medium bl#ditur,* inquit, *Cathedra, specula est, inde denique superintendis, sonat tibi Episcopi nomen, non dominium, sed officium,* & paucis interiectis, *plan# est, Apostolis interdicitur dominatus: ergo tu, & tibi vsurpare aude, aut dominans apostolatum, aut apostolicus dominatum: sanè ab alterutro prohiberis, si vtrumque similiter habere voles, perdes vtrumque.*

Sextò, quia potestas spiritualis præsertim pri[922]matia, qualis est in Summo Pontifice, impediretur maximè à politica, & multa, quæ ad potestatem politicam spectant, interdicta sunt iure ipso canonico personis Ecclesiasticis, seu sacris. Alexander enim III. c. clerici, ne clerici vel monachi, interdicit clericis in sacris, *ne per se truncationes membror# faciant, aut per iudicem inferendas iubeant, etiam sub interminatione anathematis præcipit, nequis sacerdos officium habeat vicecomitis, aut præpositi sæcularis,* & Innoc. III. in concil. Later. c. sententiam sanguinis, eod. tit. iubet, *ne vllus clericorum sententiam*

sanguinis dictet, aut proferat; *sed nec sanguinis vindictam exerceat, aut vbi exerceatur, intersit,* & sanè si Deo gratum non fuit, vt Dauid ædificaret domum Deo, quia vir bellator erat, & sanguinem fuderat. 1. Paralip. 28. v. 3. potiori iure Deo gratum non erit, vt Pontifex potestatem politicam, atque gladium temporalem exerceat in subditos, quorum pastor, **[sect. 37]** & pater spiritualis est.[923]

Dico primò, potestas pontificia, seu Ecclesiastica, & politica natura sua in vnam personam conspirare possunt. Bellarminus. 5. de P#t. c. 9. Molina. tract. 2. iust. disp. 21. & 29. to. 1. Sebastia. Med. tract. de legibus p. 1. q. 8. in fi. dicens, esse communem, c. significasti, de officio deleg. & alij Neoterici.

Probatur primò, Melchisedech enim Rex Pontifex fuit, Gene. 14. ver. 18. Heb. 7. ver. 30. Iob etiam[924] fuisse regem, ostendimus sect. 1. fuisse etiam sacerdotem rectè ostendit Pineda Iob 1. ver. 5. à nu.[925] 15. & vniuersè omnes primogenitos, illustrium præsertim familiarum, ante legem scriptam Sacerdotes fuisse Hieronymus epist. ad Euagri. quæ est de Melchisedech, & in trad. Hebr. in illud Genes. 49. *Ruben primogenitus meus,* Isidorus Genes. 23. glo. in illud Genes. 36. *vende mihi primogenita,* & Heb. 2. *vendidit primitiua sua,* Philippus, & Beda Iob 5. ver. 5. D. Thomas 1. 2. q. 103. art. 1. ad 3. & 2. 2. q. 87. art. 1. & 3. Bellarminus & Pineda suprà n. 17. Pererius lib. de benedictionibus patriarch. ad cap. 49. Gen. ver. 3. *Ruben primogenitus meus, tu fortitudo mea, & principium doloris mei: prior in donis, maior in imperio,* scilicet esse debebas: hunc enim locum his verbis illustrat Chaldæus. *Ruben primogenitus meus es tu, robur meum, & principium fortitudinis meæ*; *tu accepturus eras partes tres, primogenituram, scilicet, & sacerdotium, & regnum*: hæc ille. Primogeniti autem in cæteros fratres quasi regium principatum habebant, vt affirmat Pererius suprà ex verbis citatis Genes. 49. *maior in imperio.* & c. 27. ver. 29. benedicens Isaac filium suum Iacob, eúmque primogenitum constituens, esto, inquit, *Dominus fratrum tuorum & incuruentur ante te filij matris tuæ,* & ver. 37. ad Esau de Iacob loquens, ait, *Dominum tuum illum constitui, & omnes fratres eius seruituti illius subiugaui.* Et primogeniti principum, qui patribus in politica potestate succedebant, simul erant sacerdotes. Moyses etiam princeps politicus fuit, vt constat, Exod. 18. ver. 13. *Sedit Moyses, vt iudicaret*[926] *populum,* & ca. 32. ver. 37. *plures ex populo occidi iussit propter idololatri#.* Sacerdos quoque summus erat: nam Exod. 40. ver. 9. 10. & 11. ex præscripto Dei vnctionis oleo vnxit tabernaculum cum vasis suis, altare holocausti, & omnia vasa eius, & Exod. 25. *adoleuit super altare incensum aromatum:* quod munus erat maximè proprium Sacerdotum, vt liquet 2. Paralip. 26. ver. 18. Leuitici autem 8. consecrauit Moyses Aaronem in Sacerdotem, aliáque plura Pontificis munera exercuit, quæ fusè eod. c. referuntur, & Sacerdotis sunt propria, & Psal. 98. ver. 6. dicitur, *Moyses, & Aaron in Sacerdotibus eius,* id est, Sacerdotes erant, vt ibi exponit Genebrardus, vbi etiam ait, Moysem fuisse primum legis Sacerdotem, vtpote qui Sacerdotali munere functus sit ante Aaron, nec fuerit exclusus à magni Sacerdotis functione, 40. illis annis quibus in deserto Iudæos gubernauit, & Philo lib. 3. de vita Moy sis, ita librum concludit, *atque hæc fuit vita Moysis Regis, legislatoris, vatis, & Pontificis: sicut sacris literis proditur.* Consentit Dionysius ca. 5. Eccles. Hierar. Nazianzenus oratio. 6. ad Nissen. parum à principio dicens, *Principum princeps, Sacerdotum sacerdos, legislator illustrissimus, Aarone pro lingua vtens.* Hieronymus 1. contra Iouin. Augustinus Psal. 98. quæst. 68. in Exo. & 23. in Leuit. Leo. ep. 88.

Heli etiam summus Pontifex, & Princeps politicus fuit annis 40. 1. Reg. 1. ver. 11. & c. 4. ver. 18. Iudas item Machabæus, Ionatas, Simon, Ioannes, & cæteri vsque ad Herodem simul Pontifices, Duces, & Principes politici fuerunt, vt patet. 1. Machab. 1. ver. 1. ca. 12. ver. 6. c. 13. ver. 8. & aliis locis, 1. & 2. Machab.

Secundò probatur, quia potestas politica, &[927] **[126]** Pontificia non sunt contrariæ, nec omninò incom[928]patibiles, ambæ bonæ sunt, vna alteri seruit, & ab altera adiuuatur, vnus præesse potest & solet in bello, & pace togatis, & armatis: ergo & præesse potest Ecclesiasticis, & sæcularibus, in spiritualibus, & temporalibus.

Tertiò, quia Isidorus 7. Ethy. c. 12. & refertur c.[929] cleros 21. dist. ait, *anteà Pontifices, etiam reges erant: n# maiorum hæc erat consuetudo, vt rex esset etia Sacerdos, & Pontifex: vnde & Romanorum Imperatores P#tifices dicebantur:* consentiunt Dionysius Halicarnasseus, lib. 2. & Plutarchus in Numa Pompilio, assere#tes, Numam Romanorum regem ipsum se in primis Pontificem constituisse. A Regibus etiam Spartanorum hoc ipsum more maiorum comparatum fuisse testatur Alexander 2. dierum genial. ca. 8. ad finem, quod deprompsit ex Xenophonte lib. de Rep. Lacædem. Ait etiam Alexander ab Ægyptiis vsurpatum esse ex Philosophis Sacerdotem, & ex Sacerdotibus probatissimum, regem eligere: vnde Mercurius Trismegistus, id est, ter maximus, appellatus est: quia maximus Sacerdos, rex, & Philosophus esset, quod ex Platone sumpsit Marsilius Ficinus, arg. libelli Mercurij Trismegisti; scribit etiam Strabo lib. 12. in Cela Cappadociæ vrbe Sacerdotes regni potestatem habere & suprema fungi dignitate.

Dico secundò, politica potestas non pugnat cum **[sect. 38]** sacra, quam habet Romanus Pontifex. Ita autho[930]res pro 1. concl. relati, & Otho Frisingensis prologo ad lib. 14. Chro nicorum, refertur Diuus Tho. 2. d. 44. q. vnica ad 4. affirmans, *ita disponente Deo qui Rex Regum est, & Sacerdos in æternum, Romanum Pontificem habere coniunctam potestatem corporalem cum spirituali,* sed in tota illa d. hoc non inuenio.

Conclusio probatur: quia ist# potestates in vna persona ex Christi institutione non repugnant: nec ex natura rei, ergo nulla ex parte est repugn#tia: & alioqui nec piissimus Constantinus donationem fecisset prouinciarum, aut ciuitatum Syluestro Papæ, nec ipse sanctissimus Pontifex illam acceptasset. De hac donatione lege. ca. Constantinus, 96. d. Nicol. III. c. fundamenta, de electione, in 6. Gratianum sub titulo Melchiadis Papæ. c. futur#. 12. q. 1. & Othonem Frisingensem lib. 4. Chronic. c. 3. qui ait, *Romana Ecclesia occidentalia regna tanquam sui iuris à Constantino sibi tradita affirmat, in argumentúmque tributum, exceptis duobus Francorum regnis, exigere non dubitat.* Et quamuis de huius donationis veritate plures & graues auctores dubi[931]tent, quos refert Couarruuias 4. vat. c. 16. §. secundo loco: eam tamen donationem doctè ipse propugnat, & Bartholus in princip. Codicis, glos. verbo, cœlestis, ca. 2. d. 12. canonistæ c. nouit, de iudiciis, Sebastianus Medicis tract. de legibus, part. 1. qu#st. 8. in fine. Ludouicus etiam Imperator Caroli magni filius Pontifici Romano Romam cum ducatu suo, & aliis ciuitatibus contulit. c. ego Ludouicus. 63. dist. Huius & aliarum similium donationum extant Romæ authentica instrumenta, vt testatur Bellarminus suprà c. 9. Federicus I. Romanorum Imperator Adriano IV. Pontifici satis impe#sus; tamen illi scribit, vt testatur Nauclerus volumine 2. Chronograph. *quidquid regalis vester papatus habere dignoscitur, donatione principum obtinet.* Cum igitur nemine contradicente, aut tamquam illicitum damnante, & principes Catholici donationes fecerint, & sanctissimi ac doctissimi

Pontifices illas acceptauerint, non est credendum, id esse contra ius naturæ, aut diuinum: ergo Pontifex verè est dominus politicus, & sic potest leges politicas ferre.

Ad primum argumentum respondeo cum Bel **[sect. 39]** larmino, supra ca. 10. Christum ibi non interdice[932]re Episcopis, & aliis principibus Ecclesiasticis politicam potestatem: sed ne more tyrannorum violenter, & tyrannicè dominentur: id quod ex textu Græco Matth. optimè Bellarminus deducit, vide dicta sect. 1.

Ad secundum respondet Bellarminus eo loco,[933] Pontifices, & principes admoneri, ne minutis & vilibus officiis ita occupentur, vt omittere cogantur maiora. Hoc modo cùm vidisset Iethro Moysem tota die sedentem ad iudicandum, sapie#ter eum admonet, Exo. 18. *vt tribunos, & centuriones aliquos constituat, qui iudicent populum omni tempore: quidquid autem,* inquit, *maius fuerit, referant ad te, & qui minora tantummodò iudicent,* & Paul. 1. Cor. 6. ver. 2. *si in vobis,* inquit, *iudicabitur mundus, indigni estis, qui de minimis iudicetis,* & Bern. 1. de consid. ad Eu[934]genium (quem Bern. sciebat principem te#poralem esse) hortatur Pontificem, vt iudicia rerum temporalium aliis dimittat; *non quia indigni vos,* inquit, *sed quia indignum vobis talibus insistere, qui perfectionibus estis occupati,* & n#nullis interiectis: *sed aliud est incidenter excurrere in ista causa quidem vrgente: aliud vltrò incumbere istis tamquam magnis, dignísque tali intentione rebus.* Itaque non damnat Bernardus vsum potestatis politicæ, sed immoderantiam vsus in Pontifice: consentit etiam huic explicationi doctissimus Maldonatus ad illum locum, Lucæ 12. ver. 14. potest etiam dici, cum Salmerone 1. Cor. disp. 9. Christum ibi negare, se iudicem constitutum ad iudicandum de hæreditate diuidenda: quia ad eiusmodi iudicia exercenda non fuit missus à Patre: *regnum enim Christi non est de hoc mundo,* vt ipse testatur, Ioan. 18. ver. 36.

Ad tertium respondeo, illud testimonium faci[935]lè posse in aduersarios retorqueri: nam si iis, qui[936] Deo militant, interdicit Paulus, ne politicam habeant potestatem: cùm omnes Christiani Deo militent, quia omnes Christo in Baptismo nomen deder#t, & eius militiæ adscripti sunt, nullus posset esse Rex, princeps, vel magistratus sæcularis. Quare dicendum est, Paulum Timotheo interdicere, ne negotiationibus, & mercimoniis incumbat, aliisq#ue rebus, quibus victus solet à sæcularibus comparari. Dixit enim Paulus, *labora, sicut bonus miles Christi Iesu:* & statim subiungit: *nemo militans Deo, &c.* quibus verbis formam boni militis Paulus delineat, quæ in eo sita est, vt miles spreta corporis voluptate, & nimia solicitudine eorum, quæ ad vitam transigendam necessaria sunt, fortem, & inuictum aduersus labores, & vitæ commoda, atque Reip. hostes, sese insinuet.

Ad quartum respondeo, illud solùm à Nicolao[937] ibi intendi, non esse ex Christi institutione con[938]iunctas Pontificalem, & sæcularem potestates: cùm tamen in lege scripta, politica, & spiritualis potestas, aut semper, aut s#pe in eadem persona fuerint, non negat in Pontifice dominium temporale esse: nam ex donatione Imperatoris iam ipse illud habebat: neque negat. Pontificem hac ratione posse temporaliter subditos iudicare: sed imperium temporale esse à Pontifice vsurpatum.

Ad quintum respondeo, Bernardum asseuerare[939] **[127]** Pontificem ex Christi institutione nullam habere potestatem politicam pontificiæ annexam, vt patet ex illis verbis, *Esto, vt alia quacumque ratione hæc tibi vendices*; *sed non Apostolico iure: nec enim tibi ille dare, quod non habuit, potuit.*

Ad sextum nego antecedens, & ad primam eius[940] probationem respondeo, bene posse ab eodem[941] ambas potestates exerceri, si ministros adhibeat peritos & studiosos, qui de minoribus curam habeant, grauioribus sibiipsi reseruatis, vt semper Pontifices fecêre.
Ad secundam verò probationem respondeo, Pontificem habere laicos ministros, qui sontes puni#t iuxta politicas leges, quas vel ipse Pontifex in ter[942]ris sibi temporaliter subiectis fecit, vel ab aliis factas confirmauit: quare qui sententiam sanguinis ferunt, vel exequuntur, nihil contra ius canonicum faciunt: quòd si aliquando Pontifex per se ipsum vellet sententiam sanguinis ferre, non faceter contra ius canonicum: quia illo non astringitur.
Ad tertium respondeo, Pontifices non exercere per seipsos gladium temporalem: sed per ministros politicos, quibus, vt benigni sint, iubent. An[943] verò Ecclesiæ magis expediat, & Deo magis placeat, vt Pontifex spiritualia solùm, Reges verò temporalia tractent, Bellarminus suprà, cap. 9. *Et si absolutè,* inquit, *fortè præstaret, vt Pontifices tractarent solùm spiritualia, & Reges temporalia: tamen propter malitiam temporum experientia clamat, non solùm vtiliter, sed etiam necessariò & ex singulari Dei prouidentia donatos esse Pontifici, aliisque Episcopis Principatus temporales: si enim in Germania Episcopi Principes n# fuissent, nulli ad hanc diem in suis sedibus permansissent:* Et Otho Frisingensis in prologo ad lib. 4. Chronicorum suorum ait, *vtrùm Deo magis placeat Ecclesiæ suæ, quæ nunc cernitur exaltatio, quàm prior humiliatio, prorsus ignorare me profiteor: videtur quidem status ille fuisse melior: iste felicior: assentior tamen Romanæ sedi, &c. quam super firmam petram ædificatam non dubito, credenda, quæ credit, licitè possidenda, quæ possidet, &c.*

SECTIO VII. *An Imperator possit leges ciuiles ferre totum orbem obligantes.*

POstqvam Iulius Cæsar tyannnicè **[sect. 40]** summam potestatem politicam Di[944]ctatoris, & Imperatoris perpetui occupauit, Imperatoris dignitas, potentia, & nomen apud Romanos instituta sunt, vt testatur Suet. in Cæs. ca. 77. quòd iniustè vsurpatum erat, iustè posteà retentum: nam Romana Respub. omnem suam potestatem lege lata in Augustum Cæsarem, qui Iulio Cæsari auunculo successit, transtulit, vt testatur Pomponius l. 2. vers. nouissimè paulò antè, *§.* post originem, ff. de origine iuris, Vlpianus l. 1. ff. de consti. princ. Aurelius Arcadius l. vnica, ff. de officio præfecti prætorio, Iustinianus l. 1. §. cum enim antiqua lege, ff. de vetere iure enucleando, Alphonsus IX. Hisp. Rex l. 2. tit. 1. part. 2. Hæc lex, quæ de Imperio in Augustum, & eius[945] successores transferendo à Romana Rep. lata fuit, Regia lex appellatur ab Vlpiano suprà, vt Ioannes Oroscius num. 9. & Contius ibi interpretantur. Duarenus 2. dispu. anniuersariarum, ca. 19. Couarruuias in practicis cap. 1. nu. 3. vbi eandem legem appellari ait, legem Imperij, l. ex imperfecto, C. de testam. Addit Couarruuias ex Cornelio Tacito, Alciato, Othomano, & Antonio Vacca, moribus obtentum fuisse, vt huiusmodi lex de imperatoris potestate in singulos Principes mox, vt ab exercitu consalutati, & à senatu comprobati essent, per senatum ipsum decerneretur: Cæteri ergo Impe[946]ratores post Iulium Cæsarem legitimè electi, veri, & legitimi fuêre Imperatores. Vnde Hieronymus in id Matth. 22. vers. 21. *Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari, &c.* & August. lib. 50. homilia in 48. arbitrantur, Christum iussisse,

vt Tiberio Cæsari tributa redderentur, quia illi erant debita, tamquam legitimo Imperatori, quæ interpretatio difficultatem habet: quia licet esset legitimus Imperator Romanorum, tamen comparatione Iudæorum videbatur Tyrannus. Vnde alij interpretantur, Christum subtiliter, & acutè dolum illorum simulatorum, à quibus interrogabatur, elusisse: sumpta enim occasione de imagine Cæsaris denario insculpta, iussit reddi Cæsari, quæ Cæsaris, nihil affirmans de obligatione reddendi Cæsari tributum: ita Bellarminus 5. de Pont. cap. 2. §. quòd verò: Et illos quidem dolo malo interrogasse, vt caperent Iesum in sermone & in inuidiam, vel populi Iudaici, vel præsidis traherent, constat ex Matth. 12. ver. 15. Lucæ 20. vers. 20. & omnibus interpretibus: sed[947] quomodò, si nihil resoluit, mirati sunt in responsis eius, & tacuerunt, vt refert Lucas? nimirum, conuicti eius argumento: probare ergo voluit, deberi tributa Cæsari, & ratio eius efficacissima illis fuit, quia sciebant Iudaicum populum vltrò consensisse in C#saris Imperium, & facultatem illi dedisse cudendi pro illis monetam, ac proinde esse legitimum illorum Imperatorem, & ei deberi tributa, alioqui malè ex isto loco tributa Principibus deberi colligerent Theologi, & Iurisperiti: conditionalis enim nihil ponit in esse. Nec timuit Christus populi inuidiam; quia metu Romanorum Imperatorum sciebat in officio continendos, & hac de causa ipsum non impugnaturos, aut propter amorem veritatis inuidiam contempsit populi, & periculo voluit se exponere: sicut autem Iudæa primùm fortè per tyrannidem occupata, iustè deinde subiecta fuit Romanis Imperatoribus: ita aliis prouinciis, & regnis potuit contingere, in easq#ue prouincias aut legitimum imperium habet, vnde illis potest leges dare: & ita omnes docent.

An verò possit etiam totum orbem legibus suis[948] obligare, tamquam videlicet dominus totius orbis, disputant Castaldus de imper. quæst. 52. Felin. cap. cùm liceat, de præscript. Cassaneus in catalogo gloriæ mundi, part. 5. consider. 28. Couarruuias regula peccatum, part. 2. §. 9. à nu. 5. Ioannes Igneus di sput. an Rex Franci# recognoscat Imperatorem, & superiorem. Vbi ait, totam Iurisperitorum Ita[949]lorum scholam censere, Imperatorem esse totius[950] mundi dominum. Bartholus, Baldus, Cynus, Albericus, Paulus, Angelus, Aretinus, Salicetus in l. 1. C. de sum. trinit. l. bene à Zenone. C. de quadrien. præscript. Hostiensis, Ioannes Andreas, Antonius de Butrio, Panormitanus cum gloss. cap. per venerabile#, qui filij sint legit. immò Bartholus in l. hostes, ff. de captiuis, num. 7. *Fortè*, inquit, *si quis dixerit, dominum Imperatorem non esse dominum, & monarcham totius orbis, esset hæreticus: quia diceret contra* **[128]** *Euangelium Lucæ 2. exiit edictum à Cæsare Augusto, vt describeretur vniuersus orbis,* & extrauag. ad reprimendam, verbo, totus orbis, num. 8. ait, Imperatorem Romanum saltem ante Christi natiuitatem esse dominum totius orbis: & Sebastianus Medicis tract. de legibus part. 1. quæst. 18. num. 6. & 7. ait, *Ab Imperatore tamquam à capite, in omnes inferiores, honores, & munera infunduntur, cap. ita dominus 19. dist. ca. fundamenta,* §. *1. de electione, scilicet quia ipse est superior, & dominus omnium prouinciarum, cap. Adrianus, 63. distinct. l. bene à Zenone. C. de quadrien. præscript. Card. Clem. 1. de summa trinit. gloss. cap. venerabilem, de electione, cap. in apibus, 7. quæst. 1. ideò dicitur mundi dominus l. deprecatio, ff. ad leg. Rhodiam, de iactu. Iason l. 1. in 1. lectura num. 6. C. de summa trinit. dicit communem esse, & qui contrarium dicit, hæreticus dici posset: quia hoc dictum comprobatur auctoritate Euangelij Lucæ 2. &c.*

Addit autem Medicis, hanc sententiam esse intelligendam, non de regnis Galliæ, & Hispaniæ: sed de aliis: nec de dominio proprietatis, sed iurisdictionis, de quo ait, videndum Baldum l. 2. C. in quibus causis coloni. li. 11. Bartholum illa extrau. ad reprimendam, verbo, totius orbis, Speculat. tit. de feudis, §. 2. & §. 4. de appellationib. ait enim, *Esse domin# totius orbis: quia si in aliqua parte infestetur, debet ab eo defendi,* vt ait Iason suprà. Et certè Antoninus Imperator, mundi se dominum pronunciat in illa l. deprecatio, & Iustinianus in illa l. à Zenone, *omnia Principis esse ait,* & Henricus VII. Romanorum Imperator in d. extrauag. ad reprimendam ait, *in Romani Imperij tranquillitate totius orbis regularitas requiescit:* & infrà, *diuinis præceptis iub eri, vt omnis anima Romanorum Principi sit subiecta:* alludit ad id Rom. 13. *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.*

Sed dicendum est, Imperatorem non esse do **[sect. 42]** minum totius orbis, nec posse ei leges dare: hoc,[951] inquit Vazquez disp. 153. cap. 2. num. 12. Theologis esse notissimum, & Igneus suprà tenere omnes Iurisperitos Gallos, Germanos, Hispanos, & vltramontanos. Ita tenent Iacobus Rauennas, Petrus & Ioan. Fabri. l. 1. C. de summa trinit. l. bene à Zenone. C. de quadrienn. præscript. Oldradus, Raphael, Fulgos. Alciatus (quos citat Castaldus suprà) Cassaneus supr. consid. 23. Victoria relect. 5. quæ est prima de Indis, part. 1. nu. 24. 25. 26. Sot. 4. iust. quæst. 4. art. 2. & 4. dist. 25. qu#st. 2. art. 1. Turrecremata cap. in apibus, 7. quæst. 1. Couarruuias suprà num. 7. Andreas Isernia cap. 1. de pace seruanda, & iuramento firmando, libro 2. feudorum, Molina tractat. 1. de iustit. disp. 24. 29. 30. & omnes Theologi, præsertim recentiores, quorum aliqui priorem sententiam ridiculam arbitrantur: nec enim tale dominium habet iure naturæ, nec gentium, nec Dei concessione, nec Pap#: quia, vt vidi[952]mus, nec Papa est dominus temporalis totius orbis; sed spiritualis Christianorum omnium: temporalis verò quarundam terratum, quæ illi à Principibus temporalibus donatæ sunt. Et quamuis esset dominus totius orbis, numquam illum dedit Imperatori, nec id fuisset expediens.

Proferunt pro se aduersarij præter superiora l. 1. C. de raptu virg. §. sin autem, ibi, *Per diuersas nostri orbis regiones,* & authen. de instru. cautel. & fide. §. quia igitur, vbi legimus, *& dare in commune subiectis, quos Deus nobis tradidit priùs, & paulatim semper adiiciet:* authent. vt omnes obediant iudicibus vers. hæc considerantes, habetur, *omnibus in prouinciis, iudicibus, quicumque nostris obediunt scriptis in vniuersa ditione, & quæ ascendentem videt, & descendentem solem, & quæ ex vtroque latere est*: & l. rem non nouam. C. de iudicibus, sic habet: *in orbe terrarum, qui nostris gubernaculis regitur,* & l. 1. C. de summa trinit. ibi, *cunctos populos,* l, si duos, §. 1. ff. de excus. tutor. ibi, *vniuerso orbi conueniens est:* in l. generaliter ad finem. C. de episc. & clericis, imp. ait, *& hoc non solùm in veteri Roma, & in hac regia ciuitate: sed in omni terra, vbicumque Christianum nomen colitur, obtinere sancimus,* l. 2. in princ. C. de iuram. calumn. *in omni orbe terrarum, qui Romano imperio suppositus est,* l. iubemus. C. de testam. §. quam vt exul, dicitur, *hanc edictalem legem in orbem terrarum ponimus:* instit. de success. libero. *quam pro omni natione composuimus,* l. 1. §. cum autem, C. de vsucapio. ibi, *in omnem terrarum orbem,* cap. in apibus, 7. quæst. 1. *vnus est Imperator, sicut vnus Rex in apibus:* ca. conuenior, 23. quæst. 8. cap. quo iure dist. 8. *omnia dicuntur esse Imperatoris:* cap. futurum, 12. quæst. 1. ibi, *Romani Principes, qui totius orbis monarchiam tenebant* & ibi, *per vniuersum orbem suo degentibus imperio:* cap. solitæ de maior & obed. ait Pontifex, *Deum fecisse duo luminaria magna Genes. 1. hoc est, duas dignitates Pontificalem*

& regalem, illam præesse spiritualibus, hanc temporalibus, cap. duo sunt, distin. 96. ait Pontifex, *duo sunt quippe, Imperator Auguste, quibus principaliter hic mundus regitur, auctoritas sacra Pontificum, & regalis potestas:* ergo sicut Romanus Pontifex in spiritualibus iurisdictionem, & potestatem habet in vniuersum terrarum orbem: sic Impetator in temporalibus. Item Imperator est totius Ecclesiæ patronus, protector, & defensor: at Ecclesia in vniuersum mundum ius habet quoad spiritualia, ergo & Imperator in ciuilibus. Item Ecclesia à Pontifice in totum mundum habet spiritualem gladium, & temporalem; ergo & Imperator temporalem: vnde Ecclesia feria 6. hedom. sanctæ, pro Imper. Deum precatur, vt omnes barbaras nationes illi subiiciat, & D. Thomas 3. de regim. princi. cap. 3. ait, *Christum esse verum mundi dominum, cuius vices gerebat Augustus, licet non intelligens: sed nutu Dei, sicut Caiphas, prophetauit,* Ioan. 11.

His tamen argumentis non conficitur, quòd[953] aduersarij intendunt: nam citata iura solùm innuunt, Imperatorem multas mundi regiones, ac prouincias suæ ditioni, ac potestati subiecisse, & cum dicunt, *vniuersus mundus, qui nostro est imperio subiectus,* particula, qui, testringit: nam numquam omnes gentes fuerunt Romanis Imperatoribus subiectæ. Scythia Romanorum arma non nouit, Indica barbarorum regna Romanis non paruerunt: fuerunt multi populi liberi l. mercatores. C. de commerciis, & mercat. legimus, *mercatores tam imperio nostro, quàm Persarum Regi subiectos,* & l. Romanæ, C. de eunuchis dicitur. *Barbaræ autem gentes eunuchorum extra loca nostro imperio subiecta factos:* & Reges Francorum, Hispanorum, Anglorum, Polonum Imperatorem superiorem non agnoscunt: non Imperatorum, sed suis legibus regiis gubernant: vnde Chrysostomus Psal. 44. ait, *Imperator Romanorum non potest Persis leges ferre,* & Bal[954]dus ca. solitæ, de maior. & obed. Bartholum reprehendit ob id, quod scripsisse retulimus, in l. hostes, & meritò: nam sutor vltra crepidam, & in alienam messem falcem misit, & iurisperitiæ terminos, in qua ipse floruit, transiuit. Nec inficiari quis potest, **[129]** Antoninum Imperatorem suprà, superbè & arroganter se nominasse mundi dominum, Deus est mundi Dominus, non Imperator, nec enim legiti[955]ma successione, cùm antecessores sui numquam subiecerint sibi iustè, imò nec iniustè totum orbem: & iure belli, vel aliis iustis titulis aliquas prouincias amiserunt: nec incolæ antiqui earum, ad quas ius habent, quæ non possunt tyrannorum iugum excutere, & eorum legibus necessariò obediunt, insuper legibus Imperatoris obedire tenentur. Nec verò ex concessione Pontificis, quia nec[956] ipse in totum orbem iurisdictionem temporalem directam habet: sed solùm indirectam in omnes Christi cultores: ex qua quidem Imperator, quia factus est patronus, defensor, & propugnator Ecclesiæ, potest in omnibus iis, quæ ad hoc pertinent, omnibus Christianis Principibus non exemptis imperare, & iure belli potest Ecclesiam contra omnes Christiani nominis hostes, paganos videlicet, & Barbaros, quorum expugnatio ad alios Principes non pertinet, vel ab aliis negligitur, aut exerceri nequit, tueri, atque defendere, & iniurias, quibus pagani Christianam religionem afficiunt, & maledicta, quæ in Christum conferunt, armis coe#rcere.

Quòd autem Augustus edicto iusserit de[957]scribi vniuersum orbem, non vrget, tum quia potuit mente, & opere errare: tum quia non est credendum de vniuerso omninò orbe intellexisse; cùm totus eius Imperio non pareret, qu#doquidem nec Scythia, nec Sarmatia, nec vltra Euphratem vniuersus orbis illi vmquam paruit, vt ostendit Alciatus l. 1. col. 1. C. de sum Trin. nec Indiarum orientalium, nec occidentalium dominium habuerit. Verba ergo

illa Lucæ, *vt describeretur vniuersus orbis,* intelligenda sunt per synecdochen,[958] iuxta consuetam Scripturæ phrasim, qua maior pars pro toto accipitur, vt omnes monent, inquit doctissimus Maldonatus ad illum locum, & iuxta Hieronymum Isaiæ 13. & Prosperum 2. de vocat. gent. Vniuersus orbis vocatur illa Prouincia, de qua proximè sermo est: sæpe etiam per antonomasiam, hyperbolen, vel exaggerationem imperium illud, quod tunc in magnam orbis partem dominabatur, in totum orbem fuisse dicitur, vt exponit Augustinus, & ex Daniel 2. & aliis similibus locis intelligi potest: & quod frequenter nomine orbis pars orbis appelletur, patet ex carmine illo, *Igno*[959]*tum vobis Arabes venistis in orbem.* Et hunc modum loquendi vsurpari frequenter in Scriptura, patet Matth. 2. vers. 7. *commota est vniuersa ciuitas.* cap. 27. vers. 45. *tenebræ factæ sunt super vniuersam terram,* Act. 21. vers. 28. *Agabus significabat per spiritum magnam famem futuram in vniuerso orbe terrarum,* cap. 24. vers. 5. *inuenimus hunc hominem pestiferum, & concitantem seditionem omnibus Iudæis in vniuerso orbe,* & Rom. 1. vers. 8. *Fides vestra annunciatur in vniuerso mundo:* Coloss. 1. vers. 6. *Quod peruenit ad vos. sicut & in toto mundo.* Et sanè Henrico VII. nec totus orbis, nec magna pars subiecta fuit: electus enim fuit in Imperatore# anno Domini. 1138. tempore Clementis Papæ V. auctore Genebrardo 4. chronographiæ, qua tempestate apud Gr#cos Imperatorem Christianum esse, Hispaniarum, Galliarumq#; colonias, Angliam, & alias orbis regiones reges proprios habuisse, qui occidentali Imperatori Henrico nullo modo parerent, ex eodem Genebratdo suprà liquidò constat.

Et Innocentius illo cap. solitæ de maior & obe.[960] solùm ait, Imperatorem esse supremum respectu illorum, qui ab illo accipiunt temporalia: & cùm comparat duas potestates Ecclesiæ duobus luminaribus mundi, non numerat cum potestate spirituali potestatem Imperatoris Romani, sed regiam, & posteà videbimus, etiam ex canonibus, aliquos reges non esse Imperatori subiectos: sed esse supremos dominos: quos quidem solùm videtur Imperator excedere in quodam honoris, ac dignitatis loco, propter specialem conuentionem cum sede Apostolica, à qua confirmatur, vngitur, & coronatur, & tamquam peculiaris protector, & defensor eius in temporalibus suscipitur, vt latiùs Castaldus suprà, & Restaurus in suo tract. de Imperatore.

Ex dictis constat, Imperatorem Romanum le **[sect. 43]** ges politicas ferre posse in subditos: non tamen,[961] qu# vniuersum astringant orbem. Prior pars constat ex iuribus pro prima opinione citatis, & ex l. 3. & fi. C. de legib. l. 12. hisp. tit. 1. par. 1. & l. 2. tit. 1. par. 2. & insinuatur l. 1. C. de summ. Trinit. & l. fin. C. de ædificiis priuatis, & l. omnibus ff. ad Trebellian. quatenus leges ist# ad eos diriguntur, qui sub Romano Imperio sunt. Et ratio est clara: quia omnis princeps supremus potest leges condere: & quia princeps, seu Imperator à Romanis speciale# facultatem accepit condendi leges, quæ ipsam, & alias ipsi subiectas astringerent, vt in superioribus vidimus, & Remp. habuisse facultatem ferendi leges, paret, l. non ambigitur. ff. de legibus: ergo potuit illam in principem transferre: vnde patet, si aliqui reges sint Imperatori subiecti, vt esse possunt, ipse enim potest regum titulum dare, vt docet Vazquez d. 153. cap. 2. num. 12. regem illum, & eius subditos manere etiam subditos Imperatoris, & debere eius leges seruare, etiam cum contrariæ sunt legibus regiis, vt ibidem ait Vazquez. Posterior pars manifesta ex dictis est: quia leges solùm obligant subditos: sunt autem multi etiam Christiani, non subditi Imperatori: ergo non astring#tur legibus eius, vt eius sunt, etiam si forte obligentur eisdem, quatenus à suis

principibus acceptantur, vt docet Bernardus Diaz in pract. crim. cap. 144. circa finem, & Salcedo. ibi.

Quidquid autem sit de potestate, & dominio[962] iurisdictionis, certissimè tenendum est, Imperatorem non habere dominium proprietatis in tot# orbem, seu in omnes facultates. In hoc conueni#t omnes sec#dùm Castaldum suprà, & iam pro hac parte retulimus Sebastianum Medicis alios referentem. Et patrimonium Ecclesiæ non esse subiectum Imperatori, etiam Bartholus, & alij iuristæ fatentur, vt testatur Victoria relect. de Indis par. 1. nu. 26. Imò nec bona eorum, in quos Imperator habet dominium iurisdictionis, sunt illius, nec potest ad libitum de illis disponere: & ideò prorsus est falsum, & ineptum, quod ait Decius cons. 269. nu. 7. relatus à Tepato 1. variar. titul. de principis potestate, Imperator potest de plenitudine potestatis auferre dominium, nulla etiam causa subsistente.

SECTIO VIII. *An Hispani, Galli, Angli, Polonique à legibus Imperatoris sint liberi, & quinam sint Imperio subiecti.*

[130] VIdimvs sect. præced. non omnes **[sect. 44]** subiectos esse legibus Imperatoris, vt illius sunt: nunc duo tractabimus, primùm, quinam sint liberi à legibus Imperatoris, vt eius sunt. Secundò, an Hispani ex suorum regum acceptatione, vel aliquando alia ratione his legibus subiaceant. De hoc secundo agemus sect. seque#ti: in hac de primo. Respondeo, Hispani non sunt subiecti, patet cap.[963] Adriani, verbo per singulos 63. d. cap. & si necesse, verbo, restitui ad finem, de donationib. inter vir. & vxor. & insinuatur cap. super specula de priuilegiis, Nau. cap. nouit de iudic. not. 3. nu. 32. & alij, quos refert, & probat Couarruuias regula peccatum par. 2. §. 9. Didacus Perez in Proœm. ordinationum regal. quæst. 1. Burgos de Paz in proœm. legum Tauri, nu. 32. & l. 1. nu. 513. & 514. Sebastianus Medicis tract. de legib. par. 1. qu. 18. num. 7. Henriquez tom. 3. Vazquez d. 153. cap. 2. num. 12. & 13. Victoria relect. de Indis part. 1. nu. 26. Oldradus consi. 69. Baldus l. ex hoc iure. ff. de iust. & iure, Panormitanus cap. per venerabilem, qui filij sint legitimi. Mariana latè de rebus Hispaniæ lib. 9. cap. 5. Azor 2. tomo lib. 9. cap. 14. q. 4. Castaldus tract. de Impera. quæst. 3. 50. & 53. & habetur tomo 16. tractatuum.

Disertis verbis traditur in legibus l. 15. ti. 1. pa. 1. ib. *e iuzgarse por ellas, y no por ostro escripto de ostra ley.* & l. 6. ibi, *è por las leyes deste libro, & non por ostras,* tit. 4. par. 3. & l. vlt. seu 15. tit. 14. par. 3. ibi, *ley, o fuero de ostra tierra que fuese de fuera de nuestro señorio, mandamos, que en nuestra tierra non aya fuerça de prueba,* hoc est, vt per legem illam causa decidenda n# sit, & l. 1. tit. 22. ibi, *ni contra derecho de las leyes deste nostro libro,* part. 3. & l. 1. tauri ibi, *y no por ostras algunas,* quæ est l. 3. tit. 1. lib. 2. nouæ compil. & l. 2. tauri ibi, *pues por ellas y no por ostras an di iuzgar,* quæ est l. 4. eod. tit. & lib. compilat. idemstatutum est in legibus fori, vulgò vocati, iuzgo, quæ antiquissimæ in Hispania sunt l. 8. tit. iudicum & l. exordiente titulo legum, idem statutum est ab Alphonso Rege in quadam lege ordinamenti edita C#pluti, quam posteà confirmarunt Rex Catholicus Ferdinandus & Regina Elisabetha. Hoc aute# adeò iustum visum est primis Hispaniæ regibus, qui à Maurorum tyrannide Hispaniam vendica[964]runt, vt lege constituerint, pœna capitis plectendum, qui in iudicio leges Imperatorum allegaret, vt testatur Oldradus consil. 69. colum. 13. Palacius Rubros repet. ca per vestras colum.

4. de dona. inter vir. & vxo. Gregorius Lopez l. 6. verbo, *por las leyez deste libro,* tit. 4. par. 4. & alij authores, quos recenset Burgos de Paz ad l. 1. Tau. nu. 513.

Similiter Francos, seu Gallos non esse subiectos **[sect. 45]** Imperatori, aut eius legibus de facto, nec de iure,[965] docet Tyraquellus, de iure primogen. quæst. 17. opin. 4. nu. 20. & 21. Castaldus, Sebastianus Medicis, Azor, Victoria & Vazquez suprà, Innoce#tius, Hostiensis, Panormitanus, Felinus cap. nouit de iudic. Speculator ti. de appellat. §. nunc tractamus. Bartholus l. hostes, ff. de captiuis, Baldus cap. 1. de pace iure iuran. firmanda, & expressè habetur d. ca. per venerabilem, qui filij sint leg. vbi dicitur Fr#cor# regem in temporalibus superiorem non agnoscere, vbi malè glos. de suo capite, vt notat Victoria, suprà addit, *hoc verum esse de facto*; *sed non de iure*.

Similiter Reges Poloniæ, Angli#, Neapolis, Si[966]ciliæ, Sardiniæ, & Hungariæ, non esse subiectos Imperatori, probat Azor suprà. Et hoc insinuatur cap. super specula de priuilegiis, vbi dicitur, *in Francia, & aliis prouinciis leges Imperij non seruari.*

Addit verò Vazquez disp. illa 153. cap. 2. nu. 24. **[sect. 46]** & 25. leges Imperatoris locum obtinere in omni[967]bus Regnis, Ducatibus, Marchionatibus, Comitatibus, & Baronatibus subditis Imperio: quales s#t Ducatus, & Marchionatus Germaniæ, & aliqui in Italia, qui recognoscunt Imperatoris dominium, vel iure feudi, vel alia ratione: horum enim domini, & principes, licet monetam cudere possint, & leges in suis regnis statuere, id tamen habent auctoritate Imperatoris, ac proinde, vbi leges eorum non fuerint, legibus imperij in vtroque foro iudicandum, & parendum est. An verò hi principes habuerint potestatem plenam ferendi leges in suis prouinciis, ita vt derogare possent iuri Imperatorum, pendet ex priuilegiis ipsis concessis, & fundatione eorum. Posset tamen Imperator ita eis concedere ius Regni, Ducatus, Marchionatus, &c. vt possent nouas quidem leges ferre; nulli tamen Imperatoris derogare. Hoc etiam certum est, in[968]quit Vazquez, nunc ita obseruari adhuc in terris Pontificis, quas ab Imperatoribus accepit, vt quidquid iure Pontificio statutum non est, in causis ciuilibus, iudicatur per leges Imperatoris, quare ill# vim legis obtinebunt in illis prouinciis: ita cap. 1. de noui oper. nunciat. Imò, cum in eo cap. etiam in causa spirituali, vt in constructione capellæ, admittantur leges principum, deficiente iure canonico; efficitur, vt in quouis regno in his negotiis spiritualibus iudicandum sit per leges peculiares illius regni, in quo causa agitatur, hæc ille.

SECTIO IX. *An aliquando Imperatorum leges Hispanos obligent.*

DE hoc latè Burgos de Paz l. 1. tauri, à n. 59. nos verò summatim hîc.

Dico primò, in prouincia, vel re **[sect. 47]** gno extraneo, in quo viguerunt leges[969] imperiales, seruandæ erunt ibi à no[970]stris in contractibus celebrandis, & secundùm illas tenetur iudicare iudex in Hispania, si apud ipsum contentio super contractu orta fuerit: hoc enim definitum est l. fi. tit. 14. par. 1. & ratio ipsa po[971]stulat, vt contrahentes legibus teneantur prouinciæ, in qua contrahunt, cùm eorum voluntas sit contractum inire legitimum, & in prouincia illa legibus, & consuetudine probatum, nisi permittente lege, contrarium à contrahentibus c#stitutum sit. Et idcircò definitum est in l. si fundus ff. de ve#ditionibus, vt si fundus venierit ex consuetudine eius regionis, in qua negotium gestum

est, pro euictione caueri oporteat. Qua lege ductus Bartholus l. 1. nu. 14. C. de summ. Trin. ait, quoad solemnitatem contractus inspiciendas esse leges illius loci, vbi contractus celebratus est. Et idem ait ibi quæst. 4. nu. 26. & 27. seruandum esse, cum qu#stio oritur de iure descendente ex re ipsa, nimirum seruitute, &c. ductus ex l. an in totum C. de ædificiis priuatis, & eodem modo intelligit l. venditor *§*. si constat ff. communia prædio. Quam Bartholi doctrinam amplectitur Gregorius Lopez d. l. vlt. tit. 14. par. 1. verbo, *en raç# de alguna cossa mueble, o raiZ de aquel lugar,* & alij auctores, quos ibi recenset.

[131] An verò si contrahentes extra Hispaniam, qui[972] sunt subiecti ipsi Regi, teneantur iudices in decisione causarum, quæ ea de re in Hispania mouentur, seruare leges Hispanorum, quæ de contractibus latæ sunt, dubitari potest: nam pars affirmans definiri videtur d. l. vlti. part. 1. ibi *entre les hombres de aquella tierra,* & ibi, *estos estraños.* Existimo tamen, quoad solemnitatem contractuum, & testamentorum setuandas esse leges prouinciæ, in qua contractus initi sunt, vel condita testamenta, ab Hispaniæ iudicibus, cùm ab ipsis causa decidenda est, etiam inter Hispanos, quia, vt superiùs vidimus, hoc ipsi contractus ex natura sua postulant, & ide# censeo de quac#que vltima voluntate, arg. tex. l. nemo potest. ff. de lega. 1.

Cùm verò de alienatione, seruitute, & id genus[973] aliis, quæ rem ipsam afficiunt, contractus celebrantur, seruari debent leges prouinciæ, in qua res illæ sitæ, & collocatæ sunt, quamuis contractus extra prouinciam illam celebretur, quia talis dispositio afficit rem, & impedit dominium transferri alio modo, quàm legibus permissum est, vt constat ex l. 1. §. & cum lex C. de rei vxor. actio. & l. 1. ff. de fundo dotali, & ex princip. institu. quibus alienare liceat, & quoad vtrumque, idem docet Bartholus suprà nu. 32. & Socinus consil. 74. col. 5. Alexander consil. 16. & 128. volu. 1.

Dico secundò, nulla lex imperialis vim legis **[sect. 48]** habet in Hispania, quamuis per ipsius leges abro[974]gata non sit, nec legibus regni ea dere aliquid statutum sit: hoc docet Didacus Perez in proœm. ordinatio. regal. seu ordinamenti regij, quæst. 3. Gregorius Lopez l. 5. verbo, de otra ley, gloss. 2. tit. 1. part. 1. & lib. 6. tit. 4. gloss. 2. verbo, porlas leyes, deste libro par. 3. Didacus Castillo in l. 1. tauri verbo nose vse deella. Matienzo in l. 2. gloss. 1. num. 15. tit. 5. lib. 5. nouæ rec#p. & absolutè Romanorum leges Hispanos non constringere docet Laurentius antiquus iuris interpres, cuius meminit Archidiaconus cap. cùm deuotissimam, 12. quæst. 2. & ibidem id tenet Ægidius de Bellamera, Hostiensis, & doctores cap. super specula, de priuilegiis, & Oldradus cons. 69. Palacios Rubrius in introduct. repet. ad cap. per vestras, de donat. inter vir. & vxor. Vazquez disput. 153. cap. 2. num. 21. & sequentib. & alij, quos allegaui sect. præced. Patet, quia disertis verbis iure nostro Hispano definit# est, ne causæ, & lites dirimantur aliis, quàm huius regni legibus, vt liquet ex legibus, quas præcedenti sectione recensuimus. Nullaq#ue alia lex Hispaniæ ostendi poterit, qua statutum sit, vt leges Romanorum vim legum habeant ad decisionem causarum, & Reip. administrationem deficientibus legibus Hispaniæ: nam etsi in l. 11. tit. 3. lib. 1. ordinam. in hæc verba. Henricus II. statuerit. *Ymandamos, que sean guardadas las leyes delos Emperadores y las leyes quelos Reyes nuestros progenitores dieron è ficieron è otongaron en fauor delas Yglesias, y monasterios, perlados, clerigos, y religiosos, solas penas en ellas contenidas.* Hoc tamen speciatim in fauorem Ecclesiarum, & monasteriorum, atque personarum, quæ Dei cultui ex instituto consecratæ sunt, statutum est, vt ex d. l. liquidò constat: quare cùm exceptio firmet regulam in contrarium. Authen. de non alienan. aut permut. cap. 2. §. vt autem collat. 2.

efficitur, vt leges imperatoriæ vim legum non habeant ad decisionem causarum, & Reip. gubernationem, vt superiùs docuimus. Neque obstat quod Burgos de Paz. respondet in d. l. 1. tauri nu. 550. verba illa ipsius legis, *y no por otras algunas,* in[975]telligenda esse, cùm de occurrente casu leges regi# reperiuntur: tunc enim necesse est regiis legibus iudicare, omissis imperatoriis: Cæterum non interdici ea lege, vt in subsidium legum Hispanarum imperiales vim habeant. Nam negatio illa, *y no por otras algunas,* omnino infirmat leges extraneas, cùm ea sit negationis natura, vt quidquid post se inuenit, destruat: quare cum l. illa 1. tauri definitum sit, vt per leges illas Hispaniæ eo ordine, quo ibi proponuntur, causæ dirimantur, efficitur, vt nulla in causa leges ciuiles Romanorum vim legum in Hispania habeant, nisi in legibus Hispaniæ expressè exceptæ sint.

Vnde falsa est sententia Antonij Gomez l. 1. tauri, in princip. & Burgos de Paz ibi, num. 520. & sequentibus, & aliorum, qui censent, legibus regiis deficientibus, iudicandum esse legibus ciuilibus Romanor# in temporalibus, profanisq#ue causis: quos impugnat Vazquez disput. 153. cap. 2. num. 24. & 25.

Dico tertiò, licet in Hispania leges Imperato **[sect. 49]** rum ad decisionem causarum, & Reip. guberna[976]tionem allegare, non vt leges, sed vt dictamina rationi consentanea (cùm re ipsa talia fuerint) & naturam contractuum optimè explicantia: ita auctores pro fec#da assertione memorati, & Panormitanus cap. Ecclesia S. Mariæ, num. 10. de constit. vniersè ait, quòd vbi lex ciuilis Imperatorum esset fundata super ratione naturali, potest iudex Ecclesiasticus illam seruare, non ratione legis, sed ratione naturali: & Baldus cap. fin. de constit. testatur, Francos vti lege Romana, non quia lex, sed[977] quia bona est. Quod etiam ait Andreas de Isernia in Prælud. Feudorum, quæst. 2. ad finem, ergo eadem ratione Hispani poterunt leges Romanorum, cùm eas viderint rationi consentaneas, ad decisionem causarum allegare. Quod quidem apertè deducitur ex d. l. 3. tit. 1. lib. 2. nouæ compilat. quæ est lex 1. tauri, & sic ait. *Empero bien queremos y sufrimos quelos libros delos derechos, quelos sabios antiquos hicieron, se lean enlos estudios generales de nuestro señorio: por que ay enellos mucha sabiduria, y queremos dar lugar, quelos nuestros sean sabidores y sean por ende mas honrados.* Latinè sic reddere possumus cum Vazquez. *Cæterùm volumus & permittimus, vt libri legum, quos antiqui consulti sapientes conscripserunt, explice#tur in nostris studiis generalibus & vniuersitatibus, eò quòd multa in illis sapienter dicta continentur: ideoque volumus, vt subditi nostri earum scientia polleant, & ob eam honorentur.* Ex his enim verbis perspicuè deducitur, leges Imperatorum, non vt leges, sed vt sapientium pronunciata, ad decisionem causarum forensium allegari posse, vt re ipsa vbique allegantur. Alioqui otiosum, vel parum vtile fuisset decernere, vt in studiis generalibus Imperatorum leges explicarentur: velleq#ue Reges, vt eorum subditi earum legum scientia pollerent, & ob eam comparatam honore efficerentur. Bene autem Vazquez disp. cit. num. 18. & sequentibus explicat, quomodò leges imperij iuuare iudices Hispanos possint ad rectè ferendam sententiam,[978] vel enim continent naturalem obligationem certam, vel valde probabilem, vel continent pœnas iustas, quæ quando leges Hispanæ pœnam non designant, iustè infligi possunt. Leges verò Cæsareæ, quæ irritant contractum, vel testamentum **[132]** factum sine certis conditionibus, & solemnitatibus, non sunt seruandæ iudicibus Hispanis, nisi lege essent confirmatæ in Hispania; quia nec est consuetudo in Hispania, vt pro legibus habeantur, vt cum Oldrado, Palacio, Rubrio, Matie#zo, & Gregorio, Lopez, docet Vazquez suprà.

SECTIO X. *An iure Hispano deficiente ius canonicum in temporalibus Hispanos obliget.*

PRo parte affirmatiua citantur mul **[sect. 50]** ti Hispani Doctores, Villadiego repet. cap. constiturus, vers. ego autem, de in integrum rest. Palacios Rubrius in introduct. repetitionis cap. per vestras vers. idem videtur mihi dicendum, de don. inter vir. & vxor. Castillo l. 1. tauri verbo; primeramente. Cifuentes l. 1. tauri quæst. 1. Didacus Perez in proœmio ordinam. qu. 3. Bernardus Diaz in practica crim. canon. cap. 60. & 136. Salcedo in additionibus ad eandem practicam cap. 164. in fin. Gregorius Lopez l. octaua verbo, maguel el ostro, ad fin. tit. 14. par. 5. ducuntur hac ratione: quia quod suapte natura firmius, & illustrius est, præferend# est, vt patet l. fin. C. de his qui veniam ætat. impetr. & cap. si quem, quod est penult. de sentent. exc#muni. sed ius canonicum comparatione iuris imperialis firmius, & illustrius est, vt pote quod à potestate spirituali oritur, & ad finem supernaturale# ordinatur: ergo præferendum, ac proinde, deficie#te iure Hispano, ad illud recurre#dum erat: sed h#c sententia nulla firma ratione fulcitur, nec vera est. Primò, quia nulla Hispana lege definitum est, vt deficiente iure Hispano canonicum in temporali[979]bus pro lege habeatur, imo ius canonicum in temporalibus non disponit, nisi in ordine ad spiritualia, in quo eue#tu, siue sit ius Hispanum, siue non, iuri canonico standum est: ergo numquam suppleri iure canonico potest, & debet ius Hispanum; seu nunquam valet ius canonicum in defectum legis Hispanæ alioqui non valiturum, nec adueruersarij possunt huius accommodatum exemplum proferre.

Secundò, quia ad Reip. politicæ gubernatione# ius imperiale, paucis exceptis legibus, in quibus vsuræ, præscriptio malæ fidei, & alia id genus conceduntur, magis conducere videtur, quàm ius canonicum: ideoque in d. l. 1. tauri cum regibus Catholicis operæpretium visum fuerit, vt ius Imperiale in studiis generalibus exponeretur, ne verb# quidem simile illa aut alia lege de iure canonico pron#ciatum, & nihilominus, deficiente iure Hispano, non tenemur ad Imperiale recurrere: ergo multò minus ad canonicum: sed ex ratione natu[980]rali quasi nulla in eo euentu esset lex politica, iudicandum erit: poterit tamen ius canonicum, & imperiale, imò & quodcumque aliud Reip. sapie#ti manu ducere ad intelligendam naturalem obligationem, vel facultatem, verbi gratia, si aliquid iure Hispano non damnatur, vt malum, aut non taxatur pro illo pœna, & in alio iure damnatur, & taxatur pœna, poterit iudex Hispanus punire simili, vel æquali pœna, ductus illo exemplo: similiter contractus, qui censetur nullus iure naturæ in alia Repub. poterit in Hispania similiter censeri nullus, &c.

SECTIO XI. *Vtrùm omnes Reges, & Reginæ potestatem habeant ferendi leges ciuiles.*

DIco primò, communiter Reges pos **[sect. 51]** sunt leges ciuiles condere pro suo quis[981]que regno. Ita omnes Thologi hîc, & alibi, & Canonistæ cap. Ecclesia S. Mariæ de constit. Baldus ca. 1. eodem tit. Andreas de Isernia in proœmio constit. Neapolit. in princip. Franciscus de Ripa ad Rub. de constit. num. 7. Gregorius Lopez l. 18. verbo, *sobre las gentes desuseñorio,* tit. 1. par. 1. Perez. in proœmio ordiname#ti quæst. 1. & alij plures, quos recenset, & sequitur Antonius Gomez l. 1. tauri num. 6. Bartholus, & alij l.

vlt. C. de legibus, Nauarrus cap. nouit, de iudic. not. 3. num. 119. Rebuffus in proœmio constit. regal. gloss. 1. nu. 4. per textum in cap. constitutio. d. 2. & l. 1. ff. de constitut. princip. Et quia, dum ei regnum commissum est, omnia commissa censentur, sine quibus regnum gubernari non potest, l. 2. ff. de iuris. omni. iudic. imò, si quis præscripserit iurisdictionem in loco, videtur præscripsisse potestatem condendi ibi statum, vt scribit Rebuffus suprà num. 5. & Ancharanus cap. 1. de constitur. quem refert Barbatius de rebus Eccles. non alien, columna 17. num. 85. Item princeps dicitur Vicarius Dei in temporalibus, gloss. singularis in prin[982]cip. Rub. de hæredibus & falcid. quam notat Boe#rius addi. ad Ioann. de Montaigne, in tractatu de auctoritate magni concilij, & Iacobus Bonaudus in panegyrico in addit. ad Ioann. de Terrar. tract. contra rebelles regum, in fine: ergo in temporalibus potest leges condere, vt tenet Decius cap. nouit, de iudic. Augustinus de Ancona tractatu de potest. Ecclesiæ quæst. 44. ideò in temporalibus in suo regno prius ad eundem esse Regem, quàm Papam; quia est proximior, dixit Rebuffus suprà[983] num. 6. cum Baldo cap. significantibus, in fine, de officio deleg. Felinus cap. cum non licet, colum. 8. & sequenti, de præscript. Deinde Regem posse leges condere, docet Ægidius lib. 3. de regim. princip. p. 2. cap. 27. Carthusianus 3. de fide cap. 103. Cardinalis Bellarminus 3. de laicis cap. 10. D. Tho. 2. 2. quæst. 50. art. 1. ad 3. vbi ait, *principalem actum regis esse leges condere*; *ideo Aristotelem eamdem prudentiam, quam 10. polit. cap. 8. appellauit, legislatiu# 3. polit. cap, 3. regnatiuam vocasse.* Idem sentit D. Thomas 2. 2. quæst. 57. art. 2. & 1. 2. quæst. 90. art. 3. vbi omnes eius interpretes. idem patet l. 12. tit. 1. par. 1. & l. 8. tit. 1. par. 2. Isidorus 5. ethymol. cap. 10. & refertur d. 2. cap. constitutio. Chrysostomus Psal. 44. colligitur ex scriptura, in qua sæpe cum Regia dignitate potestas legislatiua coniungitur, Prouerb. 8. *Per me reges regnant, & legum conditores iusta decernunt.* Isaiæ 33. *Dominus legifer noster, Dominus Rex noster* 1. Petr. 2. *siue Regi quasi præcellenti.* Vnde Plato dialogo polit. seu ciuil. *patet, legum lationem ad dignitatem Regiam pertinere.* Ex Xenophonte quoque lib. 8. Cyropœdiæ dicente, *quando Princeps melior est, puriora iura constituit*; *quando verò deterior, nequiora.* Plut. Commentar. in principe requiri doctrinam ait, *lex principis opus,* Arist. 10. ethico. cap. 9. *Patris præceptio vim non habet, nec necessitatem, nec vllius omninò vnius viri, nisi sit Rex, aut aliquis talis*; *lex autem vim habet cogentem.* Theodosius & Valentini. in lib. legum nouellar. ti. 4. dicunt, **[133]** condendarum legum, & conseruandarum curam illis esse præcipuam. Philo. 2. de vita Moysis. *Regis*[984] *officium est, iubere, quæ oportet fieri, & vetare, à quibus abstineri decet. Cæterùm iussio faciendorum, & interdictorum cauendorum propriè ad legem pertinet, atque ita consequitur, vt rex animata lex sit: lex verò sit Rex iustissimus.* Clemens Alexandrinus 1. Strom. *legum*[985] *ferendarum peritia regnandi scientiæ pars est, sicut eti# iudicandi facultas.* Ratio manifesta conclusionis[986] est: quia reges iure belli, vel concessione Reip. vel alio iure simili potestatem habere solent imperandi & præceptis temporalibus, & perpetuis, quæ posteriora leges sunt: ergo possunt leges ferre. Confirmatur, quia in Rep. quæ Democraticè seu populariter regitur, est potestas ferendi leges: ergo si eam transfert in principem, vt à principio communiter factum est, eandem habebit princeps, quo argumento Iustinianus l. fin. C. de legibus, probat Imperatorem posse condere leges, nimirum, quia Resp. in illum transtulit suam potestatem. Quoniam autem hæc potestas eo modo, & conditione existit in principe, quo ei data est à communitate, vt notat Innoce#tius ca. à nobis de elect. &

c. 1. de locato, videndum ex scripturis vel consuetudine, an ad ferendas leges requiratur consensus populi, vel comitiorum, vel Senatus: nam si Resp. apposuit hanc conditionem, vel limitationem non poterunt reges ipsi leges condere, & sic fertur, Reges Lacedæmonum non potuisse sine consensu populi leges condere: idémque modò dicunt aliqui de Regibus Poloniæ; communiter tamen non habent hanc limitationem positam ab habente ad hoc auctoritatem, & ideò communiter leges condere possunt.

Sed grauis controuersia est, an quando Rex ti **[sect. 60]** tulum, & nomen regis habet, quasi denominatio[987]ne extrinseca, & quasi per Analogiam ad vxorem, quæ iure hæreditario, vel alio titulo est per se regina, & habet dominium regni, & non ratione[988] mariti, tunc condere leges pertineat ad Regem, vel ad Reginam, vel ad vtrumque diuisim, vel copulatim. Et quod supponimus, nimirum in eo euentu Regem appellari, patet vsu ipso, & consuetudine, & quia ita definitum est, l. 9. tit. 1. part. 2. & l. si autem vxor, collar. 4. in authent. de consulib. item l. mulieris C. de dignitatib. lib. 12. tradit Vazquez disput. 153. cap. 3. num. 34. & lib. de adoratione in posteriori disput. addita cap. 8. colligitur ex cap. ex parte, de foro competenti, ibi, *Quondam Reginæ,* quibus in verbis insinuatur, Reginam viuente viro, ad quem regnum pertinet, verè esse reginam, id est regis vxorem, defuncto autem viro non ita propriè esse reginam, cum iam non sit vxor Regis, sed fuerit: esse tamen tunc etiam aliquo modo reginam, patet ex eodem textu ibi, *ex parte Reginæ* & ibi, *cum dicta Regina:* Vide etiam cap. dilecti, de arbitris, ibi, *in Reginam Francorum fuit compromissum,* & Gregorium lib. 4. epist. 33. vbi Constantia, Regina Galliæ appellatur, & libr. 7. indictione 1. epist. 5. & lib. 11. epist. 8. Brunechilda, Regina Francorum dicitur, non quia regnum ipsius esset: nam[989] lege Salica fœminæ à successione regni excluduntur: sed ratione mariti, sicut ètiam vxor Imperatoris, Augusta, dicitur, l. princeps. ff. de legib. si Augusta, ff. de leg. 2. l. bene à Zenone. C. de quadrien. præscript. similiter ergo maritus eius, quæ iure h#reditario Regina est, & regnum possidet, Rex dicitur, præsertim vxore viuente.

Hoc supposito, in hac controuersia tres sunt **[sect. 61]** sententiæ, quas refert Vazquez disp. 153. c. 3. à nu. 1.

990

Prima sententia est Montalui, l. 9. tit. 1. parte 1. in tali eue#tu iurisdictionem regni, ac proinde po[991]testatem legumlatiuam post matrimonium ad solum virum pertinere. Suaderi potest, primò ex eadem. l. vbi dicitur militem, qui ducit Reginam, Regem appellari. Secundò & fortiùs, quia Genes. 3. dicitur, *sub viri potestate eris,* & quia vir est caput vxoris, 1. Cor. 11. ver. 3. & non permittitur mulieribus loqui, sed subditas esse viris suis, cap. 14. ver. 34. vnde, 1. Tim. 2. v. 11. *mulieri autem docere non permitto, nec dominari in virum,* & Augustinus in Gen. quæst. 153. relatus, ca. est ordo, 33. quæst. 5. *est ordo naturalis in hominibus, vt seruiant fœminæ viris, & filij parentibus:* quia nulla iustitia est, vt maior seruiat minori, & in cap. mulierem ead. causa & quæst. idem August. in quæst. vet. test. ait, *mulierem constat subiectam dominio viri esse, & nullam auctoritatem habere, nec docere enim potest, nec testis esse, nec fidem dare, nec iudicare:* ergo nec potest imperare, præsertim viro suo. Accedit. l. 2. ff. de reg. iuris, vbi Vlpianus ait, *fœminas ab omnibus officiis ciuilibus, vel publicis remotas esse, & ideo nec iudices esse posse, nec magistratum gerere.* Præterea, si Regina fortè esset adultera, vir poterit impunè ipsam occidere: ergo, si illa est Princeps, etiam respectu viri impunè licebit

subdito Principem suum occidere: quod videtur absurdum: nam Reges, qui legem illam permissiuam ediderunt, non potuêre statuere, vel saltem non intenderunt, successores impunè in aliquo euentu occidi posse, nisi fortè ad vitandum detrimentum boni communis.
Secunda sententia est Ioannis Lupi de Palacios **[sect. 62]** Rubios tract. de retentione Regni Nauarræ, p. 5.[992] §. 5. Regni administrationem tunc secundum leges Hispaniæ, & ad maritum & ad vxorem perti[993]nere. Suaderi potest ex l. 3. tit. 15. p. 2. qua definitum est, vt si fœmina in pupillari ætate constituta, Regnum hæreditario iure à patre obtinuerit, eius tutores regni administrationem habeant vsque ad ipsius Reginæ matrimonium. Ex hac enim lege effici videtur, virum Reginæ, quæ minor est viginti quinque annis, curatorem illius esse, & regni administrationem ad ipsum, saltem cum vxore, propriè pertinere Tum etiam, quia hoc ipsum more maiorum comparatum est apud Hispanos, vt liquet ex omnibus legibus, & decretis regni, atque diplomatibus, quæ sub regibus Catholicis Ferdinando, & Elisabetha expedita sunt, omnia enim vtriusque regis nomine expediebantur, qu#uis Castellæ, & Legionis regna ad solam Regin# iure successionis spectarent: tum denique quia ma[994]trimonium contractus est societatis: sic enim appellatur à Leone Papa epist. 90. alias 92. ad Rusticum, ca. 4. & refertùr, c. cùm societas, 27. quæst. 2. & ad instar societatis esse licitum, in cap. 2. de spons. & in l. aduersus, C. de crimine expil. hæred. vxor appellatur *socia rei humanæ, atque diuinæ domus.*
Quod quidem à Romulo statutum fuit, auctore Dionysio Halicarnasseo lib. 2. de Romanorum antiquitatibus, extatq#ue ipsa lex inter eas, quas Fr#ciscus Balduinus Romuli titulo edidit, & com[995]me#tariis illustrauit, & est l. 13. qu# sic habet, *mulier viro legitimè coniuncta fortunarum & sacrorum socia illi esto, vtque Dominus ille domus, ita hæc domina,* & in l. 1. ff. de ritu nupt. Modestinus tradit, *nuptias esse* **[134]** *consortium omnis vitæ, diuini, atque humani iuris communicationem continens,* & in l. 1. ff. de rerum amotarum actio. Idcircò Nerua actionem furti in eam,[996] quæ vxor fuit, competere negat, *cùm res viri constante matrimonio, eo inuito vsurpauit*: *quia ne furtum quidem eam facere dicendum est, vtpotè cùm societas vitæ quodammodo eam dominam rerum mariti faciat:* ergo eadem ratione vir erit quodammodò dominus rerum vxoris, atqueadeò rerum administratio ad virum, & vxorem simul pertinebit: quamuis regnum ad solam vxorem pertineat: tum vel maximè, cùm rei dotalis vir dominus sit, constante matrimonio, vt constat ex l. ante illam. C. de rei vend. & l. in rebus, C. de iure dotium, & ex communi Doctorum sententia, quam cum aliis multis legibus tradit Baldus Nouellus tractatu de dotibus quæst. 8. priuileg. 6.
Dico tamen, in eo euentu regni administratio **[sect. 63]** nem ad solam vxorem pertinere; ita Vazquez su[997]ptà, & nonnulli alij Theologi in præsenti, Baldus cap. significauit, de rescriptis nu. 3. Decius, & Al[998]ciatus l. 1. C. de in ius vocando, Tiraquellus tract. de nobilit. cap. 18. nu. 39. Ioan. Lupus de Palacios Rubios repet. cap. per vestras de donat. inter vir. & vxor. §. 43. Gregorius Lopez plures alios allegans l. 9. verbo, *llamar,* tit. 1. part. 2. & in l. 3. verbo *basta que sea casada,* num. 15. eadem part. Marcos Burgos de Paz in proœmio legum Tauri, nu. 15. & sequentibus, sententiam Baldi iure communi Romanorum veram esse arbitratur, quamuis iure regio Hispaniarum virum, qui reginam vxorem duxit, regnum administrare posse affirmet, vxore non contradicente.
Absolutè tamen probatur conclusio, quia nulla lege Hispaniarum, aut Romanorum definitum est, vt regni administratio ac ferendarum legum facultas ad Reginam & ad

eius virum pertineat: t# etiam, quia matrimonium non transfert dominium[999] regni in virum, regnum enim alienari non potest, nec in dotem dari, vt docet Baldus suprà, & vt author est Marinæus Siculus lib. 19. de rebus Hispaniæ, publicæ Hispaniæ primorum, & regni ordinum, atque eorum, qui Regibus Catholicis à consilio erant, sententia super Castellæ, & Legionis regni successione lata, hoc ipsum definitum est, regnum, scilicet dotis nomine iure dari[1000] non posse: quod apertè colligitur ex cap. intellecto, de iureiurando, vbi alienationes factas in pr#iudicium regni ab Hungariæ Rege, quantumuis iuramento firmatas, reuocandas esse statuitur: quia Rex in sua coronatione iurauerat, iora regni sui, & honorem coronæ illibata seruare. Ex hoc enim efficitur, vt bona, quæ titulo regis regi ipsi conueniunt, sint propria Regni, vel data cum conditione, quòd non alienentur, & in l. 1. titulo decimo octauo, parte secunda definitum est, castra, & oppida Regni, in quibus Rex dominium habet, ad regnum ipsum iure pertinere: ergo saltem in præiudicium regni alienari non possunt, nec in dotem dari: quod genus quoddam alienationis est. Deinde cum ipsa naturali[1001] ratione pugnat, vt eiusdem regni duo sint Reges in solidum, vt quisque verè & propriè sit Rex, & possit absque alterius consensu disponere: esset enim eidem corpori duo capita, aut corda, aut duas animas præscribere. Rex enim anima, caput, & cor regni est, vt testatur lex quinta, titulo primo, parte secunda, ideo Seneca trag. 1. ait, *Non capit regnum duos,* & Ouidius 2. de arte amandi. *Non bene cum sociis regna, Venusque manent:* & Ennius apud Ciceronem 1. de officiis. *Nulla sancta societas, nec fides regni est.* Qua de re plura Tiraquellus tractatu de iure primogen. quæstione 4. nume. 14. nec verò dici posset, administrationem regni ad vtrumque collectiuè pertinere. Hoc enim esset in magnum Reipubl. incommodum: quia quando eiusdem opinionis & voluntatis non essent, nihil fieret, etiam si expediret. Accedit, vxorem ha[1002]bentem ius patronatus præsentare posse absque viri consensu, & ab ea præsentatum præferri præsentato à marito, vt definitum est in nouis Rotæ decisionibus, decisio. 422. & docet Vazquez suprà, & glossa verbo suffragium in fine, & alij Doctores cap. ex eo, de electio. libro sexto, Tiraquellus in legibus connub. glossa 5. numero 221. & glossa 9. artic. num. 1. & Matienzo ad legem secundam, glossa 1. numero 9. titulo 3. libro 5. nouæ compil. ergo eadem ratione ad solam reginam in dicto euentu regni administratio pertinebit. Prætereà, Marinæus Siculus suprà refert, controuersiam de regni Castellæ & Legionis successione, & administratione inter Hispaniæ proceres exortam, cùm rebus Hispaniæ Reges Catholici Ferdinandus & Elisabetha potirentur, nonnullis in Regem: aliis verò in Reginam conspirantibus, quibusdam ducti rationibus, quæ apud Siculum videri possunt, causæ verò definitionem in hæc verba scribit, quæ iam venerant in consuetudine. *Iudicatum est successionem, & gubernationem ad Reginam pertinere tanquam propriam & absolutam regni sui dominam, & non ad Regem, qui regnum gubernare non debebat: quod sibi non datum fuerit nomine dotis, nec dari iure potuisset.* Hæc ille: bene ergo Vazquez & alij Theologi hîc contra Burgos de Paz dicunt, hac in re nullum esse discrimen inter ius Romanum, & Hispanum: nam iure Hispano nil aliud conceditur in dicto euentu, quàm vt maritus Reginæ Rex appellari possit: quod etiam iure ciuili Romanorum concessum esset marito fœminæ, quæ iure hæreditario, vel alio titulo per se ipsam Regina esset, quamuis posset Regina si vellet, nomen Regis non permittere viro, vt nonnulli Theologi hic definiunt, quod etiam ex historiis Neapolitanis colligitur.

Ex his patet responsio ad primum argumentum pri **[sect. 64]** mæ sente#tiæ. Ad secundum verò respondeo, t#t# pro[1003]bare, virum quoad familiæ æconomiam esse caput vxoris, cui ipsa vxor obedire tenetur, & mulieribus interdictam esse exercitatione# omnium publicor# muner# in Rom. Rep. quia imperium non potest deferri fœminis, & multorum etiam publicorum munerum sunt fœminæ incapaces in omnibus Rebuspublicis ex voluntate ipsarum, vel Principum, vel etiam Dei. Vnde non possunt prædicare, nec publi[1004]cè pro tribunali sedere. Possunt tamen fœminæ aliquomodò iudicare, & alia iurisdictionis muncra exercere; si iure successionis ad ipsas spectat iurisdictio: hac enim concessa, censentur etiam omnia concessa, sine quibus iurisdictio explicari non potest, l. 2. ff. de iurisdict. omnium iudicum.

Ad primum argumentum secundæ sententiæ **[sect. 65]** resp#deo, malè ex illa l. deduci, virum Regin#, qu#[1005] minor est vigintiquinque annis, esse Reginæ cura[1006]torem, & regni administratorem simul cum vxore: vt doctè ad illum locum, verbo, *basta que sea casada*, Greg. Lop, adnotauit. Est enim contra definitionem **[135]** l. fin. tit. 17. part. 6. & l. matitus. C. qui tutores dari possint, quibus statutum est maritum dari non posse curatorem vxori, quare in illa l. 3. solùm definitur tempus, quo veri Reginæ tutores nomine eius regnum administrare debent. Quod vsque ad matrimonium Reginæ, hoc est, vsque ad pubertatem deducitur: pubertate enim tutela finitur, vt in l. fi. C. quando tut. esse desin. Pubertatis enim argumentum est matrimonium; idcirco dicitur, vsque ad matrimonium Regïnæ, regnum administrare tutores posse: non enim si illa nollet nubere, aut serò nuberet, deberent semper tutores regnum administrare. Siue ergo sit nupta, siue nubilis tantùm, ad eam solam pertinet regni administratio.

Ad secundum respondeo, Elisabetham Ferdin#[1007]di quinti Regis Catholici vxorem statuisse, vt Ferdinandus ipse omnia gubernaret, vt refert Marineus Siculus suprà, & inter se c#uenerunt, vt in omnibus priuilegiis, & literis, quibus negotia expediuntur, simul subscriberent, *Nos Ferdin#dus & Elisabetha Dei gratia Rex & Regina, litteræque sigillo præmerentur Regnorum vtriusque stemmata continente.* In aurea quoque moneta, quam cuserunt, vtriusque nomen cum eisdem stemmatibus imprimeretur, & prætereà facies capitibus coronatæ.

Ad tertium, nego iure Cæsareo, aut canonico[1008] societatem contrahi inter coniuges, quæ ad bona eorum spectet, vt ostendit Couarruuias 2. part. de spons. §. 1. nu. 5. & Matienzo, plures alios allegans, l. 2. glos. 1. nu. 1. tit. 9. lib. 5. nouæ compilationis. Et quamuis iure regio Hispanorum acquisita lucro, ac quæstu, constante matrimonio ab vno quoque coniugum communia vtriusque sint, vt constat ex l. 2. & 3. ti. 9. lib. 5. nouæ compil. & alijs legibus relatis à Couarruuia suprà num. 6. maritusq#ue de eis liberè disponere possit, dummodò in fraude# vxoris non faciat, vt definitum est l. 5. eod. tit. & lib. nouæ compil.

Nulla tamen Hispanorum aut Ro[1009]manorum lege statutum est, vt regni dominium, quod ad vxorem pertinet, iure successionis in viri dominium dotis nomine, aut matrimonij titulo transferatur: quia hoc esset reginam non esse reginam, dum nupta est, nisi nomine tenus: id quod est contra voluntatem c#munitatis, quæ regiam dignitatem successione deferri instituit.

SECTIO XII. *An successores eorum, qui Regna tyrannicè occuparunt vel tyranni ipsi possint leges condere.*

CONstat eos, qui bello iusto re **[sect. 66]** gna aliqua occuparunt, leges illis fer[1010]re posse: constat item quatuor Imperia celeberrima, Assyriorum, seu Chaldæor#: Medorum, seu Persarum: Græcotum, & Romanorum per bella iniusta cœpisse, ac proinde tunc tyrannica fuisse, vt docet Pelag. de planctu Ecclesiæ c. 41. Durandustract. de origine iurisdict. qu. 1. Driedo de libert. Christiana cap. 15. Molina tract. 2. de iust. disp. 24. Albertus Pighius 1. Hierar. cap. 14. vnde tunc Imperatores, vel Reges non habuerunt veram potestatem legissatiuam; fieri tamen potuit, vt diximus de Imperatore Rom. vt successu temporis populus con[1011]senserit, & admiserit talem potestatem, in quo euentu principes, non iure belli, sed concessione populi legislatiuam potestatem haberent. Interdum autem contingit, vt Resp. anteà nulli regi subiecta, per iustum bellum alicui subiiciatur: quod semper est ratione alicuius delicti, quod Resp. c#miserit, & tunc ipsa tenetur parere, & consentire subiectioni, sed siue consentiat, siue non consentiat, tenebitur legibus illius regis obedire, qui ante erat alterius Reip. legitimus Rex per populi electionem, vel alia via legitima, & hac ratione, vel alia simili iustè potuit bellum indicere, vt si consentiente communitate, cuius regimen tyrannicè vsurpauit, bellum indixit, consensu eiusdem deuictæ communitatis Rex esse poterit, vel administrator, & leges eius, consensu victricis ciuitatis latæ, vtramque obligabunt.

Prædictis consentit Cardinalis Bellarminus 3. **[sect. 67]** de laicis ca. 6. dicens, *Deo id permittente ob aliquem bonumfinem, iniquè aliquos regna occupasse*, vt exponunt. Augustinus de grat. & lib. arb. cap. 20. & 21. & Hugo Victorinus 1. de sacramentis par. 1. nec deesse scripturæ testimonia, quibus id confirmatur, de Salmanassar, & Sennacherib. Isai. 10. *Assur virga furoris mei*, de Cyro Isai. 45. *hæc dicit Dominus, Christo meo Cyro, &c.* vsque & *non cognouisti me de Nabuchodonozor* Hiere. 27. & Ezech. 29. idem dicunt,[1012] Romani non propter Deum, sed cupiditate glori# quærebant Monarchiam, vt prolixè ostendit Augustinus 5. ciuitat. cap. 12. tamen Deus Monarchi# eis donauit, tum vt mercedem redderet bonis eorum operibus moralibus, vt idem Augustinus docet 5. ciuit. cap. 15. tum etiam, vt per vnionem omnium gentium sub vno principatu, pararetur via Euangelicæ prædicationi, vt dicit Leo ser. 1. de Petro & Paulo. Addit Cardinalis Bellarminus, eti# si initio, qui regnum constituerunt, fuerint inuasores; vt plurimùm: tamen successu temporis sunt[1013] vel ipsi, vel successores eorum legitimi principes: quia populi paulatim consentiunt. Hoc modo regnum Francorum, nunc omnium opinione legitimum est, licet iniustè Franci initiò Gallias occupauerint, atque idem potest dici de regno Hispaniæ, quod ab inuasione Gothorum cœpit, & de regno Anglorum, quod iniustè cœpit ab occupatione Anglixaxonum, & de ipso Imperio Romano, quod à Iulio Cæsare patriæ oppressore constitutum est: tamen posteà adeò legitimum esse cœpit, vt Dominus dixerit Matth. 22. *reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari*, hæc Cardinalis Bellarminus: similia habet Molina tract. 2. de iust. disp. 13.

SECTIO XIII. *An Duces, Marchiones, Comites & Barones possint leges condere pro suis populis.*

REspondeo non posse, nisi c#cessio **[sect. 68]** ne Regum, quibus subditi fuerint, ita[1014] Vazquez disp. 153. ca. 3. nu. 36. & alij recentiores, q. 90. ar. 3. & alibi: & Sotus 1. iust. q. 1. ar. 3. cum Alphonso Azebedo li. 2. c#mentariorum legum Hispani# in proœmio ad ti. 1. n. 11. Auend#no de exequen. mand. regiis c. 5. Ioan. Garsia l. 8. nouæ compilationis tit. 11. idem tenent alij citati ab Azeuedo suprà, & Gregorio Lopez l. 12. verbo, *otro ninguno*, tit. 1. p. 1. Probatur: quia ita definitum est l. 12. ti. 1. pa. 2. & ratio est: quia ad id neque à Rege, neque à Rep, facultatem habe#t. Sed addunt Azebedo, & Greg. Lopez supr. posse **[136]** condere leges, seu statuta, accedente populi consensu. Quibus fauet illa lex 12. tit. 1. p. 2. dicens, *nopuede legitimar, nin facer ley, ni fuero nueuo sino torgamiento del pueblo*, ex quibus verbis Lopez in illo verbo, *ni facer ley*, colligit à contrario sensu, si populus consentiat, posse legem, seu statutum facere[1015] pro illo populo, spectans ad illius ornatum, & regimen, modò iuri communi non aduersetur: & ide# dicunt de quocumque domino perpetuo alicuius populi. Hoc reiiciunt Vazquez & nonnulli Theologi moderni: quia si penes ipsos esset ius statuendi leges, non requireretur consensus populi. Item quia populus non potest condere legem: ergo nec potest illam potestatem conferre domino suo. Antecedens probatur: quia in Hispania ciuitatibus, & populis interdictum est statuta facere, quæ vim cogente# habeant, sine regis, aut Regij senatus Castellæ confirmatione, vt constat ex pragmaticis Correctorum c. 16. quod ad verbum recenset Lopez d. l. 12. verbo, *sobres las gentes de su señorio*, tit. 1. p. 1. & l. 8. tit. 1. lib. 7. nouæ compil. Sed ad primum arg. dici posset, negari sequelam, quia cum ea limitatione accipiunt à Rege potestatem. Ad secundum respondeo, licet populi subiecti immediatè regi, non possint facere statuta sine consensu regis, vel Regij senatus: bene tamen reliquos populos cum consensu dominorum, quibus immediatè subiecti sunt, vel ipsi domini cum consensu ipsorum populorum: quia ita lex illa concedere illis videtur. Et quid quid sit de nostro Regno Castellæ: tamen in aliis regnis fortasse duces, & c#teri domini possunt saltem de consensu populi statuta facere: quia ipsæ ciuitates, & populi possunt statuta facere, quæ municipalia dicuntur, vt latiùs dicam sect. seq. fatetur[1016] tamen Vazq. illo c. 3. n. 36. primores illos regni posse præcepta aliqua populis suis imponere, quibus illi ad tempus obligentur: qu# tamen ipsis defunctis expirabunt, quia non sunt leges, nec statuta, & idem posse Rectores temporales, seu iudices ciuitatum, docet nu. 36.

SECTIO XIIII. *An quælibet ciuitas, aut populus possit sibi legem seu statutum condere.*

IN terris Imperij ciuitates posse sibi ius **[sect. 69]** peculiare aliquod constituere, quod mu[1017]nicipale vocari solet, docet Syluest. verb. lex, q. 4. & Marcus Burgenfis seu Burgos de pace l. 1. Tauri n. 485. & seqq. colligunt ex l. omnes populi. ff. de iust. & iur. & ex §. 1. & 2. instit. de iure nat. gent. & ciuili, inquit tamen Burgensis prædictas leges non appellari simpliciter leges, sed ciuiles, seu municipales, & Gregor. Lopez l. 12. tit. 1. part. 1. verbo, *sobre las gentes de su señorio*, putat ciuitates, & oppida, etiam in Hispania, posse statuere quædam per modum legis, dum modo iuri Regio non aduersentur, & illa

vim legis obtinere, videlicet ad bonam administrationem, & gubernationem ornatumq#ue rerum publicarum.

Addit autem Greg. Lopez cum Iasone l. omnes populi, ff. de iust. & iur. ciuitatum non posse facere statutum præscribendo pœnam iis, qui ipsum violauerint.

Hos Hispanos Doctores, & Syluestrum reiicit[1018] Vazquez, quem n#nulli alij recentiores Theologi sequuntur, disp. 153. c. 2. n. 27. & seqq. & c. 3. n. 37. & 38. quia in Hispania statutum est in pragmaticis Correctorum c. 16. vt null# fiant in populis tales ordinationes, etiam ad bonam ipsorum administrationem, nisi priùs ad Regem deferanturr, vt videat, an aliquid contineant quod ipsi non probetur, *in quo,* inquit Vazq. *manifestè statuitur, tales ordinationes sine consensu Regis nullam vim habere:* idemque ait iure naturali dicendum esse: nam facultas condendi leges, vt ait D. Th. q. 90. ar. 3. aut est totius multitudinis, aut habentis vicem totius multitudinis: quod ita intelligendum est, vt multitudo seu ciuitas, qu# n# habet supremam iurisdictionem, quia sub alicuius potestate est, non habeat hanc auctoritate#. Sed ill#[1019] transtulerit in supremum Principem: quod si aliqua ciuitas sub aliquo supremo capite constituta, habet facultatem condendi ius particulare, id erit solùm ex concessione Principis, & tale ius dicetur municipale. Hanc autem facultatem habebit iuxta mensuram concessionis. Ratio, inquit, est manifesta: nam perpetuo præcepto imperare toti multitudini, pertinet ad supremam potestatem, hæc autem non est penes ciuitatem, quando illa sub alicuius principis Imperio constituta est, veluti contrà, oppida, quæ sub potestate ciuitatis constituta sunt, non habent potestatem condendi sibi leges, nisi ex concessione ciuitatis, vt docet ide# Siluester. An verò hanc facultatem acceperint ciuitates, & oppida Imperij ab Imperatoribus, res facti est, ex legibus tamen allegatis id nulla ratione colligere licet. Nam in illa l. omnes populi ff. de iust. & iure, ius proprium ciuitatis non dicitur id, quod Marcus Burgensis appellauit municipale, di[1020]stinctum à iure communi totius regni; sed dicitur ius proprium, id est, non commune omnium gentium, idemque omnino, & nihil aliud habetur instit. de iure nat. gent. & ciuili §. 1. & 2. Hæc est sententia Vazquez, quæ confirmari potest: quia ciuitates non possunt imponere pœnam violantibus eorum statuta, vt cum Iasone dixit Gregorius Lo[1021]pez suprà: ergo nec facere statuta obligantia: nam qui potest suis præceptis obligare, potest transgressores punire.

SECTIO XV. *An existentes in peccato mortali etiam infidelitatis, leges ciuiles ferre possint.*

ARmacanus li. 10. de quæstionib. Armen. **[sect. 70]** ca. 4. & in dialogo inscripto, defensori#[1022] pacis, dixit, Principes infideles, vel iniquos, eo ipso amittere totum suum dominium, & iurisdictionem. Eodem tempore idem[1023] tenuit Ioannes Vvicleph, qui in Concilio Constantiensi ses. 8. ar. 4. dixisse fertur. *Si Episcopus, vel Sacerdos, est in peccato mortali, non consecrat, non Baptizat,* & art. 8. *Papa si præscitus, & malus, & per consequens membrum diaboli est, non habet potestatem,*[1024] *nisi super fideles ab aliquo sibi datam forte à Cæsare.* Quibus verbis, quod attinet ad potestatem ciuilem, sub dubio relinquit, sed potestatem spiritualem à Christo manentem Papæ præscito, aut malo denegat. Sed ar. 15. ait, *nullus est Dominus ciuilis, nullus est Prælatus, nullus est*

Episcopus, dum est in peccato mortali, & art. 17. *populares possunt ad suum arbitrium dominos delinquentes corrigere.* Eundem errorem tenuit Ioannes Huss. vt patet ex C#cilio Const#tiensi. ses. 15. ar. 8. 20. 22. & 30. & Valdenses teste Castro. 12. contra hæreses, verbo potestas, & Hæretici illi, quorum meminit Bernardus serm. 66. **[137]** in canti. qui se successores Apostolorum iactabant, & Apostolicos nominabant. Asserebant enim, teste Bernardo ibi *Apostolici,* id est, pontifices (qui[1025] etiam in nostris litaniis domini Apostolici dicuntur) *Archiepiscopi, Episcopi, & Presbyteri peccatores sunt, ac per hoc nec dandis, nec accipiendis idonei sacramentis.* Qui h#retici non solùm potestatem iurisdictionis; sed etiam iurisdictionem, vel vsum ordinis, & alia quædam, vt ex dictis constat, peccatoribus adimebant.

Suadetur primò, quia potestas legislatiua ordina[1026]tur ad bonum c#mune: cui valde contraria est iniquitas principum. Vnde Saul statim ac Deo displicere c#pit, regno priuatus est 1. Reg. 15. ver. 23. *pro eo quòd abiecisti sermone# Domini, abiecit te Deus, ne sis Rex,* & Oseæ 8. ver. 4. *ipsi regnauerunt, & non ex me: principes extiterunt, & non cognoui, argentum suum & aurum suum fecerunt sibi idola, vt interirent:* quasi dicat, regnauerunt; sed non ex legitima potestate: quia cùm mali essent, ego non dabam eis potestatem, & non est potestas nisi à me, vt Rom. 13. vers. 11. *non est potestas nisi à Deo.* Hinc etiam Eccles. 10. ver. 8. dicitur, *regn# à gente in gentes tr#sferet propter iniustitias, & iniurias, & contumelias, & diuersos dolos.*

Secundò, suadetur ex Clem. li. 2. const. Apost. c. 8. vbi dicitur, *nec enim Rex impius, est vtique Rex*; *sed tyrannus: nec Episcopus ignorantia, aut mala mente oppressus, est amplius Episcopus: sed falso nomine ita appellatur: non à Deo præfectus*; *sed ab hominibus, vt Ananias, & Saphira in Israél, & Sedechias & Ahias falsi Prophetæ.*

Tertiò, quia non expedit, vt potestatem legislatiuam conferat Deus inimicis suis, & legum suarum transgressoribus.

Quartò, quia omne dominium iurisdictionis fundatur in ratione imaginis, & similitudinis: n# Genes. 1. ver. 26. dicitur, *faciamus hominem ad imaginem & similitudinem nostram:* sed peccator caret tali ratione, nam ea consistit in gratia, & charitate: Ergo.

Quintò, quia qui conspitat contra principem terrenum, pœna capitis, & omnium bonorum confiscatione punitur, l. quisque in principio C. ad l. Iuliam majestatis, & auth. vt nulli iudicum §. 1. coll. 9. & similiter, qui Deum grauiter offendit, omnis dominij priuatione punitur.

Catholica tamen sententia est, peccatores do **[sect. 71]** minium iurisdictionis ad ferendas leges, & ad alia[1027] habere, & retinete posse: Gers# tract. de vita spiri.[1028] lect. 3. Almainus 4. dis. 15. q. 2. Victoria relect. 5. de Indis. p. 1. nu. 5. & rele. de potest. ciuil. nu. 9. Molina tract. 2. de iust. disp. 27. in fin. & disp. 19. Bellarm. 3. de laicis c. 8. Castro illo verbo, potestas, Vualde#sis 2. doctrinalis ar. c. 81. Toletus Rom. 13. anno. 3. Concilium Const#tiense suprà, confirmatum à Martino 5. in Bulla posita immediatè post ipsum c#cili#.

Probatur primò, ex Iob 34. ver. 18. *qui dicit Regi,*[1029] *apostata, qui vocat duces impios,* & ver. 30. *qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi.* Hiere. 26. ver. 6. *& nunc itaque ego dedi omnes terras istas in manu Nabuchodonozor Regis Babylonis serui mei,* & vers. 7. *& seruient ei omnes gentes, & filio eius, & filio filij eius, donec veniat tempus, &c.* Constat autem Nabuchodonozor, filios, & nepotes ipsius fuisse

idololatria, aliisque multis peccatis infectos, vide Daniel. 4. & 5. & specialiter expende id Daniel. 2. v. 37. quod dicit Nabuchodonosori, *Tu Rex regum es: & Deus cœli regnum, & fortitudinem, & imperium, & gloriam dedit tibi.* Isa. 45. *Hæc dicit dominus Christo meo Cyro, &c.* plures etiam Hebr#orum Reges peccatores fuisse, ex libr. Regum. & Paralip. satis liquet, qui numquam à Prophetis, vt tyranni vel illegitimi Principes reprehenduntur, & Rom. 13. & 1. Pet. 2. Apostoli docent, Regum potestatem esse à Deo, & illis esse obediendum: quo tempore omnes Regeserant peccatores, & infideles, & Ioseph. Gen. 47. fecit terram Ægypti tributariam Pharaoni infideli, & Dauid, ac Salomon, qui aliquando grauiter peccauerunt, non sunt priuati regno, nec eorum successores: vnde Gen. 49. ver. 10. *Non auferetur sceptrum de Iuda, nec Dux de femore eius, donec veniat qui mittendus est:* & Matth. 23. vers. 2. *Super Cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisei, omnia quæcumque dixerint vobis, seruate, & facite, secundùm verò opera eorum nolite facere, dicunt enim, & non faciunt:* & Ioan. 6. ver. 70. *Nonne ego vos duodecim elegi, & vnus ex vobis diabolus est?* &c. 11. v. 51. *Caiphas cum esset Pontifex anni illius, prophetauit:* 1. Pet. 2. v. 8. *Serui subditi estote in omni timore dominis, non tantùm bonis, & modestis: sed etiam discolis:* & Trident. sess. 7.[1030] can. 10. ait, *si quis dixerit, ministrum in peccato mortali existentem, modò omnia essentialia, quæ ad sacramentum conficiendum, aut consecrandum pertinent, seruauerit, non conficere, aut conferre sacramentum, anathema sit,* & sess. 14. can. 10. *si quis dixerit sacerdotes, qui in peccato mortali sunt, potestatem ligandi & soluendi non habere, anathema sit.*

Hoc ipsum tradidere Anaclet. ep. 3. refertur c. ex[1031] merito, 6. q. 1. Euaristus c. non est de plebe 2. q. 7. Greg. c. non nocet, q. 1. Hieron. c. aut alter, 8. q. 1. Aug. c. Christum, 1. q. 1. & 5. ciuit. c. 21. ait, Deum dare regna terrena piis, & impiis, sicut ei placet, & infrà. *Qui dedit Mario, ipse & Cæsari, qui Augusto,*[1032] *ipse & Neroni, qui Vespasiano, vel patri, vel filio suauissimis imperatorib. ipse & Domitiano crudelissimo, & ne per singulos ire necesse sit, qui Constantino Christiano, ipse Apostatæ Iuliano.* Ambr. lib. 5. ep. 28. Theodosi# Imperatorem agnoscit, & veneratur, reprehendit tamen ob Innocentium interfectionem Thessalonicæ factam, & de Saul ait, *& si Rex erat: peccaret tamen, si occideret innoce#tem,* & in apologia Dauid. c. 2. *ille* (inquit) *Rex t#tus, ac potens, ne exiguo quidem mo*[1033]*mento manere penes se delicta passus est conscientiæ:* &c. 4. *peccauit Dauid, vt solent Reges: sed pœnitentiam gessit, fleuit, ingemuit, quod non solent Reges.* Anastasius Nicenus tom. 6. bibliot. veteris edit. q. 15. in scripturam, hanc ex instituto quæstionem discutit. *Cùm dicat Apostolus, quòd m#di potestates sunt à Deo ordinatæ, an omnis Princeps, Rex, & Episcopus à Deo præficiatur,* & respondet, *cùm Deus dicat in lege, dabo vobis Principes sec#d# corda vestra, est euide#s quòd ex Principibus & Regibus alij quidem à Deo præficiuntur tanquam digni eo honore: alij autem rursum, cùm sint indigni, Dei permissione, aut voluntate præficiuntur populo digno eorum indignitate.* Quod duobus exemplis appositissimis illustrat, subiungitq#ue. *Qamobre# quando videris indignum aliquem, & sceleratum Regem, aut Principem, aut Magistratum, aut Episcopum, ne mireris: nec Dei accuses prouidentiam: sed disce, & crede quòd propter nostras iniquitates tradimur eiusmodi tyrannis, & ne sic quidem à malis abstinemus.* Iren. lib. 5. c. 24. varios constituens dandi reges fines, inquit.

Quidam illorum ad correctionem, & vtilitatem sub[1034]*iectorum dantur, & conseruationem iustitiæ: quidam ad timorem, & pœnam, & increpationem, quidam autem ad illusionem,*

& contumeliam, & superbiam, quemadmodum & digni sunt, Dei iusto iudicio in omnibus æqualiter superueniente. D. Thomas 1. de regi. princ. **[138]** cap. 6. ait, *in vltionem peccati diuina permissione impios accipere principatum &* cap. 7. multis exemplis illustrat, Deum interdum permittere, vt impij legitimum imperium obtineant. Vide etiam Gregori# 18. mor. cap. 3. Bernardum suprà, doctè de hac re disserentes.

Secundò probatur ratione: quia potestas politi[1035]ca est purè naturalis, vnde esset in puris naturalibus: ergo non pendet à gratia, charitate, vel fide, qu #in eo statu non essent. Dices, licet h#c non requirantur per se, & in omni statu: requiri tamen per accidens, & in statu naturæ lapsæ, in quo non potest homo carere peccato, nisi habeat fidem, & gratiam: peccatum autem reddit incapacem huius potestatis: contra, quia in statu puræ naturæ electio peccatorum ad regnum valida esset, & per peccatum non amitteretur. Ergo idem dicendum est in præsenti statu, præsertim si peccatum sit originale tantùm, seu aliena culpa contractum: hoc[1036] enim sicut non meretur priuationem subitam bonorum naturalium, imò nec fortunæ: ita non meretur priuationem huius potestatis: imò sicut nec Deus, nec homines priuant aliis bonis statim ob quodlibet peccatum mortale: ita nec potestate ista. Alioqui etiam dici posset de veniali. Item fides non amittitur per quodlibet mortale, vt difinitur in Tridentino sess. 6. can. 27. & 28. & idem est de spe: ergo idem dicendum de iurisdictione politica, aut Ecclesiastica, quæ non magis, sed minùs pugnant cum peccato mortali. Item qui est in[1037] aliquo peccato mortali, præsertim interno, vel occulto, vel habituali tantùm, sine vllo malo proposito formali, vel virtuali, potest esse valdè vtilis ad regendum alios, & simpliciter vtilior reliquis, vt si cæteri careant scientia, vel experientia, & aliis eiusmodi requisitis: ergo non expedit, vt talis sit incapax suscipiendæ, vel retinendæ iurisdictionis, & potestatis legislatiuæ, aut gubernatiuæ, præsertim in actu primo, siue vsu, sicut est in illo, qui iure hæreditario regnum obtinuit ante vsum rationis, vel ad tempus in amentiam incidit, & in similibus. Alioqui quotidie essent reges mutandi, quia quotidie committerentur peccata: quod maximum esset inconueniens, præsertim cùm idem dicendum esset de magistratibus: sequeretur etiam puerum, cuius pater defunctus esset, antequam ipse baptizaretur, non posse regnum obtinere iure hæreditario, propter originale peccatum: hoc est absurdum: ergo peccatum non reddit hominem[1038] incapacem huius potestatis quoad fieri: ergo nec quoad conseruari; quod minorem requirit apritudinem in subiecto.

Item dominium rerum externarum non fundatur in gratia, aut carentia peccati: sed in pura natura facta ad imaginem Dei, ratione cuius dicitur Genes. 1. *dominamini piscibus maris, &c.* Ergo nec dominium iurisdictionis fundatur in gratia, vel carentia peccati.

Ad hæc, cùm gratia, & iustitia sit occultissima, & nemo de se, aut de alio sciat, an sit verè iustus, vt patet ex Tridentino, sess. 6. cap. 9. si hæc essent dominiorum tituli, nullum dominium esset certum,[1039] ex quo nascerentur mirabiles confusiones, perturbationes, scrupuli, & scandala inter homines. Præterea, nullo iure lata est sententia priuationis ipso facto contra reges vel alios iniquos superiores, nec esset c#ueniens, quia infinita perturbatio quotidie nasceretur in Rep. & omnes subditi facilè contra Reges, & alios superiores insurgerent, imò nullus vellet principatum, aut magistratum acceptare, quem tam facilè posset amittere. Item vel Rex alioqui prauus in sui muneris executione seruat honestatem, & tunc formaliter, & in qu#tùm Rex, iniustus, aut prauus non est, sed materialiter tantùm, & malitia se habet merè concomitanter, nec refert ad hanc

potestatem: vel in suo munere iniustitiam exercet, & tunc leges, & præceptæ n# oblig#t, nec subditi illis tenentur: ergo non est inconueniens in eo esse Regiam potestatem: & ide# est de aliis principibus, magistratibus, &c. Cùm tamen ex opposito sequantur magna incommoda: sacramenta redduntur incerta; totus ordo Ecclesiasticus, hierarchicus, politicúsque euertitur, Resp. labefactatur, & perturbatur, iniuriæ, proditiones, periuria, & inuasiones emergunt.

Ex dictis constat, stando in iure diuino, hanc po **[sect. 72]** testatem perseuerare in infideli, non solùm respe[1040]ctu aliorum infidelium; sed etiam fidelium, qui aliàs iusto titulo subditi eorum sunt. Nam de his regibus loquuntur Apostoli locis citatis, & dicunt, illis esse obediendum, *non solùm propter iram, sed etiam propter conscientiam,* ac proinde sentiunt, esse veros Reges: nec esset expediens, iure diuino fideles statim liberari ab obedientia infidelium: quia tale ius noceret fidei propagationi, & conseruationi. Nam plurima scandala sequerentur, nec reges infideles permitterent subditos ad fidem conuerti, & in eodem populo essent plures supremi principes temporales, vel fideles manerent sine principe. Ius autem ecclesiasticum de hac re nullibi inuenitur: ergo nullo iure infideles amittunt dominium infidelium vel fidelium, vt etiam docent D. Thomas & alij 2. 2. qu. 10. art. 10. vbi Va[1041]lentia pun. 8. & colligitur ex Augustino 19. ciuit. cap. 17. dicente, *celestes ciues,* id est, Christianos, *& bonos obtemperare legibus terrenæ ciuitatis, id est, malorum & improborum.* Confirmatur, quia in infideles non baptizatos Ecclesia nullam habet iurisdictionem: ideo nec potest illos punire, nec regnis priuare, nisi aliquando iure belli: sed quamdiu eos n# priuaret, retinerent suam potestatem. In baptizatos autem fideles Ecclesia habet directam potestatem spiritualem, & in pœnam hæresis posset eos excommunicare, & illis alias pœnas imponere: hactenus autem eam potestatem non exercuit saltem ipso facto, nec abstulit ab eis retentionem, & vsum legislatiu# potestatis, imò nec ab illa deiici à sæcularibus possunt, donec per sententiam ecclesiasticam eorum delictum declaretur, iuxta cap. cum secundùm leges, de hæreticis, in 6. vt latiùs infra disp. de lege pœnali, & 2. 2. in materia de fide, vbi Bannes, & alij.

Ad primum argumentum pro hæreticis factum, **[sect. 73]** Respondeo, multò maiora incommoda sequi, si iurisdictio pe#deat ex fide, vel bonis moribus principis, vt ostendi. Quocirca, licet aliquando peccator mereatur regno priuari: tamen quamdiu est, suum regnum possidet, & in regno viuit, verè Rex[1042] perseuerat, & ita contigit in Saüle, donec Deo permittente occisus fuit, & propter eius inobedientiam regnum ad eius posteros non peruenit: quo pacto aliqui intelligunt sententiam Dei, qua ipsum regno priuauit. Solet enim Scriptura quod filiis euenturum est, ipsorum parentibus prænunciare, ac si ipsis esset euenturum, vt constat ex Genes. 27. ver. 29. *Esto dominus fratrum tuorum, & incuruentur* **[139]** *ante te filij matris tuæ*; quod in solis posteris Iacob, & fratrum impletum est. Constat etiam ex benedictionibus patriarcharum Genes. 49. vide denique 1. Reg. 2. vers. 32. virum Dei ad Heli summum Sacerdotem, & iudicem politicum Hebræorum, dicentem, *& videbis æmulum tuum in templo in vniuersis prosperis Israe#l:* cùm tamen Heli nullum æmulum habuerit, sed filij eius. Quod verò illa interpretatio germana sit, præter cætera confirmant verba illa Samuelis ad Saülem 1. Reg. 13. vers. 13. *Stulte egisti, nec custodisti mandata domini Dei tui, quæ præcepit tibi, quod si non fecisses, iam nunc præparasset Dominus regnum tuum super Israe#l in sempiternum, sed nequaquam regnum tuum vltra consurget.* Ex quibus verbis colligo contra Abulensem

ad illum lo[1043]cum quæst. 27. Saülem verè regnum conseruasse vsque ad mortem, vt insinuant illa verba, *regnum tuum, &c.* Quamuis ex eisdem verbis colligatur, Saülis posteros à totius regni possessione exclusos Deo ita disponente, licèt nonnullis annis regnauerit Isboseth filius Saülis in Israe#l, vt liquet 2. Reg. 2. vers. 9. & confirmatur ex illis verbis 1. Paralip. cap. 13. vers. 13. & 14. *mortuus est ergo Saül propter iniquitates suas, eò quòd præuaricatus sit mandat# Domini, quod præceperat ei, & no custodierit illud*; *sed insuper etiam Pythonissam consuluerit, nec sperauerit in Dominum: propter quod interfecit eum, & transtulit regnum eius ad Dauidfilium Isai.* Significant enim vsque ad mortem Saulis, in eo regni iura mansisse, & ab eo translatum esse ad Dauid. Neque obstat argumentum Abulensis, scilicet Dauid vnctum esse à Samuele in Regem 1. Reg. 16. vers. 13. Saule superstite; sed per vnctionem tradebatur titulus regni: Ergo. Respondeo enim Dauid vnctum fuisse in Regem, non vt statim rex esset; sed vt Sauli in regnum succederet. Difficilius argumentum sumitur ex verbis Samuelis 1. Reg. 15. vers. 18. *Scidit Dominus regnum Israe#l à te hodie, & tradidit illud proximo tuo meliori te.* Ex his enim effici videtur, vt statim regnum amiserit, & in Dauid tr#slatum sit. Respondeo enim ex eo testimonio aduersus hæreticos memoratos haberi, per peccatum mortale potestatem regiam ipso iure: aut facto non amitti: nam post peccatum Saulis, & verba illa superiùs[1044] memorata, dies aliqui intercesserunt, vt liquet ex 1. Reg. 15. vers. 12. Ergo si illo ipso die, quo Samuel ad Saulem dixit, *scidit Dominus regnum Israe#l à te hodie,* Saul regni iure priuatus est, non ipso facto per peccatum regiam dignitatem amisit. Deinde verba illa, *scidit Dominus, &c.* explan#da sunt secundum significationem verbi futuri temporis: sic enim ab ipso Samuele explicantur 1. Reg. 28. vers. 17. *Faciet enim tibi Dominus, sicut locutus est in manu mea, & scindet regnum tuum de manu tua, & dabit illud proximo tuo Dauid.* Sed demus Abule#si, statim post vnctionem Dauid in Regem Saulem iure regni priuatum esse, eo etiam, & ipsius administratione spoliatum iure fuisse eas ob caufas, quas adducit Abulensis suprà quæst. 27. nil pro h#reticis deducitur: nec enim negamus, Deum ali[1045]quando in pœnam priuare aliquos Regno, cùm id asserat Ecclesiasticus cap. 10. ver. 8. & 1. Paralip. 10. vers. 14. vt retulimus.

Ad locum autem Oseæ etiam in primo argu **[sect. 74]** mento adductum, Respondeo cum Cardinale Bel[1046]larmino suprà, & Hieronymo in Oseam, Deum decem tribus Israe#l potissimè reprehendere, quòd eo inconsulto, & inuito regem sibi constituissent, & vitulos aureos, aliáque idola ex auro, & argento Dei liberalitate ipsis collatis, in maximam ipsius Dei iniuriam fabricassent, quam ob causam delendos esse prædicit, hoc enim ex septuaginta & Chaldæo liquet: nam 70. legunt, *semetipsis regnauerunt, & non per me principes extiterunt, & non indicauerunt mihi, argentum suum, & aurum suum fecerunt sibi idola, vt dispereant.* Chaldæus verò: *Regem sibi creauerunt, & non ex sententia mea: conflituerunt principes*; *sed non ex voluntate mea ex argento, & auro suo, quod substulerunt sibi ex Aegypto,*[1047] *c#fecerunt in suum vsum idola, propter quæ excindentur.* Consentit Hebræus textus aliique Patres, quos ad eum locum citat Ribera, nu. 8. addens nu. 9. reprehendi etiam reges ipsos; quoniam n#nulli tyrannicè regnum inuaserunt, vt Sellum filius Iabes, & Manahem filius Gabi. 4. Reg. 15. vers. 10. & 14. alij verò etsi à Deo essent electi in Reges, vt Ieroboam 3. Reg. 11. vers. 31. & Iehu. 4. Reg. 9. vers. 6. tamen aliqui non curauerunt beneplacitum, & voluntatem Dei: sed quasi ex propria auctoritate regnare voluerunt, licet Iehu voluntatem Dei seruis Dei renuntiauerit 4. Reg. 9. vers. 11.

& 12. alij populum ad cultum idolorum, aliáque mala inducebant. Alias expositiones habet Origenes hom. 4. in iudices, & alij: vna est reprehendi populum, quòd voluerit reges, & non sinerit se à Deo regi: nam post electum Saul dicit Samuel populo 1. Reg. 12. *State & videte rem istam grandem, quam facturus est Dominus in conspectu vestro, &c.* & *scietis & videbitis*; *quia grande malum feceritis vobis.*

Ad secundum respondeo, verba illa referri qui[1048]dem quæstione illa 15. Anastasij Episcopi Niceni in scripturam: supposititia tamen esse, & falsò quæstioni illi ab aliquo hæretico inserta, quamuis eti# in noua editione Bibliothecæ Sanctorum edita Pariisis anno 1589. inserta reperiantur: cæterum in constitutionibus Apostolicis quæ tom. 1. concil. extant, & excusæ sunt Venetiis apud Nicolinum, anno Domini 1589. nullum verbum, quod sententiæ illi conueniat, legimus 2. const. Apost. cap. 8. sed hæc verba, *si quis verò alicuius maleficij c#uictus sit, is quidem non sibi tantùm nocuit: sed contumeliam vniuerso corpori Ecclesiæ, & doctrinæ intulit, quòd non faciamus, quæ pulchra, & honesta esse prædicamus, quibus quidem exprobrabit Dominus illud Euangelij, dicunt & non faciunt: quocirca tales postquam iure c#uicti fuerint, liberè, ac fidenter repellet Episcopus, nisi mores mutarint.* Hæc ibi, si verò quis contendat, illa alia verba ex Apostolicis constitutionibus depr#pta esse, piè illa sic interpretetur, vt nimirum rex impius, quatenus impius est, & quatenus ad impietatem subditos allicit, non rex, sed tyrannus sit. Isido. enim 1. ethym. cap. 29. *Rex quidem,* inquit, *à*[1049] *Regendo, id est, à rectè agendo vocatur,* & lib. 9. cap. 3. postquam eandem regis ethymologiam assignauit, adiunxit, *non autem regit, qui non corrigit*; *rectè igitur faciendo, regis nomen tenetur*; *pecc#do amittitur,* quare Concilium Aquisgranense ca. 1. tom. 3. Conciliorum Isidoro assentiens, ait, *si enim piè, iustè, & misericorditer regit, meritò Rex appellatur, si is caruerit non Rex*; *sed Tyrannus est: Antiqui autem* (inquit Concilium) *vt Idem Isidor. in lib. ethymol. scribit lib. 9. cap. 3. omnes reges tyrannos vocabant: sed postea piè, iustè, & misericor diter regentes, Regis nomen sunt ade*[1050]*pti: impiè verò, iniustè, crudeliterque principantibus non regis, sed tyranni aptatum est nomen,* & cap. 3. *regale namque ministerium specialiter est populum Dei* **[140]** *gubernare, & regere cum æquitate, & iustitia, & vt pacem, & concordiam habeat studere: ipse enim primò debet esse defensor Ecclesiarum, & seruorum Dei, &c.* & Arist. 8. ethic. cap. 10. *ac regni* (inquit) *transgressio tyrannis est.* Similiter cùm Episcopus pro ratione sui muneris, ex quo tenetur subditis consulere, teste Tridentino sess. 6. decreto de reforma. cap. 1. siue ignor#tia culpabili, siue praua mente, aut neglige#tia id faciat, magis, vt lupus rapax, quàm, vt Episcopus se habet, vt enim ait Aug. 19. ciuit. cap. 19. *Episcopus nomen est operis, non honoris: Græcum est*[1051] *enim, atque inde ductum vocabulum, quòd ille, qui præficitur, eis quibus præficitur superintendit, curam eorum gerens, ###, quippe, super, ###### verò intentio est*; *ergo Episcopus si velimus, latinè, super intendens, possumus dicere, vt intelligat, non esse Episcopum, qui præesse dilexerit, non prodesse.* Hæc Augustinus, quæ illustrans. Viues ibi, inter alia dicit, *mittebantur enim ab Atheniensibus ad subditas ciuitates, qui res illorum inspicerent, & hi vocabantur Episcopi, quasi inspectores, vel visitatores & obseruatores.*

Ad tertium Respondeo, quamuis omnis pote[1052]stas sit à Deo, vt illam dante: tamen euectio ad ill# interdum est solùm à Deo, vt illam permittente: quod rectè notauit Toletus, Rom. 13. annot. 3. nec est absurdum, quòd Deus potestatem hanc sicut & alia multa bona,

conferat suis hostibus, suarumque legum transgressoribus, sic Oseæ 2. ver. 2. *vinum, & oleum, & argentum multiplicaui eis, & aurum, quæ fecerunt Baal*, & prophetiæ dono impium Balaam exornauit, Num. 14. vers. 27. & Caipham Ioannis 11. vers. 52. & Ephes. 2. vers. 4. legis, *Deus autem qui diues est in misericordia, propter nimiam charitate# suam, qua dilexit nos, cùm essemus mortui peccatis, conuiuificauit nos in Christo, cuius gratia estis saluati, & conresuscitauit, & consedere nos fecit, vt ostenderet in sæculis superuenientibus abund#tes diuitias gratiæ suæ in bonitate super nos in Christo Iesu,* & Christus, Matt. 5. vers. 44 & 45. docet nos, *diligere inimicos, & benefacere illis, vt simus filij Patris nostri, qui solem suum oriri facit super bonos & malos, &c.* Vide, quæ de Iulio Cæsare scribit Suet. cap. 73. & 74. nec Deus, qui dat regibus potestatem, approbat eius abusum, nec donat regna impiis, vt eis abutantur: sed vt beneficentia sua inuitati à peccatis c#uertantur, vt Hieronymus exposuit illud Isai. *Hæc dicit Dominus Christo meo Cyro, &c. vt scias, quia ego Dominus, &c.*[1053] vel vt remuneret quædam benefacta eorum, vt docet Augustinus 5. ciuit. cap. 15. vel quia interd# id merentur peccata populorum, vt docet 8. ciuit. cap. 19. ex Iob. 34. *regnare facit hypocritam propter peccata populi.* Idem tamen 19. ciuit. cap. 21. docet, apud infideles non posse esse iustitiam, nec iura, nec verum populum, aut Remp. &c. sed vocat veram iustitiam, vt vera iura, quæ ducunt ad vitam æternam, vt patet 5. in Iuli. cap. 3. & aliis locis, quæ tract. de gratia referam.

Ad quartum respondeo, imaginem, & similitu[1054]dinem Dei, ad quam factus homo dicitur, esse eius naturam libero arbitrio præditam, vt fusè ostendit Pererius 4. in Gen. disp. de imagine qu. 1. & 5. Cardinalis Bellarminus 5. de amissione grat. cap. 3. hanc verò imaginem per peccatum esse amissam, error est, quem Origeni tribuit Epiphanius h#res. 56. & aliquando tenuit Augustinus locis à Pererio relatis, suprà qu. 7. & ipse Augustinus retractauit 1. retract. cap. 26. & lib. 2. cap. 24. Cæterùm, quia Paulus morum conformationem imaginem Dei solet appellare 1. Cor. 15. vers. 49. *sicut portauimus imaginem terreni*; *portemus & imaginem cælestis,* & 2. Cor. 3. vers. 18. *reuelata facie gloriam Domini specul#tes, in eandem imaginem tr#sformamur*; Colos. 3. ver. 9. & 10. *spoliantes vos veterem hominem cum actibus suis, & induentes nouum eum, qui renouatur in agnitionem secundum imaginem eius, qui creauit illum.* Et multi alij veteres auctores eandem dicendi form# amplectuntur, vt testatur doctissimus Maldonatus Lucæ 15. vers. 13. Aduerte, imaginem Dei bifariam[1055] posse considerari. Primò, secundùm naturam, & substantiam, secundò secundùm ornatum, & perfectionem ipsius, gratiam, scilicet, charitatem, & cætera dona supernaturalia, quæ gratiam comit#tur: imago secundùm substantiam, dum manet natura rationalis, necessariò manet: modus & perfectio per peccatum amittitur, vide Cardinalem Bellarminum & Pererium suprà, Martinum del Rio, oratio 4 paræneticа de notitia sui.

Ad quintum respondeo, nulla lege diuina statutum esse, vt reus læsæ majestatis diuinæ omni# bonorum priuatione puniatur: Reo verò l#sæ maiestatis humanæ imposita est pœna capitis, & prinatio omnium bonorum: per iudicem tamen executioni mandanda.

Est tamen hoc loco duplex difficultas: Prima an **[sect. 74]** qui infidelis est, possit à Christianis & Catholicis[1056] in regem eligi, vbi reges per electionem fiunt. Quidam dicunt primò, iure diuino in regem eligi non[1057] posse, qui Christianus non est: nam per Mosem dixit Deus, Deuteron. 17. *Eum constitues regem, quem Dominus Deus tuus elegerit de numero fratrum tuorum*: *n# poteris alterius gentis hominem regem facere, qui non sit*

frater tuus. Vbi Dominus fratrem appellat, qui eiusdem est religionis; & cum hæc lex nec ad cæremonias spectet, nec ad iudicia: sed ad mores, sublata per Christi mortem non fuit, ac proinde nunc etiam vim, & locum habet: ergo in regnis Christianorum eligi non potest, qui Christianus non est, & ratio id docet, quia periculum esset, ne Christianus populus vel fraudibus, vel insidiis deceptus, vel vi & minis coactus, ad paganismum & superstitionem gentium trahereretur. Item Paul. 1. Cor. 6. Corinthios reprehendebat, quòd lites inter se haberent, & ad iudices Paganos siue à fide, & religione Christi alienos, fratres. vocarent, & non potius vulgarem hominem ex ipsis aliquem huic negotio destinarent.

Secundò dicunt, hæreticum non posse in regem[1058] eligi id prohibente diuino iure. Primùm quia licet baptizatus sit, extra Ecclesiam tamen est. Deinde, quia Christus Matth. 18. dixit, *si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & publicanus,* & Paul. ad Titum ait, *si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec, aue, ei dixeritis, qui enim dicit illi, aue, c#municat operibus eius malignis.* Accedit, quòd reges sunt Ecclesiarum pro[1059]tectores, propugnatores, & defensores: at hæreticus qua ratione erit Ecclesiarum propugnator, & defensor? ius etiam naturale vetat, ne hæreticus eligatur, etiam si excommunicatus non esset, ne populum subuertat: *sermo enim hæreticorum, vt cancer, serpit,* 2. ad Timot. 1.

Hæc duo dicta vera sunt, loquendo de iure di **[sect. 75]** uino, & quando ex electione infidelis, Pagani, Iu[1060]dæi, vel Apostatæ damna Reip. imminerent: tunc enim peccatum esset contra legem naturalem ipsum eligere, licet electio esset valida st#do in solo iure **[141]** naturæ: sed si nihil horum timerent, quia infidelitas est occulta, & numquam manifest#da, vel alia ratione; non esset peccatum contra ius naturæ tale# eligere, nec contra ius diuinum positiuum: quia nullo tali id est prohibitum: nec testimonium Deuter. est ad rem: tum, quia ibi frater non vocatur, qui est eiusdem religionis; sed qui eiusdem nationis, vnde eti# si esset eiusdem religionis, si erat diuersæ nationis, non poterat licitè eligi, esto electio esset valida: tum quia lex vetus, quatenus positiua, penitus fuit abrogata, solis manentibus præceptis naturalibus,[1061] quæ moralia dicuntur, & illud præceptum ad iudicialia reuocatur, cùm pertineat ad electionem iudicis supremi. Nec mirum cum præcepta prohibentia gradus aliquos consanguinitatis in matrimonio, ad iudicialia reducantur, vimque in lege noua non habeant, nisi quatenus iure humano sint confirmata, retenta, aut renouata.

Iure tamen canonico hæreticus, aliúsve excom[1062]municatus, propter excommunicationem eligi n# potest licitè, nec validè, ex cap. venerabilem, de electione, vbi cum Pontifex dixisset, Conradum in Imperatorem eligi non potuisse, subiunxit: *sunt enim notoria impedimenta ducis*: scilicet excommunicatio. Item exc#municatum publicè denuntiatum vitare iure canonico debemus: ergo eum in Regem eligere iure non possumus: similiter Paganum, vel Iudæum eligere iure Ecclesiastico prohibemur in decreto d. 45. & in decretalibus lib. 5. tit. de Iudæis, & Sarracenis, de quo vide D. Thomam & eius interpretes 2. 2. qu. 10. art. 10. & ibidem Valentiam disp. 1. qu. 10. puncto 8.

Secunda difficultas est, an is, qui per tyrannide# **[sect. 76]** regnum occupauit, leges condere possit, quibus[1063] subditi astringantur. Respondeo, per se loquendo non possunt leges condere, nec subditi tenentur eis obedire: quia verè non est Rex, sed tyrannus. Si autem ex parte materiæ leges eius sint iustæ, an subditi possint (licet non teneantur) eas seruare? Pars affirmatiua suaderi potest: quia cuilibet licit# est facere id, quod bonum est: ergo,

si quod præcepit, bonum est, licitè possunt subditi id facere, cedendo iuri suo, & vim alterius patienter sustinendo. Imò addunt multi, posse subditos à tyr#no[1064] huiusmodi petere opera gratiæ, & iustitiæ, quæ in se iniusta non sunt: quamuis ab illo iniustè sint facienda per vsurpatam potestatem: quia tunc non inducunt ad malum: sed ad minus malum; minus enim malum est gubernare, quamdiu non deponit vsurpatum regnum, quàm non gubernare, licet in vtroque interim peccet sua culpa perplexus, Caietanus & Armilla verbo tyrannus, Nauarrus cap. 14. num. 41.

In contrarium verò est, quia obedire huic etiam in his, qu# aliàs licita, & honesta sunt, est cooperari iniustitiæ & fauere eius tyrannidi.

Ego in hac re dicerem cum nonnullis, quasdam **[sect. 77]** esse actiones ita honestas, vt in nullius nocumen[1065]tum cedant, nec indigeant potestate publica, vt rectè fiant, vt deferre hæc, vel illa arma, vel aliquid simile, aut soluere aliquod tributum, quod licet ex parte exigentis requirat potestatem publicam: n#[1066] tamen ex parte soluentis, & ipse nulli facit iniuri# soluendo, & suo iuri cede#do. Alias verò esse actiones, quæ inuoluunt nocumentum tertij, & vt iustè fiant, requirunt potestatem publicam, vt occidere malefactorem dignum morte, in prioribus per se malum non est seruare præcepta tyranni: quia tales actiones honestè fieri possunt nulla interuenie#te publica potesttate: nec vitiantur, quia ex lege iniusta fiant, quia illa non est cooperatio, sed tolerantia violentiæ nullum afferens nocumentum: ergo per se non est ibi malitia: oportet tame# scandalum vitare, & non dare occasionem tyr#no, vt in sua iniustitia perseueret, quantùm c#modè fieri potest, resistendo illi: quod omittere, per accidens erit aliquando malum: at in posterioribus actionibus contrarium videtur: quia honestas illarum pendet ex vera potestate publica, & hoc est verum in rigore, quantum est ex parte tyranni: secus si Resp. non potens c#modè illi resistere, eum toleret, & ab eo se sinat gubernari, taciteque velit, vt velle tenetur, iustitiam per illum administrari, & leges Reip. conuenientes ferri: quia minus malum est per illum gubernari, quàm omnino carere gubernatore, & tunc non erit peccatum obedire illi in illis actibus: quia consensus Reip. dat auctoritatem tyranno interim, dum non potest iug#[1067] eius excutere: & quamuis ipse tyrannus peccet mortaliter iniustè retinendo, & non deponendo principarum, non tamen peccat, nisi fortè ex scientia erronea, iudic#do, & alios actus exerce#do: quia illos exercet auctoritate Reip. & tenetur illos exercere ex suppositione, quòd non deponat principatum, & ideo si condemnet hominem ad mortem, quæ à legitimo Rege posset ei inferri, non peccat contra iustitiam, nec tenetur ad restitutionem: & hoc ipsum esset dicendum, etiam si cum aliis diceremus, peccare contra Remp. vel alium regem vsurpatione iudicij: hæc enim vsurpatio, si adsir auctoritas Reip. eam concedentis ad maiora mala vitanda, non est contra iustitiam rei, nec obligat ad restituendum aliquid ipsi, vel eius hæredibus. Iudices verò ab ipso designati nullo modo pec[1068]cant, quia ex consensu Reip. licitè illa officia acceptant & exercent.

Quod autem dicebamus, leges, & sententias ty **[sect. 78]** ranni pacificè possidentis regnum, validas esse, &[1069] ciues obligare ex consensu & auctoritate Reip. docet Victoria de potest. ciuili num. 23. Valentia 2. 2. disp. 4. quæst. 5. punct. 2. con. 1. in fine, Molina tract. 2. de inst. disp. 24. in fin. Bannes 2. 2. qu. 60. ar. 6. dub. 2. Salon. eodem art. controuer. 1. Aragon dub. vlt. Idemq#ue docent de aliis præceptis, & actis, nempe valida esse, vimque habere obligandi, non minùs quàm si à legitimo principe emanassent. Malè ergo Sotus lib. 3. iust. qu. 4. art. 6. absolutè dixit, tyrannum, qui Remp. inuasit, non posse

ferre vllam legem, nec ius dicere, quod obliget in conscientia: ac proinde sententias eius esse irritas.

An verò sit obligatio soluendi illi tributa, quidam affirmant, quia Romani vi oppresserunt Iudæos per tyrannidem: tamen Dominus Mathei 22.[1070] insinuat, Cæsari reddendum tributum. Alij dicunt, neminem in conscientia teneri tyranno tributum soluere, nisi fortè causa scandali vel maioris mali vitandi; nec enim ratio id dictat, nec Resp. censeturid velle: quia expedit, illum non abundare, vt faciliùs possit iugum eius excuti: & sententia Domini est generalis solum significans, Principi reddendum, quod ei debetur: non enim conueniebat, vt alterutram partem distinctè definiret.

Sed contra id, quod diximus, etiam si tyrannus ille hominem damnaret ad mortem, nec peccare contra iustitiam rei, nec teneri ad restitutionem **[142]** pro homicidio, arguitur: nam etiamsi Resp. con[1071]cedat ei tacirè ad hoc auctoritatem: tamen hac non intendit vti; sed ea tantùm, quam vsurpauit; ergo occidit illum auctoritate priuata, ac proinde est homicida, & tenetur ad restitutione#; sicut quiuis alius priuatus sontem occidens. Respondeo, tyrannum non excludere eam auctoritatem, qu# Resp. ad huiusmodi actus illi concedit. Sed intendere vti omni sua auctoritate, quam habet: & ideo occidit illum auctoritate publica: vnde non est homicida, nec tenetur ad restitutionem: imò etiam si putaret, se omninò nullam habere auctoritatem, & omnem excludere expressè volens, vti sola auctoritate priuata: si tamen re vera illam haberet, licet formaliter peccaret contra iustitiam: tamen non materialiter, & hoc sufficere, vt excusetur à restitutione, vt patet in eo, qui comburit rem suam, putans esse hostis.

SECTIO XVI. *An Resp. reuocare possit facultatem ferendi leges Imperatoribus, Regibus, aliísve principibus concessam.*

ANtoninvs 1. par. tit. 18. cap. vni. **[sect. 79]** in prin. vers. lex secundum Isidorum, sic scribit *Gloss. in cap. constitutio d. 2. dicit, quòd olim populus statuit leges: sed hodie transtulit potestatem suam in Imperatorem, vt instit. de iure nat.* §. *sed quod Principi, vel quòd hodie eti# populus potest legem statuere, & quòd dicitur in d. l. tr#stulit, id est, concessit. Addit hîc Archidiaconus, dicunt quidam, quòd populus hodie non potest condere legem argumento ad hoc C. de legibus l. vltima. Alij vt Laudensis dicunt c#trà, scilicet, quòd populus potest auferre auctoritatem Imperatori: sed omnes Ecclesiæ non possunt tollere auctoritatem Papæ, & ratio est, quia Papa non habet auctoritatem ab Ecclesiis, sed Ecclesia ab eo, arg. cap. quamuis d. 21. ex Dominica enim iussione, & Conciliorum auctoritate Papa habet suam iurisdi*[1072]*ctionem, & non ex translatione populi sicut Imperator, cap. significasti, de electione, & dicunt hi quoad potestatem translatam per populum in Imperatorem condendi legem, quòd populus potest reuocare istam potestatem, cùm vult, sicut iudex, qui delegat: quia proprietas apud eum rem#sit. Nec obstat illa lex vlti. C. de legibus: quia ibi illud, soli, non excludit populum arg. 15. qu. 7. §. Episcopus: sed tale est, ac si diceret, soli principi, id est, nulli alij soli. Nec obstat cap. super quæstionum, de officio deleg. quia illa iura loquuntur in delegato, in alio fortè secus, vt ff. de officio præsidis l. vlt.* Hæc Antoninus, quibus videtur probare sententiam Archidiaconi, quia illam non reprobat.

Sed existimo primò, potestatem condendi le[1073]ges concessam Imperatori irreuocabiliter: nam si populus eam potestatem posset Imperatori reuocare, concessio esset parui mome#ti: & eodem modo videmus concedi solere regibus potestatem legislatiuam: nec enim populi eam reuocant, aut reuocare tentant, aut minantur, magis quàm potestatem gubernatiuam: quam constat irreuocabiliter concedi solere: & alioqui reges non haberent supremam potestatem legislatiuam, vel gubernatiuam in subditum, sed inferiorem populo & dependentem ab illo.

Secundò, existimo tandem populum Roman#[1074] à se abdicasse potestatem condendi leges, & totam in principem transtulisse: quia sic expediebat, ne tot essent legislatores: maximè quòd timeri posset antinomia, & opposito in legibus ipsis: quod esset grauissimum inconueniens, cum legislatores esse#t independentes, & minimè subordinati, ac proinde nullus posset tollere, vel auctoritati, vel interpretari legem alterius; & ad auferenda similia incommoda factum videtur, vt cùm populi regibus potestatem ferendi leges concedunt, eam à se ipsis abdicent.

8

[143] DISPVTATIO OCTAVA DE POTESTATE FERENDI LEGES ECCLESIASTICAS.

SECTIO PRIMA. *An in Ecclesia sit potestas ferendi leges Ecclesiasticas.*

MVlti hæretici docue[1075]runt, non esse in Ecclesia auctoritatem ad c#dendas leges Ecclesiasticas, Vvaldenses apud Antoninum 4. par. sum Theol. tit. 11. ca. 7. §. 2. Marsilius de Padua, in lib. cui titulus, defensor pacis, contra quem disputat Albertus Pyghius lib. 5. hierar. Eccles. Idem docuit Ioannes Vvicleph, vt patet in Concil. Constantiensi sess. 8. art. 38. in quo dixit, decretales Epistolas esse apocryphas, illosque stultos esse, qui illis student. Ipsum secutus est Ioannes Huss. vt patet in eod. Concil. sess. 15. art. 15. in quo dicebat, obedientiam Ecclesiasticam esse solùm inuentionem Sacerdotum Ecclesiæ. Idem docuit Ioan. de Vvessalia, vt patet ex libro d#nationis articulorum ipsius facto Moguntiæ anno 1449. in quorum primo dicebat, non posse Prælatos condere leges, quæ obligent in conscientia: sed solum exhortari populum ad sernanda præcepta Dei. Similiter Martinus Lutherus in captiui. Babyl. cap. de Baptismo, & in explicatio. visionis Danielis & art. 27. inter alios exhibitos Leoni 10. Melancton in confessione Augustiana art. 28. & in apologia eiusdem, & Caluinus 4. institut. cap. 10. §. 21. & 22. & cap. 11. & 12. dixer#t in Ecclesia non esse potestatem ad condendas veras leges obligantes per se in conscientia, non contentas expressè in scriptura: sed tantùm ad constituendum aliquem ordinem, qui non obliget, nisi ratione sc#dali: vt post Roffensem, Echium, & alios refert latè Cardinalis Bellarminus 4. de Pontifice cap. 15. Vazquez hîc disp. 152. cap. 1. Lorinus Act. 15. ver. 28. ex Cochleo in vita Lutheri, referens Lutherum hac de causa totum corpus iuris Canonici publicè combussisse; Castro infrà, qui pro hoc errore refert etiam pauperes de Lugduno. Ae#rius etiam apud Augustinum hæres. 53. & Epiphanium hæres. 75. Socratem 2. histo. ca. 35:[1076] & alios, dixit, ieiunia non esse

seruanda, ne videamur esse sub lege; verba Aeri; apud Epiph. sunt, *non erit ieiunium ordinatum: hæc enim Iudaica sunt, & sub iugo seruitutis: iusto enim lex non est posita*; *si verò volo ieiunare, eligam diem à me ipso, & ieiunabo propter libertatem.* Multi eundem errorem tribuunt Gersoni, & Almaino: sed quid isti senserint, posteà aperiemus.

Error hic suadetur primò ex Matthæo cap. vlt.[1077] *docentes eos seruare omnia, quæcumque mandaui vobis:* non ergo dedit Christus potestatem præcipiendi: sed docendi præcepta ipsius, vt colligebat Vvessalia.

Secundò ex Deutero. 4. *non addetis ad verbum,*[1078] *quod ego loquor vobis, neque minuetis ex eo,* & cap. 12. *quod præcipio tibi, hoc tantùm facito domino, non addas quidquam, nec minuas.* Vbi sermo est de præceptis cæremonialibus, & iudicialibus: nam cap. 4. præcedit, *audi Israel præcepta, atque iudicia, &c.* Ergo nec tunc fuit, nec modo est in Ecclesia licitum addere aliqua præcepta diuinis præceptis. Eodem spectat id Isa. 8. *ad legem magis, & Prophetas. Quòd si n# dixerint vobis iuxta verbum hoc, non erit eis lux matutina.* Prou. 30. *Omnis sermo Dei ignitus, &c. ne addas quidquam verbis illius, ne arguaris:* & Galat. 1. *Sed licet nos, aut Angelus de cælo euangelizet vobis præter quàm quod Euangeliz auimus vobis, anathema. sit.*

Tertiò, ex tota episto. ad Galat. in qua Paulus[1079] præsertim ostendit, Christum nos liberasse à iugo legis cap. 3. *ipse nos redemit à maledicto legis, legem mandatorum euacuans,* & cap. 4. *non sumus ancillæ filij*; *sed liberæ, qua libertate Christus nos liberauit:* & ca. 5. *state, & nolite iterum iugo seruitutis contineri,* & 2. Cor. 3. *vbi spiritus Domini, ibi libertas,* & 1. Cor. 7. *pretio empti estis, nolite fieri serui hominum*; quo loco non videtur præcipi, inquit Caluinus, ne serui obedïant dominis exteriori obedientia: dicitur enim Ephes. 6. *serui obedite Dominis carnalibus, &c.* nec vt mancipia fiant libera; sed ne legibus humanis cum timore peccati obediamus: quoniam à timore peccati Christus nos liberauit: nec satis est dicere, Paulum in illis locis loqui de lege veteri: quamuis enim hoc verum sit: tamen ea occasione extendit sermonem ad absolutam libertatem Christianam ab omni onere & iugo legis & traditionis humanæ: nam propterea dixit Christus Matth. 11. *iugum meum suaue est, & onus leue.* Et si Christus nos liberauit ab onere legis diuinæ, qualis erat lex vetus; multò magis ab onere legum humanarum, quæ sunt magis onerosæ & difficiliorem reddunt obseruantiam legis gratiæ. Vnde Augustinus epist. 119. ca. 19. reprehendens multitudinem Ecclesiasticarum legum, ait, *quamuis enim nec hoc inueniri possit, quomodò contrafidem sint*; *ipsam tamen religione# quàm paucissimis, & manifestissimis celebrationum sacramentis misericordia Dei esse liberam voluit: seruilibus oneribus premunt, vt tolerabilior sit conditio Iudæorum, qui etiamsi tempus libertatis non agnouerint: legalibus tamen sarcinis, non humanis præsumptionibus subiiciuntur.* Certè, cùm iugum legis veteris importabile dicatur, Act 15. etiam iugum religionis Christianæ importabile erit, si leges Ecclesiasticæ vim habent: quia sunt declupo plures, quàm leges Pentateuchi.

Quartò ex Isai. 33. *Dominus iudex noster, Dominus*[1080] **[144]** *legifer noster, Dominus Rex noster: ipse saluabit nos:* vbi insinuatur, huiusmodi munera respectu fidelium propria esse Dei: vnde Iacobi 4. *vnus est legislator, & iudex, qui potest perdere, & saluare.*

Quintò, quia Deus comminatur populo obser[1081]uanti præcepta hominum Isa. 29. dicens, *eo quòd appropinquat populus iste ore suo, & labiis suis glorificat me: cor autem eius*

longè est à me, & timuerunt me mandato hominis & doctrinis: ecce ego addam, &c. Similia habes Matth. 15. & 23. Marc. 7. Coloss. 2. ad Tit. 1. & 1. Tim. 4.

Sextum est argumentum ab exemplo: nam 4.[1082] Reg. 16. reprehenditur factum Achaz regis, & Vriæ Pontificis, qui in templo Hierosolymitano nouum altare ædificauerunt, quamuis ad ornatum templi: reprehenduntur autem, quia præter Domini præceptum, illud addiderunt & ca. 17. narratur, quosdam Iudæos interfectos fuisse à leonibus: quia Deum nouis ceremoniis præter legem coluerunt, & 3. Reg. 21. reprehenditur Manasses: quia in templo constituit aras sine præcepto Domini. Ex quibus infert Caluinus, nullum Pontificem, aut Principem posse nouas leges præter præcepta diuina condere. Quod confirmari etiam posset ex Matth. 23. *alligant enim onera grauia,* &c. *væ vobis hypocritæ,* &c. Nam videtur Christus reprehendere eos, quia diuinis præceptis alia adderent; sufficit enim seruare Dei mandata, Matth. 19. *si vis ad vitam ingredi, serua mandata.*

Septimò, quia ad finem naturalem sufficiunt le[1083]ges naturales, & ciuiles; ad supernaturalem autem sufficit lex diuina; ergo superfluæ, & inutiles sunt leges Ecclesiasticæ, ac proinde Christus non dedit potestatem condendi illas.

Octauo dicit Paulus, 1. Tim. 1. lex iusto non est[1084] posita.

Respondeo tamen, in Ecclesia esse potestatem[1085] condendi veras leges Ecclesiasticas, obligantes in conscientia. Cardinalis Bellarminus suprà cap. 16. &. sequentib. Vazquez disp. 152. cap. 2. Azor tomo 1. lib. 5. cap. 6. Valentia disp. 7. qu. 5. punct. 2. & 7. Castro. 1. de lege pœn. ca. 4. & lib. 6. contra hæres. verbo Ecclesia, hæres. 3. Driedo 1. de libert. Christiana à ca. 1. & præsertim ca. 9. Albertus Pyghius suprà. Sotus 1. iust. qu. 6. art. 4. Victoria relect. 1. de potestate Ecclesiæ, Medina C. de pœni. tract. 3. qu. de necessit. ieiunij, Adrianus quodlib. 6. Antoninus 2. part. tit. 18. Roffensis art. 27. contra Lutherum. Turrecremata 2. summæ cap. 45. & sequentibus, & alij Theologi 2. d. 44. & 4. d. 16. & 18. Canonistæ tit. de constit. & d. 15. & 96. Sebastianus Medicis tract. de legib. par. 1. qu. 8. Turrianus 1. pro canonibus Apost. cap. 27. & lib. 4. pro epist. Pontificum cap. 16. Ioan. Lorinus Act. 15. vers. 18. Patet[1086] ex Deuter. 17. vbi in Sacerdote ponitur potestas obligandi per præcepta sua; *qui non obediorit Sacerdotis imperio, morte moriatur,* & fortasse etiam poterat Sacerdos præcepta perpetua, ac proinde leges obligantes ferre: de quo in seq. sect. Ergo etiam in lege noua potest Pontifex præceptis, & legibus obligare: cùm sit perfectior potestas in Pontifice Christiano, quàm olim fuerit in Iudaico. Antecedens patet: quia illo cap. dicitur, *qui superbierit nolens obedire Sacerdotis Imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, ex decreto iudicis moriatur homo ille, & auferes malum de Israe#l:* vnde Matth. 16. *tibi dabo claues regri cœlorum, & quodcumque ligaueris, &c.* quod intelligitur de ligatione per legem, & præcepta, quæ est propriissimè ligatio iuxtaid Matth. 23. *Alligant enim onera grauia, & importabilia, & imponunt in humeros hominum: digito autem suo nolunt ea mouere,* vnde Hiero. Matth. 18. *potestatem,* inquit, *tribuit Apostolis, vt intelligant, qui à talibus damnantur, humanam sententiam diuina sententia roborari.* Clauium nomine principatus significatur: quia so[1087]let vrbis, vel domus clauis penes eum esse, qui in domo vel vrbe princeps est, sic Isai. 22. *Dabo claues domus Dauid super humerum eius,* & Apoc. 1. *Habeo claues mortis & inferni:* promittere ergo claues Petro fuit ei promittere principatum in Ecclesia, ratione cuius possit legibus, & præceptis ligare. Vnde Ioan. 21. Christus daturus Petro, quod ei promiserat, Matth. 16. ait, *pasce oues meas*: vbi verb# Græcum,

regere etiam significat, quia regulis, & pr#ceptis more regum debebat Petrus pascere oues Christi vice eiusdem, vnde doctissimus Maldonatus ibi ait, pascere idiomate Hebr#orum esse regere, vt patet Ps. 22. *Dominus regit me,* &c. Hebraicè *Dominus pascit me,* &c. Psal. 77. *Pascere Iacob seruum suum,* Psal. 79. *Qui regis Israel, intende.* Hebr. *qui pascis,* &c. Ad idem est illud Lucæ 10. *Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit:* quæ verba non solùm quoad doctrinam: sed etiam quoad præcepta esse intelligenda, præter expositores ibi, declarauit optimè Cyprianus lib. 4. epist. 9. Basilius in const. Monast. cap. 22. & 23. ad idem est id Ioannis 20. *sicut misit me pater, ego mitto vos,* id est, cum eadem potestate, vt interpretatur doctissimus Maldonatus ex Huberto, & Helia Cretensi: vel ad ide# opus, & ministerium, vt ibi interpretantur Chrysostomus, & Theophylactus: sed Christus fuit le[1088]gislator, & eius opus leges ferre, Psal. 2. *Dabo tibi gentes hæreditatem tuam, & possessionem tuam terminos terræ. reges eos in virga ferrea,* &c. Isaias 33. *Ipse est Rex noster, ipse legifer noster,* Tridentinum sess. 6. can. 21. *Si quis dixerit, Christum Iesum à Deo hominibus datum fuisse, vt redemptorem, cui fidant: non etiam, vt legislatorem, cui obediant, anathema sit.* Vide etiam Ioannem 15. Matthæum vlt. *Data est mihi omnis potestas:* Ergo & Apostoli eandem habuere potestatem, & ideò regnum Christi æternum est, iuxta illud, Luc. 1. *& regnabit in domo Iacob in æternum, & regni eius non erit finis:* quia non solùm eius leges in æternum erant duraturæ: sed per suos vicarios, & Ecclesiam, eiusque prælatos erat semper nouas leges laturus, & Paulus ait, hanc potestatem sibi datam esse *in ædificationem, & non in destructionem* 2. Cor. 10. ideo 1. Cor. 4. dicit, *vultis in virga veniam ad vos.* Virga enim significat potestatem gubernatiuam,[1089] quæ quatenus recta est, & dirigit, dicitur *virga directionis,* Psal. 44. quatenus verò cogit etiam per pœnas, dicitur ferrea, Psal. 2. *Reges eos in virga ferrea,* vide Chrysostomum & alios 1. Cor. 4. & Augustinum, 1. contra epist. Parmeniani cap. 1. & 2. de consensu Euangelij cap. 30. quos adducit Cardinalis Bellarminus illo c. 16. Item Matth. 18. *Si Ecclesi# non audierit, sit tibi sicut Ethmicus, & publicanus,* Heb. 13. *obedite præpositis vestris, & subiacete eis,* Rom. 13. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non enim est potestas, nisi à Deo, quæ autem sunt à Deo, ordinata sunt: itaque quic#que potestati resistit, Dei ordinationi resistit,* & infrà, *ideo necessitate subditi estote, non solùm propter iram: sed etiam propter conscienti#.* vbi quidam vulgati Codices, & Augustinus legunt, *necessitati,* fortè, vt vult Vazquez, potestatem appellat Paulus necessitatem: quia suis præceptis **[145]** obligat, at Gr#cus textus habet, *necessitas est subijci,*[1090] quia est obligatio subiectionis, & ibi Paulum loqui[1091] de conscientia & anima propria, ob quam est obediendum, docet Vazquez ex Beda, Anselmo, & Theodoreto, ibidem, & Augustino epist. 154. Imò & Caluino, & Petro Martyre hæreticis. Item ibi sermonem etiam esse de potestatibus spiritualibus fatetur Caluinus 4. instit. cap. 10. & meritò: quia verè sunt potestates, eò quòd potestatem habent, iuxta id 2. Cor. 13. *absens scripsi, vt non præsens duriùs agam,* & Petrus Act. 15. cum aliis Concilij patribus scribit gentibus ad fidem conuersis, *visum est Spiritui sancto, & nobis nil vltrà imponere vobis oneris, quàm hæc necessaria, vt abstineatis vos ab immolatis simulacrorum, & sanguine, & suffocato, & fornicatione,* &c. Hæc vocat necessaria: quia præcipiebantur sub mortali: ideò etiam vocat onera, & c#iungit ea cum fornicatione, & in illo verbo, vltrà, supponitur potuisse alia præcepta imponere, vt notant Turrianus 1. pro canonib. cap. 5. & lib. 6. const. Apost. Clementis cap. 12. & 20. & Vazquez illo cap. 2. & Lorinus suprà, & Ferdinandus Mendosius lib. 2. pro Concilio Illiberitano cap. 2. ait, *per*

hæc verba visum est vel placuit, solere in conciliis significari ea, quæ decernuntur, non constare lege diuina, naturali, aut positiua, sed humana, qualia fuerunt ista ab Apostolis decreta, præter fornicationem, quæ iure natur# mala est: sed quia non erat ita euide#s prohibita ab Apostolis est. Eodem actuum cap. vers. 41. de Paulo dicitur, *perambulabat autem Syriam, & & Ciliciam, confirmans Ecclesias, præcipiens custodire præcepta Apostolorum, & seniorum,* Et cap. 16. vers. 4. *tradebant eis custodire dogmata, quæ decreta erat ab*[1092] *Apostolis & senioribus, qui erant in Hierusalem,* & Chrysostomus homil. 33. in Acta, *vide,* inquit, *breuem epistolam#, nec epicheremata, nec syllogismos habentem: sed imperium: erat enim legislatio spiritus,* & can. 62. Aposto. imponitur grauissima pœna violantibus illud præceptum Concilij Apostolici, quod renouatum est in Concilio Aurelianensi, 2. can. 19. & 20. vide etiam Leonem epi. 77. & Nicetam cap. 5. Augustinum ep. 154. & lib. 32. contra Faustum cap. 13. Tertullianum in Apologet. cap. 9. Origene# 8. contra Celsum, Cyrillum Hierosolymitanum catechesi. 4. Euseb. 4. histo. ca. 1. in fine, in martyrio sanctæ Bl#dinæ, ex quibus omnibus colligitur, fuisse absolutum præceptum abstinendi ab immolato, & suffocato, & sanguine, etiam in secreto, & non tantùm ratione scandali, vt hæretici volunt: & obseruatum esse multo tempore in Ecclesia. Pro eadem re Turrianus locis proximè citatis, citat Iustinus Martyr, Gregorius Nazianzenus, qui tamen de ea loqui non videntur, vt notat Vazquez, vide Cardinalem Bellarminum suprà, & Concili# Vvormaciense cap. 65. vbi prohibetur, quòd Christiani vescantur auibus captis in laqueo, & strangulatis: eadem enim erat ratio sanguinis & suffocati. Imò Leo Imperator in nouella sua const. 58. hanc legem Apostolorum parum eo tempore obseruatam renouauit. Ratio verò huius fuit, non t#[1093]tùm propter scandalum: sed quia hoc genus cibi speciem quamdam habet superstitionis, vt notauit D. Thomas qu. 112. art. 6. ad 1. & Turrianus suprà. Hæc enim immolabantur Diis, tamquam pretiosa quædam sacrificia, vt ipse ibidem probat, & nos latiùs probabimus agentes de lege veteri & cessatione legalium.

Præcepta autem est huiusmodi abstinentia, non **[sect. 4]** solùm ob vitandum scandalum: sed eti#m, vt ita[1094] Christiani conuersi ex gentilismo, superstitionem gentili# obliuioni traderent, & magis ab ea distarent. Iam verò cessante in vniuersum eius legis causa, omninò lex illa cessauit: vt docent Vazquez & Lorinus suprà. Nulla enim exstat illius superstitionis memoria, & Paul. 1. Cor. 8. & 10. vel facultatem fa[1095]cit vescendi idolothytis: quia præceptum Apostolicum iusta de causa, consentientibus Apostolis, Corinthiis non promulgauerat: cùm post Concilium Apostolicum Act. 15. ingressus est Corinthum, acto. 18. vel solùm vult ostendere, ex natura rei nullum esse peccatum idolothytis vesci, vide plura de isto præcepto Apostolico apud Lorinum, Act. 15. vers. 20. de quo etiam nos dicemus disputantes, an leges humanæ obligent cum periculo vitæ: nam Augustinus illa epi. 154. ait, *melius esse, vt viator famis necessitate victus, nilque vspiam inuenie#s, nisi cibum in idolio positum, vbi nullus sit alius hominum, Christiana virtute id respuat.* Potest ergo Ecclesia leges facere de rebus non præceptis à Deo. Con[1096]firmatur, quia præceptum prohibens, bigamum ordinari, creditur latum à Paulo 1. Tim. 2. & colligitur ex Concilio Carthaginensi 4. can. 69. tamen humanum est omninò, & de re quæ non est præcepta à Deo, & Paulus 1. Cor. 7. distinguit, quæd# esse præcepta à Domino: quædam ab ipso Paulo & 1. Cor. 11. *Laudo vos, quòd præcepta mea tenetis,* & 1. Thessal. 4. *Scitis, quæ præcepta dederim vobis,* & ibidem, *qui hæc*

spernit, non hominem spernit: sed Deum, qui spiritum sanctum nobis dedit, & 2. Thessal. 3. *Confidimus in Domino de vobis, quoniam quæ præcipimus, facitis, & facietis,* & infrà, *si quis non obedierit verbo nostro per Epistolam, hunc notate, & ne commisceamini illi,* & 1. Timoth. 5. *Aduersus presbyterum accusatione# noli recipere, nisi sub duobus, aut tribus testibus,* & 1. Tim. 3. & ad Titum 1. aliqua circa ministrorum ordinationes constituit. Pleni sunt canones Apostolorum, Concilia, Decreta, & Decretales, Clementinæ, Extrauagantes, aliiq#ue Ecclesiastici libri, & Epistolæ, Ecclesiasticis legibus, & pr#ceptis de rebus non pr#ceptis à Deo, & non dubium, quin h#c potestas leges ferendi sit perpetua Ecclesiæ tradi[1097]tio, vsus, & consuetudo. Vide Cyprianum lib. 1. ep. 3. & 11. li. 4. ep. 9. Chrysostomum 2. de Sacerdotio, & ep. 1. ad Innocentium, & hom. 70. ad popu. Augustinum ser. 42. & 46. de verbis Domini, Clementem I. ep. 1. Decretali, vbi inter cætera ait, *obedientiam & humiliationem, quæ superioribus exhibetur, Domino exhiberi,* & Damasus cap. violatores, 15. quæ. 1. Bernardum lib. de præcepto, & dispen. Concil. Chalcedonense actio. 15. Romanum sub Hilario I. can. 1. Sextam synodum Act. 4. octauam Synodum Act. 1. Toletanum 3. Can. 1. Florentin# in vnio. Armenorum, Constantiense, Viennense, & Tridentinum, quæ posteà citabimus.

Ratio est manifesta: nam superiores, pastores, **[sect. 5]** Episcopi, seu superintendentes auctoritatem ha[1098]bent ferendi leges, & præcepta obligantia 7. polit. ca. 6. & 9. Plato. 2. de Rep. & 8. de legibus, sed Prælati Ecclesiæ sunt huiusmodi Matth. 23. Rom. 13. 1. Petr. 2. & 5. Ephes. 4. 1. Cor. 12. ergo. Item, quia si in Ecclesia non esset potestas condendi leges in spiritualibus, non esset bene gubernata: leges enim ciuiles, cùm circa temporalia versentur, non sufficiunt: nec verò sufficit lex diuina naturalis; quia ad nullam Remp. gubernandam sufficit lex naturæ: Oportet enim addere multa iuri naturæ. Dem# **[146]** nec sufficit lex diuina positiua: quia paucissima præcipit, & non determinat tempus, & modum, vt in præcepto Confessionis, & Eucharistiæ: ergo oportet addere præcepta omninò noua, vel qui[1099]bus Christi præcepta determinentur: hinc Augustinus ep. 118. cap. 6. *non præcepit,* inquit, *Dominus, quo deinceps ordine Eucharistia sumatur, vt Apostolis, per quos Ecclesias dispositurus erat, seruaret hunc locum.* Sanè in domo Dei nil inordinatum esse debet, vt ait Leo epi. 85. aliàs 87. & habetur cap. miramur d. 61. & colligitur ex Rom. 13. *quæ à Deo sunt, ordinata sunt:* esset autem inordinatio in Ecclesia Dei, si non essent leges Ecclesiasticæ: ergo debent esse, ac proinde in Ecclesia est potestas illas ferendi.

Quæ quidem spiritualis dicitur, quia circa spi **[sect. 6]** ritualia versatur, & ad spiritualem finem ordina[1100]tur: vnde Nicolaus Papa epis. ad Michaelem Im[1101]peratorem inter alia dicit, *Imperatores indigere Ecclesiasticis legibus pro æterna vita:* habetur cap. cùm id verum d. 96. vbi multa alia decreta idem continent, præcipuè cap. duo sunt, & cap. si Imperator, in quo potestas hæc ad ciuilem comparatur, sicut anima ad corpus, cælestia ad terrena, æterna ad te#poralia. Idem sumitur ex cap. solitæ, de maior. & obedien. & ex Concilio Chalcedonensi Act. 3. Synodo 7. Gen. Act. 5. Toletana 3. cap. 13.

Probatur, quia potestas Christi secundum veriorem sententiam, solùm fuit in ordine ad finem supernaturalem. Ideo enim dixit, Ioan. 19. *Regn# meum non est de hoc mundo:* ergo & potestas Pontificis, seu Ecclesiæ, quæ est participatio potestatis Christi, & licet in Christo, aut in Ecclesia esset alia potestas: tamen hæc, de qua loquimur, spiri[1102]tualis est, & ad spiritualem finem ordinata: quia tamen temporalia ad spiritualia conducere possunt:

ideò per hanc potestatem circa temporalia, etiam leges fieri poterunt, vt dixi disput. præc. sect. 5.

Sed ad institutum reuertamur. In Ecclesia esse **[sect. 7]** potestatem condendi leges spirituales, confirmatur ex Concilio Constantiensi sess. 5. 8. & 13. & Bulla Leonis X. contra Lutherum art. 27. vbi ille[1103] error Vvicleph, Huss, & Lutheri damnatus fuit: habetur hæc Bulla Leonis tom. 5. conciliorum, & definitiones Constantiensis concilij confirmatæ sunt à Martino V. in Bulla, quæ habetur sess. vlt. & in Tridentino sess. 6. can. 20. definitur, hominem quantumcumque iustum, & perfectum teneri ad obseruantiam m#datorum Dei, & Ecclesiæ, & sess. 7. can. 8. damnantur, qui dixerint, baptizatos liberos esse ab omnibus legibus Ecclesiæ, ita vt parere n# teneantur, nisi sua sponte se velint subiicere: & in Concilio Viennensi relato in Clementina ad nostrum, de hæreticis, damnatur error Beguardorum & Beguinarum, asserentium, perfectos nulla lege obligari, qui non solùm damnantur propter præcepta diuina: sed etiam propter humana, pr#sertim Ecclesiastica: vnde non absurdè ad rem vtuntur Sotus, Valentia, & alij hoc testimonio; quamuis n# placeat Vazquez disput. 152. cap. 2. Pro eadem veritate, sic etiam argumentari licet: quia condere legem est actus suprem# potestatis, & maximi im[1104]perij, vt dicunt iurisperiti l. imperium ff. de iurisd. omni iud. Sed Pontifex in spiritualibus habet supremam potestatem, cùm sit Vicarius Christi, & habeat iura cœlestis imperij cap. 1. d. 22. cap. quanto de translat. epist. cap. 1. vt Ecclesiast. beneficia, ergo. Deinde Pontifex præest rebus omnibus concernentibus animam, cap. Imperator. cap. duo sunt d. 96. cap. quoniam d. 10. Ergo in spiritualibus omnes sunt ei subiecti, tamquam capiti: vt etiam habetur cap. omnis anima, de censib. cap. solutæ, de maior. & obedien. ergo in spiritualibus potest leges condere. Imperator potest leges condere: ergo & Pontifex: nam Pontifex est luminare maius ca. nouit de iudiciis, & cap. duo sunt 12. qu. 1. Item Pontifex neminem cognoscit superiorem, nisi[1105] Deum cap. patet, cap. nemo, cap. aliorum, ca. cuncta per mundum 9. qu. 3. Baldus l. rescripta C. de precib. Imp. offer. cap. sacrosancta 22. d. propterea ipse est solutus omnibus humanis legibus, glos. c. non liceat 12. qu. 2. Iurisperiti communiter cap. 1. de consuetud. & de consti. nemo autem est qui n# possit vel leges dare, vel accipere: ergo Pontifex leges ferre potest, & limitare, restringere, ac reuocare. Ideò in iure positiuo dicitur habere omnimodam & absolutam potestatem cap. proposuit de concess. præb. clem. 2. vt lite pend. ca. 2. de præb. in 6. gloss. cap. licet, de electio. Item princeps temporalis condit legem: quia in eum temporalis potestas tr#slata fuit, lege fin. C. de legi. ergo & Pontifex quia in ipsum translatum est Sacerdotium c. translato, de constit. cap. significasti, de electione. Deinde, maiorem potestatem habet Pontifex in[1106] spiritualibus, quàm Imperator in temporalibus c. significasti, de foro compet. Bartholus lege 1. §. post operis ff. de noui op. nunc. Panor. cap. ex multipli. de decimis, Sebastianus Medicis tractat. de legibus par. 1. qu. 8. n. 7. Sed Imperator in temporalibus potest leges condere: ergo à fortiori Papa in spiritualibus. Adeò, vt Beroius cap. cùm tu nu. 1. cap. 60. de vsuris, volum. 6. dixerit, Pontificem posse potestate ordinaria in terris, quæ Deus in cœlis. Omitto alia parui momenti, quæ adducit Medicis suprà n. 8. qui tamen bene admonet nu. 9. quamuis Papa possit leges condere absque consilio Cardinalium: ex benignitate tamen, & humanitate ipsius solere in arduis eorum consilium requirere. Quam sententiam esse communem, dicit Beroius Rubrica de constit. per l. humanum. C. de legibus.

Sed num. 11. & sequentibus ponit nonnullas limitationes, qu# aliquid obscuritatis, aut falsitatis continent: *conclusio*, inquit, *procedit, modò per constitutionem Papæ*, non turbetur vniuersalis status Ecclesiæ. Ioannes Andreas cap. 2. locati. Innocentius cap. quanto, de iureiurando, cap. sunt quidam 25. quæst. 1. *Secundò*, inquit, *procedit, nisi derogare velit in totum iuri diuino: nam licet illud ex causa in aliqua*[1107] *parte limitare possit: in totum tamen illud non potest tollere.* Decius potest Abbatem cap. quæ in Ecclesiarum, de constit. Tertiò procedit, nisi statueret aliquid, quod de sui natura malum esset, vt si præberet causam peccandi. Baldus cap. lator, de re iudic. vt si indistinctè apud omnes, & semper permitteret, licitas esse vsuras: nam licet ex causa graui possit quandoq#ue eas permittere: hoc potest tantùm necessitate vrgente. Iason l. cunctos populos, in 1. & 2. lectura. C. de s#ma Trinitate, & fide Catholica. Quartò non procedit, si iuri naturali, & rationali derogare velit in totum, *§.* sed naturalia, instit. de iure naturali, &c. in dubio tamen præsumitur semper rectè agere, gloss. cap. omnes, dist. 19. cap. non nos, dist. 40. hæc Medina, qui malè putat, Pontificem posse ex parte derogare iuri diuino, naturali, & positiuo, nullo enim modo id potest. An verò possit vsuras aliquando non solùm permittere, sed **[147]** etiam licitas facere, eo modo, quo multi dixere li[1108]citum fuisse Iudæis vsuras ab extraneis accipere: non quasi pretium, sed mutui ex donatione diuina dante illis verum ius, tractaui in materia de vsuris. Sic satis nobis est Pontifice# posse leges condere: eas tamen vt iustæ, & validæ sint, debere illas c#ditiones habere, quas in 1. disp. diximus esse requisitas, vt quòd sint in bonum commune, &c. & iam in superiore disput. docuimus, in temporalibus leges condere non posse, nisi in terris Ecclesiæ, vel in ordine ad spiritualia.

Ad primum hæreticorum fundamentum, re **[sect. 8]** spondeo primò, Christum non in singulis locis[1109] tradidisse hanc potestatem Ecclesiæ. Quamuis ergo dicemus, Matth. vlt. solùm egisse cum Aposto[1110]lis de prædicatione Euangelij, de baptismo, & obseruatione legis à Christo traditæ, satis est in aliis locis dictam potestatem tradidisse, vt vidimus. Et bene notat Vazquez dispu. citata cap. 4. argumentum hoc, quod est ab auctoritate negatiuè, friuolum esse, & captiosum. Secundò respondeo cum Cardinale Bellarmino suprà, cap. 17. & Vazquez dict. cap. 4. vnum ex præceptis Christi esse, vt obediamus prælatis: ideo enim Lucæ 10. dicit, *qui vos audit, me audit:* vbi contineri præceptum obediendi prælatis, docet Basilius in constit. monast. ca. 23. Cypria. epistola 69. ad Florentium imò ad Iudæos dixit Christus, Matth. 23. *Super cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisæi, omnia quæcumque dixerint vobis, seruate, & facite:* cùm ergo dicitur, *docentes eos seruare omnia quæcumque mandaui vobis*, ibi includitur obedientia ad prælatos Ecclesiæ.

Ad secundum respondeo primò, ibi non prohi[1111]beri additionem pr#ceptorum, modò non sint contraria præceptis diuinis, aut alioqui iniusta, nec adscribantur Deo: sed quasi humana imponantur. Vnde tempore legis veteris multa præcepta legimus sanctè addita diuinis, vt 1. Matth. 4. datur pr#ceptum de festo encæniorum, quod sua præsentia Christus honorauit, Ioan. 10. idem enim festum fuisse ex Humberto, & aliis tanquam probabilius docet doctissimus Maldonatus ibi, & Bellarminus suprà, cap. 17. & colligitur ex margine Bib. Vaticanorum Clementis VIII. authoritate editorum: nam in illo loco Machabæorum, locus Ioann. 10. refertur in margine. Item 1. Reg. 30. habetur nouum præceptum, vers. 25. & *factum est hoc scriptum ex illa die, & deinceps constitutum, & quasi lex in Israe#l, vsque in diem hanc:* vbi in Hebræo non habetur, quasi, vt notat Bellarminus, & licet

ita legendum sit: tamen non dicit similitudinem; sed veritatem, vt sæpe alibi auctore Ambrosio serm. 18. in Psalm. 118. & epist. 47. Augustino Psalm. 125. Gregorio 18. moral. cap. 4. Chrysostomo homil. 11. in Ioan. Theophylacti Euthymio, Toleto, & Maldonato in id Ioan. 1. *Gloriam quasi vnigeniti à Patre.* Pineda Iob 1. vers. 1. num. 16. & patet Iob 29. vers. 25. *cumque sederem quasi Rex:* Marci 6. *propheta est, quasi vnus ex prophetis* 1. Corin. 3. *Sic tamen quasi per ignem,* & est phrasis Hispana, *en fin tratase como Rey, procede como hombre de bien,* &c. sunt alia præcepta[1112] addita diuinis, Esther 9. Iudith vlt. 1. Reg. 10. Deut. 4. & 5. & 12. & vide D. Thomam Galat. 1. lect. 3. in fin. Valentiam dispu. 6. quæst. 5. punct. 7. qui etiam inde confirmat licitum fuisse eo tempore leges addere: quia per vota, & iuramenta porerant sibi leges seu obligationes imponere, vt de Nazaræis patet Num. 6. de Recabitis Ierem. 35. de Dauid Psalm. 118. *iuraui, & statui,* &c. Respondeo secundò cum Bellarmino suprà, c. 17.[1113] & 18. Vazquez cap. 4. Lorino Act. 15. vers. 18. etiam si Deus in veteri Testamento prohibuiss et per Moysem addere nouum præceptum diuinis: tamen non inde sequeretur, esse illicitum addere in lege gratiæ: quia lex illa populo solùm Iudaico, paruo quidem, & in vna regione concluso, lata fuit tam variis præceptis distincta, vt non videretur opus nouo alio præcepto, saltem perpetuo, & vim legis habente: lex autem Euangelica toti vniuerso deseruire debebat: meritò ergo Christus paucis vniuersalibus præceptis traditis, alia commisit Principibus, & prælatis Ecclesiæ danda pro diuersitate nationum, & prouinciarum, prout expedire videretur. Tum etiam, si rectè numerentur leges Iudaicæ, multò plures, & grauiores erant, quàm Ecclesiasticæ, & ciuiles simul, quæ Christianis traditæ sunt. Nam ferè omnes illæ singulos obligabant, at verò nunc singulos Christianos paucæ obligant leges, etiam si ius canonicum & ciuile innumeras continere videatur: nam si priuatas personas re[1114]spicias, præter paucapr#cepta Ecclesiastica in Catechismo puerorum contenta, vix aliud obligat: imò & præceptum decimas soluendi nec in omnibus regionibus, nec omnes personas constringit: cæteræ autem leges, vel pro iudicibus, vel pro sacerdotibus, vel pro contrahentibus c#stitut# sunt: & leges, quæ sacerdotibus, vel iudicibus impositæ sunt, minus onerosæ sunt, quàm quæ cuncto populo Iudaico impositæ fuerunt: non est ergo mirum, si Deus non reliquisset potestatem populo Iudaico ferendi nouas leges: Rectoribus autem Ecclesiæ eam concesserit. De hoc plura dicemus sectione sequenti.

Ad tertium respondeo, Paulum vbicumque lo **[sect. 9]** quitur de libertate legis gratiæ, non opponere il[1115]lam obedientiæ Prælatorum, aut Principum: alioqui sibi esset contrarius in aliis locis, quæ attulimus in hac sectione, pro legibus Ecclesiasticis, & superiori disput. sectione 1. pro ciuilibus: sed intendit excludere varias seruitutes. Pro quo aduerte, varias libertates Christum nobis attulisse. Pri[1116]ma est à seruitute peccati, de qua Rom. 6. *Liberati autem à peccato, serui facti estis iustitiæ.* Secunda à spiritu seruitutis, qua obediebatur olim legi ex timore seruili, seu pœnarum: nam Christus vberem gratiam attulit, qua suauiter, & ex amore obediamus legi Rom. 8. *Liberauit me à lege peccati & mortis: nam quod impossibile erat legi, in quo infirmabatur per carnem, Deus filium suum mittens in similitudinem carnis peccati, & de peccato damnauit peccatum in carne vt iustificatio legis impleretur in nobis, qui non sec#dùm carnem ambulamus: sed secundùm spiritum:* vbi Toletus annot. 2. ait, *liberatio hæc est, qua, homine à peccato veteri sanato, & Deo reconciliato per gratiam Christi, data est iam facultas, & robur, vt mens valeat concupiscentiam superare, & legem implere.* De hac etiam libertate agit Galat. 3. Tertia

libertas propria conuersis ex Iudaismo est à velamine cœcitatis, & ignorantiæ. 2. Cor. 3. *Habentes talem spiritum, multa fiducia vtimur, & non sicut Moyses ponebat velamen in faciem suam, vt non intenderent filij Israe#l in faciem eius,* &c. vsque, *Vbi spiritus Domini, ibi libertas. Vide Salmeronem:* ad hunc locum disputatione 4. Caietanum, Chrysostomum & Theodoretum, qui de libertate à velamine, & ignorantia hunc locum explicant. Alia & quarta libertas propria etiam **[148]** Iudæis, est à seruitute legis, quoad iudicialia, & c#remonialia: de qua Act. 15. *quid tentatis,* &c. & Galat. 4. & 5. vnde Paul. Rom. 7. ait illos liberatos à[1117] seruitute litteræ, vt tamen in nouitate spiritus seruire debeant, seruando non solùm nouam legem Dei; *quia translato sacerdotio necesse est, vt legis translatio fiat:* Hebr. sed etiam humanas, & præsertim Ecclesiasticas, quæ respectu totius Ecclesiæ paucissimæ sunt, nempe quatuor vel quinque, vt dicebamus, quæ sunt determinationes quædam diuini iuris, vt patet de præceptis confessionis, Eucharistiæ, & Missæ, & ieiunandi, & decimas soluendi, vt rectè Cardinalis Bellarminus illo ca. 18. qui etiam rectè ad Augustinum in argumento citatum, respondet, loqui de consuetudinibus particularibus vulgi, & hominum rudium, quæ paulatim obtinent vim legis, quæ quando nimium crescunt, deberent auctoritate Episcoporum abrogari, vt patet legenti.

De libertate autem Christiana, quam Christus nobis attulit, latè etiam Driedo 1. de libertate Christiana cap. 2. & sequentib. Vazquez disp. 152. cap. 4. num. 49. & sequentib. Valentia disputat. 7. quæst. 5. punct. 2. illud vero, 1. Corin. 7. *Nolite fieri serui hominum:* non indicat, non esse obediendum maioribus & superioribus, sed non esse obedien[1118]dum illis præcipuè propter ipsos, sed propter Deum, vt Ephes. 6. *Serui obedite dominis,* &c. *sicut Christo,* &c. & in rebus, quæ non sint contra diuina præcepta, vt explicant Caietanus, Chrysostomus, Theophylactus ibi: sic Galat. 1. *Si hominibus placerem, Christi seruus non essem:* de quo loco vide doctissimum Maldonatum, Ioan. 5. vers. 44. & cap. 15. vers. 20. & sanè Paulus in illo loco, 1. Cor. 7. non solùm non prohibet obsequia seruorum erga dominos: sed etiam dat consilium, vt etiam si possint fieri liberi, maneant in seruitute, vt probat Cardinalis Bellarminus 4. de Pontif. cap. 3. & Vazquez c. illo, 4. num. 53. ex illis verbis *vnusquisque in ea vocatione in qua vocatus est, inea permaneat: seruus vocatus es, non sit tibi curæ*; *sed si potes fieri liber, magis vtere:* idem ait Valentia illo punct. 2. in fin. Ad quartum respondeo, Iacobum velle, solùm **[sect. 10]** Christum esse legislatorem primarium, præcipuum,[1119] vel per Antonomasiam: cuius leges totam Ecclesiam etiam cum suo capite obligent, & ne ab ipso quidem capite possint abrogari, aut dispensari: nulla enim alia est, quæ non possit ab eo dispensari, & abrogari; & Pontifex est vicarius Christi, habetq#ue auctoritatem dependentem ab illo. Sic etiam Cyprianus lib. 1. epist. 3. ait, Pontificem esse iudicem loco Christi: & idem potest dici ad locum Isaiæ, sed Vazquez illo cap. 4. num. 42. ait, locum Isaiæ hac expositione non indigere, nec à Iacobo interpretari: sed alio sensu dixisse, *vnus est legislator, &c.* vult enim Isaias ciuitatem non opprimendam, quia Deus, qui fuit legislator populi Hebraici, peculiari modo erat Rex, & iudex illius. Simili modo possunt ea verba cum Adamo ad Christum referri: imò in loco Iacobi non dicitur absolutè, *vnus est legislator, & iudex:* sed cum limitatione, & restrictione, scilicet, *qui possit perdere, & saluare:* puniendo etiam pro internis peccatis, quo[1120]rum temerarium iudicium simul cum detractione reprehe#debat ibi Iacobus: ideò enim dixit, *Qui detrahit fratri, vel iudicat fratrem suum, detrahit legi, vel iudicat legem,* scilicet, quæ est contra detrahentes, & temerè iudicantes, vt exponit Gagneius, licet

Caietanus exponat, eum detrahere legi, qui fratrem seruatorem legis temerè iudicat, & damnat, tamquam legis transgressorem: vnde subdit Iacobus, *Tu autem quis es, qui iudicas proximum? vnus est enim legislator & iudex, qui potest perdere, & saluare,* scilicet pro internis, aut occultis, bonis, & malis: vide plura de hoc loco apud Vazquez suprà, & Salmeronem Iacobi 4. disput. 5.

Ad quintum respondeo, ibi esse sermonem de **[sect. 11]** mandatis, & traditionibus hominum contrariis diuinæ legi, aut friuolis, & inutilibus, vel de obseruatione humanorum mandatorum neglectis diuinis. Pro quo nota, quatuor esse traditionum[1121] genera. Primum earum, quas dixit Christus: sed à nullo canonico scriptore tradita sunt: secundum, earum, quas Apostoli sine scripto statuerunt. Tertium earum, quas Pontifices, & Ecclesiæ prælati præceperunt: sed scripta non sunt: sed posteà vsu, & consuetudine seruata sunt. Traditiones primi generis eandem vim habent cum mandatis Christi scriptis in Euangelio. Secundi verò cum præceptis Apostolicis scriptis, vide 2. Thess. 2. vers. 23. Tridentinum sess. 4. decreto de scripturis canonicis, & traditionibus: Idem est de traditionibus Ecclesiæ seu consuetudinibus, quia consuetudo habet vim legis cap. consuetudo, dist. 1. & l. diuturna. ff. de legibus. Quartum genus est traditionum,[1122] quæ à Rep. vel hominibus, qui non fuerunt prælati Ecclesiæ, emanarunt: harum quædam nec præceptis, nec consiliis Dei contrariæ sunt: aliæ sunt malæ, vel omninò vanæ & inutiles: has scriptura reprobat & reprehendit Isaiæ 29. *Timuerunt me mandatis hominum, & doctrinis*; quod Adamus, & alij interpretantur de mandatis, & doctrinis Pharisaicis, aut similibus pugnantibus cum doctrina, & lege Dei, vel de merè friuolis, & positis tantùm in rebus externis vnde Matth. 15. *Quare & vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram,* & infrà, *irritum fecistis mandatum Dei propter traditionem vestram,* & statim adducit dictum Isaiæ testimonium & Marci 7. dicitur, *relinquentes mandatum Dei, tenetis traditiones hominum, baptismata vrceorum & calicum, & alia similia his facitis multa.* Vide Coloss. 2. vers. 8. 1. Timot. 4. vers. 1. Titum 1. vers. 14. Ireneum lib. 2. cap. 12. & lib. 4. cap. 25. & 26.

Ad sextum respondeo cum Vasquez, disp. 152. **[sect. 12]** cap. 5. impudenter Caluinum exemplis illis abuti: nam Scriptura non reprehendit Achaz, & Ma[1123]nassem, quòd nouis cæremoniis coluerint Deum: sed quia fuerunt idololatræ: nam Achaz fecit in star altaris idoli Damasci, & altare Dei amouit de loco suo, & in solo illo nouo altari sacrificia offerri iussit: Manasses verò fecit altare vniuersæ militiæ cœli. Vero autem Deo altare nouum erigere prohibitum non erat: nam Salomon 3. Reg. 8. nouum ædificauit altare, & Pharis#i, atque Scrib# n# reprehenduntur à Christo, quòd adderent diuinis præceptis: sed quia mandata, quæ aliis imponebant, nolebant seruare, eáque anteponebant diuinis, & minora mandata Dei seruabant, maiotibus neglectis, Matth. 23. *Væ vobis, qui decimatis mentam, & anethum, & cyminum, & reliquistis quæ grauiora sunt legis, iudicium, misericordiam, & fidem: hæc oportuit facere, & illa non omittere.*

Ad septimum resp. nec leges diuinas, naturalem videlicet, & positiuam, nec leges ciuiles sufficere ad commune bonum Ecclesiæ: ideò Ecclesiæ relictam **[149]** esse potestatem ad condendas leges Ecclesiasticas.

Ad octauum posteà disputando de iis, qui legibus subiiciuntur, exponemus, quomodò Paulus, dixerit, *iusto non est lex posita.*

Vide alia si placet in Cardinale Bellarmino 4. de Ponti. locis citatis, præsertim ca. 17. 18. & tribus sequentibus, & in Vazquez disp. 152. ca. 5. qui latè respondet ad quatuor testimonia Sanctorum, qu# hæretici pro se adducunt, c. autem 1. n. 3. & latiùs disp. 154. c.

2. docet, Gersone#, & Almainum qui pro[1124] hæreticorum sententia à nonnullis citantur, l#gè aliter sentire, eorum sententiam explicabo disp. de obligatione legis humanæ, sect. 1. nunc solùm pro testimonio Origenis nota, solùm velle quòd prælati subditos magis amore, quam timore ducere debent, *in funiculis Adam,* &c. Oseæ 11. non negat aute# posse subditos legibus obligare, & pœnis, vbi opus fuerit, cohibere à peccatis: sic enim Christus Mat. 21. & Ioan. 2. cùm fecisset quasi flagellum de funiculo, omnes eiecit de templo, & numulariorum effudit æs, & mensas subuertit, & Petr. Act. 5. Ananiam & Sapphiram morte mulctauit, & Paul. 1. Cor. 5. nouercæ violatorem tradidit Sathanæ, & 1. Tim. 1. Alexandrum & Hymeneum, & 2. Thess. 3. inobedientem notare iussit, & cum illo non commisceri, vt confunderetur.

SECTIO II. *An in statu innocentiæ, lege veteri, & scripta fuerit potestas ferendi leges Ecclesiasticas, seu in ordine ad spiritualem finem.*

DIco primò, potestas ferendi leges spi **[sect. 13]** rituales, seu in ordine ad bonum ani[1125]mæ, & beatitudine# fuisset in statu pu[1126]ræ naturæ. Hæc conclusio planè est de mente Victoriæ relect. 1. de potest. Ecclesiast. qu. 3. nu. & propositione 3. vbi docet, potestatem spiritualem qu#tùm ad aliquos effectus habuisse ortum à iure naturali, & humano: sed in statu puræ naturæ esset ius naturale, & humanum: ergo ex his iuribus posset oriri in aliquo potestas legislatiua spiritualis, seu ferendi leges spirituales. Probatur autem ratione sumpta ex eodem Victoria, quia eti# potestas hæc necessaria esset in statu puræ naturæ: in eo enim intelligeretur, Deum esse, ac remuneratorem, ac finem naturalem esse; si quidem id cognosci potest sola ratione naturali, vt constat Rom. 1. tunc etiam intelligeretur, Deum esse colendum: posset ergo Resp per se, vel per alios ab ea designatos, magistratus, Sacerdotesque designare pro rebus sacris, & magistros, atque doctores rerum ad Dei cultum, ad animam, & ad futuram vitam pertine#tium, & leges ad eosdem fines necessarias, vel vtiles ferre: sine quibus Resp. non esset rectè instituta in ordine ad commune bonum animæ naturale, nec in ordine ad diuinum cultum, & possent homines reprehendi, sicut reprehenduntur à Paulo Rom. 1. *quia cùm cognouissent Deum, non sicut De# glorificauer#t: & quia seruierunt creaturæ, potiùs quàm creatori*, &c. Et alioqui in statu puræ naturæ non[1127] esset virtus moralis religionis ad Dei cultum ordinata: quare sicut humana institutione legimus fuisse Sacerdotes, Pontifices, & sacrificia falsorum Deorum, & leges ad idspectantes apud Paganos: de quo multa Alexander ab Alexandro 2. dierum Genial. cap. 8. & Tiraquellus ibi, & D. Thomas qu. 99. art. 3. ita potuerunt esse in statu puræ naturæ apud cognoscentes, & colentes verum Deum, vt etiam fuerint humana institutione apud aliquos eiusmodi in natura lapsa: imò Victoria ibidem propositione, & n. 6. ait, totam potestatem ad pr#dictos effectus potuisse institui à populo Israe#l, per auctoritatem c#petentem ipsi ex iure diuino, etiamsi à Deo instituta non fuisset; nam cognito Deo, & maiestate diuina per lumen naturale, vel fidei, potuit populus constituere Pontifices, Sacerdotes, sacrificia, cæremonias, & leges ad cultum diuinum, & animæ bonum spectantes.

Vnde à fortiori dicendum sec#dò est, eandem **[sect. 14]** potestatem, & vsum eius futuram in statu innoce#[1128]tiæ, si durasset, vt docet Victoria ibi q. 4. n. & prop.[1129] 1. Non

enim est dubitandum, quin in statu innocentiæ fuisset cultus diuinus, etiam exterior, cùm enim homo c#ponatur ex anima, & corpore, consentaneum est, vt vtriusque actionibus Deum colat. Item tunc etiam possent, & tenerentur homines attendere bono animæ, & beatitudini naturali alterius vitæ: ad hæc autem omnia, vel necessariæ, vel vtiles essent leges, magistratus, Sacerdotes, Pontifices, & alij sacrorum & rerum spiritualium ministri: ergo ad hæc omnia esset potestas in Rep. etiam secluso omni iure diuino positiuo per sol# ius simpliciter naturale, vel connaturale gratiæ, aut per ius humanum ab his profectum: alioqui etiam Resp. non esset decora, pulchra, & bene instituta.

Tertiò dicendum est cum eodem Victoria q. illa **[sect. 15]** 4. n. & proposi. 2. statim post peccatum in lege na[1130]turæ fuisse, vel permansisse in Rep. potestatem h#c[1131] spiritualem: quia tunc ex lumine naturali, & fidei cognosceretur Deum esse, & remuneratorem naturalem, & supernaturalem esse, item esse à nobis colendum, & res animæ, & alterius vitæ quærendas: ad idque necessarios fore Pontifices, Sacerdotes, magistratus & alios ministros, & leges accommodatas: ergo possent institui eiusmodi ministri, legesq#ue condi. Vnde Abel videtur fuisse Sacerdos: legimus enim Genes. 4. & Heb. 11. sacrificium acceptum obtulisse, & August. lib. 5. ad Orosium dicit, *Abel fuisse virginem, Sacerdotem & martyre#*; & Mel[1132]chisedech *erat Dei Sacerdos,* Genes. 14. vnde Christus dictus est *Sacerdos secundum ordinem Melchisedech,* Psal. 109. & Heb. 6. Sem etiam, & omnes primogenitos tunc fuisse Sacerdotes, plurimi affirmant, similiter autem potuerunt esse magistratus, & leges spirituales ex dictis iuribus procedentes, secluso omni iure diuino positiuo: quamuis, vt ibidem n. & prop. 3. subi#git Victoria, verisimile sit, speciali instinctu, & reuelatione Dei supernaturali hæc esse c#stituta; & iure diuino positiuo traditam Reip. potestate# spirituale# ad omnia ista per se, vel alios facie#da. Addo, fortè in statu innocentiæ traditam fuisse, & post peccatum perseuerasse: & quando pauci erant homines, vt in statu innoce#tiæ, vel circa te#pora Adæ, & Noe, fortè ex constitutione humana, vel diuina fuisse vnum, qui toti generi humano posset huiusmodi leges ferre: sed hocincertum est: cer[1133]t# autem, fuisse hanc potestatem saltem in toto ipso humano genere, & in particularibus Rebuspubl. respectu suorum subditor#, & constitutis principibus, & magistratibus in illis fuit h#c potestas. Et vt aliquando regia, & imperialis potestas simul fuit in eadem persona, in qua erat summum Sacerdoti#, seu p#tificatus, aliqu#do in diuersis: ita potestas c#de#di leges in ordine ad res temporales, & ad spirit. aliquando fuerunt in eadem persona, aliqu#do in diuersis.

[150] Quartò, dico cum Victoria ibi num. & prop. 4. **[sect. 16]** & 5. in lege scripta fuisse potestatem spiritualem,[1134] scilicet ad condendas leges spirituales, & alia hu[1135]iusmodi spiritualia pr#standa. Patet, quia tunc fuere Pontifices, & Sacerdotes ex institutione diuina: qui etiam post regum creationem permanserunt: & quamuis Victoria illa pro. 5. & nu. 6. dubitet, an Sacerdotes possent ferre leges, & præcepta obligantia in foro animæ, eò quòd cùm Deus tot pr#cepta c#remonialia, & iudicialia tradiderit, quibus omnia tam distinctè & speciatim erant instituta, non videbantur aliis humanis præceptis grauandi Iudæi: secus in lege Euangelica, in qua pauca Dei præcepta continentur: tamen ego non dubito, quin tunc Pontifices, & Sacerdotes potuerint pr#cepta imponere circa res sacras, & spirituales, saltem in iudicio: nam Deut. 17. dicitur, *qui superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, moriatur,* & Matth. 23. *Super Cathedram Moysi,* &c. *Omnia quæcumque dixerint vobis, seruate, & facite.* Sed non ita certò constat, nan potuerit

tunc aliquid extra iudicium præcipere, & multò minus, an potuerint imponere pr#cepta generalia perpetua, quæ vim & formam legis haberent: nam rectè intelligi potest potestas spiritualis iudicialis sine extraiudiciali, & extraiudicialis sine legislatiua: non quicumque potest[1136] imponere præcepta obligantia pro tempore, potest oblig#tia in perpetuum, etiam ipso defuncto, vel amoto ab officio, imò fortasse fuit hoc prohibitum Deut. 4. & 10. vbi prohibitum fuit aliquid addere diuinis præceptis: vnde Matth. 15. *Videntur reprehe#di traditiones seniorum,* quas scilicet, ipsi addiderant tamquam nouas leges: quod ita videtur exponere Chrysostomus ibi hom. 52. sentiens, ipsos Pontifices non potuisse fieri legislatores, ait enim: *innouatio ipsa nonparuum erat crimen,* & infrà, *non habet auctoritatem legis, quod ab hominibus inuentum est: quocircà non legem, sed traditionem hominum iniquissimorum appellat:* H#c Chrysostomus, ex quibus constat secundum illum non potuissé seniores licitè, aut validè leges facere, & Math. 23. hom. 73. ait, Christum ibi dixisse, *vt fierent, quæ Scribæ, & Pharisei dicerent: quoniam non sua, sed quæ per Moysem Deus imperauit, prædicarent.* Et quamuis legamus, eo tempore fuisse nouas aliquas festiuitates humano præcepto institutas, Esther. 9. Iudith vltim. 1. Machab. 4. non tamen constat, præcepta seruandi eiusmodi festa, ex sola Pontificum auctoritate manasse, an verò ex consensu, & voto totius populi: vnde 1. Machab. 4. *Statuit vniuersa Ecclesia, &c.*

Ex voto autem, & consensu totius populi ali[1137]quid diuinis præceptis addere prohibitum non erat. Propter hæc dicunt aliqui viri docti huius tempestatis, hanc opinionem sine vllo periculo defendi posse, maximè cùm id Matth. 23. *Omnia quæ dixerint vobis,* &c. *ad præcepta diuina referant multi patres,* quos citat & sequitur Doctissimus Maldonatus. Matth. 23. nu. 2.

His non obstantibus dico quintò, saltem pro **[sect. 17]** babilius esse Pontifices, seu Sacerdotes summos[1138] illius temporis potuisse veras leges in sacris & spiritualibus condere. Hoc significat Victoria illonu. 6. dicens, *Videtur dicendum de Sacerdotibus veteris legis, quòd haberent auctoritatem faciendi præcepta, & leges, vel saltem vim coactiuam ad instituendos ministros, & Leuitas, & pro tempore cogendi ad sacrificia, & oblationes, & reliqua, quæ erant legis & diuini cultus:* hoc enim est, *habere auctoritatem, & esse Pontificem: & præcepta eius obligarent, non minùs quam præcepta regis.* Et quòd tunc imposuerint eiusmodi præcepta, probat ex Matth. 15. *Propter traditiones vestras,* & Deut. 17. *Qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, &c.* Et Matth. 23. *Super Cathedram Moysi sederunt Scribæ, &c. Alligant enim onera grauia & importabilia, & imponunt in humeros hominum: non enim videtur loqui de præceptis legis diuinæ, cùm essent præcepta sapientiæ diuinæ, quæ disponit*[1139] *omnia suauiter*: *sed de præceptis Pontificum, & Sacerdotum, vt exponit glos. ibi.* Hæc Victoria, nec est cur potestatem istam præcipiendi restringamus ad præcepta temporalia non habentia rationem legis, c# textus absolutè, & generatim dicat, *non obedierit,* & traditiones non temporalia præcepta: sed in perpetuum lata, significent: vnde Cardinalis Bellarminus 4. de Ponti. c. 16. in princ. ex illo loco Deut. colligit, *euidenter,* inquit, *Pontifices illos, ac proinde nostros posse condere nouas leges, obligantes in conscientia:* quod latius docet cap. 17. & D. Thomas Galat. 1. lect. 3. in fine, vbi id abundantius æmulator existens paternarum mearum traditionum, explicat cum gloss. de legibus humanis validè, & iustè latis in eo populo. Confirmatur, quia etiam præcepta iudicialia erant plutima

in lege vereri: nihilomi[1140]nus tamen dignitas regia habebat potestatem condendi leges iudiciales: vnde Dauid 1. Reg. 30. quandam legem tulit: ergo & dignitas pontificia non erat sine tali potestate, cuius vsus poterat esse opportunus: imò interdum necessarius in illa Rep. Confirmatur etiam, quia in qualibet Rep. iure naturæ inest potestas condendi leges in ordine ad cultum Dei, & bonum animæ: ergo in illa: decentius autem est in Pontificibus, quàm in aliis personis: ergo erat in illis, siue ex ordinatione diuina, siue ex humana. Aduertendum est tamen, hanc[1141] potestatem legislatiuam in illa Rep. fuisse imperfectam; quia solùm se extendebat ad populum Iudaicum, & eius proselytos, qui pauci erant; non ad omnes fideles in toto orbe existentes: quia poterant etiam licitè legem Moysi non profiteri, & conseque#ter legibus Sacerdotum non obligari. Potestas autem legislatiua, quæ est in Ecclesia Christi, extendit se ad omnes baptizatos, qui sunt innumeri, & quales omnes tam fideles, quàm infideles esse tenentur. Deinde illa potestas Sacerdotum synagogæ, non fuit data, vt perpetuò duraret, sicut nec lex Moysi, qua finita, sicut legitimi Sacerdotes[1142] cessarent, ita potestas illa: licet enim modò Iudæi suos habeant Sacerdotes: non tamen sunt legitimi, nec obligare suos possunt, nisi fortè ad ritus, qui non habeant superstitiones Iudaicas, vel alias similes prohibitas: & hanc vim obligandi non habent à Deo; sed si illam habent, habent à Rep. potestas verò legislatiua competens Pontificibus Ecclesiæ, est à Deo, & in totum vniuersum, vt colligit Innocentius III. ex eo quòd dixit Christus, *pasce oues meas,* omnes autem sunt, vel debent esse oues Christi; vnde ad omnes pertinet h#c potestas; est etiam perpetua sicut Ecclesia ipsa, Matth. 16. *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi, &c.* & cap. 18. *Ecce ego vobisc# sum vsque ad consummationem sæculi.* Item hæc pote[1143]stas legislatiua adi#cta est in Sacerdotibus nostris alteri potestati iurisdictionis, & ordinis, habenti effectus supernaturales absoluendi, ordinandi, & alia sacramenta conferendi, consecrandi corpus Christi, & conferendi indulgentias, & excommu-**[151]**nicandi, seu priuandi suffragiis Ecclesiæ, dispe#sandi in votis, & matrimonio rato: quod tamen non habebat potestas illa.

SECTIO III. *Vtrùm hæc potestas legistatiua sit à Christo immediatè omnibus Apostolis, & summis Pontificibus concessa, & cœtui Ecclesiæ.*

PRima conclusio, hæc potestas im **[sect. 18]** mediatè à Christo data fuit Petro, est[1144] de fide ex Matth. 16. *tu es Petrus, &*[1145] *super hanc petram ædificabo ecclesiam meam, & tibi dabo claues regni cælorum, & quodcumque ligaueris super terram, erit ligatum & in cælis, &c.* quem locum latè & mirificè ponderat Cardinalis Bellarminus 1. de Pontif. cap. 10. & sequentibus; idem patet ex Ioann. 21. *Pasce oues meas,* de quo loco agit optimè idem Cardinalis Bellarminus ibidem cap. 14. & sequentib. nos tamen aduertimus, pascere ibi significare regere, & guberna[1146]re per leges & alia præcepta: vnde Psalm. 2. vbi legimus, *Reges eos in virga ferrea,* Hebraicè, *pasce eos* & Isai. 44. *Qui dieo Cyro, pastor meus es tu:* & 2. Reg. 5. *Tu pasces populum meum Israe#l, & eris princeps super eum,* & verbum Græcum, quo vtitur Ioannes, planè significat pascere regendo, & præsidendo, & Homer. lib. 2. Iliados vrens eodem, vocat sæpe Agame#nonem ###μ### ####, id est,

Pastorem populorum, & idem verbum est Matth. 2. vbi legimus, *Ex te erit mihi Dux, qui regat populum meum Israe#l:* supersit ex Mich. 5. vbi tamen verbum Hebræum meschel ######## dominari significat, & Apoca. 19. *& ipse reget eos in virga ferrea,* Græcè habetur idem verbum, quod Ioan. 21. ergo etiam hoc loco pascere est regere, vt Augustinus interpretatur & Gregorius in pastorali passim pastores vocat rectores: dum autem apud Ioannem dicitur indefinitè, *pasce oues meas,* indicatur etiam, alios Apostolos esse pascendos & regendos à Petro, quia sunt oues Christi, & maiori proprietate quàm cæteri, qui magis sunt agni quàm oues: ideò in cap. in nouo Testamento, & cap. ita dominus, dist. 19. dicitur, Petro esse datam potestatem, vt capiti, cæteris verò, vt membris: idem habetur cap. omnibus, cap. manet, cap. cùm beatissimus, cap. loquuntur, 24. q. 1. eadémque veritas, & Ecclesiæ traditio colligitur ex dist. 96. & multis aliis locis decreti; vide Cardinalem Bellarminum 1. de Pontif. cap. 16.

Secunda conclusio, hæc potestas aliis Aposto **[sect. 19]** lis data est immediatè à Christo: minus tamen[1147] perfectè quàm Petro; & nomine Apostolorum certum est in hac parte comprehendendum esse Paulum; & aliqui idem probabile putant de Barnaba; de quo vide gloss. cap. in nouo, dist. 21. Prior pars conclusionis est contra Turrecrematam 2. summæ, cap. 54. & Iacobatium 10. de conciliis art. 7. asserentes, Apostolos non à Christo immediatè: sed à Petro iurisdictionem accepisse. Sed nostram sententiam docent Victoria relect. 2. de potest. Eccles. qu. 2. num. 9. & 10. Castro. 2. de iusta hæret. pun. cap. 24. Caietanus tract. de auctoritate Papæ, & Concilij cap. 3. Sotus 4. d. 20. quæst. 1. art. 2. Franciscus Vargas libello de hac iurisd. Heruæus lib. de potest. Pap#, Gabriel lect. 3. in canon. Bonauentura, Albertus, Durandus, & alij 4. dist. 18. 20. aut 24. Cardinalis Bellarminus 4. de Pontif. cap. 23. & lib. 1. cap. 9. Suarez 3. par. tomo 4. disp. 16. sect. 3. nu. 30. & alij communiter, estq#ue certa. Probatur primò ex Matth. 18. vbi Christus omnibus Apostolis dicit, *quæcum# ligaueritis,* &c. nam vnus modus ligandi est per præcepta, iuxta id Matthæi, 23. *alligant onera grauia.* Secundò ex Ioanne 20. *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos:* quibus verbis patet, Apostolos factos fuisse Vicarios Christi, &[1148] generales legatos eius pro toto vniuerso, & officium eiusdem Christi accepisse, iuxta id 2. Cor. 5. *pro Christo legatione fungimur,* & ideo omnibus dixit Christus Matth. vlt. *euntes in mundum vniuersum,* & Paul. 2. Cor. 11. *instantia mea quotidiana, sollicitu*[1149]*do omnium Ecclesiarum,* scilicet, quia omnibus præerat auctoritate à Deo accepta: nam profitetur, se hanc potestatem habere, & à Domino accepisse, 1. Cor. 4. 2. Cor. 10. & 13. 1. Thes. 4. *Scitis, quæ præcepta dederim vobis per Dominum Iesum,* & Gal. 1. *Paulus Apostolus, non ab hominibus, nec qui per hominem*: *sed per Iesum Christum, & Deum Patrem,* & ibidem, *cum autem placuit ei, qui me segregauit ex vtero matris meæ, & vocauit me per gratiam suam, continuò non acquieui carni, & sanguini, nec veni Hierosolymam ad antecessores meos Apostolos: sed abij in Arabiam, & iterum reuersus sum Damascum: Deinde post annos tres veni Hierosolymam videre Petrum,* ergo non à Petro accepit iurisdictionem: vnde cap. 2. *mihi enim, qui videbantur esse aliquid, nil contulerunt.* Actorum etiam 1. patet, Matthiam non fuisse ab Apostolis[1150] electum, nec datam ei vllam auctoritatem: sed implorata diuinitus, & impetrata electione eius, mox inter Apostolos annumeratum. Certè si Apostoli omnes à Petro habuerunt iurisdictionem, in Matthia maxime id ostendi debuisset omnes: ergo immediatè à Christo potestatem iurisdictionis acceperunt, vt etiam patet ex cap. loquitur

Dominus 24. qu. 1. sumpto ex Cypriano, lib. de vnitate Eccles. seu de simplicitate prælatorum, dicente, *loquitur Dominus ad Petrum, tibi dabo claues regni cælorum, & eidem post Resurrectione# suam dixit, Pasce oues meas: & quamuis Apostolis omnibus post Resurrectione# suam parem potestatem tribuat & dicat, sicut misit me Pater, & ego mitto vos, vt vnitate# manifestaret, vnam cathedr# instituit,* &c. Similia habentur in aliis canonibus eade# causa & qu. Anacletus ep. ad omnes Episcopos Italiæ relata cap. in nouo 21. d. ait, *cæteri Apostoli c# Petro pari consortio honorem & potestatem acceperunt.* [1151]

Tertiò probatur, quoniam Apostoli à solo Chri[1152]sto facti sunt, vt patet Luc. 6. *Vocauit discipulos suos, & elegit duodecim ex ipsis, quos & Apostolos nominauit,* & Ioan. 6. *nonne ego vos duodecim elegi.* Vide eti# Marci 3. vers. 13. & 14. quod autem Apostoli habuerint iurisdictionem, patet tum ex gestis Pauli, qui 1. Cor. 5. excommunicat, & 1. Cor. 6. 7. 11. & 14. & alibi passim leges constituit, rum quia Apostolica dignitas est prima in Ecclesia, vt patet 1. Cor. 12. & Ephes. 4. *Et quosdam quidem posuit in Ecclesia, primùm Apostolos, deinde Prophetas,* &c. Vide D. Thomam. 1. Cor. 12. Nec mitum, quòd antequàm essent Sacerdotes, vel Episcopi; ordinati enim sunt in cœna, vt docet Tridentinum sess. 22. cap. 1. haberent iurisdictione#: Dominus enim variis tem[1153]poribus varias contulit Apostolis potestates, & pr#cipuè Ioan. 20. absoluit, quod ante passionem inchoauit, & Episcopi, & Pontifex summus ante consecrationem, & potestatem ordinis potest habere iurisdictionem. Confirmatur, nam auctore D. Tho. 1. Cor. 12. ad officium Apostolorum primò, **[152]** & potissimè spectat gubernare Ecclesiam, quæ sine potestate ferendi leges manca esset: sed Apostolicum munus immediatè acceperunt à Deo: ergo & potestatem legislatiuam in totam Ecclesiam.

Quartò probatur, quia ad fundandam Eccle[1154]siam necessaria erat hæc potestas: Christus autem per seipsum immediatè contulit omnibus Apostolis omnia necessaria ad fundandam Ecclesiam non collectiuè, & per modum collegij, sed diuisiuè, siue diuisim, ac personaliter: quia ex vi sui muneris, & vocationis separandi erant, & dispergendi in vniuersum: ergo necesse erat, vt singuli irent cum potestate plantandi Ecclesias, creandi Episcopos, & ordinandi, ac præcipiendi omnia necessaria: ergo cum potestate legislatiua in solidum, & hoc significant verba Christi, *Euntes docete, &c.* & Matth. 28. *Ego mitto vos:* Ioan. 20. vnde, licet Act. 15. Apostoli congregati fuerint in vnum ad sta[1155]tuendum de legalibus: non id fecerunt, quia id ad vsum iurisdictionis suæ esset necessarium: sed ad maiorem satisfactionem fidelium, præsertim Hebræorum: sicut Paulus ascendit Hierosolymam ad conferendum suum Euangelium: non quia illi necessarium erat ad non errandum: habebat enim infallibilem assistentiam Spiritus sancti: sed propter exemplum, & maiorem vnionem, & pacem, & præcipuè propter subordinationem ad Petrum.

Secunda pars conclusionis sumitur ex patribus **[sect. 20]** citatis conclusione 1. asserentibus, hanc potesta[1156]tem datam Petro, vt capiti; aliis vt membris: nam sub his membris etiam alij Apostoli comprehenduntur, vt & sub verbis illis *pasce oues meas,* Ioann. 21. & hoc fuit necessarium ad perfectam vnitatem Ecclesiæ: quia non esset perfectè vnum corpus sine capite, nec cum multis capitibus: illud enim imperfectum; hoc monstruosum esset, vt notauit Cyprianus libr. de vnitate Ecclesiæ, & simplicitate prælatorum. Sumitur eadem pars etiam ex Augustino tract. 123. & vlt. in Ioan. & 1. de patientia Christiana cap. 17. Hieronym. 1. contra Iouinian. Leone serm. 3. assumptionis suæ.

Consistit autem diuersitas hæc primo & præ[1157]cipuè in hoc, quòd Petro potestas data est pro se, & successoribus in perpetuum super totum orbem; aliis verò per modum cuiusdam legationis personalis, & muneris finiendi cum eorum vita: ita sumitur ex patribus citatis, & ex nonnullis citandis conclusione sequentii, & ipso vsu: nam Apostoli non creabant Apostolos, sed Episcopos; nec eis successit aliquis cum iurisdictione in vniuersum[1158] orbe#, vt Petro, cuius sedes propterea dicitur Apostolica: quia, cùm Ecclesia futura esset perpetua, eius regimen perpetuò erat duraturum: quod quidem Petro, & eius successoribus collatum est. Alij verò Apostoli cùm hac amplissima iurisdictione solùm fuerunt initio Ecclesiæ necessarij, donec in omnem terram exiret sonus eorum: ideò Ecclesia sufficienter fundata, cessauit illa dignitas, perseuerauit autem Petri principatus, & primatus. Hoc significauit Christus in eo singulari modo, quo Petrum aliis præposuit. Secundò quia Petrus poterat alios Apostolos suis legibus obligare, illi autem non poterant obligare illum, immò nec Coapostolos: quia erant omninò pares, par autem in parem non habet imperium, vt dixit Innocentius ca. innotuit, de electione: vnde Clemens 1. epist. 1. ad Iacob. & refertur cap. in illis, 80. dist. *Nec inter ipsos Apostolos par institutio fuit: sed vnus omnibus præfuit:* hinc etiam, vt ait Victoria suprà, ad Petrum pertinebat Concilia œcumenica cogere, videlicet etiam obligando Coapostolos, vt venirent ad illa, & gloss. dist. cap. in illis verbo, par, ait, non fuisse parem Apostolorum institutionem quoad admi[1159]nistrationem: licet fuerit par quoad consecrationem: & alij dicunt, si fortè contraria præciperent, (quod tamen numquam accidisse credo) præceptum Petri præualiturum. Tertiò quia Petrus secundùm aliquos, quibus tamen videtur aduersari Cardinalis Bellarminus 4. de Pontif. cap. 24. ratione 5. aliorum potestatem ex causa posset restringere, & coarctare, & eorum leges reuocare: illi verò non poterant id facere erga Petrum; imò nec erga alios Apostolos, quamuis quisque posset ex causa in aliorum legibus dispensare. Hæ excellentiæ probantur ex munere summi Pontificis, & pastoris, quod Petro collatum est, & ex subordinatione requisita ad perfectam vnitatem Ecclesiæ: imò verisimile nonnullis videtur, cæteros Apostolos rarò, vel numquam tulisse leges, quæ totam Ecclesiam obligarent, nisi ex consensu, & acceptatione Petri: vel eas tulisse in prouincias eas, quibus prædicabant, & posteà sciente, & consentiente Petro, ad alias Ecclesias deriuatas fuisse: cum ergo legeris apud Cyprianum suprà, vel alios Patres, omnes Apostolos fuisse pares, intellige quantùm ad dignitatem Apostolicam, & extensionem iurisdictionis in reliquas partes Ecclesiæ: non tamen absolutè; quia dignitas summi Pontificis fuit propria Petri. Errauit ergo gloss. cap. in nouo dist. 21. dicens, Petrum ab aliis Apostolis fuisse electum in caput. Nec obstat in eodem textu dici Apostolos alioqui pares in honore, & potestate, Petrum, principem suum esse, voluisse: intelligitur enim de voluntate consequente, seu approbationis: & satis constat de mente Pontificis.

Tertia conclusio, summus Pontifex immediatè **[sect. 21]** accepit à Christo potestatem legislatiuam. Con[1160]clusio est definita in Florentino sess. vltim. in liter. vnionis: Concilio Lugdunensi ca. vbi peticulum, de electione, §. cæterum, Bonifacius cap. vnam sanctam, de maioritate & obedientia. Tridentino sess. 14 cap. 7. Anacletus epist. 3. ad omnes Episcopos, cap. 3. refertur cap. 2. sacrosancta Romana 22. dist. Leone I. ser. de anniuersario assumptionis suæ ad Pontificat#, Athanasio ep. ad Felicem Papam, Chrysostomo 2. de sacerdo. non longè à principio. Probatur: nam quòd habeat hanc

potestatem est de fide, ex communi consensu, & traditione Ecclesi#, & ex dictis sect. 1. & statim afferendis: quòd autem habeat immediatè à Christo, docent omnes Doctores locis citatis conclus. 2. & passim alibi: & sisine errore negari non potest: nam Christus dedit hanc potestatem Petro pro se, & successoribus, in illis verbis, *super hanc petram,* &c. & *pasce oues meas:* vnde Anacletus suprà, *Romana,* inquit, *Ecclesia non ab Apostolis: sed ab ipso Domino primatum obtinuit:* &[1161] probat ex illis verbis, *super hanc petram,* &c. idem Gelasius cap. quamuis, dist. 22. vnde Innocentius 1. epist. 26. ad Concilium Mileuitanum, qu# est 93. inter epist. Augustini, & refertur cap. quoties, 7. 4. quæst. 1. Petrum se appellat dicens, *Non nisi ad Petrum, id est, ad sui nominis & honoris auctorem,* &c. & in cap. significasti, de electione dicitur leges Romani Pontificis non pendere à Conciliis: sed Conciliorum ab ipso, & insinuatur ratio: quia potestas illius sedis eadem est cum potestate Petri, & cap. **[153]** nouit, de iudiciis, de eodem dicitur: *cùm non humanæ constitutioni: sed diuinæ innitatur: quia potestas necessaria non ex homine: sed ex Deo est,* idem in cap. quanto, cap. licet & fere toto tit. de translat. episc. & quid moror? videatur Cardinalis Bellarminus 2. de Pontif. cap. 12. & pluribus aliis, vbi copiosissimè probat, Romanum Pontificem Petro succedere in Ecclesiastica Monarchia, non iure huma[1162]no, sed diuino. Hinc Pontifex dicitur Christi vicarius: non autem Petri, sed successor, dicitur etiam habere plenitudinem potestatis, cap. ad honorem, de vsu pallij cap. decreto, 2. quæst. 6. & Nicolaus Papa cap. vlt. 9. quæst. 3. ait, *per principalem Apostolorum Petri, & Pauli dexteram, & potestatem, & ius habuimus,* &c. & Agatho Papa cap. sic omnes, 19. dist. *sanctiones Apostolicæ sedis accipiendæ sunt tamquam ipsius diuina voce Petri firmatæ.*

Probatur etiam ratione: quia hæc successio non **[sect. 22]** est iure sanguinis, aut hæreditario: sed per electio[1163]nem: electores autem non dant huiusmodi potestatem: quia coniuncta est cum potestatibus & priuilegiis verè supernaturalibus definiendi infallibiliter in rebus fidei, & aliis huiusmodi prærogatiuis, & priuilegiis, quæ solus Deus conferre potest, aut potuit, non Petrus, nec alij particulares homines, nec tota ipsa Ecclesia: ille qui dat ea priuilegia capiti Ecclesiæ, dat omnem potestatem iurisdictionis, requisitam ad rectam Ecclesiæ gubernationem: quamuis potestatem legislatiuam potuisset Deus concedere medi#te Petro, vel Ecclesia si voluisset, tamquam mediante causa principali morali, dando facultatem Petro, vel Ecclesiæ, vt suam iurisdictionem in alium transferre possent: imò Ecclesia seclusa omni institutione Christi, posset creare sibi legislatorem spiritualem, vel per seipsam condere sibi leges spirituales, vt diximus, in lege naturæ & Moysis: in ordine tamen ad totam potestatem spiritualem, quam habet Pontifex, tantùm habet Ecclesia nudum electionis ministerium, & ipsa proponente, & applicante, aut designante materiam, Deus inducit vniuersæ auctoritatis formam: Petrus etiam conditionem posuit, seu dispositionem, qua posita omnes Romani Pontifices hanc potestatem haberent colloc#do suam sedem Romæ: nam Deus statuerat, successores in Episcopatu Petri fore summos Pontifices: & hoc intendit Adrianus Papa, epist. ad Imperatores, quæ refertur memb. 7. synodo dicens, *Petrus Apostolus*[1164] *secum principatum successoribus suis perenniter reliquit: quemadmodum ipsi à Christo concessum est:* idem optimè explicatur in eadem synodo, in quadam epistola Ignatij Patriarchæ ad eumdem Adrianum.

Vnde falsa est quorundam canonistarum opi **[sect. 23]** nio, quam refert Turrecremata cap. 2. §. ideo, dist.[1165] 4. art. 2. dicentium, non posse Pontificem leges condere sine consilio & consensu Cardinalium, præsertim in rebus grauioribus, & fortasse sumebant argumentum ex vsu: solent enim Pontifices in propriis motibus, & bullis, seu constitutionibus dicere, *de fratrum nostrorum consilio.* Sed hoc omninò falsum est: nam Christus absolutè dixit Petro, & in eo ipsius successoribus, *pasce oues meas,* & non posuit illam potestatem tantùm in collegio Pontificis, & Cardinalium: quod sumitur ex iuribus citatis, & expressius ex cap. cuncta per mundum, 9. quæst. 3. & cap. duo sunt, 96. dist. & cap. 2. de præbendis in 6. & est communis sententia, vt refert Turrecremata suprà, & Decius rubr. de constitut. lectura 1. quæst. 3. Accedit, quòd antiquior est & immutabilior potestas hæc, & vsus eius, quàm consilium Cardinalium, de quo alibi.

Restat, vt explicemus, an hæc potestas legisla **[sect. 24]** tiua sit immediatè in cœtu Ecclesi#. Petrus Martyr[1166] hæreticus in comment. ad cap. 5. fatetur, in Ecclesia esse virgam ad puniendum: non tamen esse in vno aliquo homine, vt Romano Pontifice, vel in alio Episcopo. Sed in cœtu Ecclesi#: ex quo sequitur, potestatem legislatiuam non esse in Romano Pontifice, quia sine potestate puniendi otiosa esset, & vana. Illyricus centuria 1. lib. 2. cap. 7. & lib. de Episcoporum electione, & ex Catholicis, Cardinalis Cameracensis, Gerson, Almaynus tractatibus de potestate Ecclesiæ, Nicolaus Cussanus tractatu de concordia canonica lib. 2. cap. vltim. Abulensis Matth. 18. quæst. 108. & in defensione trium conclusionum, Cardinalis Florentinus, & Panormitanus cap. significasti, de electione, omne# potestatem soluendi, & ligandi tribuisse Christ# immediatè Ecclesiæ docent. Suadetur primò ex[1167] Matth. 18. *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus,* &c. Ergo Ecclesia est, quæ facultatem habet excommunicandi, &c. Vnde 1. Cor. 5. *Ego quidem*[1168] *absens corpore: præsens autem spiritu, iam iudicaui, vt præsens, eum, qui sic operatus est, in nomine Domini nostri Iesu Christi congregatis vobis, & meo spiritu.* Tertiò ex Act. 15. *Placuit nobis collectis in vnum mittere*[1169] *ad vos,* &c. *Visum est spiritui sancto & nobis:* Ergo Concilium generale representans vniuersalem Ecclesiam, habebat immediatè illam potestatem. Vnde Concilium Constantiense sessio. 4. statuit. *Quòd ipsa synodus in spiritu Sancto legitimè congregata, vniuersale Concilium faciens, Ecclesiam Catholicam militantem repræsentans, potestatem à Christo immediatè habet, cui quilibet cuiuscumque status & dignitatis, etiamsi Papalis existat, obedire tenetur in iis, quæ pertinent ad fidem & extirpationem dicti schismatis, & reformationem generalem Ecclesiæ in capite, & in membris:* & sessione 6. in citatione contra Hieronymum de Praga, & ferè in omnibus aliis sessionibus Concilium illud asseruerat, repræsentare vniuersalem, & Catholicam Ecclesiam: quod etiam ait Concilium Basiliense sess. 1. 2. & 3. immò & definit, quod ex Constant. sess. 4. adduximus.

Quartò, Concilium generale potest leges ferre:[1170] & non auctoritate alicuius creaturæ: ergo Dei sibi immediatè concessa. Quintò Respublica tempo[1171]ralis habet immediatè potestatem legislatiuam: ergo credibile est eandem datam esse Ecclesiæ dilectæ à Deo, à quo est etiam data Reip. temporali: *Non enim est potestas nisi à Deo,* Rom. 13. sic enim Ecclesia melius sibi prospicere poterat. Sextò alio[1172]qui defuncto Pontifice non posset Ecclesia leges condere: quia ab illo secundùm aduersarios pendet omnis potestas Ecclesiastica.

Dicendum tamen, nullam potestatem esse im **[sect. 25]** mediatè in cœtu Ecclesiæ. Sic omnes Theologi[1173] huius temporis, quos diligenter recenset Bellarm. 2. de consiliis cap. 14. & sequentib. id probans. Adde Victoriam relect. 2. de potestate Ecclesiæ qu. 1. num. 4. & quæst. 2. num. 7. Molinam tomo 1. iustit. tract. 2. disp. 21. Suadent aliqui ex 1. Corin. 12. *Si totum corpus oculus, vbi auditus? si totum auditus, vbi odoratus? nunc autem posuit Deus membra, vnumquod## eorum in corpore, sicut voluit. Sic,* inquit Paulus, *posuit Deus in Ecclesia, primum Apostolos, sec#dò* **[154]** *Prophetas, tertio Doctores, deinde virtutes,* &c. qua latè explicat Salmeron ad illum locum disput. 20. Addit Paulus, *nunquid omnes Apostoli, &c.* & Ephes. 4. *ipse dedit quosdam quidem Apostolos, alios verò Euangelistas,* &c. & Trid. sess. 23. cap. 4. *siquis omnes Christianos promiscuè noui Testamenti Sacerdotes esse, aut omnes pari inter se potestate spirituali præditos affirmat: nil aliud facere quàm Ecclesiasticam Hierar*[1174]*chiam, quæ est, sicut castrorum acies ordinata, confundere.* Confirmatur, quia potestas h#c, cùm sit spiritualis, & supernaturalis, solùm conuenit iis, quibus data est à Christo, vt patet ex testimonio Pauli citato, & Ephes. 4. *Vnicuique nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi:* ideo appellatur caput Ecclesiæ, Ephes. 1. & Colos. 2. *qui est caput omnis principatus & potestatis:* Sed hæc potestas non est data à Deo cæteri Ecclesiæ: nullum enim est testimonium Scripturæ, nulla traditio, ex qua possit hoc demonstrari: ergo. Et alioqui Pontifex non es[1175]set Christi Vicarius, cùm non habeat potestatem, quam Christus in Ecclesiam; sed potius Ecclesiæ cœtus; consequens est absurdum: nam inter errores Vvicleph damnatos in Constantiensi, ses. 8. & à Martino 5. in bulla, quæ habetur sess. vlt. 37. est, *Ecclesia Romana est synagoga sathanæ, nec Papa est proximus, & immediatus Vicarius Christi & Apostolorum.* Item inde sequeretur, fœminas habere pote[1176]statem, & iurisdictionem in Ecclesia, sicut viri: quia sunt de cœtu Ecclesiæ, contra Paulum dicente#, 1. Cor. 14. *Mulieres in Ecclesiis taceant: non enim permittitur eis loqui: sed subditas esse, sicut lex dicit. Si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent: turpe est enim mulieres loqui in Ecclesia,* & 1. Tim. 2. *mulier in silentio discat cum omni subiectione, docere autem mulierem non permitto; nec dominari in virum: sed esse in silentio.*

Ad 1. argumentum respondeo, nomine Eccle **[sect. 26]** siæ Apostolos, & eorum successores intelligi: qui[1177]bus statim dixit Christus, *quæcumque alligaueritis super terram, erunt ligata,* &c. Et Ecclesiæ vsus docet, peccatores inobedientes, non ad totam multitudinem: sed ad eos, qui potestatem habent ligandi & soluendi, esse deferendos; & alioqui doctrina illa Christi onerosa, & nullius momenti esset, & numquam posset obseruari: cùm fieri non possit, vt singulis Christianis, qui numero sunt penè infiniti, & locorum interuallis longè lateq#ue distantes, dici possit: nec, si posset, iuuaret: quid enim imperiti artifices, fœminæ, & reliqua vulgi multitudo peccatorum faceret?

Ad secundum respondeo, ex verbis Pauli c#stare, ipsum, non totam Corinthiorum Ecclesiam scelestum illum excommunicasse: quod verò subiungit, *congregatis vobis, & meo spiritu,* solùm insinuat, totam multitudinem, vt moris erat, iudici# exercuisse 1. Tim. 5. *peccantem coram omnibus argue, vt & cæteri timorem habeant.*

Ad tertium respondet Victoria relect. 2. de potestate Eccles. ex Caietano 1. parte apolog. de[1178] comparat. Papæ & Concilij cap. 6. in Concilio esse potestatem ad ferendas leges pro tota Ecclesia, intellige ferè, quia ibi concurrunt prælati ferè omnes Ecclesiæ, & quolibet obligante suam diœcesim, manet ferè tota Ecclesia obligata, donec in qualibet diœcesi

Episcopus proprius, vel eius successor legem reuocauerit. Quæ potestas non conuenit Concilio, eò quòd representet vniuersalem Ecclesiam: sed quia singulis statue#tibus quod singulariter possunt, fit obligatio illa ferè vniuersalis: quæ aliàs diœceses non attingit, & hoc non possunt ex immediata commissione Christi concessa concilio vel Ecclesiæ vniuersali in omnes fideles: nec ex speciali, & noua commissione Pontificis: sed ex officio suo. Hæc doctrina vera est, & sine fundamento à nonnullis iunioribus, qui eam non intellexere, repræhenditur: tamen non est ad rem: quia hoc non est Concilij legitimi, vt sic: nam quicumque prælati quomodocumque congregarentur, idem essicere possent: & quia hoc non est posse leges ferre, quæ totam Ecclesiam adstringant. Vnde ad argumentum aliter respondeo, concili# generale nullas leges ferre posse, quibus tota Respub. Christiana obligetur, nisi Concilio præsit[1179] Papa, & consentiat: aut nisi ab ipso Pontifice ea potestas fuerit Concilio delegata: tunc enim quod maior pars Concilij decreuerit; ratum erit, & pro lege habebitur si Concilium potestatem sibi à Pontifice delegatam non excesserit, quare Suarez 3. p. tom. 5. disput. 2. sect. 2. nu. 2. ait, vt Concilij leges Ecclesiam vniuersalem obligent, anctoritate# Pontificis illud congregantis & confirmantis exposcere. Existimo tamen cum aliis confirmationem sufficere, & à Pontifice decerneri, vt eius statuta seruentur.

Et in Concilio illo Hierosolymitano Apostolorum princeps Petrus interfuit simul cum aliis Apostolis, qui à Christo auctoritatem habebant ferendi leges in vniuersam Ecclesiam: quod verò dicant, *Placuit nobis collectis in vnum,* nullum est argumentum ad asserendum, potestatem ferendi leges immediatè collatam esse à Concilio: sed solum ex vnanimi Apostolorum consensu, qui ibi erant congregati, gestum illud fuisse. C#stantiense & Basiliense non obstant: quia non sunt quoad illud decretum approbata, & quia possunt in bonam partem interpretari, vt vniuersalem Ecclesi# concilium representet, non quia ab Ecclesia potestatem vllam habeat*:* sed quia, vt patres, & pastores, ouium suarum curam habent, & cùm non constat de vero Pontifice, nec facilè constare possit, potestatem habent ad impediendum, ne fortè falsus Pontifex pro vero habeatur.

Ad quartum negatur maior.

Ad quintum Respondeo, non esse simile: quia[1180] cùm nemo natura sit Rex, potestas naturalis, & primæua ferendi leges non in Rege, sed in Rep. & communitate esse debuit: sed potestas communiter ad Reges translata est: quia regimen Monarchicum populari præstat: ob id Christus non communitati Ecclesiæ: sed principi potestatem hanc immediatè contulit: vt oste#dit doctè Bellarminus 1. de Rom. Pontif. cap. 9. & breuiter Molina 2. iust. tract. 2. disp. citat.

Ad sextum respondeo, id non esse inc#ueniens: quia facilè eligi potest quoties electus antea moriatur, vel Pontificatum renuntiet.

SECTIO IIII. *An Christus potestatem legislatiuam immediatè contulerit 72. discipulis, & modo conferat omnibus Episcopis.*

[sect. 27]

QVod attinet ad septuaginta discipulos[1181] quidam cum Cardinale Bellarmino 1. de clericis c. 14. meritò dicunt, Christ# non contulisse illis hanc potestatem: non enim est **[155]** vnde id colligi possit, si quidem solis Apostolis dixit Christus, Ioan. 20. *Sicut*

misit me pater, & ego mitto vos. Et quando Christus dedit illam potestatem Apostolis, semper aberant alij discipuli, & doctissimus Maldonatus, Lucæ 10. vers. 1. explicans id, *Designauit Dominus & alios septuaginta duos, manifestum,* inquit, *ex hoc loco est: idque veteres non fugit auctores, voluisse Christum in Ecclesia sua aliquod personarum esse discrimen*: *& inter Ecclesiasticos ministros, alios aliis esse superiores: nec enim eodem tempore, nec numero, nec gradu Apostolos, & Discipulos elegit.* Ex septuaginta duobus discipulis vnus erat Ioseph, qui vocabatur Barsabas, qui cognominatus est Iustus, alter verò Matthias, vt constat Act. 1. vers. 21. & 23. Hos autem Apostoli statuerunt, vt ex illis vnus in Apostolum eligeretur; ergo Discipuli minores erant Apostolis ordine, gradu, & digni[1182]tate, & sic non habuerunt iurisdictionem in tot# Ecclesiam: quod etiam probat Victoria, relect. 2. de potest. Eccles. qu. 2. nu. 12. quia Philippus, qui Acto. 8. baptizauit Eunuchum, fuit ex septuaginta duobus Discipulis, & similiter septem Diaconi electi ab Apostolis: tamen non fuere Sacerdotes: ergo non habuerunt à Christo iurisdictionem spiritualem ad ferendas leges, &c. Idem probat, nam Ioseph qui cognominatus est Iustus, erat vnus ex septuaginta duobus discipulis Act. 1. tamen Act. 4. post Ascensionem Domini Leuita appellatur: non est autem credendum, hanc potestatem Leuitæ traditam esse, sed Sacerdoti: ergo Christus non contulit immediatè septuaginta duobus discipulis iurisdictionem ad conde#das leges, & ad similia. Errat hic Victoria: nam duplex fuit Ioseph, alter dictus Barsabas, id est, filius c#uersionis, de quo Act. 1. alter verò dictus Barnabas, id est, filius consola[1183]tionis, de quo Act. 4. verùm in hoc etiam procedere potest argumentum, si fuit vnus ex septuaginta duobus discipulis: si enim post Ascensionem Christi non erat Sacerdos, sed tantùm Leuita, non videtur accepisse immediatè iurisdictionem à Christo, quod pariter de aliis discipulis dicendum est: simul enim omnes electi sunt in discipulos. Fuisse[1184] autem vnum ex septuaginta discipulis, affirmant Epiphanius hæres. 1. Euseb. 3. histor. cap. 33. Dorotheus in synopsi, Lorinus Act. 4. vers. 37. sed quod dicitur in Actis, fuisse Leuitam. Lorinus suprà ver. 36. contra Victoria ait, non significare fuisse diaconum, cum diaconos primi ordinasse videantur Apostoli; sed fuisse Leuitam genere, vnde recurrendum est ad priores probationes.

Quòd verò attinet ad Episcopos multi neote **[sect. 28]** rici dicunt, non habere immediatè iurisdictionem[1185] à Christo, sed à Romano Pontifice: quod etiam tenuere Vargas, Heruæus, Bonauentura, Albertus, locis citatis sectio. præced. concl. 1. quos sequitur Bellarminus 4. de Ponti. cap. 24. Suarez 3. par. to. 4. de pœnit. disp. 25. sect. 1. à nu. 3. & to. 5. de censuris, disp. 1. sectio. 2. nu. 7. & disp. 7. sect. 4. n. 4. Durandus 4. d. 25. qu. 1. nu. 7. Turrecremata 2. summæ cap. 54. Caietanus tomo 3. opusc. 1. cap. 3. §. si aute# & ca. 4. §. authoritates. Iacobatius 10. de conciliis ar. 7. Ioan. Medina C. de confessione qu. 39. Cordubensis lib. 4. qu. 14. Couarruuias plures alios referens, reg. peccatum p. 2. §. 9. à nu. 6. Gabriel lect. 43. in cano. Valentia 2. disp. 1. qu. 1. de obiecto fidei, puncto 7. loco 1. ad finem. In eandem sententiam propendet Henricus quodlib. 9. q. 22. videtur D. Thomæ 2. 2. qu. 39. ar. 3. & 4. d. 49. qu. 1. & 3. & d. 20. qu. 1. art. 4. quæstiunc. 3. docens, omnem iurisdictionem, quam habent Episcopi ex hominis concessione prouenire, & ex eius arbitrio tolli, ex quo deducit, in schismaticis, & hæreticis huiusmodi potestatem non manere.

Hæc opinio suadetur primò à Cardinale Bel **[sect. 29]** larmino & aliis: quia nu. 11. spiritus Mosis com[1186]municatus est aliis septuaginta senioribus, vt cum[1187] illo populum

gubernarent, vt explicat Augustinus[1188] qu. 18. in num. quòd significabat, à summo Pontifice deriuari omnem potestatem, seu iurisdictione# Episcoporum: nam Moyses erat summus Sacerdos, & Pontifex, vt docet Leo epist. 88. & Psa. 98. *Moyses & Aaron in Sacerdotibus eius.* Secundò quia re **[sect. 2]** gimen Ecclesiasticum est Monarchicum: ergo tota auctoritas residet in vno, & ab illo ad alios deriuatur: & alioqui alij essent absoluti principes: quod pertinet ad Aristocrati#. Tertiò ex Cypria **[sect. 3]** no lib. de vnitate Eccles. vbi sedem Petri comparat capiti, radici, fonti, soli, sed in omni corpore virtus membrorum deriuatur à capite: & in omni arbore virtus ramorum oritur ex radice, in omni riuo aqua fluit ex fonte, in omni radio solari lux est à sole, ergo. Quartò, quia si iurisdictio Episco **[sect. 4]** porum esset immediatè à Christo, & non à Papa, nulla esset ratio cur vnus Episcopus haberet vn# oppid#, alius 100. alius aliquas prouincias: Christus enim nulli præfixit terminum: consequens est falsum, & contra Leonem 1. ep. 84. ad Anast. Thessalonic. & Gregorium lib. 4. ep. 52. ergo. Quintò, **[sect. 5]** si Episcopi haberent à Deo suam iurisdictionem, non posset Pontifex illam auferre, aut mutare: n# enim potest agere contra Dei ordinationem: consequens est apertè falsum: ergo, &c.

Si dicatur, Episcopos habere iurisdictionem à Deo,[1189] sub Pontifice tamen: c#trà, quia ex eo Petrus non potuit aliorum Apostolorum potestatem tollere, minuere, restringere, aut coarctare: quoniam ipsam habuere immediatè à Deo, & eodem modo si quis in clero, vel populo habet aliquam iurisdictionem immediatè à Papa, non potest Episcopus illam tollere, vel minuere: ergo si auctoritas Episcoporum est immediatè à Deo, non potest Pontifex illam tollere, vel restringere; & cur Deus, qui suauiter omnia disposuit, noluisset iurisdictionem dari per eum, cui dedit posse illam tollere, & minuere? qui est Papa, vt docet Bernard. ep. 131. ad Mediolanenses, dicens: *Potest Romana Ecclesia nouos ordinare Episcopatus, vbi hactenus non fuerunt: potest eos, qui sunt, alios deprimere, alios sublimare, prout ratio sibi dictauerit, ita vt de Episcopis Archiepiscopos creare liceat, & è conuersò si necesse visum fuerit.*

Sextò, quia nullus est locus, ex quo possit colli **[sect. 6]** gi, Episcopos habere iurisdictionem à Christo, nisi ille, in quo dictum est Apostolis, *quæcumque ligaueritis*, &c. Matth. 18. vel ille, *ego mitto vos*, Ioan. 20. qui tamen si ad successores Apostolorum extendendi essent, probarent, Episcopos habere iurisdictionem in totum orbem Christianum, sicut habuere Apostoli: confequens est falsum: ergo. Se **[sect. 7]** ptimò, quia Innocentius I. ep. ad Concil. Carthaginense quæ est 91. inter epistolas Augustini, ait, *à Petro ipse Episcopatus, & tota authoritas nominis huius emersit,* & ep. ad Concilium Mileuitanum, quæ est 93. inter Epistolas Augustini ait, *arbitror, omnes patres & coepiscopos nostros non nisi ad Petrum,* id est, *sui nominis, & honoris auctorem deferri debere.* & Leo ser. 3. de Assumptione sua ad Pontificatum ait, *Si* **[156]** *quid commune cum eo, & aliis voluit esse principibus, numquam nisi per ipsum dedit, quiquid aliis non negauit*: Et ep. 89. aliàs 87. ad Episcopos Viennenses relata cap. ita Dominus 19. d. ait, *Huius muneris sacramentum ita Dominus ad omnium Apostolorum officium voluit pertinere, vt in beatissimo Petro Apostolorum omnium summo principaliter collocaret, vt ab ipso, quasi quoda capite, dona sua, velut in corpus omne diffunderet.* Nec obstat, quòd Apostoli non acceperunt à Petro iurisdictionem; sed à Christo imme[1190]diatè: nam Leo loquitur de modo ordinario: Apostoli autem modo extraordinario iurisdictionem habuerunt; ideò non à Petro. Adde hîc Gregori# c. decretum 2. q. 6. vbi ait, *Romana Ecclesia vices suas ita aliis impartitur Ecclesiis, vt in partem sollicitudinis vocatis, non in plenitudinem potestatis.* Octauò, quia

[sect. 8] Pontifex in creandis Episcopis vtitur his verbis, *Prouidemus Ecclesiæ tali de tali persona, & præficimus eum in patrem, Pastorem & Episcopum eiusdem Ecclesiæ, committentes ei administrationem in temporalibus, & spiritualibus, in nomine Patris, & Filij & Spiritus sancti, Amen.* Nonò, alij probant, quia Episcopi **[sect. 9]** non succedunt Apostolis in dignitate Apostolica: sed in Episcopali: alioqui succederent in iurisdictione vniuersali: ergo habent illam medi#te vniuersali pastore, cui Christus commisit regimen Ecclesiæ, ad quod spectat alios pastores creare, & illis sufficientem potestatem dare. Hac ratione factum est, quod historiæ referunt, vt Iacobus per specialem Petri ordinationem fuerit Episcopus[1191] Hierosoly mitanus, vt non solùm titulo Apostolicæ dignitatis: sed ex peculiari officio Episcopali, illius Ecclesiæ curam haberet: & qui illi successit, non in iurisdictione Apostolica, sed in Episcopali illi successit. Decimò, quia si Episcopi à Deo po **[sect. 10]** testatem haberent, quæ sine causa à Pontifice tolli aut restringi non possit, ita vt factum teneret: sequerentur magnæ controuersiæ in Ecclesia, Pontifice asserente, se habuisse sufficientem causam id faciendi: Episcopis verò negantibus, & inualidam esse ablationem, vel restrictionem suæ potestatis contendentibus, non sine magno populorum damno, & scandalo: ergo non est credendum, ita Episcopos suam potestatem habere.

Alij verò, quantùm attinet ad Episcopos, arbi **[sect. 29]** trantur habere immediatè iurisdictionem à Chri[1192]sto ad leges ferendas, & ad similia Maior. 4. d. 17. qu. 2. Victoria relect. 11. de potest. Eccles. qu. 2. principali à nu. 27. Petrus de Soto qu. 5. de confess. Dominicus de Soto 4. d. 18. qu. 4. art. 2. §. at licet: & d. 21. qu. 2. art. 4. §. ad maiorem & d. 22. qu. 2. art. 1. conc. 2. Castro. 2. de iusta hæret. punit. cap. 24. affirm#s, esse omnium sacrorum doctorum sententiam. Eandem tenet Vazquez tit. 2. to. 2. disp. 152. cap. 3. nu. 28. & sequentibus. Pro hac sententia aliquos citat Henriquez lib. 3. de pœnit. cap. 5. §. 2. B.

Quæ sententia suaderi potest. Primò quia Epi[1193]scopi Apostolis succedunt, vt Papa Petro, sed Apostoli habuerunt iurisdictionem immediatè à Christo: ergo & Episcopi. Nam successor ab eo habet suam iurisdictionem, à quo eius prædecessor: alioqui non verè succedit: sed instituitur alio ordine, & quando diximus, Christum contulisse potestatem Petro, diximus, in eo concessisse illam successoribus: ergo similiter dicendum est in cæteris Apostolis, collatam esse potestatem eorum successoribus, quos esse ipsos Episcopos docet Augustinus in id, Psalm. 44. *Pro patribus tuis nati sunt tibi filij,* & Concilium Florentinum in instruct. Armen. & Tridentinum sess. 23. cap. 4. Anacletus cap. in nouo, dist. 21. Vrbanus I. cap. videntes, 12. quæst. 1. Vtbanus II. ca. quorum vices, 28. dist. de quo vide Castrum contra hæreses verbo, Episcopus.

Confirmatur ex Tridentino sess. 23. can. 6. vbi[1194] dicit, *in Ecclesia esse Hierarchiam diuina ordinatione institutam: quæ constat ex Episcopis, presbyteris, & ministris:* ergo Episcopi à Deo immediatè iurisdictionem habent.

Secundò suadetur ex Actorum 20. *Attendite vobis, & vniuerso gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei.* Confirmatur ex Ephes. 4. *Ipse dedit quosdam Apostolos: alios Prophetas: alios Pastores, & Doctores:* vbi nomine pastorum, & doctorum Hieron. exponit Episcopos intelligi.

Tertiò ex Dionysio de eccles. hierar. ca. 6. vbi dicit, Episcoporum hierarchiam immediatè terminari in Iesum, sicut inferiores ordines presbyterorum, diaconorum, & aliorum, terminantur in Episcopum.

Quartò ex Cypriano lib. 3. epist. 9. ad Rogatianum dicente, *Episcopos à Christo fieri, à quo Apostoli creati sunt: diaconos autem ab Apostolis, non à Christo institutos.*
Quintò ex Bernardo 3. de consid. vbi Eugenio Papa ait, *Erras, si vt summam, ita & solam à Deo æstimas vestram Apostolicam dignitatem.*
Sextò, si Episcopi à Pontifice iurisdictionem haberent: ergo mortuo Pontifice cessaret Episcoporum auctoritas, sicut præscisso capite, moriuntur omnia membra: consequens est falsum: ergo.
Septimò ad ordinem exercendum necessaria est iurisdictio: ergo Deus, qui confert ordinem, confert etiam iunsdictionem.
Octauò summus Pontifex, Episcopos vocat fratres, & collegas: ergo ab vno communi patre, scilicet Deo, præficiuntur Ecclesiæ, & habent iurisdictionem in illam.
Nonò, si omnes Episcopi debent à Pontifice accipere iurisdictionem: ergo multi Episcopi, pr#sertim Asiæ, & Aphricæ, quos Papa non creauit, non habuerunt iurisdictionem.
Decimò, si Episcopi à Papa iurisdictionem haberent, etiamsi absque causa eam auferre illis vellet, vel nimis restringere, factum teneret: quod esset in magnam Ecclesiæ perniciem: ergo expedit, vt eam immediatè à Christo habeant, ne sine causa spoliari ea possint, aut aliqua eius parte: maximè cùm ad rectam gubernationem Ecclesiæ satis fuerit, in Pontifice esse potestatem ad restringendam, vel auferendam ex causa talem iurisdictionem.
Vndecimò sacerdos cùm absoluit, non absoluit auctoritate Papæ: sed Christi, & omnium personarum diuinarum: ideo dicit, *in nomine Patris,* &c. & non dicit, in nomine Pontificis, nec potestate accepta à Pontifice: ergo habet iurisdictionem immediatè à Deo, non à Pontifice: ergo idem est de potestate excommunicandi, præcipiendi, & ferendi leges: quam habent Episcopi: & quidem de potestate excommunicandi videtur colligi ex Matthæi 18. *Quæcumque ligaueritis*, & ex illis verbis, *dic Ecclesiæ,* nomine en im Ecclesiæ Episcopos esse intelligendos, vidimus sectione 3. quare Ioannes Papa cap. visis, 16. quæst. 2. excommunicationem appellat *Felicem Episcopi mucronem,* & Aug. lib. de correp. & gra. cap. 15. relatus cap. corripiantur, 24. qu. 3. *pastoralis,* inquit, *necessitas habet, ne per plures* **[157]** *serpant humana contagia, separare à sanis morbida, ab illo cui nil est impossibile, ipsa fortè separatione sananda.*
Tenendo priore# sententiam ad primum argu **[sect. 30]** mentum primæ respondere possumus cum Car[1195]dinale Bellarmino suprà, cap. 25. Romanum Pontificem succedere Petro, non vt Apostolo: sed vt[1196] pastori ordinario totius Ecclesiæ, & ideo ab illo habere iurisdictionem, à quo habuit Petrus: at Episcopos non succedere propriè Apostolis, eo scilicet modo, quo vnus Episcopus succedit alteri, & vnus Rex alteri: quoniam Apostoli non fuerunt ordinarij, sed extraordinarij, & quasi delegati pastores, qualibus non succeditur propriè: sed succedere impropriè. Primò ratione ordinis sacri Episcopalis. Secundò per quamdam similitudinem, & proportionem: quia nimirum, sicut primi sub Christo fuerunt Apostoli duodecim, deinde septuaginta discipuli: ita nunc primi sub Pontifice Romano sunt Episcopi, post eos presbyteri, inde diaconi, &c. ita verò, & non aliter Episcopos Apostolis succedere, probatur: quia nullam habent partem ver#[1197] Apostolicæ dignitatis: Apostoli enim poterant in toto terrarum orbe prædicare, & fundare Ecclesias ex Matth. vlt. & Marc. vlt. poterant scribere libros canonicos, vt omnes fatentur: habebant donum linguarum, & miraculorum, & iurisdictionem in totam Ecclesiam: nil autem horum habe#t Episcopi. Prætereà non succeditur propriè, nisi præcedenti: at simul fuerunt in Ecclesia Apostoli & Episcopi, vt patet de Timotheo, Tito, Euodio,

& aliis multis: si igitur Episcopi Apostolis succedunt, cui Apostolo succedit Titus, cui Timotheus? &c. Denique eodem modo succedunt Episcopi[1198] Apostolis, quo presbyteri discipulis septuaginta, vt patet ex Anacleto epist. 2. relata cap. in nouo, dist. 21. & ex Beda Lucæ 10. at constat, presbyteros non succedere propriè septuaginta duobus discipulis; sed solùm per similitudine#, nam septuaginta duo discipuli non fuerunt presbyteri, nec vllum ordinem, aut iurisdictionem à Christo susceperunt: siquidem Philippus, Stephanus, & alij quinque diaconi ordinati ab Apostolis Act. 6. erant ex septuaginta duobus discipulis, vt docet Epiphanius hæres. 20. quæ est Herodianorum: certè autem n# fuissent diaconi ordinati, si iam anteà fuissent presbyteri. Secundò responderi potest, Episcopos propriè Apostolis successisse: quia partem iurisdictionis eorum, & ab ipsis mediatè, vel immediatè receperunt, præcipuè à Petro, qui per se, vel per suos successores in sede Apostolica, confirmauit, & approbauit tacitè, vel expressè omnes Episcopos ab aliis Apostolis non creatos, aut etiam creatos. Tertiò responderi posset, Episcopos successisse nonnullis Apostolis, qui fuerunt Episcopi particularium Ecclesiarum, & quidem ex Petri ordinatione, vt indicat Chrysostomus homil. 87. in Ioann. dicens, *Si quis à me percontaretur, quomodò Iacobus sedem Hierosolymitanam acceperit*; *responderem ego, hunc totius orbis magistrum præposuisse Petrum:* idem asserit Euseb. 2. hist. cap. 1.

Ad secundum respondeo, Episcopos illos con **[sect. 31]** stitutos à Spiritu sancto, mediis Apostolis, qui in[1199]spirante Deo, & virtute accepta à Spiritu sancto illos Episcopos constituerunt, vt Act. 15. dicunt, *Visum est Spiritui sancto & nobis,* & tamen de lege humana loquitur, & Rom. 13. *Non est potestas, nisi à Deo,* nimirum mediatè, vel immediatè: certè illi Episcopi non erant immediatè electi à Deo, nec in sedibus, quas habuerunt, successere immediatè electis à Deo: Christus enim nullum Episcopum[1200] elegit, nec consecrauit omnes Apostolos iuxta quosdam asserentes, Iacobum, & Paulum non fuisse consecratos immediatè à Christo, sed ab aliis Apostolis: idem de Iacobo dixerant, vide Henriquez lib. de confirm. §. 2. lit. K, & lib. 3. de pœnit. c. 5. §. 5. de ordin. c. 3. *§*. 2. imò quidam dicunt, *quòd solus Petrus videtur à Christo immediatè consecratus Episcopus,* & citati Cardinalis Bellarminus, & Henriquez de ordine cap. 3. §. 2. & cap. 1. §. 4. vnde ergo colligemus, Christum dedisse illis immediatè iurisdictionem?

Ad confirmationem respondeo, ibi exprimi generalem Ecclesiæ ordinem, qui sine dubio de iure diuino est: Deus enim est, qui instituit, vt in Ecclesia essent Apostoli, Prophetæ, Pastores, & Doctores, etsi non omnibus immediatè auctoritatem ipse dederit.

Ad tertium respondeo, Dionysium loqui de or[1201]dine Episcoporum, non de iurisdictione.

Ad quartum respondeo, Cyprianum velle, or[1202]dinem Episcoporum ab ipso Christo institutum esse: proinde iure diuino in Ecclesiam introductum: ordinem verò diaconorum ab Apostolis, primò, excogitatum fuisse, cuius sententiæ partem posteriorem schola Theologorum communiter reiicit, sed siue vera sit, siue falsa, nihil facit ad propositum.

Ad quintum respondeo, Bernardum loqui eo[1203] modo, quo Paulus ad Rom. 13. *Non est potestas, nisi à Deo.*

Ad sextum respondeo, magnum esse discrimen[1204] inter caput naturale, & mysticum: siquidem mem[1205]bra corporis naturalis conseruari non possunt, nisi continuum influxum à capite recipiant; membra verò corporis mystici pendent à capite, vt fiant; non tamen, vt conseruentur: itaque Episcopalis iurisdictio semel collata, non admittitur eo moriente,

qui dedit, sed qui accepit; aut auferente, qui potest auferre: nam ordinaria potestas, qualis est hæc, durat quamdiu durat officium, cui annexa est, vel per quod constituitur.

Ad septimum respondeo, vtramque potestatem[1206] à Deo concedi: sed vnam immediatè, alteram mediatè: potestas enim ordinis datur cum charactere, & gratia, quam solus Deus, vt causa principalis, efficere potest: potestas verò iurisdictionis solùm consistit in morali facultate, quam sua voluntate superior conferre potest.

Ad octauum respondeo, Episcopos à Papa vo[1207]cari fratres, ratione ordinis Episcopalis, in quo[1208] sunt æquales: & ratione iurisdictionis: quia assumuntur ad onus Pontificis sustinendum non ad aliud inferius ministerium.

Ad nonum respondeo, non opus esse, vt Ponti[1209]fex creet immediatè Episcopos: sed satis esse, si mediatè, id est; per Patriarchas, & Archiepiscopos: itaque ab initio Petrus constituit Patriarchas Ale[1210]xandrin. & Antioche. qui ab ipso, & aliis Pontifi cibus Romanis auctoritate accepta toti ferè Asiæ præerant, & Archiepiscopos creare poterant, qui postea crearent Episcopos: quosdam verò creauerunt cæteri Apostoli per potestatem acceptam, tum à Christo, tum à Petro, & ideò eorum auctoritas à Petro etiam manauit, & licet potestas Petri non fuerit necessaria quoad fieri: fuit tamen neces-**[158]**saria quoad conseruari, quatenus eius confirmatione, vel permissione conseruabantur, ita vt si vellet, etiam sine causa eos amouere, factum teneret. Id tamen cum peccato mortali non potuit efficere Petrus: quia erat in gratia confirmatus.

Ad decimum respondeo concedendo sequelam,[1211] & negando, consequens fore in perniciem Ecclesiæ: quia etiam si aliquando non expediret, potestatem alicuius per Pontificem auferri, vel restringi: tamen expedit, vt etiam tunc factum teneat, ne cùm expedit, potestatem tolli, vel restringi, aliqui dicere possint, factum non tenere ob insufficientiam causæ.

Ad vndecimum quo Vazquez se conuictum affir[1212]mat, dici potest, omnes Sacerdotes absoluere po[1213]testate mediatè vel immediatè accepta à Papa: n# tamen absoluere in nomine Papæ, quia ad absoluendum requiritur etiam potestas ordinis, quam solus Deus confert, vt causa principalis. Ab exc#municatione autem dici potest absoluere nomine Papæ, quia hoc fit per solam potestatem iurisdictionis, quam Pontifex ei concessit per modum causæ Principalis moralis: & eadem ratione dici potest, Episcopos præcipere, & leges ferre nomine Papæ. Et sanè, quamuis daremus, iurisdictione# immediatè communicatam fuisse Episcopis à Christo, non esset negandum communicari illis à Papa, si velit; tamen nec tunc dicentur absoluere sacramentaliter in nomine Papæ: ergo argumentum vndecimum nullius est roboris.

Qui voluerit defendere opinionem asserentium, **[sect. 32]** Episcopos habere immediatè iurisdictionem à Deo,[1214] sic occurrat argumentis primæ, atque contrariæ[1215] opinionis. Ad primum dicat, posse retorqueri in oppositum: sicut enim Moyses non communicauit Spiritum sanctum septuaginta senioribus, sed Deus: ita potestas iurisdictionis Papæ non videtur Episcopis c#municata à Papa, sed immediatè à Deo. Ad se[1216]cund# dicat, non esse de ratione regiminis Monarchici, vt tota auctoritas sit ab vno: sed quòd vnus gubernet reliquos omnes: vt cùm Resp. eligit Regem, potest eligere illum hac conditione, vt ipsi eligant aliquos prætores, vel ministros, à quibus ille non possit potestatem auferre, nec illam limitare, nisi ex causa: quis neget, regimen esse Monarchicum? sic ergo quamuis

Deus dederit Episcopis immediatè iurisdictionem, regimen est monarchicum: quia etiam ipsi Episcopi gubernantur à Papa, & Papa potest ex causa eorum potestatem tollere, vel coarctare. Certè tempore Apostolor# Ecclesia Monarchicè gubernabatur, quamuis Apostoli alij non à Petro: sed à Christo iurisdictione# acceperint.

Ad tertium respondeo, similitudines illas non[1217] debere in omnibus procedere: differunt enim multùm caput, radix, fons, vel sol spiritualis, & mysticus à naturali: certum est in corpore multa esse, qu# non procedunt à capite, quamuis pendeant à capite, quia ab ipso pendet vita, & aliis rationibus, sicut caput ab ipsis pendet eadem ratione, & aliis: & in riuo potest esse aqua, quæ non processerit ab illo fonte: sed ab alio, & in ae#re potest esse lume#, quod non processerit à sole: & in arbore aliqua virtus, quæ non processerit ab ista, vel illa radice: sed ab alia: & Episcopi pr#ter caput visibile, quod habent in terris, nempe summum Pontificem, habent aliud caput in cœlo, & præcipuum, à quo sicut immediatè recipiunt characterem, gratiam, & alia; ita dici potest, ab illo immediatè accipere iurisdictionem, sicut multi etiam dicunt, quemlibet Sacerdotem habere immediatè à Deo iurisdictionem ad absoluendum in articulo mortis, & à venialibus, & à mortalibus peccatis iam iterum ritè confessis.

Ad quartum, quod est difficilius, respondet Vaz[1218]quez loco cit. in 1. opinione num. 19. suppeditare, applicare, ministrare, imò & facere materiam, seu dare Episcopis subditos, pertinere quidem ad Papam, sed à Deo dari illis iurisdictionem in subditos, quos illis Papa designauerit, & idem ait de iurisdictione Sacerdotum ad absoluendum à peccatis, nempe omnibus Sacerdotibus dari hanc iurisdictionem à Deo, sed materiam dari, imò & fieri à Papa, d#te eis subditos mediatè, vel immediatè.

Sed hæc doctrina præter alias difficultates, h#c[1219] non modicam habet, quòd dare subditos, vt sic, est illum facere superiorem: facere autem superiorem, & dare iurisdictionem ad imperandum illis, vel sunt idem formaliter, vel idem moraliter censentur: ergo qui dat vnum Episcopis, vel Sacerdotibus, dat illis aliud: & non est referendum vnum horum ad solum Deum; alterum verò ad Papam. Confirmatur, quorsum enim daret Deus iurisdictionem, quæ non posset executioni mandari sine Papa ministrante materiam, qui posset simul dare materiam, & conferre iurisdictionem?

Dici potest, de iure diuino, aut saltem de con[1220]suetudine inuiolabiliter obseruata esse, vt quando Episcopus consecratur, designatur alicui loco, cuius curam habeat: quod non est formaliter illum facere Superiorem, aut illius loci habitatores facere subditos: sed virtualiter, & consequenter, eò quòd hoc posito, statim confert Deus iurisdictionem in foro interiori, & exteriori ad absoluend# à peccatis, excommunicatione, & aliis censuris, ad imponenda præcepta particularia, & leges generales. ita vt sine causa nec licitè, nec validè possit Papa talem iurisdictionem tollere, aut coarctare: secus ex causa. Idem potest dici de parocho in ordine ad sacramentalem absolutionem: nempe eò ipso, quòd ei detur cura alicuius Ecclesiæ, dari ei iurisdictionem ad absoluendum in foro interno non amouibilem, nec restringibilem sine causa.

Ad quintum bene in argumento ipso respon[1221]sum est, & ad replicam seu instantiam respondeo, falsum esse, quòd Apostolis non potuerit Petrus ex causa auferre, vel restringere iurisdictione#: nam potestas aliorum Apostolorum subordinata fuit[1222] potestati Petri, & ita poterat illam tollere, aut restringere, si subesset causa: tamen quia alij Apostoli etiam erant doctissimi, sanctissimi, & prudentissimi, confirmati in fide, & gratia,

&c. non poterat subesse caussa ad auferendam illis potestatem, & vix ad restringendum illam, præsertim restrictione annullante. Factum satis enim esset ipsis præcipere, vt in tali, vel tali casu sua potestate non vterentur. Quòd autem Petrus posset ex causa Apostolorum iurisdictionem restringere, & suspendere, apertè tenent aliqui ex nostris doctissimi.

Et non rarò datur à maiori prælato, vel principe potestas aliquid faciendi, non repugnante minori prælato, vel Principe, vt concionandi non repugnante Parocho, &c. Sic ergo Deus dat Episcopis iurisdictionem & facultatem aliqua faciendi, **[159]** modò iusta ex causa non repugnet Papa, & pro hoc facit testimonium Bernardi, qui cum limitatione loquitur dicens, *Papam posse deprimere Episcopos, si necesse visum illi fuerit.*

Ad sextum respondeo, ex illis locis colligi pos[1223]se probabiliter, sicut colligit Vazquez ex priori Matth. 18. quia enim Episcopi aliqualiter successere Apostolis, aliqualiter confert Deus illis immediatè iurisdictionem; sed minùs amplam, quàm Apostolis, & restrictam ad locum, cuius Episcopi fuerint designati, & leuioribus de causis auferibilem, & restringibilem.

Ad septimum respondeo, non velle Innocentium, vel alios Patres omnium Episcoporum etiam antiquorum, iurisdictionem à Petro emersisse: constat enim aliquos Episcopos factos ab aliis Apostolis potestate tradita sibi à Christo, & non à Pontifice, vt Cardinalis Bellarminus, & Valentia suprà concedunt: sed ex eo tempore, quo omnes Catholici Episcopi à Papa mediatè, vel immediatè con[1224]firmari cœperunt, nomen & auctoritatem ipsorum omnium à Papa emersisse: non quia ille solus det illis iurisdictionem: sed quia ipse dat designationem, qua posita Deus confert iurisdictionem, sicut posita electione Cardinalium, Deus confert Pap# iurisdictionem in totam Ecclesiam. Item volunt sancti in Petro principaliter (vt loquitur Leo) collocatam esse potestatem: quia ille habuit pro se, & pro suis successoribus iurisdictionem vniuersalem independe#tem: Apostoli verò vniuersalem depentem pro se ipsis tantùm in ea vniuersalitate: reliqui verò particularem, & dependentem à Romano Pontifice, potente ex causa eam auferre, vel limitare.

Ad octauum respondeo, cùm incertum sit, an[1225] Episcopi habeant iurisdictionem spiritualem iure diuino, & immediatè à Deo, meritò Pontifice# vti verbis, quibus etiam si non haberent Iurisdictionem à Deo, eam ipse illis daret: sufficeret tamen designari in Episcopos, seu pastores alicuius loci, vt Deus conferat illis iurisdictiones in eos, qui pertinent, vel posteà pertinebunt ad talem locum.

Ad nonum patet ex dictis in solutione sexti argumenti.

Ad decimum respondeo, maius damnum sequi posse, si pro libito posset Pontifex potestatem omnium Episcoporum tollere, vel restringere, ita vt factum teneret, & ablatio, vel restrictio esset valida.

Ex dictis satis constat, vtramque opinionem **[sect. 33]** esse satis probabilem: mihi incertum est, quæ sit probabilior; eligat lector eam, quæ sibi magis placuerit. Id verò certum est, Episcopum posse leges, aut constitutiones facere, quæ ipso defuncto vel amoto vim suam retineant, vt tenet Suarez 3. part. tom. 5. disput. 2. sect. 2. & ipse, ac Cardinalis Bellarminus, Vazquez, Valentia & cæteri, pro vtraque sententia citati, gloss. cap. nullus, verbo, non generaliter, de consecrat. distin. 3. Hostiensis in summa titul. 1. Panormitanus cap. cùm omnes, num. 3. & cap. cum accessissent num. 4. de constit. Decius eisdem cap. Bartolus, & Baldus vterque num. 5. ff. de iustitia & iure, Iason ibi num. 20. in 1. lectura. Sebastianus Medicis tractatu de legibus, & statutis p. 1. quæst. 13. vbi probat: quia

Episcopus Græcè[1226] significat, quod Latinè, *superintendens,* quasi speculator in Ecclesia positus ad specul#dos mores subditorum cap. cleros, dist. 21. & est caput diœcesis suæ, cuius membra dicuntur subditi, cap. cum non liceat, de præscriptio. cui etiam à canonicis, & aliis in dignitate positis debetur reuerentia, & honor, Doctores cap. cum non liceat de præscript. ipse enim dicitur præses ciuitatum. Doctores l. illicitas §. qui vniuersas, ff. de officio præsidis, Baldus l. siue pars in fine, C. de dilat. ideo dici potest de maioribus magistratibus ciuitatum. Bald. d. l. siue pars: vnde secundum quosdam appellatur persona il[1227]lustris, Bartolus l. omnes populi, ff. de iustitia & iure, Angelus consil. 275. glossa & Cardinalis Clem. in plerisque de electione: de cuius auctoritate latissimè Bertachin. tract. Episcopi. Sed melius hæc veritas.

Probatur, quia in cap. nullus, 3. quæst. 4. Stepha **[sect. 34]** nus Papa anathematizatos esse definit, quos Episcopi suis scriptis anathematizauerint, aut eorum statuta anathematizant: ergo Episcopi possunt statuta facere: vnde Concilium Lugdunense cap. 1. de consecr. dist. 3. & Gregorius IX. cap. fi. de feriis declarant, eas festiuitates, quas singuli Episcopi in suis Episcopatibus cum clero, & populo duxerint solemniter celebrandas, quæ vicinis tantùm circummorantibus (inquit Concilium) inducendæ sunt, non generaliter omnibus, & Gregorius ca. 2. vel siquis, de maioritate & obedientia, violantem[1228] decretum seu constitutionem Episcopi ab Ecclesia eiiciendum esse decernit, & Bonifacius VIII. in cap. vt animarum, de constit. lib. 6. declarat, statuta Episcoporum subditos eorum obligare, modò n# ignorentur, & intra propriam diœcesim Episcopi, violatio fiat: colligitur etiam ex Hebr. 13. *Obedite præpositis vestris,* &c. & Act. 20. *in quo vos Spiritus sanctus constituit regere Ecclesia Dei:* & Ephes. 4. *alios autem pastores* cap. 2. de constit. in 6. cap. 2. de locato. Patet etiam ratione: quia Episcopi veri sunt pastores, & rectores suarum Ecclesiarum: vt autem[1229] bene eas regant, indigent potestate præcipiendi, & leges ferendi, quæ ipsis mortuis, vel amotis maneant; ergo h#c potestas illis tradita est à Christo, vel Pontifice: vnde rectè Cardinalis Bellarminus suprà, cap. 15. ait, *Certum esse, de iure diuino & institutionem Christi esse, quòd sint Episcopi in Ecclesia, ex eoque iure teneri Pontificem ad communicandum illis iurisdictionem necessariam,* (si eam non habent immediatè à Deo, vt ipse tenet) *ad suum munus conuenienter exercendum: & quia hæc potestas communiter est necessaria, teneo peccaturum Pontificem, si potestatem hanc illis omninò auferat:* quidquid aliqui dicant, quia illis non videtur adeò necessaria, nisi in aliquo peculiari euentu: quamuis posset statuere, vt nulla statuta obligent in conscientia sine eius confirmatione, & vt nullæ leges etiam pro fingulis diœcesibus fiant, nisi in Concilio nationali, vel prouinciali, aut saltem synodali.

Dices, Comites, Duces, & Marchiones, licèt sint[1230] præfecti aliquorum populorum, non possunt leges condere; sed secundùm leges regni gubernare, & iudicare debent: ergo idem posset dici de Episcopis. Respondet Vazquez illa disput. 152. art. 3. non esse simile, quia illam Christus concessit Epi. copis, vnde non posset Pontifex pro sola sua voluntate sine causa eam impedire: at verò Dynastis non concessit Rex eam facultatem, & esto concesserit alicui, posset eam reuocare ad libitum, nisi forsan iam contractu aliquo perpetuo talis facultas sit concessa, vt amplius reuocari nequeat, sicut concessa est facultas ius dicendi iuxta leges **[160]** totius Regni: sed tenendo, facultatem Episcoporum manare à Papa, respondeo meritò concessam Episcopis: quia longiùs distant à Papa, quàm Dynastæ à Rege, & eligi solent apti ad rectè leges ferendas.

Aduerte hîc, præter duas opiniones in hac se **[sect. 35]** ctione adductas, aliam esse opinionem mediam,[1231] vt scilicet Episcopi mediatè aut immediatè constituti à Petro, ab illo habeant iurisdictionem, constituti verò mediatè, vel immediatè ab aliis Apostolis, ab illis habeant iurisdictionem: pro qua opinione faciunt aliqua, quæ dicit Victoria relect. 2. de potest. eccles. p. seu quæst. 2. princip. num. 27. & sequentib. vbi licet teneat, Episcopos omnes habere iurisdictionem, & potestatem iure diuino: tamen docet, quemlibet Apostolum sine auctoritate Petri, potuisse facere aliquem Episcopum, in quauis prouincia, vt Paulus constituit Episcopos Titum, & Timotheum, item relinquere illum successorem in prouincia, in qua Apostolus erat Episcopus, siue condita ab Apostolis prius lege, qua licitum fuisset cuilibet Apostolo successorem designare, siue non lata, idemq#ue potuisse cæteros Episcopos ab Apostolis designatos, nempe relinquere sibi successores sine vllo Petri prærequisito consensu: vel modum præscribere, quo eligendus esset eius successor. Quod si ita est, videtur consequenter dici posse, iurisdictionem illorum, qui mediatè, vel immediatè electi sunt auctoritate Petri, habere iurisdictionem ab illo: qui verò mediatè, vel immediatè electi sunt auctoritate aliorum Apostolorum, habere iurisdictionem ab illis, licet dependentem à Petro, & eius successoribus in Pontificatu Romano, qui ex causa posset illam moderari, vel tollere, imò etiam sine causa, ita vt factum teneret sicut alij Apostoli, si contulêre iurisdictionem iis, quos mediatè, vel immediatè elegerunt, poterant eorum iurisdictionem pro libito auferre, vel restringere. Quæ sententia magnam apparenti# habet: nec video quid ei opponi possit, quod non facillimè dissoluatur: & hæc sententia est media inter duas illas superiùs positas: cum vna enim conuenit, quatenus ait, non omnium Episcoporum iurisdictionem ortam esse à Petro: cum alia verò quatenus ait, nullam esse in Episcopis successoribus Apostolorum de iure diuino: sed de humano: ideo pro libito, & sine culpa posse tolli, vel restringi valide, siue id fiat licitè, siue non.

SECTIO V. *An Episcopus etiam in rebus grauibus possit leges condere sine facultate Papæ.*

SVadetur pars affirmans, qu#libet ciui **[sect. 36]** tas potest sibi statuta præscribere sine[1232] voluntate Principis, cui subiecta est, modò statuta non sint contra Principem, vel bonos mores, nec disponant, quæ sunt reseruata principi, in signum supremæ potestatis ipsius, vt doce#t communiter Canonistæ c. quod clericis, de foro c#pet. vbi Aretinus & Antoninus de Butrio. Item Antoninus Paulus, & alij cap. fin. de constit. Ioannes Andreas addit. ad speculat. tit. de consti. & latè ostendit Baldus l. omnes populi n. 7. & Iason ibidem nu. 7. & 35. in 2. lectura. Ducuntur autem in hanc sententiam: quia vniuersè in d. l. omnes populi & in §. ius autem ciuile, instit. de iure natur. & in cap. ius ciuile 1. d. dicitur, *quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium ciuitatis est, vocaturque ius ciuile, quasi ius proprium ipsius ciuitatis:* tum quia quilibet populus potest inducere consuetudinem etiam sine voluntate principis, ex ca. veniens, de iure iur. clariùs cap. 1. de constit. in 6. & l. de quibus ff. de legib. ergo & quilibet populus potuit sine voluntate principis statuta condere: n# vt dicit Iulianus d. l. de quibus, *ipsæ leges nulla alia de causa nos tenent, quàm quòd iudicio populi receptæ sunt:* Ergo similiter Ecclesiæ, & ipsarum capita Episcopi poterunt leges sibi condere etiam in grauibus causis, modò non sint reseruatæ Pontifici, nec sint contra principem vel bonos mores. Facit illud commune

proloquium, *quidquid potest Papa in tota Ecclesia, potest Episcopus in sua Diœcesi, nisi à Papa impediatur.*

Dico tamen, in grauioribus causis non posse **[sect. 37]** leges, aut statuta facere: quia per regulam genera[1233]lem sunt reseruatæ Papæ cap. 1. de translat. Episc.[1234] & cap. maiores de Baptis. vbi Innocentius III. dicit, *maiores Ecclesiæ causas præsertim articulos fidei contingentes, ad Petri sedem referendas intellige:* quod etiam quantùm ad fidei causas docuerat Innocentius primus cap. quoties 24. qu. 1. Ad c#clusionem etiam facit generale illud principium, *in generali concessione non veniunt intelligenda, quæ quis non esset verisimiliter concessurus,* cap. vltim, de officio vica. in 6. cap. quod translationem, de officio deleg. vbi glos. Hanc conclusionem in particulari docet glos. cap. 1. de consec. d. 3. Innocentius cap. vestra de locato, Felinus cap. quòd super his, de maior. & obedien. nu. 4. Bartolus l. omnes populi nu. 26. ff. de[1235] iusti. & iure. Causæ autem grauiores sunt in primis, quæ ad fidem spectant, translationes Episcoporum, & sedium mutationes, vt constat ex d. cap. 1. & ex d. cap. quòd translationem, & Sanctorum canonizatio, quæ ab Episcopo fieri non potest cap. 1. & 2. de reliquiis & vener. Sanct. & religionis approbatio cap. vlt. de religios. domib. & cap. vnic. eodem tit. in 6. constitutio impedimenti etiam non dirimentis in matrimonio; quare nec matrimonia clandestina potuit Episcopus irritare, vt rectè Nauar. lib. 3. cons. 26. de regul. nu. 8. Suarez 3. p. to. 4. disp. 7. sect. 4. n. 5. nec potest clericis tributum imponere cap. prohibemus, de censib. nec synodum particularem congregare ad reuocandum, quod in generali decretum est, aut examinandum, an rectè & legitimè sancitum sit, cap. nec licuit 11. d. c. de liguribus, 23. qu. 5. nec potest subditis laicis vs# calicis concedere, aut sacerdotibus, vt vxores ducant, aut alia efficere repugnantia vniuersali consuetudini Ecclesiæ; quamuis nulla sit eorum prohibitio; huiusmodi enim causæ, cùm adeò graues sint & concernant statum vniuersæ Ecclesiæ, non spectant ordinariè ad Episcopum. Potest tamen leges ferre in iis, quæ ad ordinariam, & c#munem animarum gubernatione# spectant, vt optimè Suarez suprà.

Ad argumenta in contrarium respondeo, cau **[sect. 38]** sas grauiores esse reseruatas Papæ in signum su[1236]premæ potestatis, & aliis iustis de causis, vt constat ex Innocentio III. in d. c. maiores, imò existimo, id esse verum etiam ante Innocentium III. nam hîc hac in parte nil noui decernit: sed ex primatu Petri id colligit. Nec potest populus principi subiectus, & qui condendi leges potestatem non habet, statuta facere, quæ ad causarum decisionem **[161]** specte#t, vt docet Bartolus d. l. omnes populi nu. 3. Angelus & Corrasius in §. ius autem ciuile, instit. de iure natur. Ancharanus cap. canonum statuta, de constit. quia populus ille iurisdictionem non habet, quæ tamen ad condendas leges necessaria est: qua ratione Baldus l. decernimus C. de sacrosan. Eccles. asseuerat. Tyrannum non posse leges[1237] ferre, nimirum quia iurisdictione caret: ergo populus iurisdictione carens, non potest leges ferre: quod manifestius fit ex eo, quod ait Angelus l. imperium ff. de iurisd. omni. iud. leges ferre esse act# summi, & meri imperij: quod competit soli principi: quæ sententia non est contraria Bartolo in argumento relato, vt notauit Iason. d. l. omnes populi n. 34. & Baldus in argum citatus affirmat, populi statuta vim nullam habere, nisi à principe confirmentur.

Ad id verò, quod in argumento dicebatur de[1238] consuetudine respondeo, nullam consuetudinem vim habere sine voluntate principis saltem generali, qua velit, vt

consuetudo pro lege habeatur: sed semper est præsumenda, vt constat ex cap. fin. de consuet.

Illud dictum, *quidquid potest Papa in tota Ecclesia, potest Episcopus in sua diœcesi:* non est omnium, sed quorumdam tantùm, quos refert Suarez 3. par. tom. 4. d. 55. sect. 2. nu. 2. existimantium, omnem iurisdictionem, quam Episcopi habent, competere illis iure diuino: quod incertum est, vt suprà vidimus, & licet illud pronunciatum esset verum, interpretandum esset iuxta superiora, cum Suarez illo tom. 4. disp. 7. sectione 4. num. 5.

SECTIO VI. *An possit Episcopus leges ferre, vel aliquid statuere contra ius commune.*

PRo parte affirmatiua est, quod ait **[sect. 39]** Albericus tract. de statutis par. 1. quæ. 8. quemcumque populum posse condere statuta iuri communi contraria, nisi ius commune expressè illa deroget, & affirmat, esse communem sententiam, quod si ita est, cur n# poterit etiam Episcopus statuere contra ius commune?

Dico primò, Resp. exempta, vt Genuensis, Ve[1239]nera, & olim, Atheniensis potest statuere contra ius commune: quia ipsa fecit ius commune, & ideò illud potest abrogare contraria lege, & eodem modo Episcopus potest statuere contra id, quod ipse vel eius antecessor statuit, nisi illud à Papa confirmatum sit: quia tunc iam censeretur statutum à Pontifice, vt notat Baldus l. ex placito, col. 2. circa fin. C. de rerum permutatione.

Dico secundò, quæ iure communi statuta sunt, **[sect. 40]** non possunt ab Episcopo abrogari. Baldus l. om[1240]nes populi nu. 8. Iason. nu. 30. 1 lectur. ff. de iustit. & iur. glos. cap. cùm dilectus, verbo, ætate, de electione, & cap. dilectus, de consuetudine, vbi fauet textus Ioannes Andreas cap. fin. de offic. ordin. & cap. fin. de offic. Archidiac. Panormitanus ca. cùm dilectus nu. 10. & cap. cùm consuetudinis nu. 5. de consuetud. & cap. fin. nu. 5. de offic. legati, gloss. ex textu ipso cap. super his, de maiorit. & obedient. tex. cap. institutionis 25. qu. 2. colligitur ex l. form# C. de offic. præfecti prætor. orientis Illyrici. Accedit, inferiorem non posse soluere, vel ligare superiorem cap. inferiori. 21. d. cap. cùm inferior, de maiorit. & obedien. l. nam & magistratus. ff. de arbitris l. fin. C. de legib. & speciatim legem superioris per inferiorem tolli non posse, definit Cleme#s V. in Concil. Viennen. relatus Clement. ne Romani, de electione. Ad idem est Sebastianus Medicis tract. de legibus p. 1. qu. 14. dicens in ca. 1. & ca. fin. 98. d. probatur, quòd Episcopus Synodale Concilium ad libitum disponere potest, modò nil statuat in præiudicium Ecclesiæ inferioris, nisi aliqua vrgenti causa, Panormitanus ca. vestram nu. 2. de locato: vel nisi interueniente consensu eorum, quorum iura ipse tangere voluit. Panormitanus suprà nu. 6. Nec potest disponere derogando iuri c#muni cap. cùm inferior, de maior. & obedien. nec potest disponere super iis, in quibus Pontifex apposuisset manus, Decius c. 2. de confirm. vtili, vel inutili. Ratio est, quia inferior nullam habet iurisdi[1241]ctionem contra superiorem: & quia præceptum superioris iustum præualet præcepto inferioris. H#c conclusionem limitat Baldus suprà, vt non procedat cum Episcopus legem statuit contratiam iuri communi, ex euidenti, & necessaria causa, & quæ etiam moueret superiorem ad ita statuendum. Idem Iason suprà nu. 11. Alexander l. nemo potest ff. de leg. 1. & Concil. 106. in 2 volum. Panormitanus ca. dilecti de appellat. & ca. at si clerici §. de adulteriis, de iudiciis, & ca fin. de consuet. Ducuntur potissimè

ex l. si hominum ff. mandati, vbi decernitur, actionem m#dati competere aduersus eum, qui ex mandato Domini seruum manumisit, cùm procurator eiusdem Domini iustam causam habuit interpellandi manumissionem serui; eam verò actionem non competere, si nulla iusta causa fuit procuratori denuncianti, ne seruus manumitteretur. Ecce, quo pacto liceat ex iusta causa con[1242]tra expressum Domini mandatum venire ob eius præsumptam voluntatem: ergo etiam Episcopus iusta de causa, & ex præsumpta voluntate Papæ poterit contra eius legem disponere: quod etiam probatur, quia communiter Canonistæ docent, maximè Antonius & Immola. cap. fin. per illum tex. de trasact. Alexander & Iason. suprà num. 12. posse Legatum à latere, ex euidenti, & necessaria causa causam cognoscendam summariè, simpliciter, & de plano sine strepitu & figura iudicij: cum tamen absolutè contra ius commune sit huinsmodi commissio, & delegatio, vt docet glos. verbo, figura. c. fin. de h#reticis in 6. & Clemen. sæpe, verbo, mandamus, de verborum significatione. Speculator ti. de legatis §. Superst. verbo, sed numquid legatus. Baldus l. ne quidquam §. fin. ff. de officio procons. & leg. Antoninus cap. dilecti, de iudiciis: ergo similiter Episcopus, &c. Item Episcopus ex iusta causa[1243] potest minuere pœnitentiam à summo Pontifice impositam, gloss. cap. tempora plenitudinis, verbo à quo iudicio 26. qu. 7. & Romanus consil. 428. quod incipit, in terminis propositæ consultationis: ergo similiter poterit statuere contra statutum Pontificis. Item Aristote. 5. ethic. cap. 10. & 2. mag. moral. cap. 1. & 1. Rhetori. ad Theodectem cap. 13. D. Thom. 2. 2. qu. 102. ar. 1. ad. 2 & alij Philosophi, & Theologi virtute# æquitatis, seu epiikeiæ con[1244]stituunt, ad quam spectat prætermissis verbis legis, illud sequi, quod iustitiæ ratio, & communis vtilitas postulat: quam ob causam æquitatem appellat Aristoteles emendationem legis: ergo iusta de causa Episcopus poterit contra ius commune **[162]** decernere. Quod aliqui iuniores dicunt verum esse quoad specialia decreta, & præcepta, quibus in aliquo casu determinato Episcopus iusta de causa contra ius commune aliquid decernit, quando superior absque incommodo consuli non potest. Hoc modo limitationem superiorem interpretatur Decius cap. at si clerici §. de adulteriis num. 81. de iudic. Romanus l. si vero §. de viro ff. soluto matrim. & alij, quos refert Decius suprà, numquam tamen Episcopo licere putant iuniores illi, contra ius c#mune legem ferre, absque speciali mandato summi Pontificis: quia necesse non est legem vniuersalem ferre contra ius commune ob speciales euentus. Si verò lex communis iusta non esset, iam lex Episcopi non esset contra ius commune. Fauet Alexander III. cap. si quando, de rescriptis dicens, *qualitatem negotij, pro quo tibi scribitur, diligenter considerans, aut mandatum nostrum reuerenter adimpleas, aut per litteras tuas, quare adimplere non possis, rationabilem causam prætendes, qua patienter sustinebimus, si non feceris, quod praua nobis fuerat insinuatione suggestum.*

SECTIO VII. *An Episcopus ad ferendas leges consensu capituli, vel synodi indigeat.*

IOannes Andreas cap. 2. de constitut. **[sect. 41]** lib. 6. Panormitanus cap. cum consuetudinis, num. 5. de consuetu. & cap. 2. num. 3. de constit. & cap. fin. in 6. de offic. leg. cap. nouit, num. 7. de his qu# fiunt à prælato, cap. ad audientiam, num. 4. de clerico non residente. Decius cap. cùm omnes, nu. 30. de constit. in 2. lectu. certum putant, sine consilio capituli non posse Episcopum leges ferre.

Suadetur primò ex Concilio Carthaginensi 4.[1245] cap. 22. & refertur ca. Episcopus, 24. dist. *Episcopus,* inquit, *sine concilio* (vel, vt alia exemplaria habent, sine consilio) *clericorum suorum clericos non ordinet, ita vt eiuium conniuentiam, & testimonium quærat:* & Vrbanus Papa cap. alienationes, 12. quæst. 2. irritas iudicat alienationes bonorum Ecclesiasticorum, & ordinationes personarum sine consensu capituli factas. Secundò, quia in eodem Concilio Carthaginensi cap. 23. & refertur cap. Episcopus, 15. quæst. 7. decernitur, *vt Episcopus nullius causam audiat absque præsentia suorum clericorum, alioqui irrita erit sententia Episcopi, nisi clericorum præsentia confirmetur:* hos verò clericos iudices etiam esse simul cum Episcopo, docet gloss. ibi. Tertiò, quia Alexander III. in cap. nouit, de his, quæ fiunt à prælatis, affirmat, *non decere Episcopum omissis membris,* hoc est clericis seu canonicis Ecclesiæ suæ, *aliorum consilio in negotiis eiusdem Ecclesiæ vti: cùm id non sit dubium, & honestati suæ, & sanctorum Patrum constitutionibus contraire:* & infrà, Institutiones & destitutiones Abbatum, & aliarum personatum Ecclesiasticarum sine consilio fratrum suorum ab Episcopo factas robore firmitatis carere, decernit. Quartò, quia in cap. quanto eodem titulo idem Alexander ait, *fraternitati tuæ mandamus, quatenus in concessionibus, & confirmationibus, & aliis Ecclesiæ tuæ negotiis fratres tuos requiras, & cum eorum consilio vel sanioris partis eadem peragas, & pertractes, & quæ cauenda sunt statuas, & errata corrigas, & euellenda dissipes, & euellas:* ergo videtur, Episcopum sine c#sensu, vel consilio capituli leges ferre non posse. Dicendum tamen existimo cum multis Theolo[1246]gis hîc, Episcopum communiter in ferendis legibus, seu faciendis statutis, vel constitutionibus non pendere à capitulo. Hanc esse communem resolutionem, vt latè refert Felinus cap. cùm omnes, de constitut. num. 15. tradit Archidiaconus, & textus ibi, cap. 1. de consecr. dist. 3. & probatur: quia non habet potestatem à capitulo, sed à Christo, vel à Papa, qui nunquam restrinxit generaliter hanc potestatem ad consensum, vel consilium capituli, vt videbimus: colligitur ex cap. si quis venerit, de maior. & obedient. vbi dicitur, *si quis venerit contra decretum,* id est, constitutionem Episcopi, *ab Ecclesia abiiciatur,* id est, excommunicetur, vbi glossa, *sic habet, quòd Episcopus potest facere decretum seu constitutionem in sua diœcesi, cap. 1. de consecr. dist. 3. Episcopi enim possunt condere canones Episcopales,* &c. *Sed de maioribus negotiis non possunt aliquid statuere,* vbi gloss. nihil dicit de consensu capituli, alios Iurisperitos referemus in solutione 3. argum. Rosella verbo excommunicator, §. 1. ait, Episcopum, si statuat sine consilio capituli, nil valere statutum per notata cap. quanto, de his quæ fiunt à prælato, sed §. 2. quærit, quid si capitulum non vult præstare consensum? sed dissentit Archidiaconus, Ioannes Andreas cap. 1. de constit. lib. 6. concludunt statutum valere, si per capitulum nil rationabile opponitur, & hoc est Panormitani indubitabile, d. cap. quanto, quia cùm requiratur consilium, & non consensus, satisfactum est iuri ex sola petitione consilij, & expectatione responsi; cùm non teneatur sequi consilium, vt in cap. cùm olim de arbitris. Vide de hoc supra, consilium in principio, & §. 4. hæc Rosella, vnde reuerà nostra opinio non est contraria canonistis, initio citatis.

Ad primum respondeo, pr#ceptum esse Conci **[sect. 43]** lij Prouincialis, quod Episcopos nostros non li[1247]gat: deinde, ibi præcipi, vt non aliter ordinentur: si tamen ordinentur, factum tenet: sic etiam licet non possint Episcopi sine peccato leges facere absque consilio capituli, factum tenet: nec Concilium obligat, vt consilium sequantur capituli, sed vt illud requirant, & audiant, vt sciant, quinam sint idonei, aut non: similia præcipit

Tridentinum sess. 23. in decreto de reformatione cap. 7. & 8. & Clemens VIII. in Pontificali Romano Rubr. de ordinibus conferendis. Quòd verò Episcopus leges facere debeat cum consensu, vel consilio capituli, nullo iure cautum est. Ad Vrbanum similiter respondeo, non agere de legibus: sed de alienationibus bonorum Ecclesiasticorum, & de ordinationibus clericorum, & quantùm ad has videtur consuetudine, aut alio iure decretum illud abrogatum.

Ad secundum respondeo, etiam illud decretum abrogatum esse contraria consuetudine, quæ, vt[1248] ait Bonifacius VIII. cap. non est, de consuetudine in 6. *est optima legum interpres:* nunc autem quando contra aliquem ex canonicis procedit Episcopus in causis criminalibus, duos ex capitulo adhibere tenetur, de quorum consilio & consensu Episcopus, vel eius Vicarius in causa procedant Trident. sess. 25. decreto de reformat. cap. 6. sed ad ferendas leges nullo iure requiritur consensus capituli.

Ad tertium respondeo, in rebus, quæ ad capitulum spectant, & vel lege, vel consuetudine legitimè præscripta in vtilitatem capituli inductæ sunt, **[163]** non posse Episcopum sine consilio, & consensu capituli aliquid noui statuere, vel definire: in aliis verò, quæ ad capitulum non spectant, potest Episcopus sine consilio, & consensu capituli leges ferre, vt docet Panormitanus cap. cùm consuetudinis, num. 5. de consuetud. & ferè in omnibus aliis locis superiùs allegatis, Decius cap. cùm accessissent, num. 22. de constit. & Archidiaconus cap. 1. de consecr. dist 3. per textum ibi. Felinus cap. cùm omnes, de constit. num. 15. & 27. & iuxta hæc interpretare primam partem textus in argumento citati: in secunda autem aut Pontifex ius nouum decernit, aut, quod erat optima consuetudine pr#scriptum, obseruari iubet: argumento textus in c. vestra de locato, vbi Pontifex decernit, canonicos non obstante Episcopi decreto, posse Ecclesi# suæ in decimarum conductione consulere.

Ad quartum respondeo, constitutionem illam satis probare, consilio canonicorum Episcopum indigere in rebus, qu# ad communem eorum Ecclesiam pertinent, non verò in aliis rebus quæ ad capitulum non spectant.

Ex quibus etiam colliges primò, Episcopum n# **[sect. 44]** indigere synodo parochorum ad ferendas leges,[1249] seu constitutiones: vt rectè docet Vazquez disput. 153. cap. 1. num. 4. sed falsò oppositum tribuitur glossæ cap. siquis, de maiorit. & obedient. ibi enim nil prorsus de hoc puncto dicit. Secundò colliges, vt Episcopus sine consensu capituli leges ferat, nullam causam requiri: cuius oppositum cum aliis docet Menchaca lib. 1. controuer. cap. 31. num. 14. vbi sic scribit, *licet prælatus olim nil ferè sine capitulo suo facere posset, vt per Archidiaconum in summa 18. d. collectar. in cap. nouit, de his, quæ fiunt à prælato, Ægid. cap. irrefragabile, colum. penult. de officio ordin. tamen ex iusta causa capituli consilium requirere non tenebatur, vt per Hostiensem & Panormitanum in d. cap. nouit.* Hæc Menchaca: sed facilè reiiciuntur; quia in iure communiter non requiritur consensus capituli, vt ostendimus: ergo etiam si nulla subsit causa, potest Episcopus leges ferre, & alia facere sine consensu capituli, vt de principe in præfatione lib. 1. c. 2. num. 20. his verbis dixerat, *sed in quibus casibus leges nouas facere, & veteres mutare ei liberum est, in illis non eget alicuius consensu, aut consilio, aut interuentu: nec in aliis vtcumque arduis, ita tenent Albertus Cynus, & Petrus de Bellamera per textum in l. humanum C. de legibus, estque communis opinio, vt planè resoluit Loazes vbi suprà, in resp. ad 7. argument. n. 7. pag. 393. glossa in ca. Anastasius verbo conc. 19. d. & in cap. fundamenta* §. *decet, verbo, contingeret, de election. lib. 6. tenet gloss. communiter approbata, in*

cap. ad apostolicæ, in princ. de re iudicata lib. 6. & extrauag. execrabilis Ioan. XXII. titu. de præben. in verbo, de ipsorum consilio, & volunt communiter doctores in Rub. vbi Andreas Siculus, Felinus, Philippus Decius, Io#nes Fr#cus, de Ripa, Andreas ab Exea hanc inquiunt esse communem opinionem, de const. Hostiensis, Antonius Debutrio, Panormitanus, & communiter alij in cap. ex gestis, de cleric. non resident. Idem Albertus de Rosat. in l. quidam decedens §. Papinianus col. 3. vers. sed an Papa ff. de administrat. tut. Petrus in conclusionib. suis, in 7. colum. Martinus Laudensis tract. de Cardinal qu. 45. Paulus Castrensis, l. fi n. post Bartholum, Baldum, & doctores ibi C. de legibus, & in l. fin. ff. eodem tit. & cons. 414. incipiente, in facto præsenti, col. penult. vol. 1. Andre. Siculus sibi contrarius in cons. 1. incipiente, ex sacris col. 9. vers. vlt. vbi hanc dixit esse communem opinionem vol. 1. Lucas de Penna l. omnes iudices col. 13. C. de decurion. lib. 10. Antonius de Rosella, tract. de consiliis q. incipiente, sententia, quæ potiùs, col. 8. vers. nota quod dicit, in 1. lectura, colum. 3. & in princ. C. de sacrosan. Eccles. & ibi Petrus de Bergnia additio. ad Iacobum Butrigarium, vbi hanc dixit esse communem opinionem, Augustinus de Ancona tract. de potest. Ecclesiæ, quem refert, & sequitur Antoninus 3. par. tit. 22. cap. 5. §. 5. prædictam opinionem tamquam communem, tenet Rochus de Curte. cap. fin. col. 9. de consuet. & gloss. pragmaticæ sanctionis hanc inquiens esse communem opinionem tit. de authorit. generalium concil. cons. 23. in verbo, concilio, & tit. de numero & qualit. Cardinal. fol. 186. in gloss. in verbo, collaterales. Thomas Parpalia, in d. l. placet, colum. 38. Claud. de Scysello, alias de Aquis, in suo feudorum speculo, titu. qui feudum dare poss. col. 6. de rescriptis, Ioannes Crotus de Monteferrato, qui hanc dixit esse communem opinionem, & ab ea in iudicando, atque consulendo non esse recedendum, Rub. de const. lib. 6. alios allgeans. Hæc Menchaca.

Sed aduerte, Episcopum sine consensu cleri, &[1250] populi non posse festa instituere, vt colligitur ex cap. conquestus de feriis, vbi Pontifex ait, *seruanda esse festa, quæ Episcopus cum clero, & populo duxerit veneranda:* posse tamen Episcopum facere alias constitutiones sine consensu clerici, aut populi, & sine consensu synodi, imò constitutiones, quas in Synodo facit, non habere vim ex suffragio Synodi: sed ex sola eius voluntate: & c#gregatos in Synodo non habere suffragium decisiuum, sed consultiuum, vt dicemus disp. 20. sectio. 4. qu. 4.

SECTIO VIII. *An Cardinales possint leges condere.*

LQqvor de Cardinalibus non le **[sect. 45]** gatis: nam de legatis posteà dicam.

Distinguendum hîc est: nam aut loquimur de illis, vt singuli, & diuisiuè, aut vt omnes simul, seu collectiuè, item aut de lege vniuersali obligante vniuersalem Ecclesiam, aut de lege particulari obligante aliquam aliam minorem communitatem.

Dico ergo primò, singuli Cardinales non poss#t[1251] condere legem, qu# obliget Ecclesiam vniuersale#,[1252] ita docent omnes Theologi, & Canonistæ, & esse indubitat# meritò ait Sebastianus Medicis tract. de legib. part. 1. quæst. 10. quoniam non habent iurisdictionem in vniuersalem Ecclesiam: sed hoc est proprium Papæ, vt & Principis in Remp. sæcularem, propter quod ipse solus & non alij ei subiecti, possunt leges vniuersales condere, l. si. ff. de legib.

Secundò dico, in loco, seu Ecclesia sui tituli[1253] posse leges condere: hoc etiam indubitatum esse[1254] ait Medicis suprà, & communiter docetur à Theologis, & Canonistis. Quoniam ibi habent iura Episcopalia, seu iurisdictionem Episcopalem, cap. his quæ, de maiorit. & obed. vbi id notat Panormitanus num. 1. & cap. querelam de elect. vbi Panormitanus num. 1. Ioannes Andreas & alij. Idem Panormitanus cap. dilectus, num. 12. & 13. de cap. mon. & cap. cum te, num. 12. de re iudic. Cardinal. Clemen. ne Romani, de electione.

Si verò velit legem condere extra Ecclesiam, vel locum sui tituli, vel, vt lex eius extra suum territorium extendatur, nil efficit, vt ait Medicis suprà cum Doctor. Rubr. de constit. quia hoc esset in **[164]** præiudicium alterius iurisdictionis, & esset mittere falcem in messem alienam.

Dico tertiò, cœtus, seu collegium Cardinalium,[1255] viuente Pontifice, non potest legem condere vniuersalem, nec particularem per modum collegij: quia vt sic, nullam babent iurisdictionem: sed tota est in Pontifice, & est simile aliquomodo, l. 1. de constit prin. cap. translato de constit. ita etiam ait Medicis quæst. citata.

Dico qnartò, nec sede vacante potest collegium **[sect. 46]** Cardinalium legem condere, Panormitanus cap.[1256] eum te, num. 12. de sent. & re iudic. vbi ait, *in iure non legi, quòd collegium Cardinalium, vel singulares Cardinales habeant alicuius iurisdictionis exercitium sine Papa, præterquàm in titulis eorum, in quibus secundum communem opinionem habent iurisdictionem quasi Episcopalem,* & num. 13. ait, *post mortem Papæ vacante Ecclesia, iurisdictionem exercere non possunt in his, quæ ad iurisdictionem Papæ spectant.* Idem dicit Iacobatius 7. de consiliis art. 3. num. 19. & nonnulli Theologi Neoterici in præsenti, & apertè constat ex clement. ne Romani de electione, qua constitutum est à Clemente V. in Concilio Viennensi aduersus opinionem Hostiensis & aliorum, quos refert gloss. verbo, ne Romani, vt irritum sit, & inane, quidquid potestatis aut iurisdictionis ad Romanum, cum viuit, Pontificem, pertinentis, cœtus[1257] Cardinalium sede Aposto. vacante duxerit exercendum, nisi quatenus in constitutione Gregorij X. relata. cap. vbi periculum, de electione lib. 6. eisdem Cardinalibus permittitur. Confirmatur, quia collegium Cardinalium nullam habet iurisdictionem, quæ à sede Apost. non manauerit: at verò ad ferendas leges nec in illa Clement. nec in illo c. vbi periculum, nec alibi conceditur iurisdictio: ergo non possunt leges condere: vnde Medicis qu. citata ait, *posse quidem ad euitandum pericul# imponere legem impropriè dictam, seu præceptum ad breue tempus duraturum: multa enim conceduntur, quæ, nisi immineret periculum aut scandalum, minimè concederentur Felin. cap. nil cum scadalo, de præscript. gloss. fin. cap. 2. a 52. cap. 2. d. 95. gloss. verbo, venia. cap. fin. d. 4 gloss. verbo, scandalum cap. licet d. 45. Si verò necessitas hoc non suadet, cœtus Cardinalium non potest condere legem (*scilicet, etiam impropriè dictam*) cum & Pontificalia exercere non possit. gloss. clementi. ne Romani, de elect. & cap. vbi periculum, verbo, intromittant, de electione in 6. cap. 1. verbo, sede vac#te, de schismat. in 6.* Hæc Medicis, & multò minùs poterit legem propriè dictam, seu duraturam condere, vt ait idem auctor: quia huius nulla potest sede vacante esse necessitas *Non obstat* (addit) *quod ipsi eligant summum Pontificem, & habeant iurisdictionem, quam habet Senatus: & quòd sede vacante sint loco Pontificis, & superillustres d. c. vbi periculum: nam respondetur, quòd*[1258] *in materia iurisdictionis non procedit argumentum de maiori ad minus: multi enim habent gladij*

potestatem: nec possunt concedere veniam ætatis: multi etiam celebrant diuina officia, & administrant sacramenta, nec tamen possunt benedicere, & consecrare instrumenta, quibus Ecclesia vtitur: cùm tamen omnia hæc multò minora sint, quàm superiora: cuius rei alia non redditur ratio, nisi quòd huiusmodi reseruentur in signum supremæ potestatis: sic in proposito Cardinales eligunt Pontificem, in quem transferunt, quod non habent, quod est contra l. nemo ff. de regulis iuris: quia est maior auctoritas summi Pontificis quàm omnium Cardinalium, Panormitanus cap. cura nu. 7. de iure patro. Ias. l. qui aliena §. interdum nu. 34. ff. de acquir. hæred.

Idem accidit in Electoribus Imperatoris, qui tamen[1259] *legem non condunt, cùm hoc ad solum Principem spectet l. 1. ff. de constit. princip.* Hæc Medicis, qui eadem quæst. quærit, quid si omnes Cardinales decedant, ad quos spectabit electio Pontificis? Respondet, ad Concilium generale: potest enim congregari sede vacante, à Principibus Christianis immine#te periculo, aut scandalo. Decius ca. licet de electione in fine, idem dicit Victoria, relectione 2. de potest. Eccles. p. 2. num. 16. *Si verò duo tantùm reman*[1260]*serunt, poterunt* (inquit Medicis) *eligere summum Pontificem,* cap. vbi periculum, de electio. in 6. *vbi loquitur in numero plurali, quæ pluralitas duorum numero contenta est,* cap. pluralitas, de regulis iuris in 6. Decius d. c. licet nu. 21. *Si verò vnus tantùm, tunc,* inquit Medicis, *aut reliqui decesserunt, aut verò recesserunt de conclaui: in primo casu, quando reliqui mortui sunt, poterit superstes ille nomine collegij Cardinalium alteri dare potestatem eligendi, & compromissarius poterit eligere, dummodò nomine collegij eligat,* & sic datur limitatio *ad dictum illud, Cardinales non possunt*[1261] *creare Cardinalem: nam tunc ille electus, est loco Cardinalis, Panormitanus & Decius d. cap. licet, in fine, de electione. Si verò omnes recedant de conclaui, vno excepto*; *tunc ipse solus Pontificem eligere potest, Ias. l. si grege nu. 14. ff. de leg. 1. glos. Clement. ne Romani §. porrò de electio. Ioan And. cap. 1. ne sede vacante, in 6. idem d. c. licet. Et nota quòd Cardinales à Pontifice Syluestro instituti sunt cap. præsul. 2. qu. 5.* Hæc Medicis suprà.

Sed faciliùs ad obiectiones illas respondetur, collegium Cardinalium posse eligere Papam: quia necessarium fuit dari electores Papæ inferiores illo, & ad hoc fuere illi designati, non ad ferendas leges: quia Pontifex illas faciet, cùm expediat, & in rebus diuersæ rationis, non qui potest maius, potest minus: potest homo intelligere, non volare: & illi non dant Pontifici iurisdictionem, nisi impropriè, dispositiuè, & ministerialiter, Deus solus auctoritatiuè, & per modum causæ principalis: ideò non oportet, illos habere iurisdictionem, quam conferunt Papæ.

SECTIO IX. *An Patriarchæ, Primates, & Archiepiscopi possint leges condere.*

SVppono, quatuor esse principales **[sect. 47]** Patriarchas, videlicet Constantinopoli[1262]tanum, Alexandrinum, Ierosolymitanum, & Antiochenum cap. renouantes, & seq. 22. d. qui dicuntur Patriarchæ, quasi summi patres cap. cleros 21. d. quorum quilibet maior est quolibet Cardinali, excepto Hostiensi, qui consecrat Papam, & vngit Imperatorem, secundum Sebastianum Medicis tract. de legibus p. 1. qu. 12. cum suo præceptore Calefato l. 1. nu. 2. ff. de officio eius. Sunt verò quatuor Patriarchæ,

seu Primates inferiores,[1263] Biturigensis, qui est in Aquitania; Aquilegiensis, qui est in Dalmatia, supra mare, qui hodie Venetiis commoratur; Grandensis, qui est in Syria, Pisanus in Tuscia. Ita Medicis supra cum Boerio tract. de auctorit. magni concil. nu. 51. qui etiam omnes de iure præferuntur Cardinalibus, vt suprà, licet de consuetudine contrarium seruari videatur, cap. constitutis, de appellat. vbi in subscriptione, Patriarcha Gr#de#sis prefertur presbytero Cardinali, **[165]** & licet Primates differant à Patriarchis in nomine: tamen re ipsa nil differre videntur. Medicis suprà, ex cap. prouinciæ 19. distinctione.

His præmissis ait Medicis suprà, quemlibet Pa[1264]triarcham in suo Patriarchatu posse condere legem. Primò, quia Archiepiscopi subsunt illis, & ab illis ad ipsos deuoluitur causa per appellationem cap. conquestus 9, qu. 2. Secundò quia assimilantur regibus, cum præsint pluribus prouinciis, Calefatus loco citato num. 43. Tertiò, quia in suo Patriarchatu Patriarcha dicitur iudex ordinarius, sicut Episcopus in sua diœcesi, Beroius cap. significasti nu. 1. de officio deleg. Et an habeat iurisdictionem in subditos Archiepiscopi, vïde Panormitanum ca. duo. nu. 1. de offic. ordinarij cap. exposuit. nu. 14. de dilation. cap. fin. nu. 3. de confirm. vtil. vel inutil. cap. antiqua nu. 3. de priuileg. Dicitur etiam Patriarcha illustris, Decius, & alij d. l. 1. ff. de officio eius. H#c Medicis, qui etiam seque#ti qu. 13. de Archiepiscopo, ait, posse etiam constitutionem facere, & textum esse in terminis: quia potest celebrare concilium prouinciale cap. quod dicitis 16. d. Est enim in sua prouincia immediatè Superior Ecclesiæ maioris, Bernardus Rubeus de appellat. nu. 28. & cùm sit caput Concilij prouincialis, ab eo puniri non potest, sicut nec Pontifex, Panormitanus cap. graue nu. 28. de præben. cuius tanta est auctoritas, vt possit suffraganeum suum excommunicare. Bernardus cap. 1. nu. 68. de iudic. potestq#ue totam prouinciam visitare, etiamsi non appareat de negligentia suffraganeorum, Panormitanus cap. cùm dilecti nu. 30. de electio. ca. sicut num. 4. de accus. Ratio est, quia est ordinarius[1265] totius Prouinciæ, cap. 3. 9. qu 2. licèt in diœcesi sit tantùm Episcopus, Cardinalis Clem. 1. §. 1. in 1. q. de supplen neglig prælat. Est tamen maior omnibus Episcopis, cap. multis d. 17. & licèt non sit maior in ordine, est tamen maior in exercitio. Cardinalis Clem. 1. de priuilegiis: appellatur princeps, quando habet temporalem iurisdictionem, Clem. 1. *§*. 2. de iureiurando, vbi Doctores. Hæc Medicis, quæ ad solutionem quæstionis parum referunt.

Vnde dico, Archiepiscopos, Patriarchas, & Pri **[sect. 48]** mates, iure communi idem posse in suis particula[1266]ribus diœcesibus, quarum sunt immediati, quod Episcopi; cùm illarum Episcopi sint: Nil autem ampliùs intra, vel extra illas possunt, nisi speciali iure, aut præscripta consuetudine, aut priuilegio eis concessum sit. Ita expressè declaratum est in cap. conquestus cum aliis 9. q. 3. & ca. duo simul, de officio ordinarij. Ratio est, quia hæ dignitates, quatenus superiores Episcopis sunt, omninò sunt de iure Ecclesiastico: ideò nil ratione illarum fieri potest, nisi quod specialiter est concessum: quale non est c#muniter leges ferre extra suas Diœceses, nisi cum concilio, aut forte visitando, vnde solùm Archiepiscopum non posse statuta condere totam prouinciam obligantia, docet Sanchez 8. de matrim. disp. 17. nu. 36. ex cap. nullus primas 9. qu. 3. quod est Callixti Papæ, & ex cap. sicut olim, de accusationibus.

SECTIO X. *Vtrùm Abbates possint leges condere.*

SEbastianus Medicis tract. de legib. par. 1. **[sect. 49]** q. 15. ait, Abbates seu Generales alicuius[1267] regulæ congregant concilium conuentuaie, in quo statuunt, quod opus est ad conseruationem, & augmentum regulæ: in terminis tradit de hoc Beroius cap. 1. in princ. de iudiciis, & nota quòd Abbas stare debet immediatè post Episcopum, cùm ipse præsit omnibus aliis prælatis, Panormitanus cap. ex ore nu. 3. de priuilegiis: & præfertur Episcopo in rebus spectantibus ad regulam, Panormitanus cap. cum contingat num. 21. de foro compet. Præsertim Abbas monasterij exempti, qui pro Episcopo habetur ca. dudum, de rebus Eccles. non alien. in 6. Baldus authent. causamq#ue in vlt. col. in glos. quod si est, C. de Episcop. & Clericis. Innocentius cap. 1. de Clerico peregri. Franciscus de Aretio consil. 63. patet, quia minores ordines conferre potest, Panormitanus cap. cùm sis, de consecrat. Eccles. vel altar. & vtitur baculo pastorali, annulo, & mitra. Panormitanus ca. inter col. fin. de re iud. Doctores clem. attendentes, §. statuimus, de statu Monacho. & cap. 1. de ætate & qualitate, cap. meminimus de accus. Ideò dicitur habere iurisdictionem ordinariam, Innocentius cap. dilecta de maiorit. & obed. & quod dictum est de his, vendicat sibi locum in aliis, eandem, vel similem iurisdictionem habentibus. Hæc Sebast. Medicis.

Sed de Abbatibus, & aliis prælatis regularibus **[sect. 50]** modò non inquiremus. De secularibus autem dico, si habent iurisdictionem Episcopalem, vt olim Vallisoletanus & Methimnensis, posse condere leges: & idem est de aliis prælatis habentibus iu[1268]risdictionem Episcopalem, vel quasi Episcopale#: quam habent omnes, qui possunt ordinario iure excommunicare, suspendere, interdicere, & similia: vt fusè ostendit Suarez 3. par. tom. 5. dispu. 2. sect. 2. & disp. 28. sect. 1.

Probatur conclusio: quia Episcopus potest leges ferre in sua Diœcesi: ergo & omnes Prælati, siue superiores, siue inferiores Episcopis, si habent iurisdictionem Episcopalem, vel quasi Episcopalem: quia hæc potestas annexa est Episcopali, vel quasi Episcopali dignitati. Hoc ipsum ex superiùs dictis, & inferiùs dicendis, magis constabit.

SECTIO XI. *An Legatus Papæ leges condere possit.*

TRiplex est Legatus, videlicet à latere **[sect. 51]** constitutus, & natus, Legatus à latere[1269] est ille, qui à latere Pontificis emanaui, t& potest non esse Cardinalis. cap. per tuas, de maior. & obed. c. fin. 93. dist. cap. si ergo, 8. quæst. 1. Vsus tamen hodie Romanæ Ecclesiæ vocat Legatum de latere Cardinalem, ca. ad eminentiam, de sentent. excomm. Cardinales etiam in consiliis de rebus arduis summo Pontifici assistunt cap. venerabilis, de officio delegati, cap. exposuit de dilat. cap. Pisanis, de resti. spoliat. cap. cum Ioan. de fide instrum. constitutus verò Legatus est ille, qui non emanat de latere, sed ei committitur officium legationis in certam prouinciam ad tempus. Vnde & à quibusdam dicitur temporarius cap. placuit, 7. quæst. 1. & iste est minoris auctoritatis, quàm primus cap. volentes de officio legati. Natus, seu natiuus est, qui habet officium hoc suæ dignitati annexum cap. 1. de officio legati. cap. 1. de appellat. de quibus omnibus agit Hostien. in summa de officio legati, & Speculator eodem tit. verbo, sequitur videre.

Communis ergo, & vera sententia est, omnes **[sect. 52]** **[166]** hos Legatos posse in sua prouincia leges condere,[1270] quæ durent etiam finito tempore legationis, donec

reuocentur a Pontifice, vel habente æqualem potestatem, & hoc non solùm in Conciliis prouincialibus, sed etiam extra concilia. Hostiensis loco citato, Albertus tract. statu circa prin. Beroius Rubr. de constit. col. 6. Iason l. omnes populi, in 1. lectura nu. 29. & in 2. lectura ff. de iustitia & iure, Bartolus ibidem num. 8. Sebastianus Medicis tractatu de legib. & statu. p. 1. quæst. 11. Panormitanus & alij Doctores cap. fin. de officio legati, Iason Glossa & Angelus l. apertissimè, C. de iudic. Cardinalis cap. regula, §. porrò, dist. 3. Syluester verbo, lex, §. 4. statuitur ab Innocentio III. c. fin. de officio legati, & constat ex cap. ex rescripto, de locato, cap. 1. & sequentib. 9. quæst. 3.

Quod procedit modò nil statuat contra ius[1271] commune, nisi hoc ageret vrgente necessitate, Iason d. l. omnes populi, in fin. Medicis num. 6. Hæc potestas solùm competit Legatis ex voluntate Pontificis: quia dignitas Legati tota est à Pontifice: vnde etiam sine causa possit validè hanc potestatem Legati restringere, aut penitus auferre. Eam aute# illis inesse, etiam patet: quia habent omnem iurisdictionem ordinariam Episcoporum, vt constat toto titulo de officio legati, & cap. 2. de officio legati in 6. vnde ea omnia potest efficere, quæ Episcopus, vel Archiepiscopus in sua diœcesi. Panormitanus & Decius cap. sua nobis de confirm. vtili, vel inutili, & latè Speculator titulo de leg. §. nunc ostendendum, vers. præmissa omnia, post vers. 89. imò plura poterit efficere, quàm Episcopus vel Archiepiscopus, vt constat ex cap. 1. & ca. dilectus, de officio legati.

Hinc Nuncius Apostolicus leges condere pos[1272]set: quia Legatus est, & omnem ordinariam iurisdictionem Episcoporum habet: imò, vt inquit Antonius cap. ex parte 3. de verborum significatione, & cap. 1. de locato, Innocentius cap. cùm accessissent, de constit. & Bartolus l. omnes populi, ff. de iustitia & iure, qui habent iurisdictionem ordinariam, possunt statuta condere in perpetuum, & perpetua censentur, nisi ad tempus ponantur.

Item à Mandatario Pontificis ad hoc speciali **[sect. 53]** ter constituto fiet lex, vt perspicuum est, & notat[1273] Medicis num. 7. ex quodam textu, & ex Hostiensi[1274] in summa, de constit. quæst. 5. & ibidem notat Medicis, quòd vbi adest Legatus, cessat in multis iurisdictio ordinarij, etiam si esset Patriarcha, vt ait Speculator titulo de officio leg.

Nota etiam id, quod diximus, solum Cardinalem esse Legatum de latere, doceri à Medicis quæstione citata à Io#ne Andrea & Panormitano cap. excommunicatis de officio legati, Baldo & Decio cap. dilecti de appellat. Item Legatum natum esse,[1275] qui Legati dignitatem Archiepiscopatui ex sedis Apostolicæ voluntate habet annexam, & simul cum Archiepiscopatu acquirit: vt docet Panormitanus cap. 1. de officio leg. Decius suprà, num. 10. Item, Legatum natum aut temporarium, seu constitutum, non posse potestate legati vti, cùm ad eius prouinciam Legatus de latere destinatur, & in ea existit: vt expressè statutum est à Gregorio IX. in ca. volentes, de officio legati. Item vt cœpimus dicere, non posse Legatum, quicumque ille sit, aliquid contrarium iuri canonico statuere, licet in eo possit dispensare; vt notat gloss. fin. Antonius de Butrio, & Immola Clem. 2. de rescriptis, Andreas Siculus cap. cum omnes, colum. penult. de constit. Decius Rubr. de constit. num. 22. & 23. in 2. lectura, & in cap. at si clerici, §. de adulteriis, num. 102. de iud. Hostiensis cap. fin. de officio Archid. Ioan. Andreas ibi, & Additiones ad Speculat. Rubr. de elect. Innocentius, & Panormitanus ca. nemini de officio legati, Iason l. omnes populi, in 1. lectura num. 30. ff. de iustitia & iure, & Doctores communiter, præsertim Immola in l. ex duobus, §. fin. ff. de vulgari. Gregorius Lopez l. 12. verbo, *otro ninguno,* tit. 1. par. 1. &

hac de causa non potest Legatus eti# de latere transferre Episcopos ex vno Episcopatu ad alium, vel vnam Ecclesiam Cathedralem alteri subiicere, & alteri concedere ius Primatis, vel duos Episcopatus vnire, aut vnum diuidere: vt constat in cap. nisi specialis, & c. quòd translationem, de officio legati, & alia plura congerit Decius ca. pastoralis, in princ. num. 20. de appell. qu# ex sententia plurium, quos ibi refert, non potest efficere Legatus: quia iuri communi, aut generali consuetudini contraria sunt. Tamen ex euidenti & necessaria causa potest Legatus contra ius commune aliquid statuere.

Nota etiam, potestatem Legati ordinariam esse:[1276] quod patet ex cap. legatus de officio legati, in 6. vbi sic habetur, *legatos, quibus in certis prouinciis committitur legationis officium, vt ibidem euellant, & dissipent, & ædificent, & plantent: prouinciarum sibi commissarum ad instar proconsulum, cæterorumque præsidum, quibus certæ decretæ sunt prouinciæ moderandæ ordinarios reputantes,* &c.

Sed an hæc potestas Legati quoad legumlatio **[sect. 54]** nem delegabilis sit, attigit Panormitanus cap. graue, de sentent. excomm. & pro parte affirmante refertur Bartolus d. l. omnes populi, vbi non satis clarè loquitur. Probat autem ex illo textu, confirmariq#ue potest ex l. vnic. ff. quibus, tit. 1. C. de nouo Codice edendo. Alij dicunt, in lege condenda duo posse considerari, vnum est componere legem; aliud est dare illi vim: primum c#mitti posse, vt regulariter committitur aliis; & de hoc maximè videri loqui dicta iura: secundum etiam committi, & delegari posse: quia est potestas ordinaria iurisdictionis, & nihil habet speciale, quod repugnet. Vnde, sicut Papa suo Legato contulit hanc potestatem ordinariam; ita Legatus potest eam aliis delegare. Absolutè tamen dicendum est, esse delegabilem ex cap. fin. de officio leg. vbi sic habetur, *Nemini dubium esse volumus, quin Legatorum sedis Apostolicæ statuta edita in prouincia sibi commissa, durent tumquam perpetua, licet eamdem postmodum sint egressi*: *secus autem si causas duxerint delegandas aliquibus: cùm iurisdictio istorum expiret, si ante illorum discessum horum citatio non præcessit.* Vbi Pontifex supponit, delegari posse causas, ac proinde potestate# condendi statuta.

An verò delegatus à Legato, possit subdelegare? **[sect. 55]** quidam dicunt, non posse: quia id est priuilegium[1277] delegati à Principe, ita Archidiaconus cap. 21. de officio iud. deleg. in 6. Ioannes Andreas, Dominicus, & Francus ibi, Innocentius cap. cùm Bartoldus, de sent. & re iud. glos. cap. cùm caussam, de appell. Alij sentiunt, posse, vt Baldus l. à iudice. C. de iudic. Alex#der l. more & l. seq. ff. de iurisd. omni# iud. Angelus l. cum prætor. ff. de iudiciis, Panormitanus dicto cap. cùm Bartoldus: quos sequitur Gaubertus, de officio leg. in 6. nu. 143. Id probant: quia Legatus instar principis habet regiam facul-**[167]**tatem, & dignitatem, authores vtriusque opinionis loquuntur de delegatione causarum iudicialium: sed eadem ratio videtur de delegatione potestatis legislatiuæ, & secunda opinio videtur probabilior.

Nota etiam, potestatem condendi leges respe[1278]ctu vnius, vel alterius prouinciæ, facilè concedi posse, & solere: respectu tamen totius Ecclesiæ, nec solere, nec debere fieri: quia expedit leges in totam Ecclesiam manare ab eo, qui in moribus instituendis errare non possit: nulli autem præter summum Pontificem hæc infallibilitas competere potest.

Quæres rursus, circa quæ possint Legati statuta[1279] facere. Respondeo circa ea omnia, quæ ad iurisdictionem eorum spectant, vt ad mores componendos, vitia corrigenda, c. quoniam quidem 18 d. hoc enim etiam possunt Episcopi. At verò nec Episcopi, nec Legati

possunt quicquam statuere contra ius commune ex toto, vel ex parte, glos. cap. vlt. de his, quæ fiunt à Prælato sine consensu capituli. Felinus, & alij, cap. quod super his, de maior. & obedien. glos. clem. nec Domini, de electio. Possunt tamen præter ius commune statuere: item contra non parentes iuri communi, pœnam addere; vt singuli faciliùs ius commune obsernent. doct. c. 2. de constit. Innocentius & Hostiensis c. cùm inhibitio, de clandest. desponsat.

An verò statutis Legatorum ligentur subditi, c#[1280] extra prouinciam delinquunt, disputatum fuit Paduæ, vt testatur Albericus l. ex causa ff. de postul#do, & tandem conclusum est, non incurrere in pœnam statuti à Legato conditi. Et quamuis Episcopus punire possit subditum, qui delinquit extra territorium, quando in ipso Episcopi territorio reperitur, vt annotant doctores authent. qua in prouincia cap. vbi de criminibus agi oportet: tamen quod ad delictum spectat, contra statutum non censetur delictum, nisi in prouincia commissum: Doctores cap. 2. de constitutionibus in 6.

An verò possit Legatus condere statutum c#tra statuta aliorum Legatorum, respondeo posse: quia nec inferior, nec par potuit ei legem im ponere, c. cùm inferior, de maiori, & obe. & c. inferior d. 21.

Quis verò possit statuta Legatorum interpretari? Respondet, durante legatione ipsius esse sua statuta interpretari, si quid incertum, obscurum, ambiguumq#ue contineant: quia eius est interpre[1281]tari legem, cuius est condere cap. inter alia, de senten. excom. legatione verò finita, interpretatio ad Papam deuoluitur: glos. cap. ex parte 3. de verbor. signific.

SECTIO XII. *An Prælati religionum possint leges condere.*

DIco primò, Generales religionum, quæ **[sect. 56]** à summo Pontifice approbatæ sunt,[1282] potestatem habent ordinariam constitutiones, seu leges condendi in congregatione generali, maiore suffragiorum parte conueniente. Idem communiter possunt Prouinciales in capitulis prouincialibus. Constat ex vsu, & consuetudine religionum, & ex priuilegiis, quæ Pontifices illis concesserunt. Intelligitur hæc facultas de legibus & constitutionibus iuri c#muni consentaneis, aut non aduersis: non enim possunt constitutiones facere contrarias iuri communi sine expressa facultate Papæ, vt optimè docet Nauarrus 1. consiliorum, tit. de electione, & lib. 3. tit. de regularib. consilio 26. nu. 8.

An verò id possint extra capitula, dicunt aliqui[1283] ex constitutionibus, consuetudinibus, & priuilegiis cuiusque Religionis iudicandum esse: ex quibus intelligetur voluntas Pontificis, qui hanc potestatem confert: sicut & religiones confirmat, & approbat: cùm tamen anteà ex Episcopi auctoritate intra propriam diœcesim confirmarentur. An verò ex consensu ipsorum religiosorum eandem potestatem legislatiuam prælati habere potuissent, etiamsi summus Pontifex illam non concessisset? Aliqui negant: nescio tamen, qua ratione: nam quælibet communitas hominum non impedita potest superiorem eligere, & potestatem præcipiendi, & leges ferendi ei dare in rebus, quæ non sint contra maiorum iussa, & leges.

Sed dubium est, an Prælati religionis possint leges ferre, aut aliquid præcipere præter regulam, seu institutum, primámve constitutionem.

Gerson lect. 4. de vita spirituali, quæ est in al **[sect. 57]** phabeto 62. littera R. circa finem corol. 13. inquit,[1284] non posse Abbatem præcipere Monacho, præter id, quod in

regula continetur: quia votum obedientiæ est ad obediendum secundum regulam; siue id expresserit in professione, siue non: semper enim ita intelligitur, vt docet S. Thomas 2. 2. q. 104. art. 5. ad. 3. & q. 186. ar. 9. imò hanc sententiam Gersonis tradidit expressè D. Thomas locis citatis, & quodlib. 10. ar. 10. & 2. d. 4. q. vlt. ar. fin. vbi Bonauentura ar. 3. q. 2. Durandus q. 4. Carthusianus q. 5. Antoninus 3. par. tit. 16. cap. 1. §. 9. & 13. Turrecre-. mata in exposit. regulæ sancti Benedicti titulo 45. Cordubensis in cap. 6 regul. S. Francisci q. 10. pun. 6. Rodriguez tom. 2. regularium q. 22. art. 6. & qu. 45. art. 4. & tom. 3. qu. 19. art. 3. Toletus tract. de 7. peccat. mort. cap. 16. Valentia 2. 2. disp. 7. qu. 3. pun. 2. §. addit, & disp. 10. q. 4. pun. 3. *§.* nunc verò, Otoradus cons. 16. incipiente numquid Monachum. Nauarrus cap. nullam 18. qu. 2. ad 6. arg. & cap. statuimus 19. qu. 3. nu. 23. §. ad hoc respondeo, Siluester verbo Religio 6. q. 6. Angelus religiosus n. 30. Panormitanus cap. literas de restitut. spolia. & c. ex literis de sponsalibus, Innocentius cap. veniens de iure iur. quam sententiam ita intelligunt, vt superior præcipere non possit, nisi qu# in regula habe#tur, aut aliquo modo ad obseruantiam eius pertinent, seu quæ ad talem obseruantiam accommodata sunt. Quare nisi videat superior expedire in[1285]feriori aliquam nouam pœnitentiam, vel ad exemplum aliorum propter defectus, vel ad cautelam recidiui in obseruatione regulæ, non poterit eam iniungere, nec ad arctiorem regulam ipsum obligare. Quod verum est, & indubitanter dicunt Siluester, & Angelus, eò quòd iurisdictio superioris in religione non est ei absolutè concessa, sed tantùm iuxta vota inferiorum, qui vltrò se subiecer#t sub tali regula: quod eleganter tradit Bernardus lib. de præcept. & dispens. cap. 8. vbi *inter paria,* inquit, *non oportet cum qui præest, non frœna suæ laxare voluntati super subditos*; *sed præfixam ex regula sibi scire mensuram: & sic demum sua imperia moderari circa id solùm, quod rectum esse constiterit, nec quo dlibet rectum, sed hoc tantùm quod prædictus pater* (S. Benedictus) *instituit, aut certè quod sit secundum quod instituit.* Vide alia in S. Bernardo; aliqui adducunt **[168]** Clem. V. clem. exiuit de Paradiso, dicentem: *Voue#s regulam, non potest dici, teneri ex vi voti huiusmodi ad ea consilia Euangelica, quæ in regula non ponuntur,* & infrà. *Declaramus autem, & dicimus, quod dicti fratres non solùm ad illa tria vota nudè & absolutè accepta, ex professione suæ regulæ obligantur: sed etiam tenentur ad ea omnia implenda, quæ sunt pertinentia ad ea quæ regula ipsa ponit.* Præcipuum tamen fundamentum est, quo vtitur Bernardus, quia religiosus solùm promittit obedire secundum regulam: vnde in aliis est non subditus: cui constat nil posse præcipi cap. præsens 20. q. 3. Quare si regula alicuius religio[1286]nis non obligat ad culpam, ex prima sua institutione, sed tantùm ad pœnam, non potest superior in aliqua domo obligare omnes ad obseruantiam illius sub aliqua culpa: hoc enim esset statuere nouam regulam, potest tamen ad correctionem alicuius, & exemplum aliorum, alicui præcipere aliquid de regula sub peccato, etiam mortali, si viderit expedire: eodem modo philosophatur Gerson de superioribus non religiosis, vt ferre non possint leges, nisi sub diuina contineantur. Intelligit aute# contineri sub lege diuina, non solùm ea, quæ reuera à Deo præcepta sunt, vel speciatim, vel vniuersè: sed etiam ea, quæ ad illam pertinent, vt sect. præced. explicatum est. An verò generalis cum ca[1287]pitulo generali, cui commissa est facultas condendi canones, & leges, ferre possint leges, quæ sub aliqua regula non contineantur? Quidam dicunt, non posse leges ferre oblig#tes ad arctiorem modum viuendi, nisi consensu singulorum. Ita Angelus suprà, pro quo etiam Syluester refert gloss. ca. gesta. d. 74. fundamentum est: quia nemo virtute suæ

professionis compelli potest transire ad arctiorem religionem: ergo nullus in sua religione compelli potest ad arctiorem regulam.

Oppositum tamen tenet Innocentius, quem re **[sect. 58]** fert, & sequitur Panormitanus cap. super eo. de regularibus, Vincentius & Hostiensis, eodem c. Præpositus cap. ante triennium vers. tamen si per statutum d. 31. glos. quòd omnes, de regu. iuris in 6. Ioann. Andreas c. Ioannes eodem titulo: fundame#tum est id, quod decernitur cap. vni. de statu regu. lib. 6. vbi monialibus, quæ ex professione sua non seruabant clausuram, imponitur præceptum perpetuæ clausuræ: quod regulam efficit arctiorem. Idem præcepit Tridentinum sess. 25. cap. 5. de regularibus, & Pius V. in Bulla edita anno 1562. & in alia anno 1569. & Gregorius XIII. anno 1572. Mihi placet quod ait Syluester, sententiam posteriorem esse veriorem adhibito temperamento: vt, scilicet, intelligatur de statutis, & legibus, quæ ad[1288] reformationem antiquæ regulæ necessaria videntur iuxta varias circumstantias temporum, & locorum. Quare meritò statutum est à Bonifacio VIII. illo ca. vnico de regularibus in 6. vt moniales, qu# anteà clausuram non seruabant, deinde seruarent,[1289] eò quòd eo tempore non cum leui iactura castitatis, & pudicitiæ, quam professæ erant, domo exibant. Malè ergo Oldradus & alij, quos suppressis nominibus, citat Bannes 2. 2. qu. 1. ar. 10. dub. 6. ad 3. arbitrati sunt, non posse Romanum Pontificem Sanctimonialibus præcipere clausuram: quam professæ non sunt. Quam sententiam iure Bannes temerariam affirmat: cùm & à Bonifacio VIII. Pio V. Gregorio XIII. & Concilio Tridentino illis præcepta sit. Nomine prioris regulæ intellige, non tantùm ea, qu# c#munia sunt omni religioni, & pertinent ad tria vota in vniuersum: sed etiam ea, quæ ex peculiari instituto vnaquæque religio sibi assumpsit: in quo à reliquis distingueretur: ratio huius sententiæ est: quia qui sponte sua vouit aliqu# religionem, & regulam, paratus esse debet ex parte sua, ad conseruandam regulam, & modum viuendi: quare, si culpa multorum modus viuendi in religione sua in peius abiisset, commodius quoque iudicaretur, aut dissoluere, aut reformare religionem: pati debet nouas constitutiones, etiamsi videantur arctiores, vt reformetur religio. Prudenter tamen considerandum, an talis lex ad reformationem conducat: nec enim expedit assumere institutum alterius religionis: credendum enim est institutum proprium cum approbatum fuit à summo Pontifice, iudicatum fuisse sufficie#s ad religiosè viuendum; quare non opus est mutare institutum, & de Monachis facere mendicantes, aut è contrà. Debent autem fieri constitutiones accommodatæ ad seruandum antiquum institutum.

His suppositis ad argumentum, quo aliqui pro **[sect. 59]** bant Pontifice# nil posse præcipere Ecclesiæ, quod[1290] non contineatur in diuinis præceptis: quia prælatus religionis nil potest præcipere, quod non contineatur in regula. Respondeo primò, parem esse rationem ferendi nouas leges in Ecclesia, vel Rep. & in religione, quoad hoc, vt nil noui statuatur, quod non pertineat ad pristinum statum reformandum, aut conseruandum: quod nulla ratione negaret Gerson. Non est autem nostrum, in dubio iudicare de iniustitia, inconuenientia, vel inutilitate legis: sed quoties oppositum non constat, pro legislatore præsumendum est, & ei obediendum. Respondeo secundò, maiorem esse rationem, vt dicamus, superiores religionis non posse edere nouas leges, quæ ad primam regulam non pertineant, quàm vt dicamus, Prælatos Ecclesiæ, aut principes sæculares non posse condere nouas leges: nam superiores religionis videntur habere li[1291]mitatam iurisdictionem in subditos: qui se vltrò subiecerunt per votum obedientiæ iuxta institutum, & regulam: quare non mirum est

illud. At verò Pontifex potestatem habet immediatè à Christo, vt Ecclesiam gubernet, prout ei c#ueniens videbitur. Eodémque modo Princeps sæcularis, siue per electionem, siue iure belli regnum obtinuerit, potestatem habet leges ferendi, vt promoueat, vel tueatur iustitiam, pacem, & tranquillitatem Reip. eámque ab hostibus defendat.

Ex dictis intelliges, quomodò intelligendi sint, **[sect. 60]** qui dicunt Pontificem, aut alios Prælatos religio[1292]num posse aliquid religiosis præcipere, quod non sit contentum in regula gloss. cap. vnic. in prin. v. præsentes, de statu regularium lib. 6. & regula quòd omnes, de regul. iuris in 6. Innocentius cap. super eo nu. 3. Panormitanus nu. 6. Cardinalis nu. 2. §. quartò quæro, de regularibus, Felinus cap. ad nostram nu. 4. ad 6. §. Secundò considera, de appellat. quam sententiam communem testatur Felinus suprà nu. 4. & Ioannes Andreas cap. Ioann. §. sed n#quid Papa, de regularib. debent enim intelligi de his, quæ licet non contineantur formaliter in regula, continentur tamen virtute: quia sunt secundùm regulam, & necessaria quodammodò ad eius obseruationem, vt de clausura monialium diximus, & similiter intelligendus est Bonifacius VIII. cap. si religiosus, de elect. in 6. dicens, *si religiosus, cuius arbitrium non ex sua, cùm velle, vel nolle non* **[169]** *habeat: sed ex illius, quem vice Dei super caput suum*[1293] *posuit, & cuius imperio se subiecit, voluntate dependet,* &c. & Benedictus cap. 5. suæ regulæ dicens, *mox vt aliquid fuerit imperatum à maiore, ac si diuinitus imperaretur, morampati nesciant,* & Bernardus libro de præcepto, & dispens. §. nam perfecta, vbi inquit, *perfecta obedientia legem nescit, terminis non coarcta*[1294]*tur, neque contenta angustiis professionis, largiori voluntate fertur in latitudinem charitatis, & ad omne quod iniungitur, spontanea vigore liberalis, alacris## animi modum non considerans, in infinitum libertatem extendit,* & §. nunquid, *siue enim Deus, siue homo Vicarius Dei mandatum quodcumque tradiderit, pari profecto obsequendum est cura*; *pari reuerentia deferendum, vbi tamen Deo contraria non præcipit homo:* hoc idem docet Cæsarius Arelatensis hom. 8. D. Thomas 1. 2. quæst. 13. art. 5. ad tertium, Bonauentura in speculo discip. cap. 4. & tract. de interio. domo c. 2. Basilius in institutione monast. cap. 23. Antiochus homil. 38. de obedient. Dorotheus tractat. de vita rectè, & piè instituenda, doctrina 2. ad fin. Climacus gradu 3. de discretione part. 2. Cassianuslib. 4. de institut. renunt. c. 10.

Sed rogabis, an Pontifex possit religiosis viris **[sect. 61]** clausuram iniungere, sicut de fœminis diximus.[1295] Ioannes Andreas cap. Ioannes, §. sed numquid Papa de regularibus, affirmat, quod etiam insinuat Bannes suprà. Sed Nauarrus cap. statuimus 19. qu. 3. num. 40. negat minores conuentuales ad eam clausuram posse obligari: & eam inter ipsos, & moniales differe#tiæ rationem assignat, quod clausura monialium regulam, quam profitentur, non[1296] mutat, sed perficit, & adiuuat, vt obseruetur, cæterum clausura minorum conuentualium regulam mutat, & institutam viuendi rationem ab Apostolica sede probatam, quam professi sunt: & idcircò perpetua clausura illis non est præscribenda, & eadem de causa nec aliis religiosis, qui eam professi non sunt, cui sententiæ Nauarri meritò iuniores aliqui Theologi subscribunt: si tamen Pontifex præcipetet, vt religiosi omnes eam quam professi non sunt, clausuram obseruarent, credendum esset iure optimo pro sua, quam in Ecclesiam habet, suprema potestate, eam clausuram religiosis indicere posse.

Ex dictis facilè definitur quæstio altera, quam **[sect. 62]** subtilem appellat Panormitanus suprà eod. nu. 4. de regularibus. An scilicet teneatur religiosus ad obseruantiam regulæ,

quæ cùm ipse professus est, collapsa erat, posteà verò reformatur, & omnibus[1297] obseruanda proponitur: dicendum enim est, non teneri, si abrogata sit prima regula auctoritate P#tificis: quia non primæuam institutionem religionis professus est: sed eam, quæ auctoritate Pontificis facta est: quare nulla de causa potest ad regulam primam obseruandam adstringi. Idem si consuetudo aliqua contra regulam legitimè iam est introducta & præscripta. Cæterùm si prima regula professorum vitio collapsa est, & ante professionem religiosus eam perspectam habuit, eaq#ue teneri omnes illius professores, atque eo animo se religionis voto deuinxit: ad regulæ obseruationem tenetur. Vide Panormitanum & Syluestrum suprà, qui alios plures referunt hac de re disput#tes, & variis distinctionibus vtentes.

SECTIO XIII.

An dicta Sanctorum, saltem quæ in decreto Gratiani continentur, vim habeant legum.

CLossa cap. noli meis, verbo, in istis, **[sect. 63]** dist. 9. ait sententias Patrum, qui pro[1298]bantur à Gelasio, cap. sancta Roma[1299]na, dist. 15. esse canonicas vsque ad minim# apicem, seu iota vltimum: cuius sententiam, cùm nulla diuersitas inter sanctos reperitur, amplectitur Innocentius cap. ne innitaris, ad finem commentarij, de constit. Decius ibi, in 2. lectura num. 8. addens, dicta Sanctorum in causis definiendis post summos Pontifices primum obtinere locum, & Panormitanus cap. cum Apostolica, num. 4. de his, quæ fiunt à prælat. ait, *vbi deficit auctoritas canonum, licitè recurrimus ad auctoritatem Sanctorum.*

Hæc sententia suadetur primò, ex Gelasio cap.[1300] sancta Romana, d. 15. vbi B. Cypriani, & aliorum Patrum opuscula recenset, *quæ in Ecclesia,* inquit, *Catholica recipiuntur, & speciatim epistolam B. Leonis Papæ ad Flauianum Constantinopolitanum Episcopum destinatam, in omnibus venerabiliter recipi, sub anathemate decernit.*

Secundò, quia Innocentius III. d. cap. cùm Apostolica ex sententia Hieronymi decernit, satis esse consensum Episcopi, licet capitulum non consentiat, vt decimarum donatio monasterio à laico eas possidente facta, vires habeat: ergo sententia Hieronymi pro lege habita est ab Innocentio III. ergo idem est de aliis.

Tertiò, quia Bonifacius Papa, in cap. sunt nonnulli, 16. quæst. 1. inquit, *Nos verò tantorum Patrum instituti exemplis, quibus periculosum est refragari,* &c. ergo vult Bonifacius sanctorum doctrinam pro lege habendam esse.

Quartò, Gratianus in summa dist. 20. *§*. sed aliud est, ait: *in causis definiendis* Hieronymum, Augustinum, & alios Patres secundum post Pontifices locum habere: ergo eorum dicta pro legibus habenda sunt.

Quintò, saltem id verum videtur de dictis Pa[1301]trum, Decreto Gratiani insertis, nam omnia, quæ in hoc decreto continentur, solent vt canones, tum in publicis scholarum disputationibus, tum in publicis tribunalibus ad decisionem causarum allegari, & ad ius ipsum Canonicum Decretum Gratiani pertinere, nemo ignorat: ergo omnia, qu# in eo continentur, vim legum, seu canonum habent ex consuetudine Ecclesiæ sic acceptantis, & publicè legi volumen Decreti permittentis, vt docent Archidiaconus cap. de his el segundo dist. 50. in principio: Dominicus nu. 2. Præpositus post 5. quæst. vers. redeundo ad textum, Turrecremata num. 5. vers. de his, referens Hugnonem. Idem Archidiaconus

cap. quis nesciat, dist. 9. ad finem: & ibi Dominicus, Panormitanus cap. 2. de rescriptis, num. 9. Felinus num 43. Ripa num. 8. Azor repet. in proœm. Decreti num. 25. Thomas Canonista repetit. in idem proœm. num. 343. & sequentibus, Turrecremata art. 8. num. 25. Maranta in pract. p. 3. quæst. vnic. num. 36. Cucus 1. instit. maiorum tit. 1. num. 15. Cenedo collectaneo 16. ad Decretum num. 2.

Sextò quia, vt refert Medicis tract. de legibus part. 1. quæst. 3. num. 9. hoc decretum nonnulli dicunt approbatum fuisse ab Eugenio III. & habetur in vita eius scripta ante volumen ipsius, & quamuis multi, quos posteà referam, dicant, nul-**[170]**libi fuisse approbatum: tamen ipse Sebastianus Medicis loco citato num. 14. subiungit: *Licèt non constet de approbatione Pontificis, tamen approbatum esse diuturno vsu: quia communiter adducitur, vt authenticum, in scholis legitur, & adducitur, & facit plenam fidem,* vt ait Panormitanus c. 2. de rescriptis: ergo dicta Patrum, & alia in eo contenta vim habent legis, vt secundùm Sanchez tomo 3. lib. 9. de matrimon. disp. 12. num. 3. præter citatos argum. 5. tenet Emanuel tomo 1. regul. quæst. 6. art. 2. Medina de continentia lib. 2. quæst. 33. in fine, & Decius 2. cap. de rescriptis in fine, vbi ait, *volumen decreti esse approbatum tamquam iuris librum.*

Secunda & vera opinio est, dicta sanctorum Pa **[sect. 64]** trum, etiam decreto Gratiani inserta, vim legis non[1302] habere, nisi in casibus posteà designandis: ita Ca[1303]stro 1. contra hæres. cap. 7. & alij Theologi in hac materia de legibus, & Emanuel Rodriguez tomo 1. quæstionum regular. quæst. 6. art. 2. Felinus, Decius, & alij canonistæ cap. ne innitaris, de constit. Panormitanus ibi, & in proœmio Decretal. capit. Rex pacificus colum. 5. cap. 1. de præsumptionib. cap. qualiter, & quando 2. de accusat. gloss. in summa dist. 20. Couarruuias 4. variar. cap. 16. num. 6. Ioannes Andreas, & Antonius de Butrio ca. 2. seu, ex parte, de rescriptis: idem Ioannes Andreas cap. debitum de bigamis, Hugo, & Archidiaconus cap. quis nesciat, dist. 11. & cap. de his, dist. 50. Branta in exposit. titulorum in fine, Maranta de ordine iudiciorum part. 3. principali, num. 34. Decius cap. 2. de rescriptis num. 15. Felinus num. 49.

Ratio sumitur ex dictis in superioribus, & ex[1304] Gratiano ipso in summa distinctionis 20. quia ius dicere, aut facere, seu causas, ac lites decidere, & leges ferre, non est actus sanctitatis, nec doctrinæ: sed iurisdictionis, quam multi sanctorum non habuerunt; & qui habuerunt, non semper ea vti voluerunt: ergo tunc eorum dicta vim legis non habent, quantumcumque sancti fuerint, & docti: imò etiam si summi Pontifices extiterint. Confirmatur, quia sæpe non eo animo doctrinam tradidisse, vt vellent pro lege seruari, constat cap. negagare, & cap. ego solis, 9. dist. & de Innocentio IIII. Pontifice, qui eximia vtriusque iuris scientia fuit, & doctissima in decretales edidit commentaria, testatur. Hostiensis cap. solet, de sentent. excomm. in 6. se multoties ab eodem Innocentio audiuisse, nolle, vt sua commentaria ius facerent: & ita etiam docet Emanuel Rodriguez suprà cum Felino cap. 2. de rescriptis, colum. 23. vers. liber iste. Nec valet dicere, Sanctorum dicta licet per se ius non faciant; tamen ius facere, quatenus decretum Gratiani, in quo continentur, approbatum est à[1305] sede Apostolica, nullibi etiam reperitur talis approbatio, vt notant ferè omnes Theologi, & Iurisperiti pro 2. opinione citati, vt Ioannes Andreas, quem refert, & probat Panormitanus cap. 2. nu. 9. de rescriptis, Decius ibi, num. 74. & alij, quos recenset Felinus eodem cap. num. 43. & Emanuel, ac Medicis suprà. Nec vmquam Panormitanus c#trarium asseruit, vt perperam illi imponit Felinus suprà: solùm enim ait, Panormitano suprà præsupposito, quòd fuerit liber iste approbatus,

debet intelligi, quòd fuerit approbatus quoad dicta Sanctorum, & Romani Pontificis, non autem quoad dicta Gratiani: Cui Panormitani dicto addo, etiamsi decretum Gratiani fuisset approbatum, non deberet intelligi, omnia ibi contenta approbari, vt leges: sed quædam, vt leges, alia vt piam, vel probabilem doctrinam, nihilq#ue contra fidem, aut bonos mores habentem. Ad maiorem autem claritatem aduerte cum Sebastiano Medicis suprà, Felino cap. 2. de rescriptis colum. 23. vers. liber decreti, Panor[1306]mitano ibi colum. fin. Emanuele Rodriguez loco citato, Archidiacono ca. quis nesciat, dist. 9. in decreto esse, Primò, testimonia Scripturæ. Secundò, Conciliorum. Tertiò, Romanorum Pontificum. Quartò, Sanctorum, vel antiquorum Patrum. Quintò, cuiusdam Paliæ, quæ attribuitur cuidam Cardinali discipulo Gratiani, qui laborem Gratiani sibi ascribere voluit, vt in cap. si quis homicidium 50. dist. Sextò, Imperatorum, & Iurisconsultorum. Septimò, ipsius Gratiani. De testimoniis Scripturæ approbatæ pro Scriptura in Tridentino sess. 4. & de testimoniis Conciliorum, & Pontificum, qu# modum præcepti continent, vim habere legis,[1307] nulli dubium est. Certum quoque est, de Palea non esse curandum, vt ait Medicis, & Emanuel suprà, ex Ioanne Andrea, Additione ad Speculator. tit. de disp. & alleg. §. fin. & Immola, Rubrica de verborum obligationibus, Saliceto, Antonio Cardinali, & aliis. Ideo à glossatoribus omissa est Palea. Ita etiam tenent Pauinus in Præludiis extrauag. Ioan. XXII. De legibus autem insertis decreto, vel[1308] iuri Pontificio, bene ait Medicis, nullius esse auctoritatis quoad ius Pontificium: sed manere in sua primæua dispositione: nec per illam insertionem canonizari: quod etiam docent Panormitanus cap. 2. de rescriptis, & ibi Felinus num. 49. Andreas de Isernia cap. 1. colum. 5. qui successores teneantur in vsibus feudis, gloss. cap. 1. de rebus Eccles. non alienand. in 6. Ioannes Andreas cap. ex parte, de feudis: Nauarrus de reditib. quæst. 1. numero 5. Emanuel suprà, cum Panormitano, Maranta, & aliis.

De dictis Gratiani meritò ait Medicis, nullam[1309] habere vim legis, vt docet gloss. in proœmio sexti, verbo, titulis, Iason, Rubrica de actionibus, Ripa cap. 2. de rescriptis. Creditur tamen ei tamquam perito in arte iuxta l. 1. ff. de ventre inspi. & l. septimo mense, ff. de statu homin.

De testimoniis Sanctorum, ait Medicis, pro le[1310]ge haberi debere, quæ Sancti pro lege haberi voluerunt, nisi ipsorum testimonia repugnent maiorum auctoritatibus.
Sed dico, interdum ipsi Sancti testificantur de præcepto Christi, Apostolorum, vel Ecclesiæ, & tunc sunt testes præcepti, non auctores, & illis tamquam testibus credendum est: eorum etiam exempla in agendis de præcepto, & de consilio optimè nos dirigunt. Vide Canum 7. de locis ca. 3. & ca. vlt. 20. dist. Turrecrematam ibi, & alios. Nonnulla verò referuntur à Gratiano, quæ in Conciliis, vel Patribus, quibus ipse ea tribuit, non inueniuntur: de quibus Decius, & Felinus cum Panormitano d. cap. 2. de rescriptis sentiunt, vim legis habere: quia illi credendum videtur. Sed hæc non est sufficiens coniectura: quia Gratianus non omnia sumpsit ex suis originalibus: sed multa ex antiquioribus decretorum collectoribus, de quibus latè Turrecremata in proœmio decreti ad 8. & ita facilè potuit deceptio aliqua vel mutatio contingere, præsertim in nominibus auctorum, vnde in Decreto Gratiani ab Antonio, Augustino, & aliis multa emendata sunt: consulenda ergo originalia, quòd si non inueniantur, inspiciendum est, vtrum **[171]** talia decreta vsu saltem, & consuetudine recepta sint, vel aliis certioribus decretis confirmata: alioqui ad ius constituendum non sufficient.

Ipse Medicis, qui multùm tribuit contentis in[1311] Decreto, t#dem aduertit, dictum Decreti non valere, si contradicat aliis posterioribus: nam posteriora præualent l. pacta nouissima. C. de pactis, item confirmationem generalem Decreti non trahi ad specialiter reprobata, quia confirmatio ad solum actum validum referri debet, ex Felino c. cum inter, de exceptionibus, Ioanne Andrea c. dudum de decimis, & quia confirmatio generalis non trahitur ad specialiter reprobata glos. l. 1. §. fi. ff. de his, qui sunt sui, &c. Felinus c. Ecclesia S. Mariæ, de constit. & cap. ad nostram de probat. Iason l. more, ff. de iurisd. omnium iud. Alexander cons. 59. lib. 1. & cons. 125. lib. 2.

Ad primum autem argumentum primæ opi **[sect. 66]** nionis respondeo, epistolam illam Leonis ad Fla[1312]uianum venerabiliter in omnibus debere recipi,[1313] meritò decerni, quia est definitio Papæ. *Verùm hoc Gelasij testimonium* (inquit Couarruuias) *quod præstat illi Leonis epistolæ, cæteris sanctorum virorum scriptis, quorum meminit Gelasius, tribuere mera est allucinatio, ac temeritas viri parum intelligentis, quæ Gelasius de sanctorum Patrum scriptis docuerit. Approbat enim Gelasius sanctorum virorum scripta, vt intelligamus, ea ratione probari, quod Catholicæ fidei minimè repugnent, vt tandem nil in eorum scriptis reperiatur, quod manifestè sit religioni Christianæ contrarium, non tamen sic, vt omnia illorum dicta pro lege suscipienda sint, ac necessariò admittenda.* Hæc Couarruuias, quæ docte prosequitur, & cum Castro suprà glossam illam c. noli, dist. 9. irridet. Adde, licet illi sancti, quos Gelasius recenset, numquam cum pertinacia aliquid contra fidem tradiderint, negari tamen non potest, aliquando contra fidem materialiter errasse. Cyprianus enim, vt alios omittamus,[1314] semel ab hæreticis baptizaros, iterum baptizandos existimauit, vt constat ex epistolis eius ad Quin tum Pompeium, & Iubaianum, & ex Augustino 1. contra Cresconium c. 32. & lib. 2. c. 31. & 32. & 2. de baptismo contra Donatis. c. vltimo, & lib. 3. c. 1. & 2. & rectè Augustinus 1 contra Crescon. c. 32. de Cyprian. disserens ait, *Ego huius epistolæ auctoritate non teneor, quia litteras Cypriani non canonicas habeo, sed ex canonicis considero, & quod in eis diuinarum scripturarum auctoritati congruit, cum laude eius accipio, quod autem non congruit, cum pace eius respuo.* Agnoscit ergo Gelasius illa opera esse illorum Patrum, & ea veneratur, tamquam piam communiter doctrinam continentia, non tamen omnia in illis contenta approbat. Vnde Henriquez noster aliquando sic scripsit, Gelasius approbat quorumdam libros Patrum, non quòd omnia, quæ in illis continentur, sint de fide aut semper certa (interdum enim Patres contrariis opinionibus aut retractationibus sibi eduersantur) sed quia auctores digni sunt, vt cum præfatione honoris cite#tur in disputationibus, aut consiliis, & eorum auctoritas digna sit, vt eos sequamur, aut piè sensum interpretemur, nisi aliunde constet, eos in aliquo errasse: ob eam approbationem proponit homilias horum Patrum, vt in officiis diuinis in Ecclesia legantur, quòd contineant vtilem, elaboratamq#ue doctrinam. Adducit pro se Couarruuias 4. varia. cap. 16. & 17. Abulensem 2. p. defensorij. D. Thomam. 1. p. quæst. 2. art. 8. ad. 2. Canum 7. de locis, cap. 3. & lib. 2. cap. 1. & 17. Augustinum, & Patres, quos affert Gratian. dist. 9. (vbi tamen glos. nimium tribuit his libris, postquam à Gelasio sunt approbati.) Martinez 1. Hipotyposi cap. 16. qui cum August. epist. 111. ait viros doctos aliquando deficere, idem Quintilianus, lib. 10. cap. 1.

Ad secundum respondeo, Innocentium III. non existimasse sententiam Hieronimi pro lege habendam, sed eius auctoritate ductum simul cum aliis fundamentis difinijsse, donationes decimarum, quas laici possident, monasterio factas, consensu Episcopi accedente, ratas

esse, vt ex ipsa Innocentij constitutione constat: sic in cap. tria. 36. quæst. 2. ex authoritate Hieroni. difinitur contra Concil. Aquisgran. relatum cap. placuit 36. quæst. 2. vt notat Turrec. dist. 20. in summa. art. 1.

Ad tertium respondeo, in rebus ad fidem spe[1315]ctantibus, sanctorum Patrum sententiis, cùm vel omnes, vel maior eorum pars in eandem sententiam conspirant, periculosissimum esse refragari: quia præsumendum est, eos Spiritu sancto inspirante eandem fidei doctrinam tradidisse: tum vel maximè, cum ipsi testantur, doctrinam illam ex traditione Ecclesiastica, Apostolica, vel diuina de promptam esse, vel illi esse consentaneam: quare meritò Bonifacius in illo ca. sunt nonnulli, ductus sententia Benedicti, & aliorum sanctorum Patrum existimat, à sacerdotibus Monachis soluendi, ligandiq#ue officium Deo oper#te dignè administrari, si eos dignè contigerit hoc ministerio sublimari.

Ad quartum respondeo, Gratianum, vtpotè pri[1316]uatum monachum, auctoritatem nullam habuisse, vt sanctorum sententiis legis vires tribueret; nec eo animo verba illa protulisse: sed solùm voluisse, vt in causis definiendis sanctorum doctrinam amplectamur, videlicet delictum existimantes, quod illi delictum iudicarint, & graue, ac tali pœna dignum, quod ipsi graue, & tali pœna dignum iudicarint, & sic in aliis: & eodem modo interpretandus est Turrecremata dist. 20. in summa art. 1. & c. vlt. n. 3. vbi in difiniendis causis Ecclesiasticis aliquid tribuit sanctis.

Ad quintum respondeo, quæ in Gratiani decre[1317]to continentur, interdum canones appellari, ipsumq#ue decretum partem iuris canonici existimari: quia plurima continet Pontificum, & Conciliorum decreta, quæ sunt canones omninò admittendi in suis Ecclesiis, nisi consuetudine, vel sequenti lege derogata sint, sanctorum etiam dicta canones quodammodò sunt: quia in agendis, imò in causis definiendis aliqualiter nos dirigunt, vt annotatum est: ex quo etiam patet responsio ad sextum, & iam **[sect. 67]** diximus, decretum Graciani à nullo Pontifice fuis[1318]se approbatum, saltem ita vt omnia in eo contenta pro lege suscipienda essent. Quod si voluissent Pontifices, vtique id expressissent, sicut Imperator Iustinianus. l. 2. in fine ff. de veteri iure enucle#do, vim legis dedit dictis Iureconsultorum, quæ in ff. continentur. Et sic contentis in Decreto Gratiani non ampliùs, quàm eorum auctoribus tribue#dum esse, docet Sanchez tomo. 3. de matrim. lib. 9. disp. 12. n. 5. cum Ripa l. 1. num. 69. ff. si certum petatur, Maiore 4. dist. 27. quæst. vlt. §. dubitatur, an is Caietano 2. 2. quæst. 88. art. 8. dub. vlt. ad 1. Aragonio dub. 1. ad. 2. Soto 7. iust. quæst. 3. art. 1. Valentia 2. 2. qu. 6. disp. 6. de voto pun. 6. idque probat Sanchez ex. c. de libellis, dist. 20. vbi Leo. IIII. scribens Episcopis Britanniæ, explicatisq#ue, quam **[172]** vim canones habeant ad causarum decisionem, retulit canones Pontificios & Conciliorum generalium; iisque nihil statuentibus, dixit, sanctorum dicta esse magnanimiter retinenda, vbi non numerauit inter canones, quibus causa decidenda est, sed inter ea, quæ dirigunt, & magnificienda sunt. Addit, ab aduersariis non probari, volumen Decreti, quoad omnia in eo inserta, ius continere, nec obstare putat, quòd Pontifex in causis deci[1319]dendis aliquando illud alleget: quia non semper tamquam ius allegatur: sed interdum ad solam directionem: sicut solet Pontifex & Concilium generale alia sanctorum testimonia, quæ decreto inserta non sunt, inferre: sic etiam leges ciuiles decreto insertas vim iuris canonici non habere, nisi à Pontifice approbatæ sint, docent Cenendo in collectaneo suo. 16. in Decretum. num. 8. Magdalenus tractatu de numero testium in testam. p. 2. cap. 6. num. 22. & alij apud Sanchez, illa disp. 12. num. 13.

sic etiam particularium Episcoporum, vel Conciliorum decreta à summo Pontifice non approbata vim legis vniuersalis non habent, licet Decreto inserta sint, & à Pontifice summo citentur: sicut Alexander 3. cap. continebatur, de despons. impuberum, probat viri testimonio crede#dum esse, quia ita in decretis habetur, nempe ca. siquis acceperit, 33. qu. 1. quod est Concilij apud Compendium.

SECTIO XIIII. *An Concilium generale sine Papa possit leges condere, totam Ecclesiam obligantes.*

DE Concilio generali cum summo Pon **[sect. 68]** tifice generaliter assistente perspicuum est, posse leges condere, si Pont. assensum præbeat: quia si solus Pontifex potest ferre leges, à fortiori cum generali Concilio, ita docent Canonistæ ca. osius,[1320] de electione. Exemplum est act. 15. vbi Petrus cum aliis Apostolis legem tulit de abstinentia à suffocato, sanguine, &c. quæ lex renouata est in Concilio Arelatensi 2. cap. 19. & 20. de quo dicam disp 23. de Concilio etiam generali, in quo solùm per suos legatos assistit Pontifex, si posteà ab illo confirmatum est, res etiam est certa. Extant huius rei exempla ferè in omnibus Conciliis generalibus, etiam quæ extra vrbem, aut Italiam congregata sunt: vt in Niceno 1. & omnibus Græcis, & nouissimè in Tridentino: idem est de Concilio nondum confirmato, si potestatem ferendi leges statim obligantes contulit illi Pontifex: quia non solùm illi, sed etiam Concilio Prouinciali, aut generali illegitimè congregato, & priuatæ personæ hanc facultatem delegare posset. Tota difficultas est de Concilio generali legitimè congregato, secluso tamen assensu Papæ, & seclusa illa delegatione, & confirmatione.

Quidam dicunt, tale Concilium posse leges ferre totam Ecclesiam obligantes à tempore per Concilium designato: intelligendo nomine totius Ecclesiæ etiam ipsum Papam: quia tenent, Concilium esse supra Papam, quod quidam intelligunt[1321] simpliciter, & absolutè: vt omnes hæretici huius temporis, præsertim Hamelmangnus lib. 3. cap. 3. prologomenorum: ex catholicis Cardinalis Cameracensis, Ioannes Gerson tract. de potest. Eccles. & tract. de auferibilit. superioris, seu Papæ, & alij nonnulli in suis tractatibus de potest. Ecclesiæ: item Nicolaus Cussanus tract. de concordantia canonica lib. 2. cap. vlt. Panormitanus cap. significasti, de electione, & ibidem magister eius Cardinalis Florentinus, Abulensis Matth. 18. quæst. 108. & in defensorio trium conclusionum, Ocham in dialogis, Almainus de potestate Ecclesiæ. cap. 10. & 3. dist. 24. quæst. vlt. du. 6. Cardinalis Petrus de Aliaco. Sotus. 4. dist. 20. q. 1. art. 1. ad 2. dicens, licet Concilium non sit suprà Papam, quasi ei potestatestatem dederit: esse tamen superiorem, quatenus potestate accepta à Christo, potest Pontificem ipsum suis decretis & sententiis obligare.

Alij verò sentiunt, esse supra Papam ex suppositione, quòd se illi subiiciat: tunc enim tenetur acquiescere sententiæ Concilij, etiam si de eius depositione ageretur, ita docet glossa cap. non si incompetenter 2. quæst. 7. & c. in synodo. dist. 63. Sebastianus Medicis. tract. de legib. p. 1. qu. 9. nu. 7.

Alij verò tenent, Concilium generale non ha **[sect. 69]** bere potestatem ferendi leges, quæ obligent ipsum[1322] Pontificem, bene tamen quæ obligent reliquos omnes Christianos. Inter auctores huius opinionis est diuersitas: nam quidam explicant de potestate quadam spirituali, seu Ecclesiastica propriè dicta collata illi à Christo. Alij de potestate quadam

Ecclesiastica, & spirituali latè dicta, non collata illi à Christo, qua possint ferre leges, quæ totam Ecclesiam obligent: Posteriori modo hanc sententiam tenere videntur Caietanus & Victoria relect. 2. de potestat. Eccles. quæst. 1. principali. n. 1. in fine ait, duplicem esse potestatem Ecclesiasticam, vt ipsemet dixerat relectione. 1. de potest.[1323] Eccles. Alteram largè sumptam pro quacumq#ue auctoritate, aut potestare ordinata per se ad finem spiritualem, & ad cultum diuinum, siue habeat aliquem effectum supernaturalem, siue non habeat: qualis fuit omnis potestas Ecclesiastica ante datas claues Ecclesiæ à Domino: cuiusmodi fuit sacerdoti# totum in lege natur#, & scripta. Alteram verò propriè dictam, sumptam pro Ecclesiastica, & spirituali potestate, aperiendi scilicet, & claudendi regnum cœlorum: quæ sola potestas vocatur claues à Domino, Matthæi decimosexto & decimooctauo, quæ solæ, inquit, habent effectum spiritualem, vt in priori relectione declaratum est. Hoc supposito, Victoria in illa quæstione secunda, numero secundo, statuit primam conclusionem, potestas Ecclesiastica, siue spiritualis primo modo po[1324]test esse in tota Ecclesia, siue Rep. Christiana, quia quælibet Resp. iusta constituta est à Deo Rom. 13. *Non est potestas nisi à Deo:* & ibidem probat latè Victoria, hanc potestatem fuisse in Ecclesia in lege naturæ, & potuisse illam communicari summo sacerdoti, à se electo, eámve in ipsum transferre: Num. autem 3. totam potestatem spiritualem, quæ fuit in lege veteri, ait fuisse primò & solùm in tribu Leuitica. Num. autem 4. docet, potestatem Ecclesiasticam, siue spiritualem secundo modo acceptam, seu propriè dictam, non esse in tota Ecclesia, seu cœtu fidelium, & num. 6. potestatem Ecclesiasticam, & spiritualem esse in toto Concilio, vt totum quoddam est: quam ait non esse sibi datam à Christo, nec à iure diuino, nec à Pontifice, nec ab ipsa Ecclesia: sed ex voluntate ipsotum Prælatorum: qui volunt ex seipsis vnam auctoritatem velut vn# corpus constituere. Imò non solum in synodo vniuersali: sed etiam in prouinciali, vel nationali, verbig. **[173]** Orientis, esset vna auctoritas in tota illa congregatione ratione suæ totalitatis: & ideo totum Concilium obligat singulos Prælatos, quod fusiùs ibi declarat Victoria, & fatetur sumpsisse ex Caietano tomo primo, opuscul. 2. quod est apologia de auctoritate Papæ, parte prima, capitulo sexto, vbi tamen Caietanus ait, illos tunc non posse ea, quæ summi Pontificis sunt propria, vt absoluere ab aliquo casu reseruato Papæ, & fortasse solùm vult Caietanus omnes illos Patres posse conuenire in hoc, quòd quilibet præcipiat suæ Ecclesiæ aliquid quod aliàs posset præcipere: quod clarum est.

Dico tamen primò, tale Concilium nullam le **[sect. 70]** gem facere potest, quæ ipsum Papam obliget: nec[1325] quicquam ipsi præcipere, quando est certus, & indubitatus Pontifex, etiam si ipse vellet Concilio se subiicere. Hanc sententiam tenet Bellarminus 2. de concil. capit. 14. cum Antonio, tertia parte historiæ, titulo vigesimosecundo, capitulo decimo, §. quarto, & in summa Theolog. parte secunda, titulo tertio, §. vndecimo. Turrecremata secundo summæ, capitulo septuagesimoprimo, nonagesimotertio, & centesimoquarto. Pelagius de planctu eccles. libro primo, articulo sexto. Iacobatius 10. de conciliis articulo septimo, in quo fusissimè quæstionem disputat, & soluit sexaginta tres argumenta aduersariorum. Caietanus tomo primo, opusculo primo de comparatione Papæ, & Concilio, præsertim capitulo duodecimo, & apologia pro isto tractatu (quæ est opuscul. 2.) parte prima, & secunda secundæ quæstione vndecima, articulo primo, Ferrariensis 4. contra gentes, capitulo 76. Augustinus de Ancona libro de potestate Ecclesiæ. Petrus de Monte libro de potestate Papæ, & Concilij, Turrianus tribus libris de potestate Papæ suprà Concilium.

Canonistæ communiter, capit. significasti, de election. & capitulo si Papa, distinctione 40. Ioan[1326]nes Antonius Delphinus libro secundo de eccles. capitulo vltimo, Thomas Campegius tractatu de potestate Romani Pontificis, capitulo vigesimosecundo, & sequentib. Sander. 7. monarchiæ, vbi agit de Concilio Constantiensi pag. 540. Nauarrus libro primo consilior. titulo de constitutionib. consil. 1. numero 4. seu quæstione 1. in fine, Azor tomo 2. summæ libro 5 capitulo 12. quæstione 1. ad secundum Emanuel Rodriguez 1. parte summæ, capitulo 154. verbo lex, numero 8. Bannes 2. 2. quæstione 1. articulo 10. dubio 2. notabil. 3. Valentia ibidem disputatione 1. quæstione 1. puncto 7. ad 5. argumentum principale, Aragon, & alij 2. 2. quæst. 1. art. 10.

A quibus Doctoribus peti potest latior, & fusior huius rei probatio, à qua nunc supersedeo: quia quæstio hæc an Concilium sit supra Papam, suam propriam sedem habet tract. de clauibus, & de fide, vbi Deo dante copiosè de hac re disseram. Nunc ergo breuiter conclusionem probo: quia Pontifex habet supremam potestatem in Ecclesia: ergo Concilium non est ipso superius: sed è contra: & sanè vel esset superuacaneum, quòd Concilium ei legem aliquam imponeret: quia Concilio dissoluto potest Pontifex illam abrogare: vel si non potest eam abrogare, erit ligatus illa lege, donec aliud Concilium generale cogeretur, quod illam abrogaret, vel in illa dispensaret. Hoc autem valde derogat authoritati Pontificis, & bonæ gubernationi Ecclesiæ; cùm in illa sint leges, quæ non possunt, cùm expedit, reuocari, nisi post multum tempus, & infinitas expensas, & labores: Confirmatur, quia si in legibus Concilij obligantibus totam Ecclesiam potest Papa finito Concilio[1327] dispensare, & illas abrogare, non fuerunt latæ à superiori: in ferior enim non potest sine facultate superioris in eius legibus dispensare, nec ipsas abrogare: si verò non potest, valdè limitata est potestas Apostolica, maximè si leges Concilij vsum potestatis eius impedirent, & hæc limitatio potestatis Pontificiæ esse posset valdè noxia Reipubl. Christianæ.

Confirmatur etiam: nam si Concilium est supra Papam, non poterit Papa, etiam cùm iudica[1328]uerit expediens, auferre à Concilio potestatem condendi leges, nec illas moderari, nec dissoluere Concilium, cùm placuerit: nam si illi statuant, vt ampliùs duret, eius definitioni stare tenebitur Papa: hoc autem est inconueniens: ergo non est credibile Christum instituisse, aut permisisse, vt Concilium esset supra Papam.

Confirmatur etiam: quia inutile esset talem potestatem dare Concilio; cùm possit Papa illud non congregare, & sine eius auctoritate congregatum nequeat esse legitimum, & sic in manu Pontificis situm erit, vt nulla ei lex à Concilio imponatur.

Dico secundò, licèt non sit omninò improbabile, quòd Concilium sine consensu Papæ habet **[sect. 71]** auctoritatem ferendi leges aliquas, quæ obligent[1329] totam Ecclesiam, excepto Pontifice, qui ab illis[1330] iure diuino exemptus seu liber est: quæque sint subordinar# ipsi Pontifici, ita vt illas possit moderari, vel abrogare: tamen longè probabiliùs est, nullam talem potestatem in Concilio esse. Prior pars conclusionis probatur, quia talem potestatem, & auctoritatem Concilio tribuere subordinatam Pontifici, nihil derogat dignitati & auctoritati Pontificis, & cedit in honorem Conciliorum generalium, & est sequi viam mediam inter eos, qui dicunt Concilium esse supra Papam, & eos qui dicunt, nil posse toti Ecclesiæ præcipere sine confirmatione Papæ, vel sine assensu eius: quem tamen per solam confirmationem pr#bere solet: & sic sequitur (quòd

aliqui non verentur concedere*)* suffragia Patrum in Conciliis esse merè consultiua, & non decisiua, ac proinde non esse verè iudices, sed consiliarios: quod videtur absurdum.
Posterior autem pars probatur ex perpetua tra **[sect. 72]** ditione & obseruatione omnium Conciliorum generalium: semper enim confirmationem à Pontifice postularunt, & anteà non censebantur suis legibus obligare, neque illæ vniuersè in Ecclesia recipiebantur: quòd si aliquando prouincia aliqua, vel Ecclesia particularis ante confirmationem admisit tales leges, id fecit vel spontaneè, vel ex particulari præcepto sui prælati, vt notant Nauarrus & Emanuel suprà, qui hanc partem docent: quos alij recentiores hîc sequuntur: quorum sententia confirmatur ex Tridentino sessione vigesimaquinta, capitulo vltimo, de fine Concilij, & confirmatione petenda: vbi Patres decernunt, confirmationem peti à Pontifice, & ex bulla[1331] Pij IIII. quæ in fine eiusdem Concilij habetur, vbi decreta Concilij, auctoritate Apostolica con firmantur, & ex diuo Thoma opuscul. 9. contra **[174]** impug. religio. cap. 4. vbi ait, *Sancti Patres in Conciliis congregati nil possunt statuere, nisi interueniente auctoritate summi Pontificis:* idem tenet Turrecremata 2. summ. cap. 71. Azor, & Valentia, suprà. Deinde suadetur ratione: quia Concilium illud non habet auctoritatem ab Ecclesia vniuersali: nec à Christo, vt fatentur Caietanus & Victoria, qui addit, etiam si Ecclesia repugnaret, Concilium posse facere leges: à quo ergo habet auctoritatem? Respondet Victoria, à propria voluntate: certè propria voluntas, vt plurimùm potest facere, vt tota collectio Episcoporum præcepta ferat, quæ singulos prælatos obligent: ea tamen præcepta non poterunt astringere totam Ecclesiam (etiam excepto Papa) quoniam nullus Episcopus facultatem habet subiiciendi suam Ecclesiam illi congregationi: & si demus, præceptum esse, vt singuli aliquid statuant pro sua Ecclesia, qui id fecerint, obligabunt suam Ecclesiam, & illa manebit obligata: ita tamen, vt Episcopus idem, vel successor, si voluerit reuocare talem constitutionem, possit validè, imò & licitè, saltem dissoluto Concilio; quia tunc non manet communitas illa Episcoporum, nec ipsi Episcopi efficiunt vnam communitatem: ergo eorum mandatum, etiam vt refertur ad singulos Episcopos, vim non habet. Imò nec cùm sunt in Concilio, efficiunt vnam communitatem perpetuam: ergo eorum præcepta non possunt esse perpetua, & habere rationem legis, magis quàm si casu conuenissent alibi. Et sanè Ecclesia peculiaris Romana, & aliæ Ecclesiæ, quarum Episcopi non fuerunt in Concilio per se, nec per legatos, aut vicarios, qui ex illorum auctoritate, aut voluntate consensissent in lege Concilij, illa non astringerentur: quia à proprio pastore non sunt obligatæ immediatè, nec mediatè.
Adde, vel prælati illi crederent legem suam acceptam fore Pontifici, vel non: si primum stultè facerent, & irreuerenter, non petendo eius consensum antequàm illam promulgarent: si verò crederent ingratam Pontifici esse futuram, imprudentissimum esset illam condere, quam scirent vel statim, vel saltem dissoluto Concilio esse à Pontifice abrogandam: ergo existimandum est, Christum non solùm non dedisse illis potestatem leges condendi absque Pontificis assensu: sed etiam si aliunde illam potestatem habere possent, illam ipsis abstulisse, & in Pontificem transtulisse, cùm illum fecit supremum caput totius Ecclesiæ: sicut etiam tunc transtulit in illum potestatem, quam ex natura rei haberet tota Ecclesia ad condendum leges, quæ singulos obligarent. Confirmatur, quia vel leges Concilij deberent esse subordinatæ Pontifici; vel non, si non: ergo non esset suprema potestas in Pontifice: quod est absurdum, & contra Ecclesiæ vsum, & traditionem: nam videmus, Pontificem dissoluto Concilio dispensare in eius legibus, &

interdum eas penitus abrogare: si verò leges illæ essent subordinatæ Pontifici, melius esset, vt sine eius assensu non fierent, nec obligarent: ergo credibile est, ita Christum instituisse. Neque verum est, quod aliqui Theologi hîc dicunt, leges talis Concilij, si acceptentur ab Ecclesia, validas esse: nam acceptatio non dat valorem legi latæ ab eo, qui potestatem non habet ferendi leges.

Dico tertiò, Concilium æcumenicum acepha **[sect. 73]** lum ritè congregatum, ad declarandum verum[1332] Pontificem tempore Schismatis, vt tempore Si[1333]gismundi Imperatoris, & Concilij Constan. quando erant tres, qui se Pontifices appellabant Benedictus XIII. Ioan. XXIII. & Gregorius XII. vel ad deponendum Pontificem ob hæresim, vel ob aliam iustam causam, si quæ est, non potest condere leges propriè dictas, seu mandata perpetua imponere, quæ totam Ecclesiam obligent, licet possit imponere præcepta temporalia necessaria ad habendum certum, legitimumque Pontificem Ecclesiæ vtilem, & ad tollendum schisma, & constituendam in Ecclesia vnionem, tranquillitatem, & pacem. Ita illustres Theologi hîc, & Caietanus to. 1. op. 1. de authoritate Papæ, & Concil. c. 16. §. concilium perfectum, & cap. 18. §. in 3. euentu. Bellarminus 2. de conciliorum auctoritate cap. vlt. Victoria relect. vlt. de potestate Ecclesiæ, p. 1. qu. 2. num. 18. Valentia 2. 2. disp. 2. quæst. 1. punct. 7. §. 45. ad 6. arg. principale.

Sed quo iure Concilium tunc possit ea præce[1334]pta imponere, non omnes explicant. Iuniores aliqui putant, id posse solo iure naturæ: non enim habet immediatè à Deo talem potestatem, cùm nec in Scriptura, nec in traditione contineatur: nec verò eam habet à summo Pontifice, quia supponimus, nullum esse tunc indubitatum Pontificem, aut etiam contra eius voluntatem congregari Concilium, vel præcepta imponi, & aliqua ipsum quoque ligare, vt cùm ei præcipitur vt vel per se vel per procuratorem c#pareat in iudicio, vel vt pro bono pacis renunciet Pontificatui: ergo ex iure naturali conuenit Concilio illa potestas: nam iure naturæ ad gubernatores prouinciarum pertinet prouidere communi bono, quando non est Princeps certus: sed varij se Principes appellant, & vt tales se gerunt. Hanc opinionem in sinuat Victoria suprà, affirmans, in eo casu Ecclesiam non esse deterioris conditionis, quàm in simili casu esset temporalis Resp. quæ tunc posset per gubernatores suos præcepta imponere necessaria ad pacificandum regnum, & obuiandum seditionibus, & diuisionibus ipsius, & constituendum sibi certum, & indubitatum Principem. Vnde Concilium Con[1335]stantiense Cardinalibus, ad quos aliàs iure canonico electio Romani Pontificis spectat cap. licet, de elect. cap. vbi periculum, eodem titulo, libro 6. clem. ne Romani, de electione, plures alios adiunxit, vt verum Pontificem, quem tota Ecclesia veneretur, eligerent: vt constat ex eodem Concilio sess. 41. in decreto de electoribus Romani Pontificis pro hac vice, qui quidem vt Concilium suprà testatur, Cardinalem de Columna concorditer in Romanum Pontificem elegerunt, & Martinus V. nominari voluit. Quæ electio legitima in Ecclesia est semper habita: & quamuis additio illa electorum ex consensu Cardinalium facta fuerit: tamen, si expediret, ipsis repugnantibus fieri etiam potuisset.

Alij verò recentiores meliùs dicunt, etiam ex[1336] iure diuino positiuo illam potestatem Concilio competere: tribuunt Victoriæ, quia relectione citata p. 2. num. 21. docet, si extincti essent omnes Cardinales, ad quos electio Pontificis iure canonico spectat, electionem iure diuino pertinere ad omnes Episcopos Reipub. Christianæ: quem loqui de iure diuino positiuo colligunt: quia alludit ad id Pauli Actorum 20. *Attendite vobis, &*

vniuerso gregi, in quo vos Spiritus sanctus constituit Episcopos regere Ecclesiam Dei. Dum suam sententiam probat **[175]** Victoria, quia ipsi sunt pastores gregis, & curatores, & tota administratio citra summum Pontificem spectat ad eos, & omnia possunt per se, quæ inferiores omnes possunt, & addit. *Dico ergo quòd quomodocumque siue instituto, siue casu omnes Episcopi Christiani conuenirent, possent eligere vnum summum Pontificem tantæ auctoritatis, sicut fuit beatus Petrus, etiam reclamantibus omnibus, vel maiori parte laicorum, aut etiam clericorum.* Sed hoc testimonium Vi[1337]ctoriæ non est ad rem, nisi per argumentum à simili. Quidquid autem sit de eius mente, dico, talem potestatem partim conuenire iure positiuo diuino, partim naturali: nam ex natura rei quælibet Resp. potest in simili euentu sibi prouidere per se, vel per gubernatores suos, qui iam eo ipso, quòd sunt gubernatores, commissionem à Repub. habent ad ferenda communiter præcepta, quibus simili damno occurratur: & hoc ius naturale, quod alioqui habent omnes Resp. non abstulit Christus Ecclesiæ: sed auxit potestatem dando eius gubernatoribus, vel ipsimet, si gubernatores in hoc essent negligentes, vt pœnis spiritualibus, seu censuris ad hunc finem vterentur: quæ in sola natura locum non haberent: pro quo facit Concilium Constantiense in 4. arg. citandum.

Ad ferendas autem leges, nec Reip. Christian#, nec Episcopis facultatem dedit: quia ad prædict# finem non sunt necessariæ: cùm possit Ecclesia, dum schisma durat, & non eligitur, aut fit indubitatus Pontifiex, antiquis legibus gubernari, & solùm indigeat nouis præceptis ad tempus breue duraturis.

Ex his reiicitur Sebast. Medicis tract. de legib. p. 1. quæst. 9. n. 7. dicens, ideo Ioannem XXIII. potuisse deponi à Concilio Constantiensi: quia Concilio se subiecit: nam licèt non se subiecisset, postuisset ab eo deponi: & si esset verus, & indubitatus Pontifex, quantumcumq#ue vellet se subiicere Concilio, non ligaretur eius præceptis. Renunciare quidem Papatui quisq#ue Pontifex potest, vt definitur cap. 1. de renunciat. in 6. dum tamen certus manet Pontifex, non potest Concilio, aut alteri c#[1338]munitati, aut personæ se subiicere, vt iis præceptis ligetur, maximè cum pœnis. Prima sedes à nemine iudicatur cap. mandastis, 2. quæst. 4. cap. nunc autem, 21. dist. cap. si Papa 40. dist.

Sed contra superiores conclusiones, præsertim **[sect. 74]** contra primum argumentum primæ, arguitur, quia[1339] Concilium generale ante confirmationem solet simpliciter, & absolutè præcipere. Respondeo, facit legem, quam vult, & sperat confirmandam esse à Pontifice, vt cùm definit de fide, & dicit, *visum est Spiritui sancto, & nobis,* facit definitionem, quam refert & dirigit ad Pontificem, vt eam confirmet, nec anteà conset, aut vult validam esse.

Secundò arguitur: nam secundùm aliquos Episcopi accipiunt immediatè à deo iurisdictionem in suas Diœceses: ergo similiter posset dici, Concilium habere iurisdictionem à Deo in totam Ecclesiam, saltem excepto Pontifice, sicut Apostoli habuerunt eam in totam Ecclesiam excepto Petro, & aliis Apostolis. Respondeo illam opinionem esse minus probabilem, aut saltem incertam, & quidquid sit de illa, non esse simile: quia in Episcopis illud videtur conueniens Reip. Christianæ: non autem illud aliud in Conciliis, propter rationes superiùs positas: illud verò Matth. 18. *vbi fuerint duo vel tres,* &c. intelligitur, si præcipiant cum suo capite, vel eius auctoritate antecedente, aut consequente: aut intelligitur specialiter esse illuminandos à Deo, vt adiuuent Pontificem ad decernendum in fide, & moribus. Quòd verò dicitur, *si Ecclesiam non audierit,* iam superiùs vidimus, non esse intelligendum de cœtu Ecclesi# per se, sed per suos prælatos

præcipiente, & excommunicante, aut per Concilia, aut alias communitates, aut personas priuatas, quibus ipsi commiserint, vnde nec generale Concilium, non includendo Papam, nec eius commissionem, & auctoritatem, id potest facere.

Tertium argumentum, quia in 8. Synodo patres c#gregati in d#natione Photij ita dixisse leguntur, *hoc autem nolentem intelligere Photium, vt bene ageret:*[1340] *sed inobedientem, & resistentem huic vniuersali Synodo, repulimus, & anathematizauimus, atque à tota Catholica, & Apostolica Ecclesia fecimus alienum per datam nobis potestatem in spiritu sancto, primo & magno Pontifice nostro Deo, liberatore & saluatore cunctorum.* Respondet Turrecr. 3. sum. cap. 31. ad 5. Patres non dixisse, se proximè à Christo potestatem habere: habebant quidem; sed medio Romano Pontifice, vt dicitur Rom. 13. *non est potestas, nisi à Deo.* Sed saltem videtur ex hoc loco colligi, leges Concilij ante confirmationem eius obligare: vnde addendum est, ad negotium Photij habuisse specialem commissionem à summo Pontifice, vt ex historiis constat: quod non cernitur in aliis Conciliis, imò nec illud Concilium facultatem habuit condendi leges statim obligantes: sed damnandi Photium damnatione statim habitura effectum.

Quartò arguitur, quia in Concilio Constan[1341]tiensi sic habetur ses. 5. *Synodus vniuersalis repræsentans vniuersalem Ecclesiam, habet immediatè potestatem à Christo, cui quilibet fidelis, cuiuscumque status, & dignitatis sit, etiam Papalis, obedire tenetur,* quæ difinitio in Concilio Basiliensi repetita est, & Martinus V. decreta Concilij Constantiensis ad fidem pertinentia confirmauit. Respondet Valentia 2. 2. disp. 1. quæst. 1. pun. 7. §. 45. decretum illius sessionis non habere auctoritatem, quia Martinus V. solùm probauit, quæ essent circa fidem determinata vt (inquit) *conciliariter,* hoc est, *præmissa disputatione, & collatione, vt fieri in Conciliis solet:* sessio autem illa tumultuariè facta est, vt ex actis Concilij Constat, & notat Caietanus tract. de auctor. Pontif. ca. 9. Concilium autem Basilie#se numquam fuit confirmatum, & fuit schismaticum aliquando, vt notat Caietanus cap. 8. Aliter respondet Turrecremata lib. 2. cap. 99. nusquam Concilium Constantiense dixisse, Synodum immediatè habere potestatem à Christo: sed hæc esse verba Concilij. *Hæc sancta Synodus Constantiensis generale Concilium faciens, pro extirpatione præsentis schismatis, & vnione ac reformatione Ecclesiæ in capite, & in membris facienda, declarat, vt ipsa in spiritu sancto legitimè congregata, generale Concilium faciens, & Ecclesiam Catholicam militantem repræsentans, potestatem habet à Christo immediatè:* ergo in eo decreto non loquitur Concilium de omni Synodo generali, & in ordine ad quascumq#ue leges, & præcepta: sed specialiter de illa (vel similibus) quæ erat congregata tempore, quo tres incerti, & dubij Pontifices pro veris, & certis se gerebant, & ita conuocata erat ad tale schisma de medio tollendum: ad quod habebat immediatè potestatem à Christo, vt & superiùs contra quosdam recentiores diximus: qua potestate non poterat condere leges statim in perpe-**[176]**tuum obligantes: sed præcipere necessaria ad auferendum schisma, etiam dubiis Pontificibus, sed indubitato Pontifici nil potest Concilium gene[1342]rale præcipere: imò nec reliquis Christianis: nisi ad hoc specialem à Pontifice facultatem habeat. Deficiente autem collegio Cardinalium, posset Concilium generale Papam eligere loco eius, qui esset hæreticus, vel defunctus, vel Pontificatum deposuisset.

Pontifex tamen certus, & indubitatus, C#cilij legibus vel præceptis non subest, quidquid aliqui dixerint, vt refert Turrecr. lib. 3. c. 29. *Surrexerunt quidam nouelli magistri hoc nostro tempore, qui dogmatizare ausi sunt, quòd vniuersale Concilium potestatem*

haberet immediatè à Christo, & tantam, & tam plenam, vt eius omnis fidelis, cuiuscumque status sit, aut præeminentiæ, etiam si Papalis, obedire teneretur. Quod dixit, quia tempore Concilij Constantiensis, & Basiliensis, quibus ipse interfuit, aliqui Theologi, & Iurisperiti id affirmarunt, quorum sententia hac tempestate est periculosa, & grauissima censura notatur à Bannes suprà, & aliis: nam in Concil. Floren. sub Eugenio IIII. & Lateranen. sub Leone X. sic decretum est. *Definimus, sanctam Apostoli*[1343]*cam sedem, & Romanum Pontificem in vniuersum orbem tenere primatum, & ipsum Romanum Pontificem successorem esse B. Petri principis Apostolorum, & verum Christi vicarium, totius Ecclesiæ caput, & omnium Christianorum Patrem, ac doctorem existere, & ipsi in B. Petro pascendi, regendi, & gubernandi vniuersalem Ecclesiam à Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis æcumenicorum Conciliorum, & in sacris canonibus continetur,* & in Concilio Lateranensi 3. sub Leone X. expressè definitum est, Papam esse supra Concilium, vt refert Caietanus 2. 2. quæst. 1. art. 10. qui ipsi Concilio interfuit: eodem tamen art. 10. ait Bannes, rem non esse de fide, quia Parisienses, qui oppositum tenent, tolerantur, & hoc Concilium non fuit receptum in tota Gallia: sed ad futurum Concilium appellauerunt: quia Galliæ Episcopi non interfuerunt propter bellum, quod inter Iulium II. & Regem Fr#ciæ tunc erat: quamuis appellatio illa fuerit scandalosa, & temeraria, & Leo cap. dominus dist. 19. ait, *huius nominis sacramentum ita dominus ad omnium Apostolorum officium pertinere voluit, vt in beatissimo Petro omnium Apostolorum summo, principaliter collocaret, vt ab ipso quasi quodam capite, dona sua velut in omne corpus diffunderet, vt exortem se intelligeret ministerij esse diuini, qui ausus fuisset à Petrisoliditate recedere,* ergo Pontifex Concilio vniuersali Ecclesiam repræsentanti præ[1344]cipere potest: non è contra.

Hinc rectè Turrecremata lib. 3. cap. 51. ostendit Romanum Pontificem Concilij generalis decretis, & legibus minimè teneri: quia omnis iurisdictio Concilij à Papa est, & inferior non potest superiorem ligare: ideo etiam leges Pontificis abrogare, aut restringere non potest, vnde in Concilio Calcedon. Act. 10. cùm patres Concilij Constantinopolitanum Patriarcham Alex#drino, & Antiocheno præferrent, Vicarij Apostolicæ sedis dixerunt, *Sedes Apostolica nobis præsentibus humiliari non debet, & ideò quæcumque in præiudicium canonum hesterna die gesta sunt, nobis absentibus, ad sublimitatem vestram pertinet, vt circumduci iubeatis, sin alias contradictio nostra his gestis in hæreat, vt nouerimus, quid huic Apostolico viro vniuersalis Ecclesiæ Papæ referre debeamus, vt ipse aut de suæ sedis iniuria, aut de canonum euersione possit ferre sententiam,* & Leo ipse nunquam ratum habuit tale decretum, vt constat ex ep. eius 61. quamuis à Calcedone#si Concilio constitutum; quod Concilium se auctoritate Synodi 2. Constantinopolitanæ tueri conabatur: ergo Romanæ sedis authoritas præualet contra Synodum generalem, non è contra.

Quintò arguitur, quia orbis est maior vrbe cap. Anastasius, & ibi gloss. 19. dist. gloss. cap sicut, 15. dist. cap. sunt quidam, 25. quæst. 1. ergo plus potest tota Ecclesia, & Concilium, quod illam repræsentat cap. à recta, cap. pudenda, 24. quæst. 1. cap. maiores, de baptismo, Albertus 1. tract. statutorum 2. p. quæst. 9. quos citat, & sequitur Medicis, tract. de legibus p. 1. quæst. 9. nu. 6. quàm Pontifex, qui est pars Concilij, & Ecclesiæ. Respondeo, totum est[1345] maius sua parte, quando quoad omnes partes est quantum, secus si vna sola pars eius sit quanta per se: vnde corpus, & albedo non sunt quid maius mole, quàm corpus solum, nec ignis, & calor habent maiorem vim calefaciendi, quàm solus

calor, nec tota Respubl. maiorem vim legislatiuam, quàm solus Rex, in quem transtulit totam suam potestatem: sic ergo quia Ecclesia & Concilium per solum Pontificem habent potestatem legislatiuam, non plus possunt, quàm solus Pontifex: imò nil sine Pontifice: & parum refert, quòd Ecclesia sit sponsa Christi, Ephes. 4. cant. 14. & 6. Matth. 20. & 22. Act. 15. quia princeps non solet committere sponsæ legislationem.

Nec verò frustra congregantur Concilia gene[1346]ralia, licèt per se sine Papa, nec definitiones, nec leges validas efficere possint: quia mediis eorum disputationibus & collationibus Pontifex intelligit, quid definiendum, vel statuendum sit, vnde Episcoporum, & aliorum suffragia in ordine ad Pontificem, & leges, ac definitiones verè sunt consultiua, ad effectum autem proponendi res, vt à Concilio decretas, sunt decisiua, decidentia nimirum quid nomine Concilij proponendum sit Pontifici, vt ab eo confirmandum: quæ suffragia decisiua non habent, qui partes Concilij non sunt.

Ex dictis patet à Concilio, in quo assistit per se[1347] Papa, & assensum præbet, non esse appellationem: quia de aliquo ad eundem non potest appellari, cap. nemo. cap. cuncta 9. quæst. 3. quando verò per legatos tantùm assistit, appellari ad Papam potest, vt docet Sebastianus Medicis tract. de legib. p. 1. quæst. 9. ex. l. 1. ff. quis & à quo, & cap. super quæstionum §. porro de officio delegati.

SECTIO XV. *Vtrum concilia non generalia possint leges condere.*

SVppono, præter Concilium generale vniuersale, seu œcumenicum, quod auctoritate summi Pontificis congregatur, & fit eo præsente, vel eius Legatis, ad hoc specialiter deputatis c. significasti de elect. cap. regula dist. 27. (nam si absq#ue Pontificis auctoritate fiat, non Concilium, sed conciliabulum erit cap. 1. & aliis. 15. dist.) esse aliud Concilium,[1348] quod dicitur prouinciale, & fit auctoritate Archiepiscopi præsentibus omnibus Episcopis prouinciæ: A liud nationale: quod fit auctoritate Patriarchæ, seu Primatis, interuenientibus omnibus **[177]** Episcopis nationis cap. de Conciliis, 18. dist. cap. penult. 92. dist. aliud Synodale, quod fit auctoritate Diœcesani cum clericis, & prælatis suæ Diœcesis cap. placuit, 12. quæst. 2. cap. fin. 17. quæst. 1. quod ordinariè non vocatur Concilium: sed Synodus Episcopalis. De generali dictum est sect. præced. nunc de reliquis.

Dico, habere potestatem ordinariam ferendi le **[sect. 76]** ges accommodatas, & proportionatas eorum iu[1349]risdictioni quoad territorium, & materiam, vt docent communiter Canonistæ cap. regula, dist. 3. Hostiensis titu. de constit. & alij in Rubrica eodem tit. Sebastianus Medicis tract. de legib. p. 1. quæst. 9. & sumitur ex cap. Catholica, dist. 11. vbi dicitur, *Catholicam Ecclesiam generalibus, & particularibus institutionibus regi, priuatis verò,* inquit, *constitutionibus, & propriis informationibus vnaquæque pro locorum varietate, prout cuique visum est, & subsistit, & regitur.* Aliqui dicunt, rationem sumi ex natura rei, supposita ordinaria iurisdictione Episcoporum, & aliorum Prælatorum, qui in ordine hierarchiæ Ecclesi# aliquomodò illis superiores sunt: nam inde statim fit, vt quatenus plures Episcopi sub vno Archiepiscopo, vel plures Episcopi, & Archiepiscopi sub vno Primate, vel plures curati sub vno Episcopo constituuntur, possint etiam in vnum congregari, & vnum corpus mysticum efficere, in

quo ex natura rei potestas legislatiua erit, eò ipso quòd à Superiore non prohibeatur. Sed hæc ratio non placet: quia licet omnes non prohibiti possint vnam communitatem efficere, & conuenire inter se, vt à maiori parte suffragiorum leges statuantur, quæ obligent perpetuò singulas partes illius communitatis: tamen in his Conciliis non fit hoc pactum inter ipsos Episcopos, nec leges ex vi talis pacti vim habent: imò, etiam si multi nollent leges fieri, si maior pars vellet fieri, præualeret, deinde illi conciliares non faciunt vnam communitatem permanentem: quæ sit capax legum: nam dissoluto Concilio dissoluitur illa communitas, & si ex eorum solo consensu vim leges haberent, ex eorum consensu, etiamsi non essent congregari in Concilio, abrogari possent; quod falsum est: deinde leges non feruntur, saltem solùm, aut principaliter, pro ipsis: sed pro subditis ipsorum, qui numquam præstiterint consensum, & licet repugnauerint, ligantur illis legibus: ergo illæ vim non habent ex pacto eorum, qui legibus obligantur. Et quamuis ex pacto Episcoporum, verbi gratia de santienda in propria Diœcesi lege, in qua maior pars Concilij conueniret, possent singuli obligari: tamen, si post suffragia nollet aliquis pacto stare, & obligationi suæ satisfacere, Ecclesia eius non maneret obligata ex vi talis pacti: at re vera tunc maneret obligata: ergo aliunde nasceretur illa obligatio subditorum: & alioqui, si pauci quidam Episcopi diuersarum nationum, vel prouinciarum sic conuenirent inter se sine aliis, & sine Primate aut Metropolitauo, eodem modo obligarent suas Ecclesias, ac si conuenirent in integro, & legitimo Concilio metropolitano, vel nationali: quod est sanè ridiculum, deinde in concilio Synodali hoc non habet locum; cum curati nullam habeant iurisdictionem ad obligandum se vel suas Ecclesias: ergo illa obligatio non prouenit ex pacto, quod inter se vel cum Episcopo inierint obligandi proprias Ecclesias, sed aliunde. Vnde dico, in Concilio Synodali eam potesta **[sect. 77]** tem esse ab eo, à quo est potestas Episcopalis, nem[1350]pe secundum vnam opinionem immediatè à Christo; secundum aliam verò immediatè à Papa, à quo habet potestatem ferendi leges, siue in Synodo, siue extra Synodum pro suis ouibus, quales sunt etiam illi omnes, qui in Synodo conueniunt. In Concilio autem prouinciali, vel Metropolitano, potestas est à summo Pontifice, qui instituit dignitate# Metropolitanam, seu Archiepiscopalem, & dedit Archiepiscopis, & Primatibus potestatem congregandi Concilia, & à maiori parte suffragiorum decisiuorum statuendi leges pro tota prouincia, vel natione, quas nullus illoruu prælatorum etiam pro sua Diœcesi abrogare possit, & in hoc præcipuè consistit officium Archiepiscopi, & Primatis.

Hæc humana institutio constat ex antiquissima traditione, & ex illo cap. Catholica, & ex aliis nonnullis decretis statim referendis, & nouissimè ex Tridentino, à quo sess. 24. in decreto de reformat. cap. 2. statutum est, vt Concilia prouincialia[1351] quolibet triennio fiant, & quæ ibi fuerint ordinata, obseruentur, atque obseruari faciant Episcopi: ergo Concilium prouinciale potestatem habet ferendi leges statim obligantes, antequam à Pontifice confirmentur: & alioqui eorum leges communiter non valerent: quia communiter non sunt confirmatæ, sed nulla expectata confirmatione publicantur, & promulgantur; & violatores talium legum puniuntur, vide Concil. Carthag. 4. cap. 21. vbi præcipit. *Episcopo ad Synodum prouincialem ire, nisi graui necessitate inhibeatur: in quo euentu legatus est suscepturus* (*salua fidei veritate*) *quidquid Synodus statuerit,* & Concilium Toletanum 3. cap. 18. relatum, dist. 18. cap. decernimus, præcipit Episcopis, *vt intra sex me#ses reserint suis Ecclesiis, quæ eodem anno in Concilio acta sunt, vel definita esse noscuntur.*

Sed obiicies Symachum Papam cap. Concilia, **[sect. 78]** dist. 17. *Concilia sacerdotum Ecclesiasticis legibus quotannis decreta per prouincias, quia præsentiam Papæ non habent, valetudinem perdiderunt:* hoc est, nullius sunt momenti. Respondeo, intelligi in ordine ad obligandam totam Ecclesiam, vel definiendum infallibiliter de fide, vel de maioribus causis statuendum: vnde ibidem subditur, *legistis insanissimi aliquando in illis prouinciis de maioribus præter apostolici apicis sanctionem aliquid constitutum, & non de maioribus negotiis ad consultationem, si quid occurrerit, præfatæ sedis arbitrio fuisse reseruatum?* Sic cap. multis proximè præcedente in ead. dist. dicitur, *maiores verò, & difficiliores quæstiones, vt sancta Synodus statuit, scilicet.* 5. Synodus sub Symacho, vt notatur in margine, *ad sedem semper referantur Apostolicam,* idem colliges ex cap. nec licuit, dist. 17. vnde male Gratianus, dist. 18. in princ. ex relatis, dist. 17. colligit, *Episcoporum igitur Concilia* (*vt ex præmissis apparet) sunt inualida ad definiendum, & ad constituendum, non autem ad corrigendum: sunt enim necessaria Episcoporum Concilia ad correctionem, & exhortationem: quæ & si non habent vim constituendi, habent tamen auctoritatem imponendi, & dicendi, quod aliàs statutum est, & quod generaliter, seu specialiter præceptum est.* Hæc Gratianus.

Falsò etiam aliqui iuniores hîc dicunt, Concilij prouincialis, vel nationalis decreta ea tantùm ratione singulas Diœceses obligare, quatenus leges sunt à propriis Episcopis statutæ; quod tamen **[178]** si verum esset, nec ipsos Episcopos ligarent, nec eorum subditos, qui decretis illis non consensissent, vel ea posteà reuocassent: quod falsum, & contra vsum, & consuetudinem est. Nec est simile de legibus Conciliorum generalium: nam tales pertine#t ad totam Ecclesiam, in quam sine speciali concessione Papæ, nulla est iurisdictio: in Ecclesias autem particulares Episcopi extra, vel intra Concilium: Archiepiscopi, & Primates in Concilio, & cum maiore suffragiorum parte iurisdictionem habent modo superiùs dicto.

Aduerte tamen, Concilia hæc in legibus suis **[sect. 79]** non habere infallibilem auctoritatem: sed errare[1352] posse: quia non dant leges vniuersæ Ecclesiæ, nec de rebus grauioribus, quæ vniuersam Ecclesiam attingunt. Hæ enim summo Pontifici reseruatæ sunt, qui siue adsit his Conciliis, siue non adsit, potest eorum leges approbare, & ad vniuersam Ecclesiam extendere, & tunc leges erunt infallibiliter bonæ, & vniuersam Ecclesiam astringent: sic multa decreta Conciliorum Prouincialium, vel nationalium, vim eandem habent, quàm decreta Conciliorum generalium, ad quod non satis est inueniri in decreto Gratiani, vt patet ex dictis, qu. 13. Quæ autem Concilia non generalia à summo Pontifice confirmata, & approbata expressè sint, tradit Bannes, 2. 2. quæst. 1. art. 10. dub. 3. ad finem, Valentia ibi disp. 1. quæst. 1. pun. 7. Canus 5. de locis cap. 4.

Addit verò Bannes, alia fuisse implicitè, & in[1353]terpretatiuè approbata, & confirmata: *ea nimirum, quæ cum peruenerint ad communem Ecclesiæ notitiam, non reprobantur ab Ecclesia, aut summo Pontifice, in qua re silenti# approbatio esse videtur, præsertim cùm viri docti in Ecclesia, & vniuersitatibus huiusmodi decreta approbent, & tamquam dogma Catholicum admittant, & doceant: hoc enim signum est approbationis implicitæ, & virtualis totius Ecclesiæ.* Hæc Bannes, similiaq#ue dicunt Canus, & Valentia suprà, qui tamen loquuntur de decretis ad fidem pertinentibus, dequibus fortasse vera est illa regula: sed de legibus non credo, vt censeantur approbari, vel ad totam Ecclesiam extendi, sufficere silentium Ecclesiæ vniuersalis, vel summi Pontificis: silere enim possunt: quia

nihil mali in illis legibus euidenter conspiciunt, & hoc non est dare illis auctoritatem infallibilem, nec ad totam Ecclesiam illas exte#dere.

Ex dictis patet, rectè Turrecrematam, dist. 18. in **[sect. 80]** princ. dicere, *not andum est, quòd Episcoporum Concilia,* quo nomine Nationalia, & Prouincialia etiam[1354] comprehendit, *sunt vtilia ad tria: primò ad directionem per modum regulæ constituendo canones*; *licet enim Episcoporum Concilia non possint constituere generales canones, quibus ligetur tota fidelium vniuersitas, possunt tamen constituere speciales canones, vt Prouincialia in prouinciis, & Episcopalia Concilia in Diœcesibus suis, imò quælibet Ecclesia, & quilibet populus potest sibi statuere ius, vt dist. 1. ius ciuile, & dist. 8. quæ contra, & 10. q. 1. Catholica, & 12. d. illa, & d. 3. c. 1.* Quod verò subiungit Gratianus, *ad definiendum,* &c. verum est in magnis, in quibus specialis auctoritas Papæ requiritur, vtd. 17. c. multis, & de his, quæ spectant ad honorem, & ad aliquid generaliter obligant: malè tamen statim subiungit Turrecremata, *Verùm si talia, quæ in Conciliis prouincialibus statuta sunt, Papa approbet, tunc astringent omnes, non quia ibi statuta sunt: sed quia à Papa approbantur: sicut scripta Augustini, & Hieronimi, & multorum aliorum generaliter omnes astringunt, non quia sunt dicta ab eis: sed quia sunt à Papa approbata, & generaliter ab Ecclesia recepta: sic & leges Vlpiani habentur in auctoritate, non ratione personæ promulgantis: sed quia à Principe sunt confirmatæ, & receptæ generaliter.* Non omninò placet hoc dictum Turrecrematæ, quia non eo ipso, quòd Papa approbet legem aliquam specialem Concilij non generalis, extendit illam ad totam Ecclesiam: & multominus ex eo, quòd contineatur in decreto Gratiani, vt vidimus sect. 13. vbi idem latiùs diximus de decretis sanctorum, & ostendimus, diuersam esse rationem de dictis Vlpiani, & aliorum Iureconsultorum.

Nec etiam probo, quod ait Sebastianus Medicis, tract. de legib. p. 1. quæst. 9. num. 3. *Concilium prouinciale facit ius commune, quando à Papa vel Concilio generali approbatum fuit,* si per ius commune intelligat, quod totam Ecclesiam obliget: nec ex cap. 1. de locato, nec ex l. 2. §. omnia C. de veteri iure enucleand. id potest colligi, vt ipse putauit.

SECTIO XVI. *Vtrum capitulum Ecclesiæ Cathedralis, vel Collegiatæ possit, saltem sede vacante, condere leges.*

NOn est quæstio de capitulo vnà cum **[sect. 81]** Episcopo, quia sic certum est, posse leges condere, seu statuta facere, Canonistæ cap. cum omnes, de constit. Medicis tract. de legibus p. 1. qu. 16. sed solùm est quæstio de capitulo per se sine Episcopo, etiam si Episcopus viuat.

Dico primò, Capitulum viuente Episcopo non[1355] potest condere leges, seu statuta, quæ externos[1356] obligent, seu non Capitulares: quia in illos nullam habet iurisdictionem, & hoc vult Medicis suprà diens, *regulariter nil posse statuere.*

Dico secundò, aliqui sentiunt, quòd nec circa[1357] seipsum, seu capitulares suos potest aliqua statuta facere, quæ propriè sint statuta, vel leges: fortasse hoc voluit Medicis in verbis citatis, clarius idem docent hic aliqui Theologi dicentes, capitulum Ecclesiæ Cathedralis, viuente Episcopo, nulla potest statuta condere, sine consensu Episcopi, siùe ad causarum decisionem spectent, siue ad eas res, qu# ad canonicos, & Ecclesiam

pertinent. Adducunt Archidiaconum, & alios Iurisperitos c. catholica, dist. 11. Innocentium ca. cùm omnes nu. 2 Panormitanum num. 4. Decium in 2. lectura nu. 20. de consti. Oldradum consilio 181. circa finem, & alios, quos refert Decius supra, & videtur apertè definitum ab Honorio III. c. cùm consuetudinis, de consuetudine: sic enim scribit Parisiensi capitulo. *Auctoritate vobis presentium inhibemus, ne absque Episcopi vestri consensu immutetis Ecclesiæ vestræ constitutiones, & consuetudines approbatas, vel nouas etiam inducatis, si quas fortè fecistis irritas decernentes.* Ratio est: quia capitulum nec in suos capitulares, seu canonicos videtur habere iurisdictionem. Confirmatur, quia Episcopus est caput Capituli cap. nouæ, de his, quæ fiunt à Prælato: ergo sine Episcopo nil potest Capitulum statuere.

Aliqui tamen illustres Theologi docent, circa **[sect. 82]** ipsos canonicos, seu capitulares posse aliqua sta[1358]tuta facere, qu# veræ sint constitutiones, seu leges, ita docent gloss# posteà citandæ, Syluest. verbo lex qu. 4. ex cap. cùm accessissent, de constit. ibi tamen **[179]** solùm dicitur, validum statutum factum à capitulo, si à summo Pontifice sit posteà approbatum, seu confirmatum: quamuis fauet textus: quia supponere videtur, Capitulum posse statuta facere, & solùm dubitatur de hoc, quia erat in materia requirente auctoritatem Papæ, vel Episcopi. Magis vrget cap. nùm omnes, de constit. vbi Innocentius III. statuit, vt nullius sit mome#ti constitutio à Capitulo Trecensi facta contra priorem consuetudinem, quia iniustitiam continebat inæqualitatis: ergo si iniustitia non intercederet, valeret constitutio illa à Capitulo facta sine consensu Episcopi: sed respondent Theologi aduersarij, non constare factam fuisse sine consensu Episcopi, quin potius præsumendum esse, factam fuisse cum eius assensu, vt notauit Decius supra, num. 19. eò quòd in specie illius constitutionis, cùm tantùm de eius valore dubitetur ratione inæqualitatis, & ea ratione irritetur à Pontifice, præsumendum, quod ex omni alio capite valebat: quia *quando de vno de*[1359]*fectu quæritur, in aliis habilitas præsupponitur:* l. qui in testamento in princ. ff. de testamentis, & cap. 1. de ætate, & qualit. lib. 6. quo etiam pacto respondent ad cap. cum accessissent, de constit. tum vel maximè, quid in eo cap. ob confirmationem sedis Apostolicæ, quam Capitulum obtinuisse dicebat, si reipsa constaret statutum ipsum in suo robore permanere, Innocentius III. decernit, dicunt etiam alia, quæ adducit glossa verbo statutum, in cap. 2. §. cæterùm, de verbor. signif. lib. 6. & dicto cap. cùm omnes, de constit. nullius esse momenti: quia vel ad rem non pertinent, vel explicari possunt eo modo, quo explicatum est cap. omnes.

Cæterùm explicatio illa cap. cùm omnes, diui **[sect. 83]** nat sine fundamento ibi interuenisse consensum Episcopi, cùm de hac re nulla sit ibi mentio, & solùm dubitatum fuit de valore illius statuti propter iniustitiam, & de alio in cap. cum accessissent propter materiam, quæ ad Pontificem, vel Episcopum pertinebat, & non ad Capitulum; ergo in aliqua materia Capitulum potest statuta facere sine consensu Episcopi, & ita Sebasti. Medicis suprà, postquam dixit, regulariter non posse sine consensu Episcopi facere statuta, addit, *Fallit tamen primò, vt quando præcipitur, vt petitio vnius Ecclesiæ exuberantis soluatur alicui Canonico indigenti, tunc Episcopus tenetur, & debet ad hoc consentire, Panormitanus cap. exposuisti, num. 8. de præb. & nota, quòd in Capitulo Ecclesiæ Cathedralis solent reperiri huiusmodi prælati, videlicet Primicerius, Archidiaconus, Archipresbiter, Decanus, Præpositus, & Subdecanus: sunt præterea canonici, & capellani, quibus omnibus, & singulis assignatum est officium suum*: *vt singuli tamen, nil habent proprij toto tit. de his, quæ fiunt à maiore parte cap. & de his quæ fiunt à Prælato sine*

consensu capituli, Sec#dò Capitulum potest statuere absque consensu Episcopi in his, quæ concernunt factum ipsius capituli: Panormitanus cap. 1. n. 14. de his, quæ fiunt à maiore parte cap. Tertiò potest statuere absque Episcopo aliquid tendens in fauorem iuris communis, Bero. cap. cùm omnes, num 39. de constit. Quartò hoc idem mandante, vel approbante summo Pontifice cap. cùm accessissent, de constit. Quintò quando ex aliquo priuilegio Capitulum exemptum esset à iurisdictione ordinarij cap. cùm omnes, de constitutionibus. Hæc Medicis satis sine arte dicta: quia in primo casu, qui hoc tempore non procedit, quando canonici proprium habent, non statuebat Capitulum, sed proponebat Episcopo: in tertio casu dici etiam potest, nil statuere, sed exhortari ad obseruantiam iuris communis: de quarto & quinto casu non est controuersia, solus ergo secundus casus videtur ad rem, in quo tamen obscurum est, quid illud sit, quod dicitur concernere factum ipsius Capituli.

Dico ergo tertiò, Capitulum posse sine consen **[sect. 84]** su Episcopi statuta facere, spectantia ad ordinem,[1360] & regimen ipsius Capituli, & administrationem[1361] facultatum, quæ pertinent ad mensam capitularem, in maioribus autem non possunt disponere, & statuere sine consensu Episcopi, & multò minus abrogare constitutiones Episcopi, aut Synodi, aut consuetudines illis æquiualentes: & ita tenet glossa cap. 1. verbo statutum, de sentent. excommun. in 6. & dicto cap. cùm omnes, de constit. vbi Felinus num. 8. Siluester verbo lex quæst. 4. & hoc solùm voluit Pontifex cap. cum consuetudinis, de constit. & malè pro sententia asserente, nullum statutum Capituli sine consensu Episcopi valere, citantur Panormitanus, Innoce#tius, Decius, & Oldradus: nam potius docent oppositum, Decius cap. cùm omnes de constit. in 2. col. Oldradus cons. 181. circa finem, Ionnes Crotus repet. l. omnes populi, colu. 7. in fine vers. quinta conclusio, & vers. seq. & glos. in illo cap. omnes docent, illud statutum, de quo in illo cap. omnes, validum fore, si intercederet consensus Episcopi: & inde infert Decius, Episcopi consensum intercessisse; quod rectè impugnat Andreas ab Exea eodem cap. omnes num. 143. quia textus dirigitur Episcopo Tecensi, & tendit ad impugnandum statutum, & ex quo non fundat se super defectum consensus Episcopi, præsupponit, quòd omni alio respectu valeret statutum, etiam sine consensu Episcopi: & subiungit statim ex Exea, *de quo tamen an & quando valeat statutum capituli sine consensu Episcopi, vide plene Felinum hîc, & Decium in 2. lectura col 2. & 3. Doc. cap. cum consuetudinis, de consuetud. & cap. 2. de verbor. signi. in 6. Albertum Brunum 3. tomo volum. statutorum, in verbo, capitulum.* Hæc Exea.

Hinc intelligitur, quomodò & Episcopus est[1362] caput Capituli cap. nouit, de his, quæ fiunt à Prælato: & quomodò etiam Decanus est caput Capituli: hic enim est caput ad congregandum Capitulum, & proponendum, quæ constituenda ab illo sunt, & ad similia: Episcopus verò ad maiora. Vnde Rosella verbo excommunicator §. 3. ait, *Canonici Ecclesiæ Cathedralis non possunt statuere super his, quæ tangunt Episcopum, vel eius iura, aut communem statum Ecclesiæ, vel super magnis rebus, & negotiis Ecclesiæ*: *secus super sua singularia negotia, putà quòd suas diætas certis modis distribuant, vel quòd certo modo ad Capitulum vocentur, &c. secundum gl. c. 2. de verb. signi. in 6.*

[sect. 85]

De Capitulo autem Ecclesiæ collegiatæ ait Seba[1363]*stianus Medicis illa quæst. 16. nil statuere posse etiam cum suo prælato, absque licentia, & auctoritate Episcopi, si verò eius Prior, seu Prælatus decessisset, tunc dicendum est, quòd interueniente licentia*

Episcopi, posset statuere, & hoc nisi à iurisdictione ordinarij esset exemptum, vel priuilegio, seu præscriptione, aut aliquo alio casu habente vim priuilegij, vt quidam Præpositi sunt habentes ordinariam iurisdictionem, & iura Episcopalia, Bero. c. cum omnes num. 49. de constit. Hæc Medicis, quæ displicent, nam sectione seque#ti dicemus, alias communitates minores Capitulo Ecclesiæ, posse statuere de quibusdam minoribus ad se pertinentibus: ergo idem est de capitulo Ecclesiæ collegiat#.

[180] Dico Quartò Capitulum Canonicum Eccle **[sect. 86]** siæ Cathedralis, sede Episcopi vacante, non potest[1364] leges, seu statuta facere propriè dicta, seu perpetua[1365] sed duratura tantùm, donec eligatur Episcopus, eóque electo spiratura: nec potest reuocare leges propriè dictas latas ab Episcopis, licet ad tempus possit vrgente necessitate obligationem earum suspendere, & contrarium præcipere.

Hæc conclusio est contra Payuam lib. de potest Capituli sede vacante quæst. 6. & nonnullos alios ab eo relatos, asserentes, Capitulum tunc posse leges facere pro tota Diœcesi, duraturas etiam post electionem Episcopi, donec reuocentur: quia mortuo Episcopo potestas, & iurisdictio ipsius deuoluitur ad Capitulum, vt est certum in iure, & docet Nauarrus lib. 1. cons. 7. de officio iudic. ordi. ex ca. his, quæ, & cap. cum olim, de maiori. & obedien. idem docet consilio 28. num. 1. & cons. 30. num. 2. de tempor. ordin. vbi cum Ioanne Franco Pauino tract. de officio Capituli sede vacante p. 1. cap. 1. nu. 3. statuit hanc regulam generalem, capitulum sede vacante succedit regulariter Episcopo in om[1366]nibus, quæ sunt iurisdictionis ordinariæ, exceptis casibus expressis in iure, idem Gutierez 1. lib. qu#stionum cano. cap. 11. num. 10. citat eundem Pauinum tract. citato 1. p. quæst. 1. &. 2. volum. 15. tractatuum. Quod sumitur etiam ex Tridentino ses. 24. cap. 18. de reformat: ergo habet æqualem potestatem in legibus ferendis, & reuocandis, cùm hic casus non videatur exceptus in iure, & ita tenet verbo, lex in fine, dicens, *statutum Episcopi sede vacante durat, donec ab Episcopo reuocetur,* & in hoc videtur esse magna differentia inter hoc Capitulum, & totam Ecclesiam, & Concilium generale sede Apostolica vacante: quia Pontificia iurisdictio non deuoluitur ad Ecclesiam vel Concilium: eò quòd dari deberet à Deo; & Deus illam non dedit, nisi Papæ: iurisdictio autem Episcopi potest dari, & data videtur Capitulo à summo Pontifice.

Nostram tamen conclusionem tenent hîc graues Theologi, & colligunt ex Felino ca. cùm omnes, de constir. vbi apertè ait, capitulum sede vacante statuere non posse de his, quæ speciali iure distincto ab Episcopali iurisdictione, Episcopo conueniunt: imò nec posse leges ferre in materia, in qua aliàs non posset viuente Episcopo, nisi statuendi necessitas immineat, vt patet num, 10. vbi tamen Felinus aliquos Canonistas refert, inter quos est etiam Decius cap. cùm omnes, de constit. in 2. lectura, num. 20. sed nostra sententia colligitur ex ipso titulo, ne sede vacante aliquid innouetur, & ex cap. 1. vbi Innocentius III. ait, *Episcopali sede vacante non debet aliquid innouari: cùm non sit qui Episcopale ius tueatur:* nec in Tridentino suprà, aut alio iure reperitur concessa potestas leges ferendi Capitulo, licet illi concedantur, & præcipiantur alia: ergo non habet talem iurisdictionem; sed ad iudicandum in litibus, & ad danda præcepta aliqua temporalia, quæ tum temporis fuerint necessaria. Et hoc vult Sebastianus Medicis tract. de legibus, p. 1. quæst. 16. dicens, *Si vult statuere sede vacante, tunc aut imminet periculum, aut non: imminente periculo, seu scandalo, credo, quòd Episcopus possit legem condere, donec tollatur scandalum, si verò necessitas huiusmodi non vrgeret, eo in casu puto capitulum sede vacante non posse statuere, sicut nec cœtus Cardinalium, nec electores Imperij, &*

consiliarij Regis in sede vacante, & interregno existente, vt dixi supra in quæst. 9. Et ratio est: quia in Capitulum non transeunt reseruata Episcopo Bero. ca. quæ in Ecclesiarum de constit. & cap. ex litteris, de in integrum restit. Hæc Medicis, consonat Tridentinum ses. 7. cap. 10. de reformat. *prohibens Capitulo, dare reuerendas ad ordines ei, qui beneficij Ecclesiastici recepti, vel recipiendi occasione,* arctatus non fuerit: quia, videlicet, dare aliis perniciosum esset: ergo similiter Capitulo non datur potestas leges tunc ferendi: quia magis esset communiter in destructionem, quàm in ædificatione# Ecclesiæ.

An verò Capitulum sede vacante, possit di **[sect. 87]** spensare cum illegitimo ad ordines minores, &[1367] beneficium simplex, sicut potest Episcopus, iuxta cap. 1. de filiis presbit. lib. 6. Respondit Nauarrus consil. 28. de temp. ordinat. *licet Ioannes And. cap. 1. de filiis presbit. in 6. & Dominicus, & Francus ibi dicant, causam Papali decisione indigere propter varias opiniones, quæ versantur super auctoritate Capituli sede vacante ad dispensandum, gl. clem. 1. §. 11. verbo capituli de hæreticis videtur resoluere, quòd Capitulum non succedit Episcopo in iis quæ sunt iurisdictionis voluntariæ, qualis est dispensatio: Contrarium tamen videtur verius, quòd tenet Panormitanus cap. cùm olim, de maior. & obedien. cui satis accedit Francus Pauinus tract. de officio capit. sede vacante cap. 7. p. 1. & melius ca. 1. nu. 3. sed longè altius, & resolutiùs Federicus Senensis cons. 40. & melius cons. 30. cuius multis rationibus addo illam firmam, quòd circa potestatem Capituli sede vacante debet fieri regula affirmatiua, videlicet quòd succedit Episcopo regulariter in omnibus, quæ sunt iurisdictionis ordinariæ, exceptis casibus expressis, vt rectè resoluit prædictus Francus Pauinus tract. citato p. 1. ca. 1. num. 3. & constat, dispensationem illegitimorum pertinere ad iurisdictionem ordinariam Episcopi, & quòd in nulla parte iuris ille casus excipitur ab illa regula: ergo standum est ei argum. l. omnis definitio, ff. de regulis iuris, & Rub. eodem, in 6.* Hactenus Nauarrus.

SECTIO XVII. *De aliis nonnullis congregationibus, seu communitatibus, an possint leges Ecclesiasticas condere.*

SEbastianus Medicis tract. de legib. p 1. **[sect. 88]** quæst. 16. num. 3. in genere sic ait, *Videndum hîc esset de nonnullis aliis, videlicet de ministris, seu Prouincialibus, de Prioribus, seu Guardianis, de Parochianis, Præpositis, Plebanis, & aliis Rectoribus, necnon de conuenticulis, congregationibus, fraternitatibus, collegiis, societatibus & hospitalibus, & de aliis tam sæcularibus, quàm regularibus clericis: sed, quia materia hæc satis potest comprehendi ex his, quæ dicta sunt, nunc omnia omittenda putaui: nam facultas statuendi pendet ex vi iurisdictionis alicui concessæ à superiore: ergo firma, & certa regula tradi non potest, nisi quatenus inspicienda sit facultas concessa de eo, quod agendum sit, de quo latiùs 2. p. dicemus,* Vide Cagnol. Rub. C. qui admitti. num 43.

Quidam verò Theologi hîc, postquam de Conciliis, & Capitulo Canonicorum dixere, adiungunt, nulla alia congregatio, vel clericorum, vel magistrorum (quam vulgò absolutè vniuersitatem dicimus) potestatem habet iure communi ad ferendas leges Ecclesiasticas: quare nisi speciatim à sede Apostolica eis fuerit collata, aut legitima consuetudine inducta, non potest leges ferre: quia omnis potestas iurisdictionis dimanat à Romano Pontifice: ergo cum de eiusmodi emanatione non constet **[181]** comparatione vniuersitatis, nullas poterit leges ferre, nisi speciatim alicui vniuersitati à Pontifice maximo ea potestas conferatur, vel legitima consuetudine inducta sit.

Respondeo tamen, prædictas, & similes com **[sect. 89]** munitates potestatem habere ad statuendum de[1368] minotibus ad se pertinentibus; de maioribus autem nil per se efficere posse. Patet à simili ex his, quæ dicta sunt de Capitulo viuente Prælato: & ita tenent communiter Iurisperiti, de quo multa dicit Albertus tractatu de communitatibus, quæstione 3. Syluester verbo lex, quæst. 4. vbi ait, vniuersitatem clericorum, vel doctorum posse statuta facere, quæ vim legum habeant. Probatque per cap. ex literis, de constit. Quidam tamen recentiores Theologi dicunt, se non videre, quomodo inde deducatur: ibi enim solùm fit mentio statuti vniuersitatis doctorum, & quamuis ibi dicatur, ab iis statutum fuisse, vt si quis magistrorum non obediat m#datis vniuersitatis, communione seu consortio in magistratibus priuetur: tamen ex hoc n# colligitur, tale statutum ab illis solis doctoribus conditum fuisse: sed ipsis consentientibus, & petentibus approbatum ab eo, qui supremam curam haberet vniuersitatis. Vnde aiunt isti Theologi, vniuersitatem doctorum sine consensu eius, qui vniuersitatem fundauit, aut eius, qui supremam habet potestatem in vniuersitatem, non posse leges ferre, nec statuta perpetua facere, nisi speciali concessione hoc priuilegium habeat. Sed certè textus ille vrget, quia Pontifex planè supponit, statutum illud validum fuisse: sed pœnam impositam interpretatur, & moderatur, præcipiens, vt si magister ille, qui vniuersitati magistrorum non paruit, iam correctus est, ad c#munionem magistralem admittatur: & diuinare est dicere, illud statutum factum fuisse auctoritate Rectoris, vel alterius, qui à Pontifice haberet iurisdictionem super vniuersitatem. Fauet l. per iniquum. C. de iurisdict. omnium iudicum, vbi text. supponit, Collegium habere sua statuta, quæ seruanda sunt ab illis, qui ratione negotiationis, vel professionis militaris, vel alterius similis, in tali Collegio, seu congregatione sunt: similiter ergo in collegiis, & congregationibus ordinatis ad finem spiritualem sunt propria statuta facta ab illis, qui in illis Collegiis sunt. Vnde Rosella, verbo, excommunicator, postquam §. 3. docuit, Capitulum Canonicorum posse aliqua statuta facere §. 4. cum Panormitano capit. cùm omnes, de constit. ait, *Capellanos aliarum Ecclesiarum posse sine consensu Prælati, vel Episcopi statuere, non in rebus magnis, sed in aliis.* Idem de his communitatibus ait Felinus cap. cùm omnes, citato.

Pro maiori autem declaratione aduerte, duo **[sect. 90]** bus modis intelligi posse legem fieri ab aliqua com[1369]munitate. Primò, ratione iurisdictionis. Secundò, ratione conuentionis & pacti inter membra talis communitatis, vel inter fundatorem & illa. Qua conuentione vel pacto obligant se singulæ partes ad faciendum, quod tota communitas iniunxerit.

Hoc modo istas communitates facere leges seu statuta posse illi Theologi fatentur, nulliq#ue dubium esse potest. Sed tales erunt propriè leges, vel statuta, vt cùm ego promisi Deo, vel homini, vel communitati facturum me quidquid iniunxerit, & mihi aliquid iniungitur, non imponitur mihi lex propriè: sed latissimè. Plùs ergo dicimus, nempe eiusmodi communitates veram iurisdictionem habere ad præcipiendum, & ad leges, seu staruta ferenda non ex vi promissionis, sed traditionis potestatis cuiusdam: quilibet enim potest tradere ius[1370] in se alteri personæ, vel communitati, & facere se subditum illius, vt in bonum suum proprium gubernetur: sicut ex natura rei posset se alterius seruum facere, vt gubernetur in bonum domini. Cùm ergo singuli hanc potestatem tradunt, sicut tradere possunt alicui communitati ex ipsismet nimirum constitutæ; illa communitas veram habet iurisdictionem in illos, ampliorem vel restrictiorem iuxta primam eorum voluntatem, verbi gratia, ad pr#cipiendum in ordine ad hunc, vel illum finem, ad quem communitas ipsa est instituta: & iste modus iurisdictionis non pendet à

summo Pontifice, nisi quatenus ipse potest illum impedire, aut moderari iusta de causa, & est subordinatus Pontifici, imò & Episcopis, & ideo non derogat ipsorum auctoritati: sed aliquæ communi tates fortè sic constituuntur, vt non possint obligare ad culpam: sed ad pœnam: quod ex vsu, consuetudine, & communi intelligentia constituentium illam communitatem, intellige#dum est: possunt enim tradere, vt dixi, maiorem, aut minorem iurisdictionem in se, vt voluerint, & constitutiones, seu statuta harum minorum communitatum potest examinare, & re vera examinat Pontifex, vel Episcopus, ne quid contineant Apostolicis, vel Episcopalibus præceptis, aut iuri communi contrarium: & cùm inuenerit, nil contrarium continere, eas approbat: & tunc etiam videtur vim conferre earum statutis, quam tamen re vera possent habere sola auctoritate ipsius communitatis, vt Victoria relect. 1. de potest. eccles. propos. 3. num. 3. & propos. 3. relect. 2. p. 1. seu quæst. 1. princip. nu. 1. & 2. docet totam spiritualem potestatem, quæ fuit in lege naturæ, potuisse dari auctoritate humana fidelium tradentium potestatem toti communitati, vel vni ab ipsis electo, vt leges ferret in rebus spiritualibus, & in ordine ad finem spiritualem, & salutem animarum.

SECTIO XVIII. *Vtrum communitates religiosæ, vel earum capitula prouincialia, & generalia possint leges condere.*

REspondeo posse, vt videri potest per **[sect. 91]** Innocentium cap. in singulis de statu[1371] monachor. Sebastianus Medicis tractatu de legibus, & statutis part. 1. quæst. 9. & 15.

Quæ potestas secundùm aliquos ex duplici capite prouenire potest, scilicet, ex vi obedientiæ, & ex iurisdictione Ecclesiastica à summis Pontificibus manante, iuxta priuilegia vnicuique harum communitatum concessa: sed existimo, ex vi voti obedientiæ nullas leges, nullaq#ue statuta, propriè[1372] dicta fieri posse: quia votum obedientiæ per se loquendo nullam dat ei, in quem dirigitur iurisdictionem: sed tantùm inducit obligationem religionis ad faciendum, quod ille iniunxerit. Potest tamen cum illo voto coniungi traditio potestatis in seipsum, qua iure possit alius ei præcipere, & ad implenda præcepta compellere, & hæc potestas sine vllo voto, vel promissione tradi posset, vt superiore sectione diximus de aliis communitatibus **[182]** piis. Et traditur non solùm in aliis religionibus per professionem, & in Societate nostra per vota post biennium emissa: sed in omnibus per ingressum religionis, seu susceptionem habitus. Simul autem Pontifex, qui religiones approbat, confert iurisdictionem, qua eiusmodi religiosi, etiam si potestatem super se tradere religioni, & eius capitulis aut prælatis noluissent, possunt præceptis, & legibus obligari, & transgressores puniri: c#mutatq#; Pontifex iurisdictionem, quam habebant externi prælati, & superiores, in iurisdictionem internorum Prælatorum, & Capitulorum ipsius religionis, & ita, si nouitio imponatur præceptum à Prælato cum intentione obligandi ipsum, tenebitur in c#scientia parere, non ex vi voti; quia nullum fecit: sed ex vi potestatis, quam ipse, & Pontifex tradidere Prælato religionis: & pro transgressione talis præcepti, & quorumcumque aliorum humanorum, aut diuinorum, poterit à Prælato puniri: qua de re aliquid cum Vazquez dixi tract. de peccatis.

In quo autem sit hæc potestas legislatiua, vel in Prælatis religionis, vel in capitulo conuentuali, prouinciali, aut generali, vel simul in his omnibus collectiuè, aut diuisiuè, & quoúsque se extendat, non possumus nunc exactè definire: sed consulendæ sunt cuiusque

religionis regulæ. Sed quia iuxta regulas fit non solùm obedientiæ votum; sed etiam traditio potestatis à Pontifice, & à religiosis ipsis (datur enim potestas Pr#lato ad regendum iuxta regulam, & non aliter) consulenda etiam sunt cuiuscumque religionis diplomata, statuta, & constitutiones: quia iuxta illas his, vel illis Prælatis, itemq#ue capitulis Prouincialibus, vel Conuentualibus maior, vel minor, vel nulla potestas legislatiua inest.

SECTIO XIX. *An potestas legislatiua Ecclesiastica possit omnibus etiam fœminis delegari.*

DDico primò, hanc potestatem esse de[1373]legabilem, Panormitanus ca. grauem, num. 1. de sentent. excommu. Andreas Barbatia in additionibus ad Panormitanum ibidem.

Probatur primò ex dist. cap. grauem, vbi qui **[sect. 92]** dam ciues Pisani deputati à potestate, & populo fuere ad statuta ciuitatis edenda: si potestas condendi leges politicas delegatur, cur non poterit potestas condendi leges Ecclesiasticas delegari? & quòd illi deputati, essent verè legislatores, colligitur ex illis verbis *statuerunt,* & ex illis aliis, *cæterùm cùm illi statutarij:* quod etiam obseruauit Felinus ad illum textum notab. 1. quamuis male asseruerit, consuetudinem illam delegandi potestatem legislatiuam, à Pontifice improbari: non enim statutum illud reprobatur: quia statuentes iurisdictionem non habuerint: sed quia contrarium erat libertati Ecclesiæ: quòd si illa prima ratione infirmum esset, Pontifex id asseueraret, vt de iustitia su# constitutionis magis constaret. Secundò probo: quia iurisdictio Ecclesiastica ad causarum cognitionem delegari potest, vt constat ex toto tit. de offic. delegati: ergo etiam iurisdictio legislatiua Ecclesiastica delegari poterit. Par enim est ratio.

Tertiò quia Pontifex propria auctoritate, & arbitrio speciale officium legati constituit, cum ordinaria potestate condendi leges, vt superiùs vidimus: ergo pro eadem voluntate poterit delegato conferre potestatem non ordinariam condendi leges Ecclesiasticas, id quod ex vsu abundè constat. Omitto aliud argumentum depromptum ex l. vn. §. quibus C. de nouo Codice faciendo: quo in hanc sententiam dicitur Barbatius suprà, quia ex illo *§.* solùm colligitur, legum compositionem, & ordinatione# à Iustiniano Imperatore quibusdam fuisse delegatam; non verò potestatem ipsam ad fere#das leges: quod satis constat ex eodem, §. & ex l. 1. & 2. C. de vet. iur. enucl.

Dico secundò, non expedit potestatem absolu **[sect. 93]** tam ferendi leges in totam Ecclesiam delegari à[1374] Pontifice alteri personæ: nam quælibet alia perso[1375]na errare posset in scandalum, & perniciem Ecclesiæ, & Pontificis irrisionem: nullum tamen absurdum esset delegari Concilio generali.

An verò potestas ferendi leges spirituales, seu Ecclesiasticas mulieri delegari possit; Victoria relect. 2. de potest. Eccles. quæst. 2. principali num. 3. 4. & 5. vniuersè asserit, mulieres potestatem Ecclesiasticam habere non posse, cui sententiæ subscribit Sotus 4. dist. 20. qu#st. 1. ar. 4. §. sed de fœminis, alios plures auctores referens, & dist. 25. qu. 1. art. 2. cuius opinionem sequitur, & dicit esse communem Theologorum Emanuel to. 1. quæstionum regularium, quæst. 12. art. 2. eandem sequitur, qu. 15. art. 1. Suarez in hac materia de legibus disp. 9. sect. 1. ducitur Victoria, quia potestas illa à iure diuino orta ordinatur ad gubernationem populi, & directionem in finem spiritualem, sed gubernatio populi, & directio in finem spiritualem iureipso diuino mulieri est interdicta 1. Cor. 14. *mulieres in Ecclesiis taceant*; *non enim permittitur eis loqui*; *sed subditas esse, sicut lex*

dicit: si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent: turpe est enim mulieri loqui in Ecclesia, & hoc esse mandatum Dei satis indicat dicens, *siquis videtur propheta esse, aut spiritualis, cognoscat, quæ scribo, quoniam domini sunt madata,* & 1. Timo. 2. *mulier in silentio discat cum omni subiectione: docere autem mulieri non permitto, neque dominari in virum: sed esse in silentio,* & Pæpuzitæ ab Epiphanio hæres. 49. August. hæres. 27. inter h#reticos numerantur, quòd fœminis sacerdotium attribuerint.

Secundò quia in Concilio Carthaginensi 4. cui Augustinus interfuit ca. 49. & refertur in cap. mulier, 23. dist. & de consec. dist. 4. sancitum fuit, *ne mulier, quamuis docta, & sancta, viros in conuentu docere præsumat,* & Augustinus lib. quæstionum ver. testa. quæst. 45. & refertur cap. mulierem, & cap. est ordo. 33. quæst. 5. *mulierem,* inquit, *constat, subiectam*[1376] *dominio viri esse, & nullam auctoritatem habere: nec docere enim potest, nec testis esse, nec fidem dare, nec iudicare,* &c. vide etiam Augusti. here. 27. & Epiphan. hæres. 49. & Corasius, l. in multis, ff. de statu homi. ait. *Mulier nec magistratum genere,* l. cum prætor, §. non autem, ff. de iudic. *nec postulare,* l. 1. §. sexum, ff. de postul. *nec tutor dari potest,* l. fin. ff. de tutel. *nec aliis muneribus, præsertim, publicis,* fungi potest l. 2. ff. de reg. iuris, quæ hîc copiosè Accursius commemorat. Hæc Corasius supra num. 1.

Dico tamen tertiò, mulieri potest ab Apostoli **[sect. 94]** ca sede delegari potestas ad ferendas leges, etiam[1377] aliquas, quæ à iure diuino emanauerint. Ita aliqui Theologi hîc: & probatur primò ex ca. dilecta de maior. & obedientia ibi, *clericos suæ iurisdictioni subiectos propter inobedientiam, & culpas eorum.* Quare licet ibi Honorius III. constituere videatur, vt **[183]** Abbatissa non possit excommunicare saltem ex officio, & iure ordinario: definit tamen habere iurisdictionem spiritualem ordinariam, iurisdictio enim in clericos ad eos punie#dum propter inobedientiam, & culpas eorum, spiritualis est, & Ecclesiastica, vt optimè obseruauit Panormitanus ibi, & Decius reg. 2. de reg. iuris in 6. num. 41. ergo etiam potest ex speciali Pontificis delegatione leges Ec[1378]clesiasticas ferre, vt ieiunij, vel festi alicuius seruandi: idem colligitur ex cap. dilectæ de excessib. pr#lat. cap. cum dilecta. de confirmat. vtili, vel inutili: tertiò quia meliori posse delegari potestatem ferendi censuras affirmat Paludanns 4. dist. 19. qu. 2. art. 1. in solutione 5. Nauarrus lib. 5. consiliorum tit. de sent. excom. cons. 73. Hugolinus, quem refert & probat Suarez 3. p. tomo 5. disp. 2. sectio. 3. num. 7. & Salmer# 1. Corin. 14. disp. 32. §. subdit, asseuerat, non adeo turpe esse, mulierem publicè docere, vt iure diuino simpliciter ei sit interdictum: quin potiùs existimat, posse Pontifice# maximum in eo dispensare, vt mulier publicè doceat, si sanctitate, & sapientia polleat, & dono reuelationum insignita sit, vt fuit beata Catherina Senensis, quæ in consistorio apud Papam, & Cardinales non semel sermonem habuit: ergo eadem ratione poterit mulieri à Pontisice potestas ferendarum legum delegari.

Quartò probatur, quia nullo iure diuino prohibitum videtur, ne Papa pro sua suprema potestate, possit mulieri delegare potestatem ferendi leges, qu# à solo diuino iure manare poterat: potest ergo etiam hanc delegare: qualis est lex præcipiens sub excommunicatione, ne certum quid fiat: quia solo diuino iure, & potestate potest ferri excommunicatio, cùm contineat priuationem fructus suffragiorum, quæ priuatio sola auctoritate diuina, seu à Deo vt auctore supernaturali manante, induci potest. Quintò si aliqua ratione potestas excommunicandi non posset dari fæminæ, maximè quia talis potestas pertinet ad claues, quæ per presbyterium conferuntur: h#c autem ratio est

nulla; quia secundum D. Thomam 4. dist. 18. quæst. 2. art. 2. quæstiunc. 2. habens iurisdictionem Ecclesiasticam, licèt non habeat claues, potest excommunicare, & glos. cap. prætor. dist. 32. verbo, Duci, ex Gregorio lib. 2. ep. 45. probat, laico delegari posse facultatem suspendendi, excommunicandi, &c. ergo.

Ad argumenta, in contrarium respondeò, solùm **[sect. 95]** probare, non posse mulierem ex officio publicè[1379] docere, & actus iurisdictionis spiritualis publicè exercere, qui ad censuras pertinent: hoc enim suade#t illa scripturæ testimonia, & Innocentij III. ca. noua, de pœnit. & remiss. vbi detestatur quarumdam Abbatissarum audaciam, & temeritatem, qu# in criminibus monialium confessiones audiebant, & lege#tes Euangelium, publicè prædicabant: quod ne deinceps fiat, decernit: *quia,* inquit, *licet beatissima Virgo Maria dignior, & excellentior fuerit Apostolis vniuersis: non tamen illi, sed istis dominus claues regni cælorum commisit.* Vnde bene Nauarrus suprà ait, *fœminam, licet ex officio, & iure communi non possit excommunicare, aut prædicare*; *secus tamen ex priuilegio.* Et sic debet intelligi aut limitari Decius supra dicens, fœminam posse habere iurisdictionem Ecclesiasticam iuxta illud c. dilecta: non tamen posse excommunicare, iuxta illud cap. noua, & idem dicit Couarruuias cap. alma. p. 1. §. 11. num. 2. Durandus 4. dist. 19. qu. 1. num. 9. Siluester verbo, Abbatissa §. 3. Angelus, Armilla, Rosella, Tabienna, & alij summistæ eodem verbo, Panormitanus cap. dilecta, de maior. & obedient. & ipse textus, & eodem modo sunt intelligendi Victoria, Sotus, & Emanuel citati pro prima opinione: nam Sotus illo loco citatus ex dist. 20. quem citat, & sequitur Emanuel to. 1 quæstionum regularium, quæst. 15. art. 1. ait, *non video, cur Prouincialis, vbi ei visum fuerit ad honore# domus, & monialium expedire, non possit Priorissis, & Abbatissis c#mittere, vt possint huiusmodi præcepta spiritualia in graui necessitate ponere: citra tamen excommunicationis sententiam: nam hæc facultas numquam mulieribus commissa est, neque eis committere decet.* Non dicit Sotus, nullo modo posse, sed non decere; Paludanus autem absolutè ait, excommunicatio[1380]nem committi ei posse, cùm committatur merè laico: sed intelligitur, quòd possit ei c#mitti à Papa, non ab aliis, & similiter Abbatissa licet interd# suspe#dere possit ab officio, & beneficio subtrahere præbendas, & lato modo interdicere, & suspe#dere ab ordine, vt puta præcipiendo subiectis, ne celebrent, donec satisfecerint: tamen propriè, strictéque interdicere, vel suspendere non potest ab ordine, ea scilicet suspensione, & interdictione, quæ earum transgressores pœna irregularitatis feriat, probat Emanuel to. cit. quæst. 17. art. 12. cum Panormitano ca. dilectas de maior. & obedient. quia cùm excommunicatio, suspensio, & interdictum veniañt apppellatione censuræ, vt patet cap. quærenti de verb. signifi. & Abbatissis interdictum sit excommunicare; etiam suspendere, & interdicere accepta pro censuris, videntur illis interdicta: cum omnia pendeant ab ordine: sed fundamentum est infirmum, cùm excommunicationem videamus eis interdictam, suspensio autem etiam ab ordine videtur illi concessa, dict. cap. dilecta, & laicis à Gregorio II. registri epist. 44. relato capit. præter. dist. 32.

Multò autem incertius mihi est, quod dicunt Sotus, Emanuel, & Victoria, suprà, Abbatissas, &[1381] Priorissas nullam habere iurisdictionem, aut potestatem Ecclesiasticam in moniales: quod Victoria, & alij tribuunt D. Thomæ 4. dist. 19. quæst. 1. art. 1. quæstiunc. 3. ad 4. & dist. 25. qu. 2. art. 1. quæstiunc. 1. ad 2. Paludano dist. 19. qu. 2. art. 3. Durando, qu. 1. num. 9. Siluestro, verbo Abbatissa, §. 3. Armillæ, num. 2. & 3. Probant primò, nam qui sunt incapaces clauium, non possunt habere iurisdictionem spiritualem:

sed mulier est incapax clauium: quia fundantur in sacerdotio: ergo & iurisdictionis spiritualis: secundò quia non sunt deterioris conditionis religiosi professi laici, quàm religiosæ fœminæ: sed illi nequeunt habere iurisdictionem spiritualem: ergo nec hæ: tertiò qui habet iurisdictionem extra forum pœnitentiæ, potest excommunicare, & absoluere ab excommunicatione: sed hoc non possunt Abbatiss#: ergo nec illud: Quartò quia hæ non habent, nec communitet habere possunt scientiam spiritualem; ergo periculosissimum esset dari illis potestatem ordinariam præcipiendi aliquid in virtute sanctæ obedienti#, & sub peccato mortali; ergo credendum est, non habere talem potestatem, & ita si aliquid iniungunt sub præcepto, vel in virtute sanctæ obedientiæ, factum non tenere. Sed obiicit sibi Victoria, ergo moniales non tenentur obedire Abbatissæ. Respondet primò, teneri, quia tenentur seruare regulam, in qua continetur obedientia Abbatissæ: **[184]** secundò, quia tenentur obedire, vt filiæ parentibus: tertiò, quia tenentur obedire illi, sicut seruare alia statura regulæ, in quibus non est specialis præceptio, *vel dico*, inquit, *quòd nolle obedire Abbatissæ est mortale: sed Abatissa non potest facere noua præcepta.* Sotus etiam, & Emanuel videntur dicere, non posse præcipere, nisi sicut mater filiæ: quod si ita est, rarò poterit obligare sub mortali: Demum Victoria concedit mulieri, nisi iura id prohiberent, posse habere aliquam iurisdictionem spiritualem, sicut possunt laici: vnde, & Durandus suprà non dicit esse omninò impossibile: sed non decere, sed certè Durandus, Paludanus, Armilla, Siluester, & D. Thomas non negant, Abbatissam posse præcipere sub peccato mortali, & in virtute sanct# obedienti#, quamuis negent, posse excommunicare: & à quo habet posse corrigere moniales tamquam filias, & eis pr#cipere, vt mater, videtur habere potestatem præcipiendi, sicut Prælata: vera enim est Prælata, & votum obediendi Pr#latis ad illam quoque videtur se extendere: sed quia non subiiciuntur illi moniales, nisi in supplementum virorum, cum quibus non possent absque periculo habitare, ideò dixit D. Thomas, quem c#teri sequuntur, non habere iurisdictionem spiritualem ordinariam: sed quasi ex commissione: tamen iurisdictionem spiritualem, imò, & quemdam vsum clauium habere dicit: possunt ergo Abbatissæ verè obligare sub[1382] peccato mortali, & in virtute sanctæ obedientiæ precipere, nec hoc est inc#ueniens: quamuis enim facilè errare possint, tamen facilè ab Episcopo, vel ab alio Prælato, cui monasterium subiectum sit, corrigi poterunt, & earum potestas, vbi visum fuerit, limitari. Vnde valde diminutè Angelus, verbo, Abbatissa, num. 6. ait, *posse moniales, seu subditas monere, & exhortari*, quo innuit, nil posse eis præcipere: quod est magna ex parte subuertere monialium obedientiam, imò aliquando Abbatissam habere iurisdictionem spirituale# in clericos, probant ex textibus, & doctoribus omnes summistæ verbo, Abbatissa, & Emanuel suprà, item fœminam posse esse arbitricem, quando est in dignitate habente iurisdictionem, docet Rosella verbo, fæmina, *§*. 2. & verbo arbitrix, *§*. 1.

SECTIO XX. *Vtrum hæc potestas legislatiua Ecclesiastica ex moribus vel fide legislatoris pendeat.*

HÆretici, qui dicunt potestatem ciui **[sect. 97]** lem non esse in peccatoribus, à fortiori id dicunt de Ecclesiastica: de qua idem sentit Armacanus lib. 10. de qu. Armen. cap. 4.

Suadetur primò, quia potestas hæc, est donum[1383] Dei supernaturale: ergo non manet in peccatore: secundò est ad regendum Ecclesiam Dei sponsam: ergo non est in

inimico Dei: tertiò datur in ædificationem, non in destructionem, at in peccatore esset ad destructionem: ergo.

Quæ rationes maiorem vim habent in hæreti **[sect. 98]** co: vnde multi ex Catholicis dixerunt, si Prælatus[1384] Ecclesiæ, etiam summus Pontifex, incidat in hæresim, eo ipso potestarem, & dignitate# amittere, quod latè defendit Castro 2. de iusta hære. puniti. ca. 23. & 24. Matthæus Illyricus serm. de clauibus, & Pontificia potestate, §. prima autem iurisdictio, vbi ait, *si Papa esset hæreticus, iam non esset caput Ecclesiæ, nec iurisdictionem haberet:* probatq#ue primò, quia esset omninò ab Ecclesia separatus, vnde Cypri. cap. Nouatianus 7. quæst. 1. *qui nec vnitatem spiritus, nec communicationem pacis obseruat, & se ab Ecclesiæ vinculo, & sacerdotum collegio separat, nec Episcopi dignitatem habere potest, nec honorem.* Secundò, quia Pontificatus est fundatus supra petram fidei Christi Matth. 16. *super hanc petram* &c. deficiente autem fundame#to corruit ædificium. Tertiò, quia colligitur ex cap. sicut cap. quod autem, cap. Achatius, ca. audiuimus, cap. omnis, &c. didicimus 24. quæst. 1. hanc sententiam tenent alij referendi in solutionibus argumentorum.

Confirmatur primò, quia iure Diuino tenemur vitare hæreticos, & illis non c#municare; ergo, & illis non obedire, ergo & illi priuantur potestate præcipiendi; & alioqui erit perplexitasin subditis, & bellum iustum ex vtraq#ue parte. Secundò, quia fides est fundamentum totius spiritualis ædificij, atque adeò etiam huius potestatis: nam qui caret fide, nec Christi nec Ecclesiæ membrum est. Tertiò, aliàs Ecclesia nullum remedium haberet c#tra summum Pontificem hæreticum: quia non obstante hæresi supremam iurisdictionem obtineret: ergo nullus illum cohibere posset, cogereturq#ue Ecclesia semper habere tale caput: quod esset incommodissimum.

Dico 1. potestas hæc manere potest in homine **[sect. 99]** fideli baptizato, etiam iniquissimo. Est certum de[1385] fide, & oppositum est damnatum in Concilio Con[1386]stantiensi.

Probatur ex Matt. 23. *super cathedram Moysi* &c. *omnia quæ dixerint,* &c. & licet loquatur de Iudæis: tamen propter nos hoc dicit, vt Sancti omnes intelligunt, & ratio de vtrisq#ue est eadem, vnde Cyprianus serm. de baptismo ex hoc loco colligit, in homine iniquo manere plenam potestatem, & in eo honorari officium: non vitam. Secundò vel hæc potestas amittitur quolibet peccato mortali, vel aliquo speciali, vel multitudine peccatorum, consuetudine, aut circumstantiis eorum: Primum est, quod intendunt hæretici: est autem prorsus absurdum, & incredibile: quia omnia essent incerta, & confusa, & quia hæc potestas non habet connexionem cum sanctitate: non enim datur in vtilitatem habentis, sed aliorum, & ideò potiùs imitatur gratias gratis datas, quæ non pendent ex propria sanctitate: secundum etiam absurdum est, & improbabile, quæ enim sunt illa peccata, quæ multitudo, aut circumstantiæ, quæ ex se vim habeant ad expellendam hanc potestatem? nihil enim cum fundamento responderi potest. Et subditi poterunt iudicare prælatos, & eis obedientiam negare, eos de praua vita arguendo, iuxta sui arbitrij mensuram. Tertiò nec talis pœna iure humano[1387] posita est, & licet interdum ponatur pro aliquo delicto, præcedere debet sententia iudicis, saltem declaratoria, nec iure diuino est imposita: nullibi enim est tale ius; nec peccator priuatur statim omnibus donis Dei, etiam supernaturalibus: retiner enim fidem, & spem, & gratias gratis datas, qu# ad aliorum commodum ordinantur, neq#ue est difficile Deo, vti homine sibi inimico tamquam instrumento ad benefaciendum amicis suis: & ita hæc potestas non erit in destructionem: quia potest iniustus iusta præcipere, & maior destructio, & confusio

sequeretur, si liceret statim non obedire legibus aliàs iustis, & necesse esset quotidiè propter **[185]** ipsorum peccata mutare superiores: ergo in peccatoribus fidelibus hæc potestas manet.

Secundò dico, potestatem hanc manere in in **[sect. 100]** fideli, donec per Ecclesiam priuetur. Hæc c#clusio[1388] vt probabilior ponitur, quam tenet Caietanus to. 1. op. 1. de potest. Papæ c. 18. 19. 20. 21. 22. Canus 4. de locis cap. 2. & cap. vlt. ad 12. arg. saltem quando hæresis non est manifesta, Victoria relect. 1. de potest. Eccles. in principio num. 6. Sotus 4. dist. 22. qu. 2. art. 2. & alij, quos suppressis nominibus, citat Turrecremata 4. summæ p. 2. cap. 19. qui latè refert huius opinionis fundamenta, sumitur ex Richardo 4. dist. 18. art. 3. qu#st. 1. Innocentio, & Panormitano ca. veritatis de dolo, & contum. Siluest. confessor. 1. quæst. 19. & 20.

Probatur, quia si loquamur de hæresi interna,[1389] manifestum videtur per eam non amitti hanc potestatem: esset enim gubernatio valde incerta: nam culpæ internæ aliorum nobis non innotescunt, imò interdum nec nostræ: item, cum Ecclesia sit visibilis, oportet vt potestas eius gubernatiua sit aliquo modo visib: lis: ideo non pendens à peccatis internis: item in eo casu Ecclesia non auferret talem potestatem: quia non iudicat de internis, nec ius diuinum naturale, aut connaturale donis supernaturalibus: quia ex natura rei non est necessaria c#nexio inter fidem, & hanc potestatem: & quia potestas ordinis magis supernaturalis est: tamen certum de fide est, non amitti ob hæresim, vt docui tract. de sacram. in genere, & D. Thomas 2. 2. qu. 39. art. 3. Vnde licet fides sit fundamentum sanctificationis, & donorum, qu# ad illam pertinent: non tamen est fundamentum aliarum potestatum, & gratiarum, qu# propter alios dantur. Nec ius positiuum aufert tale# potestatem: quia tale ius nec ex Scriptura, nec ex traditione ostendi potest, ergo.

De hæretico etiam externo occulto, seclusis **[sect. 101]** censuris Ecclesiasticis, certum est, ex vi talis deli[1390]cti non amittere hanc potestatem: quia nec est ius diuinum imponens talem pœnam, nec etiam Ecclesiasticum, ita vt pœna incurratur ipso facto, & ante sententiam, vnde sunt multa decreta, quæ præcipiunt, vt hæretici deponantur, & priuentur potestate, quod, etiam quando delictum est publicum, obseruatur in antiquis Conciliis Constantinopolitano 1. Ephesino 1. Calcedonensi, & aliis: & sumitur ex ca ad abolendam, de hæreticis, & ca. conuenientibus 1. quæst. 7. & ex multis aliis 24. qu. 2. & de hæretico publico nullum extat diuinum ius: nam quod Paulus dixit, ad Tit. 3. *hæreticum hominem deuita*, si vim habet censuræ, ad summum fuit ius positiuum Pauli, non Dei: nam probabilius est nullam censuram esse de iure diuino, etiam si[1391] potestas ferendi illam de iure diuino sit: verior tamen expositio est, Paulum ibi non loqui de censura, nec de prohibitione humana; sed de naturali, & diuina obligatione vitandi hæreticum; quatenus hæreticus est, scilicet cooperando, aliquo modo fauorem præstando, aut consentiendo erroribus eius, vel (quod moraliter necessarium est) vitandi periculum subuersionis, & seductionis: de hoc etiam loquitur Cyp. lib. 1. ep. 4. non fertur ergo ibi aliqua pœna, vel priuatio potestatis; sed h#c curam Deus reliquit Ecclesiæ, quia ita expediebat ad bonum eius ordinem; hoc etiam confirmant Concilia citata: olim enim Episcopus incidens in hæresim, & eam publicè docens, non statim habebatur non Episcopus, sed iterum, ac sæpius monebatur, & ob nimiam pertinaciam deponebatur: ergo signum clarum est, non priuari potestate iure ipso diuino, nec semper statim iure Ecclesiastico.

Postea verò omnis hæreticus externus, siue pu **[sect. 102]** blicus, siue occultus per accidens, manebat ipso[1392] facto excommunicatus, & consequenter quantùm ad ipsum ab omni Ecclesiæ iurisdictione suspensus, & priuatus vsu huius potestatis, seu potestate ipsa proxima absoluendi, & faciendi alia huiusmodi, quæ excommunicatis prohibentur: tamen post extrauagantem, *ad euitanda*, nulla censura priuat alios communicatione cum huiusmodi excommunicato, donec sit nominatim declaratus, ac publicè denunciatus. Tamen quia hæc constitutio non est in fauorem excommunicati, sed fidelium: ideo quamuis alij non teneantur vitare communicationem cum illo, si constet esse h#reticum externum, licitè possunt eius legibus, & præceptis non obedire secundum aliquos, qui existimant, illum non habere vsum potestatis ad ferendum leges nouas, nec obligandum, & coe#rcendum antiquis: licet possint obedire in iis, quæ commoda sibi fuerint.

Ad rationes aduersariorum responsum iam est, **[sect. 103]** præterquàm ad vltimam pro Castro factam: ad quam quidam respondent, Papam, etiam vt priuatam personam, hæreticum esse non posse: quod probabiliter defendunt Bellarm. & alij: vindic#do ab hac nota omnes Pontifices, qui hactenus præcesserunt: nam videtur consentaneum prouidenti# Dei, vt non permittat, contra fidem, saltem pertinaciter sentire eum, quem permissurus non est falsum definire: & ita vtrumq#ue complectuntur verba illa, *ego rogaui pro te, Petre, vt non deficiat fides tua*. Luc. 22.

Quia verò hæc sententia non est admodum recepta, & Concilia generalia aliquando admiserunt casum illum, & consequenter supposuerunt, esse probabilem:

Ideo cum aliis doctoribus respondeo, si Papa[1393] fiat h#reticus, non ipso facto cadere à dignitate, vt generaliter probatum de hæreticis est: quia nullum est speciale ius diuinun de Papa, nec esset Ecclesiæ conueniens propter pericula schismatum, nec ex vi censurarum manet depositus ipso facto: quia Pontifex non est capax censur#, dum Pontifex est, eò quòd nulli in terris subiicitur.

Vnum superest Ecclesiæ remedium, vt in Con **[sect. 104]** cilio generali declaretur hæreticus, nam eo ipso cadit à dignitate voluntate diuina: sicut quando eligitur, eo ipso accipit à Deo potestatem, & non ab electoribus, & quamuis de hoc non habeamus expressum ius scriptum, tamen traditio Ecclesiæ sufficienter ostendit, esse in Ecclesia hanc potestatem: quæ ferè iure defensionis illi debebatur, & ad prouidentiam Christi maximè pertinebat, qua de re Valentia 2. 2. disp. 1. qu. 1. pun. 7. §. 45. ad 6. argum. principale ad probationem antecedentis ait, *si Papa esset hæreticus, Ecclesiam per Concilium generale posse illum deponere, vel potius declarare, quod à Christo deponitur, vel sit iam ante depositus à Christo propter hæresim, sicut plerique Theologi volunt*, & disp. 3. qu. 15. de schismate tractat latè illam controuersiam an iurisdictio Papalis per schisma, vel hæresim ipso facto amittatur.

In qua quæstione ait tres esse sententias, Prima **[sect. 105]** est negatiua, etiam si hæresis sit occulta, ac proinde, si Papa esset hæreticus, deponendus esset ab **[186]** Ecclesia; non tamquam à superiori simpliciter, sed secundùm quid, seu in eo euentu, & ad solum effectum deponendi illum, & hæc potestas esset ministerialis, & non principalis: sieut enim quando eligitur, accipit potestatem à Christo per ministerium Ecclesiæ: ita quando deponitur, aufertur illi potestas à Christo per ministerium Ecclesiæ, ita Caiettanus, & alij citati à nobis conclusione 2. Aduertit autem Valentia, quòd licet Caiettanus, solùm ob crimen hæresis dicat, posse prædicto modo deponi Papam ab Ecclesia: tamen cum in illo op. ca. 25. & 26. dicat, posse etiam sic deponi, qu#do ipse renunciat, & non vult esse

Papa, satis ostendit posse deponi propter schisma, si quidem Papa in[1394] schisma lapsus, non vult esse caput, nec pars Ecclesiæ, vtidem Caiettanus declarat. 2. 2. qu. 39. art. 1. ac proinde non vult esse Papa: quare cùm illo cap. 26. dicit Caiettanus non posse Papam deponi propter alia crimina, nisi propter hæresim; loquitur solùm de aliis criminibus, per quæ Papa non desinat vel esse membrum Ecclesiæ; non autem de schismate, per quod desinit quis esse membrum Ecclesiæ vnione interna, & quod proinde quoad hoc hæquiualet hæresi. Pro qua opinione potissima argumenta sunt: primum, quia siquis ob schisma, vel hæresim amitteret suam dignitatem, & iurisdictionem, non posset eam absque noua electione recuperare, at de aliquibus contrarium constat, vt patet cap. maximum 1. qu. 7. & cap. causas cuius libet 2. qu. 1. ergo secundum, quia ad eumdem spectat destructio, & institutio cap. cum ex iniuncto de hæreti. sed iurisdictio etiam Papalis non acquiritur, nisi voluntate Ecclesiæ eligentis, vel confirmantis, &c. ergo nec amittitur, nisi eadem concurrente: tertium aliàs solo iure diuino potestas huiusmodi sic amittetreur, at non apparet, vnde tale ius diuinum colligi possit: ergo.

Secunda sententia est, per hæresim, vel aposta[1395]siam etiam occultam amitti ipso facto iurisdictionem, etiam Papalem, ac proinde posteà per Ecclesiæ sententiam hæreticum, vel schismaticum propriè non deponi; Sed declarari esse iam à Deo depositum. Ista omnia sentire videtur D. Thomas 2. 2. quæst. 39. art. 3. vbi ita ait, *potestas iurisdictionis non immobiliter adhæret, vnde in schismaticis, & hæreticis non manet: vnde non possunt absoluere, nec excommunicare, nec indulgentias facere, aut aliquid huiusmodi.* Vbi satis apparet (inquit Valentia) D. Thomam non solùm velle, quod in schismaticis, & hæreticis non manet hæc potestas, quantùm est ex merito ipsorum, & dispositione iuris, vt interpretatur Caiet. opusc. citat. cap. 22. vult enim D. Thomas planè de facto non manere in eis hanc potestatem, quoad essentiam, quoniam ait non manere potestatem ordinis quoad vsum legitimum, id quod sine dubio intelligi vult ipso facto, vnde eamdem sententiam tenet hoc testimonio D. Thomæ Turrecremata 4. sum. p. 2. cap. 20. & Siluester vers. schismatici num. 3. vbi dicit esse aliorum doctorum concordem, & verbo Papa, num. 4. idem ait Paludanus lib. de Ecclesiast. potest. citatus à Turrecremata suprà, quod attinet ad Papam hæreticum: quia nimirum sit præcisus ab Ecclesiæ corpore, quæ ratio similiter habet locum in schismatico: idem tenet Augustinus de Ancona lib. de potest. Ecclesiasti. quæst. 5. art. 5. & Vlricus in sum. Theologi. lib. 6. tract. 4. cap. 22. quos etiam citat Turrecentius, idem tenent Castro, & Matthæus Illyricus, quos initio fectionis retulimus: & quoad hæresim fatetur Caiettanus, opusc. citato cap. 18. esse illustrium virorum, & videri communem, & pro hac parte sunt fundamenta initio adducta. De schismatico autem, quòd ipso facto amittat pote[1396]statem iurisdictionis; suadetur primò, quia schismate separat se quis à communione, & vnitate corporis Ecclesi#: ergo non manet caput eius, nec iurisdictionem retinet: secundò ex Cypriano lib. 2. ep. 6. ad Magnum *dicimus,* inquit, *omnes omnino hæreticos, & schismaticos nil habere potestatis ac iuris,* Ambr. 1. de pœnit. cap. 2. vbi de hæreticis Nouatianis loquens ait, *Ecclesiæ vtrumque licet,* (Scilicet ligare & soluere) *hæresi vtrumque non licet,* Aug. in enchir. ca. 65. loquens de criminib. ob quæ quis ab Ecclesiæ corpore separatur, *rectè,* inquit, *constituuntur ab iis, qui Ecclesiæ præsunt, tempora pœnitentiæ, vt fiat etiam satis Ecclesiæ, in qua remittantur ipsa peccata, extra Ecclesiam quippe non remittuntur,* per pote[1397]state# scilicet iurisdictionis, *ipsa namque propriè spiritus S#cti pignus accepit, sine quo non remittuntur vlla peccata,* &

Optatus 1. contra Parmenianum ait, *hæreticos & schismaticos non posse habere claues regni cælorum, nec ligare aut soluere,* idem dicit Beda Matth. 18. Celestinus 1. ep. ad clerum Constantinopolitanum ait, Nestorium, & asseclas, postquam suas hæreses prædicare c#perunt, non potuerunt vllum excommunicare, aut suo loco mouere: quia potestatem ad id non amplius habuerint, idem dicit ep. ad Ioannem Antiochenum.

Tertia sententia est, schismaticum, & hæreti **[sect. 107]** cum manifestum, eo ipso amittere iurisdictionem,[1398] occultum non, donec manifestus fiat; vt si apertè[1399] oppugnet Ecclesiam, &c. vel per Ecclesiæ sente#tiam declaretur. Ita sentire videntur, quicumq#ue arbitrantur, non omninò desinere esse membra Ecclesiæ, qui externa saltem professione fidei, & sacramentorum communicant cum aliis fidelibus, vt Valdensis to. 1. lib. 2. cap. 9. & 11. Driedo 4. de Eccles. dogin. cap. 2. p. 2. sent. 2. & 7. Canus. 4. de locis cap. 6. ad 12. Bellarminus 3. de Eccles. à cap. 12. & 2. de Ponti. ca. 30. & hanc sententiam probabiliorem iudicat Valentia illo punct. 3. primò, quia faciliùs vitat confusionem, & pericula, quæ alioqui possent sequi in Ecclesia, si actiones schismaticorum, & hæreticorum occultorum essent ipso facto inualidæ, *Dico* (inquit Valentia) *facilius, nam etiam per secundam sententiam possent ea incommoda vitari, si dicatur, in occultis hæreticis, & schismaticis, quamdiu titulum officij retinent, & communi fidelium opinione legitimi ministri existimantur, Deum,* per se suppleturum defectum eorum potestatis ministerialis in iis actionibus, quæ pertinent ad salutem subditorum: vt respondet Turrecr. suprà ca. 20. ad 4. rationem, & quidem ex sent. D. Thomæ 4. dist. 24. idem respondentis de eo, qui non ritè ordinatus, posteà Episcopus crearetur: sed tertia opinio declinat hæc incommoda facilius: Secundò etiam hanc tertiam opinionem magis probat Valentia: quia, etsi vnione interna hæreticus occultus non sir pars, aut membrum Ecclesiæ; nec etiam absolutè & simpliciter occultus schismaticus (sed fortè solùm secundum quid, si retineat fidem) tamen est adhuc membrum Ecclesiæ externa quadam vnione, scilicet professione fidei, & cultu sacramentorum; & sic potest retinere potestatem iurisdictionis: nec enim ad hanc potestatem, & eius vsum videtur necessaria vnio interna vera, aut perfecta: **[187]** quandoquidem secundum mentes quoq#ue videntur saltem mediatè vniti ij, qui secundum operationes humanas propriè pertinentes ad eandem religionem Christianam (tametsi externas) vniuntur. Tertiò ducitur, quia patres citati pro secunda opinione loqui videntur de hæretico, & schismatico, qui palàm repugnant Ecclesiæ, quales erant nimirum Nouatiani, contra quos disputabat Cyprianus, & Ambrosius, ite#q#ue Nestoriani, contra quos Celestinus: vnde Celestinus ait, caruisse potestate excommunicandi alios, postquam talia, id est, suas h#reses pr#dicare cœperunt. Quod idem dicitur de quocumq#ue Episcopo cap. audiuimus 24. quæst. 1. scilicet, neminem posse damnare, ex quo h#resim à se confictam prædicare cœperit: & fortè potest D. Tho. similiter intelligi, vt scilicet loquatur de hæreticis, & schismaticis manifestis: sicut loquebatur Cyprianus, quem ibi sequitur.

Itaq#ue ij tantùm schismatici, & hæretici ipso[1400] facto iurisdictionem amittunt, qui manifesti sunt, vel euidentia facti, vel per sententiam, & declarationem Ecclesiæ, in qua re tamen Ecclesia, quod ad Papam quidem attinet, si in hæresim vel schisma laberetur, potiùs se haberet, vt adhibens conditionem quamdam requisitam, sine qua Papa h#reticus, alioqui non notorius, non deponeretur à Deo, & qua adhibita à Deo solo deponeretur; quàm vt exercens in hoc aliquam auctoritatem suam deponendi Papam etiam ministerialiter, vt volebat Caietanus.

Ad primum argumentum primæ sententiæ re **[sect. 108]** spondet Valentia hoc ipso, quòd restituuntur suis dignitatibus, eligi rursus eos, qui resipiscunt: sicut bene respondet Turrecremata ad secundum: respondet Valentia minus sufficere ad destructionem, quàm ad constructionem, quia bonum ex integra causa, malum ex quocumq#ue defectu.
Ad tertium respondet, satis manifestè id colligi ex Scriptura hoc ipso, quòd ex ea patet, tales manifestos hæreticos, & schismatrcos non esse membra Ecclesiæ, nec obstat, quòd habeant characterem baptismalem, vt dicit Caietanus; Character enim non vnit, sed discernit, tamquam signum eos, qui ad Ecclesiæ societatem pertinent, aut pertinuerunt, etiam si procul ab ea aberrent: alioqui damnati quoq#ue essent membra Ecclesiæ, cùm retineant characterem baptismi indelebilem: hactenus Valentia valde probabiliter.
Quarta sententia esse potest, quæ adhuc magis[1401] esset media inter primam, & secundam sententiam,[1402] quàm hæc tertia, nimirum, hæreticum vel schismaticum siue occultus sit, siue manifestus, ipso facto amittere aliquid iurisdictionis; aliquid verò retinere, videlicet id, quod requiritur ad vitanda incommoda, quæ ex totali amissione iurisdictionis in Ecclesia sequerentur: vt sanè sequerentur multa, licet esset hæreticus manifestus, finge Papam manifestè hæreticum, quem Ecclesia citò, aut commodè deponere non potest: interim si acta omnia ipsius nulla sunt, ex eo quòd nullam prorsus iurisdictionem habet, multa sequentur incommoda: quia eius legibus, quantumcumq#ue necessariis, nemo tenebitur: nec erit aliqua porestas, quæ valeat eas ferre: item dispensationes, & absolutiones ab eo datæ erunt nullæ, & definitiones in fide, si quas fortè fecerit, & collationes beneficiorum, confirmationes Episcoporum, sententiæ, &c. ergo dicendum est, interim retinere iurisdictionem: quia Deus propter Ecclesiæ bonum, eam in illo conseruat, licet simpliciter, & absolutè non sit Ecclesiæ membrum. Amittit tamen aliquid iurisdictionis, etiam si occultus sit: quia eum, qui nouit ipsum esse hæreticum, non potest licitè nec validè absoluere à peccatis, censuris, &c. in casibus non necessariis, vt verbi gratia, si ille commodè habere potest alium, à quo absoluatur, & sic in rebus similibus.
Sed melius est absolutè tenere, hæreticum non **[sect. 109]** amittere iurisdictionem Ecclesiasticam, donec ab[1403] Ecclesia deponatur auctoritate, vt cùm Papa deponit Episcopum, vel ministerialiter, & per modum conditionis, sine qua non: qu# duo in re non differunt, vt cum Concilium generale deponit Pontificem; quod non permittet Deus cum grauibus inc#modis totius Ecclesiæ, vnde retinemus 2. conc. superius positam, cui consonat hæc verbo, Papa, dicens. *Papa ob solam hæresim potest accusari, excommunicari, & deponi.* De hoc tamen plura tract. de fide, vel de schismate.

SECTIO XXI. *Vtrum potestas ciuilis sit subordinata Ecclesiasticæ.*

SVbordinatio nomen æquiuocum, vel **[sect. 110]** analogum est, varias habens significatio[1404]nes: prima est, vt subordinatum vnum alteri dicatur, quia est inferior illo secundum ordinem perfectionis: secunda, quia est illi subiectum aliquomodo, vt voluntas inferioris est subiecta voluntati superioris in eo in quo fuerit superior. Relinquo alios subordinationis modos: quia non sunt ad rem. Loquendo ergo de primo[1405] subordinationis modo, dico primo, potestatem ciuilem esse subordinatam Ecclesiasticæ secundum ordinem perfectionis, id est, esse inferiorem seu posteriorem ordine dignitatis,

& perfectionis: ita docet D. Thomas opusc. 20. de regim. princip. c. 4. & alij citandi pro 2. concl. Bern. 4. de consid. Nazi. orat. 17. ad populum timore perculsum. Ambros. lib. de dignit. sacerd. ca. 2. Chrysostom. 3. de sacerdotio hom. 83. in Matth. & ho. 4. & 5. in illa verba Isayæ, *vidi dominum*, & ho. 3. ad pop. vbi Flauianum Archiepisc. præfert Imperatori in potestate. Eandem c#parationem facit Leo epis. 23. Probant aliqui, quia potestas Ecclesiastica est supernaturalis in substantia, & modo, eò quòd data est à Deo, vt auctore supernaturali, & ex natura sua petit sic dari, nec potest aliter: at verò potestas ciuilis est naturalis in substantia, & communiter etiam in modo, quia communiter non petit dari à Deo, vt auctore supernaturali, nec communiter, sed rarò confertur supernaturaliter. Vnde potestatem Ecclesiasticam supernaturalem esse docent Bellarminus to. 1. lib. 5. de Ponti. cap. 6. & 1. de translatio. imperij cap. 12. §. primum igitur, Victoria relect. 1. de potest. Eccles. quæst. 1. num. 3. & 4. & qu. 2. nu. 3. Molina to. 1. de iust. tract. 2. disp. 21.
Sed certè quamuis potestas aliqua Ecclesiastica sit supernaturalis in substantia, vt potestas absoluendi à peccatis, concedendi indulgentias, excommunicandi seu priuandi suffragiis fidelium, ita vt etiam si offerantur pro aliquo, illi non prosint, potestas omnis efficiendi sacrame#ta, & dandi characterem, & gratiam per illa, quia talis potestas est ad actus supernaturales in subst#tia, qui excedunt **[188]** omnem virtutem, & facultatem ordinis, & ideo potestas, & facultas ad illos est supernaturalis in substantia, non solùm in personis Ecclesiasticis, sed etiam in sæcularibus, si contingat esse ministros, vt in matrimonio, imo, & in infidelibus non baptizatis, qui possunt esse ministri in sacramento baptismi: tamen potestas legislatiua non est propriè supernaturalis in substantia. Nam si Deus instituisset sacramenta, vel alia supernaturalia, & nulli dedisset potestatem condendi leges circa illorum administrationem, vel receptionem, posset c#munitas ipsa constituere sibi sacerdotem aut principem, qui posset in ea materia leges ferre, & multò melius circa cultum religiosum, quo homines Deum colere & possent, & deberent, licet nihil supernaturale aut supernaturali modo fecisset, ergo potestas legislatiua circa res sacras, spirituales, aut supernaturales non est verè, & propriè supernaturalis in substantia, sed in materia, & modo: quia aliqua pars materiæ illius est supernaturalis, in substantia, & modo supernaturali traditur, nam Christus per potestatem supernaturaliter acceptam à Deo *quosdam dedit Apostolos, alios prophetas, alios pastores*, &c. vt constat ad Ephes. 4. & in prælatis electis, & postea iuxta eius institutionem legitim# electis in Ecclesia, totam hanc potestatem constituit, auferendo ab aliis omnem potestatem ferendi leges, & præcepta saltem directè in rebus sacris, & spiritualibus, in ordine. Quidquid sit de potestate indirectè ferendi in illis præcepta, & leges in ordine ad finem temporalem, & non derogando legibus, aut mandatis Ecclesiasticis: proptercà potestas legislatiua, quæ est in Christianis principibus secularibus, penitus est s#cularis, & profana: potestas verò legislatiua principum Ecclesiasticorum est sacra; sic appellatur à Gelasio Papa ep. ad Anastasi# Imperatorem, relata cap. duo sunt 96. dist. vnde colligitur eius excellentia, supra potestatem legislatiuam sæcularem: quia nobiliorem materiam per se, & directè respicit, nempe res sacras, spirituales, & supernaturales, & in ordine ad nobiliorem, & excellentiorem finem, de quo Paulus Ephes. 4. *in opus ministerij in ædificationem corporis*, &c. & Colos. 1. *vt exhibeamus hominem perfectum in Christo Iesu*, vnde in illo cap. duo sunt, inducitur Gregorius initio pastoralis, dicens *quòd aurum non*[1406] *tam prætiosius sit plumbo, quâm regia potestate sit altior ordo sacerdotalis:* & Innocentius III. cap. solitæ de maiorit. & obed. potestatem Ecclesiasticam appellat luminare maius seu

Solem: sæcularem verò minus seu Lunam: & Bonifacius VIII. in extrauag vnam sanctam de maiori. & obed. ait, *potestatem Ecclesiasticam datam Petro, & eius successoribus à Christo*, esse gladium spiritualem, consentit Bernard. 4. de consider. Nazianz. oratio. 17. ad Pop. timore perculsum, vbi suum tribunal Imperatorio præfert, & hanc potestatem comparat animæ, regalem carni, ergo sicut spiritus præstat carni, ita potestas Ecclesiastica politicæ. Videlicet ratione materiæ, & ratione finis: nam finis præci[1407]puus proprie potestatis ciuilis est fœlicitas huius vitæ, finis verò præcipuus & proprius Ecclesiasticæ est fœlicitas alterius vitæ, quamuis etiam intendat supernaturalem sanctificationem animæ in hac vita, cultum Dei, & alios fines, qui tamen etiam sunt præstantissimi. Deinde Ecclesiastica orta est à Deo, vt auctore supernaturali concedente hanc potestatem per humanitatem Christi: ciuilis autem est à Deo auctore naturæ per lumen rationis, & per Rempub. concessa Regibus: item ex parte subiecti, Ecclesiastica est nobilior: quia ciuilis potest esse in non baptisato, Ecclesiastica non: quia sicut sine charactere baptismi nullus subiicitur Ecclesiæ, ita neque illi imperare potest. Dices, ergo incertum erit, an aliquis habeat hanc potestate#. Respondeo, negatur consequentia, quia de baptismo ritè dato, & suscepto facilè potest haberi certitudo moralis. Deinde ciuilis potest, & solet esse in fœminis: Ecclesiastica autem vel non potest, vel non debet, nec solet esse in fœminis iuxta dicta sect. 18. & quidquid sit de aliqua iurisdictione spirituali: tamen de legislatiua generali in ordine ad totam hactenus est inauditum, quòd fœminæ committatur, neque vmquam habuit hanc potestatem ordinariam, quod enim dicitur de Ioan[1408]ne VIII. fabulosum est, nullumq#ue habet in historiis fundamentum, imò verisimilius est esse omninò incapacem iurisdictionis ordinariæ Pontificiæ, quæ immediatè est à solo Deo. An verò Pontifex possit ei ordinariam aliquam iurisdictionem concedere vel non, minus constat. De laico probabilius est, non solùm posse habere potestatem Ecclesiasticam delegatam, sed etiam ordinariam, si Pontifex vellet: an verò possit habere pontificiam: ita vt factum teneret, si laicus in Pontificem eligeretur, ait Suarez hîc disp. 9. sect. 1. rem esse incertam: sed certum esse, id nunquam factum in Ecclesia esse, nec debere fieri propter nouitatem, & periculum, vnde si contingeret merè laicum eligi in Pontificem, saltem deberet non vti tali potestate, antequam ordinaretur, quamuis electus, cùm iam esset ordinatus, posset ante consecrationem vti Pontificia iurisdictione statim atque electus, seu in sede collocatus esset. De inferiori autem potestate ordinaria in Ecclesia est, vt lai[1409]cis non committatur, ideo infra summum Ponti ficem nullus potest eam committere laico, licitè, nec validè. Et licet aliquando visum sit laicum eligi, seu postulari ad Episcopatum, vt Ambrosium: non tamen visum est illi dari nullo ordine prius recepto. Vnde nec summus Pontifex iure ordinario præbet iurisdictionem Ecclesiasticam nisi ordinaro, saltem prima tonsura: quamuis de absoluta potentia posset aliud facere.

Est etiam potestas Ecclesiastica excellentior in **[sect. 111]** summo Pontifice, ratione suæ amplitudinis, latitudinis, seu extensionis: nam se extendit ad totum orbem Christianum: ciuilis autem in nullo homine solet ad totum orbem se extendere: ita D. Tho. 2. sent. in vltimis verbis.

Dico secundò, Potestas Ecclesiastica, non solùm[1410] in se est nobilior ciuili, & superior ordine dignitatis, sed etiam ordine moralis superioris, nimirum quia ij, quibus inest potestas ciuilis, si Christiani sint, verè sunt ei subiecti, & subordinati: qu# duo sunt valde distincta, vt paulò anteà diximus, & D. Thomas in fine 2. sententiarum declarauit.

Conclusio est certa, & communis apud Catholicos D. Thomæ loco nunc citato, He#rici quodlib. 6. quæst. 3. Victoriæ relect. 2. de potest. Eccles. & relect. de Indis. p. 1. num. 29. vbi docet, hoc non solùm esse verum de potestate hac, vt est in Papa, sed etiam in quolibet Episcopo, nam principes temporales etiam supremi, si in eius diœcesi sint, sunt ipsi subiecti iure ordinario, & seclusis priuilegiis, & exemptionibus à sede Apostolica concessis. **[189]** Eandem conclusionem tenet Driedo 2. de libert. Christi. cap. 2. Turrecremata 2. summæ cap. 93. & sequentibus, & cap. 113. & sequentibus, Valde#sis 2. doctrinalis cap. 76. Pyghius 5. Eccles. hierar. cap. 14. & 15. Sanderus 2. Monarch. ca. 40. Caietanus apolog. pro Pontifice ca. 13. ad 8. Sotus 4. dist. 25. quæst. 2. art. 1. Bellarminus lib. 5. de Rom. Pon. cap. 6. & sequentibus, & lib. 2. c. 26. & sequentibus. Probatur primò, quia summus Pontifex est pa **[sect. 112]** stor vniuersalis Ecclesiæ, & ouium Christi Ioan. vlt. *pasce oues meas,* sed omnes Christiani principes sunt oues Christi, & partes Ecclesiæ: ergo sunt ei subiecti: & similiter Episcopo, in cuius diœcesi sunt; quia Petrus, & alij Apostoli auctoritate diuina diœceses diuiserunt, & Episcopos constituerunt, quibus subiecti essent, quicunque ad tales diœceses pertinerent: confirmatur, quia tota Ecclesia est *vnum corpus* 1. Cor. 12. & Rom 12. vna Resp. vnum regnum, & vna ciuitas subiecta vni Principi, & capiti: nempe Romano Pontifici: nam vnum corpus, vnum caput habere debet, sed Principes sunt membra huius corporis mystici, seu politici. Ergo sunt subiecti Pontifici, tanquam capiti. Vnde Bonifacius extrauag. vnam sanctam de maior. & obe. dixit, *oportet gladium esse sub gladio, & temporalem authoritatem spirituali subiici potestati,* quod ante e# docuit Bernardus 4. de consid. & Gelasius Papa epist. ad Anastasium Imperatorem, relata cap. duo sunt d. 96. ait, *Imperatorem ex Pontificum pendere iudicio, non illos ad Imperatoris posse redigi voluntatem,* & addit: *Talibus igitur institutis, talibusque fulti auctoritatibus plerique Pontificum, alij reges, alij Imperatores excommunicauerunt:* & adducit exemplum Innoce#tij, qui Arcadium Imperatore# propter Chrysostomum excommunicauit, & Ambrosij, qui Theodosium excommunicauit, & legem qu#dam ciuilem facere coegit. Ioan. XXII. extrauag. licet iuxta doctrinam Apostoli, quæ refertur c. si Imperator ead. d. 96. docet Imperatores debere P#tificibus subesse, non præesse: & in Concilio Sinuessano dicunt Patres, *prima sedes à nemine iudicabitur,* vt refert Nicolaus Papa epist. ad Michaelem, & in Concilio Roman. sub Syluestro can. vltimo dicitur, *Neque ab Augusto, neque à Regibus, neque ab omni clero, neque à populo iudicabitur prima sedes.* Huius decreti meminit Nicolaus supra, & in Synodo Romana sub Sixto III. cap. 5. dicitur. *Non licet in Pontificem sententiam dicere.* Et Sixtus, qui accusabatur, respondit: *& si in meo arbitrio sit, iudicer, aut non iudicer, tamen non abscondatur veritas.* Et in 5. Syno. Gen. sub Symacho recipitur liber Ennodij diaconi, in quo inter alia scriptum erat, *aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari, sed sedis istius præsulem suo sine quæstione reseruauit arbitrio.* Et Concilium Romanum sub Adriano Papa II. cuius verba referuntur in 8. Syno. Gen. actione 7. ait: *Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum præsulibus*[1411] *iudicasse legimus: de eo verò quemquam iudicasse* (scilicet legitimè) *non legimus.* Et ipsa Synod. 8. actio. 10. can. 21. ait, *non licere vlli Christiano principi iudicare Patriarchas,* & in primis Romanum. Nicol. I. illa ep. ad Michaele#. *Satis (*inquit*) euidenter ostenditur àsæculari potestate, nec ligari prorsus, nec solui posse Pontificem,* id est, *nec damnari, nec absolui.* Et multis allatis testimoniis probat pios Imperatores numquam Pontificibus imperasse, sed obsecrasse solùm, vt patres, si quid ab eis fieri voluissent. Ide# ex professo

docet Innocentius III. cap. solitæ de maiorit. & obed. & de Constantino Imperatore refert Ruffin. 10. histo. cap. 2. eum noluisse Episcopos iudicare, sed dixisse, se potiùs ab Episcopis iudicari debere. Similis est confessio Basilij Imperatoris oratione, quam habuit in fine 8. Synodi, & inter cætera monet omnes laicos, in quorum ordine se anteposuerat, ne velint iudicare iudices, aut pascere suos pastores. Et Ambrosius oratione de tradendis Basilicis, *Bonus Imperator intra Eccle*[1412]*siam est, non supra Ecclesiam:* Ergo multò minùs est supra pastorem vniuersalis Ecclesiæ. Nazianzenus oratione, qua se excusat, quòd tamdiu ab Ecclesiastica functione se abstinuerit, ait. *Vos oues, nolite pascere pastores, neque super terminos eorum eleuemini: satis enim est vobis, si rectè pascimini*; *nolite iudicare iudices, nec leges feratis legislatoribus:* Sed Principes sæculares sunt oues Pontificis, & Episcopi: ergo. Vnde idem Nazi#zenus oratione ad popul. timore perculsum sic alloquitur Imperatorem. *Num vocem suscipitis liberam, & quod lex Christi vos meæ potestati, meo# subiecit tribunali? Imperamus enim & ipsi. Addo & Imperio maiori, & perfectiori. Suscipe igitur vocem liberiore#, scito te esse ouem gregis mei, &c.* Bernardus ep. ad Conradum Imperatorem ait: *Legiomnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Quam sententiam cupio vos custodire in exhibenda reuerentia Petri Vicario, sicut ipsam vos vultis ab vniuerso seruari Imperio.* Et Bonifacius Martyr apud Gratianum cap. si Papa d. 40. de Romano Pontifice ait, *cunctos iudicaturus, à nemine est iudic#dus.* Hugo de sacram. part. 2. ait, *spiritualis potestas iudicat terrenam: ipsa verò à Deo primum instituta est, & cum deuiat, à solo Deo iudicari potest.*

Ex quibus & nonnullis aliis Bellarminus 2. de **[sect. 113]** Romano Pontifice ca. 26. reiicit duos errores, vn#[1413] Marsilij de Padua, apud Turrecrematam 4. summ# part. 2. cap. 37. qui docuit Pontificem ab Imperatore iudicari, puniri, & deponi posse, si non fungatur rectè suo munere: quem errorem prolixè refellit idem Turrecremata lib. 2. cap. 93. & seque#tibus. Alterum Nili lib. de primatu, dicentis, non ab Imperatore aut Principe s#culari, sed tamen à C#cilio Episcoporum iudicari, & puniri posse, quos errores coniungunt Caluinus 4. institut. cap. 7. §. 19. & cæteri huius temporis hæretici, dice#tes, tam principum sæcularium, quam Concilij iudicio Romanum Pontificem subiectum esse. Et capitibus seque#tibus soluit Bellarminus horum hæreticorum argumenta.

Adducta autem non solùm probant potestatem[1414] Ecclesiasticam non esse subiectam, aut subordiuatam sæculari, sed etiam sæcularem esse subordinatam, & subiectam Ecclesiasticæ. Quod confirmo, nam ad Ecclesiasticam potestatem pertinet procurare etiam iustis legibus, & præceptis, vt Christiani suis obligationibus satisfaciant: vna autem ex obligationibus Christiani Principis est Ecclesiam, & religionem defendere, tueri, propagare, & protegere, puniendo hæreticos, schismaticos, &c. vt docet Augustinusep. 50. ad Bonifacium, & 5. ciuit. cap. 24. Leo epist. 75. ad Leonem Augustum, Gregorius lib. 2. epist. 61. ad Mauritium, ergo potest, & debet Pontifex regibus iubere, vt hoc faciant, & nisi hoc fecerint, etiam cogere per excommunicationem, aliasq#ue commodas rationes, vt docet Bellarminus 5. de Pontif. cap. 7. in fine, cum S#dero 2. Monarchiæ cap. 4.

Idémq; Bellarminus eod. lib. ca. 6. ait, *Pontificem* **[190]** *posse, si aliqua lex ciuilissit necessaria ad salutem ani*[1415]*marum, & tamen reges nolint eam facere, ipse eam condere: & si alia lex sit noxia animarum saluti, & reges nolint eam abrogare, ipse eam abrogare poterit:* & optimam esse regulam gloss. c. possessor, de reg. iur. in 6. quando de eadem re contrariæ inueniuntur leges Imperatoriæ, & P#tifici#, si materia legis concernit

animarum periculum, abrogatur lex Imperatoria per Pontificiam: vt lex Pontificis c. fin. de præscriptione abroget l. codicis de pr#scriptione triginta vel quadraginta annorum. Sed quando materia est merè temporalis, non concernens periculum animarum, seruanda est lex sæcularis principis. Similiter quædam causæ pertinent ad tribunalia sæcularia, aliæ ad Ecclesiastica, vnde Bernardus 1. de consid. *Habent hæc infima, & terrena iudices suos, reges & principes terræ. Quid fines alienos inuaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis? in criminibus, non in possessionibus potestas vestra,* scilicet directè, & per se: per accide#s tamen ob commune bonum spirituale potest Pontifex in temporalibus disponere. Ideo Innocentius III. cap. per venerabile# qui filij sint legitimi dicit, *iurisdictionem temporalem solum casualiter à Pontifice exerceri.* Sed ex dictis constat, spiritualem iurisdictionem directè habere in principes sæculares, non verò illos in ipsum.

Secundò probatur, quia non esset sufficienter **[sect. 114]** prouisum Ecclesiæ, si in ea non esset potestas[1416] ad continendos in officio principes sæculares Christianos, vtendo gladio spitituali. Dices; eodem argumento probaretur, necessariam esse aliam spiritualem potestatem, quæ spirituales pastores in officio contineat. Respondeo, cæteros spirituales pastores subiectos esse summo Pontifici, & ab illo posse emendari, atque puniri, summ# autem Pontificem nulli alteri subesse: *(*nisi fortè Concilio generali, in casu hæresis vel schismatis, aut alio simili*)* quia procederetur in infinitum, ideo Deus alio altiori modo prouidit Ecclesiæ su# quoad hanc partem. Nam Papæ assistit, vt etrare[1417] non possit contra fidem, saltem definiendo, nec contra bonos mores, & specialem habet prouide#riam, ne sua gubernatione, aut exemplo notabile damnum inferat Ecclesiæ, & in ordine ad damna spititualia minor est potestas in Pontificibus, qu# in principibus sæcularibus in ordine ad d#na temporalia: priuari siquidem possumus vita, honore, fama, & facultatibus inuiti, & iniustè à Regibus, sed Pontifices non possunt nos inuitos priuare bonis interms spiritualibus, imò nec iniustè fructu suffragiorum per excommunicationem. Quod si Papa abutatur potestate indirecta, quam habet in te#poralibus, & iniustè velit aliquos priuare bonis temporalibus, licitum, & semper facile est se per se, vel per amicos defendere: quia Pontifex non habet magnas vires ad exequendum voluntatem su# iniustam extra terras Ecclesiæ: vnde non oportuit[1418] etiam in temporalibus esse subiectum principibus sæcularibus: imò nec in propria persona: quia cum sit vicarius Christi, hoc esset valde indecens, & ansam præberet principibus s#cularibus moliendi multa iniustè contra Pontifices; sed de hoc plura, cum disputabimus, an Ecclesiasticæ personæ sint subiectæ legibus, & præceptis principum sæcularium. Accedit, quod potestas spiritualis non defertur iure hæreditario, sed electione prudentissimi Collegij Cardinalium: vnde ad eum eliguntur viri pij, & docti, vitæ diu probatissimæ, qui filios n# habent, ratione quorum indigna faciant. Vnde n# opus fuit, vt Pontifices possent à Principibus sæcularibus cogi, aut corrigi, sufficit posse charitatiuè admoneri, cum expediat qui facilè audient, cùm ad multa indigeant principibus sæcularibus: ideóque communiter velint eorum gratiam, & beneuolentiam acquirere, & conseruare.

Item conclusio probatur ex omnibus adductis dispu. præcedenti sectio. 4. ad ostendendum Pontificem posse in temporalibus indirectè leges ferre, nimirum in ordine ad spiritualia, & ad bonum animarum.

Sed contra prædicta argumentor primò, in lege **[sect. 115]** veteri potestas regia non subordinabatur Ponti[1419]ficiæ, sed è contrà: vt paret 3. Reg. 2. vbi Salomon deposuit Abiathar, & loco illius creauit Sadoch. & ex historiis habemus etiam in lege noua Pontifices esse depositos ab Imperatoribus etiam Christianis. Deinde sicut temporalia possunt conducere ad spiritualia: ita spiritualia ad temporalia: ergo sicut Princeps spiritualis potest condere legem in temporalibus, in ordine ad spiritualia, & directam habet iurisdictionem in personas laicas in ordine ad spiritualia, ita etiam princeps sæcularis indirectam iurisdictionem habebit in spiritualibus, & directam in personas ecclesiasticas, etiam in summum Pontificem in ordine ad temporalia.

Ad primum, aliqui volunt etiam in lege veteri[1420] potestatem regiam fuisse subordinatam Pontificiæ, vt Bellarminus 2. de Ponti. cap. 29. ad. 4. quod colligit ex Leuit. 4. vbi nobilior victima pro Pontifice quàm pro rege offerri pr#cipitur, in quo Pontificiæ dignitatis excellentiam commendari, notarunt Procopius in Leuit. & Theodoretus quæst. 1. in Leuit. & Philo lib. de victimis. Affert etiam illud Num. 27. vbi ad verbum Pontificis, tam populus, quàm princeps egredi præcipiebantur.

Contrarium tenet expressè D. Thomas op. 20. de regim. princ. lib. 1. ca. 14. Abulensis 3. reg. 1. qu. 28. & 31. Bonauentura 4. d. 24. in littera. Cordube#sis lib. 4. quæst. 1. arg. 2. §. ad vltimum. Victoria relect. 1. de potest. Eccles. Turrecremata 2. summæ c. 96. ad 4. obiectionem, & cap. obedientiam d. 93. a. 2. ad 2. vbi citat Bonauenturam, & D. Thomam colligitur ex 2. Paral. 19. vbi Iosaphat rex optimus ait, *Amarias Sacerdos, & Pontifex, in omnibus, quæ ad Deum pertinent præsidebit: porrò Zabarias super ea opera erit, quæ ad regis officium pertinent.* Idem colligitur secundò ex illo facto Salomonis, in quo, quod non vsus fuerit tyrannide, nec peccauerit, omnes fatentur, & ex ipsa Scriptura constare videtur. Quod verò dicunt aliqui, id fecisse speciali auctoritate, & reuelatione diuina, non vt Regem, sed vt Prophetam, & executorem diuinæ iustitiæ: nam 3. Reg. 2. dicitur, Dauidem amouisse Abiathar, vt impleretur sermo Domini, non habet fundamentum in Scriptura, quod verba illa solùm significant, id anteà prædictum à Domino, non præceptum.

Id etiam colligunt Bonauentura & alij, eximperfectione illius legis. in qua promissiones erant temporales & carnales. Hieronymus 1. contra Pelagian. & ep. ad Dardanum de terra promissionis, Aug. qu. 33. in Num. & lib. 19. contra Faustum cap.[1421] 31. Ideò temporalis princeps præferebatur, & spiritualis illi erat subiectus, & subordinatus: Ideò, inquit Bonauentura illud regnum dicebatur Sacerdotale: Sacerdotium autem nouæ legis regale; 1. Pet. 2. *Vos autem genus electum regale Sacerdotium*, **[191]** vt non ad singulos fideles referatur, sed ad statut# legis nouæ, cui proprium est habere Sacerdotium regale, id est, cum potestate etiam in reges, & non è contrà. Qua fortè ratione Epiphanius hæresi 29. & Hiero. 3. in Ierem. cap. 13. omnes Episcopos reges vocat. Et hanc sententiam probabilem quoque censit Bellarminus suprà. Nec ex locis in contrarium citatis aliud colligitur, quàm dignitatem Pontificiam tunc fuisse in aliquibus excellentiorem, scilicet in iis, quæ ad Deum pertinebant, offerendo sacrificium, consule#do ipsum, eiusque responsa accipiendo, quæ sequi cæteri tenebantur, quia tenebantur Deo obedire: nec poterat Princeps per se exercere munera Sacerdotalia, vt docet Bellarminus 1. de Pontifi. cap. 7. ex 2. Paralip. 26. vbi cum Ozias Rex vellet thus adolere, prohibuit eum Pontifex dicens, non est tui officij Ozia adolere ince#sum Domino, sed Sacerdotum, & cum ille perseueraret, continuò grauissima lepra diuinitus percussus est, & in dubiis de religione homines, non ad regem, sed ad Sacerdotem Leuitici generis remittebantur, Deut. 17. non

tamen habebat Sacerdos iurisdictionem in Principem temporalem. Idem dicendum in statu legis naturæ, si Sacerdos, & princeps temporalis erant diuersæ personæ, tame# iidem tunc erant Reges & Sacerdotes, vt in disp. præced. dictum est, & colligitur ex Genes. 14. & Heb. 7. & est commune Sanctorum.

Est ergo hæc excellentia, & peculiaris institutio legis nouæ, vt in ea Sacerdos, saltem summus non subiiciatur Principi sæculari, sed è contrà. Quod verò afferebatur de factis aliquorum Impe[1422]ratorum. Respondeo ea per iniuriam facta esse ab hæreticis vel schismaticis, vt ait Bellarm. illo cap. 29. ad 5.

Ad secundum respondeo, licet spiritualia possint ad temporalia conducere, & ideò ex natura rei possent Principes temporales condere leges in spiritualibus in ordine ad temporalia, tamen ex institutione Christi hæc cura commissa est Pontificibus, & prælatis Ecclesiasticis, vt magis patebit sectio. seq. ideò in his non debent Principes disponere, nisi de eorum consensu saltem tacito, implicito, seu virtuali, siue in ordine ad finem temporalem, siue in ordine ad finem spiritualem, nisi fortè admoniti prælati Ecclesiastici fuerint neglige#tes, tunc enim si non repugnent, fortassis poterunt Principes sæculares disponere in casibus, qui standO in solo iure naturæ, ad ipsos pertinere potuissent.

SECTIO XXII. *An suprema potestas ferendi leges Ecclesiasticas sit in omnibus, & solis Principibus sæcularibus pro sua ditione.*

BRentivs, & Rex Angli# Henricus **[sect. 116]** VIII. quem Regina Elisabetha, & præsens Rex Angliæ secuti sunt, censuere supremam potestatem ferendi leges in aliqua ditione esse Penes solum supremum Principem sæcularem illius: ita vt Rex, vel Regina Angliæ sit caput supre[1423]mum Ecclesiæ Anglicanæ, & sic de reliquis, ac proinde Pontificem Romanum non posse legem Ecclesiasticam ferre, nisi pro terris temporaliter ipsi subiectis. Hi hæretici præter appetitum libertatis à Romano Pontifice nullum aliud habent fundamentum, quàm quòd in lege naturæ Reges, & supremi Principes temporales habebant supremam potestatem ferendi leges ad religionem spectantes, quisque pro sua ditione, & nullus pro alia, & nihil altius sentiunt de potestate spirituali in lege Christi, sed in ea putant seruandum esse, quod in lege naturæ: hunc errorem refert & refellit Bellarminus 1. de Pontif. cap. 7.

Reiicitur ergo hic error primò, nam multo[1424] tempore fuit Ecclesia sine vlla potestate temporali, priùs videlicet quàm Reges cœpissent ad fidem conuerti, tunc autem non erat in Principibus sæcularibus facultas ferendi leges Ecclesiasticas, sed in Petro & eius successoribus, quibus in Petro dixit Christus Ioann. vlt. *Pasce oues meas:* & in cæteris Apostolis, ergo & modò suprema hæc potestas est in Petro, & eius successoribus, à quibus vel à Christo quamdam participationem habent Episcopi, & non à sæcularibus Principibus, neque ipsi sunt Principes sæculares, vt ea ratione in sua diœcesi leges spirituales ferre valeant.

Secundò omnia, quæ probant Petrum, & alios Apostolos habuisse iurisdictionem in totum Christianum orbem, destruunt hunc errorem: & speciatim id Psalm. 44. *Pro Patribus tuis nati sunt tibi filij*: *constitues eos Principes super omnem terram,* vbi Chrysostomus, Theodoretus, & alij Gr#ci, per Patres Patriarchas, per Principes Apostolos intelligunt. Nec est extra rem expositio Hieronymi dicentis, *fùerunt ô Ecclesia, Apostoli Patres tui, quia*

ipsi te genuerunt, nunc autem quia ipsi recesserunt à mundo, habes pro his Episcopos filios, & infrà: *Principes Ecclesiæ, id est, Episcopi constituti sunt.* Videlicet per legitimam electionem Apostolorum, vel rationem eligendi, à Christo, vel Apostolis traditam. In his ergo non in sæcularibus Principibus est potestas gubernatiua Ecclesiæ: vnde 1. Cor. 12. & Ephes. 4. *Deus posuit in Ecclesia primùm Apostolos, deinde Prophetas, tum Pastores & Doctores.* De Regibus hic nulla mentio, vt notauit Damascenus, oratione de imaginibus. De Episcopis verò habes Actor. 20. *Quos posuit Deus Episcopos regere Ecclesiæm Dei.* Tertiò, confutatur ex Patribus. Ignatius epist. 7. ad Smyrnenses, ait, *in Ecclesia nihil esse honorabilius Episcopo, & primum honorem deberi Deo, secundum Episcopo, tertium Regi:* ergo non à Rege vt supremo capite Ecclesiastico, sed aliunde suam potestatem habet Episcopus. Vnde Patres citati sectione præcedenti conclusione 1. Episcopum seu Sacerdotem[1425] Regi anteponunt: imo Chrysostomus homil. 83. in Matth. Reges non solùm Episcopis, sed etiam Diaconis subiicit. *Si Dux,* inquit, *quispiam, si consul, si is qui diademate ornatur, indignè adeat, cohibe, & coerce, maiorem tu illo habes potestatem:* & Augustinus Psalm. 98. probat Mosem fuisse sacerdotem, quia maximus fuit, & nihil maius sacerdote, & Gelasius epist. ad Anastasium Imperatorem. *Nosti quòd licet præsideas humano generi dignitate rerum terrenarum: tamen præsulibus diuinarum deuotus colla submittis,* & infrà: *Subdi te debere cognosces religionis ordine, potiùs quàm præesse: nosti itaque ex illorum te pendere iudicio, non illos ad tuam posse redigi voluntatem.* Grego. 14. moral. cap. 19. asserit prima membra in corpore Domini esse sacerdotes, & libro 4. epist. 31. ad Mauritium esse Deos quosdam inter homines, & proptereà ab hominibus etiam Regibus honorandos, & Nicolaus 1. epist. ad Michaelem Imperatorem docet, in lege naturæ eosdem fuisse Reges, & sacerdotes: sed Christum illas po-**[192]**testates separasse, ita videlicet, vt in Pontificibus & Episcopis posuerit Ecclesiasticam potestatem, & abstulerit eam a Regibus, & Principibus sæcularibus, nisi simul contingat esse Pontifices, vel Episcopos.

Quartò probatur ex gestis, & dictis Episcopo[1426]rum, & Regum, atque Imperatorum. Fabianus Papa primum Imperatorem Christianum, Philippum exclusit à communione Eucharistiæ in die Paschæ propter quædam eius peccata publica, vt refert Euseb. 6. histor. ca. 25. & alij Pontifices, & Episcopi sæpe excommunicarunt Principes sæculares, ergo tales Principes in suis ditionibus non habeb#t supremam potestatem spiritualem. Constantinus Imperator in Concilio Nicæno fassus fuit se non habere potestatem ad iudicandum inter sacerdotes, vt qui dij quidam essent, sed se debere ab illis iudicari, vt scribit Ruffin. 1. histor. cap. 2. idem de Valentiniano, refert Ambrosius lib. 2. epist. 12. & 13. cuius fuit illa sententia. *Purpura Imperatorem facit, non sacerdotem:* de qua Nicephorus lib. 5. c. 17. Theodosium seniorem idem Ambrosius ab Ecclesiæ liminibus expulit, & pœnitentiam publicam subire coegit, & nisi sacerdotes sedere prohibuit auctore Theodoreto 5. histor. cap. 17. & epist. 33. ait Ambrosius se Valentiniano dixisse, *Noli te grauare, Imperator, vt putes te in ea, quæ diuina sunt, aliquod imperiale ius habere: publicorum tibi mœnium ius commissum est, non sacrorum.* Item Nicephorus lib. 11. cap. 23. refert sententiam Eulogij, qui cum à præfecto induceretur ad communicandum cum Imperatore, per ironiam interrogauit, numquid cum imperio est sacerdotis dignitatem confecutus? quod etiam refert Theodoretus 4. histor. c. 16. Maximus Imperator cùm in conuiuio sederet, & pincerna primum calicem Imperatori vellet offerre, ille ad Martinum Episcopum misit, qui non recusauit, qui primus bibit, & posteà non Imperatori: sed

presbytero suo calicem tradidit, vt refert Sulpitius in vita Martini: ergo non erat in Imperatore suprema dignitas, & authoritas Ecclesiastica. Vide Athanasium epist. ad solitariam vitam agentes, Aug. epist. 48. & 50. & 163. Gregor. lib. 5. epist. 25. & alios, quorum sententias adducit Bellarminus illo ca. 7. post medium. Denique ab omnibus Catholicis regibus ita vsque ad nostra tempora seruatum est. Ali# rationes ab aliis fiunt, qu# apud me vim non habent: ideò illas omitto. Aliqua argume#ta friuola Brentij facilè à Bellarmino suprà confutantur, & de fœminis incapaces esse Ecclesiasticæ potestatis saltem ordinariæ, diximus, sectione 19.

9

[193] DISPVTATIO NONA DE MATERIA LEGIS HVMANÆ.

SECTIO PRIMA. *An lex humana actus merè internos præcipere, prohibere, aut punire valeat.*

NOn loquimur de prohi[1427]bitione indirecta, & per accidens; sic enim constat sub lege humana cadere: nam præcipiendo actum externum, secundariò, consequenter, indirectè, & per accidens præcipitur internus, qui est necessarius ad illum, & prohibendo actum externum, consequenter prohibetur actus internus voluntatis: quia velle prohibita, malum est, eò quòd actus ex obiecto malitiam contrahit, solùm ergo quærimus de primaria, per se, & directa iussione actus interni.

Prima opinio affirmat, actus merè internos le[1428]ge humana directè præcipi, ac prohiberi, & puniri posse; Adria. quodlib. 8. art. 1. lit. H. & sequentib. Alb. Pighius lib. 6. Hierarch. Eccles. c. 16. circa medium. Rosella verbo hæreticus seu hæresis, & absolutio. 1 nu. 28. Baldus l. si quis non dicam rapere nu. 1. & 9. C. de Episco. & Cleri. Repertorium inquisitor# v. hæreticus ad finem, Cornelius tract. de hæret. n. 134. Roxas de hæret. 1. part. n. 246. & 2. par. asser. 37. n. 319. Tiraquel. l. si vmquam verb. reuertatur. n. 240. C. de reuoc. dona. C#teranus q. 16. crimin. ca. 1. de hæret. nu. 8. Azeuedo l. 1. tit. 31. lib. 8. nou. compil. à n. 151. Ioannes Medina de orat. q. 15. quæ incipit, inde tamen (quamuis oppositam probabilem etiam esse dicat, & argumenta Adriani dissoluat) idem tenuit Adrianus in 4. sent. tit. de confessione. qu. 2. §. alij probant, Albertinus de agnosce. assert. Cath. & hæret. qu. seu, c. 33. n. 11. citans gloss. Cardinalis Ancharani, & Imolam. Idem sensit Rosella v. absolutio 1. nu. 28. & 29. & v. hæresis, & citat Gotfredum, Rainer. & Ioannem Andream: sic etiam videntur docere Panormitanus cap. 2. de offic. ordinarij nu. 3. & 12. & c. extirpandæ §. quive in eius repet. nu. 21. & cap. porrò nu. 2. cap. non ab homine n. 5. de sent. excom. & Felinus cap. porrò de sent. exc#munic. gloss. cap. cum quis. v. tuo nomine de sent. excom. gloss. Clemen. 1. de hæretic. §. verum, verbo, eò ipsò incurrit, qu# plura congerit, & in summa 24. qu. 1. v. qui verò & c. cogitationis, de pœnit. d. 1. & Suarez 3. par. tom. 5. disp. 4. sect. 2. pro eadem sent. citat Antoninum 3. part. tit. 24. cap. 7. Maiorem 4. d. 12. qu. 7. §. contra primam. Sed addit Suarez, hos & multos alios ex citatis non loqui expressè de actu interno, sed generatim de actu occultissimo. Vnde posset exponi de occulto per accidens. Quamuis Adrianus de actu

interno eos exponat, & sequatur. Idem tribuit non solùm Pighio, & Ioanni Medinæ: sed etiam Cordubæ lib. 4. qu. 13. Alij verò Cordubam, Maiorem, & Antoninum pro contraria sententia referunt. Cùm enim dicunt crimen omninò occultum ab Ecclesia puniri posse, solùm videntur loqui de externo, quod est occultum per accidens, vt & Sotus 4. d. 18. q. 1. art. 1. §. dubium autem. Eandem simpliciter tribuit iurisperitis Simancas in Cathol. instit. tit. 42. de occultis nu. 2.

Ducuntur primò, quia Pontifex in Clemen. 1. **[sect. 2]** seu multorum cap. 1. §. Verum de hæreticis, præci[1429]pit sub pœna excommunicationis & suspensionis,[1430] vt Episcopi, & alij inquisitores fidei officium inquisitionis exequantur absque vllo odio, ira, timore, vel quocumque alio humano affectu, & in cap. vlt. §. cæterum in his omnibus præcipimus, t# Episcopos, quàm inquisitores puram & prouidam intentionem habere, &c.

Secundò ex cap. commissa, de electio. in 6. vbi constitutum est, vt si quis parochialem Ecclesiam obtinuerit sine voluntate ascendendi ad Sacerdotium, beneficium ipso iure amittat, & fructus non faciat suos.

Tertiò ex cap. dolentes de celebra. Missa. vbi statutum est, vt qui lege, vel canone compell#tur ad preces horarias recitandas, officium diuinum studiosè, id est, attentè, & deuotè dicant; sed studi# attentio, & deuotio sunt actus interni: de studio patet ex Cicerone 1. de inuention. dicente, *studium est animi assidua, & vehemens ad aliquam rem applicata magna cum voluptate occupatio:* de cæteris aute# per se constat: ergo.

Quartò, quia in multis Conciliis decretum est, vt qui hoc vel illud dixerit, docuerit, aut crediderit, anathema sit, cap. si quis per superbiam d. 30. ex Concilio Gangrensi cap. si quis nuptias, cap. si quis virorum, cap. si quis carnem ead. d. ex eod. Concilio similia habentur in cap. excommunicamus 1. §. credentes, & cap. excommunicamus 2. §. si qui autem, de hereti. & cap. ad abolendam eod. tit. & cap. vnico §. omnem personam, de schismaticis excommunicatur, qui Iacobum & Petrum à Columna pro Cardinalibus habuerit, aut tenuerit scienter & deliberatè, & in cap. cùm quis absque tuo de sent. excommunicat. in 6. Bonifacius VIII. declarat excommunicatum eum, qui violentam manuum iniectionem in clericum absque m#dato, eius tamen nomine ab alio factam ratam habuerit. Quod etiam definitur cap. Fœlicis de pœnis in 6. contra ratam habe#tes percussionem Cardinalium ab aliis factam, & in Clement. 1. de pœnis, aduersus eos qui ratam habuerint percussionem Episcoporum ab aliis patratam: & in Concilio Constantie#si sess. 45. Martinus V. in Bulla conde#nationis errorum Ioannis Vuicleph, & Ioannis Hus iubet, vt interrogentur hæretici, an hoc cred#t **[194]** vel illud, & si non crediderint, puniuntur, &c. Et Concilio Toletano 1. in confess. fidei, *si quis aut dixerit, aut crediderit Christum innascibilem esse, anathema sit,* & in Bracharensi 1. c. 5. *Si quis animas humanas vel Angelos ex Dei credit substantia extitisse, anathema sit,* & l. quisquis. C. ad l. Iuliam majestatis dicitur, *eadem seueritate voluntatem sceleris, qua affectum puniri voluerunt iura.*

Qu intò, nam potestate humana, vota interna dispensantur, commutantur, irritantur: peccata interna reseruantur Sotus 4. d. 18. q. 2. art. 75. & alij, quos refert & sequitur Henriquez lib. 3. cap. 14. §. 6. & lib. 13. cap. 17. §. 1. absoluuntur, & confiteri præcipiuntur cap. omnis vtriusque de pœnit. & remiss. ergo etiam ipsi actus interni pr#cipi, aut prohiberi poterunt.

Sextò, quia Monachus Benedictinus, qui sine licentia præpositi, animo accusandi illum, ad curiam regiam se confert, excommunicatur, Clem. 1. de statu Monach. §. quia verò: ergo Ecclesia punit, ac proinde prohibere potest actus internos.
Septimò, si quis exteriùs diceret se in corde habuisse hæresim, vel voluntatem occidendi Regem, puniretur: ergo iurisdictio humana in actus internos locum habet.
Octanò, quia nihil impedit, quominùs Ecclesia actus internosimperare, vetareve possit, quamuis eos esse factos in foro iudiciali probare nequeat. Nam peccata externa sæpenumerò adeò sunt occulta, vt probari nequeant, ea esse commissa, & tamen ex illis incurri possunt excommunicatio, & aliæ pœnæ: quacunque enim ratione posteà in iudicio constiterint, siue ex confessione rei, siue ex testimonio aliorum, qui ab eo audierunt, puniri poterunt: ergo idem est de actibus internis: nam actus externi omninò occulti quoad cognitionem, ac proinde punitionem humanam #quiparari videntur merè internis, & moraliter interni censentur.
Nonò, quia confessarius potest iniungere pœnitenti orationem mentalem, vel alium actum internum in satisfactionem. Cur ergo Ecclesia non poterit eundem præcipere?
Confirmatur primò, quia sæpe in religione præcipitur mentalis oratio, & qui fateretur, se illam omisisse per meram voluntariam distractionem, & resisteret Pr#lato iniungenti pœnitentiam pro ea omissione, peccaret: ergo in hominibus est potestas præcipiendi actus internos.
Confirmatur secundò: nam Christus vt homo, est caput Angelorum, & animarum separatarum, & potest eis præcipere, aut prohibere internos actus, & punire transgressores talium præceptorum. Eademq#ue potestas puro homini communicari potest. Cur ergo non credemus esse communicatam potestati humanæ, saltem Ecclesiasticæ in ordine ad suos subditos? cùm potestas legislatiua Pontifici, & Ecclesiæ sit collata à Deo supernaturaliter ad finem spiritualem, & salutem animarum, quæ magis pendet ex actibus internis, quàm ex externis.
Confirmatur tertiò, quia Christus iurisdictio[1431]nem habuit in actus internos: ideò potuit præcipere, vt præcipit eorum confessionem, & præcipit actus fidei: ergo potuit communicare eandem facultatem suo Vicario, & reipsa communicasse videtur, cùm dixit Matt. 16. *tibi dabo claues regni cælorum, quodc#que ligaueris, &c.* Cur enim hæc concessio generalis à nobis limitabitur ad actus externos, *cùm concessio principis latè, seu amplè interpretanda sit: & vbi lex non distinguit, nec nos distinguere debeamus?* l. 3. ff. de offic. præsidis, l. non distinguendum, de arbitr. cap. quod si dormierit 31. qu. 1. cap. solitæ §. nobis autem, de maior. & obed.
Confirmatur quartò, ex cap. nulli d. 19. ibi, *qui Apostolicis voluerit contraire decretis.* Vbi solùm propositum punitur, & diuinum non est, quin volens non audire Missam in festo, peccet contra præceptum Ecclesiasticum, licet posteà illam audiat, quid ergo mirum, quod possit Ecclesia illam culpam punire?
Confirmatur quintò, quia aliquando punit occultissimam culpam, quæ in iudicio probari non potest, vt in hæretico externo occulto certissim# est, & ad rem moralem parum refert, quod peccatum sit occultum per se, aut per accidens: quia t#c Ecclesia punit sine cognitione, aut probatione delicti: ergo quod sit probabile necne, parum ad propositum refert.
Decimò, homo potest voluntariè subiicere se homini, etiam quoad internos actus, per votum obedie#tiæ factum Deo, vel promissionem factam ipsi homini: ergo & Respubl.

potest subiicere se Principi, quoad internos actus; nec mirum quòd sic Deus subiecerit homines Vicario suo.

Secunda opinio docet, actus merè internos n# **[sect. 3]** posse humana lege imperari, aut vetari primariò,[1432] & per se proximè, aut directè. Durandus 4. d. 17. q. 8. nu. 7. & d. 1. 5 quæst. 12. nu. 6. Almainus 4. d. 17. ar. 4. & tract. de potest. Eccles. cap. 3. & 10. & 11. Corduba lib. 4. q. 13. de potest. Papæ. Paludanus 4. 15. quæst. 5. art. 2. con. 4. nu. 24. & d. 17. quæst. 2. art. 2. & quæst. 7. art. 5. n. 20. Siluester verbo hora. qu. 11. & excommunicatio. 7. exc#mun. 2. par. 1. D. Thomas 1. 2. qu. 91. art. 4. qu. 100. art. 9. & 4. d. 18. qu. 2. art. 2. qu. 1. & 22. quæst. 104. art. 5. Castro 2. de iusta hæret. pun. cap. 18. & 2. de lege pœnali cap. vltimo Sotus 4. d. 22. q. 2. art. 3. post 5. conclusionem. Nauarrus de pœnit. d. 5. in prin. num. 19. & in summa cap. 11. num. 17. & cap. inter verba num. 491. Gabriel 4. d. 17. quæst. 2. dub. 5. & lect. 62. in can. lit. K. & lect. 64. lit. N. Tabienna verbo excommunicatio 5. casu 4. nu. 4. Nauarrus iterum in sum. cap. 23. num. 38. & cap. 27. num. 56. & cap. cogitationis nu. 7. de pœnit. d. 1. & ca. fin. de Simon. nu. 20. Hostiensis c. mulieris, de sent. excommun. Alensis 2. p. q. 182. in 2. Caietanus tract. de potest. Pap. & Conci. cap. 19. & 22. q. 11. art. 3. & in sum. verbo hæresis in fine, & verbo hor# §. quoad 3. Aragon. 22. q. 11. art. 3. Bannes art. 4. dub. 2. Con. 1. Bellarminus d. de Eccles. milit. cap. 10. & 4. de Pont. cap. 20. & 3. de laicis cap. 11. Toletus in summ. lib. 1. cap. 19. nu. 4. Henriquez 3. sum. cap. 14. §. 6. & c. 26. §. 2. & lib. 13. cap. 17. Nauarra 2. de iust. cap. 3. n. 223. & lib. 3. c. 2. nu. 191. Ludouicus Lopez 1. part. instruct. cap. 4. 1. Rodriguez tom. 1. sum. cap. 180. Gregorius Lopes l. 2. tit. 31. ver. non merore pœna partita 7. Didacus Perez. lib. 3. §. quæri insuper solet, tit. 4. lib. 8. ordinamenti dicens esse communem opinionem Canonistarum, & Gutierrez in quæst. Canonicis c. 13. nu. 28. Turrecremata in sum. Eccles. lib. ca. 96. con. 1. & alij, quos refert Henriquez lib. 13. de excommu. c. 1. lit. L. & Couarruuias c. alma. par. 1. §. 11. in prin. Maior. 3. d. 15. q. 3. §. dubitatur. Antoninus 3. p. tit. 24. cap. 4. & tit. 13. cap. 4. §. 7. Angelus verbo hæreticus nu. 2. & verb. hora, nu. 27. Couarruuias regu. peccatum de regu. iuris in 6. parte 2. n. 7. Azor **[195]** tom. 1. lib. 5. cap. 10. Vazquez hîc disp. 160. per totam, Valentia disp. 7. qu. 5. pun. 7. §. 1. & 22. disp. 7. quæst. 3. punct. 2. Saytus in thesauro tom. 2. lib. 3. cap. 6. nu. vltim. Driedo de libert. Christiana lib. 3. cap. 5. circa finem, Gerson 3. part. tractatu de vita spirit. lect. 4. corol. 1. & 2. in Alphab. 62. lit. G. & H. Simancas de Catholicis instit. tit. 42. nu. 3. & sequ. Suarez 3. part. tom. 5. disput. 4. sect. 2. num. 1. Idem tenent omnes recentiores, quod aliqui eorum dicunt proculdubio esse verum de lege ciuili, & so[1433]lùm esse difficultatem, & controuersiam de Ecclesiastica: quia potestas ciuilis solùm potest præcipere, vel prohibere actus, qui conseruare, vel perturbare Remp. possunt, quales sunt soli externi: sed certè de lege humana indistinctè, & vt comprehendit ciuilem, est inter doctores controuersia, & ratio adducta non cogit ad asserendum legem ciuilem ad actus internos obligare non posse; nam prohibere odium, & inuidiam ad pacem & tranquillitate#, Reip. expedire potest, eò quòd isti actus interni sunt radices perturbationis Reip. cur ergo eos non poterit prohibere Resp. aut princeps temporalis ab ea constitutus? Vazquez in omni humana lege putat rationes, quibus D. Thomas vtitur locis citatis, quem cæteri sequuntur, manifestè secundam sententiam confirmare.

Prima est, quia legislator non potest præcipere,[1434] aut prohibere actus, de quibus non potest sententiam ferre: nam sententia, & lex hoc solo differre[1435] videntur quod lex vniuersale quoddam præcept# est, sententia verò est præceptum particulare faciendi, quod lex præcipit, aut inferens pœnam pro legis trasgressione: sed legislator humanus non potest de internis actibus sententiam ferre: ergo nec potest eos præcipere, aut prohibere.

Secunda, quia illud tantùm potest cadere sub[1436] præcepto humano, ad quod homo potest pœnis cogere: sed ad actus internos non potest pœnis cogere, ergo tales non possunt cadere sub præcepto humano.

Sed quia ad has rationes facilè respondent ad **[sect. 4]** uersarij, magistratus humanos per se loque#do pu[1437]nire non posse pro actibus merè internis, sed per accide#s: non posse communiter, quia non possunt probari in iudicio, cùm non possint constare alicui, nisi per reuelationem priuatam, quæ quamuis daretur aliquando, in iudicio non admitteretur, vel per confessionem partis in eodem iudicio, vel coram idoneis testibus factam, quæ confessio rarissimè datur, & quamuis daretur, non noceret reis, quia iudices communiter sequuntur opinionem asserentem actus internos puniri non posse. Ideò vt vim habeant rationes illæ, aliquid addendum est, quod & D. Thomas, & Dur#dus, aliiq#ue auctores secundæ sententiæ apertè in sinuant: nempe homines habere facultatem valdè limitatam ferendi leges, & obligandi per illas, vnde communiter non possunt præcipere ea, quæ sint valde difficilia, nec obligare cum periculo vitæ, nec leges imponere, nisi necessarias, vel satis vtiles Reip. leges autem de actibus internis per se sumptis non sunt necessariæ, nec essent simpliciter vtiles Reip. sed noxiæ. Ergo non possunt tales leges imponere. Minor probatur, quia omnes actus, quos expediret bono communi esse præceptos, vel prohibitos, sunt præcepti, vel prohibiti iure naturæ, vel simpliciter procedente, vel ex suppositione alicuius institutionis diuinæ, & supernaturalis: vt patet de amore, contritione, odio, inuidia, ira, &c. Aut certè si aliqui tales non sunt præcepti, nec prohibiti iure naturali, satis erit præcipi, vel prohiberi indirectè: vt præcipiendo adesse Sacro, prohibetur nolitio audiendi Sacrum: & satisfaciendi tali præcepto, per auditionem alicuius Sacri, & præcipiendo ieiunium, prohibetur nolitio satisfaciendi pr#cepto per ieiunium, & multò magis nolitio ieiunandi: ergo leges human# directæ de actibus internis n# sunt necessariæ, nec si ferrentur, essent vtiles; imò essent noxiæ, quia cùm homines propter peccata interna, ex defectu probationis puniri non possint, facilè leges violarent, & contemnerent.

Nam communiter homines ad custodiam le[1438]gum humanarum magis timore pœnarum temporalium, quam amore, aut æternarum pœnarum timore ducunturiuxta id:

Oderunt peccare boni virtutis amore,
Oderunt peccare mali formidine pœnæ.

Vnde Isidorus 1. etymolog. cap. 19. vim puniendi tribuens legi rationem reddit: quia præmio, & pœna vita moderatur humana: & refertur cap. omnis autem d. 4.

Adiungit Vazquez rationem, *lex est Imperium* **[sect. 5]** *superioris, cui conformari subditi tenentur iuxta mod#*[1439] *suum:* cùm ergo proprium sit hominum inter creaturas rationales esse corporeos, in corporeis, & externis debent conformari cum suis superioribus, per se loquendo, non in internis, in quibus communicant cum Angelis: ergo in internis non tenentur homines hominibus obedire, quando directè & per se præcipiuntur, vel prohibentur.

Confirmatur, nam mensura debet esse homo[1440]genea mensurato 10. Met. cap. 3. lex autem est mensura & regula humanarum actionum, vt testatur Basilius, in id Isa. 1. *Audite sermonem Domini Principes Sodomorum,* & D. Tho. qu. 90. art. 1. ergo, cùm lex humana sit visibilis, & externa, solùm metitur actiones externas. Confirmatur etiam ex Arist. 10. eth. cap. 9. dicente, pars ciuilis est ipsa ferendarum legum facultas. Sed ciuilis potestas est externa, & ad communitatem externam regendam ordinatur: ergo non debet ad internas actiones directè se extendere: sicut nec potestas Domini in seruum ad eius actiones internas producitur, teste Seneca 3. de benefic. cap. 10. apud D. Tho. 2. 2. qu. 104. art. 5. errat, si quis existimat seruitutem in totum homi[1441]nem desce#dere: Pars enim melior excepta est, corpora obnoxia sunt, & ascripta dominis, mens quidem est sui iuris. Vide Caietanum & Valentiam in hunc locum D. Thomæ: vbi Valentia addit potuisse Deum conferre directam potestatem in actus internos conferre: sed non contulisse, nisi aliam alterius rationis, quæ directè solùm respicit actus externos: si in internos potestatem contulisset, illam agnoscerent, & extollerent Sancti: quod falsum est.

Quartò probatur, quia Resp. ciuilis, & Ecclesiastica est visibilis, seu sensibilis, neque habet potestatem in nostras animas, nisi vt coniunctas corporibus: ergo nec habet per se potestatem in actus purè internos, & spirituales, sed indirectè, quatenus coniunguntur actibus externis, quibus redduntur sensibiles.

Quintò, quia tam liberum fecit Deus cor humanum, vt per se eius cogitationes, & affectus nulla creatura cognoscere valeat, sed solus Deus 1. Cor. 4. & alibi sæpe. Item, vt nulla creatura possit **[196]** ipsi aliquid directè imprimere, vt tract. 4. vidimus: nil ergo mirum, si etiam dicamus per se esse liberum ab omni hamana lege, ita vt nulli legi humanæ disponenti directè de actibus internis subiiciatur.

Sextò, homo homini non potest obligari ex **[sect. 6]** promissione, vel voluntate purè interna, nec acti[1442]bus merè internis possunt fieri inter homines donationes, transactiones, contractus, electiones, & similia, nec legislator actu purè interno potest subditum obligare: ergo similiter non potest directè illum obligare ad actum purè internum, neque ad eius omissionem, neque pro internis punire.

Septimò, patet ex ipso iure humano. Nam in l.[1443] cogitationis 18. ff. de pœnis dicitur *cogitationis pœnam nemo meretur:* vbi glossa rectè addit, si intra terminos cogitationis sistatur. Nam si aliquo modo prodeat in exteriorem actum, conando illum efficere, licet illum non efficiat, sed tantùm tentet, puniri poterit. Quomodo in iure aliquando dicitur aliquis puniri, quia cogitauit scilicet exterius inchoando, vel per consilium, vel per aliquam actionem, quæ casu non habuit effectum, vt in l. quisquis C. ad legem Iuliam maiestatis, & l. is qui cum telo ff. ad l. Corneliam de sicariis: quibus locis alia iura notantur. Vide etiam l. si quis 5. C. de Episcop. & cleri. quam cum aliis refert Gratianus cap. si quis de pœnit. d. 1. Ratio est, quia tunc actus est exterior, licet non consummatus: ergo prohiberi, & puniri poterit lege humana, vel leuiori pœna, vel aliquando etiam ordinaria, iuxta materiæ grauitatem. Secus actus interni, qui sunt per se occulti. Vide cap. tua nos, & cap. sicut tuis de simonia dicitur, *Ecclesia non iudicat de occultis:* & ca.[1444] erubescant d. 32. *Deus secretorum cognitor, & iudex est.* Idem cap. si quando 15. qu. 6. cap. consuluisti 2. qu. 5. cap. si omnia 6. qu. 1. cap. Christiana 32. qu. 5. & c. cogitationis de pœnit. d. 1. dicitur *cogitationis pœnam nemo patiatur.* Idem habetur l. 2. tit. 31. partita 7. vnde est axioma iuris, *non habent latentia peccata vindictam,* cap. Christiana, 32. q. 5. l. confratre#. C.

de iis, qui vt indigni. Fauet Paulus 1. Cor. 4. *Nolite ante tempus iudicare quousque veniat Dominus, qui & illuminabit abscondita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium, & tunc laus erit vnicuique à Deo,* vbi significatur iudicium omne de internis actibus esse proprium Dei, quia *homines vident ea quæ parent: Deus autem intuetur,* Cor. 1. Reg. 16. vers. 7. Confirmatur ex Augustino l. de lib. arbitr. c. 5. approbante, quod Euodius dixit, *legem humanam solùm vindicare quæ satis sint ad conciliandam pacem hominibus.* Ad hoc autem satis est punire peccata externa. Et Azor supra ait, *Nec est quod Albertinus dicat, canonici iuris interpretes in hac quæstione cum Theologis pugnare:* nam reuerà solùm docere vide#tur. Gloss. Clem. 1. de hæret. verbo, eo ipso, & ibi Cardinalis, Imola, & cæteri, hæreticum exte[1445]riorem etiam omninò occultum excommunicationem incurrere, quod idem Theologi tradiderunt, non autem hæreticum interiorem. Nam Cardinalis Clem. de vsur. qu. 3. post Matth. apertè docet, voluntatem, si ad opus non peruenit, ab Ecclesia non puniri. Idem ait in clem. 1. de pœnis qu. 3. & Hostien. cap. mulieres de sent. excom. Alberic. par. 2. statutorum qu. 168. Salicetus l. is qui cum telo. C. de sicariis ex Baldo l. si quis non dicam rapere C. de Episc. & cler. **[sect. 7]**

Pro declaratione autem huius rei, & solutio[1446]nibus argumentorum quidam notant, legem humanam, posse prohibere actus interiores, qui coniuncti sunt cum exterioribus, & eos moraliter afficiunt, modificant, seu informant, corrumpunt, & deprauant, vt ita ostendant, qua ratione excommunicatio ferri potuit in inquisitores, qui odio, vel amore, vel spe aliqua lucri contra hæreticos non processerunt: & vt defendant præceptum attentionis in horis canonicis, ita docent Caiet. in summa, verbo excommu. cap. 3. & verb. hora §. 3. Sotus 10. iust. qu. 5. art. 5. Azor supra inter certa & comperta hoc numerans, Sayrus, & Valentia, & Siluester suprà.

Vazquez autem hîc disput. 160. cap. 3. vt horum[1447] doctrinam falsam ostendat, notat, actum interiorem dupliciter posse comparari cum exteriori, primum vt est solùm voluntas quædam efficax faciendi aliquid exteriùs, quod lege humana præceptum est: & hoc modo nullus dubitat, actus interiores lege humana prohiberi, ita vt solùm propositum faciendi quod lege humana interdictum est, peccatum sit contra illam, non quia lex per se & directè prohibeat talem vol#tatem: illam enim per se nec prohibere potest, nec punire. Sed quia ex opere externo prohibito deriuatur malitia in illum, ideò enim voluntas h#c mala est, quia opus cuius est causa efficax, malum est, & prohibitio, quæ per se fertur in opus externum, secundariò fertur in eius voluntatem efficacem. Verùm quia affectus simplicis delectationis non est causa operis externi, ac proinde ab externo deriuatur in illam malitia, sed ipsa delectatio secundum se considerari debet, an sit contra rationem: ideo talis affectus hac lege, nec secundariò prohiberi potest. Deinde comparantur affectus quidam interiores, qui coniunguntur externis operibus, non vt per se causæ illorum, sed sicut circumstantiæ, & causæ accidentariæ. Talis est voluntas finis, vt in exem[1448]plo illo Monachi, qui intentione accusandi superiorem, sine licentia se contulit in curiam regiam. Eodem modo se habet affectus odij, aut amoris in inquisitore cum voluntate non inquirendi contra hæreticos: & attentio in recitandis horis Canonicis cum ipsa recitatione: nam omnes hæ operationes, vel omissiones exteriores ex se solùm postulant simplicem voluntatem, vt causam per se: accidit autem, vt voluntas omittendi vel faciendi, sit cum odio, vel amore, cum tali intentione voluntatis, vel attentione intellectus. De his igitur actibus internis ait Vazquez nec secundum se, nec vt afficiunt, vel informant

accidentariè externos actus, non posse ab Ecclesia prohiberi, nec puniri, nisi aliquo externo signo manifestati fuerint, quia nec vt informant actus externos, cad#t sub iudicio, seu cognitione Ecclesi#, nec per solos ipsos actus externos, quos afficiunt, sufficienter manifestantur. Nam ire monachum ad curiam regiam sine licentia superioris, commune est intentione accusandi superiorem, & aliis inte#tionibus. Recitatio similiter fieri potest cum attentione, & sine illa. Vt ergo hi affectus subdantur legi humanæ, debent aliquo alio signo manifestari, & vt sic, possunt prohiberi, & puniri, quod est prohibere & punire ipsum opus, non tamen sine manifestatione vera talium affectuum: vt in solutionibus argumentorum explicabitur.

Ita tenent Castro 2. de iusta hæret. pun. c. 18. & **[sect. 8]** Simancas de instit. Catho. tit. 42. nu. 11. imò Azor, **[197]** Sayrus & Valentia supra videntur dicere non posse illos affectus prohiberi, nec puniri etiam exc#municatione, nisi peculiari aliquo signo externo sint manifesti. Tota hæc doctrina Vazquez probabilis est, & quòd attinet ad delectationes, non contrahere malitiam ex obiectis prohibitis iure positiuo, latè docuimus tract. de peccatis, & de hoc casu non differunt Caietanus, Sotus, & alij paulò ante hanc Vazquez doctrinam relati, quorum sententia, quomodo defendi possit dicam in solutionibus argumentorum.

Addit Vazquez duo alia; primum est affectum[1449] illum, qui per accidens adiungitur actui externo, prohiberi secundariò posse per legem humanam, quatenus est causa efficax alterius actus mali, vt prohibendo accusationem superioris in curia regia, prohibetur intentio accusandi ipsum in tali curia, non tamen posse prohiberi, aut puniri, vt afficit actum externum, cuius est causa per accidens, nec ipse actus externus, verbi gratia, profectio in curiam, vt informatur tali affectu, sed tantùm, vt indicatur aliquo sufficienti indicio, sed oppositum huius vltimæ partis in solutione 1. argumenti constabit esse probabilius.

Secundum est, affectum efficacem, qui est per[1450] se causa operis externi, prohiberi quidem per accidens, & secundariè, vt suprà explicatum est: tamen non posse infligi pœnam propter illum, nisi prodeat in opus; quia sicut nulla humana potestas potest sententiam ferre de tali proposito, nec propter illud pœnam infligere, sic etiam nec lex potest imponere pœnam ipso facto; eiusdem enim potestatis est per sententiam infligere pœnam, & per legem, nulla autem sententia ferri potest contra peccata cordis, etiam si sint proposita efficacia circa opus. Hoc dictum verum est.

His suppositis ad primum & sextum, quod eamde# **[sect. 9]** continet difficuliatem, possumus respondere cum[1451] Vazquez illa d 160. c. 5. ad 6. Monachum Benedictinum, qui sine licentia sui Superioris se confert ad curiam regiam, animo illum accusandi, n# esse excommunicatum, nisi aliquo exteriori opere talem animum indicet ob rationes dictas. Fortè[1452] etiam tempore illius cleme#tinæ propter nimiam, & frequentem fratrum consuetudinem eundi in curiam regis hoc animo, illud opus per se solùm erat sufficiens indicium talis animi, & ita posset absque alio signo sententia excommunicationis ab eis incurri; quo forsan pacto intelligitur Nauarrus cap. cogitationis nu. 8. de pœnit. d. 1. vbi ait talem Monachum excommunicari propter malam profectionem in curiam, qui est effectus externus, comitans, & prodens vitiosam intentionem accusandi Prælatum. Nunc tamen, cessante tali præsumptione opus est, vt alio signo indicetur: alioqui pœna illa locum non habebit. Eodem modo philosophatur Vazquez, de excommunicatione lata contra inquisitores: nec enim talis excommunicatio ipsos comprehendit, si odium, vel

amor, vel spes lucri sit omninò occulta, & nullo signo, aut opere externo manifestata, vel indicata. Quocircà in illa clem. non excommunicatur, qui odio, vel amore, vel gratitudine simpliciter omiserit inquirere: sed is, *qui obtentu amoris, odij,* &c. Hoc est, prætextu aliquo non inquirit: prætextus autem est, quando aliquo signo talis animus iudicatur, quare si talis affectus omninò maneret secretus, nullam excommunicationem incurrerent inquisitores, in opinione Vazquez, & nostra, secus secundum Caietanum, Sotum, & Siluestrum locis citatis ante solutionem huius argumenti.

Sed obserua, in his euentibus non puniri propriè malum animum affectum, & intentionem: cùm sint merè interna, nec eius manifestationem in opinione Vazquez: quia manifestare malam intentionem, seu voluntatem accusandi superiorem, vel quid aliud malum faciendi, non est mala, sed indifferens de se. Sed opus ipsum malum, nempe ire ad curiam, sine licentia, vel omittere sine causa sufficienti debitam inquisitionem: punitur tamen tale opus cum hac conditione, quod habeat malum animum adiunctum, & exterius significatum, sicut quando homicidium factum à proiicie#te sagittam, qui iam animum reuocauit, quando alter moritur, non punitur secundum se; cùm non sit peccatum, sed punitur proiectio illa sagittæ, cum hac tamen conditione, quod effectum intulerit.

Posset dici secundò, & meliùs, etiam si malus **[sect. 10]** ille animus omninò sit secretus, prædictos delin[1453]quentes pœnam incurrere, quia non est imposita[1454] pro malo animo, vel eius manifestatione: sed pro actione, vel omissione externa in se prohibita, & mala, cùm hac tamen conditione, quod habeat illum prauum animum adiunctum: & hic modus dicendi est securior, tum quia videtur communis opinio, quod in eo euentu incurratur pœna: qu#uis falsò dicatur tunc puniri; vel prohiberi actum internum: tum quia certum est, Ecclesiam posse excommunicare pro praua omissione, vel actione digna tali pœna, ponendo pro conditione quod habeat adiunctum illum prauum affectum, siue explicetur exteriùs siue non: ergo cum nullam ponat limitationem de expressione affectus, non est censenda necessaria: sed nota, Suarez 3. par. tom. 5. disp. 4. sect. 2. nu. 18. & sequentibus, docere; primò,[1455] quando actus exterior non est malus, nec absolutè prohibitus, non posse Ecclesiam prohibere, ne ex praua intentione fiat, & consequenter, nec posse censuram ferre in eum, qui praua intentione talem actum effecerit: in quo sensu, sine dubio putat, locutum fuisse Nauarrum cap. mandato, de simonia nu. 20. dum dixit, Ecclesiam non posse excommunicationem, vel aliam censuram imponere pro aliquo actu, qui solum sit malus ex praua intentione, & affectu accidentario, & extrinseco. Quo fit, quòd male Nauarrus tribuit Almaino tract. de potest. Eccles. cap. 3. cùm solùm dicat, hæretic# non esse excommunicatum, donec suam hæresim manifestet. Idem probat Nauarrus ex d. cap. mandato, in quo Pontifex declarat, Simoniacos mentales, seu ex solo affectu, sine facto externo recipientes, vel dantes spirituale pro temporali, non esse excommunicatos, nec incurrere aliàs pœna iuris. Et significare videtur Pontifex, non posse ab[1456] Ecclesia tale peccatum puniri, cum ait, *In quo casu delinque#tibus sufficit, per solam pœnitentiam suo satisfacere creatori.* Quod expressiùs significatur cap. tua nos eod. tit. vbi dantes, & accipientes tali intentione, dicuntur culpabiles apud strictum Iudicem, qui scrutator est cordium, non verò apud Ecclesiam, vt clarè ibidem supponitur, dum dicitur, *Nobis datum esse de manifestis tantummodò iudicare.* Idem probat Suarez, quia tam occultum est per se, hunc actum externum manare ab illa intentione, quàm ipsa intentio; sed ipsa intentio, quia **[198]** est per se occulta, non subiicitur legibus, censuris, aut pœnis Ecclesiæ: ergo neque actus externus, vt subest tali intensioni. Confirmatur, nam hîc actus externus in

foro Ecclesiæ est bonus, vel præsumitur bonus, etiamsi ab operante ex praua intentione fiat: ergo non potest Ecclesia illum punire, nec prohibere, præcisè, vt subest illi intentioni; sed ad summum poterit declarare, & proponere, esse malum, vt ea intentione fit.

Antecedens probatur, quia hic actus vel est bo[1457]nus ex obiecto, vel indifferens, & in eo nullæ cernuntur malæ circumstantiæ: ergo debet presumi bonus: *qui enim malus non probatur, bonus præsumitur*, iuxta regulas iuris. Eade# ratione putat Suarez, si iudex reuerà seruet iustitiam cum reo, licet ex odio illi imponar pœnam iuris etiam rigorosam, non incurrere censuras latas in eos, qui ex odio, vel alio prauo affectu procedunt. Quod probat ex illa Clem. 1. §. verum, de hæret. ibi *Graue est quoque & damnatione dignissimum, malitiosè in fontibus eandem imponere prauitatem,* & infrà. *Quod malitiosè aut fraudulenter tantam labem, aut quod ipsos in executione officij inquisitionis impediat, falsò alicui non imponat.* Item, *Quod si odij, gratiæ, vel amoris, lucri aut commodi temporalis obtentu, contra iustitiam & conscientiam suam omiserint.* Et similiter cap. fin. de hæret. in 6. postquam præcipitur pura, & prouida intentio, subditur, Nec accusatorum, vel testium nomina supptimenda, vbi est securitas, periculum esse dicant.

Secundò docet Suarez, nihilominus Ecclesia **[sect. 11]** potest prohibere, & per censuram ipso iure punire[1458] actionem externam, alioqui malam, vt proceden[1459]tem ex tali affectu, vel dispositione interna, vt docet Ioannes Medina, & alij auctores primæ opinionis: Item Sotus, Caietanus, Syluester, Valentia, Sayrus, Azor. Quod verùm est, si talis affectus non sit ratio inferendi pœnam, sed conditio, sine qua Ecclesia non vult sic punire externum actum alioqui malum. Hoc probant iura adducta in argumentis: & regula communis doctorum, vt si in censuris latis habeantur aliqua verba indicantia peculiarem modum operandi, tenentem se ex parte intellectus vel voluntatis, non incurratur censura, si modus ille desit, vt si lex dicat, qui præsumpserit hoc facere, qui scienter, qui ex contemptu, vel dolo hoc fecerit, sit exc#municatus: tunc enim qui id fecerit ex negligentia, vel ignorantia, aut inaduertentia culpabili non incurrit censuram. Sic Sa, verbo, hæresis, nu. 7. ait, *sepeliens cum præsumptione, id est, dolo & malitia, in loco sacro eum quem scit esse hæreticum, est excommunicatus*; sic etiam Suarez suprà ait, *qui ex timore humano hære[1460]sim exteriùs profitetur, interiùs non deserens fidem, non incurrit pœnas contra hæreticos latas*: quia Ecclesia ex sua benignitate restringit, & limitat, & coarctat pœnas illas ad casum, in quo actus externus cum illa interna dispositione fit, quamuis potuisset sine tali restrictione ipsum eisdem pœnis punire, & idem est in similibus.

Tertium dicit Suarez, quando actus internus **[sect. 12]** est voluntas efficax compatarione externi, eodem[1461] præcepto, quo prohibetur externus, prohibetur internus: in hoc conueniunt Suarez, Vazquez, Caietanus, & omnes, sed non in ratione: Suarez enim, Caietanus & alij probant, quia tunc actus internus est de substantia exterioris, vt moralis est; & ideò sunt vnus actus in esse moris, quasi c#positus ex interno, & externo actu, vt ex forma spirituali, & materia sensibili. Hoc primum Suarez assertum, licet probabile valdè sit, tamen mihi probabilius videtur, actionem alioqui bonam aut in differentem, & absolutè non prohibitam, prohiberi posse ab Ecclesia cum restrictione, modo, & limitatione, nimirum prohibendo ne fiat hac, vel illa intentione: & ita fuisse prohibitum Benedictinis ire ad curiam animo accusandi prælatum, & inquisitoribus procedere ex odio &c. Probatur, quia potestas humana posset absolutè prohibere profectionem Monachi in curiam; ergo à fortiori cum restrictione ad eum euentum, in quo iret praua intentione: nam

qui potest maius, potest minus in maiore contentum: & confirmatur, quia textus citati in arg. 1. & 6. non requirunt expressionem praui animi, vt incurratur censura, sed solùm actum externum prauo animo factum: nec enim verùm est, quod hîc dicunt aliqui alioqui doctissimi, monachum illum non incurrere censuram, si cum licentia superioris, eo tamen malo animo curiam adeat: oppositum enim namque docet glossa dictæ clementinæ 2. §. quia verò, versiculo ipso facto de statu monacho. quam communiter recept#m esse testatur Nauarrus ca. 27. nu. 139. & eam probat Suarez, & alij auctores, quos ipse recenset 3. par. to. 5. disp. 23. sect. 5. nu. 6. ergo censura in illis euentibus non incurritur propter actum externum, alioqui prohibitum, vel factum malo animo exteriùs manifestato: sed præcisè propter opus externum prohibitum fieri malo animo: vt autem incurrerentur pœnæ aliæ, quæ iudicis executionem poscunt, deberet exteriùs exprimi mala intentio, vt in l. fulcinius. §. cum edictum, ff. quibus in causis in posses. eatur, Vlpia[1462]nus ait, *animus enim latitantis quæritur, quo animo latitet, vt fraudet, an alia ex causa*, &c. Argume#tum autem de simonia mentali inualidum est: nam affectus simoniacus quantumcumque exteriùs manifestetur aliis signis, & affectibus, si non manifestatur pacto inito cum dante, vel recipiente temporale pro spirituali, non inducit pœnas iuris, quia hæ sunt impositæ pro emptione, vel venditione rerum spiritualium, non pro affectu emendi, vel vendendi illas, nec pro manifestatione affectus non includente emptionem aut venditionem: posset tamen Ecclesia, si vellet prohibere, sub excommunicatione prohibere actum quemlibet factum intentione simoniaca, vt censeo prohibitum quemcumque actum, vel omissionem prauam in officio inquisitorum, procedentem ex odio, vel aliis affectibus positis, clem. 1. de hæret. §. verum, vbi Clemens V. in Concilio Viennensi, sic loquitur, *quod si odij, gratiæ, vel amoris aut commodi temporalis obtentu contra iustitiam, & conscientiam omiserint contra quemcumque procedere, vbi fuerit procedendum super huiusmodi prauitate, &c.* De quo casu agunt Castro 2. de l. pœn. c. vltim. Suar. 3. par. to. 5. disp. 4. sect. 2. nu. 21. & disp. 31. sect. 5. nu. 6. Nauarra 2. de rest. cap. 3. nu. 223. Nauarrus, ca. cogitationis, num. 7. §. quibus, de pœnit. d. 1. In hoc verò casu modica est difficultas, quia pœnæ ponuntur pro actu aliunde malo, & non ex sola praua intentione, licèt non imponantur pro illo vniuersè, sed tantùm quando adiunctam habet illam prauam intentionem: cuius tamen manifestationem nequaquam petit textus, vt censuræ incurrantur, vel aliæ pœnæ, qu# non indigent causæ **[199]** cognitione: & sic actus internus potest cadere sub præcepto negatiuo Ecclesiæ. Sed Vazquez aliam rationem adducit, quam iam retulimus, & approbauimus. Hæc enim difficultate# habet, nam etiam quando actus externus non est alioqui prohibitus, sed bonus, vel indifferens, & fit mala intentione, constituit in esse moris vnum actum cum interno, & inde accipit totam suam moralitatem, tamen si Ecclesia prohibeat absolutè actum externum, non prohibet internum, neque potest Ecclesia prohibere præcisè externum, vt subest interno, præcipiendo, verbi gratia, vt nemo tali, vel tali affectu, aut intentione audiat Sacrum, &c. Sicut nec potest præcipere, vt tali, vel tali intentione illi adsit.[1463]

Vbi etiam aduerte malè aliquos dicere, præcepto ieiunio præcipi voluntatem ieiunandi, eò quòd voluntas ieiunandi, & ieiunium sunt idem actus in esse moris, nec potest aliquis ieiunare sine voluntate ieiunandi, & quia Ecclesia pr#cipit ieiunium, vt est actus moralis, & non est actus moralis sine libera voluntate ieiunandi. Non aduertunt isti[1464] præceptum ieiunandi, quamuis sonet affirmationem, esse merè negatiuum, ac proinde pura omissione impleri, impletio autem sicut & ipsa omissio, vt sit aliquo modo moralis, debet esse

voluntaria, & libera: tamen licèt esset merè naturalis, satis esset, vt homo diceretur non violasse præceptum, secus si esset contra voluntatem: nam tunc homo peccaret volens violare præceptum illud negatiuum, tamen si reuerà posteà ieiunaret, non posset puniri ab Ecclesia, vt nec qui voluit non audire Missam in festo, & posteà eam audit ante lapsum festi. Similiter decipiuntur, qui dicunt pr#cepta confessione externa fidei, præcipi internam, quia sine hac illa verè non fieret. Falluntur isti; quia confessio externa sine interna fieri posset, quamuis malè contra legem naturæ fieret: mentiretur enim homo non sentiens, quod dicit, aut etiam sentiens contrarium. At verò præceptum Ecclesi# non violaret, quia directè solùm refertur ad actum externum, indirectè verò ad internum, sine quo bene nec male posset fieri.

In præcepto autem seruandi festum, includun[1465]tur duo, & abstinere ab operibus seruilibus, & hoc potest fieri sine actu: & ideò quantùm ad hanc partem non præcipitur indirectè actus externus: & adesse Sacro, & hoc communiter non potest contingere sine actu quærendi Sacrum, & volendi illud quærere: ideò quoad hanc partem indirectè quodam modo præcipitur actus internus, non tamen omninò: nam qui aliàs est in Ecclesia cùm fit Sacrum, sine voluntate positiua, potest adesse Sacro, & implere præceptum.

Ad secundum argumentum respondeo ex Azor **[sect. 13]** to. 1. lib. 5. ca. 10. dicente, certum esse quotiescum[1466]q#ue lex, vel constitutio humana est c#uentio qu#dam, & pactio, vim habere in actus internos, ponendo ipsorum præsentiam, vel absentiam, vt conditionem, sine qua homo non vult bona aut beneficia conferre: quæ ex eius voluntate pendet. Sic Ecclesia decreuit, vt is, cui parochialis Ecclesia confertur, ad sacerdotium intra annum promoueatur, si voluntatem suscipiendi ordinem illum non habuerit, impetratio, & adeptio sit nulla, & similiter, si posteà voluntatem mutauerit, fructus non faciat suos. Pari modo cùm aliqui coopt#tur in certum Collegium, iure exigitur ab eis, vt hunc, vel illum animum, vel voluntatem habeant, alioqui omnia Collegij iura amittant.

Alij ad hoc argumentum respondent ex do **[sect. 14]** ctrina communi Caietani relati num. 7. Ecclesiam[1467] punire posse lege sua illam prauam intentionem[1468] non recipiendi ordinem intra annum adepti beneficij parochialis, quia coniuncta est cum opere, aut omissione externa: sed hos meritò impugnat Vazquez dist. 160. num. 34. & sequentibus, quia cum ostensum est, intentionem coniunctam per accidens operi, aut omissione externa, quæ exteriùs non manifestatur, non posse humana potestate puniri: imò ego adieci etiam, si manifestetur: & modò adiicio, posse fieri, vt illa intentio beneficiarij praua non sit: potest enim animo relinquendi beneficium velle non ordinari, aut ex ignorantia inuincibili velle differre susceptionem ordinis vltra annum, & nihilominus non faciet fructus suos: ergo non punitur praua intentio, imò nec prauum opus, sed Pontifex statuit, quod expedit in hac re, vel cum hac conditione dat beneficium parochiale, vt si non ordinetur intra annum, amittat beneficium, fructus quoq#ue à tempore, quo voluit ordinem non recipere. Putat autem Sotus 10. iust. quæst. 5. art. 3. con. 1. Beneficiarium, qui aliquo tempore non habuit inte#tionem suscipiendi ordinem annexum beneficio parochiali, si posteà suscipiat, ab eo solùm tempore, quo mutauit voluntatem facere fructus suos; quod tamen Vazquez meritò ait esse contra textum manifestè indicantem, quòd siquis mutata voluntate, intra annum ordinetur, totius anni fructus recipit: & licet verum esset, maneret eadem difficultas. Etenim si alicuius temporis fructibus priuatur propter voluntatem non recipiendi ordinem, iam videtur punire intentionem, sicut & quando toto ferè anno habuit inte#tionem suscipiendi ordinem intra annum, & ad finem mutat inte#tionem, licet

non priuet illum fructibus illius temporis, quo habuit intentionem ordinis, tamen posteà priuatur beneficio.

Tertiò ergo respondet Vazquez, illam fru **[sect. 15]** ctuum priuationem non posse fieri iure humano,[1469] sed fieri naturali iure, declarato, & determinato per Ecclesiam: nam ordo presbyterij iure diuino[1470] naturali, annexus est beneficio parochiali, *quia beneficium datur propter officium:* vt colligitur ex ca. cum secundum Apostolum, de præbendis, officium autem parochi, qui est pastor spiritualis, est administrare sacramenta populo, & sacrum celebrare: Tridentinum ses. 22. de reform. cap. 1. quod munus proprium est presbyteri, quare hoc eodem iure is, qui sacerdos non est, non videtur capax fructu#. Cæterùm Ecclesia rectè arbitratur, posse eligi non sacerdotem, idoneum tamen, in ministrum Ecclesiæ parochialis, ita vt expediat inducias per annum ei concedi, vt in fine saltem illius presbyterium recipiat: tunc autem cùm faciat fructus suos, non propter officium, quod actu exerceat, quia non potest illud exercere, sed propter spem futuri ministerij, ratione cuius iustè alitur ab Ecclesia; fit vt iure naturali non mereatur tale stipendium, si neque tempore electionis habuit ordinem, nec in fine anni illum suscepit, nec intentionem habuit recipiendi, & in futurum ministrandi: sic enim nullus omninò titulus superest, ratione cuius possit fructus facere suos: contra verò, qui non habuit intentionem per bonam **[200]** partem anni recipiendi ordinem, posteà tamen recipit, habet pro legitimo titulo, vt eos faciat suos, non quidem intentionem recipiendi ordinem, sed ordinationem ipsam, & ministerium, quod reuerà futurum fuit: iustè enim alitur minister, qui futurus est idoneus, vt ministret. Eodem[1471] modo, qui habuit intentionem toto anno, in fine tamen noluit ordinem suscipere, priuatur beneficio, quia ita statuit Ecclesia; nihilominus facit fructus illius anni suos propter intentionem, & spem veram & non fictam. Hæc omnia hac ratione naturali, & non sola Ecclesiastica potestate statuta sunt in illo ca. commissa. §. cæterum de elect. in 6. Hactenus Vazquez, cuius doctrinam aliqui confirmant ex illis verbis Pontificis in d. c. commissa, *cæterùm teneberis ad restitutionem fructuum eorumdem, cùm eos receperis fraudulenter, nullo scilicet vero titulo,* & ex §. illum autem, vbi Pontifex ait, *ad seruandam indemnem Ecclesiam teneri qui eam illi contulit, quem non credebat ad sacerdotium esse promouendum.* Sed hæc nihil iuuant: quia ad obligationem restituere sufficit, dari beneficium ab Ecclesia sub ea conditione, quæ non fuit impleta. Item illa doctrina difficilis est. Primò, quia si statuta in illo c. sunt de iure naturæ, etiam ante illud c. habebant locum; secundò nunc etiam habent locum in Episcopis, qui intra annum non consecrarentur, & in omnibus beneficiariis, imò & in omnibus ministris Ecclesiæ, & Principum, qui intra annum non se redderent idoneos ad officium ad quod eliguntur, per se ipsos exercendum. Tertiò quia Ecclesia sine vllo pacto intentionis ordinem recipiendi ob solam spem mutationis voluntatis, & futuri ministerij iustè potest alere ministrum: ergo non est de iure naturæ, vt si intentionem habeat non recipiendi ordinem, & nunquam se reddat idoneum ministerio, amittat fructus à tempore, quo illam intentionem habuit, maximè si voluit officium exercere, & re ipsa exercuit per æquè, aut magis idoneum, aut postquam factus est idoneus, si per alium ministrat, non priuatur fructibus, modò resideat in loco beneficij. Retinenda est ergo illa solutio 1. quæ non solùm est Azoris, sed communis, cuius etiam meminit Vazquez, ad rationes autem quibus ipsam reiicit, facilè responderi potest. Non placet, inquit, sententia eorum, qui dicunt hac conditione dari parochiale beneficium, qua deficiente beneficiarius non potest beneficium, aut fructus retinere. Tum quia ius illud locum habuit etiam in eos qui

iam antea receper#t beneficia: tum quia opus omninò interius non potest esse conditio, vt Ecclesia quæ tantùm iudicat de exterioribus, fungatur officio suo, & gubernatione, conferendo beneficia sub ea conditione. Respondeo illum textum habuisse locum in eos, qui iam receperant beneficia, & non habebant ordinem presbyterij, quibus Ecclesia posuit illam conditionem, vt necessariam ad retinendum beneficium, & percipiendos sequentes fructus: non tamen in viue#tibus, & multò minùs in defunctis, qui habuerunt beneficia, & non receperunt ordinem intra annum. Nec est vlla ratio cur Ecclesia, imò & quiuis alius non possit dare bona, vel officia, aut beneficia cum aliqua conditione interiori.

Ad tertium argumentum sunt varij modi di **[sect. 16]** cendi nam Caietanus, Sotus, Valentia, Azor, &[1472] Sayrus, nu. 7. citati, & alij, vt videre licet in Corduba lib. 4. q. 13. Couarruuia reg. peccatum. p. 2. nu. 7. dicunt attentionem in recitandis horis esse in præcepto; quia coniungitur operi exteriori, quamuis secundum se non possit legi humanæ etiam canonicæ esse subiecta. Ex qua doctrina sequitur eodem modo debere restituere fructus eum, qui recitat sine attentione, & eum, qui omninò omittit horas, ac proinde eodem modo debere restituere fructus pro rata, seu seruata proportione iuxta decretum Concilij Lateranensis & Bullæ Pij V.

Hunc modum dicendi reiiciunt Ioannes Medina c. de oratione qu. 15. quia si Ecclesia, vt tenet Caietanus & alij, non potest præcipere actum internum secundum se, nec poterit illum præcipere, vt coniunctum operi externo, nimirum, præcipiendo, vt oratio cum attentione fiat; vel ergo dicendum est Ecclesiam posse præcipere actus internos per se solos, quod probabilius putat Medina, vel non posse illos præcipere, vt coniunctos actibus externis: quod tenet, & probat Vazquez disp. 160. cap. 5. ad 7. quia attentio non est per se coniuncta recitationi exteriori & ita occulta manet, quando coniungitur recitationi, sicut maneret, quando non coniungeretur: ergo non potest subdi iudicio, & præcepto Ecclesiæ, vt etiam tenent auctores pro sequentibus solutionibus referendis. Nihilominus Suarez to. 5. disp. 4. sect. 2. n. 24. & sequentibus illam Caietani doctrinam latè tenet, defendit, & probat: quia Ecclesia potest præcipere, & præcipit veram orationem; de ratione autem, & substantia veræ orationis, etiam vocalis est, vt cum aliqua atte#tione interiori fiat, vt colligitur ex D. Thoma 2. 2. qu. 83. art. 13. ergo illa attentio, vt est pars orationis vocalis seu externæ cadere potest, & cadit sub præcepto Ecclesiæ. Quocirca, inquit, cùm in illo præcepto specialiter petitur deuotio, si per eam vocem, attentionem tantùm intelligamus, præceptum quidem continet, non tamen distinctum ab ipsomet præcepto recitandi officium, sed est ipsummet magis declaratum, si verò intelligatur perfectior attentio, & deuotio cordis, sic non est absolutè præceptum, sed concilium. Similiter ait Suarez non satisfacere præcepto Ecclesiæ, qui in Missa nullam[1473] habet attentionem interiorem, sed mente omninò voluntariè diuagatur: quia sic orare, vel adesse Missæ, non est orare, aut sacrificio adesse, sed hoc non caret difficultate: tum quia attentio non videtur de substantia orationis vocalis, ac proinde etiam si Ecclesia possit præcipere orationem vocalem, non sequitur, quòd possit præcipere attentionem interiorem quasi inclusam in illa. Antecedens probatur, quia si attentio esset de substantia, etiamsi distractio esset inuoluntaria, tolleretur ratio orationis, & ideò non satisfecisset homo præcepto Ecclesiastico orationis, vel Missæ, quod est contra omnes: ergo oratio vocalis non includit essentialiter attentionem, sed per accidens se habet attentio ad illam, & sic non potest Ecclesia illam præcipere, & alioqui etiam potestas regia, quæ nunc inter non baptizatos viget, & olim apud fideles populi Iudaici, & Gentiles reperiebatur, poterat

præcipere orationem vocale#: posset etiam præcipere, vt attentè fiat. Item non magis est de substantia sacrificij, vel orationis fieri attentè, quàm fieri intentione religionis, nempe propter cultum Dei, sine qua intentione fit quidemopus **[201]** religiosum, sed non religiosè, vt dicit Aristoteles, eum, qui dat cuique quod suum est, sed non propter æqualitatem iustitiæ, operari quidem iusta, sed non iustè. At quòd opus ex se religiosum fiat intentione religiosa, seu religiosè, non præcipit, nec potest Ecclesia præcipere: ergo nec quòd fiat cum attentione interiori. Minor probatur: nam finis, vt omnes dicunt, non cadit sub præcepto, quod[1474] etiam de fine proprio illius operis omnes intelligunt, non potest princeps siue secularis, siue Ecclesiasticus præcipere, vt dem eleemosynam affectu misericordiæ, vt restituam affectu iustitiæ, vt pugnem in bello affectu fortitudinis, vt sacrum dicam, vel audiam affectu religionis propter propriam veritatem diuini cultus, quamquam Suarez suprà nu. 28. dicat inte#tionem honestam primam, & substantialem, à qua pendet actus exterior, vt est materia talis præcepti, posse præcipi eodem præcepto, & de extrinseca, ait, non esse improbabile; quod loquendo de vera intentione, nescio quo pacto defendi possit, nisi tenendo posse præcipi actus internos: nam moraliter idem est præcipere, vt dem eleemosynam affectu misericordi#, & præcipere ipsum affectum, & qui potest vnum præcipere, potest aliud. Sed non sic videtur sumere intentionem: nam addit, voluntatem orandi esse intentionem: quæ tamen non dicit intentionem: sed quod commune ad intentionem, & electionem, quocumque fine fiat: neque ergo verum est, nec de mente Suarez, veram intentionem religionis, vel alicuius alterius virtutis cadere, aut posse cadere sub humano præcepto orandi, vel aliud opus honestum faciendi. Sed si ita est, sequitur, quòd si quis attentè legeret vocaliter Breuiarium non sola intentione sciendi, reuerà oraret vocaliter, & satisfaceret præcepto: quia ille attentè recitaret, licet non intentione diuini cultus, seu religiosa: de ratione autem recitationis seu orationis vocalis non est intentio religiosa, sed ad summum attentio: ergo ille reuerà satisfaceret præcepto Ecclesiæ, imò & diuino. Confirmatur; nam Suarez fatetur, quando intentio est extrinseca operi externo, ita vt sine illa posset esse humanus, & studiosus, & virtutis actus, non cadere sub præcepto, nec propter omissionem illius intentionis esset omissio illicita, incurri posse censuram Ecclesiæ. Sed omnis intentio est extrinseca operi externo, & circumstantia accidentaria respectu illius, vt nos docuimus, & omnes docent agentes de bonitate, & malitia humanorum actuum: ergo nulla intentio propriè sumpta cadit sub præcepto, nec ab Ecclesia præcipi, prohiberi, aut puniri potest. Declaratur magis, nam totum quod est externum in illo opere, posset fieri etiam voluntariè, liberè, laudabiliter & meritoriè ob alios fines, qui non essent cultus Dei: ergo talis intentio: & idem est de quacunque alia in particulari, quæ est extrinseca, & accidentaria actui. De attentione autem posset dici includi intrinsecè in oratione vocali, aut saltem carentia distractionis voluntariæ: & quamuis id diceretur (quod tamen non credo, quia Doctores distinguunt orationem vocalem à mentali, & mixta) sic autem omnis orationis attentionem cadere posse sub præcepto Ecclesiæ, sed id quod est externum in oratione vocali, & ideò per solam positionem illius satisfacere hominem præcepto metè Ecclesiastico orationis. Prætereà quidquid sit de attentione, tamen constat, deuotionem internam distinctam ab attentione, & propriè dictam, non esse de essentia, vel substantia orationis, nam propriè deuotio, vt patet ex D. Thoma. 2. 2. qu. 82. est promptitudo ani[1475]mi seu, paratum te offerre ad diuinum obsequium: quæ non est de ratione orationis, & ideò fatetur Suarez sic sumptam non posse cadere sub præcepto Ecclesiæ, sed sub consilio, & his modis

posse exponi illud c. dolentes: cur ergo non poterimus illud interpretari de attentione propriè dicta, seu interiori cadente tantùm sub consilio, vel de attentione impropriè dicta, seu exteriori cadente sub pr#cepto; maximè cum ipse dicat admitti posse, quòd attentio exterior ibi præcipiatur, modò non excludatur interior? Hæ sunt difficultates huius primæ solutionis.

Secundò responderi potest ad tertium argu **[sect. 17]** mentum, Ecclesiam eo. c. dolentes non præcipere[1476] directè, vt cum attentione, & deuotione interiori recitetur officium, sed directè pr#cipere externam attentionem & deuotionem, quæ consistit in hoc, quòd interim non faciat homo aliqua externa, ex quibus distractio interna oriatur, & sit cum quadam decenti corporis compositione, & cum ea modestia, habitu, & modo, quem verè attenti, & deuoti habere solent, & deuotionem internam non impediat, sed iuuet: vnde præceptum Ecclesiæ violaret, qui inter recitandum horas, legeret, aut alia scriberet, aut misceret colloquia, & confabulationes cum aliis, &c.

Indirectè autem præcipere attentionem interiorem, quia qui orat ex præcepto diuino, tenetur saltem sub veniali attentè orare, & ideò qui pr#cipit orationem, virtute pr#cipit attentionem, sine qua licèt orare posset: non tamen licitè.

Hanc sententiam tenet Vazquez disp. 160. cap. 5. nu. 15. & sequentibus, citans pro ea Paludanum 4. dist. 15. q. 5. art. 2. cons. 4. Durandum quæs. 12. nu. 6. Gabrielem lect. 62. in can. lit. K. Syluestrum verb. hora, qu. 11. Angelum num. 27. idem tenet Ioannes Medina c. de oratione quæst. 15. ex suppositione, quòd Ecclesia non possit præcipere, nec prohibere, nec punire internos actus in se ipsis: idem absolutè tenent Antoninus 3. parte, titulo 13. capitulo 4. §. 3. & 8. Gerson 3. parte, lect. 4. de vita spirituali, coroll. 2. Ioannes Andreas, capitulo dolentes, de celebrat. Missar. si obiicias, ergo qui oraret sine attentione interna cum sola externa, non peccaret mortaliter, sed venialiter tantùm: Respondent auctores huius sententiæ, vt refert Vazquez, peccare mortaliter; quia, licèt concedatur orare sine attentione, quando non est orandi præceptum, dumtaxat esse peccatum veniale, tamen quando est præceptum orandi ab Ecclesia impositum, Deus sub mortali præcipit attentionem. In qua opinione siquis oraret sine attentione, non faceret propriè contra præceptum humanum, sed contra diuinum annexum humano: vt si Ecclesia præcipiat alicui, vt profiteatur in religione, sicut promisit, & ille posteà violet paupertatem, non dicitur propriè peccare contra præceptum Ecclesiæ: sed contra diuinum, quod fuit consequens ad præceptum Ecclesiæ, seu eius im **[sect. 18]** pletionem. Ex quo insurgit difficultas contra h#c[1477] secundam solutionem, quia ad præcipiendam hoc modo indirecto attentionem, non oportebat Ecclesiam iniungere, vt orarent atte#tè: sed satis esset præcipere vt orarent: ergo alio modo & directè **[202]** voluit præcipere attentionem. Maximè cùm iste modus præcipiendi indirectè attentionem sit impropriissimus: propriè enim loquendo cum indirectè aliquid ab aliquo præcipitur, si id non fiat, violat eius præceptum: siquis autem oret sine attentione, non violat præceptum Ecclesiæ: ergo propriè, nec indirectè ei attentio ab Ecclesia præcipitur. Item eodem modo præcipitur deuotio, & attentio: sed deuotio non præcipitur indirectè, cùm non teneamur ex diuino iure, quando oramus, habere deuotionem: ergo intentio Ecclesiæ non fuit attentionem internam præcipere indirectè modo dicto, sed alio modo, nempe directè: Nam explicare de sola attentione, & deuotione exteriori, est improprium modum loquendi Ecclesiæ simpliciter loquenti adscribere, quoniam id non esset præcipere attentionem, & deuotionem: sed signa externa ipsius: & quando illa non haberet clericus, peccaret

mortaliter, etiam si haberet internam attentionem; quod est absurdum. Vnde Suarez suprà ait iuxta veram, & sanam doctrinam, qui voluntariè distrahitur, etiam si haberet signa attentionis, & deuotionis, non implere præceptum Missæ vel horarum.

Deinde difficile creditu est, quòd sit præceptum naturale, diuinum ad attentionem obligans sub veniali, quando non est præceptum humanum: & sub mortali, quando est præceptum humanum recitandi: quia præceptum diuinum non obligat magis, vel minus ratione humani, sed ratione irreuerentiæ, quæ est alloqui Deum sine attentione: ad eum autem irreuerentia est sic loqui, quando teneor loqui, & quando non teneor loqui: ergo si in vno casu est veniale vel mortale, erit etiam in alio.

Deinde quod addit Paludanus, quem sequitur Adrianus citatus, nu. 1. & Vazquez illo cap. 5. Ecclesiam non præcipere simpliciter recitationem: sed modificare, & determinare præceptum diuinum de orando, & attentè orando: quod habent clerici, ad tale genus, taléque tempus orationis at[1478]tentæ, difficultatem etiam habet: nam præcepta diuina de actibus internis non possunt modificari ab Ecclesia, designando, verbi gratia, tempora in quibus homo teneatur credcre, sperare, amare, conteri, &c. quomodò ergo poterit modificare, & determinare præceptum diuinum de attentione habenda in recitatione? cùm, qua parte iniungit attentionem, sit de opere interno. Confirmatur, quia præceptum diuinum de confessione non potest ita modificare Ecclesia: vt peccata, quæ semel iure diuino tenemur confiteri, ipsa præcipiat, eadem pluries confiteri, & repetere. Ergo similiter cùm clerici, & alij Christiani ex iure diuino non pluries teneantur orare cum attentione, non poterit Ecclesia sola potestate præceptum diuinum modificandi, & determinandi, præcipere, vt toties sic orent: sed ex potestate directa, quam habet in tali materia, ad superaddendam longè diuersam, aut longè maiorem obligationem ad ius diuinum. Confirmatur etiam, quia si Ecclesia potest modificare, & determinare præceptum diuinum de habenda attentione in oratione: ergo si esset præceptum diuinum de confessione fidei cum actu interno seu de actu interno, cùm confitemur fidem, etiam posset illud determinare ad certa tempora, & punire censuris, & aliis pœnis non habentes tunc actum internum, quod videtur falsum.

Præterea ex doctrina adducta de modificatio **[sect. 19]** tione præcepti diuini duo colligit Vazquez, quæ[1479] difficultatem habent. Primum est, si attentio horarum requiritur solùm ex præcepto diuino prohibente distractionem animi, Sacerdotem qui recitat sine attentione, peccare solùm peccato commissionis, non omissionis, quia præceptum affirmatiuum solùm est recitandi exteriùs: attentio autem non est præcepta per se, nisi quatenus præcepto negatiuo prohibetur distractio: si verò præceptum orandi est diuinum affirmatiuum, quia Sacerdos, aut beneficiarius ratione ordinis, vel beneficij debet pro populo orare, & Ecclesia solùm determinauit hoc genus orationis: dicendum est, sacerdotem peccare peccato omissionis non recitando cum attentione, & si Sacerdos solùm peccaret peccato c#missionis, quia irreuerenter oraret, non deberet repetere horas: sed accusare se distractionis: nec deberet restituere quicquam ex fructibus, quia hæc pœna punitur ab Ecclesia pro omissione officij, ad quod præcepto tenebatur: si autem obligatio attentionis est præcepti affirmatiui determinati ab Ecclesia: beneficiarius, qui re[1480]citauit horas sine attentione, tenetur eas repetere, & nisi repetat, tenetur fructus restituere: quia non implet officium, propter quod datur beneficium. Et hoc mihi probabilius fit, quia nullus damnatur peccati mortalis, qui recitauit sine attentione, modò repetat horas cum attentione: quod verum non esset, si defectus attentionis solùm esset peccatum

commissionis: hoc enim tunc committeretur, cùm recitaretur sine attentione, & deinceps nihil esset repetendum. Quocirca existimo in hac re duo esse præcepta diuina: alterum negatiuum non recitandi sine attentione propter irreuerentiam, & contra hoc solùm peccari peccato commissionis: quod numquam est nisi veniale, etiam si oratio sit ex præcepto: alterum affirmatiuum nempè recitandi cum attentione, & hoc posse esse mortale, quando omittitur notabilis aliqua materia orationis præceptæ. Et de præcepto negatiuo constat, quia aliqua irreuerentia est alloqui Deum sine attentione. De affirmatiuo verò, quia alioqui[1481] non deberet officium repetere, quod semel distractus recitauit. Peccatum autem commissionis contra præceptum affirmatiuum, solùm esse veniale, etiam si oratio sit in præcepto, constat; quia is qui recitaret vt impleret præceptum, distractus voluntariè, si posteà repeteret officium, nullius motralis reus esset: nisi eo animo sic recitaret, vt decerneret nihil repetere: tunc autem peccatum mortale non esset commissionis, sed omissionis. Et in Missa idem in omnibus dicendum est.

Secundum, quod ex dictis colligitur, est, bene **[sect. 20]** ficiarium, qui non recitat cum attentione, non fa[1482]cere fructus suos nouo iure Ecclesiastico Conci[1483]lij Lateranensis, & Bullæ Pij V. quatenus merè Ecclesiasticum est: sed iure diuino, ac proinde pœnam hanc non esse purè Ecclesiasticam: quia hoc ipso, quòd alicui datur beneficium, iure naturali incumbit ei onus orandi populo: qui enim de altari viuit, & metit temporalia, tribuere debet spiritualia, & altari seruire. Quocirca nisi hoc expleat officium, carebit fructibus. Cúmque Ecclesia h#c obligatione# determinauerit ad horas canonicas, efficitur, vt qui eas non recitat cum attentione, non expleat officium debitum, ac proinde nec fructibus frui debeat. **[203]** Et hanc pœnam non esse putè Ecclesiasticam probatur, quia iure Ecclesiastico ea non potest[1484] imponi propter defectum interioris attentionis: attentio enim non subditur præcepto Ecclesiæ, vt probatum est, ac proinde nec defectus attentionis prohibitioni, & pœnæ illius. Est igitur pœna, quæ ex natura rei sequitur obligationem iuris naturalis. Nam cùm redditus dentur propter officium iure naturali, debebat beneficiarius orare attentè pro populo, quod nisi faceret, non faceret fructus suos: id quod eodem modo seruandum est nunc, postquam Ecclesia determinauit genus officij: vnde beneficiarius, qui recitauit sine attentione, si non habeat aliud officium annexum beneficio, præter horarum recitationem, debet omnes fructus restituere, quia non est officium, propter quod partem illorum iure naturali retinere possit: si verò habeat aliud officium, aut institutum, vt administrationem sacramentorum, &c. non omnes fructus restituere debet, sed partem aliquam congruæ respondentem recitationi retenta alia parte, quæ respondet aliis ministeriis. Neque refert, quòd Ecclesia decreuerit restitui omnes fructus, etiamsi debeantur ob alia ministeria, quando prætermissa fuit horarum recitatio: hæc enim pœna, cùm sit humana, solùm potest habere locum in recitatione, & omissione exteriori, quæ subditur Ecclesiæ iudicio & legi: non autem in attentione, quæ solo diuino iure naturali præcipitur, aut in distractione, quæ solo naturali iure prohibetur, de quo latius suo loco. Hæc totidem ferè verbis Vazquez, quæ licet subtiliter dicta sint, difficultate# habent.

Primam, quia distractio non videtur prohibita **[sect. 21]** per se, seu præcepto directè negatiuo, cùm solùm[1485] prohibeatur propter attentionem, quam in oratione exigit Deus, vt circumstantiam sine qua ei non placet. Vnde quotiescunque quis orat, videtur violare pr#ceptum affirmatiuum habendi attentionem, supposito quòd oret, licet vltra hoc sit aliud præceptum orandi aliquando, ac proinde cum attentione, seu orandi cum attentione, quod

tamen sic debet intelligi, vt non procedat, quando orauit sine attentione, inculpabiliter tamen, eò quòd fuerit inuoluntaria: tunc enim non tenetur iure diuino, vel humano repetere orationem cum attentione: imò siquis cum distractione veniali officium dixit, non tenetur posteà repetere illud, nec amittit fructus, si non repetat. Vnde Sa verbo[1486] horæ in fine, Vagari mente ex negligentia in officio, veniale solùm peccatum est, nisi ex proposito id fiat, nam tunc etiam officium repetendum: et si quidam negent: sed quæstio est de nomine, & parui momenti, an hîc sit admittendum aliquod præceptum merè negatiuum: an verò loco illius negatiui, quod ponit Vazquez de non habenda distractione, sit ponendum cum aliis præceptum affirmatiuum habendi attentionem, supposito quòd quis oret.

Secunda tamen est difficultas, cur cùm eiusmodi præceptum solùm obliget sub veniali, præceptum tamen orandi aliquando attentè in quolibet Christiano, & orandi attentè pro populo in beneficiario, aut habente sacrum ordinem, obliget[1487] sub mortali? Ad quam difficultatem respondere possumus, id esse, quia non est notabilis indecentia alloqui Deum distractè, numquam verò illum orare, vt decet, pro se, aut pro aliis, à quibus, vel pro quibus recipit fructus, aut est minister, magna indecentia videtur, ac proinde mortalis.

Tertia autem, & maior difficultas est, Quomodo Ecclesia, si non habet directam potestatem in actus interiores præceptum de attentione aliquando habenda in oratione potuerit determinare ad habe#dam eam toties: nam est imponere magnum onus vltra impositum iure naturæ, & in actibus internis, qui non subduntur eius potestati, etiam cum coniunguntur externis secundum Vazquez, & ideò affirmat defectum attentionis in horis, non posse puniri ab Ecclesia in priuatione omni# fructuum, sed solùm puniri à Deo iure naturæ in priuatione fructuum respondentium defectui atte#tionis, concessis aliis fructibus propter alia officia, & ministeria. Sanè si Ecclesia potest præceptum diuinum attentionis habendæ determinare, etiam poterit condignè punire eius violationem, ac proinde priuatione omnium fructuum. Maximè quòd priuatio respondens soli attentioni, non potest dici propriè pœna, quia Deus non punit semper peccata in hac vita pœnis temporalibus: hæc autem priuatio fructuum iuxta hanc opinionem semper iure naturali est annexa omissioni debitæ[1488] attentionis, & à simili res est nota conuenire cum aliquo de facienda realiqua pro certo pretio, quam si non facio, priuor pretio: hoc non est pœna, sed effectus, vel natura contractus, vt qui non facit obsequium, non possit retinere pretium.

Quarta difficultas est, quia licèt fideles teneantur iure naturæ sub graui culpa orare aliquando attentè pro se ipsis, & clerici in Sacris, ac beneficiarij pro aliis: tamen huic præcepto satisfacerent per puram orationem mentalem; ac proinde iure diuino non tenentur ad vocalem: ergo præceptum absolutum de oratione vocali cum attentione habenda non tam est determinatio iuris diuini, quàm additio noui præcepti.

Quinta, quia si stando in iure diuino fructus dantur pro recitatione horarum externa cum attentione interna, ergo pars fructuum debet respondere recitationi externæ, & pars attentioni internæ. Vnde etiam si beneficiarius nullum haberet aliud ministerium, deberetur ei pars fructuum, recitando merè externè, aut merè internè. Imò videtur quòd stando in iure naturæ posset omnes fructus percipere pro sola recitatione, aut alia oratione omninò mentali, & interna: hac enim satisfit diuino iuri, ac proinde ante Concilium Laterane#se, & Pium V. quando Ecclesia nullam imposuerat pœnam omittentibus officium, poterant beneficiarij omnes fructus, vel partem eorum retinere orando merè internè, aut merè externè, quantùm satis esset ad merendum omnes fructus,

vel partem aliquam ipsorum. Nec valet[1489] dicere orationem merè externam nullius esse valoris, ideò ex illa nihil recipere posse: tum quia saltem merè interna est alicuius valoris, tum quia externa, vt fit nomine Ecclesiæ, etiam si minister sit distractus, est alicuius valoris apud Deum, & simpliciter est alicuius mome#ti apud homines: & licèt nullius dicatur esse valoris, illa tamen sola est nullius valoris, quæ fit praua intentione, vel à ministro existente in mortali, quatenus nomine proprio orat, tamen nec iure diuino nec humano est priuatus fructibus: ergo idem esset de oratione facta sine attentione, si Ecclesia pœnam priuationes fructuum non apposuisset.

Sexta, si omissio debiti cuiuscunque officij iure **[204]** diuino annexam habet priuationem fructuum illi proportionatorum: ergo quamuis clerici in sacris constituti, & beneficiarij, & Episcopi recitent, quia debent, & clerici: qui non sunt in sacris non recitent, quia non debent recitare, si in aliis sunt negligentes, tenentur pro rata restituere: quod nemo dixerit, & nemo quantumcumque timoratus facit, aut ex necessitate sibi faciendum iudicat. Confirmatur, nam parochus, qui dicit Missam, vel officium defunctorum sine attentione pro populo, quando tenetur iure diuino vel humano, nihil debet restituere pro omissa attentione: ergo idem esset in recitatione officij, si Ecclesia pœnam nullam adiecisset. Tota igitur hæc pœna restituendi fructus est Ecclesiastica, & ideò, si incurritur ab iis, qui recitant sine attentione, eò quòd sic recitare est quasi non recitare: & qui non recitant, debent restituere omnes fructus, etiam recitantes sine attentione debent omnes restituere, neque quoad hoc vllum erit inter eos discrimen.

Septima, si fructus dantur qua si pretium recitationis attentæ, qui inculpabiliter omisit attentionem, quia merè naturaliter distractus fuit in officio, teneretur repetere; quia quamuis sine culpa, tamen non dedit, quod debebat dare, & ideò tenetur illud dare, cum possit: imò si nullo modo potuit recitare, non poterit fructus percipere, quia non fecit illud, pro quo conferuntur.

Octaua, videtur simonia, quòd fructus dentur pro recitatione cum interna attentione, quia daretur temporale pro spirituali. Non ergo sic dantur, sed in sustentatione ministri, & ante Concilium Laterane#se, & Pium V. cum onere recitandi, sed non cum conditione propriè sumpta, ita vt aliter esset irrita donatio fructuum; post Lateranense verò Concilium, & Pium V. cum tali conditione adiecta, vt qui non recitauerit, fructus non faciat suos, sed teneatur restituere illos pro rata.

Nona, iuxta hæc omittere attentionem in officio Canonico non erit peccatum mortale contra religionem: sed contra iustitiam.

Tertia soutio est Ioannis Medinæ suprà, Ec **[sect. 22]** clesiam non obligare ad attentam recitationem[1490] horarum, non est per modum præcepti, sed cuiusdam pacti impliciti, quo Ecclesia confert beneficia clericis cum hac conditione, vt ipsi se obligent ad attentè, & deuotè recitandum. Quod displicet[1491] Suarez supra.

Primò, quia illo modo etiam potest homo se obligare ad puram orationem mentalem, tunc enim non obligaretur ab alio, sed ipse se obligaret sua voluntate, & pacto: at verò Ecclesia ita obligat ad attentè, & deuotè recitandum, vt non posset obligare ad orationem mentalem: ergo alio modo obligat.

Secundò, quia illud pactum sine vllo fundamento est excogitatum, præsertim cùm talis obligatio non solùm sit annexa beneficiariis; sedenim habentibus sacrum ordinem, & professis ferè omnium religionum. Quod si in omnibus dicatur interuenire hoc pactum, oportebit aliquod eius signum ostendere, nullum autem esse videtur: quia quantumuis

is, qui sacrum ordinem suscipit, nolit consentire tali pacto, nec se obligare ad recitandum attentè & deuotè, obligatus manet: ergo signum est hanc obligationem non oriri ex propria voluntate, sed superioris, qui potest illam imponere.
Tertiò, inde etiam posset Ecclesia aliquid simile absolutè præcipere, aut iniungere, vbi nullum posset fingi pactum, vt præcipit audire Missam attentè; & eodem modo posset fidelibus præcipere aliquo die recitare atte#tè rosarium, vel litanias.
Confirmari hæ rationes possunt.
Primò, quia si tali pacto datur beneficium, & **[sect. 23]** non impleatur conditio, quia homo nec attentè[1492] recitat, nec vult se obligare ad attentam recitationem, non acquiret, vel posteà amittet beneficium: hoc autem est falsum: ergo non datur cum tali pacto & conditione.
Secundò, quia sic non recitare attentè, erit contra iustitiam, non contra religionem.
Tertiò, priuatio fructuum, si dantur cum illo pacto, non erit pœna, & iustitia vindicatiua aut punitiua, sed commutatiua.

§. *Resolutio authoris.*

Propter has igitur difficultates secundæ, & ter **[sect. 24]** tiæ solutionis, priorem retinendam puto cum aliqua explicatione, iuxta mentem auctorum ipsius, quam multi eorum non satis expressere, confundentes intentionem cum attentione, & attentionem cum deuotione: addendo etiam sufficientem probationem doctrinæ.

Dico ergo primò, loquendo de intentione pro[1493]priè dicta h#c non cadit, nec cadere potest sub præ[1494]cepto Ecclesiastico, etiam vt est coniuncta operi externo, quia intentio propriè dicta fertur in finem, & sic, & propter se, aut propriam bonitatem: finis autem operis non cadit sub præcepto operis. Ad hoc sunt multa dicta *§.* præcedenti circa primam solutionem.

Dico secundò, loque#do latè de intentione, prout[1495] dicit volitionem alicuius obiecti, siue propter se[1496] amati, siue propter aliud, quamuis non sit necessaria ad actum externum secundùm se, potest cadere sub præcepto, si intentio est necessaria ad valorem humanorum actuum in ratione contractuum, vel Sacrame#torum, vel cæremoniarum, aut huiusmodi rerum, in quibus consistit exterior communicatio hominum inter se & cum Deo: in quibus euentibus intentio latè dicta, est de substantia horum actuum externorum, non secundum se, sed vt sunt contractus, Sacramenta, cæremoniæ, vel cultus Dei.
Patet, nam Ecclesia, etiam vbi nullum est præceptum diuinum dandi, vel recipiendi Sacramentum, potest pr#cipere alicui, vt recipiat, vel conferat Sacramentum, ac proinde vt materiam & formam applicet cum animo, & intentione latè dicta efficiendi Sacramentum, quoniam hæc est necessaria, vel vt causa, vel vt pars, ad rationem Sacramenti: sed Sacramentum vt sic, est materia potestatis Ecclesiasticæ: ergo sub ea cadit intentio efficiendi, vel recipiendi Sacrame#tum, quam intentionem voco latè dictam, quia per eam non oportet amari, vt finem ipsam bonitatem Sacramenti, sed satis est amari Sacramentum, vel constitutionem Sacramenti, vt medium ad sanctificandum, vel ad aliquid aliud siue bonum, siue malum, & eadem ratione potest Ecclesia prohibere, & punire fictionem, & defectum prædictæ intentionis in Sacramentis. E contrario cùm prohibet rebaptizationem sub irregularitate, adhibens omnia exteriora sine intentione

baptizandi, non incurreret irregularitatem, quia non confert quantum in se **[205]** est secundum baptismum. Similiter potestas politica potest præcipere, vt quis promittat, donet, emat, vendat, mutuo det, vel vt alium contractum faciat, cum animo & intentione necessaria ad se[1497] obligandum, ad transferendum dominium, & potest prohibere, & punire fictos contractus matrimonij, emptionis, &c. in quibus desit animus seu intentio se obligandi, & hoc est necessarium ad rectam gubernationem reip. & occurrendum fraudibus, & ita à iure & ab homine contra eos, qui fictò, & fraudulenter agunt, & homines decipiunt, pœnæ quotidie feruntur: ergo actus externi, vt subsunt alicui dispositioni internæ, qua redduntur validi, vel inualidi apud homines, subduntur legibus humanis: idem patet in electionibus, nominationibus: & pr#sentationibus, potest enim princeps Ecclesiasticus, & sæcularis præcipere, vt seriò & ex animo fiant, & non fictè, &c. sic quia proferre verba, quæ sunt in breuiario, verbi gratia, non habe#t rationem orationis & cultus diuini, nisi certo animo proferantur, nimirum exhibendi cultum Deo, vel petendi aliquid ab illo, siue hic cultus, & petitio propter propriam bonitatem expetatur, siue non: ideo humana potestas, quæ verum cultum Dei, & veram orationem, & actum externum religionis cum necessariis ad rationem actus imperati religionis præcipere potest, poterit præcipere, vt verbis apponatur prædicta intentio, & h#c latè est deuotio, quoniam est voluntas obiectiua religionis[1498] sufficiens, vt religiosè amari possit, & iste modus deuotionis implicitè pr#cipitur, eo ipso quòd præcipiatur oratio, Missa, susceptio, vel administratio Sacramenti, vel sacrificij, &c. quia est de eius ratione: expressè autem, & sub proprio nomine præcepta est clericis in recitatione officij in illo c. dolentes. Attentio autem aliqua, vel actualis, vel qu#tùm est ex parte subiecti, est de ratione diuini cultus, quia de eius ratione est assistere Missæ, vel proferre verba orationis, non tanquam psitacus, vel dormiens, sed modo humano, nimirum attendendo ad sensum verborum, vel ad id quod petitur, aut tractatur, vel ad Deum aliqua ratione. Alij verò actus interni, sine quibus cultus Dei, & communicatio externa cum Deo, & hominibus seria, vtilis, & valida, esse potest, nec per se vt coniuncti actibus externis, subduntur humanæ iurisdictioni, neque id expediret, quia ex natura sua sunt longè occultiores, quàm hi, de quibus proximè loquebamur, qui multis modis se produnt, vt notat Suarez suprà num. 27. & ideo sæpè puniri possunt, quare leges de illis, tum ex timore, tum quia faciles sæpè seruabuntur: & ideò non sunt inutiles, aut noxiæ, sicut quæ essent de aliis actibus internis: & alioqui sunt valdè necessariæ, vnde credendum in humana Rep. vel Ecclesia esse potestatem ferendi illas.

Dico tertiò, priuatio fructuum non est ex natura rei annexa omissioni diuini officij, nec omissio[1499]ni attentionis in eius recitatione, ex iure diuino, naturali, aut positiuo, sed ex mero iure Ecclesiastico nouo, à tempore Concilij Lateranensis & Pij V. Patet, quia ius naturale de hac re nullum est, vt §. præcede#ti circa secundam solutionem diximus: positiuum autem diuinum nullum extat, nec humanum ante Concilium Lateranense, & Pium V. quorum dispositio licet expressè solùm sit contra omittentes officium, tamen, quia carentes attentione, & deuotione superiùs explicatis censentur non orare, nec recitare officium diuinum, eadem pœna comprehenduntur. Quomodo autem intelligenda sit tract. de horis canonicis explicabitur: sunt enim variæ opiniones, quas hîc non possumus examinare.

Dico quartò, qui dicit officium sine dicta at[1500]tentione, & deuotione, tenetur illud repetere: quia[1501] verè non fecit orationem præceptam ab Ecclesia: similiter qui sine eadem attentione, & deuotione, Missæ astitit, tenetur aliam audire, quia non astitit Missæ more humano: & vt sacrificans, sed vt adesse posset vel brutum, vel paganus aliquis.

Ad quartum respondeo, in illis locis vbi agitur **[sect. 25]** de fide, sermone# esse de credentibus in foro Ecclesiæ, seu per errorem aliquo externo signo manifestatum, & assertum: distingui autem solent in iura duplices credentes contra fidem Catholicam; quidam docentes, & dogmatizantes: alij assentientes, qui etiam sunt hæretici, cap. vlt. §. vlt. de hæreti. & de eisdem loquitur c. excommunicamus, 2. de hæ[1502]reti. Alij sunt qui non credunt doctrinam hæreticam, sed credunt se hæreticis, conseruantes quandam confidentiam, & familiaritatem cum illis, communicando cum illis, vel eis subueniendo, vel eorum sermones audiendo, hi non sunt hæretici. De hac distinctione Suarez 3. p. to. 5. disp. 4. sect. 2. nu. 10. ait, legi posse, quæ traduntur in Directorio Inquisitorum, 2. p. in gloss. Ioan. And. ad titulum de hæreti. circa dictum. c. excommunicamus 2. & in quæst. 50. Eymerici, & in annotationibus Pennæ, vide etiam Turre. 4. sum. Eccl. part. 2. cap. 21.

Sed specialem difficultatem habent verba Con **[sect. 26]** cilij Gangrensis, quæ sic refert Io. Medina ex Gratiano, cap. si quis eorum dist. 30. *si quis eorum, qui in proposito sunt continentiæ, propter necessitate# corporalem superbiat, & ieiunia communia* (*seu Ecclesiæ*) *putauerit esse contemnenda, toties Ecclesiæ perfectam in sua conscientia iudicans rationem, anathema sit,* sed in canone 19. illius Concilij per Dionysium Exiguum è Græco in Latinum translati, sic legitur; *Si quis eorum, qui continentiæ student, absque necessitate corporea, tradita in commune ieiunia, & ab Ecclesia custodita superbie#do dissoluat stimulo suæ cogitationis impulsus, anathema sit.* Sed eundem sensum habent verba relata à Gratiano si, *propter,* mutetur in, *præter,* & quod in Gratiano legitur, *putauerit contemnenda,* non accipiatur pro sola existimatione interiori; sed cum exteriori expressione. Quod & phrasis latina cum elegantia significat, & ad litteram habent verba Græca, vt notatur ad illud, ca. in decreto Gregoriano: & illa vltima verba relata à Gratiano sic intelliguntur, *perfectam Ecclesiæ rationem in sua conscientia iudicans,* id est damnans, vel in illis, vt ait Suarez, notantur hæretici Eustachiani, qui dicebant contemni[1503] posse ieiunia Ecclesiæ postquam quis peruenit ad quendam gradum perfectionis, & illis præferri quædam ieiunia, quæ ipsi instituebant, vt etiam aduertitur in codice Gregoriano. Vnde in illo c. non fertur directè anathema in habentes talem errorem; sed in contemnentes ieiunia ex tali errore, & qui ex illo errore, & contemptu ac superbia ieiunia Ecclesiastica dissoluebant, & non ex necessitate corporis, & per eadem exponitur, cap. 20. eiusdem Concilij, relatum cap. si quis per superbiam, 30. dist.

Ad id verò quod habetur in Concilio Toletano 1. in confessione fidei. *Si quis dixerit, vel crediderit Christum innascibilem esse, anathema sit,* & ad alia **[206]** multa similia, quæ habentur in eodem Concilio, vbi videtur distingui actus interior ab exteriori, & sub disiunctione proponitur: & sic quilibet eorum per se sufficere videtur ad incurrendam excommunicationem. Respondeo, intelligenda esse de actu credendi expressè si non verbis, aliis signis, & aliquando ipsum Concilium loquitur copulatiuè, *siquis dixerit, atque crediderit,* quia non sufficit dicere ex timore: sed oportet dicere ex errore, vt excommunicatio incurratur. Sic etiam expone quod ibidem dicitur, *si quis Astrologiæ, vel Mathesi existimat esse credendum, anathema sit.* Quod etiam dicitur in Concilio

Constantiensi, sess. 45. *examinandos esse aliquos, an credant hoc vel illud, vt si fateantur, puniantur:* non est intelligendum, vt puniantur pro errore præterito, quem referant, & dicant se habuisse; sed quem referant vt præsentem: sic enim profitentur errorem, illúmque affirmant, & ideo puniri possunt.

Neque obstat, quod obiicit Medina, quia ille tunc obedit iusto præcepto, manifestando, quod habet in mente, & verum dicit: nempè se habere in mente illam existimationem: ergo non pro actu externo punitur, sed præcisè pro actu interno. Nam licèt non mentiatur, & verum dicat quantum ad expressionem actus, quem habet: tamen dicit falsam propositionem, quam mente tenet, & hoc est illam affirmare, & in hoc peccat, & Ecclesia non ei præcipit, vt dicat errorem, quem habet: sed potiùs, vt bene sentiat, & id exprimat, & errorem præteritum, errorem esse fateatur, & de illo se accuset, ipsúmque retractet, vnde per c#fessionem erroris, vt præteriti, non contrahere excommunicatione#, sicut nec quando illum exprimeret relatiuè in confessione Sacramentali: sic Suarez suprà, & alij quos ad septimum referam.

Ad Concilium Basil#ense, sess. 38. vbi sub pœna excommunicationis prohibetur, nequis quendam libellum legat, aut assentire, credereve audeat. Resp#deo, Concilium illud in eo articulo schismaticum fuisse, sed verum esse quod supponebat, Ecclesiam pro errore (scilicet exteriùs expresso) posse excommunnicare. Per hæc explicabis alios canones Concilij Bracharensis, & Concilij Romani, & aliorum Conciliorum, & hæ explicationes sunt Suarez suprà Azor libro 5. capit. 10. & Vazquez infrà.

Quod verò ex Concilio Gangrensi refertur dist. 30. cap. *si quis eorum,* c. *si quis per superbiam,* c. *si quis extra Ecclesiam, si quis per superbiam vel contemptum, hoc vel illud egerit, anathema sit,* significat non incurri pœnam, si ex ignorantia, vel timore, aut alia ratione id fecerint, benéque notat Vazquez, disp. 160. cap. 5. num. 20. vt incurratur excommunicatio lata contra hæreticos, & reseruata Papæ in Bulla[1504] Cœnæ, non satis esse dare aliquod signum indifferens ad assensum hæreticum & Catholicum, quamuis animo hæretico datum vel factum sit: sed opus esse, vt determinatè hæresim significet, quapropter si quis credens in Deo, verbi gratia, non esse tres personas, post aliquam cogitationem de hac re, quasi concludens exteriùs diceret, profectò ita est, non incurreret hanc pœnam: quia hæc verba sola non indicant animum hæreticum potiùs quàm Catholicum. Sumitur ex Castro 2. de iusta hæreticorum punitione, capit. 18. non longè ab initio, & Simanc. in institut. titulo 42. numero 11. & sic intelligendi sunt Syluester excommunic. 7. casu 2. parte prima, Nauarrus capitulo 11. numero 17. & alij asserentes, hæreticum illum esse excommunicatum, qui aliquoverbo, opere, vel signo externo, suam hæresim sibi expressit: debet enim esse tale signum, quo viso, vel audito, alij possint animum eius hæreticum intelligere. Ad locum autem Martini V. in 4. arg. citatum, Respondeo, tantùm conuincere ius esse prælatis, exigere ab hominibus, vt suam fidem manifestent: quod etiam patet ex Leone Epist. 3. ad Ianuar. alias Iulian. & refertur, cap. saluberrimum. 1. quæst. 7. & epi. 85. alias 87. ad Episcopos Africanos, c. 3. refertur, cap. donatum, 1. quæst. 7. Aug. epist. 95. ad Innoc. & ex praxi inquisitorum, de qua Simancas tit. 1. num. 4. & 7. Ad ca. vnicum de schismaticis in 6. Respondeo excommunicari eos, qui cum vero honore, reuerentia, & obseru#tia eos pro Cardinalibus haberent. Ad cap. cum quis absque tuo, & similia: Respondeo intelligi de ratihabitione externa. Ad l. quisquis intelligi de voluntate per externum conatum manifestata, quam iura punire solent, cap.

1. de homic. in 6. l. si quis non dicam, C. de episc. & cler. l. 2. titul. 31. partita 4. Cicero orat. pro Milone dicens, *mala consilia etiam si exitum non habuerint, legibus vindicari.*
Ad quintum quantùm attinet ad vota interna, **[sect. 27]** respondent aliqui, dispensationem, commutatio[1505]nem, & irritationem in votis internis fieri non posse nisi exteriùs explicentur. Probabilius tamen est oppositum, vt ait Vazquez disp. 160. c. 4. nu. 17. Potest enim superior sub conditione dicere, *si tale votum emisisti, ego tecum dispenso, vel illud irrito, vel commuto,* licèt præcipere non possit actus internos. Quia dispensatio fit ab eo, qui nomine Dei habet potestatem remittendi promissionem, ad quod non est necesse votum innotescere, vt quisque posset promissionem sibi factam, vel Deo etiam iuratam, siue internam siue externam remittere, si facta est in eius vtilitatem, non acceptando eleemosynam, quam alius promisit, vouit, vel iurauit se illi daturum: quisque enim potest cedere iuri suo, vel non acceptare, quod illi offertur. In commutatione, & irritatione aliam rationem adducit Vazquez: quia hæc facultas conceditur superiori ratione materiæ voti, quæ si subditur voluntati illius, potest proutlibet vnam substituere loco alterius, vel omninò impedire: nec enim votum seruandum est contra voluntatem superioris; vt autem superior impediat materiam, non opus est, vt[1506] priùs sciat votum. At verò vt iubeat actum, vel prohibeat, necesse est vt de illo possit iudicare propter rationes superiùs adductas: & ideo quamuis in votis internis possit homo dispensatione, irritatione, aut commutatione vti, non tamen potest actus internos præcipere, prohibere, aut punire. Breuiùs dico, porestatem leges ferendi in actibus internis non esse necessariam, nec expedientem in legislatore humano: ideò non fuisse illi concessam à natura, nec à Deo, secus est de potestare dispe#sandi, commutandi, irritandíque interna vota: nec enim est maximè necessaria, vt vidimus in materia de voto: vbi etiam tractanimus, an vota possint irritari directè, an vero sola impeditione materiæ, & an quisque possit commutare propria vota in maius vel æquale.
Solùm hic nota primò, solutionem huius ar **[sect. 28]** gumenti assignari ab Azor, illo cap. 10. qui fortè videns insufficientem meritò secundam adiecit. Suarez etiam tertia parte, tomo 5. disputatione 4. **[207]** sect. 2. nu. 7. & seq. impugnat primam solutionem: quia illa manifestatio solùm est conditio necessaria ad vsum iurisdictionis immediatè cadit in act# internum: ergo videtur etiam posse præcipi, prohiberi, & punin ab Ecclesia: vnde aliter respondet Suarez argum. habere manifestam instantiam: nam pater potest irritare votum filij, & Prælatus vota religiosi: tamen non potest eorum actus internos præcipere, aut punire. Quod ergo attinet ad irritationem, est discrimen apertum: quia ad h#c non requiritur iurisdictio in actus internos, sed dominium in materiam, & personam, cuius obligatio pendet à voluntate patris, & Prælati, vnde irritatio etiam sine causa erit valida. Papa etiam potest antecedenter irritare vota, vt & c#tractum matrimonij clandestini, ob iurisdictionem, quam habet in personas, qua potest reddere eas inhabiles ad obligandum se ex voluntate sua: & similiter dispensatio voti interni non cadit directè in ipsum, sed in effectum, scilicet obligationem, quæ mansit, quæ non est actus internus, sed morale quoddam vinculum ex causa à superiori relaxabile, eiusdem rationis cum eo quod manat ex voto externo: & deinde superiori dispensans in voto in nulla lege dispensat, sed potestate, & vice Dei cedit iuri, quod Deus ex tali voto acquisierat: & impertinens est, quod ex actu interno manauerit, quia h#c potestas non respicit per se causam, sed effectum ipsum. Aliam differentiam non contemnendam ponit Ioan. Med. quam Suarez approbat, quia minùs requiritur ad deobligandum quàm ad obligandum: & ad suauitatem

Dei pertinet dare potestatem ad tollendam, non verò ad ponendam obligationem actus interni, quia odia restringi, fauores conuenit ampliari.

Respondet, quantùm verò attinet ad confessionem peccatorum cordis, Vazquez, circa c#fessionem duo esse præcepta diuina, alterum est nega[1507]tiuum non confitendi vnum peccatum mortale sine alio: nec veniale sine mortali. Alterum est recipiendi Sacramentum pœnitentiæ, quod quantùm ad determinationem temporis est etiam Ecclesiasticum: & quia de ratione huius Sacramenti est integritas confessionis, si quis taceret aliquod peccatum mortale aliis confessis, violaret vtrumque præceptum diuinum & teneretur iterum eadem peccata confiteri: tamen si solùm tacetet peccata cordis, non violaret præceptum Ecclesiæ, quod ad peccata cordis non se extendit: & ideo non incurreret censuras, aut pœnas Ecclesiasticas.

Hæc solutio valdè difficilis mihi est; nam Ec[1508]clesia non solùm determinat tempus confitendi peccata mortalia externa, sed etiam interna, siue sint sola in homine, siue cum externis: ergo qui ea non confitetur siue alia habeat, & illa confiteatur, siue nulla alia habeat, violat præceptum Ecclesiæ, & sic potest eius censuras & pœnas incurrere: neque hoc est habere iurisdictionem in actus exteriores, sed in eorum manifestationem. Sic Ecclesia potest obligare testem, doctores, vel alios, vt dicant, quid sentiant, & iudicent de hac vel illa re, & vt suas sententias, vel artes alios doceant; & si non esset tam difficilis confessio, posset Ecclesia illam præcipere non minùs de internis quàm de externis, præsertim occultissimis: sed ob eam difficultatem non potuit præcipi nisi à Deo, siue de peccatis internis siue de aliis: quamuis Suarez 3. part. tom. 4. dispu. 35. fect. 1. num. 18. dicat supposita institutione Sacramenti pœnitentiæ Ecclesiam præcipere potuisse omnium peccatorum confessionem: licet modo præcepta de confessione, & eius integritate, diuina sint, vt probat disp. 22. sect. 1. & disp. 35. sect. 1. nu. 4. determinatio verò temporis fit ab Ecclesia disp. 36. sect. 1. nu. 4.

Vndè rectè Azor suprà ait, quod confessio, quam[1509] Ecclesia præcipit, determin#do ius diuinum, comprehendit etiam peccata interna, & simpliciter omnes docent, eum qui habet peccatum mortale, & illud non confitetur, violare Ecclesiæ præceptum, & incurrere excommunicationem, si feratur contra eos, qui eo anno confessi non fuerint.

Et certè licèt hic defectus confessionis esset solùm contra legem diuinam, si sciretur ab Ecclesia ex confessione rei in iudicio, vel ex testibus, qui ab eo audierunt, possit Ecclesia illum punire, si non censutis, quia hæ solùm feruntur in contumaces Ecclesi#, aliis pœnis; sicut alia peccata qu# pærcisè sunt contra leges diuinas, vel ciuiles, quorum punitio ad salutem animatum esset necessaria, & non pertineret ad alios superiores (vt hæc non pertineret) vel ab illis negligeretur, sic etiam potest Pon[1510]tifex reseruare sibi absolutionem aliquorum peccatorum etiam internorum, quia habet iurisdictionem à Deo ad absoluendum ab illis, & hanc potest dare aliis eum limitatione, vel si alñs est concessa sine interuentu illius, potest eam restringere: quia expedit in Summo Pontifice esse hanc potestatem, non tamen præcipiendi, prohibendi, aut puniendi actus internos. Eandem solutionem quantum ad reseruationem verbis æquiualentibus habet Azor supra.

Ad 6. iam dictum est in solutione. 1. arg.

[sect. 29]

Ad 7. Rectè respondet Vazquez disp. 160. c. 5. n. 22. cum Simanca tit. 42. sæpè citato, cum qui c#fitetur se in hæresim interiùs consensisse, non incurrere excommunicationem,

& pœnas Ecclesiæ: quia hoc non est hæresim affirmare, aut profiteri, sed referre quid olim senserit, quod potest esse actus meritorius, aut etiam obligatorius, vt in contessione Sacramentali, & in foro externo, quando propter indicia, aut semiplenam probationem iuridicè interrogatur ad inuestigandum, an incurrerit censuram, nec ne; nam ob hæresim merè externam, si intelligatur non habuisse assensum internum, sed metu protulisse sententiam hæreticam, non censebitur excommunicatus, sed si verè fuit hæreticus interior, & exterior, Ecclesia non punit hæresim internam sed externam solam cum hac benigna c#ditione, & restrictione, si ei fuit coniuncta hæresis interna, sicut in simili diximus in solutione primi argumenti: si verò ille manifestet hæresim, quam tunc habet, dicendo se credere Deum non esse trinum, Ioan. Medina putat non incurrere exc#municationem quia coactus à Superiore verè ait se ita credere. Hoc tamen meritò refellit Suarez 3 par. to. 5. disp. 4. sect. 2. num. 14. quia licèt illa propositio sit vera relata ad conceptum dicentis, quia explicat conceptum quem habet: tamen est falsa, & hæretica relata ad obiectum: & quamuis ille pareat superiori præcipienti, vt fidem suam aperiat: peccat tamen quatenus violat præceptum non asserendi aliquid contra fidem: deberet igitur, vt vtrique præcepto satisfaceret, & fidem veram habere, & illam manifestare: itaque non pecccat manifestando fidem, quod ei præcipitur, sed affirmando falsum; quod ei est prohibitum.

[208] Ad octauum, respondeo non esse eandem ratio **[sect. 30]** nem de peccatis cordis, & de peccatis externis occultissimis: nam peccata cordis sunt per se occulta, non verò alia: sæpe putat aliquis ea peccata non posse humana ratione cognosci, & fallitur; quia videtur ab aliis, vel auditur, vel manent aliqua signa, & indicia peccati commissi, ideo potestate humana puniri possunt per se loquendo, & solùm per accidens defectu probationis non poterunt puniri pœnis requirentibus causæ cognitionem, sed aliis, & ita expedit: non verò possunt humana potestate puniri peccata cordis, etiamsi in iudicio aliqua ratione probentur, quia hoc est per accidens & rarum, & talia peccata faciliùs committi solent & sine pœnis emendari, quando in corde manent.

Adde, quòd difficillimum est cognoscere pro[1511]prios actus internos, nempe an iudicium, quod homo habet, sit temerarium, & liberum: an in hac re intendat inane# gloriam, vel diuinam, vel alium ex finibus, qui ei obiiciuntur: ideo non expedit, vt potestas humana prohibeat, vel præcipiat aliquas intentiones, vel iudicia: esset enim m#dum replere scrupulis, & satis multi sunt, qui ex legibus naturalibus nascuntur: ergo non oportet, vt leges humanæ occasionem aliorum præbeant præcipiendo, vel prohibendo actus internos, in quibus parum vtilis esset prohibitio, vel iussio.

Ad nonum aliqui dicunt, confessarium non posse in satisfactionem iniungere pœnitenti orationem mentalem, aut alium actum internum: sed cum forum sit internum, in quo peccata interna panduntur, & reus accusator est sui, & solùm agitur de salute animæ, puto imponi posse in pœnitentiam actus internos, nec omnes partes Sacramenti pœnitentiæ debent esse sensibiles: nam contritio, & intentio conferentis, & suscipientis sunt essentialiter requisitæ in hoc Sacramento, tamen spirituales sunt. Sic ergo satisfactio, quæ est pars integralis, aliquando poterit esse spiritualis.

Ad primum confirmationem respondeo, Prælatum religionis non posse obligare ad oratione# mentalem, nec ad pœnitentiam pro eius omissione confessa à subdito, nisi fortè ex pacto, vt dicitur latiùs ad decimum argumentum.

Ad secundam confirmatione# respondeo, Christo vt homini communicatam esse potestatem obli[1512]gandi ad actus internos, quia eius præcepta etiam lata per

voluntatem humanam erant præcepta Dei: ideo decuit, vt personas & actus spirituales comprehenderent, secus mandata puri hominis, quæ licet sint ordinata ad salutem spiritualem, expedit directè non attingant internos actus, nisi quando illi sunt necessarij ad valorem, vel obiectiuam honestatem externorum, vt dictum est ad 3. vnde in illo verbo, *quæcumque ligaueris,* non est dicendum concessam fuisse Petro facultatem ad præcipienda interna, nisi in foro interno; sed externa conducentia ad cultus, gloriam, & honorem Dei, & salutem animarum, sicut principes sæculares possunt præcipere externa in ordine ad bonum temporale Reip. patum autem refert, quòd verbum illud *super terram*, referatur ad gubernatores cum Maldonato ibi, & Chrysost. 3. de Sacerd. vel ad gubernatos cum Suar. 3. par. tom. 4. disp. 53. sect. 1. nu. 1. & eodem modo Ioan. 21. Petro dicitur *pasce oues meas,* scilicet in foro externo, & interno iuxta naturam & conditionom cuiusque: ex quo patet ad tertiam confirmationem responsio.

Ad quartam confirmationem respondeo, textum illum debere intelligi de voluntate efficaci, qu# indirectè est prohibita ab Ecclesia: & ideo qui vellet non audire Missam in festo, peccaret contra præceptum Ecclesiæ, sed illa voluntas, nisi in omissionem Missæ prorumperet, puniri non posset. Similiter licèt peccata etiam cordis ranquam opera seruilia essent ab Ecclesia in die festo prohibita in opinione Scoti, & aliorum: ea tamen opinio falsa est, & iam antiquata, vt ait Vazquez disp. 160. ca. 4. nu. 19. & Suarez 3. par. tom. 5. disp. 4. sect. 2. num. 6. & licèt peccata omnia ex circumstantia aliquomodo aggrauarentur, & contraherent aliquam malitiam contra religionem, vt indicat D. Thomas 2. quæst. 122. art. 4. tamen ea malitia solùm esset contra ius diuinum præcipiens, vt diebus sacris honor, & reuerentia deferatur, vt & vasis & vestibus sacris. Sic etiam hoc arg. de die festo fact# ab Adriano soluit Ioannes Medina Cod. de orat. incest. tamen ea malitia solum esset contra ius diuinum, & quia esset merè interna, non posset puniri ab Ecclesia.

Ad quintam confirmationem respondeo, etiam ad rem moralem multùm pertinere, quòd peccatum sit per se aut per accidens occultum: nam quod est per se occultum, licèt per accidens probetur, vel pœna non requirat causæ cognitionem, non potest puniri, quia non fuit expediens, vt Deus vel natura concederet facultate# puniendi, prohibendi vel præcipiendi internos actus.

Ad decimum argumentum respondeo, votum **[sect. 31]** obedientiæ solum se extendere ad actus externos, quia hos solùm potest præcipere superior, si quis verò vouisset, se facturum quidquid supetior, non vt superior, sed vt persona priuata vellet, hoc votum sub hac ratione non diceretur propriè vorum obedientiæ: tamen implendum esset, non ex iure humano præcipiente actus internos, sed ex iure diuino, & naturali præcipiente, vt vota impleantur. Simile est, siquis promisisset alicui homini, etiamsi supetior non esset facturum se quidquid ille vellet, etiam internum: ad id enim si esset alteri vtile, & c#modum, posset obligari de iustitia. Tamen potestas humana gubernatiua Reip. non potest obli[1513]gare ad internos actus, quia hæc se extendit etiam ad partes Reip. qu# ex pacto non se obligarunt, sed vel merè negatiuè se habuerunt, vel dissenserunt, vel t#c non erant in rerum natura, aut saltem in Repub. hi ergo nec ex pacto nec ex potestate gubernatiua poterunt ad actus internos obligari: estò alij ex pacto obligari de iustitia commutatiua possent.

Alij ad argumentum respondent etiam ratione voti obedientiæ non posse superiorem præcipere actum merè internum, quamuis posset prohibere externos actus interni impeditiuos. Fauet D. Thomas 2. 2. q. 104. art. 5. generatim dicens, *hominem*[1514] *quoad*

internos actus soli Deo subdi. Sed contra est, quia homo potest absolutè vouere Deo actum mere internum: ergo potest illum vouere sub conditione, si prælatus iniunxerit, quia hoc non est difficilius, nec minus honestatum, quàm primum. Hoc autem virtualiter est vouere obedientiam in internis: ergo supposito tali voto potest superior præcipere ei actum internum: nec est simile de iurisdictione, quæ solum data est quantum expedit ad bonum commune: hoc autem præceptum fundatur in promissione facta. An verò de facto hæc sit **[209]** intentio vouentium obedientiam pendet ex regula cuiuscumque religionis: quia iuxta doctrinam D. Thomæ, & communem, non omnes religiosi vouent candem obedientiam, sed singuli secundùm suam regulam: ideo si regula præcipit vel consulit actus mentales, vel significat prælatos posse illos iniungere: tunc eodem modo interpretand# est obedientiæ votum, vt scilicet possint prælati ad tales actus obligare: rectè autem faciunt nunquam obligando, propter periculum, satis erit vocalem orationem præcipere. Nego tamen in nullo voto obedientiæ comprehendi actus merè internos: rationem iam assignaui.

SECTIO II. *An modus implendi legem, seu præceptum cadat sub lege, aut præcepto.*

DIvvs Thomas quæst. 100. art. 9. ait pri **[sect. 32]** mò, aliquis modus virtutis, id est, vt actus scienter fiat, cadit sub præcepto diuino & humano. Secundò, modus virtutis, qui est fieri ex electione, id est, propter honestum finem, non cadit sub præcepto humano, quia lex humana non potest præcipere actus internos, bene tamen sub diuino. Tertiò, fieri firmiter, & immobiliter non cadit sub præcepto humano nec diuino, quia prouenit ex habitu; ex quo operari non tenemur. Circa primum dictum Nota, sub præcepto etiam humano cadere modum, pr#cipit enim lex diuina & humana, ne homo scie#ter occidat, ne scienter Missam omittat, &c. item vt scienter & humano modo assistat Missæ: non enim satisfaceret, qui ebrius, amens, vel dormiens Missæ adesset, sed teneretur audire aliam Missam, vt docent Medina, & omnes recentiores, illo artic. 9 & Sotus 3. iust. quæst. 3. art. 9. Sed dubium est, an qui scienter facit opus legis, nesciens tamen se ad id lege teneri, aut non intendens legi, seu præcepto satisfacere, illi satisfaciat, vt si quis adsit sacro in die festo, ignorans an sit festum, aut cum intentione audiendi aliam Missam, qua præcepto satisfaciat. Med. cap. de oratio. tract. 6. quæst. 16. de horis canonicis recitandis censet, illum non satisfacere præcepto, sed debere aliam Missam audire: sicut si debens centum, dat creditori centum sine animo soluendi, debet soluere centum: idem tenet Nauarrus cap. quando, notab. sen cap. 13. num. 26. & 27. & notab. 16. num. 73. & 74. imo addit, si incepit recipere animo satisfaciendi præcepto, & interrupit cum intentione reincipiendi, debere reincipere: quod etiam tenet notab. 20. num. 37. sed falsum & durum putant alij: quia prior pars ducta est cum animo satisfaciendi præcepto, sicut & sec#da ergo non est repetenda. Suarez autem 3. part. to. 3. disp. 88. sect. 3. ait, primò necessariam esse voluntatem audiendi Missam: si enim quis coactus adesset, non impleret præceptum: quia non obediret: & sic ait, verum esse quod docet Antoninus 2. par. tit. 9. cap. 10. §. 1. seruos, discipulos, vel similes Miss# præsentes quasi coactos à dominis, vel pædagogis, aliàs non abfuturos, non implere præceptum. Quod verum censet Suar. si illi adsint cum voluntate actuali, aliàs non audiendi Missam, maximè si ob illam sint distracti: secus si non illam habeant: esto vera esset illa conditionalis, si non cogerentur, non adessent.

Imò etiamsi antea voluntatem illam præcepto repugnantem habuissent: si tamen posteà voluntariè, & attentè audiunt, præcepto satisfaciunt. Secundò, docet Suares necesse esse, vt cum voluntate audiendi Missam non coniungatur voluntas formalis contraria præcepto, quod per eam non obediretur: vt si quis dum ex deuotione Missam audit in die festo, hunc actum haberet, nolo hac Missa implere præceptum, & in illa actuali voluntate persistat, non implet præceptum. Obiicies: ergo teneretur aliam Missam audire. Respondet Suares, aliquos concedere: sed probabilius esse non manere hanc obligationem secluso voto, sed sufficere mutari voluntatem intra tempus præcepti, & velle auditione præcedentis Missæ satisfacere: quia illa auditio fuit voluntaria, humana, & moralis, & habuit totum id quod ad substantiam præcepti necessarium fuit, neque id potuit excludi per intentionem audiendi ex deuotione & non ex præcepto, & solum illi defuit obedientia voluntatis: quare si hæc postea adueniat, satis erit: & hanc ait Suares esse communem opinionem in materia de legibus. Tertiò docet, si non adsit voluntas contraria præcepto, sufficit autem ad satisfaciendum præcepto voluntas audiendi Missam, etiamsi formaliter non intendat satisfacere præcepto. Omnis enim qui non excludit, censetur virtualiter habere voluntatem satisfaciendi præcepto, per actum cadentem sub præcepto. Vnde infert, eum qui mane audiuit Missam ex deuotione, & putauit non esse die# festi, licet postea id sciat, non teneri ad aliam Missam audiendam, sed ad summum ad volendum satisfacere ex præcepto per priorem actum, quamuis nec in rigore hoc sit necessarium, sed solùm, vt iudicet se satisfecisse præcepto. Hæc Suares.

Vazquez autem quæst. 100. art. 9. dub. 1. ait, non **[sect. 33]** esse necessariam scientiam præcepti, nec intentionem illud implendi: sed satis esse, si opus fiat scienter, & ex libera electione: lex enim Missam audie#di sufficienter videtur seruari, si audiatur Missa, vt debet audiri, scilicet tempore, & attentione requisita: scientia autem præcepti nihil refert, quia n# cadit sub præcepto, similiter nec intentio expressa satisfaciendi illi: nec officit habere expressam intentionem non satisfaciendi præcepto per tale opus: sicut enim nemo imponit sibi præceptum, ita nemo potest prorogare eius obligatione#, postquam adhibitum est opus præcepti: non ergo tenetur iterum Missam audire, vel alium habere actum, nisi fortè id vouerit. Hoc idem meritò tenet Valentia 2. 2. disp. quæst. 2. agens de recitatione horarum; nonnulli recentiores, quibus placet quidem primum, & ferè totum tertium dictum Suarez. Sed displicet, quod in secundo dicitur, necessariam esse illam voluntatem posteriorem satisfaciendi præcepto per priorem Missam; quia cùm iam homo fecerit totum, quod ei fuit præcept#, illa voluntas sequens, quæ in pr#cepto non est, nec est necessaria ad faciendum, quod ei præceptum est: nihil referre videtur, neque communis opinio hunc actum requirit, sed tantùm ait, illum non teneri ad audiendam aliam Missam, quia priore satisfecit præcepto, quia satisfecit intentio virtualis, interpretatiua, vel habitualis satisfaciendi illi: aliàs teneretur quis habere actualem intentionem satisfaciendi, & alioqui peccaret nisi ignorantia, vel inaduertentia naturalis illum excusaret: imo aliqui apertè dicunt, non esse necessariam posteriorem illam voluntatem satisfaciendi per priorem Missam. Si tamen aduertens esse festum, non **[210]** iudicet se satisfecisse præcepto: tenebitur audire aliam Missam. Sed non inde sequitur, teneri se ad iudicandum, se præcepto satisfecisse seu Missam audisse: ad tale enim iudicium non obligatur: licet eo secluso teneretur aliam Missam audire. Hæc sententia sumi potest ex D. Thoma 2. 2. qu. 104. ar. 3. ad secundum, dicente licet actus virtutis sit in præcepto, potest quis implere actum virtutis, non attendens ad rationem præcepti, & ex Soto 3. iust. quæst. 3.

art. 9, & lib. 10. quæst. 5. art. 5. circa finem corp. vbi ait præceptum audiendi Missam solùm obligare ad audiendum taliter, vt sit actus humanus: & Paludano 4. dist. 15. quæst. 5. nu. 24. vbi dicit requiri, quòd talis actus sit moralis, & non sufficere, quòd proficiscatur ex imaginatione: & sic potest intelligi Syluester verb. hora, quæst. 11. dist. 1. citans Paludanum, quamuis videatur fauere Ioan. Medinæ dicens, debere recitatione# horæ inchoari intentione formali virtuali, vel habituali satisfaciendi. Durand. 4. dist. 15. quæst. 12. loquitur, vt Paludanus expressius nostram opin. tenent.

Ad exemplum Ioannis Medinæ respondeo, non esse simile; quia is, qui dat aliquid animo explicito vel implicito tunc non soluendi, verè donat, donatione autem præsenti non extinguit antiquum debitum: at qui facit quod ei est iniustum, velit, nolit, extinguit obligationem pr#cepti. Sicut etiam præcepto eleemosynæ satisfit dando illam ex inani gloria reliquacumque alia intentione, & præcepto restituendi, restituendo quacumque intentione, imo restituendo sine libertate extinguit obligationem præcepti: quia iam dominus rem suam habet: vt rectè Sotus 2. iust. quæst. 3. art. 9. & Medina quæst. 100. art. 9. aliiq#ue recentiores. Sed hi omnes docent, si cui in pœnitentiam iniungeretur ieiunium, aut flagella, & inuitus priuaretur cibo vel vapularet, non satisfacturum, quia præcepta sunt de actibus, non de mera passione: aduerte quòd sicut potest satisfacere quis præcepto ignorans actum esse in præcepto, vel de præcepto non cogitans, ita potest satisfacere voto ignorans votum, vel de illo non cogitans, imo eodem actu potest quis sic satisfacere voto & pr#cepto, nimirum si non vouit multiplicare actus.

Sed dubitabis, an si quis inuitus, & reluctans, ac **[sect. 34]** vi præcisa audiret Missam, incurreret pœnas iuris impositas contra non audientes Missam in illo euentu. Sotus illo art. 9. Medina etiam quæst. 100. art. 9. & omnes recentiores, & Suarez supra putant, illum non satisfacere præcepto, sed teneri ad audiendum aliam Missam: quod si non faciat, putant communiter recentiores, incurrere pœnas iuris, verbi gratia, excommunicationem, si sub excommunicatione esset tunc præceptum audiendi Missam: & Bartholomæus Medina, proculdubio manere excommunicatum: quia non magis implet præceptum quàm ebrius, imò minus cùm habeat actum contratium: sed ebrius maneret excommunicatus, nisi aliam Missam audiret: ergo & ille: item, quia præceptum est de auditione libera, ille autem audit omninò inuitò: ergo non satisfacit præcepto: ergo incurrit pœnas non satisfacientium. Sotus tamen ait, quod non incurreret pœnas iuris: non loquitur consequenter. Victoria vt referunt quidam recentiores, censuit probabile illum satisfacere præcepto, quia modo humano assistit Missæ, nempe vtendo ratione, licet omnino inuitus.

De eo verò, qui non vi præcisa, sed metu assistit, Sotus & omnes dicunt satisfacere præcepto: quia liberè & voluntariè assistit: nam quæ metu fiunt, sunt verè, & simpliciter voluntaria.

Sed rogas, an qui dedit eleemosynas, ignorans **[sect. 35]** se habere debita incerta, quæ posset eleemosynis extinguere, illa extinguat, nec teneatur restituere: quidam affirmant, quia cuiusque intentio virtualis vel habitualis est, extinguere debita, & non donare, si debet, sed restituere, sicut quando egenti, vel perenti tribuit centum, ignorans vel non aduertens, quod illa illi debebat, non censetur donare velle, sed restituere: sed mihi res est satis dubia in vtroque exemplo: quia ille absolutè vult donare, licet non esset donaturus, si sciret debita: ergo verè donat: donatione autem non extinguitur debitum. Secus si formali, vel virtuali intentione generali, vel speciali vellet soluere, siquid fortè deberet. Sic si quis daret aliquid ei quem putauit gratum fore, licet postea sciat esse ingratum, non potest

vi, aut clam illud recuperare: quia absolutè sine vlla conditione donauit, vt communiter dicitur tract. de furto.

Rogas prætereà, an modus charitatis cadat sub præcepto Respondeo cadere sub præcepto charitatis; non sub aliis. D. Thomas, Medina, Vazquez & alij, quæst. 100. art. 10. Sotus 3. iust. quæst 3. art. 10. imò per actum, qui aliàs sit peccatum, potest satisfieri præcepto iustitiæ, misericordiæ, & similibus, vt ait Soto eadem quæst. art. 9. & similiter Medin. quæst. 100. art. 9. & Valentia disput. 7. qu. 8. puncto 2. vbi tractat, an modus virtutis, aut charitatis cadat sub præcepto.

SECTIO III. *Vtrum lex humana etiam ciuilis, possit omnes virtutis actus præcipere, & vitij prohibere.*

DIco primò, cuiuslibet virtutis aliquis **[sect. 36]** actus potest lege humana præcipi, &[1515] cuiuslibet vitij aliquis actus potest[1516] lege humana prohiberi: D. Thomas quæst. 96. art. 2. & 3. Caietanus, Conradus, Medina, & omnes recentiores ibi. Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 2. & 3. Valentia hic disp. 7. quæst. 5. punct. 7. Antoninus 1. part. tit. 17. cap. vnic. §. 4. Sayrus tomo 1. Thesauri. lib. 3. cap. 3. nu. 5. Nauarr. de redditibus quæst. 2. monito vlt. nu. 2. Sebastianus Medicis in repet. capit. erit autem lex, dist. 4. à num. 57. vsque ad 63. Azor lib. 5. cap. 5. quæst. 2. & 3. in 1. tomo. Molina tract. 1. de iust. disp. 1. Nauarra 2. de rest. cap. 3. à num. 113.

Et quidem, quòd singularum virtutum aliquem[1517] actum lex humana præcipiat, in Ecclesiastica, constat inductione: nam præcipit actum temperanti#, scilicet ieiunium; religionis, scilicet confiteri semel in anno, communicare in Paschate, vacare in festis ab operibus seruilibus, & Missam audire, fidem confiteri, iuramentum fidelitatis & obedientiæ præstare, vota implere, &c. iustitiæ, soluere decimas; pœnitentiæ, confiteri, & satisfacere; & sic de aliis. Ratio verò est, quia potestas Ecclesiastica intendit bonum spirituale totius Ecclesiæ, & illud iuuant, & interdum sunt necessaria singula genera, seu species virtutum.

De legibus autem ciuilibus quidam putant, so[1518]los iustitiæ actus præcipere posse: quod sentit Sarmientus lib. de redditib. part. 4. cap. 5. vbi ait, iure humano posse determinati diuinum quoad iusti-**[211]**tiam, non verò quoad charitatem, num. autem 6. ait, præceptum diuinum de abstinentia determinatum esse lege Ecclesiastica: ergo de sola lege ciuili sentire videtur, non posse determinare ius diuinum, nisi in materia iustitiæ. Sotus etiam 5. iust. quæst. 1. art. 7. §. vnde ad secundum, & Corduba lib. 2. quæst. 27. ad 4. 2. opinionis dicunt, neminem posse cogi, scilicet à Iudice vel legislatore ad id, ad quod non tenetur ex iustitia, sed ex charitate. Fauet D. Thomas q. 99. art. 5. ad primum dicens, moralia tantùm sunt lege determinabilia, in qu#tùm pertinent ad iustitiam: & fundari potest in l. hac lege. C. de pactis conuentis, in illis verbis: Quamuis enim bonum erat, &c. attamen conditores, quoniam legum æquitatis conuenit esse fautores: æquitas maximè propria est iustitiæ, vt ait Cicer. 1. de offic. num. 93. ergo. Fauet Augustinus ciuit. cap. 21. quatenus cum Scipione Africano significat, pacem, & conseruationem ciuitatis ex solius iustitiæ obseruatione pendere: nam sola illa potest legislator præcipere, quæ ad finem suæ potestatis necessaria sunt: ergo si solus iustitiæ vsus est necessarius ad finem potestatis ciuilis; solos actus iustitiæ pr#cipere potest.

Sed censeo cum D. Thoma & omnibus aliis pro conclusione citatis, etiam actus aliarum virtutum præcipere posse, & est sententia Aristot. 5. ethic. cap. 1. vbi iustum legitimum, id est, lege humana statutum, generalius esse dicit, quàm proprium iustitiæ debitum. *Nam leges,* inquit, *de omnibus dictant, coniectantes communem vtilitatem:* & postea in particulari declarat, præcipere ca, quæ[1519] pertinent ad temperantiam, m#suetudinem, fortitudinem & alias virtutes. Similia dicit cap. 2. & 1. mag. mor. cap. 34. & D. Thomas quæst. 94. art. 2. & & Plato 1. de legibus, sumitur etiam ex l. iustitia, ff. de iustitia & iure, §. *iuris præcepta sunt hæc, honestè viuere, alterum non lædere, ius suum vnicuique tribuere:* vbi glossa in verbo, honestè, explicat de honestate tum sumpta pro castitate, tum de honestate latiùs sumpta, ait enim; *Honestè, quantùm adse, quæ honestas circa matrimonia est:* infr. de ritu nup. l. semper, *& circa mores seruatur,* vt infrà, de tut. & curat. l. scire oportet, §. penult. *Adde hic, quod si sit meretrix, quæ velit venire ad habitandum in aliquo vico, vicini possunt eam repellere, ne alias inficiat: facit lex mimæ. C. de episcop. audient. secundùm Iasonem hic:* hactenus glossa, ergo leges ciuiles non solùm in materia iustitiæ: sed etiam castitatis, & aliarum virtutum disponunt. Quod etiam sumitur ex §. iuris præcepta instit. de iustitia & iure: vbi textus habet eadem verba, quæ textus superior, & glossa similiter: sed loco illius additionis ponitur alia in glossa huius 2. tex. Additio est huiusmodi. *Ideo dicit Angelus mulierem honestè viuere, quæ viuit secundùm mores loci, sed castè viuere non intelligi, quæ transit ad secunda vota, scilicet respectu mariti, vel filiorum eius, sed respectu aliorum secus:* in quo exemplo aliquid est reprehensione dignum. Ad rem tamen, ex his constat, leges ciuiles non solùm circa iustitiam, sed etiam circa castitatem, & alias virtutes versari posse: quod etiam sumitur ex dicto *§.* iuris præcepta vers. huius studij instit. & l. 1. ff. de iustitia & iure, vbi dicitur: *huius studij duæ sunt positiones, publicum & priuatum: publicum est, quod ad statum Reip. Romanæ spectat,* de quo iure publico glossa ibi ait, *consistere in sacris, in sacerdotibus, & magistratibus: ad quod multa congerit:* & Oroscius in illo §. l. 1. ff. de iustitia & iure, sacrorum nomine cæremonias intelligit ad religionis eultum pertinentes: & iure Romanorum in eo dicta erant de rebus diuinis, l. 1. ff. de interdictis, & l. 1. C. de summ. Trin. orthodoxa de Trinitate fides à populis amplecte#da decernitur. Castitatis intuitu, quàm clerici seruare tenentur, eisdem habitare cum fœminis interdicitur, l. eum qui. C. de episcop. & cleric. simonia prohibetur eod. tit. l. si quemque, & legib. veterum Rom. de temperantia, liberalitate, & magnificentia plura constituta esse, conspicimus apud Aul. Gell. 2. noctium Attic. cap. 24. ergo ad leges ciuiles pertinet præcipere aliqua ad religionem spectantia, vt sunt sacerdotes, & sacra: & ita extra Ecclesiam Christi & nunc, & olim Reges, de pertinentibus ad religionem disponebant: sed in Ecclesia post Christi aduentum pertinet ad sum[1520]mum Pontificem, non ad Reges, & Principes Christianos, nisi de consensu Pontificum, consentientium, vt Principes de religione aliquas leges fer#t in fauorem Ecclesiæ, & religionis Christianæ.

Probatur ratione: quia omnes virtutes morales sunt necessariæ ad conseruationem, augmentum, & bonum Reipub. & in primis de religione omnes Philosophi dixerunt: esse Reip. fundamentum, & firmamentum: de iustitia commutatiua, distributiua, vindicatiua, & legali per se constat, in qua Principes temporales non solùm pr#cipiunt actus debitos de iustitia, vt restitutionem & similia, sed etiam indebitos, vt emptiones, venditiones, vindicationes, seu punitiones, & alios contractus, & actus, in quibus exercetur iustitia, sed absolutè non erant debiti de iustitia. Interdum etiam est necessaria misericordia

& eleemosyna, præsertim erga infirmos vel detentos in carcere, & peregrinos, quam posset Rex præcipere. Fortitudinis actus maximè etiam sunt necessarij in Repub. & Principes præcipiunt illos, vt expectare & aggredi hostem, fortiter dimicare, &c. De castitate præsertim mulierum, de temperantia in cibis, & potibus, de moderatione in sumptibus funerum, vestium, famulorum, &c. expedit leges ferre, & de hospitalitate, de pietate erga parentes & filios, de gratitudine erga benefactores, & sic de aliis. Et sic disp. 3. sect. 1. diximus, legis humanæ effectum esse reddere hominem simpliciter bonum, ad quod re[1521]quiruntur omnes virtutes: ergo lex humana potest disponere in materia cuiuscumque virtutis. Quod verò dixit D. Thomas quæst. 99. art. 5. ad 1. moralia in tantum sunt lege determinabilia, inquantum pertinent ad iustitiam, de legali intellige, quæ actus virtutum omnium ad bonum commune ordinat: quam mirificè extollit Aristotel. 5. ethic. cap. 1. quæ interpretatio colligitur ex eodem D. Thoma ibi, & ex loco citato in nostra conclus. & ex 2. 2. quæst. 118. art. 4. ad secundum, vbi eleemosynam lege præscribi posse affirmat instante pauperum necessitate, & cum bonorum copia non necessaria diues abundat ad l. hac lege. C. de pactis conuentis. Respondeo licet Imperator debeat esse æquitatis fautor: tamen etiam debere esse fautorem aliarum virtutum, quantùm expedit bono publico.

Dices, vsum liberalitatis & magnificentiæ, eutrapeliæ, amicitiæ, & similium, non esse adeò necessarium Reip. nec priuatis: ergo non potest præcipi lege humana, præsertim quòd ex natura sua postulare videntur carentiam necessitatis, & obli-**[212]**gationis. Propter hoc dicunt aliqui, conclusionem posse limitari ad virtutes cardinales, & alias similes, quæ ad commune bonum necessariæ sunt; vel posse dici, quòd quamuis leges humanæ non possint præcipere tales actus; possunt tamen eis ponere modum, & mensuram, eaq#ue ratione esse materiam legis humanæ. Sed melius respondeo, in aliquo casu tales actus esse necessarios, vel valdè[1522] vtiles communi bono, & hoc satis esse, vt aliqu#do, licet rarius præcipi possint, verbi gratia, quod sint liberales, & magnifici cum Principibus vel Rebuspublicis, amicis, vel cum consanguineis, vel c# priuatis amicis, quòd inter illos fiant aliqua conuiuia, vel donationes, & munera in signum amiciti#, quòd sint ludi publici, & priuati ad recreationem populi, & hilaritatem ciuium, &c. Nulla est virtus etiam Theologica, cuius externos actus non possit lex humana aliquando iniungere.

Secunda pars conclusionis clara est: quia non **[sect. 37]** minus, imò magis necessarium est Reipubl. vitare[1523] malum, quàm facere bonum. Vnde primo loco[1524] poni solet Psal. 36. *Declina à malo, & fac bonum,* & Psal. 23. *quis ascendet in montem Domini, &c. innocens manibus, &c.* & Ierem. 1. *Ecce constitui te hodie super gentes & super regna, vt euellas, destruas, & disperdas, & dissipes, & ædifices, & plantes.*

Dices, actus vitiorum iam sunt prohibiti iure natur#: ideo non oportet prohiberi lege humana. Respondeo; prohibitio naturalis s#pe non est omnibus nota, & à cognoscentibus illam sæpe exterius negaretur, aut dissimularetur: ideo oportet eadem quæ sunt prohibita lege naturali, prohiberi lege humana, sicut Apostoli Act. 15. prohibuere fornicationem, quia naturalis malitia ipsius erat minus nota: sicut D. Thomas & alij, 1. part. qu. 1. & alibi etiam pro notis lumine naturæ fuisse necessarium Præterea etiam in illis, quorum malitia est notissima, necessarium fuit pœnas addere. Item expediens fuit, vt actus aliqui qui ex natura sua non erant vitiosi, redderentur mali obiectiuè, seu vitiosi per ipsam prohibitionem.

Dico secundò, lege humana non posse præcipi **[sect. 38]** omnes actus virtutum, nec prohiberi omnes actus[1525] vitiorum: ita D. Thomas, Caietanus, & alij relati in prima conclusione. Prima pars patet; non enim potest præcipi collectio omnium actuum studiosorum, quia quidam inter se pugnant, vt virginitas, & continentia cum actu matrimonij: & Deinde durissimum esset, ad totam collectionem inter se non pugnantium, obligare, vt est virginitas, aut perpetua castitas, seu continentia, paupertas, & similia, quæ sunt valdè difficilia, & propriè dicuntur consilia Euangelica: similiter nec ieiunare frequenter in pane & aqua, matrimonium contrahere, religionem ingredi, de necessariis ad conseruationem status, eleemosynam facere: quia lex humana debet esse moderata, & suauis, & de re mo[1526]raliter possibili; & non de rebus difficillimis, nisi in casu raro, quo essent valdè necessariæ ad c#seruationem Reipub. ob id posset Ecclesia præcipere confessionem, nisi à Deo fuisset præcepta, quia est difficillima: imò aliqua, licèt sint bona, & facilia, non possunt lege humana præcipi, quia sunt parum necessaria & vtilia, vel sine præcepto communiter fiunt, & ea præcipere esset onerare homines, & illaqueare conscientias absque necessitate, vel sufficienti causa: quamuis interdum si pr#ciperentur, factum teneret, & lex seruanda esset.

Et quamuis lex humana sæpe determinet diui[1527]nam, quoad tempus, modum, & alia: quæ non cadebant sub lege diuina: vt lex diuina præcipit confessionem, & communionem, & dari alime#ta Ministris Ecclesiæ: & lex Ecclesiastica determinat, vt c#fessio fiat singulis annis, communio in Pascha, & quòd in alimenta Ministrorum Ecclesiæ dentur decimæ: & similiter ius diuinum est, vt cultus aliquis Deo tribuatur: Ecclesia determinauit, vt ea ratione quibusdam diebus cessent opera seruilia & Missa audiatur. Ius diuinum pr#cipit temperantiam: Ecclesia illud determinauit ad ieiunia, & abstinentias certas in die veneris, sabbatho, quadragesima, &c. Tamen multa potest præcipere, quæ non sint determinationes iuris diuini, vel licet n# essent, quia mensura potestatis eius non pendet ex hoc, quod præcipiendæ sint determinationes iuris diuini, vel non, sed ex fine proprio, & ex qualitate subditorum, & ita poterit præcipere quidquid non sit malum, si moraliter sit necessarium, aut valdè vtile fini quem respicit, videlicet communi bono, vel temporali, vel spirituali, & accommodatum communitati suæ, & proportionatum cum eius viribus & facultate. Nec poterit quamcumque determinationem iuris diuini facere, vt quòd temperantia sit frequenter in pane, & aqua, quòd oratio longa flexis genibus vel brachiis admodum crucis expansis fiat, &c.

Secunda pars conclusionis, nempe quòd lex hu **[sect. 39]** mana non possit omnia vitia prohibere, explica[1528]tur, & probatur: bene posset lex humana simpliciter prohibere in genere omnes actus, qui sunt mali, & vitiosi iure naturali, sed hoc parum vtilitatis afferret, quia ea prohibitio generalis nullam nouam obligationem, saltem notabilem adderet, & sic parum conduceret ad impediendos tales actus, & idem esset de prohibitione particulari illorum actuum, quorum malitia iam esset omnibus nota. Tamen hæc omnia prohibere sub pœnis præsertim grauibus, & sollicitè illas exequi in delinque#tes non posset; nam quædam peccata sunt modica, & non perturbantia Remp. nec multùm noxia animabus, aut corporibus, vt mendacia iocosa, & officiosa, verba scurrilia, & lasciua, aspectus libidinosi, gestus immodesti, &c. quæ velle punire esset inutile, imò impossibile: aliqua vitia, licèt maiora, non punire, sed permittere expedit, vt maiora mala vitentur: Sic permittuntur meretrices, & deceptiones in emptionibus, & venditionibus

citra medietatem iusti pretij, quando non est taxatum pretium à Repub. & alia multa: vnde meritò Augustinus 1. de liber. arbitr. cap. 5. laudat Euodij sententiam, dicentis, multa meritò non puniri, sed permitti lege humana: quæ per diuinam prouidentiam puniuntur. Sanè lex accommodanda est Reipubl. 3. polit. cap. 7. & lib. 4. cap. 1. Cicer. 1. de offic. nu. 4. & ideò Arist. 7. polit. ait legislatorem debere subditorum ingenia inspicere, vt leges ferat illis accommodatas, ciuium autem ingenium maximè est ad vitia propensum, Genes. 8. *Sensus & cogitatio humani cordis in malum prona sunt*, & ideò Psal. 13. *abominabiles facti sunt in studiis suis: non est, qui faciat bonum*, &c. *omnes declinauerunt*, &c. ergo, non possunt omnia peccata hîc puniri, sic enim Respubl. ipsa breui deleretur: imò nec omnia vetari expedit, quia iuxta Ouid. 3. amoris: *Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata:* & iuxta Horacium lib. 3. carm. Ode 3. *Ardua omnia expetit gens humana*; *ruit per* **[213]** *vetitum nefas.* Accedit, quòd ex simplici prohibitione humana, iuxta Vazquez disp. 98. cap. 2. peccatum nouam haberet malitiam, licèt, vt credo, non specie distinctam, nec notabilem: non expedit autem omnium peccatorum augere malitiam: maximè quòd onere pressi, & iugo fatigati illud deponerent, & excuterent: vnde Principes veheme#ter emungentes, elicerent sanguinem. Prouer. 30. Quo spectat id Matth. 9. *Nemo mittit commissuram in vestimentum vetus: tollit enim plenitudine# eius à vestimento & peior scissura fit. Neque mittunt vinum nouum in vtres veteres,* &c. vbi Christus vult viuendi genus ad discipulorum captum & conditionem accommodandum, ne dum mala quædam impedire volumus, maiora sequantur, vt ex Euthymio & Thophylacto tradit Maldonatus ibi, sic etiam interpretator D. Thomas quæstion. 95. artic. 2. ad 2. Ambros. Genes. 8. vbi legimus *nequaquam vltra maledicam terræ,* lib. de Noe, cap. 22. legit. *Recogitans audaciam maledicere terram propter opera hominum, quia permanat cor hominis diligenter super mala, ab adolescentia sua:* & sic ait, & si vindicauerat in hominum genus: tamen cognouit, quia vindicta legis ad timorem proficit & cognitionem doctrinæ magis, quàm ad naturæ commutationem, quæ corrigi in aliqu. bus potest, in omnibus mutari n# potest. Vindicauit ergo Deus, quò timeremus; pepercit, vt rescruaremur. Vindicauit semel ad exemplum timoris; pepercit in reliquum ne dominaretur semper amaritudo peccati simul: quia si quis peccata cupiat sæpius vindicare, asper magis, quàm censorius habetur.

DVBIVM PRIMVM. *An paupertas Euangelica possit humana lege præscribi.*

SEd circa ea, quæ in priori parte secundæ con **[sect. 40]** clusionis dicta sunt, dubitatio oriri poterit de paupertate Euangelica, an humana lege præscribi possit. Pro isto dubio suppono 1. ex Epiphanio hæresi 61. Augustino hæresi 40. & epist. 89. qu. 4. & epist. 106. & Bellarmino 2. de Monach. cap. 8. Maldonato Matth. 19. vers. 21. aliisq#ue omnibus Theologis, paupertatem Euangelicam, qu# in omnium bonorum abdicatione sita est, non ad præcepta, sed ad consilia Christianæ perfectionis pertinere, Matth. 19. *Si vis perfectus esse, vade, vende quæ habes, & da pauperibus, & habebis thesaurum in cælo:* quo testimonio auctores memorati aduersus Pelagianos pugnant, & alios hæreticos, qui se Apostolicos nominabant, & aduersus Iulianum Apostatam & Caluinum, aliosq#ue nostræ tempestatis sectarios, qui paupertatem Euangelicam in præcepto esse affirmarunt:

suppono 2. paupertatem Euangelicam non esse prohibitam, vt putarunt Vviclef, & Lutherani apud Bellarminum suprà, contra locum illum Matthæi.

Hoc supposito quidam dicunt, paupertatem[1529] Euangelicam, quoties ad bonum Reipubl. vtile fuerit, posse humana lege præcipi: probant 1. ex D. Thoma quæst. 95. art. 3. dicente, *nulla est virtus, de cuius actibus lex præcipere non possit: non tamen de actibus omnium virtutum lex humana præcipit: sed solum de illis, qui ordinabiles sunt ad bonum commune:* ergo quando paupertas hæc ad commune bonum possit expedire, pr#cipi lege humana poterit. Confirmatur, quia ob propriam vel parentum culpam priuari potest quis lege humana omnibus bonis: vt docent Castro 2. de iusta hæretic. pun. cap. 11. Couarr. 2. varia. cap. 8. num. 1. ex l. quisquis, C. ad legem Iuliam maiestatis: vbi ob crimen læsæ maiestatis priuantur homines omnibus bonis, & de eorum filiis dicitur: *à materna, vel auita omnium etiam proximorum hæreditate, ac successione habeantur alieni*; *ex testamentis extraneorum nihil capiant:* sint perpetuò *egentes & pauperes.* Hoc idem decretum est, l. 2. tit. 2. part. 7. & de hæret. & eorum filiis, cap. vergentis de hæreticis. Secundò, quia seruis omnibus interdicta sunt rerum dominia. Quod enim seruus acquirit, non sibi, sed Domino acquirit, §. ex potestate, instit. qui sunt sui vel alien. §. item vobis, inst. per quas personas nobis acquit. vbi dicitur. *Ipse seruus, qui in potestate alterius est, nihil suum habere potest:* idem habetur l. acquiritur, ff. de acquirend. rerum domin. & l. neque placet, ff. de acquir. hæred.

Tertiò, quia etiam sine culpa per leges præscriptionis transferuntur rerum dominia, in c. tit. 23. de præscrip. longi temporis, & tit. 37. de quadrien. præscript. & tit. 39. de præscript. 30. vel 40. ann. & in Decretal. tit. 26. de præscript. & eam potestatem in Principe vel Repub. esse, docet Molina tom. 1. de iust. tract. 2. disp. 25. Suarez opus. 6. disp. de iust. sect. 1. num. 12. & sect. 4. nu. 6. Nauarrus 2. de rest. cap. 3. num. 116.

Quartò, quia bonum commune præferendum priuato: ergo. Si expediat communi bono poterit paupertas Euangelica, quæ est in consilio diuino, esse etiam in præcepto humano. Sed communis Theologorum, & vera senten **[sect. 41]** tia est, neminem humana potestate ad pauperta[1530]tem Euangelicam obligari posse: nam hæc consistit in abdicatione voluntaria ex voto, omnium rerum & facultatum, quas habet, vel habere quacumque ratione possit, ita vt ex voto vel sit inhabilis ad habendum proprium, & vtendum re vlla vt propria, vel saltem omninò impeditus, quæ paupertas maior, & strictior est, quàm seruorum (qui quidem ex voluntare dominorum, & aliis modis, aliquando possunt habere proprium) maior etiam est omni paupertate, quæ ob crimen læsæ maiestatis diuinæ, vel humanæ, imponitur, & ad bon# commune numquam potest esse necessaria, quin potius ad eam cogere aduersaretur bono c#muni: ergo non potest lege humana præscribi, vt nec status religionis, vel matrimonij, & alia difficillima: quæ voluntaria esse debent: nec expediret bono communi ad ea obligare: vnde numquam legimus ad eiusmodi obligatum esse quemquam: & Doctores agentes de iustitia, docent communiter extrahentem aliquem à religione etiam per vim & fraudem, non teneri seipsum pro illo religioni tradere.

DVBIVM SECVNDVM. *An virginitas sub præcepto humano cadere possit.*

VIrginitatem esse honestam, & virtute# præcel **[sect. 42]** lentem docent D. Thomas 2. 2. q. 152. art. 2.[1531] & 3. Ambros. de virginibus non longe à principio; & esse consilium Euangelieum late ostendit Bellarminus primo de monach. cap. 9. & 11. contra hæreticos Apostolicos, & Eucratitas, asserentes præceptum Eu#gelicum esse de virginitate & cœlibatu, vt testatur Augustinus, & Epiphanius citati dubio præced. & Ireneus lib. 1. cap. 30. & contra Iouinian. qui teste Hieron. 1. aduersus Iouin. & Aug. hæres. 82. asserebat nullum esse præceptum, **[214]** nec consilium virgintatis, aut continentiæ.

Has præcipi posse humana lege, probant aliqui: quia ob nonnulla crimina matrimonium interdicitur: ob incestum cap. 1. & 2. cap. transmissæ, & c. ex literis de eo qui cog. consang. & c. qui dormierit 32. quæst. 6. ob raptum sponsæ alterius cap. statutum 27. quæst. 2. ob vxoricedium, cap. interfectores cap. admonere, 33. quæst. 2. ob matrimonium scienter cum moniali contractum, cap. hi ergo, 27. quæst. 1. ob sacerdotis homicidium, cap. qui præsbyterum, de pœnit. & remiss. matrimonium etiam interdicitur ei, qui vt ab vxore separetur, filium illius ex sacro fonte suscepit, cap. dico, 30. quæst. 1. cum igitur hæc omnia nihil arduum contineant præter abstinentiam ab honestis matrimonij delectationibus, nam à reliquis lege naturæ continere nos, debemus: continentia Euangelica præscribi humana lege poterit; vnde gloss. cap. proposuisti, ver. de ea 82. dist. affirmat posse Pontificem pro sua absoluta potestate nonnullos obstringere ad seruandam continentiam, quamuis nullo continentiæ voto teneantur.

Communis tamen opinio, & vera est, nulla lege[1532] humana virginitatem aut continentiam Euangelicam præscribi posse: Probant aliqui ex sap. 8. ver. 21. *sciui quoniam aliter non possem esse continens, nisi Deus det.* Quod de continentia à voluptatibus carnis intelligit Augustinus 10. confess. cap. 29. & epist. 89. ad Hilarium quæst. 2. Prosper, primo de voc. gen. cap. 24. & lib. contra collatorem, cap. 16. D. Thomas, 2. 2. quæst. 156. art. 2. ad 1. Bellarminus sup. cap. 31. §. ille igitur, ergo non potest lege humana præscribi. Respondent aduersarij, non de sola continentia virginum, aut cælibum ibi esse sermonem, sed de continentia, vt coniugalem & vidualem complectitur: Salomon enim cuius sunt illa verba teste Nazianzeno oratione 49. & C#cilium Toletanum 17. cap. 5. & alij plures, quos refert Bellarminus supra, & primo de verb. Dei, cap. 13. non fuit virgo, aut cælebs; sed coniugatus, vt ex 3. Reg. 11. vers. 3. probat Bellarminus 2. de monach. ca. 31. sed coniugalis potest seruari per gratiam Dei, & ideò præcipi potest lege humana: ergo & cæteræ. Respondent etiam sapientem ibi non loqui de continentia à voluptatibus venereis, sed de continentia seu possessione sapientiæ: vt multi iuniores ibi exponunt, & colligitur ex eodem cap. vers. 18. & 19. & ex cap. 9. vbi sapientiam à Deo postulat &c. Sed iste sensus priori non derogat, iuxta quem cum continentia à voluptatibus venereis etiam c#iugalis difficilis sit, multò magis erunt reliquæ, præsertim voto confirmatæ, quia votum addit maximam religionis obligationem, quæ sine causa nec à Pontifice validè auferri potest: ergo continentia Euangelica, quæ votum includit, non potest humana lege præscribi, maximè cùm n#quam possit esse communi bono necessaria: secus impediri à matrimonio propter aliqua peccata, quod impedime#tum facilè potest à Pontifice remoueri, & non facit peccata contra castitatem grauiora. Confirmatur ex Ambrosio de virginitate supra, dicente. *Quis humano eam possit ingenio comprehendere, quam nec*

natura suis inclusit legibus: aut quis naturali voce complecti, quod super vsum naturæ sit? vbi velle videtur Ambrosius virginitatem nec lege naturæ, nec alia, quæ ex natura ortum ducat, absolutè præcipi posse: vnde libro de exhort. ad virg. non longè à principio, & refertur, cap. virginitas, 32. quæst. 2. ait, *sola est virginitas, quæ suaderi potest, imperari non potest:* & auctor serm. de assump. qui Hieronymo tribuitur, *profectò,* inquit, *in carne præter carnem viuere non terrena vita est*; *sed cælestis.* Potestas autem humana non se extendit ad vitam cælestem: ergo non potest virginitatem præcipere.

DVBIVM TERTIVM. *Vtrum status religionis humana lege præcipi possit.*

HInc patet à fortiori statum religionis huma **[sect. 43]** na lege præscribi non posse; cum vltra pau[1533]pertatem, & virginitatem, seu continentiam omnimodam, includat obedientiam, quæ quid illis difficilius est; & ita docet communis opinio, quæ confirmatur ex Ambrosio lib. de beata vita asserente, *voluntari# sibi militem eligit Christus:* vt ergo non cogitur quis à Christo ad statum istum, ita nec cogendus ab aliis est, quia communi bono id non expedit: vnde in Symbolo ab Eug. Papa coacto, & refertur cap. sicut 20. quæst. 1. *Sicut qui monasteria elegerunt, ab eis egredi non permit tuntur: ita hi, qui inuiti sine iusta offensionis causa, sunt intromissi, non nisi volentes teneantur*; *quia quod non petunt, non obseruant*: *Ideóque tales considerandi sunt magis peccata committere, quàm plangere, sicut in decreto sanctissimi Leonis Papæ continetur:* & Nicol. Papa, cap. præsens 20. quæst. 3. interdicit, ne ad monasticam disciplinam inuitus aliquis assumatur. *Quod enim quis non eligit, neque optat,* inquit Pontifex, *profectò non diligit: quod autem non diligit, facilè contemnit,* &c.

Sed aliqui oppositum ostendere conantur: quia[1534] olim ob nonnulla delicta delinquentes, ad pœnitentiam monasterio tradebantur, cap. sicut, cap. si ilie 50. dist. cap. dictum, cap. siquis clericus 81. dist. cap. de lapsis, 16. quæst. 6. & nonnunquam pro tota vita, vt in 6. Syn. Aurel. relata dicto, cap. siquis clericus: ergo etiam licebit ad professionem religiosam obligare. Sed hoc argumentum inane est, quia professio religiosa longe est difficilior, & magis voluntaria esse debet: & numquam ad bonum commune potest esse necessaria; secus punire delicta perpetuo carcere religioso: vnde etiam non procedit aliud argumentum, scilicet non solum laici, sed etiam clerici interdum pro bono communi tenentur pugnare, vt docent Caietanus 2. 2. qu. 40. art. 2. §. ad hoc dicitur, Molina tom. primo de iust. tract. 2. disp. 108. Nauarra alios recens. 2. de rest. cap. 3. à nu. 113. ergo & pro bono communi tenetur aliquis religionem ingredi. Nego consequentiam, quia religionis professio numquam potest esse necessaria ad bonum commune: & quando esset necessaria, verbi gratia, cùm non possit esse pax, & securitas in regno, nisi Rex vel eius successor religionem profiteatur, & alij regnum relinquat, ex lege naturali teneretur homo religionem profiteri, & ideo ex sola lege humana numquam potest ad religionem obligari. Matrimonium autem etiamsi liberum esse debeat, cap. cum locum, cap. gemma de sponsalib. Sicut tamen professio cap. 1. & c. sicut tenor de regular. quia est[1535] minus difficile, & potest esse magis necessarium, Princeps posset interdum ad illud obligare, & compellere, vt cum aliis docet Sanchez tom. 1. de matrim. lib. 2. disp. 3. nu. 4. & lib. 4. disp. 22.

[215] DVBIVM QVARTVM. *Possitne publica sacramentalis confessio lege humana præscribi.*

DE lege politica clarum est non posse, quia sa **[sect. 44]** cramentalis confessio ad salutem spiritualem[1536] instituta est à Christo, vt liquet ex Tridentino sess. 14. can. 6. potestas autem politica in spiritualibus & sacris non disponit. De Ecclesiastica verò nonnulla est difficultas: quia Tridentinum eadem sess. cap. 5. solùm dicit, *non satis consultè* (id est prudenter) *humana aliqua lege præciperetur, vt delicta præsertim secreta, publica essent confessione operienda*: posset igitur lege id præcipi, licet non satis prudenter, & Origenes hom. 2. in Psal. 37. si intellexerit, & prouiderit sacerdos, talem esse languorem tuum, qui in conuentu totius Ecclesiæ exponi debeat, & curari, ex quo fortassis & cæteri ædificari poterunt, & tu ipse facilè sanari; multa hoc deliberatione, & satis perito medici illius consilio procurandum, & Cassiodor. 9. Tripar. cap. 35. *Quoniam omninò non peccare diuinum, & vltra humanam naturam esse cognoscitur: peccantibus autem pœnitentiam agentibus veniam Deus dare præcipit: qui verò confiteri refugiunt, maius peccatorum onus requirunt, propterea visum est antiquis Pontificibus, vt velut in Theatro sub testimonio Ecclesiastici populi peccata pandantur:* & Leo epist. 78. aliàs 80. ad Episcopos Campaniæ, nonnullos refert Epifcopos, qui omnia peccata pœnitentium per libellum in Ecclesia recitare volebant.

Dico tamen, nulla lege humana etiam Ecclesia[1537]stica posse publicam sacrame#talem confessionem pr#scribi, Suarez 3. part. tom. 4. disp. 21. sect. 2. nu. 6. Valentia 3. part. disp. 7. quæst. 11. ponct. 1. §. quomodo debeat confessio esse secreta. Nauarrus cap. 23. nu. 38. Soto 4. dist. 18. quæst. 1. art. 1. imò vniuersè tradit confessionem sacramentalem humano præcepto præcipi non posse: Probatur ex Leone sup. cap. 20. asserente, *illam etiam contra Ecclesiasticam regulam præsumptionem, quam nuper agnoui à quibusdam illicita vsurpatione committi, modis omnibus constituo submoueri de pœnitentia scilicet, quœita à fidelibus postulatur, ne de singulorum peccatorum genere libellis scripta professio publicè recitetur, cùm reatus conscientiarum sufficiat solis sacerdotibus indicari confessione secreta.* Quod non ita intelligas, vt Apostolica regula publicam confessionem prohibeat, nam iustis de causis, quas recenset Tridentinum sect. 14. c. 5. licitum est, & à Christo non interdictum, vt idem Concilium dicit, & Suarez sup. n. 9. alios referens: sed vt Apostolica regula scripta, vel c#suetudine tradita prohibuerit ad tale# confessione# obligare: & ideo Leo præceptum confessionis publicæ, præsumptionem contra Apostolicam regulam esse dixit. Addit Leo sup. & refertur: cap. quamuis plenitudo, de pœnit. dist. 1. *Quamuis plenitudo fidei videatur esse laudabilis, quæ propter Dei timorem apud homines erubescere non veretur: tamen quia non omnium huiusmodi sunt peccata, vt ea, quæ pœnitentiam poscunt, non timeant publicare: remoueatur tam improbabilis consuetudo, ne multi à pœnitentiæ remediis arceantur. Dum aut erubescunt, aut metuunt inimicis suis sua facta reserare, quibus possunt legum constitutione percelli.* Ecce illam consuetudinem improbabilem appellat Leo, quia nimirum est etiam contra legem naturalem, cui præualere consuetudo non potest, secus contra legem humanam, quia ipsa est velut lex cap. consuetudo, dist. 1. vnde nec Papa nec Concilium possunt ad publicam confessionem sacramentalem obligare: cuius ratio, & summa rei difficultas, & modica vtilitas: imò nec secretam confessionem præcipere possunt, nisi esset iam à Deo præcepta: quare errarunt maximè Caluiniani,

& Petrus Oxomen. apud Bellarminum 3. de pœnit. cap. 11. dicentes, sacramentalem confessionem ex humana institutione manasse. Confirmatur: quia non potest Ecclesia pr#cipere vt subditus seipsum infamet, maximè per confessionem sacramentalem, cùm ad bonum commune satis esset alia confessione delictum manifestare. Nec obstat Tridentinum in contrarium citatum, imò fauet, vt ait Suarez sup. nu. 6. lex enim inconsulta & imprudens, non esset vera lex, neque obligaret. Origenes verò loquitur de confessione non sacramentali, facta pro arbitrio pœnitentis, & consilio confessoris, audita prius confessione sacramentali secreta. Historia verò illa Cassiodori aliter à Nicephoro, & Sozomeno narratur: lib. enim 12. cap. 28. ait, graue autem Episcopis, qui proximè post Christum fuere, visum est, in media plebe velut in Theatro noxam confiteri. Sed quia Bellarminus 3. de pœnit. cap. 14. non leuibus argumentis ductus Cassiodori lectionem probat. Respondeo Cassiodorum disserere de publica peccatorum confessione, quæ sacramentalis non erat, & ad consilium sacerdotis pro voluntate pœnitentis de nonnullis peccatis interdum fieri solebat.

SECTIO IIII. *An lex humana possit aliquos actus indifferentes præcipere, aut prohibere, id est, nec bonos nec malos ex genere suo.*

PRo parte negante argumentor pri **[sect. 45]** mò, quia ad indifferentia non potest[1538] quis obligari voto, aut promissione: ergo nec lege: quia eadem est ratio, maximè cum votum sit lex priuata, quam homo sibi imponit. Secundò, quia lex so[1539]lùm potest præcipere honesta, & consentanea rationi, sed indifferentia non sunt huiusmodi: ergo. Tertiò si indifferentia possent prohiberi, maximè quando bono communi nocent, vel nocere possunt, quia lex respicit bonum commune: sed hoc non, quia interdum actus de se bonus & honestus, nocet bono communi, tamen nec tunc prohiberi potest: ergo neque indifferentes, quando nocet communi bono, prohiberi potest.

Pars tamen affirmans est communis, certa, & **[sect. 46]** perspicua, de qua Valentia disp. 7. qu. 5. ponct. 7. in[1540] fine, quamuis D. Thomas quæst. 92. art. 2. de indiffere#tibus solùm dixerit permitti, quod verum est, si secundum se præcisè considerentur, vt media tamen ad bonum commune præcipi possunt, & vt noxia prohiberi, quod enim secundum se est indifferens, potest esse vtile ad honestum finem, & sic inducere honestate#, potest etiam obesse communi bono, & vt sic potest prohiberi, & reddi malum: imò si infallibiliter inferat commune damnum, etiamsi non prohibeatur lege humana, erit malum ex circunstantia euentus, & vitandum: vn[1541]de quando est periculum, licet non sit infallibile euenturum malum, quod imminet, prohiberi solet: imò bonus actus propter aliud bonum maius, **[216]** cui est in compatibile, potest prohiberi, vt sunt prohibita ieiunia communia in die dominica propter meliorem representationem lætitiæ resurrectionis Christi, & peccarent Episcopi, si illa die ieiunium iniungerent fidelibus.

Similiter actus indifferens ex se, si est necessarius aut vtilis ad bonum finem, potest cadere sub voto. Imò, & omissio actus indifferentis, aut etiam boni impedientis maius bonum, potest cadere sub merito.

Et quamuis legislator non intendat actu illum finem bonum, ratione cuius indifferens obiectum præceptibile est, lex obligat, quia ex se est vtilis ad talem finem, licet legislator

ipsum non intendat. Subditi etiam præcepto satisfacient, faciendo quod præcipit, licet non eo fine, sed alio, siue bono siue malo id faciant: vt docet D. Thomas quæst. 100. art. 9. & omnes recentiores ibi, Sotus 2. iust. quæst. 2. art. 9. & 10. & 4. dist. 13. quæst. 2. Nauarrus c. 21. n. 7. Sebastianus Medicis repet. c. erit autem lex dist. 4. n. 63. & alij c#muniter. Nec enim legis[1542]lator humanus intendit obligare ad operandum hac vel illa intentione: imò nec potest, vt constat ex dictis sectione prima; nec potest prohibere, vt actus fiat hac vel illa intentione, etiamsi alioqui sit mala, nec punire pro illo actu, ex eo quòd fiat illa intentione, licet possit non punire actum alioqui malum, nisi quando fit illa intentione.

Vnde falsa est opinio asserentium non impleri legem humanam, nisi actus fiat recta intentione: pro qua opinione refertur Dionysius Cistertien. 1. dist. 17. art. 3. & Antoninus 2. part. tit. 3. cap. 10. §. 2. qui exemplum ponit in præcepto audiendi Missam, quod negat ab eo impleri, qui turpi inte#tione, vel ex odio, vt ibi de inimico vindictam sumat, Ecclesiam adit, etiamsi integram Missam voluntariè, & attentè audiat. Ratio eius est, quia lex præcipit actum bonum, ille autem actus non est bonus, item lex præcipit cultum Dei: ille autem actus non est cultus, sed offensa Dei.

Sed his rationibus facilè occurritur, nam lex præcipit actum bonum ex se, vitiantur autem mala circunstantia: sed qui illam apponit, facit quod ei præcipitur, ideo præceptum integrè implet, licet malè, & ille actus audiendi Missam cultus Dei est, si homo velit assistere, vt c#teri Christiani formali vel virtuali voluntate offerendo sacrificium Deo per sacerdotem, siue hoc velit malo fine, siue bono. Contingere enim potest, vt malo fine ingressus sit, & maneat in Ecclesia; bono autem fine exhibendi cultum Deo, audiat sacrum: sed demus malo fine velle talem cultum, adhuc satisfacit præcepto.

Sed rogas, quidnam sibi velint Caietanus qu. **[sect. 47]** 100. art. 9. Azor to. 1. lib. 5. cap. 5. quæst. 2. Sotus, & alij suprà, & alibi dicentes legem constituere actum in specie virtutis? Respondeo velle, quòd in actum ponitur obligatio illius virtutis, in cuius materia versatur: ita vt omittere illum actum pertineat ad vitium oppositum tali virtuti, qua ratione violare ieiuni# est contra virtutem temperantiæ, pollutio vel effusio humani sanguinis in Ecclesia, contra religionem, &c. efficere autem actum præceptum pertinebit ad virtutem, cuius honestas in eo intendatur, & propter se ametur, vt latè tractatur de bonitate, & malitia humanorum actu#, & tract. de peccatis: vbi etiam alia maior difficultas est, quando actus qui præcipitur, vel prohibitur, non pertinet magis ad vnam materiam, quàm ad aliam, nec ad honestarem, vel turpitudinem vnius virtutis, vel vitij, quàm alterius, ad quod vitium pertinebit violatio illius pr#cepti affirmatiui, vel negatiui: & quando lex vnum tantùm finem respiceret, non est tanta difficultas, quia dici potest pertinere ad vitium contrarium virtuti respicienti per se, & intendenti tale bonum: sed summa difficultas est, quando præceptum respicit diuersos fines ad varias virtutes spectantes, vt si religioso prohibeatur exitus à monasterio propter periculum fornicationis, homicidij, furti, simoniæ, &c. dicere enim, exitum habere tot malitias, specie distinctas, quot sunt fines legis, & eas omnes interrogandas à confessario, & explicandas à pœnitente, videtur durum, & insuetum: non est autem maior ratio de vna, quàm de alia: ergo vel ab omnibus vel à nullo illorum finium speciem capit. Ego credo, à nullo specificari, sed actum tunc solùm esse contrarium virtuti obedientiæ, non tamen ita directè & formaliter, sicut quando violo præceptum ex sola libidine libertatis à lege, & quia dedignor subesse, & subijci alteri.

Posset etiam hîc qu#ri, an lege humana possint præcipi actus indifferentes, id est, non præcepti nec prohibiti à Deo, in quo sensu h#c quæstio tractatur disp. 10. sect. 1.

SECTIO V. *An legis canonicæ, & ciuilis, eadem sit materia.*

RAtio dubitandi est, quia vtraque, vt **[sect. 48]** vidimus sect. 2. versatur circa materias omnium virtutum: ergo ex parte materiæ non differunt. Nec verò id est necessarium ad earum distinctionem: nam diuersæ facultates circa idem versari solent sub diuersa ratione, vt intellectus versatur circa omne ens sub ratione veri, & voluntas sub ratione boni: & Physicus probat rotunditate# terræ vno modo, Astrologus alio: & videmus aliquas causas esse mixti fori, & à præueniente iudicari, si[1543]ue ille sit Ecclesiasticus, siue sæcularis Iudex: & inter sæculares iudices aliquando in populo sunt duo æqualis potestatis, ad quorum quemlibet potest causa deferri, & ab illo iudicatur. Sic ergo possemus imaginari potestatem ciuilem, & Ecclesiasticam habere eandem materiam, sed in ea disponere potestatem politicam, cùm expedit ad finem temporalem, & Ecclesiasticam, cùm expedit ad finem spiritualem. Vnde videmus vtrámque versari circa matrimonia, iuramenta, vsuras, & similia, & quod difficilius videtur, in Codice Iustiniani habentur leges de Episcopis, clericis, Monachis, Ecclesiis: quæ materiæ videntur maximè propriæ legum Canonicarum: nulla igitur est materia propria legum canonicarum. Accedit, canones ipsos disponere, aliquando leges ciuiles posse vim habere in foro Ecclesiæ, c. certum cum aliis, dist. 10. & cap. 1. de noui oper. nunciat. & de legibus canonicis non est dubium, quinetiam circa personas sæculares, & in temporalibus disponere possunt in ordine ad spiritualem: ergo etiam ciuiles possunt disponere de personis, & rebus spiritualibus in ordine ad finem temporalem.

Respondeo tamen, materias proportionatas,[1544] quodammodò diuersas habere; nam in artificialibus, moralibus, & naturalibus frequens est, facultates diuersas similiter versari circa diuersas ma-**[217]**terias, maximè si sunt diuersi ordines, sicut potestas ciuilis, & Ecclesiastica: quia vna est materialis, & naturalis: altera ciuilis, & spiritualis: item vbi sunt opera valde distincta, & ad distinctos fines facta, materia ex qua, & circa quam solet esse diuersa: quidam laborant in ferro, alij in ligno, alij in auro, alij in argento; vnde quidam sunt fabri ferrarij, alij lignarij, argentarij, aurarij, &c. ergo cùm finis harum facultatum ferendi leges valde diuersi sint, & leges ipsæ sint valde diuersæ, materia circa quam versantur, saltem communiter & per se loquendo, debet esse valdè diuersa. Prætereà intra latitudine# legum temporalium iuxta diuersos fines solent materiæ esse distinctæ, & ita distinguitur ius militare à iure proprio ciuitatis, vt fignificauit Isidor. 5. Etymolog. cap. 7. & habetur. c. ius militare dist. 1. sumitur ex Aristo. 7. polit. cap. 8. & 9. Platone 2. de Rep. & 8. de legibus: ergo à fortiori in præsenti: & ita doctores tanquam in re certa conueniunt, materias harum legum, & facultatum diuersas esse, & ideò aliquando dicunt legem aliquam ciuilem, vel etiam Ecclesiasticam, nullam esse, quia mittit falcem in messem alienam, in quam non habet iurisdictionem, sed in modo explicandi differunt.

Et in primis cauendus est vel error, vel modus **[sect. 49]** procedendi quor#dam, qui modò politici dicun[1545]tur, & Atheistæ esse solent, aut Dei prouidentiam, aut animæ immortalitatem negare, qui de iustitia legum non curant, & modò Principes eis indigere videantur ad sui status, vel Reip. in temporalibus conseruationem, & augmentum. Quorum vel error, vel praxis suaderi potest, quia leges ciuiles interdum fouent, vel iustificant actus prauos, propter temporalem commoditatem: vt in l. dolo. C. de inutilib. Stipul. sustinetur contractus dolo factus, & §. 1. insti. de actionib. admittitur actio aliàs iniusta, & ita loquuntur etiam n#nulli iurisperiti, vt videre licet apud Couarruniam Reg. peccatum

parte 2. §. 6. nu. 3. & Reg. possessor parte 1. *§*. 1. nu. 1. 5. Item contractus factus contra legem approbari videtur l. pacisci. ff. de pactis.

Hæc praxis, aut doctrina reijcienda est omninò:[1546] nam de ratione legis est, esse honestam seu honesta iubere, qualia sunt omnia, quæ ex se sunt indifferentia, quando conducunt ad conseruationem, aut augmentum Reip. seu boni communis, vt patet ex prima disp. vbi vidimus legem iniustam, legem non esse: quia nequit obligare: tradit Aug. 1. de lib. arb. cap. 5. & iniusta est, ac proinde nulla, quæ est lata ab inferiori contra legem superioris. ca. super his, de maior. & obed. Clem. ne Romani, de elect. c. qui resistit. 11. quæst. 3. l. 2. C. de officio Præfecti prætor. l. cassa. C. de sacrosanct. Eccles. ergo si Princeps aliquid statuat contra legem Dei, constitutio etit nulla, quia Deus superior est. Hoc ipsum docent. l. 1. cum aliis. ff. de iust. & iure: & toto tit. de legib. vnde l. hac lege C. de sacrosanctis Eccles. C. de pactis conuentis, dicitur, *conditores legis, æquitatis conuenit esse fautores.* Nec leges ciuiles in con[1547]trarium adductæ quicquam probant; nam & si aliquando sustinent aliquid minùs iustum, non est præcipie#do, sed permitte#do iusta de caussa. Neque dolosè factum sustinent, vt effectum suum consequatur, nam potius est regula iuris, *dolus & fraus nemini debent patrocinari:* sed volunt contractum dolo factum, non propria læsi, sed iudicis auctoritate rescindi: quod ad pacem Reip. & maiores fraudes vitandas c#uenit. Hac ratione concedunt actionem ciuilem ex vi talis contractus, quia generaliter oportet concedi in contractibus humanis: nec poterat ille excludi, ne iudicium eius committere contrahenti pr#tendenti se esse læsum, qui mentiri, aut falli potest. Concessio autem huius actionis, licèt obliget Iudicem ad admittendam actionem, tamen dolosum non excusat, & malè agit litem mouendo aduersus alium, cui ne damnetur iniustè, datur exceptio doli. Vnde nihil iniquitatis lex illa continet. Nec alia lex adducta approbat contractum factum contra legem: sed contra formam legis, quando contrahentes volunt cedere iuri sibi concesso per talem legem: quod possunt facere, quando lex respicit primariò & immediatè commodum illorum, nec ex eo quòd alia forma seruetur consensu partium, derogatur bono communi.

Lex ergo canonica & ciuilis c#ueniunt in hoc, **[sect. 50]** quòd est versari circa materiam honestam vel de[1548] se, vel ratione finis, ad quem conducit. Discrimen autem ex parte materiæ inter eas meritò constituunt aliqui hoc modo, vt materia legis canonicæ sit spiritualis, ciuilis verò temporalis: adducunt Canonistas, cap. Ecclesia sanctæ Mariæ, de constit. Legistas, l. omnes populi, ff. de iust. & iure, & sumi putant ex cap. bene quidem, cap. si Imperator, cap. duo sunt, 96. dist. cap. quoniam, dist. 10. cap. solitæ, de maior. & obedien. & rationem assignant, quia omnis potentia debet habere materiam sibi proportionatam, & nulla potentia excedit suos limites: potentiæ autem spirituali materia spiritualis proportionata, & accommodata est: & temporali temporalis, &c. vtraque autem potestas (inquiunt) versatur circa aliquos actus omnium virtutum, sed non circa eosdem: nam in materia virtutum duo sunt, nempe actus virtutum, & res circa quas versantur, vel ad quas pertinent, vt est persona operans, vel materia, aut persona, circa quam fit operatio: actus virtutis est proxima materia legis pr#ceptiuæ: actus verò vitij est proxima materia legis prohibitiuæ, & ratio legis punitinæ: remota autem est res, vel persona, circa quam exercetur actus virtutis, vel vitij, aut punitio. Materia proxima legis canonicæ, primaria, seu præcipua, est actus supernaturalis, vt actus fidei: ideo omnes leges, quæ pertinent ad fidem, seu causas, & negotia fidei, sunt canonicæ, quia tota illa materia spiri[1549]tualis est.

Deinde in eodem ordine collocantur actus sacramentorum, quia illa etiam supernaturalia sunt. Vnde & contractus matrimonij qui secundùm se est contractus naturalis, & alioqui ad ciuilem potestatem spectans, propter eleuationem ad esse sacramentale (nam inter Christianos semper est sacramentum) pertinet ad leges canonicas. Idem est de sacramentalibus omnibus, & de consecrationibus, & benedictionibus Ecclesiarum, altarium ornamentorum, virginum, Abbatum, Abbatissarum, de templis, & aliis locis sacris, & piis, de Episcopis, clericis, religiosis, beneficiariis, officiis, & beneficiis Ecclesiasticis, de bonis Ecclesiarum, & religionum, hospitalium, piarum congregationum, & confraternitatum, de officio diuino, de libris canonicis, de reliquiis & veneratione Sanctorum, de eorum canonizatione, de votis, & iuramentis, de censuris, & pœnis Ecclesiasticis, de irregularitatibus, de impedimentis matrimonij, de iure patronatus, de foro Ecclesiastico, de crimi-**[218]**nibus personarum Ecclesiasticarum, de quibus quo iure sint exemptæ à Principibus, & iudicibus sæcularibus: & quomodo, exponetur inferius. Imò quia omne vitium, & peccatum, quatenus auertit à supernaturali fine, & est contrarium gloriæ, & honori Dei, & saluti spirituali animæ, pertinet aliquomodo ad legem canonicam, si externa sint, & expediat de illis leges ferre, & pœnis Ecclesiasticis punire: vt si Principes temporales in hoc essent remissi & negligentes.

Materia autem legis ciuilis sunt omnes actus **[sect. 51]** morales, qui ad humanam societatem naturaliter[1550] necessarij sunt, præter eos, qui ad cultum Dei spectant, qui olim etiam ad Principes temporales pertinebant, sed Christus sacerdotalem potestatem independentem à regali instituens, hanc potestatem sacerdotalem à Principibus sæcularibus abstulit, & nec per se nec per alios auctoritatiuè possunt in rebus, & negotiis sacris disponere.

Et quod diximus, omne peccatum, quatenus con[1551]cernit salutem animæ, esse materiam iuris canonici, & sub ea ratione leges ciuiles canonicis subordinari, docent Iurisperiti vt ex Bartolo, & aliis videri potest Fortunio tract. de vltimo fine vtriusque iuris, num. 151. vnde sicut in naturalibus potentia superior interdum versatur circa totam materiam inferioris sub altiori ratione, & prætereà circa aliam excellentiorem, vt patet de intellectu respectu sensuum: ita lex canonici versatur circa totam materiam iuris ciuilis, & circa aliam altiorem: & in primariis materiis differentia est, nam principalis materia legis ciuilis, & magis per se intenta est, quæ pertinet ad iustitiam humanam; legis autem canonicæ, ad fidem, & religionem: nam ferè reliqua ad hanc refert.

Et interdum duæ leges, vna canonica, & alia ci[1552]uilis concurrunt in eadem materia, idem disponentes ob varios fines, vt etiam quædam delicta sunt mixti fori, & in eis datur locus præuentioni: nec mir#, quia idem delictum potest perturbare Remp. Ecclesiasticam, & sæcularem: & Pontifex non solùm potest declarare aliquam materiam esse canonicam, sed etiam facere eam merè canonicam, vel mixti fori. Patet ex vsu: sic enim personæ clericorum & religiosorum exemptæ sunt, non iure diuino, sed per potestatem canonicam, vt infrà dicemus. Vide Couarruuiam in practicis cap. 31. Sotum 4. distin. 25. quæst. 2. art. 2. Victoriam relect. 1. de Ecclesia.

Ratio est, quia potestas canonica est superior, & in ordine ad suum finem potest disponere de inferiorum materia, prout expediens fuerit: ergo multò magis potest sibi appropriare materiam communem, si ad decentiam rerum sacrarum iudicauerit oportunum.

Leges verò, quas de Ecclesiis, Monachis, Epi[1553]scopis, & clericis fecit Iustinianus, fortè latæ sunt priùs, quam person# clericorum, & Monachorum: & earum bona & causæ essent exemptæ à potestate ciuili: quod si ita est, in principio valid# fuerunt, & ita referuntur à Gregorio, & aliis Pontificibus cap. nulli 16. quæst. 3. cum similibus. Potuerunt etiam fieri, non tam ad obligandos, vel cogendos Ecclesiasticos, quàm ad dirigendos, & cogendos iudices sæculares, ne se intromitterent in causas Ecclesiasticas, & vt opem ferant Ecclesi#, si eorum ope & auxilio Ecclesia velit vti. Nunc verò leges illæ tantùm sunt validæ, quatenus per Ecclesiam sunt recept#, seu canonizat#: vide Rebuffum tract. de nominationibus quæst. 5. num. 17. vel quia Ecclesia vult leges ciuiles obseruari etiam in foro Ecclesiæ, vbi canones nihil disponunt, & materia est accommodata. Quod sumitur ex cap. è capitulis cum aliis dist. 10. & c. 1. de noui oper. nunciatione, vbi Panormitanus num. 9. Innocentius cap. siquis presbyterorum de rebus Ecclesi# non alien. num. 18. & alij communiter cap. Ecclesia S. Mariæ, de constit.

10

[219] DISPVTATIO DECIMA DE OBLIGATIONE LEGIS HVMANAE.

Quæstio nonagesimasexta de potestate legis humanæ.

Articulus 1. *Vtrùm humana lex debeat poni in communi.*

Artic. 2. *Vtrùm debeat omnia vitia cohibere.*

Artic. 3. *Vtrùm omnium virtutum actus habeat ordinare.*

Artic. 4. *Vtrùm imponat homini neceßitatem, quantum adforum conscientiæ.*

Artic. 5. *Vtrùm omnes homines legi humanæ subdantur.*

Artic. 6. *Vtrùm subdito liceat præter verba legis agere.*

SECTIO PRIMA. *An lex humana obliget in foro conscientiæ, & sub culpa interdum mortali, etiam ad ea, quæ iure diuino non continentur.*

FOrvm prima significa **[sect. 1]** tione locus est, quò res[1554] venales afferuntur, & secundùm aliquos à ferendo dictum est: secundùm alios verò, quia in foribus ciuitatis, emporia, & n#dinæ à mercatoribus celebrabantur. Hinc locus, in quo publica iudicia exercentur, forum appellatum est, vt traditur à Cicerone variis in locis, quæ apud Nizolium, & Thesaurum Ciceronis videri possunt: & ab Isidoro 5. ethymol. cap. 2. & lib. 18. cap. 15. & refertur in cap. forus de verb. signific. (quibus in locis forus masculinè vsurpatur: quo etiam in genere accipitur à Lucillio, lib. 3. & à Victorino lib. de Orthographia, vt Isidorum propugnans obseruat Grial. in Schol. ad 1. citatum Isidori testimonium) olim enim iudicia ad fores ciuitatis exercebantur, vt neque agricola ad causam veniens frequentia ciuitatis, & nouo tetreri aspectu: neque habitator vrbis longè

ab illa recedere cogeretur. Quod obseruauit Hieronymus in id Amos 5. vers. 10. *Odio habuerunt corripientem in porta:* & in id Zachar. 8. vers. 16. *Veritatem, & iudicium pacis iudicate in portis vestris.* Gregorius 21. moral. cap. 14. Ribera, Amos 5. ver. 10. Pineda, Iob 5. vers. 4. & cap. 19. vers. 7. & apertè colligitur ex Genes. 4. vers. 7. *Nonne, si bene egeris recipies: sin autem male, statim in foribus peccatum tuum aderit,* id est, vt interpretatur Paraphrasis Chaldaica, *ad diem iudicij peccatum tuum seruatur?* aut vt Pineda supra explanat, *ipsum peccatum te apud Iudicem deferet, & reum aget?* Deut. 22. vers. 15. *ferent secum signa virginitatis eius ad seniores vrbis, qui in portis sunt.* Vide etiam Ruth 4. vers. 1. & seq. & 2. Reg. 15. vers. 2. Iob 5. vers. 4. & cap. 29. vers. 7. cap. 31. vers. 21. Psal. 126. vers. 5. & Prouer. 22. vers. 22.

Hinc etiam forum pro territorio vsurpatur, tit.[1555] de foro compet. vt notat glossa in rubric. & Host. quem recenset, probat Panormitanus ibi, num. 2. Est autem territorium, auctore Pomponio l. pupillus, §. territorium, ff. de verb. signif. *Vniuersitas agrorum, finibus cuiusque ciuitatis circumscripta, intra quos magistratus terrendi, & ius dicendi facultatem habent.* Hoc autem forum aliud Ecclesiasticum, aliud sæculare est: de Ecclesiastico meminit Bonifacius cap. cum Episcopus de offic. ordin. in 6. de sæculari, Innocentius III. cap. licet, de foro competenti. Ecclesiasticum vt constat Turrecremata 1. sum. eccles. cap, 96. & Bellarminus 4. de Roman. Pontif. cap. 22. vnum interius ad iudicandum de omnibus peccatis post baptismum commissis in ordine ad absolutionem sacramentalem: aliud ex[1556]terius ad iudicandum causas externas & forenses Ecclesiasticæ iurisdictionis. Forum ergo c#scientiæ est territorium, & terminus iurisdictionis, in quo, sola conscientia teste, & accusatrice iudicatur, & legem obligare in foro conscientiæ est obliga[1557]re sub peccato: quod quidem ad illud iudicium pertinet, seu ad illud quod inter Deum & anim# agitur: quale non est extra Ecclesiam, ibi non est sacrament# pœnitentiæ. His de titulo suppositis, aduerte, quòd disp. 7. sect. 1. & disp. 8. sect. 1. egimus contra hæreticos, qui potestatem condendi leges ciuiles, & canonicas, verè, & in foro conscientiæ obligantes ad ea, qu# iure diuino non continentur, pertinere affirmarunt, contra quos etiam vide Sayrum to. 1. lib. 3. Thesauri, c. 6. nu. 1. Azorem tom. 2. lib. 9. q. 5. 6. & 7. & sanè ieiunia quadragesimalia n# sunt instituta à Deo, sed can. 68. Apostolorum: tamen ad illa est obligatio in conscientia, vt latè Epiphanius hæresi 75. Leo ser. 2. de ieiunio. Concil. Gangrense cap. 29. relatum à Gratiano, cap. si quis eorum dist. 30. Hieronymus epist. ad Marcellam de erroribus Montani. August. ser. 62. de tempore Ambros. serm. 25. Chrysost. hom. 2. in Genes. Concil. Tolet. 8. cap. 9. Basil. orat. 2. de ieiun. Ignat. epist. ad Smyrnenses, & passim alia Concilia, & Patres: & generatim Bernardus lib. de præcepto & dispens. & alij docent prælatorum præceptis obligari conscientias.

Sed hæreticis fauere videtur Gerson 3. part. tract. de vita spirituali, sect. 4. Alphab. 62. lit. G, ibi enim eum multi dixisse putant legem humanam **[220]** quatenus humana est, & à sola potestate humana profecta, non posse ad culpam mortalem obligare, sed ea dumtexat ratione, quatenus à lege diuina idem præcipiente, vim habet, sicut ægrotus ex vi tantum legis naturalis tenetur facere quod medicus iniungit: itaque secundum Gersonem, si quid Princeps sæcularis, vel Pontifex præciperet, quod lege diuina præceptum non esset, non posset ad culpam mortalem obligare. Ita Gersonem intellexere Almainus tract. de potest. Ecclesiastica quæst. 1. cap. 12. Ioan. Medina Cod. de ieiunio quæst. 7. Driedo 2. de liber. Christia. cap. 1. Adrian. quodlib. 6. art. 2. Castro primo de lege pœnali cap.

4. Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 4. Sayrus supra num. 3. Valent. disp. 7. quæst. 5. ponct. 6. idemq#ue de lege naturali sensisse putant prædicti, scilicet ad nihil obligare, quod non sit præceptum lege diuina. Hanc sen[1558]tentiam sic intellectam h#reticis auferentibus potestatem condendi leges, consentire affirmat Vazquez disp. 158. cap. 2. quia hæritici non negant, posse Principes statuere ordinationes aliquas ad bonam Reip. politiam, & gubernationem, sed negant subditorum conscientias eis obligari posse.
Aliter tamen Gersonem interpretatur ibi Vaz **[sect. 3]** quez, & disp. 154. cap. 2. nam lect. 4. corol. 13. Alphab. 62. lit. R. in fine sic habet. *Non enim plus habent in potestate prælati Ecclesiæ ligare subditos ad aliqua, quæ non sunt tradita in regula Euangelica profecta ab omnibus Christianis, quàm habent Abbates super religiosis suis ad obligandum eos præter regularem professionem.* Verba sunt inordinatè prolata,[1559] sed cùm in illo corol. concedat, leges humanas obligare subditos, & tamdiu valere, quamdiu non abrogantur: abrogatione# verò eatenus fieri, quatenus alia lege vel consuetudine tollitur; alio sensu sunt interpretanda: in corol. autem 7. lit. M. ait, *nulla lex appellanda est, neque ferenda tanquam necessaria ad salutem æternam, quæ non est de iure diuino in aliquo quatuor graduum, quos lectio 2. præcedens exposuit.* Quare monet prælatos ne putent, sua præcepta ligare ad pœnam æternam, vbi sola pœna ciuilis reperitur: & doctrinam hanc locum habere in materia excommunicationis latæ sententiæ pro rebus solùm temporalibus, & ciuilibus, multa huiusmodi repetit in ea lectione, quæ facilè possunt lectorem decipere, atque persuadere, Gersonem in ea sententia fuisse, quam ei Almainus, & alij cum eo relati, tribuit. Cæterum non esse in ea sen[1560]tentia patet, nam lect. 2. eodem Alphab. multa affert in descriptione legis diuinæ, & ait, *esse signum diuinæ rationis volentis obligare creaturam rationalem ad aliquid agendum, vel non agendum, vt digna reddatur vita æterna:* quod dicit, quia putat, multas fuisse leges etiam à Deo latas in veteri testamento, quæ solùm obligarent ad pœnam temporalem in gubernatione exteriori Reip. quod falsum est. Deinde corol. 7. dicit: quædam esse de lege purè diuina, quædam autem pertinentia ad legem diuinam, quædam autem nihil omninò ad eam pertinentia: & in lege diuina assignat quatuor gradus: pertinentia autem ad legem diuinam dicit esse, quæ deducuntur ex illa, assumptis aliquibus veritatibus probabilibus, quæ piè negari non possunt: inter gradus autem legis purè diuinæ tertium ait esse, quando cùm principiis reuelatis (idem intellige de naturalibus, quæ dixit etiam esse de lege diuina) assumuntur aliquæ propositiones dubiæ, appellat dubias non apertè reuelatas, quæ tamen plus incitant ad deuotionem & religionem, quàm oppositæ, aut, quas tutiùs est concedere, qu# negare, vt lex de ieiunio præcepto ab Ecclesia quod deducitur ex illo principio *obedite præpositis vestris,* Hebr. 15. ver. 17. & ex illo, *qui vos audit, me audit.* Luc. 10. ver. 16. assumpta illa propositione, quæ non est de lege diuina: piè tamen creditur, scilicet ieiunium illud proficere obseruantibus. Non igitur negat Gerson, posse leges humanas[1561] ferri, de non præceptis in se à Deo, quæ obligant conscientias cum dispendio salutis ætern#, sed ait, non obligare, nisi saltem sint hoc modo diuinæ: c#teras solùm obligare in exteriori gubernatione, tales existimat esse, quando cùm principiis iuris diuini, aut naturalis assumuntur propositiones, quæ non mouent ad deuotionem, & pietatem, sed ita constant cum diuina lege sicut oppositæ, & has appellat impertinentes: intellige, non omnes ciuiles esse huiusmodi, sed eas, in quibus nihil pium, vel honestum reperitur. H#c Vazquez. Azor autem tom. 1. lib. 5. cap. 6. quæst. 2. Gersonem interpretatur, vt dicat nullam legem

humanam, quæ non deriuetur à diuina posse sub mortali obligare, id est, lege humana non astringi conscientiam, nisi in iis, quæ constituit declaràndo legem diuinam vel determinando tempus, locum, aliasve circunstantias à lege diuina non determinatas, quo pacto obligat ad ieiunandum, audiendam Missam, abstinendum ab operibus seruilibus, confitendum, communicandumque certis diebus, & ad soluendum decimas ministris Ecclesiæ, & tributa regibus, quia hæ leges continent determinationem legis diuinæ, & ita illa ortum habent; secus alia, quæ pertinent ad commoda, & bona temporalia; & non habent ortum ex diuina lege. Item Gerson illa lect. 2. corol. 5. inter exempla legis humanæ ponit, Princeps in hac terra constituendus est successione hæreditaria. Principi dabuntur annuatim mille talenta pro tributo. Hæc autem constat non esse præcepta iure diuino.

Et certum quidem est, Gersonem multùm dif **[sect. 4]** ferre ab Hæreticis nostri temporis, vel alterius,[1562] negantibus legem humanam, quando non concurrit omninò cum diuina, non obligare in conscientia; nam hæretici dicunt, Deum nullam potestatem dedisse hominibus ad obligandum in conscientia ad aliquam rem, vel modum, vel determi. nationem, quæ non sit etiam diuini iuris, Gerson verò hanc potestatem fatetur collatam Ecclesiæ, vel etiam Principibus sæcularibus. Vtcumque sit Ger[1563]son fusè, & confusè, periculosè & scandalosè loquitur, meritoq#ue ab omnibus citatis reiicitur, & à Maiore 3. dist. 37. quæst. 10. Victoria relect. de potest. ciuili n. 15. & seque#tib. Gab. 4. dist. 16. quæst. 3. art. 1. notab. 6. vbi citat Bonauen. Ioan. And. Dominic. Panormi. & Bartolum, & ait sententiam Gersonis esse irrationabilem & periculosam: sed Almainus malè interpretatus est Gersonem, tribuens ei, quòd putauerit potestatem obligandi sub mortali, non esse collatam Ecclesiæ, quod est contra mentem Gersonis, & peius errauit, quàm ipse, vt ait Vazquez dist. 158. cap. 13. quia putauit leges Principum s#cularium non posse sub mortali obligare, eo quòd ad hoc non habeant à Deo facultatem. Ioannes autem Medina suprà ait, Principes Ecclesiasticos, & sæculares, nisi habuissent à Deo auctoritatem, *(*quàm tamen habent*)* non potuisse ad culpam mortalem obligare: imò quidam Iu-**[221]**niores idem, & amplius tenentur concedere, quia[1564] docent, nec dictamen rationis posse obligare ad culpam saltem mortalem, nisi quia Deus formali & explicita voluntate sua ita statuit, & quidam ipsorum, ne admittant dictamen rationis posse hanc vim amittere, & potuisse à principio illa carere, fingunt talem voluntatem formalem Dei esse omninò necessariò in Deo, supposito, quòd velit condere hominem cum vsu rationis: in quo diffetunt à Gersone, qui concedere videtur, potuisse in Deo non esse talem voluntatem, & similiter potuisse statuere ab æterno, vt deinceps non obligaret dictamen rationis, quod hactenus voluit obligare. Cùm autem tota vis legis humanæ fundetur in diuina saltem naturali, qua præceptum est, vt superioribus pareamus, necessariò prædicti recentiores cum Gersone, & Ioanne Medina debent dicere, nulla existente lege diuina nullam posse esse legem humanam, quæ obliget in foro animæ sub mortali, imò nec sub veniali.

Quod his argumentis suaderi potest, primò quia forum primæua significatione significat locum, vbi iudicium exercetur cap. forum, de verb. sign. inde verò translata est vox ad significandum ipsum territorium, seu iudicium: & sic distinguuntur forum internum, & externum cap. Episcopus de officio Ordinar. in 6. vbi etiam forum externum duplex esse dicitur, Ecclesiasticum, & ci[1565]uile: internum autem est, quod intus in mente hominis, vbi conscientia residet, exercetur; & ideo forum conscientiæ appellatur, vt diximuus in explicatione tituli, & ab Augustino dicitur forum poli, seu Dei: cap fin. 17. quæst. 4. forum

igitur conscientiæ est, forum Dei, sed homo absque concessione, & auctoritate Dei, non potest obligare in foro Dei: ergo neque in foro conscientiæ.
Secundò, nemo potest obligare, vbi non potest iudicare arg. l. fin. ff. de iurisd. omn. Iud. vbi dicitur *extra territorium ius dicenti impunè non paretur*. quod etiam habetur cap. 2. de const. in. 6. sed homo non potest iudicare in conscientia alterius, quia non potest illam, vel in illa cognoscere: ergo.
Tertiò, nemo potest obligare ad pœnam, quam infligere non potest. argu. l. fin. ff. de offi. eius, cui mandata est iurisdictio, sicut Iudex sæcularis non potest præcipere sub pœna excommunicationis, nec Ecclesiasticus sub pœna mortis: ergo homo non potest obligare sub pœna priuationis gratiæ, vel sub pœna inferni, vel purgatorij, quia non potest illam infligere: sed obligare in conscientia est obligare sub tali pœna: ergo non potest in conscientia obligare: confirmatur, *quia lex sine modica, id est, imoderata coercitione nulla est*, l. fin. ff. de eo cui man. est iurisdictio, sed homo non potest cogere ad pœnam æternam: ergo nec sub illa obligare.
Quartò, nemo potest ligare in eo foro, in quo non potest soluere, arg. c. quòd autem, de pœn. & remiss. quia illa duo sunt connexa, & quasi correlatiua. Sed homo non potest soluere in foro conscientiæ, nec remittere culpam vllam nisi absoluendo sacrame#taliter speciali auctoritate Dei: ergo ad nullam culpam potest sua lege obligare, nisi legem ferat speciali auctoritate Dei. Quintò, quia Augu. 22. contra Faustum cap. 27. definit peccatum, vt sit contra legem Dei: ergo si factum contra legem hominis, nisi esset etiam contra legem Dei, non esset peccatum. Sextò seruare diuina mandata sufficit ad vitam æternam: Mat. 19. ergo qui illa seruauerit, quamuis non seruet leges humanas, saluabitur: ergo leges humanæ non obligant in conscientia saltem sub mortali. Septimò de lege politica in particulari arguitur, quia obligatio in conscientia est valde spiritualis: in legislatore autem ciuili non est potestas spiritualis, sed tantùm in Ecclesiastico: ergo. Confirmatur, quia lex Eccle[1566]siastica ordinatur ad salutem æternam, quæ maximè pendet ex conscientia, ideo mirum non est, in foro conscientiæ posse obligare: lex autem ciuilis ordinatur ad externam politiam; ergo satis est, quòd in externo foro obliget. Vnde Sotus, Castro, & alij, non censent ita certum leges ciuiles obligare in conscientia sicut Ecclesiasticas. Et Decuis c. nam concupiscenti# de constit. n. 19. in 1. lectura, & Imo. c. 2 n. 3. de maio. & obed. & c. cum contingat de iureiura. n. 36. versus finem videntur tenere opinione# Almaini, quæst. 1. de potest Eccl. cap. 11. in fine; quòd leges ciuiles non obligant in conscientia. Dicunt enim, præceptum iudicis sæcularis non obligare in conscientia: quia ipse non habet potestatem respectu peccati, quod respicit animam, quæ spiritualis est argu. cap. decernimus de iudic.

Dico tamen primò, leges humanæ etiam ciuiles,[1567] possunt obligare in conscientia, & interdum obligant etiam sub mortali: Hæc patet ex dictis disp. 7. sect. 1. & disp. 8. sect. 1. quibus locis ostendimus in Rep. & Ecclesia esse potestatem ferendi leges, quæ obligent in conscientia ad ea, quæ non sint iuris diuini naturalis, nec positiui, alioqui leges non essent; quia de ratione legis est, verè & coram Deo obligare, vt dictum est disp. 1. sect. 4. & disp. 3. sect. 2. Sed expressè nostram conclusionem docent, & probant D. Thomas qu#st. 95. art. 2. corp. & ad 1. & q. 96. art. 4. & 5. Medina, Caietanus, Conradus ibi. Valen. disp. 7. quæst. 5. pu. 6. & 7. Vazquez disp. 158. cap. 2. Azor to. 1. lib. 5. cap. 6. quæst. 1. 2. & 3. Sayrus tom. 1. Thesaur. lib. 3. cap. 4. num. 1. & 2. Castro 1. de lege pœnali ca. 4. & 5. Couarruuias Reg. peccatum part. 2. §. 5. à num. 2. Driedo primo de

libert. Christia. c. 9. & lib 2. cap. 1. Sot. 1. iust. qu. 5. art. 2. ad 1. & quæst. 6. art. 4. Adria. quodlib. 6. con. 1. & 2. Bellar. 4. de Pon. cap. 16. & 3. de laicis c. 11. Medina C. de ieiun. qu. 7. Pererius Ro. 13. disp. 2. glos. cap. quæ in Ecclesiarum, in Prin. de constit. & cap. 2. verbo sententiis eodem tit. lib. 6. Innoc. rub. de consuetud. idem Innoc. Butrius, & Panor. cap. quia plerique de immun. Ecclesiarum, Panor. etiam. ca. clerici nu. 1. de vita & honest. cler. Nauar. in sum. cap. 23. num. 48. & seqq. & cap. fraternitas num. 17. 12. q. 2. Tiraquellus alios referens lib. de legib. connubi. gloss. 2. art. num. 15. & præfat. ad lib. de vtroque retract. nu. 74. Syl. ver. lex qu. 8. Tolet. lib. de 7. peccatis mortalib. in c. 9. Vict. relect. de potest. Eccles. & relect. de potest ciuili n. 15. & seqq. Bart. l. si quis pro eo, & l. cum lex ff. de fideiuss. & authent. sacramenta puberum. C. si aduersus venditionem, Panor. cap. 2. de maiorit. & obed. Gutierres 2. qq. canon. cap. 27. num. 11. communem sententiam esse pronuntians, Antoninus 1. part. titu: 18. c. vnic. §. 2. & 2. part. tit. 4. cap. 2. §. 2. Maior. 4. dist. 15. quæst. 4. & 3. dist. 37. quæst. 10. & omnes in hac sect. citati, (etiam Gerson) præter Almainum, Decium, & Imolam suprà, qui concedunt in legibus canonicis: negant tamen in ciuilibus. De quibus idem negauit Caluin. 4. instit. cap. 10. §. 5. sed retractauit Decius cap. nam concupiscentiam num. 21. de const. in 2. lectura: vide etiam Arist. 7. ethic. cap. 7. vbi planè **[222]** docet iustum legitimum esse, quod ante legem humanam nihil referebat, id est, non obligabat, secus ea posita: ergo secundùm Arist. lex humana etiam ciuilis obligat ad ea, ad quæ antea lex diuina non obligabat.

De lege Ecclesiastica est de fide, & nunc prob. breuiter ex Lucæ 10. *Qui vos audit, me audit: & qui vos spernit, me spernit:* quæ verba ad Apostolos, & eorum successores pertinere, docent Basil. in constit. mon. cap. 23. Chrysost. homil. in id 1. Cor. 15. *Cùm autem subiecta fuerint illi omnia,* tom. 4. Cypr. epist. ad Florentin. August. serm. 24. de verb. Domini: item Matth. 118. *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus & publicanus:* de quo loco vide Suarez 3. part. tom. 5. disp. 2. sect. 1. num. 15. Paul. 1. Thessal. 4. *Scitis quæ præcepta dederim vobis, per Dominum Iesum,* & infrà: *itaque qui hanc spernit, non hominem spernit, sed Deum:* vbi sermo est de contemptu latè dicto incluso in omni legis transgressione, vt colligitur ex l. si familia, ff. de iurisdict. omn. iudic. & Clemente epist. 1. ad Iacobum: item 2. Thessal. 3. *Si quis non obediet verbo nostro per epistolam, hunc notate, & ne commisceamini cum illo:* id est, excommunicetur, vt exponunt D. Thom. ibi sectio. 2. Salm. disp. 4. August. lib. post collationem cum Donatistis cap. 4. tom. 7. & Actor. 15. Apostoli præcepere abstinere *ab immolatis simulachrorum, sanguine, & suffocato:* & posteà ibi, & cap. 16. dicitur, Paulum perambulasse ciuitates *doce#do seruare præcepta Apostolorum,* scilicet tanquam necessaria, vt dicitur in illo cap. 15. vtique ad salutem, vt ibi Chrysostom. homil. 33. & alij declarant: constat autem, illud præceptum positiuum, & humanum fuisse: iam enim cessauerat lex vetus, quoad præcepta positiua, vt docet D. Thomas quæst. 183. art. 4. ex Aug. 32. contra Faustum, cap. 13. ergo obseruatio legis Ecclesiasticæ est necessaria ad vitam æternam, sicut de obsernatione decalogi dicitur Matth. 19. Prætereà leges Ecclesiæ s#pe feruntur sub excommunicatione maiori ipso facto incurrenda, non potest autem maior excommunicatio incurri, nisi propter peccatum mortale, de quo Suarez 3. part. tom. 5. dist. 4. sect. 1. num. 2. & sect. 4. num. 2. idem colligitur ex cap. 2. de maior. & obedient. cap. 2. de const. in 6. cap. 1. de sepul. lib. 6. & Clem. cupientes, §. sanè, de pœnis, & ex

fine ferè omnium bullarum: ad calcem enim earum poni solet: indignationem Dei, &c. se nouerit incursurum. Trident. sess. 6. can. 20. cap. super specula, ne clerici vel monachi. Tertiò, constat ex communi sententia totius Ecclesiæ, & doctrina Patrum, leges Ecclesiasticas de ieiuniis, festis, & aliis similibus ita obligare, vt eorum transgressio sit necessariò confitenda, ac proinde transgressionem esse mortalem. De præcepto ieiunij vide Hieronym. epist. ad Marcellam de erroribus Montani. Concil. Tolet. 8. canon. 9. Gratian. dist. 4. & consecr. dist. 3. de confessionis præcepto cap. omnis vtriusque de pœnit. & remis. De festis, tit. de feriis, de matrimonio cap. non debet, de consanguinit. & si Ecclesia potest sub mortali obligare ad tempus, locum, & modum confitendi, communicandi, orandi, alendi Ecclesiæ ministros, non determinatum iure diuino, cur non ad alia #què bona ad salutem spiritualem animarum, & cultum, atque honorem Dei, & æquè honesta & grata Deo? maximè cùm Pontifex absolutam potestatem acceperit regendi, pascendi, & gubern#di Ecclesiam; seu in ædificationem Ecclesiæ, vt loquitur Paulus, nec rectè posset gubernari Ecclesia, si Pontifex, & alij Prælati non haberent facultatem obligandi sub culpa etiam graui ad omnia, quæ ad spiritualem salutem viderentur necessaria, & valde vtilia, suauiterq#ue, & commodè à fidelibus fieri possent, siue sint determinationes iuris diuini, siue non.

Quartò, Scribis & Pharisæis obediendum erat. Matth. 23. super *cathedram Moysi, &c.* cap. 2. de maiorit. & obedient. ergo multò magis obediendum est Prælatis Ecclesiæ: in qua omnia sunt excellentiora. Hebr. 7. *Melioris testamenti sponsor factus est Iesus.* Quod verò attinet ad legem ciuilem, etiam existimo de fide cum Valentia illo punct. 6. multis ex iam citatis contra Sotum 1. de iust. quæst. 6. art. 4. & contra Aragon. 2. 2. quæst. 62. art. 3. con. 2. & nonnullos alios existimantes, non esse de fide: sed ita certum, vt oppositum sit temerarium.

Patet ex Rom. 13. *Omnis anima potestatibus subli* **[sect. 7]** *mioribus subdita sit:* vbi Apostolus, vel solùm vel[1568] præcipuè loquitur de potestatibus sæcularibus, vt patet ex illis verbis, *non enim sine causa gladium portat:* & ex aliis multis, & subiungit Paulus. *Non enim est potestas nisi à Deo, quæ autem sunt à Deo, ordinatæ sunt:* vel vt alij legunt, ordinata, & infert: *itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit: qui autem resistunt, ipsi sibi damnatione# acquirunt.* Scilicet æternam, vt ex Theoph. & Amb. ostendit Bellar. suprà, & infrà: *ideo necessitate subditi estote, non solùm propter iram, sed etiam propter conscientiam:* vbi Augustinus legit *necessitati*: si autem sic legatur, potestas publica appellatur necessitas, quia præcipiendo necessitat, seu obligat ad aliqua facienda interdum sub pœna salutis spiritualis, & corporalis: & legendo cum communi, & codicibus vulgatis correctioribus, *necessitate,* idem est sensus, qui magis explicatur in illis verbis, *non solùm propter iram, sed etiam propter conscientiam.* Nam licet Ambros. Chrysost. Theophyl. & Oecum. exponunt propter conscientiam beneficiorum, quæ subditi à Prin[1569]cipibus quotidie recipiunt, & Erasmus, *ne conscientiæ aliorum sitis scandalo,* tamen expositiones istæ violentæ sunt, quia Paulus nullam fecerat me#tionem beneficiorum, aut scandali, & conscientia propriè aliud indicat, scilicet obligationem in conscientia, & ita exponunt Ambros. Anselm. Theodoretus, Beda, Salmer. Tolet. Pererius & alij communiter ibi, & August. epist. 154. & malè Caluinus & Petr. Martyr hæreticus explicant de honorandis superioribus ob conscientiam delictorum: nam Paulus nondum fuerat locutus de honore deferendo superioribus, sed de obediendo eorum mandatis, & contra ponit iram conscientiæ, id est, obedientiæ ad vitandam pœnam, obedientiæ ad

vitandam culpam, & sic explicat Basilius in const. mon. cap. 23. Prætereà cùm ait Paul. *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit:* planè loquitur de resistentia & contumacia, qua aliquis non vult parere mandatis Principis, vel magistratus: qui non tantùm puniunt contemptores, & superbè denegantes debitum honorem maiestati, sed etiam inobedientes: & ideo inquit Paulus, *non solùm propter iram*, id est, timorem pœnæ infligendæ à Principibus, vel magistratibus sæcularibus, sed etiam propter vitandam animæ culpam, ac proinde alterius vitæ pœnam: idem patet ex illis verbis, reddite omnibus debitum, &c. cui timorem, timorem: cui honorem, honorem: timoris nomine significari **[223]** obedientiam, docet Salmer. ibi, disp. 5. & eandem significat honor. Vnde Paul. Ephes. 6. filij obedite parentibus, &c. honora, &c. Vnde 1. Petr. 2. *subiecti estote omni humanæ creaturæ*, (id est, omnibus hominibus superioribus, quicumque illi sint, seu omnibus magistratibus humanitus creatis,) *propter Deum, siue Regi, quasi præcellenti, siue ducibus,* &c. *quia sic est voluntas Dei.* 1. Reg. 8. *non te abiecerunt, sed me, neregnem super eos.* Nam Samuel auctoritate diuina populum politicè gubernabat, vt patet cap. 7. & Prouerb. 8. *per me reges regnant, & legum conditores iusta decernunt,* id est, quæ iustè præcipiuntur, & iustè possunt ac debent fieri: & iniustus ac malus erit, qui ipsa non faciat. Et 1. Reg. 14. vers. 24. ait Saul Rex, *maledictus vir, qui comederit panem vsque ad vesperam:* & Dauid ca. 30. *æqua pars erit descendentis ad prælium & remanentis ad sarcinas,* &c. & infra: *factum est hoc ex illa die, & deinceps constitutum & præfinitum, & quasi lex in Israel,* &c. & Esther 9. *quartadecima die mensis Adar constituta fuit solemnis à iudæis.* Vide 1. Mach. 7. vers. 49. Vnde Augu. epist. 166. ante medium, *quando imperatores veritatem tenent, pro ipsa veritate contra errorem iubent, quod quisquis contempserit, ipse sibi iudicium acquirit: nam & inter homines pœnas luet, & apud Deum sortem non habebit,* scilicet æternæ fœlicitatis.

Ex quibus, & aliis testimoniis sumuntur ratio[1570]nes: prima, quia etiam legislator ciuilis fert leges vt minister Dei, & per porestatem ab ipso acceptam: ergo obligat, si vult, in conscientia: nam qui resistit ministro regis in eo, in quo minister est, & representat personam regis, censetur resistere regi ex communi consensu, & 1. Reg. 18. *non te abiecerunt, sed me:* ergo in transgressione talis legis interuenit Dei offensio & iniuria: ergo læditur c#scientia: ergo lex ipsa in conscientia obligabat. Si dicas, potestatem ciuilem esse à communitate datam Regi cum limitatione, vt non habeat facultatem obligandi ad culpam, sed ius plectendi. Contra, quia hoc non esset facere Regem perfectum, sed mutilum, & mancum, maximè si nec subditi tenere#tur pœnam sustinere: sed possent resistere; quod si potestatem fecit obligandi in conscientia ad sustinendam pœnam, & non resistendum; cur non ad faciendum, quod præcipitur?

Et aliquando non à Rep. est potestas, sed iure[1571] belli comparatur, tunc à nullo est limitata: ergo potest ad culpam obligare: & saltem si hanc potestatem Resp. non à se abdicauit transferendo eam in Regem, ipso poterit sub culpa præcipere leges: ergo humanæ possunt ad culpam obligare: & cùm Resp. potuerit hanc potestatem Regi dare, & intendat facere Regem perfectum cum pleno iure, & omnibus requisitis ad rectam & perfectam Reip. gubernationem, non est dubitandum, quin hanc ipsi dederit facultatem. Secunda ratio, quia Deus & ratio dictant, debere esse Principes, & magistratus in Rep. quorum præceptis cæteri parcre teneantur, & qui non obtemperant, faciunt contra legem Dei directè, proximè, & immediatè, & per se: sed contra legem humanam, & secundariò contra legem Dei naturalem, & positiuam, quæ iubent, vt Principibus obtemperemus.

Tertia ratio, quia hæc potestas est valde neces[1572]saria ad conuenientem gubernationem Reip. humanæ: ergo inest Principibus. Antecedens patet: quia est necessaria in imperfectioribus, & inferioribus communitatibus: ideò illis est concessa. Nam Pater potest obligare filium in conscientia, adeò vt Deut. 21. à vers. 18. morte dignus iudicetur filius n# obediens Patri, & Augu. concio. 1. in Psal. 70. ait *Vbi pater hoc iubet, quòd contra Dominum non sit, sic audiendus est, quomodo Deus*; *quia obedire patri iussit Deus*: vnde Ephes. *6. filij obedite parentibus in Domino,* id est, vt ibi exponit Salmer. disp. 14. vt per legem diuinam licet, *hoc enim iustum est, &c. Honora patrem tuum, &c.* Colos. 3. *filij obedite parentibus per omnia: hoc enim placitum est in Domino*: de quo agitur in 4. præcepto, & alibi: sed maior est potestas Principis in Remp. quàm patris in filium, vt docet Nauar. cap. fraternitas 12. quæst. 2. num. 19. ergo. Vxor etiam tenetur obedire marito, sicut domino, Coloss. 3. & Ephes. 5. Et seruus tenetur obedire domino 1. Pet. 2. & alibi, & cap. 1. de coniugio seruorum. Et famulus hero cap. dominus 11. quæst. 3. ergo similiter, & certè si Principes non possent vmquam in conscientia obligare, esset imperfectissima gubernatio: quod non est admittendum: ergo.

Quarta ratio, quia vis punitiua siue obligatiua in conscientia, si propriè loquamur, est impossibilis, si punitio sit pro violatione propriorum præceptorum: nam pœna propriè sumpta supponit intrinsecè culpam; & sic si non est culpa in violatione aliorum præceptorum, debet esse in violatione propriorum: ergo propria obligant ad culpam. Et licet vis vnitiua esset possibilis siue obligatiua, ramen esset valde insufficiens, quia per eam non seruaretur. lex, nisi quando pœna timeri posset.

Sexta ratio à posteriori est ex vsu: nam Principes sæculares passim præcipiunt, quæ iure diuino præcepta non sunt, vt l. solet ff. de offic. proconsulis, & l. Cassius. ff. de senator. & passim alibi.

Dico secundo, etiamsi nulla esset lex diuina, pos **[sect. 8]** set lex humana obligare in conscientia, & sub cul[1573]pa etiam mortali, ita sentit Vazquez disp. 158. cap. 2. & ferè omnes citati præter Gersonem, nam Almainus, & Ioannes Medina, cùm docent, legem humanam obligare ex potestate à Deo data Principibus sæcularibus, vel Ecclesiasticis, fortè intelligunt, vel immediatè, vel media ratione naturali præcipiente; vt omnibus superioribus pareamus, & hoc est quod ait Valentia suprà, leges humanas *non obligare independenter à lege naturali & diuina.*

Probat Vazquez: quia quamuis potestas sæcularis, aut Pontificia infligere non possit inferni pœnam transgressoribus, & quamuis legislator sæcularis non habeat peculiari electione hanc potestatem ab eo, qui hanc pœnam potest infligere, nempe à Deo: tamen natura ipsa docet parentibus, & superioribus non obedire in rebus licitis, & honestis, si notabilis materia sit, scelus esse. Est enim contra rectam rationem maioribus non obtemperare: consentit Bellar. 4. de Pon. cap. 20. & 3. de laicis cap. 11. dicens, *si per impossibile esset lex humana & non à Deo, imò & si per impossibile non esset Deus, adhuc lex humanà obligaret in conscientia.* Sed in illo cap. 20. §. Respondeo esse ait, *in eo euentu non obligaturam sub mortali*: quod tamen aliis non placet: quia violare illam esset defectus grauis, & valde turpis contra rationem: ergo lethalis; de quo sæpe dixi hoc tract. & tract. 7. & 13. Porrò discri[1574]men mortalis, & venialis non sumitur ex voluntate Dei infligentis pœnam æternam, sed ex natura ipsius peccati, vt disp. 142. cap. 2. fusè probauimus: ex eo autem transgressio est mortalis, quòd est in **[224]** re graui, & ideò grauiter displicet Deo; venialis verò, quia in re leui. Id verò quod grauiter

Deo displicet, dissoluit eius amicitiam, & ex se pœnam metetur æternam, & alioqui iniustè Deus illam infligeret, sicut quicumque alius Iudex, qui maiorem pœnam infligeret, quàm culpa meretur. Hac autem pœna punirentur illi, qui nullius alterius legis, quàm naturalis notitiam haberent. Ro. 2. *qui sine lege peccauerunt, sine lege peribunt.* Neque necessarium est habere notitiam æternæ pœnæ, vt homo peccet mortaliter, & eam incurrat, idem est de lege humana.

Et quod ait Almainus Pontifice# posse ad hanc culpam obligare: quia hanc à Christo accepit auctoritatem, & quod ait Medina, eandem accepisse Principes sæculares, friuolum est, & absque funda[1575]mento. Nec enim constat Principes sæculares, vel Ecclesiasticos potestatem accepisse à Christo peculiarem, vt ad mortale possent obligare, præter communem, quam acceperunt, subditos gubernandi, Ecclesiastici quidem electione, qua à Deo electi sunt, sæculares autem à Rep. Hanc autem naturaliter consequitur potestas obligandi suis præceptis inferiores iuxta materiæ qualitatem. Hæc Vazquez ferè eisdem verbis: & similia dicit ad argumenta.

Ad primum argumentum primæ fententiæ re **[sect. 9]** spondeo, licet forum externum quoad executionem & iudicium, distinctum sit ab interno, & conscientiæ, tamen ex lege humana resultare posse diuersum iudicium in foro conscientiæ: nam qui violat legem humanam, à Deo, & conscientia iudicatur peccare: & ideo lex humana dicitur obligare in conscientia.

Ad secundum respondeo, licet legislator humanus non cognoscat actus internos, neque possit directè, ad illos obligare, aut illos punire; tamen potest legem ponere, quæ obliget in conscientia, ita vt Deus, & conscientia iudicent, transgressorem peccare: quod etiam ipse legislator iudicare poterit, si eo animo legem tulit, vt in conscientia, seu eo modo, quo posset, obligaret.

Ad tertium respondeo, legislatorem humanum non posse obligare directè, nec consecutiuè ad pœnam in inferno, vel purgatorio ab ipsomet infligendam: posse tamen obligare consecutiuè sub pœna illa infligenda à Deo: vt si Rex imposuisset pœnam, quæ ab eo solo infligi posset contra eos, qui legibus, & pr#ceptis suorum ministrorum non obtemperant.

Ad quartum respondeo, non semper eum, qui potest ponere obligationem, posse illam auferre: nam homo se obligat voto, promissione, iuramento, vel contractu: nec tamen potest à se hanc obligatione# excutere. Legislator autem legem, quam tulit, potest abrogare: sed postquam violata est à subdito, non potest remittere offensam Dei, nec pœnam, quam subditus meruit in foro Dei, licet possit iniuriam propriam & pœnam in suo foro debitam remittere.

Ad quintum respondeo, eum, qui violat legem humanam, consequenter violare diuinam positinam, & naturalem, æternam & temporalem; quia his legibus præceptum nobis est, vt superioribus pareamus: quamuis autem nulla esset lex diuina positiua, vt est possibile, & quamuis nulla esset lex Dei naturalis (quod tamen est impossibile, si Deus hominem condat cum vsu rationis, quia tunc vsus rationis obligabit, & erit lex Dei) peccatum erir aduersari dictamini rationis, & pro qualitate aut quantitate materiæ, & deliberationis dignum pœna inferni, vel purgatorij, & tunc dictamen rationis dicetur lex, quia ligabit, & obligabit in conscientia seu ad culpam, & per consequens lex humana: quia ipsa ratio dictabit seruandas esse leges humanas.

Ad sextum respondeo, cùm vnum de mandatis naturalibus, & positiuis Dei sit obedire suis superioribus, qui illis non paret, non seruat omnia Dei mandata: & verba illa, *si vis ad vitam ingredi, serua mandata*; ad humana quoque extendi possunt.

Ad septimum cum sua confirmatione respondeo, legem ciuilem, licet temporalis sit ex fine proprio, & ex propria materia: tamen posse obligare in conscientia, in virtute legis diuinæ, & naturalis præcipientis, vt superioris iussa faciamus: etiam si nec à Deo, nec à natura iidem actus iussi sint: quoniam obedientia erga superiores, etiam politicos, & potestas obligandi in conscientia suis legibus, maximè necessaria est ad bonum temporale, & morale hominum, & ad cultum Dei, & fælicitatem huius, & futuræ vitæ, naturalem quidem simpliciter, supernaturalem verò, supposita electione humanæ naturæ ad finem supernaturalem.

[sect. 10]

Oportet autem aduertere, vt humani legislatores obligent in conscientia, non esse necessarium vt expressè velint, & dicant, obligare in conscientia, seu ad culpam coram Deo, sed satis est velle obligare quantùm possunt, & ex tota sua auctoritate: vt notat Valentia disp. 7. quæst. 5. pu. 6. quæst. 2. & 3. Sayrus tom. 1. lib. 3. cap. 7. nu. 1. Neque hoc est contra præceptum Eugenij in Concilio Lateranensi, vt laici Ecclesiastica negotia tractare non præsumant: nec contra Augustinum ser. 6. de verb. Domini dicentem, quòd Imperator minatur carcerem, Deus verò gehennam: nam Augustinus loquitur de Imperatore pr#cipiente contra Deum: in quo euentu non potest gehennam minari: secus cum iusta præcipit: vide Bellar. 3. de laicis cap. 9. & seqq.

Aduerte quoque, aliquos dixisse superiorem Ecclesiasticum posse in ordine ad bonum, vel malum priuatum ponere obligationem sub mortali: sæcularem autem tantum id posse in ordine ad bonum, vel malum graue commune: sed non video quare ponendum sit hoc discrimen: vterque enim respicit primariè bonum commune, & secundariè priuatum subditorum: verum est, in ordine ad bonum temporale priuatum, rarò oportere superiorem præcipere, quia communiter quilibet habet de eo curam sufficientem: in ordine autem ad bonum spirituale priuatum sunt communiter homines ignaui, & desides: idcircò oportet præceptis impelli.

Aduerte prætereà, quòd licet Pontifex possit ex suo capite aliquid præcipere: non tamen definire, sed ea tantum quæ in scriptura, & tradita sunt, quia ea tantum dicta sunt à Deo: vide Canum 5. de locis cap. 5. ad vltim argument.

Hîc disputant nonnulli an Pontifex, & alij prælati religionum possint religiosis aliquid præscribere: quod in regula non contineatur: sed de hoc egi disp. 8. sect. 12.

[225] SECTIO II. *An in dubio de iustitia, vel obligatione legis teneamur ei obedire.*

DE hac re Vazquez disp. 151. cap. 4. in **[sect. 11]** fine ait, *si constat, aliquem esse superiorem, & non esse malum, quod præcipit, absque dubio teneor ei obedire, quia tuta conscientia possum me illi accommodare*; *si tamen de pot estate legislatoris dubitatur, nimirum, quia dubito an sit Rex, alia,* inquit, *est ratio,* vt tract. de conscien. dictum est (scilicet disp. 65.) Vbi & nos multa diximus, & in hoc tract. de legib. disp. 1. sect. 3. conditione 5. quibus consonat Suarez 3. part. to. 5. disp. 4. nu. 5. & sequentibus, dicens, *quando supe*[1576]*rior est certus, vt homo possit eius sententiæ, vel legi non obedire, debere sententiæ errorem, & iniquitatem esse moraliter certam, & indubitatam: alioqui enim tenetur obedire*; *quia in dubiis parendum est superiori, qui ius præcipiendi habet, ac possidet: quia ad commune bonum hoc omninò expedit:* idem censet, si de iniustitia

legis tantùm sit probabilis opinio, aut verisimile iudicium sine temeritate formari possit. Quia dummodò iustitia legis probabilioribus rationibus, vel certè æquè probabilibus nitatur, satis esse videtur, vt valida sit, & consequenter vt obliget, & censuram inducat: alioqui cogendi essent superiores ad numquam præcipiendum, nisi ex certa, & euidenti cognitione, quod est supra humanam facultatem. Si enim subditis licet ex probabilibus rationibus formare iudicium prudens & practicè cerrum ad operandum: cur non etiam hoc licebit superiori ad ferendam legem, & præceptum? Sicut enim cæteri homines non possunt semper habere euidentiam speculatiuam, & ideò, ne perplexi sint, & humano modo operari valeant, licitè applicant ad opus iudicium probabile cum certitudine practica: ita idem modus operandi necessarius est superiori, qui homo etiam est, alioqui sæpe esset perplexus, & multa incommoda communi bono ex eius regimine sequerentur. Quod si ipse iustè, & rectè ita præcipit, alij certè obedire tenentur.

Quod si quis obiiciat commune dogma Theo **[sect. 12]** logorum, vnumquemque operari posse iuxta su# opinionem probabilem: Dicendum est, illud esse intelligendum de opinione practicè probabili, id est, in ordine ad opus, & non in sola speculatione. In præsenti autem licèt possit esse vtrimque controuersia probabilis, an hoc, quod præcipitur, iustum sit, necne: tamen posita lege iam non est probabile, quin oppositum malum sit, quia non est probabile; quin hæc lex sic lata valida sit, & iusta. Vel certè dici etiam potest, illud axioma intelligi in causa pari: hîc autem in hoc est imparitas quòd ius, & potestas Superioris præeminet, semperq#ue pr#ferri debet. Dixi autem, inquit Suarez, dummodo iustitia legis saltem æquè probabilibus rationibus nitatur. Nam si oppositum sit manifestè probabilius, etiam est valde probabile, subditos posse se excusare ab obseru#tia talis legis. Hæc Suarez, qui etiam videndus eodem tomo, disp. 22. sect. 9. vbi docet in dubio, quando agitur de periculo peccandi, tutiorem partem eligendam esse, quod etiam docet Vazquez, illa disp. 65. ca. 3. cum multis, quos citat cap. 1. quibus adde Hipol. singulari 151. & speciatim quando dubitatio est de obligatione legis, ita docent Castro 1. de lege pœnali, cap. 5. docum. 4. & vniersè Archidiac. quem refert, & probat Felin. cap. nam concupiscentiam de const. num. 5. constitutionem in dubio præceptum continere docet, nisi materia subiecta, aut constitutionis verba aliud persuadeant. Medina etiam, C. de ieiunio. quæst. 7. de necessitate ieiunij Ecclesiastici, ait, *Si quis omnibus perspectis & consideratis, adhuc manet dubius, an præceptum humanum obliget sub mortali aut veniali, tunc ipsa conscientia dubia, quæ temerè deponi non debet, facit ipsi dubitanti legem: tunc enim id agat, & teneat, quod tutius esse cognouerit, ne c#scientiæ propriæ contraueniendo ædificet ad gehennam,* & Ledes. 2. 4. quæst. 17. art. 2. dub. 6. ait. *Tunc ipsa conscientia dubia, quæ temerè deponi non debet, faciet ipsi dubitanti legem, & quid sit agendum oste#det: nam tunc id agat ille dubitans, si nec per se, nec per Doctorem potest vincere illud dubium: quod tutius esse, bona fide iudicauerit, ne conscientiæ propriæ contraueniendo ædificet ad gehennam:* & Aragon. 2. 2. quæst. 62. ar. 3. ait, subditi quamdiù apertè non constat de iniustitia, aut leuitate legis, tenentur stare iudicio suorum maiorum: & Henric. quodlib. 8. quæst. 16. in dubio an sit contra diuinum præceptum obediendum ait præcepto superioris.

Nauarrus autem in summa cap. 23. num. 50. ait verba præcepto, & æquipollentia, cùm ex se indifferentia sint, ad culpam mortalem, & venialem intelligenda esse de veniali: leges enim, quæ rectè possunt intelligi de pœna maiori, & minori, in dubio de minori intellige#dæ sunt, l. interpretatione, l. si præses, ff. de pœnis, cap. in pœnis, de regul.

iur. in 6. idemq#ue Nauarrus tractatu de voto paupert. cap. nullam, num. 31. & cap. statuimus, num. 62. ait ignorantiam veræ intelligentiæ legis humanæ excusare à peccato saltem mortali, & citat Innocent. cap. per tuas, 2. num. 4. de simonia, & Baldum l. ab eo, C. quomodo & quand. iud. Felin. c. nam concupiscentiam de constit. Palac. etiam 3. dist. 37. quæst. 7. colum. 24. ait, si probabilissimum est, legem superioris iniustam esse, non teneri subditum ei obedire. Isti modi dicendi, qui contrarij videntur, vel conciliandi, vel interpretandi, aut moderandi sunt iuxta ea, quæ tract. 8. diximus de conscientia dubia & opinatiua, & in hoc tractat. disput. 1. sect. 3. conclus. 5.

Cùm autem verba legis clarè indicant aliquid, & non constat aliunde de mente legislatoris, no esse à verbis legis recedendum docet Antoninus 2. p. tit. 4. cap. 2. §. 3. ex glossa in illud Gregorij cap. humanæ, 22. quæst. 3. *humanæ aures talia verba iudicant, qualia foris sonant:* & ex cap. ex literis, de sponsalib. & l. non aliter, ff. de legatis 2. sed & hoc suam habet moderationem, nam casus esse possunt, in quibus liceat sequi in praxi interpretationem, qu# non sit certa: sed tantùm probabilis circa mentem legislatoris.

Ex his interpretanda est regula iuris in 6. *In obscuris quod minimum est, sequendum esse:* gloss. ibi interpretatur de obligatione orta ex voto, promissione, vel contractu: ego tamen etiam de obligatione orta ex lege intelligendam illam conseo, ita vt homo possit de minori obligatione legem interpretari, si valdè incommoda illi fuerit interpretatio de maiori obligatione: sed cum nihil vel parum interest, de maiori obligatione debet interpretari, & in dubio an sit mortale vel veniale, cauere debebit ab opere, quasi à mortali: sicut in du-**[226]**bio tutior pars est sequenda, si commodè fieri potest iuxta cap. veniens de sponsalib. cap. ad audientiam, cap. significasti, 1. & 2. de homicid. & clem. exiui de paradiso, §. nos itaque de verb. sign.

SECTIO III. *An teneamur in conscientia obedire legibus, & sententiis latis à tyranno, qui non est verè Rex.*

SOtus 3. iust. quæst. 4. art. 6. inquit, lege# **[sect. 13]** aut sententiam Tyranni nunquam es[1577]se validam, nisi iam ipse tyrannus factus sit Princeps legitimus ex c#sensu totius Reipublic. Quales fuerunt in Hispania Gothi, & in Gallia Franci, qui à principio fuerunt tyranni posteà verò Respub. consensit eorum gubernationi. Pro hac sententia aliqui referunt Angelum: & Syluestrum verbo Iudex, vel iudicium, sed malè: quia isti, & alij summistæ solùm dicunt in genere, iudicium esse nullum, quando est à iudice potestatem non habente. Referuntur etiam Caietanus, & Armilla, verbo, tyrannus. Sed neque hi id dicunt, solùm affirmant, eos qui à tyranno sententiam iustam petunt, non peccare, licèt ille peccet vsurpando iudicium, quia illi non petunt, vt iudicium vsurpet, sed vt minus malè vtatur iam vsurpato.

H#c sententia suadetur, quia Iurisperiti cap. at si clerici, de iudiciis: & l. Barbarius, ff. de offic. prætor. & multi Theologi 4. dist. 17. & 18. & summist# verbo Iudex, iudicium, & sententia, docent, sententiam iudicis non legitimi nullam esse: & colli[1578]gitur ex d. cap. at si clerici, & ex cap. accusatores, 3. quæst. 8. sed tyrannus non est legitimus iudex: ergo. Confirmatur ex Gregorio 11. quæst. 3. c. sententia: vbi non dixit absolutè, sententia, sed *sententia pastoris timenda est:* sed tyrannus non est verè pastor: ergo eius leges, & iudicia ab eo vel eius ministris facta sunt nulla, vt tenet Andreas ab Exea rubr. de

constit. num. 105. & 106. tribuens Baldo & Paulo de Castro, auth. decernimus. C. de sacrosanct. eccles. Bartolus ibi, & tract. de tyrannis num. 16. Quibus accedere videtur Ioannes Nicolaus tract. de hæret. not. 40. fauet Nauarr. in sum. cap. 23. num. 40. dicens, legem iniustam non obligare, qualis est facta à non habente potestatem: argu. cap. 2. de constit. lib. 6. & l. fin. ff. de iurisdict. omnium iudicum.

Rectè tamen recentiores Theologi docent, le **[sect. 14]** ges, & iudicia tyrannorum pacificè regnum possi[1579]dentium, quia Resp. non potest eorum iugum ex[1580]cutere, valida esse: docent Victoria relect. de potestate ciuili num. 23. Medina 1. 2. quæst. 96. art. 4. in fine. Bannes 2. 2. quæst. 67. art. 1. Salon quæstio. 60. art. 6. Aragon. eodem art. 1. vbi etiam Victoria in Scriptis, Leonardus Lessius 2. de virtutib. Card. cap. 29. dub. 9. probatur, quia non esse validas illas leges & sententias, cæteraq#ue acta, esset in magn# Reipubl detrimentum: esset enim magna confusio, & perturbatio in Repub. si nulli essent iudices, quorum sententiæ valerent, si nullæ essent leges iustæ ex parte materiæ, quæ seruari possent, & deberent. Potest autem Resp. huic incommodo occutrere tacitè conferendo potestatem gubernandi tyranno, interim dum non potest illum repellere, & similiter eius ministris, & iudicibus ab eo con[1581]stitutis: vel ratificando eorum leges, iudicia & acta: ergo hoc debet facere, & facit: & ita leges illæ, & cætera acta valida sunt. Confirmatur ex D. Thoma quæst. 96. art. 4. vbi ait, *lex quæ fertur à non habente auctoritatem, non obligat in fero animæ, nisi aliàs esset scandalum, vel perturbatio Reip.* At quando tyrannus iam pacificè gubernat, nec potest repelli, esset graue scandalum, & perturbatio in Rep. illi non obedire: ergo tunc licet à parte rei non sit rex, tenemur ei obedire: & ita tenent Bartolus, Baldus, & Paulus de Castro. & Ioannes Nicolaus supra, si attentè legantur: docent enim, quòd licet illæ leges, vt sunt à tyranno, & iudicia in eis fundata, nullius sint valoris vt sic, tamen auctoritate iurium talis Reip. vel ex eius consensu valore# habent, alioqui sequeretur magnum Reip. detrimentum, cum Resp. opprimatur à tyranno, nec sit sui iuris, nec possit ipsa ferre leges, nec à legitimo rege antea datas exequi. Si non pareret tyranno, interiret, quia non esset qui causas ciuiles, vel criminales definiret, sceleratos coerceret, & puniret, hostes profligaret, aliáque mala impediret. Vnde eò ipsò quòd Resp. arma deponit non valens tyranno resistere, implicitè, & interpretatiuè valorem confert mandatis eius Reip. conuenientibus. Secus quando arma feruent, & spes est conseruandi suam libertatem: & nisi validæ essent leges tyranni, non diceretur in authentica citata: *actus fa[1582]ctos per tyrannum tempore tyrannidis debere rescindi, superueniente iusto Dominio,* quod interpretatur Paulus de castro ibi de factis per viam legis.

Confirmatur ex l. Barbarius ff. de offi. prætor. & cap. infamis 3. qu. 7. vbi decernitur acta à quodam iudice, cuius electio fuerat nulla, ex occulto seruitutis impedimento, valida fuisse; quia communis error populi cum titulo apparenti, à superiori dato, contulit illi iurisdictionem, ne ex nullitate gestorum ipsius lites, & alia incommoda in Repub. sequere#tur. Qua etiam ratione omnes ferè Theologi, & Canonistæ docent, quòd si quis fiat parochus cum occulto impedimento excommunicationis, vel alio simili, absolutiones ab ipso datæ sunt validæ: quia communis error populi cum ap[1583]parente titulo dedit ei iurisdictionem, ne pœnitentes absolutionis fructu careant, & posteà confessiones repetere teneantur: de quo multa dixi in tractatibus de confess. & excomm. sic ergo in casu præsenti Resp. confert tyranno, & eius ministris iurisdictionem, aut eorum acta ratificat, vt magna incommoda vitentur, sic in cap. præsidentes de h#ret. in 6. datur facultas

Principibus etiam tyrannis hæreticos puniendi, ne impuniti maneant. Confirm#t Salon, Aragon, Medina, Bannes & alij, quia constat Romanos per tyrannidem occupasse Iudæam, tamen Christus Matth. 22. dixit, *reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari,* & ipse reddidit tributum, nec asseruit se liberum, quia non esset obediendum tyrannis, sed quia erat filius Dei, vel etiam quia erat filius Dauid, & Ioannes Baptista Lucæ 3. ministris quærentibus ab ipso (quos dubium non est, quin essent milites Romanorum) quid facerent, non præcepit, vt militiam desererent, quasi ministri Principis tyranni, sed hoc tantùm, vt neminem concuterent, & contenti essent suis stipendiis. Pilato etiam, qui à nullo alio potestatem habebat, nisi à Cæsare, dixit Christus, *Non haberes potestatem in me vllam, nisi tibi datum esset desuper*. Ioan. 18. & 1. Pet. 2. *subiecti estote omni humanæ creaturæ, siue regi quasi præcellenti, &c.* & Rom. 13. *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit:* nullus autem **[227]** tunc erat Rex, nisi Cæsar, & nullus iudex nisi constitutus ab ipso.

Sed hæc probatio displicet Leonardo, quia credit neminem in conscientia teneri tyranno tributum soluere, nisi fortè causa scandali, vel maioris mali vitandi: nec enim ratio naturalis id dictat, neque Resp. censetur id velle, quia expedit, illum non ab#dare, vt faciliùs eius iugum possit excuti. Sententia Domini est generalis, solum significans Principi reddendum, quod ei debetur: non enim conueniebat, vt alterutram partem distinctè definiret. Hæc Leonardus. Confirmat etiam Salon: alioqui cùm Indi insulani per tyrannidem sint re[1584]dacti ad dominium Regis Hispaniæ, sequeretur illos non teneri ad obediendum legibus, & statutis nostri Regis, & suorum ministrorum, quod esset omnia perturbare, nec est vllo modo asserendum. Sed hæc ratio supponit falsum, nempe Regem Hispaniæ etiam nunc tyr#nicè regna illa obtinere: quod falsum est, vt docet Bannes 2. 2. tom. 1. quæst. 10. art. 10. in fine, ostendens, quo præcipuè titulo legitimo Hispaniarum Rex gubernet Indos.

Idem confirmat Salon, alioqui Christiani degentes in Asia non tenerentur iustis Turcæ legibus: nec Catholici agentes in Anglia legibus iustis Reginæ Elisabethæ (ea enim tunc regnabat) quod est falsum.

Ego aliter confirmo, quia si reuera illi nullam haberent potestatem, iniquum esset ab illis petere sententiam in rebus dubiis, quia in dubiis melior est conditio possidentis, donec per legitimum iudicem condemnetur: & in criminalibus, quia esset quasi vindictam sumere auctoritate priuata: consequens est falsum: ergo.

Sed obiicies, quia tyrannus peccat leges & sen **[sect. 15]** tentias ferendo: nam vsurpatum iudicium est peccatum, vt ait D. Thomas 2. 2 qu. 60. art. 6. ergo petere ab eo, vt sententiam, vel legem ferat, erit peccatum: quia peccatum est petere, quæ licitè fieri non possunt. Respondet primò Medina suprà, quòd sicut licitum est, parato ad vitium luxuriæ consulere, & persuadere, vt si alterutrum facturus est, potius c#mittat simplicem fornicationem, quàm adulterium, quia hoc tantùm est consulere minus malum: ita licitum est, tyranno consulere, vt exerceat iusta iudicia, quia hoc minus malum, sed oporteret explicare, respectu cuius est minus malum: item non videtur simile, quia in illo casu fornicationis petirio est conditio naturalis, hic verò non est petitio conditionalis: si facturus es legem, fac iustam, si laturus es sententiam, fer iustam, sed absolutè, iudica internos, fac talem legem, &c. Secundò respondet, quòd ciues quando concurrunt ad tyrannum, vt ex #quo & iusto iudicet, constituunt illum iudicem arbitrum, vt suas controuersias definiat, & sic ipse non peccat peccato vsurpationis iudicij: Contrà, quia sic sententiæ non

valerent, vt iudicis ordinarij, sed vt arbitri: item iudex arbiter solùm habet auctoritatem de consensu vtriusque partis, hîc verò solùm consentit actor sæpenumerò. Tertiò respondet, quòd non petunt vsurpatum iudicium, sed qualitatem iustam vsurpati iudicij, hoc est, vt supposito, quòd vsurpat iudicium, iustè, & sanctè iudicet. Sed contrà, quia absolutè petunt iudicium, & legem, &c. Respondet Caietanus, cuius est etiam hæc & prima solutio, petitiones piè esse interpretandas, scilicet, si vis, seu, ex quo vis detinere, & exercere hoc dominium, vtere illo iustè, vtere honestè, vtere piè, vtere ad vtilitatem publicam, & priuatorum, prout deceret Dominum: sed si ita est, ergo ille piè, iustè, & honestè potest exercere illos actus. Quod placet. Vnde quartò respondet, Tyrannum tunc non peccare, quia ex consensu interpretatiuo Reip. & eius auctoritate leges & sententias fert: ita tenet Salon, in fine illius controuersiæ dicens. Ex quo etiam sequitur, non modò ciues debere illi in conscientia obedire, verum etiam tyrannum ferentem tales sententias, non peccare, quinimo peccaret; nisi illas ferret, quamdiu munus Principis retinet, quamuis teneatur in conscientia principatum relinquere, aut eniti mediis honestis, vt à Rep. in suum Principem eligatur: idem indicat Aragon, ait enim, iudicium tyranni esse vsurpatum in causa & radice, quatenus tyrannus iniustè occupauit, & retinet principatum, esse autem non vsurpatum quatenus fit auctoritate Reip. volentis ex suppositione tyrannidis, vt ille iudicet.

Obiicies, quia iudicando vsurpat sibi potesta **[sect. 16]** tem Principis, & gerit se vt verus Princeps, cum tamen reuera non sit: ergo peccat vsurpatione iudicij: qui enim vsurpat sibi potestatem alienam, & intendit ea vti in iudicando, peccat vsurpatione iudicij.

Respondeo peccasse inuadendo principatum,[1585] & peccare retinendo illum, & vtendo illo, seu leges ferendo, & sententias quasi propria auctoritate, & sic fortè possent intelligi Leonardus Lessius suprà, & alij asserentes peccare, sed posset non peccare, nimirum ferendo leges, & sententias auctoritate Reip. sibi collata ex suppositione, quòd non dimittat Principatum. Vnde quod ab eo petitur, iustè posset præstare, supposita tamen illa retentione iniusta, & ideo non peccat qui illud petit. Et[1586] Lessius quidem fatetur iudicando non committere nouum peccatum, sed continuare antiquum: neque addere aliquam malitiam mortiferam supra vsurpationem tituli Principatus, quia per hoc non fit noua iniuria: sed continuatur prior; imò magis peccaret, si quando res postulat, ius non diceret retento principatu, quia magis ciuibus noceret, & maiorem iniuriam irrogaret. Sicut qui rem alienam detinet, & ea vtitur, peccat vtendo: tamen si iste vsus est rei vtilis, vel necessarius, non addit nouam malitiam supra rei detentionem, & non vtendo magis peccaret.

Verùm hic distinguenda est duplex malitia: al[1587]tera est in retentione principatus: hæc est eiusdem speciei cum inuasione: sed notabiliter maior ob magnam continuationem in re grauissima, imò esset peccatum numero distinctum, si post pœnitentiam facti iterasset voluntatem retinendi, & idem est in qualibet retentione rei alienæ. Alia est malitia in vsu necessario, vel vtili subditis, & hanc malitiam hic esse negamus, si re illa vtatur ex voluntate interpretatiua Reip. sicut in vsu vestium necessario vel vtili ex formali, vel interpretatiua voluntate Domini idem credimus. Vnde ille non est perplexus etiam supposita malitia retinendi principatum, ita vt & iudicando, & non iudicando peccet, sed bene facit iudicando ex illa suppositione. Et confirmatur: nam inferiores iudices à Tyranno constituti, si eius tyrannidem non sustentent, aut iuuent, non peccant ius dicendo, modo alioquin omnia iure agant, vt probat Leonardus: **[228]** quia nullam Reip. faciunt iniuriam,

& ipsa Resp. posito hoc rerum statu tacitè in illos consentit, cum illorum administratio in bonum commune cedat: ergo similiter, quamuis Tyrannus retinendo regnum peccet: tamen supposita retentione non peccat ex tacita voluntate Reip. iustas leges, & sententias ferendo. Confirmatur etiam: nam vt optimè docet idem auctor, tyrannus non peccat peccato homicidij, si sontes secundum ordinem iuris interficiat, aut bonis spoliet, eò quòd Resp. tacitè ad hoc tribuit illi auctoritatem, dum consentit, & cupit, vt ita faciat: & ideò non tenetur ad restitutionem, & solùm peccat in eo actu, quatenus in ipso se gerit, vt Princeps, operando quasi auctoritate propria, qua vtitur non excludens tamen auctoritatem, quam Resp. ad huiusmodi actum illi concedit, sed intendens vti omni sua auctoritate: ergo, si tantùm vellet, in ferenda lege, vel sententia vti auctoritate Reip. non peccaret:[1588] & ita quod ab eo petunt ciues, cum petunt legem fieri, vel ius dici, licitè præstare posset, & per se est licitum: licet ipse illud efficiat mala circunstantia modi, gerens se interius, & exterius, quasi verus Dominus, & Princeps, cum animo illud idem faciendi, etiamsi Resp. omninò nollet: similiter peccare solent iudices constituti à Tyranno, vt ait[1589] Leonardus, quia tyrannidem iuuant, & fouent, & quasi à solo Principe potestatem habentes iudicant, cùm tamen habeant illam à Rep. mediante Principe tyranno.

Ex his conciliantur opiniones dicentium peccare, & dicentium non peccare tyrannum, & eius ministros in ferendis sententiis & legibus.

Ad argumentum pro Soto factum respondeo, **[sect. 17]** sententias illas non esse validas, vt sunt à tyranno,[1590] sed quatenus sunt à voluntate Reip. saltem interpretatiua, seu implicita: ita Bannes, Lessius, Victoria.

Vbi non intelligas leges, & sententias non valere à principio, sed postea, cùm Resp. nouerit esse latas, & eas ratificet: hoc enim etiam esset in magnum Reip. detrimentum: sed à principio valent: quia feruntur auctoritate tacita, implicita, & in terpretatiua Reip. vt expressè docent Salon, Leonardus, & alij.

Ex his infert Leonardus, quid dicendum sit de legibus & sententiis latis ab illis, qui in Hollandia tyrannicè gubernant.

Ex his etiam intelligitur, quantum veritatis habeant, quæ dicit Gabriel 4. dist. 15. quæst. 5. art. 2. con. 1. vbi ait, *tyrannum peccare mortaliter actus officij*[1591] *exercendo, & teneri cedere, si potest sine notabili periculo animarum, corporum, rerum:* puta, quia populus per eius dimissionem poneretur in seditionem, aut sequeretur destructio Reip. vel depopulatio patriæ, aut eiusmodi: sed cessante causa debent cedere cum effectu, & ca. 3. dub. ait, subditos non teneri ei obedire, nisi ex inobedientia immineret scandalum, vel periculum sui, vel aliorum, quibus cessantibus non tenerentur obedire.

SECTIO IIII. *Vtrum lex humana, fundata in falsa præsumptione, obliget in conscientia.*

AZor tom. 1. lib. 5. cap. 6. quæst. 4. inter ea, **[sect. 18]** qu# omnibus sunt comperta, partem affirm#tem huius quæst. numerat, dicens. Quartò similiter in eo omnes consentiunt, leges humanas, siue canonicas, siue ciuiles, si ob solam[1592] suspitionem, vel præsumptionem delicti sint lat#, non habere vim obstringendi conscientiam, & quamuis ille auctores non referat, ita tenent c#muniter Iurisperiti, cap. 1. de constit. vbi Panorm. num. 10. Decius lectu. 1. num. 18. colum. 8. Felinus num. 4. & cap. sicut dignum, de homicid. Dinus,

reg. locupletari de reg. iur. in 6. Innocentius capit. quia plerique de immunit. Eccles. Panormitanu s in proœm. decretal. & cap. tua de vsuris. Syluester verbo lex, quæst. 9. Soto 1. iust. quæst. 6. art. 4. in fin. & 4. dist. 22. quæst. 1. art. 3. Castro 1. de lege pœnali, cap. 5. Nauarrus in summa, cap. 17. nu. 283. lit. A, ex commentar. cap. fin. de vsuris, num. 6. & nu. 106. & in summa cap. 23. nu. 62. Couarruuias 1. 4. ca. 4. §. 1. & cap. cum esses, de testam. num. 9. Vazquez disp. 163. cap. 2. & 3. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 6. qu. 4. Sayrus tomo 1. lib. 3. cap. 7. num. 8. Tabienna verb. lex, num. 28. quæst. 27. circa medium. Angelus eodem verbo, nu. 4. Andreas ab Exea, cap. 1. de consti. con. 8. num. 332. Adrianus quodlib. 6. artic. 1. lit. B, vers. ex quo infero, Driedo 1. de libert. Christiana, cap. 16. Castro 1. de lege pœnali, cap. 5. docum. 1. in fine, Guillerm. de Monte Ferrato 2. part. super pragmat. sanctionem. Baldus auth. ingressi. C. de sacrosanct. eccles. & fusiùs l. cum quis. C. de iuris & facti ignorantia, Iason l. certum est. C. vnde legitimi, & rubr. ff. de acquirend. hæred. colum. penult. Valentia disp. 7. quæst. 5. punct. 6. & 2. 2. disp. 5. q. 6. punct. 5. & quæst. 22. punct. 2. in fine, sumitur ex cap. is qui fidem, & cap. tua nos de sponsalib. & cap. humanæ aures, 22. quæst. 5.

Sed aduerte, dupliciter legem fundari in præ[1593]sumptione. Primò, præcipiendo aliquid, quod pr#sumitur licitum, tamen re vera est illicitum, & tunc clarum est, non posse obligare, quia ad malum obligare non potest. Imò tunc tenetur homo talem legem transgredi, quia id iubet lex diuina. Sic maximè procedunt dicta iura, vt quando aliqui contraxerunt in facie Ecclesiæ, cum impedimento secreto, vel sine consensu requisito: in quo euentu coniuges non debent reddere, nec possunt petere, etsi Ecclesia id præcipiat sub censura, quia malè facerent; patet cap. literas de restit. spoliat. & cap. inquisitioni, de sent. excomm. Alio modo lex fundatur in falsa præsumptione præcipiens aliquid, quod non est malum: & tunc non obligat, quia deest intentio legislatoris, & secundùm rectam rationem veritas præfertur præsumptioni: cap. veritatem, dist. 8. ideo etiam in foro externo contra præsumptionem admittitur probatio.

Sed obiicies, nam lex irritans professionem fa **[sect. 19]** ctam ante legitimam ætatem, fundatur in præsumptione, quòd in minori ætate non fit cum perfecto iudicio, & deliberatione: tamen etiam si tunc homo habeat perfectissimum iudicium, & deliberationem, professio erit nulla; ergo assertio est falsa. Idem argumentum fit in lege prohibente, & irrit#te venditionem factam à minori. Respondeo, duplice# esse præsumptionem, vt notauit D. Tho[1594]mas 2. 2. quæst. 60. art. 4. ad 3. Caietanus ibi, Sotus 3. iust. quæst. 3. art. vlt. in fin. vnam vocat D. Thom. præsuppositionis, aliam definitionis. Prima est, quando supponitur in tali casu, vel cum talibus circumst#tiis hoc, vel illud solere accidere; etiamsi non definiamus, hîc & nunc ita accidisse. Secunda est, quando in tali casu definitur, hoc ita factum esse, & ex hoc præiudicio lex, aut præceptum fertur. **[229]** Vnde clariùs dici posset, priorem esse pr#sumptionem periculi, aut potentiæ, quæ vt in plurimum reducitur in actum; posteriorem autem esse præsumptionem facti: quando ergo lex fundatur tantùm in præsumptione præsuppositiua seu periculi, quamuis factum in particulari cesset, non cessat obligatio legis, & ita contingit in exemplis adductis: nam lex irritans votum non fundatur in hoc, quòd votum in particulari sit factum sine sufficienti iudicio, sed in periculo, & in eo, quòd regulariter euenire solet in tali ætate; & ideo quicquid accidat in particulari casu, non cessat eius effectus, vt notat D. Thomas 2. 2. quæst. 88. art. 10. idem est in aliis exemplis, secus quando fundatur in præsumptione definitiua facti, quæ solùm est verè præsumptio; prior enim potiùs est iudicium prudens,

verum, graue, & euidens de tali re periculosa: vnde prior lex fundatur in veritate, & quia est regula moralis, attendit ea, quæ frequenter accidunt, & non cessat in particulari propter particularem mutationem; posterior autem fundatur in præsumptione, cui aliquando non respondet veritas: & ideò cessat obligatio eius, quia non est mens legislatoris obligare, nisi quando veritas præsumptioni respondet.

Pro huius maiori declaratione Vazquez in illo **[sect. 20]** cap. 3. notat duplex esse genus præsumptionis, al[1595]terum, quo legislator in quouis casu singulari aliquid suspicatur, & ratione illius legem constituit, quia in singulis cafibus ita præsumit, & huiusmodi est, quam habuit Pontifex cap. veniens 2. & cap. is qui fidem, de sponsalib. vbi statuit, sponsalia de futuro in matrimonium legitimum transire per copulam carnalem subsecutam: non quia illa sine nouo consensu sufficiat; de ratione enim matrimonij est absolutus consensus de præsenti: sed quia, vt optimè obseruauit Couarruuias 1. 4. cap. 4. §. 1. num. 4. Ecclesia ne præsumat sponsos in copulam conuenisse cum peccato mortali, legitimum consensum coniugalem præsumit, non solùm vt plurimum, sed in quouis casu singulari: quia non est maior ratio, cur de vno, quàm de alio præsumat. Hanc verò præsumptionem appellat Couarruuias ibidem num. 2. & plerique Iurisperiti, iuris, & de[1596] iure. Quæ quidem hoc modo vocatur, quia ius ita præsumit, & ea præsumptione supposita, ita aliquid statuit, vt probationem in contrarium non admittat. Vtrùm verò illius confessio, & probatio, quæ pro matrimonio contendit: an illius tantùm, qui contra matrimonium agit, admittenda non sit, disputat ibidem Couarruuias. Cùm igitur in tali præsumptione fundata lex aliquid statuit, illa non obligat in conscientia, si præsumptio illa vera non est; neque mandatum iudicis, qui hac lege nixus procedit: & de hoc genere præsumptionis intelligitur axioma illud commune, *Lex fundata in præsumptione, non obligat, cùm constat de veritate.* Quare cùm quis accessit ad sponsam de futuro, sine animo coniugali, sicuti ipse optimè nouit, etiamsi iure ipso cogatur cum illa habitare, si postea aliam duxit, in conscientia non potest ad priorem redire: quia solùm secundum matrimonium validum fuit: imò postquam ad priorem animo fornicario accessit, posset liberè cum alia contrahere, non obstante hac lege: nisi aliàs iure naturali ratione fidei præstitæ, & damni illati deberet cum priori con[1597]trahere. Huiusmodi autem leges pauciores sunt.

Alterum genus est, quo legislator non præsumit fraude#, vel quid simile in singulis casibus: sed quia prudenter iudicat in re aliqua non rarò fraudes contingere, aliáve incommoda, legem vniuersalem constituit, qua fraudes, & incommoda, quò fieri potest, impediantur Et si hæc præsumptio sit falsa, lex eius non obligat, quia deficit ratio eius. Cæterùm quia hæc præsumptio non est de singulis casibus, sed de maiori parte, etiamsi in hoc vel illo casu deficiat, non cessat lex, siue sit irritans siue non. Hæc ille, quæ latiùs prosequitur, sed alij quos supra secuti sumus, dixêre, quando Rex propter generalem apprehensionem fraudium, & incommodorum, quæ communiter in aliqua re contingunt, legem generalem irritantem, vel non irritantem statuit, qua incommodis occurratur, non dici propriè fundari in præsumptione: alioqui omnes leges, vt ipse Vazquez fatetur, fundare#tur in præsumptione, quod est falsum; & prætereà iudicium euidens illius periculi vocaretur præsumptio, quod etiam est falsum: quia præsumptio in rigore sonat iudicium ineuidens, & incertum. Dicitur ergo propriè lex fundata in falsa præsum[1598]ptione, quando statuit aliquid fieri, sub conditione tamen tacita, si interuenit culpa, vel fraus, aut quid

simile, quod interuenire solet: quodq#ue c#muniter à iudicibus debet præsumi: & hoc dupliciter potest statuere, vel admitte#do probationem in contrarium ex vna parte tantum, vel ex vtraque.

Inter leges autem, quæ in falsa præsumptione **[sect. 21]** fundantur, multi numerant l. fin. C. de fideicomm. & alias, quæ irritant testamenta minùs solemnia, & propterea docent, hæredem ex testamento minùs solemni, si ei constat euidenter, vt facilè constare potest, nullam vim, nullam fraudem, nullúmve alium defectum naturalem in eo contigisse, posse accipere sibi ac retinere bona testatoris: teneriq#ue in conscientia soluere legata: ita Ioannes Medina C. de rest. quæst. 23. in fine, Adrian. quodlib. 6. art. 1. concl. 2. coroll. 2. Syluest. verb. hæreditas, 3. q. 7. & alij multi, quos refert Couarr. c. cum esses, de testam. à num. 4. quam opinionem sequitur Sayrus suprà, num. 9. citans Panormitanum, cap. quia plerique de immun. eccle. num. 9. (qui citat Antonium) Iason l. nemo potest, in 1. lect. col. 9. & in 2. lectur. col. 15. Ripam ibidem col. 19. ff. de legat. 1. Adrian. quodlib. 6. art. 1. concl. 2. vers. 2. infero, in fine lit. k, Andreas ab Exea, cap. 1. de const. num. 337. con. 8. qui argumentantur ex l. cum amplius, §. is natura. ff. de re iudic. similia docent alij in fine huius sectionis referendi.

Ipse autem Couarruuias licèt concedat leges[1599] irritantes testamenta minùs solemnia fundari in falsa præsumptione, tamen putat ea esse nulla in foro interno; quod vt defendat, ait num. 9. legem fundatam in falsa præsumptione, tunc non ligare in animæ iudicio, quando præsumit propter defectum probationis: tunc enim in foro interno haberi potest certitudo legitima ipsius actus, & ideo legi locus non est, lex autem infirmans contractus defectu sole#nitatis; non præsumit fraudem defectu probationis, sed defectu solennitatis H#c modum dicendi reiicit Vazquez, quia in quo illa duo differant, non explicat Couarruuias: & si vtroque modo lex præsumeret fraudem, in quolibet casu singulari, nulla profectò esset ratio differentiæ. Potest etiam impugnari Couuarruuias: quia legislator nunquam præsumit defectu probationis, cùm eo tempore, quo lex conditur, nihil sit pro-**[230]**bandum: ergo impropriè loquitur. Meliùs diceret, quando lex testamenta, vel pacta minùs solemnia irritat, non fundari in præsumptione, sed in iudicio euidenti, quòd communiter in istis fraudes euenire soleant: & ideo ita velle ipsa irritare, vt etiamsi probetur, nullam fraudem interuenisse, adhuc irrita esse censeantur, & declarentur. Alia verò velit irrita censeri, modò non probetur, fraudem intercessisse: & hoc innuit Couarruuias addens, quando præsumptio fraudis fuit causa impulsiua ad faciendam legem, licet fraus cesset, legem valere, & obligare in foro animæ, & contractus, ac testamenta minùs solennia per ipsam irritata esse nulla in conscientia, vt constat ex l. 1. *§.* sexum, ff. de postulando: secus quando fuit causa finalis, explica, id est, quando fraus præsumpta ita est ratio dispositionis, vt legislator nolit legem vim habere, nisi in casu, in quo fuit fraus, & necesse sit hoc remedium fraudi adhibere: qui est totus finis legis: Magis accedit ad proprietatem sermonis Gomezius l. 3. Tauri, num. 123. quem sequitur ibi Burgos de Paz par. 5. num. 1471. dicens, leges quæ irritant testamenta, & contractus minùs solemnes, non fundari vllo modo in præsumptione, & in casu incerto: sed potiùs in casu certo, & minimè dubio: quod tamen malè probat, quia istæ leges exigunt certum numerum testium, vt de voluntate testatoris meliùs constet, in quo nulla est pr#sumptio, sed res certa statuitur, & ex determinato fine. Nam hoc probat quidem valorem testamenti solemnis non fundari in præsumptione: non ve[1600]rò quod irritatio, aut lex irritans non fundetur in falsa præsumptione: meliùs probasset, quia talis fundatur in hoc iudicio, in testamentis minùs

solemnnibus solent contingere fraudes, quod iudicium est certum: ideo non potest dici pr#sumptio, nisi latè; & existimo id tantùm velle Vazquez illis cap. 2. & 3. dum ait fundari in præsumptione, sed non in falsa præsumptione, eò quòd tale iudicium verissimum est. Cæterùm quia ex illo iudicio potuit legislator pro communi bono diuersa statuere. Primò, quòd testamenta minùs solemnia sint irrita in foro tantùm externo, quando in eo non constaret, quòd sine vi, aut fraude, & cum omnibus naturaliter requisitis facta sint: vel etiam si constaret: vel quòd etiam in foro interno sint nulla, etiam si nulla fraus interuenerit, & ex verbis legis non colligitur apertè, in quo sensu irritentur ista testamenta minùs solemnia: ideo sunt variæ opiniones, quas non possumus modò examinare. Aliquid dicemus infrà disputantes de lege irritante: modò satis fuerit intelligere, si leges eiusmodi dicantur propriè fundari in falsa præsumptione, non obligare, seu irritare in foro animæ: Vnde Azor tom. 1. lib. 5. ca. 6. quæst. 4. inter ea quæ omnibus comperta sunt, ponit quarto loco leges humanas, siue canonicæ sint, siue ciuiles, si ob solam suspicionem, vel, vt aiunt, præsumptionem delicti, sint latæ, non habete vim obstringendi conscientiam: præsumptio[1601] enim, siue suspicio ad forum iudiciale pertinet, n# conscientiæ.

Quapropter inter leges fundatas in falsa præsumptione, non numeramus legem Concilij Tridentini de matrimonio clandestino: quia constat esse irritum in foro animæ: nec leges de adhibenda certa solemnitate in alienatione bonorum Ecclesiasticorum.

An verò leges de censibus sint fundatæ in falsa præsumptione, de quo tractat Valentia 2. 2. disp. 5. quæst. 22. punct. 2. in fine, cum Nauarro, quem citat, & alij in materia de censib. nos in eadem latè discussimus.

Prætereà quod dictum est de lege fundata in **[sect. 22]** falsa præsumptione, non obligare in conscientia, dicendum est de sententia, vt docent ferè omnes initio citati: vnde colligunt Adrianus, Castro, Driedo, & Sayrus, iniustè condemnatum secundùm veritatem ad restituendum aliquid, quod non abstulit, aut non debet, seu ad possessionem rei relinquendam: iustè tamen secundùm allegata, & probata, puta conuictum per falsos testes, aut falsa instrumenta, quæ seruato iuris ordine, repelli non potuerunt, non teneri in foro conscientiæ soluere: quia sententia sustinetur sola pr#sumptione iustitiæ, vt notatur l. iulianus, ff. de cond. indebit. vnde cui talis iniustitia est manifesta, non tenetur illi sententiæ circa scandalum obedire. Imò Innocent. cap. quia plerique, num. 31. & ibi Hostiensis, & Panormitanus, num. 19. & 24. de immunit. eccles. Alexander l. nemo potest, & ibi Iason colum. 9. in 1. lectu. & in 2. lect. colum. 27. ff. de lega. 1. docent, non licere sic condemnato sponte soluere, quia induceret victorem ad peccandum. Victor enim[1602] peccat recipiendo, quod iniustè ei adiudicatum est: nunquam autem debet quis facere, quod fratri suo sit causa peccati. Limitat Panormitanus dicto num. 24. nisi qui soluit donare velit: nam alter licitè potest accipere donatum, & ideò ille potest licitè donare. Cæterùm verius est, quod Sayrus & Adrianus docent, etiam sine animo donandi licitè soluere posse: tum ad redimendam vexationem, quam verisimiliter timet: tum ne videatur contumaciter nolle parere sententiæ, & subterfugia quærere: tum etiam quia alius est iam paratus ad recipiendum, & vrget vt detur, nec negata solutione corrigetur. Est simile in soluente vsuras. Vnde Pa[1603]normitanus ait, non peccaturum, parendo iniustæ sententiæ, & soluendo ad mandatum iudicis: quia iudicium redditur in inuitum, vt l. inter stipulantem, §. si stichum, ff. de verb. oblig. & cap. intelleximus, de iudic. Quamuis, vt notant Adrianus & Sayrus, sicut non tenetur parere iniustæ sententi#, ita nec in conscientia tenetur parere vocali mandato. Imò Castro addit, quòd qui iniustè

per sententiam priuatur re sua, si aliter non potest damnum sibi illatum resarcire, poterit ab illo, qui per iniustam sententiam rem suam abstulit, t#tundem clanculo surripere. Idem Sayrus suprà, & Innocentius cap. olim causam, num. 8. de restit. spol. vbi ait, quòd vbicumque per alium rem suam, & ius suum prosequi non potest, licitum est etiam furtiuè rem suam recuperare, secluso scandalo, & aliis incommodis: & Panormitanus cap. 1. nu. 7. de his quæ vi, vbi concludit, quòd in defectum probationum potest quis in occulto sibi satisfacere, & Imola consil. 135. incipiente circa primum, volumin. 1. Paulus de Castro, cons. 339. incipiente priusquam iura fierent, colum. 2. circa princip. in 2. part. consiliorum antiquorum, secundùm nouissimas impressiones. Vnde infert Sayrus, obtinentem iniustam sententiam teneri in conscientia ad restitutionem, quia retinet alienum. Sic Panormitanus d. cap. quia plerique num. 21. Imola consil. 147. incipiente in causa vertente. *Quia non dimittitur peccatum, nisi restituatur ablatum.* Idem Sayrus cum **[231]** Panormitano d. cap. quia plerique, num. 41. Guilliermus de Monte Ferrato, tract. super pragm. sanctionem, par. 2. Angelus lex. num. 4. vers. secundus. Syluester eodem vers. quæst. 9. dicto 2. Andreas ab Exea cap. 1. de constit. num. 332. Rodriguez tom. 1. summæ, cap. 194. cons. 3. tradit, quod licet.

Hæres, qui non confecit inuentarium teneatur[1604] creditoribus testatoris vltra vires hæreditatis in foro iudiciali iuxta l. fin. C. de iure delict. vt auth. de hæred. & fals. notatur: non tamen in conscientia: quia lex est f#data in falsa pr#sumptione, quod plus fuerit in hæreditate, & quòd hæres fraudauit bona, cùm non confecerit inuentarium.

Sic etiam Iason l. 1. col. 5. vers. aliam vtilitatem C. de testam. quem sequitur Sayrus suprà num. 8. tenet hæredem institutum in testamento, quod probare non potest propter detectam inhabilitatem testium, dato quòd in iudicio contentioso obtinere non possit: in foro tamen conscientiæ posse quocumque ingenio furari res hæreditarias: idem tenet Alexander cons. 13. incipiente viso eleganti colu. 3. & Andreas ab Exea cap. 1. de consti. num. 334.

Et Æneas Falco annotat. ad Panor. dicto cap. plerique verb. sed totum: interrogatus de isto casu, Mulier peste infecta, dixit Petro, qui solus ei assistebat, se velle, quòd dos sua ad matrem suam reuerteretur, si filij sine filiis decessissent, posteà hæreditas peruenit ad dictum Petrum; respondit, Petrum in conscientia teneri, & per denuntiationem Euangelicam posse compelli ad soluendam dictam dotem in tali dispositione non solemni relictam.

Ex eodem fundamento Innocentius cap. quòd sicut num. 7. & 8. de elect. Panor. cap. plerique de immu. Eccles. nu. 43. & Adrianus, quodlib. 6. art. 1. con. 2. vers. infero 2. lit. K, inferunt, si aliàs legitima interuenerit eorum ad quos spectat electio, quæ scilicet sufficeret ad metas iuris naturæ, nimirum quia interuenit consensus liber, & legitimus electi, & eligentium, etiam si solemnitates iure statutæ deficiant, electum tuta conscientia posse dignitatem retinere. Quæ omnia corollaria concedit Sayrus illo lib. 3. cap. 7. nu. 8. & 9.

SECTIO V. *Anquando legislator non intendit obligare in conscientia, adhuc lex obliget in conscientia; & an omnis lex humana obliget in conscientia.*

DIco primò, quando legislator suffi **[sect. 23]** cientibus verbis, vel signis declarat[1605] se nolle obligare in conscientia, lex[1606] non obligat in conscientia. Hoc mihi certum est, quia lex non potest obligare contra intentionem: imò neque vltra intentionem legislatoris, à qua pe#det tota vis, & efficacia legis, D. Thomas 2. 2. quæstio. 186. art. 9. ad 1. Palac. 3. dist. 37. quæst. 7. con. 7. Ioan. Medina C. de ieiunio quæst. 7. Ledes. 2. 4. quæst. 17. art. 2. dub. 6. Azor lib. 5. cap. 6. quæst. 4. §. in hac controuersia, Aragon. 2. 2. quæst. 62. art. 3. Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 4. & 5. Castro 1. de lege cap. 5. 8. & 9. Nauarrus cap. 23. à nu. 48. Couarruuias Reg. peccatum parte 2. §. 5. Driedo 1. de libert. Christian. cap. 3. Henr. quodlib. 3. quæst. 22. Aragon. 2. 2. quæst. 62. art. 3. dubio posito post 3. con. Syluester verb. lex, quæst. 8. & 9. verbo præceptum num. 2. & 3. & verbo inobedientia, Victo. relect. de potest ciuili num. 20. Bartolomæus Medic. quæst. 96. art. 4.

An verò non obligando ad culpam, posset esse **[sect. 24]** vera lex: suadetur non posse primò, quia non est[1607] verum votum, quod non obligat in conscientia:[1608] ergo nec vera lex, quæ non obligat in conscientia.[1609] Eadem enim ratio est. Secundò, quia Deus & na[1610]tura obligant nos, vt obediamus veris legibus, & præceptis superiorum, vt suprà vidimus, & docet D. Thomas quæst. 96. art. 4. ergo non potest esse vera lex, quin peccet, qui illam transgreditur. Tertiò, quia alioqui non differret à consilio: vera autem lex, cum sit præceptum, maximè differt à consilio: ergo.

Dices, esse legem, quia obligat ad pœnam. Con[1611]tra, quia pœna non potest esse iusta, nisi suppona[1612]tur culpa: ergo nec tenetur homo in conscientia talem sustinere pœnam. Antecedens patet, quia iuxta mensuram delicti, erit & plagarum modus. Leuit. 18. & sumitur ex cap. 2. de constit. & cap. non auferamus 24. quæst. 1.

Confirmatur, alioqui posset legislator obligare[1613] ad pœnam grauem, & non ad culpam, & obligare ad veniale tantùm in materia graui: hæc autem absurda videntur: ergo. Propter hæc aliqui dixerunt, non posse dari veram legem humanam, quin inducat obligationem in conscientia ad actum, quem præcipit, tribuitur Ioanni Hesselio in expositione decalogi, præcepto 4. cap. 36. qui consequenter videtur asserere, regulas religionum non[1614] posse obligare ad pœnam, quin obligent etiam ad culpam: aliàs præberent occasionem hypocritis, quia seruarent homines regulam, quando videri ab hominibus possent: occultè autem eam frangerent. Hanc opinionem videntur approbare Syluester verbo inobedientia in fine, & Sotus illa qu#st. 6. art. 5. quatenus ait dari posse leges pœnales, quæ in conscientia non obligent ad id, propter quod pœna imponitur. Sed postea hos in sano sensu interpretabimur.

Dico tamen secundò: certum est fieri posse or **[sect. 25]** dinationes, statuta, & leges veras, qu# non obligent[1615] in conscientia ad id, pro quo imponitur pœna eò, quòd legislator non vult in conscientia, seu ad culpam obligare, vt in regulis, constitutionibus, & statutis quarundam religionum, Valen. disp. 7. qu. 5. puncto 2. & puncto 6. quæst. 2. D. Thomas 2. 2. quæst. 186. art. 9. ad 2. Antoninus 3. part. tit. 16. cap. 1. §. vlt. in fine, Castro 1. de lege pœna cap. 5. in princ. Adrianus quolib. 6. art. 2. lit. A. vers. error secundus, Sayrus

tom. 1. Thesauri lib. 3. cap. 7. nu. 1. Aragon 2. 2. quæst. 62. art. 3. dubio posito post. 3. con. Probatur ex Clementina exiuit de paradiso: vers. non tamen de verb. signifi. & ex constitutionibus multarum religionum approbatis, vbi dicitur, non obligare in conscientia, & ex communi vsu, & praxi ipsorum religiosorum, & ex aperta ratione: quia contra mentem legislatoris obligari non possunt. Ergo cum legislator velit, & exprimat, se in conscientia nolle obligare ad id, quod faciendum iniungitur, non obligantur in conscientia ad illud: cùm autem velit obligare ad subeundam, & sustinendam aliquam veluti pœnam seu ad non resistendum illi, meritoq#ue id velit tanquam medium accommodatum ad hoc, vt ipsi & reliqui institutum obseruent, mandatum illud vera lex erit, etiam comparatione subditorum, cum **[232]** aliquo modo eos obliget: & insuper lex esse poterit comparatione superiorum, si eos obliget in conscientia ad inferendam talem pœnam; & quando pœnæ sunt exequendæ per ipsos subditos, vt, verbi gratia, quòd se verberent, quòd recitent aliquid, &c. neque ad pœnam solet esse obligatio in conscientia, & tunc non sunt veræ leges, comparatione subditi: imò si non pr#cipiant in conscientia superioribus, vt pœnam inferant, vel exequantur, nec eorum comparatione leges erunt, & sic intelligo D. Thomam suprà, insinu#tem non esse veras leges, nec præcepta: & hoc ipsum intendunt Syluester & Sotus, imò & Hesselius suprà, si autem plus vellet, nempe non posse obligare in c#scientia ad illas pœnalitates subeundas, nisi propter veram culpam præcedentem, meritò reiiceretur: id enim falsum est, non solùm in constitutionibus religiosis, sed etiam in multis legibus purè pœnalibus, Ecclesiasticis, & sæcularibus. Sicut enim per votum purè pœnale, & interdum per pactum, vel promissionem factam homini obligat se homo ad solam pœnam in conscientia; ita potest obligari per legem putè pœnalem. Et quando pœna per alium exequenda esset, verbi gratia, à quo esset verberandus si ille non teneretur in conscientia eam sustinere, posset resistere, & daretur bellum iustum ex vtraque parte, quod est absurdum: non enim dubium est, quin superior per se, & per alios quando ita statuit regula, possit transgressorem verberare, & in carcerem includere, &c.

Ad argumentum in contrarium factum respon **[sect. 26]** sio patet ex dictis. Ad replicam autem triplex so[1616]let assignari solutio; prima ex regula iuris 23. in 6. *pœnam aliquando inferri sine culpa, sed non sine causa*;[1617] expedit enim defectus non culpabiles leuibus pœnis puniri, vt tales defectus diligentius ab eisdem & ab aliis vitentur, sic in tract. de peccatis diximus, pœnam impropriè, seu latè dictam inferri posse sine culpa, & ibi exposuimus aliqua mala, vt mortem, mutilationem, &c. non posse sine veta culpa imponi. Secunda solutio, quæ ferè in eandem recidit, est, pœnam humanam merè externam, & leuem, aliquando inferri sine culpa apud Deum, propter culpam politicam, & ciuilem, seu apud homines, qui offenduntur defectibus eiusmodi, licet apud Deum sint inculpabiles: sic patres defectus filiorum etiam inculpabiles ex naturali ignorantia, vel inaduertentia, aut obliuione procedentes, corrigere solent leuibus quibusdam pœnis, vt deinceps memores & cautiores sint. Tertia est Antonini, & aliorum in his legibus obligationem aliquid sustinendi propter violationem statuti, oriri ex voto obedientiæ, vel ex pacto inter subditum, & prælatum, seu religionem, vt regulam seruet, vel tale quid patiatur: sed pactum, & votum huius rei fictum videtur: quia solùm vouent obedire præceptis, in quibus superiores velint ipsos obligare in virtute sanctæ obedientiæ: ergo cùm prælati iubent eos verberare, vel in carcerem includi, & retineri: si ipsi id non patiantur, sed totis viribus resistant, non peccabunt contra votum obedientiæ, sed contra iustitiam, si id faciant cum aliorum detrimento: quia non habent ius ad sic se defendendum; vel nullo modo, vt

cum nullum detrimentum aliis inferunt, sed tanquam potentiores ex eorum manibus elabuntur, sine vllo scandalo, &c. Item nouitij eandem obligationem habent in conscientia ad non resistendum correctioni, cum damno aliorum; tamen non habent votum: ergo talis obligatio ex voto non consurgit. Quod verò non oriatur ex pacto, probatur; quia nec in susceptione habitus, nec in professione, mens superiorum, aut subditorum est, ad aliquid obligare, vel obligari de iustitia: & de aliis constat: eadem autem ratio est de hoc, cùm non magis exprimatur, quàm alia: ergo nec ad hoc obligatur ex pacto.

Confirmatur: nam etiamsi subditus expressè voluisset se non obligare de iustitia, adhuc maneret de iustitia obligatus: ergo hæc obligatio non prouenit ex pacto, aut promissione ipsius, maxi[1618]mè si promissio non esset acceptata à religione per superiorem: quia promissio non acceptata, non obligat de iustitia: sed hæc obligatio oritur ex ipsa natura rei supposito ingressu in religionem, ratione cuius etiam sine professione religiosus est subditus superiori, tanquam patri, & tanquam vero prælato per dispositiones Pontificum, per quas etiam est exemptus ab ordinario: & ideò prælati ius habent puniendi ipsos religiosos, vno quidem modo pro veris culpis, alio autem modo pro defectibus contra regulam, licet coram Deo inculpabilibus: & ideò qui resistunt cum damno aliorum, peccant contra iustitiam commutatiuam: sicut sæculares, qui resistunt ministris iustitiæ cum ipsorum damno: & idem est de resistentibus cum ipsorum damno, iis, qui vineas, vel nemora custodiunt: de quibus posteà dicemus, quomodo ad pœnam in conscientia teneantur, licet non peccent cædendo ligna in nemoribus alienis.

Ex quibus patet deceptum fuisse Angelum, verbo inobedientia in fine. Vbi scripsit, quoddam esse consilium simplex, cuius omissio peccatum non[1619] sit, aliud verò reuerentiæ, quale est regula, vel ordinatio superioris, qui posset præcipere, sed ex benignitate non vult, & huius violationem esse peccatum veniale: citat Archidiaconum cap. testamentum dist. 6. & §. alias ea demum dist. 25. Nam si superior satis declarat se ea ordinatione nolle obligare ad mortale, nec ad veniale, nulla erit culpa eam transgredi, nisi per accidens ea occasione debita reuerentia, & obseruantia erga superiorem omittatur, vel aliquid aliud adiungatur, quod culpabilem reddat ordinationis transgressionem.

Ad id quod insinuatur in confirmatione, an su **[sect. 27]** perior in materia graui possit obligare tantùm ad[1620] veniale, dicam sect. 7.

Ex dictis patet, quòd si constitutiones religiosorum non obligent ad culpam nec ad pœnam, non sunt veræ leges cum ad nihil subditos obligent in conscientia: & ita ait Aragon suprà, his verbis:

Ex dictis infero primò, quòd præcepta, quæ continentur in constitutionibus religiosorum propriè loquendo, non sunt lex, sed potiùs decreta hominum prudentum, habentia magis vim consilij quàm legis, cùm non contineant verum imperium, necessariò requisitum ad substantiam legis: hæc ille, & eodem modo loquitur Vazquez disp. 158. cap. 3. nu. 14. cùm aliis doctoribus id probantibus, quia lex secundùm multos citatos à nobis disp. 1. sect. 1. dicitur à ligando; ergo si non ligat, non erit lex: item quia de ratione legis est esse præceptum: vbi autem præceptum, ibi obligatio: idem tenet Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 5. ad 3. Medina quæst. 96. **[233]** art. 4. & multi recentiores. Nec obstat, quòd tunc etiam obligatio sit sustinendi pœnam aliquam pro transgressione, nam hæc obligatio non est à tali constitutione nisi occasionaliter, & tanquam à conditione: sed à lege naturali, qua superior quicumque sit, eo ipso habet vim corrigendi aliquibus leuibus pœnis defectus etiam coram Deo inculpabiles. Rectè autem aduertit Vazquez loco

citato num. 16. transgressionem regulæ solere esse culpabilem ex prauo fine mouente. Quare si aliunde moueretur à solo fine virtutis ex causa, sicut fieri potest, esset quidem opus virtutis, licet materialiter contra talem constitutionem operaretur, tametsi minùs perfectum, quàm si aliquis constitutionem ex obedientia amplecteretur.

Hinc patet resolutio huius dubij: An omnis **[sect. 28]** lex humana obliget in conscientia: Legem, quæ nihil absolutè iniungit, sed solùm ait, *Quihoc fecerit, vel omiserit, luat talem pœnam,* non obligare in conscientia ad id faciendum, vel omittendum, sed ad solam pœnam, Castro 1. de lege pœnali cap. 8. & 9. Nauarrus in sum. cap. 23. num. 86. & cap. fraternitas, num. 23. 12. quæst. 2. & cons. 3. de constit. Vazquez dist. 159. cap. 2. Henr. quodlib. 3. quæst. 22. Angelus inobedientia in fine, Ioan. Medin. C. de rest. quæst. 13. §. neque tamen, & qu. 36. ad 6. Dried. 3. de libertate Christiana ca. 3. ad 5. Couarru. reg. peccatum, part. 2. §. 5. nu. 4.

Et quidem quando legislator explicat se non velle obligare in conscientia, nisi ad pœnam, clarum est, quia obligatio pendet ex voluntate legislatoris: ita de constit. Dominicanorum tenet D. Thomas 2. 2. quæst. 186. art. 9. ad 1. & 2. ibi Caiet. §. ad 2. obiectionem ait, hoc statutum fuisse in 2. capitulo generalissimo, anno 1237. & de constitutionibus minorum, idem ait Castro 1. de lege, cap. 8. vbi alias religionum & collegiorum Hispaniæ constitutiones recenset, quæ solum obligant ad pœnam. Vide illum ibid. & §. secundò principaliter arguo, & cap. 5. docum. 4. Gerson 3. part. lect. 2. de vita spirituali ante corol. 1. lit. L, Sotus 1. iustit. quæst. 6. art. 4 §. ad soluenda, & art. 5. Arag. 2. 2. qu. 62. art. 3. dub. 4. con. 2. Vazquez dist. 158. cap. 3. Tolet. lib. de septem peccatis, cap. 19. affirmans in hoc omnes conspirare, Ioan. Andr. cap. relatum, ne clerici vel monachi. Nauar. cap. 23. num. 49. & colligitur ex clemen. exiuit de paradiso, §. nos circa, de verb. sign.

Certum quoque est, legem posse esse pœnalem, & obligare ad aliquid facie#dum, vel omittendum, pro quo imponatur pœna: quia obligatio ad culpam non est incompatibilis cum obligatione ad pœnam.

Deinde omnis lex obligat aliquo modo in conscientia, etiamsi format habeat purè pœnalis, Syluest. vers. in obed. §. quæ autem, & ver. præceptum num. 6. Soto 1. iust. quæst. 6. art. 5. Tol. lib. de pecc. cap. 20. Bellar. 3. de laicis cap. 11. Medina quæst. 96. art. 4. §. 3. argumen. Azor tom. 1. lib. 5. ca. 6. quæst. 4. (vbi tamen affirmat esse aliquas leges politicas, quæ ad id quod iniungitur non obligant in conscien.) Decius cap. nam concupiscentiam in 2. lectura n. 22. de const. Gutier. 2. canonicarum qq. cap. 27. nu. 23. Henricus suprà, & Angel. sup. ait statutum pœnale, licet non obliget ex forma statuti, obligare ex intentione statuentis, ne passim, temerariè, vel ex leui causa violetur, quia hoc tantùm præcipitur: & Ioan. Medina illa qu#st. 13. §. verum, ait, legem, eo ipso quòd iusta sit, obligare ad mortale vel veniale, nisi animus legislatoris esset ad solam pœnam obligare: quod non euenit secundùm Vazquez disp. 158. cap. 3. nu. 17. quia in potestate legislatoris sit posito præcepto non obligare: sed quia in potestate eius est ponere, vel non ponere præceptum.

Deinde idem Medina illa quæst. 36. & Driedo suprà fatentur legem omnem obligare in conscientia, saltem ad sustinendam pœnam. Couar. etiam fatetur legem pœnalem obligare ad culpam, licet non ex ipsa verborum forma, & D. Thomas 2. 2. quæst. 186. art. 9. ad 1. & 2. ait ordinationes aliquas non esse præcepta, sed tantum obligare ad pœnam: & hoc vult Bern. lib. de præc. & dispen. §. partienda, dum ait, solùm itaque censuerim fugisse votum, violasse præceptum, pactum pr#uaricasse, qui & pr#ceptum contemnit, &

remedium, id est, pœnam, quam non vult sustinere; & Antoninus 3. part. tit. 16. cap. 1. §. 13. disserens de constitutionibus Prædicatorum, dum ait: siquis non fecerit pœnitentias traditas à constitutionibus, vel taxandas à prælatis, culpam incurrit: lex ergo pœnalis, vt &[1621] votum pœnale semper ad aliquid obligat in conscie#tia: vnde cum in l legis virtus ff. de legibus dicitur: *legis virtus est, imperare, vetare, permittere & punire,* non est intelligendum legem aliquam esse, quæ nihil omninò vetet, aut imperet: sed aliquam esse, quæ non respectu omnium quæ continet, imperat: nam quæ permittit, non imperat permisso, sed ministris iustitiæ, ne ipsum impediant, vel puniant: & quæ punit tantùm pro aliquo imperat, ne fiat: bene tamen, vt pœna sustineatur.

SECTIO VI. *Vtrum legislator inre, aut materia leui possit obligationem ponere sub mortali, si velit.*

SVpponimus quandam esse materiam **[sect. 29]** grauem, quandam leuem, vt constat, & docet August. 2. de Baptismo cap. 6. relatus cap. non afferamus 24. qu. 1. Grego. cap. alligant 26. quæst. 7. Hoc supposito, pro parte affirmantè est, quia interdum res leues, & minoris momenti præcipiuntur sub pœna excommunicationis: quæ tamen non incurritur, nisi ob peccatum mortale: in religionibus etiam similia præcipiuntur in virtute sanctæ obedientiæ, quod iuxta communem vsum indicat obligationem sub mortali: vnde Caietanus verbo præceptum, sentit, ex materia legis non posse satis discerni modum obligationis eius: *quia interdum*, inquit, *de re minima datur præceptum obligans ad mortale.*

Respondeo tamen, formaliter, & propriè lo **[sect. 30]** quendo non posse Principem, vel prælatum,[1622] quamuis velit, obligare ad mortale in materia leui: ita tenent communiter Theologi, Azor tom. 1. lib. 5. cap. 6. quæst. 5. Sayrus tom. 2. lib. 3. cap. 7. num. 14. & 17. Castro 1. de lege pœnali cap. 5. documen. 2. Salon 2. 2. quæst. 77. art. 1. controuersia 8. post regulam 1. Valentia 1. 2. disp. 7. quæst. 5. puncto 6. quæst. 3. Suarez 3. part. tom. 5. disp. 4. sect. num. 9. & sequentibus, Medina hic quæst. 96. art. 4. regula 1. Ioannes Gutierrez in quæstionibus canon. cap. 7. num. 18. Victo. relect. de potest ciuili nu. 19. Soto 1. iust. quæst. 6. art. 4. Aragon 2. 2. qu#st. **[234]** 62. art. 3. not. 3. pro dubio posito post 3. con. Vazquez hic disp. 158. cap. 4. num. 30. & sequentibus. Caietanus 2. 2. quæst. 104. art. 2. & in summa verbo, præcepti transgressio, Couarruuias cap. quamuis pactum parte 2. §. 2. num. 7. Sa verbo præceptum num. 1. Driedo. 2. de libert. Christiana cap. 1. prop. 2. in fine, & lib. 3. cap. 3. ad 5. argu. Bellar. 3. de laicis cap. 11. *§.* respondeo, loquitur: fauet August. 2. de Bapt. contra Donatist. cap. 6. & refertur cap. non afferamus 24. quæst. 1. non afferamus, inquit, stateras dolosas, vbi appendamus, quod volumus, & quomodò volumus, pro arbitrio nostro dicentes hoc graue, hoc leue est: sed afferamus diuinam stateram, & de scripturis sanctis, tamquam de thesauris Dominicis, & in illa, quid sit grauius appendamus: imò non appendamus: sed à Domino appensa recognoscamus.

Probatur, quia posse prælatos pro suo arbitrio imponere obligationes graues in rebus minimis, esset contra bonum commune subditorum: ergo non est credendum habere talem potestatem, & sic lex illa ex ea parte esset iniusta, & ita non esset sub mortali seruandà. Confirmatur, quia Prælati habent potestatem limitatam quoad intensionem, nec possunt in qualibet materia ponere maiorem, & maiorem obligationem in infinitum, sed iuxta

materiæ grauitatem: ergo in materia leui non possunt grauem obligationem imponere. Item contra rectam rationem est, vt lex obliget ad culpam mortalem pro re leuissima: quia lex humana, vt iusta, & rationabilis sit, conformari debet diuinæ, à qua deriuatur, formamque legum diuinarum, quantùm poterit, debet imitari: at lex diuina in materia leui nunquam ponit obligationem grauem: patet in præcepto non mentiendi iocosè, aut officiosè, & in præcepto prohibente furtum leue, & similibus: ergo lex humana in materia leui non potest imponere obligationem grauem: quia materia est incapax tantæ obligationis, saltem ab homine imponendæ: potestas enim humana requirit materiam proportionatam obligationi imponendæ: ergo in materia leui non potest ponere obligationem sub peccato mortalis peccati, & pœna æterna: & alioqui tyrannis, & idiotis daretur ansa imponendi hominibus pro arbitrio suo grauissimas obligationes.

Aliqui limitant hanc sententiam, vt vera sit in **[sect. 31]** lege ciuili, non verò in Ecclesiastica, quia potestas ciuilis non est immediatè à Deo, sed mediante lege naturali, seu natura ipsa, quæ se accommodat necessariò qualitati seu quantitati materiæ, & ita non potest imponere obligatione# grauem in materia leui: secus verò potestas Ecclesiastica, quæ[1623] spiritualis est, & saltem in Pontifice est immediatè à Deo, qui in materia leui videtur grauem obligationem posuisse, quando Adæ sub mortali præcepit ne fructum arboris scientiæ ederet.

Sed h#c limitatio singularis, & falsa est, & solido fundame#to caret: nam licet demus Deum habere potestatem propter infinitatem potentiæ suæ moralis (quæ sicut physica, est infinita) imponere obligatione# grauem in materia leui, & in qualibet materia maiorem, & maiorem obligationem in infinitum: tamen non protinus sequitur posse illam communicare creaturæ, sicut nec ei potest communicare potentiam infinitam physicam, & si concedamus posse communicari Principi, vel superiori Ecclesiastico, similiter concedendum erit, posse communicari Principi, & Superiori sæculari: quia quantum ad hoc eadem ratio est de vtraque. Deinde esto posset ea potestas communicari Principi Ecclesiastico de potentia absoluta, non sequitur re ipsa esse illi communicatam, quia id non expedit bono communi: passim enim Ecclesiastici abuterentur ea potestate. Deinde esto hæc potestas esset summo Pontifici communicata, non sequitur ab illo, vel à Christo esse communicatam aliis. Denique nec Deus habere eam videtur: quia Deus sine causa graui non potest in re leui obligationem grauem imponere: si autem causa est grauis res, alioqui leuis fieret grauis per accidens, & circunstantia, & tunc etiam Princeps sæcularis propria, & ordinaria auctoritate posset in materia illa obligationem grauem imponere, vt starim dicemus.

Vnde & Castro, Suarez, Medina, Valentia, Salon, & Sayrus, reprehendit eos, qui res leues præcipiunt sub censura, aut in virtute sanctæ obedientiæ, vel aliquo alio modo indicante obligationem sub mortali, de quibus dici potest id Ezech. 34. *cum auctoritate imperabatis eis & cum potentia,* & Matth. 23. *imponunt onera grauia, & importabilia.* Exempla ponit Castro in prælatis, qui obligare volunt, ad mortale propter violationem silentij, vel tardum accessum ad chorum, aut vnius lactucæ sine licentia manducationem.

Addit Suarez, etiamsi excommunicationes in **[sect. 32]** rebus leuibus non ponantur animo ligandi, sed[1624] comminatoriè, & ad terrorem, non esse probandas: quia sinceram non continent veritatem, & possunt occasionem præbere indoctis ad peccandum grauiter ex conscientia erronea. Item in eo euentu non solùm non incurrit excommunicationem

maiorem, sed neque minorem; pr#latus enim vel nullam vel maiorem solam vult inducere: ergo si non incurritur maior, nulla incurritur.

Obseruant etiam Suarez, Medina, Valentia, Sayrus, & alij, aliquando materiam, quæ ex se est indifferens, aut leuis, relatam ad aliquod commune bonum, esse graue#: ideò si præcipiatur sub censura validam esse censuram, vt quando Iudex præcipit sub excommunicatione, aliquem comparere[1625] in iudicio, aut, cùm inquisitores vocant ad edictum audiendum, vel aliquid simile. Exempla hæc ponit Suarez. *Vnde non facilè,* inquit, *sunt contemnendæ huiusmodi censuræ, vel putandum comminatorias esse, aut solùm ad terrorem. Quia sæpe ignoratur grauis ratio vel necessitas talis præcepti, quod materialiter & ex parte materiæ in se spectatæ apparent leues: formaliter autem & in ordine ad talem finem satis graues:* & ideò oportet satis certò & indubitanter constare, leuem esse culpam & improportionatam esse censuram, vt quis excusetur à mortali in talis præcecepti transgressione: sed Sayrus alia profert exempla eius, quod dicebamus, inquiens. *Præcipere potest prælatus sub mortali, ne aliquis religiosus accedat ad hortum communem conuentus, aut ad talem sæcularis domum, aut ne transeat per talem vicum: etiam si cum licentia sua exierit extra conuentum, aut ne cum tali, aut tali persona loquatur.* H*æc enim & similia licet in se considerata videantur parui momenti: comparata tamen ad honestatem, & bonum nomen religiosorum, aut ratione scandali, periculi, vel alterius circunstantiæ, efficiuntur res magni momenti, & ideò obligant ad mortale, vt etiam testatur Medina* quæst. 96. art. 4. ad[1626] dubium 2. contra regulas ab eo allatas. Vnde Valentia ait aliquando prælatum posse sub mortali **[235]** obligare ad silentium, & similia, quæ ex se sunt leuia: sed ex circunstantiis redduntur grauia: & sic approbat dictum Caietani verbo præceptum, asserentis, *impossibile videri in iure humano ex sola materia discernere præcepta* (obligantia sub mortali) *cum inueniantur,* inquit, *minima præcepta sub mortali peccato, vt de concedentibus cadauera, vt transferant ad alia loca, quod de se nullum est peccatum.*

Accedit, inquit Valentia, quòd Deus obliga[1627]uit Adamum sub mortali, vt etiam à pomo abstineret; quod quidem per se non ita graue erat; sed propter circunstantiam, & finem legis, atque à Deo seueritatem præcepti ex parte voluntatis diuinæ, vt scilicet seruaretur iustitia originalis pro posteris: ergo similiter per potestatem sibi diuinitus concessam possunt magistratus aliquid sub mortali præcipere, quod non sit graue, nisi secundum circunstantiam: & quidquid sit de aliis legislatoribus, certum est summum, Pontificem quando aliqua lege sub mortali vult obligare, non posse in hac parte errare, quin semper materia legis, vel per se, vel secundum circunstantiam, sit grauis: quoniam in iis, quæ pertinent ad totam Ecclesiam circa fidem, & mores errare nequit: Hæc Valentia, quæ refert, & approbare videtur Sayrus: sed in illo exemplo Adami intellige esum illum fuisse mortalem ex circunstantia damni amissionis iustitiæ originalis, pro se, & rota sua posteritate, quia Deus explicuerat se priuaturum illa omnes, si Adam[1628] ligni fructum ederet. Quamuis illud peccatum potuit etiam esse mortale aliis rationibus, vt si factum est animo comedendi in magna quantitate, eo tempore, & sequenti, vel malo fine habendi scientiam, aut dignitatem aliquam contra voluntatem Dei. De hac re diximus in alia tractatione de peccatis.

Quod igitur ait Syluester verb. præceptum, q. 3. cum Antonio, & multis iurisperitis, ex intentione legislatoris iudicandum esse, an obligatio præcepti sit mortalis, aut venialis,

intellige dummodò materia sit grauis: sic enim erit capax grauis obligationis, sed si legislator voluerit, poterit in ea ponere obligationem leuem, vt dicam statim. In materia autem leui non potest ponere obligationem grauem.

Dices, ex voto potest quis obligari sub mortali,[1629] ad rem leuem iussu superioris faciendam: ergo, & per legem: Sa verbo præceptum num. 1. ait fortè ex voto posse hominem ad rem leuissimam obligari sub mortali; licèt non ex lege, non assignat ratione# discriminis, nec ego illam video: nego antecedens.

SECTIO VII. *Vtrùm in materia graui possit legislator ponere solam obligationem leuem.*

PArtem negantem videtur tenere **[sect. 33]** Medina, qu. 96. art. 4. reg. 1. ait enim[1630] falsam esse regulam, quam ex Canonistis ponit Syluester ad dignoscendum, quando lex obliget ad mortale vel veniale, scilicet ex volontate legislatoris: itaque si vult obligare, ad mortale obligat, si non vult, non obligat. Hæc regula falsum dicit, nam si legislator seriò, & verè præcipit rem alioqui grauem, & maximè ad bonum commune conducentem, non est positum in eius potestate, vt non obliget ad peccatum mortale. Hæc Medina: cui plane consentit Aragon. 2. 2. quæst. 62. art. 3. in dubio post. 3. con. notab. 3. vbi sic loquitur. *Tertiò est aduertendum, quòd lex ab vno habet, quòd obliget*; *ab alio autem, quòd magis aut minùs obliget. Nam quòd obliget, habet, quia est imperium à legitima potestate positum: quòd autem magis aut minùs obliget, habet ex eo quòd res præcepta magis aut minùs consentit cum bono communi.* Hoc supposito dico, in voluntate legislatoris esse positum, quòd lex à se lata obliget in foro conscienti#: quia in voluntate legislatoris est positum cohibere imperium, sine quo propriè non est lex, nec obligat: cæterum postquam aliqua lex est statuta, non est positum in manu legislatoris facere, quòd magis aut minùs obliget, id est, quòd obliget ad mortale, vel veniale. Quod enim aliqua lex magis, aut minùs obliget, id prouenit ex eo quòd res præcepta magis aut minùs consentit cum bono communi. Non potest autem legislator facere, quòd res, quam præcipit, magis aut minùs conueniat cum bono communi: sed id habet ex sua natura: & paulò post ait, infero secundò; quòd quando legislator verè præcipit aliquam rem valdè conducentem ad bonum commune, non est positum in eius voluntate, quòd talis lex obliget ad veniale. Hæc Aragon. idem indicat Driedo 3. de libert. Christiana cap 3. ad 5. quem citat, & sequitur Vazquez disp. 158. nu. 30. & sequentibus, & alij recentiores, & est probabile. Contrarium tamen meritò tenent multi recentiores, indicat Syluester, verbo præceptum quæst. 3. cum multis canonistis, & clariùs Antoninus 2. p. tit. 4. cap. 2. §. 3. Armilla verbo lex, nu. 4. Tabienna quæst. 28. num. 29. Nauarrus cap. 23. num. 49. & sequentibus. Henricus quòdlib. 3. quæst. 21. & 22. Ledesma 2. part. 4. quæst 17. art. 2. dub. 6. Valentia hic disp. 7. quæst. 5. punct. 6. quæst. 2. & 3. Sayrus to. 1. lib. 3. cap. 7. Castro 1. de lege pœnali, cap. 5. docum. 4. Ioan. Medina Codice de ieiun. cap. 7. §. superest, Couarruuias reg. peccatum, part. 2. §. 5. num. 3. Nec contrarium docet Driedo suprà: solum enim dicit, non pendere ex sola voluntate legislatoris, quòd obligatio sit maior vel minor: nam pendet etiam ex capacitate materiæ: & ideò non potest legislator in materia leui, ponere obligationem grauem; sed in graui potest ponere leuem.

Probatur primò ex Bernar. lib. de præcepto, & **[sect. 34]** dispen. col. 5. §. porrò dicente, *Porrò maiora, mino*[1631]*ra## mandata dixerim, secundum quòd maius, minusve velle constiterit ipsum, qui præcipit, siue hominem, siue Deum:* & infrà, *in mandatis hominum rarò æqualitas inuenitur: cùm pro variis necessitatibus, vel vtilitatibus agendorum, iniungentium affectio vœrietur, quódque putauerint rectiùs vel commodiùs, hoc amplius cupiant, exigantque seruari.*

Probatur secundò, quia quando aliqua sunt eiusdem rationis, qui potest maius, potest minus: sed obligatio grauis, & leuis in aliqua materia sunt eiusdem rationis: ergo qui potest ponere maiorem, potest minorem ponere. Tertiò, quia legislator in materia capaci obligationis ad culpam potest solùm ponere obligationem ad pœnam: ergo in capaci obligationis ad mortale, potest solùm ponere obligatione# ad veniale. Quartò, quia obligatio pendet ex intentione legislatoris: ergo, & quantitas eius, vbi materia est capax: confirmatur; quia vehementior causa in materia capaci, **[236]** maiorem inducit effectum: sed materia grauis est capax maioris, & minoris obligationis: ergo vehementior voluntas, seu magis obligandi maiorem inducet obligationem. Quintò, quia in moralibus actus non excedunt intentionem agentium l. non omnis, l. si quis ne causam, ff. si cert. pet. l. in agris, ff. de acquir. rer. dom. Vnde si quis nolit inducere maiorem excommunicationem, sed minorem, quibuscunque verbis eam imponeret, non induceret maiorem, etiamsi materia esset capax. Idem in aliis pœnis. Sextò, quia cùm voluntas est obligandi tantùm sub veniali, non est, vnde oriatur obligatio sub mortali, & est aliqua obligatio: ergo est tantùm sub veniali: nec mirum, quia tale præceptum, est præceptum secundùm quid, sicut multi relati in tract. de peccatis dicunt peccatum veniale tantùm esse contra legem, & præceptum secundùm quid. Septimò, quia Ecclesia, communicationem in humanis cùm excommunicato communiter solùm prohibet sub veniali, & excommunicatione minori: posset tamen illam prohibere sub mortali, & excommunicatione maiori, & reipsa prohibet; vnde qui communicat in humanis cum excommunicato, contra speciale præceptum iudicis, vel quando excommunicatio fuit lata contra participantes, peccat mortaliter, vt docet Nauarrus cap. 27. num. 30. 31. 36. ergo. Octauò, quia tenendo mixtionem aqu# cum vino in Missa esse de iure humano, sicut Ecclesia imposuit obligationem sub mortali, potuisset imponere sub veniali, & in aliis cæremoniis: econtra vsum vasorum, & ornamentorum, quem præcipit sub mortali, potuisset solùm præcipere sub veniali, vt & Deus solùm præcipit sub veniali sacramentum confirmationis, vt in proprio tractatu dicitur: tamen potuisset illud præcipere sub mortali. Potest enim in hoc humanus legislator diuinum imitari: & alioqui non deberent doctores fatigari in inquirendo signa obligationis sub mortali, vel veniali, stante eadem materia, & forma præcepti, sed si materia est grauis, put#da semper esset vel nulla, vel grauis obligatio. Ergo in eadem materia propter diuersam intentionem legislatoris potest esse obligatio mortalis, & venialis: quod confirmatur, nam clericus, qui nutrit comam, & barbam, quamdiu non est monitus à pr#lato, solùm peccat venialiter, quando verò est monitus, peccat mortaliter: vt posteà videbimus, quia potest excommunicari per cap. si quis, de vita & honest. cleric. & cap. siquis 23. dist. ergo materia sufficiens ad mortale sufficit ad veniale. Quod ergo dicunt D. Thomas 2. 2. quæst. 186. art. 9. ad 2. Victo. relect. de potest. ciuili num. 19. Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 4. Palac. 3. disp. 37. quæst. 7. imò & Pontifex Clemen. exiuit,[1632] de verb. signi. verum præceptum in materia graui obligare sub mortali intelligendum est, quando legislator præcipit plena auctoritate cum intentione obligandi, quantum potest

in tali materia, vt communiter contingit, aliquando tamen aliam intentionem habet, & exprimit ipse legislator, & in materia graui solùm vult imponere, & imponit obligationem leuem. **[sect. 35]**

Sed obiicies, quia in materia graui non potest[1633] quis obligari ex voto, sub peccato veniali, sed tantùm sub mortali: ergo nec ex lege.

Respondent aliqui, fortè antecedens esse falsum: & quamuis admittatur, non esse eandem ra[1634]tionem de voto, & de lege humana: quia obligatio voti non ita est humana, sicut obligatio legis humanæ: sed est obligatio merè diuina, ac naturalis, quamuis pendens à voluntate, & promissione humana. Ego verò existimo posse aliquem in materia graui obligare se voto tantum sub veniali, si velit: ita enim disertis verbis docet Antoninus 3. part. tit. 16. cap. 1. §. 13. ad finem, quod probat Durandus 3. dist. 39. quæst. 4. num. 9. quia obligatio, quæ totaliter consurgit ex mera voluntate promittentis, non excedit limites voluntatis: sed voti & promissionis. cuiusque obligatio consurgit ex mera voluntate promittentis: ergo non excedit limites ipsius. Confirmatur ex D. Thoma quæst. 189. art. 4. vbi ait, in tantum fertur obligatio voti, in quantum se extendit voluntas & intentio vouentis. Non autem quia ius naturæ sicut non obligat ad implendum votum factum ab aliquo sine animo se obligandi; ita neque obligat grauiter sine animo se obligandi grauiter: quia supposita materiæ capacitate, sicut obligatio, ita quantitas[1635] eius à voluntate pendet, sicut in lege; est enim votum priuata lex. Non autem est idem in iuramento promissorio, quia obligatio eius non est ex voluntate se obligandi, quam homo habeat, si enim seriò, & non iocosè iurat, etiam si nolit se obligare ex iuramento, nihilominus manet obligatus obligatione religionis ex ipso iuramento, sed non obligatione iustitiæ ex promissione. Quamuis probabiliter Vazquez suprà, num. 34. & alij dicant, non solùm ex iuramento: sed etiam ex voto, in materia graui non posse esse obligationem leuem, seu tantùm sub veniali.

Dices, stultum, & inane est rem parui momenti **[sect. 36]** omnibus pensatis, præcipere sub mortali: ergo &[1636] re# magni momenti sub veniali. Nego consequen[1637]tiam: quia sicut ne illaqueentur conscientiæ res magni momenti potest iniungi sine animo oblig#di: ita vt minùs illaqueentur, minúsque habeant periculi, sine animo grauiter obligandi.

Ius igitur naturæ ad implenda præcepta, & vota, supposita capacitate materiæ, obligat magis aut minùs iuxta vol#tatem legislatoris, & vouentis: quia sicut obligatio, ita & quantitas obligationis, quam materia patitur, ab ipsorum pendet voluntate.

Secundò obiicies Bernardum lib. de præcep. &[1638] dispen. §. iam verò. Vbi ait, *Iam verò de illo, qui præ*[1639]*cipit, & item de eo, quod præcipitur, aduertenda erit secundum rationem distinctio, vt cuius inter præceptores reuerentior verbis eminebit auctoritas, eius grauior formidatur offensio.* At maioris cuiuscúmque mandati transgressio d#nabilior æstimatur, & *§.* porrò, tam ergo qualitas præceptorum, quàm auctoritas præcipientium obedientiæ præfigit metam, & inobedientiæ terminat culpam: ergo secundùm Bernar. ex quantitate materiæ sumitur quantitas culpæ. Respondeo, verum esse, nisi legislator temperet,[1640] & minuat obligationem, quæ ex eius præcepto in materia graui quasi naturaliter resultaret: voluntas enim præcipiendi, seu obligandi, quò maior fuerit, in materia capaci, maiorem obligationem inducet, & quò minor minorem. Vnde soluitur tertia obiectio, quia posita causa non est in potestare nostra impedire effectum, qui naturaliter, & necessariò oritur ex illa: sed ex præcepto in materia

graui naturaliter, & necessariò oritur grauis obligatio: ergo posito præcepto in materia non graui est in potestate legislatoris impedire graue# **[237]** obligationem, sicut posito sacramento in homine capaci, & dispofito, non est in potestate ministri minuere eius effectum. Respondeo, præceptum in materia graui non esse causam, ex qua naturaliter, & necessariò resultet grauis obligatio, nisi cùm legislator præcipit sine inte#tione leuiter tantùm obligandi: secus est in effectu sacrame#ti: nam taxatus est à Deo iuxta capacitate# & dispositione# recipientis, non iuxta voluntatem ministri, quamuis in eius voluntate situm sit, conferre, aut non conferre sacramentum. Similiter lex naturalis non potest in materia graui leuem obligationem imponere: quia agens naturale operatur secun[1641]dum vltimum potentiæ: secus verò voluntarium, quale est legislator respectu obligationis resultantis per se ex eius lege, non tamen respectu eius, quæ resultat per accidens, nimirum quæ violatur formali inobedientia: non enim potest efficere legislator, vt formalis inobedientia in materia alioqui leui, non sit mortale peccatum, quia obligatio abstinendi ab affectu formali inobedientiæ, proximè resultat ex ipsa natura, posita lege, sicut obligatio iuramenti.

SECTIO VIII. *Vtrum lex humana interueniente contemptu, obliget ad culpam mortalem: numquam verò semoto contemptu, & scandalo.*

QVidam dixere, numquam obligare sub mortali culpa, nisi interueniente **[sect. 37]** contemptu: ita Angelus verbo in[1642]obedientia ex Collectario cap. 1. de[1643] const. & aliis, quos etiam refert & sequi videtur Nauarrus cap. 23. num. 55. Vbi ait: multi Catholici, in quibus sunt Imola repet. cap. cum contingat de iureiuran. col. 17. & Felin. cap. 1. num. 18. de sponsalib. Caietanus verbo, clericus, §. verum, & verbo, ieiunium, §. quoad 4. tenuerunt, nullas leges, quamuis pœnas temporales non statuant, quatenus sunt humanæ, ad mortale transgressorem sine contemptu & scandalo obligare, & Valentia disp. 7. quæst. 5. puncto 6. & quæst. 3. ait, videri Caietano: sed immeritò pro hac opinione citatur Caietanus: nam in illis locis non loquitur de omni lege humana, sed de quadam particulari, & 2. 2. quæst. 104. art. 2. versus finem expressè docet contrarium: citari etiam solet Bernardus lib. de præcepto & disp. qui cap. 11. in fine, seu cap. 12. non nihil fauere videtur: sed si attentè legantur antecedentia, & consequentia capita, solùm intendit, in materia leui peccatum non esse mortale secluso contemptu, secus in graui. Quidam verò ex auctoribus huius sententiæ addiderunt, transgressionem legis humanæ non esse peccatum mortale, nisi fiat ex contemptu expresso, vel ex consuetudine, quæ est tacitus, & interpretatiuus contemptus: ita de præcepto audiendi Missam loquitur Richardus quodlib. 1. quæst. 19. Angelus idem tenet, & ad alia præcepta humana extendit: consuetudinem autem non esse verè contemptum, docet etiam verbo contemptus: Henr. etiam quodlib 3. quæst. 22. ait transgressionem legis humanæ non esse mortalem, nisi passim, aut ex leui causa fiat: idem docuit Decius cap. nam concupiscentiam de const. num. 19. Dom. cap. generali de elect. in 6. Archidiaconus cap. vtinam 76. dist. Ludouicus Gomez: cap. 2. de const. in 6. num. 2. Calderi. apud Panor. rubr. de const.

Communis, & vera opinio est, legem human# **[sect. 38]** secluso contemptu, scandalo, consuetudine, & pe[1644]riculo, aliquando obligare sub mortali: & ex contemptu illam

transgredi esse peccatum mortale, etiam si materia sit leuis. Priorem partem non solùm tenent Caietanus & Nauarrus, vt retulimus, sed etiam Valentia suprà, oppositum dicit esse falsum, seu potiùs temerarium. Aut enim aduersarij id dicunt, quoniam humanus magistratus numquam obligare possit per se sub mortali ad simplicem rei præceptæ executionem. Aut quia numquam velit. Primum asserere est hæreticum, vt patet ex supradictis; secundum autem affirmare est temerarium. Vnde enim scire quis potest, numquam legislatoris intentionem esse obligare sub mortali, & demum pugnat hoc cum existimatione omnium fidelium, qui sentiunt aliquas leges simpliciter obligare sub mortali, & illas obseruant tanquam obligantes sub mortali: quare meritò istorum opinionem reijcit etiam Nauarrus, loco citato. Hactenus Valentia, & certè non satis esset[1645] prouissum Ecclesiæ, & Reip. si non possent obligare; & sæpè obligarent sub mortali ad simplicem legum obseruationem: nam præcepta obligantia leuiter facilèviolantur ex fragilitate, vel negligentia, secluso contemptu propriè dicto. Vnde aliqui recentiores, & multi referendi dicunt esse grauem errorem putare tr#sgressionem legis humanæ per se, & secluso contemptu, non posse esse mortalem: & optimè D. Thomas, & Caietanus 2. 2. qu. 147. art. 3. nam tota Ecclesia voluntariam transgressionem ieiunij, & violationem festi per omissionem Miss#, similiaque iudicat mortalia, etiamsi conceptus non intercedat.

Et quamuis aliqui dicant, hoc non esse certum[1646] in legibus ciuilibus, sed tantùm in Ecclesiasticis, tamen etiam in ciuilibus certum iudico: esto sit minus certum. Probatur, quia conceptus formalis est quid extrinsecum, & accidentarium respectu transgressionis, cùm non solùm obligemur ad non contemnendum, sed etiam ad non violandum legem, & hæc obligatio iuxta quantitatem materiæ fit maior & minor, & similiter malitia transgressionis secundùm se: nam secundùm exigentiam materiæ est quantitas obligationis in lege, & malitiæ in transgressione: ergo etiam secluso contemptu transgressio potest esse grauis propter materiæ grauitatem, siue lex sit canonica, siue ciuilis: vt bene docet Valentia suprà, dicens. Secundò ex dictis colligitur, etiam leges ciuiles obligare sub mortali, quando ille iusta intentione id vult, quidquid contra insinuet Sotus 2. iust. quæst. 6. art. 4. probatur, quia legislator etiam ciuilis potest condere leges, quæ obligent in conscientia sub mortali: ergo ita prorsus obligant, quando iusta intentione id vult: sed clariùs Vazquez disp. 158. cap. 4. num. 26. dicens, esse certum apud doctores, nec oppositum sensisse Bernardum: quod enim ait lib. de præcepto & dispen. cap. 11. in fine pr#cepta, quæ ipse factitia vocat, id est, positiua, facere nos obnoxios peccato: non tamen magno peccato, si contemptus absit, intelligit de præceptis mediis, & leuioribus, de quibus etiam antea dixerat, nec contemni sine crimine, nec negligi sine offensa: vt pr#ceptum silentij, & similia: item ait, contemptus in omni genere mandatorum pari pondere grauis, & communiter damnabilis est: conuertit in cri-**[238]**men grauis rebellionis, culpam leuis transgressionis.

Secunda pars conclusionis, nempe quòd trans **[sect. 39]** gredi legem ex contemptu sit peccatum morta[1647]le, etiamsi materia sit leuis: imò etiam quando lex ad nullam culpam obligat, est communis doctrina D. Thomæ 2. 2. quæst. 186. art. 9. ad 3. Bonauenturæ tom. 1. op. in pharetra lib. 2. cap. 44. Caietani verbo contemptus, & verbo præceptum, & circa D. Thomam suprà, & quæst. 104. art. 2. versus finem, & quæst. 105. art. 1. & 2. vbi etiam D. Thom. Gerson. alphab. 34. lit. M. & tract. de vita spir. lect. 5. Vazquez hic disp. 158. cap. 5. num. 37. & 38. Syluest. verbo contemptus §. 2. & verbo lex: quæst.

8. & verbo obedientia quæst. 1. Angles in 4. quæst. de voto à 1. diffic. 16. Palac. 3. dist. 37. quæst. 7. Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 4. Aragon 2. 2. quæst. 62. art. 3. Altisiod. 2. sum. tract. 20. cap. 2. Anton. 2. part. tit. 4. cap. 2. §. 3. Medin. 1. 2. quæst. 96. art. 4. Adrian. quodlib. 6. art. 2. part. 1. & in 4. tract. de exco. agens de communic. in humanis. Driedo 2. de libert. Christiana cap. 1. in fine, Castro 1. de lege pœnali cap. 5. documen. 2. & 6. Nauar. cap. 23. num. 41. & 42. Couarruuias cap. alma part. 2. §. 7. num. 6. & Reg, peccatum part. 2. §. 5. num. 2. & 3. Bernar. lib. de præcep. & dispen. cap. 11. & sequentibus, vt modo referebamus.

Difficilimum autem est explicare in quo con **[sect. 40]** temptus consistat, & quomodò transgredi le[1648]gem alioqui solùm obligantem sub veniali, vel non obligantem sub culpa, sit mortale peccatum. Quidam dixerunt, peccare ex contemptu, esse peccare ex certa scientia sine passione, vel causa. Cui opinioni fauet Caietanus in summa verbo contemptus, condistinguens peccatum ex contemptu, peccato ex ignorantia, & ex passione. Vnde videtur sentire esse peccatum, quod vocatur ex malitia; quod communiter peccato ex passione, & ex ignorantia condistinguitur. Fauer etiam glossa cap. Metropolitanus 2. quæst. 7. quatenus ait, *non parere ex contemptu idem esse, quod non parere sine causa:* & D. Thomas 2. dist. 24. qu. 3. art. 5. argu. 2. cum solutione, vbi videtur supponere, peccare ex contemptu esse peccare ex perfecta deliberatione.

Sed hæc opinio proculdubiò est falsa, & contra[1649] omnes relatos pro 2. part. con. & referendos. Quamuis enim peccare ex contemptu latiori quadam significatione sumatur pro eo, quod est peccare ex certa scientia, seu plena cognitione malitiæ, sine impulsu, passione, & leui aliqua de causa (ex nulla enim causa peccare nemo potest, saltem peccato c#missionis, quia nemo potest velle malum sub ratione mali) tamen in præsenti non potest ita sumi, quia etiam veniale potest fieri ex certa scientia, & perfecta deliberatione, & plena cognitione malitiæ, & sine passione: tamen inde non fiet mortale: quia carentia passionis, nec dat nouam speciem malitiæ, nec positiuè malitiam auget, sed non minuit eam, quam actus ex proprio obiecto, & materia sumere potest. Sed ex materia leui per se spectata non potest duci malitia grauis: ergo etiam in eo qui passione caret, non erit grauis: similiter circunstantia scientiæ perfectæ solùm excludit ignorantiam, ideò ex se non addit speciem malitiæ; quantitarem verò peccati auget solùm, quatenus auget liberum, aut voluntarium. Hoc autem augmentum numquam excedit capacitatem obiecti, & materiæ per se loquendo: ergo numquam ex eo capite præcisè sumpto, peccatum fit mortale: quod aliàs esset veniale. Quod etiam inductione patet in mendacio leui, vel paruo furto, & similibus: quacumque enim scientia, & voluntate fiant, si in eorum materia sistatur, non addendo circunstantiam, quæ mutet speciem, numquam erunt mortalia: ergo hic modus peccandi non est peccare ex contemptu, & ita doeuit D. Tho. loco proximè citato: & de verit. quæst. 15. art. 5. ad[1650] 2. ob hanc causam dixit, *per veniale non contemni Deum, etiamsi ex perfecta scientia & voluntate fiat.*

[sect. 41]

Alij dixêre peccare ex contemptu, esse, peccare[1651] ex consuetudine: tribuitur Angelo verbo inobe[1652]dientia, & Richardo quodlib. 1. quæst. 19. sed male*:* potius enim condistinguunt peccatum ex contemptu à peccato ex consuetudine: quamuis Rich. dicat, peccatum alioqui veniale ex consuetudine fieri mortale; in quod etiam inclinat Angelus, quibus fauet Bernar. lib. de præcep. & dispen. cap. 14. dicens, quædam esse venialia

peccata excepto cum per contemptum vertuntur in vsum & consuetudinem. Quæ doctrina etiam est falsa, & reprobatur à D. Thoma, & Caietano 2. 2. qu. 186. art. 9. ad 3. Nauar. cap. 23. nu. 42. & à nobis tract. de peccatis.

Et ratio est, quia consuetudo de se, & per se loquendo, non affert nouam speciem malitiæ, vt patet: neque verò auget præcedentem, nisi interdum quatenus auget intensionem propter habitum prioribus actibus acquisitum: quod augmentum numquam facit mortale, quod aliàs esset veniale. Numerus etiam peccatorum, licèt consuetudine augeatur, non facit peccatum mortale: quia plura venialia non faciunt mortale; neque vltimum in aliqua multitudine redditur mortale ex eo, quòd alia præcesserint, vel præcessisse cognoscantur, nisi quando obiecta faciunt vnum, & eodem actu interno attinguntur, vt in furtis minimis: cum enim peruentum fuerit ad magnam quantitatem, si eodem actu velit aliquis illam retinere, inuito Domino, peccabit mortaliter; aliàs verò non, vt loco citato dictum est: & fortè sic potest intelligi Bernard. alij verò notant non dixisse absolutè, consuetudinem ex veniali facere mortale, sed quando ex contemptu procedit, vt solet, & ideò solet esse signum contemptus: vnde Nauarrus cap. 23. nu. 42.[1653] dixit consuetudinem non esse contemptum, sed ex ea præsumi contemptum in foro externo: in interterno autem nihil facere: quia in hoc sola veritas consideratur cap. tua de sponsalib. cap. human# 22. quæst. 5. & sic etiam intelligit glossam cap. metropolitanus 2. quæst. 7. asserentem: eum qui sine iusta causa transgreditur, videri contemnere, scilicet in foro externo non in interno. Addit Nauarrus, consuetudinem multùm incitare, & inducere ad contemptum; quod etiam docet D. Thomas 2. 2. quæst. 186. art. 9. ad 3. ex illo Prouer. 18. *impius cùm in profundum malorum venerit, contemnit.* Ratio autem esse videtur, quia magna illa inclinatio ad malum sub aliis motiuis consuetudine acquisita iuuat maximè, vt ex pessimo contemptus motiuo delinquatur: qui enim aliquid vult vno motiuo, facilè adducitur ad idem amplectendum ex alio.

[sect. 42]

Tertia, & vera opinio est, transgredi legem ex[1654] c#temptu esse eam, transgredi ex imperio alicuius actus, qui dicitur contemptus: indicat Caietanus verbo, contemptus: sumitur ex D. Thoma locis citatis, attigit Bernar. illo cap. 14. dicens: *Tunc non peccati species, sed peccantis intentio pensatur.* Nec mi-**[239]**rum, quia actus imperatus ab imperante malitiam capit, propria retenta: vt furari obolum intentione homicidij, licet veniale sit in genere furti; tamen ex intentione homicidij capit eius mali tiam: fic ergo contemptus mortalis, si imperet actum alioqui venialem, imò etiam non malum, faciet illum mortalem.

Sed quis actus sit iste contemptus varij sunt mo[1655]di dicendi, in quibus consistit tota difficultas. Pro[1656] cuius resolutione aduerte, contemptum partim esse posse in intellectu, partim in affectu, partim in externo opere, vt notauit Altis. 2. sum. tract. 20. c. 2. q. 1. Primus contemptus dici potest intellectualis, & consistit in iudicio, quo res aliqua, vel persona in parua æstimatione habetur, seu parui penditur: si autem res, vel persona maiorem æstimationem non poscat, nec mereatur: vt cum quis intellectu c#temnit diuitias, honores humanos, &c. iste contemptus intellectualis vitiosus non est, imò est virtus seu perfectio intellectualis iudicare de rebus, vt in se sunt: vnde siquis legem tr#sgrediatur in se, quia non magni momenti videatur, si reuera leuis est, non est peccare ex contemptu vitioso, aut faciente de veniali mortale: vt rectè Vazquez disp. 158. cap. 4. ad finem.

Quando verò quis intellectu rem minùs æstimat, quàm illa mereatur, & ratio poscat, & ipsi rei debeatur, contemptus intellectualis[1657] vitiosus est: est enim inæqualis, iniusta, & iniqua æstimatio, sed vt talis contemptus sit mortaliter vitiosus, debet esse voluntarius, & liber, & contra dictamen rationis iudicantis debere rem illam pluris in intellectu æstimari, & haberi. Sec#dus contemptus est affectiuus, seu in affectu, nimirum velle habere vilem æstimationem intellectualem de re, aut etiam velle illam ostendere, aut etiam in aliis generare. Tertius est in opere externo, faciendo aliquid ad ostendendum, vel generandum in aliis illum vilem conceptum, quem de re habeo, vel habere simulo, aut fingo. Nota secundò, hæc tria contemptus genera, & circa personas, & circa[1658] res alias versari posse. Quando versatur circa res alias, & est illis improportionatus, quia videlicet minores æstimantur, quàm par est, dicunt aliqui pertinere ad vitium contrarium illi virtuti, quæ inclinat ad seruandum medium, & moderandum affectum circa talem materiam: verbi gratia, nimius contemptus honoris, & famæ potest esse vitiosus, & contra illud Eccle. 41. *curam habe de bono nomine:* habebit ergo contemptus eius malitiam contrariam magnanimitati, vel humilitati, quæ moderantur affectus circa honores: & contemne[1659]re plùs iusto diuitias necessarias vitæ humanæ esse poterit contra liberalitatem, & in prodigalitatem declinare, & sic de aliis. Sed hoc falsum est, licet enim defectus in amandis, & comparandis honoribus, & diuitiis spectent ad vitia opposita virtutibus prædictis; tamen ponere modum actibus intellectus pertinet ad virtutem studiositatis, & ita ad illam pertinet, vt imperet intellectui debitam rerum æstimationem: & auocare illum à contemptu, & vili æstimatione rerum, qu# maiorem æstimationem merentur, & imperare contrariam æstimationem, pertinet ad vitium oppositum studiositati: elicere autem veram æstimationem rerum, pertinet ad bonos habitus intellectuales: & elicere æstimationem falsam ad habitus malos intellectuales: vt si quis maioris momenti esse iudicaret bonum delectabile, quàm obseruationem præcepti; hic contemptus legis seu virtutis esset hæresis, vt ait Vazquez disp. 158. cap. 4. in fine: ideò elicitiuè pertineret ad vitium infidelitatis seu fidei oppositum: imperare autem talem contemptum pertineret ad vitium oppositum studiositati, ad quam pertinet imperare piam affectionem credendi reuelata à Deo: vltra hoc autem, contemptus intellectualis circa personam creatam, quæ merebatur maiorem #stimationem, est iudicium quoddam temerarium contra iustitiam: quia tenetur de iustitia non iudi[1660]care temerè proximum, nec sine fundamento eum contemnere in corde suo: circa personam autem diuinam contemptus hic temerarius, vel etiam hæreticus, est contrarius pietati, religioni, reuerenti#, & obseruanti# debitæ erga Deum, vt patrem, dominum, & superiorem, siue istæ virtutes sint distinct#, siue non: & quidem prædictum contemptum proximi esse contra iustitiam, apertè docet Caietanus verbo contemptus, & Altisiodorensis suprà hunc contemptum definens, *vt sit æstimatio minùs iusta.* Ex quo sequitur contemptum Dei esse etiam contra iustitiam erga Deum, qu# est religio, pietas, reuerentia, vel obseruantia, & non est propriè iustitia, sed latè. Ratio autem est, quia in hoc[1661] contemptu agitur contra ius alterius, & contemnens irrogat illi grauem iniuriam, nocendo ei in bona opinione, & æstimatione ipsi debita de iustitia, & valde vtili, & honorifica. Vnde hoc peccatum est mortale ex suo genere.

Quia verò in omni peccato præsertim mortali[1662] ita se habet homo, ac parui penderet Deum intellectu suo; ideò in omni peccato pr#serum mortali includitur Dei contemptus virtute, & implicitè, imò in mortali virtualiter contemnitur Dei amicitia. Propterea D.

Thom. 4. dist. 9. art. 3. quæstiun. 3. in omni peccato præsertim mortali ponit contemptum Dei, & sic Augustinus 14. Ciuit. cap. vlt. dicit, *amorem sui vsque ad contemptum Dei ædificare Babylonem.*

Est etiam peccatum contemptus velle, & face **[sect. 43]** re aliqua, quæ indicent contemptum intellectua[1663]lem, & minuant in aliis bonam existimationem alterius, siue intendendo talem diminutionem, siue non, sicut in detractione, dehonoratione, & contumelia: interdum damnum alterius est per se, & directè volitum, interdum verò indirectè tantùm. Dicunt ergo aliqui, quando quis aliquid facit, vt alter despici credatur, aut ostendatur, aut ab aliis despici credatur: volitio illius externi actus pertinet ad vitium speciale contemptus: nam intentio est, quæ dat præcipuam formalitatem actibus humanis. Quapropter quando peccatum hoc tribuitur superbiæ, intelligitur causaliter, quia regulariter loquendo contemptus præsertim formalis ex superbia nascitur, & ita numeratur ab Isidoro inter filias superbiæ, vt refert Altisiod. suprà, & Bern. suprà, ca. 12. *contemptus,* inquit, *tumor superbiæ est,* & Aug. de natu. & grat. cap. 29. *non omnia peccata sunt ex contemptu superbiæ,* contemptum superbiæ vocauit, id est, ex superbia ortum. At verò econtrario dicitur aliquando inobedientia, quia illam causat, & imperat: nam iniquus subditus ex affectu contemnendi violat legem, nimirum, vt sic ostendat se despicere prælatum, & sic faciat ab aliis despici, & vili pendi, & sic intelligendum est quod inquit Bernardus *velle non obedire esse intolerabilem, seu non ferendam blasphemiam, & repugnantiam.*

[240] Ex his, inquiunt, intelligitur grauitas huius peccati: nam Bernardus, D. Thomas, & alij ita districtè damnantes modum peccandi ex contemptu, significant semper in indiuiduo esse peccatum mortale: & potest sumi ex cap. quod autem, dist. 10. & Glossa ibi. Nihilominus Caietanus 2. 2. qu. 186. art. 9. dicit hoc peccatum contemptus posse[1664] aliquando esse veniale, non solum ex indeliberatione & surreptione, quod indubitatum est: sed etiam ex leuitate materiæ: quia potest esse contemptus non simpliciter, sed secundum quid, vt si non absolutè velim subijci, sed tantùm in re parua: & ita explicat aliorum locutionem de contemptu simpliciter; quod est probabile: non tamen omninò satisfacit, quia sic nulla erit differentia inter transgredi legem absolutè, & ex contemptu: quia in materia parua vtrumque est mortale, & in magna veniale.

Sed dicimus, inquiunt, contemptum posse esse vel operis vel legislatoris, nec oportet distinguere 3. membrum, scilicet, contemptum legis, vel præcepti.

Nam si præceptum contemnatur per respectum ad legislatorem, cuius potestas contemnitur, reducitur ad contemptum legislatoris; si verò per con[1665]temptum ad opus quod parui æstimatur: sic reducitur, ad contemptum operis. Transgredi ergo legem ex contemptu rei præceptæ, non est semper mortale, & in hoc vera est opinio Caietani, & ratio est, quia res contempta potest esse minima, vel pertinens ad aliquam infimam virtutem: & quia tunc nec fit nec intenditur per se iniuria legislatoris. Duplici tamen ex capite potest hoc esse mortale. Primò, si inuoluat, vel supponat errorem in doctrina. Sic peccant grauissimè, qui contemnunt[1666] Concilia, quia existimant illa esse inutilia, aut infima bona: & qui existimant transgressionem ex se leuem non esse dignam pœna apud Deum, vel quippiam simile. Secundò ex grauitate materiæ, vt in omnibus vitiis.

At transgredi legem ex contemptu legislatoris[1667] semper videtur mortale, & de hoc videntur loqui initio citati, nam expressè Bernardus, quem alij sequuntur, lib. de præcep.

& dispen. cap. 12. distinguit mandatum à mandante, & grauitatem constituit in contemptu mandantis. Et respectu Dei videtur res manifesta: nam contemnere Deum formaliter, & directè, est magna irreuerentia, & similiter quocumque signo ostendere indignam de Deo existimationem: vnde licèt talis tr#sgressio in se quid minimum videatur, imò licet in se non sit culpa, sed omissio consilij, tamen in ratione signi imperati ab interno contemptu, habet grauem deordinationem; sicut omittere consilium, quod scimus per se magis placere Deo, non est peccatum ex obiecto: tamen siquis illud omittat ex hac formali, & deliberata intentione, ne faciat id, quod est gratum Deo, peccaret mortaliter: quia indicat quoddam Dei odium, quod numquam ex leuitate materiæ potest esse veniale. De homine autem Superiore non videtur hoc adeo certum, quia non est persona tam excellens, & quia aliquod eius odium potest esse veniale: transgredi tamen legem eius ex contemptu eius, quatenus prælatus est, semper est mortale: quia est c#etmnere potestatem eius,[1668] & ipsum vt repræsentat Deum, & vices eius gerit, ideóque redundat in contemptum Dei, & hoc sensu dixit Bernardus suprà, *siue Deus siue homo mandatum quodcumque tradiderit, pariprofectò obsequendum est cura, pari reuerentia deferendum.* Si verò solùm sit contemptus prælati, vt quidam homo est, & habet aliquem defectum, potest esse veniale ex leuitate materiæ; quamuis modus peccandi periculosus sit, & omninò vitandus. Et hoc etiam voluit Caietanus, probaturque sufficie#ter exemplis eius. Et in idem redit alia distinctio, quam ibidem indicat dicens, *aliud esse velle formaliter non obedire, aliud velle non consolari superiorem:* & hoc posterius docet esse posse veniale, etiamsi formaliter desolatio superioris intendatur: quia non contemnitur eius potestas, sed circa eius personam quædam amaritudo animi ostenditur. Hæc in summa illi recentiores. In quibus quædam falsò, aut insufficienter di **[sect. 44]** cta videntur: in primis confundunt suam opinio[1669]nem cum aliorum opinionibus, quæ tamen valdè diuersæ sunt, vt videbimus. Secundò peccare ex contemptu, solùm constituunt in hoc, quod est peccare, vt sic ostendant contemptum internum intellectus, & eundem aliis ingenerent. Qui modus peccandi videtur numquam contingere, præsertim comparatione Dei: quis enim habet vilem æstimationem de Deo, vel eius potestate legislatiua, aut lege? Quis peccat, vt ostendat se habere vilem de Deo æstimationem, & eandem aliis ingerat, ita vt ipsi quoque despiciant Deum? Quam vtilitatem inde consequi homo potest, vt hoc affectu peccet? sic etiam nemo ex contemptu peccabit seorsum, sed coram aliis: imò numquam, quia peccatum exterius nisi aliud ei addas, non est signum contemptus prædicti, cum communiter aut ferè semper sine illo fieri soleat. At sancti & doctores peccatum ex contemptu aliquando esse supponunt, & solitariè committi posse. Tertiò, peccare hoc modo ex contemptu, referunt ad speciale vitium: cum tamen reuera esset reducendum ad vitium oppositum charitati, & iustitiæ, nam despicere aliquem exterius, & velle, ac curare ab aliis despici interius, vel etiam exterius, est vitij oppositi iustitiæ, & charitati: sicut contumeliis afficere aliquem, vel illi detrahere, eiusque honorem tollere, famam denigrare, &c. & ita peccare illo affectu non tam est peccare ex contemptu, quàm ex ira, vel odio, aut alio affectu. Maximè quòd hic modus peccandi potest esse sine contemptu interno: possum enim alium exteriùs despicere, quem interiùs non possum vili pendere: & possum desiderare, & procurare, vt ab aliis despiciatur, quem ego interiùs non possum despicere, quia euidenti# habet excellentiæ ipsius. Item hic modus peccandi etiam erga æquales, vel inferiores habet locum, quos vili pendere possum interiùs, & exteriùs, vt ab aliis etiam vili pendantur. At peccatum ex contemptu, de quo loquuntur doctores, solùm

erga superiores, vel eorum præcepta locum habet: ergo alius est. Quartò isti contemptum internum putant malitiam per se conferre externo actui, qui ex contemptu interno sit: nam etiamsi ego interiùs habeam indignam de aliquo æstimationem, & ex illa æstimatione, aut iudicio temerario mortali faciam aliquid contra illum, actus externus potest esse venialis, verbi gratia, negatio alicuius paruæ eleemosinæ: ergo malitia illius intellectionis non communicatur operi externo: & ratio est, quia illud non imperat, sed dirigit: malitia autem actus dirigentis non communicatur operi externo, sed **[241]** malitia actus imperantis, alioqui omnia opera directaper h#resim; vel aliud genus infidelitatis, essent mala, & mortaliter mala, quod est falsum: si enim hæreticè existiment esse peccatum contrahere secundas neptias, vel gerere ciuilem magistratum, ideoq#ue ab his abstincant, non idcircò peccabunt mortaliter nec venialiter in tali abstinentia: similiter ergo si quis violet legem Dei, vel Papæ, putans hæreticè non habere potestatem legislatiuam, illa malitia hæresis seu contemptus interni, non communicabitur externo operi: & ideò omittere aliquid leue ex illo contemptu, non erit mortale nisi in finem mortalem ordinctur, scilicet, intendendo per illam transgressionem alioqui leuem despicere Deum externè, & facere, vt ab aliis despiciatur.

Alij aliter explicant peccatum ex contemptu: vt **[sect. 45]** sit quando quis peccat ex directa intentione non[1670] parendi Superiori, in qua est speciale peccatum inobedientiæ, cùm quis directo animo non obediendi Superiori, vt ei directè opponatur ex dedignatione quadam, quam babet, quòd ei subditus sit, eius præceptum transgreditur: & hoc etiam in materia legis non graui peccatum mortale est, non propter obligationem legis, sed ex prauo animo contradicendi superiori. Ita docet Vazquez 1. 2. tom. 1. disp. 102. cap. 5. & tom. 2. disp 158. cap. 4. num. 37. & 38. & est expressa sententia D. Tho. 2. 2. quæst. 186 art 9. ad 3. dicentis, tunc committit aliquis, vel transgreditur ex contemptu, quando voluntas eius renuit subijci ordinationi legis, vel regulæ, & ex hoc procedit ad faciendum contra legem, vel regulam. Quandò verò ex alia causa, puta concupiscentia, vel ira in ducitur ad aliquid faciendum contra statuta legis, vel regulæ, non peccat ex contemptu, sed ex aliqua alia causa: eti#si frequenter ex eadem causa, vel alia simili peccatum iteretur, sicut Augustinus dicit lib. de nat. & gra. *quòd non omnia peccata committuntur ex contemptu superbiæ.* Frequentia tamen pecccati dispositiuè inducit ad contemptum, iuxta id. Prou. 18. *impius cum in profundum malorum venerit, contemnit.* Hæc D. Thom. ibi: & Caietanus eodem loco ait: *ad peccare ex contemptu non sufficit, etiamsi esset perpetua, & millies resoluta & deliberata consuetudo peccandi in tali c#missione sed exigitur, vt peccans peccet ex tali causa scilicet ex hoc quòd non vult subijci legi seu regulæ, vel prælato: nam prælatus lex est animata:* & in[1671] summa verbo contemptus ait contemptum sumi dupliciter; primò. vt est peccatum, quo aliquis spernit proximu: & hoc ait esse mortale, si proximum spernat affectu spernendi seu formaliter: quia magnam iniuriam irrogat proximo: si verò materialiter, non peccat mortaliter, nisi notabiliter offendatur proximus: & hoc peccatum materialiter sumptum valde, inquit, commune est, vtpote à superbia procedens, à qua nisi speciali priuilegio nullus expers videtur. Est quoque proximi contemptus peccatum veniale propter imperfectionem actus, vt contingit in primis motibus: & ex parte materiæ, quia minima est, & parum pro nihilo reputatur. Secundò sumitur contemptus, vt est causa peccati condistincta infirmitati & ignorantiæ. Sic est nolle subijci cùm oportet; & hoc quoque formaliter sumptum peccatum mortale est ex genere contra dilectionem Dei vel proximi: vnde dicere verbum otiosum ex hoc formali contemptu, est mortale: imò &

nolle ingredi religionem, vel sequi alia consilia Christi: hæc autem maxima peccata rarò accidunt, nisi pessimè dispositis, seu habituatis, adeò vt ex odio legum, & legislatorum operentur: contemptus enim formalis contra superioritatem legis, vel legislatoris directè tendit. Aduerte hîc duas distinctiones; prima est inter consolationem, & subiectionem: omittere aliquid leue, ne ex eo superior vel pater capiat consolationem, non est peccare ex contemptu, sed ex indignatione: secus, si omitteret, vt non subijciatur. Secunda est inter contemptum simpliciter, & secundùm quid; qui ex contemptu minimi, quia minimum est, omittit illud, paratus subijci in maioribus, non peccat mortaliter, quia non renuit subijci absolutè, sed in minimo, & quia minimum, secus si simpliciter renuat subijci ex nullo alio motiuo.

Hæc est sententia Caietani in qua multæ sunt[1672] difficultates circa vtrúmque contemptum, & existimo illam distinctionem de contemptu formali, & materiali proximi esse impertinentem: quia nemo potest contemnere, vt contemnet: semper enim aliquod bonum proprium, vel alienum debet at[1673]tendi, si quidem nemo respiciens ad malum, peratur: potest autem nullum aliud bonum attendi, nisi quòd malum inimici est quasi bonum meum, & si ita intendatur, est odium formale: sin minus autem est defectus contra iustitiam, vel etiam charitatem, non tamen formale odium: idemq#ue est in detractione, scandalo, & aliis multis: & fortè hoc solùm voluit Caietanus, sed ad rem præsentem non spectant: quia solùm loquimur de contemptu qui esse potest causa cuiuscumque peccati, & existimo contemptum hunc consistere in affectu libertatis à lege, seu non subiectione ad illam, quia libertas à lege, & non subijci illi bonum quoddam est, & perfectio simpliciter, quæ propterea necessariò debet esse in Deo: sed in eo qui debet subijci Deo, vel creaturæ alicui, valde turpe est efficaciter velle non subijci, hoc solo motino libertatis à lege, & legislatore, vt sic, in sua operatione, & quia hoc dedignari, & indignum ducere alij subesse & illum habere pro superiore in exercitio, est quasi intellectualis ipsius contemptus (quamuis reuera sit affectiuus, & sine intellectiuo esse possit, & communiter sit) ideò appellatur peccatum contemptus, & pertinet ad vitium inobedientiæ, quia directè per se, & formaliter aduersatur superioritati, & cum illa pugnat, & est velle rem non facere solùm quia præcipitur, vt ait Nauar. cap. 23. num. 35. nec potest esse veniale peccatum nisi materia sit leuissima, & contemnatur lex ex affectu libertatis in materia leuissima, quia leuissima, vt dicebat Caietanus, cui consentit Armi. verbo contemptus & Medina quæst. 96. art. 4. Synest. contemptus §. 3. Angel. §. 1. sed quæ in aliis peccatis est leuissima materia, & insufficiens ad mortale, in contemptu erit grauis, sicut quod est materia leuis in furto facto cum intentione restituendi, erit grauis in furto facto sine intentione restituendi: & quòd non omnis contemptus sit mortalis apertè docet D. Thomas 2. dist. 24. quæst. 3. art. 5. ad 2. & de verit. quæst. 15. art. 5. ad 2. sed his locis planè loquitur de contemptu incluso in omni peccato: & ideò docet non sufficere ad mortale nisi quis eo animo circa rem leue# delinqueret, vt etiam si esset grauis, & grauiter prohibita sub pœna amittendi Deum, seu amicitiam Dei, & beatitudine#, adhuc de-**[242]**linqueret. Strictè autem peccare ex contemptu est peccare ne se subijciat legi, vt retulimus ex D. Th. & Caiet. 2. 2. quæst. 186. art. 9. ad 3. quos in explicando peccato ex contemptu sequitur Nauarrus, in sum. cap. 23. num. 42. citans etiam Archidiaconum cap. quicumque 81. dist. Dominicum cap. nullus 55. dist. & dicens rem inuolui à Felino cap. cum quidem de iureiur. col. 3. & 4. eodem modo contemptum explicant Syluest. & alij summistæ, verbo contemptus.

Altisiod. Adrian. Gerson, Palac. Driedo, Angel. & alij quos partim citat, & sequitur Couar. cap. alma part. 1. §. 7. nu. 6.

Ratio verò cur contemptus simpliciter semper[1674] sit peccatum mortale secundùm aliquos est, quia nolle subijci legi, quia lex est virtualiter, includit nulli legi velle subijci, ac proinde nec obliganti ad mortale; in religiosis autem nolle subijci regulæ putat Valentia 2. 2. disp. 10. quæst. 4. punct. 5. esse mortale, quia est contra votum religiosi, quo profitetur vitam regulatem: ille autem vellet, si commodè posset, viuere extra regulam: ergo in re graui habet animum contrarium voto, & sic peccat mortaliter.

SECTIO IX. *Quibus notis, seu regulis cognosci possit, aliquam legem obligare ad mortale secluso contemptu, scandalo, periculo, & aliis extrinsecis circumstantiis.*

PRima regula: Quando materia est **[sect. 46]** leuis attentis omnibus circumstan[1675]tiis, non obligat lex ad mortale: traditur à Soto 1. iust. quæst. 6. art. 4. Castro 1. de lege pœnali, ca. 5. docum. 2. Victoria relect. de potestate ciuili, nu. 19. Aragon. 2. 2. quæst. 62. artic. 3. Valentia hic disp. 7. quæst 5. punct. 6. quæst. 3. Vazquez disput. 158. cap. 4. & 5. Sayro tomo 1. lib. 3. cap. 7. num. 14. Azor tomo 1. lib. 5. cap. 6. quæst. 5.

Ratio est, quia secundùm veriorem opinionem probatam sectio. 6. non potest legislator, etiam si velit, in materia omninò leui imponere obligationem grauem. Saltem id rarò vel numquam intendit, vnde etiamsi daremus id posse, ni si constet de contraria intentione, præsumendum esset, non velle grauem obligationem inducere. Hanc regulam docent Medina, & omnes recentiores hic, qu. 96. art. 4. Ledesma 2. 4. quæst. 17. art. 2. dub. 6. Antoninus 2. part. tit. 4. cap. 2. §. 3. Palac. 3. dist. 37. qu. 7. colum. 24. Couarr. reg. peccatum, part. 2. §. 5. nu. 2. Angel. verbo lex, quæst. 3. Armilla num. 4. Tabien. quæst. 28. num. 29. Syluester præceptum, quæst. 2. & 3. Driedo 2. de libert. Christiana cap. 1. & lib. 3. cap. 3. ad 5. arg. denique omnes Theologi & Canonistæ, & Bernard. lib. de præcep. & disp. dicens. *Si iubente seniore, verbum mihi fortè per obliuionem elabitur, reum me confiteor obedientiæ, sed venialiter:* & Richard. de S. Victo. lib. de differ. mortalis & venialis docet, peccatum in materia leui tantùm esse veniale.

Secunda regula, quando materia est grauis, seu **[sect. 47]** valde necessaria ad conseruationem Reipu. pacis,[1676] iustitiæ, charitatis, religionis, fidei, &c. iudic#dum est legem obligare, modò alia via non intelligatur, legislatorem voluisse non obligare sub mortali, Syluest. Anton. Victor. Sotus, Ledesm. Palac. Medina, Armill. Tabien. Castro, Aragon. Vazquez, Driedo, Azor, Valentia & alij citati præcedenti regula, Anton. 2. part. tit. 4. cap. 2. §. 2. Sayrus suprà, num. 15. Salon 2. 2. quæst. 77. art. 1. controu. 8. Philiar. de offic. sacerd. par. 2. lib. 3. cap. 2. con. 4. Tolet. de sept. peccatis cap. 20. diffic. 2. Panorm. cap. clerici officia de vita & honestate clericorum. Ioannes Andreas cap. relatum, ne clerici vel monachi, Geminian. cap. perpetuæ de elect. in 6.

Nec existimo oppositum sentire Caietanum 2. 2. quæst. 186. art. 9. ad 2. & in summa verbo præceptum, dum dicit *materiæ grauitate#, vel leuitatem, non sufficere ad discernendam obligationem legis humanæ sub mortali & veniali.* Solùm enim vult materi# grauem & leuem, præcise consideratam non sufficere, quia materia, quæ secundùm se est leuis, potest esse grauis ex circ#stantiis, & ideò pr#cipi sub mortali: & materia, quæ secundùm

se vel circumstantias est grauis, potest præcipi tantùm sub veniali: nos autem dicimus, quando aliunde non constat legislatorem voluisse obligare tantùm sub veniali, iudicandum esse, si materia sit grauis, voluisse obligare sub mortali: patet in exemplis, qu# doctores subiiciunt: vt quòd sacerdos celebret ieiunus, & sacris vestibus indutus, & in loco non profano, cùm ara consecrata, &c. idem est de legibus disponentibus circa ætatem, & qualitatem ordinandorum, & circa tempora ordinationum, & quæ taxant pretia rerum venialium, & quæ tempore egestatis, & famis prohibent, ne frumenta & aliæ merces ad vitam necessariæ extrahantur à regno: Soto, Aragon & alij: sic intelligitur, quod ait Medina, peccare mortaliter, qui contra legem extrahunt merces à regno: quando enim extractio nullum, vel modicum afferret Reipub. detrimentum, non esset mortale merces exportare, vt viri sapientes docent, & indicat Sayrus suprà: vnde Nauarr. cap. 23. nu. 60. & 61. ait *extrahere merces à regno con*[1677]*tra leges, non esse peccatum saltem mortale,* etiam vtendo fraude aliqua: sine vi tamen & armis. Item tempore belli lex precipiens ne efferantur equi vel arma, obligat ad mortale, vt ait Sayrus, & similiter lex, quæ tunc præciperet claudi portas, custodiri muros, & similia ad sæcuritate# necessaria: & tempore pestis lex prohibens, ne medici ab oppidis absint, aut clerici & rectores necessarij temporales, & spirituales. Similiter mortale esset sericis indui contra leges, quando libertas in hac parte esset valde pernicio sa Reip. vt ait Medina: id autem c#tingeret, cùm ex hoc pauperes, vel familiæ multorum in extremam, vel grauem necessitatem incurrerent, ad quam tollendam, vel impediendam necessarium esset, non solùm pœnas, sed etiam grauem obligationem in conscientia imponere: sed communiter sufficeret pœnas pecuniarias cum rigore exigi. Vnde Medina, Aragon, & alij dicunt communiter, solùm esse veniale. Similiter tempore seditionis, vel alio simili, mortale esset arma noctu deferre, sed nunc est materia leuis, & in ea delinquere, vt plurimum, est veniale. Ait etiam Victoria relect. de potestate ciuili, num. 19. tributum esse necessarium ad defensionem Reip. & ad alia publica munia & opera, ideò si quis non solueret tributum, peccaret mortaliter, sed de tributis posteà. Addit Victor. extrahere pecunias à regno contra leges esse mortale, intellige quando qu#titas esset notabilis, vt si quis extraheret mille aureos, in puram vtilitatem aliorum regnorum: id **[243]** enim esset cum detrimento notabili proprij regni.

Tertia regula, lex humana obligat ad mortale, **[sect. 48]** quando materia est capax tantæ obligationis, quia[1678] est materia grauis in se, vel ratione circumstantiarum: & in eadem, vel alia lege explicatur, mentem legislatoris fuisse grauiter obligare. Hæc regula constat ex dictis: & sumitur ex D. Thoma 2. 2. qu. 186. art. 9. ad 1. Nauarr. cap. 23. num. 49. 51. 56. Soto 1. iust. quæst. 6 art. 4. & 5. Syluest. verbo lex, q. 8. & 9. & verbo præceptum, quæst. 2. & 3. & verbo inobedientia, Angel. verbo lex, §. 3. Armill. §. 4. Castr. 1. de lege, cap. 5. Driedo 2. de libert. Christiana, c. 1. Aragon suprà, & aliis.

Quarta regula, communis vsus aliquando in[1679]terpretatur legem obligare ad mortale, & sequendus est, quia est optimus legum interpres, vt in lege abstinendi à carnibus feria sexta, & ieiunandi in quadragesima: pij enim & docti omnes, ita se obligari arbitrantur: si autem in lege diceretur mentem legislatoris non esse obligare ad mortale, & aliter pij, & docti arbitrarentur se obligari, credendum esset consuetudine fuisse derogatum legi quoad modum obligandi. Hæc 4. regula colligitur ex ca. dilectus de consuetudine. Clem. exiuit, §. ite# quia de verb. sign. l. minimè, & l. interpretatione, ff. de legib. & traditur ab Anton. 2. part. tit. 4. §. 3. Nauarro cap. 23. num. 56. Caietan. 2. 2. quæst. 186. art 9. dub. penult.

nec Caiet. 2. 2. quæst. 147. art. 3. & tom. 1. op. 25. quæst. 1. sensit ieiunij obligationem non esse sub mortali, vt ei imponunt Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 4. & Aragon 2. 2. quæst. 62. artic. 3. sed solùm id haberi ex sola consuetudine, & doctorum interpretatione, & sic Caietanum exponunt Nauarr. cap. 21. num. 11. & Medin. 1. 2. quæst. 88. art. 1. in fine, vide quæ dicimus ad calcem regulæ 9.

Quinta regula quorundam est, in iure canoni **[sect. 49]** co verba, præcipio, prohibeo, atquealia æquipol[1680]lentia, ex vsu & consuetudine Ecclesiæ denotant obligationem sub mortali, licèt non in iure ciuili, imò nec in iure diuino, nec in aliis statutis, & pr#ceptis Ecclesiasticis, quæ sunt extra ius canonicum, Nauarr. cap 23. num. 50. & sequentib. Castro 1. de lege pœnali, cap. 5. docum. 4. quod incipit, quidquid, Ioan. Med. C. de ieiun. quæst. 7. quæ est de necessitate seruandi ieiunia Ecclesiastica.

Suadent ex Clem. exiuit de paradiso, §. cùm igitur, de verb. sign. vbi Pontifex ait, *de B. Francisco in regula sua apertè illum discreuisse, quòd quoad quædam ibi statuta, ex vi verbi, transgressio est mortalis, & quoad quædam alia, non:* verba autem quibus hoc significari existimauit Pontifex, sunt verba præcepti & prohibitionis: ergo in legibus Ecclesiasticis verba hæc denotant obligationem sub mortali ex vsu Ecclesiæ iam per ipsam declarato: non verò in sæcularibus, in quibus id non est declaratum. Alij tamen putant eam declarationem ad omnes leges extendendam esse: quia pro omnibus deseruit: nec enim ibi aliquid peculiariter declaratur circa ius canonicum, quod iuri ciuili accommodari non possit: pro qua sententia citatur Syluester præceptum, quæst. 2. & Armil. ibi, num. 7. sed de his auctoribus ait Vazquez disput. 158. cap. 4. num. 29. quamuis de obligatione ad peccatum mortale loquantur; ex professo tamen solùm contendunt regulas assignare, vt cognoscamus constitutionem, quæ vim habet præcepti. Ipse verò Vazquez in sequentibus docet in hoc nullum esse discrimen inter ius canonicum, & ciuile, & dicta verba in quouis iure, si cadant super materiam grauem, indicare grauem obligatione#, quia in materia graui non potest vllo modo esse leuis obligatio, sed vel nulla, vel grauis: & in materia leui non potest esse grauis obligatio, sed vel nulla vel leuis. Et ad Clem. exiuit. Respondet, Pontifice# ibi non definire, quando lex, quæ verè præcipit, obliget ad mortale: qu#do verò ad veniale, nec de hac re à Franciscanis consultum fuisse. Sed ab eo quæsitum fuit, vtrùm ad omnia tam præcepta, quàm consilia Euangelica ex professione suæ regulæ tenerentur: & respondet, *Quod attinet ad ea consilia, quæ in regula non ex*[1681]*plicantur, fratres non teneri: quod verò attinet ad ea quæ in regula exprimuntur, fratres non æquè teneri: sed ad quædam teneri sub mortali, ad quædam verò non item: cùm ad quædam ipsorum verbum apponatur præcepti, vel æquipollentis eidem*; *& quoad alia verbis aliis contentus sit:* vbi non vult ad alia sub veniali obligari, sed tantùm non obligari sub mortali: an verò ex alio capite obligentur sub veniali non definit. Porrò illam obligationem ad mortale in illis, & non in aliis, colligit ex eo quòd in illis, & non in aliis vsus sit verbo pr#cipiendi; quia nimirum illa, & non alia, existimauit valde necessaria in sua religione: ideò illa sub præcepto, alia sub consilio tantùm posuit. Vnde Nicolaus 3. c. exiit, de verbo. sign. in 6. ait Franciscanos ex vi professionis obligari, nempe tamquam ad præcepta: ad ea qu# præceptoriè vel inhibitoriè traduntur: ad nonnulla verò alia consilia ea duntaxat ratione, quia ex statu suo perfectionis plusquam alij Christiani tenentur. Quod sanè commune est omnib. religiosis: quomodò autem status religionis ex se obliget ad consilia, 2. 2. qu. 186. ar. 2. dicetur. Hæc in sum. Vazq. Quæ non obst#t, quominùs dicamus verba pr#cipiendi, prohibendi, & æquipollentia,

si cadant super materiam grauem, denotare communiter obligationem sub mortali, non quod legislator non potuerit in eadem materia ponere obligatione# leuem, sed quia communiter se accommodat materiæ, & si aliam intentionem haberet, illam exprimeret, & debuisset exprimere, ne falsa præsumptione subditorum animæ illaquearentur. Sic intellige Syluest. verbo præceptum, quæst. 2. Angelum 3. & lex. quæst. 3. cap. 3. Armill. nu. 4. & verbo præceptum, nu. 7. Panormitanum, & Felin. alios referentes, cap. nam concupiscentiam, de constit. vbi communiter Canonistæ, Caiet. 2. 2 quæst. 186. art. 9. dub. penult. & verbo præceptum in summa, Tabien. verbo lex, quæst. 28. nu. 29. Castr. 1. de lege pœnali, ca. 1. docum. 4. Antoninum 2. part. tit. 4. cap. 2. *§.* 2. & 3. Valent. disput. 7. quæst. 5. punct. 6. in 6. signo, Azor tom. 1. lib. 5. cap. 6. quæst. 5. & alios dice#tes, h#c verba, *præcipimus, præcipiendo mandamus, iubemus*; *obligamus, inhibemus, vetamus, prohibemus, interdicimus, obligentur, teneantur, debeant, necesse est, non liceat, non potest, & similia*, indicare obligatione# sub mortali,[1682] nisi aliunde constet de contraria intentione legislatoris, quam regulam esse rationabilem, non tamen constantem, & necessariam fatetur Caietanus suprà, & verbo præceptum, & in opuscul. tomo 1. tract. 25. quæst. 1. ait, *nec in iure canonico esse regulam certam, & vniuersalem.* Idem Ledesm. 2. 4. q. 17. art. 2. dub. 61. & alij recentiores in scriptis, quod satis significat Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 4. Victor. relect. de potest. ciuil. num. 19. Castro suprà, & Medin. 1. 2. quæst. 96. art. 4. non enim ponunt hanc regulam ad discernendum obligationem sub mortali, vel **[244]** veniali, sed aliam de grauitate, & leuitate materiæ: & quidem hæc verba verificari posse, etiam si obligatio sit tantùm sub veniali, constat, quia veniale non solùm est contra consilium, sed etiam contra præceptum, vt docet Caietanus locis citatis, Med. 1. 2. quæst. 88. art. 1. in fine, & nos latè cum multis disp. 16. sect. 9. de peccatis, Nauarr. cap. 23. num. 49. 50. 53. Vnde D. Thom. 2. 2. quæst. 44. de præceptis charitatis, & quæst. 56. de præceptis prudentiæ, quæst. 122. de præceptis iustitiæ, qu. 146. de præceptis fortitudinis, quæst. 170. de præceptis temperantiæ, multa ponit præcepta, quæ tantum obligant sub veniali: & Aristot. 6. ethic. cap. 8. prudentiæ tribuit imperare, videlicet circa materiam grauem, & leuem: & Aug. initio suæ regulæ, quam habes to. 1. dicit, *hæc sunt, quæ vt obseruetis, præcipimus:* non tamen omnia contenta in ea regula sunt seruanda sub mortali, imò sub veniali, & Marci 8. Christus præcepit turbis disc#bere, & discipulis, vt pisciculos apponerent: & Marci 7. surdo, vt nemini diceret, & Matth. 12. vers. 16. curatis ne manifestum eum facerent: & Matth. 9. vers. 30. cæcis dixit, *videte ne quis sciat:* tamen illi non obligabantur sub mortali, imò nullum fuit peccatum in surdo & aliis miracula publicasse: tantùm enim intendebat Christus dare humilitatis exemplum, vt ait Gregorius 19. moral. cap. 28. D. Thomas 2. 2. quæstione 104. art. 4. Caietan. & Castro suprà, vnde male à Caluino acriter reprehenduntur cæci illi, quòd Christi pr#cepto non obtemperarint: sed doctissimus Mald. Mat. 9. ait à Chrisostomo hom. 33. Hieron. Beda, Gregor. Theoph. & aliis excusari, quia existimare poruerunt Christum non seriò, sed modestiæ causa id illis dixisse: vel quia Christum non putabant esse superiorem, qui illos obligare potuerit: deinde verbum præcipio non semper indicare obligationem, vide Riber. Amos 6. num. 33. 11. Æneidos significat præuenire, *Exultant animis, specie iam præcipit hostem* 2. Reg. 16. vers. 10. & 11. significat permissionem 3. Reg. 13. vers. 4. decretum. Matth. 5. versu 5. permissionem, vt patet ex Matth. 19. vers. 8. vbi libellus repudij dicitur permissus, qui tamen priori loco dicitur præceptus: quare Veracruz in append. speculi dub. 13. ait in lege diuina verbum *præcepti* non indicare obligationem sub

mortali, & legibus Ecclesiasticis multa leuia, & ad quæ solum sub veniali tenemur facere, seu omittere, præcipiuntur, vel prohibentur: vt non communicare cum excommunicato in humanis, dicere preces flexis genibus in quadragesima, & alios ritus, & cæremonias seruare: vnde quando Pontifices satis indicare volunt obligationem grauem, non contenti verbo præcipiendi addunt, *strictè*, vel *strictiùs præcipiendo mandamus:* vt cap. 2. de desponsation. impub. Vnde etiam Nauarrus suprà probabile putat prædictam doctrinam solùm habere locum in Regula B. Francisci propter speciales rationes. Primò enim B. Franciscus[1683] ibi alia multa iniunxit verbis, quæ ex se minorem haberent vim obligandi: vnde quando vtitur verbis præcipiendi, obligationem grauem visus est imponere. Secundò illa regula erat sanctissima, strictissima, à viro sanctissimo ad viros commendatissimos, & asperitatis, ac rigoris amantissimos, facta: vnde non mirum, quòd verbum præcipio & æquipollentia in summo rigore sint sumpta, ac proinde, vt denotant obligationem grauem, cùm cadunt super materiam grauem, qualis illa erat, & sic erant communiter intellecta ab ipsis fratribus, vt testatur Pont. Clem. cit. §. nos itaque. *Item* (inquit) *ordo communiter sentit, tenet*, & tenuit ab antiquo, quòd vbicumque ponitur in regula hoc vocabulum, *teneantur*, obtinet vim præcepti, & obseruari debet à fratribus sicut tale: in aliis verò legibus non sunt hæc fundamenta ad declar#dum generaliter, hæc verba inducere obligationem sub mortali: sed sunt c#iecturæ adiuuautes, quæ quando materia est grauis, & aliæ coniecturæ non se offerunt in contrarium, suadent obligationem grauem, fauet Hieron. 1. contra Iouin. relatus c. quod præcipitur 14. quæst. 1. *quod præcipitur, imperatur: quod imperatur necesse est fieri,* scilicet necessitate grauis vel leuis obligationis iuxta materiæ qualitatem, & August. lib. de sancta virginit. *præcepto quisquis non obtemperat, reus est:* & in id Psal. 80. *quia præceptum in Israe#l & sic explicat, quia qui in legem peccauerunt, per legem iudicabuntur:* & ser. 6. post Do. 1. quadrag. præceptum distinguit à consilio. Sic regulam traditam intelligunt Medina 1. 2. quæst. 88. art. 1. in fine, Aragon 2. 2. quæst. 62. art. 3.

Porrò verbum, oportet, æquipollere præcepto, **[sect. 50]** ait Fortunius Garsia l. 1. ff. de iust. & iure, quem citat & sequitur Nauarrus cap. 23. num. 53. explicans æquipollere ex vsu sacrorum canonum, & Canonistarum: idem tenet Ioan. Med. quæst. 7. de ieiunio. Castro tamen dicto cap. 5. docum. 4. quem sequitur Verac. in appendice speculi dub. 13. & alij tenent non esse recensendum inter æquipollentia, quia aliquando solùm dicit congruentiam, & honestatem, vt 25. quæst. 1. cap. 1. licet ex adiunctis aliquando indicet præceptum, vt cap. 1. de præscrip. in 6.

Hanc sententiam colligo ex testimoniis Ciceronis, quæ in eius thesauro videri possunt, & docet glossa cap. 1. 25. quæst. 1. ver. oportet, & cap. 1. de præscrip. in 6. eodem verbo, & l. 1. in princ. ver. prius ff. de iust. & iure, & alij quos citat & sequitur Felinus cap. nam concupiscentiam de const. num. 5. Vazquez disp. 158. cap. 3. num. 23. Nauar. cap. fraternitas 12. quæst. 2. num. 1. & quidem quòd interdum significet præceptum patet Sap. 12. vers. 19. oportet iustum esse & humanum. Baruch 6. ver. 5. *te oportet adorari Domine.* Ioan. 3. *oportet vos nasci denuò:* vbi sermonem esse de Baptismo contra Caluin# probat doctissimus Maldonatus ibi vers. 5. & patet ex Ioan. 3. *nisi quis renatus fuerit.* Prætereà verbum oportet præceptum significat cap. non oportet 3. quæst. 9. cap. vnico 19. quæst. 1. cap. 1. de præscrip. lib. 6.

Interdum verò solùm significare consilium, aut[1684] congruentiam patet ex Sap. 16. ver. 28. *oportet præuenire solem ad benedictionem tuam, & ad ortum lucis te adorare:* &

Dan. 3. ver. 16. *non oportet nos de hac re respondere tibi:* & ex cap. vnum orarium 25. dist. & cap. 1. 25. quæst. 1. l. 1. in princ. ff. de iust. & iure. l. cùm oportet, in princ. C. de bonis, quæ liberis l. 1. §. oportet C. de raptu virgin.

De verbo iniungimus præceptum in constitu **[sect. 51]** tione significare ait glos. Clem. quia contingit, ver. iniungimus, de religios. Domibus per tex. ibi: idem docet Felinus suprà; & colligitur ex Clem. 1. de Iudæis: & ex Clemen. cupientes, de pœnis.

De his verbis *debeant, teneantur, necessariò, necesse est, non licet, non potest,* præceptum significare dicunt Ioan. Med. Castro, & Vazq. suprà, glos. Cle. **[245]** attendentes ver. debet, de statu Monach. Anani. ca. 3. de adultet. Pan. cap. proposuit de appel. & cap. 3. de adult. Felin. sup. num. 6. Bart. repet. l. 3. num. 3. Cod. de pignor. limitat tamen Felinus suprà cum glos. in cap. testamentum ver. debet 6. dist. vt locum non habeat, cùm verbum, debet, aduerbio consilium significanti iungitur, vt *debet humiliter,* &c. sed hoc facilè reijcitur ex cap. litteras de rest. spol. & cap. inquisitiones de sen. exco. quamuis ex materia constitutionis interdum colligatur significare consilium, vt Panor. annotauit cap. 1. per ipsum tex. de despon. impub. Verbo autem, *debeant,* vtitur Clem. attendentes de statu Monach. Trid. Ses. 14. de pœnit. cap. 8. & verbo, *teneantur,* Ses. 23. de refor. cap. 2. & Clem. exiuit §. nos itaque de verb. sign. dicens, quoties ponitur in regula B. Francisci verbum *teneantur* habere vim pr#cepti. De verbis *rogo, hortor, moneo,* vim pr#cepti habere testatur gl. cap. 1. ver. hortamur de testamentis, & in Clem. 1. ver. exhortamur, de testib. & cap. rogo eodem ver. 11. quæst. 3. Archidiaconus ibi, & cap. reuertimini 16. quæst. 1. Angel. Arm. & Nauar. per dicta iura, & cap. notum sit 2. quæst. 1. & cap. ad aures, de ætate & qualit. & per illud vulgare pronuntiatum *rogando imperat, cum rogat potentior.* Sed certè hæc verba obligationem numquam significant: sed in illis iuribus Pontifices ad satisfaciendum obligationi, quæ iam præcesserat, homines exhortantur, & illud vulgare proloquium, non significat illis verbis imponi obligationem præcepti, sed ex vrbanitate, & necessitate finis acquiescendum esse potentiorum rogatui. Quare non probo Felini sententiam cap. nam concupiscentiam num. 3. assere#tis, cùm materia constitutionis ad præceptum pertinet, quibuscumque verbis vtatur, præceptum significari, vtpotè quòd verba tunc improprientur: nam licet tunc verba consilij præceptum supponant, non tamen illud continent.

De verbis autem imperatiui modi Castro refert Panormitanum cap. vestra num. 1. de cohab. cler. & mul. continere pr#ceptum ex illo textu, vbi Luc. 3. declarat verba Nicolai c. nullus 22. dist. asserentis, *nullus Missam audiat præsbyteri, quem scit concubinam indubitanter habere,* vt pr#ceptum significent: quod etiam erat in cap. præter. 32. dist. non tamen censet Panor. sententiam hanc esse vniuersè veram: ait enim: *Sed numquid hoc verum generaliter? vide bonum textum in Clem. exiuit: de verb. signi.* §. *& quia,* ex qua liquet talia verba interdum ad culpam, obligare, interdum non: quod expressè tenet ipse Panormitanus cap. nam concupiscentiam, seu 4. de const. & cap. clerici, de vita & honest. cleri. & Clem. 2. eod. tit. Castro sup. Henr. lib. de Synodis part. 3. §. 1. num. 270. Nauar. cap. 23. num. 4. dicens esse Panor. & communem, & patet per illam Clem. exiuit, & per cap. magnæ de voto: vbi Pontifex declarat verba illa Psal. 75. *vouete & reddite,* &c. vt primùm ad consilium: secundùm ad imperium referatur: & quidem vim præcepti interdum habere patet, Genes. 2. *præcepitque ei dicens, ex omni ligno paradisi comede: de ligno autem scientiæ boni & mali ne comedas,* &c. vbi omnes docent verba illa *ne comedas* præceptum continere: vnde Genes. 3. Eua serpenti interroganti, *cur præcepit, &c.* resp#dit,

præcepit nobis, vt non comederemus, &c. & Mat. 5. *ego autem dico, non iurare omninò,* &c. *sit sermo vester, est est, non non: quod autem his abundantius est, à malo est:* quibus verbis præceptum contineri non iurandi absque necessitate, & non tantùm consilium aliquod ostendit doctissimus Maldonatus ibidem: item Matth. 28. *docete omnes gentes, &c.* & cap. omnis vtriusque de pœnit & remiss. præcepta confessionis, & Eucharistiæ, verbis imperatiui modi ponuntur: & cap. clerici, de vita & hon. cler. & in Trident. Sess. 13. cap. 5. & passim alibi præcepta solis verbis imperatiui modi promulgantur. Hæc tamen verba non semper continere præceptum, clarum putat Caietanus 2. 2. quæst. 186. articu. 9. dub. penul. & Verac. sup. quia consilia Euangeli[1685]ca per verba imperatiui ponuntur. *Omni petenti te tribue*: *siquis te percusserit in vna maxilla, præbe ei, & alteram, siquis petat tunicam, da ei pallium.* Mat. 5. 6. & 7. & certè illa verba Matth. 5. ver. 39. *siquis te percusserit,* ad consilium pertinere author est Augustinus epist. 5. & lib. de mendacio ad Consent. cap. 15. 1. de serm. do. in monte, & lib. 22. contra Faust. cap. 79. & exemplis illustrat, quæ habes Ioan. 18. vet. 23. Act. 23. ver. 3. & Marci 10. ver. 21. *vade & vende,* quo in loco, & similib. verba imperatiui modi non continere præceptum scribit rectè doctissimus Maldonatus Matth. 19. ver. 20.

Et licet Vazquez supra num. 25. dicat, leges latas verbis imperatiui modi, quando in volumine iuris continentur, ad culpam obligare: hoc tamen est intelligendum, nisi aliæ coniecturæ sint in contrarium: & Panormitanus in cap. clerici nu. 1. de vita & ho. cler ait, ex rei, quæ verbis imperatiui modi præscribitur, magnitudine colligendam obligationem grauem, ex quo capite visus est eam colligere, Clementina illa exiuit de verb. sig.

Ex quibus aliqui reijciunt Nauarrum cap. 23. num. 54. & Valentiam, disp. 7. quæst. 1. punct. 6. §. circa hoc asserentes, ex verbis præceptum significantibus, vel præcepto æquipollentibus in legislatore politico non deduci obligationem ad culpam mortalem, scilicet etiamsi materia sit grauis.

Sed ad verba præcepto æquipollentia redea[1686]mus. Verbum *mandamus,* videtur æquipollere præcepto, vt tenet Castro suprà. Et Antoninus ait mandatum, & præceptum esse idem, vt patet loan. 13. & 15. vbi mandatum & præceptum dilectionis pro eodem sumuntur. Nec obstar cap. mandastis 2. quæst. 4. vbi Papa dicit, Episcopos sibi aliquid m#dasse, quia ex vrbanitate id dicit: sed secundùm multos non æquipollet, saltem non semper significat obligationem ad mortale, vt docent Verac. Syluest. Nauar. Ledes. & alij suprà ex Hierony. dicente, *mandatum à præcepto deficere:* idem tenet glos. cap. mandastis 2. quæst. 4. & cap. rogo 11. quæst. 3. & cap. dilectissimus 12. quæst. 1. & cap. Guilisarius 23. quæst. 4. per textum ibi: & in illo cap. mandastis: quamuis aliis locis mandatum significet præceptum & mandare præcipere, vt Ioan. 15. *hæc mando vobis,* patet ex contextu, & ita interpretatur Maldonatus ibi ex Ruperto. Et Act. 11. *mandauit de ossibus suis:* id est, præcepit, vt liquet ex Genes. 50. ver. 24. & Exo. 14. ver. 19. Item Matth. 19. *serua mandata,* & cap. causam cap exhibita §. quia verò, de iudic. ca. quòd clerici, & cap. licet de foro compet. Pontifices vtuntur verbo, *mandamus, pro iubemus:* & cap. si quando de rescrip. & cap. mandatum eod. titu. mandatum sumitur pro præcepto. Mandare interdum est c#mittere, vt patet ex Thesauro linguæ latinæ: & Valla 5. elegantiarum cap. 68. vbi etiam ex Terent. Cicer. & Virgil. ostendit, iubere interdum idem esse quod hortari.

[246] Item verba hæc, *statuimus, stabilimus, decernimus, ordinamus, sancimus, volumus,* secundùm Vazquez disp. 158. cap. 3. num. 23. communia sunt præceptis & consiliis;

& secundùm D. Tho. 2. 2. quæst. 186. art. 9. ad 2. Caiet. ibi, Castrum, Antonin. Angel. Syluest. Armil. Tabie. Nauar. suprà cum Panor. & communi in cap. nam concupiscentiam de const. non significant præceptum. Eo tamen ca. Felinus videtur dicere oppositum, & quidam relati à Syluest. verbo præceptum quæst. 2. dicunt, *volo*, & *intendo*, significare pr#ceptum, & obligationem sub mortali: alijverò id negant, imò de aliis verbis, quæ magis indicant præceptum, sunt variæ opiniones, vt constat ex dictis, & quia anno. 1569. in quodam Iubilæo inseruit Pontifex quendam motum proprium, in quo præcipiebat clericis, & religiosis recitare singulis diebus litanias, & vtebatur illis verbis, *debeant, & teneantur*, & multi senserunt obligare ad mortale: sed Christophorus à Rosas, & Sandoual. cum multis doctissimis explicuit non sic obligare: & glossa cap. dilectissimus 12. quæst. 1. ait, *præcipimus*, ibi accipi pro monemus: & similiter in cap. sic enim 28. quæst. 1. Item glossa ca. 1. de desponsat. impub. ait, ibi, *debet*, significare debitum honestatis & congruitatis, saltem non indicare obligationem sub mortali sentit Nauar. cap. 23. num. 50. Armi. verbo præceptum num. 4. quia ibi materia non est necessaria: addit tamen Armi. vbi materia est necessaria, indicare obligationem sub mortali iuxta glossam Clem. attendentes de statu regul. & cap. proposuit de appell. quod etiam tenet Bart. l. 3. C. de pigno. Castro illo cap. 5. Ioan. Med. illa qu#st. 7. Angel. lex. quæst. 3. Syluest. verb. præceptum, q. 2. Ledes. 2. 4. quæst. 17. art. 2. dub. 6. & Nauar. cap. 23. num. 83. quantum ad ius canonicum, deinde de verbis ordinamus, volumus, &c. Castro & Ioan. Med. dicunt ex pœna colligendum esse an inducant grauem obligationem: sed non explicant, an, si pœna leuis, vel nulla sit, obligatio sit censenda venialis: sed de verbis istis, & aliis, quæ vi sua præceptum continere videntur à consilio distinctum, dicimus, si materia est grauis, maximè si non est admodum difficilis, indicare obligationem sub mortali, nisi aliunde contrarium colligi valeat saltem probabiliter. Nam in obscuris minimum est sequendum cap. in obscuris de Reg. iur. in 6. intellige si multum interest, vt vidimus tract. 8. de conscientia: & in hac disp. sect. 2.

Nec mihi displicet, quod de verbis simplicibus **[sect. 52]** primariis substantiam legis continentibus, quidam dicunt, ea esse in triplici differentia seu ordine: in primo sunt ea, quæ vi sua non indicant præceptum, & de his constanter asserendum esse, per se non inducere obligationem sub mortali aut veniali. Huiusmodi sunt, *rogo, moneo, hortor*, & similia, quia solum præceptum inducit obligationem, & materia obligationis odiosa vel rigorosa est ideò restringenda iuxta propriam verbi significationem. Nonnulli limitant, nisi materia sit grauis, & plus requirere videatur, significat glossa ex textu ibi cap. rogo 11. quæst. 3. & in Clem. 1. verbo hortamur, de testibus: sed in his & similib. sermo est de materia, ad quam aliàs erat grauis obligatio, ad quam seruandam Pontifex hortatur: verba autem illa talem obligationem non inducunt, nec per se indicant, licet interdum possint esse alia verba, quæ illa extrahant à propria significatione, & indicent obligationem grauem, de quo Felinus cap. eam de rescriptis num. 3.

In secundo ordine sunt verba dubia, seu indifferentia, quæ & præceptum & simplicem voluntatem, seu ordinationem indicare possunt, iuxta D. Thom. 2. 2. quæst. 104. art. 1. & 2. & 186. art. 9. ad 2. *vt volo, decerno, statuo, innouo, sancio, intendo, & similia verba imperatiui modi*, simpliciter prolata, *caueant, faciant, audiant*, &c. De his dicunt Angelus, Syluest. verbo præceptum quæst. 2. Angel. lex. qu. 3. Armil. num. 4. verba imperatiui modi in materia graui, & ponderosa #quipollere pr#cepto, aliàs verò non: alij dicunt, in dubio interpretanda esse in mitiorem partem, quia odia restringenda: tollitur

dubium, si ex adiunctis in lege, vel ex aliis signis contrarium colligatur: idem dicunt aliqui de verbo, *debent hoc facere, necessarium est,* & similibus: sed hæc ad tertium ordinem pertinere videntur.[1687] De verbo, *oportet,* non semper significare obligationem in conscientia præsertim grauem, iam cum Castro, Verac. & aliis contra Ioan. Medin. Nauar. & Fortunium diximus. In tertio ordine sunt, quæ satis expressè significant præceptum, *vt mandamus, iubemus, præcipimus, prohibemus, teneantur, obligati sint, non liceat:* & similia, de quibus omnes conueniunt in legibus canonicis significare obligationem sub mortali supposita materiæ grauitate. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 6. quæst. 5. ait, verba hæc, *debeat, teneatur, obligetur,* secundùm Caietanum significare obligationem sub mortali, vel veniali: sed secundùm Syluest. verbo præceptum §. 2. Armil. num. 7. glossa in Clem. attendentes, de statu regul. & in c. proposuit de appell. Bart. l. 3. de pign. & l. sæpe ff. de offi. præsid. significare obligationem sub mortali, quanquam aliquando non præceptum, sed consilium designet: idem ait Azor de his verbis, *mandamus, statuimus, iniungimus, ordinamus, decernimus*: idem censeo in legibus ciuilib. cum Soto, Castro, & aliis, alioqui leges ciuiles ferè nunquam obligarent sub mortali, quia nunquam dicunt sub mortali, vel alia addunt vnde euidentiùs fiat obligare sub mortali. Deinde verbum præcipio, & similia significant intentionem obligandi quantùm legislatores possunt: ergo si materia est capax, obligant sub mortali. Vnde in cap. decernimus de iudic. cap. 1. de feriis, cap. non magnoperè ne clerici vel Monachi, ca. non debet de consang. & affin. cap. cum infirmitas de Pœnit. & remiss. cap. contingit 2. de sent. exco. cap. exiit. §. quia vetò, de verb. sign. lib. 6. & Clem. quia contingit de religiosis domibus, & aliis locis, vbi illa vel similia verba habentur, omnes docent obligationem esse grauem: omnia tamen pensanda sunt, & sicut ait Iurisconsultus l. in obscutis ff. de Reg. iur. & Bonifacius VIII. dict. c. inspicimus eod. tit. lib. 6. *in obscuris, quod verisimilius est, aut plerumque fieri solet, inspicimus:* ita in obscuris legis verbis inspiciendum est, quomodò frequentius in legibus accipi soleant, & ex variis coniecturis colligendum est id quod est verisimilibus.

Sexta regula, quando dicitur, *præcipimus in virtu* **[sect. 53]** *te S. obedientiæ, vel strictè, vel arctè, vel sub intermina*[1688]*tione, vel obtestatione mortis æternæ, vel diuini iudicis, sub indignatione Dei, aut Petri & Pauli, sub maledictione æterna, vel diuina, &c.* obligatio est sob mortali, si materia sit capax, Castro, Ledes Palac. Anto. Verac. Ioan. Medi. Vazquez disp. 158. cap. 5. nu. 46. constat ex vsu, & quia adiuncta illa denotant le-**[247]**gislatorem velle obligare quantùm potest. Nauar. cap. 23. num. 53. gloss. Clemen. si dominum, §. ideóque, de reliq. & vener. sanct. Caiet. 2. 2. quæst. 186. art. 9. Syluest. verb. præceptum, §. 2. & 3. Armil. §. 6. & 7. & verbo lex, num. 4. Angelus 3. Tabienna 4. Azor suprà, Castro, Ioannes Medina, Bartholomæus Medina suprà, Panormitanus cap. vestras de cohab. cleric. & mulier: idem est, cùm Pontifex dicit *strictè præcipimus, vel inhibemus, Apostolica auctoritate mandamus, &c.* vt cap. 2. de despons. impub. & Clem. dudum, de sepult. in princ. Caiet. Nauarr. & alij citati, licet oppositum indicet Driedo 2. de libert. Christiana cap. 1. prop. 2. Idem ait Azor suprà, cùm dicitur, *ex vi voti, vel iuramenti seu sub pœna præstiti iuramenti.* Sed in vniuersitatibus mandata *sub pœna præstiti iuramenti* sæpe non obligant sub mortali, patet cùm materia est leuis: vt latè Driedo modò citans Medin. 1. 2. quæst. 96. art. 4. Couarr. cap. quamuis pactum, §. vltim. in fine, & communiter rece#tiores, imò sæpe in Salm#ticensi Academia non obligant in conscientia, quia multa sunt valde onerosa, & parum vtilia, & sæpe sine rectoris auctoritate proponuntur, vt voce tenus Bartholomæus Medina, Henriquez, aliiq#ue affirmarunt, & nos experti sumus.

Consonat Vazquez disp. 158. cap. 5. num. 51. dicens cum Driedo, non esse mortale violare mandata Rectorum, & vninersitatum lata sub pœna præstiti iuramenti, nisi aliàs sit res magni momenti: quia non præcipitur tunc vt sub culpa periurij contra præstitum iuramentum id faciant scholastici, sed sub pœna temporali, qua puniretur periurus, & inobediens: quæ non censetur grauis: & ita in praxi receptum est. Nec enim fas esset Rectorem pro quauis re obligationem iuramenti præstiti exigere. Sicut religiosi non debent ex voto obedientiæ, aut sub culpa mortali in quauis re etiam regulæ obligari: quia illi vouerunt regulam sicut in ea dispositum est, in qua aliqua non obligant ad mortale. Hæc Vazquez, quæ intellige, vt religiosus, nec in rebus regul# possit sub mortali obligari, nisi res sit grauis, seu valde necessaria, aut vtilis iuxta suum institutum.

Septima regula, Quando Prælatus, vel iudex **[sect. 54]** Ecclesiasticus præcipit aliquid sub excommuni[1689]catione, indicatur obligatio sub mortali: nam intelligitur de maiori excom. vlt. de sent. excom. At verò excommunicatio maior non potest incurri, nisi propter peccatum mortale ex cap. 1. & c. Romana, de sent. excomm. in 6. cap. nemo, cap. nullus, 11. quæst. 3. & capit. à nobis, el 1. & cap. sacro. de sent. excomm. Leon epist. 67. ad Episcop. per Viennensem prouinciam constitutos: & August. quæst. 39. in Deut. dicente, hoc agit nunc excommunicatio, quod in veteri Testamento interfectio, idem 21. ciuit. cap. 11. & refertur c. corripiantur 24. qu. 3. consonat Anterus Papa cap. absit, 11. quæst. 3. & Concil. Meld. d. cap. nemo, & Inno. III. cap. per venerabilem, qui filij sint legitimi, & Inno. IIII. cap. dilecto, de sent. excomm. in 6. facit cap. præterea de officio delegati, l. Horatio. ff. de sponsalib. l. 2. ff. de iurisdict. omnium iudicum. Authen. de sanctiss. episc. colla. 9. §. omnibus. Hanc regulam tradidere Caiet. 2. 2. quæst. 285. art. 9. circa ad 2. & in summa verbo præceptum, Nauarr. cap. 21. num. 53. Palac. 3. dist. 37. quæst. 7. Driedo 2. de libert. Christiana, cap. 1. prop. 2. ad finem, Clictoueus 1. contr. Luth. cap. 2. Angel. verbo lex, §. 3. Tabienn. 27. Armill. 4. & verbo præceptum, §. 6. vbi Syluest. quæst. 3. qui & Angelus citant multos canonistas. Anton. 2. p. tit. 4. c. 2. §. 3. Palud. 4. d. 18. q. 1. Soto d. 22. q. 1. ar. 2. Medina & alij hîc quæst. 96. art. 4. Valent. Castro 1. de lege, cap. 5. docum. 4. Couarr. cap. alma, par. 1. §. 9. num. 1. Ledesm. 1. 4. quæst. 17. artic. 2. dub. 6. & quæst. 23. art. 3. colum. 4. Ioan. Gutier. quæst. cano. cap. 7. à num. 22. citans alios. Aragon. 2. 2. qu#st. 62. art. 3. Confirmatur, quia pœna debet esse proportionata culpæ, vt docet August. de corrup. & gra. cap. 11. sed excommunicatio est grauissima pœna, vt patet ex eodem August. in d. cap. corripiantur, & ex Leone, & aliis citatis: ergo non potest incurri sine graui pœna.

Hæc regula intelligitur etiam, quando excom **[sect. 58]** municatio non est lata, sed tantùm ferenda. Caiet. 2. 2. suprà, Tabienn. verbo lex, §. 28. Angel. quæst. 3. post medium, Syluester verbo præceptum, quæst. 3. Ioan. Medi. C. de ieiun. quæst. 7. §. si autem legislatoris. Couarr. regul. peccatum, part. 2. §. 5. num. 3. Armil. verbo præceptum, num. 6. Sotus 4. dist. 22. quæst. 1. art. 2. con. 1. corol. 1. & con. 3. Castro 2. de lege pœnali, cap. 5. docum. 4. ad finem, Azor tom. 1. lib. 5. cap. 6. quæst. 5. Suar. infrà, num. 20. & 25. Vazquez num. 41. Nauarr. cap. 22. num. 53. distinguens tamen cum eodem Caietano in summa, verb. præceptum, §. pœna præceptorum. Nam vel prælatus statim post transgressionem talis legis potest tr#sgressorem excommunicare, nulla alia monitione præmissa, & tunc transgredi illam legem est mortale, quia nullus potest excommunicari nisi pro mortali. Si verò requiritur monitio prælati, antequam eum excommunicet, signum est transgressionem non esse mortalem: quia si mortale esset, non opus esset expectare

aliam monitionem. Ponitur exemplum in clerico nutriente comam, qui excommunicandus est iuxta cap. 1. Bartholomæus Medina 1. 2. & multi recentiores, & probabile putat Vazquez disp. 158. cap. 5. fauet Toletus libr. de peccatis cap. 19. id referens, non improbans fauet Antoninus 2. part. de vita & honest. cleri. & cap. si quis, 23. dist. tamen intelligitur, si monitus adhuc comam nutriat, tunc enim peccat mortaliter, non tamen ante monitionem: idem docet Barth. Med. 1. 2. quæst. 96. art. 4. & multi recentiores, 2. part. tit. 4. cap. 2. §. 3. vbi ait, *si fiant ordinationes sub pœna excommunicationis comminatoriæ, id est, non latæ sententiæ, sed ferendæ, non est vsquequaque verum & clarum obligare sub mortali:* quibusdam secundùm Ioann. Neapol. videtur, quòd transgressio talium ordinationum mortalis sit, præcipuè cùm ordinatio est in iure communi scripta: si autem ab homine fiat, dubium est. Sed certè eadem ratio videtur quantùm ad hoc de excommunicatione à iure vel ab homine, & ipse Anto. in 4. reg. absolutè ait, *quando lex præcipit aliquid sub anathematis sententia, euidens est, quòd obligat ad mortale: nam seueritas pœnæ hoc manifestè osten dit.* Hæc ille: imo Driedo 2. de libert. Christiana cap. 1. prop. 2. ad finem absolutè docet, sententiam ferendam non indicare obligationem sub mortali, nec incurri, donec peccator monitus sit, & emendari recuset: quam sententiam male Angles in quæst. 40. de voto art. 2. diffic. 16. tribuit Caietano verbo clericorum peccata, & Suar. 3. p. to. 5. disp. 18. sect. 3. nu. 21. in hanc euidentiùs sententiam putat Caietanum locis citatis conspirasse, & eam probabilem existimat, num. 25. cui subscribunt alij, quos suppresso nomine refert Vazquez **[248]** suprà, num. 42. Sed iam diximus Caiet. vti distinctione: eius sententiam refert, & non reprobat Armil. suprà: sed posteà magis videtur inclinare in sententiam Syluest. qui suprà, & verbo excommunicatio, 1. quæst. 3. ad finem docet, etiamsi pœna excommunicationis ferendæ imponatur ab homine, transgressionem m#dati mortalem esse: quia ille iam meruit excommunicari, & quia prudens Rector nunquam pro leui culpa seriò minatur mortem: & ita docent Ioan. Gutier. in quæst. cano. tom. 2. cap. 7. num. 22. 25. 28. Petr. Nauar. 2. de restit. cap. 3. à num. 301. Ludouicus Lopez 2. part. instructo. conscient. cap. 31. Couar. cap. alma, part. 1. §. 9. num. 1. Vazquez autem disp. 158. cap. 5. probabilem indicat, vt diximus, illam limitationem Caietani, & Nauarri, quam confirmat ex eo, quod dicunt Maior 4. dist. 18. quæst. 3. Gab. quæst. 3. art. 2. Couar. cap. alma, part. 1. §. 3. num. 3. communicantes cum excommunicatis, ab aliis iudicibus quàm à Papa, quando sub exc#municatione præceptum illis est, vt communicent cum illis, non peccare mortaliter, donec à iudicibus moneantur: quamuis Sotus suprà absolutè dixerit peccare mortaliter: addit tamen Vazquez, verùm quia quoties fertur lex absolutè sub excommunicatione (quæ intelligitur ferenda) nunquam intelligitur præmittenda monitio, nisi exprimatur in lege; sed iudex statim potest excommunicare transgressorem: sequitur Driedonem, & recentiores absque fundamento dixisse legem latam sub tali pœna non semper ad culpam mortalem obligare. Sequitur etiam immeritò excusatos fuisse à mortali à quibusdam Theologis clericos in sacris, & beneficiarios, qui spectaculis agitationis taurorum intererant, cùm à Pio V. & Gregorio XIII. sub excommunicatione prohibebantur. Atque eadem ratione nunc excusari non possunt religiosi, qui adhuc eodem motu proprio spectaculis his interesse prohibiti sunt, licet per Clementem VIII. clericis sit indultum, vt taurorum spectaculis interesse possint. Hæc Vazquez; mihi verò neque illa moderatio Caietani placet, quia monitio iudicis supra monitionem legis (quidquid nonnulli dicant) non ita auget malitiam, vt quæ sine monitione iudicis esset leuis ex leuitate materiæ, iam sit grauis, ac proinde

digna excommunicatione maiori: ergo anteà erat digna. Nec illud exemplum de clerico laxiorem comam ferente, certum puto. Nam in illis canonibus nulla petitur monitio prælati, sed tantùm dicitur, *si quis ex clericis relaxauerit comam, sit anathema,* quod glossa cap. siquis 23. dist. intelligit, si fiat in contemptu Ecclesiæ, & Angelus verbo clericus 4. §. 5. ait, *si comam relaxauit sine causa rationabili, peccauit mortaliter: quia meruit excommunicari*: idem Syluest. clericus 2. quæst. in fine. Armi. verbo clericus num. 11. in fine. Tabien. clericus 2. quæst. 7. num. 9. Rosel. clericus 1. nu. 1.

In illa verò quæstione de agitatione taurorum, quæ plusquam tauri ipsi in Hispania agitata est, Medina, Bannes, & alij docti iuniores verbo tenus vel manuscriptis docuerunt, clericos in sacris, be[1690]neficiarios, & religiosos illis spectaculis assistentes non peccare mortaliter: vel quia excommunicatio ferenda non indicaret obligationem sub mortali, vel quia illud mandatum esset abrogatum contraria consuetudine: vel quia eius materia facta esset leuis, postquam enim tauri ex permissione Gregorij III. agitantur, paràm referte videtur, prædictos agitationi interesse: scandalum autem si quod est, vitari potest occultè assistendo: cæterùm hæc sententia, vt manifestè falsa reiecta est peculiari tractatu à Patre Castanenda nostræ societatis docto, & egregio concionatore, ab Alphonso Velazquez Theologo doctissimo Archie. piscopo posteà Compostellano, à Nauarra & Ludouico Lopez suprà, & à Ioan. Gutier. illo c. 7. qui num. 53. refert ita definiisse omnes Theologos & Canonistas, capituli Ciuitatensis. Maior etiam pars vniuersitatis Salmantinæ idem decreuit: & Hieronymus Mantique Episcop. Salmantin. breui Apostolico impetrato, quod ad verbum refert Gutier. supra n. 7. grauiter clericos hac in re delinquentes puniebat, & cæteri Episcopi. Maior etiam pars capituli Burgensis, & Segobiensis hanc sente#tiam secuta est; pro qua probanda ad instantiam quorundam prælatorum, & capitulorum tractatum ego tunc feci: modò autem breuiter probo, quia licet sententia illa non sit lata *(*vt falsò dixere quidam relati à Nauarra supra) quos meritò impugnat Gutier. num. 17. tamen sufficit esse ferendam, vt indicet obligatione# ad mortale, saltem cum nulla alia exigitur monitio, vt hîc non exigitur. Nec materia post illam Gregorij constitutionem facta est leuis, clericis, beneficiariis & religiosis: quia sic sustulisset Gregorius excommunicationem impositam à Pio. V. quam tamen reliquit, & confirmauit. Deinde Sixtus in illo motu proprio impetrato à Salmanticensi Episcopo ait nonnullos Salmanticenses Theologos, & Iurisperitos docuisse prædictos clericos assistentes agitationi taurorum nullum reatum committere: & dat Episcopo facultatem, vt sub quibuscumque censuris, & pœnis sibi visum fuerit, præcipiat doctoribus, & magistris, ne id dicant, aut doceant, & vt clericos, qui assistunt tali ludo contra motus proprios Pij & Gregorij puniat tanquam sedis Apostolicæ delegatus: & ipse Episcopus tanquam ordinarius & delegatus sub excommunicatione maiori, & aliis condignis pœnis præcepit clericis, vt obseruarent dictos motus proprios, & simpliciter præcepit doctoribus, & cathedraticis Salmantinis sæcularibus, & regularibus, ne docerent, vel dicerent non peccare clericos his ludis vel spectaculis assistendo vllo modo, forma, aut cautela, sed oppositum: vt penitus hæc perniciosa opinio eradicaretur. Vnde constat mandatum illud non esse abrogatum contraria consuetudine, sed in suo robore permanere: etiam nunc quoad religiosos constat etiam rem esse grauem, & ideò peccatum esse mortale: de veniali enim magistri, & doctores quorum opinio damnatut, numquam dubitarunt. Confirmatur; quia expedit maximè, ne sacerdotes, & religiosi his spectaculis intersint, vbi tot peccata publica committantut, vbi sanguis humanus à feris funditur: ergo est peccatum mortale

post prohibitiones p#tificias interesse, sicut exercere negotiationem, vestibus certis indui, & alia facere clericis prohibita, vt summistæ docent verbo clericus: imò Chrysostomus, Cyprianus, Tertullianus: & alij patres grauissimè reprehendebant Christianos, qui gladiatorum spectaculis interessent: vide plura alia apud Petrum, Nauarram, Gutierrez suprà, & Ludo. Lopez suprà: & 1. part. instructo. conscien. cap. 70. Palac. 3. dist. 37. quæst. 7. & Suarez, suprà docet clericos olim assistendo agitationi taurorum peccasse mortaliter: quia sub excommunica-**[249]**tione ferenda illas fuerat interdictum.

Obijcies, quia in cap. 2. de vita & hones. cleric. excommunic#di dicuntur clerici arma portantes, & cap. si quis ex clericis, eod. tit. & cap. si quis 23. dist. clerici comam laxantes, & cap. sacerdote de consecr. dist. 1. ait Conc. Carthaginense, *sacerdote verbum in Ecclesia faciente, qui egressus de auditorio fuerit, excommunicatur:* & in cap. quæcumque dist. 30. anathema dicitur mulieri comam amputanti: tamen hæc omnia leuia sunt: ergo pro peccato veniali imponi potest excommunicatio. Item secundùm illos, quos dicimus referri à Vazquez disp. 158. cap. 5. ij qui communicant cum excommunicatis ab aliis iudicibus quàm à Papa, excommunicatione participantium, non peccant mortaliter quoúsque à iudice moniti non obediant; ergo excommunicatio ferenda, quæ non potest incurri nisi post monitionem; non indicat rem, quæ fit ante monitionem, esse mortalem. Ad cap. 2. de vit. & hon. cler. Ioannes Andreas dicit clericum arma portantem non posse excommunicari, nisi priùs moneatur, & sit contumax. Sed non placet, quia si ob violationem legis in ea materia non potest excommunicari: ergo nec ob violationem præcepti iudicis, secluso contemptu: quia non maiorem vim habet notabiliter præceptum iudicis, vel etiam iudicis & legis, quàm legis solæ. Vnde falsò glos. cap. duo sunt, verbo videbatur 96. dist. ait, *quamlibet contumaciam in re etiam leui contingentem dignam esse excommunicatione.* Quam doctè impugnat Couarr. cap. alma part. 1. *§.* 9. nu. 3. *etiam si contumacia sit in non comparendo.* Placet ergo Panormitanus ad dictum cap. 2. num. 2. asserens, clericos portantes arma offensiua peccare mortaliter nisi ea portent, cùm ad propriam defensionem necessaria sunt. Hoc enim permissum illis est in cap. olim, de rest. spoliat. & cap. dilecto de senten. excom. lib. 6. in quam sententiam conspirat, & communiter receptam testatur Nauar. cap. 25. num. 110. & Suarez, suprà num. 19. eam armorum delationem materiam grauem appellans: tum quia maximè decet clericum, & ad ipsius status decorem pertinet, ne arma militum more & laicorum deferat. Tum quia clericus arma sine iusta causa deferens, si tertiò admonitus non resipiscat, priuatur priuilegio canonis, si quis suadente 17. quæst. 4. vt liquet ex cap. in audientia, de senten. excom.

Ad cap. verò si quis respondet Turrecremata **[sect. 59]** ad illum locum 23. dist. *clericum comam relaxantem, non esse ipso iure excommunicatum: sed si admonitus cessare noluerit,* excommunicandum: quare sentire videtur, solam comæ laxationem sine contumacia, aut pertinacia non sufficere ad excommunicationem; cuius sententiam probare videtur Suarez suprà. Alij verò etiamsi sentiant, non esse ipso facto excommunicatum, vt docet quoque glossa verbo anathema, Innocentius & Panor. cap. si quis ex clericis, de vita & honest. cler. & liquet ex tota ferè 30. dist. tamen dicunt solam comæ laxationem sufficere posse ad excommunicationem: quia alioqui nec monitio sufficere posset, cùm non addat deformitatem saltem notabiliter maiorem. Vnde putant, clericos sacris initiatos, aut beneficiarios sine iusta causa relaxantes comam, mortaliter peccare, atque adeò sine noua contumacia posse à iudice exc#municari, vt docet Panor.

dict. cap. si quis num. 1. Angel. clericus 4. num. 1. Nauar. sup. qui sententiam Panor. ad solos clericos beneficiarios, vel sacris initiatos accommodant: & quamuis hæc sententia dura videatur Syluestro ver. clericus 2. nu. 1. mihi tamen vera videtur, tum ex cap. Ioannes de cleri. coniug. vbi Innocentius III. decernit, clericum coniugatum non esse obligandum, vt tonsuram deferat clericalem, modò nullum percipiat Ecclesiasticum beneficium, cuius ratione teneatur, &c. tum etiam quia ea tempestate, in qua clericalis argumentum erat status, quem profitebatur, vt eruditè probat Baron. tom. 1. anno Christi 58. relaxatio comæ erat apostasia quædam à clericatu, vt liquet ex cap. contingit 2. de sen. excom. *cùm enim* (ait) *super excessibus, quos sæculari luxu committunt, ad publia iudicia pertrahuntur circuncisij crinibus, vt possint circunuenire vindictam, si pro clericis repræsentantur clericalis fori priuilegium labiis allegantes, qui factis paulò ante negauerunt clericatum.* Quare si tertiò ab Episcopo moniti, se ipsos contempserint emendare, immunitate priuat Innocentius, quæ pro clericorum tutela, & laicorum violentia coercenda instituta est ab Ecclesia. Accedit caput illud, si quis ex clericis à Concilio Carthaginensi 4. cap. 44. latum esse contra quosdam è Monachis, quos crinitos appellat Augustinus 2. retra. cap. 21. & de opere Monach. cap. 31. quòd intonsi procederent, & muliebrem comam circunferentes vagari consueuerint, vt Epiphanius etiam est auctor hære. 80. Hos autem germina fuisse Eucaitarum & Messalianorum hæreticorum testatur Baron. tom. 5. anno Christi 398. quare mirum non est, si in eorum detestationem, & ob clericalis status decorem clericis sub anathemate interdictum sit, ne comam relaxent.

Ad cap. sacerdote respondeo, tempore Concilij 4. Carthaginensis interdum accidisse, quosdam dicendi arte peritos, ad Ecclesiam, vt Christiani fierent, accedentes, cum impolitè & inconcinnè sacerdotem de rebus sacris dicente# audirent, ipsum contemnerent, & ludibrio haberent, & ne eius concioni interessent extra Ecclesiam egrederentur, vt constat ex August. (qui ea ætate floruit, vt constat ex Baro. suprà) lib. de catechiz. rud. cap. 9. & refertur cap. sedulò 38. dist. cum illis autem alij, qui Christiani erant, egrediebantur: ideò ille canon factus est, vt in illo c. sacerdote annotauit glo.

Ad cap. quæcumque respondeo, nullam diffi **[sect. 60]** cultatem habere: tantùm enim dicitur anathema mulieri, quæ superstitionis, vel superbiæ causa comam amputaret, quia nimirum religioni expedire iudicaret, & ius subiectionis ad virum ea ratione euertere putaret.

Ad vltimum, quod in obiectione adducitur, respondeo, vt iudex possit excommunicationem ferendam reipsa ferre, non opus esse, vt moneat reum, nisi id eadem lege, vel alia statutum sit, vt notat Vazquez suprà num. 44. Tollet. 1. sum. cap. 9. Ioan. Andr. cap. 2. ne clerici vel Monachi, Palac. Rub. repet. cap. per vestras §. 18. num. 19. de donat. inter vir. & vxo. Rota 19. in nouis de dolo & contum. Couar. cap. alma part. 1. §. 9. num. 5. ipsa enim lex monet: alioqui cum monitio requiratur ad excommunicationem, vt ostendit Gutierres 2. Canon. quæst. cap. 16. à num. 2. nulla excommunicatio posset iure ipso infligi: quod est contra cap. reprehensibilis, de appell. cap. à nobis 1. de senten. excom. cap. statuimus, & cap. quia periculosum eod. tit. lib. 6. cap. si quis suadente 17. quæst. 4. & **[250]** Trid. Ses. 24. de reformat. cap. 9. & alia iura, sed ex pietate aliquando Ecclesia vult præmitti monitionem iudicis, antequam excommunicationem ferat: illa verò sententia à Vaz. relata absolutè est falsa secundum aliquos recentiores hîc: liquet enim excom. c. nuper & c. si concubinæ de sen. exco. eos qui nominato excommunicato, scienter in crimine communicant, cuius causa lata

excommunicatio est, exc#municatos etiam esse ipso iure excommunicatione maiori, quamuis nulla noua monitio præmissa sit, qu# decreta ad eos etiam accommod#da putant, qui in crimine scienter communicant cum excommunicato ab aliis iudicibus quàm à Pon. vt putant de amente cap. statuimus, de sen. exco. in 6. quare cum in dict. cap. statuimus, ab Innocentio IV. definitur, vt nullus iudicum participantes cum excommunicatis ab eo, in locutione & aliis, quibus ligatur participans excommunicatione minori, ante monitionem canonicam excommunicare maiori excommunicatione præsumat: respondent id statui, quia seclusa contumacia illa, non datur contemptus Ecclesiasticæ censuræ, nec scandalum, & materia est leuis, ideò non potest in eos excommunicatio ferri: sed meliùs dicitur ex eod cap. statuimus, rectè deduci sententiam illam relatam à Vaz. voluit enim Pont. ex pietate saluis constitutionibus editis contra participantes in crimine damnato, communicantes exc#municatis à Iudicibus inferioribus non posse sine monitione ab ipsis excommunicari.

De exc#municatione autem minori, certum est[1691] vt ait Vazquez, non indicare obligationem sub mortali, quia propter veniale potest incurri: rectè etiam Vazquez ait cum Castro 1. de lege pœnali cap. 5. doc. 3. quoties legislator absque animo infligendi pœnam excommunicationis, peccare mortaliter subditum, cui de tali animo non constat, non tamen incurrere censuram, etiam si verbis lata sit. Addit bene Vazquez tunc iudicem iniustè inflicturum excommunicationem, si proposito mutato vellet infligere pœnam, quam ad terrorem tantùm adhibuerat: imò, nisi tunc aliunde grauis appareret materia, si talem pœnam infligeret, nulla esset.

De pœnis autem irregularitatis, & suspensio **[sect. 62]** nis, valdè dubitat Castro 1. de lege cap. 5. docum. 4. in fine, an sint sufficiens iudicium obligationis ad mortalè, eò quòd hæ du# pœnæ propter veniale peccatum: imò aliqu#do irregularitas sinevlla culpa incurritur, vt patet in bigamis toto tit. de bigamis: & in iudicibus, & aliis ministris iustitiæ cap. petitio de homic. cap. sintne clerici, & cap. sæpe Principes 23. quæst. vlt. cuius sententiam quantùm attinet ad irregularitatem tenent etiam Caiet. 2. 2. quæst. 64. art. 85. paulò antè confirmatur, & in sum. ver. irregularitas §. Scito tamen, vbi Arm. num. 4. Cord. lib. 2. qu#st. 26. non longè à fine: idem quoad irregularitatem & suspensionem docet Couarru. Clem. si furiosus part. 2. §. 4. num. 9. Nauar. cap. 23. num. 53. idem asserens de interdicto. Et de suspensione suadetur, quia non videtur maior pœna, quàm excommunicatio minor priùs receptione sacramentorum: quæ tamen excommunicatio ob veniale incurri potest. De irregularitate, quia ministri iustitiæ illam incurrunt, sine culpa. De interdicto, quia ob delictum domini illud patiuntur oppidani. Ad hæc confirmanda adducit Nauar. cap. si ciuitas cap. si sententia de sent. excom. in 6. & cap. si quis viduam, cum glos. dist. 55. pro eadem opinione citatur cardi. Clem. fin. part. 2. §. 4. nu. 9. Vazquez autem disp. 158. cap. 5. nu. 47. & sequentibus communem sententiam approbat, quæ has tres pœnas ait, esse euidens iudicium obligationis sub mortali. Syluest. verbo præceptum num. 6. Ioannes Medina quæst. 7. de ieiunio §. si autem legislatoris, idem tenent Les. Anto. Armil. & Veracruz adducens multos canonistas. Probatur de irregularitate, quia etiam si aliquando incurratur sine peccato, quando tamen incurritur ob peccatum, & est verè pœna, numquam incurritur sine graui culpa, vt patet in homicidio facto à priuata persona, & in aliis. Item etiam quando sine culpa incurritur, non sine graui causa imponitur: quia nimis indecorum videbatur, iudices, qui causas sanguinis publicè executi sunt, ad ministerium altaris admitti: ergo quando ob culpam similis pœna infligitur, etiam ob grauem causam infligi debet, grauis autem causa non erit, si culpa solum sit venialis:

ergo debet esse mortale, vt tenent Vazq. Ioan. Med. & alij citati, Sotus 5. iust. quæst. 2. art. 9. §. secundus modus, & 4. dist. 22. qu. 3. art. 1. §. hinc subsequitur, Suarez 3. part. tom. 5. disp. 40. sect. 3. n. 17. Azor tom. 1. lib. 5. ca. 6. qu. 5. Nauar. cap. 27. nu. 252. & 253. & cap. fin. num. 22. 14. quæst. 6. Confirmatur, quia lex debet esse proportionata culpæ l. respiciendum, aliàs perspiciendum ff. de pœnis: sed irregularitas est grauissima pœna: ergo non incurritur pro culpa leui, secus exc#municatio minor, quæ longè minor pœna est, vt rectè ostendit Nauar. sup. vnde argumentum quo vtitur Caiet. in summa suprà, ab excommunicatione minori ad irregularitatem, nullum est. Decreta verò quæ absque culpa mortali irregularitatem inducunt, loquuntur de irregularitate ex defectu leuitatis ca. autem continebatur, de homicidio irregularitatem inducit propter culpam mortalem homicidij casualis. De suspensione etiam probatur Vazquez contra Castrum & Azor suprà, & Nauarrum cap. 15. num. 53. & cap. 27. num 151. 159. & 165. Caiet. & Armil. ver. suspensio: quia etiam est grauis pœna maior, quàm excommunicatio minor. Nam excommunicatio minor solùm priuat receptione sacramentorum, irritam faciens receptionem eorum, quæ irritari possunt; non verò collationem ipsorum: at suspensio priuat receptione & collatione sacramentorum, & vtramque irritat, quantùm irritari potest: priuat etiam aliis diuinis officiis, quibus non priuat excommunicatio minor.

Hæc tolli potest ab omni sacerdote, potente **[sect. 63]** absoluere à mortalibus in foro pœnitentiæ cap. modum de sentent. excommunic. suspensio autem non item: quis ergo dicat tam grauem pœnam imponi posse ob leuem culpam? Et ita non sine mortali affirmat Sotus in 4. sup. Syluest. cum Archid. præceptum num. 3. Ioan. Med. suprà: de interdicto probatur, quia priuat diuinis sicut suspensio, & sacramentorum receptione, & in sacerdote, etiam administratione, & non minùs difficile habet temedium quàm suspensio: ergo est grauior pœna, quàm quæ pro veniali possit infligi, loquen. do de interdicto personali: nam locale imponi solet sine delicto subditorum, ob solam culpam capitis & superioris. Azor autem tom. 1. lib. 5. cap. 6. quæst. 5. ait suspensionem interdum ob venialem culpam imponi teste Caiet. verbo suspensio: interdictum autem in vniuersitatem, communitatem, **[251]** siue collegium, positum, afficere etiam insontes siue præsentes siue absentes, vt cum Ioan. Andr. & Calde. docet Syluest. interdictum 2. nu. 13. Rosell. interdictum 1. num. 6. ad finem ex. cap. si sent. de de sent. excom. in 6. vers. cum vero. Irregularitatem autem ait Azor, cum ob peccatum constituitur, non nisi ob lethale contrahi, nisi ex homicidio fiat quis irregulatis, eò quòd det operam rei illicitæ: nam tunc quamuis homicidium casu sequatur ob culpam leuem, vel leuissimam, multi censent contrahi irregularitatem, Syluest. homicidium 2. num. 2. & quæst. 23. Angel. irregularitas 1. num. 3. & 20. Tabie. num. 5. Panor. cap. quæsitum, de pœnit. & remissio, Caiet. 2. 2. quæst. 64. art. 8. & hoc fortè est in hac irregularitate homicidij, vt videtur colligi ex cap. suscipimus, & cap. de cætero, & cap. tua nos, de homic. quia contrahitur ob defectum leuitatis. Hæc Azor.

Alij dicunt aliquam esse suspensionem grauem, **[sect. 64]** quæ iustè non imponeretur sine culpa graui: aliam leuem, quæ ob veniale imponi potest, imò interdum ob factum alterius, quamquam tunc magis sit quidam modus irregularitatis, & inhabilitatis seu incapacitatis quàm suspensionis: interdictum verò si sit absolutum seu simpliciter tale, & directè feratur in aliquam personam, indicare obligationem sub mortali, quia est grauissima pœna: si tamen sit ad breue tempus, indicare obligationem venialem: quando verò non fertur directè in personam, sed in communitatem vel locum, non requirere culpam in singulis

membris communitatis: semper autem indicare mortale in eo, cuius causa ponitur: de irregularitate dicunt sicut Vazq. & hæc sententia sumitur ex Toleto 1. sum. cap. 44. Suarez 3. part. tom. 5. disp. 25. sect. 2. à nu. 13. distinguente suspensionem grauem seu maiorem, & lenem, seu minorem: maiorem appellat Suarez, quæ ob solum mortale incurri potest: leuem, quæ ob veniale: alij addunt, grauem esse, quæ graui officio vel graui eius functione priuat, aut beneficio, vel ipsius fructibus magnis: leuem verò, quæ leui re priuat, vt vna eligendi actione, aut vnius horæ, vel diei distributione: sed suspensio simpliciter prolata, intelligitur ab officio, & beneficio: vt ex extrauag. diuina, de priuileg. inter communes, docet Suarez supra disp. 25. sect. 2. nu. 9. & licet nulla priuet receptione sacramentorum, vt docet Suar. sect. 1. nu. 2. & 4. tamen suspensio maior, est grauior & acerbior pœna, quàm excommunicatio minor, quia priuat bonis temporalibus non facilè reparabilibus, & ipsa non facilè remedium habet, & si homo in ea celebret, fit irregularis, Couarr. cap. alma. part. 2. §. 2. num. 3. & omnes vt ait Tolet. lib. 1. cap. 45. ex cap. 1. de sent. & re iud. in 6. & cap. 1. de sent. excom. in 6. at celebrans in excom. minori non fit irregularis cap. si celebrat de cleric. excom. item excom. minor potest tolli à quocumque potente absoluere à veniali: imò & à clerico habe#te forensem iurisdictionem, licet sacerdos non sit: suspensio verò sæpe est reseruata Papæ. Hæc igitur sententia mihi placet: quam tenent communiter recentiores, fauet Villadiego tract. de irregularitate cap. 6. num. 42. docens, cum Angel. verbo irregularitas versi. Sed quid si fuit leuissima, & Syluest. homicidium 2. in princ. regula 4. & quæst. 23. eum qui dabat operam rei licitæ, si ex negligentia leuissima aliquem occidit, non fieri irregularem: contra glos. cap. significasti de homic. Caiet. in sum. verb. homicid. & verbo irregularitas & 2. 2. qu. 64. art. 7. fauet etiam Sotus 5. iust. quæst. 1. artic. 9. in fine corporis, quem citat & sequitur Nauarr. cap. 27. num. 249. dist. 7. latè impugnans Caietanum: imò ipse Castro 2. de lege pœnali cap. 14. con. 2. & deinceps sæpe docet, irregularitatem, quæ est pœna, numquam incurri sine culpa: & citat Palud. 4. dist. 35. quæst. 1. art. 4. eodem modo loquitur Med. quæst. 96. art. 4. & videntur intelligere de culpa mortali, & tribuitur Panor. & de irregul. & suspensione apertè docet Armi. verbo interdictumin fine, de quo Idem ait: & à fortiori idem est de cessatione à diuinis; & quidem de interdicto personali planè docent Vazquez supra nu. 50. & Azor, & patet quia est grauis cùm priuet diuinis, & sacrorum receptione, & administratione, & difficile remedium habeat, & in eo celebrantem efficiat irregularem, vt cum communi docet Couar. suprà, & patet ex cap. is cui §. is verò, & cap. is qui de sen. excom. in 6. ergo non potest ferri ob culpam venialem, vt etiam tenet Suarez suprà, dist. 36. sect. 3. num. 2. si tamen sit interdictum ab ingressu Ecclesiæ, aut partici patione sacramentorum, saltem ad breue tempus incurri posset pro veniali, iuxta Suarez ibidem num. 3.

De pœna carentiæ Ecclesiasticæ sepulturæ ali **[sect. 65]** qui dicunt, non indicare obligationem sub mortali: sed credo, esse grauem pœnam & sine mortali incurri non posse: ita Ioan. Med. suprà, quem citat & videtur sequi Vazquez illo cap. 5. num. 47. idem tenent ferè omnes citandi pro sequenti regula; & probatur, quia canones numquam hanc pœnam nisi pro culpa lethali imponunt, vt constat ex cap. omnis vtriusque de pœnit. & remiss. cap. super quoddam de statu monach. cap. 1. de terneamentis cap. quia de vsuris cap. quamquam eod. tit. lib. 6. ca. sin. de maledicis, cum aliis apud Syluest. & alios summistas ver. sepultura.

De depositione rectè docet Azor tom. 1. lib. 5. **[sect. 66]** cap. 6. quæst. 5. sufficienter indicare obligationem[1692] sub mortali, quia supra suspensionem addit priuationem officij

perpetuam, nisi Pontifex ex suprema potestate illud ei restituat, & depositus ab officio & beneficio inhabilis est ad beneficium obtinendum, vt docet Suarez 3. part. tom. 5. disp. 30. vnde hanc pœnam ob grauia crimina inflictam videmus cap. at si clerici cap. cum non ab homine de iudic. cap. veritatis, de dolo & contumacia, cap. tu# de pœnis.

Degradatio verò realis & solemnis, pœna est[1693] earum, quas Ecclesia infligit grauissimas, vtpote quòd prætereà quibus priuat depositio verbalis, vt appellant, priuat etiam habitu & priuilegio clericali, vt patet cap. 2. de pœnis in 6. & reddit hominem infamem, cap. omnes verò 6. quæst. 1. atque adeò indignum omni ordine. Accedit, degradatum ferè semper curi# s#culari tradendum, cap. nouimus de verb. sign. qua traditione facta degradatus morti addicitur à Iudice sæculari, vt colligitur ex dict. cap. nouimus in princ. quamuis aliquando degradatus non tradatur Iudici sæculari, sed perpetuò carceri mancipetur: vt constat ex eodem ca. nouimus.

De pœna præstiti Iuramenti sub qua vniuersitatum rectores solent imperare, Azor supra arbitratur firmum esse argumentum obligationis sub culpa lethali: quia verba illa significant, sub pœna, quæ debetur violanti suum iuramentum, vt **[252]** explanat Driedo 2. de liber. Chris. cap. 1. post 2. prop. qui tamen existimat ex hac pœna non colligi obligationem sub mortali, nisi res iussa magni sit mome#ti, quia rector solùm intendit scholasticis reuocare in memoriam præstitum iuramentum, ne imperium contemnant ipsius, & pœnas temporarias præsctibere transgressoribus: quam sententiam probat Vazquez disp. 158. cap. 5. num. 41. & receptam praxi testatur. Quæ perspicuè est quando res est parui momenti, vt esse solent, quæ scholasticis generaliter præcipiuntur: cæterùm cum res est grauis, vera est sententia: in dubio an sit grauis vel leuis, seruandæ sunt regulæ sæpe traditæ in hac disp. sect. 2. & in tract. de conscien.

Octaua regula pœna capitis seu mortis, muti **[sect. 67]** lationes seruitutis, longissimi carceris vel exilij,[1694] degradationis indicat obligationem sub mortali, Castro, Antonius Ledes. vterq. Medina, Syluester, Armil. Azor, Aragon, Driedo locis cit. in præcedentibus regulis, Angel. suprà, & verbo inobedientia in fine, Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 4. & 5. Palac. 3. dist. 37. quæst. 7. Couarr. Reg. peccatum part. 2. §. 5. num. 3. Vazquez disp. 159. cap. 3. num. 22. & communiter recentiores, quia istæ pœnæ graues sunt, & pro solo mortali incurri possunt, & de pœna mortis in veteri lege numquam impositam nisi pro peccato mortali, ait Scot. 4. dist. 1. quæst. 6. §. de potentia, est mors primogenita peccati: ob primum enim hominis peccatum decreta, Genes. 2. & inflicta Genes. 5. vnde Rom. 5. *per peccatum mors: omnium terribilium terribilissima est mors*, Arist. 3. etic. cap. 6. ergo non potest iustè imponi nisi pro mortali, & grauissimo peccato, vt cernimus in iure communi & nostri regni: idem est de mutilatione, quæ priuat decore & vsu corporis, & facit irregularem, &c. cap. hinc etenim. 49. dist. cap. exposuisti de corpore vitiatis; de pœna seruitutis etiam patet; quia libertas res inæstimabilis est, l. libertas ff. de Reg. iur. & seruus efficitur irregularis tit. de seruis non ordi. & ex seruitute infamia oritur, vt videmus in his, qui ad metalla eruenda vel ad triremes damnantur, qui serui pœn# esse solent: idem constat de carcere perpetuo & aliis pœnis indicatis: & intelligunt Syluester, Anto. Armi. & alij nomine carceris perpetui etiam illum, ad quem religiosi interdum damnantur: idem de damnatione ad triremes, vel verbera publica, vel publicationem, seu confiscationem omnium, vel multorum bonorum, amissionem publici officij, vel grauem infamiam. Vnde male Nauarr. cap. 23. num. 57. & 58. ait eum, qui facit id quod est prohibitum sub pœna amissionis magnorum bonorum etiam famæ & alicuius membri, &

vitæ, non peccare mortaliter contra legem positiuam, licet peccet contra naturalem, quia se exponit periculo probabili sustinendi pœnam mortis vel mutilationis. Fundamentum Nauarri est, quia legislator cogens ad tam grauem pœnam, indicat se nolle obligationem in conscientia imponere. Alij meliùs dicunt, obligationem pœnæ temporalis nullum omninò signum esse excludendi obligationem in c#scientia: quia nec ex ratione pœnæ humanæ id colligi potest, vt patet ex regula præcedenti, nec ex dictis speciebus, seu generibus human# pœn#: quia sæpe quis iustè punitur ab hominibus morte, vel alia simili pœna ob culpam mortalem, quæ apud Deum aliam pœnam meretur, imò omnis pœna propriè dicta supponit culpam, & mors, ac mutilatio non potest inferri sine culpa propriè dicta supponente veram culpam apud Deum, licet in aliis nonnullis rebus habeat locum pœna latè dicta, ex pacto & c#uentione aliqua procedens, vel ad bonam Reip. gubernationem introducta propter aliquos defectus, qui coram Deo non sint culpabiles, inter quos tamen & pœnam latè dictam debet seruari quædam proportio: quare si sint leuissimi, vel nulla sit grauis causa inferendi grauia damna nisi ob veram culpam, illa debet esse grauis. Sed de legibus pœnalibus in propria disp. dicam. Nunc solùm aduerte, aliquando pœnam capitis, verbi gratia, imponi pro re leui, & ad terrore# t#tùm: vt pro ve. natione ceruorum in locis vetitis, talia mandata non obligant sub mortali similiter: quando pœnæ sunt leues, nisi aliud interueniat, non indicatur grauis obligatio, vt si sit pœna vnius scuti, vel amissionis armorum, vel vestium, Driedo, & Caiet. suprà, & recentiores inter quos quidam dixit pœnam plusquam quinquaginta scutorum non indicare obligationem sub mortali: sed hoc falsum puto, si est pœna propriè dicta, nec alio titulo quàm veræ culpæ exigi potest: vnde in his multa sunt ponderanda. Secundò aduerte Medinam, quæst. 96. art. 4. asseruisse, eum qui commisit crimen, cui pœna capitis imposita est, solùm peccare contra virtutem, ad cuius materiam præceptum pertinet: quod verum est quando ita cautè committitur delictum, vt moraliter pœna timeri non possit: si enim probabiliter timeri posset, peccaret etiam contra charitatem propriam, seu contra præceptum, Non occides, vt ait Nauarr. supra licet maledicat. Non peccare contra legem humanam, ac proinde nec contra virtutem, in cuius materia præceptum est: verbi gratia, contra fortitudinem si sub pœna capitis præciperetur ei, vt pugnaret aduersus hostes.

Nona regula est, quando vna lex declarat aliam **[sect. 68]** obligare sub mortali, ita sentiendum est: quia ad[1695] legislatorem pertinet suam legem authenticè declarare, vel sui antecessoris, vt patet l. fin. C. de legibus, & cap. inter alia de sent. excomm. & in multis capitibus eiusdem tit. sunt varia exempla optimum est cap. 1. de Iuramen. calumniæ. Quia verò hæc interpretatio habet vim legis, necesse est, vt sit promulgata, vt in motu Sixti V. quo priore# de illegitimis declarauit, ita Suarez hic in scriptis: quod nota pro iis, qu# diximus disp. 2. sect. 9. disputantes an interpretationes Cardinalium vim legis habeant. Ex illo autem & similibus intelligitur, hanc declaratione# authenticam & legalem, non esse semper sufficientem ad intelligendam legis obligationem: quia sæpe ex lege declarante oriuntur plura dubia, quàm ex declarata anteà oriebantur. Proter hoc ergo necessaria est secunda declaratio, quam doctrinalem quidam appellant; quia solùm est ex doctrina expositorum, facitque moralem certitudinem, si omnes doctores in ea c#ueniant, quia attingunt veram rationem, & sensum legis: & interdum indicant consuetudinem & traditionem: vbi autem est dissensio iuxta probabilitatem rationum, & grauitatem doctorum iudicandum: & in materia conscientiæ Theologi præferendi, quia ad eos perse, & ex proprio obiecto spectat hæc consideratio, & quia maximè pendet hæc obligatio ex

principiis reuelatis, & morali Philosophia, de qua magis disserunt Theologi. Vide Canum 7. de locis cap. 4. & sequentibus, Henriquez lib. 7. de indulg. cap. 29. nu. 4.

[253] Ad hanc etiam declarationem sæpe pertinet, interpretari legem, non obligare in aliquo casu, propter æquitatem seu epiikiam, de qua diximus in principio operis.

Tertia declaratio est, quæ ex consuetudine su[1696]mitur, quam quidam appellant vsualem, seu practicam, eam omnes adeò sufficientem existimant, vt licet verba legis per se non sufficiant ad indicandam obligationem sub mortali, & licet materia sit dubia: nihilominus, si communi vsu & sensu ita recepta est lex, id sufficiat, vt obliget sub mortali, vt dicit Caietanus specialiter tractans de lege ieiunij 2. 2. quæst. 147. art. 2. dub. 2. & quæst. 186. art. 9. circa ad 2. Syluester verbo præceptum quæst. 2. Nauarr. cap. 21. num. 11. & alij quos citaui Reg. 4. vbi textus adduximus: hic addimus rationem. Quia si consuetudo spectetur in ratione signi, indicat à principio fuisse illam mentem legislatoris: nam homines potiùs solent minuere obligationem legis quàm augere: si verò in ratione causæ habet consuetudo vim introducendi obligationem: ergo multò magis habebit vim interpretandi modum, & quantitatem obligationis: sed de consuetudine specialem instituemus disputationem.

Regulæ positæ ad cognoscendum an obligatio **[sect. 69]** legis sit sub mortali aut sub veniali, applicari possunt ad cognoscendum, an obligent. Generaliter tamen obseruandum est, quoties lex, vel constitu[1697]tio verè habens formam præcepti, non explicat se, non obligare in conscientià, nec id alia lege, vel consuetudine explicatum est obligare in c#scientia, siue sit pœnalis siue non, Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 4. & 5. Andreas ab Exea. cap. 1. de const. num. 305. in fine, Henric. quodlib. 3. quæst. 22. & communiter recentiores, contra aliquos asserentes, leges pœnales non obligare in conscientia, etiamsi absolutè aliquid præcipiant. De quo agemus disp. de lege pœnali. Breuiter probatur assertum: quia vbi lex, vel consuetudo non distinguit, nec nos distinguere debemus, aut legem ad forum externum coarctare. Vnde vt intelligatur, constitutiones aliquarum religionum ad culpam non obligare, ipsæ id explicant. Quod si ad obligandum in conscientia oporteret leges id explicare, ferè nullæ sic obligarent; quod est contra scripturam & sanctos, imò & Philosophos, qui arbitrantur violatores legum peccare coram Deo, & diuino supplicio dignos esse.

SECTIO X. *Quando censeatur quis violare legem in re graui, & an materia in se leuis, repetitione fiat grauis.*

CAietanus verbo præceptum ait, ex **[sect. 70]** sola materia discernere pr#cepta, sci[1698]licet sub mortali obligantia, impos[1699]sibile videtur, cùm inueniantur minima, quæ sub mortali præcepta, vt ne concidantur cadauera ad transferendum ea in alia loca, quod de se nullum est peccatum: sed cer. tè res non est adeò difficilis, vt videbimus. Hoc præmisso, prima opinio est ipsiusmet Caiet. tom. 1. op. 25. quæst. 1. ea solùm præcepta obligare ad mortale, quorum transgressio opponitur charitati Dei aut proximi. Non dicit, quorum transgressio tollit gratiam, & charitatem ab anima: hoc enim manifestum erat, nihil tamen omninò conducens ad cognoscendam in speciali materiam grauem, aut leuem, vt patet. Sed dicit, quorum transgressio est contra charitatem Deo aut proximo debitam, id est, quæ obligant nos ad faciendum aliquid boni, quod ad Deum, vel proximum pertineat, vt præcepta fidei,

spei, dilectionis & religionis, quæ sunt primæ tabulæ, vel iustitiæ, misericordiæ & similia, quæ sunt secundæ tabulæ. Præcepta verò, quæ non opponuntur charitati Dei, aut proximi, non obligant sub mortali, vt præcepta abstinentiæ, vrbanitatis, affabilitatis, & similia: quia sola culpa, quæ opponitur charitati, priuat charitate: ergo sola est mortalis. Eandem regulam indicasse videtur Antoninus 2. part. tit. 4. cap. 2. §. 3. Syluest. verbo præceptum quæst. 3. Hanc regulam meritò reijcit Vazquez dist. 158. cap. 6. Primò, quia iuxta illam pr#ceptum ieiunij non obligaret sub mortali, cùm eius transgressio non opponatur directè charitati Dei, aut proximi, sed abstinentiæ: consequens est absurdum, licet concedatur à Caietano in summa verbo ieiunium: ergo. Secundò, quia sic præceptum prohibens pollutionem non obligaret sub mortali. Tertiò, quia veritas ordinat nos ad proximum: tamen solùm obligat sub veniali: & multa alia sunt venialia erga Deum, & proximum: ergo hæc regula est falsa.

Secunda opinio est, transgredi præceptum hu **[sect. 71]** manum, semel aut iterum, non esse graue, & mor[1700]tale, secus si pluries. Huius opinionis meminit Syl[1701]uester verbo inobedientia: eam in præcepto Missæ docuit Richardus quodlib. 1. quæst. 19. sed ad alia præcepta humana extendit Angelus verbo inobedientia: ratio eius est, quia licet consuetudo non sit verè & propriè contemptus, vt etiam docuit verbo contemptus; tamen est quidam contemptus virtualis, implicitus seu interpretatiuus. Hanc opinionem reijcit Vazquez cum Syluestro suprà: quia sic qui scienter semel contraheret in gradu prohibito, non peccaret mortaliter, & sunt multa alia exempla, in quibus absurdè id diceretur.

Tertia opinio, quamuis sine contemptu & **[sect. 72]** consuetudine possit esse mortale in legis humanæ[1702] transgressione, nihilominùs aliquando posse con[1703]tingere mortale ex consuetudine, quod in vna aut alia transgressione non esset; & ideò consuetudinem aliquando conferre ad materiæ grauitatem: ita Vazquez suprà: pro cuius explicatione notat, grauitatem materiæ legis humanæ arbitrio prudentis viri dignoscendam esse: sicut in iure diuino positiuo, & naturali: ibi enim furtum paruum à magno non certa aliqua regula (quæ vix assignari potest) sed arbitrio prudentis discerni debet: & eodem modo in verbis contumeliæ, & in omnibus aliis, in quibus maior & minor materia reperitur. Verùm quia contingere potest, vt aliquid præcipiatur iure humano, quod si esset contra votum, vel ius diuinum, esset grauioris momenti, vt quotidie audire Missam, & alia huiusmodi, quæ aliquando non censentur magni momenti, si semel, aut iterum omittantur: hæc regula præ oculis habenda est: videlicet ne materia præcepti inspiciatur secundùm se, sed cum ordine ad finem, ad quem à legislatore præcipitur: nec enim omnes legislatores eundem finem intendunt: illa verò transgressio, quæ fini legislatorum multùm, & grauiter nocet, erit mortalis, quia materia erit grauis: verbi gratia, præcipit Ecclesia ob spiritualem cuiusque **[254]** profectum, vt singulis festis singuli Missam audiant, mortale erit vel semel eam non audire: quia in ordine ad talem finem materia est magni momenti: & idem esset, si in religione præceptum esset, vt singulis diebus etiam non festiuis singuli Missam audirent: cæterùm si in sæculari aliqua Rep. & vniuersitate litteraria præcipiatur singulis collegialibus singulis diebus Missam audire, non videtur materia grauis, & notabilis, vt qui eam semel, aut iterum omitteret, mortaliter peccaret: quia comparata cum fine legislatoris, qui non tam est profectus spiritualis singulorum quàm bona gubernatio, & pax collegij, vel vniuersitatis litterariæ, non videtur notabilis materia: verùm frequenter omittere notabilis, & mortalis culpa iudicaretur.

Hæc opinio quantùm ad hoc mihi placet, quòd[1704] grauitas, vel leuitas materiæ sumenda est ex fine quem legislator intendit, aut respicit, modò sit accommodatus modo & generi communitatis, quam gubernat; & intendat ponere in ea materia obligationem proportionatam; iam enim dacuimus in materia graui posse imponere leuem obligationem, licet in leui non possit ponere grauem: sic ex ordine ad finem sumit grauitatem materiæ Adrianus quodlib. 6. art. 2. circa finem. Couar. Reg. peccatum parte 2. §. 5. nu. 2.

Placet etiam dicta sententia, quoad hoc, quòd in **[sect. 73]** c#munitatibus sæcularibus non sit mortale omit[1705]tere Missam vno die, estò non esset præceptum sub culpa audiendi quotidie Missam, cùm inte#tione obligandi quantùm legislator posset: quia in tali communitate vltra p#rcepta aliis Christianis communia solùm possunt sub graui culpa præcipi, quæ ad rem litterariam, pacem, & decorem collegij grauiter pertinent: non aurem grauiter & notabiliter est contra hos fines non audire quotidie Missam, sed numquam vel rarissimè eam audire. Vnde siquis proponeret numquam, vel rarissimè eam audire, peccaret mortaliter: & similiter est valdè probabile, hominem peccare mortaliter in vltima omissione, quæ cum præcedentibus grauem materiam constitueret, nisi priores omissiones essent iam retractatæ, & reuocatæ, quia si non sunt reuocatæ, censentur moraliter manere, & licet secundùm se fuerint veniales, possunt componere culpam mortalem: exemplum est in furtis paruis, quæ fierent sine actu interno coniungente illos: qu#nis probabile sit in his, & similibus casibus non fieri peccatum mortale, nisi quis vno actu interno coniungat omnia ista, vole#s furari paulatim magnam quantitatem, aut illam retinere, de quo latiùs dixi tract. de peccatis: sed omissis his, quæ ad minutula furta vel similia damna multiplicata pertinent, Dico materiam alicuius peccati tunc grauem censendam esse, quando per se sit magni momenti, vel ad rem magni momenti pertineat, saltem attentis circunstantiis temporis pro quo à legislatore præscribitur: sumitur ex Adria quodlib. 6. ad finem corporis, Valen. disp. 7. quæst. 5. punct. 6. §. tertio colligitur, Vazquez disp. 158. cap. 4. num. 33. & cap. 6. num. 59. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 6. quæst. 5. & ex aliis relatis sect. præced. in 3. regula: & in illo exemplo Caiet. de concisione cadaueris, materia sanè est grauis, quia maximè pertinet ad defunctorum honorem, vt tam leui de causa non concidantur; & ne homines sic ad crudelitatem cum viuentibus vel defunctis procliuiores fiant, sic certè graue olim fuit carnem cum sanguine comedere, quod sub mortali fuit prohibitum Genes. 9. & Actor. 15. ver. 29. sic graue fuit Aaroni & sub mortali prohibitum ingredi in Sanctuarium intra velum Leuit. 16. ver. 2.

Quæstio autem de nomine est, an quando ma **[sect. 74]** teria est grauis, dicendum sit præceptum, vel non, in qua Antoninus 2. part. tit. 4. cap. 2. §. 3. ait, dicendum esse mandatum, & non præceptum, licet istæ voces sæpe confundantur, & pro eadem vsurpari soleant. Sed Vazquez suprà ait, quoties est mandatum verè obligans in conscientia esse præceptum, & si materia sit grauis, mandatum & præceptum obligare sub mortali: iam verò nos diximus etiam in materia graui posse poni solam obligationem leuem.

Verum item est, quod ait Caietanus verbo præcepti transgressio, dupliciter posse peccari mortaliter contra legem humanam, primò per contemptum: Secundò ponendo impedimentum charitati, quæ est finis præcepti 1. Tim. 1. Sed oportuisset explicare, quando secluso contemptu per legis transgressionem ponatur impedimentum charitati: quod ex dictis in hac sect. & præcedenti colligendum est.

Approbat autem Vazquez quod ibidem ait[1706] Caietanus, Nempe facilè excusari à mortali transgressores legis humanæ, quando absque contemptu, ex ignorantia pura, id est, non

crassa, supina aut graui, seu ex apparente aliqua ratione, & excusatione legem non obseruant, qui alias parati erant ex animo illam obseruare, si scirent eam tunc obligare: nam vt docet Driedo 2. de lib. Christia. cap. 1. prop. 3. humanæ leges etiam vniersè disponentes, recipiunt interpretationes, conditiones, & excusationes: neque præceptum ieiunij vel Missæ ita obligat, vt nulla causa excuset: qui verò bona fide putauerit causam similem esse, excusabitur à mortali, vt docet Caietanus: sed quid in dubio suspensionis vel opinionis agere debeat, tract. de conscientia, & sæpe in præsenti tract. dictum est.

SECTIO XI. *Contra quam virtutem sit legem humanam violare.*

COmmuniter dicitur, non semper esse **[sect. 75]** contra obedientiam: sed contra virtutem, cuius materia est præceptum, nisi violetur lex studio & affectu aduersandi illi, Vazquez, disp 98. cap. 2. & 3. Azor tom. 2. lib. 5. cap. 5. quæst. 2. de quo dixi tract. 7. de bonit. & mal. & tract. 13. de peccatis.

11

[255] DISPVTATIO VNDECIMA DE EXCVSANTIBVS A LEGIS HVMANAE OBSERVATIONE.

SECTIO PRIMA. *An lex humana obliget cum vitæ discrimine, an verò vitæ periculum excuset ab eius obseruatione.*

NOn quærimus, an pro **[sect. 1]** conseruanda vita, culpa[1707] mortalis, aut venialis c#mittenda sit: nam certissimum est, nec minimam culpam pro quocumque damno vitando esse committendam, alioqui culpa non esset culpa. Vnde Roman. 3. *Non sunt facienda mala, vt inde veniant bona:* & August. 5. contra Iulian. cap. 8. relatus cap. sic nam sunt 32. quæst. 4. ait, *sic non sunt facienda adulteria etiam voluntate generandi regenerandos, quemadmodum nec furta facienda sunt etiam voluntate pascendi pauperes sanctos:* & 1. ciuit. cap. 18. *cùm pudicitia virtus sit animi, comitémque habeat fortitudinem, qua potiùs quælibet mala toleranda, quàm malo consentire decernat, &c.* & refertur cap. ita ne 32. quæst. 5. Sed quærimus, an superueniente vitæ periculo esset pro tunc humanæ legis obligatio, seu à legis impletione excusemur.

Prima opinio absolutè affirmat, legem purè humanam cum vit# discrimine, aut dispendio obligare non posse, Almainus 1. morali. c. 3. Maior 4. dist. 18. quæst. 4. non longè à principio, Valentia disp. 7.[1708] quæst. 5. punct. 6. Soto 1. iust. quæst. 6. art. 4. & Syluester, qui certè in hoc inclinat, verb. metus quæst. 7. & verb. inobedientia. Suadetur primò, quia dare vitam pro re iure naturali, aut diuino non necessaria ad salutem æternam, est difficillimum. Lex autem humana non potest ad difficillima obligare, seu ad opera, quæ excedunt communem hominum facultatem, quæ sunt opera supererogationis: ergo neque ad hoc. Secundò, quia conseruare vitam est de iure naturæ, lex autem humana non potest præiudicare iuri naturæ, ergo lex humana non potest ad id obligare: vnde D. Thomas 2. 2. quæst. 204. art. 5. dixit, *in ijs, quæ ad conseruationem corporis spectant, hominem non teneri, homini obedire.* Confirmatur, quia solus Deus est Dominus vitæ, & mortis; ergo ille solus potest obligare cum periculo vitæ. Hanc sententiam Almaynus & Maior tribuunt

Ochamo 1. parte dialogi, lib. 7. cap. 57. Sed Ocham. non dicit simpliciter non posse obligare cum vitæ discrimine, sed non posse regulariter sic obligare.

Secunda opinio est Caietani, quæst. 96. art. 4. &[1709] 2. 2. quæst. 125. §. *ad hanc quæstionem,* legislatorem humanum semper posse obligare cum periculo vitæ, & semper ita obligari nisi in casibus, quos sua benignitate excipit, *vt fortè,* inquit, *in lege de vitandis excommunicatis.*

Quod autem sic obligare quoties voluerit, possit, probatur primò: quia bonum commune præferendum priuato: sed legislator in suis legibus semper attendit bono communi, vt docuit D. Thomas quæst. 90. art. 2. ergo semper potest obligare cum periculo vitæ subditi, quæ est bonum priuatum, seu personæ priuatæ, seu partis Reip. secundùm D. Thomam quæst. 96. art. 4. Secundò, quia lex humana potest facere de non peccato peccatum, & de veniali mortale: sed pro nulla re est licitum peccare mortaliter, aut venialiter: & vt ait Paulus Rom. 3. *non sunt facienda mala, vt inde eueniant bona,* ergo nec violanda lex positiua in casibus, in quibus legislator velit eam obligare ad culpam: & oppositum censuit erroneum Caietanus. Tertiò quia sine calice consecrato, vel sine altari, & Missali continente Canonem, sine lumine, aut sine vestibus sacris consecrans, in gradibus iure humano prohibitis contrahens metu mortis: Item parochus tempore pestis non obediens prælato præcipienti manere in populo, Miles item non obtemperans Duci præcipienti manere in statione sua, vel hostem aggredi, peccaret mortaliter: ergo istæ leges obligant cum vitæ periculo, sed eadem est ratio de aliis ergo si legislator velit, etiam obligabit cum vitæ discrimine. Confirmatur primò, quia ca. sacris, de his quæ vi, definit Innoc. non excusari à peccato, vel excommunicatione, qui metu mortis communicat cum excommunicato, quia licet metus attenuet culpam, non eam prorsus excludit, cum pro nullo metu debeat quis mortale peccatum incurrere. Confirmatur secundò, nam constitutio Carthusianorum de non vescendo carnibus, etiam cum vitæ discrimine ab ægrotis obseruatur. Tertiò, quia Augustinus de bono coniugali cap. 16. & refertur cap. satius 31. quæst. 4. *Satius est fame mori, quàm idolothytis vesci*; est ergo peccatum mortale metu mortis violare legem Ecclesiasticam de abstinentia ab idolothytis traditam Actor. 15. vers. 29. Quod etiam videtur colligi ex Augustino, & Leone, aliis locis referendis in solutione huius confirmationis.

Pro hac sententia Azor tom. 1. lib. 1. cap. 11. qu. 1. citat Adrianum quæst. 3. de clauib. exceptione 8. Io#nem Andream, Hostiensem, Panormitanum, Ancharanum, Felinum, & alios iuris Canonici peritos, dicto cap. sacris, de his quæ vi, qui tamen solùm loquuntur in casu speciali communicandi cum excommunicato in contemptum legum Ecclesiasticarum, vt explicat ipsemet Azor. Eandem tenet Henricus lib. de Synodis Episcoporum part. 1.[1710] art. 1. num. 231. tom. 13. tractatuum: & quòd nullo metu liceat tractare cum excommunicatis, do-**[256]**cuit Alensis 4. part. quæst. 81. in 6. art. 2. secundùm Suarez tom. 5. disp. 6. sect. 3. aliàs quæst. 23. art. 6. §. 2. indicant D. Thomas quodlibet. 11. art. 9. ad 3. & 4. dist. 18. quæst. 2. art. 4. glos. ad 1. & ibi Duran. qu. 5. ad 3. Gabri. quæst. 3. dub. 4. inclinat Richardus art. 6. qu. 2. ad 1. & Caieta. locis initio huius tertiæ opinionis citatis, & Petrus de Soto lect. 3. de excomm. Idem tenet Adrianus suprà, & quodlibet. 1. art. 3. referens Canonistas, præsertim Panormitanum cap. sacris, de his quæ vi, circa finem. Idem tamdem tenet Couarruuias cap. alma, part. 1. §. 13. num. 9. quamuis aliis locis infra citandis, vel hoc limitare, vel non satis consequenter loqui videatur. Hos ita refert Suarez, qui tamen posteà dicit Adrianum quodlib. 6. art.

2. ad 2. rationem, se exponere de communicatione in contemptum legis Ecclesiasticæ, & Caietanus suprà apertè tenet ex benignitate legislatoris fortè hanc legem non obligare cum periculo vitæ.

Tertia, communis, & vera opinio est, in multis **[sect. 3]** casibus obligare posse, in nonnullis verò non pos[1711]se obligare. Sot. 1. iusti. quæst. 6. art. 4. & 4. dist. 22. quæst. 1. art. 4. Aragon 2. 2. quæst. 62. art. 3. Ledes. 2. part. 4. 9. 10. art. 5. ante 1. dubium, & quæst. 25. art. 3. in fine, Palud. dist. 18. quæst. 6. art. 2. Couarr. alios referens, cap. alma part. 1. §. 3. num. 9. vers. *tertio solet.* Ocham. suprà, Azor suprà, & lib. 5. cap. 6. qu. 6. Lorinus Act. 15. vers. 20. Suarez 3. part. tom. 5. disp. 4. sect. 3. num. 12. & sequentibus, & disp. 6. sect. 13. nu. 8. Gabriel 4. dist. 18. quæst. 3. dub. 4. summa confessor. lib. 33. tit. 33. quæst. 165. Astensis lib. 7. tit. 11. art. 1. quæst. 1. Rosel. excommunicatio 6. initio, Syluest. excomm. 5. quæst. 14. Tabien. excom. 8. num. 9. & 10. Angel. excomm. 8. num. 18. Armil. eod. verbo num. 59. Bart. Medin. 1. 2. quæst. 96. art. 4. dub. 2. Emman. Rodriguez in summa tom. 1. ca. 194. cons. 4. & 5. Sayrus tom. 1. lib. 3. cap 7. nu. 31. & seq. Vazquez 12. disp. 161. ibi cap. 2. D. Thom. 2. 2. quæst. 147. art. 3. ad 2. & 4. dist. 15. quæst. 3. art. 4. quodlib. 11. artic. 9. ad 3. & additi. 9. 23. art. 3. ad 1. Nauarrus cap. 25. num. 184. imò & Felin. multos alios Iurisperitos referens cap. 1. de constitu. num. 48. Thomas Sanchez tom. 2. de matrimonio lib. 7. disp. 5. num. 3. & 4.

Vnde sit prima conclusio, inqua hæc opinio c# **[sect. 4]** uenit cum sec#da opinione, lex humana Ecclesia[1712]stica, & ciuilis potest obligare cum vitæ discrimine.[1713] Probatur, quia in Repu. est potestas necessaria ad eius conseruationem, & commune bonum, sed ad hoc sæpe est necessarium obligare cum periculo vitæ, ergo sic obligare potest, exponendo membrum peticulo pro salute totius corporis: & subditi tunc tenentur commune bonum propriæ vitæ præponere. Vnde Papa potest præcipere alicui, vt cum hoc discrimine fidem contra Hæreticos sustineat: Episcopus Parocho, & aliis sacerdotibus, vt infirmis tempore Epidemiæ sacramenta ministrent: Rex, Imperator, & dux militi, vt pugnet, seruet locum in bello, excubias agat, mare nauiget, vel alia faciat, cum manifesto vitæ discrimine. Respondet Almainus, Maior & Valentia citati opinione prima, in his casibus legem naturalem obligare. Contrà, quia licet fortè præceptum naturale tunc obliget Remp. vel ciues in communi, non tamen hunc, & illum, determinatè, & cùm non sit maior ratio de vno, quàm de alio, ad Principem pertinet determinare, quem velit, & interdum bellum non est necessarium omninò ad bonum commune, vt cùm est merè vindicatiuum, & cùm ordinatur præcisè ad magnum augmentum boni communis, & tunc milites vocati tenentur ad bellum periculosum ire, & similiter quando naturalis obligatio est dubia, & secluso præcepto humano posset aliter illi prouideri, vt tempore pestis Parochus posset substituere alium sacerdotem, si Episcopus illi non præciperet, vt personaliter assisteret propter maius bonum commune. Idem est de Concionatoribus, & prædicatoribus, cùm grassantur Hæreses, & de Medicis tempore pestis. Item exponere se peri[1714]culo, in multis casibus est actus fortitudinis, in quibus non obligatur homo præcepto diuino positiuo, nec naturali: ergo si necessarium, vel valde conueniens sit Reip. poterit præcipi. Vnde Aristoteles 5. ethic. cap. 1. apertè docet lege humana præcipi posse actus fortitudinis, in quibus est vitæ periculum, ait enim, *quin etiam & lex præcipit, & id quod fortis viri opus est, vt non deserere ordinem, non fugere, non abijcere arma,* &c.

Tunc autem maximè lex humana obligat cum periculo vitæ, quando susceptio periculi, vel aliquid, cui per se adiungitur, præcipitur, vt in exemplis de bello, de nauigatione

periculosa, de curatione spirituali, vel corporali infirmorum tempore pestis, & similibus: quia tunc periculum non potest censeri præter scientiam, vel intentionem, saltem virtualem, præcipientis. Nec verò præsumendum est legem esse iniustam: sed ne sit iniusta multa requiruntur, quia non potest res adeò difficilis iustè præcipi, nisi ex grauissima causa pertinente ad commune bonum, vel personam valde illi necessariam. Et Resp. non habet dominium vitæ[1715] ciuium, sed conuenientem vsum: ideò non potest ex leuibus, & ordinariis causis cogere ad exponendam vitam: & suprà diximus humanam legem debere esse moraliter possibilem, & non admodum difficilem, nisi ex grauissima causa & necessitate: quando tamen non est manifesta temeritas, seu iniustitia legis, præsumendum est pro illa, & in dubio ius superioris præfertur; & illi est obediendum, quia id exigit bonum commune, propter quod maius ius habet Resp. in vitam ciuis quàm ipsemet: quia, vt inquit Arist. 1. polit. *Ciuis magis*[1716] *est Reip. quàm sui ipsius.* Itaque in dubio siue suspensionis, siue opinionis etiam minùs probabilis pro superiore, illi parendum est iuxta regulas datas in hoc tractatu & tract. de conscientia. Curandum tamen est superiori, vt certitudinem de iustiria legis habeat.

Secunda conclusio, lex humana communiter **[sect. 5]** regulariter non obligat cum vitæ periculo: quod[1717] maximè est verum, quando susceptio periculi non[1718] cadit sub præcepto, nec est per se coniuncta cum eo quod præcipitur, sed per accidens, & contingenter. Idem est de periculo mutilationis, infamiæ, magnæ iacturæ bonorum &c. Probatur, quia lex diuina (quæ grauior est) non obligat communiter cum simili periculo. Patot in Dauid, qui 1. Reg. 20. ver. 4. in necessitate comedit panes propositionis, quos laici iuxta legem Nu. 18 ver. 9. non poter#t manducare: quod factum defendit Christus Matth. 12. eodem modo excusans discipulos, qui spicas sabbato colligebant, & ita exposuit D. Thomas 3. part. quæst. 40. art. 4. ad 3. eodem modo declarat factum Machabæorum pugnanti# in sabbat[1719]to 2. 2. quæst. 100. art. 8. & 2. 2. quæst. 125. art. 4. ait:[1720] *si quis propter timorem mortis latronibus aliquid pro-***[257]***mitteret, aut daret, excusatur à peccato, quod incurreret, si sine causa legitima, prætermissis bonis, quibus esset dandum, peccatoribus largiretur,* & à violatione præcepti non occidendi excusatur, qui alium pro sui defensione occidit, Clem. Si furiosus, de homicid. Et graue periculum excusat à præcepto diuino, de integritate confessionis, Suarez 3. part. art. 4. disp. 22. sect. 2. Valentia, & omnes, & abstinentia à carnibus, & præceptum ieiunij Ecclesiastici non obligat cum detrimento salutis, cap. consilium, de obseruatione ieiunij, vbi Pontifex rationem reddit, quia *legi non subiacet necessitas.* Idem est de præce[1721]pto audiendi Missam, recitandi horas, suscipiendi baptismum, & alia sacramenta, non communicandi cum excommunicato, cap. quoniam multos 11. quæst. 3. cap. inter alia, de sententia excomm. comparendi coram iudice; imò & in præceptis naturalibus reddendi depositum, restituendi debita, honorem, famam, &c.

Ratio est, quia legislator communiter vel non potuit, vel noluit obligare cum tanto dispendio, aut periculo. Potestas enim humana mensuram habet, nec potest semper, aut communiter cum tanto detrimento obligare, & voluntas prudentis non vult obligare quantùm potest in rigore, sed cum moderatione & benignitate, ita vt nimis dura non præcipiat, nisi magna vrgeat necessitas boni publici. Vnde Azor suprà, cum Nauarro cap. 27. num. 239. ait: *Qui occulto excommunicationis vinculo tenetur, vel est occulta irregularitate affectus, potest tuta conscientia semel aut iterum Missæ sacrificium facere,*

vt manifestum, vel *probabile mortis, aut notabilis infamiæ periculum euadat.* Quod Azor promittit fusiùs alibi docere.

In hac re nonnulli recentiores hanc regulam tradiderunt, vt quoties iusta lex præcipit aliquid[1722] sub pœna capitis, obliget lex cum periculo vitæ; sed meritò alij hanc regulam reijciunt, quia latro sub pœna capitis tenetur non furari, non tamen tenetur cum periculo vitæ abstinere à furto. Regula ergo illa Soti, & Medinæ omissa, meliùs Vazquez hanc tradit regulam; si obseruatio legis cum periculo vitæ est maioris momenti comparatione boni communis, quàm conseruatio vitæ ciuium, potest legislator obligare cum illo discrimine, aliàs non: bene etiam docet, Deum ad obseruationem suarum legum positiuarum, licet possit obligare cum vitæ discrimine, ad nullam tamen sic obligare, vt Sotus, & alij communiter docent.

Ex hac conclusione deducitur, excusatum à peccato contra legem Ecclesiasticam propter timorem mortis, licet fortè contra legem naturæ peccet, non incurrere excommunicationem; vt diximus tract. 3. disp. 2. sect 1. cum Suarez, tom. 5. disp. 4. sect. 3. art. 13. & 14. vt in illo exemplo de remi[1723]gantibus in triremibus Turcarum Christianos persequentium, licet daremus peccare mortaliter contra legem naturæ: tamen quia non violant legem Ecclesiæ, non essent excommunicati. Hoc limitat Suarez, nisi metus incussus esset in contemptum legis Ecclesiasticæ, quia tunc homo non excusaretut à peccato mortali contra legem Ecclesiæ: ideò quia censura aliquando imposita est, de sola violatione legis in tali materia; non pro illo modo contemptus: ergo si tunc excusatur homo propter metum à violatione legis humanæ in tali materia, non videtur incurrere censuram: vt si imposita esset pro furto mortali, & solùm esset mortale ratione contemptus, non apparet incurri excommunicatio, quia illa malitia est accidentaria, & præter intentionem excommunicantis.

Ad primum argumentum primæ opinionis, re **[sect. 6]** spondeo, pro causis grauissimis ad difficillima[1724] obligat nos potestas humana, licèt non regulariter, & communiter, quia rarò interuenit tanta necessitas. Vnde si per opus supererogationis intelligatur, quod non est præceptum lege naturali, aut positiua, ad opus supererogationis potest homo obligare, cùm sit valde necessarium, vel vtile bono communi: si verò per opus supererogationis intelligatur, quòd numquam potest præcipi, negatur opus habens coniunctum vitæ periculum semper esse supererogationis.

Ad secundum respondeo, in præcepto conser[1725]uandi vitam duo includi, primum non se occide[1726]re, & ad hoc tenetur homo semper, & pro semper, vt in materia de homicidio tractatur: Alterum est non facere opus vitæ periculosum, & ad hoc non tenetur pro semper: sed quando non subest iusta causa exponendi vitam periculo, qualis est bonum magnum commune amici, aut proprium.

Ad fundamenta secundæ opinionis respon **[sect. 7]** deo, alias esse causas sufficientes præter illas posi[1727]tas ab Angelo.

Ad 1. argu. pro Caietano factum, respondeo,[1728] bonum commune, si cætera sint paria, præferendum priuato; non tamen si cætera sint inæqualia. Deinde, non semper est maius bonum commune, quòd leges seruentur cum periculo vitæ: imò sæpe id esset magnum Reip. detrimentum, quia leuibus de causis amitteret suos ciues: vnde tunc non vult, nec potest superior cum tanto periculo obligare ciues suos, vel subditos ad vitam pro communi bono magno exponendam, nec semper vult aut potest legislator ad id astringere.

Ad secundum respondeo, esse Sophisticum,[1729] quia illatio fit à sensu composito ad diuisum, quia stante obligatione legis, repugnat licere contra illam agere, quod nemo dicit, sed periculum sæpe tollet legis obligationem, vide l. si ex toto, ff. de legibus.

Ad tertium quantùm attinet ad primum exem[1730]plum, bene respondet Vazquez disp. 161. ca. 3. nu. 15. metu mortis licitum esse sine veste, & sine aliis iure requisitis Missam celebrare: vt docet Paludanus 4. dist. 13. quæst. 2. Antoninus 3 part. tit. 13. ca. 6. idem tenet Nauarrus in summa lat. cap. 25. num. 84. vbi referens contrariam opinionem Couarruui#, quam in summa Hispana sequutus ipse fuerat, ait *duram sibi videri.* Idem tenet Medina quæst. 96. art. 4. Azor tom. 1. lib. 1. ca. 11. qu. 11. Martin. Ledes. supra Suarez hîc, Valentia disp. 7. quæst. 5. punct. 8. quæst. 4. §. vnde caput. Med. quæst. 96. art. 4. dub. 2. ad 3. & multi recentiores referentes Petrum de Soto, Maiorem & alios Salmanticenses, qui oppositum docuerunt, vel hoc limitarunt, vt ob vitæ periculum liceret consecrare sine manipulo, vel stola, non autem sine vlla veste sacra; vel in fermentato, vel ieiunio soluto, vel licitum esse consecrare cum calice consecrabili: non tamen cum vasis ordinariis, nec cum vestibus ordinariis: sed sacerdotalibus, etiamsi non sint benedictæ.

Sed omnes istæ limitationes sine fundamento **[sect. 8]** opponuntur, & bene Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 4. **[258]** in fine ait: *Quin verò crediderim, Ecclesiasticas leges numquam obligare cum tanta cogendi vehementia, scilicet cum periculo vitæ, nisi quando contemptus legis interuenerit, vel iniuria fidei.* Quos casus Vazquez suprà, & Suarez tom. 3. in 3. parte disp. 8. sect. 3. & omnes alij excipiunt. Imò sunt, qui asserant, nullas leges humanas præter militares obligare modò cum periculo vitæ: quod etiam videtur tenere Emmanuel Rodriguez tom. 1. regul. 9. 68. artic. 4. con. 3. dicens *neminem teneri in conscientia seruare legem positiuam, nisi ratione officij ad id obligetur, vt in militibus:* & de illis Ecclesiasticis probatur, quia si sacerdos post inceptam Missam etiam ante consecrationem recordetur se non esse ieiunum, & non possit relinquere Missam sine graui nota, aut scandalo, potest etiam prosequi, & perficere: ergo, à fortiori ad vitandam mortem potest Missam non ieiunus incipere, & excommunicatus etiam per bullam Cœnæ potest ob vitandam mortem, vel infamiam celebrare cum exc#municatione: idemque de irregulari dixit Azor, & Nauarrus, vt retulimus: ergo similiter ad vitandam mortem poterit sacerdos celebrare sine vestibus sacris &c. nec crit irreuerentia: nam Apostolorum tempore non fiebant multæ ex his ceremoniis, nec adhibebantur omnia ista ornamenta, & in calicibus lignariis olim celebratum est: ergo non sunt tanti momenti, vt ad vitandam mortem omitti nequeant. Addunt tamen aliqui recentiores: qui vellet potiùs mortem oppetere quam celebrare sine istis ornamentis propter reuerentiam tanti sacramenti, is faceret opus consilij & supererogationis, aut perfectionis. Quod intelligunt, quando defectus vestimentorum esset notabilis, & videretur causare magnam irreuerentiam seu indecentiam: aliàs enim nec consilij opus esset. Sicut Sotus 4. dist. 22. qu. 2. art. 4. dixit *fortè non esse consilium, quòd sacerdos exponat vitam, nec celebret coram excommunicato,* quod grauius videtur, quàm celebrare cum calice non consecrato, aut cum superpellicio loco albæ, aut cum alba & stola sine casula, aut post solutum ieiunium, maximè cum infirmi non ieiuni viaticum accipere possint.

Secundò adde cum Vazquez & aliis communiter præter casum, in quo sacerdos à Tyranno cogeretur in contemptum legum Ecclesiasticarum & sacrarum ceremoniarum celebrare sine vestibus sacris, & aliis requisitis (de quo euentu dicemus statim) vix posse casum

occurrere, quo sit periculum mortis, nisi quis eo modo celebrauerit, si tamen aliquis contingat, seruan dum est id quod hactenus diximus.

Tertiò adde cum eodem Vazquez & aliis, vt[1731] communicetur infirmus in extremis constitutus, non esse licitum sacerdoti celebrare post ieiunium solutum, vel sine vestibus sacris, nec vt populus Missam audiat: licèt præceptum Eucharistiæ sit diuinum, & celebrandi cum vestibus sacris tantùm sit Ecclesiasticum: quia diuinum præceptum non obligat absolute, sed existente copia sacramenti iam facti ritè, decenter, & legitimè consecrabilis: maximè cùm sacramentum illud re susceptum, non sit necessarium infirmo ad vitam æternam. Eodem modo præceptum Ecclesiasticum audie#di Missam intelligitur si possit celebrari legitimè, vt constituit Ecclesia, alioqui non vult Ecclesia quemquam ad audiendam Missam obligare.

[sect. 9]

Ad secundum exemplum de contrahente in gradibus prohibitis, rectè etiam respondet Vazquez disp. 161. cap. 3. num. 17. & 18. & alij recentiores, inter quos est Suarez cum Soto 4. dist. 22. qu. 1. art. 4. & 1. iust. quæst. 6. art. 4. in fine: non esse peccatum metu mortis contrahere matrimonium cum[1732] consanguinea in gradu prohibito sine animo consummandi: nam contrahere præcisè solùm est prohibitum iure humano, non obligante cum tanto discrimine: esset tamen peccatum, si vellet tale matrimonium consummare, quia cum tale matrimonium sit nullum, erit accedere ad non suam, quod iure naturali est prohibitum, quod non videtur attendisse Caietanus, & alij relati à Sanchez tom. 2. de matrimo. lib. 7. disp. 5. num. 2. dicentes contrahere illo metu in gradibus prohibitis esse mortale, Caietanus quidem, quia est contra legem humanam, alij verò quia est contra naturalem: cùm enim matrimonium illud sit nullum, vti illo erit contra legem naturæ. His ergo omissis, dico licitum esse tunc matrimonium contrahere ad mortem vitandam, vt præter citatos suprà, tenet Sancius illa disp. 5. nu. 3. & 4. & tom. 1. lib. 4. disp. 16. ad 2. Irritum autem esse tale matrimonium meritò ijdem affirmant, quia sic expedit bono communi, nam alioqui etiam in gradibus prohibitis passim contraheretur metu mortis, quod cederet in magnum reip. detrimentum. Sed quid si sic contrahendo exponeret se periculo peccandi? Vazquez insinuat, peccare mortaliter: sed alij docent contrarium, quia non se exponit temerè, sed ex causa vrgenti, sicut qui non potest commodè alibi viuere, potest habitare in domo, in qua est occasio, periculumq#ue peccandi, vt tract. de peccatis, cum Nauarr. & aliis diximus.

Obijcies, humana lex habet vim irritandi ma **[sect. 10]** trimonium illud, etiam cum periculo vitæ con[1733]tractum, ergo & prohibendi cum codem periculo. Negatur consequentia cum Vazquez & aliis, quia esse irritum, etiam in tali occasione non nocet, sed potiùs prodest coacto, & bono communi est necessarium: alioqui innumera fierent matrimonia metu mortis cum consanguineis; at verò esse prohibitum in tali euentu contrahere verbis externis cum animo se obligandi quantùm potest, non esset vtile bono communi, sed noxium, quia multi innocentes perirent: ideò in tali euentu irritatur, non tamen prohibetur ab Ecclesia. Adde, tale matrimonium, qua parte est metu contractum, non tam irritari ab Ecclesia quàm à natura, vt dictum est tract. 3. disp. 2. eiusmodi facta metu graui cadente in virum constantem esse irrita iure naturæ. Si autem quis cogatur tale matrimonium consummare, quid agere debeat scripsimus tract. de matrimonio, quem typis (Deo dante) mandabimus[1734] aliquando. Item ibidem docuimus illum contrahendo metu mortis cum

consanguinea nec sacrilegium committere, quamuis sciat irritum esse c#tractum, nec mentiri dicendo, *accipio te in meam,* intelligit enim, *quantùm in me est,* & non intendit absolutè recipere, aut conferre sacramentum, sed conditionaliter, seu quantùm est ex parte sua, vnde non fingit, & ludit in sacris, nec cum ludibrio tractat res saeras.

Ad tertium exemplum bene etiam Vazquez il **[sect. 11]** lo cap. 3. parochum debere parere Episcopo, præcipienti, vt tempore pestis maneat in ciuitate, quia ad munus pastoris pertinet animam pro suis ouibus ponere, Ioan. 10. & eius præsentia est necessa-**[259]**ria, aut valdè vtilis bono publico, quod maximè est verum, quando alij idonei nollent vltrò manete in ciuitate ad ministranda sacramenta infirmis. Ad primam confirmationem tertij argumenti, respondet Vazquez ead. dist. cap. 4. illud cap. in sacris variè à doctoribus exponi, omnes tamen concedere legem Ecclesiasticam de non communicando cum excommunicatis non obligare cum dispendio vitæ: & quod ait Caietanus id esse ex benignitate legislatoris, cur non fatetur in aliis?

Prima igitur interpretatio illius cap. est Panor **[sect. 12]** mitani, Adria. qu. 3. de clauib. excep. 8. & quodli[1735]bet. 1. art. 3. ad 5. & quodlibet. 6. art. 2. ad secundam rationem non longè à fine articuli, Pontificem loqui de metu proueniente ab extrinseco, talis enim non excusat. Hanc doctrinam reijcit Couarruuias cap. alma, part. 1. §. 3. num. 9. quia sequeretur non esse licitum communicare cum exc#municato, quando eius c#municatio necessaria sit alicui, vt liberetur ab oppressione domus minantis ruinam, quia timor hic est ab extrinseco, & non ab intrinseco, sicut metus famis. Sed benè Vazquez ait Couarruuiam non fuisse assecutum mentem illorum doctorum. Solùm enim volunt peccatum esse c#municare cum excommunicato minanti mortem, nisi communicent cum illo in contemptum legis Ecclesiasticæ: quia maioris momenti est verbo, & opere tueri auctoritatem legis, quàm vitam seruare. Ita intelligunt multi factum Hermenegildi, qui potiùs mori voluit, quàm Eucharistiam ab hæretico sumere, cap. superueniente 1. quæst. 1. cap. fin. 24. 9. 1. ex Gregorio 3. Dialog. cap. 31. sic Machabæi lib. 1. c. 2. vt se defenderent ab inimicis, in sabbato pugnauerunt, quando timor non erat incussus in contemptum legis, cùm verò Eleazar. 2. Machabe. 6. cogeretur in contemptum legis comedere carnes porcinas, elegit mortem potiùs quàm comestionem, quam Adriani hoc modo intellecti (vt etiam intelligitur à Suarez 3. par. tom. 5. disp. 6. sect. 3.) doctrinam veram esse, & non ineptè textui accommodatam dicit Couarruuias ipse, & Vazquez pro eadem interpretatione refere#s summam confessorum tit. de senr. excom. quæst. 165. Syluestrum excomm. 5. dub. 14. Maiorem 4. dist. 18. qu. 4. Nauarrum, cap. inter verba 11. quæst. 3. prælud. 3. num. 4. & eodem modo exponit Azor tom. 1. lib. 5. cap. 11. quæst. 1. Qui omnes docent licitum esse metu mortis c#municare cum excommunicato, si ille hoc non[1736] faciat, vt contemnatur Ecclesia, seu eius auctoritas & leges, sed vt excommunicatus ostendat se non esse excommunicatum defectu causæ, vel alia ratione non negando auctoritatem Ecclesiæ, & vim verarum eius legum, & censurarum.

Alij verò textum exponunt de communicatio **[sect. 13]** ne in sacris, & in crimine, Nauarrus illo cap. inter verba. prælud. 3. num. 8. Syluester verbo metus qu. 7. & excom. 5. num. 6. in fine, tribuens D. Thomæ quodlib. 11. art. 9. ad argu. Sed Vazquez ait de hac re nihil ibi dicere, neque Durandum 4. dist. 18. qu. 5. ad 3. & interpretationem Syluest. reijcit, quia tale genus communicationis ex ipso textu, nulla, vel minima coniectura deduci potest.

Addit Vazquez, quamuis verum sit, quod ait Syluester, non esse licitum metu mortis communicare in crimine cum ipso excommunicato: falsum tamen est, quod

ait non esse licitum communicare cum illo in sacris, si per communicationem in sacris intelligat communicationem in diuinis officiis, quia hæc communicatio solo iure Ecclesiastico prohibita est. Si verò loquatur de communicatione, & receptione sacramentorum, volens hanc esse prohibitam iure naturali, difficilis doctrina est. Nam quamuis supposita excommunicatione, iure naturali sequatur non esse licitum recipere ab eo, qui non potest bene administrare, nec illi administrare, qui non potest licitè recipere: nihilominus cùm in aliquibus casibus ob vitandam infamiam nequis se manifestet, licitum sit[1737] celebrare in excommunicatione, quando nimitum illius quis recordatur in altari, & sine nota non possit ab incepto desistere: ita etiam dicere possumus licitum esse communicare cum excommunicato in sacramentis, cùm adest periculum mortis, non quia cum exc#municatione liceat sacramentum recipere, sed quia eo casu Ecclesia non excommunicat quemquam, neque possit cum tanto dispendio, non exigente bono communi & vniuersali. Hactenus Vazquez: mihi videtur Pontifex loqui de communicatione in sacris, & non in humanis, quia loquitur de communicatione, quæ etiam sine metu esset peccatum mortale, qualis non est communicatio in humanis: eam tamen communicationem in sacris metu mortis licitam esse, nisi fiat, vt communiter fieri solet, in contemptum fide & religionis, aut censuræ Ecclesiasticæ: & ita hæc secunda explicatio non aduersatur primæ, & ita illum textum interpretatur ibi Innocentius IV. Couarruuias cap. Alma. part. 1. §. 3. num. 9. Idem 4. part. quæst. 22. mem. 1. art. 3. 6. 2. Durandus 4. dist. 18. quæst. 5. num. 12.

Tertia expositio Couarruuiæ est de metu leui, **[sect. 14]** qui non excusat à peccato mortali actum, qui aliàs esset peccatum mortale, de quo loquitur Pontifex ibi: *cùm pro nullo metu debeat quis mortale peccatum incurrere:* est autem mortale secluso metu graui communicare in sacris cum excommunicato: ergo etiam cum metu leui. Itaque iuxta hanc expositionem dici potest in prima parte textus per vim non solùm intelligi vim præcisam, & absolutam, sed etiam metum grauem; sic enim nomen coactionis interdum iure sumi constat cap. de Iudæis 45. dist. in secunda autem parte de solo metu leui, sed huic expositioni obstat verbum Pontificis *pro nullo metu.*

Quarta expositio est, Pontificem solùm docere vim præcisam semper excusare à culpa, metum verò non semper, quando autem excuset non declarasse, sed reliquisse generali doctrinæ, hoc solo contentum, quòd nullo metu licitum est mortaliter peccare, & quòd aliquando metus non semper excusat à peccato contra Ecclesiæ prohibitionem, ac proinde nec à censura. Ita interpretatur Suarez 3. part. tom. 5. disp. 6. sect. 3. num. 10. addens nu. 11. nec metu mortis licere dare Eucharistiam nomi[1738]natim excommunicato, denuntiato, potenti cum mortis comminatione, quia est intrinsecè malum. De quo casu dubito. Nam videtur Deum posse mihi præcipere, aut concedere, vt illam illi indigno darem, sed metus mortis etiam excusar à peccato contra præceptum diuinum positinum, vt dixerat ipse Suarez paulò antè contra Maiorem 4. dist. 18. de casu, in quo præcepto diuino positiuo esset prohibita communicatio cum excommunicato: ergo ex tali modo licitum esset dare illi Eucharistiam: facit, quod ipsemet docet ex cap. cum **[260]** non ab homine de sent. excom. post extrauagantem *ad euitanda.* Non esse intrinsecè malum communicare cum excommunicato, & quod in materia de Eucharistia dicitur, dandam esse occulto peccatori publicè petenti, vt Christus eam dedit occulto peccatori Iudæ, an verò sit intrinsecè malum, vt anteà dixerat, sacerdotem publicè excommunicatum vel suspensum absoluere à peccato, vel excommunicatione alibi.

Quinta expositio, quòd solùm loquatur in foro externo, sed est violenta, quia etiam in foro externo admittitur, & habet locum probatio metus illati ab extrinseco, & cuiuscumque alterius excusationis sufficientis.

Sexta expositio est, vt Pontifex Ioquatur de communicante per metum; cum scandalo tamen: sed certè quia tunc homo non peccaret peccato scandali, quia non intendit ruinam proximi, nec tenetur illam cum tanto suo detrimento vitare, maximè cum videntes metu cogi non habeant sufficiens motiuum peccandi, quamuis si scandalum esset commune & pusillorum, potiùs deberet mori, quàm communicare cum excommunicato: quia salus communis præferenda est propriæ. Esset autem[1739] huiusmodi scandalum, si in contemptum legis vel apparenter cogeretur ad communicandum, & ipse communicaret, vel saltem exteriùs dissimularet, & non planè resisteret; imò tunc peccaret contra obligationem confitendi fidem de valore sacrarum legum, & auctoritate Ecclesiæ ad illas ferendas: confessio autem deberet esse ore & opere, ne fides, & religio contemnatur.

Vnde retinenda est prima interpretatio, quòd **[sect. 15]** Pontifex loquitur de communicante coacto ad communicandum in contemptum Ecclesiasticæ potestatis, vel religionis Christianæ, in quo euentu licet obligatio nascatur ex occasione præcepti positiui, non tamen ex illo, sed ex præcepto confitendi fidem tempore necessitatis, vel non contemnendi, aut non permittendi, vt contemnantur obligatio, etiam ritus, cæremoniæ, & leges Ecclesiasticæ: & hæc in legibus ciuilibus oriri potest, si in contemptu ipsarum, vel ciuilis Magistratus, & potestatis, cogatur.

Ad secundam confirmationem latè respondet **[sect. 16]** Vazquez tota disp. 162. tractans, an Carthusiani etiam cum manifesto vitæ discrimine teneantur carnibus non vesci: qua de re agemus & nos ex professo quæst. sequ.

Ad tertiam confirmationem aliqui dicunt, illam Augustini doctrinam esse de consilio, non de præcepto, nisi opus sit abstinere ad vitandum scandalum: tunc enim etiam esset præceptum, quamuis Augustinus ep. 154. ad Publicolam dicat, meliùs esse, vt viator famis necessitate victus, nihilq#ue[1740] vspiam inueniens, nisi cibum in Idolio positum, vbi nullus sit alius hominum, Christiana virtute id respuat: quod referens Lorinus Act. 15. vers. 20. mirum esse ait, & se contrarium sentire absente scandalo, vt cùm Spiridio apud Nicepho. octau. histo. cap. 42. carnes ieiunij tempore apposuit hospiti, quia nihil suppetebat aliud; *quod apponeret, & bene est* (inquit Lorinus) *quòd Augustinus absolutè non damnat:* sed Vazquez, vt referemus sect. sequ. in fine, putat ab August. damnari, sed de necessitate extrema intelligit Leonem epist. 79. cap. 5. dicentem, *vt siue terror, siue fames suaserit ad edenda immolatitia, pœnitentiæ satisfactione purgentur qui id fecerint,* quamuis quod attinet ad terrorem, si in contemptum legis diuinæ præciperentur immolatitia edere, & ipsi id ita facerent, vt legis diuinæ contemptus inde sequeretur, peccarent id metu mortis faciendo. Idem esset, si inde sequeretur scandalum Christianorum, quibus occasio tribueretur existimandi eos ad gentium impietatem translatos, & sic intelligo Leonem: sic Eleazar 2. Machab. 6. propter vitandum scandalum noluit carnes porcinas manducare, imminente mortis periculo. Sic fortè intelligitur, quod apud Theodoret. 3. histor. cap. 14. legimus, Antiochiæ, & in Daphne contaminatis præcepto Iuliani Apostatæ omnibus fontibus, & cibis in foro præter duos milites Martyres Iuuentium, & Maximianum (quos Chrysostomus oratione de his martyribus laudatione prosecutus est) cæteros Christianos, & si non poterant non gemere, & lamentari, & scelera sua impensè detestari, tamen eisdem cibis vsos fuisse: quamquam

hoc non fuisse peccatum, nisi materialiter insinuat ipse Theodoretus, dicens eisdem cibis vescebantur legi Apostoli obsecuti, ita iubenti, *quidquid in macello venditur, comedite, nihil diiudicantes propter conscientiam* 1. Cor. 10. ver. 15. & in illo casu nullum videtur esse scandalum, nullus contemptus legum, cùm omnes intelligerent non in contemptum legum Ecclesiasticarum, sed pura necessitate cibos illos comedi, quia nulli alij erant: vnde Gregorius Thaumaturgus apud Thodorum Balsamonem, & tom. 1. biblio. patrum in epistola quadam scribit: *Non cibi nos grauent, si captiui ea comederint, quæ, qui in eos dominium obtinent, eis apposuerint, maximè quando vna de omnibus fama est, Barbaros Gothos, qui in nostras regiones incursiones fecerunt, idolis non sacrificasse,* &c. vide Lorinum suprà, & quæ dicemus in calce sectionis sequentis.

SECTIO II. *An Charthusianorum lex de abstinentia à carnibus obliget etiam cum discrimine vitæ.*

NAuarrus consil. 51. de regular. num. 5. **[sect. 17]** incertum sibi esse ait, an Charthu[1741]siani ex voto annexo constitutioni, ad abstinentiam istam teneantur: sed rectè Gerson 2. part. in regulis moral. cap. de regulari §. votum Carthusiensium, & ead. part. tract. de non esu carnium Carthusiensium, ait nullo expresso seu speciali voto ad eam abstinentiam teneri, sed ex ordinatione positiua sub disciplina, seu pœnis ordinis.
Verba legis sunt: *Quia secundum sanctissimam nostri ordinis consuetudinem à sanctis patribus nostris intro ductam omnem esum carnium, & omnium quæcumque ex carnibus quomodolibet constant, siue per modum cibi, siue per modum potionis, aut sorbitionis sumantur, à nostro proposito abiecimus: statuimus, vt quicumque nostri ordinis professus huius tam laudabilis institutionis transgressor extiterit, carnes videlicet comedendo, seu alicui personæ ordinis ministrando, aut comedentibus, vel ministrantibus consentiendo, vel non prohibendo, cùm potuerit prohibere, vel qui intra domus suæ clausuram, quibuscumque personis carnes ministrauerit, seu ab alijs permiserit ministrari, nec prohibuerit, prohibere cum valebit: Si Prior, vel Vicarius, aut procurator hoc fecerit, ipso facto tamquam ipsius* **[261]** *suæ professionis calumniator, & transgressor obedie#tiam perdat, & vocibus, ac locis debitis, & cæteris obedientiis ordinis careat in æternum.* Deinde aliis monachis simplicibus alias pœnas imponit, & constitutionem ad moniales sui ordinis extendit. De hoc votum speciale non faciunt Carthusiani, sed genera[1742]tim vouent obedientiam secundùm regulam, nulla autem constitutione cauetur hanc abstinentiam esse seruandam, etiam cum vitæ discrimine, seruatur tamen etiam in mortis articulo, quæ omnia docet Gerson suprà, Vazquez disp. 162. ca. 1. cum Petro Sutore lib. 1. de reb. Carthusianor. tit. 3. & 8. hanc legem seu consuetudinem sub mortali obligare, rectè Nauarrus suprà num. 6. Vazquez cap. 4. num. 16. ac proinde eius violationem esse contra generale votum obedientiæ. De hac lege seu consuetudine, an seruari possit, aut debeat cum vitæ discrimine, tractant Gerson tract. de abstinentia Carthusianorum, Maior 4. dist. 38. quæst. 24. Martin. de magistris quæst. 3. de abstinentia, Victoria relect. de temperantia nu. 8. Medina cap. de ieiunio 9. 13. seu vltimo ad 4. Ioan. Andreas ca. consilium, de obseruatione Ieiunij, vbi Butrius, Ancaranus, & Cardinalis, Azor tom. 1. lib. 5. cap. 6. quæst. 7. Vazquez hîc, disp. 162. Ledesm. 2. part. quæst. 1. art. 6. dub. 5. Adrian.

quodlibet. 1. cum argumentis art. 3. ad 9. argumentum Almai. 4. dist. 5. quæst. 2. prop. 3. de domino naturali.

Prima sententia est Victoriæ, quem sequitur **[sect. 18]** Ledesma suprà, dicentis primò, licet Carthusiano[1743] in extrema necessitate ægritudinis constituto, ab[1744]stinere à carnibus, etiam si ex esu carnium non sit futurum vllum scandalum. Suadetur primò, quia si non liceret, secluso scandalo, ergo nec interueniente scandalo, quod est contra aduersarios: sequela probatur, quia tale scandalum esset Pharisæorum, quorum nulla ratio habenda esset, *sed sinendi essent tamquàm cæci, & duces cæcorum.* Matth. 15. & seruanda esset regula Grego. celebratissima, *tutius scandalum nasci permittitur, quàm vitæ veritas relinquatur*.

Secundò, quia non teneretur quis seruare vitam quocumque modo licito: nam ratione patientiæ posset permittere se occidi ab alio, aut in bello exponere se periculo mortis, pro defensione patriæ, vel ad debellandos hostes; & punienda eorum delicta, & vxor licitè assistit marito infecto peste, aut alio morbo contagioso: & nemo debet mutare locum gratia sanitatis, vt liberetur ab ægritudine, sed patienter potest in eodem loco vitam finire: & nemini licet vxorem ducere, licèt necessaria sit ad vitæ conseruationem. Vide Nauarrum 1. de rest. cap. 3. nu. 70. vbi docet licitum esse in multis casibus morti se exponere, & D. Thomas 4. dist. 38. quæst. 2. art. 4. quæst. 1. ad 3. ait non peccare eum qui propter aliquod opus virtutis se mortis periculo exponit: & Simancas, in Cath. Instit. tit. 18. nu. 30. ait, licitum esse non se defendere ab interfectore, panem alteri largiti in extrema famis necessitate, damnato ad mortem non fugere: ægros visitare tempore pestis, nauigare tempore periculoso, in bello iusto præliari: abstinentia vitam breuiorem reddere, & similia, Gerson part. 2. tract. de non esu carnium, Bart. Sybilla, in speculo peregrin. qq. decade 1. cap 5. quæst. 2. Victoria relect. de forti. Couarruuias 1. Variar. cap. 2. l. cum autem §. malus de edilitio edicto. l. peculium §. si ipse, de peculio. l. Cornelia §. vlti. de Sicariis cap. maritum 33. dist. art. 3. de corpor. vitiati, Senec. epistola. 24. Gellius lib. 15. noct. Atticarum. ca. 10. Valer. Max. lib. 7. cap. 7. Basil. lib. de virginit. Euseb. 6. Histori# cap. 6. Plutharc. lib. de clar. mulier. cap. 11. Tyraquell. cap. 31. nu. 320. Ergo similiter Carthusianus non tenetur vesci carnibus, licet id esset vnicum medium ad conseruationem vitæ, quia id facit propter virtutem abstinentiæ.

Secundò dicit Victoria, ad vitandam mortem, si[1745] id esset necessarium, posset Carthusianus carnibus vesci, alioquin non esset constitutio tolerabilis, & humana: explicat, si nullus alius esset cibus præter carnes, lege naturali teneri Carthusianum carnibus vesci, secus si essent alij cibi, licèt insufficientes ad conseruationem vitæ: tunc enim non teneretur: posset tamen à carnibus abstinere, quia in priori casu mors videtur violenta, & præter naturæ ordinem: in posteriori verò non item. Hanc opinionem Victoriæ tenet etiam Martin. Ledes. suprà.

Vazquez à Victoria solùm dissidet, affirmans, si **[sect. 19]** alij cibi sint, quamuis insufficientes ad vitam tuen[1746]dam, debere à carnibus abstinere, alioqui mortaliter peccaturum. Nam quæcumque licita sunt religioso, etiam vt insignia opera virtutum, si voto aliquo peculiari, vel generali ad eorum obseruationem se adstringat sub mortali facere debet. Carthusianus autem, licet specialiter non voueat abstinentiam à carnibus, vouet tamen eam communi & vniuersali voto obedientiæ, quo obligatur ad obseruationem eorum, quæ sunt in regula, iuxta formam in ea traditam, ita vt si statutum religionis proponatur, vt præceptum obligans ad mortale, religiosus vouens obedientiam duplici

vinculo adstringatur, & voti ex virtute religionis, & regulæ, ex ea virtute, in qua materia illius constituitur. Cùm igitur Carthusianorum statutum de abstinentia à carnibus, antiqua saltem consuetudine ita interpretante, & tota religione, penes quam est potestas condendi leges, approbante, vim habeat præcepti, & quia est in re graui ad mortale obliget ex intentione totius religionis: efficitur vt obliget in eo etiam periculo morbi, si absque vllo peccato obseruari potest, vt re vera potest. Nam præceptum, quo quisque tenetur propriam vitam seruare, siue sit fortitudinis, contra quam peccatur peccato temeritatis, siue_sit iustitiæ, sine alterius virtutis, solùm obligat nisi adsit honesta & rationabilis causa non seruandi vitam: posita enim tali causa, possumus de vita, & remedio eius non curare, imò id laudabile & egregium opus virtutis erit, vt in casibus superiùs positis: sed in præsenti casu est iusta causa abstinendi à carnibus in periculo mortis: ergo. Minor probatur, si enim quis, vt ægrotum in sua ægritudine consoletur, manere potest apud eum cum periculo vitæ suæ, & vnus pro alio ne occidatur, vitam exponere, & ad id se voto peculiari obligare, & hæ causæ sufficientes sunt, vt omnem obligationem, & vim præcepti naturalis de tuenda propria vita de medio tollant: multò maior, & excellentior, & laudabilior causa est, vt Carthu[1747]sianus, ex reuerentia, & amore suæ regulæ ita illam seruet, vt à morbo liberari nolit, si necesse sit constitutionem suæ religionis violari: causa verò honesta, & iusta est, non quidem vitare scandalum aliorum, hæc enim non sufficit, vt vel minimum præceptum omittatur, sed magna vtilitas obser-**[262]**uandæ huius constitutionis, & disciplinæ religiosæ apud cæteros omnes religiosos, non modò si publicè, sed etiamsi secretò ita seuerè seruari sciant. Hinc enim efficitur, vt cæteri religiosi, dum rectè valent, eam rectius obseruent, nec dispensationes quærant, causis aliquibus prætensis, quibus concessis, quamuis sine peccato carnibus vesci liceret, disciplina tamen religiosa teperet, & ab instituti sui ratione declinaret: vt igitur in eodem vigore semper maneat, laudabile, & honestum est, vt quisque etiam in articulo mortis abstineat: *Ego (*inquit Vazquez) *sanè accepi à grauissimis huius sanctissimæ congregationis religiosis, cum introducta esset aliquando licentia dispensandi in hac regula propter ægritudinis necessitatem, non leuem inde cæptam fuisse occasionem, vt etiam extra tempus necessitatis, obseruantia huius regulæ non parum teperet.* Adde etiam[1748] constitutionem perpetuæ abstinentiæ à carnibus, ex præcipuis esse huius sanctissimæ religionis, quas habet ex instituto, propter quam & alias vitæ asperitates, Pontificio vtitur priuilegio, vt cæteri religiosi licentia petita, & si non obtenta, ad eam transire possint. Qua de causa magis etiam crescit vtilitas publica illius regulæ, vt cum tanto periculo seuerè ab omnibus debeat seruari. Confirmatur, quia licet prudens medicus iudicet esse periculum mortis, si æger à carnibus abstineat, illud tamen non est tam euidens, vt alia publica causa postulante non debeat abstinentia illa periculo anteponi. Cumque Carthusianus vouerit obedientiam regul#, consequens est, vt non solum possit, sed etiam teneatur publicè, & secretè à carnibus abstinere. Confirmatur etiam, quia humanus legislator, si iusta causa id poscat, potest obligare cum vitæ periculo, sed hîc est iusta causa: ergo. Confirmatur etiam, quia opus maximè laudabile est, etiam in mortis articulo molliora stramina non quærere, sed humi, aut in aspero loco mori in aliorum exemplum, præsertim ei qui est vir insignis, & alicuius congregationis antesignanus: vt B. Martinus rogatus à discipulis, vt pate[1749]retur corpus suum mollioribus foueri, *sinite* (inquit) *fratres sinite: ego si aliud exemplum vobis reliquero, ipse peccaui,* vt referunt Gerson, & Maior suprà, quod certissimum existimo, quando talis vitæ asperitas causa

solùm est, non vt quis moriatur, sed vt breuius vitam finiat: hoc enim exemplum maioris momenti est, quàm breue aliquod vitæ tempus: vnde in Hispania olim milites S. Iacobi in atticulo mortis ex lectulo extrahebantur, & supra crucem ex cinere factam, in pauimento morituri collocabantur: imò siquis esset solitus in aspero stramine cubare, laudabiliter in extrema ægritudine posset mollia non admittere, etiamsi inde salus omninò penderet: vt Paula noluit tunc parum vini gustare, vt consuetudinem abstinendi à vino, quamdiu tenuerat, retineret, teste Hieronymo ep. 27.

Quod autem, quando alij non sunt cibi, possit,[1750] & teneatur Carthusianus carnibus vesci, probat Vazquez: quia tunc nulla esset causa iusta abstinendi, nec vllum bonum esset, quod talem abstinentiam honestaret. Tum quia statutum in eo casu non intelligitur: sed cum alij suppetunt cibi, quibus religiosus vesci possit. Tum quia præter omnem humanam rationem est tale genus abstinentiæ, vt quis cogatur fame perire: hoc enim & natura ipsa, & ratio omninò abhorret. Quare nullum bonum ex hoc genere abstinentiæ, neque in eo, qui patitur, neque in aliis oriri potest: tale enim exemplum ad nullos humanos mores componendos prodesset. Quòd si tunc scandalizaretur aliquis, cognita veritate nihil curandum esset, etiamsi scandalum ex infirmitate, vel ignorantia oriretur, quantò minus, si ex malitia? Neque hinc apud Carthusianos potest occasio sumi dispensandi in seueritate suæ regul#, cùm in hoc casu illa non intelligatur: sic etiam intelligitur, quod ait Nicolaus III. c. exiit de verb. sig. in 6. §. nec quicquam. *Cùm ab omni lege extrema necessitas sit exempta: nec talem abdicationem proprietatis omnimodæ renuntiationem vsus rerum cuiquam videatur inducere:* solùm enim improbat eos, qui dicerent, Franciscanos sua professione ita renuntiasse omni vsui rerum, vt necessaria ad victum quærere non possent. Nec loquitur de renuntiatione huius, aut alterius rei, sicut Carthusianus carnibus tantùm renuntiat, sed de renuntiatione vsus omnium rerum, quibus humana vita sustentari potest. Si obijcias: quia alij cibi præter carnes in illo morbo personæ ita se habent, ac si nihil essent, siquidem contra morbum nihil operantur: sed cùm non sunt alij cibi, non licèt à carnibus abstinere, ergo nec cùm alij cibi adsunt, sed non prosunt. Respondet Vazquez, quando sunt alij cibi, si aliàs[1751] nociui non sint, etiamsi sint minoris virtutis ad resistendum morbo, tamen non esse reputandos pro nihilo: serniunt enim, ne Monachus fame pereat, etiamsi morbo moriatur: inhumanum autem est abstinere ab omni cibo vsque ad mortem; non tamen à tali genere cibi, ex quo sequitur, vt quis breuiori tempore morbo naturali moriatur. H#c Vazquez, in cuius fauorem profero Hieronymum ep. 22. ad Eustoch. de custo. virginit. vbi ait, *de cibis & potu taceo: cùm etiam languentes Monachi aqua frigida vtantur: & coctum aliquid accepisse, luxuria sit:* & ep. 27. ad Eustoch. de epitaphio Paulæ, de ipsa ait; *Quid memorem clementiam, & sedulitatem in ægrotantes, quas miris obsequiis & ministeriis confouebat: cumque aliis languentibus largè præberet omnia, & vsum quoque exhiberet carnium, si quando ipsa ægrotasset, sibi non indulgebat.* Deinde refert, nulla ratione nec S. Epiphanij monitis, nec ipsius Hieronymi exhortatione induci potuisse, vt vinum biberet, quamuis grauiter laboraret, & medici persuaderent ob refectionem corporis, vino opus esse tenui & pauco, ne aquam bibens, in hydropem verteretur, & 1. contra Iouini. longè ante medium ait. *Ab exordio conditionis humanæ nec carnibus vescebamur, &c.* postquam autem Christus venit, & # reuoluit ad #, & extremitatem retraxit ad principium, &c. nec comedimus carnes, dicente Apostolo Rom. 14. ver. 21. *bonum est non manducare carnes, & non bibere vinum:* & 2. contra Iouinian.

ex Thera monte refert sacerdotes ægrotos carnibus, & vino abstinuisse: idem de Essenis refert, & laudat.

A Vazquez nonnihil discrepat Azor supra di **[sect. 20]** cens: *licet interdicere carnium vsum, etiam cùm est vi*[1752]*tæ omninò necessarius, esset iniquum, & contra ius na*[1753]*turæ: tamen generatim licitè prohibetur, subintellecta hac exceptione, seu conditione, nisi fuerit vitæ omninò necessarius.* Quamuis per hoc sicut per alias vitæ religiosæ obseruantias vita breuior fiat, modò id non intendatur, sed virtutis exercitium: imò cuilibet Carthusiensi licitum est abstinere à carnibus **[263]** cum probabili periculo vitæ propter aliquod virtutis officium tuendum, retinendum aut reuocandum, videlicet ad vitandum scandalum, vel offensionem aliorum, ad seruandam religiosæ vit# consuetudinem, & regulam, ne relaxatione paulatim languescat, decidat, ac pereat, & ne relaxatio ad casus etiam iure vetitos trahatur: vt cuique licet ob studium virtutis, permittere, vt sibi necessaria ad vitæ vsus subtrahantur, & vitam pro amico exponere, & in naufragio patri, principi vel egregio viro tabulam relinquere, vt Sotus, Victoriam secutus docet 5. iust. quæst. 1. art. 8. ad 1. si nondum filius tabulam cœperit, cum posset eam commodè capere: licet etiam manere in carcere cum probabili vitæ discrimine, vt amicum tueamur. Si verò nullum sit tale virtutis officium, tenetur Carthusianus in euidenti, vel probabili mortis periculo carnibus vesci, vt si solus sit in solitudine, vbi alij non sunt cibi, vt etiam si mihi sit præceptum, ne domo exeam, debeo exire, si incendio absumitur, vel necessarium sit ad educendum aliquem ex fouea vel flumine: sic etiam interpretamur vota & iuramenta: quamuis Victoria, quem sequitur Ledesma 2. 4. quæst. 17. artic. 6. dub. 5. docent etiam in hoc casu Carthusiensem tuta conscientia posse carnibus abstinere, vt legem seruet. Hæc Azor.

Quarta opinio est, Carthusiano in periculo **[sect. 21]** mortis, ob ægritudinem constituto, licitum, imò[1754] & obligatorium esse in publico abstinere à carnibus & ab eo, quod carnibus aliquomodo conditum sit, propter vitandum scandalum, ne fortè detur occasio aliis contemnendi regulam, aut faciliùs in ea dispensandi. Ita Gerson 2. part. tract. de abstin. Carthusiensium Alph. 39. lit. F, con. 2. & lit. I, & O, seu §. tertiam §. cæterum in 4. ratione, Maior 4. dist. 38. quæst. 24. con. 5. Adrianus quodlibet. 1. artic. 3. ad 9. An verò semper scandalum sit præsumendum, si Carthusianus coram aliis vescatur carnibus, non explicant. Rationem autem scandali in eo putant esse, quia alij præsentes, vel absentes non effecti certiores de necessitate, & periculo, sument occasionem violandi legem, vescendo carnibus extra periculum verum, aut faciliùs in lege sine causa dispensandi, secluso tamen scandalo licitum & obligatorium esse putant Carthusiano carnibus vesci ad tuendam vitam, vt quando nullum alium habet cibum, vel in ægritudine positus, nequit sine carnibus vitam tueri.

Prior pars huius sententiæ suadetur ex 1. Cor. 8. *si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnes in æternum,* id est, numquam quacumque occasione etiam mortis, id quod dicit glossa, cuius meminit Altisio. lib. 3. tract. 30. quæst. 4. explicans enim illud 1. Cor. 6. *omnia mihi licent, sed non omnia expediunt: sanctius, seu satius,* inquit, *est fame mori quàm idolothyto vesci,* scilicet cum scandalo, vt exponit Adrian. glossa autem est August. lib. de bono coniugali cap. 16. & refertur cap. satius 31. quæst. 4. Confirmatur ex Chrysosto. ho. 20. in illum locum Pauli, vbi ait Paulum non dicere idolothytum, quod propter aliam causam prohibetur: sed si, quod licet & permittitur, scandalizat, etiam illo abstinebo; neque vna, aut altera die: sed toto vitæ tempore: *non enim manducabo,* inquit, *carnes in æternum:* cui interpretationi subscribunt Theodoret. & Salmeron. ad

illum locum Pauli: ergo Carthusianus in articulo mortis debet à carnibus abstinere, si id sit necessarium ad vitandum scandalum: *debemus enim pro fratribus animas ponere* 1. Ioan. 3. ver. 16. Nec satis existimat Maior, siquis in necessitate illa constitutus instruat alios, & explicet eis suum periculum: si enim adhuc scandalum perseuerat, non erit licitum carnibus vesci, idemque ait de idolothytis, quocirca idem sentiret secundum Vazquez, si Carthusianus nullum haberet alium cibum, & duraret scandalum aliorum. Probat deinde Adrianus ex regula, quam didicisse ait à suo Magistro peritissimo, quoties duo præcepta occurrunt, illud obseruari debet, quod maius est: & ensis Domino non est dandus, quem petit ad se, vel alterum occidendum, vt ait Augustinus in id Psal. 5. Perdes omnes, qui loquuntur mendacium, &c. & refertur cap. neque arbitratur 22. quæst. 2. sed maius præceptum est de prospiciendo vitæ spirituali fratris, & non scandaliz#do illum, quàm de propria vita seruanda: ergo. Vnde Eleazar 2. Machab. 6. ver. 23. ne alios sc#dalizaret, noluit carnes porcinas manducare. Neque habet hîc locum, quòd *tutiùs scandalum nasci permittitur, quàm vitæ veritas relinquatur,* nam hæc sententia non loquitur de vita corporis, sed animæ: vt sensus sit non esse tacendam veritatem necessariam saluti spirituali, eò quòd alij scandalizentur.

Posteriorem autem partem probant, quia cessante scandalo abstinere à carnibus necessariis ad vitæ sustentationem esset vitam prodigere: quod est illicitum. Item quia quilibet tenetur vitam conseruare, si potest sine vllo scandalo, vel detrimento aliorum. Confirmat Gerson exemplo cuiusdam Carthusiani, qui aliquando iter faciens, fame & siti coactus sanguinem sui equi bibit, quod cùm relatum esset aliis fratribus, quia illis constitit de necessitate extrema illius, absque vlla correctione & pœna eum dimiserunt: quod non fecissent, si in ea re contra regulam, aut peccato scandali peccasset: item nulla lex vel consuetudo contra charitatem vim habet: quia *finis præcepti, charitas, & plenitudo legis est dilectio,* Rom. 13. & 1. Tim. 1. ergo lex de abstinentia à carnibus vim non habet, quando sunt necessariæ ad vitam propriam vel proximi tuendam.

Quinta sententia, absolutè docet Carthusianum[1755] in ægritudine constitutum, posse, & debere carnibus vesci, si iudicio medicorum non possit sine illis ab ægritudine liberari: ita Marti. de Magist. quæst. 3. de abstin. Ioan. Medina C. deieiun. quæst. vlt. ad 4. & Alma. 4. dist. 15. quæst. 2. prop. 3. de dominio naturali. Panor. suprà, & Anton. Francus in scholiis ad Panor. cap. consilium ver. in aliis, de obseru. ieiun. quos ita intelligit Vazquez, vt sentiant, nec ad vitandum scandalum teneri, aut posse Carthusianum abstinere à carnibus cum vitæ discrimine: vnde Maior suprà putat, Martinum de Magistris contra Gersonem docuisse: quod falsum esset, nisi Martinus sensisset, nec ratione vitandi sc#dali obligatoriam, aut licitam esse talem abstinentiam. Aiunt isti, stultum esse votum de tali abstinentia, & crudelem legislatorem, qui in tali euentu obligare vellet: quia nec lex, nec votum, nec iurame#tum possunt obligare ad abstinendum tunc, aut id honestare, quia inferior in superiorem non habet potestatem: & iuramentum non debet esse vinculum iniquitatis c. inter cætera 22. qu. 4. ca. cum est obligatorium de regul. iuris in 6. ergo contra legem Dei naturalem de conseruanda vita nihil valet lex humana vel votum obedientiæ. Con-**[264]**firmat Martinus primò, quia Carthusianus, qui tunc non abstineret à carnibus, non posset puniri pœna capitis: ergo nec cum periculo vit# obligari: sec#dò, quia non est maius bonum abstinere cum tali periculo, quàm conseruare vitam propriam: ergo propter illam abstinentiam non est amittenda vita; non enim est præferendum minus bonum maiori, & qui tunc abstineret, esset homicida sui ipsius, & peccaret grauiter:

confirmatur tertiò, quia licet in regul. 5. Benedicti: & cap. cum ad monasterium de statu monach. & cap. carnem de consec. dist. 5. caro prohibeatur quibusdam monachis: tamen dicitur seruandum moderamen pietatis erga ægrotos. De scandalo autem nullam esse tunc ratione# habendam docent Victo. & Vazquez suprà.

Dico primò, institutum & consuetudo Carthu **[sect. 22]** sianorum hac in parte improbanda non sunt: cùm[1756] enim tempore Ioannis Andreæ quidam eam improbasset, Arnaldus de villa noua Theologus, & medicus doctissimus id vt falsum, temerarium, hæresimq#ue sapiens opusculo confutauit super vers. 13. Psal. 68. *aduersum me loquebantur, qui sedebant,* &c. vt refert idem Ioannes Andreas cap. consilium de obser. ieiuniorum: in quo opusc. Arnaldus ostendit, numquam esse infirmo necessarias carnes ad tuendam vitam: quod ego verum puto, & certam numquam posse de tali necessitate certitu[1757]dinem haberi, & ideò nulli medico credendum esse, qui id tamquam certum affirmauerit: & quamuis, vt dicunt Maior, Victo. & Vazquez, fieri possit, vt ægrotus ex nimia consuetudine nauseam ordinariorum ciborum patiatur, non deerunt alij cibi præter carnes, quos non magis, quàm carnes ipsas fastidiat: cùm ergo, vel nulla, vel incerta sit necessitas carnium, rectè Carthusiani semper abstinent à carnibus propter alia bona, quæ dictam abstinentiam comitantur, illud leue, aut ad summum probabile periculum vitæ contemnentes: & ego sanè credo, aliquando, si carnes illis præberentur, peius habituros, quia sæpè propter stomachi debilitatem, decoquendi carnes vim non habent, præsertim si ob nouitatem delectatus infirmus plus cibi caperet, quàm par esset, nimisque stomach# grauaret: vide Carthus. op. de pr#conio, & laude suæ religionis cap. 2. 3. & 4. vbi cum Ioan. Andre. Arnal. de villa noua, & aliis medicis peritissimis oste#dit, aliis cibis, & potibus meliùs quàm esu carnium, vel potionibus ea ipsa confectis religiosos curari posse: ideóque illam abstinentiam carnium contra charitatem non esse. Fauet Hieron. 2. contra Ioui. dicens, quodque mirandum sit, Epicurus voluptatis assertor omnes libros suos repleuit oleribus & pomis: & vilibus cibis dixit esse viuendum: quia carnes, & exquisitæ epulæ ingenti cura ac miseria præparantur, maioremque pœnam habent in inquitendo quàm voluptatem in abutendo: corpora autem cibo tantùm & potu indigere: vbi aqua & panis sit, & cætera his similia, ibi naturæ satis factum: quidquid suprà fuerit, non ad vitæ necessitatem spectare: sed ad vitium voluptatis, &c. qui carnibus vescantur indigere etiam iis qu# non sunt carnium, qui autem simplici victu abutuntur, eos carnem non requirere. Addit Hieron. ex pro. Arbitrantur carnes sanitati congruas, qui volunt abuti libidine: & immersi cæno voluptatum ad coitum semper exæstuant: Christiano sanitas absque viribus nimiis necessaria est: cùm ergo abstinentia in illo articulo sit licita, & non admodùm difficilis, cur non poterit sub lege & consuetudine habente vim legis, & consequenter etiam sub voto cadere vel speciali, vel generali, nimirùm obediendi secundùm regulam? vnde Nauarr. consil. 10. de regular. num. 4. & 6. obiter ait Carthusianum sub peccato mortali teneri à carnibus abstinere, etiam in ægritudinis mortiferæ statu, & nullum superiorem in eo præcepto posse dispensare, nec ab illis Papæ dispensationem admitti. Hanc conclusionem tenet Vazquez dist. 162. ca. 3. Ioan. Andr. Butrius, & Card. cap. consilium de obseru. ieiun. & confirmat auctoritas Patrum doctissimorum, qui semper fuere in ea, & Pontificum atque Conciliorum, quibus nota est illa consuetudo, numquam tamen ab illis est abrogata, etiamsi de ea disputatum in Trid. sit: vbi fertur Lainum secundum generalem charitatis, qui tunc erat Pontificis Theologus, magno rationum pondere propugnasse, ideò à Concilio abrogatam non fuisse.

Pro hac conclusione faciunt, quæ ad calcem secundæ opinionis allata sunt: in ea nobiscum conueniunt Victo. & Ledes. citati pro 1. opin. Azor cit. pro. 3. & Peretius 14. in Genes. cap. 9. disp. 1. in fine, suppresso Carthusianorum nomine.

Secundò dico si euidenter constaret, carnes esse omninò necessarias ad vitam tuendam, licitum, imò obligatorium esset Carthusiano vesci illis, quando nullum scandalum certò aut verisimiliter timeri posset: vt quando in deserto nullus alius reperiretur cibus, nec potestas esset relicto deserto illum inueniendi, vel tempore captiuitatis, aut belli nullus alius cibus esset, quo vesci possent: in quo casu omnes auctores conueniunt abstinentiam à carnibus, nec ex voto, nec ex lege obligare posse, neque vlla ratione honestari. Idem autem existimo, si in ægritudine constaret, carnes forè sufficientes, & necessarias ad vitam tuendam (quod tamen sine reuelatione Dei, vel saltem Angeli constare non posse, imò fortè nullo modo, cùm verum non videatur, & Deus falsum reuelare non possit) quia eadem omninò est ratio: cùm cibi, quibus non potest conseruati vita, ad vitam tuendam pro nihilo reputentur, & fames possit non esse, siue sint siue non sint alij cibi, & labor eius non t#tus, nec tam longus sit, vt si contemni possit, ac debeat in vno casu, non possit in alio: & cum non sit lex apud Carthusianos (vt constat)[1758] de abstinendo cum euidenti periculo vitæ, & multò minus consuetudo sit abstinendi in infirmitate, siquidem numquam habita est de hac re certitudo, aut euidentia in infirmitate, nec humano modo haberi potest, etiamsi sub voto cadere posset, tamen reuera nunc non caderet, neque votum obediendi secundùm regulam hunc casum comprehendit. Adde, difficillimum, aut etiam illicitum, à regula non expressum, nec comprehendere posse: quia nulla lex iusta, & honesta, nec consuetudo bona, nec votum esse potest, de contemnenda vita in tali occasione, in qua nihil prorsus boni ex abstinentia sequitur, sed potius malum, quia inde sument occasionem alij temerè & sine causa in aliis euentibus contemnendi vitam, & ipsam prodigendi ineptis & inutilibus abstinentiis, vel asperitatibus.

Fauet cap. consilium de obseruatione ieiunij, vbi Pontifex dicit. *Prætereà de illis qui in quadragesima, vel in aliis ie iuntis solemnibus infirmantur: respondemus, quòd cùm non subiaceat legi necessitas, desi*-**[265]***derium infirmorum, cum vrgens necessitas exigit, supportare potes, & debes, vt maius periculum in eis euitetur,* & S. Bendictus in sua regula præcipit carnem infirmis dare, idem de Casnalduensibus infirmis statuit cap. cum ad monasterium de statu monach. & ad pietatem exigere patet cap. carnem de consecr. dist. 5. & certè si in euidenti necessitate alij sibi, vel aliis negarent carnes prætextu abstinentiæ, mortalitater peccaret: ergo & Carthusiani, si (quod nego esse possibile) haberent tale# euidentiam: confirmatur, quia si quis euidenter sciret, aliquod exercitium orationis, vel lectionis, aut studij, aut simile non necessarium ad bonum commune, ipsi afferre mortem, peccaret lethaliter non omittendo illud: ergo similiter qui euidenter scirent abstinentiam carnis sibi afferre mortem, tenerentur carnibus vesci, & tunc abstinere non esset opus virtutis, quia nulla vrget necessitas amittendi vitam, sicut in bello, &c.

Tertia conclusio, quando periculum vitæ eui **[sect. 24]** dens esset, iis etiam, qui esum carnium viderent,[1759] aut scituri essent, licitum esset Carthusiano, imò & obligatorium, carnes comedere; quia non tenetur Carthusianus cum tanto, & tam euidenti suo detrimento scandalum aliorum vitare, ineptum, stultum & irrationabile; præsertim si leue sit, & quantùm ad hoc bene dicit Vazquez suprà, nullam esse habend# rationem scandali, patet: nam quod euidenter aut ferè euidenter est licitum, aut præceptum, non est omittendum propter stupidos aliquos, qui non capientes vim, & efficaciam rationum, quæ illis

proponuntur, ineptè scandalizantur, nisi absque vllo detrimento vel modico id, de quo scandalizantur, omitti posset, etiamsi alio qui esset præceptum, quia quando res non est magni momenti, excusatur homo illud materialiter trasgrediens, vt vitetur hoc malum, quod maioris momenti est.

Quartò dico, quando non esset omnibus eui **[sect. 25]** dens periculum vitæ, sed probabile tantùm, lici[1760]tum, & interdum obligatorium esset à carnibus[1761] abstinere ad vitandum graue scandalum, quod ex esu carnium timeretur, aut immineret: ita sentiunt Azor, Gerson, Maior, & Adrianus suprà, neque id negat Victoria, sed tantùm docet, esu carnium etiam publico ad seruandam vitam non sequi maius scandalum, quàm ex opinione asserente licitum esse secretò vesci carnibus ad vitam seruandam, quapropter cum hæc opinio non sit relinquenda propter scandalum, neque esus ille carnium erit propter scandalum omittendus: & quòd non maius scandalum, ex vno quàm ex alio sequatur, suadetur: quia ex vtráque eandem occasionem dispensandi in esu carnium sine causa, vel illas comedendi, quando non liceret, possent Carthusiani sumere.

Iam probatur Conclusio, quia bonum spirituale aliorum posset esse sufficiens causa negligendi illud periculum mortis: nam licet propter scandalum merè passiuum, quod alij sumunt ex facto bono, non habente speciem mali, non sint dimittenda ea, qu# sunt de præcepto iuxta id Grego. ho. 7. in Ezechiel, & refertur cap. qui scandalizauerit de regul. iur. in 6. *tutius scandalum nasci permittitur, quàm vitæ veritas relinquatur*, sed ad summum ea, quæ sunt de consilio: secus tamen ad vitandum scandalum actiuum sumptum ex opere malo, vel habente speciem mali, vt tradit D. Tho. 2. 2. quæst. 43. artic. 1. 7. & 8. quem citat, & sequitur Vazquez disp. 162. cap. 4. num. 17. ergo cùm esus carnium in periculo non euidenti, possit habere speciem mali, quia possunt alij existimare, in tali euentu non esse vllum periculum: sed fingi, vel esse minùs, quàm asseratur, vel etiamsi sit probabile, non excusare infirmum, & consequenter inde possint alij sumere occasionem ruinæ, & similis peccati faciendi: ad vitandum hoc scandalum, si fuerit modicum, vel paucorum, licitum erit infirmo, abstinere à carnibus cum eo probabili mortis periculo: si verò fuerit magnum, & multorum, etiam tenebitur: sicut puella, quæ confitendo aliquod peccatum, vel circunstantiam, scandalum daret confessario, deberet abstinere à tali confessione, & si teneretur sacramentum recipere, & non haberet alium confessarium, confessionem dimidiare, licet alioqui habeat pr#ceptum de omnimoda integritate confessionis: similiter si ex eo quòd alij viderent infirmum sine dispensatione vesci carnibus, alij mouerentur ad quærendas dispensationes in minoribus periculis, aut minus probabilibus, & ita teperet feruor religionis, posset licitè & interdum teneretur Carthusianus abstinere ab esu carnis cum probabili, imò & sibi manifesto vitæ periculo: nam ex consilio, & interdum ex præcepto tenemur vitare relaxationem religionis, etiam in iis quæ sine vlla culpa, aut saltem mortali fieri possent: sic Paulus Rom. 14. dixit, *si frater meus scandalizatur, non manducabo carnes in æternum*, quod in aliquo euentu esset consilij, in alio autem præcepti.

Ex quibus patet, quid sit dicendum de esu ido **[sect. 26]** lothytorum seu idolo immolatorum. Nam Ger[1762]son, & Adrianus ab illis censent abstinendum, etiamsi non sint alij cibi, quibus homo sustentari possit: oppositum verò meritò doceri ab Altisio. 3. sum. tract. 30. quæ. 4. prope finem, & S. Thom. 4. dist. 38. qu. 2. art. 3. gl. 3. ad 3. docet Vazquez disp. 162. cap. 5. affirmans in extrema illa necessitate, non solùm esse licitum vesci immolatis, sed etiam ad comedendum recumbere in idolio, id est, mensa idolis consecrata;

ita tamen, vt aliis explicaret suam necessitatem: illud enim opus ex se malum non est, vt ostendit Paul. 1. Cor. 8. quia ex idolo, quod nihil est, carnes immolatæ non possunt inquinari. Potest autem (inquit Vazquez) esse pec[1763]catum his carnibus vesci, aut in idolio recumbere, vna ex tribus causis: prima rarione scandali, ne alij paruuli hoc exemplo ad illud opus inuitentur, & carnibus vescantur cum mala conscientia existimantes illud esse idolis immolare. Et in hoc casu, inquit Vazquez, non esset peccatum cum scandalo aliorum vesci idolothytis ad tuendam vitam propriam. Quod verum est, si necessitas esset manifesta, & alij omninò ineptè scandalum paterentur. Secunda, quia illo opere externo videatur quis ex corde profiteri falsam religionem Deorum, illis immolando: & hac ratione non licet vesci idolothytis, etiam in extrema necessitate famis, nisi quis eam sufficienter exprimens, aliis significet se non animo sacrificandi, sed vitam sustentandiaccedere: idem etiam deberet explicare ad vitandum scandalum, ne scilicet alij ex eo facto occasionem peccandi sumerent. Tertia, quia lege humana prohibitum fuit, sicut prohibitum fuisse ab Apostolis Act. 15. & deinde ab aliis dictum est disp. 8. sect. 1. hæc autem lex obligare non potest cum tanto dispendio, quia cessante scandalo, & idololatriæ **[266]** specie nullum est publicum bonum propter quod cum tanto dispendio lex illa obliget. Si opponas August. ep. 154. ad Publicolam, à quo interrogatus ep. præced. si Christianus aliquis ambulans passus necessitatem, victus fame vnius diei, vel bidui, vel multorum dierum, vt iam durare non possit, ita occurrerit, vt in ipsa necessitate famis, in qua sibi videtur iam mortem proximare, inuenerit cibum in idolio (id est, mensa idolis consecrata) positum, vbi nullus sit hominum, & non possit inuenire alium cibum, debet mori, aut ex inde cibari? Et August. in fine illius ep. 154. tandem respondet. *Restat, vt dicamus aliquid de eo viatore Christiano, quem commemorasti, victum famis necessitate, si nihil vspiam inuenerit, nisi cibum in Idolio positum, vbi nullus alius est hominum, vtrum ei satius sit fame emori, quàm illud in alimentum sumere, &c. si certum est esse Idolathytum, melius Christiana virtute respuitur: si*[1764] *autem vel non esse scitur, vel ignoratur, sine vllo conscientiæ scrupulo, in vsum necessitatis assumatur*. Quibus planè docet (inquit Vazquez) non solùm licere, sed etiam necessarium esse idolothytum non m#ducare, cùm ait, *melius respuitur:* nam de eo cùm ignoratur, an sit idolothytum, inquit, *sine scrupulo conscientiæ sumi posse*, quasi dicat alioqui non posse: quamuis Lorinus actorum 15. vers. 20. putet Augustinum tunc non damnare esum idolothyti, sed c#sulere, vt non edatur. Vterque tamen existimat tunc licitum esse vesci idolothyto, imò Vazquez necessarium, seu obligatorium censet vesci idolothyto, etiamsi scandalum sequatur, sed distinguendum videtur, si de necessitate aliis constat, & nihilominùs scandalizantur, licitum erit, sed non[1765] obligatorium, fame mori, ne scandalum patiantur: si autem non illis constet de necessitate, & ideò graue scandalum non vnus tantùm, sed multi patiantur, tenebitur fame mori, maximè si scandalum creditur vsque ad mortem duraturum: quia teneor contemnere propriam vitam corporum propter vitam spiritualem, præsertim æternam multorum: & ita poterit piè Augustinus exponi: eodémque modo poterit exponi Leo episto. 77. ad Nicetam cap. 5. vbi interrogatus de captiuis, qui apud gentiles polluti erant cibis immolatitiis, respondit: vt pœnitentiæ satisfactione purgentur, quæ non tam temporis longitudine quàm cordis compunctione pensanda est. Ac si dicat, non esse imponendam publicam pœnitentiam, sed aliquam aliam, quæ cordis compunctione potiùs pensetur. Et addit, *Et siue hoc terror ex torserit, siue fames suaserit, non dubitet abolendum,* id est, remittendum *per cordis pœnitentiam: cùm eiusmodi cibus præ metu, aut indigentia,* non

pro religionis *veneratione sit sumptus.* Ac si dicat, simplici pœnitentia remittatur eis, nec vt idololatræ pœnitentiam agant. Supponit ergo, saltem esse peccatum.

Respondet Vazq. Leonem non loqui de iis, qui extrema famis necessitate oppressi, his cibis vsi sunt, sed de iis qui communi fame adducti, illis vescebantur, qui sanè peccarunt, saltem ratione præcepti Ecclesiastici, quod tunc vigebat: neque loquitur *(*inquit meo iudicio) de iis qui metu incus. so ex contemptu tales cibos sumebant, sed de communi alio metu, quamuis nec in priori casu fieret ex affectu falsæ religionis, vt patet. Id verò quod de Eleazaro dicebat Adrianus, mortem videlicet[1766] sustinuisse, ne aliis esset scandalo, friuolum putat Vazquez, si sermo sit de scandalo passiuo: nam mortem gloriosè voluit, & debuit oppetere, quia metus ipse incussus erat in contemptum legis, & fidei, & cum illud opus ad quod congebatur, esset malum, & haberet speciem mali, ab eo etiam abstinuit ratione scandali actiui, vt patet 2. Machab. 6. vbi citò respondit dicens, *præmitti se velle in infernum, Non enim ætati nostræ dignum est,* inquit, *fingere, vt multi adolescentes arbitrantes EleaZarum nonaginta annorum transisse ad vitam alienigenarum*: *& ipsi propter meam simulationem, & propter modicum corruptibilis vitæ tempus decipiantur,* &c.

Quæres, an medicus ministrans carnes, vel **[sect. 27]** conditum ex carnibus Carthusiano in extremis,[1767] peccet? Respondet Vazquez disp. 162. num. 35. non peccare: tum quia regula non obligat ipsum: tum quia ex tali administratione, non sequitur damnum religioni, nec quicquam derogatur seueræ abstinenti# Carthusianorum, quod ipse Carthusianus propter ignorantiam sine peccato tunc carnibus vescatur.

Dubitabis, an cùm nullus alius est cibus prætet carnes, abstinere ab eis teneatur Carthusianus.

Quidam primò dicunt, Non semper est malum **[sect. 28]** abstinere ab omni cibo ad vitam necessario: sed[1768] ex fine honesto honestari potest. Probant, quia ita tenent Henr. quodlib. 5. quæst. 31. ad argu. Maior 4. dist. 15. quæst. 22. Caietanus 2. 2. quæst. 32. art. 6. Vict. relect. de homic. num. 26. Soto 5. iust. qu#st. 6. art. 4. §. in eadem solutione, Cord. lib. 1. quæst. 38. in 6. ratione, & eius solutione, Valentia 2. 2. disp. 5. quæst. 13. puncto 4. §. mihi sententia Scoti, Nauarrrus 2. de rest. cap. 3. num. 70. Panor. cap. sacris nu. 7. de his quæ vi &c. Probant item ex Augustini ep. 154. ad Publicolam, vbi de eo qui solus est, & alium cibum non habet, præter eum de quo certum est, esse idolothytum, ait, *melius Christiana virtute respui:* item ex D. Thom. quæst. 32. art. 6. docente, licirum esse auferre sibi necessaria propter conseruationem personæ, quæ esset valdè necessaria Reip. vel Ecclesiæ: quia bonum commune præferendum est priuato. Item quia Carthusiano licitum est non vesci carnibus, cùm alij cibi sunt, sed insufficientes ad tuendam vitam: vt probasse se putat.

Secundo dicunt, quando non sunt alij cibi præter carnes, licitum Carthusiano esse ab illis abstinere: quia perinde est nullum alium cibum adesse, & adesse insufficientes: sed in hoc casu est licitum abstinere à carnibus, ergo & in illo: item probant ex Cassiano lib. 5. de instit. renun. cap. 40. vbi ait, duos adolescentes ex præcepto Abb. Ioannis[1769] in eremo Scythiæ dege#tes, ad ficus ex Lydia dono sibi allatas in Scythia hactenus non visas, ad senem quendam in interiori eremi solitudine infirma valetudine laborante# deferendas missos, à via aberrantes tam itineris lassitudine, quàm inedia, sitiq#; c#fectos flexis genibus in orationis officium, spiritum Deo reddidisse, qui post h#c inuenti sunt

ficus intactas, vt acceperant, reseruasse: eligentes scilicet, animam magis, quàm fidei depositum perdere, vitamq#ue potiùs amittere temporalem, quàm senioris violare mandatum. Hucusque Cassianus.

Tertiò dicunt, lex fieri potest, quæ ob finem aliquem honestum carnibus interdicat, etiam cùm nullus alius est cibus, quo vita possit conseruari. Gerson 2. part. tract. de abstin. Carthusiensum Alphab. 39. §. tertiam: vers. secunda ratio, Valentia **[267]** suprà §. ex his sequitur, Nauarra suprà num. 74. Probatur: nam de re honesta fieri lex potest, ob finem honestum: sed abstinentia à carnibus etiam cùm non est alius cibus, potest esse honesta ex prima conclusione: ergo. Vnde in Hispania olim fuit lex, ne reus cibum sumeret, vt Nauarra suprà testatur.

Quartò dicunt, cùm extrema necessitate Carthusianus laborat, nec alius cibus est præter carnes, tenetur à carnibus abstinere, quamuis inedia moriatur: quia de omnimoda abstinentia à carnibus, est lex, & consuetudo: voto autem tenetur legibus religionis obedire, item si alij cibi essent, sed eos omnes præter carnes omninò fastidiret, teneretur adhuc à carnibus abstinere, vt ait Vazquez disp. 162. cap. 1. num. 2. ergo similiter, &c.

Dico tamen, quando nulli alij essent cibi, pos **[sect. 29]** se, & debere sub mortali Carthusianum carnibus vesci, saltem semoto scandalo, Gerson. 2. p. tract. citato, §. in 2. conclusione, Vict. relect. de temp. nu. 10. Ledes. 2. 4. q. 17. a. 6. dub. 5. §. posset aliter. Vazquez disp. 162. cap. 4. Azor to. 1. lib. 5. cap. 6. qu#st. 7. Cou. 1. var. 2. n. 10. re# censens indubitatam, inter quos tamen discrimen est, quia Gerson cuius sententiam Vict. & Ledes. teneri posse affirmant, censet ratione scandali vitandi si immineat, posse, & teneri Cart. in eo euentu à carnibus abstinere: sed vazq. Azor. & Cou. putant nullam tunc de scandalo ratione# habendam probatur, quia extrema necessitas à legis humanæ obseruatione excusat capit, sicut de consecr. d. 1. cap. ieiunium ad 3. cap. sanctam dist. 4. & cap. consilium de obseruat. ieiunior, ca. quod non est de regul. iur. & annotauit glos. ibi, & d. c. sicut, v. necessitas. Nec valet dicere, id esse verum, nisi lege ipsa præscriptus etiam sit casus extremæ necessitatis: Nam hic nulla lex est, nec esse potuit, vt Carthusianus in extrema necessitate, à carnibus abstineat, cùm nullum appareat bonum, ad quod necessaria sit talis abstinentia, quæ in eo euentu non religiosa, sed superstitiosa erit, nisi ignorantia excuset: facit cap. exiit de verb. sig. §. nec quicquam, vbi Pontifex age#s de abdicatione omnium rerum etiam in communi, quam Franciscani profitentur, ait: *non esse homicidas sui, vel tentatores Dei, quia prouidere suis necessitatibus possunt ex iis, quæ liberaliter illis offeruntur, vel ab ipsis mendicantur, vel ex opere manuum suarum, & quidem vbi* (quod non est æqualiter præsumendum*) hæc cuncta deficerent, sicut nec cæteris, sic nec ipsis fratribus iure poli in ex*[1770]*tremæ necessiitatis articulo dete#tis concessa præcluditur, cùm ab omni lege extrema necessitas sic exempta*, exquibus Pontificis verbis deducitur, si viam omnem de necessariis ad vitam sibi prouidendi fratres occluderent, fore sui homicidas: Dei nulla lege posse obligari in extrema necessitate: ergo nec Carthusiani in extrema necessitate tenentur à carnibus abstinere; quia lex suæ religionis, ac proinde nec votum obedientiæ, non potest eos cum tanto discrimine obligare. Necessitati vel dij coguntur cedere, dixit Dion. Alicarnas. lib. 6. in oratione Menenij Agrippæ, & ex Platone, Homero, & aliis radit Tiraquellus de retractu lignagier §. 26. glos. 1. n. 22. vnde Gerson suprà vers. tursus interrogati, ait, *eorum* (scilicet Carthusianorum) *aliqui excellentes viri per me ipsum interrogati quid agerent, vbi in deserto aliquo vel carcere nihil haberent, præter carnes ad vescendum? Responderunt,*

se comesturos fore absque omni scrupulo, priusquam se mori permitterent, & vers. seq. refert Carthusianum equo iter faciente# fame & siti qua laborabat, coactum sanguinem sui equi bibisse, delatum fuisse hoc ad reliquos fratres, qui necessitati circunstanti attendentes, quæ legem non habet, eundem absque disciplina, vel quauis pœna innoxium susceperunt: maximè quod sufficie#ter constare poterat omnibus de necessitate sua.
Adde, sicut nulla ratione licet directè se occi **[sect. 30]** dere, vt probat Nanarra 2. de rest. cap. 3. num. 17. 18. & 19. ita neque indirectè sine ingenti causa: at abstinere à carnibus cùm non est alius cibus, est indirectè se occidere: ergo non licet sine ingenti causa qualis non est sola obseruatio regulæ Carthusianorum de abstinentia, sicut nec communis aliorum necessitas est causa sufficiens ad dandam elcemosinam de necessariis ad vitam tuendam: vnde D. Thomas 2. 2. quæst. 32. art. 4. ait de necessariis ad vitam tuendam non esse dandam eleemosinam, quia esset se occidere, & quæst. 69. art. 4. ad 2. ait, *si aliquis sit condemuatus, vt fame moriatur, non peccare sumendo cibum sibi occultè ministratum, quia non sumere esset seipsum occidcre:* imo Caietanus ibi ad 8. dub. ait, *constat quòd nolle vti alimento habito, est occidere seipsum non minus quàm se ipsum gladio transuerberare.* Vnde dicendum est, quod tenetur comedere, vt ius naturæ seruet. Scio alios sentire, quod potest permittere suam mortem: sed hoc falsum puto (de quo disp. de lege pœnali) & eo dato non est simile de Carthusiano, qui cùm non sit damnatus ad inediam, non habeat, aut habere possit præceptum abstinendi à cibo simpliciter necessarium, non est cur possit ab illo abstinere: fauet Ambrosius cap. pasce, 86. dist. dicens, *pasce fame morientem, quisquis pascendo hominem seruare poteras, si non pauisti, occidisti.* Hæc verba Ambrosio etiam tribuit D. Thom. 2. 2. quæst. 32. art. 5. & Bartholomæus Vrbinas in milleloq. Ambrosia colligit caput illud ex Ambr. lib. de alendis pauperibus, qui actenus desideratur, quamuis auctor scholij: quo in editione decreti Gregoriana caput illud illustratur ex Polycarpo li. 6. collectionis canonum Greg. presb. tit. 20. ascribat Ans. lib. 13. collectionis canonum c. 28. qui liber actenus in lucem non prodiit, sed in vaticana bibliotheca delitescit consonat lex necare, ff. de liberis dicens. *Necare videtur non tantum is, qui partum præfocat: sed & is qui abiicit, & alimenta negat.* Vnde Couuarr. suprà, n. 8. abstinentia illa ab omni cibo cùm necessarius est ad vitam conseruandam immediatè, & lex propria natura ad inferendum mortem refertur: & sanè inhumanum esset ad pereundum fame hominem velle obligare, cùm nulla sit tantæ abstinentiæ necessitas, vel vtilitas, & fames sit teterrimum, seu miserrimum mortis genus, vt Homerus Eurilochi nomine pronunciauit 12. Odisseæ: & Ammianus Marcellin. lib. 19. id vocat, *vltimum omnium malorum*: & lib. 25. *ignotissimum mortis genus veluti admodum ignobile:* vnde threnorum 4. ver. 9. *melius fuit occisis gladio quàm interfectis fame:*[1771] quoniam isti extabuerunt consumpti à sterilitate terræ, & prouerbium celebratissimum est, *fames acutissimus ensis,* quod commemorat Bald. l. pactum col. vlt. C. de pactis, qui etiam consil. 459. cuius initi# est, lata fuit sententia, col. 2. lib. 3. consiliorum ait, *nihil tristius esse, quàm fame necari:* & Cicero lib. 5. ep. 22. ait, *fame nihil esse inferius:* & Epicurus apud Theodoret# lib. 22. de curand. Græc. affect. qui de iudicio, & fine est, non longe à principio, cùm **[268]** fœlicitate# hominis eam definierit, vt nec famem, nec sitim patiatur, pro tuenda saturitate, hoc est pro fame, & siti pellenda, censuit vel aduersus patrem Iouem esse homini depugnandum: qua de re vide plura apud Tiraquellum suprà à num. 23.

SECTIO III. *An cessante fine legis cesset lex, & eius obligatio.*

DVobus modis potest ccessare finis le **[sect. 30]** gis: vno modo in communi, & vni[1772]uersali; alio modo in particulari, quando finis cessat in communi, duæ solent referri opiniones: prima tunc quidem debere cessare legem, seu debere reuocari à principe: non tamen cessare de facto, nisi reuocetur, vel contraria consuetudine abrogetur, tribuitur Soto 1. iust. quæst. 6. art. 8. in fine, & aliis Thomistis quæst. 96. art. 6. & quidam sine dubio ita dicunt: sed Caietanus, Conradus, & Medina, Valentia, & Vazquez, nihil dicunt de hac re. Exemplum ponit Sotus: sicut si detur lex, nequis noctu arma deferat, verbi gratia: quia est seditio in Rep. licet iam cessasset omninò illa seditio, quæ fuit ratio, ob quam posita est lex, non cessaret obligatio, & vis illius legis, donec abrogaretur per principem, aut per contrariam consuetudinem.

Alij oppositum censent probabilius, tribuen **[sect. 31]** tes victoriæ relectione de temperantia quæst. 2.[1773] & relect. de potestate ciuili num. 22. sed priori loco nihil dicit. Exemplum eius est, vt si tempore belli prohibeantur arma ad Gallos deferri, si cesset illa ratio in vniuersali, scilicet, quia est pax, lex non obligat. Hæc secunda opinio expressè est Castri 1. de potest. legis pœnal. cap. 5. docum. 3. ponit exemplum, si propter scandalum, quod probabiliter timeretur, prælatus sub mortali præciperet, ne aliquis religiosus accedat ad ianuam communem conuentus, vel ad talem domum personæ sæcularis, quamdiu ratio scandali manet, ipsa obligatio legis sub mortali manet: sed cessante occasione scandali, obligatio legis erit penitus nulla, etiam si prælatus non reuocauerit præceptum suum: sed velit manere legem cum eadem obligatione qua prius. Eandem sententiam tenent Medi. quæst. 90. art. 2. ad 4. & communiter ibi recentiores: & insinuatur à Caietano in sum. verbo, lex iniusta, in fine, & à Syluest. verbo, lex, quæst. 9. post ragulam 3. partic. 3 in fine, imò eiusdem sententiæ videtur Sotus 7. iust. quæst. 1. art. 3. §. circa secundam conclusionem, vers. ex his fit consequens: nam loquens de voto, quod fit de rebus ex se indifferentibus, ait quòd cum de similibus rebus votum emittitur, non obligat, nisi quamdiu fini illi conduc#t & quamdiu durat causa, quæ votum facit legitimum: illa enim cessante, cùm opus ad suam redeat indifferentiam, desinit esse materia voti: atque adeò cessat obligatio. Exemplum est, voluisti vicini limina non calcare, propter periculum, quòd intus latebat, illo cessante non te diutius votum tenet: quod probat Sotus: quia votum non plus obligat quàm si esset lex: sed lex cessat cessante in vniuersum eius causa, & fine: ergo pariter votum.

Hæc opinio suadetur à Castro, Victoria, & aliis[1774] quia si à principio lex esset inutilis bono communi, esset nulla: ergo si postea reddatur omninò inutilis, etiam erit nulla: quia idem requiritur vt res sit, & duret. Probant etiam Castro, & alij ex cap. 1. de regulis iuris in 6. vbi ex Chrysost. dicitur, *res per quas causas nascitur, per easdem dissoluitur:* & ex capit. cum cessante, de appellationibus, vbi Inno. III, dicit, *cessante causa, cessat effectus.* Nec refert, inquit Castro, an lex exprimat causam ipsam, & rationem motiuam, seu finem, an non. Nam si causa legis potuerit ita cognosci, vt proculdubio sciatur fuisse ipsam, & non aliam, idem erit dicendum, ac si illa apertè exprimeretur. Videtur h#c sententia D. Thomæ quæst. 90. art. 2. & quæst. 96. art. 6. vbi ait, *quod lex in tantum habet vim, & rationem legis, in quantùm ordinatur ad bonum commune,* non habet vim obligandi; quod ex communi, & ex ipso Soto & Victoria disp. 1. & aliis dictum est: ergo eo ipso quod

lex nullo modo possit conducere communi bono, vim, & substantiam legis non obtinet: idem videtur sentire Azor. tom. 1. libr. 5. cap. 16. qu#st. 15.

Propter hæc dicerem primò, proculdubio si **[sect. 32]** nec in præsenti lex conducat communi bono, nec[1775] conductura speratur, statim desinit esse lex, nec obligat in actu secundo, nec in actu primo. Secun[1776]dò dico, si legis obseruatio nunc est inutilis communi bono*:* sed postmodùm creditur illi profutura; lex manet in se, & obligat in actu primo, seu pro tempore sequenti: sed non obligat pro nunc, & in actu sequenti manet quidem eius substantia, & vis, sed impedita, & suspensa ab effectu obligandi pro nunc: vt quando cessat finis legis diuinæ de correctione fratris: quia est emendatus, cessat lex in actu secundo, sed non in primò. Et fortassis hoc solum intendit prima opinio: vel certè intendit, quòd quamuis cesset ratio, quæ mouit legislatorem, si manet, aut inreruenit alia, quæ illum non mouit, sed quia lex sit vtilis communi bono, manet lex, & eius obligatio, donec ex peculiari voluntate principis, aut per contrariam consuetudinem abrogetur: in quo sensu primam opinionem valdè probabilem existimo: quia sic contra illam rationes secundæ sententiæ non militant.

Dico tertiò, quando finis, & ratio legis cessat,[1777] non quidem in communi, & vniuersali, seu respectu omnium (communiter loquendo*)* sed respectu huius hominis particularis certum est, non cessare legem, aut eius obligationem: ita omnes relati, & alij. Declaratur exemplis: nam si lex prohibet commercium cum sarracenis, quia corrumpere eorum mores selent eos, qui cum illis versantur, licet ego intelligam, nullum periculum ex meo commercio mihi vel Reip. parari, teneor abstinere à tali cemmercio. similiter, si lex prohibet, ne noctu arma deferantur, ne sequatur Reip. perturbatio, licet ego intelligam nullam subsecuturam perturbationem, ex eo quòd ego deferam teneor seruare legem, similiter si scholares prohibeantur serico vti, ne opes paternæ exhauriantur, quamuis aliquis scholaris cognoscat ea de causa paternas opes nihil minui, tenebitur serico non vti similiter etiam, si quis sciret sibi non esse necessarium, aut vtile ieiunium, ad eos fines propter quos institutum est, tenebitur lege ieiunij. Ratio sumitur ex Victoria suprà, & ex D. Tho. quæst. 96. art. 6. ad 3. quia legislator non fert legem in particularem hominem: sed in communitatem subditorum, qui comprehenduntur sub vniuersali prohibitione, vel præcepto: & ita non est necessatium, **[269]** quod necessitas illius legis locum habeat in quolibet particulari: sed satis est, si locum habeat in pluribus. Nec lex cogit tunc istum ad actum otiosum, quia subditus, in quo cessat omnis finis legis, potest actui imponere alium honestum sinem obedientiæ, vel alterius virtutis.

Dico quartò, cum Castro suprà & aliis, licet **[sect. 34]** cesset aliquis finis, & aliqua ratio legis, si manent[1778] aliæ sufficientes, manet lex, & eius obligatio: mane#t enim sufficientes causæ ad eius conseruationem, vt in ieiunio, quamuis omnes haberent carnem spiritui subiectam, & non indigerent ieiunio ad hunc finem, adhuc tenerentur lege ieiunij ob satis factionem pro peccatis, vel alios fines ad sanciondam, & conseruandam eam legem sufficientes. Si tamen aliæ causæ non essent sufficientes ad imponendam communitati tantam obligationem, cessaret lex: quia nullæ sunt causæ sufficientes ad eius conseruationem. His consonat Azor suprà dicens, si maneat finis legis substantialis, licet cessent accidentales, vt in ieiunio. subiectio passionum, non cessare legem: idem ait si lex habeat duos fines, & vnus tantùm cessauerit. Sicut olim circumcisio instituta est ad deletionem peccati originalis, & ad distinguendum populum Hebræum ab aliis licet quis

non indigeret circumcisione in ordine ad primum finem; quia sanctificatus in vtero esset, teneretur illam adhibere ob secundum sinem: vnde colligit Azor leges, quæ ponuntur ad euitandas fraudes, si dolus & fraus non sit, locum non habere: secus verò eas, quæ in contractibus solemnem formulam constituunt.

Obserua tamen non facilè iudicandum esse, finem legis in communi cessasse: licet enim cesset vna causa, possunt manere aliæ sufficientes: imò interdum difficile est intelligere, an hæc, vel illa causa omninò cessauerit: & in dubio præsumendum est, legem manere, & obligare: ad quod adducitur Augustinus libr. de vera relig. & refertur cap. in istis. dist. 4. dicens *non debere nos iudicare legem: sed iudicari, secundùm illam* quasi dicat, in dubiis semper esse præsumendum, legem iusta aliqua ratione institui, seu non abrogar: facit regula 67. de reg. iuris in 6. *in dubiis tutior pars sequenda est.*

SECTIO IIII. *An quando subditus vidit legis obseruationem sibi, vel aliis nocere, possit legem non seruare.*

NOta ex Caietano. 2. 2. quæ. 120. art. 1. **[sect. 35]** finem legis in casu particulari du[1779]pliciter cessare posse: primò negatiuè, nimirum quia tunc obseruatio legis ad finem lege intentum non conducit, & sic locuti sumus de cessatione finis legis sect præced. secundo modo cessat finis legis c#trariæ, quando scilicet non solum non conducit legis obseruatio ad finem lege intentum, quod est bonum hominum: sed etiam illi aduersetur: & de hoc casu agimus in præsenti fectione & quæstione: Ad quam aliqui respondent dicendo primò, quando subditus certò cognoscit, obseruationem[1780] legis cessuram in detrimentum publicum, vel priuatum, ob quod certum est, legislatoris mentem esse, vt lex tunc non seruetur; potest illam non seruare, sine vllo recursu ad superiorem, etiamsi recursus facilis esset, nec in mora recurrendi vllum esset periculum, vt si in ciuitate obsessa statuta esset lex, ne portæ ciuitatis cuipiam aperirentur, quia expedit communi saluti: si contingat, quòd ciues propter hostium eos persequentium timorem, ad ciuitatem confugiant, portæ illis, si commodè fieri potest, aperiend# sunt: quia id expedit communi bono: quod legislator intendit. Exemplum est D. Thom. quæst. 96. artic. 6. similiret petit lex depositum reddi: petit dominus depositum ad euertendam Remp. vel seipsum, non est illi reddendum: quia conducit communi bono, vt in tali euentu non reddatur. Nec opus tunc erit Superiore# consulere: quia res est clara. Similiter ne quis fame pereat, possetsine consultatione superioris carnes in qua dragesima comedere, etiam si commodè Superior consuli posset. Ita D. Thom. Caiet. Conrad. Med. & alij recentiores quæst. 96. artic. 6. Castro. 1. de lege pœn. ca. 5. docum. 5. Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 8. qui exemplum ponit in eo, qui scit paratas sibi esse insidias in via: non enim tenetur domum exire ad audiendum sacrum. Idem tenet D. Thomas 2. 2. quæst. 147. artic. 4. & confirmatur, quia lex non intendit, & aliquando nec potest, cum tanto detrimento obligare: ergo tunc cense#da est non obligare: quod pertinet ad epieikeiam, de qua D. Thom. quæst. 120.

Secundò dicunt, quando subditus non est om[1781]ninò dubius, & anceps, an lex tunc obliget, neque omninò certus: sed propendet magis in eam partem, quod tunc non obliget, tenetur, si tempus suppetit, consulere superiorem: si verò propter subitum periculum id non licet, tutò potest contra legem facere, ita Caietanus, Medina, & Sotus suprà, & communiter recentiores sic exponentes D. Thomam suprà: quia tunc est iusta causa faciendi contra

legem inconsulto Superiori, hoc maximè procedit, si subditus proculdubio existimaret, # Superior, siadesset, & consuleretur, idem decerneret.

Tertiò dicunt, si dubium sit æquale, an tunc lex seruanda sit, & in neutram partem præbeat subditus[1782] assensum, recurrendum est, si fieri commodè potest ad Superiorem: si verò non, seruanda est lex, ne subditus se exponat, periculo inobedientiæ. Et quia in dubio tutior pars sequenda est.

Quartò quando subditus ex vna parte habet[1783] dubium æquale, an in tali casu lex obliget, nec ne: & ex altera parte rationabiliter credit, quod si legislator adesset, proculdubio decerneret, legem in tali casu non obligare, nec esse seruandam, tunc, si est locus, recut rendum est ad superiorem: si tamen non est locus superiorem consulendi propter subitum periculum, licitum est facere contra legem, tribuitur Medinæ, & Caie. q. 96. a. 6. quia in tali casu homo se conformat menti legislatoris moraliter certæ.

Quintò dicunt, quando subditus ex vna parte[1784] est dubius, an lex obliget, & ex altera parte est dubius, an ex legis obseruatione periculum salutis corporalis immineat, non tenetur legem seruare. Hoc etiam tribuitur Medinæ suprà: & probatur ab illis: quia recta ratio dictat, quòd quando res est dubia, & vtrinque periculum imminet, minus periculum eligendum est: sed minus periculum tunc est, non seruare legem, quàm vitæ discrimen subire: ergo non est seruanda lex: & idem est in quocumque periculo maioris mali, quàm sit id quod est non seruare legem.

Prædictis ex parte consonat Nauarrus cap. 23. **[sect. 36]** nu. 43. vbi ait, quòd quando aliquis ex iusta causa[1785] transgreditur legem humanam iustam promul-**[270]**gatam, semper excusatur à peccato mortali, & quòd illa est iusta causa, propter quàm legislator, si esset tunc præsens, excusaret hominem, citat glossam receptam l. tale pactum §. qui prouocauit, ff. de pactis. Addit, iustam quoque causam esse illam, quæ bona fide pro iusta habetur, & ob quam, nisi talem eam iudicaret, non faceret contra legem. Addit vlterius talem causam non excusare à peccato veniali, citat Paludanum 4. dist. 15. quæst. 4. sed certè Paludanus ibi art. 1. in princ. con. 2. & nu. 6. solùm ait, quando causa violandi ieiunium est ex toto sufficiens, non esse peccatum: sed quando non est simpliciter, & ex toto sufficiens, esse veniale. Caiet. etiam pro se, Nauarr. Syluest. verbo ieiunium quæst. 8. & quidem Syluester ibi partic. 1. in fine allegat Palud. dicentem, quòd si fractio ieiunij fiat ex causa sufficienti non est peccatum: si autem ex causa non sufficienti, est peccatum veniale. Addit autem Syluest. sed supple, quæ credatur sufficiens: vbi videtur velle Syluest. quòd si quis credat, causam esse, sed insufficientem, est peccatum mortale: quod verum est, si existimatio multùm deficit à sufficientia: secus, si parum: tunc enim solum est veniale: & similiter quando mala fide veniali putat causam esse omninò sufficientem. Quare attentè inspectis Paludano, & Syluestro existimo contra Nauarrum, quòd quando quis bona fide existimans causam esse omninò iustam, & sufficientem, transgreditur legem, etiam à peccato veniali excusatur: secus si existimet causam non esse omninò sufficientem; aut mala fide veniali existimet esse omninò sufficientem.

Quod verò attinet ad dicta illorum recentiorum, decernendum est iuxta dicta à me tom. 1. tract. de conscientia: vbi docui, quid agendum sit in dubio suspensionis, vel opinionis de obligatione legis, in tali, vel tali euentu. Nunc solùm dico, in dubio semper legem esse seru#dam, nisi aliqua iusta causa excuset ab eius obseruatione: si autem dubium sit, an causa sit iusta, sufficit si quis probabiliter iudicet, esse iustam, vel esse probabile, quòd sit

iusta: in quo euentu non est dubium strictissimè sumptum, seu omnimodæ suspensionis iudicij, cùm subditus iudicet verum esse, vel probabile quòd causa illa sit omninò iusta, & sufficiens.

SECTIO V. *An econtra, violet legem qui seruando verba eius in cortice, contra eius mentem & intentionem facit.*

REspondeo talem esse legis pr#uarica. **[sect. 37]** torem. Ita Sotus 1. iust. qu. 6. art. 8. Med. quæst. 96. art. 6. & alij commu[1786]niter ibi, & alibi, Syluester ver. lex quæst. 29. Probatur ex l. non dubium C. de legibus: *non dubium est*, inquit, *in legem committere, qui verba legis complectens, contra legis nititur voluntatem.* Et l. contra, ff. de legibus, *fraudem facit legi, qui saluis verbis legis, mentem eius circumuenit,* & l. sequenti: *fraus legi fit, vbi fit quod fieri noluit*; *fieri autem non vetuit.* verbi gratia, præcipit lex, ne filij clericorum paternam hæreditatem obtineant; si clericus relinquat amico bona sua sub conditione, vt illa det filio suo; hoc est, saluis verbis legis, mentem eius circunuenire, & talis est præuaricator legis, vt tract. de filiis illegitimis docetur: idem est, si contra legem adulter filio spurio illo modo bona sua relinquat: idem si sit lex, quòd sacerdos non renuntiet beneficium filio: si talis sacerdos tenuntiet filio alterius sacerdoris ea conditione, vt ille alter sacerdos renuntiet in fauorem filij, contra mente# legis facit, licet non contra verba, legisq#ue præuaricator est: & hæc iniquitas est opposita epieikei#: nam epieikeia seruata mente legis con[1787]tra eius verba, seu corticem tantùm facit: & qui sic operatur, non peccat: vide Syluester verbo inobedientia num. 3. ad medium. Hæc intellige cum recentioribus, de intentione, & mente intrinseca legis, seu de agente contra id, quod lex intendit, seu vult præcipere: nam loquendo de intentione veluti extrinseca, qui facit contra eam, non violat legem, quia finis præcepti non cadit sub præcepto, vt si quis ieiunet co modo, vt carnis impetus non solùm non reprimat; sed etiam excitet. Ita exponit Adrianus in 4. in materia de confessione innuit satis D. Thomas quæst. 100. art. 9. ad 2. & Caietanus ibi.

Vnde collige cum recentioribus optimam re **[sect. 38]** gulam ad iudicandum, quando sint valida, aut[1788] etiam licita, quæ fiunt contra intentionem legum prohibe#tium, vel irritantium aliquos contractus, vel institutiones filiorum illegitimorum: quæ enim solùm sunt contra inte#tionem extrinsecam, valida, vel licita sunt: secus quæ solùm sunt contra intentionem intrinsecam, seu finem legis. Vnde à legis peritis, & Theologis adhibentur multæ cautelæ licitæ, vt bona parentum ad filios spurios, vel alios illegitimos tandem deueniant, quoad vsum, & vsumfructum, vel etiam proprietatem: de quibus egi tract. de filiis illegitimis.

Notant hîc aliqui recentiores, non semper ver[1789]ba alicuius contractus, vel legati, habere eandem intentionem, quam in cortice sonant: sed aliam occultam aliquando: quæ debet prius attendi, verbi gratia, in institutione maioratus aliquando habetur, *quòd si ille inciderit in hæresim, sodomiam, vel perduellione#: imò si id cogitauerit: imò etiam decem diebus, antequam inciderit, vel cogitauerit, ipso facto in conscientia amittat maioratum, & subroget alium hæredem.* Hæc quidem verba sunt cautelæ contra fiscum regis, & ita non sunt accipienda in cortice: quia solùm intend#t, ne fiscus regius accipiat illa, siquis committeret illa crimina: & ne perdatur maioratus, vult ali# substituere. Si autem res

esset occulta, & non esset periculum, quòd maioratus ad regem perueniat, committens tale crimen occultè non tenetur[1790] maioratum dare successori: quia debet attendi intentio occulta instituentis maioratum: quæ fuit, vt si peccatum fuerit secretum, non amitteretur dominium: & hic est vsus. & ita dixere doctissimi Iurisperiti de hac re consulti: cùm tamen intellexerit, se condemnandum, tenetur successori dare omnes fructus maioratus, quos, nisi id faceret, caperet fiscus. Sed de his alibi, & c#sule#di sunt iurisperiti.

12

[271] DISPVTATIO DVODECIMA DE LEGIS PROMVLGATIONE.

SECTIO PRIMA. *An promulgatio sit omninò necessaria ad rationem, seu essentiam legis.*

DIuus Thomas, quæst. 90. **[sect. 1]** art. 4. & quæst. 96. art. 1. ad 2. multùm laborat, vt explicet, quo pacto omni legi etiam æternæ pro[1791]mulgatio conueniat. Sed de his legibus superiùs diximus: nunc de sola humana loquamur. Quam in confesso apud omnes est, vim, rationem, substantiam, seu essentiam legis non habere, donec promulgata sit, vel saltem solemniter edita, Glos. cap. cognoscentes, verbo ante prohibitionem de constit. & cap. 1. verbo publicè promulgauit, de postul. præl. Pan. dicto cap. cognoscentes. num. 6. & dicto cap. 1. numer. 9. & consil. 35. num. 1. & 2. Antonius de Butrio. repet. in dict. cap. cognoscentes, num. 205. D. Thomas 1. 2. quæst. 90. ar. 4. Caiet. Conrad. Medina, & alij ibi, Valen. disp. 7. quæst. 5. punct. 5. Vazquez, d. 155. cap. 2. Antonin. 1. part. tit. 11. cap. 2. §. 10. in fine, Pisanella verbo lex, § 4. Ange. num. 12. Syluest. quæst. 6. Arm. num. 11. Tabien. eodem in princ. Sotus. 1. iust. quæst. 1. art. 4. con. 1. Castro. 1. de lege pœnali ca. 1. Marcus Ant. Cuccus 1. instit. maiorum tit. 3. num. 16. Sebastian. Medicis rep. in cap. erit autem lex d. 4. num. 67. Angles in 4. quæst. de essentialib. Baptismi art. 8. Nauarr. in summa cap. 23. num. 44. Viualdus p. 4. Candelab. cap. 8. num. 43. sum. Corona. p. 1. cap. 1. nume. 30. Thomas Zerul. in praxi episcopali p. 1. verb. pragmatica in princ. Barthol. Hugol. de censuris tabula 1. cap. 9. §. 7. num. 1. Tolet. in sum. tract. de peccatis. cap. 18. Eman. Rodriguez in summa. p. 1. cap. 194. conc. 7. Alphon. à Veracruce in append. ad specul. coniugale dub. 14. Petrus Cenedus in collectan. p. 1. collect. 1. num. 5. Sayrus tom. 1. Thesauri libr. 1. cap. 7. numer. 3. & tom. 2. libr. 3. cap. 5. num. 1. Nauart. consil. 1. de const. quæst. 1. num. 3. Cipolla consil. criminali. 13. Menchaca controuersiarum illustrium lib. 1. cap. 44. & 45. Azebedo ad lib. 1. num. 7. ti. 1. li. 2. nouæ compillatio. Scholastici communiter 3. d. 37. Iurisp. ad cap. cognoscentes de constit. capit. 1. de postul. prælat. l. leges sacratissimæ C. de legib. Eman. Rodrig. tom. 1. quæstionum regul. quæst. 6. art. 3. & quæst. 11. ar. 2. Azor lib. 5. cap. 3. quæst. 1. tom. 1. Alex. consilio 39. & 52. versic. nec obstat volu. 7. Andreas ab Exea cap. 2. de consti. num. penult. seu. 75. Gratus consil. 49. num. 32. P. Barb. consil. 33. clementissimi Dei colu. penultima Anton. Gabriel tom. 2. commun. op. lib. 6. tit. de legib. con. 4. citat Probum cap. 2. de reb. Eccles. non alien. in 6. num. 27. & Felin. cap. 2. de const. limit. 2. &. 4. Rip. rub. de const. num. 42. vers. 2. infertur, Gratum consil. 49. nume. 36. vol.

2. Parisium consil. 49. numer. 5. Ioann. Andr. cap. 2. de const. gloss. vlt. Gofred. in sum. de const. in fine ver. incipit autem. Card. cap. 2. de const. oppos. 5. glos. cap. fi. ne clerici vel monachi, vt asserant, legem obligare ante publicationem data scientia. Sed eos non intellexit: ad summum enim dicunt obligare scienres ante lapsum duorum mensium à publicatione: pro sententia autem tenente legem non obligare ante publicationem citat ibi multos, quos sequitur: vide in illo, si placet.

Vt autem intelligantur solida fundamenta hu **[sect. 2]** ius doctrinæ, explicandum, quæ olim promulga[1792]tio inter Romanos esset, & quomodo erat requisita, vt lex valeret, vimq#ue haberet obligandi. More igitur Romanorum comparatum fuit, vt prius quàm leges vim obligandi haberent, Populus in Tribubus aut centuriatis comitiis ab aliquo magistratu, consulto prius senatu rogaretur, vellet ne, ac iuberet, eam legem sibi propositam ferri. Deinde lex rogata trino nundino scripta pro rostris proponebatur, vt si cuipiam iniusta, aut non conueniens Reip. videretur, legem improbaret, & ne ferretur, posset intercedere. Quamquidem publicam legis editionem, antequam ferretur tribus nundinis factam, promulgationem legis veteres Romani dixerunt, vt auctor est Festus Calepinus, verbo promulgo, Azor tom. 1. lib. 5. cap. 3. quæst. 1. Macrob. 1. saturnal. cap. 16. Aymarius Riuallius 2. libr. historiarum iuris ciuilis, Connanus 1. commentariorum iuris ciuilis cap. 13. Oroscius. l. necessarium à num. 57. ff. de origine iuris, & Viues 4. de tradendis discipli. non longè à fine, & colligitur ex Cicerone Philippica 5. dicente. *Num etiam hanc legem Pop. Romanus accepit? Quid? Promulgata fuit? Quid? non antea lata, quàm scripta? Non antea factam videmus quàm futuram*? & oratione pro Lucio Flacco, *ômorem præclarum, disciplinámque, quam à maioribus accepimus, siquidem teneremus: sed nescio, quo pacto iam de manibus elabitur*: *nullam enim illi nostri sapientissimi, & sanctissimi viri vim concionis esse voluerunt, quæ scisceret plebs, aut quæ populus iuberet, submota concione distributis partibus, tributim, & centuriatim, descriptis ordinibus, classibus, ætatibus, auditis auctoribus re multos dies promulgata, & cognita iuberi, vetaríque voluerunt, hoc est trino nundino populo pro rostris proposita.*

Cæter# cùm legibus Romanorum tota ferè Chri[1793]stiana Resp. soluta sit, vt testatur Viues lib. 7. de caus. versus finem: illa maximè de promulgatione, quæ florente Cicerone è manibus labebatur, & cùm Romana Resp. omne suum imperium, & potestatem in imperatorem transtulerit, penitus elapsa est: neque talis promulgatio necessaria est **[272]** ad legis substantiam, aut vigorem, & in hoc omnes conueniunt, sed aliquam solemnem promulgationem requiri, probant aliqui ex l. leges sacratissimæ C. de legib. vbi dicitur *leges sacratissimæ, quæ constringu#t hominum vitas, intelligi ab hominibus debent, vt vniuersi præscripto carum manifestiùs cognito, vel inhibita reclinent, vel permissa sectentur.* Sed hoc testimonium non vrget, quia dici potest, cognosci debere, vt obligent quasi in actu secundo, ita vt non excusemur ab earum obseruatione: id verò necessarium non esse, vt leges sint, & obligent quasi in actu primo, id est, habeant vim obligandi pro tempore, quo fuerint cognitæ. Magis fauet Auth. vt factæ nouæ constitutiones cap. 1. collat. 5. vbi Iustinianus inquit suas constitutiones ex tunc valere, cùm in communifactæ sunt manifestæ, & Gratianus ca. in istis leges §. dist. 4. dicens, leges tunc institui, cùm promulgautur.

Sed dici posset, hoc fuisse requisitum ex institutione, aut voluntate Reip. Romanæ: non verò esse requisitumex natura rei; imò ex cap. 1. de postul. prælato. Panor. num. 9. & 10. quem sequitur Syluest. verbo lex quæst. 6. partic. 2. putat sufficere, quòd sit

solemniter edita, puta in Consilio populi licet non sit publicè promulgata: idem videtur tenere Angel. verbo lex quæst. 12. Nam Innocentius III. in dicto cap. 1. de postul. præ **[sect. 3]** lato. expressè ait, vt quis teneatur ad obseruan[1794]tiam alicuius legis, seu constitutionis sufficere, si sciat esse solemniter editam, aut publicè promulgatam: ergo non requiritur publica promulgatio. Confirmatur: nam Deus eo ipso quod habeat voluntatem obligandi nos, eamque exprimat sigillatim huic, & illi, & sic de aliis, singuli ita obligantur, vt peccent transgrediendo illud præceptum, & eo ipso quod sit generale, licèt non sit generaliter, aut solemniter omnibus propositum, est verè lex, & omnes omninò obligat in actu primo, & omnes illud scientes, etiam in actu secundo: ergo idem est in præcepto humano: Cùm potestas legislatiua humana sit participatio diuinæ, & ipsi assimiletur, nec est cur dicamus, non posse superiorem crearum obligare sola voluntate obligandi manifestata subdito per diuinam reuelationem, aut saltem aliqua propositione externa, siue voluntas illa sit particularis, siue generalis: hæc enim diuersitas nihil referre videtur. Sed sicut in omnium sententia voluntas particularis obligandi Petrum, quacumque via saltem externa & superiore orta subdito innotescat, ipsum obligat; ita lex generalis obligat omnes, si eodem modo[1795] ad eorum notitiam perueniat, non simul, sed successiuè Sicut lex naturæ successiuè obligat omnes, à quibus cognoscitur hoc esse turpe, illud verò necessarium, nec obligatio vnius pendet à cognitione alterius.

Propter hoc satis apparenter dicere quis posset, **[sect. 4]** non esse necessarium ex natura rei hoc, vt volun[1796]tas legislatoris omnes sigillatim obliget solemniter, aut publicè esse promulgatam, aut propositam, & manifestatam, sed sufficere ex natura rei, quomodocumque ipsam subditis innotescere, vt ipsos obliget, quamuis fortasse non habebit rationem legis, sed mandati tantùm particularis, donec vel multis innotescat, vel saltem ista sit proposita, vt facilè possit ad multorum notitiam deuenire. Quod si ita est, concedendum erit primò, standō in solo iure natur#, si voluntas legislatoris de obligando populo ad aliquid, innotesceret alicui per reuelationem interiùs sibi factam immediatè à Deo, vel medio Angelo, manereobligatum, & peccare si non obediat: quod confirmari posset, tum ex opinione dicentium promissione interna hominem posse se alteri homini obligare: nam si actu merè interno potest obligare se alteri, cur non poterit, si est superior, alterum sibi obligare solo præcepto interno, ita vt alter teneatur illud exequi quacumque ratione ad eius notitiam perueniat. Tum ex opinione asserentium lege humana posse obligari hominem ad actum merè internum, & propter actum merè internum posse excommunicari, & aliis pœnis puniri. Si enim actus internus potest esse materia legis humanæ etiam punitiuæ, cur non poterit lex esse humana & obligare omnes ad quorum postea notitiam venerit, siue legislator sit superstes, cum primùm eius voluntas cognoscitur, siue iam defunctus? Si autem nolis hoc primum corollarium admittere: quia[1797] cùm homines sint corporei, non videntur posse se, aut alios obligare, siue præceptis, siue promissionibus merè internis, & spiritualibus, saltem dicere poterit vol#tatem superioris quacumque ratione exteriùs manifestetur subdito, posse ipsum obligare, siue sit generalis, & ad plures pertinens, siue ad vnum, vel alterum dumtaxat. Sic enim peccatum quodcumque exterius, quantumcumque occultum, potest puniri ab homine excommunicatione, & aliis pœnis; quare standō in lege naturæ Respublica penitus libera, aut principes, vel collegium senatorum, vel optimatum, in quod totam suam potestatem transtulisset, posset obligare singulas personas populi scriptura aliqua

continente, vt omnes, ad quorum notitiam perueniret, siue ante, siue potest mortem ipsius, tale quid facerent; & tale præceptum esset vera lex. Idemque esset, si vice literarum præco, vel manu scriptarum, aut aliis signis externis saltem ad id institutis, suam voluntatem legislator explicuisset. aut alius de mandato, ant admissione ipsius: aut etiam mera sua voluntate sine legislatoris commissione; eò quòd eius voluntatem reuelatione, aut alia via sciret, & persuadere subditis posset. Sic aliqui Theologi recentiores, *ex familia nostra,* dicunt, licet de essentia legis humanæ sit aliqua denuntiatio, non tamen solemnis promulgatio, & citant pro se, Syluam titulo de beneficiis quæst. 22. Ludouicum Gomez in proœmio ad regulas Cancellar. quæst. 2. & suadetur: nam tales sunt veræ leges, tamen non promulgantur publicè, & solemniter. Quamuis autem stando in lege naturæ dicetetur satis esse ad rationem legis humanæ, sic esse propositam subditis legislatoris voluntatem, tamen stando in iure humano dicendum esset requiri promulgationem publicam, & solemnem: quia nulla Resp. dedit Principi, vel senatui suo potestatem aliter faciendi leges, nec ipsa quæ est omninò libera, vult aliter leges suas valere: vel quia iure gentium omnes Respublicæ habent potestatem legislatiuam restrictam prædicta conditione ob multa incommoda, quæ sequi possent,[1798] si leges, quæ sunt præcepta communia, & perpetua, sic clam, aut furtim fierent sine aliqua solemni publicatione, & promulgatione designata iam, & fixa in singulis Rebusp. quæ leges maiora inconuenientia haberent, si essent irritatoriæ electionum, contractuum, aut aliorum huiusmodi; **[273]** & satis magnum inconueniens esset, non posse subditos statim, cùm lex fit, proponere, si fortè habet aliqua inconuenientia, vt lex tollatur, vel restringatur.

Probabilius tamen existimo, iure naturæ esse **[sect. 5]** irtitam omnem legem merè humanam, & quæ fit[1799] sola potestate humana, nisi talis lex sit publicè, & solemniter promulgata, quia natura nulli dat fa[1800]cultatem condendi leges, nisi cùm illa limitatione, sicut nulli dat facultatem accedendi ad aliquam, nisi perpetuo contractu matrimonij se mutuò obligauerint, & similiter non dat facultatem ad contrahendum cum matre, vel sorore, aut alteri nupta, &c. Hanc sententiam amplector, quia vt proximè dicebam, magna incommoda sequerentur, si aliter leges ferrentur. Sed natura irritat actus humanos habentes magna incommoda, vt patet de matrimoniis factis in primo gradu, vel cum nuptis, vel per errorem personæ; & in aliis, ergo idem est de lege lata sine promulgatione, & solemnitate, in eandem sententiam, alio fundamento ducitur Vazquez disp. 155. cap. 2. Quia nimirum de ratione legis est, esse regulam, & imperium ex se aptum, vt applicetur ad operandum: tale autem non est præceptum superioris mente retentum, aut aliter propositum quàm solemni promulgatione: ergo sine solemni promulgatione non est lex. Sed oporteret ipsum manifestè probare minorem, vt sententiam, quàm dicit omnibus debere esse indubitatam nobis persuaderet. Confirmare videtur eandem sententiam, quia in lege[1801] Princeps se gerit, & aliis imperat vt Princeps: hoc autem non potest facere sine solemni promulgatione: ergo. Sed desideratur probatio minoris.

Addit Vazquez solemnem promulgationem[1802] esse etiam de ratione legis diuinæ. Nisi quòd lex diuina obligaret quemlibet nostrum, si sola spirituali notitia, innote sceret nobis mens, & volentas Dei: ille enim cùm sit Dominus animæ, & spiritus, imperium suum potest ad ipsum hominem deriuare sine vlla exteriori promulgatione, & absque illa veram vim legis habebit: in quibus verbis videtur sentire, de ratione legis humanæ esse promulgationem externam, diuinæ autem, promulgationem abstrahendo ab interna,

& externa: sed si omnis reuelatio interna est promulgatio interna, & sufficit ad legem, & obligationem diuinam: cur non omnis notificatio externa etiamsi sigillatim, & successiuè fiat, erit promulgatio externa, sufficiens ad legem humanam, & eius obligationem, sine aliqua solemni publicatione & promulgatione?

Recurrendum ergo puto ad superiorem rationem ab incommodis ductam.

Quæ non prohibet, vt dicamus Deum posse dare potestatem ad ferendas aliter leges ciuiles aut Ecclesiasticas, quia non tenetur illa incommoda cauere, aut attendere: sed reuera nulli talem potestatem dedisse: quia voluit ea incommoda cauere, sicut nulli dedit facultatem contrahendi matrimonium cum matre vel sorore, licet posset dare, & sic in aliis multis.

Quod ergo igitur, communiter ab auctoribus initio citatis, præsertim D.[1803] Thom. Castro, Valentia, Nauarro, Azor, Soto promulgationem esse de essentia, vel substantia legis, non ita est intelligendum, vt nec de potentia Dei absolata possit esse lex humana sine solemni publicatione & promulgatione, sed quia de potentia naturali nulla possit esse lex hemana sine tali promulgatione, eò quòd nec Deus, nec natura potestatem legislatiuam dedit, nisi ad ferendas eo modo leges, & ita sicut matrimonium cum alia priori viuente, & primi gradus consanguinitatis ex natura rei est impedimentum essentiale, aut sabstantiale ad matrimonium: ita defectus promulgationis ad legem humanam.

Rectè autem aduertit Vazquez, quamuis lex humana omninò requirat solemnem promulgationem in arbitrio: tamen supremorum principum esse hac, vel illa solemnitate vti: Bullæ P#tificiæ publicantur in campo floræ, & vnum exemplar affigitur columnæ illius campi, alterum ad valuas Perri, & Pauli, alibi sunt aliæ solemnitates.

Ad argumentum autem pro Panor. factum ex **[sect. 6]** cap. 1. de postulo. pr#l. Respondeo, particulam, aut non legi in aliquibus textibus, sed particulam, &: sic videtur legisse Armill. verbo, lex, num. 11. dum ex hoc cap. copulatiuè ait, ad legem requiri, quod sit solemniter edita, & publicè promulgata: & licèt legamus, *aut*, non sequitur, ea esse distincta: & alterutrum sufficere, nam particula, *aut*, eo loco, vt & aliis multis expositiuè videtur poni, nam idem esse videtur legem solemniter edi; & publicè promulgari, præsertim si solemniter edi, vt dixit Panorm. est in conuentu, seu concilio populi fieri, & licèt daremus hæc duo esse distincta, sensus Pontificis esset satis esse hoc, aut saltem satis esse illud: & hoc non esset affirmare quodlibet eorum sufficere: male ergo Panorm. suprà, quem videtur sequi Andreas ab Exea rubr. de constit. num. 206. dixit, satis esse solemnem editionem, sine promulgatione publica. Quem his verbis refert & refellit Decius cap. 1. de postulat. prælat. num. 17. & 18. not. 15. Dum alternatiuè text. loquitur, secundùm Abbatem colligitur, quòd constitutio edita solemniter, ligat antequàm publicè promulgetur. Ex quo infert, quòd constitutio edita solemniter in Concilio populi statim ligat, licet promulgata non fuerit. Sed certè illud dictum videtur dubitabile: quia licet solemniter edita fuerit constitutio in Concilio, intentio statuentium videtur fuisse, quòd ligat, non tunc præcisè, sed post publicationem sec#dùm naturam constitutionis: argumenta textus in l. qui habenti in princip. ff. de acquiren. possess. & absurdum esset, quòd qui fuissent in Concilio, statim obligarentur ad obseruationem constitutionis, & non alij. Non obstat textus in illa alternatiua, *aut*, quia aliqui libri habent copulam, & quandoq#ue reperitur quòd alternatiua ponatur pro copulatiua l. cum quidam, C. de verborum signif. & etiam quandoq#ue ponitur, *aut*, expositiuè, vt per glos. in l. penult. ff. de act. empt. in princip. Hactenus Decius: quem probat Nauarrus in summ. cap. 23. num. 40. in fin. & consilio 1. de constit. quæst. 1. num. 3. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 3. qu.

1. dicens, sententiam Panor. esse contra D. Thom. quæst. 90. art. 4. & Theologos 3. dist. 37. & communem opinionem, quæ promulgationem requirit.

Ad illud autem argumentum de regulis Can **[sect. 7]** cellariæ, respondent aliqui, regulas C#cellatiæ non tam de nouo edi, quàm continuari, & quia iam de vsu illo constat, illam censeri virtualem promulgationem, seu satis publicam intimationem, quia si huiusmodi non esset, posset quidem talis voluntas principis priuatim cognita habere vim & ra-**[274]**tionem præcepti, non tam rationem propriæ dictæ, & publicæ legis. Melius tamen dicitur regulas Cancellariæ, non esse propriè leges, quia[1804] expirant mortuo Pontifice, donec à successore confirmentur, vt patet ex earum præfatione verbo suo tempore, & ideò ordinarij liberè possunt de beneficiis reseruatis disponere, donec fuerint confirmatæ à successore Pontifice, vt ait Gomez in præfatione ipsarum regul. Rebuf. in praxi beneficiali, & additione ad regulas Cancellariæ, in princip. & posteà in gloss. verbo, suo tempore, Aufredus decisione 445. Geminian. consil. 93. Molina in voce, & alij iurisp. consulti. Addimus has regulas teste Rebuf. in gloss cit. verbo ex tunc publicari in Cancellaria, & obligare scientes à die publicationis: ignorantes verò post duos menses. Nec oportet alibi promulgari, quia solùm sunt instructiones datæ à Pontifice pro officialibus Cancellariæ.

Quod dictum est de lege, dicendum de eius in **[sect. 8]** terpretatione, nempe vim legis non habere nisi[1805] etiam promulgetur. Quia idem iudicium videtur esse de lege, & de eius interpretatione auctoritatiua, & habente vim legis. Quamuis Emanuel to. 1. quæstionum regularium, quæst. 11. art. 2. vt defendat declarationes congregationis cardinalium, quæ non sunt promulgatæ, habere nihilominus vim legis generalis, dicat legem non habere vim nisi promulgetur, secus tamen eius interpretationem vt latè retulimus disp. 2. sect. 9.

SECTIO II. *Vtrùm vna legis promulgatio in curia principis sufficiat, ad omnes eius subditos obligandos.*

PRima sententia est, non solùm leges **[sect. 9]** Imperatoris, sed etiam Pontificia, vt[1806] ligent in singulis prouinciis, necesse[1807] esse, vt in singulis promulgentur, & non satis esse, in curia promulgari: imò neque elapsos esse duos menses à solemni promulgatione in Curia, Pan. cap. cognoscentes quod est 2. de constit. num. 7. ad finem, Felin. ibi, nu. 7. Decius ibi, in 2. lectura num. 44. aliàs n. 6. citans Innocentium eodem c. colum. 3. idem tenent Cardi. Zabarella eodem cap. num. 4. quæst. 6. Imola Anto. de Butrio, Henric. Boic. Ioann. Lignanus, Beroius, & alij eodem cap. Angel. verbo lex, num. 13. Sa numer. 9. Medina hic quæst. 90. art. 4. dub. 1. post 2. con. & dub. vlt. con. 5. Conrad. eod. art. ad 2. Sotus 1. Iust. quæst. 1. art. 4. §. at verò de sum. Pont. Palac. 3. d. 37. disput. 1. §. didicisti, Syluester Aldob. in addition. ad Decium suprà litt. B, vbi se consuluisse testatur, regulæ cancellariæ de publicandis resignationibus non esse satisfactum, per publicationem factam in curia Romana. Hanc sententiam tribuunt aliqui Caietano 90. artic. 4. Sed bene Azor tom. 1. lib. 3. cap. 3. quæst. 2. & Vaz quez disp. 156. cap. 1. in fine, negant Caietanum fuisse huius sententiæ: solùm enim dixit, non sufficere promulgationem in curia, vt longè ab ea distantes non possint ignorantiam inuicibilem habere, & per illam excusari: imò Nauarrus consil. 1. de const. quæst. 4. num. 20. ex verbis Caiet. colligit oppositam senten.

Hanc tamen sententiam tenet apertè Molina tom. 2. de iust. tract. 2. disp. 395. §. secundò ducor, & sequentibus, licet cum aliquibus limitationibus, quas infra referemus,

Suadetur primò, quia leges imperatoris non[1808] habent vim in siugulis prouinciis, nisi in singulis promulgentur auth. vt factæ nouæ constitutiones collat. 5. cap. 1. ergo nec leges Pontificis. Par enim, aut maior ratio de his, quia ad populos magis distantes feruntur: Maximè quod iuri ciuili standum est, quandò iure canonico contrarium staturum non est, arg. cap. 1. de noui op. nunciatio. vbi Innoc. III. ait: *Quia verò sicut leges non dedignantur sacros canones imitari: ita & sacrorum statuta canonum Principum constitutionibus adiuuantur,* & cap. si in adiutorium d. 10. Augustinus ait, *Si in adiutorium vestrum terreni imperij leges assumendas putatis, non reprehendimus: nam fecit hoc Paulus cùm aduersus iniuriosos Romanum ciuem se esse testatur.*

Secundò, quia Innocentius III. c. cum infirmitas de pœnit. & remissio. ait, *si quis autem medicorum, huius nostræ constititutionis, postquam per prælatos locorum fuerit publicata, tr#gressor extiterit,* &c. ergo etiam constitutio Papæ non ligat in diœcesibus, vbi promulgara non fuerit.

Tertiò, propterea in multis locis consilij Trident. leges non seruantur, quia ibi non fuerunt promulgatæ.

Quartò quin earum, imò iniustum est, vt lex irritans, verbi gratia, matrimonia, aliósve contractus, testamenta, legata, aliásque similes depositiones, aut electiones, præsentationes, &c. vim habeat in locis valdè distantibus à curia, vbi moraliter loquendo, nec per duos, nec per plures menses sciri potest, & sic multa eiusmodi acta erunt nulla, non sine magno detrimento multorum: ergo vel lex non erit iusta, vel non erit mens legislatoris obligare antequam in prouinciis illis remotis promulgetur. Quo argumento Molina contendere videtur etiam si velit, non posse Pontificem obligare, cum tanto detrimento, distantes quoad illum effectum irritationis: idem ait, quantum ad hoc quòd non admittatur excusatio ignorantiæ probabilis post duos menses à promulgatione facta in curia, & quamuis Sotus concedat Pontificem de plenitudine potestatis sic obligare posse: tamen de imperatore dicere videtur, vt exponit Vazquez suprà iure naturæ esse prohibitum, & impeditum, vt sic obligare non possit, & si maximè velit, ideóque Iustinianum authen. citata id statuisse quod lex naturæ omninò postulabat.

Secunda sententia est, leges Pontificias aliud non definientes saltem post duos menses à promulgatione in curia Romana omnes prouincias, & diœceses obligare, Ioann. Andr. in data libr. 6. decret. gloss. vlt. in verbo, anno. 4. & Pan. parum sibi constans cap. nouerit de sent. excom. numer. 3. Ioann. Monach. cap. generali de regul. iuris in 6. num. 13. Cardin. Alexandrin. c. 1. de postul. prælat. Cardin. Florentin. in proœm. Clementi. §. vniuersitati quæst. 4. Syluester verbo lex, quæst. 6. Rosel. num. 8. significat, Armilla ibi, num. 11. Sed expressé tenet Ludouicus Gomesius in proœmio re gul. Cancellariæ quæst. 2. §. Quartò pro ista lit. D. E. F. Hentic. Boic. & Ægid. Bellamera, cap. 2. de constitut. Paul. de Eleaz. in proœm. Clem. Nauarr. consil. 1. de constit. quæst. 4. numer. 19. & quæst. 9. nu. 33. Vazquez hic disp. 156. ca. 2. Valen. disp. 7. q. 5. punct. 5. quamuis de legibus Imperatoris, & Re-**[275]**gum sentiat cum Soto in singulis prouinciis esse promulgandas, & idem probabile putat de Pontificiis, Azor tom. 1. lib. 5. cap. 5. quæst. 3. Rodriguez tom. 1. regularium, quæst. 6. art. 3. in fine, Sayrus 3. thesauri cap. 5. num. 7. 9. & 11. Tepatus 1. variarum iuris titulo de legib. num. 4. cum Menochio 2. de arbitrar. casu 185. num. 8. & 10. Baldus consilio 10. Capella Tolosana decisio. 444. asserens regulas

Cancellariæ obligare degentes extra curiam, cum tamen extra eam non promulgentur. Nec obstat, quod suprà diximus, non esse verè leges, quia si mandata, quæ non sunt leges, possunt per solam promulgationem in Curia obligare quantumcunque remotos, à fortiori obligabunt leges. Hanc sententiam, factam esse communem meritò fassus fuit Molina.

In vtraque tamen sententia certum primò est, vt **[sect. 11]** lex aliquem obliget, non opus esse singulis esse denuntiatam, aut notam, vt apertè definitur cap. 1. de post. prælato. alioqui ferè nullus lege obligaretur, etiam si eam sciret esse latam, & in sua prouincia publicè promulgatam, quia semper dantur aliqui ignorantes, etiam inuincibiliter. Secundò est certum, quando lex est episcopi, vel alterius, cui vnica tantum prouincia subiecta est, sufficere publicatione# in illa, vt statim lex obliget, nisi aliud ipsa exprimat, nec oportere in singulis eius locis publicari; nam hiangustam habent iurisdictionem, & vnica publicatione in synodo, vel Ecclesia cathedrali notitia legis communiter deducitur statim ad omnes, ad quos spectat Sotus 1. iust. quæ. 1. art. 4. post 3. con. Syl. lex §. 12. Turrec. cap. in istis. d. 4. quæst. 3. super illa verba, leges instituuntur cùm promulgantur: Medi. quæst. 90. art. 4. con. 3. Nauar. consil. 1. de const. quæst. 4. num. 16. Sayrus 1. tomo, lib. 3. cap. 3. nume. 7. alios referens, Ioann. Andr. in proœm. Clementinarum, Pan. cap. 2. de constit. n. 7. Decius & Felin. apud Naua. n. citato, Sa ver. lex.

Tertiò, certum est, quando plura regna sunt sub eodem capite, non tamen efficiunt inter se vnum corpus, in quolibet eorum faciendam promulgatione#, vt lex valeat, Soto suprà §. ad hoc primum, & Med. assere#s esse communem quæst. 90. artic. 4. & alij Neoterici Theologi, quia vsu ita receptum est: quamuis credo cum nonnullis de potentia absoluta aliter posse fieri. Posset enim Rex Hispaniæ vna lege incuria ipsius promulgata velle astringere Neapolim, Siciliam, Castellam, Lusitaniam, &c. dato conuenienti modo, & tempore, vt ad omnium regnorum notitiam perueniret, & subditi tamquam trangressores non punirentur, quando ignorantia inuincibilis præsumi posset, neque contractus, & alia huiusmodi irritarentur cum communi Reip. detrimento: Probatur, quia nullo iure astringitur Rex ad faciendas plures publicationes, cùm vna pro omnibus, & singulis regnis sufficit, & multò magis fuisset olim licitum Imperatori, quia omnes prouinciæ ipsi subiectæ propter dependentiam à Romana vnum corpus politicum inter se videbantur efficere.

Quartò, certum quoque mihi videtur, quando leges sunt irritatori#, & si irritarent à promulgatione in curia facta, vel post duos me#ses sine promulgatione in singulis prouinciis, non forent vtiles, sed pernitiosæ Reip. vt posset contingere, non valere quantùm ad hunc effectum, nisi in singulis prouinciis promulgentur, vel alia via communiter sciantur: & similiter non valituras, si statim post duos menses à publicatione facta in Curia statuerent transgressores puniri, nulla admissa ignorantiæ probatione in prouinciis, vbi adhuc post illos duos menses præsumi posset, & similiter quando leges nullum præscriberent tempus, non haberent effectum irritandi, nec excluderent probationem ignorantiæ, donec sine communi detrimento irritatio, & negatio probationis ignorantiæ posset habere locum. Hoc solùm intendit Molina loco citato in 1. opinione, & tuentur etiam auctores secundæ sententiæ, in legibus irritatoriis, vt ait Rdorig. loco citato, art. 5. quia in legibus irritatoriis sæpe sequuntur grauia incommoda, nisi publicentur in singulis prouinciis: non verò in aliis legibus, si locus detur in foro externo ad probandam ignorantiam, quando earum transgressores punire iudices tentauerint, vel iudices instituantur à principibus, ne puniant transgressores, nisi post tempus in quo

ignorantia præsumi non possit. Rectè ergo Sotus supra affirmat, si Pontifex legem ferret, qua redderet inhabiles ad matrimonium cognatos intra quintum gradum, talem legem non habere effectum, nisi promulgetur in singulis prouinciis, modò tamen id intelligat respectu ignorantium: fieret enim iniuria multis virginibus, si lex in illis habitura esset effectum antequam moraliter loquendo ab illis posset sciri, qua ratione debuisset addere necessariam esse promulgationem, vel communem notitiam in singulis oppidis: nec satisfacit quod respondet Valentia disp. 7. quæst. 5. pu. 5. quæst. 2. priuata illa incommoda, quæ per accidens possunt ex eiusmodi legibus sequi, postponenda esse vtilitati communi, quam lex affert. Quoniam reuera in dicto casu non per accidens, sed sequuntur grauissima incomoda, & non est vtilitas communis, sed pernicies, si lex irritet matrimonia ante tempus, in quo commodè lex possit sciri, & incommoda præcaueri.

His ita constitutis, secunda opinio à nobis pro **[sect. 12]** posita probatur primò ex con. Pij IIII. super decla[1809]ratione temporis ad obseruanda decreta Conci lij Tridentini, incipiente, *Sicut ad sacrorum Conciliorum decreta,* &c. vbi cùm Pontifiex memorasset multos esse, qui dubitent, ex quo tempore cœperint decreta Tridentini, ad reformationem, & ius positiuum duntaxat spectantia, eos ad quos pertinent, obligare, Ait, *æquum nobis, & iustum est, prædicta decreta omnia ad dictam reformationem, iusque pofitiuum duntaxat spectantia, à Kalendis Maij proximi præteriti omnes obligare cœpisse. Neque post eam diem excusationem cuiuscúmque, quòd ea ignorauerint, admittendam,* &c. Cùm ergo Tridentinum, à Pio IIII. sub finem mensis Ian. anno do. 1564. confirmatum sit, & à *K*alen. Maij eiusdem anni omnes obligauerit, vt liquet ex allegata constitutione, & ex data confirmationis Concilij ab eodem Piò IIII. factæ; nulla mentione de promulgatione in prouinciis facta, vel facienda, quæ intrà tres menses qui inter confirmationem, & promulgationem Concilij, & Kalen. Maij intercedunt, ex natura rei fieri nulla ratione potuit, vt Indiarum, & aliarum remotissimarum regionum ab vrbe distantiam consideranti innotesceret, efficitur, vt auctore Pio IIII. satis sit promulgatio Romæ facta, vt leges Pontificiæ obligent. Tum vel maximè, quòd ipse Pius IIII. in bulla confirmationis Concilij postqu# in Basilica Vaticana Principis Apostolorum, & in Ecclefia Lateranensi, tunc cùm in eis populus, vt **[276]** Missarum solemniis intersit, congregari solet palam, & clara voce literas Concilij confirmationis recitaret, & ad valuas earum Ecclesiarum, itemque Cancellariæ Apostolicæ, & in loco solito Campi Floræ affigi, ibique, vt legi, & omnibus innotescere possent, aliquantisper relinqui præcepisset in hæc verba Pontifex, ait, *cùm autem inde amouebuntur relictis de more ibidem exemplis, in alma vrbe, ad impressionem tradantur: quò commodiùs per christiani nominis prouincias, & regna diuulgari possint.*

Secundò, quia stylo, & consuetudine Ecclesiæ, curiæq#ue Romanæ sententia hæc confirmata est, vt testatur Nauarrus illa quæst. 4. num. 19. & Ioannes And. suprà dicit, tempore Nicolai III. irritatam fuisse constitutionem cuiusdam Episcopi, quia non seruauerat decretalem cupientes de electione lib. 6. quæ ab eodem Nicolao III. lata, ante duos tantùm menses, fuerat publicata Romæ, vt credendum est, quamuis Ioan. And. non explicauerit, & Bulla, quæ in die Domini singulis annis Romæ promulgatur, aliæq#ue plures constitutiones, quæ corpori Iuris Canonici insertæ non sunt, apud omnes Christianos vigent, quamuis Romæ tantùm sint promulgatæ: idem est de regulis Cancellariæ, qu# ad summum dici possunt Romæ promulgatæ. Nec tutum videtur dicere, leges, quæ Romæ tantùm sunt promulgatæ, si in singulis prouinciis seruantur, non id

esse, quia ibi verè obligant, sed quia falsò homines putant, vel esse in prouinciis promulgatas, vel vt obligent singulas prouincias, non requiri, vt in illis publicatæ sint. Vnde Molina cum Panor. & Ioan. Andrea docet, leges insertas corpori iuris Canonici, aut ciuilis, quo vtuntur prouinciæ, quod addiscitur in vniuersitatibus, obligare sine alia promulgatione in prouinciis, quia est virtualis promulgatio in ipsis, licet si Romæ nouum aliquod Corpus iuris de nouo ederetur, non obligaret in prouinciis etiam post duos menses à publicatione Romæ facta, antequàm communiter in ipsis prouinciis notitia ipsius haberetur: concedit etiam Moli. Pontificem posse leges condere, quæ sine publicatione in singulis prouinciis eas astringant, circa beneficia, & alia, quorum habet dominium, vel plenam administrationem.

Tertiò, quia leges latæ à Principe politico, cui vna tantùm Resp. perfecta, seu regnum subiectum est, vnam tantùm, vt obligent, promulgationem in curia regia factam exposcunt: ergo cùm omnes Christiani in vnam Remp. Christianam perfectam, & Christi regnum constituant Pontifici subiectum, efficitur, vt leges ab eo vt Pontifice latæ vnam tantum promulgationem in curia Romana factam exposcant.

Quartò, quia cum Pontificibus expedire videtur, vt constitutiones promulgentur in singulis prouinciis seu diæcesibus, id speciatim decernunt, vt constat ex Trid. sect. 24. cap. 1. de reform. matrimonij: & ex dict. cap. cùm infirmitas, & ex omnibus constitutionibus Sixti V. de celebratione diuersorum sanctorum: ergo cùm eam publicationem omittunt, non iubentes vt fiat, signum est, eosdem Pontifices velle, vt facta Romæ promulgatione nulla alia opus sit, vt eius leges in singulis prouinciis obligent.

Quintò, quia publicatio in singulis prouinciis non requiritur iure naturæ, nec verò iure Pontificio: quia nullibi extat tale ius, nec denique ex consuetudine & stylo curi#: quia hæc potiùs sunt in contrarium, vt ostendimus: ergo nullo iure requiritur.

Ad primum ergo argumentum primæ opinio **[sect. 13]** nis respondeo, constare ex Pontificum declaratione, & stylo curiæ Roman#, & totiùs Ecclesiæ consuetudine, vt leges Pontificiæ obligent, satis esse in curia promulgari, nisi cum speciatim aliàs promulgationes faciendas Pontifices ipsi decernunt, vel ipsa natura poscit. Quare opus non est, vt hac in parte ad ius ciuile recurramus: neque illud in rebus merè Ecclesiasticis est seruandum deficiente iure Canonico, sed in temporalibus, in quibus tantùm disponere potest imperando prouinciis sibi subiectis, & non aliis, quæ eius legibus non gubernantur. Vnde non est verum quod dicit Nauarr. standо in solo iure scripto veram esse priorem sententiam, sed illi esse derogatum vsu, & consuetudine: quia iudices curiæ Romanæ sententias pronuntiant iuxta leges, quæ in prouinciis publicatæ non sunt: & regulis cancellariæ vtuntur Romæ tantùm promulgatis.

Ad secundum Nauarrus illa quæst. 4. num. 21. respondet, duo esse, quæ in illo cap. cùm infirmitas à Pontifice definiuntur: primum, vt medicus corporalis ante omnia moneat infirmum, vt spiritualem medicum accersat, & quoad hoc, inquit Nauarrus, lex non requirit promulgationem, eam scilicet, quam per prælatos fieri debere Pontifex decernit. Alterum esse, vt si medicus prædictæ constitutionis, postquam per prælatos locorum fuerit publicata, transgressor extiterit, arceatur ab ingressu Ecclesiæ, donec pro huiusmodi transgressione satisfecerit competenter: & ita ait Nauarrus suprà, solùm ad incurrendam hanc pœnam requirit lex illam publicationem, quam non incurrisset, nisi hoc specialiter cautum fuisset: quæ doctrina Nauarri vera est, & ex ea potiùs colligitur nostra sententia, vt suprà collegimus.

Ad tertium respondeo, non obseruantes decreta Tridentini, ea solùm ratione à mortali excusari, quòd in nonnullis prouinciis, quæ ad reformationem, & ius positiuum spectant, recepta non sunt: vt testatur Nauarrus suprà quæst. 8. num. 32. Azor suprà, & alij: nam vt inferiùs ostendemus, leges promulgatæ, si non acceptentur ab eis, ad quos pertinent, vim non habent. Non tamen intelligas, numquam legem recipi in prouinciis, in quibus non promulgatur, quin verum oppositum quotidie cernimus.

Ad quartum respondeo, non esse durum, vt post elapsum tempus à promulgatione Romæ facta, quod arbitrio prudentis satis esse iudicabitur, vt constitutio extra Romam existentibus innotescat, ipsos constitutio ita constringat, vt excusatio communiter non admittatur, quòd eam ignorauerint: vt liquet ex Pio IIII. suprà. Hoc enim ad optim# Reip. gubernationem, & ad legum obseruationem conducit. Qua fortè de causa l. 2. tit. 1. lib. 2. nouæ compil. statutum est, vt qui reipsa legis transgressor est, legis ignoratione à culpa excusari non possit. Quamuis in interiori animi foro etiam post multos annos ignorantia muincibilis, & inculpabilis dari possit. Sed ignorantia crassa, & supina à peccato non excusat cap. vt animarum, de consti. in 6. quæ autem ignorantia sit talis, explicat glos. ibi, & colligitur ex cap. 1. de postul. præla. §. verum.

[277] Sed aduertendum est, quando lex ipsa, vt valeat in aliqua prouincia, Ecclesia, vel parochia, exigit ibidem publicari, aut promulgari, vim non habere, etiamsi in curia promulgata sit, vnde Palacius 4. dist. 29. disp. 1. versic. iam verò istis exploratis, & alij, quos refert, & sequitur Sanchez tom. 1. de matrim. disp. 18. quæst. 5. docent captiuos viuentes apud infideles, matrimonium verum efficere, etiamsi clandestinè contrahant, quia ibi non est promulgatum decretum Trid. sess. 24. decret. de reform. cap. 1. quod tamen non valere, nisi post dies triginta à publicatione in singulis parochiis decernit ipsum Concilium, & Vazquez 1. 2. tom. 2. disp. 156. cap. 1. num. 2. ait illud decretum in Germania vim irritandi non habere, quia ibi promulgatum non est.

Aduerte etiam solùm non esse locutum consequenter, cùm dixit, Regem, vel Imperatorem non posse vnica promulgatione in curia omnes prouincias sibi subiectas obligare; secus Pontificem, si vellet. Nam eadem ratio est de his omnibus, vt docet Vazquez disp. 156. cap. 2. ergo idem de omnibus dicendum est. Antecedens patet, quia etiam prouinciæ subiectæ Imperatori vnum corpus politicum efficiebant, & ante, & post diuisionem Imperij, & quando Roma erar imperij caput, & postquam tradita est Pontifici Romano: semper enim prouinciæ, qu# erant sub vno Imperatore, vnum corpus efficiebant, licet non efficerent vnum corpus politicum, possunt à communi principe obligari vna communi lege vbicumque promulgata, modò ad eorum notitiam deducatur, certè non video, cur non, nisi Rex à Rep cùm ea conditione regnum, & potestatem legislatiuam accepisset, vt leges eius vim non haberent, nisi in illa seu intra illam promulgatæ essent.

SECTIO III. *An quando lex tempus non designat, statim obliget scientes: an verò solùm post lapsum duorum mensium à publicatione.*

STatim obligare tenet glos. cap. 2. seu, **[sect. 15]** hoc consultissimo: verbo, hactenus,[1810] de reb. Eccles. non alien. in 6. & ca.[1811] cùm singula, verbo, *peruenit,* de præbendis 16. li. 6. (Nec oppositum docet super data Sexti, nec cap. 2. de const.) Pan. 1. n. 11. de post.

præl. & c. 2. nu. 7. §. sed disceptatio, de constit. Felinus nu. 7. §. *Secundò limita,* Bart. auth. vt factæ nouæ consti. c. 1. nu. 6. colla. 5. & l. omnes populi, q. 3. ff. de iust. & iure, Gigas addit. ad Decium c. 2. de const. vers. sustentabilis, vbi communem opinionem esse testatur. Molina ait, esse communiorem, tom. 2. de iust. tract. 2. disput. 395. §. *vnum in complementum,* vbi eandem tenet, & Syl. verbo lex. q. 6. pronuntiato 3. Angel. q. 12. Rosel. n. 7. Armil. verb. constitutio nu. 8. Castro. 1. de lege pœnali c. 1. in fine, Viguer. in instit. cap. 15. in prin. & Moderni Papienses de constit. c. 2. Feli. consil. 211. col. penult. vt citat Decius, de constit. c. 2. n. 16. in 1. lectuta. Pro hac etiam adducitur Ripa, Rub. de const. n. 47. Bald. Perusinus tract. de statutis §. ignorantia n. 2. Habetur tom. 2. tractatum fol. 86. Multos alios pro hac sententia allegat Anto. Gab. tom. 2. commun. opin. lib. 6. titu. de legib. con. 4. vt retulimus sect. 1. & idem tenet ipse quoad irritatione# actus, licet non quoad pœnam. Eandem sententiam tenet Imola cap. 2. de consti. apud Nauarrum cons. 1. de const. num. 17. Sotus 1. iust. quæst. 1. art. 4. con. 3. Rodriguez, tom. 1. regular. quæst. 6. art. 4. Sayrus, tom. 2. sum. lib. 4. cap. 5. num. 10. Bonif. à Vitalinis in proœm. Clementin. §. nunc igitur à numer. 41. Philippus Francus super data Sexti sub finem, seu num. 11. quos duos citat Nauarrus cons. 1. de con. quæst. 4. num. 17. Hanc etiam sententiam probabiliorem putat Azor tom. 1. libr. 5. cap. 3. quæst. 8. eandem tenet glossa cap. fin. ne clerici vel monachi, verbo, mensium, licet verbo, spacium, secundam opinionem insinuet.

Suadetur primò ex cap. 1. de concess. præben. lib. 6. verbo, neque obstaret, vbi clarè hanc sententiam innuit textus, qui est quasi expositio authentici citati, & eidem textui innititur Molina cùm Barthol. auth. citato, & cum illa glossa de reb. Eccles. non alien.

Secundò, probat Molina ex bulla Pij IIII. circa declarationem temporis, in quo decreta Concilij Tridentini obligare cœperunt, dum ait, *à publicatione Concilij facta Romæ, cœpisse ibi decreta seruari.*

Tertiò probatur, quia Romæ transgredientes legem Pontificiam puniuntur, licet duo menses à promulgatione elapsi non sint, vt testatur Nauarrus, consil. 1. de constit. quæst. 14. num. 18. in prin. vbi Nauarrus putat, ex consuetudine, & stylo vrbis Romæ, hanc sententiam esse veram, saltem quoad Vrbicolas, & in foro externo, vt posteà latiùs referam: quia legem ipsam præsumuntur scire: ergo statim obligat scientes.

Quartò, quia Innocentius III. cap. 1. de postul. præl. ait, vt quis teneatur lege, satis est, si sciat, esse solemniter editam, aut publicè promulgatam.

Quintò, quia frustrà expectatur euentus, cuius nullus est effectus c. cùm contingat, de offic. Iudi. deleg. & eum, qui certus est, certiorari vlteriùs non oportet, c. eum qui, de reg. iur. in 6. sed illi duo menses solùm conceduntur, vt lex sciatur: ergo si ab aliquo ante lapsum eorum sciatur, obligabit illum.

Sextò, quia pœnæ aduersus scientes paratæ sunt, l. fin. ff. de decretis ab ordine faciendis. Alij tenent, ante illos duos menses legem illam **[sect. 16]** non obligare scientes, Anton. de Butrio cap. 2. de[1812] const. quem ibi citat, & sequitur Decius in 1. le[1813]ctura num. 16. aliàs 41. & cap. 1. de postul. præl. num 19. aliàs 32. Valen. hîc disp. 7. quæst. 5. pu. 5. quæst. 3. in fine explicans, in neutro foro antea obligare: idem tenet And. ab Exea cap. 2. de const. num. vlt. Collectar. cap. quoniam, de Simon. num. 3. Turrec. cap. 4. *§.* leges d. 4. Tabienna verbo, lex num. 25. & verbo. constitutio num. 1. Quidam pro hac sententia citant Imolam cap. 2. de constit. Sed iam vidimus Imolamà Nauarr. pro contraria allegari. Pro hac tamen Nauarrus citat Paulum de Eleaza impugnatum

à Bonifacio de Vitalinis suprà. Emanuel Sa eam tenet verbo, lex, & multi Iuniores Theologi in præsenti loco, Nauarrus in summa latina cap. 23. num. 44. sed posteà consil. 1. de const. quæst. 4. num. 17. & 18. dixit hanc partem. quam ipse olim tenuit, solo iure scripto attento veriorem videri propter ea, quibus postea illam confirmabimus, tamen de consuetudine, & stylo videri in vrbe seruari, vt transgredientes legem **[278]** Papæ publicatam, etiam ante duos menses puniantur, non solùm, qui confitentur, vel proban[1814]tur sciuisse illius promulgationem, sed etiam eum, qui non probat, iustè eam ignorasse, pr#supponendo, quòd præsumitur scire. Quæ consuetudo, inquit, & stylus restringi fortè posset ad forum tantùm exteriùs, & vrbicolas. Fauet Azor illa quæst. 8. quatenus dicit, priorem sententiam, quæ est communis apud iudices, plurimùm valere: vnde in foro externo, vt notauit Nauarr. consuetudine receptum est, præsertim Romæ, vt omnes contra legem promulgatam ante lapsum duorum mensium puniantur, nisi iustam suæ ignorantiæ excusationem habeant, quare secundùm Nauarr. siquis contra legem, quæ, nullum tempus pr#scripsit; ante duos menses excederet taxationem pretij, non tenerentur in foro conscientiæ excessum restituere, sed in foro externo compelli possit, & compelleretur. Addit Azor sententiam Nauarri in foro conscientiæ tutam: & valde probabilem esse, nam & Imola, & Francus suprà, dicunt secundum iura posse defendi: quamuis, vt diximus, Azor oppositam sententiam probabiliorem puter.

Hæc autem secunda sententia, pro qua etiam **[sect. 17]** citatur Henricus tract. de synod. ar. 2. nu. 69. Sua[1815]detur primò ex auth. vt factæ nouæ constitutiones, vbi in rubro, & nigro apertè dicitur constitutiones non valere, nec tractari, nisi post duos menses à promulgatione, & loquitur sine vlla restrictione: ergo etiam apud scientes non valent, quia vbi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, l. non distinguendum. ff. de arbitris. Secundò, quia lex, in qua expressum est tempus post quod obligare incipiat, neque scientes antea obligat, quod in omnium opinione esse verum, & affirmari à Nauarro, ead. quæst. num. 19. ait Azor illa quæst. 8. consentit Rodriguez illa, quæst. 6. art. 4. docens leges, quæ tempus præscribunt ante lapsum illius in nullo foro obligari, & ideo reprehendens aliquos affirmantes, bullam Clementis VIII. de largitione munerum. obligasse scientes illà, ante lapsum duorum mensium. Sed idem est tempus designari in lege aliqua, & designari in alia vniuersali, & generali, qualis est authenticum citatum: ergo, ex vi illius authentici fit, vt nulla lex indefinitè loquens obliget ante lapsum duorum mensium, etiam eos qui illam sciant. Confirmatur, quia nullus affirmabit decretum Tridentinum irritans matrimonia cl#destina valere apud scientes ante lapsum triginta dierum à publicatione in parochia, & si obligaret tunc scientes; etiam obligaret ignorantes: nam ab annullatione actus non excusat ignorantia legis irritantis, vt docet Sanchez, tom. 1. de matrim. disp. 19. num. 10. ergo similiter per leges indefinitè loquentes, nullus obligabitur ante lapsum duorum mensium, qui lege generali pro singulis legibus tempus non designantibus præscriptus est.

Tertiò, alioqui nullum esset discrimen inter leges supremi principis, & aliorum inferiorum: nam secundum aduersarios, omnis lex indefinitè loquens, à die promulgationis abligat scientes, nulla autem etiam inferiorum ligat ignorantes, quod vltimum patet ex cap. 2. de constit. libr. 6. & l. fin. ff. de decretis ab ordine faciendis, & cap. fin. qui testimonium accus. possunt, ex quo etiam patet, etiam post duos menses allegari ignorantiam posse, & ita docet Pan. cap. 2. de const. num. 9. Felin. num. 10. Syl. verbo lex, quæst. 6.

semper ergo potest ignorantia allegari, nisi specialiter sit prohibitum, vt à Pio IIII, circa obseruationem Tridentini.

Quartò, quia causa quare datur dilatio duorum mensium, non solùm est, vt ignorantes non ligentur, sed etiam, vt lex omnes simul incipiat obligare, & ita tollatur omnis confusio, rixa, & imparitas subditorum, dum alij ante alios ligantur, vt notat Nauarrus, sed hæ rationes procedunt in scientibus: ergo etiam scientes ante lapsum duorum mensium non obligantur.

Tene#do hanc sententiam sic occurres argumentis **[sect. 18]** prioris. Ad primum resp. quod tex. ille ait c#stitutio[1816]nes obligare omnes ad quorum notitiam peruenerint, intelligitur post duos menses à publicatione. Ad secundum resp. etiam Conc. non obligasse Romæ, nisi post duos me#ses à publicatione, & per eadem responderi potest ad cap. 1. de postul. prælat. vbi dicitur, teneri lege eos, qui sciunt esse solemniter editam, aut publicè promulgatam, sic explicat Decius cap. 2. de constitutionib. nu. 16. in 1. lectura. Ad tertium respondet Nauarrus, vt retulimus, consuetudinem, & stylum memoratum restringi fortè posse ad forum exterius, & vrbicolas. Sed vtramque restrictionem meritò impugnant aliqui Theologi auctores secundæ sententiæ: quia forum exterius iniustè puniret eos, qui eo tempote leges violarent, si scirent in ea re non peccare: pœna enim non ponitur, nec debet infligi, nifi propter culpam saltem præsumptam, præsertim si esset pœna capitis, mutilationis, exilij, excommunicationis: vel aliæ similes, quæ non possunt, nisi pro grauibus peccatis imponi: ergo illa distinctio de foro interno, & externo, hac in parte nullius momenti est. Distinctio etiam de vrbicolis, & aliis facilè reiicitur, tum quia re vera extra vrbem eadem est consuetudo. Nec est cur Romæ publicata lex ante duos menses obliget scientes, & irritet eorum contractus (si est irritatiua) non verò publicata in aliis ciuitatibus extra vrbem. Vnde alij respondent, voluntatem Pontificis esse, vt Romæ obliget statim, non verò extra, nisi post duos me#ses: sed vnde constat de tali voluntate? melius alij respondent cùm Azor suprà, Iudices Romæ, & aliis locis punite ante duos menses, eos, qui notitiam legis iam habent, quia sequuntur priore# sententiam, quæ communior est: subditos verò posse tuta conscientia sequi oppositam, quia probabilis est, sed caueant pœnas à iudicibus infligendas. Mirum tamen est, si opinio secunda probabilis est, nullum iudicem ipsam sequi, nec leue argume#tum est, pro priori sententia esse omnium iudic.

Ad quartum iam dictum est post solutionem argumenti. Ad quintum respondet Nauarr. non dari duos illos menses, vt lex sciatur vb vno, vel ab altero, sed communiter ab omnibus, & interim non vult princeps obligare, vt omnes simul obligare incipiat, nec sit imparitas, & inæqualitas inter subditos, nec sint lites, & rixæ, quæ forent, si etiam illo tempore scientes obligarentur: essent enim puniendi nisi præsumeretur, aut etiam probaretur ignorantia inuincibilis, & inculpabilis, & alioqui etiam quando leges ipsæ sibi designant tempus, post quod obligare incipiant scientes, obligabunt ante lapsum illius temporis: quod nemo concedit, quem viderim. Ad sextum respondeo, pœnas esse paratas aduersus eos, qui scienter legem violant: non tamen esse legis violatorem, qui illis duobus **[279]** mensibus induciarum, quos dat lex alia generalis, & vniuersalis pro omnibus legibus omittit id, quod pro seque#ti tempore est præceptum, vel facit id quod pro sequenti tantò tempore est prohibitum.

Ego sanè, si esset aliqua lex vniuersalis, quæ **[sect. 19]** concederet duos induciarum menses pro omni[1817]bus aliis non exprimentibus tempus, à quo obligare inciperent, libenter

amplecterer hanc sententiam: cæterùm nullam video legem, qu# ita generaliter statuat. Nam authenticum illud vt factæ nouæ constitutiones, non habet locum nisi in terris, quæ legibus Imperij gubernantur, quare in Gallia, Hispania, & aliis multis terris locum non habet, quia vt suprà vidimus, in illis non seruatur ius Imperiale, neque Romæ vim habent in temporalibus, nisi Pontifex id velit: in rebus autem spiritualibus nullibi seruari debet, nisi specialiter id decernant Pontifices, & alii, qui leges Ecclesiasticas condere possunt, nec ego inuenio generalem legem scriptam, nec consuetudinem, vt in omnibus legibus Pontificiis non præfinientibus tempus, duo menses induciarum concessi intelligantur: & alioqui in aliquibus legibus Pontificiis, non esset expressum, cùm iam intelligeretur, quod tamen est falsum: nam in cap. fin. ne clerici vel monachi refertur constitutio Alex. III. in Concil. Turon. facta, qua statutum erat, vt nisi religiosi exeuntes de claustris ad audiendas leges, vel physicas intra duorum mensium spacium ad claustrum redirent, essent excommunicati, & confirmatur ab Honorio III. qui etiam in cap. nouerit, de sent. excom. excommunicat eos, qui de cætero seruare fecerint statuta edita, constitutiones, & consuetudines inductas contra libertatem Ecclesiæ nisi ea de capitularibus suis intra duos menses post huiusmodi sententiæ publicationem fecerint amoueri: aliquando verò, vnus tantum mensis induciarum datur, cap. cum singula, de p#bendis lib. 6. & in Tridentino Concilio sess. 24. de reform. matrim. cap. 1. aliquando verò dicit, ex tunc, seu de cætero, vt Ioann. XXII. in proœmio clementinarum in fine, in cap. autem 1. §. nec obstat de concessione pr#b. in 6. pro certo constituitur, quod lex, constitutio, vel mandatum, nullos adstringit, nisi postquam ad notitiam pernenerit eorundem, aut nisi post tempus, infra quod ignorare minimè debuissent: quod quidem tempus esse duorum mensium à die publicationis docet glossa ibi, verbo post tempus, & communiter certè in loco, vbi publicatur lex, vel in circ#uicinis ita continget, sed in remotioribus minimè, vnde atte#denda est dist#tia locor#, & qualitas negotij, & modus publicationis aliæ, que circunstantiæ ad præsumendam vel non præsumend# ignorantiam probabile#, scientes verò à puncto publicationis, nisi paruerint, peccabunt, & si lex sit irritans, acta eorum erunt irrita, nisi ita irritari iniustum esset: male ergo glossa cap. fin. ne clerici, vel monachi verbo spacium, & alij multi authenticum illud Iustiniani accommodant legibus Ecclesiasticis, nisi intelligant per modum exempli; quod meritò imitantur aliquando Pontifices, dando duos induciarum menses, quos etiam ad præsumendam, vel non præsumendam ignorantiam in prouincia, vbi publicatio facta est, communiter expediet obseruari, & hoc credo voluisse auctores primæ opinionis, quibus acquiesco quantùm ad leges Pontificias, vel Conciliorum generalium, non definientes tempus, in quo obligare incipiant, & qu#tùm ad leges aliorum Principum, aut Regum, qui non gubernant, nec gubernantur legibus imperialibus, vnde in Lusitania, 1. ordina. tit. 2. §. 10. generaliter statutum fertur, vt lex promulgata in curia incipiat ibi obligare post 6. dies: in toto autem regno, post tres menses, non post duos. Cæterùm quantum ad leges editas ab ipso Imperatore, de quibus loquitur authenticum supradictum Iustiniani, censeo non obligare scientes ante duos menses elapsos à publicatione in singulis prouinciis. Quæ autem sint leges, de quibus illud authe#ticum loquitur, non facilè intelligitur: nam in illis verbis, *constitutiones nostras, quæ pro testamentis sunt,* & in illis, *si scripta fuerit huiusmodi lex,* planè videtur loqui tantùm de legibus testamentorum à se editis, vel etiam edendis: ibi tamen glos. in verbo huiusmodi ait, sed nunquid idem in aliis? Dico quod sic, vt patet ex rubrica in principio, cuius verba sunt generalia: & ita hoc intellige generaliter,

vt ff. de aur. & arge#. leg. l. species, & ff. de iur. & facti ignor. l. penul. & fin. sed contrà, vt suprà, vt in priuatis dom. in fin. vbi dicitur, quòd intra tres menses, sed illud speciale, vt ibi dixi. Item contrà infrà, vt neque miles, neque fœmina §. sint igitur, sed illud speciale similiter: hoc autem generale. Hæc glossa, cui consonant Bartolus, & alij ibi, & Bald. l. leges sacratissimæ C. de legibus, & passim doctores, quorum sententiæ fauent illa verba eiusdem authentici, *Si verò nondum hactenus in omnibus prouinciis destinata est velociter, & eam, & alias, quæ forté non missæ sunt adhuc, aut etiam postea comitante Deo, à nobis faciendas mitti nunc, vel mittendas esse,* sed certè hæc verba solùm suadent regulam traditam in dicto authentico circa leges de testamentis factas, vel faciendas à Iustiniano, seruandam esse, & sic possent limitari verba generalia rubricæ.

Quidquid autem sit de legibus Imperialibus, **[sect. 20]** tamen in Pontificiis firmissimè teneo regulam[1818] illam seruandam non esse. Confirmatur: nam illud authenticum in legibus Pontificiis locum non habet, quoad promulgationem in singulis prouinciis; ergo neque quoad inducias duotum mensium. Antecedens patet ex dictis præcedenti sectione: consequens verè ex paritate rationis.

Nostræ sententiæ partim consentit Turrec. ca. in istis d. 4. §. leges instituuntur artic. 3. vbi cum Hostiensi in sum. & Ioann. Andr. cap. 2. de const. ait de lege, siue constitutione duplicitet loqui possumus, aut de lege declaratoria veteris iuris, aut de lege promulgatoria noui iuris: si primo modo, statim, & in contine#ti ligat: quia talis etiam trahitur ad præterita, c. fin. de const. & facit ca. cum in cunctis *§.* inferiora de elect. Si secundo modo, adhuc dupliciter. Aut loquitur de lege principis, puta Papæ, vel Imperatoris, aut de lege inferiorum: si de lege principis, tunc aut apparet de voluntate principis, quòd post ipsius promulgatione# liget, vt quia interponit decretum irritans, quod statim ligat à tempore promulgationis, etiam ignorantes, saltem quantum ad hoc, vt facta in contrarium non valeant, vt patet cap. dudum, & cap. quodam de pr#b. in 6. licet quoad pœnam non ligaret, quia absurdum est ignorantes ad pœnam obligari, vt per gloss. Clem. 2. de hæret, & cap. 2. de constit. Aut non apparet, hoc fuisse de voluntare principis: & tunc vel in ipsa constitutione addit certum tempus post cuius lapsum habeat ligare, aut non, **[280]** si sic, tunc habet ligare post illud tempus, & ante non, sic intelligendum videtur cap. cùm infirmitas, de pœnit. & remiss. & cap. cùm singula, de præb. in 6. Aut non inseritur certum tempus, & tunc aut lex in nullius præiudicium procedit, sed æquè prodest scienti, & ignoranti, vt quia irrogat priuilegium, & fauorem, & tunc statim ligat, vt C. de decution. l. penul. arg. cap. quia cunctis §. nec obstaret, de concess. præb. in 6. cum ibi notatis. Aut lex siue constitutio potest afferre alicui præiudicium siue pœnam, sicut sunt leges pœnales, & tunc si quæratur, an infrà duos menses computandos à à tempore publicationis generaliter factæ in consistorio arctent: respondeo quod non, licet habeatur antè notitia de ea, vt puta quia audita fuerit promulgatio in consistorio, & hoc satis probatur in auth. vt factæ nouæ constitutiones, &c. quia beneficium iuris non est auferendum d. 8. de his. ff. de re iudic. l. 4. §. si quis condemnatus, cap. indultum de regul. iur. lib. 6. & hoc tenet Antonius de Butrio per authenticum citatum, & cap. Aut queri[1819]tur, an liget post duos menses à tempore publicationis, & respondeo indistinctè, quod sic ex eodem authentico: fallit tamen hoc in casu, in quo quis dilucidè probaret ignorantiam suam, puta per testes idoneos, & alia legitima documenta, quòd à tempore dictæ constitutionis semper fuerit furiosus, vel mente captus, vel pupillus non doli capax, aut in eremo, sylua, vel carcere, vbi non erat conuersatio hominum. Lex autem, quæ præcipit vetera iura seruari

sine additione tamen alicuius pœnæ, statim à publicatione ligat, vt ait Ioannes Andreas in proœm. Clemen. vt cap. 1. de ætate, & qualit. ord. & cap. 1. de offi. ord. Lex autem inferiorum, vt puta capitulorum, & vniuersitatum dicitur statim à promulgatione ligare secundum Host. nisi fortè absentes, & ignorantes, quibus dicit Hostien. *tempus non dabo, nec limitabo, sed iudicis arbitrio relinquo,* arg. de eo, qui mittitur in posses. cap. fin. hoc etiam voluit Ioan. Andr. in data Sexti & Bart. l. leges C. de legib. Hoc autem dicit Henricus Boycus intelligendum esse, quando in constitutione ipsa non additur certum tempus, post cuius lapsum habeat ligare, aliàs secus, vt dictum est, in constitutionibus principis, & hoc est arbitrandum considerata lorum distantia, vt cap. cupientes, de elect. in 6. Ratio huius discriminis, vt dicit Hostiensis tit. de const. est, quia lex principis generalis[1820] est, & omnes ligat, cap. 1. & cap. fin. de const. ideò cum diffusa sit sua iurisdictio, & difficilior publicatio, duo menses statuuntur ad tollendam ignorantiam subditorum: inferiorum autem lex non omnes adstringit, quia extra territorium non extenditur l. fi. ff. de iurisd. omn. iud. cap. fin. & quia sententia à non iudice non ligat, &c. cap. ad nostram de consuetudine, ideò minus tempus datur, sed quia inferiorum iurisdictio, aliquando plus, aliquando minùs protenditur, limitari non potuit ipsum tempus. Hactenus Turrecremata, ex quo habemus multas leges, & constitutiones obligantes statim à publicatione, quamuis sine temporis definitione latæ sint: eadem autem ratio est de aliis: ergo idem de illis dicendum est.

Et certè illa ratio discriminis inter leges Prin **[sect. 21]** cipis, & leges inferiorum parui momenti est, quia in prouincia, vbi lex Principis publicata est, statim scitur: quorsum ergo expectandi erunt ibi duo menses, qui non expectantur in constitutionibus inferiorum? sed qui magis nobis fauet, & optimè attigit punctum huius difficultatis, & egregiam tradidit eius resolutionem, est Vazquez disp. 158. ca. 3. vbi ait, *Auctores citati cap. 1. pro priori sententia tam de legibus Pontificiis, quàm ciuilibus indiscriminatim asserunt, post duos menses à tempore promulgationis obligare, non ante: nobis tamen aliter videtur, & quidem quod spectat ad regna, & principatus subditos imperio, idem omninò in omnibus legibus testamentorum debet obseruari, nisi forsan consuetudine contrarium fuerit receptum. De legibus verò quibuscumque aliorum regno*[1821]*rum, quæ non subduntur imperio, & de Pontificiis existimo, nullum tempus requiri, vt incipiant obligare, quia nulla lege ita statuitur: illud enim authenticum non obligat Pontifices, nec alios Reges non subditos imperio: tum etiam quia consuetudine receptum non est. Quod saltem de legibus Pontificiis, & nostri regni affirmare ausim.* Quod verò adducitur ex cap. nouerit de sen. excom. nullius momenti est: ibi enim non decernitur, nullam legem Pontificiam obligare ante duos menses post promulgationem: sed Pontifex assignat ibi duos menses, pro monitione, vt qui fecerint statuta contra libertatem Ecclesiasticam, illa reuocent intra duos menses, alioqui excommunicationi subiaceant. Hinc autem friuolum est colligere, necessarios esse duos menses post promulgationem, vt lex obligare incipiat: sunt tamen aliquæ leges, quæ ex voluntate principis, vel Pontificis non incipiunt habere vim legis, nisi post certum tempus à promulgatione. Hoc autem pendet à voluntate legislatoris. Quantum verò temporis requiratur, vt in foro externo ignorantia præsumatur in subditis culpabilis: tractat Felin. cap. cognoscentes seu 2. de const. nu. 7. Quod autem attinet ad forum conscientiæ, de quo disputamus, certum est, post multum tempus à promulgatione facta posse accidere ignor#tiam inuincibilem in subditis. Qua verò ratione dignosci debeat, diximus disp. 123. cap. 2. Hæc Vazquez: male ergo glos. in data Sexti verbo anno 4. &

cap. proposuisti verbo non probatur, Syluest. verbo lex quæst. 6. Anto. Decius, Paul. Panor. Felin. & alij cap. 2. de const. Valen. hic disp. 6. quæst. 5. punct. 5. quæst. 2. Moli. tract. 2. iust. disp. 395. Nauarr. consil. 1. de const. quæst. 4. num. 17. Syluest. verbo lex qu. 6. Sotus 1. iust. quæst. 1. art. 4. & alij communiter authen. illud aliquomodo exte#dunt ad omnes leges ciuiles principum, si vera est doctrina Vazquez, cui quantum attinet ad hoc, quòd ignorantia etiam post duos menses allegari possit, concinit Turrec. cum aliis suprà, & alij, quos retuli in 3. probatione 2. opinio. idem tenet Castro 1. de lege pœn. ca. 1. in fine. Viguer. in institu. cap. 15. in princ. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 3. quæst. 9. cum Panor. cap. 2. de consti. num. 9. vide cap. proposuisti dist. 82. & cap. quod dicitis dist. 16. Præterea quòd in inferioribus Papa, vel Imperatore constitutio obliget scientes ante lapsum duorum mensium, etiam docet Sa verbo lex, Sotus 1. iust. quæst. 1. art. 4. Syluest. lex quæst. 6. pronuntiato. 3. alios referens, vt & Turrecrem. suprà, Nauar. in sum. lat. cap. 23. nu. 44. Decius cum aliis cap. 2. de constit. num. 15. in 1. lectura, & in 2. lectu. nu. 6. Valen. disp. 7. quæst. 5. puncto 5 quæst. 3. Anton. Gab. tom. 2. commu. opin. lib. 6. tit. de legib. con. 4.

Et quando lex particularis dicit ex tunc, vel à certo aliquo tempore obligare, ex eo incipere obligationem Panormit. cap. 2. de const. num. 7. **[281]** Decius ibi in 1. lectur. nu. 16. aliàs 41. gl. cap. cum singula, verbo ex tunc de præb. lib. 6. & Clement. 2 de hæreti. verbo ex tunc, Naua. consi. 1. de const. quæst. 4. num. 14. & 15. & in sum. latin. cap. 23. nu. 44. Felin. cap. 2. de consti. Syluest. verbo lex, quæst. 6. Molin. tract. 2. de iust. disp. 395. §. quo loco obserua, Valen. hic disp. 7. quæst. 5. punct. 5. quæst. 3. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 3. quæst. 2. Anto. Gab. suprà: de tempore autem requisito, vt non præsumatur ignorantia inculpabilis, arbitrio iudicum esse relinquendum Felin. cap. 2. de const. num. 7. Decius ibi in 1. lectura num. 18. aliàs 39. cum Panor. ibidem, Syluest. illa quæst. 6. Naua. consil. 1. de const. quæst. 4. num. 21. ad 4.

Ignorantes autem non ligari lege pœnali, vel[1822] sententia cap. vt animarum de const. in 6. & cap. 1. §. nec obstaret de concess. præb. in 6. Deinde ridiculum est, quod ait gloss. cap. proposuisti verbo non probatur 82. dist. secundùm canones teneri subditos legem scire intra sex menses à die promulgationis probat ex ca. decernimus 18. dist. vbi sol# definitur, vt Episcopus intra sex me#ses plebi referat, quæ eo anno in Concilio prouinciali acta sunt, quod tunc quotannis fiebat. Sed inde malè glos. colligit intentum, vt patet, nam aliæ leges non proponebantur tunc, & quæ proponebantur, aliqui non tenerentur discere: quia ad se non pertinerent, alij tenerentur citiùs eas discere, si scirent iam leges aliquas statim obligantes esse latas, & certò aut fortè ad se pertinere. Quisque ergo oportuno tempore tenetur leges ad se spectantes discere, ne fortè ex ignorantia vincibili eas violet: nullum autem est taxatum tempus, intra quod discendæ sint: illam glossam meritò reijciunt Panor. Felin. Beroius, & alij cap. 2. de constit. & Azor tom. 1. lib. 5. cap. 3. quæst. 4. licet in alio sensu ipsam intellexerint, nimirum quòd voluerit obligationes legis incipere post sex menses à promulgatione.

SECTIO IIII. *An leges, quæ irritant contractus, vel faciunt personas inhabiles ad illos, vel alia, statim à tempore sufficientis promulgationis effectum habeant etiam circa ignorantes.*

SOtus 1. iust. quæst. 1. artic. 4. Medina **[sect. 22]** 1. 2. quæst. 90. art. 4. affirmant, quamuis[1823] de non irritatoriis negauerint obligare ignorantes, nisi post lapsum duorum mensium. Vazquez autem disp. 156. cap. 3. nu. 17. ait eandem esse rationem de legibus irritatoriis, & de aliis, quare si, vt diximus, sufficit promulgatio in Curia, vel Concilio, vbi editur lex, statim habebit effectum irritatoria, sicut non irritatoria: si verò in singulis prouinciis requireretur promulgatio legis non irritatoriæ, requiretur eti# irritatoriæ. Tum etiam si lex irritatoria suapte natura postularet publicationem in singulis prouinciis, vt vim legis haberet, id etiam postularet irritatoria, cùm sit eadem vtriusque natura: est enim præceptum Principis commune. Quòd si necessarium esset tempus duorum mensium propter authenticum, vt factæ nouæ collat. 5. conueniret potiùs legibus irriratoriis: nam authenticum illud solùm loquitur de legibus testamentorum, quæ vt plurimùm sunt irritatoriæ. Porrò si tempus duorum mensium post promulgationem requireretur ad vitanda incommoda qu# ex ignorantia legis, oriri possent: maiori ratione id locum haberet in legibus irritatoriis, vnde frequentius leges irritatoriæ, propter incommoda, quæ ex illarum ignorantia oriri possunt, promulgantur in pluribus, vt lex irritans matrimonium clandestinum, ita vt pro qualitate negotiorum maior, vel minor promulgatio fiat, & maius, aut minus tempus induciarum concedatur. Frustra ergo assignauit Sotus discrimen hoc, quamuis aliàs verum, inter leges irritatorias, & non irritatorias: quòd irritatoriæ habeant statim post promulgationem aliquem effectum in ignorantes etiam sine culpa, nempe irritare, & nullum reddere contractum, vel quid aliud: at verò leges non irritatoriæ non sortiuntur effectum in ignorantes, quem aliàs efficerent; nempe vt esset peccatum transgressio illarum. Ratio verò contra Sotum est: quia prior effectus fit sine culpa, posterior autem non fit sine illa. Hæc Vazquez ex cuius verbis planè colligitur, eum hac in re à Soto in substantia non dissidere. Nam hoc ipsum quod ipse dicit, & nihil aliud intendit Sotus: differt autem à Soto, quia Sotus dicit, eius[1824]modi leges irritantes non habere effectum, vsque ad promulgationem in singulis prouinciis, quod tamen negat Vazquez, & bene in legibus pontificiis, & in aliis quæ non sunt imperiales: imò & in imperialibus, quæ non sunt testamentorum: quamuis limitari hoc debet cum Molina tom. 2. de iust. disp. 395. quem secuti sumus sect. 2. vt sint aliquæ leges, quæ licèt non assignent tempus, non irritant contractus vbique, statim à promulgatione in Curia, nec post duos menses ab illa: sed postea: quia irritare antea esset iniustum, & in commune detrimentum redundaret: de aliis verò legibus libenter concedit Molina, statim à promulgatione, vel saltem post duos menses irritare etiamcomparatione ignorantium, quoniam (inquit) ad contractus in commune bonum annullandos satis est, si concedatur tempus, in quo præsumitur, non futuram post illud ignorantiam legis, nec est necesse habere rationem paucorum, in quibus per accidens esse poterit ignorantia illorum inuincibilis, & hoc vniersè tribuit doctoribus: quamuis enim inter eos sit discrimen, an ante duos menses elapsos irriti sint contractus[1825] ignorantium: omnes tamen fatentur etiam in ignorantibus esse nullos post lapsum duorum mensium. Idem ait Panormitanus, quando lex determinat tempus, nam statim post illud irriti sunt contractus, vel alij actus cap. 2. de const. vbi tamen in 2. lect.

num. 6. ait. Quod dicitur de retractatione (id est irritatione) actus, videtur habere locum in beneficialibus, & spiritualibus, in quibus Papa liber# habet potestatem c. 2. de præb. in 6. & Clem. 1. in fine: vt lite pend. & notat Paul. de Castro consil. 281 primum dubium col. 2. cùm sim. vt dixi in ca. quæ in Ecclesiarum col. 14. de const. & ita loquitur textus cap. 1. §. adijciebatur de concess. præb. in 6. & glos. Clem. 2. de hæret. verb. ex nunc, quam Abb. adducit hic, & in tali casu videtur, quòd eti# respectu pœnæ ignorans ligari possit: quia in be[1826]neficialibus, & spiritualibus non videtur absurdum, cùm etiam sine causa Papa dominium auferre possit, vt notat Paul. de Castro, consil. cit. Sed in alia materia non beneficiali, maius dubium videtur: in quo dicendum est primò, quantùm ad annullationem actus à principio, videtur, quòd hoc **[282]** fieri possit, quia tollitur ius quærendum, sed retractare actum perfectum, in quo esset tertio ius quæsitum, non videtur quòd fieri possit sine causa, vt notat Bart. l. quocumque C. de fid. instru. lib. 10. cum similibus, vt tradunt moderni in dict. cap. quæ in Ecclesiarum. Secundò addit requiri publicationem in singulis prouinciis, vt retulimus sect. 2. opin. 1. Sed impropriè cum Paulo Castrensi dixit, legem in beneficialibus, & beneficiis posse afficere pœna ignorantes inculpabiliter: nam pœna propriè non potest esse sine culpa, vnde si irritatio actus statuererur in pœnam, nullo modo incurreretur ab ignorantibus, etiam in beneficialibus, & spiritualibus: secus si pr#cisè propter bonum commune, & actus esset irritus à die promulgationis in curia, iuxta dicta sect. 2. & 3. si lex non definiret tempus, si autem definiret, ab illo tempore, & non anteà, siue in ignorantibus publicationem legis, siue in scientibus illam.

SECTIO V. *An leges sufficienter promulgatæ, propriè dicantur obligare ignorantes in conscientia, & sub peccato, & pœna ad obediendum illis.*

IOannes Andreas suprà data Sexti. Bart. l. **[sect. 23]** leges sacratissimæ C. de legib. Panor. Felin. Decius, & alij Iurisperiti cap. 2. de consti. negant: quia ignorantes tunc non peccabunt, nec erunt pœna digni: ergo signum est non obligari lege, & confirmatur: quia non teneor obedire legi, quam omninò ignoro: non enim possum obedire, nisi supposito præcepto, & à me cognito. Hunc modum loquendi vsurpauit Caiet. quæst. 90. art. 4. ad 2. vbi tamen Med. con. 3. §. illud etiam, & alij recentiores cum Soto 1. iust. quæst. 1. art. 4. §. contra hos, dicunt ignorantes propriè teneri, sed excusari: eodem modo loquendum esse putat Azor tom. 1. lib. 5. cap. 3. quæst. 9. quia excusari supponit obligari, sed ignorantes excusautur, ergo obligantur: item qui adducit illis scientiam, eos non obligat cum non imponat illis legem: ergo antea erant obligati, sicut modò: Valen. disp. 7. quæst. 5. puncto 5. ait ignorantes obligari lege in actu primo, quòd tunc lex habeat vim obligandi, quomodo loquitur Syluest. lex, quæst. 6. & 7. non tamen obligari in actu secundo, Vazquez disp. 156. cap. 3. quæstionem putat parui mome#ti, sed meliùs loquitur Caiet. & iurisp. quia ignorantes interim liberè possunt facere, vel omittere, quod lex præcipit: ergo non ligantur, vel constringuntur legibus, sed sunt liberi ab earum vinculo, & hoc modo excusantur. Vnde notitia scientes obligat per modum conditionis, sine qua ipsi non ligarentur lege, quæ tamen vim habebat obligandi illos pro tempore, quo esset scita, antea ergo obligabat in actu primo: postea verò in secundo. Ego vtr#que modum loquendi proprium puto, sed magis proprium illum Soti: nam & qui dormit, est obligatus actu tunc, sed non pro tunc.

SECTIO VI. *An lex reuocatoria priuilegij effectum habeat, antequàm priuilegiato promulgetur, vel denuntietur.*

COmmunis sent#tia vtriusque Iurisperitorum est, nec priuilegia nec **[sect. 24]** facultates reuocari, donec priuilegiatis manifestæ fiant leges, quibus priuilegia, aut facultates reuocantur, si credimus Azori tom. 1. lib. 5. cap. 3. quæst. 6. qui nominatim etiam pro hac sententia citat Panor. & Felin. cap. 2. de consti. Sotum 1. iust. quæst. 1. art. 4. alij referunt Molinam tom. 1. de iust. tract. 2. disp. 395. Medinam hîc quæst 90. art. 4. sed hi non dicunt reuocationem debere innotescere priuilegiato, sed debere esse promulgatam in eius prouincia. Quod etiam videtur velle Sa, verbo lex, num. 20. dicens, lex reuocatoria priuilegiorum non habet vim vsque ad publicationem: ipse verò Azor ait, si priuilegium est priuati hominis, non aufertur, donec lex abrogans sit illi denuntiata, vel manifesta, si verò pij loci, donec sit denuntiata Collegio, vel iis qui ipsi præsunt, aut curam eius habent. Si verò totius diœcesis, vel prouinciæ, donec abrogatio sit in metropoli den#tiata, vel scita: si verò totius regni, non extinguitur, nec finitur, donec abrogatio sit nota in locis, quæ sunt capita prouinciarum: vocat autem nuntiationem notitiam certam abrogationis priuilegij. Hinc dicunt, quod valent acta procuratoris absentis, donec reuocatio sit manifesta, Felinus cap. ex parte Decani de rescriptis glos. cap. fin. de procuratoribus verbo ignorarent: in 6. colligitur ex l. si fortè ff. de offic. præsidis prouinciæ: vbi dicitur: *si fortè præfectus prouinciæ manumiserit vel tutorem dederit, priusquàm cognouerit successorem aduenisse, erunt hæc acta rata:* & ex l. si mandassem tibi, ff. mandati, vbi dicitur: *si mandassemtibi, vt fundum emeres, postea scripsissem, ne emeres; tu antequam scias me vetuisse, emisses, mandati tibi obligatus ero.* At gestum per procuratorem ad nuptias, irritum est, etiamsi illo ignorante mandatum reuocationem, gesta sint, l. si pœnituit, ff. de ritu nuptiarum: & c. fin. de procurat. in 6. constat firma esse acta Executoris, Nuncii, vel legati Apostolici, quousque certior sit factus se esse à Pontifice reuocatum, Calder. consil. 4. de officio vicarii, idem ait de actis Vicarii: indulgentiæ etiam non finiuntur donec certiores sunt de reuocatione illi quibus sunt à Pontifice concessæ, præterquàm cùm suspenduntur accessu anni 50. vel 25. extrauag. quemadmodum, de pœnit. & remis. inter communes. Cum Soto, & Medina, & aliis citatis conuenit Valen. hic disp. 7. quæst. 5. puncto 5. quæst. 2. dicens opinionem Soti, & communem esse, leges reuocatorias priuilegij non habere effectum à tempore promulgationis earum in aliquo loco etiam prouinciæ, sed necessarium esse, vt promulgentur in ciuitatibus singulis: imò secundùm Felin. & Panor. cap. 2. de const. non habent effectum antequàm veniant ad notitiam priuilegiatorum. Et ratio esse videtur, quia fauores sunt ampliandi: vt siquis habebat facultatem eligendi confessarium, per quem absolueretur à reseruatis, validè hac facultate vteretur, donec sciret sibi esse reuocatum priuilegium: idem est de indulgentiis anteà concessis, nisi fortè in anno iubilæo, vbi strictissimè videntur illæ reuocari. Alij magis probant, quod ait Sayrus in Thesauro casuum tom. 1. lib. 3. cap. 5. num. 13. tenorem Bullæ, & Iubilæi inspiciendum, & secundum illum solùm esse iudicandum.

Vaz quez autem disp. 156. cap. 4. num. 26. post-**[283]**quàm retulit sententiam Soti, asserentis reuocationem priuilegij non habere effectum, etiamsi promulgetur in curia, si non promulgetur in diæcesi priuilegiati, quem sequitur Medina suprà, addens, non satis esse si reuocatio priuilegij priuilegiato innotescat per promulgationem factam in alio loco, sed opus esse promulgatione per singulas ciuitates, & oppida, vt consuetudo

habet: quare putat licere ex priuilegio eligere confessarium virtute bullæ, donec reuocatio illius promulgetur in proprio oppido. Idem dicit de reuocatione indulgentiarum: cæterùm vtrum tam peculiaris promulgatio necessaria sit ex natura rei, & priuilegij, an verò ex consuetudine, & voluntate legislatoris reuocantis, non explicat Sotus: Medina autem docet, consuetudine ita obtentum fuisse; quare videtur dicere, solùm ex voluntate reuocantis necessari# esse talem promulgatione#, cùm aliàs necessaria non esset. Postquam, inquam, sententiam Soti, & Medinæ (cuius nomen tacet) posuit Vazquez illo num. 26. adiungit num. 27. sententiam Nauarri tra. de indulgentia notab. 31. nu. 28. Cordubæ lib. 5. qui est de indulg. quæst. 36. con. 3. Gemin. & Domi. cap. 1. de concess. præb. in 6. Syluest. indulge. quæst. 5. dicto 8. asserentium reuocationem, & suspensionem indulgentiarum non habere effectum, quoúsque innotescat ei, qui gaudet priuilegio indulgentiarum: nisi aliter Pontifex expresserit: quia doctores passim sic interpretati sunt mentem Pontificis, quotiescumque ipse aliud expressè non dixerit. Imò addunt Syluester verb. gratia, quæst. 2. & Armil. n. 6. reuocationem, vel suspensionem cuiuscumque priuilegii non valere, donec innotescat priuilegiato: nisi expressè ille, qui reuocat, ante notitiam reuocationis eam valere pron#ciauerit. Hanc sententiam ait Vazquez 27. & 28. sibi magis probari quàm priore#: nam quòd reuocatio, nisi fiat in diæcesi propria, vim non habeat, nullo iure vel consuetudine confirmari potest, & multo minùs, quod dicebat Medina, necessariam esse promulgationem in singulis oppidis, nec satis esse aliunde cognosci reuocationem priuilegiorum, siquidem in singulis parochiis promulgatio fit talis reuocationis, non vt vim habeat, sed vt omnibus innotescat. Quare si alia via iam innotuit priuilegiato reuocatio sui priuilegii non opus est noua promulgatione tam in priuilegio, quàm in indulgentiis. At verò necessariam esse notitiam reuocationis fruenti priuilegio, vel in[1827]dulgentiis, rationi consonat: nam priuilegium est priuata lex, & si priuilegiato non innotesceret eius reuocatio, vtens suo priuilegio aliqua faceret irrita citra culpam suam, quare ex æquitate iuris Doctores mentem Pontificum, & Principum interpretati sunt. Hinc colligit Vazquez, validam esse confessionem, quam quis ex priuilegio bullæ, aut alio simili fecit coram præsbytero à se electo virtute illius, etiamsi tale priuilegium reuocatum esset, ipsi tamen priuilegiato non innotesceret: id quod etiam Sotus & Medina concedunt. Si tamen post Trid. sess. 23. cap. 15. de reform. clericus sæcularis eligeret sacerdotem non approbatum, vt consuetum antea erat, eius confessio valida non esset, etiamsi talem reuocationem inuincibiliter ignoraret; quoniam illud non erat priuilegium, sed consuetudine tamquam lex introductum, lex autem Concilij reuocans consuetudinem illam, non indiget tanta publicatione, vt scilicet ad singulorum notitiam perueniat. Idemque est de reuocatione cuiuscumque alterius consuet udinis, vel legis. Quare post alicuius excommunicationis reseruationem, absolutio ab illa non valet, etiamsi talis reseruatio ignoretur. Hæc Vazquez satis consentaneè rationi.

SECTIO VII. *An priuilegium, vt valeat, denuntiari priuilegiato debeat.*

PAnormitanus cap. 2. de const. nu. 21. **[sect. 25]** citat glos. in proœm. Clem. verbo de[1828] cætero, & ibi latius Paulus de Cast.[1829] docentes, quòd constitutio priuilegiatiua statim ligat seu fortitur effectum, idem tenet Bartolus l. omnes populi ff. de iust. & iur. quæst.

5. in prin. seu §. 2. explicans non requiri scientiam priuilegiati, quia est instar legati: idem ait, & l. penult. C. de decurionib. lib. 10. vbi addit, id verum esse, quantum ad eum in cuius præiudicium tendit, & ad hoc illum textum, vt singularem allegat Romanus consi. 330. incipiente circa primum, col. penul. sed quantùm ad eum in cuius fauorem cedit priuilegium, scientia requiritur, vt dicit Panormitanus, per capit. 1. verb. ex parte de concess. præb. in 6. per quem textum, ita etiam tenet Cardinalis in proœm. Clem. verbo vniuersitati, quæst. 5. & ita notat Bartolus l. fin. ff. de const. princ. verbo quæro, quando fit interpretatio, vbi allegat tex. cum glos. l. fin. C. de consulib. lib. 12. vbi etiam Bartholus, & notat Paulus de Castro. consi. 11. in casu præsenti, & in nostro casu tradit Petrus Ancharanus, consil. 399. præmitto, & cons. 168. visis, cum similib. vt tradunt Moderni Papien. cap. 2. de const. & Alex. l. qui absenti ff. de acquir. poss. vbi propter hoc reprobar dictum Bart. l. fi. C. de senten. pas.

Ioannes Imola, cap. 2. de const. col. 3. ait priuilegium concessum per viam legis, vel statuti, non requirere scientiam priuilegiati, quia æquiparatur vltimæ voluntati, vt notat Bart. l. 1. C. de his quib. vt indign. & ideò meritò Bartolus in dicta lege omnes populi, arguit à legato ad statutum priuilegiatiuum, in quo commodum continetur, si verò priuilegium concedatur per viam rescripti, requirit scientiam priuilegiati, sed Imolam reprobat Decius, cap. 2. de const. numer. 17. alias 43. in 1. lectura, quia si priuilegium concessum rescripto notitiam requiriti: ergo, & concessum lege, nam vt operetur lex, notitia requiritur, vt patet cap. 2. de con. vnde ipsè Decius aliter distinguit cum[1830] Card. in proœm. Clem. verbo vniuersitatem, vbi inquit, *quod priuilegium ignoranti prodest, sed non efficaciter antequàm sciat:* nam statim ignoranti ius quæritur, vt priuilegium reuocari non possit, sed cum effectu (inquit Decius) ante notitiam non dicetur esse ius quæsitum. Sed Bartolus vult ante notitiam aliquid operari: suadetur primò, quia in l. penul. C. de decuri. lib. 10. definitum est, vt constitutio à Zenone imperatore lata, quæ priuilegium nonnullis collatum abrogabat ex die, quo constitutio promulgata est, suum effectum haberet: ergo etiam à die, quo confertur priuilegium, effectum habet: quamuis is, cui confertur, ignarus priuilegij sit, *cùm* **[284]** *fauores ampliari conueniat, odia restringi* cap. odio de reg. iu. in 6.

Secundò, quia legatum acquiritur absenti, & ignoranti, l. magis puto §. si pupillus vers. fundum ff. de reb. eor. qui sub tutel. vel cura sunt, l. cum pater §. surdo, l. legatum ita ff. de leg. 2. ergo libertas quoque statim seruo acquiritur, si seruus absens ex testamento domini manumittitur, & restitutio deportati statim absenti acquiritur, & priuilegium vim habet cùm primùm conceditur à principe, & habet suum effectum in eos, qui priuilegium concessum alicui norunt, vt non possint illum excommunicare, vel ad aliquid cogere: &c. tamet si priuilegiatus illud priuilegium ignoret, cur enim in iis, qui sciunt, non operabitur in fauorem priuilegiati ignorantis?

Tertiò, probatur ex cap. si tibi absenti de præb.[1831] in 6. vbi beneficij collatio absenti facta reuocari non potest ab Episcopo, nisi dissentiat is, cui beneficium confertur, aut postquam beneficij collatio illi innotuit, tempus ad consentiendum præscriptum, elapsum sit, & in cap. 1. eod. lib. & tit. pro certo à Pontifice constituitur nullius esse momenti excommunicationem latam ab Episcopo in eum, cui ab Apostolica sede collatum est priuilegium, ne à suo Episcopo excommunicari possit, licèt id Episcopus ignorauerit, ecce in ignor#te Episcopo effectum habet priuilegium in fauorem priuilegiati scientis: cur ergo non posset habere eff ctum in sciente in fauorem priuilegiati ignorantis?

Quartò, sententia Bartoli, quam ipse doctorum esse restatur, confirmata videtur decisione Rotæ 14. parte 2. num. 2. ibi enim Rota definiuit priuilegium impetratum per nuntium, procuratorem, vel litteras ad id missas, statim vim suam transferre in absentem à die, quo datum est priuilegium, quamuis. illud repudiare possit is, cui confertur: cùm illi innotuerit, si vim habet tunc priuilegium, ergo qui contra illud fecerit, actum malum, & irritum efficiet.

Contra Bartolum tenet Panormitanus cap. 2. **[sect. 26]** de const. §. dubitatur num. 21. hic verbis, Glossa in[1832] proœm. Glem. & latiùs ibi Paulus vult, quod statutum priuilegiatiuum immediatè liget, seu effectum suum porrigat, sicut & priuilegium: quod nota: sed ego requirerem scientiam priuilegiati, quia merum priuilegium non operatur effectum suum, antequam veniat ad notitiam priuilegiati, vt est textus in cap. 1. de concess. pr#b. lib. 6 & hoc ibi tenent communiter doctores, & optimè facit textus l. qui absenti ff. de acquire. possess. & l. absenti ff. de don. & quod notat glossa cap. quanto 2. quæ. 5 Hæc Pan. Idem tenet Felinus eod. cap. 2. seu cognoscentes, de const. num. 7. vers. tertio limita, Decius eod. cap. vt retulimus, & consil. 161. Romanus, Aretin. & alij l. qui absenti ff. de acquir. posses. Ancharanus consil. 169. & aliis locis, à Decio allegatis, Iason l. fin. à num. 46. ff. de const. princ. dicens, num. 51. esse communem Iurisp. sententiam, idem ex parte tenet Imola. vt supra retulimus: suadetur, primò ex, c. si tibi absenti de præ. in 6. vbi Bonif. VIII. ait, *si tibi absenti per tuum Episcopum conferatur beneficium, licet per collationem huiusmodi donec eam ratam habueris, ius in ipso beneficio, vt tuum dici valeat, non acquiras,* &c.

Ergo similiter priuilegium non dat plenum ius[1833] ignoranti, neque habet effectum suum in fauorem ipsius. Secundò, l. absenti ff. de donat. vbi dicitur, *sed si nescit rem, quæ apud se est, sibi esse donatam, vel missam, donatæ rei dominus non fit:* & l. qui absenti ff. de acquirenda possessione dicitur, *Qui absente seruo scribit, vt in libertate moretur, non eam mentem habet, vt statim velit serui possessionem dimittere, sed magis destinationem suam in id tempus conferre, quo seruus certior factus fuerit.* Tertiò, ex l. fin. iuncta glos. verbo præstitis: de Consulib. lib. 12. vbi decernitur, patricios patria potestate liberari, illicò ab imperialibus codicillis præstitis, id est, vt glos. ibi explanat, præsentatis sibi literis electionis ad patritiatum: ergo non antea. Quartò, quia nullo iure statutum est, vt cum alicui priuilegium confertur, consensus eius, & acceptatio præsumatur: ergo non fit dominus priuilegii, nec est verè priuilegiatus, & sit priuilegium in eo operari non potest. Confirmatur, quia priuilegium lex priuata dicitur à Cicerone, 3. de legib. Isid. 5. Ethymol. cap. 18. relato cap. priuilegia dist. 3. ergo debet promulgari priuilegiato, vt operetur.

Sed ad hæc argume#ta facilè meo iudicio resp# **[sect. 27]** deri potest: ad primum, quòd licet absens non fiat Dominus beneficii collati, antequam illi denuntietur, & ipse acceptet: quia beneficium non con[1834]fertur in inuitum, & ideò Pontifex, vel prælatus non vult ipsum efficere Dominum beneficii, antequam acceptet, & ideò fructus beneficii ad ipsum non pertineant, tamen à puncto concessionis ius acquirit ad beneficium, vt docet Bal. l. fin. ff. de consti. prin. & Deci. cap. citato de const. num. 44. vnde ex illo cap. si tibi absenti colligitur beneficium collatum absenti ab Episcopo, non posse ante dissensum ipsius alteri conferri ab eodem Episcopo, vel quocumque alio, etiamsi sit Legatus à latere, is qui confert beneficia vacantia cap. 1. de offi. lega. vt notat glos. d. si tibi absenti verbo alius. Quod verum est, si princeps supremus sit, is enim[1835] antequam beneficium, vel

priuilegium acceptetur ab eo, cui confertur, potest illud reuocare. Nihil enim est quod obstet, vt obseruat Azor tom. 1. libr. 5. cap. 3. quæst. 5. imò priuilegium concessum à Principe posset ab eodem etiam sine causa reuocati, vt docet glos. fin. cap. decet de regul. iur. in 6. Angel. l. Antiochensium ff. de priuileg. cred. Alex. quem refert, & probat Decius cap. quæ in Ecclesiarum, num. 127. de consti. Nisi priuilegium in præmium laborum, aut alia de causa, vel non subdito collatum sit, si credimus Romano Consilio 436. col. 3. vers. septima principalis ratio, & vers. idem probatur. Nihilominus tamen interim dum beneficium, vel priuilegium non reuocatur à principe, ad aliquid obligat alios in fauorem priuilegiati, etiam ignorantis priuilegium: ergo aliquid operatur antequam denuntietur priuilegiato.

Ad secundum respondero, non esse simile de dominio rerum externarum, & de priuilegio: nam ad dominium rei externæ, viuente donatore requiritur acceptatio donatarij: priuilegium non requirit acceptationem priuilegiati, nam etiam inuitus posset priuilegiari, seu à communi lege eximi à principe. Ad aliud quod ibidem dicitur de seruo, respondeo etiam posse esse mentem principis, vt priuilegium vim non habeat, nisi priuilegiatus certior de illo fiat, & illud acceptet: sæpe tamen non hanc esse mentem principis, vnde tenor priuilegij inspiciendus est, & præsumendum est statim operari in aliis in fauorem priuilegiati, si illis **[285]** denuntietur, quamuis ignoretur à priuilegiato, vt si ex parte principis denuntietur iudici priuilegium concessum à principe, ne Petrum excommunicare, aut in carcerem mittere possit, maximè si de hoc fiat lex, & iam sit promulgata, huic enim parere tenebuntur omnes, licet illam priuilegiatus ignoret.

Ad tertium respondeo, non esse simile, quia libertas à patria potestate, est annexa dignitati Patricij, quam non habet, nec scit se habere, donec præsententur ei literæ regiæ, vnde eo vsque manet sub patria potestate, & tenetur ei obedire sicut antea, sed priuilegium potest conuenire ignoranti, & in aliis operari aliquid in fauorem priuilegiati.

Ad quartum respondeo, neque vllum ius esse, quod dicat ad gaudendum priuilegio, & vt ei valeat requiri, quod acceptetur à priuilegiato. Ad confirmationem respondeo, priuilegium non tam esse legem, quàm legis exceptionem. Et si est lex, satis est promulgari aliis, qui obligantur ad faciendum, vel omittendum aliquid in fauorem priuilegiati etiam ignorantis.

Sed auctores secundæ sententiæ ad argumenta **[sect. 28]** primæ tespondent: Ad primum etiamsi constitutio illam Zenonis à die promulgationis vires habuerit, quasi in actu primo, quia ab illo tempore vim obligandi habebat: non tamen reipsa obligabat, quasi in actu secundo, antequam subditis innotesceret, cùm constitutione illa decretum esset, ne comites priuatarum rerum Imperatoris, & Augustæ, & aliorum eiusmodi munerum, quæ ibi recenset, dignitate fulgentes, à Curiæ muneribus immunes essent. Quod vt reipsa fieret, innotescere constitutio debebat iis, quibus ex officio incumbebat, curiæ munera conferre, à quibus eiusdem constitutionis notionem comparare iis, qui comites priuatarum rerum Imperatoris, & Augustæ erant, necesse est. Quare etiam meritò dici potest, promulgationem constitutionis, qua priuilegium reuocatur, promulgari debere, & notam fieri priuilegiatis, & ab ipsa die eiusmodi promulgationis, & non antea, constitutionem vires habere, vt docet Azor suprà q. 6. & insinuat Sotus 1. iust. q. 1. arti. 4. §. hoc autem.

Ad secundùm respondeo, legata ipso iure in legatarium transmitti, vt constat ex iuribus in arg. allegatis: non verò priuilegium, quia nullo iure hoc statutum est.

Ad tertium respondeo, cap. si tibi absenti nihil huic sententiæ officere: non enim negat priuilegiatum absentem, & ignorantem habere aliquod ius ex concessione principis: sed adhuc non gaudere ipso priuilegio, ac proinde priuilegium tunc nihil operari, quia prius est esse, quàm operari. Quòd verò excommunicatio, de qua in d. cap. 1. de concess. præb. lib. 6. nullius sit momenti, ex eo prouenit, quòd ad excommunicandum opus est potestate iurisdictionis: quam tunc Episcopus non habebat.

Ad quartum respondeo, gesta per procuratorem specialem, vel literas ad eum finem impetrandi beneficium missas, moraliter censeri gesta ab eo, cuius sunt literæ, & ideò beneficium impetratum statim ipsi acquiritur: quia virtute est gnarus impetrationis, ipsique consentiens: priuilegiatus autem ignor#s nullo modo consentit, nec acceptat oblatum priuilegium, ideo illo non gaudet, neque priuilegium quicquam operatur in fauorem ipsius. Mihi prior sententia magis probatur, quæ ta **[sect. 29]** men amplius declaranda est, pro quo aduerte Syl[1836]uestrum verbo priuilegium, quæst. 16. hac vti distinctione: aut priuilegium conceditur priuilegiato id postulanti per se, vel per procuratorem: aut conceditur motu proprio, seu petitione alterius quàm priuilegiati; qui non nomine priuilegiati, sed suo nomine priuilegium alteri postulet. Priori modo ait statim effectum habere, antequam den#cietur priuilegiato, vt si alicui per se, vel per alium petenti concederetur priuilegium, ne posset exc#municari, excommunicatio post concessionem la. ta nihil valeret, etiamsi tempore exc#municationis priuilegiatus nihil nosset. Hoc tamen limitat Vazquez disp. 156. cap. 2. num. 31. & sequentibus: Nisi priuilegium vim haberet dispensationis contra aliquam legem, vt priuilegiatus non obstante lege illa posset licitè, & validè contra illam operari: tunc enim non est præsumendum Pontificem voluisse suo priuilegio concedere, vt priuilegiatus ante notitiam illius eo frui posset, quare dispensatus, vt contrahat matrimonium, vel non ieiunet, non fruitur priuilegio, antequàm certior fiat de illo, siquis igitur matrimonium contraheret in gradibus prohi[1837]bitis. antequàm sciret dispensationem obtentam fuisse, non solum peccaret, sed etiam nullum efficeret matrimonium: quia priuilegium illud vim habet dispensationis, & non censetur concessum, vt validum fiat matrimonium, quando mala conscientia & non licitè contrahitur, nam cùm concedatur priuatæ personæ, vt licitè contra legem communem operetur, nondum censetur ei prodesse, quoúsque habeat notitiam illius. Ex eo enim solùm tempore poterit ille tuta conscientia, contra legem communem operari, & vti dispensatione, ac priuilegio. Aliter tamen iudicandum esset, si reuocatio fieret totius legis prohibentis, & irritantis matrimonium in tali gradu: nam post legis reuocatori# promulgationem in curia, vel in concilio, etiam si quis contraheret in illo gradu cum mala c#scientia, matrimonium validum esset, quamuis non sine peccato contractum: firmitas enim matrimonij tunc non oriretur ex concessione, & gratia priuilegij, quæ non conceditur, nisi vt simul licitè fiat id, quod firmum etiam debet esse, & stabile: sed ex remotione impedimenti, quæ fit per legis vniuersalis reuocationem, qua lege non stante, omne quod fit, firmum, & ratum est, etiam si ex mala conscientia non sine peccato fiat; eò quòd reuocatio legis n# fiat in gratiam personæ particularis, sed in gratiam omnium in vniuersum: qua de causa non requiritur, vt à singulis etiam personis cognoscatur, sed sufficit si promulgata sit, sicut quæc#que alia lex: si verò posteriori modo priuilegium concedatur, scilicet non petenti per se, vel per alium, sed motu proprio, vel alio pro ipso petente, inquit Syluester, nihli operari, donec illius notitiam habeat priuilegiatus, nisi oppositum velit Pontifex. In hoc sensu veram existimat sententiam

communem iurisperitorum (inter quos malè à nonnullis allegatur Bart. & Imola, de quibus iam retulimus quid sentiant) & eodem sensu hanc sententiam approbat Vazquez loco cit. num 33. ita enim videtur communis Doctorum sensus mentem Pontificum, & aliorum principum intellexisse, & explicasse: eò quòd in priori casu videtur duplex voluntas in priuilegij **[286]** concessione simul conuenire, nempe & concedentis, & eius cui conceditur: in posteriori autem casu non item, donec illi, cui concessum est, priuilegium innotescat, & illud acceptet.

Cæterùm ego nihil referre existimo, quod pri **[sect. 30]** uilegium petente, vel non petente priuilegiato[1838] concedatur: quia in vtroque euentu eundem sensum habebit, ac proinde eundem effectum operabit ur.

Deinde certum est, si priuilegium continet dispensationem in aliqua lege cum pri uilegiato, nihil operari priuilegium, quantùm ad hoc, quod est licitè operari contra legem, nisi priuilegiatus notitiam certam, vel probabilem dispensationis habeat, quia iste effectus ex vi dispensationis ignotæ prouenire non potest, etsi maximè id vellet princeps, si tamen lex erat simul irritans, & prohibens, & princeps absolutè in lege dispensauit cum aliquo, rectè potuit velle, vt etiamsi ipse propter malam fidem peccaret, agendo contra legem, tamen validum esset, quod faceret. Vnde valdè notandus est tenor dispensationis, vt postea intelligatur, an actus fuerit validus nec ne, & in casu illo matrimonij censerem cum Vazquez actum fuisse nullum, quamuis, si priuilegiatus intuitu dispensationis, quam putaret sibi esse concessam, contraheret, matrimonium esset validum, licet illud fecerit mala fide, non habens integram notitiam de concessione, & sensu dispe#sationis, & idem esset, si oblitus dispensationis contraheret, quia in primo casu non ageret scienter, & cum magno contemptu contra legem, ideo non esset mens Pontificis, non dispensare cum illo sic operante: in secundo autem casu, quia satis est fuisse aliquod te#pus, in quo iste posset licitè vti dispensatione, nimitum quando ei innotuit, non enim est credendum Pontificem velle, vt postquam factus est habilis ad contrahendum, fiat iterum inhabilis ratione ignorantiæ, vel obliuionis dispensationis prius obtentæ, & notæ. Si cui verò concederetur priuilegium, vt aliquid faceret, quod si antea faceret, incurreret excommunicationem, vel aliam pœnam: credo non incursurum illam, etiamsi id faciat mala fide, putans se non habere priuilegium in contrarium.

Ex dictis magna ex parte veram esse puto senten **[sect. 31]** ti# Azoris tom. 1. lib. 5. cap. 3. quæst. 5. qui inquite#s, an priuilegium habeat vim cum primùm conceditur à principe, refert duas opiniones, primam quæ ait à die notitiæ, non à die concessionis, quam opinionem tribuit glos. Ioan. Monacho, Ioann. And. Anchat. & Dom. cap. 1. de concess. præb. in 6. Pan. Card. Decio, Alb. Iasoni, quos citant, & sequuntur Felinus, & Beroi. ca. 2. de const. secundam, quæ ait à die concessi priuilegij, quam tribuit Bart Innoc. Host. Archid. Paulo, & Vitalino citatis à Felino, & Beroi. imò addit non solùm hos, sed etiam Felinum, Pan. Ioa. And. Imol. & Gemin. docere, priuilegium à die concessionis vim habere, id tamen à Decio c. 2. de consess. præb. & nonnullis explicari, vt ex illo die à nullo reuocari possit, iuxta c. si tibi absenti, de præb. in 6. sed hoc limitat Azor, vt à principe supremo reuocari possit. Deinde ait duo ex doctoribus colligi: primum est, quando princeps nutu suo, & nutu priuilegium concedit alicui absenti, & ignoranti, prodest illi à die, quo datum est, in eo, in quo alius potest priuilegiario nocere, vt si Papa concedit Titio, ne Episcopus possit illum excommunicare, & Rex, ne possit cogi tributa soluere, aut in carcerem mitti, aut torqueri, aut aliquo certo onere grauari, item si

princeps aliquem absentem in suum familiarem admittat, ac proinde concedat ei priuilegia suerum familiarium: non tamen prodest absolute in cæteris, nisi postquam priuilegiarius consenserit. Alterum est, quando quis authoritate primcipis impetrat priuilegium per literas ad id missas, vel n#cium, vel procuratorem ad id destinatum: gaudet priuilegio à die, quo datum est, secus verò quando absens, & ignorans aliter impetrat: tunc enim eo non gaudet, donec ad ipsum peruenerit.

SECTIO VIII. *In lege reuocatoria alterius legis, quænam promulgatio requiratur.*

COrdub. lib. 5. qui est de indulg. quæst. **[sect. 32]** 36. post tertiam conclusionem, quem[1839] sequuntur aliqui recentiores, quæst. 90. art. 4. ait, ad reuocationem legis solùm esse necessariam voluntatem principis sine vlla promulgatione reuocationis, quamuis ad alias leges necessaria sit promulgatio. Primò, quoniam plura requiruntur ad construendum, quàm ad destruendum. Secundò, quoniam obligatio legis in fieri, & conseruari pendet ex voluntate principis: vt ergo si fictè legem ferret, & sine animo obligandi, reuera talis lex non obligaret per se, sed tantu per accidens ex c#scientia erronea: ita si postea velit legem non obligare, licet id non exprimat, lex non obligabit, & si velit non irritare, nec inducere excommunicationem, non irritabit, nec inducet excommunicationem.

Vazquez verò, disp. 156. cap 4. num. 25. ait, nul **[sect. 33]** lum esse discrimen inter has leges, & alias, & qu#[1840]cumque legem reuocatoriam prioris, non minus egere promulgatione, & insinuatione, quàm aliam quamlibet legem: nomine verò promulgationis intelligit insinuationem cum maiori, vel minori solemnitate, vt principi placuerit: nisi quando princeps expressè vellet solo suo simplici verbo legem illam reuocare. Passim verò non intelligitur reuocare, inquit Vazquez, nisi promulgando aliquo modo solemni legem reuocatoriam. Probat, quoniam cùm prior lex habeat veram rationem mandati, & præcepti, non potest reuocari, nisi alio præcepto, aut voluntate superioris insinuata: quia quoúsque voluntas reuocatoria insinuetur: alia lex viget apud homines, habetque vim præcepti, & regulæ: voluntas autem, & præceptum nondum insinuatum, non potest habere rationem regulæ apud homines.

Sed hic duplex difficultas: prima quia Vazquez arbitratur solemnem promulgarione#, ex natura rei esse necessariam, imò essentialiter requisitam in aliis legibus: in his verò reuocatoriis aliarum legum putat sufficere simplex verbum: quomodo ergo dicit inter has, & illas, quoad promulgationem, nullum esse discrimen? Secunda, quia lex purè reuocatoria nihil præcipit, nisi fortè indirectè respectu iudicum, ne puniant transgressores, vt antea: ergo non rectè ex eo quòd præceptum sit, probatur indigere aliqua promulgatione, & insinuatione.

Azor tom. 1. libr, 5. cap. 3. quæst. 7. similiter ait, **[289]** leges, quibus aliæ abrogantur, non habere vim nisi à die promulgationis, vt in casu Tride#tino 8. 23. c. 15. de reform. abrogatio priuilegij ad audiendas confessiones sæcularium, etiam clericorum, à die promulgationis concilij, absolutio esset irrita. Similiter, si Pontifex abrogat constitutionem qua ferebatur excommunicatio pro aliquo peccato, si post promulgationem incidat quis in peccatum, non incurrit excommunicationem, & siquis incidit in excommunicationem tunc reseruatam, si promulgetur constitutio abrogans reseruationem, absolui à parocho poterit, vt in excommunicatione pro aborsu reseruata

à Sixto V. cuius reseruatione# abstulit Greg. XIV. secus si non est ablata resaruatio, vt Pius V. in bulla cœnæ, reseruauit excommunicationem legentium libros Magorum, quam Greg. XIII. & alij sequentes Pontifices non reseruauerunt; nec tamen sustulerunt reseruationem positam à Pio V. Hoc vltimum refert Azor ex aliis. Sed non videtur approbare. Ratio esse potest, quia bulla cœnæ prior non durat, nisi vsque ad sequentem: ergo nec reseruatio, quæ in ea fit.

SECTIO IX. *An lex humana diuinitùs tantùm promulgata hominem obliget.*

VT si Deus reuelaret mihi volunta **[sect. 34]** tem superioris exterius expressam,[1841] qua vellet me obligare ad aliquid, vel voluntate absoluta, quia videlicet putat me adesse, & audire, vel saltem conditionata, si audio, vel aliqua ratione eius voluntatem intelligo. Denique ipse vult ex parte sua; & in quantum potest me obligare, an tunc Deo reuelante mihi eius voluntatem teneor illam implere: & similiter si Superior promulgasset generaliter legem in sua curia, sed ea promulgatio reuelatione diuina mihi innotesceret, an peccarem non obediendo. In scriptis cuiusdam noui Theologi reperi in his euentibus subditum non obligari, quia notio illa legis non est secundum hominum morem comparata, nec insinuatio à superiori profecta.

Si totum negotium perageretur actibus inter[1842]nis, scilicet, quia superioris voluntas nullo actu externo suo, vel alieno innotesceret subdito, verisimile esset, subditum non obligari, quia vt homo hominem obliget, vel homini obligetur, debet explicari eius voluntas externis signis, iuxta opinionem D. Thom. 2. 2. quæst. 80. art. 1. & 4. d. 38. quæ. 1. art. 1. glos. 1. Soti 4. iust. quæst. 5. art. 1. ad. 1. & lib. 7. quæst. 2. art. 1. ad 1. quam Molina tom. 2. tract. 2. de iust. disp. 366. §. Thomas communiore# appellat. Tamen interuenientibus externis signis, siue factis ab ipso legislatore, siue ex eius formali, aut interpretatiua voluntate, imò & quocumque alio modo, credo subditum obligari, quia voluntas obligandi diuina, quomodocúmque innotescet creaturæ, ipsam obligat, ergo similiter voluntas obligandi humana quomodocumque innotescat subdito, ipsum obligat. Alioqui si per angelum, vel per hominem ab angelo, vel alia via miraculosa portatum ad Indos, Indi Christiani cognoscerent leges diuinas, vel Ecclesiasticas, non tenerentur eis obedire, quod est absurdum. Confirmatur, quia illa est externa insinuatio voluntatis principis, & profecta ab ipso, saltem quatenus si ipse non haberet talem voluntatem, non manifestaretur subdito à Deo, nec ab angelo, ergo sufficit ad obligandum subditum, vt si miraculosè vox principis, vel præconis promulgantis legem, vel præceptum, extenderetur ad subditum distantem, vel aliàs non potentem audire, re vera subditum obligaret.

13

[288] DISPVT. DECIMATERTIA DE ACCEPTATIONE LEGIS.

SECTIO PRIMA. *An, vt lex obliget, requiratur populi acceptatio.*

PRima opinio est quo **[sect. 1]** rundam, quos refert Nauarrus consil. 1. de constit. quæst. 5. num. 25. affirmantium, non seruantes à principio legem iustam promulgatam, peccare, & legem ipsam extunc habere suam vim obligandi, & obligare, ita vt peccent, qui illam non seruauerint, donec superior sciens non seruari, potens cogere, vt seruetur, non cogat, & ipsi id sciant: quia tunc superior non cogens, videtur eam suspendere, vel tollere, iuxta glossam singularem, & celebrem cap. 1. de treuga & pace, quam Panormitanus, & communis ibi, & alibi approbant, quos refert Felin. ibidem nu. 7. Addit Nauarrus, asserunt item, non ligare illam, quæ decennio non est recepta, vt post Cald. Cardinal. & Imol. tradit Felin. cap. 1. de treuga & pace, nu. 13. Rodriguez etiam tom. 1. de regular. quæst. 6. art. 6. ex multis docet, vim legis Canonicæ nullo modo[1843] pendere à consensu populi: vbi ait: *Papa, & quicumque Princeps habens auctoritatem condendi leges, potest compellere subditos ad earum obseruationem supposito, quòd ipsæ sint iustæ, & rationabiles.* Hoc clarissimè probatur ex cap. de vulgati. 23. quæst. 5. vers. 6. prout ibi notat Archidiaconus, & hanc opinionem tenent Hostiens. Butrius, & Imola cap. 1. de trenga & pace, Burgos de Paz in proœm. legum Tauri num. 299. Syluest. verbo lex, num. 6. Vnde ad vim legis non est expectandus populi consensus, vt tenet Felinus cap. cognoscentes, de constit. num. 7. Burgos vbi suprà, num. 289. à qua opinione non discedit Couarr. 2. variar. cap. 16. num. 6. licèt enim citetur pro opinione Guillermi: apertè tamen se explicat dicens, quòd lex non dicitur recepta, quando per aliquos actus impugnatur sciente, & consentiente Principe: ergo sentit Couarru. nihil per se operari populi disce#sum absque Principis voluntate. Et hæc opinio probatur, aliàs penes populum maneret potestas condendi leges: que tamen nunc soli Principi competit à tempore, quo populus suam potestatem transtulit in Principem, §. quod & Principi placuit instit. de iure naturali, gentium & ciuili. Quod à fortiori procedit in legibus Pontificiis: cùm ipse Pontifex non à[1844] populo, sed à Christo habeat legislatiuam potestatem. Hæc ferè eisdem verbis Rodriguez, cuius sententia confirmatur primò, quia lex non à subditis, sed à superiore capit suam energiam, efficaciam, seu vim obligandi: ergo si Princeps obligare velit, tametsi populus contradicat, lex obligabit, sicut & præceptum particulare, quantumuis priuatus subditus contradicat. Confirmatur secundò, quia eo ipso quod lex sit à Principe sufficienter promulgata, eius transgressores peccant, & possunt à Principe puniri: ergo obligatio legis etiam in actu secundo non pendet ex populi acceptatione: ac proinde etiam si populus contradicat, lex suam vim & effectum retinebit: si enim in fieri non pendet à populo, cur pendebit in conseruari? C#firmatur tertiò, quia Princeps est superior tota Rep. n#[1845] enim sunt æquales, quia sic essent in Rep. duo ca pita, & nullum supremum positiuè, & potestas legislatiua non minùs esset in cœtu ciuium, quàm in principe: nec verò

Princeps est inferiot Repub. quia sic posset illi præcepta imponere, & ipsum deponere, ac punire: ergo ipse potest cogere, & obligare totam Rempubl. etiam per modum totius, & sic non potest ipsa licitè, aut validè repugnare mandatis Principis: alio qui daretur bellum iustum ex vtraque parte.

Secunda opinio, & communis est, legem quæ **[sect. 2]** à populo non fuerit acceptata, non obligare, Nauarrus consilio citato quæst. 5. num. 23. & 24. &c. & in summa cap. 23. num. 41. vbi sic ait, *Leges antequam recipiantur per maiorem partem ciuitatis, cuius pars est transgressor, non ligat, quoniam promulgatæ videntur cum conditione, si recipiantur, saltem per maiorem partem*, vt singulariter dixit Dominicus in istis §. Leges, dist. 4. per recentiores receptus ibi, & cap. 2. de const. & profundiùs Felin. cap. 1. de treuga & pace à num. 12. Alij citant glossam l. rem n# nouam §. patronus verbo tactus, C. de iudic. & Iasonem ibi latè. Item gloss. cap. 1. de treuga & pace, verbo frangere Couarr. 2. variar. cap. 16. num. 6. Driedonem 1. de libert. Christian. cap. 9. consid. 2. eandem sententiam tenet Azor to. 1. lib. 5. c. 4. q. 1. citans Panorm. & Felin. & communem, cap. 1. de treuga: Archidiac. Domin. Præpos. & Turrecrem. *§*. leges dist 4 Innoc. Hostiens. & Ioann. Andreas, Leonard 2. de virt. cap. 22. dub. 13. Toletus in summa tractatu de septem peccatis, cap. 18. Valentia hic disp. 7. quæst. 5. punct. 5. quæst. 4 Sayrus tom. 1. Thesauri, lib. 3. cap 5. num. 24. Syluest. verbo lex, quæst. 6. Angel. consuetudo num. 10. Archid. cap. vtinam dist. 76. hanc sententiam tenet Rodriguez tom. 1. regular. quæst 6. art. 10. quod verò retulimus dixisse art. 6. intellige, vt lex Canonica ante consensum, & acceptationem populi obliget in actu primo, non verò in actu secundo, si non sit recepta. Suadetur primò ex Augustino lib. de vera religione, c. 31. & refertur c. in istis, *§*. leges, dist. 4. *In istis temporalibus legibus, quamquam de his homines iudicent, cùm eas instituunt, tamen cùm fuerint institutæ, & firmatæ, non licebit iudici de ipsis iudicare, sed secundùm ipsas:* quod explicans Gratianus ibi, *§*. leges ait: *Leges instituuntur, cùm promulgantur, fir-***[289]***mantur, cùm moribus vtentium approbantur:* ergo leges non approbatæ à populo non habent firmitatem, vt exponunt ibi Domini Geminianus, & Car. Alexandrinus. Item Card. Zabarel. in proœm. Clementinarum §. vniuersitati quæst. 2. item Archid. Præpos. & Turrec. Idem probat Gratianus, quia lex humana abrogari potest per contrariam consuetudinem communitatis iuxta ca. fin. de consuetud. etiam si iam sit recepta, & vsu firmata, ergo à fortiori potest eneruari à principio, quando nunquam fuit recepta, aut moribus firmata, vnde Vlp. l. de quibus 32. ff. de legibus, *leges*, inquit, *nulla alia de causa nos tenent, quàm quòd iudicio populi receptæ sint.* Confirmatur, quia communitas consuetudine potest abrogare legem iam obligantem: ergo & sua repugnantia impedire à principio, ne obliget.

Secundò, quia lex humana, quæ à subditis non acceptatur, hoc ipso videtur esse inutilis, atque adeo caret vna de conditionibus requisitis ad iustitiam, & substantiam legis: ergo non obligat.

Tertiò, quia non expedit ita homines per potestatem humanam gubernari, vt renitentes, atque inuiti adigantur lege ad aliquid faciendum, quod alioqui nec lege naturali, neque diuina tene#tur præstare. Quod intelligo, inquit Valentia, quando non vnus, vel alter, sed ipsa communitas sese legi opponit, vt dicemus. Qui confirmat suam rationem ex eo quod D. Thomas quæst. 97. art. 3. ad 2. similem ob causam insinuat, contrariam consuetudinem, etiamsi ab initio fuerit mala, & illicita, efficere, vt lex humana abolescat, idest, vt non ampliùs obliget: quia scilicet, inualescente consuetudine contraria iam lex

esset inutilis communitati. Item ex eo quòd Nauarr. cap. 23. num. 67. concludit, non posse statui legem humanam, quæ iubeat etiam, vt ipsi transgressores à seipsis repetant pœnam lege constitutam. Quoniam, inquit, eiusmodi lex præberet subditis magnam occasionem peccandi, & transgrediendi præceptum; siquidem omnes naturalirer ab eo abhorrent, vt seipsos pu[1846]niant. Quæ ratio, inquit Valentia, nititur nostro fundamento, scilicet, legem non esse iustam, neque obligare, quando id præscribit, à quo planè abhorret ipsa communitas, quia tunc non est vtilis, sed perniciosa.

Quartò, in legibus ciuilibus probari solet, quia principes sæculares potestatem habent condendi leges ab ipso populo collatam, sed hanc rationem non esse firmam, ait Valentia, quia etsi princeps acceperit potestatem à Reg. tamen post quam accepit, ipsè solus est superior: ergo consensus populi non alia ratione requiritur ad huiusmodi leges, nisi quia, vt lex sit vtilis, & iusta, necessarius etiam est consensus subditorum, id quod similiter habet locum in legibus, quas Pontifex fert per potestatem sibi collatam, non à populo, sed à Christo, nam data est, non in destructionem, sed in ædificationem: in ædificationem autem non exerceretur, si per eam lex aliqua conderetur inutilis, & periculosa.

Quintò, suadetur ex Aristo. 2. polit. cap. 6. dicente, *lex nullam vim habet, vt illi pareatur, nisi ex more.*

Sextò, quia Princeps politicus communiter habet potestatem à Populo, qui potuit illam non dare sub hac conditione, vt nemo obligaretur populo contradicente, & ita data videtur ex vsu: & ita videbatur conueniens ad commune bonum, quia nullum signum melius esse potest de conuenientia legis, quàm acceptatio populi. Huc pertinet, quod de antiquo vsu ferendi leges, in Populo Romano refert Couarr. in prasticis cap. 1. vnde Castro 1. de lege pœnal. capit. 1. & Sayr. suprà docent, quod etiamsi legislator habens potestatem à populo expressè vellet ipso contradicente obligare, non posset, verba Castri ferè sunt. Et hinc ego deduco eam legem, quæ de re non necessaria iure diuino à principe, toto populo contradicente conderetur, nullius prorsus esse roboris, nisi fortè populus omnem suam potestatem in principem transtulisset: nihil sibi reseruans. Hanc tamen tam prodigam suæ potestatis, & libertatis effusionem, vix credi potest populum aliquem fecisse. An autem fecerit, ex consuetudine, & vsu coniectari poterit. Nam si princeps, cui hæc potestas à populo est tradita, solet ab antiquis temporibus sine populi consensu, imò illo inuito aliquid statuere, quod populus seruare cogatur, apertè conuincitur, populum, omnem suam potestatem in principem transtulisse &c. si verò in aliis rebus nihil statuere solet contra populi consensum, inde conuincitur, non omnino renuntiasse iuri suo: nec omnem suam potestatem in alium transtulisse. De Papa autem quia non à populo, sed à Deo hanc habet potestatem, etiam sine populi consensu leges potest condere de rebus, quæ ad finem vltimum assequendum essent necessariæ, aut valde conducibiles: non explicat Castro, quid si hæ à populo non recipere#tur, sed Felinus, Geminianus, Nauarrus, & Coua. dicunt ideò non obligare, quia non præsumitur habere voluntatem obligandi per legem, populo repugnante, aut non acceptante, cuius coniectura esse potest, quia non videtur esse absoluta voluntas legislatoris obligare quosdam in particulari, si ab aliis frequentiùs lex non recipitur, cùm lex esse debeat communis regula: ergo crede#dum est ipsum velle, vt non obliget, nisi populo acceptante, aut saltem non repugnante, vnde Nauarr. consil. 1. de const. quæst. 5. num. 24. vltra illam rationem traditam ab eodem in summa, cur lex non acceptata, non obliget, scilicet, quia præsumitur à legislatore ferri sub conditione, si fuerit recepta: tradit aliam rationem, scilicet, quod iusta causa excusat à violatione

legis humanæ, vt in sum. cap. 23. num. 43. docuerat cum D. Thom. 1. 2. quæst. 96. art. 4. & 2. 2. quæst. 147. art. 3. & Archid. cap. vtinam 76. d. & iustam causam videtur quis habere non seruandi, quod ab aliis non seruatur, nec cœpit seruari: cùm enim lex respiciat vtilitatem communem, cap. erit autem lex d. 4. non videtur eius lator velle vnum, vel alterum ligare ad seruandum, quod alij consubditi non seruant, nec seruare incipiunt. Hæc Nauarrus, Azor autem solùm nititur illi priori rationi, quod lex fertur ea conditione, vt si communi vsu non recipiatur, non valeat: quam etiam ratione# tradidit Rodri. quod illo art. 10. ex Nauarr. in summa, & dicit se in hoc non habere difficultatem, sed postea in eod. art. tradit secundam rationem Nauarri eisdem verbis. Confirmatur primò, quia præsumendum est, legislatorem nolle obligare, si lex non sit conueniens bono communi, vel admodum difficilis; si autem à communitate non acceptatur, signum est, aliquid horum interuenire: ergo præsumendum est, legislatorem nolle obligare. Confirmatur secundò, quia in hoc vi-**[290]**dentur populi iam præscripsisse, vt ipsis repugnantibus, lex vim non habeat: ergo lex tunc vim non habet, tertiò, quia hic est Ecclesiæ, & omnium Rerump. vsus, & hominum consensus.

Omnia fundamenta huius sententiæ ad duo **[sect. 3]** iam insinuata reducuntur: primùm est, legislatorem non posse obligare populo contradicente, aut non acceptante: secundum est, nolle tunc obligare. Neutrum autem fundamentum videtur satis firmum.

Et primùm quidem apparet falsum, nam in superiore etiam politico, videtur esse sufficiens potestas ad obligandum, siquidem Resp. communiter sine vlla restrictione transfert in eum totam suam potestatem legislatiuam, & gubernatiuam nihil sibi reseruando, & quando iure belli subiecta fuit, sine vllo fœdere victor potuit sibi totam Reip. potestarem sumere sine vlla conditione, aut limitatione, & ita par est credere sumpsisse: ergo nullum ius contradicendi legibus principis tunc habet Resp. & profectò si esset in arbitrio populi acceptare, aut contradicere, neque posset obligari simpliciter ad parendum legi, sed sub conditione acceptationis, vel non repugnantiæ, valde debilis esset potestas legislatiua, & absolutum ac principale regimen, quale est legislatiuum, magis penderet ex subditis, quàm ex Principe. Et in Principe est absoluta potestas coerciua per pœnas cap. de Liguribus 23. qu. 1. in cuius vsu non pendet à populi acceptatione: ergo nec in vsu potestatis præceptiuæ, quæ non minùs absoluta est, & independens. Deinde licet in Romana Rep. olim princeps, vel senatus habuerit in hoc dependentiam à populo, vt colligitur ex iis, quæ refert Couarr. suprà, & ex iis, quæ diximus disp. 2. sect. 7. iuxta quod locuti videntur Iurisconsulti, dicta l. de quibus: tamen id ad alias Resp. & ad alia tempora videtur non extendendum, sed principes videntur habere potestate#à populo independentem, siue acquisi[1847]tam iure belli, siue præscriptionis, siue tr#slatione Reip. quod est valde verisimile, quia experientia cognosci potuit, esse maximè necessarium in Rep. præsertim habente regimen monarchicum, si lex ferretur ab ipsa Repub. non esset necessaria noua acceptatio, sed non minorem potestatem habet princeps, quia omnem potestatem Reip. ex eius donatione, vel aliunde comparauit: ergo. Dices, quando Resp. immediatè fert legem, simul illam acceptat. Contra, quoniam ad summum hoc habet locum. quando totus populus concurrit ad ferendam legem, vt in Democratia, quæ regimen est imperfectissimum: & deinde lex semel lata, & accepta, obligat omnes successores sine ipsorum acceptatione, vt rectè glos. recepta cap. à nobis de sent. excom. & Couarr. cap. alma part. 1. §. 4. num. 2. Aliàs semper esset expectandus nouus consensus populi, qui de nouo producitur: ergo similiter potest obligare populum præsentem independenter ab

eius acceptatione, vel non repugn#tia. Maximè cùm populus, qui transtulit potestatem in regem, eo ipso virtute se subdiderit illius legibus, ipsásque acceptauerit, non solùm latas, sed etiam ferendas, sicut religiosus se tradens religioni per professionem, tacitè acceptat statuta etiam postea ferenda. Populus autem ille idem semper manet in successoribus suis l. proponebatur ff. de iudiciis, ergo potest obligari legibus ex vi prioris acceptationis.

Secundum etiam fundamentum saltem est in **[sect. 4]** certum. Vnde enim constat generatim de tali voluntate legislatoris: potiùs cùm absolutè præcipiat, & sine vlla restrictione sui præcepti, videtur velle obligare etiam populo non acceptante, aut ipso contradicente? Nam imperium inducit neces[1848]sitate# 24. quæst. 1. & est signum sufficiens voluntatis obligandi cap. dilectissimi 8. quæst. 2. & cap. postea 25. quæst. 2. frustra præciperet, & imustè transgressores puniret, si obligare non vellet, & recepta sententia est, violatores legis antequam totus populus repugnet peccare, & iustè puniri glos. cap. ex parte 2. de offic. delegati, Calder. Imola, & alij cap. 2. de treuga, & pace, Cardin. Clem. vlt. de æta. & qual. & potest sumi ex cap. 2. cum ibi notatis de consti. ergo obligare vult ante contradictionem: contradictio autem, cum non fiat sine peccato, si iuxsta lex est, vt supponimus, non meretur, vt deponat, vel restringat intentionem obligandi: ergo etiam vult obligare populo repugnante.

Propter hæc est tertia opinio veluti media, & **[sect. 5]** vera, quæ notat, quasdam leges esse iniustas, alias[1849] verò iustas: de iniustis clarum est non obligare ante acceptationem defectu potestatis, & si iniustitia consistat in præcipiendo rem, quæ licitè fieri non potest, constat nec post acceptatione# esse obligatorium, aut licitum illas seruare, si verò iniustitia in hac posita sit, quod lex sit contra ius subditorum, cui ipsi possunt cedere, talis lex quæ ante acceptatione# non obligaret, posteà obligaret vt si subditi acceptent impositione# tributorum, qu# possent non admittere: si acceptatio illa esset facta metu cadente in constantem virum iniustè illato ad extorquendum consensum, nulla esset, ideóque lex ex vi illius non obligaret, secus si esset voluntaria acceptatio sine admixtione talis metus. Inter iniustas, quia sunt contra ius totius Reip. vel partis eius, fortasse sunt omnes, quæ sunt absolutæ, id est, præcipientes sine expressa, vel tacita conditione acceptationis, & valdè onerosæ, & difficiles, vel toti Reip. vel alicui eius parti: quia non potest princeps nimis grauare, & onerare subditos, nisi sub conditione, quod ipsi explicitè, aut implicitè consentiant, vnde cap. ante triennium d. 31. reuocatur, vt dura, lex imposita clericisconiugatis, quinon vouerant continentiam, vt deinceps se continere#t. Aliquando autem lex dura non esset iniusta, de quo Cord. lib. 4. quæst. 7. & tex. cap. in memoriam d. 19. & quamuis esset iniusta, esset patienter toleranda ob reuerentiam principis, & vitationem scandali, cap. contra morem d. 100. Communiter tamen, leges debent esse suaues, faciles, & moribus populi accommodatæ, non asperæ, & rigidæ nimis: hæ enim potius nocerent populo, nisi sponte vellet seipsis subiicere, quia moraliter à paucis seruari possent ob earum difficultatem, & istæ solent esse, quæ à populo non acceptantur. Et saltem c#muniter videtur animus principis esse, non obligare, si populus duram legem iudicans, illi repugnet, vnde qui legem talem violat, antequam videat populum ipsam acceptare, vel saltem postquàm videret repugnare illi, non peccat per se loquendo, & quamuis secundum opinionem quorundam ad non peccandum per se requiratur cognitio repugnantiæ communis, secundum aliam tamen opinionem sufficit, non videre acceptationem populi: ideò poterit tuta conscientia huic opinioni, quamuis minus tutæ, se conformare: nam **[291]** cùm interest, licitum est opinionem etiam minus

probabilem, minúsque tutam sequi, vt tractatu de conscientia ostendimus. Addiderim verò, leges illas, quibus ob suam difficultatem, & duritiem populus vel non acquiescit, vel positiuè repugnat, licet non obligent in actu secundo deficiente tali acceptatione, vel existente tali repugnantia, eo quod non impletur conditio, sub qua positæ sunt, vel etiam debuere poni, vt essent iustæ: tamen fortè esse veras leges, & obligare in actu primo, ita vt accedente postea populi acceptatione, vel remota repugnantia incipiant obligare in actu secundo, propter conditionem subsecutam, neque oportere iterum ferri, vt incipiant obligare. Dixi fortè, nam licet aliqui teneant, tamen maior pars Doctorum insinuat oppositum, dicens, legem sine[1850] acceptatione, aut cum repugnantia populi, non obligare, nec habere vim legis; & vtrumque potest prouenire, vel ex defectu potestatis, vel ex defectu voluntatis legislatoris; mihi autem magis primum placet. Et quidem si dicamus singulos obligare in actu secundò, ante contradictionem populi, saltem eo tempore erunt veræ leges, sed nondum stabiles, & firmæ, quia accedente contradictione populi desinent esse leges, saltem obligantes in actu secundo, & hoc videtur esse quod retulimus ex Gratiano explic#te Augustinum, *leges firmantur, cum moribus vtentium approbantur.* Idem insinuatur in illa l. de quibus ff. de legibus postquam enim dixit: *ipsæ leges nulla alia de causa nos tenent,* scilicet firmiter obligatos, *quàm quod iudicio populi receptæ sunt:* subiungit, *illud receptum est quod leges non solùm suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu hominum per desuetudinem obrogantur.* Si abrogantur per desuetudinem, anteà erant veræ leges, & obligabant saltem in actu primo, desuetudo autem denotat non quidem consuetudinem contrariam legi, sed negationem conformis consuetudinis legis, quæ desuetudo est coniuncta cum non acceptatione, quia ex illa nascitur, & illam comitatur. Quomodo autem differant desuetudo, & contraria consuetudo, res est clara, & traditur ab Azor tom. 1. libr. 5. cap. 4. quæst. 1. ex l. de quibus ff. de legib. & cap. 1. de treuga, & §. in istis d. 4. desuetudo est non vsus legis a principio[1851] etiam oblata occasione: consuetudo verò c#traria est, non vsus eius, seu contrarius vsus postquàm lex fuit recepta & in vsu.

Si verò leges sint moderat#, suaues, aut non admodum difficiles, & duræ, pro qualitate materiæ, & necessitatis, & statim apparent c#uenientes Reip. obligant, vt acceptentur, peccantque qui incipiunt illas non seruare oblata occasione: si tamen tolerante Principe populus persistit in lege non seruanda, poterit populus præscribere contra illam, & cessabit eius obligatio: ita aliqui iuniores in legibus ciuilibus docent, probantes primò, ex impugnatione fundamentorum primæ sententiæ, quia tunc nec voluntas deest, nec potestas obligandi, nec sufficiens legis propositio, seu promulgatio, & aliunde nulla est occasio præsumendi remissionem aliquam, imò iustè puniri eius transgressores probat ratio, & consuetudo: & cap. quod præcipitur 24 quæst. 1. & authen. vt nouæ constitutiones, vbi post designatum tempus ad legis promulgationem, dicitur lex obligare nulla facta mentione acceptationis.

Neque obstat §. leges d. 4. tum quia non habet **[sect. 6]** authoritatem canonis: tum quia potiùs in illo dicitur legem constitui, cum promulgatur: illud ergosatis est, vt obliget. Quod autem additur, ex more accipere firmitatem, explicant illi iuniores, quoad factum non quoad ius; quia tunc difficilius abrogatur: ita dicunt exponi posse alia testimonia, quæ aliter in superioribus explanata sunt.

Secundam partem illius dicti probant ex iis, quæ statim dicentur de lege Ecclesiastica. De qua quidem non obligare ante acceptationem docet glos. cap. vir de secundis nupt. ca.

cum olim de cleri. coniug. cap. 1. de treuga, & pace, vbi communiter doctores, præsertim Felinus alios referens, Naua. Coua. Valen. Sayr. Azor, & latè Henricus tract. de Synodis p. 3. art. 2. num. 50. & sequentibus tom. 13. tractatuum. 2. p. illius.

Fundantur hi in præsumpta voluntate legislatoris ferentis legem ea conditione, vt non valeat, nisi vsu recipiatur: nam cap. fin. de consuetudine dicitur, leges contraria, rationabili, & præscripta consuetudine tolli: ergo etiam desuetudine, & non vsu impediuntur. Itaque hi, & alij multi nituntur pr#sumpta voluntate Pontificis. Nam quod Pontifex potestatem habeat ad obligandum simul omnes,[1852] & singulos Christi fideles, vt acceptent, & seruent legem, non est dubitandum: sed est de fide, saltem loquendo de omnibus per se sumptis, & non vt constituunt communitatem, quæ ad plura suffragia possit disponere: nam de cœtu, & congregatione omnium fidelium, nonnulli dixerunt, per se, vel Concilium generale, posse leges condere, Papam etiam obligantes; quod si verum esset, non inconsequenter diceretur, Pontificem non posse facere leges, quæ singulos obligent repugnante cœtu Ecclesiæ, sed in materia de fide ostenditur, & disp. 8. sect. 3. & osten dimus, Concilium generale, aut cœtum Ecclesiæ non solùm non posse condere leges, qu# Papam obligent, sed neque leges, quæ obligent cæteros fideles, nisi auctoritatem à Pontifice accipiat, cui soli, & Apostolis, ac eorum successoribus, dedit Christus potestatem legislatiuam: ab illo immediatè illam accepit Pontifex, non ab Ecclesia, neque dependentem ab Ecclesia, quoad vim, vel effectum obligandi, soli Petro dixit Ioan. 21. *pasce oues meas,* & Mat. 16. *tibi dabo claues,* &c. neque posuit conditionem ligandi, *si populus acceptauerit,* in inferioribus etiam prælatis hæc[1853] potestas est, sine vlla dependentia à populis, siue enim illis conferatur immediatè à Christo, siue medi#te Petro, & aliis Apostolis, vel eorum successoribus, non acceperunt eam restrictam, seu dependentem à suis Ecclesiis: & nulla consuetudo in hac parte potest contra Pontificem pr#scribere, quoniam consuetudo non potest præualere iuri diuino danti hanc potestatem Papæ, & licet Papa vellet in hoc cedere iuri suo, & abdicari à se hanc potestatem, non posset, & semper maneret superior omni consuetudine, & iuri ex illa manante: secus in inferioribus prælatis, nam ex consensu Papæ posset consuetudo præualere contra illos, & minuere ipsorum iurisdictionem, esto esset concessa illis immediatè à Christo: vt multi arbitrantur. Et quamuis daremus cœtum Ecclesiæ esse superiorem Papa, & posse eius leges à principio, vel postea cassare, & irritare repugnantia explicita, vel implicita, contenta in generali desuetudine, vel contraria consuetudine: tamen clarum est, hanc vim non inesse vni particulari prouinciæ, **[292]** vel regno, in quibus tamen dicitur legem non acceptatam non obligare: ergo id non prouenit ex defectu potestatis Pontificis ad obligandum contradicente populo, sed aliunde. Et similiter existimo Reges, & alios principes sæculares communiter[1854] habere potestatem obligandi populos, vt legem acceptent, & seruent, neque populos habere communiter ius contradicendi legibus ipsorum, sed si lex est iusta, & absoluta, sine vllaq#ue conditione lata, omnes tenentur tempore præfixo parere, & primi, qui non paruerint, vel absolutè statuerint non parere, peccabunt & hoc præsertim accidit, quando leges non solùm sunt iustæ, sed etiam moderatæ, suaues, & faciles, quia potestas non deest, & voluntas contraria nulla rationabili coniectura præsumi potest. Qu#do verò leges, licet sint iustæ, tamen sunt difficiles, & duriores, præsumi potest legislatorem noluisse obligare, nisi dependenter à communi acceptatione, seu non repugnantia aut contradictione, vt dicebamus. Et hoc posset dupliciter contingere. Primò, si legislator facultatem concederet, expressè vel tacitè ad

contradicendum, & tunc non peccarent qui tunc non seruarent legem, sed agerent cum aliis de contradictione, vt communiter contradice#tibus omnibus cessaret lex. Secundò non dando facultatem contradicendi, vt communiter credo non dari tacitè, nec expressè, & sic vsque ad communem contradictionem omnes violantes legem peccarent, & ipsa contradictio, seu non acceptatio esset peccatum, sed posita contradictione communi, nec ipsi deinceps, nec alij peccarent, violando legem. Fas tamen esset, vt posteà dicemus sect. 4. communi consensu Populi, vel principis inferioris suspendere aliquantulum executionem legis animo supplicandi apud legislatorem. Et dum expectatur responsum legislatoris, non peccabunt, qui legem non seruauerint. Quando lex sine vlla dependentia tacita, vel expressa à consensu populi disponit, vel nullam dat facultatem contradicendi, primi qui illam acceptare nolunt, & statuunt illam numquam seruare, sed ita se habere, quasi non esset posita, aut illam non seruant, peccant, vt docet Rodrig. tomo 1. regular quæst. 6. art. 10. Azor tom. 1. libr. 5. ca. 4. quæst. 3. Nauarrus consi. 1. de const. quæst. 5. 6. & 7. sed si hi sint maior pars alicuius Reip. cæteri excusantur ab impletione legis, donec videtint hos retinere eundem animum, & in eodem statu permanere: quia legislator nec[1855] vult, nec potest obligare suis legibus vnam partem, dum alia non acceptat: lex enim est generale mandatum, & onus, cui ego non teneor humeros supponere, dum alij communiter id renuunt, vt optimè attigit Nauarrus consilio 1. de const. qu. 5. num. 24. & Rodrig. suprà, quem alij imitantur: teneor tamen illud onus portare, cùm alij communiter ad id portandum paratos se ostendant, etiamsi de facto maior pars oblata occasione legem aliquando, aut sæpe violet: sed cùm c#munitas nunc non acceptans, acceptauerit, & animum mutauerit, tenebuntur cæteri legem seruare. Vnde lex illa obligat illos in actu primo, licet non in actu secundo, ad sui obseruationem & in actu secundo obligat illos, vt sint parati eandem seruare, quando communiter fuerit acceptata. Quando verò etiam hoc modo desinat obligare, dicam infrà.

Nunc solùm aduerto, ex eo quòd lex c#muni **[sect. 7]** ter non seruetur, non sequi esse nullam, & inuali[1856]d# tamquam inutilem, & perniciosam: quia tunc est inutilis, & perniciosa, non ex obiecto, vel circ#stantiis: sed ex culpa subditorum, qui nolunt seruare legem: quæ si seruaretur, esset vtilis, & salutaris Reip. & esse inutilem ex culpa subditorum, non reddit legem nullam, quamuis meritò mouere possit & debeat legislatorem, vt illam reuocet, nisi spem habeat de futura eius obseruatione cum vtilitate communi.

Aduerto etiam, nec in principe Ecclesiastico, nec in sæculari deesse potestatem obligandi absolutè, vt leges recipiantur, acceptentur, & custodiantur: vnde Turrecremata §. in istis d. 4. art. 2. de omnibus legibus sic loquitur, dupliciter possumus[1857] de firmitate legum loqui: aut de firmitate auctoritatis, aut de firmitate stabilitatis. Primam habet lex ab instituente, à quo robur, & auctoritatem suscipit. Secundam, ex conuenientia, & adaptatione ad mores subditoru: quia enim, vt dictum est cap. erit autem lex, oportet quod lex sit possibilis, secundum naturam, secundum consuetudinem, loco, temporíque conueniens, leges firmantur stabilitatis, & permanentiæ, cum moribus vtentium approbantur, siue cum moribus subditorum adaptantur: deficiunt autem, tolluntur, & abrogantur, cum vtentium moribus non conformantur, vnde sequitur in text. *sicut enim moribus vtentium in contrarium nonnullæ leges hodie abrogatæ sunt, ita moribus vtentium leges ipsæ confirmantur.* Huic autem nostræ expositioni videtur applaudere expositio Dominici Laurentij in apparatu suo, qui vt dicit Archid. super verbo *firmatæ,*

dicit sic, *Firmitate de facto. Nam de iure firmatæ sunt ab ipsa institutione*, 25. qu. 2. postea, & 27. qu. 1. omnes formæ, & 8. qu. 2. dilectissimi. Hactenus Turrecremata.
Tertiò aduerto cum Valentia disput. 7. quæst. 5. pu. 5. quæst. 4. & Nauarro cap. 23, num. 62. diligenter attendendum esse, quatenus lex humana sit, vel non sit acceptata à populo. Fieri enim potest, vt[1858] acceptetur quoad vnum, & non quoad aliud: vt quoad irritationem alicuius contractus, quoad pœnam, & non quoad culpam, saltem mortalem. Vt enim quoad totum non obligat, nisi quoad totum recipiatur à communitate: ita etiam neque quoad partem, vt rectè illic deducit Nauarrus. Verum in hac parte non sunt excusandi su periores, quorum negligentia fiat, vt à subditis lex iusta, & necessaria, aut valde vtilis non acceptetur, & in praxim deducatur, si nimirum prout debent, non curant, vt leges per supremam auctoritatem latæ, ad notitiam subditorum perueniant, nec eos vrgere monitis, vel pœnis, vt eas custodiant. Deinde legem, quæ ex parte tantùm est recepa, ex parte tantùm obligare docer Leonard. 2. de cultu ca. 22. dub. 13. cum Nauarro commenta. de vsuris num. 106. & 107. vide infrà sect. 6.

SECTIO II. *Quando censeri debeat les acceptata, vel non acceptata à communitate.*

[293] VAlentia, dis. 7. q. 5. p. 5. q. 5. breuiter **[sect. 8]** respondet bene cùm Nauar. Sylue[1859]stro, supra, & aliis communiter, t#c[1860] legem à communitate acceptari, quando à maiori saltem eius parte recipitur: nam moraliter id tota communitas facere censetur, quod facit maior ipsius pars, ita etiam tenet Azor tom. 1. lib. 5. ca. 4. quæst. 13. cum Felino, Dominico, & Nauarro. Dubitat autem primò Valentia, quisnam debeat esse modus illius acceptationis, vtrum scilicet sufficiat, legem postquam promulgata est, non improbari, & reiici à maiori parte communitatis, atque adeò tacitè eo ipso ab eadem probari: an verò necesse sit illam præterea verbo, vel scripto approbari, sicut posset fieri in Concilio, quando maiores, qui reliquorum personam gerunt, in aliquam legem ab Ecclesia latam expressè consentiunt, ipsa etiam praxi maiorem partem communitatis ostendere, quod probet legem.
Secundò dubitat, quænam sit intelligenda[1861] communitas in proposito, cuius maiorem partem oporteat legem recipere: nam si intelligenda sit tota c#munitas, cui lex præfigitur, siue illa plures c#munitates partiales, & latè etiam patentes c#plectatur, (vt communitas Ecclesiæ, & Imperij) siue non, duo sequerentur, quæ minimè videntur vera. Primò, legem, quæ pro tota Ecclesia à Pontifice conderetur, obligare, verbi gratia, in Germania, etiam si ibi non recipiatur, modò recepta sit ab aliis nationibus, quæ sunt maior pars totius Ecclesiæ: quod tamen puto paucos, vel iudices, vel Doctores concessuros. Secundò, legem Imperatoris in aliis prouinciis receptam, obligare, verbi gratia, in Bauaria: quamuis in Germania nullo modo reciperetur, quod non videtur concedendum.
Ad primum dubium respondet Valentia, satis **[sect. 9]** esse, quemlibet modum acceptationis ex illis, qui propositi sunt. Quia quilibet ex illis sufficit, vt intelligatur lex esse vtilis illi communitati, cuius maior pars aliquomodo ex illis eam acceptet. Ergo cùm Doctores non requirant determinatè, vt maior pars communitatis acceptet legem hoc, vel illo modo, intelligenda est eorum sententia indistinctè: quando scilicet constiterit aliquomodo ex illis, quos indicauimus, legem acceptari à maiori parte. Rectè enim

Iulianus l. de quibus ff. de legibus ait, *Quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis, & factis?* Placet mihi resolutio Valentiæ, non quia quocumque illorum modorum intelligitur, legem esse vtilem, & conuenientem: ad hoc enim non est necessaria accepratio, & ante acceptationem potest esse perspicuum: sed quia quolibet illorum modorum declarat populus, se velle legem seruare, siue reuera in maiori parte occasionum illam seruet, siue non. Consonat Suarez dicens, vt desuetudo præualeat contra legem, necesse est, & sufficit, vt lex à maiori parte non obseruetur, nec acceptetur, Innoc. cap. cùm olim de cler. coniugat. Angel. verbo constitutio, nam in moralibus consensus maioris partis[1862] censetur communitatis. Ideò sufficit ad consuetudinem l. quod maior ff. ad municipia, Pan. Innoc. & alij cap. quia circa, de consang. Felin. cap. cum iam dudum de præb. Hæc Suarez. **[sect. 10]**

Ad secundum autem dubium respondet Valentia: Mallem sanè aliorum sententias hac dere audire. Nihil enim hac de re ab aliis explicatum reperi. Videtur tamen conuenienter communi doctrinæ, & existimationi omnium esse dicendum, communitatem etiam, cuius dicimus maiorem partem debere legem acceptare, intelligendam esse hoc loco distinctè: siue sit ea tota communitas, cui lex aliqua præfigitur, siue sit aliqua pars eius latè patens, prout sapientes, & probi viri attenta ratione legis, & conditione communitatis (siue hæc totalis, siue partialis fuerit) iudicauerit expedire, vt communitas ea lege obligetur, quam maior ipsius pars acceptauerit, aut contra inutile, & periculosum esse, talem communitatem obligari aliqua lege, quam maior saltem ipsius pars non acceptat: in qua re propter variam admodum circunstantiarum rationem, facilè patet, fieri posse, vt in particularibus casibus, & materiis legum diuersarum contrariæ sint sententiæ pro ratione negotij, & legis. Quapropter tutissimum erit in hoc genere, eorum sententiam, atque iudicium sequi, quod doctis & probis pluribus, aut maioris auctoritatis videbitur probabilius. Hæc Valentia, cuius conclusio videtur certa, & communis: nempe, vt lex Pontificia obtineat in Hispania, satis esse, quod sit iusta, & in Hispania recepta, licet non sit recepta in Gallia, vt de Tri. quoad reformatione# constat. Idem tenet Azor tom. 1. lib. 5. cap. 4. q. 3. Nauarrus consi. 1. de const. quæst. 5. 7. & 8. sic videmus multos motus proprios receptos in Italia, non in Hispania, & licet lex nullibi, nisi in Hispania reciperetur, in Hispania obligaret, & licet in cæteris prouinciis reciperetur, si in Hispania non reciperetur, in ea non obligaret, quia homo in legibus[1863] cum membris proximæ, & immediatæ communitatis suæ conformari debet, non cum remotis: vbi tamen esset eadem ratio, nempe quia respectu omnium prouinciarum lex est eodem modo iusta, posset vna prouincia, si aliæ legem non recipiunt, eam non seruare, si vellet, donec ab aliis, vel maiori parte reciperetur: quia non tenetur sola portare onus legis, quæ non habet maiorem rationem obligandi vnam partem, quam aliam: quamuis, si aliqua peculiaris necessitas, vtilitas, vel possibilitas esset in vna prouincia, & non in alia, posset Pontifex vnam obligare, & non aliam, sicut in eadem prouincia homines vnius status obligari solent ad aliqua, ad quæ non obligantur homines aliorum statuum.

Alij tertiò dubitant, an desuetudo ignorantium **[sect. 11]** legem sufficiat, vt non obliget, verbi gratia, lex[1864] Pontificia promulgata est Romæ, ignoratur communiter in Hispania, ideò non seruatur communiter, excusabit ne hoc alios, qui sciunt esse Romæ promulgatam? idem est in similibus casibus, Nauarrus consil. 1. de consti. quæst. 6. num 25. & seq. quem citat, & sequitur Azor tom. 1. lib. 5. cap. 4. quæst. 1. ait hanc quæstionem esse quotidianam, id est, de re, quæ quotidie accidit, & nouam. Et pro parte, inquit,

negante facit. Primò, quod desuetudo legis cuius casus non occurrit, non tollit illam, iuxta Ioann. Andr. cap. Ioannes, de cleric. coniug. & Felinum latè cap. 1. de treuga, & pace: cùm autem ignoratur lex, est quasi non occurrere casum, in quo ea sit vtendum. Secundò, quia actus agentium non operatur vltra intentionem eorum l. non omnis ff. de reb. cred. & cap fin. de præb. sed qui ignorantes legem, ipsam transgrediuntur, non intendunt eam tollere: voluntas enim, cuius actus est intentio secundum D. Thom. 1. 2. quæst. 12. **[294]** art. 1. non fertur in incognitum, vt ait Augustinus 3 de Trin. ergo. Pro affirmante verò, quæ videtur verior, facit primò, quòd iustior est causa transgredientium legem ignoranter, quàm scie#ter, cùm hi sint minus digni indulgentia, & gratia: ergo si hi eneruant legem, etiam illi: secundò quia ideò lex non recepta non ligat, quia non ést firmata vsu, vt patet l. de quibus ff. de legib. sed siue violetur scienter, siue ignoranter, non est firmata vsu: ergo. Ad primum in contrarium respondet, licet desuetudo legis, cuius casus non occurrit, non impediat eius obligationem, vt lex quæritur ff de statu hom. quæ est de Hermaphroditis, vim haberet, etiam si multo tempore, post quam facta est, nullus esset Hermaphroditus: Secus quando occurrunt casus, sed lex desueuit per ignorantiam ipsius: quia tunc fit contra legem, licet ignoranter. vnde lex Papæ ignorata per omnes homines alicuius prouinciæ, vel maiorem partem eorum, quæ violata est ignoranter ab eis, tempore ad id sufficienti, non obligat. Ad secundum respondet ad eneruandam legem per non vsum eius non requiri, quod subditi positiuè noluerint eam recipere, sed sufficit illam non recepisse, nec vsu eorum esse firmatam per *§*. leges d. 4. & l. de quibus ff. de legibus. Hæc Nauarrus, cuius sententiam rectè explicatam ait Suarez hic esse veram, & reddi faciliorem, si aduertamus ex eodem Nauarro, quæst. 7. legem illam non ita desinere obligare, vt omninò tollatur, sed solùm dum non sit acceptata: Quapropter si posteà auferatur ignorantia, manebit lex respectu talis populi in eo statu, in quo esset, si tunc fuisset primo edita, vel promulgata: ideò tunc incipiet obligare, si in eo sensu fuit lata: verùm Nauarrus in illa quæst. 7. non loquitur solùm de lege ignor#ter à communitate violata, & non recepta, sed etiam scienter: quomodo autem sit vera eius sententia, dicam postea.

Sed quid si lex à scientibus pro maiori parte seruetur, licet simpliciter à maiori parte propter ignorantiam non seruetur? dicunt aliqui obligare etiam ignorantes eo modo, quo ignorantes obligari possunt, vt quod eorum acta sint irrita, &c. si verò à maiori parte scientium non seruetur, nullos obligare: quam sententiam approbat Suarez, quando ignorantes, & scientes sunt partes eiusdem corporis. Ego dubito, quia scientia, vel ignorantia, vt ex Nauarro retulimus, nihil facit ad eneruandam legem: ergo solùm est attendendum, quod non vsus sit maioris partis simpliciter, siue illa solum constet ex scientibus, siue ex ignorantibus, siue ex vtrisque.

Dubium quartum, an, vt lex non recepta non **[sect. 12]** obliget, opus sit non receptionem fieri principe eam sciente, & tacente? Partem affirmatiuam videtur tenere Rodriguez tom. 1. regul. quæst. 6. art. 11. quærens enim, quando dicetur constitutio non recepta, vt non habeat vim obligandi, respondet sciente principe, & tacente, si populus per aliquos actus contrarios renuat legem recipere, lex manet inermis, vt ait glossa cap. 1. de[1865] treug. affirmans Episcopos quosdam non teneri de transgressione canonis, qui moribus vtentium receptus non est, idem tenet glossa l. rem nouam §. patronus. C. de iudic. Et tunc dicitur lex non recepta, quando excluditur per aliquos actus contrarios principe sciente.

Addit tamen Rodriguez, Dicitur etiam non esse receptam, quando eo ignor#re per decennium lex negligitur, vel omittitur secundum Felinu & Imol. cap. 1. de treuga, &

pace: contrà Pan. ibi, qui existimabat spacium quadraginta annorum esse necessarium in legibus canonicis, sed in ciuilibus, & statutis municipalibus decennium sufficere, quam opinionem Felini, vt veriorem, & communiorem sequitur Duenas de regul. 79. ampliatio. 5. Couar. 2. vari. cap. 16. numer. 6. cum Calderino, Iasone, & aliis, quos citat ipse, & Felinus suprà num. 13.

Ego dico primò, vt non vsus legis eam eneruet, **[sect. 13]** non requiritur, vt communis eius transgressio, aut[1866] non receptio sit legislatori nota: quia hæc scientia est moraliter impossibilis in omnibus legibus, & rarò habetur à legislatoribus: nihilominus per n# vsum eneruantur multæ leges: ergo hæc scientia non requiritur ad eneruandam legem: & in hoc omnes, quos legerim, c#ueniunt, etiam Panormitanus: sunt tamen, qui dicant, si lex non obseruetur sciente legislatore, nullum certum tempus necessarium esse, vt desuetudo legi præualeat, quia nullum est ius, quod illud præscribat, & satis est, tot maioris partis communitatis actus contrarios legi fieri legislatore sciente, & tolerante, vt præsusumi possit, iam velle, vt lex non obliget: si enim vellet obligare, vrgeret, vt seruaretur; suppono enim c#modè id facere posse: ergo eo ipso, quòd scit, & tacet, se#setur populo conniuere, legemque tollere, aut suspendere, vt ait glos. cap. 1. de treug. & pace, quam singularem, & celebrem ait Nauarrus infra sentiens primos, qui legem violauere, peccasse, nisi excusati fuerint ignorantia. Quando autem interuenit ignorantia principis Panor. cap. 1. de treuga, & pace requirit quadraginta annos.

Felinus code# cap. num. 13. decennium sufficere **[sect. 14]** putat, quem Rodriguez suprà cùm Duenas, &[1867] Couarr. sequitur. Idem tenent Card. §. leges d. 4. & Imola citati à Felino, quos etiam refert, & sequitur Nauarr. consil. 1. de const. quæst. 5. num. 25. Iason l. rem non nouam ff. de iudic. quia hoc tempus sufficit, vt dicatur consuetudo longi temporis iuxta glossam cap. fin. de consuetudine in 6. ad derogandum autem legi receptæ sufficit consuetudo l#gi temporis, vt affirmat ipse Panor. cap. cum olim de cleric. coniugato: ergo sufficit decennium: ergo à fortiori ad derogandum legi nondum receptæ sufficiet desuetudo, seu non vsus per decennium. Confirmatur, quia breuius tempus requiritur ad derogandum legi non receptæ, quàm receptæ: sed ad hoc ad summum requiruntur quadraginta anni: ergo ad illud pauciores sufficient, ne#pe decem: aliud enim tempus cum fundamento assignari non potest.

Alij sentiunt, decennium sufficere, sed non re **[sect. 15]** quiri. Priorem partem putant practicè certam, se[1868]cundam autem ita exponunt, vt solùm requiratur repugnantia per actus contrarios in numero sufficienti arbitrio prudentium, vt latè defendit Henricus Bœrius tract. de Synod. Episcopali art. 6. num. 63. & sumitur ex glos. cap. fin. de consuet. in 6. Innoc. cap. cum Petrus, de fide instrum. Dominicus dicto § leges: quatenus dicit ad hanc derogationem sufficere habitualem voluntatem principis, non obligandi contra morem, arg. cap. 1. de consuet. in 6. & auth. de fideiussoribus in princip. **[295]** quamuis autem princeps ignoret, semper retinet illam voluntatem habitualem: ergo. Confirmatur, quia nullum estius, quod præscribat decennium, nec ex natura rei est necessarium, & vsus videtur in contrarium esse, quia non solet expectari illud tempus: sed solùm, quòd per maiorem partem, per actus sufficientes legi repugnatum sit. Hæc ergo, inquiunt, opinio in conscientia satis est secura.

Sed certè cùm desuetudo præsertim in legibus[1869] Ecclesiasticis, vim non habeat contra legem, nisi[1870] ex voluntate principis, etiam tempus desuetudinis debet esse designatum

à principe: non autem est designatum in iure secundùm hanc opinionem: ergo aliunde debet colligi. Vnde ergo, quando princeps ignarus est desuetudinis? quibus regulis statuet prudens iam esse tempus sufficiens, cum constet non sufficere non vsum vnius diei, vel hebdomadæ, aut mensis? recurrendum ergo videtur ad tempus, quod in iure vocatur longum, aut longissimum, aut designatum est pro consuetudine contra legem iam receptam: quia parum referre videntur, si cætera sint paria, quod lex fuerit anteà recepta, vel non, nam lex ex se eandem vim semper habet, & sic idem semper requiritur ad eneruandam illam. Nisi fortè dicatur sufficere desuetudinem notabilem, & hanc esse pensandam ex multitudine casuum, in quibus communitas contra legem non anteà receptam egerit, & eo ipso, quod sit res magna, seu notabilis, extingui omninò legem, ita vt postea ad obligandum necesse sit renouari, licet ante illud tempus non obligaret in actu secundò eos, qui viderunt c#muniter non recipi, nisi ad hoc, vt essent in pr#paratione animi ad illam seruandam, si reciperetur. Hoc igitur modo defendi posset ista tertia opinio, sed mihi non parum probatur, quod iuxta secundam ait Azor tom. 1. libr. 5. cap. 4. quæst. 4. legem canonicam vsu receptam, non tolli contraria consuetudine nisi quadraginta annis continuata: quamuis legem ciuilem decem annorum consuetudo contraria continuata auferat: legem verò semel receptam, siue sit canonica, siue ciuilis, vi non carere nisi desuetudine per decem annos continuata. Censet autem Azor expleto decennio non vsus, legem omnem omninò spirare, vt referam sect. sequenti. Consentit Leonardus de virtu. cap. 22. 2. dub. 13. dicens, decreta Conciliorum generalium, quæ per decennium in aliqua prouincia non sunt recepta, amittunt vim suam, & desinunt obligare, vt docet Nauarr. lib. 3. cons. 83. de regula. Item Leonardus lib. 2. cap. 6. dub. 14. cum Nauarr. cons. 1. de const. & aliis docet contra legem etiam canonicam non receptam moribus vtentium principe ignorante requiri, & sufficere decem annos.

Quamuis autem quidem apud Dominicum c. in istis *§*. leges d. 4. affirmarint, vt lex non obliget **[sect. 16]** per desuetudinem esse necessarium expressum consensum principis, scilicet, quod dicat, scribat, vel innuat consuetudinem legis se tolerare: sed Azot to. 1. libr. 5. cap. 4. quæst. 2. cum Felino cap. 1. de treuga, Pan. ibi, Dominico suprà, qui Baldum citant. Ad tacitum autem consensum dicit, aliquos requirere, vt princeps sciens legem violari, & pote#s transgressores punire, eos toleret: citat Panorm. & Zabar. in in proœm. clem. Syl. verbo lex quæst. 5. ipse autem Azor cum Felin. cap. 1. de treuga num. 13. vers. secundo considera, vbi citat Calderi. Imolam, & Butrium, & cum Dom. suprà, & Nauarr. consil. 1. de const. quæst. 5. num. 23. opinatur tacitum consensum principis esse ipsam tacitam, & implicit# conditione#, qua lex ponitur, scilicet, vt non obliget, si vsu non recipiatur: ac proinde non requiri principis scientiam. Item, inquit, princeps, statim ac legem constituit, & promulgat, potest ministros adhibere, qui compellant ad obseruationem legis, quod si non facit, & ob id lex vsu minimè recipiatur, sibi imputet, non populo. Propterea eo ipso tacitè consentit: sed communiter non credo ea conditione legem ferri, sed simpliciter velle obligare, vt lex recipiatur, & seruetur, & interdum non adhibet ministros, qui c#pellant, quia non aduertit, aut non credit esse necessarium, vel expediens, interdum ministri sunt negligentes in suo principe, tunc ergo non principi imputatur, quod lex non recipiatur, & seruetur, & quamuis sciens non puniat, non censetur legem suspendere: sicut quando vnum relinquit impunitum, non ob id censetur cum eo dispensare, saltem si aliqua alia ratione expediens iudicet dissimulare.

SECTIO III. *An paria sint legem reuocari à legislatore, seu non esse editam, aut promulgatam, & eam à subditis non recipi.*

NAuarrus consil. 1. de const. quæst. 7. ait, esse quæstionem nouam, & quo **[sect. 17]** tidianam, & videri resoluendam negatiuè. Tum quia legem esse latam, & promulgatam ea conditione, vt non liget, nisi recipiatur, & non esse latam, nec promulgatam, non sunt paria: nam in primo casu extat lex, licet non liget, donec recipiatur: in secundo non extat, nec recipi potest, sicut in simili non sunt paria rescriptum esse ipso iure nullum, vt cap. 1. de rescript. in 6. & esse validum, sed elidibile per exceptionem, vt in cap. cæterum, de rescriptis. Illud enim, etiam aduersario non opponente, & consentiente, est inutile iuxta glos. communiter receptam in d. cap. 1. hoc verò, parte non opponente valet iuxta communem d. cap. cæterum, & cap. ex tenore cum ei ad not. eod. tit. Tum quòd lex iam lata, & promulgata nondum reuocata, licet à principio non recipiatur à subditis: potest tamen postea mutata voluntate recipi, quia substantia eius durat: reuocata verò minimè, nisi denuò feratur à legislatore: quia iam subst#tia eius periit, & quòd extinctum est, non potest reuiuiscere, nisi auctor potens, illud denuò produceret, l. qui res, §. aream, ff. de solut. & c. quam periculosum adiuncta glos. 7. qu. 1. Ex quo infert Nauarrus primò, quod leges nouum ius inducentes Concilij Tridentini, licèt nondum sint receptæ in aliquot terris, quibus notum est, eas esse constitutas, non censentur periisse, nec reuocatæ, quoad illas, sed quadamtenus suspensæ, simul ac vniuersitates eas receperint vim ligandi habituræ. Secundò, legem, quæ non est recepta in aliqua terra ob ignorantiam eius, simul ac habita est eius scientia recepta fuerit, perinde ligaturam eos, qui terram illam incolunt, ac si à principio fuifset recepta.

Sententia hæc Nauarri placet, quantùm ad hoc, **[sect. 18]** quod si lex est recepta in vna prouincia, & legislator, vel eius successor cupit, vt recipiatur in alia, **[296]** licet nolit vrgere, sed conniueat prouinciæ, in qua non est recepta, & respectu illius suspensam teneat obligationem, vt in exemplo Concilij Tridentini, lex illa semper obliget in actu primo illam prouinciam, & in actu secundo, cum recipiatur: si verò in legislatore, aut successoribus, non est talis animus, sed expressè, cùm viderunt legem non recipi, tacitè eam reuocauerunt, nullum ostendentes affectum, vt reciperetur, sed penitus eam negligentes quasi lata non esset, talis lex sit omninò extincta, & nec in actu primo obligat, nec in secundo, si communitas ignorans fuisse extinctam, aut volens eam quantum in se est, suscitare, illam reciperet, & seruaret. Probatur, nam consuetudo contraria aliquando extinguit omninò legem, & habet vim legis reuocatoriæ, siue sit consuetudo generalissima, vt contra legem Actorum 15. de abstinentia à suffocato & sanguine, siue vnius tantùm prouinciæ, vt in aliquibus Hispaniæ prouinciis, & in Maiorica, contra legem abstinendi à carnibus die sabbati, sicut die veneris: ergo etiam desuetudo potest aliquando legem omninò extinguere, siue à nulla prouincia, siue ab vna sit recepta, & ab alia non. Qua in re coniectandum est ex variis circ#stantiis, an legislator, & eius successores tacitè voluerint legem non receptam suspendere, aut omninò reuocare: & communiter credo velle illam reuocare actualiter quidem, cùm sciunt non esse vsu receptam tempore decennij, aut alio notabili attenta qualitate materiæ, & occursu occa sionum, in quibus seruanda esset: habituali autem, seu virtuali, si ignorant non vsum: nam generaliter volunt, saltem habitualiter, vt seruentur leges, & vsus: ius autem, vel vsus habet, vt lex decennio, vel alio notabili tempore non recepta, euanescat, ac si lata non fuisset, nisi

speciatim legislator, aut eius successor, antequam lex euanesceret omninò, animum solius suspensionis se habere insinuaret. Vnde Azor tom. 1. lib. 2. lib. 5. cap. 4. quæst. 4. ait, Princeps ius habet adigendi pœnis populum ad seruandam legem legitimè promulgatam, nec opus est, vt intra decennium legem dennò constituat, licet nondum sit recepta: si tamen desuetudo continuetur per decennium, lex amplius non valet, nec potest punire ciues non implentes legem, nisi eam renouet. Ante decennium autem non vsus, siue desuetudo, licet non abroget legem, & ideò princeps possit cogere ad eius obseruationem, tamen pro tunc non valet, nec obligat. Quod vltimum intellige de obligatione in actu secundo, respectu eorum, qui sunt in præparatione animi ad seruandam legem, si communiter recipiatur intra decennium.

Vnde etiam colliges, quid dicendum ad quæst. **[sect. 19]** 8. propositam eodem consilio à Nauarro, sintne omnes obligati ad seruanda decreta Tridentini, quæ ad mores, & reformationem spectant, cùm apud eos non sint promulgata ab ordinariis, nec synodaliter in vniuersa prouincia recepta. Non quætitur de iis, quæ particulare# promulgationem requirunt, vt solùm decretum de matrimonio clandestino. De aliis enim non statuit Pontifex valorem accipere à publicatione in singulis prouinciis, solùm præcepit Pius IIII. in confirmatione, tam simplici verbo facta, quàm bullata, vt ab omnibus præsulibus, & Christianis recipiantur, & obseruentur, & per alias literas declarauit, cœpisse obligare à *K*alen. Maii. 1564. postquam publicata erant, vt iusserat, in quatuor locis vrbis. Et ad rem parum facit diuersa festorum, & ieiuniorum obseruantia indiuersis prouinciis, quia illa contingere potest, ex eo quod diuersi prælati, vel diuersa Concilia prouincialia diuersa festa, & ieiunia indixerunt, vt possunt cap. pronuntiandum de consec. d. 3. argumento cap. concilium de obseru. ieiunij, tum quia fieri potest, vt per contrariam consuetudinem seruata sint in aliis prouinciis, & in aliis non, sed de statutis in Tridentino respondet Nauarrus primò, huius quæstionis determinationem desiderare summum Pontificem: tum quia Pontifex in literis confirmationis Concilij eius interpretationem sibi reseruauit: tum quia glos. vlt. datæ Sexti dixit, declarationem Papæ requirere quæstionem illam de tempore à quo incipit ligare constitutio. Secundò, & bene respondet ex dictis, interim dum aliud non declarat Pontifex, constitutiones Trid. non ligare eos, per quos non sunt receptæ à principio, nec per decennium posteà, iuxta ea quæ dixerat, quæst. 4. & 5. Intelligere non ligare illos in actu secundo: bene tamen in actu primo, iuxta ea, quæ dicebamus modò de Nauarro illa quæst. 7.

SECTIO IIII. *Vtrum liceat supplicando apudprincipem, vt leges reuocet, interim suspendere earum executionem.*

CAstro 1. de lege pœnali cap. 1. de legi **[sect. 20]** bus sæcularium principum, in quos[1871] populi totam suam potestatem transtulerunt, ait, *Eo tamen dato, non tollitur, quin populus possit à legibus illi nouiter datis appellare, aut supplicare, & tunc erit necessariò audiendus, si causam iustam reddat, propter quam non sit ad tales leges obligandus: quam si non reddiderit, inuitus poterit iustè ad illarum obseruationem cogi.* Emmanuel Rodriguez, tom. 1. quæstionum regul. quæst. 6. art. 7. de legibus Pontificiis, dicit primò, non esse dubium, ad Pontificem posse supplicari, vt suas constitutiones aut reuocet, aut moderetur, prout notatur cap. cùm ex literis de in integrum resti. cap. pastoralis de appell. auth. quæ supplicatio C. de precib. imp. offer. imò, & mala informatione facta, potest

clericus supplicare secundum Seluam tom. 2. tit. de fratrib. appell. ver. foro pag. 42. in paruis. Et tunc secundum ipsum de benefic. p. 5. quæst. 8. num. 10. vers. 19. supplicatur ad Papam ipsum bene informando, iuxta glossam in pragmaticis sanctionib. vbi dicit, quod Papa supplicatus de reuocatione, aut moderatione alicuius rescripti particularis, peccaret, si talem supplicationem non admitteret. Et hæc supplicatio habet effectum, vt Papa bene informatus mutet sententiam in melius, iuxta ea quæ in iure canonico traduntur. Quod autem vertitur in dubium, est, an talis supplicatio habeat effectum suspensiuum, ita quod obedientes literis apostolicis, earum executionem suspendentes, non maneant excommunicati, de quo disserunt Hostiensis d. cap. pastoralis, Panormitanus ibi. §. verum, Palac. Rub. de benef. vac. in curia §. 12. in fine. Driedo, & Couar.

Secundò dicit Emmanuel Rodriguez, executionem rescriptorum, & literarum particularium, interposita suplicatione posse suspendi allegando **[297]** cum debita humilitate causas, ob quas non possunt commodè executioni mandari ex cap. significauit de rescrip. vbi Pontifex ait. *Patientur sustinemus: si allegando dictas causas, & circunstantias dictæ literæ minimè executioni mandentur:* & sic secunda iussio Papæ est expectanda text. iuncta gloss. auth. de mandatis Princip. §. siquis autem, quam glossam sequitur Bald. Innoc. Feli. cap. si quando de rescriptis vide etiam l. puniri ff. si contra ius, vel viam publicam, Bal. l. fin. C. de nego. gest. Alex. consil. 106. Confirmatur, nam executio præcepti superioris differri potest, quoties maius damnum ex eius executione timetur, quàm ex dilatione, quæ fit vsque dum apparet vera præcepti iustitia, tenent Nauarrus, Sotus, & Couarr. & ita debent Iudices non semper exequi statim mandata Superiorum, sed ad ipsos referre in commoda, quæ habere videntur, vt docet Auilus cap. 1. delos corregidores num. 23. Suarez alleg. 2. num. 1. vers. 1. potest negari, Rebuf. tom. 1. constit. Galliæ tit. de rescrip. art. 1. glos. 5. Hinc deducit Rodriguez aliqua corol. partim ex Ancar. consil. 253. quæ in ipso videri poterunt.

Tertiò, ait Rodriguez, licet de literis Pontifi[1872]ciis, quæ sunt leges generales, pro tota Ecclesia, possit fieri possit supplicatio ad Papam, vt reuoce#tur, aut moderentur, non tamen possunt inferiores Papa, quibus tales literæ diriguntur, earum executionem suspendere, etiam interposita supplicatione, expectando secundam Pontificis iussionem, nam sicut non potest appellari à lege l. si res vbi ff. de appel. vbi Bart. col. 2. & alij textus, & Doct. cap. quia nos de appel. Decius c. consuluit 3. eod. tit. Reb. in l. Scæuola respondit §. si qua pœna ff. de verb. sign. ita nec, supplicatione interposita, earum executio suspendi, quia grauamen legis vniuersalis non est verè grauamen, vt tenet Baldus cap. ad nostram de appell. quia omnes debent obedire legibus l. leges C. de legib. & §. eripiat auth. vt omnes obed. iudici prouinc. coll. 7. confirmatur, nam secundum legem iudicandum est, etiamsi dura videatur l. prospexit ff. qui & à quibus, & vbi est certa pœna, per legem vel consuetudinem statuta, non potest ea per iudicem remitti, neque augeri l. 1. §. 1. ff. ad Senatus cons. Turpil. cap. de causis, & ibi Doctores communiter de off. delegati, tradit glos. cap. licet, verb. pœna ff. de pœnis, Medicis cap. erit autem lex d. 4. num. 74. ergo etiam interposita supplicatione lex seruanda.

Nec est eadem ratio de rescripto particulari, quia ordinatur ad bonum priuatorum l. si operum C. de pœnis, lex autem ad commune, D. Tho. quæst. 90. art. 2. vnde seruanda est, licet nonnullis sit disconueniens, Medina 1. 2. quæst. 96. art. 4. Item rescriptum potest procedere, ex mala informatione principis, lex autem non, sed ex matura legislatorum, & aliorum sapientium, quos consulit, consideratione procedit, ne incidant in illud Izai# 10.

væ qui condunt leges iniquas, concludit Rodriguez, hæc non penetrante#s vidi aliquos doctos toto cœlo aberrare, affirmantes legem Pontificiam non esse executioni mand#dam, supplicatione interposita.

Sed Suarez hîc dicit, Etiamsi Pontifex præci **[sect. 21]** cipiat aliqua, quæ duriora appareant, quando P#[1873]tifex in sua voluntate persistit, obediendum est ei: cum potestas non desit ad illa præcipienda, si tamen rationabilis causa interueniat, non committitur culpa suspendendo executionem legis, donec ad Pontificem fiat recursus: quia hoc est moraliter necessar ium, & iustè præsumitur, hanc esse eius voluntatem, vt cùm lex repugnat antiquæ consuetudini alicuius regni, vel prouinciæ. Quia non solet esse mens Pontificis mutare receptas, & honestas consuetudines cap. certificari, de sepulturis. Est doctrina communis cap. 1. de treuga, & pace, sumitur ex cap. si quando de rescriptis, & cap. cum teneamur, de præbend. vbi doctores, & Archid. cap. nulla d. 76. Ancaranus consil. 214. Turrecre. §. leges d. 4. Hæc Suarez,

Consentit Bannes 2. 2. tom. 2. disput. 78.[1874] art. 4. dub. penult. de censib. in fine, impugnans aliquos, qui dicebant leges positiuas de conditionibus censuum non valere, quia non sunt acceptatæ, & ab illis supplicatum est. Nam reuera in tribunalibus regiis admittuntur, & viri timorati ita seruant: nec aliquando fuit supplicatum ab huiusmodi constitutionibus apud ipsum Pontificem: ergo supponit, si supplicatum fuisset, suspensam fuisse earum obligationem. Et quod per supplicationem abea bulla suspensus fuerit eius effectus, asseruere alij, quos retuli tract. de censibus, præsertim Salon tom. 2. tract. de censibus a. 3. disp. 4. con. vlt. vbi ait, hæc constitutio Pij V. quoad conditiones census, quæ non sunt de iure naturali, aut diuino, potest per consuetudinem, vel non vsum abrogari, & tolli: quia quoad illa est tantùm lex humana Ecclesiastica: omnis autem lex humana, etiam Ecclesiastica per contrariam consuetudinem, vel non vsum amittit suam vim, ca. in istis §. leges. d. 4. c. fin. de consue. maximè Papa illud sciente, & consentiente: vnde sequitur hanc constitutionem quoad prædicta absolutè, & omninò non obligare, vbi promulgata, & recepta non est: quia licet omne ius canonicum in pectore, & scrinio Summi Pontificis existat: omnes tamen mores, consuetudines, priuata statuta, & necessitates omnium prouinciarum, & locorum non possunt illi esse perspectæ, qua de causa, vt constat ex tit. de rescript. maximè ex illo c. si quando, vbi mandata, & literæ sedis Apostolicæ ad aliquorum Imperatorum, vel principum manus peruenerint, quamuis sint ab omnibus reuerenter, sicut Catholicos decet, recipiendæ, & animo ad obediendum illis paratissimo: integrum tamen est, si mandata illa, vel præcepta, aliqua incommoda iuxta priuatas huius, vel illius Prouinciæ consuetudines, necessitates, vel statuta iudicentur continere, illud Sanctitati suæ rescribere, & indicare, vt ex Apostolica benignitate illi incommodo, mandato illo moderato, vel declarato, dignetur prouidere. Et interim dum summus Pontifex illi consultationi, & rescripto respondeat, anim#q#ue suum magis explicet, nec tenentur p. incipes illi, vel[1875] prælati mandata illa promulgare, nec redigere in vsum, sed pristinis consuetudinibus, & statutis, modò naturali, vel diuino iuri non aduersentur, possunt optimè, & tuta conscientia stare. Quod in hac constitutione Pij V. accidit. Etenim cùm lata fuisset anno 1579. in publicis deinde regnorum Comitiis habitis Matriti anno 1586. Proceres obsecrarunt Regem nostrum, Philippum II. vt in eis explicaretur, an eiusmodi motus proprius Pij V. esset in regnis Hispaniæ receptus, & obseru#dus, propterea quod innumeræ passim occasione illius in omnibus tribunalibus occurrebant lites, variæ à iudicibus ferebantur circa cen-**[298]**sus sententi#, quibusdam

asserentibus illum obseruandum, & esse obligare; aliis contra, eo quod non esset receptus, nec redactus in vsum, quin potius ab illo supplicatum. Quibus Rex sic respondit, *A esto vos respondemos, que el motu proprio, que dizis, no esta recibido, ancas se he suplicado del porel fiscal de nuestro consejo, a donde, se ha hecho iustitia enlos casos que se han offrecido, y se hara enlo de adelante, y con su sanctidad la instantia, que paracera necessaria,* &c. Et infrà. Nec vlli dubium hoc esse debet, cum existat Romæ orator regis Hispaniæ, qui omnia, quæ à suo Rege ad summum Pintificem, per illum deferenda c#mittuntur, fideliter, & diligenter deferat. Vnde cùm ab hoc motu proprio fuerit supplicatum, (quod dubitandum non est) nec idem Pius V. vel aliquis successor illius rescripserit, constitutionem illam confirmans, & executioni manda[1876]ri præcipiens, non tenentur Hispani ad illam absolutè, & omninò seruandam, quin potiùs tamquam per contrarium vsum post illam obseruatum, censenda est non obligare Hæc Salon.
Sed aduerte, quod si princeps supplicationi non respondeat, & coniecturæ sint, non id facere, quia nolit obligationem legis tollere, vel suspendere, sed vt comiter, & cùm minori offensione, & damno reiiciat supplicationem, non licebit suspendere ampliùs legis executione#: secus si coniecturæ sint, tacere, quia annuit, iuxta id, *qui tacet consentire videtur.*

SECTIO V. *An de omnibus legibus intelligendum sit, quod lex non obligat, si non sit recepta.*

REspondet Rodriguez tom. 1. regul. **[sect. 22]** quæst. 6. art. 11. intelligendum esse de omni lege, siue ea sit statutum, siue Decretalis, siue extrauagans secundum Sabinum, l. si filius nume. 7. ff. de legib. & posthu. & est communis opinio, vt patet apud Anton. Gab. tom. 3. commun. opin. fol. 561. colum. 1. Ait etiam esse verum, etiam in lege noua derogante omni contrariæ consuetudini: non enim habet locum eius dispositio, si à principio non fuit recepta, quia licet sit verum, quod non valet consuetudo contra legem consuetudini derogantem, vt tenet Panormitanus cap. fin. de consuetud. num. 22. Butri. ibi in repet. num. 53. Bartolus l. de quibus num. 4. ff. de legib. debet tamen dicta clausula derogatoria consuetudinis intelligi de antecedenti, non de subsequenti. Nam cor[1877]rue#te aliqua dispositione per contraria consuetudinem, corruunt clausulæ in ipsa insertæ, vt ait glos. notabilis l. si patronus verbo Fabiana, ff. si quid in fraudem patroni, quam sequuntur Iason l. certa condictio, num. 6. ff. si certum peratur, & Duennas regula 144. limit. 2.
Sed in dubio præsumuntur leges, constitutiones, & statuta, esse vsu recepta, vnde qui ea in suum fauorem allegat, habet intentionem suam fundatam, & ille contra quem allegantur, debet probare ipsa minimè esse recepta secundum Bartolum l. illa numer. 5. ff. de verb. oblig. quem sequitur Rolandus à Valle consil. 90. nu. 53. & 54.

SECTIO VI. *Per quot actus contrarios sciente, vel ignorante Principe lex euacuetur.*

ROdriguez, tom. 1. regul. quæst. 6. art. **[sect. 23]** 12. respondet, primò secundum Panormitanum cap. 1. de treuga, & pace, sufficit binus, aut trinus actus sciente legislatore, vt lex non habeat vim: idem tenet Bartolus l. de quibus num. 10. ff. de legib.

Cassaneus in consuetud. Burgun. rub. 1. §. 4. fol. 116. Confirmatur, quia ad inducendam consuetudinem binus actus sufficit, & frequentia actus contingit, quando bis fit, nam quod bis fit, frequenter fit, iuxta glossam singularem in Rubr. C. quæ sit longa consuetudo, quam post alios sequitur Itumada in scholiis ad ll. partit. tit. 1. l. 30. glos. 3. num. 3. addens, non requiri quod isti actus sint iudiciales.

Secundò dicit Rodr. non est necessarium, istos actus fieri in præsentia principis legislatoris, vel eo sciente, vt legem infringant. Nam sicut consuetudo ignorante principe inducta valet: vt tenet Panormit. cap. fin. de consuetud. num. 13. Barbatius ibi num. 71. & communis secundum Anto. Gab. communium opinionum fol. 14. & Auendannus 1. de exeq. mand. principum p. 1. cap. 8. num. 3. inquiens, *quod scientia regis non requiritur ad introdu*[1878]*cendam consuetudinem,* quia si rationabilis est, seruanda est, & habet voluntatem, & approbationem ipsius regis tacitam, & sic non est necessarium, quod prædicti actus fiant sciente principe, & legislatore: satis enim est fieri scientibus auditoribus Regis, & prætoribus, vt tenet Burgos de Paz l. 1. Tauri. numer. 232. & 233. & ita videmus non reprehendi vt peccantes mortaliter à Theologis, qui non seruant aliquas extrauagantes, quæ per actus factos principe ignorante in desuetudinem abierunt, scientibus id Nuntiis Apostolicis, & locorum ordinariis, quibus incumbebat eas executioni mandare, tamen his actibus nullatenus contradixerunt, vnde non peccant mortaliter, nec sunt excommunicati Rectores, & magistratus permittentes agitationem taurorum, contra constitutionem Pij V. datam anno 1567. quæ licet à Gregorio XIII. anno 1575. fuerit quoad sæculares temperata, permittendo agitationem taurorum,[1879] modò non fiat in festo, & magistratus curent di ligenter, ne homicidium contingat. Quos tamen magistratus Theologi de mortali non arguunt, quamuis non fiat maior diligentia, ad vitandum homicidium quàm antea, & vt constat ex constitutione Gregorij, maior diligentia à Pontifice requiritur. Excusantur ergo magistratus duntaxat, per non vsum.

Tertiò ait Rodri. lex non tollitur per non vsum, si casus, in quo seruari debet, per decennium non occurrat; nec propterea in desuetudinem abit, vt tradit Marc. Anton. Cuccus 1. maior. instit. tit. 3. in fine.

Primæ conclusioni concinit Azor tom. 1. libr. 5. cap. 4. quæst. 6. legislatore sciente, & non puniente, cum possit, desuetudine abrogari legem, quia legislator tunc tacitè videtur velle eam abrogare. Item tunc ad id sufficere duos vel tres actus contra legem: ipso autem ignorante, requiri desuetudinem decem annorum, vt dictum est sect. 2. **[sect. 24]** dub. 4. & sect. 3.

[1880]

Ego verò mihi persuadere non possum, quod duo, vel tres actus desuetudinis, sufficiant ad extinguendam legem, sciente, & tacente principe, seu non puniente, cùm possit: tum quia desuetudo **[299]** debet esse totius, vel maioris partis communitatis, hæc autem tam paucis actibus contra legem venire non potest, tum quia nec vna, nec duæ, nec tres hirundines faciunt ver, nec duo, aut tres actus consuetudinem, vel desuetudinem: tum quia ad tantum effectum desuetudo debet esse magna, & notabilis: talis verò tribus actibus non continetur, tum quia sicut ex vno actu, quem princeps sciat, & non puniat, non censetur princeps velle communitatem, vel vnum hominem ex illa absoluere à lege, quoad actum primum, imò nec quoad secundum: ita nec per duos, aut tres, quia par est ratio, & hæc multitudinis differentia modica est, & in moralibus pro nihilo reputari debet: maximè cùm multis de

causis rationabilibus, vel irrationabilibus possit legislator sine voluntate abrogandi, aut suspendendi legem dissimulare, & non punire eius transgressionem, vt quotidie videmus. Fortasse qui dixerunt duos, vel tres actus contrarios legi, factos principe vidente, & non puniente cùm possit, sufficere ad abrogandam legem, intelligendo, vt pro quolibet ex tota communitate, vel maiori eius parte sufficiat esse tres huiusmodi actus, & in hoc sensu eorum sententiam facilè complectar.

Secundam sententiam Rodriguez iam superiùs complexi sumus, cum Azor, & aliis. De tertia, etiam diximus sect. 1. in fine veram esse, quam tenet similiter Azor cap. citato quæst. 7. dicens, non vsum necessarium ad hoc, vt lex dicatur non recepta, & non obliget, debere esse positiuum, seu in occasionibus, in quibus deberet lex seruari, & non sufficere negatiuum, seu non occurrentibus casibus legis, etiamsi sit centum aut mille annorum, quod etiam docet Ioan Andr. cap. Ioan. de cleri. coniug. Felin. cap. 1. de treuga, & pace, Nauarrus consil. 1. de const. quæst. 6. num. 25. Leonard. 2. de virtut. ca. 22. dub. 14. idem dicit de consuetudine.

SECTIO VII. *An desuetudo, seu non vsus legis humanæ, vt ei prœualeat, debeat esse rationabilis.*

REspondeo, debere habere aliquam **[sect. 25]** causam rationabilem, sicut de consuetudine abrogatura legem dicitur ca. fin. de consuetudine, & infrà disp. de consuetud. explicabitur. Idem tenet Auendannus 1. de exeq. manda. princ. cap. 8. nu. 3. quem citat, & sequitur Rodriguez tom. 1. regul. quæst. 6. art. 12.

SECTIO VIII. *Corollaria doctrinæ huius disputationis.*

EX eo quòd lex non recepta non obli **[sect. 26]** get, duo corollaria elicit Rodriguez tom. 1. regul. quæst. 6. art. 10. Alterum est constitutio secunda Sixti V. quæ priorem de illegitimis moderatur, quatenus interdicit, ne quis regularis etiam eiusdem prouinciæ in aliis monasteriis recipiatur, etiam vt hospes, & ad modicum tempus, sine expressa in scriptis licentia, nisi cognitus sit: si non seruatur à maiori parte superiorum alicuius religionis, non obligare reliquos: quia hanc iustam causam habent eam non seruandi. Alterum est, constitutionem Clementis VIII. de largitione munerum, si non seruatur à maiori parte Superiorum, & aliorum alicuius religionis, non obligare reliquos: eadem ratione.

Tertium ex dictis potest inferri, quid dicen **[sect. 27]** dum de nonnullis differentiis, quas quidam assignant inter non vsum, seu desuetudinem, & contrariam consuetudinem. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 4. quæst. 5. cum Dominico cap. in istis, §. leges, dist. 4. Felin. cap. 1. de treuga, num. 12. Nauarrus consil. 1. de constit. quæst. 5. nu. 24. ait primò differre, quòd[1881] primi, qui consuetudinem contra legem inducunt, delinquunt, nisi ex aliquo accidenti excusentur, & successores non peccant; quia bona fide possunt legem negligere, secuti primos, qui contra legem fecerunt. At verò, quando lex non est vsu recepta etiam primi, qui frangunt, non peccant, id sciente legislatore, & non puniente, cùm possit commodè punire, quamuis peccent ignorante Principe desuetudine#, aut sciente, & solùm non puniente, quia punire commodè nequit, vt docent Imola, Feli. & Coua. & Naua. locis citatis, quoniam bona fide moueri queunt, vt præter, aut contra legem agant, quia

vident legem nondum esse vsu receptam, cùm vide#t principem non punire, cùm possit, & hoc solùm potest eos à culpa excusare præter alias causas. Secundò, (inquit Azor,) contra legem receptam consuetudo per errorem, aut ignorantiam introducta, pr#scriptionis vim habere non potest, nisi ab iis, qui possunt, & volunt eam introducere, vt suo loco dicetur; at verò lex vsu non recepta vim, & potestatem amittit, etiamsi per errorem, vel ignorantiam ipsa desuetudo introducatur, vt tradidit Nauarrus. Tertiò consuetudo legi contraria vim non obtinet, nisi per præscriptione# continuata, & præscriptionis tempus non incipit à primis, qui peccant, consuetudinem contra legem inducentes, sed à successoribus, qui primos bona fide sequentes in consuetudine iam cœpta perseuerant, & interrumpi potest præscriptio, quæ interrupta non potest amplius continuari, sed erit alia, quæ de nouo inceperit, si iterum renouetur. At verò non vsus, siue desuetudo statim ab initio incipit vim habere in primis lege non vtentibus, & statim desinit, si lex incipit seruari. Quartò, con[1882]suetudo legem tollit, & abrogat, quæ erat vsu recepta, & omnes obstringebat: desuetudo verò legem non tollit, sed impedit, ne vim, potestatem, & & auctoritatem assumat. Nam quamuis lex sit instituta, & promulgata, non tamen ciues alligat, donec vsu recipiatur: ergo per desuetudinem lex minimè abrogatur, sed impeditur, ne vi sua populum teneat, vt Panorm. & Felinus locis citatis tradiderunt.

Sed quantum attinet ad primam differentiam, **[sect. 28]** iam superiùs vidimus, quando legislator non dat[1883] expressè, nec tacitè facultate# repugnandi, aut contradicendi, primos, qui eam non acceptant, peccare, secus verò alios, qui vident ab aliis communiter non acceptari, illam non seruant, parati illam seruare, dummodò acceptetur. Quantum verò attinet ad secundam differentiam, iam diximus desuetudinem etiam ab ignorantibus introductam sufficere, vt non obliget lex, antea non recepta: an verò desuetudo ignorantium legem sufficiat, vt non obliget, dicetur disp. de consuetudine & eo-**[300]**dem loco dicemus, quod attinet ad tertiam differentiam, an ad præscribendum contra legem requiratur, vt absque culpa violetur, in desuetudine autem, seu non vsu verum mihi videtur præscribere eos, qui culpabiliter legem transgrediuntur, vt docet Azor suprà.

Quantùm verò ad quartam differentiam, iam diximus non vsum decennalem non solùm suspendere obligationem legis: sed etiam abrogare: vt ipsemet Azor expressè dixerat eod. cap. quæst. 4. nec aduersatur ei, quod ait, quæst. 5. vult enim desuetudine non abrogari propriè legem: lex enim, quæ non fuit recepta non dicitur propriè abrogari, quia antea erat quasi non esset, & quasi non orta, eo quod non vigebat. Verè tamen erat lex, & aliquando obligabat, vt visum est.

SECTIO IX. *Quomodò per non vsum, seu per desuetudinem amittatur priuilegium à Principe datum.*

REspondet Azor tom. 1. lib. 5. cap. 4. q. 8. **[sect. 29]** si per decennium illo non vtamur, il[1884]lud amittere videmur: nam l. 1. ff. de nundinis dicitur: *Nundinis impetratis à Principe non vtendo, qui meruit, decennij tempore vsum amittit.* Idem est, si Princeps alicui populo concessisset priuilegium scholas erigendi ob studium generale literarium, & decennio non erexisset, priuilegium amisisset. Præterea si quispiam beneficio principis liber esset à tributis, decimis, militibus, priuilegium amitteret per non vsum decennij. Quamuis si non vsus esset necessarius, non amitterent priuilegium: vt si quis non est

vsus priuilegio, quia non potuit, vel quia se occasio non obtulit l. vnus ex sociis §. vlt. & l. seq. ff. de seruit. rust. prædior. vbi habetur, *non amitti seruitutem de aqua ducenda in fundum meum, si ideo non vtor, quia fons exaruit,* si ciuitas obligata sit principiad militum exercitum coge#dum: quando princeps cogit, & per centu annos non cogit, non desinit ciuitas esse obligata, quia occasio non se obtulit, si princeps non vocauit populos sibi obligatos ad certum aliquid faciendum: quia alij quorum opera, sibi sufficit, præsto fuerunt, non amittit ius Princeps: quia numquam fuit oblata occasio, in quo indigeret illo ciuium ministerio. Præterea vt priuilegium amittatur per non vsum, necesse est, vt simpliciter detur facultas aliquod faciendi. Nam si Princeps N. priuilegium concesserit, vt eo possit vti, si velit, aut non vti, si libuerit, non perdit illud, etiamsi multo tempore eo non vtatur. Vt si Rex facultatem concederet. N. extruendi Molendinum in communi flumine, adiiciens, vt faciat, aut non faciat, vt sibi libuerit, non idcirco, quòd Molendinum non extruit, priuilegio suo cadit. At si quis facultatem impetret à Pontifice Missæ sacrificium faciendi & offerendi tempore, aut loco sacris interdicto, & decennio sacrum non faciat, priuilegium amittit, quia est simpliciter data facultas, vt sacrificare queat, non autem vt immolet, aut non immolet arbitratu suo. Pari ratione si quis principis arbitrio priuilegium impetrauerit, ne coram iudice ordinario conueniri possit, & sinat se conueniri, aut iudicari, & ab eius sententia ad principem non prouocet, suum priuilegium perdit. Hæc Azor.

14

[301] DISPVT. DECIMAQVARTA DE PERSONIS, IN QVAS CADIT OBLIGATIO LECIS HVMANAE.

SECTIO PRIMA. *Vtrum Christiani, etiam iusti, & perfecti, subiecti sint legibus humanis.*

TRes hîc errores sunt: pri **[sect. 1]** mus, Christianos non obli[1885]gari legibus humanis, hos iam abundè reiecimus disp. 7. & 8.

Quod verò Paulus monet, 1. Corin. 7. *ne efficiamur serui hominum,* intellige, quà homines sunt, id est, ne illis pareamus in iis, qu# Deo repugnant; néve seruitutem eorum seruituti Dei pr#feramus. Eodem sensu apud Matth. cap. 15. *m#data hominum*[1886] dicuntur, quæ repugnant mandatis Dei: sicut propria voluntas dicitur, quæ à voluntate Dei, vel superioris discordat; ideò reprehendi solet.

Secundus error est hæreticorum huius tempo[1887]ris, negantium, iustos obligari legibus humanis. Vt Lutherus lib. de liber. Christiana, & in arg. & ca. 2. epist. ad Galat. & serm. de Moyse, & Caluinus lib. 3. institu. cap. 19. §. 2. 4. &. 7. quos ita interpretatur, ac refert Vazquez disp. 166. cap. 1. & Azor to. 1. libr. 5. cap. 6. quæst. 1. Salmeron in Ep. ad Galat. disp. 14. vbi impia Lutheri verba recenset, vt non solùm id dixerit de lege humana, ciuili, & canonica, sed etiam de lege diuina, non quod senserint non peccare cum legem diuinam violant, sed quia illis non imputatur peccatum: nam si credant, seu confidant per Christum illis peccata donari, hoc ipso sunt iusti, & grati Deo, & accepti ad vitam æternam, sed de lege humana non solùm dicunt non obligare iustos, verùm neque

vllos Christianos, ita vt, etiamsi illam violent, non peccent: quia negant in hominibus esse potestatem ferendi leges, quæ obligent in conscientia.

Sed specialiter, quod iusti legibus humanis **[sect. 2]** non obligentur, probant primò, ex Gala. 5. *si spiritu*[1888] *ducimini, estis sub lege:* sed iusti spiritu Dei ducuntur, in quo clamant, *Abba pater,* Rom. 8. ergo. Et confirmatur ex Vrbano cap. duæ sunt d. 19. *qui lege priuata ducitur, nulla ratio exigit, vt publica constringatur.*

Secundò, ex Ro. 6. *peccatum vobis non dom nabitur*: *non enim estis sub lege: sed sub gratia.*

Tertiò ex 2. Cor. 3. *vbi spiritus Domini, ibi libertas:* Spiritus autem Domini est in iustis: ergo, & libertas à lege humana: de qua etiam dictum videtur, *vos in libertatem vocati estis.*

Quartò, ex 1. Timot. 1. *Iusto lex non est posita*, sed *iniustis.*

Quintò, ex Galat. 3. *lex propter transgressionem,* (Azor sup. legit transgressores*) posita est,* & cap. 4. *non sumus ancillæ filij, sed liberæ*: *qua libertate Christus nos liberauit,* & Matth. 17. *ergo liberi sunt & filij.*

Vetus error fuit, saltem perfectos, & eximiè iustos exemptos esse ab obligatione legis humanæ. Ita Beguardi, & Beguinæ, vt refertur Clem. ad nostrum de hæreti. Imò asserebant iustos illos contra nullam legem peccare posse: quod de omnibus baptizatis asseruit Iouinianus apud August. hæres. 82. & Hiero. 2. contra Iouinian. sicut & Almaricus damnatus in Conc. Lateranensi cap. damnamus, de sum. trin. & fin. cap. dixit, nullum in Charitate constitutum peccare posse. Perfectos igitur non esse subiectos humanis legibus dicebant Beguardi: *quia vbi spiritus Domini, ibi libertas:* vt refert Clemens V. loco citato. Hi errores damnantur in Tridentino ses. 6. cap. **[sect. 3]** 11. & can. 19. & 20. & ses. 7. can. 8. & Clem. citata. Vide Sotum 3. de nat. & gra. cap. 1. & 1. iust. quæst. 6. art. 7. Salmeron Galat. 5. & 1. Tim. 1. Medinam, quæst. 96. articulo quinto dub. 1. Valentiam disputatione septima quæst. 5. pun. 4. Sayr. tom. 1. lib. 3. cap. 4. num. 1. & 2. & alij iuniores hîc qu. 96. art. 5. Vegam 11. in Trid. cap. 6. 7. & 8. Vazquez, & Azor suprà, D. Thomam, quæst. 96. art. 5. & 2. 2.[1889] quæst. 104. art. 1. Augustinum Ep. 50. Breuiter hæreticos confuto, quia Christiani etiam iusti tenentur præceptis positiuis Dei, quod ipsi non negant, & manifestum est, ex Matth. vlt. *docentes eos seruare omnia, quæcumque mandaui vobis,* & Ioann. 15. *si præcepta mea seruaueritis manebitis in dilectione mea, sicut & ego præcepta Patris mei seruaui, & maneo in eius dilectione,* & Rom. 3. *legem ergo destruimus per fidem? absit, sed legem statuimus:* ergo etiam tenentur præceptis positiuis eorum, quos Deus loco sui c#stituit in Ecclesia, aut Rep. vt eam gubernent. Item olim fideles etiam iusti tenebantur præceptis suorum superiorum: ergo & modò. Item quia testimonia, quibus probatur, Christianos debere obedire legibus Ecclesiasticis, & ciues legibus ciuilibus, probant de iustis etiam perfectis, cùm generatim loquantur, vt Ro. 13. *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit:* ad Titum 3. *admone illos principibus, & potestatibus subditos esse, dicto obedire.* Hebr. 13. *obedite præpositis vestris* &c. 2. Thessalon. 3. *siquis non obedit verbo nostro per epistolam, hunc notate, & non commisceamini cum illo,* 1. Petri. 2. *subiecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum,* &c. Et similia, in quibus nulla fit exceptio, neque vlla est ratio, aut coniectura exceptionis, sed potiùs ratio suadet, nullum excipiendum esse: alioqui quisque posset dicere, se iustum, aut perfectum esse, & ita legibus **[302]** humanis non teneri: quod esset euertere totum ordinem Ecclesiasticum, & politicum, in perniciem Ecclesiæ, & Reip. Imò eadem inconuenientia sequerentur, si iusti, aut perfecti non essent subiecti legibus,

quia Resp. vel Ecclesia, etiam cùm esset necessarium, vel valdè vtile, non posset illos obligare ad id quod ipsi aliàs non facerent, eo quòd non iudicarent esse ita vtile, vel necessarium, sicut superiores iudicant. Item si iusti, & perfecti legibus non tenentur, cùm nemo sciat vtrum iustus, aut perfectus sit, sæpe emergent scrupuli; melius ergo est, vt omnes legibus subiiciantur, & omnibus id prodest, vt vel ad officium redeant, vel in officio contineantur, & proficiant, & magis per humilem obedientiam mereantur. Vnde rectè lex à Papiniano l. 1. ff. de legibus, appellatur *commune præceptum.* Et quamuis daremus, perfectos non posse leges violare, non fieret illis subiectos non esse: nam Christus, vt homo, fuit subiectus legi naturali & positiuæ Dei, vt docet Suar. 3. p. tom. 1. dis. 43. sect. 2. & 3. & B. Virgo subiecta fuit etiam legi veteri, vt docet tom. 2. quæst. 37. art. 4. in commen. taria, & disp. seq. & Sotus 3. naturæ cap. 1. At Christus peccare nequiuit, vt docet Suar. tom. 1. disp. 34. sect. 2. & idem de B. Virgine docet tom. 2. disp. 4. sect. 4. & de confirmatis in gratia dicam tract. de gratia, non posse mortaliter peccare. Deinde Deus primis parentibus legem imposuit, vt patet Gene. 2. Eccles. 15. & 17. tamen erant iusti, vt patet Ecclesiastici 7. vers. 30. & in Trid. sess. decreto de pec. originis, & sess. 6. & Christus, quem pater sanctificauit Ioann. 10. præcepta habuit Ioan. 15. de quo Suar. 3. p. tom. 1. disp. 43. sect. 2. & 3. & Apostoli habuere præcepta Mat. vlt. & Ioan. 15. quid ergo mirum, si alij iusti legibus humanis subiecti sint? Confirmatur, quia licet beati non teneantur legibus pertinentibus ad statum vitæ mortalis, Ro. 7. *lex in homine dominatur, quanto tempore viuit*: tamen lege Dei tenetur. August. 1. de lib. arbit. cap. 6. Alen. 3. p. q. 26. mem. 8. ar. 6. Suar. 3. p. to. 1. d. 43. sect. 1. Vazquez hîc disp. 166. cap. 1. num. 8. à qua interdum etiam diriguntur in iis, qu# ignorabant: non enim in verbo cognoscunt omnem voluntatem Dei, vt patet de principib. Dani. 10. quos fuisse bonos Angelos, dicunt Hieron. Lyra, Carth. & Perer. ibi Greg. 17. mor. cap. 8. D. Thom. 1. p. quæst. 113. art. 2. Viegas Apoc. 12. commun. 2. sect. 17. ergo non mirum si iusti hîc legibus humanis subdantur.

Ad primum testimonium pro hæreticis addu **[sect. 4]** ctum ex Galat. 5. *si Spiritu ducimini, non estis sub lege.*[1890] Caiet. ibi ait, Paulum loqui de lege veteri, quoad cæremonialia & iudicialia, cui non subsunt Christiani, qui quidem Spiritu gratiæ Christi ducuntur.

Hanc expositionem refellit Vazquez disput. citata c. 2. nu. 13. quia Paulus loquitur de lege quoad moralia: dixerat enim eod. cap. *Omnis enim lex vno sermone impletur, diliges proximum tuum sicut teipsum:* & quia loquitur de lege, quam non seruabant, qui se mordebant murmurationibus, & detractionibus, & sic Augustinus epist. 19. ad Hieronymum respondens epistolæ, quæ apud Hieronymum est 89. & apud Augustinum 11. ait, *Nec enim hoc eum propter circumcisionem arbitror dicere, aut illa sacrificia, quæ tunc facta à patribus, nunc à Christianis non fiunt,* & cætera huiusmodi, *sed hoc ipsum etiam, quod lex iubet. Non concupisces*: *quod fatemur certò Christianos debere obseruare.* Sed facilè potest explicari Paulus cum Salmerone Galat. 5. ad 8. quæst. seu difficultatem, *qui spiritu legis Euangelicæ ducimini, non estis sub lege veteri, non solùm quoad cæremonialia, & iudicialia, sed nec quoad moralia, seu decalogum, vt à Moyse actus est.* Vnde August. loco citato putat, Paulum non solùm de cæremonialibus, sed etiam de moralibus loqui.

Alij Græci Patres, & Hieronymus in paruis commentariis cum Chrysostomo admittentes, Paulum loqui de lege morali, sic explicant, *Qui spiritum, vt oportet, habet, & per hunc extinguet omnem concupiscentiam, porrò qui liberatus est ab his, non eget legis auxilio,*

sed multò factus est præceptis illis sublimior: nam qui non irascitur, quid opus habet, vt audiat, non occides? Itaque sensus secundùm hos est, qui est in lege Christi, non indiget veteri: contra[1891] quam explicationem non procedit ratio, qua Vazquez horum interpretationem reiicit. Cui tamen placet alia expositio tradita ab Adamo, & indicata ab Angelo, qui spiritu, & gratia Dei ducitur, n# est sub lege accusante, puniente, & damnante, quia lex non damnat, nec punit, nisi tr#sgressores. Eandem expositionem tradidit August. epist. 19. post medium & Beda Galat. 5. & consonat Apostol. de oper#tibus opera spiritus, ibi dice#ti, *aduersus huiusmodi non est lex*, id est, non damnantur, nec puniuntur à lege (vt exponit Salmeron ibi, & 1. Timot. 1. disput. 2. ad dub. 8.) & c. 3. *Omnes, qui sub lege sunt, sub maledicto sunt: scriptum est enim, maledictus, qui n# permanserit in omnibus, quæ scripta sunt in libro legis.* Hanc etiam expositione# amplectitur Azor infrà, licet aliam assignet, vt referemus. Rebuffus autem in proœmio constit. regul. Galliæ nu. 53. ad hunc locum, & ad cap. duæ sunt leges 19. quæst. 2. vbi etiam dicitur, eum qui Spiritu sancto ducitur, non esse sub lege, respondet, in iis, quæ sunt contra ductum Spiritus sancti: in aliis verò subiectum 1. Pet. 2. *subiecti estote*, &c. Et cap. qui resistit. 11. quæst. 3. cap. magnum 11. quæst. 1. & cap. omnes de censib. vnde hunc locum exponit de lege humana, tamquam humanæ non diuinæ legis peritus. Azor autem tom. 1. lib. 5. cap. 4. explicat, non estis sub lege noua tamquam sub pædagogo minis, & terrore ducente, vt olim Iudæi Gala. 3. quia Spiritu charitatis potius ducimini, quam Spiritus sanctus infundit vberrimè, licet enim Hieronym. explicet, non estis sub iugo legalium cæremoniarum, tamen magis placet expositio Aug. non tamquam serui, metu pœnæ, sed Spiritu charitatis præcepta seruatis: nam esse sub lege ad mentem Pauli est illa violenter premi, & vrgeri. Aliter verò sub lege esse accipit Paul. 1. cor. 9. cùm dicet, *factus sum iis, qui sub lege sunt, quasi sub lege essem, vt eos, qui sub lege erant, lucrifacerem:* significat enim subiectionem voluntariam ad legem, quam Iudæi, vt necessariam seruabant, se pro eorum salute assumpsisse: Valentia etiam suprà explicat, *si Spiritu ducimini, non estis sub lege quasi sub onere, & coactione ipsius.* Eodem modo explicat Sebastianus Medicis cap. erit autem lex d. 4. num. 32. num. autem 33. Respondet ad confirmationem, quod viri spirituales non subduntur legi humanæ, quando repugnat legi Spiritus sancti, seu diuinæ. Ad secundum testimonium resp. Vazquez illo ca. **[sect. 5]** 2. explicari ab Aug. lib. de contin. cap. 3. ita, vt esse sub lege, sit sola uotitia legis duci siue gratia: esse autem sub gratia sit duci Spiritu gratiæ, intus mouentis; & exhortari Romanos ne peccent, cùm non sint sub lege, sed sub gratia, ipse **[303]** verò Vazquez, exponit ibi esse sermonem de lege, id est, dominio peccati: vt & cap. 7. *video aliam legem in membris meis.* &c. Et posset pro se Vazquez adducere Origenem libr. 6. in epist. ad Rom. qui de lege peccati exponit. Ad tertium, respondet Vazquez, Paulum ibi lo[1892]qui de libertate à velamine, & vinculo cæcitatis,[1893] quo Iudæi tenebantur. Deducit ex contextu, vt in illo videre poteris. Sayrus verò suprà exponit de libertate à velamine legis Mosaycæ: vnde 1. Petri 2. *liberi tamquam serui Dei, & non veluti habentes libertatem malitiæ:* qualis est illa quam vindicant aliqui à constitutionibus, & legibus humanis, contra quos Petrus ibi, *subiecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum*: similiter debet exponi id Galat. 5. *vos in libertatem vocati estis*, & similia, quæ eodem cap. habentur, vt bene explicat Salmeron ibi disput. 31.

Ad quartum testimonium ex 1. Tim. 1. iusto non **[sect. 6]** est posita lex, respondet D. Thom. quæst. 96. art. 5. ad 1. vbi Caiet. Conr. & Med. Sotus, Vega, Valentia. & alij communiter aiunt iustum non esse subiectum legi quoad vim coactiuam, & coe#rcitiu#

per pœnas, quia non operatur præcipuè timore pœnæ sed amore iustitiæ, *& ideo minus indiget comminationibus, quàm alij, seu non indiget lege minante, & extorquente legis obseruationem,* & quia cùm non peccet grauiter non exercetur in illo lex pœnalis, seu grauis punitio, si tamen grauiter peccaret, & desineret esse iustus, afficeretur pœna quam posse inferre prælatum constat ex 1. Cor. 4. *quid vultis? in virga veniam ad vos,* &c. 2. Cor. 13. *ideo hæc absens scribo, vt non duriùs agam, secundum potestatem, quam Dominus dedit mihi.*

In fauorem huius interpretationis adducitur Augustinus super id Psalm. 1. *in lege Domini voluntas eius,* &c. Vbi ita scribit, *Iusto non est lex posita, vt dicit Apostolus, sed aliud est esse in lege, aliud verò esse sub lege*: *qui est in lege, secundum legem agit*: *qui est sub lege, secundum legem agitur,* scilicet more serui, timoréque seruili, vnde subdit Augustinus *ille ergo liber est, iste seruus,* & Chrysost. Hom. 2. in 1. ad Timoth. *lex imposita est, vt puniat transgressores,* &c. Et ibidem, *non similiter legem seruat qui sub lege, & qui supra legem est,* vide etiam Ambr. in id Psalm. 36 *lex Dei eius in corde ipsius.* Et Paul. 1. Cor. 9. *factus sum Iudæis tamquam Iudæus, vt Iudæos lucrifacerem: iis, qui sub lege sunt, quasi sub lege essem, (cum ipse non essem sub lege,*) *vt eos, qui sub lege erant, lucrifacerem*: *iis, qui sine lege erant, tamquam sine lege essem, cùm sine lege Dei non essem, sed in lege essem Christi,* & August. lib. de continentia cap. 3. *non quidem sumus sub lege bonum quidem iubente non tamen dante: sed sumus sub gratia, quæ id, quod lex iubet faciens nos amare, potest liberis imperare:* & ca. 57. *ergo si Spiritu ducimini, non adhuc estis sub lege, quæ timorem incutit, non tribuit charitatem.* Hanc interpretationem de subiectione quoad vim coactiuam, quia iustus non operatur timore pœnæ, &c. reiicit Vasquez illa disp. 166. c. 2. quia licèt viri perfecti in charitate ducantur Spiritu filiorum, & amoris, & timore pœnæ crucie#tur, nec ad seruandam legem moueantur: quia perfecta charitas foras mittit timore#: tamen multi iusti incipientes, aut proficientes, quorum est magna pars, Spiritu etiam timoris pœnæ æternæ legem seruant, est enim etiam donum Spiritus sancti si cum spe veniæ coniungatur, vt definit Trid. ses. 14. c. 4. imò secundum se est donum Dei, & in iustis sæpe reperitur, sed imprimis hic non agimus de timore pœnæ æternæ: Sed de timore pœnæ temporalis, quam homines imponunt suarum legum violatoribus. Deinde licèt etiam esset sermo de pœna æterna, locum haberet prædicta Pauli expositio: non enim est sensus, quod iusti numquam operantur ex timore, sed quod magis ducuntur amore, non solùm appretiatiuè, sed etiam extensiuè quoniam iusti frequentiùs ex amore Dei, vel proximi, vel honestatis operantur, quàm ex timore pœnæ: & præsertim hoc est verum de iis, qui sunt perfecti, de quibus solis exponit Valentia: vt de iis, qui permanenter, & perseueranter sunt iusti, qui rarò, vel nunquam peccant mortaliter, vel statim à peccato resurgunt, & se in gratiam Dei restituunt: vnde, & Rebuffus, in proœm. const. reg. Galliæ glos. 1. num. 52. cum Alber. l. Princeps ff. de legib. interpretatur, *iusto non est lex posita, quia non coactè sed voluntariè obtemperat.* Eodem modo hunc locum interpretantur Gr#ci patres: Augustinus verò, lib. de Spir. & lit. cap. 10. sic exponit *iusto, non qua iniustus adiustitiam perducatur, sed qua legitimè iam iussus vtatur.* Sed hæc expositio nihil magni continet, cùm per se notum sit, iustum per lege# ad iustitiam non perduci, quasi iniustum, cùm iam iustitiam habeat. Vazques autem disp. citata nu. 32. exponit, pœna quæ ponitur in lege non comprehendit iustos, sed iniustos: tribuit Anselmo in eum locum dicenti. *Nam iusto non est lex posita, id est, imposita, vt supra illum sit*: *in illa enim est potiùs quàm sub illa, quia non sua*

vita viuit, cui coercendi lex imponitur, iniustus verò sub illa est, quia sua vita viuit, cui coercendi lex imponitur, & paulò post, *sub lege autem quisque viuit, inquantùm peccator est, id est, inquantùm à veteri homine non est immutatus,* & videtur quadrare contextui. Dixerat enim Paulus, quosdam aberrantes à documentis, quæ eo capite tradidit, *ne scilicet intenderent fabulis & genealogijs interminatis in vaniloquium fuisse prolapsos & volentes esse legis doctores, nesciisse, quæ loquebantur,* ne autem vitium hoc ex lege, cuius doctores se esse iactabant, prouenisse quis existimaret subiunxit. *Scimus autem, quia lex bona est, si quis ea legitimè vtatur sciens hoc quia lex iusto non est posita, sed non iustis & non subditis, impiis & peccatoribus.* Ac si dicat vitium hoc non fluit ex lege, quia lex bona est, si quis ea vtatur rectè & vt ipsa præcipit, sciens malum, & pœnam, quam lex infert, non esse impositam, neque comprehe#dere iustos, sed malefactores. Azor. tom. 1. lib. 5. cap. 6. q. 1. legem non esse datam propter iustos, sed propter peccatores, vt coerceantur à malo. Galat. 3. *lex propter transgressionem,* id est, transgressores, *posita est.*

Secundò exponit, legem veterem non ligare iustos post aduentum Christi.

Tertiò, iustos non esse sub lege noua tamquam sub p#dagogo quasi dicat. Si spiritu legis Euangelicæ ducimini non estis sub veteri, vt etiam exponit Sayrus, supra minas, & terrorem ducente, vt olim Iudæi, Galat. 3. quia Spiritu charitatis potiùs ducuntur Spiritusancto vberrimè ipsam infundente: quæ expositio, vt retulimus, communis est, iuxta quam Nazianz. carmine Iambico 15. ait *legis soluta vinculis est æquitas,* vt legit Billius ibi, qui n. 21. ait, Nazianzenum alludere ad id *iusto non est lex posita,* quia scilicet libenter, hilari animo, non grauatim, & tamquam vi adductus diuinas leges exequitur. Hanc etiam expositionem **[304]** sequuntur Chrysostomus. ho. 2. in 1. ad Timoth. Amb. in id Psal. 36. *lex Dei eius in corde* ipsius. Driedo 1. de libert. Christia. Sayrus, & Valentia suprà. Ioan. Baptista Ferretus c. 1. de const. n. 68. Salmer# 1. Tim. 1. in solutione. 8. dubitationis. vbi etiam B. Tho. lect. 3. ait legem non esse positam iusto, id est, non esse ei impositam tanquam onus, quia habitus internus inclinat eum ad idem, ad quod lex, & ideo non est ei onus: & sumpsisse videtur ex Augustino Galat. 2. sub finem expos. to. 4. circa finem: Bern. ep. ad Carthusianos, & Guidonem Abbate#. nec dissimile quod ait concione. 11. in Ps. 118. *lex iusto non est posita,* eo scilicet modo quo est posita populo contumaci in tabulis lapideis.

Ad Quintum resp. Vazques eodem. c. 2. n. 24. *Pro* **[sect. 7]** *pter*, in eo loco non dicere causam finalem, nec[1894] enim intentione peccati posita est lex: sed denotare euentum illius: nam legis occasione multi peccauerunt*:* nam lex præcipiebat, vires autem ad implenda præcepta non dabat; gratia namque copiosa, & superabundans in adue#tum Christi, cuius meritis datur, reseruata est. Particulam autem *Propter* siue particulam, *vt*, sæpe in scriptura denotare euentum manifestum est, vt ostendit Vazques 1. p. d. 93. ca. 2. illo autem nu. 24. fatetur Chrysostomum & alios Græcos interpretari, vt lex sit posita propter transgressionem, id est, ad coercendas transgressiones, ne populus ille in peius quotidie abiret; sic etiam Augustinus & Hieronymus ibi exponunt *gratia transgressionum positam esse*: & Azor to. 1. lib. 5. cap. 6. qu. 1. explicat, propter transgressionem, id est, transgressores posita est, vt coerceantur: tamen semel posita etiam iustos astringit, quia sunt de Rep. Christiana, vel ciuili. Pro quo obserua, in ciuili Rep. maximè constitui membra per naturalem originem, l. 1. ff. ad muni[1895]cipalem, l. ciues. C. de incolis lib. 10. in Ecclesia verò per spiritualem originem, scilicet Baptismum, qui est

Ecclesiæ ianua: in particulari autem diœcesi solet quis fieri membrum per domicilium. Sumitur ex l. 1. C. de incolis: in religione per professione#; in clero per ordinationem, & sic proportionaliter in aliis communitatibus, quarum leges singula membra obligant, ad quæ leges pertinent, quæcumque enim lex loquitur, ad eos, qui in lege sunt, loquitur. Rom. 13. qui verò extra communitatem sunt non obligantur eius legibus. D. Thomas, & alij quæst 96. art. 5. Summist# verbo lex, & sumitur ex 1. cor. 5. *de iis, qui foris sunt, nihil ad nos,*[1896] ideo præcepta Ecclesiæ non obligant non baptizatos, sicut nec præcepta Hispaniæ Gallos, aut ècontra, nec statuta vnius communitatis, religiosos alterius: nulla enim potentia vltra suam sphæram operatur, membra autem vnius communitatis sæpe sunt extra sphæram legislatoris alterius: quia vel eius potestas manat à communitate, & sic non potest vltra illam extendi, vt in potestate ciuili: vel à superiori Principio, & sic datur superiori communitatis in ordine tantum ad membra illius: Conformatur, quia lex, est actus superioris: nullus autem est superior, nisi respectu communitatis, cui præpositus est: extra illam ergo nequit obligare. Facit cap. 2. de const. in 6. *extra territorium ius dicenti impunè non paretur.*

Ad secundum locum in 5. argumento citatum respondet intelligi de libertate à lege veteri, de qua Galat. 4. qui sub lege *vultis esse.* Ad tertium locum in eod. arg. citatum, respondet velle filios naturales regum exemptos esse à legibus tributorum, non ab aliis, nam Christus est filius Dei naturalis, vt probat Vazquez 1. de ador. à cap. 6. & Suar. 3. p. tom. 1. disp. 49. sect. 2. tamen fuit subiectus legibus Patris, & Ionathas legibus Patris Saulis 1. Reg. 14. Alij verò etiam legibus tributorum subiecti sunt, licet sint iustissimi Rom. 13. *cui tributum, tributum.*

SECTIO II. *Vtrum legislator suis legibus obligetur.*

SVpponimus primò legislatorem ali **[sect. 8]** qua ratione teneri ad seruandas proprias leges. Hoc extra controuersiam apud Doctores esse docet Vazquez disp. 167. ca. 1. & hanc esse veram, & communem opinionem docet Sayrus tom. 1. libr. 3. cap. 4. num. 3. ita tenet Emmanuel. tom. 1. regul. quæst. 68. art. 3. D. Tho. 3. polit. lect. 9. & hîc quæst. 96. art. 5. ad. 3. Caiet. Conrad. & Medi. ibi Hostien. in summa libr. 5. tit. de excom. §. 6. Pan. cap. 1. de const. num. 1. Ancara. num. 1. Ioann. Baptista Ferretus num. 50. Andre. ab Exea. num. 192. & 219. & sequentibus: Benedictus Canophylus, numer. 30. Innoc. num. 1. glos. verbo ab omnibus, Felin. num. 24. Decius, num. 14. Glo. & alij l. Princeps, ff. de legibus. Rebuf. in proœmio consti. reg. glos. 1. num. 54. latè Franciscus Patritius. 8. de regno, & regis institutione tit. 6. & alij apud Tiraq. libr. 2. retractus §. 1. glos. 14. num. 28. Antonin. 1. p. tit. 17. cap. vni. §. 4. & Ludouicus Gomezius regula de infirmis resignant quæst. 1. Syl. lex quæst. 14. Tabie. nu. 28. Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 7. Couarr. cap. Alma. p. 1. §. 1. num. 4. & seq. de sent. excom. in 6. Alpho. Viuald. 4. p. candelab. n. 57. Victo. relect. de potest. ciuili, nu. 21. & de potest. Papæ, & Concil. nu. 7. & relect. de simonia n. 39. Valen. hîc disp. 7. q. 5. pu. 4. Syluest. verb. lex, q. 14. Ant. Augustinus lib. de legibus cap. 18. Nauar. cap. si quando, de rescript. except. 1. & apolog. de reditib. quæst. 1. num. 32. Abulensis Mat. 23. quæst. 24. Dominic. Turrec. & alij cap. iustum est, d. 9. & alij ca. cum omnes, de const. Sebastian. Medicis cap. erit autem lex, dist. 4. num. 34. Quo autem iure, & gradu teneatur legislator suis legibus parere in controuersia est.

Secundò supponimus, nomine legislatoris hîc **[sect. 9]** intelligi, vel Principem, qui se solo potest leges ferre, qualis est Rex, vel Imperator, & Duces, qui iure regum præditi sunt, vel communitatem, cui eadem potestas competat, vt modò Resp. Veneta, Genuensis, & Lucensis, & olim Romana, potest per se condere leges. Nam si loquamur de Duce Veneto, & similibus ducibus, aut senatoribus con[1897]stat directè obligari legibus, quas simul cum aliis condunt, sicut cæteri, qui de senatu non sunt, vnde & puniri possunt, si eas violent, quia per se quilibet eorum est subditus, & cum aliis tantùm legislator. Eodem modo si totus populus esset legislator, quælibet eius pars obligaretur directè, & per se eius lege, quælibet enim est por se subiecta communitati, ita habetur cap. cum omnes, de const. sic etiam Episcopi, vt ait Medic. & Vaz[1898]quez subiecti sunt legibus Conciliorum prouincialium, & nationalium, in quibus ipsi simul cum aliis, iudices, & legislatores fuerunt, singuli enim verè sunt inferiores toti Concilio. Quod multò veriùs est respectu generalis Concilij, in **[305]** quo etiam Episcopi legislatores sunt. Quamuis Papa, quia supra totum Concilium est, non possit eius legibus obligari, nisi Concilium sumatur, vt comprehendit Papam, & id intelligatur de eo modo quo Papa potest seipsum suis legibus obligare: Generales verò directè obligantur, legibus Capi[1899]tuli generalis, & earum pœnas incurrunt, sicut cæteri quos comprehe#dunt, licet ipsi in Capitulo, cum aliis patribus leges tulerint. Porro, vt etiam notat Vazquez, Reges aliquorum regnorum etiamsi absque consensu Palatinorum, aut Comitiorum, vt in regno Aragoniæ, & Poloniæ, leges ferre non possunt, tamen postquam latæ sunt, ipse Rex non manet alio modo subiectus illis, quàm si solus eas tulisset, quia reuera ille solus fuit legislator, nec illa lex est Reip. quæ nullam sibi reseruauit potestatem gubernatiuam, vnde nec potest transgressores illius legis punire, nec illam abrogare, aut limitare, aut in ea dispensare, si autem sibi reseruasset talem potestatem, iam lex ipsius potiùs, quàm principis censeretur, & posset princeps manere subiectus directè legi, etiam quoad vim punitiuam, vt diximus de Duce Veneto.
Ex quibus sequitur, vt infert Medina, Canonicos, qui in suo capitulo constituunt legem vel statutum, & Doctores in suo claustro, manere illi subiectos, etiam quoad vim coactiuam: idem Azor tom. 1. lib. 5. cap. 11. quæst. 1.
Tertiò supponimus, quæstionem hîc esse de lege, quæ habet materiam, & rationem de se vniuersalem. Nam si materia, vel ratio legis non sit communis clarum est, non comprehendere principem: vt lex prohibens, arma noctu ferre, qu# nec decet, nec est accommodata statui Regis: ita Vaz. d. 167. num. 23. Sotus, Medina supra, Lessius 2. de iust. cap. 35, dub. 5. Emman. supra.
His suppositis, de modo, quo princeps suis le **[sect. 10]** gibus obligetur, vel non obligetur, sunt variæ[1900] opiniones. Prirna opinio est principem sua lege[1901] directè obligari ad culpam eodem modo, quo cæteri, licet non quoad pœnam; seu directè esse subiectum suis legibus, quoad vim directiuam, licet non quoad vim coe#rcitiuam. Hanc tamquam communem opinionem sequitur Vazquez disp. 167. cap. 3. pro hac opinione refetens D. Thomam, Caietanum, Contadum, Sotum, Victoriam, & Syluestrum locis indicatis à nobis in prima suppositione, sed in D. Thoma, & Conrado, solùm inuenio, quòd princeps suæ legi subiectus est, quantum ad vim dirigentem: non quoad vim cogentem. Hæc tamen verba, *directè*, & *eodem modo, quo cæteri*, apud ipsos non inuenio, quinimo *aliter sentire videntur, vt postea referam.* Hæc tamen opinio apertè colligitur ex Victoria, & Soto, & insinuatur satis à Syluestro. Item hæc verba, *princeps quoad vim directiuam leges suas,*

non minùs quàm subditi obseruare tenetur: lege apud Sayrum lib. 3. cap. 4. num. 10. tamen statim num. 15. ait, non eodem modo, quo alij ad legis suæ obseruantiam obligatur; quia ipse est caput communitatis, & auctoritas in eo residet. Lege etiam apud Valentiam suprà, *ex vi suæ legis obligari, quatenus ea fulcitur, & nititur lege naturali, & æterna:* item, *principem obligari directè sua lege si cùm eam condidit, voluit seipsum in ea includere, sin minus autem tantùm indirectè, & consequenter,* quod etiam sentire videtur Caiet. quæst. 96. art. 5. ad 3. quamuis alibi innuat contrarium. Ait enim, si à principio legis, & postea voluit se eximere à lege, non peccaret deinceps contra suam legem: sed contra ius naturæ sicut subditus, qui sine causa exemptus à lege à principio vel postea fuit. Hæc sententia suadetur primò authoritate.[1902] Nam Innoc. 3. in cap. cùm omnes de constit. dicit, *cùm igitur, quod quisque iuris in alterum statuat, ipse debeat, vti eo, & sapientis,* (scilicet Catonis in distichis) *dictum est, patere legem, quam ipse tuleris, mandamus,* &c. Et l. 1. ff. *quod quisque iuris in alterum statuerit, vti ipse eodem iure vtatur.* Vlpianus ita scribit. *Hoc edictum summam habet æquitatem, & sine cuiusque indignatione iusta*; *quis enim aspernabitur, idem ius sibi dici, quod ipse aliis dixit, vel dici effecit*? Sequitur deinde Imperatoris edictum. *Qui magistratum, potestatémve habebit, siquid in aliquem noui iuris statuerit ipse quandoque aduersario postulante, eodem iure vti debet.* Et l. 4. digna vox. C. de legib. dicitur. *Digna vox maiestate regnantis, legibus* alligatum se principem profiteri, & in l. vlt. Codicis Theodosiani de appel. imperatores aiunt, se non dedignari, salua magistratus reuerentia sibi cum priuatis ius esse commune, & l. cum hæredis C. qui testam. facere possunt, dicitur *cùm hæredes instituuntur, imperator siue Augusta ius commune cum cæteris habeant.* Idem fere habetur inst. quibus modis testamentum infirmetur, in fine, & l. ex imperfecto C. de testam. &. l. cum multa. C. de bonis, quæ liberis, & in nostro regno l. 16. partita 1. titul. 1. Isid. 3. sent. de summo bono, cap. 52. & refertur cap. iustum est d. 9. *iustum est principem legibus obtemperare suis,* & infrà dicitur, principem teneri suis legibus. Bias eum verè principem opinatur, qui patriis legibus, institutisq#ue subiecerit se primus, vt testatur Cælius Rodig. 8. vel 7. lect. antiq. cap. 1. Stob. Ser. 48. Tidianus quoq. cum Præfectum prætorio designasset, *gladium in manu porrexit dicens: vtere hoc gladio aduersus hostes meos in iustis causis*: *sin minus iustè egero, tum in me ipsum stringito.* Antiochus 3. ad ciuitates scripsit, si quid contra leges per literas facere iusserit, ne sibi tamquam ignaro pareant, vt refert Pluta. in apophtegm. Pyttacus Mitilaneus apud Oronicum l. princeps ff. de legib. numer. 25. *pareto legi quisquis legem sancieris.* Et Pontifex cap. pro illorum de præb. ait. Nobis *legem ponere non debent, quam ipsi negligunt obseruare:* & Plato. 4. de legibus, paratum, inquit, exitium illi ciuitati video, in qua non lex magistratibus, sed legibus magistratus præsunt; salutem verò illi, vbi lex seruientibus magistratibus dominatur: quod dictum extollit Corras. 2. miscel. cap. 25. Debent principes æqualitatem seruare, esset autem inæqualitas, nisi, vbi eadem est ratio, facerent, quæ aliis imperant, vt prouerb. 20, dicitur, *pondus, & pondus: mensura, & mensura vtrumque abominabile est apud Deum,* & Micheæ 6. nunquid iustificabo stateram impiam, & saccelli pondera dolosa, & ad Valentinianum scribit Amb. Ep. 32. cùm leges præscripsisti aliis, etiam tibi: leges enim imperator fert, quas princeps ipse custodiat, & c. non liceat Papæ 12. qu. 2. Pontifex legem facit, qua se ipsum comprehendi vult, non liceat Papæ prædium Ecclesiæ alienare aliquo modo pro aliqua necessitate, nisi nomine Papæ Episcopum intelligat, videlicet alium à se, quia sibi nihil potest præcipere.

Vnde Matt. 23. reprehenduntur Scrib#, & Pharisæi, quia *dicunt, & non faciunt, aliis grauia onera imponunt:* digito autem suo nolunt ea mouere, Dicunt enim, & non faciunt, quamuis illi non erant **[306]** legumlatores, sed interpretes, vt notat Vazquez, disp, 167. num. 25. similiter ergo legislatores peccant non facientes, quæ præcipiunt. Eodem modo arguitur ex Rom. 2. *Qui alios doces, teipsum non doces, qui prædicas non mœchandum, mœcharis, &c. Quapropter inexcusabilis es, ô homo, omnis qui iudicas: in quo enim alterum iudicas, teipsum condemnas: eadem enim agis, quæ iudicas. Existimas autem hoc, ô homo, qui iudicas eos, qui talia agunt, & facis ea, quia tu effugies iudicium Dei.* Vnde D. Thomas, & ferè omnes citati, & citandi his locis ad hanc veritatem confirmandam vtuntur.

Secundò probatur ratione: quia sicut ius na[1903]turæ pr#cipit, vt inferiores superioribus obediant, & sic se conforment cum suo capite: ita præcipit, vt superiores obseruent leges proprias, & sic se conforment subditis, turpe est enim, caput, & me#bra non conformari: ergo eodem modo, quo subiecti tenentur seruare leges superiorum, superiores ipsi tene#tur seruare proprias, ac proinde vtrique directè legibus obligantur.

Confirmatur, quia ratio dictat, quod oneris tibi imponi non vis, id neque debere imponere aliis, qui sunt eadem conditione qua tu, quantùm ad rem, de qua agitur: & ècontrario, si quid oneris aliis imponas, id tibi etiam esse subeundum: ergo omnes debent esse subiecti legi, quæ onus quoddam est: & sic ex vi propriæ legis tenetur Princeps facere quod aliis præcipit. Confirmatur etiam, quia auctoritas Principis à Deo est, cuius Princeps est minister: non autem mirum est, quòd auctoritate Dei seipsum obliget: potest ergo legibus propriis esse subiectus, vt etiam respectu Principis verum sit, quod dixit Arist. 3. politic. c. 7. *leges rectè positas dominari debere*: vnde Plato dial. 4. de legib. ait, *Paratum interitum illi ciuitati video, in qua non lex magistratibus, sed legi magistratus præsunt,* salutem verò illi, vbi lex seruientibus magistratibus dominatur, & Demaratus Spartiatarum Rex apud Plut. in Apophteg. interrogatus, cur Rex cùm esset Sparta fugeret, respondisse fertur, *quia illis leges sunt potentiores,* & authore Diodoro lib. 2. Reges Ægyptior# non minùs, quàm priuati legibus tenebantur: nec id ægrè ferebant Reges existimantes, se parendo legibus fieri beatiores.

Secunda opinio est, principem non esse per se, **[sect. 11]** & directè subiectum legibus suis: sed ex vi, & pa[1904]cto inito cum ipsa communitate, teneri ad faciendum, quod aliis præcipit, imò & subesse pœnis, quæ statui, & dignitati principis non repugnant. Prior pars, in qua hæc sententia directè aduersatur præcedenti probatur primò ex l. princeps. ff. de legib. vbi dicitur, *Princeps legibus solutus est.* Secundò, quia licet quis per promissione#, votum, aut iuramentum possit se obligare: non tamen per legem suam, vel præceptum: quia hæc obligatio postulat iurisdictionem, quam tamen nemo in seipsum habet: vnde rectè D. Thomas quæst. 95. art. 3. (quem sequitur Conradus) ait *nemine# sibi imperare, aut præceptum imponere. Nullus,* inquit, *propriè suis actibus lege# imponit.* Quod Caietanus ibi ait notandum esse pro difficultate illa, vtrùm Princeps subdatur legibus: ergo secundùm Caietanum ibi (quicquid alibi dixerit) & secundùm Conradum, & D. Thomam, Princeps non per se, & directè est subiectus legibus propriis. Confirmatur, alioqui non solùm teneretur legibus propriis, sicut alij: sed etiam aliis præceptis generalibus non perpetuis, quæ non sunt leges, imò & particularibus præceptis, in quibus non esset maior ratio, cur quæ præcipit, fiant ab alio, quàm ab ipso, saltem, sicut potest præcipere vni alteri, posset præcipere sibi, nihil præcipiendo aliis, quod est absurdum, & inopinatum. Sequela

patet, quia is, qui est capax præcepti generalis, est etiam capax præcepti particularis, & singularis, in ipsum solùm directi.
Tertiò. Qui non potest esse obediens, nec inbediens, sub lege, & præcepto non potest includi: nam quicunque violator legis, seu præcepti positiui est verè inobediens legislatori, & obseruator est verè obediens: sed princeps non potest esse sibi obediens, nec inobediens, nec respectu sui exercere vitium inobedientiæ aut virtutem obedientiæ, vt docet Vazquez: ergo non potest per se, & directè obligari sua lege, vel præcepto.
Quartò, si posset per se obligari sua lege ad aliquid faciendum, quod non deroget eius statui, & dignitati: ergo, & ad pœnam sustinendam, quæ suo statui non deroget, vt ad solutionem certæ pecuniæ, vel ad recitandum aliquid, vel secretò se verberandum, & ad similia: consequens nullus admittit: ergo nec antecedens admittere vllus debet. Sequela patet, quia eadem ratio est: nihil enim refert, quod aliqui dicunt, opus esse per se inte#tum; pœnam verò non, sicut enim, hoc non obstante: eodem modo per votum potest quis obligare se ad opus, & ad pœnam: ita si per legem posset quis directè se obligare ad opus, posset etiam se obligare ad pœnam suo statui non indecentem.
Quintò, quia quando non vult se includere in lege non obligatur directè, & per se sua lege: ergo nec quando vult se includere: Antecedens meritò concedunt Valent. & Caiet. quia lex non operatur per se vltra intentionem præcipientis, vt omnes docent, & ratione constat, quia lex totam vim suam capit ex intentione seu libera voluntate legislatoris, & quia legislator etiam sine causa posset alium eximere à lege, ergo, & se, etiam si in ea esset inclusus, cum ipse non sit deterioris conditionis. Consequens verò probatur, quia Doctores nunquam hac distinctione vtuntur, vt vno modo obligetur legislator suis legibus, quando voluit se in illis includere; aliter quando noluit. Deinde, quia frustra ponitur obligatio, quam ipse potest, si velit, non imponere, & impositam auferre dispensando secum; nam sine vlla causa posset facere vtrumque, saltem validè, sicut posset validè alique# alium in lege non includere, vel inclusum postea excipere.
Sextò, quia Deus non se obligat, nec potest obli[1905]gare suis legibus positiuis, eo quòd non est superior seipso: ergo neque alij possunt se suis legibus obligare; quoad hoc enim par ratio est.
Septimò, quia Hieron. Psal. 50. & refertur cap. totam, de pœnit, dist. 3. exponit Dauidem dixisse *Tibi soli peccaui:* quia cùm in terra nullum haberet superiorem, non potuit peccare contra leges humanas, sed solùm contra diuinam: quod falsum esset, si Princeps propriis legibus directè obligaretur. Confirmatur primò ex cap. cùm inferior, de maior. & obed. vbi dicitur, *ligare & soluere pertinet ad superiorem,* sed idem non est superior se ipso, ergo non potest suis legibus propriè & directè se ligare, aut secum in sua lege dispensare. Confirmatur secundò, quia par in parem non habet impe-**[307]**rium, ergo sicut Princeps non potest successorem sua lege directè obligare, ita nec seipsum. Tertiò, ex l. si de re sua. ff. de recept. arb. nemo imperare sibi ipsi, aut prohibere quippiam potest. Quartò, quia paterfamilias non obligatur directè præceptis, quæ imponit familiæ, nec dominus pr#ceptis, quæ imponit seruis: ergo nec Princeps præceptis, quæ imponit subditis. Vnde Principem non ligari sua lege, absolutè docet Bald. l. 2. nu. 40. C. de serui. & Emmanuel suprà, ait simpliciter non ligari sua lege, sed secundùm quid, quia non ligatur illa secundùm totum, quod est, de eius ratione, cùm non ligetur illa secundùm quod est præceptum superioris, sed secundùm quod est dictamen rationis.

Posteriorem autem partem probant isti: quia cùm **[sect. 12]** legislator, vt dictum est, teneatur aliquomodo ad obseruantiam suarum legum: & non ex vi earum, vt probatum est: nec ex vi alterius legis positiuæ: quia potest contingere, vt nullum habeat superiorem, vel quòd superior ei non præceperit, vt propriam legem seruaret, & si id illi præcepisset, non posset saltem sine causa secum dispensare licitè, nec validè sicut cum subditis, & sic esset deterioris conditionis. Et maximè hoc procedit, si lex diuina naturalis vel positiua tale præceptum haberet, quia in lege diuina, naturali, vel positiua, nulla ex causa dispensare potest: ergo tota illa obligatio oritur ex promissione, aut pacto inito cum communitate, à qua potestatem legislatiuam accepit, quo quidem pacto potuit etiam se obligare ad pœnam suo statui non dissonam, & re ipsa est credibile se obligasse: nam lex de subeunda illa pœna lex est propria, & interdum distincta à lege de faciendo eo, ob cuius omissionem imponitur pœna: omnem autem suam legem tenetur aliquo modo seruare: quando ratio, & materia est communis ipsi, & aliis: ergo etiam legem suam merè pœnalem tenetur aliquando seruare.

Confirmatur: nam Reges aliquos pœnam legis subijsse, constat ex Plutarcho lib. de liberis educandis in principio, vbi refert Lacedæmones Regem suum Archidamum pecuniis mulctasse, quòd mulierem pusilli corporis sibi coniunxisset contra legem, non quidem scriptam, sed moribus receptam.

Addunt auctores eius sententiæ duo, teste Vaz **[sect. 13]** quez disput. 167. cap. 1. Alterum est, duplex esse[1906] genus pœnæ, vnum corporale; alterum pecuniarium: ad corporale non obligari principem sua lege etiam ex contractu, vt ad pœnam capitis, mutilationis, exilij, verberationis ab aliis sustinendæ, aut publicæ: quia talis pœna indecens Principi est: contractus autem vt iustus esset, deberet dignitati Principis non derogare. De pœna verò pecuniaria distinguunt: aut enim est soluenda fisco, & ad h#c non possunt, inquiunt, Principes obligari quia nemo sibi ipsi soluere aliquid tenetur: Rex autem & fiscus idem sunt. Si verò illa pœna sit soluenda ali[1907]cui pro loco, vel peculiari personæ, vel denuntiatori criminis, fatentur ad eam principem obligari posse & re ipsa obligari. Eadem quoque ratione, qua dicunt, sæcularem principem obligari non potuisse ad pœnam illam corporalem affirmant Pontificem non posse incurrere excommunicationem, suspensionem, interdictum aut irregularitatem: quia non minùs hæ pœnæ pugnant cum statu Pontificis, quàm corporales cum statu principis. Similiter docent Episcopos ex violatione suarum legum has pœnas incurrere non posse.

Alterum, quod addunt, est, l. illam principis, ff.[1908] de legibus, non intelligi de omnibus legibus, ita vt Princeps omnibus suis legibus solutus sit, sed de iis tantùm, quarum in titulo mentio facta est: titulus autem sic habet. Idem, (scilicet Vlpianus) libr. 14. ad legem Iuliam & Papiam: ergo de his t#tùm loquitur. Erant autem duæ illæ leges, Iulia & Papia de caducis legatis, seu fideicommissis: quæ per mortem legantis ante mortem legatarij, fiebant, caduca, hoc est, cadebant à legatario, & à suis hæredibus, & ab hæredibus testatoris & fisco applicab#tur. Ab his igitur legibus Iulia & Papia, Princeps, hoc est Imperator liber erat, & solutus, quia legata ipsius etiam per mortem legatarij non fiebant caduca. Et eodem priuilegio gaudebat Augusta. Porrò solutum aliquem esse legibus licet vna[1909] tantùm solutus sit, constat ex Plutarcho in vita Caij Marij, quem dicit, legibus fuisse solutum, dum absens in Lybia consul creatus est, cùm tamen sola vna lege prohibitum esset, absentem consulem creari. Et Liuius lib. 10. ab vrbe condita, narrat Fabium legibus

solutum à populo, cùm solùm acceperit priuilegium contra legem Fabiam sic dictam, quia ipse eam recitauit. Hæc illius legis, Princeps, explicatio magis placet. Vazquez illo cap. 1. & 2. quàm communis, vt Princeps sit solutus legibus quoad vim coactiuam, non quoad directiuam, & cap. 3. num. 22. posteriorem interpretationem tribuit D. Thomæ quæst. 96. art. 5. ad 3. & Caietano aliisque recentioribus ibi, Soto. 1. iust. quæst. 6. art. 7. Cuiaceo lib. 15. obseru. iuris. cap. 30. & ait, videri sumptam ex Harmenopolo antiquo Græco collectore in epitome quadam iuris ciuilis. tit. 1. & esse optimam, sed priorem sibi magis probari.

Hanc secundam opinionem, quatenus ait illam obli **[sect. 14]** gationem ex solo pacto prouenire meritò reijcit[1910] Vazquez: 1. quia, etiam nullo pacto interueniente, indecor#, & dissentaneum rationi esset, Principem n# seruare suas leges, v. g. aliis præscribe#do, & tax#do certum pretium mercium, sibi autem solùm attende#do pretium naturale. Sec#dò, quia licèt populus conuenire posset cum rege de seruandis suis legibus, etiam quoad pœnas illas pecuniarias: tamen constare non potest, inter omnes Reges, & Regna intercessisse, imò nunquam vidimus Regem vlla pœna punitum fuisse propter suæ legis violationem. Rex enim ille Lacedæmonum, non erat Rex cum plena potestate, sed sicut Duces Venetorum. Vnde Arist. 3. Polit. cap. 10. *In Lacedæmo*[1911]*niorum Rep. videtur Rex esse maximè secundùm leges: nec enim potestatem habet omnium*: *sed cùm egreditur extra regionem, imperium habet eorum, quæ pertinent ad bellum.* Huiusmodi autem etiam pœna capitis ob legum violationem possent à Rep. puniri.

Tertiò, si illa obligatio esset ex sola conuentione cum populis, à quibus regnum accipiunt, tenerentur proprias leges seruare Pontifices & Episcopi, qui non accipiunt potestatem à populis, sed à Christo, non tenerentur seruare proprias leges: quia nullum pactum cum Christo fecerunt. Imò nec Christus vllum eis præceptum imposuit, vt proprias leges seruarent, nec cum eo onere dedit potestatem legislatiuam: ergo.

Quartò, possumus eandem opinionem reiicere, quia sic communitas posset remittere illam obligationem Principibus: item cùm Deus Regem aliquem constituit (vt constituit Saulem) vel Rex **[308]** aliquis iure belli regnum comparat ciuium, quos posset mancipia facere, cùm non accipiat ab illis potestatem, non tenebitur leges proprias seruare, quod videtur falsum.

Quintò, quia sic peccarent mortaliter contra iustitiam principes, qui suas leges non seruarent, vt si Papa non recitaret, non audiret missam, non ieiunaret, &c.

Eandem opinionem secundam quantùm ad id, quod ait, principem obligari suis legibus, quantum ad aliquas pœnas, reiicit etiam Vazquez primò, quia sic docent omnes: excepto Victoria, qui de hac re nihil dixit: non tamen est cur excipiatur Victoria, nam relect. de simonia numer. 39. idem dixit.

Secundò, quia vt rectè notauit Caiet. & D. Tho. obligatio ad pœnam est coactio quædam, coactio autem omnis est actus iurisdictionis, vnde sicut nemo potest sibi præcipere: ita nec ad pœnam se obligare: quia vtrumque poscet iurisdictionem, quam nemo erga seipsum habet.

Tertiò, quia pœnæ subiacere indecens est principi, & ipsum dedecet, decet autem subditos, & inferiores: ergo licèt sit turpe, & dissonum rationi principem non seruare suas leges quoad directionem, non tamen quoad pœnas etiamsi pecuniariæ sint: & sic potest intelligi illa lex, princeps. ff. de legibus. Quartò, hoc idem probat Rebuffus suprà, quia nemo potest cogi, nisi à superiori: princeps autem non habet superiorem, vt docet Hieron. Psal.

50. & refertur cap. totam de pœnit. dist. 3. & August. de Ancona de potest. Eccles. quæst. 44. in fine.

Tertia opinio est, Principem non obligari dire **[sect. 16]** ctè, sed indirectè suis legibus quoad vim directi[1912]uam: quoad punitiuam autem, nec directè, nec in[1913]directè.

Et quidem, quòd Princeps suis legibus directè non obligetur etiam quoad vim directiuam iam oste#di circa primam opinionem & ampliùs ostendam inferiùs, §. sed optimè Azor. Quòd autem obligetur ad fauendum, quod præcipit & non ex pacto, iam etiam ostendimus: oportet ergo explicare vnde proueniat ea obligatio, & quanta sit & ad quam virtutem pertineat. Et quidem cùm hæc obligatio indirecta sit, communiter auctores eam deducunt ex principiis extrinsecis: non tamen bene omnes. Nam quidam dicunt Deum, qui est principalis auctor potestatis legislatiuæ, eam c#cedere sub ista conditione, & non aliter, quod Princeps proprias leges seruet: & quod Deus sit principalis[1914] auctor potestatis legislatiuæ Ecclesiasticæ clarum est, quia illam dedit immediatè Petro, & aliis Apostolis pro se, & successoribus saltem Petri: de ciuili etiam constat illam dare mediante Repub. vnde cùm homo legem fert, gerit se, vt minister Dei, & dispensator. Rom. 13. *minister Dei est,* &c. Et efficacia legis ad obligandum; magis pendet ex efficacia Dei principalis legislatoris. Deus autem non solùm, vt auctor gratiæ, sed etiam naturæ vult legislatorem humanum, non aliter habere potestatem ad ferendas leges nisi cum vniuersali obligatione illarum, qua totam Rempub. vt constantem corpore, & capite comprehendat: quia id necessarium est ad commune bonum, ad quod ipsa potestas ordinatur: datur enim in ædificationem, non indestructionem: sed iste modus dicendi displicet, quia Deus non dat potestatem legislatiuam principi, aut Reip. sæculari, nisi quatenus condit illam cum potestate condendi leges per se, vel per principem ab ea constitutum resultantem ex natura ipsius Reip. vnde si per impossibile Resp. non esset producta à Deo, eandem potestatem haberet, & ideo propriè Deus non fert leges humanas, sed latè, aut per modum causæ vniuersalis, sicut efficit omnes alias res, & quamuis speciali, & formali voluntate daret potestatem ciuilem, sicut dedit ecclesiasticam nunquam explicuit nec insinuauit se dare illam potestatem cum eo pacto, & conditione: etsi legislator nec formaliter nec virtute se vellet comprehendere propriis legibus, imò formaliter vellet se excludere, iudicans se nihil sibi posse imperare generatim, aut speciatim, vt verum est, & iam ex communi opinione diximus, & ostendimus, aut quia licèt posset, nollet tamen se comprehendere: lex esset nulla quia non seruatur conditio cum qua Deus dedit facultatem ferendi legem, hoc autem est absurdum: ergo non habet facultate# eo modo restrictam, & coarctatam: ergo tunc lex alios directè obligat, ipsum autem non obligat directè, vnde ergo oritur illa obligatio? Si dicas, licet Deus non dederit facultatem cum ea conditione, vt nisi se lege comprehenderet, inualida esset, tamen voluit, vt nulla esset nisi se obligaret ex promissione ad illam seruandam, quis nouit talem Dei ordinatione#? quis talem fecit promissionem, cum legem fecit, vel potestatem legislatiuam accepit, præsertim iure h#reditario sibi competentem? Si dicas Deum illi præcipere, vt leges suas seruet, strictiori vinculo illas tenebitur seruare quàm subditi, nempe diuino præcepto, in quo sine causa sufficienti non poterit validè nedum licitè secum dispensare, sicut in proprio potest dispensare cum subditis. Præterea tale præceptum speciale inauditum est, fictum, & chimericum est, & minimè necessarium: quia si aliqua ratione est necessarium bono publico, vt seruet suas leges, præcepto naturali tenebitur illas seruare: vnde redundabit positiuum, saltem non erit necessarium, si autem non est necessarium bono communi,

vt leges proprias sernet, non erit necessarium, vt Deus speciali præcepto positiuo id ipsi præcipiat, ergo absque necessitate & sine fundamento fingitur tale præceptum: vnde Caietanus, Sayrus, Valentia, Sotus, Medina, Victoria, & alij communiter ex iure naturali proximè, & immediatè censent hanc obligationem oriri, ius autem naturale, vnde oriri putat Sotus hanc obligatione#, est, quod tibi non vis, alteri ne statuas: & Victoria putat iniustum esse onera aliis imponere, quæ ipse portare non vult: debitum autem vt quisque portet onera, quæ aliis imponit siue præcepto siue doctrina: nonnulla enim absurditas & turpitudo est, proprios mores à doctrina, & legibus propriis discrepare, vt patet ex locis scriptut# superius citatis, & ex multis aliis scripturæ, & patrum ac philosophorum testimoniis, vbi reprehenduntur, qui aliter docent vel præcipiunt quàm faciant. Quæ culpa non est grauis, secluso scandalo & aliis incommodis, & est per se & necessariò adiuncta actibus, quibus legislator efficit oppositum eius, quod præcipit, & maior est in legislatore, quàm in mero doctore & magistro, quamuis in vtroque sit leuis. Est & alia turpitudo in superiore & capite non se conformare cum membris in moribus necessariis ipsorum seu in oneribus **[309]** legum, siue propriarum ipsius capitis, siue antecessorum æqualium, siue superiorum tali capiti, & membris, siue Dei, siue hominum, turpitudo enim est, caput, & membra in pari causa non portare onus æquale, & hanc turpitudinem notauit bene[1915] Caiotanus, quem cæteri postea secuti sunt Vazquez, Valentia, Sayrus, & alij ex Augustino 3. confess. cap. 8. & refertur cap. quæ contra mores, d. 8. vbi ait, *turpis est pars suo vniuerso non congruens.* Vnde obligatio seruandi propriam legem, ne oriatur turpitudo hæc, oritur ex iure naturæ, seu ex ipsa natura tamquam ex causa per se proxima, & principali: ex lege autem tamquam ex conditione sine qua non: & videtur mihi leuis obligatio, semper tamen est coniuncta cum operibus legislatoris, quando subditos lex obligaret. Hæc obligatio, cùm sit per se annexa officio suo, quia debet ex officio subiicere humerum eisdem oneribus: videtur pertinere ad iustitiam commutatiuam, sed quia solatium non magnum est subditis, non est obligatio hæc grauis, sicut etiam dicemus infrà cum communi opinione, si quis sine causa sufficienti impetret dispensationem, & ea vtatur, in legibus humanis peccare venialiter eo quod membra debent conformari in oneribus cum aliis membris eiusdem corporis. Hinc Simon de Cassia tract. de iusto iure dominij dixit, non esse iustum Regem si iustam legem positam non sequatur, quidam verò putant hanc culpam esse contra iustitiam legalem, ex qua caput tenetur consulere bono communi, conformando se cum membris: contrarium enim per se esset indecorum. Tertia obligatio est, ne eius persona, & leges **[sect. 17]** vilescant subditis, & ideò leges violentur: nam si Rex non seruat propriam legem, reddit eam duram, subiectam, scandalosam, contemptibilem, & inutilem; quam tamen reddere talem non deberet. Sayr. sup. num. 10. Card. cap. cum omnes de const. not. 2. Butri. ibi Panorm. num. 2. Ioann. Bap. Ferretus, cap. 1. de constit. num. 50. fauet Ambros. in id Roman. 1. *gratias ago,* &c. dicens, *facilè facit inferior, quod fieri viderit à potiori,* & Sanazarius lib. 1. epigram. ad Federicum Regem, *publica nimirum res tunc sibi constat, & æquum Imperium, cùm Rex quod iubet, ipse facit.* Claudianus de 4. consul. Honorij, *in commune iubes si quid, censésve tenendum: Primus iussa subi.* Quam rationem assignauit lex illa 16. tit. 1. partita 1 vnde Rebuf. initiò citatus, ait Principem instar Zaleuci Regis debere proprias leges seruare, si ab aliis seruari velit: de quo loquitur Valer. maxi. lib. 1. de iust. & idem Rebu. in proœm. concordatæ glos. 1.

Et hæc obligatio est charitatis, qua quis tenetur consulere propriæ #stimationi, & bono subditorum, & peccatum contra illam, quatenus concernit bonum subditorum, est peccatum scandali, quo præbetur illis occasio ruinæ, & violando leges superiorum: cùm videant illos secundum ipsas non viuere, vt si videant Papam sine causa non ieiunare, non dicere officium, non adesse sacro, &c. Et non suscipere onera, quæ illis imponit.

Non audeo dicere, hîc esse etiam obligationem iustitiæ, quamuis enim ex officio, prælati Ecclesiastici teneantur saluti spirituali subditorum attendere: non tamen videtur, quod ex officio, & iustitia teneantur tali bono attendere per hoc, vel alia eiusmodi exempla, sed per conuenientia præcepta, vel alia media, & eodem modo tenentur omnes principes attendere bono communi proportionato, cum communitate, quam gubernant.

Quædam tamen sunt leges propriæ, quas si[1916] non seruet princeps, peccabit contra iustitiam, vt taxantes pretia rerum: quia ex iustitia tenetur seruare pretium iustum commune non solùm naturale, sed etiam legale, sicut multi dicunt clericos non obligari directè legibus sæcularium, tamen peccare mortaliter contra iustitiam si pluris vendunt triticum, quàm lege taxatum sit: si autem Pontifex non ieiunet, vel non abstineat à carnibus, vel lacticiniis non peccabit mortaliter contra temper#tiam, sicut alij, nec si omittat officium, vel sacrum in festo, contra religionem, quidquid dicant aliqui, vt Victoria relect. de simon. num. 39. Sotus suprà, Vazquez, & Suar. hîc, quia lex humana, non constituit medium respectu omnium in materia, circa quam versatur, sed tantum respectu subditorum, quibus solis imponitur, quosque directè obligat: cùm igitur superior non obligetur directè suis legibus, nec sibi imponantur, eo quod sibi nihil potest propriè præcipere, efficitur, vt non seruans suas leges non peccet eo genere peccati, quo peccarent eius subditi. Nec secluso scandalo peccat mortaliter, sed venialiter tantùm, vt apertè docet Viualdus 3. p. candelabri cap. 12. in fine, sic interpretans D. Thom. & Caiet. hîc quæst. 96. a 5. ad 3. sed D. Thom. solum dicit principem obligati ad seru#das suas leges quoad vim directiuam propria voluntate, non verò quoad coactiuam: quod contra aliquos putat Caietanus esse verum, siue à principio sine causa voluerit se eximere à lege, siue postea: nam ridicula esset obligatio, si cùm vellet, posset eam non suscipere vel susceptam excutere manente lege erga alios, vnde concludit posse quidem se eximere à lege, & à principio, & postea, vt quemc#que alium etiam sine causa, & tunc agendo contra legem, non esse reum violatæ legis, & voti, sicut neque alius sine causa dispensatus, agere tamen contra ius naturæ, quia pars iure naturæ debet conformari toti, & caput membris, & quia plus mouent exempla, quàm verba, & princeps non solum vt præsit, sed vt prosit creatur. Sentit ergo Caietanus principem (sublata ratione exempli) quando se exemit sine causa à lege, peccare sicut subditum sine causa dispe#satum. De hoc autem postea dicemus ex Caietano, & communi solum peccare venialiter: ergo idem secundùm D. Thom. dicendum est de Pontifice in illo euentu: & secundum nos simpliciter, quia nunquam directè comprehenditur, nec comprehendi potest sua lege. Vnde rectè quidam recentiores dicunt, principem directè, & per se non obligari ad culpam suis legibus, quia ad hoc requiritur iurisdictio, quam tamen princeps non habet in seipsum; & licet eam haberet, se non obligaret; quia præter facultatem requiritur animus, & intentio obligandi, quæ deest principi erga seipsum. Optimè etiam Medina quæst. 96. art. 5. dub, 2. ad 2. in 2. solu. ait.

Secundò respondeo, & hanc solutionem nota, quod fortassis lex lata à principe, respectu princicipis, respectu principis non habet vim legis propriè loquendo: nam non est causa

immediata, & proxima, à qua princeps in conscientiam obligatur, sua lex; sed est conditio requisita, qua posita emanat iure naturali obligatio ad seru#dam suam **[310]** legem. Nam lex naturæ præcipit, quòd caput se conformet corpori, & membris, & quòd patiatur legem quam ipse tulerit, malè tamen Med. addit verbum fortassis: & malè in solutione vltimi argume#ti approbauit in genere solutionem Caiet. sed bene *(*id intelligendo de obligatione indirecta) docuit, principem non posse eximere se à lege propria, quamuis posset alium eximere: nam in principem tamquam in exemplar omnium oculi sunt coniecti: vnde se omnino eximere à lege esset in perniciem reipubl & contra legem naturæ, *patere legem quam ipse tuleris.*

Sed optimè Azor tom, 1. lib. 5. cap. 11. quæst. 1. **[sect. 18]** in hac quæst. an princeps ligetur suis legibus, ait, esse duas opiniones: primam D. Thom. Soti, Caiet. obligari suis legibus, sed hos à cæteris, iudicio suo, non re sed verbis tantum dissentire: secundam, esse legibus suis solutum quamuis naturalibus, & diuinis legibus teneatur, quam tribuit Felino cap. canonum, seu 1. de const. num. 30. & 31. & vtriusque iuris interpretibus, & nonnullis Theologis, & sanè eam renent Bald. & Orosc. l. princeps. ff. de legib. Bald. digna vox in prin. & num. 1. C. eod. tit. Decius cap. 1. de const. in 1. lectura n. 48. & 61. & in 2. lectura num. 20. & de statutis, & consuetudinibus subditorum disserentes: eandem sententiam tradidêre plures citati à Tiraquello de retractu linagier §. 1. glos. 13. num. 38. pro qua opin. præter argumenta, quæ nos suprà fecimus in 1. part. 2. opinionis ipse Azor adducit l. ex imperfecto ff. de legatis 3. vbi dicitur. *Ex imperfecto testamento ligata & fidei commissa imperatorem vendicare, inuerecundum est. Dicit enim tantam maiestatem seruare leges, quibus solutus esse videtur:* item inst. quibus modis testamenta infirmentur ad finem habetur. Diuus Seuerus & Antoninus sæpissimè rescripserunt, *licet legibus soluti simus: attamen legibus viuimus:* & l. ex imperfecto, C. de testam. ait Alexander Imperator *ex imperfecto testamento nec imperatorem hæreditatem vendicare posse sæpe constitutum est, licet enim imperij solemnibus iuris lex imperatorem soluerit: nihil tamen tam proprium est, quàm legibus viuere:* & l. digna vox. C. de legib. postquam dictum est, *decere maiestatem imperatoriam profiteri se legibus obligari,* subditur, *& reuera maius imperium est subdere legibus principatum.* Adducit etiam Azor quòd Romanus Pontifex habet auctoritatem à Christo, non à populo ergo non potest humana potestate ligari: & quòd cæteri Principes, vr Imperatores, & Reges licèt habeant à populis potestatem, tamen iam populi ipsi potestatem à se abdicarunt, & in principes transtulerunt, vnde lex Imperatoria vel Regia, po[1917]pulum quidem tenet, principem non item: & subiungit Azor. Fateor itaque principem esse suis legibus solutum, quatenus illius leges sunt: nec enim princeps sibi imperat, aut sibi præcepta vel leges dat; sed iure naturali, (quod ipsa æquitas, & honestas rationis præscribit) princeps suas leges seruare debet. Et hoc non est principem suis legibus alligari, sed iure naturali debere id facere quod ipsa æquitas, & honestas rationis postulat: hoc enim est quod docuit D. Thomas principem suis legibus ex honestate rationis constringi. Quapropter existimo Sotum, Caietanum & alios in hac parte nihil, aut parum dissentire à Iurisperitis: nam hi nihil aliud volunt, nisi leges principis, vt ipsius sunt leges, eum non tenere: illi verò contra volunt principem suis legibus ligari, non vi ipsarum legum, sed ex honestate, & æquitate rationis. Nam recta ratio præscribit, vt seruet princeps leges, quas condit: ita vt graue peccatum non contrahat, si eas non seruet: at ex honestate rationis decet principem id facere, quod lege sua imperat, vt suo exemplo alios inuitet, alliciat, flectat, & moueat: ac ne quispiam possit occasionem arripere perfringendi

legem. Et quia lex eo ipso, quòd est iusta, decet maximè principem, vt iuxta eam viuat, quamuis ad eam seruandam vi ipsius legis in interiori foro minimè compellatur.

In quibus verbis Azor confirmat omnia, quæ di **[sect. 19]** ximus, scilicet principes suis legibus directè non obligari, sed iure naturali, & hanc obligatione# non esse grauem, aut sub mortali, quod etiam insinuant leges modo adductæ, quæ vtuntur verbis dece#tiæ, indece#tiæ, vel indecori, & verecundi, &c. quæ voces leuem tantùm obligationem indicant, scilicet secluso scandalo. Vnde paulò post idem Azor ad 1. arg. ait. Respondemus, in his omnibus locis solùm ostendi debet, principem quadam naturali æquitate, & honestate suas leges seruare: non tamen ita eis teneri, vt si non seruet, graue peccat# semper incurrat, quale nimirum priuati contrahunt: nec enim qui contra naturalem honestatem rationis agit, eo ipso sese graui peccato obstringit.

Vnde non mihi placet, quod aliqui dicunt pec **[sect. 20]** care mortaliter etiam semoto scandalo, & aliis circunstantiis, Pontificem, qui leges suas merè positiuas non seruat, vt si non confiteatur singulis annis, si non communicet in Paschate, si faciat contractum iure tantùm humano Simoniacum, & in aliis similibus. Quod tribuitur Victoriæ relect. de Simonia, num. 39. Couarruuiæ cap. alma mater, part. 1. num. 5. & 7. Decio ca. sanè, 2. de officio delegati, num. 6.

Sed in primis Victoria loquirur cum formidi[1918]ne, ait enim: si Papa faciat contractum aliàs Simoniacum de iure positiuo grauiter peccaret, quia princeps tenetur sua lege quoad vim directiuam, &c. dixi, inquit, *grauiter:* quia fortasse, neque à mor tali excusatur, & quia vendit non sua, & ratione scandali, & ratione iniuriæ, quam aliis facit coge#do ad ius, quod ipse tenere non vult, & idem est de similibus aliis, qu# sunt iuris positiui: & ibidem ait, quod peccaret peccato Simoniæ, sicut peccaret contra temper#tiam, si absque rationabili causa non ieiunaret, quæ sunt de iure positiuo. Deinde oppositum esse communiorem sententiam, patet, ex eo quòd ibidem dicit, quamuis Doctores teneant, quòd non peccatet peccato Simoniæ, sed acceptionis personarum, vel auaritiæ, vel alio huiusmodi, & infra, licet contra huiusmodi propositiones teneat glossa illo cap. ex parte, & Antonius de Butrio, Imola & Card. cap. 1. de Simonia.

Præterea Caietanus tom. 1. op. 15. quæst. 2. & Sotus 7. iust. quæst. 5. art. vlt. dicunt, religiosum factum Episcopum solùm teneri ad obseruantias religiosas præter tria vota, sub peccato veniali, quia solùm tenetur quoad vim directiuam. Ergo similiter cùm docent principem teneri suis legibus quoad solam vim directiuam, deberent ponere tantùm obligationem sub veniali: & ratio vtrobique esse videtur, quia obligatio illa non est ex vi legum, vel statutorum, talis enim esset grauis in illis sicut in aliis, sed ex quadam decentia, & honestate.

Decius autem suprà, malè pro illa sententia ci-**[311]**tatur: non enim ait, Pontificem peccare mortali[1919]ter, si non confiteatur iuxta cap. omnis vtriusque sexus, sed peccare. Verba eius sunt: Conclusio secundùm Modernos cap. 1. de constit. in fine. fall. 4. est, quòd Papa tenetur ad confessionem, sed non cogitur confiteri secundùm formam, quæ habetur in cap. omnis vtriusque de pœnit. & remis. sed c#siderandum est, quod de rigore iuris nullo modo obligatur cap. proposuit, de concess. præbend. l. digna vox, C. de legibus, sed solùm obligatur de naturali æquitate, quæ est *patere legem, quam ipse tuleris* cap. 1. de constit. & dixi ibi. Et ex ista ratione etiam infertur, quòd etiam teneatur secundùm formam cap. omnis vtriusque. Couarruuias etiam suprà, nobis non obstat*:* nam illo num. 7. inquirit, an Pontifex teneatur confiteri semel in anno, & ait de hac re agere Dec. &

gl. c. sane, 2. de offi. dele. gl. c. nemo, 9. quæst. 3. Dom. cap. iustum, d. 9. Ioan. Andr. cap. omnis vtriusque. Idem & Panor. nu. 14. cap. significasti, de foro compet. Felin. d. cap. sanè, & cap. 1. de constit. fallen. 4. Syluest. confess. 2. q. 6. Theolog. 4. dist. 17. Nauarrum de pœnit. dist. 5. in princ. num. 32. & cap. placuit, de pœnit. dist. 6. nu. 15. & communem resolutionem, & decisionem horum esse, non teneri confiteri præcisè semel in anno: quod etiam tenet Sotus 4. dist. 18. quæst. 1. art. 5. Viuald. in candelab. p. 4. cap. 8. num. 57. Henriquez 1. de sacram. pœnit. cap. 3. num. 2.

Quorum, inquit Couarruuias, opinio in hoc sensu mihi placet, vt ratione præcepti humani, ex eius vi cogente non teneatur Pontifex, semel in anno præcisè: opinor tamen eum omninò teneri ad hanc confessionem semel in anno, ex vi illius Canonis directiua, ratione sanè naturali, quæ docet, principem etiam legibus humanis subditum esse, & statim subiungit, teneri sub peccato graui, & mortali, quod malè tribuit Decio, sed num. 7. rem declarans ait. Si non sumat Eucharistiam in Paschate, aut non confiteatur semel in anno, grauissimè peccare. Primò, quia licet summus Princeps non subiiciatur legibus humanis, quoad earum vim præcisè cogentem seu coactiuam: tamen non eximitur à legibus humanis, quoad vim directiuam, quæ procedit à lege naturali, & eius ratione, & simul a lege humana. Ratio enim naturalis dictat, princi pem teneri ad seruandam legem, quam subditis indixerit. Secundò, quia licet præceptum confessionis aliqua ex parte humani iuris sit, non omninò diuini, tamen verè est iuris diuini limitati per hu[1920]manum: nam vtriusque iuris violatio vnum peccatum est, quoniam ambo illa præcepta vnicum actum iniungunt: & alterum est alterius determinatio: semel autem constituta lege à Pontifice, vt confessio fiat semel in anno, non potest sine iusta, & grauissima causa summus Pontifex seipsum, vel alium liberare ab obligatione confitendi semel in anno,

Sed Couar. quem omninò sequitur Sayrus libr. 3. cap. 4. num. 14. crasso modo philosophatur. Nam ex eo quod princeps teneatur suis legibus quoad vim directiuam ratione admixtæ rationis naturalis, non sequitur obligatione# esse grauem, & sub mortali, quoniam ratio ad multa leuiter, & sub veniali tantùm obligat, similiter, ex eo quod præceceptum de confitendo semel in anno, vel communicando in Paschate sit determinatio iuris diuini, malè colligit violationem eius esse peccatum mortale, quando non violatur, qua parte diuinum est, sed qua parte est humanum nempe quoad determinationem temporis, si Papa numquam confiteretur, & numquam communicaret, duo peccata committeret, alterum mortale contra præceceptum diuinum, quo tenetur aliquando confiteri, & communicare: alterum verò contra præceptum diuinum naturale, quo tenetur propriam legem seruare de confitendo, & communicando, priusquàm obligetur præcepto diuino: & hoc peccatum est veniale: quia natura solùm sub veniali obligat, vt princeps propriam legem obseruet, ne in suo opere à suis præceptis, & monitis sine causa discrepet, & vt corpori, cuius caput est, se conformet in oneribus, qui illis prælatus est in honoribus.

Viualdus in candelabro tract. de confessione num. 10. ait, an Papa teneatur confiteri semel in[1921] anno. Vide Couarr. & numer. 14. vide Nauarrum. Vnde nescias, cuius sententiam amplectantur, sed Suarez 3. p. tom. 4. disp. 36. sect. 2. num. 5. solùm dicit Pontifice#, vi directiua teneri ad confessionem annuam, tamen dum addit, vt rectè Couarruuias significat obligationem esse sub mortali, sed ibidem refert Richardum 4. d. 17. art. 2. quæst. 4. ad 5. vbi dicit teneri tantùm ex congruitate iuxta cap. confidimus, & cap. iustitia 25. qu. 1. & Scotum ead. d. quæst. 1. art. 1. inde probante# præceptum confessionis non

esse merè Ecclesiasticum, aliàs non obligaret Papam; refert etiam Nauarrum de pœn. d. 5. in prin. nu. 32. asserentem, si Concilium generale est supra Papam, obligari ea lege; si autem (vt verum est) non est supra Papam, sed infrà, non obligari, quia non potest obligari ab inferiori, & licet à Papa sit confirmatum, tamen non posse principem à se ipso, vel ab æquali, lege lata obligari, ex quibus auctoribus habemus, principem nec sub mortali nec directè propriis legibus alligari: & licet hoc concederemus in lege annuæ confessionis, malè aliqui idem putant in reliquis omnibus: nam hæc est determinatio iuris diuini, non verò reliquæ omnes.

Rectè autem Leonardus Lessius 2. de iustitia ca. 35. dub. 5. ait, Papam non posse incurrere pœnas Simoniæ iure Ecclesiastico statutas, quia princeps non subest suis legibus quoad vim cogendi per pœnas, cùm nemo iurisdictionem in seipsum habeat, sicut nec par in parem. Secundò, Papam, etsi faciat contractum iure humano aliàs simoniacum, non peccare mortiferè, modò scandalum absit: quia non tenetur suam legem seruare, nisi eo iure, quo tenetur se conformare subditis. Tertiò, licet quidam dicant, si iusta causa subsit, posse secum dispensare, sicut cum subditis: verius tamen esse dispensationem hanc locum hîc non habere, quia non obligatur imperio su# voluntatis, sed iure naturali, in quo non potest secum dispensare, neque verò ea opus esse, quia posita causa, cessat ea obligatio per se, eo quod desinat illa ratio, ob quam se subditis debebat conformare. Vnde falsò vel impropriè Syluester verbo lex, quæst. 14. Caiet. quæst. 96. a. 3. ad 3. Med. & Valen. ibi Sayr. lib. 3. cap. 4. num. 13. Vaz. & alij principem in suis legibus posse secum veluti cum subdito dispensare. Iam enim superiùs ostendimus, principem sua lege non obligari directè, sed iure naturali supposita sua lege. Rectè autem Syl. verbo Simonia, q. 4. & Sotus. 9. iust. quæst. 5. a 2. do-**[312]**cent Papam, non posse in Simoniam iuris huma[1922]ni incurrere: nam præceptum generale naturæ de seruanda propria lege naturæ, non ponit actum principis in eadem specie, in qua esset actus subditi, qui directè subditur legi principis, quæ specialiter pertinet ad materiam talis virtutis, & vitij, & ideò in ea specie vitij violationem legis humanæ constituit. Vnde non satis consequenter ad sua superiora dicta Leonardus cum Vict. relect. de Simo. num. 39. docuit, Papam posse esse Simoniacum Simonia iuris humani, & principem, si absque causa non seruet suam legem peccaturum pro conditione materiæ, & virtutis præceptæ, vt si non ieiunet tempore quadragesimæ, peccaturum contra temperantiam: si non seruet diem festum, contra religionem.

Confirmatur nostra sententia de obligatione **[sect. 22]** tantùm indirecta, ex Baldo. l. 2. C. de seruit. num. 40. & Decio cap. 1. de consti. lectura 1. num. 15. dicentibus, principem obligari ad seruandam su#[1923] legem; non ex ipsa lege, sed ex discursu rationis, & æquitate: idem tenet Felin. c. 1. de const. nu. 30. & 31. & ait esse clarum ex l. princeps, ff. de legib. citat etiam Cardinalem consil. 2. incip. circa statutum, & Bald. l. 2. C. de seruitute, & à qua, colla. 10. vnde idem Baldus cap. filij si de feu. suc. contro. inter do. & agna. ait, si Imperator legitimat spurium stante legitimo, non habere pr# oculis iustitiam publicæ honestatis. Et Felin. loco cit. num. 34. & seque#tib. refert Ioan. Andr. Pan. Domin. Imol. Astense. Anto. de Butrio, asserentes, Papam nullo iure humano obligari, nec teneri confiteri semel in anno ex necessitate propter cap. omnis vtriúsque sexus, sed ex quadam decentia æquitatis, & rationis naturalis. Sayrus etiam tom. 1. lib. 3. cap. 4. à nu. 4. ait, leges principis vt ab ipso sunt, ipsum non obligare, sed tantùm ratione cuiusdam æquitatis & honestatis.

An verò princeps saltem ex simili decentia æquitatis, teneatur seruare statuta, seu leges mu **[sect. 23]** nicipales prouinciarum sibi subiectarum, saltem[1924] quando in illis moratur, vel peregrinatur? videtur enim teneri ob vniformitatem morum, & vitationem scandali. Respondeo, tunc non teneri: est communis sententia ex Felino cap. 1. de constit. num. 30. referente Cardinalem. consil. 2. citato, idem tenet Tiraquellus alios referens de vtroq. retractu lib. 1. gloss. 1. §. 13. num. 38. Suarez opusculo de legib.
Probatur, quia talia statuta lata sunt ab inferiori: ergo nec de æquitate possunt principem obligare. Qua etiam ratione dicunt communiter Canonistæ, Legatum Pontificis, dum est in aliquo episcopatu, non obligari peculiaribus legibus illius. Imò addit Tiraquellus suprà cum aliis, licèt tale statutum particulare approbatum sit ab ipso principe, non obligare illum. Ratio esse potest, quia non approbat illud pro tota sua Repub. sed pro determinato loco: ideò nulla ratio obligat caput totius Reip. vt illi subdatur. Quod limitat Suarez, nisi talis locus sit propria habitatio ipsius, vt Roma respectu Papæ, Curia respectu Regis: nam quæ ibi generaliter seruanda statuuntur, non tantùm ab inferioribus, sed etiam per supremam potestatem principis fiunt, & ita eum obligare videntur, quia in eis procedunt omnes rationes, quæ in legibus communibus: & quia speciali ratione se habet tanquam ciuis, & membrum eius loci. Ex vi autem legum positiuarum, nulla est obligatio in principe supremo, ad suas vel suorum prædecessorum leges seruandas: rectè enim Iustinianus auth. de consulibus non longè à fine collat. 4. imperarori, dixit, *Deus & leges ipsas subiecit.* Iulius Cæsar leges sanxit, *quibus etiam reges obtemperarent,* vt refert Cornel. Tacit. 3. annal. cap. 5. quibus legibus, senatu ita decernente, primus omni# Augustus Cæsar, deinde alij Imperatores penitus soluti sunt, vt constat ex Dione lib. 83. histor. Rom. dicente, Aliud porrò quoddam ius habent, nulli vnquam Romano apertè & in omnibus rebus concessum: legibus enim soluti sunt Imperatores, &c. & in epitome, quam ex multis libris Dionis composuit lib. 53. ait, in vrbe sibi vsurpauerunt Imperatores, quod anteà ciuium Romanorum datum est nemini, vt soluti legibus esse dicantur, hoc est (inquit ille author) omnis legis necessitate liberati, neque iis qu# scripta sunt, subiecti. Itaque dempta nominis acerbitate regiam obtinent potestatem, & nonnullis interiectis, Senatus Cæsarem (Augustum) à quo magno honore afficiebatur c#municato sæpè rerum agendar# consilio, mutuò colebat, eumque vt Imperatorem decreto liberauit omnibus legum vinculis: vt ea quæ vellet, faceret, & ab iis, quæ nollet, abstineret. Ex quibus auctoribus patet, Imperatori Regiam potestatem datam, nimirum qualem Reges ante Seruium Tullum habebant, vt illi satis insinuant, & Augustinus 3. ciuit. cap. 21. dicens, Augustum Cæsarem ad regale arbitrium cuncta reuocasse, & Onuphrius Panuinus 1. Romanorum principum affirmans, illis hoc singulare, & ante nemini Ducum concessum est, vt ipsi legibus omnibus soluti essent: qua ratione regiam omninò potestatem habent, odioso nomine expuncto, &c. quæ ferè omnia repetit commentario in 2. fastorum, & Antonius Augustinus lib. de legibus, cum de lege Cornelia, & soluto legibus disserit, & de lege Regia, qua à Senatu, P. *Q.* R. omnis potestas & Imperium ad Remp. gubernandam in Imperatorem translatum est. Quamobrem (inquit Ant. Augustinus) soluti dicuntur ab Vlpiano lib. 13. ad legem Iuli# & Papiam, cuius sententia refertur l. princeps, ff. de legib. Vnde inde Mend. 1. de pactis, cap. 5. numer. 31. restrinxit hanc legem Princeps ad leges Papiam, & Iuliam, quem meritò Vazquez suppresso nomine reiecit, vt in secunda opinione retulimus, consentit nobis Alciatus libello de Magistratuum ciuilium officiis, & alij plures in dict l. princeps, lege etiam Imperij solemnibus iuris Imperatorem solutum esse constat,

l. ex imperfecto, C. de testam. Vlpianus ergo suprà ex generali illa propositione, princeps legibus solutus est, ostendere voluit solutionem à lege Iulia, & Papia.
Nec refert, quod pro se adducir Mendoza num. **[sect. 24]** 52. Imperatores nonnullis legibus solutos non esse: lege enim, qua interdictum erat absentes consules creari, Iulius Cæsar se solui rogauit à senatu, vt re[1925]fert Appian. 2. libr. de bellis ciuilibus, lege etiam Falcidia solutos non esse constat ex l. 4. C. ad Iegem Falcidiam, nec lege Glicia, quæ de inofficiosis testamentis loquebatur, vt constat ex l. Papinianus §. si imperator ff. de inoffic. testam. iuncta in scriptione legis 4. ff. eod. ti. quæ est ad l. Gliciam: Nam soluti erant lege Voconia, qua definitum erat ne **[313]** qui census esset, mulierem etiam vnicam filiam, hæredem faceret, vt constat ex Augustino sup. & Alexandro 6. dierum genial. cap. 15. & Antonio, Augustino libr. de legibus: cùm de Vaconia lege disserit, census appellabatur, qui millia nummorum professione detulisset, vt Alexander, & Antonius Augustinus suprà tradiderunt. Hac igitur lege Augustum Cæsarem à Senatu se solui rogasse ex Dione affirmat Mendoza suprà, quæ omnia non referunt, tum quia cùm Iulius Cæsar solui se lege illa à Senatu rogauit, rem Romanam adeptus non erat, vt patet ex Suetonio in Iulio Cæsare cap. 26. ex ipso Iulio Cæsare 1. commentariorum de bello ciuili. Tum quia Falcidia, ex legatis principi relictis, voluntate principum detrahebatur. Alexander enim l. 4. C. ad legem falcidiam, inquit, *in legatis principi datis legem falcidiam locum habere meritò Diuo Adriano placuit. Principum etiam voluntate factum est, vt inofficiosum dici posset testamentum, in quo imperator hæres sit institutus*: Vlpianus enim in d. l.[1926] Papinianus §. si imperator ff. de inoffic. testam. ait, *si imperator sit hæres institutus, posse inofficiosum dici testamentum, sæpissimè rescriptum est.* Nec enim opus erat principis rescripto, si res illa certis legibus, quibus imperator teneretur, definita erat, vt ex ipsa voce, rescriptum, & ex iis quæ Mendoza sup. num. 15. docet, perspicuum est, cùm enim, inquit Mendoza, grauia negotia, & obscura ad magistratus absentes deferebantur, consulebant principes per literas, & principes etiam per literas respondebant, &c. nec video cur Mendoza pro se referat illum §. si imperator ad l. Gliciam de inoffic. testa. cùm non hæredem scriptum, sed testatorem deuinciant leges, quæ de condendis testamentis latæ sunt, & lex Glicia ne verbum quidem dicat de inoffic. testamento, in quo imperator hæres institutus est, vt ex l. 4. ff. de inoffic. testam. patet. Nullo enim alio in loco illius legis mentio fit, vt ait Anton. Augustinus suprà, legem Gliciam explanans. Denique quod Augustus lege Vaconia, & alij Imperatores aliis legibus solui se à Senatu petierint, apud solùm Mendozam legi. Legi quidem apud Dionem lib. 56. Histo. Romanæ ex Besse Tiberium, ex Triente Liuiam ab Augusto hæredes institutos: nam Augustus (inquit Dio) vt suorum quoque aliqua bonorum pars ad Liuiam peruenire posset, à Senatu petiuerat, vt tantùm etiam præter legum præscripta, legare ei posset: de Augusto ait Dionysius, c#que lege voconia mulieribus prohibetur, ne qua maiorem centum millibus numûm hæreditatem posset adire, ea quoque lege quasdam soluit. Causam explicat Couar. 1. pract. cap. 1. num. 3. dicens, Cæsares, vt veteres Reip. Romanæ imaginem referrent, & ne viderentur imperium inuito populo obtinere, magistratus sæpissimè petebant, qui plebis electione obtinebantur, tamet si omnia fierent libero Cæsarum arbitrio. Couarruuiæ consonat Dion libr. 53. dicens. *Hæc igitur singula cùm legibus fuerint stabilita, in Reip. institutione, qua penes populum, & summa rerum imperatores cum ipsis nominibus sibi sumunt, vt nihil sibi à subditis habere viderentur,* & Corn. Tacit. 1. annalium cap. 4. de Tiberio ait, *At Germano Cæsar proconsulare imperium petiuit,* & lib. 3. cap. 12.

mittit literas ad Senatum, quibus potestatem tribunitiam Druso petebat, cùm tamen ex eodem Cornelio constet Tiberium re Romana potiri: n# illo c. 4. ait, *Tum secundò è c#po comitia ad patres tr#slata sunt: nam ad eum diem, etsi potissima arbitrio Prinpis: quædam tamen studiis tribunûm fiebant, neque populus ademptumius quæstus est.* Eadem etiam ratione cum noui Imperatores creabantur, Senatus eos legibus soluebat ipsis petentibus Imperatoribus à Senatu veteris auctoritatis retinend# studio commoto: vt quàm ipsi Imperatores armis occuparant, aut prædecessoris Imperatoris voluntate, vel militum electione, & arbitrio supremam in Remp. potestatem habebant, Senatus auctoritate, & consensu habere viderentur. Hoc enim constat ex Corn. Tacito: de Vespasiano enim in imperatorem electo lib. 4. cap. 1. ait. *At Romæ senatus cuncta principibus solita Vespasiano decernit.* Quæ verò sint principibus solita, & Vespasiano decreta, liquet ex fragmento acephalo illius Senatusconsulti, quod in tabula ærea incisum Romæ tunc primum inuentum est in Basilica Lateranensi affixum, nunc autem in Capitolio stat, & ad verbum scripsit Onuphrius Panuinus 1. Romanorum principum, & commentario in librum 2. fastorum, Briso. 2. de formulis antiquis Romanorum, & Anton. Augustinus libr. de legibus, regiam legem explanans.

Et quamuis daremus, imperatores antiquis nonnullis Romanorum legibus mansisse subiectos, quia limitatam petestatem acceperint: tamen suis propriis non tenebantur, & principes absoluti, nullis tenentur, licet ex iure naturæ superiùs declarato teneantur eas seruare, & hoc est quod vult D. Thom. quæst. 96. art. 5. in corp. dicens: *eum qui est absolutus à iurisdictione alicuius, eius legibus non teneri:* sed princeps in se non habet iurisdictionem, ergo. & ad 3. dicens, quantum ad vim directiuam legis, princeps subditur legi propria voluntate, &c. Et quæst. 93. art. 5. *nullus propriè loquendo suis actibus legem imponit.* Et Abul. Matt. 23. quæst. 24. licet qui condit legem, non teneatur ea, cum par in parem non habeat imperium, & è fortiori idem in seipsum: tamen si quis condit legem, per quam viuant subditi, tenetur ipse ex quadam naturali æquitate, & ratione secundum eam viuere, & peccat, si contra agat sine causa. Idem docet Medina quæst. 95. art. 5. dub. 2. ad 2. Gratian. §. his ita respondetur, qui est 25. quæst. 1. post. cap. ideo, Bald. l. 2. num. 40. C. de seruit. & aqua, Decius cap. 1. num. 53. in 1. lectura de const. Couarr. cap. alma p. 1. §. 1. num. 7. & colligitur ex l. ex imperfecto ff. de legatis 3. vbi vtitur verbo Decet, & verbo, Inuerecundum est. Idem tenetur dicere Vazquez disp. 167. cap. 3. numer. 20. dicens, principem non posse seruare legem suam, ex affectu obedientiæ: quia nullum agnoscit superiorem, à quo præceptum accipiat, quod etiam sumi potest ex cap. quod autem 4. de pœnit. & remiss. vbi dicitur à non suo iudice neminem ligari, vel absolui posse, & c. à nobis 2. de sent. excom. vbi dicitur *hac sententia non nisi subditi obligantur*, & ex Aristot. 7. polit. cap. 14. dicente, *Quod oporteat, qui in magistratu sunt, differre à subditis indubitabile est.* Scilicet quia illi tenentur eius præceptis: ipse verò non: sicut ergo nemo potest seipsum baptizare, absoluere, &c. quia inter dantem, & accipientem debet esse distinctio personalis cap. fin. de institit. cap. debitum de baptismo, ita nec seipsum legibus obligare. Pontifex verò cum indulgentiarum particeps effici-**[314]**tur, nullam in se iurisdictionem exercet, sed ex thesauro Ecclesiæ eam sibi partem applicat, quam aliis iusta de causa elargitur, nec propriè secum in lege dispensat, quia in diuinis cum nullo dispensare potest, sub humanis verò non includitur: in votis verò dispensat etiam se cum auctoritate[1927] Dei cedens iuri, quod Deus ex voto acquisiuit. Deinde præceptum particulare non potest princeps sibi imponere: ergo nec generale, quod est lex.

Par in parem non habet imperium, l. ille, à quo §. intempestiuum, ff. ad Trebellianum, & capitulo innotuit, de election. sed princeps non est superior seipso: sed par, vel idem: ergo non potest imponere sibi legem, aut propria lege obligari. Vnde Corrasius lib. 2. miscellanearum iuris ciuilis, cap. 25. docet duo: primum est, principem teneri lege naturæ, iustitiæ, & honestatis, quocirca infamem, & impuram esse vocem Iuliæ nouercæ Antonini Caracallæ, quæ cùm esset pulcherrima, & quasi per negligentiam se maxima corporis parte nudasset, dixit illi Antoninus, vellem, si liceret. Cui illa respondit, *si libet, licet. An nescis te Imperatorem esse, & leges dare, non accipere?* Et melius Platone# dixisse, 4. de Rep. se videre, interitum ei Reipub. paratum, in qua non lex principi, & magistratui: sed legi princeps, ac magistratus præesset: salutem verò illi, vbi lex seruie#tibus magistratibus dominatur. Oportet enim[1928] legem, vt Chrysippus dicebat, omnium ducem & principem esse. Et quis principi princeps erit, nisi lex, vt inquit Plutar. quæ omnium regina est, mortalium, & immortalium, vt ait Pindarus: & est inuentum deorum, l. 2. ff. de legib. quorum decretis princeps solutus non est. cap. cum inferior de maior. & obed. nec legibus naturæ, iustitiæ, & honnestatis, l. 1. *§.* 1. ff. de rebus eorum qui sub tutela sunt: ideò Baldus, l. 2. C. de seruit. & aqua, dixit, *quantumuis princeps solutum se legibus dicat: rationis tamen naturalis dictamine tenetur, & obstringitur: cum ius naturale potentius sit quàm principatus, aut imperium,* Bald. cap. 1. §. fin. qui feu. da. poss. Qua etiam ratione constat, principem lege conuentionis, & contractus obligari, Bald. l. 1. ff. de const princ. quando nihil magis sit naturale, & congruum fidei humanæ, quàm pacta seruare, l. 1. ff. de pactis: & nihil sit quod lumine clariore præfulgeat, quàm recta fides in principe, cap. inter Claras, C. de sum. Trin. Secundò ait Corrasius, principem legibus ab alio conditis non teneri, cum par in parem imperium non habeat, l. nam & magistratus, ff. de arbit. cap. innotuit, de elect. nec legibus à seipso promulgatis, cùm nemo possit sibi legem imperare, l. pen. ff. de arbit. aut legem talem imponere, à qua non liceat recedere, l. si quis in princip. ff. de lega. 3. vnde nec teneri solemnitatibus, nam hæ ab illo, vel eius prædecessoribus institutæ sunt. Patet ex l. omnium, C. de testam. legibus itaque solemnitatis solutus est princeps, veluti ne testando ad testamentariam, iudicando ad iudiciariam astringatur, l. ex imperfecto, C. de testam. cùm eius præsentia suppleat omnes solemnitates, l. omnium, C. de testam.

Vnde deceptus fuit Ferdinandus de Mendoza **[sect. 25]** 1. de pactis, cap. 5. à num. 4. qui quamuis fateatur, esse sententiam omnium Theologorum, & iurisperitorum, principem non esse suis legibus subiectum quoad pœnam; ipse tamen ait esse illis subiectum quoad culpam, & pœnam ex pacto initocum Rep. quod suaderi potest ex mutuo iu[1929]ramento, quod Rex, & regnum sibi præstant: & quidem reges iurare apud omnes nationes more comparatum videmus, vt de veteribus Hebræorum regibus docet Abulensis 1. Reg. 10. qu#st. 3. & de Græcis ex Platone colligitur dial. 3. de legib. non longe à medio, de Lacedemonibus hoc ips# docet Stobæus ser. 44. de legibus, dicens: *Rex ante susceptum imperium iurat, imperaturum se iuxta ciuitatis leges.* de Romanis Plinius in Panegyrico ad Traianum: de antiquissimis Hispaniæ Regibus, Consil. Toletanum 8. cap. 20. quod & nostra tempestate seruatur: propter contractum autem inter Regem & regnum lex à Licophronte sophista apud Arist. 3. polit. cap. 6. pactio appellatur, & fideiussor inuicem iustorum, & apud Platonem in Crito Socrates non semel inter Reip. ciues & Reges latas, conuentiones, pactionesque initas esse pronuntiat, & Papinian. l. 1. ff. de leg. legem appellat, communem Reip. spontionem: quod etiam ex Demosthene Martianus

ait, l. 2. ff. eodem. Cum igitur ex pacto, & iuramento naturalis oriatur obligatio, l. fin. ff. de liber. causa, l. vt iurisiurandi, & l. si quando, ff. de operis libertorum: & fusè ostendit Mendoza sup. cap. 4. num. 16. Rex conuentionem iureiurando firmatam non seruans, compelli poterit, cum in eo euentu Regnum in Regem iurisdictionem habeat, & maiorem potestatem, Nec planè otiosa hæc potestas in Rep. est, cum & ea Lacedemones aduersus su# Regem Archidamum vsos fuisse Plutar. scribat lib. de liberis educand. & Romanos aduersus Tarquinium superbum Regem, & aduersus Domitianum Imper. vt ait diuus Thomas epist. 20. de regimine principum libfo primo, capite sexto, & aduersus Alphonsum Hispaniæ Regem cognomento sapientem eadem potestate, violata regni iura Hispani vindicarunt: Emanuel Alphonsi frater suo, & aliorum procerum nomine publica sententia in conuentu pronuntiata regno eum priuauit, vt testatur Iurita libro quarto, annalium capite decimoquinto.

Accedit Cuiacius, qui lib. 15. obseruationum iuris ciuilis cap. 30. ex Hermonopolo veteris iuris collectore lib. 1. epitomes iuris ciuilis titu. 1. suppresso eius nomine mutuatus, legem illam, princeps, ff. de legibus interpretatur de pœna & coercitione legum, qua princeps solutus est: quam interpretationem & alij veteris iuris prudentes reddiderunt, vt testatur Mendoza sup. num. 28. & D. Thom. quæst. 96. artic. 5. ad 3. Caiet. & alij ibi, Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 7. ergo cum hæc solutio principis à coercitione, & pœna legis, ex priuilegio illi conueniat lege regia concesso, l. 1. ff. de const. princip. quæ lex etiam imperij appellatur, l. ex imperfecto, C. de testam. vt Salomonius apud Oroscium, dict. l. princeps assenerat, efficitur, vt leges principem etiam coerceant & puniant, nisi à Rep. aliter sit dispositum.

Sed ad hæc respondeo, Reges, cùm iurant se regni iura, & leges seruaturos, non iurare se obseruaturos proprias, vel prædecessorum leges: posse ad seruandas proprias, vel prædecessorum leges ex contractu se obligare: imò & ad subeundam pœnam, si Reip. vel suas leges, aut condi-**[315]**tiones non seruaret, & tunc possit à Rep. puniri: quam potestatem Reip. Solon concessit, vt scili[1930]cet magistratuum malefacta corrigeret, vt ait Arist. 2. Pol. cap. 10. *nisi enim* (inquit) *populus hanc habeat potestatem seruus erit & inimicus,* quam Arist. & Solonis sententiam commendat Abulensis Exod. 18. quæst. 9. Alij improbant, tum quia in eo monarchiæ principatu, quem Christus in Ecclesia perfectissimum instituit, ea potestas non est. *Prima enim sedes à nemine iudicatur.* §. nemo. 9. quæst. 3. cap. nemini, 15. quæst. 4. nec ideò tamen Ecclesia est inimica Pontifici, aut onere seruitutis oppressa. Tum quia etsi Dauid iniustè à Saule rege opprimeretur, quem facile posset interimere, id non fecit, 1. reg. 26. dicens, *Quis enim intendet manum suam in Christum Domini, & innocens erit?* T# denique quia ex ea potestate innumera sequerentur incommoda Reip. ipsius: nam obedientia erga principes elangueret, & falsis interdum, atque ementitis delictis innocentem Regem opprimerent. Seditiones, & discordiæ inter Regem, & regnum orirentur, & ex seditionibus ciuile bellum, quò Resp. funditus euerteretur, vnde eam potestatem Reip. non expedire tenet Abulensis d. 9. quæst. 46. &. 1. reg. 15. quæst. 27. & cap. 28. quæst. 4.

Dices: si princeps non potest suis, aut suorum **[sect. 26]** prædecessorum legibus directè obligari, quomo[1931]do in l. princeps, ff. de legibus significatur esse priuilegium cùm dicitut. *Augusta legibus soluta non est, principes autem eadem priuilegia illi tribuunt, quæ & ipsi habent.*

Respondeo. Potestatem quam dedit ei Resp.[1932] exemptionem à legibus, quibus olim Imperatores ipsi tenebantur appellari priuilegium: & hoc[1933] quod ipse habet sine priuilegio propriè dicto, per priuilegium propriè dictum communicat Augustæ, vt nulla lege ligetur. Imò si legislator ipsam vellet comprehendere in omnibus legibus, iniuriam ei irrogaret, vt si continerent aliquid regina indignum: Idem est respectu procerum, & magnatum, & bene Vazquez disp. citata num. 25. sic interpretatur Arist. 3. polit. cap. 9. dicentem, *Excellentes in Rep. potentia, opibus, ac virtute non esse cum reliquis connumerandos, & censendos, fieret enim illis iniuria, si pariter atque alij censerentur, cùm sint vsque adeo superiores secundùm virtutem ac ciuilem potentiam. Ex quo*, inquit, *manifestum est, positionem legum necessariam esse circa æquales genere, & potentia: sed in illos tales non est lex: ipsi enim lex sunt: etenim ridiculus foret, qui illos legibus subijcere conaretur.* Ex quibus Aristotelis verbis colligere licet, principem suis legibus subiectum directè non esse, cùm ipse sit lex viua & animata reliquorum: & cùm primates paucis legibus debeant esse subiecti: fit vt ipse nulli prorsus directè debeat subiici, nec possit etiam si velit. Imò Azor supra exponit Arist. vt velit legibus non ligari Reges, & Princi[1934]pes, sed ciues, refellit etiam asserentes, ante Vespasianum omnes Imperatores fuisse legibus subiectos, ita vt primus ipse fuerit, in quem hoc beneficium populus contulerit, vt suis legibus solueretur, & deinde hoc ipsum tribuere c#sueuisse cæteris Imperatoribus iustis, & bonis: Nam hoc est contra dict. l. Princeps, si enim ipse Imperator solo priuilegio esset solutus legibus non posset Augustam ipse soluere: nam vnus priuilegiatus non potest alterum priuilegiare. Item quia vt deduci potest ex Dione li. 53. & Strabone li. 15. Augustus eo anno, quo M. Antonium vicit, obtinuit vt penitus suis legibus solutus esset. Quod deinde cæteri Imperatores habuerunt, siue id Augustus sibi tyrannide assumpserit, siue consensu Populi, ídque meritò constituit Augustus, quamuis ex natura rei sequatur ad maiestatem principis, vt apertè constaret, quo pacto tota Reip. potestas in Imperatorem fuerit tr#slata: potuit enim populus hac conditione Regem vel Imperatorem creare, vt legibus suis teneatur, sed non ita cum ipso aut aliis Regibus aut Imperatoribus Christianis factum est, negat etiam Azor principem habere præceptum diuinum positiuum suas ser[1935]uandi leges. Quod verò inquit Aristo. 3. polit. cap. 7. in fine & D. Thom. ibi. lect. 10. leges in Rep. dominari debere, nihil obest prædictis, quia non dicunt debere dominari principi, sed opportere principem legibus alios gubernare: nisi in casibus particularibus qui lege comprehendi nequeunt, in quibus princeps à seipso gubernari debet.

Sed iam de vi coactiua distinctiùs, & expres **[sect. 27]** siùs disseramus omnes doctores initio citati do[1936]cent, principem suis legibus non subesse, quoad vim coactiuam. Hoc probat Ferdinandus Mendoza. 1. de pactis cap. 5. Primò, quia sic idem esset obligans, & obligatus, referrerúrque ad seipsum, essetq#ue agens, & patiens contra Arist. 3. phy. cap. 8. & lib. 8. cap. 4. tex. 40. & contra l. ille à quo, §. tempestiuum, ff. ad Trebellianum. Secundò, quia eo ipso quòd princeps facit contra suam legem, videtur illi derogare per aliam: *nam quod principi placuit, legis habet vigorem*, l. 1. ff. de consti. princip. Tertiò, obligatio & coactio debet esse à maiori, vt in illo, §. tempestiuum, & l. nam magistratum, ff. de arbitris: sed princeps non habet superiorem: ergo. Quartò, quia princeps habet dominium bonorum subditi, ergo nec violando pactum cum illo initum peccat contra iustitiam: Antecedens constat, ex l. Lucius Titius, ff. de euict. qua ratione Imperatores

dicuntur domini vniuersi orbis, l. deprecatio, ff. ad l. Rhod. de iactu, & notat Bart. l. 1. §. per hanc actionem, nu. 2. ff. de reiuendic. Bald. Ang. Alberic. Salicetus, Iason, & reliqui, l. à Zenone ibi: *Cum omnia principis esse intelligantur,* C. de quadrienni præscript. Consequentia vero probatur, quia iniustitia consistit in alieni vsurpatione, secundùm Arist. 5. eth. cap. 2. 5. probat ex 1. reg. 8. *ius Regis hoc erit,* &c. 6. quia *principem solutum esse legibus,* ait Vlpi. l. princeps, 31. ff. de legib. Alex. Imper. l. ex imperfecto, C. de testam. Iustinia, §. fin. ff. quibus modis testamenta infirmentur secutus Seueri, & Antonini exemplum. Circa has probationes aduerte primò, etiam probare, quòd princeps nec quoad vim directiuam directè obligetur suis legibus & Mendozam quamlibet obligationem directam in conscientia appellasse coactionem: nec omnino impropriè. Deinde in 5. & 6. probat falsò contineri, quòd princeps sit dominus bonorum subditi, & ideo non esse contra institiam, si violet pactum cum illis initum. Meliùs Fortunius, l. 1. fol. 2. versic. tertio noto, & l. ius naturale, fol. 49. ff. de iust. & iure docuit principem ad seruanda pacta teneri iure naturæ: non autem positiuo, quia nullum habet superiorem, & quòd princeps ad seruanda pacta teneatur lege naturæ, communi **[316]** consensu tradidere iurisp. Cynus, l. Digna vox, C. de legib. Bal. & Paul. Cast. l. princeps, ff. de legib. Pan. & Ioan. Andr. c. 1. de prob. & probat Azor to. 1. lib. 5. cap. 11. q. 1. nam ciuis cum principe contrahens, iure naturæ obligatur: sed contractus non potest ex vna parte claudicare: ergo. Item relatorum eadem est ratio: ergo si vnus contrahens obligatur, naturaliter etiam alter. Tertiò, quia tunc princeps potius habet rationem priuati hominis, quàm publici. Benè etiam docet Fortunius ius gentium esse positiuum: vt & Nauar. cap. ita quorundam, not. 11. num. 12. 13. & 14. quem malè reprehendit Mendoza suprà, tenens omne ius gentium esse naturale. Sed de hoc suprà de diuisione legum multa diximus contra Mendozam & alios.

Loquendo tamen strictiùs de vi coactiua, scili **[sect. 28]** cet per pœnas, id sciendum est, etiam si princeps in conscientia se obligaret lege sua ad subeundam per se aliquam pœnam, non fore in rigore coactionem, sicut nec quando se obligat voto, promissione, vel iuramento; quia vt patet ex dictis tractat. 3. & ex Philosophia coactum est, quod fit ab extrinseco, passo non conferente vim. Ab aliis etiam cogi non posset, quia non potest princeps obligare se lege ad permittendum, vt in ipsum inferior violentas manus inijceret, vel bona ipsius inuiti occupare, quia id esset indecens. Nec æqualis vi alicuius legis id facere posset, quoniam non potest dare contra se vlli iurisdictionem, saltem per legem quæ erga solos inferiores vim habet, ipse autem superiorem non habet, ergo ex vi nullius legis suæ, vel superioris cogi poterit. Dices, ad summum hac ratione probari nullum esse, qui pœnam in principem, dum princeps manet, exequi possit, non verò quod ex vi sui peccati non sit illi obnoxius, & ideò si contingat fieri subditum, puniri posse, vt generalis alicuius religionis punitur à generali, cùm postea fit subditus. Respondent quidam, legislatorem ita esse exemptum à vi coactiua suæ legis, vt nullomodo ex violatione ipsius reddatur obnoxius pœn# apud homines, sed tantùm apud Deum, quia ipse non intendit se ipsum ad pœnam obligare, nec obligatur à Rep. ex vi alicuius contractus, vt patet ex præcedentibus, & quia nullum est indicium talis conuentionis, neque à Deo, neque à lege naturæ. Sed melius respondeo, illum pro ratione culpæ, quam habuit in obseruanda propria, lege puniri posteà posse, non ex vi illius, sed ex facultate quam superior habet puniendi subditos pro delictis, qu# admiserunt etiam cùm subditi non erant: quamuis hæc punitio communiter leuis esse poterit, quia communiter legislator tantùm tenetur sub veniali, vt diximus, proprias seruare leges.

Probatur deinde, legislatorem non obligari[1937] propria lege, aut alia ad pœnam subeundam, dum princeps est: nam pœna ex se est quodammodo violenta, seu valde inuoluntaria: indecens autem est, supremum principem ad rem valde inuoluntariè patiendam, vel faciendam obligari, & talis obligatio communiter esset superflua, & frustranea, cùm moraliter non possit ad executionem perduci, nam ab aliis cogi per sententiam, aliáve ratione non potest, cùm superiorem non habeat: ante sententiam autem sicut alijnon obligantur communiter, nec obligari possunt ad solutionem pœnæ, multò minùs ipse. Deinde talis obligatio ad pœnam sibi inferendam, vel ab alio sustinendam per se est indecens maiestati Regi: ergo nullo iure inducitur. Præterea, ad pœnam excommunicationis omnes docent, neminem propria lege obligari, quia nemo potest excommunicari, nisi à superiori, cap. à nobis 1. de sent. excomm. seu ab eo qui potest esse iudex in[1938] ea causa, gloss. cap. licet canon, verbo executionem de elect. in 6. nullus autem potest esse iudex in sua causa: ergo nec se excommunicare. Sed eadem aut maior ratio est de aliis pœnis: ergo nemo potest sua lege se obligare ad illas. Dein de vel executio illius pœnæ futura esset publicè, vel secretè, si primum esset indecens siue princeps se puniret, siue ab alio puniretur ex obligatione puniendi se, vel permittendi punitionem ab alio: si verò secundum, illa punitio ad exemplum esset inutilis, & periculum esset in principe illam omittendi: ergo nullo modo ad pœnam violatæ suæ legis princeps obligari potest, esto ad eius obseruantiam directè posset se obligare per ipsammet legem.

Si obijcias, quia vis directiua, sine coactiua est **[sect. 29]** valdè infirma, & inefficax, & proptereà aliqui[1939] existimant non posse separari, & si separentur, directiuam solùm obligare sub veniali: vnde Caietanus tom. 1. op. 25. quæst. 2. quem sequitur Sotus 10. iust. quæst. 5. art. vlt. in fine, dicunt, religiosum factum Episcopum non peccare mortaliter non seruando præcepta religionis, præter tria vota, licet ante Episcopatum obligarent sub mortali. Rationem reddunt, quia iam non obligantur illis præceptis quoad vim coactiuam, sed directiuam: ergo idem esset in præsenti.

Respondent aliqui, certum esse, vim directiuam aliquando esse sine coactiua respectu aliquarum personarum: vt patet de legibus ciuilibus respectu clericorum, & de statu innocentiæ, in quo poterant homines obligari præceptis, non tamen pœnis, sæpe etiam lex obligat ad opus, non ad pœnam, & aliquando ad pœnam non ad opus, quia isti actus sunt distincti & non subordinati, & ideò exerceri vnus potest sine alio. Ad efficaciam ergo legis humanæ satis est, vt vtramque vim regulariter exerceat, vbi specialis ratio exceptionis non interuenit; in præsenti autem interuenit, quia cùm legislator, vel simpliciter, vel vt talis, non sit subiectus homini, non potest conuenienter ei subdi, quoad vim coactiuam, satis ergo est, quòd apud Deum possit, & debeat timere pœnam.

Sed hæc solutio non plenè satisfacit, quia de clericis quidam dicunt, si non fuissent per potestatem Papæ, vel cessionem principum sæcularium, potuisse puniri à principibus ipsis saltem in temporalibus, & de statu innocentiæ, quamuis eo durante nulla esset pœna, tamen sicut Deus comminatus est pœnam pro tempore amiss# innocentiæ, possent principes illam comminari: & sic per se loquendo coniunctæ sunt vis coactiua, & directiua, licèt exercitia earum disiungi possint: ergo si princeps non potest sua lege obligari ad pœn#, videtur non posse obligari ad opus. Item exemplum de Episcopo religioso incertum est, & credo esse falsum, & religiosum Episcopum nullo modo obligari illis statutis directè, sed tantùm ex quadam decentia, & honestate.

1940

Vnde respondeo secundò, non esse simile de opere, & pœna in principe, quia obligatio ad **[317]** pœnam dedecet principem supremum, non verò obligatio ad opus, imò hæc si est indirecta, maximè ipsum decet, quia sic aliis exemplum præbet, vt eius iustitiam suspiciant, venerentur, & seruent: pœnæ autem susceptio, quia indicaret violationem legis propriæ præcessisse, quamuis vna ratione posset esse ædificationi, tamen alia ratione posset esse scandalo.

Ex dictis patet primò, si Papa percutiat cleri **[sect. 30]** cum, non esse excommunicatum, & si Rex violet legem suam, non incurrere infamiam, nec pœnam periurij, Medina quæst. 96. art. 5. Sayrus, lib. 3. cap. 4. num. 5.

Secundò, sequitur dispositionem cap. auaritiæ[1941] de elect. libr. 6. vbi electus ante confirmationem administrationi Ecclesiæ se ingerens, eo ipso priuatus est iure, ex electione quæsito, Papam non ligare, Glossa ibi verbo Ecclesiarum, Io#nes And. ibi Gomez. reg. de infirmis resign. quæst. 1. in prin. Sayrus, illo num. 5. probatur, quia Papa non obligatur legibus suis, vel prædecessorum quantùm ad pœnam: & quia Papa electus nullius confirmationem expectare tenetur.

Notat autem Sayrus numer. 9. ex Soto 1. iust. qu. 6. art. 7. Med. 1. 2. quæst. 96. art. 5. con. 3. in fine, Alph#. Viualdus in candela. p. 4. cap. 8. num. 58. hanc exceptionem principis à vi coactiua, & pœnis legis suæ, non tam esse priuilegium, quàm onus, non tam gratiam, quàm conditionem iniquam. Quia subditi, qui non solùm lucis lege ducuntur, sed etiam eius pœnis stimulantur, duobus subsidiis ad virtutem vtuntur, princeps autem altero destitutus est, dum nullus fit, qui illum cogere possit, aut reprehendere audeat: imò vix vllus, qui veritatem doceat. Ad hoc afferunt illud Prouerb. 21. *sicut diuisiones aquarum, ita cor regis in manu Domini*: *quocumque voluerit, inclinabit illud.* Hoc est, cum priuatorum corda sic in manu Dei sint, vt per suos iustitiæ ministros ea gubernet, & cogat: cor tamen regis in solis Dei manibus positum est. Vt sicut ipse solus posset ingentem amnem, & rapidum aiiorsum diuertere, quàm alueus ducit: sic solus ipse regem, qui suæ mancipatus est voluntati, potest, vel remotari, vel in aliam mentem conuertere: sed hic locus apud Iansenium, & alios meliores habet expositiones: quamuis hæc non sit contemnenda.

Sicut autem legislator non debet proprias legis[1942] propri# tr#sgressiones in se punire: ita nec alienas. Laudo animum, sed non factum Zalinei relatum à Sayro supra nu. 12. & à Valerio Maximo, lib. 6. & Antonino 1. p. histo. tit. 3. cap. 13. §. 16. Qui cùm eius filius de adulterio damnatus, lege ita iubente, vtroque oculo carere deberet, ac tota ciuitas in honorem patris aliquamdiu repugnaret, ad vltimum victus, ne lex sua violaretur, suo primùm, demum filij eruto oculo vsum videndi vtrisque reliquit, ac se iustum legislatorem, & misericordem patrem ostendere voluit. Laudo etiam animum, sed non factum Zaleuci, qui Locris leges constituens, cùm sanxisset, nequis armis obseptus, senatum ingrederetur, & ardente bello armatus senatum adiisset, succlamassétque quidam: legem soluit Zaleucus: conuersus non soluturum quidem: sed corroboraturum pronuntiauit, moxque gladio se ipsum tradens vitam abrupit: quæ pœna transgredienti sancita erat.

SECTIO III. *Continens multorum dubiorum circa eandem materiam emergentium resolutionem.*

SEd Dubium primum, an Princeps ex **[sect. 31]** suis legibus ciuiliter obligetur.
1943

Referunt aliqui duas sententias[1944] iurisperitorum: prima est Decij assere#tis non posse obligari ciuiliter, quia hoc denotat vim coactiuam: secunda est Felini, & Baldi, posse ciuiliter obligari, quia ex lege ciuili obligatio orta ciuilis est §. 1. instit. de excep. quæ (inquit quidam Theologus) simpliciter mihi placet, quamuis posset esse æquiuocatio, nam obligatio ciuilis interdum est obligatio in conscientia: vocatur autem ciuilis, quia non oritur ex sola lege naturali, sed adiuncta ciuili, verbi gratia, si ex contractu cum minori inito non acquiritur dominium ratione legis ciuilis, tenetur quis in conscientia rem restituere, illa verò obligatio non est ex sola natura rei: sed ex ciuili lege; ideò ciuilis dici potest. Idem videre licet in præscriptionibus. Alio modo dici potest obligatio ciuilis, ex qua nascitur actio in foro ciuili contra debitorem: quomodo dicunt Iurisperiti ex stipulationibus, & aliis contractibus oriri obligationem naturalem, & non ciuilem. Priori modo dicunt, principem sine dubio obligari ciuiliter, quia tenetur in conscientia stare contractui habenti vim, & valorem ex adminiculo iuris ciuilis. Vnde non potest ab alio iustè auferre rem legitimè præscriptam iure ciuili, etiamsi anteà fuisset ipsiusmet principis: quia totum hoc nascitur ex vi directiua legis: quæ in ipsummet principem cadit. De posteriori autem modo subdistinguunt: nam si actio in iudicio tendat ad cogendum verè debitore#: sic non potest dari aduersus principem, & sic dici debet non posse obligari ciuiliter. Si verò solùm tendat eò, vt per iudicis sententiam declaretur ius creditoris aduersus principem, vt iuridicè constet ipsum teneri ad seruandum illud, nec posse sine iniustitia, & tyrannide illud negare: sic dari potest actio contra principem, ita vt in conscientia teneatur illam admittere: atque hoc etiam sensu ciuiliter obligatur sine coactione. Hæc vera sunt, modò intelligatur, ex nulla lege ciuili, seu humana posse directè in conscientia supremum Principem obligari: si tamen lex sit confirmatoria, vel declaratoria iuris diuini, obligabitur ad id, quod in ea præscribitur, non ex vi legis human#, sed ex vi iuris diuini naturalis, vel positiui adiuncti. Vide Tiraquellum de vtroque retractu libr. 1. glo. 1. §. 13. num. 39.

Vnde intelliges resolutionem illius quæstio[1945]nis, an generalis religionis alicuius teneatur suis legibus, quoad vim directiuam, & coactiuam. Respondet Emanuel tom. 1. regul. quæst. 68. art. 3. teneri suis legibus, quoad vim directiuam, & hoc sufficere, vt ad arbitrium iudicis aliqua pœna afficiatur, quia ex ipsorum obseruantia pendet obseruantia aliorum, & reformatio ordinis, & quia sicut princeps hæres institutus adeundo hæreditatem obligatur omnibus oneribus hæreditariis iuxta l. 1. & 2. ff. de offi. procur. Cæsaris: & hæc obligatio est ciuilis l. hæres inst. ff. de oblig. quæ ex qua si contract. Fulgos l. digna vox num. 7. C. de legib. Areti. cap. 1. num. 3. & ibi Felin. num. 1. de prob. ita etiam generales ordinum huiusmodi constitutionibus assensum, & confirmationem præbentes, & **[318]** ipsis vim præcepti addentes, videntur ex quasi contractu ad earum obseruationem obligari, ita vt in eis deficie#tes possint pœna arbitraria puniri: sed dico, si absque scandalo proprias, vel aliorum generalium leges transgressi sunt, non posse grauiter puniri, quia leuiter tantùm peccauerunt, neque vllum pactum fecerunt de suis legibus seruandis: nec propriè ex illis teneri ciuiliter, quamuis princeps ex pacto possit ciuiliter obligari, modo à nobis explicato.

Dubium secundum: An princeps subdatur suæ **[sect. 32]** legi irritanti.[1946]

Respondeo, irritatio aliquando est propriè, &[1947] purè pœnalis, quæ solùm in pœnam sit, vt quando simoniacus per suum contractum nihil operatur, vel beneficiarius non facit fructus suos, quia non recitauit officium, & tunc non comprehendit principem, vt tenet Suarez in op de legibus, rationem reddens, quia princeps non tenetur suis legibus, quoad vim cogentem pœnis. Aliquando verò irritatio est per se intenta propter honestatem morum, vt solemnitas testamenti requiritur ad valorem eius, vt securiùs seruetur iustitia, & tunc, inquit Suarez, lex irritans comprehendit Principem, nisiexpressè der ogetur vel dispensetur.

Sed alia distinctione opus est, nam si lex irritans, vel comparatur ad actum Principis, vel cum ipso contrahentis, vel ad actum alterius non contrahe#tis cum Principe: primo modo nulla lex irritans operatur circa principem, irritando actus ipsius, vel contrahe#tis cum ipso, siue irritatio sit pœna, siue n#: quia eo ipso, quòd princeps vult celebrare aliquem c#tractum, qui alioqui esset sua lege irritus, vult à lege non irritari, & derogat suæ legi erga se, & erga contrahente# cum ipso, quia contractus non debet claudi[1948]care, & valere ex vna parte, & non ex alia: vnde rectè Leonardus 2. de iust. c. 35. dub. 5. contra Adrianum, quodlib. 9. & Ioannem Andream ab Adria. citatum, tenet eum, qui cum Papa celebrauit contractum aliàs simoniacum iure positiuo, non incurrere pœnas latas contra tales simoniacos (quarum vna est irritatio contractus) quia eo ipso, quod Papa cupit cum aliquo contrahere, censetur illum eximere à lege quantum potest: non enim credibile est, quod velit illum punire pro opere, ad quod inuitat, vel certè in quod consentit: sic enim seipsum condemnaret. Idem dicit de Episcopo, qui ludum aleæ sub excommunicatione vetuit, & posteà alium ad ludum secum inuitat: eiusdem sente#tiæ est Sotus 9. iust. quæst. 5. art. 2. Syluester Simonia quæst. 4. Paludanus 4. d. 25. quæst. 4. art. 1. conc. 3. Couarruuias reg. peccatum p. 2. §. 8. num. 9. vnde infert Leonardus, talem simoniacum, non teneri ad renuntiandum beneficium emptum, seu contractu simoniaco obtentum à Papa. De hoc casu lude#tis cum Episcopo, habes in alio dub. 4. Si verò lex irritat actum factum ab alio, sine cooperatione principis, irritatio habet locum, etiam si actus circa principem, & in eius fauorem versetur, vt siquis ex testamento minùs solemni hæredem, vel legatarium ipsum constituat, testamentum est irritum, ac si fieret circa personam priuatam. At hoc non est propriè, & directè principem subdi legi suæ, sed alios. **[sect. 33]**

Dubium tertium: An Episcopi, & cæteri Eccle[1949]siarum antistites statutis à se conditis alligentur.

Prima opinio, alligari quoad culpam, non quoad pœnam: vt si statuto interdicit Episcopus[1950] clericis aleæ ludum sub excommunicatione lata, & ipse postea ludit, peccat, sed non incurrit excommunicationem: pro hac sententia aliquos refert Ioannes Andreas cap. cui licet, de regul. iur. in 6. & videntur intelligere de directa obligatione. Probant primò, quia de solo supremo principe dicit ius ciuile, esse suis legibus solutum. Secundò, quia iure communi institutum est, vt inferiores præfecti, & magistratus suis statutis alligentur. Tertiò, quia Episcopus statutum condit, quatenus personam publicam gerit, at verò vt priuatus homo, vnà cum cæteris suo statuto tenetur.

Secunda, & vera opinio est Ioann. Andr. suprà,[1951] Azoris tom. 1. lib. 5. cap. 11. quæst. 2. & communis, non obligari directè suis statutis: quia sicut princeps supremus suis legibus

est solutus, eo quod nemo sibi ipsi, vel pari possit imperari, ita Episcopus, maximè cum nullo præcepto superioris teneatur, sua statuta seruare: nullibi enim extat tale præceptum, quamuis ex quadam rationis naturali æquitate, & honestate seruare illa debeat, non ita tamen, vtsi non seruet, graue peccatum contrahat, vt docet Azor suprà, & constat ex iis, quæ de supremo principe sect. præced. dictum est.

Et quod in illo euentu Episcopus excommunicationem non incurrat, præter Ioann. Andream, & Azorem suprà, tenet Ancaranus cap. 1. de constit. num. 178. & 179. vbi alios refert, Alexander, Iason, & alij, l. 1. ff. quod quisque iuris. Ludouicus Gomez reg. de infirmis resig. quæst. 1. in prin. Sayrus lib. 3. cap. 4 num. 5. & facit lex penul. ff. de arb. & ratio est, quia excommunicare est actus iurisdictionis, quam nemo in seipsum habet.

Dubium tamen quartum: an is, qui tunc ludit **[sect. 34]** cum Episcopo excommunicationem incurtat.

1952

Quidam affirmant, vt Ioann. And. reg. eui licet,[1953] de regul. iur. in 6. Ancaranus cap. 1. de const. num. 183. probant ex cap. proposito animi 32. quæst. 5. vbi in actu. inseperabili vnus peccat, alter non: vnus punitur, & alter non, vt patet de eo qui committit adulterium per vim, patiens enim vim non peccat: & ibi glossa verbo *vnus commisit*, affert aliud exemplum de eo, qui committit Simoniam, altera parte ignorante. Et idem patet in actu electionis, vbi qui eligunt scienter indignum, puniuntur, sed non ignorantes, cap. scriptum, de electione in 6. cap. si alicuius, eod. tit. & lib. & cap. si compromissarius eodem tit. in 6. Limitant isti, nisi Episcopus suspendat effectum suæ constitutionis. Addunt Ioannes And. & Ancaranus, quòd licet præfatus Episcopus ludens cum alio, non ligetur sententia sui statuti: ex participio tamen cum illo tertio in crimine criminoso ligatur sententia iuris, quamuis ista sententia occasionaliter causetur à statuto, vt colligitur ex cap. nuper de sent. excom. vbi Innoc. & alij: hanc sententiam sequitur Sayrus, lib. 3. cap. 4. num 6.

Alij apud Ioannem Andream suprà, contrariam sententiam sequuntur, quia exemptio vni concessa extenditur ad socium, arg. cap. licet de priuileg. in 9. quia actus iste ludendi inter duos est indiniduus; sed in indiuiduis victoria vnius prodest alteri C. si vnus ex pluribus l. 2. & 3. ergo.

Sententiæ vtriusque rationes, friuolæ sunt. Se[1954]cunda tamen tenenda est, quia eo ipso, quod Episcopus alium ad ludendum inuitat, vel admittit, censetur cum ipso dispensare, sicut Papa con-**[319]**trahens cum alio in casu aliàs simoniaco de iure humano, & de vtroque exemplo dictum est dub. 2.

Dubium quintum: an mandans alicui legato, vt **[sect. 35]** excommunicet omnes, qui non soluerant procu[1955]rationem suam, an dictus mandatarius, qui non soluit procurationem legati, excommunicare debeat, aut possit, seipsum.

De hoc latè Calderinus, & Ancaranus capit. 1. de constitutione numer. 184. & sequentibus, & rectè dicunt, nec debere, nec posse: quamuis enim in illo vniuersali mandato Mandatarius ipse de virtute sermonis includi videatur, eo quòd sermones vniuersales vniuersaliter videntur in[1956]telligi, & qui totum, seu omne dicit, nihil excludit, ca. 1. d. 19. & ca. sunt nonnulli 1. quæst. 1. Nihilominùs tamen ex mente auctoris, quæ verbis præferenda est, non includitur; quia non est verisimile, quod mandans voluerit mandatario iniungere, quod seipsum occideret, vel quod contingit per excommunicationem ca. per venerabilem, qui filij sint legitimi: vel quòd tam grauem pœnam sibi ipsi imponeret, ca

sacro. de sent. excomm. nulla enim maior est pœna in Ecclesia: nam per eam quis traditur Sathanæ in interitum carnis ca. corripiantur 24. quæst. 3. ca. audi 11. quæst. 3. Ad hunc ergo casum tam durum, & difficilem verba mandantis quantuncumq#ue generalia, non debent extendi, sed restringi adid, quod ciuiliter fieri potest, argu. l. si cui, de seruit. & notatur in ca. scienti de reg iur. in 6. per Dynum quæst. de potestate, &c. Vnde consequens est, mandatum de excommunicando non soluentes, non extendi ad mandatarium. Imò si expressè illi esset mandatum, quod seipsum excommunicaret, mandatum esset illicitum, & nullum, & sic verba vniuersalia hunc casum illicitum non includunt arg. ca. ad nostram de iure iur. & ca. 1. eod. tit. in 6. Quod enim expres[1957]sè, & specificè man dari non potest, in sermone generali non venit, arg. ca. dilecto de præb. & ca. tria de decimis. Et denique cùm seipsum quis absoluere non possit, ca. quod autem, de pœnit. & remiss. multò minùs se ligare valebit. Nam fauorabilior est absolutio l. Artianus, de actio. & oblig. Et generaliter non potest esse, idem agens, & patiens: ergo nec excommunicans, & excommunicatus. Hanc sententiam tenet etiam Sayrus libr. 3. cap. 4. num 7. qui num. 8. meritò addit, si aliquibus præceptum sit, vt denuntient delinquentes in suo territorio, & ipsi sint de eorum numero, non debere se ipsos denuntiare, vt ait Ancaranus ca. 1. de constit. num. 190. cum Marchagnano de Arzonitis: nemo enim tenetur seipsum prodere, ca. cum non deceat, de ele. in 6. & vitæ suæ quisque debet consulere l. vt vim, de iust. & iure, l 1. de bonis eorum, qui mortem sibi consci. & facit l. nemini timorem quod metus causa. Rectè etiam idem Sayrus num. 9. ait, Si Episcopus statutum faciat, annullans omnes alienationes factas de rebus Ecclesiarum, sine eius licentia, & pœnam apponat: contingat autem capitulum Episcopo terrulas aliquas sine alia licentia vendere, non erit locus statuto, nec eius pœnis, quia Episcopus non comprehenditur suo statuto: & quia Episcopus sic contrahendo consensisse, & licentiam dedisse videtur, Ioa. And. reg. qui tacet, de regul. iur. in 6. Ancatanus ca. 1. de const.

Sextum dubium est: An Episcopus directè sub **[sect. 36]** datur legibus in Synodo Episcopali latis.[1958]

Respondeo negatiuè, quia illæ sunt leges propriæ ipsius, vt patebit disp. 20. sect. 4. quæst. 4.

Septimum dubium: An Archiepiscopus di[1959]rectè subdatur legibus Synodi Prouincialis. Respondeo affirmatiuè ex iis, quæ dicentur dis. 20. sect. 4. quæst. 5.

Octauum dubium: An Augusta legibus solu[1960]ta sit.

Respondeo ex Corrasio libr. 2. miscellanea[1961]rum iuris ca. 25. solutam non esse, l. princeps ff. de legib. & l. 1. C. de cond. & proc. præd. de August. li. 12. cessant quippe in Augusta rationes, qu# tantam dederunt principi auctoritatem, illa præsertim condendæ legis, quæ in solo principe locum habet l. fin. C. de legib. Aliis omnibus negata est, mulieribus maximè, quæ legibus condendis ne quidem interesse possunt, l. 1. ff. de legib. imbellis enim sunt, & inconstantis animi, vt non immeritò veteres voluerint fœminas à ciuilibus, seu publicis officiis remouere, l. 2. ff. de reg. iuris, neque vllo iure viris suis, quàm in iis, quæ ad lanificium pertinent, operari. Quamquam aliquando vel principum indulgentia, vel moribus receptum sit, vt mulieres sceptra regia teneant, pro tribunaliq#ue ius dicentes sedeant. Nam & Anglis morem esse, vt fœminæ in regno succedant, regniq#ue administrationem suscipiant, palam est, Ioannamq#ue Siciliæ Reginam, in regali solio sedentem, sententiamq#ue pro tribunali ferentem, Angelus se

vidisse testatur. Et in Reginam Francorum aliquando compromissum esse, legimus ca. dilecti de arbitr. Abbatissamque administrationem habere, & iurisdictionem dignitati suæ annexam, scribitur ca. indemnitatibus, de elect. in 6. Planè licèt Augusta legibus soluta non sit: princeps tamen eadem illi priuilegia tribuit, quæ & ipse habet, d. l. princeps, & l. fiscus §. fin. ff. de iure fisci. Vnde sicut princeps, ab omnium vectigalium pr#statione immunis est, l. licitatio §. fin. ff. de pub. & donatio ab ea procedens, vel in eam collata non eget insinuatione, l. sancimus, cum auth. seq C. de don. Et facta inter Augustum, & Augustam donatio constante matrimonio, rata est, l. donationes, quas diuus C. de don. inter virum, & vxo. Quibusque donantur cubicularij principis priuilegiis, donati quoque intelliguntur, qui apud Augustam eodem munere funguntur, l. cubicularios, de præposi. sac. cub. libr. 12. C. Horum omnium ratio est, quia splendent[1962] honore mariti vxores l. fœmin# ff. de senato. l. mulieres de dig. lib. 12. C. Et cùm duo sint in carne vna, sociiq#ue diuinæ, & humanæ domus dicantur, l. 1. de ritu nup. l. aduersus C. de crimi. expil. hæred. indignum lex existimauit, marito in altissimo honoris gradu collocato, vxoris dignitatem pariter non concrescere l. si liberam C. de nup. Quid enim tam humanum est, quàm vt fortuitis casibus, prosperis, vel aduersis coniugis participem coniugem fieri? l. si cum dotem §. Si maritus ff. soluto matrimonio Meritò absurdum veteres putauerunt, aliquid esse, quod non inter virum: & vxorem commune sit. Qua ratione virum ab vxore, contraque vxorem à viro quicquam accipere vetitum Plutarchus in Problem. scribit: Iurisconsultis tamen in aliam rationem abeuntibus lege 1. ff. de don. inter vir. & vxor. Hactenus Corrasius.

SECTIO IIII.

[320]

Vtrum peregrini, & aduenæ obligentur legibus, & consuetudinibus loci, in quo versantur.

DIco primò, si peregrinus eò venerit, **[sect. 37]** vt ibi constituat domicilium, statim[1963] contracto domicilio tenetur legibus, & consuetudinibus domicilij circa ieiunia, festa, & alia huiusmodi, Leonardus Lessius 4. de iust. cap. 2. dub. 7. bene dicens, in hoc conuenire omnes: ita tenet Medina quæst. 96. art. 5. in fine, ex quo Sayrus lib. 3. ca. 4. nu. 15. hoc certum esse docet Sanchez tom. 1. de matr. lib. 3. dis. 18. num. 3.

Probatur: Nam hoc ipso, quod ibi constituit, vel contrahit domicilium, desinit esse peregrinus, & forensis, & fit incola, & pars illius Reip. ac proinde incipit obligari illius legibus, & consuetudinibus, sicut alij ciues.

Ad contrahendum autem alicubi domicilium, requiritur, vt incipiat ibi habitare cum animo perpetuò manendi, vt ex communi sententia Doctorum docet Syluester, verbo domicilium nu. 2. & Sancius 3. de matrim. disp. 23. ac Leonardus suprà.

Vnde si venias cum animo manendi solùm ad tempus aliquot annorum, vt studiosi ad Academias, non contraxisti domicilium.

In dubio tamen, an statuerit quis manere perpetuò, præsumitur voluisse, ac proinde habere do[1964]micilium ex habitatione decennali, vt iidem tradunt.

Quòd siquis duobus locis vicissim habitet cum animo ita perpetuò faciendi, in vtroque domicilium habebit, vt Syl. num. 2. Leonardus, Sancius, & alij docent. Vnde legibus, & consuetudinibus loci. vbi præsens fuerit, tenebitur.

Domicilium autem semel contractum, non amittitur animo recedendi: sed requiritur, vt reipsa deserat, ita vt non dicatur ibi amplius habitare. Vnde non desinet obligari, donec reipsa recedat. Sed nota, quòd siquis expleuit ieiunium quadragesimæ, vel aliud, & venerit vbi nondum est peractum, vt potest contingere ratione noui calendarij non vbique recepti *(*licet ibi constituat domicilium) non tenetur de nouo ieiunare, vel à carnibus abstinere (semoto scandalo) quia iam præcepto Ecclesiæ satisfecit, Leonard. illo dub. 7. num. 52. idemq#ue ait dicendum de celebratione festorum, & communione Paschali. Imò si quis in die festo loci, ad quem trasfert domicilium, astiterit sacro, vbi anteà habebat domicilium, siue ibi esset dies ille festus, siue non, non oportet iterum in loco noui domicilij sacro interesse: sufficit eodem die alibi interfuisse, siue intenderit satisfacere præcepto, siue non.

Dico secundò, etiamsi non constituat ibi domi[1965]cilium: sed solùm cogitet manere per maiorem[1966] anni partem, tenetur similiter ieiuniis loci, & aliis consuetudinibus. Hanc credit Leonardus esse communem sententiam: quia plerique etiam strictiùs loquuntur.

Probatur, quia etsi talis habitatio non est sufficiens ad contrahendum domicilium absolutè: sufficit tamen ad domicilium parochiale, & ad contrahendum parœciam, quoad omnia sacrame#ta necessaria, vt docet Syl. v. domicilium n. 2. Ang. eodem, & vterq. verbo parochia.

Nam hocipso, quod quis cum tali animo incipit habitare alicubi, fit parochianus illius loci, & subiectus illi parœciæ. Quod non solùm verum est, quoad sacramenta necessaria: sed simpliciter, quoad omnia Ecclesiastica, vt confirmationem, matrimonium, sepulturam, dispensationem votorum, &c. Præter sacramentum ordinis (sub quo intellige etiam Primam tonsuram) vt cum Sancio illa dis. 23. & plerisque recentioribus, tenet Leon. & confirmat vsus.

Sed quid, si minore tantùm anni parte statue **[sect. 38]** rit ibi manere, Sancius illa disp. 18. num. 9. proba[1967]bilius censet non teneri, si scandalum absit: & illa[1968] in loco domicilij non obligent. Primò, quia tali[1969] mansione non contrahitur parœcia, seu obligatio sacramentorum in illo loco percipiendorum: ergo nec obligatio legum, & consuetudinum loci: non enim videtur esse maior ratio in his, quàm in illis. Secundò, quia illæ consuetudines non obligant ibi habitantes: sed qui solùm minore parte anni ibi versatur, non censetur ibi habitare: ergo. Maiorem docet Ioann. Medina C. de ieiun. quæst. 10. quæ est de necessitate ieiunij dicens, non obligari eos, qui aliunde illuc conueniunt sine animo habitandi. Idem apertè insinuat Paludanus 4. d. 15. quæst. 4. art. 3. Speculator rub. de const. nu. 7. Ioan. Andre. additio. ad Speculat. tit. de instrum. editio. §. compendiosè nu. 16. verbo quæsitum, Archid. referens Hostien. dicto cap. illa d. 12. v. serua. Ant. 2. p. tit. 6. cap. 2. §. 2. Syl. v. ieiunium, quæst. 2. num. 7. & 8. Ledes. 2. p. 4. quæst. 17. art. 3. dicto 3. Bartolom. Medina hîc quæst. 96. art. 5. circa finem, Sayrus li. 3. c. 4. n. 15. Vega, Angles, Palacius, Rozell. Margar. confessorum, & multi alij, quos infrà referam.

Quod confirmatur, quia Episcopus loci, & magistratus non possunt obligare, nisi suos subditos, qui sunt soli incolæ.

Minor probatur, quia à minore parte non fit denominatio, sed solùm à maiore.

Tertiò, quia h#c sententia est media inter eam, quæ requirit domicilium, quæ est nimis laxa: & inter eam, quæ solùm transitum, vel vnius dici præsentiam, quæ est nimis stricta:

nec commodior terminus videtur posse assignari: quàm is, qui à Doctoribus assignatur ad contrahendam perœciam. Nec obstat versiculus ille vulgatus.

Si fueris Romæ: Romano viuito more.
Et si sis alibi, viuito sicut ibi.

Nec illud Amb. quod refert Aug. ep. 118. cap. 2. *Ad quamcumque Ecclesiam veneris, eius morem serua.*[1970] Quia hæc continent non præceptum, sed bonum consilium, seposito scandalo, vt ex toto Augustini discursu, & glos. in ca. illa d. 12 (vbi Aug. refertur) colligitur.

Leonardus, suprà, hanc sententiam ait esse val **[sect. 39]** de probabilem, & videri omninò veram, si solùm[1971] conditio, & natura talium statutorum consideretur. Hæc enim per se, & vi sua non possunt, nisi subditos, & incolas constringere. Vnde idem putat[1972] dicendum de vagis, qui nusquam fixam sedem habent, quod de peregrinis: nam eadem ratio in illis locum habet: nimirum quia non sunt incolæ, aut inhabitantes, & Doctores generaliter loquuntur, nec distinguunt hoc loco inter peregrinos, & vagos, sed volunt omnes alienigenas, qui veniunt animo non manendi, non teneri. Ita Paludanus, Antoninus, Syluester, & Ioannes Medina suprà.

[321] Nec obstat, quòd possint recipere sacramenta, vbicumque se inueniunt: quia illud est priuilegium non obligatio. Ad nullam enim in particulari astringuntur parœciam: nisi per maiorem anni partem aliquo loco consistere decreuerint.

Neque absurdum videri debet, eum, qui nusquam sistit, nullis statutis particularium locorum teneri.

Addit Leonardus, Verum etsi hæc probabilia sint: Dico tamen, contrariam sententiam videri ve[1973]riorem spectata consuetudine fidelium passim recepta. Probatur primò, quia fideles, non solùm rudes, sed etiam doctores passim vbique putant se obligari ad ieiunia, & festa locorum, vbi ipsos versati contigerit, si constituerint ibi ad aliquot dies manere. Adeò, vt si quis deprehenderetur vesci carnibus die ieiunij, vel violare festa, puniretur ab ordinario, tanquam transgressor, maximè si duos, vel tres menses ibi mansisset. Atqui consuetudo ex tali opinione orta, inducit obligationem, non minùs quàm lex vniuersalis: non enim alio modo id, quod antè non obligabat, incipit per consuetudinem esse obligatorium, quàm quòd homines putent se obligari, & incipiant illud passim tamquam obligatorium seruare: vt communiter Doctores tradunt. Itaque cùm consuetudo seruandi aliquod statutum, vel consuetudinem etiam liberam, ex opinione obligationis inducat obligationem, & hæc consuetudo talis sit, videtur omninò inducere obligationem. Nec refert, quod h#c consuetudo orta sit ad scandalum vitandum: quia non respicitur, ex qua occasione, vel causa impulsiua inducta sit, quando tanquam absolutè obligatoria est inducta. Secundò, Quia id est magis con[1974]sentaneum rationi, & moraliter necessarium, vt alijpræceptum seruent: si enim peregrini possent vesci carnibus, & cœnare, magna daretur occasio iis, apud quos versantur, si illis causa hospitalitatis, & amicitiæ adiungendi, & violandi præcepti, idque probat quotidiana experientia, quando aliquis tempore ieiunij accedit foris, vel recedit. Nam sub prætextu tractandi amici, qui causa itineris non obligatur, hospes, & domestici simul comedunt, & præceptum ieiunij violant. Vnde ob hanc causam puto (inquit) Episcopum loci posse etiam peregrinos ibidem, per aliquot dies subsistentes obligare, vt se aliis accommodent.

Tertiò, Quando quis est extra suum oppidum,[1975] non obligatur amplius ieiuniis, & festis oppidi, vt statim dicemus: ergo par est, vt subeat obligationem loci, in quo versatur: *Qui enim sentit commodum, debet etiam sentire onus,* reg. 55. de reg. iur. in 6. Hanc sententiam tenet Driedo 1. de libert. Christia. cap. 17. circa medium §. vna est. Vbi probat ex Augustino suprà, vt & alij. Couar. 4. vari. cap. 20. nu. 8. vbi pro ea adducit Imolam, Bonifacium, & Zabarel. Clem. 2. de celeb. miss. & Maio. 4. d. 15. quæst. 5. §. sed contra, Suarez 3. p. tom. 5. disp. 44. sect. 3. §. illud verò, & tom. 5. disp. 5. sect. 5. & in opusculo de legibus, Nauarrus cap. 13. num. 5. in fine, & cap. 23. num. 120. vbi præter dictos adducit Panormitanum addens communi consuetudine ita seruari. Lopez 1. p. instructo, cap. 52. Sotus 4. d. 18. quæst. 4. art. 2. §. & hic tamen notandum, Leonar. suprà. Hostien. in summa tit. de obseruat. ieiun. §. quando ieiunandum num. 5. Laudul. quem refert Card. suprà, Guiller. quem refert Imola, Præpositus cap. quæ contra d. 8. Alberic. l. 1. num. 28. C. de sum. trin. Felin. cap. quod clericis de foro compet. Mexia pragm. frumenti con. 5. num. 80. Ledesm. 1. 4. quæst. 15. art. 4. dub. 2. Alex. in suo Enchirid. 2. p. tit. de ieiunio, Alcozer in summa cap. 24. Pedraza præcep. 3. §. 14. Henr. lib. 7. de indulg. cap. 13. num. 8. Philiarcus tom. 1. parte 2. lib. 3. cap. 23. Rodriguez tom. 1. summæ cap. 122. num. 1. & in Bulla §. 1. nu. 8. ad finem, quod valde probabile putat Sancius sup. num. 4. Hoc tamen non ita strictè intelligendum putat Leonardus, vt ratione simplicis transitus obligetur: non enim consuetudo id tam strictè obser[1976]uat. Vnde si eodem die, quo venit, vel postridie cogiter discedere, non tenetur, secus si integro die, vel pluribus ibi manere statuerit, multoq#ue magis, si aliquot hebdomadis, vel mensibus*:* tunc enim postridiè quàm venit, debet se conformare: quia talis dicitur ibi manere, & habitare pro tempore: Quòd si ab initio non statuit ibi manere, & singulis diebus captet occasionem redeundi, non puto teneri, etiam si forte non proficiscatur, quia non censetur ibi vllo die manere: sed esse assiduè veluti in transitu.

Pro huius rei declaratione dico primò, Exi **[sect. 40]** stente scandalo, vel imminente, nisi lex, vel con[1977]suetudo loci seruetur: quilibet aduena, siue pere[1978]grinus, tenetur eam seruare. Hoc certum apud omnes est, vt docet Sancius illa disp. 18. n. 3. sæpe autem poterit nullum esse scandalum, quia transgressio ignota erit, vel sufficienter suaderi poterit, nullam esse tunc obligationem seruandi legem, vel consuetudinem loci.

Dico secundò, si in loco sui domicilij eadem[1979] sit lex, vel consuetudo, quæ est in loco peregrinationis, tenebitur peregrinus in loco peregrinationis eam seruare, etiam si ibi non commoretur per maiorem anni partem.

Hoc inter certa ponit Sancius illa disp. 18. n. 3. & 24. quia tunc nulla est causa excusans: cùm lex vtrobique obliget, quem tamen aliqui reiiciunt: quia cùm Sancius existimet illos non teneri legibus proprij domicilij, vt sect. seq. referemus. Item non teneri legibus domicilij proprij, vt docet num. 6. nullis ergo: quamuis enim illæ leges vtrique loco sint communes; tamen ipsa legum communitas causa esse non potest inducendæ obligationis, si vnius loci leges non illos attingunt: quia ipsi sunt absentes, aliæ verò, quia alieni territorij. Secus si esset aliqua communis principis, aut Reip. lex, quæ ipsos vtroque in loco comprehenderet. Ratio satis apparet, sed eam solues dicendo, licet in aliis casibus, nec proprij loci, nec alieni teneri, tamen quando concurrunt teneri vtrisque, quia Episcopus proprius potest illum obligare ad seruandas proprias leges extra territorium, si ibi similes sunt, & Episcopus alienus potest eò aduenientes obligare propriis legibus, cùm

in eorum diæcesibus similes seruantur: & Papa obligat omnes, ad seruanda ieiunia, & festa propriæ diæcesis cùm versantur in alia diæcesi, vbi etiam seruantur.

Dico tertiò, vagos obligari legibus, & consue[1980]tudinibus loci, per quem transeunt, vel in quo obiter reperiuntur: quia cùm nullum certum domicilium habeant, illud sola habitatione, aut transitu videntur acquirere, esto non habeant animum permanendi, & ita semper legibus loci **[322]** obligantur sicut subditi. Hoc tenent Sotus 4. d. 18. quæst. 4. a. 2. v. est. Hic tamen Azor to. 1. li. 5. cap. 11. quæst. 13. in fine. Sancius supra num. 15. & aliqui recentiores putant, id esse certum, sed falluntur: nam oppositum tenent Bar. Med. q. 96. a. 5. in fine, & Sayr. lib. 3. c. 4. n. 15. & valde probabile putat Leon. sup. sed Sayr. & Medin. non loquuntur consequenter, dicunt enim teneri legibus regni, quamuis in illo nullum habeant domicilium: alioqui non esset bene consultum regno: ergo similiter tenebuntur legibus loci, in quo sunt, alioqui non erit bene consultum illi.

Dico quartò, etiam qui alibi habet domicilium tenetur legibus territorij, in quo est. Oppositum tenent Paludanus 4. d. 15. quæst. 4. art. 3. Ledesma. 2. 4. quæst. 17. art. 3. dic. 3. Ioann. Med. C. de pœn. quæst. 10. de necessit. ieiunij. Bart. Med. Archidiaconus, Hostiensis, Speculator, Ioannes Andreas, Sayr. & Anton. superiùs citati. Pro hac etiam sententia Sancius illa disput. 18. num. 6. citat Dominicum, Card. Alex. Præpositum, & Turrec. dicto cap. illa d. 12. item Turrec. cap. quo iure. §. dignitate d. 6. art. 4. num. 8. cum Hugo. ibit per ipsum allegato. Margaritam confessorum, quæst. moralib. fol. 165. col. 2. Palac. 4. d. 15. disp. 8. post. 6. con. Angles in 4. quæst. 4. de ieiunio ante dubium 1. diffic. 2. Vegam 2. summæ casu 315. eandem probabilem putat Suarez. 3. p. tom. 3. disp. 44. sect. 3. *§.* illud verò, & Azor eam tenet tom. 1. lib. 5. cap. 11. quæst. 3. & dicit esse communem omnium sententiam, quod miror cùm opposita sit communior etiam inter eos, quos ipse citat, sed infrà pluribus Azoris sententiam referemus: imo isti doctores non excipiunt eos, qui sunt in eo loco per maiorem anni partem, pro qua opinione adducitur à Sancio, & aliis nonnullis Augustinus ep. 118. ad Ianuar. cap. 2. relatus cap. illa. d. 12. vbi obligationem seruandi alicuius loci consuetudinem, solùm dicit oriri in exteris hominibus ex obligatione vitandi scandalum, & glos. in d. cap. illa, verbo *societate,* air argumentum, quod quilibet tenetur viuere secundùm consuetudinem illorum, inter quos versatur, vt suprà. 8. d. quæ contra & 41. d. quisquis. Vnde versus, *si fueris Romæ,* &c. Tamen statim in verbo, veneris, ait argumento, quod viatores tenentur sequi consuetudinem loci, ad quem veniunt, vt hic, & sup. d. 8. quæ. contra, sed argumentum contra ff. de iudic. hæres absens solutio, vt in d. cap. quæ contra: quia refert an sint moraturi, vel citò recessuri, vel an sit consuetudo apparens, vel latens, & in illo cap. quæ contra, solùm ait in verbo, *aut peregrini.* Numquid ergo peregrini, & scholares tenentur sequi c#suetudinem illorum, inter quos commorantur? Arg. quod sic ex hoc tex. & 12. d. illa, & cap. 2. d. 41. Arg. contra, quia viatores non sortiuntur forum illius loci per quem transeunt, vt ff. de iud. hæres §. 2. & est arg. quod soli perpetuò habitantes obligantur legibus ciuitatis, vt ff. de pignoribus l. debitor. In quibus verbis glossa, licet nihil clarè resoluere videatur, tamen insinuat, si peregrini, & viatores citò sint recessuri, non teneri consuetudinibus, & legibus loci, in quo versantur, Secus si non sint citò recessuri, quomodo potest exponi, quod ait in illo cap. quisquis. Quilibet conformabit se sociis suis, in cibis, & in moribus. Fauet etiam gloss. l. c#ctos populos verbo, quos, C. de summa trin. vbi ait, Argumento, quod si Bononiensis conueniatur Mutinæ non debet iudicari secundùm statuta Mutinæ, quibus non subest, cùm dicat, *quas nostræ Clementiæ regit imperium.*

Deinde hæc opinio dicitur Augustini ep. 112. **[sect. 41]** cap. 2. relatus, cap. illa d. 12. Alia verò, inquit,[1981] quæ per loca terrarum, regionesq#ue variantur, sicuti est, quod alij ieiunant sabbatho, alij non, &c. totum hoc genus rerum liberas habet obseruationes, scilicet, forensibus, vt exponit glo. v. *liberas.* Item suadetur: nam infidelis transiens per regiones Christianorum, non tenetur eorum ieiunia, vel festiuitates seruare. Imò Paludanus, & Ledesmius aiunt monachos hic habitantes n# teneri ad seruanda ieiunia synodalia, sicut è conuerso non tenentur sæculares seruare ieiunia propter statuta religionis, similiter inter religiosos hospes non videtur teneri ad seruandum ieiunium, vel festiuitatem propriam illius prouinciæ, vel loci, in quo peregrinatur, si non sint c#munia toti religioni: Similiter nouitius non tenetur seruare statuta religionis, quamuis ibi actu ad tempus moretur; & sacerdos Græcus transiens per Latinam Ecclesiam non obligatur consecrare in azimo, nec Latinus apud Græcos in fermentato: Imò Leo. 9. ep. ad Micha. patriar. Constantinop. cap. 29. Latinos, & Græcos sacerdotes monet, vt vnusquisque secundùm Ecclesiæ suæ ritum celebret, licet in alieno solo versetur. Item lex tantùm obligat subditos, & partes communitatis pro qua fertur: sed forenses non sunt pars communitaris, in qua versantur, nec subditi eius: ergo non tenentur legibus eius. Nec valet dicere teneri consuetudine, nam lex, & consuetudo eandem vim habent: ergo si leges loci non obligant peregrinos, neque consuetudines eos obligabunt. Item in cap. à nobis 1. de sent, exco. ait, sentenria generaliter excommunicante eos, qui furtum commiserint, tantùm comprehendi subditos, & non alios, scilicet etiam in eius territorio existentes alioqui non interrogaretur ea de re, quia de non subditis alibi existentibus, nulla quæstio esse poterat. Alia opinio, & vera, iuxta quam constituta est,[1982] quarta const. ait, forenses obligari consuetudinibus, & legibus loci, quando eadem est in illis ratio. Pro qua opinione sunt iurisperiti communiter dicto cap. quæ contra mores, & d. cap. illa, & cap 1. de const. & l. citata, cunctos populos. Panormitanus cap. à nobis d. 1. de sent. excommun. num. 7. & cap. fin. de foro compet. num. 3. & cap. consilium de obseru. ieiunij num. 6. Card. Clem. 1. de celebr. miss. qu. 5. Coua. Nau. Maior. Syl. & alij, quos in 2. opin. retulimus, quam etiam tenet Sa. verbo ieiunium, num. 1. his verbis, *adieiunium loci, & festa tenetur, qui illic eo die manet non qui transit.* Imò Syl. licet verbo ieiunium, quæst. 2. num. 7. faciat pro contraria sententia, tamen pro hac facit ver. excommunicatio 2. num. 5. vbi ait. Sciendum est tertiò ad intelligendum, qui ligentur à sententiis quor#cumque prælatorum latis per modum statuti, quod vt colligitur ex Panormitano cap. à. nobis d. 1. de sent. excommun. & Geminiano in cap. vt animarum, de const. lib. 6. sic distinguendum est. Aut enim fit contra statutum ab existentibus in territorio statuentis, aut extra eius diœcesim: si primum, siue sint subditi, siue forenses, sunt excommunicati, si sciunt statutum, & incurrunt omnem aliam pœnam statuti cuiuscumque pœ-**[323]**nalis. Quod tamen limitat Innocentius, vt ibi refert Panormitanus, quando statutum est, aptum comprehendere tam subditos, quàm non subditos, vt si dicat, *quicumque furtum fecerit, sit excommunicatus.* Si verò non sit aptum comprehendere nisi non subditos, vt si statutum Archiepiscopi dicat, *quicumque archiepiscopus in prouincia mea crucem ante se portauerit, sit excommunicatus,* secundum Innocentium statutum non valet, quia non comprehendit nisi subditos, cùm Archiepiscopus non habeat Archiepiscopum subdidum. Hostiensis autem hoc impugnat, quia sequitur; quod contra peregrinos in loco delinquentes nihil statui possit, Panormitanus verò dicit hunc articulum esse dubium: sed Hostiensi adhæret, &c. pro eadem sententia est Rebuffus, in proœm. const. regiarum gloss. 1. num. 50. vbi ait,

Hispanos, verbi gratia, in Gallia teneri quibusdam legibus regni, quando in eo delinquunt, vel negotiantur, ex cap. fin. vbi Doct. de const. in 6. Idem latè tenet Suarez opusc. de legib. item lex 11. in fine titul. 23. partita 1. ibi, *quando alguno fuese à l'escuelas ò à Roma ò à otro lugar, se deue accordar en las buenas costumbres de aquellos con quieu viue*, vbi idem tenet Gregorius Lopez ex d. c. illa. Et planè videtur sententia August. 3. confess. cap. 8. ep. 118. ad Ianua. cap. 2. & 3. de doctrina Christia. cap. 12. quæ tria loca referuntur in tribus canonibus, cap. quæ contra d. 8. cap. illa d. 12. cap. quisquis seu 2. d. 41. & in illa epist. citat Ambr. Idem docet Aug. Epist. 86. ad Carbisulanum, relatus in cap. in his, 11. distinct. Hi sancti planè asserunt Forenses teneri ad seruandas consuetudines locorum, vbi inueniuntur: non est autem maior vis consuetudinis, quam legis: imò tunc maximè potest consuetudo obligare, quando à legislatore accipit vim legis expressè, vel tacitè, vt dicemus disp. de consuetud. nec obligatio consuetudinis fundatur in opinione populi, sed in voluntate expressa vel tacita principis. Ad hæc loca Augustini respondet Sancius suprà nu. 16. intelligi de consilio: sed contra, quia in illo loco confessionum vocat flagitiosum, & turpe violare illas consuetudines: quæ omnes voces præceptum, & obligationem grauem indicant, quam etiam probat Augustinus, quia turpis est pars suo vniuerso non congruens: & partem vocat aduenam, etiam si non maneat ibi maiori anni parte, aut multo tempore: vnde illa ep. 118. ait, ad quam fortè venerit Ecclesiam, non in qua manserit, & in illo loco de doct. Christian. ait flagitiosum esse, qui metas consuetudinis bonorum, inter quos versatur, excedit. Sed de hoc loco Augustini, qui corruptè à multis legitur, & sinistrè à gloss. 3. cap. quisquis d. 41. explicatur, dicam postea aliquid. Præterea licèt in Gallia, verbi gratia, sit consuetudo non abstinendi à carnibus feria sexta à natiuitate vsque ad purificationem, vt Paludanus suprà refert, non licebit Gallo hic eo tempore existenti, seruare consuetudinem suæ patriæ, vt constat ex communi vsu hominum, sed tenebitur se conformare consuetudini loci, & similia exempla possunt facilè applicari: ergo. Nec valet dicere, abstinentiam sextæ feriæ à carnibus esse de vniuersali lege, & consuetudine Ecclesiæ, & ideò seruandam esse ab omnibus, vbi non est contraria consuetudo: neque enim hoc est ligari peculiari consuetudine, vel statuto alicuius loci, sed lege, aut consuetudine communi. Nam licet hoc ita sit, tamen ex eo etiam sequitur, contra aduersarios, à viatoribus seruanda esse festa populi, vbi inueniantur. Nam vniuersalis Ecclesiæ lex est cap. fin. de feriis, vt celebrentur solemnitates, quas singuli Episcopi in suis diœcesibus cum clero, & populo duxerint, solemniter venerandas. Idem generalis lex, & consuetudo Ecclesiæ introduxit in obseruatione ieiuniorum, vt scilicet quisque seruet consuetudinem, vel legem populi, in quo fuerit, vnde in cap. 2. de obserua, ieiunij §. Item de illis expressè dicitur, in festiuitatibus, & abstinentiis seruandam esse regionis consuetudinem, & lex ac consuetudo abstinendi à carnibus feria sexta, vbi non est contraria consuetudo introducta, generalis est, & consuetudo Gallicana est particularis exceptio pro illis solis, qui ibi commorantur: & communiter ita receptum est, vt forenses seruent in ieiuniis, & festis statuta, & consuetudines populorum, in quibus esse contigerit, & scandalum, quod ex contrario sequitur, non est fundatum in errore alicuius ignorantis, sed in communi, & certa persuasione hominum de lege, vel consuetudine ad id obligante. Vnde quòd Aug. ep. 112. cap. 2. dixit, eiusmodi obseruationes esse liberas, intellige, quia non astringitur illis tota Ecclesia: sed quædam obseruantur, & obseruari debent ab existentibus in vno loco, aliæ ab existentibus in alio: vel quia sunt de rebus non præceptis, nec prohibitis diuino iure, naturali, aut positiuo: vnde Ep. 86.

ad Casulan. relata cap. in his, dist. 11. in his rebus, de quibus nihil certi statuit Ecclesia, mos populi Dei, vel instituta maiorum pro lege tenenda sunt. Confirmatur: nam subditus extra territorium non obligatur lege municipali: ergo eo ipso incipit obligari propriis legibus eius prouinciæ, in qua versatur, quia non debet manere immunis ab obligatione omnium legum prouincialium propter suam peregrinationem: & quia sicut per absentiam à territorio amittit aliquam actualem subiectionem, & ideò desinit obligari propriis legibus, ita per existentiam actualem in alio territorio acquirit aliquam actualem subiectionem ad leges illius. Et quamuis non interueniat communis, & generalis lex, aut consuetudo principis, quilibet princeps, qui potest leges, vel statuta condere, potest eis aduenas, & peregrinos comprehendere, modò sint capaces. Potest enim princeps loci sta[1983]tuere quidquid ad pacem, & bonam conseruationem illius necessarium est: sed ad hoc multum refert, vt aduenæ se conforment moribus populi: nam ex contrario sequi possunt scandala, perturbationes, & dissidia: ergo eam conformitatem præcipere possunt, & solùm, & sic suis statutis, & consuetudinibus per se, & directè, & non solùm ex vi alicuius generalis legis, vel consuetudinis, ligant aduenas, præsertim nullibi habentes domicilium, ne omnibus eiusmodi legibus careant, aut habentes in loco domicilij similes leges, & consuetudines sic non grauantur ex peregrinatione, sed quasi in eodem statu permanent, & quod morum vniformitas inter peregrinos, & incolas maximè necessaria sit ad pacem, quietem, & tranquillitatem Reip. patet ex cap. in nouo 16. qu#st. 7. & cap. illud de electio. Facit etiam cap. illa d. 12. §. quod enim. Vbi ex Ambrosio, inquit Aug. sic etiam tu, ad quam fortè Ecclesiam veneris, eius morem serua, si cuiquam non vis esse scandalo, nec quemquam tibi.

[324] Ex quo intelligitur, quomodo leges territorij[1984] obligent forenses ratione scandali vitandi: non enim solùm obligant, quando scandalum in indiuiduo imminet, sed etiam vbi in indiuiduo cessat, quamuis lex ad vitanda scandala, quæ communiter acciderent, introducta sit. Vt si propter vitandum scandalum statueretur, ne fœminæ hoc, vel illo modo incederent: in quo euentu scandalum solùm fuit motiuum legislatoris, sic in præsenti vitatio scandali, perturbationum, & malorum exemplorum, vt etiam notauit Leonardus, solùm est motiuum condendi legem, quæ tamen obligat, etiam cùm in indiuiduo scandalum cessat: & hæc fuit sine dubio mens Augustini, vt patet attentè ipsum legenti. Et confirmatur, quia iure natur#, vel gentium Princeps: quilibet punire potest aduenas in suo territorio delinquentes, & ita dici solet, homines sortiri forum ratione delicti, cap. fin. de foro comp. cap. 1. de raptor. l. fin. ff. de accusat. auth. qua in prouincia C. vbi de crimine agi oporteat, & aliis iuribus citatis à glos. cap. fin. de for. compet. verbo. *ratione delicti.* Vide etiam l. quæstiones C. vbi de delictis agi oporteat: ergo etiam potest eos obligare, vt quamdiu ibi sunt, seruent mores, consuetudines, & leges proprij territorij. Dixi autem suprà, *quarum sunt capaces:* nam qui **[sect. 43]** baptizati non sunt, incapaces sunt legum Eccle[1985]siasticar#: & ideo illis non obligantur, siue sint aduenæ, siue incolæ: ciuilibus tamen legibus, quibus posse#t obligari, si essent incolæ, possunt obligari, quando sunt aduenæ: hæ leges solùm respiciunt homines, vt homines, vel ciues sunt: ideò possunt illos ligare: legibus autem Ecclesiasticis non obligantur, quia nec sunt subditi per se potestati Ecclesiasticæ, nec habent fundamentum illius obligationis, quod est fides, & religio, & baptismus: quia præcepta solent esse de actibus religionis, qui ad cultum Dei, & salutem animæ ordinantur: ideò ad eos, qui non credunt, nec verè, nec fructuosè, sed irrisoriè, & noxiè obseruabuntur, non diriguntur, ex intentione Ecclesiæ: maximè cùm ea

ad fidem, & religionem non possit cogere eiusmodi infideles. Per quod patet responsio ad primum exemplum positum in fundamentis primæ sententiæ. Secundum erat de religiosis compararis ad communitatem sæcularium, in qua habitant: de quibus in primis dicitur, non rectè in exemplum afferri: nam illi non existunt ibi tamquam peregrini, & aduenæ, sed ibi suam habent habitationem, & domicilium. Deinde quantùm ad leges ciuiles; si sint communes omnibus ciuibus, & non repugnent immunitati Ecclesiasticæ, obligari possunt, vt reliquæ personæ Ecclesiastic#. De quibus dicam sect. 8. Deinde si consuetudo Ecclesiastica sit ita vniuersalis, vt ab omnibus cuiuscumque status, & conditionis seruetur, etiam obligabit illos, quia illi etiam sunt membra illius Ecclesiasticæ communitatis, quatenus talis est. Si autem lex sit Episcopalis, non obligat illos, quia sunt exempti, & quasi extra territorium.

Excipit tamen duos casus Tridentinum, ses. 25. cap. 12. de regularib. præcipiens regularibus, vt obseruent censuras, & dies festos diæcesis, quæ[1986] obligatio magis nititur iurisdictioni Concilij, quàm diæcesani, & illamet exceptio firmat regulam in contrarium, quoad alios casus. Ex decentia tamen seruandæ sunt leges, non dissentaneæ statui, religioso, & vitanda omnino scandala.

Tertium exemplum erat de religiosis, vt sunt hospites in prouinciis, vel domibus, ad quas diuertunt: de quibus Antoninus, & Syluester significant religiosos non habere certum territorium, sed totam Ecclesiam: quia religio vbique esse potest: sed licet hoc verum sit, quoad generales obseruantias, & regulas totius religionis: tamen quoad particulares, quæ in vna prouincia, vel domo esse possunt, reuera sunt forenses, ideò doctrina data in eis etiam locum habet, quia procedit eadem ratio, & ita tenet Suarez suprà.

Quartum exemplum de nouitiis sine causa affertur, quia non sunt propriè aduenæ: sed ibi habitationem, & domicilium habent. Dicit ergo[1987] Suarez alia ratione non obligari præceptis religionis: quia nimirum deest illis fundamentum, & votum obedientiæ, & religionis. Et præcepta, quæ habent vim obligandi ad religiosos feruntur: & quia ex directa, & expressa intentione ibi sunt, vt probentur, non vt habeant æqualem cum cæteris obligationem, cum hoc tamen stat, vt habeant aliquem modum obligationis in rebus suo statui accommodatis, vt ait Suarez, & sæpe in hoc tract. de peccatis diximus: sicut à prælato possunt puniri, ita & ad peccatum etiam mortale obligari.

Quintum exemplum erat de sacerdotibus Græcis, de quibus ex professo Suarez 3. p. tom. 3. disp. 44. sect. 4. §. illud verò, & cæteri in eadem materia de Euch. malè Ledesmius 1. p. 4. qn. 15. art. 4. dub. 2. dixit, sacerdotem Græcum inter nos versantem teneri in azymo consecrare, quem refellit Suarez loco hic citato, ex Leone IX. ep. ad Mich. patrem Constantinop. cap. 29. & ex Eugenio IIII. in liter. vnio. quæ habentur in Florentino post sess. vlt. & multos Græcos, & Armenos vidimus in Hispania in fermentato consecrantes, & ita expedit ad concordiam inter Latinos, & Græcos ineundam & conseruandam, & difficillimum esset sacerdoti peregrin#ti nouos ritus addiscere, & exercere, & consuetudo hæc tam est nota, vt nullum generet scandalum, & varietas est decus Ecclesiæ, & delectat. N#c breuiter dico, illam consuetudinem cum hac limitatione, & moderatione introductam esse, tum ad euitanda schismata, tum etiam, quia esset difficile peregrino se accommodare in omnibus cæremoniis: nec ex illa varietate sequitur aliquod incommodum, sed spectat potiùs ad Ecclesiæ pulchritudinem, quando de eiusdem Ecclesiæ voluntate satis constat. Neque exemplum hoc est ad rem: quia sacerdotes Latini non ex statuto particularis prælati, sed generalis, nempe Pontificis, consecrant in azymo: quod mandatum est generale toti

Ecclesiæ: sed cum Græca dispensatum ex causa fuit, vel exceptio posita. An verò sicut sacerdos Græcus in Ecclesia Latina permittitur consecrare in azymo, ita sacerdos Latinus in Ecclesia Gr#ca possit celebrare in fermentato, discussum est à nobis, & aliis tract. de Eucharistia. Vide Suarez suprà.

Ad cap. autem à nobis 1. de sent. excomm. re **[sect. 44]** spondet glossa ibi, forenses comprehendi illa excommunicatione, non quarenus forenses sunt, sed quatenus subditi ratione delicti, & ita intelligit textum de subdito quacumque ratione Suarez 3. p. tom 5. disp. 5. sect. 5. & op. de legibus, sed hoc secundùm aliquos est euertere responsionem Pontificis, & friuolam eam reddere. Nam hoc est, **[325]** quod ab illo quærebatur, an forenses fierent subditi tatione delicti commissi in territorio excommunicantis, quoniam de aliis nulla erat difficultas: nomine ergo subditorum incolæ ibi intelliguntur, & quæritur, an in illa generali excommunicatione exteri ibi furantes comprehendantur. Deinde in doctrina glossæ inuoluitur repugnantia: nam ante delictum debet esse subiectio, ratione cuius possit Episcopus prohibere illi delictum: aliqui enim, etiam si furetur in eo loco, non est contumax, seu inobediens Episcopo, sed legi naturæ, & ideo non poterit excommunicari. Ergo alia subiectio est ibi ante delictum, sic ille exc#municationi subiacet. Secundò ad argumentum respondent Pan. & alij, per subditos ibi intelligi incolas, forenses autem in eo euentu non esse excommunicatos, nec esse eandem rationem de statuto, vel lege de qua nos loquimur, & de mandato generali sub exc#municatione, de quo loquitur ille textus.

Rationem discriminis assignat Pan. dict. cap. à nobis, quem sequitur Armil. excom. num 29. Angel. exco. 1. num. 11. citans Geminianum, idem Syl. excom. 2. num 10. Quia sententia tunc operatur, quando fertur, vnde si tuc non inuenit personam habilem, & subiectam, quamuis postea subijciatur, non operatur in illam: statutum autem semper manet, & loquitur, ideo semper obligat eos, qui successiuè subijciuntur, seu præsentes sunt in tali loco: sed hæc ratio non satisfacit, nam licet illud sit verum de sententia, quæ fer[1988]tur pro actu vel præsenti: præterito, a qui sententia est actus legitimus, qui non admittit conditione#, vel suspensionem, iuxta regulam iuris: tamen sententia, quæ fertur pro futura culpa, in hoc imitatur legem, quod non operatur, donec actus fiat, cum non sit impleta conditio. Vnde consideratione iuris tunc propriè censetur ferri illa sententia, quando actus committitur, pro quo ipsa fertur; ergo si eo tempore persona versatur in illo loco, in quo fertur sententia, non minori ratione incurret illam, quam si esset lata per statutum, & sicut statutum semper loquitur etiam post mortem statuentis, ita mandatum generale semper loquitur vsque ad mortem mandantis: ergo eo tempore qui delinquit, incurrit excommunicationem, ac si delinqueret contra statutum.

Tertiò alij respondent, huiusmodi sententiam, verè & reipsa non ferri tunc, quando fit delictum, sed fictione iuris considerari, ac si tunc ferretur: & ideò non extendi nisi ad illas personas, quæ erant habiles & subiectæ eo tempore, quo reuera talis sententia lata fuit, quia fictio iuris supponit habilitatem extremorum: ac forenses eo tempore non erant subiecti, ideò non poterant obligari Ita videtur sentire Sa verbo exc#municatio num. 12. dicens, *Episcopus non potest excommunicare non subiectum sibi tempore promulgationis edicti, seu excommunicationis ab homine*: *secus est tamen de statuto, aut lege, quæ potest etiam postea subditum, aut in territorio agentem ligare.* Postea tamen remitte#s, ad glo. c. à nobis 1. de sentent. exco. quod est 21. in ordine, videtur primam solutionem relatam, quæ est illius glossæ, opprobare.

Sed nec ista solutio satisfacit, quia etiam si aduenæ tempore, quo datur generale mandatum, versentur in territorio mandantis, non ligantur, nec mane#t excommunicati propter delictum posteà commissum, econtrà verò si tempore, quo datum est m#datum, non erat in eo territorio, si posteà eò transtulit domicilium, & delinquit, manet excommnnicatus: ergo non est attendenda subiectio tempore mandati, sed satis est, & requiritur tempore delicti: forenses autem nullam videntur habere subiectionem tempore delicti, & ideò non videntur incurrere excommunicationem, vt Pontifex decernit: ergo idem est in statuto.

Ad hoc arg. à nobis reiectis aliis expositionibus respondet Suar. 3. p. to. 5. disp. 5. sect. 5. n. 10. & 15. quia lex imponitur directè ratione territorij: præceptum verò, seu sententia directè ad personas dirigitur, qu#si non sunt subditæ, non reprehenduntur. Hoc impugnant quidam recentiores Theologi; quia si fore#ses non sunt subiecti, non obligab#tur legib. quæ iurisdictionem requirant: si verò subiecti sunt, etiam præceptis, & sententia ligabuntur, vnde ad illud c. respondent, non agere de fore#sibus, quia reuera pro tunc sunt subditi, sed de ciuibus, vel alijs extra territorium existe#tibus, qui non sunt actu subditi: ideò nec legibus, nec præceptis comprehenduntur.

Quartò alij respondent, discrimen esse inter statutum & generale præceptum, quia statutum est quid perpetuum & stabile, & non spirat morti statuentis, vnde censetur imponi territorio, tanquam rei stabili & permanenti: & ita dixit Pan. statutum esse quasi legem territorij, & ideò etiam non obligat extra territorium, quia non directè ad personas, sed prout in territorio versantes fertur. At præceptum generale temporale, non est præceptum, sed spirat morte mandantis, ideo non censetur affixum territorio, sed personis in eo habitantibus actu, & ideò non afficit forenses, siue[1989] subditos, dum extra territorium sunt. Sed nec ista solutio placet: quia mandatum generale, licet non sit perpetuum eo modo, quo statutumpotest ferri ad quoscunque existentes in territorio, licet in eo non habeant domicilium, sicuti & statutum: cur ergo non intelligetur sic latum, quando indefinitè loquitur, sicuti & statutum, & eandem habere vim, quam statutum, nempe in omnes & solos existentes in territorio, siue sint incolæ, siue non? aut saltem concedendum erit, si Episcopus velit mandato generali includere forenses, verè includi.

Vnde respondeo quintò, Episcopum, si velit, posse generali mandato sub excommunicatione lata forenses fures, aut alios delinquentes in suo territorio includere: communiter autem non censeri id facere, sicut in statuto. Quia lex cum sit stabilis, & perpetua, facilè à forensibus cognosci potest, etiam vt ipsos obligans ex consuetudine sic illam interpret#te, ideò nullum est inc#modum, si forenses obliget, licet indefinitè loquatur. At verò mandatum generale, cùm varietur passim, non inducit consuetudinem, quæ interpretetur etiam ad forenses extendi, ideò incommodum esset, cùm indefinitè loquitur, ad forenses extendi: esset enim onerosum forensibus examinare, an in generali mandato comprehendantur. Ita Suarez opusc. de legibus.

Ad l. autem 19. seu hæres ff. de iudic. §. 2. seu, **[sect. 45]** proinde, vbi dicitur, viatores non sortiri forum loci, per quem transeunt, forum autem sortiri, & ad eius statutum obligari, à pari procedunt, vt docent Decius & alij apud Romanum dubio tertio: Respondeo in ea reddi rationem ibi *durissimum* **[326]** *est, quotquot locis quis nauigans, aut iter faciens delatus est, tot locis se defendere.* iniustum ergo esset, si gubernatores in illis locis vellent eos iudicare de rebus ad talia loca non pertinentibus: non autem est iniquum, vt interim dum ibi sunt, seruent honestas locorum leges & consuetudines. Nota l. istam intelligi,

cùm is qui cum forensi contrahit, sciebat eum confestim inde discessurum, Bartol. illo §. proinde num. 1. & alij, Rodericus Suar. l. 1. tit. 3. lib. 3. fori legum limit. 6. Greg. Lopez l. 32. verb. *en aquella tierra* tit. 2. part. 3. Simancas in inst. tit. 9. nu. 145. Ratio autem cur in eo euentu aduena conueniri non debeat in loco contractus, quamuis in eo reperiatur, cùm iuris sit communis ratione contractus, forum contrahentis sortiri l. 2. *§.* legatis, l. hæres absens. §. si quis tutelas, l. omnem obligationem ff. de iudic. cap. dilecti & cap. fin. de foro comp. cap. Romana §. contrahentes eodem tit. lib. 6. l. 8. tit. 9. part. 1. l. 32. tit. 2. part. 3. ratio, inquam, assignatur à Roderico Suar. & Simanca suprà, quoniam is, qui cum aduena contraxit, quem confestim inde discessurum sciebat, contractus executionem destinasse videtur in locum domicilij aduenæ, atque adeo quoad sortiendum forum eo loco contraxisse videtur, vt Greg. Lop. suprà alios rece#sens obseruauit, & Iulian. l. contraxisse ff. de oblig. & actio. *contraxisse,* inquit, *vnusquisque in eo loco intelligitur, in quo vt solueret, se obligauit.* Eam verò contrahentium latentem voluntatem optimè deduxit Vlpianus ex naturali æquitate, cui contrahentes studiusse intelligendum est; nam durissimum esset vbicunque quis nauigans, aut iter faciens delatus est, se defendere. Quare si contrahens cum aduena confestim eum inde profecturum ignorauerit, poterit eum in loco contractus conuenire, si eum ibi consistentem inuenerit, vt Bartholus suprà, & Pan. cap. fin. num. 33. de foro competenti tradunt, & colligitur ex Vlpiano & aliis suprà: tunc enim causa nulla est, ex qua c#trahentium voluntas de executione contractus in locum domicilij aduenæ destin#da deducatur: & contra voluntatem contrahentium iniustum esset contrahe#tem tunc cum aduena, ad locum domicilij aduenæ amandare, vt illum c#ueniat, qu#uis in loco contractus aduena consistens inueniatur.

Si opponas l. exigere ff. de iudic. vbi **[sect. 46]** in contractu dotis non attenditur locus, vbi fit contractus: sed locus domicilij viri: ergo aduenæ non tenentur legibus loci, in quo versantur, sed proprij domicilij. Respondeo notando, male aliquos ex illa l. exigere, deduxisse, virum contrahentem matrimonium extra locum domicilij, non teneri in contractu dotis legibus illius loci, in quo contractus celebratus est, nam vt obseruat Grego. Lop. l. 24. verb. *el casamiento,* tit. 11. part. 4. & Siman. suprà num. 143. lex illa de facultate conueniendi, quæ post contractum matrimonij oritur, & de exactione dotis loquitur, & solum docet dotem à muliere exigendam esse, vbi maritus domicili# habet, non vbi instrumentum dotale conscriptum est: causam ex communi foro omnium sententia adsignat Simancas num. 144. plures rece#sens, Quia in loco domicilij viri, coniuges dotis exactæ solutionem destinasse videntur, in que# vxor à viro deducenda erat, & cuius forum sortiri debet, l. cum quædam ff. de iuris. omnium iudicum, & l. fin. ff. ad municipalem, quæ communis ad l. exigere interpretatio ibi ab Vlpiano traditur, *nec enim (*ait*) id genus contractus est, vt & eum locum spectari oporteat, in quo instrumentum dotisfactum est, quàm eum, in cuius domicilium & ipsa mulier per conditionem matrimonij erat reditura.*

An verò quoad lucrandam donationem pro **[sect. 47]** pter nuptias, & mediam partem bonorum, quæ constante matrimonio sunt comparata, inspicie#dæ sint leges eius loci, in quo contractus matrimonij initus est, an verò loci domicilij viri, in quem à matrimonio vxor deducitur, doctè disputant Gregorius Lopez & Sim#cas suprà, Palac. rub. repet. rubricæ, cap. per vestras, de don. inter. vit. & vxo. §. 55. num. 12. & alij plures, quos diligenter congessit Ioan. de Baraona addition. ad Palac. rub. suprà ver. inspiciendam consuetudinem domicilij mulieris.

Iuxta hæc benè Azor lib. 5. cap. 23. quæst. 3. **[sect. 48]** ait, cum primùm quis delinquit, etiamsi sit peregrinus, & extraneus, subijcitur potestati eius, qui condidit statutum, quamuis tempore, quo conditum est statutum, subiectus non esset. Item extraneus subiicitur statuto ratione rei sitæ in loco, vbi est conditum statutum, vel ratione contractus in eo loco initi. Nam cap. fin. de foro comp. his tribus modis pertinet quis ad forum, & iurisdictionem alicuius. Latiùs hæc docuerat capit. 3. q. 11. vbi interrogat, an forenses ligentur statutis & legibus, quibus incolæ. De qua ait agere Cyn. Din. Bar. Salic. & alios, l. cunctos populos. C. de sum. Trin. Inn. Hostien, Ioan. Andr. Ancar. But. Pa. Fel. & alios, c. à nobis, 1. de sen. exc. Syl. exc. 2. n. 5. & sequentibus, Ang. exc. 1. quæst. 10. & c#munem omnium sententiam esse, illis legibus & statutis non teneri: quia non sunt ciues, incolæ, nec municipales. Nam ciues facit origo, manumissio, vel allectio, id est electio ad honorem vel dignitatem ciuitatis, vel adoptio, l. ciues, C. de incolis, lib. 10. incola est qui aliunde veniens, vel alibi ortus, hîc domicilium collocauit, d. l. ciues: & l. pupillus §. incola ff. de verbor. sig. Municipe# facit natiuitas propria, vel paterua, aut manumissio, vel adoptio, l. municpem ff. ad municipale#. Ratione tamen delicti peregrinus subiicitur legi, vel statuto impone#ti pœnam, vt si peregrinus ibi furetur. Item etiam si in patria sua sit, si hic habet vina, oliueta &c. subiicitur legibus & foro huius loci, l. actor C. vbi in rem actio, l. forma §. si verò ff. de censibus, gl. cap. sanè, de for. comp. item si habet hic domicilium, & potest quis duo habere, si in duobus se collocasse videatur, l. assumptio §. filius, ff. ad municipalem, gl. cap. dilectus filius de rescrip. item externus, vbi contrahit, obligatur, & eo loco contraxisse quis creditur, vbi vt solueret, aut responderet, sese obligauit, l. contraxisse, ff. de actio. & oblig. Viatores, & peregtini statutis & moribus eorum, per quorum loca transeunt, vel ad quorum loca veniunt, confestim recessuri, profecturive non subiiciuntur, nisi ex causis supradictis: sed dubiæ quæstionis est, an teneantur statutis & legibus, quæ seruantur circa ieiunia, & delectum cibor#, & festa in locis per quæ tr#seunt, Pan. consi. de obser. ieiun. ait teneri, gl. c. qu# contra d. 8. & c. illa d. 12. ait, si statim sint recessuri, non teneri, si c#moraturi, teneri existimo ratione sc#dali, licet confestim sint recessuri, sed seclu so sc#dalo non teneri, nisi ibi sint moraturi. Scholastici quoad punitionem subsunt Episcopo ciui-**[327]**tatis, l. rectori academiæ, aut gymnasij, gl. auth. ne filius pro patre. Horat. de priuileg. scholastic. cap. 64. sed consuetudine quod ad professores, & magistros spectat, magistratus ciuitatis solet esse eorum iudex in criminibus. Alicubi Episcopus est iudex, cum scholaris est clericus: cum verò laicus, Magistratus ciuilis. Consuetudo gymnasij vbique seruanda, vt ait Iullius Clarus libro 5. sentent. recept. in pract. crimi. quæst. 35. nu. 23. Quoad Sacramenta necessaria, scholares subsunt ordinario loci vbi student: quoad non necessaria, proprio Episcopo; vbi etiam ad ordines indigent sui Episcopi dimissoriis: & eorum vota, & iuramenta non possunt relaxari authoritate Episcopi loci, vbi student: vt cum aliis ait Syl. domicilium, §. 2. & 3. milites de iure in criminibus militaribus puni#turà duce, & de consuetudine eti# in aliis, Iul. Clar. illa quæst. 35. nu. 24. & qu#st. 34. n. 4. Nullibi habentes domicilium, vbi inueniuntur pro quolibet crimine, puniri possunt secundum glo. l. 1. C. vbi de crim. agi opor. quam Couar. ait esse communiter receptam, licet ipse putet esse remittendos ad locum, vbi delictum commiserunt, in pract. cap. 11. num. 7. Clarius suprà, q. 39. n. 7.

Ampliatur primò quarta conclusio, vt forenses **[sect. 49]** legibus territorij ligentur, etiamsi ad illos solos[1990] dirigantur, vt contra Innocentium, ca. à nobis 1. de sentent. excommunic. retulimus dixisse. Hostien. Pan. & Syl. excom. 2. num. 5. quibus & Suarez

suprà consentit: quia princeps prouinciæ potest statuere omnia, quæ fuerint conuenientia, ad incolumitatem sui territorij, vel ad suam securitatem, aut debitum honorem, vel quid simile, etiam si præceptum dirigatur ad solos aduenas: vt quod non deferant arma, quod non hospite#tur in tali, vel tali loco, licet admittantur. &c.

Secundò ampliatur, vt leges territorij non t#tum obligent forenses quoad vim directiuam, sed etiam quoad vim coactiuam. Ita citati pro secunda opinione, præsertim Bartolus l. cunctos populos, C. de summa Trinit. quia idem titulus est, ad præcipiendum, & ad puniendum: Et vis directi[1991]ua sine coactiua esset inefficax, & inutilis. Et si forenses tenentur per se in conscientia seruare leges territorij, transgrediendo eas, delinquunt in eo, & contra ipsum: ergo ratione delicti subduntur punitioni superioris, & iudicis talis territorij, iuxta auth. quæ in prouincia, C. vbi de crimine agi oportet. Limita, nisi peregrinus sit superior statuente: quia superior non potest subdi inferiori, quoad vim coactiuam. Vt si Episcopus hic sub excommunicatione lata prohibeat clericis aliquid, Metropolitanus, etiamsi in hoc Episcopatu contra talem legem agat, non incurrit censuram: notat Syl. excommunicatione 1. num. 9. Nauar. capit. nouit de iudic. sumitur ex Pan. cap. 1. de raptor. num. 8. & cap. fin. de foro compet. indicat Armil. excomm. numer. 29. intellige de superiore quoad iurisdictionem: nam si sit superior quoad dignitatem tantùm, vel officium, obligari potest. Vt ijdem sentiunt, qu#uis oppositum indicet Sotus 4. d. 22. quæst. 2. art. 2. sine causa tamen: quia illa maior dignitas per accidens est, & non repugnat subiectioni in aliquo facto, imò Angel. excommunic. 1. numer. 12. ait non solum Archiepiscopum in loco suffraganei, sed etiam ipsum suffraganeum, proprio statuto ligari quoad excommunicationem, si pecce#t vt priuatæ personæ, secus si vt Archiepiscopi, vel Episcopi: sed est opinio ridicula, quia nemo potest se excommunicare: Archiepiscopum verò si potest excommunicare, quia furatur, etiam poterit excommunicare, quia facit ordines in loco suffraganei, vel alium actum episcopalem, iure illi vetitum. Vide Syl. suprà.

Tertiò amplia, vt vera sit conclusio, etiam si vno tantùm die quis existat in territorio alieno, vt dixit Sa suprà, & hic est vsus: neque refert, quod habeat animnm diutius ibi manendi, vel alio die recedendi, aut suspensum, seu neutrum. Nec enim est, cur vel statuta particularia, vel leges generales Ecclesiæ de seruandis ieiuniis, abstinentiis, & solemnitatibus regionis, in qua quis est, restringamus ad existe#tes ibi, cum domicilio, vel per maiorem partem anni, aut per aliud determinatum te#pus, aut cum certo animo.

Et quamuis aliqui Doctores nostram sententiam restringant, & moderentur aliquo modo, vt solus transitus non sufficiat obligare ad statuta, & c#suetudines loci, sed requiri, vt sistat ibi, Naua. cap. 13. num. 5. Ludouic. Lopez illo cap. 52. *§.* nec peccant, Philiarchus eo cap. 23. §. est tertiò notandum, Henriquez, lib. 9. de Missa cap. 25. nu. 2. in fine, Sa verbo Missæ auditio, num. 6. tamen diuersimodè hoc explicant: Nam Sa ait, transiens per locum, vbi est festum particulare, non tenetur audire sacrum: secus, si inde recedat, aut eò accedat. Philiar. ait, peregrinum sistentem in oppido, in quo est dies festus, vel ieiunij, teneri audire sacrum, & ibi prandentem teneri à carnibus abstinere iuxta illius loci consuetudinem, sed supponit non teneri sistere, vt audiat sacrum. He#riquezautem ait, peregrinum non teneri ad ieiunium, & abstinentiam carnium priuati statuti, priuatæq#ue consuetudinis oppidi, per quod transit obiter, & addit in commento liter. R. nec teneri audire sacrum, licet pridie illic dormierit, vt seque#ti die proficiscatur: sed Thomas Sancius illa dist. 18. numer. 5. ait conformius sententiæ sec#dæ (quam

nos sequimur) locutum esse Philiarcum. Nam tenendo peregrinos teneri legibus loci, per quem transeunt, dicendum est, si adimpletio legis non requirat specialem moram, teneti peregrinos transeuntes obiter, ad eam: vt ad abstinentiam à carnibus, dum in oppido etiam transeuntes sunt: si verò specialem moram requirat, teneri transeuntes, quando mansuri in oppido sunt tempore proportionato impletioni illius præcepti: quare non teneri audire sacrum, quando eo solo tempore mansuri sunt, quod satis est ad cibos sumendos, quia ea mora non est proportionata auditioni sacri, secus si toto mane vel magna eius parte illic sistere debeant.

Ego verò rem sic explicarem, à carnibus abstinere tenentur toto eo tempore, quo sunt intra limites oppidi, vbi à carnibus abstinetur, siue sistant intra illos limites, siue non. Item si c#modè possunt, tenentur antequam fines illius oppidi egrediantur, audire sacrum, si in eo oppido dormierunt, vel per notabile aliquod tempus in eius finibus versantur, & ad hoc tenentur sistere, secus si commodè non possunt, quia oporteret multo tempore expectare, vt sacrum audirent. Non enim obligat Ecclesia cum tanta difficultate, præsentim si alia incommoda sumptuum, & similium ex mora sequerentur. Item cum modico tem-**[328]**pore versantur intra terminos illius loci, etiam si commodè possint, non tenentur sacro intercesse, quia non censentur eo die in tali loco existere: parum enim pro nihilo reputatur. Verbi gratia, si tantum per vnam horam intra illos terminos sint futuri. Sed obijcies: quia qui transit, vel breui tem **[sect. 51]** pore est in aliquo loco, non dicitur moraliter in eo esse, arg. l. quæsitum 76. §. fin. ff. de legatis 3. ibi, rebus quæ in fundo sunt, legatis, non acced#t, quæ casu illic fuerunt, & l. si ita 84. ff. eodem, ibi nec quod casu abesset, minus esse legatum, nec quod casu ibi sit, magis esse legatum, & l. si pro patre vers. in rem autem versum, ff. de in rem verso. *Versum, inquit, sic accipimus, vt duret versum*; & l. diuortium ff. de diuortiis: si breui reuersa vxor est, nec reuertisse videtur, & cap. n# & ego, de verb. signif. quod est desumptum ex Hieronymo, vbi quærit, cur Salomon se vnigenitum nominet, cùm fratrem vterinum habuerit? & respondet, quia, cùm statim obierit, quasi non natus reputatur, vbi gloss. verbo, quasi ait, non[1992] videtur fuisse, qui non durauit, quod, probat ex c. ad nostram de regular. vbi qui triduo fuit regulari habitu indutus, non dicitur habitum induisse: quia, vt ait gloss. verbo statim, non dicitur factum, quod non durat: quam glossam sequuntur Speculator, tit. de instrum. edit. §. c#pendiosè, num. 16. Felin. cap. in præsentia, numero 32. de prob. si ergo transeuntes vel modico tempore sistentes, non dicuntur esse moraliter in eo loco, non astringentur eius legibus.

Respondeo, quæ parua, aut modica moraliter sunt, in ordine ad aliqua negotia: magna esse possunt in ordine ad alia, quæ non tanti mon, e#ti sunt: sic ergo esse transeuntes, vel breui tempore in aliquo loco: moraliter parum, aut pro nihilo reputantur in ordine ad domicilium, vel habitationem, & negotia, quæ domicilium, vel habitationem requirunt; sed in ordine ad Missæ auditionem, vel ieiunium, vel abstinentiam à carnibus: quæ facilia sunt, magnum, & notabile quid existimatur: ideo vsus & consuetudo, quæ legem Ecclesiæ interpretatur, est, vt tales quasi obligati, Missam audiant, à carnibus abstineant, statutis, pr#ceptis generalibus, vel particularibus iustis gubernantium ea loca obedient, eorum sententiæ stent, si delictum commiserint, tres dies, aut duo parum quid videtur, nihilominus peccaret numeraliter, qui ordines reciperet, si ei deessent tres dies, aut duo de tempore, de ætate, quam Ecclesia requirit, similiter qui vna hora ante ortum diem sine priuilegio celebraret, & sic in aliis multis. Quod verò attinet ad locum Hieronymi, si eam, quam insinuat, sententiam amplectamur, Bersabe scilicet præter Salomonem nullum ex

Dauid habuisse filium, pr#ter eum quem ex adulterio concepit, & qui mox natus sine nomine decessit: respondeo eum inter Bersabe filios non numerari, quia ante octauum die# in quo circ#cidi, & nomen capere debebat, mortuus fuit, vt liquet 2. Regum 12. vers. 18. Censeo tamen ex Dauid præter Salomonem alios filios habuisse, de quo vide interpretes Prouerb. 4. num. 3. nam & ego filius fui patris mei, tenellus, & vnigenitus coram matre mea. Vnde meritò Sancius illa disp. 18. n. 8. & 9. reiicit gloss. cap. quæ contra, d. 8. verbo *aut peregrini*, Speculat. rub. de const. num. 7. Archid. ca. illa d. 12. Turrec. Hugo, Io. Med. Margar. confessorum, Marti. Ledes. Palud. Rossell. Syl. & Palac. qui videntur requirere animum transferendi domicilium in aliquem locum, vel habitandi ibi, vt statutis & consuetudinibus eius obligentur, & quamuis ipse dicat sufficere & requiri animum existe#di ibi per maiorem anni partem, tamen nos cum Lessio, & aliis diximus minus tempus sufficere.

Item Sancius ipse num. 10. & sequentibus sen **[sect. 52]** tentiæ tenenti, peregrinos non obligari legibus loci, per quem tr#seunt, aut in quo breuiter sunt, apponit tres exceptiones, quæ sententiam nostram, & communem confirmant. Prima est, quoad c#[1993]tractuum, solennitatem: nam forenses, & peregrini tenentur in contractibus seruare formam & solemnitatem legibus, vel consuetudinibus loci requisitas. Quilibet enim forum sortitur in loco coutractus, quantùm ad ipsum contractum, cap. fin. de foro compet. l. si fundus ff. de euiction. & tradit Innocentius, rub. de consued. num. 6. & 7. & ibi Antonius de Butrio num. 2. & cap. 2. de const. num. 22. Imola. num. 9. ad finem, Ancaranus, cap. fin. de const. in 6. numero 7. opposi. 7. & cap. 1. de const. num. 208. Pan. cap. 1. de sponsalib. num. 10. Præposi. ca. quæ contra d. 8. Cynus lib. 1. C. de sum. Trinit. vbi Bart. n. 14. Bald. num. 20. Fulgos. nu. 18. Salicet. num. 4. Iason, in 2. lectura num. 56. Io. Bap. de Sanct. Seuerino nu. 87. Aduenam, seu forensem in contrahendo debere seruare formam præscriptam eo loco, iuxta l. si fundus ff. de euictio. docet Greg. Lopez, ex tex. l. 15. tit. p. 1. verbo *postura ô yerro,* & l. 34. verb. *el casamiento,* tit. 11. part. 4. & in testamentis seru#dam à forensibus solemnitatem legibus regni præscriptam, Bart. l. de quib. num. 29. ff. de legi. & l. 1. num. 24. C. de sum. Tri. quem probat, & ab aliis neotericis probari testatur Tellin Fern. l. 3. Taur. 2. part. num. 1. & 2. Cifuitis, num. 23. Anto. Gom. num. 20. moli. to. 1. iust. tract. 2. disp. 127. probat Bart. sup. quia solemnitas actus pertinet ad territorium, vbi actus fit l. 3. in fine, ff. de testibus, l. 2. C. quemadmodum testamen. aperiantur. Idem Bart. repeti. l de quibus, num. 27. & 29. ff. de legibus, Baldus l. 1. num. 3. C. de contrah. emp. Corneus consil. 64. volu. 3. Cassan. consuetud. Burg. Rub. 4. §. 2. gloss. *ou duché.* numer. 3. & gloss. *Selon,* num. 10. Anto. Gab. tom. 3. commu. opi. lib. 6. tit. de consuetudine, num. 4. & tom. 1. lib. 6. verbo *Forensis,* Mexia in pragm. frumenti, concilij 5. num. 81. Hinc contractus absolutè initus, censetur celebratus iuxta consuetudines, & statuta loci, in quo fit ex l. quod si nolit §. quia assidua, ff. de ædilit. edicto, & affirmant Bartol l. nemo est, ff. de duob. reis, Pan. cap. cum M. num. 5. de const. Ang. verb. contractus, num. 4. Syl. quæst. 8. Moli. to. 2. de iust. tract. 2. disp. 260. initio. Ab hac regula excipe contractum dotis per legem exigere, ff. de iudic. in quo solum attenditur locus *domicilii viri exigere,* inquit, *dotem illic mulier debet, vbi maritus domicilium habuit: non vbi instrumentum dotale scriptum est.* Decius consilio 19. Roderic. Suarez ad l. 1. titul. *de las ganancias,* l. 3. fori legum, Grego. Lop. alios referens, l. 14. verb. *del casamiento,* tit. 11. part. 4. Bart. li. 1. num. 17. C. de Sum. Tri. Fulgos num. 18. Iason num. 60. Simanc. cum multis in inst. tit. 9. n. 142. & duobus **[329]**

seqq. de solemnitate autem testamenti, an adhibenda sit iuxta leges loci, in quo fit, vel potiùs, in quo bona sita sunt, vide Doct. l. 3. Tauri. ibi *ei fuentes*, num. 23. Anto. Go. num. 20. Burg. de Paz. num. 387. Roland. Consil. 24. Volum. 3. Azebed. 5. compil. tit. 4. lib. 1. num. 5. & seque#tibus. Hinc gabellæ soluandæ in loco contractus,[1994] Bald. l. 1. nu. 3. & 4. C. de contrah. emp. Bertachin. in repert. ver. Gabella per quos soluatur, Caiet. verb. vectigal. Syl. gabella 3. quæst. num. 13. Armilla, eod. verb. num. 11. Medina de rest. quæst. 15. §. verum cum in his vers. per hæc patet, idem est de aliis tributis, quando debentur ratione rei existentis in eo loco, vel actionis, quæ ibi fit. Hinc etiam forenses vendentes triticum in Castella, tenentur Pragmaticam frumenti seruauare, Io. Medina de rest. quæst. 36. Mexia in prag. frum. con. 5. num. 78.

Iuxta hanc exceptionem bene aliqui docent, peregrinos in locis, vbi obligat Tridentinum, non posse validè celebrare matrimonium clandestinum, quia est contractus.

Ex eadem exceptione colligitur decisio illius **[sect. 53]** quæstionis, an lex, vel statutum loci habeat[1995] vim irritandi actus, qui à forensibus fiunt. De hoc Bartolus, Iason, & alij d. l. cunctos populos, Felinus, cap. 1. de spons. Tiraquellus de primogeniis quæst. 46. & 48. respondent affirmatiuè; sensus autem est, forensem, qui in hoc loco testatur, vel contrahit, debere seruare formam præscriptam per leges ipsius, ac proinde, si lex c#tract# irritet, irritare etiam respectu forensium, quia in c#tractibus seruanda est forma loci in quo fit. C#firmatur, quia actus, qui certam solemnitatem requirunt, non habent valorem sine adminiculo iuris, lege legitima ff. de pactis, tunc autem ius non concurrit, sed potiùs resistit; ergo, &c. Idem est de iudiciis: nam agenda sunt iuxta formam præscriptam per leges loci, in quo feruntur, quibus forensis litigans debet accommodari. Vnde nihil efficiet, si legibus loci irritum sit; suppono leges esse iustas, & respicere bona, & actiones in tali loco existentes, aut factas, quia ratione loci subduntur iurisdictioni gubernantis illum, licet persona secundùm se, & quoad conditiones personales non concernentes illum locum, subdita non sit.

Secunda exceptio, quam ponit Sanchez n. 14. **[sect. 54]** est, nisi legum transgressio cederet in damnum illius oppidi; tunc enim etiam peregrini tenentur: vt si prohiberent extrahi aliquid ex eo oppido; vel ne viatores ibi vltra certum tempus commorentur, &c. Bart. l. 1. numer. 21. C. de sum. Trinit. Bal. num. 22. Pan. ca. à nobis, 1. de sent. excom. num. 7. & 9. Præp. ca. quæ contra, d. 8. colu. 2. in medio, Auendamus de exeq. mand. lib. 1. cap. 13. nu. 10. Mexia illa con. 5. 80. n. 83. 84. 85. & 90. Probatur ex l. 12. tit. 12. libro 1. nouæ compil. & libro 5. titul. 10. l. 12. & tit. 18. l. 7. & lib. 6. tit. 18. l. 5. vbi varia forensibus æquè ac regnicolis præscribuntur, dum per Hispaniam transeunt.

Tertia exceptio est, num. 15. vt non intelliga **[sect. 55]** tur de vagis, qui nullibi certam sedem habent: hi[1996] enim tenentur ad leges, & consuetudines loci, in quo etiam obiter reperiuntur: quia cum nullum peculiare domicilium habeant, illud quoad omnia acquirunt, vbicunque reperiuntur. Item aliàs viderentur exempti ab omnibus statutis, & consuetudinibus. Quare qui dicunt peregrinos non teneri legibus loci, per quem transeunt, loquuntur de habentibus alibi certam sedem. Sic Sotus 4. d. 18. quæst. 4. art. 2. vers. *est hic tamen.* sed certè eadem est ratio de vtrisque, quia etiam habentes alibi domicilium, eius legibus non tenentur. Hæc ferè totidem verbis Sancius, quæ libenter amplector, maximè cum ex illis mea & communis sententia confirmetur, præsertim ex 2. exceptione, quam ponit num. 14. & repetit nu. 16. ad 4. Si enim quoties statuta, & consuetudines loci disponunt circa bonum, & vtilitatem illius, seruandæ sunt à quibuscunque peregrinis,

semper, aut ferè semper seruandæ erunt, quia semper, aut ferè semper eo modo disponunt: nam leges semper feruntur propter bonum commune: maximè cùm semper spectet ad pacem, & tranquillitatem, & bonum exemplum Reip. vt peregrini illorum legibus se accommodent, ex contrarióque oriri scandala, & perturbationes, pugnæ, ac dissidia soleant. Qua etiam ratione, si locus particulariter sit interdictus, tenentur clerici peregrini censuram seruare, & non celebrare: si verò interdictum sit generale, habeant priuilegium, & non tene#tur omnes peregrini Missam non audire, & Ecclesiastica sepultura carent, quæ lex etiam cum infantibus seruanda, quamuis Missæ assistere possunt, quia non assistunt humano modo, quæ sola assistentia prohibetur interdicto. Quæ omnia S#cius docet, num. 16. ad 5. cum Couar. c. alma. p. 2. §. 4. num. 6. ergo verisimile est, in aliis etiam debere peregrinos se conformare populi legibus, moribus & statutis.

Hinc primò videbis, non rectè Emanuelem **[sect. 56]** tom. 1. quæstio. regul. quæst. 68. art. 4. definiisse illam quæst. vtrum statuta alicuius Prouinciæ obligent hospites aliarum prouinciarum pro tempore, quo in ipsis hospitantur, ait hoc definiendum ex iis quæ tradunt doctores de peregrinis, qui in alienis prouinciis versantur. De quibus dicendum est, teneri legibus prouinciæ, in qua versantur ex dicto c. quæ contra mores, & quia certum est, qu#libet Rempu. posse contrariis sibi noxiis resistere, vt probat Sotus, 4. iust. q. 4. art. 1. qua ratione potest Ecclesia coe#rcere sibi non subditos, puta infideles, qui prædicationem Euangelij quoquo modo impedirent, vt tradit Victoria relect. de Indis, num. 12. At fore#ses turbant regem Reip.[1997] in qua commorantur, si ciuium moribus non conformantur: ex illa namque morum diuersitate insurgit ciuium scandalum, vt colligitur ex ca. illa d. 12. & sic ps. 67. extolluntur, *habit ates vnius moris in domo*, vnde tenentur forenses abstinere à carnibus vbi id est in præcepto, vt tenent Card. Clem. 2. quæst. 5. de celeb. Miss. Alex. d. ca. illa num. 6. & obseruare festa, & ieiunia eiusdem loci, Alex. d. c. quæ contra mores, nu. 3. quidquid contra dicat Syl. ieiunium, num. 3. & iuxta hanc regulam forenses violantes statuta, eo ipso pœnis statutor# subduntur, ac proinde quoad hoc partes Reip. censentur. Hoc tamen non procedit, quando aliqua adest iusta causa, ob quam cessat materia scandali: eo namque ipso potestas Reip. non extenditur ad forenses, & iuxta hæc explica, quæ dicunt glossæ communiter receptæ l. cunctos, C. de sum. Tri. & ca. quæ contra mores d. 8. ver. *aut peregrini*, & Bart. d. leg. cunctos, num. 24. forenses non esse legibus subiectos: quòd colligitur **[330]** ex l. 1. C. de emancip. liber. Vnde fratres hospites, in aliquibus prouinciis c#morantes, possunt compelli in foro externo ad earum constitutiones seruandas in his, quæ ad mores, & commune regimen spectant. At in foro interiori, cessante scandalo minimè peccabunt eas transgrediendo, aliqua eos causa excusante. Hæc ille: quæ non cohære#t: nam si violantes cum scandalo subiacent pœnis, non peccant tantùm ratione scandali, sed per se contra leges, & ideo in foro interno tenebuntur eas seruare etiam cessante scandalo, nisi adsit excusatio, quæ etiam non hospites excusaret. **[sect. 58]**

Secundò, hinc intelligas c. quisquis quod est[1998] 1. 41. d. & sumptum est ex Augustino 3. de doct. Christ. capit. 12. & in operibus Augustini, & in Iuone. part. 4. capit. 24. & Pan. lib. 2. capit. 195. & in Gratiano sic habet. *Quisquis rebus prætereuntibus restrictùs vtitur, quam sese habent mores eorum cum quibus viuit, aut temperans, aut superstitiosus est*: *quisquis verò eis sic vtitur, vt metas consuetudinis bonorum, inter quos versatur, excedat, aut aliquid significat, aut flagitiosus est.* Vbi glossa putauit legendum, intemperans, & propter illam sic legitur modò in decreto Gregoriano, vt in ipso notatur, sed lectio esset

absurda. Quomodò enim qui restrictiùs rebus vtitur intemperans esse potest? stultè glossa inquit intemperans est, nolens conformare se aliis; legendo autem temperans, nulla est difficultas: Sed solùm manet difficultas in illo verbo partis secundæ, *aut aliquid significat*. Quid enim aliquando significat, qui per excessum non se accommodat bonorum, inter quos versatur, consuetudini? Gloss. ex eo fortè quòd habet ventrem insatiabilem, vel causa infirmitatis hoc facit. Non attigit Augustini mentem: sensus enim eius est, flagitiosum esse consuetudini bonorum non se accommodare, nisi afflatu spiritus sancti ad aliquid significandum consuetudini illi aduersetur, vt Oseas fecit accedendo ad meretricem iussu Dei. Hoc enim exemplo vtitur eo loco Augustinus.

Tertiò inferes, falsum esse quod nonnulli dicunt, Mediolanensem, qui in patria sua non tenet ieiunare ante dominicam primam quadragesim#, si à die cineris transeat per alias terras, vbi ieiunatur, ieiunare non debere, & Maioricensem posse Sabbatovt in sua patria, sic in aliis locis comedere carnes, & Castellanum extrema animalium, quod asseruit Sanchez in illa disp. 18. num. 7. & alij, citantes pro se Palacium, 42. disp. 8. post 6. con. & Pet. Ledesm. de matrim. quæst. 45. arr. 3. dub. vltim. Oppositum meritò docet Rodriguez super Bullam cruciatæ in fine, Henricus lib. 9. de missa cap. 25. num. 2. in fine, Pan. ca. Consilium de obseru. ieiun. Quia ita habet omnium consuetudo: & quia abstinentia à carnibus in illis diebus est de lege vniuersalis Ecclesiæ: consuetudo autem introducta in vno loco, contra legem communem, est priuilegium locale, quod non se extendit ad existentes, etiam obiter, in aliis locis, & ita Medina quæst. 96. art. 5. & Sayr. li. 3. cap. 4. numer. 15. licet docuerint peregrinos non obligari legibus propriis loci, ad quem diuertunt, docent tamen teneri legibus communibus regni, quæ ibi, licet non in suo domicilio seruentur, alioqui non foret benè consultum regno.

SECTIO V. *Vtrùm ciuis, dum absens est, teneatur sui oppidi statutis, legibus, aut consuetudinibus.*

ALiis verbis, An subiecti principi, eius **[sect. 59]** legibus extra prouinciam, vel territorium eius versantes teneantur.

Prima sententia est, teneri sui oppidi, & Prin[1999]cipis legibus, consuetudinibus, & statutis, quamdiu non mutauit domicilium, etiamsi extra prouinciam, vel territorium versetur. Sic docent Paludanus 4. d. 15. quæst. 4. art. 3. num. 26. Antoninus, 2. part. tit. 6. cap. 2. §. 2. in fine, Syluester verbo ieiunium, quæst. 2. dicto 2. in fine, & Rosella, num. 16. in solo casu de ieiuniis patris transeuntes cum Paludano, de quo solo ipse loquitur, sed generatim: id satis probabile putat Sancius to. 1. de Matrim. quæst. 2. nu. 17. in fine, citat Ioan. Andteam additio, ad speculatorem, tit. de instrumentorum editione §. compendiosè, num. 16. v. quæsitum. Armilla autem verbo excommu. num. 30. ex Pan. ca. à nobis 1. de sent. excom. citat Innoc. eodem. Alij citant Præpositum ca. illa d. 12. Cynum repet. l. fi. ff. de iuris. omn. iud. relatum à Bartol. l. 1. à num. 47. C. de summa Trin. *§.* ex quibus. Vbi Bart. ait, Cynum asseruisse, constitutionem Bonifacij ca. vt animarum, de const. lib. 6. Huic sententiæ contrariam ex errore Canonistarum processisse. Cui sententiæ ex parte subscribit ipse Bartolus ibidem, num. 32. dicens statut# prohibens minorem viginti quinque annis condere testamentum, ne in eius confectione decipiatur, obligare illum extra territorium, & nume. 45. ait, statutum ligare eum, qui extra territorium delinquit, quando disertis verbis ad eum producitur, seu dirigitur, & l. mercatores num. 1. C. de c#mertiis,

& mercator. ait, legem imponi posse, qua puniatur ciuis extra territorium egrediens. Hanc etiam sententiam Bartoli multis aliis auctoribus allegatis probat Alex. Consil. 41. incipiente visis, quæ subtiliter num. 6. lib. 5. consiliorum, alios referens, & consil. 111. incipiente, ponderatis verbis num. 1. lib. 1. (licet hîc cum formidine) Hippolit. lib. vlt. ff. de iurisd. omnium Iud. num. 142. & cum ea opinione Bartoli transit Signo. de Homod. l. 1. seu cunctos populos. C. de sum. Trinit. & plerique alij, & Rochus Curtius scribit de consuetud. quæst. 3. omnes Doctores transire cum opinione Bartoli, quàm probat Henric. Bottæus tract. de Synod. 3. part. art. 2. nu. 25. in pœna statuti per sententiam imponenda. Hi etenim, & alij veram esse censent Bartoli opinionem, vt testatur Couar. c. alma mater de sent. excommunicat. in part. prima §. 10. numer. tertio.

Pro hac sententia sunt argumenta non infirma, quæ posteà proferemus.

Contrariam sententiam tenent Couar. d. ca **[sect. 60]** alma, part. 1. §. 10. num. 3. dicens esse communem opinionem, vt fatentur Doctores, præsertim Paulus Parisi. consil. 159. col. 2. lib. 4. Felin. cap. à nobis, 1. de sent. excommu. Roch. Curt. suprà, quæst. 13. Bottæus suprà num. 21. Alex. illo consilio 111. numer. 1. & 2. imò & Bart. illa lege cunctos populos, vers. 8. memb. 2. Hanc etiam opinionem amplectuntur Angelus, & Paulus de **[331]** Castro lege vlt. ff. de iurisdi. omnium iudicum, Nauar. in sum. cap. 13. num. 5. & cap. 23. num. 120. & in summa Hispa. num. 128. Sancius tom. 1. de matrim. libro 3. disput. 18. quæst. 1. num. 18. Pan. ca. à nobis 1. de sentent. excommunica. nu. 7. & 11. Fel. n. 6. vers. circa tertium, Cardin. ibidem, Laudulchus, quem refert, & sequitur Cardin. clem. 2. de celeb. miss. quæst. 5. & ibi Imola num. 3. Bonifacius, num. 68. Couar. 4. varia. ca. 20. num. 8. Syl. quamuis cum multis limitationibus excommun. 2. num. 5. & sequentibus, Alexia in pragma. frumenti conclu. 5. nu. 95. Maior 4. dist. 15. quæstion. 3. col. 15. arg. 4. Driedo de libert. Christiana lib. 1. cap. 17. §. vna est, & in alia editione lib. 1. capite 2. part. 3. a. 2. memb. vlt. §. vna est, Marti. Ledesma 2. part. 4. quæst. 15. a. 4. dub. 2. vers. sequitur ex dictis. Pro hac sententia citatur Suarez 3. part. to. 3. disp. 44. sect. 3. §. illud verò sed clarius eam docet to. 5. qui est de censuris, disp. 5. sect. 4. & 5. opi. de legib. Henriquez 7. lib. sum. qui est de indul. c. 13. n. 8. & lib. 9. qui est de missa, capite 25. num. 2. in fine. Pedraza præcepto 3. §. 14. Lopez 1. par. instructor. ca. 52. §. vnaquæque ciuitas, Petrus Ledesma de matrim. quæst. 45. a. 5. pu. 3. dub. vlt. Philiarc. de officio sacerdo. tom. 1. part. 2. libro 3. cap. 23. notalib. 3. Emmanuel tom. 1. summæ cap. 122. num. 1. Leonard. Lessius, 4. de iust. & virtu. cap. 2. dub. 8. Toletus 1. sum. cap. 6. num. 4. Sa excommunicatio numer. 12. Tabu. excom. 4. num. 2. Iacob. de Graff. lib. 4. decisionum ca. 7. num. 37. & 39. Pan. cap. vlt. de foro compe. num. 39. & 40. citans Ioa. de Lignano, Vgolinus de censuris tabula, 1. capit. 9. §. 3. numer. 1. & 2. Azor tom. 1. lib. 5. capite 18. quæst. 14. & capit. 25. quæst. secunda, Armill. excommunica. nume. 30. Domi. & Ioan. Crotta not. vltimo cap. fin. seu, vt animarum deconstit. in 6. §. statuto, Paul. Parisien. consil. 159. colum. 1. & secunda, libro 4. Bertachin. 4. lib. de Episcopo. part. 2. numer. 34. Rosell. excommunica. 7. numer. tertio, & 7. Pan. addiction. ad cap. à nobis 1. de senten. excommunica. num. 11. & ca. 1. de raptorib. num. 8. Henric. Bohic. in dist. cap. à nobis numer. 14. vers. aut est, rationabile, Zabar. prope finem & in repet. cap. perpendimus numer. 20. de senten. excommunica. Bald. l. fin. numer. 2. ff. de ruris. omnium iudicum, Iason ibi num. 3. cum Imo. exemplum ponentes in statuto sub excommunic. nequis aleis ludat, nam etiam si specificet, extra territorium, ibi non ligat.

In hanc sententiam his argumentis prefati au **[sect. 61]** ctores conspirarunt: primum & potissimum duci[2000]tur ex capite vt animarum de constitut. in 6. vbi[2001] Bonif. VIII. ait. *Statuto Episcopi, quo in omnes, qui furtum commiserunt, excommunicationis sententia promulgatur, subditi eius extra eius Diœcesim existe#tes minimè ligari noscuntur, cùm extra territorium ius dicenti non pareatur impunè.* Quàm rationem sumpsit Pontifex leg. vltim. ff. de iurisdiction. omnium iudicum.

Secundum, quoniam iure Pontificio definitum est, nullum à non suo iudice ligari posse, vel absolui, ca. ad audientiam de consuetudine, cap. at si clerici in princip. de iudic. ca. quod autem de pœnit. & remissio. capite à nobis, 1. de sent. excommunica. consentit Grego. 11. registri cap. 54. & lege fin. C. si à non competenti iudice: ergo cum princeps iudex non sit subditi in aliena prouincia, seu territorio versantis, non poterit ab eo ligari, vel absolui. Hæc ratio nulla est, quia præses territorij potest in illo punire delictum commissum extra territorium, vt cum Vgoli. notato sect. seq.

Tertium, quia nemo potest iurisdictionem in alieno territorio exercere, Clem. 1. de foro comp. c. placuit el 2. 7. quæst. prima, c. Episcopum cum duob. sequentib. 9. quæst. 2. ca. fin. de constit. in 6. l. fin. ff. de iurisdict. omnium iudicum l. 1. vers. initio, & lege fin. ff. de offic. præfecti vrbis: vbi dicitur, præfectum vrbis, si eius terminos exierit, potestatem non habere, quod de aliis magistratibus extra suum territorium intelligendum quoque est. Quart#, quia sicut præses prouinciæ cùm prouincia excessit, priuatus est l. præses prouinciæ, ff. de offic. præsidis, & de legatis Pontificis colligitur, excom. capit. noui, de offic. legati, sic etiam cum subditus extra prouinciam est, solutus actu est legibus Principis in prouincia existentis.

Quintum, quia Clemens I. Clem. prima de[2002] foro compet. priuilegium illud confert Episcopis à suis sedibus proteruia impiorum expulsis, vt in locis insignibus suis Ecclesiis vicinioribus, in quibus poterunt securè morari, iurisdictionem suam liberè exercere possint contra suos expulsores, & eorum consiliarios, & fautores, & vt in alienis diœcesibus, in quibus moram traxerint, possint subditis ius dicere, & suam iurisdictione# in subditis omnimodam exercere, modò in propriis diœcesibus id per se, vel per alios facere non audeant, vel non possint: ergo alioqui id non poterunt, vnde in Clem. Pastoralis, §. nunquid etiam, de re iudicata, Cleme#s ait, *Vt illud tanquam notissimum nullatenus omittamus, quòd regem extra districtum imperij, in regno scilicet Siciliæ, notoriè, ac continuè pro tempore suprà dicto morantem citare non potuit Imperator, nec citatio, si quam forsan de ipso intra imperij fines fecit, citatum citra imperium constitutum arctauit.*

Sextum, quoniam Augustinus epist. 118. ad Ianuar. cap. 2. & refertur ca. illa dist. 12. Matre eius Monica dubitante, an Mediolani sabbato ieiunare deberet, consultum ab eo Ambrosium respondisse, cùm Romam venio, sabbato ieiuno, cum Mediolani sum, non ieiuno. Sic & tu ad qu#cumque Ecclesiam veneris, eius morem serua, si cuiquam non vis esse scandalo, aut quemquam tibi. Hoc cum matri renuntiassem (inquit Augustinus) libenter amplexa est, ego verò de hac sente#tia, etiam atque etiam cogitans, ita semper habui, tanquam eam cœlesti oraculo susceperim: & cap. 4. de peregrino disserens, in cuius patria te#pore quadragesimæ sabbati ieiunium laxabatur, cum in eo loco, vbi versabatur, ieiunium non solueretur, ait Augustinus, non, inquit, hodie ieiunabo; quæritur causa, quia non fit, inquit, in patria mea. Quid aliud ille, nisi consuetudinem suam consuetudini alterius præponere conatur. Et nonnullis interiectis, ait, violat sanè Augustinus quietem, & pacem suam de superflua quæstione rixando. Mallem tamen in rebus huius, vt & ille

in huius, & hic in illius patria ab eo, quod cæteri faciunt, non abhorrerent. Similia dicit Augustinus epist. 119. cap. 17. & epist. 86. ad Casulanum, & sæpe alibi: sentiunt ergo Ambrosius, & **[332]** Augustinus consuetudines, & leges patriæ extra illam non obligare, etiamsi quis aliò non transtulerit domicilium.

Septimò probatur ex l. 11. titul. 23. partita 1. vbi Alphonsus Rex de Religiosis ait, *Quando alguno de estos sobradichos fuese à Escuella ò à Roma ò à otro lugar. &c. se deue accordar en las buenas costumbres de aquellos, con quien viue.* Hoc est, *ad eorum viuendi rationem se accommodare & conformare debet.* Vt Gregorius Lopez ibi, verbo, *à otro lugar,* interpretatur ergo consuetudines & leges proprij domicilij extra illud non obligant: Ad idem est ille versicul. *si fueris Romæ,* &c.

Octauum argumentum, quia cum peregrini & aduenæ ligentur statutis, legibus, & consuetudinib. loci, in quo versantur: si etiam ligarentur legibus, & consuetudinibus proprij domicilij, nimis graue, & onerosum illis esset, imò esset impossibile, si leges aut consuetudines essent repugnantes, in quo euentu certum videtur standum esse legibus, & consuetudinibus alieni domicilij: ergo saltem tunc non obligarentur legibus & consuetudinibus domicilij proprij.

Nonum, quia leges & consuetudines cuiusque domicilij sunt latæ in bonum communitatis illic degentis, aut existentis actu, & illi accommodatæ: ergo non obligant eos, qui extra illum locum sunt, sed sunt illi veluti affixæ, & solùm ligant actualiter existentes in illo, sicut leges, & obseruantiæ religiosæ, non obligant religiosum factum Episcopum, aut à religione expulsum: confirmat tom. 5. disp. 5. sect. 4. num. 4. nam qui illud delictum committit in aliena diæcesi, subditur legibus illius & censuris, si quæ sunt propter tale delictum latæ: ergo non debet puniri etiam legibus propriæ diæcesis: quia non punitur idem bis in idipsum.

Hæc omnia argumenta facillimam, meo iudi **[sect. 62]** cio, habent solutionem (quæ ex dicendis in eius[2003] limitationibus facile colligi poterit) præter illud primum desumptum ex capite fin. de constitut. in 6. cui debuisset Sancius, cum priorem opinionem dixit valde probabilem, solutionem aliquam probabilem adhibere, quam si ego inuenissem, libentissimè illam sententiam amplecterer, quamuis multò maior Doctorum numerus secundam opinionem amplectatur: sed quia ille textus commodam solutionem non habet, à prima opinione rece lo, & secundam, quæ communior est, sequor, sed cum multis limitationibus, quas ex variis Doctoribus posteà assignabo.

Ex hac autem secunda opinione multa corollaria deducit Sanchez illa disp. 18. quæst. 2. num. **[sect. 63]** 19. & sequentibus, quem fere sequuntur Leonar[2004]dus Lessius suprà, nonnullique recentiores, aliquid tamen addentes, vel detrahentes. Primum consectarium his verbis ponit Leonardus, ex hac opinione in fertur, Primò vbi incolæ, vel parochiani possunt vesci carnibus, vel ouis, certis diebus, ibidem id posse etiam peregrinos, etsi illo tempore in oppido, vel parœcia eorum non liceat, & illi eodem die domum sint reuersuri, vel ab ea[2005] recessuri. Vnde Lusitani & Nauarri per Castellam iter agentes possunt diebus sabbati comedere extrema & viscera animalium, quamuis id in patria eorum sit illicitum. Hoc vltimum de iter facientibus per Castellam notissimum est ex vsu, & consuetudine generali omnium: idque docent Sancius illo num. 19. & num. 7. Nauar. capit. 13. num. 5. capit. 23. in summa latina, num. 120. & in Hispan. 128. Palac. 4. dist. 15. disp. 8. Pet. Ledes. de matrim. quæst. 45. art. 5. punct. 3. Couarr. 4. var. cap. 20. num. 8. vers. fuit, & in dicto Pedraza in summa præcepto 3. §. 14. Henriquez lib. 9. de Missa, capit.

25. num. 2. in fine, aliíque auctores Hispani, quod verum esse credo, etiamsi eodem die homo ille ex Castella in patriam suam esset reuersurus: Vbi id est illicitum, & similiter si eadem die à sua domo recesserit: illa tamen verba, *vel ab ea recessuri*, non intelligo, nisi ad parœciam referatur: nam in domo sua non li cebit illis vesci, etiamsi eodem die Castellam sint ingressuri: imò dubito an sit licitum ex industria, & sine vlla necessitate, vel commoditate propter solam carni# comestionem in oppida Castellæ concedere animo statim reuertendi in proprium: & multo magis dubito, an liceat id facere in vicina parœcia: quando verò aliàs esset necessarium, aut valde vtile manere in oppido, vel parœcia vicina ad vescendum, licitum erit ibi carnibus vesci.

[sect. 64]

Secundò, infert Sancius, num. 20. Sacerdotem[2006] gr#cum, cui in sua patria permissum est in ferme#tato celebrare, transeunte# per Ecclesiam Latinam posse in fermentato, iuxta morem suæ patriæ, vel in azymo iuxta more# Ecclesiæ Latinæ celebrare: similiter sacerdotem Latinum per Græciam tr#seuntem, posse in fermentato, Græcorum more, vel in azymo instar Latinorum consecrare. Probatur prior pars ex dictis num. 6. non enim tr#seuntes tenentur ad leges loci transitus: posterior autem pars probatur, quia dum absunt à patria non tenentur illius legibus, vt probaui nu. 18. Hoc est contra Ledes. 1. q. 15. sect. 4. du. 2. assere#tem teneri sacerdotem Græcum transe#tem per Ecclesiam Latinam in azymo consecrare. Sed vtramque partem[2007] nostri corolarij docet, & latiùs probat Suarez, 3. part. tom. 3. disp. 44. sect. 3. §. illud verò, & posse sacerdotem Græcum transeuntem per Ecclesiam Latin# celebrare in fermentato affirmat Palacius 4. dist. 15. disp. 8. fol. 126. col. 1. initio. Si tamen, vt fieri solet, inueniantur inter Latinos aliquæ Gr#corum Ecclesiæ, in quibus eorum ritus seruantur, & inter Græcos aliquæ Latinorum, in his templis tenetur venusquisque suæ Ecclesiæ vsum seruare: quia perinde se habet, ac si in propria Ecclesia Græca vel Latina celebraret: nec posset Latinus in ea Ecclesia Græcorum inter Latinos existe#ti, celebrare in fermentato; quia id est quasi speciale priuilegium Græcis in ea Ecclesia concessum, Suarez ibi. Hactenus Sancius, quæ vera esse quidam existimant, cùm Ecclesia, Græcorum ritum seruans ædificata in prouincia Latinorum moribus consecrata, subiecta est iurisdictioni Episcopi illius diœcesis, tunc enim nulla de causa Latinus sacerdos potest in Græcorum templo, eorum more sacra peragere, cùm illud quafi speciale priuilegium sit Græcis tantùm concessum: cæterum si Ecclesia illa Græcorum soluta sit potestate, & iurisdictione alterius ordinarij, immediati Latini, & soli Papæ sit subiecta, censent, posse in eo templo Latinum sacerdotem Græcorum more rem sacram facere, quia etsi reipsa in prouincia Latinorum exemplum illud sit, moraliter tamen extra illam esse iudicatur. Quare Antonius 3. part. s#mæ tit. 24. cap. 75. §. 1. Paludanus 4. dist. 18. q. 2. art. 2. Gab. ibi quæst. 1. art. 2. con. 6. Rosella **[333]** excommu. 7. §. 3. Armil. num 30. Glo. verbo non exempto, cap. cum Episcopus de offic. ordinarij lib. 6. Archid. & Annacarr. ibi numer. 2. & An cara. cap. 2. num. 10. de const. in 6. Card. vers. si tamen in Clemen. Archiepiscopo de priuilegiis, Iason l. fin. num. 5. ff. de iurisd. omnium iudic. alios plures allegans, existimant locum exemptum in diæcesi aliqua existentem, moraliter censeri quoad iurisdictionem extra illam esse, 16. quæst. 1. capit. luminoso, 18. quæst. 2. cap. cum Episcopus, Clem. Archiepiscopo, ad finem, cap. vnico §. fin. de statu regular. lib. 6. & cap. 2. de priuileg. eod. lib. Hæc recentiores: sed maximè dubito, an intra Ecclesiam Latinam sacerdoti Latino, in Ecclesia Græcis concessa licitum sit in ferme#tato celebrare, etiamsi Ecclesia illa sit subiecta immediatè

Græco Episcopo, vel prælato. Me#s enim Pontificis solùm esse videtur, vt solis Græcis, vel Latinis apud Græcos versantibus liceat in fermentato celebrare, sed vsus erit optimus huius priuilegij interpres. Aduerte etiam sacerdotem Latinum in Ecclesia Græca non ideò posse consecrare in Azymo, & Græcum in Latina in fermentato, quia peregrini non teneantur leges loci, ad quem diuertunt, seu consuetudines non seruare: hoc enim superiori sect. reiectum est: sed quia Pontifices summi id permittunt propter rationes assignatas à Suarez suprà, quas & nos attigimus sect. præced.

Tertium corollarium hoc modo ponitur à Leo **[sect. 65]** nardo. Quando est festum in vna parœcia oppidi,[2008] in altera verò non, posse subditos parœciæ in qua est festum, extra limites suæ parœciæ laborare. Hi tamen mane debent audire sacrum iuxta Nauarrum suprà, quia præceptum in loco, vbi vim habet, ipsum deprehendit: confirmatur, quia præscius impedimenti superuenturi, quod ab imple#do præcepto impediet, tenetur præuenire, vt si tempore Paschali posterioribus septem diebus à communione es impediendus, teneris in prioribus communicare, vt præceptum impleas: qu#do sunt oppida diuersa: ita tenent Sancius disp. 18. n. 21. Nauar. ca. 13. n. 5. Ludou. Lop. 1. p. instructo. cap. 52. §. nec peccant, Emman. 1. tom. summæ, cap. 122. num. 1. de parœcia verò in specie non loquuntur, & difficilius est, nam vtile esset præceptum seruandi festum in vna parœcia, si per transitum ad aliam qui tam facilis est, neminem obligaret. Propterea lex, vel consuetudo introducere potest, vt in alia parœcia eiusdem oppidi existentes ab hoc præcepto minimè absoluantur: nam statim videbimus multos casus, in quibus subditus extra territorium potest obligari à prælato. Deinde non solùm Nauar. sed & alij citati dicunt: antequam eant ad locum, vbi laborare licet, debere Missam audire, adde vel esse cum animo audiendi illam in alio loco, quia per hoc satisfacerent præcepto sui territorij.

Bene autem aduertit Leonardus, etsi hæc sente#tia **[sect. 66]** Nauar. sit tutior, alteram tamen esse valde probabile#, vt S#cius ex quibusdam doctis rece#tioribus testatur, nimirum tales non teneri ad sacrum, si durante adhuc commoditate præcepti sint futuri extra limites loci: nam quamdiu adhuc superest illa commoditas, non peccant non audiendo; dum verò sunt extra limites loci, desinunt obligari. Neque tenentur præuenire audiendo ante abitum, quia tunc solùm tenemur præuenire, quando manente vi præcepti, seu nostra subiectione, impediendi sumus, vt cum quis manens in loco, vbi viget præceptum, videt se horis posterioribus impeditum iri, secus verò, quando intra tempus implendi desinet esse subditus præcepto. Ratio est, quia quando præcipitur, vt intra tale tempus hoc vel illud facias, intelligitur tacita conditio, si toto illo tempore subditus præcepto manseris, vnde si te contigerit, intere à eximià subiectione pr#cepti, siue per dispensationem, siue alio modo, non teneberis tempus exemptionis præuenire. Ex quibus patet responsio ad argumenta.

Quartum consectarium Leonardi, Qui manè **[sect. 67]** discedit ex oppido domicilij, vbi non est ieiunium,[2009] potest comedere carnes, vt alij, etiamsi vesperi, vel meridie perue#turus sit ad oppidum domicilij, vbi abstinetur. Hoc tamen loco non poterit carnibus vesci, quia in loco domicilij statim eius legibus tenetur. Poterit tamen cœnare, quia ieiunio semel violato, non tenetur à cœna abstinere: quod si nondum violatum est, tenetur illud seruare, & à secunda refectione abstinere.

Quint# Leonardi corollarium, qui discedit ma **[sect. 68]** ne ex oppido domicilij, vbi est ieiunium, peruenturus ad locum, vbi non est ieiunium, non potest quide# in loco domicilij vesci carnibus, quia quamdiu ibi est, obligatur præcepto abstinendi à carnibus, sicut

alij: potest tamen sumere ientaculum, vt rectè docet Sancius, si certus sit, se peruenturum ad locum, illi præcepto non subiectum: quia non tenetur illo die abstinere à secunda refectione, c# in loco, quo peruenturus est, possit secundò & tertiò comedere: ergo potest primam refectione# sumere antequam discedat. Quicunque enim potest intra diem bis comedere, non tenetur illo die præcepto ieiunij quoad vnicam refectionem, vt dubi. 3. ostensum est. Hoc consectarium sumpsit Leonardus ex Sancio suprà num. 22. & 23.

Sextò infert Leonardus, quid dicendum sit ad **[sect. 69]** illam quæstionem, vtrum is, qui durante quadra[2010]gesima in oppido, vbi versabatur, recedit aliò, vbi illa iam est tr#sacta, teneatur ibi eam perficere. Res est quæ quotannis accidit ob mutationem Kalendarii, quibusdam locis non receptam. Videntur teneri, quia hoc præceptum est generale: ergo obligat vbique, & vbique impleri debet. Respondet tamen, verius dici, non obligari ob rationem ill# generalem, quòd possit se moribus eorum, quibuscum viuit, accommodare. Confirmatur, quia qui primis quatuor diebus quadragesimæ veni#t Mediolanum, non tenentur ieiunare, vt communis in Italia est opinio, eo quòd ieiunium illud ibi nondum sit inchoatum: ergo etiam qui veniunt aliquò vbi iam est transactum, non tenentur: sed possunt se incolis accommodare. Idem dicend# de festorum celebratione.

De confessione annua, & communione alia est ratio: nam qui in Paschate non impleuit, tenetur postea ad primam opportunitatem iuxta veriorem sententiam: hoc enim onus absolutè personam absque respectu ad locum afficit.

Ad arg. respondet, etsi ieiunium quadragesimæ obliget omnes, & vbique: non tamen omninò absolutè, sed sub tacita conditione, si sit in loco, vbi nondum est expletum, sicut festa communia. Addit tamen Leonardus, contratia tamen sententia mihi probatur in praxi, præsertim cùm sit vtilis ad præcepti tanti obseruationem, & morum **[334]** honestatem, quam etiam à viris doctissimis nostræ Societatis Romæ teneri intelligo.

Secundæ opinioni asserenti, subditos extra ter[2011]ritorium non obligari legibus, vel censuris pro[2012]prij prælati, apponuntur variæ limitationes, Prima à Bart. l. 1. C. de summa Trinit. numer. 45. & 46. vt quando legislator intendit ligare subditum extra territorium existentem, verè maneat ligatus: vt si statutum dicat, sit excommunicatus, vbicunque sit. Si autem statutum est generale, restringitur ad territorium statuentis, vt dicitur in illo cap. 2. de const. in 6. de subditis committentibus furtum extra territorium sui Episcopi. Hoc reprehendunt Pan. c. à nobis 1. de sent. excommunic. dicens cum multis legistis modernis, l. 1. ff. de iurisd. omnium iudic. Suarez 3. part. to. 5. disp. 5. sect. 5. n. 17. Nauar. cap. 17. num. 272. aut 273. Couar. cap. alma part. 1. §. 10. num. 3. Syl. exc#mun. 2. notab. 3. nu. 7. qui citant sum. Pisa. Angelum excom. 1. num. 10. & alios communiter: Quia Pontifex in illo c. 2. subiecit, cum extra territorium ius dicenti impunè non pareatur: quibus verbis satis indicat non posse, etsi velit, sente#tiam excommunicationis ferre in subditum delinquentem extra territorium, imò & qui ei parerent (intellige, quasi obligati) peccaturos, tanquam irrogantes iniuriam Episcopo talis loci. Talia ergo verba non indicant defectum voluntatis, sed potestatis, vt ex se constat, & ex l. vltima, ff. de iurisdict. omnium iudic. ex qua desumpta sunt, vbi etiam interpretes in hoc conueniunt. Sic in Philosophia defectu potestatis, extra spheram non fit actio.

Secundò, aliter eandem sententiam limitat Vgo **[sect. 71]** linus libr. de censur. tab. 1. capit. 9. §. 3. in fine,[2013] scilicet, qui delinquit in alieno territorio, non incurrere censuram per statutum latam à suo Episcopo, nisi peccatum inchoauerit in proprio territorio: vt si

Episcopus statuat, *Si quis in sua Ecclesia per duos menses non resideat, excommunicatus sit*: Tunc enim licet Canonicus per duos me#ses, aut plures extra diæcesim moretur, incurrit censuram: quia licet contumacia consumetur in alieno territorio, tamen in proprio inchoata est. Hanc limitationem probat Vgol. arg. c. proposuisti, cum ibi cit. de for. compe. & quia vbi quis quippiam facere debet, & non facit, ibi id non facere dicitur, arg. l. qui non facit ff. de reg. iur. citat etiam pro hac limit. Anto. cap. à nobis 1. de sent. excomm. quem refert & sequitur in simili Gemin. cap. fin. num. 14. 21. & 26. de const. in 6. Eam verò impugnat Suarez tom, 5. in 3. part. disp. 5. sect. 4. num. 8. & 9. dicens. Sed in primis exemplum non est ad rem, quia si attentius consideretur, peccat# illud, quantum attinet ad ce#suras, & ad forum Ecclesiæ, non in alieno territorio, sed in proprio consummatur: nam, vt ex superioribus constat, in ordine ad censuras & forum Ecclesiæ peccatum c#summatur in ipso actu, & effectu externo prohibito; in dicto autem exemplo, quod prohibetur, est omissio residentiæ: hæc autem omissio in illa Ecclesia cons#matur, vbi residendum erat ex obligatione; vnde quod dicitur de contumacia inchoata in proprio territorio, & consummata in alieno, non rectè dictum est. Nam si illa persona per duos menses integros in proprio territorio fuit, & non resedit ibi, inchoauit, & consummauit contumaciam, & censuram incurrit. Quòd verò in alieno territorio diutiùs in ea perseuerat, impertinens est. Si autem in proprio territorio existens, non fuit absens à sua Ecclesia per duos me#ses, non inchoauit ibi contumaciam: sed alibi, vbi terminum illum non residendo transegit. Nam quando lex pr#figit terminum, non inchoatur contumacia, donec terminus præfixus compleatur, & ideo in huiusmodi legibus simul est inchoari, & consummari contumaciam. Quamuis autem contumacia interior inchoetur, & consummatur in alieno territorio, tamen quia ipsa exterior transgressio in proprio consummantur, ideo in ordine ad censuram potiùs censebitur delictum illud in proprio territorio committi. Atque hinc tandem videtur sine causa adhiberi limitatio illa: sed potius è contrario dicendum foret, ibi committi delictum in ordine ad censuram, vbi exterius cons#matur, licet alibi inchoetur. Vnde si quis inchoet delictum in proprio territorio, consummet verò extra illud, non incurret censuram statuti proprij territorij: secus verò si è contrario, extra inchoet, & intra consummet. Dico autem in ordine ad ce#suram, quia in ordine ad alias pœnas, vel effectus, communis est doctrina iuristarum, quando delictum in vno loco inchoatur, & in alio consummatur, delinque#tem vtrique loco fieri subiectum ratione delicti iuxta l. 1. C. vbi de crim. agi oportet, in illis verbis. *Vbi c#missa, vel inchoata sunt.* Vbi interpretes id docent, & Bart. in l. dominium ff. de furtis, & Abbas in cap. postulasti, de foro compet. num. 25. & ratio est clara; quia is in vtroque loco verè deliquit: ergo ratione delicti fit illius fori quantum ad pœnam, vel iudicium correspondens tali delicto, prout in singulis locis commisso. At verò in ordine ad censuram intercedit hæc peculiaris ratio, quod illa non contrahitur propter inchoationem delicti, donec consummatum sit: supponimus enim ita esse latam, & ideò dicimus, pr#cipuè esse attendendum territorium, in quo consummatur, etiam si extra illud inchoatum sit. Quod primò probari posset eodem exemplo, prout à nobis declaratum est, aliaque adhiberi possent moralia, & frequentia. Nam si stuprum, verbi gratia, esset prohibitum in hoc Episcopatu sub censura, & quis decipiens virginem, eam traheret extra terminos diœcesis, quamuis per tactus, & oscula inchoaret hîc delictum: si tamen non c#summaret, donec esset in altera diœcesi, non incurreret. Idem intelligi potest de homicidio, & aliis similibus. Præterea, si quis occidat hominem in Ecclesia existentem, quamuis inchoet delictum extra Ecclesiam, inde proiicie#do sagittam, incurret

censuram latam contra homicidam in Ecclesia: secus verò esset, si in Ecclesia inchoaret delictum inde proiiciendo sagittam, & extra consummando delictum, ibi occidendo. Ergo cum proportione loquendum erit de peccato intra, vel extra territorium consummato. Et ratio reddi potest ex superioribus, quia censura non incurritut, nisi propter peccatum consummatum in ea specie, in qua sub censura prohibitum est: ergo vbi consummatur, ibi delinquitur in ordine ad censuram contrahendam. Hæc Suarez suprà, inter quem, & Vgolinum de re nulla est differentia: nam vterque concedit in illo euentu clericum non residentem, licet extra territorium proprium sit, incurrere censuram latam ab Episcopo proprij territorij, & Sano modo potest explicari Vgolinus, vt in eo eue#-**[335]**tu delictum consummetur in territorio alieno, & inchoetur in proprio: non quidem, quia in proprio delinquat, & in alieno delictum continuet, quamuis id contingere possit, vt si animo non residendi vltra duos menses à territorio recedat, & in alieno formaliter, vel virtute cum eadem voluntate maneat: sed quia discedere ex propria Ecclesia intra proprium territori# fuit præambulum necessarium ad delictum. Quod ea ratione dicitur cons#mari in alieno territorio, quia omissio veniendi, & priuatio residentiæ ibi est, non in propria Ecclesia, licet in propria Ecclesia sit damnum ex ea omissione secutum: & hac ratione rectè etiam dixit Suarez, delictum consummari in proprio territorio, & Angel. excom. 1. num. 10. casu 3. & Syl. excom. 2. num. 8. casu 3. dicit in eo euentu delictum censeri c#missum in proprio territorio. Vtrumque autem modum loquendi comprehendit Armilla excommunic. n. 30. dicens. Si Episcopus excommunicat non facientes residentiam, clerici existentes extra, & habentes notitiam de hoc, ligantur, qui habent initium in proprio territorio, vel finem *(*aliqui legunt, fine.)

Vnde rectè etiam Suarez, illa sect. 4. numer. **[sect. 73]** 10. ait, si subditus lethaliter vulnerauit alium in propria diœcesi, vbi est censura annexa homicidio, & vulneratus non ibi moriatur, sed in alia diæcesi, ad quam discessit, incurri censuram. Probat ipse, quia licet delictum quoad effectum vltimum consummetur extra territorium, tamen quoad actionem etiam externam intra territori# consummatum fuit, vnde licet ille non esset subditus ratione delicti, posset conueniri in illo territorio, vbi deliquit, non solùm de vulnere inflicto, sed etiam de homicidio commisso, imò in alio territorio conueniri non poterit, quia ibi non deliquit: ergo à fortiori per ipsammet legem connenitur, & punitur. Quocirca, licet, vt incurratur censura, expectetur effectus consummatus talis actionis: tamen quòd effectus sequatur in hoc, vel in illo loco, est valde accidentiarum & extrinsecum, sed considerandum est, vbi reuera delict# commissum est. Hæc ille: sed concedi potest, tunc delictum non plenè consummari in diœcesi, nam actio occidendi, & occisio passiua simul sunt, imò[2014] sunt idem motus, & vtraque includit mortem, actio, vt egredientem ab agente, passio vt receptam in passo & talis occisio reuera est peccatum: licet sine noua malitia, quando ante mortem hominis homicida non dolet de causa homicidij data, ergo tunc plenè consummatur peccatum homicidij, quando percussus moritur, & quamuis percussor ante mortem percussi doluerit de percussione facta, tamen in morte consummatur peccatum, quoad effectum, ex quo tanquam ex obiecto trahit suam malitiam, qu# tamen consummatio non sufficit, vt percussor in eo territorio conueniri possit, cum non fuerit ibi tempore delicti, nec delictum sit ibi consummatum, quoad malitiam, nec quoad externam actionem, ex qua secutum est damnum.

Bene etiam Suarez eadem sect. 4. nu. 11. scribit, si quis faciat contra statutum Episcopi præcipientis sub censura, ne triticum, vel aliquid simile, à diœcesi extrahatur, censuram

incurri. Ratio eius est, quia non solùm moraliter (vt res pensandæ sunt) sed etiam in rigore Physico peccat# illud quoad actionem consummatur in toto termino diœcesis, sed opponi huic rationi potest, quòd peccatum illud non consistit in extractione materiali, & merè locali, sed per venditionem, traditionem, & alienationem, hæc autem reuera fit extra diœcesim. Ratio ergo, quare tunc incurratur censura non est illa, sed alia, quam postea ex eodem Suarez in opus. de legibus & ex Couar. aliis postea assignabimus.

Bene etiam Suarez, ead. sect. n. 12. ait, si Episcopus per statutum prohibeat clericis, ne in alia diœcesi Missam, vel quid simile faciant, & illi statutum non seruent, censuram incursuros. Sed addit, hoc solùm prohiberi posse ab Episcopo, imponendo aliquod genus censuræ; vt suspensionis ipso facto, quæ suspensio inhæret, inquit, personæ, & ideo illam deffert vbicunque sit, vt infrà latiùs explicabimus. Ego tamen non intelligo, quomodo quod prohiberi sub censura potest, non possit simpliciter, & sine censura prohiberi: nam obligatio ad culpam præuia est, & independe#s ab obligatione ad pœnam, & ab impositione pœnæ, & licet non posset Episcopus sine censura id prohibere, habemus, quod intendimus, nempe in casu illo censuram incurri. Cuius rei rationem ex eodem Suarez opusc. cit. & ex aliis reddam in quarta limitatione.

Tertia limitatio Panormitani cap. 1. de raptor. **[sect. 74]** his verbis num. 7. Quæritur, numquid iudex do[2015]micilij possit punire subditum alibi delique#tem, secundùm statuta sua? Et conclusio sit ista: quod aut statutum loci domicilij pœnam imponit ipso facto, & tunc non ligat subditum, alibi delinquentem, vt not. in cap. vt animarum de constit. in 6. aut pœna est imponenda per sententiam, & tunc poterit punire secundùm istud statutum, dummodò statutum non causet delictum de nouo, sed disponat circa aliam prohibitionem à iure. Ratio diuersitatis est, quia non potest quis inducere delictum de nouo in alieno territorio. Exemplum de nocte passionis dominicæ, consuetudo est, vt Christiani vadant de nocte ad Ecclesiam: Episcopus vnius loci sub certa pœna prohibuit, & stante prohibitione subditus Episcopi, qui prohibuit in diœcesi alterius Epi'.scopi, iuit tali nocte ad Ecclesiam, certè tunc non potest puniri per istum Episcopum proprium, quia in illo loco, vbi commisit, non erat delictum: & hoc nota. Hactenus Panormitanus, cuius doctrinam amplectitur Suarez opus. de legibus. Et ego libentissimè, quantum ad hoc, quòd sub excommunicatione, aut alia censura ferenda possit subditis prohibere, ne in aliena diœcesi faciant, quæ alioqui sunt prohibita, quia tunc non exequitur pœnam, nec imponit nouæ culpa obligationem in aliena diœcesi, sed confirmat qu# ibidem erat, & sic nec iniuriam irrogat alteri Episcopo, nec nimis grauat subditos, quamuis aliquod grauamen illorum sit: nam ratione illius præcepti non futandi, verbi gratia, etiam in diœcesi aliena sub pœna excommunicationis ferendæ, poterit rediens ad diœcesim tanquam inobediens, & contumax excommunicari: tamen addendum est ex dictis, & dicendis esse aliquos casus, in quibus per statutum potest excommunicari subditus in aliena diœcesi delinquens.

Quarta limitatio est Couar. cap. alma, part. 1. §. **[sect. 75]** 10. num. 3. vt statuto municipali absens obligari[2016] possit, ad id quod est in vtilitatem municipij, & puniri si id non faciat: nec tunc, inquit, punitur **[336]** delictum commissum extra territorium simpliciter, sed offensa per subditum propriæ ciuitati, & patriæ facta. Qua ratione potest subditus alicui principi eius legibus comprehendi, & puniri propter obligationem, qua is tenetur, patriæ vtilitatem publicam diligenter obseruare, vel ab ea discedere, amissa ciuis, & incol# conditione, eiusq#ue priuilegiis, & iuribus priuatus, aliò domicilium transferre. Sic ait verum esse, quod ait Romanus sing. 516. posse ciuitatem, & principem inferiorem lege

lata prohibere, ne quis ei subditus extra ciuitatem, vel prouinciam mercaturam exerceat, domiciliúmve habeat: idem ait Rochus Curtius de consuetud. quæst. 13. limit. 1. quæ quidem lex, inquit Couarruuias, à multis iusta censeri poterit, quæ modò missa facimus. Hoc modo posset sententia Bartoli, & aliorum auctorum primæ opinionis defendi, quam sic intellectam confirmabo postea ex l. fin. ff. de decretis ab ordine faciendis, de qua lege tractat Couarruuias ibi. Hanc limitationem ex Couar. sumptam ponit etiam Suarez, hæc fere addens. Siquis rectè aduertat, per hanc non limitatur in rigore superior doctrina: quia delicta contraria tali legi, non extra, sed intra territorium fieri censentur, nam si præceptum sit affirmatiuum mandans aliquid fieri in proprio territorio, omissio eius ibi censetur committi, vbi actus fieri debuisset, iuxta l. qui non facit, ff. de regul. iuris, vbi dicitur, *qui non facit, quod facere debet, videtur facere aduersus ea, quæ* (aliàs quia) *non facit:* & in l. facere oportere, ff. de verb. sign. dicitur. *Facere oportere, & hanc significationem habet, vt abstineat quis ab eo facto, quod contra conuentionem fieret:* & colligitur ex gloss. cap. 1. de vsuris in 6. & cap. 1. vt lite non contest. si autem præceptum sit negatiuum, & commissio contra illud cedat in iniuriam territorij, ibi planè consummatur delictum, vt si quis corpore existens extra territorium regni, aut diœcesis, emissa sagitta occiderit hominem in territorio regni existentem, planè censetetur peccare in territorio regni, & ideo contra legem eius ageret, & censuram, si in eo lata esset, incurreret; & ita contingeret, si Episcopus huius diœcesis faceret statutum, vt omnes sui subditi habentes beneficium in suo Episcopatu, residerent tali tempore sub censura, vel pœna aliqua: obligaret enim illos vbicumque existant, &c. Idem docent doctissimi quidam recentiores è nostris in hac materia, & miror Thomam Sancium nullam omninò ex limitationibus positis, aut ponendis attigisse.

Quatuor casus, in quibus limitanda est secunda opinio, ponunt Angel. excomm. 1. nu. 10. Syluest. excomm. 2. num. 8. quos imitatur Armilla, eodem verb. num. 30.

Primus est, si statutum originat causam in ter **[sect. 76]** ritorio proprio, ex facto negatiuo commisso in[2017] limitibus alterius territorij: sicut, si statuto cauetur, quòd faciens furtum vbicumque, nisi intra mensem à die commissi criminis compareat coram iudice delicti, vel coram nobis, sit excommunicatus: iste faciens furtum ligatur non ratione furti facti in territorio alieno, sed quia non c#paruit in limitibus territorij statue#tis. Ratio, quia per edictum ad hoc potuit arctari, vt in ca. ex tuæ, de cler. non residente, facit quod notatur cap. 1. de rapt. & capit. Romana, §. contrahentes, de foro compet. in 6.

Secundus est, quando statutum principaliter[2018] respicit rem subiectam statuenti: vt si Episcopus per statutum excommunicet clericos non residentes, ratione rei, qua subiecti sunt Episcopo, quæ in eius diœcesi sita est, cap. fin. de foro comp. etiamsi persona sit extra diœcesim, vt probatur in d. §. contrahentes, & per hoc, quod hic sequitur.

Tertius est, quia vbi quis tenetur ad aliquid fa[2019]ciendum, & illud non facit, factum delictum videtur, vbi opus facere debebat, vt l. qui non facit, ff. de regul. iur. & cap. 1. de vsur. in 6. & facit quod notat gloss. magna, cap. 1. vt lite non contest. sicut, si statutum mandat sub excommunicatione omnes clericos interesse capitulo prouinciali in diœcesi tali, qui non intersunt, etiamsi sint in alia, ligantur.

Quartus est, quando delictum est inchoatum[2020] in territorio, licet alibi sit consummatum: facit quod notat Ioan. Andr. cap. 1. de priuileg. in 6. de sagittante in loco non exempto, cùm ipse sit exemptus, vt efficiatur subditus iudicis vtriusque. Vnde religiosus faciens

contra statutum excommunicans quemcumque assentientem prælationi extra ordinem, nisi priùs restitutis libris, est excommunicatus, si assentitur. Quia originatio facti fit in subiectione prælati statuentis, licet efficiatur exemptus ab eo post præstirum consensum. Et sic determinant domini de Rota ex notatis per Inno. cap. præterea requisiti de appell. de eo qui excommunicauit, si elegerit. Hæc Syluest. num. 8. vnde infert num. 9. & ideò limita textum dicti cap. vt animarum, quòd statuto non ligantur extra territorium delinquentes, quando delinquens, & res circa quam delinquit, & ipsum delictum sunt totaliter extra prouinciam, seu territorium statuentis. Consentit Azor tom. 1. lib. 5. cap. 25. quæst. 2. vbi ait, in certis casibus ligari subditos extra territorium. Primò, quando statutum est de re subiecta statuenti, vt cùm Episcopus excommunicat clericos non residentes: nam cap. fin. de foro compet. ratione rei sitæ in aliquo loco subiicitur quis iurisdictioni illius. Secundò, quando opus cœptum est in territorio, licet extra sit completum: vt cùm quis ex territorio staruentis mittit sagittam in eum, qui est extra. Tertiò tenetur quis statuto, eo quòd non se sistat in iudicio, etiamsi extra territorium delinquat: vt si statuat Episcopus, Quicumque furatus fuerit, vbicumque sit, nisi intra mensem à die commissi furti sistat se coram iudice delicti, vel coram nobis, sit excommunicatus.

Aliam limitationem inueni tract. de mancipiis, **[sect. 77]** quam quidam ex Patribus Lusitanis ederet parat.[2021] Agens de mancipiis, qui se vendunt ait, Quando quis est extra territorium Principis, qui tulit legem, ne quis se venderet, & est alibi, vbi est consuetudo, vt qui vult se vendat, posse ibi se vendere, docet Molina tom. 1. de iust. disp. 33. vers. scie#dum est item, in fine. Sed oppositum dicendum est, quia lex illa comprehendit subditos vbicumque inueniantur. Nam licet dispositiones, seu contractus hominum forensium, seu exterorum quoad solennitatem fieri debeant secundùm leges loci, vbi fiunt, tamen quoad substantiam debent fieri secundùm leges loci, & fori ipsius personæ, vt docet Anton. Gomez l. 1. Tauri, nu. 20 ex l. 2. C. quemadmodum testamenta, & l. 1. C. de emancip. lib. 10. & l. fundus, ff. de euict. & ex doctr. Bart. l. 1. C. de summ. Trinit. & fide Catholica num. 24. & quòd consuetudine alterius loci iuuari non possit, vt se ibi vendat, pro-**[337]**bat à simili ex intellectu ordinationis Lusitaniæ lib. 4. tit. 75. inhabilitantis patrem, qui filios habet, ne testari possit, nisi de tertia parte bonorum: contra Authen. nouissimè, C. de inoffic. testam. quam volunt interpretes non comprehendere exteros in Lusitania testantes, vt in terminis docet Paris. lib. 3. consil. 12. num. 2.

Ego in dicto casu credo, venditionem fore validam, si esset valida in territorio statuentis, esto lex haberet vim extra territorium, tunc enim ad summum haberet vim prohibendi, non autem irritandi extra territorium: deinde nisi expressè prohibeat talem venditionem vbicumque fiat, non intelligitur prohibere venditionem extra territorium, vbi esset liberum se vendere, si autem id exprimeret, crederem illicitam, aut etiam irritam esse venditionem: ac si fieret in proprio territorio, quia est contra bonum territorij vendere se extra illud: & ideo Princeps potest talem venditionem[2022] vbicumque fiat, prohibere, vel etiam irritare: rectè enim Suarez suprà, ex Couarr. & aliis dicebat leges, & statuta concernentia commodum proprij territorij, etiam in alieno seruandas esse.

Sed hîc valde notandum est, quod ait Suarez **[sect. 78]** opus. citat. de legibus, licet probabile sit, Episcop# nec præcepto generali, nec statuto, posse extra territorium obligare proprios subditos, mihi autem non satisfacit: quia non potest in vniuersum defendi, quòd territorium sit omninò necessari# ad dicendum quodlibet ius, vel ad quamc#que humanam obligationem. Certum est enim, præla[2023]tum posse excommunicare subditum

etiam existentem extra territorium, supposita legitima causa, & absoluere à censura, quia hi actus ex genere suo non requirunt præsentiam, nec fiunt cum exteriori apparatu & solennitate, vt ea de causa requiratur territorium. Certum etiam est posse prælatum subdito, vbicumque sit, imponere iustum præceptum personale: ergo eadem ratione potest per generale præceptum, & generalem sententiam ipsum obligare, quia nec ex natura rei, nec ex aliquo iure positiuo est maius impedimentum in præcepto generali, quàm in particulari. Item præceptum non respicit directè territorium, sed personas: ergo quantùm est ex vi, & forma præcepti, obligat personas subditas, vbic#que sint: quia secum ferunt obligationem, sicut de censuris personalibus dici solet. Ad cap. autem vt animarum de sent. excomm. in 6. vbi dicitur mandato generali sub exc#municatione lata non c#prehendi subditum in alio territorio fur#tem, quia *dicenti ius extra territoriis, non paretur impunè.* Respondeo, intelligendum esse de actu dicendi ius, qui directè respicit territorium: cuiusmodi est promulgatio statuti, & probatio sententiæ c# exteriori solemnitate: quæ ex loco pendet. Nam simpliciter de omni dictione iuris verificari non potest: quia non omnis pendet ex loco. Sed formaliter sumendum est illudprincipium, vt sit vniuersaliter verum, scilicet dicenti ius extra iurisdictionem suam non esse parendum: & sic non comprehendit casum præsentem, quia qui præcipit subdito, non dicit ius extra iurisdictionem suam, nec propriè extra territorium: nam actus ille non respicit territorium, sed abstrahit ab illo. Iuxta hanc doctrinam potest exponi Innocentius super dict. cap. à nobis 1. de sent. excom. dicens, superiorem, si id intendat, obligare subditos extra suum territorium suo statuto, quo nomine fortè intelligit etiam particulare præceptum. Ad idem posset applicari sententia Bartol. l. 1. C. de sum. Trin. Ex quo etiam addi potest, hoc præcipuè intelligi de potestate. Nam vsus pendebit ex intentione, quæ ex verbis iuxta communem vsum intellectis cognoscenda est. Vnde præcepta generaliter lata, iuxta communem vsum fortè non extenduntur extra territorium ex intentione ferentis: si autem ipse velit, & sufficie#ter exprimat, possunt extendi.

Hæc ferè sunt verba Suarez, & similia di **[sect. 79]** cit tom. 5. disp. 5. sect. 5. in fine: vtrobique au[2024]tem ponit discrimen inter statutum, & præceptum generale, aut particulare, & de statutis negat obligare posse subditum in alieno territorio: de præcepto autem generali & particulari id concedit, cum tamen eadem sit ratio de vtrisque, vt sect. seq. ostendam, & Innocen. ac Bart. expressè de statutis, & legibus loquantur: idque esse verum probari possit. Primò, nam in dict. cap. à nobis 1. de sent. excommu. ait Pontifex, præceptum generale sub excommunicatione lata subditos comprehendere. Sed etiam qui versantur in alio territorio, verè sunt subditi: ergoillo præcepto & censura, si prælatus id velit, & exprimat, possunt comprehendi, & in l. fin. ff. de decretis ab ordine faciendis, & l. 2. C. de eunuchis, in quibus lex videtur ad eos perducta, qui extra territorium delinquunt, nam vt perduceretur, lege ipsa statutum est. Verba prioris legis iuxta vulgarem ex Græco in Latinum translationem sunt*: Municipali lege ita cautum erat, siquis extra municipium iudicio agat, prohibeatur, & soluai drachmas mille, scilicet ne ager debeat, vel stare, vel aliquam negotiationem excercere extra municipium.* Ex qua lege quid collegerint Rochus Curtius, & Romanus, in 4. limit. retulimus: sed eam lectionem vitiosam esse ait Alciatus lib. 2. dispunctionum, capit. 18. vnde aliqui cum Couar. cap. alma part. 1. §. 10. num. 3. dicunt, secundum exemplaria correcta, quæ nunc circ#feruntur, ad Florentinorum Pandectas conformata, sic legi. *Municipij lege ita cautum erat, si quis extra collegium iudicio experiri voluerit, ipso collegio prohibeatur, & soluat dragmas mille.* Ex quibus

verbis non colligitur, legem eos obligare, qui extra territorium sunt legislatoris, cùm etiam in municipio alij extra decurionum collegium necessariò iudices esse debebant, ad quos municipij gubernatio pertineret, & apud quos decuriones iudicio experiri possent. Municipia enim, auctore Aulo Gellio lib. 16. noct. Atticar. cap. 13. dicta sunt, quòd cum omninò suis iuribus, & legibus viuere#t, munera tamen honoraria cum populo Rom. habebant communia: quare apud Scæuolam illius legis auctorem, dubitatum non fuit, an lex ad delinquentes extra territorium produceretur; sed an pœnam sustinere deberet, qui ignorans, aduersus decretum fecit. Ex quo colligunt nonnulli Theologi recentiores, Couar. secuti Bartolum antiqua, & corrupta lectione illius legis deceptum, pro sua sententia legem illam attulisse. Ad l. autem 2. Cod. de eunuchis respondent, non esse ad rem, cùm in ea Leo Imperator solùm prohibeat, ne eunuchi Romani vbique gentium ad domini# cuiusquam transferantur pœna statuenda & aduersus emptorem, & aduersus tabellionem, qui huiusmodi emptionis, siue cuiusvis alterius alienationis instrumenta conscripserit: & aduersus **[338]** eum, qui octauam, vel aliquid vectigalis causa pro his susceperit, quæ omnia satis insinuant, emptionem eunuchorum, quam Imperator puniendam decernit, factam esse in prouincia Imperatori subiecta. Sed hæc non omninò extenu#t argumenti vim: nam si lege municipali prohiberi potuit, ne quis extra collegium in eodem municipio experiri vellet, à fortiori, ne extra totum municipi#. Et si Imperator prohibere potuit, ne eunuchi Romani intra ditionem Romanorum venderentur, à fortiori ne venderentur extra, etiamsi subditi imperij extra illud fortè versarentur. Meritò igitur Bart. pro sua sententia vtr#que legem adduxit: maximè cùm lex illa de eunuchis expressè dirigatur ad Romanos extra Romanum imperium vers#tes. Sic enim habet. *Romanæ gentis homines, siue in Barbaro, siue in Romano solo eunuchos factos nullatenus quolibet modo ad dominium cuiusque transferri iubemus &c. Barbaræ autem gentis eunuchos extra loca nostro imperio subiecta factos cunctis negotiatoribus, vel quibuscunque alijs emendi in commereijs, & vendendi, voluerint, tribuimus facultatem.*

Facit etiam l. 2. nemo, C. quæ res exportari non **[sect. 80]** debe#t, vbi prohibetur, ne quis Barbaris (hostibus Romani populi, vt gl. Accursij interpretatur) vllo in loco arma vlla vendat, aut ferrum: cuius legis præuaricator sanè esset, qui in eorum terris repertus arma eis venderet: ergo leges extra territorium statuentis ligare possunt. Idem argumentum sumi potest ex l. fin. C. de pœnis, vbi agitur de scientia fabricandarum nauium, hostibus non communicanda, & facit l. vnica, C. de littorum, & itinerum custodia, lib. 12. sed magis fauet l. emancipari ff. de adoptionibus, l. 2. ff. de officio Proconsulis, vbi dicitur, magistratum extra prouinciam versantem adoptiones, *emancipationes, & manumissiones facere posse, & quòd proprius sacerdos subditos suos vbicumque existentes absoluere potest à peccatis,* vt docet Hostiensis in summa tit. de pœnit. & remissio. §. cui confitendum, & §. quid si extra territorium, & Iason, l. fin. num. 3. & Ioan. Oroscius, num. 4. ff. de iurisd. omn. iud. & alij plures, quos recenset & sequitur Suarez, 3. part. tom. 4. disp. 25. sect. 1. num. 17. ergo aliqui actus iurisdictionis fieri possunt extra territorium, erga subditos similiter extra territorium existentes: ergo etiam possunt illis ibi leges, & præcepta imponi, maximè si legislator in proprio territorio est, quamuis legumlatio actus iurisdictionis sit, vt Doctores notant in l. 1. ff. quod quisquis iuris, & Ancaranus cap. postulasti, nu. 42. de foro compet.

Hoc spectat celebris distinctio iurisprudentium, **[sect. 81]** imò & Theologorum, de iurisdictione, in c#tentiosam, & voluntariam, quam docet Marcianus, l. 2. ff. de officio

Proconsul. Accursius ibi, verbo *conte#tiosam,* & verb. *non est,* in l. emancipari, ff. de adoptio. & verb. *non paretur,* ff. de iuris. omnium iud. Socinus, Decius & Oroscius ibi, & glos. clem. 1. verbo iurisdictionem de foro comp. & Couar. plures alios recensens, 3. vari. ca. 2. num. 8. Con[2025]tentiosam iurisdictionem illam appellat Accursius illa l. 2. quæ in inuitum redditur, voluntariam verò, quæ inter volentes tantùm redditur, & colligi videtur ex l. inter stipulantem, §. 2. ff. de verb. oblig. & l. fin. ff. de offic. eius, cui mand. iurisdictio. Voluntariam verò, quæ inter volentes tantùm redditur, vt colligi videtur ex l. 2. de offic. procons. sed voluntaria etiam dicitur, quæ non fit cum strepitu iudicij, etiamsi in inuitum reddatur, vt siquis priuatim aliquid præcipiat subdito sub exc#municatione: appellatur autem tunc voluntaria, quia pendet à solavol#tate superioris, non à testibus, vel territorio, aut sole#nitate. Ea igitur omnia, quæ ad voluntariam iurisdictionem spectant, extra prouinciam, & territorium fieri; quæ verò ad contentiosam iurisdictionem spectant, extra territorium fieri non posse à iudice, vel Magistratu authores memorati tradiderunt, vno excepto Otoscio, qui & nonnulla, quæ contentiosæ iurisdictionis sunt, extra territorium fieri posse affirmat, & nonnullis iuribus probare contendit. Sed sanè constat, si iurisdictio contentiosa in tribunali exercenda sit, non posse in alieno territorio exerceri, quia in eo nullus potest tribunal erigere, vel habere. Sed hanc communem Iurisperitorum senten **[sect. 82]** tiam de voluntaria iurisdictione in alieno territo[2026]rio exercenda, quidam Theologi leuiter reijciunt. Primò, quia potestas politica principis à Rep. emanauit: at Resp. extra proprios terminos ferri nulla ratione potest, ergo nec Princeps: Neganda est minor, si de terminis & metis corporalibus sermo sit, nam Resp. Veneta, vel Genuensis oratoribus, vel aliis subditis suis Romæ, aut alibi age#tibus potest multa præcipere, ergo similiter Principes, quod & vsus ostendit. Secundò, quia in l. 2. ff. de offic. proconsulis ea ratione dicitur, apud proconsules statim atque vtbem egressi fuerint, manumissiones & adoptiones fieri posse, quia habent iurisdictionem non contentiosam, sed voluntariam; apud legatum verò Proconsulis neminem manumittere posse, quia non habet talem iurisdictionem: ergo non ex voluntate eorum, inter quos iurisdictio voluntaria exercetur, sed ex publica potestate oritur: ergo non potest exerceri extra terminos proconsuli designatos. Dico, facilè non dici voluntariam iurisdictionem; quia à voluntate eorum, in quos exercetur, oriatur, sed quia non exercetur in inuitos, nec pr#uia contentione, & lite, quæ erectionem tribunalis posceret, quæ proconsuli non competit Romæ, aut alibi, antequam ingrediatur decretam illi prouinciam: exercet ergo extra suam prouinciam, postquam Romam egressus fuit vbilibet voluntariam iurisdictionem, vt & sacerdos absoluendo pœnitentem vbique terrarum, quia eius potestas nullis loci terminis, sed personis tantùm finitur, vt Suarez, & alij tract. de pœnit. tradunt. Deinde sententia nostra confirmatur ex l. quæ **[sect. 83]** situm, 78. §. fin. ff. de legat, 3. vbi dicitur, *rebus, quæ in fundo sunt, legatis, accedunt etiam ea, quæ tunc non sunt, si esse solent,* ex quibus verbis Bartolus ibi deducit, quæ casu absunt, abesse non videri: cùm ergo omnes ciues quamdiu non mutarunt domicilium, licet casu absint, censeantur non abesse, & ideò inter ciues, & habitatores computentur non solùm habitu, sed etiam actu subiecti erunt Principi: & ipse poterit eos suis legibus, & aliis præceptis obligare, & quamuis Sanchez de matrim. libro 3. disp. 18. num. 24. respondeat iuxta hanc legem, casu absentem, præsentem æstimari in fauorabilibus, non in odiosis, vt est legibus domicilij esse deuinctum: tamen hoc non prodest, quia legibus subiacere ad bonum commune, & proprium ordinatur: ideo odiosum non, est sed fa-**[339]**uorabile. Quamuis ex illa lege

non admodum efficaciter probetur intentum. Nam bello captus,[2027] casu abest à ciuitate tamen non censetur ciuis, vnde Aulus Gell. 7. noct. Atticarum c. 28. & Pomponius post liminij, ff. de captiuis ait, post liminio reuersis animo remanendi omnia iura restitui, qu# ante captiuitatem habuerant: ergo in captiuitate non erat ciuis, vt antea, quamuis casu abfuerit. Deinde lex illa non fundatur in solita presentia, & casuali absentia, sed ea ratione docet, rebus quæ in fundo sunt legatis, accedere etiam ea, quæ tunc non sunt, si esse solent, quoniam mens testatoris fuit legare ea, quæ in fundo esse solent licet casu, tempore testamenti, aut mortis testatoris absint: vt colligitur ex l. cùm quidam ff. de instru. legat. vbi Iauolenus, *cùm quidam,* inquit, *duos fundos iunctos haberet, & ex altero boues, cùm opus fecissent, in alterum reuer terentur, vtrumque fundum cum instrumento legauerat. Labeo & Trebatius boues ei fundo cessuros putant, vbi opus fecissent, non vbi manere consueuissent: Cascellius contra, Labeonis sententiam probo.* Ecce quo pacto iurisconsulti, ex præsumpta voluntate defuncti definiunt, crede#dum est enim ei voluisse boues legare, cui legauit fundum, cui inseruiebant, & cuius gratia parati erant.

Præterea confirmatur nostra sententia quia leges, quæ à principe feruntur circa rem existentem in sua prouincia, etiam ex sententia aduersariorum, absentes à prouincia obligant, vt cùm decernit ne fundus, domus &c. Nisi tali forma, aut specialibus personis, aut tali pretio vendatur, l. 1. ff. de fundo dotali, & aliis iuribus, quæ adduximus agentes de potestate ferendi leges politicas & in ca. ex tuæ de clericis non residentibus, præcipitur beneficiariis, ne à propriis Ecclesiis sint absentes, ex qua lege, cùm absunt, redire tene#tur: ergo etiam similes leges possunt extra territorium existentes obligare.

Quare etiam aduersarij dicunt, si Episcopus sacris imprecationibus deuouerit eos, qui in diœcesanos pignorationes, seu represalias, vt vocant, exercerent hoc est, pro iniuria, & damno illato ab vno, alterius bona vsurparent, aut personam ca[2028]perent, quas vniersè interdixit Gregorius X. l. in Concil. generali Lugdunensi relato, cap. 1. de iniur. in 6. essent reipsa excommunicati, qui extra diœcesim existentes, eam legem Episcopi violarent.

Ad homines etiam est argumentum quoniam **[sect. 84]** multi relati sect. præced. tenent, existentes in aliena prouincia, aut territorio, eius legibus, & consuetudinibus non teneri, ergo si nullis omnino legibus proprij territotij tenentur, soluti erunt vtrisq. legib. quod est absurdum sic enim liberè vagarentur homines, & vxores viris, & filij pare#tib. orbarentur. Respondet Sancius, 3. de matrim. disp. 18. quæst. 2. numer. 24. ad 2. illos teneri legibus, quæ in vtroque loco obligant: licet non tene#tur legibus propriis sui domicilij, nec propriis alieni. Sed in sect. præced. ostendimus, quamuis per accidens concurrant leges proprij domicilii, & alieni: tamen si per se non obligantur legibus proprij domicilij, nec alieni, nullis obligari. Item *qui sentit c#modum sentire debet & onus,* ca. qui sentit de regu. iu. in 6. ergo si homo, ex peregrinatione soluitur omnino à propriis legibus, debet subesse alienis. Respondet idem author ibi ad 3. regulam intelligi, quando onus est commodo regulariter annexum, & inseparabile, vt cui collatum est beneficium, debet eius onera subire, secus in aliis casibus, nam nouitius religionis gaudet eius priuilegiis, non tamen tenetur eius oneribus, aut præceptis iuxta veriorem sententi#. Sed obiici potest, hoc nos contendere, quòd si ex peregrinatione sentit commodum aliquod, (si tamen commodum est,) quatenus non subest legibus proprij territorij, debet subesse legibus territorij alieni, ne exlex maneat, sicut Nouitius, quia iam non potest obligari aut puniri ab Episcopo, potest obligari & pnniri à prælato, de punitione constat, de obligatione id sæpe docuimus

cum Vazques & aliis: multi etiam sentiunt posse superiorem religionis aliquos casus nouitij sibi rcseruare, vt in materia de confessione docuimus.

SECTIO VI. *Quid dicendum sit de locis exemptis intra territorium statuentis contentis.*

COmmunis opinio affirmat subdi **[sect. 85]** tum existentem in loco exempto, intra territorium statuentis non obligari statutis sui prælati. Azor tom. 1. lib. 5. ca. 25. quæst. 4. cum Ioan. And. Gemin. & gloss. ca. fin. de const. in 6. Pan. cap. à nobis, 1. de sent. excom. dicente sic sensisse multos, l. fin. ff. de iurisd. omnium iud. Palud. 4. dist. 18. quæst. 2. art. 2. Gab. quæst. 2. Anto. 3. part. tit. 24. cap. 75. §. 1. Armil. excommu. num. 30. Canonistæ, cap. cùm Episcopus de offic. ordin. in 9. Clem. Archiepiscopo de priuileg. &[2029] Suarez, 3. part. tom. 5. disp. 5. sect. 4. & op. de legibus. Probant quia locus exemptus, moraliter intra territorium non continetur, seu quoad iurisdictionem imò est extra quia exceptis casibus expressis in iure relatis non potest ordinarius talis territorij in loco exempto iurisdictionem exercere, vt expressè dicitur in d. Clem. Archiepiscopo. Obligare autem per statutum, vel legem in loco exempto, est iurisd. ibi exercere, vt constat ex ca. vt animarum seu, 2. de const. in 6. Ergo est eadem ratio de illo loco, & ibi optimè applicatur illud principium, *extra territorium ius dicenti impune non paretur,* probatur idem ex dicto cap. cùm Episcopus, de officio ordinarij & ex cap. 1. de priuileg. in 6. & ex Clem. cit. ad idem est, cap. luminoso: 18. quæst. 2. & c. vnicum §. fin. de statu regul. in 6. Sed ex iis locis & ex rationibus ad summum colligitur non plus posse in locis exemptis, quàm in alia diœcesi: Tamen cùm in multis casibus possit obligari subditus in aliena diœcesi existe#s, non solùm præceptis particularib. & generalib. prælati, sed etiam legibus, & statutis, vt superiore sectione vidimus, idem de loco exempto dicendum est: imò quidam absolutè dicunt, eius præceptis, & statutis subditum in loco exempto intra diœcesim constituto obligari: vt Federicus de Senis consil. 2. & Marsil. apud Vgol. Syluest. Angelus & Rosell. infrà & Inno. ac Bart. apud Azorem suprà & quamuis Suarez dicat non obligari statutis, tamen rectè id restringit ad locum plenè exemptum à iurisdictione Episcopali: ita vt non possit ordinarius in eo leges ferre, incolas illius loci oblig#tes: & per locum exemptum intelligit, non quidem Ecclesias, aut Monasteria Religiosorum **[340]** exemptorum, quæ non nisi ratione talium perso[2030]narum exempta vocantur.

Sed loca exempta propriè putat dici Parochias aliquas, aut oppida, quæ quoad ordinariam iurisdictionem Ecclesiasticam exempta sunt. Nec referre censet, quòd ille locus sit alteri Episcopo subiectus, vel summo Pontifici reseruatus: quia vtroque modo priuatur iurisdictione in eum locum prælatus, à cuius potestate locus eximitur, qualis Conimbricæ est Parochia S. Crucis quæ exempta est à iurisdictione ordinarii, & Priori illius conuentus subiecta, iuxta, cap. cum olim, 2. de priuileg. Atque hanc sententiam quòd statuta Episcopi non extendantur ad loca exempta, constituta intra ipsius territorium, dicens esse communem tenet Vgolinus de censur. tab. 1. c. 9. §. 3. num. 3. Ioan. Cald. & alij quos citant, & sequuntur Gemin. cap. vt animarum de const. in 6. Iason, l. fin. num. 5. ff. de iurisd. omn. iud. Henr. Bohic, cap. à nobis 1. de sent. excommu. num. 4. vers. & intelligo, Zabar. cap. perpendimus, nu. 20. de sent. excomm. Graff. 4. decisionum, cap. 8. num. 37. Ioan. And. dict. c. vt animarum, Rosel. excom. 7. num. 3. & 4. Angel. excom.

1. num. 15. & 16. & verb. statutum, §. 2. Syluest. excom. 2. num. 12. & sequentibus glos. verb. non exempto. in capit. cùm Episcopus, de offic. ordinarij lib. 6. Archid. & Ancar. ibi num. 2. idem Ancar. in cap. 2. num. 10. de constit. in 6. Card. vers. Si tamen in Clem. Archiepiscopo, de priuileg. & Iason, l. fin. num. 5. ff. de iurisd. omn. iudic. plures allegans: Sa excomm. numer. 12. gloss. Clem. quamuis de foro comp. sed per loca exempta isti planè intelligunt Monasteria Religiosorum, & monialium, vt patet ex dubio statim decidendo quod iidem mouent.

Sed Angelus verbo statutum, §. 3. dubitat, nun **[sect. 84]** quid si statutum prohibet, ne vadant ad locum[2031] exemptum, ligabuntur euntes. Respondeo cum Philippo de Perusio, cap. vt animarum de const. in 6. Quòd sic, si ex causa statutum fecerunt, quia sic facere possunt. Facit quod notat Bartolus in l. relegatorum ff. de interdict. Vbi vult, quòd ciuitas propter commodum ciuitatis, vel odium eorum, ad quos non vult, vt vadant, prohibere potest ciuibus suis, ne vadant ad alteram terram, & notat idem Panormitanus, cap. postulasti, de foro compet. quod bene nota pro statutis Episcoporum excommunicantibus accedentes ad Monasteria monialium, quia ligant, quando ex causa legitima hoc faciunt in odium monialium, & quæ propter sua scelera hoc merentur: secus si facerent in pœnam illius, contra quem fertur sententia, quia tunc non possunt prohibere secundùm Panormitanum suprà, nisi habeant iurisdictionem in loco exempto, puta, quia possunt arcere accessum, vt in cap. attendentes de statu monach. de quo vide suprà, monialis, §. 3. Hæc Angel. Roselus autem exco. 7. num. 4. ait, ex dictis patet quod dicendum de illa quæstione & statuto Episcopi cauetur nequis accedat ad quæuis Monasteria monialium sub pœna excommunicationis, an sit excommunicatus qui accedit ad Monasteria monialium exempta.

Quidam dicunt, quòd sic, si sine licentia illius,[2032] ad quem pertinet, accedunt: quia sine prædicta licentia, accessus est prohibitus, vt patet ex cap. 1. de stat. reg. lib. 6. & ideò si Episcopi, vt compescant tales accessus, addunt pœnam, licitè faciunt: & ideo ligantur. Nec dicendum, quòd delictum committitur in loco exempto solùm, sed etiam in non exempto, videlicet cùm accedunt, antequam peruenerint: sed ista obstare videntur dictis in præced. Quæstione, nam si intrantes dicta Monasteria exempta, & ibi delinquentes, non incurrunt excommunicationem Episcopi, quod maius est, minus accedentes. Non obstat, quòd accessus sit prohibitus de iure communi, quia fateor tamen propter hoc non sunt excommunicati: Nec obstat quòd Episcopi possunt compescere tales accessus & addere pœnam. Hoc fateor, non tamen simpliciter, & generaliter prohibendo: sed quando specialiter prohiberent, nullus vadat ad Monasteria exempta vel non exempta, nam tunc talis ligabitur: secus autem si simpliciter diceret, nullus vadat ad Monasteria vel nullus intret. Nec obstat si diceretur, quòd in hoc casu delicta manerent impunita, quia respondet Gem. dict. cap. vt animarum, quòd talis poterit conueniri snper hoc coram suo ordinario, 3. quæst. 6. cap. 1. nec est verum, quòd hoc delictum quoad excommunicationem committatur in loco non exempto, scilicet antequam peruenerint ad dicta Monasteria, licet malè faciant accedendo ad Monasteria prædicta sine licentia eorum, ad quos pertinet. Quid autem contineatur nomine Monasterij, Respondet Nicolaus Papa, cap. exiit, de verb. sig. lib. 6. nomine Monasterij intelligi claustrum domus, & officinas interiores, ideò dicit ibi Pontifex quod ad alia loca, vbi sæculares vadunt puta ad portam, vel Ecclesiam non est prohibitum accedere. Secus tamen vbi prælatus prohiberet, non solùm ingressum, sed accessum, quia tunc non liceret accedere ad portam, minùs

intrare in Ecclesiam. Addit Rosel. num. 5. cum Decio, dict. cap. vt animarum si statutum loqueretur per verba specialia vt dice#do, *nullus c#mittat furtum in aliquo Monasterio exempto, vel non exempto,* vel, *quòd nullus subditus vadat ad Monasteria exempta vel non exe#pta:* qui iret ad Monasterium exemptum, incursurum excommunicationem: nam ex iusta causa posset Episcopus id præcipere & in eo euentu, inquit, n. 6. petendam esse ab illo licentiam, sed si statutum generale non specificaret Monasteria exempta, petendam esse ab eorum prælatis. Similia dicunt Armilla & Syl. qui communiter præ manibus habentur.

Ego autem credo cum Suarez, per loca exe#pta **[sect. 85]** non esse intelligenda hæc Monasteria: nam consuetudo ita interpretatur. Deinde valde probabilem existimo opinionem Federici & Marsilij qui dicunt, statuta Episcopi obligare in loco exempto conte#to intra territorium statuentis. Nam textus, qui pro communi opinione afferuntur, solùm probant Episcopos in his locis non posse exercere quosdam peculiares actus iurisdictionis, aut alios similes concernentes iurisdictionem contentiosam, & solemnem cum auctoritate, & strepitu iudicij, quales sunt, habere ibi tribunale, publicare statuta, vel edicta, comprehendere reos, & similia de quibus vide. cap. cùm Episcopus de offic. ordinarij in 6. & cap. 1. de priuileg. eodem lib. & Clem. fin. de priuileg. exemptio autem, cùm sit priuilegium quoddam, & odiosa, non operatur vltra expressam intentionem priuilegiantis & credo hunc esse vsum & consuetudinem, & communem hominum sensum, vt clerici, vel alij in **[341]** his locis exempris non minùs censeantur obligari statutis, & edictis Episcoporum quàm in aliis locis territorij. Ratio etiam maximè suffragatur: nam statuta & edicta frustrarentur, si tam facilè quis posset ab eorum obligatione fe eximere ingrediendo locum exemptum, quem prope se haberet. Et eadem ratione dicendum esset, habitantes loca exempta non obligari extra illa statutis, & edictis, & præceptis suorum prælatorum, quod esset absurdum, maximè si per loca exempta intelligerentur etiam Monasteria non subiecta or[2033]dinario, omnes enim sentiunt præcepta superiorum obligare vbique subditos Religiosos, & oppositum esset Religionum pernicies.

Deinde saltem existimo verum, contra Vgolinum, quod ait Ancaranus cap. fin. seu, vt animarum, de constit. in 6. opinionem Federici veram esse, quando præses loci exempti non haberet iurisdictionem episcopalem in tali loco. Quæ limitatio ferè coincidit cum limitatione posita à Suarez de monasteriis religiosis, nam ibi prælati non solent habere episcopalem iurisdictionem. Sed malè Ancaranus & Federicus supponunt si statuta ordinarij non obligent in loco exempto, non posse delinque#tes ibi puniri ab ordinario in propria diœcesi ob sua delicta: nam etiam delinquentes extra territorium possunt ab ordinario in propria diœcesi puniri, vt docet Vgolinus suprà, num. 3. & 5. & latiùs cap. 2. §. aut ob domicilium, & Henr. Bohic. cap. à nobis, 1. de sent. excomm. num. 14. vers. dico tamen: non tamen erit delictum, secundùm communem opinionem, violare statutum Episcopi, seu illud non seruare, in loco exempto.

Quæ opinio licet admittatur, limitanda est om **[sect. 86]** nibus limitationib. quibus superiùs limitauimus opinionem asserente#, statuta non obligare extra territorium statuentis: ad quas reducuntur illæ, quas ponunt Syluest. Ang. & Armil. supr. & Azor dice#s. Si statutum Episcopi præcipiat, ne aliqui se conferant ad locum exemptum, eo statuto ligantur ij, qui contrafecerint, vt, teste Bart. l. cunctos populos. C. de sum. Trin. ciuitas potest statuto imperare ciuibus, ne eant ad certum oppidum, nam in l. mercatores, C.

de commerciis, & mercator. prohibentur ciues Romani habere commercium cum Persis, quia non erant Romano imperio subiecti: & l. fi. ff. de decre[2034]tis ab ordine facien. statuitur ne quis eat ad commercia extra municipium. Quo fit, vt statutis Episcoporum, in quibus excommunicatio constituitur in eos, qui ingrediuntur, vel accedunt ad monasteria sanctimonialium, teneantur ij, qui contra fecerint. Huiusmodi enim statuta ponuntur ob commune bonum ciuitatis, & diœcesis, vel in odium, & pœnam eorum, qui in locis exemptis commorantur. Ex his (addit) apparet, quid sit dicendum de statuto excommunicante eos, qui ad aliquam administrationem publicam promouentur extra ordinem, vel religionem, nisi prius libros & cætera, quibus vtuntur in ordine, dimiserint.

SECTIO VII. *Vtrum præcepta, & censuræ, quæ non ponuntur per leges, vel statuta ligent subditos extra territorium præcipientis.*

VGolinus de censur. tab. 1. cap. 9. *§.* 3. **[sect. 87]** num. 4. partem affirmantem docet in excommunicatione lata per sententiam, & non per statutum: citat Imolam cap. fin. num. 9. & Fel. num. 24. versic. in hoc vltim. de foro compet. Zabarel. repet. cap. perpendimus, num. 12. & cum sequentibus, vers. *secunda quæstio,* de sent. excommu. Geminia. cap. Romana. §. caueant, num. 4. versi. decima, & Ancaranum num. 6. vers. decimò, de sent. excommun. in 6. idem Gemin. cap. fin. num. 12. de de const. in 6. vbi hanc opinionem communem esse testatur, eandem communem dixit Panormitanus cap. fin. de foro compet. num. 42. & Iason l. fin. num. 17. ff. de iurisdict. omn. iudic. pro eadem sententia consuluit Federicus de Senis consil. 16. Eam sequitur Suarez 3. part. tom. 5. de censuris, disp. 5. sect. 5. & opusc. de legib. & Panormitanus suprà ait: Ita videtur sentire Ioann. Andr. reg. cum sunt, de regul. iur. in 6. in mercu. & planè loquuntur de sententia siue generali siue particulari, qu#uis Suarez ait non declarare, de qua loquantur. Ipse vt rem explicet, aduertit primò aliud esse censuram ferri in eum qui extra territorium existit, aliud in eum qui extra territorium peccat. Primum commune est sententiæ, & statuto: secundum est[2035] proprium statuti, vt si quis extra territorium statuentis percutiat l#thaliter hominem, vbicumque ille moriatur, hic censuram non incurrit: secus si contra sententiam ageret. Si verò percutiat in territorio proprio, vbi est censura lata, siue per sententiam siue per statutum, vbicumque percussus moriatur, percussor manet excommunicatus, siue maneat in eadem diœcesi, siue ad aliam confugiat, antequàm mors sequatur. Secundò aduertit Suarez, duobus modis posse sententiam sine statuto ferri, vno modo pro peccatis præteritis cum ordine ad satisfactione#, vel restitutionem: alio modo pro peccatis purè futuris. Quando priori modo fertur, vt incurratur censura, necesse est, tale delictum esse commissum in propria diœcesi, vel alia ratione pertinere ad forum iudicis ferentis censuram, vt quòd à subditis delictum sit commissum, & pars læsa ius suum à iudice requirat: nam si hæc iurisdictio in eo non supponatur non poterit delictum illud punire, aut eme#dare. Supposita verò hac potestate, talis sententia obligabit subditos etiam si extra territorium sint, & ibi contumaces esse incipiant. Vt, verbi gratia, si Episcopus hic excommunicet eum, qui tale furtum fecit, nisi intra mensem restituat, quamuis reus in alia prouincia versetur, & ibi incipiat esse contumax, excommunicationem incurret, quia

sententia in absentem ferri potest, qui de delicto cognoscere potuit, & læso ius reddere, ex cap. proposuisti, de foro competenti.

Hæc duo à Suarez notata, quæ latiùs ipse pro **[sect. 88]** ponit, clarissima sunt, à nullóque negantur: & hoc vltimum etiam est verum cùm censura fertur per statutum, vt si statutum sit qui in nostra diœcesi furatus fuerit, & intra mensem non restituerit, sit excommunicatus. Hoc tamen videtur speciale sententiæ particulari, vt etiamsi delictum à subdito fuerit commissum extra territorium, si pars apud iudicem proprium petat satisfactionem, poterit illi præcipere sub pœna excommunicationis, vt restituat, & vbicumque fuerit, si non paruerit, incurret censuram latam: & similiter si apud iudicem **[342]** accusaretur, posset ei præcipi sub exc#municatione vt compareret, & si esset contumax, maneret excommunicatus. Quia Episcopus est iudex etiam in ordine ad delicta c#missa extra territorium, vt cum Vgolino. sect. præced. notauimus, per generale autem edictum, in quo Episcopus non se gerit vt iudex, sed vt gubernator, non posset sic subditus excommunicari: si non potest exc#municari per statutum: quia in tali euentu eadem videtur ratio de vtroque, vt quando excommunicatio ferretur, non ad restitutionem rei furto sublatæ, sed ad vindicandum furtum: nam de his duobus euentibus par ratio est. Sed de secundo agamus, in quo omnes doctores citati tenent, si Episcopus per edictum, vel sententiam generalem præcipiat sub excommunicatione, ne quis furetur; eum, qui furatur in alieno territorio, si sit subditus præcipientis, incurrere censuram: si tamen statuto imponeretur, illam non incurrere iuxta definitionem, cap. vt animarum de const. in 6.

Rationem discriminis assignat Panormitanus, **[sect. 89]** dict. cap. fin. de foro compet. nume. 40. & 42. §. ex prædictis: quia statutum videtur lex territorij: non autem sententia, seu præceptum generale: idem Panormitanus, cap. à nobis 1. de sent. exco. Zabarella, num. 11. Vgolinus illo, §. 3. num. 1. & 4. quem sequitur Suarez, 3. part. tom. 5. disp. 5. sect. 5. in fine, & op. de legibus, sed hæc ratio nulla est, quia si velis statutum esse legem territorij & illi affixam, id est, datam pro solis existentibus in territorio; non verò generale præceptum, petitur principium. Si verò velis statutum esse datum ad bonum commune territorij, hoc idem habet præceptum generale.

Secundò respondet Vgolinus illo, num. 4. id fieri, quoniam mitiùs cum lege, quàm cum homine agitur, arg. l. Celsus, ff. de arbitr. Sed hoc non satisfacit, quia lex licet soleat esse mitior in punie#do, quàm homo, nihil tamen potest præcipi, aut puniri ab homine præsertim præcepto, & edicto generali, quod non possit præcipi & puniri à lege, à qua solum differt quantum ad perpetuitatem, nam præceptum generale expirat morte, vel amotione præcipientis, lex autem manet, donec reuocetur. Tertiò respondet idem Vgolinus & Panor. suprà, quia vbi statutum obligat, ibi tunc esse fingitur: at si extra territorium esset, obligare non posset, nec enim extra territorium ius quis dicere potest. Sed hæc solutio est mera fictio, cur enim vbi statutum obligat, ibi esse fingitur, & non vbi sententia seu præceptio generalis obligat? vnde Vgolinus illo, num. 4. positis his tribus solutionibus subiungit. His modis respondebatur ad hoc argumentum à Federico de Senis eodem consil. 16. & Panormitano, eod. cap. fin. num. 40. de foro compet: quæ responsiones, ac præsertim postrema mihi non satisfaciunt, nam si in alieno territorio causas cognoscere quis non potest, censuras tamen ferre sine causæ cognitione valet. Vti nos infra, cap. fin. in hac tabulam comprobabimus: ergo & statuta: cùm statim nulla intercedente causæ cognitione censura obliget. Ego igitur sic responderem. Idcirco statutum extra territorium censura subditum non obligare: quoniam statuta in primis fiunt, vt territorium tueantur,

atque, qui in territorio sunt, quæ in ibi cauere, quæve facere debeant, non ignorent: arg. l. 2. & l. legis virtus ff. de legib. & cap. nam concupiscentiam, de const. iure igitur extra territorium non operatur, & hoc fortasse est, quod dixerunt Doctores & Abbates statutum esse territorij legem: at sententia in primis fertur, vt personæ contumacia coe#rceatur atque puniatur: modò igitur subditus remaneat, puniri censura per sententiam vbic#que poterit. Sed ista quarta solutio in primam recidit & eodem modo impugnatur: nam idem est finis legis, & generalis præcepti temporalis: lex enim etiam pœnis latis, vel ferendis coe#rcet audacia, & temporale præceptum ordinatur ad bonum territorij: ergo non est discrimen. Confirmatur, quia statut# pœnale etiam dicitur continere sententiam, si cut generale præceptum pœnale: ergo idem de vtroque dicendum est, nempe non posse ligare subditum in alieno territorio delinquentem, & ita dixere nonnulli iurisperiti quos suppressis nominibus citat Vgolinus suprà, num. 4. id confirmantes, quia si Iudex extra territorium censuram in subditum ferret extra territorium sententiam exequeretur, & alterius territorium violaret: at hoc est contra, cap. postulasti, §. fin. de foro compet. & cap. Romana §. contrahentes, in 6. ergo. Respon[2036]det Vgolinus, cum Panormit. & Ioan. de Lignano, sententiam censuræ executionem secum trahere, vt probatur, cap. pastoralis in fine, de appel. quæ executio adeo tacita est, vt non modo per eam alterius territorium non violetur, sed nec etiam sensu percipiatur. At contra hoc est, quod idem in statuto sub censura latè cernitur, secum enim affert executionem insensibilem, & imperceptibilem. Postremò illi probabant, quia antequam exc#municatio in quemquam feratur, citari prius ille debet ob cap. sacro. de sent. excom. at in alieno territorio citatio fieri non potest, vt probatur in Clem. Pastoralis de re iudic. ergo nec ferri exc#[2037]municatio. Hæc ratio reijcitur ab Vgolino tum quòd excommunicatio etiam sine citatione lata valet, vt probatur in cit. cap. sacro, & vt nos suo loco agemus, tum quòd quæstio nostra in iudicis domicilio disputatur, qui suum subditum, & in alieno territorio citare potest, vt notatur, cap. 2. §. aut ob domicilium, at in cap. pastoralis, de iudice delicti agitur, qui tantam potestatem non habet, vt vidimus in eod. cap. 2. §. aut ob delictum. Atque ita respondet Pan. in eodem, cap. num. 42. vers. nec obstat. Hæc Vgolinus & quidquid sit de ipsis, certum est excommunicationem mandati generalis non poscere citationem, vnde illa ratione omissa ad priores recurrendum.

Vnde censeo, in illis casibus, in quibus statut# **[sect. 90]** non potest obligare in alieno territorio, neque[2038] sententiam seu præceptum generale id posse, in causis autem in quibus potest statutum obligare in alieno territorio, idem posse præceptum generale aut particulare vt si maximè expediat ad bonum huius territorij obligare subditos etiam in alieno territorio existentes. Quod in statuto docuit Couar. c. alma part. 1. §. 10. n. 3. & sic posset intelligi Bart. sect. 5. in prin. relatus, quorum sententi# in præcepto generali, & particulari sine censura, aut cum censura verum esse arbitratur, Suar. 3. part. tom. 5. disp. 5. sect. 5. in fin. op. de legibus. In vtroque loco addens etiam posse imponi præsertim ab Ecclesia, ob bonum priuatum subditi, vel aliorum & sic Episcopum posse præcipere alicui clerico etiam sub censura, ne extra diœcesim sa-**[343]**crum faciat, vel aliquid simile, & in religionibus id faciliùs contingere. Posset enim prouincialis sub exc#municatione pr#cipere subdito, vt ieiunet semel in hebdomada: quod facere tenebitur, eti#si extra prouinciam versetur. Et in hoc (inquit) clarè distinguitur præceptum territorij, seu prouinciæ, à præcepto personæ: nam licet in hac prouincia esset consuetudo, aut lex ieiunandi feria sexta etiam sub censura, subditus, qui extra illam versatur, non tenebitur

illo præcepto, nec incurret censuram non ieiunando, quod secus esset si præceptum fuisset directè impositum personæ. Hæc ille. Sed nota, quòd maior causa requiritur ad imponendam legem se extendentem ad subditos in alieno territorio existentes, quàm ad imponendum præceptum generale non perpetuum, & similiter, maior causa requiritur ad præceptum temporale, quàm ad particulare: inde tamen non sequitur numquam posse dari causam sufficientem, vt imponatur pr#ceptum perpetuum, seu lex, astringens etiam eos, qui in alieno territorio sint. Similiter maior causa requiritur ad ponendam legem, quæ astringat existentes in alieno territorio quàm in loco exempto intra territorium.

Ex dictis iudicium fiet de sententia Sa verb. **[sect. 91]** excommunicatio, nume. 12. dicentis. Episcopus[2039] non potest excommunicare existe#tem extra diœcesim, aut in loco exempto, aut non subiectum sibi tempore promulgationis edicti, seu excommunicationis ab homine: secus est enim de statuto, aut lege, quæ potest etiam postea subditum, aut in terrirorio agentem, ligare. Quidam tamen dicunt, non posse Episcopum pro peccato extra c#misso exc#municare: sed pro commisso in diœcesis loco non exempto posse excommunicare, etiam absentem. Item si absens non vult restituere, aut residere. Quæ ego Iurisperitis discutienda relinquo: interim existimo, qui non est subditus, dum peccat, non posse pro eo ab Episcopo exc#municari, nisi fortè per statutum, vt si externus in suo territorio peccet, de quo vide gloss. ca. 21. de sent. excom. Hæc ille.

SECTIO VIII. *An Clerici legibus ciuilibus teneantur.*

CLericorum nomine personas Eccle **[sect. 92]** siasticas, quæ fori priuilegio, & im[2040]munitate gaudent, intelligimus, legum verò ciuilium eas, quæ iustæ sunt, quales non essent, quæ cum dignitate, immunitate, aut legibus Ecclesiasticis pugnarent, & ideo personas Ecclesiasticas non astringerent. Patet ex c. lege Imperatoris, dist. 10. cap. bene quidem, cap. cùm ad verum, cap. satis euidenter, cap. si Imperator, cap. numquam, 96. dist. cap. quæ in Ecclesiarum, cap. Ecclesia S. Mariæ, de const. cap. non minus cap. aduersus, de immun. Eccles. cap. nouerint, c. grauiter de sent. excomm. cap. fin. de immu. Eccles. lib. 6. Trid. ses. 25. decret. de refor. cap. 20. & Pontifices maximi singulis annis sacris imprecationibus deuouent Ecclesiasticæ libertatis corruptores. Nec solùm fieri aliquid contra libertatem Ecclesiasticam simpliciter prohibetur: sed etiam irritum esse decernitur à Pontificibus suprà, & ab Imperatoribus auth. cassa. C. de sacross. Eccles. auth. Item nulla communitas auth. statuimus. C. de Episco. & cler. & à regibus Hispaniæ, tit. 6. l. 50. & 56. & l. 19. tit. 9. partita, 1. & l. 1. cum sequentib. tit. 3. lib. 1. nouæ compil. Solùm ergo est quæstio de legibus politicis iustis, quæ nulla ratione violant libertatem Ecclesiasticam, qua in re non solùm est controuersia c# hæreticis, sed etiam cum Catholicis, inter quos etiam sunt discrepantes sententiæ, quare nonnulli Azorium miranturqui tom. 1. lib. 5. c. 12. quæst. 1. asserit nemini dubium esse, quin clerici sint à legibus & constitutionibus Principum exempti, & liberi: sed exponi potest, vt saltem aliquibus non teneantur.

Prima ergo sententia est hæreticorum asseren **[sect. 93]** tium clericos etiam in causis Ecclesiasticis esse sub[2041]iectos legibus ciuilibus & sæcularium tribunali[2042]bus. Caluin. 4. inst. cap. 11. §. 15. & Petrus Martyr in cap. 13. epist. ad Rom. addens nec ex priuilegio principum posse clericos in rebus ciuilibus ab obedientia politicorum Magistratuum liberari, ab aut eorum legib. solui, nam iure diuino illis deuinciuntur. In quam sententiam,

nec rebus Ecclesiasticis exceptis, conspirat Brentius in prolegomenis, & Melancthon in locis capite de Magistratu.
Inter Catholicos, vt ait Vazquez disp. 167. ca. 4. num. 28. concors sententia est, aliquo modo legibus ciuilibus obligari, sed in modo id explicandi differunt.
Secunda ergo communis, & vera sententia est, **[sect. 94]** Ecclesiasticos directè subiici legibus ciuilib. quæ[2043] neque cum eorum statu, neque cum legibus Pontificiis pugnant, quales sunt, quæ statuunt pretia rerum, quæ præscribunt formam contractibus, quæ prohibent arma noctu deferre, & similes, quæ clericos non dedecent. Ita Victoria relect. 1. de potest. Eccles. quæst. vlt. prop. seu num. 4. Sotus 4. dist. 25. quæst. 2. art. 2. conclus. 4. & 2. iust. q. 6. art. 7. conclus. 1. Medina 1. 2. quæst. 96. art. 5. dub. vlt. Cardinalis Bellarminus lib. 1. de cleric. c. 28. prop. 2. Molina, tom. 1. de iust. tract. 2. & quæst. 77. art. 1. controuers. 10. disp. 31. con. 6. Salon, 1. 2. quæst. 67. art. 1. controuers. 2. Emmanuel Rodrigues, tom. 1. regul. quæst. 6. art. 14. qui tamen in vltimis verbis sibi aduersatur dicens, *licet enim Ecclesiastici, & regulares obligatione ciuili eximantur, non tamen eximuntur ab obligatione, ad quam secundùm ius naturale, & diuinum tenentur. &c.* & ex iurisperitis citari solet, Antonius de Butrio cap. Ecclesia S. Mariæ num. 17. de const. Hic tamen de statutis laicorum loquitur, quæ personis Ecclesiasticis vtilia sunt, ea ratione censet, tacitè à sede Apostolica esse approbata: quod non esset ligari directè legibus politicis, sed Ecclesiasticis. Hanc verò sententiam apertè docuit Bartolus, l. cunctos populos num. 28. & 29. C. de sum. Trin. Pan. cap. Ecclesia, S. M. de const. num. 13. & sequentibus: quam sequuntur Felinus numer. 86. & 88. & 90. Angelus verbo lex, num. 5. Syluester, quæst. 15. Idem indieat Sa, ibi numer. 12. *hanc opinionem referens, & non refellens, sed cum ea transiens.* Philiarch. 2. part. summæ, lib. 3. cap. 2. in fine expressè dicit clericos in multis subesse Regum præceptis, & legibus. Item Suarez op. de legibus con. 2. ait. leges ciuiles, quæ generaliter feruntur pro omnibus ciuibus, & honestæ sunt, & pertinentes ad c#mune **[344]** bonum Reip. obligant Ecclesiasticos, modò nec directè, nec indirectè, sint contra immunitatem Ecclesiæ. Tribuit Bartolo, Panormitano Syl. & Angelo, idem significat Sa, verbo clericus, num. 8. dicens, clerici tenentur secundùm quosdam legibus ciuilibus, quæ Ecclesiasticum officium non impediunt. Expressè idem tenent Driedo, 1. de libert. Christiana, cap. 2. parte 3. fol. in quibusdam libris 103. Nauarrus cap. 23. num. 28. Angles in floribus. Quarti tract. de Sacram. ordi. in fine, Valentia tom. 4. seu 2. 2. disp. 9. quæst. 5. pun. 4. Thomas Zerula in praxi Episcopali tom. 1. verbo pragmatica dub. 2. Viuald. 4. part. candelabri, ca. 9. num. 10. iterum Emmanuel Rodrig. tom. 1. summæ, cap. 196. con. 1. Sayrus lib. 3. cap. 4. num. 16. & sequentibus dicens idem tenere alios communiter, sed malè citat Castrum pro hac opinione, magis enim fauet tertiæ, vt referemus. Idem tenet Azebedo, l. 13. titut. 3. lib. 4. nouæ compil. num. 5. ex ipso rextu, & Grego. Lopez, l. 4. titu. 15. partica. 4. licet ab aliis in oppositum citetur, vt starim notabimus. Idem tenet Aluarus Valasco consult. 100.
Hæc sententia fulcitur. Primò quia ita habet **[sect. 95]** vsus confirmatus, Pontificum & Patrum aucthoritate. Nicolaus enim Papa epist. ad Michae#l. imp. circa fin. Pontificum & Imperatorum potestatem ita esse à Christo discretam asseuerat, vt & Christiani Imperatores pro æterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro cursu temporalium tantum modo rerum imperialibus legibus vterentur, refertur, capit. quoniam dist. 10. leges etiam Imperatorias non esse contemnendas, sed seruandas à clericis docent alij Pontifices,

cap. de capitulis, cap. quis autem & cap. verum est, dist. 10. & Amb. explicans illa verba Luc. 5. v. 3. *& sedens docebat &c.* & refertur, capit. magnum 11. quæst. 1.[2044] ait, *& spirituale documentum, quo Christiani viri sublimioribus potestatibus docentur debere esse subiecti, ne quis constitutionem regis terreni putet esse soluendam si enim censum filius Dei soluit, quis tantus est, qui non putet esse soluendum.* Chrysost. ho. 4. de verb. Isai, *vidi Dominum &c.* de Ochozia Rege Iuda dissere#s, ait, ille quidem ea, quæ sunt in terra, sortitus erat administranda. (Hoc est ciuilia, & temporalia) cæterum sacerdotis ius è superis descendit &c. & infrà, Regi ea, quæ hîc sunt, c#missa sunt, mihi cœlestia. Mihi, cùm dico, sacerdotem intelligo, & infrà. Regi corpora commissa sunt, sacerdoti ani[2045]mæ, & hom, 23. in Epistol. ad Rom. explanans illa verba cap. 13. verb. 1. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit,* ait, *Facit autem Paulus hoc ideo, vt ostendat, Christum leges suas non ad hoc induxisse, vt politicas euertat*; *sed vt ad meliùs instituat,* & nonnullis interiectis ait, *interea eas rationes, quas commemoraui non mouet, sed eas, quæ potestatibus ex debito obedire iubent, ostendens quòd ista imperentur omnibus, & sacerdotibus, & monachis non solùm sæcularibus: id quod statim in ipso exordio declarat, dicens, omnis anima potestatibus supereminentibus subdita sit, etiamsi Apostolus sis, si Euangelista, Propheta, siue quisquis tandem fueris*: *nec enim pietatem subuertit ista subiectio.* Augu. cap. si quis laicus, 22. quæst. 5. *Si quis laicus iuramentum violando prophanat, quod Regi, & Domino suo iurat* &c. Ergo Rex est Rex, & dominus clerici etiam Episcopi, & sic tenetur ei obedire & infrà, *Episcopus Presbyter & Diaconus, si hoc crimen commiserit, degradetur.* Ad idem est gloss. magna in Clem. Pastoralis, de re iudicata, tex. cum glossa Extrauag. quomodo in læsæ Majestatis crimine procedatur. Conci. Tolet. 4. c. 75, & 10. ca. 2. & 16. ca. 8. & 9. Facit etiam, cap. si vobis 23. q. 8. cap. si Episcopus 18. dist. ex Consil. Emorite#si, canone, 5. habetur inter Toleta nuper Collecta à Loaysa. Ad idem est, cap. cùm parati, de appell. vbi supponitur Episcopum debere obedire regi, & nota cum gloss. dict. ca. si Episcopus, & dict. cap. cùm parati, & cum aliis, si concurrant præcepta incompatibilia, primò obediendum Papæ, ex ca. illud de maiorit. cap. irreprehensibile, 23. quæst. 8. Deinde si Metropolitanus præcipiat ire ad Con. non posse regem id impedire ex can. 17. 8. Syn. Constantinop. sed si occupatur à Rege sine fraude, excusatur à præcepto Metropolitani, ex cap. si vobis 23. quæst. 8. præsertim si iam erat sic occupatus à Rege Gloss. dict. c. cum parati Turrecr. d. c. si Episcopus quia melior est conditio occupantis, l. potior ff. qui potiores in pign. habeantur l. fin. ff. de vsucapio, l. quoties C. de rei vendic. sed si persona esset necessaria concilio, & ideo vrgeret Metropolitanus deberet Episcopus ei obedire: si autem alia de causa eum vocet, videndum, quid sit magis necessarium. Innoc. Pan. Præpos. & alij: Druedo 1. de libert. Christiana cap. 15.

Secundò fulcitur aucthoritate Imperatorum. **[sect. 96]** Valentinianus enim, Valens & Gratianus epist. ad Episco. Asiæ, quam refert Theodoretus 4. hist. cap. 8. vel 7. de probis & studiosis Episcopis ait, Publica secundùm leges munia subire sciunt, potentiæ Imperatoris non oblo quuntur, sed sincerè, & magni Imperatoris, & Dei mandata custodiunt, & nostris legibus subiiciuntur: at vos inobedientes reperti estis. Et impp. Theodosius Magnus, & Valentinianus minor legibus tributorum, quæ ad causas publicas & omnibus communes, etiam dignitate præditis imponuntur, clericos esse deuinctos recensuerunt, l. neminem, C. de Sacros. Eccles. & Honorius ac Theodosius l. instructiones, C. eodem tit. & Iustinianus Imperator author. quomodo oporteat Episcopos, in prin.

collat. 1. sacerdotium diuinis ministrare, imperium verò humanis præsidere affirmat. Erant autem hi impp. Christiani, & ea de re numquam fuere ab Ecclesia obiurgati. Vide etiam l. 3. nostri regni titu. 19. partita 2. & l. 20. & 21. tit. 13. part. 2. & l. 13. tit. 3. lib. 4. nouæ compilationis. Ex quibus legibus constat, Reges esse clericorum dominos, & clericos teneri venire ad eorum vocationem, & mandatum, & tanquam subditos præstare illis iuramentum fidelitatis, & obedientiæ, & olim in Castella, modò autem in Aragonia, Nauarra & Sicilia clerici Comitiis adsunt, tanquam partes Reip. subiectæ Regi suum habentes suffragium decisiuum. Vide etiam Sanderum, 1. de visibus Monarch. capite 2. Tertiò quia ciues gubernatori, & membra ca **[sect. 97]** piti debent esse subiecta: sed clerici sunt ciues, & membra Reip. cuius caput, & gubernator est Rex: ergo debent eius legibus, & præceptis subesse. Vnde in regem iurant, & iurare tenentur, vt docet Gregorius Lopez, l. 4. verbo encuyo señnorio, tit. 15. partita 4. & in Conci. Agath. 2. relato cap. si Episcopus 18. decretum est, vt Episcopi prouinciales vocati à Metropolitano ad Concilium Prouinciale, aut ordinationem summi Pontificis ad constitutam diem, adesse non differant, excepta **[345]** graui infirmitate corporis, aut præceptione regia. Hac etiam de causa excusantur Episcopi Prouinciales à præcepto Metropolitani in Concilio Emeritensi nuper excuso inter Concilia Toletana à Garsia Loaysa collecta. Et in Concilio Sardicensi can. 8. & refertur, c. si vobis 23. quæst. 8. Osius Episcopus dixisse legitur. Ne Episcopi accedant ad Comitatum, (hoc est ad curiam regiam vt glos. ibi interpretatur) nisi fortè, qui à religiosis impp. vocati vel inuitati fuerint: & l. 24. tit. 2. lib. 3. ordinamenti regij, quæ est l. 13. tit. 3. lib. 4. nouæ compilationis à Ioanne secundo Hispaniæ Rege statutum est, vt personæ Ecclesiasticæ ter à rege vocatæ venire respuentes, exilio à regno mulcte#tur, & iure quod regni naturalibus competit, & Hispani, temporalitates, appellant, priuentur, bonisque quæ in regno possident, temporalibus, vt inobedientes præceptis Regis, ac domini eorum naturalis.

Quartò, quia nullo iure diuino, aut humano **[sect. 98]** clerici sunt soluti, seu liberi à legib. Principum s#culari#. Nullum enim testimonium ex scriptura, traditione, aut Ecclesiæ definitione ostendi potest, quo hæc solutio iure diuino facta probetur, quin potiùs vniuersè Paulus Ro. 13. ver. 1. videtur asseuerare, *omnis anima potestatibus sublimioribus &c.* Quæ verba ad clericos etiam producit Chrysostomus vt retulimus, & v. 7. *Reddite ergo omnibus debita, cui tributum, tributum*: *cui vectigal, vectigal*: *cui timorem, timorem, cui honorem, honorem, &c.* & 1. Petri. 2. ver. 13. & 15. *Subiecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum, siue Regi, quasi præcellenti, quia sic est voluntas Dei.* Imo nec quoad forum, & tributa sunt exempti iure diuino vt sect. 11. dicemus & in præsenti est multò certius: quia tale ius diuinum, nec vestigium habet in scriptura, aut traditione. Nec verò est lex aliqua humana, aut consuetudo legitimè præscripta, qua hoc priuilegium clericis à Pontificibus vel Imperatoribus, aut aliis principibus collatum sit: ergo.

Quintò, quia clerici in temporalibus, in quibus **[sect. 99]** omninò c#ueniunt cum aliis ciuibus, debent gubernari aliqua directa potestate temporali, Prælati autem Ecclesiastici non habent directam potestatem temporalem*:* ergo debent subesse Regibus, & principibus temporalibus & ab eis gubernari: & alioqui omnibus legibus, & statutis temporalibus essent soluti, sic enim non tenerentur seruare leges taxantes pretia rerum, sed posse#t vendere triticum cariùs quàm leges permittant, seruato tamen pretio naturali, possent etiam extrahere aurum, equos, & alia prohibita, à regno, & arma noctu deferre, & alia facere quæ solo iure ciuili sunt prohibita, modò illa faciant sine scandalo, eorum etiam

testamenta & contractus essent validi, etiam si non essent facti secundùm form# iure ciuili præscriptam: nec tenerentur in conscientia stare sententiis datis contra ipsorum bona in tribunalibus sæcularibus vbi sunt actores in causa ciuili contra laicos. Item pr#scriptiones iure ciuili introductæ contra illos non valerent.

Confirmatur, quia si solùm tenerentur seruare eius modi leges, sententias, aut statuta ex quadam decentia, aut æquitate naturali, sicut princeps tenetur proprias leges seruare: ergo ad summum tenerentur sub veniali, sicut de principibus diximus, & non possent puniri grauiter à iudicibus Ecclesiasticis pro violatione legum ciuilium. Hoc autem est falsum, adeo vt Vaz. disp. 167. cap. 4. n. 30. putet iudicem Ecclesiasticum posse clericis violantibus leges ciuiles, eamdem pœnam infligere, quæ laicis statuta est, si non dedecet statum Ecclesiasticum: ergo. Confirmatur, nam Vazquez ead. disp. in extremis verbis ait, obseruandum tamen est, leges ciuiles irritantes contractus, & testamenta, nisi tali solemnitate & modo fiant, etiam obseruandas esse à clericis, & factum ab eis alio modò, irritum omnino esse. Hæ namque irritationes non sunt pœnæ: sed dispositiones leg# ad irritandos contractus: quibus non minùs c#prehendi debent clerici, quàm laici, vt pax, & bona gubernatio Reipub. constet: alioqui nec litibus, nec fraudibus sufficienter esset prouisum: eodem igitur iure, quo clerici obseruare debent leges Reip. quæ aliquid prohibent, aut iubent: debent etiam seruare eas, quæ ciuiles contractus & alios actus legitimos irritant. Hæc Vazques: ergo debet dicere, clericos directè esse subiectos legib. ciuilibus, alioqui non irritarent ipsorum actus.

Sextò, quia Princeps tenetur ex iustitia defen **[sect. 100]** dere clericos ab hostibus, leges facere, quæ alios obligant in bonum ipsorum, punire eos, qui iniuriam illis irrogant, ius illis petentibns dicere: non tenetur autem de iustitia prospicere, nisi subditis, & obligatis ad ipsius obedientiam: ergo illi tene#tur Principi obedire. Confirmatur, quia sentientes commodum debent onus incommodum & damnum pati: illi autem ex legibus ciuilibus c#modum sentiunt, vt quando contra aliquos præscribunt, quando contractus in fauorem ipsorum irritantur &c. ergo & onus sentire debent obediendo legibus ciuilibus, saltem hoc deberent eis Pontifices præcipere, ne in temporalibus istis, sine vlla lege positiua viuerent*:* cùm ergo id non præcipiant, signum est id non esse necessarium: quia leges politicæ ex se illos obligant.

Tertia sententia est, clericos non teneri directè **[sect. 101]** legibus sæcularibus, sed ex ratione naturali dict#[2046]te, seruandas esse leges sæculares, propter confor[2047]mitatem cum personis s#cularibus eiusdem Reip. quæ illis legibus directè subiiciuntur: sicut diximus suprà, principem non obligari directè suis legibus, sed indirectè, quia ratio naturalis dictat, vt oneribus, quæ subditis imponit, ipse quoque subiaceat. Hanc sententiam tenet Vazques disp. 167. ca. 4. qui pro se citat Pan. Syl. & Angel: quos meritò nos pro secunda opinione retulimus. Quando enim dicunt non teneri legibus laicorum nisi quando tenentur idem facere ex lege naturæ: loquuntur expressè de legibus latis circa res & bona Ecclesiastica, hanc tamen sententiam tenet Azor. tom. 1. lib. 5. cap. 12. quæst. 3. & tom. 2. lib. 9. de Imperatore, cap. 7. quæst. 8. 9. & 15. & pauci quidam Theologi recentiores, quibus fauent Ioannes Medina. C. de rest. quæst. 36. *§. dubitaret aliquis,* Et Castro. 1. de l. pœn. capit. vlt. §. alia fuit, non longè à medio. Sed hi non agunt ex professo de hac re, & solùm loquuntur conditionaliter, dicentes, licet clerici non ligentur legibus ciuilibus, tamen peccare mortaliter si vendant maiori pretio frumentum quàm sit illud, quod per pragmaticam, seu legem huius regni taxatum sit, & teneri ad restitutione#

excessus, quia ex iustitia, & lege naturali tenentur omnes non exigere quicquam vltra pretium currens & iustum siue ex lege humana, siue aliunde tale pretium constitutum sit: Idém-**[346]**que tenent Sayr. & Salon citati pro præced. opin. quod confirmatur ex Paulo 1. Thessalo. 4. *Et ne quis supergrediatur neque circumueniat in negotio fratrem suum.* Quæ verba interpretans Anselmus ait, supergressio enim est, vbi pro minori pretio illud, quod maioris est, elicitur. Circ#uentio verò, vbi per dolum frater in ipsa venditione, vel emptione decipitur. Numquam verò Castro, aut Ioannes Medina dixerunt clericos nullis legibus ciuilibus obligari. Fauet etiam Gregorius Lopez, l. 54. verbo, *en las calçadas* tit. 6. partita 1. & l. 4. verb. *encuyo señorio.* tit. 15. partita 4. vbi ait licet clerici non dicantur subditi regis ratione iurisdictionis, dicuntur tamen subditi ratione domicilij. Sed credo tantùm velle, licet non habeat iurisdictionem ad puniendum illos, nec ad præcipiend# illis in rebus Ecclesiasticis quæ maximè ad ipsos pertinent, tamen ratione domicilij, in aliis posse eos suis legibus obligare, vnde concedit debere illis obedientiam, & fidelitatem. Malè autem pro hac sententia citantur Angelus verbo lex, num. 5. Syl. quæst. 15. Pan. cap. Ecclesia S. Mariæ de const. quia dicunt clericos non teneri legibus ciuilibus ratione legum, sed ratione iustitiæ. Nam isti expressè loquuntur quando lex specificè disponit super Ecclesiis, & personis Ecclesiasticis, tunc enim censent non esse illi obediendum, nisi esset fundata in ratione naturali, in quo euentu seruandum inquiunt, est, non ratione legis, sed ratione naturali: ipsi tamen ponunt multos alios casus, in quibus clerici tenentur seruare leges principum sæcularium, vnde à Sayro Suarez & aliis communiter hi Doctores pro priori sententia citantur.

Pro hac sententia esse videtur Rebuffus in proœm. constitu. regal. gloss. 1. num. 55. vbi ait, leges laicorum clericos non ligare ex cap. certum, dist. 10. cap. inter hæc 33. quæst. 2. cap. Ecclesia const. Barbatio repet. rub. de Reb. Eccles. non alien. col. 16. num. 81. & quia nulla lex, vel ordinatio comprehendit non subditum, c. 1. de const. iuncta gloss. ibi & ca. 2. illo tit. lib. 6. & cap. à nobis, de sent, excomm. l. cum quædam ff. de iurisd. omn. iud. Sed clerici non sunt laicis subditi dict. cap. Ecclesia: ergo. Et quia maior non potest lege minoris constringi, cap. cùm inferior de maiorit. cap. nouit de iudic. cap. per venerabilem, qui filij sint legitimi. Licet Papa decidat aliquando per leges ciuiles, cap. 1. 2. & 3. de causa possess. vide cap. si in adiutorium & c. de capitulis dist. 10. & cap. super specula de priuileg. cap. quo iure d. 8. Nec obstat, (inquit Rebuffus) quòd leges diuinitus per ora principum sæcularium sunt promulgatæ, cap. fin. 16. quæst. 3. l. sin. C. de præscrip. 30. vel 40. annorum & lex est quasi sanctissimum templum à summi numinis liberalitate collatum, l. 1. §. cumque C. de vet. iur. enucleando: Ideo ab omnibus colenda & seruanda, l. 2. §. hæc igitur omnia eod. tit. & l. leges sacratissimæ, C. de legibus. Et legum latores à Deo licentiam acceperunt. auth. vt hi qui oblig. se habere perhibent res mino. in princ. collat. 6. Nam illæ solùm ad subditos diriguntur: nec enim debet Rex in alienam messem falcem mittere. cap. nouit de iudic. & Deus distinxit potestatem Ecclesiasticam & s#cularem, cap. solitæ de maiorit, cap. quoniam dist. 10. Hæc Rebuffus, sed reuera potiùs est pro secunda sententia, nam statim ponit plures exceptiones. Prima, est nisi Ecclesia velit leges à clericis seruari, c. vt inquisitionis negotium, de hæret. in 6. Ea enim nostra facimus, quibus aucthoritatem impertimur, l. 1. §. omnia. C. de vet. iure enucl. capit. si Apostolicæ de præb. in 6. Eas verò approbat Papa, quia optimè prouident humanis negotiis. ca. quo iure dist. 8. vnde & Papa eas accommodat negotiis Ecclesiasticis, capit. ex antiquis 54. d. cap. accusatores. §. cuius in agendo. 3. quæst. 8. ca.

cùm deuotissimam. 12. quæst. 2. Secunda exceptio. Nisi respiciant ordinem procedendi: nam tales ordinationes etiam contra clericos seruari debent, glos. cap. quod clericis de for. comp. Et est regula generalis, in respicientibus ordinationem litis attenditur consuetudo, vel statutum, vbi causa agitur, etiamsi sit statutum laicorum, l. 3. §. fin. de testibus Bart. l. 1. col. 6. vers. sexto quæro. C. de sum. trin. Cuman. consil. 139. P. laicus, colu. 2. Cald. consil. 11. an clerici Rub. de const. Card. consil. 44. statuit ciuitas, num. 9. Pan. consil. 33. præsidio, colu. 2. lib. 2. Probatur quia cùm lex canonica consentiat in quibusdam casibus, quòd causa agitetur coram sæcularibus vt secundùm regulam, *actor sequatur forum rei*. capite cùm sit generale de foro competen. videtur etiam velle, quòd secundùm leges illius iudicij causa tractetur, vt docet Ioan. And. additio. ad speculat. tit. de const. & Ancaranus reg. ea quæ col. penul. de reg. iu. in 6. Cuma. dict. consil. 139. Ex qua exceptione infert Rebuffus aliqua corolaria, quæ omitto.

Tertia exceptio est, nisi disponant in bonis cle[2048]ricorum immobilibus, & in actionibus realibus: quia cùm res sint de territorio Regis, iudicantur secundùm constitutiones Regis, vt asserit Baldus, capit. cùm venissent, col. 2. de eo, qui mittitur in possessionem causa rei seruan. facit, cap. cùm ad verum. 96. dist. ibi, *& Pontifices pro cursu temporalium tantummodò rerum imperialibus legibus vterentur.* Petrus Velluge in speculo Principum, rubrica de Admortisa, §. nunc videamus, in fine. Barbatius rub. de rebus Eccles. non alien. col. 21. nu. 3. & 112. Consuetud. Burgund. Rub. *des Iustices,* glossa *de droit, de indire,* in fine, & aliis locis, quæ citat Rebuffus suprà. num. 7. Quarta exceptio, nisi ordinatio esset rationabilis, & generaliter loque#s, & fauorabilis, & canonibus non contra dicens: vt quando lex præscribit formam, & modum emptionis, & ve#ditionis, licèt reis conuentis sit odiosum: quod non debet attendi. l. si quis nec causam, ff. si certum petatur. Bald. consil. 166. Punctus, colu. 2. volu. 5. & l. 1. col. 8. num. 10. C. de sum. Trin. Probat Rebuffus ex cap. 1. de noui oper. nuntiat. cap. 1. & 2. dist. 10. capit. 1. de iuram. calum. Panormitano, Antonio, & aliis, dict. capit. Ecclesia, Baldo consil. 30. volum. 1. Alex. consil. 131. in fin. lib. 2. & consil. 121. col. penul. num. 5. & seqq. volu. 5. vbi dicit, leges imperiales non afferentes dam num clericis seruandas esse: secus in constitutionibus inferiorum; qualis non est Rex Gal[2049]liæ. Idem tenet Baldus consil. 133. in fine. volu. 3. & 392. col. 2. volum. 4. Vnde leges de tutoribus loquentes, in clericis locum habent. Et qui sunt infames iure ciuili, regulariter etiam sunt infames iure canonico. Angel. l. 1. in fine principij. ff. de his, qui notantur infamia: nisi lex canonica infamiam tolleret, vt in secundo nubentibus, cap. fin. de secund. nupt. leges etiam & ordinationes imponentes pœnam contumaciæ, seruari debent à clericis: & quoad temeritatem, vt decidit Panor-**[347]**mitanus, cap. dilecti, colu. 3. nu. 12. de arbitr. per legem vnam ff. si quis ius dicen. non obtemper. & cap. 1. de homic. in 6. & l. 2. de Episc. aud.

Addit Pan. pœnam consuetudinariam posse exigi etiam à religiosis, vt in cap. dilectus, de offic. ordin. & cap. 2. de delictis puer. modò consuetudo, vel ordinatio aliàs fuerit rationabilis, per c. fin. de consuetud.

Quinta, nisi ordinationes afficerent res, vt si res non posset vendi extraneo, non possunt vendi clerico extero, etiam ad clericum veniens naturale#: & indigeret titulo naturalitatis. Bald. consil. 174. col. 2. volu. 5. Socin. consil. 45. volum. 3. per l. placet, & l. iubemus nullam, C. de Sacross. Eccles. quia postquam res est affecta, sic transit in clericum, sicut in laicum. Vnde consuluit Aretin. consil. 25. col. 1. quòd si ordinationes loquantur in rem,

valebunt; secus si in personam, vt si dicant, valeat testamentum, vel, non alienetur res extraneo. Pulchrè Ripa libro 1. responsorum capite 2.

Sexta, nisi ante clericatum ordinatio cœperit in clerico habere vires, Ioannes Andreas in mercurialibus regula sine culpa de regul. iuris, in 6. Albertinus Brunus tract. de statuto excludente fœminam art. 6. versic. nunc & 2. & quæst. 11. art. 12. dicens, quòd statutum excludens secundò genitum à successione regni, existente primogenito, excludit secundò genitum etiam factum clericum, eo quòd statutum ante clericatum vires habuit. Iason l. placet. C. de Sacross. Eccles. & alia multa adducit Alb. suprà, quæ tamen intelligi debent in rebus immobilibus, & non in personis clericorum.

Septima, nisi Ecclesiastici velint vti legibus, ordinationibus, vel statutis laicorum in fauorem ipsorum factis. Debent enim vti illis eo modo, quo ipsa loquuntur, & cum illo onere illa recipere, Bald. l. 1. C. de contrahen. empt. quæst. vlt. l. de quibus ff. de legibus quæst. 6. l. contra, §. fin. ff. de pactis, Pan. consil. 6. volum. 1. Decius, cap. nouit, num. 16. in gloss. quicunque de iud. Aufrer. 2. reg. in fine, de potest. sæculari super Ecclesiastic. personas.

Octaua, leges, & ordinationes etiam deuiantes à iure canonico, si non contineant peccatum, er#t seruandæ in foro sæculari, cap. cum esses, de test. Gloss. cap. 2. vers. lex ciuilis, de arb. in 6. & in reg. possessor, de reg. iur. in 6. Clem. dispendiosam, de Iudic. Bart. l. priuilegia, C. de Sacross. Eccles. Pan. & alij, cap. clerici, de iud. Calderinus consil. 18. de const. fallit in 7. casibus positis à Pan. & aliis c. Ecclesia, de const.

Hæc Rebuffus, ex quibus constat ipsum cum aliis, quos refert, potiùs esse pro nobis, quàm contra nos.

Hæc sententia suadetur: Primò, quia nemo te **[sect. 103]** netur directè legibus eius, qui in ipsum non ha[2050]bet iurisdictionem, vt disp. 7. & 8. docuimus, & docet D. Thomas quæst. 96. art. 5. & constat ex l. fin. ff. de iurisd. omn. iud. sed Princeps politicus non habet in clericos iurisdictionem, vt patet ex cap. Ecclesia S. Mariæ de const. vbi Innocentius III. ait. *Nos attendentes, quòd laicis etiam religiosis super Ecclesiasticis personis & Ecclesiis nulla sit attributa facultas imperandi.* Et Eugenius III. in Synodo Rhemensi relata, cap. decernimus, de iudic. *laicis Ecclesiastica negotia tractare, maximè quæ spiritualia sunt, interdicitur,* & cap. placuit, 16. quæst. 7. laicis statuendi in Ecclesia omnis aufertur facultas: & in ca. sæculares, de foro compet. in 6. Bonifacius VIII. nullam sæcularibus iudicibus contra personas Ecclesiasticas iurisdictionem competere affirmat. Et Leo X. sacro approbante Concilio Lateranensi, ses. 9. in bulla incipiente supernæ dispositionis arbitrio &c. de reformatione Curiæ, &[2051] aliorum disserens sic ait. *Et cùm à iure tam diuino, quàm humano laicis nulla potestas in Ecclesiasticas personas attributa sit &c.* Et auth. statuimus, C. de Episc. & cler. inquit, Federicus Imperator, *vt nullus Ecclesiasticam personam in criminali quæstione, vel ciuili trahere ad iudicium sæculare præsumat contra constitutiones imperiales, & canonicas sanctiones.* Et Honorius III. ca. super specula de priuileg. ait. *Ecclesiam sæcularium legum non respicere famulatum, quæ æquitatis, & Iustitiæ vestigia imitatur.*

Secundò, quia forum sortiri, & statutis, seu legibus fori ligari, à pari procedunt, vt ait Decius cap. Ecclesia S. Mariæ, de const. num. 18. & alij ab eo relati, & Syluester, & Aldobrandinus in addit. ad Decium, verbo, apparet: clerici autem non sunt de foro Principum sæcularium: sed Ecclesiæ, cap. 2. de foro compet. cap. cùm non ab homine de iudic. cap. clericum, & cap. nullus, 11. quæst. 1. ergo eorum legibus non ligantur.

Tertiò, quia cui in alterum iurisdictio compe[2052]tit, potest eum punire, si legem transgrediatur: iurisdictio enim sine coertione inutilis esset, l. fin. ff. de eo, cui mandata est iurisdictio: sed Princeps politicus non potest punire clericos: ergo non habet in eos iurisdictionem, ac proinde non potest suis legibus vel præceptis eos obligare: minor patet ex textibus citatis argum. præcedenti, & ex iis quæ adducemus sect. 11.

Mihi secunda sententia magis placet: sed te **[sect. 104]** nendo hanc tertiam ad argumenta secundæ re[2053]spondendum esset.

Ad primum argumentum respondeo, testimo[2054]nia Pontificum, & Imperatorum solùm conuincere,[2055] leges quæ cum Ecclesiæ libertate non pugnant, nec cum Ecclesiastici ordinis dignitate, seruandas esse, id tamen non esse intelligendum ex vi ipsar# legum, sed ex æquitate naturali, vt toti Reipubl. se conforment: & hoc pacto exponi posse Ambrosi# & Chrysostomum suprà, quamuis quod Chrysostomus ait de Apostolis, & Euangelistis, possit in[2056]telligi respectu potestatis Ecclesiasticæ: nam cæteri Apostoli tenebantur obedire Petro, & Petrus Christo, & ommes Clerici suis Prælatis Ecclesiasticis, imò ad vitandum scandalum omnes tenebantur olim obedire Principibus sæcularibus; per se tamen numquam fuere ipsis subiecti, vel saltem nunc sunt exempti cessione Principum sæcularium, vel constitutione Pontif. Et quòd Chrysostomus intelligat de obedientia ratione scandali vitandi,[2057] colligi potest ex eodem: nam explanans verba illa Pauli eod. cap. vers. 2. *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit:* ait, plurima quippe tunc circunferebat fama traducens Apostolos veluti seditiosos, rerumque nouatores, qui omnia ad euertendum leges communes, & facerent, & dicerent.

Ad secundum respondeo, Iustiniani sententiam, si cum particula exceptiua intelligatur, vt nimir# ad sacerdotium tantum spectet diuina administrare, interpretandum esse, quando ciuilia, & humana non attingunt personas Ecclesiasticas, aut **[348]** religiosas: his enim Pontifex potest leges ciuiles imponere, ciuiles inquam, ratione materi# de qua tractant, spirituales verò ex parte personæ, cui imponuntur: potest etiam Pontifex propter Ecclesiastici & religiosi ordinis c#firmatione#, dignitatem, & honorem soluere huiusmodi personas legibus Principum sæcularium Christianorum, nullas leges politicas illis imponendo. Principes etiam Christiani sæculares, vel proprio motu, vel iussu Pontificis potuerunt hoc priuilegium illis concedere, vt legibus politicis non teneantur, quod & fecisse videntur: illæ verò leges in arg. commemoratæ, quæ de tributis personis Ecclesiasticis imponendis disserebant, & similes, iam abrogatæ sunt à Concilio Lateranensi sub Innocentio III. can. 46. & refertur cap. aduersus de immun. eccles. ab Alexand. IIII. cap. 1. eod. tit. lib. 6. & à Bonifacio VIII. cap. de censib. eod. tit. à Clemente V. clem. vnic. de immun. eccles. à Benedict. XI. in extrauag. & à Leone X. vbi suprà, & ab Imperatoribus initio sectionis citatis, & in speciali legem illam, ad instructiones C. de sacros. eccles. abrogatan esse docet glossa cap. generaliter, verbo collationibus, 16. quæst. 1. Archid. ibi, Bart. Alciat. & Iason communem dicens d. l. in 1. & 2. lectura, Hostiensis in summa tit. de immunit. eccles. §. à quibus verò extraordinaria, retractans contrariam sententiam, quam in cap. 2. de immun. eccles. tenuerat. Panormitanus magis communem dicens cap. non minus num. 18. de immun. eccles. Gregorius Lopez l. 55. verb. *pechar*, & l. 54. verb. *en las calçadas,* tit. 6. part. 1. Nauar. in summ. cap. 17. num. 201. Medin. C. de rest. quæst. 15. Palacius de contract. libr. 12. num. 2. Ludouicus Lopez

instruct. conscien. par. 2. cap. 40. Syluest. immunitas 1. nu. 20. Less. 2. de iust. cap. 33. dub. 3. num. 25. & alij, de quo vide sect. 11.

Neque ideò negatur, personas Ecclesiasticas teneri lege naturali consulere necessitatibus Reip. & in aliquo euentu ex lege canonica aliquid contribuere, cap. 2. cap. non minus, c. aduersus de immunit. eccle. extrauag. quod olim eodem tit. inter communes: vide sect. 11. Quod si tanta esset necessitas Reip. vt ea de re non posset Pontifex maturè consuli, nec eius beneplacitum expectari, posset Episcopus clericos cogere, Panorm. suprà, Gregorius Lopez d. l. 54. verb. *en las calçadas,* arg. legis tutor qui repertorium, ff. de administr. tutor. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 13. quæst. 8. & in eo euentu tenebitur Episcopus postea ea de re Pontificem certiorem facere, ne eius auctoritas violata videatur, arg. cap. si quando, de rescript. cum aliis.

Ad tertium, negant aliqui, Principem sæcula[2058]rem esse caput clericorum etiam in Politicis, & ciuilibus, nisi #quiuocè, vt oculus mortuus, de quo Arist. 4. meteor. cap. 12. seu vlt. ait non esse oculum propriè, sed æquiuocè seu analogicè, quia iam non habet in illos iurisdictionem vt anteà, nec illi sunt ei iam subiecti, sed per clericatum à legibus eius soluti sunt: vnde nec partes sunt Reip. ciuiles, nec ciues. Vnde Iulius Clarus 5. receptarum sententiarum, §. læsæ maiestatis, cap. 7. ait clericos natos in terra subdita alicui Principi laico, dici naturaliter vel originaliter de dominio illius Principis, vt communis doctorum sententia fert, teste Gigante de crimin. læsæ maiestatis, quæst. 63. num. 2. non tamen posse verè subditos dici ipsius Principis, vt autem quodammodo ciues dicantur, satis est ex ea ciuiate patres naturales ducere originem, vt sumitur ex l. assumptio, ff. ad municipalem: & ex l. ciues, C. de incolis lib. 10. & l. 24. tit. 24. part. 4.

Propterea Principes sæculares debent sacerdo[2059]tes honorare, ac tueri, cap. boni Principis, 96. dist. & cap. sacerdotibus, 11. quæst. 1. reuerenter Episcopis, & Archiepiscopis assurgere, & iuxta se venerabilem sedem assignare, cap. solitæ, de maiorit. & obedient. videlicet quia eorum dignitas magna est, & alioqui non sunt actu subditi, sed quantum est ex vi originis, habitationis, autdomicilij. Quod autem ex Concilio Agathensi, & Emeritensi in argum. adducebatur, ostendit humilitatem, beneuolentiam, & vrbanitatem Episcoporum erga Reges: eorum enim voluntatem, qua ab Episcopis aliquid fieri volunt, pro imperio habent. Sic eti# summus Pontifex Sixtus III. ad orientales Episcopos scribens, & refertur cap. mandastis, 2. qu. 5. ait, *mandastis, vt scriberem vobis:* & Syluerius Papa epist. ad Amatorem Episcopum, & refertur capit. Belisarius (mendosè legitur Guilisarius) 23. q. 4. Belisarius patritius noster mandauit me venire ad se pacificè, & Gregor. lib. 4. registri, cap. 75. epist. ad Mauricium Imperatorem ait, *in serenissimis iussionibus suis dominorum pietas,* &c. & ad Constantiam Augustam suprà, ca. 78. *& quidem* (ait de Mauricio Imperatore disserens) *sic religiosum dominum decuit, vt ista sacerdotibus præciperet,* & cap. 194. ad eundem Mauricium ait, *de quorum mihi in suis iussionibus dominorum pietas præcipit,* &c. ac Regem n# esse verè & propriè dominum Ecclesiasticorum patet ex descriptione domini, quam tradit l. 1. tit. 25. par. 4. cum ait, propriè dominum appellari, qui potestatem & imperium habet in eos, qui ciuitatatem incolunt, vel prouinciam, cuius dominium habet: ex vrbanitate ergo Gregor. Imperatorem dominum appellauit, vt Ioan. Apost. in epist. 2. c. 1. vers. 2. Electam fœminam dominam appellauit.

Ad quartum, dici potest, eodem iure, quo clerici sunt exempti in temporalibus à foro sæculati, exemptos esse à legibus ciuilibus: quia istæ exemptiones connexæ esse videntur:

vt ex argumentis factis pro tertia sententia colligi potest. Qui ergo dicunt exemptionem illam à foro sæculari esse de iure diuino: idem dicere possent de exemptione à legibus sæcularibus. Qui verò tenent illam exemptionem à foro esse de iure tantum humano: idem dicere possunt de exemptione à legibus sæcularibus. Quo verò iure clerici habeant illam fori exemptionem, tractant Azor suprà, Couar. in pract. cap. 31. & nos in hac disput. sect. 11.

Ad quintum respondeo, clericis satis esse leges diuinas, & canonicas: nam in merè ciuilibus satis est obligari ex lege naturæ ad seruandas leges ciuiles propter solam conformitatem cum religiosis, & ad vitanda scandala, & alia incommoda, quæ ipsimet paterentur, nisi leges seruarent: & quòd attinet ad leges taxantes pretia, modicam habet difficultatem: quia ex lege naturæ sub mortali, & obligatione restituendi tenentur vendere pretio currenti, siue ex lege humana siue aliunde, quamuis daremus, non posse directè obligari humana lege, vt docent Ioan. Medina & Castro suprà.

De legibus verò, quibus irritantur contractus, hæc opinio deberet fateri, si celebrantur inter ipsos clericos, non fore irritos*:* quia nullus contrahentium est directè subditus legi ciuili: debere tamen sic se habere quasi essent irriti, non ex directa obligatione legis ciulis, sed naturalis, qua tenen-**[349]**tur se conformare aliis incolis. Si verò inter clericum, & sæcularem, erunt irriti, quia satis est alterum contrahentium esse directè subditum legi: tontractus enim non debet claudicare ex vna parce. Si matrimonium Christianæ personæ cum infideli est irritum iure canonico, quamuis vnus tantùm contrahentium sit directè subditus Ecclesiæ.

De irritantibus testamenta & legata: nisi sub certa forma fiant, dici potest, si hæreditatem vel legata deferant sæcularibus, esse nulla: quia per legem sæculares fiunt incapaces, secus si aliis clericis.

Tenendo tamen secundam sententiam, quam præferendam diximus, facilius ad argumenta tertiæ responderemus.

Ad primum respondeo, Principes sæculares ha[2060]bere iurisdictionem in clericos, non in rebus Ecclesiasticis, nec in ordine ad ipsorum punitionem: sed vt eis præcipiant, quæ nec cum eorum statu, nec cum legibus Pontificiis pugnant, nec Ecclesiastica sunt, sed merè temporalia.

Ad secundum respondeo, licet forum sortiri, & eius legibus ligari à pari procedant, & ideò clerici sicut non sortiuntur forum sæculare, ita nec eius legibus, vel statutis ligentur: tamen ligantur aliis legibus Principum sæcularium, quæ non pertine#t ad forum sæculare, sed ad alia negotia temporalia. Ab his enim legibus nullo iure humano vel diuino exempti sunt.

Ad tertium respondeo, licet communiter, &[2061] per se loquendo, qui potest alicui legem imponere, possit illum punire: tamen istæ duæ potestates non sunt adeò connexæ vt non possint separari: sed sicut multi possunt punire transgressores legum, qui tamen non possunt leges condere: ita iudices s#culares etiam supremi possunt clericis leges imponere, quos tamen pro earum transgressione nequeunt punire: vel quia puniendi ius sibi irreuocabiliter abstulerunt, vel quia Deus, aut summus Pontifex illud ipsis abstulit. Ius autem imperandi illis, quæ cum eorum statu non pugnant, nec sunt Ecclesiastica, non est illis ademptum à Deo, vel à Pontifice, vel à seipsis, vel ab aliis: ideò eo iure gaudent. Nec inutilia sunt eorum præcepta, eo quòd ipsi transgressores punire non valeant. Nam clerici habent suos iudices, à quibus punientur, maximè si Principes sæculares id petant, vt petere

aliquando debent pro communi bono. Prætereà quia clerici communiter magis mouentur ad seruandas leges sæculares amore iustitiæ, & publicæ pacis, atque ædificationis, quàm timore & terrore pœnarum temporalium: quare non frustrà Principes sæculares leges illis imponunt, tametsi in eis non possint illarum transgressiones punire.

SECTIO IX. *An clerici legum ciuilium violatores puniri à politico magistratu possint.*

GLossa cap. filiis vel nepotibus 16. qu. **[sect. 105]** 7. verbo, Reges, & cap. Principes,[2062] verbo intra Ecclesiam 23. quæst. 5. Carolus de Crassalis Regalium Franciæ 2. p. priuilegio 17. & Gigas de crimine læsæ maiestatis quæst. 63. affirmant, Ecclesiasticos à iurisdictione laica puniri posse ob crimen læsæ maiestatis, aut cum à iudice Ecclesiastico puniri non valent. Addit Guillielmus Benedictus in repet. cap. Raynutius verbo, in vxorem, decisione 2. à num. 155. clericum, etiam in sacris constitutum, officium sæculare gerentem, puniri posse à iudice sæculari in bonis temporalibus, qu# possidet. Alij verò auctores, quos refert Couar. in pract. cap. 18. num. 8. censent, clericum in ferendo testimonio coram iudice sæculari delinquentem, ab eodem puniri posse. Et ad solutionem eorum, quæ pro causis publicis, & c#munibus imponuntur clericis, posse Ecclesiasticos à iudicib. sæcularibus compelli, saltem per bonorum apprehensionem, etiam si beneficiis fructus sint, ex Platea in l. fin. C. quibus muneribus lib. 10. & Rebuffus cap. 1. tit. de sententiis art. 3. gloss. 6. Idem docent Auiles in capitulis prætorum cap. 23. in gloss. ad verbum, *Den orden.* Ludouicus Mexia ad pragmaticam frumentariam con. 5. num. 43. Couar. etiam 1. variar. cap. 20. num. 18. ad finem, & suprà, nu. 7. existimat, clericum quemcumque arma prohibita portantem posse per sæcularem iudicem, & ministrum politicæ iurisdictionis armis eiusmodi spoliari, & absque vllo metu excommunicationis priuari, nec à iudice Ecclesiastico compelli posse, vt arma restituat. Cui sententiæ subscribit Iul. Clar. lib. 5. receptarum sententiarum §. fin. quæst. 35. nu. 26. & Plaza 1. de delictis, cap. 8. num. 26. Item Carolus de Crassalis regalium Franciæ, parte 2. priuilegio 17. ait, quòd si clericus, vel Episcopus conspiret in caput Regis, vel destructionem Reipubl. potest eum Rex de regno suo bannire. Acrius & alij sentiunt. Colliges ex Guillielmo Benedicto, 2. ca. Raynutius, verbo, vxorem, num. 160. & sequentib. Gigante de crimine læsæ maiestat. Iulio Claro lib. 5. §. læsæ maiestatis num. 7. & §. fin. q. 26. num. 27.

Suaderi hæc possunt, primò ex Concilio Tole[2063]tano 9. cap. 1. relato cap. filiis & nepotibus, 16. qu. 7. vbi definitur, quòd si filij vel nepotes, aliive propinqui eius, qui construxit, vel ditauit Ecclesiam, sacerdotem, seu ministrum aliquid ex collatis Ecclesiæ rebus defraudare cognouerint, Episcopo, au iudici corrigenda denuntient. Si autem Metropolitanus talia gerat, regis hæc auribus intimare non differant: vbi glossa ait, his verbis significari, Regi esse intimandum, vt Metropolitanum corrigat, sicut Episcopo, vt iudici insinuetur culpa sacerdotis, vt eam corrigat.

Secundò, ex Isidoro lib. 3. sent. de summo bono cap. 51. & refertur d. cap. Principes, vbi ait: *Sæpe per regnum terrenum celeste regnum proficit, vt qui intra Ecclesiam positi contra fidem, & disciplinam Ecclesiæ agunt, rigore Principum conterantur, ipsamque disciplinam, quam Ecclesiæ humilitas exercere non prævalet,* ceruicibus superborum potestas principalis imponat. Ergo auctore Isidoro, cum clerici corrigi ab Ecclesia non possunt, puniri à politico magistratu poterunt.

Tertiò ex Constantino Magno, epist. ad Nicomedienses, apud Theodoretum 1. histor. cap. 19. si quis Episcoporum inconsultè tumultuat, hic ministri Dei, hoc est, mea executione coercebitur: sic legit Caluinus 4. instit. cap. 11.

Quartò ex l. addictos, C. de episcop. audien. vbi Arcadius & Honorius dicunt, Addictos supplicio, & pro criminum immanitate damnatos, nulli clericorum, vel monachorum, eorum etiam, quos **[350]** Synoditas vocant, per vim, atque vsurpationem vindicare liceat, ac tenere, &c. & n#nullis interiectis, At si tanta clericorum, aut monachorum audacia est, vt bellum potius quàm iudicium existimetur esse futurum, ad cleme#tiarn nostram commissa referantur, vt arbitrio nostro mox seuerior vltio procedat. Ex qua l. gloss. ibi, verbo vindicetur, obseruat, posse in euentu illius legis iudicem politicum in clericos, & monachos animaduertere: quam sententiam ex verbis illius legis apertè deduci confessum fuit Alberico, Angelo, Baldo, Paulo, Saliceto, Fulgosio & aliis, quibus non commemoratis eam interpretationem ob immanitatem criminis probat Ioann. Garsia de nobilitate gloss. 9. num. 10.

Vera tamen sententia est, nulla ratione magi **[sect. 106]** stratum politicum, Ecclesiasticos, qui sæculari cu[2064]riæ ab Ecclesia traditi non sunt, pœna aliqua posse puniri Soto, 4. dist. 25. quæst. 2. art. 2. con. 5. Vazq. hic disp. 167. Bellar. 1. de cler. cap. 38. prop. 3. Azor. Gregorius Lopez, l. 3. verbo *capellan traidor,* tit. 9. partita 6. Iul. Clarus lib. 5. recept. sent. ca. fin. quæst. 35. communem esse dicens sententiam, & Couarruuias suprà ex Ioan. de Platea *§.* item lex Iulia inst. de publicis iudiciis, & Ioanne Palacio Rubric. rept. cap. per vestras de donatio. inter virum & vxo. not. 1. §. 1. num. 13. asseuerat, pœnam lege politica statutam contra ferentes arma prohibita, non posse à clerico peti apud iudicem sæcularem, sed petendam esse apud Ecclesiasticum, etiamsi pecuniaria sit.

Quæ sententia non satis cohæret cum sententia, quam suprà Couarruuiam tradidisse retulimus, & quamuis Vazquez supra ipsum interpretetur, vt Couarruuias intelligatur de clerico arma prohibita deferente, quæ nec domi retinere licet, lege interdice#te, quia Reip. sunt perniciosa: in eo enim euentu putat Vazquez suprà rectè posse iudicem laicum à clerico arma auferre: quia non esset pœnam delicto infligere, sed efficere, vt lex seruaretur: hoc tamen aliquibus displicet, quia Couarruuias ait, alioqui clerici liberè vagarentur armati, cùm iudex Ecclesiasticus non habeat ministros, qui noctu possint clericos armatos capere, armaque ab eis tollere, præsertim quia frequentior est in toto orbe Christiano illa consuetudo, qu# obtinet arma non amitti, nisi quis fuerit deprehe#sus armatus, etiamsi constet, arma portasse. Hactenus Couarruuias: ex quibus illi arbitrantur corruere Vazques interpretationem, cuius etiam sententi# reiiciunt, quia ad iudices sæculares non spectat propria auctoritate efficere, vt leges ciuiles à clericis obseruentur: cum nullam in eos iurisdictionem habeant: fatentur tamen illi, posse politicæ potestatis ministros à clericis, quos noctu armatos deprehenderint, arma auferre: cæterùm ea cùm primùm possint, debere iudici Ecclesiastico reddere, etiamsi clericis ea domi retinere interdictum lege fuerit, Ecclesiæ fisco, non politico ab Ecclesiastico iudice applicanda.

Ego verò existimo, posse iudicem Ecclesiastic# **[sect. 107]** fisco regio arma applicare, nisi pœnas generatim teneatur fisco applicare Ecclesiastico ex Episcopi ordinatione: deinde ministros politicæ potestatis non teneri arma reddere iudici Ecclesiastico, sed posse reddere parti, nisi inde periculum prudenter timeatur. Si autem timeatur ex eo quòd vel illi, vel iudici reddantur, vt si iudex Ecclesiasticus crederetur illi, vel alteri ea daturus &c. posse ea dare ministris regiis, quibus dantur ea, quibus sæculares spoliantur, reddito

tamen pretio æquiualenti, si quod haberi commodè potest sine iactura regis, clerico vel Ecclesiastico iudici. Sic enim clericus non punietur à politicis ministris, & bono communi consultum erit: & sic intelligo Couarruuiam suprà, & Sa, verbo clericus, numer. 6. vbi sic ait. *Clericus portans arma lege sæculari vetita potest à ministris iustitiæ sæcularis sine restitutione spoliari secundùm Couarruuiam,* & quidem, secundum Nauar. arma clericorum, nisi sint monachi, non sunt res Ecclesiasticæ.

Non posse autem clericum à iudice ciuili vlla **[sect. 108]** ratione puniri, patet primò ex iuribus sect. 8. ini[2065]tio citatis, quibus vniuersè laicis interdicitur clericorum causas discutere, & iudicare, & in eos iurisdictionem vllam habere.

Secundò, ex Alexandro III. c. atsi clerici in prin. de iud. vbi statuit, clericum coram sæculari iudice conuictum, aut confessum de crimine, non esse ea de causa ab Episcopo vlla ratione condemnandum: quia sicut sententia à non suo iudice lata, non tenet, ita nec facta confessio coram ipso, quod etiam statutum est cap. cùm non ab homine, & c. qualiter & quando, de iudic. & cap. cùm contingat, de foro compet. & Gregorius 9. registri, cap. 74. ad Bonifac. defensorem Corsicæ, ait. *Peruenit ad nos, quòd quidam clericorum, te illic posito, à laicis teneantur, quod si ita est, tuæ hoc culpæ noueris reputari: quia hoc fieri, si homo esses, non debuit.* Quæ postrema verba referuntur in ca. si quis contra clericum, de foro comp. & à Grego. priùs scripta sunt ad Romanum defensorem Siciliæ lib. 9. registri cap. 32. & referuntur cap. peruenit 11. quæst. 1. & iterum ea scribit lib. 11. registri. cap. 54. & referuntur ca. de persona 11. quæst. 1.

Tertiò, ex Concilio Parisiensi relato capit. 2. de foro compet. *Nullus* (inquit) *neque Presbyterum, neque Diaconum, aut clericum* vllum, aut minores Ecclesiæ sine permissu Pontificis per se distringere, aut condemnare præsumat. Quæ Concilij constitutio, & aliorum Romanorum Pontificum, quibus Ecclesiasticorum libertas, & immunitas stabilita est, confirmatæ sunt à Trid. ses. 25. de reform. cap. 20..

Quartò, ex Imperatoribus: nam Iustinianus auth. apud quos oporteat causas dicere monachos &c. collat. 6. causas monachorum, & sanctimonialium ab Episcopo decidendas decernit, & auth. vt clerici apud proprios Episcopos eadem coll. 6. ad clericorum ciuiles causas Episcopos iudices constituit, & quamuis criminum, quæ à clericis perpetrantur cognitionem politicis magistratibus committat, pœnam tamen à iudice politico infligi interdicit, nisi prius fuerit ab Episcopo reus curiæ sæculari traditus, *Si verò (*inquit) *Ecclesiasticum sit delictum egens castigatione Ecclesiastica & mulcta, Deo amabilis Episcopus hoc discernat, nihil communicantibus clarissimis prouinciæ iudicibus. Nec enim volumus talia negotia omninò scire ciuiles iudices &c.* & auth. de sanctissimis Episcopis, *§.* si quis contra aliquem collat. 9. definit, vt qui contra clericum, vel monachum actionem aliquam habet, prius adeat eius Episcopum, & Fredericus Imperator auth. statuimus C. de Epis. & clericis, statuit, vt nullus Eccle-**[351]**siasticam personam in criminali quæstione vel ciuili trahere ad iudicem sæcularem præsumat contra constitutiones Imperiales, & Ecclesiasticas sanctiones, & Alphonsus Hispaniæ Rex, l. 54. tit. 6. part. 1. de iis rebus dissere#s, *in quibus propter c#munem vtilitatem clerici, ex suis* facultatibus Reip. politicæ consulere tenentur, ait. *Epara est haZer no les deuen apremiar las leyes, mas decirles que le hagan, è si ellos no lo quisieren hazer han de mostrarlo à los Perlados que selo hagan hazer.*

Quintò, nam Ecclesiasticos à laicis puniri turpe est, & indecorum, & Ecclesiæ ordinem confundit, vt affirmat Gregorius, dict. cap. peruenit, & Gregorius primus ep. ad

Germanum, lib. 8. ep. 21. relatis, cap. quis dubitat 96. dist. & Imperator Constantinus apud Ruffin. 1. histo. capit. 2. & Greg. 4. registri, cap. 75. & refertur cap. sacerdotibus, 11. quæst. 1. Accedit Concil. Hispalense 2. cap. 9. cui Isidorus interfuit, & refertur cap. in nouo 16. quæst. 4. indecorum esse affirmans, laicum vicarium esse Episcopi, & sæculares in Ecclesia iudicare. Et confirmatur, quoniam eorum crimina à laicis ignorari expedit, & si ab illis sciantur, cooperiri exemplo Constantini Magni suprà, & filiorum Noé, ca. de scripturis 99. d.

Hæc omnia intelligenda sunt, quando Principes sæculares non habent priuilegium puniendi clericos, vt ait Vazquez, disp. 167. cap. vlt. num. 32. quale in regno Galliæ est puniendi clericos deferentes arma prohibita, vt refert Nauar. cap. 27. n. 70. An verò huic priuilegio derogatum sit per bullam cœnæ, non audet definire. Rectè etiam Vazquez in extremis verbis illius disput. addit: leges ciuiles irritantes contractus, & testamenta nisi tali solemnitate, & modo fiant, etiam obseruandas esse à clericis, & factum ab eis alio modo, irritum omninò esse. Hæ namque irritationes n# sunt pœnæ, sed dispositiones legum ad irritandos contractus, quibus non minus comprehendi debent clerici, quam laici, vt pax, & bona gubernatio Reip. constet: alioqui nec litibus, nec fraudibus sufficienter esset prouisum.

Ad primum argumentum, ex ca. filiis & nepo **[sect. 109]** tibus 16. quæst. 7. omissa interpretatione glossæ[2066] ibi verbo, Regis, asserentis Ecclesiasticum à politico Magistratu puniri posse, cùm à proprio iudice in officio contineri nequit, aut Episcopus est negligens in ipsius punitione: hanc enim glossam improbant Archidiaconus & Bellarminus ad illum tex. Panormitanus num. 6. & communis capit. qualiter, & quando de iudiciis: Vbi Innocentius III. ait, *ne pro defectu Iustitiæ clerici trahantur ad iudiciumsæculare, quod omninò fieri prohibemus,* & ante eum Gregorius 11. registri, capit. 54. eandem rem non leuiter insinuauit, *si dictum,* (inquit) *fuerit, quia nec Metropolitanum habuit nec Patriarcham, dicendum est, quia à sede Apostolica, quæ omni# Ecclesiarum caput est, caussa hæc audienda, ac dirime#da fuerat, sicut & prædictus Episcopus petiisse dignoscitur, qui Episcopos alienos habuit omninò suspectos.* Archidiaconus & Panormitanus suprà, Metropolitani culpam Regi esse denunciandam docent, non vt ipse Metropolitanum comprimat, sed vt eum moneat, aut instet apud superiorem, aut Metropolitanum contineat. Hanc interpretationem doctissimi Iurisperiti reiiciunt; quia eodem gradu den#tiatur Regi, si Metropolitanus collata Ecclesi# à fundatore, vel Patrono bona dilapidet, aut sibi vsurpet, quo denuntiauerat Metropolitano, si Episcopus eadem culpa esset obstrictus, sed Metropolitano denunciatur, vt corrigat: ergo & Regi cum sub eadem ferè verborum forma & Metropo litano & Regi denunciandum Synodus affirmet, dicens, *Quod si talia Episcopus agere tentet, Metropolitano eius hæc insinuare procurent: si autem Metropolitanus talia ferat, Regis hæc auribus intimare non differant.* Quare hi iurisperiti eam interpretationem probant, quam ad illum textum ibi tradunt Archidiaconus & Bellarminus suprà: & Imola dicto capit. qualiter, & quando de iudic. & Azor tom. 1. lib. 5. ca. 4. quæst. 2. ad finem, vt nimirum procedat secundum antequam illius temporis consuetudinem, quo Concilium Toletanum nonum coactum fuit: iam tamen eam antiquatam, & abrogatam esse nouis Romanorum Pontificum constitutionibus, vt constat ex cap. decernimus, cap. at clerici, capit. clerici, cap. qualiter, & quando de iudiciis. Aliis verò prima interpretatio magis arridet, quia non code# gradu Regi, & Metropolitano culpa Ecclesiastici, dilapidantis Ecclesiæ bona,

denuntiari præcipitur: Regi enim denunciatur tamquam impotenti ad causas Ecclesiæ iudicandas: Metropolitano verò quasi potenti eas iudicare: ea verò tem[2067]pestate, qua Concilium nonum Toletanum coactum fuit, non fuisse more comparatum, vt Reges politicam iurisdictionem in Ecclesiasticos exercerent, suadetur. Quoniam habitum est anno salutis. 655. Tunc autem omnia, quæ pro libertate Ecclesiastica habita ex Gregorio produximus constituta erant, cùm Iustinianus, Gregorium, Gregorius autem ætate præcesserit Recesuintum Regem, cuius regni anno septimo Concilium illud celebratum est, vt ex eius epigraphe constat. Et confirmatur; nam Gregorius lib. 9. regis. c. 54. ad Ianuarium Defensorem Hispaniæ scribens Iustiniani constitutiones de libertate Ecclesiastica disserentes commemorat. Et 3. Dialogi, ca. 31. Leandro Episcop. Hispalensi, Recharedum Regem ab eius Patre Leouigildo in orthodoxa Religione instituendum, traditum fuisse asseuerat, eamque adeò obnixè coluisse, vt nul[2068]lum, inquit Gregorius, *in suo regno militare permitteret, qui regni* D*ei hostis existere per Hæreticam prauitatem non timeret*: quare videtur in Hispania ea omnia fuisse obseruata, quæ pro libertate Ecclesiastica à Gregorio statuta erant, Leandro procurrante, cui cum Gregorio à superioribus annis familiaritas erat, & coniunctio animorum maxima, vt constat ex epistolis Gregorij ad Leandrum, 1. regist. cap. 41. & lib. 4. ca. 90. nec minori apud Recaredum Leander gratia valuit, cùm Leandri, & Fulgentij præceptis Recaredus confirmatus de reuocanda in Hispaniam Catholica Religione ab exordio Regni seriò cogitarit, cùm ergo Recaredus obierit anno 601. Recesuintus autem Alhindasuino Rege eius Patre consors declaratus sit anno 648. quis iure affirmauerit Hispaniæ mores adeò ab instituta Religione, & in Ecclesiam pietate intra breuissimum tempus, scilicet 47. annorum, qui inter Recaredi Regis obitum, & Recesuinti regni primordia intercessere, degenerasse, vt reges consuetudine obtinerent Ecclesiasticorum crimina vindicare? aut Recesuintum, qui eo solemni Religionis amplificandæ studio **[352]** flagrabat, sacerdotum iura, & libertatem violasse? Quare præfati affirmant persuadere sibi non posse, vt Concilij noni Toletani Patres culpam Ecclesiasticorum Regi enunciandam decernerent, vt pro illius temporis conditione vindicaret. Quin potius si in ea sententia Patres essent interpretandi, necessariò existimarem ab eisdem patribus Regi esse collatam facultatem, vt sacerdotum dilapidantium bona Ecclesiæ collata, culpas vindicaret, cùm propria authoritate non possent.

Ad secundum, tantùm velle Isidorum, Principes veluti auxiliarios milites, pro Ecclesia esse debere, **[sect. 110]** aduersus inobedientes Ecclesiæ præceptis, politi[2069]ca potestate in eos animaduertentes, cum à Prælatis Ecclesi# eorum auxilium fuerit imploratum, vt colligitur ex illis Isidori verbis. Vt per eamdem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant; & paucis interiectis, ipsamque disciplinam, quam Ecclesiæ humilitas exercere non præualet, ceruicibus superborum potestas principalis imponat, & vt venerationem mereatur, virtute potestatis impertiat: & sanè in rebus Ecclesiasticis authoritatem non habent, nisi patientia, & permissione sacerdotum iuxta Bonifacij VIII. extrauag. vnam sanctam inter communes de maior. & obed. Extant etiam plures constitutiones, quæ de inuocatione brachij sæcularis disserunt, cap. petimus, c. istud 11. quæst. 1. capit. ab Imperatoribus 23. q. 3. cap. 1. de offic. ordina. capit. postulasti de homicid.

Ad tertium respondeo, male Caluinum referre ex Theodoreto verba, & historiam Constantini. Constantinus Eusebium Episcopum Nicomediensem ob Arianam hæresim ab Episcopatu depositum, exilio posteà mulctauit: deinde dolet Nicomedie#ses ob

societatem criminis Eusebium vocare, monétque vt dilecto Episcopo fideli, & integro ad veram Religionem traducantur. Tandem seuerè se in plebem Nicomedie#sem animaduersurum affirmat, si iterum redire velit ad Episcopos hæreticos à Concilio damnatos, & à propriis sedibus deturbatos. Verba Constantini apud Theodoretum hæc sunt, *quòd si quis audacter ad memoriam, & laudem pestium illarum,* (scilicet Episcoporum Arianorum, quos Nicæna synodus damnauit) *exarserit, illius statim audaciam, ministri Dei, hoc est, mea executione coercebitur.*

Ad quartum respondent Albericus, Salicetus, & Fulgosus dict. l. addictos C. de Episc. audien. aliique Iurisperiti legem illam abrogatam iam esse nouis Imperatorum constitutionibus superiùs adductis, speciatim à Frederico auth. cassa C. de sacros. Eccles. & auth. statuimus, C. de Episcop. & clericis: cui sententiæ communi Doctorum calculo probatæ subscribendum esset, si verum esset, quòd ex illa l. addictos, interpretes deduxisse in argumento dicebatur. Cæterum alij putant aliam fuisse Imperatorum illorum sententiam, qui sic dicunt, Ad Episcoporum sanè culpam, vt cætera, redundabit, si quid fortè in capite regionis, in qua ipsi populos Christianæ Religionis doctrinæ insinuatione moderantur, ex his, quæ fieri hac lege prohibemus, à monachis perpetrata esse cognouerint, nec vindicauerint: volunt ergo ad Episcopos pertinere illius criminis punitionem. Neque officiunt verba illa, *nisi vsurpatio ista vindicetur,* & illa, *ac si tanta clericorum, aut monachorum fuerit audacia, vt bellum potius, quàm iudicium futurum esse existimetur, ad clementiam nostram commissa referatur, vt arbitrio nostro mox seuerior vltio procedat.* Respondet enim lege illa vniuersè omnibus interdictum esse, non solùm clericis, & monachis, sed etiam laicis, ne addictos supplicio vindicent, aut ad soc# pœn# pergentes reos teneant, ac defendant, vt ad l. illam Baldus, & Paulus de Castro obseruarunt: c# igitur laici fuerint, qui addictos supplicio vindicant, tunc quidem, nisi vsurpatio ista vindicetur iudicibus, qui primates officij in illa l. appellantur, Imperatores decernunt plectendos esse. Vel sensus est, reos ipsos à clericis, & monachis defensos, seuerius ab Imperatore plectendos esse.

Obseruant tamen Victoria, & Sotus: Victo. re **[sect. 111]** lict. 1. de potest. Eccles. quæst. fin. num. 8. Sotus 4. d. 25. quæst. 2. art. 2. quos citat & sequitur Molina, tom. 1. de iust. tract. 2. disp. 31. postrema 4. con. Si clericorum libertas in manifestam cederet Reip. pernicie#, clericis impunè vacantibus in laicorum cædes, summique Pontifices admoniti adhibere nollent remedium: posse equidem principes sæculares suis subditis consulere, nihil immunitate, & priuilegio clericorum impediente. Quoniam Resp. ciuilis est sibi ipsi sufficiens, quocirca quemadmodum propria auctoritate potest seipsam defendere, & seruare indemnem à quacumque alia Rep. sæculari, sic etiam ab Ecclesiasticis. Meritò autem admonent Victoria suprà, num. 9. Sotus suprà: inquit Molina potestatem hanc esse apud Principem, non verò apud iudices & Magistratus, & idcircò nefas illis esse propria auctoritate agere contra Ecclesiæ libertatem, & Ecclesiasticas leges, vel ciuiles ea in re infringendo, aut clericos capiendo, vel malefactores extrahendo de Ecclesiis, vel aliqua alia ratione leges tr#sgrediendo, tametsi vim vi repellendo cum moderamine inculpatæ tutelæ suos ab Ecclesiasticis tutari, ac defendere possint.

Idem docent Guillielmus Benedictus, c. Rainutius verbo vxorem num. 454. Aufrerius de potest. sæculari super Ecclesiasticas personas, regula 2. Nauarr. cap. cum contingat de rescriptis, remedio 1. vers. 1. Simancas de Cathol. institutio. cap. 42. num. 32.

Sed casus isti sunt ferè Metaphysici, & moraliter contingere non possunt, quia clerici non habent tantam potestatem in Rep. & vel à suis iudicibus reprimi, ac puniri poterunt: vel Papa concedet Principibus facultatem, vt per suos ministros id faciant.

SECTIO X. *An Ecclesiastici legum ciuilium pœnis ab Ecclesiastico iudice puniri debeant.*

PArs affirmans suaderi potest, quia **[sect. 112]** rationi consentaneum videtur, vt quando pœnæ illæ non dedecent clericos, illis à suo iudice subiiciantur, sic enim quibus fient similes in culpa, erunt similes in pœna.

Nihilominus Vazquez disp. 167. cap. 4. num. 30. & alij nonnulli Theologi secuti Couarruuiam in pract. cap. 33. num. 7. & alios, quos ipse recenset, existimant, clericos non esse puniendos necessariò pœna Iegibus ciuilibus constituta, etiamsi **[353]** cum eorum statu non pugnet, nam lex ciuilis pœnam ordinariam assignans, non potuit clericos ad[2070] eam obligare: non enim habent laici potestatem saltem coerciuam, & punitiuam comparatione clericorum. Quamuis Iudices Ecclesiastici possint, pœnam lege ciuili constitutam transgressoribus clericis infligere. Alij verò prædictam sententiam, si de obligatione ex obedientia intelligitur, veram censent: quia clerici non tenentur ex obedientia ciuiles leges seruare: ergo nec iudices Ecclesiastici tenentur ex obedientia clericos iuxta ciuiles leges punire: secus si de obligatione naturali: nam cùm ratione naturali teneantur clerici seruare leges ciuiles, quæ eorum statum non dedece#t, ita & iudices Ecclesiastici tenebuntur pœnas imponere clericis legibus ciuilibus pro communi bono decretis, quæ cum statu clericorum non pugnant, quando per canones nulla pœna decreta est: si enim decreta esset, illa deberet imponi, omissa pœna per ciuilem legem statuta. Nam quod à Celestino. III. statutum est ca. quod clericis de iudic. vt causæ pecuniæ clericorum secundum iuris canonici decreta, definiantur, hoc idem de aliis causis potiori ratione asserendum.

Ego verò existimo nulla ratione iudicem Ecclesiasticum teneri ad infligendum clericis violantibus leges ciuiles easdem pœnas, quas ille sæcularibus ipsarum violatoribus imponit, quia decet cum clericis mitius agere ob conseruationem status Ecclesiastici, & ita vsu seruari videmus etiam in pœnis statutis pro violatione legum naturalium. Adde, si verum esset, quòd clerici non obligantur directè legibus ciuilibus, quia secluso scandalo n# peccarent mortaliter eas violando, non debere illis imponi graues pœnas, vt superiùs dictum est.

SECTIO XI. *An exemptio, quam Ecclesiastici habent quoad forum, tributa, & alia, competat illis iure diuino.*

IN primis supponendum est, Ecclesia **[sect. 114]** sticos quoad forum, in Ecclesiasticis & ciuilibus, exemptos esse à ciuili iurisdictione: item à pœnis legum ciuilium, item à legibus ciuilibus, in iis, quæ ad res Ecclesiasticas pertinent. Quæ omnia ex superioribus constant, & ex tota 11. quæst. 1.

Secundò supponendum est, esse etiam à vecti[2071]galibus, & aliis tributis impositis, & imponendis[2072] exemptos: vt patet primò ex cap. quamquam, de censib. in 6. & Concilio

Viennensi, Clem. Præsenti, de censib. cap. aduersus, cap. non minùs, de immunit. eccles. auth. item nulla, C. de episc. & cler. l. sancimus, 2. C. de sacros. eccles.
De quo latè Syluester, & alij summistæ, verbo immunitas, Lessius 2. de iust. cap. 33. dub. 3. quamquam si antequam res aliquæ ad Ecclesiasticos[2073] venirent, onus aliquod certum & inuariabile annexum habebant, verbi gratia, aliquem sensum, vel seruitutem debitam, vel onus reparandæ viæ publicæ adiacentis, hoc etiam ab Ecclesiastica persona præstandum est, cap. cum non fit, & cap. pastoralis, de decimis, Syluest. immunitas, 1. num. 19. Lessius suprà.
Secundò patet ex bulla cæn#, vbi bona clericorum à bonis Ecclesiæ distinguuntur, quod contra Nauar. cap. 27. nu. 128. notat Lessius illa dub. *3.* & pro se adducit eundem Nauar. cap. 17. num. 202. & rectè explicat Lessius, quomodò in bulla cænæ excommunicantur, qui à clericis sponte dantibus tributa accipiunt. Sa autem verbo clericus, nu. 18. ait clerici patrimonium, etiam ad cuius titulum quis est ordinatus, non gaudere priuilegio bonorum Ecclesiæ: quidam aiunt, quidam negant, sunt & qui absolutè putent gaudere eius bona patrimonialia. Ego dicerem, spectandum in his, quid vsu sit receptum. Hæc Sa.
Notat autem Lessius & bene, in quibusdam ca **[sect. 115]** sibus clericos non esse exemptos. Primò, si negotiationem exerceant: tunc enim licitè ex eo quod emunt, vendunt, aut deferunt negotiationis causa, possunt vectigalia exigi, c. quamquam, de censib. quod Ecclesia concessit in odium negotiationis clericis seuerè interdictæ, à qua si ter ab Episcopo moniti non desistunt, perdunt quoad bona clericale priuilegium, cap. ex literis, de vita & honest. cleric. ex quo glossa colligit clericos negotiatores[2074] ante trinam monitionem non teneri in conscientia soluere vectigal, quia gaudent priuilegio clericali vsque ad trinam monitionem. Hoc tamen quamuis à Lessio non limitetur, credo limitandum, vt non teneatur soluere de aliis, secus de illis, quibus negotiatur.
Secundò, si possessio aliqua habebat onus aliquod perpetuum, & inuariabile annexum, antequam veniret ad ius Ecclesiæ, vel Ecclesiastici, vt suprà dictum est.
Tertiò, quando contributio facienda est æquè primariò in vtilitatem clericorum, ac laicorum, verbi gratia, pro reparatione aggerum, ne flumen vicinos agros clericorum, & laicorum inundet. Non potest tamen tunc per se potestas laica clericos recusantes compellere, sed per Ecclesiastic#. Quod si id commodè fieri non posset, putant quidam non esse omninò improbandam realem executione#: quia in tali casu præsumi potest ratihabitio, seu tacita licentia summi Pontificis: sed tutiùs censet Lessius, & ego omninò necessarium, vt hæc expressè ad tales casus per Principes petatur: vide dicta. sect. 9.
Ad reparationem autem pontium, viarum publicarum, murorum vrbis & similium, qu# primò, & principaliter spectant ad communitatem, non tenentur clerici contribuere, vt communiter canonistæ docent, quia non tangit illos principaliter: sed solùm secundariò, vt sint membra communitatis. Alioqui nimis angustum &, prope nullum esset in omnibus publicis priuilegium clericorum, vt ait Lessius: Neque obstat lex ad instructiones C. de sacros. eccles. *Ad instructiones itinerum, pontium## etiam diuinas domos & venerabiles Ecclesias libenter adscribimus:* quia cùm sit contra immunitatem Ecclesiæ, vim non habet, nisi ab Ecclesia approbetur, vt communiter doctores Theologi & Canonistæ docent, excepto Lessio suprà: & patet ex dictis sect. 9. & Syluestro immunitas, 1. nu. 20. Multi tamen præsertim iuris ciuilis doctores propter l. citatam, contrarium tenent ex canon. Host. glos. Card. & Ancaran. cap. non minus, de immun. eccles. sed prior sententia verior.

Quartò, quando laicorum facultates non sufficiunt ad succurrendum publicæ necessitati, potest etiam aliqua contributio imponi Ecclesiasticis. Ad quod tamen olim requirebatur consensus Episcopi, & clerici, cap. non minus, de immunit. eccle. nunc verò summi Pontificis, vt patet in bulla cœnæ, eundem requirit Innocent. III. cap. aduersus, **[354]** de immun. eccles. nisi fortè periculum esset in mora: tunc enim non deberet Papæ consensus expectari, sed sufficeret consensus Episcopi, vt notant Syluester & Lessius suprà, & alij relati sect. 9. C#[2075]sensus tamen Episcopi non potest obligare exemptos, vnde necesse est, vt hi quoque consentiant. Posito autem consensu prælatorum, quorum est consentire, tributum non exigitur auctoritate laica, sed Ecclesiastica, & ita omnes inferiores illorum tenentur.

His suppositis dico primò, summum Pontifi **[sect. 116]** cem iure diuino esse exemptum ab omni iurisdi[2076]ctione Principum sæcularium, imò ab omni ter[2077]rena potestate, vt ait Molina tom. 1. de iust. tract. 2. disp. 31. con. 4. videtur Driedonis 1. de libert. Christiana cap. 15. docentis, à nulla terrena potestate posse extra hæresis casum iudicari, aut puniri, aut interfici, etiamsi aliorum iudicio velit se submittere. Idem videntur sentire alij, quos afferemus, 2. 2. quæst. 1. art. 10. asserentes extra casum hæresis, à nemine posse deponi, aut puniri, eo quòd iure diuino ab omnibus sit exemptus. Consentit Victor. relect. 1. de potestate Ecclesiæ: ad finem, seu qu#st. vlt. num. 9. cum Caiet. op. de potest. Papæ, cap. 27. asserente, iure diuino à nemine pro quocumque delicto posse interfici: ergo etiamsi Pontifex non esset modò supremus dominus temporalis in suis terris, sed earum temporale dominium esset, vt olim, in aliquo Principe sæculari, non posset ab illo puniri, aut leges vllas accipere, sed omninò esset sui iuris. Probatur, quia decentissimum erat, vt saltem vnum Caput totius Reip. Christianæ, cui sæculares Principes subesse debeant, hanc exemptionem haberet ex Christi institutione: præsertim cum, vt dicemus, per suam potestatem eximere posset Ecclesiasticos à potestate Principum sæcularium Ecclesiæ subditorum. Confirmatur, quia Christus talem immunitatem habuit, vt Molina superiori disp. 28. ostendit: ergo verisimile est suo Vicario eam reliquisse. Quod significatur Mat. 17. vbi postquam cap. 16. summum Pontificatum Petro promisit: publicanis tributum petentibus, Christoq#ue concludente, *ergo liberi sunt filij,* addidit: *vt autem non scandalizemus eos, vade ad mare, & mitte hamum,* &c. *da eis pro me & te,* vbi solùm ratione scandali iussit reddi tributumpro se, & Vicario suo, reliquorum Apostolorum nullam mentionem faciens. Sic colligit Molina. Verum quia ratio illa, *ergo liberi sunt filij:* saltem ad omnes Apostolos teferenda videtur: ideò superiùs exposuimus, Apostolos fuisse à tributis liberos, quia erant de familia Christi: sed hinc etiam colligere conclusionem licet, quoniam, si ij qui erant de familia Christi, eo ipso erant diuino iure exempti à tributis, par est id credere de quocumque Christi Vicario.

Secundò dico, in causis merè Ecclesiasticis cle **[sect. 117]** rici diuino iure exempti sunt à ciuili, & laica po[2078]testate, vt in creandis Episcopis, & sacerdotibus, in[2079] distribuendis diœcesibus, & parœciis, in causis inde emergentibus, & denique in iis omnibus, quæ ex se ad solam spectant Ecclesiasticam potestatem: ita tenet Molina tom. 1. de iust. tract. 2. disput. 31. con. 2. cum Soto, Victor. & aliis statim referendis, Azor tom. 1. lib. 5. cap. 12. quæst. 1. Probat Molina: quia potestas Ecclesiastica immediatè est à Christo tradita, ciuilis autem ortum habet à Deo per Remp. solumq#ue se extendit ad naturalia: ergo in causis Ecclesiasticis, quæ potestatis Ecclesiasticæ sunt propriæ, clerici iure diuino à potestate ciuili exempti sunt. Vnde Apostoli sine vlla laicæ potestatis

auctoritate, curam, & administrationem Ecclesiæ exercebant: eodémque modo perpetuò se gesserunt eorum successores. Meritò ergo post Vvicleff & Ioan. Hus in Concil. Constant. sess. 8. & 15. damnatos à Ioan. XXII. damnati sunt Marsilius Patauinus, & Ioan. de Ianduno, qui, vt refert Vict. relect. 1. de potest. Ecclesiæ, quæst. fin. num. 9. Azor to. 1. lib. 5. cap. 12. quæst. 1. asserebant, Christum tributum soluisse non ex liberalitate, sed ex obligatione & necessitate coactum, iuxta illud Ioan. 19. nisi tibi datum esset desuper. Item ad Imperatorem pertinere, Papam corrigere, atque instituere: & ab Imperatore emanasse sacerdotem vnum esse maiorem alio in auctoritate, posseq#ue eam tollere, sicut eam contulit: neque à Papa, vel tota Ecclesia puniri quemquam posse, nisi Imperatoris auctoritate: contra quem Hæreticum vide Pyghium 5. hierarchiæ. Eadem conclusio probatur ex cap. si Imperator 96. dist. vbi Ioan. Papa inter alia ait. *Ad sacerdotes Deus voluit, quæ Ecclesiæ disponenda sunt, pertinere, non ad sæculi potestates:* & ex insigni illo facto Constantini in Concilio Niceno, quod refertur à Ruffi. 1. hist. ca. 2. seu lib. 10. Euseb. lib. 2. cap. 2. Theodoret. lib. 1. cap. 7. Niceph. lib. 2. cap. 10. & 42. & lib. 7. cap. 32. Sozom. lib. 1. cap. 16. Greg. 4. registri epist. 75. Nicol. 1. epistol. ad Michael. Imp. & à Gratiano cap. sacerdotibus 11. quæst. 1. cùm enim Episcopi libellos accusationis quorundam contra alios ad Constantinum detulissent, conuocatis illis dixit. *Vobis dedit Deus potestatem iudicandi nos, vos verò ab hominibus iudicari non potestis,* libellosq#ue omnes coram omnibus c#bussit. Ergo in Ecclesiasticis clerici iure diuino exempti sunt à Principibus sæcularibus. Quocirca ius patronatus, quod quidam habent, à Pontifice acceperunt. Idem est de iure sepulturæ, de iure exigendi pensiones beneficiis impositas, & de aliis huiusmodi iuribus Ecclesiasticis. Et licet Caietan. tom. 1. op. 1. de potest. Pap. cap. 27. Victoria relect. 1. de potest. Eccles. quæst. vlt. num. 3. Sotus 4. dist. 25. quæst. 2. art. 2. Driedo 2. de libert. Christiana cap. 2. asserant, si summus Pontifex Ecclesiastica potestate in Ecclesiæ perniciem abuteretur, conferendo Simoniacè Ecclesiastica beneficia, &c. posse Principes s#culares ei resistere, denegareq#ue possessionem beneficiorum sic electis. Quod verum, sed non nimis extendendum ait Molina suprà, vide illum. Vide etiam Azor qui addit, Principem sæcularem non posse clericis præcipere, vt arma tractent, aut alia sæcularia factitent: quia de iure diuino est, clericos sacris vsibus consecratos profanis, & ciuilibus rebus perpetuò implicari non posse.

Dico tertiò, non omnis exemptio clericorum **[sect. 118]** est de iure diuino, sed seclusa alia exemptione, ita[2080] essent subditi Principibus sæcularibus, vt Principes non peccarent saltem contra iustitiam, de causis eorum temporalibus cognoscendo, delicta eorum puniendo, tributaq#ue ab illis exigendo. Est communis Theologorum, præsertim rece#tiorum, Molinæ suprà, con. 3. 4. & 5. Vict. relect. de potest. sub finem, seu quæst. 6. propos. 2. num. 3. Salon 2. 2. quæst. 67. art. 1. controu. 1. con. 4. Bannes eodem art. Bellarm. 1. de cleric. cap. 28. Ioan. Medin. C. de rest. quæst. 15. Soti 4. d. 25. qu. 2. art. 2. con. 3. 4. & 5. **[355]** Couar. in pract. cap. 31. num. 2. con. 1. & lib. 2. var. cap. 20. cum Pet. Ferra. in practicis de confessione §. plenum, Alciat. cap. cùm non ab homine de iud. Innoc. cap. 2. de maior. & obed. Nauar. cap. 27. nu. 219. Caiet. excommun. cap. 31. & 37. Lessij suprà, dub. 4. Driedonis 2. de liber. Christia. cap. 2. Suarez opusc. de legib. Ioan. Garsia. de nobilitate, gloss. 9. num. 14. Palac. 4. dist. 25. disp. 3. con. 3. Ledes. 2. p. 4. qu. 20. art. 4. vers. hæsitabis, con. 2. & 3. & D. Thom. in id Rom. 13. *Ideo enim tributa præstatis,* ait exemptionem Ecclesiasticorum à tributis, habere #quitatem, non tamen esse de necessitate, quasi sit de iure diuino. Videtur etiam Henrici quodlib. 9. q. 1. dicentis,

habent clerici immunitatem exactionum sæcularium statutis Papæ, & Imperatorum. Si crederet esse de iure diuino, id non taceret.

Tametsi Panor. cap. 2. de maior. & obed. ac alibi, & quidam alij, clericos quoad personas suas & bona iure diuino à laica potestate exemptos esse: ita tenet Azor tom. 1. lib. 5. cap. 12. quæst. 1. citans pro se Innoc. cap. 2. de maiori. & obed. vbi ait, clericos exemptos esse vel Imperatorum priuilegio, vel potius iure diuino, vel saltem Pontificio. Vnde ait male citatum Alciatum, in quo primam opinionem se non inuenisse ait Azor, & pro sua citat etiam Hostien. cap. 2. de maior. gloss. cap. si Imperator, dist. 96. verbo discuti, & cap. quamquam, de censib. in 6. verbo diuino, Ioan. And. Dom. Archid. Ancaran. & Franc. cap. quamquam de censib. in 6. Panorm. Felinum, Decium, Butrium, cap. Ecclesia S. Mariæ, de const. Card. cap. perpendimus, oppos. 7. de sent. excommun. Rotam in antiquis decis. 10. de consuet. Aufrer. clem. 1. de offic. ordin. vers. ad quæstionem, Roman. sing. 419. Roch. Curt. cap. fi. de consuet. Rebuff. in concordat. Rub. de protect. Almain. de potest. eccles. cap. 8. propos. 3. ad finem, Angelum immunitas num. 33. vers. 11. vbi dicunt, cam sententiam esse veriorem.

Conclusionem tamen, eius auctores probant **[sect. 119]** primò, quia nec ex sacris literis, nec ex traditione,[2081] neque ex naturali ratione, neque ex Patrum testi[2082]monio talis exemptio probari potest. Nam quòd aliqui adducunt ex Genes. 47. de Ioseph, qui terram omnem Ægypti tributariam fecit Pharaoni, præter terram sacerdotum, non est ad rem, vt ait Molina: nam beneficentia regis postulante id recta ratione fuit factum. Quod verò adducunt ex Matth. 17. *Ergo liberi sunt filij*. solùm probat de Christo, vel ad summum de Apostolis, & de summo Pontifice, vt ait Molina, & superiori con. diximus. Id verò Psal. 104. vel 114. *Nolite tangere Christos meos:* solùm probat ministris Dei iniuriam non esse irrogandam, in quibus etiam sæculares Principes intelliguntur.

Secundò probatur conclusio: quia clerici initio[2083] nascentis Ecclesiæ, erant subiecti Principibus sæcularibus, vt colligitur ex Paulo ad Rom. 13. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit,* vbi etiam comprehenduntur clerici. Nam vt glos. ait, cùm dicitur *omnis anima,* nullus excipitur (scilicet præter Christi Vicarium) & Chrysostomus ibi ait. *Ostendens ista omnibus imperari, & sacerdotibus & Monachis, non solùm sæcularibus, quod declarat, cùm dicit, omnis anima: etiamsi Apostolus sis, si Euangelista, si Propheta, siue quisquis tandem sit:* & Theodoretus, *siue est sacerdos quispiam, siue antistes, siue monachus, iis cedat, quibus sunt mandati magistratus:* & Theophylactus, *instituens omnem animam, siue sacerdos sit, vel Monachus, vel Apostolus, subiici Principibus. S*imilia dicit Oecumenius.

Nec dici potest, id solùm vitandi scandali gratia præceptum esse. Nam Apostolus effectum refert in ordinationem diuinam t#quam in causam, dicens. *Nam qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit.* Additq#ue, *eos esse Dei ministros, & idcircò eis deberi tributa.* Ergo clerici tributa deberent, nisi humana aliqua potestate essent posteà exempti. C#firmatur ex Act. 25. vbi Paulus ait: *Ad tribunal Cæsaris sto, vbi oportet me iudicari,* & 1. Pet. 2. legimus debere omnes subiici Principibus etiam discolis, & Matth. 22. *Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari, &c.*

Tertiò, quia olim Ecclesia ex agris suis tributa[2084] soluit etiam Imperatoribus Christianis. Vnde Ambrosius cap. si tributum 11. quæst. 1. *Si tributum petit Imperator, non ei negamus: agri Ecclesiæ soluant tributum.* Et Vrbanus cap. tributum 23. quæst. 8. *Quod in ore piscis inuenitur, pro Petro & Domino dari iubetur: quia de exterioribus*

Ecclesiæ, quod constitutum antiquitus est, pro pace, & quiete, qua nos defensare debent, Imperatoribus persoluendum est.

Quartò, quia Ecclesiastici, qui in Repu. infide[2085]lium commorantur, tenerentur tributa præstare Principibus illius Reip. quippè cùm Principes illi non minus in eorum bonum, quàm aliorum, Remp. administrarent, ac defenderent, quare cum priuilegio illorum Principum non essent exempti, & summus Pontifex potestatem in eam Remp. non haberet, vtpote Ecclesiæ non subiectam, tenentur in foro conscientiæ tributa soluere; Quin potiùs tam in causis ciuilibus quàm criminalibus subiecti essent Principibus illius Reip. vt Albertus Pyghius 5. eccles. hierar. cap. 7. rectè affirmauit, vt ait Molina suprà: ergo nil mirum si stando in iure diuino ea teneantur soluere Principibus Christianis.

Quarta conclusio, exemptio illa quodammo **[sect. 120]** dò, seu quadam ratione est de iure diuino, quam[2086]uis simpliciter solùm sit de iure humano, canonico, & ciuili. Ita Molina illacon. 4. & 5. Lessius ilia dubit. 4. num. 30. Bellarminus, Sotus, Victo. Ledes. Palac. Ioan. Med. Salon, Bannes, & Couarr. suprà. Probatur, quia Pontifex à Deo immediatè potestatem habet faciendi eiusmodi exemptionem: imò & præceptum illam faciendi, quando commodè fieri possit: quod etiam pr#ceptum habent sæculares Principes, sunt autem tres causæ illius potestatis, & præcepti.

Prima, quia Ecclesiastici peculiari modo sunt diuinis rebus mancipati, & consecrati: atqui contra reuerentiam Deo debitam est, si id, quod semel Deo consecratum est, tractetur tanquam profanum. Hinc Dauid ne defensionis causa ausus vmquam fuit l#dere Saulem, quia vnctus erat Domini: quæ tamen vnctio erat in Regem, non in sacerdotem, & solùm erat vmbra vnctionis, & sanctificationis Ecclesiasticorum.

Secunda, quia Ecclesiastici sunt pastores, patres, & iudices sæcularium in spiritualibus: atqui indecorum, & contra reuerentiam est, vt quis iudicet suum pastorem, licet in alio genere, & filius patre#, & qui fuit reus iudicem, maximè si alia commoda ratio iniri potest: & h#c in diuerso genere puniendi facultas occasione# tribuit mutuæ vindictæ sub prætextu iustitiæ, & mater esset discordiarum & scandalorum, dum quisque in suo genere alium punire vellet.

Tertia, & si Principes ab iniuria clericos defen-**[356]**dant, & curent, vt temporali tranquillitate fruantur: tamen ipsi eos in spiritualibus & temporalibus, prosunt sæcularibus per orationes, sacrificia,[2087] & alia pia suffragia, per Sacramenta, prædicationes, lectiones, gubernationem, exempla &c. non mirum ergo si spiritualia seminantes, vt inquit Paulus, temporalia metant: si non alligetur os boui trituranti: si à tributorum oneribus liberentur: quod maximè procedit in Religiosis, qui suas facultates, & spes sæcularibus ipsis reliquerunt. Vnde Constantinus & Constans concedentes clericis, & Religiosis perpetuam securitatem ab oneribus personalibus addunt, scientes magis Religionibus, quàm officiis ex labore corporis, vel sudore, nostram Remp. contineri, cap. in qualibet, 23. quæst. 8. maximè autem hoc expedit hac eti# ratione, quia si religiosi & clerici tributa pendere#t quod illa via amittunt, deberent sæculares alia compensare: vt sustentari possent, sic Deus Num. 18. dedit decimas sacerdotibus, quibus sustentarentur. Et cùm minus communiter delinquant, quàm sæculares, & suos proprios habeant iudices, non indigent iudicibus sæcularibus, à quibus coe#rceantur, & puniantur, & alioqui ad diuersa tribunalia distracti, & simul in multis se defendentes, non possent diuinis rebus liberè vacare, vt eorum institutum postulat. Quæ rationes maiorem vim in sanctimonialibus habent.

Secundò, probatur exemplo Ioseph, qui totam[2088] terram Ægypti fecit tributariam, vt penderet quintam partem fructuum præter terram sacerdotum, quibus etiam ex publico cibaria dabantur. Vnde colligit Vrbanus C. tributum 23. quæst. 8. agros Ecclesiæ non esse Imperatoribus subiiciendos, & 1. Esdræ 7. Artaxerxes vult, sacerdotes, Leuitas, & alios templi ministros à vectigalibus esse immunes: nam dignitas, & functio sacerdotum noui Testamenti incomparabiliter est sublimior, & Reip. vtilior. Vnde religio, obseruantia, & gratitudo magis obligat, vt à tributis eximantur, & à tribunalibus sæcularium. Quod etiam ex illo Constantini facto confirmatur.

Et in hoc sensu accipiendi sunt Panormitanus[2089] suprà, & alij Doctores asserentes eiusmodi exemptionem esse de iure diuino, scilicet originaliter, primordialiter, seu initiatiuè, aut inchoatiuè, quod expressè habetur cap. quamquam de censibus in 6. & insinuatur capit. non minus deimm. Eccles. cap. Si Imperator dist. 96. & ca. nimis de iureiurando, vbi Innoc. III. in Conc. Lateran. ait, *nimis de iure diuino quidam laici vsurpare nituntur, cum viros Ecclesiasticos nihil temporale obtinentes ab eis, ad præstandum sibi fidelitatis iuramenta compellunt,* & Trid. ses. 25. de reform. cap. 20. ait, *personarum Ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione, & canonicis sanctionibus constitutam esse.* Quamuis dici posset Dei ordinationem in hoc testimonio referendam esse ad immunitatem in spiritualibus, qu# diximus, simpliciter esse de iure diuino. Sic etiam potest intelligi Concilium Laterane#se sub Leone X. ses. 9. vers. *& cùm à iure,* vbi sic legimus: *& cùm à iure tam diuino quàm humano laicis potestas nulla in Ecclesiasticas personas attributa sit.* Vel vtrumque Concilium Lateranense intellige, vt laici in clericos iure diuino non habeant potestatem ab illis inseparabilem, & a Romano Pontisice independentem. Pontifex enim, poterit omnem potestatem in Ecclesiasticos laicis auferre. Et iuxta hæc possunt explicari cap. continua, cap. præsertim, c. placuit, 3. cap. relatum 11. quæst. 1. Gratianus, capit. futuram 12. quæst. 1. capit. conuenior 23. quæst. 8.

Secunda pars conclusionis, nempè clericos re **[sect. 121]** ipsa exemptos esse iure canonico, & ciuili, patet ex iuribus initio citatis, cap. in qualibet, ca. secundum canones, cap. Sancitum, 23. quæst. 8. & 11. q. 1. per multa capita, cap. at si clerici, cap. clerici, c. qualiter, de iudic. vbi aduerte primò cum Lessio, Victoria, Soto, Couarr. Molina, & Palac. toto te#pore, quo Imperatores fuerunt Ethnici, clericos in temporalibus fuisse illis subiectos, sicut laicos. Quia neque principes eos eximebant, cum eorum dignitatem non agnoscerent; neque summus Pontifex, cùm non posset commodè. Postquam autem cœperunt esse Christiani, sensim eos cœperunt eximere. Primùm Constantinus lege lata exe[2090]mit eos ab oneribus personalibus, refertur, c. conuenior 23. quæst. 8. & à publici census solutione, vt testatur Sozomenus, 1. histor. cap. 8. In cæteris tamen m#sere subiecti. Deinde à Iustiniano fuerunt exempti in causis ciuilibus pro Prima instantia solùm: in criminalibus tamen reliquit eos sub iudice sæculari: vtpatet ex nouella, 83. & 123. Vide Gelasium cap. siquis clericum 11. quæst. 1. Multa tamen vsurparunt sibi isti Imperatores in causis Ecclesiasticis, quæ iure diuino sunt omninò exe#ptæ. Idem concessit immunitatem à quibusdam tributis, l. sancimus, 2. Cod. de Sacros. Eccles. à posterioribus principibus omninò exempti fuere: eaque exemptione multis sæculis, consensu totius orbis sunt potiti. Et à successoribus reuocari non potest. Primò, quia fuit absoluta, & perpetua ex mente concedentium: omnis autem donatio, vel exemptio facta communitati in perpetuum, est irreuocabilis. Secundò, quia fuit facta ad remuneranda

beneficia spiritualia, quæ regna percipiunt ab Ecclesia. Tertiò, quia fuit facta principaliter ad Dei honorem, sicut donatio agrorum, aut villarum, quæ offeruntur Ecclesiæ, eiusque ministris. Vnde sicut esset sacrilegium repetere agros Ecclesiæ donatos: ita infringere clericorum immunitatem. Quartò, quia orbis Christianus, à quo Principes habent auctoritatem, consensit in hanc exemptionem: quòd autem consensu regni semel est alienatum, repeti non potest. Quintò, quia Concilia & Pontifices, qui sunt superiores principibus, eam confirmant.

Adde, etiamsi principes noluissent in hanc exe#ptionem consentire: tamen Pontifices, & Concilia habebant auctoritatem eam inducendi, vt communiter docent Doctores, & probat Couarruuias in practicis, cap. 31. num. 3. & 4. Quia habent potestatem à Christo statuendi, quod ad bonum hominum spirituale, & Dei honorem videatur necessarium, aut valde expedie#s, quale est hoc: vt patet ex dictis: & quia valde vilesceret status Ecclesiasticus, & res diuinæ, quas tractant, si instar laicorum ad iudices traherentur; & periret libertas, qua in laicis instruendis, & corripiendis vti debent: & laici etiam causas Ecclesiasticas facilè ad se pertraherent. Accedit, quòd principes sunt subditi Pontifici, sicut oues pastori: atqui superior potest aliquem eximere à iurisdictione sui subditi, præsertim quando recta gubernatio, & honor Dei id postulat. Quòd si Pontifex potuit clericos eximere à iurisdictione principum sæcularium: ergo **[357]** & à tributis: quia tributa ob iurisdictionem penduntur Ro. 13. *Ideò necessitate subditi estote*: *non solùm propter iram, sed etiam propter conscientiam: ideò enim & tributa præstatis.*

Exemptione autem gaudent, ait Leonardus Lessius suprà, dub. 5. omnes clerici sacrorum ordinum, beneficiarij, religiosi, & religiosæ. Est c#munis doctrina, teste Couar. in practicis cap. 31. num. 5. Nam hi omnes statui Ecclesiastico firmiter sunt addicti, vel actu Ecclesiæ deseruiunt.

Item clerici minorum ordinum & tonsuræ, si non sunt coniugati, secundum canones sunt à tributis liberi, licet beneficiarij non sint, neque Ecclesiæ deseruiant, ex ca. fin. de vita & honest. cler. cap. quamquam, de censibus, in 6. & l. Presbyteros C. de Episcop. & cler. Nec obstat Trid. ses. 23. cap. 6. de reform. quia loquitur solùm de priuilegio fori, quo non possunt ad tribunal sæculare pertrahi, quod priuilegium Concilium non concedit, nisi illis clericis primæ tonsuræ, vel minor# ordinum, qui aut beneficium Ecclesiasticum habent, aut clericalem habitum, & tonsuram deferentes alicui Ecclesiæ ex mandato Episcopi deseruiunt, aut in seminario clericorum, vel in aliqua[2091] schola, vel vniuersitate de licentia Episcopi, quasi in via ad maiores ordines versantur: longè tamen consuetudine contraria clerici primæ tonsuræ, & minorum ordinum, qui nec beneficium habent, nec vlli Ecclesiæ deseruiunt, videntur hanc exemptionem amisisse, etiamsi coniugati non sint: quia iam à multo tempore vectigal soluunt sicut laici. Ita Couarruuias num. 9. vbi in fine ait, se vidisse litteras regias decernentes, vt clerici primæ tonsuræ etiam non coniugati, cogantur soluere decimam partem rei vendit#. Quod tamen videtur esse contra ius Pontificium, cap. quamquam, de ce#sibus in 6. Dices, non potest vmquam valere præscriptio, aut consuetudo contra immunitatem, & libertatem Ecclesiæ, vt expressè habetur in nouella Frederici Imperatoris, quæ incipit, Cassa, & irrita: & colligitur ex cap. causam, de præscrip. ca. clerici de iudi. ergo consuetudine non potuit hoc introduci. Respondeo, non posse valere inuito Pontifice, secus ex eius libero consensu: qui præsumitur, ob commoda Principum hîc interuenisse. Nam hæc consuetudo non est omninò à ratione aliena, præsertim ob multitudinem talium clericorum, quorum plerique

ideò duntaxat cletici fiebant, vt tributis eximerentur, absque vllo animo ad Ecclesiasticum statum.

Quod verò ad priuilegium fori attinet, talibus clericis iuxta canones aliquos, & Tridentini formam competens, non est credibile, Ecclesiam consentire, aut consensisse, vt possint eo per contrariam consuetudinem priuari: quia magis per hoc dignitas status Ecclesiastici l#deretur, & principibus nihil commodi accederet.

Clerici coniugati non sunt exempti à vectigalibus, neque iure canonico, neque consuetudine: vt rectè Couarruuias: quia duo tantum priuilegia istis conceduntur, fori, & canonis, vt patet, capit. vnico, de cler. coniug. in 6. Ad hoc tamen duo requiruntur: primò vt duxerint virginem, & quidem vnicam, secundò vt deferant tonsuram, & vestes clericales. Quibus addit Tridentinum, vt priuilegio fori non gaudeant, nisi ab Episcopis alicuius Ecclesiæ ministerio sint deputati. Hæc Leonard. Lessius suprà, quæ amplius fortasse alio loco elucidabimus.

Quomodò autem percussores clericorum sint excommunicati latè tractant Suarez tom. 5. Hugolinus, & alij agentes de censuris, seu excommunicatione, nec est à nobis hoc loco examinandum.

Sed circa illum locum Mat. 17. *ergo liberi sunt* **[sect. 122]** *filij*, quem in secunda & tertia conclusione attulimus, nota, ex mente Orige. Hierony. Euthym. Theophylacti ibi, Augustini 1. quæstio. Euang. c. 23. Christum nomine filiorum naturales intelli[2092]gere, & quia ipse erat naturalis filius Dei, concludit se non debere tributum. Sic etiam interpretatur D. Thom. 2. d. 44. quæst. 2. art. 2. ad 1. Bon. art. 3. quæst. 1. ad 1. Dur. quæst. 4. ad finem ex eodem principio scilicet, quòd ipse erat filius Dei, posset probare se eximere posse Petrum, & alios quoslibet à tributis, & D. Thom. ac Bonauentura suprà docent, Christum probare etiam voluisse pauperes, qui omnia propter Christum reliquerunt, sicut fecerunt Apostoli, non teneri ad solutionem tributi: nimirum quia nec habent, vnde tributum soluant, neque id quætere tenentur: sic etiam exponunt Richardus 2. dist. 44. art. 3. quæst. 1. ad 1. Argentina quæst. 1. art. 4. Caiet. 2. 2. quæst. 104. ar. 6. quam expositionem probat Azor tom. 1. lib. 5. cap. 12. quæst. 1. Sed ex ea non rectè infertur, clericos iure diuino esse immunes à tributis, neque conuentus habentes proprium.

SECTIO XII. *Vtrum laici vi consuetudinis longi temporis potestatem iudicandi, & puniendi clericos habere queant.*

DE hac re latè Azor tom. 1. lib. 5. ca. **[sect. 123]** 12. quæst. 1. §. sed dubitari posset.

Quidam affirmant, vbi contra dictam exemptionem clericorum à foro, vel tributis est aliqua consuetudo introducta, vim habere: quia *res per quas causas nascitur, per easdem dissoluitur.* l. secundum naturam ff. de regul. iuris: & quia consuetudo mixta etiam in Ecclesiasticis vim habet.

Hanc sententiam docet Couar. in pract. ca. 31. Ioannes Garsia de nobilit. gloss. 9. num. 48. & sequentibus, sic Audientia Galleciana cognoscit via ordinaria de aliquibus causis inter personas Ecclesiasticas, vt de possessione beneficij: huius cognitionis meminit l. 10. lib. 3. nouæ compil. eam defendit Ioan. Garsia suprà, num. 49. In Francia etiam clerici conueniuntur in causis, & actionibus realibus coram Iudice sæculari. Defendit Ioann. Faber §. fin. inst. de satisdatione numer. 20. alios refert Garsia suprà, nu. 45. In Sabaudia quilibet clericus personaliter citatus coram prælato, potest recurrere ad senatum,

vt cognoscat de iustitia, vel iniustitia citationis, vt si iniuriam facit, reformetur, decis. Pedemontana per totam. Angli# cum florebat Christiana religio, clerici litigabant coram iudice s#culari in quibuscum que causis realibus & mixtis, & de personalibus ciuilibus refert Couar. suprà, nu. 3. & non impugnat Garsia suprà, n. 44. In Nauarra an delinquenttes gaudeant immunitate iudicat Consilium Regium. In Castella clerici & pr#lati ministri Regis visitantur, **[358]** in tribunalibus, in quibus ministrant, & subiecti sunt iurisdictioni regiæ, & pro meritis damnantur ad pœnam pecuniariam, & priuationem officiorum, idq#ue in aliis pluribus regnis seruatur. Probat Cassaneus in consuetud. Burgundiæ, verbo iustitiæ in fine, Aufrerius Clem. pastoralis de offic. ordinar. regul. 1. Fallen. 27. & 28. & in controuersiis, quæ sunt inter pr#latos & communitates Ecclesiasticas, & sæculares: recurritur ad consilium Regium, & licitum esse ex communi c#sensu & vsu probat Nauar. cap. nouit, de iudic. not. 3. num. 31. Vide Almai. de potest. laica cap. 3. & 5. Couar. in pract. cap. 35. num. 3. vers. 5. Nauar. ca. 27. num. 70. Guilliel. de Benedicto cap. Raynutius verbo, & vxorem nomine Adelasiam, decisio ne 2. & quidam alij recentiores Hispani, & Galli plures afferunt casus, in quibus asserunt solere regia prætoria clericorum, & Ecclesiarum causas ad sua tribunalia reuocare, quem vsum plerique eorum nituntur iure probare.

De hac re, quæ magis pertinet ad iutisp. quam ad Theologos, & ad 2. 2. in materia de iudice, & ad bullam cœnæ, quàm ad præsentem materiam: non vacat modò dicere, interim videatur Azor suprà, qui alios refert.

SECTIO XIII. *An pueri amentes, & alij ratione carentes, teneantur legibus humanis.*

DIco primò, pueros ante vsum ratio **[sect. 124]** nis nullis legibus teneri, Medina q.[2093] 94. art. 1. §. Sed dubium est, Victoria & communiter omnes recentiores, Azor tom. 1. lib. 5. cap. 11. quæst. 4. dicens inter omnes conuenire, nec legibus astringi, nec teneri posse: quia non imperamus, nisi iis qui præcepta intelligere, & eis parere possunt.

Nec obstat primò, quod infantes si non baptizantur, damnabuntur: hoc enim non est, quia ba[2094]ptismus sit eis necessarius necessitate præcepti, sed medij, vt ait Azor suprà, & Sotus 4. d. 5. q. 1. ar. 1. in principio.

Nec obstat secundò, quòd infantes paruuli tempore localis interdicti sepultura sacra priuantur. Hoc enim non est, quia ipsi violent legem interdicti, sed quia expedit, vt etiam, qui culpa carent, sacra tunc sepultura priuentur, vt illi resipiscant, qui causam dedere interdicto: consentit Azor suprà. An verò qui pueros carentes vsu rationis tempore interdicti ad diuina officia admittunt, peccent, dicam con. 4.

Neque obstat tertiò, quod ignorantia non tollit obligationem, & vinculum, licet excuset à peccato: ergo licet pueri, & amentes non peccent contra leges; ipsis tamen tenentur. Respondent Medina, & alij recentiores, pueros esse naturaliter per se impeditos, ne legem cognoscant, & ideò lex ad illos non dirigitur, neque illos obligat: obligat tame# amentes, dormientes, inuincibiliter ignorantes, & tempore promulgationis absentes, quia isti per se loquendo legem intelligere possunt, & ei parere, quamuis per accidens non possint. Sic catulus ante nonum, diem cœcus non dicitur, quia eo tempore per se & naturaliter videre non potest: si tamen nouem diebus elapsis non videat, cæcus dicitur. Aliqui autem præsertim canonistæ, aut nominales dicunt, nullos istorum legibus obligari. Alij verò

dicunt, omnes obligari in habitu, vel in actu primo, non verò in actu secundo. Quæstio est de nomine, & parui momenti.

Tota difficultas est, quando incipiant pueri hu **[sect. 125]** manis legibus obligari: Soto 4. d. 12. quæst. 1. art.[2095] 11. col. penul loquens de Eucharistia sic ait, *Pueri non obligantur hoc Sacramentum accipere vsque ad*[2096] *duodecimum annum, quando alijs tenentur Ecclesiæ legibus: etenim licet paulò ante in rationis crepusculo possint illud recipere: tamen ad obligandum ad Sacramentum tam pœnitentiæ, quàm Eucharistiæ maior ætas requiritur,* & eadem quæst. art. 9. in fine dixerat Sotus, *posse pueros recipere Eucharistiam cùm possunt discernere inter bonum, & malum, atque adeò inter h#c cibum, & alios sæculares, quod pluribus accidit à decimo vsque ad duodecimum annum. Ita docet Alens. 4. quæst. 49. memb. 5. Paludanus 4. dist. 9. quæst. 4. Caiet. 3. part. quæst. 80. art. 9. Syl. Euch. 3.* §. 5. *imò ante duodecimum annum posset viuacissimus puer idoneus esse. Citra septennium verò non esset permittendus*: *quia tunc vix rationis aurora ridere assolet.* Et d. 18. quæst. 1. art. 3. in fine ait, *de verbo illo, cap. omnis vtriusque sexus postquam ad annos discretionis peruenerit, nihil opus est disputare, non enim designat certum tempus, vt duodecimum aut decimumquartum annum, sicut ad contrahendum matrimonium. Sed cùm primùm puer fuerit doli capax, sic scilicet, vt inter bonum & malum discernere cœperit, vt prudentium iudicio mortaliter peccet. Et ratio est clara: nam cum necessitas præcepti confessionis tam diuini, quàm Ecclesiastici ex eius necessitate ad salutem oriatur, cùm primùm homo necessitatem salutis incurrit, tenetur etiam ad confessionem t# semel in anno, tum etiam in articulo mortis. Verum est tamen, quòd vsque ad annum ætatis duodecimum Ecclesia per censuras neminem ad confessionem cogeret: quia licèt nouerit, antea etiam posse peccare, vt cap. pueris de delict. 1. puer. decernitur. Nam à septem annis, vbi desinit infantia, & incipit pueritia, peccare possunt, suis tamen præceptis & censuris non vult ante duodecimum vel decimumquartum annum cogere, sed relinquit eos sub diuino iure,* & 7. iust. qu#st. 3. art. 2. col. 4. ait, *ante annos pubertatis non teneri Ecclesiasticis Sacramentorum & ieiuniorum legibus, ac proinde nec voto, nisi certissimè constet habuisse vsum rationis sufficientem, qu#do illud emisit.* Tunc autem iuxta eundem Sotum, & communem opinionem est rationis vsus sufficie#s ad votum, cùm sufficit ad peccatum mortale.

In his locis sibi non satis constat Sotus. Nunc[2097] enim ait præcepta Ecclesiæ pueros non ligare vsque ad duodecimum, vel decimumquartum annum: nunc autem statim atque peccauerint mortaliter teneri, etiam iure Ecclesiastico ad confessionem; idque communiter contingere à septennio. Nunc à decimo vsque ad duodecimum annum.

Prætereà non reddit rationem, cur pueri statim ac possunt decenter confiteri, & communicare, non obligantur Ecclesi# præceptis, vel etiam censuris. Nam Ecclesia sub pœnis quibusdam præcepit confiteri, & communicare omnes, cùm ad annos discretionis peruenerint, cap. omnis vtriusque, & Episcopi præcepta ista non obseruantibus, sæpe excommunicationem imponunt.

Corduba in summa q. 40. Quinque dicit: pri **[sect. 126]** mò, Ecclesiam pro diuersis casibus, & materiis di[2098]uersas ætates designasse, vt ad recipie#dos ordines, dignitates, & beneficia Ecclesiastica, ad habendam vocem actiuam & passiuam in electionibus, ad **[359]** contrahenda sponsalia & matrimonia, ad emitten. da vota solemnia, & ad alia huiusmodi, vt verbo ætas, & aliis verbis tractant Syluest. & alij Summistæ.

Secundò, puer etiam vltra septennium irregularitatem non incurrit, nisi sit doli capax, & discernat inter bonum, & malum: si autem est doli capax, licet hîc, & nunc ignoret inuincibiliter occisionem esse illicitam, & ita non peccet occidendo, fit irregularis: citat Syluest. homicidium, 3. qu. 1. part. 5. quæst. 2. part. 3.

Tertium dictum, Quando omnes personæ vnius populi interdicuntur, ne adsint diuinis officiis, interdicuntur etiam pueri, si sunt doli capaces, & habentes vsum rationis. Si verò non sunt doli capaces, nec habent vsum rationis, possunt deferri, & admitti ad diuina officia in terra non interdicta; non autem in terra interdicta, quia non est eis iure concessum, sumpsit ex Syluestro interdictum 2. quæst. 17. cui non omninò consentit Couar. cap. alma, part. 2. §. 4. nu. 5. quia non distinguit, de terra interdicta, vel non interdicta respectu eorum, qui non sunt doli capaces. Item ait, eos, qui sunt doli capaces, si non intelligant, ad Dei cultum & religionem pertinere Missam, & alia officia diuina, posse ad illa deferri & admitti: quia tales, qu#tum ad hoc cum pueris ratione carentibus deputari debent.

De Ecclesiastica sepultura dicunt Cordub. &[2099] Couar. ibi, puerum etiam vsu rationis carentem non posse in sacro sepeliri, vt superius etiam dixit Azor: quia nullo iure excipiuntur à præcepto non tradendi corpora tunc sacræ sepulturæ. Vnde Syuest. interdictum 5. quæst. 8. excipiens alios, non excipit pueros.

Hæc in tertio dicto contenta intelliguntur de iure communi. Nam si pater, mater, vel alius consanguineus pueri intra quartum gradum bullam Cruciatæ habeat, poterit puer admitti ad diuina officia, siue careat vsu rationis, siue non: Similiter si bulla sumpta sit pro illo, poterit admitti ad diuina officia, & in sacro sepeliri, vt super bullam docuimus.

Quartum Cordubæ dictum est, Puer cùm venit ad vsum rationis, qui communiter in septennio contingit, potest peccare venialiter, & deinde mortaliter: quia vt docet Victoria relect. 2. de ven. ad vsum ratio. num. 11. prius potest puer peccare ve[2100]nialiter, quàm mortaliter, & priùs mortaliter in vna materia quàm in alia: tamen ad peccatum mortale communiter incipit vsus rationis anno decimo vel vndecimo in viris, in fœminis autem octauo vel nono, & ita vsque ad hanc ætatem Ecclesia non obligat sub mortali & excommunicatione ad confessionem, communionem, Missam, ieiunia, & abstinentiam à cibis prohibitis: quamuis à septimo anno obliget ius diuinum ad confessionem in articulo mortis, & in aliis casibus. Pro hac sua sententia citat Antoninum 2. part. tit. 9. cap. 18. §. 2. Dominicum, Antonium de Butrio, Ancaranum, Sotum 4. dist. 12. quæst. 1. art. 11. & dist. 18. quæst. 1. art. 4. & 7. iust. quæst. 3. art. 2. sed quid Sotus his locis asserat, iam retulimus.

Sed statim Corduba & sibi, & his auctoribus aduersatur: Ait enim, quoad confessionem veriùs sibi videri quod cum Richardo & aliis ait Syluester confessio 2. quæst. 5. Nauarrus cap. 21. nu. 33. adueniente vsu rationis, nempe elapsis septem vel octo annis communiter teneri pueros, & qui eorum curam habent, interdum sub mortali, interd# sub veniali ad confessionem: non tamen incurrere excommunicationem, & alias iuris ecclesiastici pœnas vsque ad annum duodecimum. Sic enim sonat cap. omnis vtriusque de pœnit. & remiss. & generalis Ecclesiæ consuetudo interpretatur. Et quantùm ad communionem placent illi Nauarrus cap. 21. num. 67. Caietanus & alij dicentes, consuetudinem (quæ generalis videtur in tota Ecclesia) cognitam, & toleratam à prælatis, vt impuberes non communicent statim post septennium: sed fœminæ duodecimo vel decimotertio anno; pueri verò decimoquarto, vel decimoquinto, declarare sic intelligendum esse, cap. omnis vtriusque,

quia vsque ad hanc ætatem non habent deuotionem & reuerentiam, quam Eucharistia requirit, & sic etiam intelligendum ius diuinum. Itaque ante h#c ætatem, nec in articulo mortis debent Eucharistiam recipere, nisi paulò ante illam appareant signa specialia sufficientis deuotionis, & reuerentiæ. In quo stare debent iudicio gubernantium ipsos, licet iam decimumquartum vel decimumquintum annum expleuerint: & ait concordare Sotum 4. dist. 12. art. 9. & 11. Syluest. Eucharistia, 3. q. 5. & communem doctrinam.

Sed quoad ieiunia ait Corduba, licet Panorm. Rub. de obseru. ieiun. & alij canonistæ aliter sentiant, tamen Victoria 2. 2. quæst. 147. artic. 4. cum Theologis 4. dist. 15. melius sentit, secundùm consuetudinem à pr#latis & ab omnibus approbatam, qui non expleuerunt vigesimumquintum annum,[2101] non tenentur sub mortali ieiunare totam quadragesimam, & vigilias, sed partem prout magis, vel minus tali ætati appropinquauerint, iuxta Syluest. ieiunium quæst. 6. Angel. & alios eodem verbo, Nauar. cap. 21. num. 15.

Et quantùm ad esum carnium in diebus prohibitis, ait Corduba, consuetudinem vniuersalem interpretari, peccare mortaliter qui post septimum vel octauum annum edunt, & ratione vtuntur, & non excusantur ignor#tia præcepti: quamuis iuxta c#suetudinem patriæ, ouis, & carnibus pueri vesci possunt, vt ait Caiet. 2. 2. quæst. 147. art. 8. Prædictis ait concordare Pedrazam præcepto 3. §. 4. fol. 34. Syluest. verbo ieiunium, quæst. 5. in fin. & 10. in princ. Pan. & alios Rub. de obseru. ieiun. Victoria 2. 2. quæst. 147. art. 4. & 8. dicentes, hos communiter non teneri seruare leges diuinas & ecclesiasticas.

Quoad ingressum in monasteria monialium seruantium clausuram, ex voto, vel pr#cepto: credit Corduba pueros, & puellas post septimum annum, si rationis vsum habent, & prohibitionem non ignorant, peccare mortaliter, & incurrere exc#municationem post Trid. sess. 25. cap. 5. nam ibi dicitur. *Ingredi autem intra septa monasterij nemini liceat, cuiuscumque generis, aut conditionis, sexus, vel ætatis fuerit, sine Episcopi, vel superioris licentia in scriptis obtenta, sub excommunicationis pœna ipso facto incurrenda. Dare autem tunc Episcopus, vel superior licentiam debet in casibus necessariis, neque alius vllo modo possit etiam vigore cuiuscumque facultatis, vel inducti hactenus concessi, vel in posterum concedendi.*

Quintum dictum Cordubæ, probabilius sibi videri, quòd sicut pueri ante septennium non peccant ingrediendo monasteria monialium, vel edendo carnes & oua in diebus vetitis: ita neque qui eos introducunt, vel admittunt ad monasteria, vel **[360]** eis dant carnes, &c. secus si post septennium, & in his omnibus vim habere consuetudinem, iuxta Victoriam 2. 2. quæst. 147. art. 8.

In his videtur Corduba nihil certi resoluere, & **[sect. 127]** sibi contradicere, & contrarias sententias eisdem[2102] tribuere. Iam enim videtur dicere, quòd pueri statim post septennium peccant mortaliter, non seruando diuinas leges, & ecclesiasticas. Iam verò negare, iam distinguere, vt peccent mortaliter non seruando diuinas, non verò peccent mortaliter, nec incurrant excommunicationem non seruando ecclesiasticas. Item durum, & contra consuetudinem, & communem opinionem videtur, quòd ante annum vigesimumprimum sit obligatio ieiunandi partem quadragesimæ, & vigiliarum, &c. vnde Sa, verbo ieiunium, num. 9. absolutè ait, excusat à ieiunio ætas minor anno vigesimoprimo.

Dico ergo secundò, leges ecclesiasticæ confes[2103]sionis annuæ, & Paschalis communionis obligant omnes, cùm ad annos discretionis peruenerint, ita Azor tom. 1. lib. 7. cap. 41. quæst. 10. dicens esse omnium sententiam, S. Thom. 3. part. quæst. 80. art. 9. ad vlt. & 4.

dist. 9. quæst. 1. art. 5. gloss. 4. Alensis 3. part. quæst. 11. m. 2. art. 3. §. 1. dub. 6. Anton. 2. par. tit. 9. cap. 9. §. 1. Palud. 4. dist. 12. quæst. 1. art. 5. con. 1. Syluest. Eucharistia 3. quæst. 5. dicto 7. Tabienna communicare num. 6. Caiet. verb. communio. vbi Arm. num. 3. Sotus, & Cord. suprà. Patet quia ita præcipitur in cap. omnis vtriusque, &c.

Dico tertiò, Hoc non ita est intelligendum, vt statim ac puer peccare potest, seu est doli capax, seu ratione vtens, teneatur confiteri, & Eucharistiam recipere, nempe circa septennium, vt videtur tenere gloss. d. cap. omnis vtriusque, quam sic declarat & sequitur Palud. 4. dist. 12. quæst. 1. art. 5. con. 1. & probant, quia cap. omnis, generatim de vtroque præcepto ait obligare, cùm ad annos discretionis peruenerint; sed septennium solet esse tempus discretionis: ergo. Quæ tamen ratio nullius momenti est, quia Ecclesia solùm vult obligare ad sumendam Eucharistiam, quando reuerenter, & decenter sumi potest. Sed in septennio non potest sic recipi, quia pueri tunc non habent discretionem sufficientem ad hoc, licet illam habeant ad alia: ergo tunc non obligantur præcepto Ecclesiæ, nec diuino: vnde consuetudo interpretatur, tunc non esse obligationem communicandi: nam multi pueri, qui tunc confitentur, ad Eucharistiam non admittuntur. Ita docent Azor, Cord. & Sot. supr. Si tamen eo tempore contingat mortis articulus,[2104] instruendi sunt quantùm fieri poterit, vt cùm aliqua deuotione, & reuerentia communicent, & propter necessitatem minor deuotio & reuerentia est ab illis exigenda, quàm cum nulla vrget necessitas: sic enim debemus interpretari præceptum Christi & Ecclesiæ. Sed cùm decenter & commodè hæc, & alia præcepta Ecclesiæ, quæ certam ætate# non requitunt impleri possunt, maior ætas expect#da non est: quia verò communiter decimo, vndecimo, vel duodecimo anno est vsus rationis sufficiens ad Eucharistiam decenter sumendam, verum esse poterit, quod inquit Sotus suprà, à decimo, vsque ad duodecimum annum obligari: non tamen debet generalis regula statui, vt antè id tempus præcepta, & censuræ Ecclesræ non obligent: vt rectè probat Azor suprà. Primò, quia S. Thomas, Syluester, Tabiena, Paludanus, & Caietanus, locis præallegatis, dicunt, pueros præceptis confessionis, & communionis obligari ante duodecimum ætatis annum. Secundò, quia pueri præcepto confessionis obligantur statim, ac sunt doli capaces: & ante duodecimum, imò & decimum ætatis annum coguntur à carnibus, & aliis cibis vetitis abstinere, & ad ieiunium non coguntur, nisi multò post annum duodecimum, & ante h#c ann# tenentur Missam audire. Et vt tradit Syluester, homicidium, 3. q. 1. §. 5. & q. 2. §. 3. puer, qui est doli capax, si occidat aliquem, irregularitatem contrahit, Clem. si furiosus. de homicidio: de quo latè Villadiego tract. de irregulatitate. cap. 6. num. 58. & sequentibus. Et si scienter & ex ira clericum percutiat, incurrit excommunicationem canonis, si quis suadente 17. quæst. 4. Et interdicto populo interdicti sunt pueri, si sunt doli capaces, teste Syluestro, interdictum 2. quæst. 17. & hæc omnia habet communis opinio: pugnat igitur Sotus in hac re cum communi sententia: præsertim cùm in cap. pueris, de sent. exco. expressè habeatur, pueros siue ante, siue post pubertatem in sententiam canonis incurrere, & ibi Glossa ait, intellige pueros doli capaces. Vnde concludit Azor, pueros cùm primùm perueniunt ad annum decimum, vel vndecimum, si rationis compotes fuerint, præcepto Paschalis communionis obligari cùm S. Tho. Syl. Tab. suprà. Sed admonet, in his pueris non solùm considerand# esse ætatem, sed consuetudinem, quæ est optima legum interpres: non enim solent pueri, sacram communionem recipere, nisi parentum & consanguineor# iudicio, vt Caietanus, & Armilla tradiderunt: considerandum item esse rationis iudicium, quo sacrum Eucharistiæ cibum à profano discernant, & sacramenti gustum habeant, vt sic iusta, ac debita

animi veneratione, & cultu, piè, & religiosè ad illud accedant. Vitandam item aliorum offensionem, quæ si admodum paruulis, quamuis alioqui iudicio pollentibus, publicè conferatur, oriri posset. Consonat Viualdus in candelab. tract. de confess. num. 15. dicens, *Licet Viguerius de confess. vers. 14. & alij tenuerint, quod etiamsi puer, vel puella post septennium peccent mortaliter, non tenentur confiteri ex d. c. omnis. sed ex iure diuino, quia licet habeant annos discretionis ad peccandum: non tamen habent annos discretionis, quos Ecclesia requirit ad communic#dum, qui censentur in puella duodecim, in puero quatuordecim, & tunc ligantur præcepto annalis confessionis. Syluester tamen cum quo communis, & vsus tenet contrarium*: *imò quòd teneantur post septennium, cùm discretionem, & rationis vsum habebunt, declarat Soto d. 18. quæst. 1. art. 3. ad fin. & omnes moderni com*[2105]*muniter*. Et tract. de Euchar. num. 97. *Ex præcepto Ecclesiæ tenentur omnes, cùm ad debitum vsum rationis peruenerint, communicare in Paschate, &c.* Et nu. 99. *Quando pueri ad hoc dicantur habere vsum rationis, relinquitur arbitrio confessoris, simúlque illorum, qui pueri curam gerunt, vt sunt parentes, tutores, domini, &c. secundùm morem, atque consuetudinem regionis. Citat Nauar. c. 21. nu. 57. Arm. & Caiet. suprà Catechism#* Romanum pag. 278. *& melius* (inquit) Med. 1. S#mæ, ca. *14.* §. 42. Et tract. de Extrema vnct. num. 28. ait, *Licet ferè omnes dicant, puerum teneri ad Extremam vnctionem, quando habet vsum rationis ad pecc#dum*; *& confitendum, mihi tamen videtur expectandam esse ætatem Eucharistiæ sumendæ, quia hoc sacramentum viatico succedit, Soto 4. d. 23. q. 2. a. 2. vers. quòd si quæras. Vnde nota quòd licet aliquis non esset communicaturus in sanitate, vsque ad 12. vel 14. annum, in quibus iudicatur di*-**[361]***scretione# habere*: *tamen in articulo mortis est optimum confilium, & à viris pijs simul & doctissimis practicatum etiam in decimo anno illi viaticum præbere, ac consequenter illum vngere.*

Emmanuel Sa verbo confessio n. 3. ait, *Etsi quid# putant teneri ad confessionem, qui habet vsum rationis, scilicet, cum pudet malefacti, tamen Ecclesia non videtur obligare ante pubertatem,* & verb. Eucharistia num. 12. *Excusantur pueri etiam post annum* 12. *præcepto parentum prohibentium communicare: parentes verò excusantur recepta consuetudine,* & verb. censura n. 2. *censuram nemo incurrit ante annum* 12. *nec forte ante annos pubertatis secundùm quorumdam probabilem sententiam.*

Dico quartò, etiam quando interdictum est **[sect. 128]** locale, seu quando terra est interdicta, pueri, qui[2106] non sunt doli capaces, seu non habentes vsum ra[2107]tionis, possunt admitti ad diuina officia, idem est de amentibus. Dico, *qui non sunt doli capaces,* quia de aliis certum apud omnes est, admitti non posse. Hanc conclusionem tenet Couar. c. alma p. 2. c. §. 4. n. 5. illatione 12. Suarez 3. p. to. 5. disp. 34. sect. 1. n. 34. contra Cordubam in summa Hisp. q. 60. Armillam interdictum n. 17. Azor lib. 5. c. 11. q. 4. Nauarrum c. 27. n. 169 seu 168. ad sinem. Quiabsolutè ait, puerum, vel infantem lactentem vbera, esse tempore interducti expellendum à diuinis officiis: quod verum esse, quando non homines, sed terra est interdicta ait Viualdus tract. de interdicto n. 141. vbi male sic interpretatur Cou. fortè etiam Margallum rub. de celeb. Missa. asserentem, pueros doli incapaces interdicto non comprehendi: est etiam hæc conclusio contra Syl. interdictum 1. q. 17. vt illi tribuunt Couar. Viuald. Cord. & alij, & Suar. dicit id colligi ex contextu Syl. quamuis in c#munib. exemplarib. desit particula. Non, qua sublata nihil ibi dicitur de infantibus.

Nostra verò conclusio probatur: quia diuina officia non prohibentur, nisi vt celebranda, vel audienda humano modo, seu more, ac proinde cum aliqua intelligentia, ad quam requiritur

vsus rationis. Ergo qui omnino carent vsu rationis, non excluduntur à diuinis officiis, imò si contingeret, alique habere vsum rationis ad alia, non tamen ad humanam & rationalem assistentiam in diuinis Officiis, vt putat Couar. non esset excludendus, vt infert idem Couar. quamuis Suarez meritò non admittit, hunc casum posse c#tingere: nam qui habet vsum rationis sufficientem ad peccandum, habet etiam illum sufficientem ad assistendum diuinis officiis humano modo.

SECTIO XIV. *An constitutio Pontificia generatim, & vniuersè lata obliget Cardinales.*

DE hac re latè Alba de Cardin. quæst. **[sect. 129]** 42. priuileg. 13. & Azor tom. 1. lib. 5. cap. 11. q. 5.

Quidam negant ea constitutione Cardinales comprehendi: quia Pontifex constitutiones condit cum Collegio Cardinalium, ita vt ipse & Cardinales constitutiones, & leges cæteris imponere videantur, & Pontifex t#c illos appellat fratres. Ita sensere Hostiensis, Ioan. Monachus, Pet. Ancharanus capit. 1. de Schism. Barbatius cap. in nostra de rescrip. Oldrad. consil. 293. Roma. consil. 498. Iason consil. 117. vol. 4. Alij dicunt eos c#prehendi, quando id quod constitutione vetatur, est per se malum, aut alioqui erat iure communi interdictum: vel quando quod imperatur, erat per se obligatorium, vel iure c#muni decretum, ita Archid. Ioan. And. Dom. & Felinus, quos citat Alba suprà, probant: quia comprehenduntur c. si quis suadente, 17. qu. 4. & c. omnis vtriusque de pœnit. & remissio. & cap. pro humani 1. de homic. in 6. & c. nemo deinceps de elect. in 6. & extrauag. iniunctæ de elect. inter communes, & extrauag. excommunicamus de sent. excom. inter communes, & in cap. canonum de const. decernitur, canonum statuta ab omnibus obseruari debere. Item regulis Cancellariæ alligantur, vt latè ostendit Ludoui. Gomez in earum proœm. qu#st. 4. nisi qu#tùm ad ea, in quibus Cardinales iure communi, vel nouo; vel more, & vsu curiæ excipiuntur: & Felin. capit. ad aures, de rescrip. dicit, Franciscum Pauin. auditorem Rotæ retulisse, in Rota sæpe iudicatum esse, Cardinales generalibus Romanorum Pontificum constitutionibus alligari, & quidem de contentis in corpore iuris communis canonici, vel Conciliis generalibus nulla potest esse dubitatio, vt ait Azor suprà: quare soluti non sunt iure c#municirca multitudinem beneficiorum, circa residentiam in suis Ecclesiis, &c. Solùm est quæstio de constiturionibus, quas Pontifex facit cum Concilio Cardinalium. Azor Cardinales non teneri constitutionibus latis absolutè contra clericos, beneficiarios, aut dignitates: quia hoc nomine non comprehenduntur nisi communes clerici, beneficiaij &c. non isti excellentissimi. Vnde vt comprehendatur, solet addi, cuiusc#que status, conditionis, & dignitatis sint. Imò putat Azor, nec nomine Episcoporum, Archiepiscorum, aut Patriarcharum comprehe#di, etiamsi ipsi sint Episcopi, Archiepiscopi, vel Patriarchæ. Addit, si lex feratur de re, siue materia aliqua, in qua Cardinales specialibus gaudent priuilegiis, non obligantur: quia lex gene[2108]ralis non derogat priuilegio, vt habet communis opinio. Item si constitutio generatim loquatur de curialibus, non comprehendit Cardinales.

Sed si Pontifex constituat, vt omnes, qui Eccle[2109]siasticos redditus habent, soluant certum subsidium, siue pensionem ad impensas belli contra Christianorum hostes, Alba

ait, obligari Cardinales, nisi excipiantur: sed non obligari iis constitutionibus, quibus interdiceretur aliquis contractus absque certa solemni formula, si damnaretur solùm ob vitandas fraudes. Sed addit Azor, *At id non videtur satis firma ratione c#probare: nam Cardinales debent in contractibus à fraudibus procul abesse, & non est, cur suspecti nomine fraudis haberi non queant. Probabilis igitur est opinio Hostiensis in generali constitutione Pontificia, quod attinet ad pœnas, & odia, non comprehendi Cardinales, nisi exprimantur. An comprehendantur generalibus regulis Cancellariæ dubiæ quæstionis est. Nam Sarnensis in proœm. earum quæst. 4. & super regulam Cancellariæ de infirmis resignationibus qu. 3. affirmat, eos comprehendi, & citat pro se Felinum, & Franciscum Pauinum. Sed Mandosius super eamdem regul. de infirmis, quæst. 2. negat ipsos comprehendi. Idem ante ipsum senserunt Ancharanus, & Romanus, vt ait Sarnensis, & hoc est probabilius, & verius. Quoniam, vt dixi, generali constitutione Pon-***[362]****tificia non continentur, nisi exprimantur, siue hoc sit, quia, vt ait Hostiensis, Cardinales cum Pontifice cæteros omnes iudicant, siue quia Pontifex non creditur eos velle comprehendere generali sua constitutione, nisi cùm id exprimit.*

SECTIO XV. *An Græci & Orientales clerici more Græcorum viuentes, teneantur canonicis Latinorum constitutionibus.*

PAnormitanus cap. canonum de const. **[sect. 130]** mittit ad gloss. cap. de libellis. d. 20.[2110] quæ tamen strictim, & cursim quæstionem tractat. Beroius dict. cap. canonum, num. 197. concludit, teneri: quia Rom. Pontifex etiam Græcos regit. Azor autem to. 1. li. 5. c. 11. q. 7. primò ait, iure communi canonico, quo Latini vtuntur, multi canones antiqui continentur, quos edidere generalia Concilia eo tempore, quo Græci, & Orientales clerici nondum erant à Latinis separati, & huiusmodi canonibus tum Græci, tum Latini tenentur per se: nam ex accidenti fieri potest, vt Græci, & Orientales soluti sint: quoniam apud ipsos vsu, & consuetudine multi canones sunt in totum, vel ex parte abrogati, cum tamen eos Latini adhuc more & vsu retineant. Secundò ait, dubitari non potest, quin apud Græcos & Orientales multa sint vel vsu recepta, vel etiam iure antiquo communi introducta longè contraria iis, quæ apud Latinos iure, vel vsu antiquo seruantur. Nam Græci à temporibus Apo[2111]stolorum sabbatum perinde ac dominicam diem piè, ac religiosè colunt: ex c#iugatis aliqui ad ordines promouentur: filij Presbyterorum ordinibus initiantur: ter aut quater quot#nis quadragenari# ieiuni# seruant: in peruigiliis Apostolorum non ieiunant: ante sacros ordines nullum minorem conferunt nisi lectoris: aliter diuinas preces recitant; aliter diuini officij pensum exoluunt: in fermentato consecrant: iis quos Præsbyteri baptizant, Sacramentum confirmationis ministrant: Eucharistiam pueris etiam infantibus præbent: multa alia in sacrificiis & Sacramentis obseruant diuersa à moribus & institutis latinæ Ecclesiæ. Denique negari non potest diuisionem Græcæ, & Orientalis Ecclesiæ à Latina plures extenuare canones, pro sola Ecclesia Latina editos, vt de electione, præsentatione, promotione, & ordinatione clericorum, de constitutione, erectione, vnione Ecclesiarum, & beneficiorum, de simonia, de sent. exconde suspensione, interdicto & irregularitate. Suut Græci & Orientales iure diuino Romano Pontifici subiecti, vnde eis potest leges dare, & præcepta imponere: sed

non semper vtitur hac potestate, nec ad eos leges ferre creditur. Hæc ferè tenens eisdem verbis Azor.

SECTIO XVI. *An successores eorum, qui potestatem condendi leges in Principes transtulerunt, eorum legibus teneantur.*

REspondeo affirmatiuè cum Coua. ca. **[sect. 131]** alma par. 1. §. 10. n. 2. Castr. 1. de lege[2112] pœn. c. 1. ad finem. Molina, Victoria. Ratio est, quia illi non solùm potuer#t, & voluerunt tradere potestatem legislatiuam erga se, sed etiam erga eorum successores: natura enim ipsa ad bonum commune dedit eis hanc potestatem in posteros, præsertim cum magna ex parte sint eorum ciues, & hæredes, vt non sit mirum eos in hoc grauare potuisse, & voluisse ad ipsorum bonum. Item quia cum illis constituunt vnum populum, vnamque Remp. vnde cùm præsens Resp. sequentem obligat, seipsam obligare censetur ad patendum Principibus, & eorum legibus. Sic etiam per contractum, imò secundum aliquos per votum, potest populus successores obligare, vt in materia de voto vidimus.

15

[363] DISPVT. DECIMA QVINTA DE LEGE POENALI.

SECTIO PRIMA. *An lex pœnalis obliget in conscientia, ad aliquid agendum, vel omittendum.*

EX iis, quæ de vtilitate, & **[sect. 1]** necessitate legum superiùs[2113] docuimns, constat, expediens esse, vt leges aliquæ pœnales constituantur, *oderunt enim peccare mali formidine pœnæ*: & ideò Aristot. 10. Ethico. cap. 9.[2114] *Multitudo necessitati potiùs, quàm rationi*: *& pœnæ,*[2115] *quàm honestati paret.* Idcircò sunt, qui legumlatores oportere censent ad virtutem inuitare, ac prouocare honestatis gratia: propterea quòd hi, qui probi sunt, ob consuetudinem præcipuè obtemperabunt: aduersus autem inobedie#tes, & hebetiores ingenio castigationes, pœnasq#ue instituere, & eos, qui curari, atq. eme#dari nequeunt, extrudere, atque exterminare. Probum enim hominem, & ad honestatem viuentem rationi obtemperatum esse inquiunt: improbum verò voluptatem affectantem, dolore afficiendum esse, perinde atque iumentum: & Concilium Lugdunense ca. exigit, de censibus, ait. *Exigit peruersorum audacia, vt non simus sola delictorum prohibitione contenti: sed etiam pœnam delinquentibus imponamus*: quamuis non expedit, vt omnes leges pœnales sint: aliquæ enim propositis præmiis, vel vtilitate ipsarum seruabuntur, etiamsi pœnam nullam contineant. Vnde Plato 1. de legib. Cicer. & legib. de putant esse persuadere legis non autem omnia vi, & minis cogere, & Diodorus lib. 1. Biblith. leges Barbarorum reprehendit, quòd magis punire, quàm docere videantur: & Xenophon 1. de vita Cyri, Persarum instituta plurimùm laudat, quòd non vt cæteri, de pœnis ex lege constituendis solliciti sint: sed magis cauent, nequa apud ipsos crimina perpetrentur.

Nec dubitamus, quin legislator, quando ali **[sect. 2]** quid sub pœna statuit, si velit in conscientia ad id[2116] obligare, possit: Nam sine impositione pœnæ posset in conscientia

ad id obligare: constitutio autem[2117] pœnæ hanc non eripit potestatem: ergo statuendo pœnam potest obligare ad culpam, & si id exprimit, obligatio erit certa: imò etiamsi id non exprimat, sed tantùm se tota sua potestate & auctoritate vti velle: Nam cùm possit ad culpam obligare, si vult vti plenè, & integrè sua auctoritate. eo ipso obligabit ad culp#. Solùm est dubium, an cùm non se explicat, credendum sit, non velle obligare ad culpam, ac proinde re ipsa non obligare.

Nauarrus c. 23. n. 55. & seqq. ait, leges humanas, **[sect. 3]** etiam præcipientes, præsertim sæculares, quæ pœ[2118]nam temporariam constituunt, & non supponunt æternam, vt quæ excommunicationem imponunt, de quo Nauarrus n. 53. in dubio ad æternam pœnam, seu sub peccato mortali non obligare, id est, si aliunde non constet, legislatorem ad æternam pœnam, seu sub peccato mortali obligare velle. Probat primò, quia Imola repet. c. cùm contingat[2119] de iure iuran. col. 17. Felin. c. 1. de sponsal. num. 18. Caietanus verbo, clericus §. Verum, & verb. ieiunium §. quoad quartum, & alij tenuerunt, leges humanas non obligare ad mortale, secluso contemptu, & scandalo, quod etiam docuit Calderinus apud Panormitanum rubrica de obseruatione ieiun. licet à Nauarro non citetur. Vide etiam relatos disputat. 10. sect. 8. in principio.

Secundò, quia in dubio benignior interpretatio[2120] facienda est, & lex explicari debet de minori pœna, cap. in pœnis 49. de regul. iur. in 6. & cap. pœnæ de pœnit. disp. 1. & l. si præses, l. interpretatione, ff. de pœnis. Tertiò, quia qui ex duobus[2121] propositis alterum tantùm affirmat, alterum negare videtur, l. cùm pr#tor, ff. de iud. cap. nonne, de præsumptio. ergo legislator (qui ad pœnam temporalem, & æternam potest obligare) si solius temporalis meminit, non videtur intendisse obligare ad æternam, vt dixit Matthæus Matthesillanus in suis singularibus, notab. 78. cuius hac in parte doctrinam mirabilem appellat Decius, cap. nam concupiscentiam, in 2. lectura n. 22. Quartò,[2122] quia consuetudo antiqua ita videtur interpretari, præsertim leges sæculares, de quarum tr#sgressione non consueuit fieri scrupulus conscientiæ, neque à doctis, neque ab indoctis, neque à pœnite#tibus, neque à confessariis, neque ab aliis cuiusuis conditionis, ordinis, vel sexus hominibus, nisi c# per eas etiam lex diuina, naturalis, aut reuelata, aut lex canonica perfringeretur. Quintò, quia ge#[2123]tiles legumlatores de pœna æterna nihil curarunt, & paucissimi sæculares ex Christianis reperientur, qui dicant suam intentionem, quando leges ferunt, pœnam temporalem statuendo, esse ad æternam obligare, ad quam diuina, vel naturalis non obliget: actus autem agentium non operantur vltra eorum intentionem, l. non omnis, & l. siquis nec causam ff. si certum petatur, & l. in agris ff. de acqui. rerum dominio. Sextò, quia lex purè pœnalis[2124] non obligat in conscientia, vt tenet Castro, & alij citandi: ergo nec mixta: Nam eadem ratio videtur de vtraque. Septimò, frustrà fiunt per plura,[2125] quæ possunt fieri per pauciora: sed vt leges serue#tur, & prouideatur bono communi, sufficit statuere pœnam temporalem: ergo frustra adhiberetur æterna. Octauò, ex Nahum 1. *non consurget duplex*[2126] *tribulatio,* seu *non iudicat Deus bis in idipsum*; ergo cui imponitur pœna temporalis, non est infligenda æterna. Nonò, quia durum, & in humanum est,[2127] velle obligare ad pœnam æternam: ergo non est credendum, de humanis legislatoribus.

Pro hac opinione, quatenus ait, legem pœnalem non obligare in conscientia, Couarruias reg. peccatum, part. 2. §. 5. nu. 2. citat Ludouicum Gomez, **[364]** cap. 2. de constit. in 6.

num. 60. Cœpollam consilio Ciuili 13. col. 2. Decium cap. nam concupiscentiam lectura 2. de constitutio. Mathesellum suprà, & ait à plerisque probari auctoritate Hostiensis, & Ioannis Andreæ, cap. relatum de cleric. non residentibus: qui idem tenent, & eos sequuntur Iason, l. 2. num. 143. C. de iure emphyt. & §. item siquis postulante num. 78. Institut. de actionibus, & alii, cap. inuentum 16. quæst. 7. & c. cognoscentes, de constitutionibus. Hanc opinionem appellat Sotus 1. iust. q. 6. ar. 5. errorem vulgi putantis, cum sua pœna licêre cuilibet legem transgredi. Declarat autem Nauarrus cap. fraternitatis 12. quæst. 2. num. 23. neminem Canonistarum asseruisse, legem pœnalem non posse obligare ad culpam, etiamsi pœnam temporariam imponat, sed de facto non obligare, nisi in ipsa lege sit expressum: quod rarò, vel nunquam fit: & in illo capit. 23. num. 57. intelligit, etiamsi lex statuat grauissimam pœnam, etiam vitæ, modò alia lex prior non iubeat idem sine pœna.

Huic sententiæ fauet Valentia, disputat. 7. q. 5. **[sect. 5]** pun. 6. post 6. signum, §. alterum signum vbi ait, Alterum[2128] signum, ex quo possit colligi legislatorem non velle obligare in conscientia sub mortali, ponitur à Nauarro cap. 23. num. 55. & ab aliis valde probabiliter, si videlicet legislator ciuilis, aut etiam Ecclesiasticus apponat aliquam pœnam, tantùm temporalem, neque aliunde ex aliquo certo signo constet, ipsum voluisse simul in conscientia per eiusmodi legem pœnalem obligare sub peccato mortali, atque adeò ad pœnam etiam æternam. Tunc enim, vt Nauarrus ex communi existimatione populi, & multis aliis rationibus, & auctoritatibus probat: possunt sibi homines persuadere, legislatorem tantùm ad illam temporalem pœnam obligare voluisse, quam solam expressit: put#s nimirum eam pœnæ comminationem, fore satis ad deterrendum subditos ab eo, quod prohibetur. Et quidem, quòd ad legislatores sæculares attinet, minùs videtur de probabilitate huius sententiæ dubitandum, cum illi, vt Nauarrus etiam notat, rarò intendant obligare in conscientia. Itaq#ue cùm aliud non explicant, videntur agere solùm de pœna temporali: quod autem attinet ad Ecclesiasticos legislatores, cùm illi possent, & soleant comminari spititualem pœnam: si tantùm temporalem pœnam statuant, iudicium etiam esse videtur, quòd ad eum tantùm obligare velint, præsertim cum odia sint restringenda. Multa alia ad defensionem, & probationem huius sententiæ subiungit ibi Valentia putans cum Nauarro suprà num. 56. nihil referre, quòd lex sit purè pœnalis, vel mixta, sed pari probabilitate de vtraque dici posse, non obligare in conscientia, nisi id legislator expresserit.

Et magis fauet Menchaca 1. controuers. ca. 29. **[sect. 6]** dicens, principes sæculares nec velle, nec posse[2129] suis legibus, vel præceptis obligare ad pœnam[2130] æternam, seu in conscientia: & in hoc recipit sen[2131]tentiam Gersonis asserentis, leges humanas non obligare ad pœnam æternam. Probat, quia prin[2132]cipatus ad meram ciuium vtilitatem ordinatur, nec vllus, modò sanus, id negabit, quin ipsis ciuibus perniciosissimum esset, si leges, vel præcepta illa ad mortem æternam obligarent, & conuerterentur, contra l. quòd fauore, ff. de legibus, l. non ideò minus C. de procuratoribus, l. legata inutiliter, ff. de leg. 1. l. legata inutiliter, ff. de adimen. legat. Deinde, quia vt arbiter, qui habet iurisdi[2133]ctionem ex commissione, & concessione colliti[2134]gator#, si ipsi collitigatores eius pr#ceptis non pareant, eos punire non potest, nisi intra terminos, & mensuram sibi ab eis commissam: & sic ad eam pœnam tenentur, cui se subdiderunt, l. cùm antea, cum ibi notatis C. de arbitris: ita quoque Princeps, cui se populus commisit, nec aliunde habet

iurisdictionem, non potest ciues punire vltra terminos, & mensuram iurisdictionis sibi à populo datæ, vt fusè suprà ostendimus & tradunt omnes Doctores per tex. ibi l. fin, ff. de iurisd. omni. iudic.

Tertiò, quia omnis potestas est propter vsum, vt tradit Sotus 4. iust. quæst. 4. art. 2. sed Princeps sæcularis non potest infligere pœnam æternam: ergo nec eam imponere; quia ad hoc nec à Rep. nec à Deo media Rep. accepit potestatem: vt arbiter non potest vltra potestatem ipsi concessam mulctare collitigantes, qui illi non parent. Cui exemplo simillimum est, quòd in §. fin. inst. de verbor. oblig. qui aliquid se facturum, etiam per solemnissimam stipulationem promisit, cùm ad factum præcisè compelli non possit, secundùm communem opinionem l. stipulationes non diuiduntur, §. Celsus per tex. ibi ff. de verb. obligatio. l. si quis ab alio §. fin. ff. de re iud. ad id quod stipulatoris interesset dumtaxat condemnandus est est, & id solùm tenetur præstare per dict. §. fin. inst. de verb. oblig. Vbi Iustinianus consuluit, vt pœna pecuniaria promitteretur, si aduersus illud factum promissum quid fieret, fignificans planè, quòd præterea pœna æterna nulla manet: ergo idem in lege.

Secundò, dicit legem pœnalem in dubio num[2135]quam obligare in conscientia, etiamsi lex sit Ecclesiastica: quia legum latores tantùm intendunt, vt vel subditi legi pareant, vel pœnam soluant, itaq. ea obligatio est alternatiua, & disiuncta, non copulatiua & coniuncta, & soluta pœna aufertur facti obligatio, iuxta simile in l. si pacto, quo pœn#. Vbi communiter Doctores C. de pactis, imò tantùm abest, vt legislator humanus subditos suos sub pœna æterna obligare voluisse videatur, quòd potiùs omni cura, diligentia, studio, & conatu pro[2136]spicit, ne eorum animæ illaqueentur, & omnium legislatorum talem esse animum, præsumendum est, l. quæ sub conditione in princ. ff. de conditio. instit. Vnde tenendum est, in dubio, nec legem Ecclesiasticam pœnalem obligare in conscientia, siue pœna expræssim sit definita, siue non: quia legis transgressor semper manet arbitrio iudicis puniendus; quia interest Reip. vt qui ex contractu promisit, se aliquid facturum, si id non faciat, teneatur ad interesse aduersarij, licet ad principale factum præcisè non sit obligatus ciuiliter, aut naturaliter, ita videntur sentire omnes m#di homines illiterati, quibus assentiendum: quia vox populi vox Dei: licet aliter communes sententias sequuti scripserimus, 1. de successio. progress. in præfatione num. 88. inquit, Menchaca, qui latè rem prosequitur.

Sed ex superioribus patet, erroneum, aut **[sect. 7]** fortè hæreticum esse dicere, leges ciuiles non[2137] obligare, nec posse obligare in conscientia, nec argumenta illius vim vllam habent: quia primò, occurrimus dicendo, sæpe expedire po[2138]-**[365]**pulis, vt leges sæculares quemadmodum diuinæ,[2139] & Ecclesiasticæ obligent sub pœna æterna: nam eius metu vitantur legum transgressiones, licet non semper omnes.

Ad secundum autem, & tertium respondeo,[2140] Remp. ex natura rei, & à Deo, vt naturæ auctore habere potestatem obligandi, quia illam postulat commune bonum: & sic intelligitur id Prouer. 8. *Per me reges regnant &c.* Vnde quod Castro. 1. de lege pœnali cap. 4. dixit, Prælatos Ecclesiæ à Deo habere facultatem obligandi sub pœna æterna; dicendum suo modo de sæcularibus: licet neutri possint eam pœnam exequi. sed Deus ipse. De secundo autem dicto Menchacæ; quod pertinet ad sol# legem pœnalem, dicam statim.

Secunda opinio ait, leges pœnales esse in dupli **[sect. 8]** ci differentia: Nam quædam sunt mixtæ: contine#t[2141] enim duas partes: alteram, quæ simpliciter aliquid[2142] præcipit, vel prohibet: alteram, quæ violanti præceptum pœnam statuit, vt in capit. omnis vtriusque sexus, de pœniten. & remission. Primò præcipitur confessio semel in anno: deinde præceptum hoc transgredienti imponitur pœna, similiter in Pragmatica frumentaria &c. Aliæ sunt leges purè pœnales, quæ sub hac forma c#stituuntur, qui fecerit, vel omiserit hoc, soluat, vel patiatur illud, &c. vt l. 2. C. de mendicis validi lib. 10. statuitur pœna in me#dicantes ex otio, vel cupitate citra egestatem. Ait ergo h#c opinio, leges mixtas obligare in conscientia, & sub peccato, ad sui obseruationem, non verò purè pœnales: ita Castro 1. de lege pœnali cap. 8. 9. & 10. Angelus verb. inobedie#tia, §. 1. & Henricus Eselthe, si credimus Castro suprà, qui etiam citat Caietanum, sed malè 1. 2. quæst. 187. art. 5. Nauarrum, & Angelum suprà, & Siluestrum verbo inobedientia, in fine, & Azor. tom. 1. lib. 5. cap. 3. quæst. 4. Vazquez infra. Hanc opinionem tribuunt Henrico Gandauensi quodlib. 3. quæst. 22. Sed re vera potius tenet tertiam opinionem, vt notat Sayrus lib. 3. cap. 9. num. 6. cum Castro suprà. Et eodem num. 7. Sayrus tertiam sententiam tribuit Driedoni: quem malè aliqui pro hac citant, vt & alios.

Pro hac sententia est, quòd lex purè pœnalis nihil statuit, nisi pœnam: ergo solùm obligat ad pœnam: vt homo per votum purè pœnale solùm se obligat ad pœn#. Huius opinionis videtur Vazq. disp. 159. cap. 2. & 3. Vbi ait, has leges purè pœnales non esse propriè leges, nisi fortè respectu iudicum, qui tenentur pœnam infligere, & hanc sententiam tribuere videtur. Couarruuiæ, Ioanni Medinæ, & Driedoni, qui tamen communiter, & bene pro sequenti referuntur.

Tertia opinio ait, leges etiam purè pœnales sim **[sect. 9]** pliciter latas, obligare in conscientia, nisi legisla[2143]tor expressè declaret, non esse intentionis suæ sic[2144] obligare, vt in aliquibus religionibus declaratur, Sotus 1. iust. quæst. 6. art, 4. & 5. Couarruuias reg. peccatum part. 2. §. 5. nu. 2. & seqq. Medin. quæst. 96. artic. 4. dub. 3. & communiter recentiores ibi Syl. verbo inobedientia in fine, seu num. 3. & citat Geminianum, & Glossam, Archidiaconum c. vt animarum de consti. in 6. Innocen. cap. quod super his, de voto. Ioannem Andream ca. relatum, ne clerici vel Monachi, Gemin. cap. vt animarum, de constit. in 6. & ca. perpetuò, de electio. in 6. & ibidem Syl. refert se ad alia loca, vbi idem docet, idem Victo. relect. de potest. ciuili num. 16. Ledesma 2. 4. quæst. 17. art. 2. dub. 6. Adrian. quodlib. 6. art. 1. con. 2. Præposit. cap. perpetua de elect. in 6. Franc. ibidem, & cap. commissæ eod. tit. & lib. Decius in 1. lectu. cap nam concupiscentiam, de constit. Ioannem Medinam C. de rest. quæst. 3. post 3. requisitum, & quæst. 36. ad 2. & ca. de ieiunio quæst. 7. Caietan. 2. 2. qu#st. 169. cap. 2. ad 2. dubium, Palac. 3. dict. 37. col. 28. & 29. Armil. verbo inobedientia §. 2. Vbi distictionem illam de lege purè pœnali & mixta, vt & Syl. suprà inutilem arbitratur, & vtramq#ue obligare in conscientia. Pro hac etiam sententia est Panor. Rubr. de obseruat. ieiunij, Maior 3. d. 37. quæst. 16. Sayr. lib. 3. cap. 9. num. 7. & seqq. Henric. Gandauensis quodlib. 3. quæst. 22. Driedo de libertate Christia. cap. 10. post 2. propos. Angon. 2. 2. quæst. 62. art. 3. Salon tom. 2. quæst. 77. art. 1. contro. 7. & 8. Viualdus 4. part. candelabr. cap. 9. num. 8. in fine Philiarch. de offic. sacerd. part. 2. lib. 3. cap. 2. con. 4. Toletus li. de peccat. ca. 20. dub. vlt. Rodriguez tom. 1. summæ ca. 195. Corona. part. 1. cap. 1. num. 33. post 4. concl. reg. 2.

Dico primò, lex pœnalis saltem mixta obligat **[sect. 10]** in conscientia ad mortale, vel veniale iuxta quali[2145]tatem materiæ: oppositum cum multis recentio[2146]ribus doctissimis

censeo improbabile, quòd vt vidimus, errorem vulgi appellauit Sotus, & Couarruuias suprà, num. 2. ait iure defendi non posse, præterquam quòd si verum esset, ferè tota humanarum legum vis periret, parumq#ue vtilis esset legumlatorum cura, & diligentia, & pœna, quam ipsi legum conditores ad maiorem earum vim addidere, eas imbecillimas redderet. Probatur primò, quia lex humana etiam laica potest obligare per se ad culpam, siue solam, siue simul cum pœna, vt omnes aduersarij præter Menchacam fatentur: cur enim sub peccato poterit obligare ad sustinendam pœnam, & non ad id faciendum pro cuius omissione imponitur pœna? Aut cur non poterit obligare sub peccato ad vtrumque, cum istæ obligationes non sint contrari#, aut incompatibiles? id verò intendere legislatores communiter, & non contrarium, patet, quia mirum esset (vt ait Couar.) legis conditorem, qui pœnam addidit legi ad eius maiorem vim, & executionem, velle legem imbecilliorem ad hæc efficere, auferendo ab ea obligationem in conscientia. Confirmatur cum Castro: Nam inducta ad vnum effectum, non debent contrarium operari, l. legata inutiliter, ff. de leg. 1. l. legata inutiliter, ff. de adime#d. leg. l. non ideò minus C. de procur. l. quod fauore. ff. de legib. & Bernardi, *quod pro charitate institutum est, contra charitatem militare non debet:* Sed pœna imponitur, vt seruetur lex, iuxta Isidorum 5. etymol. cap. 21. relatum cap. factæ sunt leges, dist. 4. ergo non debet excludere obligationem in conscientia, sine qua tantùm seruaretur, cùm pœna timeri posset; Violaretur autem in aliis euentibus, in quibus pœna timeri non posset, vel homines periculum pœnæ contemnerent. Secundò, quia appositio pœnæ potiùs indicat obligationem ad culpam: nam pœna propriè dicta semper imponitur propter culpam: in his autem legibus non ponitur pro culpa aliena: ergo pro culpa propria. Vnde D. Thom. 1. 2. qu. 87. art. 3. & 2. 2. quæst. 108. art. 4. Docet, pœnam non infligi nisi ob culpam, & licet hoc art. 4. ad 2. loque#s de pœna latiùs sumpta excipiat aliquos casus, in quibus homo pati debet pœnam sine propria culpa **[366]** tamen in illis non includitur iste, de quo loquimur, quin potiùs ibidem ait D. Thomas, nunquam[2147] secundùm humanum iudicium aliquis debet puniri sine culpa pœna flagelli, vt occidatur, mutiletur, vel verberetur. Confirmatur: quia pœna, vt iusta, supponit culpam, Leuit. 18. & Deut. 25. *Iuxta mensuram delicti, erit & plagarum modus.* Item significatur in 2. de constit. in 6. &c. non afferamus 24. quæst. 1. Vnde Augustinus 1. retract. c. 9. *Omnis pœna, si iusta est, peccati pœna est: & supplicium nominatur.* Ideò culpam & pœnam correlatiua esse dixit Gerson, de vita spirit. lect. 1. Imò & ex aduersariis ipse Castro 1. de lege cap. 3. Vnde Augustinus 4. ciuit. cap. 3. iustis quidquid malorum ab iniustis dominis irrogatur, non est pœna criminis, sed virtutis examen, & sanè quamuis pœnæ pecuniariæ & corporales leues possint sine culpa imponi à legislatoribus nolentibus obligare ad culpam, sed ad solas eiusmodi pœnas, quæ latè tantum t#c dicere#tur pœnæ: tamen mors, & mutilatio, & aliæ eiusmodi, non possunt ab hominibus infligi sine graui culpa, vt modò ex D. Thoma referebamus, & ideò, in superioribus vt vidimus, indicat obligationem sub mortali, quod etiam docuit Ioannes Medina C. de ieiunio quæst. 7. & Couarruuias num. 3. addens, sic & Scotus, 4. dict. 1. quæst. 6. annotauit in lege Mosaica nunquam statutam pœn# mortis, nisi pro transgressione mortali: & profecto iniquam censerem humanam legem, quæ pœnam mortis, aut mutilationis imponeret, pro tr#sgressione alicuius legis, quæ ob publicum, leue tamen inc#modum non esset digna mortali culpa: tametsi fatear posse legislatorem humanum aliquid prohibere graui appossita pœna, & tamen expressè insinuare se nolle obligare transgressore# ad mortalem culpam: hæc Couarruuias. Confir[2148]matur, quia excommunicatio, quæ dicitur

mors spiritualis cap. 2. de Maior. & obed. vt omnes interpretantur, teste Nauarr. ca. fraternitas 12. qu#st. 2. num. 20. non potest imponi nisi pro peccato mortali, ergo nec mors corporea, quæ maior pœna est: quia inducit damnum irreparabile.

Tertiò probatur: quia scriptura, & patres **[sect. 12]** passim damnant violatores legum humanarum,[2149] etiam sæcularium, quæ tamen ferè omnes sunt[2150] pœnales: ergo etiam harum violatio peccatum est. Vnde Augustinus ep. 166. & refertur ca. Imperatores 11. q. 3. inter homines pœnas luet, & apud Deum sortem non habebit, qui hoc facere noluit, quod ei per cor regis ipsa veritas iussit. Ad id est c. perpetuæ, & cap. commissæ, de lect. in 6. & Rom. 13. *non solùm propter iram, sed etiam propter conscienti#.* Vbi vides coniungi obligationem culp# & pœnæ: & ridiculum esset dicere, has duas obligationes coniungi, quando pœna non taxatur, secus quando taxatur: nihil enim ad hoc refert, quod pœna taxetur, vel arbitrio iudicis relinquatur, vt bene dixit Menchaca suprà: ergo si quando arbitrio iudicis relinquitur, obligatio ad ipsam est simul c# obligatione ad culpam. Idem erit quando per legem taxatur pœna. Confirmatur: nam si priùs non designasset pœnam, lex obligaret in conscientia. Sed sequenti additione pœnæ non tollitur talis obligatio: ergo vtraque manet simul. Cur ergo non concedemus sæpe vtramque imponi, & incipere simul? Confirmatur etiam, quia istæ obligationes in lege diuina, positiua coniunguntur: ergo & in humana, quæ diuinam solet imitari, c#iunguntur. Antecedens patet Gen. 2. *de ligno scientia boni & mali ne comedas: in quacumque die comederis, morte morieris,* scilicet temporali: ad idem est Leuit. 18. & 20. Vbi sub pœna mortis prohibentur in matrimoniis quidam consanguinitatis & affinitatis gradus. Confirmatur etiam exemplo Toleti & Sayri, nam cap. fin. de celebr. missarum præcipitur, ne Latinus in occide#tali Ecclesia consecret in fermentato, & statuitur pœna priuationis officij & beneficij.

Dico secundò, etiam leges, quæ ex forma sua, & **[sect. 13]** vi verborum nihil videntur statuere, sed tantùm[2151] imponere pœnam, vel quasi pœnam, obligant in[2152] conscientia ad aliquid, præter passionem, vel solutionem pœnæ aut quasi pœnæ, ita tenet tertia sententia, pro cuius declaratione nota. Si de pœna propriè dicta sermo sit, nullam legem, quæ ad mores aliquos obliget in conscientia, esse purè pœnalem propriè loquendo. Item nullam propriè loquendo esse posse pœnalem, quæ ad mores non obliget in conscientia, vel supponat obligationem: quia pœna propriè loquendo semper respondet culp#, & ideò implicat in adiecto, quod lex sit purè pœnalis, id est imponens veram pœnam, non obligando ad culpam: nec supponendo culpam: & sic reiicienda omninò est distinctio legis in purè pœnalem, & mixtam, vt reiiciatur à Syluestro, Armilla, Soto, Nauarro, & Valentia, sed si nomine legis purè pœnalis intelligatur lex, quæ solam pœnam statuit, præsertim latè dictam, nihil in moribus statuendo, sed ad summum supponendo obligationem, inductam alia lege naturali, vel positiua, admittenda est pr#dicta distinctio cum He#rico (qui tamen non vtitut his verbis) cum Castro 1. de lege cap. 9. Sayr. lib. 3. cap. 9. num. 3. Mercado de contract. lib. 3. ca. 10. Salon, 2. 2. tom. 2. quæst. 77. art. 1. controuer. 7. Philiarc. part. 2. summæ lib. 3. c. 2. conclu. 4. Rodriguez, tom. 1. summæ ca. 195. con. 1. licet autem hæc distinctio in hoc sensu sit admittenta in se, non tamen est admittenda ad tem, de qua agimus; ita vt omnes leges, quæ ex forma, & vi præcisa verborum videntur purè pœnales, re vera sint purè pœnales, & non obligent, nec supponent obligationem ad mores aliquos: sed dicendum est, has leges, vel supponere aliquam obligationem, vel illam inducere, communiter loquendo saltem ex intentione legislatoris.

Iam probatur conclusio. Primò, quia illa forma **[sect. 14]** legis significat in legislatore animum imponendi[2153] veram pœnam: vera autem pœna supponit culpam: ergo animus legislatoris est, si aliàs non est obligatio, illam imponere.
Secundò, quia si contraria sententia vera esset, ferè tota vis humanarum legum periret, parumq#ue vtilis esset legumlatorum cura, & diligentia bonis, *etiam, qui magis mouentur virtutis amore, quam formidine pœnæ,* aperiretur via ad faciendas innumeras fraudes contra finem legum: nam magna pars legum fertur sub illa forma verborum: quia legislatores simpliciter procedunt, & putant se sub illa forma obligare: ergo si tunc leges non obligant ad opus, vel omissionem, cui adiungitur pœna, absq#ue timore culpæ, ignominiæ, & scandali, etiam boni transgredientur sæpe legem, maximè si videant, se posse etiam aliqua via pœnam euadere, & sic infirmæ erunt leges: quarum tamen vim per appositionem pœnæ ro-**[367]**borare nitebantur legislatores. Et quis dubitat, quin si legislatores intelligerent illa forma non oblgari homines in conscientia, alia vterentur; ergo intendunt obligare in conscientia, & sic arbitrantur obligari subditos.
Tertiò, quando pœna talis est, quæ non potest incurri sine culpa, vt excommunicatio, vel alia ce#sura, etiamsi legislatores vtantur illa forma, intendunt obligare ad culpam, vt etiam Nauarrus, & alij aduersarij fatentur: ergo par est idem credere in aliis casibus, quia cùm aliud non exprimunt, semper vt eorum leges melius obseruentur, intendunt obligare, qu#rùm possunt, & vti planè, & integrè sua potestate.
Quartò, quia non expedit bono communi, vt pœnæ, quæ communiter statuuntur in legibus, quæ ex forma sunt merè pœnales, aut mixtæ, sine culpa incurrantur: ergo non possunt, aut certè non intendunt legislatores imponere, nisi posita, vel supposita obligatione ad culpam. Antecedens probatur ex cap. satis peruersum 56. dist. vbi dicitur, *satis esse peruersum, vt quis suis officiis priuetur, quem sua culpa, vel facinus à suo gradu non deiicit.*
Idem notatur l. si prætor ff. ad leg. Aquil. **[sect. 15]** Confirmatur primò, quia seclusa culpa, nulla res potest esse sufficiens, vt quis omnium bonorum, vel magn# partis eorum confiscationem patiatur, quando ea non sunt necessaria ad bonum commune: ergo cùm leges imponunt hanc pœnam, vel alias valde graues etiam temporales, obligant ad culpam, aut ipsam supponunt. Vnde Cicero 2. de legib. Omnia supplicia, quæ à legibus proficiscuntur, culpæ, aut malitiæ vindicandi causa constituta sunt, quod maximè habet locum in pœna mortis, vnde Iob 4. *Quis vmquam innocens perijt, aut quando recti deleti sunt?* & Clemens, lib. 3. recogn. Certum est, quòd non aliam ob causam Deus, siue in præsenti, siue in futuro sæculo peccatorem punit, nisi quia scit ipsum potuisse vincere; sed neglexisse victoriam, & sanè pœnam infligere est actus iustitiæ vindicatiuæ. Vnde Ro. 13. Pet. 1. & 2. iudex vocatur vindex: ergo non imponitur, nec infligitur pœna, nisi supposita culpa. Ac proinde omnes leges pœnales obligant, vel supponunt obligationem ad culpam.
Confirmatur, quando in re alioqui non præce **[sect. 16]** pta nec prohibita legislatores nolunt obligare ad[2154] culpam, solent id exprimere in ipsa lege, vel in aliis, aut aliis modis id inducere: ergo cùm nihil hor# faciunt, intelligendi sunt velle obligare ad culp#. Antecede#s patet ex statutis minorum, in quorum pro lege dicitur, vt refert Castro suprà, cap. 8. & Sayr. num. 7. *Nolumus per hæc, quæcumque nostra statuta ad peccati vinculum astringere, nisi aliàs per ius diuinum, vel humanum fuerint astricti.* Et in statutis Prædicatorum hæc habentur verba, vt referunt Castro, Driedo, & Sayrus, *Vt vnitati, & paci totius ordinis prouideamus, volumus & declaramus, vt constitutiones nostræ non*

obligent ad culpam, sed ad pœnam, nisi propter præceptum, vel contemptum. Item Castro & Sayro referunt Bullam Eugenij IIII. quæ incipit. *Ordinis tui*, vbi declarauit nihil eorum, quæ in prima regula S. Claræ continentur, obligare ad cul[2155]pam præter quinque illius regulæ vota, quæ sunt de paupertate, castitate, clausura, & Abbatissæ electione, aut depositione; & idem declarauit 2. reg. per Vrb. VI. eisdem religiosis S. Claræ data, & in ordine Calsinensi, aliàs S. Iustinæ de Padua, Eugenij IIII. in priuilegio quodam incipiente, *Regularem* vitam agentibus anno 436. pridie Kalend. Iulij declarauit, quod constitutiones capituli generalis, Præsidentis, Visitatorum, & Rectorum obligant personas eis subiectas, sed non ad peccatum, nisi per contemptum appellatione promota, vt refert Sayrus suprà: similia referunt D. Thom. 2. 2. quæst. 86. art. 9. ad. 1. Nauarrus cap. 23. num. 49. & 51. & seqq. Soto 1. iustit quæst. 6. art 4. & 5. Palac ius, Medic. Arag. Vazquez suprà, Syl. verb. lex qu. 8. & 9. verb. præceptum quæst. 2. & 3. & v. inobedientia, Angel. verb. lex §. 3. Armil. 4. & fere omnes adducti pro secunda, & tertia opinione, gloss. cap. 3. & cap. per venerabilem, qui filij sint leg. Panor. ibi & cap. tua desponsalibus, & in nostra Societate Iesv, constitutiones declarant, se ad culpam non obligare, ob quod Medina, Salon, Aragon, & Soto suprà dicunt, eiusmodi religiosa statuta, & constitutiones non esse propriè leges, idem cum eisdem & Castro 1. de lege cap. 8.

Docet Sayr. suprà, num. 14. de quo sæpe in su[2156]perioribus dictum est, irregularitas autem bigamiæ, & homicidij liciti facti auctoritate publica, verè non est pœna, sed indecentia, & inhabilitas quædam: & ideò ab illa non potest sacerdos virtute Bullæ Cruciat# absoluere: secus ab irregularitate, quæ est pœna, secundùm Medinam, & Aragon. suprà, Sotum in 4. dist. 27. quæst. 3. artic. 1. & alios multos, de quo in expositione Bullæ latè egimus.

Hinc decretum Cardinalium editum contra[2157] religiosos accedentes ad monasteria monialium, vbi est in vsu, obligat sub mortali: quia ponit pœnam priuationis officij, vocisq#ue actiu#, & passiu#. Hinc etiam, vt notant Couarruuias suprà, nu. 4. & Saytus nu. 10. sub mortali obligant leges de non extrahendis equis de regno tempore belli, aut alio: & de non extrahendo frumento, vino, aut alia re simili, ne regnum maneat exhaustum, & graue damnum patiatur: idem est de aliis similibus legibus pœnalibus.

Tertia Conclusio.

SVnt verò aliæ leges pœnales, quæ non **[sect. 17]** sunt propriè pœnales, sed conuentiona[2158]les, seu potiùs conditionales, & modales,[2159] in quibus aliquid solùm permittitur, aut conceditur alicui eo pacto, modo, & conditione, vt deprehe#sus in aliquo opere soluat certam quantitatem pecuniæ, vel amittat instrumenta, aut merces. In hac conueniunt omnes auctores primæ & sec#dæ sententiæ, Henricus, Angelus, Driedo, Couarruuias, Ioan. Medina, Vazquez, & alij auctores tertiæ sententiæ, etiam Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 5. in fine, seu ad 3. & alij communiter, quos sequitur Sayrus suprà, num. 11. Vbi ait, si lex dicat, qui frumentum è regno euexerit, illud perdat, aut talem luat pœnam: qui lignum in nemore ceciderit, tali puniatur pœna: inducere obligationem culpæ & pœnæ, quòd etiam expressè dicit Sotus: si autem dicat, qui vult euchere frumentum, tantùm soluat, qui vult in nemore ligna cedere, tantum contribuat: aut dicat, non cædat ligna, vel soluat &c. non inducere obligationem in conscientia: quia lex illa non est propriè pœnalis. Sed conceditur euectio frumenti, vel cessio lignorum cum illo onere, & conditione in

fr#num, ne res illa passim à quocumque, & pro libito fiat, vel vt **[368]** fiat cum communi bono, vtilitate, & commodo Reip. cui pecunia illa cedit.

Quod credo esse verum sæpenumerò, etiamsi **[sect. 18]** lex iniungat aliquid nomine pœnæ: nam ex fine legislatoris, & qualitate materiæ colligitur, non appellari pœnam propriè, sed latè: quia ea lex non vult impedite omninò actum, sed nimiam licentiam frænare, ne magna strages fiat in montibus, syluis, pascuis, &c. Vel ex illis bonis excerpere aliquam vtilitatem pro communibus expensis, & sumptibus, eodem modo: quamuis Sotus dicat hanc legem, si quis mula equitauerit, illam perdat, obligare in conscientia ad non equitandum mulam, credo non obligare in conscientia. Idem de pragmaticis vestimentorum, & de legibus registrandi mulas (vt vocant) & quamuis aliqui dicant, qu#do[2160] duo regna sunt sub eodem rege, leges prohibentes transitum mercium ab vno regno in aliud sub certa pœna, solùm obligare ad pœnam: si verò s#t sub diuersis regibus, obligare etiam ad culpam. Tamen credo eandem esse rationem in vtroque casu, etsi transitus sit in damnum regni, ex quo extrahitur, obligare ad culpam, alias verò ad solam pœnam latè suptam: & Sotus ac Sayrus suprà fatentur principem posse inte#dere, vt illa extractio non sit prohibita, sed potiùs permissa cum obligatione tamen ad pœnam. Similiter leges vel statuta de non importandis simpliciter, vel tali tempore mercibus in ciuitatem, sic interpretatur consuetudo, vt solùm obligent ad pœnam, in quo assentimur Nauarro cap. 23. num. 53. & 61. & Valentiæ suprà.

Vnde Medina quæst. 96. ar. 4. & multi recentio. **[sect. 19]** res dicunt, statuta, quibus cauetur sub certa pœna, ne opidani cædant communem syluam non obligare in c#scientia; idem dicunt de legibus sic prohibentibus venationem propriis ciuibus. Imò quidam hanc doctrinam extendunt ad cædentes vel ven#tes in nemoribus, vel fluminibus alienæ communitatis, vel priuatorum dominorum, qu#uis aliqui limitent, vt si venatio, vel piscatio certis temporibus, vel instrumentis fieri prohibeatur, quia talibus instrumentis multi pisces capiuntur, vel quia tali tempore multiplicari solent, obligare sub veniali, quia c#dit in aliquod detriment# communitatis, licet non magnum: & Azor su[2161]prà ait, multarum legum violatio non videtur mortalis, vt de lignis communibus non cædendis, de non venando, aut piscando, de non pascendis pecoribus in communibus Reip. pascuis, de non ferendis noctu armis, de non vtendo his, vel illis vestibus, vel pompa funebri, &c. Valentia etiam illo cap. cap. 2. & 3. ait in ciuitatibus, & oppidis plures ordinationes esse circa Syluarum, & pascuorum custodiam, quæ solùm ad pœnam oblig#t consuetudine ita interpretante. Addit de iis, qui pascunt oues in alienis pratis, & scindunt ligna in alienis syluis, & nemoribus, dicendum est, si populus contentus manet pœna, nec vlteriùs damni illati compensationem exigit: tales constitutiones ad solam pœnam obligant: si verò exigitur eti# damnum, signum est remittere noluisse illud, sed deberi in conscientia. Intelligit de nemoribus, syluis, & pratis communitatum: Nam de priuatis alia ratio est: nunc satis sit eiusmodi leges non obligare in conscientia ad abstinendum ab illo, pro quo imponitur pœna. Medina suprà, quem alij iuniores sequuntur, ait, statuta communitatum de aliquo faciendo, vel omittendo, sub certa pœna, non obligare ad culpam. Addunt aliqui recentiores, id verum esse, etiamsi confratres iurauerint statuta seruare, quia iurame#tum intelligitur de statutis iuxta cuiusque qualitatem.

Quia igitur hæc statuta solùm intendunt obli **[sect. 20]** gare ad pœnam, sequitur eorum violatorem, ex vi iuramenti solùm obligari ad pœnam. Idem doce#t communiter Doctores in tractatu de voto, & iuramento, & sumitur ex Clem. exiui de verbor. sign.

vbi dicitur, eum, qui vouit seruare certam re[2162]gulam, & contenta in ipsa, solùm teneri ad obseruationem eorum, quæ in ea continentur, iuxta cuiusque qualitatem, ita vt ibi conditor regulæ intendit obligare sub mortali, veniali, vel pœna, sit obligatio ex voto, sub mortali, veniali, vel pœna: ad alia verò non. Ergo idem dicendum est in iuramentis Confraternitatum, vniuersitatum, & aliarum eiusmodi c#munitatum, præsertim cùm obligatio iurameti, secundum D. Tho. 2. 2. q. 89. a. 8. minor sit quàm voti. Vnde quod ait Anto. de Padilla, li. de transaction. pag. 94. col. 3. n. 2. religiosos, in quorum regula continentur aliqua præcepta, sub certa pœna transgressori imposita, etiamsi regulæ obseruationem iurauerint, non incurrere periculum, nec peccare mortaliter, sed satis esse pœnam in eos infligi, pro quo citat Hostiensem, Ioannem Andream, Iasonem, Mathesilanum, Decium, & Gomezium, debet limitari, nisi ea pars regulæ, quam quis transgreditur, obligaret ad sui obseruationem sub mortali: nam tunc etiam periurium esset mortale. Vnde bene Palacius 3. dist. 37. qu. 7. in dubio post septimam conclusionem ait, scholasticum, cui præcipitur sub pœna præstiti iuramenti, vt vadat ad sacra votiua, vel ad sociandum feretrum defuncti scholaris, vel ad orandum pro eo, non esse periurum, quia est materia leuis, secus si Doctores, & Magistri Vniuersitatis sub pœna pr#stiti iuramenti conuocantur ad grauissima negotia tractanda, c#uenientia Vniuersitati, maximè qui possunt suo consilio iuuare eius emolume#ta. Idem si particularis aliquis vocatur ad aliquid, maximè conueniens studio generali, in quo possit ipse operam suam nauare, deinde iuramentum[2163] promissori# in materia leui solum obligare sub veniali rectè docet Arag# suprà & alij in materia de iuramento, 2. 2. qu. 89. art. 3. ergo licet quis iurauerit statuta alicuius confraternitatis, vel communitatis, si illa solùm obligant ad pœnam, ipse ex vi iuramenti solùm tenetur ad pœnam, si verò sub culpa veniali, ipse ratione iuramenti solùm tenetur sub culpa veniali.

Quidquid autem sit de aliis extractionibus, ex **[sect. 21]** trahere aurum, seruum, aut equum ex hoc nostro[2164] Castellæ regno, mortale videtur, quia pœnam mortis habet annexam, quæ pro sola mortali culpa iustè infligi potest. Quamuis enim Valentia disp. 7. q. 8. punct. 6. signum §. qui eod. loco: Satis probabile putet, quod ait Nauarrus, c. 23. n. 57. & 58. legem pœnalem non obligare ad culpam mortalem, quantumlibet pœna temporalis sit magna: nam multis Imperatoribus laudi datum, est quòd propter minimum furtum, aut aliquam aliam culpam, n# mortalem, milites vel subditos affecerint extremo supplicio, ad exemplum meritò reiicitur. Vnde Vazquez ait, pœnam mortis non posse imponi, vel infligi, nisi ob grauem culpam transgressionis, quamuis enim in bello liceat occidere infantes, & **[369]** innocentes ob finem belli, nempe propter pacem,[2165] quando alio modo non potest victoria comparari, quia maius bonum est pax, & victoria de inimicis, quàm vita innocentum: tamen nulla constitutio fieri potest sub pœna mortis absque vlla obligatione ad culpam. Idem ait de pœna mutilationis. Vnde Doctores communiter aiunt, pœnam mortis, & mutilationis esse signum obligationis sub peccato mortali. De pœna autem pecuniaria, vel etiam alicuius infamiæ, vel flagellationis, putat imponi posse sine culpa: nam probabilis opinio fert, non peccare illum, qui vt euitet periculum mortis, fr#git carcerem, licet habeat pœnam verberum iustè impositam: quia responderi non potest sibi prouidere minori cautione, de quo vide Vazquez ead. disp. numer. 13. 23. & 24. & latiùs disp. 174. c. 2. Qui ergo transgreditur legem, quæ ex forma videtur purè pœnalis, in qua est imposita pœna mortis, vel mutilationis, non solùm peccat, vt aliqui dixere cum

Nauarro, cap. 23. nu. 57. exponendo se temerè periculo mortis, sed eti# tr#sgrediendo legem sine tali temeritate, quia ipsa per se obligat. Pœna autem pecuniaria, & similes imponi, & infligi sine culpa possunt: in quo casu verificatur regula iuris in 6. Pœna interdum im[2166]ponitur sine culpa, sed non sine causa: vide gloss. cap. 2. de const. & de pœna verberum aliqui existim#t imponi non posse, nisi ob grauem culpam, vel eius præsumptionem, & sic impositam putant effractori carceris, quia Resp. præsumit (licet falsò,) grauem iniuriam sibi in ea re irrogari. Addi potest, hos homines, alioqui esse dignos verberibus, licet non inferrentur, si carcerem non fregissent. Vnde Resp. non peccat eos verberando, licet nec ipse peccet effringe#do carcerem, similiter ait Sayrus suprà, num. 12. mortem, exilium, vel perpetuum carcerem, infamiam, & confiscationem omnium bonorum, & priuationem omnium beneficiorum, non posse sine culpa graui imponi. Idem ait de excommunicatione, & interdicto, & suspensione, & de irregularitate orta ex delicto. Addit etiam Sayrus num. 12. si ex nullis regu **[sect. 22]** lis certò colligi possit, an lex sit verè pœnalis, an[2167] verò conditionalis, censenda est conditionalis: quia pœnæ potiùs sunt restringendæ, quàm ampliandæ, arg. ca. pœnæ de pœnit. dist. 1. reg. odia & reg. in pœnis de regul. iur. in 6. & l. præses, ff. de pœnis. Credo in dubio legem esse censendam conditionalem: quia hîc non est dubium de pœna certò cognita, an sic hæc, vel illa maior, vel minor: sed ex doctrina Sayri ibidem num. 13. contrarium colligitur, & an ad hos, vel illos extendatur, &c. sed an dispositio sit verè pœnalis, an solùm conditionalis. Vnde est dubium iuris, & tract. 8. latè ostendi, in dubio iuris tutiorem partem esse sequendum, nisi multùm intersit sequi minùs tutam.

Ad primum argumentum primæ opinionis **[sect. 23]** resp#deo, iam superiùs esse reiectam opinionem[2168] asserentium, leges humanas non obligare ad culpam, nisi ex contemptu, vel scandalo, aut nisi in illis expressè id dicatur.

Ad secundum respondeo ex Sayro suprà, nu. 13. leges explicandas esse à iudice, de pœna minori, quando est dubium, an lex imponat pro tali delicto pœnam maiorem, vel minorem, quia ita fieri vult legislator, & semper est sufficiens causa sic interpretandi legem, ne fortè reus maiorem patiatur pœnam, quàm vult legislator. At verò quando est dubium, an lex obliget ad culpam, & consequenter ad pœnam alterius vitæ, temporalem, vel æternam, non est interpretanda de sola pœna temporali, quia in dubio iuris tutior pars sequenda est, nisi aliquis vrgeat ad sequendam partem minùs tutam, vt paulò ante dicebamus: maximè cùm longè probabiliùs, aut etiam moraliter certum sit, legislatores communiter in legibus, quæ ex forma sua sunt mixtæ, imò etiam in habentibus formam purè pœnalium, intendere obligare in conscientia. Sic quando simpliciter aliquis excommunicatur, intelligitur de excommunicatione maiori, & non de minori, cap. si quem, de sent. excom. de quo vide Couarr. ca. alm. mater, parta 1. §. 8. num. 5. Suarem, 3. part. tom. 5. disp. 3. sect. 2. num. 9. & disput. 8. sect. 3. num. 3. quia ista est communis vsurpatio excommunicationis. Verborum autem communis vsurpatio est magni ponderis ad[2169] cuiusque sermonis interpretationem, l. labeo ff. de suppellectili legata, l. librorum §. quod tamen Cassius ff. de lega. 3. & cap. quamquam 2. quæst. 7. & capit. ex literis, de sponsalibus, licet ex adiunctis verbis, vel circumstantiis interdum, *excommunico,* interpretandum sit de minori excommunicatione, vt docet Suares illa sect. 3. num. 4.

Ad tertium respondeo, qui ex duobus propositis alterum affirmat, alterum negare videtur, nisi sint affinia & consequentia, seu correlatiua, sicut sunt culpa & pœna: cùm ergo

legislator vult imponere pœnam, eo ipso intendit expressè obligare ad culpam, si de ea expressè cogitet, implicitè aute# cùm de culpa non expressè cogitat, quia tunc intendit obligare eo modo, quo potest, & plenè vti sua potestate: cum ergo possit obligare ad culpam & pœnam, ad vtramque obligat.

Ad quartum respondeo, bonos & doctos viros semper existimasse esse peccatum grauius, aut leuius pro qualitate materiæ, transgredi leges humanas, etiam quæ ex forma, & vi verborum videntur purè pœnales, sed præsertim mixtas, aut purè morales.

Ad quintum respondeo, licet multi legislatores Gentiles de pœna æterna nihil cogitarint, tamen volendo obligare ad culpam, vel vti plenè sua potestate, implicitè voluerunt obligare ad pœnam æternam. Et eam agnouisse constat ex Homero in[2170] Odyssea, vbi funus describit, & ex Platone in dialogo, qui Minos, vel de lege inscribitur, & ex Socrate apud Platonem in Gorgia.

Ad sextum respondeo, opinionem Castri, licet sit verisimilior opinione Nauarri: quia aliquæ leges possunt esse purè pœnales, sumendo pœnale latè, seu minùs propriè: tamen etiam esse falsam.

Ad septimum, negatur minor propter rationem superiùs adductam.

Ad octauum respondeo, certum esse de fide, quòd licèt iudices, vel Deus ipse imponat, & infligat delinquentibus pœnas temporales, nisi pœnitentiam agant, patientur æternas: sunt autem verè delinquentes, qui transgrediuntur leges humanas etiam pœnales, vnde non euadent æternas, nisi pœnitentia culpam deleant. Quamuis pœna completa, huius, vel alterius vitæ numquam Deus bis punit.

Ad nonum respondeo, sicut non est inhuman# **[370]** in Deo, velle obligare ad pœnam æternam, ita nec in humanis legi slatoribus: nam & Deus, & homines in legibus suis bonum intendunt, sed subditi delinquentes voluntariè sibi mortem inferunt. Rom. 7. *lex quidem sancta est, & mandatum sanctum, & iustum, & bonum: quod ergo bonum est, mihi factum est mors? Absit: sed peccatum operatum est mihi mortem,* vide Driedonem 3. de libert. Christ. capit. 3. ad 5.

Ad fundamentum secundæ opinionis respon **[sect. 22]** deo, non posse aliquem propriè loquendo se obli[2171]gare ad pœnam, quin se obliget, vel aliàs sit obli[2172]gatus ad culpam: quia pœna propriè sumpta exigit pr#uiam culpam: ideò lex, quæ propriè est pœnalis, semper obligat ad culpam, nisi aliàs homo sit obligatus. Idem est de voto pœnali propriè s#pto. Quod verò ait Aragon suprà, qui emisit votum pœnale, tantùm obligari ad pœnam, intelligitur de pœnali latè, vel quando homo iam erat obligatus: Tunc enim potest dari obligatio ad pœnam propriè dictam, ex tali voto sine obligatione ad culpam ex eodem voto. Ex dictis benè infert Castro, eos, qui nolunt soluere consueta vectigalia transferentes merces ex vno regno in aliud, eti#si lex sit purè pœnalis, peccare, & esse obnoxios restitutioni, si alioqui vectigalia iustè imposita eode# iusto titulo perseuerant: quia illa debebantur in conscientia ex vi prioris legis, & lex, quæ posteà apposuit pœnam, non abstulit, sed potiùs firmauit priorem obligationem, & Vazquez addit, hoc esse verum, licet eadem lege, quæ pœnam statuit primò constituta sunt vectigalia, vnde malè Nauarrus cap. 23. num. 60. in eo euentu putauit non esse obligationem in conscientia soluendi tributum: maximè cum h#c lex sit, determinatio & taxatio tributi debiti iure naturæ. Vt ergo leges imponentes pretia seruandæ sunt in conscientia, cum onere restituendi, ita hæc.

SECTIO II. *Vtrum lex possit obligare in conscientia ad subeundam pœnam antè iudicis sententiam.*

DE excommunicatione, & aliis censu **[sect. 23]** ris, atque de irregularitate orta ex culpa: omnes fatentur incurri posse ante vllam iudicis sententiam: nam vsus Ecclesiæ sufficienter docet, esse in Ecclesia potestatem ad irrogandas has pœnas independenter ab omni iudicis sententia. Vt ait Suarez, tom. *5.* de censuris disput. 3. sect. 2.

Sed dubium primum est, an id aliquibus aliis[2173] pœnis competat? Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 6. præsertim con. 1. & ad 1. 2. & 4. & lib. 4. quæst. 6. artic. 3. videtur affirmare, nullam aliam pœnam incurri posse ante sententiam. Rationem autem discriminis assignat, quia per excommunicationem non priuatur quis bonis propriis, sed tantum bonis c#munibus totius Ecclesiæ, quibus per legem ante[2174] sententiam potest priuari. Temperat tamen Sotus suam sententiam illo artic. 6. ad vlt. vt aliæ pœnæ incurri possint ante sententiam condemnatoriam ad pœnam, post sententiam tamen declaratoriam criminis*:* sed hæc non admodum cohærere videntur, vt notat Vazquez disput. 1. 68. capit. 2. numer. 6. quia cur lex potest ante condemnationem iudicis infligere pœnam aliquam priuatiuam ipsi reo, & non ante sententiam declaratoriam iudicis? Posse tamen pro Soto responderi, magis asperum & durum esse puniri ante declarationem criminis, quàm post ipsius declarationem: & hoc secundum esse tolerabilius, & ideò potestate humana hoc secundum, non autem primum fieri posse, maximè quòd si ante declarationem criminis pœnam incurreret, cogeretur sæpe se ipsum prodere exequendo in se pœnam, quæ iudicium est criminis. Sed hæc responsio non est omninò sufficiens, & deinde aliis rationibus sententia Soti reiicitur à Suarez suprà, nimirum, quia[2175] per censuram non solùm priuatur homo propriis bonis Ecclesiæ, sed etiam aliquibus bonis communibus omnibus hominibus, vt est communicatio ciuilis, seu participatio humani conuictus. Priuatur etiam aliquando bonis propriis, seu appropriatis reo, quorum distributio iam non pertinet ad Ecclesiam: quia iam sunt facta proptia talis personæ. Priuatur enim homo libertate ad communicandum cum aliis, & quadam habilitate, vt alij cum ipso c#municent: quia omnia er#t propria illius hominis, qui per censuram illis priuatur. Deinde quia leges ciuiles interdum impo[2176]nunt pœnas ipso iure, seu facto incurrendas, vt l. non potest ff. de furtis, & indicat gloss. l. si quis maior C. de transact. Ad quas tamen quid respondeat Soto, & alij, posteà videbimus. Possumus eti# aliter contra Sotum argumentari: quia si Ecclesia per censuras potest bonis suis priuare reum ante vllam iudicis sententiam bonis communibus, ad quæ, vel in quibus ius habebat anteà reus, & quibus non poterat absque delicto priuari: ergo similiter Resp. poterit ante vllam sententiam iudicis priuare reum bonis communibus Reip. ad quæ, vel in quibus homo habebat ius, & quibus absque delicto priuari non poterat: & sic aliqua pœna temporalis poterit incurri ante vllam iudicis sententiam. Vnde fortasse meliùs pro se Sotus resp#dere potuisset, vel plus posse Ecclesiam in hac re, quàm temporalem Re#p. Potuit enim Christus ei conferre potestatem aliquam puniendi absque iudicis sententia nonnullis pœnis: ne omnia delicta occulta omninò manerent impunita: & vt peccatores occulti possent per pœnas aliquas corrigi, & ad officium reuocari: quòd non est adeò necessarium, aut expediens in temporali Repub. ideò natura hanc potestatem illi non dedit, vel non esse eandem rationem de his pœnis spiritualibus, & de temporalibus: nam temporales per se loquendo carent remedio:

Censuræ verò sunt pœ[2177]næ medicinales, à quibus debet iudex omninò peccatorem absoluere, si correctus, & emendatus fuerit. Deinde damna temporalia, quia sensibus, & euidentia intellectus percipiuntur, magis sunt dura, & intolerabilia, quàm spiritualia, quæ sola fide cognoscuntur, aut ponderantur: Ideò hæc possunt induci à lege ante sententiam iudicis, illa verò non. Adhuc tamen sententia Soti est difficilis, cui tamen fauet Victoria relect. 1. de Indis num. 14. probans priuationem dominij suorum bonorum esse pœnam, ideò non debere incurri ante condemnationem: & addit, Nec satis scio, an ius humanem possit hæreticum priuare dominio suorum bonorum ante iudicis condemnationem, quem citat, & sequitur Durandus 4. dist. 13. prop. 41. ad **[371]** medium. Idem tenet Angles in 4. in qu#st. de iust. legis pœnalis, dicens esse Soti, & Ioannis Medin#: faciet etiam Sayrus verb. lex num. 11. dicens, lex prob#s ob peccatum reum iure suo posse priuari, intelligitur in foro exteriori post condemnationem.

Vnde est secunda opinio Caietani 2. 2. quæst.[2178] 62. art. 3. & in summa verbo pœna, asserentis, nullam legem humanam obligare posse ad pœnam ante iudicis sententiam, si pœna requirit executionem aliquam, qualis est solutio pecuniæ, vel quid simile: si verò pœna nullam postulet executionem, vt inhabilem fieri aliquem ad aliquid, optimè posse per legem humanam infligi, nulla expectata iudicis sententia. Cum Caietano sentit Armil. verb. pœna, num. 1. Medina hîc quæst. 96. art. 4. Valentia disp. 7. quæst. 5. punct. 6. quæst. 3. prope finem. Bannes 2. 2. quæst. 12. art. 2. ad 2. & vltim# Aragon, 2. 2. quæst. 41. art. 3. & q. 62. art. 3. Idem videtur tenere Sayrus, l. 3. cap. 9. num. 27. & sequentibus, & Simancas in instit. tit. 9. num. 199. & 201. aliàs nu. 31. & sequent. præsertim 44. Vnde hanc sententiam ei tribuit Vazquez disp. 168. cap. 1. nu. 2. Sed certè Simancas, vt patet nu. 211. sentit non posse ab homine condi legem, quæ obliget ad magnam pœnam subeundam in foro conscientiæ anre sententiam iudicis consistentem in executione, secus ad paruam, vel mediocrem: sed omisso Simanca, citantur etiam Conradus de contract. qu. 7. Corduba lib. 1. quæst. 36. qui plures ex Iurisperitis referunt, præsertim Bartolum l. id quod pauperibus C. de Episcop. & cleric. & Ioann. Andr. capit. de homic. in 6. & Ancharanum cap. felicis, de pœnis in 6. Multi tamen ex his non loquuntur generaliter, sed de vna, aut alia pœna.

Priorem partem de pœna, quæ postulet executionem, probat Caietanus, quia vi legis pœnalis nullus ampliùs obligari potest, quàm vt pœnam statutam patiatur: lex enim pœnalis tantùm obligat ad pœnam; pœna autem in passione consistit: ergo nullus debet sibi pœnam infligere: hoc enim non solùm est pati, sed etiam agere.

Posteriorem verò partem comprobat Caieta **[sect. 25]** nus, quia pœna, quæ requirit executionem, in sola passione consistit, nec vt quis ipso facto eam patiatur, aliquid in se ipsum agere debet, veluti vt inhabilis fiat, aut vt excommunicatus sit: ergo quisque eam incurrere potest ipso facto, nulla expectata iudicis sententia.

Sed hæc distinctio inanis videtur: primò quia licet pœna requirat actionem rei, potest esse moderata & humana: ergo poterit eius obligatio esse à lege sicut à iudice: secundò, quia non minus graue, & onerosum est homini se priuare aliquibus actionibus, ad quas habet propensionem, vel ius, vel ex quibus sperat fructum, quàm aliquas actiones exercere: ergo si ad illud potest obligari ante sententiam, etiam ad hoc est licitum. Confirmatur primò, quia secundum æstimationem moralem potiùs eligeret homo certam pecuniæ quantitatem soluere, quàm priuari voce actiua, & passiua: sed hanc pœnam potest per se lex inducere, ergo & illam. Confirmatur secundò, quia leges imponentes pœnas

priuatiuas, consequenter obligant: ad multas actiones inuoluntarias vt si excommunicatus sit in Ecclesia, & inchoetur diuinum officium, tenetur egredi: si ei detur beneficium, tenetur reiicere: & priuatus beneficio tenetur illud resignare, & alium viuendi modum qu#rere: ergo etiam posset directè obligare ad eas actiones: parum enim refert, quod obligatio sit directa, vel indirecta.

Tertia sententia, & vera est, legem humanam[2179] posse obligare ad pœnam ante omnem iudicis sententiam, siue pœna in sola priuatione consistat, neque vllam requirat executionem, siue eam exposcat. Ita tenet Castro 2. de lege pœnali ca. 5. 8. & seqq. & secundo, de iusta hæret. punit. cap. 6. & seqq. & Suarez, 3. part. tom. 5. disp. 3. sect. 1. Corduba lib. 1. qu. 36. quam malè inquit à nullo vnquam negari potuisse: & eandem tenet Vazquez, disp. 168. ca. 2. & seqq. citans Nauarrum, ca. 23. num. 67. & cap. 25. num. 117. aliàs 118. Vbi ait pœnam ipso facto non incurri ante sententiam, nisi vbi constat de mente legislatoris: Et loquitur etiam de pœna requirente executiouem: idem sentit Couarruuias 2. part. de sponsalibus cap. 6. §. 8. num. 10. & seqq. Sylu. verbo Assassinus, & ver. Emphyteusis qu. 2.

Non autem omnes eodem modo hanc sententiam tuentur: nam Castro intelligit de omni pœna, quam iustè iudex infligere per sententiam possit, ad quam tenet reipsa obligari hominem, nulla expectata sententia, quoties lex dicit ipso facto, vel quid simile: qui pro se citare posset, & partim re vera citat Panormitanum, cap. Canonum statuta num. 11. de const. & cap. dilecti, de arbitris cap. cum non ab homine, de iudiciis cap. peruenit, de appell. cap. fin de hæretic. ca. quibusdam, de pœnis, Rebuffum in proœm. const. reg. gloss. 1. nu. 46. Angelum verbo pœna §. 2. Dominicum de S. Gem. ca. pro humano §. sacri de homicid. in 6. Felinum, cap. Rodulphus de rescript. §. declaratoria sententia num. 44. Barbatium repet. c. Raynaldus de testa. fol. 11. col. 1. Decium dict. c. Canonum, lectura 1. num. 20. de constit. Paulum de Castro, l. 1. §. ad bestias ff. de postul. Hostien. & Bartolum, apud Barba. suprà, Angel. de Perusio Auth. de incæstis nup. n. 2. & 5. Decium l. quod à quoque ff. de reg. iur. quem sequitur ibi Ioann. Ferramont, Iason, li. 3. consil. 21. qui citat pro se Bart. & Bald. Anton. Corset, in suis singularibus titulo pœna, vers. vbicumque pœna, Ludouicum Gomez, cap. 1. nu. 9. de rescript. in 6. Baldum, l. id quòd pauperibus C. de Episcop. & cleric. qu. 9. Tiraquellum, l. 11. vmquam verbo reuertat, C. de reuoc. donat. num. 236. 241. & seqq. glos. c. quàm sit in vers. eo ipso de electio. in 6. & in Clem. quoniam, vers. eo ipso de vita, & honestate cler. & Clem. multorum gloss. vlt. de pœnis, citat etiam pro se Castrus D. Thomam 2. 2. quæst. 98. art. 3. ad 3. Vbi ait, violatorem[2180] iuramenti promissorij esse infamem ipso iure, & ante sententiam, & Adrianum in 4. in quæst. de acquisitis per ludum, & Ioann. Medinam, Cod. de rest. quæst. 1. §. ad propositum igitur.

At verò Nauarrus numer. 67. hanc facultatem concedit in paruis pœnis temporalibus, quasi dicat, grauiores non posse hoc modo per legem imponi, vt ad earum solutionem sententia non requiratur. Couarruuias verò ait, leges posse hoc modo pœnam imponere, si rationi visum fuerit: quod in idem recidit, vt ait Vazquez: nam pœnæ graues incurrendæ ante sententiam iudicis grauissimæ redduntur, & eo ipso æquitatem excedere possunt. Nec enim parum refert ad grauitatem, & accerbitatem pœnæ, statim esse soluendam ante iudicis sententiam. Cæteri verò auctores obsolutè lo-**[372]**quuntur, & eodem modo intelligendi videntur, ait Vazquez, quia suam sententiam sic explicat, vt lex obligare queat ad aliquam pœnam ante sententiam, etiamsi pœna executionem requirat, non tamen ad

omnem, sed ad eam solùm, quam per solum iudicem infligi æquitas non exposcit. Eodem modo hanc sententiam docet Suarez suprà.

Hanc quoque sententiam tenet Azor tom. 1. lib. cap. 7. & cap. 8. q. 6. Imò Caiet 2. 2. quæst. 186. art. 9. ad. 2. dubium, vbi docet, teneri ordinis prædicatorum professores ad nonnullas leues pœnas in se ipsis exequendas, etiamsi nullus prælatus imponat, & Salcedus in pract. crimina. capit. 66. & 136. Ferdinandus Mendoza 1. de pactis capit. 5. nu. 31. Simancas in inst. cap. 9. nu. 211. Sarmientus 3. selecta. ca. 6. num. 6. citans Panormitanum, & alios, & multi Theologi recentiores, qu# mihi eo modo quo, defenditur à Suarez, & Vazquez, semper placuit.

Quorum sententia suadetur, primò ex Paulo II. in extrauag. ambitiosæ, de rebus Eccles. non alien. qui beneficiarios bona Ecclesiæ alienantes punit ea pœna, vt ipso facto beneficiis, quorum bona alienarunt, priuati existant, illáque absque declaratione aliqua vacare censeantur, possintq#ue per locorum ordinarios, vel alios, ad quos eorum collatio pertiner, personis idoneis (illis exceptis, quæ priuatæ fuerint) liberè de iure conferri &c. Quæ pœna, licèt solùm priuatiua videatur, aliquam tamen continet executionem: nam ea lege tenetur beneficiarius beneficium relinquere, & renunciare, quòd planè agnouit Sotus 1. iust. qu. 6. art. 6. ad 8. §. restat igitur. Nec officit, quòd aliqui respondent, solam beneficij priuationem lege illa humana præscribi, obligationem autem renunciandi beneficium consequi ex lege diuina, quia iure naturali nemo potest, quod suum non est, retinere. Quare cùm beneficium sine titulo, aut canonica institutione obtineri, vel retineri non possit, cap. 1. de reg. iur. in 6. cap. relatum de iure patron. cap. 1. de eo qui mittit in possess. lib. 6. efficitur, vt qui priuatus est titulo beneficij, confestim iure naturæ teneatur illud emittere, & renuntiare: non, inquam, officit, quia obligatio illa ren#ciandi beneficium, proximè, & immediatè oritur naturaliter ex priuatione beneficij: ergo lex priuans beneficio moraliter censetur inducere talem obligationem: ergo immediatè etiam poterit obligare ad pœnam consistentem in executione, & in hoc euentu ita tenet Vazquez, disp. 168. à nu. 29. non quòd sufficiat dicere ipso facto, vt putauit Nauarrus, aut sine declaratione, vt putauit Syluester verb. Assassinus, quos sequitur Corduba, lib. 1. quæst. 36. dicens, ob eas rationes pœnam hanc incurri absque vlla sententia, sed quia addit beneficium statim vacare. Quasi verò idem sit benefici# amitti ipso facto ante declarationem, & vacare: Ergo si verbum vacare excludit omnem sententiam, idem erit de verbo ipso facto ante declarationem. Hanc legem quoad aliqua alicubi non esse vsu receptam ait Caietanus, vers. ex eo. capit. 75. Nullibi autem ait Syluester, apud Nauarrum, qui tamen cap. 27. nu. 150. ait nullibi receptam quoad pœnas, sed in multis locis receptam quoad alia, præsertim in Lusitania, & Castella. Tamen adhuc ex ea putat Vazquez colligi intentum, quia non recipi quoad pœnam, licet inferat non obligare ad illam, non tamen infert non potuisse obligare.

Secundò, ex Pio V. in Const. incipiente ex pro **[sect. 27]** ximo Lateranensi Concilio edita Romæ anno 1571. 12. Kalend. Octobr. Pontificatus sui anno 6. relata à Nauarr. cap. 25. num. 122. vbi decernit, vt beneficiarius horas omnes canonicasvno, vel pluribus diebus non recitans, omnes beneficij, seu beneficiorum suorum fructus, qui illi, vel illis diebus, responderent, si quotidie diuiderentur, &c. amittat. Quæ pœna etiam postulat executionem, scilicet restitutionem fructuum, & illa constitutio est declaratio decreti Leonis X. facti in Concilio Lateranensi, in quo beneficiarium horas ca[2181]nonicas non recitantem fructus beneficiorum suos non facere stabilitum erat. Neque obstat quòd Sotus

10. iust. quæst. 5. artic. 3. §. igitur ait, Decretum illud Concilij, nondum planè, quòd sciat, vsu, & more receptum: Simancas verò suprà num. 208. affirmat, neque enim decretum illud vsu receptum est, & vix paucis innotuit. Nam, vt omittam ea de re dubitari non posse post prædicti Pij V. const. eamque moribus esse receptam experimento compertum sit, vt obseruauit Vazquez suprà cap. 4. num. 32. Nullus, quem viderim, neque etiam Sotus, aut Simancas vnquam asseuerauit, decretum Concilij iniustum fuisse. Hoc enim dicere audacissimum esset. Sed respondeo Simancæ, Beceficium sub conditione, & onere datum esse beneficiatio, vt suis precibus, & orationibus intercedat pro populo, & ob eam rem dari illi fructus: ergo si beneficiarius conditionem non seruat, nec id facit, cuius ergò beneficij fructus ei conceduntur, mirum non est si eos in conscientiæ foro restituere taneatur, etiamsi nulla lege humana ad id obligetur: vt is cui datum est prædium sub ea conditione, vt aliquid fiat; si conditioni non paret, iure naturæ est obnoxius restitutioni, vt constat ex l. 1. cum seqq. ff. de cond. caus. data. Quoniam autem hoc responsum impugnat Vazquez suprà, nu. 34. Tum quoniam fructus beneficij, cui cura animar# annexa est, aut administratio Sacramentorum, aut aliud quoduis officium spirituale, non ob solam canonicarum horarum recitationem: sed etiam ob spiritualium munerum exercitationem beneficiario dantur: ergo beneficiarius, qui huiusmodi muneribus exercendis incumbit, fructus, qui spiritualibus ministeriis respondent, secundum diuinam legem faceret suos, quantumuis Horarum recitationem omitteret, cùm & beneficium canonica institutione obtineat, & causam habeat fructus comparandi, atque retinendi. Cùm igitur eos eti# fructus beneficiarius, qui horas non recitat, restituere teneatur, vt ex Leone X. & Pio V. contra Sotum deducere conatur Vazquez, n. 35. efficitur, vt sola lex humana puniat, eorum fructum, quos suos fecerat, amissione. Deinde canonicus, qui choro certis anni diebus interfuit, & ea de causa pro more Ecclesiarum Cathedralium magnam aliquam fructuum partem, seu vestiariorum acquisiuit, si horas canonicas non recitauerit, tenetur fructus, qui, si per singulos dies diuiderentur, ei diei responderent, restituere. Igitur non ob causam non secutam, vt Simancas asseruit: sed quia pœna est lege Pontificis imposita, renetur ante iudicis sententiam restituere.

Secundò, respondet Simancas cum Caietano, hanc legem esse priuatiuam, ideò incurri ante **[373]** sententiam posse: sed certè priuatio hæc infert executionem, hoc est, resti tutionem fructuum: ergo censenda est pœna in executione consistens, & non solius inhabilitatis. Hoc ipsum probat Vazquez, quia qui non recitat, etiam grossam antè lucratam, & consumptam, tenetur restituere. Sed credo, si contingat eam priùs verè, & absolutè lucrari, quàm officium omittat, nihil eius debere restituere, quia pœna non est, vt fructus iam suos restituat, sed vt non faciat fructus suos.

Tertiò, ex Concilio Tridentino, sess. 23. in de **[sect. 28]** crero de Reform. cap. 1. decernente, vt ij omnes, qui beneficia cum animarum cura habent, si à propriis Ecclesiis contra illius decreti dispositionem absint, pro rata temporis absentiæ, fructus suos n# faciant, nec tuta conscientia alia etiam declaratione non secuta illos sibi detineri possint: ergo lex humana obligat ante iudicis sententiam ad pœnam, quae requirit executionem rei.

Quartò, quia in l. fin. tit. 3. & l. 2. tit. 9. & l. fin. tit. 14. & tit. 15. & tit. 23. lib. 2. ordinam. Regij, & l. 1. t. 28. li. 2. nouæ comp. statuitur, quod earum leg# rei in conscientia ante omnem sententiam obligantur ad soluendum pœnam legib. illis præscript#.

Quintò, nam Princeps speciali præcepto, aut sententia subditos potest ad pœnam in seipsos exequendam obligare, cùm ea iusta est, & ad naturalem rationem accommodata: quid

enim prohibet, cùm in religionibus hoc receptum sit, & in Rep. politica sæpe contingat, reos legis sententia in eos lata relegatione mulctari ad censerendam manum cum Reip. hostibus, & propugnandum castrum, vel ciuitatem, atque si ignobiles sint, ad remigandum obligari?

Sextò, quia excommunicationem sæpe incurri **[sect. 29]** ante vllam iudicis sententiam constat ex cap. non dubium de sentent. excomm. vbi Alexander III. *non dubium esse (*ait) *in clericos, vel canonicos, aut cuiuslibet religionis conuersos violentas manus inijcientes sententiam excommunicationis incurrere, nec nisi in articulo mortis ab alio quàm à Pontifice Romano absolui posse.* Item, *Diaconum rem sacram facientem, ad sacerdotis officium promoueri non posse.* Vrbanus III. definiuit c. 2. de cler. non ord. ministr. sacerdotem homicidam ab altaris ministerio abstinere debere, & suspensum esse decernitur, ca. significasti 1. de homicid. Interdictum afficere reipsa eum, qui interdicitur, ante omnem sententiam, liquet ex cap. is cui, de sentent. excomm. in 6. de priuatione vocis passiuæ ex cap. 1. de postulat. præl. cap. cum inter, de elect. ca. postulasti in princi. de cleric. excomm. ministr. ex statutis Academiæ Salmantiæ à Domino Ioanne de Astuminga, eiusdem Academiæ visitatore, atque supremæ inquisitionis consiliario promulgatis, quæ in lucem prodierunt anno 1595. & à Philippo II. Hispaniarum Rege consultatione habita cum Regio senatu, confirmata sunt, titul. 33. de conferendis Cathedris, numer. 20. candidatus cathedræ qui pecuniis datis, aut commodatis, conuiuiis, quauisue alia re, perse, vel per alios suffragatores corruperit, ad omnes Academiæ Cathedras inhabilis redditur, eaque pœna in vtroque foro afficitur ante omnem condemnationem, vel declarationem à iudice factam: & si forsan cathedram aliquam obtinuerit, decernitur, ne eius cathedræ fructus suos faciat, & in conscientia teneatur eos Academiæ restituere: qua etiam pœna afficiuntur suprà, num. 22. cathedrarum candid ati, qui alteri eorum, vt obtineat cathedram, in petitione cathedræ cedunt, aut mutuam operam sibi pollicentur, vel suffragatoribus persuadent, vt pro eo suffragium ferant.

De voce autem actiua, cap. quia diuersitatem, de concess. præb. ca. fin. de excess. prælato cap. vni, §. 1. ne sede vacante lib. 6. & in Salmantiæ statutis tit. 33. num. 21. suffragator pecuniis, aut quauis alia re, qu# pecunia æstimari possit, à cathedræ c#didatis corruptus ante omnem condemnationem, & declarationem, & nullo ei crimen obiiciente ad ferendum suffragium inhabilis constituitur.

Inhabilitas ad matrimonium interdum est pœna, quæ ipso facto incurritur: Nam in Tridentino sess. 24. in doctrina de Sacram. Matrimon. canone 3. & 4. definitur, Ecclesiam potuisse constiruere impedimenta matrimonij præter ea, quæ in Leuit. ponuntur. Vnum autem ex eiusmodi impedimentis est adulterium, quòd quis fide data de futuro matrim onio cum aliqua commisit, vt patet capit. super hoc, & cap. significasti, & cap. fin. de eo qui dux. matrim. quam pollu. per adulter. & capit. si quis viuente 31. quæst. 1. & omnes schol. etiam Sotus 4. disp. 31. 36. & 37. & in cap. transmissæ, de eo qui cognouit consang. vxor. incestuosè, imponitur pœna, ne contrahere matrimonium possit, nisi annuente Pontifice, & si est coniugatus, ne possit debitum petere, quæ pœnæ ante sententiam obligant. Sententiam Soti improbabilem censet Vazquez, disp. suprà citata num. 9. contra quam etiam argumentatur num. 10. quia lege canonica potest aliquis fieri inhabilis ad contrahendum ex propriis bonis in tali ætate, aut sine tali, vel tali solemnitate, & contractus factus contra has leges est nullus. Cur ergo propter peccatum non potest imponi pœna similis inhabilitatis adactus alioqui legitimos, ita vt ante sententiam nulli

sint? & quidem reipsa propter vitium prodigalitatis prodigus inhabilis fit per iudicem ad contrahendum, quando ipse sub curatore constituitur: De quo plura dicemus agentes de lege irritante: ergo. Deinde argumentum factum de excommunicatione vrget: nam certum est, excommunicationem incurri sine vlla sententia iudicis, vt docet ipse Sotus 1. iust. quæst. 6. art. 6. con. 2. Caietanus ver. pœna, & 2. 2. quæst. 62. art. 3. Medina, 1. 2. quæst. 96. art. 4. Nauarrus, cap. 23. num. 67. Bannes quæst. 62. art. 3. Castro, 2. de lege cap. 8. Valentia hic disp. 6. quæst. 5. punct. 6. quæst. 3. ante finem, Sayrus, lib. 3. cap. 9. num. 23. & alij ex cap. si quis suadente 17. quæst. 4. cap. pro humani de homicidio in 6. & cap. ad abolendam de hæreticis: ergo etiam possunt absque sententia iudicis incurri aliæ pœnæ priuatiuæ, & discrimen constitutum à Soto inter illam, & alias pœnas priuatiuas, reiectum initio sectionis, & bene impugnatur, à Bannes & Sayro: nam eo ipso quòd quis per Baptismum membrum Ecclesiæ[2182] fit, habet ius ad percipienda sacramenta, & alia bona spiritualia ipsius. Deinde quia bona ciuilia eodem modò pertinent ad bonum commune, vt cathedræ suffragia, &c. Eorumque dispensatio ad eum pertinet, qui gerit curam communitatis: ergo sicut bonis illis spiritualibus per legem priuari potest, etiam bonis temporalibus priuari poterit. Vnde Caietanus, Nauarrus, Calderinus, Aragon, Medina, & Valentia dicunt, quidquid sit de aliis rationibus, excommucationem posse incurri absque sententia iudicis, quia est pœna priuatiua. **[374]** Idem eadem ratione dicunt de interdicto, suspensione, & irregularitate, qu# non est ce#sura, vt falsò, & contra cap. quærenti de verb. sign. dixit Sotus, nec pœna medicinalis, sed vindicatiua. Sed de suspensione, & irregularitate aliam rationem assignat Sotus, quia scilicet est commaculatio, & indignitas ad tractandum sacra. Sed ratio est parui momenti: nam si hæc indignitas potest induci absque iudicis sententia: erg# alia priuatiua. Nec video, cur idem de aliis requirentibus aliquam rei actionem dici non debeat; quod probatur.

Septimò, ex legibus nostri regni, quæ dicunt, se **[sect. 30]** ante sententiam obligare, vt notant Couar. 2. part. de sponsalibus cap. 6. §. 8. num. 10. Castro 2. de lege pœnali, cap. 1. Sot. 1. iust. quæst. 6. art. 6. ad 4. Cord. lib. 1. quæst. 36. ad Vazquez, disp. 168. cap. 3. & alij Medin. quæst. 96. art. 4. Perez, 2. ordinam. legibus citandis. Huiusmodi erat lex 2. tit. 9. lib. 1. ordin. regal. & l. 34. tit. 5. l. fin. tit. 14. & l. fin. tit. 3. & l. 3. & fin. tit. 15. eod. lib. quibus ministri regis munera accipientes non tantùm obligabantur ad restituendum, quæ acceperunt (id quòd sola pœna inhabilitatis fieri poterat) sed etiam ad reddendum quadruplum: idq statutum erat addita particula, *in conscientia*, & nulla sententia expectata. Quæ leges posteà partim omissæ, partim correctæ, & temperatæ sunt quoad pœnam soluendi quadruplum, atque hoc pacto moderatè habentur 2. libr. compil. tit. 5. lib. 6. & lib. 3. tit. 15. l. 14. & l. 4. tit. 23. l. 21. Vbi eadem pœna statuitur, nempè soluendi quadruplum: non tamen ponitur in conscientia ante sententiam: & quamuis l. 21. tit. 23. lib. 4. compil. & lib. 9. tit. 4. l. 14. decernatur, vt ministri iustitiæ iuramentum præstent subeundi pœnam statutam per legem: id tamen (inquit Vazquez) non intelligitur ante sententiam, sed iuramentum exigitur, vt pœnam soluant eo modo, quo per legem statuta est: solùm exstat nunc l. 1. tit. 8. lib. 2. compil. contra Regis secretarios recipientes munera: quæ ipsos ante sententiam ad solutionem illius quadrupli obligat, cui nescio an ex hac parte consuetudine sit derogatum. Has leges iniustas esse docet Sotus suprà: quia sentiùs, quàm par esset, puniunt delinquentes. Addit, immeritò imposuisse verbum, *in conscientia*, quia leges ciuiles de obligatione in conscientia iudicare non debent, in quo quidem, me iudice, Sotus modum excessit. Nam licèt legislator errare possit, putant se

posse obligare in conscientia, quando non potest: at errasse, non esse ita certè asserendum, & Sotus ratione ipsa coactus, tandem concessit, 1. iust. q. 6. ar. 6. ad 7. hanc legis seueritatem admitti posse, qu#do aduersus legem proteruè operetur, contempta pœ[2183]na exterioris fori, vel quando nullum aliud esset opportunum remedium: sed putat Sotus id prouenire ex pacto, cum quo officium datum est, in quam quis consentire videtur eo ipso, quòd officium admittit: vnde alij, cum quibus nullum procedit pactum, putant non posse in conscientia ad pœnæ solutionem obligari. Sed mihi videtur, hoc pactum excogitatum esse; cùm numquam ministris Regis exprimatur, aut insinuetur, nec lex ipsa illis proponatur, & non tantùm pro eligendis, sed eti# pro iam electis constituta sit: cur igitur potestas negabitur principibus secularibus obligandi ad pœnam soluendam ante iudicis sententiam, maximè cùm competat legibus Ecclesiasticis &c. Hactenus Vaz. ferè eisdem verbis. Vtcumque sit, tenendum est cum Medina, Corduba, Perez suprà, & aliis recentioribus, illas leges non obligare in c#[2184]scientia ex vi legis pacti, aut iuramenti: quia vel non sunt iustæ, vel numquam fuere vsu receptæ, vel iam abierunt in desuetudinem, aut vim non habent, cùm non sint saltem eo modo in noua Compil. aut in partitio. & iuramentum solùm est de seruandis legibus, quatenus sunt in vsu, & vigore, & nulla ratione sunt reuocatæ: quamuis Couarr. illas num. 10. dicat obligare ad pœnam ante sententiam: & Simancas, tit. 9. num. 25. dicat, obligare ex vi pacti, & iuramenti: & Sotus suprà ad 4. & 8. & Lopez, 2. part. instruct. cap. 29. Mercado, 4. de contract. cap. 16. Ouand. 4. dist. 13. propo. 41. Aragon, 2. 2. quæst. 11. art. 3. dicant obligate ex vi pacti. Vide in capitulis prætorum prag. 58. cap. 40. Hispali anno 1500. Hugonem de Celso vers. *derechos,* vers. *Iuez,* & vers. *oidores.*

Octauò, probari hæc sententia posset ex cap. pro humani de homicid. in 6. vbi statuitur, eum, qui per Assassinos aliquem Christianum occiderit, ipso facto priuari beneficiis, quæ possidebat, qu# legem obligare ad pœnam ante iudicis sente#tiam putat Corduba, libr. 1. quæst. 36. & sumi potest ex Nauarro, cap. 23. num. 67. vbi docet, pœnam amissionis beneficii, etsi lex dicat, *ipso facto incurri ante sententiam, sicut pœnam excommunicationis.* Sed non obligare ante sententiam tenet Vazq. disp. 68. cap. 4. cum Syl. ver. Assassinus in fine, & Soto 1. iust. quæst. 6. ar. 6. ad 8. ratio Syluestri, & Soti est, quia non dicit absque declaratione: sed potiùs insinuat debere præcedere. Ait enim, & postquam probabilibus constiterit argumentis aliquem scelus tam execrabile commisisse, nullatenus alia excommunicationis, vel depositionis sententia requiratur. Sed addit Vazquez, quamuis adderetur absque declaratione, vel ipso facto, posse benignè interpretari, vt in aliis legibus ostenditur.

Nonò, probari solet ex cap. quicumque §. hæ **[sect. 31]** retici, & §. illorum, de hæret. li. 6. vbi electio hæretici ad beneficium Ecclesiasticum, vel publicum officium, & emancipatio filij ab hæretico est irrita ante sententiam iudicis, ex ca. cùm secundum leges de hæretic. in 6. sed de hoc multa infrà, ex c. quæsitum de cohabit. cleric. vbi ob pœnam fornicationis notoriæ clerici in sacris constituti, statuitur, vt alij ab eo in officiis Ecclesiasticis abstineant.

Pij V. contra confidentiam in beneficiis, quam refert Nauarr. cap. 23. num. 110. vbi ponitur pœna amissionis beneficij ipso facto, non solum beneficij acquisiti per confidentiam: sed etiam antea possessi: atque idem videtur esse de lege Trident. sess. 22. de reformat. in cap. 16. vbi qui occupat bona benficiorum, aut iurisdictiones, aut fructus, si laicus sit, priuatur iure patronatus, siverò clericus, ipso facto priuatur omnibus

beneficiis suis. Cæterùm secundum sententiam Syluestri, verb. Assassinus, cùm lex non dicat absque declaratione, non incurretur pœna ante omnem sententiam, vt notat Vaz. addens cum Couarr. 2. part. de sponsal. c. 6. §. 8. num. 8. nullam legem etiam in beneficiis incurri ante sententiam, etiamsi dicat, ipso facto. Imò etiamsi dicat absque declaratione: quia nimis asperum esset omnes leges, quæ eiusmodi verbis vtuntur (de quibus eadem est ratio) ita interpretari: nec ociosa est illa particula, *absque declaratione*: facit enim, vt pœna retrahatur ad diem **[375]** c#missi criminis, vt posteà videbitur, & sic expone#da est lex Bonifacij VIII. confirmata à Gregorio, XIII. quam interpretatur Nauar. lib. de datis & acceptis, vbi statuitur pœna priuationis beneficiorum, quæ anteà possidebantur, in eos qui aliquid in curia Romana pro gratia, vel iustitia acceperint ametsi lex dicat, *ipso facto.*

Primò probari potest, ca. licet de elect. in 6. vbi statuitur priuatio beneficij, contra eum, qui habe#s beneficium curatum, non promouetur intra ann# ad sacerdotium, quam pœnam incurri ante sententiam putat Nauarr. cap. 25. num. 117. idem ait de simili lege: quæ habetur in Trident. sess. 23. de reform. cap. 2. vbi statuitur, vt electus in Episcopum, si intra tres menses non consecretur, sit ipso facto priuatus Episcopatu: sed illo cap. 4. num. 27. ait Vazquez in illo euentu hominem incurrere priuationem beneficij ante sententiam, & ita seruari in praxi, nec de hoc posse dubitari: non tàm incurri eam priuationem virtute soliùs legis humanæ, quàm virtute legis naturalis determinatæ per legem humanam. Nam cum beneficium ex[2185] sui institutione detur propter officium, & offici# Parochi sine ordine Sacerdotis, officium autem Episcopi sine consecratione exerceri non possint, sequitur, vt sine illo ordine, vel illa consecratione titulus, aut perceptio fructuum consistere non possint. Verum quia non potest, obligatio hæc ita in momento vim habere, vt statim sine mora incipiat, iure optimo ab Ecclesia tempus aliquod induciarum statutum est, quod alioqui vir prudens arbitrari poterat, sicut facit lex humana, dum pretia rerum assignat, quæ aliàs homines priuati inter se assignare solent. Hoc igitur tempore elapso censet lex humana iam cessare titulum iustum retinendi beneficium, aut Episcopatum: titulo autem deficiente, ipso iure naturali vacat beneficium, quia ipso iure naturali sine titulo possideri non potest. Qua etiam ratione disput. 160. cap. 5. diximus, legem humanam meritò priuare fructibus parochum, qui post annum nec ordinem suscepit, nec tale propositum suscipiendi ordinem habuit, tametsi alioqui lex humana vi sua obligare nonposset ad actus interiores, vt ibidem ostendimus. Hæc Vazquez. Sed obiici potest, quia licet beneficium detur proptet officium, tamquam propter finem, ite#que cum onere illud exercendi suo tempore: non tamen datur ea conditione, vt homo intra cert# tempus ordines, vel consecrationem recipiat, aut officium suum exerceat, alioqui si munus suum non exerceret, amitteret non solùm fructus, sed etiam titulum beneficij, ipso iure naturæ. Item ergo etiam si nulla esset lex positiua, si non ordinaretur tempore statuto ab Ecclesia, amitteret similiter titulum sublato omni statuto Ecclesiæ circa amissionem tituli. Imò etiamsi Ecclesia tempus ordinum non determinasset, parochus: vel Episcopus titulum eo tempore amitteret, vel dicendum erit, nec modò amittere, quia pœna priuationis beneficij numquam de facto incurritur ante latam sententiam ex vi legis pœnalis. Confirmatur: nam si anticipatio illa amissionis beneficij incurritur ex vi legis humanæ pœnalis: ergo eti# amissio beneficij simpliciter posset referri in lege# pœnalem. Nec opus est recurrere ad legem naturæ. Confirmatur etiam, alioqui non solùm Episcopi, qui non consecrantur intra tres menses, & parechi, qui non ordinantur intra annum, essent ipso facto per legem priuati beneficio, sed etiam isti, & omnes alij beneficiarij, qui

intra debitum tempus non habent ordinem, & reliqua omnia requisita ad munus suum obeundum, quæ omnia sunt dura creditu: vel ergo parochus, & Episcopus non sunt ipso iure ante sententiam priuati titulis suis in illis eue#tibus, vel id præuenit t#quam pœna ex iure humano, sicut etiam diximus suprà de eo, qui intra annum nec ordinem suscepit, nec animum habuit illum suscipiendi: ex lege humana incurri & non ex sola lege naturæ.

Primò, probatur hæc sententia à Suar. quia quòd **[sect. 32]** is, qui deliquit exerceat circa seipsum vel circa res[2186] suas actionem pœnalem, non est perse malum, imò ex se potiùs est honestum: ergo quod ad talem actionem exercendam per legem obligetur, nec est per se iniustum, nec est cur existimetur suprà humanam potestatem legislatiuam, præsertim qu#do talis pœna, delicti grauitatem non excedit, nec adeò acerba, & difficilis, vt præter humanam conditionem videri possit obligare hominem ad illam in se exequendam.

Et confirmatur: nam hæc res magis est moraliter,[2187] quàm physicè pensanda; at moraliter loquendo perinde est obligare hominem ad aliquid agendum, & ad aliquid pœnale agendum. Imò interd# illud difficilius est, vt verbi gratia, obligare, vt per diem taceat, aut quòd cum amicis non communicet, difficilius alicui erit, quàm dare eleemosynam, vel aliquid simile facere, & inferius ait, non excedere potestatem legis humanæ, vt obliget reum ad exequendam in se pœnam ipsa lege latam: siue talis executio requirat physicam actionem, siue carentiam actionis, dummodò talis modus feren[2188]di pœnam prudenter iudicetur expediens ad c#mune bonum, & non excede#s grauitatem delicti, neque sit in re adeò difficili, vt vel naturæ repugnet, sicut est se occidere, vel mutilare, vel moraliter suprà humanas vires esse videatur, vt se publicè flagellare, vel aliquid simile facere.

Confirmatur secundò, nam Princeps saltem Ecclesiasticus potest indicere ieiunium, ad satisfaciendum Deo pro peccatis, sicut indixit Rex Niniuitis, Ionæ 3. ergo posset aliquid præcipere sub obligatione ieiunij statim incurrenda.

Confirmatur tertiò, nam Respub. potest transferre dominium, & possessionem absque vlla iudicis sententia, vt in præscriptione: vt docet Innocentius, in ca. cura, de iure patronat. Panormitanus, c. vigilanti, de prescriptio. Ancharanus, reg. posessor de reg. iur. in 6. Decius, cap. 1. num. 8. de constitutio. Ergo etiam poterit delinquentem priuare dominio bonorum suorum, saltem aliquorum, & obligare illum in conscientia, vt ea fisco, vel pauperibus tradat, etiam absque iudicis sententia: nec vt ratio hæc vim habeat, oportet dicere cum Castro, legem præscriptionis esse pœnalem, & de finitionem traditam à Panormitano, rubr. de præscript. num. 1. & probatam ab aliis, quos recenset Sebastian. de Sapia apud Pan. ibi: nam re vera non est, vt docent latè Simancas suprà, num. 203. & Molina, tom. 2. de iust. tract. 1. dist. 62. sed dispositiua.

Confir. 4. quia lex diuina positiua aliqu#do obligauit ad pœnam subeundam ante vllam sente#ti#: ergo idem poterit lex humana, etiam laica: qu# quidem est participatio diuinæ, illamq. imitatur. Antecedens patet in lege illa Exod. 21. vt qui percusserit **[376]** oculum, aut excusserit de#tem serui, aut ancillæ in pœnam delicti, teneatur ei dare libertatem. Quæ lex, vt aduertunt Castro, 2. de lege ca. 4. & Sayrus, lib. 3. cap. 9. num. 27. inutilis ferè esset, si non obligaret absque sententia, quia Dominus posset seruum domi inclusum tenere, ne eum apud iudicem accusaret. In pœnam etiam pro variis delictis, varia sacrificia offerri præcipiebantur, & pœna incurrebatur sine vlla iudicis sententia, & in lege Eu#gelica, vt patet Matthæi 5. & 19. licitum est debitum negare coniugi fornicanti, qui quamuis non peccet, blandè & humiliter ab innocente debitum petendo, vt ait Sayrus suprà, tamen vim inferre illi non potest: ergo incurrir pœnam priuatiuam iuris præscripti

ante iudicis sententiam, potiùs est dispositiua, licet obiter etiam negligentibus pœnam statuat, de quo vide Molinam, tom. 1. de iust. tract. 2. disp. 61. Simancam suprà, nu. 208. & Paulum de Castro, concil. 293. visis, & Felinum, rubr. de pr#scriptio. & colligitur ex ipsa definitione præscriptionis, & ex l. 1. ff. de vsucapio. & l. fin. C. de longi tempo. præscrip. & l. 18. tit. 29. par. 3. & cap. vigilanti de præscriptionibus.

Pro hac sententia facit Couarruuias, de spons. **[sect. 33]** par. 2. cap. 6. §. 8. num. 10. in fine, dicens Castrum, 2. de lege pœnali cap. 2. eam probare vrgentissimis rationibus, & admitti posse hunc rigorem, quando iuxta subiectam materiam, præfectorum negligentia præsumitur, vel quando aduersus legum præcepta inuerec#dè, & proteruè agitur c#tempta exteriori pœna, vt ita nullum aliud sit opportun# remedi#. Sayrus ait, hanc potestatem valde esse necessariam in Repub. ne secreta crimina tolerentur, quando pœna à iudice imponenda timeri non potest. Vtitur etiam Sayrus cum multis hac ratione, non habet minorem potestatem lex, quàm iudex*:* nam vt ait Cicero 2. de legibus, verè dici potest, magistra[2189]tum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum. Sed iudex potest obligare ad pœnam absque alia sententia: ergo & lex: sed hæc ratio nimium probare videtur, nempe quoties iudex potest obligare in conscientia, posse legem absque vlla sententia, quod falsum est. Vnde dice#dum est, legem scriptam, & vocalem idem posse. Item idem posse præceptum legislatoris temporale, vocale, aut scriptum, quod potest ipsa, quæ est mandatum perpetuum*:* neutrum autem mandat# posse passim, & communiter imponere pœnam incurrendam absque sententia declaratoria criminis: non enim potest communiter Princeps præcipere generatim, vt quicumque tale crimen commiserit, incurrat sine sententia pœnam, nec in particulari potest Petro iniungere, vt si commisit tale crimen, incurrat talem pœnam: nam hæc præcepta communiter essent nimis rigida, & eò magis acerba, quòd casus nondum probatos, aut eti# nullo modo probabiles comprehenderint: sententia autem iudicis exte#siuè non ita est rigida, quia ad solum casum iam probatum se extendit, & lex siue scripta, siue vocalis casum probatum non supponit. Ideò communiter minus potest, quàm iudex, agens vt iudex, seu causa cognita: & quidquid potest lex, potest legislator, sed non è contra. Simanc. suprà, num. 198. ait idem posse legem & iudicem, nempè punire reum accusatum, confessum, & conuictum. Sed hoc nihil valet, quia lex non sic punit, sed iudex. Alij dicunt, pœnam, ex eo quòd incurratur ante sententiam, esse acerbiorem, quàm si imponatur declarato per sententiam crimine: & ideò non quoties potest inferri à iudice, posse imponi à lege: sed certè licet mandatum esset acerbius, & durius, tamen pœna in se esset æqualis. Vnde recurrendum ad priorem solutionem. Itaque non quoties iudex per sententiam potest obligare ad pœnam, etiam potest lex ad idem obligare ante vnam sententiam, sed cùm legem sic ferti bono communi est valdè necessarium, quia simplicia mandata, vel sub pœnis aliter incurrendis, non sufficiunt ad illationem, conseruationem, vel promotionem communis boni: mandata autem sub pœnis statim in conscientia incurrendis vtilia sunt, vt esse solent, quæ ad illos pertinent, qui curam conscientiæ habere solent, vt religiosi, Episcopi, & clerici: nam sæculares rarò possunt sic obligari ad aliquid agendum, vel omittendum: quia communiter non adeò sunt solliciti de conscientia, vnde tales leges essent perniciosæ, nempè sine vllo, aut cum paruo fructu, occasiones multorum peccatorum præbendo.

Non ergo passim, sed rarò, & grauissimis de[2190] causis possunt leges ferri, quæ ante sententiam iudicis obligent ineuitabiliter ad res difficiles, nec debemus iudicare legem sic obligare, nisi expressissimis verbis nullum alium sensum patientibus id dicant. Quare

leges illæ, quæ dicunt, *ipso iure, ipso facto,* non obligant ante sententiam iudicis, quia passim in iure inueniuntur, & res difficillimas iniungunt, & non est necessarium, imò nec expediens bono communi, vt ante sententiam incurratur. Imò etiam cùm lex dicit, *pœn# incurri absque declaratione,* si patitur hunc sensum, vt non incurratur à die c#missi criminis, sed ad illum retrotrahatur, sic est lex interpret#da, vt dicemus de confiscatione bonorum, quæ præter hæresim incurritur. Vnde Lessius, lib. 2. cap. 16. dub. 2. postquam retulit legem qu#dam restitue#di duplum, c. exigit, & c. sequenti de censib. addit, notandum est hic, legem finalem de duplo obligare ante sententiam: quod perrarum est, nec vmquam præsumitur, nisi ex modo loquendi sit euidens.

Sed obiicit Sotus primò, quia natura abhorret, **[sect. 34]** vt idem in seipsum pœnam exequatur, sitque[2191] agens, & patie#s. Proprium iudicis munus est pœnam infligere, nemo autem in seipsum est iudex: ergo nullus lege obligatur sibi pœnam infligere. Secundò, quia si pœna posset incurri ante sententiam; ergo posset quis obligari ad mane#dum perpetuò in carcere, etiam sine vlla sententia: & similiter ad abstinendum ab omni cibo & potu, donec moreretur: quod est absurdum.

Sed ad primum respondetur, naturam etiam ab[2192]hortere à pœna post sententiam iudicis patienda: tamen tunc obligate in conscientia: eodem ergo modo potest lex aliquando ad eam absque sententia incurrendam obligare, licet non semper posset sic obligare: quia esset nimium seuera, aspera, & crudelis lex, & ideò non obligaret, vt inquit Vazquez, disp. 168. cap. 5. num. 39. & sicut damnatus à iudice tenetur in se exequi pœnam soluendo pecuniam, vel eundo in locum exilij, & tunc esset idem agens, & patiens; ita posset aliquando per[2193] legem solam obligari, vt simul sit agens, & patie#s, & licet iudex non possit d#nare reum, antequam audiatur, tamen lex potest damnare aliquem antequam audiatur à iudice, relictus suæ conscientiæ, vt si delictum se perpetrasse nouerit, talem pœn# de se sumat, vel agendo, vel abstinendo ab actione **[377]** aliqua, alioqui licita, quod est aliquo modo esse iudicem, accusatorem, testem, & reum in tali causa.

Ad secundam respondeo, leges illas non fore[2194] licitas, quia rem durissimam, & asperrimam præciperent, imò nec iudex per sententiam potest obligare ad abstinendum se ab omni cibo, & potu, secus ad manendum perpetuò in carcere: sed in carcere non tenetur quis mortis sententiam expectare, vt inferius dicemus: vide Vazquez suprà, num. 43. & 44.

Ad fundamenta secundæ sententiæ, seu Caie[2195]tani respondeo, legem humanam non solùm obligare posse ad sustinendum pœnam, sed etiam ad inferendum eam sibi: nam licet pœna in sola passione consistat, tamen inde non sequitur non posse legem humanam obligare ad actionem, vnde passio pœnalis resultet in ipsomet agente, quin potiùs præcepta dentur de actibus, vel eorum omissione, lex potest non solùm ad omissiones, sed etiam ad actiones pœnales obligare, quando expediens, & consentaneum rationi fuerit.

Sed adhuc obiicies primò, nam D. Thomas, 2. **[sect. 35]** 2. quæst. 62. art. 3. in corpore, & ad 3. ait, pœnam à[2196] reo non deberi ante sententiam iudicis: subscribit Molina, to. 1. de iust. tract. 2. disp. 176. §. illud vniuersim, vbi sic ait, nullus tenetur subire pœnam ante latam sententiam, & multò minus eam exequi aduersus semetipsum: quam sententiam omnibus Theologis probari affirmat Sanchez, tom. 1. de matrim. lib. 3. disp. 53. num. 2. cui & ipse subscribit num. 6. ad 2. & 3. Idem tenet glossa ver. cùm augmento in c. fraternitatis 12. quæst. 2. Didacus Perez ad legem si. ver. *que en ellas cayere,* tit. 13. lib.

2. ordinam. Regij, & alij plures auctores, quos recenset, & probat Antonius Gomez. tom. 3. variar. cap. 14. num. 3. quamuis nullus ex his auctoribus, quos commemotaui, speciatim dicat, reum null# pœnam subire ante sententiam, & Simancas suprà, licet num. 199. dicat, legem, quæ obligaret in conscientia ad pœnam, fore contrariam iuri naturali, & excedere potestatem legislatoris: quia for# conscientiæ quod ad hoc est extra eius territorium, vt docet nu. 193. & 200. Tamen num. 194. & 211.[2197] legem humanam posse obligare in conscientia ad exiguam aliquam quantitatem dandam pro expiatione peccati, vt olim in lege veteri Exod. 21. ver. 26. & 27. Leuit. 15. ver. 19. & 20. & cap. 22. ver. 14. num. 5. ver. 6. & 7. aliisque locis citatis à Castro suprà, num. 5. respondeo, D. Thomam, & alios esse intelligendos regulariter: nam regulariter lex non obligat ad pœnam incurrendam ante sententiam, nec dicit verba, quibus intelligatur id legislatorem intendere. Vnde Molina, tom. 1. de iust. disp. 88. inquit, nullus regulariter tenetur ante latam sententiam etiam post tr#sgressionem præcepti, pœnamque commeritam: ergo sentit aliquando teneri.

Secundò obiicies: nam scriptura, canones, & leges significant, iniustum esse homines indemnatos puniri, Ioan. 7. ver. 51. ait, Nicodemus, *nunquid lex nostra iudicat hominem, nisi prius audiuerit ab ipso, & cognouerit quid faciat?* & Paulus, Act. 16. ver. 37. incusat eos, à quibus indemnatus punitus erat, *Cæsos nos* (inquit) *publicè indemnatos homines Romanos miserunt in carcerem, & occultè nos eiiciunt,* & capit. 22. ver. 2. *Si hominem Romanum, & indemnatum licet vobis flagellare?* & Festus Iud#æ Præses, Act. 25. ver. 16. *Non est* (ait) *Romanis consuetudo, damnare aliquem hominem, prius quàm is, qui accusatur, præsentes habeat accusatores, locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina,* & cap. inter quatuor de maior. & obed. dicitur. *Iuris ratio postulat, vt in eorum prœiudicium, quibus eœdem Ecclesiæ sunt subiectæ: nihil ordinemus de ipsis, cùm nec citati sint, nec c#uicti, nec per contumaciam se absentent.* & in cap. 1. de causa poss. & propr. *nec nos* (inquit Gregor. Magn.)[2198] *contra inauditam partem aliquid possumus definire.* Idem habetur cap. nos in quemqam, & cap. iudex 2. quæst. 1. cap. non oportet, cap. habetur, cap. qui accusare, cap. absens verò 3. quæst. 9. in quo postremo cap. Zepherinus Papa ait. *Absens verò nemo iudicetur, quia & diuinæ, & humanæ hoc probibent leges,* & Clemens V. in Clem. Pastoralis, §. cæterùm, de re iudicata, defensionis facultatem nemini, eti# ab Imperatore tolli posse docens ait, *Cùm illa Im*[2199]*peratori tollere non licuerit, quæ iuris naturalis existunt,* & Vlpianus inauditum filium à patre occidi non posse definiuit, l. inauditum ff. ad leg. Cornel. de Sicariis, & Martianus, l. 1. ff. de requiren. reis, *Diui (*inquit) *Seueri & Antonini Magni, rescriptum est, nequis absens puniatur, & hoc vtimur iure, ne absentes damnentur*: *nec enim inaudita causa quemquam damnari, æquitatis ratio patitur.* Vide etiam l. absentem ff. de pœnis, & l. absentem C. de acusatio. & l. si quondam C. ad leg. Iul. de adulter. Si absens, & inauditus damnari non potest: ergo nemo ante iudicis sententiam incurrit pœnam: Confirmatur primò, quia inflictio pœnæ suppponit criminis declarationem, l. eius qui delatorem ff. de iure fisci, ibi *Verùm oportet constare prius,* & de crimine pronunciare; Gratian §. in hoc capite post cap. siue de coniugiis 35. quæst. 2. *Pœna (*inquit) *nulli est inferenda, nisi per iudicem.* Confirmatur secundò, nam pœna infligitur, vt conspectu pœnæ alij ab eisdem, vel similibus facinoribus perpetrandis deterreantur, l. ita vulneratus ff. ad leg. Aquiliam, l. locatio, §. quod illicitè ff. de publican. l. aut facta, §. non numquam, & l. capitalium, §. famosas ff. de pœnis, sed pœna sequuta, quàm reus incurreret absque iudicis sententia, ad hoc non conduceret: ergo nulla pœna incurritur ante iudicis sententiam.

Ad obiectionem, & primam eius confirmationem respondeo, scriptur#, Pontificum, & Imperatorum testimonia solùm agere de condemnatione, quæ in externo foro à iudice fit, contra certam personam: hæc enim fieri nulla ratione potest, nisi legitimis probationibus, & parte audita: fieri eti# conditionaliter, id est, dicendo *si hoc fecisti, talem pœnam patiaris in conscientia.* Quamuis Princeps aliquando per legem, aut per temporale mandatum potest præcipere: ne quid fiat sub tali pœna incurrenda in conscientia ante omnem sententiam. Tamen iudex id non potest, imò nec ipse Princeps potest in genere præcipere, vt qui tale delictum iam fecerit ante ipsum mandatum, substineat in conscientia talem, vel talem pœnam, præsertim cuius nulla præcessit comminatio, nec conditionaliter priuaræ personæ coram illo accusatæ præcipere, *si fecisti hoc crimen, substine hanc pœnam.* Sed sententia debet esse absoluta præuiis probationibus, & reo audito. Excipe excommunicationes, & alias censuras, quæ si præcessit comminatio ipsarum, & homo adhuc est contumax, inferri poterunt generaliter conditionaliter, *Si quis verò gene-***[378]***raliter non communicauit in Paschate sit excommunicatus, seu excommunicamus omnes, qui non communicauerunt in Paschate,* eò quod censuræ sunt pœnæ medicinales, & correctoriæ, quarum facile est remedium: homine enim correcto non possunt pr#lati ipsum non absoluere.

Ad secundam confirmationem respondeo, pœnam imponi non solùm ad exemplum alienum: sed etiam, vt omnes eius timore contineantur in officio.

Obiicies tertiò, nam si pœna interdum incur **[sect. 37]** ritur in conscientia, tenebitur peccator seipsum[2200] prodere, quia per obseruationem pœnæ detegetur crimen. Respondeo negando consequentiam: nam si ex pœnæ executione occultum crimen est aperie#dum, peccator poterit pœnam non exequi, ne seipsum infamet iuxta id Chrysostomi homil. 32. in epistola ad Hebræos, *Non tibi dico, vt te prodas in publicum, nec vt te apud alium accuses.*

Quartò obiicies contra id, quod diximus, non[2201] posse hominem lege obligari ad omnem pœnam subeundam ante sententiam: namque potest quis obligari ad quamcumque pœnam: ergo & lege humana. Respondeo negando consequentiam, nam votum est voluntarium, & ideò potest se extendere ad multa, ad quæ non potest lex, vt ad actus internos, ad consilia Euangelica, &c. leges autem debent esse faciles, & tolerabiles, & accommoda[2202]tæ humanæ consuetudini, cap. erit autem lex, d. 4. cap. alligant, 26. quæst. 6. vide Nauarrum c#mentario de datis & promissis nu. 44.

Ex dictis ergo patet, etiam cùm lex continet **[sect. 38]** sententiam latam, non teneri communiter reum in sententia eas pœnas subire, quæ in actione consistunt, vt in carcerem, vel exilium ire, bona tradere fisco, &c. Colligitur ex D. Thoma 2. 2. qu. 62. art. 3. vbi Caietanus, Aragon, Salon, & alij recentiores: alij ibi quæst. 11. art. 3. Bannes quæst. 12. art. 2. Medina hic quæst. 96. art. 4. Valentia, Vazquez, Sotus, Corduba, Conradus & Sa suprà. Adrianus quodlib. 6. art. 1. corol. 3. lit. I, & sequentib. & in 4. in materia de restitut. quæst. de ludo, quæ incipit: quia in superioribus §. prima pars, & citat Paludanum 4. dist. 15. quæst. 3. & glossam notabilem cap. faternitatis, 12. q. 2. cui ait stare omnes Doctores, Caietan. in s#ma, verbo pœna, vbi Angelus §. 3. & verbo inobedientia, in fin. & verbo assassinus, §. 4. Rosella §. 1. vbi ait Panormitanum, qui oppositum dixit, ab omnibus reprehendi, Armilla verbo constitutio, num. 7. Driedo 2. de libert. Christ. cap. 1. propos. 2. Angles 2. part. 4. quæst. de restitut. legis pœnalis, Ouand. 4. dist. 13. propos. 41. Nauarrus ca. 23. num. 66. & cap. inter verba, corol. 54. Palacius 4. dist. 37.

quæst. 7. Perez. 2. ordinamenti, tit. 9. l. 2. & & lib. 3. tit. vlt. l. 4. & aliis locis ibi citatis, Syluester verbo assassinus, quæst. 5. emphyteusis quæst. 2. hæresis 1. quæst. 8. pœna. quæst. 25. Tabienna excommu. 5. casu 2. *§*. 1. & verbo, assassinus, Simancas in instit. tit. 9. à num. 27. Archidiaconus cap. cùm secundùm leges, de hæret. in 6. Maior 3. dist. 25. quæst. 3. in fine, Ancharanus cap. fœlicis, col. 3. de pœnis lib. 6. & cap. pro humani de homicid. in 6. vbi Francus & Ioannes Andreas. Item Ancharanus, & Franciscus d. cap. cùm secundùm leges, Alexander l. si quis maior, C. de transactio. tentauit id tenere Felinus cap. audiuimus de symonia, vt ait Nauarrus suprà, tenuit Bartolus, l. ciues qui delatorem, ff. de iure fisci, Couarruuias cap. alma, part. 1. §. 2. num. 9. vers. 5. & 2. part. 4. cap. 6. *§*. 8. nu. 10. dicens esse communem, Menchac. libr. 1. controuers. cap. 28. num. 4. & lib. 1. quæst. frequentium cap. 7. num. 2. & cap. 10. num. 34. Victoria relect. 1. de Indis à nu. 9. Ledesm. 2. 4. quæst. 18. art. 3. Ioan. Medina C. de restit. quæst. 1. dub. 3. vers. aut etiam, & quæst. 22. part. 2. ad 6. arg. partis affirm. post corol. 3. vers. nec obstat motiuum, Guillielmus Benedictus c. Raynutius de testamen. part. 2. num. 32. Hippolyt. Marsil. in pract. causarum crimin. §. aggredior, num. 105. & in rubr. ff. ad leg. Cornel. nu. 24. Alciatus l. cum posteaquam C. de pactis, & l. si quis maior, C. de transact. Saytus libr. 3. capit. 9. num. 36.

Probatur, quia communiter homo suum cri **[sect. 39]** men manifestaret per executionem pœnæ, ad quod obligare esset durissimum, si autem ad id non obligaretur, lex esset inutilis: quia communiter non obligaret. Item quia æquitas non patitur, vt in re[2203]bus grauissimis homo sit contra se, quasi iudex, accusator, & testis: nec est credibile Rempubl. tradidisse Regi tantam obligandi potestatem, neque Deum Pontifici, maximè *cùm iugum Christi suaue, & onus eius leue sit*, & cùm Christus abstulerit iug# durissimum veteris legis, de quo Petrus in Actis dixerit. *Quid tentatis imponere iugum super ceruices*[2204] *discipulorum, quod nec nos, nec patres nostri portare potuimus*, & lex præsertim humana debeat esse moraliter possibilis: quod autem adeò est difficile, fit quodammodo impossibile 5. Met. cap. 12. Vnde Ecclesia non posset præcipere confessionem peccatorum, nisi esset à Deo præcepta, nec potest pr#cipere alicui, vt religionem ingrediatur, vel vt continentiam seruet, nec vt se probat, iuxta Chrysost. cap. quis aliquando de pœnit. dist. 1. nec iudex eti# supremus potest, quando lex solùm continebat sententiam ferendam, generaliter præcipere, vt omnis qui inciderit in tale delictum, soluat talem pœnam. Vnde Gregor. cap. 1. de causa possess. *Nos contra inauditam partem nihil definire possumus*: quod etiam habetur cap. nos in quemquam, & cap. iudex, 2. quæst. 1. Potestas Ecclesiæ, & Reipu. in ædi[2205]ficationem est, non in destructione#, vt docet Paulus 2. Corinth. 15. esset autem in destructionem, si ad grauem pœnam exequendam ante sententiam posset obligare: quia cùm res sit adeò difficilis, à paucis fieret, & sic conscientiæ replerentur peccatis. Sane talis lex magnam præberet occasione# peccandi contra cap. ex parte, de constit. & l. conuenire, ff. de pactis dotal. Vide Ancharanum cap. possessa, num. 21. de reg. iur. in 6. & Nauarrum illo num. 66. qui hanc veritatem confirmat, quia non est credendum, legislatorem qui semper præ oculis æquitatem habere debet l. 1. quod si Ephes. ff. quod certo loco dare oportet, velle partem facere contra seipsam executricem. Confirmatur l. nimis graue, C. de testib. & l. humanitatis, C. de excusatio. tutor. vide Simancam in cathol. instit. tit. 9.

Primò ergo ex superioribus assero, legem hu **[sect. 40]** manam posse obligare in conscientia ante sen[2206]tentiam ad pœnam passiuam, & actiuam, si aliunde seruetur æquitas.
Secundò, hunc modum obligationis tantùm habere locum in pœnis moderatis, non in quibuscumque etiam grauissimis, quales sunt, quæ magnum, & irreparabile, aut ineuitabile damnum in se habent, quales non sunt censuræ, quæ facilè remedium habere solent: imò neque irregularitates, **[381]** neque omnes inhabilitates ad aliqua, ideò in his frequentius, quàm in aliis ita leges disponunt.
Tertiò non esse facile præsumendum, quod mens legislatoris sit, obligare ad pœnam ante iudicis sententiam: præsertim si pœnæ sint grauiores, maximè si inuoluant, vel inferant aliquam molestam actionem, vel abstinentiam ab actione grata, vtili, vel iucunda, aut si de executione pœn# nullo modo, aut vix constare iudicibus possit, sed tota relinquatur conscientiæ delinquentis: tunc enim rarò lex seruatur quantum ad pœnam, ideò inutiliter imponeretur, quod in rebus spectantibus ad sæculares maximè locum habet, qui communiter de conscientia non sunt adeò soliciti.

SECTIO III. *Quibus verbis obligare soleant leges ad pœnam subeundam ante iudicis sententiam.*

DE pœna irregularitatis certum est, quo **[sect. 41]** modocumque ponatur, incurri ante[2207] sententiam iudicis: quia non est iudicis, sed iuris irregularitatem inducere.
Secundò, in aliis verò pœnis cùm non adhibentur verba, quibus aliqualiter indicetur, pœnam incurri ante sententiam, non incurritur. D. Thomas 2. 2. quæst. 62. art. 3. vbi Caietanus, Syluester, Angelus, Armilla, Rosella, Tabienna, & alij summistæ verbo pœna, glossa ex ipso textu, cap. fraternitas, 12. quæst. 2. Rebuffus in proœmio constit. reg. glo. 1. num. 46. & 47. Adrian. quodlib. 6. art. 1. corol. 3. littera L, & sequentib. quia pœnæ mitius interpretandæ, reg. iuris, & l. penult. ff. de pœnis: & quia si legislator voluisset magis vigere pœnam, id expressisset. Vnde quando lex solùm dicit sub pœna excommunicationis, suspensionis, aut interdicti, non incurritur ante sententiam iudicis. Quoties ergo pœna sic imponitur, instituitur, vel obligatur index, non verò obligatur reus, arg, cap. de causis, §. 5. de offic leg. Vnde cùm lex dicit, *priuetur, exc#municetur, interdicatur, deponatur*, &c. non incurritur pœna ante sententiam, vt omnes docent hîc, agentes de censutis. Vide Tiraquell. l. si vmquam, verbo reuertatur, C. de reuocand. donationib.
Tertiò, quando lex dicit, *ipso facto,* vel quid simile, dicere debemus, particulam eiusmodi aliquid operari, & non esse positam solùm ad terrorem, vel ad moue#dum iudicem, vt rigidè se gerat, alioqui tolleretur efficacia legum, volentium ea particula inducere aliquem effectum.
Quartò, quando post particulam *ipso facto,* sequitur *confiscatio omnium bonorum,* non significatur obligatio exspoliandi se ante sententiam: sed quid aliud, vt sect. seq. videbimus: idem est de confiscatione, vel amissione aliquorum bonorum, qu# ante delictum erant delinquentis, nisi addatur, *retineri non possint,* vel quid simile.
Quintò in censuris verba, *ipso iure, ipso facto sit excommunicatus,* & similia significant pœnam incurri ante sententiam iudicis: ita omnes, & confirmat vsus Ecclesiæ. Ratio est, quia illæ voces in rigore hoc indicant, qui neque vsu, neque iure temperatus est: sed confirmatus, & congruentiæ assignatæ sunt sect. præced. Præcipua est, quia istæ sunt

pœnæ medicinales, quæ, si homo velit corrigi, promptum habent remedium. Vnde non est durum sic imponi intelligi, & incurri. Item quia per se loquendo solùm priuant c#munibus suffragiis, ac actiua, & passiua communicatione, in sacrame#tis, & aliis diuinis, aut spiritualibus, & communicatione aliqua non necessaria in humanis: spiritualia autem præsertim carnales non admodum mouent, ideò h# pœn# minus grauatè sustinentur, & communiter seruantur, secus alia, quæ visibilia bona, & magna attingunt, quibus carere molestissimum est, præsertim carnalibus. Hæc Vazquez.

Sextò, in nonnullis aliis pœnis particula, *ipso facto*, nisi aliud addatur, non indicat sufficienter pœnam incurri ante sententiam: ita Sotus, Couarruuias, Cardiualis, Angelus, Armilla, Nauarrus, Simancas, Syluester, & Valentia citati sect. præced. in tribus sententiis, Iulius Clarus, lib. 5. quæst. 73. verb. Notarius, significat gloss. Auth. de Tabellionibus, *§*. penult. coll. 4.

Sed contrà, quia vel talis particula sufficiens est, **[sect. 42]** vt lex statim efficiat pœnam, & obligationem, vel[2208] non.

Hoc secundum dici non potest, aliàs nec in ce#suris sufficeret. Si verò primum, cur non inducit statim effectum? Deinde si non statim incurritur pœna, superfluè apponitur illa particula, cùm nihil operetur. Respondent aliqui, in his pœnis id operari, vt non sit necessaria sententia condemnatoria, sed declaratoria criminis sufficiat.

Fundatur in illo principio iuris, pœnæ sunt strictè interpretand#, & temperandæ, quantùm verba patiuntur, & ratio postulat, & confirmat vsus optimus legum interpres, qui sic leges aliquas accipit, vt non intelligantur pœnam inducere ante omne# sententiam, quamuis fortè initio alia fuerit mens legislatoris. Vnde & posteriores legislatores in illis casibus, quando plus intendunt, solent addere alia verba, quibus illam, vel alias interpretationes excludant: ergo cùm non addunt, admittunt illas, secus in censuris propter rationem allatam, & vsum Ecclesiæ. Sed quid, si dicat ante sententiam? vt ca. pro humani de homicid. in 6. Respondeo, excludi condemnatoriam, non declaratoriam, Glos. Ioan. Andras, Ancharanus, Geminianus, Francus ibi, Tabienna, & Armilla, verb. Assassinus, vbi Syluester, quæst. 5. seu in fine, & verbo Emphyteusis qu. 2. Angelus, pœna qu. 3. Alexander, & Imola, quos omnes citat, & sequitur Azor, tom. 1. lib. 5. cap. 7. quæst. 6. sed quid si addat ante omnem declarationem, vel monitionem? Syluester, vers. Emphyteusis, quæst. 2. & verb. Assassinus in fine, & Corduba, lib. 1. quæst. 36. nota. 3. suadent, ex Trid. sess. 23. de reform. cap. 1. ibi: *alia etiam declaratione non sequuta*, & c. licet canon, de elect. in 6. ibi, *nulla monitione præmissa*, in quibus locis apertè excluditur necessitas declarationis, vel monitionis, vt pœna incurratur: ergo statim incurritur, aliàs illud verbum nihil operaretur, quod est contra intentione# legislatoris. Oppositam sententiam tenet Didacus Perez, lib. 2. ordinam. tit. 9. l. 2. Henriquez, & Lessius, & Sa postea referendi, Couaruuias, 2. part. 4. cap. 6. §. 8. num. 10. Corol. 3. quem sequitur Vazquez, hîc disp. 168. cap. 4. num. 25. 29. & 30. & latiùs, disp. 170. cap. 4. nu. 20. & seqq. Probat, alioqui, cùm in nostro regno lex 1. tit. 21. lib. 8. compilatio. imponit pœnam confiscationis propter crimen sodomiæ ipso facto ante sententiam declatoriam, tenetur reus se suis bonis spoliare, & reddere fisco ante omnem sententiam, quod est contra communem vsum, & praxim, & contra **[380]** communem sententiam Theologorum, & iurisperitorum: & quia alioqui lex esset iniusta. Et quoniam illa verba, etiamsi requiratur sententia, ad executionem possunt aliquid operari, vt dicetur: ergo sic debent exponi, nam pœnæ sunt strictè interpretandæ, quando fieri commodè potest, & ita videtur interpretari Pontifex

confiscationem, quæ fit propter crimen hæresis, cap. cum secundum leges, de h#ret. in 6. vt non teneatur statim hæreticus tradere bona sua fisco, sed cùm d#natus per sententiam fuerit de crimine. Imò Sa, ver. fiscus num. 4. ait, etiamsi lex dicat, vt quis teneatur statim bona dare fisco, non tenetur ante sententiam iudicis. Vnde ad argumentum re[2209]spondet Couarruuias, verbum illud operari, vt in foro externo aliquis statim incurrat pœnam. Sed hoc pugn#tia inuoluere videtur, quia ante talem sententiam nec iudex, nec alius potest ipsum spoliare: ergo in foro externo non statim incurritur pœna. Fortè voluir Couarruuias, incurri in foro externo, quia comparatione fori externi est, ac si incurrisset: nam post sententiam retrotrahitur confiscatio ad diem commissi criminis. Vt dicitur in illo ca. cùm secundum leges, & eodem spectat, quod ait Vazquez, verba illa duos effectus habere, vt obseruarunt Antonius Gomezius, 3. tom. suorum opusculotum, cap. vlt. & Simancas, in inst. tit. 9. num. 189. Primus est, vt hæredes defuncti, qui deliquit, conueniri possint coram iudice in solidum etiam lite non contestata ante mortem delinquentis. Quod tamen fieri non posset, si pœna non esset imposita ipso facto, & vt incurrenda aliquo modo, absque nulla alia sententia, vt constat ex l. 1. C. de tutelis defunctorum, & l. ex iudiciorum ff. de accusatio. & ratio est, quia à die c#missi criminis manent obligata fisco, ac si eius essent, & ideo etiam lite in vita criminosi non contestata contra illos agi potest, vt quando crimen fuisset in damnum alterius Sec#dus est, vt omnes alienationes, & contractus, post diem criminis, aut nulli sunt ipso iure, vt quidam volunt, aut annullandi, vt probabiliter fert opinio.

Iuxta hanc opinionem Couarruuiæ, & Vazquez, sensus illorum verborum est, vt ipso facto, & ante omnem sententiam sit quasi priuatus dominio suorum bonorum, & illa sint quasi fisci, quia ira illa potest vindicare, ac si ab illo die sua fuissent.

Hanc sententiam existimo probabilem, præsertim in pœnis, quæ iniustæ, aut crudeles essent, nisi sic explicarentur: in aliis enim meliùs erit planè interpretari, reum omninò incurrere pœnam nulla sententia expectata, etiam si lex solum dicat, *ipso facto,* vel *ipso iure*, & non addat *ante declarationem,* vel alia verba æquiualentia, vt in pœna inhabilitatis ad matrimonium, officium, beneficium, cathedram, electionem, dominij acquisitionem. Su. mitur ex Caiet. 2. 2. quæst. 62. art. 3. Corduba latè illa, quæst. 36. Medina, l. 1. 2. qu. 96. art. 4. & Azor, tom. 1. lib. 5. cap. 7. quæst. 4. ait leges, quibus aliqui ipso facto priuantur voce actiua, vel passiua, & aliis commodis in Academiis, Collegiis, religionibus, & Vniuersitatibus, habere effectum ante sententiam. Couarruuias, 2. 4. cap. 6. §. 8. nu. 8. vbi loquitur de spurio, qui per leges sit inhabilis ad hæreditatem paternam, quamuis illa non sit propriè pœna eius, sed parentis: idem docet, reg. peccatum parte 2. §. 6. loquens de lege pœnali impediente acquisitionem dominij, qualis est in Tride#tino, sess. 22. de reform. c. 3. & sess. 23. ca. 1. quod exemplum admittit etiam Sotus, 10. iust. q. 5. a. 6. reducit tamen illud ad pacta, & conuentiones, quod parum refert, & non est necessarium. Est optimus textus cap. cum singula de præben. in 6. vbi *Ex tunc*, æquiualet illi verbo, ante declarationem: nam excludit omnem futuram actionem, vel sententiam: & ita etiam omnes intelligunt: sic etiam iura, quæ dicunt, propter homicidium coniugis, cum machinatione, vel fidem matrimonij cum adulterio aliquem ipso facto fieri inhabilem ad matrimonium, cap. significauit, cap. significasti, ca. ex litteris, de eo qui duxit &c. omnes intelligunt, vt pœna incurratur ante sententiam: vnde talia matrimonia, si fiant, nulla esse declarantur, & Valentia, disp. 7. quæst. 5. pun. 6. q. 2. in fine, ait, pœn# quæ priuat iure faciendi fructus suos, incurri ante sente#tiam: idem est de inhabilitate

ad electionem actiuam, seu adferendum suffragium in cathedris, vel aliis electionibus, de quo Sotus, 1. iust. quæst. 6. art. 6. & lib. 4. quæst. 6. art. 3. in fine contendit, quantumcumque, & quibuscumque verbis statutum inhabiliter ad suffragium ferendum, non habere effectum, donec sententia intercedat, nec obligare in conscientia, quod etiam tenet Ledes. 2. p. 4. q. 18. a. 2. con. 3. quia aliàs lex esset nimis rigorosa, & iniusta, & nemo esst seucus in conscientia, & quietus de valore electionis: & quia h#c statuta iuxta iuris communis regulas interpretanda sunt, & auctores eorum, & fundatores sic ea videntur intellexisse: hanc sententiam probabilem putat Azor tom. 1. lib. 5. cap. 7. quæst. 2. vt mitiorem, & iuri communi magis consentaneam, licet contraria sit probabilior, quia talia iura eligendi actiuè, aut passiuè, & similia, data sunt sub conditione, ne hoc aut illud faciamus: ergo sunt leges conditionales potiùs, quàm pœnales. Item quia potiùs impediunt, ne acquiramus, quàm priuent, & spolient acquisitis. Temperat Sotus suam sententiam, vt si scholares laborent infamia, & interrogati negauerint, inhabiles fiant, & voce actiua careant: Contrarium tenet Corduba, & Medina suprà, Anton. Gomezius l. vlt. Tauri num. 15. Bonifacius, & Cardinalis clem. vt hi, qui, de ætate & qualitate, Vazq. 1. 2. tom. 2. disp. 168. cap. 6. vbi ait, sententiam Soti esse improbabilem. Tum quia contra omnes Doctores est, tum quia nullo fundamento probabili nititur: tum quia manifestè solùm pugnat: nam si hæc pœna non incurritur ipso facto, sed sententia expectanda est, parum refert, quòd quis laboret, aut non laboret infamia, aut non, aut quod interrogetur, vel non interrogetur. Hoc intelligit Vazquez, etiamsi lex solùm dicat *ipso facto,* vel verba æquiualentia. Suarez autem in seriptis de legibus existimat, hanc posteriorem sententiam esse certam, quando lex dicit, *ante declarationem,* aut alia verba #quiualentia: at si lex tantùm dicat, *ipso facto,* expectari sententiam posse iuxta sextum nostrum dictum. Sed ego credo, in hoc genere pœnarum sufficere verbum *ipso facto,* quia leges istæ planè intellectæ, vt verba ipsa indicant, nec sunt inutiles, nec continent grauia incommoda, nec sunt perniciosæ, nec continent iniustitiam, nec crudelitatem, aut nimium rigorem: cùm parum referat scholari, ferre, aut non ferre suffragium, nec habeat ius vllum suffragandi, nisi quod leges, & statuta illi concedunt: ergo non est, cut eiusmodi leges ad **[381]** sensus non proprios trahamus, explicando *ipso facto* cum additione subintellecta, scilicet, per sententiam declarato: nec est, cur eas restringamus, nec cur, quando ipsæ non distingunt, nos distinguamus. Sextum autem dictum solùm habet verum in pœnis confiscationis, & similibus, quæ inutilitatem, pernieiem, inconuenientia, iniustitiam, vel nimiam seuetitatem, & rigorem continerent, nisi sic limitarentur. Quod si aliquando in legibus inhabilitantibus ad electionem actiuam additur, *sine declaratione*: non est, quia non sufficiat dicere, *ipso facto,* sed ad ab#dantiore# expressionem, vel ad excludendas interpretationes dicentium, non sufficere, si dicant, *ipso facto.*

Sed forsitan quæres, an tunc interrogatus à **[sect. 44]** superiore de impedimento, & inhabilitate, tenea[2210]tur veritatem detegere. Sotus & Ledesma respondent, si impedimentum sit omninò occultum, & infamia non præcedat, posse negare, quia non legitimè interrogatur: secus verò si præcessit infamia. Contrarium videtur probabilius, quod tenet Suarez hîc in scriptis, Medina, qu. 96. art. 4. Vazquez, disp. 168. cap. 6. num. 47. hic enim non est necessaria infamia, vt legitima sit interrogatio; cuius signum est, quòd non tantum interrogatur quis de delicto, sed etiam de aliis conditionibus necessatiis ad suffragium, vt de ætate, si necessaria sit, de tempore assistentiæ, quo audiuit, vel pr#sens fuit, &c. ad quas conditiones impertinens est infamia. Deinde (quod Sotus in aliis

respondet) ibi interuenit pactum tacitum, vt quæ admittatur ad suffragium ferendum, si has, vel illas conditiones habuerit, aliàs verò non: ergo quisque legitimè interrogatur ab habente potestatem, an illas habeat? Deinde illa interrogatio non est quasi coacta, & inuita, sed est voluntaria: nam voluntariè quis se offert ad suffragandum. Ergo hocipso consentit, vt iuxta pactus, vel legem interrogatur, si infamiam aliquam timet, respondendo verè ad interrogata, abstineat à suffragio. Confirmatur: quia lex iusta est, & indifferenter præcipit omnes interrogare, siue præcesserit infamia, siue non; ergo omnes legitimè interrogantur, & tenentur respondere ad mentem interrogantis: alioqui daretur bellum iustum ex vtraque parte. Præterea in[2211]terrogatio hæc non tendit ad punitionem, sed vt actus Reip. legitimè fiant: talis autem interrogatio legitimè fit, etiam de omnino occultis, vt fatetur Sotus, de secreto memb. 2. quæst. 6. con. 3. & tractat latè Nauarrus, cap. inter verba, 11. quæst. 3. con. 6. Corol. 63. num. 181. & seqq. vbi plures refert: sentiunt etiam Syluester, Angelus, & alij verbo inquisitio, 1. quæst. 4. part. 2. Angel. eod. verb. num. 1. sumitur ex cap. multis, cap. cum dilectus, de elect. & cap. vlt. de Clandest. despons. sed addit Vazquez, non fore petiurum, etiamsi neget impedimentum occultum, & turpè, de quo non est diffamatus, si alia via velit lationem suffragij declinare. Ratio esse videtur, quia tunc solùm tenetur respondere ad mentem interrogantis, quatenus necessarium est, vt si non habet ius suffragandi, non suffragetur; sed illo non ferente suffragium, satisfiet huic intentioni: ergo satis erit, nolle ferre suffragium: sed alio titulo se inhabilem oftendere, aut se à suffragio excusare.

Quod dictum est de inhabilitate ad electio **[sect. 45]** nem actiuam, scilicet, incurri ante sententiam, si lex dicat, *ipso facto,* etiamsi non dicat, *ante declarationem,* docet Vazquez, disp. 168. cap. 6. de inhabilitate ad electionem passiuam: & ibidem ait, eti#si inhabilitas ad cathedram imponatur propter subornationes, vel pactiones, vel similia me ignorante facta, inhabilitatem contrahi ante sententiam, & eam legem esse in Complutensi Academia, iust#que esse, & non carere vi per non vsum, vt aliqui dixerunt. Azor etiam suprà ait, legem, quæ priuat voce passiua, vel inhabilitat, ad aliquid habere effectum ante sententi#. Sedquid de pœna priuationis officij, vel beneficij iam habiti, num quid hæc pœna incurritur ante sententiam? De legibus, quæ priu#t beneficio ipso facto vide Azor, t. 2. li. 7. c. 16. Suar. hîc dicit, *Si lex tantùm dicat, ipso facto, expectari posse sententi#: si autem addat, ante omnem declarationem, pœnam ante sententiam incurri. Ita sentiunt Cordub. & Nauarr. Syluester confessor. 1. quæst. 19. casu 3. & verb. hæresis, quæst. 8.* Sed in hoc euentu (inquit Suarez) est grauis difficultas, an obligandus sit reus statim renuntiare simpliciter, vel, si voluerit, in fauorem tertij: durum enim videtur obligare ad actum tam difficilem, & moraliter impossibilem, saltem sine infamia magna, vel priuatione omnium bonorum, quæ ad vitam sustentandam necessaria sunt. Ideò Sotus, & sequaces nullo modo admittunt hanc obligationem, sed non explicat Sotus, quid operetur illud verbum *ante omnem declarationem*: posset explicari iuxta dicta de confiscatione; nam hæ pœnæ videntur æquiparari in difficultate, & ideò posse dici officium, vel beneficium quasi manere confiscatum, & confiscationem retrotrahi iuxta materiæ capacitatem: id est, si sit beneficium habe#s fructus, retrotrahitur pœna ad omnes fructus perceptos, à die commissi criminis: si verò beneficium habens actus, vel effectus, irritabuntur omnes à die criminis. Videtur satis probabile, quia satisfacit legi sufficie#ter, & temperat eius rigorem: fauet glos. c. licet canon. verb. executionem, de elect. in 6. sed probabilius censeo, dimittendum, per se loquendo, officium, vel beneficium,

ante sententiam, vel quærendum sine mora remedium, vt titulus beneficij recuperetur. Nam quòd lex interdum priuare possit titulo, vel dominio, suprà oste#di, ex c. licet canon. cum similibus, & sunt optima verba extrauagantis, vnicæ seu ambitiosæ de reb. Eccles. non alien. Vbi postquam dixit, ipso facto,[2212] addidit, ipsa beneficia absque declaratione aliqua vacare censeantur: tunc enim vacat beneficium, quando caret domino habente verum titulum: ergo non potest retinere beneficium, &, vt verus Dominus, illud administrare, quia repugnat naturæ, & institutioni talium rerum. Et ratio est, quia huiusmodi officia, & beneficia, non sunt per se instituta ob commodum possidentium, sicut sunt alia bona temporalia, sed propter commodum Reip. & Ecclesiæ, ad quod multùm spectat: vt ea non retineantur, nec administrentur, nisi ab habente verum titulum; aliàs quantùm est ex vi sua efficeret actus nullos, & quamuis Ecclesia id suppleat propter reputatum titulum: tamen satis magnum inconueniens est, quòd actus non maneant firmi, sed irritabiles. Item contra iustitiam est, quòd quis percipiat fructus sine titulo: ideò in his rebus non habet locum ille modus confiscationis: quare nullus fortè illius meminit: ergo, per se loquendo, est obligatio. Et licet videatur durum: tamen semper supponitur dignitas tantæ **[382]** pœnæ. Si autem id fieri non potest absque eo, quòd homo se infamet, ad hoc non est cogendus, ideò ex accidenti excusatur à tali obligatione. Ite# si necesse sit cadere à suo statu, & reum in magna necessitate constitui, suspendenda est executio illius obligationis, & procurandum interim, vt Pontifex, vel Princeps restituat beneficium, vel officium. Quod secretò, & sine infamia fieri potest. Hæc Suarez: sed in primis Nauarrus, cap. 25. num. 117. 118. & 119. & cap. 23. cap. 67. & 110. sensit, etiamsi lex non dicat, *ante declarationem*, sed solùm, *ipso facto*, incurri ante sententiam priuationem beneficij anteà possessi, quod etiam sentit Valen. disp. 7. quæst. 5. punct. 6. quæst. 4. ad finem. Syluester autem, verb. Assassinus, & verb. Emphyteusis qu. 2. sentit non incurri ante sententiam: si lex tantùm dicit, *ipso facto*, & non addit, *ante declarationem*, idem ait Rossella, verbo Assassinus in fine, & verb. Emphyteusis, §. 4. & Ouand. 4. d. 13. prop. 41. sic explicantes extrauagantem ambitiosæ de reb. Eccles. non alien. & Sotus, 1. iust. quæst. 6. art. 6. ad 8. ait, Pontifice# in hac extrauag. potuisse obligare in conscientia ad relinquenda beneficia ante sententiam: quia, vt dispensator dedit illa sub ea conditione: dubitat tamen an eam intentionem habuerit, & remittit se ad vsum Ecclesiæ: illum sequitur Ouand. 4. d. 13. prop. 41.

Vazq. autem disp. 178. c. 4. n. 25. & sequentibus cum Couar. 2. part. de sponsal. cap. 6. §. 8. num. 8. & 10. citante alios quatuor vel quinque Doctores, putat, etiamsi lex dicat, *ipso facto, & ante declarationem*, nisi alia addantur, non incurri priuationem benficij ante sententiam, & verba illa operari, sicut in casu confiscationis, quòd retrotrahitur posteà, per sententiam effectus ad diem commissi criminis: in illo tamen casu extrauag. ambitiosæ, de reb. Eccles. non alien. putat, priuationem incurri ante sententiam, quia non solùm dicitur, *ipso facto absque declaratione*, sed additur, *vacare censeantur.*

Quòd non multùm vrget: quia priuatio & va **[sect. 46]** catio beneficij idem sunt, quando alteri benefici#[2213] non confertur: ergo sicut priuatio, *ipso facto*, & *ante declarationem*, potest explicari, vt per sententiam posteà retrotrahatur ad diem criminis, ita de vacatione beneficij dicendum, maximè cùm ponatur verbum, censeantur, quod indicat non vacare ex tunc: sed ita sententiam postea ferendam, ac si tunc vacassent, & saltem hoc est dicendum, quia illa extrauagans, quoad pœnas nullibi est recepta secundum Nauarrum cap. 27. numer. 150. Et Caietanus, verb. excomm. c. 75. absolutè ait, in aliquibus locis receptam

non esse. Et generatim existimo priuationem officij, vel beneficij, vel alior# bonorum iam possessorum, si notabilia sunt, seu magni momenti, non incurri ante sententiam, quamuis lex dicat, *absque declaratione,* quia lex aliter intellecta iniusta esset, vel saltem crudelis, aut nimis rigida: & saltem cum in hac re sint variæ opiniones probabiles, & in dubio suspensionis, vel opinionis, melior sit conditio possidentis, poterit quis retinere officium, beneficium, vel alia bona, quæ antea legitimè possidebat: vnde Sa ver. pœna num. 1. ait. *Pœna imposita ipso iure, vel facto non incurritur sine sententia iudicis, & executione per ipsum, etiamsi lex dicat, non requiri sententiam aut declarationem, aut etiam soluendam in foro conscientiæ*: *intelligitur enim iudice exequente, nisi pœna esset eiusmodi, quæ secum traheret executionem, vt excommunicatio, suspensio inter actum, & irregularitas, aut lex dicat, sit incapax, aut inhabilis* (*quidam tamen etiam hîc sententiam requiri aiunt*) *aut dicat, non faciat alioqui fructus suos: est enim conditio, quæ seruanda est, vt quæ ponitur à testatore.* Hæc ille, & v. lex nu. 11. *lex priuans ob peccatum re iure possessa, intelligitur, in foro exteriori post condemnationem.* Et Perez 2. ordin. tit. 9. l. 2. latè disputat, an quando lex dicit, aliquem ipso facto esse priuatum officio, vel beneficio, amittatur absque alia sententia, & non amitti, etiamsi lex dicat asque alia declaratione, esse dicit probabilius, licet oppositum sit securius.

Et quidem quando lex ipso facto priuat officio, **[sect. 47]** vel beneficio, non obligare ante sententiam, docuit ipse Castro, 2. de iusta hæret. punct. ca. 9. quamuis malè addat, vt notat Vazquez, disp. 172. num. 10. fructus prouenientes ex officio, beneficio, aut dignitate, restituendos esse fisco ante sententiam, sicut cætera bona. Nam infrà videbimus, cætera bona non esse restituenda fisco ante sententiam, ac proinde nec fructus istos, qui verò sunt delinquentis: Sed ad priuatione# officij, & beneficij reuertamur. Lessius lib. 2. cap. 29. dub. 8. ait, quando leges statuunt priuationem officij, vel beneficij ipso facto, propriè loquendo non vacare, nec debere dimitti ante sententiam, nisi apertè constet, illam fuisse legislatoris mentem, vt si addat, teneri in conscientia dimittere, vel non posse absolui, nisi dimittat, vel beneficium eo ipso vacare, ita vt alteri liberè possit conferri: vt in casu, c. dudum 2. de electione, cum quis accipit secundum beneficium inc#patibile colligitur ex D. Tho. 2. 2. q. 62. art. 3. Caiet. ibi, Soto, 1. iust. quæst. 6. atr. 6. Adrian. quodlib. 6. art. 1. Couarr. de matrim. part. 2. §. 8. nu. 9. & 13. & passim recentioribus: vtrum autem vacat, quando dicitur in lege, *sit priuatus ipso facto absque alia declaratione,* dubium est, Couarr. & Sotus suprà, & Henr. de excom. capit. 56. & multi alij recentiores tenent, non vacare, sed requiri sententiam declaratoriam criminis: illam autem clausulam, *absque alia declaratione,* intelligendam de declaratione pœnæ, non criminis. Quæ expositio, etsi nonnihil videatur violenta, tamen vsus ipse eam confirmat: ita enim sunt receptæ leges huiusmodi, vt ante declarationem criminis, possessores non teneantur resignare. Imò vsus habet, vt nisi executio fiat per sententiam, ita vt per eam non solùm declaretur crimen, sed etiam reus ipse priuetur beneficio, vel officio, non ce#seatur omninò priuatus, vt patet ex Couarruuia suprà. Vnde & leges illæ, quæ statuunt, vt beneficium iure ipso vacet, vt in extrauag. ambitiosæ, de rebus Eccles. non alien. non videntur receptæ in illo rigore, vt sponte teneatur se reus spoliare.

Petes, quam ergo vim habent eiusmodi c#stitu[2214]tiones, quib. aliquis ipso iure priuatur officio, vel beneficio, siue propter crimen, siue propter adeptionem alterius incompatibilis? Respondeo, hoc efficere, vt statim amittat titulum ipsum, ita vt non sit ampliùs Dominus beneficij: retinet tamen possessionem, qua priuari non potest, nisi

causa cognita, vt docet gloss. ca. licet Episcopus, de Præb. in 6. & quamquam illud cap. solùm loquatur in casu adeptionis beneficij incompatibilis: tamen glossa & Doctores, quos ibi citat, volunt esse e#dem rationem in cæteris, vbi quis ipso iurè priuatur, id enim ad publicam tr#quillitatem est valde expediens: titulum voco ius illud firmum &c. **[383]** Hæc Lessius. Sed credo nec dominium amittere, cùm possit eodem modo vti illo, siue de ipso disponere, quo anteà, & aliud est, titulum, seu dominum infirmari, aliud tolli. Verum hæc quæstio ferè est de nomine. Deinde etiamsi lex non contineret sententiam latam, sed ferendam, esset titulus infirmus: ergo cùm sententia est lata, plùs aliquid debemus dare, nempe, vt dicebat Suarez suprà, per se loquendo dimittendum esse beneficium, vel manere quasi confiscatum, vel, vt dicebant alij, non requiri sententiam declaratoriam pœnæ, seu condemnatoriam, sed tantùm declaratoriam criminis: & illud de quasi confiscatione beneficij, quæ consistit in retrotractione sententiæ ad diem criminis, rectè dici posset iuxta aliam Leonardi Lessij doctrinam; nam eodem lib. cap. 35. dub. 27. vbi ait, quando Symonia confidentialis conuentionalis vtrimque completur saltem ex parte, retrotrahi excommunicationem, & inhabilitatem ad beneficium ad diem pacti, ita vt ex tunc ce#seatur collatio inualida, vt ostendit Nauar. c. 23. n. 104. aliàs 103. ita enim seruat stylus curi#. Idem cum eodem ait in amissione Emphyteusis, propter non solutam pensionem in triennio: postea enim si Dominus voluerit esse amissam, amissa censebitur cum suis fructibus à fine triennij, vt ipse declarauerat ca. 24. dub. 8. Item excommunicatio ob non solutam pensionem beneficiariam, cum pensionarius vult esse incursam, retrotrahitur ad diem criminis, quo cœpit esse in mora, vt ait Gigas, qu#st. 77. de pensionibus, & Nauarrus, suprà, & si is qui captus est ab hostibus, mortuus post aliquod tempus fuerit, censebitur mortuus ab initio captiuitatis, & si postliminio reuersus fuerit, perinde erit, ac si semper fuisset in ciuitate, §. eius qui apud hostes iuncta gloss. Inst. quibus non est permissa facultas testandi Etsi legatum venditum fuerit ab hærede, & legatarius repudiet legatum, valet venditio si autem acceptet illud, & velit destitui, non valet ab initio, l. quædam sunt ff. de reb. dubiis: sic ergo collatio beneficij per Symoniam illam obte#ti, si posteà c#pleatur, censetur qua si inualida ab initio, qu#uis re vera fieret valida, quia sic habet stylus Curi#, vt adducit Lessius illo dub. 27. ex Nauarro suprà, nu. 104. ergo eodem modo dici potest, cum quis ipso facto priuatus est officio, vel beneficio, non esse priuatum illo ante sententiam, sed per sententiam retrotrahi priuationem ad diem criminis: quia priuabitur omnibus fructibus, & emolumentis officij, vel beneficij, quæ à die illo habuit, ac si re vera ex tunc illud amisisset, vt in confiscatione bonorum dicemus. Vtcumq. sit, priuatum ipso iure beneficio, non **[sect. 48]** teneri ante sententiam dimittere illud, rectè docet Lessius, lib. 2. c. 29. dub. 8. c. 34. dub. 34. & c. 35. dub. 26. & 27. & generaliter quoties quis priuatur[2215] re sua iam possessa, ex gloss. communiter recepta, cap. fraternitas 12. qu#st. 2. & quidem quando quis recipit beneficium incompatibile, ipso facto priuari: primò, tamen priùs reum esse audiendum monet Sotus, 1. iust. quæst. 6. art. 6. ad 8. & con. 4. in fine ex cap. licet Episcopus, de Præb. in 6. Item 10. iust. quæst. 5. art. 6. de eo, qui beneficium etiam curatum recepit, animo non recipiendi ordines, sed contrahendi matrimonium, ait, fructus non facere suos, sed titulum non amittere, ac proinde mutato proposito posse beneficium sine noua collatione retinere. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 7. quæst. 4. ait, leges quibus clerici priuantur beneficiis, honoribus, dignitatibus, fructibus, habere vim ante sententiam, ita vt beneficia ipso iure vacent, ita vt tanquam vacantia impetrari, & conferri queant ante criminis condemnationem: sed cap. 8. quæst.

3. ait, etiamsi clericus ipso iure, vel facto priuatus sit beneficio, potest ipsum retinere vsque ad sententiam declaratoriam criminis, nisi lex dicat, quòd statim in conscientia, vel ante declarationem debeat beneficium deponere: citat, Syl. Ang. Tabien. & Armil. reddit rationem, quia licet clericus dominium, vel quasi dominium, & titulum beneficij amiserit: non tamen administrationem, & possessionem, vnde eius acta valent, & ait, illum cleric# non facere fructus suos: addit licèt eius benefici# ipso non vocato, possit ab alio impetrari, ipsique conferri, non tamen posse conferri possessionem, nisi ipso vocato & audito. cap. licèt Episcopus, de præbend. in 6. ego credo, impetrari ab alio posse, eique conferri. Sed ante sententiam non carere titulo, aut Dominio, & ideò facere fructus suos: quando verò beneficiarius vxorem ducit, vel sit Episcopus, quando parochus institutus intra annum ad sacerdotium non promouetur, quando beneficium accipit incompatibile, concedo Azori non facere fructus suos.

Ex dictis patet, quid dicendum sit de pœna, quæ **[sect. 49]** in executione delinquentis consistit: de qua qui[2216]dem sic loquitur Suarez hîc. *Quando lex directè imponit pœnam, quæ* in actione, *rei consistit, verba debent esse luce clariora, vt si lex obliget ad executionem etiam ante sententiam declaratoriam. Quia in hac pœna est maior difficultas ex genere suo*: *ideò minor vsus talis impositionis: ergo meritò postulatur maior claritas. Item quia regulariter hæ pœnæ sunt pecuniariæ, quibus facilè potest applicari effectus confiscationis, qui talem executionem non requirit. Hinc leges ciuiles, quando volunt eo rigore vti, exprimunt obligationem in conscientia lib. 2. tit. 9. ordin. Reg. Hispaniæ, &l. 2. tit. 14. & l. 40. tit. 15. l. 30. t. 21. l. 15. vbi dicitur in quibus pœnis ex nunc eos condemnamus, ita vt in foro conscientiæ ad eas persoluendas ante sententiam teneantur. Qu#do lex sic loquitur, non dubium de obligatione: sed videndum est, an hæ & aliæ eiusmodi leges sint receptæ, eti# quoad modum incurrendi, & soluendi pœnam, quod in simili notat Caietanus excomm. cap. 75. Nauarr. cap. 27. num. 150.* Hæc illæ.

Sed si in pœnis priuatiuis bonorum antea pos **[sect. 50]** sessorum, teneamus cum Sa suprà, etiamsi appon#t pr#dicta verba, non inducere pœnam ante sententiam: à fortiori est dicendum de pœnis istis, quæ non solùm continent priuationem bonorum anteà possessorum, sed etiam obligationem tradendi ea fisco, pauperibus, vel aliis.

Existimo autem, illas nostri regni leges, non esse vsu receptas, sed in pœnis paruis potuisse inducere obligationem ante sententiam, non in magnis, nec propterea damnandi earum auctores t#quam iniusti: nam bona intentione, & ex opinione probabili asserentium potuisse obligare, ante sententiam, leges illas ediderunt, aut certè illas intellexerunt, sicut legem confiscationis, ita vt effectus retrotrahatur ad diem criminis.

Azor tom. 1. lib. 5. ca. 7. quæst. 4. inter leges, quæ habent effectum ante sententiam, numerat eas, quibus iudices, Notarii, Tabelliones priuantur muneribus, si quæ acceperunt à litigantibus, & quibus præcipitur taliter acceptum restituendum: **[384]** nam tales reddunt nullam translationem dominij. Sed pensanda sunt verba legum, an solùm pr#cipiant non recipi munera, vel recepta restitui: tales enim non impediunt dominij translationem: siquidem hæc præcepta cum translatione dominij stare possunt: si verò dicant esse in talibus, ac sic comparandum dominium, vel donationem esse nullam, non transferetur dominuim.

Sed quid de pœnis conuentionalibus, quæ **[sect. 51]** adhiberi solent à contrahentibus, & de aliis,[2217] quæ in collegiis, & testamentis ponuntur, Sotus, & Bartholomæus Medina suprà, existi[2218]mant deberi statim in conscientia, oppositum tribuitur Nauarro cap. 23.

num. 63. & 67. & in summa Hispana cap. 28. additione ad cap. 23. num. 67. vbi ait, statuta collegiorum, qu# decernunt, vt *ipso facto, qui hoc, vel illud fecerit, sit priuatus collegio,* non inducere pœnam ante sententiam. Suarez autem hîc existimat, *attendendum, an sit conditionalis donatio, vel pactio, an propriè pœna*: *in primo eue#tu statim oritur obligatio impleta conditione, quia dispositio conditionalis deficiente conditione nihil operatur, & ita contingit in testamentis, & legatis, per quæ aliquid relinquitur sub tali onere, quo non impleto res transeat ad alium. Idem censent aliqui de collegiis, sed id non satis constat: nam receptio ad collegium absoluta est, & leges eius aliarum legum pœnalium regulis metiendæ sunt. Vnde cum Nauarro censeo, quotiescumque pœna conuentionalis est vera pœna, & non conditio, nec restitutio alicuius damni, vel interesse, non deberi ante condemnationem, quamuis non dubium, quin contrahentes possint se obligare ad eam soluendam, etiam antequam petatur, si tamen hoc volunt efficere, explicent satis clarè, alioqui illa pœna sequitur naturam aliarum.* Hæc ille. Alij probabiliùs existimant, cùm h# pœnæ conuentionales propriè dictæ nimirum respondentes veræ culpæ in violatione pacti commissæ, non sint impositæ à publica potestate, sed ex voluntate, & consensu contrahentium, non debere sequi naturam aliarum pœnarum, nec requirere iudicis sententiam, cum id non exprimitur: sed deberi eo ipso, quòd petuntur. Hoc sentit Sa, ver. pœna nu. 2. dicens, *ad pœnam conuentionalem tenetur quis, cùm petitur, non est autem petenda, si culpa abest, nisi ob interesse damni, aut lucri cessantis.* Priorem tamen sententiam tenet Vazquez disp. 173. cap. 1. vbi postquam retulit Castrum, 2. de lege pœn. cap. 1. dicentem, pœnas, quæ apponuntur in testamentis, & contractibus, deberi statim in conscientia, licet in contractu, aut testamento non dicatur, ipso facto, ait hanc doctrinam, quantùm attinet ad testamenta veram esse, vt docet Nauarrus cap. 23. num. 67. Caietanus verb. pœna, Panormitanus, & gloss. cap. Raynaldus de testam. quia hæ potiùs habent rationem legati conditionalis, quàm pœnæ. Pœnas tamen appositas in contractibus non deberi, nisi petantur, etiamsi positæ sint cum particula, *ipso facto,* vt sentit Nauar. loco cit. & num. 68. Couarruuias, 2. part. 4. cap. 6. §. 8. n. 11. *Eam verò rationem* (inquit Vazquez) *reddit Couarruuias*; *quia pœna etiam post sententiam, nisi actu petatur, non debetur*: *ergo multò minùs in contractibus. Hæc tamen ratio mihi non probatur*: *quia pœna statim post sententiam debetur, nec opus est, vt petatur, postquàm iam alicui applicata est. Quare Nauarri ratio mihi efficacior videtur, videlicet, ideò pœnam in contractibus non deberi, antequam petatur, quia hæc est communis consuetudo, & interpretatio mentis contrahentium. Intelligit autem meritò Nauarrus, pœnam appositam contractibus non deberi antequam petatur coram iudice, & condemnetur.* Hæc Vazquez. Sed Nauarrus non dicit, pœnam positam in contractu non deberi ante sententiam iudicis, sed non deberi antequam petatur: quod potest intelligi de petitione extra iudicium, & Rebuffus, in proœm. constit. regal. glossa 1. num. 47. ait, pœnam legis etiam post condemnationem non deberi, nisi fuerit petita, & quando quis cadit in commissum, si dominus sciat, & non petat, videtur, inquit, commissum remittere, & sic in foro conscientiæ dicerem adhuc retineri posse: quia debitor putare potest Dominum eo iure vti nolle: sicut dicitur de hærede, posse legatum triginta annis præscribere: arbitratur enim legatarium illud nolle, cùm non petat, teste Ancharano, cap. sine possessione, de reg. iur. in 6. Hæc Rebuff.

SECTIO IIII. *De pœna confiscationis bonorum.*

DE hoc fusè Antonius Gomez tom. 3. **[sect. 53]** variar. cap. 14. num. 1. & 2. Simancas de Cathol. insti. tit. 9. à num. 1. vsque ad 20. Vazquez 1. 2. tom. 2. disp. 169. & sequentib. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 7. quæst. 8.

Suppono primò, hanc pœnam contra hæreti[2219]cos positam, cap. cùm secundùm leges, de hæret. in 6. vbi etiam dicitur imposita per leges ciuiles contra reos læsæ maiestatis, & in Hispania posita est contra Sodomitas l. 1. tit. 28. lib. 8. compil. vnde mortuo criminoso potest fiscus de eius crimine in iudicio agere, vt capiat bona illius, gloss. recepta, l. 3. *§*. quod autem, ff. quod quisque iuris, & esse communem sententiam testatur Couarruuias 2. 4. cap. 6. *§*. 8. num. 6. vnde cap. accusatus, §. penul.[2220] de hæret. in 6. & cap. 2. de præscrip. in 6. hæreticus potest post mortem condemnari, & bona eius, quæ ad hæredes deuenerunt, fisco addici.

Secundò sub pœna confiscationis omnium bonorum, comprehendi omnia bona delinquentis, mobilia, immobilia, se mouentia, iura, & actiones, etiam iura sepulchrorum d. ca. cùm secun dùm leges, ac proinde donata causa mortis, quia vsque ad mortem sunt delinque#tis, sicut relicta in testamento, & donata vxori, quia omnis donatio inter virum, & vxorem non sortitur effectum, nisi morte confirmetur, Vazquez disp. 169. num. 4. ex cap. fin. de don. inter virum & vxor. & l. cùm hic status, ff. eod. l. 1. & 3. & l. donationes, quas parentes, C. eod. tit. & in Hispania l. 4. tit. 11. p. 4. & l. 1. tit. 4. par. 5. l. 1. in princip. ff. de don. Eam autem donationem factam vxori, non confirmari morte hæretici mariti, habetur d. l. cùm hic status.

Tertiò ex Antonio Gomezio tom. 1. varia. cap.[2221] 12. num. 60. triplicem esse conditionem. Prima est casualis, vt si nauis venerit ex Italia, dabo tibi centum. Sec#da potestatiua, quæ est in potestate eius, cui fit promissio, si feceris hoc, dabo tibi centum. Tertia mixta, vt si nupseris tali viro, dabo tibi centum. Dico ergo cum Gomezio tomo 3. variar. cap. 14. num. 2. Azor suprà, & Vazquez disp. 119. nu. 5. & 6. quæ debentur reo sub conditione casuali, vel mixta pertinent ad fiscum sub eadem conditione: sed si conditio est potestatiua, non succedit fiscus, **[385]** si defunctus non impleuit conditionem, quia alij hæredes non succederent in illis bonis, eò quod defunctus censetur in culpa fuisse, l. si decem, ff. de verb. oblig. limitant bene Simancas suprà, nu. 11. Couarruuias in pract. cap. 39. Vazquez illo nu. 6. nisi conditio potestatiua posset æquè bene à fisco impleri: legata verò mortuo testatore, pendente quacumque conditione, non transmittuntur ad hæredes legatarij, nec ad fiscum. Vazquez num. 7. cum Gomezio suprà, & in l. 4. Tauri, nu. 4. Simancas suprà, num. 62. Similiter, si conditio impleta fuerit post condemnationem, non pertinent ad fiscum bona legata, sicut si impleta esset post mortem testatoris, non deferrentur hæredibus legatarij. Si verò ante condemnationem impleatur conditio, confiscantur, vt dicitur l. 1. C. de caduc. toll. & l. interdicit, ff. de conditio. nam vt rectè notauit Gomezius cap. illo 14. num. 1. bona futura non[2222] confiscantur, sed præsentia, hoc est, tantùm acquisita ante sententiam. Hoc in crimine hæresis admittit Tellius Fernandez l. 4. Tauri, num. 48. sed in crimine nefando, & aliis, ait solùm confiscari bona acquisita ante crimen. Sed priorem sententiam approbat Vazquez num. 8. quia in omnibus his euentibus eodem modo loquuntur.

Quartò, si vxor alicuius crimen comittat habe#s annexam pœnam confiscationis, confiscantur omnia bona eius dotalia, paraphernalia, arrhæ, quas à sponso accepit,

medietas bonorum, qu# constante matrimonio lucrata sunt, vbi hæc bona lucrifacta diuiduntur, vt in nostro regno iuxta l. 77. & 78. Tauri, in quibus etiam dicitur, alterum coniugem innocentem non amittere medietatem, quæ illi contingere debebat, vt in eandem l. 77. notat Gomezius.

Quintò, si filius eiusmodi crimen committat,[2223] confiscantur omnia eius bona castrensia, & quasi castrensia, quoad dominium, & vsumfructum: imò & aduentitia, quorum vsumfructum amittit pater, quia propter tale crimen soluitur filius à cura patris, ratione cuius pater gaudebat vsufructu.

Sextò, si pater sic delinquit, confiscantur bona profectitia filij, quia eorum dominium habet pater, & filius solam administrationem.

Septimò, cùm bona alicuius confiscantur, confiscatur vsusfructus, quem habet, etiamsi grauatus sit ex testamento post mortem alteri restituere: quod grauamen etiam transit ad fiscum, & fundus, qui censum habet Ecclesiæ, confiscatur saluo iure pensionis. Hæc omnia Simancas, & Vazquez. De bonis, quæ non confiscantur, agit Vazquez disp. cit. cap. 2. & Simancas illo tit. 9. à num. 61.

Octauò, depositum, commodatum, conductum, quod penes delinquentem est, non confiscatur, sed domino restituitur.

Nonò, nec dos vxoris hæretici, nisi scienter h#retico nupserit, l. si maritus, ff. soluto matrimonio, & cap. decreuit, de hæret. in 6. nomine dotis intelliguntur bona, qu# congruis probationibus marito tradita esse constiterit l. 1. C. de dote causa non numerata, & l. si quis posthac, C. de bonis damnatorum, quod pr#ter Simancam, & Vazquez suprà, docet Couarruu. 1. variar. cap. 7. vel 3. num. 5. & 6. Quocirca & fiscus, sicut hæres vti potest aduersus vxorem delinquentis exceptione non numeratæ dotis, si tamen intra annum à morte mariti id faciat.[2224]

Decimò, propter delictum mariti non confiscantur bona paraphernalia, vel alio titulo vxori quæsita, nec arrhæ, & donationes propter nuptias factæ vxori, nisi vxor scienter nupserit hæretico, quia ille tunc liberè donare non potuit, sed cum obligatione confiscationis: fit etiam in pœnam delicti, sicut diximus de dote. Si maritus h#reticus consentiente, & iurante vxore vendiderit agrum dotalem, & fiscus ob crimen mariti illum vendicet, potest vxor repetere, vt aduerit Simancas nu. 75. quia fiscus cum detrimento vxoris non debet locupletari: limitat Vazquez num. 13. nisi ipsa iam conscia hæresis mariti consensisset, quia tunc eadem ratio esset, quæ de dote, quando mulier scienter nupsit hæretico. Sed non est opus limitatione: tum quia non est eadem ratio, cùm nubere hæretico sit crimen: non autem consentire in venditionem proprij fundi: rum quia lex pœnalis non[2225] est extendenda propter similitudinem rationis.

Vndecimò, donationes factæ vxori à consanguineis, ob crimen mariti non confiscantur, nisi factæ essent ea conditione, vt marito acquirerentur.

Duodecimò, media pars bonorum lucratorum c#stante matrimonio, qu# cedit coniugi innoce#ti, non confiscatur ob crimen alterius l. 77. Tauri, vbi etiam dicitur, bonorum eiusmodi augme#tum fieri vsque ad sententiam declaratoriam, quod notat Vazquez num. 14. cum Simanca num. 71. Si vxor alicuius committat crimen, ob quod imposita sit pœna confiscationis, & maritus id sciat, reuoc#da est quæcumque alienatio horum bonorum, quorum administratio ad maritum pertinebat, ac si vxor post mortem mariti ob crimen proprium ea alienasset, Vazquez ibid. cum Simanca num. 82. & sequentib. Quòd si bona fide maritus alienauerit, non reuocabitur alienatio titulo oneroso, & semper

maritus alienasse censetur bona fide, nisi fiscus probet contrarium, Vazquez nu. 15. cum Simanca num. 85. ex l. 5. Hisp. tit. 9. lib. 5. nouæ compila. sed gratiosæ reuocantur, Vazquez ibi cum Simanca num. 86. Palac. rubr. de don. §. 66. num. 29. Tellius Fernandez l. 19. Tauri, num. 4. quamuis Rodericus Suarez in legibus fori tit. de lucris, limit. 8. versic. *quæro vlterius*, & Anto. Gomez. l. 51. Tauri, num. 4. dicant, nec gratiosas bona fide factas reuocari: quos impugnat Vazquez: quia lex, nostri regni solùm concedit alienare inutilitatem, & augme#tum rei familiaris: quod solùm fit per contractus onerosos. Non potest maritus post sententiam latam contra ipsum alienare medietatem lucrorum, qu# vxori contigit, inuita vxore, etiam si posteà reconcilietur, sicut neque dotem, aut parapherna: quia ipse sua culpa ad inopiam peruenit. Simancas nu. 87. Vazquez 16. si coniugium contrahatur vbi n# est consuetudo diuidendi lucra, & vterque transfert domicilium in locum, in quo diuiduntur, attendi debet in diuisione lucrorum locus vbi acquisita sunt, colligit Simancas ex l. 24. tit. 11. part. 4. qu# licet dicat, habendam esse rationem loci, vbi contrahitur matrimonium, addit tamen, & loci, vbi acquiritur lucrum: non autem quò transfertur domicilium, quasi dicat, si prius contraxerunt matrimonium in loco, vbi diuidebantur lucra, & fuerunt tempore acquisiti lucri in eo loco, vel simili: ad acquirendum lucrum parum refert, si posteà transtulerint domicilium in locum, vbi lucra non diuid#tur, vt videlicet quia ius diuisionis iam erat vtrique acquisitum.

[386] Decimotertiò, si filius committit eiusmodi crimen, legitima, quam post mortem parentum sperabat, non confiscatur, sed post mortem parentum est deferenda damnato filio: quia nondum est eius, imò nec ius ad illam transfertur in fiscum, quia est remotum, & nec legari à filio poterat: ita Vazquez ex Simanca num. 79. & 80.

Decimoquartò, damnato patre non confiscatur[2226] vsusfructus, quem habebat pater in bonis filij, quia d#nato patre filius efficitur sui iuris, & ideò vsusfructus consolidatur cum dominio, quod filius habebat. Simancas nu. 81. Vazquez q. 18. Azor suprà.

Decimoquintò, bona clerici, etiam beneficiarij, confiscantur in nostro regno, quia in eo sunt clericorum, & de illis testari possunt. Vnde excommunicatio lata clem. 1. de hæret. & cap. excommunicamus, 1. §. 1. de hæreticis in principes & iudices sæculares, qui confiscare præsumpserint bona clericorum etiam propter delictum, locum non habet in nostro regno propter antiquam consuetudinem testandi: imò hæc consuetudo confiscandi bona clericorum probata est per quandam extrauag. Bonifacij, vt docet idem Simancas.

Decimosextò, bona relicta alicui cum grauamine ea restituendi alteri post aliquod tempus, vel si pater accepit cum hoc eodem onere restituendi filio suo, non confiscantur propter delictum illius.

Decimoseptimò, quamuis ius patronatus, eo quòd transit ad hæredes, natura sua, sicut alia bona confiscandum erat: tamen ex consuetudine extinguitur, vt seruitus mancipiorum criminosi.

Decimooctauò, bona feudalia non confiscantur, quia alienari nequeunt sine consensu veri domini, nisi ita liberum esset feudum, vt alienari posset; tunc enim confiscaretur, Vazquez nu. 19. cum Simanca num. 120.

Decimononò, vt ait Simancas num. 121. fiscus debet prius satisfacere creditoribus delinquentis, quia illa tantum censentur bona alicuius, quæ deducto ære alieno supersunt. Addit etiamsi fiscus ex indulgentia concedat tertiam partem, vel quotam aliam bonorum delinquenti, tantùm teneri ad solutionem debitorum pro rata l. si debitor, l. tutor, l. 1. 2. & 3. C. de sententiam passis. Simancas num. 122. Azor suprà.

Sed ait Vazquez num. 21. intelligendum, si bona confiscata erant sufficientia ad soluenda omnia debita: nam si non sufficerent, posteà ipse veniens ad pinguiorem fortunam, debet reliquum restituere. Soluitur autem damnatus ab onere restituendi, quæ per bona confiscata restitui porerant, quia fiscus subrogatur loco illius. Eadem ratione si c#fisce#tur bona tutoris, vel curatoris, ille qui in eius locum substituitur, debet exigere rationem tutelæ, aut curæ à fisco: debita enim tutoris, aut curatoris subire debet fiscus, sicut & cætera, quare ea non confiscantur. His consonat Sa, verb. fiscus, nu. 3. dicens, ad fiscum transeunt bona cum suis oneribus, itaque tenetur soluere debita. De debitis post crimen contractis quomodo ea teneatur soluere fiscus, dicam posteà.

Vigesimò, ex bonis confiscatis extrahi debent alimenta damnati, & filiorum, quando non punitur morte. Simancas num. 63. alioqui esset nimium seuera sententia, vt ipse ait. Hæc apud omnes videntur certa, vt iidem tradunt.[2227]

Vigesimoprimò, hæreticus exterior quantumcumque occultus, est incapax hæreditatis illi delatæ. Tellius Fernandez l. 4. Tauri, num. 34. Simancas num. 124. Vazquez num. 22. ex l. fin. tit. 7. par. 6. & l. 4. tit. 3. p. 6. & l. 4. tit. 26. par. 7. & l. Manichæos, C. de hæret. & in nouella const. 144. de Samaritanis: vnde hæreditas illa non confiscatur. Addunt Vazquez, & Simancas, hoc esse verum, etiam si hæreticus sit denunciatus, & confessus, & iudicum calculis reconciliatus, si nondum est absolutus: quia vsque ad absolutionem semper censetur hæreticus, vt sit inhabilis ad hæreditatem, item in aliis criminibus talem hæreditatem non confiscari, quia non reddunt auctores suos inhabiles ad illam.

Vigesimosecundò, Emphyteusis perpetua transit ad hæredes, temporalis, non perpetua, Sim#cas num. 99. Couarr. 2. variar. cap. 17. Si dominus directus emphyteusis perpetuæ sit Ecclesia, ex singulari priuilegio eam potest recuperare à fisco, vel fiscum, si maluerit, in emphyteutam habere; ad deliberandum datur illi biennium: Simancas nu. 104. addens, etiam elapso biennio Ecclesiam restitui posse aduersus fiscum, quia benignius cum Eccle[2228]sia, quàm cum fisco agendum est. Meliorationes factæ ante crimen ad Ecclesiam, quæ habet dominium directum emphyteusis, pertinent, vt ex Simanca num. 108. & Sarmiento 1. select. cap. 4. ait Vazquez num. 24. vnde bene infert non confiscari; secus, inquit, factæ post crimen, quantùm ad earum pretium, quia à die criminis omnia bona delinquentis obligata manent fisco, inter quæ labor & industria, & expensæ delinquentis, quibus emphyteusis meliorata est, meritò computantur. Sed ego de hoc dubito, quia dominus directus non debet cogi ad soluendas meliorationes: fortè enim illis non indiget, sed pretio, nec ex alterius crimine debet damnum pati, maximè in bonis propriis, qualia reuera sunt meliorationes, quæ non possunt iam vtiliter extrahi à re emphyteutica, nec demoliri sine maiori damno: & quod ex industria, & labore hæretici alicui non confiscatur, sed pretium, quod ex industria sua habuit, vel habere debuit: nunquid si gratis pro me iter fecit, vel in meo codice hæreticus scripsit, debeo ego posteà pretium reddere fisco? nequaquam, sicut nec debeo soluere aliquid religioni, si religiosus pro me gratis laborauit.

Vigesimotertiò, si verò emphyteusis perpetua erat domini sæcularis, inter bona possessoris delinquentis confiscatur, & fiscus manet emphyteuta, quia fiscus succedit loco hæredis ipsi delinque#ti. Si tamen crimen esset contra dominum direct# emphyteusis, illa cum meliorationibus ad direct# dominum rediret.

Vigesimoquartò, emphyteusis temporalis non confiscatur, sed cum meliorationibus ad dominum reuertitur, & vsusfructus cum dominio directo consolidatur, Sarmientus suprà,

num. 4. cùm verò confiscatur emphyteusis, reseruatur ius suum integrum directo domino, Simancas nu. 97. Quando verò pretium, quod melioratione rei alienæ, vel impignoratæ expensum est, compe#sari debeat ex fructibus, fusè Simancas à num. 111. & Couarr. 1. variar. cap. 8.

Vigesimoquintò, de maioratuum confiscatione, vide Vazquez illa disput. 169. cap. 4. Simancam in[2229] instit. tit. 9. à num. 252. qui ait, Si maioratus institutus sit largitione Principis concedentis bona maioratus, & illum instituentis, confiscari posse, **[387]** etiamsi in sui institutione ex priuilegio Principis concedererur ob crimen hæresis confiscari non posse: sed hoc meritò reiiciunt Vazquez, & alij quia tale priuilegium, vt non confiscetur, aliquid debet operari, ne inutile sit. Imò addit Vazquez nec immeritò, si pœna confiscationis propter hæresim applicaretur fisco Ecclesiastico à Pontifice, vt fieri posset, etiam maioratum institutum à Principe sæculari ex propiis bonis, confiscari posse, quia priuilegium Principis sæcularis non operatur contra legem Pontificiam, nec census Principis sæcularis esse videtur, vt maioratus ille non possit confiscari à Papa, sed vt non possit confiscari à suis ministris, vel successoribus: qui tamen possent hoc priuilegium reuocare, sed si non reuocaretur, non comprehenderetur talis maioratus sub lege confiscationis. Si verò maioratus institutus sit concessione legis, sicut in nostro regno per legem 27. Tauri vnicuique concessum est, vt tertiam & quintam partem suorum bonorum cuilibet filiorum relinquere possent præter legitimam pottionem, cum perpetuo onere eas non alienandi, sed perpetuo iure ad successores transmittendas: ait etiam Simancas, confiscari posse, etiamsi adderetur clausula, quæ communiter addi solet, *vt ea bona propter nullum crimen confiscari queant:* quia dispositio testatoris non potest legi præiudicare. Sed hoc meritò etiam reprehendit Vazquez cum Castro 2. de iusta hæret pun. cap. 2. post med. Tellius Fernandez l. 27. Tauri à num. 17. Sarmientus 1. Selectar# cap. 4. num. 5. Molina 4. de primogeniis cap. 11. nu. 31. etiamsi in institutione maioratus non addatur clausula illa, vt *propter nullum crimen possit confiscari*; & etiamsi, vt bene dicit Sotus 4. iust. quæst. 1. ar. 1. dicamus, in bonis maioratus possessorem habere dominium directum: potest enim esse dominium sine potestate alienandi, vt colligitur ex Galat. 4. *Quandiu hæres paruulus est, nihil differt à seruo,* &c. & cùm res illænunquam sint sine domino, nec sit alius dominus, nisi possessor, ille est verus dominus, vt docet Simancas: nihilominùs tamen maioratus ille non confiscatur, nec fideicommissum, propter crimen possessoris, quia æquum non est, vt propter eius crimen alij iure suo priuentur, & in bonis ad quæ ex voluntate primi institutoris ius habent, iacturam patiantur, sicut fatetur Simancas ea bona, in quibus hæreticus non habet dominium, sed vsumfructum, confiscari non posse: quia non debet fiscus cum iactura innocentium[2230] locupletari. Sic etiam l. 3. ff. de interdictis, & relegatis dicitur, *quæ verò non à patre, sed à genere,* à ciuitate, à rerum natura tribuuntur, ea manere filiis incolumia. Et illam clausulam posse apponi ab institutione maioratus probatur ex l. illa 27. Tauri, vbi conceditur facultas illa instituendi maioratum cum facultate imponendi quæcumque onera, & conditiones quascumque possessoribus: ergo poterit ponere grauamen, vt si possessor crimen tale commiserit *ipso facto,* tr#seat maioratus ad successorem: & clausulam illam, *vt non possit confiscari,* semper censeri appositam rectè probat Vazquez cum Molina, & Tellio, quia mens instituentis est, vt maioratus perpetuò transeat ad successores, & propter nullum crimen possessoris extinguatur. Cùm autem clausula diceret, *ipso facto,* transire maioratum ad successorem, intelligenda est de facto per sententiam declarato, vt docet Vazquez: rectè

igitur Sa, verbo, fiscus num. 1. ait, *in prohibitis alienari, non succedit fiscus.* Addit Sarmientus, nec propter crimen instituentis confiscari hunc maioratum posse, sed tantòm vsumfructum, quem habebat pro vita sua. Hoc verum esse meritò ait Vazquez, quando vinculum est institutum donatione inter viuos, secus si testamento: certum etiam est quod ait, maioratum institutum post crimen, confiscari. Rectè etiam aduertit cum Molina 4. de primoge. cap. 11. nu. 69. quando maioratus priuilegio Regis institueretur ab aliquo ex bonis propriis vltra tertiam & quintam partem lege concessam, non confiscari ob crimen possessoris: tum quia concessio Regis æquiualet concessioni legis, tùm quia in eo casu successores non à possessore, sed à primo instiurore accepturi erant maioratum: ergo non est æquum, vt propter crimen possessoris illum amittant.

Sed quid, si de maioratus institutione non constat? Simancas ait, semper confiscari inter alia bona possessoris: quia semper præsumitur ex donatione, & largitione Principum fuisse institutum. Melius autem Vazquez cum Molina suprà, num. 70. & cap. 2. num. 18. docet, maioratum, de cuius institutione non constat, præsumi institutum ex priuatis bonis, ideò non confiscari: fortasse hac ratione Sa, verb. fiscus, num. 5. dixit, in dubio tenendum contra fiscum.

In maioratibus Regum, & aliorum Principum,[2231] qui electione populi instituti sunt, Castro 2. de iusta hæret. punit. cap. 7. & Simancas tit. 46. num. 75. dicunt, patre delinquente deuolui maioratum ad filium innocentem, iure hæreditario: quia in prima populi electione omnes successores instituti, sunt legitimi hæredes ordine suo, ac proinde nullus accipit maioratum à possessore propinquo, sed ab ipso populo, qui elegit, & ita eadem ratio est de hoc maioratu, & de aliis secundi generis. Vazquez etiam notat, confiscationem propter alia peccata ad fiscum Principis sæcularis pertinere, vt docet Couarr. 2. variar. cap. 9. Simancas tit. 9. num. 127. nisi donatione Principis pertineat ad Duces, Marchiones, &c. Similiter confiscatio propter hæresim ad fiscum Principis sæcularis pertinet cap. secundùm leges de hæret. in 6. licet, vt notat Simancas nu. 132. olim tertia pars dabatur domino temporali, tertia officio inquisitionis, tertia Romanæ Ecclesiæ. Iam in Hispania totum cedit inquisitioni pro stipendiis ministrorum, & expensis necessariis. Si bona hæretici sunt in diuersis regnis, vnicuique Regi obuenit pars bonorum, quæ in eius regno est. Simancas num. 129. De præscriptione huius pœnæ disputat Castro 2. de iusta hæreticorum punitione, cap. 4. & alij tract. de præscript. & Azor suprà ait, Hæres criminosi potest contra fiscum præscribere, Couarr. cum communi 2. 4. cap. 6. §. 8. nu. 6. Vnde hæredes hæretici, si quadraginta annis post mortem ipsius bona eius possederunt ignorantes fuisse hæreticum, vsucapiunt ea bona, nec possunt à fisco vexari, cap. *2.* de præscript. §. si post mortem, secus si nouerint fuisse hæreticum: tunc enim hæredes nullo tempore vsucapiunt, vt habetur eod. cap. Addit Couarruuias bona alterius criminosi posse hæredem legitimo tempore vsucapere, etiam cum mala fide hoc est etiam si nouerit, eum fuisse criminosum. Sed cum possessio illa fuerit licita, non debet dici malæ fidei, sed bonæ, & per illam propriè non præscribitur: quia bona illa verè sunt hæredis, nemo autem præscribit in rigore bona propria.

[388] His suppositis, quæ parum ad institutum perti **[sect. 54]** nent, Quæstio, quam præsens locus poscit, est, an pœna confiscationis obliget in conscientia ante iudicis sententiam?

Prima opinio est, esse obligationem in con[2232]scientia, ad soluendum hanc pœnam, & tradend# bona fisco, etiam si sit confiscatio omnium bonorum, ante vllam iudicis sententiam, Castro 2. de iusta hæret. punit. cap. 6. & lib. 2. de lege pœn. ca. 8. Vazquez

ad 11. Felinus, cap. 1. de const. num. 44. 45. & 46. Panormitanus eod. cap. Antonius Gomez tom. 3. opusc. cap. 2. num. 5. tametsi, vt notat Vazquez, posteà retractauerit, ca. vltimo: pro eadem citat Castro Panormitanum, & alios iurisperitos. Eade# tribuitur Tiraquello, l. si vnquam verbo, reuertatur num. 291. vel, 24. & seqq. Lod. de reuoc. donatio. qui citat Panormitanum, Felinum, Corsetum, & alios. Quidam horum limitant, vt si crimen sit notorium, reus debeat bona tradere fisco ante omnem sententiam; si verò secus, expect#dam sententiam. Fundamentum pr#cipuum est, quia lex potest obligare in conscientia ad subeundam pœnam ante iudicis sententiam: vt sect. 2. ostensum est: hanc autem intentionem clarè indicant verba, *ipso facto, ante declarationem,* & similia, quæ in his legibus continentur: ergo.

Item illa, *à die crminis sunt priuati dominio illorum bonorum*: ergo non possunt illa, aut illa retinere: sed tenentur ea reddere ei, qui dominus est: & erit rationabiliter inuitus, si illi non reddantur, saltem cùm ipse indiget, vel sine infamia, aut aliis incommodis reddi ipsi possunt.

Hæc opinio communi Theologorum, & Iuri **[sect. 55]** speritorum consensu reiicitur; vt notat Azor,[2233] tom. 1. lib. 5. capit. 7. quæst. 2. Vazquez, disp. 170. num. 3.

Ratio est, quia leges istæ benigniorem interpretationem patiuntur: vt videbimus, quod si illam non paterentur, & priuatio esset omnium bonorum, vel bonæ partis eorum, meritò censerentur iniustæ: vt inquit Vazquez, cui consonant Victoria, Ouand. & Angles sect. 2. citati, aliíque multi affirmantes, non posse, humana lege tantam obligationem induci, aut in dubium id reuocantes; in dubio autem melior est conditio possidentis: ergo verò illi possunt eiusmodi bona retinere, etiamsi nulla infamia, aut damna alia in honore, fama, vel corpore, aut anima sequantut. Et ita tenent Sotus, Corduba, Couarruuias, Angel. Syluester, Adrian. Valentia, Sa, Sayrus, Armilla, Victoria, Ouand. Angles, & Suarez, hîc inter alia asserens certum sibi esse, de facto nullam esse legem, quæ obliget ad spoliandum se omnibus bonis, & satis probabile esse, id non cadere sub potestare humana: nam quod hactenus factum non est, etiam in grauissimis & freque#tissimis delictis signum est fieri non posse, & quod hactenus non fuit necessarium, nec expedie#s ad commune bonum, signum est numquam futurum, & natura non esse tale, nec legi humanæ accommodatum: vt nec materia consiliorum, quia est vltra humanam consuetudinem, & vtilitatem. Idem tenent Tabienna verbo. assassinus, & alij referendi. Et vsus, atque consuetudo, quæ est optima legum interpres illud interpretatur, & alioqui essent puniendi, qui non redderent statim bona sua fisco, & à concionatoribus & confessariis reprehendendi.

Secunda opinio est, per eiusmodi leges priuari **[sect. 56]** hominem dominio eiusmodi bonorum, licet non[2234] possessione, & administratione. Azor suprà, quæst. 2. hanc opinionem ait esse Theologorum, & Iurisperitorum, Ioannis Andrææ, Dominici, Ancharani, Franci, & aliorum, cap. cum secundum leges de hæret. in 6. Conradi de contractibus tract. 1. q. 7. con. 2. &. 3. Caiet. 2. 2. quæst. 62. a. 3. in fine, Ioan. Medinæ, Cod. de rest. quæst. 1. §. *post rerum dominium.* Hanc etiam opinionem tenet Valentia hîc disp. 7. quæst. 5. puncto 6. *§.* ex quo deinde, Azor, tom. 1. lib. 5. cap. 2. quæst. 4. Sayrus lib. 3. cap. 9. nu. 10. Rosella absolutio. 1. nu. 19. & verb. assassinus, Aragon, 22. quæst. 11. art. 3. & quæst. 62. art. 3. Couarruuias, 2. part. 4. cap. 6. §. 8. nu. 9. initio, Canus, & multi recentiores. Hanc & sequentem opinionem referens Azor suprà, quæst. 2. nihil determinat, licet in sequentem inclinare videatur, quia e# secundo loco refert. Hanc probabilem putat Cord. lib. 1. q. 36. opin. 1. quamuis in sequentem, in fine quæstionis,

magis inclinet. Et Sotus, 1. Iust. quæst. 6. art. 6. non recusat concedere hanc priuationem dominij, licet absque illa etiam leges explicet. Hanc similiter dominij priuationem docuere Panormitanus, cap. excommunicamus de hæret. & Dominicus Præt. c. cum secundum leges de hæret. in 6. Gregor. Lopez, l. 4. tit. 2. partita 3.

Fundamentum est, quia leges possunt id seruare, & apertè videntur id intendere, nam in dict. ca. cùm secundum leges, definitur, bona hæreticorum esse confiscata ipso facto ante omnem sententiam: hoc autem nihil aliud est, quàm eorum dominium translatum esse in fiscum, & licet ibi statuatur, ne executio confiscationis fiat ab vllo iudice sæculari, donec sententia in hæreticum feratur à iudice Ecclesiastico competente, & in nostro regno l. 4. tit. 2. partita 7. dicitur, nullam venditionem, donationem, permutationem, aut alienationem factam ab eo, qui reus est læsæ Maiestatis humanæ, validam esse: quia etiam si habeat possessionem horum bonorum, iam per delictum amisit dominium, *Perdido auia ya el señorio porsu maldad.*

Hanc opinionem tenet Lessius, lib. 2. cap. 29, dub. 8. & sic interpretatur, quod de hæretico dicitur, ca. cùm secundùm leges de hæret. in 6. & quod de contrahente incestas nuptias dicitur ibid. & auth. incestas C. de incestis nuptiis, & alia similia iura: permitti tamen ait possessionem, & vsum vsque ad sententiam declaratoriam.

Tertia, & vera opinio est, in his euentis reum **[sect. 57]** non amittere iustitiam, possessionem, & domini# ante sententiam, licet bona ita maneant obligata fisco per delictum, vt sequuta sententia omnes contractus rescindi possint, aut etiam rescindantur; Simancas, tit. 9. à nu. 157. Antonius Gomez, tom. 3. suorum opusc. cap. vltimo, Victoriam relect. 1. de indis num. 8. & seqq. præsertim. 14. Sotus suprà, Vazquez, disp. 170. cap. 3. indicat Azor suprà, Adrianus, quodlib. 6. a. 1. corol. 3. lit. L. & seqq. idem significant Angelus verb. assassinus, §. vlt. & verb. pœna num. 3. Syluester quæst. 25. & verb. h#resis quæst. 8. & verb. Assassinus, quæst. 5. Nauarr. cap. 23. num. 66. sed expressè solùm docent reum non obligari in conscientia ad soluendum pœn# ante sententiam.

Clariùs hanc opinionem insinuat Sa, verb. hæ **[sect. 58]** resis num. 3. dicens. *Hæreticus non priuatur bonis, nisi per sententiam iudicis, nec post eam tenetur dare bona fisco, nisi idexprimatur in sententia:* eamdem **[389]** tenet Molina, tom. 1. de Iust. tract. 2. disp. 95. B#nes 2. 2. quæst. 12. art. 2. dicens esse communem inter Thomistas Ouandi, part. 4. dist. 13. prop. 41. Castrus 2. de lege pœna cap. 9. & alij idem tribuunt Archid, cap. cùm secundum leges, de hæret. in 6.

Sit ergo prima conclusio, nemo ante sententiam[2235] priuatur dominio, & possessione iusta suorum bo[2236]norum, ita vt tunc ea restituere debeat fisco. Hanc probat Vazquez illo cap. 3. quia si lex obligaret ad tradenda omnia sua bona fisco ante sententiam, adeò rigida, & seuera ea videretur, vt non posset obligare, ac proinde esset iniusta: vt ergo lex sit iusta, oportet eam intelligi de solutione post sententiam. Ideò sententia Castri vel hac sola ratione meritò ab omnibus exploditur. Alia pro hac conclusione in confutatione primæ opinionis adduxi.

Secunda conclusio, per leges illas non priuatur **[sect. 59]** reus ante sententiam suorum bonorum dominio.[2237] Probatur primò ex præcedenti conclusione, nam si reus à die commissi criminis careret illorum bonorum dominio, deberet ex lege natur# ea reddere domino petenti, quamuis ipse in casu hæresis non possit per vim ea vsurpare, prohibente id lege Ecclesiastica, contra quam peccaret, sic ea occupando, sed factum teneret, nec deberet restituere hæretico, quod non est hæretici, sed ipsius Principis: quia lex

non præcipit, Principi restitutionem, sed solùm prohibet occupationem. Nec vllam dat facultatem reo retinendi illa bona, ergo si illam habet, habet sanè ratione dominij: nam ex voluntate Principis illam non habet, quin potiùs, si Princeps posset, statim ea bona occupasset, posset in genere, vel specie declarare hanc esse suam vol#tatem, vt statim sibi fiat restitutio; quo igitur iure tunc reus bona illa retinebit? Dices iure alimentorum: contra, quia nemo alienis ali potest inuito domino, nisi in extrema, aut saltem grauissima necessitate, seu propè extrema: sæpe autem non tanta erit in reo. Deinde ad sua alimenta sæpe non indigebit tot bonis: ergo quæ supersunt, debet restituere. Et magis vrget argumentum, quando confiscatio fit lege Principis sæcularis, qui lege Ecclesiastica non prohibetur occupare sua bona: ergo si illa bona sunt sua, nulla præcedente sententia: & hoc illi constat, poterit nulla præcedente sententia occupare ipsa, & si ea petat in communi, vel in particulari, rei etiam occultissimi tenebuntur ipsa illi reddere, præsertim si illis indiget, & rei non ita, quia possunt aliter vitam, vel etiam statum tueri: & à fortiori ad idem tenebuntur eorum filij, & hæredes.

Secundò probat Vazquez, quoniam licet fratres minores non habeant dominium rerum vsu consumptibilium, eo quòd non possunt vti illis omni vsu, sed tantùm ad alimenta, adde & cum dependentia à dominis: tamen hæretici & alij huiusmodi possunt illis vti secundum omnem vsum, & sine dependentia à fisco: ergo verè habent illorum dominium: si quis verò dicat illos habere dominium rerum vsu consumptibilium, quæ necessariæ sunt ad alimenta, non verò aliarum: instat Vazquez quia nullæ in particulari sunt necessariæ ad alimenta: dominium autem debet esse de re determinata: cùm sit ius determinatum.

Vnde quando res furtiuæ vsu consumptibiles, vt vinum, oleum, trititum, pecunia &c. misce#tur cum aliis rebus similibus ipsius furis, ita vt sei#gi non possint, fut non est tantum Dominus alicuius partis in particulari: cùm non sit maior ratio de vna, quàm de alia, sed omnium: quod verum non esset si dari posset dominium rei in communi: quia tunc diceretur, esse dominum tertiæ, vel quartæ partis in communi: ergo non datur dominium rei in communi: Bannes hanc secundam rationem aliter format, nempè quia in rebus vsu consumptibilibus vsus non distinguitur à dominio: sed heretici habent earum vsum; ergo & dominium, ac proinde etiam aliarum, quia eadem est ratio. Sed maior absolutè est falsa: ideò melius hæc ratio à Vazquez proposita est.

Tertiò, probat Vazquez: quia si aliqua esset vtilitas in hac dominij priuatione sine possessionis priuatione ea esset, vt posteà per sententiam contractus omnes celebrati à die criminis rescinderentur. Hoc autem æquè bene fieri potest absque dominij priuatione, vt videbimus: ergo nullius momenti est hæc dominij priuatio, ac proinde non est cur tam difficulter eam defendamus.

Sed aduerte, non multum esse discriminis in **[sect. 60]** ter hanc sententiam, & præcedentem: quoniam hæc ponit, tam imperfectum, tenue, ligatum, & infirmum dominium, vt dominium non videatur, & illa tam liberam administrationem, vt videatur dominium, & vtraque opinio facilè defendi posset. Sed nos hanc tertiam, t#quam probabiliorem tuemur, & explicamus.

Sed contra hanc sententiam argumentatur Ca[2238]stro: quia hæreticus per solam sententiam declaratoriam criminis debet soluere pœnam statutam per leges, nullo etiam perente, ea solùm ratione, quia per sententiam declaratoriam iam innotescit eius crimen: ergo cùm ipse sit conscius sui criminis, non eget vlla iudicis declaratione, vt debeat soluere pœnam legis.

Archidiaconus, cap. cùm secundum leges, de hæret. in 6. & Sotus 1. iust. qu#st. 6. ar. 6. putant sufficere sententiam declaratoriam criminis, vt hæreticus teneatur pœnam soluere, etiamsi ad eam non condemnetur.

Contra quos sic loquitur Vazquez, disp. 170. cap. 4. num. 13. & 14. cæterum, vt rectè admonet Simancas de instit. Catholic. tit. 9. num. 163. nulla[2239] sententia iudicis tam breuis, & Laconica vmquam fuit, vt solùm declararet crimen, & non condemnaret reum: imò, vt rectè docet, ipso iure censetur nulla sententia, quæ cùm definitiua sit, neque absolutionem, neque condemnationem continet, vt habetur l. præses, Cod. de sen. & interloc. vbi dicitur, præses prouinciæ non ignorat definitiuam sententiam, quæ condemnationem, vel absolutionem non continet, pro iusta non haberi. Verum concedamus (inquit Simancas) aliquando proferri sententiam declaratoriam criminis, nihilominus vbicumque iure ipso apposita est pœna facto, sententia illa, quæ verbis solùm videtur declaratoria esse, habebit vim etiam condemnatoriæ: nam dum declarat crimen lege ipsa punitum, hoc ipso applicat ipsi legem & pœnam, quæ per legem statuta erat in vniuersum. Adde etiam, quòd quamquam non requireretur condemnatoria sententia, & sufficeret declaratoria, quæ reipsa solùm haberet vim declaratoriæ, non rectè sequeretur, vt infert Castro, fore, vt hæreticus, qui conscius esset proprij delicti, deberet statim bona sua fisco deferre. Nam sententia declaratoria non requi-**[390]**ritut, vt crimen ipsi reo innotescat, sed vt publicum omnibus fiat, audita ipsiusmet defensione, & antequam hoc modo innotescat, non videtur locum habere pœna, si lege ipsa necessaria sit declaratoria sententia: atque potiori ratione obligat pœna post hanc sententiam, quàm ante illam: quare non rectè argumentatur Castro.

Ego tamen puto seiungi posse sententias for **[sect. 61]** maliter, declaratoriam criminis, & condemnato[2240]riam ad pœnam lege statutam, & priorem sine[2241] posteriori validam fore, saltem quando solùm agebatur de ipso crimine, seu eius nota, & infamia, non de bonis fisco reddendis, maximè quòd prior diceretur formaliter condemnatoria, non ad bona tradenda fisco: sed ad notam criminis patrati. Sed si ex sola declaratoria sententia statim sequeretur, reum teneri bona illa reddere fisco, saltem petenti, vel fiscus posset ad excussionem bonorum procedere, sententia illa esset virtute condemnatoria ad hanc pœnam: verùm existimo satis probabile, quòd fiscus ex vi illius sententiæ sine expressa, & formali condemnatione ad pœnam, non posset procedere ad executionem bonorum, & multò probabiliùs, quod ait Sa suprà, reum non teneri ea tradere fisco, quod etiam significat Adrianus suprà, lit. M. vbi ait. *Et secunda pars patet, quia l. si quis in tantam C. vnde vi, & l. extat ff. quòd metus causa & c. placuit 16. quæst. 6. & cætera huiusmodi humana iura non priuant hominem ipso facto, dominio, sed volunt priuandum esse, vt notat glos. dicta l. si quis in tantam: & vbi sic disponerent, quia pœnale esset, patet ex supradictis, quomodo ante sententiam saltem declaratoriam criminis, tutè seruare posset, nec fortè vmquam sine speciali mandato tenetur tradere, sed sinere auferri.*

Quin imò probabile puto, etiam post sententiam declaratoriam criminis, & formaliter condemnatoriam ad bonorum amissionem, & excussionem, requiri speciale mandatum in sententia, vel extra sententiam contentum, aut saltem petitionem, vt ipsemet teneatur bona sua offerre fisco, vel manifestare, vt ea capiat. Quod etiam insinuat Adrianus in verbis citatis: & colligitur ex Rebuffo in proœm. const. reg. glos. 1. num. 47. vbi, ait. Nemo pœnam, vel mulctam soluere in conscientia tenetur, antequam ad eam fuerit condemnatus, vel ea fuerit declarata. Hoc firmat Adrianus suprà, quæst. 6. &c. Ideo friuolè

appellans non tenetur soluere emendam 60. librarum, si ab eo non fuerit petita, etiam post condemnationem: nisi lex pœnam ipso facto imponeret, vel nisi bona cadant in commissum &c. Sed in eo casu, si Dominus sciat, & non petat, videtur commissum remittere, & sic in foro conscientiæ dicerem adhuc retineri posse: quia debitor putare potest domin# eo iure vti nolle: sicut hæres potest triginta annis legatum præscribere: arbitratur enim legatarium illud nolle, quia non petit, teste Anchar. reg. sine possessione de regul. iur. in 6. de quo scripsi Repet. l. vn. not. 1. num. 54. C. de senten. quæ pro eo, quod interest, proferretur. Hactenus Rebuf.

Secundò argumentatur Castro: si sciret fiscus **[sect. 62]** per facti euidentiam, aliquem esse hæreticum, posset occupare bona illius: & quamuis peccaret contra præceptum, c. cùm secundum leges, tamen factum teneret, cùm in eo c. non irritetur factum, sed tantùm prohibeatur: ergo etiam hæreticus ante sententiam tenetur sua bona tradere fisco.

Sed consequentia est nulla, quia stat, fiscum posse capere, & tamen quòd ego non tenear offerre, nec dare, aut manifestare, nisi id petat, & præcipiat. Deinde antecedens est falsum, vt ait Vazq. suprà num. 15. prohibitio enim illa facta à Pontifice fundatur ln hoc quòd illa bona ante sententiam non sunt fisci, sed hæretici, & ideò ante sententiam non vult à fisco vsurpari. Imò existimo, dominium non transferri in fiscum, donec bona ipsa excutiat, vel petat quidem, sed per iniuriam illi negentur, aut occultentur.

Nec refert regula iuris, quam pro se adducit[2242] Castro, *à quocumque, nomine pœnæ aliquid exactum est, licitè extractum est.* Quia hæc regula, vt inquit Vazquez, intelligenda est de eo, quod exigitur nomine pœnæ post sententiam, quia non dicitur exactum nomine pœnæ nisi, quod iam debetur, vt pœna: nos autem negamus bona illa ante sententiam deberi fisco, vt pœnam. Deinde Castro fatetur fiscum peccare exigendo: ergo non rectè adducit regulam illam, quæ exactionem licitam esse affirmat. Quamuis scio quid ad hoc argumentum Vazquez respondere posset Castro: nempè siscum peccare per accidens ratione prohibitionis, quæ si non esset, licitè exigeret pœnam illam, quia iam per legem illi debetur. Vnde non nitor præcipuè huic argumento. Bene autem Vazquez eod. cap. ait, *in eod. ca. cùm secundum leges, non fuisse concessam possessionem horum bonorum hæretico, dominio eorum fisco applicato, neque hac ratione rectè defendi, fiscum non posse apprehendere bona hæretici ante sententiam, vt auctores secundæ opinionis contendunt; tum quia possessio illa bonorum in quemlibet vsum, non potest sine dominio esse, vt cap. præced. dicebamus: tum quia si propter solam concessionem illius ca. hæretici habere#t iustam possessionem suorum bonorum, cùm alij eam non haberent, efficeretur, eos, quorum bona propter alia delicta confiscantur, non habere dominium, nec iustam possessionem eorum, ac proinde ante sententiam debere ea fisco deferre: non quidem dominium, quia ipsis legibus ciuilibus imponentibus pœnam confiscationis priuati essent dominio: non possessionem, quia nulla lege Ecclesiastica, aut ciuili esset illis concessa possessio. Nam c. cùm secundum leges, solum loquitur de hæreticis: neque videtur penes Pontificem esse facultas concedendi hanc possessione# in aliis delictis, quæ non ad ipsius, sed ad Principis sæcularis forum pertinent. Quare in crimine læsæ maiestatis humanæ, concessio illa locum non haberet. Adde etiam, quòd concessio illa Pontificis ad nouas leges non extenditur*: *quare cùm in nostro regno postea sit imposita huiusmodi pœna propter peccatum Sodomiæ, sequeretur, huius criminis reos, nec habere possessionem, nec dominium suorum bonorum, ac proinde posset fiscus ante sententiam illorum bona occuperare. Imò eti# reus deberet, ante sententiam fisco illa*

deferre: quod videtur nimis durum. Dicet aliquis, posset Pontifex quidem concedere possessionem bonorum, nec tanquam iudex, & superior temporalis ita leges ciuiles interpretari, sed t#quam Pontifex declarare, crudelem, & nimium seueram esse illam pœnam, quæ dominio, & possessione ipso facto priuaret propter maxima quœuis delicta, & ita posset eius interpretatio ad antiquas, & nouellas leges extendi. Respondeo, posse quidem Pontificem ita declarare, sicut etiam communis sententia Doctorum fecit: hactenus tamen in omnibus delictis non declarauit. Adde, quòd nullius momenti esset, tconcedere his suorum bonorum possessionem sine dominio, quia etiam manente dominio sequuntur omnes effectus post sententiam, ad **[391]** *quos aliqui necessariam existimant priuationem dominij, vt videbimus.*

Si opponas, *euidentiam patrati sceleris non indi* **[sect. 63]** *gere clamore accusatoris,* cap. euidentia, de accusa.[2243] ergo cùm Principi est euidens, hunc commisisse crimen, non est illi necessaria accusatio, aut sententia, vt illum bonis suis spoliet. Respondet Azor tom. 1. lib. 5. ca. 7. quæst. 3. ex glos. ibi: quando crimen est notorium, euidentiam facti supplere accusatorem, quia iudex potest sine accusatore delictum probare, & ad sententiam procedere: non verò supplere sententiam. Addit ex Medina qu. 1. de test. §. post rerum dominium, si reus fuerit erimen suum in iudicio confessus, ius esse fisco capiendi bona: sed communiter sententiam requiti; qui expressè præcipitur in casu hæresis, d. c. cum secundum leges, & quia nemo potest sine sententia iudicis spoliari bonis propiis: illa autem sunt propria vsque ad sententiam: ergo.

Tertium argumentum, nam si reus non tenetur **[sect. 64]** ante sententiam soluere pœnam, seu tradere bona fisco, nihil operatur illa particula *ipso facto,* vel, *ipso iure,* quæ ponitur in ca. secundum leges, & in aliis, & illa particula, *ante declarationem,* quæ ponitur contra sodomitas in nostro regno, l. 1. tit. 21. lib. 8. compilationis.

Ad hoc auctores secundæ sententiæ respondent, particulam, *ipso facto,* vel *ipso iure,* operari priuationem dominij; Vazquez etiam disp. 170. cap. 4. nu. 20. tribuit Adriano, & Syluestro, id efficere particulam illam, *ante declarationem,* seu, *absque declaratione.* Ego tamen in Adriano nihil inuenio, licet id dicat Syluester, verb. Assassinus quæst. 5. Nos cum Vazquez, & Sa, verb. pœna num. 1. etiam si lex dicat ante declarationem, vel sententiam, non obligare ad solutionem pœnæ in conscientia ante sententiam iudicis: vnde verba illa solùm operari, quòd ante sententiam est iam quasi priuatus dominio, eo quòd illud est valde attenuatum, infirm#, & debilitatum, quia per sententiam retrotrahenda est confiscatio ad diem commissi criminis, & rescindendi contractus, & alienationes ex tunc factæ, & si reus fuerit defunctus, bona excutienda sunt ab hæredibus, ac si testatoris non fuisset ab illo die, vt sect. 3. diximus.

Ad fundamentum sententiæ respondeo, leges **[sect. 65]** non posse priuare dominio omnium bonorum ante sententiam: quia hæc pœna, licet non consistat formaliter in executione, ea tamen lex infere#s est durissima, & talis lex esset moraliter intolerabilis communitati, & obseruatu impossibilis. Vnde indemnes leges, quæ sic disponere videntur, aliter eas debemus interpretari: & huic interpretationi ansam præbet ipsum cap. cùm secundum leges, prohibens excussionem bonorum fieri ante sententiam, & non præcipiens reo, vt ante sententiam tradat bona fisco: vnde videtur illi relinquere dominium, & administrationem, licet bona illa obliget, seu subiiciat fisco. Et lex nostri regni pœnam non imponit reo læsæ maiestatis: sed declarat, cur contractus sint nulli, id est, quasi nulli, seu annullandi, quia dominium in ea erat nullum, id est quasi nullum, cùm illa

bona essent subiecta, & obligata fisco. Nisi dicamus cum Vazquez auctorem illius legis secutum fuisse secundam opinionem, quam iudicamus minus probabilem. Quòd in nostro regno, vel alio, esset lex expressè intendens priuare dominio ante sententiam manente iusta possessione, & libera administratione, Vazquez ait, fore ineptam, & impossibilem: si verò sublata possessione, & libera administratione, iniustam; quia pœna esset nimium seuera, & crudelis.

Aduerte hîc primò, licet aliqui apud Couarru **[sect. 66]** uiam, & Tiraquellum dixerint, fructus confiscatorum non cedere fisco à die commissi criminis, sed tantùm à die litis contestatæ: oppositum tamen esse verius, & communius: quod tenent Paul. Castrensis, Salicetus, Imola, Alexander & alij, quos citat, & sequitur Tiraquellus l. Si vmquam, verb. reuertatur C. de reuoc. don. num. 268. Couarruuias, 2. 4. cap. 6. §. 8. nu. 6. & 7. Azor. tom. 1. lib. 5. ca. 7. quæst. 5.

SECTIO V. *An illi, quorum bona per legem fisco sunt ipso facto applicata, possint ante sententiam ipsa alienare: & alia circa confiscationem.*

DIco primò, ex bonis suis alienare po **[sect. 67]** rerit ea, quæ necessaria videbuntur[2244] ad suam, & familiæ sustentationem; Antonius Gomez. 3. tom. opusc. cap. vlt. num. 4. vers. item poterit, Vazq. disp. 171. num. 1. dicentes esse certum: idem tenet Valentia disp. 7. quæst. 5. punct. 6. quæst. 4. ad finem, Bannes 2. 2. quæst. 12. art. 2. post medium, Syluester hæresis 1. quæst. 8. Molina tom. 1. de iust. tract. 2. d. 95. Angelus verb. pœna, quæst. 3. Azor lib. 5. cap. 7. quæst. 7. cum Archidiacono, Ioanne Andrea, Panormitano, Bartolo, & aliis.

Dico secundò, si sit periculum publicationis criminis, & consequenter damni alterius contrahentis, peccaret reus alien#do bona eiusmodi cum tali periculo, non manifestando illud contrahenti, vt sæpe continget in contractibus onerosis: qui enim rem aliquam hoc modo emeret, exponeretur periculo euictionis, quæ ipsi communiter erit noxia: ita docuere Syluester verbo hæreticus, q. 8. Angelus verbo pœna, num. 3. Anton. Gomez illo cap. vlt. num. 3. Vazquez illo num. 1. tanquam certum, Simancas in insti. tit. 9. num. 28. Vict. relect. 1. de Indis Bannes, Azor & Molina suprà.

In alienatione verò titulo gratioso, non esset[2245] communiter hoc periculum, ideò ex hoc capite damni alterius, ea alienatio non esset illicita, vt iidem docent. Dixi, *communiter:* nam interdum posset sequi damnum, vt si donatarius non esset tot sumptus facturus, vel aliunde bona esset acquisiturus, nisi donationem illam recepisset: quia postea restituta re donata, vel pretio, pauperior manebit, quàm si nihil ei donatum fuisset.

Dico tertiò, per sententiam non solùm reuo[2246]cantur alienationes factæ in fraudem fisci, post commissum crimen, sed etiam anteà, vt si quis parabat iam crimen c#mittere, & ne confiscarentur bona, alienauit ipsa. Vazquez id tanquam certum docet num. 2. ex Gomez. num. 5. Simancas nu. 56. & ex l. fraudem, ff. de iure fisci.

Difficultas ergo est, an alienationes non necessariæ ad suæ personæ, & familiæ sustentationem, sint validæ, & licitæ: prima opinio est; omnes esse irritas, siue sint onerosæ, siue gratiosæ, Castro, Conradus, & Ioan. Medin. locis citatis sect. præcedenti, opin. 1. & 2. Anton. Gomez tom. 3. opuscul. **[392]** cap. 2. nu. 2. Sotus 1. iust. quæst. 6. art.

6. post 4. con. Sayrus lib. 3. cap. 9. num. 30. Valentia disp. 7. qu. 5. p. 6. q. 4. ad finem. Rosella absolutio. 1. num. 19. & verbo assassinus, Simancas in instit. tit. 9. num. 22. & sequentib. Sayrus tribuit Baldo auth. incestas, C. de incest. nupt. Ioan. Andr. Ancharano, Dominico, & Franco, cap. cum secundùm leges, de hæreticis in 6.

Suadetur primò ex l. ex iudiciorum, vers. adeò,[2247] ff. de accusat. vbi dicitur. *Ex quo quis aliquod ex his causis crimen contraxit, nihil ex bonis suis alienare, aut manumittere eum posse:* & l. donationes in concubinam, §. fin. ff. de donationib. dicitur, *ratæ donationes esse non possunt post crimen perduellionis.* Idem l. post contract# eod. tit. & ex l. fin. & l. quisquis. §. emancipatio C. ad legem Iuliam maiestatis, & ex l. pro oneribus, C. de iure dotium colligi videtur, c#tractum dotis in his esse prohibitum, & nullum: quod etiam videtur verum, cum dos traditur filiæ ad religionem. Demum nullum contractum ex bonis confiscatis esse validum, colligi videtur ex l. emptori duplum, ff. de actio. empti & venditi, & ex l. nostri regni 4. tit. 2. part. 7. vbi de contractibus huiusmodi dicitur, *valere non debent.*

Secundò suadent aliqui ex illis auctoribus, quia isti delinquentes carent dominio, vel etiam administratione, & iusta possessione illorum bonorum: vel saltem habent dominium ligatum, & impeditum per leges; & administrationem limitatam, & restrictam ad alienationes non necessarias pro sustentatione suæ personæ, & familiæ: ergo cæteræ alienationes sunt penitus irritæ.

Secunda tamen, & probabilior sententia est, **[sect. 68]** omnes eiusmodi alienationes validas esse per se,[2248] & quantum est ex vi legum; sed rescindendas. H#c opinionem latè tradit Victoria relect. 1. de Indis, & Vazquez disp. 171. cap. 2. Azor & Bannes suprà, & videtur Angeli, verbo pœna, num. 8. Syluester h#resis, 1. quæst. 8. & vt probabilem defendit Corduba lib. 1. quæst. 30. & ait Vazquez, non solùm esse validas, sed licitas, & cum validæ sint, fructus rei alienatæ non pertinere ad fiscum, sed ad eum in cuius dominium illa transiuit. Dixi, *per se, &c.* quia possunt esse nullæ propter dolum: nam qui vendit eam rem confiscandam, certò, aut probabiliter non declarato defectu, decipit grauissimè emptorem, & ideò venditio est nulla, vt ait B#nes suprà: secus si nullum esset periculum confiscationis, aut leue. Huius sententiæ probabilitatem probat Corduba, quia probabile est, à die criminis, licèt amittatur dominium bonorum, manere tamen iustam possessionem, & administrationem, ideò contractus de illis factos, validos esse. Vazquez autem putat, ideò esse validos, quia manet etiam dominium nulla lege impeditum: quod si non maneret, nec manere posse liberam administrationem, ideò validos non fore. Confirmat autem suam sententiam dupliciter, primò quia filius hæretici, etiamsi sit conscius paterni criminis, accipere potest hæreditatem paternam ex testamento, vel ab intestato, vt fatetur Simancas num. 189. & pater potest liberè eam hæreditatem relinquere filio alienaturo bona quouis titulo: ergo poterit quolibet modo in extraneos alienare: quia eadem est ratio. Et si non posset in extraneos alienare, vel deberet crimen suum manifestare filio, vt cum grauamine non alienandi hæreditatem acciperet, aut deberet fisco satisfacere via secreta meliori modo, quo posset: saltem non postet testari in fauorem filij, vel alterius: sed intestatus decedere deberet, & permittere, vt filius succedat in hæreditate, non verò ad id cooperari. Secundò, quia si hæreticor# contractus validi non essent, aut ipsi h#retici prohibiti essent alienare, nullus posset liberè cum h#reticis Germani#, aut Angliæ, &c. contrahere: quod intolerabile esset, & nullus dicere auderet: & in nostro regno nemo posset contrahere cum eo, qui crimen nefandum commisisset,

aut reus esset læsæ maiestatis, aut aliud crimen habens confiscatione# annexam: quod dici nequit.

Quod autem neque peccatum sit bona ista alienare, probat Vazquez cap. 3. quia nulla lex præcipit his delinquentibus, ne bona alienent, sed tantùm agit de firmitate, aut valore contractuum, quos faciunt: idem tenet Azor suprà, dicens, ad comparanda sibi, & familiæ necessaria elienare posse: imò si crimen ita est occultum, vt ad forum iudiciale deduci nequeat, non peccare aliter alienando, vt dicunt Syluester, & Angelus: quia neminem damno afficiunt. Imò etiam si crimen in iudicium adduci possit, & probari, non peccabunt, si animo & spe sint compensandi damnum, si sequatur, vel emptorem admoneant de periculo: vt si quis rem furtiuam, quam bona fide emerat, vendat alteri, & ei manifestet vitium rei venditæ, non peccat: quia ipsum non decipit. Syluester, Angelus & alij suprà. Præterea si rem liberaliter donent, vel pro æquali æstimatione commutent, non peccant: quia donatarius solam rem donatam amittet: qui verò c#mutationem facit, vel retinebit, quod ei datum est, vel recuperabit, quod dedit, Syluester, Angelus & alij. Qui addunt, si cum damno aliorum non monitorum alienationes fiant, peccatum esse iniustitiæ contra illos, numquam verò contra fiscum: quia hic ius non habet in his bonis, nisi post sente#tiam ex propriis bonis, propter peccatum instituentis. Nam si nullus donationem acceptasset, sine dubio non esset ius quæsitum successori: & ideò absque eo, quòd ius aliquod illius læderetur, confiscari posset.

Ad fundamentum primæ opinionis respondet **[sect. 69]** Vazquez bene eod. cap. in illis legibus, solùm docere contractus illos non esse firmos, & stabiles, quia sunt posteà irritandi, & reuocandi, nisi ex speciali priuilegio sustineantur, vt de manumissione diximus sect. præced. suppositione 17. & Vazquez dixerat disp. 169. cap. 2. nec aliud est bona illa esse confiscata, seu obligata fisco, quàm posse ea repetere, vbicumque inuenientur.

Donationes verò factæ ante crimen non rescinduntur, quia bona illa ante crimen confiscata non sunt, & ideò non potest confiscari maioratus propter crimen instituentis ex propriis bonis, quoties instituens ante crimen donatione facta inter viuos, aliquem successorem sibi designauit, in que# transtulit dominium per traditionem instrumenti, vel alia solemnitate, vt fieri solet, retenta sibi possessione per totam vitam, vel si donatio facta fuit inter viuos, & acceptata à successore, etiamsi res esset tradenda post mortem, ita Vazquez disp. 171. num. 17. addens, Dico autem, si acceptata fuit à successore per se, vel per alium de mandato ipsius. Sic enim iam est successori ius quæsitum, quod propter peccatum instituentis amitti non debet, & in hoc casu existimarem veram sententiam Sarmienti, quam retuli disp. 169. cap. vlt. qui docet, **[393]** non confiscari maioratum institutum ex propriis bonis, propter peccatum instituentis. Nam si nullus donationem acceptasset, sine dubio non esset ius quæsitum successori: & ideò absque eo, quòd ius aliquod illius læderetur, confiscari posset.

Sed rogas, quando contractus illi rescindi cen **[sect. 70]** sentur: Valentia disp. 7. quæst. 5. punct. 5. ait, hæreticum, aut reum læsæ Maiestatis non posse à puncto commissi criminis bona sua donare, vel alienare: sed solum ei esse licitum vsurpare ad necessitatem vitæ suæ, & suorum, sicut docet Syluester, v. hæresis primo, n. 14. vnde omnes alij contractus irritantur, quando profertur posteà sententia in eiusmodi facinorosos, qui amittunt propter aliquod crimen dominium bonorum suorum: sicut idem Syluester illic docet, & Sotus lib. 1. de iust. quæst. 4. art. 6. Hæc Valentia cum Syluestro, & So[2249]to, quorum sententia

mihi placet, quia per talem sententiam retrotrahitur confiscatio ad diem c#missi criminis, & omnia, quæ fuerunt rei, à tempore illo criminis applicantur fisco, & cedunt illi: ergo dissoluuntur contractus omnes, quibus ante sententiam erant aliorum.

Rogas prætereà, an res apud quemcumque **[sect. 71]** inueniatur, cum suis meliorationibus cedat fisco,[2250] respondeo affirmanter, si sermo sit de melioratio[2251]nibus intrinsecis, quas vocant, siue illæ accidant ex diuersa æstimatione, vt diuersis temporibus accidere solet, siue quia cum fundus esset iam plantatus, posteà creuit. Ita Vazquez d. 172. cap. 1. Probatur, quia cum res illa tr#sierit ad alios cum onere cedendi fisco, & melioratio illa remoueri ab ea non possit, nec debeat: illa quoque ad fiscum pertinet, maximè si idem incrementum apud dominum esset habitura. Quòd si meliorationes factæ sunt expensis possessoris, vt si domus, vel nauis esset refecta, iustum earum pretium dari possessori debet, vt ait Vazquez: quia æquum non est, possessorem absque vllo crimine illis priuari.

Sed quid de fructibus rei confiscatæ? Tellius **[sect. 72]** Fernandes, l. 4. Tauri num. 45. absque vlla distin[2252]ctione censet cedere fisco, quia res confiscata est[2253] fisci: res autem, apud que#cumq; sit, suo domino fructifiat. Idem tenet Sayr. suprà, sed iam oste#dimus bona illa ante sententiam iudicis, non esse fisci, sed rei, vel alterius, in quem dominium transtulerit: vnde si manent apud delinquentem, cedunt fisco, vt cætera bona illius: si verò apud alium dominum, sunt eius, & debent confiscari, nec dominus rei etiam post latam sententiam contra delinquentem tenetur fructus illos fisco restituere. Rectè quidem ait Vazquez, sententiam illam Tellij apertè sequi ex alia, quam tenet, nimirum alienationes illas esse irritas, cùm tamen Vazquez teneat esse validas: deberet dicere fructus illos domino innocenti cedere, non fisco.

Tenendo tamen alienationes esse irritas, vt retulimus tenuisse Simancas, non ex defestu dominij: sed quia per legem erat ligatum, fructus illi essent delinquentis: ideò cum aliis bonis essent confiscandi, etiamsi eos fecisset res, apud possessorem bonæ fidei. Vnde male idem Siman. eod. tit. 9. num. 58. affirmauit, solùm malæ fidei possessorem, qui conscius erat criminis, & confiscationis, debere restituere fructus, at possessorem bonæ fidei, qui crimen ignorabat ve#ditoris, aut donatoris rem confiscatam, non item: nisi mal# fidei possessorem vocet eum, qui sententiam nouit latam contra hæreticum, per quam omnia eius bona, & præsentia, & præterita quæ habuit à die criminis, applicantur fisco, quod non est alienum ab eius me#te: ait enim, possessores bonæ fidei à die latæ sententiæ, incipere esse possessores malæ fidei.

Quod videtur intellige#dum, si illam sciat, nam si inuincibiliter eam ignoret, non magis erit possessor malè fidei, quàm anteà. Quamuis autem esset possessor bonæ fidei, si fructus sunt fisci, debet illos restituere fisco: vel si eos consumpsit, id in quo factus sit ditior, si autem in nullo factus est ditior nihil, vt bene docet Vazquez disp. 172. ex Couarruuias 1. var. capit. 3. numer. 7. & aliis communiter in materia de restitutione, & quamuis Vazquez eo loco, & disp. 171. ca. 3. num. 16. videatur dicere fructus rei per legem confiscatæ, etiam ante latam sententiam esse fisci: tamen ex ead. d. 171. cap. 2. num. 9. apertè colligitur, si alienatio fiat ante sententiam, esse eius, cui res est vendita, vel donata, quia alienatio fuit valida: si verò alienatio facta fuit post sententiam, esse fisci, quia alienatio est nulla, & ideò apud quemcumque res inueniatur, fructus eius cedere fisco. Nec dubium, quin à die rescissionis contractus, fructus talis rei ad fiscum pertineant, quia iam res est fisci, & ideo illi fru ctificat: iam verò diximus alienationes necescessariò reuocari per sententiam latam contra reum.

Sed quæres, an facta reuocatione venditionis **[sect. 73]** factæ ab hæretico, debeat emptori restitui pretium. Sotus 1. iust. quæst. 6. artic. 6. ait non esse illi restituendum pretium, nisi datum fuerit pro alimentis, quia cum delinquens habeat ius emendi sibi omnia necessaria, venditor ius habet, vt pretium de bonis emptoris illi detur.

Sed Antonius Gomez, tom. 3. variar. cap. 2. nu. 2. absolutè docet, fiscum posse recuperare rem n# tradito pretio emptori, nisi inter bona delinquentis reperiatur: quam sententiam cum multis tenet Rosella absolutio 1. num. 19. & esse veram, putat Vazquez disp. 172. cap. 2. sed explicandam ex Simanca, tit. 9. num. 27. & Couarruuia 2. 4. cap. 6. n. 9. Syluestro verb hæreticus 1. quæst. 4. Conrado, tract. 1. de contract. cap. 7. Primò, vt qui scienter contraxit cum eo, cuius bona erant confiscata, condemnetur in pretio rei, quam ipse emit, & restituat rem emptam. Secundò, vt si contraxit bona fide, nempè nesciens confiscata esse bona, qu# emebar, restituatur ei pretium, quod dedit, sit extet apud venditorem: dicitur autem extare, quoties versum est in vtilitatem ipsius quia scilicet eo ditior effectus est. Tertiò, vt si venditor non est ditior inde effectus, nihil de pretio restituendum sit, quare si in medietate tantum, verbi gratia, factus est ditior, ea tantùm restituenda est. Primùm probatur, quia ille, qui sciens rem esse confiscatam, illam emit, meretur pretium ipsius amittere. Sed subiungit Vazquez. *Vtrùm cùm suprà à nobis dictum sit, quemlibet licitè posse contrahere cum hæretico, etiam scienter, & contractum validum esse: ego non video, quare qui emit ab hæretico, perdere debeat pretium, quod dedit, nisi fortè quia præsumitur aliqua culpa eius, quando contraxit, vt ita paulatim occultarentur bona hæretici, & fiscus non posset illa obtinere. Secundum probant, quia qui emit bona fide, si pretium extat in bonis venditoris, non est cur illud amittat. Tertium verò probant, quia cùm obligatio ad fiscum antiquior sit, non debet* **[394]** *quicquam de bonis delinquentis amittere, sed emptor cuius ius est minus antiquum, debet pretium amittere.*

Ait autem Simancas, pretium censeri conuersum in vtilitatem venditoris, si venditor ex eo pretio emit rem aliam, etiam si ea posteà casu pereat, & mihi hoc placet, quia cùm fiscus ex eo contractu non sit pauperior effectus, non est cur rem venditam petat sine pretij restitutione.

Addit Simancas idem esse, si permutata est vna res pro alia æquali: tunc enim non est, cur contractus rescindatur, scilicet non reddita illa re, quam hæreticus accepit, nec eius valore. Si enim vellet Simancas permutationem fuisse validam, & non esse rescindendam: meritò fuisset reprehensus à Vazquez de inconstantia, cùm sentiat alienationes ab hæretico factas, esse nullas, vt retulimus, nisi hoc limitet ad eas, quæ non sunt versæ in æqualem saltem eius vtilitatem. Sed Vazq. multò probabilius putat, quod in vniuersum cæteros Doctores sentire ait, omnes contractus rescindendos esse, & pretium tunc tantum restituendum emptori bonæ fidei, quando extat actu in bonis ipsius venditoris: vt autem dicatur extare, debere attendi tempus rescissionis. contractus, parumque referre, quòd anteà conuersum fuerit in vtilitatem, si res empta ex illo, iam casu petiit: *Nec in hoc,* inquit, *iniuria fit contrahentibus,* quia cùm anteà bona omnia hæretici sint confiscata, & realiter obligata fisco, non debent per contractus posteriores minui. Sicut enim per sententiam applicantur bona illius fisco, quantùm ad proprietatem & ideò minui non possunt per contractus subsequentes: eodem modò nec ante sententiam minui possunt, quia per legem sunt realiter obligata fisco, idemq#ue seruatur in hypothecis censuum, vt si pretium hypothecæ venditæ extet, hypotheca extrahatur ab emptore ratione obligationis realis, quæ antiquior est.

Sed mihi hæc doctrina difficilis est, cùm enim **[sect. 74]** occasione contractus ipse hæreticus, ac proinde & fiscus, non minus habeat in bonis, non est cur cum iactura innocentium locupletetur, accepta re, & non restituto pretio, & non videretur lex iusta, quæ obligaret bona delinquentis fisco, vt ea ratione innocentes, qui cum illo contrahunt, tot damna patiantur, nec est simile de hypotheca: sibi enim imputet emptor, si rem emat non priùs examinans bene, an sit hypothecata alteri, at c#muniter sciri non potest quis sit, vel non sit hæreticus, aut simili crimine affectus, cui annexa sit confiscatio, nec debet id examinari. Nec in omnibus est eadem ratio de contrahente cum hæretico post sententiam: quia tunc bona fides non præsumitur, & contractus facti ab hæretico, sunt irriti omninò, quia sunt de bonis alienis. Vnde quisque tenetur rem vsu non consumptibilem restituere fisco, qui tamen tenebitur ei pretium dare, cum occasione illius contractus nihil minùs in bonis habuerit hæreticus, nec modò ipse habeat fiscus, sed casu, vel negligentia hæretici. Hîc verò debet explicare, an pretium pro re alteri tradita acceperit, & an versum sit in eius vtilitatem, sed vt cum Sim#ca tit. 9. num. 60. admonet Vazquez disp. 172. ca. 2. num. 11. sola confessio rei asserentis non esse versum in eius vtilitatem, non posset nocere ementi, sed id aliunde probandum est: qua verò ratione probanda sit bona, vel mala fides in eo, qui emit rem confiscatam, Iurisperiti citati fusè tractant. Quod autem modò dicebamus de restituendo pretio, vel re æquiualente, ei, qui cum hæretico contraxit, apertè docet Azor tom. 1. lib 5. cap. 7. q. 7. dum cum multis docet, eum qui commutauit cum hæretico rem æqualis æstimationis, aut rem ab hæretico datam, retenturum, vel aliam æquiualentem recepturum: & ideò nullum damnum passutum, & quæst. 8. ait si Petrus Titio criminoso mutuum dedit ad eius inopiam subleuandam, non publicatur, nec pertinet ad fiscum, si verò ex pecunia horreum necessarium factum est, vel aliquid ruiturum refectum, vel in funus suum, vel suorum expensum, restitui mutuanti debet. Idem quando pecunia in res necessarias, vel vtiles sumpta fuerit, licet posteà res casu perierint, vt si frument# mutuò sumptum in horreo depositum perijt, si seruum, vel equum necessarium emit, qui posteà mortuus est. Si criminosus rem vendidit, ex communi iurisperitorum non est amptori danda, quia venditio rescindi potest: si tamen pretium, vel aliquid loco pretij, vel pars pretij, esset in bonis venditoris, reddendum emptori esset, Ioann. And. Archid. Dominic. Ancharanus & Francus, cap. cum secundùm leges de hæretic. in 6. Hæc Azor. Sed adhuc quæres, an huiusmodi delinquentes **[sect. 75]** possint hæreditari, & aliis bonis sibi delatis post crimen, sed ante sententiam, renuntiare, nec confiscentur. Tellius Fernandes, l. 4. Tauri. numer. 62.[2254] putat renuntiationem hæreditatis sic delatæ validam esse: ideò talem hæreditatem non posse confiscari, etiamsi hæreditas sit delata per testamentum morte testatoris iam confirmatum. Idem tenet Vazquez disp. 172. cap. 3. & mihi placet. Probatur primò ex l. cum quidam ff. de iure fisci, vbi dicitur, *Cùm quidam capitis reus emanciparet filium, vt adiret hæreditatem, rescriptum est, non videri in frau. dem fisci factum, quod acquisitum non est.* Secundò, quia propter confiscationem solùm reuocantui alienationes factæ titulo oneroso, vel donatione: ista autem non est alienatio, sed tantùm non acquisitio, nec fit titulo oneroso, sed gratioso, nec demum est donatio. Et licet aliquomodo dicatur donatio, tamen non est rei qua pauperior fiat, vnde non videtur reuocabilis per confiscationem, sicut licet sint prohibitæ aliæ donationes inter virum & vxorem constante matrimonio, hæc tamen prohibita non est. Vnde l. si sponsus §. si maritus ff. de don. inter vir. & vxorem dicitur. *Si maritus hæres institutus, repudiat hæreditatem donationis causa, Iulianus scripsit, lib. 17. digestorum donationem*

valere: neque enim pauperiorem fieri, qui non acquirat, sed qui de patrimonio suo deposuerit. Repudiatio autem mariti mulieri prodest, si vel substituta mulier sit, vel ab intestato hæres futura. Simili modo si legat# repudiet, placet nobis valere donationem. Tertiò, quia ex multorum sententia, quam sequitur ibi Tellius num. 2. & Couarruuias ca. Raynaldus de testam. §. 3. num. 12. renuntiatio hæreditatis, & legatorum facta in fraudem creditorum, valet: ergo & facta in fraudem fisci valebit. Vbi bene aduertit Vazq. debitorem, qui renuntiat hæreditati, vel legato in fraudem creditorum peccare, quia tenetur vndecumque commodè possit debita soluere, licet renunciationem putet fore validam: quia cùm nondum habuisset ille dominium hæreditatis, & illa fuerit delata sub ea conditione tacita, si non repudietur, ipso facto transit vel ad substitutum, vel **[395]** ad hæredes ab intestato, sicut legatum per ius accretionis deuolueretur ad hæredem institutum, quando à legatario repudiantur. Sed hæc tertia ratio difficultatem habet, quia legata acquiruntur à morte testatoris ante acceptionem secundùm Antonium Gomez tom. 1. opin. cap. 12. num. 22. ergo qui renuntiat legato, de suo deponit, atque adeò legatum confiscatur, sicut cætera bona, quæ delinquens alienauit. Nihilominus Vazq. idem ait de legato, quia ren#ciatio legati facta in fraudem creditorum valet, vt ait Tellius Fernandez suprà, nu. 99, ergo & in fraudem fisci: eadem enim ratio est de vtraque renunciatione. Item de renunciatione legati, & hæreditatis: nam, vt ait Tellius Fernandez, legatum non transit in dominum legatarij à die obitus testatoris: sed à die acceptationis: licet fructus, quos res legata fecerit ante acceptationem, cùm ipsa cedant legatario, si acceptet legatum, si verò repudiat legatum, non cede#t illi fructus interim facti à legato: ergo signum est non acquisiuisse dominium illius. Vnde Vlpianus l. 1. §. vt autem ff. si quid in fraudem patroni fiat, *Quamuis enim legatum retrò nostrum sit, nisi repudietur, attamen cùm repudiatur, nostrum non fuisse palàm est.*

Quartò probatur: quia hæreditas delata per testamentum morte confirmatum, nisi adeatur ab h#rede, non transmittitur ad h#redes instituti per mortem ipsius, sed ad alios qui simul erant hæredes instituti per ius accrescendi, vel ad hæredes ab intestato, l. vnic. §. in nouissimis, C. de cadu. tollend. sed fiscus est veluti hæres delinquentis: ergo ad ipsum non pertinebit hæreditas delata reo, si ab ipso non adeatur.

Quintò, cùm renunciat aliquis hæreditati sibi delatæ, & ea peruenit ad alios hæredes simul institutos, vel ad hæredes ab intestato, tunc illi non dicuntur accipere hæreditatem à renunciante: sed à testatore, vel institutore: ergo renunciatio illa n# est donatio, & ita propter confiscationis legem, non reuocabitur.

Hoc limitat Vazquez, vt verum habeat, quando renunciatio fit absolutè, secus cùm in fauorem & gratiam singularis personæ, vel collegij, aut vniuersitatis: quia tunc esset verè donatio, ergo reuocaretur: sicut Tellius l. 4. Tauri, à num. 57. dixit, renunciationem factam in fraudem creditorum: si fiat in gratiam singularis personæ, nullam esse: secus, si fiat absolutè. Sed censeo, nec in hoc euentu[2255] esse propriè donationem, quia donatio est de re iam propria, renunciatio verò tantùm de approprianda per acceptationem, ideò Tellius Fern#dez absolutè, & sine vlla distinctione dixit, hæreditatem, aut legatum renunciatum in fraudem fisci, non reuocari.

Obiicies l. in fraudem fisci, ff. de iure fisci, vbi dicitur, *in fraudem fisci non solùm per donationem, sed quocumque modo res alienatæ, reuocantur, idemque iuris est, & si non quærantur.*

Propter hanc legem glossa ibi ait, renunciationem h#reditatis, vel legati factam ab eo, cuius bona confiscata sunt, post mortem testatoris, reuocari postea à fisco, & sic interpretatur hanc legem; renunciationem verò factam ante mortem testatoris non reuocari, & sic intelligit legem cùm quidam: sed hanc interpretationem rectè reiicit Vazquez, quia lex, cùm quidam, loquitur de eo, qui emancipauit filium, vt hæreditatem sibi delatam adiret, ex quo factum est, vt pater non acquireret vsumfructum in hæreditate delata filio, cùm posset: atqui si nondum erat confirmatum testamentum, nondum erat delata hæreditas, sed deferenda, nec vlla vrgebat necessitas emancipandi filium, cùm tunc non esset adeunda hæreditas: ergo loquitur lex de h#reditate delata ex testamento iam confirmato.
Deinde glossa explicat legem, vt intelligatur reuocanda renunciatio, qua quis neglexit acquirere fructus ex propriis bonis, & permisit alteri, vt eos haberet: hanc expositionem reiicit Vazquez, quia in hoc casu non tam videtur renunciatio, quàm donatio fructuum, lex autem loquitur de renunciatione. Sed facilè dici posset, legem in vltimis verbis non agere de renunciatione, nec de donatione, sed de permissione, & velle fructus n# quidem donatos, sed permissos ab aliis capi, reuocandos esse: idemq#ue est de aliis bonis, in quorum recuperatione delinquens fuerit negligens, fortè sciens à fisco esse capienda.
Vazquez approbat aliam interpretationem Alciati, & Tellij, per legem illam eodem modo esse puniendam fraudem, quæ fit fisco in alienatione rerum confiscatarum, siue ius queratur ei, qui illas accepit, siue non, siue alienatio sit valida, siue non. Sed violenta expositio est, quia lex non dicit, *quæratur, sed quærantur,* & non dicit *quæratur ius,* sed absolutè, *quær#tur,* nec verbum vllum dicit de punitione, aut de valore, vel non valore alienationis. Retinenda ergo secunda interpretatio.

SECTIO VI. *Quibus modis cognoscatur, quando lex continet sententiam latam, aut ferendam.*

VIde Vazquez disp. 73. cap. 1. Azor to. **[sect. 77]** 1. lib. 5. cap. 9. Felin. cap. Rodulphus de rescript. Tiraquellum l. si vmquam, verb. reuertatur C. de reuocan. don. à num. 20. vsque ad 269. Castro 2. de lege pœnali cap. 1.
Dico primò, quando lex non dicit, *ipso iure, ipso facto,* vel quid simile, legem non continere sententiam latam, sed ferendam, vt si dicat sub pœna excommunicationis, & priuationis omnium bonorum: glos. Ioan. Andr. Hostiensis, & alij, ca. dolentes de celebr. miss. secus si addat, *ipso facto, ipso iure,* &c. vt in extrauagan. ambitiosæ de reb. eccles. non alien. cap. licet, canon. cap. commissa de elect. in 6. extrauag. execrabilis, Ioan. XXII. cap. de multa de præbend. cap. pro humani de homicid. in 6. ca. fœlicis de pœnis in 6. extrauag. detestabile, inter c#munes de symonia, Castro 2. de lege pœnali, ca. 1. Vazquez disp. 173. cap. 1. & omnes, qui idem dicunt, quando lex dicit, de futuro, *excommunicetur, priuetur bonis, vel sepultura, reddat quadruplum, &c.* quod bene limitat Castro, nisi aliquid concurrat, quod cogat legem aliter interpretari, vt si dicat: sit irregularis: nam irregularitas non potest ab homine induci, sed à lege: aliud exemplum ponit Castro in pœna infamiæ, quæ non potest imponi ab homine, sed à iure: ideò cùm in l. improbum, C. ex quibus causis infamia irrogetur, dicitur, *exercentibus vsuras pœnam infamiæ irrogandam esse,* in[2256]telligendum est, infamiam contrahi ante sententiam. Vnde Azor tom. 1. lib. 5. cap. 7. quæst. 4. scri-**[396]**bit leges, quibus aliqui redduntur infames, habere suum effectum ante sententiam. At verò Vazquez suprà ait, in

his euentis irregularitatem, & infamiam induci quidem ab ipso iure, dependenter tamen à sententia iudicis, qua crimen declaretur: & hoc modo ait Vazquez, induci irregularitatem propter crimina notoria.

Dico secundò, duplicatio verborum, vt, *electio* **[sect. 78]** *sic facta cassabitur, & irritabitur*, non inducit sen[2257]tentiam latam, sed ferendam, vt rectè Castro, & Vazquez contra aliquos tenent.

Dico tertiò, verbum imperatiui, etiam præsentis temporis non continet sententiam latam, vt cùm dicit, *expellatis, expellatur, priuetis, priuetur,* nisi verba sint, quæ non significent ministerium hominum, vt, *subiaceat, subdatur, contrahat, amittat, perdat, cadat, incurrat, incidat in excommunicationem, &c.* præsertim si addat, *illico, mox, statim, confestim, continuò, protinus, incontinenti, ex tunc, &c.* idem si dicat, *est, vel sit excommunicatus, suspensus, &c.* si autem dicat, *sit excommunicandus, priuandus &c.* sententia est ferenda.

Dico quartò, sententiam latam esse, si lex dicat, **[sect. 79]** *excommunico, anathematizo, suspendo, interdico, relego, priuo, declaro esse excommunicatum, suspensum &c.* vel, *excommunicationem, aut suspensionem incurrere, esse priuatum dominio bonorum, beneficio, vel administratione, aut amittere beneficium, dominium, administrationem, vel esse infamem, vel ad hæc, aut illa inhabilem, & ineptum, carere iure ferendi suffragium, vel eligendi.* Item si dicat, *denuntietis, aliter facientes esse excommunicatos, suspensos, priuatos, depositos, inhabiles, infames.* Idem est, si dicat, *sit irritum, & inane, careat viribus, vires non habeat, non valeat, vel ipso iure non valebit, nihil agitur,* vel, *agetur, non teneat, nullum sit factum,* pr#sertim si addatur aduerbium, *omninò. prorsus, penitus.* Idem si lex dicat, *sit ineligibilis, intestabilis, non possit eligi, vel eligere, excommunicatur, suspenditur, nouerit se suspendi, excommunicari, &c.*

Sed notant Azor, & Castro, ex glossa Panormitano, Felino, & Franco, quoties de aliqua lectione in lege pœnali posita meritò ambigitur, significet, nec ne sententiam ipso iure latam, iudicandum esse, non sententiam latam, sed ferendam continere: quia iuxta regulas iuris, *odia sunt restringenda, & reus in dubio non est damnandus, & in pœnis benignior interpretatio facienda est.* Sed Vazquez suprà putat in dubiis tutiorem partem sequendam, tametsi in diuersitate opinionum alia sit seruanda regula, vt tradit in tract. de conscientia: vbi & nos latè de eadem re egimus, & communis Iurisperitorum, & Theologorum, veráque doctrina est, in dubio latè dicto siue suspensionis, siue opinionis formari posse conscientiam, vt minor pœna intelligatur, si maior non possit sine notabili damno, vel incommodo executioni mandari, secus si maior posset sine tali damno, vel incommodo mandari executioni: in dubio autem strictè in quo nullum est iudicium veritatis, aut probabilitatis, non est licitum operari.

SECTIO VII. *De obligatione legis, quæ continet sententiam pœnæ ferendam.*

DIco, ex vi legis continentis senten **[sect. 80]** tiam ferendam, non potest iudex reuocare alienationes factas post crimen ante talem sententiam. Vt si lex dicat simpliciter, *sub pœna confiscationis, vel amissionis omnium bonorum,* non potest[2258] iudex retrotrahere confiscationem ad diem criminis, irritando alienationes ex tunc factas: sed solùm poterit

confiscare bona, quæ tempore sententiæ sunt ipsius delinquentis (sic quidam dicunt, retrotractionem non habere locum, nisi fuerit iure expressa) alioqui non esset efficacior lex continens sententiam latam, quàm quæ ferendam. Ita docet Vazquez disp. 173. cap. 1. vbi etiam admonet primùm cum Sarmiento 3. selectarum cap. 3. num. 4. læsum non solùm posse petere apud iudicem, vt sibi restituantur damna: sed etiam posse petere, vt delinquenti inferatur pœna. Secundò monet, ad resarcienda damna posse iudicem reuocare alienationes, quibus debitor factus est impotens ad soluenda debita. De quo in materia de restitutione, & de vsuris dicemus. An verò in puram pœnam delicti, possit iudex alienationes reuocare? Credo, posse aliquam, vel aliquas iuxta delicti grauitatem reuocare cum consensu aliorum: non verò ipsis dissentientibus, quia ad inc#moda aliis inferenda non habet auctoritatem, nisi cùm per legem continentem latam sententiam bona fuere ad id obligata propter commune bonum. Imò & tunc si reuocatur venditio facta à criminoso, restituendum est pretium emptori bonæ fidei, vt superiùs dicimus.

Sed prima difficultas est, an reus per senten **[sect. 81]** tiam condemnatus, teneatur in se pœnam exequi,[2259] vel illi cooperari. Couarruuias 2. part. 4. cap. 6. §.[2260] 8. num. 10. & 1. variarum ca. 2. ait, teneri eam pati:[2261] non tamen illi cooperari, seu illam in se exequi, videlicet, ne idem sit actor & reus, agens & patiens. Citat pro se Caietanum, & Adrianum. Castrus e#dem sententiam tribuit Caietano. Sed Adrianus quodlib. 6. ar. 1. Corol. 3. lit. I. & seqq. solùm ait, illum, cuius bona per legem ipso facto sunt confiscata, non teneri ante sententiam ea offerre fisco, & Caietanus 2. 2. quæst. 62. art. 3. neminem ante sententiam obligari ad pœnam in actione consistentem.

Alij dicunt, reum posse per sententiam obligari ad exequendam in se aliquam pœnam, vt exilij, vel solutionis pecuniæ: non verò mortis, mutilationis, aut verberum: sed satis esse non resistere occisioni, mutilationi, aut flagellationi suæ, Sotus 1. iust. quæst. 6. ar. 6. Caiet. 2. 2. quæst. 69. ar. 4. Castrus 2. de lege pœnali cap. 3. probans: quia nemo est dominus vitæ suæ, aut membrorum: ergo nemo potest sibi ipsi membrum abscindere, aut seipsum potu veneni enecare.

Quæ ratio non vrget: quia lictor non habet dominium vitæ, aut membrorum delinquentis: tamen potest iussu, aut facultate iudicis sente#tiam mortis, vel mutilationis in reum exequi: cur ergo iussu, vel facultate iudicis non poterit reus idem in seipso efficere? Licet propria auctoritate mortem sibi inferre in nullo casu fas sit, vt rectè, & latè probant Simancas in Cathol. institu. tit. 18. nu. 21. & seq. & Plaza de delictis c. 23. num. 2. & seqq. qui alios referunt.

Corduba, lib. 1. quæst. 36. ad 3. secundæ opinionis ait, si quis ad mortem sibi veneno, aut iugula-**[397]**tione inferendam condemnaretur (quod tamen fieri non solet) posse, & debere eam sibi inferre, sicut ex præcepto ministri iustitiæ tenetur scalam ascendere, & laqueum sibi applicare, vt suspendatur. Victoria relect. de homic. num. 30. de iugulatione ait, hoc esse probabile: & de veneni potione verum: quia iugulatio per alium c#modè fit, non autem veneni applicatio.

Vazquez autem disp. 173. ca. 3. ait, d#natum ad **[sect. 82]** exilium teneri cooperari eundo in locum destinatum, nec posse expectare, vt extrahatur, & deferatur: & damnatum ad solutionem pecuniæ non posse expectare, vt petatur, quamuis contrarium docuerit Couarruuias: & ego non dubito, quin possit iudex obligare ad dandam pecuniam, eti#si non petatur: communiter autem iudex id non præcipit, vnde potest reus expectare, vt pecunia petatur, sicut superius dixi cum Rebuffo, & Couarruuia, imò ipse Vazquez fatetur,

cùm sciens, & prudens tacet is, cui pœna est applicata, non teneri e# offerre: cui videtur creditor pœnam remittere, aut differre. Sed quamuis hoc de illo non præsumeretur, credo, debitorem posse expectare, donec petatur. De exilio etiam certum puto, reum non posse expectare, vt ad locum exilij extrahatur, &[2262] deferatur: quoniam absolutè ei præcipitur, vt in exilium proficiscatur; & impertinens, inurbanum & illimet noxium esset, violentam delationem expectare, nec est inhumanum præcipere, vt sua sponte in locum tendat exilij. Vnde bene Sayrus lib. 3. cap. 9. num. 41. dicit, reum post condemnationem non solùm teneri non resistere iudici, aut ministris pœnam inferentibus: sed etiam teneri in conscientia ad actiones, quæ à solo ipso commodè exerceri possunt, vt ait Aragon, 2. 2. quæst. 62. art. 3. Caietanus ibi, & quæst. 69. art. 3. Driedo, 1. de libert. Christiana cap. 15. circa finem, Sotus 1. iust. qu. 6. art. 6. con. 2. Couatruuias 2. 5. par. 4. ca. 6. §. 8. num. 10. quia pœnæ illæ iustè imponuntur, & inferuntur: ergo reus nequit resistere: vnde Rom. 13. *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit*: sed ad pœnas istas subeundas sunt necessari# tales actiones rei: ergo tenetur illas exercere. Itaque tenetur progredi in locum supplicij, ire in exilium, soluere pecuniam, scalas ascendere. Addunt bene Sotus, Vazq. & alij, posse per sententiam obligari ad aliqu# abstinentiam, vel flagellationem non admodùm duram, vel ignominiosam: vt fit in religionibus, & in officio Sanctæ Inquisitionis. Pergit Vazquez, & bene ait, reum obligari non posse, vt seipsum ingulet, vel laqueo enecet: nam crudelitas est mo[2263]dum in tormentis excedere, vt ait D. Thom. 2. 2. quæst. 152. ar. 2. & illa præceptione modus excederetur, & pœna fieret crudelis, & inhumana: quia natura abhorremus, violentas manus nobismetipsis inferre. Confirmatur, quia est valde contrarium inclinationi naturali sibi tam graue, & dolorificum malum inferre, etiam cum necesse est illud: & prætereà non est necessarium, cùm ab alio possit reus iugulari, suspendi, vel mutilari, vt reus id efficiat: ergo non potest ad id obligari. Dices, si acerbissima pœna alicui iustè imponi posset, nimirum vt in frusta paulatim concideretur, nonne posset ea pœna in id commutari, vt reus seipsum suspenderet, vel iugularet: quod minori cum damno, & naturæ horrore fieret? Respondet Vazquez, non posse: quia hæc sunt mortis genera inusitata. Sed obiici potest, alicubi esse vsitatissima, & par# referre, quòd non sint vsitata: nam alia genera inusitata si æqualia crimini, & vsitata sint, possunt à Principe, vel Repub. introduci. Vnde credo rationem, ob quam reus non possit ad mortem sio sibi inferendam obligari, esse; quia solùm potest obligari ad ea, quæ bono communi sunt necessaria, vel non nimis contraria naturali inclinationi: mortem autem sic sibi inferre, est valde contrari# inclinationi naturali, & non necessarium Reip. ideo non potest ad id obligari. Qua ratione statim idem Vazquez bene docet, nec posse obligari ad abstinendum à cibo etiam sibi oblato, vsque ad mortem, nec ad potandum scienter lethale poculum: quia si oporteret, aliquem damnare, vt fame pereat, facile id fieri potestper cibi subtractionem, prouidendo, ne vllus cibus ministrari ei possit: & similiter, si expediret ad vitandum scandalum Reip. veneno ipsum occidere, possit ei ignoranti propinari: sed si id fieri non posset, concedit Vazquez obligari posse ad potatione# veneni: quia ad obligandum ad genus mortis necessarium potestatem habet iudex præsertim supremus. Idem ait Petrus Ledesmius tract. 8. de iusti. commut. ca. 24. post 8. con. Sa etiam verbo iudicialis actus, num. 54. ait, *damnatus ad haustumveneni, potest bibere*. Sed credo numquam esse posse tantam necessitatem, & ideò numquam reum obligari posse, vt sibi mortem inferat, actu positiuo, vel voluntaria omissione actus, quo posset vitam tueri, vt abstinentia ab omni cibo, &c. Ita tenent D. Thom. Caiet. Aragon, & Bannes 2.

2. quæst. 69. art. 4. vbi Salon controuer. 4. speciatim loquens etiam de potione veneni. Imò Sa suprà, num. 53. *damnatus ad inediam, potest,* inquit, *oblatum cibum comedere: an vero teneatur, non conuenit inter doctores.* Sayrus etiam lib. 3. c. 9. in fine, cuius verba referam difficultate seque#ti, tenet neminem obligari posse, vt sibi mortem inferat: & Victoria relect. de homic. num. 28. fatetur, neminem posse obligari, vt abstineat à cibo necessario sibi oblato, licet nu. 30. putet obligari posse ad veneni potionem, vt retulimus. Et Plaza de delictis cap. 23. numer. 5. constare putat, numquam licuisse sine diuina iussione seipsum iugulare, aut veneno occidere: ergo secundùm Plazam, nec ex præcepto iudicis, aut Principis, potest id reus efficere, tantum abest, vt teneatur.

Sed est sec#da difficultas, an possit, esto non te **[sect. 83]** neatur reus cooperari suæ morti, ad quam iustè[2264] est damnatus. Couarruuias 1. vari. ca. 2. ait, nihil[2265] posse facere quod per se mortem afferat, vt absti[2266]nere à cibo, seipsum iugulare, & suspendere seipsum: posse tamen facere, quod per accidens mortem afferat, vt ascendere scalam sponte, vt suspendatur, applicare laqueum gutturi, non fugere à carcere, licet rectè possit. Ratio discriminis manifesta est: quia vnum habet ex natura rei connexionem necessariam cum morte, & ideò id facere est se occidere, quod non licet: aliud verò non habet talem connexionem: ideò non est illicitum. Sed non reddit rationem, cur non liceat se occidere eo modo auctoritate iudicis; carnifici verò liceat id facere iudicis auctoritate. Et quòd oblatum sibi cibum damnatus ad inediam sumere teneatur, tenet Victoria illo num. 28. Driedo 1. de lib. Christiana, cap. 6. Caietanus, Aragon, & Bannes 2. 2. quæst. 69. art. 4. vbi Caietanus vers. ad 8. dubitationem id colligit ex D. Thoma: idem tenet Plaza de delictis lib. primo, c. 23. num. 4. cum Ioanne Lopio, super **[398]** rubricam *§.* 70. num. 5. Abbate ca. cum infirmitas, de pœnit. & remission. & cap. non mediocriter, de consecr. d. 5.

Tametsi contrarium existiment Maior 4. d. 15.[2267] quæst. 22. colum. 3. Sotus 1. iust. quæst. 6. ar. 6. Salon 2. 2. quæst. 69. art. 4. cont. 4. Valentia 2. 2. disp. 5. qu. 13. pun. 4. Sa verbo iudicialis actus n. 53. Petrus Ledesmius tract. 8. de iust. cap. 24. post 8. con. cum Medina, Orellana, & aliis Thomistis: quia id non est positiuè se occidere: sed se non conseruare: quod ex causa iusta patiendi pœnam, ad quam quis iustè condemnatur, licitum est. Addit Sotus, non posse venenum bibere, seipsum suspe#dere, aut iugulare: quia id est se occidere positiuè; quod est[2268] vetitum lege naturæ. Sed non explicat Sotus, an primum quoque, nempè abstinere à cibo necessario liceret damnato ex falsa præsumptione: iustè tamen secundùm allegata, & probata.

Victoria relect. de homicid. num 30. Corduba **[sect. 84]** lib. quæst. 36. Sa verbo iudicialis actus num. 54. vt[2269] retulimus, docent, hominem damnatum ad venenum licitè posse illud potare: imò Victoria, & Corduba dicunt teneri. Quod etiam docet Aragon 2. 2. quæst. 62. art. 3. & quæst. 69. art. 4. quia est actio, quæ ab ipso solo potest commodè fieri. Non tamen tenetur, inquit Aragon, quamuis possit, nodum collo aptare, aut gladium in iugulum mittere: quia hæ actiones commodius à ministris fiunt. Et cum Caietano ibi dub. 8. tenet, damnatum ad inediam non posse abstinere à cibo sibi oblato, quia id esset se occidere propria auctoritate, & non iudicis: Iudex enim non præcipit, nec iustè potest præcipere, vt cibum oblatum non capiat, sed prohibet, ne ministretur ei cibus, contra quod præceptum peccaret venialiter tantùm præfectus carceris, si ei semel tantùm, aut iterum alimenta præberet, mortaliter autem si pluries. Cæteris autem, etiam iustitiæ ministris licitum putat, alime#ta præbere damnato: quamuis oppositum ipse Aragon dixisse fateatur

2. 2. tom. 1. quæst. 31. art. 2. propter D. Thomam ibi ad 2. id insinuantem. Sed re, inquit, occulatius inspecta videtur mihi dicendum cum Caietano in hoc art. & Soto, 5. iust. qu. 6. art. 4. licitum illis esse alimenta dare damnato. Ad quod adducit rationes & exempla, & respondet ad testimonia D. Thomæ in contrarium. Valentia etiam 2. 2. disp. 5. quæst. 13. punct. 4. ait esse licitum ei, cui non incumbit cura exequendæ iustitiæ, nec est specialiter prohibitum, & Sa illo n. 53. ait, potest quidem alius, cui ex officio non est prohibitum, ei offerre cibos: non tamen tenetut.

Vazquez autem disp. 173. à numer. 24. docet, quando cooperatio potest à iudice præcipi, reum licitè cooperari posse; secus quando à iudice præcipi non potest, vt quando pœna esset crudelis, & inhumana ex substantia, vel modo: vt iugulate seipsum, aut bibere venenum extra casum necessitatis publicæ, abstinere à cibo vsque ad mortem, etiam si offeratur, abscindete sibi membrum. At verò applicare laqueum gutturi, & ascendere scalam, nihil habet crudelitatis, & inhumanitatis, & ita rectè potest reus illa facere, licet ad mortem suam sic cooperetur. Addit, posse aliquem eligere[2270] pœnam mortis abscinde#do sibi venam, vt emisso sanguine moriatur, si hac ratione acerbiorem ali# pœnam mortis vitet: quod ait se intelligere, si reo optio daretur à legitimo Principe, vel iudice; non si à tyranno. Hic enim non potest reo talem concedere facultatem: intelligit etiam de eo qui sine falsa præsumptione damnatur ad mortem. Si verò ex falsa præsumptione, quamuis iustè secundùm allegata & probata sit damnatus, ait, in publico ad vitandum scandalum debere parere sententiæ pecuniariæ, exilij, verberum, & ieiunij: in secreto autem, posse: sed non debere. Quia iudex non intendit nec potest ad id obligare innocentem. Si verò pœna sit mortis, non posse illam sibi inferre potione veneni, abscissione venæ, suspendio, inedia, &c. Non enim potest suæ innocenti# conscius directè cooperari suæ morti, vel mutilationi: sicut nec iudex posset ipsum damnare, si conscius esset innocentiæ ipsius. Posse tamen indirectè cooperari ascendendo sponte scalam, applicando sibi laque# &c. nec mirum: nam id licet Martyribus, qui per manifest# in iustitiam morti addicuntur. Huic c#sonat Plaza, 1. de delictis c. 23. n. 7. docens, iustè vel iniquè damnatum ad mortem, posse furcam asce#dere, vt iudici pareat, & illatam mortem pati, & inferenti non resistere, l. 1. ff. de bonis eorum, qui mortem sibi conciuerunt, vbi Bartolus expressè id adnotat, ad idem citat cap. innocens 22. quæst. 4. Maiorem 4. d. 15. quæst. 22. col. 1. Sic. Martyres colla percutientibus submisere, Hieronymus cap. non est nostrum 23. quæst. 5.

Sed iuxta primam illam opinionem Couarruuiæ **[sect. 85]** sentio, nec iustè omninò damnatum ad mortem si[2271]ue veneni, siue scissionis venæ, siue inediæ posse mortem sibi inferre etiam accedente præcepto,[2272] vel facultate speciali iudicis: quia quisque naturali præcepo tenetur conseruare propriam vitam, si commodè potest: si verò non potest, saltem non sibi mortem inferre. Nec mirum, quòd ex naturali amore ad id teneatur: nam etiam ex amore ad parentes tenetur, non inferre illis mortem, etiamsi essent iustè ad illam d#nati, & specialiter ipsi concederetur, vel præciperetur executio sententiæ. Nec ad vitandam mortem acerbiorem propriam, vel parentum liceret mortem sibi, vel illis inferre abscissione venæ &c. Sicut quando iniustè essent damnati in re, sed iustè secundùm allegata, & probata, minimè id liceret. Vnde Plaza suprà num. 6. ait, damnatum iniustè ad mortem, teneri, si posset,[2273] ex carcere fugere. Vt ait glossa frequentiori doctorum calculo recepta, in clem. pastoralis, verbo, per violentiam. Cuius meminit Baldus rub.

de vita & honest. cler. col. 2. Panormitanus cap. sicut n. 3. & 4. & cap. si verò num. 8. de iureiur. Ioannes Andreas in speculo rub. de iureiur. Panormitanus cap. inter alia de immun. Eccles. ad finem, Hippolytus singul. 177. Curtius senior rep. l. admonendi col. 69. ff. de iureiur. Anchar. regula peccatum quæst. 3. de reg. iur. in 6. Maior 4. d. 15. qu. 22. colum. 2. Id vnum Doctores communiter addentes, inquit Plaza, reum si iniustè verosimiliter damnandus est, teneri fugam arripere à carcere, nec vtique redire, tametsi iureiurando, ac sacramento pollicitus sit. Non enim tenetur quis seruare iuramentum, cùm ex hoc sine iusta causa se exponit probabili mortis peticulo: textus ad hoc celebris, cap. si non liceat 23. quæst. 5. glossa expressè cap. si verò de iureiuran. quam ibi Ioannes Andreas, Panormitanus, & plerique alij sequuntur, quibus accedit Ripa tract. de peste §. 2. col. 1. ad idem est textus cap. negotiatorem clericum 88. d. & Hieronymus epist. ad Nepotian. quæ est 2. to. 1. Vnde **[399]** peccat ille grauiter, si ad carcerem redierit, vt ait Maior suprà, col. 1. & D. Thomas 2. 2. quæst. 69. ar. 4. ad. 2. sed de eo, qui iurauit redire ad carcerem difficultate septima disseremus. Nunc solùm dico in nullo casu licitum esse illis modis sibi reum mortem inferre. Alioqui via aperiretur ad iustificandum mortes, quas sibi barbari inferunt, ne ab hostibus ignominiosè interficiantur: neve alia incurrant incommoda. Deinde inter genera mortis quantum ad damnum, nulla est differentia: quantùm verò ad dolorem, si aliqua est, non est magni momenti; ergo si liceret damnato ad mortem inferre sibi vnum mortis genus, liceret sibi inferre aliud: quod communiter non admittitur. ergo in nullo genere admittendum est. Concinit Sayrus lib. 3. cap. 9. num. vltimo dicens, transgressot legis pœnalis post condemnationem iudicis, non tenetur eas pœnas sibi ipsi infligere, quæ commodius à ministris, quàm ab ipso fieri possunt, seu potius quæ nullomodò licite à seipso exerceri possunt; vt sunt, verbi gratia, pœna mortis, & pœna abscissionis membrorum, suspendij, verberum, & flagellationum. Itaque non tenetur verbera, vel suspendium sibi inferre, aut nodum collo aptare, aut gladium in iugulum, aut sibi manus quoquo modo inferre. Ratio est: quia leges humanæ eatenus habent vim[2274] obligandi, quatenus expedit bono communi: sed ad commune bonum conseruandum satis est, quòd reus pœnas illas ab executore Iustitiæ illatas patienter ferat, & sustineat: imò verò cùm sit inhumanum, nullomodo ce#sendum est id voluisse legislatorem, aut iudicem. An verò damnari quis possit, vt bibat poculum lethale, alibi dicemus. Hæc Sayrus: qui de sola morte veneni nihil resoluit: de aliis verò dicit, non posse obligatorium, aut licitum eas sibi inferre: & hoc placet, non verò quod ait, reum non posse sibi verberum pœn# inferre: nec nodum collo aptare, nec gladium iugulo: hæc enim licita sunt, vt diximus. Conson#t etiam nostræ sententiæ Castrus 2. de lege pœnali cap. 3. Sotus primo iust. q. 6. art. 6. & lib. 5. quæst. 6. art. 4. Petrus Ledesmius cum Orellana suprà, qui negant, damnatum ad venenum posse illud bibere. Quod tenet etiam Bannes 2. 2. quæst. 69. art. 4. & probabile putat Victoria. Fauent etiam alij relati, asserentes, non posse oblatum cibum recusari ab eo, qui ad mortem famis damnatus est. Quod etiam tenet Nauarrus comment. 3. de regular. nu. 63. & Castrus illo cap. 3. ergo multominus potest sibi aliquis alia mortis genera inferre, quæ magis sunt acerba, & violenta.

Partim nobis fauet Lessius lib. 2. cap. 9. dub. 6. **[sect. 86]** vbi ait, probabile esse in aliquo eue#tu licitum esse se occidere: vt Victoria relect. de homic. num. 30. docet, eum qui damnatus est, vt veneno pereat, posse illud haurire: imò posse ad id obligari, quod etiam docet Aragon 2. 2. q. 69. art. 4. & Corduba li. 1. quæst. 36. addens, esse eandem rationem aliarum pœnatum. Verùm mihi, inquit, placet contraria sententia: tum quia communis

Doctorum, tum quia sicut nemo est idoneus executor sententiæ mortis in pare#tes, ob reuerentiam illius qui est principium vitæ debitam, & ob naturalem coniunctionem, ita & multominus in seipsum: est enim actio directè pugnans cum inclinatione communis naturæ: nulla enim res seipsam vllo casu perimere intendit. Addit tamen, licitum esse aliquid facere, vel omittere, vnde certè scitur secuturus intetitus indirectè, & inter alia exempla ponit, quòd reus potest non fugere ex carcere, etsi sciat se morte morte plectendum, de quo infra dicam. Imò potest malefactor zelo Iustitiæ, & exempli publici se offerre iudici puniendum, vt docet Petrus Nauarra lib. 2. cap. 3. num. 73. & condemnatus ad mortem per famem potest abstinere à cibo cl#culum oblato; vt docet Henricus quodlib. 5. quæst. 31. Sotus lib. 5. quæst. 6. art. 4. Lopez cap. 63. instructo. Quod mirum est negari ab Arogon, & Victoria, cum doceant reum teneri bibere venenum, si ad hoc condemnetur. Et si quis haberet tantum idolothyta in extrema necessitate, posset his non vesci, vt docet Augustinus epist. 74. in fine, & Henricus suprà. Idem dico, si solum haberet carnes humanas, quamuis etiam in eo euentu talibus possit vesci, vt docet Caietanus quæst. 148. art. 2. ad. 2. Martini. Hæc Lessius. Sed mihi regula sit, nemi[2275]nem posse abstinere à mediis, quibus propriam tueatur vitam, neque se periculo mortis exponere, nisi alicuius magni boni consequendi, vel mali magni vitandi causa, in se, vel aliis: tale autem bonum non videtur præcisè sumpta iusta eius punitio. Solùm igitur, vt iustè puniatur non potest se offerre iudici, nec in carcere manere, nec ab oblato cibo abstinere. Illud de idolothytis in hoc eodem tract. cum Lorino, & aliis, reiecimus: illud de abstinentia ab esu humanarum carnium, quando nullus est alius cibus, mihi non probatur.

Tertia difficultas est, an damnato ad mortem **[sect. 87]** liceat se defendere, vel fugere. Constat, non licere[2276] reo dùm capitur, detinetur in carcere, vel est iuridicè condemnatus ita se defendere à ministris iutiæ, vt illis damnum inferat. Ita D. Thomas, & alij communiter. 2. 2. quæstio 69. art. 4. Plaza. 1. de delictis ca. 23. num. 7. Alioqui esset bellum iustum ex vtraque parte sine ignorantia excusante. Addit Vazquez disp. 174. c. 1. cum Soto 1. iustitiæ. quæst. 6. art. 6. & lib. 5. quæst. 6. art. 4. innocentem ex præsumptione falsa damnatum ad mortem, posse à iudice, & ministris se defendere eos armis terrendo, non vulnera infligendo, & saltem illud non videri graue peccatum: sed Bannes 2. 2. qu. 69. art. 4. cum Victoria ait, secluso scandalo posse etiam vulner#do à ministris iustitiæ se defendere. Idem sensere Paris à Puteo, Lucas Penna, & Hippolytus apud Couarr. 1. var. ca. 2. num. 13. Contra quos Lessius libr. 2. cap. 31. dub. 4. cum S. Thom. 2. 2. quæst. 69. artic. 4. & Soto suprà: sed quod ait Sotus, non esse peccatum saltem graue, armis in eo euentu terrere ministros iustitiæ, si hac ratione possit innocens periculum mortis euadere, mihi placet, quamuis rarò fieri debet: quia ferè semper est periculum vulnerum, & scandalum sine spe fructus.

Quod si euidenter constaret, iudicem malitiosè procedere, atque velle capere, & damnare innocentem, liceret armis impedire capturam, aut à carcere & iniqua morte se liberare, etiam occide#do aggressorem, nisi bona fide procederet: quia ad ipsum non pertinet examinare, an iudex bona fide procedat. Ita Vazquez: similiter si necessarium esset ad vitandam infamiam, seu magnæ, & notabilis bonorum partis iacturam, liceret iniustum iudicem, seu inuasorem occidere: constat etiam, si se#te#tia sit iniusta, se defendere fuga ex carcere posse. Si verò iusta, Salon 2. 2. qu. 69. art. 4. citat Maio-**[400]**rem 4. d. 15. quæst. 21. asserentem, nec post sententiam, nec ante illam posse fugere. Maiori tamen ead. quæst. contrariam sententiam tribuit Vazq. disp. cit. capit. 2. Qui tamen Vazquez

hac in re distinguit cum Caietano 2. 2. quæst. 69. art. 4. aut enim est sermo de reo dete#to in carcere ante sententiam latam: aut post sententiam. Si ante sententiam, potest fugere, si verò post sententiam vel ad pœnam, quam non tenetur in se exequi, & sic potest fugere: si verò ad pœnam, quam tenetur in se exequi, qualis est pœna exilij, aut pecuniaria, non potest licitè fugere eo fine, vt pœnam euadat: secus pœnam pecuniariam soluendo, vel in locum exilij sibi destinatum, si quis est, tendendo. Idem tenet Castro 1. de lege pœn. capit. 3. Sayrus lib. 3. cap. 9. num. 41. Driedo 2. de lib. Christiana cap. 6. Aragon 2. *2.* quæst. 69. art. 4. Salon ibi controuer. 2. vbi refert Maiorem tenentem, quòd reus nec ante sententiam, nec post illam fugere potest: quia est contra obedientiam: ipse verò tenet, quacumque ex causa sit in carcere, etiamsi pœnam mortis non timeat, fugere posse: quia carcer datur in pœnam, & pæna non debetur. Sed non placet: quia præcipuè datur in custodiam. Melius diceretur, illum non habere præceptum carceris. Sed adhuc magis probo, quod dixit Vazquez, qui addit, sic illum, qui ad triremes, vel metalla damnatus est, fugere non posse: quia iure quodam seruitutis tenetur Principi, cuius sunt triremes, vel auri, aut argenti fodinæ: ergo sicut seruus iniustè fugeret: sic, &c. quamuis si alium æquè vtilem substitueret, vel aliter satisfaceret, fortè non peccaret non taliter fugiendo. Et seruum bello captum ad suos posse fugere iure gentium, rectè docet Vazquez cùm Couarruuia 1. var. cap. 2. num. 10. post med. & reg. peccatum part. 2. §. 11 num. 6. Salon 2. 2. quæst. 69. art. 4. contr. 2. Et latiùs, qu. 62. art. 2. & definitur in nostro regno. l. 23. tit. 14. partita 4. vbi decernitur, Sarracenum captum in bello à Christianis iure fieri, & esse seruum capientis, & dominium hoc numquam amitti, quamdiu seruus intra regnum capientis vagatur: secus si confugiat ad regna Sarracenorum. Ad hoc adducit Couarruuias l. nihil inter est ff. de captiuis. Sed Vazquez putat, non esse ad rem: quia in ea solùm definitur, quod attinet ad iura postliminij perinde esse aliquem liberatum esse à captiuitate, dolo, aut fallacia: atque missum esse à domino. Concedit etiam Vazquez, si damnatus ad triremes, vel metalla, iam sit extra regnum Principis, qui sententiam tulit, solui ab obligatione: quod alij non credunt, nisi seruus sit bello captus: sed cæteros, vbicumque sint, obligationem sententiæ secum ferre: & patet, si pœna fuit pecuniaria: ab hac enim non liberatur Hispanus, si in Galliam, vel Italiam se conferat.

Si verò quis sit damnatus ad manendum in carcere, interim dum non patitur mortem, ad quam etiam damnatus est, licet Caietanus illo art. 4. dicat, non posse fugere; quem sequitur Valentia 2. 2. disp. 5. quæst. 13. punct 4. ad 3. & à fortiori idem dicit de damnato ad triremes. Tamen rectè Vazquez cum Soto 5. Iust. quæst. 6. art. 4. ad argume#ta ait, posse fugere: quia nemo damnatus ad mortem potest per sententiam spoliari beneficio fugiendi ex carcere: idem tenent expressè Salo, Petrus Ledesmius, & Bannes.

Addunt rectè Valentia, Sotus, & Vazquez suprà, & Sayrus lib. 3. cap. 9. num. 41. Caietanus, & Aragon, 2. 2. quæst. 69. art. 4. eum, qui ob graue delictum esset damnatus ad perpetuum carcerem, fugere non posse: quia illa esset iusta sententia, cui parere teneretur, quamuis Sa, verbo, iudicialis actus num. 52. ait, *damnatus ad solum carcerem, non potest fugere secundùm quosdam: quibus non assentior. Placet tamen mihi quod subiungit*: *certè qui ob debita, quæ non potest vllo modo soluere, illic tenetur, & fugere potest, & ad id iuuari ab aliis.* Nam ille non est[2277] damnatus ad manendum in carcere, & licet haberet præceptum manendi ibi, tamen tale præcept# fundaretur in falsa præsumptione, quòd illud esset medium vtile ad solutionem: ideò non teneretur manere. Probabile quoque est, damnatum iustè ad perpetuum carcerem (de quo intelligo Sa) posse fugere: quia perpetuus

carcer æquiparatur morti, aut perpetuæ seruituti violentæ, qualis est bello captorum: sed hi possunt fugere: ergo & illi: vt hac ratione tenet Salon, 2. 2. quæst. 69. art. 4. controuer. 2. excipit tamen in fauorem fidei reos damnatos à Sancta inquisitione, & quibus pœna capitis in pœnam carceris est commutata. Sed absolutè damnatum ad perpetuum carcerem posse fugere docet Petrus Ledesmius suprà, idem assere#s de damnato ad durissimam aliquam seruitutem, vel triremes. Vtrumque etiam docet Bannes loco citato, qui carcerem perpetuum æquiparari morti[2278] probat ex l. ante penul. ff. de reg. iur. ergo sicut d#natus ad mortem, potest illam fugere: ita damnanatus ad perpetuum carcerem potest inde fugere. Qui verò in carcere sententiam mortis timet, fugere potest, quidquid dicant Bartolus, l. relegatus ff. de pœnis, Panormitanus, ca. 1. & ca. sicut 3. de testib. à nobis enim est D. Thomas 2. 2. quæst. 69. ar. 4. Caietanus, Aragon, Bannes, & alii ibi. Vbi Salon contro. 2. Petrus Ledesmius tract. 8. de iust. commut. cap. 24. post. 8. con. Henricus quodlib. 9. quæst. 25. Driedo 2. de libert. Chris. c. 6. Nauarrus commentar. 4. de regular. nu. 63. Sotus 5. iust. qu. 6. a. 4. Angelus verbo fugere, & Syluester ibi, & verb. accusatio, & 16. Valentia suprà, Lessius lib. 2. cap. 31. dub. 5. Castro 2. de lege cap. 3. Nauarr. cap. 17. num. 101. Couarruuias 1. var. cap. 2. num. 7. & 11. Vazquez disp. cit. cap. 2. probans: quia ille nullum habet præceptum manendi in carcere, nec est d#natus ad pœnam pecuniariam, licet ad illam fortè damnaretur: ergo nulli facit iniuriam. Sed limitat Maior suprà, nisi damnum immineret custodibus. Hoc tamen meritò reiiciunt Lessius, Vazquez Nauarrus cap. 17. num. 101. & 102. Bannes, & alij communiter. Nam si custodi sequitur damnum, sibi imputet, cùm vigilare teneatur, & alius vtatur iure suo, & assumat suæ vitæ tuendæ medium, ex quo per accidens sequatur damnum custodis. Secus si ad saluandam vitam necesse esset, equo fugientem occidere alium iace#tem in strictissima via: tunc enim iniustam fore occisionem ait Vazquez, & alij

Aduerte hîc Lessium suprà videri existimare,[2279] quòd ante sententiam cuilibet detento in carcere licet fugere, & ait esse communem opinionem, de quo tamen aliqui dubitant: quia omnes existentes in carcere videntur habere tacitum præceptum manendi ibi: à quo tamen causa mortis, & alia causa excusare possunt. Dato tamen, quòd cuilibet, per se loquendo liceat fugere, rectè admonet Lessius, considerare reum debere, vtrum **[401]** tanti sua intersit fugam capessere, vt damnum c#mentariensis, seu custodis secundùm charitatis legem non sit curandum. Si enim rei commodum est modicum: damnum autem custodis magnum, charitas obligabit ad manendum in carcere. Bene etiam Lessius docet, damnatum iustè ad carcerem temporarium non posse fugere. In hoc conueni#t omnes citati. Meritò autem subiungit, licet probabile sit, quod dicunt Caietanus, & Sotus suprà, & Couarruuias 1. var. cap. 2. num. 14. damnatum iustè ad perpetuum carcerem, non posse fugere, si carcer esset valde grauis, vt ait Salon, quia absolutè idem ait de damnato ad triremes, vel ad perpetuam seruitutem, atque probabile, maximè si seruitus esset valde dura, secus si tolerabilis. Suarez etiam hîc ait, neminem posse obligari, si est absens, vt veniat, & includatur in carcere perpetuo. Item nec ad numquam exe#dum à carcere, & ad manendum ibi perpetuò, si carcer esset rigorosus, & strictus, nisi fide data, sub peccato aliquis promisisset sponte ibi manere: nam tunc teneretur stare promissis. Posset etiam obligari secundùm Suarez ad non effringendum carcerem. Credit etiam contra Nauarr. infrà condamnatos ad triremes posse fugere, sed damnatum, vt maneat perpetuò in carcere, non posse fugere præter relatos suprà, tenet Nauarrus comment. 4. de regul. num. 63. Couarruuias 1. var. cap. 2. num. 14. Salcedo in pract. cap. 137.

Quarta difficultas est, an reo existenti in carce **[sect. 89]** re, & damnato ad mortem, liceat confringere fo[2280]res, & vincula, & rumpere parietes, vt fugiat. He#ricus, Maior, & Syluester suprà, Couarruuias suprà, num. 14. Rosella verb. incarceratus, & iterum Syluester, verb. accusatio num. 12. putant, non licere, sicut nec lædere ministros Iustitiæ, vt fugiat: par enim ratio est. Vnde qui sic fugit, grauiter punitur, & tenetur illatum damnum resarcire: non autem teneretur, inquiunt Henricus, Couarr. & alii, si iustè esset illatum, vt nec tenetur damnum restituere, quod ex eius fuga patiuntur custodes, quia iustè illatum est. Et sanè respondeo, videtur ius habere, vt cum damno directo carceris, vel ministrorum non fugiat. Probabilis est hæc sententia: sed oppositam meritò tenent Caietanus,[2281] Nauarrus, Sotus, Vazquez, Valentia, Salon, Aragon, Bannes, Petrus Ledesmius, Lessius, & alij susuprà, Driedo loco cit. cap. 6. quia ille solùm tenetur fugere sine iniuria iudicis, & ministrorum, & sine resistentia, ex D. Thoma 2. 2. qu. 69. art. 4. ad 2. Hoc autem non est resistere: ergo. Item ius habet fugiendi vtendo equo, vel aliis rebus alienis eas destruendo, cum onere tamen resarciendi d#na, cùm possit: ergo fugere potest, infringe#do vincula, fores, & parietes: nec enim tanti momenti illud damnum est, vt reus propter illud vitandum priuari debeat benficio tuendi propriam vitam, vel famam. Secus si pœnam tantùm leuem passurus esset in pecunia, vel alia re simili. Ius quidem habet reus ad tuendam vitam illo modo, non cùm vulneribus iudicis, aut ministrorum: hoc enim maioris momenti est. Sic nec liceret ob illum finem, sumptuosum edificium sine spe restituendi comburere.

Nec valet, Possunt puniri: ergo effringendo **[sect. 90]** carcerem peccauerunt, nam etiam puniuntur qui sine vlla euidentia, & ruptione euaserunt: qui tamen non peccauerunt. Et quòd illi possint puniri licet leuiùs, quàm effractores, contra Sotum doce#t Vazquez, & Couarr. suprà, Gomezius to. 3. opus. c. 9. nu. 11. ex l. 1. ff. de effractoribus, & expilat. vbi dicitur, *De iis, qui carcere effracto euaserunt, sumendum supplicium, diui fratres rescripserunt*: *Saturninus etiam probat, hos, qui de carcere eruperunt, siue effractis foribus, siue conspiratione cum cæteris, qui in eadem custodia erant, capite puniendos. Quòd si per negligentiam custodum euaserint, leuiùs puniendos.* Sed respondet Sotus, legem intelligendam, quando cum aliqua effractione euaserunt. Hoc tamen est vim legi inferre, inquit Vazquez, & omnium interpretationi aduersari. Melius diceretur, legem loqui de iis, quorum fuga non esset necessaria advit#dam mortem, vel grauem infamiam: tales enim videntur peccare contra virtuale quoddam præceptum manendi in carcere, & ideò possunt puniri: aliàs lex non esset iusta. Et quidem quod in illa continetur ex Saturnino de effractoribus carcetum, iniquum est, si illi ad vitandam mortem fugiunt: quia vel non peccant, vt tenet secunda sententia, vel peccant leuitet, vt tenet prima: ergo iniquissimum esset capite eos punire, nisi fortè, cùm sunt causa, vt multi è carcere fugiant cum iustitiæ, vel aduersarum partium notabili detrimento.

Nec mihi displicet, quod Salon, Sotus, & alij **[sect. 91]** dicunt, eos qui sine vlla violentia ministris facta fugerunt, puniri à iudicibus, vel ex præsumpta aliqua violentia: vel quia sequuntur sententiam asserentium, eos peccare: iuxa nostram autem, quæ est probabilior, puniendos non esse. Quamuis probabilius est, leuem pœnam impropriè dictam eti# sine culpa irrogari posse propter communem bonum, iuxta reg. 23. de reg. iur. 6. *sine culpa, nisi subsit causa, non est aliquis puniendus.* Imò Vazquez putat ex causa sine culpa grauiter posse effractores carcerum puniri. Ad quod etiam pactum implicitum iuuare posset, scilicet, vt detur illis facultas effringendi carcerem, cum sua pœna. Item quando ex fuga

sola, vel cum aliis indiciis constaret de crimine, quantum satis esset, ad iustè inferendam graue# pœn# grauiter puniri possent. Vide dicta tract. de peccatis, & Arogonem 2. 2. q. 69. art. 4 qui ad argumentum, quo probant aliqui non esse licitum, carcerem effringere: quia id puniunt leges: ergo est peccatum; respondet primò, quod cùm legum ciuilium[2282] conditores non sint rerum spiritualium iudices, vt perpe#dere valeant culpam in foro conscientiæ, non est mirum, si culpam putent esse, vbi non est. Sec#dò, Iurisc#sultum in illis legibus sequi opinionem asserentium esse culpam mortalem. Tertiò, fundari in falsa præsumptione, quod vis sit illata custodibus: addit, vltima verba illius legis etiam intelligi de fugientibus effracto carcere: itaque solùm velle legem, effractores carceris vi illata custodibus, si conspiratione aliorum id fecerunt, grauius puniendos esse, quàm si absque conspiratione. Quæ expositio aliquantulùm violenta est: sed necessaria, ne dicamus, deceptum legislatorem. Quod verò dicitur l. in eos, ff. de custodia & exhibitio. reorum, quòd *etsi effractores inueniantur posteà innocentes ex eo crimine propter quod impacti sunt in carcerem, adhuc puniendi erunt:* interpretatur Aragon, similiter fundari in falsa præsumptione violentiæ illat#: nam qui innocens est, proculdubio licitè potest vincula dirumpere, & perforare parietes. Petrus etiam Ledesmius suprà, ad has leges respondet, procedere ex falsa præsumptione violentiæ, vel ex **[402]** falsa opinione contraria, vel pœnam irrogari posse sine culpa, modò adsit causa; eodemque modo leges exponunt Valentia, Lessius, & Bannes.

Addit Lessius, obligationem reparandi damnum[2283] effracti carceris prouenire ex tacito contractu: cùm enim rei iustè detineantur, videntur tacitè consentire in compensationem damni, si quod fugiendo inferant directè: idq#ue meritò Resp. potest ab illis exigere: non enim par est, vt per fugam su# damnum Reip. inferant, sed etiam si nullus esset contractus implicitus, concederem obligationem ex natura rei: quæ licentiam effringendi cum hoc tamen onere tribuit. A quo fortè liberantur eo ipso, quod à iudicibus puniuntur: vnde subdit Lessius. *Puto hanc restitutionem vix esse in vsu:* nempe quia Resp. horum punitione contenta est, vel quia damnum carceris modicum esse solet, & ipsi rei pauperes. Addit quoque Lessius, si occasione pertusionis carceris alij vincti fugiant, non teneri reum de damnis, quæ inde actoribus, vel Reipub. eueniunt: quia illorum fuga per accidens sequitur ex facto licito rei, qui non tenebatur illam impedire, vt rectè Salon 2. 2. quæst. 69. art. 4. non tamen probat Lessius quod ibidem Salon docet, iniustè damnatum, si carcerem fregerit, ad eius reparationem teneri. Quia cùm per iniuriam detineatur à ministro Reip. potest reus carcerem effringere absque animo compensandi incommodi, quod Respub. patitur. Si verò iudex vel ministri mala fide procederent, ipsi tenerentur damnum resarcire. Quinta difficultas, an possit quis opem ferre, **[sect. 92]** vel consilium dare existentibus in carcere, vt[2284] fuga sibi consulant.

Quando fuga est illicita, certum est, vt ait Vaz[2285]quez disp. 174. cap. 3. non esse licitum suadere illis fugam. Est autem illicitum meo iudicio, quando non est necessaria fuga ad fugiendum mortem, mutilationem, grauissimam infamiam, aut simile damnum: quia in aliis casibus præceptum virtuale manendi in carcere illos obligat. Item quando fuga esset cum animo non soluendi debitam pœnam pecuniariam, nec proficiscendi in exilium, ad quæ est damnatus. Cùm autem reo licitum est fugere, & carcerem effringere, licitum quoque esse id ei suadere ait Sotus 5. iustit. quæst. 6. art. 4. quia consilium de re licita licitum est. Quamuis secundùm Sotum illicitum sit, reum iuuare, aut instrumenta ei

dare ad effringendum carcerem: quia ex eo quod liceat consilium ei dare, nulla sequitur Reipubl. perturbatio; rarò siquidem potest fuga hac ratione effectum sortiri. Si autem licitum esset iuuare ad effringendum carcerem, perturbaretur Respub. nihilq#ue tutum esset: quia sic facilè multi possent è carcere fugere: & sic nihil esset tutum in Repub. nullaq#ue esset custodia carceris. Hanc sententiam Soti in rigore iuris veram esse ait Nauarrus cap. 25. num. 38. & optimè defendit Valentia 2. 2. disp. 5. quæst. 13. punct. 4. Quia suppeditare instrumenta ad effringendum carcerem, non expedit bono communi: sic enim multi fugerent: crimina impunita manerent: rarò iudicum processus haberent exitus, expensæ multæ in reis quærendis fierent, &c. consilium autem non est medium tam efficax.

Caietanus tamen 2. 2. quæst. 69. art. 4. quem sequitur Aragon ibi, & Salon ibi, controu. 3. Petrus Ledesmius tract. 8. de iust. commut. cap. 24. post 8. con. cum Medina & Orell. & Vazquez illo cap 3. tria docet: primum, non licere Iudici, aut carceris custodibus, aut aliis iustitiæ ministris consilium[2286] dare reo, vt carcerem effringat, nedum instrume#ta ei præbere, id vt faciat: quia id est contra fidelitatem, & obligationem officij sui, ex quo tenentur malefactores custodire, & pro suo quisque modo ad eorum punitionem iuuare. Secundum, cæteris licitum esse consilium, & instrumenta dare reo, vt carcerem effringat: quia ipse reus, qui est principalis causa, non peccat id faciendo: ergo nec alij, qui consilium, vel opem ei præbent, qui ratione officij non sunt prohibiti. Sed pro Soto facilè responderetur, omnes implicitè prohibitos esse à Rep. eo ipso quòd aliquem tenet in carcere, ne instrumenta, vel auxilium illi præbeant, vt carcerem confringat: propter incommoda, quæ inde sequerentur, quæ non sequuntur, ex eo quòd præbeant consilium: & ideò hoc non est interdictum. Quod confirmatur, ex 3. dicto Caiet. Aragon, Salon, Vazquez & aliorum, quos retuli: scilicet, nemini licere præterquam reo effringere carcerem: aut ad effractionem carceris proximè cooperari: ratio, inquit Vazquez, est manifesta: quia non licet priuatæ personæ custodiam ciuitatis violare: aliàs nihil esset in ciuitate securum, quando custodia carceris mille pateret incursibus: liceret etiam cuique in bello diruere machinas gerentis iustum bellum ad puniendum malefactores, vt ipsos tueretur: quod est absurdum: videtur autem eadem ratio: quia iudex etiam gerit iustum bellum c#tra malefactores. Hæc Vazquez. Ex hoc tertio dicto, quod verum est, confutari videtur secundum dictum, Nam qui præbet instrumenta, & consilium, non minus causat moraliter effractionem carceris, & fugam, quàm ipse exequens, vel proximè adiuu#s: sed iste peccat, quia impedit iustiti# executionem: ergo & ille, qui etiam illam impedit. Sed adhuc probabile est secundum dictum: quia minus damni potest sequi in Rep. ex eo quòd non sit prohibitum dare consilium, & instrumenta ad effringendum carcerem, quàm ex hoc, quòd non sit prohibitum cooperari illi. Nam per se, etiamsi habeat instrumenta, longè minùs potest facere, quàm si alij illi cooperentur, qui plura possunt habere instrumenta, & maiorem potestatem, & commoditatem effringendi carcerem. Vide Lessium lib. 2. cap. 31. dub. 6. qui simpliciter docet primum, & tertium dictum Caietani: secundum verò solùm affirmat esse probabile: & Angelus verbo fugere, ait, licere reo ex carcere fugere, & cuicumque fugam illius iuuare, modò fiat sine iniuria iudicis, & ministrorum: & Nauarr. cap. 17. num. 103. ait, non peccare reum, si fugiat, neque illum, qui auctor est fug#, & Angel. Syluest. ac Nauarr. docent, licere præbere equum reo, vt fugiat. Excipit Nauarr. reum Reip. perniciosum, scilicet, in futurum, vt interpretatur Vazquez: sed magis fauet Sa, verb. iudicialis actus num. 51. dicens, cùm licitum est fugere, licet

aliis ad id iuuare, nisi lex prohibeat, aut officij proprij ratio. Salon etiam ait, posse leges condi, quæ obligent ad non præbendum his instrumenta. Probabile est, semper esse expressè, vel tacitè prohibit# iuuare dando instrumenta, sicut & effringe#do carcerem, aut vincula: & ideò sic iuuantes meritò puniri. Quamuis Salon, & Petrus Ledesmius putent, hanc punitionem fundari in opinione falsa, quòd id sit peccatum: vel in præsumptione falsa, quòd **[403]** aliter iuuerint. Quasi verò non sint sæpe euide#tia signa, quòd tantùm iuuerint præbendo instrumenta, & nihilominùs iuuantes puniantur. Bene tamen Salon ait, damnatum ad carcerem propter delicta, si nullo modo possit soluere, fugere posse.

Alia difficultas est, an iustè damnatus, vel dam **[sect. 93]** nandus ad mortem, possit fugere. Pro parte affir[2287]mante facit D. Thom. 2. 2. quæst. 69. art. 4. ad 2. dicens, *damnatum ad mortem, non teneri manere in carcere, sicut, nec damnatus ad mortem famis tenetur abstinere à cibo sibi oblato*: Ergo isti pares sunt: sed secundus peccaret abstinendo à cibo oblato: ergo & primus non fugiendo è carcere, & ita tenet Victoria, quamuis cum formidine relect. de homic. num. 29. & ad minùs, putat. verum esse, quòd si latro peccat offerendo se carceri, etiam peccat, si liberè potest fugere, & non fugit. Contrarium tenet Angelus & Syluester verbo fugere, Caietanus 2. 2. quæst. 69. art. 4. ad 6. dubium, Aragon eod. art. & ibidem Salon controuer. 4. in fine, & contro. 2. con. 2. & Bannes eod. art. Sotus 5. iust. quæst. 6. art. 4. ad argum. Simancas in cathol. instit. tit. 18. num. 90. Couarruuias 1. variar. cap. 2. num. 7. Vazquez hic disput. 174. cap. 4. Sa, verbo iudicialis actus, nu. 51. dicens, *si iustè est damnatus ad mortem, & si potest, non tamen tenttur fugere, secus si iniusté:* idem tenet Lessius lib. 2. cap. 9. dub. 6. num. 28. imò cum Petro Nauarr. qui lib. 2. cap. 3. num. 73. ait, licitum esse malefactori offerre se iudici puniendum. Probari hæc sententia solet: quia abstinere à cibo necessario, per se infert mortem: ideò sec#dùm multos est illicitum, sed manere in carcere non infert ill# per se, & periculum mortis annexum potest licitè suscipi, aut non vitari, vt exerceatur in ipso iustitia punitiua, communiter vera est hæc sententia: quia[2288] fuga ex carcere habet annexos magnos alios labores, & pericula: sed ob solum exercitium in se iustitiæ punitiuæ sine vllo alio suo, vel aliorum bono non crederem esse licitum manere in carcere morte afficiendum, vt nec licitum est ob iustitiæ punitiuæ in se exercitium abstinere à cibo clanculum oblato, sicut superiùs diximus: & à fortiori, siquis damnatus, vel damnandus esset iniustè, peccatum esset manere in carcere, vt ait Couarr. num. 10. & Vazquez, & multis relatis Plaza 1. de delictis cap. 23. nu. 6. quia temerè, & sine causa fieret. Idem dicunt de eo qui ab iniusta sententia non appellaret, cùm vtiliter posset. Idem ait Vazquez de eo, qui non declinaret aggressorem, cùm commodè posset; sed ait, licitè mortem perpessurum, si euadere non posset: nisi ipsum occidendo, præsertim in mortali: quia tunc non temerè, & sine causa mortem permittit propriam, sed ne alter moriatur in peccato.

Peccatum etiam esset prodigalitatis, temerè, &[2289] sine causa expectare iniustam sententiam infamiæ: sed si in fuga esset magna difficultas, hæc esset sufficiens causa expectandi in carcere, vt docet Vazquez.

Addit Vazquez, probabile esse licere manere in **[sect. 94]** carcere ei, qui ex falsa causa, sed in iudicio probata, damnatus esset ad mortem, quia illa est iusta sententia: sed de hoc dubito: quia illa sententia verè est iniusta ex parte causæ, licet iudex excusetur ob ignorantiam, & ideò etiam eius effectus sit iustus: ergo ille non haberet sufficientem causam expectandi mortem: satis est si id concedamus in eo, qui damnatus, vel damnandus est iustè in effectu. Et mihi non videtur improbabile, hunc debere fugere:

non enim sine magna vtilitate sua, vel aliorum debet mortem expectare, si potest sine culpa illam vitare: hîc verò non videtur esse magna vtilitas alicuius: ergo.

Addit quoque Salon, ei, qui fugit è carcere, licitum esse ad eum redire, vt mortem pro suis delictis iustè inferendam patiatur, sed hoc moderandum est iuxta superiora. Vnde egregiè Castro 2. de lege pœnali, cap. 3. ait, damnatum ad mortem famis, peccare si cibum sibi oblatum non sumat: & similiter, damnatum ad mortem, si inueniat apertum carcerem, debere exire, vt euadat mortem, nisi tam graue scandalum, aut alia tam grauis necessitas offerretur, vt pro illa vitanda teneretur, aut saltem licitè posset homo mortem subire: & generatim docet omnes teneri ad conseruandam vitam, nisi aliqua grauis causa eos excuset, vide illum omninò.

Alia difficultas est, an qui iuramentum præsti **[sect. 95]** tit redeundi ad carcerem, redire teneatur. Resp#[2290]deo, si carcer esset iustus, & in eo iusta sententia expectanda esset, teneri redire, sed si carcer esset iniustus, vel iniusta sententia timeretur: est difficultas, Sa, verbo iuramentum, num. 11. solùm ait: *Iurans redire ad carcerem, tenetur (nisi esset iniquè detentus*) *etiam cum vitæ periculo, quidam tamen etiam ad iniustum carcerem redeundum aiunt, nisi iuramentum relaxetur per Episcopum.* Caietanus 2. 2. quæst. 89. art. 7. ait, teneri redire: quia licitè potest redire, & patienter mortem expectare: ergo iuramentum est de re licita: ergo seruandum. Hoc esse verum cùm carcer est iustus, licet sententia expectetur iniusta, tenet Nauarrus cap. 12. num. 18. quia iuramentum de re licita obligat etiam cum periculo vitæ. Hanc sententiam tenent etiam Sotus 8. iust. quæst. 1. art. 7. Tolet. lib. 4. cap. 22. Lessius lib. 2. cap. 42. dub. 6. num. 28. iuramentum 5. num. 37. Syluest. iuramentum 4. quæst. 26. & hoc tenent, etiamsi carcer sit iniuriosus præter Nauar. qui putat, si carcer esset iniustus, non teneri reum redire, iniustam in eo sententiam expectaturus, quia reditus non esset licitus.

Sed Vazquez putat, in neutro casu debere redi[2291]re: quia siue carcer sit iniustus, siue iustus, si sente#tia in eo timetur iniusta, redire est illicitum, aut indifferens: ergo ad id non potuit reus obligari iuramento: nam vt iuramentum obliget, debet actus, de quo est, esse studiosus. Antecede#s probatur: quia si ille actus esset studiosus, maximè in genere patientiæ, at non est vera patientia, cùm quis potest commodè vitam tueri, non tueri illam, sed morti se exponere: nec potest dici actus veritatis, & fidelitatis: nam iste supponit obligationem fidelitatis, & veracitatis in promissione, ac proinde materiam alioqui studiosam, quæ hic non est, alioqui etiam qui sine iuramento redire promisit, ad id teneretur: qu# rationes æquè procedunt de carcere iusto, & iniusto, si in eo timetur iniusta sententia: tunc enim redire nulla virtus est: ergo iuramentum non potuit ad illum reditum obligare.

Addit Vazquez, illum non debere redire ad carcerem, licèt inde damnum immineret custodi carceris participanti culpam iudicis tyranni, quia cùm etiam ipse custos sit tyrannus, non debet ei fides seruari, vt suam tyrannidem exercere possit: & sibi damnum imputet, qui in tyrannide minister esse voluit. Si verò custos bona fide ductus, & ignor#s **[404]** peccatum tyranni, aut iudicis iniqui, concessit facultatem reo, vt ex carcere exiret, præstito iuramento, vt rediret, reus debet redire, quia pro euitando damno custodis meritò se exponit morti, & ad id potuit iuramento obligari.

Ego tamen in primis sentio, etiamsi custos **[sect. 96]** particeps sit iniustiæ tyranni, si tamen ei est vtilis[2292] reditus, potuisse obligari ad reditum, quia reditus ille est bonus charitatis

fine impediendi illud malum custodis, quamuis iniusti, maximè cùm bonum corporis, vel honoris, vel diuitiarum, oppositum illi damno iustè ab eo possideatur.

Secundò dico, etiamsi reditus non esset necessarius, aut vtilis ad impediendum damnum custodis, licitum est redire, & ad id se potuit ille per iuramentum obligare: nam ad dandas pecunias latroni inuadenti, vel vsuras vsurario potest quis obligari iuramento: ergo & ad rede#dum in carcere# iudicis iniqui, & tyranni. Nec enim valet ratio discriminis assignata à Caietano 2. 2. qu#st. 89. art. 7. & Vazquez suprà: quia vnus exercet actum virtutis redimendo vexationem, alius verò non. Nam certè in vtroque euentu eodem modo redimitur vexatio: qui enim est in carcere, quia iniustè negatur ei licentia exeundi ad suas res compone#das, promittit reditum, vt sic non vexetur, & posteà illum reditum dat tanquam pretium facultatis sibi concessæ: ergo in vtroque casu licitè, & ex obligatione facit, quod sub iuramento promisit. Confirmatur, quia vtile est posse ad reditum aliquomodo obligari: alioqui non permitteretur exire ad ea, quæ sibi, aut liberis, aut aliis expediunt: ergo capax est talis obligationis, nec opus est, vt materia sit de se studiosa: satis est, non esse illicitam, ac proinde hîc, & nunc studiosam, cùm non detur actus indiffere#s in indiuiduo, & esse vtilem, aut gratam ei, cui iuramentum præstatur, licèt ipse ea sit abusurus, ad iniustam actionem: nec est eadem ratio de promissione iurata, & de non iurata, quia promissio simplex iniustè extorta, non potest inducere obligationem religionis, cùm n# habeat ad iustum iuramentum: neque Iustitiæ, quia est iniustè extorta: Iuramentum autem iniustè extortum potest producere obligationem religionis, vt tract. 3. de voluntario & inuoluntario diximus: ergo licet simplex promissio non obligaret ad reditum, tamen iuramentum obligat. Quod colligitur ex D. Thoma 2. 2. quæst. 89. art. 7. vbi ait, iuramentum coactum inducere obligationem etiam cum damno temporali: & confirmat Lessius primò, quia ista promissio fuit prudens: nam absque illa non poterat obtinere exitum ad res suas componendas: ergo eius executio est licita; licitum enim est exequi, quod prudenter promittitur: secundò, quia supposita promissione redeundi, iste reditus non solùm est licitus, sed etiam est honestus, vtpore opus fidei, veritatis, & fortitudinis, vt ex sensu omnium gentium constat: ergo si iuramentum accedat, nascitur obligatio. Tertiò, quia si quis violet tale iurame#tum, censebitur periurus, & iniurius in numen diuinum

Sed secunda ratio parum habet roboris, nam **[sect. 97]** ante promissionem, & iuramentum videtur apprehendi debere bonum obiectum, vt promissio, & iuramentum obliget, imò vt liceat: id verò non potest esse exercere fidelitatem, aut veracitatem, aut religionem in seruanda promissione: quia hoc iam supponit promissionem, & iuramentum: nec verò est, exercere fortitudinem, quia nulla fortitudo est redire ad iniuriosum carcerem, vbi expectanda est sententia mortis, nisi iam supponatur obligatio, vel saltem honestas in reditum: ergo quæri debet alia honestas præconcepta. Vnde dico illam esse redemptionem vexationis præcedentis: item ne videatur homo mendax, & promissi, ac iuramenti violator: quæ ratio sicut in re honestat posteà reditum, ita anteà apprehensa honestare potest ipsum iuramentum, & promissionem.

Addit Lessius ibi, d#natum ad mortem iniustè, qui iurauit, aut simpliciter promisit non fugere ex carcere, non teneri fugere, & ca. 31. dub. 5. in principio, eum, qui iurauit se permansurum in carcere, non posse fugere. Addit etiam esse probabile, & securum in praxi, talem non teneri, nec posse redire ad carcerem iniuriosum expectaturus mortem: quia id tenet Nauarrus cap. 12. nu. 18. Tabienta, verb. iurare §. 10. Panor. cap. si verò de

iureiur. glos. communiter recepta Clem. pastoralis de sen. & re iud. Ioan. And. Rub. de iureiur. Couarr. 1. vari c. cap. 2. num. 7. citans Baldum, Curtium seniorem, Ancharanum, & Maior. 4. dist. 15. qu. 22. quos, & alios citat, & sequitur Plaza 1. de delictis cap. 23. num. 6. vt retuli diffic. 2.

Est etiam difficultas, an qui est causa, nequis **[sect. 98]** c# demnetur ad pœnam iustam, teneatur pœnam[2293] restituere ei, cui esset applicanda.

De hoc agitur communiter 2. 2. in materia de[2294] rest. & in materia de iudice, teste, & reo, sed quia à Vazquez hic disp. 175. & ab aliis tractatur, aliquid de eo dicamus.

Custodes syluarum, & ciuitatum, non manifestantes crimina, propter quæ esset imponenda pœna pecuniaria, teneri ad eius restitutionem docuit Medina, C. de rest. quæst. 12. §. alia hinc oritur, Angelus verb. pœna num. 26.

De iudice non condemnante ad pœnam lege præscriptam, idem tenuit Angelus verb. pœna numer. 18. Syluester iudex 1. quæst. 11. dicto. 5.

De reo iudice interrogato crimen negante, te[2295]nuit Sotus 1. iust. quæst. 6. artic. 6. post 4. con. siue lex pœnalis contineret sententiam latam, siue à iudice ferendam, idem tenet Bartolus, Medina, & alij Thomistæ apud Petrum Ledesmium, in sum. Hisp. tract. 8. de iust. commut. cap. 24. post 6. concl. vbi hanc sententiam censet probabilem, licet oppositam censeat probabiliorem. Salon etiam 2. 2. qu. 62. art. 4. & 7. & q. 70. art. 1. in fine, tenet iudices non damnantes ad pœnam, & custodes montium, vinearum, itinerum, &c. non accusantes, teneri ad restitutionem pœnarum: licet de reo, & teste neget. Sed quòd prædicti omnes, qui iniquè sunt causa, ne acquirantur pœnæ, restituere teneantur, suadetur: nam qui per actionem, vel omissionem iniustam est causa damni alterius, tenetur restituere: sed isti per actionem, vel omissionem iniustam, sunt causa damni ei, cui erat applicanda pœna: ergo.

Sed de ministris non deferentibus crimina ad iudicem, quales sunt custodes syluarum, & ciuitatum, non teneri ad restitutionem docet Nauarrus cap. 25. num. 34. Corduba in sum. quæst. 66. Syl. rest. 3. quæst. 5. dicto. 7. Idem non solùm de his, sed etiam de iudicibus tenet Vazquez suprà, **[405]** cap. 1. vbi reiicit rationem, qua in custodibus illis vtebantur Corduba, & Nauarr. nimirum, quia reus non debet pœnam, antequam condemnetur, vt vidimus: ergo, nec illi ministri: nam reus non tenetur de iustitia procurare pœnam fisco, vel parti, cui erat applicanda; secus verò custodes illi & iudices. Vnde magis videtur, quòd illi teneantur, quàm ipse reus. Impugnat etiam meritò aliam quorumdam rationem, scilicet causa principalior, ne#pè reus non tenetur ad restitutionem pœnæ: ergo neque custodes tacentes, aut iudices non c#demnantes tenentur ad restitutionem. Omissis autem Vazquez argumentis ea ratio sic reiicitur: reus si non negat crimen iuridicè interrogatus, non est causa illius damni per actionem iniustam, & ideò causæ principales iniustæ sunt custodes, non accusantes, & iudices non damnantes: ergo nil mirum si ipsi tenentur, & non reus. Si verò reus negat iuridicè interrogatus, ipse solus est causa illius damni, & non tenetur restituere, quia etsi iniustè contra iustitiam legalem, neget delictum: tamen non negat contra iustitiam erga eum, cui pœna erat applicanda per iudicem: at alij ministri contra iustitiam erga fiscum sunt causa quòd non applicetur fisco pœna: ergo tenentur illam fisco restituere, sicut administrator, aut negotiorum gestor, qui ex iustitia tenetur negotiari pro alio, si id non faciat, peccat contra iustitiam, & tenetur ad restitutionem damni emergentis, & lucri cessantis. Quare immeritò Ioannes Medina ait, iudicem, & ministros in hoc casu teneri ad restitutionem, vt causas minus principales: nullum tamen

teneri, vt causam principalem, quoniam quando sunt causæ prædicti damni, illi soli sunt causæ, & principales, & quamuis si tacendo, vel non impediendo eos, qui conantur alia damna facere, si ea fierent, dicerentur causæ minus principales eorum damnorum: tamen tunc causa principalis teneretur damna restituere: nullum ergo profert casum, in quo teneatur minus principalis causa d#ni, & non principalis. Aliam rationem secundæ opinionis assignant aliqui, quia iudices, & alij ministri non manifestantes crimen, aut non damn#tes ad pœnam lege præscriptam, peccant quidem contra iustitiam legalem, quæ est in ordine ad Remp. secundùm D. Thom. 2. 2. quæst. 58. art. 6. non autem contra iustitiam commutatiuam: quæ respicit priuatam personam: & ideò non tenentur restituere pœnam: obligatio enim restituendi solum nascitur ex violatione iustitiæ commutatiuæ.

Hanc rationem reiicit Vazquez: primò, quia[2296] iustitia legalis non est specialis virtus, sed ratio generica reperta in omni virtute, vt colligitur ex August. 5. ethic. cap. 1. Vbi solùm distinguit iustitiam in generalem, & peculiarem: tamet si S. Thomas tertiam addat, nempè legalem: cùm igitur ministri ex iustitia particulari debeant efficere, vt applicetur pœna, id si non faciant, peccant contra iustitiam commutatiuam: cur ergo non tenebuntur ad restitutionem? Secundò, quia etiam si iustitia legalis distingueretur à commutatiua, hæc tamen, & contraria potest iniustitia esse erga Remp. vt quando quis inferret illi damnum in bonis communibus, vel violat pactum cum illa initum, vel est procurator in eius negotiis, & non agit fideliter, vt tenebatur ex officio: Tertiò, quia licet dicamus, eos tantùm debere Reip. ex iustitia legali; tamen fisco debent ex commutatiua: ergo si ob earum culpam pœna non applicetur fisco, tenebuntur ad restitutionem.

Vnde Vazquez omissis his rationibus, aliam ad **[sect. 100]** ducit pro secunda opinione, quam tenet cum hac moderatione, vt intelligatur in iudice, quando ministri non detulerunt ei crimen, quod ex officio deferre debebant, & ipse non processit ex officio contra delinquentes, cum deberet: nam si ab aliquo delatum esset crimen & petita in iudicio pœna, & iudex nollet procedere, tunc deberet restituere. Hanc opinionem sic limitatam probat, quia quamuis custodes, & ministri debeant ex iustitia crimina deferre, & iudex ex iustitia debeat procedere contra delinquentes, eo quòd pactum cum Rep. fecerunt. Hæc tamen obligatio ex pacto illo non oritur erga priuatam personam, cui pœna applicari debet, nec erga fiscum, cui aliquando cedit pœna: sed erga Remp. ad hoc tantùm, vt puniantur delicta, & pax publica hoc modo conseruetur, & ad hoc tantùm intelligitur præstare fidem sub iuramento, vt Resp. à peccatis purgetur: quare nisi procedat iudex, & ministri deferant crimina, debebunt restituere damna, quæ ipsorum negligentia in Rep. secuta sunt: emolumentum verò pœnæ infligendæ non item.

Quòd si crimen delatum sit ad iudicem, & pœna pecuniaria petita ab eo, cui applicari debet, vel ab alio nomine ipsius, & iudex negligat sententiam ferre, aut pœnam applicare, restituere illam debebit, quia ex officio & iustitia debet reddere cuique id quod iustè petit in iudicio: sed quoties pœna est assignata per legem, pars, cuius interest, iustè petit eam in iudicio: ergo iudex ex iustitia debet illam applicare petenti. Quare si fiscalis procurator cum iudice secretò conueniat pro remissione pœnæ, quæ secundum legem infligenda erat, & iudex illam non applicet fisco, aut ei, cui de iure conueniebat, debet illam restituere.

Quinimò de fiscali videtur esse peculiaris ratio: cùm enim ille peculiari ratione constituatur, vt curam gerat fisci, & ei acquirat quidquid vtilitatis ad eum pertinere potest, atque multæ sint pœnæ fisco applicandæ, sequitur contra specialem iustitiam, quam fisco debet, peccare, si non procurat vt crimina deferantur, ex quibus aliquod emolumentum

fisco aduenire potest: ad hoc enim ex officio, & conuentione constitutus videtur. Si obiicias S. Thomam 2. 2. quæst. 67. art. 4. ad 3. qui ait, iudicem non punientem nocere communitati, & personæ, cui illata est iniuria. Respondet Vazquez, S. Thomam, non loqui de nocumento, quod aliquis patitur, ex eo quòd non applicetur ei pœna pecuniar, iaquæ ex delicto alterius applicanda, sed de pœna, quæ in satisfactionem iniuriæ imposita erat per legem, aut iudex debebat imponere, in quo casu iudex non puniens reum nocet alteri, cui iniuria erat illata, & cui deberet fieri satisfactio per pœnam illam.

De reo verò iuridicè interrogato negante crimen in iudicio, qui ideò non condemnatur ad pœnam, tenet Vazquez, cum Nauarro cap. 18. numer. 48. non teneri ad restitutionem pœnæ. Sed reiicit rationem Nauarri probantis, quia reus non debet pœnam ante sententiam. Quia hoc verum est, quantùm est ex vi solius legis designantis pœnam: aliud autem esse videtur ex vi delicti, quo crimen iniustè negat in iudicio. Vnde aliam adducit rationem, nimirum: quia licet quiuis fraude, men-**[406]**tio, aut metu impedit contra iustitiam commutatiuam bonum alterius, teneatur ei restituere, vt cùm sic impedit aliquid donari, aut legari, aut à quærente inueniri: tamen reus non impedit consecutionem pœnæ contra iustitiam commutatiuam, cum negat crimen in iudicio: quia non debet dicere veritatem propter commodum, & vtilitatem illius, sed propter publicam iustitiam, & correctionem delictorum: & ita solùm peccat contra iustitiam debitam Reip. & iudici: ad hoc enim institutum est iudicium, non ad ditandum aliquem ex pœnis impositis: sed hoc sequitur per accide#s. Confirmatur; nam, non aliomodo reus debet dicere veritatem, cum pœna est pecuniaria, & cum est corporalis, non debet dicere veritatem ex obligatione iustitiæ erga aliquem, cui si negauerit veritatem, teneatur restituere aliquid: ergo nec cùm pœna est pecuniaria: si verò iudex nollet rescindere contractum ludi, vel factum à minori, cùm ab eo petitur, tenetur restituere damnum.

Hæc omnia ferè eisdem verbis Vazquez, in qui **[sect. 101]** bus difficile videtur discrimen de iudice, non pro[2297]cedente, ex officio, & non procedente ad instantiam partis; nam in vtroque casu eodem modo videtur teneri ad imponendum pœnam lege præscriptam: ergo si in vno casu tenetur restituere pœnam, etiam in alio: & si in vno non tenetur, nec in alio tenebitur: & hoc videtur verisimilius: quia etiam si pars in iudicio pœnam petat, lege sibi applicandam, non magis debitam eam facit, donec sententia pro illo proferatur, quàm anteà: ergo si anteà non debebatur ei ex iustitia, & ideò iudex illam ipsi non applicans, non teneretur restituere: idem erit in secundo euentu. Nec est verum, quòd quicquid iustè petit sibi quis in iudicio, sit redde#d# à iudice ex iustitia c#mutatiua, potest enim iustè petere ex iustitia sola vindicatiua, & tunc non peccat iudex contra iustitiam c#mutatiuam, si illud ei non tribuat: approbo igitur sententiam Vazq. de iudice, & eius rationem, sed sine illa restrictione, & limitatione, & acquiesco Emanueli Sa, qui verb. restitutio num. 46. ait, *nec testis falsus tenetur de pœna, quæ alicui obuenisset, si verum dixisset: non enim debetur ante condemnationem: nec iudex, qui non condemnauit &c.* & de non accusante idem docet verb. pœna num. 14. dicens, *non accusans aliquem, cùm tenetur, non debet pœnam, ad quam ille, si ipse accusasset, fuisset condemnatus* (*pœna enim non debetur ante condemnationem*) *etsi quidam aliter sentiant.*

Deinde quamuis, quod ait Vazquez procuratorem fisci teneri ad restitutionem pœnæ, quæ ex eius negligentia non applicatur fisco, quia ex contractu ad hoc videtur directè obligatus ipsimet fisco, seu Regi, cuius est fiscus: tamen oppositum non est improbabile: quia directè solùm videtur institutus pro bono communi, vt patiatur delicta, licèt secundariò

conducat ad bonum fisci: sicut custodes vinearum, montium, syluarum, & fluuiorum, directè sunt instituti ad impedienda damna, non ad exigendas pœnas, & ideò non tenentur ad restitutionem pœnarum, sed damnorum, vt cum Nauarro tenet ipse Vazquez.

Prætereà non est improbabile, quod ait Petrus Ledesm. in summa Hispana, tract. 8. de iust. commutatiua cap. 22. post 6. con. *Iudex, qui post legitim# delicti probationem, non condemnat delinquentem ad pœnam pecuniariam iuxta legem, tenetur ad restitutionem fisco, vel parti, cui pœna esset applicanda: hoc docent communiter Thomistæ locis citatis, speciatim Sotus, Medina, & Orellana, & Syluester, verbo pœna,* §. *vltimo. Ratio est, quia iudex ex proprio officio & ratione salarij, seu stipendij tenetur iustitiam facere, & ad illas pœnas condemnare: ergo si id non facit, peccat mortaliter c#tra iustitiam, & tenetur restituere, idem est de cæteris ministris, qui ex officio tenentur accusare, & petere talem pœnam, vt fiscalis, & non petunt: quod docent ijdem Doctores, & eadem ratione communiter.* Sed cap. 23. idem auctor sic ferè loquitur. *Si rigorem iuris atte#damus, qui fecit pactum, tenetur restituere etiam pœnam, in qua reus esset condemnandus, vt fiscalis non accusans delicta, propter quæ reus esset damnandus ad pœnam pecuniariam, partim fisco applicandam: idem est de iudice non damnante eos, qui extrahunt res prohibitas ex regno, vt tenetur ex officio: is enim debet pœnam Reipub. restituere, ad quam reus esset damnandus: idem est de custodibus montium, quidquid cum aliis dicat Syluester restitutio. 3.* §. 5. *& nostram sententiam communiter tenent Thomistæ, præsertim Orellana. Nam qui fecit tale pactum, tenetur ex iustitia commutatiua accusare, & facere, quantùm in se est, vt pœna applicetur ei, cum quo pactum fecit: ergo si id non facit, peccat contra iustitiam commutatiuam, & tenetur restituere. Hi tamen duplici via possent à restitutione excusari iuxta citatos, & præsertim Orellanam. Prima est, si fecit formale, & expressum pactum accusandi, ita tamen, vt ad restitutionem non teneretur. Secunda, si de eodem fecit virtuale pactum, aut habuit intentionem virtualem: quod ex quibusdam circumstantiis non reducibilibus ad artem, sed arbitrio prudentis relinquendis colligere licebit: & ex vsu, & quia rari sunt, qui has pœnas restituant, quando non accusantur, & confessarij rarò solent pœnitentes astringere ad hanc restitutionem.* Hæc Petrus Ledesmius; ex quo habemus, præter rigore# iuris (quem nos contra illum tenemus) non obligare ad restitutionem alias duas vias, quibus illi ex pacto implicito, vel explicito à restitutione liberantur.

Vnde sine scrupulo possumus non obligare præ **[sect. 103]** dictos accusatores, vel iudices negligentes ad restitutionem pœnarum: & de reo non dubito, quin sit libet à restitutione pœnæ, si negauit delictum iuridicè interrogatus: quod probabilius censet Petrus Ledesmius eod. tract. cap. 24. post 6. concl. citans Orellanam, & communem Thomistarum: idq#ue probat, quia leges pœnales non obligant reum ad pœnam, ante sententiam iudicis, quomodocumque ea impediatur: iudex autem, & testis tenentur restituere pœnam: quia iudex passiuè se habet, nec tenetur ex iustitia concurrere ad suam punitionem: sed ex obedientia debita iudici, & superiori, à quo iudice interrogatur: & ideò sufficit pati, vel soluere pœnam, cùm condemnatur: at verò iudex, & testis debent se habere actiuè t#quam ministri iustitiæ, ideò si iudex sua negligentia impediat pœnæ exactionem, tenetur secundùm probabiliorem sententiam restituere.

Idem de teste esse probabile, docet ibidem, & **[sect. 104]** cap. 25. post 7. concl. diffic. 11. vbi tamen probabilius censet oppositum, cùm Orellana, Bannes, & communi Thomistarum: & probat, quia testis t#c non peccat contra iustitiam commutatiuam

accusatoris, vel fisci, cui applic#da est pœna, eo quòd pœna illa solùm debetur acusatori ex iustitia remuneratiua accusationis, & reo debet imponi ex iustitia vindicatiua: ergo non tenetur ad restitutionem: sicut nec homicida tenetur restituere de-**[407]**bita creditoribus defuncti, quia non tenebatur ex iustitia commutatiua erga illos, abstinere ab homicidio: sed ex iustitia c#mutatiua erga occisum: iudex autem, & alij ministri iustitiæ ex iustitia c#mutatiua tenentur procurare, vt pœna applicetur fisco, vel alteri, cui per legem assignata est: & ideò, si id omittat, tenentur restituere. Hæc in summa, & ferè in verbis ait Petrus Ledesmius, & similiter, quòd iudex per iniquitatem non condemnans in pœnis lege decretis teneatur ad earum restitutionem tenet Aragon 2. 2. qu#st. 62. ar. 7. *§*. his tamen, licet de reo negante crimen, de quo iuridicè interrogatur, contrarium sentiat, & similiter Bannes 2. 2. q. 62. art. 3. quæst. 67. art. 4. q. 69. art. 2. ait, iudicem & fiscalem teneri ad restitutionem pœnæ, n# autem reum, vel testem, in illis euentibus.

Sed probabilius mihi est, vt dixi, neminem eo **[sect. 105]** rum, de quibus actum est, teneri ad pœnæ restitutionem. Quod expressè tenet Leonardus Lessius lib. 2. de virtutibus cap. 13. dub. 10. num. 72. & 73. vbi ait, *difficultas est, si pœna sit constituta in eos, qui certo loco venantur, lignantur, pascunt, aut certas merces exportant, aut important, aut vectigal non soluunt, an custodes dissimulantes, aut non accusantes, teneantur eam compensare? Quidam putant, teneri: ita Petrus Nauarra l. 3. cap. 4. num. 142. Salon quæst. 62. art.* 7. *controuer. 5. colligitur ex Soto lib. 5. quæst. 6. art. 6. in fin.* 4. *solutionis, &c. Hæc sententia probabilis est. Verius tamen videtur, hos custodes non teneri mulctam dependere, quæ delinquentibus irroganda esset. Ita Nauarrus cap. 25. num. 34. Syluester restitutio. 3. quæst. 5. idem tenuit S. Bernardinus teste Syluestro, & Nauarro. Ratio est, non quòd pœna non debeatur ante sententiam, vt velle videtur Nauarrus. Non enim hic agitur de solutione pœnæ, sed de damno dato, vel commodo contra officium neglecto: sed quia custodes huiusmodi non tenentur ex iustitia accusare, vt dominus, vel Respub. ditetur mulctis, sed solùm, vt damna impediantur, & vectigalia soluantur: officium enim illorum non est mulctas procurare, sed vectigalia recipere, & res suæ custodiæ creditas indemnes præstare. Leges quoque pœnales commissoriæ non sunt factæ, vt Resp. ex pœnis locupletetur, sed vt leges seruentur, & subditi officium præstent. Vnde neque procurator fiscalis non accusans, neque iudex non condemnans in tali casu, tenentur ad pœnæ illius compensationem.*

Nona difficultas est, an statim post latam sen **[sect. 106]** tentiam confiscationis teneatur reus illam exequi, & bona deferre fisco. Ita significat Sotus 1. iustit. quæst. 6. art. 6. concl. 5. Ioannes Medina, Corduba, Simancas, & alij, cùm agunt de confiscatione. Sed oppositum tenet Couarruuias 2. 4. cap. 6. §. 8. num. 10. cum Decio cap. 1. de const. num. 20. contra Felinum ibi num. 43. & Baldum l. id quod pauperib. C. de episcop. & cler. quæst. 9. Malè Couarr. pro se citat Caiet. 2. 2. quæst. 62. art. 3. & Adrian. quodlib. 6. art. 1. corol. 3. ipsum tamen Couarruuiam sequuntur quidam recentiores hîc; probantes, quia illa pœna est grauissima, & ille modus executionis nimis arduus; & quia in cap. cùm secundùm leges, de hæret. in 6. non imponitur hæc positiua obligatio; sed fisco datur potestas auferendi omnia à die commissi delicti post sententiam declaratoriam: & quia hæc est communis praxis, & consuetudo.

Si quis enim simpliciter condemnetur ad leuiorem pœnam pecuniariam, satis est soluere, cùm petetur: si autem condemnetur, vt ipse afferat, tenetur sponte offerre, sicut tenetur ieiunare, vel quid simile facere, cùm ad id per Ecclesiam condemnatur.

Si autem reus ante solutionem huius pœnæ moriatur, tenebitur hæres eam soluere, Bartolus l. id quod pauperibus, C. de episc. & cler. quæst. 9. Castro 2. de lege cap. 3. ex l. si pœna, ff. de pœnis.

Si autem reus ante latam sententiam moriatur,[2298] posteà damnari non potest, regulariter loquendo: nam morte finiuntur delicta quoad humanum forum, l. 1. cum sequentib. C. si reus vel accusator moriatur, l. is qui in reatu ad legem Iuliam maiestatis, l. contra pupillum, §. is qui ad maius, de re iudic. l. si pœna, ff. de pœnis, cap. ex epistola, c. quorundam 23. dist. D. Thom. 2. 2. quæst. 104. artic. 5. Simancas in Cathol. inst. tit. 18. num. 2. In illa autem l. 1. cum sequentibus excipiuntur aliqua atrocia, & grauissima delicta: inter quæ maximè excipi debet hæresis, vt docet Simancas suprà, nu. 5. & 6. & Castro 2. de iusta hæret. puni. cap. 19. & textus in cap. accusatus, de hæret. in 6. *§.* in eo verò: itaque aduersus hæreticum inquiritur etiam post[2299] mortem, & si de eius hæresi planè constiterit, conde#natur, ac si viuus esset, bonaque illius confiscantur, & ab hæredibus auferuntur, nisi per quadraginta annos ea pr#scripserint, c. si quis de præscr. in 6. declaratus excommunicatus, & iterum exc#municatur, quod attinet ad operationes viuentium, vt pro eo non fiant preces, neque oblationes, nec in loco sacro sepeliatur, d. cap. accusatus, §. in eo de hæret. in 6. cap. à nobis, 2. de sent. excom. cap. sanè profertur 24. quæst. 2. l. Manicheos, C. de hæreticis, Castro cap. cit. & sequentib. Simancas illo num. 6. qui etiam num. 12. dicit, contra memoriam defuncti procedi in effectu non posse, nisi per legitimas probationes de eius hæresi pertinaciter asserta constiterit, & pleniorem, atque clariore# probationem exigi contra defectum, qui se defendere nequit, & num. 13. si de hæresi suspectus lite pendente moriatur, scilicet cum suspensione pertinaci#, iudices posse causam peragere, vt vel absoluant eum, & eius hæredes, vel famam & memoriam condemnent. Multa alia in illo reperies.

SECTIO VIII. *Vtrùm lex obliget iudicem ad imponendam pœnam lege præscriptam.*

SVadetur pars negans, quia pœna so **[sect. 106]** lùm videtur signari in lege ad instruendum iudicem, non ad obligandum illum, sed reum: ergo saltem vbi non fuerit expressa, non erit talis obligatio. Confirmatur, alioqui non liceret interpellare pro reo, rogando iudicem, vt remittat pœnam; contra communem vsum timoratorum, & religiosorum: quem fuisse à sanctis Patribus obsernatum, constat ex Sozomen. 1. histor. cap. 13. vbi de S. Antonio loquitur, & de D. Ambrosio refert Nicephorus 7. histo. cap. 24. & de antiquis monachis refert Cassianus collect. 14. cap. 4. constat denique ex Augustino epist. 54, 127. 158. & sequentib. & refertur in decretis 23. quæst. 5. cap. 1. & sequentib.

Respondeo tamen, huiusmodi lege obligari iudicem, vt puniat reum sufficienter de crimine c#nictum, communis cum D. Thoma 2. 2. quæst. 60. art. 5. & quæst. 63. art. 4. ad 3. Aristot. 5. ethic. ca. 6. & **[408]** 3. polit. cap. 10. Augustinus lib. de vera relig. c. 31. refertur cap. in istis dist. 4. *Non licet,* inquit, *iudici de legibus iudicare, sed secundùm ipsas.* Gregorius cap. summoperè 11. quæst. 3. *diuina & humana lex reuoluatur, & secundùm quod ibi definitum est, feratur sententia:* ratio est, quia lex pœnalis est vera lex, & quatenus imponit pœnam, magis refertur ad iudicem quàm ad reum: adeò vt Castro suprà dixerit, solùm habere rationem respectu iudicis: quia antequàm ipse iudicet, non

obligat reum in conscientia regulariter loquendo: ergo necesse est, vt saltem iudicem obliget ad imponendam pœnam, & aliàs in ordine ad hunc effectum valde esset inefficax: ergo obligat iudicem, siue expressè siue tacitè, & ex natura rei ad ipsum dirigantur verba. Ante legem solùm tenetur iudex æquitatem naturalem in pœna seruare: post legem tenetur ex legali æquitate taxatam pœnam imponere: sed si pœna sit imposita, vt incurrenda ipso iure, ferenda sententia est declaratoria criminis, & exequendo pœnam: si verò non erat ipso iure incurrenda, condemnando formaliter ad illam, & exequendo: ergo inutilis esset condemnatio sine executione.

Aduerte quòd secundùm aliquos, vt in pœnam non incidat iudex iuxta terminum posit# à lege, non solùm est manifesta obligatio iustitiæ legalis, & proprij muneris respectu Reip. sed etiam commutatiuæ respectu rei: ergo non potest à reo iustè exigi plus quàm debeat, sicut ab aliis debitoribus: posita autem lege taxante talem pœnam, reus non fit debitor maioris: ergo quicquid vltrà inferatur mali, non est pœna, sed iniuria: vnde iudex tenebitur restituere damnum, vel nocumentum, quia iustitia commutatiua obligat ad restitutionem. Dices, lex taxans pœnam non excludit iudicis arbitrium, vt si ratione circumstantiarum viderit reum esse dignum grauiori pœna, debet illam augere: quod vsu etiam obseruari videtur. Respondent canonistæ ad hoc, præcipuè poni pœnas in legibus, vt non maneant arbitrariæ, sicut taxantur pretia rerum, vt tollatur arbitraria æstimatio: si tamen delictum habuerit extraordinarias circumstantias, quæ illud atrox, vel grauissimum reddant, poterit iudex illas specialiter punire, quia dignæ sunt speciali pœna: nec hoc excludi per legem, quæ loquitur de delicto, vt ordinariè committi solet: vt non excluditur prudentia ad bonum commune, & aliorum exemplum necessaria.

Circa diminutionem verò pœnæ aduerte secundò, quando pœna cedit in vtilitatem temporalem fisci vel alterius, secundùm aliquos interuenire obligationem non solùm legis: sed etiam iustitiæ ad non minuendum illam, quod maximè verum putant, si talis pœna ipso facto per legem imposita sit: nam statim acquiritur ius alteri, maximè post sententiam declaratoriam criminis, idque in iustitia illi fit, si tali iure punitur. Idem existimant, etiamsi pœna legis non sit ipso facto, quia aliquod ius acquiritur, & iustè à iudice postulatur, vt illud seruet, teneturq#ue ex officio reddere illi ius: ergo in illum iniustus est, si talem pœnam ei non applicet: sed iam superiùs vidimus esse valde probabile, iudices non teneri ad restituendas pœnas, ad quas per iniquitatem non condemnant, etiamsi sint impositæ ipso facto: quando verò pœna tantùm est vindicatiua, vel corporalis, constat non intercedere hoc genus iniustiti# respectu tertij, quamuis minuat, non tamen licet: primò quia est contra commune bonum, atque adeò contra legalem iustitiam, quòd delicta maneant impunita, aut non satis punita, quia est moralis occasio, vt multiplicentur: secundò, quia iudex ex officio suo, ac proinde ex iustitia tenetur seruare leges iustas, quæ ad bonum commune ordinantur: imò facere & procurare, vt seruentur: lex autem quatenus imponit iustam pœnam, iusta est, & ad commune bonum necessaria: ergo tandem dici potest, Remp. acquirere speciale ius in talem personam delinquentem, vt ab illa sumat iustam vindictam: ergo non potest voluntate iudicis tali iure puniti.

Solet hæc doctrina limitari, vt locum non ha **[sect. 108]** beat in iudicibus supremis, Pontifice, Rege, &c. quia illis licitum est pœnam remittere; legistæ l. nulla iuris ratio ff. de legibus: quod quidem in externo foro facilè admittetur: quia princeps impunè id facit; inferior autem iudex puniri ob eam causam poterit, si in casibus non promissis faciat: at in foro conscientiæ videtur difficilis illa differentia, & ita Sotus suprà indifferenter de vtroque

loquitur; quia vel est sermo de remissione ex sola voluntate siue causa, vel ex causa iusta: prior etiam principi non licet, quia lege iusta obligatur quoad vim directiuam; posteriori autem modo etiam inferior iudex poterit interdum remittere pœnam, l. quod ergo §. pœna graui ff. de his qui notantur infamia, vbi glossa varias recenset causas legitimæ remissionis, quas tractat etiam Felinus c. qualiter, & quando §. ad corrigendos de accusat. vt ætas senectutis, vel pueritiæ ad pœnam tollerandam insufficiens, l. Diuus Adrianus ff. de termino amato, l. auxilium ff. de minoribus, ibi *nisi miseratio ætatis ad mitiorem pœnam perduxerit* &c. pœna autem pecuniaria causa remissionis solet esse paupertas, l. illicitas §. vlt. ff. de officio præsidis. Multùm etiam refert modus probationis: nam si reus non est omninò conuictus, temperanda est pœna: item considerandus modus peccandi, vt si ex passione, &c. l. absentem, ff. de pœnis, de qua re latissimè Tiraquellus tract. de pœnis temperandis.

Respondeo, vtrumque quidem verum esse, sci **[sect. 109]** licet & inferiores iudices posse iustis de causis temperare pœnas, & Principes non posse mero arbitrio, & sine vlla prorsus causa indulgere peccantibus: nam sine dubio esset magnum Reip. nocument#*:* faciliùs tamen hoc potest facere Princeps quàm iudex inferior: nam hic solùm potest in casibus expressis, vel consuetudine receptis, aut per modum epieiceiæ, quando non est facilis recursus ad superiorem. Princeps verò habet supremam potestatem & ad interpretandum legem, & ad dispensandum ex causa rationabili, vnde inferior vix potest minuere pœnam, nisi quando tenetur: Princeps autem sæpe potest dispe#sare, etiamsi non teneatur, vnde aliquando potest instè id facere in gratiam subditorum, vt se illis ostendat benignum, & liberalem, & animos eorum erga se conciliet, sicut dicitur de concessione indulgentiarum, & in gratiam alterius Principis id procurantis: nam hæc beneficentia mutua necessaria est, & redundat in bonum commune, & propter vtilitatem personæ, & alias similes rationes: potest etiam antecedenter concedere priuilegium immunitatis à tali pœna, quod non possunt iudices.

Cauendum, ne remissio pœnæ red#det in damnum tertij, vt de pœna pecuniaria dicit, & tunc **[409]** intercedendum necesse est: vt enim dixit Ambrosius 3. off. cap. 9. si non potest vni subueniri, nisi alter lædatur, commodius est neutrum iuuare, quàm grauare alterum: ideóque subdit, in causis pecuniariis interuenire non est sacerdotis, quia frequenter fieri non potest, quin alter lædatur: sacerdotis ergo est nulli nocere, & prodesse velle[2300] omnibus, posse autem solius Dei est cap. denique 14. quæst. 5. vnde Augustinus suprà in huiusmodi casibus inquit, non cum iudice, sed cum alio tertio intercedendum esse, vt remittat pœnam in aliis pœnis, quæ tantùm ad bonum commune ordinantur: habenda est etiam ratio boni communis: nam si delicta sunt frequentia, vel delinque#s obstinatus est, vel incorrigibilis, aut scandalosus, vitanda est intercessio Exod. 23. *Pauperis non misereberis in iudicio,* scilicet contra commune bonum, D. Thomas 2. 2. quæst. 63. 4. 3. Duo ergo iustè postulari possunt, vnum, vt si res fuerit aliquo modo dubia, mitior interpretatio fiat: id enim & rationi, & iuri consentaneum est, cap. in pœnis de regulis iuris in 6. ca. cùm allegatur 26. quæst. 7. vbi Chrysostomus, *melius est propter misericordiam rationem reddere, quàm propter crudelitatem,* vbi glossa limitat, *nisi reus obstinatus sit, & incorrigibilis, & spem emendationis non præbeat:* tunc enim etiam in casu arbitrario rigore potius quàm benignitate vtendum: secundò, vt ait Augustinus suprà, generatim peti potest, vt tantùm de pœna remittat, quantùm intra latitudinem iustitiæ fieri potuerit, siue in

grauitate pœnæ, siue in modo, aut tempore eius, vel aliis circonstantiis, quæ frequentius ex voluntate iudicis pendent.

SECTIO IX. *Vtrum ignorantia excuset à pœna legis.*

DVpliciter potest quis excusari à pœ **[sect. 110]** na legis, vel quoad executionem, vt quando delinquens contraxit tolli debitum pœnæ; seu propter paupertatem, vel debilitatem virium, aut alias similes causas non m#datur pœna executioni, sed remittitur, vel c#mutatur, vt sectione præcedenti; vel quoad reatum, quod potissimè & frequentiùs fit obligatio, de qua multa dicta sunt in tract. de voluntate, & de bonitate & malitia, & de peccatis. Pauca hîc addam. Ignorantia culpabilis, lata, leuis, & leuissima aliter apud Theologos, aliter apud Iurisperitos interdum vsurpatur, Couarruuias latè regula possessor, parte 2. §. 7. numero 7. Prima regula, omnis ignorantia, quæ excusat[2301] factum, ne peccatum sit, excusat à pœna in vtroque foro; est communis ca. 2. de const. Castro 1. de lege pœnali cap. 14. Tiraquellus 1. de vtroque retractu. §. 35. glossa 4. num. 27. referens alios. Probatur ex dicto cap. 2. de const. dicente, *quod culpa caret in*[2302] *damnum vocari non debet*; fauet regula cessante causa, cessat effectus, cap. cum cessante de appell. probatur etiam ex cap. penult. de cleric. excomm. ministrante, cap. vt animarum de const. in 6. capit. proposuisti dist. 13. ignorantibus non est venia deneganda, & l. vlt. ff. de decretis ab ordine faciendis, dicitur pœnam non imponi propter ignorantes, sed propter scientes. Ratio à priori, quia lex iusta non imponit pœnam, nisi ob culpam, qua ablata pœna non est pœna: statim verò occurit instantia de lege purè pœnali. Respondeo, illa pœna est impropriè dicta, & pr#tereà requirit saltem actum vol#tarium: hæc autem ignor#tia, vt sufficiat excusare actum prohibitum, debet illum reddere inuoluntarium; ideò excusat etiam à pœna. Eadem limitatio adhibenda de irregularitate, vel alio simili impedimento, quando non est propriè, & in rigore pœna, sed ponitur in decentiam, tunc enim non requiritur culpa: bene tamen quando actus sit voluntarius, nisi aliud in lege ipsa sit expressum, vt in materia de irregularitate.

Sed licet hæc regula in ignorantia communiter recepta sit in vtroque foro: tamen in ignorantia iuris habet nonnullam dubitationem: nam aliqui negant ignorantiam iuris excusare, glossa cap. quiuis de consecrat. dist. 4. num. 8. fauet regula 15. iuris in 6. *ignorantia facti, non iuris excusat.* Nihilominus regula posita proportionaliter in ignorantia iuris verum habet, vt latè Castro 1. de lege c. 1. ad finem, & lib. 2. ca. 14. Soto 4. dist. 3. art. 3. & dist. 22. q. 1. art. 2. Couarruuias regula possessor parte 2. §. 7. num. 7. Probatur; quia contiaria sententia vel fundatur in hoc, quòd ignorantia iuris nequit esse inuincibilis, vel in hoc, quòd eti#si inuincibilis sit, non excusat à pœna: neutrum dici potest, ergo. Minor quoad priorem partem clara est in iure positiuo humano, vel diuino, & in iure naturali etiam suprà ostendimus, dari aliquando ignor#tiam inuincibilem. Ratio omnium est; quia sæpe homo per se non valet scientiam omnium legum seu præceptorum consequi, & sæpe etiam desunt occasiones ad comparandam illam notitiam siue hominis culpa & voluntate, siue quia non habuit vnde, aut quomodo excitaretur ad illam notitiam procurandam. Altera pars probatur, quia ignorantia inuincibilis etiamsi iuris sit, excusat à culpa, quia reddit inuoluntariam transgressionem legis; ergo & à pœna. Contingit autem eundem actum prohiberi lege diuina & humana, & hanc ignorari inuincibiliter, non illam: tunc probabile est, ignorantiam non excusare à pœna legis humanæ: tamen

excusat à parte culpæ, quo sensu Scotus loquutus est. Ratio est, quia lex humana etiam transgressores diuinæ legis punire inte#dit, sicque rebaptizans est irregularis, licet ignoret legem Ecclesiasticam de irregularitate, aut etiam ptohibentem baptizare. Excipe censuras, quæ non contrahuntur, quando lex ecclesiastica inuincibiliter ignoratur, etiam si actus sit contra legem Dei; quia requirunt contumaciam, ex cap. vt animarum, de const. in 6. Igitur illa regula iuris, si sumatur in foro conscientiæ, debet intelligi regulariter, seu frequenter, quia ignorantia iuris rarò est inuincibilis, vnusquisque enim tenetur scire leges ad se pertinentes, vt tradit D. Thomas 1. 2. quæst. 76. art. 4. sumitur ex cap. 1. de const. & ex l. leges sacratissimæ C. de legibus, & ex l. constitutiones C. de iuris & facti ignorantia. Si autem in foro externo, vt facilius proponitur, intelligitur secundùm consumptionem iuris, & tamen si illa ignorantia sufficienter probetur esse inculpabilis, etiam in illo foro excusabit à pœna propter iura pro assertione citata, quæ indiffere#ter loquuntur: vnde etiamsi lex ponat pœnam ipso facto ante omnem declarationem, non tenetur quis illam implere, antequàm per iudicem conde#netur, quia **[410]** deficit in probatione, & ipse sit certus in c#scientia licet, exterius tenetur tamen parere in conscientia.

Secunda regula, quando ignorantia non excu **[sect. 111]** sat à culpa graui, propter quam pœna lata est, non[2303] excusat simpliciter à pœna, nisi in lege addatur verbum, quod scientiam aut dolum requirat. Prima propositio ab omnibus recepta est, Panorm. cap. 2. de const. vbi Decius lect. 1. num. 8. Felinus num. 4. Batholus l. quod Nerua ff. depositi num. 2. & alij relati, & referendi: sumitur ex l. 1. ff. de legibus, vbi dicitur, non solùm scientes, sed etiam ignorantes esse transgressores legis, quod intellige de ignorantia crassa, quæ non excusat omninò à culpa, ideò nec à pœna. Dixi, si non excludat culpam propter quam posita est pœna; quia interdum non excusat ab omni culpa mortali: nihilominus excusat à pœna, quia excusat à speciali grauitate, quam respicit pœna; vt si quis adulterium inuincibiliter ignorans matrimonium complicis, quamuis sciat esse non suam, excusabitur à pœna posita contra adulteros; quia non est adulter, sed simplex fornicator: similiter siquis occidit scienter hominem, ignorans esse clericum, non incidit in canonem, siquis suadente, quia non est sacrilegus.

Quæres an hîc ignorantia crassa saltem mi **[sect. 112]** nuat pœnam: esto, non excuset à tota. Respondeo, totum damnum restituere debet, l. quod Nerua ff. depositi, l. 1. ff. si mensor falsum modum dixerit, Tiraquellus tract. de pœnis temperandis causa 14. quia illa obligatio nascitur ex iustitia commutatiua, quæ respicit aequalitatem rei ad rem. De pœna verò si lege lata est, non minuitur secundum aliquos: quia lex ipsa infligit pœnam, & non minuit illam*:* ergo nec reus auctoritate sua potest diminuere, tum quia ad hoc requiritur potestas publica, tum quia exstat suspectus dispensator in propria causa: quin potius probabile existimant, quoties lex ponit pœnam ipso facto, quamuis requirat declarationem iudicis, non esse in potestate eius diminuere pœnam, si absolutè per sententiam declaretut reum commisisse delictum, quia tunc ipse non imponit pœnam, sed legislator: & fortè hæc est vna de potissimis differentiis inter sententiam declaratoriam, & condemnatoriam, atque ita videmus vsu seruari in pœna confiscationis. At verò quando est imponenda per iudicem, posset per eundem moderari. Hæc illi*:* cæterùm existimo, iudices posse minuere pœnam lege præscriptam, etiamsi lex dicat ipso facto incurri, quia ignorantia excusat à parte culpæ: ergo debet lex excusare à pœna, nisi lex dicat etiam ab ignorantibus eam pœnam incurri, aut incurrendam esse.

Ex hac regula colligitur, ignorantiam pœnæ ir **[sect. 113]** regularitatis non excusare eiusdem pœnæ reat#:[2304] latè Couarruuias suprà contra multos (vt ipse ait) iurisperitos. Ratio est, quia ignorantia pœnæ, qu#tumcumque sit amens, non excusat à culpa, vt constat: quia vt lex obliget, non requiritur adiectio pœnæ, ergo nec à pœna: quia non cessante causa, non cessat effectus, & quia illa ignorantia ad summum facit, vt illa pœna non sit voluntaria: hoc autem nihil refert, quia pœna potius postulat, vt inuol#taria sit. Sic Deus punit æterna pœna, etiam eos qui ignorabunt eam peccatis suis deberi, & ab hominibus suspenditur latro, etiam qui pœnam ignorauit.

Dixi regulariter propter censuras, præsertim excommunicationis, de quibus est magna controuersia, an ignorantia censuræ ex cuset illam, quam nolumus nunc definire, nam ratio contumaciæ requisitæ potest ibi esse specialis ratio.

Intelligendum hoc per se: nam si ignorantia pœnæ redundet in obligationem legis: quia nimirum homo putat legem, quæ non imponit pœnam grauem, non inducere grauem obligationem: ignorantia excusat culpam, ac proinde pœnam.

Secunda pars assertionis posita est propter quas **[sect. 114]** dam leges, quæ expressè addunt verbum scienter, vel aliud æquiualens, quæ dolum requirunt (vt Iuristæ loquuntur) vt qui temerariè hoc fecerit, qui præsumpserit, &c. circa hanc ergo partem errauit glossa cap. vlt. de offic. deleg. verbo *scientes*, quæ dicit non obstante tali forma legis incurrere pœnam eius eum, qui ex ignorantia crassa ipsam violat. Idem Tiraquell. tract. de pœnis temperandis c. 13. num. 22. & alij ex l. 1. ff. si mensor falsum modum dixerit, quæ dicit, ignorantiam crassam æquiparari dolo: ratio potest esse, quia non excusat grauem culpam contra talem legem. Sed sec#da pars assertionis certa est, & pro censuris necessaria: quam sequuntur omnes, præsertim Caietanus, verbo excomm. explicando ferè singulas excommunicationes, & Nauarrus capite 27. passim.

Probatur, quia pœnæ, vt in iure dicitur, leniendæ sunt potiùs, quàm exaggerandæ, cap. pœna de pœnit. dist. 1. ex simili l. ff. de pœnis: sed quando lex addit talia verba, ipsamet moderatur pœnam, nec vult illam incurri, nisi pactum habeat talem circumstantiam: ergo sine illa non incurritur. Confirmatur, quia licet ignorantia non excuset à culpa mortali, tamen excusat modum, & speciem declaratoriam pacti, quam pœna respuit, satis est, vt excuset pœnam, quia reuera tollit causam eius. Ita verò est in præsenti: nam peccare ex certa scie#tia est circumstantia, quæ multùm agrauat culpam, vel iniuriam, quam grauitatem respicit lex, quando illa verba addit. ergo, &c.

Ita ad rationem in contrarium: ad illam verò[2305] legem respondeo, reuera, & in conscientia, & quoad grauitatem, solam ignorantiam affectatam æquiparari scientiæ: quia sola inducit voluntarium directum, notat glossa ex textu ibi satis expresso, cap. nos de tempo. ord. in 6. lex ergo illa ciuilis intelligenda est de æquiparatione non in culpa vel pœna, sed in obligatione ad repar#dum damnum inde subsecutum: nam qui negligenter vel ignoranter crassè seu notabiliter exercet ministerium suum, tenetur restituere damna secuta, non minùs quàm si certa scientia fecisset, quod etiam bene explicuit glossa l. in actionibus verbo non etiam ff. de in litem iurando.

Tertia regula, ignorantia, quæ excusat culpam mortalem, licet non excusat venialem, excusat à pœna graui legis, Soto 3. iust. quæst. 1. art. 9. ad finem, Medina quæst. de necessitate seruandi ieiunium: quia talis ignorantia tollit causam, & fundamentum talis pœnæ, quia pœna grauis non solet poni per leges humanas, nisi ob culpam mortalem. Confirmatur, quia si ignorantia tollat reatum pœn#, licet non tollat culpam mortalem,

impedit pœnam: ergo à fortiori si tollit culpam mor-**[411]**talem, tamen relinquat venialem. Confirmatur, quia leges humanæ non solent ita punire culpas veniales, præsertim illas, quæ non fiunt voluntate directa; quales sunt, quæ non fiunt ex ignorantia illa: vnde talis actus nec perfectè voluntarius, nec perfectitius est: meritò ergo excusabit à tali pœna; secus si pœna esset leuis posita ob venialem culpam. De hoc plura in materia de censuris, & irreg.

SECTIO X. *Vtrum leges de soluendis tributis ad modum pœnalium seruandæ.*

DE tributis agitur 2. 2. quæst. 62. & 63. **[sect. 115]** Nota ex Nauarr. infrà, tributum generaliter sumptum esse quemuis redditum, seu pensionem, quæ alteri ex iure aliquo soluitur, siue ius priuatum sit, siue publicum: ex vsu tamen acc#modatur significare publicam pensionem, quæ ad regis, vel Reip. sumptus certa lege persoluitur: sicut etiam vectigal & priuatum, & publicum censum significare potest, l. vectigalia ff. de publicanis, & vectig. cum similibus: tamen communi vsu pro publico sumitur. Reale dicitur, quod pro rebus immobilibus de facultatibus earum quotannis soluitur: quomodò decimæ Ecclesiæ possunt dici tributa realia, qu#uis nec tributa dici soleant, nec de illis nunc disseramus. Solent verò hæc tributa præcipuè solui Regibus, & Principibus ex agris, aut terris, quæ ad eorum substantiam illis à principio applicatæ fuêre: ipsi verò in emphyteusim, aut in feudum aliis ea donarunt sub certa pensione annua, quæ in iure ciuili solet canon appellari, quia certa lege & regula præscripta erat, l. 1. C. de indict, & hæc tributa, vt inquit Nauclerus, sunt maximè naturalia, & per sese iusta, quia sunt de rebus propriis, & in contractu iusto fundata. Personalia tributa dicuntur, quæ ratione tantum personæ soluuntur, & voc#tur census, etiam Mat. 17. & capitationes, quæ præscriptæ soluuntur, vt gabellæ, quæ soluuntur de rebus emptis aut venditis: vectigalia de rebus, qu# transportantur, quæ dicuntur etiam pedagia, guedagia, portoria, & similia: de quibus glossa capit. super quibusdam de verb. signif. Syluester gabella in principio, Nauarrus cap. fraternitatis à num. 41. De his posterioribus tributis sub nomine pedagij dicitur cap. quamquam de censibus verb. regulariter. esse in iure reprobata: non quia semper iniusta sint, sed quia solent esse suspecta. Hæc tributorum varietas quoad præsens spectat, materialis est: sumitur enim vel ex rebus super quas imponuntur, vel ex fine, & causa impositionis: obligatio autem eadem est in omnibus, ideò de illis generatim loquamur.

His suppositis de genere, prima opinio, quæ c# **[sect. 116]** munior videtur, est, leges tributorum, quamuis ad pœnam non obligent ante condemnationem, & exactionem, tamen ad ipsa tributa soluenda per se, statim obligare, etiamsi nec exigantur, nec petantur, sed vltrò offerenda esse, Gabriel 4. dist. 15. qu. 5. art. 2. Antoninus 2. parte tit. 1. ca. 13. Syluester verbo gabella quæst. 8. Medina de restitut. quæst. 13. & sequentib. Castro 1. de lege pœnali cap. 10. versùs finem, Corduba in summa quæst. 95. hostiensis 3. summæ tit. 1. ca. 13. de censibus §. ex quibus causis, Panormitanus cum aliis in cap. innouamus de censibus, Couarruuias regul. peccatum parte 2. §. 5. num. 5. vbi ideò obligat mercatores vendentes, ementes, & transportantes merces ad se manifestandum, & offerendum publicanis, & exactoribus. Fundame#tum est, quia tributum non est pœna, sed verum debitum fundatum in vero titulo iustitiæ: quisquis autem tenetur soluere debitum sine vlla coactione, vel exactione, imò licet occul tum sit, tenetur manifestare

creditori, vel soluere: vnde Math. 17. *reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari*; scilicet tributa, vt omnes intelligunt, & Rom. 13. reddite omnibus debita, cui tributum, tributum, &c. Item tributa sunt velut stipendium iustum, quod Regi datur propter ministerium, & expensas necessarias ad defendendam, & gubernandam Remp. Dignus autem est mercenarius mercede sua, nec alligandum os boui trituranti: eadem ratione decimæ debentur, licet non petantur, quia sunt iustum stipendium & debita sustentatio ministrorum: Rex autem est minister Dei pro Rep. Rom. 13.

Secunda opinio, leges tributorum non obliga **[sect. 117]** re ad solutionem antequàm rigorosè exigantur,[2306] præsertim quando sunt pœnales, vt regulariter sunt, Angelus pedagium quæst. 6. inclinat Nauarra suprà, quamuis opus illud imperfectum sit, ideò mentem suam non satis explicuerit: idem tamen sentit in summa cap. 17. num. 200. Primum fundamentum esse solet, quia hæ leges semper solent habere adiunctam pœnam, per quam indicatur non imponi obligationem in conscientia ad soluendum tributum: & ita Couarruuias suprà refert pro hac opinione omnes dicentes, legem ciuilem pœnalem non obligare in conscientia: sed fundamentum hoc, vt iacitur, solidum non est, vt ex superioribus patet. Addi ei potest esse peculiare in his legibus, vt adiectio pœnæ sit iudicium sublatæ obligationis in conscientia, quia solùm obligantur homines in conscientia, ne Rex fraudetur petens iusta sibi debita, & adiectio pœnæ compensatur sufficienter, quicquid in bonis Regis diminui potest: ideò subditi non obligantur ad solutionem tributi, donec exigatur. Secundum fundamentum est, quia leges tributorum hoc modo explicatæ, sufficiunt ad finem earum, & sunt tolerabiles, quod habere debent leges humanæ, & sic tolluntur multa pericula animarum, & consuetudo videtur eas ita interpretari.

Suppono, leges tributorum, vt præcipiunt sol **[sect. 118]** uere tributa, non esse pœnales, quia tributa non sunt pœnæ, nec supponunt culpam, quæ illis vindicetur; sed sunt directiuæ, præcipientes opus onerosum, sed iustum, & Reip. necessarium: frequentius tamen imponunt pœnam non soluenti tributum, & ea ratione sunt pœnales, & sequuntur conditiones legum pœnalium, & ad soluendam pœnam non obligant ante condemnationem.

Dico ergo primò, leges istæ natura sua specta[2307]tæ obligare possunt ad solutionem tributi ante postulationem, quia id iustè possit præcipi, & eò ipso quòd aliud non declaratur, hoc videtur intendere legislator, cùm tributum imponit: de conditionibus autem ad iustam tributi impositionem agit Soto 3. iust. quæst. 8. art. 7. Omnes ad tres reducuntur, potestatem, causam, & proportionem. **[412]** Potestas est in Imperatore, l. 1. & 2. C. ne noua vectigalia imponantur, & l. 3. additur, nec ciuitates habere hanc potestatem: in cap. autem innouamus de censibus dicitur, solos Reges & Principes eam habere. Idem patet in legibus Castillæ, & Lusitaniæ. Per Principes intelligo eos, qui habe#t merum & mixtum imperium in temporalibus, vt rectè insinuauit glossa cap. siquis Romi petas 24. quæst. 3. Qui recognoscunt superiorem in temporalibus, non possunt tributa imponere, vt latè Decius consil. 334. breuius Rebuf. in expositione bullæ cœnæ. Ratio esse videtur, quia potestas imponendi tributa, est quid magnum, & totam Re#p. attingens, ideò reseruatum est gerenti curam totius Reip. & habe#ti supremam potestatem in illa, cui soli ad hoc potestatem contulit ipsa Resp.

Aliqui dicunt, Concilium generale habere hanc potestatem, quia eam potest aliis concedere, vt significatur cap. super quibusdam *§*. prætereà de verb. signif. Dico tamen,

Pontificem, quatenus temporalis Princeps est, posse in suis terris tributa imponere, quia ibi est supremus Princeps temporalis: in aliis verò regnis, quia non habet dominium directum, nec temporalem iurisdictionem, non potest directè, nec Concilium generale: si tamen ad spiritualem finem esset necessarium, posset Pontifex; Episcopi verò non, vt patet, cap. prohibemus de censib. Concilium verò in tantum poterit in quantum fuerit à Pontifice ei constitutum, vel approbatum. Potest etiam Ecclesia declarare, qui Principes temporales possint tributa imponere, & prohibere, ne alij imponant, vt fecit Concilium Lateranense dict. cap. innouamus, & est sensus cap. super quibusdam de verbo signif. & singulis annis sub grauissima censura prohibetur in bulla cœnæ.

Additur verò in dict. cap. super quibusdam, non solùm esse iusta tributa, de quibus constat esse imposita à Regibus, & Principibus supremis, sed eti# illa, de quibus non constat à quo imposita sint, modò ex consuetudine, de cuius initio non extet memoria, soluantur, & bona fide exigantur: tunc enim iusta præsumuntur, & consuetudo præsertim immemorialis inducit teceptionem, cùm habet coniunctam bonam fidem, quæ in omni præscriptione requiritur. Sed quia in dicto cap. solùm est sermo de exactione antiqui tributi, dubium est, an sit extendendum etiam ad potestatem impone#di nouum tributum consuetudine pr#scriptum: nam Medina quæst. 13. affirmat, id colligens ex dict. textu, Castro verò illo cap. 10. illius sententiam reprobat; quia longè diuersum est, exigere & imponere, nec sequitur, vt qui potest exigere propter consuetudinem, possit etiam imponere. Sed non est hîc punctus controuersiæ: nam certum est, ex vna consuetudine non rectè inferri aliam: multi enim inferiores Principes exigunt licitè aliqua tributa, quibus tamen non licet ea imponere: difficultas ergo est, an possit, vel debeat admitti consuetudo imponendi tributa in eo, qui non est Rex, aut Princeps supremus, & ratione illius iusta sit impositio; & in hoc videtur probabilis opinio Medinæ: primò quia si consuetudo exigendi dat ius ad exigendum, cur consuetudo imponendi non dabit ius ad imponendum? cùm vtraque debeat pr#sumi habuisse iustum fundamentum. Secundò, quia consuetudo solet dare priuilegium, & iurisdictionem; ergo potest vtrumque dare quoad impositionem tributi. Tertiò, quia inferior Princeps, vel Resp. potest imponere tributum de consensu Regis, vt constat ex legibus statim cit#dis, sed vbi est talis consuetudo, Rex præbet tacitum, & virtualem consensum, ergo: &c. Nihilominus etiam in hoc censeo probabiliorem sententiam Castri: n# in primis iure Canonico simpliciter damnantur omnes, qui tributa imponunt pr#ter Reges & Principes, in dict. cap. innouamus, vbi nulla fit exceptio, in alio verò cap. super quibusdam damnantur omnia tributa, quæ ab inferioribus imponuntur, vel exiguntur, & solùm fit exceptio eorum, quæ immemoriali consuetudine recepta sunt: quæ exceptio firmat regulam in contrarium, vt nulla noua tributa possint esse legitima, nisi auctoritate suprema sint imposita: ergo contra hoc nulla consuetudo potest præualere.

Secundò, quia quod est proprium, & intrinsecum supremæ potestatis, non potest ab aliquo subdito consuetudine præscribi, Panormitanus ca. cùm nobis de rescriptis, & alij communiter, quos refert, & sequitur Couarruuias regul. possessor parte 2. *§*. 2. n. 8. & in practi. ca. 4. & per se est valde consentaneum rationi, quia nec potest præscribi actus sine potestate, nec potestas suprema potest præscribi manente Rege, vbi illa resi det: Sed imponere tributa est actus maximè proprius, & intrinsecus supremæ potestatis, vt colligitur ex dicto cap. innouamus, & cap. tributum 23. qu. 8. & ex l. 2. C. noua vectigalia ff. de publicanis, & vectigalibus, & exlib. 2. ordina. Lusitaniæ titul. 45. & ex legibus Castellæ

parte 2. tit. 1. & l. 2. tit. 7. l. 9. p. 5. vbi glossa dicit, hoc esse de reseruatis Principi: & hoc etiam probant rationes, quibus ostendimus id pertinere ad Reges. Accedit, quòd res est grauissima, in qua iustitiam seruare difficile est, vt videbimus: & facilè vergere potest in graue damnum communitatis, præsertim pauperum, quibus facilè iniusta grauamina, & onera imponuntur: & aliunde numquam potest esse necessarium, vt talis impositio fiat sine eo ad quem pertineat suprema cura Reip. ergo ius ad talem actum numquam potest consuetudine præscribi. Quocircà licet in particulari actu possit Rex examinata causa, & ratione, dare facultatem ciuitati, aut c#munitati, &c. vt in terra sua ponat aliquod tributum: tamen generale priuilegium absolutè, ex suo arbitrio illud imponendi non videtur posse concedere: quia esset contra commune bonum, & valde repugnans suæ potestati supremæ, & curæ boni communis, quam ex officio habere debet. Ideò tale priuilegium, aut ius multominus potest consuetudine præscribi.

Secunda conditio, ad iustitiam tributi necessa **[sect. 119]** ria est causa. Quam omnes ita declarant, vt impo[2308]natur propter bonum commune, non priuatum Principis. In hoc duo distingue; vnum est, quod debetur Principi ratione sui muneris, & laboris: quod dici potest pertinere ad vtilitatem eius; nam datur in substentatione#, & quasi stipendium. Ob h#c vtilitatem Principis iustè imponuntur tributa, Ro. 13. *Ideò enim & tributa præstatis*, minister Dei est, quòd dicit, soluitis eius ministerium, & debet dari Principi quantum necesse est, & eius statum decet: & hæc vtilitas non est omninò priuata, sed communis, quia ipse est persona publica, & substentare illum, eiusque statum bonum commune est. Imponuntur etiam attributa propter insurgentes **[413]** occasiones, & causas: de his verum est, debere esse non in commodum Principis, nec alicuius priuati, sed communitatis. Secunda ergo causa immediata spectanda est, vna pertinens ad personam Principis, vt talis est; alia ad communitatem. Hæc potest esse multiplex, vna & valde communis est bellum: ideò Augustinus 22. contra Faust. cap. 74. tributa solui, vt habeat Rex, vnde militibus stipendia soluat: alia refectio pontium, & viarum, atque earum custodia, & aliæ similes: tributum ergo nequit esse iustum, nisi aliquo ex dictis modis ad commune bonum pertineat. Nam cum onus tributi communis sit, fructus etiam debet esse communis, alioqui non seruaretur æquitas.

Tertia conditio est, proportio scilicet ad cau **[sect. 120]** sam tributi, si enim plus imponatur, quàm, sit ne[2309]cessarium ad bonum commune, ille excessus non habet causam: vnde si causa est perpetua, tributum potest esse perpetuum, si verò temporalis, debet esse temporale, nisi alia æquiualens causa substituatur. Item proportio ad personas, quæ pertinet ad iustitiam distributiuam respectu communitatis, redundat in commutatiuam iustitiam respectu singulorum: non enim est iustum, vt omnes æqualiter soluant, sed iuxta facultatem, & conditionem cuiusque: plus enim à diuite, quàm à paupere exigendum est. Hancproportionem pertinere ad iustitiam distributiuam sumitur ex D. Thoma 2. 2. qu. 63. art. 4. Hinc etiam necessaria est proportio ad res, super quas imponitur tributum. Nam si imponatur super rem immobilem, non debet excedere moderatam quantitatem consideratis fructibus eius, & laboribus, ac expensis. Si enim tributum quoad hoc sit nimis onerosum, planè erit iniustum: si autem ponatur super res mobiles, quæ venduntur, vel emuntur, considerari debet, ne tales sint, vt redundet tributum in maius onus pauperum, miserabilium. Ideò malè audiunt illa tributa, quæ imponuntur in rebus ad cibum, & potum maximè necessariis: quia inde maximè solent pauperes grauari. Quamuis in hoc non possit

regula assignari, sed prudentia arbitrio relinquendum: tenentur tamen reges diligentiam adhibere, vt hæc conditio quoad fieri possit, seruetur.

Quacumque harum conditionum deficiente lex non obligabit, saltem quoad excessum tributi: malum enim ex quocumque defectu: & quando[2310] Rex est tyrannus in possessione, non solùm potest non solui tributum: sed etiam negari, & defendi, si possit, vel alia via occulta compensari. Idem est, si personæ sint exemptæ, licet ille sit verus Rex: quia in hoc non sunt ei subditæ: vt personæ Ecclesiasticæ, quæ non tenentur tributa soluere, nisi de licentia Pontificis eis imponantur. Quomodò autem in multis prouinciis, & regnis huiusmodi vectigalia à personis Ecclesiasticis exigantur, mihi non constat: & Nauar. ait esse exc#municatos omnes, qui illa exigunt. Ego solùm assero, Ecclesiasticos non teneri ad solutionem: ideò non peccare, si quibus poteuerint mediis subterfugiant, modò absint fraudes, periuria, &c. quamuis si in aliquo casu hæc, & similia adsint, non propterea manebit obligatio restituendi: quia actio non fuit iniusta. Idem quoties constiterit tributum esse iniustum.

Contingere autem potest, singula tributa per se spectata esse iusta, & multitudinem esse iniustam, quia excedit moralem facultatem subditorum, vel causam, & redundat in commune detrimentum: vnde in quolibet per se spectato potest subditus se indemnem seruare, & compensare quod malè ab illo exactum est in eodem, vel alio tributo.

Difficillimum autem est iudicare, iniustum esse tributum à legitimo principe subditis non exemptis: quia non possunt priuati omnes iudicare de causa, quæ principem mouit ad impone#dum tributum*:* sæpe enim est occulta, & iusta: sæpe etiam videri potest cessasse, quia temporalis erat, vel certè quia non mandatur executioni, prout statum, vel promissum erat, & nihilominus tributum non statim est iniust#, vel quia alia causa exorta est: vel quia Princeps aliis actionibus, vel oneribus vexatus cogitur cessare ab vno opere, vt aliud magis vrgens efficiatur. Deinde ex defectu solius distributionis difficile est damnare tributum, tum quia vix constare potest de forma distribuendi, quando tributum in aliqua materia simpliciter imponitur, & accidentarium est ab illis, vel illis vendi, aut emi: tum etiam, quia si quid maioris oneris redundet in quasdam personas ex aliquo tributo, solet per alia compensari, vt augendo pretia aliarum rerum. Vnde sola incertitudo causæ, & aliarum conditionum ad iustitiam tributi requisitarum non satis est, vt cesset obligatio soluendi tributum, quia cognitio horum non pertinet ad personas omnes particulares, & Princeps, qui habet prudentiam vniuersalem, multis iustis rationibus moueri potest, quæ non facilè possunt cæteris innotescere: vnde dico, dubium merè negatiuum per se non satis esse ad excusandum à solutione tributi. Sæpe enim fundatur in sola ignor#tia rationum vel conditionum tributi, quæ satis non est ob rationem factam, & quia in dubio præsumitur pro Principe, nisi aliàs constet esse tyrannum: & aliàs populares homines obligari non poterunt: quia ex se semper dub itabunt, nisi in fide maiorum fundentur.

Dico secundò, impositioni tributi adiungi po **[sect. 121]** test pœna contra non soluentes intra certum tem[2311]pus, etiam si non petantur, quæ pœna non auferet obligationem soluendi tributum, vt ex superioribus constat. Pœna non tollit obligationem in conscientia in aliis legibus: ergo nec in istis. Declaratur, quia tributum, & pœna ob diuersos fines imponuntur, tributum per se ob bonum commune, pœna quasi per accidens ratione culpæ, & in vindictam eius: ergo licet tributum sit iustum, & omninò adæquatum fini, nihilominus manente integra obligatione eius potest iustè superaddi pœna ratione noui debiti, vel

reatus: sicut in contractibus habentibus adiunctam pœnam præter obligationem seruandi contractum & restituendi d#n# ex violatione secutum, est obligatio ad pœnam.
Potest autem lex ita poni, vt non obliget in conscientia ad soluendum tributum, donec à mini stris Principis petatur. Quod duobus modis facilè intelliges: primò, si hæc sit voluntas Principis sufficienter explicata, & tunc lex solùm obligabit ad non resistendum, nec fraude negandum, non tamen ad offerendum tributum, antequàm petatur. Secundò ex necessitate quadam, & veluti naturaliter annexa alicui tributo: vt si per se spectatum nimis graue, & onerosum sit: adiuncta verò illa moderatione sit iustum. Et hoc posterius censent multi ex citatis, qui ex grauitate aliquorum tributorum inferuntur, leges eorum non obligare in conscientia ad soluendum, donec exigantur.
Bene etiam posset lex obligare in conscientia **[414]** ad solutionem tributi solum post sententiam, & aliquando tributum erit nimium, & iniustum, nisi sic soluendum sit; & tunc satis erit, illud soluere post sententiam maximè si etiam pœna soluenda post sententiam, sit: vel nisi sic intelligatur sit nimis rigida: ad subste#tationem autem Regis, & ad bella, &c. sufficiant tributa, & pœnæ sic solutæ: compensatur enim occulta defraudatio ex pœna. Hæc de possibili: sed de facto difficilius est iu **[sect. 122]** dicium ferre. Duo tamen, si ad verba legum &[2312] intentionem Principum respiciamus, leges tributorum siue habeant pœnam adiunctam, siue non, oblig#t in conscientia ad soluendum sponte tributum intra tempus præscriptum. De verbis constat, quia eodem modo feruntur, quo aliæ leges de actibus necessariis ad bonum Reip. solutio autem tributi ex natura sua est de numero talium actuum: de inte#tione autem, quia legislator semper vult obligare suis verbis, quando aliud non explicat, maximè in his legibus, quia redundant in illorum vtilitatem, & ordinantur ad soluenda debita, & quasi stipendia ipsorum.
Sæpe tamen non obligant in conscientia, nisi ad hoc, vt tributa non negentur per vim, fraudem vel periurium: si tamen alia via occultentur, non manebit obligatio ad restitutione#. Quæ sententia hodie est receptior, qua ita in praxi vtend# censeo, vt ante factum non consulatur, post fact# autem non cogantur facilè homines ad huiusmodi restitutionem. Obseruanda tamen primò consuetudo, in qua Nauar. maximam vim facit, & testatur esse consuetudinem valde frequentem, & omnes confessarios doctores timoratos tollerare illam, neque obligare pœnitentes ad restitutionem: quia esset onus intollerabile, quæ onera vitanda sunt, vbi euidens ratio non coegerit. Hic autem non cogit, quia consuetudo habet vim moderandi legem humanam, nec est contra legem naturalem alendi: quia tributa hoc modo soluta sufficiunt ad eorum alimenta, & onera sustentanda: & ideò Principes videntur coniuere, & fortè si aliud vellent, esset irrationabile: quia leges debent esse tolerabiles, & moribus hominum accommodatæ. Secundò considerandum, an tributum secundùm speciem suam sit nimis graue respectu personarum, vel rerum, in quibus imponitur, verbi gratia, si pensio sit imposita super re immobili, ex qua omnibus pe#satis ægrè solui, possit: quia homo adhibito in ea toto suo labore vix posset ex ea substentari regulariter. Idem applica ad tributa mercium, si tam magna sint, vt videantur Principes maiorem partem mercium, seu bonorum eo titulo vsurpare. Ratio, quia ibi est excessus probabilis vltra æquitatem iustitiæ commutatiuæ, qui temperatur aliquomodò non cogendo subditos ad vltroneas solutiones. Tertiò consideranda conditio personæ: nam tributum quod in se non est nimis graue respectu personæ, poterit esse nimis graue ob paupertatem, vel alias c#ditiones eius, idque satis erit, vt talis persona non teneatur soluere nisi dicto modo, non solùm ratione illa generali, quod imperatoria excusat à

restitutione, sed speciali quòd in tributo seruari debet iustitia distributiua, contra quam est quòd talis persona cogatur ad #qualem solutionem. Princeps autem vel minister eius, vel non potest, vel non habet curam applic#di in particulari tributa secundùm formam distributiu#, & ideo vbi ratiò eius sufficienter constiterit, applicari potest, præsertim si subditus non sit iudex in propria, causa sed viri docti, & prudentis consilio ducatur. Iuxta has regulas censeo, hanc sententiam esse practicè probabilem & in solutione est habenda Regis, non publicani ratio, vel ministri colligentis tributa: quia ipsesuscepit tributa eo modo, quo debentur Regi, & propter contractum eius cum Rege non augetur debitum subditorum.

SECTIO XI. *Quas ob causas pœnæ à legibus, & hominibus imponantur.*

REspondeo, tres esse causas imponen **[sect. 123]** di pœnas. Vnam, vt is, qui delinquit, corrigatur, & emendetur: alteram, vt cæteri à similibus peccatis metu pœnæ deterreantur, & emendentur: tertiam, vt ei satisfiat, in quem peccatum est, Simancas in Catholic. instit. tit. 46. num. 1. Sub tertia comprehenditur æqualitas, seu proportio, quæ est inter culpam & pœnam, pertinens ad decorem vniuersi, & debitam ipsi vniuerso, eiusque auctori, vel etiam Reip. interest enim Reip. ne delicta maneant impunita, l. locatio §. quòd illicitè de public. & vectig. cap. vt famæ de sent. excomm. Quod verum est, etiam cum quis nulli est iniurius, sed contra alias virtutes à iustitia distinctas peccat.

Pœna illa, quæ tendit ad solam emendationem eius, qui peccauit, leuior, & occultior vt plurimum esse solet: cuiusmodi est castigatio, quæ à parentibus, maritis, dominis, & magistris fit: vel à prælatis, vt sunt patres, & ab inquisitoribus, quoties leniora vel præsentantium se illis peccata, occulta pœna puniunt, & coercent, Simancas suprà num. 2. ex l. 1. de emend. proprinquo. & l. 1. C. de emend. seruorum, l. præceptoris ff. ad legem Aquiliam, l. Item quæritur, *§*. item Iulianus, ff. locati.

Ea verò pœna, quæ ad solam punitionem tendit, ad iustitiam vindicatiuam pertinet, quæ quodammodò etiam est commutatiua pœnæ pro culpa, & non respicit punitum indiuisibile, sed habet latitudinem iuxta metas rectæ rationis: nam verbera in vno sunt maior pœna, quàm in alio propter dignitatem personæ: vide Scotum 4. d. 19. Hac pœna vindicatiuæ iniuriæ aliquando fit eti# damni compensatio, vt cum fur cogitur restituere rem furto ablatam, vel aliam æquiualentem: & hoc propriè pertinet ad iustitiam commutatiuam.

Sed illa causa peruagatior est, vt vnius pœna metus multorum sit, nam & in Deuteron. legitur, vt omnis Israel audiens timeat: vt audientes cæteri timorem habeant: vt vniuersus Israel audiens pertimescat: & in Prouerb. pestilente flagellato stultus sapientior erit: mulctato pestilente sapientior erit paruulus: nam dum flagellatur pestilens, etiam innocens astutior fit, l. 1. C. ad legem Iuliam repetundarum. Deut. 13. 19. & 21. Prouerb. 19. & 21. Vnde & pœna vnius aliorum documentum, doctrina, & exemplum est, Plato in Gorgia, *conuenit, omnem, qui ab aliquo rectè punitur, vel ipsum fieri meliorem, vtilitatemque percipere, vel cæteris exempla* **[415]** *dare, vt alij pœnas eius conspicientes meliores ob timorem efficiantur: prosunt enim aliis tamquam exemplum, moniment#, & spectaculum:* & Iulius C#sar 6. de bello Gallico, *vt sint reliquis documento, & magnitudine pœnæ perterreant alios:* & Seneca 1. de ira, *vt omnium documentum sint*: *& qui vita nocuerunt, morte prosint:* & Cyprianus ser. de lapsis. *Plectuntur quidam, vt cæteri*

corrigantur: exempla sunt omnium, tormenta paucorum. Hieronymus ad Demetriadem: *vt pœna quorumdam sit doctrina multorum.* Vnde pœnas criminum Latini exempla, Græci paradigmata vocarunt. Vide Gellium, lib. 6. cap. 14. Lælium lib. 6. cap. 14. Biesium lib. 2. de Rep.

SECTIO XII. *An vnus pro alio puniri possit.*

ALiqui dicunt, valere statutum, quòd vxor seruitute, vel alia pœna puniatur pro culpa mariti, glossa ca. cum homo 23. qu. 5. versic. supple: quam frequentissimo omnium consensu receptam esse existimat Felinus capit. 2. de const. Eandem glossam commendat Romanus consil. 15. & in sin gular. 128. affirmans, consuetudine, & moribus induci posse, quòd innocens seipsum obliget pro alterius crimine ad corporis pœnam: quod ipsum recipit Decius cap. 2. de const. & eleganter cap. quæ in Eccclesiarum de const.
Sed probabilius est, & rationi conformius, vt docuimus tract. de peccatis, quòd innocens pro alio non potest corporaliter puniri, ne vxor quidem pro marito. Quam opinionem esse communem docet Ananias cap. 2. de delictis *puerorum,* Felinus cap. de cognoscentes 2. de const. Couarruuias 2. var. cap. 8. num. 7. Vnde falsum est, quod dicitur, l. quisquis C. ad legem Iuliam maiestatis, *Filij verò eius,* scilicet, qui crimen læsæ maiestatis commisit, *quibus vitam Imperatoria specialiter lenitate concedimus* (*paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est, hæreditarij criminis exempla metuentur, &c.* Nam licet filij paterna crimina commissuri crederentur, nullomodò licitum est eos occidere, donec ea crimina committant, vel aggrediantur. Alioqui etiam esset licitum alios punire pro criminibus, quæ verisimile essent perpetraturi.

16

[416] DISPVT. DECIMA SEXTA, DE LEGE IRRITANTE.

SECTIO PRIMA. *Quid & quotuplex sit irritatio.*

QVAMVIS l. 1. C. de **[sect. 1]** feriis dicatur, irritare esse,[2313] non ratum esse velle, vel ostendere, vel facere: tamen propriè loquendo tertium tantùm est irritate. Id verò dupliciter contingit, primò quidem antecedenter, videlicet qu#do lex efficit, vt si quid attentatum fuerit, irritum & inane sit, seu factum non teneat, sitque nullius roboris, & momenti: quomodo Ecclesia irritauit matrimonia inter consanguineos, vel affines intra quartum gradum, & matrimonia clandestina, & alia multa Sic etiam in nostro regno per l. 4. & 5. tit. 11. partita 5. irritantur contractus minorum secundum Vazq. disp. 163. num. 5. & Lessius lib. 2. ca. 17. dub. 6. præter contractus impuberum: multa alia subiicit exempta. Secundò consequenter, vt si contractus, qui modo est validus, rescindatur: sic Domini irritare dicuntur vota seruorum, &[2314] parentes vota filiorum. Sic contractus, in quo fuit deceptio vltra medietatem iusti pretij, irritandus, & rescindendus est, vt patet l. 2. C. de rescindenda vend. & quidem si contractus fuisset à principio nullus, omnes fructus à principio recepti restituendi essent venditori: quando rescindendus est à iudice, tales fructus pertinent ad emptorem, qui solùm tenetur restituere venditori rem fructiferam, & interesse pecuniarum, si aliquid illis lucraturus erat venditor: si verò læsio, & deceptio fuit

citra medietatem iusti pretij, lex nec resistit, nec assistit tali contractui, nec læso concedit actionem, vt patet d. l. 2. C. de rescind. vend. Vtraque autem irritatio dupliciter fieri potest, vt tradunt Doct. l. actus legitimi ff. de reg. iur. & cap. actus legitimi eod. tit. in 6. Videlicet explicitè, seu verbis formalibus, expressè illam significantibus, & implicitè, scilicet verbis #quiualentib. seu virtualib. Exe#plum implicitæ irritationis à multis ponitur in legibus, quæ præscribunt certam formam seruandam in contractibus, testamentis, iudiciis, & aliis actionibus, ca. sine exceptione 12. quæst. 2. & Clementina vn. de rebus Ecclesiæ non alienandis; vbi forma præscribitur in alienatione rerum Ecclesiasticarum seruanda, cap. quia propter de electione, vbi agitur de forma seruanda in electionibus. Ex quibus legibus apparet, actum factum non seruata forma, inualidum esse, vt communiter docent Canonistæ cum gloss. cap. cum dilecta de rescriptis verbo irritum, Panormitanus ibi num. 4. Felin. num. 6. *§.* gesta contra formam, & c. quia in Ecclesiarum de const. idem Panormitanus, & alij cap. nulli de rebus Eccles. non alienandis. Decius consil. 261. nu. 2. & 4. to. 1. consiliorum, Tiraquellus l. si vnquam §. reuertatur num. 67. & 69. C. de reuoc. donat. & l. 16. connub. gloss. 4. num. 3. plures alios referens, & Bald. Angel. & Immola l. 1. ff. de lib. & posthu. Palac. Rubius rubrica de donat. inter virum & vxo. *§.* 38. num. 16. Vazquez disp. 164. cap. 3. num. 19. & 36. Ratio eorum est; quia forma, si sit substantia[2315]les, dat esse rei, 8. met. cap. 4. tex. 12. ideò illa non concurrente non ponitur res: lex autem interdum formam constituit moraliter, vt eam efficiat substantialem: ideóque illa forma deficiente, actio est nulla; sic in dicto cap. cum dilecta de rescriptis formam mandati excedentibus, &c. Et in ca. vlt. de rest. spoliat. irritus censetur actus, quia modus seruatus non fuit: ille enim modus ad formam substantialem pertinebat. Idem sumitur ex c. examinata, de confir. vtilium ca. tua de his, quæ fiunt à prælato cap. sine exceptione 12. quæst. 2. l. cum is §. si prætor ff. de transact. l. diligenter ff. mandati, l. Iulianus §. siquis rem ff. ad exhibendum, l. si quis §. quædam ff. ad legem falcid. l. 1. §. si quis ita interroget ff. de verb. oblig. & ex c. venerabili de officio delegati, ibi, quia contra mandati nostri tenorem, &c. Cassauimus, vbi glossa exponit, idest, cassum declarauimus: cassare enim aliquando est, actum, licet anteà esset validus, nullum efficere, gloss. in c. proposuit de concess. pr#bendæ, & sic accipitur c. accedens 1. verbo cassauimus, vt lite non contestata, quidquid dicat Bernar. ibi, quem reiicit Prateius in lexico iuris, ver. cassare. Aliquando verò eum, qui iam nullus erat, nullum declarare, Felin. cap. ex parte de testibus: & ita accipitur cap. cum dilectus, ad finem de electio. vt notat glossa ibi, & Prateius. Similiter sumitur in Nouella 7. vt notat Accursius l. & eleganter versi. Si in hoc ipso ff. de dolo. Sed quando defectus formæ actum reddat nullum, latè inferius docebimus: & deinceps qu#do aliud non exprimemus, nomine legis irritantis. antecedenter irritantem intelligemus.

Triplex est autem lex antecedenter irrit#s, quæ **[sect. 2]** dam purè moralis, seu directiua: alia pœnalis: alia[2316] fauorabilis. Aliqu#do enim lex irritat actum pr#cisè propter bonum commune, vt quæ irritat matrimoni# clericor#, vel religiosorum, vel inter consanguineos, aut affines. Aliquando verò irritat actum in pœn# alicuius delicti, vt in ca. si religiosus de electione in 6. ibi & in pœnam præsumptionis ipsius ralis electio omninò viribus euacuetur: & cap. dispendia de rescriptis in 6. ibi simili pœna, si contra hoc fecerit, puniendus, & cùm sermo præcesserat de irritatione quadam. Simile exemplum est in l. Senatus ff. de contrahenda emptione. Interdum denique irritatio fit in fauote# alicuius. vt

cùm irritatur professio minoris sedecim annorum, & iura ciuilia irritant aliquos contractus minorum in fauorem ipsorum.

[417] SECTIO II. *An lex irritans sit pœnalis necne.*

HAnc quæstionem attigit Innoc. cap. **[sect. 3]** si verè de sent. excomm. num. 2. Latiùs Panormitanus cap. cognoscentes de constitut. num. 5. vbi plures refert, Felin. num. 3. Respondeo ex dictis, interdum legem irritatoriam esse pœnalem, interdum verò non: vt in alienatione rerum Ecclesiasticarum facta contra iuris dispositionem, cap. fin. de rebus Eccles. non alienan. Quæ irritatur, non in pœnam, sed in commune bonum: idem est de irritatione matrimonij clandestini, vel contracti intra gradus prohibitos. Sic irregularitas aliquando est pœna, aliquando verò non. Et ita conciliantur variæ sententiæ, & iura quæ Felin. refert. Nam gloss. verbo processus cap. decet §. ordinarij de immun. Eccles. lib. 6. & Bartholus l. turpia Princ. & Iason nu. 2. ff. de lega. 1. & Ioannes Gutier. de iuram. confirmator. part. 1. c. 14. nu. 12. affirmant esse pœnalem ex l. senatus ff. de contrah. empt. l. turpia ff. de lega. 1. l. fin. C. de fide instrum. cap. super litteris, de rescrip. cap. cum secundum Apostolum de præb. cap. dispendia de rescrip. in 6. cap. si religiosus de elect. in 6. c. decenter 89. d. alij melius dicunt, non semper esse pœnalem, Ioannes Andreas cap. fin. de elect. in 6. & reg. odia de reg. iu. in 6. innoc. Panor. & Felin. suprà, Bald. l. non dubium num. 5. cap. de legib. & alij, quos refert, & sequitur Sanchez tom. 1. de matrim. lib. 3. disp. 4. num. 9. & Felin. sup. versicul. retractatio actus, & vniersè Pann. Felin. & Sanchez suprà, & Burgos de Paza ad l. 3. Tauri num. 1482. Matienzo ad l. 1. glos. 10. num. 35. tit. 4. lib. 5. nouæ compil. Azebed. ad l. 1. nu. 13. tit. 5. lib. 5. eiusdem compilat. & alij, quos Matienzo suprà refert, arbitrantur legem, quæ ob formam non seruatam actum infirmat, non esse pœnalem, & quamuis Sapia ad Panormitan. supra ver. nullitas contrarium existimet ex l. fin. C. de liberis præteritis: vbi infirmatio actus propter defectum solemnitatis pœna appellatur, tamen ibi hoc non habetur: & licet haberetur, tamen non esset c#tra citatos, quia illi non contendunt, legem, quæ ob formam non seruatam actum infirmat, nullomodo esse pœnalem, sed non esse purè pœnalem: vnde etiamsi actus fiat ab ignor#te, esse irritum, ac proinde tali lege ignorantes quoque affici, vt plures doctores affirmant, quos recenset Sanchez tom. 1. de matrim. lib. 3. disp. 17. numer. 10. de quo statim.

SECTIO III. *An ignorantia legis irritantis impediat proprium eius effectum, seu irritationem.*

DE hac re agunt Canonistæ ca. 2. de const. **[sect. 4]** pr#sertim Decius, & Felin. Nauar. cap. 23. num. 44. Sanchez tom. 1. de matrim. lib. 3. disp. 17. num. 10. communis resolutio est, non impedire. Sed respondeo, quando lex irritans est directiua, & moralis, operatur suum effectum impediendo valorem actus, etiam si per ignorantiam inuincibilem fiat, vt patet cap. 1. de concessione pr#bendæ, cap. dudum, & cap. quoddam eod. titul. in 6. estque manifestum exemplum in matrimonio nunc contracto sine parocho, aut testibus, vbi Concil. Trid. promulgatum, & receptum est: quatumuis enim per ignor#tiam fiat, erit nullum: collatio Ecclesiastici beneficij facta ignoranti c#uentionem aliorum simoniacam, est nulla, vt liquet cap. ex insinuatione, & cap. nobis fuit, de simonia. Ratio est, quia lex

per se irritat illum actum sine vllo ordine ad conscientiam operantis: vnde licet ignor#tia impediat culpam, non impedit nullitatem actus. Quando verò irritatio est pura pœna, per ignorantiam inuincibilem impeditur, quia ignorantia inculpabilis excusat à pœna, vt etiam in irregularitate pœnali contingit.

Interdum tamen lex ita detestatur aliquod factum, vt in odium illius, & pœnam alterius personæ irritet illum, etiamsi persona, de cuius vtilitate agitur, propter bonam fidem à culpa excusetur, vt in consecutione beneficij Symoniaca ex parte dantis, cum ignorantia inuincibili ex parte recipientis.

De irritatione autem fauorabili dubitari potest, **[sect. 5]** an per ignorantiam impediatur: & ratio dubitan[2317]di est; quia beneficium non confertur in inuitum: ignorantia autem illa causat inuoluntarium. Respondeo tamen, in eo casu actum esse irritum, vt patet in professione facta per ignorantiam ante[2318] decimum sextum annum: nam sine dubio nulla est, non tantum nunc quando Nouitius in hoc non potest cedere iuri suo; sed etiam quando poterat renuntiare anno nouitiatus, seu probationis: quia etiam hîc lex intendit istum effectum sine ordine ad conscientiam operantis: & quamuis hîc sit fauor eius, interdum superior potest effectum fauorabilem inducere etiam in inuitum, & repugnantem: sic enim inuitus potest absolui ab excommunica[2319]tione, & aliis ce#suris, & dispensari in irregularitatibus, &c. & quamuis interdum concedatur subdito facultas cedendi fauori sibi concesso per legem, tamen ad hoc etiam requiritur scientia: vnde eti# in ignorante ista lex fauorabilis locum habet, maximè cùm illa ignorantia non faciat inuitum, & inuoluntarium, sed non voluntarium positiuè: qui autem non reiicit fauorem, licet non velit positiuè illum, non priuatur illo, secus si expressè velit fauori renuntiare, & ille esset fauor merè priuatus. Nam quando lex inducit effectum in fauorem merè priuatum, includit conditionem, nisi ipse velit fauori renuntiare, vt disp. de lege concedente priuilegi# dicemus, & est expressum in cap. ad Apostolicam de regularibus, & sumitur ex cap. tuis de testibus; vbi testimonium latum sine iuramento, si partes renuntient iuri suo, validum esse perhibetur: & inde etiam orta est alia regula, quæ à iurisperitis assignatur, quando lex annullat actum in fauorem alicuius, si id cedat in dispendium eius, impediri effectum. Notat Felin. dict. cap. tuis, cum Romano consil. 32. & sumitur ex l. 2. dicente, alienationem factam à pupillo sine auctoritate tutoris, quamuis annulletur per ius, si tamen cedat in vtilitatem pupilli, posse & debere, substentari: sic etiam contractus factus à religioso sine licentia prælati per[2320] se irritatur: tamen quia ille est fauor religionis, si cedat in vtilitatem eius, valet, Nauar. c#mentario 2. de regularibus n. 32. sumitque hoc principium ex reg. 61. iuris in 6. Quod in fauorem alicuius introductum est, non debet in eius dispendium re-**[418]**torqueri. Ratio sumitur vel ex præsumpta mente legislatoris, vel quia tunc cessat finis legis: non t#tùm negatiuè, sed etiam contrariè, & ideò cessat effectus legis.

SECTIO IIII. *Vtrum lex humana possit actus aliàs legitimos irritare.*

REspondeo, posse, vt docent Vazquez **[sect. 6]** lisp. 163. c. 1. Sanchez to. 1. de matr. ib. 3. disp. 4. num. 3. plures alios referens, Ferdin. Mendo. lib. de pactis ca. 4. num. 37. Couarr. infrà, & constat ex textibus citatis & citandis, præsertim ex Trid. sect. 24. cap. 1. de reform. vbi irritatum est matrimonium Clandestinum quod antea validum erat, & licet ante

decretum multi sentirent, irritari non posse, tamen post decretum omnes acquieuerunt: neque id difficile videri debuit, cum in iure antiquo innumeri anteà essent casus, in quibus varia personarum genera ob delictum vel ratione consanguinitatis, vel affinitatis, vel alia simili facta fuerint inhabilia ad contrahendum: sicut etiam iure ciuili aliqui contractus sunt irriti & nulli, & aliquæ donationes, ac dispositiones in testamentis, & extra illa. Vide cap. non debet de consang. vbi irritatur matrimonium contractum in gradibus prohibitis, & Trid. ses. 15. de regul. ca. 15. vbi irritatur professio facta ante 16. annum, & ca. 16. ren#tiatio facta à Nouitio aliter quàm ibi præscribitur. Vide etiam ca. fin. de reb. Eccl. non alien. & Clem. 2. eod. tit. & l. 1. cum aliis ff. ad senatusc. Macedonian. & l. inter cætera ff. de liberis & posthumis, & l. 1. ff. de iniust. rupt. & l. non dubium cap. de legibus. Probat autem Couar, hanc communem sententiam in cap. quamuis pactum parte 2. §. 4. nu. 6. quia quamuis lex humana non possit ius naturale tollere quoad principia nec quoad conditiones, quæ ex illis necessariò colliguntur, quales sunt præcepta decalogi; tamen quoad conditiones, qu# ex principiis necessariò non oriuntur, frequentius disponunt leges humanæ prout in vtilitatem vniuersalem cedere possunt: ergo si lex est iusta, & illa resistat alicui contractui reddet illum, nullum, licet stando in iure naturæ validus esset. Sed iam superius vidimus, lege positiua ius naturale abrogari, aut dispensari non posse, etiam quoad conditiones, quæ non necessariò ex principiis naturæ deducantur.

Melius ergo probatur hæc veritas, quia lex positiua potest addere iuri naturali præcipiendo, aut prohibendo quod iure naturali præceptum, vel prohibitum non est: ergo etiam irritando quod iure naturali irritum non est, eodem num. 12. est de vtroque, cum vtrumque possit communi bono expedire. Aliam rationem adducit Lessius lib. 2. c. 17. dub. 6. quia contrahentes possunt constituere certas formulas, & conditiones, sine quibus eor# contractus in posterum non valeant, nec obligationem naturalem possint inducere: ergo & Resp. quæ illis superior est: & principes, in quos Resp. potestatem transtulit, multoque magis principes Ecclesiæ in iis, qu# ipsorum gubernationi subsunt, quia potestatem à Christo habent supremo omnium domino. Quod verò dicitur, l. in re mandata, cap. mandati, propriæ vnius cuiusque rei quilibet est moderator, & arbiter, intelligitur cum subordinatione ad gubernatores Reip.

SECTIO V. *An irritare actus aliquos sit proprium legis humanæ: an verò legi diuinæ, naturali, ac positiuæ conueniat.*

REspondeo, non esse proprium iuris hu **[sect. 7]** mani irritare aliquos actus: nam etiam iuri natur# competit, sic tract. de voluntario cum multis docuimus, contractus, & vota vi, metu, vel dolo facta inualida esse iure naturæ, & secundum matrimonium factum viuente primo c#iuge iure naturæ nullum est: idem est de matrimonio inter patrem & filiam, matrem[2321] & filium, fratrem & sororem secundum veriorem opinionem, & de aliis multis, & de contractu vsurario quantùm ad auctarium, seu accessionem vsurariam; & de omni contractu iniusto quoad excessum pretij, vt in materia de vsuris docuimus. Non tamen omnis actus prohibitus iure naturæ est eodem iure nullus: Nam ius naturæ prohibet contrahere matrimonium post votum castitatis, saltem cum animo, vel periculo consummandi, aut inscia vxore: tamen tale matrimonium validum est: cap. nuptiarum 27. quæst. 1. idem est de matrimonio post sponsalia cum altera, & de venditione rei facta vni, postquam promissa, vel etiam vendita, sed non tradita est alteri, nec subiecta periculo

ipsius: & de ve#ditione rei vltra iustum pretium, quod valet, licet excessus sit restituendus. Idem docent multi de matrimonio inter fratrem & sororem, scilicet iure naturæ esse prohibitum, non tamen irritum, & de aliis nonnullis matrimoniis idem opinantur, vt in materia de matrimonio vidimus.

Ad discernendum autem quando acta contra[2322] ius naturæ sint, vel non sint irrita, sit prima regula, quando actus prohibetur iure naturæ ob defectum potestatis moralis, vel materiæ incapacitatem, irritus est eodem iure, vt in secundo matrimonio, & in secunda venditione facta post primam cum traditione, & in donatione rei iam donatæ, & traditæ: in his enim euentibus est defectus potestatis, quam prior actus abstulit. Idem in contractu, vel voto facto propter vim, metum, vel dolum grauem: quia iure naturæ homo est inhabilis ad sic transferendum dominium, vel se obligandum: idem est in matrimonio inter consanguineos in primo gradu, saltem lineæ rectæ. Sec#da regula à n#nullis traditur, quando actus prohibetur propter indecentiam, & turpitudinem in eo semper manentem, vel quæ caussam habet perpetuam, irritus est iure naturæ. Hæc regula sumitur à simili ex glossa, cap. vides d. 10. Decio cap. 2. de testibus, & aliis quos refert Couarr. 2. quæst. cap. 6. in principio num. 6. Sed male colligitur ex l. si stipulor ff. de verb. obliga. quod leges, inquit, prohibent, si perpetuam causam seruaturum est, cessat obligatio: veluti si sororem nupturam sibi aliquis stipuletur, nam ibi non dicitur actum prohibitum iure naturæ esse eodem iure nullum, sed promissionem, seu stipulationem talis actus: quia cadit super materiam prohibitam, & ideò glossa ibi interpretatur, talem promissionem iure naturæ **[419]** esse inualidam, & idem esset, si caderet super materiam prohibitam iure humano, non etiam ad te#pus: vnde ibidem subiungit textus: quamquam etiamsi non sit perpetua causa, vt recidat (idest accidat) in sorore adoptiua idem dicendum sit: quia statim contra mores sit. Deinde regula videtur falsa: nam multa sunt prohibita iure naturæ propter indecentiam, & turpitudinem perpetuam, quæ tamen facta tenent, vt venditio secunda post primam sine traditione, vel promissionem factam alteri, & matrimonium cum vna post sponsalia cum altera, vel post iustam prælati, aut principis prohibitionem: præterea iurisperiti non solùm loquuntur de actu prohibito iure naturæ, sed etiam iure positiuo, de quo posterius disputabimus, & istam regulam latiùs examinabimus: nunc eam vt falsam relinquamus.

SECTIO VI. *Vtrum lex irritans inducat obligationem aliquam in conscientia.*

DIco primò, quando lex irritat aliquem **[sect. 8]** actum, quem simul prohibet, obligat in[2323] conscientia ad abstinendum à tali actu, vt constat: potest tamen illum irritare sine vlla prohibitione: Sic natura, vel Ecclesia irritat matrimonia, & vota, saltem solemnia metu graui facta, non verò illa prohibet: non enim peccat etiam qui sciens contractum esse nullum materia, contrahit metu graui extrinsecus illato, vt in materia de matrimonio docuimus.[2324]

Dico secundò, quando aliquis actus irritatur, consequenter obligatur homo ad abstinendum ab omnibus, quorum honestas ab illius actus valore pendet. Hoc se ex patet, quia deficiente fundamento deficiunt quæ in eo præcissè fundantur, & confirmatur, quia actus nullus nullum ius confert, ergo ratione illius nihil licet quod antea non liceret.

Exemplo declaratur: nam si actus fuit intentatum matrimonium, ratione illius nullus actus est licitus, qui sine vero matrimonio licitus esse non potest, vt copula coniugalis: secus tactus, si saltem vim aliquam habuit sponsalium, vt in multis casibus multi docent. Similiter si actus fuit alienatio alicuius rei, & alienatio fuit nulla, ea res non potest retineri tanquam propria, ab eo in que# alius conabatur dominium transferre, & inde etiam potest oriri obligatio ad restituenda damna, vel etiam fructus vero domino, inde etiam potest resultare actio in alio, qui iniuriam passus est. Vnde falsò Rebuf. in proœm. const. reg. glos. 1. num. 44. cum Panor. cap. quia plerique de immunit. Eccles. dicit, *licet contractus sit nullus, tamen rectè potest retineri res in conscientia, donec declaretur nullus*, nisi fortè nullus sumatur hic pro, annullandus, vel nisi nullitas esset dubia. Hæc etiam locum habent, quando irritatio est in pœnam delicti, tunc enim propter obligationem ad faciendum quod lex præcipit, & omittendum quod prohibet, est obligatio abstinendi ab iis, quorum honestas à valore illius actus pendet. Sed non omnis lex irritans in pœnam, irritat ante omnem iudicis sententiam, vt superiùs vidimus. Idem quando irritatio est in fauorem alicuius, si enim verè actus fuit irritus, vel quia ille non poterat renuntiare fauori, vt clericus non potest renuntiare fauorem fori, vel quia de facto non renuntiauit, tenetur abstinere ab omnibus, quæ turpia sunt, supposita inualiditate actus: si est verò ren#ciat, validus, quia solum irritatur sub conditione quòd non renunciet fauori suo: quod confirmant aliqui ex c. quamuis pactum de pactis in 6. vbi Pontifex inquit, quamuis leges ciuiles improbent pactum, quo filia cùm nuptui traditur, ren#tiat hæreditati paternæ, contenta dote, nihilominus si iuramento firmetur, seruandum esse: quod isti interpretantur, quia tunc illa renuntiat dispositioni iuris in fauorem eius factæ. Sed hoc non placet: nam sine iuramento renuntiare posset, tamen t#c renuntiatio esset nulla, si est valida, non est propter ren#tiationem, sed alia ratione: deinde illa dispositio non solùm est in fauorem filiæ, sed ob c#mune bonum, ne mulieres quasi tenui dote c#tentæ cog#tur renuntiare hæreditati, & posteà pauperes maneant attenta sua qualitate, ex quo alia absurda in Rep. sequuntur. Vnde non possunt validè ren#tiare, quamuis iuramentum, nisi relaxetur propter numinis reuerentiam, seruandum sit, vel certè ius permittit renuntiationem cum iuramento factam, & non aliter, aut certè irritat renuntiationem, in qua iuramentum non interuenit, aliàs verò non, si contractus aliquis non est ipso iure irritus, sed irritandus, vt cum minori læso ob sui facilitatem, iustè potest contrahens retinere rem, donec ab eo petatur, nisi ipse alium circumuenerit, vt ait Rebuf. illo num. 44 cum Innoc. cap quòd sicut, de electio. Vnde infert, lucrati fructus ante litem contestatam, l. cum fundus ff. si certum petatur, l. diuus in glos. ff. de senatuscons. Syll. idem docet Rebuf. tract. de rescis. contract. in præfa. circa, fin. in 2. tom. ord.

Addit Rebuf. num. seq. & l. siquis pro eo ff. de fideiussor, si filius familias sine fraude mutuum receperit, in conscientia non posse iuuari Macedoniani exceptione, vt ait, etiam Bartholus extrauag. ad reprimendum verbo, per denuntiationem.

Hîc verò notandum est, eum qui scienter nulla **[sect. 9]** necessitate coactus actum facit inualidum, ad minus peccare peccato otiositatis, & si interueniant verba, quibus significetur se velle facere actum validum, interuenit etiam mendacium, si verò vtatur signis æquiuocis, vel amphibologicis, incurrit peccatum duplicitatis, vel hypocrysis, & interd# peccatum mortale, quia est contra religionem, & reuerentiam rerum sacrarum, vt cum inualidam data opera efficit confessionem propriam, vel professionem, vel contra iustitiam, vt cum profert sententiam nullam in detrimentum vtriusque vel alterius

litigantis, vel Reip. imò in casu illo professionis potest interuenire iniustitia: quia fictio illa potest esse perniciosa religioni, & similiter in absolutione inualida, interuenire potest iniustitia, quia alter priuatur fructu confessionis debito sibi iam de iustitia à sacerdote, & iniustè cogitur, si sciar nullitatem absolutionis, iterum eadem peccata confiteri, si erant mortalia, & sacerdos ille non est, à quo inualidè absolutus fuit. Ex causa autem, vt iniquas quærelas, aut vexationes alicuius rescindat, vel impediat, licitè quis potest facere testamentum inualidum defectu solemnitatis, vel alia ratione, & idem est de donatione: ita dicunt aliqui viri docti, saltem tunc non esset peccatum mortale contra iustitiam, sed veniale peccatum mendacij, aut duplicitatis contra veracitatem, vel simplicitatem.

[420] SECTIO VII. *Vtrum lex irritans contractum, vel alium actum, obliget in conscientia, quando fundatur in falsa præsumptione: idem de legibus non irritantibus quæri potest.*

AXioma satis vulgatum Theologis, **[sect. 10]** & iurisperitis est, legem fundatam in præsumptione, quando reuera falsa est, & veritati non consonat, non obligare in conscientia, Bal. l. cum quis C. de iuris ac facti ignor. col. 7. Iason rubrica ff. de acquiren. hæred. colum. penul. Felin. cap. 1. de constitut. num. 4. Decius ibi colum. 8. & in capit. sicut dignum de homicid. Couarruuias, cap. cùm esses de testam. numer. 9. & alij referendi.

In huius declaratione variant auctores, cúmque leges irritantes testamenta minùs solennia, videantur fundatæ in pr#sumptione, quæ aliquando falsa est, nonnulli dixere tunc testamentum minus solemne validum in conscientia esse, atque in eo foro seruandum. Nimirum quando reuera nulla fraus vel violentia intercessit, sed ea fuit libera & spontanea voluntas testatoris: ita Medin. de restitut. quæst. 23. in fine, Adrian. quodlib. 6. art. 2. corol. 2. Syl. hæreditas l. 3. quæst. 7. & multi iurisperiti, quos citat Couar. suprà, num. 4. Idem eadem ratione de contractibus, & aliis acti **[sect. 11]** bus dicere debent: vnde si alienatio rei Ecclesia[2325]sticæ facta sine solemnitate, & tractatu, reuera facta est sine fraude, & violentia, & in vtilitatem Ecclesiæ, in conscientia valeret, etiamsi ius canonicum huiusmodi contractum irritet. H#c sententia falsa est, & relicto alibi disputando, an leges de testame#tis vtantur verbis irritantibus ipso facto, nunc solùm ostendam ex falsitate præsumptionis in qua fundari videntur eiusmodi leges, non impediri irritationem testamenti minùs solennis, si reuera leges vtuntur verbis irritantibus ipso facto. Vt certissimum est, matrimonia contracta sine solennitate assignata à Concilio irrita esse, etiamsi nulla fraus, nulla violentia, nihilq#ue aliud simile intercesserit, ob quod concilium ea matrimonia irritauerit. Vnde explicata est prædicta propositio.

Couar. illo ergo n. 9. vt ostendat, legem quæ te **[sect. 12]** stamentum minus solenne irritat, & videtur in[2326] præsumptione fundata, vim in conscientia habere, etiamsi fraus, aut vis à lege præsumpta, non intercesserit, inquit primò, legem fundatam in pr#sumptione non obligare in conscientia, quando præsumit propter defectum probationis legitimæ: tunc enim in foro interno haberi potest certitudo actu, ideo non est locus legi: lex autem infirmans testamentum defectu solennitatis non præsumit fraudem defectu probationis, sed defectu solennitatis, quod omninò diuersum est. Cæterum in quo sit diuersitas, non

explicat, & si eodem modo lex præsumeret fraudem in vtroque casu, nulla esset ratio differentiæ.

Secundò adducit aliam explicationem, & in[2327]quit, præsumptionem falsitatis, & fraudis fuisse causam impulsiuam in legibus testamentorum, atque ideò cessante fraude, & falsitate, leges permanere in sua vi, vt constat ex l. 1. §. sexum ff. de postulationibus: cessante enim caussa impulsiua non cessat voluntas. Rationem verò præcipuam hatum legum inquit, fuisse, vt vitentur fraudes. *Hæc autem* (dicit ad 1. num. 9.) *numquam cessat in communi, quamuis deficiat in casu particulari.* Ego verò non satis intelligo, quomodò in legibus irritantibus contractus, & testamenta minus solennia, duplex illa caussa interueniat; vna impulsiua, altera principalis, quam vocant motiuam: illa enim caussa, vt fraudes, vel alia incommoda vitentur, præsumptionem habet: nam si nulla fraus, vel incommodum timeretur, nullæ fierent leges eo fine, vt fraudes, & alia incommoda vitarentur: ergo illa caussa motiua fundata fuit in præsumptione: præter illam autem nulla videtur alia caussa impulsiua fundata in præsumptione.

Anton. Gomez, l. 3. Tauri. num. 123. Burgos **[sect. 13]** de Paz ead. l. parte 5. n. 149. existimant, huiusmodi[2328] leges nullo modo fundari in præsumptione, vel casu incerto, sed in casu certo, & minimè dubio. Exigunt enim certum numerum testium, vt voluntas testatoris, vel contrahentis melius constet: sed contra, nam si in testamentis minus solennibus nulla fraus præsumeretur, cur tantus numerus testium, maiorque quàm in aliis rebus requireretur? Cur contractus minoris habentis curatorem, si nulla fraus, aut deceptio præsumeretur, deberent irritari, si fiant sine consensu curatoris?

Quare alij existimant, eiusmodi leges semper **[sect. 14]** fundari in aliqua præsumptione: tamen axioma[2329] illud, lex fundata in falsa præsumptione non obligat, non intelligi de omni genere præsumptionis. Duplex est præsumptio, altera qua legislator præ[2330]sumit in singulis casibus, & ratione huius pr#sumptionis legem statuit. Hanc habuit Pontifex cap. veniens, secundo, & c. 15. quidem de sponsalibus, Vbi statuit, sponsalia de futuro transire in legiti[2331]mum matrimonium per copulam subsecutam, non quia copula sine nouo consensu matrimoniali, sufficiat, sed quia, vt dixit Couar. 1. 4. ca. 4. §. 4. nu. 1. ne Ecclesia præsumat sponsos concubuisse illicitè, præsumit consensum legitimi matrimonij, non solùm vt implurimum, sed in quouis casu singulari: quia non est maior ratio de vno quàm de alio. Hanc præsumptionem appellat ibi Couarr. num. 2. iuris, & de iure, quia scilicet ius ita præsumit, & ex ea præsumptione ita aliquid statuit, vt non admittat probationem in contrarium. An verò confessio, & probatio illius, qui pro matrimonio contendit, vel illius tantùm qui contra matrimonium agit, admittenda non sit, disputat ibi Couarr. cùm igitur in tali casu ex præsumptione lex aliquid statuit, illa non obligat in conscientia, si præsumptio non subsistat: similiter mandatum iudicis fundatum in hac præsumptione non obligat. De hoc genere præsumptionis intelligitur illud axioma. Quare cum aliquis accedit ad sponsam de futuro sine affectu coniugali, etiamsi cogatur cum illa habitare, si tamen aliam duxit, non tenetur, nec potest ad illam accedere, quamuis ante contractum cum secunda teneretur cum prima contrahere, ratione promissionis, & damni illati. Secunda præsumptio est, qua legislator non præsumit fraudem, vel quid simile in singulis casibus, sed quia prudenter existimat, magnam, & freque#tem occasionem esse fraudi, & aliis incommodis, legem constituit, qua huiusmodi fraudes, & incommoda, quoad eius fieri possit, impediat. Hæc **[421]** præsumptio fundamentum

est non solùm legis irritantis, sed etiam præcipientis, & prohibentis: nulla enim lex est, quæ non sit à legislatore constituta ad euitandum aliquod damnum, quod euenire posset in publicum detrime#tum totius Reip. vel certi generis personarum Reip. quod in totam Remp. redundat si huiusmodi præsumptio sit falsa, lex, quæ in ea fundatur, non obligat: quia deficit ratio, quæ iustam efficiebat legem, propter quam lata fuit contra libertatem, & permissionem naturalem: tamen quia hanc præsumptionem non habebat lex in singulis casibus, sed frequentius, etiamsi in hoc vel illo casu deficiat, si tamen vt plurimùm vera est, illa est firmum fundamentum legis, quia legislator iustè decernit, vt hoc vel illud testamentum, in quo reuera nulla fraus intercessit irritum sit propter bonum commune, quia in aliis non rarò fraudes interuenirent, si lex de solemnitate testamentorum non esset introducta: eodem modo de aliis actibus aliàs legitimis irritatis philosophandum est. Hæc doctrina eadem[2332] est cum asserente, cessante ratione legis in casu particulari non cessare eius dispositionem, si ratio legis non cessit in communi, & vt implurimum: intelligitur enim quando legislator non præsumpsit, aut non considerauit rationem motiuam in omnibus casibus, quare si vt plurimùm deficiat id, quod lex præsumpsit, aut ratio motiua legis, dispositio eius cessabit.

Breuius fortasse & clarius diceretur, dupliciter **[sect. 15]** legislatorem in præsumptione fundari posse: pri[2333]mò, ita vt & iustè velle possit, & reipsa velit, legem etiam cum in aliquo casu particulari præs#ptio non subsistit, effectum suum habere propter bonum commune quod ex lege ita lata, & intellecta resultat, & tunc etiamsi præsumptio non subsistat, lex habebit effectum irritandi, vel obli gandi. Secundò ita, vt vel iustè velle non possit, aut saltem reipsa nolit habere effectum in casu particulari, in quo præsumptio non subsistat: & tunc si præsumptio non subsistat in aliquo euentu particulari, licet vt plurimum subsistat, non sortietur effectum in casu illo particulari. Quando verò vno vel altero modo lex fundetur in præsumptione in singulis legibus, ex variis coniecturis, & argumentis iudicandum est. De materia huius sectionis nonnulla alia habes ad finem sectionis nonæ & plura diximus disp. 10. sect. 4. vide etiam Vazq. disp. 163. cap. 2. & 3.

SECTIO VIII. *Vtrum lex humana simpliciter prohibens aliquem actum, eo ipso illum irritet, aut quidem addere necesse sit.*

COmmunit er iurisperiti docent, contractus, & alios actus simpliciter **[sect. 16]** prohibitos, ipso iure esse irritos, eti#[2334]si lex expressè non dicat irritos esse, Baldus. l. non dubium, C. de legibus Notab. 4. Iason ead. l. col. 5. glossa & alij ibi, Syluestet verbo lex quæst. 28. Angelus num. 18. Bartholus illa, l. non dubium num. 38. & l. cum lex ff. de fideiussorib. num. 4. & 6. Pan. cum aliis cap. nulli de rebus Eccles. non alienandis, idem in cap. ad Apostolicam de regularibus num. 11. Tiraq. referens plures l. 16. connubiali, glossa 4. nu. 5. & 6. Cas. de consuetud. Burgund. rub. 4. §. 7. in textu ibi ne. Felin. cap. sicut colum. 13. de re iudicata. Ioannes Lupi. repet. Rubricæ de donatio. inter virum & vxorem, §. 6. 8. col. 1. & 2. communiter doctores, l. 1. §. si vir vxori ff. de acquirenda posse. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 16. quæst. 17. Grego. Lopez l. 28. tit. 11. partita 5. gloss. 7. Matrienzo l. 1. gloss. 7. tit. 2. lib. 5. compilationis. Couarr. cap. quamuis pactum parte 2. §. 4. Vbi latè disputat, an ex pacto nudo, quod est prohibitum, obligatio oriatur, &[2335] num. 7. concludit, contractum, cui lex resistit, nullum esse, & ex eo nullam obligationem

naturalem oriri, contractum verò, cui lex humana neque assistit, neque resistit, validum esse, & ex illo naturalem obligationem oriri, etiamsi lex non c#cedat actionem in foro externo. Hoc ita putauit verum nu. 4. & 10. vt docuerit, eod. modo irritum esse contractum, si lex vtatur verbo, *non potest,* sicuti si vteretur verbo, *non possit,* quod notauit contra Bart. l. cum lex ff. de fideiussoribus col. 3. asserentem, particulam, *non,* præpositam verbo, *possit,* facere irritum contractum, præpositam verò verbo, *potest,* non facere: quam differentiam meritò inanem existimat Couarr. contractum autem simpliciter aliqua lege prohibitum, nullum esse, etiamsi lex non vtatur verbo expressè irritante manifestè videtur probare.

Primò l. non dubium, C. de legibus, vbi inter **[sect. 17]** alia dicitur, *Nullum enim pactum, nullam conuentio*[2336]*nem, nullum contractum inter eos valere volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prohibente, quod ad omnes legum interpretationes tam veteres quàm nouellas trahi generaliter imperamus, vt legislatori quod fieri non vult, tantùm prohibuisse sufficiat, cætera quasi expressa ex legis liceat voluntate colligere, hoc est, vt ea quæ lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solùm inutilia: sed etiam pro infectis habeantur licet legislatorprohibuerit tantùm, nec specialiter dixit, inutile esse debere, quod factum est.* Quæ lex canonizata est per Gregor. Papam, lib. 7. registri indict. 2. ca. 7. & habetur cap. imperiali 25, quæst. 2. vbi dicitur, *imperiali constitutione apertè sancitum est, vt ea, quæ contra leges fiunt, non solùm inutilia; sed etiam pro infectis habenda sint,* concordat c. vides d. 10. & c. sacrosancta de electione, & l. vita ratione C. quando prouocare non est necesse, vbi dicitur, *dubium non est id quod contra legem factum videtur, firmitatem non tenere, & sine appellatione posse rescindi,* & l. iubemus 2. 8. sanè, C. de sacros. Eccles. dicitur, *ea quæ contra leges fiunt pro infectis habenda sunt,* & l. conditiones ff. de conditionibus institutionum dicitur conditiones quæ contra leges &c. testamentis sumptas pro non scriptis haberi & perinde ac si conditio hæreditati, legatoúe adiecta non esse, hæreditas legatumúe capitur, & reg. quæ contra, dicetur, *quæ contra ius fiunt, debent vtique pro infectis haberi.*

Secundò probatur, quoniam Ecclesia eo ipso,[2337] quòd prohibet matrimonium in aliquo gradu consanguinitatis, vel affinitatis, ipsum irritare censetur, & verè irritat semperque irritauit: & olim vsque ad Innoc. II. matrimonia religiosorum non prohibeb#tur per verba expressè irrit#tia, sed sim[2338]pliciter prohibentia: tamen verè erant irrita: ergo ad irritandum sufficit simplex prohibitio ex regula 64. de regulis iuris in 6. vbi dicitur, quæ contra ius fiunt, debent pro infectis haberi: & idem ferè dicitur in l. pacta quæ contra, C. de pactis.

Tertium argumentum ex capit. venientes de[2339] **[422]** iureiurando, vbi dicitur non posse iuramentum inferioris obligare contra voluntatem superioris: idem colligitur ex ca. 2. de testibus, quod præsertim verum habet in contractibus, & aliis actionibus, quæ sine adminiculo iuris humani validi non sunt: nam ius non cooperatur his actibus, qui contra legem fiunt.

Quartum argumentum, ex actione pecaminosa[2340] non potest aliquis consequi fructum, nec ex peccato suo commodum reportare: ergo actiones prohibitæ eo ipso sunt nullius valoris, fructus & momenti.

Quintum argumentum, in nostro regno, & in[2341] iure communi sunt innumeræ leges, quæ prohibent simpliciter institutionem alicuius hæredis, vel relinquere maiorem portionem alicui, contra quas si fiat, factum erit nullum: ergo lex simpliciter prohibens, etiam irritat. Contra hanc Iurisperitorum sententiam ita in **[sect. 17]** distinctè sumptam facit alia regula vtriusque iuris, multa fieri prohibentur, quæ tamen facta tenent, cap. ad Apostolicam de regularibus, quæ etiam multis exemplis facilè confirmari potest, nam matrimonium prohibitum est habenti votum simplex castitatis, tamen si fiat, validum est, cap. si vir, cap. vouentibus, 27. dist. cap. rursus qui clerici, vel vouentes, cap. vnico de voto in 6. & aliis iuribus, coniugium factum temporibus ab Ecclesia interdictis subsistit, vt constat ex iure de matrimonio contracto contra interdictum Ecclesiæ: lege etiam cauet Ecclesia, ne in diebus festis res vendantur, tamen venditio rata est: & cap. per catechismum de cognatione spir. in 6. præcipitur, ne matrimonio copulentur, qui cognationem spiritualem contrahunt per catechismum, tamen matrimonium tenet: Ecclesiæ consecratio ab alieno Episcopo facta, licet sit prohibita, tamen rata est, c. Episcopus in diœcesi 7. q. 2. promisi me fundum venditurum vni, vendidi alteri, venditio est valida, iuraui me non reuocaturum testamentum, reuocaui, reuocatio estvalida. Idem patet in venditione rei, quam Deo vouisti: in promissione facta meretrici pro vsura corporis, in matrimonio contracto post sponsalia cum alio inita. Ludi aliqui prohibiti sunt; tamen per illos dominium lucri transfertur, vt post alios latè Lessius lib. 2. cap. 26. dub. 3. & alij inferius citandi. Professio ante annum probationis facta olim interdicta: non tamen irrita erat, dicto cap. ad Apostolicam: matrimonia clandestina olim erant prohibita, cap. cum inhibitio de clandest. despons. tamen rata fuisse definit Trid. ses. 24. de refor. matrim. cap. 1. acceptio munerum prohibita iudici fuit, cap. statutum §. insuper de rescriptis in 6. tamen vt esset nulla, additum est §. si quid autem, ad restitutionem integram teneri nulla eorum remissione, quibus restitutio facienda est, vllatenus profutura: & cum Sixtus V. in quadam constitutione, professionem sine forma ibi præscripta prohibuisset, & irritasset: Cleme#s VIII. prohibitionem confirmauit, sed irritationem sustilit: ergo multa sunt prohibita, & non irrita: quod etiam constat; nam qui habet votum ingrediendi strictam religionem, prohibitus est profiteri in laxiori: si tamen faciat, professio est valida, cap. penultimo, seu post votum de regularibus in 6. item prohibitum est donare vni rem alteri promissam, tamen donatio, si fiat, valida est; & prohibitum est sententiam ferre sub conditione, si tamen feratur, valida est, l. 1. §. biduum ff. qu#do appellandum sit, & cap. biduum, 2. qu. 6. & multa similia afferri possent, quæ prædicta communis sententia non negat, & videre licet apud glos. in d. cap. quæ contra, & d. cap. vides, & in l. contra ff. de legibus: Ideo variæ limitationes, & distinctiones ab eius auctoribus inuentæ sunt ad explicandam suam assertionem, & dictam l. non dubium, quas examinare necesse est.

Prima limitatio, seu explicatio est, quoties lex prohibens fertur simpliciter, & sine adiectione pœnæ, irritat actum: si autem pœnam adiiciat, non irritat, ita Syl. verbo lex, qu. 28. cum Panor. item cum Cardin. Clem. 1. de rescriptis, & plures refert Felinus ca. 2. de testibus. Priorem partem fundant in d. l. non dubium, & aliis adductis pro communi sententia: posteriorem autem in l. vltima ff. de repudiis, vbi ex pœna adiecta colligit iurisconsultus, actum non esse irritum. Affertur etiam l. sanctio ff. de pœnis. Ratio est, quia pœna adiecta indicat mentem legislatoris non fuisse duplici onere grauare subditos, scilicet & pœna, & irritatione.

Sed neutra pars distinctionis placet, prima qui **[sect. 18]** dem propter ea, quæ adduximus contra commu[2342]nem sententiam, ex quibus constat, actum prohibitum sine adiectione pœnæ sæpe esse validum. Secunda verò, quia etiam sæpe actus prohibitus cum adiectione pœnæ est irritus, vt notauit Bart. l. prætor ff. de noui operis nuntiatione, num. 3. & communis, cap, 2. de testibus, & colligitur ex l. iubemus §. sanè. C. de sacrosanctis Eccles. & ex l. 1. ff. de his quæ pro non scriptis habentur: indicat Concil. Trid. sess. 24. c. 1. decreto de reformatione matrimonij, vbi postquàm irritauit matrimonium sine parocho, vel testibus contractum, iubet puniri eos, qui sic contrahunt, & eadem ratione potuisset addere pœnam ipso facto incurrendam, sicut etiam Simonia realis sub multis pœnis prohibita est; nihilominus actus, qui per illam fit, est irritus. Idem est frequens in decretis prohibentibus electiones, collationes beneficiorum, &c. Ratio verò est, quia adiectio pœnæ non satis indicat actum non irritari, si aliàs prohibitio eius ad irritationem sufficeret. Probatur assumptum, primò quia irritatio s#pe non est pœna, vt supra diximus, & ideo licet addatur alia pœna, non est duplex; nec immoderata pœna, & quamuis sit duplex onus, sunt diuersarum rationum, & habent diuersas causas, ideo meritò coni#gi possunt; nam irritatio per se loquendo, aut passim fit, quia expedit ad bonum commune, pœna verò imponitur propter culpam. Secundò, quia violans legem irritantem non minus, imò per se loquendo grauius peccat, quàm violans legem prohibentem, & non irritantem: ergo retenta irritatione meritò potest lex adiicere pœnam: ergo pœna non est indicium sufficiens, quòd prohibens non irritet, nisi in aliquo casu speciali, in quo ipse modus pœnæ supponat valorem actus, vt planè contingit in casu illius legis vltimæ, si attentè consideretur. Addunt aliqui, quando prohibitio legis est pœna alterius delicti, non esse iudicandum irritare, nisi expressis, & euidentibus verbis id declaretur: quia quantùm ad illam prohibitionem lex est pœnalis, & odiosa, ideo iuxta regulas legis pœnalis, vt sic est interpretanda: quarum vna est, vt pœna mitiori modo exponatur: altera, vt pœna non incurratur ante senten-**[423]**tiam, nisi in ipsa lege satis exprimatur: ergo iudicandum est, actum sic prohibitum non esse ipso facto irritum. **[sect. 19]**

Secunda limitatio, distinctio, seu explicatio est:[2343] si causa prohibitionis temporalis sit, legem prohibentem non irritare: si autem perpetua, irritare. Prior pars probatur: quia effectus non excedit causam, ideò solet actus restringi iuxta exigentiam causæ, l. si stipulor, ff. de verb. oblig. sic lex prohibens matrimonium fieri certis diebus, non irritat, vt[2344] constat ex titulo de matrimonio contra interdictum Ecclesiæ: quia temporalem habet causam, & pro c#tero tempore est prohibitio: idem in ve#ditione facta diebus festis, quæ illicita est, sed valida. Posterior verò pars patet, quia tunc maximè potest lex irritare, cum habet causam proportionatam, qualis est perpetua causa prohibitionis. In hac explicatione possemus primam partem acceptare, quia fauorabilis est, & vera, quando lex solùm vtitur verbo prohibente: non tamen est vera ex illo fundame#to: quia non repugnat, caussam esse temporalem, & nihilominus actum lege prohibente irritari. Patet: nam minor ætas temporalis est, breui enim discursu temporis finitur: nihilominus sunt multæ leges irritantes actus minoris. Annus probationis est temporalis causa, tamen defectus illius irritat professionem. item adulterium cum fide nuptiarum, & homicidium cum machinatione, transitoriæ causæ sunt: tamen earum ratione sunt leges irritantes.

Dices, licet actus fieret transiens, impedimentum, quod reliquit, est permanens, & perpetuum: sed contra, quia etiamsi impedimentum sit perpetuum, potest esse non dirimens, sed tantùm prohibens, siue impediens. Deinde est petitio principij, quia tale

impedimentum non est ex natura rei, sed virtute legis humanæ introductum: ergo ex caussa temporali potest lex irritare actum & reddere personam perpetuò inhabilem ad illum. Et ratio est, quia actus, licet temporalis sit, est dignus tali irritatione, seu effectu per legem introducto: vel certè, quia si caussa temporalis non sit ipse actus, sed circumstantia temporis vel alia; posset tamen aliquando expedire, non solùm prohibere, sed etiam irritare actum in tali tempore, vel circumstantia factum, vt verbi gratia sententiam die festo, vel noctis tempore prolatam: ergo an lex irritet nec ne, non satis colligitur ex parte caussæ temporalis, sed alia consideranda sunt. Secunda autem pars non potest indistinctè defendi: nam votum simplex castitatis de se perpetua caussa est, & similiter cognatio, quæ ex catechismo contrahitur, nihilominus lex prohibens matrimonium cum his impedimentis, non irritat illud cap. per catechismum de cognatione Spirit. in 6. Ratio autem est, quia sola caussa etiamsi sit perpetua, non irritat actum sine voluntate legislatoris, quæ voluntas debet per legem sufficienter exprimi*:* non autem exprimitur sufficienter per solam prohibitionem, vt probant exempla adducta, & primum illud, multa fieri prohibentur quæ facta tenent. Vide alia contra istam distinctionem de causa temporali, & perpetua, Sect. 5.

Tertia explicatio, vel limitatio est, vt lex prohibens censeatur irritare actum, quando diuisæ, & in particulari specie, & absolutè ratione sui, & n# propter circumstantias temporis, aut loci illum prohibet, deinde etiam præcipiendo personæ, ne se tali actui immisceat. Hæc est ferè communis interpretatio Iuristarum, qui nullam afferunt rationem, sed coacti objectionibus tot addunt particulas, & limitationes, qu ot videntur necessariæ ad occurrend# obiectionibus: & sic per illam particul#, directè excludunt exempla de voto, & similia.

Sed hæc explicatio seu limitatio mihi non **[sect. 20]** probatur, quia relinquit grauissimam materiam multis scrupulis subiectam, & non assignat claram, & distinctam regulam ad cognoscendum, quando lex prohibens irritet, vel si licet eo modo subterfugere, nunquam lex prohibens irritare conuincetur. Deinde lex prohibet sententiam sub conditione ferri, & nihilominus si feratur, est valida: & tamen illa lex satis directè, & in specie prohibet illum actum, & directè remouet personam iudicis, ne illum efficiat: ergo non sufficiunt omnes illæ limitationes: respondebunt fortè, non simpliciter prohiberi actum, sed ne fiat sub conditione: contra, quia lex prohibens ne bona minoris alienentur, sine decreto iudicis, non irritabit actum aliter factum, quia non simpliciter prohibetur, sed ne fiat sine decreto, & ita vix reperitur aliquis actus prohibitus lege humana, qui non respiciat vel modum agendi vel circunstantiam personæ, vel aliquid simile, ratione cuius dicatur non simpliciter prohiberi, & ideo non esse irritum. Vrget etiam argumentum illud de voto: nam licet ex solo iure naturæ videatur indirectè tantum prohibere matrimonium post votum castitatis, quia id est moraliter necessarium ad seruandum votum: tamen iure Ecclesiastico videtur prohiberi directè. Nihil autem refert, quòd prohibeatur ob talem conditionem: non etiam matrimonium cum consanguinea ob conditionem consanguinitatis prohibetur, imo hîc non prohibetur simpliciter matrimonium, sed solùm cum tali: ibi autem prohibetur simpliciter, quia voto astrictus cum nulla contrahere potest. Vnde quoad prohibitionem æqualia sunt vot# simplex & solenne, vt dicitur cap. rursus, quòd clerici vel vouentes, nihilominus differunt in irritatione, quæ per Ecclesiam addita est voto solenni: ergo signum est, prohibitionem, vt sic quantumuis directam, & specificam, non irritare. Præterea si rationes communis sententiæ initio adductæ

essent validæ, non multum referret, prohibitionem esse directam, vel indirectam; quia vtroque modo resistit voluntas principis, & actus est grauiter malus: ergo vel vterque modus prohibitionis sufficit, vel neuter. Item siue prohibitio sit directa, siue indirecta, potest habere vel non habere adiunctam irritationem pro voluntate principis: ergo alia consideranda sunt, vt intelligamus irritare, vel non irritare.

Item ludus alearum simpliciter & directè, ac secundùm suam substantiam prohibitus est: tamen qui lucratur, verè fit Dominus, & ante sententiam non tenetur lucrum restituere, quamuis intra certum tempus detur actio repetendi contra illum, vt docent communiter Theologi & Iurisperiti, Gab. 4. d. 15. quæst. 13. Maior 19. 13. Medina de rest. quæst. 22. Castro 2. de lege cap. 2. conclus. Adrianus. tract. de restit. qu. de ludo, quæ incipit quoniam in superioribus, Soto. 4. iust. qu. 5. art. 2. Vazq. d. 164. ca. 2. Angel. ver. ludus. Couar. regul. peccatum, parte 2. §. 4. nu. 1. Nauar. c. 17. n. 18. lib. 2. c. 16. dub. & probant, quia quamuis ludus ille prohibitus sit, tamen non est irritus humano iure. & certè qui adductus auctoritare illius legis non **[424]** dubium, dicunt, contractum ludi irritum esse, & lucrum eo acquisitum restituendum nimis rigidam sententiam sequeretur, & communiter non receptam, licet aliqui Theologi dixerint, lucrum restituendum, non quia contractus irritus fuerit, sed quia lucrum fuit turpe, id est, lege prohibitum, ideo restituendum pauperibus, non priori Domino; existimant enim ex parte Ecclesiæ turpe lucrum pauperibus restituendum. ita D. Thom. 2. 2. qu. 32. art. 7. ad 2. & 4. d. 15. quæst. 2. art. 4. q. 4. ad 2. Bon. art. 2. quæst. 1. num. 67. Palud. quæst. 3. art. 5. con. 2. Alen. 4. part. quæst. 33. ln. 2. art. 5. Syluest. vel ludus quæst. 13. Armil. num. 5. & 6. si autem censerent contractum esse nullum restitutionem censerent faciendam priori Domino, saltem si bona fide lusit putant esse licitum, quare D. Thom. suprà aliter loquitur de lucro acquisito per ludum prohibitum, & de acquisito per ludum cum minore. Nam primum ait restitue#dum pauperib. secundum minori, quia contractus fuit irritus, & in nostro Castellæ regno lege prohibentur aliqui munera accipere quos, si acceperint, non obligamus ad restitutionem & iure canonico clerici prohibentur exercere aliquam negotiationem, quæ tamen si exerceatur, valida est.

Quarta limitatio, seu explicatio est Greg. Lo **[sect. 21]** pez, suprà vt lex simpliciter prohibens, tunc intel[2345]ligatur irritare, quando eius dispositio respicit solùm agentes contra legem: nam si alios respiciat, actus erit validus: quare, cùm sit prohibitum clericis in sacris exercere officium tabellionis, cap. sicut te, ne clerici, vel monachi, si tamen exerceant, instrumentum ab eis confectum, validum erit, quia est in vtilitatem tertij: Ibi etiam approbat limitationes Baldi illa, l. non dubium, nu. 18. & sequentibus qui quatuor limitationes ponit: prima, vt lex loquatur non verbis permittentibus, sed prohibentibus: sed hæc impertinenter vocatur limitatio cùm sermo semper sit de lege prohibente.

Secunda est, vt intelligatur de iis, quæ habent perpetuam prohibendi causam, sed hæc iam reiecta est in 2. explicatione.

Tertia, nisi lex post verba prohibentia exprimat, contractum esse validum: de qua limitatione in 5. explicatione dicemus.

Quarta, vt solùm intelligatur de lege prohibe#te substantiam actus, non solam qualitatem, quam limitationem habet etiam Paulus Castrensis l. non dubium, Cod. de legibus colum. 9. & probat Greg. Lopez, ex auth. decernit, C. de arbitris iuxta glossam secundùm vnum intellectum, sed de hac dixi in 3. explicatione: modo tantùm reiicio illam explicatione# de lege respiciente solùm agentem contra legem, vel etiam alios:

non constat multas leges prohibentes esse etiam irritantes, licet alios respiciant, vt lex, quæ prohibet contractus minoris sine decreto iudicis, & alias similes, quamuis fatear caussam sufficientem non irritandi actum sæpe esse quòd ea irritatio in detrimentum aliorum cederet, vt in clerico exercente officium tabellionis, tamen sæpe expedit etiam cum aliorum detrimento actum esse irritum, & sæpe etiam expedit quamuis irritatio esset sine aliorum detrimento, vt adhuc non sit irritus: ergo ex eo capite non sufficienter intelligitur, quando actus prohibitus sit, vel non sit irritus: & si vera esset illa doctrina Gregor. Lopez, sequeretur nullam esse differentiam inter legem, quæ prohibet, nullum tabellionem sine examine exercere officium suum, & eam, quæ vetat clericum in sacris exercere officium tabellionis: vtrobique enim munus exerceretur in vtilitatem tertij, quem lex non videtur voluisse comprehendere, tamen instrumentum confectum à tabellione sine examine, irritum est; confectum verò à clerico in sacris, validum.

Vnde quintò aliqui limitant, seu explicant sem **[sect. 22]** per actum prohibitum esse nullum, si potest à le[2346]gislatore irritari, & ex eadem lege, vel alia, aut ex consuetudine, quæ vim habet legis, aut alia sufficienti ratione non colligatur validum esse. Hanc limitationem, vt vidimus, ex parte posuere Baldus, & Gregor. Lopez, & amplectitur Azor tom. 1. l. 5. cap. 16. quæst. 17. Eam verò impugnant quidam rece#tiores Theologi. Primò, quia excogitata sine vlla ratione videtur solum ad efficiendas difficultates. Secundò, quia ex eadem colligitur, prohibitionem quantumuis absolutam de se non esse irritantem, sed indifferentem, vt ea non obstante possit sustineri actus vel irritari: nam in eadem lege contingit post prohibitionem subsequi verba, quæ sustinent actum, vt loquitur Bar. adde#s hanc exceptionem in dicta, l. non dubium, & notauit Adrianus in 4. agens de restitutione eorum, quæ ludo acquisita sunt: & bene Molina tom. 2. de iust. disp. 451. Tertiò, quia Ecclesia olim prohibebat matrimonia clandestina, ca. aliter, cum multis, 30. quæst. 5. & ca. cum inhibitio de clandestina desponsatione: prohibebat autem illa directè, in specie, & absolutè, & cum omni exaggeratione: ea tamen non irritabat, nec fuerunt irrita vsque ad Trid. vt docent omnes, 4. dist. 28. & alibi: ergo sola prohibitio etiam cum prædictis circumstantiis non satis est ad irritandum.

Sed h#c parum vrgent contra hanc 5. explicatione#: ad primum enim facilè dici potest, cùm in illa l. n# dubium, canonizata per Ecclesiam dicatur, omnem actum simpliciter prohibitum esse irritum eo quòd hæc sit, legislatoris, non immeritò excipi omnes, quos legislator irritare non potuit, aut ex ead. vel alia lege, aut aliquo #quiualenti constat irritare noluisse, verbum enim simpliciter excludit explicatione# mentis de irritatione, vel non irritatione in eadem, vel alia lege, aut consuetudine contentam. Ad secundum respondeo, consequens esse verum, nec aduersari auctoribus huius explicationis: sol# enim contendunt semper actum prohibitum, esse irrit# nisi aliunde aliud sufficie#ter colligatur, quia ita suas leges intelligi voluit ipse legislator. Ad tertium, respondet Decius, cap. 2. de const. num. 7. à regula illius legis, non dubium, excipiendum esse matrimonium: sed hoc non satisfacit, quia deberet reddere rationem cur matrimonium & non alia. Posset autem ratio esse, semper Ecclesia voluit matrimonia clandestina rata esse, saltem numquam voluit oppositum: quod ipsa semper explicuit. cur autem noluerit, fortè ratio fuit, quia olim non erat experta tot incommoda, vel illa non contulerat cum incommodis irritationis, nec iudicauerat esse maiora & sufficientia ad validè & rectè inducendam irritationem donec in Tridentino res est vtrinque disputata, & diligenter discussa. Quando verò Ecclesia prohibet, nequis consecret, baptizer, &c. non solùm

dicimus si contrarium fiat, valid# esse, quia Ecclesia explicat se irritationem non intendere, sed quia scimus irritationem non posse **[425]** ab Ecclesia induci: vnde cap. Episcopus in diœcesim, 7. quæst. 1. dicitur, cùm quis in diœcesi aliena alienos clericos ordinauit licet peccauerit, ordinationem tamen validam esse: similiter, c. comperimus 14. quæst. 6. dicitur consecrationem quarumdam rerum illicitam fuisse, factum tamen tenere, quia nimirum licet illa consecratio esset prohibita iure naturæ eo quòd erat facta in rebus alienis, dominis rationabiliter inuitis, tamen Ecclesia numquam illam prohibuerat, vel saltem n#quam irritauerat: itaque non obstantibus dictis obiectionibus defendi possit, regulam generalem in hac parte esse, omnem actum prohibitum lege positiua esse irritum eadem lege, nisi ex eadem lege, vel alia, aut ex consuetudine, vel aliquo alio sufficienti fundame#to oppositum colligatur: quia saltem hoc videtur dispositum in illa lege non dubium, ad Canones etiam per Ecclesiam applicata.

Alia tamen ratione præcedens explicatio mihi non placet, nimirum quia illa lex imperatoria in regnis quæ non regitur legibus Cæsaris locum non habet quoad temporalia, & nullibi locum habet quoad spiritualia: Ecclesia enim numquam eam legem ad spiritualia extendit, & fortasse illa lex non irritat actum ipso facto, sed ait esse irritandum, vt posteà ex n#nullis referemus, & alio modo intellecta, dura videtur, & intolerabilis, & contra bonum commune, non enim videtur expedire, omnia quæ simpliciter prohibentur, irrita esse.

Sextò, Ferd. Mendoza, 1. de pactis, cap. 4. num. **[sect. 23]** 41. existimat ex simplici legis prohibitione non[2347] esse deducendum, actus aliàs validos, & legitimos infirmari in foro conscientiæ: non enim solent leges ciuiles hoc efficere, nisi magno animarum periculo vrgente, vel grauissima gubernationis politicæ necessitate: & cùm simpliciter prohibe#t, vel annullant contractum, solum est intelligendum in foro externo, & ciuili: idem tenent Pan. cap. ad Apostolicam, num. 11. vers. & per hoc posset, de regular. & Syl. v. lex nu. 18. idem dicunt aliqui recentiores Theologi. Est communis sententia Theologorum, quam magis supponunt, qu# disputent & probent in hac materia de legibus, & illa semper vtuntur in aliis materiis, quoties occasio occurrit, vt in materia de matrimonio, ludo, & aliis contractibus & de receptione munerum contra leges: quia si lex expressè non irritat, putant impediri translationem dominij, nec oriri obligationem restituendi; de quo bene Molina, tom. 1. iustæ tract. 2. disp. 88. vnde leges præsertim canonicæ, quando volunt irritare, præter prohibitionem, ponunt verba expressa capite statutum de rescript. in 6. §. siquid autem, & in Trid. ses. 24. de refor. matrim. ca. 1. & ses. 25. de regul. ca. 15. & 16. respondent aliqui, non propterea addunt verba illa, sed nequis possit renuntiare iuri suo: nam quando lex prohibet sine expressis verbis irritantibus, possunt contrahentes cedere iuri suo, & facere contractum validum. Sed hoc gratis dicitur: nam si lex non continet fauorem priuatum, renuntiari quoad nullum effectum potest, etiamsi non habeat verba irritantia, si autem continet fauorem priuatum, etiamsi addatur verbum irritans, renuntiari potest, nisi hoc ipsum specialiter probibeatur.

Item: Sixtus X. præcipit professionem non fieri nisi tali modo: Clemens autem VIII. reuocauit priorem motum quoad irritationem, & reliquit integrum, quoad prohibitionem: ergo supposuit, prohibitionem non irritare, nisi peculiariter adiungatur: & ratio est, quia irritare & prohibere sunt duo effectus valde distincti: ergo vt fiant oportet vtrumque esse intentum & expressum in lege: quia intentio legislatoris sine expressione nihil operatur: sola autem prohibitio quantumc#q; directa, specifica, & absoluta, non significat vtrumque

effectum: ergo necesse est addi verbum, quo irritatio significetur. Si dicas, id esse verum attenta præcisè significatione illius verbi: supposita tamen lege, in qua legislator dixit, quoties simpliciter aliquid prohibet, velle id esse irritum, iam verbum illud satis significat irritationem. Hæc replica postulat explicationem legis, non dubium, ad quam dicunt primò, non esse receptam, sed vsu reuocatam, vt non malè insinuat Molina suprà; quia lex sic intellecta erat grauis, & onerosa valde: nam leges humanæ prohibentes contractus, & alia innumera sunt. Vnde si omnes essent irritantes, mult# grauarentur conscientiæ, essetq#ue intolerabile onus.

Secundò, cum Molin. suprà, sensum illius legis non esse, quòd omnis actus prohibitus sit ipso iure nullus, sed quòd per iudicem annullari possit, & debeat: quod in c. vides d. 10. his verbis significatur *quidquid contra leges accipitur, per leges dissolui me*[2348]*retur:* & in illa lege non dubium dicitur, *pro infectis habeatur, & inutile videri debet, quod factum est,* & similia, quæ sententiam iudicis, vel requirunt, certè admittunt: quod satis est, vt in mitiore sensu rigorosam legem interpretemur. Nec ab hac expositione dissentit Bart. ibi & Ilarius in l. vniuersa C. de precibus imperatori offerendis, vbi etiam indicat glossa, & idem Bart. in l. si ita quis §. ea lege ff. de ver. oblig. vbi idem sentit Romanus, vt citat Felin. c. quoniam frequenter, vt lite non contestata, num. 4. vnde suspicor iurisperitos solùm in modo loquendi differre à Theologis. Sæpe enim vocant actum nullum, quem irritabilem appellamus, distinguunt autem duplicem actum nullum: scilicet ipso iure, vel ope exceptionis: primus est verè nullus eo ipso quòd sit: secundus autem non est nullus, donec in iudicio ponatur exceptio, & per iudicem irritetur. Et de hac nullitate intelligunt legem, non dubium, sed duæ limitationes addendæ sunt: prima, vt actus sit capax irritationis, sunt enim aliqui actus, qui licet possint irritari antecedenter, ne validè fiant, tamen si semel validi sint, non possunt posteà irritari humana potestate, vt est matrimonium, saltem consummatum, secundùm aliquos professio religiosa: huiusmodi ergo actus si solum prohibeantur, & ipso iure non irritentur postquam facti sunt, non possunt per exceptionem irritari, vt patet de matrimonio contra votum simplex, & olim de clandestino.

Secunda limitatio est, quòd defectus talis actionis non sit adeo leuis, vt non sit dignus tanta pœna, vt quando solùm prætermittitur acccidentalis aliqua circumstantia, de quo infrà. Et quoad hanc partem possunt per probabilem coniecturam applicari nonnullæ exceptiones, quæ sec#dùm probabiles à quibusdam adhibitæ sunt, vt illa de pœna: nam hæc irritatio quæ fit per iudicem reuera est pœna: ideo si lex aliam imponat, & actus contractus non sit dignus tot pœnis, censeri potest legisla-**[426]**latorem fuisse contentum alia pœna absque irritatione. Considerarique debet, an prohibitio cadat directè in subst#tiam actus vel in modum accidentalem: nam in priori modo actus contrarius per se est dignus irritatione: in posteriori autem non ita per se & intrinsecè, nisi modus ille sit valdè grauis, & ad commune bonum multùm necessarius.

Septimò, recentiores nonnulli, vt defendant pa **[sect. 24]** ctum nudum validum esse, quod tamen prohibi[2349]tum est, l. iurisgentium §. cum nulla ff. de pactis dicunt legem, *non dubium,* solùm loqui de actu commisso in fraudem legis vt intelligatur eodem modo prohibitus, aut irritus? quo si expressè prohibitus, aut irritatus fuisset: lex enim lata est contra eos, qui in fraudem legis iuxta eius verba, sed non iuxta mentem legislatoris agebant: vnde sic incipit: *non dubium est in legem committere eum, qui verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem,* nec pœnas insertas legibus euitabit, quæ se

contra legis sententiam salua prærogatiua verborum fraudulenter excusat: vt nimirum se excusabant quidam curiales, qui cùm prohibiti essent ad procuratores rerum alienarum accedere, vsurpauerunt sibi licentiam conducendi, quasi hoc negotiationis genus non esse illis prohibitum, cùm expressè in lege non continerentur: hanc interpretationem tradit. Ferdin. de Me#doza supra, & eam confirmat ex aliis verbis legis, quæ in integra Episto. imperatoris habentur, & refert ex lib. nouellarum eo.

Sed hæc interpretatio secundùm aliquos apertè est contra text. in quo non solùm dicitur, quòd sit in fraude# legis, rete#tis tantùm eius verbis: sed eti# simplicem legis prohibitionem contractum esse irrit# & inanem: ita vt in casu illius legis nec locator aduersus conductorem: nec è conuerso actionem habeat: vnde in fine illius legis concluditur: sec#dùm itaque prædictam regulam, qua vbicunque non seruari factum lege prohibente censuimus, certum est, nec stipulationi huiusmodi tenere, nec mandatum illius esse momenti, nec Sacramentum admitti. Facilè tamen responderi posset, hæc posteriora verba ex prioribus declar#da, quæ disserunt de conuentionibus in fraude# legis factis.

Octauò alij recentiores, vt Vasquez disp. 164. **[sect. 25]** ca. 3. huiusmodi explicatione notant, quod disp. 7.[2350] Sect. 8. dicimus, leges imperatorias in multis regnis vim non habere, vt in Hispania, Gallia, &c. quare lex illa c. *non dubium*, de legibus solùm habet vim in terris subditis imperio, nisi consuetudine, vel alio modo in aliis recepta sit, in nostro autem regno recepta non est, inquiunt, in eo sensu, vt simplex prohibitio vim habeat irritandi. In terris tamen imperij, nisi consuetudine derogata sit eam vim habet quoties prohibet substantiam actus non si sola accidentia, exceptis legibus, quæ iube#t contractum fieri certa solennitate: eæ namque aliter factum irritante, & in subst#tiam actus feruntur, licet accidentia respicere videantur. Itaque in terris non subjectis imperio quoties lex non prohibet substantiam actus; sed aliquas circumstantias non irritat, vt si prohibeatur instrumentum fieri in die festo, vel negotiationem in tempore, aut loco sacro. Deinde quoties actus prohibetur alicui generi personarum intuitu religionis, liberalitatis, vel alterius virturis quæ iustitiæ non sit, validus est, & lucrum ex eo acquisitum non est restitutioni obnoxium, nisi aliud lex explicuit, Quare cum in nostro regno nulla lege cautum sit vt actus simpliciter prohibitus, irritus sit, & leges imperij in eo locum non habeant, talis actus firmus erit, si intuitu tantùm religionis, vel liberalitatis prohibitus sit, vt cum clericis in sacris, quædam negotiationis genera prohibentur, quia præ se ferunt in illis quandam indecentiam, & nimi am cupiditatem: & licet leges imperij in terris Pontificis locum habeant in rebus, in quibus Pontifices nihil statuerunt, tamen illa lex, *non dubium*, extendi non debet ad Pontificia decreta, sed de illis iudicandum est, ac si talis lex non esset eiusdem rationis. Sunt in nostro regno leges aliquibus prohibentes munerum receptionem etiamsi gratis, & spontè dentur, & offerantur: & leges Cæsareæ prohibentes, ne curiales ad procuratores rerum alienarum accedant: nimia enim solicitudo, & cupiditas iudicata est in regiis ministris: si negotia alia exerceant, præter illa, quæ ipsis demandata sunt. Ad auaritiam quoque pertinet, iudices aliquid eti# dat# gratis accipere, quia occasio esse potest violandi iustitiam, quare nisi illa lege, *non dubium*, mens imperatoris explicata esset, vt simplex prohibitio irritet, procuratio rerum alienarum in curialibus irrita non esset, etiam in terris imperio subiectis, quia nihil eiusmodi actus contineret contra iustitiam, sed contra liberalitatem: ergo non haberet, vnde esset irritus. Deinde quando lex pretium constituit, vt non liceat cariùs vendere, contractus est validus, sed excessus est restituendus, quia excessus est contra iustitiam, ac si pretium illud communi

#stimatione fuisset designatum, in quo euentu solus excessus restituendus esset, quia dolus non dedit causam contractui, sed tantùm excessui pretij. Neque parum refert contractum validum esse, & solum excessum restitui debere: sic enim pecunia fit vendentis, & merces ementis, & ita emptor in illa pecunia nullum habet priuilegium, vt illi priùs quàm aliis creditoribus solutio fiat, si omnibus integra fieri non potest, quod si excessus pecuniæ non esset translatus in dominium venditoris, ex illa pecunia integrè restituendum esset emptori priusquam aliis creditoribus, quia dominium illius manet in emptore. Quòd autem transferatur totius pecuniæ dominium in venditorem, etiamsi excessus contra iustitiam, & nullo iustitiæ titulo fuerit acceptus. Probatur, quia cùm contractus sit validus, necesse est, vt aliquid pretij pro re vendita in venditorem transferatur: cumq#ue non sit maior ratio de illa parte pecuniæ, sequitur totius dominium in venditorem transferri: nam dominium rei incertæ & indeterminatæ penes nullum est. Contra hoc sibi obiiciunt ex §. si duorum insti. de rer. diuisione, vbi dicitur si duorum grana misceantur, manere commune dominium. Sed hæc obiectio non est ad rem, quia siue dominium sit commune duabus personis, siue non: tamen semper videtur determinatum ex parte obiecti: esto daremus nullum illorum hominem scire determinatè, cuius partis ipse sit dominus: decernere autem quando per confusionem fiat dominium c#mune plurium personarum, vel de quo latè agit Vazquez suprà, pertinet ad tract. de dominio, vbi latè disputatur à Molina, & aliis. Addunt isti aliam regulam, quoties lex simpliciter designat certum aliquod genus personarum, vt legitimos auctores alicuius actus, si contra legem fiat, etiam in terris imperio non subiectis irritus est. Huiusmodi sunt **[427]** leges testamentorum, quæ assignant certum aliquod genus testatoris, seu potentis testari vel legitimos hæredes, vel legitimam partem hæreditatis, vltra quam quidquid testamento legatur, nullius momenti est. Item leges prohibe#tes certo generi personarum alienare, quia tali negotiationi ineptus est, vt prodigus, & minor, sermo est de prodigo, qui talis à iudice declaratus est, & quasi minor curatorem à iudice habet. Ratio est, quia dum lex assignat partem legitimam alicui, & prohibet maiorem ei relinqui, idest, quòd iure ei conuenit tanquam legitima portio: vltra legitimam autem portionem titulo precisè testame#ti nihil habere potest. Eodem modo cùm quis assignatur hæres ex testamento, vel ab intestato, contendit lex assignare hæredem, ad quem iure ipso pertineat hæreditas: quare nulli alteri relinqui potest. Similiter prohibentur aliqui testamentum condere, vt Episcopus de bonis Ecclesiæ vel impuberes, si testamentum faciunt, non transfer#t hæreditatem, quia per hanc legem tollitur bonorum administratio in testamento. Quod perinde est, atque ei assignari legitimum hæredem ab intestato. Et cùm quis prohibetur contrahere, vt minor, qui communiter censetur non habere sufficientem, & expedientem prudentiam ad contrahendum, tollitur ei bonorum administratio, qua ablata, alienatio, & alia ab eo facta sunt nulla, intelligitur de minori, cui assignatus est curator. Nam si assignatus non sit, acta eius valida sunt: tamen in fauorem ætatis conceditur ei repetitio, quia læsus præsumitur, l. 4. & 5. tom. 11. partita 5. idem de prodigo habente curatorem statuitur, l. 17. to. 16. parti. 6. & cum in l. 15. præscribatur curatori modus alienandi res minores, omne quod aliter fit, est irritum, & inane. Idem iudicandum de iure Cæsareo, quod non censet legitimas personas ad contrahendum, & testandum, nisi ea ratione, quam leges præscribunt. Addunt denique aliam regulam, quoties lex statuit aliquem certum numerum testium, vel tractatuum pro forma contractus, & alienationis, etiamsi non addat verba irritantia, contractus est nullus, quia deficiente forma legitimè contrahendi, personæ censentur ad contrahend# inhabiles, sicut minor

curatorem habens. Eiusmodi sunt alienationes minùs solennes, quæ prohibentur, ne aliquid detrimenti sequatur contrahe#tibus, qua etiam ratione minori interdicitur alienatio. Quomodò autem istæ leges fundentur in præsumptione vera, & non falsa, suprà explicatum est: obseruandum est tamen maximè, tunc legem in conscientia obligare, quotiens cognita veritate in iudicio, iuxta ipsam legem iustè iudicaretur. Quare si iudex cognita veritate iustè iudicet irritum fuisse contractum, vel testamentum minùs solenne, sequitur in conscientia nullum fuisse, quia iudex tenetur seruare iustitiam inter litigantes: si autem contractus in conscientia validus fuisset, non posset iustè pronuntiare irritum fuisse à principio, nec expoliare hæredem in testamento minùs solenni, si ipsi constaret de veritate per duos aut tres testes. Hæc illi recentiores, quæ magna ex parte vera sunt: vt tamen inter tam varios dicendi modos, quid sentiam aperiam.

Opinio auctoris.

DIco primò, non (omnia) quæ humana lege **[sect. 26]** simpliciter sunt prohibita, sunt irrita. In hac[2351] conclusione, vt credo, c#ueniunt omnes, probatur[2352] ex iis, quæ contra communem opinionem iurisperitorum initio obiecta sunt, & ex variis limitationibus relatis, quæ à doctoribus adhibentur, quas nos ex parte saltem approbauimus, Secundò probatur, quia iure naturali multa prohibentur, quæ facta tenent, vt sect. 5. ergo idem de iure positiuo diuino, & humano dicendum est: & quando quod prohibetur non potest simpliciter, vel in tali euentu à legislatore irritari, res clara est.

Similiter quando eadem lex, vel alia, vel c#suetudo, vel coniecturæ aut indicia satis declarant actum non esse irritum. Hinc quando irritatio non esset expediens ad bonum commune, actus prohibitus non esset irritus; quia legislator nihil potest nisi in ordine ad bonum commune: similiter si irritatio esset pœna, & illam non mereretur delictum: vel si illa seorsum meretur delictum, non tamen illam, & aliam pœnam, quam simul imponit, cùm enim vtraque simul iustè imponi non possit, ad neutram est obligatio in conscientia donec legislator explicet, quam velit omitti, nisi ex verbis legis vel coniecturis satis intelligeretur, quæ pœna esset alteri præferenda, & tunc si irritatio iudicaretur præferenda, actus deberet censeri irritus, sed ad aliam pœnam non relinqueretur obligatio. Si autem alia pœna perferenda videretur, vel probabiliter inferenda esset, irritatio locum in foro animæ non haberet: & hoc verum est; siue illa alia pœna esset irritatio alterius actus, siue non: communiter autem quando alia pœna explicatur, irritatio verò ipsius actus non, præferenda alia pœna videtur: quia certior est. Et quantum ad hoc approbamus, quæ in prima, & 5. explicatione seu limitatione continentur, si tamen ipse de facto posset vtramlibet excusare, deberet maiorem subire, quia iusta est, & mens legislatoris videatur vt subeat quidquid fuerit iustum in pœnis impositis.

Secundò dicimus, ex vi legis, *non dubium*, etiam[2353] extra dictos casus actum prohibitum non esse irritum, quando res sunt spirituales, seu Ecclesiasticæ: quia Imperator in rebus spiritualibus, vel Ecclesiasticis nec vult, nec iniustè, aut validè potest se intromittere ad irritandos, vel prohibendos actus.

Tertiò dicimus, ex vi nullius legis, vel consue **[sect. 27]** tudinis Ecclesiasticæ omnes actus spirituales, seu[2354] Ecclesiasticos etiam irritabiles à potestate Ecclesiastica, esse verè irritos eo ipso quòd simpliciter prohibeantur, nulla alia facta declaratione, per e#dem, vel aliam legem, aut consuetudinem. Probatur quia nulla est lex, vel consuetudo Ecclesiastica,

quæ decernat actus simpliciter prohibitos esse irritos: nec obstat quod in primo argumento afferebatur ex cap. imperiali, nam Gregorius in ea epist. solùm præcipit, vt testamentum quoddam, quod secundùm constitutiones imperiales nullum erat, pro nullo habeatur: nullitatis autem rationem reddit; quia imperiali constitutione sancitum erat scilicet, l. non dubium, C. de legibus, vt quæ contra leges fiant, non solùm inutilia, sed etiam pro infectis habenda sint, cap. autem, vides, d. 10. solùm dicitur quod contra leges accipitur, per leges dissolui meretur, cap. autem sacrosancta de electione canonici factam à layco, non tenere, quia laycus non habebat ius eligendi. Itaque non erat nulla solùm, quia prohibita, sed quia erat à non habente pote-**[428]**statem necessariam ad valorem actus. Maior difficultas est ex illa regula iuris in 6. quæ contra ius fiunt debent pro infectis haberi: sed neque ista regula multùm vrget: primò enim dicere possumus cum aliquibus relatis à Ioanne And. in glossa ibi solùm habere locum, quando ius prohibet aliquid non simpliciter, sed addendo, si fiat non valere. Quam solutionem malè impugnat ipse Ioannes Andreas, quem refert & sequitur Syl. verbo lex quæst. 28. ex l. non dubium, C. de legibus, vbi habetur expresse, quia sufficit legislatorem aliquid prohibuisse, licet non addiderit, si contra factum fuerit, non valere. Nam in hac parte ex iure ciuili ad canonicum argumentari non licet. Secundò, dicere possumus ex illa regula solùm colligi, quæ contra ius fiunt, irritari debere, scilicet cum irritari possunt, & expedit. Quidam verò, vt summa Pisana, suppleme. Dyn. & Cyn. apud Syl. snprà dic#t indubitanter tenendum esse iuxta dictam regulam, qu#c#q; lex prohibet simpliciter, & nullo alio in contrarium addito, esse ipso iure nulla, nisi talia sint, quòd eorum effectus reuocari non possit, vt homicidium, quod scilicet tenet de facto. Additio autem potest esse tripliciter: primò addendo verba annullantia, vt dicendo, *Si contra factum fuerit, sit irritum & inane:* & tunc est planum l. mutuo, §. sub conditi. ff. de tute. Secundò addendo verba exprimentia modum, per quem illud factum annullatur, vt dicendo, qui contra fecerit, remoueatur exceptione tali, vel tali, vt Macedoniani, aut Velleiani de dolo, aut huiusmodi, & tunc valet factum contra legem, id est, facie#, sed remouetur exceptione apposita. Tertiò, addendo verba c#firmatiua, *si contra factum fuerit,* valebit quidem, & tunc valet, l. græca, §. à tutore, ff. de interdictis, & relegatis, & ff. de fideiussoris, & l. relegatorum, §. ad tempus, l. 1. §. biduum ff. quando appellandum sit. Sed contra hanc opinionem obiicit Ioannes Andreas, suprà ferè omnia alia, quæ initio obiecimus contra communem opinionem iurisperitorum. Obiicit etiam de his, quæ fiunt contra ius, & posteà confirmantur, quæ ipse allegat, cap. non firmatur de regulis iuris lib. 6. & soluit ipse, Primò, secundùm Ioann. Bern. & Accursium, vt regula illa, *quæ contra ius fiunt debent pro infectis haberi,* intelligatur in his qu# habent perpetuam prohibitionis causam, contra verò, in his quæ temporalem. Vel secundò, inquit, dic hanc regulam esse veram, nisi eodem, vel alio iure toleratur, id est, ad annullandum certa actio, vel exceptio paratur, vt in his quæ fiunt dolo, vel metu secundùm Dynum, quia factum tenet, licet non teneat considerato effectu, ff. eodem l. nihil interest: & sic intelliguntur contraria. Vel tertiò inquit, dic quòd illa non sunt contra ius, quia licet ius non assistat, non tamen plenè resistit. Hæc Ioannes Andreas. Quibus addit Syluester: sed tu si vis tenere prim# opinionem, solue per primam responsionem, Ioannis Andreæ, quòd omnia illa iura tolerantur, quia adduntur prohibitioni verba confirmatiua: vel per tertiam, quæ redit in secundam. Deinde Syl. recitat opinionem Panor. cap. in nomine domini de testam. dicentis, *si dispositio non est pœnalis, regulariter actus est nullus,* vt in reg. quæ

contra ius de reg. iuris in 6. & l. non dubium, C. de legib. quod intellige, quando lex habet perpetuam causam prohibitionis, idest ratio prohibendi est perpetua, secus si temporalis. Quidam dicunt, quòd per appositionem pœnæ sustinetur actus, quia lex non videtur tunc simpliciter prohibere, sed vltra processit apponendo pœnam: quòd verum est, nisi lex vltra pœnam inducat actus nullitatem, vt in l. iubemus, C. de sacrosanctis Ecclesiis, & in cap. quapropter de electione, & licet hæc opinio, non videatur placere Bart. l. prætor ff. de noui operis nuntiat: quia allegat dictam, l. iubemus, & multa iura, quæ vltra pœnam inducunt actus nullitatem. Tamen responderi potest, quia in iuribus illis lex non fuit conte#ta pœna, sed etiam voluit actus nullitatem: Syl. autem ait, ego suppono, quia regula non intelligatur in maleficiis, quæ scilicet tenent ipso facto, sicut occisus viuere non potest, sed vt dicit Ioannes And. tenet in his, quæ de iure sortiuntur effectum, id est, alias sortiri possunt, nec in habe#tib. te#poralem causam prohibitionis, sed in habentibus perpetuam, colligendo omnia prædicta, quæ vera sunt ad rectum sensum. Dico, quòd contra ius fit aliquid duobus modis, primò simpliciter scililicet quando lex prohibet nullo addito, vel addita actus nullitate, & tunc indubitanter non valet. Secundò secundùm quid id est, aliquo addito, quod est prohibere ex parte, & ex parte concedere, vt patebit, & fit tribus modis, & quidem si prohibitioni addatur pœna, & factum tenet, nisi expressè annulletur, quia sic prohibetur, nullus emat à tali sub pœna decem, est dicere nullus emat ab illo, & si quis vult emere, soluat decem, & sic tenet emptio. Idem est, si prohibitioni addatur confirmatio actus prohibiti: idem si addatur modus annullandi factum; quia iam supponitur valuisse. Sed aduertendum secundùm Pan. non semper ex violatione legis induci nullitatem ipso iure, sed aliquando irritat ipso facto, aliquando distat causam irritandi: si enim lex iubet aliquam solennitatem adhiberi tempore contractus, si aliter fiat, actus est nullus ipso iure, vt in ca. siue ex 12. quæst. 2. & cap. auditus de elect. & d. l. non dubium ff. de legibus, & l. hac C. de test. Si verò iubet aliquam solennitatem adhiberi post contractum, vel alium actum perfectum, tunc si solennitas illa non interuenit, non inducitur nullitas actus ipso iure, sed non valet in effectu, quia debet annullari, nisi aliud expressè caueatur in dispositione: & hoc videtur probari in l. vniuersa, C. de precibus imperato. offeren. Exemplum: statutum dicit, de quolibet contractu soluatur gabella in decem solidis pro libra, certè si non soluitur, conttactus remanet validus, licet possit annullari, quod procedit etiamsi lex dicat, aliàs non valeat, quia debet intelligi, *non valeat,* in effectu, vt in d. l. vniuersa, secus si diceret, non valeat ipso iure vel ipso facto, ex quibus colligit Syl. in 4. casibus, valere acta contra ius, id est, est secundùm glossam, ca. tua fraternitas, de spons. duo & Ioann. Andr. Bern. & Accurs. quando causa prohibitionis est temporalis, & non perpetua, vt in cap. 1. de matrimonio contracto. contra interdictum Ecclesiæ, quæ dicitur temporalis, quando est restricta ad certum tempus, puta si prohibeatur matrimonium propter venerationem certæ diei, vel si prohibeatur professio fieri intra annum, vt in cap. ad Apostolicam de regul. iuris lib. 6. secus si prohibitionis causa est perpetua, puta cum prohibetur aliquid secundum se propter malum quod inde sequi potest, vel bonum quod possit impediri, vt matrimonium in certo gradu: & sic intellige **[429]** dictam, l. non dubium & cap. vides d. 10. & cap. contradicimus 35. quæst. 3. & cap. non oportet 33. quæst. 4. Secundus iuxta Cardin. Clem. 1. de rescriptis, quando lex punit contra facientem, quia tenet, si expressè non annulletur factum secus quando solùm prohibet. Tertius secundùm Pan. c. ad Apostolicam de reg. quando prohibitio legis c#cernit principaliter fauorem alicuius, quia talis prohibitio habet potiùs

vim exhortationis respectu illius, pro cuius fauore principaliter fit, qui renuntiare potest, pro quo facit 4. d. §. hæc & si legibus, & infert per se per hoc interpretari: licet statuto caueatur, ne mulier possit contractum facere sine pr#sentia duorum agnatorum, quòd valeat contractus sine præsentia eorum, si statutum expressè actum non annullet, facit, l. siquis in conscribendo, C. de pactis, & d. cap. ad Apostolicam, vbi patet obligationem acquiri Deo, licet actus sit prohibitus à lege fauore volentis profiteri. Quartus sec#dùm Card. Clem. 1. de iure patron. concordante glossa ibi, & Paulo, quando lex dat certam formam super eodem, quod alicui conuenit ex sua potestate: sicut si Episcopo, qui absoluere potest ex sua iurisdictione ab excommunicatione, quam conditor canonis sibi non reseruauit lex mandat, quòd non absoluat, nisi faciat sic vel sic: quia si contrarium faciat absolutio: eius tenet quando dat talem potestatem ei qui alias eam non habebat: quia forma non seruata nihil fauet.

Hos quatuor casus ponit etiam Angel. verbo lex, numer. 18. sed ex superioribus patet hos casus seu exceptiones nec ad l. non dubium, nec ad regulam, quæ contra ius de regulis iuris in 6. rectè accommodari generaliter loquendo. Vnde recurrendum erit ad expositionem illius regulæ superiùs adductæ. De l. autem non dubium dicam conditiones 5. quomodo sit intelligenda in terris Imperio subiectis, & in ordine ad temporalia aliquibus tantùm disponere potest.

Dico quartò, lex, non dubium, nullam vim ha[2355]bet in terris, qu# non reguntur iure C#sareo, vt in Hispania, Gallia, Sicilia, &c. Hæc patet vnde in his terris acta contraius, valida erunt, nisi aliud obstat: Ita Vazquez, disp. 164. cap. 3. & alij recentiores.

Dico quintò in terris, quæ reguntur iure Cæsa **[sect. 28]** reo, si lex, non dubium, est integrè recepta, de quo[2356] dubito, propter ea quæ dicta sunt in 6. explicatione, dicendum est, omnem actum factum contra legem, si erat irritabilis in eo euentu à legislatore esse irritum ipso facto, quando nec in ea lege, nec in alia oppositum exprimitur, nec consuetudo, aut aliæ coniecturæ id suadent. Vt in 5. explicatione dicebatur: & docet Vazquez, disp. 164. capite 3. cuius sententiam latè retulimus in 8. explicatione, non autem existimamus esse sufficientem coniecturam, quòd lex apponat aliam pœnam, aut prohibitio sit ex causa temporali, aut, quòd actus solùm sit prohibitus cum tali circumstantia temporis, vel personæ, &c. aut quòd dispositio respiciat alios à delinquente, propter ca quæ dicta sunt in 1. 2. 3. & 4. explicatione.

Hæc conclusio non solùm est Vazquez, suprà num. 19. sed etiam videtur Thomæ Sanchez tom. 1. de matrim. lib. 1. disp. 17. nu. 16. & Azoris tom. 1. lib. 5. cap. 16. vbi vniersè affirmat, id quod contra legem fit, nullius esse momenti, nisi quando ex illa lege, iure vel ratione certa constat, illud ratum esse, & firmum. Idem tenent omnes, qui absolutè dic#t, actum simpliciter prohibitum esse ipso iure irritum, quos ex parte citat Vazquez suprà, ca. 1. n. 2. & nos initio sectionis: quibus adde Bald. l. 1. C. qui admitti ad bonorum possess. possunt, Iason l. vniuersa, Cod. de precibus Imperatori offerendis, Imol. l. 1. ff. de testam. & communem iurisperitorum sententiam esse, agnoscit Mendoza suprà, nu. 38. quam iure optimo colligunt ex d. l. non dubium, C. de legibus, verba enim illa, nullum pactum, &c. quæ in primo argumento allegaui, & præcedentia satis eam indicant: postquam enim Imperatores fraudem curialium, seu decurionum aduersus aliam legem, qua cautum erat, ne curiales ad procurationem rerum alienarum accederent, commemorarunt: conducendi enim res alienas sibimet licentiam vsurpabant, inquiunt. Hac lege perpetuò valitura sancimus conducendi quoque fundos

alienos licentiam curialibus amputari, locatas res viribus fisci vindicari. Itaque locatori, vel contra locator conductori nulla tenebitur actione: nullum enim pactum, &c. Ergo conductio illa contra legem illam est: cum lege illa sit prohibita; & contra legem faciat, qui id facit, quod lex prohibet, l. contra legem, ff. de legibus, quare conductio illa non potest dici in fraudem legis facta cum iurisconsultis, l. illa, contra legem, dicat in fraudem legis facere, qui saluis verbis legis sententiam eius circumuenit, & Vlpian. l. fraus ff. eodem, fraus legi fit, vbi id fit, quod fieri nolit, fieri autem non vetuit, scilicet expressè: cùm igitur lex illa, non dubium, tam ad veteres, quàm ad nouellas constitutiones, & legum interpretationes trahenda decernatur, necesse est, vt lex simpliciter actum prohibens, ipsum etiam infirmare censeatur, etiamsi in fraudem legis factus non sit. Consonant alia iura citata argumento primo l. pacta quæ contra, C. de pactis dicens, *pacta, quæ contra leges, constitutionesque vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati iuris est.* Vbi tamen leges Cæsareæ vim non habent, prohibitio non infert irritationem, vt diximus: quia verbum, *prohibeo,* ex se illam non significat; nec ex aliqua generali lege, quæ omnia prohibita, irrita esse decernat: quamuis aliunde intelligi interdum possit actum irritari, vel quia forma substantialis per legem præscripta omissa est, vel quia iustum rerum pretium lege constituitur, aut legitima portio ex rebus propriis, hæredibus relinquenda signatur, & necessarij hæredes lege declarantur: aut quia leges decernunt, ne singulares aliquæ, ac determinatæ personæ propria auctoritate contrahant, néue Episcopo, ex bonis Ecclesi#, aut etiam ex propriis, minorésue ante pubertatem condere possint testamentum: in his enim & aliis similibus euentis, quibus ob publicam vtilitatem interdicitur potestas de re aliqua disponendi, perspicuum est dispositionem fore nullam, vt suprà retuli dixisse Vazquez disp. 164. cap. à num. 24.

Neque nostræ sententiæ aduersantur verba illa legis, non dubium, quæ pro se affert Mendoza, *Quod ad omnes legum interpretationcs tam veteres, quam nouellas trahi generaliter imperamus.* Vbi Me#d. expendit, non dici ad omnes leges, sed ad omnes legum interpretationes, vt ostenderent Imperatores se non de eo disserere, qui contra verba legis ageret, sed contra eius mentem: est enim interpretatio legis tacitus legis sensus, non verbis sed **[430]** mente, & intentione legislatoris compre hensus, vt constat l. ita fideicommissus, ff. de iure fisci. Nam Imperatores apertè hanc Mendozæ declarationem eluserunt: cum enim vniuersè dixissent, *nullum pactum, nullam conuentionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt, lege contrahere prohibente,* subiunxerunt, *quod ad omnes etiam legum interpretationes,* coniunctio enim illa, *etiam,* satis ostendit, pactum contra legem, & non solùm contra eius interpretationem irritum esse: nec mirum cùm magis delinquat, qui contra aperta verba legis facit, quàm qui contra solam mentem: ergo si huius pactum irritatur, à fortiori pactum illius irritatur. Ex quibus patet ad primum argumentum, quod **[sect. 29]** sumptum est ex illa l. non dubium.[2357]

Restat tamen pro solutione integra, & plena[2358] secundi argumenti, vt explicemus quæ verba satis indicent, mentem legislatoris esse, vt actus prohibitus, sit irritus ipso iure, vel ipso facto. De qua re multa Felinus, cap. Rodulphus de rescriptis à nu. 23. Andreas Siculus, cap. si diligenti, de foro competenti, Alexander l. Imperator, ff. de iure fisci, Tiraq. l. vlt. connub. glos. 4. num. 4. & 10.

Propria verba sunt, quando lex dicit, *eo ipso ir*[2359]*ritus sit,* aut, *non valeat, pro infecto habeatur,* &c. l. non dubium, C. de legibus, l. stipulatio ff. de verb. oblig. Idem est,

si dicat, *careat viribus,* docet Felin. sup. num. 27. glos. cap. ad aures, verb. vires, de rescriptis, & cap. vnico verb. vacuamus, de his quæ vi, in 6. & colligitur ex his textibus, & ex cap. ne captandæ de concess. præben. lib. 6. Limitat Felinus, nisi aliis iuribus statutum sit, vt actus non sit ipso iure nullus, vt rescriptum surreptitium ad lites impetratum non est irritum ipso iure, cap. cæterum, cap. si autem, ca. plerumque de rescrip. & docet Felin. suprà, & fusiùs cap. ad audientiam, 2. nu. 17. de rescrip. idem est de illis verbis, *robur, & firmitatem non obtineat,* ca. decet §. ordinarij de immun. Eccles. in 6. Verum est, illa verba apparere ambigua, quia actus irritabilis non habet omninò firmitatem. Nihilominus glos. ibi & omnes intelligunt, verbis illis actum fieri ipso iure irritum, & ita sunt communi vsu recepta, docet glos. l. certa ratione, verb. non tenere C. quando prouocare non est necesse. Dominic. cap. cæterum de rescrip. Felin. cap. Rodulphus, num. 30. & constat ex cap. cæterum, & cap. ne captandæ, & l. certa ratione suprà allegatis, & cap. decet, §. ordinarij, in 6. Quod, vt superius limitat Felin. suprà ex d. cap. cæterum, iuncto ca. si autem de rescrip. & cap. non infirmatur de reg. iur. lib. 6. & idem est, de his verbis, *loc# non habeat,* glos. cap. præsenti verb. non habere, de sent. excomm. in 6. Archidiac. & Dominic. ibi Felin. suprà num. 24. idem de his verbis, *nullas vires obtineat,* Butrius cap. ad aures, de rescrip. Andreas Siculus, Clem. 1. de elect. Felin. suprà, num. 28. vbi etiam & num. 26. 30. &. 32. cum multis idem ait de his verbis, *nullomodo fiat, omnino fieri prohibemus, contradicimus, eo ipso iure, vel ipso facto non valeat.* Idem est, cum lex aufert potestatem alienandi, vt l. iubemus, 2. C. de sacros. Eccles. idem est de verbis, quæ significant legem impedire translationem dominij, aut iuris, vt, *non faciat suum, non possit in conscientia retinere,* & similia.

De his verbis, *frustra fiet, aget,* &c. non signifi **[sect. 30]** care factum esse ipso iure irritum, docet Bald. nu. 2. l. 1. C. de non numerata pecun. Domin. ca. 1. nu. 13. de iudic. in 6. Marcard. repet. cap. venimus vers. D. Dominicus, de accusatio. Ducuntur, quia dicta l. 1. cautio de soluenda pecunia credita, frustra emissa dicitur, si pecunia numerata non sit, & tamen eiusmodi cautio valet; alioqui non esset danda exceptio non numeratæ pecuniæ, vt reipsa datur in d. l. 1. & l. in contractibus C. eod. tit. sec#dò ex cap. quia frustra de vsur. vbi Pontifex affirmat, *frustra legis auxilium implorare, qui in legem committit,* & definit, *nullatenus esse audiendum, qui vsuras repetit, cùm ipse quas acquisiuit, non soluat:* quibus in verbis exceptionem dilatoriam concedit aduersus vsurarium. Concedit Innoc. IIII. ad illum locum. Existimat ergo iudicium de repetitione vsurarum valere, alioqui non esset necessaria exceptio. Verbum ergo, *frustra,* non significat, iudicium esse ipso iure nullum.

Contrariam sententiam docet Bald. quem refert, & probat Imola, num. 5. §. circa 14. in l. accusatores §. ad crimen ff. de public. iudic. scilicet, l. qu#uis ad finem, C. ad legem Iuliam de adulter. Pan. cap. veniens num. 24. de accusation. Ioannes Andreas, & Dominicus, num. 9. in cap. 1. de accus. lib. 6. quatenus significant, *frustra,* significare in cassum, & Felin. suprà num. 30. cuius sententiæ fundamentum est, l. cum ea, l. condemnationes, l. si causa cognita C. de transact. l. frustra C. de non numer. pecun. & dictus, *§.* ad crimen: ex quibus apertè liquet, actum, qui frustra fieri dicitur, esse nullum ipso iure, & quia, *frustra,* significat in cassum, & inutiliter.

Ad argumentum in contrarium respondeo, ex Panor. & Felino suprà, in illis iuribus, *frustra,* impropriè accipi: quando autem sic accipiendum sit, ex materia subiecta colligendum est. Ergo crediderim propriè etiam in illis iuribus sumi. Nam propriè dicitur,

inutiliter, seu, *frustra*, aliquid petere, cui à iudice non est dandum, licet si daretur, fact# teneret: sed, *frustra,* non cadit super iudicium, sed super petitionem: quæ apud iudicem rectè iudicantem nullius est momenti.

De illis verbis, *non potest*, aut, *non possit,* latè Ti **[sect. 31]** raq. l. 16. connub. glos. 4. vbi num. 10. alios refert, quibus adde Couarr. qui alios etiam refert, cap. quamuis pactum par. 2. §. 4. Bart. à n. 4. ergo l. cum lex vers. sed iuxta prædicta ff. de fideiussoribus ait, si lex dicat, *non possit,* putat actum contra legem esse ipso iure nullum, quia lex abstulit potestatem in futurum: si verò dicat, *non potest*, actus erit nullus in foro externo: sed erit validus in foro conscientiæ; non producet obligationem ciuilem, sed naturalem: quia lex nullam facultatem ad eum act# in posterum efficiendum abstulit, idem Socin. l. 1. col. 2. ff. de lib. & posthu. Iason, l. frater à fratre in 1. lectura col. 14. vers. tertia difficultas ff. de condict. indebiti, probat ex l. stipulatio ista §. alteri ff. de verb. oblig.

Hanc tamen Bartoli differentiam, vt commen **[sect. 32]** titiam impugnat Iason dicta l. stipulatio *§*. alteri, nu. 17. & l. Gallus in princ. in 1. lectura vers. huic difficultati, & in 2. lectura vers. contra istam regul. ff. de lib. & posthu. & l. pacta C. de pactis, & alij nonnulli, quos recenset, & probat Tiraq. suprà, n. 9. & Couar. suprà num. 4. pugnat enim in primis cum ipso Bart. qui in l. de his n. 1. ff. de transactio. verbum, *non potest,* in lege positum, contractui resistere ait, ex quo infert; nec naturalem, nec ciuilem obligationem contractum talem producere, argu-**[422]**mento, l. si non sortem in prin. ff. de conduct. indeb. & l. cum lex ff. de fideiussor. pugnat etiam cùm glos. cap. 1. verb. non potest, de reg. iur. in 6. quam sequitur Bart. suprà, num, 4. & l. vlt. ff. de feriis, & alij plures relati à Tiraq. suprà, num. 1. qui omnes affirmant, verbum, *non potest,* necessitatem inducere & potentiam negare: atque adeo actum contra lege factum esse ipso iure nullum, quod confirmat l. non potest ff. de lega. 1. Hoc tamen non esse vniuersè verum existimat Couar. suprà, num. 4. vers. sed aduersus, ait enim frequentissimè inducere præcisam necessitatem: ergo sentit, non semper: quod apertè docet, n. 10. vnde ait, quando inducat præcisam necessitatem, & tollat omnem pote#tiam, ex subiecta materia intelligendum, probat ex ca. littera, de rest. spol. vbi definitur, muliere# cui c# viro consanguinitas innotescit, non posse eiusmodi viro sine mortali peccato carnaliter commisceri, & ex ca. quando de præsump. vbi dicitur, *latere te in vicinio non potuit, quod ad nos in longinquo peruenit.* Adde l. 3. §. si in loco communi, & §. quòd si solitis ff. de noui operis nunti. vbi dicitur, non posse socium ei, qui in communi loco ædificat, opus nouum nunciare, cum possit per prætorem, vel per arbitrum communi diuidundo, eum prohibere, & l. filius ff. de conditionibus institutionum, vniuersè dicitur, quæ facta ledunt pietatem, existimationem, verecundiam nostram, (vt generaliter dixerim) quæ contra bonos mores fiunt, nec facere nos posse credendum est: & Aug. lib. contra mendac. cap. 17. & refertur cap. faciat homo, 22. quæst. 2. ait, *cum ad hunc articulum peruentum fuerit, vt talis saluti, scilicet temporali hominum consulere nisi peccando non possit, iam se existimet, non habere quid faciat, quando id reliquum esse perspexerit, quod non rectè facit:* ex quibus patet, verba hæc non semper excludere potentiam physicam, sed interdum solam moralem, sec#dùm quam id possu[2360]mus, quod iure possumus, & non posse, quæ licitè non possumus, l. filius qui ff. de condition. institutionum.

C#sidetari autem potest, an actus de quo lex lo **[sect. 33]** quitur, talis sit, vt potestas ad illud validè efficiendum pendeat à lege, vel à legislatore, vt est, verbi gratia, actus tutoris, vt tutor est, aut iudicis vt iudex est, &c. tunc enim si lex dicit, *non potest,* aut, *non possit,*

probabile est, esse irritantem: quando verò facultas agendi est solùm ex priuato dominio, & iure, non videtur illud verbum sufficiens: vnde Sa verb. lex num. 14. *quando lex præscribit formam in eo, in quo quis alioqui habet potestatem, actum contra legem tenet*, nu autem 30. aliam apponit regulam, *non est actus irritus sed irritandus, si dicitur, non potest, aut, non valeat, quidam tamen dicunt, irritum esse si dicitur, non possit.* Solet etiam irritatio per effectus declarari, vt quando de matrimonio prohibito dicitur, *filij ex eo nati erunt illegitimi,* clarum signum est nullitatis: & ita inuenitur in legibus ciuilibus prohibentibus matrimonia in certis gradibus, & quia eodem modo prohibent iura canonica, annullantia sunt. Idem est; si dicatur, *poterunt coniuges cum aliis contrahere,* quia hoc non esset verum, si prius matrimonium validum fuisset. Idem censeo, si post matrimonium præcipiat lex matrimonij perpetu# separationem. Optimum exemplum est in cap. vt lex 27. quæst. 1. vbi prius præcipitur separatio, & posteà redditur ratio, *quia talia matrimonia inualida sunt:* & ita patet ad exempla de matrimonio in secundo argumento posita, quanquam in illo exe#plo de matrimonio sacrarum personarum aliqui sentiant, nullitatem eius non cœpisse vsque ad dictum cap. vt lex: sed oppositum est probabilius, quia multa antiquiora decreta separationem præcipiunt.

Ad confirmationem patet responsio ex dictis **[sect. 34]** conditione tertia.

2361

Ad tertium argumentum respondeo, actum in[2362]ferioris non præualere contra voluntatem superioris, si validum sit, quod efficit, quamuis sit prohibitum, si superior ipse illud irritare noluit: nec refert quòd ius non assistat tali actui: sæpe enim satis est, non resistere irritando illum, quia translationes dominiorum, & obligationes multæ fieri possunt per priuatam potestatem, & arbitrium lege non ligatum quoad valorem actus, licet sit ligatum quoad honestatem ipsius, & aliquando ius assistit actui, quem prohibet, quia vult illum valere, sicut Deus specialiter assistit valori, & efficaciæ sacramenti, etiamsi fiat à ministro prohibito. Et ex sequenti sectione clarius constabit. Vnde etiam nihil refert, quòd talis actus peccatum mortale sit: adhuc enim potest esse validus ad plures effectus morales.

Ad quartum respondeo, non esse inconuenie#s,[2363] vt aliquis per accidensex suo peccato interdum reportet commodum aliquod, simpliciter enim potiùs reportat damnum, vt ex confessione informi culpabili, etiam cum valida est.

Ad quintum respondeo, non esse eandem rationem de illis legibus, & de aliis, proptereaque in octaua explicatione continentur, nimirum quia illæ leges ex communi vsu, & intelligentia limitant potestatem testandi, & legandi, & dant aut auferunt ius aliquod hæredibus, vel legatariis: & ideo si contra illas fiat actus defectu potestatis, erit nullus: aliæ autem leges non auferunt potestatem vllam necessariam ad valorem actus, sed ad honestatem ipsius, ideo quod contra illas fit, validum est.

SECTIO IX. *Quando lex dans formam actui irritet illum, si ea forma non seruetur.*

VIde Azor tom. 2. lib. 8. ca. 14. de alie **[sect. 35]** nat. rerum Eccles. qu. 8. & sequentibus, & tom. 1. lib. 5. cap. 16. quæst. 17. certum est ex terminis, si forma sit[2364] accidentalis, id est, non necessaria ad valorem actus, actum esse validum, si verò subst#tialis, id est, necessaria ad valorem actus, actum esse nullum: quo sensu dictum est sect. 1. quando

non seruatur forma præscripta à lege, actum esse irritum. Sed tota difficultas est, quando ad hunc sensum forma sit accidentaria, vel substantialis. Certum etiam est, in eadem lege posse vtramque formam, seu sole#nitatem præscribi, vt in cap. quia propter de electione, factum esse notant glossa verbo sanet, & Doctores, & glossa cap. 1. de elect. in 6. verbo formam, cum Bern. & Ioanne Andrea. Variæ autem regulæ dantur à iurisperitis ad cognoscendum, quando forma sit substantialis ad valorem actus: & quando non; vt videre licet in prædictis glossis, & in doctoribus, eisdem locis, & Syl. lex quæst. 28. glossa Clem. 1. de iure patronatus, **[432]** verbo inhibentes, Felin. c. Quoniamfrequenter, vt lite non contestata, n. 4. & in ca. cum dilecta, de rescriptis, num. 6. & ca. ex parte de const. à nu. 3. Tiraq. l. vlt. connub. glos. 4. num. 6. & l. si vnquam §. reuertatur num. 69. & communiter aliis l. non dubium, C. de legibus. Sa, verbo lex nu. 14. Pan. cap. ex parte de constit. circa finem. Syl. verb. consilium, q. 3. & alij eod. verbo, & l. non dubium, C. de legibus.

Prima regula est, quando forma præscri **[sect. 36]** pta per legem continet naturalem æquitatem, omissio formæ reddit actum nullum, aliàs verò non: exemplum esse potest in forma iudiciali, quæ habet, vt sine præcedenti infamia contra nullum procedatur de illo particulariter inquirendo, vel quòd accusatio in scriptis fiat, & denuntiatio præcedente monitione, cap. inquisitiones de accusatio, cap. licet Heli de Simonia, cum similibus. Sed hæc regula quoad secundam partem, generalis non est: nam multa fiunt substantialia ex efficacia legis positiuæ, quæ ex sola naturali æquitate necessaria non essent. Prior verò pars; potest duplicem habere sensum, vnus est, vt quando forma illa secundùm iustitiam, & æquitatem naturalem necessaria est ad valorem actus, ipse actus sine illa sit nullus: & sic regula est per se nota ex terminis: sed parum vtilis ad rem. Secundus sensus est, qu#doque forma instituta per legem, est moraliter necessaria ad seruandam æquitatem naturalem, vel illam intrinsecè continet esse magnum indicium talem formam præscribi, vt simpliciter necessariam ad valorem actus: & in hoc sensu est valde probabilis ista pars, & vtilis ad explicandas huiusmodi leges, etiamsi non sit infallibilis, nec sola sufficiat, quia aliæ c#iectur# spect#d# sunt, vt dicemus.

Secunda regula, quando lex ponit in forma so **[sect. 37]** lennitatem ab ipsamet lege inuentam, signum est absolut# necessitatis ad valorem actus, ita vt actus sine illa inualidus sit: secus quando forma noua non est, vt formæ Sacramentorum sunt de subst#tia actus, quia peculiariter fuerunt à Christo institutæ, & ab hominibus inuentæ sunt institutæ variæ alienandi formæ capit. sine exceptione de alien. & eligendi, cap. quia propter electione, & similibus hæc regula non satisfacit, quia tam accidentalis, quàm substantialis est: forma potest esse denuò instituta ab auctore legis, vt patet de sole#nitate baptismi, & sacrificij Missæ, quando primum ab Ecclesia inuenta & præcepta est, & in cap. 1. de sententia excom. in 6. & in aliis instituitur specialis forma seruanda in ferenda excommunicatione, quæ tamen substantialis non est: ita vt excommunicationem reddat nullam, vt probat glossa ibi circa principium, & è c#uerso forma antiqua, quæ antea substantialis non erat, potest per nouam legem substantialis fieri: vt annus probationis non ita erat de substantia professionis ante Tridentinum sicut modò est. Potest tamen hæc regula in vno puncto esse valde vtilis. Nam quando legislator, qui inuenit & præcepit formam, dat etiam potestatem ad efficiendum actum seruata tali forma magni argumenti est, & secundùm ius ferè necessarium, talem formam esse de substantia actus. Significauit hoc glossa, Clem. 1. de iure patronatus verbi inhibentes, vbi ait, quando à principio datur potestas

sub tali forma per defectum formæ vitiari contractum: quando verò supponitur potestas, & additur forma, non vitiari: idem sentit Felinus, d. cap. quoniam frequenter, vbi alia adducit, Syluest. verbo consilium, quæst. 3. Panormitanus ca. ex parte de constit. circa finem, pro quib. citat, ca. dilectus 1. de præbendis, & glossam illam singularem, Clem. 1. de iure patronatus, verbo inhibentes, quod etiam asserit Sa, verbo lex nu. 1. 4. & in hac materia Suarez, Tabun. verbo consilium num. 9. Armilla, & Rossell. num. 5. Angel. num. 3. Et hoc confirmat optimè exemplum sacramentorum; nam quia potestas, quæ in ipsis exercetur, data est ab ipsomet auctore formarum, ideo tales substantiales censentur: solennitas verò posteà ab Ecclesia addita, accide#talis est. Hinc etiam quando potestas delegatur, & datur forma procedendi in delegatione, defectus talis formæ vitiat actum, vt probant iura adducta sect. 1. in principio. Ratio verò est, quia potestas limitatur iuxta formam præscriptam ab eo, qui potestatem dat, & ideò actus cui deest talis forma, est nullus, quasi factus à non habente potestatem.

Tertia regula, quando forma renuntiari nequit, **[sect. 38]** substantialis est, non verò si renuntiari potest, insinuat glos. cap. de causis de officio delegati, sequitur Felin. cap. tuis de testi. num. 1. vbi refert Baldum, & alios, qui posteriorem tantùm partem expressè ponunt. Ratio esse potest, quia essentia rei inuariabilis est, ideo si per voluntatem operantis cedentis iuri suo potest actus valere sine tali solennitate, signum est illam non esse necessariam nec substantialem & è contrariò, quando est tam necessaria, vt etiam per voluntatem contrahentium auferri non possit, signum est substantialem esse. Sed hæc regula non est generalis, nec admodum vtilis: nam multæ sunt solennitates accidentales, quæ non possunt licitè omitti etiam ex voluntate operantium, vt constat de accidentali solennitate Sacramentorum, & Missæ, & de forma pro exc#municatione præscripta dicto c. 1. de sententia excomm. in 6. & inde nuntiationibus matrimonij, & olim in præsentia Parochi, & testium. Ratio est, quia etiam præceptum de forma accidentali potest non respicere priuatum commodum, sed bonum commune; ideo non potest priuatus operans illi renuntiare. Deus quamuis non possit ita renuntiare, vt licitè formam omittat, potest tamen validè, sed hoc licet verum sit, non tamen ostendit, sed supponit talem formam esse accidentalem, & similiter verum est, illam formam esse substantialem quam non potest operans omittere, quin actus fiat nullus: tamen hoc nullam nobis affert vtilitatem ad cognoscendum quando forma sit omninò necessaria ad valorem actus. Alteram eti# partem huius regulæ impugnat, Panorm. c. tuis de testi. quia iuramentum est de substantia testimonij iudicialis, dicto c. de testib. tamen per partes ren#tiari potest, d. c. tuis. Respondent Felin. & alij, iuramentum quidem esse necessarium ad valorem testimonij si partes non renuntient iuri suo non tamen esse de substantia, quia absolutè loquendo separari potest ab actu. Sed hæc speculatio parum refert ad rem moralem, hîc enim de substantia vocamus quidquid tam necessarium est ad valorem actus, vt hîc, & nunc fit, vt eius omissio reddat actum nullum: atque hoc modo argumentum conuincit aliquam circ#stantiam, posse esse hoc modo necessariam, cui renuntiari possit, sicut erat annus probationis ante Trid. vnde in illo exemplo verum quidem est de substantia testimonij aliàs esse iuramentum non verò si partes renuntient.

[433] Quarta regula communis est, quando solenni **[sect. 39]** tas præscribitur, vt seruanda in ipsamet effectione actus, est substantialis: quando verò supponit act# iam factum, est accidentaria. Hanc differentiam posuit Bart. l. vniuersa C. de precibus Imperatori offerendis, sequitur Panormitan. d. cap. quoniam frequenter num. 10. Felin. num. 4. qui

alios refert; alios etiam refert Tiraq. suprà, num. 4. præsertim Baldum in Rubri. C. de rescind. vendit. Idem docet Syluest. ver. lex, qu. 28. dicens aduertendum est cum Panor. quòd non semper ex non obseruantia legis inducitur ispo iure nullitas, sed aliquando irritat ipso facto, aliquando pr#stat causam irrit#di: si enim lex iubet aliquam solennitatem adhiberi contractus, si actus fiat, actus est nullus ipso iure, vt in cap. siue ex 12. quæst. 2. & cap. auditis de elect. & in d. l. non dubium, & C. de test. l. hac consultissima: si verò iubet aliquam solennitatem adhiberi post contractum, vel alium actum perfectum, tunc si solennitas illa non interuenit, tunc non inducitur nullitas actus ipso iure, sed non valet in effectu, quia debet annullari, nisi aliud expressè caueatur in dispositione, &c. exempla sunt de solennitate requisita in testamento, cap. cum esses de testament, l. hac consultissima, C. qui testamenta facere possunt: vbi certus modus, & numerus testium ad testamentum postulatur in ipsomet actu. Idem est de solennitate requisita ad electionem, cap. quia propter. Aliquando verò postulat lex, vt testimonium antea factum insinuetur, vel quòd ex re vendita talis gabella soluatur, aliàs nulla fit venditio, & talis solennitas, seu conditio dicitur subsequi actum. Ratio prioris partis est, quia quando forma in ipsomet actu postulatur, & additur, vt aliàs actus non valeat; lex ipsa immediatè resistit valori actus, ideo talis forma substantialis censetur, prout nunc loquimur: alterius verò partis est: quia quando est posterior, supponit actum factum sine resistentia legis, consequenter validum, ac proinde licet propter subsequentem omissionem videatur illum irritare, id est; per modum cuiusdam pœnæ, quæ non statim infligitur, nisi expressioribus verbis declaretur iuxta dicta de lege pœnali.

Vnde hæc differentia intelligenda est, quando lex addit absolutè verbum, *non valeat,* vel aliud simile: quia si non illud addat, etiamsi in ipsomet actu solennitatem apponat, non sequitur esse substantialem; nam etiam forma accidentalis interdum requiritur in ipsamet effectione, vt patet de solennitate excommunicationis, ca. 1. de sent. excomm. in 6. & ita loquuntur citati, qui tamen vide#tur aliud membrum omisisse: nam interdum solennitas requiritur ante actum, vt in alienatione rerum Ecclesiasticarum prærequiritur tractatus, in electione inquisitio, vel informatio: existimo, tamen iuxta mentem horum auctorum hanc solennitatem antecedentem contineri in primo membro tanquam pertinentem ad substantiam actus, Bart. suprà, & in l. si ita quis §. ex lege ff. de verb. oblig. Ancaran. de sequestratione possessionis, & fructuum. Et ratio est, quia actus censetur moraliter incipere à solennitate antecedente, & iam tunc lex resistit actioni, si aliter fiat. Hæc sententia est valde probabilis, & quoad secundum membrum de conditione subsequente est fauorabilis, & non indiget noua expositione.

Quoad primum verò adhuc est difficilis: est **[sect. 40]** enim inter Doctores controuersia, an lex require#s in contractu certam solennitatem, & addens verba irritantia, reddat actum statim nullum in conscientia, vel tantùm in foro externo, vel mediante auctoritate iudicis. Prima opinio affirmat, talem contractum, si nihil contineat contra naturalem iustitiam validum esse, donec rescindatur: tenent multi, quos refert & sequitur Couarruuias commentario de alien. rerum Ecclesiastic. notab. 11. nu. 19. & comment. de spoliis, num. 6. quia tunc lex positiua fundatur in præsumptione: ideo si veritas non subsistit, cessat efficacia legis: & quia tunc in re factum est, quod lex intendit, verbi gratia, vt eligatur dignus, vel vt alienatio fiat in vtilitatem Ecclesiæ, ergo non est verisimile tunc legem irritare actum. Alia sententia ait, talem actum statim esse in c#scientia irritum, ita vt institutus in testamento minus solenni non possit tuta conscientia bona retinere,

etiamsi de bonitate testatoris illi certissimè constet, & sic de aliis. Ita multi, quos refert, & sequitur Couarruuias, c. cum esses de testam. nu. 8. quia lex potest hoc facere, & per dicta verba satis declarat suam intentionem, nec habet alia, quibus explicare eam possit: nec fundatur in pr#sumptione, sed in morali ratione, quia illa irritatio necessaria est ad commune bonum, etiam cùm voluntas testatoris certissimè existat, nequis eo colore, & pr#textu vsurpet bona, quando voluntas testatoris vel non existat, vel certa non sit, & hanc sententiam secuti sumus, Sect. 7.

Sunt tamen nonnulli recentiores, qui existim#t **[sect. 41]** in hoc non esse constituendam generalem regulam, sed materiam, & verba legum esse diligenter expendenda, vt possit in particulari iudicium ferri, quod etiam videtur sensisse Molin. tom. 1. de iust. disp. 81. arbitrantur etiam valde probabilem esse distinctionem, quòd vel actus est publicæ administrationis, & potestatis, vt est electio prælati, & alienatio bonorum Ecclesiæ, & similes: vel est actus priuati dominij, & potestatis, vt actus condendi testamentum: in priori genere actuum, si lex addat solennitatem cùm verbo irritante, ipso iure, & in conscientia actum esse nullum, quia in valore suo pendet à publica potestate, & consequenter à iure, & à lege: ergo, si lex illi resistit etiam quoad valorem, statim est nullus in conscientia, præsertim quia leges expressè ponunt irritatione#, vt supponimus, & non sunt pœnales, nec respiciunt bonum priuatum, sed immediate bonum commune, & reuera non fundantur in falsa præsumptione: ergo statim efficiunt suum effectum, etiam in foro interno: cuius signum est, quòd quilibet c#trahentium potest tuta conscientia recedere à tali contractu. At verò quando lex disponit de actu, qui per se solùm pendet ex priuato dominio, ac voluntate, regulariter non solet cum tanto rigore actum irritare, sed solum auferre illi vires in exteriori foro: & ideò nisi lex fuerit adeò expressa, vt aliter interpretari non possit, talis actus in conscientia, n# est censendus irritus: patet in testamento minus solenni, quia non pendet per se ex publica potestate, nec ordinatur immediatè ad commune bonum. Leges illæ consulunt priuato commodo cuiuscumq#ue, ideo non est verisimile velle annullare actum in reipsa, quando repugnat fini eiusdem legis: satis ergo est, quòd in exteriori foro neget actionem. Sed horum resolutio mihi non placet: sentio **[434]** verum esse id quod resolui Sectione 7. etiamsi actus non pendeat per se in suo valore à publica potestate, esse nullum: si lex ponit expressa verba irritantia, quia etiam tunc potest illum efficere nullum: & ita expedit ad occurrendum fraudibus, & alioquin in exteriori foro esset iudic#dus validus, si de testatoris, vel contrahentium voluntate constaret; consequens autem est falsum, ergo. Confirmatur, quia licet ille actus per se non pendeat à publica potestate, tamen ipsa potest limitare, & restringere potestatem priuatam: nullis autem verbis clarioribus potest eam exprimere, quàm dicendo, si non seruetur forma, actum esse nullum: ergo. Confirmatur iterum, quia si esset validus in conscientia, esset simpliciter, & absolutè validus, ergo verba legis simpliciter essent falsa, seu inefficacia eius, quod significant. Quantùm ad hoc, proba dicta à quibusdam recentioribus in fine explicationis octauæ.

In summa ergo, vel dans formam, dat etiam potestatem, & tunc etiamsi non addatur specialis tertius irritans, actus sine forma est nullus: vel forma supponit potestatem, & præscribit modum vtendi illa & tunc si non addat verba irritantia, actus est validus: si autem addat verba irritantia, forma, seu conditio requisita, supponit actum iam factum tunc nisi aliud lex expressè declaret, non irritare actum ante sententiam iudicis, sed media illa: si verò solennitas postulatur in ipso actu vel antecedenter ad illum sub verbo irritante,

actus est nullus forma deficiente, siue actus per se pendeat ex potestate publica siue ex priuata: & sunt qui dicant nullam regulam esse certam, sed inspicienda verba, & circumstantias, & Doctorum interpretationes.

SECTIO X. *An quando lex petit, vt aliquid fiat cum consilio aliquorum, si secus fiat, vel contra maiorem consultorum partem, factum teneat.*

VErbi gratia, est constitutio in religione **[sect. 42]** S. Augustini, quæ sic ait, loquens de Prouinciali, & visitatore, *cùm ad determinationem visitationis ventum fuerit, si aliquas nouas ordinationes relinquere voluerit custodiendas, debet primò super his cum Priore, & quatuor patribus deputatis conferre, & eorum sensui, qui nouerunt plenius statum domus, & patriæ fidem adhibere.* Dubium ergo primò, circa hanc constitutionem vtrum ordinatio facta sine collatione cum dictis patribus sit irrita. Secundò, vtrum si fiat contra consilium maioris partis sit nulla. Tertiò, an saltem extra visitationem ordinationes factæ sine tali collatione sint valid#.

Ad primum dubium respondent quidam eius[2365]de# ordinis religiosi, ordinationes factas in visitatione sine prædicta consultatione, & collatione esse irritas: quia vbi requiritur à iure consilium, nisi adhibeatur, actus est nullus. Panormitanus, C. ad Apostolicam de regularibus circa finem, & ca. fin. de Eccles. ædifica. quod obiter attigit Nauar. tom. 1. de alien. rerum Eccles. num. 12. & citat, cap. cum in veteri de electio. ita etiam Azor tom. 1. lib. 12. cap. 5. quæst. 3. Syluester religio 3. quæst. 13. & verbo consilium quæst. 1. Rosella ibi in principio, Scala de consil. sapient. lib. 1. cap. 27. & de contractibus & vlt. vol. cap. 11. & videtur satis probari ex dicto c. cùm in veteri, vbi electionem qu#dam, quam Pontifex præceperat fieri cum consilio quorumdam, tanquam inualidam irritari præcepit, ex eo quòd facta fuerit sine tali consilio. Idem probatur ex cap. nouit de his quæ fiunt à prælato, vbi Pontifex declarat facta aliqua sine consilio irrita esse: & causam reddit, cùm secundùm sanctorum institutiones deberent fieri cum consilio. Ex quib. capitib. generalem doctrinam sumpserunt Doctores citati, quòd vbi requiritur à iure consilium, si non adhibeatur, actus est nullus. Hoc idem tenet glos. super hoc c. inquitque nullitatem hanc satis probari ex l. non dubium, C. de legibus, vbi Imperator inutilia & nulla inquit esse ea, quæ lege prohibente fiunt, quam legem Syluester, verbo lex quæst. 28. Panormitanus, & Cardin, Clem. 1. de rescriptis, à quibus non discedit Molina, tom. 1. de iust. disp. 88. dicunt intelligendam esse, quando legislator prohibet aliquid non apponendo pœnam. Quibus adde (cum Syluestro ibi, & Panormitano dict. cap. ad Apostolicam, & glossa ibidem) & qu#do prohibita habent non temporalem, *sed perpetuam causam,* prohibitionis: quæ omnia reperiuntur in nostro casu. Si obiicias Syluestrum, verbo consilium, quæst. 3. vbi inquit, *quòd si lex præcipiat habenti potestatem ad aliquid, quòd ad illud faciendum procedat cum consilio, factum tenet, etiam si sine consilio procedat, secus si formam præscribendo tribuat simul potestatem:* quod etiam docet Panor. cap. ex parte de constit. circa finem. Ex quo generaliter docet, quòd si mandatur aliàs habenti potestatem, vt aliquid faciat sub certa forma, tenet actus, licet forma non seruetur: pro quo citat, c. dilectus 2. de pr#bendis, & allegat pro hoc glossam singularem in Clem. 1. de iure patronatus. quod etiam asserit Sa, verbo lex, num. 14. Sed Prouincialis

& Visitator seclusa ista constitutione habent potestatem facie#di ordinationes: ergo licet fiant sine consilio, factæ tenent. Respondent illi religiosi, hoc non videri verum, & adhuc eo admisso, non vrgere, primum probatur, quia iura citata annullantia id, quod secundùm ius fieri debebat cum consilio, generaliter loquuntur, & generalem rationem adducunt ad declarandam nullitatem, vt ex cap. nouit iam citat. satis patet, ex quo potest hæc ratio formari, quia m#datum, siue lex de petendo consilio debet intelligi secundùm iura, at vt constat ex iuribus citatis, & ex ratione ipsorum, petitio consilij in casu, quo de iure petendum est, obligat indiscriminatim sub pœna nullitatis: perperam igitur Doctores citati distinguunt modo supradicto: adde quòd cap. cum in veteri iam citato irrita declaratur electio facta à capitulo, non obst#te quòd Capitulum alias habebat potestatem eligendi, quia non seruauit speciale mandatum petendi consilium.

Nec valet, si distinguas inter hoc quòd est consilium, requiri ex forma mandati aut ex dispositione legis: quia ratio iuris æquè procedit de omnibus, imò apertiùs quando consilium petit lex, vt constat ex ratione data à Pontifice in dict. cap. nouit. Idem probatur efficaciter ex cap. prouide de elect. lib. 6. vbi non valet confirmatio, inquisitione illa omissa, quæ præmitti debebat, non obst#te quòd confirmans aliàs habebat iurisdictionem, & potestatem confirmandi. Hoc c. citat glossa, Clem. 1. de iure patronatus, & respondet quòd ibi ordinarius recuperat iurisdictionem illam, tamen re-**[435]**cuperat, seu accipit modificatam: vnde si modum non seruet, deficit iurisdictio, & ita non valet actus, si formam non seruet. Hæc tamen solutio vol#taria videtur. Idem enim dici poterit de qualibet lege præscribente formam, quòd scilicet per illam recuperatur iurisdictio, & ita non valet actus, si formam non seruet: quòd præcipuè habet loc# in nostro casu, quia per constitutiones religionis recuperant superiores iurisdictionem: re validatur enim per ipsas ipsorum iurisdictio, atque ita si modum non seruet, deficit iurisdictio.

Ad cap. dilectus de præbendis respondeo, nihil facere: ibi enim non præcipitur electionem fieri sub certa forma, quod requirebatur ad propositum: si enim hoc præciperetur, electio esset nulla, ex dict. cap. cum in veteri: sed solùm præcipitur, quòd N. eligeretur in canonicum, quod tamen Capitulum non impleuit, & ideò licet esset puniendum, valida tamen fuit electio alterius.

Secundum autem patet, quia constitutiones re[2366]ligionum etiam conferunt potestatem superioribus, licet enim superiores de iure communi habent potestatem eo ipso quòd superiores s#t*:* hoc tamen est in confuso, atque ita per constitutiones dicitur distinctè, & in particulari conferri, & quasi reualidari potestas: confertur enim explicando, quomodo, & in quibus casibus illam debent habere, atque ita cùm lex, de qua modo loquimur, contineatur in constitutionibus huius religionis, apertè fit, esse ex illis qu# præscribendo modum, quo debet exerceri potestas, dant simul potestatem.

Prædicta intellige de nouis mandatis, vt constat ex illo verbo, *si aliquas nouas ordinationes*, & non de aliis præceptis: poterunt enim hæc denuò imponere sine consilio adiectis censuris, vel aliis pœnis.

Ad secundum respondent illi religiosi, debere[2367] consilium eorum sequi, & alioqui factum non tenere: probant ex illis verbis, *fidem adhibere*, non enim præcipit actum internum, sed sequelam consilij.

Ad rertium respondent primò, si superiores in[2368] fraudem dictæ constitutionis reseruarent mandatorum sine consilio impositionem ad tempus post absolutam visitationem, fore nullam, quia facta in fraudem legis non tenent. Vide Syluest. lex quæst. 29. Si autem

fiat sine fraude, dicit secundò constitutionem debere ad hunc casum extendi, quia similis est alteri, & in eo procedit eadem ratio, maximè cùm constitutio non sit pœnalis. Sed in publicam vtilitatem, ne noxia superiores iubeant. Colligitur ex Syl. verbo Argumentum, qu. 1. vbi citat plures, & Sa, lex num. 10. debent ergo superiores ad hæc mandata verbo, vel scripto consulere superiores per se, vel per alios, & aliàs erunt nulla. Vide etiam Nauar. tom. 1. confil. tit. de constitutionibus consil. 11. Nec obstat ad hoc, vt constitutio sit fauorabilis, quòd minus principaliter vergat in pr#iudicium superiorum, ligando quodammodò eorum potestatem, dummodò immediatè, & principaliter respiciat publicam vtilitatem, iuxta id quod dicit Nauar. consilio 31. de regularibus.

Si tamen ex dilatione immineret periculum, imponi poterunt prædicta mandata sine consilio, iuxta ea quæ docet Panormitanus, d. capit. ex parte de constit. quod ratò, vel numquam continget.

Mihi tamen videtur dicendum: ad primum qui **[sect. 43]** dem dubium ordinationes factas validas esse, non solùm in vi simplicium præceptorum, quæ spirare[2369] solent defuncto, vel amoto latore ipsorum, sed etiam in vi constitutionum, vel legum, quæ etiam defuncto vel amoto latore obligant: prior pars patet, quoniam, vt dicemus, eiusmodi superiores sine consilio possent præcipere extra visitationem, à fortiori in ipsavisitatione, in qua maiorem rerum, & negotiorum habent cognitionem. Secuda autem probatur, quoniam forma illa solùm apponitur t#quam instructio quædam, vt rectiùs ordinationes fi#t, alioqui non solùm ordinationes essent nullæ, si consultatio cum priore, & deputatis non fieret, sed etiam si alios non consuleret, qui plenius stat# domus, & patriæ nouerunt: vel si fidem eis non adhiberet Prouincialis, aut visitator, etiamsi sequeretur consilium Prioris & deputatorum, quia contingit alios esse in domo, qui plenius norint statum domus, & patriæ; quia sunt antiquiores, & fuerunt superiores, vel deputati, &c. Hoc autem est absurdum: ergo illa forma non ponitur tanquàm omninò necessaria, imò credo nullum esse peccatum mortale, imò nec veniale per se loquendo illam omittere, saltem ex causa aliqua, sed tantùm esse de consilio. Et licet daremus esse de præcepto, tamen eius omissionem non reddere irritas ordinationes. Probatur, quia non est credibile constitutiones restringere ordmariam potestatem Prouincialium, & Visitatorum, nisi id exprimant, sicut exprimere solent, quando volunt restringere, dicendo aliter factum sit irritum, sed id non exprim#t, ergo. ltem, probatur ex illa regula, quam tradunt Syluester verbo consilium, qu. 3. Rosella, nu. 5. Armil. num. 5. Angel. num. 3. Tabien. quæst. 6. nu. 9. Panor. ca. ex parte de constit. circa finem, glossa, Clem. 1. de iure patronatus verbo inhibentes, Sa, verbo lex num. 14. Felin. cap. quoniam frequenter vt lite non contestata, nu. 4. Suarez in materia de legibus, Bursatus consilio 90. quem citat, & sequitur Emanuel Rodriguez, tom. 2. quæstionum regularium quæst. 45. art. 2. in fine. Quando lex præcipie#s formam dat simul potestatem ad efficiend# actum seruata tali forma, si non seruetur, actum esse nullum, si verò anteà homo habebat potestatem, actum sine tali forma validum esse: non enim est credibile simplici illa appositione formæ restringi eius potestatem, & iurisdictionem, sicut quando quis habeat potestatem iurisdictionis ad aliquid faciendum, non ex eo quòd lex, vel superior illud ei prohibeat, factum contra talem prohibitionem erit irritum, vt patet ex cap. dilectus 2. de præbendis, vbi electio facta contra pr#ceptum Pontificis, valida fuit, vt patet ex ipso tex. & glossa, & notant auctores proximè citati. Similiter excommunicatio lata contra formam præscriptam à Pontifice, cap. 1. de sent. excomm. in 6. valida est, vt probat glossa ibi ex textu ipso: & similiter quando ego sine

restrictione accepi facultatem audiendi confessiones, etiamsi ipse superior, vel alius mihi pr#scribat modum, vel præcipiat ne audiam c#fessiones fœminarum, vel mercatorum, &c. absolutio à me collata valida est: & leges prohibentes simpli[2370]citer ludum non impediunt translationem dominij, ita vt nulla sit: similiter leges, quæ prohibent, ne iudices, vel alij ministri iustiti#, aut similes munera à litigantibus recipiant, non irritant factum, & ideò non obligant ad restitutionem. Multa eti# sunt impedimenta matrimonij non irritantia illud: item prohibitum est in Hispania emere triti-**[436]**cum ad vendendum, tamen emptio, & sequens venditio valida est: sic Emanuel suprà ait, Generales, & Prouinciales peccare, si absque diffinitorum consilio sententiam aliquam grauem contra monachum delinquentem ferant: illam tamen fore validam, si illi tantùm habebant votum consultiuum pro forma scilicet substantiali, non requisitum: quod probat, quia aliud est actum esse iniustum, aliud nullum. Sicut sententia alia est iusta, alia nulla, & testamentum aliud est iniustum, aliud nullum, & excommunicatio alia est iniqua, alia nulla, vt tradit Couuarruuias cap. alma mater 1. part. §. 7. num. 5. de sent. excomm. in 6. ergo quauis sententia lata non petito diffinitorum consilio, sic iniusta, non tamen ideo erit nulla: ad hoc faciunt multa, quæ dicit Thomas Sanchez tom. 1. de matrimonio lib. 3. disp. 33. *à la ley*, non dubium C. de legibus resp. *que non procede en cosas Ecclesiasticas pues es ley Imperial, sino estato firmada perla iglesia comparece lo esta, énel cap. Imperiali,* 25. quæst. 2. *y otros si lo esta.*

Ad secundum dubium dico, etiamsi petitio c# **[sect. 44]** silij esset forma necessaria, non tamen esset simpli[2371]citer necessarium, vt prouincialis, vel Visitator sequatur consilium, quia ad id non obligatur in pr#dicta constitutione, sed tantùm admonetur, vt adhibeat fidem iis, qui plenius nouerunt statum domus, & patriæ, vt melius possit decernere quid agendum sit, siue illi sint Prior, & deffinitores, siue alij: & Syluester, Rosella, Angelus, Tabienna, Sa, Armilla, & alij summistæ verbo consilium cum Hostiensi, & aliis, quos citant, tenent, eum, qui iubetur consilium petere, non teneri consilium sequi, & à fortiori valere quòd consilium faciat, nisi in mandato sint aliqua verba, quæ videantur ponere tanquam formam substantialem, non solum quòd consilium petat, sed etiam quod iuxta consilium faciat.

Ad tertium dubium respondeo, quidquid sit de[2372] ordinationibus factis in visitatione, cætera præcepta, saltem quæ non fiunt in fraudem dict# constitutionis, valida esse, sed expirare mortuo, vel amoto ab officio ipso Prouinciali, aut Visitatore, quia non est eadem ratio de aliis præceptis, & de iis quæ in visitatione fiunt: nam hæc habebunt vim legis, illa non, & ideo plus requirit constitutio ad hæc, quàm ad illa.

SECTIO XI. *Quando lex irritans, habere hunc effectum incipiat.*

QVamuis superiùs de promulgatione **[sect. 45]** legis dictum sit, tamen quia nonnull# leges irritantes censentur in hoc habere aliquid speciale, breuiter explicandum est.

Suppono, legem irritantem non habere effect# donec solenniter promulgata sit: in hoc omnes conueniunt, quia ante talem promulgationem n# est lex, nec habet vim irritandi, sicut nec obligandi: nam lex etiam vt irritans, est regula publica humanarum actionum: ideò debet publicè proponi, vt homines sciant, quomodò suas actiones validè efficiant, alioqui infinita incommoda in communitate sequerentur, & plura quàm in obligatione,

quia ignorantia excusat à peccato, non verò ab irritatione. Secundò, suppono per se loquendo, ad irritationem sufficere vnam promulgationem factam in curia principis, vel in metropoli regni cum proportione hoc aplicando ad leges ciuiles, & canonicas. Probatur, quia nec ex natura rei, nec ex iure positiuo aliud leges irritantes postulant. Quidam verò moderni sentiunt, leges canonicas irritantes non irritare statim post Romanam promulgationem, donec in singulis prouinciis promulgentur. Med. quæst. 90. art. 4. citatur autem, sed immeritò Sotus. Fundamentum est, quia irritationes Ecclesiasticæ sunt de rebus grauioribus, ideo non expedit aliter fieri. Sed hæc ratio probat, ad prudentiam Pontificum pertinere, vt iuxta materiæ qualitatem modum etiam promulgationis in sua lege requirant, non ex natura rei esse necessarium, nisi cum aliter irritatio esset in commune detrimentum: sic in Tridentino sess. 24. expressè requisita fuit promulgatio in singulis diœcesibus, vt matrimonium cl#destinum fieret irritum, quia materia erat gruauissima, & nisi ita fieret, communi bono noceret. Tertiò, suppono post factam promulgationem in curia principis, sufficere ordinarium tempus duorum mensium, vt posteà lex irritans incipiat suum habere effectum, vt omnes sentiunt, & colligitur ex auth. vt factæ nouæ constitutiones, quod planè loquitur in lege irritante.

Ratio est, quia nullum ius positiuum postulat maius tempus in legibus irritantibus, quàm in aliis, nec ex sola rei natura est necessarium tempus, quia quod sufficit ad obligandum, sufficit ad irritandum. Vnde illud tempus in his legibus eodem modo, quo in aliis declarandum est: intelligitur enim quoad leges supremi principis, & respectu earum regionum, ad quas illud tempus sufficiens est, nam si l#giùs distent, maius tempus est concedendum prudentis arbitrio, quod maximè in legibus irritantibus necessarium est propter incommoda, quæ ex irritatione sequi solent. Hinc in legibus ciuilibus illud tempus necessarium est, vt lex actum irritare incipiat. Ita omnes referendi, quia nulla est lex etiam ciuilis, quæ ad hunc effectum minori tempore contenta sit, quin potiùs dictum authenticum, quod tempus bimestre concedit, loquitur de legibus testamentorum: quæ irritationem includunt. Item quia ante lapsum illius temporis lex illa non habet vim legis respectu talis loci, pro quo illud tempus necessarium est, vel saltem non est illi sufficienter applicata: ergo sicut non obligat ibi, ita nec irritat. Item si lex irritat actum, obligat ad non faciendum illum, sed ante lapsum illius temporis non obligat, ergo nec irritat.

Sed de legibus canonicis quidam Iurisp. sen **[sect. 46]** tiunt irritare statim à promulgatione in curia Romana, Panormitanus, & multi alij, ca. 2. de const. & cap. nouerit de sent. excomm. Ioann. And. super datam in fine 6. glossa, cap. 1. de concessione præbendæ, in 6. Turrecrem. capit. in istis dist. 4. art. 3. Ioan. Staphilus li. de gratiis, & expectatiuis forma 8. num. 8. Fundantur in aliquibus decretis, quæ videntur supponere, constitutiones Apostolicas habere statim hunc effectum, cap. dudum, ca. si postquàm, cap. cum singula de præbendis in 6. Vnde[2373] ratio solùm est, quia Pontifices hoc possunt facere, & declarant se id velle: ergo faciunt. Nota hanc sententiam non esse intelligendam absolutè, & simpliciter in omnibus legibus canonicis, quia in **[437]** hoc sensu nullo iure probatur, nec iure esset conueniens propter rationes superiùs factas, quæ hîc etiam locum habent. Quocirca quando lex Ecclesiastica irritat simpliciter, & sine aliqua adiectione, sufficie#ter excludente illud tempus, non irritat ante lapsum illius temporis necessarij ad obligand# in singulis prouinciis. Probatur: quia dum lex noua non excludit ius antiquum, neque illi repugnat, censenda est secundùm illud ferri, quia iuris derogatio vitanda est, quod fieri possit. Hoc etiam confirmant rationes superiores. Vnde à fortiori constat, quando

lex canonica expressè concesserit maius tempus ad obligationem, consequenter illud concedere ad irritationem, nisi aliud clarè exprimat, quia etiam est ordinarium ius, vt lex non priùs irritet quàm obliget.

Prædicta ergo sententia ad summum habet locum in legibus pontificiis habentibus illas particulas, ex nunc & similes: nam tales censentur excludere omnem temporis dilationem, aliàs essent superfluæ, & ita de illis admittit etiam Sotus, 1. iust. quæst. 1. art. 4. & omnes moderni Theologi, à quorum sententia recedere non possum, quia reuera hæc videtur mens Pontificum.

Leges autem, in quibus hæ particul# apponuntur, regulariter loquendo sunt de quibusdam rebus, in quibus Pontifex potest liberè disponere, vt sunt beneficia, & ideò in his sæpe inhabilitat personas, vel impedit valorem collationis à die promulgationis, vt fecit Clemens VIII. in Lusitania, Sixtus etiam V. hoc fecit, & declarauit in professionibus religiosorum, quia etiam valor professionis pendet ex acceptione sedis Apostolicæ. At in aliis rebus, qu# non ita pendent ex voluntaria institutione Pontificis, sed supponunt aliquod naturale ius, quod per humanam legem interdum modificatur, id nunquam fit sine concessione sufficientis temporis ad habendam de lege notitiam, tum quia regulariter noceret bono communi, tum quia videretur aliquomodò repugnare iuri naturæ, vt in l. Concilij irritante matrimonia clandestina.

Nihilominus quoties lex Pontificis habuerit **[sect. 48]** similes particulas, timenda est, & statim seruanda, vt actus non fiant contra eius dispositionem, quia periculum morale est, ne sint irriti.

Sed quid, si lex ita intellecta videatur nimis rigida, & contraria bono communi, licebitne supplicare à summo Pontifice, & interim legem non seruare? Respondeo, licet in rescriptis particularibus admittatur hoc genus appellationis, vel supplicationis, aut suspensionis, c. significasti de rescriptis, cum iis, quæ ibi notantur, in leges tamen c#munes non conuenit, vt notant Doctores, ca. c#suluit de appellation. & in l. res ff. eodem, & Rebuffus, l. Sceuola §. si quæ pœna, ff. de verb. sig. quia ignorantia, iuris, & boni communis non præsumitur in Pontifice, & lex communis licet in vno loco afferat incommodum, non ideo cessat, quapropter in eo casu supplicari quidem potest, interim tamen seruetur lex, quia seruari sine peccato poterit, licet non sine incommodo.

SECTIO XII. *An actus lege humana irritus producat naturalem obligationem.*

SVppono, naturalem obligationem **[sect. 49]** esse, quæ est in conscientia, & apud Deum, cuius transgressio periculum animæ adducit, vt ait Gregorius IX. cap. fin. de consuet. licet non detur actio in foro externo, vt in emptione citra medietatem iusti pretij, & venditione vltra, l. 2. C. de rescin. vend. & cap. cum dilecti, & cap. cum causa de empt. & vendit. constat enim legem naturalem quamuis auxilio actionis ciuilis destituta sit, obligationem in conscientia inducere, vt cum multis docet Thomas Sanchez, 1. de matrimon. disp. 7. num. 14.

Ex actu igitur lege humana irrito naturalem[2374] oriri obligationem ait Innoc. IIII. c. quòd sicut de elect. & cap. si celebrat, de cleric. excomm. Panor. cap. quia plerique de immun. Eccles. & cap. 1. de in integ. testit. & alij plures relati à Couarruuia cap. cum esses de testam. nu. 5. Anton. Gomez, l. 3. Tauri num. 120. Gregorius Lopez, l. 31. ver.

acabadame#te, tit. 14. partita 5. & Iul. Clar. 3. recept. sententiarum. §. testamentum, quæst. 90. num. 2. quibus adde Nauarrum commentario de alien. rer. Eccles. annot. 11. num. 17. & comment. de spol. cler. §. 2. nu. 6. Mendozam 1. de pactis c. 4. num. 42. Adrianus quodl. 6. art. 1. con. 2. §. secundo in foro. Syl. alien. §. 13. & hæreditas 3. quæst. 7. Ioanne Medina de rest. quæst. 23. §. inde iterum fit, fauent dicentes, post Tridentinum, ex matrimonio cl#destino oriri naturalem obligationem ad poste à contrahendum, quos recenset Sanch. sup. disp. 20. num. 2.

Suadetur primò, quia facta, quibus deest certa solennitas, irritantur ad occurrendum fraudibus, & dolis, solitis interuenire, vt patet l. fin. C. de fideicommissis, & §. fin. inst. de fideicommissar. & l. non dubium C. de testam. & §. 1. inst. eod. tit. & l. 3. Tauri, quæ est lex 2. tit. 4. lib. 5. nou. c#p. ergo cess#te dolore fraude naturalis orietur obligatio. Secundò, quia cum id quod fieri poterat, sub eo quod fit, continetur, si non valet eo modo, quo fit, valet eo modo quo fieri poterat, c. vn. §. idem quoque de despons. imp. li. 6. l. si tam angusti. ff. de seruitutibus. Vbi id notarunt Alberic. & alij, quos refert Couarruuias, & probat, de spons. part. 1. cap. 3. num. 3. ergo cùm consensus in obligatione naturali, quæ reipsa est, vel esse poterat, contineatur in obligatione ciuili, l. cum amplius, §. is natura debet, ff. de reg. iuris, actus irritus iure ciuili eo modo, quo fit, firmus erit, eo quo fieri poterat modo, scilicet iure naturali: quare ex eo actu naturalis orietur obligatio. Tertiò, quæ lege naturali instituta sunt, humana lege infirmari non possunt, l. eas obligationes ff. de capite diminutis, l. iura sanguinis, ff. de reg. iuris, §. fin. Instit. de legitima agnatorum tutela: sed actus, qui fit pleno consensu, est validus iure naturali, cum ex natura rei consensus producat obligationem, l. consensu ff. de obligat. & actio. l. 1. C. de postulando, §. 1. inst. de oblig. §. per traditionem Instit. de rerum diuision. ergo. Quartò, res facti humana lege infirmari non possunt, l. 1. §. si vir ff. de acquir. possess. nam quod factum est, infectum nulla ratione fieri potest, l. in bello *§*. factæ ff. de captiuis, l. denique ff. ex quibus causis maiores: sed consensus ex quo naturalis oritur obligatio, est res facti, non iuris, l. pro hærede in prin. ff. de acquiren. hæred. l. si ita legatum, §. illi si volet ff. de lega. 1. l. fin. cum glos. ibi ff. quando dies legati cedat, i#cta, l. fin. de institutioni-**[438]**bus, & substitution. ergo consensus, ex quo naturalis oritur obligatio, lege humana infirmari non potest. Quintò ex minus solenni testamento oritur[2375] naturalis obligatio, l. fin. C. de fideicom. l. in testame#to. ff. de fideic#missis, & l. fideic#missum iuncta glos. 1. de condict. indeb. & obseruant glos. ver. obtineas, Bart. & Doct. l. cum quis C. de iuris, & facti ignor. & glos. lege 1. verbo nunc videndum ff. de conduct. indeb. Imola, & alij, cap. vlt. de solut. Iul. Clarus lib. 3. receptarum sent. §. testamentum, qu. 90. num. 2. Ioannes Oroscius, l. omnes populi nu. 65. & 66. ff. de iust. & iure. Cui sententiæ subscribit Menchaca, 1. de successionum creatione §. 2. num. 24. cùm certò constat hæredi ab intestato testatorem voluisse, quod in testamento minus solenni scribitur, quare & legatario, qui in possessione est legati sibi à testatore in minus solenni testamento relicti ius competit retinendi legatum, l. militis, vers. veterani ff. de militari testam. & l. 31. tit. 14. part. 5. igitur & ex contractu, alióve actu lege humana irrito naturalis oritur obligatio. Sexto ex Plinio 2. lib. 2. epist. ad Amianum dicente, *Admones me codicillos Attilliani, qui me ex parte instituit hæredem, pro non scriptis habendos, quia non sunt confirmati testamento; quod ius nec mihi, quidem ignotum est: cùm sit etiam notum iis, qui nihil aliud sciunt: sed ego propriam quandam legem mihi dixi, vt defunctorum voluntates etiamsi iura deficerent, quasi perfectas tuerer: constat enim, codicillos istos Attilliani*

manere scriptis: licet ergo non sint confirmati testamento: à me tamen, vt confirmati obseruabuntur, & lib. 5. ad Caluisium scribit. *Hæc enim, si ius aspicias, irritum, si defuncti voluntatem, ratum, & firmum est: mihi autem defuncti voluntas* (*vereor, quam in partem Iurisconsulti, quod dicturus sum, accipiant) antiquior iure est.*

Alij meritò dicunt ex actu lege humana irri **[sect. 50]** to nullam oriri naturalem obligationem, Sotus, 4. iust. quæst. 5. art. 3. Martin. Ledes. 2. part. 4. quæst. 18. art. 1. dub. 12. Ange. obligatio num. 10. vbi Syl. quæst. 4. Tabienna, quæst. 5. nu. 6. Palac. *4.* dist. 28. prope finem vers. exquiris, Molina tom. 1. de iust. tract. 2. disp. 81. §. quod verò attinet. Petrus Ledesma de matrim. quæst. 45. art. 5. punct. 2. post. 4. dub. con. 1. Emanuel Rodriguez, tom. 1. sum. cap. 220. num. 1. Vega 6. sum. casu 104. & 122. Thom. Sanchez, lib. 1. de matrim. disp. 7. 16. & disp. 20. num. 3. idem tenuisse fertur Victoria 2. 2. initio tract. de restitutione subscripsere glossa l. cum lex in prin. & ibi Bart. num. 4. ff. de fideiuss. & l. 1. num. 8. ff. de nouationibus, Panormitanus, cap. cum contingat, num. 5. de iureiur. Pac. Rub. ca. per vestras de don. inter vir. & vxor. §. 17. num. 15. & alij, & probat Gregorius Lopez, suprà & Anton. de Padilla, l. cum quis num. 11. ff. de iuris & facti ignor. Couarruuias, reg. peccatum par. 2. §. 9. n. 3. & 10. & in cap. quamuis pactum, 2. part. §. 4. nu. 5. & cap. cum esses à num. 6. de testam. Anton. Gomez, l. 3. Tauri à nu. 123. Ioan. Gutierrez de iuram. confirmatur 1. par. 1. cap. 1. num. 39. & cap. 5. num. 28. & 31. & alij plures, quos refert Sanchez locis citatis.

Suadetur: quia Ecclesia & Resp. possunt contractus, & alia in vtroque foro irritare, quia potestate vsa est Ecclesia in matrimonio cl#destino, adeo vt post illud liceat coniugibus aliud celebrare etiam nulla expectata iudicis sententia, vt docet Nauarr. consil. 3. de cland. despons. num. 2. & consil. 5. n. 2. qua in re cum ad Ecclesiæ mores spectet, errare Ecclesia non potest. Alia similiter omnino irritauit Ecclesia, imò & Resp. vt colligitur ex l. non dubium, C. de legibus, l. hac consultissima; l. ex infecto, C. de testam. §. ex constitutionum, quibus modis testamenta infirmentur, l. certa ratione C. quando prouocari non est necesse, l. iubemus 1. §. sane. C. de sacros. Eccles. l. conditiones ff. de conditio. institutionum, cap. quod in dubiis de renunt. & aliis locis, quibus suprà ostendimus in Ecclesia, & Rep. esse potestatem irritandi acta nostra, & vsum ipsius, ad quem sufficit potestas, & voluntas: voluntatem autem satis in multis Ecclesia & Resp. explicauit: ergo. Secundò, quia cùm lex actui resistit, nulla oritur naturalis obligatio, l. si non sortem in prin. l. quod pupillus, ff. de const. indebiti, l. 1. §. siquis ita interroget, ff. de verb. oblig. l. cum lex iuncta l. quod enim, & l. fideiussor *§*. fideiussor. ff. de fideiussor, & l. naturaliter. ff. de condict. indebiti. Quibus consonat, l. 5. tit. 12. p. 5. sed lex qu# actum irritat, ei resistit: ergo ex illo non oritur naturalis obligatio. Tertiò, ex actu inhonesto, & turpi nulla oritur naturalis obligatio, l. iuris gentium §. si vt maleficium ff. de pactis, l. generaliter, l. veluti, & l. si stipuler. ff. de verb. oblig. §. quod turpi Instit. de inutil. stipul. capit. fin. de pactis, capit. in malis 22. qu. 4. & de reg. iuris in 6. Sed actus prohibitus, & irritus lege humana est inhonestus, ergo. Sed hoc argumentum leue est, quia ex meretricum, & aliis actibus malis naturalis obligatio oritur, & sic in multis aliis, nisi actus sit iniustuserga aliquem, ex illo enim qua parte iniurius alteri est, alter naturaliter non obligatur, vt cernere licet in contractu vsurario, ex vi cuius accipiens mutuum non tenetur naturaliter ad soluendas vsuras.

Ad primum argumentum, primæ opinionis, **[sect. 51]** respondeo, leges, quæ fundantur in falsa præsumptione, non obligare in conscientia, vt Sect. 7. dictum est: tales erant olim

leges cap. veniens, 2. & c. his qui fidem de sponsalibus, quæ ex copula inter spons. de futuro præsumebant consensum interd# falsò, & ideò præcipieb#teos cohabitare, & officia matrimonij exercere. Aliæ verò leges licet ad impediendas fraudes sint ordinatæ, non fundantur in falsa præsumptione: sed in vera, & præiudiciali, iudicantes solere fraudes in aliquibus interuenire, & vt illis occurrant, irritant actus, quibus tales, vel tales conditiones defuerint: & hoc pacto se habere leges, quæ contractus irritant, fatetur Molina suprà, quamuis aliam fuisse legislatorum voluntatem in testame#tis, legatis, & fideic#missis, & aliis huiusmodi arbitretur: ait enim in §. tertio, legislatorum me#tem fuisse, non quidem irritas reddere minus solennes vltimas vol#tates, aut impediri naturalem obligatione#, quæ ex natura rei oritur: nec item ex præsumptione falsitatis eas irritas pron#tiare: sed duntaxat eas non admittere tanquam legitimas ad probandum, eas fuisse testatorum voluntates. Sed hoc quid aliud est, quàm irritare illa testamenta, & legata in foro externo, & non interno? ad hoc producit aliquas leges, de quibus ad quintum.

Ad secundum argumentum respondeo, pron#tiatum illud intelligi, cùm is, qui actum irritum producit, iure potest actum legitimum efficere, qui in irrito continetur, aut ad illum efficiendum disponit: vt impuberes licet non possint contrahere matrimonium, possunt tamen contrahere sponsalia, ideo iuris interpretatione ea intelligantur contrahere, dicto cap. vnico *§*. idem quoque **[439]** de despons. impub. in 6. non verò quia sponsalia in matrimonio continentur, cum matrimonium exposcat consensum in præsens; sponsalia verò in futurum: cùm ergo quis facit id quod iure ipso irritum est, ex eo actu nullam sibi naturalem obligationem imponit, ac si ratus esset: licet interdum præsumatur voluisse sibi aliam obligationem imponere, ad quam inhabilis non sit.

Ad tertium respondeo, iure naturali constitutum esse, vt voluntas testatoris impleatur, nisi lex humana iustis de causis dispona, vt non valeat, nisi sic vel sic explicetur.

Ad quartum respondeo, Menchaca, lib. 3. de successionum creatione, §. 30. nu. 6. & 12. vers. aut & 2. eo argumento ductum asseuerasse, leges positiuas vtcumque actui resistant, non posse impedire, vt ex eo naturalis obligatio oriatur, nisi iure naturæ, vel gentium explicitè aut implicitè vetitus sit, idque ex defectu potestatis vetantis, quæ voluntatem liberam paciscentium non potuit impedire, quia voluntas res facti est, quæ non subiaceat legib. positiuis. Sed hoc grauis error est; nam vt suprà vidimus, Ecclesia irritauit professionem, matrimonia, & alia, in quibus non reperiantur certæ conditiones, quamuis non desit consensus: in quibus tamen nulla est prohibitio iure naturæ, aut gentium explicita aut implicita: & Vlnan. l. 1. §. siquis ita interroget ff. de ver. oblig. ait, nec naturalem obligationem oriri nisi interrogatus verbis, verbis quoque annuisset, cùm tamen verba non requirantur, iure naturæ, aut gentium in contractibus, sed alia signa sufficiant, vt patet in matrimonio, cap. cum apud, & cap. tuæ fraternitati de sponsalibus. Vnde ad argumentum respondeo, res[2376] facti non subesse humanæ, nec diuinæ potestati, vt infectæ non sint. Platoni Epigraphe Pythagora, seu sophista, Aristote. 6. ethic. cap. 2. Vnde Agatho hoc solo Deus carere videtur, infectum vt faciat quod factum est, atque peractum: cæterùm fieri potest, vt quod factum est, pro infecto habeatur, id est, viribus careat, vt patet ex superiùs adductis, & toto tit. ff. de captiuis, & postlim. reuer. sicut iure ciuili interdictum est, vt quod non est factum, pro facto habeatur, l. vn. in punct. C. de rei vxoriæ actione.

Ad quintum nego ex minus sole#ni testamento **[sect. 52]** naturalem oriri obligationem, Bald. l. 1. num. 53. C. de sacros. Eccles. Imola, & Alex. l. nam potest ff. de lega. 1.

idem Alexan. consil. 7. num. 18. volum. 2. Gregorius Lopez, l. 31. verb. acabadamente tit. 14. part. 5. Couar. cap. cum esses num. 8. de testam. Padilla l. cùm quis num. 11. C. de iuris & facti ignor. Ant. Gomez, l. 3. Thauri num 123. & alij nonnulli, quos recenset Menchaca, 1. de successionum creatione §. 1. nu. 22. Probatur: quia illa solemnitas non ad probationem, sed ad valorem testamenti desideratur, vt docet glos. 1. l. nemo potest ff. de lega. 1. quam eo loco probat Bald. oppos. 1. Socin. consil. 93. num. 2. volum. 1. & alij, quos refert & sequitur Couar. Padill. & Gomez suprà, & communem testatur Rip. d. l. nemo potest num. 35. Alciat. lib. 5. paradoxarum, cap. 17. & probatur, ex l. 1. ff. de testam. vbi definitur testamentum, vt sit voluntatis nostræ iusta sententia de eo quod quis post mortem suam fieri vult: iustæ enim sententiæ nomine solennem intelligit glos. 1. & alij ibi: ergo sine iuris solennitate nullum est testamentum, null#que naturalem obligationem producere potest. Quare §. 1. instit. de hæred. quæ ab intestato defer. eum intestatum decedere definit, qui aut omnino testamentum non fecit, aut non iure fecit. Accedit, sine iuris solennitate non valere testamentum, l. si quæramus, 4. ff. de testam. l. si post diuisionem C. de iuris & fact. ignor. l. si non peculiare, l. si vnus, l. testandi causa, l. non dubium, l. dictantibus, & l. hac consultissima, in princ. & §. ex imperfecto C. de testam. cùm igitur ex actu, cui forma substantialis deficit, nec naturalis oriatur obligatio, ex dicta, l. 1. §. si quis ita interroget, & ex aliis, efficitur, vt ex testamento minus sole#ni nec naturalis obligatio oriatur: & clarum est, testatorem ex illo non obligari, cùm semper ante mortem possit illud mutare, l. 4. ff. de adimendis lega. & Heb. 9. ver. 16. & 19. neque hæres in testamento minus solenni scriptus naturaliter obligatur ad seruandam testatoris voluntatem; cùm ex testamento hæreditatem adire non possit, l. hac consultissima, C. de testam. l. ex testamento. C. de fideicommissis. Nec hæres legitimus ea naturali obligatione deuincitur, cùm non ex voluntate testatoris, sed ex legis definitione hæreditatem obtineat: ergo, &c. Confirmatur ex d. l. si post diuisionem, vbi hæres legitimus ab intestato omnium bonorum defuncti successionem obtinet nulla concessa retentione bonorum, quæ ex testamento minus sole#ni hæres in eo scriptus possidebat: quod non fieret, si ex testamento minus solenni nuturalis obligatio resultaret. Hæc enim exceptionem parit. l. iuris gentium §. sed cum nulla vers. igitur nuda pactio, ff. de pactis, colligitur etiam ex l. hac consultissima §. ex infecto C. de testam. vbi ex imperfecto testamento inter liberos facto testatoris voluntatem firmam fore decernitur: *si verò,* (inquiunt Imperatores) *in huiusmodi voluntate liberis alia sit admixta persona extranea, certum est, eam voluntatem defuncti quantum ad illam duntaxat personam, pro nihilo haberi, sed liberis accrescere.* Ergo in liberis ex illo testamento nulla oritur obligatio naturalis erga illam personam, vt docet Couar. sup. num. 7. Soto 4. iust. quæst. 5. art. 3. vers. 4. arguitur Vazquez hîc disp. 164. cap. 4. nu. 37. In huius confirmationem, expendit Couarruuias sup. nu. 8. caput, cùm esses, de testamentis, vbi Pontifex in prouinciis temporaliter subiectis Ecclesiæ (sic enim cum communi exponit Couarruuias num. 12.) statuit testamentum coram parocho, & aliis duabus, vel tribus personis factum, firmum esse. Vnde à contrario sensu infert Couarruuias, aliter non valere, neque naturalem obligationem producere, leges verò in contrarium adductas interpretatur Couarruuias, suprà nu. 9. & Padilla dicta, l. cùm quis, nu. 14. C. de iuris & facti ignor. vt locum habeant quoad repetitionem indebiti legati, vel fideicommissi: nam licet ex minus solenni testamento non oriatur naturalis obligatio ex lege naturali producta, qualis est illa, quæ ex pacto nudo producitur, & cuius ergo retentio rei eo modo debitæ possidenti competit, &

exceptio aduersus repetentem: oriri tamen aiunt obligationem naturalem ex ipsa morum honestate, seu æquitate morali conuenientem: quæ repetitionem impedit, quamuis non habeat effectum retentionis, vel exceptionis. In quam sententiam expendit Padilla legem, cum is, §. si in ea opinione, ibi *relinquitur pietatis causa.*

Alij verò rectè dicunt, se non videre, qua ratione **[sect. 53]** eiusmodi obligatio naturalis repetitionem impe[2377]-**[440]**diat, nisi ope exceptionis, & iure ipso retentionis: quos omnes effectus ex sola honestate naturali oriri non posse putant. Vnde legem illam, cum is, aliter interpretantur, & ad leges in argumento citatas respondent aduertendo ex Menochio 3. de successionum creatione §. 22. limit. 18. nu. 10. legata, & fideicommissa differre: quamuis enim minorem efficacitatem nunc fideicommissa habeant, quàm ad legata obligationem aduersus h#redem inducendam, vt liquet ex l. 1. vbi id notarunt interpretes ff. de legatis 1. & §. sed non vsque adeò Inst. de legatis: legata enim in solo testamento relinqui[2378] possunt, §. præterea ibi, *cum alioqui legata nisi ex testamento non valeant*, instit. de fideicommissar. hæreditatibus, & probatur ex §. 1. instit. de legatis ibi, *legatum est donatio à defuncto relicta, ab hærede præstanda*: ergo cum hæres institui non possit codicillis, sed testamentis, l. non codicillum, C. de testam. l. si idem C. de codicillis, & §. codicillis, inst. eodem tit. efficitur, vt legatum in solo testamento relinqui possit. At verò fideicommissa non solùm in testamento, sed etiam in codicillis relinqui possunt, vt constat ex §. non tantùm, instit. de codicillis. Ex quo & illud efficitur, alia esse fideicommissa, quæ ex testamento; alia verò quæ extra testamentum codicillis, aut aliomodo relinquuntur: illa quidem vt valeant, & obligationem ciuilem, vel naturalem inducant, testamenti firmitatem, atque adeo solennitatem poscunt: hæc verò quinque testibus comprobari debent, aut eius, cui restitutio fideicommissi incumbit, confessione; cùm eiusmodi testium numerus non pro forma sùbstantiali fideicommissi: sed probatione tantùm desideretur. Primum patet ex l. si veritas, ibi vel sole#nitas iuris deest, &c. Ad solutionem vrgeri non potest; eorum scilicet, quæ ex testamento relicta sunt, & ex l. ex testamento, C. de fideicommissis, & l. hac consultissima §. ex imperfecto, C. de testa. Vbi Iustinianus ait, *ex imperfecto testamento voluntatem tenere defuncti, nisi inter solos liberos à parentibus vtriusque sexus habeatur, non volumus*: ergo omnia fideicommissa aliis quàm liberis ex imperfecto testament o relicta, nullius sunt ponderis. Secundum verò probatur ex l. fin. C. de codicillis, & ex l. fin. C. de fideic#missis, vbi apertè definitur, satis esse quinque testium testimonium, aut eius, cui fideicommissum restituere incumbit, confessionem ad probandam defuncti voluntatem extra testamentum declaratam.

Cum igitur in lege ex testamento, & l. fin. C. de **[sect. 54]** fideicommissis, & l. in testamento ff. de fideicommissariis libertatibus dicitur, valere fideic#missa sine ea iuris solennitate, quæ ad testamentorum firmitatem desideratur, definitur, causa non est, quia ex imperfecto, & minus solenni testame#to naturalis oriatur obligatio; hoc enim etiam comparatione legatorum, & fideicommissorum falsum esse ostensum est: sed quia de fideic#missorum firmitate, quæ extra testamentum relinquuntur, satis est quinque testium testimonium, aut h#redis scripti, vel legitimi, qui rogatus est à def#cto fideicommissa præstare fideicommissario.

Ad l. verò, fideicommissum, C. de condictione indebiti, respondent, à se esse: nam si fideic#missum, quod in lege illa indebitum dicitur, naturali iure debitum esset, vt falsò ad l. illam glos. 1. asserit, cessaret repetitio: explorati enim iuris est, debitum naturale repetitionem soluti impedire, l. naturaliter ibi, *repeti non poterit,* & l. quod pupillus ff. de

condict. indeb. Vbi dicitur, quòd pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti promiserit, eius repetitio est; quia nec natura debet. Quid clarius dici poterat contra sententiam glossæ l. cum quis ver. cum quis: Bartholi, & aliorum, quos recenset, & probat Padilla ibi num. 28. C. de iuris, & facti ignor. asserentium, debitum naturaliter, indebitum tamen ciuiliter, si soluatur, repeti posse, cum per ignor#tiam facti solutum est? In quam sententiam perperam inducunt dictam l. cum quis, quæ absolutè, cùm quis ignorans indebitam pecuniam soluerit, cessare repetitionem definit.

Ad l. militis, vers. veteranus ff. de milit. testam. respondeo, non fuisse minus solenne testamentum, in quo legatum à milite relictum fuit, vt ex illa l. constat, quare lex illa nobis non aduersatur, sicut nec lex 31. tit. 14. part. 5. quæ apertè disserit de iis, qui propria voluntate legata in minus solenni testamento relicta præstant legatariis: quos quidam repetere non posse, etiamsi iuris ignorantiam profiteantur, quam non habere præsumuntur, n#nullis exceptis, quos lex ibi commemorat, eadem lege meritò definitur.

Ad sextum argumentum respondent aliqui, Plinium secundum à nobis esse, cum planè cognoscat, minus solennem testatoris dispositionem irritam esse, ac proinde nulla lege etiam naturali hominem ad eius obseruationem teneri. Alioqui non asseruisset; *Sed ego propriam legem mihi dixi, vt defunctorum voluntate, etiamsi iura deficerent, quasi perfecta tuerer.*

17

[441] DISPVT. DECIMA SEPTIMA, DE LEGE CONCEDENTE PRIVILEGIVM; SEV DE PRIVILEGIIS.

DE hac re Iurisperiti tit. de priuilegiis in Decretal. Sexto, & Clementinis, Nauarra eodem tit. in consiliis lib. 5. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 22. & 23. summistæ verbis, priuilegium, gratia, exemptio, Antonin. 1. par. tit. 19. cap. 1. Eman. Rodriguez, tom. 1. regularium, qu. 7. & 8. Vazquez hîc disp. 151. ca. 1. nu. 2. & 3. & c. 3. nu. 19.

SECTIO PRIMA. *Quid sit priuilegium, & an semper aliquid speciale operetur.*

PRiuilegium interdum significat in **[sect. 1]** strumentum, quo princeps concedit[2379] alicui specialem gratiam: quod etiam interdum vocatur rescriptum, diploma, & bulla in canonicis priuilegiis, quamuis hæc nomina ad alia quoque instrumenta extendantur. Aliquando verò priuilegium sumitur pro iure, actione, gratia, beneficio, fauore, auxilio, exemptione, prælatione, prærogatiua, aut immunitate, quæ in tali rescripto, seu diplomate continetur, & indultum vocari solet, & est materia, atque effectus priuilegij priori modo sumpti, quod quatenus significat voluntatem superioris volentis talem gratiam, & immunitatem concedere, vocatur etiam lex priuata, idest singularis: priua enim veteres dixerunt, quæ nos singula. Vnde etiam dicitur, mandatum speciale, & constitutio personalis: vt enim ait Aulus Gellius, lib. 10. cap. 20. *Leges sunt generalia iussa pertinentia ad vniuersos ciues, priuilegia verò sunt priuata iussa ad singulares homines pertinentia, quia veteres priua dixerunt, quæ nos singula dicimus.* Ab vna acceptione ad aliam facilè fit transitus: reputantur enim idem; quia eundem moralem valorem habent, &

sunt sicut causa & effectus, signum practicum, & signatum: sed nos de priuilegio in prima acceptione frequentius loquemur. Priuilegiarij dicuntur, quibus est aliquod priuilegium concessum, l. si ventus ff. de priuileg. credit. l. rescriptum ff. de pactis, l. sed an is ff. quòd cum eo, qui in aliena potestate. Iidem etiam priuilegiati dicuntur.

Non autem omne priuilegium est propriè lex: **[sect. 2]** quia de ratione legis est, esse perpetuum; non autem omne priuilegium perpetuum est: ergo illud, quod perpetum non est, non est propriè lex: sed quamdiu durat, per modum legis operatur: ideo etiam de illo hîc agemus: & quia est exceptio à lege.

Ita ergo priuilegium definiti potest, Est priuata lex aliquod speciale beneficium concedens: ex Isid. 5. ethymolog. cap. 18. & cap. priuilegia dist. 3. & ex cap. in his de priuileg. cap. Abbate de verb. sign. ca. exemplo. 23. quæst. 3. idem docent Doctores eisdem locis, & Rubrica de priuileg. Panormitanus, & alij, cap. olim de verb. sig. summistæ verbo priuilegium, Anton. Azor, & alij passim. Et in hoc sensu vtitur nomine priuilegij Cicero 3. de legib. & in paradoxis. Non dicitur autem lex priuata; quia semper sit fauor priuatæ personæ, sæpe enim est fauor communitatis, vt patet ex dicto cap. abbate; & glos. in cap. priuilegia d. 3. ex ca. petiisti 7. quæst. 1. Sed quia cum concedatur Collegio, vel communitati, ipsa c#munitas habet se instar pri[2380]uatæ personæ; quia est pars maioris communitatis, à cuius legib. hæc pars eximitur. Dixi, speciale beneficium concedens, quia si rescriptum, mandatum, vel ius non sit fauorabile, licet sit lex priuata, non erit priuilegium; sed odium: vt lex pœnalis contra h#reticos, vel simoniacos lata, & ideo Eman. tom. 1. regularium, quæst. 7. art. 1. in fine, cum Pan. & Barb. ait, priuilegium esse concessionem gratiosè factam. Hinc rectè in illo c. abbatè, dicitur de ratione priuilegij esse, vt concedat aliquid speciale, quod ius commune non concedit, & d. cap. in his, priuilegium ita esse interpretandum, vt aliquid præter ius commune concedat, aliàs esset inutile, cum nihil, inquit, illis conferat memorata indulgentia, sine qua id liceret, prælatis indulgentibus.

Idem habet Gratian. 25. qu. 1. §. vlt. inquiens, *Nec enim aliquibus priuilegia conceduntur, si præter generalem legem nulli aliquid speciale concederetur,* ad idem est lex 1. ff. ad municip. & glos. recepta ca. 1. de rescrip. Nauar. consil. 5. de statu monach. num. 2. & 5. & aliis locis referendis. Addit Panor. cap. olim de verb. sig. num. 7. quem citat, & sequitur Azor tom. 1. lib. 5. cap. 22. quæst. 5. de ratione priuilegij esse, vt concedat aliquid contra ius commune: nam si solùm concedat specialem gratiam, quæ iuri communi contraria non sit, quamuis per illud non detur, non est propriè priuilegium, sed beneficium principis. Quæstio est de nomine: puto tamen eiusmodi beneficium speciale principis, quod iure communi non conceditur, esse propriè priuilegium: quia est lex priuata fauorabilis, qu# non potest sub alia legis specie contineri, nisi sub priuilegio: & sic religiosi habent multa priuilegia, quæ sunt merè gratiæ Pontificum, & non sunt contrariæ iuri communi: sed aliquid præter illud addunt, vt gratiæ absoluendi, dispensandi, &c. Quamuis si rectè res perpendatur, nulla gratia conceditur pr#ter ius commune, quæ non sit quodammodo contra illud, quatenus contra ius commune est; vt sacer-**[442]**dos non proprius absoluat, vel non prælatus dispenset, &c.

Dices, interdum concedi aliqua priuilegia, quæ nihil contra, aut præter ius commune operantur, vt in cap. etsi Christus §. fin. de iureiur. conceditur religiosis, vt possint iurare in propriis causis, quando deest alia probatio, & in cap. quia in causis de procur. conceditur vniuersitati, vt possit procuratorem creare. Respondeo cum Azor lib. 5. ca.

23. quæst. 3. variis ex causis solere talia priuilegia concedi; primò, vt aliquibus aliquod naturale ius seruetur, quod fortasse violaretur. Sic Pontifex ca. innouamus de treuga, & pace, admonet, vt peregrini, clerici, monachi, & mercatores congrua securitate lætentur, & tunc non est propriè priuilegium concessiuum, sed declaratiuum; quia explicat specialem rationem, quæ in huiusmodi petsonis est, vt nihil mali in itinere patiantur. Secundò hoc fieri solet in gratiam petentis, vt exponit ipse Panor. dicto cap. quia in causis de procurator. & tunc effectus priuilegij solùm est, vt quod aliàs fieri poterat vno titulo communis iuris, fiat etiam alio, & speciali Pontificis authoritate. Tertiò, & frequenter hoc fit causa tollendi dubia, & scrupulos, vt notant Nauarr. illo num. 5. Eman. suprà, Panor. cap. 1. num. 1. de commodato, & Doct. dicto capit. cum his, cap. abbate, & cap. gratia de rescrip. in 6. Clem. grande, eod. tit. ex ipsis textibus, & tunc priuilegium operatur nouam, & maiorem certitudinem, & claritatem: exempla aliqua ponit Nauar. dicto num. 5. Ad priores causas pertinet, quod ait Eman. tom. 1. regul. quæst. 7. art. 1. eiusmodi priuilegia nihil præter ius commune continentia, concedi, quia ea, quæ generaliter dicuntur, neglecta videntur esse, nisi specialiter notentur, vt dicitur l. item apud §. ait prætor ff. de iniur. & magis timentur, quæ specialiter cauentur, quàm quæ generaliter indulgentur, c. quis nesciat 1. d. c. qu#quam 22. d. Vnde quartò interdum fit talis concessio, non solùm, vt aliquid licitè fiat; sed etiam ne ab inferiorib. prælatis prohiberi possit. Sæpe enim potest subditus, licitè aliquid facere, dum à suo prælato proximo non prohibetur, quod tamen prohiberi ei potest: & tunc si à maiori prælato concessum fuerit, licitè id faciet. Quintò interdum per huiusmodi concessionem restituitur quis ad ius commune, quo fuerat priuatus, vt si religioso detur priuilegium ad appell#dum; quod est veluti ius quoddam naturale, quo priuati sunt religiosi, quasi iure ordinario. Simile est quod retulimus ex ca. quia in causis de procur. De hac vltima ratione vide Azor tom. 1. lib. 5. cap. 23. quæst. 3. & Panor. cap. 1. de rescript. ex quo ibi num. 11. citante Bartolum, & Innocentium, & ex Azor, & Felino citante Hostiensem, & ex Eman. suprà, & ex Sebastiano de Medicis tract. de diffinitio. part. 2. §. 17. nota, priuilegium non esse ita contrahendum, vt nihil operetur vltra ius commune pr#ter certitudinem, vel aliquid huiusmodi, nisi quando iuxta materiæ qualitatem, & verba priuilegij manifestè constat, non fuisse aliam intentionem concedentis. Nam si commodè, & secundùm proprietatem verborum potest aliquid speciale vltra, vel contra ius commune operari, id negandum non est; quia etiam ipsa iura ita declarant priuilegia, quando fieri potest, vt patet dicto cap. in his cum similibus, & ratio fauoris, & beneficij postulat hanc interpretationem, vt infra dicemus, & sumitur ex l. fin. C. de inoffic. testam. & l. eius ff. de vsuris: vsus etiam ita interpretatur priuilegia: vt in bulla cruciatæ conceditur confessariis facultas ad vota commutanda: vnde inferunt aliqui, posse commutari in aliquanto minus, quia ad commutandum in perfectè æquale non erat necessarium priuilegium, quamuis alij solùm dari velint ad tollendas dubitationes, & scrupulos. De quo in tract. de bulla, & tract. de voto plura dixi. Vnde constat communiter, & per se efficax esse argumentum, si aliquid ex priuilegio licet, sine priuilegio non licere iuxta ca. sanè de priuileg. vbi dicitur: *nullus debet sua authoritate præsumere, quòd Romana Ecclesia alicui speciali ratione inspecta voluit indulgere.* Idem ferè habetur c. petiisti 7. quæst. 1. & cap. non exemplo 26. qu. 1. ex regula iuris, quæ habet, *non esse trahenda ad consequentiam, quæ à communi iure exorbitant.* Gregorius etiam lib. 2. epist. 54. seu cap. 93. indictione 11. apertè supponit, priuilegium concedere aliquid vltra commune ius, & consuetudinem. Quando verò priuilegium conceditur solùm

in gratiam pete#tis ad maiorem securitatem, vel certitudinem, nihil aliud operatur: sed ratius hoc est, nec admittendum, nisi apertè constet.

Iuxta hæc Azor illa quæst. 3. ait, si priuilegium conceditur, vt Episcopus testari queat, intelligi **[sect. 5]** de bonis ratione Ecclesiæ, cui præest, quæsitis, non[2381] de patrimonialibus, de quibus iure communi Episcopus testari potest. Et si clausula dicat, omni appellatione semota, non intelligitur de iniusta: quia semota iniusta, & friuola appellatione potest iudex procedere, secundùm ius commune. Facultas data Episcopo creandi nouam dignitatem in Ecclesia, censetur data, vt id faciat etiam sine consensu capituli. Mandarum Pontificis de conferendo beneficio in certa Ecclesia protenditur vsque ad canonicatum, si in ea non sint alia beneficia: si princeps concedat alicui iudici ius inquirendi, & animaduertendi in aliquos sontes, intelligitur de iis, in quos inquirere, & animaduertere alioqui non poterat. Quod si conceditur, vt agnoscat delicta, quæ alioqui antè poterat, intelligitur, vt de his delictis procedere queat, etiam fama publica non pr#cedente. Addit Azor, satis autem est, si beneficium, vel priuilegium aliquid operetur contra, vel præter c#mune ius, licet id sit modicum: in reliquis enim testringendum est, non laxandum contra ius teste Panor. cap. certificari, num. 10. de sepultur. Decio cap. 1. de rescript. colum. 5. num. 16. Nauarr. in summa cap. 12. nu. 79. & consil. 13. de tempore ordin. num. 4. & consil. 57. de regular. num. 1. & consil. 5. de obseruat. ieiun. num. 1. argumento cap. cum dilectus de consuetudine, & l. si quando C. de in officio. testam. De quo plura dicemus inferius.

Ex his patet primò, priuilegium circa personas, **[sect. 6]** quibus conceditur, operari communiter aliquam facultatem: vt sic autem non habet rationem legis; quia non obligat, sed permittit, vt licitè fiat, nec imponit necessitatem, sed tribuit facultatem, qua potest quis non vti, renuntiando priuilegio suo: obligatio autem non faciendi vltra priuilegium non est à priuilegio, sed à iure communi. Dixi, *regulariter*, quia priuilegia, quæ respiciunt commune bonum alicuius communitatis, oblig#t singulos, vt priuilegio suo vtantur, nec possint illi renuntiare priuata authoritate, vt in sequentibus patebit: & ita priuilegium habet rationem legis respectu priuilegiarij: frequentius autem habet **[443]** rationem legis respectu aliorum, contra quos operatur: eos enim obligat, vt priuilegium priuilegiato seruent, vt in ipso indulto declarari solet. Patet primò, aliàs enim esset inefficax, & inutile, & potiùs ex illo orirentur rixæ, si alij possent iustè impedire, quod priuilegium concedit. Secundò, quia priuilegium dat ius, & nemo potest sua authoritate priuare aliquem iure illi à superiore concesso: & quoad hoc, priuilegium habet rationem legis: quamuis dici posset, illam obligationem oriri ex ipso iure naturali, supposito priuilegio, sicut supposita donatione obligat ius naturale ad non priuandum dominum re sibi donata; saltem tamen aliqua priuilegia directè, & per se obligant alios, quia directè dant ius contra illos, vt si priuilegium sit præcedentiæ in Concilio, aut processionibus.

Circa ius verò ipsum operatur priuilegium quandam veluti dispensationem, seu partialem ipsius iuris derogationem, saltem quando est contra ius ipsum, quod derogat: imò Syluest. verbo, priuilegium quæst. 3. ait tale priuilegium esse dispensationem. Vnde si sermo sit de priuilegio continente iuris communis relaxationem, non potest licitè sine causa concedi, sicut nec dispensatio: secus si latè sumatur, vt c#plectitur gratiam, & concessionem, quæ non est contra ius. Quomodo intellige Mandosium in praxi signaturæ verbo dispensationes versic. hîc quæri posset: & Rodriguez tom. 2. regul. quæst. 46. art. 2. dicentes, dispensationem requirere causam, priuilegium verò n#. Porrò inter priuilegium,

& legem hoc discrimen constituit Vazq. disp. 151. ca. 1. nu. 2. & 3. cum glos. ca. erit autem lex d. 4. vt priuilegium proximè respiciat bonum priuatum; lex autem commune. Sed reiicitur hoc à Castro 1. de lege pœnali cap. 1. quia leges tributorum proximè, & immediatè sunt pro sola vtilitate principis. Facilius discrimen est, quòd priuilegium est exceptio à lege in fraudem priuatæ alicuius personæ, vel certarum personarum, lex verò non.

SECTIO II. *Quotuplex sit priuilegium, & quæ cuiusque proprietates.*

PRimò diuidi solet priuilegium in diui **[sect. 8]** num & humanum, vt videre licet in An[2382]tonino 1. part. tit. 19. cap. 1. Diuinum ap[2383]pellat, quod alicui à Deo conceditur, vel toti alicui c#munitati quasi per generalem dispensationem, vt olim ad habendas plures vxores cap. gaudemus de diuortiis: vel alicui personæ per Spiritus sancti singularem dispensationem, & tunc in iure vocatur priuata lex, vt in cap. duæ sunt leges 19. quæst. 2. & in cap. dixit dominus 14. quæst. 5. & in cap. si non licet §. non occides, 23. quæst. 5. quæ inspiratio, seu priuata lex interdum non repugnat communibus præceptis, sed subleuat hominem ad aliquid perfectius vltra illa operandum, & sic est frequens huiusmodi lex priuata, & sine periculo admitti potest, quamuis semper prudentia necessaria sit: nam etiam ex eo quod per se licitum est, possunt per accidens inconuenientia sequi. Interdum verò exorbitat à communibus legibus, vt fuit in Sampsone ad se occidendum. Et talis lex priuata quamuis interdum dari soleat ex dono Spiritussancti: tamen multùm habet periculi, si non examinetur diligentissimè, & præsertim per Ecclesiasticam doctrinam & leges ca. nisi cum pridem de renuntiatione, c. transferunt 24. q. 3. Sed de hac lege priuata alibi: hîc enim solùm de lege humana, & consequenter de humano priuilegio tractamus, quamuis Deus etiam in lege humana dispensare posset & tunc circa legem humanam daretur priuilegium diuinum.

Secundò, priuilegium humanum diuiditur ab **[sect. 9]** Eman. tom. 1. regularium, quæst. 7. art. 2. in reale,[2384] locale & personale: sed melius diuiditur in reale, & personale: nam alia membra ad hæc possunt reduci, & hanc diuisionem ponit Azor tom. 1. lib. 5. ca. 22. quæst. 2. ex Hostiensi in summa tit. de priuileg. Angelo, Syl. & aliis verbo priuilegium: & insinuatur ca. mandata de præsumptio. ibi. *Non loco tribuimus, sed personæ,* & in l. priuilegia ff. de reg. iuris. Priuilegium reale dicitur, quod conceditur intuitu alicuius rei, vel conditionis distinctæ à persona: personale verò quod immediatè fertur in personam ratione sui: sicut diuidi solet interdictum in locale, & personale. Omne enim priuilegium datur, vt aliquis, vel aliqui eo vtantur, quia quoad vsum, & vsumfructum sola persona est capax priuilegij, sicuti & legis: vnde interdum conceditur gratia, vt adhæreat loco, causæ, aut dignitati, & ratione illius redundet in personam existentem in eo loco, vel habentem talem causam, aut dignitatem: & hoc dicitur priuilegium reale. Quod interdum conceditur rei corporali, vt Ecclesiæ, vel monasterio, interdum rei, quam vocant incorpoream, vt dignitati Episcopali, aut regiæ militiæ, alteríue negotio, aut labori pro Rep. suscepto, aut piæ causæ: & tunc persona non fruitur illo, nisi adiuncta tali dignitati, vel causa, &c. Vnde qui est Episcopus, gaudet tunc priuilegio concesso dignitati: si tamen deponatur, amittit priuilegium, & ad successorem transibit, & sic de aliis.

Priuilegium personale dicitur, quod veluti ad **[sect. 10]** h#ret personæ immediatè. Quod multipliciter sub diuiditur, vt patet per Anton. Syluestrum, Angelum, Hostie#sem, & Azor suprà. Nam aliud est personale tantùm, id est, quod personis singularibus conceditur: & hoc est duplex, vel personale singulare, quod alicui personæ in indiuiduo tantùm conceditur expresso eius nomine, vt cap. volentes de offic. legati: & hoc in iure absolutè vocatur personale, & cum persona incedit, durat, & finitur, vt dicitur in iuribus citatis. Aliud est personale commune, vt quod conceditur absentibus, vel minoribus, vt in aliquibus casibus institui possint ff. de minoribus & ff. ex quibus causis, &c. Et filiofamilias ne ratione mutui ff. & C. ad Macedonianum, & quod datur vxoribus, vt sint immunes à fideiussione ff. & C. ad Velleianum. Quæ omnia etiam singularibus personis conceduntur: sed ex ratione communi, & ideo talia priuilegia vocari solent mixta: quia & personæ, & causæ conceduntur. Et iuxta hæc intellige quod ait Emanuel suprà cum Decio ca. sanè de priuileg. & l. seranios C. qui testam. fac. poss. & Cuco lib. 1. maior. instit. tit. 6. per totum, priuilegium personale non transgreditur personam, & ex cap. priuilegium de reg. iuris in 6. priuilegium personale personam sequitur.

Alia priuilegia conceduntur personis, non vt **[sect. 11]** singulis, sed vt componentibus vnum corpus my-**[444]**sticum, seu morale. Hæc vocantur corporalia personalia: suntque duplicia: quædam, quæ ita conceduntur communitati, vt singulæ personæ, quæ sunt membra eius, illis vti possint. Alia verò sunt, quæ conceduntur communitati, vt sola ipsa communitas, quatenus talis est, illis vtatur. Vt quæ conceduntur Capitulo ad electiones, vel alios actus capitulares, vel vt non possit suspendi, vel ad aliquid simile. Et h#c vocantur purè corporalia; quia non descendunt ad singulares personas, & possunt etiam realia appellari, quia quodammodo respiciunt dignitatem: & sic intelliguntur diuisiones, quas adducunt citati Doctores, vt personalia, alia sint singulariter, & communiter personalia, alia singulariter personalia: item corporalia, quædam communiter corporalia, quædam singulariter, & communiter corporalia.

Id etiam notat Emanuel suprà, cum Ruino lib. **[sect. 12]** 2. consil. 28. num. 2. quando conceditur personis priuilegium ratione certæ rei, vel loci, ad aliam rem, vel locum, non prorogari etiam eisdem personis. Vt si concedatur exemptio monachis alicuius monasterij, à Generali, vel Prouinciali, tr#slati ad aliud monasterium non gaudent eo priuilegio. Vbi etiam ex cap. veniunt, de præscript. & cap. & ex cap. tuorum, de filiis præsbyt. notat Eman. priuilegium aliud esse generale, vt quod conceditur toti religioni: aliud speciale, vt quod conceditur vni familiæ illius. Item priuilegium non debere extendi de re ad rem, nec de persona, ad personam etiam propter identitatem rationis, c. priuilegium de reg. iuris in 6. Doctores, Clem. 1. de censibus, Bart. & alij l. 1. ff. de const. princ. Cardin. Clem. 1. de testibus, quæst. 6. Thomas Grammatic. decis. 28. num. 31.

Tertiò diuiditur priuilegium in perpetuum, & **[sect. 13]** te#porale, quibus addi potest vitale, quamuis sub illis[2385] c#prehendi possit. Non dicitur priuilegium perpe[2386]tuum, quia finiri non possit: sæpe enim reuocari potest. Sed illud dicitur perpetuum, quod adhæret rei de se perpetuæ, & sine limitatione temporis c#ceditur, vt duret, quandiu reuocatum non fuerit. Temporale autem variis modis contingit. *Primò,* quia ad definitum tempus conceditur, quo elapso finitur l. quoties, C. de precibus Imper. offeren. *Secundò,* quia conceditur personæ tantùm: quale est purè personale singulare. Hoc enim qu#uis respectiuè possit dici perpetuum, quatenus pro tota vita conceditur; quomodò dicitur exilium perpetuum, & ob eandem causam vitale dici possit: absolutè tamen temporale est, sicut & vita, qua

finita finitur cap. priuilegium de reg. iuris in 6. vbi dicitur, *priuilegium personæ personam sequitur, & extinguitur cum persona,* & l. priuilegia C. eod. Vbi dicitur, *priuilegia quædam causæ sunt, quædam personæ, & ideò quædam ad hæredes transmittuntur, nimirum ea, quæ causæ sunt, at, quæ personæ sunt, ad hæredes non transeunt,* & l. in omnibus causis 2. ff. de reg. iuris dicitur. *In omnibus causis id obseruatur, vt vbi personæ conditio locum facit beneficio, ibi deficiente ea beneficium quoque deficiat*: *vbi verò genus actionis id desiderat, ibi, ad quemuis prosecutio deuenerit, non deficiat ratio auxilij.* Ex quibus iuribus duo colligit Azor tom. 1. lib. 5. cap. 22. quæst. 6. vnum est, priuilegia personæ vnà cum ipsa finiri, & extingui; ac proinde ad hæredes, & successores non transmitti. Alterum est, priuilegium rei non cum persona desinere; quoniam rei, non personæ adhæret, ac proinde rem, non personam sequitur, & eo ipso ad hæredes, vel ad eos, ad quos res ipsa deuenerit, transmittitur, verbi gratia, priuilegium, quod datur patri, patrono, vel militi, vt condemnentur solùm in eo, quod facere possunt, cum persona perit, l. sunt qui in id, l. patronus, l. Item miles ff. de sent. & re iudicata. Item in l. maritum, & sequentibus ff. soluto matrimonio, mariti hæres extraneus condemnatur insolidum, non habita ratione, ne egeat, cum alioqui maritus solùm condemnaretur in id, quod facere potest habita ratione, ne egeat. Quoniam tale priuilegium personæ est, cum persona extinguitur: nam corruptis nobis corrumpuntur ea, quæ sunt in nobis. Vnde si priuilegio aliquis potiatur ratione dignitatis, vel muneris, quo fungitur, ad aliam dignitatem promotus priuilegio vti nequit, & priuilegium, quod dignitati adhæret, ad successorem transit: quod personæ est, non item, glos. cap. priuilegium de regul. iuris in 6.

Tertiò, est priuilegium temporale, quod sub con **[sect. 14]** ditione datur, quæ lapsu temporis finitur: quia voluntas concedentis non vltra extenditur, & hoc modo potest esse priuilegium vitale ex parte concedentis.

Nam licet absolutè loquendo priuilegium non finiatur morte concedentis, sicut nec gratia, nec fauor, cap. gratum, cum similibus de officio delegati; si tamen concedens addat, donec decessero, seu qu#diu vixero, finitur per mortem eius. Idem, si dicat, vsque ad beneplacitum meum: quia virtute includitur, vt cesset priuilegium, quando nullum beneplacitum esse potest. De quo vide Suarez 3. part. tom. 4. disp. 26. Sect. 4. dub. 3. & Nauar. consil. 1. de priuileg. fecus erit, si dicat, ad beneplacitum sedis: quia sedes perpetua est, & semper reuocare potest, vnde illud, quandiu non reuocatur, durat.

Vnde vt priuilegium perpetuum sit, debet ab **[sect. 15]** solutè concedi, vel sub dicta conditione perpetua: nam tunc ex parte dantis perpetuum est, glossa Clem. dudum de sepult. verbo, *statuimus,* Innocentius, cap. quòd translationem de offic. delegati, c#munis per tex. ibi ca. super gratia, de officio delegati in 6. & cap. sicut nulla de pr#ben. in 6. Nauar. illo cons. 1. & ca. placuit de pœnit. dist. 6. num. 161. consonat regula iuris, *decet beneficium principis esse perpetuum,* ca. 1. & 2. 25. quæst. 2. Denique potestas & voluntas concedentis adest: ergo durat in perpetuum, nisi reuocetur.

Sunt qui hoc limitant, vt locum non habeat in priuilegio concesso ab Episcopo, vel ab alio, qui sit inferior Papa: quod tribuitur Panormitano ca. penul. de offic. delegati num. 9. Antonio 3. part. tit. 17. cap. 9. Syl. confessor. 5. num. 7. qui speciatim loquuntur de priuilegio, seu licentia eligendi confessorem: de quo oppositum docuit Suarez suprà, sed licet concederetur, id esset ob aliam rationem, quam statim ex Azor referemus: quare non censeo necessariam limitationem illam, si priuilegi# non excedat potestatem inferioris

prælati: quæ tamen solet esse limitata: si autem ipse habet potestatem ad concedendum priuilegium perpetuum, sufficit voluntas dicto modo explicata.

Prædictis magna ex parte consonat Azor tom. **[sect. 16]** 1. lib. 5. ca. 23. quæst. 4. qui quærens, an priuilegium obitu concedentis finiatur? respondet cum Nauarra de pœnit. dist. 6. cap. placuit nu. 161. & consil. 1. **[445]** 1. de priuileg. Priuilegium obitu concedentis non finiti: nam priuilegia principis sunt perpetua, cap. 1. & 2. 25. quæst. 2. & priuilegium est fauor, & gratia: at gratia morte principis concedentis non desinit, ex cap. si cui nulla, de præb. in 6. & ca. si super gratia, de offic. iud. deleg. in 6. sicut etiam glos. docet in Clem. dudum de sepult. §. statuimus. Teste etiam Innocentio in cap. quod translationem de officio legati, communiter recepto, indulgentiæ à legato concessæ, finita eius legatione non desinunt. Idem est de priuilegio, quod Episcopus concessit Parocho, vt per septennium abesse posset ab Ecclesia ratione studij, glos. cap. cum ex eo, de elect. in 6. verbo, *septennium,* & de facultate suscipiendi ordines à quocunque Episcopo malueris, Cardinalis Clem. vlt. de elect. quæst. 5. & de facultate offerendi sacrificium Missæ in domo priuata.

Mandatum verò obitu mandantis extinguitur, l. mandati C. mandati, cap. gratum, & cap. relatum, de offic. iudic. delegati. Similiter facultas ab Episcopo data beneficiario in sua Ecclesia non commorandi, desinit morte concedentis Episcopi: quia hanc Episcopus non potest in perpetuum concedere: quia esset cum damno Ecclesiæ. Idem est de facultate eligendi confessarium alicui concessa ab Episcopo, secundùm Panormitanum cap. vlt. de offic. legati num. 9. Anton. 3. part. tit. 17. cap. 9. vers. vlt. Syluestrum confessor. 5. qu#st. 7. secus de facultatibus, quas in perpetuum Episcopi concedere possunt. Sed ego non video cur Episcopus non possit concedere perpetuam facultatem alicui, vt c#fiteatur, cui voluerit, sicut eam potest concedere Summus Pontifex: vnde verisimilius semper existimaui, facultatem illam sine limitatione ab Episcopo concessam non extingui morte concedentis, sed manere, dum non reuocatur, nisi signa aliqua fuerint de concessione eius ad tempus limitatum vitæ concedentis, vel aliud. Ita sentit cum aliis Suarez 3. part. tom. 4. disp. 26. Sect. 4. dub. 3.

Si quæras quid sit de priuilegio, quo quis autoritate Papæ à iurisdictione Episcopi exemptus est, donec ipse Pontifex illud priuilegium abroget, vel aliud decernat. Respondet Azor cum Nauar. cons. 1. de priuileg. illud non finiri: tum quia Pontifex non abrogauit illud, nec quicquam aliud constituit: tum quia priuilegium obitu concedentis non cessat.

Secundò, si roges, an si priuilegium à principe concedatur in hunc modum: *sis liber, & immunis à tributo,* aut, *facultatem tibi do confessarium eligendi, vel aliquid aliud faciendi, donec decessero*: morte principis finiatur? Respondet finiri: quod & nos suprà docuimus.

Vazquez etiam prædictis consonat, disp. 51. ca. **[sect. 17]** 3. num. 19. in summa dicens, Priuilegium cùm sit legis exceptio, & quædam lex, non finiri morte concedentis: extingui autem cum persona, cui conceditur, quando ipsum est personale: cum re autem, super quam conceditur, quando est reale, vt communiter notant Iurisperiti: nec esse de ratione priuilegij, quòd sit in fauorem vnius cum damno alterius, & alioqui non fore priuilegium, sed beneficium, vt falsò putauit Syluester & Panormitanus cap. olim, de verb. sign. id enim nullo iure probatur: & si verum esset, qui ex concessione Pontificis posset tempore interdicti Missam audire, non diceretur id posse ex priuilegio, sed tantùm ex beneficio

principis. Falsum tamen est, & malè ex illa Syluestri doctrina colligitur decretum, quo aliqui propter defectum aliquem excluduntur ab aliqua congregatione, vniuersitate, aut religione, esse priuilegium, eo quòd sit in fauorem talis congregationis, licet in d#num exclusorum. Nam tale decretum non est directè, proximè, & per se in bonum talis congregationis: sed primariè respicit damnum aliquorum, licèt cedat in bonum ipsius congregationis: ergo non est verè priuilegium, sed lex quædam: sicut decreta Pontificum, quibus quædam genera personarum vel propter delicta, vel propter aliam indignitatem à sacro ordine arcentur. Alioqui omnia statuta irregularitatis essent priuilegia ordinis clericalis: quod est absurdum. Item, nulla est lex communis, cuius h#c decreta sint exceptiones: ergo non sunt priuilegia. Hæc meritò docuit ibi Vazquez.

Alia conditio ad perpetuitatem priuilegij ne **[sect. 18]** cessaria est, vt adhæreat rei perpetuæ: aliàs cum illa finietur, Talis est religio, & dignitas per successionem personarum. Vbi nota, priuilegium, quod est perpetuum ratione vnius, verbi gratia, dignitatis, vel loci, esse temporale ratione alterius, scilicet personæ. Nam si dignitatem amittat, vel locum mutet, amittit etiam priuilegium.

Est etiam perpetuum, quod conceditur rei corporali immutabili, vt Ecclesiæ, vel monasterio. Quia tamen contingit, hunc locum destrui, dic#t aliqui, si absolutè id contingat, ita vt extinguatur, priuilegium quoque finietur ca. placuit de consecra. dist. 1. & cap. hoc dicimus, 16. qu. 7. communis cum glossa in dicta regula, priuilegium. Innocen. cap. 2. de noui oper. nuntia. Syluest. priuilegium, q. 2. quia tunc destruitur subiectum: ad quod comparatur, sicut priuilegium personale ad personam. Si verò Ecclesia non extinguatur, sed in eodem loco reædificetur, priuilegium etiam quasi consurgit cap. pastoralis, 7. quæst. 1. cap. qui semel 19. quæst. 3. quia semper manet locus quasi immobilis, in fundamento. Imò, etsi Ecclesia in alium locum, vel situm transferatur legitimè, cum illa eti# transfertur priuilegium, si illi directè, & quasi sub proprio nomine concessum est: vt & personale priuilegium cum persona incidit, Communis c. 1. de sede vacante, & ca. quia monasterij, de religiosis domibus: quia illa Ecclesia censetur eadem numero: simile quid dicit Suarez de indulgentiis, 3. part. tom. 4. & de interdicto locali tom. 5. sed fusiùs id explicat Azor tom. 1. lib. 5. ca. 22. quæst. 11. cum Innocentio, & glos. suprà, & Syluest. verbo ciuitas, quæst. 2. dicens, *Si ciuitas, aliáve loca siue sacra, siue profana, authoritate principis diruantur* (*sci licet legitimè*) *eorum priuilegia extinguuntur, nec amplius dici possunt illius Ecclesiæ clerici, aut illius oppidi ciues, vel municipes, vt colligitur ex d. cap. placuit, & cap. & hoc dicimus, citato. Si verò loca euertantur ab hostibus, aut tyranno, vel diruantur, vt iterum ædificentur, aut reparentur, omnia sua priuilegia retinent, vt colligitur ex d. c. pastoralis, & d. c. qui semel. Idem iuris esse videtur si authoritate legitima superiorum, loca mutentur, aut cum aliis coniungantur, vt notatur cap. 1. ne sede vacante, & cap. quia monasterium de religios. domibus.* Hæc Azor ibi.

Quartò diuiditur priuilegium, in priuilegium **[sect. 19]** affirmatiuum, ad faciendum; & negatiuum, ad n#[2387] faciendum. Ad faciendum, vt si cui facultas concedatur, vt possit ingredi domicilia sacratum **[446]** virginum, vel confessarium eligere. Ad non faciendum, vt si cui detur facultas, ne decimas soluat, ne tributa pendat, ne subeat onera communia. Priuilegium affirmatiuum opponitur præcepto negatiuo, quia concedit, quod prohibitum erat; & negatiuum præcepto affirmatiuo, quia dat licenti# non faciendi, quod facere tenebatur.

Quintò di uiditur priuilegium in scriptum, & **[sect. 20]** non scriptum. Oportet autem vt scriptum sit au[2388]thenticum, & obsignatum principis sigillo, &c. & scriptum aliquando continetur in corpore iuris, aliquando extra: & hoc facilius reuocatur, vt infrà dicemus, & est minus notum multis; ideo minus eos obligabit.

Sed circa priuilegium non scriptum disputant Doctores, an scriptura sit de substantia, & valore priuilegij? vera, & communis resolutio est, non esse de substantia, aut valore ipsius. Quod non obscurè colligitur ex Clem. dudum de sepulturis, ibi, *verbo, vel scripto,* vbi glossa id aduertit, & Panor. in fine, Syluest. verbo priuilegium quæst. 14. referens Innoc. Archid. Ioan. And. & Panor. Idem tenent cæteri summistæ, verbo priuilegium, Azor lib. 5. c. 23. quæst. 11. vnde infert, post obitum Papæ, qui priuilegium concesserat: sine litteris tamen scriptis, facultatem concessam non extingui: sed iustè litteras peti, & impetrari: ac propterea Baldum, Caldericum & Syluest. docere: si Romanus Pontifex solo verbo aliquem compellet Episcopum, vel Abbatem, statim eum Episcopum, vel Abbatem esse; quamuis in foro externo Episcopus, vel Abbas, siue regularis, siue s#cularis per Romanum[2389] electus, vel promotus, non habeatur vt talis, nisi litteris impetratis, expeditis, & receptis: alioqui admittentes, & se ingerentes, graues pœnas incurrunt, quæ habentur in extrauag. iniunctæ de electione, inter communes. Itaque priuilegium ad suum valorem, per se loquendo, & in foro interno, scriptura non indiget: sic etiam superius docuimus scripturam non esse de ratione legis: & nec ius naturale, nec positiuum petit, vt lex, vel priuilegium sit scriptum: quippe ad eius valorem sufficit voluntas principis sufficienter manifestata: potest autem sufficienter aliis signis sine scriptura manifestari.

Priuilegium non scriptum, aliud est ab homine **[sect. 21]** signato concessum: aliud est consuetudine comparatum. Primi generis sunt, viuæ vocis oracula Pontificia comprehe#dentia gratiam, vel fauorem: quæ per authenticam bullam non expediuntur, etiamsi in alio scripto non ita authentico inueniantur, vel sola relatione fide dignorum testium habeantur. De quibus apud omnes certum est, vim habere in foro conscientiæ. Quod Minoribus explicuit Leo X. vt habetur in supplemento concessione 161. fol. 58. & in aliis compendiis priuilegiorum aliorum ordinum communic#tium cum Minoribus: & vt his priuilegiis vti possimus, & in conscientia seruari debeant, sufficit, quacumque via innotescant, vt docet Panormitanus suprà, & cap. nostra de rescriptis, in fine, & alij statim citandi; aliàs essent inutilia.

An verò valeant in foro externo, si probentur, & an admittatur probatio, quando desunt litteræ authenticæ Pontificiæ? Communis negat, per extrauag. iniunctæ, de electione, vbi sub grauibus pœnis prohibetur, vt nemo admittatur in Episcopum sine litteris, etiamsi aliàs sufficienter constet de concessione Pontificis. Vnde est singularis doctrina Baldi l. si Episcopi C. de Episc. & cler. & aliis locis, quem refert, & sequitur Panormitan. suprà, & Felinus rubrica de constit. nu. 5. & sequentibus, *Episcopum per Fiat Pontificis, statim esse Episcopum: non tamen esse Episcopum, nisi præsentet litteras:* ergo idem est quoad alias gratias, & priuilegia.

Ratio etiam adiungi potest: quia valor, & effectus priuilegij pendet ex vera relatione causæ, ex proprietate verborum, & aliis circunstantiis, quæ in scriptura formaliter continentur, & per testes difficile probantur.

Hæc sententia vera est, & in præsenti seruatur: in aliquibus tamen casibus admittitur probatio, insinuatur cap. cum olim 2. de priuileg. præsertim quando semel expeditæ fuerunt litteræ, & amissæ sunt. Nam tunc admittitur probatio de expeditis aliquando

litteris. Deinde quando non est præiudicium tertij, & solum intendit quis ostendere aliquid tuta conscientia factum, vel cum legitima potestate, existimant aliqui, admittendam esse probationem: quia totum illud videtur pertinere ad completum valorem in foro conscientiæ: & quia nullum est expressum ius, quod prohibeat, probationem admitti in illo casu, & ideo fauor extendendus est, quando sine præiudicio alterius fit.

Sed circa aliud priuilegium non scriptum qu# **[sect. 22]** stio est, an priuilegium consuetudine acquiratur?[2390] Ratio dubij est: quia consuetudo consistit in actibus subditorium: priuilegium autem debet manare à Principe.

Certum tamen est, & omnium commune, consuetudine induci priuilegium, glossa & Doctores cap. super quibusdam §. de verb. signif. Innocentius, cap. constitutus, de rescript. Syl. & Felinus suprà, qui alios referunt: & colligitut ex l. hoc iure *§.* si aqua, ff. de aqua quotidiana. Id etiam probatur, quia consuetudo potest totam legem abrogare: ergo multò magis poterit dispensationem, seu priuilegium contra illam inducere. Item, quia consuetudo potest iurisdictionem aliquando dare, vt tangit Suarez 3. part. tom. 4. disp. 26. Sect. 2. num. 2. & disp. 30. Sect. 2. nu. 1. & suprà diximus posse dare ius ad tributa exigenda: ergo multò meliùs poterit dare aliquod priuilegium.

Quidam dicunt, consuetudinem non esse cau **[sect. 23]** sam, sed signum priuilegij, quia priuilegium ma[2391]nat à voluntate principis, vel Reip. & hanc vol#tatem indicat consuetudo: quæ voluntas freque#tius est tacita, & ideò hoc priuilegium dici putant tacitum, & præsumptum, licèt simpliciter sit priuilegium, & in omni foro sufficie#s, vt ait Socinus lib. 2. consil. 290. Dicendum tamen est, consuetu[2392]dine non solum indicari, sed etiam fieri priuile[2393]gium, sicut diximus, consuetudine fieri legem: nimirum mouendo voluntatem principis, vt c#suetudine annuat, vel ex præcedenti principis voluntate præscribendo priuilegium.

Quod autem tempus consuetudinis sufficit ad inducendum priuilegium, tractant latè Iurisperiti, l. 1. C. de const. princip. & Decius consil. 496. Sed quia quoad hoc eadem est ratio de consuetudine abrog#te, vel introducente legem: ideò de vtroque simul infrà disseremus. Id verò certum est, consuetudine# immemorialem habere vim priuilegij, vt docet Sa, verbo consuetudo, Eman. tom. 1. regularium quæst. 7. art. 3. cum Iurisperitis, cap. super qui-**[447]**busdam §. præterea de verb. signific. & l. hoc iure §. ductus aquæ ff. de aqua quotid. & capite hoc quippe, 3. quæst. 6. Decio suprà, Craueto de antiquit. temporum, Sect. 4. in ca. absolutis nu. 10. Socino, consil. 260. aut finali, versicul. nec obstat, lib. 2.

Sextò diuiditur priuilegium in id, quod per se **[sect. 24]** primò datur propter bonum priuatum: & in id[2394] quod datur per se primò intuitu boni communis; quale est priuilegium clericorum tam fori, quàm canonis. Hanc diuisionem attigit glossa cap. si diligenti, de foro c#pet. & ait priori priuilegio posse renuntiare personam, in cuius fauorem c#cessum est: non autem posteriori.

Prior pars expressa est in ca. ad Apostolicam de regular. l. siquis C. de pactis l. pactum, & l. pacisci ff. de pactis.

Secunda autem pars probatur ex dicto ca. si diligenti, & ex l. ius publicum, ff. de pactis. Vtriusque[2395] autem ratio est: *quia beneficium non eonfertur in inuitum,* &, *quilibet potest iuri suo cedere & renuntiare, si renuntiatio non redundet in commune detrimentum:* non enim debet pendere commune bonum ex cuiusque voluntate. Doctrina hæc communis

est: quam locupletant Panormitanus dicto cap. si diligenti, num. 7. & Bartolus dicta lege, siquis.

Et quidem quoad posteriorem partem ferè non recipit limitationem, sed ampliationem propter excellentiam boni communis: & ideò etiamsi tale priuilegium redundet in commodum priuatum, non potest quis illi commodo renuntiare, ne præiudicet bono communi. Quod est verum, quando separari nequeunt: secus, siquis sine præiudicio boni communis posset se suo commodo priuare: quia tunc cessaret ratio. colligirur ex l. si iudex, cum ibi notatis ff. de minoribus: censetur autem pertinere ad bonum commune, non solùm id quod respicit temporalem vtilitatem: sed etiam quod pertinet ad bonos mores, vel vt actus cum perfecta libertate fiant: ideo addunt prædicti Doctores, si ex renuntiatione priuilegij sequitur occasio peruertendi bonos mores, non posse renuntiari. Idem est, si priuilegium sit datum propter imperfectionem iudicij, vel libertatis, vt est de professione facta ante annum probationis, quòd non obliget.

In priori verò parte illius doctrinæ limitatio **[sect. 25]** nes aliquæ adhibentur, si enim priuilegium concessum in gratiam vnius priuatæ personæ, respicit etiam commodum alterius, & vnum ab altero non est separabile, non potest vnus eorum renuntiare iuri suo sine consensu alterius: vt vxor, cui datur priuilegium Velleianum, ne obligetur fideiussione non potest illi renuntiare, saltem sine consensu mariti. Idem est, si priuilegium cedens in commodum vnius, sit principaliter introductum in odi# alterius, seu in pœnam: tunc enim non habet locum renuntiatio, vt prædicti aiunt: quia non potest priuatus impedire principalem finem legis & commune bonum.

Cætera de hac renuntiatione Sect. 13. in fine, & apud prædictos videri poterunt. Vnum in eis non immeritò displicet quibusdam Theologis recentioribus, nimitum hominem posse renuntiare iuri gentium, vt dominio iure gentium introducto, licet non iuri naturali: quia hoc immutabile est. Si enim loquantur de iure, prout significat legem obligantem, nullus potest, præsertim priuata auctoritate, mutare ius gentium, sicut nec naturale: si autem loquamur de iure, vt dicit dominium, seu facultatem vtendi re aliqua: sicut potest homo renuntiare iuri gentium, idest, iuri acquisito ex lege gentium: ita & iuri naturali, idest, iuri acquisito per legem naturalem, sicut renuntiat homo libertati suæ, quæ de iure naturæ est, & similiter suæ famæ, & honori, cuius dominium non iure ge#tium; sed naturali habet.

Septimò diuidi solet priuilegium in simplex, & **[sect. 26]** multiplex: simplex dicitur, quod vnam tantum rem[2396] concedit; multiplex quod plures: quæ diuersitas valde materialis est, & propriè datur de priuilegiis sumptis pro scripturis; nam in vno scripto sæpe multa priuilegia continentur: sed licèt dicantur vn# ratione vnius datæ vel subscriptionis, tamen reuera sunt plura: nam quot sunt clausulæ concedentes facultates diuersas, tot sunt priuilegia.

SECTIO III. *Quisnam possit priuilegium concedere, & quibus.*

REspondeo, Principem supremum, vt **[sect. 27]** Regem, Imperatorem, Pontificem, Duces, Marchiones, & Comites, qui in administratione temporalium superiorem nec habent, nec agnoscunt: nam Priuilegio quis à iure communi soluitur, & eximitur: at leges, & iura non soluit, nec relaxat nisi Princeps, cuius autoritate potuerunt sanciri. Item priuilegium est lex quædam, ergo à solo principe dari potest, cuius est legem constituere.

Romanus Pontifex potest directè in spiritualibus priuilegia vbique & omnibus concedere, & in te#poralibus, indirectè scilicet, quando id fuerit necessarium in ordine ad spiritualia: directè verò in terris sibi temporaliter subiectis. Reges verò, & Imperatores, aliique principes temporales in temporalibus possunt priuilegia concedere, non solùm laicis, sed etiam clericis, & religiosis, & generatim Ecclesiasticis, & generatim concessa intelliguntur ad illos extendi: nam beneficia illis concedere in nullo derogat Ecclesiastic# immunitati. Hoc enim non est actus iurisdictionis in illos, sed quasi donationis, & fauoris. Dices priuilegium est exe#ptio à iure communi, sed Ecclesiastici non sunt subiecti legibus sæcularium: ergo non possunt priuilegium accipere: quo argumento Azor illo cap. 22. quæst. 4. ait, neminem posse priuilegium concedere, nisi suis subditis.

Respondeo ex superioribus, clericos & religio **[sect. 28]** sos esse subiectos aliquibus legib. Principum sæcularium, non derogantibus libertati, & immunitati Ecclesiasticæ, & ideò principem sæcularem posse eis priuilegia concedere, etiam quæ habe#t vim legis respectu eorum; qualia sunt quæ continent fauorem communem, & sine detrimento c#munis boni, non possunt renuntiari. Adde ad rationem priuilegij non requiri, vt is cui conceditur sit subditus, sed satis est materiam curet quam versatur, & alios homines esse ei subiectos, quibus præcipere, vt melius se habeant cum illis non subditis, quàm cum aliis, priuilegium est: vt si alicubi pr#ceptum fuisset, ne quis permitteretur extrahere equos de regno, & exciperentur clerici in ordine ad proprios vsus, &c. Etiam si illi clerici essent alterius regni, & nullo modo subiecti principi s#cu-**[448]**lari, diceretur priuilegium illis concedere, quia in eorum gratiam relaxat legem subditis positam.

An verò inferiores Principes, vel prælati possint priuilegia concedere. Rectè respondet Azor suprà, quæst. 3. & alij Patriarchas, Primates, Episcopos, Magistratus, & ciuitates posse absolutè priuilegia concedere contra statuta ab ipsis posita: contra ius verò commune non, nisi in certis casibus ipso iure permissis, in quibus possunt circa leges superior# dispensare, quod est genus quoddam priuilegij. Quod verò dicunt aliqui, nec posse priuilegia concedere vltra ius commune, nisi fortè per modum delegationis intra fines suæ potestatis, quia nec excedere possunt suam iurisdictionem, nec impediti sunt, quominùs eam delegare possint, non satis intelligo: quia si priuilegium non est aliquomodo contra ius, non priuilegium est.

SECTIO IIII. *De quibus rebus, & quibus de causis possint priuilegia concedi.*

DIco primò, de re malè facienda non **[sect. 29]** potest priuilegium dari, nec de bona[2397] necessaria omittenda: patet, quia priuilegium debet esse de re licita, & homo non potest habere facultatem violandi legem naturalem, nec superior sine speciali commissione potest dispensare in lege positiua superioris: quando verò habet talem c#mssionem, non dat facultatem faciendi malum, sed faciendi quod aliàs esset malum, iam verò malum non erit.

Dico secundò, ad priuilegium licitè conceden[2398]dum necessaria est causa aliqua rationabilis: quia vt actus sit honestus, debet habere causam rationabilem, seu finem honestum: idem aliqui probant, quia vel priuilegium est contra ius, vel tantùm vltra: si primo modo, vt seruetur iustitia legalis, & distributiua, requiritur iusta causa, vt constabit ex dicendis de dispensatione: si autem secundo modo, non est tanta inordinatio, si absque

iusta causa concedatur, quia plus habet de gratia quàm de iustitia: nihilominus vt non sit actus prodigalitatis, sed liberalitatis, causa proportionata necessaria est, præsertim quia priuilegia aliter concessa multiplicantur nimis, & contemnuntur, inuidiam generant, pacemque perturbant: Sed iam superiùs, diximus, nullum esse propriè priuilegium, quod non sit aliqualiter contra ius commune.

Dico tertiò, hanc caussam fortè non esse ita ne[2399]cessariam, vt eius defectus reddat priuilegium irritum, si ex parte pete#tis non intercedat deceptio, aut iniqua occultatio, de qua posteà. Probant aliqui in priuilegiis, quæ sunt pura beneficia, non derogari iuri communi: quia si causa desit, nulli fit iniuria, sed tantùm est nimia quædam elargitio, quæ facta tenet, licet minùs prudenter fiat: in priuilegiis autem contrariis iuri communi quia auctor legis potest validè eam ex parte tollere sine vlla causa sicut posset totam legem validè tollere iuxta communiorem, & probabiliorem opinionem: & vtriusque ratio est, quia obligatio legis humanæ immediatè pendet à voluntate legislatoris, ergo quomodoc#que ille mutet voluntatem cum causa, aut sine causa, cessat obligatio legis in toto, vel in parte; & sic valida sunt abrogatio, dispensatio, & priuilegium sine caussa concessa. Secus de indulgentia, quæ est veluti dispensatio in lege superioris, & diuino iure, ideò ad valorem eius necessaria est causa. Sed hoc exactiùs discutietur disputatione de dispe#satione, de qua eadem est ratio: de abrogatione tamen legis & dispensatione non est eadem, vt suo loco videbimus. Illud verò de priuilegiis non contrariis iuri communi non est semper verum, quia si superior gratiam faciat de bonis te#poralibus, caussam habere debet, eo quòd superior non est dominus nec dissipator, sed dispensator illorum bonorum, sicut & Pontifex indulgentiarum. Secus est de aliis priuilegiis.

Dico quartò, si ex parte petentis sit deceptio[2400] directè ordinata ad extorquendum consensum, priuilegium esset nullum ex falsa causa narrata: nam & similis deceptio redderet contractum nullum, quod ex natura sua minus voluntarij requirit, nam priuilegium est quasi donatio liberalis, quæ perfectum voluntarium requirit. Conclusio est communis, & sumitur ex cap. ex litteris, cap. ad aures de rescriptis, cap. non potest de præbendis in 6. ca. quia circa de consang. & affinit. Vbi glossa, expressiùs Panorm. & in cap. ad audientiam 2. de rescriptis, imò aliqui ex his textibus absolutè dicunt, quando falsa causa proponitur, priuilegium esse nullum: quod verum non existimo, si causa non ad extorquendum consensum, sed ob aliorum finem proposita sit; textus verò loquitur tantùm de causa proposita ad extorquendum consensum, seu impetrandum priuilegium. Oportet autem vt illa causa, quæ falsò narratur, seu proponitur, verè talis sit, vt moueat Principem: nam si absque illa s#t aliæ causæ, propter quas Princeps concederet priuilegium, etiam si alia non existat potest aliquando validum esse priuilegium non obstante aliqua falsitate, præsertim si ex ignorantia, & absque dolo misceatur. Imò existimo stando in iure naturæ si consensus non sit virtualiter conditionalis, & causa falsa ex ignorantia proposita sit, non vitiari priuilegium, vel aliam gratiam; esto nulla alia causa subsistat, quæ Principem moueret, sæpe tamen consensus erit conditionalis, quia ille non vult priuilegium concedere, nisi causa subsistat, aut saltem sit bona fide proposita.

Dico quintò, quando nihil falsi refertur, sed[2401] narratio est diminuta, quia in ea tacetur, & occultatur aliquid, quod si Princeps sciret, priuilegium non concederet, priuilegium est nullum sec#dùm Panor. suprà ex cap. 2. de filiis presbyterorum in 6. quia tunc etiam censetur Princeps inuoluntarius interpretatiuè. Sed ego cum communi sententia teneo, id tantùm procedere, quando id tacetur, quod secundùm ius esset narrandum, vt

priuilegium vel gratia valeret. Vt qui postulat beneficium aperire debet, an aliud habeat, & in indulgentiis est simile, vide in materia de matrimonio, & infrà disputatione de dispensatione. Et idem existimo esse seruandum, quando ex consuetudine, & ex stylo curiæ constat, talem conditionem esse aperiendam alioqui verò non nocet: non enim omne inuoluntarium interpretatiuum, seu secundùm quid vitiat dispositionem ex natura rei sed quod oritur ex metu, vel dolo directè inductis ad extrahendum consensum, vt in materia de voluntario, & inuoluntario dictum est.

Dubitant verò aliqui, quænam sit sufficiens **[sect. 30]** causa ad honestandum, & iustificandum priuile[2402]-**[449]**gium. Respondeo hanc rem non posse certis regulis definiri, sed prudenti arbitrio superioris relinquendam esse. Vnde ex parte subditi si bona fide procedat, & veram ac sufficie#tem narrationem faciat, si euidenter non constiterit rem esse iniquam, potest licitè vti suo priuilegio, quia semper debet pr#sumere pro suo superiore: & idem est, si prælatus suo motu proprio priuilegium concedat absque petitione subditi, vt sæpe contingit: tunc ergo non oportet subditum esse sollicitum de causa, & an superior ad eam indag#dam sufficientem diligenti# fecerit, sed vbi oppositum certum non fuerit, supponat rem esse legitimè factam: quamuis autem constaret causam fuisse insufficientem in rebus iuris humani proprij concedentis priuilegium secundùm probabiliorem sententiam, aut saltem probabiliter, priuilegium erit validum, & eo vti poterit sine peccato saltem mortali, maximè si subsit causa ad vsum, vel non fuerit ad impetrationem.

Nec oportet causam concedendi priuilegium pertinere immediatè ad commune bonum, quia priuilegium ex sua primaria intentione priuatum bonum respicit: ideo satis est, si immediatè respiciat bonum eius, cui conceditur, modò mediatè redundet in commune bonum, quia semper debet fouere religionem, pietatem, vel iustitiam, aut dari in remunerationem virtutis, vel laborum, aut ad conciliandum amorem, & beneuolentiam subditorum, vt suauius gubernentur, &c. de quibus causis vide cap. tanta, cap. didici, cum aliis 1. quæst. 7. & cap. ipsa pietas 22. quæst. 4.

SECTIO V. *An priuilegium habeat vim ante promulgationem, & antequàm innotescat priuilegiario.*

VIdetvr non habere: quia est **[sect. 31]** quædam lex; de ratione antem legis est promulgatio; In contrarium est, quia in iure vocatur lex priuata; ergo sufficit priuata notitia illius, imò nec notitia videtur necessaria, quia interdum lucratur quis indulgentiam ignoratam: ergo & gaudere priuilegio cuius notitiam non habet, vt quòd non possit excommunicari, suspendi, interdici, &c.

De hoc multa Iurisperiti ca. 1. vers. ex parte de concessione præbendæ in 6. verbo vim suam habens. Panormitan. Felinus, cap. cognoscentes de const. num. 7. Azor lib. 5. cap. 3. quæst. 5. & cap. 23. quæst. vlt.

Quidam dicunt, priuilegia, quæ feruntur per **[sect. 32]** modum constitutionum, requirere promulgationem, vt quæ habentur Clem. dignum de celeb. miss. & Clem. vn. de baptismo, & Clem. Archiepiscopis de priuil. quia sunt veræ leges: In aliis autem, quæ priuatim conceduntur, aiunt, non requiri, quia non sunt veræ leges. De his etiam posterioribus vlteriùs aliqui dicunt, non requiri eorum notitiam, vt habeant effectum in iis, quibus conceduntur: ita sentit glossa 1. citata. Imò Azor & alij dicunt, Felinum, Beroium &

Immolam d. cap. cognoscentes dicere hanc esse communem iurisperitorum sententiam, & pro ea à Felino, & Beroio citari Innocentium, Hostiensem Archidiac. Bart. Vitalinum Abbatem Ioan. Andre. Geminianum & alios multos, qui probant, quia legatum acquiritur absenti, l. magis puto §. fundum ff. de rebus eorum qui sub tutela, & l. legatum ita ff. de legatis 2. & l. cum pater §. surdo ff. de legatis 2. libertas quoque statim acquiritur, si seruus absens ex testamento domini manumittitur, & restitutio deportati statim absente acquiritur: ergo & priuilegium, nam gratiæ æquiparantur legatis. In definitione 4. Rotæ parte 2. num. 2. definitum est, priuilegium impetratum per nuncium, vel procuratorem, vel literas ad id missas statim vim suam tr#sferre in absentem à die quo datum est, quamuis illud ipse renuntiare queat, cùm resciuerit sibi datum, vt si Titium absentem princeps in suum familiarem admittat, item, si tibi absenti conceditur, vt sis attributo, vel alio onere immunis, aut ne possis ab Episcopo pœna aliqua puniri.

Alij verò dicunt contrarium esse frequentiùs **[sect. 33]** receptum, vt videri, inquiunt, potest ex Panormitano, & Felino suprà, citantibus Innocentium, Bartolum, Baldum, & alios: idemque tenere Cardinalem illo cap. 1. de concessione præbendæ in 6. & in dicto proœmio Clement. pro eadem sententia Azor citat Glos. Ioannem Monach. Ioann. And. Ancaranum Domin. cap. 1. de concess. præben. in 6. Cardin. Abbatem, Decium, Albericum, & Iasonem, quos, inquit, citant & sequuntur Felinus, & Beroius, d. cap. cognoscentes de constit. qui suadent primò, quia beneficium, priuilegium, & fauor, quando auctoritate principis alicui conceduntur, conceduntur cum ea conditione, si ipse voluerit acceptare: ergo cum ante notitiam non acceptetur, non erit ratum. Secundò, quia priuilegium, inquiunt, non acquiretur absenti, & ignoranti, l. qui absenti ff. de acquiren. posses. & ratio reddi potest, quia ad acquirendum requiritur acceptatio: ad acceptandum autem notitia, quia acceptatio est voluntatis, quæ non fertur in incognitum.

Alij Suar. distinguunt de priuilegio, quatenus continet fauorem, & gratiam priuilegiati; vel quatenus habet vim obligandi alios, ne vsum priuilegij impediant. Distinguunt item inter promulgationem, & notitiam: potest enim ignorari lex iam promulgata, & sciri, quæ nondum promulgata est.

Dicunt ergo primò, vt priuilegiatus gaudeat **[sect. 34]** fructu priuilegij, non est necessaria publica promulgatio, sed sufficit ipsa concessio. Ita sentit c#munis sententia, & præter citatos videri potest Bart. l. penul. C. de decurionibus & l. omnes populi ff. de iust. & iure part. 5. principali quæst. 1. num. 37. Ratio autem est, quia sub hac ratione priuilegium non habet rationem legis: vnde per se loquendo obligationem non inducit, sed facultatem concedit. Vnde si priuilegium tale sit, quod non consistat in actione ipsius priuilegiati, neque illam requirat, sed, vt aiunt, suam afferat executionem, sine dubio potest operari in absentem, & ignorantem. Nam & Bart. suprà dixit, legem quoad commoda, vt verbi gratia quoad præmia operari etiam circa ignorantes. Ratio est, quia tunc solus princeps immediatè operatur hunc effectum, & habet voluntatem sufficientem, vt suppono: ergo non pe#det ex notitia alterius, cùm alter non debeat co operari ad talem effectum, sed tantùm recipere illum. Neque obstat obiectio de acceptatione, quia in fauorabilibus vnusquisque præsumitur acceptare, & in generali voluntate, qua quisque intendit su# **[450]** commodum, includitur virtualis acceptatio, quæ sufficit: erit autem magis expressa, siquis per epistolam vel nuntium postulauit gratiam: nam tunc in eodem momento, in quo princeps annuit, incipit gratia habere effectum, si ita concedatur, quod oportet à principe satis declarari. Quia verò priuilegium

conceditur etiam non petenti, potest Pontifex verbi gratia, suo motu proprio ita illud concedere, vt ex tunc habeat effectum, quia licet beneficium non conferatur inuito, confertur nihilominus nihil cogitanti, aut volenti in particulari. Quando verò priuilegium requirit actionem ipsius priuilegiati, necessarium est etiam in foro conscienti#, vt habeat notitiam illius, quia ad operandum humano more necessaria est cognitio, quomodo enim potest quis operari in virtute priuilegij, nisi sciat ipsi esse concessum? Sed petes, an requiratur notitia formalis, an verò sufficiat præsumpta: vt si quis petiit Romæ priuilegium, & per coniecturas existimat iam esse concessum, an possit statim eo vti, quod in dispensationibus, & similibus quæri solet. Respondeo, non posse tuta conscie#tia regulariter loque#do, quando actus esset sine priuilegio illicitus: quia exponitur homo probabili periculo violandi legem, quia coniecturæ illæ sepissimè deficiunt: pendent enim ex multis circumstantiis, ex voluntate principis, opportunitate pete#di, congrua intercessione, & aliis, quæ facillimè impediuntur. Item, quia regulariter loquendo hæc est voluntas concedentis priuilegium: non enim vult inordinatum vsum illius, ille autem anticipatus vsus communiter inordinatus est, si verò actus absque priuilegio esset licitus, licet alicuius boni inefficax, non esset malum operari ex præsumpto priuilegio ad consequendum tale bonum, quia illa specialis intentio non vitiat actum, nec exponit oper#tem periculo, & actus potest prodesse, & non obesse: quamuis dubium supersit, an tunc factum teneret, ex vi illius priuilegij, siue licitè, siue illicitè fieret. Ad quod respondeo, considerandam esse formam concessionis: nam si princeps satis declaret, se ex tunc concedere gratiam, vel tollere impedimentum, aut dare potestatem, factum tenebit, etiamsi illicitè fiat. Quia si de facto, eo tempore concessum erat priuilegium, iam concurrunt omnia necessaria ad valorem actus, qui ex reipsa pendet, & non ex conscientia operantis.

Secundò dicunt, vt lex concedens priuilegium **[sect. 35]** obliget alios in vi legis, seu constitutionis necessaria est sufficiens promulgatio. Hæc est sententia communis: probatur, quia de ratione legis est promulgatio, & ante illam non obligat. Hæc autem lex, vt alios obligat, est verè, & propriè lex, ergo dicitur in vi legis, seu constitutionis, quia vt obliget ex virtute iustitiæ, & ex sola rei natura non videtur necessaria solennis promulgatio, sed sufficit scientia vel cognitio moraliter certa de gratia concessa, quia per illa in reipsa conceditur ius priuilegiato, ergo si de concessione constat, iustitia postulat, vt seruetur. Quod cum proportione intelligendum est de foro interno, seu conscientiæ: nam in externo necessarium est, vt constet publica seu iuridica notitia: in conscientia verò satis esse videtur, vt quacumque ratione sufficienter constet priuatæ personæ, vt alterum non impediat quò minùs vtatur priuilegio suo. Multum autem refert, quòd hæc obligatio non oriatur ex legis constitutione vt sic: nam tunc licèt aliqua pœna, vel censura imponatur impedientibus vsum priuilegij, non incurritur, donec promulgatio sufficie#s facta sit. Aduertendum autem non esse hanc promulgationem æqualiter petendam in omnibus indultis concedentibus priuilegium, sed iuxta morem vniuscuiusque: nam quando constitutio directè fertur ad totam Ecclesiam, & in constitutione inseritur priuilegium, tunc necessaria erit ordinaria promulgatio, quæ in aliis Ecclesiasticis legibus, quando verò indultum directè conceditur in fauorem vnius religionis, & posteà c#sequenter præcipitur, vt ab aliis seruetur, sufficit quòd litteræ sint expeditæ, & authentica proponantur, quia hæc est intentio Pontificis, & vsus ita

obseruat, & ratio etiam inuitat, quia pro qualitate, & modo talis præcepti illa est sufficiens promulgatio.

Eman. autem Rodriguez, tom. 1. regul. quæst. 7. **[sect. 36]** art. 6. ait: Quando statutum continet merum priuilegium sine præiudicio alterius, cum sola scientia priuilegiati, omnem suum effectum operatur, & statim ligat alios ignorantes secundùm Bart. l. omnes populi ff. de iust. & iure. Hoc autem quod dixi statim ligare ignorantes, intellige, vt priuilegiato statim ius quæsitum esse dicatur, vt tenent communiter Doct. l. penul. C. de Decurionib. l. 10. Sed vt omnem suum effectum producat, non ligat antequàm innotescat priuilegiato, vt tenet Card. in proœm. Clem. ca. 1. de concess. præb. in. 6. Bart. d. l. penul. C. de decurion. lib. 10. exemplum est in legatario, cui absenti ius quæsitum est statim, sed non cum effectu, vt tenet Bart. l. à Titio ff. de furtis, & communis. Suprà dicta omnia tenet Panorm. c. cognoscentes de constit. num. 7. & Iason l. fin. de const. princip. dicit esse communem vtriusque iurisperitorum, & tenet Aretin. l. qui habent, de acqui. posses. licet quando quis per se, vel per alium; impetrat priuilegium ne ab ordinario possit excommunicari, quale communiter habent regulalares statim ac bullatum est priuilegium, incipit suos effectus habere, etiamsi priuilegiatus illud ignoret, si Pontifex dixerit, præsenti per se, vel n#tio, *prohibemus omnes, nequis eum excommunicet:* nam tunc iam currit voluntas Pap# concedentis, & priuilegiati per nuntium suum acceptantis, Syluester priuilegium num. 14. Quando verò quis nec per se, nec per nuntium impetrat priuilegium, sed Papa proprio motu, vel ad instantiam alterius ipsum concedit, tunc nisi appareat de contraria voluntate concedentis, priuilegiatus non gaudet beneficio, nisi postquam ad eum peruenerit, & ita intelligitur illa communis opinio. Hæc Eman.

Alia opinio est Azoris lib. 5. cap. 23. quæst. vlti **[sect. 37]** ma: vbi inquirens quando priuilegium incipiat vim habere, verbi gratia, Titius per Caietan. à Romano Pontifice impetrat priuilegium, ne à quoquam excommunicari queat, aut à Rege vt sit à tributo immunis: & respondet cum Innocentio & Hostien. quos refert Syluester, priuilegium qu. 16. Aut Titius absens priuilegium per literas, procuratorem, nuncium vel alium quemlibet ad id destinat#, seu missum impetrat, aut proprio motu, & arbitratu à Romano Pontifice, vel alio principe concessum acquirit. Si primo modo, statim à die quo princeps id concedit, incipit valere priuilegium, etiamsi Titius ignorat esse impetratum. Si secundo modo, priuilegium vim non habet nisi postquam in Titij potestatem peruenerit, cap. autem 3. quæst. 5. imprimis sequi videtur sententiam, **[451]** quæ ait priuilegium à die concessionis, etiam ante notitiam priuilegiarij vim habere, ita tamen, vt à principe supremo reuocari possit priuilegium, quod absenti, & ignoranti concedit, antequàm priuilegiarius per se, vel procuratorem, vel nuncium, vel litteras ratum vel acceptum habeat: contrarium cuius dicit tenuisse Decium cap. cognoscentes de const. ex cap. si tibi absenti de præben. in 6. Sed respondet, in eo cap. solùm agi de beneficio Ecclesiastico, quod ordinarius in absentem clericum confert, quo non obstante fupremus princeps potest priuilegium nondum à priuilegiario acceptatum reuocare. Addit: Duo ex Doctorib. colliguntur: vnum est, quando princeps nutu suo, & motu priuilegium concedit alicui absenti, & ignoranti, prodest illi à die, quo datum est in eo, in quo alius potest priuilegiario nocere: vt si Papa c#cedat Titio, ne in eum possit Episcopus anathematis sententiam ferre; vel si rex concedat Caio, ne cogi possit tributum soluere, in carcerem mitti, aut torqueri: non tamen prodest absolutè in cæteris, nisi postquàm priuilegiarius consenserit. Alterum est, quando quis auctoritate principis impetrat priuilegium per litteras ad id missas, vel

nuncium, vel procuratorem ad id destinatum, gaudere priuilegio à die, quo datum est: secus verò quando absens, & ignorans aliter impetrat: t#c enim non gaudet, donec ad ipsum peruenerit. Hæc Azor.

Mihi verò in primis videtur, priuilegium ad **[sect. 38]** valorem suum nullam promulgationem require[2403]re: nullum enim inuenio auctorem, qui id dicat, & vsus apertè est in contrarium, etiam loquendo de priuilegio, vt alios obligat per modum legis, & constitutionis ne vsum eius impediant, vt patet in priuilegiis religionum, hospitalium, collegiorum, vniuersitatum, quæ etiam sub censuris præcipiuntur seruari, ab aliis tamen nunquam solenniter promulgantur, & quæ inserta sunt iuri, nunquam sunt solenniter promulgata, nisi fortè per accide#s, quia cum illis erant aliæ leges, quæ priuilegia non erant, aut quia ita specialiter voluit Pontifex, vt magis innotescerent: & durum esset in priuilegiis, quæ innumera sunt, solennes promulgationes requirere, maximè cùm ipsi priuilegiarij sua priuilegia satis publicare soleant, & iis ea proponere à quibus timere possunt eorum violationem.

Secundò, etiamsi ad instantiam partis concessa[2404] sint esse reuocabilia à principe supremo quamdiu post concessionem principis non sunt acceptata à priuilegiario vel alio, qui pro eo acceptare possit, quia omnis donatio, etiam quæ fit post petitionem partis, reuocabilis est, qu#diu isto modo non acceptatur. Idem est de principe inferiori, nisi à reuocando fuerit impeditus per superiorem, vt in collatione beneficij facta absenti.

Tertiò, priuilegium à die concessionis habere[2405] vim obligandi alios, ne impediant, eius vsum, & hoc etiam per modum constitutionis & legis, & ita violatores incurrere pœnas, etiamsi adhuc priuilegiarij nihil de priuilegio sciant, nisi ex verbis priuilegij subiecta materia, vel cireunstantiis aliud colligatur, præsertim, cùm priuilegia ita sunt in fauorem vnius, vt alteri non noceant: tunc enim latissimè interpretanda sunt, atque adeò à die concessionis censebuntur obligare, nisi peculiatis ratio subsit restringendi. Hæc sunt de mente Azoris, & aliorum communiter.

SECTIO VI. *Vtrum priuilegiumres odiosa, vel fauorabilis potius censenda sit.*

HÆc quæstio valde necessaria est ad interpretationem priuilegiorum, quia **[sect. 39]** iuxta regulam iuris, *odia restringi, fa*[2406]*uores conuenit ampliari:* & prima quidem facie fauorabile videtur, quia fauorem priuilegiario concedit: & quæ lex fauorabilis erit, nisi quæ concedit priuilegium fauorabilis sit? nam omnis lex, vt obligationem imponit, odiosa est, deinde beneficium principis censetur latissimi iuris, vt vulgò dicitur à iurisperitis, priuilegium autem est beneficium principis, ergo.

In oppositum est primò, quia lex exorbitans est odiosa, lex autem priuilegij exorbitans est. Maior patet ex regula, quæ à iure de reg. iuris in 6. & ex l. quæ contra, cum duabus sequentibus ff. de legib. & ratione patet, quia lex exorbitans est, quæ est extra regulas iuris communis, vt ex iisdem iuribus constat, & eruditè declarat Tiraq. l. si vnquam verbo libertis num. 19. Minor autem patet ex l. ius singulare ff. de legibus: & quia ius commune præferendum est priuato: ergo quidquid à iure communi exorbitat, restringendum est, t#quam odiosum. Confirmatur, quia priuilegium non solùm exorbitat, sed etiam repugnat frequenter iuri c#muni: quidquid autem est contra commune ius, restringe#dum est

secundùm Bartolum communiter receptum repetitione legis cessat col. 8. C. de publicanis, & vectigalibus. Imò etiam odiosum affirmant Panormitanus, cap. quia de priuilegiis, cap. olim de verb. sig. & plures, quos refert Tiraq. de vtroque retract. in præfatione numer. 62. & ratione constat, quia abrogatio legis siue in toto siue in parte odiosa est, vt infrà videbimus, ideo est commune axioma, ius correctorium restringendum est, quia correctio iurium vitanda est, ca. cùm expediat de elect. in 6. & l. ius autem ciuile ff. de iust. & iure, & ideò in cap. dilectus de consuetudine dicitur, quod communi iuri repugnat, ad illud reduci vel coarctari debere, quoad fieri p#ssit. Accedit, quòd priuilegium ferè semper diminuit ius aliorum, vel aliquam offensionem eis affert, ergo ex hoc capite etiam odiosum est: nam ius tertij est ita fauorabile, vt quoad fieri possit, illæsum seruandum sit, cap. ex tuarum de auctoritate, & vsu pallij, & cap. licet in corrigendis de officio ordinarij, l. 1. §. meritò, & §. siquis ff. nequid in loco publico, &c. Vnde in vniuersum præsumitur, non esse mentem principis ius tertij lædere l. Nec C. de emancipatione liberorum. Deinde cap. 1. §. ille verò de filiis præsbyt. in 6. dicitur absolutè, priuilegium pr#sertim dispensans, tanquam exorbitans à iure, esse strictè interpretandum.

Prima opinio esse posset, omne priuilegium esse **[sect. 40]** fauorabile. Suaderi potest ex ca. olim §. quia verò[2407] cum iis quæ glossa, & Doctores, ibi notant, de verb. sign. vbi absolutè dicitur, priuilegium esse latè interpretandum: & ex illo recepto principio, lex iudicanda est fauorabilis, vel odiosa ex fine, quem directè intendit: nam si intendit conferre bonum, fauorabilis est, si malum inferre, odiosa: priuilegium autem directè fit ad conferendum commodum: sumitur autem primum illud ex glossa cap. **[452]** si propter de rescriptis in 6. Panor. & Felin. ca. non dubium de sentent. exco. gloss. etiam quam ibi Domin. & alii sequuntur in cap. sciant cuncti de elect. in 6. Nauar. consil. 10. de const. & consil. 31. de regularibus Alex. Bart. Bal. & alij, quos refert Tiraq. præfat. ad retractus num. 56. & suadetur, quia ex fine sumitur ratio cuiuscunque actionis humanæ: ideò iura etiam Ecclesiastica dicunt, in omni actione attendi debere id quod principaliter agitur, l. siquis nec caussam ff. si certum petatur. Item suaderi potest ex l. beneficium ff. de const. principum, vbi dicitur, *beneficium principis latissimè esse interpretandum.* Sed hæc sententia non est vniuersim vera: Primò ob rationes initio factas secundo loco. Secundò, quia multa iura significant priuilegia esse restringenda, cap. sanè, cap. porrò de priuileg. vbi, & in aliis locis citandis id notant Doctores. Tertiò, quia illud primum non videtur solidum: aut enim est sermo de fine vltimo legis, aut de immediato. Primum dici non potest: sic enim quælibet lex quantumuis pœnalis esset fauorabilis, & nulla esset odiosa, vt rectè argumentatur Nauarrus dicto consil. 10. quia omnis lex principaliter & vltimatè intendit bonum commune, & cùm sit iusta, nunquam in odio præsertim hominis sistit, consequens autem est secundùm ius: si autem loquamur de fine proximo, magis probabile est, illud primum: adhuc autem est falsum, n# interdum lex, quæ immediatè infert aliquod nocumentum, censetur in iure fauorabilis, cap. 2. §. 1. de decimis in 6. ibi, *cum non sit dicendum,* &c. item dispositio, cap. siquis suadente, communiter censet ur fauorabilis tantùm proximè imponit grauissimam pœnam, imò Felinus suprà, Bart. refert statutum permittens bannitum impunè interfici, esse fauorabile: contra verò dispensatio immediatè infert beneficium, ab omnibus tamen Doctoribus censetur odiosa.

Secunda sententia, priuilegium non contrarium **[sect. 41]** legi esse principaliter fauorabile, ac proinde latè[2408] interpretandum; contrarium verò esse odiosum, & stricti iuris, & restringendum, seu strictè interpretandum, Panor. cap. olim, & ca. abbate de verb. signifi.

cap. quia circa de priuilegiis, glossa, & doctores eisdem locis, Decius ca. 1. de rescriptis Syl. priuilegium quæst. 3. Nauar. cap. 12. num. 79.

Prima pars fundatur in argumentis primò loco factis, & in reg. illa Beneficium principis latissimè est interpretandum l. beneficium ff. de const. principum, & d. ca. olim.

Secundam verò partem suadere videntur rationes secundo loco positæ. Hanc opinionem docet Azor lib. 5. cap. 24. quæst. 2. dicens, quando priuilegium non est contra iura, sed solùm præter iura, debemus plenissimè interpretari: tunc enim potiùs est beneficium, fauor, & gratia quàm priuilegium: & tunc locum habet quod dicitur, l. beneficium ff. de const. princ. cap. quia circa de priuileg. cap. dilecti ad finem de donat. ca. olim de verb. sig. beneficia principum plenissimè interpretanda: vbi nihil dicitur de priuilegiis propriè dictis. Ita docent gloss. Innoc. Ioan. And. Butrius, & Panor. d. cap. Clem. quando verò priuilegium est contra ius commune strictè interpretandum est: vt colligitur ex l. quoties C. de precibus Imperatori offerendis, & l. si quando C. de inofficioso testamento, & cap. 1. & 2. de filiis presbyterorum, ca. quòd dilectio de consanguin. & affinit. & sic docent Innoc. glos. Ioan. And. Butrius & Pan. suprà, Ex hac opinione quidam deducunt priuilegium, seu dispe#sationem extendi, quando fit in priuato statuto, vel consuetudine iuri communi contrariis, quia reductio ad ius commune fauorabilis, & ita latè interpretanda, vt docet Syl. priuilegium quæst. 3. part. 2. Item deducunt priuilegia concessa commutari, vt religioni: vel publicæ causæ latè exponenda esse, quia cùm in perpetuum concedantur, vim legis habent, ideo sicut leges, latè secundùm proprietatem verborum intelliguntur. Sed hæc opinio non planè satisfacit, quia nec priuilegium esse contrarium iuri communi videtur semper sufficere, vt odiosum censeatur, nec esse tantùm præter ius, vt fauorabile habeatur: talis enim, ac tanta potest esse caussa priuilegii, vt propter illam limitare, & coarctare ius commune, non debeat reputari odium, sed fauor, vt verbi gratia Ecclesiastici sint exempti à iurisdictione temporali, & similia, quæ pro religione fiunt: nam vt dixit Iurisconsultus, l. sunt personæ ff. de religiosis & sumptibus funerum summa ratio est, quæ pro religione facit, & idem erit quotiens similis ratio boni communis interuenerit. Deinde priuilegium licet non sit contra ius, eo ipso quòd includit singularitatem, & præ se fert quandam acceptationem personarum, nonnihil habet odii, ideo nisi alio emolumento compensetur, poterit simpliciter odiosum reputari. Sic multi putant fauorem primogeniorum esse odiosum: item canonistæ dicunt, priuilegium, quod ipsi vocant ambitiosum, etiamsi non sit contra ius, esse odiosum, glos. cap. quoniam de præbendis in 6. Panor. d. cap. olim, quia ambitio restringenda est, præterea licet priuilegium non sit contra ius commune, si redundat in præiudicium tertij, odiosum videtur, & restringendum.

Tertia opinio, priuilegium nec omninò fauo **[sect. 42]** rabile, nec omninò odiosum esse, sed mixtum, quia[2409] licèt concedat alicui fauorem, inde redundat onus aliorum, vel læsio iuris communis. Idem est, quod aliqui dicunt, respectu vnius esse fauorabile, respectu aliorum odiosum: nec obstat quod aliqui obiiciunt, non omne priuilegium esse mixtum, aliquod enim videtur illis purum beneficium. Respondeo namque nullum priuilegium carere omni odio, quia saltem continet aliquam singularitatem, quæ odiosa est, pr#sertim si in aliis sit æqua, aut maior ratio fruendi illo priuilegio. Obstat tamen quòd moraliter loquendo in quolibet priuilegio ratio fauoris, vel odii præualebit, & non et#t hæc in æquilibrio: & sic priuilegium omne vel erit odiosum, vel fauorabile simpliciter, & omnibus prælatis, & alioqui non sciremus quando latè, vel strictè esset interpretandum:

nam quod aliqui dicunt respectu vnius, cui priuilegium est fauorabile, esse ampliandum, & respectu alterius, cui est odiosum, esse restringendum, sæpe inuoluit repugnantiam in praxi, quia illud ipsum quod est fauor vnius, est incommodum respectu alterius.

Quarta opinio, & vera ait, priuilegium posse **[sect. 43]** comparari vel ad priuilegiatum vel ad priuilegi#[2410]tem, vel alios. Prima ratione non esse odiosum, vt constat, item nec secunda ratione, quamuis c#cede#s priuilegium det aliquid de suo, quod amittat, vt ius aliquod vel reditus, &c. Vnde si aliud non interueniat, simpliciter est fauor, & latè interpretandum est contra concedentem, dicunt c#muniter Doctores, & est proprius se#sus illius prouerbii, *be-***[453]***nefici# principis latè interpretandum est*, ratio est quia ille respectus est intrinsecus in humana liberalitate, ideò non imminuit rationem beneficii. Item quia ad concedentem pertinet sufficienter explicare mentem, ideò in dubio præsumitur concessisse, quod præcipuè de animo principis præsume#dum est. Respectu verò Iuris communis, quod solet priuilegio derogari odiosum est, non debet tamen simpliciter iudicari tale, nisi causa priuilegij moraliter videatur minoris actionis, quàm sit illud inc#modum, & iuxta eius quantitatem c#paratione inc#modi iudicandum est, an priuilegium sit absolutè fauorabile, vel odiosum, ampliandu vel restringe#d#. Prima pars patet rationibus, secundo loco factis, & patebit magis ex iis, qu# inferius de reuocatione & dispensatione legis dicemus: nam vtraque est ex suo genere odiosa. Secunda pars probatur ex dictis circa secundam & tertiam opinionem, & declaratur exemplo: nam priuilegium concessum alicui per se & filiis legitimis, regulariter intelligitur de legitimis verè, non fictè, id est, legitimatis, vt docet Barthol. ex l. omnes populi, ff. de Iustitia & iure num. 60. & sequentibus, & l. vlt. C. de his qui veniam ætatis impetrant: nihilominus si priuilegium sit in fauorem piæ causæ, extenditur etiam ad filios legitimatos, vt docet idem Bart. l. si constante, ff. soluto matrimonio num. 44. similia possunt videri in Tiraq. tract. de pia causa: num. 160. Ratio est, quia fauor, vel incommodum, seu odi# sunt respectiua; ideò necessariò comparanda sunt, vt absolutum iudicium feratur: præsertim, quia præcipuè confiderari debent in ordine ad commune bonum & secundùm prudentiam humanam, in qua illud simpliciter iudicatur conuenie#s, quòd plura habet c#moda quàm inc#moda: quia vix inuenitur aliquid, quod omni incommodo careat; item quia in interpretatione legum, vel priuilegiorum, vbi res est dubia, maximè vtimur c#iecturata mente principis, de qua præsumendum est voluisse, quod omnibus consideratis conuenientiùs est, & magis fauet piæ, aut religiosæ causæ, quando illa pr#ponderat. Idem dicendum est de priuilegio, quarta consideratione scilicet quatenus cedit in præiudicium tertii: nam ea ratione odiosum est, non tamen erit simpliciter tale, si causa priuilegii fuerit excelle#s, & si ipsa id postulauerit, poterit in præiudicium tertii ampliari. Primam partem tradit Panor. æquiparando hos duos respectus cap. certificari de sepulturis num. 9. & patet ex superioribus, vt & secunda pars; quæ Confirmatur. Nam lex pœnalis licèt sit odiosa delinquenti, quando causa multùm præualet simpliciter censetur fauorabilis, vt probatum est, & optimè docet glossa cap. sciant cuncti verbo alios de electione in 6. similiter lex exorbitans, & reuocatoria interdum est fauorabilis, vt infrà ostendemus.

Iuxta hæc interpretare, & limita textus, & Do **[sect. 44]** ctores citatos à principio, & pro tribus opinionib. præcedentibus, & responde ad ea, quæ nobis aduersari possunt; & quidem illud quod aliqui dixere, priuilegium quod non est in præiudicium tertii, fauorabile esse, & latè interpretandum, meritò reiicit Felinus cap. postulasti, num. 8. vers. vnde dicit, de rescrip. quia illud ca. 1. cit. de filiis præsbyt. solam exorbitantiam à iure adducit

tanquam causam, vt restringatur dispensatio: ergo hæc sufficit, etiamsi non sequatur damnum tertii. Confirmatur, quia dispensatio illegitimi ad ordines solùm repugnat iuri communi, tamen ex sententia communi Doctorum, quam refert, & sequitur Henriquez lib. 14. de irregularit. Sayrus, tom. 1. summæ lib. 6. cap. 11. num. 19. Sanchez 7. de matrim. disp. 1. num. 26. ita erit moderanda, vt si ad ordines absolutè sit, solùm intelligatur de minoribus, vel de illis, quos non habet, ne dispensatio frustranea sit: sed non debet extendi ad alios, quia verisimile est, si mens Pontificis esset dispensare in aliis, id expressum ab eo fuisse. Similiter etiam est restringendum priuilegium ad lites, quia odiosum est, eoquòd præbet occasionem litigandi, aliosque vexandi: vel si priuilegium aliquo modo præbeat occasionem peccandi, vel aduersari videatur iuri naturali, aut diuino, Azor suprà cap. 23. quæst. 7. Vnde non est vniuersaliter vera regula Nauarr. cap. fin. num. 5. & 6. de simonia, & Couar. 1. var. ca. 20. num. 7. *dispensationem extendendam esse ad omnia, quæ verba propriè sumpta comprehendunt*: patet in illo exemplo ordinum: sed attendenda est mens dispensantis, quæ ex materia, & rei qualitatibus, & circumstantiis deprehendetur, quæ esse solet, vt non lædatur ius tertii, & ne nimis exorbitantia à iure communi, aut valde insueta concedantur, nisi speciatim exprimantur: vnde reg. iuris est, in generali concessione non veniunt intelligenda, quæ in specie verisimiliter, quis non esset concessurus. Extra proprietatem autem verborum dispensatio nunquam dilatatur, nisi constet de voluntate concedentis, vt colligitur ex c. 1. ver. ex parte verò tua, de concessione præb. in 6. semper tamen ita debet priuilegium, & dispensatio exponi, vt iuri communi aliquid addat, ne sit frustra, Azor illo capite 23. quæst. 3. & alii adducti à nobis. Sed strictè intelligitur quando reuocat ius commune: quia non est præsumendum principem velle nimis derogare legibus, nisi id exprimat. Latè verò cùm præter ius, sed non contra ius aliquid concedit. Item priuilegia religionum latè interpretanda, quia bono communi expedit, vt multa priuilegia religionibus concedantur. Priuilegia autem cruciat# strictè interpretanda, vt insinuat Nauarrus lib. 2. consil. 3. de iureiur. & tenuere Henr. 7. de indulg. cap. 30. num. 11. & Sanchez, 8. de matrim. disp. 2.

SECTIO VII. *Quisnam & quando possit priuilegium interpretari.*

AZor lib. 4. cap. 23. quæst. 1. distinguit **[sect. 45]** cum Hostiensi titulo de priuilegiis,[2411] nam si verba sunt obscura, dubia, vel ambigua, eius est interpretari, cuius est concedere: & interim negotium, vel causa differtur l. si imperialis, C. de legibus, & cap. inter alias de sent. excomm. si verò nec sint obscura, nec dubia, nec ambigua, priuilegij tenor debet diligenter inspici, & seruari, cap. portio, cap. recepimus, de priuileg. cap. in his, cap. intelligentia, de verb. sign. Circa primam partem huius responsionis aduertendum est, in eo euentu si commodè possit haberi declaratio principis, petendam esse, quia interpretatio ampla priuilegii, vel iuri communi derogabit, vel concedet sine quod priuilegio licitum non erat, vel etiam in detrimentum aliorum erit: non autem debemus nos sine causa his periculis exponere, sed petere declarationem à principe, quæ authentica erit. Si verò non potest **[454]** modè peti declaratio ista, quia in more erit periculum, vel restringet manifestè priuilegium amplè concessum, vel ille non speratur declaraturus, quod maximè contingit in priuilegiis concessis à suis prædecessoribus, quæ omnia declarare molestum esset. Viri Docti, & prude#tes declarare priuilegium potetunt, sed eorum declaratio priuata,

non authentica, aut necessariò amplectenda erit. Interim verò dum res declaratur, causa differetur. Sed quæ res, quando verba aliud per se sonant, aliud verò ex manifestis coniecturis constat esse de me#te concedentis, an tunc sit potius me#ti, quàm verbis priuilegii inhærendum. Respondet Azor ibi, Syluester priuilegium, quæst. 3. potius esse menti inhærendum ex ca. Marcion 1. quæst. 1. cap. sedulò d. 38. cap. intelligentia, & cap. in iis de verb. sign. vbi dicitur, *non sermoni res, sed rei est sermo subiectus: & non intentio verbis, sed verba debent intentioni seruire.* Addit Azor qu. 2. cum Syl. priuilegium qu. 3. & Hostien. interpretationem priuilegii, sicut & legis, locum habere, vbi verba sunt obscura, incerta, dubia, & ambigua, ibi vero nulla est ambiguitas in verbis scilicet nec secundùm se nec secundùm circ#stantias spectatis interpretatio non permittitur, l. ille, aut ille ff. de legatis 3. & tunc sanè si priuilegium amplè interpretaremur, potiùs esset illud extendere, protendere, & ampliare, quod nos non possumus, quàm interpretari, quod nobis interdum permittitur.

SECTIO VIII. *Quando priuilegium strictè, aut amplè interpretandum sit.*

PRæter illa quæ sectione 6. dicta sunt, **[sect. 46]** has regulas obseruato: prima, restri[2412]ctio priuilegii nunquam debet esse tanta, vt reddat illud inutile, quamuis graue, & odiosum appareat, nisi eò perueniat, vt sit etiam iniustum: est communis, ex cap. in his, de priuileg. & cap. 1. & cap. causa de rescriptis, quibus locis communiter Doctores præsertim Decius, & Panor. Syluester priuilegium, qu. 3. Nauarr. capit. 12. num. 79. Azor lib. 5. capite 23. quæst. 2.

Probatur, quia voluntas iusta principis n#quam debet frustrari, aut inefficax reddi, ideò etiam de omni lege cautum est, vt per interpretationem n# reddatur inutilis, l. non dubium, C. de legib. quia semper, id est, contra intentionem principis, qui non creditur otiosè ferre legem: qui autem intentione omissa ita adh#ret verbis, vt legem reddat inutilem, legem destruit, & præuaricator legis dicitur l. qui contra, C. de legibus. Idem ob eandem rationem in priuilegio dicendum est: ideò si ad hoc necesse sit aliquid, quod odiosum videtur, extendere, faciendum est, vt colligitur ex l. si filius familias in fine ff. ad Macedonianum, vbi priuilegium illud filiorum familias, quod aliàs reputatur odiosum, extenditur, ne inutile fiat: de quo Tiraq. post leges c#nubiales glossa 5. num. iis. Ita etiamsi necesse sit extra rigorosam proprietatem verba extendere, nequis defraudetur priuilegio, fieri debet secundùm ius, vt in cap. quanto de priuilegiis fit. Hinc sumptum est generale pronunciatum, *Priuilegium debet aliquid operari vltra commune ius*, scilicet, vt aliquid liceat quod sine priuilegio non liceret, alias esset inutile. Ait tamen Panor. d. cap. certificari de sepulturis, satis esse quòd tollat dubitationem, sed hoc intelligendum est iuxta dicta Sectione 1. auando sec#dùm rationem, plus operari non potest, licèt ex verbis, & contextu priuilegij constat ad hunc tantùm finem fuisse impetratum, & concessum, aliàs ita debet intelligi, vt aliquid nouum concedat, quia h#c est ordinaria intentio postulantis, & concedentis, & magis consentaneum communi iuri, & fauori, quem priuilegium continet. Secunda regula, verba priuilegij nunquam sunt **[sect. 47]** à proprietate extrahenda eo fine, vt priuilegium[2413] restringatur, nisi ratio Iustitiæ cogat: nam si priuilegium, vt sonat, redundat in grauamen iniust# aliquorum, limitandum est, siquidem numquam est

credendum concedentem voluisse iniuriam alicui irrogare, imò nec grauamen notabile imponere, etiamsi verba illud insinuent: de quo est operata decisio: ca. 2. de decimis in 6. Hinc aliquibus priuilegiis additur hæc particula, *salua iustitia*, vt in d. cap. certificari, vbi Panormitanus aduertit, licèt non addatur expressè, semper subintelligi, quia ratio id postulat: vnde cum additur, solùm est ad maiorem claritatem, & iustificationem priuilegij vel vt insinuetur seruandam esse iustitiam, prout in legibus canonicis, vel ciuilibus respectiuè constituta est. In vniuersum ergo proprietas verborum est[2414] tenenda in legibus & priuilegiis, nisi necessitas cogat aliter interpretari, vt in casibus de iustitia, vel immoderato grauamine, ex quibus colligitur priuilegium esse strictè interpretandum, si cedat in detrimentum alterius, vt colligitur, ex l. 2. §. meritò ff. nequid in loco: & sic Azor lib. 5. ca. 23. quæst. 2. docet cum Innoc. & aliis vnde cùm Pan. alicui priuilegium concedit, non vult, vt eo vtatur cum alieni iuris iactura, & damno, cap. ex tuarum, de auctoritate & vsu pallii, cap. licèt de translatione.

Tertia, priuilegium numquam est extende#dum **[sect. 48]** ad alias personas, vel alios casus propter similitu[2415]dinem rationis, glossa & Doctores communiter c. priuilegium, de reg. iuris in 6. Card. Clem. 1. de testam. qu. 6. Bart. l. 1. C. de const. principum. Azor illa quæst. 2. sumitur ex cap. sanè de priuilegiis, & Clem. 1. de censibus, & cap. vlt. de præbendis.

Ratio est, quia vis priuilegii nec omninò, nec principaliter posita est in ratione, sed in voluntate concedentis: ergo non satis est, quòd in alia persona, vel casu sit similis ratio, si voluntas principis ad illas non extenditur: non autem exte#ditur, si non exprimatur, quia inter homiens vol#tas non operatur nisi, vt significata: sic in l. pœnali non fit huiusmodi exte#sio, quia pendet ex voluntate imponentis, vt notat Castro 1. de l. ege pœnali, c. 27.

Obiicies cap. cum dilecta, de Confirmatione vtili, vel inutili, ibi, *eiusdem æquitatis similitudine prouocati*, ex quo multi colligunt, legem exorbit#tem, seu excipientem casum singularem communi iure extendi ad alios propter similitudine# rationis, vt videre licet in Panor. ibi Felin. ca. quoniam frequenter, vt lite non contestata, Nauar. cap. 1. §. laboret, de pœnit. d. 6. num. 1. & comment. de iubilæo num. 124.

Dico tamen, principem optimè facere posse ill# extensionem, non verò priuilegiarios, nisi illam extensionem, & similem poscat ipsa iustitia, & rationalis, quod non contingit in priuilegiis, habent **[455]** ita vt fauor concessus liberaliter vni secundùm iustitiam debeatur illi, & aliis habentibus e#dem rationem: sic patet ad textum. Item si vnum non potest esse licitum sine alio priuilegium exte#ditur ab vno ad alium, vt si alicui concedatur celebrare sacrum in loco interdicto, ministro licebit ministrare illi: & si alicui nobili concedatur priuilegium audiendi Missam tempore interdicti, extenditur ad socios & familiares, sine quibus non potest decenter adesse sacro iuxta suum statum, Azor lib. 5. cap. 23. quæst. 7. cùm Pan. cap. quam sit de iudæis: & illa non est exte#sio per similitudinem, sed per virtualem concessionem priuilegium trahitur ad socios. Addit Azor, quæst. 8. cùm Pan. priuilegio concesso formalis alicuius Cardinalis, vel Episcopi non gaudere famulum admissum per epistolam: quia famuli, solùm censentur illi, qui actu inseruiunt.

Quarta regula in extensione sistendum intra **[sect. 49]** proprietatem verborum, nisi amplius necessarium sit, vt priuilegium aliquid operetur. Patet ex superioribus: hæc autem proprietas verborum sumenda est in primis ex vsitata significatione vel communi vsu, vel secundùm ius priuilegio proportionatum. Vltimum dico, quia si priuilegium est regium, magis attendendum est ius ciuile, si P#tificium canonicum. Syl. verbo priuilegium q.

3. Azor illa quæst. 2. sumirur ex Baldo l. si quando 1. C. de bonis vocantibus, lib. 10. vt si priuilegium concedatur Episcopo pro suis familiaribus, famimiliares intelligendi sunt, qui actu sunt in obsequio, & famulatum eius & non ad alios etiamsi per litteras ad familiaritatem admissi sint, iuxta c. vlt. de verb. sig. in 6. & notauit Panorm. cap. cum dilectus de cleric. non resident. Azor lib. 5. cap. 23. quæst. 6. item si aliquis irregularis per priuilegium fiat habilis ad beneficia Ecclesiastica intelligitur, de simplicibus, nisi aliud explicetur iuxta cap. vlt. de præben. item si detur facultas ad moderandum numerum ministrorum, quando minuuntur Ecsiæ facultates, non intelligitur facultas data ad augendum numerum, etiamsi crescant reditus, notauit Panorm. ex tex. ibi cap. vltimo de verb. sign. quia moderari propriè non significat augere: sic etiam facultas data ascendendi ad maiorem dignitatem non extenditur ad #qualem, quia verbi proprietas id non admittit, cap. licet de translatione epi. sic etiam intelligitur cap. licet de regular. vbi conceditur religioso transitus ad arctiorem religionem: vnde non est concessus ad æqualem: & si alicui detur facultas prouidendi, primam præbendam vacantem per decessum, non intelligitur data ad prouide#dum, si vacauerit per renuntiationem, seu concessionem capite susceptum de præbend. in 6.

Quinta regula, priuilegium in ambitionem sa **[sect. 50]** pie#tibus strictè est interpretandum: vnde rescripta, mandata, & priuilegia beneficiis Ecclesiasticis pressius, & arctius interpretanda, præsertim cum conceduntur ad plura beneficia obtinenda, Azor illa quæst. 2. cum Panorm. cap. olim de verb. signif. glossa cap. quamuis de præbend. in 6. Quare cùm alicui illegitimo conceditur facultas ordines suscipiendi locum tantùm habet in minoribus, & c# sit illi potestas, vt ad beneficia Ecclesiastica promoueri queat, fieri censetur ad beneficia simplicia, non ad dignitates, vel ad beneficia curata, vt etiam secundùm superiorem regulam dicebamus. Ita Azor eadem quæstione.

Sexta regula, quando priuilegium est odiosum, **[sect. 51]** vt ad lites, strictè est interpretandum, Azor ibi quia præbet caussam litigandi, & alios vexandi, & frequenter minuit, aut restringit potestatem inferiorum iudicum. Item, si priuilegium aliqua ex parte peccandi occasionem afferat strictè est interpretandum, ponit Azor exemplum in priuilegio eligendi confessarium, qui absoluat à casibus, & censuris reseruatis, non debet extendi ad incurrenda, & contrahenda, seu futura, sed ad præterita: quia sic causa præberetur facilius, & liberius peccandi. Hoc tamen non est generatim verùm, vnde in materia de confessione & in explicatione cruciatæ docuimus pro bulla dari facultatem eligendi confessarium, qui absoluat à peccatis reseruatis committendis, etiam ex confidentia bullæ, quia hoc omnibus pensatis magis expedit ad salutem animæ, ne in peccatis sordescat: vnde hoc priuilegi# tanquam fauorabile extendendum, nisi aliud constet de mente concedentis. Cùm autem datur facultas, vt lis, vel causa ad certos iudices deferatur omni appellatione remota, strictè oportet eam in. terpretari, quia adimit ius, quod quisque habet sese defendi, ac proinde appellandi appellatione iusta, & rationabili, ergo interpretari debet, remota omni appellatione iniusta, friuola, & inani. Sic etiam cùm conceditur priuilegium, ex quo alior# offensio timetur, strictè est interpretandum. Vnde Pontifex cap. quòd dilectio de consang. & affin. non vult, vt priuilegium à se concessum vim habeat, eoq#ue loci consuetudini cum offensione multorum aduersari dicebatur.

Septima regula, priuilegium quod non derogat **[sect. 52]** iuri communi, sed tantùm consuetudini, vel statuto in aliquo loco recepto, plenissimè est interpretandum, si nulla

inde aliorum offensio existat. Ioannes Andreas capit. olim de verb. signif. Azor illa quæst. 2.
Octaua regula, priuilegia concessa ratione fidei, & religionis gratia religiosorum, aut etiam miserabilium personarum, sunt plenissimè interpretanda, quia sunt valde fauorabilia, vt patet ex dictis, Sect. 6.
Nona regula, priuilegia, quæ non sunt in præiudicium tertij, latè sunt interpretanda, Sayrus lib. 6. cap. 11. num. 119.

SECTIO IX. *Quæ praxis seruanda in interpretatione priuilegiorum.*

MVlta canonistæ, præcipuè Panor. ca. per **[sect. 53]** uenit de immut. Eccles. & cap. licet de censibus & toto titulo de priuileg. quæ in summam redigit, Syl. verbo priuilegium, quæst. 5.
Sed illi ad multa singularia descendunt, quæ ad nos non pertinent: solùm est generatim notandum, quando verba priuilegij sunt clara, non esse restringenda, nec extendenda, sed tenorem, & formam priuilegij esse seruandam iuxta, cap. recepimus, & cap. porrò, de rescriptis, sumitur ex l. ille ff. de legat. 3. quando verò verba sunt ambigua, tunc principaliter quærenda est, & omnibus modis c#iectanda intentio concedentis, iuxta cap. intelligentia & cap. in his de verb. signific. cap. **[456]** sedulo d. 38. cum similibus.
Patet, quia ex voluntate concedentis pendet tota virtus priuilegij. Ad hanc coniecturam faciendam in primis est supplicatio spectanda: nam illi solet princeps conformari ca. inter dilectos §. cæteri de fide instrum. ibi. Felin. & alij. Deinde initium ipsius indulti atte#tè considerandum est: nam iuxta illud solent adi#gi omnia subsequentia, vt sumitur ex l. vlt. ff. de hæred. instituen. & notat Bart. l. ambitiosa, C. de decretis ad ordinem faciendis, & Panor. cap. aduersus de immun. Eccles. num. 2. spectanda etiam materia subiecta: nam ad illam solent verba accommodari: & propriè considerandum, an sit materia ambitiosa, vel etiam periculosa; ex quo possit sumi occasio ad multiplicandas lites, vel peccata, nisi verba coarctentur: ac denique circunst#tiæ omnes causarum, & personarum diligenter attendendæ. Nam omnia conferunt ad[2416] significationem verborum, & mentem principis intelligendam. Quòd si adhuc res fuerit dubia, & per receptam doctrinam definiri probabiliter non possit, consulendus est princeps, nisi sit aliquod periculum in mora, nam tunc prudenti arbitrio vti licebit, de quo vide Hostien. lib. 5. sum. titulo de priuilegiis, & quæ Sect. 7. dicimus.

SECTIO X. *An priuilegium extendatur extra territorium concedentis.*

DE hoc Nauarr. in consiliis tituli de **[sect. 54]** priuileg. consil. 15. in prima impressione, & 16. in 2. & ponit argumenta pro vtraque parte, nil verò resoluit: quia tamen secundo loco ponit ea, quæ suadent partem affirmatiuam, ideò aliqui putant, illam fuisse mentem Nauarri, quam & sequuntur, vt Azor lib. 5. ca. 23. q. 6. tamen auctor eiusdem scholij circa illud consilium aduertit illud esse imperfectum, & ipse existimat in eo casu de libris partem negantem esse probabilem. Hæc quæstio non habet locum in priuilegiis Pontificiis: nam

vsus illorum numquam esse potest extra territorium concedentis, quia totum mundum complectitur, sed solùm in priuilegiis aliorum. Dicunt ergo aliqui recentiores & bene, aut priuilegium datur ad act# prohibitum in alterius territorio per propriam legem vel statutum illius, aut ad actum non sic prohibitum. In hoc secundo euentu priuilegium se extendit ad alienum territorium, vt si parochus habet priuilegium studendi, potest intra vel extra regnum studere: similiter habent priuilegium ad eligendum confessorem, potest vbique illum eligere, glos. ca. placuit de pœnit. d. 6. Nauar. & Azor locis citatis.

Ratio est, quia priuilegium quasi adhæret personæ, & cum illa incidit, vt suprà ex iure diximus, & nihil est, quod tunc impediat vsum eius in tali loco, ergo: Confirmatur, quia licet dare priuilegium sit actus iurisdictionis, tunc tamen iurisdictio non exercetur in alieno territorio, sed tantum circa personam subiectam, & ad quendam vsum, ad quem impertinens extrinseca, & omninò accidentaria est existentia in hoc, vel illo loco, sicut suprà dicebamus, præceptum personale posse extra propri# territorium obligare.

Addunt, licet iurisdictio inuoluntaria cum strepitu iudicij, seu iudiciali caus# cognitione non possit exerceri in alieno territorio, vel extra territorium, ff. de iurisdictione omn. iudicum; voluntariam tamen posse: vt absolutio à peccatis, & ce#suris in foro interno & sine strepitu iudicij, vt est communis iurisperitorum doctrina. Per priuilegium autem quatenus concedit fauorem, ex ercetur iurisdictio voluntaria: nam vsus eius pendet ex vol#tate subiecti, ergo habebit locum extra territorium, si aliud non repugnet. Vnde obiter dicunt, si vsus & obseruantia priuilegij ex aliis pendeat, quoad illos non posse priuilegium habere efficaciam extra territorium, quia nullus potest lege sua obligare homines alterius territorij, cùm non sint ei subditi, sicut nec potest facultatem dare pr#dicandi in aliena Parochia, vel sacra conferendi extra diœcesim, iis qui sibi subiecti non sunt. Dicunt autem, nisi actus sit prohibitus speciali lege alterius territorii, quia non obstabit, si sit prohibitus iure communi seu Pontificio: inferior enim non potest concedere priuilegium contra ius c#mune, nisi per modum dispensationis, quæ in tali casu iustam causam requirit ad suum valorem, si ergo subditus habeat à suo proprio Prælato huiusmodi priuilegium, vel dispensationem contra ius commune, poterit sine dubio illo vti extra territorium, vt in priuilegio comedendi lacticinia in quadragesima, vt tenent Naua, & Azor suprà, quia illud ius non pendet ab hoc, vel illo loco, & in illo iustè dispensatum est: ergo vbique licet vti illa dispensatione per se loquendo: item quia in vtroque loco præceptum illud obligat ex vi eiusdem iurisdictionis, & voluntatis scilicet Pontificiæ, in hoc autem dispensatum est propter potestatem à Pontifice concessam; aliter enim fieri non potuisset: ergo pro omni loco valet dispe#satio. Si verò actus sit prohibitus speciali lege, & statuto alterius territorii, non potest quis vti priuilegio sui superioris aduersus tale statutum; nisi accedat consensus Pr#lati alterius territorij tacitus vel expressus: quia statutum loci obligat aduentus: Prælatus autem vnius territorij non potest in statuto alterius territorij dispensare, cum supremam iurisdictionem non habeat. Confirmatur, quia subditus priuilegiatus in alieno territorio existens quoad talem act# non se gerit, vt subditus proprij Pr#lati, sed reuera est subiectus Pr#lato alieno: ergo non potest vti priuilegio proprij Pr#lati contra leges alieni territorij. Pr. Gran. ait, qui potest in proprio domicilio non ieiunare, vel edere lacticinia, vel legere libros pro hibitos, potest vbique, nisi specialiter ab alio superiori vel principe prohibeatur.

Vnde in casu de priuilegio legendi libros prohi **[sect. 56]** bitos probabilius existimant isti, non licere vti illo, extra territorium proprium, quia prohibitio illa solet esse specialis

in vnoquoque territorio. Est optimum exemplum de priuilegio ferendi arma prohibita per leges regni: nam siquis habens tale priuilegium in vno regno vellet vti illo in alio regno, non permitteretur, quod etiam ex praxi constat, ergo similiter, &c.

Dices, ergo posset quis vti priuilegio de lacticiniis, vel de non seruando ieiunio, in alieno territorio pro diebus pr#ceptis ab Ecclesia, & non pro diebus specialibus illius territorij si qui esset, quod videtur absurdum. Negant consequentiam, secundo moraliter, & secundùm communem vsum quia **[457]** quando particularis Episcopus statuit specialem die# ieiunij, non intendit plus obligare quàm obligent communia ieiunia Ecclesiastica: ideo virtute vult, vt eo modo, quo aliquis est iustè dispensatus ad Ecclesiastica ieiunia; etiam ad illa specialia esse intelligatur. Vnde bene Azor, & Nauarrus generaliter docent, dispensatum in ieiunio, vel lacticiniis in vno territorio, posse vbique vti tali dispensatione ac priuilegio.

Dices, Episcopus non potest excommunicare subditos suos in alieno territorio, ergo nec dare potestatem ad legendos libros in alieno territorio prohibitos in proprio. Antecedens probatur, ex cap. 2. de const. in 6. vbi excommunicatio lata non afficit furem extra eius diœcesim furantem. Respondeo secundùm Azor suprà, si excommunicatio lata fuit mandato generali latæ sententiæ sine causæ cognitione, comprehendere illum furem, secus si cum causæ cognitione & strepitu iudicij.

SECTIO XI. *Vtrum priuilegium patri concessum transeat in filios.*

REsponder Azor lib. 5. cap. 23. qu#st. 9. **[sect. 57]** cum Panorm. ca. licet de censibus, & Cyno l. 2. C. de Epis. & cler. Syluest. priuilegium qu. 5. priuilegium aliquando concedi ratione dignitatis, siue nobilitatis innatæ: aliqu#do ratione muneris, aliquando causa necessitatis. Si primo modo fuerit concessum, transfertur in filios: vnde si patri ius nobilitatis concedatur, nobiles efficiuntur filij. Secundo modo concessum deriuatur in filios viuente patre. Tertiò modo concessum, in filios non transit etiam viuente patre: vt si ratione necessitatis fit liber à muneribus, vel tributis personalib. & extraordinariis, non eo ipso filij eius ab eisdem liberantur, & ius ciuitatis, quo quis donatur, non communicatur cum hæredibus, Romanus in singularib. ex l. libertus, §. patres, ff. ad municipalem. Sed quid si princeps Titio dicat, immunitatem, concedo tibi & filiis tuis? Respondet Bart. l. Gallus, *§.* quam rectè, ff. de lib. & posthu. citatus ab Azor & Syl. suprà, ea immunitate non gaudere filios viuente patre.

Sed, quid si Titius concedat Caio ius hauriendi **[sect. 58]** aquam, aut deferendi ad fundum, vel quò voluerit? Romanus, quem sequitur Syl. sup. respondet, huiusmodi seruitutem cum sit personalis, ad hæredes minimè transire, vt colligitur, ex l. Lucius ff. de seruit. rustic. prædio. vbi habetur. Quæritur an ex hac scriptura, *do tibi vsum aquæ in domum tuam, aut vbicúmque volueris,* ad hæredes Caij etiam pertineat? Paulus respondet, vsum aquæ person#lem ad hæredes Caij quasi vsuarij transmitti non oportere.

SECTIO XII. *An priuilegium datum ei, qui factus est ciuis, eo pacto ne munera subeat, nec onera sustineat, seruandum sit.*

AZor lib. 5. ca. 23. quæst. 10. cum Panor **[sect. 59]** ca. peruenit de immun. Eccles. ait, seruari debere, quia est priuilegium ex contractu ortum: & hoc priuilegium potest princeps concedere etiam nihil minuendo de tributis, quæ ciuitas debet soluere. Vt si ciuitas centum quot#nis soluere consueuit, & princeps aliquem eximit, ad quem pertinebant, decem adhuc ciuitas tenetur, centum soluere. At inferior magistratus licet aliquem possit eximere, non tamen cum detrimento ciuitatis, vt si Titio soluenti, decem priuilegium nihil soluendi concedat, iure non potest à ciuitate, centum exigere sed tantùm nonaginta; Syluester priuilegium, quæst. 9. ex Bart. & Panormitano: sed vellem videre, in quo fundetur ista magistratuum potestas.

SECTIO XIII. *Quibus modis finiatur, vel tollatur priuilegium absque abrogatione.*

SIcut in naturalibus interdum res de **[sect. 60]** sinit defectu subiecti, vel causæ conseruantis, interdum verò actionibus contrariis: ita in priuilegiis dice#dum est. Desinunt autem sponte sua, & sine contrario quatuor modis. Primò per lapsum temporis, pro quo priuilegium concessum est, l. quoties, C. de precibus imperatori offerendis, de quo modo Panorm. cap. cum accessissent de const. & alij ibi. Secundò per lapsum conditionis, sub qua concessum est, vt si datum est ad vitam alterius, qui iam defunctus est: & iste modus quadam tenus ratione etiam dici potest per lapsum temporis: de hoc Couar. 3. variar. cap. 15. Molina tract. 2. iust. disp. 298. in his duabus causis deest etiam causa efficiens, conseruans scilicet voluntas priuilegiantis, qui pro certo, & designato tempore, vel solùm quandiu conditio certa duraret, voluit priuilegium durare. Ad hos duos modos reducitur ille, quem postea ponemus per vsum totalem priuilegij. Tertiò cessante causa finali propter quam principaliter, vel omninò datum est, vt si priuilegium incipiat esse ei pernitiosum, in cuius bonum est datum, Panor. suprà ex cap. suggestum de decimis. Azor lib. 5. capite 22. quæst. 14. ex cap. cessante de appell. & cap. quòd per nouale de verb. sign. & ex regula iuris. *Quod in gratiam alicui conceditur, non est in eius dispendium retorquendum.* Ad hunc modum reducitur, quoties in materia, vel rebus tanta mutatio facta est, vt priuilegium desinat esse iustum. Quartò ad desitionem subiecti, cui veluti in hæret priuilegium reg. priuilegium de reg. iur. in 6. quos modos, Sectione 2. circa diuisionem priuilegij in temporale, & perpetuum, & Sect. 11. satis explicuimus.

Per actionem autem contrariam desinit priui **[sect. 61]** legi# duobus modis: Primò per actionem intrinsecam, scilicet ren#tiationem, quia priuilegiatus priuilegio renuntiat, vel per vsum eius completum & totalem, vel per non vsum, vel per vsum contrarium, vel per abusum: in omnibus enim his euentibus moraliter, & latè loquendo est actio contraria destructiua priuilegij: nam etiam omissio actio appellari solet. Secundò per abrogationem. De modo desinendi per abrogationem Sect. 14. 1. argum. de aliis verò hîc dicemus. Ad modum desinendi per vsum completum, & totalem pertinet, quod dicunt aliqui, priuilegium interdum finiri, & amitti per vnum actum, videlicet quia ad vnum tantùm actum datum est: de hoc tractat Felinus cap. 2. de treuga & pace. Nauarr. ca. placuit **[458]** de pœnit. d. 6. num. 166. Azor lib. 5. cap. 23. quæst. 5. Rochus de iure patronatus,

verbo honorificum, quæst. 10. qui variis distinctionibus vtuntur, & in summa Felinus & Azor dicunt in odiosis, & litigiosis ac pœnalibus priuilegium finiri vnica actione, non autem in fauorabilibus. Sic etiam Bart. l. vltima, ff. de const. principum dixit, priuilegium ad agendum in iudicio finiri vnico iudicio: ad excipiendum verò esse perpetuum. Sed quamuis ex materiis priuilegiorum nonnulla coniectura fiat; existimo tamen nullam regulam sumptam ex materia esse generalem, sed verba priuilegij spectanda esse: nam in omni materia potest dari ad vnicum actum, vel ad plures, vel ad operandum simpliciter, aut cum limitatione. Vide disp. de dispens. Sect. 21.

Sed in certis casibus, sic sentire debemus. Dotis **[sect. 62]** promissio pro primis tantùm nuptiis intelligitur, Felinus, & Azor suprà, ex l. dotis promissio, ff. de iure dotium, & ex eo quod habeatur in l. boues, ff. de verb. Signif. hoc sermone, *dum nupta erat*, primæ nupti# significantur. Cum datur facultas alicui, vt duo simul beneficia obtinere queat, ad duo t#tùm prima protenditur, ca. non potest de pr#bend. in 6. Cum datur facultas, vt veniat in vrbem is, qui publicè proscriptus est, semel tantùm venire potest. Bart. l. 1. ff. ad l. Iuliam de adulteriis: potestas arbitrio data in compromisso de prorogando termino compromissi, in prima prorogatione desinit. Potestas ingrediendi in cœnobium sanctimonialium primo ingressu finitur, Azor suprà: Facultas data patrono layco, qua possit postquam vnum clericum nominauit, alium nominare, vno actu finitur ex cap. quod autem de iure patron. Calder. consil. 16. de iure patron. Felin. ca. omnes leges de treuga & pace. At si alicui sit data facultas confessarium eligendi, vno actu extinguitur secundùm Palud. 4. d. 17. quæst. 3. & Nauar. quamuis oppositum senserit Felinus, sed secundùm Azor Felinus, intelligit de simplici facultate sine priuilegio, quæ datur alicui, vt confiteatur cui voluerit. Nauarrus verò de facultate in modum & formulam priuilegij: & ita vterque verum docet; sed de hoc latè agunt Suarez, & alij, vt & nos egimus in materia de pœnitentia. Facultates legendi libros prohibitos, edendi cibos illicitos, & dicendi Miss# in domo priuata, vno actu non finiuntur. Quando res natura sua, vel more postulat iterationem, facultas illam faciendi vno actu non finitur, vt si testaror percipiat hæredi vestire, vel alere viduam, non sufficit semel vestire: siquis legauerit alime#ta vxori Titij, intelligitur etiam legasse secundæ vxori; secus si Titius vxori suæ: nam intelligitur legatum tantummodo reliquisse vxori, quam tunc habebat siquis instituat posthumum, intelligitur instituisse plures, si fuerint. Si testator reliquit domum suam, vt in ea habitaret filia sua vidua, intelligitur etimasi posteà nupta sec#dò in viduitatem deuenerit. H#c Felin. & Azor adde#s, Si facultas data sit ad certum tempus, non finitur in primo facto intra illud te#pus, vt si relinquitur vsusfructus alicui, dum vixerit. Si data fuerit facultas eundi, & redeundi, dum pax & concordia inter aliquos sit, vel procuratori, vt appellet, dum lis non componitur, nec dirimitur: vel vt diuinis officiis interesse queat tempore interdicti, non finitur vno actu. Facultas data Patribus Concilij generalis de eligendo loco, in quo Concilium celebratur, prima electione finitur. Siquis emit fructus, qui ex prædio aliquo percipiuntur, intelligitur emisse primos tantùm, Bald. quem sequitur Felin. suprà. Potestas data arbitrandi sensetur data ad semel, Felin. Si testator instituit, vt eleemosyna erogaretur in die S. Laurentij, semel tantùm danda est, Felin. cum Bartol. Facultas data monacho, vt possit procurator esse, prima procuratione extinguitur, vt & facultas data, vt quis abesse à loco possit. Si promitto dare in Kalendis, intelligitur de proximè venturis: si princeps conferat priuilegium tibi & hæredi, in primo hærede extinguitur, Felin. si promitto me molendinum reparaturum, intelligitur semel tantùm. Si

Episcopus priuilegium habeat, cùm primùm possessionem nactus est Ecclesiæ, nominandi vnum in canonicum institue#dum, & nominauerit vnum, qui institutus est, sed posteà canonicatum deposuit, iure priuilegij alterum nominare nequit: locator, qui tacitè censetur iterum locasse, quoniam conductorem scienter in re con ducta reliquit: intelligitur locasse iterum sub iisdem conditionibus, sed semel tantùm sensetur locationem renouasse, Felin. cùm Panorm. Princeps promisit premium ei, qui vexillum hostibus eripuerit, creditur promisisse ei, qui primus vexillum detraxerit hostibus. Titius promittit iudici se hoc, aut aliud exhibiturum illi, putatur promisisse, semel tantum exhibiturum. Promitto me daturum tibi quidquid iactu retis cepero, intelligitur de primo iactu. Hæc omnia Felinus, & Azor suprà.

An priuilegium per non vsum amittatur.

IN priuilegiis datis ad aliquid agendum seu af **[sect. 63]** firmatiuis, regula est; amitti non vsu continuato per decennium, l. 1. ff. de nundinis. Vbi ciuitas priuilegium de nundinis faciendis amittit, si per decennium eo non vtatur, & ibi id obseruant Bar. & alij: & in l. falso, C. de diuersis rescriptis. Vbi Iason idem tenet citans glossam, Cynum, Salicetum, Bart. Panorm. & alios iuris ciuilis, & canonici interpretes, glossa, Innoc. Panorm. & alij cap. cum accessissent deconst. quia ita statutum est iure c#muni, & priuilegia præter id, quod expressè concedunt, in reliquis sensentur dari secundùm ius commune. Congruentia eadem est, quæ aliarum præscriptionum, vt sicut dominia, ita etiam facultates, priuilegia & alia iura certa sint.

Obiicies, quia lex permitte#s aliquid facere, non tollitur per non vsum sine actu contrario, vt infrà videbimus, & sentit Panorm. cap. penul. de vita, & honest. cler. & attingit Molina tract. 2. de iust. disp. 513. in fine: ergo idem dicendum de priuilegio. Resp#deo, priuilegium non amitti per non vsum merè negatiuum, sed priuatiuum, idest, si n#quam occurrat occasio, & facultas vtendi priuilegio: & ideò non reducatur ad opus, non amittitur, Vazq. d. 277. num. 54. Item si occurrat occasio vtendi priuilegio, & pr#ter impotentiam moralem omittatur, etiam est negatio, quæ non tollit priuilegium. At verò si in occasionibus, pro quib. datur priuilegium, sciens, & potens aliquis eo non vtatur per dece#nium, tunc amittitur, gloss. Cynus, & Salicet: & alij illa, l. 1. ff. de nundinis, Iason suprà, glos. Pan. & Felin. d. cap. cum accessissent, Azor lib. 5. cap. 22. **[459]** quæst. 8. vbi ex hac doctrina colligit, si alicui ciuitati concessum est priuilegium scholasticos ad gradus magistri, vel Doctoris promouendi, ea verò ciuitas per decennium neminem promouit, quia nullus promoueri voluit, priuilegium non amittere, nisi causam dederit, vt scholastici alibi promouerentur. Item si dominus per multos annos ciuibus sibi subiectis onus non imposuerit, quod priuilegio poterat, priuilegium non amittere, si nulla occasio se dedit id faciendi. Idem de ciuitate habente priuilegium imponendi onus populis sibi subiectis: & de Ecclesia, Episcopo, collegio, monasterio non vtente sua iurisdictione, facultate, vel priuilegio, quia numquam vte#di occurrit occasio: similiter legem qu# de hermaphroditis quicquam constituit, si per multos annos hermaphroditus non fuit, vim non amittere; secus si se occasio obtulit: nam talem non vsum credo etiam sufficere ad reuocandam legem affirmatiuam, vt & Azor ibidem satis indicat.

An verò hoc procedat tantùm in foro externo, **[sect. 64]** an etiam in conscientia, quando priuilegiatus reuera non omittit vsum priuilegij, quia illi renuntiat, sed ob alias causas.

Respondeo, in conscientia non est improbabile amittere: cur enim pr#sertim cùm de hoc non habeamus ius canonicum, quod per se respicit conscientiam, vt si quis habet priuilegium comedendi lacticinia diebus prohibitis, & ex deuotione continuò per decennium illo non vtitur, semper tamen cum intentione retine#di illud, certè videtur verosimile in conscientia non amitti, quia quoad hoc Pontifices non declarar#t mentem suam, & ille non meretur amittere priuilegium, cùm opus consilij faciat.

Nihilominus, quia hæc amissio est per modum pr#scriptionis, quæ tollit verum titulum in conscie#tia, etiam sine culpa priùs habentis ius, vel dominium: probabilius est in foro etiam conscientiæ amitti, præsertim in rebus, quæ pertinent ad iustitiam, & dant ius contra alium: in quo etiam leges ciuiles habent effectum in foro conscientiæ: præsertim quia vbi deest ius canonicum, & non contradicit ciuili, vtimur ciuili in omni simili materia, etiam canonica: quapropter in illo exemplo & similibus consulerem semper interrumpere præscriptionem, seu non vsum, quamuis ibi sit maior probabilitas, quòd non amittitur priuilegium ex præsumpta voluntate principis. Aduerto etiam ex Panorm. suprà, illud tempus debere esse maius, si Ecclesia est, quæ propter non vsum perdit priuilegium, vt patebit etiam ex puncto sequenti.

Per contrarium vsum præcipuè amittuntur ipso **[sect. 65]** facto priuilegia negatiua, concedentia omittere[2417] aliquid, quod aliàs erat necessarium: nam tunc id facere est contrarium priuilegio. Vnde necessarium est, vt id fiat eo tempore, & in ea occasione pro qua datum erat priuilegium: & hîc modus amissionis etiam est certus, ex cap. porrò, & ca. recepimus de priuileg. nec mirum, nam etiam lex tollitur per actus contrarios. Et communiter dicitur, vel priuilegium est priuatum singularis personæ, vel alicuius communitatis; concessum in gratiam communitatis, quamuis eo vtantur singuli.[2418] Prius quidem amittitur, per vnum actum contrarium, quia ita dici videtur, in cap. cum accessissent de const. ibi, *nisi postea canonici contrauenerint, aliquem eligendo:* & ita expendunt ibi glossa, & Pan. num. 7. Posterius verò non amittitur per vnum, nec per plures actus contrarios, sed per legitimum tempus præscriptionis, in quo talis contradictio durat, ca. si de terra, ca. accedentibus, de priuilegiis. Ratio differentiæ assignatur, quia particularis persona potest renuntiare priuilegio sibi concesso, quod tacitè facit per vnum actum contrarium: vnus autem actus renuntiationis sufficit ad amitte#dum priuilegium, & in moralibus tacitum, & expressum æquiparantur. At verò singulares personæ communitatis non possunt renuntiare iuri totius communitatis, ideò per singulares actus earum numquam amittitur per modum renuntiationis: vt ergo amittatur, necessaria est legitima præscriptio in contrarium, quæ contra Ecclesias est quadraginta annorum, contra alios decem, vel pluri# iuxta peculiaria priuilegia, quæ de hoc esse solent: quæ ratio optimè probat hanc secundam partem: sed circa priorem partem rationis aduertendum necesse est, si tota communitas per modum vnius corporis renuntiet priuilegio, amittere illud, quia iam non singulares personæ vt sic, sed vniuersitas ipsa renuntiat. Quod est indubitatum, si renuntiatio sit expressa, & formalis: idem autem sequitur, si sit tacita & implicita: quia tacitum & expressum in iure æquiparantur, l. cum quid, ff. si certum petatur, & ita aduertit expressè Panormitanus suprà.

Prima autem conditio, vt renuntiatio h#c vali **[sect. 66]** da sit, est, vt quis possit explicitè suo priuilegio renuntiare, quia si non potest explicitè, multominus implicitè. Secunda, vt sciens, & videns operetur contra priuilegium: nam hæc amissio pendet ex voluntate, cùm sit per virtualem renuntiationem: ignorantia autem tollit voluntatem. Tertia, vt fiat

sine protestatione, vt notauit Bar. l. 1. C. de his qui sp#te munera publica subeunt, li. 10. & Panor. suprà: quia protestatio excludit voluntatem renuntiandi. Hinc addunt multi, quotiescúmque ex aliis signis, vel coniecturis sufficienter constat, non fecisse animo renuntiandi, non amitti priuilegium, quia potest præsumptio per contrarias coniecturas vinci, gloss. ca. pro illorum de præbend. & alij citati: vide Bart. l. 1. proximè cit. & in l. vlt. ff. de const. princip. Vltimò, inquit, Panor. in c. cum accesissent, necessarium esse, vt actus sit directè c#trariùs priuilegio: indicat autem tunc esse directè contrarium, quando toti priuilegio repugnat, nam si solum ex parte contradicat, quantum ad illam reuocabit priuilegium, non quoad alias: vt si quis habeat priuilegi# non acceptandi munera Reip. & vnum acceptet, non est visus renuntiare libertati suæ quoad alia. Quod videtur definitum, l. voluntariæ, C. de excus. tutor, *voluntariæ*, inquit, *tutelæ munera priuilegiis nihil derogant*, quæ verba plures intellectus recipere possunt, sed ille probabilis est, quem etiam videtur amplecti Bart. illa l. vlt. ff. de const. principum, vbi aliis quidem verbis, eandem tamen rem docere videtur. Ait, quando priuilegium datur ad actum, vel effectum, qui incontinenti fit, amitti prorsus per actum contrarium, & ita explicat casum, ca. cum accessissent, qui in exemplum deseruire potest. Quando verò priuilegium habet tractum successiuum, non perditur, inquit, per vnum actum quoad tempus futurum, sed solùm de præsenti, vt si quis habet priuilegium numquam soluendi vectigalia, & semel soluat, non censetur renuntiasse priuilegio pro toto tempore, sed solùm quoad illam quantitatem, quam soluit: quæ **[460]** limitatio, & declaratio non caret difficultate, quia hoc modo nulla ferè esset differentia inter non vsum, & vsum contrarium, & quia illud, cap. cùm accessissent, significat totum priuilegium fuisse amittendum per vnum actum, cùm tamen videretur etiam habere tractum successiuum. Quia tamen materia est fauorabilis, illa declaratio mihi placet, & quia est consentanea rationi: nam totum hoc ius fundatur in tacita renuntiatione: nemò autem præsumitur renuntiare iuri suo amplius quàm eius actus necessariò requirat: ergo qui solùm ex parte agit contra priuilegium, non pr#sumitur toti renuntiare, nec pro toto tempore, nec est inconueniens quòd in hoc non sit differentia inter commissionem, & omissionem: erit enim in aliis. Casus autem ca. cùm accessissent, si rectè consideretur, pertinet ad priuilegium, quod incontinenti habet totum suum effectum, quia erectio dignitatis alicuius in aliqua Ecclesia est effectus stabilis, & perpetuus.

Quomodo autem priuilegium per non vsum amittatur, dixi disp. 19. Sect. 20.

Per abusum priuilegium amittitur, cap. vbi ita, **[sect. 67]** 74. d. ca. priuilegij 2. qu. 3. ca. licet de regularibus.

An verò amittatur ipso iure, Panorm. d. cap. licet, solùm sub disiunctione dicit, vel amittitur, vel auferendum est.

Sed alij, vt id explicent, inquirunt, an per abusum priuilegium amittatur in se, an verò tantùm in effectu, ita vt per talem abusum nihil operetur, & quis abusus sufficiat: nam potest esse vtendo priuilegio in eo, quod non concedit, vel plusquàm concedit: vel potest esse spe seu occasione priuilegij aliquid contra iustitiam, vel rationem facere. Dicunt ergo conclusionem ad omnem abusum grauem, & omnem modum amittendi priuilegium extendi: nam verba iuris sunt, priuilegium meretur amittere, qui concessa sibi abutitur potestate: in quolibet autem ex dictis abusibus inuenitur hoc meritum, tamen ex ipsis verbis constat, non amitti ipso facto ex vi abusus, nisi aliquo casu peculiari in iure expresso, vel quando abusus tollit fundamentum, & rationem priuilegij, & tunc amittitur quantùm ad effectum inde necessariò secutum, & non amplius. Prima generalis pars

constat ex verbis, & quia hoc est pœna, & non imponitur c# maiori rigore, quomodo etiam dixit Augustinus ser. 247. de tempore. *Iudicio humano meritò ab obte#ta dignitate deiicitur, qui concessa sibi malè vtitur potestate.* Prima verò exceptio etiam est clara, quia potuit similem pœnam ipso facto imponere, vt abutens priuilegio eligendi interdum suspenditur ipso iure, ne prima vice, vel pro aliquo tempore possit eligere, ca. 2. de post. prælat. cùm similibus.

Altera exceptio habet locum in duobus casibus: **[sect. 68]** primus, quando priuilegiatus vtitur priuilegio vltra terminos eius: tunc enim effectus est ipso iure nullus, Syl. priuilegium, quæst. 10. argumento, cap. porrò, & cap. recepimus de priuilegiis, & clarum est, quia actus fit sine legitima potestate, & illa n# est propriè amissio priuilegij, quia ad talem effectum numquam fuit obtentum, & propter illam culpam non perditur ipso iure quoad alios actus, nec quoad substantiam. Secundus, quando aliquis per abusum tollit rationem, & causam priuilegij, sumitur ex Bart. l. semper, ff. de iure immunitatis, vbi lex multum fauet, tractat etiam Didacus Perez l. 8. titulo 2. lib. 1. ordinamenti regalis, adhibetq#ue exemplum de clerico beneficiato, cui datur priuilegium, vt in academia fruatur fructibus beneficij gratia studij: nam si omninò non vacet studio, non erit tutus in conscientia, quia agit contra intentionem concedentis, & tollit causam, & finem priuilegij, quod datum est, vt studendo melius inseruiat Ecclesiæ: vnde ibi fuit quædam virtualis commutatio seruitij personalis propriæ Ecclesiæ in studium, ideò ablato omninò studio, tollitur iustitia & executio priuilegij: quod optimè confirmat, cap. generaliter, 16. quæst. 1. sumptum ex l. generaliter, C. de Episcopis & clericis; ibi, *eos tamen clericos & monachos habere huiusmodi beneficium sancimus, qui apud sanctas Ecclesias, vel monasteria permanent, non deuagantes, nec circa diuina monasteria desides, cùm propter hoc ipsum eis beneficium indulgeamus.* Sed limita casum, vt procedat quando ex priuilegio constat precisè concedi ratione talis actus, ita vt sine illo deficiat iustitia totalis, & ratio priuilegij: tunc enim non possumus excusare defe[2419]ctum: quia cessante illa causa priuilegij, cessat priuilegium, non quidem in se, sed quoad fructum eius pro tali tempore, seu modo operandi: nam si quis posteà velit bene vti, consequetur fructum.

Sed rogas, quando possit quis suo priuilegio **[sect. 69]** cedere. Hanc quæstionem tractat glossa, cap. si diligenti de foro competenti, verbo pacto priuatorum, vbi ait, aut ius est simpliciter constitutum in fauorem & commodum alicuius, & is potest iuri suo cedere, vt l. pacisci, ff. de pactis non obscurè traditur, vbi licet iura dent facultatem agendi pro animali morboso, litigantes tamen possunt pacisci, ne agant. Idem colligitur ex l. pactum inter hæredes, ff. de pactis, & l. 1. de feriis, & l. si iudex, ff. de minoribus. Aut priuilegium conceditur in bonum quidem, & commodum quorumdam, ob publicam tamen vtilitatem, & non in aliorum odium: & huic priuilegio cedere non potest: cuiusmodi est priuilegium fori in clericis, & priuilegi# Macedonianum, in filiis familias, ne creditoribus obligentur ratione mutui: & priuilegium quo minoribus conceditur beneficium restitutionis in integrum. Aut priuilegium datur alicui ob publicum bonum, licet cedat etiam in bonum priuilegiati, & in aliorum odium, & pœnam concessum sit: quale est in clericis priuilegium canonis si quis suadente, 17. quæst. 4. & huic nemo cedere potest. Panorm. verò ca. si diligenti de foro c#pet. & Bart. l. ius publicum, ff. de pactis, & l. si quis in conscribendo, C. de pactis Fusius, & clarius, secundùm Azor lib. 5. cap. 22. quæst. 10. respondent, si ius est naturale, vel diuinum, nemo potest renuntiare, vt patet ex l. ius sanguinis, ff. de regulis iuris, & l. ius agnationis, ff. de pactis: quamuis iure gentium quæsito

cedere quis possit, nam quisque suæ rei dominium deponere potest, & hæreditati paternæ renuntiare, C. de repud. hæreditate: & quisque potest seipsum vendere, ac proinde libertate priuare, & potest se honore, & fama spoliare. Qu#do verò ius scriptum certam in humanis actibus formulam præscribit, nemo potest huic iuri ren#tiare, quale est ius quòd certum numerum in testamentis, & vltimis voluntatibus requirit, vel quod in pactis certum modum constituit. Vt colligitur, ex l. nemo potest ff. de legat. 1. & l. contra iura, ff. de pactis. Quando itidem ius est publicum, hoc est tale, vt ad publicam vtilitatem pertineat, nemo potest eo iure cedere l. ius publicum ff. de **[461]** pactis. Quando continet commodum duntaxat priuilegiatorum priuatorum, aut est constitutum pr#cisè ob bonum priuati hominis, vel in odium alterius: si primum, videndum, est, an illud ius consulat imbecillitati hominum, & tunc renuntiatio non valet, eo quòd est contra bonos mores. Idem dicendum, si renuntiatio occasionem delinquendi præberet: si autem bonis moribus ren#tiatio non obstet, nec alios ad peccandum inducat, valet renuntiatio: si verò ad priuatum commodum priuilegiati spectet, & simul ad alterius, vel publicum bonum, non valet renuntiatio. C#terum in hac resolutione nonnulla inuoluuntur dubia, vel falsa, quæ omitto, quia ad præsentem locum non spect#t, in quo solùm de priuilegiis agimus, qua spectant ad renuntiatione# iuris naturalis aut ge#tium aut ciuile: de quo verò dicta Sect. 2. diuisione 6. vbi clarius explicuimus, quando possit, vel non possit quis priuilegio ren#tiare. In speciali autem inquirit Azor suprà, an rata sit renuntiatio, qua mulier iuri Velleiano renuntiat, glos. teste Panor. c. cit. affirmat, eo quòd huiusmodi priuilegium est simpliciter in bonum, & fauorem mulierum. Sed Cynus, & Bart. quos citat, & sequitur Panor. cap. si diliganti de foro compet. negant valere, eo quòd tale priuilegium est mulieribus concessum ob ear# facilitate#, ne temerè se aliis obligent. Inter has sententias nullam electionem facit Azor: mihi verò sec#da videtur probabilior. Si quæras an filius familias renuntiare valeat priuilegio Macedoniano, glos. communiter recepta, quam citat Panor. suprà, meritò negat valere, quia huiusmodi priuilegium non solùm est concessum in bonum filiorum, sed eti# in bonum parentum, & commune, & in odium creditorum, qui sæpe filios inducebant ad necem parentum, vt pecunias sibi debitas recuperarent: similiter etiam, vt inquit Azor, minores renuntiare nequeunt priuilegio & beneficio restitutionis in integrum, non solùm quia sit in odium contrahentium cum minoribus, sed etiam, quia est in bonum commune, & consulit imbecillitati minorum. Vide disp. de dispensatione, Sect. 21.

SECTIO XIIII. *Quomodo priuilegium per abrogationem finiatur.*

SVppono primò, priuilegium abrogari **[sect. 70]** posse vel à concedente, vel à superiore iurisdictionem habente, vel ab æquali succedente in eadem dignitate, quia moraliter est idem, nec potest vnus præiudicare iuri alterius. Addit Panorm. cum Ioanne Andrea, & aliis, cap. peruenit de immun. Eccles. num. 24. priuilegium esse reuocabile, quamdiu manet in pura ratione priuilegij: nam si transeat in contractum, ex ratione iustitiæ reuocari non potuit: quod etiam docuit Bart. l. qui semel, ff. de rebus ab ordine faciendis, & l. 1. C. de his, qui sponte, &c. lib. 10. Patet, quia pacta, & conuentiones etiam à principibus seruari debent, quia etiam illos obligant iustæ leges.

Vt autem conuenienter reuocatio fiat, necessaria est causa aliqua, argumento cap. suggestum de decimis, quia non decet principem sine causa mutare voluntatem, quando gratia concessa fuit in perpetuum, vt tamen reuocatio teneat, non est necessaria causa, quia illa est gratia, quæ semper pendet ex voluntate principis, quod in simili de abrogatione legis patebit disp. seqq.

Secundò suppono, variis modis posse priuilegi# **[sect. 71]** reuocari. Primò expressis verbis in particulari, & specie, vel per clausulam generalem non obstantibus: nam illa regulariter sufficit, quia genus de se c#prehendit species. Dico regulariter, propter priuilegia in iure contenta, quæ aliud specialius requirunt, vt dicemus: & propter priuilegia quæ in suo tenore continent, vt reuocari non possint, nisi fiat eorum expressa mentio de verbo ad verbum, vel aliquid simile: de quibus quomodo, & per quæ verba reuocari valeant, latè tractant Canonistæ, Felin. cap. nonnulli de rescriptis, num. 6. & sequentibus, Panor. cap. cum instantia de censibus num. 5. Azor lib. 5. cap. 22. quæst. 12. summa est, quòd per alia verba reflexiua, vt ita dicam, reuocari possunt, & ita habet vsus, scilicet, vt non obstante tali, vel tali clausula reuocata intelligantur, quia non est cogendus Pontifex ad inserenda de verbo ad verbum talia priuilegia, quæ fortasse scire non potest, nec est priuandus potestate reuocandi illa, quando oportuerit. Ita sentiunt omnes citati contra Fredericum consil. 225. qui dixit, per clausulam illam generalem tale priuilegium non reuocari, sed posteà consil. 246. sententiam mutauit.

Secundus modus huius reuocationis est taci **[sect. 72]** tus, & quasi virtualis, qualis est in genere loquendo, actus eiusdem principis priuilegio contrarius cùm scientia eiusdem priuilegij: colligitur, ex l. ide# Vlpian. §. sunt & alii, ff. de excusatione tutorum. Vbi Bart. & alij, glos. ca. 1. de const. in 6. verbo noscatur, Felin. cap. nonnulli de rescrip. verbo mentione#, vbi Felinus, & alij: quia in moralibus tacitum æquiparatur expresso, & eadem est ratio de ren#tiatione & reuocatione: renuntiatio autem tacitè fit aliqu#do, vt dixi suprà eadem Sectione. Huiusmodi autem principis actus potest esse vel particularis quoad vnum effectum priuilegij in hoc tempore, vel in hac actione, vt si princeps exigat semel tributum à priuilegiato non obstante allegatione priuilegij, & tunc non reuocatur simpliciter, nisi expressè declaretur, sed tantùm pro illa vice, vel effectu: vt à fortiori patet ex dictis de renuntiatione, seu amissione per actum contrarium, quia nihil aliud requiritur ad valorem illius actus, & ideò n# est extendenda reuocatio, sed restringenda vt odiosa. Hoc autem intellige, quando actus est merè particularis, & priuatus: nam si sit prolatio sententiæ iuridicæ contra priuilegium, sufficiens esse potest ad reuocandum totum priuilegium, oportet tamen, vt lata sit ab eo qui potest reuocare: n# si sit lata ab inferiori potiùs censebitur iniusta, si priuilegium sit clarum, cùm ipse non possit contra priuilegium disponere: oportet etiam, vt sententia detur ex propria scientia priuilegij: & ita intellecta hæc pars probatur apertè, ex ca. suborta de sententia, & re iudicata, ibi. Si Innocentij priuilegium Alexandro fuit in iudicio præsentatum, & ipse tulit sententiam contra illud, intelligitur reuocasse. Ratio est, quia talis sententia principis, iuri æquiparatur. Sed de hac re vide, Sect. 15.

Tertiò reuocari solent priuilegia per posteriores **[sect. 73]** leges, vel priuilegia, & quidem si in illis addatur clausula reuocatoria facta mentione priorum priuilegiorum, vel specifica, vel generali, tunc reuocatio non est tantum implicita, sed expressa, & certum est ex suo genere esse modum sufficientem; si **[462]** tamen verba reuocatoria sint sufficientia iuxta tenorem alterius priuilegij, si fortè habeat clausulam, vt reuocari non possit, in quo habet

quid principale prius priuilegium, si iuri sit insertum, quia n# reuocatur per posterius ob solam clausulam reuoc#tem priuilegia, sed oportet etiam vt reuocet leges, & iura: quia priuilegium insertum iuri, habet vim legis, & iuris c#munis: de quo glos. l. 3. C. de silentiariis, & decurionibus lib. 12. & Iason, in l. 1. ff. soluto matrimonio glossa, & Doctores, auth. qua in prouincia, C. vbi de crimine agi oportet. Contingit autem aliquando concedi posterius priuilegi# repugnans quidem priori, nullam tamen eius me#tionem faciens, nec reuocationis, quod etiam per legem posteriùs conditam euenire solet, & tunc est magna quæstio, an posterius ius, vel priuilegium reuocet primum. Videbitur cuipiam affirmandum; quia posterior lex reuocat priorem illi[2420] contrariam, vt seq. disp. videbimus: posterior enim voluntas semper efficacior est: ibi autem intercedit mutatio voluntatis, saltem virtualis: ergo. In contrarium autem est ca. veniens de præscript. vbi expressè quoddam priuilegium dicitur non valuisse, quia in eo non erat facta mentio alterius præcedentis: quo loco Panor. Felinus & alij multa de hac quæstione disputant, glos. vltima, & iide# Doctores, ca. 1. de rescriptis, vbi Panorm. num. 14. item Doctores, cap. nonnulli eodem tit. glos. 25. quæst. 2. in principio, Syl. verbo priuilegium, Azor lib. 5. cap. 22. quæst. 12. & 13. & alij, qui distinguunt inter priuilegium generale, & speciale, & quando vtrúmque est eiusdem rationis, vel vnum generale, & aliud speciale: & aliqui eorum multum referre existimant, quòd speciale præcedat, vel sequatur: item distinguunt de contento, vel non contento in iure communi.

Ego de non contentis in iure communi gene **[sect. 74]** ralem regulam statuo, posterius communiter non præualere priori, nisi mentionem illius faciat: ita enim habetur illo c. veniens, & ca. abbatem de rescriptis, cap. dudum de præben. in 6. & aliis, estque communior sententia. Ratio est, quia Pontifex præsumitur concessisse secundum ex ignorantia primi, quando illius mentionem non facit, & consequenter non habuisse voluntatem reuocandi illud, quia ignorantia tollet voluntatem. Ratio autem prioris præsumptionis sumitur ex cap. 1. de const. in 6. vbi Pontifex ait, *licet princeps præsumatur scire ea, quæ sunt iuris communis, tamen ignorare posse iura, facta & consuetudines priuatas:* priuilegium autem est ius priuatum, & particulare, ideò ignorari creditur, quamdiu illius mentio non fit. Addunt aliqui, posterius priuilegium censetur surreptitium, quia sine sufficienti narratione impetratur. Sicut etiam priuilegia contra ius patri#, vel contra similem consuetudinem, non præualent, quia censentur cum virtuali deceptione principis obtenta. Sed de hac ratione non curo, quia vt superiùs dixi, narratio diminuta, præsertim sine dolo facta, non irritat gratiam principis, nisi sileantur quæ iura dicenda essent ad valorem actus: priori rationi insistendum est.

Est autem hæc regula indubitata apud omnes, quando vtrumque priuilegium generale est, vel vtr#que speciale: item quando speciale præcessit, & posterius generale est, ferè nulla est dissensio, quia nulla est difficultas, & rationes superiores sunt efficaces.

Quando verò generale præcessit, & sequitur speciale, glos. ca. 1. de rescriptis censet speciale non derogare generali, quia supponit ius iam acquisitum, & verisimile non est, principem voluisse auferre ius semel concessum. Oppositum est probabilius, & communius, & tenent cæteri citati: quia regula generalis in iure est, species derogat generi, siuè præcedat, siue sequatur, vt colligitur cap. 1. & ca. pastoralis de rescriptis, ca. audiui de officio delegati, & iura superiùs citata expressè loquuntur de priuilegio speciali concesso post generale, qu#uis difficile quibusdam videatur, tunc rationem reddere, cur princeps non præsumatur etiam tunc concessisse secundum priuilegium ex ignorantia

prioris, nihilominus rationem reddunt, quia princeps concedendo generalem fauorem non censetur auferre sibi potestatem faciendi aliquam specialem gratiam manente illa generali. Dicendum ergo est, priuilegium speciale posterius derogare generali, etiamsi mentionem illius non faciat: quia iura sunt expressa, & potuerunt Pontifices ita explicare concessiones suas, & est satis congruum, quia illa propriè non est contrarietas voluntatum, sed est quædam exceptio à generali gratia; & potestatem ad faciendam exceptione#, semper censetur P#tifex sibi reseruare: sed si virtute prioris priuilegij generalis acquisitum esset ius in re illa particulari, de qua datur, posterius speciale non derogaret generali, quia non est iustum, nec verisimile, principem voluisse præiudicium afferre tertiæ person# in re iam sua sine maiori causa, vel cognitione, & examinatione causæ: vti docet Panor. estque valde consonans rationi.

De priuilegio inserto in iure communi doctri **[sect. 75]** na ait, dicendum sicut de lege, quia eo ipso tamquam ius commune reputatur; ex quo fundamento sequuntur tres regulæ: Prima, si vtrumque priuilegium sit generale, & primum sit insertum in corpore iuris, derogatur per posterius, siue sit, siue non sit insertum in iure, etiamsi nulla eius mentio fiat. Secunda; idem dicendum est, si vtrumque sit speciale. Tertia, idem dicendum est, si prius generale, & posterius speciale sit: nam quando prius est speciale, semper potest limitare posterius generale: quia generi per speciem derogatur, etiamsi speciale præcedat, vt superiùs dictum est, & dicetur disp. seq. Ratio omnium præcedentium est, quia Princeps non sensetur ignorare ius commune, c. 1. de const. in 6. sed priuilegium insertum iuri communi reputatur ius commune, ergo non sensetur ignorari, quando conceditur posterius priuilegium: ergo nihil obstat, quominus præualeat contra illud: nam hoc censetur esse voluntas Principis, quoties ex certa scientia priuilegium concedit: quæ rationaliter procedit, quoties primum est in iure, siue posterius sit in iure, siue non, & siue sit generale, siue speciale: Quantum est ex hoc cap. & ex contraria ratione, sequitur, si primum non sit in iure, nihil referre quod posterius sit, quando alterius mentionem non facit, quia semper pr#sumitur ignoratum.

Contra hanc communem resolutionem est, **[sect. 76]** quod priuilegium non derogat iuri communi, cuius mentionem non facit, vt docet Abbas cap. ex parte de capellis monachorum, referens multos alios, & suadetur: quia rescriptum particulare contra ius nulla facta eius mentione inualidum est, cap. rescripta, 25. quæst. 2. & est l. rescripta C. de **[463]** precibus Imperatori offerendis: ergo idem est de priuilegio, quia ratio facta de scientia præsumpta Principis æquè procedit in vtroque*:* ergo si in iure scripto non sufficit, neque in priuilegio sufficiet, quia priuilegium est quid priuatum, & particulare.

Respondeo, illam sententiam Panormitani **[sect. 77]** communiter non probari, sed potius credi, priuilegium derogare iuri communi, etiamsi illius mentionem non faciat: quam communem sententiam latè confirmat Felin. cap. 1. & cap. nonnulli de rescript. alios referens: & ratio est, quia priuilegium ad hoc directè datur, vt priuet lege c#muni, & priuatam conferat, ergo non est necessarium ad hunc effectum, vt faciat mentionem legis. Ad probationem de rescripto, negatur c#sequentia: nam rescriptum cum sit particularis actus, non censetur fieri cum tanta consideratione sicut lex, & ideò licet princeps sciat legem, non tamen censetur considerasse illam, quando particulare rescriptum concessit contra ius sine mentione eius: cuius contrarium præsumitur in priuilegio, quia est quædam lex.

Ex qua ratione colligitur, prædictas regulas datas maximè procedi in priuilegio perpetuo, quod datur per modum legis, & præcipuè, si datum fuerit propter communitatem, & commune bonum: nam priuilegia, & facultates particulares ad vnum actum vel ad breue tempus videntur valde similes rescriptis particularibus: & ideò secundum aliquos in eis habere potest locum sententia Panor. maximè quando ius, & priuilegium non est adeò commune & frequens, vt non possit eius inconsideratio præsumi. Ideò maximè in foro conscientiæ considerandum censent, vt bona fide in hoc procedatur, ne priuilegium sit surreptitium. Vnde conantur soluere aliam obiectionem contra superiorem doctrinam, quia licet Princeps præsumatur scire leges communes, non tamen omnia particularia iura, qualia semper sunt priuilegia etiam in corpore iuris inserta: & augetur difficultas, quia sic peioris conditionis in hoc esset priuilegium insertum iuri, quàm non insertum: quod videtur absurdum.

Respondent ad priorem partem, licèt priuilegium quoad primarium effectum per se intentum, sit quid priuatum, tamen quoad obligationem quàm imponit, vt est lex, esse verum ius, & insertum in corpore iuris, fieri ius commune, ideoq#ue de illo etiam præsumi scientiam in principe.

Ad alteram partem respondent, secundùm quid, & quoad aliquid, illud non esse inc#ueniens, quia illud nascitur ex diuersa natura priuilegij, vt sic, & iuris communis. Neque id repugnare dictis, quia aliud est agere de reuocatione priuilegiorum, per quam non reuocatur ius commune, sed potius stabilitur, & ideò diximus (inquiunt) sub illa non comprehendi priuilegium iuri insertum, nisi specificetur, nunc verò agimus de derogatione iuris communis, sub quo tale priuilegium comprehenditur.

SECTIO XV. *Quo pacto priuilegium per sententiam iudicis amittatur.*

AZor lib. 5. cap. 22. qu#st. 9. respondet **[sect. 78]** in ca. suborta de sent. & re iudicata ad finem sic haberi, *Si præfati Innocentij priuilegium Alexandro fuit in iudicio præsentatum, & ipse tulit sententiam contra illud, intelligitur reprobasse:* vbi glossa ait, instrumentum dicitur reprobatum eo ipso quòd cùm iudici ostenditur, contrarium iudicat, sic etiam testis reprobatur eo ipso quòd iudex contra eum iudicat, & quæstio falsi eò ipso intelligitur reprobata, quòd iudex contrarium iudicat. Hæc ibi glos. Pari ratione, si priuilegium in iudicio fuerit Principi exhibitum, & nihilominus contrariam sententiam tulerit, censetur exclusum. Hæc Azor: quæ tamen solùm procedunt in foro externo, cui non debemus in conscientia conformari, si certum sit erroneam sententiam fuisse ex ignorantia, vel iudicis, aut quia sic iudicauit sec#dùm allegata, & probata, non secundùm rei veritatem. Egimus autem hîc de isto modo desitionis, quia est genus quoddam reuocationis, de qua act# est sect. præcedenti. Vide alia, Sect. 14. in 2. modo reuocandi priuilegium.

SECTIO XVI. *Quot modis priuilegium irritum reddatur.*

DE hac quæstione glossa, 25. quæst. 2. in **[sect. 79]** principio, Syluest. priuilegium, qu#st. 10. Azor lib. 5. ca. 22. qu. 12. qui respondet multis; primò, si per surreptionem fuerit impetratum, nimirum quando impetratio falsam caussam suggerit, ob quam tanquam veram priuilegium conceditur, ca. literis de rescriptis. Secundò, si priuilegium sit contra

constitutionem, & de ea nulla fiat mentio, vt colligi potest ex cap. constitutus de rescriptis. Idem iuris est, si sit contra consuetudinem, de qua mentio non fiat, ca. 1. de const. in 6. idem etiam est, si sit contra sententiam latam, de qua nulla facta sit mentio, cap. inter dilectos de fide instrumentorum. Tertiò, si secundum priuilegium speciale sit contra primum, aliud speciale impetratum non valet, si de primo non sit facta mentio. Vnde primum suam vim retinet. Si verò in secundo fiat primi mentio, valet secundum, non primum, cap. cæterum, & cap. cum ordinem de rescriptis, cap. inter monasterium de sent. & re iudicata. Sed quid, si primum sit generale, & secundum speciale? Respondeo cum Hostien. quem citat & sequitur Syl. contra aliquos alios valere secundum, etiam nulla facta mentione priuilegij generalis, quia speciale priuilegium, & mandatum derogat generali, cap. 1. & ca. pastoralis de rescriptis, c. studuisti de officio delegati. Et similiter speciale mandatum, seu priuilegium non tollitur per generale subsequens, nisi de eo mentionem fecerit, ca. cum ordinem, ca. abbatem de rescriptis: nam semper species derogat generi, siue præcedat, siue sequatur: glossa tamen, ca. 1. de rescriptis, vniuersè docet, priuilegium primum valere, quoties secundum mentionem non fecerit: & probat, ex ca. veniens de præscriptionibus. Oppositum docet Panorm. cap. 1. de rescriptis, num. 14. Itaque semper primum priuilegium, cuius mentio in secundo non fit, irritat primum, nisi secundum sit spe-**[464]**ciale, & primnm generale, vt Sect. 14. in secundo modo reuocationis vberius explicuimus. Quartò, priuilegium est irritum, quando est contrarium priori habenti clausulam, vt reuocari non possit, nisi facta eius mentione, si in secundo nulla eius mentio facta est, nec adhibita clausula generalis non obstantibus quibuscumque aliis priuilegiis, etiam si eorum mentio fieri, & tenor exprimi debet.

SECTIO XVII. *Quando Reuocatio priuilegij effectum habere incipiat.*

VIdetur enim, statim ac Princeps mu **[sect. 80]** tat voluntatem, & facit reuocationem, habere suum effectum, quia effectus reuocationis pendet ex sola voluntate Principis.

In contrarium est, quia ex hoc multa sequentur incommoda, præsertim si valor actionis pendeat ex priuilegio, & maximè si pertineat ad bonum animæ, vt in absolutione sacramentali.

Quidam dicunt, si reuocatio fiat per modum[2421] legis, certum est, non habere effectum ante promulgationem, quia sequitur naturam legis; & addunt aliqui, statim à die promulgationis habere effectum, vt Francus cap. ex parte de concessione præbendæ ex l. vlt. C. de decurionib. lib. 10 ibi, *ex die, quo promulgata est, vires suas obtinente.* alij verò dicunt illam legem potius loqui de concessione priuilegij, quæ per legem fit. vt ibi Bart. & alij interpretantur, esse autem fauorabiliorem concessionem quàm reuocationem, ideo non posse ex illa sumi argumentum præterquam quòd licet lex dicat à die promulgationis possit c#modè intelligi secundum alia iura. Quocirca in priuilegiis secularib. seu ciuilibus seruanda est suprà posita regula, vt reuocatio non properetur, nisi post duos menses à die promulgationis, Bart. supra, & omnes statim referendi. Probatur, quia nil speciale in hoc disponit ius ciuile, ergo standum est regulæ generali. Idem patet ex dictis suprà de lege irritante: est enim eadem ratio: in canonicis autem seu Apostolicis priuilegiis quidam requirunt promulgationem in singulis diœcesibus, Soto. 1. Iust. quæst. 1. art. 4. Medina 1. 2. quæst. 90. art. 4. post 5. conclusionem: de quibus sunt qui dicant, non habere

fundamentum, vt dixere suprà de lege irritante, de qua eadem est ratio quantum ad hoc. Alij dicunt, à die quo fit Romæ reuocatio priuilegiorum, suam amittere vim, & quamuis ignorantes excusantur, tamen nullum consequi effectum, qui à priuilegio pendeat. Sed hoc est nimis rigorosum, & fundari non potest, & inde sequerentur multa incommoda, quæ non est verisimile permitti à Pontificibus, ex quorum voluntate hoc pendet. Vnde alij dicunt, certum est ad hunc effectum sufficere quidem vnam promulgationem Romæ factam, requiri tamen vt minimum ordinarium tempus ad promulgationem legis requisitum, & ita sentiunt Panorm. Felin. & alij cap. 2. de const.

Alij verò addunt, etiam post illud tempus non reuocari priuilegium circa singulas personas, donec ad earum notitiam veniat reuocatio: ad quod faciunt multa, quæ adducit Felin. suprà num. 7. & quod dixit Cardin. consil. 5. de officio deleg. valere gesta per legatum, donec sciat reuocationem, & quod communiter summistæ dicunt verbo indulgentia, non reuocari indulgentiam respectu vnius cuiuscumq#ue, donec sciat reuocationem: sentit etiam Anchar. capit. quia cunctis de concessione præbendæ in 6. & alios refert Suarez, tom. 4. disp. vlt. Sect. 2. Sed ibi dixit, hoc solùm fundari in quadam pietate, & probabili præsumptione voluntatis Pontificis: ideò incertam rem esse, maximè cum lex irritans habeat suum effectum post sufficiens tempus promulgationis etiam in ignorante: quapropter quoad priuilegia generalia, & perpetua quæ per modum legis conceduntur, probabilius censet, sequi quoad hoc conditionem, & modum legis irritantis ob rationem factam, quamuis probabile existimet quoad effectus, qui pendent ex iurisdictione Ecclesiæ, & fiunt bona fide titulo priuilegij, cuius reuocatio inuincibiliter ignoratur, Ecclesiam supplere iurisdictionem, vt vitentur incommoda, quæ possent sequi: nam hoc etiam est iuri consentaneum iuxta, l. Barbatius, ff. de officio prætoris. At verò in priuilegiis particularibus, in quibus publica promulgatio necessaria non est, valde probabile censet, non reuocari, donec sciatur reuocatio ab ipsis priuilegiatis, quia nulla alia certa regula potest prudenter assignari. Et ad hoc faciunt, quæ de indulgentiis dixit Suarez eodem loco.

Azor lib. 5. ca. 12. qu. 7. ait ex communi senten **[sect. 81]** tia priuilegium personæ, si reuocetur à principe,[2422] tunc finiri, cùm reuocatio peruenit ad notitiam priuilegiarij: pro qua citat Sotum, & Medinam suprà, quod & ipse approbat. Vnde infert, si quis priuilegio eligendi confessarium, confessarium elegit, à quo absolutus est, antequam sciret priuilegium esse reuocatum, non debere iterum peccata confiteri, quia confessio fuit valida virtute priuilegij. Hoc tamen, inquit, intelligitur, nisi Princeps velit priuilegium esse abrogatum statim ab eo tempore, quo ipse reuocat, vel à certo tempore elapso, vel ab eo die, quo reuocatio priuilegij fuerit publicè promulgata. Addit, reuocatio indulgentiarum antequàm veniat in notitiam eorum, quibus concessæ fuerant, non nocet, Geminianus capite 1. de concess. præbend. in 6. Syluest indulgentia, quæstion. 5. vers. 8. Soto, & Medina suprà.

Porrò si priuilegium sit concessum vniuersitati, Collegio, vel cuilibet alteri communitati, satis est, si ipsa communitas certior fiat de reuocatione priuilegij, non est necesse vt singuli fiant certiores. Si Priuilegium datum fuerit prouinciæ, ciuitati, parochiæ, vel alteri loco, satis est si reuocatio promulgetur in prouincia, ciuitate, parochia, vel loco: etiamsi priuilegium fuerit personale, communiter corporale, vel personale singulariter, & communiter, satis est, si reuocatio ita promulgetur, vt nota sit ipsi corpori communitatis, vel ordini, dignitati, vel statui: non oportet, vt singulis denuntietur. At quando priuilegium

est certæ personæ datum singulariter tantùm, oportet, vt reuocatio ipsi nota sit, & ipsi nuntietur. Hæc Azor.

[465] Mihi videtur in his attendendam & potesta **[sect. 82]** tem, & voluntatem Principis, non enim potest[2423] reuocari licitè nec validè priuilegium, eo modo,[2424] quo omnibus pensatis cedat in commune detrimentum, aut in particulare detrimentum sine vlla exigentia boni communis, in quo euentu simpliciter est damnum communitatis, licet non in singulis, aut multis, aut plurib. eius partibus: Nullam autem potestatem habet simpliciter in damnum communitatis. Quando autem attentis omnibus circunstantiis non potest licitè, aut validè reuocare priuilegium, antequàm reuocatio promulgetut in singulis prouinciis, vel locis, vel antequàm deueniat ad cuiusque notitiam, non est credendum velle eo modo reuocare, sed quamuis vellet, reuocatio esset nulla, & quamuis interdum posset sic reuocare, si minus expediat, non est credendum id velle, nisi satis se explicet, quia si aliud non constat moraliter, semper putare debemus id velle, quod magis expedit. Hinc reuocatio priuiuilegij eligendi confessarium non est censenda valida, nisi innotescat singulis priuilegiatis, vel saltem possit facilè innotescere, quia sic modica necessitate cogerentur homines priuilegiati eadem peccata sæpius confiteri, quod esset durissimum: quæ enim potest esse necessitas ad talem coactionem per priuilegij ignotam, seu non cognoscibilem reuocationem faciendam? Similiter quia nulla necessitas esse potest reuocandi indulgentias validè concessas cùm certis conditionibus, & diligentiis piis obtinendas, & reuocatio per se esset incommoda, non solùm quia homines indulgentiis priuarentur, sed quia veluti illuderentur spe indulgentiarum pia opera inutiliter exercentes, reuocatio esset nulla, nisi singulis innotesceret, aut communiter posset innotescere: & similiter de aliis, attenta potestate, & voluntate Principis iudicandum est.

18

[466] DISPVT. DECIMAOCTAVA, DE ABROGATIONE SEV REVOCATIONE, VNIVS LEGIS PER ALIAM.

Quæstio nonagesimaseptima, de legum mutatione.

Art. 1. *Vtrùm lex humana debeat mutari aliquo modo.*

Art. 2. *Vtrùm semper sit mutanda, quando occurrit aliquid melius.*

Art. 3. *Vtrùm consuetudo poßit obtinere vim legis.*

Art. 4. *Vtrùm vsus legis humanæ per dispe#sationem Rectorum immutari debeat.*

PRÆFATIO.

DE hac re vide D. Thomam, **[sect. 1]** & alios, qu. 97. Azor. tom. 1. lib. 5. cap. 16. & tom. 2. lib. 5. cap. quæst. 4. vsque ad 7. Vazq. disp. 178. cap. 1.

Nota, mutationem legis duplicem esse, vnam in qua totaliter desinit: aliam in qua ex parte totalis desitio esse potest, vel, quia redditur iniusta omninò, vel quia toti illi aduersatur consuetudo, aut alia lex, & in his duobus vltimis casibus dicitur abrogari, & reuocari,

& de reuocatione & abrogatione per consuetudinem agemus disp. de consuetudine. Partialis desitio etiam esse potest, vel per partialem mutationem naturæ sufficientem ad reddendam illam ex parte iniustam, vel per priuilegium: de quo egi disp. præcedenti; vel per dispensationem, de qua dicam inferius. Nunc ergo, solum disserimus de abrogatione legis, quæ consistit in mutatione eius totali, saltem ex parte subditorum, ita vt neminem obliget ad id, ad quod anteà obligabat: si enim solùm restringatur in ordine ad actus, vel circumstantias aliquas, comprehensis tamen omnibus personis non dicitur dispensari, sed restringi, & in parte abrogari, & reuocari. Hæc autem legis mutatio abrogatio dicitur, quia olim apud Romanos leges fiebant per populi rogationem, & tollebantur per abrogationem: solent autem aliqui distinguere inter irritationem, & abrogationem legis, sed loquendo de irritatione consequenti, quod ad nos attinet, perinde se habent: nam irritatio dicitur, quando lex tollitur authoritate, & voluntate superioris Principis licet sitposita ab inferiori: abrogatur autem quando ab eodem, vel æquali tollitur: quoad reliqua verò abrogatio & irritatio non differunt, & in l. derogatur, ff. de regulis iuris, & l. derogatur, 102. ff. de ver. sig. derogatio distinguitur ab abrogatione: nam abrogatur lex quando tota tollitur, derogatur verò legi, quando pars detrahitur per dispensatione#, vel priuilegium, de quibus modò non agimus, sed de abrogatione & reuocatione per aliam legem. De hac re aliquid etiam habes disputatione 20. Sect. 1.

SECTIO PRIMA. *Vtrum lex humana possit, & debeat aliquando abrogari: & an abrogatio facta sine causa valida sit.*

DIco primò, legem humanam posse **[sect. 2]** abrogari, quia res per quas caussas[2425] nascitur, per easdem dissoluitur, cap. 1. de reg. iur. in 6. oritur verò lex humana ex voluntate humana: ergo per humanam vol#tatem variari, seu abrogari potest, siue versetur circa materiam supererogationis, in quo casu res est euidentior, siue circa materiam intrinsecè malam prohibendo illam, siue circa intrinsecè necessariam ipsam præcipiendo. Dico secundò, sæpe est vtile, & expediens, legem reuocari, vt docet D. Thomas, quæst. 97. art. 1. & 2. Vazquez, disp. 178. cap. 1. Valent. dist. 7. qu. punct. 7. & Aristot. 2. polit. cap. 6. vbi, inquit, in ciuili ratione non posse omnia ita accuratè scribi, vt in dies non crescat ciuilis ratio, sicut cæteræ disciplinæ, & Aug. 1. de lib. arb. cap. 6. ait, legem, etiam iustam, posse per tempora iustè mutari, quia mutata Rep. & moribus illius, legem quoque mutari necesse est. Innoc. III. in Concilio Later. & refertur cap. non debet, de consang. & affin. Non debet reprehensibile iudicari, si secundum varietatem temporum, statuta quoque varientur humana; præsertim cum vrgens necessitas, vel euidens vtilitas id exposcit: quoniam ipse Deus ex iis, quæ in veteri testamento statuerat, quædam etiam mutauit in nouo. Ratio est, quia vt lex sit vtilis, iusta, & vera, debet esse in publicam vtilitatem consideratis locis, temporibus, & aliis circ#stantiis, sed res non manent semper in eodem statu, ergo leges mutari debent, quod latè confirmat Couar. cap. alma mater parte 2. initio affirmans, de hac re nemini dubium esse. Dices, si lex sit noxia, vel inutilis bono publico, iam ex se desinit esse lex & obligare: ergo non indiget abrogatione: si autem adhuc manet vtilis, non rectè mutatur: ergo numquam oportet leges abrogare. Respondeo, etiam cum fit noxia, vel inutilis Reip. abrogari debet, quia non omnes possunt, nec debent de hoc iudicare, & possunt esse variæ sententi#, ideo Princeps debet interponere suam auctoritatem, & legem noxi# aut inutilem abrogare, præsertim si nec ipsi esset **[467]**

perspicuum, omnibus pensatis esse noxiam, & inutilem, eo quòd sæpe contingit, quod vna ratione est noxium, vel inutile, alia ratione esse bonum, & vtile. Adde etiam quando lex omnibus pensatis est, & manifestè iudicatur vtilis, posse licitè abrogari: quia sicut nos non tenemur semper facere quod melius est simpliciter, & omnibus pensatis, ita nec Princeps tenetur ferre, vel conseruare omnes leges, quæ simpliciter, & omnibus pensatis sint vtiles, maximè si quamuis qu#libet per se esset vtilis, tamen multitudo earum esset noxia, aut minus vtilis eo quòd nimis grauaret Remp.

Dico tertiò, reuocare legem sine iusta causa[2426] peccatum esse: docet D. Thom. illo art. 2. Valent. suprà Vazquez, illo cap. 1. Couat. in pract. cap. 31. Sumitur ex cap. non debet de consang. & affin. & ex cap. alma mater de sententia excom. in 6. & ex l. 2. ff. de const. princip. vbi vrgens necessitas, vel magna vtilitas postulatur. Vnde Cælius, li. 10. lect. antiq. c. 10. & Rebuf. in proœm. regal. const. glos. 1. n. 11. lex, quæ Prothei modo formam euariat, neutiquam lex dicenda est. Et apud Locrenses qui legis mutationem petebat, laqueo collo circumducto id faceret oportebat, & si visum non esset mutationem fieri, laqueo protinus strangulabatur: vt refert Ferra. §. sed naturalia, instit. de iure nat.

Ratio verò est, quia freque#ti mutatione vilescere solent leges, & legislatores, & multa incommoda sequi in subditis, qui in futurum multa habent disposita, & præparata iuxta leges ipsas, quæ pereunt, si leges mutentur, vt verbi gratia, si nunc vno breuiario, nunc alio officium dicere cogamur, fiunt magni sumptus in emendis breuiariis: & sic de similibus, & præsertim hoc accidit in legibus, quæ circa contractus versantur, & in pragmaticis vestium. Deinde quia postquam leges consuetudine firmatæ sunt, non facile est ab illis recedere, quia[2427] consuetudo vertitur in naturam, & ideo leges debent moribus, & consuetudinibus honestis esse accommodatæ quantùm fieri possit. Deinde sicut lex non debet poni nisi ob commune bonum, ita expedit, vt propter illud solùm reuocetur, quia vterque est actus publicæ potestatis, & iurisdictionis, quæ ad commune bonum ordinatur: præterea vel lex erat rationabilis, & vtilis, & in eodem statu permanebat, vel non; si primum, irrationabiliter, aut minus rationabiliter tollitur: quia ablatio illa est contra commune bonum, vel minus consantanea illi. Si secundum, iam intercedit causa iusta ad legem tollendam: loquimur autem de causa vera, vel existimata: non enim semper legislator veras causas legis ponendæ vel auferendæ assequitur propter imperfectionem intellectus humani.

Causa iusta est, si lex potiùs afferat damnum, quàm vtilitatem, vt declarat lex 8. tit. 1. partit. 1. *Nam si lex*, inquit, *boni & mali causa sit, sed maioris mali, quàm boni, curandum est, vt ille mali excessus tollatur: si verò id fieri nequeat, abroganda lex est: vt si malum sit violari à pluribus, auferri debet malum hoc punitione, aut alia ratione: sed si excessus mali remoueri non possit, reuocanda erit lex.* Addit autem Sotus 1. Iust. quæst. 7. ar. 1. summum Pontificem errare non posse in abrogandis legibus canonicis sine iusta causa, quando leges illæ necessariæ sunt populo Christiano, quia non potest errare in iis, quæ ad fidem, vel mores pertinent, quod est piè & prude#ter dictum quantùm ad leges quasi fundamentales, & maximè necessarias, & simpliciter errare n# potest in ferendis legibus eas sua definitione approbando, aut reprobando: potest tamen aliquando esse excessus in multitudine legum, quia hoc pendet ex prudentia humana in particulari iudic#te, & similiter posset lex aliqua inutilis, & noxia poni, & vtilis tolli, & numerus legum nimis diminui: numquam tamen Deus permittit id fieri c# notabili Ecclesiæ detrimento.

Quartò dico, reuocationem legis humanæ eti#si **[sect. 3]** fiat absque legitima causa, & ratione, validam esse,[2428] ita vt subditus iam non peccet, si contra illam agat. Ita Vazquez suprà & communiter recentiores: Probatur, quia lex pendet ex voluntate Principis, quæ tollitur per voluntariam abrogationem, ergo iam lex non manet. Dices, voluntas ponendi legem, sine iusta causa, non efficit legem validam: ergo nec voluntas tollendi legem, sine iusta causa, efficiet legem nullam. Negatur consequentia: quia[2429] facilius est destruere, quàm construere, tollere qu# ponere: nam si impositio sit mala, aut erit de materia, cui repugnet obligatio legis human#, vt si sit de re iniqua, aut certè erit de materia, quæ excedat potestatem legislatoris, sine qua vera lex esse non potest. Ad auferendam autem obligationem result#tem ex lege humana non potest impedire materia, quia qu#tùmcumque sit mala, potest non prohiberi lege humana, & quantumcumque sit necessaria potest non præcipi, aut præceptum de ea datum retractari: nullum autem præceptum retractatum obligat. Hinc etiam ponendo legem iniustam peccatur contra iustitiam commutatiuam in subditos; tollendo autem legem vtilem sine causa solùm peccatur contra iustitiam legalem, nisi ex pacto cum Rep. inito teneatur leges bonas ferre, & conseruare, aut nisi lex aliqua esset medium necessarium ad id, quod ex iustitia facere teneatur.

Quintò dico, quando Princeps sine causa abstu **[sect. 4]** lit legem Reip. necessariam, tenetur iterum illam[2430] ferre, si existimat vtilitatem amissam recuperari posse, seu eosdem fructus, qui anteà ex ea colligebantur, posteà excerpi posse sine nouis incommodis.

Sextò dico, variis modis posse legem abrogari,[2431] scilicet vel purè reuocando illam, vel induc e#do obligationem oppositam scilicet ad facie#dum quod lex prohibebat, vel ad faciendum oppositum eius, quod præcipiebat, videlicet, vel contrariè, vel contradictoriè oppositum, vel incompatibile: iste secundus modus maiores causas requirit, quia tollit veterem obligationem, & nouam inducit, & quantùm ad hanc nouam si causæ non sint sufficientes, lex est nulla, & inualida. Priori modo reuocatio fit formaliter, & explicitè: posteriori modo, sæpe tantùm virtute, & explicitè, nempe præcipiendo actum incompatibilem, aut pugnantem cum actu per priorem legem pr#cepto, nulla facta præcedentis legis mentione in specie, neque in genere per clausulam generalem reuocatoriam: de quo abrogationis modo disseremus latè in sequentibus.

Septimò dico, iuxta cap. 1. de const. in 6. Vazq.[2432] sup. & omnes Doct. ad reuocandas constitutiones, & consuetudines particulares locorum, & c#gregationum particularium, non sufficere legem aliquam vniuersalem illis contrariam edere: sed necessarium est, addere particulam, non obstantibus, **[468]** &c. Cùm tamen ad reuocandam legem vniuersalem satis sit edere legem contrariam, quia cum Princeps notitiam non habeat omnium legum particularium, non censetur illas abrogare, nisi id exprimat: quæ ratio assignatur eo cap. & quia lex vniuersalis, & particularis non sunt omninò contrariæ, neque habent causas omninò contrarias: nam propter rationes particulares locorum, & c#gregationum aliquando illis conuenit particularis lex diuersa à generali, quæ propter generales causas lata est.

SECTIO II. *Quando reuocatio legis suum effectum habere incipiat.*

REspondeo, quoties reuocatio fit in **[sect. 5]** ducendo nouam obligationem repugnantem priori, necessaria est promulgatio, & lapsus temporis duorum mensium à die promulgationis: non verò particularis notitia, eodem prorsus modo, quo dictum est de lege in superioribus quoad obligationem, & alios effectus; quia lex non tollit priorem obligationem nisi inducendo propriam: propriam autem non potest inducere, nisi eo modo, vt patet ex superius dictis de promulgatione legis; ergo neque aliam tollere. Ideò quando in particulari ignoratur, eo modo quo inducit obligationem suam relinquendo excusationem ratione ignorantiæ, ita excludit in re veram obligationem prioris legis: relinquit nihilominus illam ex conscientia erronea. Quando verò reuocatio fit per solam ablationem obligationis, dubium maius est, an requiratur promulgatio: quia tunc non fertur noua lex, sed tantùm tollitur prior: promulgatio autem solum videtur necessaria in lege ferenda: item tunc non inducitur obligatio noua: ergo non requiritur solennis propositio. Dices, etiam ad obligationem tollendam esse necessariam publicam notitiam. Respondeo, hanc posse comparari per solam famam, & traditionem: & quamuis, demus ad prouidentiam Principis pertinere publicationem aliquam facere, non erit tamen necessarium expectare illam, vt tollatur obligatio: sed qu#primum aliquis priuatim nouit Principem fuisse decretum de reuocatione, poterit non seruare legem, ita vt in hoc sit differentia inter inducendam obligationem, & remouendam.

Nihilominus aliqui probabilius censent, legem **[sect. 6]** non censeri reuocatam, nec cessare eius obligatione#, donec ipsamet reuocatio promulgata, & sufficie#ter diuulgata sit: primò, quia si propter propri# priuatam notitiam incipiat lex non seruari, seque#tur scandala. Vnde voluntas Principis non est, vt lex intelligatur ablata, donec voluntas sua conuenienti, & proportionato modo sit proposita. Secundò, quia sæpe contingit post factum decretum mutari: ergo non expedit per illud tolli obligationem, donec per promulgationem quasi stabilitum sit, quæ ratio magis conuincit de promulgatione, quàm de diuulgatione: ideò pars illa certior istis videtur: nihilominus etiam altera illis videtur probanda propter alias rationes, & vt seruetur debita, & moralis proportio: nam reuocatio legis reuera habet: naturam legis, & est quasi priuati o, quæ reducitur ad genus sui positiui, & vt sit propria requirit materiam aptam cum conditionibus requisitis ad contrariam formam.

Ego verò valde probabile existimo, si Princeps **[sect. 7]** velit, vt statim liceat facere contra legem iis, ad quos eius vol#tas deuenerit, licitum illis esse sine vlla alia promulgatione, modò detur opera, vt statim eti# ad aliorum notitiam reuocatio deueniat, vt inter subditos sit quoad hoc notabilis inæqualitas. Hanc enim inæqualitatem non potest iustè legislator inducere, vt quidam teneantur, & alij, in quibus eadem est ratio, non teneantur lege: curare autem & Principes & subditi, qui initio contra legem operantur, debent, vt id sine scandalo fiat, vel operando secretò, vel persuadendo iis, qui viderint, legem non seruari, iam reuocatam esse.

SECTIO III. *Quisnam possit legem reuocare.*

REspondeo, legem reuo cari posse ab eo, **[sect. 8]** qui illam tulit, & à superiore, & à successore: non verò ab inferiori, vt dixi de priuilegiis. Omnia constant ex iurisdictione necessaria ad hanc reuocationem: sed nota cum Vazq. d. 178. nu. 3. legislatorem non posse prohibere, ne[2433] Princeps successor legem mutet, quia par in parem non habet imperium, & eadem ratione Concilium generale cum Pontifice non potest prohibere eidem Pontifici, vel successori, ne legem aliquam abroget, vel in totum, vel in parte; scilicet dispensando. Vnde Pontifex potest dispensare in lege Concilij generalis, etiam ab ipso, vel alio Pontifice confirmata; vt docet Vazq. suprà, c. 2. nu. 15. cum Couarruuia, 2. part. de matrim. cap. 6. §. 9. n. 6. & Turrec. 3. de Eccles. cap. 52. & 53. & passim alij.

SECTIO IIII. *An lex Canonica possit ciuilem abrogare.*

REspondeo, duobus modis posse id fieri: **[sect. 9]** primo, quando lex ciuilis disponit de materia, quæ licet vno titulo videatur te#poralis, alio spiritualis effecta est, vt est matrimonium, & testamentum, quatenus continet causas pias, & similia. Secundo, quando lex ciuilis est aliquomodò contra bonos mores, & ita sunt multæ leges Canonicæ reuocantes ciuiles aliquo ex his titulis, quas nunc referre non expedit: pertinent enim ad parti culares materias; eas verò colligit Azor tom. 1. lib. 5. cap. 20. quem non oportet transcribere.

SECTIO V. *An lex, vel statutum factum ab inferiori, & confirmatum à superiori possit posteà abrogari ab inferiore consensu superioris non expectato.*

VIdetur enim non posse, quia illa no **[sect. 10]** stra facimus, quib. auct oritatem im[2434]pertimur, dixit Pontifex, ca. si Apostolicæ de præbend. in 6. & facit, c. pro illorum, & ca. dilectum de pr#bendis: ergo statutum confirmatum auctoritate Apostolica Apostolicum factum est: ergo non **[469]** potest ab inferiori reuocari: Confirmatur, per considerationem illam constitutum est ius publicum, cui non possunt priuati derogare, l. ius publicum, ff. de pactis, cap. si diligenti de foro competenti.

In contrarium est, quia interdum legimus in iure statuta facta ab inferiori, & confirmata à Pontifice, posse validè tolli ex consensu eorum, qui statutum fecerunt: ita habetur cap. cum accessissent de constit. & cap. dilecto de præbendis. Solùm negatur id fieri posse, quando in confirmatione Apostolica expressè additur, *quidquid in contrarium fiat, irritum fore:* ergo confirmatio Apostolica per se non tollit illam potestatem. Sic etiam in l. omnium, C. de testam. dicitur testamentum consirmatum ab Imperatore, posse reuocari à conditore. Vnde sumitur ratio, quia hæc confirmatio solùm est quasi conditio, vel solennitas adiecta tali actui, quæ non immutat naturam eius, nec destruit illum: ergo relinquit illum cum eadem dependentia à proximo conditore, quia Pontifex non intendit ponere talem legem, nisi supposita vol#tate proximi legislatoris: vnde talis confirmatio ratio esse videtur, non coactio respectu eorum, quibus conceditur: ergo possunt illi renuntiare, & legem abrogare. De hoc disputant Canonistæ ca. cum dilecto, & cap. cum accessissent, iam

citatis, præsertim Panorm. qui refert Bart. in l. omnes populi, ff. de iust. & iure, negantem posse tale statutum reuocari ab inferioribus eius conditoribus, & Baldum, d. l. omnium, C. de testam. affirmantem contrarium: ipse verò ait, vel statutum pertinet solum ad vtilitatem, & commodum auctorum eius, & tunc potest ab eis reuocari: talis est casus dict. cap. cum accessissent, vel statutum pertinet ad publicum bonum aliorum, pro quibus conditum est, & tunc nequit reuocari, nisi auctoritate superioris, à quo confirmatum est: quæ distinctio est c#muniter approbata per Doctores eisdem locis, & summistas verbo lex, Nauar. consil. 8. constit.

Vtrique membro aliqui addunt aliquid, dicen **[sect. 11]** tes, primum esse quidem verum, quando ex vi materiæ, & quasi ordinario iure: nihilominus si Pontifex addat illa verba irritantia, *quidquid in contrarium factum fuerit, sit irritum*, tale statutum fieri irreuocabile, nisi auctoritate Pontificis: ita enim habetur, cap. dilecto, vbi statutum, de quo sermo est, sine dubio erat fauorabile iis, qui confirmationem petierant.

Ratio verò est, quia potest Pontifex plus concedere, quàm petatur, & velle, vt illamet commoditas, & vtilitas per legem suam factam stabiliatur, quia ad ipsum, vt ad supremum gubernatorem pertinet perspicere commodis talium communitatum.

In secundo autem membro inquiunt, licet fortasse ex vi materiæ illa sit ordinaria intentio Pontificis confirmantis: nihilominus per se id non est necessarium: nam potest Pontifex confirmare illa statuta, vel solùm ad approbationem, & auctoritatem illorum, vt nemo audeat illa reprobare: non tamen imponendo necessitatem retinendi illa, sicut confirmat religionem approbando institutum eius. Item potest confirmare, vt illa statuta habeant efficaciam contra alios, si necesse fuerit, aut vt addat illis valorem, seu potestatem, si fortasse in illa congregatione non erat sufficiens potestas, ita vt ipsa confirmatio sit concessio potestatis potius quàm obligatio vtendi illa: oportet ergo verba confirmationis diligenter expendere, & sæpe mens Pontificis ex petitione intelli **[sect. 71]** gitur: nam regulariter quoad illum effectum confirmat, ad quem postulatur, nisi plus exprimat. Si tamen ex his coniecturis non colligitur limitatio, & materia pertinet ad bonum publicum, tunc censetur confirmando facere legem illam suam, & procedit sententia communis.

SECTIO VI. *Quando lex posterior ce#seatur abrogare priorem, etiam si non faciat eius expressam mentionem, vel reuocationem.*

SVpponendum est, abrogationem, dero **[sect. 12]** gationem, seu correptionem legis ex suo genere esse in iure exorbit#tem, & odiosam: sumitur ex l. vlt. C. de appel. & l. 1. C. de officiosis dotibus, ca. cum expediat de elect. in 6. vbi Doctores, Bart. l. si constante, ff. soluto matrimonio num. 39. & ratio est, quia mutatio legis per se loquendo non expedit Reip. nisi necessitas cogat: ergo talis abrogatio de se odiosa est, vtpote inferens nocumentum.

Addunt verò Doctores limitationem, nisi per **[sect. 13]** eam abrogationem fiat reditus ad antiquum commune ius: quia tunc hæc posterior abrogatio censetur potius tollere aliquid odiosum, quàm inferre: nam tollit priorem abrogationem antiquioris iuris, Bart. l. omnes populi, ff. de Iust. & iure, Felin. cap. cum accessissent de const. Tiraq. referens alios de vtroque retractu in præfatione, num. 56. & 58. Hac regula vtuntur frequenter summistæ, præsertim Nauarr. Addit tamen prudenter Tiraquellus, spectandum esse quale fuerit illud ius antiquum, ad quod fit regressio: nam si illud erat nimis rigidum, & onerosum,

& propterea temperatum fuit per aliquam abrogationem, profectò reditus ad illud per posteriorem abrogationem non potest censeri fauorabilis, sed potius diminutio fauoris, & idem dicendum puto, si ius illud erat nimis amplum, & propter bonos mores restrictum fuerit: nam tunc redire ad priorem libertatem non est censendus fauor boni communis. Ratio vtriusque est, quia nec semper vinculum legis debet reputari odiosum, nec semper fauorabile: ergo è contrario redire ad illud vinculum, quod sublatum fuerat, non semper est fauor. Hæc autem ratio rectè eti# probat, primò abrogationem legis non semper esse odiosam: nam si lex erat valde onerosa, illam moderari, vel auferre, fauor est: negari tamen non potest, quin hoc ex suo genere odiosum sit, & vitandum, si commodè fieri posset, & ideò in suppositione posui, ex suo genere.

Hoc supposito dico primò, lex posterior abro **[sect. 14]** gare priorem potest, etiam nulla facta eius men[2435]tione: huiusmodi tamen abrogatio restringenda est, quantum fieri potest. Prima pars est communis, & certa: sumitur ex cap. 1. de const. in 6. & ex l. sed & posteriores, ff. de legibus, ibi, *in contraria sint.* Ratio est, quia voluntas posterior supposita potestate vincit, & reuocat priorem: posterior autem lex quando concordari nequit cum præcede#ti, sufficienter indicat vol#tatem priori c#trariam saltem virtualem; quæ, formali æquiualet: ergo sufficit ad abrogationem. Secunda pars communis **[470]** est: de qua videre potest glos. c. cum accessissent de const. in 6. verbo, *noscatur,* & verbo *reuocare,* glossa etiam, cap. hanc te de rescriptis. Decius cap. de rescriptis, Felin. cap. nonnulli de rescript. in 6. Tiraquel. in d. præfactione. nu. 62. Nauar. consil. 15. de testam. sumitur ex cap. cum expediat de electione in 6. & ex l. non est nouum, cum sequentibus, ff. de legibus, & ex aliis iuribus initio citatis, quæ asserunt, correctionem iurium esse vitandam, & oportere iura iuribus concordare, & leges posteriores sæpe ad anteriores trahi. Facit etiam regula iuris asserens, *quæ à lege exorbitant non esse extendenda:*[2436] ostendimus enim legem reuocatoriam ex suo genere exorbitantem esse, & similia; & quòd odia sunt restringenda: ostendimus enim legis abrogationem ex se nociuam, & odiosam esse. Item cum abrogatio legis magna consultatione facienda sit: non est verosimile, ait Decius, voluisse Principem vno verbo & quasi aliud agentem reuocare obseruatam legem, & ideò nisi necessitas ineuitabilis sit, non est admittendum. Idem dicendum de derogatione, seu correctione legis in parte: sumitur ex Bart. l. si constante, ff. soluto matrimonio num. 39. Tiraq. suprà, & aliis passim: & proportionaliter id probant iura, & rationes adductæ: nam licet minus nocume#tum sit quàm abrogatio in totum, tamen aliquod nocumentum est: ideò vitandum. Sed si aliquid horum admittendum est, potius derogatio quàm abrogatio admittenda, quia minus nocumentum admittendum est. Addit autem Bartol. non esse idem dicendum de limitatione legis, quam à correctione distinguit, vt notat etiam Tiraq. suprà, nam correctio est quando lex pr#cede#s ex parte tollitur: limitatio verò inest legi, ex quo condita est, licet posteà declaretur. Ideò dixit Bart. limitationem etiam in iure diuino locum habere: ita habet l. 1. ff. de const. princip. Vnde etiam sequitur, limitationem sic sumptam, quæ potius interpretatio dicenda est, non esse exorbitantem, nec odiosam: quia explicat verum sensum legis, & potius fauorabilis censenda est, licet fortasse alicui minus vtilis sit, vt sumitur ex d. l. si constante, & ex cap. 2. de decimis in 6.

Addunt & alii, etiam legem posteriorem, quæ vltra ius commune aliquid addit, restringendam esse, vt odiosam, vel onerosam: sed hoc non placet, alioqui omnes leges

nouæ exorbit#tes essent. Sed si illud sit pœnale, vel alio modo molestum, vera erit illa regula, aliàs erit lex vel indifferens, vel fauorabilis pro materiæ qualitate.

Secundò dico, legem posteriorem in abroganda **[sect. 15]** priori seruare proportionem suprà positam in pri[2437]uilegiis: itaque si vtraque lex sit generalis, & in dispositione includant oppositionem, posterior abrogat priorem: habetur, cap. 1. de const. in 6. Ad contrarietatem autem intelligendam proprietas verborum tenenda est: numquam enim fugienda est abrogatio per verborum improprietates: aliàs nihil esset firmum in legibus; notauit glossa l. non possunt, ff. de legibus, Panorm. ca. 1. de const. Idem quando vtraque lex est specialis, vel ex parte materiæ, vel ex parte loci. At verò quando vna est generalis, alia specialis, species limitat genus, etiam si præcedat: quod in primis est verum de specialitate loci ex textu expresso in cap. 1. de const. in 6. Vbi Papam inquit, si condat legem generalem pro tota Ecclesia, nolle derogare statuta specialia, nisi id exprimat, quia pr#sumitur ignorare illa, & idem dicit de consuetudine particulari: de qua inferiùs. Idem est, si lex sit specialis ex parte materiæ, cap. quis de pr#bendis in 6. cap. 1. de rescrip. reg. generali de reg. iuris in 6. Bart. l. quæsitum, §. vltimo, ff. de fide instrum. num. 12. Panor. cap. 1. de rescrip. n. 2. Nauar. cap. 27. nu. 260. quia vbi potest fieri com[2438]modè concordia legum, vitanda est correctio; & quia cum lex fertur in vniuersali, non præsumitur Princeps de singulis particulatibus cogitasse: & ideò in his semper subintelligitur limitatio, nisi aliunde constet, aliam fuisse mentem Principis, quæ semper præferenda est, l. contra ff. de legibus. & videri potest Tiraq. post leges connubiales glos. 5. num. 115.

Addunt etiam aliqui, legem postremam non derogare præcedenti, quando illa reducit rem ad ius antiquum, de qua regula vide Couar. 3. variar. cap. 6. num. 4. Nauar. cap. 1. §. laboret de pœnit. d. 7. nu. 16. & in sum. cap. 27. nu. 262. Sed non probo hanc regulam, quia non inuenio eam in iure fundatam, & quia, vt suprà dixi, illa reductio non semper fauorabilis est consideranda: ergo est materia legis, vt etiam attigit Tiraq. præfatione illa, nu. 69. & Franciscus Pissanus tract. de statuto excludente fœminas num. 91.

SECTIO VII. *An ius gentium abrogari possit.*

DE hac re vide dicta disp. 2. Sect. 3. ad fi **[sect. 16]** nem, & disp. 20. Sect. 3. diffic. 1. modò enim nihil addendum occurrit, nec dicta repetere libet.

19

[471] DISPVT. DECIMANONA, DE CONSVETVDINE, QVANDO ET QVA RATIONE VIM LEGIS OBTINEAT.

PRÆFATIO.

AGvnt de consuetudine **[sect. 1]** D. Thomas, quæst. 97. art. 3. & eius interpretes ibi, Valentia disp. 7. quæst. 5. puncto 8. Azor lib. 5. cap. 17. 18. 19. Summist# verbo consuetudo, Iurisperiti in decretalibus tit. de consuetudine, & l. de quibus ff. de legibus, & in Rubrica, C. quæ sit longa consuetudo. Rochus Curtius tractatum edidit de consuetudine

super cap. vlt. de consuetudine, Vazq. hîc disp. 177. Sayrus lib, 3. ca. 11. Sebastian. Medicis lib. de legibus part. 2. qu. 13.

SECTIO PRIMA. *Quid sit vsus, consuetudo, Forus, præscriptio & Stylus.*

DE tribus prioribus tractat Alphonsus Hispaniæ Rex titulo 2. partita 11. & **[sect. 2]** in l. 1. definit vsum hoc modo: *Vsus*[2439] *est id, quod nascitur ex iis rebus, quas aliquis facit, aut dicit longo, aut continuo tempore:* & vt optimè notauit Gregorius Lopez, in proœmio illius tituli, vsus propriè est quid facti, nempè alicuius dicti, aut facti continua repetitio: videtur autem vsus idem esse quod mos, & quid distinctum à consuetudine, quod tribuunt aliqui Driedoni, 1. de libertate Christiana cap. 10. & probant ex Isidor. 5. etymolog. c. 3. vbi & pro hac & contra hanc opinionem facit: ait enim, *Mos est vetustate probata consuetudo, siue lex non scripta*; *n# lex à legendo vocata, quia scripta est. Mos autem longa consuetudo est de moribus tantummodo tracta. Consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, cum deficit lex*; *nec differt scriptura an ratione consistat, quando & ratio legem commendat,* & infrà, *vocata autem consuetudo, quia in communi vsu est.* Similia habet Isidor 2. etymol. cap. 10. imò & Tertul. de corona milit. cap. 4. & referuntur à Gratiano cap. lex, cap. Mos, cap. consuetudo d. 1. in eis autem nonnulla contradictio videtur; nam interdum dicit morem esse consuetudinem, & consuetudinem esse morem: interdum verò consuetudinem à more, vel moribus trahi, ac proinde esse moris effectum. Et similiter indicat esse effectum vsus, ex quo inferri poterit, vsum, & morem idem esse circulus etiam videtur committi, dum dicitur mos trahi de moribus. Porrò Alphonsus, titulo cit. l. 4. hoc modo consuetudinem definit: *consuetudo est ius non scriptum, quod ex longo, & continuo vsu ortum est.* Alij consuetudinem, quæ species iuris est, & vim legis habet, sic definiunt: *est voluntas populi rebus ipsis, & factis declarata: tacitus consensus omnium,* l. de quibus, ff. de legibus, *ius ex non scripto descendens*; *tacita ciuium c#uentio: ius scripto non comprehensum,* l. sed & ea, & l. seq. ff. eodem titulo; quas definitiones tradit Paradulphus Prateius in lexico iuris, verbo consuetudo.

Sed credo, nullam harum definitionum exactam, **[sect. 3]** aut quidditatiuam esse, pr#sertim illas, quæ c#suetudinem definiunt tantum per hoc, quòd sit ius non scriptum: nam superius cum de conditionibus ad essentiam legis requisitis ageremus, diximus, legem, etiam vt à consuetudine distinguitur, ius non scriptum esse posse: & è contra, etiamsi consuetudo sit per scripturam notata: consuetudo erit vim habens legis, quamuis voluntas obligangandi profecta ab eo, qui obligare potest, si scripto promulgetur, non erit ius consuetudinis, sed veræ legis distinctæ contra consuetudinem: quare ego sic definirem consuetudinem, quæ est iuris species, est tacita obligandi voluntas ab eo profecta, qui obligare potest, vsu tantùm, & more vtentium expressa. Non dixi, à populo profecta, quia multi arbitr#tur, consuetudinem numquam habere vim obligandi ex voluntate populi subiecti, sed superioris, vt regis vel Papæ, &c. quod posteà examinabitur. Et hæc definitio magna ex parte consonat cum legibus citatis, & eadem in re erit cum ista: est mos, & vsus voluntatem tacitam obligandi exprime#s, aut continens eius, qui obligare potest, siue is populus sit siue superior populi.

Mos autem aliquando sumitur, pro ipso vsu **[sect. 4]** actuali, & frequenti, simili ac continuata repetitione aliquorum actuum etiam brutorum, licet strictius loquendo, solum dicatur in homine, vt Psal. 67. *qui habitare facit vnius moris in domino.* Aliquando sumitur mos pro iure, quod ex illa repetitione actuum resultat. Aliquando verò sumitur pro habitu ex repetitis actibus resultante: aliqu#do aliis modis, vt videre licet apud D. Thomam qu. 56. art. 1. & 3. d. 23. Syl. & alios verbo consuetudo, Bart. l. de quibus, ff. de legibus, fusè notauimus to. præced. tract. 1. & 7. circa qu. 1. & 18. cum de fine, & bonitate humanorum actuum dissereremus, & in hoc tom. tract. 11. circa quæst. 56. cum de virt. moralibus ageretur: in vsitatiori autem apud Latinos acceptione, mos est consuetudo longa: actus verò particulares seorsum sumpti non appellantur consuetudines. Hinc defenditur, prima definitio: nam mos propriè sumptus non est quæuis consuetudo, sed longa, & trahitur de moribus, id est, actibus moralibus, seu liberis.

Porrò Alphonsus in illa l. 4. triplex genus consuetudinis constituit. Primum est circa rem aliquam peculiarem, siue ea sit persona, siue locus. Secundum circa vtrumque: Tertium circa facta hominum. Sed duo priora genera ad hoc tertium reduci possunt: nam consuetudo circa locum, vel **[472]** personam in aliquo facto hominum circa locum, vel personam cerni debet. illud ius quod Hispani Latinè, *forum,* vulganter autem, *fuero,* vocant, ita definitur ab Alphonso titulo cit. l. 7. vt in se includat vsum & consuetudinem, vsum quidem tanqu# id, ex quo natum est: consuetudinem autem, non quia ex illa oriatur, sed quia forus est genus quoddam consuetudinis, & iuris non scripti. Differunt autem consuetudo, & forus, vt in eadem, l. 7. dicitur, primò, quia vsus, & consuetudo versari poss#t circa rem particularem, & locum: at verò forus debet esse generalis circa omnia. Secundò differunt, quia forus est ius consuetudine sola, & vsu firmatum, de iis solum rebus, de quib. in tribunalibus iudicandum est: consuetudo autem potest esse de aliis rebus. Vnde colligit Rex ille, forum debere esse ma **[sect. 5]** gis manifestum, quàm vsus, & consuetudo: non quia vsus, & consuetudo non debeant esse manifesti, sed quia aliqua consuetudo eò quòd particularis sit, non sit omnibus, ac simpliciter ita manifesta. Appellatur autem forus, quia ad forum, quod est locus maximè publicus, pertineat. Ex quibus sequitur; forum non ita differre à consue[2440]tudine, quasi nullomodò consuetudo sit: nam & ius, quod nascitur ex vsu communi circa res in tribunalibus iudicandas, consuetudo dicitur, & ita appel latur ab Alphonso in illa l. 4. Sed differunt, quia forus propriè dictus de quo agitur, in l. 7. est ius quoddam vniuersale, ortum ex vsu ad dicendam sententiam accommodato: at verò consuetudo latiùs patet: potest enim esse consuetudo peculiaris circa rem, vel personam, vel vtrumque, vel circa facta hominum: & hæc potest esse ad tollendum ius scriptum. Et licet aliquando habeat vim legis, & possit obligare ad faciendum; est tamen particularis in aliquo oppido, aut ciuitate: & tunc non dicitur forus absolutè, sed forus municipalis; vt notat Gregor. Lopez, l. 7. tit. 2. partita 1. glossa 3. Tertiò, differunt forus & consuetudo, vt notauit Burgos de Paz, ad 1. l. Tauri. num. 385. quòd forus scribitur, & ita in Hispania sunt multæ leges scriptæ, quas appellamus leges fori: consuetudo autem non solet scribi; tametsi contingat, aliquando scribi. Cum autem dicimus, forum scribi, non intendimus esse ius scriptum traditum à Principe, quod in scriptis tradi solet, sed intendimus esse ius ortum solùm ex vsu, & posteà in scripturam redactum, eaque de caussa dixit Alphon. dicta l. 4. consuetudinem esse ius non scriptum; quod etiam dicitur in l. de quibus, ff. de legibus: & in aliis iuribus relatis: id autem non dixit Alphon. illa l. 7. de foro. Alias significationes habet forusapud Iurisperitos, quas referunt

Albericus, & Prateius in dictionariis suis iuris, verbo *forus,* & Hotomanus in commentario iuris eodem verbo: quæ instituto nostro non deseruiunt.

Ex superioribus colligere etiam possumus dis **[sect. 6]** crimen inter consuetudinem & præscriptionem, de qua re tractat Ioannes Matienzo, l. 1. glossa 6. n. 3. tit. 7. lib. 5. nouæ collectionis, & Molina, lib. 2. de primogeniis Hispan. ca. 6. nu. 10. & 11. Panorm. & Rochus de Curtis, ca. vlt. de consuetudine, Fr#cisc. Belbus de præscript. parte 1. quæst. 10. Couarr. regula possessor, parte 2. §. 3. num. 2. Aymon Sabellian. de antiquit. temporis parte 4. in principio, Azor tom. 1. lib. 5. cap. 18. quæst. vlt. Omissis verò aliis differentiis, quas congerit Aymon, tres potissimum assignant Matienzo, Azor, & Couarruuias. Prima est, quòd consuetudo ex communi vsu ius constituit non scriptum commune omnibus ali[2441]cuius prouinciæ, aut oppidi: præscriptio autem ius constituit priuatum alicuius, & contra aliquem determinatè: quare præscriptio est in priuatam vtilitatem, consuetudo autem in communem.

Ex qua differentia colligit Couarr. præscriptio **[sect. 7]** nem esse appellandam cùm communitas contra personam aliquid acquirit ex longo vsu: & contra si certa persona contra vniuersitatem acquirat, quia vtroque modo præscriptio est in damnum, aut vtilitatem priuatam. Addunt, si vniuersitas aduersus aliam vniuersitatem acquirat ius pascendi ex longo vsu, non esse appellandam consuetudinem, sed præscriptionem: si verò vsu promiscuo duarum ciuitatum introductum fuerit, vt vtriusque pascua absque vlla differentia communia sint, existimat Couarruuias, non esse dicendam præscriptionem, sed consuetudinem. Hæc verò nulla ratione probat. Secundam differentiam inter consuetudinem & præscriptionem adducit Matienzo, quia consuetudo est communis, & generalis non solùm respectu personarum, de quarum commodo, & incommodo agitur: sed etiam respectu rerum: præscriptio autem est particularis tam respectu rerum, quàm personarum.

Tertia differentia, quàm idem author constituit, **[sect. 8]** est, quia pr#scriptione vni aliquid acquiritur, & alteri aufertur, consuetudine autem vni acquiritur; & alteri non aufertur: & hac de causa Couarr. & Aymon probant sententiam eorum, qui asserunt, communitatem aduersus priuatam personam, & priuatam personam aduersus communitatem, & vnam communitatem aduersus aliam præscribere potius, quàm inducere consuetudinem.

Et secundùm hanc sententiam dicendum esset, quando inter duas communitates pascua promiscuo vsu fiunt communia, potius esse præscriptionem, quàm consuetudinem: quia etiam, in hoc casu vni acquiritur, & alteri aufertur, & è contra.

Aliqui tamen Theologi iuniores existimant, non **[sect. 9]** rectè assignari hanc differentiam inter præscriptionem & consuetudinem: cum solùm differant sicut genus & species, sicut commune & particulare: omnis enim præscriptio est consuetudo orta ex vsu; non tamen omnis consuetudo est præscriptio. Et si attendamus (inquiunt) doctrinam legis 4. tit. 2. partita 1. manifestè ibi assignatur differentia inter omnia genera consuetudinis. Primum est circa rem aliquam certam, siue ea locus sit, siue persona, &c. Secundum est circa certam personam & locum, aut aliam rem simul. Tertium est circa facta hominum. Duo priora genera c#suetudines habent rationem præscriptionis, quibus aliquis præscribit ius in rem aliquam, videlicet in locum vel in personam, vel in personam & locum: sumitur autem ius introductum ex huiusmodi consuetudine non pro lege, & præcepto, sed pro facultate aliqua, sicut dicere solemus, nos habere ius ad hæreditatem aliquam, vel ad fundum, vel ad personam. Tertium verò genus consuetudinis, quod est circa facta, non habet vim

præscriptionis, sed dicitur ius non scriptum, quod aliquando potest habere vim præcepti, vt quando est consuetudo ieiunandi, vel audiendi Missam tali die. Dicunt autem aliquando posse habere vim præcepti, quia aliquando hæc consuetudo tantùm est facultas liberè operandi absque contractione legis: **[473]** quando videlicet consuetudo introducitur contra legem, vt consuetudo non ieiunandi contra præceptum Ecclesiasticum. Quocirca cum lex 4. tit. secundo partita 1. definiens consuetudinem, inquit esse ius scriptum: non sumitur ius pro præcepto, sed pro facultate in communi: quare si communitas ex consuetudine solueret decimas aliquas, consuetudo hæc non habet vim legis, sed vim præscriptionis contra ipsam: nam quamuis haberet obligationem soluendi decimas, tamen hæc obligatio proueniret ex aliqua iuris præscriptione contra ipsam communitatem: & eodem modo si consuetudine introduceretur aliquod genus vectigalis. Et è contra si aliqua communitas c#suetudine eximeretur à solutione decimarum, vel vectigalis, hæc consuetudo non haberet vim legis, sed præscriptionis. Ex qua doctrina colligunt, deceptos esse Iurisperitos suprà allegatos, assign#tes discrimen inter consuetudinem, & præscriptionem, tanquàm essent omninò diuersa, & non potius se haberent tanquàm commune & particulare. Quod si nomine consuetudinis Iurisperiti citati intelligunt consuetudinem circa facta hominum, non circa res, personas, aut loca, quæ sanè consuetudo habere potest vim legis non scriptæ, falsò dixit Couar. consuetudinem esse potius quàm præscriptionem in eo casu, quo vsu promiscuo communia fierent pascua diuersarum ciuitatum: si quidem in hoc casu non esset consuetudo circa facta hominum, sed circa rem.

Est autem notanda differentia inter consuetu **[sect. 10]** dinem, quæ habet vim legis, & versatur tantùm circa facta hominum, & consuetudinem circa locum, & personam aut rem; quæ tantùm habet vim præscriptionis, quia non eodem modo introducitur præscriptio & consuetudo, quæ habet vim legis. Hæc Theologi illi, quorum opinio mihi non probatur, quia falsum est, omnem præscriptionem esse consuetudinem: nam ex sola possessione bonæ fidei per aliquod tempus, præscribimus rem, vel personam sine vlla repetitione actuum, seu consuetudine: item omnis consuetudo, vt vim legis habeat, debet esse præscripta, vt statim videbimus: ergo omnis consuetudo, de qua in præsenti loquimur, est præscriptio. Deinde falsum est, consuetudinem, qua præscribimus, ius aliquod in locum, personam, vel aliam rem non esse propriè legem: nam licet per illam nos non ligemur, ligantur tamen alii, contra quos præscribimus: ergo verè est lex. Et idem est, quando ex consuetudine tenemur soluere decimas, vel vectigal: licet enim respectu regis, vel Ecclesi# non habeat rationem legis, quia ipsos non ligat, tamen respectu nostri, qui ligamur, verè habet rationem legis, quod tamen intellige, si obligatio est communis & perpetua: alioqui enim licet præscriptio ex frequentatione actuum oria[2442]tur, & aliquos obliget, vim legis non habebit, nec erit species iuris: quia iam diximus suprà, de ratione legis, vel iuris, vt legem imitatur, & vim eius continet, esse quod sit præceptum commune, & perpetuum. Deinde falsum est, quod Theologi illi dicebant, cùm Alphonsus dixit, consuetudinem esse ius non scriptum, sumpsisse ius, non pro lege quadam formali, vel virtuali, sed pro facultate aliqua: nam constat illum loqui ad imitationem Isidori, & aliorum Iurisperitorum, qui quando dicunt, consuetudinem esse ius non scriptum, loquuntur de iure, quod sit lex virtualis: hoc enim sensu dicunt, consuetudinem esse speciem iuris, c#distinguuntq#ue illi iuri scripto, seu legi formali. Falsum item est, quod dicunt, quando ex consuetudine teneor ieiunare, non esse præscriptionem: nam licet ego

non præscribam contra me, tamen Deus, & superiores contra me præscribent, quia possunt me punire, si ieiunium omitto.

Vltimo de stylo, dico esse modum procedendo **[sect. 11]** in causis, & negotiis, vt docet Bart. l. de quibus, ff.[2443] de legibus, Rochus de Curtis tract. de consuetud. num. 33. Burgos l. 1. Taurin. num. 200. & in nostro regno sunt leges styli, quamuis iam in desuetudinem abiisse dicant aliqui eiusdem regni Doctores, vt refert Vazquez, disp. cit. cap. 1.

SECTIO II. *Quotuplex sit consuetudo.*

REspondeo cum Azor lib. 5. ca. 17. qu. **[sect. 12]** 2. tom. 1. & cum Panorm. cap. fin. de consuet. Bart. l. de quibus ff. de legibus, & cum aliis communiter, quòd consuetudo est triplex: vna sec#dùm[2444] legem, alia contra legem, tertia præter, vel vltra legem. Agimus modò de lege humana, sed obiter dicemus de aliis. Consuetudo secundùm legem naturalem optima est, sed non introducit nouam legem, quia non fit ea intentione, sed animo seruandi legem naturalem: potest tamen interpretari legem naturæ, si sit à prudentibus, sapientibus, & studiosis viris probata. Consuetudo autem contra legem naturæ potius est corruptela, vt iura loquuntur, vnde nec introducere, nec reuocare legem potest, D. Thomas, quæst. 97. art. 3. ad 1. sic intelligitur, cap. si consuetudo cap. quæ contra mores cum similibus d. 8. nullo tempore firmatur, authentico vt nulli iudicum, &c. collat. 9. §. 1.

Ratio est, quia lex naturæ est immutabilis, & actus illi habent inseparabilem malitiam, vnde non possunt sub obligationem cadere. Aliqui idem absolutè dicunt de consuetudine contraria iuri ge#tium, quia censent omne ius gentium esse verè, & propriè naturale: sed qui ponunt omne, vel aliquod ius gentium esse naturale, dicunt non repugnare simpliciter aliquid de iure gentium per consuetudinem abrogari, quia non est intrinsecè malum. Exemplum afferri solet ex glossa ex l. si locus, ff. quemadmodum seruitus amittatur: nam de iure[2445] gentium est, vt nullus priuetur possessione sua eti# ad publicam vtilitatem, nisi soluto pretio: tamen consuetudine introduci potest, vt sine pretio tollatur. Quod exemplum aliqui negant, vt alij put#t sine causa, quia consuetudo inducere potest modum & conditionem dominij, atque adeò quòd dominia particularia includant illam conditionem, & quasi seruitutem respectu boni publici: sed certè exemplum non est ad rem: nam si attentè consideretur, per illam consuetudinem non derogatur alicui legi formaliter loquendo: sed fit mutatio in materia legis, quomodò etiam in lege naturali potest fieri mutatio, vt patet in præscriptione & similibus. Similiter non est accommodatum exemplum in consuetudine negante transitum per vias publicas, quia hîc etiam esset mutatio materiæ, nimirum quia homines renuntiarent iuri naturali, quod habent transeundi innoxiè vias **[474]** publicas. Facta est consensu gentium diuisio dominiorum cum illa conditione, quam telaxare omnes aliis possunt, & vna natione, aut prouincia relaxante, non censentur aliæ relaxare: vnde tunc iniustè negaretur illis innoxius transitus, idem esset de oppidis, vel personis eiusdem prouinciæ, nisi auctoritate superioris consuetudo in prouincia aliqua id efficeret.

Magis accomodatum exemplum aliqui esse putant de seruitute captiuotum in bello, qu# iure gentium introducta est, & per consuetudinem tolli potest, & idem dicunt de dominiorum diuisione: sed modò de legibus agimus, diuisio autem dominiorum, aut seruitus non est lex. Vnde non probatur ius gentium pro lege quadam sumptum abrogati

consuetudine posse: melius ergo exemplum esset in lege, & iure gentium pr#cipiente, vt legatis hosti# **[sect. 62]** nullum malum irrogetur, quæ lex posset consuetudine abrogari.
Addunt aliqui, licet aliquod ius gentium possit consuetudine superari, & abrogari, tamen moraliter id non contingere, quia deberent omnes gentes in tali consuetudine concordare, quod est moraliter impossibile, maximè cum & iura gentium sunt valde consentanea inclinationi naturali, & ideò oppositæ consuetudines raræ esse possunt.
C#suetudo præter ius naturale, id est, de re non prohibita, nec præcepta. iure naturali, introducere legem humanam potest, vt quæ est præter legem humanam.
Consuetudo secundum diuinam legem illa est, **[sect. 13]** qua seruatur lex diuina scripta, sic Act. 6. *Mores secundum legem Moysi dicuntur traditiones per Moysem datæ in scriptis.* Aliquando verò dicitur illa, qua seruatur lex diuina non scripta, & huiusmodi sunt plures traditiones Ecclesi#, 2. Thessalo. 2. *tenete traditiones, quas didicistis siue per sermonem, siue per epistolam.* Idest, voce, aut scripto. Consuetudo secundum legem diuinam non scriptam propriùs dicitur consuetudo, vt patet ex Augustino 4. de scrip. promulg. cap. 24. hæc legem non inducit, sed seruat, & interpretatur. De illa sub nomine traditionum tractant Theologi in materia de fide. Bellarmin. tom. 1. lib. 4. de verbo Dei. Aduerte autem, Ecclesiasticam consuetudinem vniuersalem etiam immemorialem non solùm potuisse procedere ex præcepto diuino, sed etiam ex diuina approbatione, vel consilio, vel saltem ex non prohibitione: vt quòd paruuli ante vsum rationis baptizentur, quod non est præceptum; sed permissum, & approbatum, iure diuino. Idem est de continentia sacerdotum, quam quidem Deus non præcepit, sed consuluit: & de communione laycorum sub vna specie, quæ saltem non fuit à Deo prohibita. Hæ consuetudines, & similes dici possunt latè secundùm ius diuinum, quatenus ius latè sumptum comprehendit & præcepta, & consilia, vel quatenus quidquid non est contra Deum, dici potest secundum voluntatem Dei. Hîc autem vocamus illas præter ius diuinum, quia non habuerunt initium à præcepto diuino: vnde si aliquod præceptum per has consuetudines introductum est, non erit diuinum, sed Ecclesiasticum: quia per Ecclesiæ consensum factum est: quod est verum, etsi ipsa ab Apostolis, & simul cum ipsa Ecclesia habuerint initium, quia antiquitas temporis non facit præceptum ipsum esse diuinum, sed voluntas Dei, à qua immediatè manat. Vnde potuit talis consuetudo oriri vel ex præcepto Apostolico, vel licet initio c#perit sine præcepto: posteà tamen potuit præceptum inducere. De hac consuetudine idem est dicendum, quod de consuetudine, quæ est præter ius humanum. Hinc ex sola antiquitate non satis discerni potest inter traditionem diuinam & Apostolicam propriè sumptas: licet secundùm aliquam rationem omnis traditio diuina sit Apostolica, quia per Apostolos promulgata, & omnis Apostolica diuina, quia secundùm Deum, & auctoritate à Deo accepta introducta est: propriè autem diuina dicitur, qu# Deum ipsum immediatum habuit auctorem, vt est de materiis, & formis sacramentorum: Apostolica verò quæ immediatè ab Apostolis introducta est, vt de ieiunio quadragesimæ, & non discernuntur sola antiquitate, quia eodem tempore incipere potuerunt.
Consuetudo contra ius diuinum traditio homi **[sect. 14]** num in malam partem, appellatur. Math. 5. ver. 15. *transgredimini præceptum Dei propter traditiones vestras,* & Math. 6. propter traditiones hominum, & Coloss. 2. *videte, nequis vos decipiat secundùm traditiones hominum.* Appellantur etiam traditiones vanæ, 1. Pet. 1. hæc consuetudo, vt ait D. Thomas, suprà, & omnes, abrogare nequit legem diuinam, quia homo non potest diuinam legem etiam positiuam mutare ex se, nec Deus tacitè in talem mutationem

consentit, quia nullum est fundamentum, ad id præsumendum, nec erat expediens, aut diuinam decens auctoritatem: oportet enim eius legem esse immutabilem.

Consuetudo secundùm legem humanam dici **[sect. 15]** tur, quæ à tali lege habuit originem: hæc nec tollit nec ponit legem, sed est obseruatio & effectus legis iam positæ, iuuat legem, cap. sopita de censibus, & illam firmat ac stabilit, non quidem induce#do nouam obligationem, vt omnes docent: quia Princeps vel non potest vel non vult nouam obligationem inducere, sed quia faciliorem reddit legis obseruationem, & quia facit, vt non inducatur c#suetudo contraria legem abrogatura. Vnde rectè gloss. cap. de consuetudine in 6. & Panorm. ca. vlt. de consuetud. nu. 21. abrogata illa lege per aliquam posteriorem abrogari etiam talem consuetudinem, etiamsi eius mentio non fiat: & hæc consuetudo legem interpretatur, imò vocatur optima legum interpres, ca. cum dilectus de consuetudine, l. si de interpretatione, ff. de legibus. Vide Panorm. d. ca. vlt. nu. 28. & ratio est: quia indicat quo sensu fuerit lex initio lata & recepta, & aliquando mutat legem in aliquo, & secundùm eam rationem ea consuetudo esset secundùm legem, sed superaddita & contraria legi: nam ex parte illi repugnat & derogat. Hæc etiam consuetudo interdum legem extendit, vt v. g. si lex initio lata sit solum pro laycis, posteà verò per consuetudinem ad clericos se exte#dat, iuxta c. cum causa, addita doctrina Panor. ibi, num. 4. de sent. & re iudicata, Felin. cap. Ecclesiæ, de const. in 6. & quæ notat Couar. 2. 4. c. 6. §. 6. n. 18. Tiraq. de primogeniis, nu. 44. & in illo casu clerici obligantur quasi ex noua lege Ecclesiastica, & h#c consuctudo quantùm adhoc est vltra legem.

Nota, quòd licet consuetudine non possit reddi **[sect. 16]** simpliciter debita vsurarum solutio, quia est contra ius naturæ vsuras exigere: tamen potest reddi debita in foro externo, in quo impunè permittatur, vt olim in Rom. repub. & sic ex vi consuetudinis præcipiuntur solui l. cum de in rem. ff. de vsuris.

[475] SECTIO III. *Vtrùm consuetudo legi humanæ contraria illam abroget.*

SVadetur pars negatiua; primò quia **[sect. 17]** subditus sua voluntate nequit supe[2446]rioris præceptum tollere.

Secundò, quia non acceptatio non[2447] potest facere, vt lex non obliget: ergo nec consuetudo in contrarium, quia per ipsam acceptationem, & vsum maiorem firmitatem c#parauit.

Tertiò, lex habet vim abrogandi consuetudi[2448]nem præexistentem: ergo multò magis resistendi, ne contraria consuetudo legitimè introducatur, & illam destruat. Vnde lex 2. C. quæ sit longa consuetudo, dicit, quamuis magna sit vis longuæ consuetudinis, non tamen est tanta, vt aut rationem vincat, aut legem.

Quartò, consuetudo legi contraria est mala &[2449] irrationabilis, quia peccatum est actus contra legem: ergo non potest legem abrogare. Patet consequentia ex cap. vlt. de consuetudine, vbi dicitur consuetudinem non derogare legi, nisi rationabilis sit, quod videtur repugnare, si est contraria legi.

Confirmatur: nam ibidem dicitur, consue[2450]tudinem non præiudicare legi, nisi sit legitimè præscripta. At impossibile videtur consuetudinem legi contrariam esse legitimè

præscriptam, quia legitima præscriptio requirit bonam fidem: qui autem operantur frequenter contra legem, rarò habent bonam fidem.

Quintò, si consuetudo haberet hanc vim, eti#si[2451] lege caueretur, ne per vllam consuetudinem tolli posset, legem abrogaret. Consequens est falsum, aliàs superflua esset illa clausula, & vltra potestatem legislatoris; quod est falsum, & contra communem vsum: ergo illa etiam poterit abrogari consuetudine, sicut & lege humana.

Sextò, aliàs per consuetudinem posset abrogari[2452] lex quantum ad pœnam, manens quoad culpam, & sic impunè liceret peccare. Sequela patet, quia benè potest lex tolli ex parte, & manere ex parte.

Septimò, alioqui etiam posset abrogari lex quoad[2453] irritationem, mane#s quoad prohibitionem, vt scilicet aliquis gradus consanguinitatis etiamsi sit prohibitus, non tamen irritet matrimonium; consequens est falsum: ergo.

Respondeo tamen, consuetudine posse legem **[sect. 18]** humanam abrogari, D. Thomas quæst. 97. art. 3. & communiter Theologi ibi, & alibi, summistæ verbo consuetudo; Iurisperiti iuribus citandis: & contra habetur expressè l. de quibus, ff. de legibus, & facit lex venditor, §. si constat ff. communia prædiorum, glossa ibi, Bart. n. 3. & alij l. 2. C. quæ sit longa consuetudo: habetur etiam ca. vlt. de consuetudine: & faciunt, cap. 2. & cap. cum dilectus eod. tit. vbi Innocen. Panorm. & alij tex. item & Docto. cap. 3. de consuet. in 6. Turrec. cum aliis, ca. in istis d. 4. Isido. 5. ethimo. cap. 3. refertur ca. consuetudo d. 1. Bald. ca. cum venissent, de eo qui mittitur in possessionem, Gooffred. Tranensis in summa tit. de consuetudine, num. 9. ex ff. de aqua pluuia arcenda, l. 1. in fine, & ff. de aqua quotidiana & æstiua, l. hoc iure §. ductus aquæ, & d. 11. c. nolite, & d. 1. ca. basilicas, & ff. communia prædiorum, l. si venditor §. constat. Tertul. de corona militis c. 4. significat Aug. Epist. 86. refertur cap. in iis d. 11.

Iurisconsultus d. l. de quibus, rationem reddit: quia leges populorum consensu introductæ sunt, ideò per contrarium consensum abrogari possunt: *parum autem*, inquit, *refert, hunc consensum verbis exprimere, an factis*: in consuetudine autem factis explicatur, quæ ratio erat optima pro eo tempore, quo legislatiua potestas erat in communitate, vel dependens ab illa: nunc autem iam translata est in principem: ergo consensus c#munitatis non sufficit, nisi fortè quis respondeat, nunquam istam potestatem ita esse translatam in principem, quin expectari debeat consensus populi, vt legis obligatio incipiat, & perseueret: quod de legib. ciuilibus censuit Castro 1. de lege cap. 1. Hoc tamen multi non admittunt, & de legibus canonicis nullomodò dici potest, quia potestas ad illas ferendas non manauit à populo, & gratis dicitur, concessam esse prælatis, vt obligarent, si populus initio, & progressu non dissentiret: & ita aliqui dicere videntur, eti# canonicam potestatem legislatorum datam esse ad obligandum concurrente tantùm illa conditione, quod sensit Nauarr. cum Felin. & aliis cap. 23. nu. 41. & Gerson 3. parte, tract. de vita spirit. lect. 4. corol. 13. Sed ab aliis reiicitur; quia sæpe ponitur lex, vt obliget, & cogat populum etiam repugnantem, quæ impugnatio frigida est: nam dici potest toto populo vel Ecclesia repugn#te nullam legem vim habere: sed tenendo, Principes posse obligare populos, etiam repugnantes, ratio à multis redditur: quia lex est lata ab ipso populo, & sic eius auctoritate, in consuetudine contenta abrogatur. Vnde D. Thomas, quæst. 97. art. 3. ad 3. ait, quando multitudo populi non habet principem supremum, à quo gubernetur, voluntas populi consuetudine manifestata, sufficit ad abrogandam legem: quia talis multitudo retinet in se potestatem legislatiuam: quando verò illam in principem transtulit, vel ex

ailio principio est in supremo pastore, tunc per tollerantiam eius talem consuetudinem permittentis sufficienter iudicatur consensus eius ad legem abrogandam.

Dices, ergo requiritur scientia Principis: quia **[sect. 19]** vbi non est scientia, non est tollerantia, nec permissio voluntaria consuetudinis: nam ignorantia tollit voluntarium proprium hoc: Soto 1. Iust. qu. 7. ar. 2. censet necessariam esse scientiam Principis, vt consuetudo habeat vim legis abrogantis, vel obligantis. Idem Med. d. art. 3. & videtur fauere D. Thomas. Contrarium tamen tenet Couar. 2. 4. c. 6. §. 10. n. 19. cum glossa, ca. in istis, §. leges d. 4. quam commendat Panor. c. cum in officiis de præscript. & alij referendi Sect. seq. & breuiter probatur, quia leges Pontificiæ abrogantur, vel derogantur per contrariam consuetudinem: tamen non est verosimile, Pontificem scire consuetudinem totius orbis Christiani, vt ipse fatetur, cap. 1. de constitut. in sexto.

Pro solutione aduerte, duobus modis per con **[sect. 20]** suetudinem posse abrogari legem, scilicet per modum præscriptionis, & per modum occasionis nouæ voluntatis Principis; vt dictum est de abrogatione priuilegiorum. Hoc supposito ad quæstionem respondeo, consuetudo rationabilis, & legitimè præscripta sufficit ad abrogandam, vel derog#dam legem, etiamsi Princeps illam ignoret, colli-**[476]**gitur ex c. vlt. de consuetudine, & est communis sententia, vt videre licet in auctoribus proximè citatis, & statim, & Sect. sequenti citandis.

Prima ergo pars huius dicti habetur expressè in textu citato: ponit enim ibi duas illas conditiones, & quòd sit rationabilis, & quòd legitimè pr#scripta. Et tacitè interpretatur ibi Pontifex legem secundam, C. quæ sit longa consuetudo, vbi Imperator absolutè dixerat, consuetudinem non habere tantam vim, vt præiudicet legi: Pontifex verò addidit, nisi sit rationabilis, & legitimè præscripta: & meritò, quia legitima præscriptio in materia & re honesta sufficit ad mutanda prima dominia & iurisdictiones: ergo etiam sufficiet ad tollendam legem, deinde est hoc valde c#sentaneum conditioni legis humanæ, quæ debet esse moribus c#formis, & tolerabilis: ergo non debet esse c#tra consuetudinem diuturnam, quæ est quasi, altera natura & difficile remoueri potest. Vnde expediens est concedi præscriptionem contra legem per consuetudinem.

Altera verò pars, quamuis in textu non exprimatur: tamen eo ipso quòd alia conditio non ponitur, satis significatur, tum quia in aliis præscriptio legitima vim habet: ergo & hîc; tum quia ad effectum iuridicum non possumus non plures conditiones postulare, quàm ius ipsum petat, sed abrogatio legis est effectus iuridicus, & ad illam non postulatur in iure scientia Principis de tali consuetudine, ergo. Dices, in illis duabus c#ditionibus hanc implicitè contineri. Sed hoc falsum est: nam vt consuetudo sit rationabilis, non pendet ex scientia Principis de consuetudine. Deinde nec legitima præscriptio, quia contra ignorantes præscribimus: ergo. Deinde sine tali scientia interuenit sufficiens consensus Principis, scilicet ipso iure datus, nam efficacia præscriptionis ipso iure, & ex voluntate principum introducta est: cur ergo non abrogabitur lex posita præscriptione, cùm principes velint posita consuetudine legitimè præscripta, seu cum certis conditionibus, quæ secundùm leges in aliis præscriptionibus seruantur, legem exspirare, & extingui? Et quòd princeps hoc possit statuere non solùm in legibus propriis, & suorum prædecessorum, quod clarum est, sed etiam legibus successorum, quod est difficilius, & ita factum esse, & sic dari præscriptionem contra legem, non solum in Hispano iure, sed etiam in Cæsareo, & Ecclesiastico, sectione sequenti constabit. De alio autem modo, quo consuetudo abrogat legem sine præscriptione dicetur in eadem sectione, & seque#tibus; vbi etiam abundè

patebit ad multas difficultates, quæ in argumentis insinuantur, quæ ideò nunc breuiter diluenda sunt.

Ad primum, & secundum argumentum initio **[sect. 21]** posita respondeo, in hac legis per consuetudinem[2454] abrogatione semper intercedere auctoritatem præsentis, vel præcedentis Principis, siue consuetudo abroget legem præscribendo, siue efficiendo, vt princeps velit nunc legem abrogare: & idem potest contingere in desuetudine, seu non vsu leges numquam receptæ: an verò maius tempus requiratur in consuetudine, quàm in desuetudine, dictum est agendo de acceptatione legis, & dicam infrà.

In tertio argumento petitur, an lex possit reuo **[sect. 22]** care consuetudinem, & infrà videbimus posse,[2455] quando est posterior, quia vltimæ voluntati Principis standum. Item videbimus posse lege præcedenti impediri præscriptionem consuetudinis sequentis, quia consuetudo vim præscribendi non habet, nisi ex voluntate præterita Principis: ergo eo ipso quòd princeps voluerit, vt consuetudo non præscribat, nisi accedat noua voluntas Principis, consuetudo non habebit præscribendi vim.

In 4. arg. petitur explicatio illius conditionis, vt[2456] consuetudo legem vincat, quod sit rationabilis iuxta cap. vlt. de consuetud. de qua postea: nunc satis sit saltem consuetudinem diuturnam faciendi contra legem, si per ignorantiam, vel impotentiam aliquam à peccato excusata fuerit, abrogare legem via præscriptionis, via autem occasionis, ex qua princeps velit eam legem extingui, quis dubitat, quin lex per consuetudinem abrogari possit?

Ad quintum dicam etiam posteà, quod iam dixi:[2457] cum consuetudo non habeat vim abrogandi legem præscribendo, nisi ex voluntate Principis præcedenti, eo ipso quòd ipse velit in aliquo casu consuetudinem carere hac auctoritate illam non habebit, semper tamen poterit Principi præsenti esse occasio abrogandi legem, & vbi non fuerit apposita illa clausula, consuetudo præscriptiua legem abolebit.

In sexto argumento petitur alia difficultas, an[2458] consuetudo possit legem abrogare quoad solam pœnam, etiam quando est imposita ipso facto. De qua resunt contrariæ opiniones, Sect. 9. examinandæ, & in quacumque verum est, præscribi posse consuetudine contra legem quantùm ad id quod præcipit, quidquid sit de pœna ipsa.

Similis difficultas tangitur in septimo argume#[2459]to, an scilicet lex prohibens & irritans possit consuetudine abrogari quoad solam irritationem, ipsa in suo robore manente quoad prohibitionem: in qua difficultate tractanda in Sect. 10. partem affirmantem eligemus.

Sed dubitabis, quare clericorum consuetudines **[sect. 23]** contra canones valeant, & non statuta. Ratio du[2460]bitandi est, quia laycorum statuta vim etiam habent contra leges suorum principum: ergo & statuta clericorum contra leges canonicas. Item consue[2461]tudo, & statutum non differunt, nisi sicut tacitum & expressum, vt docet Panor. ca. consuetudinis de consuetudine: quia in consuetudine interuenit tacitus consensus: in statuto verò expressus, vt l. de quibus, ff. de legibus. Sed consuetudo clericorum præualet legi canonicæ: ergo & statutum. Ad primam rationem dubitandi, respondet Panormitanus, ca. fin. de consuet. rationem discriminis esse, quia leges communes constitutæ sunt ob bonum commune, vel priuatum ciuium, & ideò principes voluer#t, vt possent ciues statuta condere contra leges: quoniam iure & c#modo suo cedere queunt. At verò canones sunt instituti ad cultum, & honorem Dei, ad peccatum vitandum, ad conscientias, & mentes hominum dirigendas, quo iure clerici cedere nequeunt, & si contra canones faciunt statuta,

censentur temeraria, & ambitiosa. Sed meritò Felinus, ca. super his, de maior. & obed. & Card. Alexandrin. capit. frustra d. 8. hanc rationem improbant: quia multi sunt canones constituti ad bonum priuatum clericorum, quales sunt canones de iudiciis & litibus: & è contrario multæ leges ciuiles ad bonum commune, cui ciues cedere non possunt. Vnde Azor tom. 1. lib. 5. cap. 18. quæst. 11. respondet, rationem esse: quia leges, & principes volue-**[477]**runt, vt ciues, & populi possent contra leges statuere, vt colligitur ex l. omnes populi, ff. de Iust. & iure. At numquam ius canonicum permittit, vt clerici contra canones statuent; tamen concedit, vt clericorum consuetudine contra canones vim habeant. Quod iura voluerunt: quia difficiliùs est, tot populos, quot esse solent in Principum potestate, vna lege obligare, quàm clericos, & Ecclesias vno canone. Felin. autem & Alexandrin. suprà, & Rochus tract. de consuetud. §. glossa finalis, in 2. requisito, respondent, quia Principes ciuiles suam habent potestatem à Populo: at Ecclesia habet proximè à Deo.

Sed dicendum est, ciuilem Remp. si sit libera, vt **[sect. 23]** olim Romana, posse statuere contra leges Principis, vt in illa l. omnes populi: si verò non sit libera, non posse: quia ad hoc nec habet authoritatem à se, nec à Principe, licet si leges Principum sint directè in solum fauorem priuatum, quælibet persona, vel communitas habent se, vt persona priuata, possit illis renuntiare, aliàs non. Et in hoc pares sunt clerici, & sæculares: quamuis clerici non possint renuntiare foro, & aliis eiusmodi: quæ directè etiam sunt instituta in bonum commune, vel honorem Dei: Consuetudines autem vtrique possunt introducere contra leges Principum, siue per actus licitos, siue per illicitos, quæ non ab illis, sed à Principibus vim habeant abrogandi eorum leges, siue Principes sciant, siue ignorent consuetudinem, vt ibi docet Azor, & latè dicemus sect. 6. condit. 4. Quod verò ibi ait Azor, quamlibet communitatem posse, etiam inscio Principe, aliqua statuere, vel consuetudine obligante ipsa introducere, alibi tractauimus.

Ad secundam rationem dubitandi respondeo, **[sect. 24]** statutum, & consuetudinem non solùm differre penes consensu tacitum & expressum; sed quia statutum habet vim ex authoritate statuentium: consuetudo verò non ex authoritate assuescentium, sed Principum concede#tium pr#scriptionem consuetudini, vel sumentium ex ea occasionem abrogandi suas leges: vnde nec laici, nec clerici poss#t statuta facere contra leges suorum Principum, licet possint eas consuetudine abrogare.

SECTIO IIII. *Quantum temporis requiratur, vt consuetudo præscribat contra legem.*

PRima opinio affirmat, requiri decem **[sect. 25]** annos in lege ciuili, quadraginta ve[2462]rò in Ecclesiastica. Panormitanus ca.[2463] fin. de consuetud. num. 11. Rochus, & glos. ibidem, Innoc. cap. cum dilectus, de consuetud. Angelus consuetudo, num. 8. & 9. Syl. num. 4. quæst. 2. & num. 6. quæst. 4. Nauar. lib. 1. consiliorum tit. 48. de consuetud. consilio 1. Molin. tract. 2. de iust. disp. 77. tom. 1. Azor lib. 5. ca. 4. quæst. 4. tom. 1. Marcus Antonius Cuchus lib. 1. institutionum maiorum tit. 9. num. 23. Sayrus lib. 3. cap. 11. num. 8. Felin. cap. 1. de treuga & pace. Anton. 1. part. tit. 16. §. 4. Cordub. lib. 1. quæst. 12. ad 4. Gregor. Lopez, l. 5. glos. 4. tit. 2. part. 1. Sebast. Medicis lib. de legib. & statutis, part. 2. quæst. 14. num. 3. Bart. l. de quibus, ff. de legibus, Cynus l. 2. C. de seruit. Tabien. consuetudo, quæst. 6. num. 7. Armil. num. 5. Rosel. num. 13.

Turrecrem. ca. consuetudo, quæst. 2. & cap. mos, qu. 4. Goffred. Tranen. in summa tit. de consuetudine num. 8.

Fundamentum huius opinionis est, quia ad in[2464]ducendam consuetudinem ius ciuile requirit longum tempus, l. de quibus, l. sed ea, ff. de legib. instit. de iure nat. §. ex non scripto, C. quæ sit longa consuetudo: atqui longum tempus est decem annorum, instit. de vsucapio. §. 1. & l. super longi temporis, ff. de præscript. & C. de præscrip. longi temp. ergo contra legem ciuilem requiruntur decem anni. In Ecclesiastica verò requiruntur quadraginta, quia contra Ecclesiam non præscribitur, nisi annis quadraginta. Addit verò Molina, consuetudo tamen de re Ecclesiastica, ac spirituali, quæ sit præter legem canonicam, vim obligandi habet post decem annos, vt si consuetudo alicuius loci sit, vt die aliquo quasi ex obligatione ieiunetur, aut vt dies aliquis in honorem alicuius Sancti, quasi ex obligatione seruetur, talis consuetudo obligare incipit post decem annos à tempore, quo introduci cœpit.

Secunda opinio negat, requiri certum tempus, **[sect. 26]** vt consuetudo legem auferat, ita Medina, quæst.[2465] 97. att. 3. §. sed dubitatur, Valen. disp. 7. qu. 5. punct. 8. Sotus 1. Iust. quæst. 7. art. 2. fauet Gerson lect. 4. de vita spir. corol. 13. lit. R. dicens, *Quando tempus lege taxa tum non est, arbitrio sapientis taxandum esse.* Idem expressius tenet Leonardus Lessius 2. de vir[2466]tutibus, cap. 22. dub. 14. probans, quia vt consuetudo tollat legem, solùm requiritur, vt passim agatur contra legem, seu vt lex non seruetur, quando occurrit seruanda, sciente Principe, & non se opponente, vt docent passim Theologi, & Canonistæ, Panorm. suprà, & gloss. cap. 1. de treuga & pace. Dum enim scit, suam legem non seruari, & silet, censetur consentire, vt non seruetur, ne Resp. perturbetur; ac proinde censetur tollere obligationem legis: nempè quia Princeps permittens consuetudinem, implicitè detrahit suæ legi vim obligandi. Confirmatur, quia consuetudo populi habentis Principem non potest per se tollere vim legis, qu# Princeps imposuit, (cùm singuli seorsum, & omnes simul ei subsint) sed hanc vim tantum habere potest à consensu tacito, vel expresso Principis. Censetur autem tacitus consensus, dum consuetudini non se opponit, etiamsi id fiat metu difficultatum. Hinc sequitur, sæpe fieri, vt paucis annis lex abrogetur, etiamsi anteà recepta fuerit, quia vt dicatur esse consuetudo contraria, sufficit bis, térve contra actum esse, vt docet Syluest. consuetudo, num. 6. Panorm. suprà, & alij passim. Nec obstat, quòd ius ciuile ad consuetudinem requirit longum tempus: id enim tantùm in materia vsucapionis definitur, & vt consuetudo tollat legem, non requiritur, vt sit longior, quàm necesse est, vt Princeps censeatur eam permittere. Dices, cap. fin. de consuet. dicitur, licet longæ consuetudinis non sit vilis authoritas, non tamen est vsque adeò valitura, vt vel iuri positiuo debeat præiudicium generare, nisi fuerit rationabilis, & legitimè præscripta. Respondeo intelligendum de consuetudine, quando aliàs non putatur Princeps ei consensisse: tunc enim requirit longius tempus. Quando non constat, breuiori tempore consuetudinem Principi innotuisse, probabile est, requiri decem annos, & hos sufficere, vt consuetudo possit legem tollere. Et decem annos requiri, est communior **[478]** sententia, itemque contra legem ciuilem sufficere. Quod etiam sufficiant decem contra legem canonicam non receptam moribus vtentium, docent Nauar. suprà, & alij. An verò sufficiant contra receptam, maior est difficultas. Non videtur improbabile sufficere, primò, quia numquam ius aliquod distinguit inter legem Ecclesiasticam, & ciuilem hac in parte. Nec obstat, quòd contra Ecclesiam solum præscribitur annis quadraginta, quia hoc intelligendum de bonis immobilibus, & iuribus Ecclesiæ, quæ sunt instar bonorum

immobilium. Obligatio autem subditorum ad legem seru#dam non potest censeri inter bona, vel iura Ecclesiastica. Itaque illæ leges præscriptionum non sunt huc traducendæ. Secundò si decem anni sufficiunt, vt princeps sæcularis censeatur tacito quodam consensu remittere vim suæ legis, ergo & Principi Ecclesiastico, præsertim cum eius sit curare, ne subditi peccent, néve assiduis angantur scrupulis, qui ex eiusmodi interminatis obligationibus nasci solent. Itaq, cum Ecclesia contrarium non expresserit, probabiliter existimari poterit, eam sequi, vt in aliis multis solet, iuris ciuilis morem. Tutius tamen est, sententiam communem amplecti. Requiritur tamen, vt per illud tempus subditi legem non seruauerint, ita vt non seruando non peccauerint; alioqui contra eam non præscribent, vt rectè Syl. & alij docent. Dices, si currente illo tempore non peccant, quomodo possunt puniri propter legis violationem? Respondeo, quia præsumuntur peccasse: non enim præsumitur legum communium ignorantia, nisi probetur. Deinde quia hac veluti conditione tacita conceditur ius præscriptionis, vt si intra illud tempus deprehensi fuerint agere contra legem, possint plecti, vt hac ratione lex non exarmetur, dum adhuc viuit, sed habeat, quo se possit tueri. Sed si consuetudo sit aliquomodo contra ius Ecclesiæ, requiruntur anni quadraginta. Patet ex dictis dub. 8. H#c Lessius, cui ex parte concordat Sa,[2467] verbo consuetudo num. 3. Vbi ait: consuetudo rationabilis, si est contra ius, præscribit, quadraginta annis: si autem est præter ius, decem: quidam tamen dicunt, rationabili consuetudine non solùm contra ius ciuile præscribi decem annis: sed etiam contra canonicum Papa sciente, & non contradicente; quod mihi magis probatur: cur enim tam longa consuetudine non dicetur lex abrogata? Nec mihi satisfacit illorum responsum, per decem quidem annos non receptam legem non ligare: at vbi recepta est, opus esse per quadraginta non fuisse in vsu. Nec enim video, cur lex ab initio non recepta per annos decem, nihilominus ligare non debeat, aut cur ad receptæ abrogationem quadraginta opus sit. Hæc à me probabiliter dicta, Doctiorum tamen, vt & reliqua omnia mea submitto iudicio. Hactenus Sa. Azor autem tom. 1. lib. 5. ca.[2468] 18. quæst. 6. inquirit, an consuetudo contraria legi eam abroget decennio, sciente & tolerante eam Principe: & pro parte affirm#te refert Antonium, Philippum Corneum, & Oldradum citatos à Rocho tract. de consuetudine §. glossa finalis. Pro contraria verò asserente, etiam sciente Principe legem canonicam non abrogari consuetudine nisi quadraginta annorum; ciuilem verò decem, citat Panorm. ca. fin. de consuetud. Felinum, qui testatur esse communem, suprà in. 2. requisito post quæst. 2. vers. tertio limit. Ipse verò Azor ibi nihil definit. Ferrariensis autem §. ex non scripto instit. de Iust.[2469] & iure, ait, consuetudo vt præscriptione acquiratur, decem annorum spatium intercedat, oportet; nisi in rebus Ecclesiæ alienandis, vbi quadraginta annos desideramus.

Tertia opinio est Vazquez disp. 177. cap. 5. Qui **[sect. 27]** ait primò, nullum esse tempus determinatum à iu[2470]re, nec determinari posse, quo per consensum expressum ipsius legislatoris consuetudo seque#s vim habeat abrogandi legem. Probat: nam licet aliquis princeps tempus determinaret, nihilominus expressus consensus ipsius, & cuiuscumque successoris in principatu, & regno maioris momenti, & virtutis esset, quam lex scripta, & mortua, quæ te#pus determinaret: quomodo enim expresso consensus, qui in potestate libera Principis est, & est lex ipsa viua, tempus determinari potest, etiam ab ipsomet principe per legem scriptam, quæ mortua est?

Hanc rationem ego confirmo: primò, quoniam **[sect. 28]** princeps non potest limitare mandata ex se perpe[2471]tua successorum, qualia sunt leges, vt expirent, si talis vel talis circunstantia occurrat: ergo non potest ea limitare, vt continuò expirent, si populus certò ea violet, ac proinde non potest concedere veram præscriptionem aduersus illa. Sec#dò, quia princeps non potest limitare legem successoris, ad certa loca, vel personas, aut casus, in quibus tantùm, & non in aliis obligent in actu secundo, & multominus in primo: ergo nec potest limitare, & restringere illas, vt non obligent in actu primo, sed penitus expirent, & extinguantur consuetudine contraria certi temporis. Tertiò, quia lex prior non potest sequentem abrogare simpliciter, aut sub tali, vel tali conditione: ergo non potest concedere veram præscriptionem aduersus illam.

Secundò ait Vazquez, posse legem fieri, qua **[sect. 29]** determinetur tempus, in quo iudicetur, legem ces[2472]sare per consuetudinem ex tacito consensu Principis. Probat: quia cum tolerantia ipsius vsus contra legem, possit in principe oriri ex animo permittendi tantùm, & ex animo consentiendi, si ipse animum suum aliis verbis, aut signis non declarasset, ex sola temporis diuturnitate non tam bene colligi posset animus consentiendi, quàm si ipse lege sua pro se, & suis successoribus animum consentie#di perpetuò explicasset: quòd si lege sua decernat, post tale tempus consuetudinem ab ipso principe toleraram derogare legi, sufficienter explicabit consensum suum, & suorum successorum, quandiu lex illa à successoribus non abrogetur.

Tertiò dicunt, de facto nulla talis lex est in iure **[sect. 30]** canonico, vel Cæsareo, quæ scilicet, designet tem[2473]pus consuetudinis, post quod præsumendus sit tacitus consensus Principis de abroganda lege. De iure canonico probat: nam duo canones adduci solent ad probandum, in iure concessam esse præscriptionem contra legem: scilicet cap. 3. de consuetud. in 6. & cap. fin. de consuet. in Decretal. atqui prior textus non loquitur de pr#scriptione contra legem, sed contra personas: loquitur enim de iure Episcopi ad iudicandum, & puniendum subditos suos absque capitulo: quod quidem Episcopus præscripserat contra Capitulum, cum aliàs Capitulum soleat comitari Episcopum in ferenda sententia contra aliquem Capitularem. Caput autem finale de consuer. licèt dixerit, c#suetudinem præscriptam posse præiudicium generare legi, at **[479]** verò tempus legitimæ præscriptionis contra legem, quantum debeat esse, nec textus ille, nec alius designauit.

Et quamuis ius canonicum ad præscribendum contra Ecclesiam requirat annos quadraginta, ne Ecclesia ex negligentia ipsius tam citò amittat dominium suarum rerum: tamen præscriptio contra legem alterius rationis est; quia solum conducit ad præsumendum tacitum consensum Principis, qui sciens vsum, & consuetudinem, ipsam tolerauit: nam vsus contra legem, ignorante legislatore, nunquam inducit consuetudinem: consensus autem cum scientia nulla ratione præsumendus difficiliùs esset de principe Ecclesiastico, quàm de sæculari: quare non opus erat, vt lex Ecclesiastica assignaret tempus quadraginta annorum ad hanc præscriptionem, ex eo quòd assignauit ad præscriptionem rerum Ecclesiasticarum, quæ fit, etiam ignorante domino, ob aliam quidem rationem.

De iure autem Cæsareo probat: quia in eo solùm habetur, vt consuetudo longi temporis vim habeat derogandi legi, & obligandi: sed quàm l#gum debeat esse tempus, non est diffinitum: nam quamuis quibusdam locis longum tempus dicatur decem annorum

inter præsentes, & viginti inter absentes: hoc tamen intelligitur de tempore requisito ad præscriptionem rerum, non de præscriptione consuetudinis contra legem.
Quartò dicit Vazquez, Ius Hispaniæ, (quod in **[sect. 31]** externis, aut Ecclesiasticis vim non habet) defini[2474]uit decem aut viginti annos, vt consuetudo legem abrogaret. Probat; nam l. 5. tit. 2. partita 1. dicit, consuetudinem introduci à populo, quando maior pars illius decem, aut viginti annis alicuius rei vsum habuerit. Decem intelligit inter pr#sentes & viginti inter absentes. Quod probat Vazquez, cap. 3. contra alios aliter interpretantes, præsertim contra Gregorium Lopez in dictam legem Partitæ, & Burgos de Paz. 1. lege Tauri. num. 205. & sequentibus, qui existimant, non esse dictum sub disiunctione decem, aut viginti propter præsentes & absentes, eo quod consuetudo semper inducitur inter præsentes; quia maior pars populi, quæ consuetudinem inducit, semper adest. Sed ratio secundum Vazquez est friuola: quia pr#sentia & absentia inter principem, & populum debet intelligi, non inter vnam partem populi, & aliam: sic in l. super l#gi, C. de præscrip. dicitur, præscriptionem longi temporis esse, quæ decem, vel viginti annis introducitur. Et quòd consuetudo decem annorum contra legem præscribat inter præsentes, viginti autem inter absentes, docet Syluester verbo consuetudo, quæst. 2. num. 4. & Ioannes Azon (qui creditur auctor Partitarum) C. quæ sit longa consuetudo, colum. 1. & alij Iurisperiti, l. de quibus ff. de legibus & l. 2. C. quæ sit longa consuetudo, Valen. & Sayrus citati in 1. opin. Addit Vasquez illo ca. 3. num. 33. Nihilominus consuetudine iam receptum video, vt nulla habeatur ratio absentiæ, aut præsentiæ Principis ad inducendam consuetudinem, tametsi multum intersit ad præscribendum rem aliquam. Item omnia, quæ dicit Vazquez de consuetudine ad abrogandam legem, intelligi vult de consuetudine ad inducendam legem, seu vt vim legis habeat.

§. *1. Quid in hac re sentiendum sit.*

EGo primam opinionem, quæ communis est, **[sect. 32]** retinendam censeo, si rectè exponatur, & in[2475]telligatur: quæ aliquomodo cum secunda conci[2476]liari potest. Nam si sermo sit de consuetudine derogante legem ex solo consensu tacito Principis tunc dominantis, & videntis, ac permittentis, consuetudinem introduci contra legem, nullum certum tempus requiritur, vt ea legem aboleat, & in hoc sensu vera est secunda opinio, cui ex parte consentit tertia, quatenus ait, nullum tempus esse definitum iure Ecclesiastico, aut Cæsareo ad præsumendum consensum tacitum Principis, vt consuetudo legem aboleat, vel introducat. Si verò sermo sit de consuetudine abrogante legem per modum præscriptionis, ac proinde ex vilegum præscriptionis, seu ex consensu expresso legislatoris, qui leges præscriptionis tulit, verissima est prima opinio: cui ex parte consentit Lessius citatus pro secunda opinione, quatenus ait, quando consuetudo non innotuit Principi, & ideò non consensit, vt abrogaret legem, dari certum tempus præscriptionis, & probabile esse sufficere, & requiri decem annos, siue consuetudo sit contra legem ciuilem, siue contra Ecclesiasticam. Ex parte etiam consentit Sa, qui decem annos designat, vt consuetudo vim habeat contra legem, siue ciuilem, siue Ecclesiasticam. Consonat etiam ex parte Vazquez pro tertia opinione relatus, quatenus ait, in nostro regno assignatum esse tempus decem annorum inter præsentes, & viginti inter absentes, vt consuetudo legem aboleat.

Vt autem tota nostra sententia constet, proba **[sect. 33]** tur in primis, per legem aliquam generalem introduci potuisse veram præscriptionem contra leges sequentes. Et quidem, si leges sint eiusdem Principis, nulla est difficultas: nam quisque potest restringere ad certas occasiones, & circunstantias obligationem propriarum legum: & sic quilibet potest generatim explicare, & velle, vt quando leges eius per decem, vel viginti annos ab earum receptione, non fuerint obseruatæ à communitate, licet ipse posteà illas non abroget, nihilominus maneant abrogatæ, & extinctæ, nisi contrarium ipse voluerit: quæ conditio semper subintelligenda est: nam quamuis vellet, non posset sibi potestatem auferre remouendi præscriptionem, & conseruandi suas leges, non obstante quacumque consuetudine in contrarium: & idem potest facere Princeps respectu legum suorum antecessorum.

Quòd verò idem, & eodem modo proportio **[sect. 34]** naliter possit respectu legum suorum successorum licet sit difficilius, probatur: quoniam potest disponere introducendo præscriptionem veram aduersus alia eorum iura, & bona: nam, vt ex legibus canonicis, & ciuilibus docent omnes, etiam contra bona, & iura Principum tam Ecclesiasticorum, quàm sæcularium datur vera præscriptio: ergo etiam potest dari contra eorum leges. Nec in hoc derogatur eorum auctoritati, & potestati: nam successores, si velint, possunt reuocare, aut limitare successorum leges concedentes præscriptionem contra ipsorum leges, & possunt leges, contra quas iam præscriptum est, reuocare. Vnde minus ipsis nocet præscriptio contra eorum leges, quàm c#tra **[480]** eorum bona: quia bona semel ab aliis præscripta, recuperari non valent. Tamen ad euitandas lites, & alia incommoda vtraque præscriptio introduci potuit; & contra bona, & alia iura de facto introducta est, vt omnes fatentur: contra leges verò idem sentiunt communiter Doctores, cap. fin. de consuetudine per textum ibi dicentem, legem consuetudine tolli modo consuetudo sit rationabilis, & legitimè præscripta, vide Rosell. verbo consuetudo, num. 13. & alios relatos pro prima opinione: verba textus sunt; *licet longæuæ consuetudinis non sit vilis auctoritas: non tamen est vsque adeò valitura, vt vel iuri positiuo debeat præiudicium generare, nisi fuerit rationabilis, & legitimè præscripta.* Vbi ponderanda sunt illa verba, *longæuæ consuetudinis non sit vilis auctoritas,* quæ sumpsit Pontifex ex l. consuetudinis, C. quæ sit longa consuetudo: nam illis denotatur, consuetudinem longam habere auctoritatem contra legem, vtique ex vi prioris legis, vel expressi consensus præcedentis alicuius Principis, qui tribuere potuerit, & voluerit vim illam, & auctoritatem, quam aliunde habere non poterat. At quando consuetudo abrogat legem ex vi taciti, vel expressi consensus Principis præsentis, non dicitur propriè consuetudo auctoritatem habere ad abrogandam legem: quia solum est occasio, qua inductus Princeps interdum legem abrogat; interdum non. T#tùm ergo dicitur habere auctoritatem ad abrogandam legem, quando sine vllo consensu Principis præsentis illam tollit: quod est verè præscribere: ergo ex isto textu colligitur vera præscriptio in legem: & ideò subiungitur, *consuetudinem præiudicare iuri positiuo, si fuerit rationabilis, & legitimè præscripta:* idest, si habeat conditiones, quas leges præscriptionis requirunt; cum hæc sit vera præscriptio.

Vnde etiam patet, ante istam legem esse c#cessam **[sect. 35]** præscriptione# per alia iura, vt insinuat Rosell. sup. nimir# per alias leges scriptas, vel non scriptas, seu per traditiones sine scriptura: quia nimirum Principes voluerunt, & verbis, vel aliis signis expresserunt, se velle, vt præscriptio curreret contra leges, sicut contra alia. Vnde sicut contra alia iura Ecclesiastica non valet præscriptio, nisi quadraginta annorum: ita nec contra leges

Ecclesiasticas. Imò lex Ecclesiastica, quæ ait, contra res immobiles, & iura Ecclesiæ non præscribi, nisi quadraginta annis, comprehendit leges Ecclesiasticas; cum sint quædam Ecclesiastica iura.

Rectè igitur omnes ferè Doctores, Iurisperiti & Theologi ex textu cit. probant, dari veram pr#scriptionem contra legem etiam Ecclesiasticam. Quod bene etiam probant ex cap. 3. de consuet. in 6. vbi dicitur, non esse reprobandam consuetudinem, quam allegabat quidem Episcopus in corrigendis suis subditis canonicis sine consensu Capituli, si esset legitimè præscripta: quæ consuetudo erat contra legem Ecclesiasticam, ex qua Episcopi tenebantur, in correctione Canonicorum consensum Capituli habere: ergo sermo ibi est de vera præscriptione contra legem Ecclesiasticam. Item consuetudinem in rebus, seu negotiis Ecclesiasticis præscribere, constat ex ca. Cumana de electio. ibi, *non constituit eis de iure competere, vel de consuetudine iam præscripta,* & cap. cum Ecclesia de causa possess. & proprietatis, ibi, *vsque ad præscriptionem legitimam.*

Speciatim verò contra legem ciuilem dari ve **[sect. 36]** ram præscriptionem iure ciuili, colligitur ex illo cap. fin. de consuetud. Vbi Pontifex generatim dicit, consuetudine rationabili, & legitimè præscripta derogari iuri positiuo: vbi Pontifex indefinitè loquitur de iure positiuo: ergo etiam ciuile comprehendit. Quod manifestiùs constat, quoniam adducit l. consuetudinis, C. quæ sit longa consuetudo: qu# sic habet. *Consuetudinis, vsusque longæuæ non vilis auctoritas est: verùm non vsque adeò sui valitura momento, vt aut rationem vincat, aut legem.* Vbi glos. meritò dubitat, quia videtur finis huius legis contrarius principio, nam si non est vilis auctoritas consuetudinis: ergo vincit legem, sed in fine dicitur contrarium. Respondet Glossa, *Ad quæ dicunt quidam, vt respond. quod loquatur primò in genere: posteà in specie negetur: & sic derogat in parte, & non abrogat, quod est in totum, vt ff. de verb. sign. l. derogare. Vnde versus, est genus in primo, species seruatur in imo. Alij intelligunt principium de ea, quæ est secundum legem*: *finem verò de ea, quæ est contra. Tu dit secundum Ioan. quòd consuetudo vincit legem, siue sit generalis, & tunc generaliter: siue specialis, & tunc specialiter: & sic non est vilis auctoritas: non autem specialis vincit generalem: & hoc subiicit, non vsque adeò &c.* Omitto alias huius legis interpretationes, quas eadem glossa posteà refert, de quibus inferiùs dicam. Potissimum autem probatur sententia nostra ex l. de quibus, l. diuturna, l. sed & ea, quæ, l. imò, & l. si de interpretatione, l. nam Imperator, & l. ergo, ff. de legibus. Vbi dicitur, consuetudinem habere vim legis, & pro lege esse habendam, & abrogare priorem legem, nimirum sicut lex posterior abrogat priorem contrariam. Idem habetur. l. 1. & l. fin. C. quæ sit longa consuetudo: sed hoc reuera est, consuetudinem præscribere contra legem sibi contrariam: ergo in iure ciuili datur vera præscriptio contra leges.

Obserua autem, quòd licet Cynus, & Angelus **[sect. 37]** post Petrum Ancharanum dixerint, consuerudinem non debere dici præscriptam: quia non præscribitur ius disponens seu habens vim legis, sed ius ad aliquid faciendum, quale est dominium alicuius rei: tamen Panormitanus hoc reprobat cap. fin. de consue. vbi textus consuetudinem vocat, pr#scriptam. Et non est sensus quòd ipsa præscribatur, vel quòd præscribat aliquod dominium: sed quòd vim habeat ad abrogandam legem, & ipsam abroget, si duret tempore requisito ad pr#scriptionem. Addit Panormitanus, in iure canonico fieri mentionem consuetudinis præscriptæ, & non in ciuili: quia consuetudo in iure ciuili non habebat vim ex lege aliqua concedente præscriptionem: sed auctoritate populi, qui poterat legem condere, & abrogare. Idem docuit Syluester verbo consuetudo, quæst. 6. num. 10 vbi

idem attigit Armill. nu. 5. Sed nihil obstare video, quominus ipse populus de ea re legem statuerit scriptam, aut non scriptam: & quidquid sit de hoc, tamen posteà ipse populus omnem potestatem condendi leges à se abdicauit, & in Principem tr#stulit: & tunc saltem ex lege eiusdem Principis introducta est præscriptio per consuetudinem sine auctoritate populi consentientis. Et quamuis hoc nomen præscriptionis attributum consuetudini, non inueniatur in iure Romano: tamen reipsa in eo habetur, vt ait Azor lib. 5. cap. 17. quæst. 7. in fine cum Rocho de Curtis tract. de consuetud. super cap. fin. de consuet. §. glossa finalis, allegante Bartolum, & Baldum, **[481]** qui l. de quibus, ff. de legibus, num. 27. dixit, præscriptionem esse de essentia consuetudinis, scilicet vt vim habet legis. Vbi etiam nota, quòd cum consuetudo non est contra legem, non ita propriè dicitur præscribere, quia illa nihil iuris acquirimus: & multominus quando lex abrogatur ex noua voluntate Principis videntis consuetudinem, & inde occasionem sumentis abrogandi legem. Ad quod est impertinens, vt diximus, quòd consuetudo sit decem, vel viginti annorum: secus ad veram præscriptionem, quam quidem omnes Iurisperiti ponunt in l. ciuili, & manifestè colligitur ex legibus citatis petentibus longitudinem, & diuturnitatem in consuetudine, vt vim habeat, scilicet secluso præsenti consensu tacito, vel expresso Principis, hoc ipso quòd non resistat, quia vim habet ex consensu antecessoris, vel antecessorum, qui præscriptionem contecesserunt.

Vnde rectè Antonin. 1. part. tit. 16. cap. vnico §. 2. ait, consuetudine posse abrogari legem absque scientia, & consensu Principis: quod etiam tenet Conradus, hîc quæst. 97. art. 3. & Panormitanus c. fin. de consuetud. citans alios, & probans, vt referemus sect. 6. & idem cum Panormitano tenent, Rosell. verb. consuetudo num. 13. & alij communiter: & quamuis Vazquez disp. 177. cap. 2. nu. 19. dicat, se non videre, quo fundame#to id dictum sit, & nulla ratione defendi posse: tamen iam vidimus, quo fundamento asseri potuerit, licet ex alio fortè fundamento id dixerint Antoninus, & Conradus, nec videmus quid obstet.

§. 2. Soluitur obiectio in contrarium.

SEd obiicit Vazquez ibi, cap. 2. num. 13. & seq. l. **[sect. 38]** sed ea, ff. de legibus, vbi dicitur: *ea, quæ longa*[2477] *consuetudine comprobata sunt, & per annos plurimos obseruata, velut tacita ciuium conuentio, non minus quàm ea, quæ scripta sunt, iura seruantur,* & l. de quib. ff. de legibus redditur ratio, ob quam consuetudo vim legis habeat: *nam cum ipsæ leges nulla alia ex*[2478] *causa nos teneant, quàm quod iudicio populi receptæ sint, meritò & ea, quæ sine vllo scripto populus probauit, tenebunt nos: nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis & factis?* Vbi nomine populi dantis vim consuetudini, intelligitur supremus habens potestatem condendi leges. Sic etiam intelligitur, §. penul. Instit. de iure nat. gen. & ciuili, vbi dicitur, *Ea verò, quæ ipsa sibi quæque ciuitas constituit, sæpe mutari solent, vel tacito consensu populi, &c.* & Rex noster l. 3. tit. 2. part. 1. inter alias conditiones, quas assignat, vt vsus, vel consuetudo vim legis habeat, quinta est, *vt fiat consentiente Principe,* quæ fuit opinio Ioannis Azonis, & Accursij l. 2 C. quæ sit longa consuetudo, Innoc. Rubrica de consuet. colum. 2. sub finem, Angeli l. de quibus, colum. 2. ff. de legibus, Gregorij Lopez l. 3. glossa 7. tit. 2. partita 1. Soti, 1. iustitiæ qu. 7. art. 2. Dried. 1. de libert. Christian. capit. 12. parum à principio, Syluest. consuet. qu. 3. Angeli num. 6.

Respondeo, verissimum esse, requiri consensum **[sect. 39]** Reip. vel Principis potentis condere legem: qua[2479]lem potestatem habuit olim Pop. Romanus solus, deinde eam communicauit Principi, non auferendo eam sibi: posteà autem eam sibi abstulit, & omninò in Principem transtulit. In primo & sec#do euentu consuetudo populi, independenter à consensu Principis poterat inducere vnam legem, & abrogare aliam, non solùm per viam præscriptionis concessæ à iure aliquo pr#cedente: sed per viam quoque propriæ institutionis: quia liberam potestatem habebat condendi, & reuocandi leges. In tertio autem euentu non poterat id facere, nisi auctoritate Principis, vel concede#tis præscriptionem, vel approbantis consuetudinem, dantisque ei vim. Nisi dicatur, Remp. non abdicasse à se potestatem efficiendi legem vsu, vel consuetudine, sed scripto, vel aliis signis: quod nec in Rep. Romana, nec in aliis est mihi verosimile. Quamuis Driedo suprà, ca. 11. sub finem videtur dicere, omnem Remp. ciuilem habere potestatem inducendi consuetudinem absque vllo consensu Principis: quia Princeps ab illa accepit auctoritatem. Quod sic interpretatur Vazquez, illo ca. 2. num. 16. quasi dicat, populum esse supra Principem, & posse reuocare eius potestatem, & ideò etiam leges posse condere, & abrogare consuetudine, alióve modo: & eandem sententiam tribuit Antonino, & Conrado suprà. Quæ, quorumcum que sit, mihi non placet; quia non omnis potestas Principis sæcularis est à populo subiecto: nam, vt omittam, aliquando fuisse à Deo, vt in Dauid, Saul, & aliis, aliquando habetur iure belli iusti contra ipsummet populum, & tunc saltem solet esse tota in principe, & independenter à populo in conseruari, sicut & in fieri. Aliquando, & quidem communiter, licet sit à populo in se, vel in sua origine: tamen traditur Principi irreuocabiliter, & sine vlla reseruatione faciendi sibi leges, vel abrogandi leges Princi pis. Ergo consuetudo, quæ tunc habeat vim legis, vel abrogandi legem priorem, solùm potest habere e# vim ex consensu tacito, vel expresso Principis pr#senti, vel præterito. Et quidem ignorante principe ipsam consuetudinem nullus consensus præsens tacitus, vel expressus est, qui consuetudini vim conferat: quia absolutus, & particularis cum ignorantia esse non potest: generalis autem, & conditionatus, scilicet volo, vt si sit populi aliqua consuetudo, vim habeat faciendi, vel abrogandi legem, non solet esse: ergo ex consensu Principis, nunc imperantis consuetudo eam vim non habet. Quare meritò Vazquez, eodem cap. num. 20. impugnat quosdam recentiores (inter quos videtur Azor, tom. 1. lib. 5. cap. 18. quæst. 7.) dicentes, consuetudinem habere vim ex generali, saltem tacito consensu Principis, volentis, vt consuetudo vim habeat, si fuerit rationabilis, & legitimè præscripta. Hoc enim nisi intelligatur de consensu alicuius Principis, modò vel anteà imperantis, verum n# est: quamuis verissimum sit, si de consensu saltem tacito Principis præsentis, vel præteriti intelligatur: vnde verissimum est quod ibidem ait Azor c# Panormitano, Antonio Butrio, Alexandro, Barb. Philippo, Corneo, quos citat, & sequitur Rochus tract. de consuetudine, §. glossa finalis, vers. quartum requisitum, consuetudine etiam à principe ignorata legem abrogari posse. Quam opinionem tenet Armilla, consuet. n. 15. Rosella n. 13. Couar. 2. parte quarti, cap. 6. §. 10. nu. 9. cum glos. ca. in istis §. leges d. 4. quam commendat Panormitanus cap. cum in officiis de præscription. & multi Theolog. recentiores hîc, & Thomas S#chez, tom. 3. de matrim. lib. 7. disp. 4. num. 12. & 14. & disp. 17. num. 7. & disp. 82. num. 20. & esse communem ait Rochus suprà: licet Azor pro contraria citet glossam cap. **[482]** fin. de consuet. verb. legitimè. Vbi inter alia, quæ requirit ad consuetudinem, quantum est, vt indu[2480]catur sciente principe, vel eo qui potest ius condere. Quod etiam tenet alia glossa, cap. frustra d. 8. & Oldrad. consil.

237. & alij apud Rosel. suprà, & Medina quæst. 97. art. 3. Sotus & alij superius citati à Vazquez, contra quos dicam sect. 6. conditione 4.

Potest ergo consuetudo legem introducere, & **[sect. 40]** abrogare sine vllo consensu tacito, vel expresso Principis, aut Reip. præsentis potentis legem condere: non tamen sine consensu tacito, vel expresso Principis præsentis, vel præteriti conniuentis pr#senti consuetudini, vel futuræ tribuentis vim introducendi, aut abrogandi legem, seu præscribe#di contra illam. Quæ concessio in iure C#sareo mihi expressa videtur, l. 1. C. quæ sit longa consuetudo, vbi Imperator inquit. *Nam & consuetudo præcedens, & ratio, quæ consuetudinem suasit, custodienda est: & ne quid contra l#gam consuetudinem fiat, ad solicitudine# suam reuocabit præses Prouinciæ,* & l. 3. seu vltima, vbi Imperator ait. *Probatam, & seruatam tenaciter consuetudine# perpetuæ legis vicem obtinere statuimus.* Ad ide# sunt alia iura citata. Et quando nullum esset ius scriptum, consuetudo generalis à Principibus approbata, sufficiens est, vt particulares consuetudines vim eam habeant, vnde in l. de quibus, ff. de legibus dicitur. *Quare rectissimè etiam illud recep tum est, vt leges non solùm suffragio legislatoris: sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur.*

§. *3. Conciliantur alia iura cum l. 2. C. quæ sit longa consuetudo.*

EX quibus colliges, quomodo concilianda sunt **[sect. 41]** alia iura, in quibus dicitur, consuetudine longa abrogati legem, cum lege 2. in fine, C. quæ sit longa consuetudo, vbi dicitur. *Verum non vsque adeò sui valitura momento, vt aut rationem vincat, aut legem.* Glossa ibi, & l. de quibus verbo abrogentur, ff. de legibus, ponit varias conciliationes: prima est propria, & Saliceti, vt consuetudo generalis vincat legem generaliter: specialis autem non generaliter, sed specialiter tantùm. Secunda est, consuetudinem eo tempore, quo Resp. Romana poterat condere legem, potuisse legem vincere: posteà non. Sed hæc interpretatio est contra iura, quæ loquuntur de tempore, in quo potestas legislatiua erat penes Imperatores. Tertia, legem municipalem tolli consuetudine, non verò legem, quæ est in corpore iuris. Hæc etiam est falsa: quia iura multa apertè loquuntur de legibus generalibus: & quia eadem est ratio de consuetudine generali respectu legis generalis, & de particulari respectu municipalis: & nihil refert, quòd lex sit, vel non sit in corpore iuris. Quarta, quòd si lex talis est, vt possit ei derogari per pactum, vincatur contraria consuetudine, secus si non possit ei derogari per pactum. Sed hæc interpretatio ridicula est: nam pactum nunquam potest abrogare legem, & consuetudo nec est pactum, nec illi æquiparatur, vt probat gloss. illius l. 2. C. quæ sit longa consuetudo. Quinta est, consuetudine non posse vinci legem sequenti consuetudine roboratam. Sed hoc falsum est, nam etiamsi lex diuturno vsu recepta sit, potest consuetudine alia abrogari. Sexta, quòd bona consuetudo vincit legem: mala verò non. Contra, quia consuetudo contra ius solum positiuum mala esse non potest ex obiecto præcisè sumpto: quòd verò fit mala ex obiecto, vt prohibito per legem positiuam, non sufficit, vt non vincat legem. Item, si est contra rationem, iam excluditur per verbum illud, *aut rationem vincat,* ergo de alia est sermo, cùm dicitur, non vincere legem. Ad hanc sextam expositionem reuocari potest expositio Baldi, quòd consuetudo vincit legem irrationabilem: non verò rationabilem. Sed contra; quia omnis lex est rationabilis: posset tamen sexta expositio glossæ, & hæc Baldi reuocari ad octauam, vt scilicet consuetudo non vincat legem, quam bonum, & rationabile

omninò esset retineri: secus illa, quam ratio postulat, vel permittit abrogari. Et ita etiam Gregorius Lopez, l. 3. tit. 2. partita 1. exponit, consuetudine per legem reprobata non tolli legem. Septima, quòd si ex certa scientia agat populus contra legem, consuetudo vincet legem: secus si ex errore. Hanc reiicit glossa: quia sic melioris conditionis esset populus delinquens, quàm innocens: quod esse non debet, vt ff. de noxa l. non solùm. Octaua expositio est, quæ colligitur ex cap. cum tanto, seu fin. de consuet. vt quamuis longæuæ c#suetudinis non sit vilis auctoritas ad abrogandam legem: tamen eam auctoritatem, & valorem non habebit. nisi sit rationabilis, & legitime præscripta: & hoc est, *suo momento non vincere legem.* Sed debet habere alias conditiones: quamuis Vazquez, disp. 177. ca. 7. exponat, *suo momento non vincere legem*, idest, sua auctoritate præcipua, sed Principis: & ibidem Vazquez refellit expositionem Cuiacij 2. de feudis tit. 1. cap. 1. quæ nondum in iudicio conualuit, non vincere legem: nam, vt posteà videbimus, ad valorem consuetudinis non requiruntur actus iudiciales. Mittit Vazquez aliam expositionem relatam à gloss. cap. consuetudinis d. 11. exponit denique l. 3. tit. 2. partita 1. vt velit, vsum non prius transire in consuetudinem, & capere vim legis, quàm iura, cui est contrarius, abrogata sint: quia nimirum vtrumque simul fit auctoritate Principis.

§. *4. Quanto tempore consuetudo aduersus legem ciuilem, & Ecclesiasticam præscribat.*

DIximus, consuetudinem verè contra legem **[sect. 42]** præscribere, iuxta leges tamen præscriptionis. Inter has vna est, vt in rebus immobilibus contra Ecclesiam solùm præscribatur, quadraginta annis: & quia lex Ecclesiastica est immobilis res Ecclesiæ: non præscribetur contra illam, nisi annis quadraginta: contra legem verò cuilem annis viginti inter absentes, & decem inter præsentes, sicut in partitarum legibus, quæ explicare & imitari sole#t ius Cæsareum. Quia in iure Cæsareo lex est, vt præscriptio rerum immobilium inter præsentes fiat decem annis: inter absentes verò viginti (omitto in Lusitania esse triginta) quamuis ergo in iure non reperiatur expressè constitutum, quanta debeat esse longitudo consuetudinis ad præscribendum contra legem, vt testatur Menoch. 2. de arbitrar. casu 89. num. 6. tamen rectè ex iure colligitur, esse id, quod diximus. Quamuis Doctores declarent, hoc esse per se: nam si aliunde interueniat ius tertij, poterit requiri maius tempus, quantum fuerit sufficiens ad præscribendum contra tale ius. **[483]** Sic Lessius suprà dicebat: quamuis ad præscribendum contra legem Ecclesiasticam per se sufficiant decem anni (sic enim ipse opinatur) tamen si consuetudo sit contra ius Ecclesiæ, requiri quadraginta. Notat etiam, consuetudinem nulli Ecclesiæ præiudicare, nisi sit quadraginta annorum: si autem præiudicet, non quidem legibus à summo Pontifice, vel principe sæculari latis, sed Ecclesiæ Romanæ, aut coronæ regni, debere esse centum[2481] annorum, aut si ius resistat, vt regulariter resistit, non minori tempore vim habere, quam de cuius initio non sit memoria: siue id consuetudo, siue præscriptio appellandum sit. Similiter Arm. consuetudo num. 5. ait, si consuetudo venit contra reseruata Principi in signum specialis priuilegij, vtroque iure requiritur tempus, de cuius initio non sit memoria, cap. super quibusdam de verb. signif. Syluester præscriptio 1. qu. 6. Couarruuias 2. part. 4. §. 2. num. 8. Tabien. consuetud. §. 6. num. 7. ad finem, Rosella §. 6. in fine, vide sect. sequenti §. 2. ad finem.

§. *5. Quanto tempore consuetudo legem introducat, si non sit contra aliam legem.*

SEd quid si consuetudo non sit contra ius; in **[sect. 43]** quo casu non abrogat legem; sed legem introducit: nec propriè præscripsit, vt diximus, licet latè dicatur præscribere, non contra legem: sed contra subditos, à quibus eripit libertatem, quia eos obligat? Quærimus ergo quantum temporis requirat consuetudo ad præscribendum hoc modo?

Respondeo, requirere decennium: quia hæc non est præscriptio: sed contra priuatos. Vnde etiamsi versetur circa res Ecclesiasticas, & spirituales, vt si sit canonica, præscribet decem annis. Nec enim lex habet absentes homines, contra quos præscribit, vt requirantur viginti anni ad præscribendum: & ita tenet glossa, ca. fin. de consuet. in 6. quam citat, & sequitur Arm. verb. consuetudo nu. 6. Vbi idem tenet Sa, num. 3. Tabien. nu. 7. quæst. 6. Sebastianus Medicis tract. de legibus & statutis, part. 2. quæst. 14. num. 3. Couarruuias, 1. vari. cap. 17. num. 8. Nauar. in sum. cap. 13. num. 19. Menoch. de arbitrar. casu 83. citans Butrium, Decium, Corneum, & alios: de quo plura habes, sect. 11. & 12.

Sed est difficultas: quia vt lex Ecclesiastica per consuetudinem abrogetur, non solent expectari quadraginta, nec viginti, imò nec decem anni: sed ferè statimac constat, vniuersalem consuetudinem in contrarium existere, censetur non obligare: & simile quid accidit in legibus ciuilibus: ergo male tam diuturnum tempus constituimus.

Respondeo, citiùs abrogari solere per nouam voluntatem Principis, scie#tis consuetudinem, & volentis legem extingui, Angelus consuetudo nu. 8. Armilla nu. 5. Rosella nu. 13. Butrius ca. fin. de consuet. Gerson tract. cit. de vita spirit. idem voluere Sotus 1. Iust. quæst. 7. art. 2. Med. hîc quæst. 97. art. 3. Valen. disp. 7. qu. 5. punct. 8. cæterùm per viam præscriptionis requiruntur anni assignati. Et qu#uis Butrius, Angelus, Armilla, & Tabien. suprà ad abrogandam legem quamcunque sciente, & tolerante Papa, dicant, sufficere decem annos: tamen id non est verum via præscriptionis, sed præsumptionis: sufficiunt enim ad præsumendum consensum Principis de abroganda lege: imò interdum pauciores sufficient, & interdum decem non sufficient, vt ait Panormitanus, ca. fin. de consuet: quia multa per patientiam tolerantur nullo consensu præstito, cap. iam dudum de præben. Vnde Sotus, Medina, Valentia, aliique Theologi dicunt, prudenti arbitrio relinquendum esse, & consider#das circunstantias, vt an consuetudo introducatur, vbi est Princeps, vel in loco proximo, vel remoto: & an tolerantia sit ob meram negligentiam, vel impotentiam, aut incommoditatem reprimendi consuetudinem. Ex quibus, & aliis indiciis præsumendum est, an voluntas Principis sit de abrogatione legis, an de sola suspensione actualis obligationis, an de nullo istorum.

SECTIO V. *An consuetudo constans actibus malis contrariis legi, possit contra illam præscribere.*

PRo parte negante est primò, quo **[sect. 44]** niam ad priuatam aliarum rerum præscriptionem iuxta sacros canones, & Doctores requiritur bona, inculpatá que fides, cap. si diligenti, de præscript. ergo & ad hanc præscriptionem contra legem. Secundò quia in ca. fin. de consuet. dicitur, *longœuam consuetudinem non præualere legi, nisi sit rationabilis*, simile quid habetur cap. 1. de const. in 6. & in nostro regno l. 5. tit. 2. partita 1. at, si constat prauis actibus, rationabilis non est: quia omne peccatum aduersatur

rationi: ergo non præualebit contra legem. Confirmatur primò, ex D. Thoma, quæst. 97. art. 3. ad 2. vbi ait, consuetudinem dici rationabilem; quia per bonos actus introducitur: & nititur explicare quomodo actus, licet sint contra legem, possunt esse boni: quod ait c#tingere; quia lex humana occurrente aliqua necessitate in particulari, inculpatè non seruatur: contingit autem, has occasiones sæpe occurrere, & ita multiplicari actus legi contrarios, atque ita paulatim introduci consuetudinem, quæ ostendit, legem esse inutilem, & consequenter abrogat illam: ergo secundum D. Thomam consuetudo, vt abroget legem, debet actibus bonis constare. Confirmatur secundò, quia in cap. fin. de consuet. & cap. 3. eod. tit. in 6. dicitur, *consuetudinem debere esse legitimè seu canonicè præscriptam:* per actus autem malos non legitimè, & canonicè præscribitur: ergo.

Nihilominus vera, & communis sententia est, **[sect. 45]** etiamsi consuetudo cœperit, seu constet ex malis[2482] actibus, legem abrogare. Ita sentiunt communiter[2483] Theologi, & Iurisperiti, D. Thomas, Caietanus, Medina, Conradus, & alij quæst. 97. art. 3. Vazquez disp. 277. dicens, rem esse apud auctores indubitatam, Gerson 3. part. lect. 4. de vita spir. corol. 13. lit. R. Sotus 1. Iust. qu. 7. art. 2. ad 2. Valentia hîc disp. 7. quæst. 5. punct. 8. Syluester consuetudo, quæst. 7. Tabienna num. 5. quæst. 4. Sanchez, 7. de matrimonio disp. 4. numero 14. dicens, hac in re neminem Caietano contradicere.

Probatur; alioqui nulla ferè consuetudo aduersus legem præualeret: quia ferè omnis cœpit, aut etiam continuata est actibus malis: communitas enim, quæ sola consuetudinem hanc inducit, non potest inuincibiliter ignorare legem, vt ita actus, quibus consuetudo introducitur, possint à peccato **[484]** excusari. Item quia iura numquam requirunt, vt consuetudo sit licitis, seu bonis actibus introducta.

§. *1. Respondetur argumentis, & explicatur, quæ consuetudo dicatur rationabilis.*

AD primum argumentum respondeo, qu#uis **[sect. 46]** hæc consuetudo dicatur præscripta, aut præ[2484]scribens propter similitudinem in diuturnitate temporis, & frequentia actuum, & in effectu acquirendi aliquid præscribenti, tamen non in omnibus esse similem hanc præscriptionem illi, qua acquiruntur dominia, & iura contra priores dominos, vt ex Bartolo, & aliis notauit Panormitanus cap. fin de const. num. 20. Vbi differentiam attigit: quòd pr#scriptio illa respicit ius priuatæ personæ, vel c#munitatis habentis se per modum priuatæ personæ, quæ spoliatur irreparabiliter aliqua re, vel iure ab alia priuata persona, vel c#munitate, gerente se per modum priuatæ personæ, & ideò non fuit expediens, vt mala fide præscriptio illa inchoari, aut currere posset: sic enim passim innocentes spoliarentur bonis suis, & scelerati illis ditarentur. Hæc autem præscriptio nullo iure aliquem priuat; sed solùm remouet obligationem legis, quam communiter, cum diu non seruatur, eti# si id per culpam cœptum, & inchoatum sit, expedit remoueri, ne culpa vltra progrediatur; & ne communitas per quandam violentiam ad eius obseruationem astringatur: nisi enim res aliquam violentiam, aut difficultatem contineret, non esset tamdiu à communitate omissa: quòd si Principes iudicent expedire, vt lex seruetur, facilè possunt præscriptionem interrumpere, aut impedire, aut legem renouare. Vnde etiamsi hæc præscriptio mala fide incipiat, aut currat, nullum est incommodum: maximè cum nulla persona priuata possit inducere hanc præscriptionem, sed sola communitas, aut

maior eius pars: quin potius expedit, vt hic modus præscriptionis Reip. concedatur. Hanc rationem attigit Vazquez disp. 277. numer. 64. D. Thomas, Tabienna, & alij suprà.

Ad secundum respondeo, consuetudinem non **[sect. 47]** dici rationabilem, eò quòd licitis, aut honestis[2485] actibus cœpta, aut continuata sit: sed alia ratione: in qua quidem assignanda variant Doctores, vt videre licet apud Menochium, lib. 2. de arbitrar. centuria 1. toto casu 82. Nam quidam dicunt, rationabilem dici, si non sit directè, nec indirectè contra legem diuinam, positiuam, aut naturalem. Ita Nauar. comment. de spol. §. 14. nu. 7. affértque Aug. Epis. 118. & habetur, cap. illa d. 12. dicentem: quod non est contra fidem, nec contra bonos mores indifferenter admitti potest. Confirmat; quia quod non est directè, nec indirectè contra legem diuinam, potest præcipi lege humana: ergo & introduci consuetudine: vtraque enim nititur auctoritati Principis. Hanc opinionem tradit etiam Nauar. lib. 3. consil. tit. de censibus in priori editione consil. 7. num. 3. in posteriori autem consil. 3. nu. 3. Gerson 3. part. tract. de vita spir. lect. 4. corol. 13. alphab. 62. lit. P. supplem. Gabrielis 4. d. 42. quæst. 1. art. 3. dub. 6. H#c sententia, nisi amplius explicetur, non potest subsistere: quia multæ sunt consuetudines non contrariæ vlli legi diuinæ, quæ à sacris canonibus censentur irrationabiles, vt secundum aliquos, quibus tamen aduersatur Molina tom. 1. tract. 2. de iust. disp. 79. §. contra neruum, consuetudo non seruandi circunstantias interdicti, c. cum inter de consuetud. & consuetudo non ferendi iudicium, ca. ad nostram eod. tit. ca. cum non liceat, cap. cum ex officio de præscrip. & alias notat glos. cap. fin. de consuet. & Panormitanus, ibi. nu. 5. & 6. & omnes. Quòd si Nauar. dicat, illas consuetudines esse indirectè contra ius diuinum: non quia sint contra humanum, & consequenter contra legem Dei, quæ præcipit obedire hominibus; sic enim omnes consuetudines, quibus culpabiliter violatur lex humana, essent irrationabiles, & per illas non posset præscribi: sed alio modo. Hoc, inquam, si dicat Nauarrus, oportet, vt illum modum explicet. Deinde lex humana non potest præcipere[2486] quidquid non est contra legem diuinam, naturalem, aut positiuam, vt superiùs diximus: ergo nec consuetudo: & sic non potest semper contra libertatem subditorum pr#scribere: ergo similiter, licet non sit contraria iuri diuino, interdum nequibit præscribere contra legem humanam, eò quòd irrationabilis sit.

Vnde alij dicunt, rationabilem esse, quæ non est **[sect. 48]** contra legem diuinam, nec humanam. Ita quidam canonistæ cum glos. cap. fin. de consuet. Sed hoc, vt iacet, sustineri nequit: quia sic nulla consuetudo contra legem humanam præscriberet, cum omnis consuetudo præscribens contra legem humanam, debeat esse illi contraria: & propterea hæc interpretatio glossæ reprobatur à Panormitano ca. fin. de consuet. vbi etiam reprobat aliam interpretationem glossæ, vt rationabilis dicatur, quæ non est reprobata per iura, seu non habet iuris resistenti#. Nam in cap. ad nostram, & cap. cum inter, de consuet. reprobat textus consuetudinem, quæ non fuerat prius damnata. Ibidem Panormitanus refert glossam dicentem, rationabilem esse, quæ non est contra normam Ecclesiasticæ disciplinæ, nec contra libertatem Ecclesiæ: quod Panormitanus tribuit etiam Bartolo l. de quibus, ff. de legibus, & pro illo ait, facere textum, Auth. Cassa, & irrita, C. de sacrosan. Ecclesiis. Sed hoc non placet: quia oportet explicare, quæ dicantur contra normam Ecclesiasticæ disciplinæ: cum non sufficiat ad consuetudinem irrationabilem, cui negatur vincere legem, esse contra Ecclesiasticam legem. Ioannes Andreas à Panormitano etiam citatus ait, irrationabilem esse, quæ sit reprobata, vel similis reprobatis per canones. Sed nihil valet: quia difficile est scire, quæ sint ita similes, vt meruerint

etiam reprobari tanquam irrationabiles. Deinde consuetudines non sunt irrationabiles, quia reprobatæ: sed è contra: ergo oportet irrationabilitatem aliter explicare, & non in ordine ad reprobationem. Antonius de Butrio relatus similiter à Panormitano magis ad veritatem accedit: ait enim, rationabilem esse, quæ conducit ad fœlicitatem animæ, aut bonum publicum, seu commune Ecclesiæ, vel Reip. Sed addit Panormitanus, licet hæc theoria sit vera in se, tamen per eam non possumus discernere, quæ consuetudo dicatur rationabilis: nam s#pe non tendit in fœlicitatem æternam; & tamen approbatur, vt patet hoc tit. cap. cum dilectus, & cap. cùm Ecclesia, de causa possessio. cum similibus. Deinde Panorm. refert Cardinalem dicentem, omnem consuetudinem, quæ sit contra ius naturale, gentium, vel positiuum, præsumi rationabilem, nisi probetur contrarium. Hanc impugnat ille alia ratione: **[485]** ego vetò: quia omnis consuetudo abrog#s legem, est contra ius positiuum. Item, quomodò probabitur de consuetudine aliqua, quæ non sit contra vllum ex his iuribus, esse irrationabilem? Nullam regulam tradit Cardinalis, & sic eius doctrina inutilis videtur. Vnde tandem Panormitanus ait, satis est quòd **[sect. 49]** non nuttiat peccatum, & subiungit. *Concordando omnia prædicta, dicerem, quòd relinquendum est arbitrio iudicis, vt voluerunt Hostiensis, & Ioan. Andreas, sed iudex attendet omnes theorias pradictas, & ponderabit, vtrum finis consuetudinis sit bonus, vel malus: vtrum consuetudo sit contra ius, vel præter, vtrum aliqua iusta ratione fuerit inducta, & vtrum ius approbet similem consuetudinem, vel reprobet: & hoc tene.* Hæc Panorm. Armilla autem verbo consuetudo, num. 5. solum ait, ad cognoscendum, an consuetudo sit rationabilis, vide Panormitanum cap. fin. de consuet. & D. Thomam suprà. Tabie#na autem eodem verbo, §. 5. num. 6. cum D. Thoma ait, rationabilem esse, quando procedit à voluntate ratione regulata, & hoc cognosci, quando fit aliquo bono fine, quamuis sit contra aliudius, habens etiam bonum finem, qui vel deficit propter mutationem hominum, vel nunc est minus bonus. Exemplum: ius statuit, vt Episcopus tractet negotia cum consilio Capituli: quia firmius est iudicium plurimorum, c. prudentiam de offic. deleg. tamen consuetudo potest introducere contrarium cap. non est, de consuet. lib. 6. quæ tamen erit rationabilis, videlicet vt facilius expediantur negotia. Vnde Panormitanus dicto cap, fin. post Ioan. Andream dicit, sub diuersis rationibus, & in ordine ad diuersos fines consuetudinem, & legem, quam abrogat, posse esse rationabiles.

Ego crederem, consuetudinem esse rationabi **[sect. 50]** lem ad effectum abrogandi legem, quando legisla[2487]tot rationabiliter velle posset per nouam legem, antiquam abrogare, nimirum quando lex antiqua esset parum vtilis, vel nimis difficilis, & onerosa: si autem lex esset suauis, & necessaria, vel valde vtilis; quia irrationabiliter per aliam legem abrogaretur, irrationabiliter quoque abrogaretur per c#trariam consuetudinem, & ideò illa consuetudo diceretur irrationabilis, & non vinceret legem. Deinde sicut lex dicitur rationabilis; quando est de re licita, nenecessaria, vel vtili: ita consuetudo dicitur ra tionabilis, quando est de re secundum se licita, & necessaria, vel vtili. Ita aliis opinionibus reiectis, tenet Syluester verbo consuetudo, quæst. 1. Sotus 1. Iust. quæst. 7. art. 2. vers. quam verò longam, & Sanchez, lib. 7. de matrim. disp. 4. num. 14. probans: quia cum consuetudo vim legis habere debeat, eadem honestate vestiri debet, quam debet habere lex: dicitur ergo rationabilis, quando lex ipsa rationabilis esset. Idem indicat Vazquez suprà, & sic sunt interpretandi D. Thomas, & Tabienna citati. Nec multum dissidet Valentia suprà, dicens, consuetudinem dici rationabilem, si non repugnet legi naturali, aut diuinæ, & ratione aliqua nitatur, ob quam iudicetur saltem probabiliter vtilius

esse communitati contra legem, quàm secundùm legem agere: vt si finis legis vniersè cessasset, vel materia eius ob aliquam circunstantiam reddita esset perniciosa, vel inutilis. Adde vel minus vtilis, quàm consuetudo, vel ob difficultatem seruandi illam, saltem supposita consuetudine contraria; vel ob alias rationes. Vide Antonium Gab. tom. 1. commun. opin. verbo, consuetudo, & tom. 2. lib. 6. tit. de consuetud.

Hinc soluitur difficultas, quomodò possit esse rationabilis consuetudo, si est contra legem: quæ quidem debet esse rationabilis, cap. erit autem lex d. 4. & l. leges sanctissimæ, C. de legibus, & ca. consuetudo, d. 1. quia si vnum contrarium est rationabile, aliud est irrationabile. Respondeo, vtramque posse esse rationabilem secundum diuersas rationes, vt post Ioan. Andream, Panormitanum, & Tabienam suprà, notat Menochius 2. de arbitra. centuria 1. casu 82. num. 16. sicut lex abrogans, & abrogata possunt esse rationabiles, secundum diuersas rationes.

Iuxta hæc limitari debet, quod refutatis aliis **[sect. 51]** opinionibus ait Azor tom. 1. lib. 5. cap. 17. quæst. 5. solam illam consuetudinem esse irrationabilem, & corruptelam, quæ est contra ius naturale, vel diuinum, vel gentium, vel contra canonem à tota Rep: vel maiori parte receptum; vel cum peccato: rationabile#que esse eam, quæ est sine peccato. Nam iam diximus, etiam si consuetudo sit cum peccato, & contra canonem à tota, vel maiori parte Reip. receptum, posse esse rationabilem ad effectum præscribendi contra legem.

Ad primam confirmationem secundi argumen **[sect. 52]** ti respondeo, non fuisse mentem D. Thomæ ibi,[2488] quòd consuetudo abrogans legem semper debet inchoari, & continuari actibus bonis: sed docuit, quomodo potest bonis actibus inchoari, & continuari: quia tamen hoc non ce#suit necessarium ad abrog#dam legem, statim subiunxit, quamuis maneat ratio eadem, & lex sit obligans, consuetudine tolli posse propter eius inutilitatem ortam ex eius impossibilitate, vel difficultate: quoniam difficile est multitudinem remouere. In quem sensum interpretantur, & sequuntur D. Thomam Caietanus, Conradus, & Med. ibi, Sotus 1. Iust. qu. 7. art. 2. ad 2. Valen. disp. 7. quæst. 5. punct. 8. Syluest. consuetudo q. 6. num. 9. & quæst. 7. Tabienna, §. 5. num 6.

Ad secundam confirmationem respondeo, per[2489] actus malos legitimè, & canonicè interdum præscribi contra legem: quia lex generalis concedit, per actus malos aduersus legem præscribi posse, vnde facilè respondeo ad quæstionem, quam mouet Tabien. n. illo 6. in fine, an si lex contineat pœnam excommunicationis, agentes secundum c#trariam consuetudinem incurrant illam. Respondeo, si consuetndo iam præscripsit, non incurrere: si autem non præscripsit, incurrere, nisi excusetur per ignorantiam, aut quia finis legis etiam in communi cessauit, aut alia ratione.

§. *2. Inferuntur corolaria.*

EX auctoribus citatis in responsione ad primam **[sect. 53]** confirmationem sec#di argumenti, & ex aliis colligitur, legem interdum abrogari per actus materialiter tantùm, seu per se contrarios legi, qui per aliquam peculiarem circunstantiam excusantur, verbi gratia, lex præcipiebat, non deferri noctu arma, communiter per decennium omnes illa noctu licitè deferunt: quia id necessarium iudicatur propter peculiares circunstantias, ad ciuium securitatem: præscribit consuetudo, & abrogat legem: quia licet actus illi non sint formaliter contra legem, eò quòd lex tantùm intendit obligare eos, qui c#modè possunt obedire: tamen materialiter sunt **[486]** contra legem, & sufficiunt ad præscriptionem. Sicut

quando ex ignorantia inuincibili per totum illud tempus violaretur lex, consuetudo illa præscriberet, & legem abrogaret: quia materialiter est contra legem, quæ per se omnem delationem armorum noctu prohibere intendit, licet subditi excusentur ob ignor#tiam, vel indigentiam. Secus quando lex expressè exciperet aliquem casum, & non occurreret vllus alius, in quo illa per se obligaret: tunc enim non præscriberetur, quia verè nihil esset actum contra legem: sic nec priuilegium amitteretur per non vsum, qui illi contrarius non esset. Vide Ioan. Andream, & Panormitanum ca. Ioann. de clerico coniugato, Syluestrum consuetudo quæst. 8. num. 13. Vazquez disp. 277. num. 53. & 54. Qui tamen num. 66. reiicere videtur illum modum introducendi consuetudinem abrogatiuam legis, positum à D. Thoma, & aliis suprà, ne#pe per actus bonos ex epieiceia factos contra verba legis, licet non contra eius mentem, & sensum. Et nota, quòd si Princeps antecedenter, vel consequenter ad consuetudinem contrariam legi, nollet consuetudinem præualere, non præualeret: quia licet lex tunc esset obseruatu difficilis propter habitum contrarium, tamen ea difficultas tanta non est, vt excusare per se solam valeat, vnde male nonnulli insinuant, quòd tunc lex ex se sine vllo consensu Principis propter moralem impossibilitatem expitaret.

Hinc soluuntur duæ aliæ quæstiones, quas tractat **[sect. 54]** Azor tom. 1. lib. 5. cap. 17. quæst. 6. Prima est, an ad[2490] consuetudinem quasi præscriptam contra legem[2491] opus sit, vt ipsa introduci cum titulo incipiat: secunda, vnde incipiat numerari tempus præscriptionis. Ad priorem quæstionem respondet Azor, titulum non requiri: sed quasi titulum: quoniam omnis præscriptio legitima titulum poscit: at consuetudo, non titulum, sed quasi titulum requirit. Vnde respondet ad secundam quæstionem, à primis, qui consuetudinem introducere incipiunt, non posse computari præscriptionis tempus: quoniam illi contra legem agentes deliquerunt: titulus autem, vel quasi titulus iustus esse non potest, nisi omni peccato careat: sed incipit pr#scriptio à primis, qui bona fide contra legem egerunt: quia ab illis incipit consuetudo esse rationabilis. Sic idem Azor quæst. 5. cap. 17. dixerat, vt consuetudo sit rationabilis, debere esse sine peccato; & non aduersari iuri naturali, vel gentium, vel diuino, vel canoni à tota Rep. vel maiori eius parte recepto. Addit illa quæst. 6. hæc omnia Syl. consuetudo qu. 7. ex Panor. cap. 1. de treuga & pace, & Rochus ait esse communem sententiam. Sed iam diximus, consuetudine per malos actus introducta præscribi contra legem posse: & consuetudinem posse appellari rationabilem aliquando, licet malis actibus cœpta, aut etiam continuata sit: & hanc esse communem sententiam: quamuis aliquando præscriptio, vt diximus, bonis actibus inchoetur, aut continuetur. Si contra hoc, in quo partim cum Azor conuenimus, obiicias, toto tempore præscriptionis licitè puniri à Principe violatores legis: ergo peccant illam violando. Respondet Azor, negando consequentiam, quia Princeps tunc solum punit ratione pacti, & ita lex obligat tunc ad pœnam, & non ad culpam. Sed non video, vnde tale pact# colligi possit: & pœnæ aliquæ tales sunt, vt sine culpa graui incurri non possint, vt excommunicatio, & aliæ censuræ, mors, mutilatio, & similes: ergo has non potest inducere Princeps ex solo pacto sine culpa graui, aut eius præsumptione: si autem Princeps putat, eos peccare, & ideò eos punit, statim interrumpetur in eis bona fides: ex facto enim Principis colligent, legem adhuc in suo robore permanere, & eius violatores peccare: tamen præscribent: ergo malis actibus præscribi contra legem potest. Adde Syluestrum illa quæst. 7. non dicere, quòd consuetudo non possit introduci incipere, nec

continuari actibus malis: sed solum docet, posse incipere actibus bonis, & quamuis incipiat malis actibus, posse continuari bonis.

Aliam quæstionem tractat Azor eod. lib. ca. 17. **[sect. 55]** quæst. 8. An sint aliquæ leges, vel canones, contra[2492] quos consuetudo non valeat, nisi Principi nota sit, & ab eo permissa: & cum Rocho tract. de consuetud. ait, in quatuor iuxta communem opinionem non valere. Primò, in sacramentalibus iure communi constitutis: vnde ignorante Romano Pontifice non valere consuetudinem, qua secund# nuptiæ benedicuntur; vel qua puellæ corrupt#, cum in religione profitentur, sacrantur. Secundò in iis, quæ Principi sunt iure communi reseruata. Tertiò in iis, quæ pertinent ad publicam vtilitatem. Quartò, quando introducitur contra legem, vel canonem, in quo expressè consuetudo improbatur, aut derogatur.

Altera opinio, inquit Azor, docet vniuersim, numquam requiri ad consuetudinem contra legem, vel canonem scientiam, & patientiam Principis, modò sit legitimo temporis cursu confirmata, scilicet contra canonem quadraginta annis, contra legem verò decem: sic Rochus suprà, Couarruuias de matrim. part. 2. cap. 6. §. 10. num. 19. Probat, quia cap. fin. de consuet. nihil aliud requiritur, nisi quòd sit rationabilis, & legitimè præscripta. Certè probabilis est hæc opinio, & mihi magis placet. Hæc Azor, qui probat: quia leges, quæ hac conditione tacita promulgantur, vt si non recipiantur, vel si post receptionem inducatur contraria consuetudo, non valeant. Fauet Nauarrus capite 23. num. 41.

Sed existimo, ignorante Principe nullam con **[sect. 56]** suetudinem præualere legibus habentibus clausulam derogatoriam consuetudinis: de quo dicam sect. 7. Deinde existimo, vbi consuetudo venit contra ea, quæ sunt reseruata Principi in signum specialis priuilegij, consuetudinem præualere posse legi, sed non nisi spatio temporis, de cuius initio non sit memoria, vt habet textus notabilis, cap. super quibusdam de verb. sign. & docet Tabien. consuetudo §. 6. num. 7. ad finem & alij citati sect. 4. *§.* 4. Vnde in hoc casu sentio cum communi opin. relata: in alio verò casu de lege pertinente ad publicam vtilitatem dinstinguendum censeo. Nam si consuetudo alia ratione conducat ad publicam vtilitatem, præualet legi: aliàs verò non; quia non est rationabilis.

In casu verò de sacramentalibus quidam sen **[sect. 57]** tiunt, vt consuetudo legi sacramentalis alicuius præualeat, requiri sententiam huius consuetudinis in summo Pontifice, quòd probant ex Clementina fin. de ætate, & qualit. Vbi Clemens V. decernens ætatem ordinibus suscipiendis necessariam, ait, *Generalem Ecclesiæ obseruantiam volentes antiquis iuribus in hac parte præferri, decernimus, &c.* Vbi est nouum ius, & non declaratio antiqui, vt notat ibi **[487]** glossa verbo, *decernimus,* ergo excepto eo casu consuetudo non valet in sacramentalibus: licet in eo valeat, eò quòd sic statuerit ibi Pontifex. Et ita tenet glos. cap. vir, in fine, de secun. nupt. Butrius ibi, num. 7. Præpos. num. 3. & 5. Alexander de Neuo n. 8. & cap. accedentes num. 12. de præscrip. & ca. super eo nu. 19. de cognatio spir. Panormitanus illo cap. vir, in fine de secundis nup. & cap. 1. de treuga & pace, Richardus 4. d. 42. art. 3. quæst. 2. Rosella verb. nuptiæ, nu. 2. & verbo consuetudo num. 13. in fine. Vbi Syluest. qu#st. 7. Lancelotus, instit. iuris canonici, lib. 2. tit. de diuortiis in fine, & Rochus tract. de consuet. infra ait, esse communem opinionem. Addit Alexander de Neuo illo cap. super eo num. 19. Hanc opinionem esse veram, etiam si consuetudo sit generalis: quod colligi videtur ex Clementina citata: sed Imola in eadem Clem. num. 1. not. 1. solùm eam sustinet in consuetudine particulari alicuius Ecclesiæ, secus si consuetudo sit generalis. Prædicti auctores sufficere putant scientiam Principis cum taciturnitate, ex quibus eius consensus præsumitur, qui tamen

in se debet esse formalis, & expressus, vt consuetudo legi deroget, vt volunt Hostiensis sum. tit. de secun. nupt. num. 3. vers. in aliquibus, & cap. vir, num. 2. eod. tit. vbi Henric. num. 2. & cap. 1. de sponsalibus in fine petentes approbationem ex certa scientia.

Sed probabilius est, nec in sacramentalibus re **[sect. 58]** quiri scientiam Pontificis, sed posse, eo ignorante, consuetudinem legitimè induci, quæ legem aboleat, atque à transgressionis culpa excuset: quia textus, cap. fin. de consuetudine, decidit generaliter consuetudinem rationi consentaneam, & legitimè præscriptam legi præualere, nec petit scientiam Pontificis, nec vlla ratio discriminis quantum ad hoc inter sacramentalia, & cætera reperitur: & ita Rochus tract. de consuet. sect. 4. num. 27. ait, se dubitare de prædicta limitatione, & significat, non esse necessariam: quod etiam Azor, & Couarruuias suprà, Thomas Sanchez tom. 2. de matrim. lib. 7. disp. 82. num. 20. Paludanus 4. d. 42. qu#st. 3. art. 1. con. 3. num. 7. & ibi supplem. Gabrielis, quæst. 2. art. 2. con. 3. in fine. Gaeta repet. cap. ad limina 30. quæst. 1. §. 4. num. 550. Ludouic. Lopez, 2. part. instructorij cap. 46. colum. 6. vers. deinde dubitare, vbi ait, circa benedictiones secundarum nuptiarum, consuetudinem, & maximè quando scitur à Pontifice, & non prohibetur. Fauent etiam Angelus verbo nuptiæ nu. 2. Armil. verb. matrim. num. 71. Nauarrus in sum. cap. 22. num. 83. Henriquez lib. 11. de matrim. cap. 16. num. 2. & cap. 2. nu. 3. in commento, lit. G. Emanuel Sa, verbo benedictio, num. 2. Eman. Rodriguez 1. tomo summæ in 2. editione cap. 241. in fine, Vega 2. tom. summæ, cap. 34. casu 179. in fine. Vbi absolutè docent, seruandam esse consuetudinem circa has benedictiones, non limitantes, si à Pontifice nota sit. Et fundamentum aduersatiorum leuissimum est: nam si ex illa Clem. probaretur, in sacramentalibus consuetudinem non derogare legi, etiam probaretur in aliis præter casum illius textus: quia illum solùm excipit: hoc autem contra omnes est. Item ex ea probaretur, consuetudinem generalem, ac proinde scitam à Principe *(*qui generalem consuetudinem ignorare non potest) non derogare legi: nam de consuetudine generali loquitur illa Clementina: & cum Imola suprà sentiat, in sacramentalibus generalem consuetudinem derogare legi ignorante Pontifice: particularem verò non; deberet quærere textum, qui consuetudinem particularem excipiat. Et ad Clemen. illam respondet S#chez, cum Pontifex possit eam consuetudinem abrogare, atque antiquum ius ad suam pristinam vim restituere, voluisse non abrogare; sed vt ea seruaretur: & hoc est quod ait: *volumus,* quasi dicat; nolumus abrogare: sed volumus, vt seruetur. Et quod ait, *in hac parte*, est quasi dicat, non esse consuetudinem circa alia, ac proinde circa aliam non derogari legi; vt benè explicat ibi Bonifacius nu. 10. Quod autem ait, *decernimus,* nihil aliud est, qu# confirmatio consuetudinis: quæ licet vim anteà haberet, poterat denuò à Pontifice aboleri.

SECTIO VI. *Vtrum aliæ conditiones sint necessariæ, vt consuetudo legem abroget.*

HActenus constitutæ sunt duæ condi **[sect. 59]** tiones, vt consuetudo legem vincat; scilicet, esse rationabilem, & esse legitimè præscriptam. Aliæ tamen assignantur à glossa, & n#nullis Doctoribus, cap. fin. de consuetud. l. de quibus, ff. de legibus, & l. 2. C. quæ sit longa consuetudo, & à summistis verbo consuetudo, quæ vel sunt impertinentes, vel ad præfatas reducuntur, vel explicatione indigent.

Prima assignari solet, vt consuetudo sit obser[2493]uata ab illis, qui possunt condere legem. Bartolus l. 1. ff. de legibus, qui propterea ait, vsus, & mores mulierum non posse introducere consuetudinem: quia non possunt legem condere. Hunc citat, & sequitur Panormitanus c. fin. de consuet. vbi idem tenet glossa, Azor tom. 1. lib. 5. cap. 17. quæst. 8. sumitur etiam ex Tiraquello tract. de primog. qu#st. 16. & partim concinit Valentia, disp. 7. qu. 5. pun. 8. cum Syluestro verbo, consuetudo qu. 4. num. 7. dicens, vt consuetudo legem abroget, debere esse obseruatam à maiori parte communitatis, non computatis mulieribus, nec pueris, & multò minus, furiosis: quia hæ personæ non possunt legem condere. Eadem ratione Azor excludit externos: fauet Ferrar. l. ex non scripto, ff. de iust. & iure, dicens, vt consuetudo vim habeat, necessarium esse, vt assentiente populo, vel maxima eius parte, res peracta sit. Hæc sententia vera erat, quando consuetudo legem abrogabat sola auctoritate vte#tium, vel assuescentium, vt olim in populo Rom. qu#do solus poterat legem sibi condere: & nullam legem sanciuerat, qua generatim concederet pr#scriptionem in legibus particularibus: iam verò talis conditio non requiritur: & sic intellexit Panormitanus suprà, dicens consuetudinem virorum ecclesiasticorum posse abrogare legem Papæ, quia ista consuetudo non sumit vires ex tacito consensu virorum ecclesiasticorum: sed auctoritate Papæ permittentis induci consuetudinem contra canones. Sic etiam lex illa Bonifacij cap. vnico de statu regular. in 6. per consuetudinem fœminarum, ad quas solas pertinebat, abrogari potuit, secundum Doctores. Et similiter lex communis viris, & fœminis, & paruulis ratione vtentibus, si à maiori parte horum omnium non seruaretur per debit# tempus, vires amitteret. Ratio huius sententiæ aperta est, quia consuetudo preualet legi ex aucto-**[488]**ritate Principis, præsentis, vel præteriti: hîc autem potest dare hanc auctoritatem consuetudini quorumcumque: & reuera illam concedit, quando absolutè statuit, vt consuetudo rationabilis, ac legitimè præscripta legem aboleat. Sed qui ratione non vtuntur non efficiunt propriè consuetudinem, quæ ex humanis actibus constare debet, ideò horum vsus, vel consuetudo ad derogandum legi non conducit.

Secunda conditio indicatur à Panormitano ca. **[sect. 60]** fin. de consuetud. num. 18. vt duæ partes commu[2494]nitatis consentiant, ex l. nulli, & l. planè ff. quod cuiusque Vniuersitatis. Sed quamuis in electionibus requiratur concursus, & assistentia duarum partium electorum: non tamen consensus, & hîc neque concursus, aut assistentia (quamuis non solum duæ, sed omnes partes communitatis assistere soleant) leges enim generales præscriptionis c#tra leges particulares, solum petunt consuetudinem communem, id est, maioris partis personarum, ad quas lex pertinet, siue sit maior simpliciter, siue in tali prouincia, vel diœcesi: nam ad abrogandam legem aliquam generalem in vna prouincia, vel diœcesi, non requiritur, vt maior pars Ecclesiæ, vel Imperij contra illam agat: sed satis est, si maior pars personarum spectantium ad talem prouinciam, vel diæcesim, legem violet, vt habet communis praxis, & opinio ex glossa, l. consuetudinis, C. quæ sit longa consuetudo.

Tertia conditio assignatur à glos. ca. fin. de con **[sect. 61]** suetud. & à Sebastian. Medicis tract. de legibus,[2495] part. 2. quæst. 14. num. 5. Syl. consuetudo quæst. 4. Tabien. not. 7. num. 8. quòd consuetudo inducta sit ex certa scientia, & non per errorem: citat glossa l. quòd non ratione ff. de legibus. Sed Panormitanus eod. ca. fin. ait, ex ea lege deduci oppositum: quia textus vult, consuetudinem introductam per errorem in vno casu, non valere in similibus, nec ad eos extendi debere. Vt si in aliquo populo falsò existimante, id esse de iure, est consuetudo, quòd si Dominus vini plaustrum comitetur, in quo vin#

defertur, auriga non teneatur de eius periculo: consuetudo valet in eo euentu, sed non debet extendi valor eius ad alia liquida. Addit Panormitanus, si esset tantus error, quòd tolleret consensum populi, tunc procederet glos. Sed certè textus ille nec glossæ, nec Panormit. fauet, quia ibi non erat consuetudo contra aliquam legem positiuam: sed erat consuetudo non petendi quod debebatur lege naturali, & si procederet ex errore, quòd non deberetur, nullum ius amittebatur; quia nemo cedebat iuri suo: secus si ex alio errore iuri suo cederent. Et similiter, si ex errore assueti essent violare legem aliquam positiuam, contra illam præscriberent: quia leges non limitant præscriptionem ad consuetudinem ortam ex scientia. Quamuis mihi est probabile, debere esse cum scientia legis, alioqui violatio non esset humana, & voluntaria in ordine ad legem: quia ignorantia[2496] facit inuoluntarium, saltem negatiuè, seu non voluntarium respectu rationis ignoratæ. Et ita tenet Azor tom. 1. lib. 5. cap. 17. quæst. 8. tribuens glossæ, & Panormitano suprà, & Syluestro verbo c#suetudo, quæst. 4. Sed iam retulimus quid dicant glossa, Panormitanus, & Syluester: sed aduerte Syluestrum, & Tabien. loqui de scientia, & consensu potentis condere legem: quem iam diximus, quomodo sit, vel non sit requisitus, vt per consuetudinem lex aboleatur. Nos verò hic loquimur de scientia agentium contra legem; & volumus, si inuincibiliter omninò ignorant legem, eorum assuetudine non præscribi contra legem: quia in ordine ad legem violatio illa non est humana, seu voluntaria.

Quarta conditio ponitur à gloss. ca. fin. de consuet. & à Syluestro suprà, quod consuetudo sit in **[sect. 62]** ducta sciente eo, qui potest legem condere. Idem[2497] docet glossa, l. de quibus, ff. de legibus, Armil. consuetud. num. 5. Vazquez hîc disp. 177. cap. 2. 5. 7. & 8. not. 6. num. 8. Sed Ioannes cap. consuetudo d. 1. & §. leges d. 4. & cap. frustra, d. 8. relatus à Panorm. cap. fin. de consuet. dicit, quòd consensus Papæ, seu scientia non requiritur ad consuetudinem inducendam: aliàs rarò, vel numquam induceretur. Et hanc opinionem ait Panormitanus suprà esse communem, & veram: quam confirmat ex d. cap. fin. solùm requirente quòd consuetudo sit rationabilis, & præscripta: & ex cap. 1. de const. in 6. vbi dicitur, Papam ignorare statuta, & consuetudines locorum. Idem tenent Anton. 1. part. tit. 16. ca. vn. §. 2. Syl. consuetudo, quæst. 6. num. 9. Angel. num. 9. Couarr. 2. part. 4. cap. 6. §. 10. num. 19. Azor cum aliis, quos citaui sect. 4. & idem Azor tom. 1. lib. 5. cap. 18. quæst. 9. Antonius Butrius cap. fin. de consuetud. Idem colligitur ex Rosella consuetudo nu. 5. Vbi ait, quamuis glos. c. fin. de consuet. in princ. enumeret decem vel vndecim conditiones requisitas ad consuetudinem inducendam: in fine tamen videtur recedere à pr#dictis, & solùm exigere duo. Primò, quòd sit rationabilis: secundò quòd sit præscripta: non tamen intelligendo, vt consuetudo præscribatur, siue præscribat dominium alicuius rei: sed debet esse præscripta, id est, obtenta per cursum temporis requisiti ad præscriptionem. Hæc Rosella. Itaque si consuetudo populi ignorantis legem esse, sit populi potentis legem condere, non præscribet contra legem, non quia sit ignorantia potentis legem condere, sed quia est ignorantia agentium contra legem, & talis ignotanria, quæ violationem legis reddat non volunrantia, & non humanam. Addit Butrius duo: primum est, quòd Papa ignorante requiruntur quadraginta anni ad præscribendum contra legem: sed eo sciente sufficiunt decem: de quo iam dixi, sect. 4. Secundum est, quod ante dixerant Ioann. Monachus, & Archidiaconus cap. generali. de electio. lib. 6. quòd vbi ius requirit antiquam c#suetudinem, vel vbi obuiat omni iuri, requiritur tempus, de cuius initio non est memoria. Sed primam partem huius dicti reiicit Panor. cap. fin de consuet. ex ead. l. iunctis Doctoribus, l. de quibus, ff. de legibus, quia non plus importat

consuetudo antiqua, quàm inueterata: ad hanc autem sufficiunt decem anni secundùm Doctores ibi. Secundam autem partem ex illo cap. fin. solum requirente, vt consuetudo sit rationabilis, & præscripta, vt deroget iuri. Item quia de iure ciuili regulariter sufficiunt decem anni: à dispositione autem legali non debemus deuiare, nisi quatenus reperitur in iure cautum, ca. fin. de noui oper. nutiatione, in quibus verbis significat Panorm. ad præscribendum contra legem Ecclesiasticam decennium sufficere: de quo superiùs diximus.

Aduerte autem, quòd in regnis, vbi Principes nullam concessissent præscriptionem contra leges, consuetudo non abrogaret legem, nisi esset nota Principi. Idem est vbi concessa est præscriptio. Sed **[489]** non est impletum tempus præscribendi. Deinde, quod ait Anton. 3. part. tit. 16. cap. vn. §. 2. legem Pontificiam consuetudine non abrogari, nisi de expresso consensu Papæ, licet impugnetur à Vazquez disp. 177. cap. 21. quia sufficit consensus tacitus: defendi tamen potest, nomine, *expressi*, intelligendo formalem verbis, vel factis antecedenter, vel consequenter explicatis.

Quinta conditio, & vera est, vt lex non habeat **[sect. 63]** clausulam derogatoriam sequentis consuetudinis,[2498] de quo agemus, sect. 7.

Sexta conditio est, quòd lex non contineat ius[2499] aliquod impræscriptibile, glos. c. fin. de consuetud. Armil. consuetudo, nu. 5. Medicis de legibus, part. 2. cap. 14. num. 4. Goffred. Tranensis in sum. tit. de consuetud. num. 10. Nam laici non possunt acquirere spiritualia ex præscriptione, seu consuetudine, cap. causam de præscrip. cap. Messana, & cap. sacrosancta, de elect. idem tenet Panormitanus cap. fin. de præscrip. dicens. *Nota quòd sicut ex præscriptione laicus non potest acquirere ius spirituale: ita nec ex consuetudine. Et dico, quòd non sufficeret tempus, de cuius initio non est memoria, vt notanter voluit Ioannes And. cap. 2. de præb. in 6. optimè facit cap. suprà, eod. tit. Potest tamen teneri, quòd in eis, quorum Papa potest facere laicos capaces, possit induci consuetudo* (*non dico præscriptio*) *vt laici possint obtinere spiritualia: si Papa sciuit, consuetudinem induci, & non contradixit. Argumentum optimum l. de quibus, ff. de legibus. Nisi dicat, consuetudinem tolli, vel impediri propter irrationabilitatem: & fortè hoc vltimum verius, nam ratio est quasi causa formalis ipsius consuetudinis: forma autem dat esse rei, cap. quia propter de elect.* Hæc Panormitanus. Consonat Azor tom. 1. lib. 5. cap. 17. quæst. 8. recensens spiritualia, quæ laici præscribere non poss#t. Sed generatim, quæ pr#scribi nequeunt, lege in Molina tom. 1. de iust. tract. 2. disp. 70. & glos. cap. cum non liceat, verbo, non obstante, de præscrip. Ac proinde nec præscribi potest contra leges prohibentes illa præscribi. In his aliqui numerant circunstantias interdicti, vt quòd in Ecclesia aliqua tempore interdicti Ecclesiastici celebrari possit pulsaris campanis, & alta voce, ca. cum inter, de consuet. sed Molina disp. cit. ait, inde non probari, non valere consuetudinem in eo casu: sed meritò esse reuocandam talem consuetudinem, vt in eo cap. reuocatur. Sed credo, antea etiam esse irritam: quia erat irrationabilis, nempè contra neruum Ecclesiasticæ disciplinæ, vt dicitur eo capit. Sed reuocatur quantum est ex parte Pontificis ad cautelam; ne vllus supersit locus opiniombus.

Id verò planum est, contra legem diuinam, na **[sect. 64]** turalem, vel positiuam non posse consuetudine præscribi, de quo latè Azor tom. 1. lib. 5. ca. 17. qu. 1. & 2. Syluest. consuetudo quæst. 9. Tabien. not. 3. num. 4. & patet: quia consuetudo contra ius naturæ inducta, corruptela est, ergo non præscribit contra ius naturale, neque illi derogat, vt ea ratione definitur in cap. fin. de consuetud. & idem est de iure diuino non naturali. Vnde

consuetudo contra neutrum valet, cap. licet ex quadam de testibus, vide cap. quæ contra mores d. 8. cap. cum tanta, de consuet. cap. flagitia 32. quæst. 7. D. Thomam, q. 96. art. 3. Nauarr. consil. 25. de vsur. num. 5. Cassan. in consuetud. rub. 6. §. 4. fol. 857. Goffred. Tranen. in sum. tit. de consuet. num. 14. Vnde infert, male adinuentas consuetudines nullo tempore firmari auth. vt nulli Iudi. *§*. 1. quia in hoc casu quantò consuetudo diuturnior, tantò periculosior, cap. non satis de symonia, & cap. fin. de consuet. & cap. schisma, 24. quæst. 1. Item consuetudines in grauamen Ecclesiarum inductas seruari non debere, sed reuocari, vt cap. 1. de consuet. sicut & constitutiones, c. cum omnis, & c. qu# in Ecclesiarum, & c. ex parte, de const. cap. ad nostram, & cap. quanto, de consuet. & cap. cum venerabilis, & ex parte, eodem tit. Aliqui etiam sic inferunt: non potest consuetudine introduci, vt consanguineo liceat, in vindictam occidere occisorem consanguinei, etiam patris, ne damnatum quidem à iudice, vt tenet Panorm. cap. fin. de consuetud. & ex Rocho obseruat Bosius tit. de homicid. num. 111. quidquid contradicat Syluest. verbo consuetudo, quæst. 18. num. 22. post Ioan. And. & Speculatorem, cap fin. de consuet. sed meritò Syluest. cum eisdem ait, posse consuetudine introduci, vt non ex odio: sed quasi minister Iustitiæ puniat quis interfectorem patris sui à iudice damnatum. Nec consuetudine potest introduci, vt liceat aliquem indebitè grauare: quia id est contra legem naturæ, vt cum Ruino & Scino obseruat Menoch. de arbitrar. casu 82. num. 18.

An verò contra ius gentium possit consuetudo præ **[sect. 65]** scribere. Azor illo cap. 17. quæst. 4. respondet cum[2500] Rocho tract. de consuetud. in fol. paruo 46. col. 3. non valere: quoniam ius gentium est naturale. Sed iam superius docuimus: ius gentium, si pro[2501]priè capiatur, positiuum esse. Quamuis autem positiuum sit, dici posset, non esse propriè præscriptionem contra illud. Quia communitas hominum quæ ius gentium constituit, nullam præscriptionis legem introduxit, nec æqualem aut superiorem potestatem habet, à qua talis lex condita sit.

Ex sua verò opinione Rochus infert, non valere consuetudinem, quæ alicubi est, ne pretium soluatur iis, qui priuantur vinea, vel agro suo, vel domo, vt via publica fiat, vel muniatur, vel reficiatur, vel renouetur: quia est contra ius naturæ. Sed glos. l. si locus ff. quemadmodum seruitutes amitt. videtur consuetudinem prædictam approbare, cuius opinio vera esset, si alicubi causæ subessent non soluendi tale pretium. Valet tamen consuetudo, qua Princeps vel Resp. ob causam publicam cogit ciuem vendere rem suam, vt domum, vel agrum. Item qua tempore famis, vel penuriæ cogit mutuò dare frumentum, vt seminetur. Item, qua vnus pro alio cogitur pecuniarium debitum soluere: vel qua vnus proalio punitur pecuniaria pœna. Ita Rochus & Azor suprà: intellige si subsit causa rationabilis in tali consuetudine. Secus tamen est de consuetudine, qua vnus punitur pro crimine alterius pœna capitis: ac si fideiussor esset in causa criminali, vt in ciuili. Item consuetudo qua Principes ciuibus suis pecunias auferunt, vt bellum gerant, quamuis alioqui iustum, vel ob aliquam publicam causam, & eas numquam restituunt, corruptela est. Hæc Azor ex Rocho.

Septima conditio ponitur à glossa, cap. fin. de **[sect. 66]** consuet. quòd consuetudo sit obtenta in contra[2502]dictorio iudicio: citat aliam glos. l. cum de consuetud. ff. de legibus, & c. Abbate de verb. sig. ex quo textu idem tenet Anton. 1. part. tit. 16. capit. 1. §. 4. Medicis tract. de legibus. part. 2. quæst. 14. num. 5. Ferr. l. ex non scripto, ff. de iust. & iure. Sed immeritò, vt ait Vazq. disp. 177. c. 6. quia ibi non agitur de pr#scriptione contra legem: sed de præscriptione iuris eligendi Abbatem. Nec dicitur necessari# **[490]**

esse contradictorium iudicium ad consuetudinem confirmandam. Quòd si id diceret Pontifex, de sola consuetudine Ecclesiastica intelligendum esset, Panormitanus etiam ca. fin. de consuet. cum communi vtriusque iurisperitorum probat, hanc conditionem non esse necessariam: quia consuetudo inducitur moribus, & vsibus hominum, l. de quibus ff. de legibus, capit. consuetudo d. 1. §. ex non scripto Instit. de iure nat. ergo non requiritur necessariò actus iudiciarius. Et alioqui non posset introduci consuetudo: quia si antea consuetudo non habuit vim: non potest iudex decernere vim habuisse. Vnde Goffred. Trannensis in sum. titul. de consuetud. num. 8. ait, in contradictorio iudicio non dicitur consuetudo indici, sed firmari: vt l. cum de consuetudine, ff. de leg. & senatuscons. quamuis in dicto cap. Abbate in allegatione sua (scilicet facta à litigantibus) dicatur induci.

Dicunt tamen Iurisperiti, & cum eis Panorm. actum iudicialem conducere posse ad probandam iterum consuetudinem. Fallitur ergo Syluest. verb. consuetudo, quæst. 4. post medium, asserens, consuetudinem intelligi eam, quæ est præscripta, & in duobus actibus iudicialibus obtinuit, seu duabus sententiis confirmata est. Probat ex l. nam & his C. de inoffic. testam. Vbi tamen nihil ad rem esse putat Vazquez.

Sed obiicies l. 5. titul. 2. partita 1. vbi dicitur, *Si* **[sect. 67]** *populus decem, vel viginti annis aliquid fecerit, sciente domino, & non contradicente, poterunt deinde id liberè facere, & talis consuetudo obseruanda in posterum est: si hoc eodem tempore iuxta prædictam consuetudinem bis iudicatum fuerit, siue hæ sententiæ contradictorio iudicio latæ sint, siue non.* Vbi notat Gregorius Lopez, in omnibus manuscriptis legi triginta sententias, & in omnibus excusis, duas, & hanc lectionem probasse Senatum Regium. Hanc l. interpretatur Petrus Salaz lib. de consuet. dicens, nec in nostro regno ad valorem consuetudinis vllam sententiam esse necessariam, cap. 10. num. 45. vt non loquatur de præscriptione in legibus, sed in aliis rebus, vel iuribus: sed latè, & bene Vazquez, illo cap. 6. probat loqui de consuet. vt habeat vim abrogandi, vel constituendi legem: & cum Burgos de Paz, l. 1. Tauri num. 247. ait, in nostro regno consuetudinem nullam vim habere, nisi post duas Sententias, licet de iure Romanorum, & canonico dicat, non requiri: sed hoc durum puto cum Greg. Lopez ad illam l. partitæ: nam leges nostræ ius Romanorum imitari statuerunt, in quo non requiruntur, vt sentit Bartolus l. de quibus, ff. de legib. vbi ait, id passim docere Doctores. Deinde secunda ratio facta à Panorm. etiam in regno nostro procedit. Censeo ergo, legem nostram solùm loqui pro foro externo, & velle, vt postquàm in iudicio Senatus, vel Cancellariæ Regis semel, & iterum iudicatum sit, consuetudinem aliquam habere vim; non iam de ea re in iudicio controuertatur, & res in dubium reuocetur, sed deinceps pro consuetudine iudicetur. Sic etiam l. cum de consuetudine, ff. de legibus dicitur, in consuetudine in primis explorandum esse, an in contradictorio iudicio firmata sit.

Rectè tamen Burgos, n. 246. & Vazquez dicunt, **[sect. 68]** per purum non vsum legis, eò quòd casus non occurrat, non abrogari legem. Idemque esse de non vsu priuilegij, quando eius casus non occurrit. Idem docent Ioannes Andreas & Panormitanus, capit. fin. de cler. coniug. Syluester consuetudo, quæst. 8. num. 13. & alij communiter, vt etiam notauimus sect. 5. Vide Rosellam consuetudo num. 15.

Colligit etiam Vazquez, in Castella non esse obligationem abstinendi in vigiliis, & quatuor temporibus à lacticiniis, & ouis, quia in iure nullum est præceptum, & de consuetudine non potest constare, eò quòd omnes ferè à multis annis per bullam his vescuntur.

Credo, opinionem esse veram: quia in dubiis non sumus ad rem valde dif[2503]ficilem obligati, præsertim cum bono communi parum sit necessaria: dubium autem sit an existat consuetudo abstinendi in iis, qui bulla cruciata carent.

SECTIO VII. *An consuetudo possit abolere legem, in qua est clausula derogatoria dicens, non obstante quacumque consuetudine.*

SEntentia negans communis, & vera **[sect. 69]** est; quam tenet Syluester consuetu[2504]do, quæst. 6. Angel. nu. 9. Sotus 1. iust. quæst. 7. art. 2. colum 2. Molin. infrà. Panormitanus cap. fin. de consuetud. Baldus nouellus tract. de dotibus, & priuileg. earum, parté 6. priuilegio 2. num. 18. & 19. tom. 9. tractatuum, Antoninus 1. parte tit. 16. capite vn. §. 6. Vazquez & Nauarrus infrà, Rochus tract. de consuetud. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 17. qu. 10. cum Ioan. Andrea, Butrio, Ioanne Lignano, Decio, Felino, Alexandro, Imola, Paulo Leazaro, quos citat, & sequitur Couarruuias 3. var. capit. 13. num. 3. & 4. idem tenet Ferrar. l. ex non scripto, ff. de iust. & iure.

Probatur quia consuetudo habet vim abrogandi legem ex voluntate Principis: ergo cum Princeps vult, consuetudine non abrogari legem, non abrogatur.

Oppositum docet Medina, quæst. 97. art. 3. quia **[sect. 70]** quibuscumque verbis lex constituta sit, potest à[2505] Principe per verba derogari: sed consuetudo approbata à Principe habet verborum vim: ergo talis consuetudo vincit legem quibuscumque verbis latam. Confirmatur: nam in cap. si Episcopus, de pœnit. & remiss. lib. 6. dicit Pontifex, nulla consuetudine introduci posse, vt quilibet sibi eligat confessarium: nihilominus sacerdotes consuetudine eligebant confessarium, donec consuetudo hæc per Tridentinum sublata fuit.

Hæc sententia Molinæ falsa omninò est, abso[2506]lutè loquendo; cum sit contra omnes Doctores, & vsum Pontificum ponentium sæpè illam clausulam derogatoriam: quam nihil operari affirmari non potest. Dices, obligare, ne introducatur, aut permittatur consuetudo contraria. Sed contra: quia talis clausula principem successorem obligare n# potuit: subditi autem absque illa tenebantur non introducere consuetudinem: ergo illa clausula esset inutilis. Procedit autem opinio Medinæ ex ignor#tia distinctionis superiùs positæ de duplici modo, quo consuetudo legem abrogat: primò per modum præscriptionis ex auctoritate, & consensu Principis præteriti: & sic non abrogat legem, in qua sit illa clausula derogatoria. Secundò per modum occasionis, quam præsens Princeps sciens, & videns, indicat aliquomodo, se velle, vt lex deinde vim non habeat: & tunc consuetudo abrogat **[491]** occasionaliter legem; quia etiam abrogat illam clausulam contentam in lege. Hoc intendit Sotus suprà, dicens, tam longam posse esse consuetudinem, vt præualeat contra decretum illud irritans consuedinem. Sed malè reduxit ad longitudinem te#poris, quod in breuissimo posset fieri, sic Couarruuias & Azor suprà, cum gloss. Panormitano, Gemi. vtroque Cardinali, Imola, Anchar. Baldo, Romano, Iasone, & Rocho docent, non obstante illa clausula induci posse consuetudinem. Idem tenet glos. c. statutum, de elect. Nauar. & Vaz. infrà. Vnde rectè Molina tom. 1. de iust. tract. 2. disp. 77. in fine ait, *si lex aliqua, siue canonica, siue ciuilis statuat aliquid, adiiciatque, vt aduersus illud vel omninò non præscribatur, vel non, nisi tempore quadraginta vel centum annorum, aut*

de cuius initio non sit memoria, vel quouis alio annorum spatio: tunc aduersus talem legem vel omninò non præscribetur, vel non nisi tempore, quo lex statuerit: idque esto interueniat bona fides, & titulus: vt constat ex l. vbi lex, ff. de vsucap. vbi dicitur, vbi lex tollit præscriptionem, non præscribatur. Vide Gutierrez, 3. practicatum cap. 32. Et quidem de lege sequenti non dubium est, quin possit reuocare præcedentem: sed generalis non intelligitur reuocare consuetudinem, & statuta particularia, nisi exprimat, vt patet cap. 1. de const. in 6.

Item per clausulam generalem, non obstante quacumque consuetudine, non reuocatur immemorialis, Gloss. auth. vt de cætero non fiant nouæ constit. Verbo præscriptio, Couar. 3. variar. ca. 13. num. 4. Tiraq. de vtroque retract. in posteriori §. 1. glos. 2. num. 25. qui alios referunt. Et sicut clausula generalis non derogat consuetudini immemoriali præcedenti: ita nec subsequenti.

Nota autem primò, quod consuetudo reproba **[sect. 71]** ta tamquam irrationabilis, numquam c#ualescit,[2507] nec potest legem vincère; nisi mutatis circunstantiis reddatur rationabilis, vt docent Panormit. & Butrius ca. fin. de consuet. Syluest. consuetudo qu.[2508] 6. num. 10. Angel. eodem verb. nu. 9. Azor, & Couarruuias cum multis suprà, Vazquez disp. 177. ca. 8. Sanchez 7. de matrim. disp. 4. num. 14. citans Panorm. Dominic. Francum, Decium, Aretin. Felin. Barbacium, Rochum, Rauenatem, Ioan. Lupum, Rosell. Angel. Armil. Ferretum, Couarru. Anton. Gomez, Auiles. Auendañ. Gutierrez, Duennas, Anton. Gab. Brunorum, & Zauallos, & probant à simili ex l. si hominem 30. ff. mandati, vbi dicitur, generalem procuratorem posse reuo care specialiter à Domino prouisa, si habuerit iustam causam reuocandi, vt tenent Bart. ibi, Panorm. cap. at si clerici §. de adulteriis num. 9. de iudic. & ibi Additio ad Felin. num. 3. qui exponunt, si causa sit noua, vel de nouo cognita, vt patet ex textu dicente, *vt si posteà compererit, eum falsas rationes confecisse.* Ita ergo consuetudo si mutatis circunstantiis reddatur rationabilis, abrogat legem; quàm anteà non abrogabat, quia erat consuetudo irrationabilis. Neque ad hoc requiritur scientia Principis. Quod voluere Anton. Burgen. repet. cap. at si clerici num. 57. de iudic. & alij apud Rochum de consuet. sect. 4. num. 29. & Rebuffus aliis ciratis tom. 1. const. gallicar. in proœm. glossa 5. num. 149. sed pro nobis est Sanchez suprà cum Rocho, Angelo, & Syl. quia c. fin. de consuet. vt consuetudo vincat legem humanam, solùm petitur esse rationabilem, & præscriptam. Hæc Sanchez, qui idem ait disp. 17. num. 7. disp. 82. num. 20. Et sic intelligendum est quod ait Gregorius Lopez l. 3. glos. 6. tit. 2. part. 1. consuetudine per legem reprobata non abrogari legem. Reprobatio autem interdum fit hoc modo, non obstante consuetudine, quæ potius corruptela, quàm consuetudo dicenda est, vt in cap. fin. de consuetud.

Nota secundò, quòd etiam si consuetudo ex[2509]pressè sit reprobata à lege, vt irrationabilis, potest vincere legem auctoritate sequenti Principis: sicut enim potest verbis, & scripto abrogare legem, ita vt factum teneat, quamuis abrogatio sit irrationabilis, ita & per consuetudinem, cui tacitè confert hanc vim; quam illi conferre est malum, & irrationabile.

Nota tertiò ex Nauarro commentario de spol.[2510] §. 15. num. 8. & Vazquez disp. 177. num. 72. & 73. & Azor suprà, consuetudinem non reprobatam à lege, posse legem vincere, licet lex præcipiat, consuetudinem non introduci. Quòd enim consuetudo prohibeatur, non indicat, consuetudinem esse irrationabilem: sed fieri solet ad maiorem cautelam non permittendi vsum contrarium: quamuis eo ipso quòd lex de aliquo fiat, prohibeatur

contraria consuetudo, & ministri iustitiæ teneantur eam non permittere, nisi ad euitanda maiora mala, sicut permittuntur lupanaria. Imò Angelus & Syluester indicant, etiam quando lex habet clausulam prohibitiuam, vel derogatoriam consuetudinis, si noua causa occurrat, quam legislator non videatur cogitasse, consuetudinem posse contra legem præscribere. Idem iudicant Azor, Couar. & alij ex relatis.

Nota quartò, cum lex damnat aliquam consue **[sect. 72]** tudinem vt irrationabilem, ad futuram se exten[2511]dit, vnde illa non potest contra legem pr#scribere, nisi rationabilis reddatur. Ita Azor suprà. Qui qu#do eodem lib. cap. 18. quæst. 11. absolutè docet, consuetudine siue scita, siue ignorata à Principe posse abrogari legem, etiam quæ expressè derogat consuetudini: debet explicari, si id in genere velit de nouo Princeps. Dices, si lex potest impedire, & abrogare consuetudinem, vt dictum est, quomodo cap. 1. de feudi cognitione, Obertus filio suo Anselmo scribit, *Legum autem humanarum non est vilis auctoritas: sed non adeò vim suam extendunt, vt vsum vincant, aut mores?* Cuiacius ibi respondet, intelligi de consuetudine, quæ iam contradicto iudicio confirmata est. Sed meritò refellitur à Vazquez disp. 177. nu. 63. quia etiam illa consuetudo lege Principis abrogari potest. Alia expositio est, lege non habente clausulam derogatoriam consuetudinem non vinci, sed non quadrat contextui. Rectè ergo respondet, solùm velle, quòd leges Romanorum apud L#gobardos, licet ex parte seruarentur: non tamen præualebant contra eorum vsus, & mores: quia in multis nolebant Romanis legibus gubernari.

Nota quintò, quòd cum lex dicit, non obstante[2512] quacumque consuetudine, aliqui dicunt, ad futura non se extendere, glossa capite quod super, de consang. & affin. Azor cum multis suprà. Sed Sanchez illo n. 14. ait, glossam illam communiter reprobari, & dictam clausulam ad consuetudinem futuram se extendere: vt multis citatis docent Tiraq. de retractu in præsat. num. 18. & 19. Couarr. 3. variar. cap. 13. num. 4. Burgos de Paz l. 1. Tauri nu. 464. & 479. Zauallos in practicis quæst. 704. per totam.

[492] SECTIO VIII. *An ad inducendam consuetudinem, quæ legem abroget, sufficiant duo, vel tres actus contrarij legi, Principe sciente, & tollerante.*

ANgelus verbo consuetudo num. 9. **[sect. 73]** Syluester, qu#st. 6. num. 9. affirmant; nec in hoc illis contradicit Vazquez disp. 177. num. 74. fauet Sa verbo consuetudo, num. 5. dicens, consue[2513]tum dicitur, seu solitum, quod bis factum est: & c. ita nos 25. qu. 2. vbi binus actus appellatur quasi vsus, & consuetudo, & l. 3. in fine C. de epis. audien. Sed Azor tom. 1. lib. 5. cap. 17. quæst. 9. & cap. 18. qu. 15. cum Syluest. suprà, qu. 4. ait, non posse vno, aut duplici actu induci consuetudinem, quæ ius abroget: quia populi consensus non potest adesse in vno, aut duobus actibus tantùm: quoniam fortè per errorem, vel alterius mali vitandi causa vnum, aut alterum actum contra ius permittit impunè: nisi quando vnus actus ita continuatur ad l#gum tempus, vt perinde sit, ac si multi actus toto eo tempore replicarentur, verbi gratia, confertur beneficium regulare clerico s#culari; aut beneficium sæculare clerico regulari; & ab eo annis quadraginta possidetur, consuetudo inducitur, & beneficium regulare fit sæculare, & è contra, cap. cum de beneficio, de præbend. in 6. Pari ratione fit pons publicus, vel molendinum, &

durat ad longum tempus, gignitur consuetudo, Syluest. illa quæst. 4. secutus Panormit. De qua re, vt inquit Azor, lanè tractat Rochus tract. de consuetud. §. glossa finalis, in 7. requisito. Hæc locum non habent in populo, qui non potest propria auctoritate legem abrogare: qualis circa leges Ecclesiasticas est omnis populus, & ferè omnis erga alias: nam cum n# possit leges abrogare verbo, non poterit propria auctoritate eas abrogare consuetudine: ergo impertinens est eius consensus, sed tantùm debet attendi consensus præsens, vel præteritus Principis. Qui consensus præsumitur ex eo quòd impunè permittat consuetudinem: non ex eo quòd populus tr#sgressionem legis non puniat: maximè cum punitio ad populum non pertineat, sed ad Principes, & aliquos eorum ministros. Et interdum vno actu potest præsumi consensus Principis de abroganda lege, interdum verò non præsumitur ex duobus, nec ex tribus, nec ex pluribus: quia tolerantia potest non oriri ex voluntate abrogandi legem, sed ex aliis capitibus. Vnus autem actus præsertim insignis permissus impunè à legislatore potente c#modè punire, & reprimere populum, abrogat legem, non solùm inchoatiuè, vt exponit Azor; sed etiam completiuè: & sic intelligo Angelum dicentem, quòd per vnum actum inducitur consuetudo, si appareat de expresso consensu populi, per illum volentis inducere consuetudinem: sed impropriè loquitur, vt notat Syluester: quia de ratione consuetudinis est pluralitas actuum, saltem virtualis, vt cum actus diu continuatur. Addit Syluester, *duo actus sufficiunt ad inducendam consuetudinem, vt ait summa Pisana, cui supplementum addit, non tamen efficacem cùm debeat esse rationabilis, & præscripta, cap. fin. de consuetud. nisi illi actus essent permanentes tempore legitimo ad præscriptionem. Hæc ille, sed ineptè: quia ea, quæ dicit, requiruntur ad hoc, vt consueiudo abroget legem, non ad hoc, vt sit lex: vnde dictum Pisanæ limita, verum esse in tribus: primò in criminalibus, vt dicit glossa dicto cap. ita nos: non autem in ciuilibus, nisi vt statim dicam. Non autem est propriè consuetudo, quia appellatione consuetudinis, secundum Panor. c. 1. eod. tit. intelligitur ea, quæ tenet, & præscripta est, vt in ca. Cumana de elect. Secundò in actibus iudicialibus, vt ex duabus sententiis accedente consensu populi præsumitur consuetudo: quia habent aptitudinem ad inducendam censuetudinem, l. nam in his. ff. de inoffi. testam. & l. siquis* §. *quod sub eodem tecto. ff. ad Syllan. tertiò in actibus, quos populum latere non est probabile, vt secundum Gulielmum de Lugduno, & Bart. in dicta l. de quibus, si vnus vnum pontem faciat de domo in domum in platea communi, & alius alium, quia isti duo actus adeò sunt populo notorio, quòd comprehenditur eius consensus, & stat frequentia actuum siue pluralitas, quæ duo consuetudinem inducunt. In aliis autem non similibus, vt sunt vendere, locare: & actus priuatorum, sicut vendere in porticibus super viam publicam, non sufficiunt duo actus: sed requiritur frequentia magna, vt totus populus erat l. sed & ea ff. de legibus, l. nam Imperator, ibidem, & ff. de instit. act. l. sed etsi pupillus. Duo tamen, vel tres actus tuentur aliquem in possessione quoadus## sit dubium 18. qu. 2. scrutinium.* Hactenus Syluester: sed parum ex arte.

Dicendum ergo est primò, quòd consuetudo **[sect. 72]** nec habet vim legis, nec abrogat legem via præ[2514]scriptionis, nisi saltem decem annis contra eam[2515] fiat: & sic potest intelligi supplementum suprà dicens, duosactus ad efficacem consuetudinem non sufficere, nisi sint permanentes tempore legitimo ad præscriptionem: & Ferr. §. ex non scripto Instit. de iust. & iure, vnum vel plures actus non sufficere, nisi decennio continuentur, vel iterentur. Vnde male Medicis lib. de legibus, part. 2. quæst. 14. nu. 3. ait, saltem binum actum debere concurrere, vt consuetudo præscribat. Secundò dicendum

est, quòd ad rationem consuetudinis siue efficacis, siue inefficacis requiritur saltem binus actus, vel vnus successiuus, seu continuatus, vt in exemplis adductis ex Panormitano, quem sequitur Arm. consuetudo num. 5. Quare vnicus actus non probat consuetudinem: sed requiritur saltem binus, vt docet Archidiac. cap. illud, in fine d. 12. & colligitur ex l. nemo 3. C. de Episco. aud. fine. Sic tenent Bart. l. de pupillo §. si quis ipsi num. 15. ff. de nou. operis n#tiat. Butrius, cap. fin. num. 8. de appell. Alex. de Neuo num. 19. Imola num. 8. Francus num. 6. Decius, num. 22. Constantius Roget tract. de protestatione §. quarto principaliter pollicitus sum, nu. 2. habetur tom. 17. tractatuum nouiorum. Idem tenet Thomas Sanctius tom. 1. de matrim. lib. 4. disp. 1. num. 22. Goffred. Trannensis in summa, tit. de consuetud. num. 4. & deinceps, sicut (inquit) binus actus, vel trinus inducit possessionem, vel quasi, vt c. cum Ecclesia Sutrina de causa poss. & propr. & cap. fin. eod. tit. & l. 1. C. de fideicommiss. licet vnico acquiratur, vel deperdatur possessio, vel quasi, l. cum talis C. de seruit. & aqua cap. cum M. de const. cap. pro illorum, de præben. Tertiò dicendum est, vt consuetudo, sciente Principe, sufficiat legem introducere, vel abrogare ex tacito consensu Principis, non semper sufficiunt duo, vel tres actus; sed interdum plures requiruntur. Et idem est cum Resp. seu populus valet legem condere, & abrogare: sumitur ex Panormitano, & Armill. suprà: interdum verò sufficiet vnus actus, vt Princeps præsumatur legem condere, aut abro-**[493]**gare, vt diximus. Quartò dicendum, in ordine ad alia consuetudo constans duobus actibus interdum vim habet ex tacito consensu eorum, qui possunt illi vim dare, interdum non, & sic procedunt dicta à Syluestro: nam in illis exemplis non agitur de consuetudine inducente, vel abrogante legem: sed de consuetudine simpliciter, vt in dicto cap. ita nos 25. quæst. 2. vel dante ius ad aliquid faciendum ex tacito consensu eorum, qui dare illud poterant, licet legislatores non essent. Sic consue[2516]tudo dat facultatem non habenti, cap. cum contingat, de foro compet. vbi omnes, Felin. cap. auditis num. 17. de præscrip. Palac. super rubricam nu. 17. Cassan. in consuetud. Burgun. rub. 1. §. 6. verbo *Du Prince*, num. 13. per Baldum l. 1. C. de emancip. libero, Felin. cap. super quæstionum, §. si verò, de offic. deleg. num. 17. licet vnius, vel alterius consuetudo ius non det confitendi alieno absque licentia proprij iuxta intellectum, quem Doctores tradunt ad cap. 2. de penit. & remiss. in 6.

SECTIO IX. *An consuetudo possit quoad solam pœnam prœualere legi pœnali.*

DE sola pœna inquirimus: quoniam **[sect. 75]** quoad culpam, & pœnam ipsi prœualere posse, ex superioribus manifest# est. Deinde de pœna ferenda concedunt omnes, posse legem quoad illam pœnam consuetudine abrogari: quia tunc lex non operatur per se pœnam; sed præcipit Iudici, vt illam inducat: hæc autem obligatio ita potest auferri sicut aliæ: & potest auferri manente obligatione ad opus, pro cuius omissione imponitur pœna. De lege autem imponente ipso facto pœnam, verbi gratia, excommunicationem, dicunt aliqui non posse abrogari quoad incurrendam illam pœnam, nisi abrogetur simul quoad obligationem actus, vel omissionis. Ita Castro 2. de lege pœnali cap. 12. referens Hostiensem cap. vnico de treuga & pace, Tiraquel. l. si vnquam §. reuertatur, discrimine 23. inter pœnam latam, & ferendam, & Mathæus quidam apud Cardin. Zabarel. in procemio Clementinarum §. Vniuersitati. Suadetur; quia durante virtute legis quoad obligationem directiuam, culpa, & contumacia committitur violando illam: posita

autem tali culpa, necessariò sequitur pœna. Quod adeò verum existimat Castro, vt non possit legislator impedire secundum manente primo. Confirmatur, quia si illa pœna sit excommunicatio, numquam fiet actus contra legem, quin pœna incurratur: ergo numquam per talem actum abrogabitur lex quoad pœnam, nisi simul abrogetur quoad culp#.
Contrariam sententiam meritò tenent alij cum **[sect. 76]** Panormitano, cap. 1. de treuga & pace, & tanquam certam, & communem, affirmat Nauarr. commentario 3. de regulat. num. 55. & in sum. cap. 27. num. 106. fauet glossa cap. denique d. 4. verbo consuetudo, & ca. cum venerabilis, de const. Probat suam sententiam Panormitanus, ex cap. cum multæ 15. quæst. 8. vbi Concilium Toletanum 9. cap. 10. filiis clericorum imponit pœnam seruitutis in Ecclesia: quæ tamen pœna per contrariam consuetudinem abrogata est. Sed respondet primò Castro, illam legem non continere sententiam latam: sed ferendam. Contra quod tamen est, quod dicit, *Iure perpetuo.* Vnde respondet secundò, non fuisse abrogatam consuetudine: sed quia Ecclesia iure suo cessit, & numquam illo vti voluit. Hoc tamen diuinatorium est: vnde enim scimus, quòd Ecclesia iure suo cesserit, aut numquam iure vsa fuerit? Sed, quidquid sit de isto fundamento, propter alia sentio cum Panorm. & aliis suprà, Glos. ca. cum multæ 15. quæst. 8. Ioan. Andrea Innoc. & Hostien. ca. 1. de treuga & pace, Syluester consuetudo quæst. 3. & 11. Angel. num. 10. Azor tom. 1. lib. 5. ca. 18. qu. 10. asserentibus, posse abrogari legem humanam quoad solam pœnam etiam ipso facto incurrendam: quoniam sicut ab initio potuit lex imponi, non imposita pœna, & recipi non recepta pœna: ita conseruari scripto, vel consuetudine, sublata pœna. Quæ ratio probat contra Butrium, cap. 1. de treuga & pace, etiamsi lex non sit in bonum priuatum; sed in cultum, & honorem Dei, vel bonum publicum, posse abrogari quoad solam pœnam. Quod etiam notauit Azor suprà: qui eadem ratione ait, pœnam ipso facto impositam propter violationem legis diuinæ, naturalis, vel positiuæ abrogari consuetudine posse, non abrogata lege ipsa; quæ abrogari consuetudine non potest. Quod ipse cum glossa sentit accidisse in illo casu capit. cum multæ 15. quæst. 8. Manente verò lege humana in casu, cap. periculoso de statu regul. in 6. vbi præceptum fuit, vt Moniales clausuram seruarent: quod, quia erat consuetudine abrogatum, renouat# fuit in Trid. ses. 25. ca. 5. & à Pio V. const. cura pastoralis, & à Gregorio XIII. const. Deo sacris. Sed hoc non est ad rem: quia cap. periculoso, omninò erat consuetudine abrogatum. Melius ipse, & alij multi censent, id contigisse in Clementina, Ambitiosæ, de rebus Ecclesiæ non alien. quæ à multis, vel omnibus recepta, vel conseruata fuit quoad alia, & non quoad pœnam. Idem est de aliis multis constitutionibus Pontificiis, quæ sunt in vsu quoad dispositionem directiuam, non quoad pœnam. Idque fieri posse, iterum suadetur: quia esse pœnam ipso facto iure latam, non est per se, ac necessariò connexum cum tali culpa: ergo possunt separari voluntate Principis: vt per dispensationem potest alicui concedere, vt etiam si lege teneatur, non tamen sub tali, vel tanta pœna: & ipse Pontifex, ita obligatur suis legibus secundùm multos. Vnde etiam per abrogationem expressam potest Princeps tollere pœnam legis manente obligatione ad culpam: ergo & per tacitam abrogationem. Et quoad hoc eadem ratio est de pœna ferenda, & lata: quia obligatio delinquentis ad inferendam sibi pœnam, vel habendum se, vt excommunicatum, non minus potest auferri consuetudine contraria, quam obligatio Iudicis ad inferendam pœnam delinquenti. Et ita responsum est ad fundamentum contrarium. Ad confirmationem verò respondeo, interdum contingere, vt lex à principio non acceptetur quoad censuras tantùm, interdum verò, vt videntibus prælatis, seu iudicibus, talis censura, vel pœna, quæ antea executioni mandabatur, non

seruetur, atque ita paulatim amittat suam vim, ac tandem reuocetur conniuentibus, & consentientibus prælatis. Vnde aduerte, consuetudinem, qua derogatur legi quoad solam pœnam, esse, quæ solam pœnam respuit, id est, qua de pœna ipsa non curatur, sed tantum de culpa.

[sect. 77]

Vnde etiam expeditur simile dubium: an fieri[2517] **[494]** consuetudine possit, vt lex, quæ obligat ad culpam, & pœnam, solum obliget ad pœnam. Respondeo, posse, vt rectè Nauar. ca. fraternitas, 12. qu. 2. quia non repugnat, legem à principio ferri sub illo onere sine obligatione ad culpam: ergo nec per consuetudinem reduci ad talem statum: quia sicut consuetudo potest abrogare legem in totum, ita in parte, seu derogare. Et est simile in voto mixto: in quo quis se obligat ad aliquid sub aliqua pœna: potest enim irritatione, dispensatione, vel commutatione, tolli obligatio ad opus, sine ablatione obligationis ad pœnam: & è contra.

SECTIO X. *An etiam lex irritans actum, possit consuetudine abrogari quoad solam irritationem.*

DE hac re agit Couarruuias 2. part. 4. cap. **[sect. 78]** 6. §. 10. nu. 18. speciatim in impedimentis matrimonij, & respondet negatiuè: in quam sententiam citat Driedonem 1. de libertate Christiana cap. 10. ad finem. Suadetur, quia actus facti contra talem legem semper sunt inualidi: ergo, quamuis multiplicentur, non præualent legi.

Contrarium mihi placet: quod in matrimonio[2518] tenet Turrecremata ca. placuit d. 32. art. 2. secutus Hostiensem tit. de cognatione spir.

Suadetur, quia irritatio non transcendit potestatem legis humanæ, & auferri potest per expressam voluntatem humani legislatoris: ergo & per tacitam ostensam in consuetudine. Confirmatur primò, quia per consuetudinem abrogatur lex quoad pœnam ferendam, & latam, manente obligatione quoad culpam: ergo similiter lex irritans posset abrogari quoad solam irritationem, manente prohibitione: cum irritatio sit quasi pœna & separa[2519]bilis à prohibitione. Confirmatur secundò, quia c#suetudo posset irritationem superaddere prohibitioni: ergo & eam remouere à prohibitione. Confirmatur tertiò, quia consuetudo dare solet iurisdictionem: ergo potest efficere, vt actus, qui aliàs esset innalidus, sit validus: ergo & abrogare legem quoad solam irritationem. Quia verò in matrimonio difficile est id in praxi admittere, aduerte aliud esse quasi ex suppositione quærere, an si talis consuetudo introducatur, abroget legem, quoad solam irritationem; aliud verò, an reipsa sit talis consuetudo: primum concedimus, secundum negamus.

Et multò clarius est, posse consuetudinem præ **[sect. 79]** ualere legi quoad prohibitionem, & irritationem[2520] simul, ac proinde abolere omninò posse impedimenta matrimonium irritantia. De qua re disputat latè Sanchez, tom. 2. de matrim. lib. 7. disp. 4. vbi num. 13. pro parte asserente, nulla consuetudine fieri posse, vt iure inhabiles ad matrimonium, habiles efficiantur, ait esse ferè omnes Doctores, constanter id affirmantes. Pro quibus primò est textus cap. quod super, in fine, ibi, *Ne autem infrà gradus prohibitos matrimonium contrahatur, debes publicè inhibere, & præsumptores Ecclesiastica districtione punire: non obstante consuetudine, quæ dicenda est potius corruptela.* Secundò, textus cap. super eo, de cognat. spir. ibi, *Respondemus, quòd si tales*

filij fuerunt, per quorum alterum, vel vtrumque parentes ad compaternitatem venerunt, eos coniungi nulla ratione sustineas, & coniunctos, Pontificiali auctoritate non differas separare. Tertiò, quia consuetudo vim non potest habere ad ius abrogandum, nisi ex consensu Prin[2521]cipis: solus enim is potest consuetudinem legitimam inducere, qui legem condere potest, l. de quibus, ff. de legibus, quod solius Principis esse nemo dubitat: at in hoc euentu Princeps potius dissentit: nam dicto cap. quòd super, dicitur, non obstante contraria consuetudine separandos esse coni#ctos matrimonio, in gradu prohibito per ius canonicum: & in dicto cap. super eo, habetur, id matrimonium nulla ratione permittendum. Quartò, quia consuetudo non potest abrogare legem, nisi sit rationabilis, cap. fin. de consuetud. At consuetudo contrahendi matrimonium in gradu per ius canonicum prohibito, non potest esse rationabilis: quia in d. cap. quod super appellatur corruptela potius, quàm consuetudo: ergo. Quintò, quia interdictio matrimonij in certis gradibus instituta est ad charitatem dilatandam, vt extranei vinculo strictiori inter se vniantur (nam consanguineriam vinculo strictissimo coniuncti sunt) teste Aug. 15. ciuit. cap. 16. & refertur cap. 1. 35. quæst. 1. consuetudo autem contra charitatem præualere non potest: ergo non potest præualere legi, qua matrimonium in illis gradibus interdictum est. Sextò, quia consuetudo, quam iura improbant, dissonat rationi, teste glossa cap. fin. verbo rationabilis, de consuetud. & ibi Innoc. in fine, qui ita explicat e# textum petentem, vt consuetudo sit rationabilis: sed consuetudo contrahendi in gradibus iure canonico prohibitis, improbatur, cap. quòd super, de consang. ergo est irrationabilis, ac proinde legi non potest præualere. Atque ita tenent glos. dicto cap. quod super verbo non obstante, & ibi Vince#tius & Goffredus, Hostien. ibi in fine, & in sum. tit. de cognat. spir. *§.* quis sit effectus nu. 6. Butrius, cap. super eo, in fine, de cognat. spir. & dicto cap. quod super, num. 3. & cap. quod dilectio num. 10. de consang. & affin. dicto cap. quod super, num. 4. & cap. super. num. 5. & 6. vbi Alexand. de Neuo. n. 15. & 16. & d. cap. quod super, num. 5. & duob. sequentibus, & ibi Anchar. num. 4. Præpos. d. capit. quod dilectio num. 7. & d. cap. super, num. 4. Rosella verbo impedimentum, impedimento 1. nu. 7. Angel. matrim. 3. impedim. 17. num. 1. Syl. matrim. 2. quæst. 3. Brunel. de sponsalibus concl. 20. n. 7. & 8. Driedo 1. de libert. Christian. ca. 11. in fine, Couar. 4. decretalium part. 2. cap. 6. *§.* 10. num. 18. Antonius Cucus 5. instit. maiorum, tit. 12. num. 36. Henriquez 12. de matrim. cap. 1. num. 5. in comment. lit. A. quos citat Sanchez, 7. de matrim disp. 4. num. 14.

Oppositum meritò tenet S#chez ibidem n. 15. **[sect. 80]** Quoniam cap. fin. de consuet. quamuis dicatur c#[2522]suetudinem iuri naturali, aut diuino derogare non posse: tamen generatim dicitur, iuri humano derogare posse, si sit rationabilis, & legitimè pr#scripta. Sed impedimenta quædam matrimonij solùm sunt inducta iure humano: ergo consuetudine rationabili, & præscripta aboleri possunt. Dices, in hac re non posse esse rationabilem consuetudinem. Sed contra est; quia si consuetudo rationabilis dicatur, vt quidam volunt, quæ non est contraria iuri diuino, naturali, nec positiuo, constat prædictam consuetudinem fore rationabilem, quia soli iuri Pontificio opponitur. Si verò, vt cum multis **[495]** docuimus sect. 5. §. 1. consuetudo rationabilis dicatur, quando est de re, de qua meritò posset fieri lex: constat prædictam consuetudinem posse esse rationabilem, quia iusta lex fieri posset, & aliqu#do facta est, qua abolerentur impedimenta dirime#tia matrimonium, iure canonico constituta. Humana enim statuta variari iuxta temporum diuersitatem quandoque oportet, cap. non debet de consang. & affinit. Atque ita Trid. ses.

24. de matrim. ca. 2. restrinxit gradus cognationis spiritualis: & cap. 30. gradus publicæ honestatis, & cap. 4. gradus affinitatis contractæ ex copula fornicaria: & reddit rationem cap. 2. quòd experientia docuerit, prohibitionum multitudinem saluti animarum noxiam esse, & peccata non leuia inde pullulare. Potuit ergo consuetudo iusta esse, ac rationi valde consonans, si experientia id magis expedire docens pr#dictos gradus, aliósve restringeret: sicut aliquando lex quintum, sextum & septimum gradum c#sanguinitatis, & affinitatis abstulit, cap. non debet de consang. & affin.

Neque obstaret, si fortè talis consuetudo malis **[sect. 81]** actibus contrariis legi canonicæ inchoaretur, aut continuaretur: iam enim sect. 5. vidimus, consuetudinem malis actibus inchoatam, aut continuatam, contra legem præscribere posse. Neque item obstaret, si fortè talis consuetudo, Principe ignor#te introducta fuerit: nam etiam ignorante Principe potest consuetudo contra legem pr#scribere, vt ostendimus sect. 4. Neque item obstaret, quòd ea consuetudo sit iure reprobata: nam consuetudo aliquando improbata, mutatis circunstantiis potest reddi rationabilis, & approbari, ac legi præualere; vt ostensum est sect. 7. notab. 1.

Potest ergo consuetudo introduci, quæ aliquod impedimentum dirimens à iure canonico constitutum aboleat. Quæ sententia, cum Couarr. 2. 4. cap. 6. §. 10. num. 18. & Sanchez suprà, à posteriori probatur: nam consuetudo potest personas alioqui habiles ad matrimonium inhabiles efficere, vt in hac sectione probabo: ergo & personas iure humano inhabiles reddere habiles: nulla enim congrua discriminis ratio reddi potest. Ea siquidem, quam assignant Panormitanus, Alex. de Neuo, & Brunell. suprà; quia consuetudo inducens impedimenta irritantia non aduersatur bonis moribus: auferens verò illa aduersatur bonis moribus: nulla est: nam potius hæc fauet bonis moribus, quia licet per peccata aliqua introducatur, tamen postquam præscripta est, & præualet legi, peccati occasiones præscindit, quas lex ipsa dabat non per se, sed per accide#s propter hominum fragilitatem: ideò Principibus placet, vt consuetudo rationabilis, licet cum peccato inchoata, vel continuata legem abroget. Illa etiam ratio discriminis, quam assignant Vincen. & Goffredus, quod consuetudo potest onerare, & non honorare, ca. quod in scripturis, 8. quæst. 1. friuola est: quia legislator, ex cuius auctoritate consuetndo vim sumit, magis intendit honorare, & ab oneribus minus expedientibus exonerare, quàm onerare: nec textus, quem allegant, ad rem est, vt notat Sanchez.

Vnde quòd consuetudo possit præualere legi constituenti impedimenta dirimentia matrimonium, tenent Innocen. cap. 1. in fine de cogna. spirit. & melius supplem. Gab. 4. d. 42. quæst. 1. art. 3. dub. 6.

Ad primum, & secundum argumentum, in c# **[sect. 82]** trarium respondeo, quamuis in illis textibus reprobetur consuetudo, tamen vol#tas Pontificum, qui concesserunt præscriptionem, est, vt si consuetudo ex noua causa facta sit rationabilis, contra legem præscribat: imò Pontifex sciens, & videns consuetudinem, iam irrationabilem, si eam permittat, videtur consentire, vt præualeat legi ante tempus ad præscriptionem requisitum. Vnde Sanchez illa disp. 4. num. 3. ait, omnes Doctores in hoc concordare, posse consuetudine à Pontifice approbata induci impedimenta matrimonium posteà contractum dirimentia, atque iure canonico statuta auferri: quoniam ea consuetudo habet vim constitutionis Pontificiæ. Ita Hostien. cap. fin. nu. 1. de sponsa duorum, & cap. 1. de consang. in fine, & in summa, tit. de cogna. spirit. *§*. quis sit effectus, num. 6. Henric. cap. 1. num. fin. de spons. Alberic. in Dictionario verbo impedimentum 1. vers. an aliqua

consuetudo. Astensis 2. part. sum. lib. 8. tit. 18. art. vnico. quæst. 4. ad finem, Turrecre. cap. placuit, d. 32. art. 2. num. 13. Tabien. impedimentum 1. qu. 4. Syluester matrim. 2. quæst. 3. Gaeta repet. cap. ad limina, 30. qu#st. 1. §. 4. num. 80. & 296. Ioan. de Friburgo in summa lib. 4. quæst. 2. Ad tertium argumentum respondeo, in eo euentu haberi consensum Principis: quia consuetudo, quam olim Pontifices improbarant, & ideò censuere non præualere legi, iam est reddita rationabilis ex noua causa, seu circunstantiis. Ex quo patet ad quartum. Ad quintum respondeo, licet propter dilatandam charitatem, & ob alias rationes expediens sit conseruari impedimenta matrimonij in certis gradibus: tamen ob alias rationes expedire posse, vt in aliquo gradu remoueantur, vt superius diximus: & ideò consuetudo contra aliquod impedimentum dirimens introduci potest, & legi præualere. Ex quo etiam diluitur sextum argumentum.

Sed vt veritas hæc magis confirmetur, alia dif **[sect. 83]** ficultas tractanda est, an consuetudo possit introducere impedimenta irritantia, seu dirimentia matrimonium, ita vt etiam si contrahatur non valeat. Respondeo, eam vim consuetudini inesse, vt[2523] docent citati in solutione primi & secundi argumenti, & constat ex cap. 1. & ca. super eo, de cognat. spir. quod tamen quidam ita intelligunt, vt eam vim habeat consuetudo, si fuerit approbata à summo Pontifice, aliàs verò non: quare cum in dicto cap. super eo approbetur consuetudo inhabiles efficiens ad matrimonium filios duorum patrum, per quorum neutrum compaternitas est, in eo solo casu eas vires obtinebit consuetudo, nec ad similes casus extendenda erit. Vnde nullus roboris erit consuetudo, vt quinto consanguinitatis gradu se attinentes non possint validè matrimonium contrahere: quia desideratur approbatio Pontificis, quæ in solo casu prædicto reperitur: ita Hostiens. c. quod super, in fine: de consang. & affin. iuncto cap. super eo, de cognat. spir. num. 5. paulò post princ. super vers. non amittas, & in sum. tit. de cognat. spir. §. quis sit effectus, num. 6. Rosella dicens, communem esse sententiam vel impedimentum, impedimento 1. num. 7. Syluester matrimonium, 2. quæst. 3. in fine. Fundamentum horum est: quia consuetudo non approbata à Papa non potest auferre impedimenta dirimentia iure canonico constituta: ergo neque illa constituere: namque hoc maius quid est, cùm deroget libertati, qu# iure naturali, & canonico competit, ac proinde **[496]** consuetudo dirimens, iure naturali, & canonico roborata est: ergo fortius operatur, quia res admi[2524]niculo alio roborata, fortius operatur, c. inter corporalia, de transl. prælatorum. Sed hoc fundamentum leue est: quia iam diximus, consuetudine posse aboleri impedimenta iure canonico constituta, licet talis consuetudo non sit à Pontifice approbata, imò etiam si ab eo reprobata sit, modò iam sit facta rationabilis. Item quia consuetudo, de qua in textibus citatis, impedimentum afferret, si daretur, vt ex illis patet: tamen non fuit prius, imò nec tunc à Pontifice approbata: sed solùm declarauit Pontifex, quod si talis consuetudo adesset, impedimentum poneret.

Alij dicunt, consuetudine posse introduci im **[sect. 84]** pedimenta dirimentia, licet talis consuetudo à Pon[2525]tifice approbata non fuerit. Ita tenent Couarruuias, 2. par. 4. cap. 6. §. 10. num. 18. Ludoui. Lopez, 2. parte instructor. ca. 46. colum. 5. §. deinde dubitare, Henriquez lib. 12. de matrim. cap. 1. num. 5. iuncto commento lit. A. gloss. ca. fin. verbo cognouissent, de sponsa duorum, & ca. cum olim, in fine, de cleric. c#iug. & super eo, verbo, consuetudo de cogna. spir. & ca. quod super, verbo, non obstante, de consang. Butrius dicto cap. super eo, in fine, & ca. 1. in fine, de cognat. spirit. & c. quòd dilectio nu. 10. de consang. Panorm. dicto cap. super, num. 4. & d. cap. super eo, num. 4. & d.

cap. 1. num. 3. Præpositus capit. quod dilectio, de consang. num. 7. & d. cap. super eo, num. 6. Alex. de Neuo d. cap. quod super num. 7. & 8. & d. cap. super eo, num. 18. & 19. & d. cap. 1. nu. 3. Angel. matrim. 3. imped. 18. nu. 1. Rauennas tract. de consuet. sect. 1. in fine. Vincen. & Goffred. relati à Panormit. Brunel. de sponsal. con. 20. num. 8. supplem. Gab. 4. d. 42. quæst. 1. art. 3. dub. 5. Guillielmus Borrilong. quæst. vn. art. 2. corol. 1. Dried. de libert. Christian. lib. 1. cap. 11. ad finem inquadam editione, Nauar. ca. 22. num. 73. Villalobos in ærario, verbo cunsuetudo num. 260.

Sed non omnes eodem modo hanc sententiam **[sect. 85]** docent: nam Couarr. Ludouicus Lopez, & Henriquez dicunt, consuetudinem non habere eam vim, nisi talis sit, qu# sine scandalo prohiberi à Pontifice non posset: & subdit Henri. olim ita fuisse, hodie tamen non seruari, sed sine illa limitatione consuetudine posse induci impedimenta, sed non assignat legem, vel consuetudinem, qua talis limitatio sublata sit, quam isti intelligunt positam à Pontifice, cap. 1. de cognat. spir. ibi, *nisi consuetudo Ecclesiæ, quæ scandalum generet, aliter se habere noscatur:* quæ tamen cæteri citati (præter Borrilon. Rauen. Vincen. Goffred. Dried. & Villal. qui scandali non meminerunt) de scandalo quod sequeretur, si contra consuetudinem illam matrimonia fierent, interpretantur. Sed credo in illis verbis Pontificis nullam limitationem contineri, nisi eam, quæ continetur cap. fin. de consuetud. scilicet, vt rationabilis sit, & legitimè præscripta: talis enim si non seruetur, scandalum generabit: si autem velis Pontificem loqui de scandalo, quod generaretur, si consuetudo tolleretur, sensus est, Pontificem, velle, vt ea consuetudo seruetur, cùm tamen ablaturus esset illam, si absque scandalo eam auferre posset. Et ita consuetudine rationabili, & legitimè præsctipta impedimenta induci posse, nulla scandali mentione facta docuere etiam Petrus de Soto, lect. 4. de matrim. ad finem, Albertus Pighius controuer. 15. ad finem, Abulen. loquens de matrimoniis infidelium, 1. reg. 8. quæst. 175. Sanchez, to. 2. de matrim. lib. 7. disp. 4. nu. 11. qui tamen aliam adhibet limitationem, scilicet quòd consuetudo sit mixta clericorum, & laicorum: de qua limitatione posteà dicam.

Nunc absolutè probatur hic secundus modus **[sect. 86]** dicendi, primò: quia consuetudo non approbata à Pontifice potest aliquem reddere inhabilem ad beneficium, cap. cum olim iuncta glos. fin. de cler. coniug. ergo & ad matrimonium. Valet enim argumentum à matrimonio spirituali ad carnale, vt docet Euerar. in suis topicis, loco à matrimonio spirituali, nu. 3. Secundò, quia consuetudo potest irritare electione, cap. Cumana de elect. & ca. cum Ecclesia, de causa poss. & propriet. ergo & matrimonium. Tertiò, quia consuetudo potest iuri naturali addere, vt ait Innoc. communiter receptus, cap. fin. de consuet. per illum textum; qui generaliter decidit, consuetudinem rationi consonam, & legitimè præscriptam iuri positiuo derogare, & legem nouam præcedenti contrariam statuere, & in cap. super eo de cog. spir. expressè, & sine vlla limitatione dicitur, dirimendum esse matrimonium, quod contra consuetudinem initum est, nec in ca. 1. eodem tit. apponitur limitatio eius, quod continetur cap. fin. de consuetud. sed declaratio, vt dict# est, & docet Sanchez illo num. 11. qui rem hanc latius prosequitur. Qui tamen Couuar. & Ludouic. Lopez suprà, docet consuetudinem quæ non sit mixta clericorum & laicorum, non inducere impedimenta dirimentia: & probat, nam defectus consuetudinis solius laicorum nil potest immutare circa matrimonij substantiam, & leges ecclesiasticas: deficit enim potestas in consuetudinem inducentibus: atque ita explicat text. ca. 1. de sponsal. Butrius ibi, num. 8. & 12. Alex. de Neuo num. 10. 11. 21. & 22. Felin. num. 2. dicunt enim consuetudinis Gallicæ violationem non fecisse ibi matrimonium irritum, eo

quod defecerit potestas in e# inducentibus, matrimonium enim spectat ad Ecclesiæ forum, cap. tuam, de ordine cognit. Sed si hoc ita est, impertinens est consuetudo laicorum: cur igitur petitur, vt consuetudo sit mixta clericorum & laicorum? Deinde consuetudo in rebus ecclesiasticis à Pontifice vim habet non à clericis: ergo impertinens est, quod consuetudo sit clericorum, aut laicorum: sed satis est esse maioris partis eorum ad quos res pertinet, quia tali consuetudini Papa vim confert siue in matrimniis siue in aliis rebus ecclesiasticis contingat, vt in ieiuniis, festis, &c. in illo autem cap. 1. de sponsal. matrimonium contra consuetudinem Gallicam initum, validum iudicatur, quia consuetudo vel non erat rationabilis, vel non legitimè præscripta: sic debet limitari quod ibi Panor. nu. 10. absolutè docet, omissionem consuetudinis patriæ non vitiare matrimonium: & quod docent Innoc. ibi in fine, Hostien. paulo post principium, super verbo, super induxit, Ioann. And. num. 5. Card. num. 5. Præpos. num. 7. nullas esse consuetudinis vires circa matrimonij substantiam.

Vnde falsum est, quod dicunt Calder. ca. fin. de **[sect. 87]** sponsal. duor. & Alex. de Neuo ibi, n. 23. Palud. 4. d. 26. qu. 3. art. 3. con. 2. num. 13. consuetudine non posse homines inhabiles ad matrimonium reddi nisi à Pontifice approbetur: nisi hoc intelligatur de approbatione speciali vel generali antecedente, vel subsequente consuetudinem.

[496] Falsum quoque est consuetudine posse impediri matrimonium, vel dissolui quidem quoad chorum, non tamen dirimi, seu quoad vinculum dissolui. Sic glos. fin. c. 1. de cognat. spirit. Goffr. in summa, eod. tit. num. 5. Innoc. cap. super eo, nu. vnico eod. tit. Alberic. in dictionario, verb. impedimentum, 1. vers. an aliqua consuetudo, Archid. cap. placuit, num. 2. d. 32. & ibi Turrec. art. 2. num. 12. Ioannes And. cap. quod supet, in fine, de consang. & affin. Ancharan. ibidem, Astensis 2. par. summæ lib. 8. tit. 18. art. vnico, qu. 4. ad finem. Tabien. impedimentum, 1. quæst. 4. num. 5. Viguer. cap. 16. §. 7. vers. 8. impedimentum, 7. Gaeta, repet. cap. ad limina, 30. quæst. 1. §. 4. nu. 296. Antonius Cucus, lib. 5. instit. maior. tit. 12. num. 35. Iam enim diximus, consuetudine posse induci impedimentum dirimens. F#damenta aduersa ex dictis soluta manent & distinctius soluuntur à Sanchez suprà, num. 12.

Sed rogas an matrimonium legitimè initum possit posteà consuetudine dissolui. Respondeo non posse etiam ad vitandum scandalum. Hoc esse certum & omnium ait Sanchez suprà, num. 2. vbi citat Glossam cap. 1. de cognat. spir. verb. nisi consuetudo, Panorm. cap. super eo, num. vltimo, eodem tit. & ibi Alexan. de Neuo, nu. 10. Præpos. nu. 4. Brunel. de sponsalibus, con. 20. num. 8. Angel. matrim. 3. imped. 17. num. 1. Syluest. matrim. 2. qu. 3. Patet ex cap. fin. de spon. duorum, vbi definitur non esse standum consuetudini, vt spreto priori matrimonio rato persistatur, in posteriori c#summato: & ratio est, quia multi tenent, matrimonium ratum non consummatum, non posse à Papa dissolui; & quamuis aliqui dicant posse aliquando dissolui: tamen hoc rarissimè & non sine grauissima causa fieri posset: ergo, nec lege communi nec consuetudine habente vim legis, à Pontifice dissoluendum fuit, aut dissolui potuit. Nec refert quòd id interdum expediret ad vitandum scandalum, quia ob scandalum à iure diuino recedendum non est, cap. 2. de noui oper. nunt. cap. qui scandalizauerit, de reg. iuris: & scandalum separatione quoad thorum vitari posset.

SECTIO XI. *Vtrùm consuetudo habeat vim legis, possitque, vt lex, ad aliquid obligare, & quas conditiones ad id requirat.*

REspondeo posse l. de quibus, & seqq. **[sect. 88]** ff. de legib. §. ex non scripto. instit. de iure nat. gen. & ciuili, l. hoc iure. ff. de aqua quotidiana & æstiua. §. ductus aquæ, & l. 1. in fine, ff. de aqùa, & aquæ pluuia arcenda, & l. diurna, ff. de legibus. cap. fin. de consuet. cap. 1. de constit. in 6. cap. mos, cap. consetudo, dist. 1. ex Isido. 2. Etymol. cap. 10. & lib. 5. cap. 3. Habetur etiam Augustinus (referens Ambrosium (ep. 86. cap. in his. dist. 11. & episto. 118. cap. 2. cap. illa dist. 12. Tertul. lib. de corona militis c. 4. *consuetudo,* inquit, *etiam in ciuilibus legibus pro lege suscipitur, quando deficit lex.* D. Tho. & alij, quæst. 97. art. 3. Medicis, tract. de legib. part. 2. quæst. 14. citans Doctores & iura, Goffred. Tranensis in summa, tit. de consuetud. num. 1. & aliis, & gloss. cap. seruitium, 28. quæst. 2. vbi ait, ratione consuetudinis deberi census, & præstationes annuas, competere iurisdictionem, & priuilegium, & seruitutem, atque obligationem, sicut iure scripto, &c.

Vt autem consuetudo habeat vim legis propriè **[sect. 89]** dictæ, & obligantis, requiruntur illæ conditiones, quæ sunt necessariæ, & quasi de substantia legis humanæ obligantis: quia est vera lex, licet non scripta. Quæ conditiones videntur esse quatuor: materia apta, potestas, voluntas, & sufficie#s voluntatis expressio. Ex parte materiæ consuetudo debet esse rationabilis, modo explicato Sect. 5. §. 1. vnde non sufficit quòd materia non sit turpis contra legem diuinam, naturalem vel positiuam: Sed etiam requiritur, vt materia sit communi bono vtilis, quia lex attendit commune bonum. Ita docet Goffred. suprà, num. 7. ex l. quòd non ratione, ff. de legib. & quia in nouis rebus constituendis euidens debet esse vtilitas, l. in rebus, ff. de constit. principum, requiritur etiam, vt consuetudo non sit nimis difficilis: nam talis ad pura consilia pertinet. Et vt consuetudo inducat grauem obligationem, debet materia esse grauis: nam in leui solùm potest esse obligatio leuis. In consuetudine ciuili regulariter obseruatur materia iustitiæ: quia ciuile ius potissimum attendit communem pacem & iustitiam, quamuis aliarum virtutum bona interdum respiciat. In Eccllesiastica verò præcipuè spectatur materia religionis: sub qua comprehenditur quidquid ad bonum animæ spectat. In ordine ergo ad hos fines grauitas materiæ sumenda. Denique tunc consuetudo ista est rationabilis, cùm lex, quæ de eadem re fieret, rationabilis esset, vt sect. 5. §. 1. dictum est.

Circa potestatem verò occurrit difficultas; an **[sect. 90]** qui non potest legem condere, possit introducere consuetudinem, quæ vim legis habeat. Partem negantem tenent Pan. & gloss. cap. fin. de consuetud. Bart. l. 1. ff. de legib. Felin. cap. quæ in Ecclesiarum, de constit. num. 25. & alij, quos refert Tiraq. quæst. 16. de iure primogeniorum. Nauar. comment. de spoliis, *§.* 14. num. 7. Azor tot. 1. lib. 5. cap. 17. qu. 8. & 9. & c. 18. qu. 9. 11. & 15 & passim alibi.

Concedunt autem, omnem populum posse sibi legem condere, ex l. omnes populi, ff. de iust. & iure. Quia verò pueri, amentes futiosi, & externi, nec partialiter possunt legem condere, non censent, eos computandos esse in maiori parte communitatis, vt eorum consuetudo vim legis habeat.

Dicendum tamen est consentaneè ad D. Tho **[sect. 91]** mam, quæst. 97. art. 3. ad 3. id verum fuisse in populo Romano, quando ipse solus, vel tam ipse, quàm Princeps poterat veras leges condere, quæ etiam partes communitatis minimè consentientes

obligarent. Nunc verò hæc potestas tota est in solo Principe: vnde populi non possunt consuetudines introducere, quæ propria ipsorum auctoritate reliquas partes non consentientes obligent: secus consentientes, tales enim possunt propria auctoritate se obligare statutis scriptis, vel consuetudinibus, modò non aduersentur inri communi, seu legibus Principum, & aliorum superiorum, nec sint prohibiti statuta facere. Eorum tamen consuetudines auctoritate Principum possunt vim legum habere: siue Principum consensus antecedat consuetudinem, vt cum iure statuitur, consuetudines habere vim legum: siue sequatur, vt cùm Princeps videns consuetudinem introduci, comminatione, & punitione transgredientium consuetudinem, vel aliis, signis ineat, se **[498]** velle, vt consuetudo vim habeat legis. Sic communis consuetudo mercatorum sufficiens censetur, vt inter eos vim legis habeat, iuxta ea, qu# Glossa, Bart. & alij notant, l. 2. C. de constituta pecunia. Tamen vniuersitas negotiantium non potest condere veras leges, similiter solæ fœminæ non possunt condere veras leges, vt Bartolus, Panormitanus & alij initio citati, manifestè supponunt: tamen consuetudo, verbi gratia, monialium, potest inducere legem. Et ipse Tiraquellus refert asserentes, consuetudinem vnius familiæ posse habere vim legis; familia tamen non potest condere legem: ergo id fit auctoritate Principum: qui tamen nolunt, vt consuetudo vnius loci vim legis habeat in alio. Adeò vt nec consuetudo vrbis, vel Episcopatus Romani obliget alias Ecclesias, diœceses, vel prouincias, nisi Pontifex sua vniuersali auctoritate, & illius vsu specialiter velit contrarium. Vide Panorm. & glos. ca. fin. de feriis, Turrecrem. cap. nolite. d. 11. vide etiam textum ibi, & cap. Ecclesiarum, & cap. palam, ead. d. & cap. basilicas, d. 1. cap. scit sancta, & cap. nouit, d. 12. in quibus quædam consuetudines generales & aliæ particulares continentur, vt notat Goffredus suprà, numero 11. & 12.

Quòd verò attinet ad tertium, & quartum, scili **[sect. 92]** cet voluntatem, & eius expressionem, constat ex dictis, vt consuetudo habeat vim legis requiri voluntatem antecedentem, vel consequentem Principis, & voluntatem populi assuescentis: non verò intendentis se obligare, quidquid dicant Panormitanus, & glos. cap. fin. de consuet. & Sebastianus Medicis tract. de legibus, part. 2. quæst. 14. num. 5. Goffredus suprà, nu. 3. Syluest. vel consuetudo qu. 4. part. 4.

Cùm populus non se obliget propria voluntate, & auctoritate: sed Principis. Hoc intellige, qu#do populus ipse non potest veram legem condere, secus si ipse solus posset legem condere: nam in eo casu nisi assuesceret animo inducendi consuetudinem obligantem instar legis, consuetudo vim legis non haberet: & sic possunt intelligi Panorm. & reliqui proximè citati. Qui argumentum faciunt ex l. 1. §. Iulianus, ff. de itinere, actúque priuato, & l. vlt. eodem titulo. Sed ex his legibus leue argumentum sumi potest ad præsens institutum.

Quia verò Princeps non vult tribuere vim legis[2526] consuetudini obseruatæ ex sola deuotione; neque id expediret, quia esset retrahere homines à deuotis consuetudinibus, ne in leges verterentur; ideò eiusmodi consuetudines vim legum non habent, idemque est de aliis ex liberalitate, vel vrbanitate seruatis. Vnde illæ tantùm vim legis habent, quæ quasi ex obligatione seruantur, quasque homines putant esse obligatorias. Ita Molina to. 1. de iust. tract. 2. disp. 77. Medina hîc quæst. 97. art. 3. Angel. consuetudo quæst. 20. Syluester quæst. 14. num. 19. Bart. Cynus, Innoc. Ioan. Andreas, Panorm. & alij communiter; quos citant, & sequuntur Menoch. de arbitrar. casu 494. num. 4. & Azor tom. 1. lib. 5. cap. 18. quæst. 5. Vbi multas recenset consuetudines, quæ ob dictam causam

obligatoriæ non sunt, sumitur ex l. creditoris, C. de pignoribus, & l. ciuile, C. de furtis, & cap. potuit, de locato. Et patet in consuetudine recitandi Salutationem Angelicam dato publico signo. Quam consuetudinem malè putant aliqui obligare sub veniali: sic etiam Sotus 9. iust. quæst. 3. art. 1. ait, consuetudinem deferendi oblationes ad Ecclesiam in die commemorationis animarum non obligare ad culpam. Idem ait Bellarminus 4. de Pontifice cap. 18. de consuetudine sumendi cineres in die cinerum, & ramos in Dominica palmarum. Idem dicunt aliqui de consuetudine recitandi Matutinum ante Missam; & ieiunandi in vigiliis B. Virginis communiter enim hæc consuetudo est ex deuotione, non habet vim legis; licet alicubi in aliqua vigilia B. Virginis ex consuetudine ieiunetur obligatoriè, & vbique obliget præceptum ieiunandi in vigilia Assumptionis. Item de consuetudine sumendi aquam lustralem ad ingressum Ecclesiæ, & de aliis multis.

Verum est tamen, vt notauit Sotus 1. Iust. qu. 3. art. 2. sæpè consuetudinem inchoatam ex deuotione, posteà continuari, vt obligatoriam, & tunc posse habere vim legis, videlicet ex noua voluntare Principis aliqualiter indicata: vel ex antiqua concedente consuetudini præscriptionem contra subditos.

Qua in re obserua, ad præscribendum hoc mo **[sect. 93]** do contra subditos, nunquam esse necessarium, vt consuetudo sit quadraginta annorum: sed decennium sufficere etiam ad canonicam præscriptionem: vt notat Panorm. suprà, Nauarr. ca. 13. nu. 19. Couarr. 1. variarum, cap. 17. num. 8. & alij relati, sect. 4. in fine: quia per talem consuetudinem non fit contra ius: ideò ea non præiudicat Ecclesiæ: nec ius ciuile plus requirit: in quo canonicum non contradicit. Vide infrà, sectione 12.

Annotat etiam Panorm. suprà, num. 19. necessarium esse, vt talis consuetudo per actum contrarium non interrumpatur. Quod intellige, quando vel actus est à toto populo, verbi gratia, quia semel, vel iterum omittit bona fide ieiunium, quod seruare incœperat: vel si sit à singulis personis, apud alias non generatur scandalum, nec existimatio peccati. Nam tunc consuetudo omittitur quasi non obligans.

Hîc autem habere potest locum quæstio, an verum sit, quod dicit glossa, cap. fin. de consuetud. consuetudinem non habere vim, nisi in contradictorio iudicio sit declarata: ex l. cum de, ff. de legibus. Respondeo cum Panor. ibidem, hanc conditionem non esse necessariam: quia tale iudicium potius supponit consuetudinem iam obligare, siue ex præscriptione, siue ex peculiari voluntate Principis, qui videns consuetudinem vult deinceps seruari ex obligatione, etiamsi nondum præscripserit contra subditos.

Vnde etiam soluitur alia quæstio, an consuetu **[sect. 94]** do possit legem contra legem inducere. Respon[2527]deo, posse, si necessaria ad vtrunque effectum concurrant, nimirum vt habeat vim legis, & vt legem priorem contrariam abroget. Et vtrumque potest fieri simul: sed regulariter prius abrogatur prima lex, & posteà introducitur alia. Et parte id vult lex 3. tit. 2. partita 11. dicens, vsum non transire in consuetudinem, quæ vim legis habeat, priusquam alia iura, cui contrarius est, abrogata sint, licet paulò aliter hanc l. exposuerit Vazquez disp. 177. cap. 7. & sic etiam posset exponi, vt consuetudo, qu# vim legis habere debet, si sit contra aliam legem non obliget semper, statim post dece#nium, vt consuetudo, quæ est præter legem: sed cùm habeat vim sufficientem ad abroganda alia iura contraria: quòd nonnullis consuetudinibus accidere non potest, **[499]** nisi post viginti, vel plures annos, iuxta eos, qui dicunt, nullam consuetudinem inter absentes præscribere contra legem, nisi viginti annis, & contra legem ecclesiasticam solùm præscribi posse annis quadraginta.

Aduertunt autem aliqui, faciliùs præsumi consensum Principis ad legem abrogandam, quàm ad nouam inducendam: quia reuocatio prioris legis tollit præuaricandi occasionem: quam tamen noua lex præbet. Quidquid tamen sit de hoc, verum est quod dicunt Medina de pœnit. quæst. 9. & Corduba lib. 4. quæst. 13. consuetudine aliquando priorem legem abrogari, sed contrariam non induci. Certum etiam est, consuetudine interdum legem non tolli omninò; sed moderari. Patet in consuetudine sumendi paruam refectionem te#pore cœnæ in dieb. ieiunij. præsertim in vigilia Natalis.

Ex superioribus infertur primò, transgressorem **[sect. 95]** consuetudinis obligantis puniri debere, vt trans[2528]gressorem legis Panorm. cap. cum consuetudo, de[2529] consuet. & alij ex ca. in his, d. 10. Infertur sec#dò, cùm consuetudo tribuit ius, tenaciter obseruandam esse, nec ius amittatur contraria consuetudine, seu non vsu priuatiuo, Menochius 1. de arbit. quæst. 71. num. 6. Is autem, qui formam consuetudinis in eius obseruatione excedit, legem excedere dicitur, cùm pro lege habeatur, & à pari cum statuto procedat; Imò maiorem firmitatem habeat, quàm statutum, vt ait Decius consil. 690. num. 8. Vnde vbi non valet consuetudo, quòd fortè irrationabilis sit, nec statutum valet, Baldus consil. 238. col. 2. lib. 4. & cum aliis Menochius 1. de arb. quæst. 71. nu. 5. Vbi verò consuetudo est rationabilis, obligat Principem, sicut obligaret lex, vt post Curtium seniorem notat Menochius suprà, num. 14. & adeò potest esse expediens, vt licitè à Principe tolli nequeat, vt latè post multos scripsit Craualtus relatus, & approbatus à Menochio ibi, num. 13. Et si alicui committat Princeps auctoritatem iudicandi, numquam illi committit auctoritatem iudicandi contra consuetudinem; sicut nec contra legem. Similiter si Rex alicuimandet, vt à debitoribus exigat tributa regia vtendo quibuscunque modis compellendi libuerit, tenebitur nihilominus exactor seruare consuetudinem, vt legem municipalem in exigendis tributis; vt ex Baldo, & aliis docet Menochius suprà, num. 12. cùm nunquam præsumatur, consuetudinem præscriptam velle abrogare, nisi expressè mentionem eius faciat, & consuetudo sit de numero earum, quæ liberè à Principe aboleri possunt. Et sicut communiter nequit homo renuntiare legibus, l. nemo potest, ff. de legibus: ita nec consuedini, l. ius publicum, ff. de pactis, l. siquis in scribendo, C. de pactis, ca. si diligenti, de foro compet. Chassaneus in consuetudinibus, Rubrica 4. §. 2. fol. 529. Infertur[2530] tertiò, quomodo debeat intelligi Sa, verbo, c#suetudo, nu. 2. dicens, *Consuetudo immemoriabilis habet vim legis, & facit præsumi iustum titulum,* & num. 4. *consuetudo non obligat, nisi id intendat, qui potest legem condere: quod præsumitur, cùm est immemoriabilis, aut saltem annorum quadraginta.* Non enim ita debet intelligi, vt sola consuetudo immemoriabilis, vel quadraginta annorum obliget: sed quòd hæc maximè obliget; cùm vincat legem etiam Pontificiam: & si est immemoriabilis, vincat legem, etiam quæ contineat clausulam generalem derogatoriam consuetudinis. Et cùm dixit, præsumi consensum, melius dixisset, tunc in iure contineri consensum Principis, qui ius condidit: non enim requiritur consensus expressus, vel tacitus Principis præsentis: sed sufficit, si non resistat iuri concedenti præscriptionem consuetudinis contra legem antiquam, vel subditos. Imò Azor to. 1. lib. 5. ca. 17. qu. 9. & cap. 18. quæst. etiam, 9. docet populos propria auctoritate posse condere leges, seu statuta, modò non sint contraria legibus Principum, & sic propria auctoritate posse consuetudinem obligantem introducere, si animo se obligandi aliquid faciant. Quod si ita est, nullum certum tempus requiritur, vt consuetudo vim legis habeat: sed sufficit illud, in quo populus suam intentionem declaret. Credo tamen populos non posse condere leges, quæ partes non consentientes obligent,

præsertim in spiritualibus: ergo non possunt propria auctoritate iuducere consuetudinem sic obligantem.

SECTIO XII. *An, & quomodo consuetudo, quæ inducitur præter legem, debeat esse præscripta, vt vim legis habeat.*

AZor tom. 1. lib. 5. cap. 17. quæst. 9. ait, pro **[sect. 96]** priè non habere esse præscriptam: quia non est contraria alicui legi, contra quam præscribat. Citat glossam ca. fin. de consuet. Felin. ibi, & cap. 1. de treuga & pace, num. 12. & 13. qui tenent, vt consuetudo vim legis habeat non esse necessarium, quod sic præscripta. Sed omissa hac quæst. de nomine ait Azor, decennium sufficere, vt vim legis habeat: citat Panormitanum cap. fin. de consuet. num. 11. glossa, cap. fin. de consuetud. in 6. & cap. consuetudo d. 12. & Felin suprà. Idem nos probauimus sect. 4. ad finem, vbi plures Doctores retulimus, & sect. 11. ad medium. Addit Azor, debere consuetudinem induci animo, & voluntate obligandi; & ab iis, qui possunt legem ponere: nimirum à populo, cuius est, etiam præter Principem, statuta condere: & in his popularibus inducentibus consuetudinem non debere computari fœminas, pueros, vel externos: & debere actus fieri populo vidente, vt ipse consentiat.

Sed hæc solum possunt esse vera, quando consuetudo auctoritate populi habitura est vim legis, vel statuti: secus quando auctoritate Principis, vt diximus, sect. præced. Quæ verò communitates possint leges, & statuta condere, & quomodò, iam vidimus disputantes de potestate condendi leges ecclesiasticas, & ciuiles.

Deinde ex resolutione quæstionis propositæ deducit Azor, consuetudinem optandi præbendas in aliqua Ecclesia decem annis induci, vt ait Rochus: similiter consuetudinem offerendi in aliqua Ecclesia Panorm. cap. suam de simonia. Sed quorsum hæc, quæ ad præscriptionem rerum, vel iurium pertinent: non ad legem constituendam, vel abrogandam? Magis est ad rem quod ait, vnum, vel duos actus non sufficere ad inducendam consuetudinem, nisi durent longo tempore, & virtute sint plures de quo exempla constituit, & latè tractat. Rochus tractat. de consuet. §. glossa finalis in 7. requisito: & nos sect. 8.

[500] SECTIO XIII. *De abrogatione consuetudinis.*

HIc primò quæri potest, an, quando **[sect. 97]** lex, & consuetudo de eadem re sunt, abrogata lege abrogatur consuetudo. Cui quæstioni respondeo affirmatiuè, cum glossa, cap. 1. de consuet. in 6. Panorm. cap. fin. de consuet. num. 21. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 18. quæst. 2. Ratio est, quia tunc consuetudo, & lex, pro eodem reputantur: & consuetudo in lege fundatur, & legi innititur nec est propriè lex: Sed legis effectus, & obseruario.

Secundò quæri potest, an quando consuetudo **[sect. 98]** præcedit, per legem sequentem auferatur. Bartolus, l. de quibus, seu 2. ff. de legibus, §. diuus, & l. pr#tor ait, ff. de sepulchro violato, generatim affirmat, licet videat esse contra iuris canonici peritos. Sed verius est quod tradit Panorm. ca. fin. de consuet. num. 24. Azor suprà, quæst. 3. & 4. glossa, & Canonistæ, c. 1. de const. in 6. & passim alibi, consuetudinem priorem si generalis sit, per legem seque#tem tolli: non tamen eam aboleri, quæ est specialis alicuius loci, nisi fiat eius specialis mentio, vt apertè decernitur, ca. 1. de const. in 6. vbi etiam ratio redditur quia Romanus Pontifex, vel alius Princeps[2531] speciales locorum consuetudines, & statuta ignorare probabiliter creditur, & ideò dici solet: c#suetudo

silere facit Principum rescripta. Vnde meritò deducit Panor. *Si ciuitas certum aliquid statuat, contra suam consuetudinem, eo ipso eam tollere, quamuis eius non meminerit: ciues enim suas consuetudines scire creduntur: vnde sicut vno statuto aliud abrogarent contrarium, etiamsi eius non meminerint, ita & consuetudinem contrariam, etiamsi eius non meminerint.* Sic debet limitari quod indistinctè ait, Goffredus Tranensis in sum. tit. de consuet. num. 10. consuetudinem non tolli lege sequenti, & ita interpretantur, l. 3. §. diuus, ff. de sepulch. viol. sec#dùm punctuationem Accursij, licet aliter eam interpretetur Placentinus.

Tertiò quæri potest, an consuetudo tollatur **[sect. 99]** per actum contrarium. Respondeo, si dum currebat tempus præscriptionis, fiant actus contrarij, interrumpi præscriptionem: Sed postquam consuetudo est præscripta, contrarius vsus non tollit consuetudinem seu vim eius, nisi contra illam alia decurrerit præscriptio. Ita Medicis tract. de legib. parte. 2. quæst. 14. num. 5. Certum autem est, consuetudinem posteriorem derogare priori, vt ait,[2532] Medicis ibi, num. 6. ex l. pacta nouissima, C. de pactis, & l. 2. C. de inoffic. dot. Sed quod dictum est, per actum contrarium in **[sect. 100]** terrumpi consuetudinem, non intelligas sufficere vnum, vel alterum actum contrarium priuat# personæ, cùm res sigillatim ad omnes pertinet: tunc enim requiritur, vt maior pars contra consuetudinem priuatim operetur: Sed cùm res pertinet ad communitatem per modum communitatis, vnus eius actus consuetudini contrarius illam interrumpit, & sic debet intelligi, aut limitari. Ferra. l. ex non scripro, ff. de iust. & iure, dicens, quòd si contrarium aliquod, atque ex diametro pugnans, priusquam consuetudo legitimè præscribatur, publicè sit permissum, aut factum, nullas consuetudini vires attribuemus: Sed eam interruptione dicimus peremptam.

SECTIO XIIII. *An, & quomodò consuetudo legem interpretetur.*

QVod lex consuetudinem interprete **[sect. 101]** tur, docet D. Thom. quæst. 97. art. 3.[2533] vbi Caietanus, Conradus, Medina, Valentia, & alij.

Sed obserua, dupliciter legem interpretari, primò authenticè, ita vt ipsa interpretatio vim etiam legis habeat aut vim abrogandi legem præcedentem: & ad hunc modum interpretationis eadem requiritur authoritas, eædemq#ue conditiones, quæ requiruntur vt consuetudo ipsa vim habeat inducendi aut abrogandi legem. Secundò, non authenticè, sed tantùm per modum doctrinæ, aut signi; sicut Doctores interpretari solent leges scriptas, & consuetudines: & ita verum habet quod dicunt aliqui, licet ad inducendam legem decennium in consuetudine requiratur: tamen vt legem interpretetur, minus tempus sufficit. Ita docent Castrus, Aretinus, & Socinus senior, Crauettus, & alij, quos citat & sequitur Menoch. de arbitrar. cap. 83. num. 10. Nisi consuetudo interpretetur contra iuris communis dispositionem, vt declararunt Aretin. & Socin. Ratio est, quia vt interpretatio consuetudinis contra ius commune clarum vim habeat, requiritur tempus necessarium, vt consuetudo contra legem præscribat.

Licet autem, communiter dici soleat, vsum & **[sect. 102]** consuetudinem, quæ iuri communi repugnat, vel præter illud est, non extendi de loco ad locum, nec de persona ad personam, nec de casu ad casum, vt cum Aretino, Alexandro, Parisio, & aliud obseruat Menoch. de retinenda possessione, remedio 5. nu. 92. eo quòd consuetudo, & pr#scriptio tantum habeat de potentia, quantum de vsu, & actu, vt ex Baldo, & aliis ibidem

comprobat. Nihilominus, cùm eadem subest ratio, & æquitas, conceditur extensio vsus, & præscriptionis, vt post Iason, Parisium, & Bart. affirmat Menoch. ibi, num. 65. Nec immeritò: quia, vt inquit Crauettus consil. 238. num. 8. consuetudo veritati æquiualet. Quod totum de rationabili consuetudine intellige: nam irrationabilis non meretur nomen consuetudinis; Sed corruptelæ, vt ait, Panorm. ad cap. cum venerabilis, de consuet. num. 4. subditq#ue prima fronte irrationabilem præsumi eam, quæ est contra sacros canones. Quando ergo in propria ciuitate non fuerit consuetudo certa, vel statutum, siue lex de re aliqua, attendenda erit consuetudo vicinarum ciuitatum, si rationabilis sit, & amplectenda in iudicando, iuxta, cap. cum eo, de censibus, & c. cum olim de consuet. vt ibi Panorm, num. 1. docet. Sed hoc intellige de interpretatione non authentica, qualem faciunt Doctores, aut indicia: nam consuetudo vnius ciuitatis, vel prouinciæ non habet auctoritatem inducendi, vel abrogandi legem in alia: licet in dubio assumi possit ad explicandam vim legis, vel consuetudinis alterius ciuitatis, vel prouinciæ. Vnde bene Panorm. eodem, num. docet, quòd si hodie alicubi Academia generalium scholarum fundaretur, frui posset omnibus priuilegiis, quæ scholaribus conceduntur in auth. Habita. C. Ne filius pro patre: nam consuetudo vnius loci non potest iuri alterius loci derogare: nec contra illud auctoritatem habere.

[501] Vnde intelliges, quomodò consuetudo probet, aut reprobet contractus, vt ex Baldo, & aliis docet Tiraquellus de retractu ad finem titul. num. 131. Non enim est intelligendum, quasi consuetudo vim habeat faciendi contractus licitos ex illicitis, vel è contra: Sed quòd signum non leue sit, eos esse licitos longa consuetudine approbari: illicitos verò, reprobari. Quamuis possit etiam consuetudo in iis, quæ sunt solius iuris positiui circa contractus legem introducere, aut abrogare, vt ita sint celebr#di, & mali, aut irriti sint, si aliter celebrentur, &c. vnde Bald. lib. 1. consil. 115. & Parisius volum. 1. consil. 10. 84. docent, consuetudinem habere vim constitutionis Principis, & contractus facti, ac si de totius populi consensu, & partium pro iure fuisset constituta. Est item consuetudo regula[2534] c#tractuum: quia in omni pacto intelligitur actum, quòd consuetum est, nisi aliud exprimatur, l. semper in stipulationibus, ff. de regul. iuris, l. quòd si nolit. §. qui assidua, ff. de ædilitio edicto, & aliis iuribus, quæ citat Syl. verb. consuetudo.

Est item consuetudo mensura tam iudicialis[2535] quàm interni fori. Quò fit, vt Iudex vtriusque fori casus occurrentes decidere debeat, primò secundùm iura; Ecclesiasticus quidem secundùm canones; quibus deficientibus iudicabit secundum leges, cap. intelleximus de noui oper. nuntiat. deficiente verò iure, iudicare debet secundum consuetudinem generalem, vel particularem; deficie#[2536]te verò iure, & consuetudine, procedet de similibus ad similia, iuxta cap. de quibus, dist. 20. & l. non possunt, ff. de leg. omnibus autem deficientibus, ad Romanam consuetudinem, vt volunt aliqui, vel potius ad consuetudinem vicinarum prouinciarum, si rationabilis sit, recurrendum erit, iuxta cap. cùm est de censib. In Lusitania verò recurrendum erit ad Regem, vt ipse quid faciendum sit, declaret, vt habetur 2. ordin. Lusitan. tit. 5.

Ex quibus inferes, quid faciendum sit iudici ar **[sect. 104]** bitro, in quem compromittunt partes, vt secund# iura sententiam ferat. Si enim aliud lex, aliud consuetudo legitimè præscripta habeat, secundùm consuetudinem iudicare debet; tum quia consuetudo sub iure continetur: tum quia Iura ipsa consuetudines seruandas esse præscribunt. Ita Panor. rubr. de consuet. Syluest. verb. consuetudo.

Consuetudines tamen interdum recipere interpretationem à iure communi asserit Tiraquell. de retract. §. 1. gloss. 9. num. 132. quod sanè intellectum, verum est, licet aliqui falsum esse dicant; quia potius consuetudo est optima legum interpres.[2537] Quæ ratio potius probat contrarium: nam vnum ius aliud interpretari potest: ergo cum est dubium de consuetudine, quomodo intelligenda sit, ex iure scripto poterit eius interpretatio peri: itaque ius scriptum, & consuetudo mutuò interpretari se possunt, Goffred. in sum. tit. de consuet. nu. vlt. ait. Sicut iura iuribus ad concordiam reducuntur, vt C. de inoffic. do. l. vna: sic & consuetudo legi, & priuilegio contraria reducitur ad concordiam per interpretationem: vt cap. cum dilectus de consuet.

Quod autem de iudicibus paulò ante diximus, c#firmatur ex Host. in sum. lib. 4. de agricolis n. 3. in fine, vbi ait, quamuis genera hominum multùm diuersificentur: tamen consuetudo cuiuslibet terr# attendenda est, & secundùm eam iudicandum. Ideò bene facient Prouinciales, si quibuslibet sua specialis consuetudo seruetur, l. si in aliqua. ff. de offic. Proconsulis, vide Hieronymum epist. 8. ad Lucinum, relata cap. illud breuiter, dist. 12.

SECTIO XV. *An consuetudo laicorum liget clericos.*

REspondeo, negatiuè cum Azor tom. **[sect. 105]** 1. lib. 5. cap. 18. quæst. 12. citante Cynum, Panor. Butrium, Geminianum, & communem vtriusque iuris interpretum; & colligi putat à contrario sensu ex c. vlt. de vita, & honest. cler. ad finem, & c. vlt. de reb. Eccles. non alien. Idque intelligit in iis, quæ libertati, & immunitati Ecclesiasticæ nocent, & incommodant: sicut superius diximus disp. 14. sectione 8. & 9. statuta & leges laicorum clericos non obligare. Sed aduerte, nomine consuetudinis laicorum in præsenti tria posse intelligi. Primò consuetudinem, quæ habeat vim ex auctoritate Principis, vel Reip. s#cularis: & sic eadem est ratio de consuetudine laicorum, & de legibus Principum sæcularium. Secundò, consuetudinem abseruatam à solis laicis diuers# Reip. vel oppidi, & sic clarum est, non ligare clericos: quia nec c#suetudo laicorum vel clericorum vnius Reip. populi, vel Ecclesiæ, ligat eos, qui ad aliam Remp. populum, vel Ecclesiam pertinent. Tertiò, consuetudinem, quæ in eadem Rep. vel populo seruatur à laicis, & non à clericis, quamuis sit in materia vtrisque c#muni: & in hac consuetudine est maior difficultas: sed dico, talem consuetudinem non ligare clericos, quia faciunt suam peculiarem communitatem, & ideò possunt habere diuersas consuetudines; sicut diuersi populi, quamuis constituant eandem Remp. possunt diuersas consuetudines habere, & vna potest habere vim legis respectu vnius, & non alterius.

SECTIO XVI. *An consuetudo loci liget externos, & peregrinos.*

AZor tom. 1. lib. 5. cap. 18. quæst. 13. **[sect. 106]** respondet, non ligare; vt omnes vtiusque iuris interpretes docent, sed intelligendum: nisi veniant animo illic commorandi: vel ratione contractus, vel delicti: vel rei in eo loco sitæ. Vnde si tantum illac transeant, vel veniant animo statim recedendi, ait, non teneri consuetudinibus ieiuniorum, festorum, &c. Quamuis Latini inter Græcos commorantes, vel Græci inter Latinos, patrios mores obseruant Ecclesia id permittente, primò ne cogantur nouos mores addiscere, & veteres deponere: quod esset durum, cum sint valde diuersi. Citat glos. c. illa d. 12. & ca. quæ

contra d. 8. & sic explicat Augustinum & Ambrosium eisdem locis. Sed nos de hac re copiosè egimus disp. 14. sect. 4.

SECTIO XVII. *An consuetudo liget subditos extra territorium existentes.*

AZor tom. 1. lib. 5. cap. 18. quæst. 14. negat: **[sect. 107]** quia eadem est ratio de statutis, & de consuetudinibus: sed statuta non illos ligant, cap. vt animarum de const. in 6. ergo nec consuetudines. Sed de hoc abundè diximus, disp. 14. sect. 5.

[502] SECTIO XVIII. *Quomodò consuetudo probetur, & an in dubio honesta præsumatur.*

DE primo, vide Medicis tract. de legibus, **[sect. 108]** part. 2. quæst. 14. num. 4. & 5. Bartolum Baldum, & alios l. de quibus, ff. de legibus, Angel. & Ferrar. l. ex non scripto, ff. de iust. & iure, Salicet. l. 2. C. quæ sit longa consuetudo, & Sanchez tom. 3. lib. 7. de matrim. disp. 17. num. 8. vbi ait, Doctori excellenti testanti consuetudinem, credi debere, non pœnitendi auctores affirmant, ac bonis rationibus ducti, vt Bart. repet. l. de quibus, num. 21. quæst. 4. ff. de legibus, Iason, l. filius à patre in princ. num. 27. ff. de lib. & posthu. Antonius l. 41. Tauri num. 4. & multi alij. quos refert Mas. Card. de probationibus con. 426. num. 1. & duobus seqq. Quod tamen valde dubium est, & meritò impugnatur à Iasone sibi contrario, dict. l. de quibus, num. 89. Beroio cap. potuit, num. 80. de locato, quando consuetudo est contra ius à Nauar. cap. placuit, de pœnit. dist. 6. nu. 286. & à multis aliis, quos refert Mascar. suprà: quia qu# facti sunt, vt consuetudo, plerumque etiam prudentissimos fallunt, l. 2. ff. de iuris & facti ign. idque etiam probant aliæ rationes, quas ibi Mascard. affert. At vbi communiter Doctores id testantur, & nemo contrarium asseuerat, est vtique habenda fides, vt multis citatis probat ibi Mascar. num. 17. & seqq. H#c Sanchez, & bene. Sed aduerte pro foro interno, nisi alia in contrarium faciant, vnum Doctotem sufficere: sed, si alia in contrarium faciant, expendere oportebit, an illa melius probent. Pro externo etiam foro omnia expendi debent, vt in aliarum rerum probatione: & Ferrar. l. ex non scripto, ff. de iust. & iure ait, consuetudinem non ritè probari, nisi ad minus duobus testibus de decennio deponentibus.

De secundo, consuetudinem in dubio præsumi honestam, docent Aretin. consil. 23. ad finem, Rauennas, de consuet. sect. 2. num. 4.

Oppositum tenet Rochus alios referens, de consuetud. sect. 7. num. 24. quia in cap. 3. de eo, qui mittitur in possess. dicitur, *si laudabilem esse constiterit,* & hoc certum sibi esse dicit Sanchez 7. de matrim. disp. 4. nu. 14. quando consnetudo est à lege reprobata, vt quæ est contra legem de impedimentis consanguinitatis, & affinitatis: quod fatetur idem Aretin. cap. 2. num. 27. de probatio. & concludit bene Rochus illo num. 24. cum Panor. ca. fin. num. 5. ad finem, de consuetud. cùm consuetu[2538]dinis honestas non in facto; sed in iure consistat, e# probandam minimè esse, sed iudicis partes esse discernere, num honesta sit. Addit verò Sanchez, id necessariò dicendum est, posteros consuetudinem à suis maioribus introductam obseruantes, à culpa excusari, nec solicitos esse debere ad inuestigandam iustitiam causæ, ex qua initium duxit, sed iustè eam præsumere posse, vt

tradit Caiet. 1. 2. quæst. 97. art. 3. Gab. 4. dist. 42. quæst. 1. art. 3. dub. 6. Valentia 1. 2. disp. 7. quæst. 5. punct. 8. §. ex quo patet. Ad idem est Bald. l. de quibus, ff. de legibus dicens, quòd ab omnibus fit, rectè fieri præsumitur, & Alex. cap. quo iure dist. 8. dicens, consuetudinem immemorialem semper præsumi iustam, & rationabilem, etiamsi esset contra dispositionem legis anterioris, illum sequitur Auendaño, de exequendis mandatis, cap. 6. num. 8.

SECTIO XIX. *An stylus Curiæ vim legis habeat.*

VAzquez disp. 177. in fine ait, si aga **[sect. 109]** mus de stylo interpretandi leges aliquas, vel difficultates, quæ quotidie in iudiciis occurrunt, tametsi iudicibus liberum sit, suo iudicio probabili decernere, quid sit rationi magis consentaneum, & hoc modo leges interpretari: tamen solo suo iudicio, & consensu non possunt leges inducere: nisi à Principe, vel Rep. decreta eorum fuerint approbata. Et ita decisiones Rot#, licet magna cum reuerentia à iudicibus recipiantur, non sunt leges: sed si vrgeat ratio probabilior, poterunt iudices alij contrariam sequi opinionem. Idem est de stylo recepto in aliquo tribunali: vt ait Burgos in proœmio legum Tauri n. 229. & seq. Idem de stylo inducto à iudicibus circa modum procedendi, scilicet, non habere vim legis nisi eam velit illi dare, qui potest: sed non censetur dare eo ipso, quòd ill# videt, & tolerat. Permittit enim, vt in iudicando, & procedendo suum probabile iudicium sequantur: sed non vult illi stylo dare legis auctoritatem, secus quando videt aliquid fieri à maiori parte populi. Hæc Vazquez in sententia. Vltimum autem intelligendum est iuxta ea, quæ superius dixi, quando populus aliquid facit, vt obligatorium omninò, & sine formidine: tali enim consuetudini Princeps interdum per consensum præsentem ante tempus legitimum præscriptionis, interdum per consensum præteritum, quo leges præscriptionis sanciuit, tribuit vim legis. Et eodem modo, si iudices aliquid quasi obligatione diu seruassent, posset vim legis habere. Et sic debet accipi, quod ait Azor tom. 1. lib. 5. cap. 18. quæst. 11. in fine, stylum Curiæ, Cancellariæ, & alios similes, esse iura quædam non scripta ex actib. iudiciariis orta contenta sub consuetudine, vt species sub genere. Ad quod citat Bart. Cynum, & Salicetum, l. consuetudinis, C. quæ sit longa consuetudo: & Sanchez 18. de matrim. disp. 21. num. 16. ait, stylus Curiæ Romanæ[2539] ius facit, cap. quàm graui de crimine falsi, nec ab eo est recedendum, vt multis citatis probat Mascard. de prob. concl. 1317. num. 51.

SECTIO XX. *Quid intersit inter desuetudinem, vel non vsum legis, & consuetudinem legi contrariam.*

AZor tom. 1. lib. 5. cap. 4. quæst. 5. respon **[sect. 110]** det ex dominico, cap. in istis, §. leges, ad finem, dist. 4. Felin. cap. 1. de treuga & pace, num. 12. versic. intellige, 4. Nauarr. consil. 1. de const. quæst. 5. num. 24. Differre primò in hoc, quòd primi, qui consuetudinem contra legem inducunt, delinquunt, nisi ex aliquo accidenti excusentur, & successores non peccant: quia bona fide possunt legem negligere secuti primos, qui contra legem fecerunt. At verò quando lex non est vsu recepta, etiam primi, qui frangunt, non peccant, id sciente legislatore, & non puniente, cùm possit commodè punire; quamuis peccent ignorante Principe consuetudinem, aut sciente, & ideò non puniente, quia punite commodè nequit; vt docent Imola, Felin. Couarruuias, & Nauar. suprà: **[503]** quoniam

illi bona fide moueri queunt, vt præter, vel contra legem agant; quia vident, legem non esse vsu receptam, cùm videant Principem non punire, cùm commodè possit: & hoc solùm potest eos à culpa excusare sine vllis aliis caufis. Secundò differunt, quia contra legem receptam consuetudo per errorem, vel ignorantiam introducta, præscribere non potest: nam consuetudo introduci non potest, nisi ab iis, qui possunt, & volunt eam introducere: at lex vsu non recepta, vim, & potestatem amittit, etiam si per errorem, vel ignorantiam ipse non vsus, vel desuetudo introducatur, vt tradit Nauarrus. Tertiò, quia consuetudo legi contraria vim, & auctoritatem non habet, nisi per pr#scriptionem continuata, & præscriptionis tempus non incipit à primis, qui peccant consuetudinem inducendo: sed à successoribus, qui primos bona fide sequentes, in consuetudine ante iam cœpta persenerant: & interrumpi potest præscriptio; quæ interrupta, non potest amplius continuari: sed alia, quæ denuò incipit, si iterum renouetur. At verò non vsus, siue desuetudo statim à principio incipit vim habere in primis lege non vtentibus, & statim desinit, si lex incipit seruari. Quartò differunt, quia consuetudo legem tollit, & abrogat, quæ erat vsu recepta, & omnes obstringebat: desuetudo verò, siue non vsus legem non tollit, sed impedit, ne vim, auctoritatem, seu potestatem assumat: nam quamuis lex sit instituta, & promulgata; non tamen ciues alligat, donec vsu recipiatur: ergo per non vsum, siue desuetudinem lex minimè abrogatur, sed impeditur, ne vi sua populum teneat, vt Panorm & Felin. superiùs tradidere. Hæc Azor: sed difficultatem habet quod dicitur in prima differentia, *Qu#do lex non est vsu recepta, etiam qui frangunt, non peccant, id sciente legislatore, &c.* Nam primi qui introducunt non vsum, non possunt videre, quòd legislator videns, & sciens frangi legem, non puniat transgressores: alioqui non illi, sed alij essent primi: ergo verè peccant. Item difficile est: quod dicitur in tertia differentia; *Præscriptionis tempus non incipit à primis, qui peccant, consuetudinem inducendo, &c.* Nam superiùs vidimus, à prædictis incipere consuetudinem, & per malos actus inchoari, & continuari posse, ac proinde malis actibus interrumpi non posse. Alia verò, quæ dicit Azor, difficultatem non habent.

Sed de non vsu, seu desuetudine nonnullæ aliæ **[sect. 111]** sunt dubitationes. Prima est, an vt lex per non vsum[2540] vi careat, requiratur pr#scriptio. Quidam, vt refert Azor sup. quæst. 4. dicunt, requiri præscriptionem, & legitimum eius tempus esse decennium: quod in iure ciuili longum tempus vocatur: & in hoc non vsum, vel desuetudinem à consuetudine legi contraria differre, quòd consuetudo, vt legem vsu receptam aboleat, debet esse quadraginta annorum: at verò non vsus, siue desuetudo, vt vim habeat, sa[2541]tis est, si per decennium continuetur, vt testatur Couar. 2. var. cap. 16. num. 6. ex Imola, & Felino, c. 1. de treuga, & pace, num. 13. Calder. Panorm. Iasone, & aliis, quos citat: & sufficit decennium, vt desuetudo vim habeat, hoc est, vt canon, vel lex vsu, & more non recepta, vi, & auctoritate careat etiam Principe ignorante ipsam desuetudinem, vt docet Felin. Imola, & Couar. Calder. Panorm. cum aliis, & Nauarr. consil. 1. de const. qu. 5. num. 24.

Alij sentiunt, leges ciuiles, & quæcunque statu **[sect. 12]** ta municipalia per non vsum, siue desuetudinem decennalem, vim amittere: canonicam verò non nisi per desuetudinem quadraginta annorum. Alij desuetudinem putant sine vlla præscriptione vim habere contra legem; cùm tamen consuetudo sine præscriptione vim non habeat: pro hac opinione nullum refert Azor, sed Rosella verb. consuetud. num. 14. multos refert, dicens, adde quod notat Aretin. consil. 11. post Cardin. Flor. ca. 1. de treuga, & pace, & Panorm.

& imolam ibi: quod quando statutum fit à superiore, & non recipitur à subditis, imò seruatur contrarium sciente, & patiente superiore, ad tollendum tale statutum, ita vt non liget, non requiritur consuetudo præscripta per decem annos: sed sufficit simpliciter vsus contrarius. Allegant text. cap. 1. dist. 4. qui optimè facit, & notata, cap. cum olim, de cler. coniug. & cap. de libellis 10. d. in glossa. Hanc etiam opinionem tenet Butrius, cap. quia circa de consang. probans: quia tunc superior videtur eam legem tacitè tollere, ex quo scit contrarium obseruari, & patitur. Et idem credit ibi Panorm. si lex recipiatur à minori parte: non obseruetur autem à maiori. Allegat notata per Ioann. And. cap. fin. de consuet. Quod dictum est æquissimum: quia non debet esse in potestate minoris partis illud, quod induceret maiorem partem ad peccatum: quod incurreretur per transgressionem legis. Hæc Rosella, sed Azor iuxta primam sententiam ait, legem canonicam non tolli per contrariam consuetudinem, nisi quadraginta annorum: quamuis legem ciuilem consuetudo contraria decem annorum auferat, legem verò promulgatam, sed vsu non receptam non tolli per desuetudinem nisi decem annorum: intra quos potest legislator tr#sgressores legis punire, licet eam non renouet, sed post decennium eos punire non potest, nisi legem renouet, ac redintegret. Si qu#ras, quam igitur vim intra decennium habet desuetudo, seu n# vsus? Respondet, impedit ne promulgata lex incipiat valere. Non enim abrogat legem, cùm ea nondum cœperit vim habere: sed impedit, ne valeat. Ita tamen impedit intra decennium, vt intra id te#pus possit lex vsu recipi, & possit quoque Princeps populum compellere, vt eam recipiat. Hæc Azor, qui sic intelligendus est, ne eius verba contineant repugn#tiam: vt si à principio lex non recipiatur, intra dece#nium, in quo non recipitur, habeat veram essentiam legis, & obliget in actu primo: non tamen in actu secundo, & pro tunc, nisi quando recipiatur: post decennium verò iam non sit lex, nec habeat essentiam legis: quia nec in actu primo obligat, nisi iterum promulgetur. Ratio autem quare intra decennium non obliget in actu secundo, nisi recipiatur à c#munitate, est: quia graue nimis esset cæteros sic obligari legibus, quas ob ignorantiam, vel negligentiam suam sinit Princeps à maiori parte impunè violari, vt diximus disp. 13. sect. 1. Ratio verò cur post decennium lex ciuilis non obliget in actu primo, sed verè extinguatur, est, quia consuetudo siue post receptam à populo legem ciuilem: siue post solam eius promulgationem introducta, vim habet præscribendi contra præsentes annis decem: sed contra absentes requiruntur viginti anni, & contra leges Ecclesiasticas quadraginta, vt superius vidimus. Nec ad præscribendum contra legem videtur referre, quod à principio fuerit, vel non fuerit recepta: ergo in vtroque euentu iidem anni ad præscribendum requiruntur.

[504] Sed Principe sciente, & vidente desuetudi **[sect. 111]** nem, vel assuetudinem non per viam præscriptionis potest consuetudo & desuetudo, vel non vsus legem prorsus extinguere. Vnde Azor eodem cap. qu. 6. inquirens, quam vim habeat desuetudo, seu non vsus contra legem, legislatore sciente, & non puniente, cum possit: respondet, tunc non vsum, seu desuetudinem potius habere vim abrogandi legem: quoniam eo ipso quòd legislator scit desuetudinem, siue non vsum, nec punit, cùm possit, tacitè legem abrogare videtur. Quamuis hoc quod dicit Azor non videtur generaliter verum: nam licet in aliquo casu legislator videns legem non recipi, & tacens, ac dissimulans licet punire commodè possit, præsumatur velle legem extingui: interdum tamen solùm præsumetur velle suspendere eius obligationem actualem pro eo tempore. Vnde oportet tunc eius mentem interrogatione, aut aliis modis indagare.

Addit Azor, duos, vel tres actus sufficere contra[2542] legem, quando fiunt legislatore sciente, & non puniente, cum possit; vt tradit Panorm. locis cit. at verò ad non vsum, siue desuetudinem requiritur decennium, cùm legislator nihil nouit de iis, qui legem non seruant. Sed dicendum est, sicut diximus de consuetudine contra legem prius receptam: nempè in non vsu, seu desuetudine, & in prædicta consuetudine interdum sufficere duos vel tres actus legislatore sciente: interdum verò non: quia interdum præsumetur consensus eius abrogans legem, vel suspendens eius executionem, ex duobus, vel tribus actibus, interdum verò non. De tempore autem requisito ad præscribendum Principe ignorante, iam diximus.

Dubium secundum quomodò intelligi debeat **[sect. 114]** desuetudo, vel non vsus legis, respondet bene Azor[2543] suprà, qu. 7. Quandocumque casus legis non ac[2544]cidit, non censetur non vsus, siue desuetudo, eti#si per mille annos lex non seruetur. Quod est dicere cum Iurisperitis, appellatione desuetudinis, seu n# vsus non venire actus negatiuos: vt si per centum annos nullus natus est hermaphroditus, & propterea populus vsus non est, l. quæritur, ff. de statu hominum: vbi decernitur, hermaphroditum magis eius generis existimandum, quod in eo præualet: talis non vsus, vel desuetudo nihil inducit contra legem: quia est actus negatiuus, id est, non contra legem. Quare desuetudo, vel non vsus is dicitur, quo casus legis accidit, & tamen lex non impletur à tota communitate, vel maiori eius parte. Quod ergo dicunt Ioannes Andreas, cap. Ioannes de cler. coniugato, & Felin. cap. 1. de treuga, & pace, legem non tolli per non vsum, intellige, de non vsu nihil continente contra legem, vt rectè Nauarr. consil. 1. de const. qu. 6. num. 25. Hæc Azor, qui potuisset citare etiam Panorm. dict. cap. Ioannes, & Rosellam verb. consuetudo, num. 15. ex quibus eadem sumitur resolutio.

Dubium tertium, quando priuilegium impetratum è Principe, amittitur per non vsum. Resp# **[sect. 115]** det Azor suprà, qu#st. 8. si per decennium non vta[2545]mur priuilegio. Vnde l. 1. ff. de nundinis, dicitur, Nundinis impetratis à Principe, non vtendo, qui meruit, dece#nij tempore vsum amittit. Exempla, si ciuitas, vel populus impetrasset facultatem celebrandi nundinas, & per decennium eas non fecisset; si Princeps ciuitati, vel populo concessisset priuilegium scholas erigendi ob studium generale literarum, & decennij tempore non erexisset, priuilegium perit: si quis beneficio Principis liber esset à tributis pendendis, vel decimis soluendis, vel militibus hospitio excipiendis: priuilegia hæc amitterentur per non vsum, seu actum contrarium. Oportet tamen desuetudinem, vel non vsum esse voluntarium: nam si sit necessarius, priuilegium non amittitur: vt si quis non est vsus priuilegio, quia non potuit, vel quia se occasio non abtulit, l. vnus ex sociis, §. vlt. & l. sequenti, §. de seruitutibus rustic. prædior. vbi habetur, non amitti seruitutem mihi debitam de aqua ducenda in fundum meum, si ideò non vtor, quia fons exaruit. Item, si aliqua ciuitas obligata sit Principi, ita vt compellatur ad militum exercitum cogendum, quando Princeps cogit, & centum annorum tempore Princeps non cogit, non desinit ciuitas esse obligata: eo quòd occasio non se obtulit. Item, si Princeps non vocauit populos sibi obligatos ad certum aliquid faciendum, quia alij, quorum ministerium, & opera sibi sufficit, præstò fuerunt, nequit Principi tribui desidiæ & negligentiæ, si non vocauerit populos sibi ad id deuinctos. Vnde ciuis libertatem non recuperat contra Dominum, si Dominus non vtatur eius obsequio, quia numquam fuit oblata occasio, in qua opus esset vti. Prætereà, vt priuilegi# amittatur per non vsum, siue desuetudinem, necesse est, vt simpliciter detur facultas aliquid faciendi. Nam si Princeps Titio priuilegium concessit,

vt eo possit vti, si velit, aut non vti, prout sibi libuerit, non perdet illud, etiamsi multo tempore eo non vtatur, vt si concessa ei esset facultas extruendi molendinum in communi, vel publico flumine, si libuerit, & molendinum non extruat, priuilegium non amittit. At si quis facultatem impetret a Romano Pontifice Missæ sacrificium faciendi, & offerendi tempore, aut loco sacris interdicto, & decennij spacio sacrum non faciat, priuilegium amittit, quia est simpliciter data facultas, vt sacrificare queat: non autem, vt id faciat, vel non faciat arbitratu suo. Pari ratione, siquis à Principe impetrauit, ne coram ordinario iudice conueniri possit: & sinat se conueniri, aut iudicari, & ab eius sententia ad Principem non prouocet, priuilegium amittit. Hæc Azor, sed vltima obseruatio difficultate non caret. Nam in omni ferè priuilegio implicitè continetur, vt si velit, vtatur priuilegio, siquidem communiter suo priuilegio renuntiare quisque potest: nihil autem refert, eam conditionem explicitè, aut implicitè poni: ergo etiam cum explicitè ponitur, vt in casu de molendino, priuilegium per non vsum amittitur. Sed quo pacto priuilegium per non vsum amittatur, diximus disp. 17. sectione 13.

20

[505] DISPVTATIO VIGESIMA, DE DISPENSATIONE IN LEGIBVS.

DE hac re D. Thom. q. 97. art. 4. vbi Vazquez disputatione 178. Valentia disputatione 7. quæstione 5. punct. 9. Sanchez fusissimè tom. 3. de matrimon. lib. 8. per totum, & lib. 3. disput. 10. & 23. & alibi, Emanuel Sa, & cæteri summistæ verbo, dispensatio, Emanuel Rodriguez tom. 1. regularium, q. 22. Viualdus appendice ad 3. part. candelabri, c. 12. Azor to. 1. lib. 5. cap. 15.

SECTIO PRIMA. *Quid sit dispensatio: & quis eius effectus.*

DIspensare ex prima vocis imposi **[sect. 2]** tione, & significatione idem est, quod distribuere; vel, vt ait D. Thom. suprà, commensurare aliquid inter aliquos distribuendum. Vnde administrator, vel œconomus alicuius rei familiaris, dispensator vocari solet: vt constat ex l. dispensatores ff. de solutionib. & l. vrbana. ff. de verb. signi. Et sic per metaphoram Apostoli, & Prælati dicuntur dispensatores. 1. Cor. 4. & 9. & 1. Petri 4. sic Lucæ 12. dicitur: Quis putas, est fidelis dispensator, & prudens? & cap. dispensatio, dist. 43. dicitur dispensatio diuini seminis commissa Episcopis; & Bern. 1. de consideratio. Pontificem vocat Christi dispensatorem: & in tract. de indulgen. dicitur, dispensationem Thesauri ad Pontificem pertinere.

Vt tamen notat Couar. 2. part. 4. decretalium. cap. 6. §. 9. num. 1. apud Theologos, & Iurisperitos dispensare est, aliquem lege soluere, seu ab illa eximere. in quo cernitur quædam distributio paternæ benignitatis; quæ etiam in principibus sæcularibus esse debet. Hinc Thomas Sanchez 8. de matrim. disp. 1. num. 1. & 2. ex Soto 1. iustitiæ quæst. 7. art. 3. col. 3. & ex Azor tom. 1. lib. 5. cap.[2546] 15. in princ. & ex vniuersis, vt inquit, dispesatione#, intepretationem, irritationem, & abrogationem legis ita distinguit, vt irritare sit, legem impedire, & cassare, ne robur obligandi consequatur: vt si legem à ciuibus constitutam Principis confirmatione indigentem, vt obliget, Princeps minimè

c#firmet; sed casset. Abrogare verò sit, postquam vim obligandi adepta est, eam omninò cassare. Dispensare verò sit, aliquem à lege eximere in casu, quo ad illam tenebatur. Interpretari verò sit declarare, eam vi obligandi carere in tali euentu. Quare interpretatio petit, eum casum occurrere, in quo cesset omninò legis vis, atque obligatio. At dispensatio solum petit causam iustam adesse, quæ meritò ansam præbeat, vt per gratiam, ac dispensationem relaxetur legis obligatio: qua relaxatione seclusa verè lex in eo euentu obligaret. Addit Sanchez, derogationem, & abrogationem legis differre; quòd hæc sit cùm legislator eam omninò cassat: illa verò cùm ex parte legem tollit: vt expressè habetur l. derogatur 102. ff. de verbor. signific. & l. derogatur. ff. de regulis iuris, derogatur legi, cùm pars detrahitur, abrogatur legi, cùm prorsus tollitur. Cicero 2. de Inuentio. indignum est, de lege aliquid derogari, aut legem abrogari, aut aliqua ex parte commutari. De horum verò nominum etymologia vide Azor tom. 1. lib. 5. cap. 15. in princ. vide etiam disput. 18. vide in præfat. & Sotum 1. iust. quæst. 7. art. 3.

Hæc quamuis vera sint: tamen lex non solùm dicitur irritari antequam vim legis habeat, nimirum, alioqui habiles, redde#do inhabiles ad ferendam legem, seu negando confirmationem, sine qua lex vim non haberet: sed etiam postquam vim habet, eam cassando. Sicut contractus matrimonij, vel alius dicitur irritari, & vt vim non capiat, & vt vim quam iam cœpit, amittat.

[sect. 3]

Nonnulli etiam Theologi, quibus occasionem[2547] dedit D. Thomas quæst. 97. art. 4. in corp. & ad 3. dispensationem cum interpretatione legis confundunt. Ait enim D. Thomas dispensare, esse ordinare, quomodò præceptum aliquod commune à singulis obseruandum sit. Nam cùm contingat, præceptum vtile multitudini, simpliciter, vel in aliquo casu non conuenire singulari personæ; quia per obseruationem præcepti impeditur aliquod maius bonum: ideò legislator licentiam concedit non obseruandi illud. Dupliciter autem contingit: legem deficere in persona, vel casu particulari, euidenter scilicet, & probabiliter: si euidenter, quisque potest legem interpretari, & hæc non dicitur dispensatio: sed epiikia: Si verò probabiliter tantùm, quia periculosum est proprio iudicio legem interpretari, recurrendum est ad superiorem: cuius interpretatio propriè dispensatio est. Eodem modo philosophatur de voti dispensatione D. Thom. 2. 2. quæst. 88. art. 10. in corp. & ad 2. Caietanus eadem quæst. art. 12. & 1. 2. quæst. 97. art. 4. & in summa, verbo votum, Antonius 1. part. tit. 17. cap. vnico, §. 20. agens de dispensatione legis, Conrad. qu. 97. art. 4. Couarr. cap. quamuis pactum, part. 1. §. 3. num. 4. Armill. verb. votum, nu. 13. Bonif. 4. d. 38. art. 2. quæst. 3. Palud. quæst. 4. art. 4. num. 38. agentes de dispensatione voti.

[sect. 4]

Fundamentum esse potest: quia dispensatio con[2548]cedi non potest, nisi ex causa legitima: aliàs erit potius dissipatio, vt dixit Bernard. lib. de præcept.[2549] & dispens. interueniente autem causa sufficienti, cessat obligatio legis, & id declarat Princeps: ergo nihil aliud est dispensatio, nisi declaratio, seu in-**[506]**terpretatio in casu dubio. Confirmatur, quia in voto, & iuramento habet locum dispensatio: quod tamen in alio sensu verum esse non potest, cum in legem naturalem, ex qua obligat votum, & iuramentum, non cadat nisi interpretatio.

Hæc tamen opinio meritò reiicitur à Vazquez[2550] multos alios referente, disp. 178. à nu. 6. & ab aliis communiter. Primò, quia si dispensatio solùm esset interpretatio legis, non solùm posset fieri à principibus, & Prælatis: sed etiam, & interdum melius, ab aliis Doctoribus, si sapientiores sint: hoc autem est temerarium: ergo. Secundò, si dispensatio est declaratio legis in casu dubio; postquàm superior dispensauit cum aliquo in aliquo casu, quisque poterit in casu omninò simili cum eodem, & cum cæteris, & secum dispensare: quod omninò est absurdum. Item quisque poterit dubitare de valore dispensationis, sicut de veritate interpretationis: quod etiam est inconueniens. Tertiò, sequeretur, summum Pontificem non aliter in sua lege, quàm in iure diuino, & naturali dispensare, quia in his duobus solùm dispensat interpretando: consequens est falsum: ergo. Minor patet: quia proptereà Doctores concede#tes, Pontificem posse dispensare in propria lege, id negant de lege diuina tam naturali, quàm positiua, Turrecrem. 2. summæ cap. 107. Maior 4. d. 24. qu#st. 12. Catherin. 6. contra Caiet. cap. 2. Syluester verb. Papa, quæst. 16. Sotus, 1. iust. quæst. 7. art. 3. Vazquez, disp. 178. cap. 1. Ait etiam Sanchez illo, num. 1. aliquando dispensationem sumi impropriè pro iuris declaratione (qualis reperitur in cap. quinta vallis, de iure iur.) vt bene animaduertit Speculator tit. de dispensatione, *§*. 1. seu dispensatio, paulò post princ.

Dicendum ergo est, dispensationem legis pro **[sect. 5]** priè sumptam, non supponere, quòd obligatio cessa[2551]rit, sed facere, vt cesset, eximendo aliquem à lege simpliciter, vel in tali casu, aut tempore, in quo lex obligaret, nisi superior remitteret, & relaxaret obligationem legis: & eodem modo loquendum est de dispensatione voti. Hæc est communis & certa sententia, quam docent Vazq. & Sanchez suprà, Scotus 3. d. 37. qu. vn. §. sed istæ expositiones, & ibi Gab. qu. vn. art. 1. not. 3. & d. 38. qu. 1. art. 5. corol. 3. Durandus 1. dist. 47. qu. 4. num. 6. Sotus 1. iust. qu. 7. art. 3. & lib. 7. quæst. 4. art. 1. Richardus 4. dist. 38. art. 9. quæst. 1. & dist. 17. art. 2. qu. 7. ad 1. supplem. dist. 38. quæst. 1. art. 5. corol. 3. Viualdus append. ad 3. partem candelab. cap. 12. num. 2. cum Raynaldo, Hostien. & aliis, quos refert, & sequitur summa confessorum lib. 3. tit. 29. quæst. 1. Angelus, Syluest. Tabienna, Sa. Rosella, & Armilla ver. dispensatio, Panorm. cap. fraternitatis de Schismaticis, Glossa, §. multorum, siue §. nisi rigor. 1. quæst. 7. verbo, vt plerisque ad cap. requiritis, quam citat, & sequitur Nauar. prælud. 9. summæ, nu. 11. & 13. Paulus Grysaldus in decisio. Cathol. verbo dispensatio, & Azor illo cap. 15. in princip. Idem tenet Ledesma 2. part. 4. quæst. 5. art. 7. & quæst. 17. art. 3. Turrecrem. 3. summæ, cap. 55. & cap. requiritis 1. qu#st. 7. Rebuffus in practica benefic. part. 2. titul. de dispensatione, Couar. 2. part. 4. cap. 6. *§*. 9. nu. 2. & 3. imò & ca. quamuis pactum, part. 1. §. 3. num. 4.

Probatur primò: quia sæpe dispensatur, cum[2552] certum est, obligationem non cessasse. Secundò, quia ita moraliter necessarium est ad **[sect. 2]** bonam gubernationem hominum, vt dicitur in illo cap. requiritis, §. nisi rigor, & glossa ibi ver. plerisque, & aliis capitibus sequentib. 1. quæst. 7.

Tertiò, quia res, seu obligatio per quascunque **[sect. 3]** causas nascitur, per easdem dissoluitur, cap. 1. de[2553] regul. iuris in 6. Sed principes sua voluntate ponunt obligationem legis humanæ: ergo illam tollere possunt, vel in totum, quod est abrogare, vel in parte, quod est derogare, & dispensare, vt dic#t Azor, & Sanchez suprà.

Confirmatur, quia lex non cessat in totum,[2554] quando est causa iusta abrogandi eam, nisi legislator velit eam abrogare: ergo nec in parte, nisi legislator velit ei derogare, seu relaxare in aliquo eius obligationem, quod erit dispensare.

Quartò, aliàs nunquam iurisdictio esset neces **[sect. 4]** saria ad dispe#sationem, nisi fortè in casu ita dubio de legis cessatione, vt nulla ratione probabili posset definiri: quia in cæteris casibus interpretatio magis pendet ex doctrina, quàm ex iurisdictione; nisi adiungatur potestas tollendi obligationem, etiamsi non cessauerit. Si autem nulla existente ratione probabili, quòd cessauerit legis obligatio, Princeps potest efficere, vt lex non obliget; ergo etiam cum constiterit, non cessasse: ergo tunc potest dispensare. Confirmatur primò, aliàs, si post dispensationem legis constaret, obligationem esse in casu illo, de quo anteà dubitabatur, dispensatio in posterum nullius esset momenti: & eodem modo in votis argumentari licet. Confirmatur secundò: Nam si dispensatio esset idem, quod explicatio, postquàm semel superior in aliquo casu dispensauit, dispensatum censeretur in reliquis euidenter omninò similibus, quia explicatio non potest esse vera in vno casu, quin vera sit in alio omninò simili: consequens est absurdum: ergo.

Quintò, aliàs Princeps non posset negare di **[sect. 5]** spensationem, quia tenetur declarare veritatem.

Nec est verisimile, D. Thomam fuisse in contraria sententia. Nam loquens de voto in 4. dist. 38. illam sententiam reiicit, quæ dispensationem voti in interpretatione constituebat: docetq#ue, obligationem voti posse per dispensationem auferri: ergo idem diceret in lege humana in præsenti: ergo generatim de dispensatione locutus est, vt relaxationem, & interpretationem includit, & ita non exclusit dispensationem propriè dictam, quæ est relaxatio, & fit iurisdictione dispensantis.

Neque fundamentum alterius sententiæ solidum est: quia potest subesse legitima causa, quæ per seipsam non auferat obligationem legis humanæ, sit tamen sufficiens ratio motiua, vt superior illam auferat.

Nota autem, vt attigit Vazquez suprà, Pontifi[2555]cem non eodem modo dispensare in voto, & in lege humana: in voto enim dispensat, vt pars quædam, nempe ex commissione Dei, & vice ipsius, qui est pars, cui homo per promissionem, seu votum se obligauit: Pontifex autem cedit iuri, quod Deo ex tali promissione acquisitum est. In lege autem sua dispensat, quia cùm possit directè obligationem tollere tanquam legislator; potest eam restringere, vt non extendat se ad talem personam simpliciter, vel in casu, in quo aliàs obligaret: vt cùm concedit vesci ouis, & lacticiniis in quadragesima iis, qui eleemosynam dederint pro expeditione contra infideles.

In iuramento etiam dispensat Pontifex vice Dei cedens obligationi, qua homo tenetur Deo **[507]** ex vi iuramenti promissorij. Sed quia communiter iuramentum fit homini, & inducit obligationem iustitiæ, & religionis ad bonum hominis, cui fit, cuius dispensator non est prælatus, non ita propriè, aut vsitatè dicitur Pontifex dispensare in iuramento, sed illud relaxare.

Ex is infertur primò, quis sit dispe#sationis effe[2556]ctus: est enim auferre à particulari persona simpliciter, vel in tali tempore, aut occasione obligationem ad opus, vel omissionem, vel pœnam: vel auferre irritationem, aut inhabilitate#, quam lex ipsa efficiebat.

Secundò infertur, multum differre inter dispen[2557]sationem, & permissionem.

Nam dispensatio ad agendum, vel omitten[2558]dum, tollit culpam: permissio verò non aufert culpam; quia non aufert obligationem: & ideò etiam non tollit obligationem ad pœnam, sed eius executionem dissimulans, & non puniens delictum. Quamuis interdum latè talis permissio, & dissimulatio, dispensatio appelletur, cap. dispensationis 1. quæst. 7.

Tertiò infertur, quomodò differant dispensa[2559]tio. & absolutio. Licet enim absolutio alicuius ab obligatione legis, vel voti sit propriè dispensatio: tamen in iure absolutio simpliciter prolata, multum differt à dispensatione, & ad peccata, censuras, & alias pœnas, vt quædam sententia absoluens refertur: & non tollit obligationem legis, sed interdùm exequitur, quod lex ordinat, vt attigit glossa ca. cupientes, §. cæterum, de electione in 6. ver. dispensatio, & Panorm. cap. tam literis vestris, num. 3. de testibus. Quando enim absolutio est à peccatis, non datur nisi supposita dispo sitione pœnitentis. & potestate absoluentis: tunc autem nulla lex per absolutionem relaxatur; Sed impletur quod lex præcipit, scilicet contritum, & confessum absolui. Idem est in censuris: quia censura de se non est pœna perpetua, vel ad definitum tempus; Sed donec à contumacia recedatur: quia est pæna medicinalis; & ideò petit, vt ablata contumacia, auferatur, & ita iura disponunt: ergo ablatio illius n# est dispensatio in lege: sed legis executio. Dispen[2560]satione autem lex vulneratur, & restringitur.

Quartò infertur differentia inter dispensationem, & simplicem facultatem.[2561]
Nam per hanc interdum non aufertur obligatio legis: Sed conceditur licentia, quam lex ipsa petebat explicitè, vt lex aliqua rectè fieret, vel omitteretur. Vt si lex dicat*: nemo sine licentia iudicis extrahat frumentum à ciuitate:* tunc iudex concedens licentiam, non dicitur in iure dispensare; sed c#ditionem apponere, sine qua extractio frumenti esset contra ius. Similiter si Prælatus religionis licentiam concedat ad aliquid donandum, non dicetur dispensare in voto paupertatis*:* Sed conditionem apponere, sine qua donatio contra votum paupertatis esset. Non enim potest Prælatus religiosus cum subdito in voto paupertatis dispe#sare, quod nonnulli colligunt ex cap. cùm ad monasterium de statu regul. quia id esset de monacho facere non monachum: id quod ad summum potest Papa, & non alius. Similiter Episcopus potest dare licentiam ad ingrediendum monasteria monialium ex legitima causa: non tamen id faciendo dispensat: sed solùm adhibet conditionem, quam lex poscit expressè, vt ingressus in monasteria monialium illicitus, & contra legem ipsam non sit.

Quintò infertur, in quo differant dispensatio, &[2562] priuilegium. Thomas Sanchez to. 3. de matrin. lib.[2563] 8. disp. 1. num. 1. ait, differre quatenus priuilegium sine causa concedi potest: dispensatio verò non. Adducit pro se Rebuffum in concordatis, in forma mandati apostolici, super verbo, dispensationum, vers. *iustæ dispensationis*, & Mandosium in praxi signaturæ, ver. dispensationes, vers. hîc quæri posset, & Emanuelem to. 2. regularium, quæst. 46. art. 2. sed subiungit Sanchez, *At hoc cautè intelligendum est:* nam priuilegium cùm dicatur, quasi lex priuata, si propriè sumatur, est concessio contra ius, ac proinde idem quod dispensatio, vt bene tradit Syl. verbo priuilegium, quæst. 3. Qui bene subdit, sumi aliquando largè pro concessione præter ius. Et in hac significatione acceptum, differet à dispensatione modo explicato. Vt si Princeps concedat aliquid de iis, quæ sibi competunt, vt potestatem dispensandi, legitimandi, &c. non erit propriè contra; Sed præter ius, ac ideò id priuilegium non exiget causam: At dispensatio semper exigit causam; vtpote quæ semper est contra ius. Hæc Sanchez. Sed aduertè quòd si dispensatio

in lege non sit permanens; sed tantùm ad vnum actum non est propriè priuilegium, quia non est lex priuata, cùm non maneat: si tamen dispensatio in lege sit permanens, est priuilegium: non tamen omne priuilegium propriè dictum, est verè dispensatio: vt quando est priuilegium, vt alij deinceps non possint, quod antea illi, & ipse poterant, verbi gratia, quòd alij non possint talem librum imprimere, vendere, &c. propriè est priuilegium, non tamen propriè dispensatio, quia non est iuris relaxatio: Sed in fauorem alicuius restrictio.

SECTIO II. *Quotuplex sit dispensatio, & quæ dispensationis sint diuisiones.*

REspondeo, multas esse dispensationis **[sect. 7]** diuisiones. Prima est ex parte mate[2564]ri#, in dispensationem voti, iuramenti, & legis. De sola hac secunda agimus in hoc tractatu, & ad eam reducuntur dispensationes in impedimentis matrimonij, in denuntiationibus, in beneficiis, in irregularitate, & aliis multis: de quibus in particulari non est hîc disserendum: sed in genere. Nam in species suas alibi habent proprias sedes.

Secunda diuisio est, quam attigit glossa cap. nos[2565] consuetudinem dist. 12. agens de dispensatione irregularitatis, in plenam, semiplenam, pleniorem, & plenissimam: quam generatim duobus membris complecti possumus: vt scilicet, altera sit totalis, plena, seu pura; altera verò partialis, non ple[2566]na, seu mixta. Prior est quando per dispensationem tota obligatio legis, vel voti, omnisque eius effectus tollitur, seu nulla facta commutatione. Poste[2567]rior autem potest contingere duobus modis. Primus est, quando non tota obligatio remouetur à materia, in qua erat: sed pars obligationis; vt si irregularis dispensetur tantum ad ordines minores, quæ dispensatio ab illa glossa appellatur semiplena; plena verò, si ad ordinem sacrum excepto sacerdotio: plenior verò, si etiam ad sacerdotium excepto Episcopatu: plenissima verò, si etiam ad Episcopatum. Tamen in rigore semiplena solùm **[508]** dicitur, qua dispe#satur in medietate obligationis; & ea, qua non remouetur tota obligatio, partialis, & non plena vocatur. Secundus modus, quo partialis seu non plena dispensatio dicitur: quando licet tota obligatio à materia, in qua antea erat, auferatur; tamen loco illius imponitur aliqua obligatio in alia materia, sed minor, & tunc est dispensatio mixta cum commutatione: nam si obligatio est æqualis vel maior, est mera, & pura commutatio, nihil habens de dispensatione, & in voto quidem si commutatio sit in maius, potest fieri sine superioris authoritate, & secundum probabilem quorundam opinionem in euidenter æquale. In legibus verò non potest fieri commutatio in quantumcunque melius, nisi authoritate legislatoris. Quia votum propria voluntate factum est,[2568] & perse primò solùm respicit diuinum cultum, & obsequium, eiusque voluntatem; & quia certum est, quod melius est, magis ei placere: sequitur, vt qui votum in melius commutat, satisfacere voto, & promissioni censeatur; quia Deus eo cultu, & obsequio contentus est, obligatio autem legis oritur à voluntate superioris, qui sæpissimè, & meritò non est contentus alio opere æquè, aut magis bono moraliter; & ideò nemini licet commutare opus lege præceptum in aliud æqualis, aut maioris bonitatis. Sed quid, si commutatio fieret in opus communi bono vtilius? videtur enim legislatorem fore rationabiliter inuitum, si illud non acceptet: cùm debeat attendere communi bono, ac proinde subditum eo opere satisfacere communi bono.

Respondeo, quomodocunque legislator sit inuitus, illicitam, & nullam esse talem commutationem absque eius auctoritate; quia esset contra commune bonum, iudicio, & voluntati cuiusque commissam esse eiusmodi commutationem: sæpe enim errarent homines, & putantes se communi bono prospicere, aut saltem id fingentes communi bono nocerent. Deo autem semper scimus magis placere obsequium vol#tariè oblatum, si euidenter maius est: ideò voti commutatio propria cuiusque voluntate in euidenter melius fieri potest, vt omnes ferè docent tract. de voto.

Tertiò diuiditur dispensatio in expressam, & **[sect. 8]** tacitam. Expressa est, quando clarè, distinctè, ac[2569] formaliter conceditur, & in iure nullam habet præscriptam verborum formam: sed illa sufficit, quæ ex natura rei requiritur ad explicandum animum, & voluntatem dispensandi: in aliquibus autem casibus postulatur à iure dispensatio in scriptis, & tunc erit necessaria scriptura, vel in foro exteriori tantùm, vt de dispensatione constet: vel etiam in foro conscientiæ, si lex apertè ponat hanc conditionem, vt omninò necessariam, & irritet actum aliter factum: & ad hoc sunt expendenda verba legum, vt dictum est disp. 16. de lege irritante. Reputatur autem dispensatio stricti iuris, cap. 1. §. 1. de filiis præsbyt. in 6. quia est iuris vulneratio, ideò restringenda est, quantum in verborum proprietate potuerit, considerata qualitate causæ intentione dispensantis, & aliis circumstantiis, iuxta dicta de priuilegiis iuri contrariis: de quo plura infrà, & videri potest Rebuffus in concordatis, in forma mandati Apostolici, verb. dispensationis, & Sanchez, 8. lib. de matrim. disp. 1. num. 2.

Tacita verò dispensatio contingit dupliciter:[2570] primò quando Prælatus, qui potest dispensare, & tenetur curam habere de bono animæ subditi, & de vitanda eius culpa, & obseruatione legis, videt à tali subdito non seruari, & tacet: tunc enim consentire, & dispensare videtur: quia non præsumitur agere contra officium suum: quod tamen faceret, si permitteret transgressionem legis sine dispensatione. Hoc autem signum, vt aliqui rece#tiores aduertunt, valde incertum est: nam sæpe illa est potius permissio, quæ interdum prouenit ex negligentia pr#lati, & humano timore, aut respectu, vel ex praua dispositione subiecti, cui maius malum timetur, si corrigatur, aut impediatur, quàm si cum eo dissimuletur: aut quia ex correctione, aut punitione maiora damna sequi possent in c#munitate: & in his casibus taciturnitas superioris non reddit tutum subditum: secus quando bona fide proceditur, & tam superior quàm subditus sunt timoratæ conscientiæ, & superior sine vllo incommodo posset impedire legis transgressionem: eam tamen patitur, tunc enim dispensare præsumitur, & est tacita dispensatio, quæ expressæ æquiparatur.

Hæc intelliguntur de tacita voluntate, aut ratihabitione præsenti, aut præterita. Sed quid de futura præsumpta, quæ tunc contingit, quando prælatus nihil scit de actione subditi: creditur tamen, quòd si sciret, & consuleretur, dispensaret. Aliqui dicunt & bene, non sufficere ad dispensationem, nec tunc posse fieri contra verba legis, nisi talis sit casus, vt necessitas cogat, & censeatur locum habere epieiceia: quia quando obligatio legis per se non cessat ratione occurrentis occasionis, vel necessitatis, durat, donec per voluntatem superioris auferatur: per voluntatem autem præsumptam in futur# non aufertur in præsenti obligatio: ergo n# satis est ad operandum contra legem, quare communiter in materia de confessione dicitur, ratihabitionem de futuro non esse satis ad actus iurisdictionis exercendos. Sicut è conuerso præceptum præsumptum in futurum, quod superior imponeret, si adesset, non inducit obligationem. Interdum verò lex non præcipit aliquid, nisi sub conditione expressa, vel tacita, quòd non præsumatur oppositum

esse de mente superioris, vt cùm voueo paupertatem, promitto, nihil me daturum, nisi ex licentia expressa, vel præsumpta superioris, & tunc præsumptio, seu ratihabitio de futuro sufficit, vt non violem votum, sed non est propriè dispensatio: quia tunc actio non est simpliciter prohibita, sed solùm ne fiat sine voluntate superioris saltem præsumpta. Quando verò actio absolutè est prohibita, non poterit licitè fieri, nisi accedat in præsenti voluntas superioris prohibitionem aufere#s. Nec dici potest, in omni lege implicitè contineri conditionem, non fiat hoc, nisi præsumatur superiori placiturum.

Secundus modus tacitæ dispensationis est, qu#do superior ex certa scientia aliquid præcipit, vel concedit subdito, quod sine dispensatione fieri, aut valere nequit: vt si Pontifex det beneficium alicui, quem scit esse irregularem, vel præcipiat comedere carnes die, quem scit esse prohibitum, Innoc. ca. veniens de fil. præsbyt. licet alibi videatur contrarium dicere, vt notat Panor. ca. cùm in cunctis, num. 23. de elect. & ca. diuersis, de cleric. coniug. vbi nostram sententiam tenet cum Hostien. Eandem tenet Nauarr. præludio 9. num. 15. & ca. 25. nu. 74. Azor tom. 1. lib. 5. ca. 15. quæst. 10. **[509]** & vlt. Armill. dispensatio, num. 23. Aymon consil. 98. num. 10. Sanchez lib. 8. de matrim. disp. 4. nu. 2. dicens, esse concordem omnium sententiam: quam latè explicat, & declarat numeris sequentibus: & num. 13. ait, non solùm esse veram, in supremo Principe, sed etiam in inferiori respectu propriarum legum, vt docent Nauarr. & Azor locis citatis. Hæc sententia, quæ apertè colligitur ex l. quidem 57. ff. de re iudic. ibi, *Princeps enim qui illi dignitatem dedit, omnia gerere decreuit.* Idem in l. Barbarius, ff. de offic. prætoris, quos textus ponderat Sanchez suprà, num. 2. Ratio est, quia Princeps non præsumitur præcipere, aut velle repugnantia, vel iniquitatem, vel actum inualidum: ergo intelligitur præcipiendo, aut concedendo tollere impedimentum. Dixi, *ex certa scientia,* quia si ignorat irregularitatem, vel aliud simile impedimentum, cessat voluntas ratione ignorantiæ, & ideò etiam cessat dispensatio.

Addit Panorm. limitationem, iuxta quam ex **[sect. 9]** plicat Innocentium, scilicet vt hoc habeat locum in Principe dispensante in propria lege, vel antecessorum: non verò in eo, qui dispensat in lege superioris. Idem tenent Azor, Armilla & Nauarrus[2571] locis citatis. Ratio eorum est, quoniam, vt licita, & valida sit dispensatio in lege superioris, requiritur, vt dispensans procedat cum causæ iustæ cognitione: vt cum Archidiacono, Innocentio, & Panormitano docet Syluester ver. dispensatio. qu. 15. Quidam tamen recentiorum hîc dicit, *Veruntamen hic consideramus alias conditiones necessarias, vt sit valida dispe#satio. Sed solùm signum indicatiuum voluntatis dispensantis. Hoc ergo nunc assero, illud signum esse sufficiens etiam in inferiori habente potestatem dispensandi: vnde, si aliàs constet, id fecisse ex rationabili causa, valida censebitur dispensatio in foro conscientiæ, imò, vt existimo, in externo, si in illo causa probetur, vt si prælatus religionis det literas ad ordines religioso, quem scit esse irregularem: & cum quo potest dispensare, dispe#sat cum illo, licet dispensationem aliter non exprimat: quod tenuit Angelus dispensatio, nu. 12. Medina 1. part. summæ cap. 11. num. 12. Ludouicus Lopez in instructo. conscien. part. 1. cap. 4. & ratio est: quia eadem significatio voluntatis est in inferiori prælato: nec de illo præsumendum est, iniquum, vel inualidum aliquid præcipere, aut velle, quando in manu eius est tollere impedimentum, & ius commune, non limitat hunc modum dispensandi ad superiorem, nec resistit inferiori.* Hæc ille, sed diminutè: quia non explicat, an, & quando valida sit dispensatio inferioris in lege superioris sine cognitione causæ. In qua re auctores primæ opinionis asserere videntur, numquam valere:

hic verò Neothericus cum Angelo, Medina & Lopez asserere videtur, in illo casu de clerico irregulari, vel etiam in aliis validam esse dispensationem sine cognitione causæ: quod Sectione 9. disputabimus, & si in hoc casu, vel aliis verum est, in illis tacita dispensatio valida erit, sicut expressa: quia eadem est ratio de vtraque. Et ita cum multis tenet Sanchez, 8. de matrim. disp. 4. à nu. 15. rem disputans, vt latiùs referemus, Sect. 9. Aduerte tamen, dispensationem à nonnullis sic definiri: *Est iuris relaxatio facta cum cognitione causæ ab eo, qui potest relaxare,* Glos. c. requiritis §. nisi rigor, verb. plerique 11. qu. 7. Innoc. cap. dilectus, num. 4. de temp. ordin. Ioan. And. ibi num. 6. Anton. num. 10 Panorm. num. 5. in fine, Card. num. 2. quæst. 2. Bellamera, num. 5. qu. 2. Archid. cap. licet canon, nu. 2. de elect. in 6. Panor. ca. 2. nu. 4. de Schismat. & ibi Anan. nu. 3. Imola, l. quidam consulebat, num. 8. ff. de re iudic. Nauarr. sum. prælud. 9. num. 15. Graffis 1. part. decisionum lib. 2. ca. 31. num. 1. Eman. tom. 2. regul. quæst. 46. artic. 11. Rectè tamen ait Sanchez, lib. 8. disp. 1. num. 2. hac definitione non præcisam dispensationis naturam explicari: sed etiam requisitam, vt licitè fiat, nam si dispensator in sua lege dispenset absque causæ cognitione, vera est dispensatio, non tamen licita, nisi saltem extra iudicium cognoscat, causam subesse iustam: illa verò particula, ab habente potestatem facta, explicat causam efficientem, sed necessaria definitioni non est.

Quartò diuiditur dispensatio valida in licitam, **[sect. 10]** & illicitam. Inualida autem omnis, illicita est per[2572] se loquendo, & seclusa ignorantia: quia efficere similem actum inualidum, intrinsecè inordinatum est. Aliquam verò dispensationem posse esse validam & illicitam, in progressu videbimus: & similiter quando sit inualida. Hîc tantùm dicimus in genere, dispensationem posse esse nullam ex defectu potestatis, & voluntatis & expressionis. Vltimum probatur; quia inter homines vol#tas exterius non manifestata, nihil operatur. Quoniam verò ignoran[2573]tia facit non voluntarium, aut inuol#tarium, nulla erit dispensatio, si per deceptionem, aut surreptionem obtenta fuerit, ca. 2. de filiis præsby. in 6. quæ autem expressio falsi, vel occultatio veri reddat dispensationem surreptitiam, & nullam, inferius discutiemus. Si dispensatio per vim, vel metum grauem extorta sit, nulla est etiam iure naturæ, vt patet ex dictis, tom. 1. tract. 3. de voluntario & inuoluntario: & de absolutione à ce#sura, si metu fiat, inualidam esse, docuit Suarez 3. part. tom. 5. disp. 23. Sect. 4. num. 11. Idem est si dispensatio non habeat deliberationem, quæ ad peccatum mortale sufficiat.

Quintò diuiditur dispensatio à Viualdo ap **[sect. 11]** pendice ad 3. part. candelab. capit. 12. numer.[2574] 3. in debitam, prohibitam, & permissam. Debita est, quando scandalum timetur, si non[2575] concedatur, capit. constitueretur 50. dist. vel quando tempus, personæ qualitas, vtilitas, vel necessitas, vel pietas eam postulat. De singulis ponuntur exempla, §. nisi rigor. 1. quæst. 7. cum seq. Prohibita est, quæ non potest fieri sine manifesta[2576] Ecclesiæ decoloratione, vel ad quam non est iusta causa, ca. tali, ca. si illa 1. qu. 7. ca. innotuit §. multa, de electio. Permissa est, quæ habet causam, & fie[2577]ri sine incommodis potest, licet non sit debita, vt in cap. siquis præsbyter, 50. dist. Vide Hostiensem Raymundum, & alios, quos sequitur summa confessorum, lib. 3. tit. 29. quæst. 10. vide etiam, quæ Sect. 7. dicemus.

SECTIO III. *Quis possit in lege humana dispensare.*

CErtum est, Pontificem in iure cano **[sect. 12]** nico dispensare posse, cap. proposuit de concess. præbend. Idem possunt Principes alij in propriis legib. Hîc tamen multæ se offerunt difficultates.[2578] Prima, an aliquis possit dispe#sare in iure gentium: quod esse positiuum, & humanum superius diximus. Molina tractatu 1. de iust. disp. 5. inquirens **[510]** an ius gentium dispensari, vel abrogari possit: Respondet. *Cùm sit ius hominum voluntate introductum, cadere posse proculdubio in illud dispensationem, &*[2579] *abrogationem saltem in parte, vt patet: quoniam Christiani capti à Christianis in bello iusto, mancipia non fiunt: & inter religiosos possidentur bona in communi. In totum autem vix abrogari posset, quod ad ius gentium pertineret. Ratio est, quoniam ad id necessarius esset communis consensus omnium, aut ferè omnium nationum: qui difficile haberi potest. Atque, quod ad rerum diuisionem attinet, si prorsus tolleretur, tot inde orirentur mala, vt procul dubio culpa esset lethalis eam omninò tollere: si tamen tolleretur, non dubito, quin factum teneret. Ratio est, quoniam quemadmodum humana voluntas sufficiens causa fuit ad rerum diuisionem inducendam: sic quoque sufficiens videtur ad illam tollendam.* Hæc Molina, & bene quantum ad rem ipsam, quidquid sit de illis exemplis, in quibus ego nullam agnosco dispensationem, vel abrogationem iuris gentium: nam ius gentium non præcepit, vt omnes capti bello mancipia essent: sed vt m#cipia fieri possent, si id permitterent superiores capientium: cum igitur superiores capientium id non permittunt, vt inter Christianos, Papa id prohibente, & impediente, nihil fit contra ius gentium, neque in ipso dispensatur. Similiter ius gentium non præcepit, vt omnes haberent proprium; sed diuisionem rerum fecit, nulli adimens facultatem spoliandi se rebus propriis: quòd ergo religiosi in commune viuant, & proprium non habent, non est contra ius gentium, nec ex dispensatione in illo fit, sed ex facultate, quam ius gentium nulli vnquam abstulit. Sicut tamen ex tacito, vel expresso consensu omnium gentium, quædam præcepta introducta sunt: ita ex earum consensu possent abrogari, derogari, & dispensari. Pontifex etiam, si expediret ad bonum spirituale animarum, posset Christianos omnes, vel aliquos à iure aliquo gentium eximere, ac proinde illud abrogare, & dispensare. Habet enim[2580] potestatem indirectam in omnes baptisatos quantum ad omne ius humanum, quod ipsos astringit: & à fortiori posset Papa in ordine ad bonum spirituale commune dispensare in lege cuiusc#que Principis sæcularis, cum ad illud esset valde necessaria, vt dicunt aliqui recentiores: sicut supra diximus, Pontificem posse in simili euentu sæcularem legem abrogare. Non tamen posset Princeps temporalis in ordine ad temporalia Ecclesiasticam legem abrogare, vel in ea dispensare: quia naturalia spiritualibus subduntur: non econtra. Sed de dispensatione in iure gentium alia dixi disput. 2. sectio. 3. ad finem.

Secunda difficultas est, an Princeps possit in sua **[sect. 13]** lege cum subdito nolente dispensare. Respondeo,[2581] licet lex imponi soleat etiam nolentibus: dispen[2582]satio tamen concedi non solet nisi volenti, imò & petenti. Nam superior ex officio suo non solet ius imminuere: sed ad iustam instantiam alicuius. Tamen potest saltem ex iusta causa cum subdito eti# nolente, & repugnante dispensare, ita vt dispensatio sit valida: & interdum poterit subditum obligare, & cogere ad vtendum dispensatione, verbi gratia, ad non ieiunandum in quadragesima, &c.

Tertia difficultas est, An possit aliquis secum **[sect. 14]** dispensare. Ratio dubitandi est, quia dispensare est[2583] actus iurisdictionis: sicut sine iurisdictione non potest poni lex: ita nec tolli omninò, aut ex parte, seu abrogari, derogari, aut dispensari: oppositorum enim eadem est ratio proportionalis. Sed nemo potest in se iurisdictionem exercere: ergo nec secum dispensare. Nihilominus vera, & communis sententia est, quòd superior potest aliquando sec# dispensare, D. Thomas 2. 2. quæst. 185. art. 8. Caiet. 1. 2. quæst. 96. art. 5. Cordub. lib. 3. quæst. 31. & alij in sequentibus citandi. Quod saltem est verum de dispensatione in lege maioris prælati, quando potest in ea dispensare cum aliis, & pro se ipso non est recursus ad illum. Dicunt verò aliqui, quando quis secum dispensat necesse esse, vt vices suas alicui committat, qui cum illo proximè dispenset: quia nemo in causa sua est bonus iudex, & quia exercitium iurisdictionis, personarum distinctionem postulat. Sed hoc congruitatis est, non necessitatis: quia dispensatio est actus iurisdictionis voluntariæ ei, cum quo dispensatur: & quia potestas delegata tota pe#det à delegante: ergo si Papa concedit Episcopo, vt secum dispenset in lege Pontificia, sicuti & cum aliis: rectè id poterit efficere, & iurisdictionem delegatam in se exercere. An verò quoties potest superior in lege maioris dispensare cum aliis, possit secum dispensare: & an propriè in propria lege secum quisque dispensare possit, inferius discutietur.

Quarta difficultas est, quotuplex sit potestas di **[sect. 15]** spensandi. Respondeo, esse duplicem: ordinariam[2584] scilicet, & delegatam: & hæc manat ab illa, in qua quidem aliquando sistendum est, ne procedatur in infinitum: Non dico, quòd in omni ordinaria sistatur: hoc enim verum non est, quia vna ordinaria interdum manat ab alia ordinaria: Sed dico, quòd tandem in aliqua ordinaria sistendum est, nempe in ordinaria supremi principis, seu legislatoris, qui à nullo accipit iurisdictionem. Ordinaria autem generatim est, quæ competit alicui ratione officij, siue ab alio accepta sit, siue n#. Hæc delegari, & committi potest: non enim postulat ex sua intrinseca ratione, vt superior per se ipsum illam exerceat, nisi speciali iure in aliqua persona, vel dignitate aliud cautum sit.

Hinc sequitur, eum, qui legem tulit, posse in **[sect. 16]** ipsa dispensare; quia legis obligatio ab eius ordi[2585]naria potestate dependet: vnde per eam auferri, & restringi potest. Idem est de superiore ipsius in iurisdictione: quia quidquid ipse potest, potest superior formaliter sumptus, seu in eo, in quo superior est. Sic potest Papa dispensare in legibus[2586] Episcopi, & aliorum prælatorum: quia inferior potestas non obligat, nisi cum subordinatione ad superiorem, & cum dependentia à superiore. Idem est de æquali in eadem sæde, & iurisdictione: qualis est successor: quia moraliter loquendo idem censetur. Sic Pontifex dispensare potest in toto iure canonico: quia ipse est æqualis suis antecessoribus, imò & Concilio include#ti etiam ipsum Pontificem: maior verò Concilio solo, & sine Pontifice sumpto. Ita docet Couar. 2. part. 4. cap. 6. §. 9. nu. 6. Turrecrem. 3. summæ, cap. 52. & 53. Vazquez disp. 178. cap. 2. num. 15. Viualdus append. ad candelab. cap. 12. à num. 17. Victo. relect. de potest. Papæ num. 4. & seqq. Glossa, cap. vbi periculum de elect. in 6. Panorm. cap. significasti, de electione, & alij multi, quos referunt, & sequuntur Vazquez supra, Azor to. 1. lib. 5. cap. 15. quæst. 5. Qui cum aliis meritò carpit Victoriam supra, prop. 12. affirmantem, posse fieri legem à Concilio, qua sub mortali obligetur Pontifex ad non dispensandum **[511]** vlla ex causa. Nam Concilium nullam potest legem condere, qua Papæ auferat potestatem dispensandi validè in illa, etiam sine causa, aut licitè, cum affuerit causa, quæ in omni lege positiua contingere potest. Neque potest

definire Concilium, nullam talem causam contingere posse. Et esto definiret, & esset verum; tamen tunc non lege Concilij: sed diuina ligaretur: vide Viualdum append. ad Candelab. cap. 12. num. 20. & Cordubam, lib. 4. quæst. 8. qui tamen nimis fauet Victoriæ. Addit Cordub. lib. 8. quæst. 8. & 9. etiam illos, qui dixerunt, Concilium esse supra Papam, non fuisse ausos negare, Papam posse in legibus Concilij dispensare: quia videlicet, cùm Concilia non semper existant, expedit ad bonam gubernationem Ecclesiæ, vt in eorum legibus Pontifex dispensare valeat, qui semper moraliter adest. Et ita in ea sententia esse dicendum, ait Victo. supra, prop. 14. Sed negat, in ea opinione posse irritare omnem legem Concilij, qua in re non loqui consequenter, ait Corduba illa, qu#st. 9. Addimus, & nos, Pontificem[2587] posse dispensare in quacunque lege Apostolica humana. Vt optimè docet D. Tho. quodlib. 4. art. 13. Victo. relect. de potest Papæ, Couarruuias cum multis, quos refert 2. part. 4. cap. 6. §. 9. num. 6. Nam, vt ait Molina tract. 1. iust. disp. 5. in princip. ius positiuum diuinum est, quod à Deo in se, vel humanitate sua de iis, quæ ad naturale ius non spectant, latum est; idque sine ministerio angeli, siue alicuius alterius suorum seruor#, vt Moysis, vel Apostolorum condiderit. Ius verò humanum sunt reliqua præcepta, quæ homines tulerunt accepta à Deo potestate pro ministerio, & dignitate cuiusque ad leges condendas. Vnde colligitur, pr#cepta, quæ Apostoli, quatenus pastores, & rectores Ecclesiæ tulerunt, ad ius humanum pertinere. Cuiusmodi sunt pr#cepta de ieiunio quadragesim#, de ob seruatione diei Dominicæ, de bigamo non ordin#do, de quo 1. Tim. 3. & alia huiusmodi. In his ergo pr#ceptis Apostolorum Papa dispensare potest, quia potest in omni iure Ecclesiastico: & quamuis Apostoli in aliis prærogatiuis & gratiis fuerint excellentiores: tamen in potestate iurisdictionis P#tifex non est inferior illis, etiam Petro, cuius est successor.

Proportionaliter loquendum est de aliis Episcopis respectu suarum diœcesum, & legum.

Quinta difficultas est, quot modis potestas iu **[sect. 17]** risdictionis ad dispensandum delegatur. Respon[2588]dent aliqui, duobus modis posse hanc iurisdictioni de legari, scilicet à iure, & ab homine: & quando fit priori modo, iurisdictionem delegatam transire in ordinariam, præcipuè si commissio sit perpetua, & simpliciter; vel certè æquiparari ordinariæ, iuxta l. 1. ff. de eo, cui commissa est iurisdictio, & ea quæ tradunt doct. rubrica de officio delegati. Delegatio, quæ fit ab homine, dupliciter etiam contingit. Primò, per modum priuilegij, aut grati# specialis. Secundò per modum propriæ, & rigidæ delegationis: quod fit, quando iurisdictio simpliciter committitur, & in ea includitur potestas dispensandi.

Quando est pura delegatio, & commissio iuris[2589]dictionis, mortuo vel amoto delegante, si res sit integra, cessat etiam potestas dispensandi in delegato, iuxta generale principium, cap. gratum, & cap. relatum de offic. delegati. Quando verò conceditur per modum priuilegii, si absolutè, & sine limitatione concessa est, durat etiam mortuo delegante, iuxta superius dicta de priuilegiis, & regulam generalem, *quòd gratia non spirat per mortem concedentis,* quæ est regula 16. de regul. iuris in 6. & cap. si cui, de præben. in 6. & in particulari de dispensatione cap. tua de filiis præsbyt. estq#ue communis sententia, de quo Syluester dispensatio quæst. 6. Angelus, num. 14. Nauar. commentario de Iubilæo not. 21. num. 25. & in apologia de reditib. quæst. 3. monito 8. num. 2. sed non est facile intellectu, quando potestas dispensandi dicitur per modum puræ delegationis, vel priuilegij, & superius explicuimus particulas illas, *vsque ad bene placitum nostrum,* vel *nostræ sedis*; de quibus Couarru. 3. variar. cap. 15.

Sexta difficultas, an rescriptum concedens fa **[sect. 18]** cultatem dispensandi amplè interpretandum sit.[2590] Respondeo, quamuis ipsa dispensatio censeatur odiosa, & stricti iuris, vt posteà dicemus: tamen potestas dispensandi fauorabilis est, ideò amplè interpretanda, salua verborum proprietate: vt docet Panorm. cap. atsi clerici, §. de adulteriis num. 6. de iudic. estq#ue communis sententia, cuius auctores citat, & sequitur Sanchez lib. 8. de matrim. disp. 2. num. 1. Cuius ratio est, quia potestas dispensandi nulli legi repugnat; & per se est vtilis ad commune bonum, si vsus eius prudens, & moderatus sit: ergo meritò inter fauores, & non inter odia recensetur.

Septima difficultas est, an inferior regulariter, **[sect. 19]** & ordinariè, seu ex vi sui muneris possit dispensa[2591]re in legibus superioris, verbi gratia, Episcopus in legibus Pontificiis: nisi expressè sit prohibitum generatim, vel in ordine ad aliquam peculiarem legem.

Quidam affirmant, & potest sumi ex D. Thoma quæst. 97. art. 4. quatenus simpliciter dicit, *Rectorem multitudinis posse dispensare in legibus.* Expressè id affirmat Anton. 1. part. tit. 17. §. 20. Sotus 4. d. 27. quæst. 1. art. 4. Indicat Victor. relect. de potestate Eccles. num. 28. vbi hanc regulam constituit: *Vnusquisque Episcopus in sua diœcesi potest, quidquid potest Papa in vniuersa Ecclesia, nisi ab ipso Pontifice prohibeatur:* quam regulam multi canonistæ sequi videntur dicto cap. at si clerici §. de adulteriis, tit. de iudiciis, vt videre licet ibi per Felinum, & alios: eandem regulam tradit Sanchez 1. de matrim. disp. 61. num. 3. pro ea referens Abulensem, Victoriam, Sotum, Gambaram, Thesaurum Christianæ religionis, Nicolaum de Cusa, Veracrucium, Didacum Perez, Henriquez, Aragon, Maiolum Hugonem: & probans, quia Episcopus est pastor ordinarius in sua diœcesi, sicut Pontifex in toto orbe, licet sit ipsi subiectus: ergo in iis, in quibus Pontifex non limitat eius iurisdictionem, habet potestatem ordinariam: & sic potest dispensare in omnibus casibus non reseruatis Papæ: sicut confessor ordinarius potest absoluere ab omnibus peccatis non reseruatis Pap#, aut Episcopo. Suadetur etiam hæc sententia ex cap. nuper de sent. excom. in 6.

Vbi eo ipso, quòd Papa sibi non reseruat abso[2592]lutionem excommunicationis, potest inferior prælatus ab ea absoluere: ergo similiter eo ipso, quòd non reseruat sibi dispensationem, potestatem dispensandi concedere videtur. Secundò, gra[2593]uius est dispensare in votis, quàm in legibus; quia hæ sunt merè humanæ: vota verò obligant iure diuino naturali: sed Episcopus potest dispensare in omnibus votis non reseruatis superiori: ergo, &c. **[512]** Tertiò, quia in legibus festorum, & ieiunio[2594]rum dispensat Episcopus, eò quòd illi prohibitum non est: ergo idem est in aliis legibus Pontificiis, in quibus dispensatio non fuerit illi prohibita. Quar[2595]tò, quia dispensatio in his legibus est moraliter necessaria ad bonam populi gubernationem: ergo cùm hæc gubernatio committitur, consequenter datur hæc potestas, nisi peculiariter excipiatur.

Tenendum tamen est, Episcopum, aut alium **[sect. 20]** prælatum inferiorem non posse dispensare in le[2596]gibus Papæ, aut superioris, nisi in casibus ipsi concessis ab eo, qui legem tulit, vel est legislatori æqualis, aut superior: ita tenet Sotus 1. iust. quæst. 7. art. 3. Syluest. dispensatio quæst. 9. num. 14. Caietanus quæst. 97. art. 4. colligens ex D. Thoma ibidem ad 3. Valentia 1. 2. disp. 7. quæst. 5. punct. 9. & alij recentiores Theologi in præsenti tractatu, Glos. ca. cum singula, §. vltimo, vbi communis, de præbend. in 6. Innoc. ca. dilectus, de temp. ordinat. num. 2. & 3. & ca. 2. de eo, qui furtiuè ordines suscepit, Panorm. ca. tam literis, num. 3. de testibus, & dicto §. de adulteriis, nu. 13.

Rebuffus refere#s alios, in practic. part. 1. titul. de translat. Monach. num. 9. Azor tom. 1. lib. 5. ca. 15. quæst. 7. Sanchez multis relatis 8. de matrim. disp. 5. num. 1. & latiùs lib. 2. disp. 40. num. 1. vbi ait, esse opinionem omnium, præsertim Archidiaconi, cap. licet canon, de electione in 6. Panorm. cap. cùm dilecti, num. 10. de electio. communis, ca. at si cleric. §. fin. de iudic. vbi Felin. num. 5. Rebuf. tract. nominationum, quæst. 5. nu. 32. Couar. 4. decretalium part. 2. ca. 6. in prin. num. 15. & §. 10. num. 11. Gutier. 1. quæstionum canonic. ca. 5. num. 10.

Probatur primò ex Clem. ne Romani, de elect.[2597] vbi dicitur, inferiorem non posse tollere legem superioris, & statim explicatur, abrog#do, dispensando, &c. Idem sumitur ex ca. inferior, de maiorit. & obed. ca. inferior, 21. dict. ca. sunt quidam, & c. ideò, 21. qu. 1. & ex l. 1. C. de legibus, ca. dilectus, de temp. ordina. Et ratio est, quia inferior non potest irritare, vel impedire dispositionem superioris, ipso inuito, aut non consentiente: ergo, vt possit dispensare, non sufficit non prohibitio specialis, sed requiritur positiua concessio tacita, vel expressa. Antecedens probatur, quia recta gubernatio petit, vt superioris dispositio præualeat, nisi ipse cedere velit positiua concessione, & consensu. Confirmatur, quia dispensatio est actus iurisdictionis: sed inferior non habet iurisdictionem in legem superioris, vel in suos subditos, vt sunt sub lege superioris: ergo non potest cum illis in lege superioris dispensare. Si dicas, hanc facultatem concedi eo ipso quòd officium datur. Hoc nullum habet fundamentum. Nam hæc implicita concessio non est ex natura rei annexa officio: quia illud officium absolutè est inferius, & subordinatum superiori: inferior autem potestas ex natura rei non includit superiorem, nec virtutem ad repugn#dum legi superioris. Nec habet in iure positiuo fundamentum: quia potius generales regulæ iuris sunt in contrarium, vt constat ex citatis: & ideò quando iura volunt hanc potestatem concedere inferiori, id declarant, vt videbimus: & in nonnullis religionibus, vbi superiores possunt in constitutionibus, vel regulis dispensare, id declarant ipsæ constitutiones: & multæ irregularitates, suspensiones, &c. non possunt ab Episcopis dispensari, iuxta receptam doctrinam, de quibus non inuenitur prohibitio, sed tantùm non concessio. Et axioma illud aduersariorum, *Episcopus in suo Episcopatu potest quidquid Papa in Ecclesia, nisi prohibeatur,* nullo iure nititur, & in rigore est falsum, nisi multis modis limitetur. Nam in primis supponit, Episcopos habere ex iure diuino absolutam, & vniuersalem potestatem iurisdictionis intra suas diœceses; limitabilem tamen à Pontifice, ad quem etiam spectat gradum, & modum illius iurisdictionis definire: cùm tamen alij multi opinentur, habere illam iurisdictionem à summo Pontifice, deinde multa sunt, quæ potest Papa in Ecclesia vniuersa, quæ numquam potuerunt Episcopi, saltem eo modo, quo Pontifex, vt committere præsbytero ministerium sacramenti confirmationis, vel ordinandi saltem minoribus ordinibus, dispe#sare in matrimonio rato non consummato, vel in voto solenni, concedere indulgentias absolutè pro viuis, & defunctis vsque ad plenariam remissionem, instituere censuras, approbare religiones, canonizare sanctos eo modo, quo à Pontifice fit. Denique, si in aliquo casu id tolerari posset, solùm esset quoad ea, quæ concernunt ordinariam gubernationem moraliter necessariam, vel conuenientem ad salutem animarum; & considerando potestatem Episcopi, priusquam Pontifex aliquid statuat. Sic enim intelligitur quilibet Episcopus habere in sua diœcesi totam potestatem, quæ ex vi muneris conceditur, & vt sic non habet vnde limitetur. Postquàm verò Pontifex aliquid particulare præscribit, eo ipso excipit illud ab ordinaria iurisdictione inferioris,

& ideò nisi aliunde ei concedatur potestas dispensandi, non habet illam ex vi officij. Itaque lex ipsa eo ipso, quòd superioris, suam habet prohibitionem dispensandi respectu inferioris prælati, vt nullus audeat in eam mittere falcem, nisi ei concedatur.

Ad primum argumentum ex cap. nuper, respon **[sect. 21]** deo, non esse eandem rationem de absolutione à[2598] censuris, & de dispensatione in legibus. Nam absolutio à censuris non est contra, aut præter legem superioris; sed secundùm illam: canones enim instituerunt cansuras, vt homines corrigerentur, vnde qui iam sunt correcti, non possunt censuris puniri, sicut aliis pœnis: & si post censuras inflictas corrigantur, debent statim absolui à parocho, nisi absolutio sit reseruata superiori. Ideò nihil mirum si cum officio concedatur, posse ab inferiori dari absolutionem, quando non reseruatur. Dispensatio verò est contra legem, vnde cap. cùm illorum de sentent. excom. difficilior censetur dispensatio, quàm absolutio. Prætereà absolutio à censura, præsertim excommunicatione, ordinatur ad bonum animæ, & est necessaria ad vsum sacrame#torum; ideò ex consuetudine meritò concessa intelligitur, quando non reseruatur: quod secus est de irregularitate, & similibus. Vnde non solùm Episcopo, sed etiam parocho censetur concessa absolutio à censura canonis non reseruata, dicto cap. nuper: nemo autem dicet, parochum etiam dispe#sare posse in omni lege canonica non specialiter reseruata. Addit Azor, Porrò si de pœnis iure c#muni irrogatis loquamur, videndum est, an ius commune inferiori magistratui concedat, siue permittat, vt eas pœnas possit remittere; & tunc poterit eas pœnas condonare: quòd si ius commune prohibeat eas pœnas lenire, & mitigare, non poterit remittere: si verò nec vetet explicitè, nec **[513]** expressim concedat, tunc, etiam ex iure canonico, potest à pœnis ex delicto contractis reos nonn#quam absoluere. Hoc enim colligitur, ex cap. nuper, de sent. excom. in 6. Vbi dicitur ab excommunicationis sententia lata à Romano Pontifice, vel iure communi, posse Episcopum absoluere, si eam sibi non reseruauit Romanus Pontifex, vel conditor canonis. Sed dubito, quomodò ex casu speciali de excommunicatione, & ex iure canonico valeat argumentum ad omnes casus iuris ciuilis. Si igitur magistratus ciuiles possunt pœnas lenire legibus præscriptas, alia erit huius rei ratio, de qua in materia de iudice in 2. 2. dicendum est, vbi à D. Thoma, & aliis tractatur: idque ex iure communi, vel consuetudine proueniet, vnde non erit extendendum ad leges omnes simplices, aut pœnales in iure canonico contentas, vt in illis omnibus possit Episcopus dispensare. Adde etiam, quòd cùm Episcopus, vel parochus absoluit à censura in iure canonico contenta, & non reseruata, in nulla lege dispensat: nam lex non præcipit absolutè excommunicato, vt non communicet in humanis, aut diuinis. Sed solùm præcipit, vt abstineat, si non prius absoluatur, seu quamdiu manet in excommunicatione; nec posset Episcopus concedere, vt manente excommunicatione communicaret in diuinis, vel humanis: quod tamen Papa posset concedere: ergo ex vi sui muneris non potest dispensare in omni lege Papæ non reseruata.

Ad secundum respondeo, non esse simile de[2599] votis: quia dispensare in votis non est dispensare[2600] in lege naturali, vel diuina, imò nec humana propriè dicta: Sed in lege priuata largè dicta, quam vouens sibi imposuit: seu potius est cedere iuri Dei prouenienti ex tali voto, & ideo in votis omnibus non reseruatis iure, vel consuetudine, id potest Episcopus, qui hanc à Deo potestatem habet animarum saluti necessariam. Respondeo sec#dò, in votis, quia frequenter occurrunt, præsumptam esse Papæ commissionem: idem est in ieiuniis, & festis, quia valde onerosum esset frequenter ad principem recurrere:

ideò verisimile est, ipsum velle, vt in his Episcopi dispensent: de qua re statim dicam, & sic patet ad tertium & quartum argumentum.

Octaua difficultas est, an sint aliqui casus, in **[sect. 22]** quibus Episcopus possit circa leges iuris commu[2601]nis dispensare. Caietanus, quæst. 97. art. 4. Syluester illa quæst. 9. num. 14. & 15. Sotus, 1. iust. quæst. 7. art. 3. Azor, Valentia suprà, & alij constituunt aliquos casus. Primus est, quando ius ipsum vel[2602] eius conditor expressè concedit talem potestatem: quod sæpe fit, vel per aliquam clausulam generalem, vt in Trid. Sectione 24. cap. 6. de reform. vel in aliquo casu speciali, de quo lex loquitur, vel priuilegiumdignitati perpetuò concessum, vel delegatio facta personæ. Et aduertit Syluester ex communi doctrina Canonistarum; quando decreta impersonaliter, & absolutè dicunt in tali, vel tali lege, aut pœna posse dispensari, intelligi, ab Episcopo, licet non exprimatur: ne verba illa superflua sint: nam quòd posset à Pontifice dispensari, per se clarum erat, & verba debent aliquid operari, cap. si Papa de priuileg. in 6. Ita tenent Glossa cap. in quibusdam, fine de pœnis, vbi cùm textus dicat, certos hæredes non posse assequi prælationis honorem, *nisi cum eis fuerit misericorditer dispensatum,* ait, ex quo textu non determinat, à quo, posse dispensare Episcopum. Idem tenet Ioannes And. ibi, in fine, Vincen. Goffred. & Philippus, quos refert, & sequitur Panorm. nu. 5. Card. fine, Henric. fine, lex regia 8. fine. tit. 18. partita 1. Gloss. cap. postulastis ver. dispensatum, de clerico excom. vbi textus decidit, excommunicatos non posse retinere beneficia, *nisi cum eis fuerit misericorditer dispensatum,* & ait glossa, cùm non dicat, à quo, posse Episcopum. Idem tenet Innoc. ibi initio, Panorm. num. 8. gloss. cap. siquis verb. fiat, de elect. & ibi Innoc. nu. vn. Hostien. fine, Card. quæst. 5. fine, Bald. num. 3. Imola. nu. 4. & multi alij iurisp. & Theologi, quos refert & sequitur Sanchez 8. de matrim. disp. 5. nu. 1. vbi hanc doctrinam confirmat: quia si dispensatio, (quæ ex se odiosa est, ac restringenda) latè ex[2603]ponitur, quando in corpore iuris clausa est, vt ipse probauerat disp. 1. num. 7. à fortiori hoc erit dicendum de hac potestate in iuris corpore clausa, cùm dispensandi potestas sit ex se fauorabilis, ac latè interpretanda, vt ipse docuit disp. 2. num. 1. & nos in hac sectione diffic. 6. Deinde Sanchez ead. disp. 5. num. 2. & sequentibus recenset quatuor temperamenta huius doctrin# à variis auctoribus posita, quorum aliqua reprobat: vide illum, non enim oportet transferre, quæ in illo facile videri poterunt.

Secundus casus est, quando est consuetudo:[2604] Nam sicut alia possunt consuetudine præscribi, ita facultas dispensandi: & consuetudo sufficit ad dandam iurisdictionem, vel priuilegium.

Tertius casus est ratione grauis, & magnæ ne[2605]cessitatis, vel vtilitatis subitò contingentis, ita vt facilè, & c#modè non pateat ad principem aditus. Hunc casum posuit Azor, Sotus, & Syl. Sed eius non meminit Valentia, aut Caietanus.

Quartus ratione leuitatis, & paruitatis materi#:[2606] esset enim valde molestum in minimis principem adire, & consulere. Hunc & quintum casum ponit etiam Emanuel Sa verb. dispensatio. Sed neutrius meminit Syluester.

Quintus ratione frequentiæ, vt si crebrò neces[2607]sitas accideret in aliquo certo casu dispensandi. Ratio est eadem, quæ casus præcedentis.

Valen. Sotus, & Caietanus alium casum ponunt:[2608] quando lex superioris pertinet ad bonum proprium ciuitatis, vel communitatis: vt si lege regia statuatur, ne frumentum, vel vinum in oppidum aliunde aduehatur, poterit qui oppido præest, relaxare. Sed Azor

putat, hîc non interuenire dispensationem, sed oppidum, in cuius fauorem lex lata est, iuri suo cedere, seu conditionem ponere, cum qua legislator noluit obligare, & aliqui iuniores ita ex Caietano, & Syluest. hunc casum constituunt. Quando leges sunt propriæ, quæ licet manent à Pontifice, non sunt pro vniuersa Ecclesia: Sed pro tali Episcopatu, prouincia, aut congregatione: in his enim censent Caiet. & alij, posse dispensare Prælatum illius loci, vel congregationis. Et ratio Caietani est, quia, quæ sunt propria, & particularia alicuius loci vel communitatis, minus sunt nota supremo Principi: & ideò credendum est, committi proprio gubernatori, qui pleniorem loci, seu communitatis illius notitiam habet. Hic casus non videtur certus, sed valde dubius: quia nec in iure, nec in vsu sufficiens illius fundamentum inuenitur. Et ratio illa non cogit: sicut enim Pontifex habuit sufficientem notitiam illius particularis communitatis ad ponendam legem, ita potest habere ad **[514]** dispensandum in illa. Quapropter, nisi concurrat etiam frequentia, aut consuetudo iuuet, non videtur hoc admittendum esse, quando sine incommodo peti potest dispensatio ab auctore legis. Ita iuniores illi, quorum sententia mihi est satis probabilis: & conuenit cum sententia Azoris, quando lex esset omninò absoluta; quando autem esset sub conditione, quòd populus non cederet iuri suo: si cederet, faceret rem licitam eius cessio, non autem gubernatoris dispensatio, quæ ibi locum non haberet.

Sed rogas, cur in quarto, & quinto casu infe **[sect. 23]** rior potestas dispensare potest in lege superioris?[2609] Azor supra videtur reducere hos casus ad consuetudinem: nam antequam illos assignet, ait, aliquas causas esse, in quibus ob consuetudinem receptam possunt Episcopi in iure communi canonico dispensare. Sed statim videtur docere, aliud habere fundamentum: nam primò ait, Episcopum posse dispensare in lege Papæ ratione consuetudinis: secundò ratione leuitatis materiæ: tertiò ratione frequenti#; & expressè Valentia ait, dispensare posse non solùm in iis, quæ ius, vel consuetudo expressè declarauit: sed etiam, vt rectè notauit Caiet. & Sotus, in triplici genere rerum; primò in leuibus: sec#dò in frequentibus: tertiò in propriis alicuius communitatis inferioris: & hi omnes videntur fundare hos casus in tacita commissione legislatoris, seu in ratihabitione ipsius præsenti, vel præterita consentanea rationi, quæ in illo quarto casu hoc dictat; quia nimis onerosum esset in minimis ad principem recurrere; & quia in moralibus pa[2610]rum pro nihilo reputatur, & quia cui committitur gubernatio in maioribus, videtur in his minoribus committi. Et idem meritò dicunt aliqui, quando leges non obligant ad culpam, sed ad solam pœnam, vt solent in religionibus: quia cum legislator noluerit ponere rigorosam obligationem, hoc ipso indicauit, rem non esse tanti momenti, vt dispensatio ipsi reseruata maneret. In quinto verò casu ratio dictat, Episcopum dispensare posse: quia valde durum, & onerosum esset, frequenter pro dispensatione ad Papam necessariò recurrendum esse: vnde illum casum ponunt etiam Caiet. 2. 2. quæst. 143. art. 8. Ledesm. 2. part. 4. quæst. 17. art. 3. Nauar. in summa, ca. 21. num. 21. imò non deest ratio pro sexto casu. Cum enim res spectet ad solam illam communitatem, videtur lex priuata illius, & quasi Episcopalis, & ideò tacitè commissum esse Episcopo, vt in illa dispenset, sicut in propriis: cum hoc tamen discrimine, quòd in illa dispensatio data sine causa erit nulla; in propriis tamen erit valida, vt posteà dicemus: imò Caiet. addit, quòd si casus esset valde notabilis, etiamsi lex ad hanc solam communitatem spectaret, ad Papam, qui legem tulit, pro dispensatione recurrendum esset.

Nona difficultas est circa tertium casum præ **[sect. 24]** cedenti difficultate positum, An quando non est[2611] facilis recursus ad Pontificem, & est periculum in mora, possit

Episcopus in lege Papæ dispensare, etiam ad totam Ecclesiam pertinente, vt in lege prohibente, & irritante matrimonium in certo gradu consanguinitatis, vel affinitatis, &c, & in lege inducente irregularitatem, seu in ipsa irregularitate, & in voto, reseruato, & de absolutione à ce#suris reseruatis Papæ.

Prima sententia est, Episcopum etiam in casu[2612] magnæ necessitatis dispensare non posse in impe[2613]dimentis matrimonium dirimentibus. Sanchez lib. 2. de matrim. disp. 40. num. 2. pro hac sententia citat Sotum 1. iust. qu#st. 7. art. 3. vers. at verò sciscitaris, & in eandem inclinareait, 4. dist. 37. quæst. vn. art. 2. pro eadem refert Cordub. lib. 1. quæst. 11. vers. hæc igitur. 2. opinio, & in summa, quæst. 45. punct. 2. Veracruz, 3. part. speculi, art. 18. in fine. Med. 1. 2. quæst. 97. art. 4. Sed certè Sotus solùm dicit, post contractum matrimonium cum impedimento dirimente, si non pateat aditus ad Pontificem, Episcopum dispensare posse: secùs ante contractum matrimonium, quia ante contractum matrimonium non est periculum in mora, nec sequuntur inconuenientia, si Episcopus non dispenset, secus post contractum.

Secunda sententia est, Episcopum in illis impe **[sect. 25]** dimentis matrimonij dispensare posse, concurren[2614]tibus his circunstantiis, vt matrimonium sit pu[2615]blicum, impedimentum verò occultum, & sit scandalum in separatione, nec ad Pontificem aditus pateat, inopia, ant alia iusta causa impudiente: & denique in casu magnæ necessitatis, quando ad Pontificem aditus non patet, & idem est in aliis legibus Papæ: ita tenent Azor tom. 1. lib. 5. cap. 15. quæst. 7. Syluest. dispensatio, quæst. 9. num. 15. Sanchez, 2. de matrimo. disp. 40. num. 3. Vazquez disp. 178. cap. 2. num. 16. Nauarr. cap. 22. in summa Hispana, num. 86. & in lat. num. 85. Ioan. de Lignado cap. at si clerici, §. de adulteriis, titulo de iudiciis, vbi Panorm. num. 9. Baldus, l. omnes populi, num. 8. ff. de iust. & iure, Romanus singulari 486. Speculator tit. de dispensationib. §. nunc de Episcoporum num. 30. in fine, Felin. cap. 1. fallen. 7. de constitut. Cotta in memorabilib. ver. dispensatio. Milis in repertorio, ver. dispensare potest Episcopus, Rebuf. praxi benef. tit. de dispensatione ad plura beneficia, num. 30. & 31. Lambertin. de iure patronatus, lib. secundo, part. 1. qu#st. 7. art. 19. num. 2. Bern. Diaz reg. 238. Ludouicus Gomez tract. breuium, nu. 21. Duennas reg. 248. limit. 2. Staphilæus de lit. gratiæ, tit. de qualit. & statu benefic. §. 1. quòd sit legitimus, num. 5. Cucus, lib. 2. instit. maiorum, tit. 6. num. 310. & 334. Gutier. lib. 1. quæstionum canon. cap. 23. num. 18. Gratian. reg. 433. num. 8. Tabie. dispensatio, quæst. 14. in fine, Armil. num. 19. & 20. Angel. num. 5. vers. 2. Spino speculo testam. gloss. 15. num. 86. Henriquez 6. de pœnit. cap. 10. num. 1. & lib. 12. de matrim. cap. 3. num. 2. Bart. Ledesma de matrim. dub. 50. ad finem, Capua, lib. decisionum cap. 80. num. 14. Eman. in bulla cruei. §. 13. num. 6. in fine, Anto. Gom. in bulla cruciatæ, clausula 10. n. 58. Ludouic. Lopez 2. part. instructo. ca. vlt. ad finem, licet cum formidine. Viuald. 1. part. candelab. de matr. n. 248. Vega 1. sum. casu 232. & lib. 6. casu 143. fine, & communiter Theologi recentiores tractantes de voto, matrimonio, censuris, irrregularitatibus, & legibus: praxisque ita recepit, vt testantur Nauar. & Eman. suprà: consentit Sotus, 4. dist. 41. quæst. vn. art. 3. in fine dicens, *Si contra iustitiam publicæ honestatis aliqui contrahant, & expeditissimus non sit ad Papam accessus, nullum esset pericu* **[sect. 26]** *lum, quamuis Episcopus dispensaret.*

2616

Hanc sententiam confirmat Sanchez, quia Episcopus potest in sua diœcesi, quidquid Pontifex in tota Ecclesia, nisi aliquid Pontifex reseruet, vt ipse probauerat, lib. 1. disp. 61. num. 3. multos referens Doctores: Sed non est verisimile, Pontificem **[517]** sibi reseruare dispensationem in casu magnæ necessitatis, in quo non est aditus ad illum: quia id esset contra charitatem, & suauem Ecclesiæ gubernationem, & commune bonum: ergo tunc potest Episcopus dispensare. Argumentum est probabile, sed non omninò firmum, propter ea, quæ diximus diffic. 7. Eandem sententiam confirmat Sanchez: quia fortior est reseruatio, dum Pontifex reseruat sibi absolutionem alicuius eriminis præterquàm in mortis articulo: & tamen probabilissimum est, posse Episcopum absoluere, quando non est recursus ad Pontificem: vt tenent Doctores, quos refert Henri. lib. 6. de pœnit. cap. 16. num. 1. & cap. 9. num. 7. & cap. 10. num. 1. & 2. Vbi idem asserit de casibus reseruatis in motibus propriis Sixti V. non obstante rigidissima reseruatione cum derogatione bullæ, & Trid. ergo à fortiori in nostro casu, vbi non est tam rigida, & stricta reseruatio, poterit Episcopus.

Aduertit autem Vazquez illo num. 16. quoties **[sect. 27]** Episcopus potest certiorem facere Pontificem, & pauperiem eorum, cum quibus dispensandum est, supplere, vt negotium ad Pontificem deferatur, dispensare non posse. Nam si hoc modo Pontifex c#suli potest, qua ratione Episcopus in lege Pontificia dispensabit? Aliàs verò poterit, inquit, id facere ex voluntate pr#sumpta Pontificis; ne incommoda, & damna sequantur. Ego verò credo, Episcopum non teneri in impetr#dis his dispe#sationibus reditus suos consumere, maximè cum aliis melioribus, aut æquè bonis, & necessariis possunt impendi: poterit ergo dispensare ob paupertatem partium, etiam cum ipse eam paupertatem supplere potest, & ita habet praxis, & sentiunt Doctortes: nam sine illa limitatione docent, licitum Episcopo esse, dispensare in necessitate, quando propter paupertatem partium difficilis est ad Pontificem aditus. Nec discrimen, quod Sotus ponebat inter matrimonium contractum, & contrahendum, alicuius est mome#ti, vt Vazquez ait, quando in vtroque est necessaria dispensatio ad vitanda incommoda, & aditus ad Papam non patet: licet rarò ante contractum matrimonium tanta sit necessitas, & tam difficilis ad Papam accessus, vt proptereà possit Episcopus dispensare. Et ita Episcopum aliquando posse ante contractum matrimonium dispensare rectè docet Vazquez suprà, & Sanchez suprà, num. 7. An verò post contractum matrimonium cum impedimento dirimente, possit Episcopus dispensare, etiamsi vterque, vel alter contrahentium contraxerit mala fide, latè tractat Sanchez suprà, nu. 4. & in sequentibus multa alia habet notatu digna, vide illum: quia non possumus in præsenti singula persequi.

Decima difficultas, vtrum in dubio, an res egeat **[sect. 28]** dispensatione, possit Episcopus dispensare. Resp#[2617]det Sa, verb. dispensatio, num. 1. tunc posse Episcopum declarare, non egere: vel ad cautelam dispensare secundum quorumdam probabilem sententiam. Et quidem in dubio, seu ineuidentia, si ex ratione, vel auctoritate sufficienti probabile sit, dispensationem non esse necessariam, consulendæ erunt regulæ datæ tract. 8. de conscientia, & interdum non erit opus petere dispensationem: sed sine illa interdum matrimonium erit nullum, esto licitè contractum sit, quia opinio probabilis, poterit in re esse falsa. Accedente autem dispensatione Episcopi, si ille reuera dispensare potest, validum erit matrimonium, aut aliud gestum tali dispensatione: & non apparet improbabile, Episcopum tunc dispensare posse: quia potest in casibus frequentibus, vt vidimus: dubia autem de necessitate dispensationis frequentia sunt.

Vndecima difficultas est, An Episcopus possit **[sect. 29]** dispensare in suis constitutionibus, quando Ro[2618]mani Pontificis auctoritate munitæ, & confirmatæ sunt. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 15. quæst. 7. ait, non posse: quia non potest eam confirmationem ex toto, aut ex parte tollere. idem docet, si Episcopus suas constitutiones iuramento firmauerit: quia non potest seipsum à iuramenti vinculo soluere. Sed primum non caret dubitatione; quia Caiet. Valen. & alij multi censent, Episcopum posse dispensare in lege Pap# pertinente ad solam illam diœcesim: vt vidimus diffic. 8. ergo à fortiori in lege propria confirmata per Papam, cum ad solam illam diœcesim pertineat. Nihilominus illam opinionem Azoris tenet Sanchez, lib. 8. de matrim. disp. 17. nu. 30. cum Dominico, ca. 1. in princ. numer. 11. de fil. præsbyt. in 6. Bottæo, de Synodo, part. 2. art. 4. nu. 12. Syluest. verbo, beneficium 3. quæst. 9. num. 13. Angel. verb. beneficium, num. 22. & ibi. Armil. nu. 27. Tabien. beneficium, 2. quæst. 15. num. 17. Sayro, in thesauro tom. 1. lib. 6. cap. 11. num. 11. Sed credo, videndum esse, quomodò sint confirmatæ per Papam; si enim Papa solùm eas confirmat declarando, esse laudabiles, & debere obseruari à subditis, non facit eas proprias, nec tribuit eis nouam vim, sed declarat, quam habebant: ideò Episcopus potest non solùm in eis dispensare: sed eas abrogare, ac si non essent per Pontificem confirmatæ: si verò velit eis robur addere, & illas facere proprias, non poterit Episcopus eas abrogare; poterit tamen in eis dispensare, vel non dispensare, sicut in aliis legibus Pontificiis ad eam solam diœcesim directis, iuxta opiniones relatas difficul. 8. sed si dispe#set sine causa, dispensatio erit nulla, sicut quando sine causa dispensat in aliis legibus Pontificiis.
Secundum autem, quod dicit Azor de constitutionibus Episcopi iuratis, examinabimus Sect. 4. quæst. 3. in 3. limitatione.

SECTIO IIII. *Vtrùm dispensatio data sine causa, valida sit.*

IN hac generali quæstione quinque **[sect. 30]** particulares inuoluuntur. Prima, an dispensatio inferioris in lege superioris, aut in votis, & iuramentis (qu# iure diuino, & naturali obligant) data sine causa valida sit. Secunda, an dispensatio supremi Principis in propriis legibus data sine causa, valida sit. Tertia de dispensatione Principis inferioris in suis constitutionibus, vel suæ Synodi. Quarta, an Episcopus in legibus Synodi diœcesanæ validè sine causa dispenset. Quinta, an similiter Archiepiscopus in legibus Synodi prouincialis.

Quantum ad primam quæstionem, de dispen[2619]satione in legibus superioris, vel in voto, aut iuramento: quidam suppressis nominibus relati à D. Thoma 2. 2. quæst. 88. art. 12. ad 2. sensere, integrum esse prælatis ad libitum dispensare in votis subditorum: sicut pater, Dominus, ac vir possunt ad libitum irritare vota filij, serui, & vxoris: quia in omni voto, & iuramento facto Deo, intelligitur **[518]** conditio, si prælato placuerit, vel nisi prælato displicuerit, seu nisi contradixerit: sicut eadem est conditio in votis filij, serui, & vxoris respectu patris, Domini, & mariti. Confirmatur ex ca. venie#s, de iure iur. Vbi deciditur, in omni iuramento esse ius superioris exceptum.

Sed in hac prima quæstione dico primò, dispen[2620]sationem in voto, vel iuramento etiam à summo[2621] Pontifice datam sine causa, esse nullam. Hoc certissimum, & commune omnium arbitrantur Vazquez, disp. 178. ca. 3. nu. 17. Sanchez, lib. 8. de matr. disp. 17. num. 3. & speciatim id tenet D. Thomas loco cit. & eius expositores ibi, & hîc: & alij

Theologi 4. dist. 38. & omnes Iurisperiti cum gloss. cap. non est, verbo adimplere, de voto, & Tolet. lib. 5. ca. 83. causa 2. vbi idem ait de dispensatione pensionum ecclesiasticarum. Idem tenet Alexan. Archirota tract. 8. de voto paupertatis ex Bern. dicens, voti sine necessitate dispensatio non dispensatio; sed præuaricatio est. Idem tenet Caiet. verbo dispensatio, Sotus 1. iust. quæst. 7. art. 3. ad 3. Syluest. votum, 4. quæst. 3. & verbo dispensatio, Rich. 4. d. 38. art. 9. quæst. 1. Panorm. ca. non est num. 4. de voto, Archid. ca. Florentinum 85. d. Immola ca. cùm olim, de clerico coniug. Nauarr. ca. 12. num. 57. & 76. Probatur, quia non est verisimile, Deum concessisse potestatem ad dispensandum in his licitè, aut validè, nisi ex iusta causa: sicut non solet dari potestas œconomo, vt dispenset bona Domini, nisi iuxta præscriptum rationis: quippe data est potestas à Deo in ædificatione#, non in destructionem, & prælatus constitutus est à Deo dispensator, non dissipator. Nec est simile de votis filij, serui & vxoris: nam re alia, & multa personalia sunt de materia subiecta patri, domino, & viro: & alia licet non sint de materia subiecta, sunt tamen in persona multò magis subiecta: ideò à persona habente quoddam dominium, vel quasi dominium despoticum, auferri etiam sine causa possunt, seu irritari. Hanc rationem attigit D. Thomas, & ex eo S#chez suprà, & nos latiùs ipsam produximus tract. de voto. Quare dum in cap. veniens, de iure iurando dicitur, per vota, aut iurame#ta inferiorum non posse iuri superioris derogari, intelligitur, ita vt semper integrum sit superioribus ex iusta causa in illis dispensare: & ideò, quamuis ea conditio, *nisi superior ex iusta causa dispensauerit*, non sit adhibita à vouente, tamen ex natura rei inclusa est in voto, supposita potestate dispensandi, quam Deus superioribus concessit.

Dico secundò, dispensationem inferioris in le **[sect. 31]** ge superioris esse irritam, si causa legitima desit.[2622] Vazquez, disp. 178. ca. 3. num. 17. Valen. disp. 7. qu. 5 punct. 9. Nauarr. prælud. 9. num. 15. aliàs 13. & ca. fin. num. 4. de simonia, Sanchez, illa disp. 17. num. 4. & sequentibus, Sa, verb. dispensatio, num. 3. Angel. num. 3. Syl. quæst. 3. num. 5. Armil. num. 14. Sotus, 7. iust. quæst. 4. art. 3. col. 9. versic. rursus circa eadem, & lib. 1. quæst. 7. art. 3. colum. 7. versic. supremum ergo. Couarr. 2. part. 4. decret. cap. 6. §. 7. nu. 11. Stuñica, quæst. 5. de voto num. 35. Gutierrez 1. quæstionum can. ca. 19. num. 5. Speculator tit. de dispensa §. dicendum restat, num. 19. Innoc ca. cum ad monasterium, nu. 4. de statu monach. Hostiens. ibi, num. 32. & Ioannes And. ad finem, Panor. nu. 17. Cardin. §. vlt. num. 5. Henric. num. 17. Baldus, l. Barbarius, num. 7. ff. de offic. prætor. Aretin. l. 2. in punct. num. 1. ff. de verb. oblig. Felin. cap. 2. num. 8. vers. secunda limit. de simo. & ca. at si clerici, §. de adulteriis, num. 10. de iudic. & ibi Hipolit. nu. 32. Turrec. cap. 1. dist. 89. art. 4. num. 14. & ferè omnes hac Sect. referendi, & alij multi, nemine repugn#te. Probatur, quia tunc dispensans excedit facultatem sibi commissam: non enim est data illi in destructionem: sed in ædificationem, & sub conditione causæ iustæ, & sufficientis. Vnde illa dispensatio, dissipatio potius est, & destructio, vt loquitur Bern. 3. de consider. Facit cap. multa, de præbend. vbi dicitur, mandatum Pontificis ad ius esse referendum: ergo cùm dat facultatem dispensandi in lege Pontificia, intelligitur, causa iusta existente, & alioqui esset Dominus illius ferè æqualiter, ac si esset propria.

Quidam hoc temperant, nisi inferior habeat **[sect. 32]** plenitudinem potestatis à superiori concessam: qualem habet legatus, seu Nuntius Apostolicus in casibus sibi à Pontifice commissis. Eman. in sum. tom. 2. editione 2. cap. 24. con. 3. num. 5. & ego fateor, Pontificem, si vellet, posse dare talem potestatem, vt dispensatio etiam sine iusta causa data, teneret: tamen non est credibile illam dare de facto, sed vt dispensatio solùm valeat

causa iusta existente. Et ita tenet Sanchez, 8. de matri. disp. 17. nu. 5. cum Innoc. cap. dudum 2. num. 16. vers. item & si Papa, de elect. Felinus, cap. postulasti num. 13. casu 4. de rescrip. Nauarr. prælud. 9. num. 15. & cap. fin. nu. 4. de simonia, Gambara de auctorit. legati, lib. 10. nu. 293. & 207. Hipol. ca. at si clerici, §. de adulteriis, num. 105. de iudic. Borgasius de irreg. part. 7. cap. vlt. num. 21. Stunnica, quæst. 6. de voto num. 234. Azor tom. 1. lib. 5. ca. 15. ad finem.

Alij temperant, nisi in dispensandi potestate ex **[sect. 33]** primantur nomina eorum, cum quibus dispensandum est, nulla cognitionis causæ dispensandi me#tione habita, Speculator tit. de dispensatione, §. dicendum restat, num. 19. Felin. illo cap. postulasti de rescrip. Gambara suprà, num. 209. & 296. Id approbat Sanchez, num. 6. quia tunc commissarius ille constituitur merus executor; ac præsumere debet, committentem certiorem factum esse de dispensationis causis. Mihi sanè probabile est hoc; sed incertum: quia præsumi etiam potest, committentem nihil dixisse de causa iusta, quia id supponebat ex omnium sententia asserente, inferiorem non posse sine causa iusta dispensare in lege superioris.

Sed quid, si prælatus inferior bona fide putauit, **[sect. 34]** causam esse iustam, & sufficientem; quæ tamen[2623] iusta, & sufficiens non erat? Respondet Sanchez suprà. num. 8. valere dispensationem: quia non est credendum, aliam esse Pontificis intentionem circa suas leges, & Dei circa suas, in quibus permittitur inferiori dispe#sare. Id enim recta Ecclesiæ gubernatio postulat, quò scrupulis obuietur, ac tutæ sint conscientiæ, nec oporteat passim infringere gesta, innitendo prælatorum Dei vices gerentium dispensationi. Quod clarè significat Azor tom. 1. lib. 7. ca. 29. quæst. 6. vbi ait, *si Prælatus aliquis bona fide lege ieiunij aliquem liberet, putans causam esse iustam, relaxatio prodest: quia bona fide facta est.*

Sed hæc sententia dubia est: quia bona fides **[sect. 35]** non solet acta alioqui nulla reddere valida: sed excusare, nec bona gubernatio Ecclesiæ postulat, vt valida reddat, licet possit, quæ bona fide peracta sunt: alioqui, si Episcopus sine vlla omninò causa dispensaret in legibus Papæ, vel in votis, aut iura-**[517]**mentis, putans bona fide vel nullam causam requiri, vel causam subesse, dispensatio esset valida, quod nullus admitttet. Item, si aliqui bona fide contraherent in gradibus prohibitis, vel cum alio impedimento iuris humani, aut etiam diuini, validum esset matrimonium: quod est contra omnes. Confirmatur: quia quando aliqui allegant dispensatum esse sine causa, vel cum causa non sufficienti, etiamsi constet, Epicopum bona fide putasse causam esse sufficientem, audiuntur: ergo signum est, dispensationem sine causa sufficie#ti factam ab Episcopo esse nullam, esto Episcopus bonam fidem habuerit. Idem est de dispensatione Papæ sine causa sufficienti in votis. Vnde Nauar. præl. 9. n. 13. in fine, & Philiarc. de offic. sacerd. to. 1. par. 2. l. 3. c. 4. vers. altera difficultas, & Ludouic. Lopez, 1. part. instructo. cap. 4. paulò post princ. affirmant, eum, cum quo Prælatus dispensauit proposita illi causa vera, & bona fide; quæ tamen sufficiens non est, tutum esse auctoritate Prælati fultum, donec sibi certò constet, causam minus legitimam fuisse. Neque satis est dicere, hoc esse verum, quando prælatus non bona fide processit. Nam prædicti auctores indistinctè, & sine hac limitatione loquuntur; & prætereà bona fides partium cum mala fide Prælati de sufficientia, vel insufficientia causæ non sufficit ad valorem actus. ergo nec bona fides Prælati cum mala fide Prælati, imò nec cum bona fide partium. Si enim bona fides partium nihil suffragatur: ergo nec bona fides Prælati. Item facultas data dispensandi in votis, vel in lege superioris, etiam si

à Deo detur, intelligitur, si subsit causa legitima, vt dicunt Sa, dispensatio, num. 3. & alij: ergo si non subsit causa legitima, etiam si esse credatur, dispensatio est nulla. Tutiùs · ergo existimo, in omni dispensatione voti, vel legis editæ à superiori: si constet causam fuisse insufficientem, dispensationem nullam censeri, sed dum res est incerta, præsumendum est. esse validam, si Prælatus causam censuit sufficientem, & sic intelligitur, quod ex Azore relatum est.

An verò ad dispensandum cognitio causæ requiratur, ita vt sine cognitione causæ, quamuis sufficiens causa subsit, dispensatio sit nulla, & alia circa cognitionem causæ dicemus Sect. 9. **[sect. 36]**

Quoad secundum argumentum, scilicet, an di[2624]spensatio in lege propria, vel inferioris valida sit. Quidam negant, inter quos refertur Fortunius Garcia in repet. l. Gallus, §. & quid si tantùm, num. 296. & 297. colum. 135. ff. de liber. & posthum. vbi ait, cùm iniustum sit Principem contra suas leges dispensare sine causa, se nescire, quomodò id efficere possit: nec quoad veram iustitiam securum esse, eum cum quo ita dispensatur. Et Mendoza 1. de pactis, qu. 2. num. 35. & quando dispensatio est magni mome#ti, ita vt noceat, idem tenet Menchaca lib. 1. quæstionum illustrium, ca. 25. num. 16. & ca. 26. num. 26. & non valere in foro conscientiæ; sed in externo tenet Loazez de matrim. Regis Angliæ dub. 4. num. 14. & 15. eandem sententiam tenuere Bern. Hipolit. & Iason apud Couarruuiam 2. part. de matrim. ca. 6. §. 9. nu. 8. & Azorem tom. 1. lib. 5. ca. 15. quæst. 3. eamdem in manuscriptis secutus fuerat noster Vazquez, sed in codicibus impressis disp. 178. ca. 3. ex professo quidem eam explicuit, confirmauit, & defendit, sed in fine illius ca. sic scripsit, *cæterùm in eo quod ait hæc sententia, dispensationem legis sine causa inualidàm esse, ne communi Theologorum opinioni videar aduersari, præiudicare nolo, sed iudicium de eius probabilitate aliis integrum relinquo.*

Suadetur primò: quia non minus potest Prin[2625]ceps secum dispensare, quàm cum subditis: sed sine causa non potest secum dispe#sare validè, etiam in lege propria: ergo nec cum subditis. Minor probatur: quia si posset ita secum dispensare, non obligaretur sua lege, contra superius dicta, vel inutilis esset talis obligatio: quam pro suo arbitrio sine alia causa posset sibi auferre. Dices, non esse inutilem talem obligationem: quia saltem peccaret secum sine causa dispensando. Contra, quia si ille peccat dispensando, etiam peccat, qui vtitur illa dispensatione: ergo dispensatio fuit nulla; quia dispensatio, quæ non excusat à culpa, non aufert obligationem: ergo est nulla. Secundò, di[2626]spensatus peccauit petendo talem dispe#sationem: ergo & ea vtendo, maximè cùm turpis sit pars, quæ sine causa discordat à toto: ergo dispensatio[2627] est nulla. Tertiò, legislator dispensando non se gerit vt Dominus: sed vt dispensator, & administrator: ergo, si dispensat sine causa, nihil facit. Quar[2628]tò, quia ratio naturalis dictat, caput cum membris,[2629] & membra inter se debere conuenire in legibus, nisi causa aliquem eximendi subsit: ergo si non sit causa, leges astringentes communitatem, astringunt etiam caput, & membra, & sic dispensatio in[2630] legibus est nulla. Quintò, quia restrictio legis à princip. facta sine causa esset nulla, eò quòd lex debet esse vniuersalis respectu omnium, in quibus specialis causa non subest: ergo similiter restrictio, quæ posteà fit per dispensationem: par enim ratio[2631] esse videtur. Sextò, quia dispensatio Papæ in lege propria procedit à potestate clauium; quæ est ministerialis, & data Pontifici in ædificationem, & non in destructionem: & ideò non est data, vt ea quispiam ad libitum abutatur; sed sub certa regula & mensura

ad bonum commune pertinenti: sub qua non continetur illa dispensatio sine causa; erit ergo irrita; nec mirum, cum sit contra ius diuinum, quod prohibet, sine causa dispensare in iure humano. Septimò, in legibus tributorum est peculiaris ra[2632]tio: quia excipere aliqnem sine peculiari causa est contra iustitiam distributiuam onerum: ergo exceptio est nulla. Octauò, concessio indulgentiarum, vel pensionum Ecclesiasticarum facta sine iusta causa, non valet: ergo nec concessio dispensationis: par enim ratio est.

Alij meritò tenent, talem dispensationem, si **[sect. 37]** alium defectum non habeat, validam esse, Caiet.[2633] 1. 2. quæst. 96. art. 5. ad finem, & 2. 2. quæst. 104. art. 5. ad finem, & in opusc. to. 1. tract. 27. de dispensatione matrim. in occidentali Ecclesia, quæst. vnica vers. quoad tertium, Catherinus 6. contra Caiet. circa quæstionem de dispensatione Papæ in voto sole#ni religiosorum, ad finem. Victor. relect. de potest. Papæ, prop. 14. & 15. num. 14. & 15. Sotus 1. iust. quæst. 7. art. 3. colu. 6. vers. postremum ergo, & lib. 7. quæst. 4. art. 3. ad 2. in fine, & 4. dist. 21. quæst. 2. art. 2. col. 11. & d. 39. quæst. vnica, art. 2. in fine corporis. Cano de pœnit. part. 5. vbi de præcepto confessionis, ad finem. Martin. Ledes. 2. 4. qu#st. 27. art. 2. paulò post princ. & quæst. 56. art. 4. col. penul. vers. prætereà dubium, Veracruz 2. part. speculi, art. 27. vers. secundò non expedit, & 1. part. art. 49. ad finem. Palac. 4. dist. 15. disp. 8. col. 17. vers. quamuis, & dist. 38. disp. 2. col. 7. vers. ego verò dixerim, **[518]** Medina 1. 2. quæst. 97. art. 4. ad finem, & 1. sum. cap. 14. §. 10. Angles in florib. par. 1. quæst. 5. de ieiunio, diffic. 2. Henriquez lib. 5. de pœnit. cap. 22. num. 5. & lib. 12. de matrim. cap. 3. num. 6. Valen. 1. 2. disp. 7. quæst. 9. & 2. 2. disp. 5. quæst. 7. punct. 2. vbi de pluralit. benef. colu. 4. vers. vbi autem illud ius, & disp. 6. quæst. 2. punct. 10. causa quarta excusante à beneficij recitatione, Suarez 3. part. to. 4. disp. 56. de indulg. quæst. 2. num. 11. Azor to. 1. lib. 5. cap. 15. quæst. 3. & lib. 7. ca. 29. quæst. 6. Ludouic. Lopez 1. part. instructo. cap. 4. initio, & 2. part. cap. 108. de ieiunio in fine, Aragon. 2. 2. qu. 89. art. 9. ad finem, Philiarc. de offic. sacerd. to. 1. part. 2. lib. 3. cap. 4. vers. altera difficultas est, Pet. Ledes. de matrim. qu. 54. art. 3. diffic. 4. post. 2. con & in sum. vbi de matrim. cap. 27. con. 4. Eman. Rodriguez, to. 2. regularium quæst. 46. art. 5. & in sum. part. 1. in 2. editione, cap. 196. fine, & ca. 237. num. 1. Vega 2. to. sum. cap. 23. casu 14. Viuald. append. ad candelab. cap. 12. num. 8. 23. & 24. summa Corona, cap. 1. de dignoscendis peccatis, num 32. Cordub. lib. 4. quæst. 8. ad finem, & quæst. 9. videtur D. Thomæ, qu. 97. art. 4. & Conradi ibi, vbi etiam idem tenent omnes expositores D. Thomæ, Syluest. dispensatio, quæst. 2. 3 & 4. Angel. num. 3. Armil. num. 14. & verb. Papa num. 12. Rosell. verb. votum 5. num. 4. Sanchez 7. de matrim. quæst. 2. & 3. dicens, procul dubio ita esse tenendum, Sayrus, lib. 3. Thesauri, cap. 10. num. 11.

Ludouicus Peguera in decisio. cap. 52. num. 12. Gallego de cognat. spirit. c. 21. n. 8. Inn. c. dudum 2 num. 16. vers. item etsi Papa, de elect. & cap. cùm ad monasterium, de statu moch. num. 3. & 4. & ca. 1. de const. vbi Anto. de Butrio casu fin. & c. per venerabilem, num. 6. qui filij sint legitimi, & ibi Præpos. §. quod autem, num. 2. not. 3. Panorm. cap. non est num. 8. de voto, & cap. de multa, num. 20. de præben. & cap. fraternitati, de schismatic. & c. qu# in Ecclesiarum, num. 17. de constit. Speculator tit. de legatis, vbi tractat de dispensatione, §. nunc breuiter, colu. fin. Felin. cap. postulasti, num. 13. in 4. casu, de rescriptis, & cap. quæ in Ecclesiarum, nu. 25. de const. & ibi Decius alios referens, num. 19. Nauar. in sum. prælud. 9. num. 14. & cap. 23. num. 44. & cap. 25. num. 74. & cap. fin num. 4. de simonia, Couar. cap. alma, part. 1. §. 1. nu.

7. de sent. excom. in 6. & multis citatis, 4. decretalium, part. 2. cap. 6. §. 9. num. 10. Villalobos in suis communib. lit. D. num. 86 Gigas de pensionib. quæst. 6. num. 9. & alij, quæst seq citandi, qui dicunt, principem ad libitum posse in suis legibus dispensare. Probatur primò, quia lex pendet ex voluntate **[sect. 38]** imponentis illam: ergo si ipsemet voluntate sua[2634] respectu alicuius aufert illam, ablata manet, respectu illius, licet fortasse peccet eam auferendo: Vnde glossa l. relegati, ff. de pœnis, ait, *vt lex positiua non liget, est in principe pro ratione voluntas.* Idem docet Bart. ibi, Decius, & Peguera suprà, Bald. & Angel. l. 1. §. pueritiam, post glos. ibi in verb. Ratus, per Iasone#, l. quominus colu. 2. ff. de fluminib. Felin. ca. quæ in Ecclesiarum, num. 6. de consti. quia nimirum à voluntate eius pendet lex in fieri, & conseruari, & quoad suam substantiam, & quoad suam extensionem ad has, vel illas personas. Sic suprà dicebamus, si Princeps sine causa legem abroget, abrogationem esse validam.

Sed respondet Vazquez, non esse simile; quia c#[2635] lex abrogatur, non manet: ideò neminem potest obligare; quando verò conceditur alicui dispensatio sine causa, lex manet respectu aliorum, & consequenter respectu illius. Contra hoc tamen est,[2636] quia licet forte manere deberet respectu illius: tamen Princeps vult, non esse legem respectu illius: contra voluntatem autem expressam illius non potest lex aliquem comprehendere, & obligare: ergo illa lex illum non comprehendit, nec obligat. Confirmatur, nam si tunc hæc duo sunt incom[2637]patibilia, alios obligari, & hunc non obligari, & duo hæc absolutè, & eodem modo vult Princeps: cur ergo præualere debet illa voluntas, qua vult alios obligari, & non h#c, qua vult, hunc non obligari? ergo sicut quidam asserunt, præualere voluntatem obligandi alios, ita dici posset, præualere voluntatem eximendi istum, & ita reliquos non manere obligatos: quod esset pernitiosum: & vrget magis argumentum, si à principio, quando fit lex, aliquis sine causa ab ea exciperetur: in quo casu fatetur Vazquez legem esse validam, & exceptionem esse nullam: alius autem non minori fundamento diceret, exceptionem esse validam, & legem nullam, & sic nullum manere obligatum: & idem esse in mandatis generalibus temporalibus, quæ defectu perpetuitatis leges non sunt, & hoc siue illæ leges, & mandata generalia sint supremorum principum, siue inferiorum, vt Episcoporum, & similium: quia eadem ratio est. Veritas tamen est, legem esse validam, & similiter exceptionem, vt docet Valen. disp. 7. quæst. 5. puncto 9. in fine: ergo similiter si postea exceptio fiat, vt idem ibi[2638]dem tenet. Confirmatur secundò, quia alios obligari, & hunc non obligari ex voluntate principis sine causa rationabili, non sunt res incompatibiles ex terminis, nec potest satis ostendi, vnde habeant incompatibilitatem: quia esto peccet Princeps eximendo aliquem sine causa, tamen non inde sequitur, exemptionem esse nullam: nam etiam peccat dando beneficia indignis, aut minus dignis, & alia multa faciendo, quæ tamen valida sunt: & sicut aliquis potest male vti dominio proprietatis prodigè donando, & aliis modis, tamen facta tenent: ita potest Princeps male vti potestate & dominio iurisdictionis in distributione officiorum, honorum, vel onerum (in quibus leges, & mandata comprehenduntur) ita tamen, vt factum teneat. Confirmatur tertiò, quia quando duo ha[2639]bent eandem causam dispensationis, & non est contra bonum commune dispensare cum vtroque, si dispensetur cum vno, & non cum altero, dispensatio est valida, quamuis alteri nonnulla irrogetur iniuria, & is, cum quo non dispensatur, iure offendi possit: ergo similiter, si omnibus eandem causam obligationis habentibus, aliqui obligentur lege, & alij non, siue in principio, siue posteà, factum tenebit, esto

contineat aliquam iniuriam, & offensionem eorum, qui lege obligantur. Confir[2640]matur quartò: nam mandatum particulare potest dirigi ad vnum, & non ad alium sine vlla causa discrimen hoc faciendi, ita vt factum teneat (vt docet Vazquez) tamen potest id male fieri, & male fiet, si mandata hæc particularia onerosa, inter subditos, quoad fieri possit, non distribuantur: ergo similiter, licet sine causa, & male cum aliquo dispensetur in mandato generali perpetuo, vel temporali, factum tenebit.

Secundò principaliter probatur. Nam absolu **[sect. 39]** tio à censura excommunicationis, vel alia, valida[2641] **[519]** est, etiam si detur iniustè, & sine causa ab eo, qui illam tulit, vt patet cap. venerabilibus, §. sanè, de sent. excomm. in 6. ergo idem est de dispensatione data sine causa: quia quoad hoc par est ratio. Nec valet dicere, non esse simile, quia illa absolutio ab excommunicatione eam penitus tollit, & ideò iam neminem ligat, dispensatio autem sine causa, relinquit legem erga alios, & debet hunc quoque ligare, cum quo sine causa dispensatum est. Nam vis rationis in hoc sita est, quòd sicut ista absolutio tollit excommunicationem respectu huius, quæ potest manere respectu aliorum, ita in lege dicendum est, auferri posse respectu vnius, eadem manente respectu aliorum. Et confirmatur: nam si[2642] à principio sub excommunicatione latæ sententi# præcipiatur aliquid præcepto perpetuo, vel temporali omnibus fidelibus, clericis, vel religiosis, excipiendo aliquos sine causa (verbi gratia, lectores, vel superiores) illi excepti, non manebunt excommunicati, etiam si faciant id, pro quo excommunicatio lata est, nam contra voluntatem expressam Pap# nulla exc#municatio incurri potest: & si ipse aliquos excepit, siue iustè, siue iniustè ab obligatione præcepti, tales non sunt inobedientes, vel contumaces, & idem est in aliis censuris, & irregularitate: ergo exceptio à lege generali, etiam si[2643] sine causa sit facta, valida est. Idem est in aliis pœnis, quæ ipso facto imponuntur, vt in priuatione officij & beneficij, vel fructuum, in priuatione vocis actiuæ, & passiuæ, confiscatione bonorum, & inhabilitate ad matrimonium, & alios contractus, qui non possunt esse irriti, Principe non solùm n# volente, sed etiam positiuè nolente esse irritos. Vnde si Pontifex sine causa dispe#set in voto cum clerico, vel religioso, vt vxorem ducat, valida erit dispensatio quoad irritationem matrimonij, quæ solùm est de iure humano, licet non quoad obligationem voti castitatis, quæ est de iure diuino, quod Pontifex non potest sine causa relaxare.

Tertiò probatur, quia expedit, in Ecclesia, & **[sect. 40]** Rep. sæculari esse potestatem dispensandi validè[2644] sine vlla iusta causa reddente licitam dispensationem in sua lege, & mandato, vt sic infiniti scrupuli cessent: ergo credendum est, talem potestatem datam esse Ecclesiæ, & Reip. sæculari ad c#gruam sui gubernationem.

Quartò probat Sanchez, quia tunc legislator[2645] dispensat in re propria, & in propria voluntate, eam mutans, à qua sola vim habet lex: ergo ea dispensatio, tanquam in bonis propriis facta, valebit absque causa, siue dispensans peccet, siue non. Si[2646]cut Dominus prodigens bona, verum dominium transfert, esto prodigendo delinquat.

Ad primum argumentum primæ opinionis re **[sect. 41]** spondeo, Principem non comprehendi proximè,[2647] & immediatè sua lege; sed ad summum media lege naturæ dictante, debere se conformare membris in legibus, quando eadem est ratio in illo, & in subditis; ideò Principem propriè in suis legibus numquam secum dispensare. Quamuis autem proximè, & immediatè suis legibus subderetur, posset validè secum sine causa dispensare, sicut & cum aliis: illicitè tamen id faceret, sed posteà licitè vteretur

dispensatione, sicut de aliis sine causa dispensatis, dicemus. Et quamuis diceremus, posteà in vsu dispensationis peccare, tamen illud peccatum non esset contra suam legem: sed contra legem naturæ, quæ præcipit, vt legem patiatur, quam tulerit, & se conformet membris, in oneribusquæ, illis imponit, quia in propria lege iam secum validè, licet malè dispensauit: illudque peccatum tantùm erit veniale: & ita non erit inutilis dispensatio. Et idem est quando dispensat cum subdito in propria lege, cuius est quasi Dominus, & non vt dispensator dominij subordinatus. Vnde etiam patet ad se[2648]cundum, tertium, & quartum argumentum.

Ad quintum, negatur, exceptionem, seu restri[2649]ctionem factam sine causa à principio, inualidam esse, vt constat ex prima probatione.

Ad sextum respondeo, iure quidem diuino pro[2650]hibitam, sed non irritam esse dispensationem in propria lege sine causa: sicut lex diuina naturalis diuites astringit ad superflua in graui necessitate pauperibus eroganda: non tamen reddit irritam retentionem. Et potestas clauium quamuis sit veluti ministerialis, & instrumentaria in ordine ad dispensationem in votis, & indulgentiis, & iuramentis: tamen in ordine ad dispensationem in propria lege est principalis, & ideò, licet sine causa dispensatio in propria lege fiat, & dispensans peccet: tamen dispensatio tenet.

Ad septimum respondeo, si vnus à tributis[2651] ita esset eximendus sine causa, vt cæteri magis essent grauandi, exemptio esset peccatum mortale secundùm Sotum suprà: qui tamen insinuat, fore validam, vt & Corduba illa quæst. 8. & est verisimile, quia vt exemptio est, non est contra iustitiam commutatiuam, sed ad summum contra distributiuam, cui per accidens adiungitur iniusta aliorum oneratio contra iustitiam commutatiuam: quæ oneratio erit nulla. Sed quamuis concederemus, illam exemptionem sine causa factam, esse nullam, quando per eam Rex cogeretur aliis imponere maiora tributa: tamen idem dicendum esset de remissione tributorum iam debitorum: quia par ratio est, vt ista quoque sit nulla, quando ex ea necessariò sequitur, alios fore grauandos. Quando verò aliorum grauamen nec ex remissione, nec ex exe#ptione illa necessariò sequeretur, vtraque esset valida. Cut ergo inter exemptionem, & remissionem aliqui constituunt discrimen, censentes, exe#ptionem esse nullam, remissionem verò validam? Certè moraliter pro eodem reputantur non comprehendere aliquos in lege tributorum, & illa remittere ipsi: ergo idem de vtroque quantum ad valorem, & honestatem dicendum est. An verò ex sola causa liberalitatis possit sine peccato fieri, postea dicam. Quod autem dictum est de dispensatione Principis in propriis legibus, dicendum est de dispensatione in legibus suorum prædecessorum: quia eandem habet in illas potestatem, ita Sanchez, 8. de matrim. disp. 17. quæst. 3. num. 28. Nauarr. prælud. 9. nu. 5. Suarez, 3. part. tom. 4. disp. 56. Sect. 2. num. 11.

Quantum ad tertiam qu#stionem, an dispensa **[sect. 42]** tio inferioris, vt Episcopi, facta sine causa in pro[2652]priis legibus, valida sit? Partem negantem tenent[2653] Archidiac. cap. licet canon de elect. in 6. & Innocentius, cap. dilectus, num. 5. de temp. ordinat. vbi quæst. 6. num. 9. in fine dubius manet Bellamera, licet dicat, de facto seruari, vt possit validè dispensare. Fundamentum huius opinionis est: quia inferiores Papa prohibiti sunt dispensare sine causa, cap. cum omnes, de constit.

Sed proculdubio tenendum est, validam esse, vt[2654] docet Sanch 8. de matrim. disp. 17. qu. 3. nu. 27. cum **[520]** eodem Innocentio alibi, cum Ioanne Andrea, Bu[2655]trio, Panorm.

Decio, Aretino, Felino, Alex. de Neuo, Hippol. Cardin. Dominico, Milis, Bottæo, G#bara, Franco, Angel. Syluestro, Tabien. Armilla, Nauarro, Soto, Valentia, Azor, Philiarcho, Sayro, Ludouic. Lopez, quorum loca ibi poteris legere. Idem tenent Viuald. Emanuel, & Rodriguez locis citatis qu. 2. opin. 2. Ad fundamentum c#trarium respondet bene Sanchez, licet inferiores Papa prohibiti sint iure Pontificio, imò & naturali, dispensare sine causa in propria lege: tamen factum tenere.

Idem est, cùm inferior Princeps dispensat sine causa in lege sui prædecessoris, vel subditi, ita S#chez, num. 28. cum Nauar. prælud. 9. num. 15. Suarez, 3. part. tom. 4. disp. 56. Sect. 2. num. 11. quia in tales leges habet eandem potestatem, quam in proprias.

Prædicta temperat Sanchez, nu. 29. & sequen[2656]tibus, primò, nisi constitutio Episcopi transierit in contractum in alterius commodum: vt si statuisset omnes ad vrbem confluentes gaudere aliquo priuilegio, non posset reuocare respectu eorum, qui iam venerant, eo quòd ius ex illo contractu iam sit illis acquisitum, citat Butrium, Panorm. Decium, Hippolitum, Alex. de Neuo, Dominicum, Francum, Gambaram, Milis, Imolam, & Syluestrum. Quorum opinio vera est, licet impropriè loquatur. Quando enim constitutio fit ab Episcopo, vel alio principe animo obligandi se ex iustitia, & in materia, in qua potest se obligare ex iustitia, constitutio transit in contractum, & continet promissionen, ex qua acceptata, adueniente conditione, oritur ius iustitiæ in aliis, & obligatio iustitiæ in Principe; & tunc si absque causa faceret contra promissionem, non tam dispensaret in propria lege, quam tolleret ius iustitiæ acquisitum ex illa, & violaret legem naturalem iustitiæ. secus quando non posset, vel nollet Princeps se obligare ex iustitia per propriam nonstitutionem: tunc enim non transiret in contractum.

Secundò temperat Sanchez, nisi tales constitu[2657]tiones essent authoritate Pontificia confirmatæ: de quo temperamento dixi sect. 3. diffic. 11.

Tertiò temperant aliqui, nisi Episcopus eas[2658] constitutiones iureiurando firmauerit: quia in iuramento non potest secum dispensare. Pro hac limitatione Sanchez suprà, num. 31. citat Butrium, Panor. Alex. de Neuo, Decium, Hippol. Bottæum, Angel. Syl. Tabie. Armi. Sayrum, & azorem. Bene tamen dicit Sanchez, etiam tunc posse ex iusta causa dispensare. Primò, quia iuramentum magistratus intelligitur secundum æquitatem, & nisi iusta causa interueniat: vt bene docet Baldus, l. & si seuerior, num. 10. C. ex quibus causis infamia irrogetur. Qua ratione docet ibi Iudicem ex iusta causa mutare posse pœnam legis à se iuratæ. Secundò, quia Decius, Felin. Bottæus, & Ippol. admittunt hoc, quando causa ita vrgeret, vt esset periculum in mora. Tertiò, quia probabilius est, Episcopum posse secum dispensare in iuramento,[2659] quoties potest cum subditis, vt probauerat disp. 3. num. 8. Quartò, quia in propria constitutione iurata posse Episcopum ex causa dispensare, tenet Aretin. Bart. & Gambara locis à Sanchez citatis. Qui demum bene aduertit, quidquid sit de peccato, si in eis iuratis constitutionibus Episcopus dispenset sine causa; valere tamen dispensationem, perinde ac si iuratæ non essent: quia periurium non impedit rei valorem: sicut siquis iurasset non prodigè expendere pecunias, peccaret prodigè expendendo: at factum teneret. Pro qua sententia refert Gambaram, Antonium de Rosellis, & Bottæum: qu# & multis aliis exemplis confirmari potest.

Sed quæritur quartò, an Episcopus, vel Archi **[sect. 43]** episcopus validè dispenset sine causa in constitu[2660]tionibus suæ Synodi diæcesanæ. Pars negatiua suadetur, quia Synodus est superior Episcopo, vnde eius leges sunt leges superioris: nemo autem in

legibus superioris sine causa validè dispensat. Antecedens probatur primò, quia Episcopus habet se ad Synodum, vt Decanus ad capitulum: Decanus autem est inferior capitulo: ergo & Episcopus Synodo. Et ita Medina quæst. 96 art. 5. dub. 2. con. 1. tuetur, Episcopum legibus Synodi Diæcesanæ obligari quoad vim coerciuam, vt cæteri subditi. quod fatentur Gallego, & Eman. Rodriquez statim citandi. Secundò probatur, quia non solum Episcopus, sed cæteri c#gregati in Synodo definiunt, & habent suffragium decisiuum, vt docet Imola cap. graue, num. 22. de præb. ad finem; quare Gallego de cogna. spir. cap. 21. num. 18. defendit, confirmationen Synodi non peti ab Episcopo, nec ipsum posse constitutiones Synodi abrogare: & propendet in hoc, quòd dispensatio Episcopi vel Archiepiscopi in constitutionibus suæ Synodi facta sine causa, sit irrita: & Eman. 1. part. summæ in 2. editione, cap. 237. num. 2. in fine, & Vega. 1. tom. summæ. cap. 88. casu. 2. in fine, relato Gallego dicunt, Episcopum non eas c#stitutiones tollere, licet ex consuetudine, & tacito Synodi consensu possit in eis dispensare. Licet autem non explicent, an dispensatio eius sine causa in illis facta, esset valida: tamen apertè sequitur, non fore, cum sit dispensatio in lege superioris.

Esse tamen validam probabilius, & meritò censent Sanchez, 8. de matrim. disp. 17. num. 33. cum Cardinali Alex. cap. fin. qu. 5. de clandest. despon. Bottæo de Synodo, part. 2. art. 4. num. 9. Nauar. summæ, num. 74. & cap. fin. num. 4. de simonia: videtur Azoris lib. 5. cap. 15. quæst. 3. quamuis enim non explicet constitutiones Synodales; sed suas: tamen hoc nomine Synodales intelligit; quia citat Nauarr. qui de Synodalibus loquitur.

Probat Sanchez, quia solus Episcopus in Syno[2661]do diæcesana habet suffragium decisiuum; cæteri tantum consultiuum: vnde solus Episcopus in Synodo decernit. & subscribit nulla assesorum mentione facta, secus accidit in Synodo prouinciali, vt quæst. sequ. dicetur: ergo potest in constitutione Synodali validè dispensare sine causa, sicut in propria lege. Confirmatur, quia ad Synodum Diæcesanam communiter solum Parochi, & clerici, qui nulla statuendi facultate gaudent, confluere solent: ergo votum decisiuum non habent. Tandem, quia cum eius Synodi constitutiones solam Diæcesim Episcopi obligent, quæ pleno iure subest Episcopo, possitque ille solus statuta condere illam obligantia, vt superius docuimus: immeritò illæ constitutiones tribuuntur cæteris congregatis, nisi vt consultoribus. Qua ratione Imola suprà ait, Pontifice assistente Concilio generali, Episcopos non habere suffragium decisiuum: sed solum quando legatos mittit: quià plena statuendi potestas in Pontifice est, ex quibus infert Sanchez, num. 34. Episcopos non teneri **[521]** ri legibus Synodi Diæcesanæ quoad vim coerciuam: sed solùm quoad directiuam, eo modo, quo legislatores propriis legibus tenentur: & quod hîc diximus, Episcopum posse leges facere sine consensu Synodi, latius docuimus disp. 8. sect. 7. & 15.

Quæres quintò, an dispensatio Archiepiscopi in decretis Synodi prouincialis, facta sine causa, valida sit.

Pro parte affirmante est, quòd Archiepiscopus est superior Synodo prouinciali, vt constat ex cap. graue de præben. ibi. *Metropolitani verò delictum superioris iudicio relinquatur, ex parte Concilij nunciandum.* Ex quo textu patet, Metropolitanum non posse puniri per Concilium prouinciale: cuius rationem ibi reddit Host. nu. 16. quem sequuntur ibi Ioan. Andreas. nu. 8. Butrius, n. 4. qu. 2. Anchara. nu. 10. quia Archiepiscopus Concilio prouinciali superior est. Potest ergo in eius decretis, tanquam inferioris, validè dispensare sine causa. Item quia solus Archiepiscopus ibi habet votum decisiuum, vt tenent quidam, quos tacitis nominibus refert Innoc. dict. cap. graue, num. 3. (licet alios referat in

contrarium, & neutram opinionem definiat, & Butrius ibi, num. 18. vers. ad 3. vtramque opinionem censeat probabilem) ergo potest sine causa validè in eis decretis dispensare. Sed Sanchez 8. de matrim. disp. 17. num. 36. exi **[sect. 45]** stimat, dispensationem illam sine causa irritam fo[2662]re: quoniam Archiepiscopus est inferior Synodo prouinciali leges eas ferenti, vt docet Nauarr. lib. 1. consiliorum in 1. editione tit. 31. de offic. ordin. toto consilio 7. in posteriori autem, tit. de maiorit. & obed. toto consil. 6. atque ideo ait, posse illum a Synodo prouinciali excommunicari. Probatque: quia ab Archiepiscopo appellatur ad ipsam Synodum, tanquam ab inferiori ad superiorem, vt tradunt gloss. fin. cap. à collation. de appell. in 6. Host. cap. graue in fine, de præbe. Card. Clem. 1. §. quod etiam in interdictis, num. 1. not. 1. de sent. excom. & ibi Anchar. nu. 5. notab. 5. vnde concludit Nauar. non se habere Archiepiscopum ad Synodum prouincialem, sicut se habet Pontifex ad Concilium generale, vel Episcopus ad suum capitulum: Sed vt se habet Decanus Ecclesiæ cathedralis ad Capitulum: qui est caput Capituli ad eum effectum, vt eius sit capituli conuocatio, & ibi tanquam præsidens, habeat primam sedem, non tamen est maior,[2663] sed inferior toto capitulo. Sic, inquit, Archiepiscopus est caput Synodi prouincialis, in quantum est eius illam cogere, ac illi præesse habendo primam sedem: non tamen quòd sit maior ea congregata, nec habeat parem iurisdictionem: sed est tantum simul Iudex, & collega aliorum Episcoporum, qui in ea congregantur. Non valet ergo dispensatio Archiepiscopi sine causa facta in illis decretis, vt pote facta ab inferiori in lege superioris. Secundò, quia solus Archiepiscopus non habet potestatem condendi statuta totam prouinciam obligantia; vt docuimus disp. 8. sect. 9. At decreta Synodi prouincialis totam prouinciam ligant, ergo non dimanant à solo Episcopo, ac proinde nequibit ille absque causa validè in eis dispensare. Omnis enim res per quascunque causas nascitur, per easdem dissoluitur, cap. 1. de regu. iuris. Confirmatur, quia Episcopos ibi interesse, vt iudices cum suffragio decisiuo colligitur apertè ex dict. cap. sicut olim, ibi. *Ea fideliter perferant ad Metropolitanum, & suffraganeos, vt super his, & aliis, prout vtilitati, & honestati c#gruerit, prouida deliberatione procedant, & quæ statuerint, faciant obseruari.* Idem deducitur ex ca. graue, de præb. ibi, *Per ipsum Concilium suspendatur.* Ex quo Imola ibi num. 22. probat, non sufficere Concilium, sed requiri consensum suffraganeorum; quod etiam docet ibi Hostien. nu. 8. Ioan. And. num. 5. Card. num. 6. quæst. 6. sumitur etiam ex Conci. Tolet. 4. vbi iubentur Episcopi subscribere iis, quæ communi deliberatione in Concilio Prouinciali statuuntur: & ex Concilio Mediolan. 4. in fine, vbi dicitur. Nos Carolus Mediolanensis de consilio, & assensu reuer e#dissimorum Coepiscoporum nostrorum subscripsimus: & statim subscribunt alij Episcopi. Quod passim reperies in Conciliis Prouincialibus.

Nec obstat cap. graue pro contraria sententia **[sect. 46]** cum Doctoribus adductum. Non enim intelligunt, Archiepiscopum esse verè superiorem ea Synodo, sed eius caput ad ea, quæ diximus: & ob hanc dignitatem noluit Pontifex, vt Archiepiscopus posset à Synodo prouinciali puniri, vt ait Sanchez suprà. Et hanc rationem reddiderunt libi Butrius, num. 17. Abb. num. 8. vnde & Innoc. suprà, in fine capitis ait, Archiepiscopum esse inferiorem,[2664] & abeo appellari ad Synodum. Tertiò probatur, quia non posse Archiepiscopum in his constitutionibus dispensare, nec absoluere ab excommunicatione lata in hac Synodo, tenent aliqui, quos, suppressis nominibus refert Archid. cap. 1. ad finem, dist. 17. reprobata distinctione Hostien. cap. graue, num. 17. de præb. & Ancha. Clem. 1. num. 5. de sent. excom. & huic sententiæ inhærere videntur ibi Archid. &

Dominicus. Solùm enim dissentiunt, quoad absolutionem ab excommunicatione. Cùm enim ea lata à Synodo prouinciali sit, nec specialiter reseruata, poterit ab ea, tanquam à iure lata absoluere parochus, iuxta cap. nuper, de sent. excom. nedum Archiepi scopus. Et eius sententiæ sunt Anchar. & Hostien, proximè citati: Aiunt enim non posse Archiepiscopum dispensare in his decretis, si formentur nomine Synodi, dicendo, Nos Synodus, siue, Nos Archiepiscopus, & Episcopi in Synodo congregati, vel, Nos Archiepiscopus de consensu suffraganeorum in Synodo congregatorum statuimus. Secus si in persona solius Archiepiscopi: quia nimirum in priori casu est constitutio Synodi: in secundo solius Archiepiscopi. Hæc bene Sanchez illo num. 36. qui num. 37. rectè infert, Archiepiscopum, & eius suffraganeos teneri illis decretis quoad vim coactiuam, nec posse in illis dispensare, nisi sicut in lege Pontificia, in vno vel altero casu ratione necessitatis, eo quòd non sit recursus ad Pontificem, nec tunc sit coacta synodus Prouincialis, vt ad illam confugiatur. Nec refert esse recursum ad Archiepiscopum, ne suffraganei in suis diæcesibus possint in iis decretis dispensare. Tum quia Archiepiscopus non habet in hoc maiorem potestatem, quàm suffraganei, vt diximus. Tum quia in diæcesi suffraganeorum superior non est, nisi in casu appellationis, vt diximus disp. 8. sect. 9. & ideo extra appellationis casum non posse eum cum subditis suffraganeorum dispensare tradunt omnes tract. de voto.

Ex quibus omnibus constat, dispensationem **[sect. 47]** Archiepiscopi, aut suffraganeorum etiam simul cum illo, nisi in synodo Prouinciali sint legitimè congregati absque iusta causa factam, esse irritam: quia dispensant in lege superioris: Sic Sanchez **[522]** supra, cui adde etiam esse irritam, si iusta causa sit communis, & ordinaria; secus si causa, vel casus talis esset, vt episcopus etiam in constitutione Papæ posset dispensare. Si tamen ipsa synodus Prouincialis, vel alia posteà facta dispensaret sine causa, dispensatio esset valida, sicut dispensatio principis in sua lege, vel sui pr#decessoris. Sanchez suprà.

SECTIO V. *An sine causa sufficienti in lege propria cum aliquo dispensare peccatum mortale sit.*

QVidam censent, supremum Principe# **[sect. 48]** posse ad libitum in propria lege di[2665]spensare, & solam suam voluntatem esse sufficientem dispensandi rationem: primò quia sicut sola principis[2666] voluntas induxit obligationem, ita potest eam remouere. Condentis enim ius est illud destruere.[2667] Nec Princeps suis legibus astringitur, l. digna vox, C. de legibus. Et res facilè ad pristinam suam naturam redit, l. si vnius, §. pacta, ff. de pactis. Confir[2668]matur, quia dominus rem suam liberè expendere potest: ergo & Princeps potest legem suam ex par[2669]te vel in, totum sine causa dissoluere. Sec#dò, quia in cap. cum nostris vers. nos verò, de concess. præb. dicitur. *Mandamus, quatenus nisi prædictus Episcopus sufficienter ostenderit, quòd vel ex indulgentia sedis Apostolicæ, vel ex alia iusta causa præpositura sibi concessa fuerit, ipsum ad resignationem ipsius compellatis.* Vbi indulgentia Pontificis comparatur iustæ caus#: dictio enim disiunctiua, vel, ponitur necessariò inter diuersa, vt notant Doct. l. siqui in princ. ff. de rebus dubiis; & probatur ex l. hæc verba ille, aut ille, ff. de verb. sign. & dictio, alia, supponit, indulgentiam Papæ esse etiam iustam causam. Tertiò quia si causa[2670] requiritur, iam Princeps non dispensat propriè, sed declarat, causam esse, quæ excusat, & liberat ab impletione legis. hocautem

est falsum: ergo.[2671] Quartò, quia passim concedit Pontifex dispensationes matrimoniales in gradu non multum propinquo absque causa. Quintò, quia hanc partem[2672] multis tribuit Sanchez, 8. de matrim. disp. 18. num. 2. glossæ, Bart. Speculatori, Innoc. Ioanni Andreæ, Butrio, Hostiensi, Cardinali, Abbati, Henrico, Imolæ, Felino, Baldo, Decio, Giganti, Turrecrem. Hippol. Bermondo, Angelo, Syluestro, Rosellæ, Armillæ, Rozas, Menchacæ, Menochio, Borgasio, Brunoro, Mandosio, Paludano, Aluaro, Pelagio, Stuñicæ, quorum loca à Sanchez ibi etiam citantur. Azor etiam, to. 1. lib. 5. cap. 15. quæst. 2. pro hac sententia citat glossam, l. relegati. ff. de pœnis, Bartolum, & Iasonem ibi, fauet Sa, verbo Papa, nu. 4. vbi solum referendo ait, Papam peccare non seruando legem humanam, aut in ea dispensando sine causa affirmat Nauarrus.

Quæ sententia præter argumenta superiora, **[sect. 49]** quæ à Sanchez adducuntur, his argumentis con[2673]firmari potest. Primò, quia legissator rebus habentibus se eodem modo, quo quando non est causa[2674] abrogandi, vel dispensandi, licitè potuit legem non ponere: ergo, & positam abrogare, vel in ea dispensare. Secundò, quia alia mandata particula[2675]ria, vel generalia, quæ defectu perpetuitatis leges non sunt, posset licitè sine causa tollere, aut limitare, per se loquendo: ergo, & leges ipsas. Tertiò,[2676] quia Deus sine vlla alia causa, vt ostendat suam liberalitate#, vel charitarem, vel vt benefaciat Petro, potest in sua lege cum eo dispensare, vt concedit Vazquez disp. 178. cap. 4. ergo & humani legislatores in propriis legibus. Cur enim hac in re non licebit Deum imitari? Quartò, quia Princeps hac[2677] sola ratione, vt bene faciat alicui amico, vel indigenti, licitè potest ei tributa iam debita remittere, vt ait Vazquez suprà: cur ergo non poterit licitè ex ea sola causa illum à lege tributorum absoluere, vel à principio ipsum in ea non comprehendere? Quintò, quia multæ dispensationes petuntur à[2678] Pontifice, petendo simul, vt eas concedat independenter ab aliis causis ex sola gratia, & liberalitate, & sæpe sic conceduntur: quod tamen non fieret à Pontifice aliis piis, & doctis viris cooperantibus, si esset illicitum.

Alij docent, principem etiam supremum in pro **[sect. 50]** pria lege sine causa dispensantem peccare. D. Tho[2679]mas, quæst. 97. art. 4. Medina, Caiet. & Conrad. ibi, Vazquez disp. 178. cap. 3. & 4. Valen. disp. 7. quæst. 5. punct. 9. & 2. 2. disp. 5. quæst. 7. punct. 2. Sanchez 8. de matrim. disp. 18. num. 3. Caiet. quæst. 96. art. 5. & apolog. de potest. Papæ, & in sum. verb. dispensatio, vbi Syluest. §. 2. Soarez. num. 81. Grysald. n. 2. Victo. relect. de potest. Papæ, num. 6. & seqq. Petrus de Soto lect. 1. de matrim. Sotus 1. iust. quæst. 7. art. 3. & lib. 7. qu. 4. in fine, & 4. dist. 39. qu. vn. art. 2. Canus de pœnic part. 5. Martin. Ledes. 2. part. 4. quæst. 56. art. 4. colu. penult. vers. præterea dubium, Veracruz, 1 part. Speculi, art. 49. ad finem, & 2. part. art. 27. vers. secundò non expedit, Palac. 4. dist. 15. disp. 8. Cordub. lib. 4. quæst. 8. & 9. Petrus Ledes. in summa de sacram. cap. 27. de matrim. dub. 1. post 4. concl. & addition. ad 3. part. qu#st. 54. de matrim. art. 3. diffic. 4. post 2. con. Ludouic. Peguera in decisionib. cap. 52. nu. 12. Viuald. append. ad candelab. cap. 12. nu. 6. Azor to. 1. lib. 5. cap. 15. qu#st. 2. Eman. 1. to. summæ, cap. 24. con. 2. num. 4. & cap. 196. in fine in 2. editione, & to. 1. regul. quæst. 22. art. 4. Philiari de offic. sacerd. to. 1. part. 2. lib. 3. cap. 4. ver. altera difficultas, Vega 2. to. sum. cap. 23. casu 14. Ludouic. Lopez, 1. part. instructo, cap. 4. colu. 2. vers. sed quid si monarcha. Hostien. in sum. tit. de filiis pr#sby. ad finem vers. verum tamen non omitto Panorm

repet. cap. extirp#dæ, §. qui verò, num. 44. de præben. & cap. quæ in Ecclesiarum, num. 17. de constit. & cap. per venerabilem, num. 4. qui filij sint legitimi, & ibi Præpos. §. quod autem, num. 2. not. 3. Alex. de Neuo, cap. 1. num. 131. & cap. cùm accessissent, nu. 8. de consti. & ca. duas, num. 19. de sponsa duorum, Additionator ad Ioan. And. ca. cum ad monasterium, fine, de statu monachi, Rebuff. in concordatis, vbi de forma mandati Apostolici, super verbo, dispensationum, vers. notandum est quòd nunquam: & in praxi benef. tit. de dispensa. ad plura benef. num. 55. Turrecr. cap. conseq. num. 2. dist. 11. Rosell. verb. votum, 5. num. 4. Arm. vers. Papa, num. 12. & vers. dispensatio, num. 13. Nauar. cap. 12. num. 57. & cap. 25. num. 5. & prælud. 9. nu. 14. Couarr. c. alma. part. 1. §. 1. num. 7. de sen. excom. in 6. & in 4. decret. part. 2. cap. 6. §. 9. num. 7. & 10. Spino in speculo testam. gloss. 12. principali, nu. 2. **[sect. 51]** Gallego de cogn. spir, cap. 21. num. 2.

2680

Probatur, quia dispensatio siue causa est impudens, temerarius, & infidelis vsus potestatis, vt dixit D. Thomas, Conrad. & alij, quæst. 97. art. 4. & dissipatio quædam, vt dixit Bern. 3. de consid. ad **[523]** finem, & est facere, vt sine causa pars non consonet toti, & est offendere #qualitatem, quam iustitia erga omnes seruari petit, cap. iustum est, dist. 9. & est præbere ansam offensionis cæteris subditis: & est potestate data in ædificationem, 2. Cor. 10. vti in destructionem, quia dispensatio hæc cedit in aliorum iniuriam, vt si à principio aliqui sine causa exciperentur à lege, quæ omnes habentes eandem causam debet comprehendere, & vt lex debet in commune bonum fieri, cap. erit autem lex, dist. 4. ita & dispensatio: debet ergo fieri cum causa: vnde in Tridentino Ses. 24. de matrim. cap. 5. *in contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel rarò, idque ex causa,* & Ses. 25. cap. 14. petitur causa ad dispensandum, & cap. 18. dicitur. *Quòd si vrgens, iustáque ratio, maiorque quandóque postulauerit, cum aliquibus dispensandum esse, id causa cognita, & summa cum maturitate, à quibuscumque, ad quos dispensatio pertinebit, præstandum est.* & in Conc. Coloni#, 3. part. 1. cap. 33. *quam imprudentissimè quidam diplomatis, & dispensationibus apud sedem Apostolicam extortis præter summi Pontificis mentem* (*qui & vult, vt debet, potestate sibi concessa non ad destructionem, sed ad constructionem vti*) *abutantur*, & l. relegati, in fine, ff. de pœnis, Nemo potest c#meat#, remeatumve dare exuli, nisi imperator ex aliqua causa.

Hæc sententia simpliciter tenenda est, & for[2681]tasse multi ex auctoribus pro prima citatis non dicunt, dispensationem sine causa esse licitam, sed validam, & qui dicunt, clarè esse licitam, possunt cum auctoribus secundæ sententiæ conciliari adhibita aliqua distinctione, maximè cum multi iidem à Sanchez pro vtraque opinione citentur, quos non est credibile sibimet aduersari.

Menchaca quidem lib. 1. qu#stionum illustrium,[2682] cap. 25. num. 9. & 16. ait, duplicem esse dispensationem, alteram ex gratia concedendam, & hanc ait concedi posse sine causa: alteram ex iustitia, & hanc ait sine causa non licitè concedi. Melius suum sensum exprimeret, & veritatem declararet dicendo, duplicem esse causam dispensandi: alteram, quasi ex iustitia, quæ est tanta necessitas dispensandi, vt quasi ex iustitia debeat Princeps dispensare, vt posteà dicemus. Hæc causa tanta, & tam vrgens non requiritur, vt Princeps licitè dispensare censeatur, & hoc forte tantum voluere auctores primæ opinionis. Itaque existimare videtur, ad honestatem dispensationis sufficere minorem causam; nempe ali quem honestum finem principi propositum, vt conciliare sibi gratiam, & amicitiam

principum sæcularium, vel aliorum, cum quibus, vel ad quorum petitionem dispensat, sine detrimento cæterorum, vel communis boni, & cum commodo, & vtilitate eorum, quibus indulgetur. Illa potest dici causa necessitatis, hæc congruitatis & decentiæ. Aliquam ergo ex his causis requiri voluerunt auctores secundæ opinionis: & meritò; quia si actus careat honesto aliquo fine, otiosus, & quia cum ius naturæ petat vt partes corporis politici in oneribus conueniant; temerè, & sine causa aliquem eximere cum iure naturæ pugnat. Ad hæc cum ex dispensationibus nonnulla incommoda sequi soleant, maximè si quibusdam petentibus negentur; aliis verò concedantur in similibus omnino circunstantiis. Nam illi, quibus negantur, offenduntur de inæ qualitate, & in legum obseruatione tepescunt: debet legislator aliquod commodum in dispensatione intendere, quo ista incommoda compensentur. Præterea sicut iustum est, quòd Princeps suas leges seruet, cap. iustum est dist. 9. ita & quòd seruentur ab omnibus, nisi iusta aliqua causa suadeat aliquem eximere: alioqui enim saltem ea pars vtilitatis, quæ ex eo quòd iste legem seruaret, prouenire deberet, temerè periret. Omitto alias rationes superius factas.

Ad primum argumentum primæ opinionis re **[sect. 52]** spondeo, sicut legislator non potest licitè sine cau[2683]sa sufficienti legem condere, imò nec abrogare (quidquid aliqui dicant) ita nec sine causa sufficienti in ea dispensare: & hoc aliqu#do mai orem causam requirit, ne temerè subditi in oneribus fiant inæquales. Et licet Princeps suis legibus non astringatur, vt eas obseruet; tamen ad earum obseruantiam, & ne temerè cum aliis dispenset, astringitur iure naturæ; etiamsi dispensatio facta sine causa valeat. Ad confirmationem respondeo, etiam pec[2684]care eum, qui res prodigè, & sine causa expendit, vel consumit, licet factum teneat.

Ad secundum respondet Sanchez illa disp. 18. n.[2685] 14. ibi, non agi de causa iusta dispensationis: Sed habendi plures dignitates: quia, vt ibi notat glossa verb. iusta, tunc vel ex dispensatione, vel ex alia causa iusta poterant plures dignitates haberi.

Ad tertium respondeo, Non quamlibet iustam[2686] causam dispensandi esse iustam causam faciendi sine dispensatione contra tenorem legis: vnde quando Princeps dispensat, non declarat ius tunc non habere locum, sed illud relaxat.

Ad quartum respondeo, bene Sanchez suprà[2687] dispu. 19. num. 35. solere Pontificem dispensare in gradu remoto absque causæ allegatione: sed non simpliciter absque causa: tunc enim copiosior pecuniaria compositio exigitur ab eo, cui est dispensatio concedenda, atque ea est ad sumptus publicos, & iusta dispensandi causa censetur: sicut eleemosyna in subsidium data est iusta causa concedendi indulgentias bullæ. Adde, aliquando causam sufficientem concedendæ dispensationis censeri, quòd Pontifex ea dispensatione conciliet sibi gratiam Principis sæcularis Ecclesiæ vtilem, vel alicui de Ecclesia bene merito beneficium, aut commoditatem aliquam retribuat: & tunc ponitur clausula in dispensatione, qua dicatur, etiam si causæ aliæ narratæ non subsistant, dispensatione# concedi, validamque fore.

Ad quintum respondeo, auctores illos vel non[2688] esse contrarios sec#dæ opinioni, vel cum aliis sentiendum esse.

Ad alia argumenta secundo loco posita res **[sect. 53]** pondeo: ad primum, quòd in simili euentu, esto[2689] potuerit forte lex non poni, vel posita abrogari: non tamen potest licitè in ea dispensari: quia esto sit causa sufficiens ad eam ponendam, vel abrogandam: non tamen eximendi hunc ab ipsa adhuc manente.

Ad secundum respondeo, mandata illa non posse licitè tolli, aut limitari sine causa, sicut neque leges.
Ad tertium respondeo, limitatiorem esse potestatem hominis, quàm Dei: ideo licet Deus licitè in propria lege dispensare possit ob solam ostensionem amicitiæ, & liberalitatis: tamen homo non potest ea sola causa dispensare in propria lege, nisi cum ea gratia, vel amicitia ad commune bonum, cui ipse tenetur attendere (non verò Deus) conducit.
[524] Ad quartum respondeo, rationem discriminis esse, quia in remissione tributorum, quæ iam principi debentur, gerit se vt persona priuata; & ideo non tenetur attendere communi bono: at in dispensatione, vel limitatione legis obligantis ad tributa, gerit se vt persona publica; & ideo non potest limitationem, vel dispensationem legi apponere, nisi ex causa aliqua redundante in commune bonum, omnibus pensatis.
Ad quintum iam dictum est in solutione quarti argumenti primi ordinis.
Sed an dispensare in propria lege sine causa, sit **[sect. 54]** peccatum mortale? Quidam recentiores affirmant[2690] per se & ex genere suo esse peccatum mortale, li[2691]cet ex leuitate materiæ possit aliquando esse veniale. Ducuntur, quia est contra iustitiam distribu[2692]tiuam, vel legalem: & quia ex se multùm derogat communi bono; & occasionem præbet, vt leges paruipendantur, & violentur. Vnde Tridentinum[2693] sess. 25. cap. 18. de reform. ait, sine causa dispensare[2694] nihil aliud esse, quàm vnicuique ad leges tr#sgrediendas aditum aperire, & sess. 25. cap. 5. de refor. grauiter prohibet dispensationes sine causa. Confirmatur, quia sine malitia extrinseca ex propria materia potest talis culpa esse grauis, vt dispensare in pluralitate beneficiorum, in cœlibatu sacerdotum, in obseruatione quadragesimæ, & similibus, quæ ad graues Ecclesiæ obseruationes pertinent: ergo ex proprio genere talis culpa grauis est. In indiuiduo autem potest esse venialis ex leuitate materiæ, vt dispensare in gradu affinitatis, vel consanguinitatis remoto, & in similibus, quæ ad forum animæ directè non pertinent. Item dispensare in lege obligante tantum sub veniali, per se solùm erit veniale: nisi aliunde magnum detrimentum boni communis interueniat. Pro hac sententia Sanchez 8. lib. de matrim. dispu. 18. num. 6. citat Caietanum verb. dispensatio, initio, & ibi Armill. num. 13. vbi dicunt, in materia parua hanc culpam esse venialem: quare apertè sentiunt, ex suo genere esse lethalem; & Couar. 4. decreto, part. 2. cap. 6. §. 9. num. 7. vbi ait, fortassis, & frequentissimè esse culpam mortalem, & Petrum Ledesmium in summa sacramentorum, vbi de matrim. cap. 27. post 4. con. dub. 1. & Emanuel. 1. part. summæ in 2. editione. cap. 196. fine, & Vegam, 2. part. cap. 23. casu 14. & ait Sanchez, esse satis probabilem. Fauent etiam Cordub. lib. 4. quæst. 8. & Victoria relect. de potest. Papæ, nu. 6. & 15. dicendo, posse Pontificem dispensando in suis legibus grauiter, & mortaliter peccare.
Sed probabilius est, culpam tantùm esse venialem, semoto scandalo, ac notabili aliorum damno*:* quale esset, alios nimis grauari ex eo quòd quisque absque causa à tributi lege liberaretur. Probatur; quia his cessantibus non est res tanti momenti, quempiam absque causa à legis obligatione eximi, imò multi, vt retulimus, in hac re nullam culpam agnoscere videntur. Nec dicimus, culpam fieri mortalem ex multiplicatione, aut frequentia actuum, sed ex circumstantia extrinseca scandali, vel alterius damni notabilis. Scandalum esset, quando grauis, seu magna occasio violandi legem non dispensatis tribueretur. Damnum esset notabile contrarium decori Ecclesiæ, & status sacerdotalis, si in cœlibatu sacerdotum

sine graui causa dispensaretur. Item esset graue damnum Ecclesiæ, dispensare sine causa in pluralitate beneficiorum curatorum, maximè, si id passim fieret.

Hanc sententiam tenet expressè Sanchez suprà, **[sect. 55]** num. 7. Valentia 1. 2. disp. 7. quæst. 5. punct. 9. ad finem (licet probabile censeat oppositum) citat Sotum 1. iust. quæst. 7. art. 3. sed Sotus ibi con. 2. solùm ait, esse peccatum, & in fine corpor. quando ait, cessante scandalo, & damno aliorum, culpam non esse forsan mortalem: loquitur de petente sine causa dispensationem, & ea vtente: non verò de Principe illam concedente. Hanc etiam opinionem tenet Nauarr. in summ. prælud. 9. num. 11. aliàs 12. vel 14. & cap. 12 nu. 57. & cap. 23. nu. 44. & cap. 25. nu. 5. qui malè citat Caietanum 1. 2. quæst. 96. ar. 5. tantùm enim ait indefinitè, esse peccatum, imò secundùm Valentiam subindicat, esse mortale ex genere. Magis fauet idem Caietan. verb. dispensatio, vbi insinuat, tantùm esse mortale per accidens, raratione scandali, vel damni. Sed hanc opinionem apertè tenet Ludouicus Lopez 1. part. instructo. cap. 4. colum. 2. vers. 6. superaddimus, Philiara, de offic. sacerd. tom. 1. part. 2. lib. 3. cap. 4. vers. altera difficultas, Eman. 1. tom. summ. in 2. editio. ca. 237. num. 1. Cordub. lib. 4. quæst. 8. Viuald. in appendice ad candelab. cap. 12. nu. 23. Azor autem lib. 5. cap. 15. quæst. 2. & Peguera suprà indefinitè dicunt, peccare. Sed ibi ait Azor, nullam causam requiri ad abolendam ex toto, vel ex parte legem respectu omnium: & saltem non est mortale ex genere, legem sine causa boni communis in toto, vel in parte abolere: ergo nec in ea dispensare. Et malè opposita sententia tribuitur Caietano, & Armillæ verbo dispensatio. Quando enim dicunt, dispensare sine causa in materia parua esse peccatum veniale, loquuntur de dispensatione in lege Dei, seu voto, & in lege superiorum: sed agendo specialiter de dispensatione in propria lege non ponunt mortale, nisi propter scandalum, vel alia damna.

Ad fundamentum aduersariorum respondeo, non **[sect. 56]** omne peccatum contra iustitiam distributiuam[2695] (contra quam solam directè, & per se limitat hoc pactum) esse ex genere suo graue, & mortale: sed ea tantùm, in quibus reperiri potest materia grauis, seclusis scandalo, & aliis incommodis extrinsecis. Hanc autem materiam grauem negamus hîc reperiri posse, nisi recurramus ad scandalum, & alia incommoda extrinseca; nam iniuria inæqualitatis, quæ fit inter subditos, si aliquis sine causa ab onere legis liberetur, cum per se non cedat in maius onus alterius, vel in aliud damnum, leuis est in tota latitudine propria: secus ea, quæ interuenit in distributione honorum, & dignitatum: nam per se tribui minus digno cedit in magnum damnum digniorum, Reip. & Ecclesiæ.

Ad primam confirmationem ex Tridentino[2696] sumptam respondeo, dispensare sine causa esse aliquam occasionem violandi legem, & interdum esse tantam, vt sit scandalum, & peccatum mortale: id tamen esse per accidens: ob hæc tamen inc#moda extrinseca grauiter prohiberi potest, dispe#sare sine causa, quando illa timentur: inferioribus etiam grauiter præcipi potest, ne in legibus superiorum sine causa dispensent: quia id ex genere suo mortale est, cùm tales dispensationes sint nullæ.

Ad secundam confirmationem iam dictum est,[2697] dispensationem sine causa in illis graue peccatum esse propter dedecus, & damnum Ecclesi#, vel status Ecclesiastici.

[525] SECTIO VI. *An petere dispensationem à superiore in propria lege sine causa, vel sic obtenta vti, sit peccatum mortale.*

QVantum ad petitionem dispensatio **[sect. 57]** nis, ad quam concedendam nulla[2698] causa subest, communis sententia est, petentem peccare, quando scit nullam subesse iustam causam: quia inducit principem ad peccatum, quamuis magis peccet princeps concedens, quam subditus petens, vt docent Viuald. illo num. 23. Nauar. illo num. 57. proximè citatis, Cordub. lib. 4. quæst. 8. in fine, quia Princeps magis actiuè se habet in ea iniuria, & inæqualitate, quæ oritur ex iniqua dispensatione & magis tenetur prospicere bono aliorum, quàm subditus.

Quod credo esse verum, licet Princeps bona fide esset excusandus à peccato, seu malitia: quia nec ad peccatum materialiter sumptum, fas est alter# inducere.

De quantitate autem huius peccati Couar. 2. part. 4. cap. 6. §. 9. num. 7. ait. *Is verò, qui à principe hanc iuris relaxationem petit sine causa, venialiter peccat: non enim tutus erit quoad Deum, auctore Bern. ep. 171. ad Theobald. Forsan, & mortaliter peccabit, quippe rem illicitam petit à principe, & ei fit coadiutor in peccato mortali. Ex his, quæ tradit Caiet. 2. 2. quæst. 87. art. 4. &* Pet. Ledes. in sum. de Sacr. c. 27. de matrim. dub. 1. post. 4. conclus. ait, tunc esse reum culpæ mortalis, & alij ex nostris satis docti docent esse mortale ex genere, ac proinde in legibus grauibus, quia tenent esse mortale ex genere, ac proinde in legibus grauibus dispensare sine causa.

Sed dicendum est, id non esse mortale ex gene **[sect. 58]** re, licet possit esse mortale per accidens ratione scandali, vel damni principis, aut aliorum, ita Nauar. præl. 9. num. 12. & c. 12. num. 57. Sanchez 8. de matrim. disp. 18. num. 8. Cordub, & Viual. suprà, Valent. 1. 2. disp. 7. quæst. 5. punct. 9. Sotus, 1. iust. quæst. 7. art. 3. ait, forsan non esse culpam lethalem.

Probatur, quia Princeps dispensando sine causa[2699] solum peccat venialiter ex genere, & per se, vt diximus: ergo & subditus pete#do dispensatione# solùm peccat venialiter ex genere, & per se: secus per accidens: quo pacto possunt intelligi Petrus Ledes. & Couarruuias suprà.

Dices, si peccatum est, saltem veniale, dispensationem sine causa petere: ergo qui quotidie expressè petunt dispensationes sine causa à Pontifice concedi, ad euitanda dubia, quæ circa causarum, quæ allegantur, veritatem suboriri solent, peccant. Respondet Sanchez suprà, & disp. 19. num. vltimo, quamuis non datur causa ex parte personæ, cum qua dispensatur, dari ex parte Pontificis, qui ad sumptus boni communis taxat aliquam pecu[2700]niariam compositionem. Adde, satis magnam causam esse conciliare animos principum, & nullum dubium relinquere de valore dispensationis: quòd tamen esset, si nollet dispensationem absque causa, quæ narratur, vel tacetur, validam esse.

Hactenus locuti sumus de petitione dispensa **[sect. 59]** tionis à superiore in propria lege: si tamen petat dispensationem ab eo in lege alterius superioris ad ipsum, sciens, non subesse causam, peccat mortaliter ex genere: quia tunc dispensatio est nulla, vt diximus, & ideò peccat mortaliter, intendens (vt suppono) illa vti, & alterum inducens, vt illam concedat vsurpando alienam iurisdictionem. Et ob easdem est mortale peccatum, petere dispensationem in voto, & iuramento pertinentibus ad ius diuinum, & naturale, quando subditus scit, non esse causam sufficientem ad valorem dispensationis, & ita tenent omnes recentiores: qui tamen rectè addunt, ex leuitate materiæ posse esse veniale, petere, &

concedere talem dispensationem. Sed modo solùm agimus de dispensatione principis in lege propria, & dicimus petere talem dispensationem sine scientia, vel probabilitate causæ rationabilis, non esse per se, & ex genere suo peccatum mortale, sed tantum veniale, licet per accidens possit esse peccatum mortale; sicut, & abrogare legem: quòd tamen non est mortale ex genere suo esto interdum sit mortale, legem abrogare, aut à principio eam non ponere.

De vsu verò dispensationis datæ sine causa, quamuis Couarr. illo num. 7. dicere videatur, vtentem illam dispensatione data sine causa, peccare contra talem legem. Tamen credo, id non intendere: qui cùm teneat, dispe#sationem esse validam, sentire debet, lege illa directè non obligari, ac proinde non peccare contra illam. Et alioqui non loqueretur consequenter, vt rectè infert Vazquez disp. 178. cap. 4. num. 26. Consequenter verò Caietanus, & alij tenentes, dispensationem esse validam, vt notat Vazquez, affirmarunt, non peccare contra eandem legem: ita tenet Caiet. quæst. 96. art. 5. Med. ibi Nauarr. prælud. 9. num. 11. Valent. disp. 7. quæst. 5. punct. 9 Cordub. lib. 4. quæst. 8. Viuald. in appendice ad candelabrum, nu. 25. Sotus, 1. iust. quæst. 7. art. 3. & Victoria, quos sequitur Eman. to. 1. quæstionum regul. quæst. 22. art. 4. & alij recentiores dicentes, id esse commune: quia ille post dispe#sationem, qu# valida fuit, non obli[2701]gatur ea lege: quia dispensare validè cum eo est, liberare, & eximere illum verè, & realiter ab obligatione talis legis: ergo iam ille non peccat contra talem legem: ait autem Eman. suprà, Caietanum innuere, vsum talis dispensationis esse peccatum mortale: quo pacto etiam Sotus Caietanum intellexisse videtur. Sed non rectè: vt notant communiter recentiores, nam Caiet. suprà, solum dicit vtentem tali dispensatione peccare contra legem naturæ, præcipientem parti, ne sine causa discordet à toto: & in sum. verbo dispensatio, satis significat, hanc culpam solùm esse venialem, licet vti dispensatione in iis, quæ sunt iuris diuini, & naturalis, vt in votis, dicat esse mortale si dispensatio sit data sine causa: & idem ait tom 1. opusc. tract. 27. ad finem: vtentem autem dispensatione data à Principe sine causa in lege propria peccare venialiter tenet Nauar. suprà, n. 12. Cordub. Viuald. Victo. Sotus (cum formidine) & Eman. Imò Nauar. c. 23. n. 44. ait, tali dispensatione excusari vtentem, secundum omnes à mortali, licet quandoque non à veniali. Item solùm peccare venialiter docent Couar. suprà, Ledes. 2. part. quarti, qu#st. 17. art. 3. fol. 204. colu. 3. Gigas, de pensionib. quæst. 6. num. 9. Ioan. Bapt. de pension. quæst 19. num. 24. Sanchez lib. 8. de matrim. disp. 18. num. 12. dicens, sibi esse certum, quòd per se loquendo non est mortale. Citat Gallegum, de cogno. spir. cap. 21. num. 9. Valent. 1. 2. **[526]** disp. 7. quæst. 5. punct. 9. ad finem, Philiar. de offic. Sacerdo. tom. 1. part. 2. lib. 3. cap. 4. Eman. tom. 2. quæstionum regul. qu#st. 46. art. 5. & tom. 1. summ# editione 2. cap. 237. num. 1. Citat verò alios, qui saltem dicunt, peccare vtentem dispensatione data sine causa. Panorm. cap. non est, num. 8. de voto, Additionator ad Ioan. And. cap. cum ad monasterium, de statu mona. Barbati. additio. ad Panorm. cap. at si clerici de iudic. Gambar. de auctor. legati, lib. 10. num. 161. & 374. Caiet. 1. 2. quæst. 96. art. 5. Ledes. 2. part. Quarti, quæst. 27. art. 2. Lopez, 1. part. instructo. cap. 4. Couar. illo num. 7. & 11. qui etiam adducit Fortunium, & Bern. quos etiam citat Azor, tom. 1. lib. 1. cap. 15. quæst. 3. Sed ipse tenet contrarium, vt referemus. Hoc verò tenet Ludouicus Peguera in decisionib. cap. 52. num. 12.

Probabile tamen est quod hîc dicunt Suar. & **[sect. 60]** nonnulli alij recentiores, vtentem tali dispensatio[2702]ne nec venialiter peccare secluso scandalo, & malo exemplo: quòd cessare potest, si non obseruario legis occultè fiat, vel alij arbitrentur dispensatione#

ex legitima causa concessam fuisse, vel nullum esse peccatum tali dispensatione vti. Probatur, quia Panorm. & communiter alij Canonistæ, vt obseruant Victo. & Eman. suprà, affirmant, vtentem tali dispensatione non peccare, & tuta conscientia posse illa vti: quo pacto etiam loquitur Syluester, vt videre licet locis cit. Sect. 4. quòd esset falsum, si saltem peccaret venialiter, vnde absolutè non peccare docet summa Corona, cap. 1. de dignoscendis peccatis, num. 32. Viualdus, append. ad candelab. cap. 12. num. 8, vbi ait, *in lege positiua si Papa, etiam sine causa iam dispensauit, vtentem tali dispensatione vix, aut nunquam peccare, nisi quando talis Papam induxisset ad sic dispensandum: ita colligitur ex omnibus in 2. conclus. adductis.* Hæc ille: & nu. 22. ait: *Dispensatio valet, vt illa vti liceat sine peccato, quando non est scandalum.* Idem videtur sentire Nauar. ca. 12. nu. 57. vbi ait, *Quamuis Adrian. in 4. de rest. teneat, quòd ille cui conceditur dispensatio sine causa, & contra legem penitus humanam, nihil peccat, licet dispensator sic. Tamen oppositum, quod tenuit Caietan. nobis verius esse videtur, &c. Occurrit tamen nunc concordia prædictorum auctorum, scilicet ponendo differentiam inter actum dispensandi, & inter actum vtendi dispensatione iam impetrata sine surreptione, & dicendo, quòd opinio Caiet. procedit in priori, & opinio Adriani in posteriori.* Hæc Nauarr. cuius concordia, licet non sit ad rem, quia vterque auctor videtur loqui de ipso vsu dispensationis: tamen ex ea concedi colligitur, talem sensisse Nauarrum, in eo vsu, per se loquendo, nullum esse peccatum. Et ita tenet Vazquez disput. 178. cap. 4. asserendum esse, supposito quòd dispensatio sit valida: quia tunc constat, nullum esse peccatum directè contra ipsam legem humanam: nec verò est contra naturalem, quia lex naturalis non obligat validè dispensatum vt se conformet cum aliis membris nullam habentibus dispe#sationem: ergo. Nec putat Vazquez esse simile de principe, qui peccat, si non seruat suam legem: Nam de principe sentit esse directè subiectum suæ legi: dispensatus autem validè non est subiectus legi, ac proinde habet iustam exceptionem non se confitmandi cæteris: ergo nullo modo peccat vtendo illa dispensatione. Quod tenere multos, & esse satis probabile, ait Sanchez 8. de matrim. disp. 18. num. 10. citans Anchar. cap. non est, in fine de voto, & cap. cum ad monasterium, num. 25. de statu mon. Felin. cap. ad audientiam, 2. de rescriptis, num. 4. Gigan. de pensio. quæst. 6. nu. 13. Angel. dispensatio, num. 3. Syluest. quæst. 5. nu. 5. Nauar. illo num. 57. Brunorum in compend. lit. P. verbo Papa dispensare potest, Palat. 4. dist. 15. disp. 8. colum. 17. & dist. 38. disp. 2. col. 7. Medin. 1. sum. cap. 14. §. 10. Stunnic. de voto, quæst. 6. num. 130. Azor, tom. 1. lib. 5. cap. 15. quæst. 3. Aragon 2. 2. qu. 89. ar. 9. ad finem. Azor etiam pro hac sententia citat Sotum, in quo tamen eam non inuenio. Quæ opinio proculdubio tenenda est, si dicamus, Principem sine causa dispensantem in sua lege, per se loquendo, nec contra illam, nec contra legem naturæ delinquere. Si autem iuxta communem opinionem dicamus, principem licet non sit directè subiectus suis legibus, & nihilominus iure naturæ teneri ad earum obseruationem, etiam secluso scandalo, & aliis incommodis, vt in oneribus se conformet subditis, consequenter dicendum erit, subditum sine causa dispensatum teneri lege natur# ad conformandum se cum aliis subditis, & peccare saltem venialiter vtendo tali dispensatione.

Sed hoc limitandum est ad primarium, & im **[sect. 61]** mediatum vsum talis dispensationis, verbi gratia, obtinuit quis sine causa dispensationem ad c#trahendum matrimonium: Primarius, & immediatus vsus huius dispensationis est, contrahere matrimonium: & iste ad summum est peccatum veniale. Postea verò petere, aut reddere debitum, est

vsus mediatus, & secundarius, imò propriè non est vsus dispensationis, sed matrimonij contracti per talem dispensationem: & hîc vsus nullum est peccatum, vt fatentur recentiores, & durissimum esset contrarium affirmare: Imò, si adest causa rationabilis ad primarium vsum dispensationis sine causa impetratæ, ille primarius vsus erit omninò licitus. Imò mihi durissimum videtur dicere, quòd is, qui sine causa scienter, vel ignoranter, mala, aut bona fide obtinuit dispensationem ad non ieiunandum, aut ad vescendum ouis, vel lacticiniis in omni vsu proximo (hîc nullus remotus est) peccet, saltem venialiter: quia sic penè inutilis erit dispensatio, quæ non ad tollendum, sed ad minuendum peccatum conducit, & quæ non potest sine peccato executioni mandari. Quare valde probabile iudico in eo vsu, per se loquendo, nullum esse peccatum: itemque nec Principem per se loquendo, secluso scandalo, & aliis incommodis, peccare non seruando suam legem. De hac re vide disp. 14. sect. 2.

Sed qui tenent, vtentem eiusmodi dispensatio **[sect. 62]** ne peccare venialiter, dispensantem autem, peten[2703]tem vel procurantem peccare mortaliter, ratione# discriminis assignant, quia dispensatio est vulnus legis, & scissura, cùm per dispensationem subditus quidam eximatur à lege: vulnerare autem legem sine causa est res grauis ex genere suo: vtens autem dispensatione data sine causa, non vulnerat legem: ideò non peccat mortaliter. sed hoc discrimen friuolum videtur: tum quia dispensatio non dicitur vulnus legis ea ratione; sed quia communiter eam infirmat in ordine ad alios, qui procliuiores redduntur ad legis violationem; tum quia aliquo genere vulneris vulnerari legem sine causa non oportet esse mortale ex genere: tum maximè, quòd, vt diximus, dispensans, & petens, aut procurans dispensationem sine causa, non peccat **[527]** mortaliter, vt diximus.

Dicunt tamen aliqui secuti Sotum suprà, vtentem dispensatione data sine causa, mortaliter peccare, si talis vsus sit in aliorum graue detrimentum. Ponit exemplum, vt si quis absque causa obtineret à Rege dispensatione#, & priuilegium ad non soluenda communia tributa, vnde prouenit, vt alij magis onerentur, cum debeant etiam soluere id, quod dispensatus ille soluturus erat. Alij verò aliud ponunt exemplum, videlicet, quando in toto regno, vel in hac ciuitate taxatur triticum; si Petrus sine rationabili causa in ordine ad commune bonum dispensetur; & ea dispensatione vtatur, vendendo triticum vltra taxationem, peccat mortaliter secundùm istos modernos, & tenetur ad restitutionem illius excessus vltra taxationem, eo quòd ibi est iustitia, quia precium taxatum est iustum, & commune: quamuis ille sit specialiter solutus à lege illa taxationis, & à pœnis, quibus alij subduntur; non tamen est solutus à lege naturali communi ipsius iustitiæ, iubente, vt non vendatur triticum vltra pretium, quod communiter iustum æstimatur. Quidam de hoc secundo exemplo dicunt, licet fortè veritatem contineat, difficultatem tamen habere non paruam; & primum exemplum, vt à Soto ponitur, esse certius: obiectiones enim, quas auctores secundi exempli contra Sotum faciunt, contra illum non sunt; & eorum doctrina parum est necessaria.

Dicunt enim primò, quòd quando est certum tributum, impositum vicinis alicuius oppidi propter pascua, quæ possident, ita quòd siue sint plures, siue pauciores, integrum illud tributum soluere debent, tunc non potest quis eximere se à tali tributo, vtendo dispensatione data sine rationabili causa, ita vt alij maneant grauati, & si vtatur ea dispensatione, peccat mortaliter, & similiter rex dispensans, nisi compenset grauamen, qui non peccat eo quòd huic remittat tributum; sed quia cæteros grauat. Et in hoc *(*inquiunt illi moderni) discordamus à Soto.

Secundò dicunt, procurare hanc exonerationem, & libertatem, vel non erit peccatum, vel non erit mortale: quia tributa sunt seruitutes quædam, quæ tollunt, vel minuunt nobilitatem, & quilibet vtitur iure suo procurando nobilitatem, aut eius augmentun; ad quæ natura propendet: & hoc non est retrahere se à membris Reip. sed fieri nobilius membrum ipsius. Quòd si Princeps aliunde oneret subditos imponendo eis grauia tributa, sibi imputet. Addunt Moderni illi, non posse sibi aliud persuadere: & confirmant, aliàs nullus posset sine mortali peccato procurare esse priuatus, seu habere speci#ale# gratiam regis; quia inde sequitur, cum grauamine aliorum, fieri nobilem, & habere multis exe#ptionibus, & libertatibus sine rationabili causa.

Nonnulli Sotum defendere nituntur: sed immeritò, quia licet Rex sine causa eximens aliquem à tributis peccet venialiter peccato prodigalitatis: & mortaliter, si simul velit tributum, quòd subditus ille soluturus erat, sine causa in alios refundere, seu potius ab illis exigere, quod est contra iustitiam: tamen subditus dispensatus non peccat contra iustitiam: quia ipse nec petit, nec consulit, nec vlla alia ratione efficit, sed tantum est occasio, quam Rex sumit, vt alios grauet, sicut generaliter, qui in quosdam sunt prodigi, solent in alios esse auari, & iniusti, vt inquit Aristoteles.

Aduerte tamen, si subditus dubitans de iustitia **[sect. 63]** causæ, vel causarum, fideliter eas referat superiori, & ipse eas iustas iudicet, excusari subditum non solùm in vsu, sed etiam in petitione dispe#sationis, etiam si fortè illæ non sint iustæ: quia non tam suum est, quàm superioris, iudicare, an causæ sint iustæ. Et hoc etiam si dispensatio sit in votis, D. Thomas 2. 2. quæst. 88. art. vlt. ad 2. Friburg. in summa confessorum lib. 1. tit. 8. quæst. 81. Sa, verbo, votum. de irritatione, num. 21. Sanchez, 8. de matrim. disp. 18. num. 9. Nauar. prælud. 9. num. 13. Petrus Ledes. in sum. de Sacram. cap. 17. dub. 1. post 4. conclu. Philiar. de offi. sacerd. tom. 1. part. 2. lib. 3. cap. 4. Tabienna dispensatio, quæst. 10. nu. 12. citans alios, & communiter recenciores hîc, & tract. de voto, imò Azor tomo. 1. lib. 7. cap. 29. quæst. 6. ait, in dubio posse quem soluere ieiuni# consilio superioris, medici, vel confessoris, scilicet remouendo dubium *(*saltem practicum, si aderat, & formando conscientiam, quòd sibi licet sequi sententiam superioris, vel etiam intellectu amplectendo illam: Deinde in dubio, an causa sit iusta,[2704] præsumendum esse pro dispensante, docet Ludouicus Peguera in decision. cap. 52. num. 12. Bart. & Cynus, l. fin. C. si contra ius, vel vtil. publicam, Felin. cap. quæ in Ecclesiarum, de const. num. 60. Decius, num. 29. Fortun. Garcia l. gallus, §. & quid si tantum, ff. de liber. & posthu. Hyppol. singulari, 8. Iason consil. 105. num. 4. volum. 1. & colligitur ex cap. in præsentia, de renun. cap. ad antes de temp. ordin. ca. 2. de maiori. & obed. De hoc latè Sanch. 8. de matrim. disp. 17. num. 15.

Sed aliqui hanc doctrinam limitant dicentes, quando Princeps dispensat motu proprio, & non ad instantiam partis in iure humano, ita causam præsumi, vt probatio in contrarium non admittatur: secus quando ad instantiam partis, vel in iis, quæ ad ius diuinum spectant, vt in votis: etenim tunc non præsumitur causa, nisi probetur. Quia cùm ad instantiam partis dispensatur, censetur potius dispensatio per importunitatem extorta, quàm quòd ita agendum Princeps censeat. Ita Felin. cap. quæ in Ecclesiarum de constit. num. 60. H#c doctrina in foro externo partim est vera: cùm enim dispensatio principis in propria lege, aut inferioris valida sit, etiam si absque causa detur, non debet admitti probatio nullitatis ipsius ex defectu causæ: secus quando Papa dispensat in votis, vel iuramentis, vel matrimonio rato non consummato, quæ pertinent ad ius diuinum. Sed si fideliter

causæ relatæ sunt Pontifici, & res est iuris humani, credo non debere admitti probationem aduersus dispensationem, etiamsi ad instantiam partis data sit. In foro autem conscientiæ dum aliud non constat, etiam si res sit diuini iuris, semper est præsumendum, causam fuisse iustam, cum standum sit iudicio superiorum, vt bene Sotus, 4. distinct. 21. quæst. 2. art. 2. col. antepenultim. Rectè etiam Sa, verbo dispensatio, num. 4. ait, ad dispensandum scilicet, licitè, satis esse, putare causam esse rationabilem, supple, etiam si in re sufficiens non sit.

Sed est egregia dubitatio, an quando quis à prin **[sect. 64]** cipio obtinuit dispensationem cum causa ratio[2705]nabili, & sufficienti iudicio prudentium, ac proinde validam, & licitam: posteà tamen decursu temporis cessauit totaliter illa causa, an peccet tunc vtens tali dispensatione.

[528] Pro declaratione suppono, non omnes dispensationes quoad vsum, & executionem esse æqualis durationis, aliquæ enim primo vsu consumuntur, vt patet in dispensatione de contrahendo matrimonio cum consanguinea: post primum enim vsum, nullus est alius vsus, proprius, scilicet, & immediatus illius dispe#sationis: quòd si interueniat aliquod peccatum, in illo primò vsu interuenire debet, quia quarum vsus non superest alius. Aliæ verò sunt dispensationes, s#pe occurrit, vt patet in dispensatione de non ieiunando per totam vitam, vel de non recitando diuino officio, vel de vescendis carnibus, aut lacticiniis in diebus alioqui vetitis, vel de aliis huiusmodi. De his secundis est pr#sens dubitatio, vt si Petrus esset dispensatus ad non ieiunandum per totam vitam propter aliquam, vel aliquas infirmitates, quæ à peritis, & expertis medicis iudicabantur perpetuæ, si illæ causæ posteà omninò cessarent, an posset nihilominus Petrus licitè vti illa dispensatione.

Pro parte affirmante est, quia vinculum quòd[2706] semel concisum, & dissipatum est, non conualescit successu temporis: sed illud vinculum, seu obligatio non ieiunandi per dispensationem omninò est dissolutum: ergo posteà non conualescit, si dispensatio non reuocetur ab habente auctoritatem, etiamsi posteà Petrus sit omninò sanus, & robustus, & in ætate idonea ad ieiunandum. Confirmatur, quoniam à principio, vt supponimus, valida fuit illa dispensatio: ergo iam Petrus licitè, & validè liberatus, & exemptus fuit à lege ieiunij pro tota vita, pro qua absolutè, & sine vlla conditione dispensatus fuit: ergo quidquid posteà succedat, d#modò ea dispensatio non reuocetur, etiamsi causæ dispensandi cessauerint, potest non ieiunare.

Pro parte autem negante est, quòd fidelis, & prudens dispensator, sicut non debet intendere dispensare à principio sine rationabili causa pro illo tempore, sic nec velle debet, quòd duret dispensatio, nisi quandiu rationabilis causa durauerit, vbi potest esse multiplex vsus talis dispensationis: ergo in casu huius dubij dicendum est, quòd cessantibus omninò illis infirmitatibus, quarum cum Petro dispensatum est in lege ieiunij, non poterit licitè non ieiunare.

Aliqui rece#tiores probabile putant, in dicto casu **[sect. 65]** Petrum posse non ieiunare. Ducuntur argumento, & confirmatione positis pro parte affirmante, licet oppositum censeant probabilius: quòd alij iuniores certum censent. Quia quamuis non reuiuiscat, nec conualescat lex illa ieiunij respectu Petri, qui legitimè, & ex causa rationabili fuit exemptus à legitimo dispensatore, & sic ille non peccet contra legem humanam ieiunij, peccat tamen contra legem naturalem dictantem, turpem esse partem,[2707] quæ non est conformis suo toti, sicut diximus (inquiunt) peccare illum, qui sine causa rationabili fuit dispensatus in lege humana à supremo legislatore, licet dispensatio tunc sit valida:

vnde ad argumentum pro parte affirmante factum, respondent, licet non conualescat lex illa ieiunij respectu Petri, & sic non peccet contra illam: tamen peccare contra legem naturæ, vt explicatum est. Ad confirmatione# respondent, Petrum in primo vsu non peccasse contra legem natur#, quia ad illum fuit causa rationabilis, secus in cæteris, qui fuerunt post cessationem caus# rationabilis. Ad argumentum verò pro parte negatiua, in quantum videtur probare, quòd ille peccet contra legem eo quòd ob cessationem causæ, virtualiter reuocata videtur illa dispensatio ex virtuali intentione fidelis, & prudentis dispensatoris: respondent, nec formaliter, nec virtute esse reuocatam, quia, vt supponimus, legislator absolutè, & absque vlla conditione dispensauit pro tota vita. Si enim daremus, dispe#sationem saltem virtualiter esse reuocatam, oporteret concedere, Petrum peccare etiam contra legem ieiunij, sicut peccaret contra illam, quando non ieiunaret ante dispe#sationem, si nullam haberet aliam rationabilem causam excusantem: sed per cessationem causæ non reuocatur virtualiter illa dispensatio, ideò peccatum illud non est contra legem ieiunij, ideò nec mortale: sed contra legem illam naturalem impositam parti de conformando se toti: quæ lex solùm obligat sub veniali: ideo illud solùm est peccatum veniale secluso sc#dalo. Vt aute# dispe#sator sit fidelis, & prudens in dispensando, & vt licitè, & validè dispe#set sine vlla conditione, satis est probabiliter tunc existimare, causam fore perpetuam. Limitant aliqui prædictam doctrinam de peccato veniali contra legem naturæ, vt intelligatur in dispensatione legum communium, in quibus homo obligatur tanquam membrum Reip. & adhuc non in omnibus, sed saltem in aliquibus, quæ facili negotio fieri possunt, & quæ de se sunt res graues, vt in exemplo posito de ieiunio. In aliis autem, quæ ex voluntate particulari oriuntur, vt in votis, si iustè quis dispensetur, etiamsi posteà cessent omnes causæ dispensationis, non tenetur ille ad votum seruandum, nec erit vllum peccatum etiam veniale, vti dispensatione, quia in his non obligatur quis vt membrum Reip. vt. quando cessante omni causa post dispensationem, vtens eade# dispe#satione dicatur turpis pars, verbi gratia, si fuit cum aliquo ex causa rationabili dispensatum in voto continentiæ, vel religionis, vel peregrinationis, etiamsi posteà cessent causæ, non erit peccatum non ingredi religionem, aut matrimonium contrahere.

Hanc limitationem alij iuniores reiiciunt. Quia, cùm obligatio voti sit de iute diuino, cuius Papa, vel Episcopus non est dominus; sed solùm dispensator, videtur tandiu esse validam illam dispensationem, quandiu durat rationabilis causa vsque ad primum eius vsum: si ergo ante primum eius vsum, qui ex causa rationabili iudicata obtinuit dispensationem in voto, vel iuramento religionis, vel peregrinationis, aut castitatis perpetuæ, iam non habet rationabilem causam, quia omninò conualuit ab infirmitate, quæ iudicata est perpetua, & ita rectè ingredi potest religionem iudicio eorundem medicorum, qui contrariam sententiam prius tulerant, vel iudicio aliorum æquè peritorum*:* videtur ex intentione saltem interpretatiua dispensatoris fidelis, & prudentis, quòd iam non habeat locum dispensatio: secus esset, si antequàm constaret quòd iam non adest vlla rationabilis causa vtendi dispensatione illa, dispensatus contraheret matrimonium: tunc enim quandiu matrimonium duraret, etiamsi iam in eo restituta esset integra salus, securus ille esset in conscientia. Idemque est proportionabiliter de voto perpetuæ castitatis, vel continenti#. Respondent hi ad rationem aliorum modernorum, quòd licet in iis, quæ ex voluntate particulari alicuius hominis oriuntur, scilicet in votis, & iuramentis promissoriis, non **[529]** fiat aliquis membrum Reip. in quantum talis: ex hoc tamen solùm colligitur, quòd

non peccaret, etiam venialiter contra illam naturalem legem de turpitudine partis: aliunde tameu remanet fundamentum sufficiens ad peccandum mortaliter contra ipsummet votum: quia sublata causa rationabili, omninò cessat voluntas dispensantis; eo quòd in iis, quæ sunt de iure diuino, sicut non potest incipere esse valida dispensatio sine causa rationabili, ita non potest perseuerare valida, nisi etiam rationabilis causa perseueret ante primum eius dispensationis vsum. In his enim voluntas dispensationis non est attendenda solùm penes voluntatem, & intentionem actualem dispensatoris pro suo libito, sed penes voluntatem, & intentionem eius in causa rationabili fundatam, & penes voluntatem huiusmodi, quam deberet habere, quam nos vocamus voluntatem, & in[2708]tentionem eius interpretatiuam. Existimant hi, quòd inter viros timoratos, & alios scientes, & doctos nullus maneret quietus cum resolutione aduersariorum.

Quis enim credat, Petrum cessante rationabili causa validæ dispensationis in iis, quæ sunt de iure humano, peccare in vsu subsequente talis dispensationis; & quod cessante rationabili causa in iis, qu# sunt de iure diuino, nec venialiter peccet in vsu talis dipensationis? Item dicunt, ad vitandum omne# scrupulum ex parte dispensantis, & dispensati, via regia est, quòd in omnibus his perpetuis dispensationibus, scilicet, religionis, & perpetuæ castitatis, & similium concedatur dispensatio sub hac verbor# forma similem intentionem dispensantis declarante, *Dispenso tecum in voto religionis, vel castitatis*[2709] *perpetuæ, quandiu rationabilis causa, quæ nobis proposita fuit ad dispensandum, durauerit.* Et addunt, semper in pr#latis circa ea qu# sunt iuris diuini dispensantibus, esse virtualiter, & interpretatiuè huiusmodi intentione#: quia hoc debent intendere in ratione fidelium, & prudentium dispensatorum rerum alienarum omninò. Vnde si aliquis ex rationabili causa obtinuit à Pontifice dispensationem puram in voto religionis, & antequam cessaret illa causa, contraxit matrimonium, in quo fuit per aliquot annos, in quibus integrè conualuit, si vxori superuixerit, non poterit ad alias nuptias transire; sed tenebitur religionem ingredi, nisi aliam legitimam excusationem habeat: qualis erit debita educatio filiorum paruulorum: vel necessitas parentum vera, & non ficta, siue voue#s fuerit vit, siue fœmina. Dicunt, *si obtinuit dispensationem puram*; si enim fuit commutatio pura in omninò æquale (quod etiam in voto religionis fingi potest) satis verisimile est, eiam cessante causa commutationis, posse licitè executioni mandari, ita vt homo eligere possit vel votum implere, vel id facere, in quod est commutatum: quod etiam in dispensatione habente admixtam commutationem verisimile est: sed minus certum. Addunt iidem recentiores, verisimile, satis probabile, & rationi consonum est, quod alij recentiores affirmarunt, videlicet, quòd si post obtentam ex rationabili causa dispensationem tam in iis, quæ sunt de iure humano, quàm in iis, quæ sunt de iure diuino, cessat rationabilis causa, non omninò; sed inter plures, quæ in principio dispensationis fuerunt, remaneant aliquæ, quæ fuerunt mouentes ad dispensandum, licet non remaneant tot, aut tales: sed aliquæ ad arbitrium boni viri: posset ille dispensatus vti licitè tali dispensatione: quod probant: quia minor causa requiritur ad vsum dispensationis obtentæ continuandum, quàm ad ipsam dispensationem obtinendam.

Ego in hac re satis difficili dicerem primò, si[2710] valida fuerit dispensatio in lege propria, vel inferioris, vel superioris, vel in iis, qu# pertinent ad ius diuinum, vt in votis, vel iuramentis, vsus talis dispensationis contingens post cessationem caus#, non est ex genere suo peccatum mortale, & probabile est, nec esse veniale, sed rem omninò licitam. Patet ex his, quæ superius diximus in hac eadem sectione, quod præsertim est verum in votis,

& iuramentis: quia illis non obligatur homo, vt pars Reipubl. sicut legibus: sed vt priuata persona, ex cuius voluntate oritur illa obligatio: vt bene notarunt recentiores suprà, & intellige siue dispensatio sit in rebus facilibus, siue difficilibus: quia hoc nihil refert. Et hoc est verum, siue dispensatio sit pura, siue mixta, & à fortiori in pura commutatione: quamuis hæc causa sufficienti carere non potest: æqualitas enim oneris impositi cum præcedenti, videtur sufficiens causa concedendi commutationem in perpetuum.

Secundò dicerem, cum quis absolutè dispensat in perpetuum in sua lege, vel sui inferioris, vel antecessoris, nulla apposita conditione, vel restrictione, dispensatio quoad ipsam perpetuitatem est valida, etiamsi nulla subsit causa, vt patet ex præcedentibus sectionibus: si tamen vel nulla causa sit, vel sit insufficiens ad talem perpetuitatem, idque ipse aduertat, peccabit venialiter tantùm, idem est, si habeat ignorantiam, vel inaduertentiam culpabilem.

Tertiò dicerem, sæpe causam temporalem satis esse ad dispensandum in perpetuum, etiam in votis, & in lege superioris: vt si Papa in voto peregrinationis dispenset cum principe, vt eum habeat gratum ad aliquod negotium, quod tunc occurrit expediens Ecclesiæ: vel in voto ieiunandi per totam vitam omni feria sexta, & sic in aliis.

Quartò, si causa tempotalis, quæ successu temporis cessatura est, non est reuera sufficiens ad dispensandum in perpetuum, sed pro aliquo tempore, licet dispensator probabiliter existimet, esse duraturam in perpetuum vel esse sufficie#tem ad dispensandum in perpetuum: dispensatio est nulla quoad perpetuitatem, siue sit in votis, & aliis pertinentibus ad ius diuinum, siue in legibus superioris. Probatur: quia si causa non esset sufficiens ad dispensandum in his pro aliquo tempore, etiamsi dispensator probabiliter existimaret, esse sufficientem, dispensatio esset nulla pro illo tempore, licet bona fide excusaretur dispensator, ergo similiter licet probabiliter existimet, esse sufficientem ad dispensandum in perpetuum: si tamen reuera non est sufficiens, dispensatio est nulla quoad perpetuitatem, licet dispe#sator excusetur. Si tamen sciens causam esse insufficientem, vel de hoc dubitans, nihilo **[sect. 67]** minus dispensat sine restrictione, limitatione, aut conditione, peccat mortaliter.

Ex his patet decisio illus quæstionis, quam tractat Sanchez, 8. de matrim. disput. 30. num. 13. & seqq. an si cesset omnino causa finalis dispensationis ad matrimonium iam perfectæ, & consumatæ extinguatur tunc dispensatio. Respondeo enim non extingui, quia fuit absolutè, & sine restrictione concessa. Pontifex autem in sua lege **[530]** validè dispensat, non solùm quando causa non est perseueratura, sed etiam, quando nulla interuenit tempore dispensationis. Pro qua sententia Sanchez illo num. 13. citat Butrium, Panor. Tiraq. Gloss. Archid. Card. Alexandrin. Bellamer. Henric. Iurisperitum. Angel. & Syluestrum, & eam confirmat multis argumentis, & dicit esse probabilem: licet num. 14. ipsemet Sanchez oppositam sententiam puter probabiliorem, pro qua citat multos, eamq#ue probat primò ex cap. generaliter, 16. qu. 1. & cap. tuæ de cler. non resid. & cap. Abbate in fine, de verb. sig. ex quib. tex. constat, reuocari gratiam, & priuilegium cessante causa. Inde non colligitur esse nullam, sed annullandam. Secundò probat ex l. Vranius. 72. vers. sed cum duo, ff. de fideiussorib. vbi dicitur, quandam fideiiussoris. obligationem extingui, & redditur ratio his verbis, *vt quemadmodum incipere aliàs non possunt, ita nec remaneant*: sed respondeo, non esse simile: quia quidam effectus pendent à causa in fieri; alij in fieri, & conseruari. Huius generis erat illa obligatio, primi autem dispensatio in propria lege: nam ad bene incipiendum requirit causam apprehensam, vt

sufficientem: sed posteà in sua conseruatione à tali causa minimè pendet. Quod verò dicit Glossa in d. lege Vranius, quòd impedit faciendum, destruere quoque iam factum, remittens se ad l. patre furioso, v. retinere, ff. qui sunt sui, vel alieni iuris, vbi opponit multa impedire rem faciendam, qu# iam fact# non dissoluunt, & respondet, verum esse, quando im pediens est causa efficiens, non verò quando est finalis. Hoc inquam non est admittendum: multa enim fiunt propter vnum finem, quæ eo cessante manent, & vel sunt inutilia, vel deseruiunt ad alium: sic dispensatio, cessante fine dispe#satis manet, tamen verbis est ad alium finem, nempe ad contrahendum matrimonium, & consequenda per illud multa bona.

Tertiò probat, quia facilius tollitur priuilegium, quale est dispensatio, quàm lex, & ius commune, l. eius militis, §. 1. & ibi gloss. verbo, quocunque modo, C. ad Senatusc. Velleianum, & docent multi alij, quos refert Tiraq. tract. cessante causa, limit. 11. fine. Sed lex cessat cessante causa eius finali: ergo & dispensatio. Respondeo, legem cessare cessante omni eius causa, & vtilitate, quia Princeps non potest sine causa onerare subditos legibus, nec eos obligari ad actus inutiles: dispensatio aute# ad nihil obligat, ideò manere potest absque causa, maximè si præfuit causa sufficiens concedendi illam in perpetuum: si enim non præfuit, cessante in posterum causa deberet reuocari à Principe, si liuius rei conscius esset. Quod autem ait Barbosa l. 1. p. 1. à num. 85. ff. soluto matrimonio, cessante ratione priuilegij per leges doti concessi, id cessare, verum est, quia tunc esser iniustum, & sine causa damnum inferret aliis: dispensatio autem in lege propria positiua, aliis non nocet: ideò suam vim retinere potest, etiam cessante causa, ob quam concessa est.

Quartò probat, quia actus non operatur vltra agentium intentionem, c. quemadmodum de iure iur. At in omni dispensatione intelligitur conditio, modò causa permanear: ergo cessante causa, cessabit. Aliàs iniquus esset dispe#sans: quia vellet, dispensatione# sine causa manere. Respondeo, talem dispensationem esse absolutam, nec iniquum esse dispensatorem: quia probabiliter putauit causam fore perpetuam, & ideò dispensauit, non limitauit, nec restrinxit: sed sciens posteà causam cessasse, debet dispensationem reuocare.

Quintò probat ex l. ex facto, ff. de vulgari, vbi dicitur, priuilegij patri concessum substituendi filio furioso, cessare filio sanæ mentis effecto. Respondeo non esse simile: quia iam priuilegium esset iniquum: *aufferret enim testamenti factionem homini sanæ mentis, sine causa*, vt inquit tex. At verò dispensatio ex cessatione causæ non additur iniqua, licet peccaret Princeps venialiter volendo illam durare sublata causa, & ideo debet cessante causa reuocare dispensationem, si ipse cessasse nouit, & potest sine incommodo illam reuocare: ne pars sine causa sit difformis toti in oneribus, seu legibus. Per idem respondeo ad sextam probationem, scilicet: paria sunt, nullam ab initio fuisse causam, & illam iam finitam esse. l. 1. ff. de condict. sine causa, l. nihil interest, ff. de nautico fœnore, Afflictis, quem refert, & sequitur Tiraq. tract. cessante causa, in princ. nu. 14. Sed si à principio nulla esset caussa, dispensatio esset irrita, aut illicita: ergo & posteà. Dico enim, si à principio probabiliter putabat dispensator esse causam, dispensationem fuisse validam, & licitam, licet causa deesset, & posteà retinere suum valorem: sed debere reuocari, & fortè hoc voluit Decius, reg. in ambiguis. 85. §. non est nouum. nu. 3. ff. de regul. iur. actum legitimè factum retractari deficiente causa finali.

Septimò probat, quia absurdum est, dispensatum in perpetuum ad esum carnium propter infirmitatem, ea cessante illis vesei. Respondeo, non peccare mortaliter, sed ad summum venialiter: quia dispensatio retinet suum valorem donec reuocetur, vt dixi.

SECTIO VII. *An existente iusta causa teneatur Princeps, vel Prælatus dispensare.*

MEnchaca, controuersiarum illu **[sect. 68]** strium c. 15. nu. 8. ait, superiorem debe[2711]re dispe#sare, cum omnibus personis,[2712] & in omnibus casibus, in quibus cessat ratio legis. Sed certè si cessat in genere, iam etiam cessat lex, & eius obligatio, & ideò nulla dispensatio requiritur: Si verò solùm cessat in particulari, non ideò tenetur superior dispensare, nisi vrgeat aliqua necessitas. Vnde ipsemet, num. 9. addit, id esse verum in dispensatione ex iustitia, diuersum autem esse in dispensatione ex gratia, quam Princeps liberrimè erga vnum potest exercere, & erga alium omittere: puta natalibus restituere, legitimare, & similia, vt per totos titulos ff. & C. de nat. restit. & in authen. quibus modis natur. efficiantur legitimi.

Secunda opinio est, teneri Prælatum dispensate, **[sect. 69]** quoties adest iusta causa, aliàs peccare, Glos. c.[2713] domino sancto, verbo, necesse, dist. 50. & ibi Turre. nu. 9. Antonius ca. etsi clerici. §. de adulteriis, nu. 12. fine, de iudiciis: & ibi Cardinalis nu. 2. & Alexander de Neuo, n. 29. qui specialiter reprobat sententiam hoc limit#tem, quando adest vtilitas aut necessitas publica: & ait, communem sententiam tenere, semper quoties adest iusta causa dispensandi, teneri Prælatum dispensare. E#dem tenet Rebuf. in repet. c. postulastis not. 3. nu. 12. de cler. excom. Antonin. Misis 1. p. tit. 17. c. vn. *§*. 20. vers. & nota. secundum Rosel. Verbo, dispensatio, n. 4. vbi Syl. q. 1. **[531]** in fine. Armil. nu. 14. & esse probabile# sententiam, ait Sanch. 3. de matrim. disp. 10. nu. 2. in fine. eam tenet Sà, verbo dispensatio, nu. 2. dicens; *Cum subest causa dispensandi videtur peccare Prælatus, qui potest, si non dispenset.* Suadetur primò ex. c. domino S#cto,[2714] 50. d. ibi, *vt necesse sit, illos restaurari in loco honoris, qui per pœnitentiam reconciliationem recepisse merentur,* & c. quanto, in fine. 2. q. 4. ibi. *quia sicut in contumacia persistentibus seueros nos esse conuenit, sic humiliatis, & pœnit entibus locum veniæ negare non debemus.*

Secundò, quia acceptio personarum solùm com[2715]mittitur in debitis ex iustitia distributiua, vt docet D. Tho. 2. 2. q. 63. a. 3. & alij communiter: sed prælatus non dispensans, cum adest iusta causa, est acceptor personarum: ergo peccat contra iustitiam distributiu#: ac proinde ex iustitia distributiua debebat tunc dispensare: sicut quando male, & sine causa dispensat, est acceptor personarum, teste Abul. Mat. 22. q. 117. Anton. 2. p. tit. 1. c. 20. §. 2. in fine. Sotus, 3. iust. q. 6. a. 5. ad 3. Arag. 2. 2. q. 63. a. 4. paulo[2716] post princ. Confirmatur, quia, prælatus est distributor onerum, & bonorum Reip. ergo peccat contra iustitiam distributiuam, si non distribuat iuxta cuiusque merita: sed qui habet iustam causam, meretur, vt secum dispenset: ergo si id non faciat, peccat contra iustitiam distributiu#. Vnde si existentibus eisdem causis cum vno dispe#set, & cum alio nolit dispe#sare, acceptor personarum est, sec#dùm Rebuf. in praxi. benef. tit. de dispensatione ad plura beneficia, n. 34. Eman. 1. to. 2. editione. 2. c. 6. con. 1. n. 1.

Tertia opinio, & vera est, non semper, existente **[sect. 70]** iusta causa, dispe#satione# esse debit#. Probatur, quia[2717] in iure dispensatio aliquando appellatur gratia, vt c. licet canon. de elect. in 6. in fine, ibi, *possit ordina*[2718]*rius gratiam dispe#sationis facere*, & c. didici. 1. q. 7. fine, ibi. *dispensationis enim gratiæ,* & c. penul. de cler. excom. ministrante, ibi, *propter quod dispe#sationis grati#*; interdam etiam appellatur indulgentia, c. 1. de statu monach. in 6. & misericordia, c. postulasti, de cleri. excom. ministr. Sed gratia, indulgentia, & misericordia est indebita: ergo. Sec#dò, quia non quidquid potestati iudicis permittitur, id iuris necessitati subiicitur, l. quidquid 40. ff. de iudiciis, & notat gloss. c. consuluit, verbo, gratiam, de offic. delegati. Tertiò probatur ex diuisione dispensationis in prohibitam, debitam, & permissam: qua diuisione vtuntur gloss. c. exigunt in princ. 1. qu. 7. Panor. c. consilium, n. 4. de conseruatione ieiunij, & ipse Rosella suprà, & alij, quos retulimus, sect. 2. in fine. Sed omnis dispensatio sine iusta causa, est prohibita: ergo dispensatio cum iusta causa, quædam est debita, alia verò indebita, seu permissa t#tùm. Quartò probatur, quia ita tenent Archid. d. c. licet canon. nu. 6. vers. gratiam, & c. vt c#stitueretur[2719] super gloss. relaxatio, d. 50. & Turrecre. ib. nu. 9. & 10. Dominicus dicto c. licet canon. §. super residentia, n. 3. & ibi Francus *§.* is etiam, n. 2. vers. 2. infertur. Panor. c. at si clerici, § de adulteriis. nu. 5. de iudic. & ibi Decius à n. 163. Felin. ibi. n. 15. quos citat & sequitur Sanchez 3. de matrim. disp. 10. n. 3. qui etiam, nu. 26. citat Sotum, & alios id supponentes, dum asserunt, si Prælatus iniustè neget dispensationem in denunciationibus, posse sine illis matrimonium licitè contrahi.

Ad primum argumentum opinionis secundæ respondet S#chez, loco cit. n. 7. eos textus, si de præcepto loquantur, intelligendos esse, quando est necessaria dispensatio ad bonum commune, vel notabile alicuius priuati: si verò loquatur de omni dispensatione, loqui de consilio.

Ad secundum, nego, prælatum, qui non dispensat, cùm adest causa iusta, semper esse acceptorem personarum, aut peccare contra iustitiam distributiuam, licet semper contra illam peccet, qui sine iusta causa dispensat: quem tamen credo non esse acceptorem personarum; quia licet cumhoc dispenset sine causa, non tamen eo ipso negat alteri quod ipsi debetur.

Ad confirmationem respondeo, Prælatum esse **[sect. 71]** distributorem, non solùm rerum debitarum, sed etiam gratiarum, cùm distribuit debita, tenetur distribuere iuxta merita cuiusque, non verò cum distribuit gratias, quales sunt multæ dispensationes, licet teneatur, quoties dispensat, habere causam. Nec propriè aut verè loquuntur, qui dicunt, quoties in pari causa dispensat cum vno, & non cum altero, esse acceptorem personarum: nisi intelligant, quando vtrique est debita dispensatio, & alteri tantùm conceditur.

Sed dubium est: quando dispensatio sit debita. Pri **[sect. 72]** ma opinio est, quando prælatus superior præcipit[2720] inferiori, vt dispenset, dispensatione# esse debitam: secus si tantum illi id permittat. Ita Dominicus Fr#cus, & Turrecrem. suprà. Prima pars huius opinionis clara est: sec#da verò falsa, si intelligat, vt quoties Prælatus superior non præcipit inferiori, vt dispenset, non teneatur dispensare: sunt enim alij casus, in quibus dispensare tenetur, vt videbimus. Vnde non rectè Gutier. lib. 1. qq. canon. c. 20. n. 23. vers. præterea ordinarius, ex eo quòd Trid. sess. 24. c. 1. de matrim. iniungit ordinario, vt in denunciationibus dispenset, quando viderit aliquos malitiosè velle matrimonium impedire, colligit in cæteris casibus, dispensationem debitam non esse.

Secunda opinio, quoties dispensatio est neces **[sect. 73]** saria ad bonum commune, vel valde vtilis, vt qu#do[2721] est necessaria ad vitandum scandalum multorum, vel est longè vtilior Ecclesi#, esse debitam: secus si solùm sit necessaria ad bonum priuatum. Prima pars[2722] huius opinionis vera est, nimirum quando dispensatio est necessaria ad vitandum scandalum, aut aliud malum commune, vel saltem valdè vtilis communitati, debere concedi, vt ait Rosell. suprà & patet ex §. nisi rigor. 2. q. 7. & capitibus sequentibus vsque ad *§*. ecce, & ex August. c. vt constitueretur d. 50. vbi ait, propter scandalum & malum commune vitandum, esse detrahendum aliquid de seueritate seu dispensandum: vbi gloss. ait, tunc debitam esse dispensationem: idem tenet Panor. c. at si clerici, §. de adulteriis nu. 20. de iudic. & ibi. Decius à num. 163. vsque ad 166. Abul. Mat. 22. q. 117. reg. 2. sed 2. pars falsa est; nam etiam ob bonum priuatum concedi interdum debet dispensatio.

Vnde tertia, & vera opinio est, non solùm in ca **[sect. 74]** sibus prædictis: sed etiam quando dispensatio est[2723] necessaria, vel vtilis valde bono priuato, debere concedi dispensationem: Colligitur ex Triden. suprà, vbi instruit ordinarium, vt dispe#set in denuntiationibus, quando viderit, aliquos velle malitiosè matrimonium impedire: quia nimirum tunc iure naturæ dispensare tenetur, eo quòd necessaria est dispensatio directè ad bonum priuatum, ex quo & aliis similibus resultat publicum, & commune. Eodem modo, si dispensatio esset necessaria ad vitandum scandalum vnius, vel alterius, licet non multitudinis, deberet dispensatio concedi, & denique **[532]** quoties est necessaria, vel expediens valdè ad bon# priuatum animæ, vel corporis, vel honoris alicuius. Vt quia vir deflorauit fœminam, & est periculum mutationis voluntatis viri: vel c#trahe#tes sunt in peccato concubinatus, & illo pacto anim# su# saluti c#sul#t, periculumq#ue est in mora: vel morti vicinus vult ducere concubinam, vt legitimet prolem, vel vt in bono statu decedat, tenetur pr#latus in den#tiationibus dispensare, nisi inde aliqua inc#moda sequ#tur, quia potestas dispensandi in prælatis est in bonum subditorum, cui prælatus tenetur consulere. Vnde quando in c. cùm ex eo, de elect. in 6. dicitur, Episcopum posse liberè cum clerico dispensare, ne septen[2724]nio resideat, ratione studij, dicunt iurisperiti, debere: Archid. ibi ante 1. num. versic. liberè, Ioan. Andreas initio, Francus num. 2. not. 2. Dec. cap. at si clerici, §. de adulteriis, num. 163. & Barbatius consil. 40. n. 3. volu. 4. ait, *Prælatum teneri dispensare, quoties adsunt vrgentes dispensandi causæ.* Quando verò non sunt causæ vrgentes, nimirum, quia dispensatio n# est necessaria, nec valde vtilis bono communi, vel priuato, tunc quamuis iustæ adsint causæ dispensandi, non tenetur Pr#latus dispensare, licet possit, vt in c. at si clerici, §. de adulteriis, de iud. vbi dicitur, *De adulteriis, & aliis criminib. quæ sunt minora, potest Episcopus cum clericis post peractam pœnitentiam dispensare.* Ratio, quia magnæ causæ esse debent, vt Princeps teneatur per dispensationem vulnerare legem.

SECTIO VIII. *Quæ sint iustæ causæ dispensandi.*

DE hac re disserunt Sanchez, libr. 8. **[sect. 75]** de matrim. disp. 19. Ludouic. Peguera in decisionib. cap. 52. nu. 13. Ludouic. Lopez. 1. part. instructor, ca. 4. Eman. Rodriguez tom. 1. qq. reg. qu. 22. art. 5. Sotus, 1. iust. qu. 7. art. 8. & vlt. Sylu. dispensatio q. 1.

Respondeo, quamuis hæ causæ in iure determinatæ non sint: in eo tamen insinuantur aliqua capita, ex quibus oriri possunt, tempus, vtilitas, qua[2725]litas person#, meriti, &

scienti#, necessitas, vtilitas, pietas, euentus rei, multitudo, seu scandalum multitudinis, ca. fraternitatis, dist. 14. c. necessaria, cap. requiritis, cap. tali, 1. quæst. 7.
Sed omnes ferè causæ reducuntur ad necessitatem, vel vtilitatem publicam, aut priuatam. Ad hanc pertinet dignitas personarum: nam dispensatio cum illis ad bonum commune Reip. vel religionis maximè vtilis, aut etiam necessaria esse solet. Vnde D. Thomas, 2. 2. qu. 63. art. 2. ad 2. ait, *dispensatio matrimonij contrahendi principaliter fieri consueuit propter fœdus pacis firmandum. Quod quide# magis est necessarium communi vtilitati circa personas excellentes, & ideo cum eis facilius dispensatur absque peccato acceptionis personarum.* Consentiunt Sanchez, sup. n. 5. Conrad. 1. 2. quæst. 97. art. 4. ad 2. Loazes de matrim. Regis Angliæ, dub. 2. ad 4. num. 2. Couar. 2. part. 4. c. 6. §. 9. n. 7. fine, Cucus, 5. instit. maior. tit. 13. nu. 15. Pet. Ledes. de matrim. quæst. 56. art. vlt. in fine. Item gratiam præstare principibus, etiamsi pax inter ipsos ex matrimonio non penderet, multum interest Pontifici, & Ecclesiæ: ideo facilius cum ipsis dispensand# est: vnde in Triden. Ses. 24. de matrim. statutum est, ne in secundo gradu dispensetur, nisi inter magnos Principes, & ob publicam causam. Qui dicantur magni Principes, disputat latè Sanchez suprà, num. 2. Sed parum refert. Quia Pontifex, qui solus in eo gradu potest dispensare, ea lege non astringitur: & potest ex aliis causis cum eisdem, & inferioribus personis dispensare, vt ibi, n. 4. notat Sanchez. Qui etiam, nu. 1. bene aduertit, licet dispensatio non debeat fieri contra commune bonum: tamen non necessariò debet fieri directè, seu proximè, & immediatè propter bonum c#mune: sed satis esse, si remotè, & directè ad bonum c#mune referri possit, sicut refertur, quæ respicit bonum priuatæ personæ, quod in aliarum detrimentum non redundat: bonum est enim Reip. quòd priua[2726]tæ eius personæ fruantur salute, diuitiis, &c. vnde c. requiritis, §. nisi rigor. 1. qu#st. 7. ponuntur aliqu# causæ dispensandi, solùm bonum priuatum respicientes: & passim dispensatur in impedime#tis matrimonij ob inopiam mulieris, & in voto castitatis ob periculum incontinentiæ: & D. Tho. qu. 97. art. 4. maius bonum personæ, cum qua dispensatur, & vitationem maioris mali causas putat iustè dispensandi in legibus. Vnde in Triden. sess. 23. c. 1. & sess. 25. cap. 18. quatuor causæ attinguntur, Christiana charitas, vrgens necessitas, debita obedientia, & Reipubl. vtilitas: & in glossa dicto capitulo re[2727]quiritis, timor futuri mali, spes futuri boni, & vitatio scandali, quæ, & omnes aliæ causæ sub bono communi comprehenduntur (vt ait Eman. suprà) scilicet directè, vel indirectè, proximè, vel remotè. Sic Sanchez interpretatur D. Thom. 2. 2. qu. 97. art. 4. & Sotum, 1. iust. q. 7. art. 3. dicentes, infidelem fore dispensatorem, nisi ob commune bonum dispenset. Imò seipsum sic interpretatur Sotus. Consentiunt Caiet. d. art. 4. & Peguera suprà, dicentes, causam iustam esse, quando legis obseruatio impediret maius bonum, vel cederet in malum: vide etiam Medinam quæst. 97. art. 4.
In particulari autem de causis dispensandi ad **[sect. 76]** matrim. in graditus prohibitis, agit latè Sanchez illa disp. 19. Quod omitto, quia præter meum est institutum. Ad quod tamen refert quod ait n. vlt. & disp. 18. nu. 8. in fine, aliquando Pontificem dispensare absque vllius causæ allegatione, quando consanguinitatis gradus aliquantulum est remotus. At ne tunc quidem dispensare sine causa: tunc enim copiosior compositio pecuniaria exigitur ab eo, cum quo dispensandum est in sumptus publicos cessura: quæ sufficiens causa censetur dispensandi in gradibus illis remotioribus: sicut indulgentias omnes in bulla concessas, quæ ad sui valorem iustam causam postulant, iustas reddit eleemosyna pecuniaria data ab accipiente bullam, & conuertenda in subsidium contra hostes fidei, vel in alios

publicos sumptus: id enim valde confert communi bono. Quæ autem causæ requirantur in particulari in votis castitatis, & religionis, & aliis matrimonium impedientibus, tractat latè Sanchez, lib. 8. disput. 20. & in singularib. materiis tractatur de causis dispensandi peculiariter in illa. Nos verò hîc solùm agimus generatim de dispensatione, & causis dispensationis in legibus.

SECTIO IX. *Vtrum ad dispensandum cognitio causæ requiratur.*

REspondeo, si dispensans sit supremus **[sect. 77]** Princeps, valida erit dispensatio sine co[2728]gnitione causæ, si absolutè vult dispensare: quia potest validè dispensare sine causa: ergo à fortiori sine cognitione causæ exi-**[533]**stentis: & ita tenet Azor to. 1. lib. 5. c. 15. q. 9. cit#s Innoc. Gloss. Panor. Couar. Bald. Alex. Felin. Ripam, Curtium. Quod constare putat Sanchez, 8. de matrim. disp. 17. nu. 11. De inferioribus verò aliqui, quos suppressis nominibus refert Azor, docent in hoc sensu vallere dispensationem factam ab istis sine cognitione causæ, vt posteà ipsi non possint sine causa talem dispe#sationem reuocare: superior tamen possit recipere talem dispensationem, aut non recipere pro libito. Credo illos loqui de dispensatione inferioris, non in propria lege, sed in lege superioris. Nam in lege propria dispensans, etiamsi inferior sit, potest ad libitum dispensationem reuocare, & à fortiori princeps superior. Quando verò dispensatio est in lege superioris, & ex eius commissione, non potest illam reuocare inferior, nisi fortè ex causa, licet facta sit sine causæ cognitione, superior autem potest ad libitum eam reuocare, vt dicebant relati ab Azor, de quo dicam statim.

Difficultas enim est inter doctores, an dispen **[sect. 78]** satio inferioris in lege superioris existente quidem[2729] iusta causa: sed sine eius cognitione, valida sit. Pro parte neg#te est: Primò quia quoties inferiori c#mittitur facultas dispe#sandi in lege superioris, intelligitur præmissa causæ cognitione: ergo sine causæ cognitione dispensans excedit limites suæ potestatis, & sic nihil facit. Antecedens probatur ex c. necessaria, ex c. dispe#sationis, 1. q. 7. vbi dicitur, temporum varietate# exposcere aliqu#do, vt leges relaxentur adhibita diligenti consideratione. & Triden. sess. 25. de refor. c. 18. ibi. *Sciant vniuersi sacratissimos canones, exactè ab omnibus, & quoad eius fieri poterit, indistinctè obseruandos, Quòd si vrgens, maiórque ratio quandoque postulauerit, cum aliquibus dispensandum esse, id causa cognita, summáque maturitate, atque gratis à quibuscunque, ad quos dispensatio pertinebit, erit præstandum, alitérque facta dispensatio subreptitia censeatur.* Probatur etiam ex definitio[2730]ne dispe#sationis tradita à n#nullis, *est iuris relaxatio præmissa causæ cognitione,* vt retulimus sect. 2. Hanc sententiam tenet ferè expressè Nauar. c. fi. n. 4. de simon. eandem tenet Imola l. quidam consulebat n. 7. in fine, & n. 8. ff. de re iudic. Hippolytus, c. at si clerici, §. de adulteriis, n. 106. de iudic. Azor to. 1. lib. 5. c. 15. q. 9. & 10. dicens, in neutro foro valere huiusmodi dispensationem, & citat pro se Couar. de matr. p. 2. c. 6. §. 9. n. 12. idem clarè sensit Stunnica q. 6. de voto n. 104. vbi ait, P#tifice# non habere facultatem relaxandi iuramenta in præiudicium tertij, antequam constet sibi causam subesse, licet causa subsit: quia errat in suæ iurisdictionis fundame#to: ergo à fortiori idem diceret, quando Episcopus ex commissione Papæ dispensat in aliquo canone, vel voto, &c.

Alij meritò aiunt, validam esse in foro conscien **[sect. 79]** tiæ, donec in externo reuocetur, vt reuocari po[2731]rest, ita docet S#chez 8. de matrim. disp. 17. nu. 11.[2732] Suarez hîc, & c#teri rece#tiores, Innoc. ca. diuersis nu. 1. de cler. coniug. vbi ait, Episcopo dispensante absque causæ cognitione in iis, in quibus potest, tenere dispensationem, vt in collatione beneficij, donec per superiorem reuocetur: & dum non reuocatur, possideri licitè beneficium illud. Et satis hoc placet Hostiensi ibi, num. 9. Ioanni Andreæ, nu. 8. Bellam. ca. veniens, num. 18. & 19. de filiis presb. Arm. verbo dispensatio, num. 14. in fine, Ludouic. Lopez, 1. p. instructo. cap. 4. col. antepen. versic. tertiò dicitur. Pro eadem sententia est idemmet Innoc. c. cum. ad monasterium. num. 4. de statu monach. vbi ait, huiusmodi dispensatione# aut non valere, aut reuocandam esse. Cuius sententiam referunt, & sequuntur ibi Hostien. nu. 32. Ioan. And. ad finem, Panorm. nu. 17. Henr. nu. 17. Card. §. fin. nu. 5. iterum Panorm. c. at si clerici. §. de adulteriis, num. 12. de iudic. Alex. de Neuo, cap. 1. num. 128. de constit. Turrecrem. c. 1. aut 4. nu. 14. d. 89. Nos secundam partem illius disiunctiuæ approbamus, non primam. Pro eadem sententia sunt Panorm. dicto c. diuersis, nu. 3. Probus additio. ad Monachum, c. vnico n. 4. vers. postremò de ætate, & qual. Borgasius de irreg. p. 2. tit. de differ. terminorum in materia dispensationis, in fine, vbi dicunt, dispensationem censeri concessam inferioribus causa iusta existente, & illius cognitione præmissa: at si non adhibita causæ cognitione dispensauerint, reuocandam esse dispensationem per superiorem. Est ergo valida donec reuocetur. Atque idem censet Sanchez, quando Pontifex, vel Episcopus, vel alius potens dispensare in votis, vel iuramentis, siue iure ordinario, siue delegato.

Imò quidam talem dispensationem etiam in[2733] foro externo validam esse, donec à superiore reuocetur, vt Armil. & Ludouic. Lopez suprà. Quod sumunt ex c. nihil de electione, vbi dicitur, electum sine causæ cognitione reiiciendum esse, quando est indignus: ergo si est dignus, non reiicietur, ergo electio est valida in foro externo: ergo idem est de dispensatione facta sine caus# cognitione. Quamuis possit quodammodò appellari nulla in foro externo, quia recurri ad superiorem potest, vt eam reuocet, & ipse, etiam ex officio, posset eam reuocare, vt docent communiter Doctores: quia illa forma in dispensationibus præscribitur inferiori à superiore imò est requisita iure naturæ, vt dispe#satio sit licita: ergo si inferior eam non seruet, potest superior dispensatione# reuocare, etiamsi constet, factam fuisse cum causa. Id meritò limitat glossa, c. manifesta 2. q. 1. vt valida, & licita sit dispensatio sine causæ cognitione, quando causa notoria est: quia in notoriis non requiritur ordo iuris, nec notorium eget examine; vt patet dicto c. manifesta. Idem tenet gloss. c. si quis sine examinatione, d. 81. & c. fi. verbo qui concubinas, 51. d. Panor. ca. præterea, nu. 11. de testib. cogen. Imola l. quidam consulebat n. 8. de Schis. Rosell. verb. dispensatio, nu. 6. Sanchez 8. de matrim. disp. 4. nu. 22. Imò si dispensanti causa esset manifesta, non peccaret dispensando sine eius examine: quia examen causæ eo tendit, ne dispensatio temerè fiat: quæ temetitas cessat, si de causa dispensanti constat.

Sed id, in quo tota erat difficultas, scilicet dis[2734]pensationem eiusmodi esse validam, probatur secundò: quia ea dispensatio habet reuera quod ius intendit, & petit: ergo valida est, licet absque cognitione causæ facta sit. Confirmatur, quia nulli[2735]bi habetur, eam dispensationem esse nullam. Nec obstat locus Trident. in contrarium adductus, vt ait Sanch. quia æquè loquitur de Papa, ac de inferioribus; cùm tamen constet, dispensationem

Papæ in iure humano absque causæ cognitione validam esse: loquitur ergo Concilium quoad fori externi præsumptionem, & ideò dicit *subreptitia censeatur,* & non dicit, esse subreptitiam, sed præsumi impetratam per surreptionem, vel ita reuo-**[534]**candam, quasi subreptitia esset.

Tertiò, quia valet lex temerè, & absque causæ[2736] cognitione inducta, si reuera conducit ad commune bonum: ergo & dispensatio legis.

Quartò ex Menchaca, 1. controuer. illust. c. 28.[2737] nu. 6. vbi probat tenere factum in foro conscientiæ, quando finis iuris habetur, quamuis forma, & solemnitas iuris prætermittantur. Quod multis exemplis confirmat Bellamer. suprà.

Ad primum argumentum primæ opinionis re[2738]spondeo, iura, & Doctores præscribere quidem causæ cognitionem, vt licita sit dispensatio: quod autem causam habeat, vt sit valida. Ad Trident. verò iam diximus. Ad secundum respondeo cum San[2739]chez suprà, & eodem lib. disp. 2. num. 2. in illa definitione non solùm contineri, quæ requiruntur ad essentiam, & valorem dispensationis; sed etiam quæ ad eius honestatem, alioqui etiam in supremo principe requireretur causæ cognitio, vt dispensatio esset valida: vide quæ de hoc diximus, sect. 2.

Ex his soluitur alia quæstio, an dispensatus ab **[sect. 81]** inferiore in lege superioris, sine causæ cognitione[2740] possit licitè vti tali dispensatione, Azor illa quæst. 9. *Respondeo,* inquit, *cum Innoc. Panorm. & Couar. non posse tuta conscientia vti tali dispensatione: quia est nulla, quamuis in foro iudiciali impunè ea vtatur, donec à principe abrogetur. Nam tria sunt necessaria; primum inferiori ius relaxet absque iusta causa: secundum, ne relaxet, nisi cognita causa: tertium, ne id faciat, nisi exprimat causam, cur id faciat, alioqui enim in iudicio puniri poterit.* Hæc Azor. Sed iam ex Innoc. Panorm. & aliis talem dispensationem esse validam: & superius etiam docuimus, non esse peccatum mortale, imò fortè nec veniale vti dispensatione valida concessa sine causa: quòd à fortiori erit verum de concessa quidem cum causa tunc vel posteà cognita subdito, licet à superiore cognita non sit: ergo verisimile est, quòd nec venialiter peccat.

Ex his etiam resoluitur alia quæstio, an tacita **[sect. 82]** dispensatio concessa sine cognitione eausæ, valida[2741] sit. Hanc quæstionem retulimus in hunc locum sect. 2. diuisione 3. Quando quis in propria lege[2742] tacitè dispe#sat, omnes videntur tenere validam esse dispensationem nulla præmissa causæ cognitione: quia eadem est ratio de tacita & expressa: in expressa autem iam vidimus, validam esse sine causæ cognitione; & ita in Principe supremo docet Azor to. 1. lib 5. q. 10. cum Panor. & Hostien. c. diuersis fallaciis, de cler. c#iug. Nauar. prælud. 9. n. 15. & c. 25. nu. 74. & idem insinuat Azor de inferiore dispensante in propria lege. Qu#do vetò quis dispe#sat in lege superioris, vt Episcopus in iure canoni[2743]co communi, sunt variæ opiniones. Prima est, ta[2744]lem dispensatione# esse nullam: primò; quia h#c est differentia inter Principem & inferiores præfectos, quod ille potest saltem validè dispensare sine causæ cognitione; Hi verò minimè. Secundò, quia[2745] c. fin. in fine, d. 51. punitur Episcopus promouens concubinarium, scilicet, sine cognitione causæ, & ideò inualidè. Tertiò, quia dispensatio sine vo[2746]luntate dispensantis valida non est: sed præsu[2747]mere debemus, prælatum in tali euentu non habere voluntatem dispensandi: alioqui præsumemus in eo delictum, contra l. meritò, ff. pro socio: ergo præsumere debemus talem dispensationem esse

nullam. Hanc sententiam valde probabilem censet Sanchez, 8. de matrim. disp. 4. nu. 15. & pro ea refert gloss. ca. 2. de schim. verbo dispensatum, Ioan. And. ibi, num. 4. Butrium, nu. 3. Panorm. 4. Card. nu. 1. qu. 1. Anchar. nu. 3. Ananiam, nu. 7. & 8. & alias glossas, Nauarrum, aliósque multos Iurisp. & ex Theologis, Syluestrum, Caietanum, Rosellam, Henriquez, Azor, & Emanuelem Rodiguez: quorum loco apud ipsum legere poteris. Azor eti# tom. 1. lib. 5. c. 15. q. 10. citat Syluest. Innoc. Archid. Panorm. & Nauar. Prælud. 9. num. 14. aliàs 15. & cap. 25. num. 74.

Secunda opinio est, talem dispensationem infe **[sect. 83]** rioris in lege superioris sine causæ cognitione va[2748]lidam esse. Hanc sententiam tenet Sanchez, suprà, nu. 17. citans Innocent. Bellamer. Lambertin. Syluestrum, Armillam, Nauar. Maiol. Salced. Bern. Diaz. Palud. Margaritam confessorum, Polanc. Bartholom. Medinam, Henriquez, Sa, Suarez, Emanuel Rodrigez, Sayrum, Antoninum. Pro[2749]batur, quia eadem est ratio de dispensatione tacita & expressa: tantum enim valet voluntas tacita quantum expressa, in iis quæ nec formam certam, nec verba requirunt, l. qui ad certum, ff locati, & l. de quibus 31. ad finem, ff. de legibus: ibi. *Nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus, & factis.* Sed dispensatio non requirit certam formam verborum, nec verba: vt docet Sanchez. num. 1. & 17. cum omnibus: ergo, sicut dispensatio expressa, in lege superioris esset valida sine causæ cognitione: etiam tacita. Alias rationes, quibus vtitur Sanchez eo num. 17. omitto: quia solùm probant, dari posse dispensationem tacitam validam, atque præsumendam esse, cum is qui potest dispensare, admittit aliquem scienter ad actum, qui sine dispensatione non potest licitè fieri. Solum hîc aduerte, Nauarrum in sum. cap. 25. num. 74. dixisse fortè in foro conscientiæ hanc sententiam esse veram: licet non in externo similiter eam ad forum conscientiæ limitari à Sayro in Thesauro casuum tom. 1. lib. 7. cap. 14. num. 11. 12. & 13. Eman. tom. 1. regul. quæst. 13. artic. 16. Sed melius Maiolum, 3. de irregul. cap. 24. num. 14. & lib. 4. cap. 10. num. 3. & lib. 5. cap. 51. num. 8. & Suarez de cesuris disp. 41. sect. 3. ad finem, & Sanchez illo nu. 17. docuisse, veram esse etiam in foro externo, si in illo probetur, legitimam causam extitisse, licet à dispe#sante cognita non fuerit.

Ad primum argumentum primæ opinionis **[sect. 84]** respondeo, illam differentiam non esse veram: sed tantum differre, quia quisque in sua lege potest valide dispensare sine causa, non verò in lege superioris.

Ad secundum respondeo, cùm Sanchez suprà nu. 24. & cum gloss eodem ca. fin. in illo textu, & similibus puniri temerariam, & indiscretam dispensationem absque causa, vel saltem absque causæ cognitione factam: quæ in primo casu est nulla, & in secundo illicita.

Ad tertium respondeo, nos hic non disputare, an quando prælatus dispensat tacitè sine cognitione causæ, præsumendum sit, velle dispensare: sed an si velit dispensare, idque manifestet, non verbis, sed aliis signis, dispensatio valeat. Vnde argumentum illud non est ad rem. Addimus, tam meritò præsumi posse, quòd velit dispensare, quando illum admittit ad actum, qui sine dispensatione esset illicitus vel exercet cum eo actum, quam illicitè exerceret, si cum eo non dispensaret: quia maius delictum esset, sine dispe#satione id face-**[535]**re, quàm cum illo sine cognitione causæ dispe#sare, è duobus autem paccatis, minus præsumi debet, l. si adulterium cum incestu, §. 1. 2. & 3. ff. ad legem Iuliam de adulteriis. Sicut quando aliquid cum peccato, & sine peccato exerceri potest, præsume#dum est exerceri sine peccato, l. meritò, ff. pro socio. Sic c. 2. de bigamis, Episcopus bigamum promouens priuatur potestate ordinandi, & redditur ratio:

quia in bigamis dispensare non licet: vbi Pontifex præsumpsit, quòd si Episcopus possit dispensare, voluisset dispensare, & ideò non esset sic puniendus, quamuis tunc etiam puniri aliquomodo posset, si sine causa, vel eius cognitione, dispensaret. Vnde rectè Bellam. c. venie#s, nu. 11. & 19. de fil. presby. Rosel. dispensatio, nu. 6. & S#chez suprà, dicunt; cùm quis scienter, admittit inhabilem ad actum, quem sine dispe#satione exercere non potest, pr#sumi intendisse cum eo dispensare: idem Sanchez 8. de matrim. disp. 4. nu. 23. Azor to. 1. lib. 5. c. 15. q. 10. Sa, verb. dispensatio, n. 8. Nauar. prælud. 9. num. 14. Sed aduerte primò, quosdam existimasse, infe **[sect. 85]** riores non posse tacitè dispensare, etiamsi id ve[2750]lint, & causæ cognitionem præmittant. Hoc S#chez suprà nu. 16. tribuit Gloss#, c. litteras, fine, de conces. præb. Hostiensi, c. veniens, nu. 6. & 8. de fil. presby. & c. 2. statim in princ. de schism. Baldo, l. Barharius nu. 6. & 8. ff. de offic. prætor. Decio, c. si quando, in noua editio. nu. 23. de rescript. Rebuf. in praxi benef. tit. de dispensa. super defectu natalium, nu. 9. & c. postulastis, not. 2. nu. 31. de cler. excom. minist. Nauarro in 1. editione, lib. 5. consil. tit. de simonia, consilio 20. nu. 2. & in sum. pr#lud. 9. nu. 15. & c. 25. nu. 74. vbi hoc limitat quoad forum externum, vt & Eman. to. 1. regul. q. 13. a. 16. Pro quibus est optimum argume#tum: nam quamuis Episcopus scienter admittat excommunicatum ad diuina, non absoluit illum validè, nisi forma Ecclesiæ vtatur, vt patet c. cùm desideres, in respon. ad 1. quæstionem, de sent. excom. ergo similiter, etiam si Episcopus aliquem admittat ad actum, qui sine dispensatione non potest licitè fieri, non dispensat validè cum illo, nisi verbis dispensationem indicantibus vtatur. Sed tenendum est, cum Sanchez suprà, nu. 1. 17. & 24. & cum aliis, quos secutus sum sect. 2. in 3. diuis. dari etiam in inferioribus prælatis validam dispensationem tacitam: quia dispensatio non requirit certa verba, vt etiam ait Sà, dispensatio, nu. 12. imò ne verba quidem, sed aliis signis fieri potest. De absolutione autem ab excommun. aliter sentit Sanchez illo nu. 24. dicens, requiri formam præscriptam ab Ecclesia. Sed Suarez (cui assentior) disp. 7. de censur. q. 9. nu. 2. cum Theologis, 4. d. 18. specialiter Richar. a. 10. q. 9. Syl. absolutio, 3. nu. 2. Nauar. de pœnit. d. 6. c. 1. in princ. nu. 59. & in commentar. de Iubilæo, not. 30. nu. 8. & Couar. c. alma, §. 11. nu. 6. & 7. cum aliis docet, nullam esse in iure præscriptam formam verborum, quæ sit de substantia formæ absolutionis à censura, licèt necessarium sit fieri aliquo verbo, vel signo sensibili,[2751] quo sufficienter significetur, eum, qui censura ligatus erat, ab ea solui. Ad c. autem cùm desideres, resp#deri potest, Pontificem præsumpsisse, quòd Episcopus noluerit illum absoluere ab excommunicatione, quia cùm facilè potuisset, forma Ecclesiæ ipsum non absoluit. Vnde credi potest, per ignorantiam, vel inaduertentiam ipsum admisisse ad diuina, nulla absolutione præmissa.

Secundò aduerte, non solùm dispensationem **[sect. 86]** tacitam inferioris in lege superioris validam esse sine[2752] causæ cognitione, modò causa existat: sed etiam dispensationem tacitam Papæ, vel alterius prælati in votis, vel iuramentis, in quibus dispensare possunt. Ita S#chez suprà. nu. 18. cum Decio, c. cùm in cunctis, §. inferiore, in noua editione, num. 17. de elect. Quia eadem ratio est.

Tertiò aduerte, quosdam intelligere, tunc præla[2753]tum dici dispensare cum causæ cognitione, qu#do causa est nota dispe#santi tanquam iudici. Ita Angel. verbo, dispensatio, num. 12. sed verius est, non opus esse, in figura iudicij præmittere causæ cognitionem, Sanchez nu. 19. cum Syluest. verb. dispensatio. q. vlt. Bald. l. Barbarius,

num. 8. ff. de offic. prætor. vnde non peccat, qui causa solùm extraiudicialiter cognita dispensat. Hinc infertur, non requiri citationem eorum, quorum interest, sic contra aliquos, quorum nomina tacet, tenet Innoc. c. veniens nu. 2. de fil. presbyt. vbi Antonius Butrius nu. 7. Panor. nu. 7. Henri. nu. 4. Card. q. 3. Specul. tit. de dispens. §. qualiter autem, nu. 3. Archid. c. licet canon. nu. 2. de elect. in 6. Sanchez sup. nu. 20. qui nu. 21. meritò reprehendit Specul. & Henr. Innoc. & Arch. suprà, & Cucum. 4. instit. maiorum, tit. 12. nu. 29. dicentes, exigi decretum inferioris dicentis, *Decernimus eum idoneum*: aliter factum Episcopi præsumeretur temerarium, nec dispensatio tacita præsumeretur. Nam iure optimo id non requiri docent Butrius, Panorm & Card. suprà, & Probus addition. ad Monachum, c. vnic. nu. 6. de ætate, & qualit. in 6.

Quartò aduerte, quosdam existimasse, solam pa **[sect. 87]** tientiam, & taciturnitatem superioris, vide#tis ali[2754]quem facere, quod sine dispensatione non potest, non sufficere, vt cum eo dispensare censeatur: quia id potiùs est pati, quàm agere. Pro qua sententia Se#chez suprà, n. 25. citat Glos. Card. Anchar. Imol. Bonif. Inno. Hostiens. Antonium, Panor. Henricum, Bellamer. Ananium, Felin. Socin. seniorem, Seluam, Anton. Gab. Menoch. Maiol. & Sayrum. Sed ipse[2755] Sanchez nu. 26. meritò probabilius censet oppositum, si prælatus possit commodè & facilè c#tradicere, & non contradicat. Probat primò, quia illa taciturnitas est ratihabitio de præsenti: quæ ver# iurisdictionem confert ad audiendas confessiones, & alia exercenda, vt probat ipse lib. 3. disp. 35. nu. 20 ergo etiam sufficit ad dispensandum. Secundò, quia si tunc prælatus non dispe#saret, peccaret, maximè non contradicendo: hoc autem non est præsumendum de illo: ergo censendus est dispensare; intelligo pro illa vice, & si sæpius id permittat, etiam pro aliis.

Non tamen censendus est Papa dispensare in matrimonio irrito, si scienter permittat aliquos in eo manere: quia non potest eos separare sine scandalo, & aliis incommodis, nec dispensatio eius prodesset, nisi ipsis notificaretur, & ipsi consensus renouarent: quod fortasse aliquis contrahentium facere nollet, & inde sequerentur incommoda alteri, vel proli, &c. vide Sanchez illo num. 26. vbi etiam pro sua opinione citat Menoch. Palud. Supplem. Gabriel. Antoni. Veracruz, Sa, Azor: vbi etiam Sanchez cum Paluda. Antonino, & Sa, contra supplem. docet, id etiam esse verum in dispensatione voti, & in dispensatione legis superioris facta ab inferiori, eadem enim ratio est.

[536] SECTIO X. *De int erpretatione dispensationis.*

IN hac re sunt multæ quæstiones bre **[sect. 88]** uiter attingendæ. Prima quæstio est,[2756] An dispensatio sit strictè interpret#da?[2757] Respondeo affirmatiuè, quia expressè[2758] habetur c. 1. §. ille verò, de fil. presby. in 6. & quia est odiosa, cùm sit vulnus iuris, & à iure communi exorbitet. Confirmatur, quia lex corrigens ius commune, quamuis æqualis sit, respectu omnium est odiosa, & valde restringenda, regul. quæ à iure, de reg. iur. in 6. ergo à fortiori dispe#satio: quæ aliquos à lege, & onere communi eximit, erit strictissimè interpretanda. Ita Sanchez 8. de matrim. disp. 1. n. 3. addens ita tenere vniuersos Doctores. Idem tenet Sà verb. dispensatio, nu. 7. & alij referendi.

Sed contra, quia beneficium Principis latissimè[2759] est interpretandum, c. olim, de ver. sig. & l. beneficium,[2760] ff. de constit. Princip. sed dispensatio est beneficium[2761] Principis: ergo latissimè interpretanda. Responde#t aliqui, hos textus intelligi de beneficiis, &

priuilegiis, quæ sunt præter ius: vel etiam de veris dispensationibus, quæ sunt contra ius; tamen in nullius præiudicium vergunt. Ita Spec. tit. de dispe#s. §. vlt. vers. quid si dispensatum est cum aliquo, Arch. c. nos consuetudinem, in fine, d. 12. & c. quoniam. num. 2. distinct. 69.

Sed meritò Sanchez suprà nu. 4. cum Butrio c.[2762] litteras, nu. 10. in fi. & Pan. ibi, n. 7. hoc reiicit: quia in illo c. 1. de fil. presb. nulla alia ratio redditur, cur dispensatio strictè sit interpret#da; nisi quia à iure exorbitat: ergo etiam si non sit in præiudicium aliorum, strictè interpretanda est: vt de dispe#satione illegitimi ad ordines, quæ tamen in nullius pr#iudicium est, dicetur. Vnde Felin. Iason, Nata. & Brunorus apud Sanchez suprà, putant dispensationem, etiamsi in nullius vergat damnum, strictè interpretandam esse. Aliàs nullum esset discrimen quoad hoc inter dispensationem & potestatem dispe#sandi: quia hæc quoque cùm vergit in damnum alior#, strictè interpretanda est: consequens autem est falsum, vt sect. 11. constabit: ergo.

Vnde ad argumentum respondeo, beneficium[2763] Principis, quod non est contra ius, sed præter ius, latè esse interpretandum: secus verò dispe#satione#:[2764] quæ est vulnus iuris, ita Sanchez suprà cit#s quasdam glossas, Inno. Butrium, Panor. Alex. de Neuo, Præposi. Imolam, Bart. Iason. Decium, Felinum, Angelum, Sylu. Tabien. Armil. & Mandosium.

Item beneficium Principis, quando est præter[2765] ius, debet latissimè interpretari in solius c#cedentis præiudicium: at in aliorum præiudicium, strictè, Sanchez ibi, cum Innocentio, Alex#dro de Neuo, Præposito, Iasoni, Angelo, Sylu. Tabienna, & Armilla: quod intelligit Sanchez, quando est graue præiudicium, cum glossa quadam, Archid. & Vallasco. Citat quoque Iasonem, cum Cyno, & Angelo Perus. limitantem, vt beneficium Principis, quod est solùm præter ius, sit latissimè interpretandum, quando est concessum proprio Principis motu: secus si ad partis instantiam. sed hoc reiicit, quia sic non esset discrimen inter id beneficium, ac veram dispensa tionem: cùm h#c quoque latam interpretationem habeat, quando proprio motu conceditur, vt infrà dicetur. Tandem si velis intelligere textus in argumento citatos de quocunque beneficio Principis, etiam quod est contra ius, & vera dispensatio, dic cùm Sanchez citante Panor.[2766] & Milis, latè esse interpretandum, vt est in concedentis præiudicium, licet strictè, vt est in præiudicium iuris communis.

§. *1. Variæ limitationes conclusionis ponuntur, & examinantur.*

COnclusio præcede#s limitatur, Primò à S#ch. **[sect. 89]** suprà num. 5. cum Butrio, Hostien. Ioan. An[2767]drea, Panorm. Decio, Felino, Rebuffo, Staphilæo, Alex. de Neuo, Borgasio, Emanuele, nisi dispensatio sit proprio Principis motu concessa: quia est verè Principis beneficium sine vlla ambitione obtentum. cap. si motu proprio, de præbend. in 6. ibi: *Quæ de nostra mera liberalitate processit.* Si obiicias Gloss. Clem. per litteras, verbo, directas, de præbend. quæ ait, motum proprium non efficere, vt amplietur, vel vis propria verborum: Propter hoc Milis ait, hanc gratiam non latè interpretandam: sed tantùm non nimis strictè. Sed Sanch. cum Alex. de Neuo, intelligunt Glossam, vt motus proprius non ampliet vim verborum, nec faciat gratiam extendi vltra verborum naturam: sed quantùm propria eorum significatio patitur.

Tunc autem gratia dicitur motu proprio con[2768]cessa, quando Pontifex in litteris dispensationis expresserit, se motu proprio concedere, vt expressè habetur cap. si motu proprio, de præbend. in 6. Vnde etiam si constet, dispensationem ab impetrante petitam;

si Pontifex in litteris dicat, se motu proprio eam concessisse, dicitur motu proprio data, id est, non propter supplicationem, sed propter fines, quæ Pontificem mouerunt: Sanch. suprà nu. 6. cum Baldo, Decio, Card. Anastasio, Germonio, Menoch. Socino Iuniore, Rebuffo, cum quo & quadam Glossa recepta, ait, non admitti volentem probare ad partis petitionem concessam esse gratiam, tum quia esset Pontificem mendacij redarguere velle, tum quia nihil ei prodesset: nam etiam si pars petierit, potest dici motus proprius. Multa alia ibi notat Sanchez circa hanc limitationem, quæ in eo legi poterunt.

Secundò limitant aliqui, nisi dispensatio in cor **[sect. 90]** pore iuris clausa sit, Sanchez num. 8. cum Oldra[2769]do, Butrio, Felino, Galiaula, Anastasio, Germonio, & Emanuele. Ratio, quia tunc est quasi lex, & ideò latè interpretanda, & extendenda, sicut lex.

Tertiò limitatur, vt quoties versatur circa iu[2770]ris communis materiam, iuxta illud intelligenda sit, & si exigat extensionem, adhibenda est. Sanchez nu. 9. cum Panorm. Gambara, Angelo, Syluestro, Veracruz, & Barholo. Ledesma, qui proptereà asserunt, dispensationem in tertio gradu factam extendi ad secundum cum tertio: eo quòd gradus consanguinitatis computandi sunt à persona, quæ à stipite remotior est, cap. fin. de consanguinit.

Hinc etiam nu. 10. ait Sanchez, licentiam testandi concessam Episcopo valere pro testamento anteà facto: quia ius ad valorem testamenti etiam anteà facti, solùm petit adesse facultatem testandi tempore mortis, per quam roboratur, & confirmatur, vt docet Paul. Heb. 9. & Gala. 3. & lex, si quis filio exhæredato, §. irrito, ff. de iniusto rupto testa. Et ita docet Bart. Imol. Paul. Gambara, Anto. Gomez, & Matienzo apud Sanchez, ibi.

Quartò, vt cùm dicitur, dispensationem non esse[2771] extendendam, intelligatur, vltra propriam ver-**[537]**borum significationem: secus intra ill#. S#chez nu. 11. citat. Angel. Perus. Aretin. Panor. Calder. Deci. Cagnolum, Rebuf. Nauar. Couar. Henriquez, & Eman. Sed ait Sanchez, licet hæc limitatio sit probabilis; tamen non caret difficultate, & ab ea meritò recedit Pan. alibi, & Gambara. Verùm hi facilè conciliantur, vt dispensatio sit extendenda ad omnia, quæ verba in propria significatione sumpta significant, nisi vel iure, vel vsu restricta sint: sicut sec#dùm vsum dispensatio absolutè ad ordines non comprehendit maiores, & secundùm ius excommunicatio absolutè dicta, comprehendit minorem, aut latam, sed ferendam, cùm aliquid prohibetur sub exc#municatione, vel nisi de inte#tione dispensantis c#stet: vnde regula Iuris in 6. est; in generali c#cessione non veniunt intelligenda, quæ verisimiliter quis non esset in specie concessurus: sed aliquando dispensatio est extendenda, eo quòd constet, eam esse intentionem dispensantis. Probat Sanch. n. 11. ex c. 1. vers. ex parte verò tua, de conces. præb. in 6. ibi: ex quorum tenore liquidò nosci potest, quòd talis circa ea fuerit intentio concedentis. Quare, dum in c. porrò, de priuil. dicitur, à verbis, & tenore priuilegij non esse recedendum; intelligitur, nisi aliud de concedentis mente constet. Atque ita docent multi Iurisper. & Theologi apud Sanch. eod. nu. 11. Similiter propter stylum curiæ interdum curandum non est de verbo, quod restringere videtur: vnde Sà verbo, dispensatio, nu. 11. ait, cùm in supplicationibus, aut dispe#sationibus, dicitur, *fortè,* perinde est, ac si affirmaretur.

Quintò limitatur, nisi dispensatio sit in priuato[2772] statuto, aut consuetudine populi, quæ erant iuri communi contraria: tunc enim amplè interpretanda est; quia reducit ad ius commune, quod quidem fauorabile est. Hanc limitationem ponit Sanchez nu. 12. pro ea referens multos.

Sextò limitat cum aliquibus nu. 13. vt intelliga[2773]tur de dispensatione & priuilegio, quæ priuatis conceduntur: at priuilegia toti religioni, vel communitari concessa, extendenda sunt tanquam fauorabilia. Quòd summa sit ratio, quæ pro religione facit, l. sunt personæ, in fine, ff. de relig. & sump. fun. Et quòd cùm non vni, vel alteri person# concedantur, sed toti religioni, vel communitati in perpetuum, æquantur legi; ac perinde habentur, ac si in Iuris corpore inserta essent: sunt enim constitutiones perpetuæ. Hinc deducit num. 14. cum Oldrado & Gambara, dispensatione# concessam ab Episcopo de percipiendis fructibus in absentia causa studij, esse, quòd non concedatur personæ, sed causæ; in qua vtilitas publica versatur.

Septimò limitat num. 15. nisi Princeps teneatur[2774] dispensare: tunc enim dispensatio est latè interpretanda, vt ait Gambara, inde deducens, dispensationes, quæ fiunt necessitate, vel vtilitate Ecclesiæ exigentibus ampliandas esse, velut ex iuris debito emanantes.

Octauò limitat, nu. 16. cum Sarmiento dicens,[2775] non ita strictè interpretandam dispensatione#, vt captiosa, ac illusoria reddatur, & à rei in qua dispensatur, natura retrahatur. Argumentum ex c. si ciuitas, de sent. excom. in 6. & quia priuilegium debet intelligi iuxta materiæ, in quam cadit, naturam, l. in contractibus, §. fi. ff. de non nu. pec. & l. si vno, ff. locati.[2776] Ponit exemplum nu. 18. & 19. in licentia testandi concessa monachis, vel Episcopis, quæ, vt multi, quos citat, contra alios docent, non expirat primo testame#to: sed vsque ad mortem durat: vnde dispe#satus potest reuocare priora testamenta, & alia facere, quæ valebunt: Aliàs dispensatio esset illusoria, & contra naturam testamenti, quæ est, vt vsque ad mortem reuocari possit, l. si quis. in princ. ff. de leg. 3.

Nonò limitat Sanchez nu. 19. vt dispensatio non **[sect. 91]** ita strictè intelligatur, quin ad necessariò, & inse[2777]parabiliter c#nexa extendatur: vnde dispensatus ad plura beneficia, consequenter accipit facultate# non reside#di in vtroque. Ad hoc addunt multas glossas & doctores. Similiter si cum minori dispensetur, vt beneficium parochiale obtineat, consequenter etiam dispe#satur, vt non teneatur promoueri ad sacerdotium intra annum. Ad hoc etiam multos profert auctores. Huiusque limitationis n#nullas ponit limitationes, & declarationes, & illationes numeris sequentibus, & deducit aliqua corol. Illud modò notauerim, quod habet nu. 26. contra Philippum, & Suarez, cum innumeris Theologis, & Iurisperitis, illegitimum dispensatum simpliciter ad ordines, vel vt clericus fiat, non censeri dispensatum ad maiores, sed ad[2778] minores tantùm: quia permissio in genere mediocritate# respicit, l. fi. §. 1. C. c#munia deleg. & l. legato generaliter, ff. de leg. 1. At ordines minores sunt medij inter primam tonsur# & ordines maiores, ideò &c. intelligit cum Host. Butr. Pan. & Bellame. nisi dispensatus iam haberet ordines minores; videlicet P#tifice id sciente: tunc enim, ne dispensatio scienter frustranea, & inutilis sit, & vt verba aliquid operentur iuxta c. si Papa, de priuilegiis, in 6. dispensatio debet ad omnes sacros ordines extendi: nec enim de Pontifice præsumi potest; velle, vt ille in solo subdiaconatu maneat incapax, & superioris ordinis, & matrimonij. Quando item Pontifex dispensaret cum illegitimo ad omnes ordines, licet quidam dixerint, restringendum id ad minores: tamen Sanchez cum multis probat, intelligendum etiam de sacris. Sà autem verb. dispensatio, nu. 13. aliàs 14. ait, *Dispensatio illegitimi ad ordines non intelligitur de sacris: nec si est ad beneficium, intelligitur de Curato: & si ad Curatum, non ideò ad dignitatem.* Quidam tamen dicunt, talem promoueri posse ad beneficium, quod datur per

electione#. Quòd si est ad beneficium primum dispensatus, & postea petit dispensatione# super pluralitate, debet dicere se illegitimum. Idemque dic de irregulari, debet enim id exprimere in secunda petitione dispe#sationis. Addit Sa nu. 14. qui dispe#satur ad ordines, potest simplex beneficium recipere: & nu. 15. dispe#satus ad certum beneficium, si id sine sua culpa non obtinet, potest virtute illius dispe#sationis aliud obtinere. Multa ex his, & alia, quæ non sunt præsenti instituto necessaria, latùis prosequitur Sanchez nu. 27. & 28. Numero autem 29. refert conclusionem principalem ab aliquibus.

Decimò limitare, vt dispensatio strictè sit inter[2779]pret#da: quando inferior dispe#sat in lege superioris, secus quando quis dispe#sat in lege propria. Sed c# aliis Doct. hanc limitatione# reiicit. Nu. autem 30. re[2780]fert 11. limitationem multorum, nisi dispensatio sit in causa matrimoniali, sed hanc cum aliis multis reiicit.

§. 2. *An dispensatio ad casus, in quibus par, vel maior ratio est, extendatur: seu an in dispensatione locum habeat argumentum à paritate rationis, vel à maiori ad minus.*

DEcius cap. quia in tantùm à num. 15. vsque **[sect. 92]** ad 19. & regula, non debet cui. 21. nu. 6. ff. de[2781] regul. iuris, & consil. 76. ad finem, volum. 1. & cap. at si clerici. §. de adulteriis, num. 86. de iudic. quem **[538]** sequuntur Hippol. Gambara, Francisc. & Borgasius apud Sanchez 8. de matrim. disput. 1. nu. 31. Partem affirmantem docet: quia ius concedit hanc extensionem in aliis, etiamsi odiosa sint: ergo etiam in dispensationibus admittenda est. Antecedens probatur ex l. nec in ea. 22. ff. ad legem Iuliam de adulteriis, ibi: *Sed qui occidere potest adulterum, multo magis contumelia poterit iure eum afficere.* Quod Bart. ibi in fine dicit valde notandum, & l. in suis, 11. in princ. ff. de lib. & posth. vbi dicitur, habente# potestatem vitæ, & necis alicuius, habere quoque in eius bonis: vnde Doct. colligunt, licere bannitum spoliare; quia licet interficere: & Glossa cap. in litteris, verbo prædo, in fine, de rest. spoliat. ait spoliari prædonem posse, cùm vitæ nemo parcere debeat: & cap. ex tua parte, de decimis. Priuilegi# de decimis non soluendis concessum Ecclesiasticis, extenditur ad noualia, & subiungitur causa: quia vbi maius conceditur, minus concessum esse videtur: & cap. per venerabilem, qui filij sint legitimi, ait Pontifex: *Quod in maiori conceditur, licitum esse videtur & in minori.* & fit ibi argumentum à spiritualibus ad temporalia: imò & à simili ibi, *per simile quoque*; & in materia odiosa, qualis est legitimatio, quæ ius legitimum minuit. Idem igitur erit in dispensationibus. Ad idem est reg. 53. de reg. iur. in 6. *Cui licet quod est plus, licet vtique quod est minus.*

Hanc sententiam propter hæc probabilem pu **[sect. 93]** tat Sanchez, 8. de matrim. disp. 1. num. 32. Nihilo[2782]minus putat & non bene esse recedendum à communi, & receptissima sententia negante, tale argumentum procedere in dispensationibus. Pro qua opinione sunt Couar. Syl. Specul. Ioan. Andr. Hostien. Butrius, Bellamer. Barbat. Felin. Panor. Card. Oldrad. Dominicus Probus, Fr#cus, Romanus, L#cel. Aretin. Iason, Beroius, Ripa, Milis, Rebuf. Gygas, Parisius, Euerardus, Bernardus, Diaz, Gambara, Loazes, Nata. Tabien. Mandosius, Villalobos, Catrerius, Sarmiento, vterque Molina, Maiolus, Menoch. Anasta. Germanius, Stuñica, Matienzo, Borgasius, Gutierrez, Brunorus, Beia, Ludouicus Lopez apud Sanchez. Idem tenet Emmanuel Rodriguez, & Henriquez infrà, & recentiores hîc. Probatur primò ex regula, quæ à iure, de reg. iur. in 6. *Quæ à iure exorbitant, minimè*

sunt ad consequentiam trahenda: Sed dispensatio exorbitat à Iure: ergo. Secundò, quia sæpe in iure exprimitur, dispensationes nullam extensionem pati: probari solet ex cap. fin. de transla. Episc. vbi dicitur, dispe#sationem ad Archiepiscopatum non extendi ad Episcopatum; sed certè iste textus non bene inducitur: quia ipsemet dicit, maiorem solere requiri rationem dispensandi ad Archiepiscopatum aliquem, quàm ad Episcopatum, nimirum maiorem Ecclesiæ necessitatem. Melius probatur ex cap. cui de non sacerdotali, de præb. in 6. vbi dicitur, eum, cui integra præbenda conferri mandatur, non pesse recipere dimidiam, licet in ea Ecclesia sint integræ, & dimidiæ præbendæ: & si mandetur conferri præbenda certi valoris, non posse minoris valoris recipere.

Ad duo priora argumenta primæ opinionis re **[sect. 94]** spondet Sanchez cum Couar. eos textus loqui in concessionibus à lege, vel canone inductis, quæ latè interpret#dæ sunt, vt dixerat, nu. 7. non autem in iis, quæ à Principe priuatim fiunt. Ad cap. per venerabilem, respondet primò cum Panor. & Felino, illam esse allegationem partis, ideò nihil probare. Secundò respondet, esse quandam huius regulæ limitationem, vt statim patebit.

Idem Sanchez num. 33. & sequentibus, ponit **[sect. 95]** aliquas limitationes. Prima est, vt non procedat in[2783] dispensationibus fauorabilibus, in quibus agitur de publico religionis, vel animæ fauore: vt in dispensatione illegitimi ad ordines, cap. per Venerabilem, qui filij sint legitimi. Vbi Pontifex vtitur hoc argumento in legitimatione, quæ filiis est fauorabilis: & præiudicium aliorum, ad quos hæreditas aliàs pertineret, iura paruipendunt: cùm talis spes sit potius in iure odiosa, l. post emancipationem, ff. de legatis, Ioan. Andr. Hostien. Butrius, Imola, Bellame. Panorm. Decius, Hippol. Bar. bat. Felin. Beroius, & Loazes apud Sanchez suprà, qui soluit obiectiones quasdam, quæ contra hanc limitationem fiunt. Secunda limitatio est, vt[2784] quando eadem ratio expressa in dispensatione procedit in casu non expresso, extendatur dispensatio ad casum non expressum. Sic Sanchez num. 34. cum glossa quadam, Panormitano, Decio, Hippolyto, Ripa, Eman. tom. 2. quæstio. regular. quæst. 46. art. 11. quia hæc non tam est extentio, quam declaratio. Nec obstat, inquit Sanchez, Felinum discedere ab hac limitatione, cap. postulasti, num. 9. limit. 1. de rescriptis: quia si non extenditur dispensatio à maioritate rationis, à fortiori nec ab identitate rationis. Nam bene respondet Decius, quando est ratio expressa in lege, non esse propriè extensionem, sed tantùm quando à similitudine, vel maioritate rationis non expressæ in dispensatione, argumentum ducitur. Sed mihi hæc limitatio non placet: tum quia nullum profertur eius exemplum, in quo eius veritas cernatur, imò aliqua adduci possunt, quæ falsam illam comprobent, verbi gratia, dispensatur cum sanctimoniali expressè propter eius infirmitates, vt à claustro egrediatur, & in sæculo curetur, non proinde censetur cum aliis eadem ratione habentibus dispensatum. Dispensatur cum aliquo propter obsequia exibita Ecclesiæ, vt habeat in domo sua oratorium, eadem ratio est, vt dispensetur cum illo, vt possit interesse sacro tempore interdicti*:* tamen non propterea censetur in hoc cum illo dispensatum. Tum propter argumentum Felini, quod non videtur sufficienter solutum à Decio: cur enim quando est maior ratio, dicitur extensio, & non quando eadem, siue sit eadem ratio expressa in concessione, siue non? Expressio enim, vel non expressio nihil ad hoc referre videtur. C#firmatur; quia ille casus non est verè in concessione expressus: ergo verè concessio dicitur extendi ad illum: vt quando leges vel concessiones latè interpretamur. Denique plus est concedere duos casus, quàm vnum: ergo licet eadem ratio sit in vtroque, non eo ipso quòd Princeps concedit

vnum, censetur concedere alium. Sicut qui donat vnum nummum aureum ob amicitiam, non cen[2785]setur donare etiam alium ob amicitiam: quia plus est donare duos, quàm vnum. Tertiò limitat Sanchez. nu. 35. vt valeat exte#sio **[sect. 96]** ad minus, quando minus includitur in maiori, vel[2786] est ei annexum, & inseparabile: quia concesso totopartes concessæ videntur: & concesso aliquo concessa cense#tur omninò annexa, alioqui concessio esset frustrà. Adducit multos auctores: sed nullum producit exe#pl#: alij illud ponunt in dispe#satione ad sacerdotium, **[539]** quæ valet ad minores ordines, quia sine illis sacerdotium recipi non potest.

Quartò limitat, num. 36. vt dispensatio extendi[2787] possit, quando in iure continetur: quia dispensatio in iure contenta, latè interpretanda est, vt probauerat, num. 7. citat Couar. & Ludo. Lopez.

Quintò limitar, num. 37. vt extensio ad minus[2788] fiat, quando maius & minus sunt eiusdem generis. citat Oldradum, Felinum, & Borgasium. Vnde nu. 38. deducit primò, Episcopum, aut Monachum, cui Pontifex concedit facultatem testandi, posse quoque codicillum facere, & causa mortis donare: quia hæc minora sunt in genere vltimæ voluntatis. Vnde l. Marcellus, ff. de donar. causa mortis. *Nam mortis causa donare poterit, cui testari concessum est.* Atque ita reprobato Socino Iuniore, qui concontrarium tenuit, docet Henriquez 7. de indulg. cap. 21. nu. 6. & c. 30. nu. 7. in fine. Molina, Nauarr. & Mandosius citati à Sanchez illo num. 38. Qui secundò infert num. 39. concessionem ouo[2789]rum extendi ad lac & caseum. Henriquez illo cap. 30. num. 3. rationem reddit, quod minus sit. Sed Sanchez reiicit hanc rationem: quia non videt, quomodo minus sit: & reddit aliam, quia vnica & indiuidua est prohibitio ouorum, & lacticiniorum, eo quòd sementinam originem à carnibus trahant; sicut est vnica, & indiuidua prohibitio omnium carnium. Probat ex cap. denique. 4. dist. vbi dicitur: *Par autem est, vt nos, qui his diebus à carnibus animalium abstinemus, ab omnibus quoque, quæ sementiam trahunt originem carnis, abstineamus, a lacte videlicet, caseo, & ouis.* Sicut ergo is, cui ratione morbi conceditur, vt auem edat, non erit reus præcepti, si aliis carnibus vescatur: ita cui ouorum esus conceditur, non peccabit contra pr#ceptum Ecclesiæ, si aliis lacticiniis vtatur.

§. *3. De clausula solita apponi in dispensationibus Papæ pro foro interno, scilicet, Discreto viro Confeßario magistro in Theologia, vel decretorum Doctori ex approbatis ab ordinario: & de alijs clausulis dispensationum.*

ADuerte, errorem esse vulgi, litteras dispensa **[sect. 97]** tionum frustrari suo effectu, si aperiantur à non habente has qualitates: nam in solo exeque#te dispensationem requiruntur. Nomine Magistri in[2790] Theologia Doctor etiam in Theologia intelligitur: quia ista nomina sunt synonima, licet quædam Vniuersitates vno vtantur, aliæ alio. Non sufficit esse publicum professore# Theologiæ, vel decretorum, nisi in vniuersitate approbata gradus dictos acceperint. Nec sufficit esse iuris ciuilis doctorem, nec sufficit esse permotos ad gradus licentiati in Theologia, vel iure canonico: nec quòd regularis sit magister in suo ordine. Ex priuilegio tamen Greg. XIII. possunt has dispe#sationes exequi sacerdotes Societatis, modò sint approbati ab ordinario ante expeditione#, vel

executione#. ipsatum. Eodem priuilegio gaude#t alij me#dicantes, vt docet Rodrig. to. 1. reg. q. 63. art. 8. in fine. Debent tamen omnes specialem habere facultate# superiorum ad tale# executionem, aliàs dispensatio erit nulla. Quis verò confessarius dicatur ab ordinario approbatus, tractant Suar. 3. p. to. 4. disp. 28. sect. 6. & 7. & cæteri in materia de pœnit. sufficiet autem approbatus ab ordinario, cuius approbatio, si de reuocatione non constet, sed secundùm communem errorem vulgi approbatio maneat: in foro autem externo executio dispe#sationis committi solet Officiali illius diœcesis, cuius est alter saltem ex impetrantibus dispensationem, quæ vni non potest concedi, quin concedatur alteri. In dispensationibus voti ca[2791]stitatis, vel religionis pro foro conscientiæ adhiberi pro causa solet timor incontinentiæ propter stimulos carnis, quos quis patitur, & tentationes occurrentes. Tunc autem neque sufficit quæuis tentatio, nec quoduis periculum*:* sed magnum, siue oriatur ex praua inclinatione, aut complexione naturali, siue ex prauo habitu. Aliæ etiam causæ interdum in dispensationibus pro foro interno, aut externo ponuntur. Addi etiam solet: Si ita[2792] esse per diligentem oratoris examinationem, ac post monita, & consilia oportuna illi præstita inueneris. Ex qua clausula constat, Confessarium debere diligenter examinare, an veræ sint causæ Pontifici propositæ. Ad quod non debet testes recipere, vt recipi solent ab officiali in dispensationibus pro foro externo: sed satis est, oratorem examinare, & integra fides ei habenda est, nullo iuramento petito, & si causa sit notoria, id sufficit. Quod si aliunde sciret Confessarius causam esse falsam, debet non dispensare. Debet autem dispensatio fieri occultè nullo testimonio externo dato, quamuis ad instantiam partis fieret. Quòd si à parte rei causa dispensandi esset, sed confessarius non præmitteret hanc diligentiam in casu, quo veritas non esset notoria, talis execurio non esset valida: quia ista verba, *Si inueneris preces veritate niti*, non sunt exhortatoria, sed præbent formam, & imponunt conditionem necessariam, sine qua nulla est executio, vt docet Gutierrez lib. 2. quæstionum canon. ca. 15. num. 112. & Sanchez sup. disp. 34. nu. 26. Monita autem & consilia opportuna solùm requiruntur ea, quæ deseruiant, vt veritatem manifestet.

Aliquando etiam ponitur clausula, *Eundem à* **[sect. 98]** *mutatione propositi absoluas hac vice in forma Ecclesiæ consueta, iniuncta ei pœnitentia salutari.* Hæc absolutio Sacramentalis non apponitur, vt conditio necessaria, vt bene Sanch. sup. n. 19. idem est cum regulares, vel alij absoluunt à censuris ex priuilegio, vt in expositione cruciatæ, & in materia de pœnit. docuimus. Præscribi etiam solent in bullis dispensationis opera satisfactoria, vel pia, à quibus non potest Confessarius oratorem liberare: sed potest suauiter ea imponere, non imponendo magna opera, nec cum magna frequentia: nec poterit frequentiorem confessionem, quam menstruam imponere: quia esset durissimum, & consultum erit, non designare die# mensis, sed mensem, ita vt quolibet mense confiteatur, etiamsi vna confessio fiat prima die mensis Aprilis: secunda verò in vltima die Maij. Quòd si mensis aliquis tr#seat sine con[2793]fessione, non opus erit in alio illam supplere: quia est onus temporis, sicut officium quotidianum ex voto, vel præcepto Ecclesiæ dice#dum. Neque verum est, quod aliqui dicunt, per confessiones menstruas alioqui ex voto, vel aliunde debitas, non satisfacturum. Sanè enim si nullæ aliæ imponantur à confessario, satis erit, illas facere, sed confessarius, si fieri c#modè potest, noua onera debet ini#gere.

Addi etiam solet in dispensatione impedime#ti orti ex fornicatione occulta, vt litteræ ill# dilanientur, **[540]** neque latori restituantur, *& si restitueris nihil ei præsentes*

litteræ suffragentur, intellige pro foro externo: Hæc enim est mens Pontificis, & sacræ pœnitentiariæ.
Addi etiam solet in dispensationibus pro foro interno, *Dummodo delictum occultumsit.* Dicitur autem occultum, etiamsi à multis sciatur, probarique in iudicio possit, modò non sit deductum ad forum contentiosum, neque sciatur à maiori parte viciniæ, collegij, vel monasterij.
Difficultas autem est circa illam clausulam ap **[sect. 99]** poni solitam in litteris sæcræ pœnite#tiariæ, *gratis*[2794] *vbique*, quæ denotat nihil pro his accipi posse, etiam per viam compensationis; sed eas gratis omninò expediri, quod adeo verum est, vt neque summus Pœnitentiarius has litteras dans possit in signum gratitudinis aliquid etiam sponte dat# recipere, vt testatur Nauar. lib. 4. cons. 50. de Sponsalib. in dispensationibus verò pro exteriori foro specialiter prohibetur, vt ordinarius nulla possit munera recipere, dum exequitur dispensationes, sub pœna excommunicationis latæ sente#tiæ.
Dubitari verò potest, an licita sit consuetudo, qua in aliquibus diœcesibus accipiunt isti commissarij quantitatem aliquam pecuniæ pro labore, quem subeunt in receptione testium ad confirmandam veritatem precum, & in illa dispensatione expedienda.
Aliqui hanc consuetudinem damnant, quoniam hæc clausula vniuersaliter prohibet omnem præmij receptionem, & cuicunque iudici delegato prohibitum iure communi est, aliquid accipere præter esculenta, & poculenta gratis oblata; ita habetur c. statutum *§*. insuper, de rescript. in 6.
Dico tamen primò per se loquendo, peccatum[2795] mortale est; accipere pretium in hac clausula prohibitum, incurrique excommunicatione# propter illud: quia licet in principio solum ponatur verbum, monemus, tamen intentio præcipiendi lata excommunicatione declaratur.
Dico secundò, per accidens, vbi viget consuetudo accipiendi aliquid, non esse peccatum, quia hæc clausula solum prohibet acceptionem pretij, non munerum gratuitorum: item solùm prohibet accipere stipendium, quod animum iudicis corrumperet: quale non est illud, quod consuetudine datur.
Deinde illa clausula generalis non derogat priuatæ consuetudini sufficienter præscriptæ, textusq#ue ille in contrarium adductus solùm loquitur de iudice delegato per litteras iustitiæ ad litem inter partes agitandam: qualis non est iste executor.
De materia huius §. vide Sanchez 8. de matrim. disp. 34. Qualiter autem intelligantur clausulæ dispensationum matrimonij, quæ in foro externo expediendæ committuntur, vide ipsum eodem libro disp. 35. per totam.

SECTIO XI. *An potestas dispensandi sit latè interpretanda.*

REspondeo affirmatiuè: quia est fa **[sect. 110]** uorabilis, ita Sanchez, 8. de matrim.[2796] disp. 2. nu. 1. adduce#s innumeros iurisperitos, & Theologos, & probans latè. Sed n. 2. limitat primò, vt exten[2797]datur hæc potestas ad solos casus quoquomodo aptabiles casibus in potestate expressis, citat Felin. & Gambaram, inde bene inferentem, non extendi ad casum non comprehensum sub lata verborum significatione: & Felin. alibi benè secundùm Sanchez probat, extendi ad consecutiua, etiam separabilia, in quibus est eadem, vel maior ratio. vide Felin. c. postulasti, nu. 11. limit. 4. de rescriptis. Imò Sà verbo, dispensatio, nu. 7. ait, potestatem dispensandi extendi ad casum, in quo est eadem

ratio, aut maior: & ita qui potest in affinitate, posse in publica honestate, si fortè, cùm data est facultas, errore putabatur esse affinitatis impedime#tum, cùm esset publicæ honestatis. Non tamen ideo absolutè qui potest in maius, potest in minus, nisi vt dictum est, ex præsumpta concedentis voluntate. Quod præsumi potest cum rationabile est. Hæc Sà.

Secundò limitat Sanchez suprà, num. 3. vt ex[2798]te#di non possit, cùm vergit in præiudicium tertij: tunc enim est restringenda, quia princeps censetur velle, quàm minimum possit damnum tertio inferre. Addunt Doctores & exempla. Potissimum est, quum conceditur potestas legitimandi aliquem: nam id vergit in damnum aliorum, qui essent futuri heredes. Idem esset, cùm per facultatem dispensandi restringeretur potestas ordinaria alicuius, eo quòd facultas esset ad dispensandum in eius legibus.

Tertiò limitat, num. 4. nisi consuetrdo inter[2799]pretaretur restringendam esse in aliquo casu hanc facultatem: quia consuetudo est optima legum, & concessionum interpres.

Quartò limitat, num. 5. vt generalis facultas[2800] dispensandi concessa à Papa, non intelligatur de pertinentibus ad ius diuinum reseruatis ipsi Papæ, vt in matrimonio rato, in solemni voto, aut simplici religionis, aut similibus, secus in votis communibus non reseruatis Papæ.

Quintò limitat, num. 6. vt facultas hæc latè sit[2801] interpretanda, quando conceditur ad dispensandum cum personis non expressis: strictè verò, vbi exprimuntur: quia in primò casu est beneficiumillius qui dispensaturus est; & in eius gratiam confertur, quare vt beneficium principis latè exponitur: in posteriori autem est priuilegium eius cum quo dispensandum est, in eius fauorem concessum, & quasi dispensatio cum ipso, ideò strictè interpretanda. Colligitur ex cap. si cui nulla, de præò. in 6. citantur multi Doctor. Similiter, inquit Sanchez cum aliis, est latè interpretanda facultas dispensandi, cùm certo personarum numero, vel cum vna, si personæ non nominentur, quia tunc censetur priuilegium eius, qui dispensaturus est, in eius fauorem concessum. Hæc limitatio intelligitur ab eodem alios citante, quando ad petitionem illarum personarum expressarum, cum quibus dispensandum est, hæc potestas conceditur, secus si ad petitionem dispensaturi: quia tunc censetur in fauorem ipsius concessa, & ita est latè interpretanda. Sed in dubio quando exprimitur persona, non præsumitur facultas data in fauorem dispensaturi: sed dispensandi, ideò strictè est interpretanda. Vnde priuilegia bullæ, & Iubilæi strictè interpretanda sunt, quia non conceduntur in fauorem dispensaturi, vel absoluturi: sed personarum, cum quibus exercenda sunt. Sanchez num. 7. cum Nauar. Henriquez, & Lud. Lopez. Idem Sanchez num. 8. & seqq. deducit ex tota doctrina superiori multa alia corol. notatu digna, quæ apud illum videri possunt.

[541] SECTIO XII. *Vtrùm in omnibus casibus, in quibus Superior potest dispensare cum alijs, possitsecum dispensare.*

NOn est quæstio de dispensatione im **[sect. 101]** propriè dicta, quæ est declaratio, & interpretatio legis, asserens in eo euentu non obligare. Sic enim posse Superiorem secum dispensare, vt cum aliis planum est, sed quæstio est de dispen[2802]satione propriè dicta. Quidam dicunt propriè[2803] neminem posse secum dispensare directè, & immediatè: quia dispensare est actus iurisdictionis: nemo autem potest iurisdictionem in se exercere: ergo nec secum dispensare: ita Supplem. 4. dist. 38. quæst. 1. artic. 5. & alij relati ab Azor

tom. 1. lib. 5. ca. 15. quæst. 6. & latiùs à Sanchez lib. 8. de matrim. disput. 3. num. 4. Confirmatur; nam nemo potest seipsum præsentare ad beneficium, cap. per nostras, de iure patronatus: neque seipsum absoluere, vel baptizare: ergo neque poterit sibi tribuere directè indulgentiam, vel dispensationem. **[sect. 102]**

Alij dicunt, supremum Principem, verbi gratia,[2804] Papam, posse secum dispensare in votis, iuramen[2805]tis, & legibus, non tamen inferiores Prælatos. Quia in his non reperitur plenaria potestas, quæ residet in supremo Principe: ergo licet iste propter necessitatem, quia non est alius, qui dispenset cum illo, possit secum dispensare; alij tamen subordinati prælati non poterunt, cùm iam habeant supremum Principem, quem adire possint ad impetrandam dispensationem. Confirmatur, quia in c. magna, de voto, §. & quidem, Innoc. III. laudat quemdam Episcopum, eo quòd noluerit se exemptum à lege iudicare absque Apostolicæ Sedis consilio: ergo sentit Pontifex, hos prælatos indigere consensu Papæ ad legum, & votorum dispensationem. Ita sentiunt Syluester, votum, 4. quæst. 3. Angel. num. 7. Palud. 4. dist. 20. quæst. 4. artic. 5. con. 5. & alij multi apud Sanchez suprà, num. 5. qui has duas sententias probabiles iudicat, sed probabiliorem sequentem, quam ipse ponit, num. 5.

Tertia opinio ait primò, nullum Pr#latum etiam **[sect. 103]** summum Pontificem posse in se exercere iurisdi[2806]ctionem, quæ iure diuino distinctionem personarum requirit. vnde non potest se baptizare, confirmare, ordinare, absoluere à peccatis, excommunicare, interdicere, &c. quia Christus distinctionem harum personarum instituit: imò nec Episcopus potest se ad beneficium eligere, quia sibi est interdictum à Pontifice, vt patet illo c. per nostras, de iure patronatus. Secundò ait, supremum Principem siue Ecclesiasticum, siue sæcularem posse secum dispensare directè, & immediatè in omnibus, in quibus dispensat cum subditis. Palud. suprà, Caiet. quæst. 96. artic. 5. §. ad hoc dubium præmittenda sunt. Sotus 1. de iust. quæst. 6. artic. 7. ad finem, Suarez 3. part. tom. 4. disput. 52. sect. 1. num. 10. & alij, quos citat, & sequitur Sanchez suprà, Rodriguez 2. part. sum. cap. 30. nu. 4. Probatur, quia nec iure naturali, nec positiuo diuino requiritur distinctio inter dispensantem, & dispensatum: ergo Princeps supremus potest secum dispe#sare: quia potest in quauis humana lege dispensare. Confirmatur, quia hæc iurisdictio non est contentiosa, in qua iudex, & testes à parte distincti requiruntur; nec est coe#rciua, seu punitiua, qua nemo potest vti in seipsum, sed solùm est didirectiua ad ponderandum recto iudicio iustam causæ dispensationem: ergo non repugnabit, quòd Princeps directè, & immediatè illam exerceat in seipsum. Confirmatur, quia si talis personarum distinctio ad dispensatione# requireretur, ergo cùm Princeps in aliquo casu dispensat cum communitate, cuius ipse est pars, non posset ipse tali dispensatione vti, quia par ratio est. Consequens est falsum, vt tanquam certum etiam in Prælatis inferioribus docet Sanchez suprà num. 2. cum Soto, 4. dist. 21. quæst. 1. art. 4. in fine corp. Lopez, 2. parr. instructo. cap. 5. de indulgen. Tertiò ait hæc opinio, etiam superiores subordinaros, vt Episcopos posse secum dispensare, sicut & cum subditis: ita Sanchez suprà, & alij auctores secundi dicti. Probant aliqui, quia distinctio dispensantis & dispensati non requiritur iure diuino, naturali, aut positiuo, nec verò vllo humano iure: ergo nihil obstat, quominus hi superiores secum dispensare possint. Confirmatur, quia idem potest Episcopus in pro[2807]pria Diœcesi, quod Papa in toto orbe: sed Papa in toto orbe potest secum dispensare: ergo & Episcopus in propria Diœcesi. Nec valet dicere

hoc esse necessarium in Papa, quia non habet superiorem, ad quem recurrat, secus in Episcopo, qui superiorem habet in terra: nam Papa posset alteri committere, vt cum eo dispensaret, sicut eligit confessarium, qui ipsum absoluat: de quo multa Sanchez suprà 3. citans multos, inter quos Suar. 3. part. tom. 5. disp. 41. sect. 2. nu. 9. refert ita fuisse declaratum à congregatione Cardinalium pro declaratione Concilij instituta.

Quartò ait hæc opinio, prælatos religionum habentes ordinariam iurisdictionem posse propriè secum dispensare, quoties possunt cum subditis: idem de habente potestatem delegatam dispensandi cum tota communitate, cuius ipse sit pars; Sanchez suprà, & alij ex eisdem fundamentis.

Quintò ait, eum, qui à Superiore habet facultatem dispensandi cum certis personis, seu certo earum numero, non posse secum dispensare, quia potestas illa definitur ad illas personas: ergo cùm sub illis ipse non comprehendatur, non poterit secum dispensare, Sanchez suprà, concl. vlt.

Ad fundamentum primæ sententiæ respondeo, ista, neminem in se exercere iurisdictionem coerciuam, secus directiuam, & prudentialem, qualis est hæc. Ad confirmationem respondeo, in beneficio statutum esse, vt nemo se eligat, vel præsentet, vt vitetur ambitio, & auaritia: secus in dispensatione.

Ad fundamentum secundæ sententiæ respondeo, illam potestatem Papæ ad dispensandum secum non oriri ex eo, quod superiorem non habeat, qui cum illo dispenset: nam posset hoc committere alij, sed quia hic vsus iurisdictionis nullo iure petit distinctionem personarum. Ad confirmationem respondeo, in eo cap. laudari Episcopum ob humilitatem, non quòd necessarius iudicetur talis recursus.

Hæc tamen confusè, & non omninò verè di **[sect. 104]** cta sunt.

2808

Vnde dico primò, nemo in lege propria propriè **[542]** secum dispensat. Probatur, quia vera legis dispen[2809]satio est respectu illorum, qui lege proximè, & immediatè comprehenduntur; nemo autem propria lege sic comprehenditur, vt diximus superius: sed ad summum ex lege naturali tenetur sub veniali propriam legem seruare, & per accidens ad viranda scandala, & similia incommoda. Impropriè autem secum dispensat in lege propria, qu#do vti vult facultate, quam habet, & aliis concedit agendi contra legem, quæ alios solos directè ligat.

Dico secundò, qui legem condit cum aliis, **[sect. 105]** etiam cum aliis poterit sibi concedere dispensa[2810]tionem, vt quando Episcopi in Concilio Prouinciali, seu Nationali legem faciunt, ibi quoque efficere poterunt dispensationem erga se, si alij consentiant, seu cooperentur. Dissoluto autem Concilio, si ipsi possunt dispensare cum suis subditis, poterunt etiam dispensare secum, vt quando possunt dispensare cum subditis in legibus Papæ, vel Concilij generalis, possunt etiam secum: & similiter quando possunt dispensare cum aliis in votis, & iuramentis) & idem est de Pontifice summo) etiam possunt secum; & ratio horum est, quia non debent ipsi esse deterioris conditionis; ideò Deus concedens Pontifici facultatem dispensandi cum aliis in votis, & relaxandi iuramenta, eandem concessit Pontifici erga se; sicut etiam dans illi potestatem eligendi Confessarium, dedit ei potestatem eligendi illum sibi. Et idem est de Episcopis, si hanc facultatem habent proximè à Deo, vt multi volunt: Si verò habent à Pontifice, Pontifex concedens illis facultatem dispensandi cum aliis, concedere visus fuit illis eandem facultatem erga se, ne essent deterioris conditionis, vt etiam dans illis facultatem dispensandi in

legibus Pontificiis cum aliis, visus est concedere illis facultatem dispensandi secum in eisdem: & idem est de concessione indulgentiarum. Et similiter Prælati religionum ab eodem, à quo habent facultatem dispensandi in votis, vel legibus cum subditis, habent facultatem dispensandi secum in eisdem: & ita diuus Thomas secunda secundæ, quæstione 185. artic. 8. docet, Prælatos religionum posse secum dispensare, sicut cum suis subditis. Quod docent multi apud Sanchez illa disput. 3. in princip. sed id exponit de interpretatione impropriè dicta, cæterùm etiam de propriè dicta intelligi potest. Pro quo aduerte, interdum leges Superiorum Prælatorum, seu remotorum solùm loqui cum subditis aliorum, vt cùm dicitur, domo non egrediantur sine facultate superioris, & tunc concedentes subditis eam facultatem non dicuntur propriè dispensare, quia non dant facultatem agendi etiam materialiter contra legem, cùm ipsa expressè concedat exitum ex facultate superioris immediati, & multominus dispensant propriè secum, quando egrediuntur, quia ipsis non est prohibita egressio. Quando verò generaliter leges maiorum absolutè omnibus præcipiunt aliquid, si Prælati immediatè dent facultatem, vel eam sibi sumant ad faciendum contrarium, dicuntur cum aliis, aut secum dispensare. Et in nonnullis religionibus expressè est concessa immediatis Superioribus facultas dispensandi in omnibus legibus, exceptis paucis reseruatis prouinciali, vel generali: vnde videndæ sunt consuetudines, & ordinationes singularum religionum, vt melius iudicium feratur de hac potestate. De his consule Sanchez, 8. de matrimon. disput. 3. num. 1. 2. & 3.

SECTIO XIII. *Vtrùm qui à Superiore Prælato, verbi gratia, Papa obtinuit, vt secum dispensaret, certa persona, putà, vt Confessarius, possit dispensationem accipere ab inferiori prælato, qui iure ordinarto eam facultatem haberet.*

REspondeo affirmatiuè cum Nauar. **[sect. 106]** lib. 1. consil. 1. de offic. deleg. num. 2. siue in legibus, siue in votis, quia illa concessio Papæ non auffert facultatem Episcopis: quod verum est, etiamsi Confessor iam dispe#sasset partim commutando, iuxta Pontificis voluntatem: tunc enim posset Episcopus sine vlla commutatione dispensare, & similiter religiosi habentes alioqui facultatem dispensandi in eo casu sine commutatione. Hæc benè probat Sanchez 8. de matrim. disputat. 14. numer. 3. & 4.

Addunt benè aliqui, quando Princeps, verbi gratia, Pontifex de casu particularis personæ consultus, noluit facultatem concedere dispensandi: quia iudicauit non esse causam iustam, etiamsi Episcopus existimaret, aut videret causam subesse iustam, non posset dispensare ex vi Pontificiæ facultatis tunc concessæ, quia nulla tunc concessa est, quamuis concederetur, si Pontifex aliud iudicium habuisset: sed si ex facultate ordinaria id poterat Episcopus, posset dispensare, quia Papa negauit quidem nouam potestatem: sed antiquam non abstulit, quidquid aliqui dicant: vide Sanchez suprà num. 5. qui distinguit, nam vel Pontifex negauit singulari personæ, & tunc ait Sanchez, non posse Episcopum cum illa dispensare, vel aliis, iudicans eas causas non esse iustas, & tunc Episcopus poterit dispensare cum cæteris personis, quibus Pontifex dispensationem non negauit. Sed non video rationem sufficientem discriminis. Teneo ergo, etiamsi Pontifex Petro, verbi gratia, negauerit dispensationem, posse Episcopum iure ordinario cum ipso dispensare. Et alioqui etiamsi Pontifex postea in simili casu dispe#saret, non posset Episcopus

cum Petro id facere: quod meritò aliqui ex aduersariis negant. Idem censeo (& ipsimet fatentur) si Episcopus dispenset ex commissione perpetuò annexa dignitati: vt quando iuxta Trident. sess. 24. de reformat. cap. 6. dispensat in casibus occultis, quia illa potestas est veluti ordinaria, ratione illius poterit Episcopus dispensare propter illas causas, propter quas noluit summus Pontifex cum aliis dispensare. ita Sanchez suprà num. 6. Imò licet specialis esset commissio, in qua tamen cognitio causæ relinqueretur Episcopi prudentiæ: dispensare poterit, vt ait Sanchez. Addo etiam cum eo, cum quo Pontifex noluit dispensare, quidquid aliqui in contrarium dicant. Sed notat Sanchez illo nu. 6. quando ex sola epiikia dispe#sat Episcopus, vt in casu necessitatis ratione periculi in mora, non posse Episcopum dipe#sare in casu, in quo Pontifex negauit dispen-**[543]**sationem: quia tunc cessat præsumptio, cui epiikia nititur. Posset tamen, si Papa aliquando concedat, aliquando neget: quia tunc non est contraria voluntas.

Adde, etiamsi Prælatus inferior, vt Episcopus, **[sect. 107]** negauerit dispensationem petenti illam, quam poterat exhibere; si subditus impetret facultatem à Principe, adhuc poterit talis Prælatus inferior dispensare subdito consentiente, quia illi gratiæ potest subditus renunciare: ergo cùm aliàs Episcopus habeat ordinariam facultatem, vel alius ex priuilegio, poterit subditus se submittere, ab eisq#ue accipere dispensationem. Nec ex hoc quòd causam remiserit ad superiorem, amittit facultatem propriam: nam capit. licet, de officio lega. vbi dicitur, desinere esse iudices inferiores sic remittentes ad superiorem, intelligitur de iurisdictione contentiosa, vt constat ex textu, & Glossa ibi, qualis non est iurisdictio dispensandi.

Vide alia de hac materia apud Sanchez suprà num. 7. & sequentibus.

SECTIO XIV. *An impetratio dispensationis pro aliquo absque illius mandato, valida sit.*

EAdem quæstio est de priuilegio. Aliqui **[sect. 108]** existimant speciale mandatum illius, in[2811] cuius fauorem impetratur priuilegium, requiri, vt validum sit. Quia nemo potest agere pro alio sine illius particulari mandato, ff. & C. de procuratoribus, toto titulo. Alia fundamenta, & auctores adducuntur à Sanch. 8. de matrim. disp. 26. num. 3.

Dico tamen, impetrationem priuilegij, vel dispensationis in eo euentu validam esse. Rebuff. in praxi benefic. titul. de dispensation. num. 13. Nauar. consil. 4. de priuileg. num. 9. Sa verbo gratia, nu. 23. Azor tom. 1. lib. 5. cap. 23. quæst. 12. & alij, quos citat, & sequitur Sanchez suprà, num. 4. vbi conclusionem latè probat: quæ tamen nunc bre[2812]uiter probatur: quia in fauorabilibus, semper præsumitur voluntas nostra: ergo cum gratia, priuilegium, vel dispensatio, nobis fauorabilia sint, valida erit impetratio facta nobis ignorantibus. Confirmatur, quia cap. si motu proprio, de præb. in 6. & cap. nonnulli, §. sunt & alij, de rescript. solùm negatur, impetrari posse literas, vel gratias ad lites absque speciali mandato, propter hanc specialem causam, vt lites vitentur: ergo cùm eiusmodi causa & similes omninò cessent in aliis gratiis; reuerà aliter poterunt impetrari, etiam pro ignorantibus. Imò Nauar. suprà ait, non esse in vsu, etiam in foro externo, exceptionem gratiæ ad lites factæ sine mandato impetrantis.

Quamuis autem hæc vera sint de impetratione **[sect. 109]** gratiarum: tamen non prodest dispensatio, aut gratia alia, priuilegium, aut beneficium impetratum ignoranti, nisi ab ipso

acceptetur, vel ab alio habente speciale eius mandatum: ita docent citati, & cum Felino cap. nonnulli, de rescrip. num. 46. & cum Nauar. consil. 2. de priuileg. num. 3. affirmat Sanchez 1. de matrim. disp. 36. à num. 2. ad 7. & lib. 8. disp. 26. num. 21. & 5. & ita decisum esse videtur, cap. ad medium, vers. ex parte, de concess. præben. Suadetur, quia priuilegium quædam donatio est, quæ per acceptationem completur.

Quod autem impetratio dispensationis, & priuilegij, priuilegiario ignorante, valida sit, probatur: quia iure naturæ voluntas concedentis sufficit, iure autem positiuo nullibi annullatur talis impetratio, quia cap. innotuit (quod solùm in contrarium adducitur) de electione, in quo annullatur quoddam rescriptum his verbis: *Cùm non ad postulandam dispensationem*; *sed ad petendam confirmationem ipsius, fuerint nuncij destinati:* quibus verbis speciale mandatum ad impetrandum gratiam, siue dispensationem postulatur: non vrget, quia Pontifex ibi non loquitur de petitione illius gratiæ, & illius personæ, pro qua gratia c#cedebatur; sed de mandato capituli illam gratiam impetrantis, per procuratorem, qui cùm limites sui mandati excesserit, ideò illius impetratio non admittitur, præsertim cùm illa non fuerit impetratio gratiæ: sed confirmatio irritæ electionis, quæ sine mandato Capituli non poterat impetrari.

Ad fundamentum in contrarium respondeo, illud communiter esse verum in rescriptis ad lites, non autem in literis puræ gratiæ.

Vide alia de hac materia apud Sanchez disputationibus citatis.

SECTIO XV. *An dispensatio ex suppressione alicuius veri in eius petitione irrita reddatur.*

SVpponimus primò, rescripta, alia esse **[sect. 110]** gratiæ; alia iustitiæ: Sanchez 8. de matrimonio, disputat. 21. num. 1. cum Menoch. lib. 2. centur. 3. casu. 201. num. 1. Supponimus secundò, in hac re subreptionem, & obreptionem idem esse, vt cum multis docet Sanchez ibi num. 2. contra alios constituentes aliquod discrimen. Tertiò supponimus, inter rescripta iustitiæ & gratiæ multas esse differentias, de quibus in praxi benefic. titul. de his different. à num. 1. Potissima est, quòd rescriptum gratiæ[2813] per suppressionem veri redditur irritum, cap fin. de fil. presbyter. in 6. vbi text. loquens de dispensatione quadam ad beneficia ait, *Veluti per subreptionem obtenta, nullius penitus est momenti.* qui textus ab vniuersis Doctoribus ad alias dispensationes, & gratias extenditur. Rescripta autem iustitiæ per surreptionem obtenta valida sunt, donec ab aduersario ope exceptionis elidantur, cap. fin. & cap. plerique, de rescriptis. De hac differentia bene aliqua dicit Sanchez suprà num. 3. vsque ad 7. inclusiuè.

Sed quæ taciturnitas, aut suppressio veri reddat **[sect. 111]** subreptitium, & irritum rescriptum gratiæ? Prima[2814] sententia est, reddi nullam, quando tacetur id,[2815] quod si exprimeretur, vel tolleret, vel retardatet animum concedentis. In primo euentu dicunt, taceri causam finalem: in secundò autem impulsiuam. De quarum distinctione causarum, vide Sanchez suprà, num. 8. ex Couarr. 1. variar. cap. 20, num. 5. solùm nota, non satis propriè loqui Canonistas: nam omnis causa finalis, seu finis impellit voluntatem, & est vera causa impulsiua: **[544]** & id quod si exprimeretur, difficiliorem redderet dispensationem, seu animum dispensantis retardaret, esse solet finis, quem per negationem dispensationis consequeretur dispensator, vt positionem alicuius boni

positiui, vel euitationem alicuius damni, & mali, quæ quodammodo etiam est bona, & potest esse finis, vt tract. 1. & alibi docuimus. Sed quæstio est de nomine: modò cum Iurisperitis, & nonnullis sic de causa finali, & impulsiua loquamur. Hanc primam sententiam tenet Felin. cap. super literis, de rescript. num. 8. vers. exprimenda sunt, & c. postulasti, eod. tit. nu. 3. col. 3. vers. possunt etiam, & vers. per ipsum textum, Panorm. cap. cæterum, de rescript. num. 3. cap. ad aures, num. 4. cap. super literis, nu. 7. Glossa, Probus, Dominicus, Francus, Imola, Staphilæus, Cassiod. Rebuff. Selua, Veia, Cardin. Barbatius, Alexand. Angel. Arm. Tabienna, Brunor. & alij multi apud Sachez suprà, num. 9.

Suadetur primò ex cap. postulasti, de rescript. **[sect. 112]** vbi cùm obtinuisset quidam à Pontifice benefi[2816]cium tacendo vicariam perpetuam victui sufficientem, quam possidebat, & consultus Papa definit, gratiam beneficij fuisse subreptitiam, & reddit rationem his verbis: *Et pro habente beneficij sufficientis subsidium, ex certa scientia pro beneficio alio obtinendo de leui non scribimus.*

Secundò, quia constat ex cap. non potest, & cap.[2817] si motu proprio, de præb. in 6. & cap. si proponente, de rescript. impetrationem beneficij vitiari ex suppressione veri, quo expresso gratia concederetur.

Tertiò, quia ea concessio aliquid habet inuo[2818]luntarij: ergo est nulla.

Quartò, quia veri suppressio, quod cognitum[2819] retardaret, est quasi expressio falsi: ergo vitiat gratiam.

Secunda sententia est, quando tacetur id, quo **[sect. 113]** expresso non concederetur gratia, vel non sine[2820] aliquibus moderationibus, impetrationem esse subreptitiam, & nullam: secus si expressum tantùm retardaret, seu difficiliorem redderet concessionem: itaque vitiari dispensationem suppressa[2821] causa finali: non verò suppressa sola impulsiua. Suadetur primò, quia in hoc secundo euentu gratia simpliciter est voluntaria: in primo non.

Secundò suadetur ex cap. dudum, vers. nos igi[2822]tur, de præben. in 6. vbi ad valorem concessionis beneficij ponderat Pontifex non obstare suppressionem veri, quo cognito concessisset adhuc. *Considerantes,* inquit, *quoque quòd nos, exposito nobis de potestate prædicta: nihilominus literas gratiosas daremus.* cap. fin. de fil. presbyt. in 6. definit Pontifex, non valere dispensationem ad aliud beneficium impetrandum ab illegitimo obtentam, etiamsi prius beneficium legitima dispe#satione impetrauerit, nisi in petitione secundæ dispensationis illius defectus meminerit, *Cùm non sit verisimile, sedem ipsam cum illo prædictum patiente defectum, voluisse, si hoc fuisset expressum, dispensare.* & in cap. Postulasti, de rescript. dicitur ex taciturnitate qualitatis, qua cognita non de leui concederetur beneficium, vitiari eius eoncessione#. Et l. cum tales, 71. §. falsam causam, ff. de condit. & demonstr. deciditur, tunc vitiari legatum ex defectu causæ, si probetur fore, vt cognita veritate testator non legaret: ergo similiter dispensatio, & gratia principis vitiabitur, si suppressa sit veritas, qua cognita, non concederetur.

Tertiò suadetur: quia cæteræ dispositiones non[2823] vitiantur defectu causæ impulsiuæ, sed tantùm finalis; vt docent omnes, cap. post translationem, de renunc. cap. etsi Christus, de iure iur. cap. cùm cessante de appell. l. si mulier, C. de iure dotium, l. 1. §. sexum, ff. de postulando: ergo idem est de dispensationibus, & aliis gratiis. Pro hac sententia Sanchez suprà, num. 11. citat Glossam, Speculatorem, Innocentium, Hostiensem, Imolam, Panorm.

Lapum, Syluest. Decium, Paris. Couarr. Menochium, Molinam, & Sa: sed Sa aliter sentit, vt referam, vnde & ipse Sanchez, num. 12. citat ipsum pro tertia sententia.

Tertia opinio docet, non ex omni suppressione **[sect. 114]** veri vitiari dispensationem, vel aliam gratiam,[2824] quamuis eo cognito Princeps gratiam non concessisset: sed solùm quando id tacetur, quod iura iubent exprimi. Pro qua opinione Sanchez illo num. 12. citat Glossam, Calderinum, Bellameram, Curtium Iuniorem, Campegium, Rebuffum, Nauarrum, Gregorium Lopez, Mandosium, Sarmientum, Bochium, Flamin. Zaualos, Henriquez, Petrum Ledes. Ludouicum Lopez, Emanuel Rodriquez, & Eman. Sa: & verè Sa hoc tenet; cum limitatione tamen: nam verbo, dispensatio, num. 10. ait, *Dispensatio valet, etiam tacito eo, quòd si fuisset expressum, fuisset quidem dispensatum, etsi non tam facile: & regulariter quod lex non iubet exprimi, si taceatur. Non nocet tamen secundùm Nauarrum tacere fraudem factam ad impetrandam facilius dispensatio*[2825]*nem. Itaque valet dispensatio super cognatione, etiam tacito, quòd se carnaliter cognouerint: & idem est, si post impetratam, sed nondum datam per eum, cui fuerat commissa, se cognouerunt, & isti interroganti iurauerunt, se non cognouisse: non enim tenentur ei occultum peccatum prodere. Quod si Papa dixerit, dispensetur, nisi prius copulam habuerint, intelligitur, si id constet legitimè in foro exteriori: de quo non tenetur reus fateri, nisi legitimè interrogatus, scilicet post sufficientia indicia. Atque hæc intellige de dispensatione in foro exteriori: nam in interiori fatendum est confessori, quod Papa vult.* Hæc Sa: vnde generatim sentit, suppressione solius causæ impulsiuæ non vitiari dispensationem: & nec ex suppressione caus# finalis vitiari: sed regulariter ex suppressione eius, quod lex iubet exprimi. Hanc tertiam opinionem tenet etiam Gutierrez, libr. 2. quæstio. canonicarum, cap. 15. nu. 38. & 40.

Hæc tertia opinio suadetur primò, quia volun **[sect. 115]** tas principis præsumitur talis, qualis est intentio[2826] iuris, l. ex facto, in prin. & ibi Bald. ff. de vulgar. Decius consil. 33. nu. 5. vol. 1. ergo vbi ius ad valorem dispensationis non exigit alicuius expressionem, nec intentio Principis esse videtur, vt id exprimatur. Secundò, quia nemo negabit, valere beneficij impetrationem, quamtumuis impetrans sit criminosus, modò nullum habeat iuris impedimentum: quamuis Pontifex si id sciret, non esset beneficium concessurus. Idem est, si Episcopus concederet Petro beneficium, quod non concederet, si sciret esse filium sui hostis, vel de genere Hebræorum, aut Sarracenorum, & in multis aliis exemplis. Tertiò probat: quia irritatio dispensationis est pœna: at vbi ius non ponit pœnam, asserenda non est; vt notatur regul. in pœnis, de regulis iuris in 6. Sed hæc ratio leuis est: quia irritatio non semper est pœna.

Pro huius quæstion. decisione sit prima conclus. **[545]** suppressio qualitatis, quam iura exprimi specialiter iubent, reddit gratiam subreptitiam, quamuis constet, etiam si id exp rimeretur, gratiam c#cedendam fuisse. Quia, vt consuetudo ipsa interpretatur, iura non solent hanc expressionem requ irere, nisi vt conditionem, seu formam substantialem: & de hac præcipuè verum est, formam ad vnguem etiam in minimis obseruandam esse, iuxta l. 1. & ibi Bald. ff. de liber. & posthu. vnde in c. si motu proprio, de præb. in 6. definitur, ex quantumuis modicibeneficij taciturnitate reddi alterius impetrationem subreptitiam: constat autem, valdè modicum beneficium tacitum non fore impedimentum ad alterum eadem facilitate concedendum: quia in moralibus parum pro nihilo reputatur: ergo. Hanc conclusionem tenet Sanchez lib. 8. disp. 21. nu. 13. citans pro ea Dominicum, Ripam, Felinum, Decium, Seluam, Couar. Menochium, Socinum Iuniorem, Mascard. Gutierrez.

vnde meritò reiicit Nauarrum lib. 3. consiliorum, tit. de feudis, nu. 5. & Bellameram asserentes, duo requiri, vt taciturnitas vitiet: alterum, vt iure caueatur, veritatem illam exprimendam esse: alterum, vt id quod tacetur, si exprimeretur, retraheret principem à concedenda gratia: quod etiam videtur sentire Sa in tertia opinione citatus. Imò Sanchez ait, idem videri tenere reliquos doctores, quos pro tertia opinione retulerat: sed eorum sententiam sequendam non esse; & numer. 14. addit, nihil referre, si ignoranter ea qualitas tacita fuerit: cùm enim omittatur forma substantialis, actus erit nullus, licet à culpa per ignorantiam excusetur. Adducit pro se Glossam, Archid. Decium, Menochium, Flamin. & Gutierrez, & reprehendit Henriquez dicentem, valere actum cum ignorantia etiam culpabili, modo non fuerit crassa.

Rectè etiam addit, nu. 15. si in iure inueniatur, ne dispensetur in aliquo casu, dispensationem impetrat#, suppresso eo casu, esse nullam, vt omnes docent, si quis in gradu prohibito matrimonium contrahere præsumpsit, & huius rei in petitione dispensationis mentionem non fecerit, dispensationem esse nullam: quia Trident. ses. 24. de matr. cap. 5. ait, hunc spe dispensationis cariturum, & l. 3. Cod. de Episcop. audientia, omnes tradunt, in remissione secundi homicidij esse necessariam expressionem remissionis primi: quia ibi deciditur, vt delictum semel tantum remittatur.

Secunda conclusio, idem prorsus dicendum de **[sect. 117]** qualitate, quæ ex stylo curiæ Remanæ in impetra[2827]tione exprimenda est: nempe ea suppressa, impetrationem esse nullam, licet Princeps etiam ea expressa, eodem modo gratiam esset concessurus. Probatur, quia stylus curiæ legem facit, vt disp. 19.[2828] sect. 19. docuimus. Ita docet Sanchez suprà, nu. 16. cum Decio, Rebuff. Mascardo, Gutier. & Flaminio. Et idem dicunt Menoch. Mascard. & Gutier. quando ex consuetudine Principis qualitas aliqua narranda est: quia consuetudo vim legis habet. l. minimè. ff. de legib. quare nec ignorantia proderit, vt tales dispensationes sint validæ. Nec verum esse putat Sanchez, quod ait Henri. suppressionem harum qualitatum non vitiare despensationem in foro interno, sed tantùm in externo. Reiicit etiam Zaual. in casu quodam speciali respondentem, non obstare stylum curiæ: quia is non est necessariò seruandus extra curiam Romanam, vt cum Baldo, & aliis tradit Rebuff. hoc enim solùm est verum quoad sole#nitates accidentales iudicij, non quoad qualitates in dispensationibus, vel literis gratiæ, aut iustiæ exprimendas: vnde ad valorem dispensationum attendendum esse stylum curiæ docent citati pro conclusione, & alij, quos refert Sanchez suprà, num. 19.

Tertia conclusio, quando nec ius, nec stylus, **[sect. 118]** nec consuetudo pr#scribit aliquam veritatem expri[2829]mi debere, vt dispensatio, vel alia gratia sit valida, regulariter loquendo non vitiatur eius suppressione, etiamsi Princeps eius conscius non esset ipsam c#cessurus. Ita tenet Sa, & alij auctores tertiæ sententiæ. Probatur primò, quia concessio talis grati# solet esse absoluta, & sine restrictione ad casum, in quo non interueniat illud quod tacetur: ergo est absolutè, & simpliciter voluntaria: ergo valida, cùm in ea non interueniat vis, dolus, aut fraus, licet sit inuoluntaria secundum quid, & interpretatiuè. Iam enim tract. 3. vidimus, etiam quæ metu vel igno[2830]rantia fiunt, valida esse, si in illis non interueniat aliqua iniustitia, vt cùm metus est ab intrinseco, seu nulla persona incutiente, aut incutiente quidem, sed iniustè, & cùm quis non ab alio, sed à seipso decipitur.

Secundò probatur argume#tis tertiæ sententiæ: quæ confirmantur primò, quia rescripta iustiti# tali suppressione impetrata valent, donec exceptione elid#tur: ergo idem est

regulariter in scriptis gratiæ, quando ius, stylus, vel consuetudo non est in contrarium. Secundò confirmatur, aliàs omnes dispositiones, & donationes, eleemosynæ sic obte#tæ, omnes contractus sic celebrati, omnes lice#tiæ, & facultates sic impetrat# à superioribus quibusc#que, Ecclesiasticis, vel sæcularibus, cuiusc#que c#munitatis, essent nullæ: quod est absurdum, & scrupulis plenum. Confirmatur tertiò, nam S#chez illa disp. 21. nu. 18. docet, quasdam esse qualitates (quas vocat extrinsecas) qu# etiamsi supprimantur, non vitiant gratiam, tametsi non esset concedenda, si exprimerentur; vt constat tum exemplo tertiæ sententiæ de irretito magnis criminibus non reddentibus illum iure incapacem beneficij: nam impetratio beneficij in hoc est valida, licet Pontifex, si sciret eius crimina, non concederet beneficium: tum quia donationes, & eleemosynæ sic impetratæ validæ sunt, vt patet, quando pauperi nequissimo, vel male expensuro datur eleemosyna: quæ non daretur, si illa qualitas à dante cognosceretur. Idem de suppressione aliquarum veritatum docent Innoc. cap. dudum, 2. num. 5. de electione, & Speculatortit. de dispensatione, §. dicendum restat, num. 9. Mandosius reg. 32. Cancellari#, q. 9. nu. 10. Gutierrez lib. 2. quæstio. canonicarum, cap. 15. num. 29. vt cùm quis ex affectu, vel alia causa non considerabili esset processurus. Alioqui inquiunt, non valeret impetratio beneficij, non exprimendo Pontifici alium ipsi valdè familiarem, mox esse illud petiturum: quia si id nosset, denegaret huic. Nec valet quod aliqui dicunt, has qualitates esse extrinsecas, & ideò non esse necessariò exprimendas: nam omnis qualitas est accidens, & quid extrinsecum dispensationi, & gratiæ: ergo eius suppressio regulatiter non vitiat gratiam, quando id non habet ius, stylus, vel c#suetudo. Vnde Pan. Felin. Tiraq. Couar. Nauar. Menoch. Gutier. Lapus, Bartholom. Socin. Afflictis, Cassio. Flamin. & Pelaez apud Sanch. suprà num. 19. docent, arbitrio prudentis relinqui quando eiusmodi **[546]** suppressiones vitiant gratiam, si non habeantur ex iure stylo, vel consuetudine: ergo sentiunt non semper vitiare. Confirmatur quartò: nam Sanchez num. 26. cum Felino, Cassiodoro, & Flamino, docet, causas, quæ in futurum contingere possunt, non vitiare gratiam, licet, si exprimerentur, non concederentur gratia: & num. 27. idem cum Felino, Nauarro, & Mascardo ait, quando quod tacetur, est notorium & num 28. quando quod tacetur, de iure inest: citat Decium, Cassiodorum, Nauarr. & Mascard. Non est ergo vniuersè verum eiusmodi suppressiones vitiare gratias. Quinimò vt oste#dimus regulariter non vitiant, si non sint suppressiones eorum, quæ de iure, stylo, vel consuetudine exprimenda sunt. Fateor tamen, in aliquibus aliis casibus vitiare, nempe quando voluntas concedentis non est absoluta, sed conditionem, vel restrictionem ponit, nempe dicendo expressè, vel indic#do, se nolle concedere gratiam habenti talem, vel talem qualitatem.

Ad primum fundamentum primæ sententiæ, di **[sect. 120]** cere aliquis posset, textum illum non esse à benefi[2831]ciis ad alias gratias extendendum, vt dicunt Panorm. Milis, Dec. & Euerar. sed hos impugnat Sanchez suprà, num. 10. ex recepta sententia Tiraq. Gutier. Innoc. & Socini, docentium, in ordine ad surreptionem idem esse dicendum de impetratione beneficij, & aliarum gratiarum. Vnde ipse Sanchez, num. 17. & 30. cum Decio docet, illum textum loqui de causa finali: sed quamuis daremus loqui de impulsiua, dici posset, id prouenire ex consuetudine quæ significatur illis verbis, *de leui non scribimus*, id est, non solemus scribere. Vbi aute# non est ius, nec stylus, nec consuetudo causa impulsiua non vitiat.

Ad secundum, bene respondet Sanchez illo[2832] num. 30 id euenire: quia eam veritatem exprimendam esse, deciditur in illis textibus.

Ad tertium respondeo, eam concessionem simpliciter esse vol#tariam, etiam interpretatiuè quoad substantiam, licet non quoad modum; quia Princeps daret, licet cum maiori difficultate & mora.

Ad quartum, dic suppressionem illius veri non æquipari expressioni falsi: item expressionem falsi non semper vitiare gratiam, vt sectione sequenti videbimus. **[sect. 121]**

Ad primum argumentum secundæ sententiæ[2833] respondeo, etiam in primo euentu gratiam esse simpliciter voluntariam, licet sit inuoluntaria secundùm quid; quod non sufficit, vt gratia sit nulla, alioqui etiam cùm Princeps motu proprio, & nulla persona petente concederet gratiam, ex ea ignorantia, concessio esset nulla: quia ea ignorantia facit inuoluntarium secundum quid, seu mixtum.[2834]

Ad secundum respondeo, in cap. dudum assignari causam sufficientem, quare illa dispensatio fuerit valida: nimirum, quia etiam veritate cognita concederetur: non tamen causam adæquatam: n# aliæ sunt causæ quare valida sit dispensatio aliqua nimirum, si verum, quod tacetur nullo iure, stylo, consuetudine, vel peculiari voluntate Principis sit necessariò exprimendum. In cap. autem fin. de fil. presby. in 6. ipse textus reddit rationem, *cùm non sit verisimile, &c.* erant enim indicia sufficientia de contraria voluntate Principis præcedente, quia nolebat dispensare in tali casu, nisi exprimeretur. Si autem nullam habuisset contrariam voluntatem, dispensatio esset valida. In cap. autem postulasti, consuetudo declarauerat, vt diximus, contrariam esse Principis voluntatem; ait enim, *de leui non scribimus*, id est, non solemus scribere. Lex autem cùm tale loquitur, in eo euentu quo testatur aliquam falsam legati causam designauit: in quo euentu præsumitur noluisse legare ea causa non subsistente: vnde si aliter non constet, quòd etiam ea causa semota legaret, legatum est nullum. Et sanè si ea lex aliter intelligatur, etiam contra aduersarios est. Nam ipsi fatebuntur, si Princeps ignarus nullo petente, concedat gratiam, validam esse concessionem, etiamsi conscius gratiam esset negaturus: ergo cùm legatum nullo petente fit, similiter erit validum, etiamsi cognita veritate testator non esset legatum facturus: quod est contra legem illam, si aliter intelligatur, quàm à nobis explicata est.

Ad tertium respondeo, cæteras dispositiones non vitiari defectu causæ finalis, nisi indicia sint contrariæ voluntatis.

Hîc multa dubia discuti possent: primùm est, an **[sect. 122]** in dubio præsumendum sit causam tacitam, vel falsò expressam in precibus esse finalem, aut impulsiuam: quod bene resoluit Sanchez suprà n. 20.

Secundum dubium est, an in dubio præsumenda sit dispensatio valida, vel subreptitia, quod bene resoluit, nu. 25.

Tertium dubium est, quænam specialitet in impetratione beneficij exprimenda sint, de his vide quos citat, nu. 21.

Quartum dubium est, an dispensatio irregularitatis ex homicidio presbyteri contractæ surreptitia sit, si taceatur circunst#tia sacerdotij, Nauar. & Eman. affirmant: eos refert, & meritò impugnat Sanchez, nu. 22. cùm sententiam confirmo, quia ea circunstantia nec iure, nec stylo, nec consuetudine exprimenda est: ergo cùm non sunt indicia de contraria voluntate Pontificis, valida censenda est dispensatio, iuxta prædicta.

Quintum dubium, an sit dispensatio subreptitia, cùm quis vouit se perseueraturum: tamen solùm expressit se vouisse religionem. Respondeo esse subreptitiam, quia hæc vota sunt diuersa, vt rectè Sanchez, nu. 23.

Sextum dubium, an si quis petat facultatem à superiore ad dispensandum in quodam casu cum aliquo, non exprimens, quis sit ille casus, quia credit, si exprimeret, negandam illi esse facultatem, impetratio sit valida. Respondet Sanchez nu. 24. Si petens norit, prælatum esse in contraria voluntate habituali: quia in similibus casibus nunquam vult dispensare, vel quòd se non posse opinetur, vel quod nolit, non valebit impetratio: nam concedendi intentio deficit. Quia sicut in generali concessione non veniunt intelligenda, quæ quis verisimiliter non esset in specie concessurus, reg. in generali, de reg. iur. in 6. ita nec in illa indeterminata concessione venit casus, qui habituali concedentis voluntati aduersatur. Si autem non adesset hæc habitualis voluntas, nec opinio contraria; sed tantum creditur, fore, vt à concessione aliqualiter retardetur, & fortè nolit, eo quòd minutissima spectet, vel scrupulis agitetur, valida erit impetratio: quia absolutè prælatus concessit, & nulla est actualis, vel habitualis voluntas. Hæc ille. Sed priorem partem intelligo esse veram, si nomine habitualis voluntatis intelligatur præcedens voluntas formalis specialis, vel generalis non reuo-**[547]**cata, quam communiter vocamus virtualem; quia manere censetur, dum non retractatur.

Septimum dubium est, an duplici ad eandem rem dispensatione impetrata, posterior subreptitia censeatur, nisi prioris mentionem faciat. Vide Sanchez, 8. de matrim. disp. 22. Octauum, an cùm multa impedimenta concurrunt, oporteat omnia illa in eadem dispensatione referre, an sat sit in diuersis. De hac re latè Sanchez lib. 8. de matrim. disp. 23. mihi placet sente#tia multorum, quos refert, nu. 1. scilicet sat esse in diuersis dispensationibus referri, licet ipse cum aliis oppositum putet probabilius, nu. 2.

SECTIO XVI. *An omnis expressio falsi annullet dispensationem, & cæteras gratias.*

PRima opinio est, dispensationem, & **[sect. 123]** alias gratias esse nullas, etiamsi causa falsò expressa, non sit finalis: sed tantum impulsiua. Fundamenta, & auctores huius opinionis refert S#chez, 8. de matrimo. num 31. sed contrariam sententiam cum multis meritò tenet, probat, & defe#dit num. 32. Aduertit autem, num. 33. quòd si in foro externo veritas in precibus allegata probetur falsis testibus, quando posteà constaret veritas, censenda esset ea dispensatio irrita: si verò falsis te[2835]stibus probaretur causa vera, dispensatio esset valida. Et multa alia notatu dignat docet sequentibus numeris, vsque ad finem disputationis: solùm nota modò, quòd cum dicit, num. 3. quando erratur in diæcesi eius, cum quo dispensatur, dicendo, esse Salmantinum, qui erat verbi, gratia. Abulensis, ideoq#; c#mittitur dispensatio Episcopo Salmantino, neutrum dispensare posse: quia ordinario vero petentis nihil est commissum, falso autem commissum est aliquid, sed per errorem: oppositam sententiam putat ipse probabilem: ego verò probabiliorem: quia constat intentionem Papæ esse, vt solus proprius petentis ordinarius cum illo dispenset. Ille igitur solus poterit cum eo dispensare, vt quando erratum est in nomine ordinarij, vel petentis, ordinarius potest cum petente dispensare, vt ipse probauerat, num. 38.

SECTIO XVII. *An facultas dispensandi amissione vitæ, vel officij, commissarij, vel concedentis expiret.*

QVando potestas dispensandi delega **[sect. 124]** ta est, omnes docent, si commissio[2836] delegatæ potestatis ad dispe#sandum personalis sit, hoc est, particulari personæ concessa, eius morte cessare: si autem sit realis, hoc est dignitati, vel officio concessa, non finiri in morte personæ: sed continuari in successore: quia successor representat prædecessorem, non vt particulatem personam, sed est in ea dignitate. Quando autem commissio personalis sit, vel realis, vix potest generali regula definiri, nisi quòd ex verbis, & circunstantiis est colligendum: etenim non sufficit ad realem commissionem, quòd in litteris, & concessione exprimatur sola dignitas delegati: sed vlterius ponderanda sunt verba, & circunstanti# negotij, loci, & personarum, vt si summus Pontifex c#mittit dispensationem vti Episcopo Salmantino solo dignitatis nomine expresso, addatque illi c#mitti ob particularem scientiæ, & sanctitatis excellentiam, commissio erit personalis. Quòd vt melius intelligatur, obserua; c#missionem huiusmodi tribus modis posse fieri. Primò, declarato solo nomine delegati, vt committimus Petro secundò, expresso solo nomine dignitatis, vt committimus Episcopo Salmantino; tertiò explicato vtroque nomine, vt committimus Petro Episcopo Salmantino. Dico[2837] ergo primò, quando solùm exprimitur nomen proprium delegati, commissio est personalis, & illius morte finitur, Quando verò exprimitur nomen dignitatis, & nihil amplius, realis, & permanet in successore, siue negotium integrum sit, siue causa iam cæpta. Hæc regula patitur aliquas exceptiones, quæ videri possunt in Doctor. Dico se[2838]cundo quando nomen personæ, & dignitatis simul[2839] exprimitur, commissio est personalis, finiturq#ue morte commissarij: quia nomen dignitatis est generale; nomen verò personæ est speciale, & proprium: ergo illud per hoc particulare restringitur, vt genus per specie#: & alioqui nomen person# in rescripto esset inutile. Confirmatur, quia generale vincitur à particulari, & hoc illi præponderat. Vnde c#missio per se censebitur personalis: si tamen commissio personalis esset inutilis, censendum erit esse realem. Cùm autem commissio est personalis, mane#te persona sine dignitate, poterit à persona negotium incipi, aut continuari.

Ex dictis in ferunt aliqui, commissionem factam vicario, non posse eo amoto, vel defuncto fieri ab Episcopo sed ab eius Vicario succedente: quia Episcopus, & Vicarius sunt diuersæ dignitates, & Episcopus non succedit Vicario in sua quasi dignitate, sed alius Vicarius: licet enim Vicariatus dignitas non sit, neque propriè Vicarius habeat successorem, tamen, vt rectè notat Panorm. c. qui Abbas, num. 11. de offic. delegati, constat, hanc esse mentem pontificis ex communi vsu, & praxi. Et licet Vicarius, cui committitur dispensatio, fieret eiusdem diæcesis Episcopus, adhuc non posset dispensare, quia iam desinit esse Vicarius, & Vicarij dignitas continuatur in Vicario postea electo, licet solùm esset Vicarius capituli sede vacante, quia forma commissionis (vt suppono) non exprimit vicarium Episcopi, sed Salmantinum, verbi gratia, imò licèt Vicario Episcopi committeretur, adhuc talis Episcopi Vicarius posset commissionem exequi: quia potest dici Vicarius Episcopi, id est, habeantis iurisdictionem Episcopalem: quam cùm habeant nonnulli Abbates, & ipsorum Vicarij hi idem poterunt, sicut & Vicarius Episcopi nondum consecrati. Quod si eiusdem Episcopi duo sint officiales, delegatio simpliciter facta[2840] officiali soli principaliori censetur concessa: cùm nomen dignitatis absolutè prolatum stet pro principaliori. Si autem esset

æquè principales, quiuis poterit eligi consentientibus partibus: quod si discrepent, expectanda erit Principis declaratio. Quando autem rescripta gratiosa sunt, sine dubio impetrans poterit eligere quem voluerit ex his Vicariis. Vno autem electo alius adiri non potest, etiam ex prioris consensu: quia vbi semel iudicium est cœptum, ibi debet finiri: nisi prior ante sententiam deponeretur, moreretur, vel alius ob morbum, vel absentiam eius vices suppleat. Etenim successor, vel substitutus reputatur eadem pesona **[548]** cum illo: in foro autem pœnitentiæ hæc non omninò procedunt. Nam si quis habeat rescriptum, vt possit absolui à certis ce#suris, etiamsi illud præsentet vni, & ab eo non absoluatur, adhuc potest ali# adire. Licet autem in foro externo, præse#tato rescripto dispensationis vni vicario nequeat Episcopus ab eo causam auferre, aliumq#, substituere Vicarium, si prior dignitate# Vicarij retineat, tamen si officio Vicarij vniuersaliter illum priuet, tunc alius Vicarius tale# dispe#satione# exequi poterit: quia in priori casn facta c#missione, iurisdictio Vicarij est à Pontifice, & ideo non potest Episcopus ipsi eam adimere.

Dico tertiò, generalem delegationem iurisdi **[sect. 125]** ctionis commissæ, finiri morte delegantis, vel[2841] amissione officij, si negotium integrum sit: non verò si sit ex parte executioni mandatum. Quod esse verum in executione litterarum iustitiæ constat ex c. gratum, & c. relatum de offic. delegati, & l. mandati. C. m#dati. Quando autem res dicatur integra, latè tractat Sanchez lib. 8. de matrim. disp. 28. à num. 8. vsque ad 29. erit autem saltem cœpta, quando lis est contestata. Vnde sequitur, permanere iurisdictionem delegatam morte delegantis, quando sub nomine dignitatis delegantis committitur, vt si Pontifex dicat, sedes Apostolica tibi hoc negotium c#mittit, quia hæc semper manet.

Dico quartò, quando gratia, vel dispensatio da[2842]tur cum aliqua limitatione determinante beneplacitum personæ concedentis extinguitur eius morte: quia voluntas desinit esse ad desitionem superioris: ergo similiter gratia concessa. ita sentiunt communiter Doctores, quos referunt Molina, tom. 2. de iust. disp. 298. Couar. 3. var. c. 15. nu. 2.

Quod contingit, quoties ita explicat rescriptum. *concedo talem gratiam vsque ad beneplacitum nostrum, vel dum fuerit nostra voluntas: dum voluero: dum mihi placuerit: vel ad arbitrium nostræ voluntatis.* In his enim locutionibus sermo est de beneplacito suppositi, quod sicut cessat per mortem, ita & gratia, quando res est integra. Nam si negotium iam sit cœptum, compleri potest actus per gratiam concessus. Si autem gratiam concesserit princeps hoc modo: *donec ipsam reuocem,* non finitur morte concedentis, quia reuocatio dicit actum contrarium.

Dico quintò, si concessio fiat ad beneplacitum[2843] sedis, vel dignitatis, non finitur gratia per mortem concedentis; quia dignitas non finitur: ergo nec gratias, vt habetur, c. Si gratiosa de rescriptis in, 6. vnde si gratia concedatur à Papa vsque ad beneplacitum sedis Apostolicæ, aut interim dum Apostolica sedes voluerit; non expirat morte Papæ.

Dico sextò, quando gratia absolutè conceditur sine vlla determinatione, non expirat morte concede#tis re integra, si sit gratia facta, secus si facienda. Gratiam factam hîc vocamus, quando perfectè conceditur ei, in cuius fauorem datur, & independe#ter ab alio, cui c#mittatur concedenda. Quando autem ita committitur, vt ab alterius arbitrio pendeat, dicetur facienda. Ratio conclusionis est, quia quando gratia alicui committitur concedenda, habet rationem m#dati: quod finitur morte mandantis. Secus quando gratia est iam facta. Quæ omnia intelliguntur de gratiis concedentibus iurisdictionem in foro exteriori: non in interno. Quare facultas absolutè concessa Sacerdoti ad audiendas confessiones non expirat morte concedentis, nec facultas eligendi confessarium, vt bene

Sanchez illa disp. 28. à nu. 72. vsque ad 75. Inter gratias autem iam factas computari debet facultas ab Episcopo concessa ad celebrandum in priuato oratorio, licentia faciendi res alioqui prohibitas, vt edendi carnes, facultas non residendi saltem facta cum causæ cognitione, litteræ dimissoriæ ad ordines recipiendos, quæ non expirant morte, vel officij mutatione, vt omnes concedunt. Plura de materia huius sectionis habet Sanchez. 8. de matrim. disp. 27. & 28. Sa autem verbo dispensatio, nu. 6. solùm dicit, gratia seu potestas dispensandi non expirat morte concedentis: at mandatum, seu commissio particularis dispensandi cum aliquo expirat, si res est integra, vt quidam dicunt. At ego puto cum aliis, cui data est potestas dispensandi cum aliquo, quia gratia est, non expirare: imò si Episcopo potestas dispensandi data sit, illo mortuo manere in capitulo. Hæc Sa.

SECTIO XVIII. *De reuocatione dispensationis quomodo fiat.*

EAdem qu#st. est de priuilegio, de quo **[sect. 126]** dixi disp. 17. sect. 14. sed nunc dico 1.[2844] priuilegium, vel dispensatio gratis omnino à principe data reuocari potest absque causa ab eo, vel eius successore. Felin. cap. nouit de iudiciis num. 8. 9. & 10. quia talis gratia in fieri, & conseruari à mera Principis voluntate pendet: censetur autem reuocare priuilegium, si particulare sit, cùm reuocatio particularis intimatur, si autem sit commune, sufficit publicari in prouincia, vel c#munitate. Quando autem duo priuilegia contraria concessa sunt diuersis personis, tunc prius reuocatur per posterius, quando illud est generale, hoc autem est speciale: quia priuilegium posterius speciale reuocat prius generale, etiamsi nulla huius facta fuerit mentio. si autem prius esset speciale, & posterius generale illud valebit. Quòd si vtr#que fuerit generale prius valebit. Idem, si vtrumque fuerit speciale. Quando autem prius concederetur cum hac clausula, quod prius non censeatur reuocatum, nisi illius fiat expressa mentio, aliter non reuocabitur. Vide illa sect. 14.

Sed aduerte, si per priuilegium gratis à Principe concessum esset iam quæsitum aliquod ius, vel dominium rei, auferri ius, vel dominium illud sine causa non posse.

Dico secundò, si priuilegium, vel dispensatio[2845] concedantur cum onere aliquo, cui se obligat priuilegiarius, & per modum cuiusdam contractus, non possunt nisi ex causa reuocari à Principe, præsertim completa causa, & nulla facta recompensatione: quoniam completa conditione iam est ius quæsit# priuilegiario, quod tolli non potest absque iusta & graui causa: ita sentiunt multi, vt Felin. c. nouit de iudic. num. 8. & alij quos refert Sanchez lib. de matrim. disp. 35. num. 3.

Iusta autem causa dicetur, quæ ad publicam vtilitatem spectabit.

Hinc colligitur, bullam cruciatam non fuisse reuocatam, à Greg. XIII. vel Clem. VIII. in bullis anni lubilæi plenissimè, etiamsi suspenderent omnes gratias & indulgentias particularibus etiam personis concessas, & ad instantiam regum: quamuis in hoc casu reuocari cruciatam sentiant Nauar. §. in leuitico not. 33. num. 3. vers. Personis, & Ludouicus Lopez to. 2. instructo. in expos. bullæ crucia-**[549]**tæ ca. 20. Melius tamen alij sentiunt, reuocatam non fuisse, vt Henri. 7. de indulg. ca. 21. num. 3. Rodriguez in expos. bullæ, §. 12. nu. 13. Sanch. illa disput. 33. nu. 10. quia priuilegia bullæ conceduntur per modum contractus, & cum aliquo onere, vt significant illa verba. *Porque dais tanta limosna, os concedo.* Idem erit in omnibus dispensationibus pro foro externo à Pontifice factis: quia semper conceduntur cum aliqua compositione.

Dico tertiò, vt priuilegium vel dispensatio circa le[2846]gem superioris possit fieri ab inferiori pr#lato habente facultatem reuocandi illam, requiritur iusta causa: alioqui reuocatio erit nulla, sicut supra diximus, dispensationem inferioris in lege superioris factam sine causa rationabili, nullam esse: imò videtur magis in reuocatione requiri causa: quia reuocare dispensationem est quasi de nouo legem imponere. Ita docet gloss. cum ex eo, verbo, septennium, de elect. in 6. Vbi docet dispensationem concessam alicui ab Episcopo ad non residendum septennio ratione studij minimè posse ab ipso reuocari absque legitima causa. Vnde neque poterunt reuocari dispensationes fori conscientiæ à sacra pœnitentiaria concessæ, nisi cum causa; quia sunt dispensationes in lege superioris. Hæc omnia fusiùs prosequitur Sanchez. 8. de de matrim. disp. 33.

SECTIO XIX. *Quibus aliis modis cesset dispensatio.*

REspondeo primò, cessare per mortem **[sect. 127]** eius cum quo dispe#satur, quia cum eo dispensatur non cum successoribus, nisi id exprimat dispensatio. Sic per mortem priuilegiarij diximus cessare eius priuilegium.

Sec#dò dispensatio cessat per non vsum decennale# oblata occasione, sicut etiam diximus de priuilegio.

Tertiò aliqui dicunt, dispensationem seu facultatem aliquid faciendi, primo actu finiri: quia dispensatio est iuri contraria ideò odiosa: ergo ad 1. actum restringenda. Conf. quia sermo simpliciter prolat# de prima vice intelligitur: ergo & facultas aliquid faciendi. Propter hoc aliqui simpliciter affirmant, facultatem aliquid faciendi. 1. actu finiri. Alij verò in odiosis finiri 1. actu, non verò in fauorabilibus. Felin. c. 2. de treuga & pace. Nauar. ca. placuit de pœnit. d. 6. nu. 166. Quos citat & sequitur Azor. to. 1. lib. 5. c. 23. q. 5. vt retulimus disp. 17. sect. 13. Alij dicunt, dispensationes aliquas 1. vsu statim finiri, vt patet in dispensatione de contrahendo matrimonio cum consanguinea. Aliàs verò non finiri primo vsu, vt patet in dispensatione non ieiunandi, & similibus.

Alij verò dicunt, dispensationem absolutè prolatam non finiri vnico actu, ita Sanchez lib. 8. de matrim. disp. 31. num. 8. & alij, quos refert. Quoniam licet dispensatio extendenda non sit ad rem & materiam diuersam, quæ in verbis ipsis non includatur, non tamen debet intra latitudinem propriæ significationis contrahi & restringi: ergo cùm absolutè conceditur alicui, vt aliquid faciat, ea facultas non finitur 1. actu. Conf. quia quando mens superioris est restringere ad 1. actum, id explicare solet: ergo si id non explicat, signum est no luisse facultatem dare ad solum. 1. actum; & sanè si dispensatio odiosa ad 1. actum restringenda est, omnis dispensatio sic restringenda erit, quia omnis est odiosa, cùm ius commune vulnerat. Deinde patet exemplis: quia si cum aliquo dispensetur absolutè in voto castitatis, vel non ducendi vxorem, mortua prima, poterit cum alia contrahere: & facultas data Episcopo testandi, vel instituendi maioratum, post primam institutionem ita permanebit, vt possit illam reuocare, & alium maioratum instituere: quod probabiliter de his & aliis casibus affirmant Doct. citati. Sed vide qu# dixi illa sect. 13.

Sed rogas, An dispensatio vel priuilegium per ren#ciatione#, seu cessione# cesset. De hoc etiam diximus illa sect. 13. in fine. Communis opinio est, vt renuntiare possis priuilegio, & concessioni factæ in tu# particulare bonum: secus factæ in bonum status, vel c#munitatis, quia illius quasi dominium est apud Remp. & c#munitate#, & ideò sola illa potest validè tali priuilegio cedere. Vnde clericus ren#tiare nequit priuilegio

fori, Mol. de iust. tom. 2. tract. 2. disp. 571. §. maius dubium est: & mulier non potest secundum ius commune ren#tiare priuilegio Velleiano, quo munus fideiussoris illi denegatur subire: de quo vide qu# ex Azor retuli illa sect. 13. in fine. Sed rogas, an quando quis validè potuit ren#tiare priuile **[sect. 128]** gio, & reipsa ren#tiauit, possit postea renuntiatio[2847] ne retractata, priuilegio vel dispe#satione vti. Apparet non posse, quia quod semel periit, iterum redintegrari non potest, præsertim quando ab aliena vol#tate depe#det, vt in præsenti casu dispensatio, vel priuilegium dependet à voluntate superioris: ergo si tua renuntiatione illud amisisti, quant#cunq; postea voluntatem retractes, numquam recuperabis.

Dico tamen, renuntiatione# cuiuscumque priuilegij vel dispensationis in lege factæ, reuocari posse antequam à concedente priuilegium ea acceptetur. ita S#ch. sup. disp. 32. n. 2. Prob. quia vis & efficacia priuilegij & dispensationis à voluntate c#cedentis maximè pendet: ergo cùm voluntas conseru#di priuilegium perseueret in concedente, donec acceptet ren#tiationem, reuera ante talem acceptationem validum erit priuilegium vel dispensatio.

Est aliud dubium, an ren#tiatio dispe#sationis voti[2848] vel iuramenti valida sit, etiamsi solum fiat me#taliter à priuilegiato. Sanch. illo nu. 3. affirmat, quia licèt vincula aliarum leg# non possint sibi imponere subditi sine voluntate superioris, bene tamen obligationem voti vel iurame#ti, quant#cunq; sit facta dispensatio. Hoc autem moraliter loquendo facit, qui renuntiat dispensationi concessæ circa votum vel iuramentum; Hæc enim renuntiatio non est aliud, quàm velle redire ad obligatione# voti: ergo tunc per se loquendo, noua requiretur dispensatio, cum prior solum fuerit concessa, vt votum prius solueretur. Addit Sanch. Si autem omnino perfectè concedatur dispensatio à Papa vel sum. Pœnitentiario: t#c poterit vti dispensatione voti vel iuramenti: quoniam talis est, vt concedat relaxationem voti vel iurame#ti facti antequam confessarius, vel alius commissarius tali vtatur dispensatione. Quæ c#missio cum à voluntate principis pe#deat, non potest à nobis reuocari antequam ab eo acceptetur reuocatio. Quod verum erit, licet commissarius litteras concedat; adhuc enim poterimus illis vti. Crediderim tamen renuntiationem mentale# dispensationis vori, vel iuramenti determinati & particularis interdum esse nullius mome#ti, nimirum quando homo non vult vllo modo votum, aut iuramentum repetere; sed ex ignorantia vult sibi non prodesse: quia putat ab eius voluntate pe#dere, quòd soluat vel non soluat prioris voti vel iuramenti vinculum.

21

[550] DISPVT. VIGESIMAPRIMA, DE LEGVM INTERPRETATIONE.

SECTIO PRIMA. *Quid, & quotuplex sit interpretatio.*

DIco primò, interpretatio **[sect. 1]** est vnius verbi per aliud,[2849] vel vnius sententiæ per[2850] aliam declaratio: sicut interpres vnam linguam per aliam manifestat. Ita Syluester, verbo, interpretatio, in princ. Hîc n# tam agimus de interpretatione vnius linguæ per aliam, quàm de interpretatione vnius sententiæ per aliam: seu de eruendo sensu legis.

Dico secundò cum Syluest. verbo, interpreta[2851]tio, num. 1. & Panormitano cap. 1. de postul. pr#lat. interpretatio est multiplex. Quædam enim est ge[2852]neralis, & necessaria, ac redigenda in scriptis, cap. inter alia, de sent. excom. §. ex his omnibus, 11. qu. 1. & l. fin. C. de legib. Et hæc ius facit quoad omnes, cap. fin. de const. quia Princeps suæ declarationi robur legis tribuit. Alia est generalis, & necessaria: Sed non redigenda in scriptis, vt consuetudinis, l. si de interpretatione, ff. de legib. Alia non generalis; sed necessaria, & in scriptis redigenda, vt iudicis, l. non possunt, ff. de legib. Argumentum etiam, l. nam, vt ait, qui sententiam suam interpretari potest. argumentum, l. Paulus, ff. de re iud. vbi supplere potest, quæ desunt sententiæ, & sic interpretari: sicut & prætor, l. prætoris, ff. de prætor. stipul. Alia nec generalis, nec necessaria, nec redigenda in scriptis, vt magistrorum, l. vno, C. de profes. qui in vrb. Constant. lib. 12.

SECTIO II. *Ad quem spectet legem interpretari.*

DIuus Thomas, quæst. 96. art. 6. ad 2. & **[sect. 2]** Azor, to. 1. lib. 5. ca. 16. quæst. 16. cum[2853] gloss. cap. contra eum de regul. iur. in 6. absolutè affirmant, in ambiguis, obscuris, & incertis solius Principis esse legem interpretari. Potest sumi ex l. fin. C. de legib. vbi dicitur, *leges condere soli imperatori concessum est: & leges interpretari solo dignum imperio esse oportet.* Sumitur etiam ex l. & ideò, & l. nam vt, ff. de legib. & l. cum de non. C. eodem tit. & l. hæc itaque, C. de fideicommiss. libert. & cap. inter alias de sent. excom. quod verum est de interpretatione generali, necessaria, obligt#e, seu iuridica: sic interpretari ius diuinum, & canonicum pertinet ad Papam, cap. per venerabilem, qui filij sint legitimi: imò, & interpretari legem ciuilem in quantum concernit clericos, ca. 1. de iuram. calum. in quantum verò concernit laicos subiectos imperatori, pertinet ad ipsum imperatorem, l. fin. C. de legib. quia eius est interpretari, cuius est condere, Quod intelligit Syluester suprà, quæst. 1. de interpret. generali: nam quantum ad vnam causam, etiam iudex potest interpretari, vt notat Innoc. cap. cum speciali, de appell de quo etiam vide bonam glossam, cap. 1. de postul. presb. & facit l. vnica, C. de profess. qui in vrbe, nisi esset aliquid ita arduum, quòd certus intellectus dari non possit: quia tunc recurrendum est ad principem, l. penul. & fin. C. de legib. Hæc Syluest. illa, quæst. 1. cum Panorm. cap. 1. de iuram. calumni. Quibus consonat Ferrari. §. sed naturalia Inst. de iure nat. & Eman. Rodriguez to. 1. regul. quæst. 11. art. 1. dicens, si dubitatio aliqualis sit de validitate, vel surreptione legis, vel priuilegij, & casus sit clarissimus moraliter, & facilè decisibilis, Princeps, vel prælatus inferior potest iuridicè, & obligatoriè declarare rescriptum superioris: quod ex multis doctoribus colligit; & suadetur, quia si in his rebus facillimis, & minutioribus semper recurrendum esset ad superiorem, difficile esset introducere legum obseruantiam: ergo credendum est, hanc facultatem esse inferioribus iudicibus commissam, saltem quando agitur de interesse partium. Idem est in casibus maximè dubiis, si non sit facilis ad legislatorem recursus. An verò hac interpretatione necessaria, & obligante legatus possit interpretari rescriptum, vide Panorm. cap. 1. de postul. prælat. Certùm autem est, legislatorem posse aliquem, vel aliquos designare, qui eius leges iuridicè, & obligatoriè interpretentur, & ita putant aliqui obligare decisiones Cardinalium, qui pro declaratione Concilij Tredentini erga regulares, & alios à Pontifice constituti sunt. De quo diximus disp. 2. sect. 9.

Interpretatione autem non necessaria, nec iuridica, aut publica: sed priuata, & non obligante, Doctores possunt leges omnes interpretari, etiamsi Princeps dicat, nemini liceat hanc nostram paginam aliter interpretari: nam tunc solum prohibet interpretationes friuolas, & quæ planè sunt contra mentem ipsius. Vnde Sa, verbo interpretatio, num. 5. cùm lex prohibet, nequis interpretetur, non prohibet Doctores, aut tribunalia, quin possint secundum doctrinam communem interpretari. Sic etiam Concilium Tridentinum sess. 4. statuit, vt nemo suæ prudentiæ innixus in rebus fidei, & morum ad ædificationem doctrinæ Christianæ pertinentium sacram scripturam ad suos sensus contorquens, contra sensum Ecclesiæ, vel vnanimem consensum patrum scripturam interpretari audeat: vide annotationem præfixam in noua editione Tabiennæ verbo, interpretatio.

SECTIO III. *Quæ regulæ in interpretatione legum seruandæ sint.*

[551] DE hac re vide Rebellum, lib. de obliga **[sect. 3]** tionib. iustitiæ, & charit. part. 1. quæst. 6. Azor to. 1. lib. 5. cap. 16. qu. 9. & sequent. Syluestr#, Angelum, Sa, Tabiennam, & alios summistas: verbo interpretatio, Iurisperitos tit. de verb. oblig. & de verb. signif. Distinguunt nonnulli interpretationes declara[2854]toriam, restrictiuam, extensiuam, & correctiuam, & nonnullas alias: sed parum aptè, quia omnes interpretationes declaratoriæ sunt: interpretatio enim nihil aliud est, quàm declaratio: similiter distinguunt leges in fauorabiles, odiosas & pœnales, quasi verò non omnis pœnalis odiosa esset, licet n# omnis odiosa pœnalis; vt quando certum genus personarum à testimonio, hæreditate, vel ordinibus sine culpa sua, vel parentum repellitur. Distinguunt præterea aliqui tria legum, vel constitutio[2855]num particularium, seu statutorum genera: nam quædam sunt consentanea iuri communi, idem quod iure communi sancitum est, statuentia, & fortè clarius: quibus non renuntiat quis eo ipso, quòd iuri communi renuntiet; imò secundum aliquos, nec si renunciet iuri simpliciter; quia de communi intelligere videtur. Alia sunt præter ius commune: quia disponunt quod iure communi cautum non est. Alia in toto, vel in parte sunt contra ius commune. Hæc aliqui valere affirmant, dicentes ex l. omnes populi, ff. de iust. & iure, omnes populos habere ab imperatore facultatem condendi statuta sibi conuenientia, quantuncunque contraria iuri communi. Sed certè ibi talis facultas non conceditur, nec expedirer concedi: & quidquid sit de populis subiectis imperio, de aliis certum est, non posse aliquid statuere contra ius commune, nisi impropriè: inferioribus enim personis, vel communitatibus nullatenus licet aliquid statuere contra ius commune, & leges superiorum: sed tantum impropriè, vt *contra*, est idem quod, *præter*, vel vt significet id quod secluso statuto illo esset contra ius commune: quia iure communi prohibetur fieri, nisi fiat tale statutum. Adde quòd superius docuimus, non omnes populos eti# imperij posse statuta facere, quæ eos, qui non consenser#t, obligent. Distinguunt deinde aliqui leges correctorias iuris communis exorbitantes ab illo, & limitantes, vel tollentes illud. Quam distinctionem nonnulli reiiciunt: quia exorbitare est à regu[2856]lis generalibus deuiare, cap. quæ à iure, de regul. iur. in 6. Nam orbita via currus est (*el carril*) & ideò exorbitare est à via currus, id est, valde trita & c#muni recedere. Eam tamen distinctionem defendit Barbosa ad legem, si constante, in princip. num. 92. ff. soluto matrimonio: secundum quem lex exorbitans dicitur, quando id, quòd sub verbis,

& ratione legis generalis continetur, subducitur ab ea ob fauorem causæ, vel personæ. Vnde tale ius singulare dici solet, l. ius singulare, ff. de legibus. Et quia iura respiciunt vniuersos, & non singularem[2857] personam: ideò tale ius, siue lex dicitur exorbit#s: aliæ verò, quæ ius commune corrigunt, illud limitantes, vel omninò, aut ex parte tollentes, non appellantur exorbitantes.

Nec placet quod ex Bart. & aliis docet Menochius remed. 4. de adipiscenda possess. num. 22. antiquam legem per nouam tunc solùm corrigi, quando quoad substantiam, seu subst#tialem qualitatem corrigitur; non verò quando quoad accide#talem corrigitur: nam omnis qualitas accidentalis est: & correctio quoad accidentalia correctio est. Id verò certum est, eandem legem posse esse partim limitatoriam, partim correctoriam, partim exorbitantem. Sed quæstionibus de nomine valere iussis, ad rem veniamus.

Prima regula in legum interpretatione est, quam **[sect. 4]** tradunt Azor, to, 1. lib. 5. cap. 16. quæst. 9. Syluest.[2858] verbo, lex, quæst. 16. ex Panorm. & aliis, & qu. 19. & 20. ex Bart. & aliis, lex est interpret#da ex com[2859]muni vsu verborum: qui præferri debet omni rigori, & significationi vocum, l. librorum, §. quòd tamen Cassius, ff. de lega. 3. & cap. cum dilectus, de consuet. sic Sa, verbo interpretatio, num. 15. vsus loquendi communis præfertur in omni materia propriæ verbi significationi.

Secunda regula, Nisi aliud cogat, lex in signifi[2860]catione propria accipienda est: vnde ciuilis, & ca[2861]nonici iuris interpretes vulgò dicere solent, verba legis non esse improprianda, idest, ad sensus improprios trahenda, & detorquenda: sic loquitur Madera, lib. animaduersionum iuris ciuilis, cap. 12. num. 4.

At si ratio manifesta cogat, verba sunt in significato improprio interpretanda, ne alioqui ex lege sensus incommodus, & absurdus oriatur. Hanc regulam tradit Azor, illa quæst. 9. & idem est quod alij dicunt, quando verba vnum tantum proprium, vel vsitatum significatum habent, ab eo non est recedendum, nisi inde aliqua absurditas sequatur, vt in exponendis scripturis docent Vazq. & alij Theologi. 1. part. quæst. 1. art. 9. ex Aug. 3. de doct. Christ. cap. 5. 15. & 16. Pagnin. 1. Isagogæ, cap. 19. & 20. Idem est quod alij dicunt, si lex habuerit vnam significationem impropriam, aliam verò propriam, hæc retinenda erit, ex l. non aliter, ff. de leg. 3. Bart. l. omnes populi, ff. de iust. & iure, num. 58. nisi forte aliud de mente disponentis appareat, vt dicit eadem lex. Apparebit autem, aliam esse eius mentem, si iniquitatem, vel absurditatem significatio propria contineat, vel personæ conditio aliud postulet, vel communis loquendi vsus aliter se habeat. Communis enim loquendi vsus proprietati[2862] verborum anteponendus est, adeo vt omni regul#, omnique constitutioni in examinandis sermonibus deroget: vt dicebamus in 1. regula, & ait Bart. supra, & Panorm. in proœmio decretal. & alij, quos citat & sequitur Pincianus in pr#fatione, lib. 1. tract. 2. de successionum progressu. Ratio limitationis est: quia magis est attendenda mens, quæ[2863] est dispensationis, seu legis anima, quam verba, iuxta, l. scire, §. aliud, ff. de excus. tut. vnde, l. non dubium, C. de legib. habetur, *in legem committit, qui verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem:* & iuxta Gr#cum prouerb. quòd habetur, l. fraus, ff. de legib. *Dictum à sententia, siue verbum ab intellectu,* scilicet, interpretandum est. Quando propria significatio absurditatem continet, contra mentem instituentis facere præsumitur, qui eam sequitur: si verò impropria æquitatem habeat, qui eam amplectitur, secundùm legis mentem operari dicitur: Debemus enim præsumere, legislatorem nihil iniquum voluisse statuere. Et quòd in omnibus dispositionibus anteponenda sit scripto

mens, & ratio disponentium, fusè tractat Tiraq. ad l. si vnquam, C. de reuoc. don. verbo, libertas, confirmatq#ue variis iuribus, ac Doctoribus, & vtriusque Quintiliani sententia, & specioso discursu Ciceronis, oratione pro Aulo Cæcinna. Item si ex lege **[552]** ipsa constat me#s legis, tunc etiam contra propriam significationem vocabuli tenendam esse mentem legis, docet Azor illa quæst. 9. ex l. si pater, §. dulcissimis, ff. de legat. 2.

Tertia regula: ex proœmio legum, & ex suppli[2864]cationibus petentium leges, dispensationes, aut[2865] priuilegia, sæpe colligitur recta ipsorum interpretatio, & legislatoris mens: nam finis legis solet in proœmio declarari, & eius fini proportionatur lex, & conformatur.

Quarta regula: lex non est ita interpretanda, vt sit inutilis, & ridicula, & nihil operetur, sumitur[2866] ex l. non dubium, C. de legib. Quòd adeo verum est, vt lex odiosa, quæ aliàs strictè interpretanda est, ne inutilis efficiatur, latè interpret#da sit. Idem est de lege pœnali.

Quinta regula, ex sententia lata à Pontifice in[2867] causa aliqua rectè legem interpretamur, quia prin[2868]cipis est legem interpretari; imò disp. 2. sect. 8. diximus, talem sententiam vim habere iuris communis, & generalis, ex cap. in causa de sent. & re iudi.

Sexta regula, si aliqua circa sensum verborum[2869] dubitatio emerserit, quæ examine facto adhuc perseueret, consulendus est legis auctor, vel eius successor: eius est enim legem interpretari, cuius est condere, cap. cum venissent, de iudic. l. cum de nouo, C. de legatis. Si verò ij, qui legem fecerunt, functi sunt officio suo, iam ad eos declaratio non pertinebit: cum iam priuatam, & non publicam auctoritatem habeant. Quòd tamen, vt ait Rebellus suprà, sect. 2. faciendum est, vt interpretatio vim legis habeat quoad vniuersos: nam inter partes iudex poterit interpretari interpretatione obligante, & necessaria, quæ sibi probabilior videbitur, quando scilicet in similibus dubiis non habuerit aliud à superiore, vel lege pr#scriptum, quòd sibi faciendum sit, iuxta Bald. in summario dictæ legis, cum de nouo, & dicta à nobis sect. 1. Adde quòd quamuis interpretatio eius, qui constitutionem fecit, si iam est amotus ab officio, vel eo functus est, obligatoria non sit: tamen spernenda non erit: nam, l. in ambiguis, ff. de regu. iuris dicitur, in ambiguis orationibus maximè sententia spectanda eius, qui eas protulisset.

Septima regula Azoris illa quæst. 9. cum Pan.[2870] cap. ad audientiam de decimis. In legibus diuersitas vocabulorum diuersitatem rerum inducit: alioqui enim lex superfluè vocabulis diuersis vteretur l. si iidem codicilli, C. de codicillis.

Octaua regula, si legis verba duo habent signi[2871]ficata æquè propria, vel quacumque ratione res[2872] sit æquè dubia, in pœnis sequi debemus benigniorem partem, cap. in pœnis, de regul. iuris in 6. l. penultim. ff. de pœnis. Similiter in odiosis quibuscunque, l. cum quidam, ff. de lib. & posthu. l. benignius, & l. in ambigua, ff. de legib. & l. publius, ff. de condi. & demonstra. In beneficiis verò, & fauo[2873]rabilibus, qualis contineri solet in vltimis voluntatibus, latior debet esse interpretatio, iuxta gloss. communiter approbatam, l. fin. ff. de const. princip. l. in testamentis, ff. de reg. iur. cap. odia, de regul. iuris in 6. vbi dicitur, *odia restringi, fauores conuenit ampliari.* Ponunt aliqui exemplum, si lego vinum, etiam vasa legare videor, sine quibus vinum non stat. Sed hoc non placet: quia licet, sine vasis vinum non possit stare: tamen ad vnum poterit pertinere dominium vasis, ad alium verò vini, licèt poterit cogi hæres vasorum ea locare, vel accommodare domino

vini: quia hæc censetur voluntas testatoris, ne inutile sit legatum. In contractibus verò[2874] iuxta minimam obligationem interpretandum erit, l. semper in stipulationib. ff. de reg. iuris, vt si vendo vina, non videor vendere vasa. In iudiciis, si[2875] res est dubia, fauendum potius reo, quàm actori: possessori, quàm petitori, Instit. de interd. §. commodum, l. fin. C. de probatio. & generatim Bart. ad l. omnes populi, ff. de iust. & iure, num. 58. ait, ex duabus æquè propriis significationibus eligendam esse eam, quæ aptius subiectæ materiæ conuenit, l. quoties idem sermo, ff. de regul. iuris. Generatim etiam in l. benignius, ff. de legib. dicitur, benignius leges interpretandas esse, quo voluntas earum conferuetur. Hoc præsertim locum habet, inquit Azor illa quæst. 9. si al às ex ea sensus absurdus nascatur, vel sit necessariò ad incommoda trahenda, vt docet Bart. ibidem, vt cum lex decernit, qui occiderit hominem, capite puniendum, non est intelligenda de furioso, vel in propriam defensionem occidente: patet ex dictis in secunda regula.

Nona regula Azoris, illa quæst. 9. quando in le[2876]ge exprimitur eius ratio, ex ea debemus elicere[2877] sensum legis, Clem. 1. de elect. veluti in cap. ex parte de postulando, interdicitur Monachis aduocare: eadem lex ad canonicos regulares trahitur: quia ratio legis in illis militat, nempe regularis instituti obseruantia. Sed de hac re vide sect. 11.

Decima regula Azoris, quandocunque vna lex[2878] per aliam declaratur, in eo sensu eam accipere[2879] oportet.

Vndecima eiusdem, quando consuetudo legem[2880] declarat, illi standum est: quia consuetudo est opti[2881]ma legum interpres, l. Si de interpretatione, ff. de legib. facit l. in obscuris, ff. de reg. iur. vbi habetur, *in obscuris inspici solet quod verisimilius est, aut quod plerunque fieri solet.*

Duodecima, Sa verbo interpretatio. nu. 3. Mas[2882]culinum in fauorabilibus comprehendit fœmininum. in contractibus non comprehendit.

Decimatertia, eiusdem ibi, nu. 4. Aliquis com[2883]prehendit etiam fœminam: Alius & aliud significant similia. Sed de alius, alia, aliud latiùs tractat Azor tom. 1. lib. 5. c. 28.

Decima quarta, Modicæ solennitatis omissio[2884] non vitiat actum. Sa ibidem, nu. 6. Sed latiùs Azor illo ca. 28. de modico, & minimo, & paruo secundùm iura curandum non decet.

Decima quinta, edicta non prohibent opera[2885] alioqui bona: sed ea, in quibus latet aliquod malum, aut periculum, Sa ibidem. nu. 7.

Decima sexta, Non dicitur præsumere, qui pro[2886]babiliter credit se bene facere, Sa suprà: adde, nec qui facit cum ignorantia culpabili non affectata, vt in hoc tract. aliquando docuimus.

Decima septima, quando principale non tenet,[2887] nec accessorium. Sa ibidem, nu. 9. glos. ca. 5. de donat. inter virum & vxo.

Decima octaua quod est inutile, pro nullo ha[2888]betur: & pro non scripto, quod non intelligitur, aut æquè bene variis modis; est enim inutile. Sa ibi nu. 10.

Decima nona, clausula vltima generalis refer[2889]tur ad omnia præcedentia, nisi ratio sit diuersa, Sa ibidem. nu 11.

Vigesima, cùm dispositio finitur primo actu; si[2890] **[553]** ille est nullus, vel inutilis, potest repeti. Sa ibid. num. 12.

Vigesima prima, dicens de vno, de alio negare[2891] videtur, Sa ibi. nu. 13.

Vigesima secunda, in generali sermone intelli[2892]gitur excepta persona loquens, Sa ibidem. nu. 14.

Vigesima tertia, repulsus à re maiori, non cen[2893]setur repulsus à minori, Sa ibi. nu. 16.

Vigesima quarta, ritè, significat solemnitatem;[2894] rectè, iustitiam, Sa ibi num. 17.

Vigesima quinta, et si communiter clausula ge[2895]nerali non veniunt requirentia speciale m#datum, quale requirunt corrigere, deponere, conferre beneficia, dare dimissorias: tamen venit, cum alioqui generale esset frustra, aut cùm ex verbis apparet talem esse concedentis intentionem.

Vigesima sexta, vis particulæ disiunctiuæ est[2896] disiungere actionem, vel obligationem, relinque[2897]ré que liberam vtriusque partis electionem, quales sunt, *vel*, *aut*, & similes: sicut autem in disi#ctis sufficit vnum esse factum: ita in coniunctis vtrumque oportet complere. Quamuis in iure sæpe coniuncta pro disiunctis, & econtra ponuntur. Vide Azor to. 1. lib 5. cap. 27. vbi in princ. docet, particulam disiunctiuam à iurisprud. appellari alternatiuam, seu alternationem, l. prætor edixit, §. quod autem, ff. de iniuriis: & l. si quis seruum. §. nam qui cum extraneo, ff. de seruo corrup. qu#stione. oaute# 1. ait de vi & effectu particul# disiunctiuæ agere Felin. c. inter cæteras de rescript. Dynum, & Ioan. Andream, c. in alternatiuis, de reg. iuris in 6.

Tertiò, ait effectum talis particulæ esse disiungere actionem, obligationem, conditionem, vel solutionem, l. plerunque interest, *§*. si res in dotem, ff. de iure dotium.

In disiunctiuis affirmatiuis sufficitvnam partem esse veram: in negatiuis verò vtraque pars debet esse falsa: vt ait Panorm. c. inter cæteras de rescript. nu. 2. ex Dyno, & Ioan. Andr. & omnes Philosophi, ac Theologi. Exemplum disiunctiuæ negatiuæ ponit Azor cum Panor. suprà, dabo tibi decem, si Titius non venerit, vel si Caius non decesserit. Sed certè ista propositio affirmatiua est, quia copula, si non negatur, ideo ad eius veritatemsufficit alteram eius partem esse veram. Vnde si alterum tantum illorum euenerit, teneor dare decem. Vnde credo vitio scriptoris codices Azoris esse mendosos: maximè cum lex, siquis ita stipulatus, ff. de verb. sign. & l. generaliter, C. de instit. & substi. & l. si is qui ducenta, §. vtrum. ff. de rebus dubiis, & Bart. ibi, quas pro se adducit, nostram sententiam planè doceaut.

Quæ tamen eo ca. 27. qu. 2. 3. & 4. difficultatem non habent, & verissima sunt. Difficultate autem non caret, quod ait eodem c. 27. q. 5. & c. 28. qu. 1. & 2. interdum disiunctiuam pro copulatiua sumi: & copulatiuam pro disiunctiua, quod expressè habetur, l. sæpè, ff. de verb. signif. vbi exemplum primi ponit, cum quis dicit, *quod dedi, aut donaui*: nam ibi, *aut*, sumitur pro, *&*: cæterùm non video quid cogat ad id asserendum: nam sensus disiunctiuus valde est commodus, esto idem in re sint datio, & donatio, ac proinde verè dictum fuerit, *dedi & donaui*; exemplum secundi ponit Azor, quando coniunguntur duo, vel plura, quæ simul esse non possunt: vt si testator dicat, testamentum meum valeat iure testamenti, & iure codicilli: fieri enim non potest, vt valeat tanquam testamentum; & tanquam codicillus, sed hoc exemplum mihi etiam est difficile: nam testamentum potest habere totam vim testamenti & codicilli, licet non possit esse simul testamentum, & codicillus: vel sensus est conditionalis, qui in testame#tis exprimi solet,

si non valeat vt testamentum, valeat, vt codicillus. Alia exempla, sed obscura habentur in illa l. si quis ita stipulatus, ff. de verb. signif. illam tamen legis doctrinam recipiunt omnes iurisperiti, speciatim Madera lib. animaduersionum iuris ciuilis cap. 21. citans Barto. l. si is qui ducenta. §. vtrum num. 1. ff. de reb. dub. & Cynum, l. cum quidam. nu. 4. C. de verb. signif. qui duo etiam docent secundùm Iurisconsultos, sæpe disiunctiuam c#poni ex partibus, quarum altera effectum non sortitur: sed hos reiicit Madera, tum quia talis oratio ridicula esset, tum quia nihil est, quod ad hoc nos moueat. Primò namque id aduersarij probant ex l. vbicunque ff. de fideiuss. vbi in secunda parte disiunctiuam verificari non posse affirmant. Rectius tamen profectò id negat ibidem Cuman. probans etiam in secundo disiunctionis membro, legem illam esse veram aliquando posse, allegans legem expressam, quæ est penult. ff. de prætor. stipul. Secundò probant ex l. quintus Mucius la 1. ff. de auro & arg. lega. Sed ibi Pomponius nihil contra nos dicit: solùm ponit differentiam inter demonstrationem, qu# generali legato adiicitur, & quæ speciali, vt illa minuat legatum: hæc minimè.

Alia sibi opponit Madera, quæ etiam soluit: sed obscurè satis hæc, & alia de alternatiuis, seu disiunctiuis, & de copulatiuis docet eod. c. & præcede#ti & sequentibus: quæ parum difficilia, & vtilia mihi videntur, præsertim pro Theologis, ideò ipsa omitto.

Sed non est omittenda quæstio illa, quam tra **[sect. 7]** ctat ipse Madera, ca. 22. & Azor, tom. 1. lib. 5. c. 27.[2898] q. 7. an particul#, *Siue, seu,* & *ve,* sint ne disi#ctiu#, an copulatiuæ. Quidam dicunt esse copulatiuas. Nam l. si quis ita legauerit, 2. ff. de argento, & auro legatis dicitur, *cùm ita legatur, Titio vina, quæ in vrbe habeo, seu in portu, do, lego, omnia deberi: hoc enim verbum, seu, ampliandi legati gratia positum est.* & in lege apud Pamphilum, ff. de auro, & argento legatis, Mulier ita legauerat, *ornamenta lego, quæ mei causa parata sunt, eruntve.* Tamen communis opinio interpretatur, vtraque deberi; & Cynus l. cum quidam, ff. de verb. sign. ait, has particulas copulatiuè sumi, vt si quis ita legauerat, *lego Titio vestem meam, seu librum meum.* Sed eas particulas disiunctiuè sumi debere; colligitur ex l. si ita quis stipulatus fuerit, & l. si ita quis stipuletur, ff. de verb. oblig.

Bartol. verò in l. si quis ita legauerit, citata, do[2899]cet, in iis, quæ ad fauorem, & gratiam spectant, has particulas copulare, & coniungere: in aliis ve rò disiungere: idem existimat Panorm. Glossa verò sentit, has particulas copulare, cùm præcedit aliquid vniuersè dictum, vt si quis dicat, lego vina, quæ habeo, siue in vrbe, siue in portu. Azor autem illa qu. 7. ait, Certè particula *siue,* cùm ex duabus *si,* & *ve,* composita sit, duorum generum vim simul obtinet. Nam *si,* continuatiua est, & *ve,* disiunctiua, ac propterea aliquando coniunctiua, aliquando disiunctiua est. Vt si quis dicat, *siue rure sim, plango, siue in vrbe,* sensus est, & rure & in vrbe plango.

Mihi placet hæc sententia Azoris simul cum illa distinctione glossæ, vt quando particula *siue* **[554]** sequitur, vel adiungitur post aliquid vniuersè, seu indefinitè, aut pluraliter pronunciatum habeat vim ampliandi, & copulandi: vt in illo exemplo subiecto ab Azor: & cùm dico, *siue veneris, siue non veneris, proficiscar: hæc siue rectè siue peruersè facta fuerint, fateor me fecisse.* Quando verò particula hæc ad nullum sic pronuntiatum sequitur, aut iungitur, sensum reddit disiunctiuum, *vt lego tibi librum meum, siue vestem meam, iste siue ensis, siue gladius rectè scindit.* Idem est de particula, *seu,* idem est de particula, *ve,* nam copulatiuè accipitur, vt cum dico, *lego tibi libros, quos mihi paraui, parabove, donec moriar:* disiunctiuè autem, cùm dico, *Hoc in mari, terra ve genitum*

est. Sed in particulis, *siue* & *seu,* sensus copulatiuus, & ampliatiuus frequentior est. Vnde l. siquis ita. ff. de auro & arg. legat. & l. si is, qui ducenta §. vtrum, ff. de reb. dub. & in rubri. C. de nauicullariis, lib. 11. generaliter docet, esse copulatiuas, & ampliatiuas: quod ipsum, & multos alios tenere affirmat Madera lib. illo animaduersionum iuris, c. 22. à quibus sine causa recedit, & conatur respondere ad l. siquis ita legauerit: sed nihil efficit: & pro se producit l. 1. §. sublata, ff. ad Senatusc. Trebel. & l. generaliter, C. de instit. & substitut. & l. Iulianus verum debitorem, ff. de condict. indeb. in quibus putat, has particulas disiunctiuè sumi: quod falsum est, & licet admitteretur, non inde fieret, semper disiunctiuè sumi. Meritò tamen reprehendit Nicolaum Valla, de reb. dub. tract. 1. n. 9. cum Alex. ab Alex. lib. 2. dier. genial. c. 5. docente#, cùm quis fundum, seu ædes filiæ legat, omnia deberi. In simili errauit Cynus suprà relatus. Rectè etiam eod. c. & 20. ait, cum inter voces synonimas hæ particulæ ponuntur, disiungere; vt cùm dico, *hic est gladius, siue ensis, lego tibi vestes meas, seu vestimenta mea.* Vide alia apud Azorem, tom. 1. lib. 5. c. 27. & 28. & Sa, verbo lex, vbi & verbo interpretatio, Tabien. Syluest. Angelus, & alij summistæ.

SECTIO IIII. *Quæ specialiter in restrictiua, seu limitatiua legis generalis interpretatione obseruanda sint.*

PRima regula, quando vna consti **[sect. 9]** tutio aliam limitat: & eius auctor[2900] id potest efficere, non est dubium, quin restricta, & limitata censeri debeat. Bart. & Bald. ad l. non est nouum, C. de legibus. Sed inferior sine superioris facultate non potest eius dispositionem limitare. Item hoc, non est limitatè, & restrictè interpretati: sed restrictionem, & limitationem ab alia lege factam intelligere.

Secunda regula; lex generaliter loquens, debet restringi ad casum, in quo eius ratio locum habet, iuxta legem adigere, §. quamuis, ff. de iure patronatus. Affertur exemplum ex l. milites agrum, ad initium, ff. de re militari, quæ vetat milites emere prædia, in ea prouincia, in qua militant, ne occasione culturæ opera bellica deserant; non verò in aliis. Sed exemplum non est ad rem: cùm constitutio illa generaliter non loquatur: sed expressè dicat, in vna prouincia milites non posse, in aliis verò posse agros emere. Vt autem ratio legislatoris intelligatur, legendum est eius proœmium: quia in proœmio ratio assignari solet. Interdum tamen non est ex fine, & ratione in lege expressis limitanda lex: vt si in ea caueatur, vt iacet, & verba sonant, obseruari debere: tunc enim propter rationem in ea expressam restringenda non erit: iuxta l. prospexit, ff. qui & à quibus. Sæpe enim non omnes: sed aliquæ tantùm rationes in legibus exprimuntur. Item non sufficit, quòd ratio legis cesset in aliquo particulari casu, vel persona, si expedit bono communi, neque illam personam, neque casum illum excipi.

Tertia quorundam regula est; Non solùm per rationem in ea expressam lex debet strictè, & limitatè declarari: sed etiam per aliam similem rationem: proferunt exemplum ex Clem. 1. de electo. Vbi dicitur, non debere eligi prælatum diuersæ professionis, & habitus ad aliquod monasterium gubernandum: quia non debent homines diuersæ[2901] professionis associari. Vbi gloss. ait, idem statutum procedere in monialibus, ne regantur per pr#sides, vel vicarios diuersæ professionis; quæ est alia similis ratio: nempe quòd non rectè per personas alterius professionis gubernabuntur: cùm nec seruent, nec bene intelligant earum

mores, & institutum. Sed hoc exemplum magis pertinet ad in. terpretationem extensiuam propter similitudinem rationis.
Quarta regula, quoties lex esset iniqua, vel absurda, si generaliter intelligeretur, restringi debet, vt si dicat, *omnis qui occiderit homninem, capite puniatur*; restringenda est ad occidentem iniustè: vt locum non habeat in occidente defendendo se cum moderamine inculpatæ tutelæ. Patet ex dictis sect. præced. Sic etiam beneficia principum latè, & plenissimè interpret#da sunt, c. cùm dilecti de donat. l. beneficium, ff. de consti. principum: tamen ita sunt interpretanda, vt non lædatur ius tertij: ex l. 2. §. meritò, & §. si quis à principe ff. ne quis in loco publico, & ex iis, quæ diximus de interpretatione priuilegiorum, & dispensationum.
Quinta regula, quando per particularem constitutionem disponitur aliquid, quod etiam habetur in iure communi, restringenda secundum dispositionem iuris communis, l. 2. C. de noxal. Bald. & alij ibi.
Sexta regula, quando lex vnicam tantùm habere potest rationem, licet lege non exprimatur, pro expressa habenda est, & iuxta ipsam restringenda est lex, Bald. l. maximum vitium, C. de legib.
Septima regula, quando in lege nulla exprimitur causa, & dubium est, quæ legislatorem mouerit, non erit recedendum à verbis legis, nisi absurditas sequatur: facit l. 1. §. si is, qui nauem, ff. de exercitoria: consentit Bald. dicta l. maximum vitium.
Octaua regula, Quando cedit in publicam vtilitatem, legem non restringere, restringenda non erit: ex l. siquis graui. §. vtrum autem 15. ff. ad Syllanum.
Has omnes regulas tradit Rebellus de oblig. iustitiæ & char. p. 1. q. 6. sect.
Nona regula sumitur ex iis, quæ diximus Sect. præced. lex pœnalis, vel odiosa strictè interpretanda est. Huic regulæ consentit Sa, verbo interpretatio, nu. 1. dicens, interpretatio in pœnis facienda mitior: in fauoribus amplianda: in dubio facienda, vt potius valeat res: quàm pereat: & quidem dubia interpretanda in partem meliorem, & benigniorem, & probabiliorem, & ea proferenti vtiliorem, & secundum antecedentia, & sequentia, & præsumendo bonam fidem, vt in facto, vel possessione. Hæc Sa.
[555] Sed dubium est, quando lex fauorabilis, vel odio **[sect. 10]** fa dicatur. Respondeo, fauorabilis dici poterit[2902] alicui, vel aliquibus; licet secundariò in damnum aliorum redundet: & odiosa, si sit pœnalis, licèt fecundariò prosit aliis. Itaque ex primario fine colligendum erit, an lex sit odiosa, vel fauorabilis. Sumitur ex gloss. ca. si propter, de rescrip. vbi constitutionem ibi positam reseruantem fructus vacaturæ Episcopo, vocat fauorabilem, licèt redundet in damnum successorum. Hanc verò doctrinam ita intelligit Ioan. Andr. c. 1. de locato, nu. 5. vt constitutio redundans principaliter in fauorem, si pœnam, & odium simul contineat, ex hac parte restringenda sit: quod etiam sentit Panor. ibi nu. 10. & alij, quos citat, & sequitur Sanchez 1. de matrim. disp. 1. nu. 4. Alij verò dicunt, doctrinam illam esse vniuersaliter intelligendam, quando odium, & fauor disiungi nequeunt: tunc enim ex principali siue fauoris, aut odij iudicanda est dispositio fauorabilis, vel odiosa. Qu#do verò fauor[2903] & odium distingui commodè possunt, veram censent sententiam Ioan. Andr. vt restringenda sit lex, quatenus ex fine secundario est odiosa: extende#da verò, quatenus ex fine primario est fauorabilis. Sic Couar. 1. vari. ca. 11. num. 5. Ex qua doctrina varios casus declarat Sanch. suprà, nu. 5. & seqq. vide illum. An verò lex pœnalis, & odiosa propter similitudinem rationis ad alios casus ea non comprehensos extendenda sit, sect. seq. disputabo.

Decima regula; quàm ponit Sa, verbo interpretatio, num. 2. Vbi tractatur de obligatione, strictè interpretandum: qui etiam verbo, lex. num. 2. ponit vndecimam regulam: cùm lex condemnat alioqui illicitum, intelligenda est in foro exteriori. Intellige, quòd nullam adducit nouam obligationem, nisi pro foro externo. Et nu. 7. ponit duodecimam reg. cùm in lege sunt multæ pœnæ, non habet, nisi in iis, in quibus omnes possunt verificari, & nu. 8. ponit decimam tertiam regulam. Cùm in lege excipiuntur aliqui casus, intelliguntur excepti etiam, qui aliàs iure excipiuntur, & si materia est fauorabilis, etiam omnes similes: & quot excipi, æquitas postulat, & nu. 10. ponit decimam quartam reg. Lex prohibens non est extendenda ad casum, in quo non est tanta ratio: lex enim t#tùm extenditur ad suæ rationis limitationes. Itaque vbi eadem apertè ratio, idem ius. Quod, inquit, intellige, cùm lex ratione vtitur: secus enim est, si sola voluntate legislatoris: & nu. 27. ponit decim# quintam reg. cùm imponitur pœna mittenti epistolam, intelligitur, si perueniat. Eodem verbo ponit alias regulas, quæ in ipso videri possunt, & partim relatæ sunt suprà: partim referentur infrà.

SECTIO V. *Quæ speciatim in interpretatione extensiua seruanda sint.*

DE hac re vide Rebellum, 1. lib. de obli **[sect. 11]** gationibus iustitiæ & charit. quæst. 6. sectione 4.

Prima regula, si lex est generalis, &[2904] in omnibus eadem est ratio, certum est, in omnibus esse eandem dispositionem: & tunc non dici, extendi legem, sed intelligi, vt iacet, cum sua amplitudine, & generalitate, siue lex sit pœnalis, & exorbitans; siue secus.

Nam id tacitè videtur inesse, in quo eadem ratio reperitur, l. his solis ibi, *satis tacitè cautum*, C. de reuocand. donat. quæ verè loquitur in lege pœnali, & exorbitante: vnde Azor tom. 1. lib. 5. cap. 16. quæst. 11. ait, in delictis, & pœnis legem ad similia quoque trahi, quando est eadem omnino in similibus ratio legis, & citat Panorm. Ioann. Andr. & alios: alioqui, inquit, illud seruetur, quod habetur, l. interpretatione, ff. de pœnis, *interpretatione legis*[2905] *pœna molliendæ potiùs, quàm asperandæ.*

Quòd si de vno tantùm fiat mentio in lege, censendum erit positum gratia exempli, seu exemplariter, & non restrictiuè: quia leges non agunt de vna singulari persona: & quamuis in aliis non procedat eadem ratio in specie, si procedit alia ad ipsas extendenda est lex ex eadem l. his solis. Quod etiam in pœnalib. & aliis odiosis procedit, saltem non nimis grauibus. An verò idem sit dicendum in correctoriis legibus, videbimus postea. In tota huius regulæ doctrina consentiunt post Bar. Bal. Pan. & alios, Tiraq. l. si vnquam, verb. libertas, à n. 45. li. 8. tit. 56. l. 8. Menoch. remed. 4. de recip. poss. n. 20. & Reb. supr.

Restringere videntur aliqui hanc doctrinam, vt locum non habeat in pœnalibus, & aliis odiosis, gloss. 1. cap. constitutio, de elect. in 6. Imola, & Gemin. cap. si postquam eodem titul. in 6. Petrus Duennas, de regulis vtriusque iuris reg. 287. alios referens. Duplicem enim distinguunt legis men[2906]tem; alteram comprehensiuam, alteram extensiuam: comprehensiuam dicunt comparatione casuum, qui in lege comprehenduntur, & de quibus lex agit: extensiuam autem respectu similium, de quibus lex non loquitur. Dicunt ergo sec#dùm mentem comprehensiuam extensionem ficri de vno casu ad alium, etiam in pœnalibus: sed hanc non esse propriè extensionem. At verò in pœnalibus, & aliis

odiosis non fieri extensionem secundùm mentem extensiuam, seu extensionem propriè dictam. Rebellus suprà ait, contrariam doctrinam superius positam verisimiliorem videri, & grauioribus niti rationibus, & doctoribus, quamuis hæc quoque probabilis sit, & defendi rectè possit. Ego credo, has opiniones non esse inter se c#trarias, & facilè posse conciliari. Nam si verba legis propriè sumpta casum, vel personam aliquam comprehendunt, dicere quòd in illo casu, vel persona locum habeat, non est illa extendere: secus si illum casum, vel personam propriè sumpta minimè comprehendant. Cùm ergo lex est pœnalis, & odiosa, de persona ad personam debet fierivera exte#sio: quia persona determinata non ponitur in lege nisi gratia exempli. Sed de casu ad casum etiamsi in eo procedat eadem ratio, vel etiam maior, non debet fieri extensio propriè dicta: quia contingit, legislatorem pœnam, vel aliquid odiosum statuisse in vno crimine, & non in alio, vel quia alterius non meminit, vel quia ob aliquam rationem, quæ mouere ipsum non debuit, motus est ad non statuendum illud in alio crimine: nisi quando moraliter loquendo crimina sunt æquiualentia, & eiusdem rationis, & vnum illorum censetur positum gratia exempli tantùm: vt si lex dicat, qui furatus fuerit centum aureos, suspendatur: idem erit, si furetur rem eiusdem valoris; quia aurei solùm sunt positi gratia exempli. Iuxta hoc intelligendum, vel moderandum est, quod ex Syluest. verbo, lex, quæst. 18. subiungit Rebellus suprà, vnde ipsemet Rebellus tandem optimè dicit. *Vnde quando pœna grauis legi apponitur, vt pœna capitalis, omnium bonorum* **[556]** *amissio, &c. vel ipso facto. vel ipso iure incurrenda, cuiusmodi est excommunicatio, irregularitas, & aliæ similes, non admitterem extensionem legis de vno casu ad alium propter similitudinem rationum, nisi legitimo iam vsu recepta fuerit talis extensio: quia non ita facilè præsumere debemus, legislatorem omnes alios similes casus sub*[2907] *tam graui, talive pœna voluisse comprehendere. In dubio autem extensio pœnæ facienda non est: præsertim si pœna secum afferat sui executionem.*

Secunda regula, propter identitatem, vel maio **[sect. 12]** ritatem rationis extensio legis fit ad rem latiùs, vel minùs propriè aliqua voce significatam: vt dispositio excludens filiam à successione existentibus masculis extenditur ad neptem, quæ impropriè dicitur filia; quia in ea maior est ratio, vt excludatur. Hanc tenet Rebell. suprà, cum Bald. l. maximum vitium, C. de liber. præteritis, Butrio, cap. fin. de consuetud. Lanfranco suprà, §. venio ad 4. concl. 2.

Tertia regula, Aliquando propter identitatem rationis, quòd dicitur de vno correlatiuo, extenditur ad aliud. Rebell. suprà, ex l. 8. C. de indicta viduitate: & ita statutum de marito interdum extenditur ad vxorem consentit Bald. lege liberorum ff. de his, qui notantur infamia. vnde infert Rebellus si ferretur lex, vt maritus succederet, vel non succederet vxori in suis bonis, idem quoque intelligendum esse de vxore, vt succederet, vel non succederet in bonis mariti, etiamsi de ea nihil lex declararet: similiter de patre, filio, auo, & nepote mutuò compatatis. Hoc intellige quando ex similitudine rationis, & aliis adiunctis perspiceretur, mentem dispon entis ad vtrumque correlatiuum se exte#dere, licèt in vno tantum posuerit exemplum.

Quarta regula, quando duo casus secundùm ius **[sect. 13]** æquiparantur in aliqua materia, quòd de nouo additur vni, extenditur ad alium in eadem materia, Bart. l. Marcellus, *§.* quod autem, ff. ad Trebell. l. si quis seruo. C. de furtis, & Angel. ibi, Rebell. suprà, verbi gratia, quia regula recepta habet, *vbi cessat Falcidia, cessare debere Trebellianicam:* ex dict. §. quod autem fit, vt si quid disponitur in Falcidia, habere debeat locum in Trebellianica.

Secus quoad materiam, in qua non æquiparantur, quamuis in aliis cerneretur æquiparatio. Quia enim minor, & Ecclesia non æquiparantur, quoad præscribendi tempus, non sequitur, vt quod in Ecclesia de nouo fuerit dispositum, quoad præscriptionem, debeat habere locum in minore, vel vice versa, quantumuis in beneficio restitutionis in integrum, vel in aliis forent æquales.

Quinta regula, quando vnum alio mensuratur, quod in mensurante fuerit mutatum, in mensurato mutatum censebitur; vt quia tutela legitima defertur instar successionis ab intestato, si per statutum agnati præferantur cognatis in successione, præferri etiam debebunt in tutela, vt docet Bart. l. 1. ff. de legitima tutela. Item: si lege permissum sit donare certam quantitatem laico sine insinuatione, verbi gratia, centum, & duplo maiorem, verbi gratia, ducenta, Ecclesiæ vbi per nouam constitutione# facta fuerit facultas donandi ampliore# laico, verbi gratia, ducenta, censebitur extensa facultas donandi Ecclesiæ ad quadringenta, Rebell. suprà.

Sexta regula, si dispositio nullum sortitur effectum, nisi fiat exte#sio ad alium casum, necessariò facienda erit. Similiter ob Reip. vtilitatem extende#dum erit statutum, quantumcumque alioqui sit stricti iuris, non solùm quando continet fauorem: sed etiam si sit pœnale, vt notauit Bart. l. quemadmodum, C. de agricolis & censit. lib. 11. de Rebell. suprà.

Septima regula; lex limitatoria recipit extensionem ex similitudine rationis, iuxta. c. cùm dilecta, vers. nos igitur, de confirmatione vtil. & Doctores ibi, Barbosa l. si constanti, ff. soluto matrimonio, num. 94. id confirmat; quia cùm lex limitatoria constituat ius commune, & vniuersale, fit vt in ea locum habeat l. non possunt. ff. de legib. quæ decernit, iudicem ad similia procedere debere ex aliis legibus, & casibus manifestis, eo quòd non possunt casus omnes legibus comprehendi. Si tamen lex limitatoria contineret particulam, *tantùm*, tunc censeretur prohibita extensio ad casus similes, vt post Bart. & Baldum obseruat Barbosa suprà, quod Rebell. intelligit de extensione per hominem facienda. Nam si extensio fiat ad casus similes, qui per alias leges sunt dispositi, non censebitur tali lege prohibita. Alioqui si ex aliis legibus non reciperet extensionem, censeretur correctoria earumdem legum. Quod tamen in dubio præsumi non debet, imò si agatur de causa pia, & fauorabili, ritè per hominem fieret extensio legis limitatoriæ ad similes casus, non obstante dictione inclusiua iuxta l. illud, cum glossa, verbo, alia, C. de sacrosanct. Eccles. consentit post alios Barbosa suprà, num. 96. loquitur autem Barbosa de lege limitatoria, & correctoria, vt sect. 3. diximus illas explicuisse, vt & in sequentibus de lege exorbitante.

Octaua regula posita à Rebello suprà, est, leges **[sect. 14]** exorbitantes non recipiunt extensionem ex simi[2908]litudine rationis, ad casus similes. Hæc quamuis ab aliquibus non admittatur, qui leges limitatorias, & exorbitantes inter se confundunt: tamen certa est Rebello post Iasonem, Barth. & Baldum. Eam probat Barbosa suprà, ex cap. quæ à iure, de regul. iur. in 6. l. quòd verò, ff. de legib. & instit. de iure nat. §. sed & quòd principi. Alij probant: quia ius exorbitans censetur quasi priuilegium, seu dispensatio in lege generali in fauorem alicuius causæ, vel personæ concessa: priuilegium autem, & dispensatio extensione# non recipiunt ad similes casus, dicta l. quòd verò, & c. sanè, de priuileg.

Addunt, quòd dispensatio, & priuilegium in effectu videntur continere correctionem regulæ generalis: quoad casum tamen specialem. At lex correctoria ex similitudine rationis præcisè non solet extendi: ergo nec exorbitans, cùm sit quasi quædam dispensatio, &

priuilegium aduersus legem. lex tamen exorbitans non dicitur verè correctoria: cùm legem generalem nec tollat, nec minuat. Sed istæ additiones non placent: quia lex exorbitans etiamsi aliquando sit veluti dispensatio, aut priuilegium: non tamen semper, & cùm id est, sanè minuit legem: quia facit, vt non obliget in casu, in quo aliàs obligaret, vel, vt non obliget personam, quam aliàs obligaret, quamuis autem legem minuat, non est correctoria: quia non illam emendat, cùm nullum defectum lex contineret: id enim solùm corrigitur quod emendatur; emendatur autem, quod defectuosum erat.

Hanc regulam limitant quidam primò, si lex **[sect. 15]** exorbitans lata est in materia fauorabili, & pia: extensionem recipit ex similitudine rationis, esto contineat dictionem exclusiuam, vt post Alexand. **[557]** Felin. & alios tradunt Tiraq. l. si vnquam, verbo, libertis, à num. 61. C. de reuoc. donat. Barbos. supr. nu. 97. Quod tamen procedere volunt, quando dispensatio ipsa in se fauorabilis sit: secus si non sit in se fauorabilis: quamuis ob causam fauorabilem fortè inducta sit: nam tunc, si exorbit#s sit, extensionem non recipiet ex similitudine rationis, vt probat l. si verò, §. de viro, ff. solut. matrim. vbi non fit exte#sio ad aliam personam, in qua videtur esse similis ratio; quia licèt ea dispositio sit exorbitans, & inducta ob fauorem mulieris, ac dotis, non tamen in se fauorabilis est. Sec#dò limitant, lex exorbitans extenditur ex similitudine rationis ad casum, qui per ius antiquum æquiparatus fuit casui legis exorbitantis. Si modò talis æquiparatio fiat per modum regulæ generalis, vel in eadem materia tradunt post alios ex cap. translato de constit. & l. qui neque. §. 1. ff. de rebus eorum, probat Barbosa suprà, num. 98. Dixi per modum regulæ: quia æquiparatio facta per modum regulæ, in quocunque casu censetur facta: quando autem non fit per modum regul#, sed in aliquo casu particulari, tunc si fiat in eadem materia, & casu censebitur idem voluisse in casu æquiparato, quamuis in aliis casibus non sit æquiparatio: quòd si inuenias duo #quiparata in diuersa materia, & casu, non censebitur lex exorbitans, idem in æquiparato disponere voluisse. De quo vide Bart. suprà, num. 99. Tertiò limitant, vt lex exorbitans extendi debeat ad casum, qui sub verbis latè sumptis comprehendi potest, vt in Senatusconsulto Macedoniano, quod in odium creditorum mutuantium filiis alienis inductum est, exorbitans in argumenta legis filiusfamilias, ff. de actionib. & in eo tam mutuatio pecuniæ, quàm nomen, filius, exte#ditur ex similitudine rationis ad mutuationem aliarum rerum, & ad nepotes, l. filium habeo, 16. ff. ad Macedonianum: vt ex Imola, Iason & aliis obseruat Barbosa supr. nu. 100. Hanc limitationem intelligunt, nisi diuersa ratio sit, vt notat Pinel. l. 1. C. de bonis matern. parte 1. num. 72. si etiam lex exorbitans contineat nimi# rigorem & odium, non extenditur ex similitudine rationis. Vnde licèt impunè pater possit filiam occidere in adulterio deprehensam, quam in potestate habet, l. patri, 20. ff. ad leg. Iuliam de adulteriis: id tamen non permittitur auo, etsi non dissimilis ratio videatur. Similiter nec lex exorbitans extenditur propter rationis similitudinem, qu# nimis grauem pœnam adiungit, cuiusmodi est pœna capitalis, bonorum amissio, & aliæ maximè si ipso iure incurri debeat, vt in excommunicatione, suspensione, irregularitate, & aliis eiusmodi contingit. In his tertiæ limitationis limitationibus conueniunt Alexand. Decius, & alij quos citat, ac sequitur Barbosa, suprà num. 101. vbi etiam notat, hæc locum habere in lege exorbitante, non in dispositione facta ab homine, cuiusmodi est testamentum, legatum, & similia, quæ non extende#tur ad alium casum, qui sub vocabulo latè sumpto poterat contineri, iuxta l, quòd si nepotes, ff. de testamentaria tutela, nisi aliud ex mente disponentis sufficientibus indiciis colligatur.

SECTIO VI. *Quo pacto interpretandæ sint leges correctoriæ.*

VIde Rebellum lib. 1. de obligat. iust. **[sect. 16]** quæst. 6. sect. 5. sumendo correctione# latè pro mutatione legis. Prima[2909] regula à quibusdam constituitur: Quando lex secundùm formam verborum contradicit iuri communi, verba tamen legis possunt aliquid operari, non inducendo correctionem, putandum est correctoriam non esse, iuxta cap. cùm expediat de elect. in 6. & l. si qu#do. C. de inoffic. testam. Iubet lex suspendere fures, statutum verberare: primum intellige in furtis grauioribus; secundum in leuioribus, vt vitetur iuris communis correctio. Si verò lex posterior nihil operari potest sine correctione prioris, prior censebitur correcta; quid verba legis aliquid operari debent, iuxta gloss. fin. ad l. 1. ff. ad municipalem, & alios communiter, quòd si in eodem volumine duo fortè statuta contraria reperiantur, primum corrigitur per secundum, sicut etiam lex secunda derogat priori, si simul stare nequeunt, cap. 1. de const. in 6. & quamuis simul statuta confirmarentur, censentur tamen secundùm collocationis suæ ordinationem confirmari: & quod vltimò ponitur, vltimò confirmari posthabito primo, iuxta l. 2. C. de testamentaria tutela.

Secunda, si lex generalis superueniat particulari constitutioni ab alio, vel aliis anteà factæ, & illi sit contraria, non corrigit illam, nisi fortè conditor legis præsumatur scire particularem constitutionem, & facultatem habeat eam abrogandi: & præsumatur id velle, ex cap. 1. de constit. in 6. & ratio redditur; quia in iis, quæ sunt facti, cuiusmodi est particularis constitutio, præsumitur ignorantia Principis, & consequenter nihil voluisse circa talem constitutionem immutare, quare disput. de consuetudine dixi, per leges generales non abrogari peculiares prouinciarum consuetudines, de quibus etiam in Principe præsumitur ignorantia facti, quæ in prudentissimis esse solet, vt dicitur l. 1. ff. de iuris & facti ignorantia.

Sed, an superueniente noua lege sicut tolleretur vetus, ita particularis constitutio cum illa concordans? affirmare videtur post Ioan. Andr. Bartol. l. 1. ff. ad legem Falcid. alij negant, alij dicunt ex circunstantiis indagandum, num conditores constitutionis intenderint sibi statuere ius commune antiquum, quod magis præsenti negotio deseruiret, magisq#ue adhuc deseruiat, quàm nouum, & tunc constitutiones noua lege non immutari, quia tunc præsumere debemus, conditores constitutionis poriùs habuisse rationem subiectæ materiæ, quàm legis antiquæ: secus verò, si magis lex noua expedire videretur in materia statuti.

Tertia, lex correctoria ex similitudine rationis non extenditur ad alios casus, etiamsi in illis maior ratio sit; communis opinio apud Tiraquel. suprà num. 45. Barbos. num. 102. Menoch. rem. 4. de adipiscenda possess. num. 22. qui esse communem, testatur num. 35. cum Iason. & aliis. Si tamen in l. correctoria exprimatur ratio generalis, propter quam alia corrigatur, & aliquos tantùm casus recenseat, omnes similes non expressos comprehendet, quibus eadem omnino, & totalis ratio accommodari possit, verùm ea non extensio propriè, sed comprehensio dicenda est, iuxta l. regula, §. fin. ff. de iuris, & facti ignorantia, censetur enim lex correctoria eosdem casus per vim illationis ex eadem regula generali expressisse, vt post Baldum notauit **[558]** Barbosa suprà. Modo verba legis saltem amplè accepta casus non expressos comprehendere possint, alioqui ad tales casus nec ex maiori ratione extendetur, iuxta communem, & si extendatur, magis dicitur extensio facta ab homine, qui legem nouam condere non valet, quàm secundùm mentem legislatoris: quia

id quod ex verbis non venit, nec ex mente prouenire creditur, l. labeo, §. id Tubero, ff. de supellectile legata. Similiter si in l. sic dictio taxatiua, siue exclusiua non fiet extensio ad casus non expressos, esto ratio expressa illis adaptari possit, vt post Baldum, Iasonem & Socinum iuniorem, tradit Barbosa suprà, num. 103.

Quarta si lex in peculiari casu cum ratione expressa, disponat, non extendetur ad alios siue correctoria, siue exorbitans sit: quia cùm lex restringit rationem ad certum casum vel personam censetur procedere per modum declarationis, ita vt extra eum casum dispensatio locum non habeat, Barbos. post alios illo nu. 103. vt si testator vocet certas personas exprime#do rationem agnationis, non debent venire omnes agnati, sed tantum agnari expressi, eo quòd ratio illa generalis ad personas expressas restricta censeatur. Moli. 1. de primogeniis, cap. 5. num. 19. & 37. Menoch. consil. 347. nu. 34. lib. 4. Barb. suprà. Ob eandem rationem dispensatio ad casus similes non extenditur, cap. 1. & 2. de filiis presbyt. in 6. licèt ratio expressa in dispensatione limitet in aliis similibus: quia liberum legislatori est dispensare in vno casu, vel persona, & non in aliis omnino similibus: idq#ue velle tunc videtur, limitant alij, nisi casus similis ad personam expressam in dispensatione pertineret: tunc enim etiam in materia correctoria dispensatio extenderetur, vt cum Imola, Alex. & aliis, docet Barbosa[2910] num. 104. nec enim in correctoriis vitiosa est extensio ad casum eundem in substantia, diuersum in sola qualitate, secus si esset diuersus in substantia; quo etiam modo in materia exorbitante fit extensio ad alium casum in eadem persona, non in diuersa, vt exemplis à iure acceptis probat Barbosa illo num. 104. vbi etiam ex iure ostendit, dispositionem, quæ loquitur in casu vero extendi ad fictum inter easdem personas contingentem, eam tamen quæ procedit in persona vera, regulariter non verificari in ficta.

Sed an regula quarta procedat quando casus iure antiquo æquiparati occurrerint? quidam respondent, si lex noua corrigat vnum de duobus casibus æquiparatis, consequenter, ac tacitè alterum æquiparatum corrigere: alij negant, si sermo sit de lege correctoria. Barbosa opiniones conciliat, n. 105. vt si ratio in lege correctoria non sit expressa, non admittatur exte#sio ad casum æquiparatum, eo quòd legislator fortè motus est ad corrigendam legem ex aliqua ratione, quæ in casu æquiparato minimè limitet, & regula de æquiparatis tunc solùm habet locum, cùm identitas rationis, interuenit in vtraque quòd si in lege correctoria sit expressa ratio, quæ pariter militet in casu per ius antiquum æquiparato, admittendam esse extensionem, de vno ad alium iuxta communiorem sententiam, quia tunc saltem sec#dùm mentem videtur comprehensus, vt ex iure ibidem confirmat, quod tamen limitat ad casus æquiparatos secundùm eandem rationem in specie: nam si rationes sint specie diuersæ in genere moris, ait, non esse locum extensioni: vnde quia fauor publicus, & fauor pius religionis specie differunt in genere moris, quamuis Ecclesia, & ciuitas fuerint æquiparat#, quoad illud priuilegium, ne aduersus eas curreret minor præscriptio, quàm centenaria, l. fin. C. de sacrosanct. Eccles. fit vt authent. quas actiones eod. titulo, per quam corrigitur priuilegium illud, quoad Ecclesiam, vt sola Romana Ecclesia illo vtatur, & contra reliquas Ecclesias quadraginta annis præscribatur: non censeat corrigere idem priuilegium ciuitatibus concessum, & ita hodie aduersus ciuitatem, non nisi centenaria præscriptio currit, quoad illos casus expressos in d. l. fin. iuxta gloss. communiter receptam ad præfatam authenticam. Alioqui iam ob similitudinem rationem fieret extensio legis correctoris, vt infert Tiraq. ad l. si vnquam. C. de reuoc. don. verbo libertis, nu. 45. quod nullo modo admittendum est iuxta reg. 3. Quando verò in casu æquiparato militat

eadem ratio secundùm specie#, quæ in altero casu æquiparato, & per legem correcto expe#sa est, non simpliciter sit extensio, sed potiùs ex identitate rationis comprehensio, quæ etiam in correctoriis admittenda est iuxta 3. regulam, & probat latè Tiraq suprà.
Quando verba legis contineant sententiam, latam, quando ferendam, disp. de lege pœnali fusè docuimus.

SECTIO VII. *Quando, & quomodo lex extendatur, seu trahatur ad præterita.*

SYluester verbo, lex, qu. 23. ait, legem per **[sect. 17]** se loque#do, seu nisi aliud exprimat, n#[2911] trahi ad præterita, vnde tunc pœnam non incurrere eos, qui ante deliquerunt, vel opus cœperunt, vt qui extrahebant triticum, & opus perficiunt adueniente lege: Syluestr# sequitur, & explicat Azor to. 1. lib. 5. cap. 16. quæst. 13. Potest tamen lex voluntate Principis de pr#teritis ferri, vnde in l. leges, C. de legibus, sic dicitur, *leges & constitutiones certum est futuris dare formam negotiis: non ad facta præterita reuocari, nisi nominatim, & de præterito tempore, & adhuc pendentibus negotiis cautum sit:* & motus proprius Sixti V. de illegitimis, & receptione religiosorum, de expressa vol#tate Pontificis ad præterita se extendebat.

Sed pro maiori declaratione dico primò, lex[2912] declaratoria ad præterita se extendit, Azor suprà,[2913] Panorm. Decius Felinus, & alij communiter, cap. fin. de consti. Bart. & alij, l. omnes populi, ff. de iust. & iure, ex Authen. de filiis ante dotalia instrumenta natis, colla. 3. & probatur: nam qui declarat, non nou# ius condit, l. hæredes palam. §. 1. ff. de testam. sed præteritum declarat, sed præteritum ad præterita se extendit: ergo & lex declaratoria. Exempla sumuntur ex cap. vt lex, 27. quæst. 1. vbi censetur, non esse matrimonium, quòd clericus in sacris, vel religiosus professus contrahit, quamuis de hoc textu, & aliis dubium est, an declarent, vel ius nouum constituant. Vnde verborum proprietas, & ratio legis diligenter est expendenda in singulis, vt bene explicauit gloss. & cùm ea Panorm. Clem. 1. de concess. præb. verbo censemus, quo vtitur dictum cap. vt lex, & reddit rationem antiquam: ideo non dubito, quin ius declaratiuum contineat, & consequenter extendatur ad matrimonia, quæ illud decretum præcesserunt. Clarius exemplum est in cap. **[559]** fin. de sponsa. duorum; vbi matrimonium contractum, & consummatum post aliud ratum, nondum consummatum, censeatur nullum: quod ad præterita extenditur. Aliud exemplum est in cap. gaudemus, de diuortiis. Ratio verò est: quia lex declaratoria non est regula actionis: sed supponit, & inter[2914]pretatur regulam: ergo ante legem declaratoriam erat lex inducens obligationem, vel alium effectum: ad quem lex declaratoria se extendit legem priorem declarans.

Dico secundò, lex constitutiua noui iuris non se **[sect. 18]** extendit ad præterita, nisi ex voluntate legislato[2915]ris satis expressa. Ita Azor, & Syluest. locis initio citatis, & sumitur ex lege ibi citata, & ex cap. 2. & cap. vltimo de constitutione, vbi doctores communiter, Glossa ibi & cap. 1. de cleric. nonresidentibus in 6. verbo, receperint, & Clem. 1. de testament. verbo, deputatis, & Clem. 2. de ætate, & qualitate verborum in posterum: & Clem. 1. de concess. præb. verb. censemus. Quod vt melius intelligatur, recolendi sunt effectus legis. Primus[2916] est obligare, & hic locum non habet in actibus præteritis: quia ad præteritum nemo potest obligari, etiamsi legislator id maximè velit. Secundus est

punitio, & quoad hunc effectum lex ex volun[2917]tate legislatoris potest se extendere ad actum præteritum, non solùm quatenus continuatur, & habet tractum successiuum (quod est per se notum, & est textus expressus, cap. cum tu de vsuris, & est frequens in censuris ferendis) sed etiam propter actum omnino præteritum, seu commissum, vt sit: si tamen talis actus fuit malus contra aliud ius antiquius naturale, vel positiuum: quia nullus actus est pœna dignus, nisi quatenus per illum violatur aliquod ius: intellige de pœna propriè dicta. Nam si non sit propriè pœna, sed irregularitas, vel inhabilitas, potest ob præteritum actum inculpabilem imponi. Idem est de reuocatione priuilegij. Exemplum primi est in motu Sixti V. de illegitimis: secundi verò in Trident. sess. 23. de reform. cap. 6. vbi disponit de ordinatis in minoribus, & comprehendit eos, qui ante illam legem erant ordinati, & suppono, legislatorem posse punire delicta facta non solùm contra suas leges; sed etiam contra alias diuinas, vel humanas: quia ad ipsum pertinet, vt omnia iura seruentur, & eorum transgressores puniantur. Et sicut potest punire[2918] delictum per sententiam, ita & per legem posteà latam: quia sententia est quædam particularis lex: & generalis lex est, quasi generalis sententia. Potest autem lex dupliciter punire ipsum præcedens delictum. Primò, per pœnam ipso iure impositam, & hoc rarissimè, aut nunquam fit, quia esset nimis rigorosum, vnde censuræ, quæ maximè solent ipso iure imponi, nunquam imponuntur propter delictum præteritum, vt sic, de quo Suares, & alij tract. de censuris, alio modo designando pœnam inferendam à iudice, & hoc facilius fieri potest in ordine ad delicta iam c#missa, quando non habebant aliam pœnam lege taxatam: nam tunc futura erat arbitraria, & hoc arbitrium potest lex definire. Si autem prius erat taxata pœna per priores leges, vix potest augeri per posteriorem in ordine ad delicta iam commissa: quia contingeret bis eundem pro eodem delicto puniri. Propter aliquam tamen vrgentem causam boni communis id fieri posset à supremo Principe: quia nunquam sibi abstulit huiusmodi potestatem: eodemque modo sentio de alio effectu legis, qui est irritatio. Rarò enim potest lex de nouo irritans ad actus iam factos extendi: vnde Sa, verbo, lex, nu. 24. lex sequens non tollit actum præteritum, etiamsi huius effectus pe#deat ex futuro. Sed ex iusta causa id potest Princeps, vt & iudex aliquando per sententiam; Si tamen actus dissolubilis sit. Quod dico propter matrimonium, vel similes actus, si qui sunt natura sua, vel ex Christi institutione indissolubiles. Imò & in iis, qui ab hominibus irritari possunt, quidam ita validè fiunt, vt sint omninò firmi ex se: quia videlicet legitimè facti sunt, & iuxta omnes leges, quæ vigebant, cùm facti sunt. Et huiusmodi actus semel facti, non possunt moraliter loquendo, sequenti lege irritari, nisi fortè in pœnam alicuius noui delicti, vel propter tantam necessitate# boni communis, vt ad subueniendum illi possit quis bonis suis priuari. Quia per talem actum est ius acquisitum de se firmum, & stabile. Alij sunt actus, qui licet sint validi: sunt tamen infirmi aliquo modo; quia ex parte contra legem facti sunt, & hi possunt faciliùs sequenti lege irritari: nam in illis propriè habet locum ratio facta.

Itaque lex potest se extendere ad pr#terita, non **[sect. 19]** præcipiendo, aut prohibendo, vel obligando: sed puniendo, & irritando: vt autem extensio ad puniendum, vel irritandum actum præteritum admittatur, necesse est, in lege ipsa esse satis expressam, vt patet ex iuribus, & doctoribus citatis conclus 2. vnde quando lex antiquum ius renouat pœnis nouis irrogatis, eas pœnas non contrahunt ij, qui ante deliquerunt, vt docet Azor suprà, cum Panor. c. quoniam simoniaca, de simonia, ex Paulo, & Cardinalis, Clem. ex graui, de vsuris. Quod maximè est verum, quando lex ponit particulam aliquam, qua indicat, se

loqui tantùm de futuris, vt in cap. vnico, de consuetud. in 6. vbi Glossa, verbo, de cætero. Vnde si dubium fuerit, potiùs lex coarctanda est; quia pœnæ, & odia sunt restringenda: & quia leges modo maximè cùm naturali interpretandæ sunt: extensio autem legis nouæ ad præteritum, quodammodo est præter naturam legis, quæ est regula futurorum.
2919

Quæres, quid sit dicendum de eo, qui certum **[sect. 20]** aliquid ex loco cœperit extrahere, & deinde statuto, vel lege id extrahere prohibetur. Respondet Azor suprà, ea lege hominem minimè teneti, quia ante legem editam extrahere cœperat: lex autem est de non extrahendo; vnde in l. Cæsar, ff. de publicanis, & vectigalibus, cùm lata esset Principis constitutio: *Ne quis post Idus Martias Cotes ex Insula Creta fodito, néve eximito, néve auellito.* cuiusdam nauis onusta Cotibus ante Idus Martias ex portu Cretæ profecta, vento relata in portum in portu erat; Deinde post Idus Martias profecta fuit. Quærebatur, num contra legem Principis post Idus Martias Cotes ex Insula Creta exiisse viderentur. Responsum est, nihil contra legem factum esse, quia ante legem Principis Cotes ex Insula euectæ fuerant.

Quærit ibidem Azor, an lex, vel statutum conditum per verba pr#teriti temporis, & aliquid concedens, ad futura trahatur. Respondet cum Panorm. cap. cognoscentes, de const. minimè, verbi gratia, sit statutum, Quilibet publicè proscriptus si soluat decem, liber existat: non intelligitur de iis, qui in posterum proscribentur: sed de iis, qui fuerant ante proscripti, ne detur occasio peccandi.

[560] Nota autem, interdum Principem declarare ali **[sect. 21]** quid perperam factum esse; nihilominus illud sustinet, vel declarando fuisse validum, & nolendo illud irritare, vel illud ratificando: sic in cap. aqua, de consecrat. Ecclesiæ, Pontifex declarat, violatam Ecclesiam non posse per simplicem Sacerdotem etiam ex commissione Episcopi reconciliari: tamen ait, se reconciliationem sic factam misericorditer tolerare. Ad idem est l. fin. C. de donat. inter virum & vxor. & l. imperialis, C. de nupt.

Nota etiam, aliquando legem declaratoriam habere aliquid admixtum legis constitutiuæ ex potestate legislatoris declarantis. Et tunc quantùm ad id, quod addit declarationi nudæ, non extenditur ad præterita, sed ad futura tantùm: vt in cap. quanto, de sent. excom. per verbum, interpretamur, declarat Panorm. sub excussoribus Episcopi comprehendi non solùm, qui positiuè cooperantur: sed etiam qui non obstant, cùm possunt. Quæ declaratio non est pura, & merè doctrinalis, sed per potestatem aliquid addit, ideò quantùm ad id non extenditur ad præterita, sicut è contrario aliquando fit declaratio per potestatem condendi legem, potiùs quàm per puram interpretationem, & nihilominus solet extendi ad præteritum ex peculiari voluntate Principis satis expressa, vt in declaratione Sixti V. circa suum motum proprium de illegitimis, & de receptione religiosorum. Vbi distingue de tribus effectibus legis iam commemoratis, qui sunt obligare, punire, & irritare. Quantùm ad declarationem, si declaratio est pura, non potest non extendi ad præterita, nec fieri potest, vt non fuerit culpa contra legem sic declaratam fecisse, nisi ex ignor#tia, vel inaduertentia inculpabili; & hinc etiam fieri potest, vt lex declarata non extendatur ad præteritos actus quoad pœnam: posteà verò extendatur: quia ante declarationem excusabatur actus à culpa propter ignorantiam, posteà verò potest non excusari: qui autem excusatur à culpa, excusatur à pœna propriè dicta. Nam si sit sola indecentia, vt aliquando irregularitas, non excusabitur homo ab illa. Idem dicendum de irritatione. Hæc enim non impeditur propter ignorantiam legis: quia non est propriè

pœna, nec pendet ex culpa: sed lex per se habet efficaciam ad impediendum valorem actus: ideò quoties lex declarat nullitatem actus, declaratio locum habet in actu præterito similiter facto, etiamsi fortasse ignorantia interuenerit. Nullus autem aliquando est ex defectu conditionis iure diuino necessariæ; vt si lex declaret sacramentum Confirmationis datum sine balsamo non valuisse; & ita lex declarans sic extenditur ad præterita, vt non possit per se supplere defectum, nec reualidare actum: quia pendet ex iure diuino. Aliquando oritur ex iure humano, actus verò est talis, vt pendeat ex efficaci consensu operantis, seu contrahentis, vt matrimonium contractum inter consanguineos in quarto gradu, est nullum solo iure Ecclesiastico. Et hic etiam actus non potest reualidari per legem declaratoriam, aut Principem: sed necesse est, vt consensus adsit, & eo præstito reualidetur. Interdum verò valor actus pendet ex iure positiuo, & non ex consensu alterius: & tunc quamuis lex declarans nullitatem actus comprehendat præteritos, tamen Legislator potest auctoritate sua illum defectum supplere, dispensando, vel per se talem defectum supplendo, & hunc dicunt aliqui esse casum illius cap. aqua, de consecr. Eccles. Nam benedictio, & purificatio Templi institutio est humana, & forma, vel necessitas eius potuit per Pontificem dispe#sari, vel suppleri.

SECTIO VIII. *An lex quæ certum aliquod non prohibet, id eoncedere videatur.*

IN cap. inter corporalia, de trans **[sect. 22]** actio. duo dicuntur: primum est,[2920] numquam intelligi prohibitum, quod non est concessum. Secundum, concessa creduntur omnia, quæ non sunt prohibita. Huius textus varias expositiones adducit Syluest. verbo lex, quæst. 21. Gloss. ibi, ait, Primum habere locum in iudiciis, & contractibus stricti iuris, vt in arbitriis, priuilegiis, & rescriptis. Secundum verò in contractibus, vel aliis rebus bonæ fidei, in beneficiis, absolutionibus, & similibus. Hostien. ait, quando constitutio aliquid generaliter concedit, nihil excluditur, nisi id quod fuerit alioqui iure prohibitum: quoniam, qui to[2921]tum dicit, nihil excludit: & ita lex aliquid in vniuersum prohibens, omnes comprehendit, nisi sint alioqui exempti. Quæ doctrina vera est: quia cùm in Legislatore sit potestas, & ex alia parte generaliter disponat, omnes personas comprehendit, nisi iure eximantur expressè. Neque credendum est ipsi exemptioni derogare principem, nisi ipse exprimat. Ita docet Azor tom. 1. lib. 5. cap. 16. quæst. 12. exempla subiungens; lege omnibus conceditur matrimonium contrahere: tunc potest quilibet, nisi alioqui sit per aliam legem exclusus. Pari modo, si lex quippiam in vniuersum prohibeat, id omnibus intelligitur esse interdictum, nisi alioqui sint lege exempti, vt tametsi lege in vniuersum vetetur, non esse furandum, non esse occidendum: attamen lege naturali excepti sunt, qui vim vi repellendo occidunt, qui in bello iusto interficiunt: ergo alium licet occidere, vt nos ipsos tueamur: & in bello iusto similiter licet alios necare. In extrema etiam necessitate furari licet, &c. vide aliqua alia de hoc in sect. 11.

SECTIO IX. *Quomodo accipienda sint, & quam vim habeant verba in literis commendatitijs posita.*

VT si in fauorem tabellarij, vel alterius quis dicat, esse virum probum, fide dignum, idoneum, cui sua negotia, & secreta committant, vel diuitem, vel fidelem, cui res suas possint tradere, vel mutuò dare, &c. Respondeo primò cum Rebello 1. de oblig. iustitiæ. quæst. 6. nu. 47. 48. & 49. Prudentia, & charitas sub mortali obligat scribentes litteras commendatitias, ne ij, ad quos scribunt, suo candido animo, vel simplicitate decepti detrimentum graue patiantur, & si periculum in se susciperent, tenerentur de iustitia ad restitutionem damni, & contra eos daretur actio mandati, per l. si verò non remunerandi, §. si quis mandauerit, ff. mandati, Glossa ibi, Doctores communiter.

Secundò, si post commendatione# ante factam **[561]** per verba generalia attestantia probitati alicuius, amicus auctoritate tua confisus, eidem à te commendato, res suas committat, antequam improbitatem, & infidelitatem eius, & furta, rerúmque iacturam deprehendat, non orietur inde obligatio iustitiæ commutatiuæ, nec ad restitutionem teneberis, iuxta l. & eleganter, §. vltimo, ff. de dolo, & l. vlt. vers. nec. C. quòd cum eo, & Glos. ibi, Ang. Bart. Salicet. Sibi enim damnum imputare debet, quòd leuiter suas res generaliter laudato commiserit. Secus, si dolo feceris, iuxta eandem l. eleganter, eod. §. vltimo, & Glossa, ac Doctores communiter, vide Anton. Gomez. 2. vari. cap. 13. de fideiussoribus, num. 5. dabitur enim tunc læso actio contra te, & in foro conscientiæ resarcire damna teneberis, etiam antequam actio iudicialis intentetur.

Tertiò, si verba commendatitia adiicias, vt liber, vel equus illi tradatur, vel cum eo contractus vel societas ineatur, aliqui volunt, te inde de iustitia obligari ad damna licèt sine tuo dolo secuta, iuxta l. Lucius, citatam; & ibidem Bart. Angelum, Paulum, & Doctores communiter, & l. si litteras, C. mandati, Glossa, & Doctores ibi, Gomez suprà. Oppositum verisimilius aliquibus meritò videtur saltem in foro conscientiæ, si consulere, & non fideiubere, nec mandare intendisti, nec periculum in te suscipere, maximè si potiùs significes, vel supponas alterius periculo rem esse gerendam, tunc enim nullum pactum, nullúsve contractus est, vnde obligatio iustitiæ resultet: tum, quia, vt habet reg. 62. iuris, in 6. *Nemo ex consilio, nisi fraudulentè sit, obligatur*. quæ regula à ciuili iure sumpta est. & aduersarij exponi possunt de literis rationem mandati continentibus, vel fideiussionem, vel vt scribentis periculo res geratur, vel dolo scriptis. Accedit, quòd si in foro externo posset fieri compulsio, hoc esset per actionem mandati, vt Gomezius, & cæteri aiunt: at ex simplici attestatione, l. consilio actio mandati non competit in neutro, ergo foro est restituendi obligatio; imò addunt quidam, etiamsi verba non essent generalia, sed specialia, ac de re peculiari, & ita obscura, vt æquale maneret dubium, num significare velles tuo periculo rem gerendam, non contrahi inde obligationem iustitiæ ad restituenda damna, si nihil promittere voluisti, nec dolo malo ita obscurè locutus fuisti, cùm nec ex contractu aliquo tunc, nec ex pacto iniustitiæ tenearis, quamuis sub mortali charitate obligeris ad pr#cauendum damnum, ne alteri ex verbis, vel literis tuis detur occasio incurrendi damnum notabile, vt diximus.

SECTIO X. *Vtrùm subdito licitum sit præter verba legis agere.*

VIdenda sunt, quæ disp. de lege naturali **[sect. 24]** sect. 7. de epiikia dicta sunt, & disp. de obligatione legis, an in dubio teneatur quis legem interpretari, vt obliget. Est modò difficultas, prima; an interpretatio à quolibet subdito adhiberi queat, Sotus 1. iust. q. 6. 8. dicit, primò, legem in eo casu non obligare, in quo aduersatur bono communi, vt si lex sit ne aperiantur portæ ciuitatis tempore obsidionis, & magna pars militum æquè ad defensionem ciuitatis necessaria, fugiat hostium incursus cum periculo vitæ aperiendæ sunt portæ. Secundò dicit, si subitum sit periculum, nec possit adiri superior, vt declaret legem, & manifestum sit tunc non obligari propter aliquam circumstantiam, subditus potest ita interpretari, & contra illam agere. Tertiò, si sit dubium, & non possit adiri superior, & sit periculum, idem potest subditus, secus si commodè adiri potest.

Caiet. quæst. 96. art. 6. in manifestis non esse necessariam interpretationem superioris: in dubiis, si prudens iudicaret Legislatorem præsentem declaraturum, se nolle in eo casu obligare, si non possit adiri superior, quemlibet posse interpretari, & contra verba legis agere; secus si adiri possit. Si verò adhuc maneat dubium, ita vt prudenter non possit iudicari, an Legislator id probarit, non possit subditus præter verba legis agere. Iuniores eod. art. Caiet. sequuntur, sic interpretantes verba diui Thomæ contra sententiam, &c. Idem verò Caiet. 2. 2. q. 120. ar. 1. ait, in dubio non posse præteriri verba legis. Secundò, legem posse deficere dupliciter, primò negatiuè, vt quando obseruare legem non esset peccatum, secundò contrariè, vt quando esset peccatum. In secundo casu locum habet epiikia, in secundo seruanda est lex, quia lex non indiget correctione, quia non corrigeretur iustè, quod est contra rationem æquitatis, quæ iustitia quædam est 2. 2. q. 120. art. 6. Item aliâs cessante sine legis in aliquo casu fornicatio esset licita, vt si possit rectè proles educari, &c. Item ex D. Thom. 3. 37. q. 1. a. 4.

Dico primò, in manifestis locum habet epiikia contra verba legis, siue quia cessat omninò finis, siue quia esset nociua, Caiet. 2. 2. quæst. 120. art. 1. D. Thom. exemplo depositi, & 2. q. 96. art. 6. exemplo apertionis portarum. Vide etiam D. Tho. eod. art. 6. ad 2. quando est dubium propter varietatem opinionum, an lex possit, vel non possit in eo casu obligare locum habet epicheia. Hæc enim non tam est interpretatio mentis legislatoris, quæ in casu dubio ad ipsum pertinet, quàm potestatis, de qua quisque doctus iudicare potest, iuxta regulas Theologiæ, Philosophiæ moralis, & Iurisprudentiæ, vt si probabilior opinio ait in tali casu cum periculo vitæ obligari non posse. Hanc opinionem in praxi sequi possumus, licèt alij contrariam teneant. Quando verò solùm est dubium de voluntate legislatoris, & hoc dupliciter, vel enim difficultas consurgit ex significatione verborum, an sub illis talis casus comprehendatur, & tunc si probabile sit non comprehendi, licitum est eam sequi opinionem, vt in Trident. sess. 21. cap. 2. de reform. est dubium, qualem pœnam incurrat, qui ordinat sine patrimonio, quia ex verbis antiquorum canonum, quos renouat, non satis constat an sit suspensio, vel irregularitas interpretari possumus secundùm varias opiniones, verba autem quæ habent difficultatem, habentur 70. d. cap. neminem, & sequentib. vbi dicitur irritam esse ordinationem eius, qui sine altari ordinatur, & est difficultas, an nomine illo irrita intelligatur suspensio vel irregularitas, quòd si verba adeo duplicia sint, vt non constet de mente Legislatoris, neque ratione probabili ad superiorem recurrendum, & interim tutior pars eligenda.

Secundò potest esse difficultas in lege circa ca **[sect. 25]** sum particularem, an verbis ipsis ex mente legislatoris, c#prehendatur, quem verba absolutè sumpta **[562]** significant &

comprehendunt, sed quia ex aliquibus circumstantiis præsumi potest de legislatore non voluisse illum comprehendere, tunc si res non sit euidens, seruanda est lex, siue recurri possit ad superiorem ante tempus obligationis, siue non: cùm enim constet obseruationem esse licitam, non est, cur verba legis suam obligandi vim non habeant. Secundò, tunc lex non peccat, ergo non debet epicheia emendari. Tertiò, aliàs verba legis mille fraudibus paterent, & falsis interpretationibus. Malè ergo Caiet. & alij relati dicebant in re dubia, si superior ante tempus obligationis c#suli non possit licitum esse à verbis legis recedere: cùm verò D. Thom. illo art. 6. ait, si sit subitum periculum non patiens moras, vt superior adeatur locum esse epiichiæ. Si verò non est subitum periculum non esse locum epiichiæ, sed consulendum superiorem, non loquitur vtrobique in casu dubio quomodocumque, sed primum loquitur de periculo immine#ti, in quo obseruare legem esset iniustum, & in hoc casu meritò ait, non obligare legem, quia subitum periculum facit cessare legem: hic autem non est casus dubius, sed certus. Secundò loquitur de casu, in quo non est subitum periculum, hoc est, non est euidens damnum in quo obseruari potest lex sine periculo, & in hoc casu rectè inquit, recurrendum esse ad superiorem, vt legem explicet.

Placet ergo sententia Caiet. 2. 2. supr. cùm disserit epiikiam solùm habere locum in casu euidenti: intellige quando aliàs constat euidenter de potestate legislatoris ad obligandum, nam quando est varietas opinionum circa potestatem, etiam in casu non euidenti locum habet epiichia.

Secundò sequitur, id quod idem Caiet. optimè docuit, tunc epiichiam locum habere supra legem, quando lex deficit in casu particulari, c#trariè, non quando deficit motiuum legis in casu particulari negatiuè: nam tunc non dicitur lex peccare, tum quia obseruari potest sine peccato, tum quia deficiente motiuo legis in vniuersum non deficit ipsa vis legis, cùm verò deficit c#trariè lex, tunc locum habet epiichia, quia in casu illo particulari sine peccato obseruari non potest.

Tertiò, colligitur sensus duarum legum Codicis, quæ videntur contrariæ. Prima est lex, placuit, C. de iudiciis, vbi dicitur, placuit in omnibus rebus præcipu# esse iustitiæ, æquitatisq#ue scriptæ quàm stricti iuris rationem. Secunda est, C. de legib. Primò vbi dicitur, inter æquitatem iusq#ue interpositam interpretationem nobis solis, & oportet & licet inspicere: inquantum legum conciliatione aliqui dicunt, æquitatem scriptam præferri iuri scripto, & secundùm illam iudicandum, si verò æquitas scripta non sit, hoc est, non explicata ab ipso legislatore, præferendam non esse, & ita dic#t l. placuit, loqui de æquitate scripta, & meritò præferendam iuri scripto, legem autem 1. C. de legib. loqui de æquitate non scripta, & de hac meritò dixisse non esse amplectendam à iudice relicto iure scripto. Ita docent Accursius, Bart. & Bald. Alex. Iason & Fortun. Garsia, l. 1. ff. de iustit. & iure qui reprobantur, quia epiichia non tantùm à legislatore, sed etiam à priuata persona adhiberi potest: etiamsi scripta non sit, vt constat ex Arist. dicente epiichiam adhiberi in casu, quem legislator pr#cauere non potuit. Respondeo ergo, vt notauit Anton. Aug. 4. emend. iuris, c. 8. & Franciscus Duarenus 2. disputationum cap. 18. verbum illud, scriptæ, non haberi in l. illa placuit, in emendatiorib. codicib. & ita faciliori ratione conciliari possunt prædictæ leges, vt l. placuit, loquatur de æquitate, quæ adhiberi debet legi scriptæ in casu euidenti; in quo priuata persona vti etiam potest epiichia, l. autem 1. C. de legib. loquatur de æquitate non euidenti, sed quæ est in casu dubio; hæc enim indiget declaratione Principis. Hæc omnia sumpta sunt ex Vazq. q. 96. art. 6.

SECTIO XI. *Vtrùm liceat Doctoribus interpretarì Concilium Tridentinum.*

PRo parte negante est primò, quia eius[2922] est leges, & Canones interpretari, cuius est illa condere, l. in prætoriis, ff. de prætor. stip. l. leges, 3. C. de legibus, c. sicut. §. ex iis omnibus, 11. q. 1. c. fin. de consti. ca. cum venissent, de iudic. ca. inter alia de sent. excom. c. ex parte 3. de verb. signif. in quibus glossæ & doctores, imò est id generaliter cæteris omnibus, nisi conditori expressè prohibitum, vt notatur in dictis locis, & probatur in dist. §. ex iis ibi, *ille solus*, l. 1. in fine, C. de legib. l. 2. col. vlt. vers. si quid verò. C. de veteri iure enucleando. Sed canones, & decreta isthæc condita fuerunt à Concilio generali: ergo à nullo minoris auctoritatis possunt interpretari.

Secundò, quia huius Concilij interpretatio, qualiscumque illa sit, præter eam, quæ auctoritate Apostolica facta fuerit, videtur in specie prohibita à Pio IIII. idq#ue quoad prælatos sub interdicti ingressus Ecclesi#, & quoad alios sub excommunicationis latæ sententiæ pœnis, vt habetur in bulla confirmationis Concilij, *§. advitandum*, post finem Concilij. Neque satisfaciet, qui dixerit, ibi non interpretationem, sed duntaxat editionem librorum impressorum prohiberi. Quia respondeo, verba illa, interpretationes edere, non solùm ad editionem typis excusorum referri debere, sed ad ali# quamuis scripto c#municatam. Tum ex mente, quia idem prope esset argumento textus in decreto de editione, & vsu sacrorum librorum, vers. quòd autem descripto, sess. 4. Concil. Trid. Tum etiam ex verbo edere iuridica significatione, quæ est copiam scribendi facere, vel dictare, vt alter scribendo excipiat, vel proferre scriptum, vt legatur, l. 1. §. 1. l. si quis ex arge#tariis, §. Si inuictum. ff. de edendo, post Budæum ibi, & alios, qui de verbis iuris scripser#t, tradit Simon Sipardius in lexico iuris, verbo *edere.* Tum ex verbis eiusdem bullæ, ibi, *quocunque modo edere*, quæ vniuersalia sunt, argumento textus vbi not. in auctenti. quibuscunque, C. de sacrosanct. Eccles. & alibi sæpè.

Tertiò ex textu simili in c. exiit. 3. §. itaque sub pœna, de verb. signif. lib. 6. Vbi sub simili pœna prohibetur illius constitutionis interpretatio, & ideo nemo doctorum ausus fuit illam glossare, seu commentari, vt notat gloss. adeo vt necesse fuerit, quòd Ioannes XXII. illam prohibitionem suspenderet in extrauag. quia nonnunquam de verb. signif.

Sed in contrarium facit primò textus optimus[2923] in l. 2. §. iis legibus, ff. de orig. iuris, vbi probatur naturaliter necessariam esse legum interpretationem, vt præter ordinarios ibi adnotarunt **[563]** Zassius, & Cuiac. Goueanus lib. 1. vari. c. 24. & Vincentius Cabotius lib. 2. varia. iuris. c. 2. Vnde colligunt dicti Doctores, & alij infrà referendi, interpretationem legum non posse tolli per legem, vel statutum, argumento textus, *§.* sed naturalia, inst. de iure naturali.

Secundò, quia doctoribus, & Magistris permissa, imò concessa est iuris interpretatio, l. vn. C. de professorib. qui in vrbe Constant. lib. 1. Cod. de stud. liberalibus vrbis Ro. lib. 11. l. 1. ff. de orig. iuris, l. 1. ff. Si certum petatur, l. si negotium, ibi *ita accepi*, vbi glossa exponit, id est, à præceptoribus, ff. de priuilegiis creditorum. Imò expressè præcipitur, vt in Scholiis *(*quæ ideò instituuntur, c. 2. de priuileg. lib. 6. c. super specula, per arg. ab speciali, eodem tit.) vtrumque ius legatur, & interpretetur, d. ca. 2. & dicto c. exiit, §. cùm igitur, & dicta extrauag. quia nonnunquam, & in proœmio decretal. Sexti, & Clementinarum in fine, & in proœm. digestorum, *§.* sed cum vos iudicibus quoque,

l. ingenuum, ff. de statu hom. l. re iudicata, ff. de regulis. Quæ ad hoc allegat Lucas de Penna dicta l. vnica. Sed melius probatur in l. non possunt, ff. de legibus.
Tertiò & in terminis ex tex. in Trid. sess. 25. ca. 2. de reform. vers. ad hæc: vbi videtur permitti, imò & præcipi huius Concilij interpretatio, quem textum ad hoc allegant He#riquez, & Rodriguez, locis infrà referendis.
Quartò, quia etsi omnes ferè leg#latores, & statuarij eorum interpretationem, & c#mentationem prohibuerunt, Deut. 4. in princ. & ca. 5. in fin. l. 1. §. nostra autem, l. 2. §. hoc autem, prope finem C. de veteri iure enucl. l. 14. tit. 1. partita 1. l. 4. tit. 4. lib. 1. ordinam. tamen contrarium obtinet, & semper obtinuit.

Pro solutione huius quæstionis multa tradunt[2924] glossæ, & doctores locis ciratis; & post Bart. l. omnes populi n. 65. ff. de iust. & iure, & Abbatem ca. 1. col. fin. de const. vbi ante eum latissimè Bald. à nu. 15. Ioan. Andreas. reg. possessor de reg. iuris in 6. in Mercurial. Lucas de Penna in d. l. vnica C. de professor. Probus in addi. ad Mon. in d. c. exiit, qui in vrbe, Didacus Perez, qui plures allegat in proœm. ordinam. q. 2. per totam, Castillo dicta l. 1. Tauri verbo *interpretar*, vbi & in proœ. Burgo. de Paz, Couar. regula possessor, 2. p. §. 6. nu. 2. Caie. cum D. Thom. 2. 2. qu. 60. art. 5. & q. 120. Nauar. in manual. c. 27. n. 282. Soto. lib. 1. de iust. q. 7. art. 3. q. 4. art. 5. & alij.

Ego dico, non modò vtile, verum & necessa[2925]rium esse, ac proinde permissum, & permitte#dum leges interpretari, tam exponendo verba, in d. l. 1. ff. si certum petatur (quæ est propria verbi, *interpretari*, significatio, iuxta Glos. & in l. 2. ff. de iuris, & facti ignor. per tex. l. 1. in fin. ff. de ver. oblig.) & mente# earum, seu voluntatem, & potestatem aperie#do, l. scire leges, l. Benignius, ff. de legib. l. 13. tit. 1. p. 1. quàm etiam corrige#do, coarct#do, & prorogando, iuxta gloss. 2. in dicta l. 2. ff. de origine iuris, per tex. in l. qui operarum, vbi etiam glossa, ff. ad Tertyl. & in l. iusta interpretatione, ff. de verb. signif. Hoc est, vt ego intelligo (si de alio interprete, quàm Principe agatur) declar#do correctas esse per alias leges, vel extendi debere ad casus similes ob identitatem rationis, l. non possunt, cum l. sequenti, l. ideo, ff. de legib. vel ex rationis defectu restringi oportere, l. adigere, §. quamuis, de iure patronatus: præsertim si id fiat ex sententia aliarum legum, vel ex vi rationis, vel vt vitium, seu absurdum euitetur, dicta l. benignius, l. ambigua, ff. de legib. l. non absurdum, ff. de bonis libertorum, l. non aliter ff. de legat. 3. cap. ex ore, de priuileg. cap. fin. de verb. signif. in quibus casibus interpretatio prohiberi non debet, & si prohibita fuerit, erit nihilominus admittenda.

Neque obstant prioris partis fundamenta. Quia[2926] ad primum respondeo, iura illa, quæ legum interpretationem conditori reseruant, & cæteris negant, intelligenda esse de necessaria & generali, & quæ sit quasi lex (quia eandem vim habet) in scriptis redigenda, qualis est principis conditoris: non verò de interpretatione doctorum, vel magistrorum, quæ licet sit probabilis, aut euidens, quatenus ratione, vel legibus aliis comprobatur, l. ego solis 1. d. minimè tamen habet vim legis positiuæ, nec in scriptis est redigenda tanquam lex, sed, vt eius expositio, ad memoriam. ita Gloss. cap. 1. vers. interpretatus, de postul. prælat. quam dicit notabilem Didacus Perez, l. 4. citata ordinamenti. Sed sunt quatuor aliæ similes, cap. sicut, §. ex his, 11. quæst. 1. & l. si de interpretatione, ff. de legibus, & in dicta l. 1. C. eodem, & in dicta l. 14. partit#, quas sequuntur communiter Doctores ibi, & in locis suprà allegatis, addentes, quòd ad Principem tunc solummodò recurrendum est, quando intellectus legis aliter percipi non potest: quia nec de consuetudine, vel casu simili constat, & opiniones Doctorum sunt aduersæ, vt post Baldum, l. 2. C. de legibus,

tradit optimè Abbas dicto cap. 1. nu. 14. de const. communiter receptus ex dicta Gloss. partitæ. Non enim passim, seu de omnibus Princeps consulendus est, vt patet ex l. non statim, ff. ad legem Fab. de plagi. sed (vt Constantinus Imperator Plotiano rescripsit in l. 1. C. de relation. in Codice Theodosiano) *Super paucis, quæ iuridica sententia decidi non possunt, nostram debes consulere maiestatem, ne occupationes nostras interrumpas, cùm litigatoribus legitimum maneat arbitrium à sententia prouocandi.* congerit plura in proposito Brisonius lib. 3. de formulis, à pag. 342.

Ad secundum respondet Henriquez, 1. par. summæ, lib. 7. de indulgen. cap. 29. num. 4. & Eman. Rodriguez tom. 1. regularium quæstionum, qu#st. 11. art. 3. §. ad vitandum, non procedere quoad iudices in Tribunalibus, & lecturis, & Academiis, & in praxi ita seruari pro communi vtilitate: pro qua contra strictam disputandi rationem multa in vsu recepta sunt, l. si ita vulneratus, circa finem, ff. ad legem Aquiliam, quasi velint dicere, prohibitionem illam quoad eos non esse vsu receptam, aut contrario vsu abrogatam esse, & ideò non ligare, argum. text. in l. de quibus, ff. de legibus, & cap. in istis, §. leges, d. 4. tradit post alios latè Gutierr. lib. 1. quæstionum canonic. cap. 8. nam & leges continentes censuras ipso facto incurrendas, contraria consuetudine abrogari posse communiori, & veriori opinione, licet contradicant Castrus de lege p#nali, & alij relati à Syluestro, verbo consuetudo, qu#st. 6. resoluit nouissmè Dauila, 1. part. de censuris, dub. 8. Addit Rodriguez, minimè etiam procedere quoad aduocatos, vel alios viros literatos, qui in foro fori, aut poli verbo, seu scripto respondent: vel auctores, qui in libris, quos imprimunt, decreta Concilij, quæ occurrunt, obiter interpretantur. Verba enim dicti §. intelligenda esse de **[564]** propriis commentariis, glossis, aut scholiis, quæ super ipsum Concilium componuntur, vt enim allegato docet Rodriguez, & Suarez to. 5. de censuris, disp. 27. sect. 7. nu. 12. nec sufficit componere, nisi id eo fiat animo, vt imprimatur, seu ad omnium manus peruenire possit: nam licebit ad priuatam eruditionem sibi compositos reseruare. Hæc ipsi, pro se duntaxat exempla doctissimorum hominum, & consuetudinem afferentes.

Ego tamen pro pleniore dicti *§*. intellectu ani[2927]maduerto, triplicem esse eius decisionem; Primò namque in eo prohibentur quæcumque editiones quarumcumque interpretationum. Secundò, constitutiones quorumcumque statutorum, etiam sub prætextu maioris decretorum Concilij corroborationis, aut executionis.

Tertiò, dubiorum super eis occurrentium reseruatur declaratio summo Pontifici.

Quantum ad primum certum est, non solùm ex consuetudine, sed ex vero, & iuridico verborum, & mentis Pontificis sensu, nullum ibi interpretationum genus præter necessarium, sed duntaxat editiones omnium interpretationum super Concilium prohiberi: quæ duo inter se diuersa sunt, cùm vnum sine altero possit stare, iuxta notata in c. translato, de const. & l. Papinianus, ff. de minor. l. naturaliter, §. nihil commune, ff. de acquiren. posses. vnde quamuis lector in scholis, & iudex & alij, de quibus suprà, dicantur interpretari, non tamen dici possunt interpretationes edere, nec contrauenire legi, hoc, & non illud prohibenti. Et probatur optimè ex iuribus suprà adductis, quæ interpretari iura in Scholis & iudiciis iubent, & insimul commentaria, seu interpretationes super illis fieri, vel illis annectere prohibent: & facit text. in dicta Decretali de editione, & vsu sacror. librorum, vers. præterea, propè finem, & l. lex Cornelia, §. si quis librum, ff. de iniur. & famosis libellis, vbi tanquam diuersa ponuntur.

Nec obstat, si dictando, vt discipuli scribant, vel copiam faciendo, vt alij describant, tradantur. Nam, id quod in solutione primi argumenti dict# est, quòd magistrorum

interpretatio non est in scriptis redigenda, de authenticis scriptis rectè intellexerunt Hostien. Ioan. Andr. & Panorm. dicto c. 1. de postul. præl. licet non ineptè etiam dici posset, dictum §. ad vitandum, de editionibus impressis, non de manuscriptis loqui, tum quia non est similis ratio, cùm istis non soleamus vti ad allegationes, illis verò sic: Tum quia ad dictum decretum de editione, vers. qui autem, responderi potest, potius facere pro ista parte: nam si sub prohibitione librorum impressorum, manuscripti venirent, non ibi specialiter notarentur. Tum quia licet in edicto de edendo, de quo in dicta l. 1. ff. eodem, verbo *edere,* illas habeat significationes, vbi tamen agitur de librorum editione, de typis excussa, & non alia accipiendum esse, communis loquendi vsus demonstrat, qui verborum præualet proprietati, l. librorum, §. quod autem Cassius, ff. de legatis 3. cùm vulgari vsui non solùm verba, sed & mentem accommodare Legislatores semper in dubio præsumantur. Alciatus præsump. 4. Duennas regula 56. Couar. lib. 3. vari. cap. 5. nu. 1. Quantum ad secundam prohibitionem illam statuendi, de statutis declaratoriis decretorum Concilij, non verò de executoriis, vt ita loquar, accipiendam esse existimo. Nam in decreto de recipiendo, & obseruando Concilio sess. 25. ipsis Principibus ab ipso Concilio committitur, vt qu# ab eo decreta sunt, faciant ab omnibus fideliter recipi, & obseruari. Sic Bellar. to. 1. lib. 1. de Concilio, cap. 20. ait ad Reges spectare, vt custodiri faciant leges, & præcepta Dei, & Ecclesiæ, vt docet August. epist. 48. 50. & 156. & fecerunt pij Imperatores, Constantinus, Theodosius, Martianus, & alij, vt patet ex l. cunctos populos, C. de sum. Trin. & ex toto tit. de hæreticis, eod. C. & verba illa dict# Bullæ, *Sub prætextu,* &c. habent hunc sensum, ne scilicet sub prætextu, seu colore corroborationis, aut executionis interpretationi se immisceant. Pr#textus enim seu color est simulatio, quæsita ad id faciendum, quod alia via non licet, vt notatur in l. illicitas, §. illicita, ff. de officio Præsidis, l. sub prætextu, C. de transaction. l. hoc colore, ff. de inoffic. testament. cap. auaritiæ, de electione lib. 6. cap. eos qui, de tempor. ordinationum. Vnde ex dicta bulla non prohibentur Principes statuere pro maiori corroboratione, & exclusione Concilij, si id absque fraude fiat. Ex qua, & aliis summorum Pontificum concessionibus Rex noster, vt protector Concilij (ita enim se vocat) decretorum illius executionem maximè curat, & violationem, seu derogationem impedit, præcipiendo prælatis, vt illa ad vnguem obseruent, & detinendo in suo supremo consilio contrarias quasc#que literas, etiam Apostolicas, ex officio, vel ad instantiam fiscalis, seu partis, & interim supplicationem super illis interponendo, vt testantur, & vt praxim tradunt Paz in practica, to. 2. præiudio. vlt. & Flores de Mena lib. 1. variarum, quæst. 10. nu. 8. Adeo vt quamuis aliis causis Ecclesiasticis, quæ per viam violentiæ, vt dicitur, ad Regem deferuntur, cognoscant regi# Cancellariæ, seu Audientiæ, vt in l. 2. titul. 6. & in l. 35. cum sequentibus, tit. 4. lib. 2. & l. 7. tit. 2. lib. 3. nouæ compilationis, de iis tamen, quæ obseruationem Concilij tangunt, supremus tantummodò Senatus cognoscit.

Ad tertium argumentum respondeo, dictum[2928] cap. exiit, §. itaque, sub pœna specialiter prohibere, ne etiam in scholis à lectoribus aliter, quàm ibi præfinitur, interpretetur, quod non fit in dicto §. ad euitandum, nec alibi in toto iure. Vnde per argumentum ab speciali magis ex eo corroboratur, quàm corruit nostra intentio, præsertim si consideremus, prohibitionem illam non potuisse subsistere, & ob eam præcipuè causam fuisse sublatam per dictam extrauagantem; quia nonnunquam vers. nos attendentes, iuncta glossa, vbi maximè commendatur scholastica disputatio super canonum decisionibus, quia per eam veritas elucescit, & multiplices sensus, qui sub cortice literæ latent, aperiuntur.

Sed vrget valde textus in l. nemo clericus, C. de sum. Trin. vbi inhibetur disputatio super his, quæ in Conciliis definita sunt: quia iniuria videtur eis fieri, si quæ ab ipsis decreta sunt, in dubitationem ducantur, argumento, l. 2. C. de crimine sacrilegij. Quæ ratio generalis est eitam quoad definita de moribus.

Sed respondeo, ibi non prohiberi simpliciter omnem disputationem, sed eam solam, quæ publicè suscipitur causa seminandorum errorum, & tumultus commouendi: nam quæ fit ad Dei gloriam, & catholicæ veritatis defensionem, hæreticorum confusionem, & meliorem dogmatum, seu **[565]** canonum intelligentiam, licita est, imò multoties extra scholas, & quotidiè in scholis necessaria: vt latè de illius legis intellectu, & de materia disputationis tractans resoluit Penna ad directorium inquisitorum, 1. part. scholio 5. & 23. vbi plures allegat, & post eum alios cumulans Petrus Cendo in collectan. ad cap. 2. §. inhibemus, de hæretic. lib. 6. vbi laicis interdicitur publicè, vel priuatim de fide Catholica disputare, vt & prædicare, cap. cùm ex iniuncto, cap. sicut, de hæret. Pro quorum interpretatione videndus in supradicto scholio. 23.

SECTIO XII. *Quinam possint Concilium Tridentinum auctoritatiua, seu necessaria interpretatione interpretari.*

DE hac re aliqua diximus disp. 2. sect. 9. sed modò libet aliqua adiicere. Hoc verbo, *interpretationis necessariæ, & auctoritatiuæ,* vtitur in proposito Cardinalis Araæ Cæli in tract. de Concil. cap. 16.

Et primò illud indubitatum est, quòd declara[2929]tio dubiorum circa decreta Conciliorum, tam de fide, quàm de moribus, ad eadem ipsa Concilia, si ipsis durantibus orta fuerint, pertinebit. Quod vt manifestum præsupponunt omnes doctores, eandémque vim habebit talis declaratio, quam alia noua decreta, vt probatur ex supradictis, & patet ex isto Concilio, cap. 1. de reform. sess. 23. vbi declaratur c. 1. de reform. sess. 6. & in c. 21. de reform. sess. 24. vbi declaratur decretum sessionis 17.

Secundò, idem erit dicendum etiam de alio Concilio sequenti, quòd sit paris cum præcedenti potestatis, l. omni innouatione, C. de Sacrosanct. Eccles. vbi notatur, cap. constitutionum, de fentent. excom. in 6. Clementina Ne Romani, de electione, quod & verum est, etiamsi in præcedenti prohibtia fuerit declaratio, quia prædecessor non potest sibi, aut successoribus legem imponere, à qua discedere non licet, cùm par in parem imperium non habeat, dicto cap. exiit, §. cæterùm, cum vulgaribus: & ideò concilium Prouinciale n# poterit statuta generalis auctoritatiuè declarare, cap. non licuit, vbi notata, 17. d. arg. cap. cùm inferior, de maioritate, & obed. dicta Clem. Ne Romani, de elect. Nec maior pars Episcoporum, qui in eodem Concilio generali adfuerunt, post eius dissolutionem: quamuis id sentiat ibi Glos. 1. in fine, à qua cauendum est. Et conuincitur euidenter; quia auctoritas, quam concilia habent, non prouenit ex multitudine, & numero Episcoporum separatim; sed ex legitima congregatione, iuxta illud Matthæi, c. 18. *Vbi duo vel tres congregati fuerint in nomine meo.* Ex quo præcipuè loco conciliorum auctoritas, & firmitas deriuatur, vt pluribus adductis Sanctorum Patrum testimoniis, probat Anto. Augustinus in epito. iuris Pontificij, lib. 5. titulo de auctoritate Concil. & post omnes, qui de Conciliis scripserunt, L#lius Zechius de locis Theologicis titulo de Concilio, in principio. Cæterùm tam Concilium prouinciale, quàm sententia

Episcoporum, qui in Concilio interfuerunt, satis probabilem facient interpretationem, quamuis non necessariam.

Tertiò, tursus etiam certum est, ad solùm Papam per se solùm pertinere declarare auctoritatiuè, & necessaria dubia prouenientia, tam eo dissoluto, quàm ante dissolutionem illius, vt probatur in dict. cap. nec licuit, dist. 17. cap. fin. §. quamquam 25. quæst. cap. statum, cap. constitutio, de electione, lib. 6. ca. statutum de sent. excom. eodem lib. vbi Bonifacius interpretatur decreta Concilij generalis Lugdunensis: ita notant Doctores in dist. cap. nec licuit, & Pr#positus in cap. sicut, 15. dict. & Turrecremata in summa Eccles. lib. 3. cap. 53. Card. Aræ Cæli suprà, Curial. de Conciliis, cap. 10. Adeo, vt contrarium asserere h#reticum dicat esse Paulus Grisaldus in defensione fidei Catholicæ, verbo Concilium, num. 31. Anastasius Germonius de sacrorum immunit. lib. 3. c. 22. nu. 93. Redduntque de hoc omnes doctores rationem duplicem.

Prima est, quia si hoc facere potest Concilium[2930] posterius, vt dictum est, idem poterit Papa, à quo concilia auctoritatem habent, & confirmantur. Ita D. Thomas, quæst. 10. de poten. art. 4.

Secunda, quia in ipsis Conciliis semper excipi[2931]tur Papæ auctoritas: vtramque tradit textus in ca. significasti, de electione, vbi post Ioan. Andr. notant omnes. Pro quo animaduertendum est, quòd cùm non semper facilè possit, aut expediat congregare Concilia, necesse fuit, vt interim esset alius, ad quem recurri posset.

Quæ sententia indistinctè accipienda est, tam in dubiis fidei, quàm morum, licet contrarium sentiat Dominicus, dict. c. nec licuit, nu. 2. etenim licet Papa contra ea, quæ à Conciliis confirmatis tradita sunt, statuere non possit, potest tamen illa declarare, vt omnes fatentur, & gloss. in extrauag. cùm inter nonnullos in fine principij, verbo, *declaramus*, de verb. signi. Ioan. XXII. sicque respondeo ad ea, quæ affert Dominicus ibi, & in dicto capit. in istis, num. 2. distinct. 4. & in capit. sicut 11. quæst. 1. sanè quod attinet ad Concilium Tridentinum, Synodus ipsa summi Pontificis auctoritatem reuerenter agnoscens executionem, & declarationem eorum, quæ in ea decreta, & definita sunt, eidem remisit, vt constat ex decreto de recipiendo Concilio. Quare meritò Pius IIII. in dict. bulla id sibi soli reseruabit, sequentésque Pontifices pro faciliori negotiorum expeditione Cardinali# c#gregationem instituerunt, cui Concilij Tridentini executionem, & declarationem dubiis fidei duntaxat exceptis, c#miserunt. Anast. Germon. lib. 3. de sacrorum immunit. cap. 11. num. 6. quinque Cardinales nominat, vt patet ex Bulla 7. Sixti V. anno 1588. quæ incipit Immensa, cuius aliqua verba pro euidentia dicendorum inserere necesse est: ait itaque inter cætera Pontifex, §. 8. *Cùm ad singularem Papæ auctoritatem tantummodò spectet generalia Concilia indicere, confirmare, interpret ari, & vt vbique locorum seruentur, curare, ac præcipere: eorum quidem decretorum, quæ ad fidei dogmata pertinent, nobis ipsis reseruamus: Cardinalibus verò præfectis interpretationi, & executioni concilij Tridentini, si quando in iis, quæ de morum reformatione, disciplina, ac moderatione, & Ecclesiasticis iudiciis, & aliis, quæ humana statuta sunt, dubietas, aut difficultas emerserit, interpretandi facultatem,* (*nobis tamen consultis*) *impertimur,* & §. 11. quamuis congregationem aliam pro consultationibus regularium instituerit, dubia tamen in illis ad Concilium concernentia ad eandem congregationem Concilij iussit remitti. An verò posteriores Pontifices aliquid quoad hoc immutauerint, mihi adhuc ignotum est: illud verò ex **[566]** declarationibus impressis, & manuscriptis patet, quòd

congregatio non semper, sed in raro casu, & in grauioribus, & difficilioribus dubiis summ# Pontificem consulere solet. Ex relatis tamen verbis colligitur.

Primò, quòd Congregatio licèt possit Conci[2932]lium interpretari, non poterit contra illud dispen[2933]sare, cùm hæc duo valde diuersa sint, & concessum[2934] in vno non possit extendi ad aliud: argumento ca. ad audientiam, de decimis cum ibi notatis, Nauar. consilio 72. num. 4. de regular.

Secundò, quòd non habet iurisdictionem ordi[2935]nariam, nec delegatam ad cognoscendum iudicialiter de quæstionibus facti, sed tantum ad decidendas extraiudicialiter quæstiones iuris, quæ super intellectu Concilij emerserint, nisi aliàs sibi concessum sit. Ita etiam Nauarr. consil. 2. num. 4. de religiosis domib.

Tertiò colligitur, declarationes dictæ congre[2936]gationis non vt probabiles, & doctrinales dum[2937]taxat, habendas esse; sed vt authoratiuas, & necessarias, tanquam si ab ipso Papa editæ fuissent, & ideò habere vim obligandi in vtroque foro tam in iudicio quàm extra, non solùm pro illis personis, ad quar# instantiam fiunt, seu in illo speciali casu, cui c#gregatio respondet: sed vt leges generales in similibus omnibus- Probatur tum ex verbis suprà relatis, quibus Papa eandem, quam ipse habet interpretandi, & exequendi facultatem congregationi impartitur; maximè quia illa exceptio dubiorum, cùm debeat esse de regula legis: nam quod liquet de penu legato, id manifestiùs reddit: tum ex consultatione Papæ, quia ex ea, etiamsi sit super particulari casu, ius generale editur: textus optimus, vbi doctores in cap. ex multa, de voto, gloss. fin. in cap. consultationi, de temp. ordinat. Abbas in cap fin. col. 3. de iureiurando, Felin. in cap. 1. num. 77. de const. & Cardinalibus dictæ congregationis asserentibus se ex consultatione Papæ respondere, credendum est absque alia probatione, Imola num. 5. & Felin. num. 12. in c. quod super his, de fide instrum. Gabriel lib. 1. de probationibus con. 3. num. 20. ita licet non tam dilucidè resoluit Eman. Rodriguez to. 1. quæstionum reg. quæst. 11. art. 1. & 2. contra aliquos Theologos, existimantes dictæ congregationis declarationes doctrinales tantùm esse, quorum fundamentis ipse sufficienter respondet. Refert & sequitur eum nouissimè Cepola, in praxi Episcopali, part. 1. verb. authoritas, & Nicolaus Garzia inproœmio sui tractatus de beneficio, qui pro maiori comprobatione inducit textum in §. responsa prudentum, instit. de iure naturali: & duas declarationes eiusdem congregationis, quæ sic respondit. *Eadem ratio habenda est de iis, quæ scribuntur à Cardinalibus sanctæ congregationis Concilij Tridentini, nomine ipsius congregationis, ac si à Papa scriptæ essent: & aliàs sic censuit, decreta, & litteræ congregationis Concilij semotis litibus sunt executioni demandandæ, nec super his sententia, nec decretum aliquod est faciendum. Et ita super earum executione Papa dat breue, & auditor Cameræ monitorium, easque Rota absque vlla controuersia sequitur, & obseruat, vt praxis ostendit.* Hæc ipsi, quibus ego addo Decisiones Rotæ 482. & 743. & 750. 1. part. & 325. & 328. 2. part. in quibus Rota iuxta declarationes Cardinalium iudicabit: & quod magis est in vna Tridensis iurisdictionis, die Mercurij 28. Nouemb. de anno 1607. Rota sic dixit. *Cùm fuisset pro parte Moderni Episcopi data quædam declaratio, & quædam annotatio bonæ memoriæ Cardinalis Carrafæ, iterum proposuit dubium, & Domini affirmatiuam partem amplexi fuerunt.* Quæ verba ideò libentiùs retuli, quia haud scio, an alibi tam expressum, aut graue testimonium pro declarationibus sanctæ congregationis reperiatur.

Quartò colligo, effectum obligandi, quem di[2938]ximus habere prædictas declarationes, non solùm esse quoad futura, sed etiam quoad præterita. Quia hoc est de natura legis declaratoriæ: iuxta notata in l. leges, part. 2. C. de legibus, & in c. fin. de const. Pro quibus iuribus est videndus Anast. Germon. lib. 1. animaduersionum iuris, cap. 2. Bart. l. omnes populi in 5. quæst. principali versi. circa 3. de iust. & iure, Bald. l. non dubium, notab. 3. C. de legibus, & probat id expressè textus, quem Felin. d. cap. fin. nu. 4. dicit meliorem de iure in auth. de rapt. mulier. in fine collat. 9. gloss. in proœmio Clem. verbo, de cætero. Quia qui declarat, nihil de nouo inducit, l. hæredes palam, ff. de testam. vnde potius ligat constitutio antiqua, quàm noua declaratoria, vt dixit Abbas dicto cap. fin. num. 8. gloss. verbo declaramus, in Clem. statutum, de electio. vbi Cardinal. qu. 2. vbi notat, quòd qui male aliquid percipit ante legem declaratoriam, tenetur post illam restituere illud: gloss. verbo, declaramus, in cap. 1. de decimis, lib. 6. in data eiusdem libri.

Quintò colligunt docti nonnulli recentiores[2939] canonistæ, non esse necessarium, quòd dict# declarationes publicentur, nam quamuis aliàs de essentia legis, vt obliget, sit promulgatio, iuxta notata per tex. ibi, in cap. 1. de postul. prælat. authen. vt factæ nouæ consti. collatione 5. gloss. in dicta data Sixti, & in proœmio Clementinarum, Germonius vbi suprà, cap. 3. D. Thomas 1. 2. quæst. 90. art. 4. communiter receptus ex Nauarro, consil. 1. num. 2. in fine, de const. tamen id procedit in legibus noui iuris editoriis, non verò in declaratoriis: declarationes enim, cùm ipsis legibus à principio insint, l. ita fidei, ff. de iure fisci, necesse non est, vt publicentur, sed sufficit quòd ipsæ leges receptæ sint, vt declarationes super ipsis legibus editæ obligent sine noua publicatione, Rodriguez suprà, art. 2. sed dubito de isto corollario, quoniam licet in manifestis declarationes legibus insint, & ex se sine alia promulgatione obligationem afferant, secus tamen videtur in dubiis, quia tales declarationes sunt veluti nouæ leges, vnde cùm efficiuntur, promulgari iubentur, non secus ac leges aliæ nouæ.

Sextò colligunt iidem recentiores Canonistæ,[2940] quòd vt prædictæ declarationes in iudicio adstringant, necesse est, vt in forma authentica exibeantur, scilicet vel per breue Papæ, vel per monitorium auditoris Cameræ, vt dictum est, vel per epistolam alicuius ex Cardinalibus sacræ congregationis nomine ipsius, vt ferè semper in nouis declarationibus obseruatur, vel partibus citatis per transumptum ex registris ipsius congregationis desumptum, sigillo secretarij munitum, & aliter sententia contra illas lata erit ipso iure nulla, vt colligitur ex supradictis, & probatur in cap. de sent. & re iudi. cum vulgarib. quæ de extrauagantibus non insertis in corpore iuris, leguntur, & notantur in cap. pastoralis de re iudic. & per Romanum consil. 260. Pauinum, & Brisianum in pr#ludiis ad extrauagan. communes, & Ioannis XXII. Alex. Mont. tract. de decimis cap. 9. num. 27. Rectè tamen faciet iudex, qui illas pro veris alias ha-**[567]**habuerit, & apud aliquem probatum auctorem inuenerit, sequetur, etiam si nec à parte allegentur, nec producantur. In foro verò conscientiæ tenebitur vnusquisque eas sequi, si de illis sufficientem notitiam habuerit, iuxta ea, quæ latè & optimè tradit Nauarr. in dicto consil. 1. num. 12. & per totum de constit. num. 76. vbi etiam dicit, non esse recedendum ab interpretatione Concilij Tridentini consuetudine introducta ex dicta l. si de interpretatione, l. minimè, ff. de legibus, cap. cum dilectus, de consuetud.

SECTIO XIII. *Vtrùm ratio legis sit eius anima, & iuxta eam interpretanda sit.*

COmmuniter Iurisp. affirmant, rationem **[sect. 26]** & intentionem legis esse eius animam Bald. l. scire oportet, ff. de excus. tutor. Constantin. Rogerius tract. de iur. interptet. §. 1. num. 18. Stephan. Frederic. tit. de interpreta. legum, num. 2. & sequent. Georg. Nata. tract. de statuto, quæst. 4. num. 146. Tiraq. l. si vnquam, C. de reuoc. don. verbo libertis, nu. 45. & seqq. sumitur ex dicta l. scire oportet, §. verum, & ex l. Gallus. §. & quid si tui, ff. de lib. & posthum. Quidam rationem & intentionem legis, seu Legislatoris confundunt, sed constat, esse valde distincta, vt sensit Bart. l. 3. §. si parens, ff. de legiti. tutor. Decius cap. Secundò requiris, de appell. & l. 1. C. de edendo: licet ratio legis sumi soleat ex eius fine, seu intentione Legislatoris: nam in moralib. ex fine sumuntur regulæ agendorum, licet autem significatio, seu sensus verborum, quia in illis includitur, & latet vt anima in corpore, possit dici eorum seu legis anima, iuxta Aug. de catechis. rud. cap. 9. relatum, cap. sedulo. dist. 38. dicentem vtile, esse nosse, ita esse verbis præferendas sententias, vt anima corpori præponitur: & Hieron. Galat. 1. relatum, cap. Marcium, 1. quæst. 1. dicentem, non putemus in verbis scripturarum esse Euangelium, sed in sensu. Tamen etiam ratio & finis legis, vnde sumitur verborum significatio legitima, dici potest anima legis, quia illi dat vim, & robur imò, & esse. Sensus autem legis communiter ex verbis expressis sumptis in propria significatione sumendus est, vt docet Tiraq plura iura refere#s illo §. libertis, optimum est, cap. 2. §. sed neque, de translat. Episco. ibi: *Si circa iranslationem idem fieri voluisset, expressisset:* significans expressis verbis in propria significatione sumptis standum esse. Simile est in cap. ad audientiam, de decimis. Ratio est, quia verba simpliciter prolata accipiuntur in propria significatione, & analogum per se sumptum stat pro famosiori significato. Aliàs nihil esset certum in legibus: semper enim possent ad metaphoricos, & improprios sensus detorqueri. Hac ratione in scripturarum expositione proprietatem verborum, quantum commodè fieri potest, tenemus, maximè quando dogmata fidei, vel morum traduntur.

Sed in verbis legis duplex proprietas à Iurispe **[sect. 27]** ritis notatur: vna naturalis, alia ciuilis. Prior non ita vocatur, quia sit à natura: constat enim esse ex impositione, & ad placitum: sed quia est veluti naturalis, eo quòd ex primæua impositione, & communi vsu tenetur: posterior autem significatio ex quadam iuris extensione, & parificatione. Quo pacto professio in iure mors dicitur. Adde quasdam esse voces in vsu hominum communes, quibus etiam ius vtitur, in quibus maximè locum habet illa distinctio. Aliàs verò esse quodammodò proprias iuris: nam vnaquæque ars teste Cicerone, habet proprias voces, quibus vtitur: vt ce#sura, excommunicatio, interdictum, arrogatio, &c. In his proprietas iuris est quasi naturalis: quia in illis illa est quasi primæua impositio, vt quæ sola est in vsu. Cùm ergo diximus, in verbis legis proprietatem verborum esse tenendam, regulariter & per se loquendo intelligitur de droprietate naturali, vt sumitur ex cap. susceptum, de rescript. in 6. vbi dicitur, rescriptum datum pro beneficio vacante per cessionem, vel renunciationem, non comprehendere vacationem per mortem: quia proprietas verborum hoc non patitur. Similia sunt multa tit. de præben. Alia refert Tyraq. dicta l. si vnquam, verbo, suscepit, num. 17. Propter adiuncta verò, seu circumstantias possunt verba extendi ad proprietatem legalem, aut ad aliquam impropriam, seu metaphoricam significationem, & interdum coarctari, ne in tota sua amplitudine, ac

omnimoda proprietate sumantur, vt in superioribus vidimus. Et talem sæpe sensum legis eruimus ex intentione Legislatoris: vt patet ex Gregor. 26. mor. cap. 7. & refertur cap. humanæ, 22. quæst. 5. vbi ait: non debere considerari verba, scilicet nuda, sed voluntatem, & intentionem Legislatoris: quia n# debet intentio verbis deseruire: sed verba intentioni, & cap. postquàm, de elect. in 6. dicitur, *Quia non solùm vt quis veniat, sed etiam ex sui mente exigit, vt vsque in finem negotium prosequatur:* & l. non dubium, C. de legib. contra legem agere dicitur, *Qui verba legis amplexus, contra legis nititur voluntatem,* & cap. intelligentia, de verb. sign. dicitur, *Causas rei esse ponderandas, ac veram verborum intelligentiam sumendam*: *quia non sermoni res, sed rei debet esse sermo subiectus.* & Gregor. c. propterea, de verb. sign. ait, *Plerumque dum verborum proprietas attenditur, sensus veritatis amittitur.* Ratio est: quia verba interdum habent ambiguam significationem, & ex ratione legis, ex fine, & intentione Legislatoris ad vnam earum determinantur, & interdum ad minus propriam: & similiter ex citcunstantiis, & adiunctis. Sed Bart. cap. licet de euitanda, de elect. rectè ait, maioris momenti esse verba, quàm rationem etiam magistralem: quia ratio sæpè non est textus legis; sed opinio Doctorum: verba autem sunt ipsa substantia legis, & Tyraq. suprà, nu. 23. ait, homines sæpè falli in coniectanda mente Legislatoris: ideò per se loquendo, & regulariter maiorem vim habere verba, & eorum proprietatem, quàm coniecturas, quarum vna est ratio Legislatoris.

Erunt autem coniecturæ maioris momenti, si **[sect. 28]** aliqua ex tribus conditionibus concurrat. Prima, quod ratio sit tam intrinseca, & necessaria, vt nisi iuxta illam extendatur, vel limitetur lex, fiat irrationabilis, seu contra iustitiam: atque adeò lex non sit lex. Ideò trahenda est semper ad sensum rationabilem; maximè cùm semper præsumendum sit, Legislatorem habuisse sanam intentionem; & ita sumitur ex l. nam absurdum, ff. de bonis, quæ liberis, & ex l. scire oportet, §. aliud, ff. de excusa. tutor.

Secunda, si sit aliquod ius antiquius, cui lex noua in cortice, seu specie repugnare videatur, possit autem in concordiam redigi, si iuxta exi-**[568]**gentiam rationis aliter exponatur. Tunc enim probabiliter præsumitur, talem fuisse mentem Legislatoris, quia vt notauit Gloss. in cap. cupientes, vers. quòd si per 20. verbo, petere, de elect. in 6. correctio iuris odiosa est: quia licet Princeps lege noua possit antiquam abrogare, vel emendare. l. non est nouum. ff. de legib. & l. tanta. C. de veteri iure enucl. tamen ipsa mutatio legis aliqua per se censetur afferre nocumenta, nisi aliunde compensetur, vt docuit D. Thom. quæst. 97. art. 2. & sæpè in iure significatur, l. in rebus, ff. de const. Princip. & ideò non censetur vis antiquum per nouum derogari, nisi quando id exprimitur, vel non possunt aliqua probabili intelligentia in concordiam redigi. Cùm ergo in præsenti casu possint probabiliter conciliari, limitanda erunt verba posterioris legis. Tertia conditio, si alia iura tali interpretationi suffragentur, vel quia solent in tali sensu verba accipere, vel quia ita in similibus statuunt. De quo plura Decius, cap. translato, lectura 1. de const. Vnde Sa, verbo lex, num. 23. ait, lex generalis posterior limitatur per specialem priorem, quantum ad id, in quo ei contrariatur, etiamsi dicat, Non obstantibus quibuscunque, & nu. 17. per ius nouum non receditur ab antiquo, nisi exprimatur.

Extra hos verò casus regulariter standum est **[sect. 29]** verbis legis. Vnde propter solam rationem legis ea non est extendenda ad similes casus, quando illi comprehendi non possunt in verbis legis propriè sumptis, vel saltem in aliqua significatione in iure vsitara. Quæ sententia communis est, licet alij contradicant. Probatur primò, quia ratio per se non constituit legem, nec est de substantia eius: sed voluntas expressa per verba: ergo non

sunt extendenda ad alium casum, licet fortè in eo eadem ratio militet: quia de illo non est lata lex. Secundò, quia stante eadem ratione potest homo velle vnum, & non aliud, vel pro sola animi libertate, aut libidine; vel quia non expedit multa prohibere, aut præcipere, neque omnia omittere; ideò eligitur vnum pro arbitrio Legislatoris. Eo vel maximè, quod licet lateat; tamen fortasse Legislatori non defuit aliquod motiuum, propter quod vnum præciperet, & non aliud, non obstante aliqua similitudine. Tertiò, quia ipsa determinatio expressa verborum ad vnum casum, & silentium alterius indicat, Legislatorem voluisse vnum præcipere, aut prohibere, & non aliud, ex illa coniectura, cap. 2. de translat. Episcop. *quia si voluisset, expressisset.* Vnde potius solet argum. fieri ab speciali: quia dum hoc in specie prohibetur, & alia tacentur, signum est alia non prohiberi. Quartò, quia lex non est à propria forma extrahenda sine necessitate, aut ratione cogente: hîc autem nulla est ratio; sed sola coniectura infirma ex similitudine ratione, quam esse omnimodam ægre probari potest; cùm non oporteat, Legislatorem omnem rationem exprimere, quæ ipsum mouit, & per alias coniecturus illa sufficienter eliditur, argum. cap. verisimile, de præsumpt. Ergo propter solam similitudinem rationis non est lex extendenda vltra verba; quod maximè verum est in pœnali.

Imò existimo, propter solam rationem non esse **[sect. 30]** faciendam extensionem vltra rigorosam proprietatem verborum: nisi alia multa concurrant: quia odia sunt restringenda. Intellige quantum est ex vi legis. Nam interdum aliud esse poterit ex officio iudicis. Quando enim lex pœnam per se infert, vera est sine exceptione regula posita, quæ maximè seruanda est in censuris, & irregularitatibus; in quibus nunquam fit extensio propter solam rationem sine adminiculo verborum, verbi gratia, si excommunicentur religiosi ministrantes hoc vel illud sacramentum sine auctoritate, non incurrit talem censuram Clericus sæcularis ob simile peccatum, quantumuis eadem ratio esse videatur. Quando verò pœna est per Iudicem imponenda, tunc iudex poterit pœnam legis extendere ad casum similem, in quo nulla cerra pœna fuerit iure taxata: Nam tunc extensio non est ex præcisa obligatione talis legis: sed ex auctoritate Iudicis, qui vbi non habet legem, rectè faciet iudic#do instar aliarum, argum. l. non possunt, cum seqq. ff. de legib. Debet enim Iudex quoad fieri possit, secundùm leges iudicare, iuxta D. Thom. 22. quæst. 60. artic. 2. & ideò vti potest similitudine rationis, vbi deest lex. Atque doctrina superior sumitur ex Gloss. cap. in fidei, verbo inquisitionis, de hæret. in 6. & ex Gloss. Clem. 1. de sent. excom. verbo, matricem, & ex Butrio, cap. fin. de consuetud. num. 57. Domin. c. 1. de tempo. ordin. num. 9. in 6. Plura alia habet Tiraq. dicto verbo, libertis, nu. 2. 3. & 45.

Ex dictis intelliges Sa, verbo lex, nu. 25. & 26. **[sect. 31]** in priori asserens. Standum est verbis legis secundùm interpretationem iuris, etiamsi Legislator extra legem dicat, se aliter intellexisse. A Papa quidem Innoc. IIII. declarante suam mentem in constitutione à se facta anteà recessit Hostiensis, & cum eo alij Doctores: vide cap. 1. de concess. præb. in 6. In posteriori autem standum est legis menti apertæ etiam contra verba. Intelligitur autem mens legis ex ratione expressa. Hæc Sa.

22

[569] DISPVT. VIGESIMASECVNDA, DE LEGE DIVINA VETERI.

Quæstio nonagesima octaua, de Lege veteri.

Artic. 1. *Vtrùm lex vetus fuerit bona:*

Artic. 2. *Vtrùm lex vetus fuerit à Deo.*

Artic. 3. *Vtrùm lex vetus fuerit data per Angelos.*

Artic. 4. *Vtrùm dari debuerit soli populo Iudæorum.*

Artic. 5. *Vtrùm omnes homines obligentur seruare veterem legem.*

Artic. 6. *Vtrùm conuenienter data fuerit tempore Moysis.*

Quæstio nonagesimanona, de præceptis veteris legis.

Quæstio centesima, de præceptis moralibus veteris legis.

Quæstio centesimaprima, de præceptis cæremonialibus secundùm se.

Quæstio centesimasecunda, de cæremonialium præceptorum causis.

DE *lege diuina positiua in communi, déque eius diuisione in veterem & nouam diximus disputatione secunda, sectione prima, D. Thomas quæst. 91. art. 4 Valentia disput. 7. quæst. 6. punct, 1. Deinceps de lege veteri, & noua in particulari agendum est. De quibus latè D. Thomas, à quæst. 98. vsque ad 108. inclusiuè, Azor latißimè tomo 1. lib. 6. ferè toto. Sotus lib. 2. de iustitia, Sebastianus Medicis tractatu de legibus, & statutis. Valentia hîc disput. 7. quæst. 6. & sequentib. Barradas tomo 1. in Euang. lib. 1. qui est de prærogatiuis noui testamenti, Petrus Crespetius in summa, verbo lex.*

SECTIO PRIMA. *Vtrùm lex vetus bona fuerit.*

PRo parte negante arguitur primò, **[sect. 1]** ex Paulo ad Hebræos 8. versic. 7. vbi[2941] de veteri testamento loquens, ait, *Si illud prius culpa vacasset, non vtique secundi locus inquireretur,* ergo vetus testamentum malum erat.

Secundò, illa sola lex bona censenda est, quæ subditos facit bonos, & iustos: sed lex vetus non faciebat homines bonos, & iustos, & præterea offerebat illis magnas occasiones peccandi, augebat concupiscentiam & peccatum, vt his verbis dicit Paulus Rom. 7. *Concupiscentiam nesciebam, nisi lex diceret, non concupisces, & peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscentiam: sine lege enim peccatum mortuum erat:* & cap. 5. *lex subintrauit, vt abundaret delictum:* & rursum. *Per legem peccatum reuixit,* & cap. 4. *lex iram operatur: ergo lex vetus bona non erat.*

Tertiò, quia illud præceptum iudiciale Exodi. 21. *oculum pro oculo, & dentem pro dente,* videtur sanè crudele, & improbatum à Christo, Mat. 5. Nam facta mentione illius adiecit; *Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros, benefacite ijs, qui oderunt vos.*
Quartò, quia Deut. 23. vsuræ conceduntur, & cap. 24. libellus repudij, quæ duo aduersantur rectæ rationi.
Quintò, quia Ezech. 20. dicitur, *dedi eis præcepta non bona: & iudicia, in quibus non viuent.*
Sextò, quia Isai. 1. dicitur, *Quo mihi multitudo victimar# vestrarum? plenus sum holocaustis arietum,* &c. *Quis quæsiuit de manibus vestris, vt ambularetis in atriis meis? Non afferatis vltra sacrificium frustrà. Incensum abominatio est mihi. Kalendas vestras, & solennitates vestras odiuit anima mea*; *facta sunt mihi molesta.* Psal. 50. *si voluisses sacrificium dedissem vtique, holocaustis non delectaberis:* & Psal. 49. *non in sacrificiis tuis arguam te: holocausta autem tua in conspectu meo sunt semper. Non accipiam de domo tua vitulos, ne# de gregibus tuis hircos,* &c. & Psal. 39. *Sacrifici#, & oblationem noluisti: aures autem perfecisti mihi. Holocaustum & pro peccato non postulasti,* &c. & Ieremiæ 7. *Quia non sum locutus cum patribus vestris de verbo holocaustomatum, & victimarum.* Amos 5. *proieci festiuitates vestras: holocausta vestra non suscipiam.* Malach. 1. *Non est vuluntas mea circa vos: & sacrificium acceptum non habebo ex manibus vestris:* ergo sacrificia veteris legis, & alia cæremonialia mala erant, & ingrata Deo.
Septimò arguitur, quia lex bona debet esse possibilis: vetus autem lex erat impossibilis, Actor. 15. *Quid tentatis imponere iugum super ceruicem discipulorum: quòd neque nos, neque patres nostri potuimus.*
[570] Quidam hæretici dixere, legem illam malam fuisse, ac proinde non fuisse datam à bono, & vero Deo; sed à malo Deo, cui tribuebant mala, & corporea omnia: vel quia lex illa sacrificia cruenta, seu carnalia principaliter continebat, vel quia propter aliqua ex argumentis factis putabant, non esse piam, puram, & sanctam.
Huius hæresis primum auctorem fuisse Simone# Magum intelligimus ex Clem. lib. 6. const. Apost. cap. 7. & 19. & 20. & Epiphan. hæresi 21. Eandem secuti sunt Cerdon, Marcion, Valentinus, & alij, contra quos scripsit Epiphanius hæresi 21. & 66. August. lib. de hæresib. in 7. eam tribuit Carpocratianis, & in 21. Marcionistis, & in 18. Caianis, & in 46. Manichæis, qui eam maximè amplificarunt; quibus eam etiam tribuit Hieronym. in præfatione epistolæ ad Titum. Contra ipsam latè disputat August. libris contra Faustum, & contra Adimantum Manichæos, & libris contra aduersarium legis, & Prophetarum, & lib. de spiritu & lit. & Alphonsus à Castro, lib. 9. contra hæreses, verbo, lex, hæresi 2. Petrus Cluniacensis in epistolis contra Petrobrusianos, Bellarminus 1. de verbo Dei, ca. 5. vbi eam hæresim tribuit Simonianis, Basilidianis, & Marcionitis apud Irenæum lib. 1. cap. 10. 22. & 29. Manichæis apud Epiphan. hæresi 66. Bogomilo apud Euthim. 2. part. Panopl. tit. 23. cap. 1. Albigensibus apud Antonin. part. 4. tit. 11. ca. 7. & Anabaptistis quibusdam, & partim Ptolom#o cuidam, de quo sect. 2.
Sed de fide certissimum est, illam legem bonam, **[sect. 2]** & rectam fuisse, & pro illo tempore imprimis vti[2942]lem. Vt ait Valentia dispu. 7. quæst. 7. punct. 1. consonè ad D. Thomam, qui art. 1. quæst. 98. dicit, proculdubio bonam fuisse; & communiter ac bene recentiores dicunt, hoc esse de fide: & ita in Conc. Lateran. sub Innoc. III. definitum est, legem veterem fuisse bonam secundùm omnia sua præcepta.

Probatur primò, quoniam Deus, *cui non est in legislatoribus similis,* vt ait Iob, ca. 36. fuit eius auctor, vt probant D. Thomas, & alij quæst. 98. art. 2. & definitur in Concil. Tolet. 1. in definitione fidei, & in Trident. sess. 4. decreto de canonicis scripturis, vbi dicitur, Deum esse vtriusque testamenti auctorem. Et probatur, quia Exod. 20. & 24. 2. Esaiæ 9. & passim in veteri testamento dicitur. *Hæc dicit Dominus, mandat,* &c. Idem constat ex Psal. 18. & 118. & aliis, & ex omnibus prophetis. Et in nouo testamento, lex illa vocatur lex Domini, & lex fidei, & Lucæ 2. *Obtulerunt pro eo,* &c. *Sicut scriptum est in lege Domini:* & Marci 7. *Irritum fecistis præceptum Dei.* Matth. 15. *Deus dixit, honora patrem, & matrem.* Lucæ 1. *Incidentes in omnibus mandatis, & iustificationibus Domini sine querela.* Hebr. 9. *Hîc est sanguis testamenti, quod mandauit ad vos Deus.* Prætereà lex illa erat prophetica, & figura futurorum, 1. Cor. 10. & Galat. 4. quod confirmatur latiùs in epist. ad Hebr. & Ioan. 19. *Os non comminuetis ex eo.* Solus autem Deus potuit præceptis, & factis futura infallibiliter præfigurare, præsertim pendentia à sola ipsius voluntate. Rectè etiam argumentatur D. Thomas, quia lex illa disponebat ad Christum, & ad illum tota ordinabatur: ideò ille dixit Lucæ vlt. *oportebat impleri, quæ in lege, psalmis, & prophetis scripta sunt de me,* & Ioan. 5. *Nam de me,* inquit, *ille,* scilicet Moyses, *scripsit,* ergo idem Dominus, qui Christum ad nos misit, legem illam tulit, ac proinde bona, & vtilis fuit.

Secundò probatur ex Psalm. 18. *lex Domini immaculata,* &c. & Psalm. 118. *æquitas iudicia tua.* Rom. 7. *lex peccatum est? absit: sed peccatum non cognoui nisi per legem,* & ibidem. *Itaque lex sancta, & mandatum iustum, sanctum, & bonum,* &c. 1. Timoth. 1. *Scimus, quia bona est lex, siquis ea legitimè vtatur.* Vnde Christus exemplo, & verbo legem illam approbauit: nam & seruauit illam Luc. 1. & 2. & Matt. 5. dixit, *Non veni soluere legem: sed adimplere: & Iota vnum, aut apex non præteribit à lege:* & seruare docuit, Matth. 23. *Super cathedram Moysi sederunt scribæ, & Pharisæi, omnia quæcumque dixerint vobis, seruate, & facite.* Quem locum ad hoc expendens August. 2. contra lit. Pitiliani, ca. 51. dixit, *Nonne illam cathedram Moysis commendauit: & illos seruato cathedræ honore redarguit?* Ad idem est Matth. 8. *Vade, affer munus tuum, quod præcepit Moyses in testimonium illis.* Retulit etiam Christus septem testimonia ex lege, & prophetis: ergo legem illam veram & sanctam putauit.

Tertiò probatur, quoniam ad Christum lex illa dirigebat, & præparabat homines tanquam pædagogus, tum perhibendo illis verbis, & factis testimonium, iuxta id Luc. vlt. *oportet impleri omnia, quæ scripta sunt de me in lege, & in psalmis, & in Prophetis:* tum etiam retrahendo homines ab idololatria, eosque continendo intra limites veri cultus, & religionis erga Deum, quod attigit Paul. Gal. 3. dicens, *priusquam veniret fides, sub lege custodiebamur conclusi, in eam fidem, quæ reuel#da erat,* id est, in fidem Christi, & aliorum misteriorum clariùs explicandam: & ibidem vers. 24. *lex pædagogus noster fuit in Christo:* erant enim tunc illi pueri, & infirmi.

Quartò probatur, quia lex illa præcipiebat, quæ dictat ratio naturalis, quæ in decalogo continentur, & nihil præcipiebat contra rationem: sed potius in singulis præceptis positiuis illius legis aliqua ratio honestatis, iustitiæ, misericordiæ, vel religionis cernitur; Vt latè prosequitur D. Thom. à quæst. 99. vsque ad 105. & alij initio citati: ergo erat bona. Vnde Paul. Rom. 7. *condelector legi Dei secundum interiorem hominem.* & iterum: *consentio legi, quoniam bona est.* & Clemens illo cap. 19. legem illam appellat, *sanctam, & natur alis legis adiutricem.*

Quintò probatur, quoniam ea lex conuenienti[2943] tempore sancita est, cùm iam nimirum homines obscurata per peccatum ratione ignorantiam suam agnoscerent, & humiliati viderent se indigere diuina instructione, qua suam ignorantiam depellerent, vt tradit D. Thomas quæst. 98. art. 6. & simili ratione necessariam posteà fuisse legem nouam docuit, quæst. 106. art. 6. vnde Cyrill. Alexandrin. 1. in Ioan. cap. 11. *lex data est, vt per eam lux, quæ in nobis est, accendatur lippitudine oculorum mentis detersa, & depulsis tenebris, quæ prisca ignorantia nos occuparunt.* & Ioseph. lib. 12. cap. 2. refert, illam legem in tanta veneratione habitam, vt saltem poe#tis esset interdictum, ne quid suis scriptis ex illa mandarent, ne fortè miscerent sacra profanis, fabulosaque veris.

Argumenta aduersariorum soluit August. lib. 22. **[sect. 3]** contra Faustum, & lib. 2. contra aduersarium legis,[2944] & prophe. & alibi s#pe, & D. Thom. quæst. 98. art. 1.

Breuiter ad primum respondent aliqui, illud testimonium intelligi non de lege ipsa secundum[2945] se, sed de eius cultoribus. Alij verò nomine culpæ, non veram culpam, & peccatum, sed defectum, & imperfectionem intelligunt, cum Theodoreto, **[571]** Caiet. ibi, & Cyrillo, 1. de adoratione: vtramque expositionem habet D. Thom. in illum locum, & Medina hîc.

Ad secundum respondeo, quod lex illa fouebat homines bonos, & iustos in hoc sensu, quòd exercebat illos in bonis variarum virtutum operibus, quamuis non sufficeret sine gratia Christi pertinentis ad legem nouam, delere peccatum & iustificare ab illo, & quamuis ob magnam eius difficultatem, & ob tenuitatem gratiæ, quæ tunc concedebatur, & ignorantiam, atque imbecillitatem hominum, & quia *nitimur in vetitum semper, cupimusque negata,* lex illa fuerit occasio non data, sed accepta peccandi, & prouocandi iram Dei: vnde lex illa imperfecta fuit, vt inquit Paul. Heb. 7. *reprobatio fit præcedentis mandati, propter infirmitatem eius, & inutilitatem,* & ibidem nihil ad perfectum adduxit lex, & Ro. 7. *occasione accepta peccatum per mandatum seduxit me, & per illud occidit,* & ibidem, *occasione accepta peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscentiam.*

Ad tertium respondeo, illam pœnam talionis rigidam quidem esse: non tamen iniustam, nec à Christo damnatam: sed Christum rigorem illum abstulisse, & suauiorem legem instituisse.

Ad quartum respondent aliqui, Deum iustè potuisse concedere vsuras, & libellum repudij, & re ipsa concessisse Iudæis. Alij frequentius, & probabilius dicunt, vsuras, & libellum repudij non concessa, sed permissa fuisse. Quod non aduersatur rationi de vsuris hoc disputauimus cum aliis tract. de vsuris: de libello autem repudij tract. de matrim. De vtroque vide Azor. tom. 1. lib. 6. cap. 1. quæst. 3. in fine, & quæ diximus disp. 5. sect. 8.

Ad quintum respondeo primò cum D. Thoma, **[sect. 4]** quæst. 98. ar. 1. ad 1. Valentia disp. 7. quæst. 7. punct. 1. in fine, & Aug. epist. 19. præcepta legis veteris, præsertim cæremonialia dici non bona, non quia mala fuerint, vt ibi etiam aduertit Hieronym. sed quia erant imperfecta, præsertim comparatione nou# legis, quam rationem ex Gregorio 28. moral. cap. 17. in Iob 38. assignat Barradas lib. 1. in euang. cap. 21. & quia erant nimis onerosa, & posita ma[2946]gis ad continendum populum, ne in idololatriam declinaret, quàm propter intrinsecam, & propriam bonitatem, & perfectionem: vel etiam quia non habebant vim iustificandi, vt nostra sacramenta, nec sufficiebant ad iustificationem sine gratia Christi: vnde subditur, *& iudicia in quibus non viuent.* Hanc expositionem de

præceptis legis veteris siue omnibus, siue tantum cæremonialibus probabilem putat Pradus Ezech. 20. pro ea adducens Iustinum dialogo cum Tryphone, Amb. psal. 118. & lib. 3. epistolarum, epist. ad Clementianum. Hieronym. ad illum locum Ezech. Appollina. Theod. Polychr. Cyril. Orige. licet non eodem modo rem explicent, vt ibi latè refert Pradus addens, multò plausibiliorem esse hanc expositionem. Patres bonum vsurpassent pro suaui, iucundo, & facili, hebræa phrasi: non bonum contra, pro graui, duro, & intolerando: Nam vox hebræa, *Tob,* non solùm honestum significat: sed delectabile bonum, vt Genes. 3. vers. 6. *vidit igitur mulier, quòd esset bonum,* idest, amœnum, gratum: & Genes. 19. *si bonum est in oculis vestris,* idest, si placet. Hac enim ratione præcepta non bona, erunt grauia, & importabilia. Vnde Petrus Act. 15. *iugum,* inquit, *quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus.*

Respondeo secundò, & melius, vt sentiunt Pradus ibi, Vazquez, quæst. 98. in commentar. art. 2. & alij recentiores hîc, ibi non esse sermonem de pr#ceptis veteris legis: quia illa verba dicuntur in comminationem, & pœnam propter transgressionem præceptorum legis veteris: vnde prius dixerat Deus, *dedi eis præcepta mea, & sabbatha* (quo nomine omnes cæremoniæ intelliguntur, vt docet Pradus) *iudiciáque, quæ faciens homo viuet in eis* & posteà conqueritur, eo quòd iudicia sua non fecissent, præcepta reprobassent, sabbatha violassent: & subdit, *Ergo & ego dedi,* idest dabo, *eis præcepta non bona.* Sunt ergo hæc præcepta distincta à lege diuina: nam in obseruatione huius viuitur, in illis autem vita non inuenitur: & illa sunt pœna transgressionis diuinæ legis. Est ergo sensus: quia legem bo[2947]nam non seruauerunt, dabo eis legem malam, idest, permittam eos abire in vias suas, & sequi suas inclinationes prauas, quæ sunt quod#modò leges. Ita interpretatur Hieron. ibi, & Vazq. supr. & consonat Paul. Rom. 2. dicens, *tradidit eos Deus in reprobum sensum.* Vel dicitur dedisse illis præcepta non bona: quia permisit, aut voluit eos captiuos duci sub iniquis regibus, & tyrannis; qui imponebant illis onerosa, & iniqua præcepta, vt rectè explicat Pradus suprà, & Azor tom. 1. lib. 6. cap. 2. q. 2. similiter in pœnam violati sabbathi, & cæremoniarum legis, diuiniq#ue cultus permisit eos Deus implere pr#cepta gentium de cultu idolorum, & oblatione filiorum per ignem: & ideo, vt notat Pradus, statim in Ezechiele subditur, & *pollui eos in muneribus suis,* id est, pollui permisi: quamuis D. Thom. suprà, exponat, pollui, id est, pollutos ostendi: quia quando offerebant sacrificia pro peccatis, pollutos se ostendebant.

Ad sextum respondeo, in illis testimoniis **[sect. 5]** duo indicari. Alterum est, cæremonias, & sacrificia illa non placuisse Deo: quia homines, qui illis vtebantur, putabant sufficere ad placandum Deum, cùm tamen simul essent onusti peccatis: vnde Isai. 1. *Cùm multiplicaueritis orationes non exaudiam: manus enim vestræ sanguine plenæ sunt, & digiti vestri iniquitate.* Alterum verò est illa minus perfecta, & Deo grata fuisse, & ideo in alia gratiora, & meliora commutanda fuisse, nimirum in cæremonias, & sacrificia legis Euangelicæ.

Ad septimum respondet D. Thomas quæst. 98. art. 1. ad 3. quòd lex illa erat possibilis: sed non sine gratia, quam lex non dabat: sed Deus, iuxta id Rom. 9. *Non est volentis, neque currentis,* scilicet velle, & currere in diuinis præceptis, *sed Dei miserentis:* & Psalm. 118. *Viam mandatorum tuorum cucurri, cùm dilatasticor meum,* scilicet per gratiam, & charitatem. Adde tamen etiam cum gratia communi, & ordinaria illius temporis fuisse seruatu difficillimam: quia gratia ordinariè erat modica: præ[2948]cepta verò grauissima, & plurima. Erant enim 613. secundùm Abul. Deut. 27. quæst. 1. & Ruth 1. q. 24. vbi Lyra,

& Pharisien. lib. de fide, & legib. & Galatinum, 11. de Archanis cap. 4. Licet secundùm Burgensem in Scrutinio script. lib. 1. d. 8. cap. 9. solùm fuerint. 365. iuxta numerum dierum anni. De hoc vide dicta à nobis disp. 6. sect. 3. in fine, & à Lorino Actuum, 15. vers. 10. & Cornelio Musso Rom. 7. in fine, vbi ait, præcepta illius legis ex vna parte fuisse 365. iuxta numerum dierum anni: ex alia verò 248. iuxta numerum ossium hominis, & priora esse negantia, posteriora affirmantia, ait Barrad. 1. libr. **[572]** in Euang. cap. 10. Viegas Apoc. 2. commen. 4. sect. 5. pro opin. Abulensis citat Paulum Riceium libro de Pentateucho, & Conradum Gesnerum in sua bibliotheca: sed ait Rabi Moysem lib. 3. dubiorum tract. de præceptis, posuisse 218. affirmatiua, & 365. negatiua. Genebrar. in Chronico, & Hebræi apud Azor. tom. 1. lib. 6. cap. 59. quæst. 3. ponunt affirmatiua 248. negatiua verò 365.

Sed quæres, an lex vetus in suo ordine, & gradu **[sect. 6]** perfecta fuerit. Quidam id affirmant, licet fatean[2949]tur, simpliciter fuisse imperfectam, & præsertim comparatione nouæ legis. Sumi putant ex D. Thoma quæst. 98. art. 1. in corp. iunctis solutionibus argumentorum, art. 2. & probant primò, quia Dei perfecta sunt opera: sed lex illa fuit opus Dei: ergo. Secundò ex Iob 36. *Non est similis ei in legislatoribus:* Sed alij legislatores edunt leges in suo genere perfectas: ergo & Deus. Vnde Clemens lib. 6. constit. Apost. cap. 19. legem illam vocat, perfectam, & plenam, & absolutam, seu nulla ex parte defieientem, omni reprehensione carentem, &c. Tertiò, quia, vt lex sit perfecta in suo genere, satis est, accommodari conditioni eorum, quibus imponitur. Vnde si imponitur pueris, non spectat ad eius perfectionem ea præcipere, quæ virorum sunt propria: sed quæ statui puerorum sunt accommodata: ita autem se habuit illa lex; puerorum enim erat, ideóque Gal. 3. pædagogus vocatur, ergo. Vazquez quæst. 98. art. 1. difficilem putat differentiam assignatam à D. Thoma inter legem vetetem, & aliquas humanas, quòd hæ sint perfectæ in suo genere: illa verò non: eo quòd loquitur D. Thom. de lege veteri, etiam vt comprehendit legem naturæ; vt patet ex articulo primo, & ex tota quæst. 99. & ex loco Pauli, quem citat argumento: sed contrà: lex autem naturæ in suo genere perfecta est: quasi verò non posset id, quod perfectum est in suo genere, componere aliquid in suo genere imperfectum: vt anima perfecta, animal orbatum oculis, vel aliquo membro, aut sensu? sic ergo licet lex naturæ sit in suo genere perfecta: tamen c#ponit legem veterem, quæ in suo genere imperfecta videtur.

Vnde alij putant iuxta veritatem, & D. Tho **[sect. 7]** mam, legem illam nec in suo genere fuisse perfectam, sicut lex humana est perfecta in suo genere: quia potest consequi suum finem, qui est pax, & tranquillitas Reip. Lex autem vetus non poterat consequi suum finem, qui erat impedire, & expellere peccata, & perducere ad beatitudinem. Ideò imperfecta, inquiunt, in suo genere fuit, non priuatiuè, sed negatiuè: non enim carebat profectione debita, licet non haberet summam, aut magnam perfectionem, præsertim comparatione legis nouæ. De qua comparatione inferius disseremus, & enumerabimus illius legis imperfectiones. Potissima erat, quia non dabat ex vi sua, seu ex propriis internam iustitiam, *nec iuuabat, sed iubebat,* vt sæpe dicit August. & ideo Ioan. 1. dicitur, *Lex per Moysem data est: gratia & veritas per Iesum Christum facta est:* & Paul. tota epist. ad Rom. ait, quòd non auferebat, nec impediebat peccatum, imò erat occasio peccati, quia præcepta, & non vires ad ea implenda dabat. Et quia Christus nondum venerat, modica tunc propter merita ipsius dabatur gratia ad bene operandum. Si obiicies, nec legem humanam conferre vires ad sui impletionem: tamen esse perfectam in suo genere;

respondent legem humanam per se promittere, & comminari bona, aut mala temporalia, & res disponere, ita vt sequatur finis eius præcipuus, qui est exterior pax, tranquil[2950]litas, & fœlicitas Reip. Ideo esse perfectam in suo genere: legem autem veterem non præstitisse omnia necessaria ad consequendum præcipuum eius finem, qui erat reddere homines perfectos, & fœlices æterna fœlicitate: vnde Hebr. 7. *Nihil ad perfectum adduxit lex, & reprobatio fit veteris mandati propter eius inutilitatem, & infirmitatem:* & ideo non erat simpliciter, nec in suo genere perfecta: licèt secundùm quid fuerit perfecta, quatenus erat secundùm exigentiam illius puerilis status. Vnde tunc illam legem dare non fuit alienum à suauitate diuinæ prouidentiæ: tum quia vt August. c#tra Faustum, & de spir. & lit. s#pe dixit, indigebat tunc ille. Tum, quia vt ait D. Thomas illo art. 2. ad vlt. licet ipsa lex auxilium gratiæ non daret, Deus non deerat, sed dabat illud, quando opus erat, per fidem, & merita Christi. Hæc illi: sed quæstio est de nomine, & parum refert quòd dicamus, aut negemus fuisse perfectam in suo genere: modò asseramus, fuisse simpliciter, & comparatione nouæ imperfectam, vnde D. Thomas quæst. 98. art. 2. ad 1. ait fuisse perfectam secundùm quid, & pro illo tempore, quod erat pueritiæ Iudæorum, cui lex fuit accommodata, iuxta id Galat. 3. lex pædagogus fuit, sed simpliciter imperfectam: quia, *nihil ad perfectum adduxit lex.* Hebr. 7. Vazquez tamen eodem artic. ait, vt continebat legem naturæ, fuisse simpliciter, & pro omni tempore perfectam.

SECTIO II. *Vtrùm lex vetus tota fuerit immediatè à Deo, vt Legislatore, seu an tota fuerit strictè lex diuina.*

IN superiori sectione, probatione **[sect. 8]** prima ostendimus, legem veterem[2951] datam fuisse à Deo vero, & bono; non à malo Deo, vt hæretici multi dixerunt ibidem relati, quibus ex parte consensit Ptolomæus quidam apud Epiphan. hæresi 33. Bellar. 1. de verbo Dei, cap. 5. dicens, auctorem veteris legis fuisse triplicem, & nullum illorum fuisse verum Deum. Nam partem legis dicebat, esse datam ab opifice mundi, quem non Deum: sed Numen secundum esse dicebat: partem verò à Moyse, & aliam partem à senioribus illius populi. Prima pars huius hæresis, quæ vt talis refutatur ab Epiphanio, fundatur in alia hæresi, quòd Verbum non sit verus Deus: aliæ verò partes, præsertim secunda, possunt habere nonnullam dubitationem. Nam aliqui Catholici censuerunt, Moysem miscuisse in illa lege aliqua præcepta propria, & verè humana. Quod de lege permittente libellum repudij significat, secundum aliquos, Canus, 2. de locis, cap. 16. & habet fundamentum in Ambrosio lib. 8. in Lucam, initio, & in verbis Christi Matth. 19. vbi prius dixit, legem illam, *Quos Deus coniunxit homo non separet,* esse diuinam: posteà verò de lege repudij subdit, *Ad duritiam cordis vestri permisit vobis Deus, &c.* & Salmeron tract. 61. & 62. in Acta, & 1. Cor. 7. disp. 12. planè docet, Decalogum fuisse traditum à Deo, vt ab authore, & legislatore immediato: cætera verò præcepta Pentateuchi esse tradita à Moyse, vt ab immediato Legislatore per auctoritatem Legislatiuam à Deo acceptam: quemadmodum Ioannes **[573]** Baptista sibi è cœlo collatum instituit Baptisma, & Beseleel, & Ooliab Exod. 31. artibus sibi à Deo infusis tanquam artifices tabernaculum fabrifaciebant: & Septuaginta seniores spiritu gubernandi sibi à Deo infuso regebant populum, Num. 11. & Dauid potestate regia immediatè sibi à Domino tradita, duodecim Tribus gubernabat: ac Salomon dono sapientiæ à Deo accepto disputabat super lignis à cedro, quæ est in Libano, vsque ad hyssopum, quæ egreditur de pariete. Huius sententiæ videtur etiam

Valentia disput. 7. quæst. 7. punct. 4. in 1. obseruatione, dicens, Deum non immediatè præscripsisse cætera præcepta à Decalogo: sed Mosem auctoritate diuina ea promulgasse; & D. Thomas, quæst. 100. art. 5. ad 1. ait, *Præcepta Decalogi esse illa, quæ immediatè populus recepit à Deo.* Vtraque autem fuêre mediatè à Deo quantum ad promulgationem: ergo differentia intenta à D. Thoma est quantum ad institutionem: & sic aliqua præcepta sunt immediatè à Moyse instituta, & alia à Deo.

Aduerte primò cum Salmerone tract. 61. in Acta. **[sect. 9]** & 1. Cor. 7. disp. 12. cui consonat Couar. 1. var. cap. 17. & in pract. cap. 31. num. 2. dupliciter sumi ius[2952] diuinum, seu legem diuinam apud Patres: aliquando quidem laxè, seu communiter; aliquando verò strictè, siue propriè. Lex diuina laxè sumpta non tantùm legem à Deo per se, & immediatè institutam, sed etiam legem à Deo per Eeclesiasticam potestatem latam comprehendit: in qua acceptione leges, quas Ecclesia instituit, ac proinde tollere, ac mutare potest, diuinæ dicuntur: nimirum, quia à potestate diuinitus collata emanarunt. Vnde Petrus Cluniacensis, Bernardo æqualis lib. 4. epist. 28. post medium, ait: *Diuina mandata diximus non solùm ea, quæ per seipsam in carne diuinitas apparens hominibus tradidit, aut ea, quæ per Apostolos teneri constituit, siue illa, quæ ante susceptam carnem per Patriarchas, vel Prophetas mandauit: sed etiam illa, quæ post Apostolos Apostolici viri Apostolica vestigia secuti, vnanimi multorum Catholicorum consensu seruari præceperunt. Idem enim diuinus Spiritus, qui priorum Patrum cordibus se infundens humanæ saluti congruentia per eos dedit præcepta, per hos quoque, qui recentiores videntur, hominum salutem operari salubria iubendo non destitit. Per diuersos igitur præcones, Domini verba edita venerantur: in diuersis organis eiusdem Spiritus flatum agnoscimus.* Hæc ille. Sic etiam Bern. lib. de præcepto, & dispens. *Quæ Prælati præcipiunt Deus per illos præcipere dicitur.* Qua ratione illorum præcepta dici possunt diuina: & Anacletus epist. 1. leges diuinas vocat, quibus Primates in ciuitatibus constituti sunt, quas idem vocat ecclesiasticas, & meritò: quia, vt ipse ait, ab Apostolis, & Clemente di[2953]uisio Prouinciarum facta est: hi autem non potuerunt legem propriè diuinam condere: sic etiam Victor. Papa epist. ad Theophilum c. 1. ait, statuta de celebrando Pascha in die Dominico, nulla debere improbitate conuelli, nulla nouitate mutari: *quia alia est ratio caussarum secularium, alia diuinarum.* Refertur in cap. celebritatem, de consecr. d. 3. & Leo epist. 85. ad Episcopos per Affricam constitutos, ait: *Diuinis, & Apostolicis constitutionibus pareatis, & in nullo patiamini prouidentissimi Canonum decreta mutari.* Refetur in decreto Iuonis p. 5. cap. 16. & Innoc. IIII. in Concil. Lugdun. & refertur cap. cùm de diuersis, de priuil. in 6. ius canonicum vocat diuinum; ciuile verò humanum. & Ambros. lib. 8. epist. 66. Quartum gradum consanguinitatis prohibitum dicit lege diuina, id est, Ecclesiastica, cùm in ea passim dispensetur: & Epiph. hæresi vlt. Apostolorum Constitutiones, qu# in sacris Bibliis non sunt, diuinam scripturam appellat, & Cyprianus serm. de lapsis, idololatriæ crimine polutos absque satisfactionibus canonicis ad communionem admitti, ait esse contra legem diuinam; & Athan. epist. ad omnes orthodoxos, Diuinas leges appellat Canones Ecclesiæ de ritu excommunicandi, & eligendi Episcopos: & Basil. in Regulis breuior. interrog. 139. Præcepta ieiunandi certis diebus, diuina appellat; & eodem modo loquitur Nazian. epist. 71. ad Celensium: & Theophilus Alexandrin. lib. 3. Paschali. Decreta Ecclesiæ vocat legem Dei. Ratio autem, quare mandata Ecclesiæ appellantur diuina, est, quia fiunt auctoritate manante à Deo auctore supernaturali: & instinctu atque illustratione Spiritus

sancti: vt Act. 15. *Visum est Spiritui sancto, & nobis,* &c. & 1. Cor. 7. *Puto autem, quòd & ego Spiritum Dei habeam,* scilicet ad præcipiendum, vt exponit Salm. suprà, qui etiam sic scripsit id 1. Cor. 14. *Si quis videtur Propheta esse, aut spiritualis, cognoscat, quæ Scribo vobis: quia Domini sunt mandata.* item præcepta Ecclesiæ mandata Dei dicuntur: quia Deus præcipit obedire Superioribus, sicut ipsi Deo. Lucæ 10. *Qui vos audit, me audit*; *& qui vos spernit, me spernit.* & Matth. 18. *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus,* &c. & Matth. 23. *Quæcumque dixerint vobis, seruate, & facite.*

Hoc supposito concedit Salmeron, totam le[2954]gem veterem fuisse diuinam, partem quidem pressè, nimirùm, quæ immediatè fuit à Deo tamquam à Legislatore, quæ per Moysem non fuit condita, sed tantum promulgata: partem verò latè tantùm, nimirum, quæ Moysem habuit Auctorem, & Legislatorem, & non tantùm promulgatorem.

Hoc secundum, in quo est tota, aut principalis **[sect. 10]** difficultas, probat Salmeron: quia passim in lege dicitur, hoc, & illud præcepit Moyses: hoc, & illud factum est iuxta præceptum Moysi. Ipse quoque sic loquitur, Deut. 4. *Et nunc Israe#l audi præcepta, & iudicia, quæ ego doceo te, &c. Non addetis ad verbum, quod vobis loquor, nec auferetis ex eo. Custodite mandata Domini Dei vestri, quæ ego præcipio vobis.* Et infrà: *Scietis, quòd docuerim vos præcepta, atque iustitias, sicut mandauit mihi* Dominus *Deus meus.* Et Ecclesiastici 24. *Legem mandauit Moyses in præceptis iustitiarum, & hæreditatem domui Iacob, & Israe#l promissiones.* Quod quidam vertunt: *Lex, quam Moyses præceptis iustissimis tulit populis Iacob hæreditariam vna cum promissionibus ad Israe#litas pertinentibus.* Et Origenes ho. 16. in Num. ante medium, in cap. 23. ait: *Per Moysem quidem multa locutus est Deus: aliquanta tamen & Moyses propria auctoritate mandauit. Quod Dominus in Euangelijs euidentissima distinctione secernit, cum dicit de repudio mulieris interrogatus, quia ad duritiam cordis vestri scripsit Moses hæc vobis: ab initio autem non fuit sic.* Et paulò inferius: *Vides ergo & hîc Deum non præcepisse, necfieri voluisse diuortium, Moysem verò propter duritiam cordis Iudæorum scripsisse dandum esse repudium. Ostendit hæc & Paulus in literis suis, cùm dicit de qui*[2955]*busdam: Dominus dicit, & non ego*: *& de alijs*: *hæc an*[2956]*autem dico, non Dominus: & iterum in alijs præceptum Domini non habeo, consilium autem do: & iterum: Quæ loquor, non loquor secundùm Deum. Vnde similiter etiam in cæteris Prophetis aliqua quidem* **[574]** *Dominus locutus est, & non Prophetæ: alia verò Prophetæ, & non Dominus.* Sic Origenes, cuius Opera licet ab Ecclesia damnata sint: non tamen omnia: cùm multa ex illis longo tempore sint lecta: & Gelasius Papa, cap. sancta Romana, 15. dist. id iudicium probet, quod de operibus Origenis protulit Hieronymus, qui non solùm in hoc Origenem n# damnat: sed etiam probat, & imitatur: nam Matth. 19. ait: *Numquid potest Deus sibi esse contrarius, vt aliud anteà dixerit, & sententiam suam nouo frangat imperio? Non ita sentiendum est: sed Moyses, cùm videret, propter desiderium secundarum coniugum, quæ vel ditiores, vel iuniores, vel pulchriores essent, primas vxores interfici, aut malam vitam ducere, voluit indulgere discordiam* (id est, diuortium) *potiùs quam odia, & homicidia perseuerare, simulque considera, quòd non dixit, propter duritiam cordis vestri permisit vobis Deus: sed Moyses, vt iuxta Apostolum consilium*[2957] *sit hominis, non imperium Dei.* Et Ambr. 8. in Luc. c. 2. super cap. 16. tranctans illa verba, *Ad duritiam cordis vestri,* dicit*: Ait Moyses, non Deus ipse: ab initio autem lex Dei est. Quæ est lex Dei? Relinquet homo patrem & matrem, & adhærebit vxori suæ, & erunt ambo in carne*

vna: ergo qui dimittit vxorem, carnem suam scindit, diuidit corpus. Ostendit autem hic locus, quæ propter fragilitatem humanam scripta sunt, non à Deo scripta. Vnde & Apostolus, Denuntio, inquit, *non ego, sed Dominus, vxorem à viro non discedere.* Hæc Ambrosius. Ergo sentit, concessionem libelli repudij factam fuisse immediatè auctoritate Mosis, non Dei. Et Clemens Alexandr. 3. pædag. c. 7. *Decuit, Decalogum per Deum Legislatorem ferri: qui æternus est: reliqua verò minimè duratura, per Mosem mortalem.* Vbi planè Clemens docere videtur, Deum fuisse solius Decalogi Legislatorem, Moysem verò cæterorum præceptorum, sed instinctu Dei, & ideò dixisse videtur, non fuisse à Mose videlicet vt à primo inuentore, sed à Deo per Mosem, vt per verum Legislatorem.
De hac re sic loquitur Medi. quæst. 98. art. 2. in **[sect. 11]** fine, *Sed vtrùm omnia mandata, quæ sunt in veteri le*[2958]*ge, fuerint à Deo tradita, sic vt nullum datum fuerit à*[2959] *Mose tanquam à præcipuo Legislatore, controuertunt sancti Patres. Origen. & Basil. dicunt apertè, multa Deum per Moysem fuisse locutum: sed aliqua Moses propria auctoritate mandauit: quod Christus in Eu#gelio apertè designare videtur, cum dicit de libello repudij*; *Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis libell# repudij*; *ab initio autem non sic. Sed veritas est, quòd omnia mandata, quæ sunt in veteri lege, fuerunt à Deo instituta. Dicitur enim* Exodi 24. *quòd Moyses legit populo volumen fœderis, & dixit populus, omnia, quæ locutus est nobis Dominus, faciemus. Idem habetur* Hebr. 9. *Et est ratio euidens: nam si Moyses aliqua propria auctoritate mandauit: quomodo discernere poterimus, quid ex Spiritu sancto, quid ex propria auctoritate mandauerit, & sic erit rerum omnium confusio. Loquitur de hoc optimè Magister Cano.* Hæc Medina. Sed[2960] Canus 2. de locis, cap. 16. & sequentibus, non tractat præsentem quæstionem: sed an omnia quæ in Scriptura continentur, sint scripta dictante illa Spiritu sancto: & meritò docet, partem affirman[2961]tem, contra quam nihil dicunt Basil. Ambr. aut Origenes, vt explicat ipse Canus suprà, cap. 18. ad 2. Deinde Basil. de præsenti quæstione nostra nihil dicit. Item ratio illa, quam euidentem vocat Medina ad præsentem controuersiam euidens non est: nam in Scriptura quædam dicitur Deus pr#cipere; alia verò Moses; & ideò qu#dam videntur spectare ad legem Dei pressè sumptam; alia verò ad lege# Moysis pressè sumptam, vt distinguebat Salmeron.
In cuius tamen sententia hanc difficultatem in **[sect. 12]** uenio: quòd si præcepta aliqua veteris legis fuissent auctoritate eius imposita, potuissent eiusdem, vel successorum auctoritate limitari, mutari, & abrogari (id quod fortasse nemo concesserit) nisi dicas, Deum præcepisse immediatè, vt quæ Moyses præciperet, inuiolata seruarentur, & ideò præcepta Mosis ipso defuncto fuisse quasi diuina, & nulla auctoritate humana mutari potuisse: res sanè est difficilis, in qua mallem discere, quàm docere. Apostolus sanè Hebræo. 10. Salmeroni fauet, dum legem illam vocat legem Moysis, sed Ecclesiasticus fauet aliis: nam de Mose ait, *dedit illi Dominus legem vitæ, & disciplinæ.* Fortè lex illa immediatè fuit à Deo, & à Moyse, sicut quando idem pr#cipiunt Deus & homo, vel diuersi homines, eadem lex dicitur omnium illorum. Vnde Deut. 24. eadem præcepta Deo, & Moysi tribuuntur, cùm dicitur, *Custodite mandata Domini Dei vestri, quæ ego præcipio vobis,* sic posset conciliari opinio Salmeronis cum opinione Medinæ, quam sequuntur tanquam pro[2962]babiliorem aliqui recentiores, dicentes oppositam sententiam non possumus damnare, vt erroneam, vel omninò improbabilem: quia non solùm Canus, & Ambros. iam citati: sed etiam Hieron. illam sequitur specialiter quoad illam legem

repudij, Beda, Hugo, & D. Thomas ibi. Non possum tamen illam probare: sed totam legem vsque ad finem Deut. puto esse diuinam (scilicet pressè, & strictè) vt docuit Maldo. Mat. 19. sanctos piè interpretans. Idem Bellar. 1. de verbo Dei (in quo nihil inuenio) Ioan. Arbor. 10. Theosophiæ, ca. 6. & videtur communis sensus doctorum. Probatur: quia in principio Deut. & s#pe in illo libro Deus dicitur esse, qui legem fert, & Moyses testatur, se tradere, quæ à Deo accepit, & posteà eodem contextu, & modo omnes leges fert: ergo nullam possumus cum fundamento excipere: aliàs nihil manet firmum. Prætereà nullum est fundamentum ad faciendam illam specialem exceptionem. Tum quia, quod Christus dixit, *Moyses permisit,* vel *præcepit,* nullum argume#tum est. Nam etiam Matt. 8. dixit leprosis, vt offerrent quod Moyses præcepit, cùm tamen sine controuersia illud esset præceptum Dei, & Marci 7. *Moyses dixit, honora patrem tuum, &c.* & statim, *irritum fecistis præceptum Dei.* Prætereà materia ipsa requirit diuinam auctoritatem. Nam permissio illa dupliciter intelligi potest. Primò, vt fuerit vera concessio, & licentia validam, & iustam efficiens vinculi matrimonialis dissolutionem: & sic, constat à solo Deo esse potuisse. Secundò, vt solùm fuerit impunitas, & nec sic est verisimile Moysem sua auctoritate id permisisse, cùm materia esset intrinsecè mala, & in se spectata permissio non videbatur adeò necessaria ad maiora mala vitanda: & quamuis alij Principes aliquas leges tulerint: tamen Moses nullam legem dedit, quam à Deo non acceperit. Hæc illi recentiores. Quibus sanè fauet Cleme#s Alexandr. 1. pædagogi cap. 7. ante medium, dicens: *Erat enim reuerà Do*[2963]*minus per Mosem pædagogus veteris populi: per se autem populi noui dux facie ad faciem,* & infrà. *Lex per Mosem data est, non à Mose, sed à verbo quidem, verùm per Mosem seruum suum: & ideò fuit ad tempus: æterna autem gratia, & veritas per Iesum Christum facta est.*

[571] Hanc secundam opinionem tenere videntur **[sect. 13]** Valent. disp. 7. quæst. 7. punct. 1. probatione 1. & Azor to. 1. lib. 6. cap. 2. quæst. 2. & expressè id tene#t alij recentiores ex nostris, inter quos Vazquez quæst. 98. art. 2. in fine, licet putet, esse sententiam Cani, in lege veteri aliqua præcepta tradita esse à Moyse, vt vero legislatore: vt illud de libello repudij: tamen ait, certum esse debere, nullum præceptum legis veteris sic traditum à Mose: nam si aliquod, maximè illud de libello repudij, illud autem non potuit dare nomine suo: tum quia sola auctoritate Dei dissolui poterat matrimonium legitimum consummatum: lex autem illa sec#dùm probabiliorem opinionem concedebat dissolutionem vinculi matrimonialis, alioqui non dixisset Christus eod. cap. *ab initio autem non fuit sic,* tum quia nullus legislator concessit libellum repudij, vt Iudæis concedebatur, cum facultate concessa vxori nubendi alteri viro, ergo nullum præcept# illius legis fuit à Moyse vt legislatore: sed vt à mediatore, & præcone,

Sed pro contraria Salmeronis sententia est Clemens Romanus VI. constit. Apost. ca. 19. in fine, dicens. *Etenim Moses legislator simul ac Pontifex, idemque propheta, & Rex fuit,* & alij multi ipsum vocant legislatorem, vt Philo 3. de vita Moysis in fine. Numenius Pythagoreus apud Genebrardum lib. 1. Chronic. & Gregor. Nazian. oratione 6. Theologiæ. Iam diximus conciliari posse has duas sententas, ita vt omnia illa præcepta fuerint, & Dei, & Mosis tanquam legislatoris: eiusdem enim præcepti possunt esse duo legislatores, præsertim subordinati, ita vt vnus alteri præcipiat, vt eandem legem, quam ipse tulit, alter & promulget, & ferat.

Vtcumque sit, sentio, omnia illa præcepta fuis **[sect. 14]** se presse diuina, seu lata à Deo tanquam ab imme[2964]diato legislatore, vt superiora fundamenta concludere videntur, quæ

confirmo: nam Deut. 24. dicitur, Moysem proposuisse populo omnia verba Domini, atque iudicia, & populum respondisse, *omnia verba, quæ locutus es, faciemus:* & Hebr. 9. dicitur, *lecto enim omni mandato legis à Moyse vniuerso populo, accipiens sanguinem vitulorum, & hircorum cum aqua, & lana coccinea, & hyssopo, ipsum quoque librum, & omnem populum aspersit, dicens, iste est sanguis testamenti quod mandauit ad vos Deus:* ergo omnia illa præcepta verè & in toto rigore erant diuina. Item si aliqua præcepta sunt Dei, & alia Moysis, non poterimus discernere, quæ sint vnius, & quæ alterius: quod est inconueniens: nam inde sequitur, non posse cognosci, quæ sint humana auctoritate reuocabilia, & dispensabilia, quæ verò non.

Sentio etiam cum omnibus, Angelos non fuisse **[sect. 15]** legislatores, sed ministros in ordine ad legem veterem: quoniam non erant superiores populi Hebræi, nec ipsi, aut Moyses eorum nomine quicqu# populo præceperunt. Ministerio autem Angelorum datam fuisse hanc legem, vt docent D. Thomas quæst. 98. art. 3. & alij ibi. Valent. Azor, & Med. locis cit. August. 2. trin. cap. 13. & lib. 3. ca. 11. quod est vltim. & lib. 12. Genes. ad lit. cap. 27. Grego. in proœm. moral. cap. 2. Vazquez 1. part. disp. 186. Barrad. lib. 1. in Euang. cap. 15. Dion. cap. 4. cœlest. hierarch. & Alber. ibi, & Salm. 1. Cor. 7. disp. 12. Patet ex Galat. 3. *ordinata per Angelos in manu mediatoris:* & Act. 7. *Hic,* scilicet Moses, *fuit in Ecclesia in solitudine cum Angelo, qui loquebatur ei in monte Sina, & cum patribus nostris, vbi accepit verba vitæ dare nobis,* & eodem cap. *accepistis legem in dispositione Angelorum,* idest, eorum opera, & ministerio, quamuis alias expositiones copiosè, & eruditè afferat Lorinus ibi. Et Heb. 2. *si enim qui per Angelos dictus est sermo, factus est firmus,* &c.

Obiicies, quia multi Patres docuere, eum, qui **[sect. 16]** loquebatur eum Mose, Iacob, & aliis Patriarchis, fuisse verbum seu filium Dei in corpore assumpto: Clemens lib. 5. constit. apost. cap. 21. Leo epist. 13. ad Pulcheriam Augustam, Hilar. 12. de Trin. Ambr. 1. de fide, cap. 5. Irenæus, lib. 4. cap. 37. Nazian. tract. de fide, Athan. seu alius auctor, qu. 12. ad Antiochum, & serm. 4. contra Arrianos. Chrysost. Gen. 32. Theodoret. quæst. 88. in Genes. Basil. 2. contra Eunon. Niceph. lib. 1. cap. 5. Tertul. lib. contra Praxæam, cap. 14. Clem. Alexandr. 1. pædagog. ca. 7. Iustin. dialogo cum Tryphone, Euseb. 1. de demonstrat. c. 5. Concil. Sirmie#se anathematismo 14. quod Concilium licet Baron. tom. 3. pag. 662. dicat fuisse Arrianorum, tamen quoad confessionem fidei contra Photinum à sede Apostolica approbatum fuit, vt docet Baron. suprà, Pererius to. 3. in Genes. ca. 19. Barrad to. 1. in Euang. lib. 1. c. 15. Niceph. lib. 9. ca. 31. Denique legem veterem à verbo diuino Moysi traditam sentiunt Chrysost. in id, Galat. 3. *in manu mediatoris,* vbi nomine mediatoris intelligit Christum, vt & Theophylact. & Occumen. & Primasius, quamuis hîc Moysem eti# putat intelligi posse nomine mediatoris. Item Ambr. 1. de fide, cap. 5. & lib. de filij diuinit. cap. 8. filium Dei putat cum Moyse locutum, & legem ei dedisse.

Respondet Barrad. loco proximè citato, contrariam sententiam, nempè, quòd is, qui loquebatur cum Mose, Iacob, & aliis patribus, fuerit Angelus, esse Diony. de cœlesti Hierar. cap. 4. August. 3. trin. cap. 11. Anselm. & D. Thom. Galat. 3. Alber. suprà, sed respondeo facilius, has sententias non esse contrarias: quia Angelus, perquem Deus dedit legem Moysi, representabat filium Dei, & nomine ipsius loquebatur: sic Angelus, qui cum Iacob loquebatur, Deus dicitur, Genes. 31. & 32. & Angelus Osee 12. & Iustin. quæst. 142. & Grego. præfat. in lib. Iob, c. 2. & 28. moral. cap. 2. & Hieronym. Gal. 3. docent,

eum, qui erat Angelus in substantia, dictum esse[2965] Deum propter repræsentationem, vel quia in illo loquebatur interius inspirando ei sententias, & verba.

Angel# autem, qui Deum repr#sentans dedit legem Moysi, fuisse Michaelem, docet Barradas illo cap. 15. in fine, cum Pantaleone diacono apud Surium in encomio D. Michaelis, dicente, *Michael Angelorum ductor longè maximus, & excellentissimus minister diuinæ legis, quæ data fuit in monte Sina*: Cum eo, & Deo in ipso loquente, & repræsentato fuerunt alij innumeri Angeli iuxta id, Deut. 33. *Dominus de Sinai venit, & de Seir ortus est nobis, apparuit de monte Pharon, & cum eo sanctorum millia,* & Psal. 67. *currus Dei decem millibus multiplex millia lætantium: Dominus in eis in Sinai, &c.*

Congruum autem fuit, vt inquit D. Tho. illo art. 3. legem illam dari per Angelos, & ministros Dei, quia erat lex seruitutis. Nam quòd Deus immediatè loqueretur hominibus, & in propria persona, eisque legem daret, perfectioni noui testamenti reseruabatur Hebr. 1. *multifariam multisque modis* **[576]** *olim Deus loquens patribus in prophetis, nouissimè diebus istis locutus est nobis in filio.* Quòd teste August. lib. 1. de serm. do. in monte in prin. significauit Math. cap. 5. dicens, *aperiens os suum docebat eos.*

Ex his constat, legem datam per Moysem, tan **[sect. 18]** quam per secundarium Dei ministrum, & tanqu#[2966] per scriptonem promulgatorem: nam ipse accepit à Deo mediante angelo, & posteà eam promulgauit populo, siue simul idem præcipiendo, siue non. Et hoc fuit congruum: nam licet Deus illuminet homines per angelos, tamen etiam instruit homines per alios homines, quoad c#modè fieri potest, & præsertim communitatem, & multitudinem per aliquem principem. Et hoc est quod dixit Ioa. cap. 1. *lex per Moysem data est*: vbi cum Clemens Alex. 1. pædagogi, cap. 7. pondera, non dixisse fact# sed datam: quia ab alio legem recepit, vt eam daret hominibus. Et Galat. 3. *ordinata per angelos in manu mediatoris:* vbi licèt aliqui, vt retulimus, per mediatorem intelligant filium Dei, in cuius manu & potestate data est illa lex, & cuius digito in tabulis lapideis decalogus exaratus, & scriptus fuit, tamen probabilius videtur, & contextui magis consentaneum, intelligi Moysem, in cuius manu lex illa posita est, vt eam traderet populo, & ita exponunt Primasius, Scripandus, & alij Galat. 3. Vnde Deut. 5. dicebat. *Ego sequester vester,* & Hebr. 8. 9. & 12. Paulus eis tribuit officium mediatoris. Et quamuis ipse propria auctoritate nihil legis præceperit propter prædictum, tamen ministerium dici quodammodo potuit legislator, sicut multi sapientes, qui leges dederunt populis, quorum non erant Principes, ac prinde quos non poterant obligare: sed ipsi populi acceptantes huiusmodi leges sese obligabant.

Adde, nullam partem illius legis fuisse à popu **[sect. 19]** lo, vel senioribus, vt Ptolom#us initio sectionis relatus asserebat. Probatur, quia in tota illa lege vsque ad finem Deut. nullum est vestigium talium præceptorum. Quamuis posteà aliqua fuerint in eo populo præcepta humana, & iudicialia, vt 1. Reg. 30. vel cæremonialia, vt Esther. 9. Iudicum vltimo, 1. Machab. 4. quibus locis aliqua festa lege constitura sunt.

SECTIO III. *Quosnam obligauerit lex vetus, & quomodo.*

DIco primò, illam legem pro solo Israe# **[sect. 20]** litico populo latam fuisse, solúmque[2967] illum obligasse: ita D. Thomas, quæst. 98. art. 4. & 5. Vaz. & alii recentiores ibi Valent. disp. 7. qu#st. 7. punct. 2. Sotus 2. iust. quæst. 1. art. 3. Barrad. 1. in euangelia cap. 12.

Et est certum primò, quia circuncisio soli Abrahæ, & posteritati eius demandata est, vt patet Genes. 17. illa autem lex supponebat circuncisionem, Exodi, 12. & Galat. 5. vnde Rom. 3. *quid ergo amplius Iudæo est, aut quæ vtilitas circuncisionis? multum per omnem modum. Primùmqui dem*; *quia credita sunt illis eloquia Dei*, & cap. 9. *quorum est testamentum, & legislatio.* Secundò, quia verba illius legis ad solum illum populum semper diriguntur, Exodi, 19. & 20. & Deut. 1. &c. Vnde & illi soli populo facta est illius legis promulgatio: ergo illum solum populum obligabat. Vnde cæteri sine illa saluari poterant, vt docet Paul. Rom. 2. & Dionysius cap. 9. cœlest. Hierarch. Tenebantur tamen seruare præcepta moralia illius legis, non quatenus per illam legem tradebantur, vt rectè ait Valent. suprà, & Medina, quæst. 100. art. 1. & nos disp. seq. ostendemus: sed quatenus à ratione naturali præscribebantur. Item gentiles, si vellent, possent se illi legi subiicere, vt ait Vaz. art. 5. Primò per solam imitatione#, scilicet seruando aliqua, vel omnia præcepta illius legis, vel sine obligatione, vel obligati quidem à propriis Rebusp. aut Principibus: Hoc enim per se non erat malum, aut prohibitum: & in illis populis illa præcepta essent tantum humana, quia non accipiebant ea ab ipso Deo, sed à suis principibus imitantibus Deum. Vt præceptum soluendi decimas est modò in Ecclesia ad imitationem præcepti diuini antiqui: est tamen humanum, vt inferius docebimus, quia non à Deo: sed à Pontificibus in Ecclesia Christi latum est.

Secundò poterant gentes se subiicere legi veteri, **[sect. 21]** vt diuinæ, assumendo circumcisionem ea intentione, vt efficerent vnum populum cum Israelitico, & viuerent lege diuina sicut ille, iuxta id Exod. 12. sub finem, *si quis peregrinus ad vestram voluerit transire coloniam, & facere Phase domini circumcidetur prius omne masculinum eius, & tunc ritè celebrabit, eritque sicut indigens terræ.* quod plures fecisse legimus, Esther 8. *plures alterius gentis sectæ eorum religioni, & cæremoniis iungebantur.* Hi proselyti dicebantur, de quibus, 1. Paralip, 22. & lib. 2. cap. 17. & 30. Tobiæ 1. Ezech. 14. Matt. 23. Act. 2. Vnde Gal. 5. *testificor omni homini circumcidenti se, quia debitor est vniuersæ legis faciendæ.* sicut nunc qui baptizatur, debitor est vniuersæ legis Christianæ faciendæ: & sicut omnes nunc tenentur baptizari, sed ante baptismum aliis legibus Christi, vel Ecclesiæ non obligantur: ita tunc omnes Israelitæ tenebantur circuncidi, & ante circuncisionem illa lege non tenebantur, addunt aliqui ex hac similitudine baptismi, & ex dicto loco Pauli, neminem potuisse recipere circuncisionem, quin maneret obligatus lege veteri: quod verum est, si circunciderétur ad aggregandum se populo dei; secus si alio animo: vnde aliqui absolutè dicunt, potuisse circuncidi hominem, & reliqua non seruare, imò ex illo loco Exodi colligitur, non potuisse admitti ad Phase, & alias cæremonias legis veteris, nisi prius omne masculinum eius circunciderétur.

Secundò dico, legem illam obligasse sub peccato **[sect. 22]** (scilicet mortali) ita Vale#to illo puncto 2. in fine:[2968] nam lex diuina sub peccato, seu in conscientia obligat, & non solum in foro exteriori: adeo vt Ambrosius lib. de paradiso cap. 8. definiat peccatum, *vt sit prævaricatio diuinæ legis, & cœlestium inobedientia mandatorum.* & August. 22. contra Faustum cap. 27. *peccatum est dictum,* &c. *contra legem dei.* Deinde leges humanæ etiam pœnales obligant in conscientia, ergo & diuinæ, & alioqui leges non essent; quia Deus non punit nisi pro culpa: sine obligatione autem ad culpam, aut pœnam nulla est lex: vide sect. 6.

Quæres, cur illi solùm populo fuerit ea lex da **[sect. 23]** ta. Respondent D. Thomas illo art. 4. Valen. & Bar[2969]rad. suprà, non propter iustitias eius: cùm populus duræ ceruicis

esset. Deut. 9. sed vt gens ex qua Christus propter promissionem factam Abrahæ, Genesi 22. & Galat. 3. nasciturus erat, peculiari lege, & cultu ornaretur: item vt retraheretur à superstitione, & custodiretur eiusmodi lege, donec **[577]** Christus veniret, sicut ait Apost. Gal. 3. vnde scriptura passim indicat, legem illam fuisse prærogatiuam illius populi propter Christum: vt Exod. 19. *Eritis mihi populus in peculium de cunctis gentibus:* & Deut. 4. *Quæ est alia gens sic inclyta, vt habeat cæremonias, iustáque iudicia, & vniuersam legem?* & Psal. 149. *Non fecit taliter omni nationi, & iudicia sua non manifestauit eis:* & Rom. 3. *Quid ergo amplius Iudæo est, aut quæ vtilitas circuncisionis, multum per omnem modum. Primum quidem, quia credita sunt illis eloquia Dei,* & cap. 9. *Optabam ego anathema esse à Christo pro fratribus meis, qui sunt Israe#litæ, quorum adoptio est filior#, & gloria, & testame#t#, & legislatio, & obsequium, & promissa,* quorum Patres, ex quibus est Christus sec#dùm carnem, & peculiarem Deus curam habuit tribus Iuda, & domus Dauid: quia ex illis Beata Virgo, & Christus nascituri erant. Vnde Ruper. 5. de vict. verbi, c. 18. *Oportuit misereri domui Iuda, & domui Dauid, oportuit custodiri, & deffendi bonam radice# istius stirpis, vnde nasciturus erat Christus,* &c. Vnde Osee 9. vocatur Israe#l absque miseria, quia perpetua captiuitate puniendus erat: sed tribus Iuda facienda erat misericordia in Domino Deo suo, id est, propter Christum, qui erat futurus de tribu Iuda. Propter hoc Genes. 49. *non auferetur sceptrum de Iuda, nec dux de fœmore eius, donec veniat qui mittendus est, & ipse erit expectatio gentium.* Plura de hoc Barradas suprà.

Secundò quæres, cur illi populo peculiariter **[sect. 24]** facta fuerit illa Messiæ promissio? D. Tho. d. art. 4.[2970] referendum hoc putat in solam Dei electionem gratuitam, & non in meritum aliquod etiam ipsius Abrahæ: quia Isaiæ 40. dicitur. *Quis suscitauit ab Oriente iustum:* id est, Abraham, *vocauit eum vt sequeretur se.*

Sed Valen. illo puncto 2. contrarium censet satis probabile, scilicet Abraham obedientia sua atque fide saltem ex congruo meruisse, vt posito quod Deus statuerat filium suum mittere in hunc mundum, ex ipsius potiùs quàm ex alterius progenie nasceretur: vt dici solet beatam Virginem meruisse[2971] saltem ex congruo, vt ex ipsa potiùs quàm ex alia verbum Dei carnem sumeret, supposito quòd erat carnem sumpturum. Probatur ex Genes. 22. *Per memetipsum iuraui (dicit Dominus*) *quia fecisti hanc rem, & non pepercisti filio tuo vnigenito propter me, benedicam tibi,* &c. *& benedicentur in semine tuo,* (id est, Christo) vt exponit Paul. Galat. 3. *Omnes gentes terræ, quia obedisti voci meæ.* Nec obstat quod anteà, Genes. 12. & 13. erat illi promissa benedictio: primò, quia non ita clarè videtur ibi promissa benedictio spiritualis in Christo, sed temporalis multiplicatio, & terra promissionis. Vt vult Origen. hom. 9. in Genes. Secundò, quia ibi benedictio spiritualis ratione fidei posteà exhibendæ, & posterior benedictio fuit firmior, & stabilior propter iuramentum additum, & propter meritum Abrahæ ex congruo facta est, vt patet ex verbis citatis.

Ad locum Isaiæ respondet Valentia, referri debere ad prædestinationem priuatam ipsius Abrahæ, per quam illi sine vllo suo merito decreta est gratia, & gloria.

Alij media via procedunt, dicentes, Abraham meruisse de congruo executionem incarnationis ex suis successoribus: nòn tamen electionem: sicut dicitur communiter, homines mereri gloriam: sed non electionem ad gloriam. Vide Suar. 3. par. tom. 1. disp. 10. sect. vlt. meruit de congruo vt sentio, esse Christi progenitor, meruit electionem ad id, licet potuerit alia electione prius ad idem eligi. Et de hac inquiri posset, quam habuerit

rationem: quia Deus nihil sine ratione facit: sed altiora nobis, ne scrutemur, iudicia Dei quis inuestigabit?

SECTIO IIII. *An conuenienti tempore, & modo lex vetus lata fuerit.*

DIco primò, cum D. Thoma quæst. 98. **[sect. 25]** art. 6. conuenienti tempore latam fuisse:[2972] Deus enim nihil potest facere, nisi con[2973]uenienter quantum ad substantiam, tempus, & modum, &c. & suppono datam esse anno bis millesimo, quingentesimo ducentesimotertio à creatione m#di, & quadringentesimo trigesimo ab egressione Abrahæ de terra sua, & à promissione illi facta, Genes. 12. & anno quadringentesimo à tempore datæ Circuncisionis Genes. 17. & ita conciliantur quantum ad rem præsentem Stephanus, & Paulus: nam Stephan. Act. 7. numerat quadringentos annos, Paulus verò quadringentos triginta, Galat. 3. vt & Moses Exodi 12. vers. 40. qu# latius tractat Suarez 3. part. tom. 1. disp. 6. sectio. 1. Pererius Exodi 12. disput. 19. & Lorinus Actor. 7. versu 6. Hoc supposito, in primis reddenda est ratio, cur dilata fuerit lex tanto tempore à creatione mundi. Quam quæstionem aliqui pendere dicunt ex illa, cur incarnatio tanto tempore dilata fuerit: nam cùm lex data fuerit intuitu incarnationis Christi, dari debuit tempore, & modo conuenienti comparatione incarnationis. Alij verò dicunt, incarnationem dilatam quousque populus Israe#liticus per hanc legem esset sufficienter dispositus hac lege ad mysteria incarnationis. Hanc verò legem esse dilatam, quia oportuit prius relinquere homines sine lege veteri, vt experimento cognoscerent suam ignorantiam, & infirmitatem, & ideò eo tempore & aliquo modo dari cœpit, quo mundus ferè totus idololatriæ deditus erat, scilicet tempore Abrahæ, in quo Circuncisio instituta est, quæ fuit inchoatio legis: sed quare post Circuncisionem per tot annos dilata est lex? Respondeo, quia oportuit prius multiplicari sufficienter, & congregari populum, cui danda erat: & ideò præmissa est Circuncisio, vt illa mediante populus à cæteris segregaretur, & Deo consecraretur. Lex enim integra adeò grauis, & tot mysteriis plena non debuit dari vni familiæ, nec paruo populo: ideo expectata est sufficiens eius multiplicatio, qua existente non est vlterius dilata lex: Quam oportebat multis annis esse priorem aduentu Christi: tum vt per sacrificia, cæremonias, & prophetias mysteria Christi præfigurarentur, & prædicerentur, vt posteà maiori fide, & reuerentia ab omnibus reciperentur: tum etiam vt experimento illius legis cognoscerent homines infirmitatem naturæ, quæ nec adiunta lege illa scripturæ potens sit sine gratia ad cauenda peccata: & ita gratiam Redemptoris magis desiderarent, & in maiori pretio haberent.

Licèt autem lex Circuncisionis fuerit à Moyse scripta: tamen tradita fuit Abrahæ quadringentis triginta annis ante legem scriptam: & ideò dicitur Ioan. 7. *Non quòd ex Moyse sit Circuncisio, sed ex Patribus.* De tempore item dat# huius legis agit Ioan. Annius in 2. partem Breuiarij Philonis Iudæi de **[578]** temporib. Euseb. 1. hist. cap. 1. Niceph. 1. hist. cap. 3.

Dico secundò, legem illam conuenienti modo **[sect. 26]** fuisse datam; constat Exodi 20. vbi refertur, fa[2974]ctam esse solemnem promulgationem accommodatam diuinæ Majestati, & legi timoris, qualis illa erat. Vnde August. 10. Ciuit. cap. 13. Non Moysi populus Israe#l credidit, sicut Licurgo Lacedæmonij, quòd à Ioue leges quas dedit, accepisset. Cùm enim

lex dabatur populo, qui vnum Deum colebat, in conspectu ipsius populi, quantum diuina prouidentia sufficere iudicabat, mirabilibus eius signis, & motibus apparebat, ad eandem legem dandam, Creatori seruire creaturam. Reliqua de illa promulgatione vide in Abul. Exod. 20. quæst. 36. & sequentibus.

SECTIO V. *In quem finem data fuerit lex vetus.*

DIco primò, finem fuisse sanctum, & **[sect. 27]** optimum, vt patet ex sapientia, & san[2975]ctitate Legislatoris. *Lex fuit sancta, &*[2976] *mandatum iustum, sanctum, & bonum,* Roma. 7. Ergo proportionem habuit cum iustitia, & sanctitate illius populi: quas certum est, Deum intendisse, sicut intendunt alij boni Legislatores, præsertim spirituales; vnde 1. Tim. 1. *Finis præcepti est charitas,* &c. Et Deut. 10. *Et nuuc Israe#l, quid Dominus Deus tuus petit à te, nisi vt timeas Dominum Deum tuum, & ambules in vijs eius, & diligas eum?* Fines remotiores erant duo potissimùm. Vnus[2977] erat disponere, & præparare populum ad Christi aduentum. Alter, mundum totum ab idololatria, & aliis peccatis abstrahere. Vtrumque finem attigit Paulus iuxta expositionem Chrysostomi, Hieronymi, & aliorum, Galat. 3. Nam quod ait, *Lex propter transgressionem posita est,* non significat tr#sgressionem esse causam finalem; sed occasionem. Loquitur autem de transgressionibus antecedentibus legem, per quas homines constituti erant in summa necessitate, & indigentia legis diuin#, quæ Israe#liticum populum, & per ipsum alios illuminaret, & ita patet posterior finis. Priorem verò indicat Paulus ibi, dicens, *Donec veniret semen,* id est, Christus, vt ipse explicat cap. 4. nam veniente Christo hæc lex, quæ ad eius aduentum præparabat, cessatura erat. Quod autem dixerat cap. 3. *Lex subintrauit, vt abundaret delictum,* non significat causam finalem: sed consecutionem ob illorum fragilitatem: quo sensu etiam dicitur, 2. Cor. 2. *Littera occidit.* Sic etiam lex dicitur ministratio mortis, cap. 3. vt rectè August. de Spir. & lit. cap. 4. & seqq. & lib. 83. quæstionum, quæst. 8. & lib. 15. contra Faustum, cap. 8. & 1. contra duas epist. Pelagianorum, cap. 4. quamuis ille locus alias etiam habeat expositiones, de quibus Belarm. 1. de verbo Dei, cap. 2. & 3. Ioan. Arb. 10. Theosoph. cap. 6. & 7. & in illum locum Galat. 3. Barrad. 1. in Euang. cap. 3.

Hinc duplex principalis ratio illius legis assignari solet, scilicet, moralis, quæ clariùs littera[2978]lis dicitur, & spiritualis, seu figuratiua. Ita enim data est illa lex ad componendos mores hominum, vt simul data fuerit ad præfigurandum, & prophetandum mysteria Christi, vt latissimè prosequitur. D. Thomas à quæst. 102. vsque ad 105. Augustinus contra Faustum, præcipuè lib. 4. cap. 2. & lib. 22. cap. 24. & lib. contra Adimantum Manich. & 18. ciuit. cap. 11.

Sed in præceptis moralibus non est quærenda figura: quia illa præcepta ratione materiæ non erant propria illius legis, sed præcesserant emanando à natura: & durant modò, quando figuræ iam cessarunt. Tota ergo ratio illorum erat honestas actionum.

In iudicialibus etiam præceptis, licet possit figura inueniri; nam etiam sunt data ad aliquod repræsentandum: tamen in eis non fuit hæc ratio præcipua, vt bene docet D. Thomas, sed conueniens gubernatio illius populi in ciuili, externa, & politica vita, ad quam singula sunt vtilia, sed non singula continent fiuguram, vt rectè hîc notant viri doctissimi. Vbi autem commodè præcipuè iuxta interpretationem Patrum inueniri potuerit, spernenda non est. In præceptis cæremonialibus inuenitur ratio literalis: sed præcipua ex intentione Legislatoris

est ratio figuralis. Ratio literalis in genere fuit, vt ille populus contineretur in vero cultu Dei: & in sacrificiis inueniuntur peculiares rationes recognoscendi diuinam Majestatem, gratias agendi illi, impetrandi aliquid, & expiandi peccatum. Inter Sacramenta verò primum, & præambulum illius legis, Circumcisio videlicet, erat ad designandum, distinguendum, & quasi consecrandum illum populum, eúmque ab aliis separandum, & simul erat in remedium originalis peccati. Reliqua verò Sacramenta ordinabantur ad sacrificia, quibus Ministri sacrificiorum consecrabantur.

Aliquando etiam participatio rei in sacrificium oblatæ erat sacramentum, vt videre licet in Agno Paschali. Sacra verò habebant rationem literalem in ordine ad sacrificia, vel Sacramenta. Similiter ex parte materiæ literalis ratio erat, ob quam offerebantur Deo in cultum res ad vitam humanam necessariæ, vt viderentur homines de suo aliquid ponere ad Dei honorem; & vt expressius illum confiterentur Dominum omnium. Et specialiter quædam mactabantur in detestationem Ægiptiacæ idololatriæ. Quæ enim Ægyptij[2979] pro diis colebant, Hebræi immolabant, vt significatur Exodi 8. vbi Pererius disp. 7.

Item, vt suprà ex Augustino tetigi, literalis ratio multitudinis cæremoniarum fuit, vt populus ille occupatus, ab idololatria contineretur. Ratio autem spiritualis, seu figuratiua triplex reddi potest. Prima moralis: quia per illa exteriora opera significabatur honestas, quam in illo populo esse oportebat. Secunda allegorica, id est, repræsentatiua mysteriorum Christi in lege gratiæ, Coloss. 2. *Quæ sunt vmbra futurorum: corpus autem Christus.* Tertia Tropologica, id est, significatiua status gloriæ, Hebr. 10. *Vmbram habens lex futurorum bonorum: non ipsam imaginem rerum.*

Vide quæ de triplici sensu Scripturæ spirituali, scilicet morali, alle gorico, & tropologico tractantur 1. p. q. 1. art. 10. Quæ ad hæc cæremonialia maximè applicanda sunt: quod in particulari fecit D. Thomas in his quæstionibus. Duos item fines à Deo inte#tos in præceptis cæremonialibus, nempè auocare populum ab idololatria, & futura præfigurare, ponit Tertul. 2. contra Marcionem circa medium, vt refert Petrus Crespetius in summa, verbo, lex. Vbi ad idem refert Nazian. oratione in sanctum Pascha, & Epiphan. lib. 1. hæresi 8.

[579] SECTIO VI. *De effectibus, & vtilitate veteris legis.*

EFfectus eius per se, seu non media **[sect. 28]** obseruatione, vel violatione ipsius,[2980] erat, obligare ad actionem, vel omissionem: aliàs non esset vera lex. Vide sect. 3. con. 2. Vnde Galat. 5. *Debitor est vniuersæ legis faciendæ.* Media verò violatione obligabat ad pœnam: ideò dicebatur ministratio mortis, & inducere iram. Inducebat quoque aliàs irregularitates legales. Et eius auctor poterat aliàs per se inducere, & irritare contractus, & similia.

Per eius autem obseruationem merebatur, impetrabat, & satisfaciebat homo apud Deum, qu#uis non ex vi legis, sed fidei & gratiæ. Lex enim solùm ostendebat, quæ operari oporteret: ideò in Deut. vocatur *Sapientia illius populi.* Et Psal. 18. *Lex Domini immaculata conculcans animas,* &c. *Sapienti# præstans paruulis:* & Psal. 118. *Lucerna pedibus meis verbum tuum,* &c. Virtus autem, & principium operandi illa opera, & dignificans illa, aliunde petebatur. Deinde opera illa non sanctificabant ex opere operato excepta Circumcisione: quæ tamen propriè non fuit sacramentum illius: quia quadringentis triginta annis illam antecessit: & vtilitas, quam habebat communis illi fuit cum remedio legis naturæ, & tribuitur fidei parentum, à qua secundùm multos in suo

effectu pendebat. Et ea virtus data est ei ex dispensatione diuina propter infantium necessitatem. Adultis enim, ad quos solos pertinet obseruare legem, non conferebat gratiam ex opere operato iuxta communiorem, & probabiliorem opinionem.

SECTIO VII. *An in veteri lege fuerint promissiones, & comminationes non solùm bonorum, & malorum corporalium, & temporalium, sed etiam spiritualium, & æternorum.*

DIco primò cum D. Thoma. quæst. 99. **[sect. 29]** art. 5. & 6. in illa lege fuisse promis[2981]siones, & comminationes: alioqui fuisset valdè imperfecta: fuit autem perfecta in suo genere secundùm aliquos, & non valdè imperfecta, secundùm omnes. Vnde in illa legimus multas promissiones, & comminationes, Leuit. 26. & 28. Deut. 4. Isai. 1. & alibi. In quibusdam tamen præceptis expressiùs habetur comminatio, vel promissio, quàm in aliis. Cuius rationem reddit D. Thom. quæst. 100. art. 7. ad argumentum 3. & 4. Erat autem lex illa timoris, propter quod lex mortis appellatur, Rom. 7. & 2. Cor. 3. Quia verò continebat etiam promissio[2982]nes hæreditatis temporalis, & constituebat suos cultores quasi hæredes, & legatarios, vocatur testamentum: quod significauit Paulus Hebr. 8. vbi testamentum nouum melius esse dicit: *Quia melioribus sancitum est.* Vide Barradam lib. 1. cap. 1. vbi rectè docet, sicut mundus diuiditur in regionem elementarem, & cœlestem: ita sacrum volumen in vetus, & nouum Testamentum, & applicat veteri Testamento proprietates regionis elementaris; Nouo verò cœlestis. Deinde docet, non solùm voces hebræam, & Græcam, quibus Testamentum vetus, aut nouum appellatur, significare pactum, aut dispositionem quamlibet etiam viuentium: sed etiam vocem Latinam, vt Psal. 77. *Non custodierunt Testamentum Dei,* id est, pactum: Et Psal. 82. *Testamentum disposuerunt Tabernacula Idumeorum, & Ismae#litæ*; 1. Machab. 1. *Disponamus Testamentum cum gentibus,* id est, fœdus. Vnde Hieronym. Malach. 2. *Notandum,* inquit, *in plerisque Scripturæ locis Testamentum non voluntatem defunctorum sonare, sed pactum viuentium.* Et Augustinus Psal. 82. *Testamentum in Scripturis non illud solùm dicitur, quod non valet, nisi testatoribus mortuis: sed omne pactum, & placitum testamentum vocatur.* Similia dicunt Hierony. Galat. 3. & Augustinus 16. Ciuit. cap. 27. & ideò vox Hebraica *Berich,* quæ testamentum vertitur Hebr. 8. vertitur pactum, Hieremi# 31. vbi dicitur; *Feriam domui Israe#l, & domui Iuda fœdus nouum,* &c. Et eodem loco habentur promissiones bonorum conferendorum in lege noua. Et propter hanc rationem vtraque lex, & noua, & vetus dici potest magis propriè testamentum; nimirum, quia vtraque hæreditatem confert eius obseruatoribus: *Est enim testamentum,* vt definit Ambrosius 1. de Cain, & Abel. cap. 7. *Quo defertur bonorum hæreditas.* Obiicies: quia, *vbi testamentum est, mors necesse est intercedat testatoris,* Hebr. 9. Sed in veteri pacto non intercessit mors testatoris: ergo tale pactum non fuit testamentum. Respondet Barradas, interccssisse mottem non re ipsa, sed per similitudinem, & vmbram sanguinis effusi, vt ibidem ait Paulus: *Vnde nec primum quidem sine sanguine dedicatum est.* In quam sententiam Paulum interpretatur Theodoretus ibi, dicens: *Quia natura diuina est immortalis, per hostiarum, & testamentum confirmauit,* &c. Adde testamentum illud non fuisse omninò firmum: mors autem testatoris requiritur pr#cipuè ad firmitatem, & irreuocabilitatem: & proptereà no[2983]uum testamentum omninò firmum, & irreuocabile

est: quia vera mors intercessit testatoris: vnde Matth. 26. *Hic est sanguis noui, & æterni testamenti,* & Zachar. 9. *In sanguine testamenti tui eduxisti vinctos tuos de lacu.* in cuius rei figuram sacerdos Aaronicus *Non sine sanguine semel singulis annis introibat in sancta.* Hebr. 9. quæ latius prosequitur Barradas suprà. Vide etiam Salmer. tom. 1. prologom. 1. pag. 5. col. 1. & prologom. 21. ferè per totum, vbi prædictis consonat, Naclantum Ephes. 2. digressione de Testamento nouo, & veteri, &c.

His suppositis, circa quæstionem propositam D. Thomas, quæst. 99. art. 6. & quæst. 114. art. 10. ad 1. & 3. dist. 40. q. 1. art. 1. q. 1. & Bon. 3. dist. 40. art. 1. quæst. 1. sentire videntur, omnes promissiones veteris testamenti, seu legis, fuisse de rebus temporalibus: & fauet Paul. Hebr. 7. vocans Testamenti noui *Meliorem spem, per quam proximamus ad Deum:* quia scilicet cœlestia, & æterna sperat. Et cap. 8. dicens, *Testamentum nouum melioribus promissionibus sancitum esse, & Christum melioris Testamenti mediatorem esse,* id est, meliorum bonorum, scilicet, æternorum, vt exponit Salmer. tom. 1. prologom. 14. pag. 329. col. 2. Ergo vetus non fuit spiritualibus, & æternis, sed corporeis, & temporalibus sancitum. Vnde quod de obseruante illam legem dicitur Leuit. 18. vita viuet, de corporali intelligit D. Thomas quæst. 100. art. 12. ad 2. & Chrysost. hom. 4. in **[580]** Marcum, *Regnum Cœlorum nunquam audiui, nisi in Euangelio,* & Hieronym. 1. contra Pelagianum ait, Regnum Cœlorum primò prædicatum in Euangelio per Ioan. Baptistam, Christum, & Apostolos; & Bernar. serm. 30. in Cantica, *Graue legis iugum, & vile præmium: nam terrena est in promissione,* & Augustinus, 4. contra Faustum, cap. 2. *temporalium rerum promissiones testamento veteri contineri, & ideò vetus testamentum appellari, nemo nostrum ambigit, & quòd æternæ vitæ promissio, regnumque cœlorum ad nouum pertinet testamentum,* &c. & epist. 120. ad Honoratum, *volens Deus ostendere, etiam terrenam fœlicitatem suum donum esse, nec aliunde sperari oportere, dispensandum iudicauit testamentum vetus, quod pertineret ad hominem veterem, à quo ista vita necesse est incipiat,* & 18. ciuit. cap. 11. ait, rerum ordinem efflagitasse, vt prius in veteri testamento temporalia bona, deinde in nouo æterna, & spiritualia promitterentur: quia prius quod animale, deinde quod spirituale, 1. Cor. 15. & primus homo de terra terrenus: secundus homo de cælo cœlestis. Item He[2984]bræi fuerunt vt pueri: lex verò vt eorum Pædagogus, Galat. 3. pueri autem munusculis solent à Pædagogo inuitari: ergo & lex temporalia solum Hebræis promisit. Vnde Exodi 3. *dixi, vt educam vos ad terram flue#tem lacte, & melle.* Item id promittere par erat vetus testamentum, quod posset soluere: cælestia bona è Thesauro suo soluere non poterat: non ergo æquum erat, vt illa promitteret: nemo enim mente sanus iis se promissionibus obstringit, quibus se non potest liberare: cœlestisglori# pollicitatio ad summum rege# Christum spectat, qui vt regna, cœlosque polliceri, ita reddere potest cumulatissimè. Propter hæc quidem apud Parisi. lib. de legib. cap. 20. in princ. illam vocauerunt legem fortunæ, quippè quæ bona tantum fortunæ promitteret, & mala fortun# comminaretur, & Barradas, 1. in Euang. c. 6. hanc sententiam tuetur: qu# exalio Aug loco confirmatur. Nam 1. retract. c. 22. ait, *regn# cœlorum illi populo fuisse promissum non legimus, in iis, quæ promissa sunt lege data per Mosem in monte Sinai.*

Contrariam tamen sententiam meritò tenet **[sect. 30]** Azor to. 1. lib. 6. cap. 2. quæst. 4. & Medin. & Vaz[2985]quez, quæst. 99. art. 6. & alij, & nonnulli recentiores hîc & Felisius in elucid. Decalogi, ca. 7. Naclantus suprà: iterum Vazquez, disp. 183. cap. 3. num. 18. & Azor eod. lib. cap. 59. in princ. dicentes, esse certum, in illa lege fuisse promissiones

æternæ vitæ, quam obseruatores eius sperabant. Probant ex Paulo ad Galatas 3. dicente, *credidit Abraham Deo, & reputatum est illi ad iustitiam,* nam bis, aut ter dictum est illi, *in semine tuo benedicentur omnes gentes,* Genes. 12. 15. & 17. & 18. & explicuit Paulus, *in semine tuo idest Christo.* Abrahæ quoque dixit Deus, *ego protector tuus sum, & merces tua magna nimis* Genes 15. Et psal. 111. *in memoria æterna erit iustus:* psal. 118. *inclinaui cor meum ad faciendas iustificationes tuas in æternum propter retributionem.* Tobi# 4. *Eleemosyna ab omni peccato, & morte liberat, & non patietur, animam ire in tenebras,* & c. 12. *filij sanctorum sumus, & vitam illam expectamus, quam Deus daturus est iis, qui fidem suam nunquam mutant ab eo,* Sap. 5. *stabunt iusti in magna const#tia aduersus eos, qui se angustiauerunt,* &c. Iob 19. *scio quòd redemptor meus viuit, & in nouissimo die de terra surrecturus sum, & rursum circ#dabor pelle mea, & in carne mea videbo deum saluatore# meum,* &c. & Ezec. 37. describitur optimè mortuorum resurrectio, & Deut. 12. *multi de iis, qui dormierunt in terræ puluere, euigilabunt, alij in vitam ætern#, alij in opprobrium, vt videant semper:* & Act. 23. Sadducæi perhibentur negasse resurrectionem mortuorum, quam cæteri Iudæorum credebant. Et 2. Mach. 6. dixit quidam, *Nam etsi in præsenti tempore suppliciis homin um eripiar. Sed manus omnipotentis Dei nec viuus, nec defunctus effugiam:* & cap. 7. vnus dixit, sed Rex mundi defunctos nos pro suis legibus, in æternæ vitæ resurrectione suscitabit: alius autem dixit *fratres mei, modico nunc dolore sustentato sub testamento æternæ vitæ effecti sunt,* & 1. Reg. 28. narratur vera apparitio Samuelis, in quo significatur, animam viuere post hanc lucem, & in veteri testamento promittitur Christus, in quo benedicendæ erant omnes gentes benedictionibus spiritualibus in cœlestibus, Ephes. 1. & Gal. 3. & psal. 72. Ierem. 12. Iob. 2. & Habacuc 1. proponitur illa quæstio, quare via impiorum prosperatur, &c. quam quæstionem dissoluebant prophetæ consideratione præmiorum, & pœnarum alterius vitæ, & promissione# illam *vita viuet,* etiam de vita æterna intellexisse videntur patres illius legis, de qua etiam vita loquitur Ezechiel ca. 18. *Si iustus fecerit,* &c. *vita viuet*; quod ad vitam spiritualem maximè pertinet, idem, cap. 20. & 33. & Christus Mat. 22. probauit Sadducæis resurrectionem, inquiens. *Non legistis, quod dictum est à Domino, Ego sum Deus Abraham, & Deus Isaac, & Deus Iacob, non est Deus mortuorum, sed viuentium,* & Lucæ 18. Princeps interrogat, *quid faciendo, vitam æternam possidebo?* Ergo illam nouerat, & sperabat, & Heb. 11. de patribus antiquis dicitur, *iuxta fidem def#cti sunt omnes isti non acceptis repromissionibus: sed à l#gè eas aspicientes, & salut#tes:* lo quitur de promissionibus cœlestis regni, quas enim alias illi patres defuncti non receperunt; ergo promissum illis erat regnum cœleste, quòd, vt Paulus ibi ait, velut patriam appetebant, & suspirabant, *confitentes quia peregrini sunt, & hospites super terram: qui enim hæc dicunt, significant se patriam inquirere, & si quidem ipsius meminissent, de qua exierant, habebant vtique tempus reuertendi*; *nunc autem meliorem appetunt, idest cœlestem.* Et eodem, cap. ait Paulus, *Alij autem distenti sunt non suscipientes redemptionem, vt meliorem inuenirent resurrectionem:* & ibidem, *expectabat fundamentum habentem ciuitatem:* & ibidem, *accedentem ad Deum oportet credere: quia est & inquirentibus se remunerator est:* quòd intelligendumest de remuneratione bonorum æternorum, aliam enim credere non est necessarium, nec sufficiens ad iustificationem. Item aduentus Messiæ, vt iustificatoris, & saluatoris spiritualis promissus in illa lege est: ergo, & bona spiritualia cum illo promissa sunt. Vnde Ecclesia in Missa defunctorum ait, *Signifer sanctus Michael repræsentet eas in lucem sanctam, qu# olim Abrahæ promisisti, & semini*

eius, & 1. Tim. 4. *pietas ad omnia vtilis est, promissionem habens vitæ, quæ nunc est, & futuræ:* quia nimirum vtraque vita promissa erat pietati in veteri testamento, & Isai. 64. *oculus non vidit, &c. quæ præparasti diligentibus te,* quo loco vtitur Paul. 1. Cor. 2. de quo vide Vazquez 1. part. disp. 2. cap. 2. & Sap. 2. *hæc dixerunt impij, &c. nec sperauerunt mercedem iustitiæ, nec iudicauerunt, honorem animarum sanctarum: Deus enim inexterminabilem fecit hominem:* & Heb. 4. populo Hebræo promissam esse requiem æternam, vt nobis, probatur ex psal. 94. *quibus iuraui in ira mea, si introibunt in requiem meam.* Et fuisse etiam tunc comminationes #tern# mortis, patet Danielis 12. 2. Machab. **[581]** 6. & libro Sapientiæ, vbi sæpe habentur. Alia affert Felisius suprà, & nos afferemus disp. 24. & Naclantus suprà meritò docet, Adamum pro se, & posteris promissionem vitæ æternæ habuisse, si eius præcepta seruarent: idem ait de Abraham, & aliis, qui idem de aliis diceret.

Ad obiecta in contrarium respondet Azor, Dif **[sect. 31]** ferentia, quam inter testamentum vetus, & nouum[2986] Augustinus constituit, est, quòd Moses in lege à[2987] Deo data, æterna dona proponebat: quibus moueretur populus ille ad eam custodiendam, comminabaturque huius vitæ mala, vt à violatione eius auocaretur: sub typis verò, vmbris, & figuris spiritualia bona lex illa continebat, vt ait Augustinus 1. retract. cap. 22. vnde Paul. Heb. 10. *vmbram habens lex futurorum bonorum,* &c. At in noua lege Christus nos excitat, ac mouet ad eam seruandam, promittendo planè, apertè, & sine typis, & vmbris bona spiritualia, cœlestia, & æterna. Alij verò, respondent, D. Thomas, & alij patres in contrarium relati, in primis intelligendi sunt, de ordinariis, & sequentibus promissionibus: quæ in illa lege temporales erant, vt maximè patet Deut. 4. Leuit. 26. & 28. In noua autem vel nullæ, vel rarissimæ, & cum respectu ad spiritualem finem, vt Mat. 19. *centuplum accipies,* &c. Deinde verum est, sub illa expressa voce regni cœlorum non inueniri promissionem eius in veteri testamento, quamuis Isai. 64. æquiualentia verba legantur, *oculus non vidit,* &c. vt exposuit Paul. 1. Cor. 2. Denique regnum cœlorum tunc non promittebatur vt pro illo statu acquirendum. Hæc enim perfectio legi gratiæ reserubatur, teste Paulo Heb. 9. 10. & 11. de quo latè Barradas, lib. 1. cap. 6. vnde etiam respondent, promissiones spirituales, licet tunc fuerint, non fuisse ex vi illius legis: sed per respectum ad legem gratiæ.

Barradas autem ad argumenta, qu# pro secunda **[sect. 32]** opinione facta sunt, respondet illo cap. 6. si Abra[2988]hamo, & semini eius lux sancta promissa est, pro[2989]missionem illam non fuisse legis veteris: nam ante legem vixit Abraham: & illam in sacris litteris non apertè, sed subobscurè tradi illis verbis: *in semine tuo benedicentur omnes gentes,* & illis: *ego ero merces tua magna nimis:* mysticè etiam doceri, & latere sub promissione terræ sanctæ, quæ cœleste regnum significat. Vnde August. epist. 120. ait, temporalia bona & fœlicitatem temporalem illi populo promissam, & datam, significasse æternam. Machabæos autem, Pharisæos, & Iudæos alios fa[2990]tetur Barradas vitam æternam, mortuorumque resurrectionem fide nouisse, & in votis atque spe habuisse: legem tamen veterem hæc non promisisse, vt præmia obseruanti# eius: imò nec Christi aduentum, vt præmium obseruantiæ legis promissum esse, vt patet Rom. 4. *non enim per legem promissio Abrahæ, vt esset hæres mundi,* &c. Vide etiam Gal. 3.

Ex quibus patet, Barradam ferè omninò conue **[sect. 33]** nire in re cum secunda sententia: nam concedit,[2991] veteribus patribus promissam esse vitam æternam, licet non in lege

Moysi strictè sumpta: quod secunda quoque opinio fatetur, quam ego sic explicatam amplector. Quo modo etiam sentire videtur Valent. disp. 7. quæst. 6. in princ. vbi ait, legem nouam esse perfectiorem Veteri: nam veteris cultoribus ex instituto temporalia bona proponeb#tur: siquidem terra Chananæorum fuit illi genti ab initio promissa: legis autem nouæ vnus ferè scopus est regnum cœlorum, quod spiritualibus bonis huius, & alterius vitæ continetur, quare Christus Math. 4. in exordio suarum concionum dixit, *pœnitentiam agite, appropinquauit enim regnum cœlorum.* Nec obstat quòd Marc. 10. dicitur, *Nemo est qui reliquerit domum aut fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros propter me, & propter Euangelium, qui non accipiet centies tantum in tempore hoc, domos, & fratres, & sorores,* &c. Hoc enim vel ad spiritualia bona, qu# instar sunt omnium temporalium etiam ce#ties multiplicatorum, referri cum Beda ibi potest. Vel si intelligatur etiam, vt aliis placuit, de commoditate temporali, quam Apostoli, & alij fideles ex communicatione cum aliis fidelibus, officio, beneficentiaq#ue tanquam patribus, & fratribus consecuti sunt, ne ita quidem ea promissio temporalia ex instituto, & purè, sicut promissio veteris legis pollicetur. Nam ea commoditas ex aliena fide, atque charitate pendet: & tum consolatione spirituali ob mutuam fidelium charitatem: tum etiam tribulationibus multis, vt ibi Marcus dicit, admixta promittitur, idque obiter, monstrato simul præcipuo fine, qui est vita æterna, neque vllius aut regni, aut dignitatis temporalis in specie facta mentione.

Ex dictis intelligitur, quod ait D. Thomas quæst. 91. art 5. legem veterem ad bonum sensibile ordinatam fuisse. Rectè enim Conradus ibi ait, legem veterem non fuisse ex natura sua ordinat# ad temporalia bona: sed Legislatorem ea cum illa lege proposuisse obseruantibus illam, vt sic ad eius obseruantiam allicerentur, quamuis ea temporalia deberent ad beatitudinem, aut alios honestos fines referre: & Deus in ea lege, & in noua eundem finem habuit, vt ait D. Thomas quæst. 107. art. 1. nempè spiritualem hominum salutem, & gloriam Dei. Nacl#tus suprà insinuat, ad iustificationem olim suffecisse notitiam implicitam remunerationis æternæ, sed de hoc in tract. de fide disseremus.

SECTIO VIII. *De diuisione præceptorum veteris legis in moralia, cæremonialia, & iudicialia: & speciatim de moralibus, & Decalogo.*

HAnc diuisionem tradunt D. Thomas **[sect. 34]** qu#st. 99. & seqq. Valent. disp. 7. qu#st. 7. punct. 3. & sequentib. Azor tom. 1. lib. 6. cap. 2. quæst. 3. & cap. 3. & sequentib. & passim alij.

Et certum est, nomine moralium præceptorum[2992] non intelligi ea omnia, quæ de actibus moralibus, seu humanis dantur; sic enim omnia præcepta etiam cæremonialia, & iudicialia essent moralia. Certum quoque est, non appellari moralia omnia, & sola illa, quæ disponunt de moribus hominis, vt est quædam priuata persona non respiciens caput, scilicet Deum, nec alia membra, nempè proximos, nec communitate#, cuius est pars. Nam quòd præceptis decalogi quædam præcipiuntur in ordine ad Deum, alia in ordine ad proximum particularem, quæ etiam pertinent ad ipsam communitatem, *vt non furaberis:* & in præceptis positiuis diuinis, quædam sunt, quæ pertinent ad homines, vt sunt priuatæ personæ, tamen reduci debent ad cæremonialia, vel iudicialia, vt dicemus. Vnde **[582]**

non rectè Azor suprà, & lib. 5. c. 1. art. 5. Felisius in Decalogo, c. 5. & alij probant sufficientiam huius diuisionis: quia in Rep. oportet homines esse bene[2993] institutos in ordine ad se, & in ordine ad Deum, & in ordine ad proximos. Primum fit præceptis moralibus: secundum cæremonialibus: tertium iudicialibus. Vnde quod ait D. Dhomas q. 99. art. 1. præcepta moralia esse, quæ de actibus virtutum dantur, intelligendum est de actibus virtutum, ad quos natura ipsa sine voluntaria Principis institutione obligat.

Vt ergo recta sit diuisio, per præcepta moralia **[sect. 35]** intelligere debemus omnia, & sola naturalia, siue affirm#tia, siue negantia, siue disponant hominem in ordine ad se, vt præcepta temperantiæ, & fortitudinis: siue in ordine ad Deum, vt præcepta fidei, amoris, religionis, &c. siue in ordine ad proximum, vt præcepta de honorandis parentibus &c. Hæc est sententia D. Thomæ, quæst. 99. art. 3. ad. 2. & art. 4. in corp. & ad 3. & art. 5. in corp. & quæst. 100. art. 1. & art 3. 4. 6. & 8. sed præsertim ar. 11. in corp. & ad argumenta, Salmeron tom. 1. prologom. 10. can. 19. *§*. tertium est. Valent. disp. 7. q. 7. punct. 3. Felisius in decalogo, c. 5. Medina quæst. 100. art. 1. & Caiet. ibidem.

Omnia autem, & sola præcepta naturalia appellata sunt moralia peculiariter: quia ista sola simpliciter debent, & solent esse in moribus omnium hominum: positiua enim pendent à voluntate Dei, vel alterius principis, aut Reip. statuentis illa, & quia ferè omnia positiua pr#cepta Dei sunt de cæremoniis, & cultu Dei, aut pertinentibus ad illum: vel de rebus, quæ ad bonam Reip. gubernationem spectant: ideò præcepta positiua Dei diuiduntur in moralia, & iudicialia. Nec enim fuerunt necessaria aliqua præcepta positiua, quæ ordinarent hominem ad se ipsum: & esto aliquod fuisset necessarium, si pertineret ad bonum animæ, ad cæremonialia reduceretur: quia Deus maximè colitur actibus ad bonum animæ spectantibus: si verò ad bonum corporis, reuocari posset ad præcepta iudicialia, quia in iudiciis humanis præcipuè tractari solent, quæ bonum corporis aspiciunt.

Aduerte autem, in scriptura sæpè nomine præ **[sect. 36]** ceptorum intelligi sola moralia, seu naturalia:[2994] nomine autem cæremoniarum, cæremonialia: iudiciorum verò iudicialia, Deut. 5. & 6. & Leuit. 17. & 18. ratio est, quia præcepta naturalia sunt perpetua, & immutabilia, & res quæ cum aliquibus circunstantiis est naturaliter præcepta, semper, vbique, & necessario est præcepta, vnde moralia quasi per Antonomasiam sunt præcepta: vt cum D. Thom. quæst. 99. art. 4. arg. sed contra notat Valent. illo punct. 3. qui etiam dicunt ista tria genera præceptorum significata illis verbis Rom. 7. mandatum, sanctum, & iustum, & bonum.

Inter moralia præcipua sunt, quæ continentur **[sect. 37]** in decalogo, de quib. Exodi 20. quæ specialiter dicuntur verba Dei Deut. 4. *decem verba quæ scripsit*, &c. & hoc ipsum sonat nomen decalogi decem verba, aut decem sermones: quia peculiari modo ab ipso Deo sunt tradita, vt eodem loco Deut. significatur, & cap. 9. ac 10. & sumitur ex cap. 20. & 31. Exodi. Sunt præter præcepta decalogi alia moralia præcepta: sed omnia ad decalogum reducuntur, vt docet D. Thom. quæst. 99. art. 2. quæst. 100. art. 1. 2. 3. & 11. Valen. disp. 7. quæst. 7. punct. *3.* & 4.

Tria priora præcepta decalogi scripta fuerunt in vna tabula lapidea, & septem in alia, secundùm D. Thomam, quæst. 100. art. 5. & August. quæst. 71. in Exod. & quæst. 7. lib. quæstionum vtriusque testamenti, & lib. de decem chordis, cap. 6. Abul. Exod. 20. quæst. 2. Burgens. Exod. 32. additione 4. Hieronym. Ps. 32. Valen. disp. 7. quæst. 7. punct. 4. Medina quæst. 100. art. 3. sed secundùm Hebræos erant quinque in vna tabula, & quinque in alia, auctore Iosepho, lib. 3. antiquitatum cap. 6. ex communi ætatis suæ consensu,

& Philone lib. de Decalogo: Hugone Card. Exodi 20. Soto 2. iust. quæst. 3. art. 4. Alij ponunt quatuor in vna tabula: & sex in alia, vt Origen. Ho. 8. in Exod. ponens quatuor erga Deum, & sex erga proximum.

Inter has sententias difficile est iudicium ferre: quia auctores harum opinionum non viderunt tabulas ipsas, & scriptura hanc quæstionem non explicat, nec traditio, aut firma aliqua ratio: si tamen coniectura vtendum est, prior pr#ferri debet: quia decuit, vt præcepta ad Deum pertinentia, separatim, & in prima tabula traderentur, & ita vsus obtinuit, vt illa dicantur præcepta primæ tabulæ; alia verò secundæ, vt patet ex D. Thoma quæst. 100. art. 4. & 5. Magist. & aliis. 3. dist. 37. & alibi sæpe. Felisius in elucid. Decalogi, c. 14. dicens, hoc esse magis consentaneum Scripturæ: nam Ephes. 6. præceptum honorandi parentes dicitur primum, scilicet secundæ tabulæ, vt exponit Ambros. ibi, licet Hieronymus dicat esse simpliciter primum in promissione. Et Matth. 19. Christus in Cathalogo secundæ tabulæ præceptum hoc reponit, quamuis Felisius oppositum putat probabile.

D. Thomas quæst. 100 art. 2. & Valen. disput. 7. **[sect. 38]** quæst. 7. punct. 4. docent, de omnium virtutum actibus esse præcepta moralia. Hoc non caret difficultate: quia secundùm D. Thomam 2. 2. quæst. 152. artic. 3. Virginitas est virtus specialis distincta à castitate: tamen de nullo actu illius est præceptum morale. Respondeo, multos, quos citauimus, & secuti sumus tractatu de virtutibus, tenere, virginitatem, & castitatem non esse virtutes distinctas, & ita tenet Vasquez hîc, quæst. 100. art. 2.

Probatur, alioqui, qui virginitatem extra matrimonium amitteret, peccaret duplici peccato: altero contra castitatem, altero contra virgimitatem: & per peccatum, imò, & per honestum actum matrimonij amitteretur, irreparabiliter aliqua virtus. Tenendo tamen, distingui realiter à castitate: Respondeo, aliquem actum eius esse in præcepto, nempe abstinere à venereis, dum non contrahitur matrimonium. Vel respondeo cum Vasquez, D. Thomam non egisse de singulis omninò virtutibus: sed de singulis Cardinalibus, vel quasi Cardinalibus. Nam cuiuslibet virtutis, Cardinalis, vel quasi Cardinalis aliquis actus est in præcepto morali: licet non cuiuslibet virtutis ad Cardinales reductæ.

Deum autem in lege præcepisse eadem, quæ **[sect. 39]** præcepta erant lege naturæ: patet ex ipsa lege veteri, & ex Paulo ad Roma. 2. *Gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea quæ legis sunt, faciunt.* Et c. 7. *Concupiscentiam nesciebam, nisi lex diceret: Non concupisces.* Idem docet Augustinus de spir. & lit. cap. 14. D. Thom. tota ferè quæst. 99. & quæst. 100. art. 1. vbi Caiet.

Sed addit Valent. disput. 7. qu#st. 7. punct. 4. om[2995]nia præcepta naturalia, etiamsi in nullo Scriptutæ loco posita sint, ad Decalogum reuocari, vt ait **[583]** D. Thomas q. 100. art. 3. quia omnia sunt vel principia, vel conclusiones Decalogi. Melius diceretur, quia sunt veluti declarationes, vel ampliationes, aut determinationes, aut suppositiones comparatione eorum, quæ in Decalogo continentur: & quia saltem in genere lex illa præcipiebat omne, quod ratio præscribit. Vnde Iustinus Dialogo cum Triphone ait: *Nam Mosis lex præscribit quidquid naturaliter honestum, pium, iustúmque est.*

Dubitatur tamen primò, an lex vetus præcepe **[sect. 40]** rit actus supernaturales fidei, spei, & charitatis, aut[2996] etiam religionis, & pœnitentiæ infusæ. Pro parte negante est primò, quia hi actus non cadunt sub præceptis moralibus, cæremonialibus, aut iudicialibus: sed in illa lege nulla erant præcepta, quæ sub istis non continerentur: ergo sub nullis illius legis præceptis dicti actus cadebant. Secunda, illa lex *Nihil ad perfectum adduxit,* Hebr. 7. Sed hi actus sunt perfectissimi: ergo non pertinebant ad præcepta illius legis. Tertia,

quia illa lex non iustificabat, præcepta autem horum actuum illis mediis iustificant. Nec satisfaciet, qui dixerit, cùm Paulus ait, legem illam non iustificasse, loqui solùm de illa quoad cæremonialia, vel iudicialia: id enim repugnat D. Thomæ quæst. 100. art. 12. August. de Spir. & lit. cap. 14. imò & Paulo ad Galat. dicenti, *Si ex lege iustitia: ergo gratis Christus mortuus est.* Nam si ratio est efficax, concludit, legem illam nulla sui parte iustificasse. Et hæc est mens Pauli, qui propterea distinguit legem à fide viua iustificante: vnde Roma. 7. vocat illam *Legem factorum,* quasi tota esset de factis, & iustitiæ externis. Ad quod etiam videtur allusisse Christus Matth. 5. dicens: *Nisi abundauerit iustitia vestra plusquàm scribarum, & Pharisæorum.*

Respondeo tamen, proculdubiò in lege illa fuisse præcepta de actibus virtutum infusarum, Vazq. quæst. 99. art. 1. Caiet. quæst. 100. art. 1. & sumitur ex D. Thoma qu. 100. art. 3. ad 1. vbi ait, illa duo pr#cepta moralia: *Diliges Dominum Deum tuum,* &, *Diliges proximum:* esse principalia inter moralia illius legis, vt patet Matth. 22. & redduci ad Decalogum, & esse maximè nota per lumen naturæ, vel fidei. Illa autem præcepta saltem sunt de actibus supernaturalibus: ergo D. Thomas sentit, & rectè ex loco citato probatur, in illa lege fuisse præcepta de actibus supernaturalibus charitatis, quod etiam patet ex Matth. 19. *Si vis ad vitam ingredi, serua mandata,* scilicet, legis veteris, ad quam iuuenis ille pertinebat: non est autem dubium, quin Christus potiss mè intellexerit de præceptis virtutum infusarum, qu# sunt maximè obseru#da ad consequendam vitam æternam. Item in lege illa, & Prophetis postulabantur ab illo populo tanquam media necessaria ad salutem vera fides, & pœnitentia de peccatis, quæ in actibus virtutum Theologalium consistant, vt de actu pœnitentiæ paulò post explicabo: ergo de his actibus erat illa lex. Vnde Rom. 3. dicitur, *Factores legis iustificabuntur:* cùm tamen Hebr. 11. dicatur, *Sine fide impossibile est placere Deo:* & de dilectione saltem virtuali etiam constat esse necessariam ad iustificationem.

Ad primum autem argumentum respondent **[sect. 41]** aliqui, præceptum credendi reduci ad cæremonia[2997]lia, quæ præscribebant modum pertinentem ad cultum externum. Hoc responsum futile censent Vazq. suprà, & Medina. q. 99. art. 5. nam aliud est pr#cept# colendi Deum, aliud verò colendi ipsum: item, quia sic præceptum de sanctificatione Sabbathi ad cæremonialia pertineret, cùm præscribat modum sanctificandi Sabbathum. Alij, vt Medina, respondent, præcepta fidei, spei, & charitatis non pertinere ad legem veterem, sed ad nouam: quia sæpè distinguit Paulus fidem à lege Mosaica. Hoc etiam reiicit Vazquez. Nam quoties Paulus distinguit fide# à lege in epist. ad Rom. & ad Galat. non ideò distinguit, quasi Iudæis non esset præceptum fidei, neque solùm distinguit à lege veteri: sed à quacumque lege, vel præcepto scripto, vel à notitia nuda ipsius legis, quod idem est. Quare distinguit etiam à præcepto ipso fidei, spei, & charitatis. Distinguit autem ea ratione, quia sola notitia legis non tribuit vires ad obseruandam legem: Spiritus autem fidei, & gratiæ intus adiuuantis ad id vires ministrat, &c. Vnde respondet Vasquez, Iud#os habuis[2998]se præcepta fidei, spei, & charitatis: tamen secundùm phrasim Scripturæ non c#numerari inter pr# cepta moralia, c#remonialia, aut iudicialia: nihilominus eorum fieri mentionem in Scriptura sub alio nomine. Nam præter præscripta dicitur in ea lege fuisse testimonia: quare fuit illud Deut. 6. *Audi Israe#l, Dominus Deus tuus Deus vnus est.* Et illud Genes. 1. *In principio creauit Deus,* &c. & hæc sunt pr#cepta fidei, quibus auctoritas Legislatoris commendatur. Proponuntur etiam in lege præmia obseruantibus, & supplicia transgressoribus, & huiusmodi dicebantur iustificationes. Inter hæc autem

connumerari potest præceptum pœnitentiæ, in quo etiam includitur peculiare præceptum charitatis erga Deum: nam generale illud, *Diliges Dominum Deum tuum,* &c. Est veluti principium seruandi totam legem. Inter iustificationes etiam cùm proponantur pr#mia seruantibus legem connumeratur præceptum spei. Porrò in Scriptura aliud esse præcepta, aliud iustificationes eo modo, quo explicatum est, docet D. Thom. quæst. 99. art. 5. & in eodem distinguit mandata à pr#ceptis: quia mandata non obligant: secus verò præcepta. Respondeo tamen quartò, omnia præcepta **[sect. 42]** simpliciter supernaturalia, seu de actibus supernaturalibus, connaturalia tamen fidei, & gratiæ pertinuisse ad præcepta moralia legis veteris, vt docent Suarez, & alij recentiores hîc cum Caiet. suprà, & est expressa sententia D. Thomæ quæst. 100. art. 1. ad 3. vbi ait, quædam præcepta moralia esse, ad quæ indigemus instructione Dei: hæc autem esse præcepta fidei per charitatem operantis, & art. 3. expressè dicit, ad moralia præcepta pertinere ea, quæ dictat naturale lumen, & quæ ex fide diuina innotescunt: & ad 1. dicit, quæ superius retulimus.

Item præcepta moralia sunt, quæ dictat ratio[2999] secundùm se, id est, seclusa omni constitutione, & voluntate formali obligandi in superiore: sed talia sunt præcepra fidei, spei, & charitatis: ergo verè sunt moralia. Confirmatur, quia secundùm D. Thomam quæst. 99. art. 5. Conradus, Medina, & alios ibi, & alibi, omnia præcepta illius legis erant moralia, cæremonialia, aut iudicialia: sed prædicta non erant cæremonialia, nec iudicialia: ergo moralia. Et idem est de præcepto intern# dilectionis supernaruralis proximi, si quod est. Quod dico: quia multi contendunt, nec modò esse præceptum diligendi proximum actu interno supernaturali: sed satisfieri præcepto dilectionis proximi, benefaciendo illi ex alio affectu, præsertim amicitiæ naturalis. Non tamen mihi placet, **[584]** placet, quod quidem recentiores dicunt, præcepta virtut# Theologicarum esse propriissimè moralia: quia sicut virtutes Theologicæ non sunt propriissimè morales, ita nec earum opera, aut præcepta sunt propriissimè moralia. Addunt ijdem, obseruationes omnium præceptorum posse dici iustificationes, vt notauit D. Thomas quæst. 100. art. 2. ad 1. & omnia præcepta legis quatenus cognoscebantur reuelatione diuina, posse dici testimonia: & ita voces illas generales esse, idque non obscurè colligi ex discursu Psal. 118. qui explicat communem phrasim Scripturæ in vsu harum vocum. Sed certè negari non potest, quin præcipuè præcepta fidei testimonia dicantur, cùm fides ex sua propria ratione, & intrinsecè nitatur testimoniò Dei. Negari etiam non potest, quin præcepta de actibus necessariis ad iustificationem pr# aliis dici possint iustificationes; quamuis aliqui hos terminos aliter exponant dicentes, In lege illa erant testimonia, quale erat illud Deut. 6. *Audi Israe#l, Dominus Deus tuus Deus vnus est.* Et illud Genes. 1. *In principio creauit Deus cœlum, & terram.* Et hæc testimonia sunt præcepta fidei, quibus commendatur auctoritas Legislatoris. Erant etiam præmia, & supplicia, quæ dicebantur iustificationes: quia iustè faciebat Deus remunerando, & puniendo. Inter h#c potest poni præceptum pœnitentiæ, in quo includitur charitas: quia supplicia proponuntur non pœnitentibus, seu non conuersis in Deum ex charitate. Illud autem præceptum, *Diliges Dominum Deum tuum,* non est peculiare: sed generale, & quasi initium, & principium seruandi totam legem. Præceptum autem spei continetur in iustificationibus, dum proponuntur præmia seruantibus legem: quod autem diuersa sint testimonia, & iustificationes à præceptis affirmat D. Thomas quæstion. 99. art. 5. vbi tamen addit, quamuis ea etiam, quæ pertinent ad pœnas, & præmia dici possint testimonia, quatenus sunt protestationes quædam & argumenta diuinæ iustitiæ: & omnia præcepta legis possint dici iustificationes, quatenus

sunt quædam executiones legalis iustitiæ. Vnde non est hærendum in hac quæstione, quæ de nomine est, & quocunque modo decidatur, nullum habet periculum. Probabilius tamen puto, hæc nomina in Scriptura sæpe idem significare, & sub præceptis moralibus præcepta fidei, spei, & charitatis posse comprehendi, licet strictius præcepta moralia sint, quæ ad virtutes strictè morales pertinent. Addit Valent. disp. 7. quæst. 7. punct. 4. ex D. Thoma quæst. 110. art. 5. ad 1. præcepta dilectionis Dei, & proximi in genere non esse præcepta Decalogi; sed potius se habere ad illud antecedenter tanquam præambula; quoniam sunt per se cognitu facillima ex ipso lumine rationis, vel fidei: vnde præceptum primum Decalogi non propriè pertinere ad fidem, sed ad Dei cultum, licet huic præcepto annexa sint præcepta fidei, spei, & Charitatis: & ideò ibi tractari solere ab exponentibus Decalogum. Rectè etiam Azor to. 1. lib. 6. cap. 1. quæst. 7. ait, hæc præcepta, licet sint supernaturalia: quia sunt de actibus supernaturalibus, & supernaturaliter sint à Deo imposita, & reuelata: tamen quodammodò esse iuris naturalis: quia naturalis ratio dictat credendum esse Deo, in eo sperandum, ipsum diligendum naturaliter, vel supernaturaliter, quomodo ipsum diligere valeamus. Cùm ergo præcepta omnia naturalia simpliciter, aut aliquo modo ad præcepta moralia reducantur, ad ea reducere debemus huiusmodi præcepta. Obserua autem, præceptum pœnitentiæ supernaturalis sal[3000]tem præcipuum non esse de actu elicito pœnitentiæ: sed de imperato à pœnitentia, & elicito à charitate, qui est dolor de peccatis propter Deum summè dilectum. Quem actum non esse elicitum à pœnitentia, sed à charitate, rectè docet Vazquez 1. de adoratione, dis. 1. cap. 2. nu. 18. Ad secundum argumentum respondeo, legem **[sect. 43]** illam non dici imperfectam, quia non compre[3001]henderet præcepta de actibus perfectis; sed vt rectè dicit August. lib. contra Adamantum Manichæum: quia præcipiendo non iuuabat, & multa onera imponebat, propter quæ etiam per antonomasiam dicitur lex factorum: non quia sola externa opera præciperet, nam etiam præcipiebat interna: *Erat enim lex spiritualis.* Rom. 3.

Ad tertium respondeo, quòd illa lex non iusti[3002]ficabat, quia licet præciperet actus illos fidei, spei, & charitatis, quibus iustificamur, non tamen dabat vires ad faciendum illos: sed eæ procedebant ex Christi venturi meritis.

Dubitatur secundò, cur in Decalogo nullum **[sect. 44]** datum fuerit præceptum de dilectione propria.[3003] Respondeo, præter rationes D. Thomæ quæst. 100. art. 5. ad 1. id factum esse: quia huius nulla fuit necessitas propter magnam inclinationem ad bonum proprium, quæ potius moderanda fuit per præcepta ad Deum, & proximum pertinentia.

Dubitatur tertiò, an præcepta decalogi com **[sect. 45]** prehendant aliquod præceptum positiuum, ac[3004] proinde ex ea parte simpliciter moralia non sint. Ratio dubitandi est, quia tertium præceptum de sanctificatione sabbathi positiuum erat; idem videtur esse de primo præcepto quoad illam partem, *non facies tibi sculptile.* Nam positiuum fuit, & ideò iam cessauit, vt sentit D. Thomas, q. 100. art. 7. ad 2.

Pro resolutione aduerte, multos distinguere[3005] quatuor præcepta decalogi erga Deum, & sex tantùm erga praximum, confundentes duo vltima in vnum negatiuum, *non concupisces,* &c. Numeratio autem quatuor priorum præceptorum non vno modo fit: nam Origen. hom. 8. in Exod. & Burgen. Exodi 32. additione 4. distinguunt primum in duo negatiua, *non habebis Deos alienos:* & *non facies tibi sculptile.* Hieronymus autem Ose# 10. & Rupertus, 3. in Exod. cap. 32. distinguunt etiam primum in duo: vnum tamen affirmatiuum: *ego sum dominus Deus tuus*; & aliud negatiuum, *non habebis*

Deos alienos, non facies tibi sculptile. Hesichius autem Leuit. 26. quem refert D. Thomas, quæst. 100. art. 4. distinguit primum præceptum in tria, vnum affirmatiuum, & duo negatiua, & consequenter excludit à decalogo tertium præceptum de sanctificatione sabbathi: quia positiuum est, & ita facilè respondet ad primam rationem dubitandi; sed non ad secundam, nec consequenter loquitur: nam eadem ratione excludere debent illud negatiuum: *non facies tibi sculptile.* Nam quatenus distingui potest ab alio: *non habebis Deos alienos,* positiuum est, & cæremoniale, vt notauit D. Tho. art. 7. ad 2. & præterea tertium pr#ceptum de sanctificatione sabbathi n# refertur expressè Exodi 20. scriptum in tabulis vt non possit absolutè reiici à decalogo: & deinde duo vltima in secunda tabula, vt distincta ponuntur, & habent materias diuersarum virtutum, & ideò præualuit opinio Augustini posita in superio-**[585]**ribus, & à scholasticis, & ferè tota Ecclesia recepta distinguens septem præcepta erga proximum, & consequenter tria tantùm erga Deum. Nam in primo verba illa, *ego sum dominus Deus tuus,* nihil præcipiunt, sed supponunt potestatem Dei ad ferendam legem: & rationem reddunt, quare Deus sit ador#dus, & non idola. Deinde si aliquod præceptum continent, est de credenda vnitate Dei: quod includit negationem plurium deorum, quam explicant alia verba, *non habebis Deos alienos,* illa verò non facies tibi sculptile, si intelligantur de prohibitione imaginis ad hunc finem, vt colatur pro Deo, non distinguitur à priori negatiuo, & ita est præceptum morale, vt exposuit D. Thomas, quæst. 100. art. 4. si autem intelligatur absolutè de positione imaginis Dei, est cæremoniale, & non morale, vt D. Thomas exposuit art. 7. & reducitur ad primum præceptum, vt circunstantia eius. Similiter dic de tertio, quatenus enim præcipit seruare tempora cultui Dei dicata, & aliquando vacare diuinis, naturale est, & morale: ideo semper durat: quatenus verò determinabat talem diem, fuit cæremoniale, & cessauit, vt exposuit D. Thomas ead. quæst. art. 3. ad 2.

Prædictis consonat Vazquez 2. de adoratione **[sect. 46]** disp. 4. vbi latè probat, & defendit, vsum imagin# in ordine ad adorationem in veteri testamento simpliciter, & omnino fuisse prohibitum illis verbis, *non facies tibi sculptile,* scilicet nec veri Dei, nec Angelorum, aut aliorum sanctorum fini, & modo accommodato, vt adorentur, licet possent fieri ad ornatum: & cap. 7. ponit obiectionem Alani Copi dialogo 4. cap. 15. post medium, tenentis oppositum, & aliorum recentiorum. Nam præcepta decalogi tantum sunt decem, Exod. 31. & 34. Deut. 4. 9. & 10. si autem prohibitum esset, imagines, & similitudines effingere, & non solum idololatriæ cult# ipsis exhibere plura iam essent, quàm decem præcepta; Primum, *non habebis Deos alienos:* secundum, *non facies sculptile:* tertium, *non assumes nomen Dei tui in vanum:* quartum, *sabbatha sanctifices,* &c. decimum, *non concupisces vxorem proximi tui:* & vndecimum, *non concupisces rem altenam.* Hæc enim duo vltima diuidit Clemens 6. lib. stroma. August. quæst. 71. in Exod. & epist. 119. cap. 11. & communiter scholastici, 3. dist. 37. Respondet Vazquez, Huic obiectioni occurrere posset aliquis non sine probabilitate dicens, illa duo vltima non esse distinguenda, vt arbitrantur Ioseph. 3. antiq. cap. 6. & 8. Origen. hom. 8. in Exod. Ambrosius, & Hieronymus, in cap. 6. epist. ad Ephes. Procop. & Rupert. Exodi 20. Ego verò, inquit, cum existimem, illud pr#cept# *non concupisces,* in duo esse distingue#dum, quiamateria vnius contraria est castitati, alterius verò iustitiæ: & quia, vt notat August. ideò repetitur verbum, *non concupisces:* Respondeo, duo illa, *non facies tibi sculptile, nec vllam similitudine#:* &, *non adorabis ea,* pro vno, & eodem præcepto poni: cum eodem perpetuo tenore verborum proferantur, & ad eandem virtutem religionis obseruatio vtriusque, & ad idem

peccatum sacrilegij transgressio vtriusque pertineat. Nam quamuis facere sculptile, ex se non sit contra religionem: lege tamen positiua id prohibente, in materia sacrilegij contra religionem constituitur. Hanc enim vim habet positiua lex etiam humana, vt id, quod præcipit, in materia necessaria illius virtutis ponat, cuius intuitu aliquid iubet: contra verò in materia oppositi peccati id, quod prohibet, vt in materia de leg. 1. 2. sæpius dicemus, &c. Sed rursum opponet aliquis Irenæum lib. 4. cap. 31. asserentem, omnia præcepta decalogi esse naturalia, præter illud de sanctificatione sabbathi: quod cæremoniale est: quocirca & August. 19. contra Faust. c. 18. & lib. 3. contra duas epist. Pelagian. cap. 4. docet, adhuc à Christianis decalogum obseruari præter illud de sabbathi sanctificatione: ergo illud, *non facies tibi sculptile,* non est cæremoniale: sed naturale. Respondeo, omnia præter illud sabbathi verè esse iuris naturalis, & adhuc à Christianis obseruari eti# primum. Esse enim aliquid cæremoniale in primo præcepto, veluti additamentum illius, quod iam cessauerit, nihil obest, quominus dicatur præcept# naturale, & adhuc permanere: quia id, quod in eo præcipuum est, adhuc perseuerat, scilicet, *non coles Deos alienos:* cuius veluti appendix est, *non facies sculptile:* quòd sub eodem præcepto contineri diximus. Quare Catherinus fatetur, & omnes auctores posterioris sententiæ concedere tenentur, primo præcepto aliquid etiam cæremoniale additum fuisse, tametsi ipsum fuerit naturale secundum id, quod in eo præcipuum est. Hæc Vazquez, & similia dicit Valent. disp. 7. qu. 7. punct. 4. vbi ait, præceptum primum quoad illam partem, *non facies tibisculptile,* fuisse cæremoniale, quo omnis vsus imaginum ad venerandum erat prohibitus: & tribuit D. Thomæ quæst. 100. art. 7. ad 2. nec repugnare putat art. 4. in corpor. similiter cum D. Tho. qu. 100. art. 5. ad 2. ait, illud præceptum de sanctificatione sabbathi partim fuisse morale; partim cæremoniale; & præceptum non concupiscendi diuidit in duo. Quod sanè difficile est, nam, vt obseruat Felisius suprà, in Hebreo, & in editione latina, sic legimus Exodi 20. *Non concupisces domum proximi tui, nec desiderabis vxorem eius, non seruum, non ancillam, non asinum, nec omnia, quæ illius sunt.* Vbi vides planè concupiscentiam vxoris in medio collocari: ergo cum extrema ad idem præceptum pertineant, idem videtur de concupiscentia vxoris dicendum. Sed responderi potest negando consequentiam, quia materia est valde diuersa. Quantum attinet ad præceptum de sanctificatione sabbathi, partim esse naturale, & partim positiuum consentit Azor, tom. 1. lib. 6. cap. 1. qu#st. 6. Idem de primo pr#cepto decalogi ait, lib. 9. cap. 6. quæst. 6. multos referens, nimirum esse positiu# quantum ad id, *non facies tibi sculptile.*

SECTIO IX. *De præceptis cæremonialibus.*

PRimò obserua ex D. Thoma quæst. **[sect. 47]** 100. & sequentibus, Valent. disp. 7. q. 7. punct. 5. Azor tom. 1. lib. 6. cap. 3. quæst. 1. præcepta cæremonialia ad quatuor capita reuocari posse. Primum continet præcepta sacramentorum. Quorum primum fuit Circuncisio, quamuis ante legem institutum, in qua lege fuerunt addita alia, vt agni paschalis, & consecrationis Pontificis, quam sacramentum vocat D. Thomas, quæst. 101. art. 4. (vbi hæc genera cæremonialium præceptorum ponit) & alia multa: nam sacramenta veteris legis multa, & varia fuere, teste August. lib. de vera relig. cap. 17. & 3. de doct. Christiana, cap. 9. & lib. 15. **[586]** contra Faust. cap. 13. & sacrificia expiatoria, & qu#dam expiationes erant sacramenta, vt cum D. Thoma, qu#st. 102. art. 5. explicat

Valen. illo punct. 5. & Alan. 1. de sacram. cap. 9. Præter consecratione# erant alia sacramenta sacerdotibus propria secundum D. Thomam, & Valen. ibidem, vt esus panum propositionis, & ablutiones, rasionesque quædam.

Secundum caput continet sacrificia, quæ ex parte rerum, quæ offerebantur, erant multiplicia: formalis verò distinctio erat, quoniam aliud erat holocaustum in recognitionem diuinæ maiestatis: aliud hostia pacifica, quæ aliquando ad impetrandum noua beneficia, aliquando ad agendas gratias pro iam susceptis mactabatur. Aliud dicebatur, pro peccato: quia in eius expiationem, & satisfactione# immolabatur. De quo toto genere sacrificiorum, & quomodo omnes illæ rationes in vno Missæ sacrificio contineantur, tractat Suarez 3. part. tom. 3. ad finem; & alij agentes de sacrificio Missæ, qui etiam explicant, in quo consistat ratio sacrificij. Vt in materia de sacramentis inuestigatur, in quo consistat ratio sacramenti. De illis sacrificiis latè D. Thomas hîc, Abulen. Origen. ho. 5. in Leuit. Philo lib. de sacrificiis, Azor tom. 1. lib. 6. cap. 25. vsque ad 30. Ribera 4. de templo, Valent. disp. 7. quæst. 7. punct. 5. Ioseph. 3. antiq. cap. 10.

Tertium caput continet sacra, idest, tabernaculum, arca fœderis, templum, altare, & omnia vasa ad diuinum cultum instituta: de quibus latè Ribera 1. & 2. de templo, de quo fusius Ioan. Villalpandus tom. 2. in Ezechielem: & de eodem, & de omnibus sacris Azor suprà, cap. 43. vsque ad 58.

Ad eundem ordinem pertinent vestes sacerdotales, & Pontificiæ, dierumque festorum celebritates, de quibus Ribera suprà lib. 5. & Toletus breuiter Ioan. 7. Azor suprà, à c. 31. vsque ad 40. De sacerdotibus verò, & eorum vestibus agit c. 41. & 42.

Solùm aduerte, in littera D. Thomæ, qu#st. 102. at. 4. ad 6. haberi, propitiatorium fuisse tabulam lapideam: existimo tamen cum Vazquez quæst. 102. art. 4. & Suarez hîc, mendum irrepsisse in textum: constat enim Exodi 25. fuisse tabulam auream, vt notauit etiam D. Thomas Heb. 9. lect. 1. Azor tom. 1. lib. 6. c. 44. quæst. 2. Valent. disp. 4. quæst. 7. punct. 5. Med. quæst. 102. not. vnica, probans etiam, mendosam esse litteram D. Thomæ: quoniam in antiquo exemplari, quod habetur in Salmanticensi Bibliotheca, non habetur illud vocabulum, lapidea, sed sic legitur, *suprà arcam erat quædam tabula, quæ propitiatorium dicebatur.* De propitiatorio vide Vazquez de ador. lib. 2. disp. 4. cap. 4.

Quart# caput continet peculiares obseruantias illius populi, vt specialia ieiunia, abstinentias, & similia, de quibus Deut. 18. *Tu autem à domino Deo tuo aliter institutus es,* & Leuit. 3. *nec sanguinem, nec adipe# omninò comedetis.* Aliæ abstine#tiæ ab esu quorundam animalium habentur Leuit 11. & Exodi 23. & Deutero. 14. dicitur, *Non coques hœdum in lacte matris suæ.* De quo vide Azor tom. 1. lib. 6. ca. 22. in fine, Barradam in morali de innoce#tibus. Et Leuit. 19. *quando ingressi fueritis terram, & plantaueritis in ea ligna pomifera, auferetis præputia eorum, poma, quæ germinant, immunda erunt vobis,* &c. & ibidem. *Agr# non seres diuerso semine: vestem, quæ ex duabus texta est, non induetis,* & Deut. 22. *non induetur mulier veste virili: nec vir vtetur veste fœminea. Non indueris vestimento, quod ex lana, linoque contextum est. Non arabis in boue simul, & asino.* Deut. 23. *fodies per circuitum, & egesta humo operies.* Num. 15. *loquere filiis Israel, & dices ad eos, vt faciant sibi fimbrias per angulos palliorum, ponentes in eis vittas hyacinthinas,* &c.

Solùm potest dubitari de præcepto abstinenti# **[sect. 48]** à sanguine, & suffocato, an fuerit antiquius illa lege: nam videtur latum Genes. 9. & an fuerit retentum post illam legem, vt significatur Actuum 15. Sed de hac posteriori parte dicam disp. 23.

De priori autem in hac disp. sect. 12. & vide expositores Leuit. 17. & Deut. 12. vbi habetur prohibitio de esu sanguinis, & suffocati, & strangulati, sanguinem nimirum inclusum habentis, & capti à bestia, & morticinij. Rationem autem huius interdictionis lege apud Azor tom. 1. lib. 6. cap. 22. vbi etiam reddit rationem, ob quam Deus prohibuerit esum adipis, Leuit. 3. & multorum animalium, de quibus sigillatim disserit. Vide etiam Lorinum, act. 15. vers. 20. & alios ab eo citatos.

Generatim circa præcepta cæremonialia, Nota **[sect. 49]** primò, varias esse etymologias huius nominis Cæremonia, de quibus agit D. Thomas, quæst. 99. art. 3. & quæst. 101. art. 1. ex quibus illa nominis etymologia magis probatur Valentiæ disp. 7. qu. 7. puncto 3. quam ostendit Valer. Maxi. lib. 1. ca. 1. in Lucio Furio Bibaculo, scribens, ea, quæ ad sacrum cultum pertinent, cœpta fuisse nominari cæremonias, propterea quòd præcipui religionis cultores fuerint incolæ populi dicti Cerete, seu Ceretani.

Nota secundò, certissimum esse, omnia huiusmodi præcepta habuisse significationem congruentissimam, & vtilitatem respectu illius populi: quoniam fuerunt illi per diuinam sapientiam præscripta: vnde Deut. 4. *Hæc est sapientia vestra, & intellectus coram populis.* Quæ autem fuerit significatio singulorum, exponit rectè D. Thomas, qu. 102. art. 3. 4. 5. & 6. & alia, quæ ad cæremonialia, & eorum significationem pertinent, latè tractat Azor tom. 1. lib. 6. à cap. 22. vsque ad finem ferè libri: cap. verò 3. quæst. 2. in genere, an cæremonialia præter rerum futurarum significationem, causam aliquam litteralem, & historicam continerent. Quidam censent, multorum præceptorum nullam fuisse causam litteralem: sed tantùm mysticam, ita vt Deus multa fieri iusserit ob solam significationem rerum futurarum. At Azor cum D. Thoma, quæst. 102. art. 2. docet, omnia præter significationem futurorum habuisse causam aliquam litteralem, & historicam, vt cætera gesta in illo populo, quamuis interdum litteralis causa nos lateat. Sic circuncisio præter significationem futuri baptismi distinguebat illum populum ab aliis. Sic etiam mactando animalia in sacrificiis, se dignos morte propter peccata profitebantur: & sic pro illis satisfaciebant, & veniam impetrabant, & sic de aliis, vt eadem quæst. & cæteris locis citatis fusè prosequitur Azor, item D. Thomas illo art. 2. & sequentibus.

Nota 3. ex D. Thoma, quæst. 101. art. 1. cæremonialia fuisse determinatiua moralium ad Deum pertinentium, vt iudicialia fuere determinatiua moralium pertinentium ad proximum. Vnde Exodi 18. *Esto populo in iis, quæ ad Deum pertinent, ostendesque populo cæremonias, & ritum colendi.*

Nota quartò ex D. Thoma ead. qu. 99. art. 5. & quæst. 101. art. 2. aliquos actus religionis exterius consummari, vt laus, gratiarum actio, votum, oratio, &c. De adoratione idem sentio cum Suar. 3. part. q. 25. Aliàs angeli non adorarent propriè Deum, nisi **[587]** in corpore assumpto. Vazquez tamen illo art. 2. & lib. 1. de adoratione disp. 1. contendit, adorationem non posse interius consummari. De quo alibi.

SECTIO X. *De Præceptis iudicialibus.*

IVdicialia præcepta erant ea omnia, **[sect. 50]** quæ exceptis cæremonialibus ad[3006] rectam Reip. administrationem pertinebant: cum autem Resp. constet familiis, magistratibus, priuatis ho[3007]minibus; & in ea etiam sint aduenæ, externi, peregrini, incolæ, & indigenæ; de his omnibus iudicialia præcepta dari oportuit, vt notat Azor to. 1. lib. 6. cap. 3. quæst. 3. vnde ad quatuor capita reuocantur ab eodem quæst. 5. Valent. disp. 7. quæst. 7. punct. 6.

& ab aliis cum D. Thoma qu. 104. art. 4. Aut enim præscribebant ordinem inter principem, & populum: aut inter ipsos populares: aut inter populum, & extraneos, id est, peregrinos, hostes, &c. aut inter domesticos eiusdem familiæ, vt inter parentes, & filios, seruos, & dominos, & inter coniuges, quæ pr#cepta habebant suam spiritualem significationem moralem, Allegoricam, vel Analogicam: sed litterali, & historica non carebant, vt docet Azor. illo ca. 3. qu#st. 4. Valent. illo punct. 5. cum D. Thoma quæst. 104. art. 2. quamuis cæremonialia pr#cipuè instituta fuerint ad significandum, iudicialia verò ad regimen populi, & secundariò, ad significandum: vnde 1. Cor. 10. *omnia in figura contingebant illis*, quod rectè explicat Valent. loco cit. & 1. part. disp. 2. quæst. 1. punct. 1. §. 12. Nam intelligi debet de iis, quæ fuere propria illius populi: vnde in pr#ceptis moralibus, quorum materia ad omnes gentes pertinebat, nullam peculiarem significationem animaduertere doctores, peccata etiam illius non habebant significationem, vt colligitur ex August. 22. contra Faust. cap. 24. sed quæ erant illius populi propriè, & bene ab eo fiebant, vel quæ à Deo circa illum gerebantur, & quæ diuinitus ei contingebant.

De significatione autem iudicialium præceptorum agit D. Thomas qu#st. 105.

Ad hæc pr#cepta spectabant leges de irritatione votorum, de permissione repudij, de pluralitate vxorum, de gradibus consanguinitatis, & affinitatis, de bello gerendo, de vitando cum externis coniugio, de vsuris permissis, &c. de quibus in materia de voto, de matrimonio, de bello, & de vsuris. Latè etiam Azor to. 1. lib. 6. cap. 4. & sequentibus.

SECTIO XI. *Vtrum in lege veteri præter præcepta fuerint aliqua alia.*

REspondeo, vt in principio huius[3008] tractatus, & alibi aduertimus, legem interdum sumi cum omni rigore, & proprietate, & sic sola præcepta obligantia comprehendere: interdum verò pro collectione omnium, præsertim documentorum, & regularum pertinentium ad aliquam religionem, seu viuendi rationem. Sic lex Euangelica continet præcepta, consilia, sacramentorum doctrinam, & institutionem, promissiones, comminationes, &c. Hoc modo lex vetus comprehendit omnia pertinentia ad illum statum, & modum viuendi Hebræorum. Sic nomine legis aliquando intelligitur totum testamentum vetus, vt notauit Hieronymus epist. 151. ad Algasiam, quæst. 8. & Ioan. 5. dicitur, *in lege eorum scriptum est: quia odio habuerunt me gratis*: quod tamen habetur Psal. 24. Sic etiam 1. Cor. 14. sub nomine legis citatur quidam locus Isai. 28. *in aliis linguis loquar populo huic*, &c. ita ergo lex c#prehendebat consilia quædam, quæ D. Thomas quæst. 99. art. 5. cum Hieronymo appellat mandata, & à præceptis condistinguit: consiliumque putat D. Thom. ibi, & Valent. disp. 7. quæst. 7. punct. 3. esse illud Exod. 22. *Si in pignus acceperis vestimentum à proximo tuo, redde ei ante Solis occasum.* Consilium etiam erat illud, *vouete.* Psal. 73. licet consilia perfectionis distinctè, & exactè omnibus tradita, sint propria legis Euangelicæ. Sic etiam lex illa comprehendebat pœnas, præmia, c#minationes, & promissiones, item testimonia, testificationes, & iustificationes, de quibus sæpè fit sermo, Psal. 118. & disserit D. Thomas suprà.

SECTIO XII. *Vtrum ante legem Moysi præter Circuncisionem fuerint aliqua præcepta diuina positiua.*

PRo parte affirmante est id genes. 2. *Benedixit Deus diei septimo, & sanctificauit illum,* vbi, *&,* sumitur pro, *idest,* vt sit sensus, benedixit, idest sanctificauit, vel, *&,* sumitur pro, *quia,* vt sit sensus, *benedixit, quia sanctificauit,* hoc est, separatum à cæteris diebus, & diuinis vsibus destinatum, sanctum, ac celebrem haberi voluit. Et Genes. 4. Abel, & Cain obtulere primitias, primos scilicet suorum bonorum fructus Et genes. 7. munda animalia ab immundis distinguuntur: & Genes. 9. conceditur vsus carnium, excepto quòd carnem cum sanguine non comedant, vbi videtur supponi, esum carnium anteà fuisse prohibitum. Quòd satis indicat Gennad. ibi dicens. *Deus, cum hominem creauit, fructus tantum, qui de segetibus, arboribusque leguntur, in escam clargitus est: à diluuio verò maiori vsus est liberalitate,* &c. Et Genes. 14. Abraham spoliorum, quæ de hostibus bello victis cœperat, decimas obtulit Melchisedech sacerdoti, & Genes. 15. cum Abraham immolasset quadrupedes animantes, & turtutum, & columbam, quadrupedes diuisit, volucres non secuit: & Genes. 17. datum est præceptum circuncisionis, & Genes. 38. mortuo primogenito Iudæ relictam sine liberis vxorem secundus filius in matrimonium duxit, vt suscitaret semen fratri suo: & ibidem. Iudæ auctoritate Thamar condemnatur ad ignem, eò quòd cùm desponsa esset, tertio eius filio adulterium commisisse putabatur: ergo aliqua præcepta diuina positiua veteris legis, & vsus eorum præter circuncisionem præcessere ipsam legem. Confirmatur: nam ante legem habebant homines præceptum positiuum applicandi sibi, & suis paruulis remedium legis naturæ, sicut posteà circuncisionem, & baptismum, tenebantur etiam habere fidem Christi venturi.

Propter hæc aliqui concessere, ante legem Moysis fuisse aliqua præcepta positiua præter circuncisionem: quod videtur concedere Azor to. 1. lib. 6. **[588]** cap. 1. quæst. 8. ait enim, illud tempus dictum esse legis naturalis: quia magna ex parte diuina lege viuebatur: quamuis aliqua diuini, ac supernaturalis iuris pr#cepta seruarentur, vel instituto, & consuetudine maiorum, vel iussu etiam Dei.

Alij verò nulla volunt eo tempore admittere præcepta diuina positiua, præter præceptum circuncisionis: quia illa lex dicebatur naturæ, & nihil cogit ad ponendum eo tempore præceptum aliquod positiuum, Quod verò dicitur Genes. 2. de die sabbathi, *& sanctificauit illum,* volunt hi dictum esse per occupationem; non quòd tunc coli cœperit dies sabbathi saltem ex præcepto Dei: sed posteà. Eodem modo dictum putant Genes. 7. illud de mundis, & immundis animalibus: vt munda dicta sint animalia, qu# posteà lex Mosis ab immundis discreuit. Ad illud de remedio legis naturæ pro paruulo, respondeo, de illo nullum fuisse præceptum positiuum, sed naturale, aut connaturale institutioni illius remedij: nam ex charitate, & pietate tenebantur parentes in tempore necessitatis illud applicare paruulis, secus extra necessitatem: Circuncisio autem, & Baptismus, etiam extra necessitatem applicari debebant vi alicuius præcepti diuini positiui. Eodem modo ipsi non teneb#tur ponere medium necessarium ad propriam sanctificationem, nisi quando natura per se, vel cum fide iudicaret id esse necessarium ad consequendam vitam æternam. Vnde Maldonatus Matth. 11. nu. 21. ait, gentiles omnium confessione ante Christi legem saluari potuisse in lege naturæ, quæ satis erat eis ab ipsa natura prædicata: censeo autem præceptum diuinum positiuum tunc fuisse abstinendi à sanguine, & suffocato, vt planè significat Azor suprà: quia manifestè colligitur ex Genesis 9.

vide Pererium ibi, lib. 14. disp. 2. vbi contra Eugub. ostendit, in illis verbis Genes. 9. non contineri solam homicidij prohibitionem: quæ prohibitio est præceptum negatiuum, naturale: sed prohibitionem comedendi carnem cum sanguine: quod est pr#ceptum negatiuum positiuum in lege Moysi repetitum, & in Ecclesia Christi aliquo tempore retentum, Act. 15. Quam sententiam tenent Abulensis, Caietanus, Eucherius, Lyra, Carth. D. Thomas, Chrysostomus, & alij ibi, & expressiùs Martinus del Rio ibidem, & Auenezra. Imò aliqui ante diluuium ponunt præceptum positiuum abstinendi à carnibus: sed Lyra, & Caietanus, Genes. 9. dicunt, esum tunc non fuisse prohibitum, licer non fuerit in vsu, nec expressè concessus, vt esus herbarum, & fructuum, Genes. 1. Imò Sotus 5. iust. quæst. 1. art. 1. ait, fuisse concessum, & vsitatum fuisse, tamen prohibitum Genes 9. esum carnis cum sanguine, & Medina, quæst. 103. art. 1. id quod dicitur Genes. 7. de animalibus mundis, & immundis, non debere ita intelligi, vt discreta sint quoad esum. Nam Genes. 9. dicitur, *omne quod mouetur, & viuit, erit vobis in cibum:* Sed quoad sacrificiorum oblationem, quia de quibusdam determinatis animalibus sacrificia offerebantur. Si tamen quantum ad esum erat aliqua differentia, hoc non erat, quia esus reputaretur illicitus, vel esset prohibitus: sed propter abominationem, & c#suetudine#, sicut nunc videmus aliqua cibaria in aliquibus terris esse abominabilia, quæ in aliis comed#tur. Vel tunc animalia quædam dicebantur immunda per præoccupationem: quia in lege erant prohibenda. Ibidem ait Medina, ante legem fuisse vsum quarundam cæremoniarum non ex præcepto diuino, sed ex voluntate, & deuotione Deum colentium, vel etiam instinctu diuino.

SECTIO XIII. *An sub lege naturæ, & veteri iusti habuerint gratiam habitualem inhærentem.*

QVidam huius tempestatis Theologi **[sect. 51]** ausi sunt affirmare, veteres patres n#[3009] habuisse gratiam habitualem inhærentem; & ideo non fuisse iustos eiusdem omninò rationis cum Euangelicis, nec verè filios, sed nomine tenus, seu quadam tenus, & in typo, atque æquiuocè. Probant primò: quia Ioannes opponens nos illis ep. 1. cap. 3. ait, *videte, qualem charitatem dedit nobis Deus, vt filij Dei nominemur, & simus,* & Paulus ad Galat. 4. *Ergo iam non est seruus: sed liber: quòd si filius, & hæres per Deum:* ergo illi non erant formaliter filij, & hæredes: sed in promissione, & typo, & nomine tenus. Vnde Ioan. 1. *Dedit eis potestatem filios Dei fieri iis, qui credunt in nomine eius:* Ergo anteà non habebant talem potestatem, nisi remotam, reducendamq#ue ad actum in aduentu Christi, & Rom. 8. *Non accepistis spiritum seruitutis,* &c. *sed accepistis spiritum adoptionis filiorum Dei,* & ibidem, *primitias spiritus habentes adoptionem filiorum Dei.* Sic enim ordinandum rectè notat Sa ibi.

Secundò probant ex August. lib. quæstionum noui, & veter. testam. cap. 123. tom. 4. planè docet, Adamum nec in statu innoce#ti# habuisse spiritum sanctum: idemque ait de cæteris ante aduentum Christi, & ideo non fuisse filios Dei adoptiuos, sicut sunt iusti tempore legis Euangelic#. Idem his verbis dicere videntur Pradus, & Villalpandus, Ezech. 1. part. 2. sectio 12. colum. 2. littera B. *Diuinæ naturæ participatio Israeli quad#tenus, & quasi in typo communicata est, videlicet, quatenus à Deo electus erat pro populo sibi charo, & præ cæteris electo. At verò magna nobis, & pretiosa promissa donauit* 2. Pet. 1. *vers. 4. vt diuinæ efficiamur consortes naturæ, Neque nomine tenus, vt olim Israel, quem primogenitum suum vocauit Dominus: cum tamen ad honorem filij non peruenerit.*

Nobis autem talem charitatem dedit pater, vt filij Dei nominemur, & simus 1. Ioan. 3. *vers. 1. non enim accepimus spiritum seruitutis iterum, vt illi, in timore, qui seruorum est, sed spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus, Abba, Pater,* &c. *Ista prærogatiua meritò in alis aquilæ intelligitur: nam aquila sublime volat,* &c. Nec obstare putant recentiores Trid. Concil. ses. 6. cap. 7. docens, homines iustificari iustitia inhærente: nam solùm videtur loqui de hominibus Euangelicis contra hæreticos nostri temporis. Quod cernitur ex locis, quibus vtitur, omnia enim sunt noui testamenti. Nec debemus putare, Concilium definiisse plus quàm necessarium erat, contra Lutherum, & Caluinum: Contra quos sunt clara testimonia scripturæ, & Patrum. Sed si nominatim ageretur de iustis antiquis, ex quibus testimoniis desiniret Concilium, iustificatos fuisse gratia habituali inhærente, maximè cùm oppositum non solùm doceat August. suprà, sed etiam Theophyl. Ioan. 1. dicens, *Lex adoptionem filiorum non dabat Israe#litis: sed quasi in figura, & typo: sicut illorum baptisma in vmbra, & figura erat. Propterea quamuis vocati fuerint filij, hoc tamen contigit in vmbra, nec in* **[589]** *veritate eandem filiorum adoptionem habuerunt, quam nos per baptisma.* Hæc Theophylact. Cyril. etiam 1. in Ioan. cap. 14. ait. *Quia futurorum bonorum vmbram lex continebat, propterea non secundum veritatem, sed figuratè Iudæi ascribebantur filij,* &c. August. lib. contra Adimantum, cap. 16. *In veteri testamento erant onera seruorum: in nouo gloria liberorum.* Alia testimonia Cyril. & Chrysostomi referemus infrà ex Suarez. Quidam etiam existimant, hanc esse sententiam Ariæ Montani in id Ioan. 1. *dedit eis potestatem filios Dei fieri,* & 1. Ioan. 3. *Videte qualem charitatem dedit nobis Deus, vt filij Dei nominemur, & simus,* & 2. Petri 1. *Magna, & pretiosa nobis promissa donauit, vt diuinæ efficiamur consortes naturæ*; & Rom. 8. *adoptionem filiorum Dei,* & pluribus aliis locis, nec sine apparentia id ei adscribitur, & præter superiora scripturæ testimonia est illud Galat. 4. *testamentum vetus in seruitutem generans:* & quod ibidem dicitur, Christum in orbem venisse, *vt adoptionem filiorum reciperemus.* Item in veteri testame#[3010]to non erat regeneratio per aquam, & spiritum sanctum, vt modò in baptismate: vbi autem non est regeneratio, non potest esse filiatio: ergo iusti ante legem gratiæ non erant verè filij: sed figuratè, & nomine tenus.[3011]

Deinde multi tenuere, cùm homines in veteri lege per circuncisionem iustificabantur, non accepisse gratiam inhærentem. Ita expressè docet Magister 4. dict. 1. §. penultimo. Varro. 1. dist. 41. quæst. 2. & glossa, cap. quod autem, de consecrat. dist. 4. ergo tunc paruuli sine gratia inhærente iustificab#tur, ac proinde etiam adulti; quia quantum ad hoc par ratio est de vtrisque.

Aliqui etiam cum Soto 4. dict. 2. quæst. 1. art. 4. docuere, cultores legis Mosis, etiam iustos, non plenè, & perfectè meruisse nomen filiorum Dei, & ita gratiam illorum non obtinuisse absolutum, & perfectum nomen gratiæ.

Tenendum tamen omninò est, iustos ante le **[sect. 52]** gem Christi iustificatos fuisse per gratiam habi[3012]tualem inhærentem, & fuisse verè filios Dei, & participes diuinæ naturæ: ita docet Barrad. lib. 1. in[3013] Euangel. cap. 6. post medium: & probat, quia id sacræ literæ prædicant, & ratio ipsa docet. Nam Isai. 1. ait Dominus, *Filios enutriui, & exaltaui.* Et Exod. 4. populum Hebræum filium su# primogenitum appellat: Et Deut. 32. in Cantico Moses ait: *Prouocauerunt eum filij sui, & filiæ.* Item: *Deum, qui te genuit, dereliquisti: nónne ipse est pater tuus?* Sapient. 12. *Ronæ spei fecisti filios tuos.* Eodem cap. *Cùm quanta diligentia iudicasti filios tuos.* c. 16. *Filios tuos nec draconum venenatorum*

vicerunt dentes: Eodem cap. *Dulcedinem tuam, quam in filios habes, demonstrabas.* Addit verò Barradas, *In his autem locis crediderim non solùm dici filios viros probos, verùm etiam improbos*: *loquitur enim Scriptura vniuersè de toto populo.* Dicuntur improbi filij Dei, quia ab eo sunt procreati, quomodo Iob 38. dicitur pluuiæ pater; prætereà quia Deus vt filios, illos nutrit, curat, & benfieciis afficit, iuxta id Isai. 10. *Filios enutriui, & exaltaui: ipsi autem spreuerunt me.* Probi autem viri tum ob easdem rationes filij Dei appellantur: tum vel maximè, quia à Deo per gratiam sunt adoptati, & cœlestis regni hæredes effecti. Quæ ratio filiationis non solùm Christianis, verùm etiam Iudæis iustis congruit: per gratiam enim à Deo adoptati sunt etiam ante Christi aduentum, & cœlestis regni hæredes constituti. Hæreditatem tamen ante Christum adiri non erat fas: erant enim pueri: h#redi[3014]tas autem ante prouectiorem ætatem non traditur. Testimonia verò illa Pauli, quæ spiritum seruitutis Iudæis tribuunt, de statu legis intelligenda sunt: nam Iudæi secundum statum legis serui erant, & spiritum seruitutis accipiebant: gratia verò filij erant, quod indicat Paul. Galat. 3. cùm legem pædagogum vocat: pædagogus enim filijs datur, sed quia paruuli erant, vt serui habebantur iuxta id Galat. 4. *Qu#diu hæres paruulus est, nihil differt à seruo,* &c. *vsque ad præfinitum tempus à Patre. Cùm verò,* ait, *misit Deus Filium suum, vt adoptionem filiorum reciperemus,* loquitur de adoptione filiorum quoad statum: & sic explicantur alia testimonia. Regenerabantur autem Iudæi per Circumcisionem, in qua illis gratia dabatur. Hæc eisdem ferè verbis dicit Barrad. Vazq. etiam disp. 183. c. 3. nu. 14. refellit id quod ex Soto retulimus num. 51. in fine, & ait, iustos antiquos verè fuisse filios Dei, adoptiuos, vt ostendet 3. part. quæst. 23. art. 1. & eos qui inter illos fuere perfectissimi, habuisse perfectissimam gratiam adoptionis filiorum. Suarez autem 3. p. to. 1. q. 23. art. 3. in commenta **[sect. 53]** rio, docet, Angelos esse filios Dei adoptiuos ex D. Thom. ibi, ad 1. & Iob. 1. & 2. vbi appellantur filij Dei. Quod etiam concedit Athanasius Orat. 2. contra Arian. loquendo de filiatione adoptiua, quæ est per gratiam: quod verò, inquit Chrysostomus, ho. 22. in Genes. nunquam in Scriptura appellari filios Dei, licet esset verum, non obstaret, quia satis est, rem ipsam in Scriptura doceri, cùm dicitur Matt. 22. homines futuros esse similes Angelis, & Matt. 18. videre Deum: nam si sunt participes diuinæ hæreditatis, filij sunt Dei adoptiui. Deinde docet Suarez, Adam fuisse filium Dei, adoptiuum: quia fuit creatus in gratia, & cum iure ad æternam hæreditatem: vel si non fuit creatus in gratia, vt sentire videtur Magist. 3. dist. 10. & Alen. 3. par. qu. 10. in 4. in fine: tamen illam paulò post habuit. Tandem docet etiam iustos, qui præcessere aduentum Christi, fuisse filios Dei adoptiuos. Quod ait apertè probari: quia iustificatio ipsa est adoptio: sed illi fuere iusti, & sancti, vt patet Roman. 2. 3. & 4. & Hebr. 11. & tota Scriptura: ergo verè, ac propriè fuerunt filij Dei adoptiui: & ita loquitur Chrysostomus hom. 22. in Genes. de Patribus, qui ante legem naturæ extiterunt, explicans id Genes. 6. *Videntes filij Dei filias hominum.* Est aperta sententia Pauli, Galat. 4. vbi comparat Patres veteris testamenti filio hæredi sub cura tutorum existenti, & & Roman. 9. dicenti, *quorum est adoptio.* & in vtroque testamento passim Iudæi vocantur filij Dei, & filij regni, vt notauit Cyprianus in Orat. Domin. & Athanasius Orat. 2. contra Arian. & Fer. de passione, ferè in fine, Cyril. 1. in Ioan. c. 14. Chrysost. hom. 13. in Ioan. & 14. super ad Rom. August. 3. contra duas epist. Pelagia. cap. 14. Dubitat autem Cyrill. ibi, Si adoptio filiorum Dei communis est hominibus vtriusque testamenti; cur per Christi aduentum dicatur specialiter data potestas hominibus, vt possint filij Dei fieri, Ioan. 1. & ad Galat. 4. dicatur missus filius, vt adoptionem filiorum recuperemus? Et respondet,

antiquorum Patrum adoptionem solùm fuisse figuram, & typum verè adoptionis nobis conferendæ per Christum, & eandem doctrinam habet Chrysostomus locis suprà citatis. Est tamen, inquit Suarez, accuratè explicanda. Nam sicut in illis Patri-**[590]**bus fuit vera iustitia, eiusdem speciei, & perfectionis essentialis cum nostra: ita etiam fuit vera adoptio; nec de hoc potest vllus Catholicus dubitare. Tamen est differentia, quòd illi Patres, vt bene Augustinus notauit, ex vi legis veteris non habebant[3015] veram iustitiam, & adoptionem: & hoc modo illa legalis adoptio, & iustitia erat figura iustitiæ per Christum dandæ, quam etiam illi consequebantur per viuam fidem eiusdem Christi venturi, & vt sic magis ad legem nouam, quàm ad veterem pertinebant. Deinde illi licèt essent verè filij: tamen non habebant statum filiorum, sed seruorum, quia er#t sub lege, & spiritu timoris ducebantur. Vnde erant tanqu# paruulus, *qui quandiu sub actoribus & tutoribus est, nihil differt à seruo.* Deinde non poterant adire hæreditatem, donec Christus veniret. Erat ergo adoptio illa vera, sed imperfecta: & hoc censerunt Cyrillus, & Chrysostomus. Ideò etiam Christus dicitur missus, vt adoptionem filiorum reciperemus, id est, ius ad gloriam accipiendam statim post mortem, & purgationem: imò etiam nunc expectamus adoptionem filiorum, Rom. 8. id est, consummationem, & perfectionem adoptionis per possessionem hæreditatis. Hæc ex Suarez.

Bellarminus etiam lib. de gratia primi hominis, cap. 3. tom. 3. docet Adamum in statu Innocentiæ gratiam inhærentem habuisse, imò cùm illa creatum fuisse, vt contra Mag. 2. d. 24. Scotum, & alios tenuere D. Thomas 1. p. q. 95. art. 1. Alber. & alij 2. d. 24. Id verò probat ex Ephes. 4. *Renouamini spiritu mentis vestræ, & induite nouum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, & sanctitate veritatis.* Et Coloss. 3. *Expoliantes vos veterem hominem cum actibus suis, & induentes nouum, eum, qui renouatur in agnitionem, secundum imaginem eius, qui creauit illum.* Et 2. Cor. 4. *Sed licet his, qui foris est, noster homo corrumpatur: tamen is qui intus est, renouatur de die in diem.* Idem probat ex Concil. Araus. 2. can. 19. & Trident. sess. 5. in decreto de peccató origin. Irenæ. Cyprian. Basil. Ambros. Nazianz. Chrysost. August. Cyril. & Leone Magno. Vnde colligit Auctorem quæstionum noui, & veteris testamenti non solùm non esse D. Augustinum, sed neque hominem Catholicum: tametsi S. Thomas 1. part. qu. 95. art. 1. ad 2. piè eum interpretari conetur: nam is Auctor. c. seu. quæst. 123. disertis verbis refellit eos, qui dicunt, Adamum accepisse Spiritum sanctum, & fuisse filium Dei adoptiuum. Quæ sententia non est, vt ille Auctor dicit, Patrum quorundam simplicium, sed doctissimorum, tum Græcorum, tum Latinorum: & ex Paulo colligitur, inquit Bellarminus, qui etiam alios errores enumerat, qui in eo libro continentur: ergo non est Augustini. Tandem explicat Bellarminus locum Pauli, cui innitebatur auctor illius libri.

Confirmatur nostra sententia ex Basilio, lib. de Spiri. sanct. ad Amphil. cap. 16. generaliter asserente, Sanctos non fieri nisi Spiritu sancto per gratiam inhabitante corda hominum: & ex Concil. Trident. sess. 6. cap. 7. vbi etiam genetatim dicit, homines iustificari per gratiam inhærentem: & constat loqui etiam de antiquis patribus: nam de illis etiam intelligitur, quod immediatè præmiserat, *Sinefide nulli vnquam contigit iustificatio,* & in fine cap ait, *Itaque veram ac Christianam iustitiam accipientes, eam ceu primam stolam pro illa, quam Adam sua inobedientia sibi, & nobis perdidit, per Christum Iesum illis donatam,* &c. Sentit ergo Concilium, Adam iustificatum fuisse gratia inhærente: quod etiam de reliquis Patribus credendum est, & de paruulis. Vnde opinionem illam Magistri, & Glossæ pro contraria sententia relatam, quod in Circumcisione paruulis remittebatur

culpa, & pœna, non autem conferebatur eis gratia habitualis, & inh#rens, referemus, tract. de gratia, & tract. de sacramentis in genere. Vide interim Azorem tom. 1. lib. 4. cap. 34. De Montano, si fuerit prioris sententiæ, parùm curamus, satis eam insinuat: tamen adhuc potest piè exponi, sicut Pradus, & Patres, & Scripturæ pro prima sententia adductæ, vt tantùm velint, antiquos Patres non habuisse gratiam inhærentem, aut filiationem adoptiuam, aut spiritum ex vi legis natur#, vel script#, aut suorum sacramentorum, sed ex fide Christi explicita, vel implicita, cum qua applicabantur, & ex meritis Christi ad legem nouam pertinentis, & in minori quantitate gratiam illos accepisse: quia minora auxilia habebant, quàm iusti legis nou#; item ductos illos communiter magis Spiritu timoris, vt seruos, quàm amoris vt filios. Vide Sotum lib. 2. iust. quæst. 7. art. 1. & 2. vbi concedit, in lege naturæ, & scripta collatam fuisse gratiam, non ex vi illius, sed ex fide, & meritis Christi ad nouam legem pertinentis.

Remissiones quarundam quæstionum ad alia loca.

C*Irca quæst. 100. art. 8. inquirere iuniores solent, an præcepta Decalogisint dispensabilia: sed de hoc abundè diximus disp. de lege naturali.*
Circa quæst. 100. art. 9. & 10. tractari solet, an modus virtutis, & charitatis cadat sub præcepto: sed de hoc disseruimus disp. de materia legis humanæ. Vide Medinam, & Vazquez his duobus articulis.

23

[591] DISPVT. VIGESIMATERTIA, DE CESSATIONE VETERIS LEGIS.

Quæstio centesimatertia, de duratione cæremonialium præceptorum.

Artic. 1. *Vtrùm cæremoniæ legis fuerint ante legem.*

Artic. 2. *Vtrùm cæremoniæ veteris legis haberent virtutem iustificandi tempore legis.*

Artic. 3. *Vtrùm cæremoniæ veteris legis cessauerint in aduentu Christi.*

Artic. 4. *Vtr# post paßione# Christi legalia poßint seruari sine peccato mortali.*

VIde Vazquez disputatione 180. Valentiam disput. 7. quæst. 7. punct. 7. **[sect. 1]** Felisium in exposit. decalogi capit. 5. & sequentib. Radam tomo 2. controuersia 20. quæ est vltima. D. Thomas, Medina, & alij hac quæst. 103. artic. 3. & 4. & quæst. 104. artic. 3. Iuniores 3. part. quæst. 37. artic. 1. ad 2. cum Caietano ibi, & iidem in materia de baptismo, 3. part. quæst. 66. artic. 2. Barradas tomo 1. in Euangel. lib. 1. cap. 11. & sequentib. Sotus 2. iust, quæst. 5. art. 3. & 4. Salmeron, Seripandus, Ludouicus Legion. Galat. 2.

SECTIO PRIMA. *Vtrùm lex vetus per dispensationem olim cessauerit secundùm quid, & respectu alicuius.*

REspondeo in primis, nunc dispensationem in ea lege locum non habere, cùm iam fuerit abrogata. Olim ante aduentum Christi; quando lex[3016] alia obligabat, nullus homo poterat in ea dispensare: quia erat lex Dei: in lege autem Dei nullus potest dispensare sine eius facultate, quam tamen nulli concessam legimus, vel cum fundamento tribuere possumus; vt etiam de lege noua dicemus, nullam puram creaturam in ea dispensare posse. Potuit tamen Christus in lege veteri dispensare, quantum ad præcepta positiua, sicut potuit eam abrogare. Mat. 12. *Dominus est filius hominis etiam sabbathi,* sic quidam interpretantur id Galat. 3. *ordinata per Angelos in manu mediatoris,* id est, in potestate Christi, qui eam, quando voluisset, abrogare posset, Barradas lib. 1. cap. 11. cum Ansel. & Theophilact. Habuit tamen locum in illa lege interpretatio; quæ in omni humana gubernatione necessaria est. Et interpretatio obligans pertinebat ad Pontificem illius temporis, iuxta id Deut. 17. *si quid ambiguum, & difficile occurrerit,* &c. & in casu necessitatis, cùm non posset facile adiri Pontifex, fieri à iudicibus, & à doctis, & prudentibus poterat. Quomodo Christus Matt. 12. intellexisse videtur factum Dauid, quando panes propositionis comedit, 1. Reg. 21. *quod (*ait Christus) *non licebat, nisi solis sacerdotib.* Et interpretatio vnius præcepti potissimè fieret per aliud: sic Christus eodem loco dixit, *non legistis, quia sabbathis sacerdotes in templo sabbathum violant,* scilicet secundùm apparentiam, *& sine crimine sunt,* videlicet quia faciunt secundum aliam legem, Leuit. 24. sic etiam Exod. 12. præscribitur dies, & mensis celebrandi Pascha: licebat tamen mutare illum diem secundùm aliam legem, Num. 9. sic etiam Machabæi, qui prius nuda corpora obtulerunt hostibus, ne violarent sabbathum, interpretati sunt, per pugnam in propriam deffensionem minimè violari, & sabbatho cùm ad bellum prouocarentur, vlti sunt innocentium fratrum suorum necem.

SECTIO II. *An lex vetus iam cessauerit.*

NOn loquimur de lege veteri, vt est in di **[sect. 2]** uino intellectu, vel voluntate: quia sic[3017] cessare non potuit, cùm Deus sit immutabilis: sed de cessatione eius quantum ad obligationem, quæ, vt superiùs diximus, est de essentia legis in communi: siue ergo lex vetus supponat pro dictamine, aut vol#tare Dei obligante, siue pro verbis, & scriptis, quibus expressum est dictamen Dei, & voluntas obligandi, quærimus, an cessauerit quoad istam obligationem. Ita ferè terminos, & statum huius quæst. explicat Valent. disp. 7. qu#st. 7. punct. 7. in principio.

Inter præcipuos Iudæorum ertores, hic est, le[3018]gem veterem æternam esse, seu vsque ad finem mundi duraturam, necessarióque seruandam, noua spreta. Hæretici autem aliqui senserunt, simul cum lege noua seruandam semper esse. Ita Ebion Cherinthus, & Nazaræi apud Epiphanium Hæresi 18. 28. 30. 66. & aliis, Irenæum lib. 1. cap. 26. August. lib. de Hæres. cap. 8. & 9. & Hieron. Epist. 89. quæ apud August. est 11.

Suadetur primò, quia lex durat, quamdiu non abrogatur: sed lex illa nunquam abrogata est à Deo, ergo durat. Minor probatur, quia si esset abrogata **[592]** à Deo maximè dum

fuit in carne mortali: at tunc nullibi legimus ab eo abrogatam fuisse: imò Mat. 5. dixit, *n# veni soluere legem: sed adimplere:* ergo nunquam à Deo abrogata fuit.
Secundò, quia de circuncisione dicitur Genes. 17. *erit pactum meum in carne vestra in fœdus æternum,* & Exod. 12. ritus agni paschalis dicitur perpetuus, & cultus sempiternus, & de cultu sabbathi idem dicitur ca. 31. & Baruch. 8. *Hic est liber mandatorum, & lex æterna.* Leuit. 23. *præceptum est sempiternum in generationibus.*
Tertiò, quia videmus, in ecclesia vsurpari modò cæremonias aliquas, quæ non videntur à cæremoniisveteris legis differre, vt vestes sacerdotales, vsus olei, incensi, templa, & similia.
Contrarium certa fide tenendum est, sicut pa **[sect. 3]** tres citati, & alij passim contra Hæreticos illos[3019] c#firmarunt, & Apostoli definierunt Act. 15. *visum est spiritui sancto, & nobis, nihil vltrà oneris vobis imponere,* &c. vnde August. illa Hæresi 9. *Christiani veterem legem per Apostolicam traditionem non obseruare carnaliter, sed spiritualiter didicerunt.* Et patet Luc. 16. *lex, & Prophetæ vsque ad Ioannem,* Galat. 3. *lex propter transgressione# posita est, donec veniret semen, cui promiserat ordinata per Angelos in manu (*id est, potestate) *mediatoris,* (scilicet Christi) secundum Ansel. & Theophilact. ibi, quos sequitur Barrad. 1. in Euang. cap. 11. potentis eam, quando voluerit, abrogare: & eodem cap. *priusquam vaniret fides sub lege custodiebantur, conclusi in ea fidem, quæ reuelanda erat,* id est, in ea, vt in domo, vel arce custodiebamur, vt posteà reciperemus fidem, ab illa exeuntes, & liberi, vt à pædagogo, sic enim ibi vocatur à Paulo dicente, *itaque lex pædagogus noster fuit in Christo: at vbi venit fides, iam non sumus sub. pædagogo,* videlicet sicut nec pueri, #uando ad adultam ætatem venerunt. Vide Ludouicum Legionensem in illum locum, & c. 4. *quando venit plenitudo temporis,* id est, donec impleretur tempus, quo Deus decreuerat eam finiri, nempe adueniente Christo, & cap. 5. *si circuncidemini, Christus vobis nihil proderit:* & iterum, *Euocati estis à Chricto, qui in lege iustificamini,* Heb. 7. *reprobatio fit prioris mandati propter eius infirmitatem,* &c. & eod em cap. 7. *translato sacerdotio necesse est vt legis translatio fiat.* & cap. 8. inducens Ieremiæ testimonium ex cap. 31. vbi Deus pollicitus erat testamentum nouum, *dicendo,* inquit, *nouum, veterauit prius: quod autem antiquatur, & senescit, propè interitum est,* & cap. 9. *iustitias carnis vsque ad tempus correctionis impositas,* id est, vsque ad tempus, quo lex vetus per nouam corrigeretur, & emendaretur. Et Ephes. 2. *Christus fecit vtraque vnum,* id est, ex duobus populis Iudaico, & Gentili fecit vnum ouile: *& medium parietem maceriæ dissoluit,* id est, legem, quæ hos populos diuidebat, & facilè dissolui poterat, sicut maceria: *legem mandatorum decretis euacuans,* id est, legem veterem, quæ multis constabat mandatis, abrogans per noua Euangelij decreta, vt exponit Hieronym. ibi dicens, præcepta legalia in præcepta Euangelica commutata fuisse: licet aliam expositionem Chrysostomi Theophil. Oecumenij, magis probet Vasq. disp. 180. cap. 1. nu. 6. & 7. quam etiam confirmat ex loco statim citando, Coloss. 2. & Barradas exponunt, *decretis euacuans,* id est, euacuans illam suis decretis, ita vt vacua, & sine suis decretis, & præceptis maneat, nimirum quia abstulit eis vim obligandi. Erasmus verò exponat *legem mandatorum in decretis sitam euacuans,* nam patres Græci citati legunt *in decretis,* vt ait Vasquez, sed ad rem idem est. Sic etiam Colos. 2. *Delens quod aduersus nos erat chirographum decreti, quod erat contrarium nobis, & ipsum tulit de medio, affigens illud cruci,* vbi Chrisostomus, Oecumenius, Theophilactus, Hieron. & Aug. legunt, decretis, ita vt chirographum decretis à Christo deletum sit. Nec immeritò

Adamus nomine chirographi intelligit Decalogum, vel legem veterem partim manu Dei, partim manu Mosis scriptam: Chirographum enim Græcè significat idem quod Latinè manuscriptum, ideò pro lege etiam illud sumit Barradas suprà, quæ dicitur contraria nobis: quia grauis illam tulit de medio, id est, abrogauit, crucifigendo illam secum, ita vt sine viribus, & mortua menserit. Vnde subditur, *Nemo ergo vos iudicet in cibo,* &c. Et Rom. 7. *Lex in homine dominatur, quandiu viuit*: scilicet lex ipsa, vt exponit Barradas suprà, Ambros. & Origen. & alij, licet Salmeron Rom. 7. disput. 6. exponat de ipso homine cum Chrysostomo, & Augustino, id est t#diu habet vim, & robur quandiu viuit, sicut quandiu vir viuit, legi c#iugij obnoxia est ipsius vxor: mortuo autem viro, lege Soluitur: eodem modo, quandiu lex vixit, Israe#litis dominabatur: nunc autem mortua est, homines verò à iugo illius liberati. Ita exponit Barradas, Salmeron autem sic, lex matrimonij dominatur, id est, ius, & auctoritatem habet obligandi, quandiu vir viuit, &c. Ita lex vetus vsque ad mortem Christi habuit authoritatem obligandi, non autem posteà. *Itaque fratres,* ait Paulus, *& vos mortificati estis legi per corpus Christi, vt sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit, vt fructificetis Deo.* Id est, mortui estis legi, & ipsa vobis mortua per cruciatus corporis Christi: vel mortui estis legalibus vmbris per aduentum corporis Christi, quod illæ vmbræ figurabant, iuxta id Coloss. 2. Nemo vos iudicet in cibo, aut in potu, aut in parte diei festi, aut in neomeniæ, aut sabbathorum; quæ sunt vmbra futurorum: corpus autem, scilicet illis vmbris significatum, est corpus Christi, licet de lege carnis hunc locum Pauli ad Rom. 7. exponat Vazq. disp. 180. c. 4. & 181. n. 18. Addit Paul. Rom. 7. *Seruiamus in nouitate spiritus, non in vetustate litteræ.* Et cap. 10. *Finis, id est, terminus legis, est Chrisius ad iustitiam omni credenti.* Cap. etiam 6. dixerat: *Peccatum vobis non dominabitur, non enim sub lege estis, sed sub gratia.*

Sed quoniam aduersarij aliqui nouum Testa **[sect. 4]** mentum non admittunt, confirmanda est hæc veritas etiam ex veteri. Quod diligenter fecere Cyprianus 1. contra Iudæos, cap. 8. & seqq. Iustinus Dialogo cum Triphone, Irenæus lib. 1. c. 26. Origenes hom. 6. in Iosue, Epiphanius suprà, & hæresi 40. Augustinus contra Faustum, & aliis lib. contra hunc errorem, qui habentur initio tom. 6. Aliqua etiam habet Clemens lib. 6. const. à cap. 12. vsque ad 23. plura ex Hebræis congerit Galatinus lib. 11. de arcanis à principio. Marsil. Ficen. lib. de Christia. Relig. cap. 34. Cornelius Musus in id Rom. 7. *Lex in homine dominatur, quandiu viuit.*

Optima loca sunt, in quibus promittit Deus, se daturum nouam legem, quæ disp. seq. referemus, vt Ierem. 31. vbi promittitur fœdus nouum, non sicut prius. Fœdus enim legem significat, vt patet ex Genes. 17. Exod. 34. & Deut. 25. *Dicendo autem nou#, veterauit prius,* vt c#mentatur Paulus Hebr. 8. & dicendo, *non sicut prius,* significat, posterius fore longè excellentius, & non temporale, sicut prius. **[593]** Quod figuratum est Leuit. 26. *Vetera nouis superuenientibus proijcietis.* Sic Malach. 1. dicitur, *Non est mihi voluntas in vobis, dicit Dominus, & munus non suscipiam de manu vestra: ab ortu solis vsque ad occasum magnum est nomen meum in Gentibus, & offertur nomini meo oblatio munda.* In quo apertè prædicitur, totum illum cultum sacrificiorum veteris legis abiiciendum à Deo fuisse, & abolendum, & in aliud purissimum sacrificium commutandum, vt exposuit etiam Tridentinum sess. 22. cap. 1. & in tract. de sacrisicio Missæ latius à Bellarmino, Suarez, Sanch. & aliis tractatur, vide Origen. Leuit. 26. & Barradam 2. lib. cap. 21. Cui etiam consonat quod Deus Samaritanæ dixit Ioan. 4. de adoratione futura in omni loco. Et Iere. 23. *Ecce dies veniunt, dicit Dominus, & suscitabo Dauid germen iustum,*

&c. Quæ est clara promissio Messiæ, de quo statim subditur: *Et hoc est nomen, quod vocabunt eum, Dominus iustus noster.* Et additur: *Propter hoc dies venient, dicit Dominus, & non dicent vltra, viuit Dominus, qui adduxit, & reduxit semen Israe#l,* &c. Et Isai. 43. post promissionem Messiæ: *De Oriente adducam semen tuum,* &c. Subiungitur: *Ne memineritis priorum, & antiqua ne intueamini.* Per quæ omnia significatur, cæremonias veteris legis antiquandas fuisse in aduentu Messiæ. Et Psal. 109. de Christo dicitur: *Tu es Sacerdos in æternum secundùm ordinem Melchisedech.* Ex quo habemus, aliud nouum sacerdotium à Christo instituendum & introducendum fuisse, ac proinde nouam legem, iuxta regulam Pauli Hebr. 7. *Translato Sacerdotio, necesse est, vt legis translatio fiat.* Et sanè durum esset super legem Moysi grauissimam ad dere legem Christi, quæ n#nulla præcepta habet satis difficilia, vt pr#ceptum de confessione, &c. Item Daniel. 9. post 62. hebdomades dicitur occidendus Christus, & in dimidio hebdomadæ cessaturam hostiam, & sacrificium.

Assignant autem Barradas sex rationes, propter quas lex illa antiquata, seu abrogata sit. Pri[3020]ma, quia erat imperfecta, & infirma, Hebr. 7. *Reprobatio fit præcedentis mandati propter eius infirmitatem, & inutilitate#. Nihil enim ad perfectum adducit lex.*

Secunda, quia erat grauissimum iugum, Actuum 15.

Tertia, quia per Christum impleta est, Matth. 5. *Non veni soluere legem, sed adimplere.* Et August. 19. contra Faustum, cap. 13. *Prima sacramenta prænuntiatiua erant Christi venturi, quæ cum suo aduentu Christus impleuisset, ablata sunt: & ideò ablata, quia impleta: non enim venit soluere legem*: *sed adimplere,* &c.

Quarta, quia legis illius splendor veluti astrorum erat noctem illam illuminans: vnde Sole Christo adueniente cessare debebat, Hieronym. Galat. 4. Adde, legem vmbram fuisse, quæ splendidissimis huius solis radiis cessit. Vnde Augustinus 2. contra aduersar. legis, cap. 7. ideò dictum putat, 2. Corinth. 3. *Propter gloriam vultus Moysis, quæ euacuatur.* Sic cognitio fidei euacuatur lumine gloriæ, 1. Corinth. 13. *Cùm venerit quod perfectum est, euacuabitur quod ex parte est.* Theodoretus ad Philippens. 3. *Superuacaneus est lichnus, si Sol apparuerit: superuacaneus pædagogus ijs, qui perfectam acceperunt sapientiam: inutile lac nutricis ijs, qui solido cibo vescuntur. Palea fert frumentum, sed eo collecto eijcitur,* &c. Bernardus hom. 1. super Missus est: *Prodeunte fructu flos decidit: quia veritate apparente in carne figura pertransijt.*

Quinta ratio, quia, vt fieret vnum ouile, oportuit medium parietem dissoluere, vt suprà dictum est ex Ephes. 2.

Sexta, quia ad dignitatem Messiæ pertinebat potestas, & vsus abrogandi veterem legem: licet enim Deut. 18. dicatur: *Prophetam suscitabo eis de medio fratrum suorum similem tui.* Tamen in hoc fuerunt dissimiles, quod Moyses nullam legem abrogauit, sed legem Dei promulgauit, non tulit. At Christus veteri lege abrogata nouam tulit.

Ad primum argumentum respondeo, legem **[sect. 5]** illam à Christo fuisse abrogatam in morte, post[3021]quàm eam impleuit in vita. Duobus modis resp#[3022]det Augustinus, quæst. 43. & 124. in Exod. & lib. contra Priscillianistas, cap. 5. Primò data esse illa præcepta, vt perpetuò durarent, vel in se, vel in obligatione circa eandem materiam, qua parte erat moralis, vel in mysteriis, quæ repræsentabant, vt ritus agni Paschalis durat in Christo per illum repræsentato: sicut etiam idem Augustinus quæst. 31. in Genes. ait, quòd promissiones rerum temporalium interdum fiebant in veteri testamento, vt perpetuæ, Genes. 13. & Ezech. 32. Cùm tamen[3023] ipsa bona temporalia non concedantur

perpetuò: sed quia sub figura illorum promittebantur æterna; ideò in illis censentur impleri promissiones: quod etiam notauit Hieronym. Ezech. 32. & Lyran. Exod. 15.
Secundò respondet August. & magis literaliter, illam voce# in æternum, non semper significare in Scriptura permanentiam propriè æternam, neque duratione# vsque ad finem sæculi, & ideò Exod. 15. & aliis locis additur, *In æternum, & vltrà*, vt notauit D. Thomas 1. part. quæst. o artic. 2. ad 1. *S*æpe etiam dicitur in sæculum sæculi: vbi eadem vox in Hebræo, & Græco respondet: significat ergo in illis durationem longæuam.
Tertiò respondeo, cum Abulensi Exod. 15. q. 18. Legem Mosis latam esse in perpetuum, quantum erat ex se, & suaprè natura, & sub conditione, quod non abrogaretur. Non enim lata est in tempus definitum, aut determinatum: sed sine vlla temporis limitatione: ita tamen vt liberum esset Deo illam abrogare, quod & fecit. Duas priores solutiones ponit illa disp. 7. quæst. 7. punct. 7. in fine, dicens cum D. Thoma qu#st. 103. art. 3. ad 1. legem illam quoad materiam quidem moralium adhuc durare, quoad alia verò in ipsa veritate Euangelica, quam significabat. Solere etiam dici sempiternum in Scriptura illud, quod longissimo tempore durat, vt notauit idem Valent. 1. part. disp. 1. q. 10. punct. 2. Sed Barradas lib. 2. cap. 20. tres datas solutiones amplectitur (ex quibus quatuor facit, primam in duas diuidens*)* & primam confirmat testimonio Cyrilli 9. contra Iul. dicentis: *Transitus ad veriatem ab vmbris legem Mosis non tollit: sed manifestiorem eius mentem exhibet. Et ita æternam legem nominatam esse dicimns: minimè enim cessauit, quæ in nobis impletur iuxta spiritualis cultus modum*, &c. Secundam verò solutionem latius confirmat dicens, vocem Hebræam *Golam*, qua lex vetus dicta est æterna, longum tempus significare, vt 1. Reg. 1. Anna mater Samuelis ait, *Ducam eum, vt appareat ante conspectum Domini, vt maneat ibi iugiter.* Hebraicè, *Gad Golam*, id est, vsque in æternum, Et Deut. 15. *Seruiet tibi vsque in æternum*, id est, vsque ad Iubilæum. Prouerb. 22. *Ne transgrediaris terminos golam*, id est, antiquos, siue æternos. 1. Reg. **[593]** 27. *Erit mihi Dauid seruus sempiternus.* Genes. 49. & Deut. 33. colles #terni, id est, antiqui. Ierem. 2. *Asæculo fregisti iugum, megolam*, id est, ab æterno, seu ab antiquis temporibus, Genes. 6. Isti sunt potestes me golam, id est, ab æterno, vel sæculo. Num. 25. Phineæ promittitur sacerdotium sempiternum: tamen iam est abolitum omninò: eandem solutionem ex voce *golam*, seu *gholam*, confirmat Vazquez disput. 180. cap. & num. 1.
Ad tertium respondet Valent. illo puncto 7. in fine, speciales tantùm modos illarum cæremoniarum esse antiquatos, & lethales, non autem alios similes genericè.
Firmum igitur manet, legem post passionem **[sect. 6]** Christi extinctam esse, vt docet August. epist. 9. & epist. 19. ad Hieronymum, & ipse Hieronymus epistolis ad Augustinum de cessatione legalium, Glos. in id Heb. 10. *Hostiam & oblationem noluisti*, quæ exponit, Noluisti à tempore passionis. Cur putatis ad magnam illam gloriam transfigurationis venisse Moysem (ait Cornel. Mussus. Rom. 7.) nisi vt iura omnia, quæ olim habuerat, Christo sponte cederet; Synagogamque, quam vxorem, bis mille annis sibi deuinxerat, illi commendaret, quò ex illa suscitaret semen fratris ipsius iam scilicet vita functi? Et Paul. 1. Cor. 10. *Omne quod in macello vænit, manducate.* Et Roma. 14. *Non est Regnum Dei esca & potus.* 1. Tim. 4. *Omnis creatura Dei bona est: & nihil reijciendum, quod cum gratiarum actione percipitur.* 1. Cor. 8. *Esca non nos c#mendat Deo.* Et Rom. 14. *Omnia munda mundis.* Idem ad Titum. 1. Item Matth. 5. *Non quod intrat in os coinquinat hominem.* Luc. 10. *Manducate quæ apponuntur vobis.* Quæ omnia intelliguntur pro tempore legis nouæ.

Pro maiori autem huius veritatis intellectione **[sect. 7]** aduerte, abrogationem illius legis non potuisse fieri respectu gentilium: quia illos non obligabat, vt disp. præced. sect. 3. diximus. Solùm poterant aliqui existimare, gentiles non fuisse admittendos ad religionem Dei, nisi mediante circumcisione, ac proinde lege illa: quia circuncisio debitorem totius legis faciendæ constituebat Galat. 5. & ita aliquos putasse constat Act. 15. imò & Petrum in ea existimatione fuisse, donec diuina visione, & reuelatione illuminatus fuit, constat Act. 10. nullum tum vnquam fuit fundamentum talis obligationis, nam in veteri testam#to solùm ponitur illa lex pro populo Israe#litico: ergo gentiles illa lege non tenebantur. Nec dici potest, quòd licet per se non tenerentur, tamen in ordine ad intrandum in Ecclesiam Dei, & gaudendum fructibus eius, teneri prius circuncidi, & suscipere legem illam: hæc enim obligatio nullibi gentilibus imponitur, & hoc est, quòd præcipuè intendit Paulus epist. ad Rom. & ad Galat. & Apostoli Act. 15. Et probatur, quia à principio mundi quotquot saluati sunt, participauerunt redemptionem Messiæ absque lege veteri: ergo multo magis poterunt fideles participare post aduentnm eius: vnde Deus Matth. vltimo ait, *ite, docete omnes gentes, baptizantes eos,* &c. *Qui crediderit, & baptiZatus fuerit, sàluus erit.* Vbi nullam legis veteris, vel circunsionis dispositionem requirit: Sed haptismum, & fidem ex toto corde, vt explicuit Philippus Act. 8. scilicet viuam, coniunctam charitati, & bonis operibus, vt dixit Paulus: ergo lex vetus nunquam fuit necessaria[3024] gentilibus, ex quo colligitur, neque Iudæis esse modò necessariam: quia eadem dispositio in vtrisque requiretur ad participandam Dei redemptionem, & paressunt, vt in dictis epistolis contendit Paulus, *non est distinctio Iudæi, & Græci, neque circuncisio aliquid valet, neque præputium, non est acceptio personarum apud Deum:* ergo lex illa pro Iudæis iam est abrogata, non quidem formaliter, & expressè: nullibi enim legimus, aut audiuimus formalem, & expressam abrogationem factam à Deo, sed virtualiter, & implicitè, nimirum per legem nouam repugnantem veteri: quomodò videtur intelligendum id Ephes. 2. *Legem mandatorum decretis euacuans:* nam. vt exponunt Chrysostomus, & Græci, Hieronymus, & ferè alij latini, per decreta intelliguntur dogmata Eu#gelica, quæ comprehe#dit Christus in illis verbis, *docentes eos seruare omnia quæcunque mandaui vobis.*

Dices, lex posterior non reuocat implicitè prio **[sect. 8]** rem, nisi sit ei contra ria, repugnans, aut incompatibilis: lex autem noua & vetus, baptismi, & circuncisionis non sunt incompatibiles: ergo. Respondeo negando minorem: nam licet materialiter earum actus non videantur repugnare, formaliter tamen repugnant. Primò, quia lex noua tradit baptismum, & alia, vt sufficientia ad salutem, si autem esset obligatio circuncisionis, & aliarum legis veteris obseruantiarum, illa non essent sufficientia ad salutem. Secundò, quia durissimum esset vtriusque legis statuta seruare: nam lex vetus per se erat grauissima, & lex noua aliquas habet difficiles obseruantias, vt Confessionis, &c. Habet, etiam consilia difficillima, quæ cum præceptis veteris legis seruari esset moraliter impossibile: ergo eo ipso quòd Deus illa præcepta, & consilia tradidit, implicitè, & virtute abrogauit præcepta veteris legis. Tertiò, quia lex vetus data est solùm pro iudæis: noua pro vniuerso mundo: non expediebat autem magis grauari iudæos, quàm reliquos, quia non erant futuri deteriores conditionis, nec conueniebat vnitati, & paci Ecclesiæ, vt qui conuerterentur ex iudæis, haberent specialem legem, & diuersos ritus, ac cæremonias, signa & obseru#tias: & hoc est, quod dixit Paulus Ephes. secundo, Christum abstulisse de medio parietem maceriæ, & inimicitias inter vtrumque populum, faciens vtraque vnum, &

Euseb. primo demonstrationis cap. tertio, ait, Mosem etiam vidisse, aliquando legem suam gentibus accommodari non posse. Quartò, quia ex vi illius legis constituebatur specialis Resp. habens supremum pontificatum, sui iurisdictionem, & alia multa: lex autem noua introduxit nouum spiritualis Reip. statum, & Pontificatum diuersum cum suprema iurisdictione in totum mundum: & ideo repugnantem priori statui: consequenter ergo, & implicitè, hæc lex reuocauit illam, & hoc est quod dixit Paulus, translato sacerdotio necesse est, vt legis tr#slatio fiat. Quin[3025]tò, quia obseruantiæ antiquæ legis dabantur præcipuè ad significanda futura mysteria Messiæ, quæ significatio post aduentum Messiæ iam falsa est, & pugnat cum sacris institutis à Deo, quæ significant Deum iam venisse, & mortuum esse: ergo eo ipso quòd hæc sacramenta instituta sunt, virtualiter derogata est lex vetus: præterquam quod expressè etiam videtur derogata à Christo, cum in cruce dixit, *consummatum est,* & *velum templi scisum est:* id enim interalia significauit legis destructionem: sicut & fractio tabularum Moysis, cui ali# integræ successerunt Deut. 32. significauit secundùm **[594]** Augustinum, lib. 2. quæst. 144. in Exodum destructionem legis veteris, cui noua successit. Aruit Hedera illa, cuius vmbra Ionas oblectabatur. Aruit[3026] lex vmbrosa cuius vmbris Iud#i gaudebant: pro ea verò orta est pulcherrima vitæ arbor, lex noua. *Obliuiscere Iudee populum tuum, & domum patris tui, & concupiscet rex decorem tuum,* psalm. 44. id est, obliuiscere antiquos populi tui ritus, &c. Eiice domo veterem Ancillam Agar seruorum matrem, id est, legem veterem Galat. 4. Mortuus est Moyses, & sepultus Deo iubente, Deut. 34. id est, lex Mosaica: sepeliuit Deus Moyse#, & non cognouit homo sepulchrum eius vsque in præsente# die#, id est, Iudæi adhuc non cognoscunt legem Mosis esse mortuam, & sepultam. Iacobi 1. lex noua dicitur perfectæ libertatis: quia à lege Mosis homines liberauit. Extinctam legem Moysi vox illa testatur, quam scribit Iosephus 7. de bello Iudaico, c. 12. auditam à sacerdotibus in die Pentecostes in templo: *migremus hinc:* qua Angeli testati sunt repudium templi, populi, & legis iudaicæ: erat enim vox illa angelorum, vt testatur Hieronymus, ep. ad Damasum, & Ezechielis, 11. & Iosephus suprà. Vnde Mat. 5. *Relinquetur vobis domus vestra deserta,* & Isai. 5. *expectaui, vt faceret vuas, & fecit labruscas.* Septuaginta vertunt fecit spinas, *auferam sepem eius, & erit in direptionem*; *diruam maceriam eius, & erit in conculcationem,* &c. Destructo templo, quod erat nodus iudaicæ religionis, in quo solo licebat sacrificare, Deut. 12. totus Iudaicus ritus corruit Deo volente, vt docet Chrysost. ho. 1. aduersus Iudæos. Repugnante Tito templum exust#, vt refert Ioseph. 7. de bello iudaico cap. 10. sed Deo volente, teste Iosepho eod. lib. cap. 9. nec permisit Deus vnquam reparati, vt docet Chrysostomus orati. 2. aduersus Iudæos. Vide Barradam 2. in euang. cap. 20. Psalm. 49. inquit Deus: *nunquid manducabo carnes taurorum, aut sanguinem hircorum potabo? immola Deo sacrificium laudis,* &c. Quasi dicat, volo alia sacrificia loco veterum. Vnde psalm. 109. *Iurauit dominus, & non pœnitebit eum, tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech.* Quasi eum pœnituerit prioris sacerdotij instituti, ipsiusque loco aliud instituerit duraturum in æternum. Translato autem sacerdotio necesse fuit legis translationem fieri, Hæb. 7. & mutato regno, & republica, necesse fuit leges iudiciales tolli: solùm manent in arca fœderis leges seu præcepta decalogi ex lege naturæ, & Euangelica seruandi 3. Reg. 8. *Ostendit dominus,* Deut. 34. *Mosi terram promissionis, dixitque ei, non intrabis ad illam.* Sic lex Mosis non intrat Ecclesiam Christi. Iud#i, vt infantes fasciis legis veteris inuoluuntur, & ligantur, non Christiani; quia adulti sunt. Vnde Gregor. 28. moral. cap.

27. *Deus iudex Iudæorum populos non aperta spiritus prædicatione edocuit: sed figurata locutione, præceptis litteræ astrinxit adhuc infirma sapientes, verborum suorum caligine, quasi pannis infantiæ obuoluit,* &c. *Vsquequo paruuli diligitis infantiam?* Prouerb. 1. Psalm. 58. *Errauer#t Iudæi ab vtero,* id est à lege, vt exponit Augustinus ser. 20. de sanctis. Origen. 3. in Iob, *sicut abortiua non viderunt lucem impij,* scilicet Iudæi. Idem docet hom. 7. in Num. Theatro synagoga similis fuit, in quo mille[3027] figuræ Christi, & aliorum ad Christum spectantium non petpetuum præbuere spectaculum. Iordanis, qui iudæos irrigabat in mare mortuum ingressum est, id est, lex Moysi mortua iam est, ædificato palatio Ecclesiæ: typus (*Hispanè el modelo*) destructus est, id est lex vetus. Facta statua ærea, vel aurea figmentum luti dissolutum est, id est, antiqua lex noua instituta. Origen. hom. 10. in Leuit. Destructo mobili tabernaculo, & ligneo Sinagogæ, & legis veteris, templum veri Salomonis, Ecclesia scilicet Christi, & lex Euangelica firma, & stabilis, constructa est. Certè si maneret resp. & lex antiqua, quæ longè plura præcepta, & sacramenta habet, quàm Christiana, populus diceretur Mosaicus potius quàm Christianus: quod esset indecens. Vide alia apud Cyrillum de adoratione, & lib. 9. contra Iul. & apud Barradam 2. in Euang. cap. vltimo, vbi etiam respondet ad id Malach. 4. *mementote legis Mosis,* vt referatur ad antiquum tempus, vel cum Burgensi, vt meminerimus legis Mosis non ad obseruationem: sed ad eruditionem, quia in ipsa, vt in speculo multæ veritates videntur, teste Cyrillo 1. de adoratione. Id verò Matth. 5. *Non veni soluere,* &c. Explicat, quòd Christus in vita sua legem non soluerit, sed seruauerit, idq#ue fecerit, quod in ea erat figuratum; & sic eam vacuam anteà, impleuerit; & quantum ad Decalogum confirmauerit, & perfecerit, vt patet Matth. 5. quod etiam notauit Cyrill. locis citatis. & lib. 8. contra Iul. & Theophylactus in Matth. 5. de eodem loco vide.

Præcepta verò minima, quæ Christus ibi seruare præcepit, si sunt Mosayca, ante mortem Christi seruari præcipiuntur, & non posteà: quod verò dicitur Matth. 24. *Rogate ne fuga vestra fiat hyeme, vel Sabbatho.* Non significat legem seruandam, sed metaphoricè designat petendum esse commodum tempus fugiendi.

SECTIO III. *An lex vetus, etiam quoad præceptæ iudicialia, & moralia cessauerit.*

AVgustinus contra Faust. cap. 2. ait in[3028] lege veteri quædam fuisse præcepta vitæ agendæ, alia vitæ significandæ: & posteriora hæc abrogata esse: sub quibus meritò aliqui non solum cæremonialia intelligunt: nam etiam iudicialia significationem habebant, quamuis minus principaliter, vt suprà diximus, & ideò etiam dici possunt, vitæ significandæ. Vnde D. Thom. & cum eo alij quæst. 104. art. 3. & communi consensu omnes citati sect. præcedenti, & nunc citandi, docent iudicialia iam cessasse.

[3029]

Quod confirmatur; quia mutato statu Reipub. mutantur omnes leges propriæ ipsius, ipsique accommodatæ, & eius gubernationi: quales erant leges iudiciales: ergo tales cessarunt, pr#sertim sublato fundamento nempe circuncisione: quia pro circuncisis tantùm ex semine Abrah# datæ sunt. Poterant quidem Iudæi manere in sua Repub. & constituere sibi regem, & retinere leges iudiciales à Domino receptas, sicut etiam modo Ecclesia aliquas ex illis legibus iudicialibus renouauit: tamen lex illa quoad præcepta

iudicialia nullam vim habet: nam à Christo abrogata fuit, ita vt nec Hebræos circuncisos obliget. Cum autem dixit Paul. Galat. 5. *testificor omni circ#cidenti se, quoniam debitor est vniuersæ legis faciendæ:* non significauit adhuc vigere legem Moysi pro his qui cir-**[596]**cunciderentur: ibi enim Paulus loquitur de lege etiam quoad cæremonialia: h#c autem cessasse docet ea Epist. & alibi sæpe: sed argumentatur ad homines. Cùm vos dicatis, retinendam circuncisionem, consequenter debetis totam legem seruare: quia circuncisio vt à Deo erat, erat quasi protestatio totius legis, & ad eam obligabat. In his omnibus consentit nobiscum Vazquez quæst. 180. cap. 2. & 182. cap. 9. D. Thomas, Medina, & alij, quæst. 104. art. 3. Sot. 2. Iust. quæst. 6. art. 1. Valent. disp. 7. quæst. 7. punct. 7. & iterum D. Thomas quæst. 108. art. 2. ad 4. & art. 3. ad 3.

De præceptis autem moralibus, quæ ab Augu **[sect. 10]** stino suprà vocantur, vitæ agendæ, significat ibi[3030] Augustinus, non cessasse: quia dicit ex veteri Testamento à Christianis seruari: quod expressiùs tenet Vazquez disput. illa 180. cap. 3. & 4. docens, quæ præscribebant præcepta illa moralia, facienda esse non solùm ex obligatione legis naturalis, sed etiam ex obligatione illius legis positiuæ: quàm tenet quoad materiam præceptorum moralium etiam ad Gentiles, & ad totum orbem se extendisse, & modò se extendere. Pro qua sententia referuntur aliqui Theologi, 4. dist. 1. præsertim Dur. quæst. 9. num. 8. 9. & 10. Palud. quæst. 6. art. 5. imò & D. Thom. hîc; quæst. 103. art. 3. quoniam ait, legem veterem futuram in æternum secundùm pr#cepta quidem moralia simpliciter, & absolutè: secundùm cæremonialia autem quantum ad veritatem ipsis figuratam: & quæst. 104. art. 3. distinctè docet, cæremonialia & iudicialia cessasse: de moralibus autem nihil dicit: & Ephes. 2. lect. 4. ait, n# cessasse, ita exponens id Matth. 5. *Non veni soluere legem, sed adimplere:* scilicet, quoad partem moralem: quam quidem Christus non abstulit, sed adimpleuit, tum melius illam interpretando: tum addendo consilia, vt perfectius seruaretur. Quod videtur consentaneum verbis Christi, *audistis quia dictum est antiquis,* &c. Quod non reuocat, sed quodammodo confirmat, & auget, dicens, *Ego autem dico vobis, omnis, qui irascitur,* &c. Idem fecit circa præceptum non fornicandi, & non furandi. Eadem autem est ratio de omnibus moralibus: quia omnia sunt connexa in illo, *Diliges proximum tuum sicut teipsum,* vt dicitur Roman. 13. vnde Paul. ibi, & Ephes. 6. allegat illa mandata tanquam retinentia obligationem. Idem Iacobus cap. 2. & vocat illam regalem legem. Verba Pauli Rom. 13. sunt. *Nam non adulterabis, non occides,* &c. *in hoc verbo instauratur, diliges proximum tuum sicut teipsum,* & Ephes. 6. *Honora patrem tuum, & matrem tuam: quod est mandatum primum in promissione,* & Iacobi 2. *Si tamen legem perficitis regalem secundùm Scripturas: diliges proximum tuum sicut teipsum: bene facitis.* Si autem illa testimonia, & promissiones solùm pertinerent ad populum antiquum Iudæorum: nulla ratione Paulus, & Iacobus ea allegassent pro Iudæis, & gentibus sui temporis, in quo essent antiquata. Deinde eod. c. Iacobus inquit, *quicumque totam legem seruauerit, offendat autem in vno, factus est omnium reus:* de quo loco multa à nobis, & aliis dicuntur circa quæst. 72. art. 2. Probat deinde Iacobus his verbis, *Qui enim dixit, non mœchaberis, dixit, non occides: quod si non mœchaberis, occidas autem, factus es transgressor legis.* Constat autem sermonem ibi esse de lege lata à Deo in monte Sinai: ergo censuit Iacobus, lege# illam positiuam adhuc obligare: alioqui non rectè probasset, transgressore# vnius mandati fieri reum vniuersæ legis: quia qui dixit, non occides, dixit non mœchaberis.

Confirmatur ex modo, quo data sunt præcepta moralia distincto à modo, quo data sunt cæremonialia, & iudicialia.

Prætereà cùm illa præcepta seruanda essent in Ecclesia ex vi legis naturæ, inutilis fuisset eorum abrogatio: non ergo sunt abrogata à Christo: sed potius confirmata. Ridiculum autem esset dicere, fuisse abrogata, vt erant olim lata lege positiua: confirmata verò, vt erant naturalia. Cur enim id faceret Christus? Sanè id esset dicere, Nemo teneatur deinceps ad hoc ex præcepto meo; sed naturæ: quod videtur impertinens. Quorsum verò reuocaret præceptum iterum dandum statim? Deinde lex Mosaica non cessauit per se ex solo lapsu temporis determinati, pro quo lata fuerit: nam pro nullo determinato tempore lata fuit: alioqui lex propriè non fuisset. Nec verò per explicitam abrogationem: sed per implicitam propter repugnantiam legis nouæ cum veteri: sed lex noua non pugnat cum veteri quoad præcepta moralia: ergo vetus non est per illam abrogata: sed adhuc manet in suo vigore quoad moralia præcepta.

Secunda & vera opinio est, veterem legem ces **[sect. 11]** sasse etiam quoad præcepta moralia: quia licet ad[3031] materiam illorum pr#ceptorum teneamur ex lege naturæ aut Euangelica: non tamen ex diuina positiua per Mosem promulgata. Ita tenet Sotus 2. Iust. quæst. 2. art. 4. Medina hîc, quæst. 103. art. 3. con. 2. (oppositum censens esse contra fidem) & quæst. 100. art. 1. Valent. disp. 7. quæst. 7. punct. 2. & punct. 7. circa princip. Felisius in elucid. Decalogi, part. 1. cap.. 5. Barrad. lib. 2. in Euangelia cap. 21. colum. 2. Azor tom. 1. lib. 6. cap. in princi. Suarez hîc, & alij moderni expositores D. Thomæ. Et sumitur ex ipso D. Thoma quæst. 98. art. 5. dicente, præcepta Decalogi obligasse Gentiles, non vt erant legis Moysis, sed vt naturalia: quod docent Conradus, & Medina ibi, & Barrad. suprà, col. 2. & Valent. locis citatis. Nam si tunc Gentiles illa lege non tenebantur: ergo nec modò: sed Iudæi conuersi ex Iudaismo, non habent nunc plura præcepta, quàm alij Christiani: ergo neque illi tenentur ad materiam præceptorum moralium, ex vi legis Mosaic#: sed ex vi legis naturalis, aut Euangelicæ. Et planè Durandus, & Paludanus aliud non senserunt, dicunt enim, ita nos obligare illa præcepta, sicut obligabant gentiles tempore Mosis, vel omnes ante ipsius legem: illa autem obligatio non manabat ex lege Moysi, quia nondum ea lex erat, vel cum gentibus non loquebatur: nam Dominus laturus legem illam Exod. 20. ait, *Ego sum Deus tuus, qui eduxi te de terra Ægypti,* & Psal. 47. *qui annunciat verbum suum Iacob, iustitias, & iudicia sua Israe#l: non fecit taliter omni nationi, & iudicia sua non manifestauit eis.* Ergo neque obligatio, quam nunc ponunt Durandus & Paludanus, ex lege illa oritur: sed ex lege naturali, vel Eu#gelica. Et eodem modo sunt intelligenda testimonia Pauli, Iacobi, Augustini & D. Thomæ ab aduersariis citata. Alioqui cùm non solùm loquantur de Iudæis, vel proselytis, qui ad Christum venerunt post circuncisionem: sed etiam de omnibus Christianis, sequitur omnes ex lege Moysi teneri ad materiam illorum pr#ceptorum. Quod licet de illis, imò & de omnibus antecedentibus incarnatione# Christi, & posterioribus lege Mosis concedat Vaz quez, alij non admittunt: **[597]** quia illa lex quoad omnem suam partem solùm loquebatur cum Iud#is: ergo illos solos obligabat: ergo modò non obligat Gentiles ad Christum conuersos: ergo nec Iudæos similiter ad Christum conuersos: quia eisdem præceptis tenentur vtrique. Deinde etiamsi lex illa olim Gentiles quoque obligaret, iam nullos obligat: quia scripturæ simpliciter, & absolutè docent, cessasse, mortuam, & abrogatam esse, vt patet ex adductis sect. præced. Confirmatur ex Paulo ad Rom. 2. *Gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt,* & ibid. *qui sine*

lege peccauerunt, sine lege peribunt: ergo Gentiles nec tunc, nec modo tenentur lege Moysi; sed naturali, si manent in Gentilitate, insuper verò lege Euangelica, si baptisati sunt. Quare si peccatum aliquod, eo quòd sit contra legem positiuam, notabiliter est grauius, quàm si esset solùm contra legem naturalem: istam grauitatem non habent modò peccata commissa contra decalogum ratione legis Mosaicæ: sed ad summum ratione legis positiuæ Euangelicæ.

Vide Pererium Rom. 2. disp. 6. num. 43. qui ex illo loco Pauli ibi, *qui sine lege peccauerunt, sine lege peribunt,* & ex Psal. 47. *non fecit taliter omni nationi,* &c. & ex communi sententia scholasticorum, & patrum docet, Gentiles nunquam fuisse obligatos lege Moysi, eo quòd solis Hebræis est lata, & promulgata. Ideóque reprehendit authorem c#mentariorum epistol. ad Rom. qui falsò sub Ambrosij nomine circumferuntur, eo quòd dixerit, Gentiles, qui non credunt, peccare contra legem Moysi, eo quòd dudum se illi adiungere noluerunt, nec ei assenserunt. Vide etiam Pererium Rom. 1. dispu. 6. num. 35. vbi ait, legem illam vni tantùm Hebræorum populo latam fuisse; licet Rom. 7. disp. 5. num. 20. dicat, *lex Mosis quantum ad obseruantiam decalogi, & moralium præceptorum, non minus obligat Christianos, quàm olim Iudæos.*

Ad argumenta in contrarium responderet **[sect. 12]** fortasse quispiam, legem veterem per se expirasse, sine vlla formali abrogatione, ex solo lapsu temporis definiti, pro quo imposita fuit, vt significat Sotus, 2. iustit. quæst. 5. artic. 2. paulò ante 2. concl. & lib. 1. quæst. vlt. Sic explicans id, quod dicitur in epist. ad Galat. *Cùm venit plenitudo temporis.* Et Matt. 5. *Non veni soluere, sed adimplere,* id est, non veni eam tollere, quasi esset perpetua: sed adimplere, id est, ad complendum tempus, pro quo lata fuit: sic etiam exponi potest id Luc. 16. *Lex, & Prophetæ vsque ad Ioannem.* Et Galat. 3. *Lex posita est donec veniret semen,* id est, Christus. Sed hoc non placet, quia sic non fuisset propriè abrogata, aut sublata: imò non fuisset propriè lex: quia de ratione[3032] legis est, esse ex se perpetuam, & ferri sine vlla temporis difinitione, aut limitatione, vt disp. 1. docuimus. Vnde Abulens. Exod. 15. quæst. 18. Barrad. lib. 2. in Euang. cap. 20. docent, legem veterem suaptè natura fuisse perpetuam, & æternam: quia sine vlla temporis limitatione posita fuit. Cùm ergo non expirauerit solo lapsu temporis, dicendum est, cessasse vera, & formali abrogatione, seu reuocatione per Christum facta, & Apostolis ante mortem, vel in Resurrectione manifestata, simul imponendo illis præceptum promulgandi eam abrogationem, & reuocationem: vel certè reuocatam esse implicitè, & virtute; nempè instituendo Baptismum, & obseruantias Christianas, vt necessarias, & sufficientes ad salutem, & consequenter tollendo præceptum Circumcisionis, & aliorum legalium, maximè cùm alia præcepta præcepto Circumcisionis nitantur, quo Respubl. Iudaica ab aliis discernebatur.

SECTIO IIII. *An lex vetus ante mortem Christi cessauerit.*

PArs affirmatiua suaderi potest, Pri **[sect. 13]** mò, quia ab eo instanti, quo Christus incarnatus est, cœperunt in eo im pleri aliqu# figuræ: ergo cœpit mori, extingui, seu euacuari lex illa: cùm iam significatio eius, quæ erat de ea re vt futura, contraria esset veritati.

Secundò, ex Paulo ad Galat. 3. *Donec veniret semen.* Ergo in aduentu Christi cessauit lex illa.

Tertiò, ex Lucæ 16. *Lex, & Prophetæ vsque ad Ioannem.* Ergo saltem ab illo tempore, quo Ioannes prædicare cœpit, cessauit lex illa.
Quartò, quia sacramentum Baptismi institut# est, quando Christus dixit, *Nisi quis renatus,* &c. Ioan. 3. quod de Baptismo intelligendum docet Trident. sess. 7. can. 2. vel quando fuit baptizatus, & paulò post cœpit per Apostolos ministrari: ergo ex tunc cessauit necessitas Circumcisionis: quia Baptismus tunc erat sufficiens remedium: ergo etiam tunc cessauit præceptum, & obligatio Circumcisionis: quia ad hanc non erat obligatio, nisi propter necessitatem.
Propter hoc quartum argumentum Scotus 4. d. 3. quæst. 4. §. quantum ergo, & Gabriel. d. 1. q. 4. art. 3. dub. vnico, con. 1. Rada. tom. 2. controuer. vlt. art. 2. & alij Scotistæ dixerunt, statim post Baptismi institutionem cessasse Circumcisionis præceptum. Et quidam Thomistæ referunt idem dixisse Scotum de aliis cæremonialibus, & de iudicialibus. Quod tamen non dixit: sed solùm de Circumcisione, cessasse tunc quoad obligationem, licet non quoad vtilitatem: quia tunc cœpit Baptismus esse in consilio: per confilium autem Baptismi tollitur præceptum Circumcisionis: vt si esset præceptum matrimonij, tolleretur per consilium virginitatis.
Aduerte, in operibus illius legis tria posse distingui. Primum, vtilitas eorum, si qua erat ex operato; seu vltra meritum, & dispositionem recipientis, vt sentio fuisse in Circumcisione remissionem peccati, & collationem grati# habitualis inhærentis. Secundum est, ratio Diuini cultus, & religionis. Tertium est, obligario.
Dicimus ergo; Primò, legem veterem propriè **[sect. 14]** sumptam vt condistinctam Circumcisionis, quæ[3033] illam longo tempore antecessit, quoad illa tria[3034] durasse, saltem vsque ad instans mortis Christi. In hoc c#uenite August. Hieronym. cæterósque Patres, & Scolasticos doctores, & nulla ratione negari posse, affirmat Vazquez disput. 180. cap. 2. Quod statim ostendemus.
Secundò, idem dicimus de lege veteri, vt in[3035]cludit ipsam Circumcisionem, vt latè docet Vazquez ibidem cap. 5. Valentia disp. 7. quæst. 7. punct. 7. Med. quæst. 103. art. 3. con. 3. & alij recentiores, Sotus 2. iustitiæ, quæst. 5. art. 4. D. Thom. qu#st. 103. art. 3. ad 2. & 3. part. quæst. 37. art. 1. ad 1. & 4. d. 3. art. 5. quæst. 3. Bon. quæst. 2. Rich. art. 3. quæst. 5. **[598]** Capriol. quæst. vnica, ad 1. contra 1. con. Palud. q. 6. art. 3. Maior quæst. 2. Dur. d. 1. q. 9. Felisius in elucid. Decalog. p. 1. cap. 6. Martin. Ledesma, 1. p. 4. q. 7. art. 2. dub. 3. Nunius Cabezudus 3. p. q. 66. art. 2. difficult. 3.
Vtraque conclusio probatur, scilicet, legalia præcepta, etiam Circumcisionis non cessasse ante mortem Christi: & quidem de tempore ante aduentum Christi res est omnibus nota ex Galat. 3. *Donec veniret semen,* &c. De tempote autem Christi ante eius mortem. Probatur primò, quia Paulus ad Roman. 7. durationem legis veteris declarat exemplo legis matrimonij qua mulier subiecta est viro quanto tempore vit eius viuit: Si autem mortuus fuerit, vir eius liberatur à lege: ergo sentit, viuente Christo Synagogam mansisse subiectam illi legi. Secundò, quia Paul. ad Heb. 7. ait, *Translato sacerdotio, necesse est, vt legis translatio fiat:* Ergo è contrario, durante sacerdotio, durat lex antiqua: sed sacerdotium antiquum non est sublatum ante mortem Christi: ergo nec lex antiqua. Tertiò, quia Paul. Hebr. 9. ait, testamentum nouum non esse confirmatum vsque ad mortem testatoris, scilicet Christi: ergo vsque ad illam non fuit ruptum prius testamentum. Nam, vt ibidem dicitur, Christus abstulit primum, vt secundum statueret: ergo primum testamentum permansit integrum vsque ad mortem Christi. Quartum, quia Christus dum

vixit, procurauit, legem illam in se, & aliis impleri, Matth. 5. *Non veni soluere legem, sed adimplere.* & cap. 23. *Super Cathedram Moysis sederunt,* &c. *Omnia quæcunque dixerint vobis, seruate, & facite:* Durabat ergo potestas, & virtus legis. Vnde Lucæ 5. & 17. cùm mundasset Christus leprosos, præcepit eis, vt ostenderent se Sacerdotibus, vt in lege Mosis præceptum crat, & tempore Paschæ etiam vltimæ, curam habuit, vt lex impleretur. Quintò, quia vsque ad mortem Christi lex vetus non est formaliter, & expressis verbis reuocata: nec verò implicitè per legem repugnantem, quia lex noua nondum lata erat: nec verò per consilium repugnans; quia nullum consilium Dei pugnabat cum præcepto Circumcisionis, aut alij legis veteris: ergo. Sextò, quia Deus non abrogauit legem veterem, nisi impleto opere redemptionis: hoc autem non fuit impletum, nisi in morte Christi, quando *vna oblatione in æternum sanctificatos*, Hebr. 10. ergo vsque ad illud tempus mansit lex. Vnde eoúsque non est scissum velum templi, nec dixit Christus, *Consummatum est.* Septimò, quia Christus in vita sua non abstulit gubernationem temporalem, nec prohibuit decimare mentam, tutham, & alia: sed dixit Matth. 23. & Lucæ 11. *Hæc oportet facere, & illa non omittere.* & cùm quidam Christo dixisset Lucæ 12. *Magister, dic fratri meo, vt diuidat mecum hæreditatem*, respondit, *quis me constituit iudicem?* Quibus verbis eum remisit ad Iudices à quibus secundum legem Moysi iudicari debebat: ergo non abrogauit in vita sua iudicialia, ac proinde nec c#remonialia: & alioqui tunc homines essent sine vlla lege diuina positina: quia nec lege Mosis, nec Christi astringerentur. Octauò, quia cæremonialia præcipuè figurabant mortem & passionem Christi: quibus omnia mysteria vitæ Christi erant consummanda, & confirmanda: ergo vsque ad morre# Christi debuere perseuerare, & sub præcepto esse. Quod magis ex sequentibus constabit, & patet ex dictis sect. 2.

Ad primum argume# um in contrarium respon **[sect. 15]** deo, vel nihil probare, vel probare, legem quan[3036]tùm ad ea, quæ per legalia multa figurabantur, non solùm expirasse ante mortem Christi: sed etiam fuisse mortiferam: quia falsam habebant significationem: & neque ipsum Christum potuisse circuncidi, aliáve legalia facere: quod est absurdum. Dico ergo, legalia illa præter mysticam significationem rerum, quæ in aduentu, vel circa auentum Christi gesta sunt, habuisse alias significationes, & alios fines, propter quos sine mendacio vsur pari poterant, & interdum debebant, vt Cyprian. epist. 59. ait, Circumcisionem significasse resurrectione#: propter quam significationem poterat assumi, licet deesset alia eius significatio, & sic de cæteris cæremoniis.

Ad secundum, quando dicitur, *donec veniret se*[3037]*men*, intelligitur de aduentu in ratione redemptoris consummati, & legislatoris.

Ad tertium respondeo, illud, *vsque ad Ioannem,*[3038] non est intelligendum physicè, aut Mathematicè: sed moraliter: vel dicitur, quia ex eo tempore cœpit lex illa quasi ægrotare, & senescere: & quod dixit Paulus: *quod antiquatur, & senescit, prope interit# est.* Præterquam quòd Mat. 11. additur, *omnes Prophetæ, & lex vsque ad Christum prophetauerunt:* Quia propheti# de aduentu futuro Messi# cessauerunt, & cœpit Messias digito pr#sens ostendi. Et hoc est, quod ibidem dicitur, *ex Ioanne regnum Dei euangelizatur*, id est, præsens denunciatur.

Ad quartum, negatur consequentia: quia licet[3039] respectu infantis baptizati Circuncisio tunc non esset medium necessarium ad tollendum originale peccatum: erat tamen præcepta ob alios fines, qui tunc non cessabant, vt ob distinctionem Israelitarum ab

aliis: & Vazquez illo cap. 5. sentit, Circuncisionem non fuisse institutam in remedium originalis peccati, licet ea possent Iudæi vti ad suos paruulos iustificandos. Prætereà sine Circuncisione nemo erat capax sacramentorum illius legis, nec obligationis eius, & omnes Hebræi tenebantur se, & filios suos reddere capaces istorum: ergo, etiam si infans esset baptizatus, debebat circuncidi: & ita tenet Angles quæst. de essentialibus baptismi, art. 9. affirmans non esse contra Scotum: quia Scotus loquitur dubitatiuè. Vtc#que sit, dico teneri: sicut si adultus esset iustificatus per contritionem, aut dilectionem Dei, adhuc deberet ob prædictos fines circuncidi. Vt si paruulus propter periculum mortis esset iustificatus ante octauum diem per fidem parentum applicatam alio signo, seu sacramento legis naturæ, adhuc deberet post octauum diem circuncidi, cùm commodè possit: sicut etiam Ioannes Baptista, licet sanctificatus[3040] fuerit in vtero, debuit tamen circuncidi octaua die, vt fieret membrum illius Ecclesiæ, & capax rituum eius. Itaque sicut parentes tunc non erant liberi ab aliis obligationibus legis: ita nec ab ista consignandi, & consecrandi legaliter filios Deo per Circoncisionem, & efficiendi eos capaces ritu# illius legis qui in Circuncisione fundabantur, vt patet ex Galat. 5. sic Abraham, quamuis esset iustus, Rom. 3. & 4. tamen ex Dei præcepto debuit circuncidi: & Cornelius, quamuis esset iustus: tamen ex Dei præcepto debuit baptizari, Act. 10. Quod verò dicitur, consilium de re perfection tollere obligationem de re minus perfecta. solùm est verum, quando sunt de rebus oppositis, repugnan-**[599]**tibus, vel incompatibilibus, vt sunt virginitas, & vsus matrimonij: Baptismus autem, & circuncisio non erant incompatibiles: quia non obstante baptismo poterat homo circuncidi sine vlla imperfectione, & cum aliqua vtilitate.

Dices, si gentilis ad Christum adhuc viuente# **[sect. 16]** conuersus, baptizaret filium suum, non teneretur posteà applicare illi sacramentum legis naturæ: ergo nec Iudæus fidelis obligabatur in simili casu applicare sacramentum legis Moysi. Nego consequentiam: quia in lege naturæ non erat præceptum applicandi peculiare remedium aut sacramentum: sed subueniendi filiis indefinitè per sacramentum, vel remedium sufficiens: quale erat applicatio fidei quocunque signo fieret: ideo per baptismum, vel circuncisionem hæc obligatio sufficienter implebatur. Imò iam non manebat paruulus capax iustificationis per sacramentum legis naturæ, vel circuncisionem. Circuncisio verò erat in particulari pæcepta omnibus Hebræis, non solùm in remedium: sed etiam in signum, & ob alios fines: ideò recepto baptismo adhuc manebat obligatio Circuncisionis. Nec est maior ratio, quare obligatio ipsius dicatur cessasse ante mortem Christi, quàm aliorum legalium: nam obligatio aliorum pendebat ab obligatione circuncisionis: ergo ablata obligatione circ#cisionis auferebatur obligatio aliorum legalium.

SECTIO V. *An lex vetus in ipsa morte Christi cessauerit.*

PArs affirmans est vera, & D. Thomas, **[sect. 17]** quæst. 103. art. 3. ad 1. & 2. vbi ait, legem veterem totaliter cessasse, cum[3041] Christus dixit Ioan. 19. *consummatum est*; & 3. part. quæst. 66. art. 5. ait, in morte Christi terminata esse sacramenta legalia: eandem tenet Durandus 4. dict. 1. quæst. 9. num. 8. Paludanus, qu. 6. art. 5. Richardus, art. 6. quæst. 4. Bonauentura, dist. 3. art. 3. quæst. 2. Adrianus, quæst. 1. de baptismo, *§*. quoad primum, Maior. 4. dict. 3. quæst. 1. Hieronymus, & August. ep. 11. & 19. inter episto. August. Hugo. 2. de sacram. part. 6. cap. 4. Valentia disp. 7. quæst. 7. punct. 7. & quæst. 8. punct. 1. Sotus 2. iust. quæst. 5. art. 4. Vazquez disp. 181. cap. 2. docens, neminem

dubitare, quin lex vetus quoad obligationem in morte Christi cessauerit: & ego ita sentio cum istis, & Palacio 4. dict. 3. disp. 1. pag. 60. colum. 2. Medina hîc quæst. 103. art. 4. certum id consentit Marti. Ledes. 1. part. 4. qu. 7. art. 2. dub. 3. Nuñio 3. part. quæst. 69. articul. 2. diffic. 2. & 3. Scotus, Gab. & Rada citati sect. præced. Hieron. ep. 89. quæ est 11. apud. August. & ipse August. ep. 9. & 19. vt illis tribuit Vazquez suprà, & Angles. quæst. de essentialib. baptismi, art. 9.

Probatur ex aliquibus testimoniis scripturæ, & patrum, quibus sect. 2. ostendimus legem veterem cessasse: nam eadem designant tempus mortis Christi, vt Colos. 2. *delens, quod aduersus nos erat, chirographum decreti* (seu decretis) *affigens illud cruci,* & Rom. *Lex in homine dominatur, quamdiu, viuit,* &c. Item quia Christus tunc se obtulit patri, *& vna oblatione consummauit in æternum sanctificatos,* Hebr. 10. sed consummata redemptione statim cessauit vetus testamentum: ergo tunc cessauit. Vnde D. Thomas 3. par. quæst. 37. art. 1. ad 1. & alij patres sic exponunt id Ioan. 19. *consummatum est,* id est, finita es lex Mosaycatin cuius signum velum templi tunc scisum est.

Notat autem Sotus suprà, hoc non ita intelli **[sect. 18]** gendum esse, quasi in ipso puncto mortis Christi indiuisibiliter lex illa antiquata fuerit, sed ait, punctum mortis in proposito latiùs accipie#dum esse, vt complectitur totum illud tempus mortis, & sepulturæ Christi vsque ad momentum resurrectionis inclusiuè. Probat primò, quia in resurrectione fuit completum mysterium redemptionis nostræ. Rom. 4. *Resurrexit propter iustificationem nostram.* Secundò, quia mysterium resurrectionis in lege veteri erat etiam significatum, & prophetatum: & circuncisio secundum Cyprianum, ep. 59. non solùm significauit mortem peccati, sed etiam resurrectione#, sicut cam quoque significat baptismus: ergo lex circ#cisionis non cessauit vsque ad Christi resurrectionem. Ita etiam explicat Nuñius suprà, sed hæc interpretatio reiicitur à Valentia; primò, quia simpliciter Christus in cruce dixit, consummatum est, & Paulus Heb. 10. *vna oblatione consummauit, in æternum sanctificatos:* & infrà, *in qua voluntate sanctificati sumus per oblationem corporis Iesu Christi,* & ita etiam simpliciter patres significant tunc fuisse legi finem impositum. Tertiò, quia Christus per suam resurrectionem non soluit pr#tium redemptionis nostræ, sed per meritum passionis, & mortis: post mortem enim iam non erat viator, & ideò nihil meruit, vt docet D. Thomas Rom. 4. lect. 4. finis autem legis fuit meritum, & satisfactio Christi, vt completa, & perfecta, non autem, vt extenditur ad mysteria consequentia, quale fuit mysterium resurrectionis. Alioqui deberet Sotus dicere, legem veterem non cessasse vsque ad ascensione# Christi, & aduentum spiritus sancti: nam hæc mysteria quodammodò etiam pertinent ad redemptionem, & fuerunt in lege veteri significata, & prophetata, Act. 2. Et ad primum argumentum Soti respondet Valentia ex D. Thoma Rom. 4. sensum Pauli non esse, quòd Christus per resurrectionem obtinuerit nobis iustificarionem, sed quod ea fuerit exemplaris causa ipsius, Rom. 6. *vt quemadmodum Christus surrexit à mortuis per gloriam patris, ita & nos in nouitate vitæ ambulemus.* Sicut mors Christi fuit exemplar mortis peccati: vt ibidem significatur illis verbis, *mortuus est propter delicta nostra*; quæ mors etiam fuit meritoria nostræ iustificationis iuxta id Isa. 53. *Si posuerit pro peccato animam suam, videbit semen longæuum,* &c. Ad secundum argumentum Soti iam responsum est, inquit Valent. mysterium redemptionis nostræ quoad meritum, & satisfactionem fuisse in morte Christi consummatum: ideo mortem Christi fuisse finem legis. Adde, Christum surrexisse propter iustificationem nostram: quia resurrectio Christi fuit necessaria ad firmandam fidem, & spem. 1. Cor. 15.

Si Christus non resurrexit, inanis est fides vestra, inanis est prædicatio nostra. Similia contra Sotum dicit Vazquez disp. 181. cap. 2. ad finem.

Sed contra hanc veritatem arguitur primò ex **[sect. 19]** Aug. Epist. 19. cap. 3. in fine, vbi sic de Paulo loqui[3042]tur, *cùm illa testanenti veteris sacramenta, etiam sibi agenda minimè recusabat, non misericorditer fallebat: sed omninò non fallens, atque hoc modo à Domino Deo illa vsque ad certi temporis dispe#satione# iussa esse c#mendans, à sacrilegis sacris gentium distinguebat.* expende **[600]** verbum, *iussa*, quo videtur Aug. dicere, illa adhuc post passionem Christi, & vsque ad plenam Euangelij promulgationem iussa esse.

Secundò arguitur[3043] ex D. Thoma 4. dist. 3. art. 5. quæst. 3. vbi loquens de Baptismo, inquit, *post passionem obligatorius fuit, quado Circuncisio mortua fuit, quantum ad omnes ad quos institutio potuit peruenire:* sentit ergo, non aliter, nec anteà fuisse omnino mortuam quoad obligationem, quàm baptismus omnes obligaret: sed baptismus non obligabat omnes à puncto passionis: sed tantùm eos, ad quos institutio eius potuit peruenire: ergo circuncisio non desiit statim obligare omnes: sed eos tantùm, ad quos institutio baptismi peruenire poterat: cum qua simul veniebat abrogatio circuncisionis. Et ibidem ad argumenta indicat D. Tho. rationem quare præceptum baptismi non obligauerit omnes vsque ad eius promulgationem in toto orbe: *quia præceptum non*[3044] *obligat, nisi sit diuulgatum:* & eodem loco supponit aliud principium, quod omnes ferè pro comperto habent, præcipuè Sotus, Ledesma, Nuñius, Valentia, Vazquez, Palacios, & alij multi locis citatis, scilicet vnius legis obligationem non fuisse exclusam, nisi prout alterius legis obligatio introducebatur: quia non debuit Dei populus priuari vna lege, nisi propter aliam meliorem, nec erat expediens manere aliquando sine vlla lege diuina. Et quia nullum est fundamentum ad affirmandum alium abrogationis modum: aut ad ponendum statum illum, aut tempus quasi neutrum. Cùm ergo lex noua non omnes obligauerit statim à passione, vel resurrectione, sed cum proportione qu#do fuit promulgata; dicendum est, cum eadem proportione cessasse obligatione# legis Mosaicæ, & non cessasse omninò à passione, vel resurrectione Christi.

Confirmatur: nam sicut ad honorem Dei perti **[sect. 20]** nuit, vt status Reip. & legis pro aliquo tempore[3045] duraret, in quo vsus illius legis esset licitus: ita & quod duraret obligatio colendi Deum iuxta ritum,[3046] & modum legi, & tempori illi accommodatum. Vnde aliqui recentiores doctissimi absolutè docent, obligationem circuncisionis, & aliorum legalium non cessasse à puncto passionis, vel resurrectionis: sed sine dubio durasse vsque ad Pen[3047]tecostem, ita vt eo tempore tenerentur Iudæi in templo Hierosolymitano illas c#remonias facere: quia in Pentecoste cœpit obligatio legis nouæ, quæ antiquæ abstulit obligationem. Item abrogationem quoad obligatione# non esse simul factam in vno die Pentecostes pro toto orbe, sed temporis discursu, quo fiebat promulgatio legis nouæ. Intelligunt, per se, & ex vi legis: nam per accidens poterat esse tunc obligatio. Primò quidem ratione ignorantiæ: multi enim etiam conuersi, & credentes in Christum, ignorabant cessationem illius legis, & ideò ex conscientia erronea obligabantur. Secundò ratione scandali vitandi: quod significauit Paul. Rom. 4. dicens, *infirmum in fide sustinete:* vocat enim infirmum in fide, vt omnes ferè exponunt, Iudæum iam credente#, & nondum valentem relinquere legalia. Idem significatur 1. Cor. 8. & 10. Tertiò ex quadam consuetudine humana, vel humano præcepto, vt verbi gratia, si vniuersus populus obseruarat eo tempore festiuitates legales ex solemni consuetudine, vt ait Aug. non erat

licitum parti discordare à toto, quia hoc per se, & ex natura rei turpe est. Deinde si ad pacem, & quietem illius populi hoc erat necessarium, poterat etiam Pontifex id præcipere: quia adhuc retinebat suam dignitatem, & potestatem, & materia erat licita, & vtilis communi bono. Nihilominus lex illa quod#modò fuit mortua, & extincta in morte Christi, scilicet virtualiter, & fundamentaliter: quia tunc accepit lethale vulnus, ex quo sensim, & paulatim, vt August. dixit, intra breue tempus interitura erat, cui consonat id Hebræorum 6. *Quod antiquatur, & senescit, prope interitum est.* Fuit ergo antiquata illa lex in puncto mortis Christi, & mortua virtualiter, & causaliter: non autem formaliter. Vulnus autem lethale consistere videtur in hoc, quod amisit finem, & rationem diu obligandi, cui prius nitebatur, scilicet non esse completam, & consummatam redemptionem. Inde enim factum est, vt breui duraret, & quasi ex dispe#satione, vt loquuntur Hieronym. & August. epist. 11. & 19. apud August. Ratio legis est anima legis: ideo cessante pr#[3048]cipua ratione quasi spirat lex, & est in articulo mortis, & quasi agonizans: quia ratio, & anima quæ est ei reliqua, non est sufficiens ad dandam ei perseuerantiam magnam, aut vitæ longitudinem. Quod autem præcipua ratio illius legis defuerit, explicatur sic. Ratio principalis illius legis fuit, vt præfiguraret mysteria Christi, & præpararet ad vtilem, & decentem eius receptionem, iuxta id, *donec veniret semen,* quæ ratio planè cessauit in morte Christi, & ideò tunc virtualiter dicitur ruptum vetus testamentum, nouumq#ue firmatum, propter honorem tamen illius legis, & ipsius legislatoris, & suauiorem prouidentiam, ad tempus ex diuina ordinatione retenta est, non seruanda iam spiritu Iudaico, vt signum futuri Messiæ, nec ponendo spem in illa, quasi per se necessaria esset: sed spiritu Christiano, solum vt cum honore sepeliatur, & ita potest accommodari exemplum Pauli de lege matrimonij, à qua soluitur vxor per mortem viri. Ita enim soluitur, vt possit alteri nubere: non tamen ita vt non teneatur corpus defuncti honorificè sepelire. Ita ergo Synagoga liberata est à lege Moysi per mortem Christi: quia potuit, & debuit nouæ legi Christi statim promulgandæ subiici: nihilominus tamen debuit cadauer suæ legis, seu legem quasi mortuam cum honore sepelire. Hactenus recentiores illi.

Sed quia ipsi pro se nullum auctorem proferunt, nec ego vllum inuenire potui: & testimonia Scripturæ, & Patrum, quibus probatum est, legem veterem morte Christi extinctam fuisse, minus sincerè ab illis exponuntur, dicendum ad proposita argumenta puto. Ad primum; quòd August. loquitur de iussione vsque ad passionem Christi: vel si post passionem, id esse intelligendum respectu eorum, quibus nondum erat Euangelium promulgatum, secus respectu eorum, quibus promulgatum erat, vt fuerunt Apostoli, & alij, qui ex prædicatione Christi nouerant, eo mortuo legem nouam incepturam, & veterem cessaturam: seu baptismum fore necessarium ad salutem, non verò circuncisionem, aut alia legalia. Hoc enim crediderim Apostolis patefecisse Christum ante suam mortem, & clariùs illis dixit post resurrectionem, cùm *loquebatur illis de regno Dei:* idest, de statu suæ Ecclesiæ: vnde iam ascensurus in cœlum dixit eis, *Docentes seruare omnia, quæcumque mandaui vobis.* Matth. vlt. ergo ante Pentecostem tenebantur aliqui præcepto Baptismatis, & soluti erant lege circuncisionis, & omnium legalium, vnde illi non tenebantur illas cære-**[601]**monias in templo exercere, nec seruare præcepta iudicialia quasi diuina, licet tenerentur legibus humanis suorum principum secularium, & sacerdotum, qui sacerdotes iam nullam habebant auctoritatem à Deo, sed à Repub. Sed illi ad quorum notitiam lex baptismi, & Euangelica, & abrogatio legis veteris peruenire

non poterat, nec teneb#tur lege, nec soluti erant à veteri; & hoc planè voluit D. Thomas in 2. argumento citatus.
Ad confirmationem respondeo, ad honorem Dei pertinuisse, vt lex non statim à passione Christi reddereiur mortifera: sed post Euangelij promulgationem in maiori parte orbis tunc noti: non tamen, vt non statim extingueretur, imò ad honorem Christi pertinuit, vt statim à passione sua lex eius inciperet, vetusque expiraret respectu eorum, quibus Euangelium statim annunciaretur, vel in vita ipsius Christi quoad hæc duo fuisset annunciatum.

SECTIO VI. *An vtilitas Circuncisionis, & aliorum leg alium, si quam habebant quasi ex opere oper ato, cessauerit statim post mortem Christi.*

VAzquez disp. 181. cap. 2. affirmatiuè **[sect. 22]** respondet, citans pro se D. Thomam,[3049] Sotum, Durandum Paludanum, Richardum, Bonauenturam, & Adrianum, citatos initio sectionis præcedentis, & Hieronymum, atque Augustinum in Epistolis, quas mutuò sibi scripserunt de cessatione legalium. Adde Medinam superiori sectione relatum, licet Sotus, & quidam recentiores Thomistæ per mortem Christi intelligant tempus illud, quod fuit ab instanti indiuisibili mortis Christi vsque ad instans resurrectionis, ac proinde velint, in triduo circuncisione paruulum iustificari potuisse: vnde Salmeron Gal. 6. disput. 31. solum ait, post Christum mortuum, & suscitatum vanam, & inutilem factam fuisse Circuncisionem, licet Iudæis ad tempus permissa sit, vt Synagoga cum honore sepeliretur. Angles etiam quæst. de essentialib. Baptismi, art. 9. tenet secundùm D. Thomam, & veritatem, circuncisionem fuisse inutilem, dum Euangelium promulgabatur.
Alij tamen sentiunt, legem non fuisse sic inuti **[sect. 23]** lem seu mortuam vsque ad sufficientem Euange[3050]lij promulgationem, quæ sententia tribus modis intelligi potest iuxta varios modos explicandi promulgationem illam. Primus in die Pentecostes[3051] omninò fuisse consummatam abrogationem illius legis: quia abrogatio illa solùm debuit fieri respectu populi Iudaici: nam gentiles non obligabat: respectu autem Iudæorum promulgatio legis nouæ sufficienter facta est in die Pentecostes: quia facta est in ciuitate metropolitana, & eo die quo congregati erant Iudæi ex omni natione, & magnis signis de cœlo exhibitis, & magna Apostolorum virtute, & efficacia publicè, & solenniter: vt constat Actuum 2. ergo ex tunc introducta est lex nona saltem pro illo populo, & consequenter vetus antiquata, & abrogata est, factáque omninò inutilis.
Secundus Modus est, legem illam permansisse vinam, & vtilem, non solùm vsque ad Pentecostem, sed etiam vsque ad promulgationem sufficientem Euangelij in toto orbe: ita vt nullibi cessauerit, aut facta fuerit inutilis lex vetus, quousque verum fuit dicere, iam sufficienter in toto orbe prædicatum est Euangelium. Docet autem Vega 5. in Tridentinum, cap. 3. promulgationem requisitam ad vim legis nouæ cœpisse in die Pentecostes, & durasse spatio viginti vel triginta annorum: nam secundum Chrysost. hom. 76. in Mat. in illa verba, *in vniuerso orbi pradicabitur,* ait prædicationem Euangelij quousque in toto orbe exte#deretur per viginti aut triginta annos durasse: idem tenet Scotus infrà.
Tertius modus dicendi est, legem illam cœpisse abrogari in die Pentecostes, ita vt ex eo die amiserit ibi obligationem, & vtilitatem, non verò in aliis locis, sed successiuè, & respectiuè in illis cessasse, cum in illis promulgabatur lex noua.

Hanc secundam sententiam hoc tertio modo intellectam tenet Scotus, 4. dict. 3. quæst. 4. §. quantum ad istum, Bonauentura art. 3. quæst. 2. in fine, Gabriel. dist. 1. quæst. 4. art. 3. not. 2. & conc. 2. & multi moderni, præsertim Maldonatus in id Mat. 5. *Non veni soluere legem: sed adimplere,* & Rada to. 2. controuer. vlt. seu, 20. art. 2.

Hanc fuisse sententiam Bernard. ep. 77. ingenuè fatetur Vazquez disp. 181. cap. 1. & 5. tractans enim Bernardus id Ioan. 3. *Nisi quis renatus,* &c. Probat, non obligasse baptismum, nec euacuatam esse virtutem circuncisionis, quousque Euangelium promulgatum fuit, & ex eo tempore antiquam obseruationem non valere, ex quo præceptum baptismi inexcusabiliter obligauit: & antiqua valuisse sacramenta, quandiu palam interdicta esse non constitit. Aliqui pro eadem sententia citant Hugonem suprà: sed melius Vazquez, cap. 2. & 5. docet, sensisse, legem illam à tempore passionis Christi extinctam fuisse quoad obligationem, & quoad vtilitatem. Et quod attinet ad obligationem per se, & seclusa ignorantia, quòd post passionem nulla fuerit, fatentur Scotus, Rada, & Gabriel. Imò Vazquez ait, de hoc neminem dubitare. Medina etiam suprà certum id censet. Quare quòd ait Angles, quæst. de essentialibus baptismi, art. 9. circuncisionem etiam post sufficientem promulgationem esse obligatoriam secundum Scotum, vel est intelligendum de obligatione per accidens, & ratione ignorantiæ: vel de promulgatione sufficienti in aliquo loco, & non in toto orbe.

Sed sententia Scoti asserentis, legem veterem an **[sect. 24]** te sufficientem Euangelij promulgationem fuisse[3052] vtile# ad iustificationem puerorum eo modo, quo iustificatio fiebat per circuncisionem, validis argume#tis munitur. Primum est: Quia toto illo tempore nondum baptismus erat medium necessarium ad salutem: ergo adhuc antiquiora remedia erant vtilia. Si enim inutilia fuissent, baptismus esset medium necessarium: Antecedens significatur in Thridentino ses. 6. cap. 4. dum ait, à promulgatione Euangelij neminem iustificari à peccato sine baptismo in re, vel in voto. Sentit ergo, ante promulgationem Euangelij non esse talem necessitatem: quia per circuncisionem poterat quis iustificari. Quod etiam probatur, quia ante mortem Christi non erat talis necessitas, vt omnes fatentur: à morte Christi vsque ad Pentecostem nulla noua baptismi promulgatio facta est, neque aliquid additum, vnde illa necessitas oriri potuerit: ergo non erat talis necessitas. Respondent aliqui, promulgatione# factam à Christo in vita sua. Contra, quia **[602]** in promulgatione debet explicari à quo tempore lex obliget, quando non statim obligatura est: id verò nunquam expressit Christus, dum viueret: non ergo promulgauit in vita sua plenè integrè, & sufficienter legem nouam. Vnde D. Thomas 3. part. quæst. 66. art. 2. docuit, præceptum baptismi[3053] non obligasse, donec Christus post resurrectionem dixit Apostolis: *euntes docete omnes gentes, baptizantes eos,* &c. Nec verò putandum est, eadem die, vel momento, quo Christus illa verba protulit, cæpisse præceptum baptismi obligare: Sed quando Apostoli cœperunt promulgare baptismum: quod ante Pentecostem factum non est.

Item incredibile est, infantes omnes eo tempo **[sect. 25]** re mansisse sine remedio, quod moraliter eis ap[3054]plicari posset: quod tamen concedendum est, si circuncisio eo tempore iam erat inutilis: quia licet baptismus fuisset institutus: non tamen erat sufficienter propositus maiori parti hominum: ergo non poterat moraliter applicari.

Respondet Vazquez, disp. 181. cap. 3. num. 31. non esse inconueniens id, quod infertur, quia illa impotentia est per accidens ex ignorantia parentum. Iam enim datum erat remedium de se sufficiens, & legislator optimè potest reuocare priuilegium, vel

irritare factum à die, quo condit legem, licet ad notitiam subditorum non peruenerit: sed hoc Suarez alienum putat à diuina prouidentia ordinaria: nam postquàm Deus ex se voluit omnes homines saluos fieri, debuit constituere remedium humano modo omnibus applicabile: baptismus autem non sufficienter propositus, & promulgatus, non erat omnibus humano modo applicabilis: ergo debuit circuncisio suam vim retinere. Confirmatur: quia Christus non obligauit sua lege à puncto passionis, aut resurrectionis: ergo neque abstulit vtilitatem circ#cisionis: & alioqui magnum nocumentum intulisset infantibus, qui tunc sancto, & legitimo ritu circuncidebantur, & moraliter baptizari non poterant, quia patres vel vim baptismi, vel necessitatem eius ignorabant, vel ad illum applicandum non tenebantur: quòd videtur incredibile de visceribus diuinæ misericordiæ, in quibus visitauit nos oriens ex alto, maximè eo tempore, quod supremis misericordiæ vsibus de signauerat.

Alij respondent, eo tempore paruulis fuisse vtilem circuncisionem, non vt sacramentum legis veteris, sed vt remedium legis naturæ. Ita Sotus 2. iust. quæst. 5. art. 4. Capreol. 4. dict. 3. quæst. 3. art. 3. Medina quæst. 103. art. 3. ad finem, licet Medina, priorem quoque solutionem assignauerit.

Sed hanc solutionem reiiciunt etiam Suarez, Vazquez, & alij recentiores: quia si Christus propter necessitatem infantium illam vim non abstulit à sacramentis legis naturæ: sed per ipsa omnes pueri gentilium poterant iustificari: ergo nec à circuncisione, sed per ipsam, etiam, vt pertinebat ad legem veterem, poterant pueri Hebr#orum iustificari: siue circuncisio daret plus gratiæ, quàm remedia legis naturæ, siue n#. Nulla enim apparet ratio, cur illo gradu, vel ratione efficiendi priuari tunc debuerit circuncisio, retento alio gradu, vel ratione efficiendi: Addunt, quòd fortasse circuncisio nunquam aliam, seu maiorem virtutem habuit, quàm sacramentum legis naturæ: solùm enim facta eius institutione, per quandam consecutionem, habuit vim iustificandi, sicut alia signa, quorum vsus erat anteà in lege naturæ, vt tractat Suarez 3. part. tom. 2. agens de sacram. in genere, & ait Vazquez disp. 181. cap. 2. n. 16. & disp. 184. c. 4.

Item si aliquid specialis vtilitatis in propria institutione illi additum est, non est, quòd illi fuerit ablatum, antequàm baptismus esset in præcepto: quia nullo testimonio scripturæ, vel traditione constat, & circa remedium legis natur# ita factum est, vt vi sua vsque ad obligationem baptismi non caruerit.

Vnde inferunt Suarez, & alij auctores secundæ **[sect. 26]** sententiæ, à die Pentecostes circoncisionem ita cessasse quoad effectum gratiæ, quæ in ea dabatur, sicut cœpit baptismus esse ad salutem necessarius: quia vnum sacramentum quoad hunc effectum non fuit exclusum nisi per necessitatem alterius: & quia eo ipso, quòd vnum fit inutile, alterum fit necessarium, & obligatorium: cùm paruuli sine alterutro saluari non possint, & adulti teneantur paruulis medium necessarium applicare. Sed hoc ex dictis non bene infertur: nam fieri potuit, vt ab instanti mortis Christi, vel Resurrectionis per obligationem baptismi, & necessitatem præcepti excluderetur præceptum, & obligatio circuncisionis, retenta tamen eius vtilitate saltem in ignorantibus, ne inde paruuli incommodum paterentur: quando verò baptismus fuit necessarius omninò,[3055] & respectu omnium etiam necessitate medij, circuncisionem redditam esse penitus inutilem. Vnpe Palacius 4. dict. 3. disp. 1. pag. 60. docet, baptismum per se vim obligandi habuisse à morte Christi: sed eam vim suspensam habuisse, donec innotuit per prædicationem Apostolorum in die Pentecostes: Et in eodem instanti mortis Christi, legalia expirasse, licet

per accidens obligauerint tantisper, dum ignotum erat Iudæis illa expirasse: item, licet per se circuncisio esset tunc inutilis, & eneruis: tamen per acciddens ratione parentum, potuisse paruulos, quibus per eam ignor#tiam applicata fuisset, iustificare. Sic etiam Nunnius, 3. part. quæst. 66. art. 2. diffic. 3. ad 2. ait, Piè credendum esse, quòd post aliquod tempus post Resurrectionem fuerit circuncisio sufficiens ad iustific#dum sicut anteà, loco sacramenti legis naturæ: de quo etiam credendum est, quòd durabat pro gentilibus aliquo tempore post Resurrectionem: facta verò mediocri promulgatione Euangelij iam nullum erat sacramentum circuncisionis, vel legis naturæ, &c. Hæc Nuñius, qui in eadem difficultate docuerat, à p#cto Resurrectionis expirasse legem veterem, & nouam obligare cœpisse; quia dominus in vita sua cœpit promulgare legem baptismi, & Apostoli quando baptizabant, explicando tame#, quòd non obligabat, nisi à die Resurrectionis.

Dico primò, licèt sit probabile, à puncto mor **[sect. 27]** tis Christi, vel resurrectionis Circumcisionem[3056] fuisse inutilem ad iustificandum, vt Vazquez asserebat: tamen probabilius est, vsque ad sufficientem Euangelij promulgationem habuisse aliquam iustificandi vim, siue vt remedium legis naturæ, vt dixêre Sotus, Capreol. Medina, & Suarez, siue etiam ex propria institutione, vt videntur tenere Scotus, Gabriel, Rada, & Palacios. Alioqui enim non satis esset consultum infantibus Hebræorum, aut etiam Gentilium: quibus moraliter non poterat Baptismus applicari, eo quòd eius vis, aut necessitas ignota erat parentibus.

[sect. 28]

Dico secundò, etiam est probabile, Baptismum[3057] **[603]** obligare cœpisse à die Pentecostes, & non à puncto mortis, vel Resurrectionis Christi: sed probabilius est, obligare cœpisse ab instanti mortis Christi, vel Resurrectionis. Priorem partem probo ex iis, quæ docet Suarez 3. part. tom. 3. disp. 31. sect. 1. in fine. Vbi ait, Occurrebat hoc loco tractandum, quando cœperit præceptum Baptismi vniuersum mundum obligare: sed quia hæc quæstio generalis est de tota lege noua, illam relinquo in materiam de legibus. Mihi tamen semper placuit D. Bernardi sententia, in epist. 77. ad Hugonem, & Hugonis 1. de cærem. & offic. Eccles. cap. 13. & in summa sent. tract. 5. cap. 2. scilicet hoc præceptum non obligasse vniuersum mundum ante sufficie#tem Euangelij promulgationem: quæ comprehendit sufficiens tempus, & diligentiam, ac publicationem præcepti de se sufficientem, vt posset notitia eius ad omnes mundi homines peruenire: quia nec obligatio legis aliter prudentibus imponeretur, nec esset hominibus accommodata, quia non solùm ex accidenti, sed per se esset impossibilis eius notitia: secluso enim miraculo per se repugnat, legem vno tantùm loco diuulgatam, eadem hora, vel die in notitiam totius orbis deuenire: non est ergo humanum, hoc modo vniuersos homines aliqua lege obligare. Nec esset prudens prouide#tiæ genus, præsertim in lege introducente nouum remedium necessarium ad salutem, & antiqua remedia irritante: quia non posset non afferre multis necessitatem quandam pereundi absque remedio salutis, pr#sertim infantibus. Adde, nullum aliud tempus conuenienter assignare posse: Nam quod quidam dicunt in die Resurrectionis, vel Ascensionis cœpisse hanc legem obligare omnes: quando Christus dixit Apostolis, *Docete omnes gentes baptizantes,* &c. non est verisimile, quia tunc Christus non promulgauit hanc legem, sed solùm instruxit Apostolos, eisq#ue præcepit, vt eam promulgarent, & executioni m#dare#t. Quod verò aliqui dicunt, hanc vniuersalem obligationem cœpisse in die Pentecostes, nullum etiam habet sufficiens fundamentum: quia nec eo die legimus factam hanc vniuersalem promulgationem. Aut

enim hæc intelligitur facta in solo aduentu Spiritus sancti vniuersali, & publico; aut in prædicatione Petri. Nulla enim alia actio eo die facta est, quæ possit vim promulgationis habere: sed in neutra earum actionum facta est talis promulgatio: nam per solum aduentum Spiritus sancti, & omnia signa, quæ in eo facta sunt, nihil potuit mundus percipere, aut intelligere de tali lege, vt per se constat: ergo per illud solum mysterium non est facta promulgatio sensibilis, & humana. Nec etiam facta est per prædicationem Petri: quia nec ipse tunc direxit sermonem suum ad vniuersos homines: Sed ad Iudæos, & Israe#litas, vt patet ex illis verbis Actor. 2. *Viri Israe#litæ, audite verba hæc.* Et illis, *Vobis enim est repromissio, & filijs vestris, & omnibus qui longè sunt, quoscunque aduocauerit Deus noster.* Quæ posteriora verba pospossunt intelligi vel de Iudæis vbique diffusis: vel certè de quibuscunque hominibus, quos Deus vocare dignaretur: de quibus Petrus nihil tunc satis cognoscebat: vnde Act. 10. Petro facta est specialis reuclatio de baptizandis gentibus. Non est ergo verissimile, ipsum voluisse in prima illa prædicatione Baptismi legem promulgare omnibus gentibus: non ergo fuit illa vniuersalis, & integra promulgatio: sed solùm inchoatio quædam promulgationis paulatim perficiendæ. Hactenus Suarez, qui in vltimis verbis insinuat, Baptismi obligationem inchoatam esse à prædicatione Petri in die Pentecostes: quia anteà nulla fuit promulgatio baptismi, vel nouæ legis: sed successu temporis circuisse, & extensam ad alios fuisse eam obligationem per alias promulgationes. Similiter Scotus 4. d. 3. quæst. 4. & eius sequaces docent, Baptismum cœpisse esse in præcepto post solenne# Euangelij promulgationem in die Pentecostes, ita vt ex tunc obligauerit populum Iudaicum: aliàs verò nationes posteà. Idem tenet Angles quæst. de essentialib. Baptismi, art. 9. imò & Bern. epist. 77.

Quæ opinio probatur primò, quia lex vetus **[sect. 29]** promulgata est die quinquagesima ab egressu Israe#l ex Ægypto. Promulgatio autem illa fuit figura promulgationis legis factæ die Pentecostes, seu quinquagesima à resurrectione Christi, vt docet Augustinus epist. 119. & Leo I. Serm. 1. de Pentecoste: ergo tunc cœpit lex noua obligare: quia lex à sua promulgatione incipit obligare. Confirmatur, quia lex non obligat ante sufficientem promulgationem, vt docet D. Thomas quæst. 90. art. 4. Sed præceptum Baptismi non fuit promulgatum vsque ad Pentecosten: ergo.

Secundò, quia quando cœpit obligare Baptismus, facta sunt inutilia omnia sacramenta legis naturæ, & veteris: ergo si ante solemnem promulgationem obligabat Baptismus, cùm id ignorarent parentes, inutiliter applicarent filiis Circumcisionem, quod esset inconueniens.

Valentia 3. part. disput. 4. quæst. 1. punct. 4. huic[3058] sententiæ fauet, quoniam certum putat, ante resurrectionem Christi non obligasse præceptum Baptismi, aut legem nouam: quia tunc non erat promulgata, & sic ait, posse exponi Leonem epist. 4. ad Episcopos Siciliæ, & Chrysost. ho. 28. in Ioan. cùm dicunt, Baptismum fuisse institutum, Matth. 28. vt scilicet intelligantur de institutione quoad necessitatem præcepti: quia tunc dixit Christus, *Ite docete omnes gentes,* &c. quibus verbis Valentia satis insinuat, vsque ad promulgationem ab Apostolis factam post Christi Ascensionem, non fuisse obligationem vllam Baptismi: sed cùm lectorem mittat ad 1. 2. disp. 7. quæst. 8. punct. 1. vbi expressè dicit, probabilius esse, pr#ceptum Baptismi & tot# legem nouam à puncto mortis Christi obligare cœpisse, pro seque#ti sententia allegandus est: quamuis etiam dicto punct. 1. hanc sent. probabilem existimet: ait enim, Christum Dominum per se hanc legem promulgasse in Palestina iuxta id Matth. 28. *Docentes eos seruare omnia quæcunque*

mandaui vobis: & hoc supposito, de tempore, quo hæc lex cœperit obligare, esse tres doctorum opiniones: quarum quælibet est probabilis. Prima, Caprioli 4. dist. 3. quæst. 3. ad 3. argum. Scoti contra duas primas conclusiones, quam etiam tribuit Gabrieli, & aliis, cœpisse obligare à die Pentecostes. Secunda Soti, 2. iust. quæst. 5. art. 4. & in 4. d. 3. quæst. vnic. artic. 2. cœpisse obligare à puncto Resurrectionis Christi. Tertia, cœpisse obligare à puncto mortis Christi: & hanc ait Valentia sibi magis placere. Sed Medina 1. 2. quæst. 103. art. 3. planè tenet, præceptum Baptismi non obligasse à passione Christi; sed à promulgatione Euangelij, licet teneat, obligationem Circumcisionis, & aliorum legalium cessasse in morte Christi: quia ad re-**[604]**reuocationem non requiritur promulgatio: secus ad obligationem.

Posteriorem conclusionis partem docet Magi **[sect. 30]** ster 4. dist. 3. cap. 10. & eadem dist. Palac. disput. 1. D. Thom. 3. part. qu#st. 66. art. 2. Armil. Baptismus, num. 3. Victor. quæst. 12. de Baptismo. Candelab. de Baptismo, quæst. 9. fauet Concil. Tolet. 4. cap. 5. expressiùs tenet Martin. Ledes. 1. p. quarti, quæst. 7. art. 2. dub. 2. Valent. 1. 2. disp. 7. quæst. 8. punct. 1. Sotus locis proximè citatis, Vazquez disp. 181. cap. 2. num. 19. & 20. Nuñius 3. part. quæst. 66. art. 2. diffic. 3. qui & Sotus sentiunt, non obligasse à puncto Passionis, sed Resurrectionis. Cæteri verò absolutè docent, obligasse à puncto mortis, quod mihi placet; pro quo alios referam disp. seq. sect. 4. vbi de hac re latiùs agemus. Et ea pars probatur, primò, quia lex vetus expirauit in morte Christi: ergo & noua tunc cœpit: nam generatio vnius fuit veluti corruptio alterius. Antecedens patet, ex initio sectionis quintæ.

Secundò, quia statim mortuo Christo exiuit[3059] de latere Christi sanguis & aqua vera, ad significandum virtute sanguinis Christi Baptismum ex tunc habere vim obligandi, & cœli fores apperiendi, vt ait Palacios suprà.

Tettiò, quia in consecratione calicis dixit Christus, *Hic est sanguis noui, & æterni testamenti,* id est, quo tale testamentum confirmatur: ergo morte Christi nouum Testamentum confirmatum fuit, vimq#ue habuit obligandi, sicut & reserandi cœlum. Vnde Paulus Hebr. 9. ait, Nouum Testamentum morte Christi confirmatum esse.

Quartò, quia translato Sacerdotio necesse est, vt legis translatio fiat, Hebr. 7. sed in puncto mortis Christi tr#slatum est Sacerdotium ad Christum, & eius Vicarium: cum quo esset inconueniens alium esse summum Sacerdotem: ergo ex tunc etiam translata est lex: ita vt vetus desierit, ac proinde noua incœperit. Nam *dicendo nouum, veterauit prius,* Hebr. 8. vnde cap. 9. ait Paulus, *Iustitias carnis vsque ad tempus correctionis impositas fuisse,* id est, vsque ad tempus, quo lex vetus per nouam corrigeretur, & cap. 10. *Aufert primum vt sequens statuat.* Et Ephes. 2. *Legem mandatorum decretis euacuans,* id est, lege noua, vt exposuimus sect. 2. sic etiam explicantes id Coloss. 2. *Delens quod aduersus nos erat Chirographum decretis.* Nam *decretis,* legunt Augustin. Hieronym. Chrysost. Oecumen. Theophil. & alij. Si noua lege exclusa est vetus, & vetus exclusa est in morte Christi: ergo & noua tunc cœpit, & non posteà.

Si argumentum retorqueas, quia lex vetus non **[sect. 31]** cessauit statim à morte Christi: ergo nec noua tunc cœpit. Antecedens probatur; quia vt ait Medina quæst. 103. art. 3. Apostoli etiam post Pentecostem dubitabant, vtrum legalia essent obseruanda necne: Vnde Petrus Actuum 10. inquit, *Absit Domine, quia nunquam manducaui omne commune, & immundum:* & de Circumcisione, an seruanda esset, magna fuit disceptatio Act. 15.

Ergo tunc cessatio legalium non erat dicta, seu promulgata Apostolis: ac proinde nec aliis: ergo nondum erat extincta obligatio illius legis.

Hoc argumentum nimium probare videtur, nempè, quòd nec post Pentecostem statim cessauerit obligatio legis veteris; ac proinde, quòd nec statim cœperit obligare lex noua: quod est contra primam opinionem. Vnde etiam auctores primæ opinionis huic argumento occurrere debent.

Nos dicimus, etiamsi Apostoli ante reuelationem Petro factam Act. 10. ignorauerint, legalium obligationem cessasse, vt docet Ludouicus Legionensis Galat. 2. & ibidem Salmeron disp. 23. §. non videntur: imò & Hieronym. epist. 89. quæ est 11. inter epistol. August. dicens, *Ante Apostolum Paulum non ignorabat Petrus, imò Princeps fuit huius Decreti, legem post Euangelium non esse seruandam.* Et infrà: *Nulli dubium est, quin Petrus huius sententiæ primus auctor extiterit.* Et infrà: *Petrum bene sensisse ostendimus de abolitione legis Mosaycæ.* Tamen reuerà à puncto passionis cessasse, vt iidem docent, nec enim ad legis reuocationem requiritur aliud, quàm Dei voluntas, præsertim aliquo signo, licet obscuro insinuata, quale fuit illud Verbum Christi in cruce, *Consummatum est*, licet hunc eius sensum propter ipsius obscuritatem non intellexerint tunc Apostoli. Actuum verò 15. iam propter antecedentem Petri reuelationem certissimè nouerant Apostoli, legalium obligationem cessasse: sed inquisitionem fecerunt, an expediret aliqua pr#cipere Christianis etiam conuersis ex gentilitate, vt præceperunt Spiritus sancti reuelatione, declarantes, à reliquis liberos manere.

Ad argumenta autem, quæ pro priori parte c# **[sect. 32]** clusionis facta sunt, respondeo. Ad primum quidem[3060] concedendo, promulgatione# legis Mosaicæ fuisse figuram promulgationis legis nouæ factæ cum solennitate sufficienti ad obligandum: & ideo obligatio illius legis respectu totius populi non cœpit à passione Christi: sed à die Pentecostes, in quo etiam accepit completam rationem legis: nam de compleme#to essentiali legis est, fuisse propositam alicui populo, vel communitati: tamen in ratione præcepti obligauit à passione Christi Apostolos, qui ante mortem Christi nouerant ex eius reuelatione id, quod statim post Resurrectionem melius cognouerunt, baptismi, & legis nouæ obligationem à morte ipsius inchoandam esse respectu eorum, qui talis præcepti notitiam haberent. Vnde præceptum, quod anteà erat quasi priuatum, in die Pentecostes transiuit in legem. Veluti si Rex aliquibus domesticis præciperet, vt aliquid facerent, & deinde aliis subditis id faciendum publicè denunciarent, præceptum illud, quod initio non fuit c#pletè lex, sed simplex præceptum, & lex inchoata, in illa publica den#ciatione acciperet complementum essentiale legis. Hoc sensu intellige illud, *quia de Syon exibit lex, & verbum Domini de Ierusalem.*

Sic etiam intellige, quod aiunt Ledesma & Vazquez suprà, non esse de ratione legis, vt sit solenniter promulgata: nam si Apostoli priuatim prædicarent, & non publicè, nihilominus præceptum Christi obligaret, vt inquit Ledesma: & similiter si Papavellet suo pr#cepto sine sole#ni promulgatione obligare omnes, quibus denuntiaretur priuatim, reuerà eos obligaret, vt idem Ledesma docet.

Item Clemens epist. 3. ad Iulium, & Iulianum, ex eo solo, quòd Christus præceperit baptismum, colligit, omnes eo obligari: ergo etiamsi nulla facta esset solennis denuntiatio, sed priuata obligaret singulos, vt si Apostoli illud priuatim denuntiarent, postquam Christus illis dixit, *Docete omnes gentes,* &c. *docentes eos seruare omnia,* &c. Matth. vlt. fateor ergo, quòd præceptum baptismi sine solenni **[605]** promulgatione obligaret: non

tamen præceptum eius esset lex, donec publicè, vel priuatim multitudini esset propositum: & sic accipe, quod ait Vazquez legem Moysi, & nouam ante solemnem promulgationem obligasse.

Ex quibus etiam patet ad confirmationem: nam[3061] de ratione legis essentialiter completæ est solennis promulgatio: & sic lex Euangelica non fuit lex vsque ad Pentecostem: fuit tamen lex inchoata, & incompleta, habens vim obligandi per modum priuati præcepti.

Ad secundum respondeo, eadem proportione, **[sect. 33]** qua obligabat præceptum baptismatis, cessasse obli[3062]gationem, & vtilitatem Circumcisionis. Vnde sicut baptismus à Christi passione obligabat eos, quibus proposita erat eius obligatio, non verò alios vsque ad sufficientem pro eorum terris promulgationem: ita Circuncisio statim à passione Christi cœpit non obligare eos, quibus eius abrogatio, & lex Euangelica sufficienter erat proposita: & ex eodem tempore cœpit esse illis inutilis pro seipsis, & pro paruulis, quibus eam applicarent: sed à die Pentecostes facta est libera, & inutilis respectu populi Iudaici habitantis in terra promissionis: & idem dico pro illis de omni remedio legis natur#, quo infantes masculi, aut fœminæ possent iustificari. An verò pro omnibus Iudæis tunc cessauerit obligatio, & vtilitas Circuncisionis, dubitari potest: nam in die Pentecostes erant congregati in Ierusalem Iudæi ex omni natione, quæ sub cœlo est: ergo pro illis satis fuit tunc consummata promulgatio Euangelij, ac proinde liberi erant ab obligatione Circuncisionis, & aliorum legalium, & ea illis erant inutilia pro se, & suis paruulis. Licet pro Gentilibus remedium legis naturæ non sit tunc factum inutile: quia Christus in vita sua nec per se, nec per Apostolos cœpit illis promulgare Eu#gelium: nam de se dixit, *Non sum missus nisi ad oues, quæ perierunt domus Israe#l,* Apostolis autem præcepit, *in viam gentium ne abieritis:* & in die Pentecostes non fuerunt præsentes Apostolicæ prædicationi. Ad hoc respondent aliqui, probare intra breuius tempus cessasse vtilitatem Circuncisionis pro Iudæis, quàm remedij legis naturæ pro gentibus: non tamen quod statim illo die pro omnibus Iudæis per vniuersum orbem dispersis cessauerit vis Circumcisionis: quia licet fides Christi anteà prædicari cœperit Iudæis: tamen necessitas baptismi non fuit anteà pr#dicata, & ideo tunc cœpit eius promulgatio: quæ non poterat diffundi humano modo in omnes prouincias, in quibus Iudæi habitabant: & ideò etiam ad hoc est tempus moraliter sufficiens concedendum: ne dicamus, omnes illos paruulos fuisse priuatos remedio circuncisionis ante opportunum tempus, ac proinde etiam remedio legis naturæ: quia vtrumque simul cessabat respectu eorundem, cùm non esset maior ratio de vno, quàm de alio.

Sed inquirunt Sotus, & Medina locis citatis, an **[sect. 34]** interim, dum circuncisio, vt remedium legis naturæ, poterat paruulis prodesse, licet non ex propria institutione: si applicaretur paruulo à parentibus errantibus vincibiliter, & pertinaciter circa res fidei, prodesset illi circuncisio. Respondent negatiuè; quia circ#cisio, & sacramenta legis naturæ non[3063] habeb#t vim sine fide ministri: licet Medina addat, opposit# quoque esse probabile, quia vt in sacramentis legis nouæ non requiritur fides ministri: sed satis est intentio faciendi, quod faciunt fideles: ita dici potest de sacramento circuncisionis, & aliis antiquis remittentibus peccatum originale, quasi ex opere operato. Ego autem existimo, quòd quamuis admitteretur, fidem ministri non fuisse olim per se necessariam ad effectus horum sacramentorum: tamen illum, qui vincibiliter erraret circa fidem de extincta per se vi circuncisionis, & remedij legis naturæ in morte Christi, siue circa id erraret cum pertinacia, siue sine illa, ac proinde siue amittendo, siue non amittendo

fidem, inutiliter applicaturum ista remedia: quia post passionem Christi inutilia reddita sunt, nisi respectu eorum, qui cum ignorantia inuincibili Euangelij illa applicarent: vnde si aliqui paruuli proptereà damnarentur, non esset imputandum prouidentiæ diuinæ: sed parentum vel aliorum ministrorum culpæ. Obiicies Bern. ep. 77. dicentem, frustrationem Circumcisionis, & euacuationem sacrificiorum contra peccatum originale institutorum, cœpisse ex eo tantùm tempore c#paratione adultorum, quo noui præcepti baptismi rei existerent, quia præceptum ipsum ad eorum potuit inexcusabiliter peruenire notitiam: & addit. *Sanè paruulis, & nec dum ratione vtentibus, quia sola nocere creditur peccati contagio: non etiam mandati præuaricatio, tandiu credendum est, antiqua valuisse sacramenta, quandiu palam interdicta non fuisse constiterit.* Sed post Euangelij in toto orbe promulgationem potest quis ignorare inuincibiliter præceptum baptismi, & interdictionem veterum sacrame#torum: ergo tunc illi & illius paruulis proderit circ#cisio: quod est contra omnes. Propter hoc Vazq. disp. 181. c. 5. reiicit Bern. Sed piè possumus illum exponere, vt sacrame#ta illa adultis eo tempore non prosint, quo non possint excusari à violatione præcepti baptismi: prosint verò illis eo tempore, quo excusari possint ea ratione, quia non in maiori parte orbis Euangelium sit prædicatum: secus si alia ratione excusentur: paruulis verò tunc incipiant non valere sacramenta illa, quando per se loquendo poterat ad pare#tum notitiam peruenire eorum interdictio, licet per accidens non peruenerit.

SECTIO VII. *An lege veteri vetitum fuerit prædicare gentilibus, vel communicare cum illis.*

NOn quærimus de lege noua, quamuis **[sect. 35]** enim Christus aliquando præceperit Apostolis, ne Euangelium gentibus prædicarent, *in viamgentium ne abieritis.* Matth. 10. tamen eam prohibitionem abstulit, Marci vltimo dicens. *Prædicate Euangelium omni creaturæ,* & Matth. vltimo, *Docete omnes gentes,* &c. Neo est difficultas de gentilibus conuersis ad Iudaismum, seu proselytis, qui Circuncisione iungebantur populo Dei, & eius lege, & ritibus astringebantur: sed gentilibus non proselytis, nec Circuncisis.

Pro parte affirm. eiusmodi prohibitionem est, quòd vt Petrus baptizaret Cornelium gentilem, necessarium fuit, vt diuina reuelatione admoneretur Act. 10. Vnde tunc primum intellexisse videtur, gentiles æquè ac Iudæos indifferenter vocari ad Ecclesiam: ergo anteà erat obligatio non communicandi cum gentilibus: & non ex lege noua: ergo **[606]** ex veteri, & Act. 11. fideles credentes ex Iudæis contra Petrum indignari cœperunt eo quòd ad gentes ingressus fuisset, & cum eis comedisset, donec eis reuelationem narrauit, eósque sufficienter instruxit: & quòd mirabilius est, post aliquot annos timens Petrus scandalum Iudæorum segregabat se, & non audebat comedere cum gentibus Galat. 2. & Act. 23. conqueruntur Iudæi de Paulo eo quòd introduxisset gentes in templum, & polluisset locum sanctum illum: & inter præcepta negatiua lata à Moyse, quæ antiqui Rabbini posuere vnum, vt refet Ribera. 1. de templo, cap. 16. ne gentiles permitterentur templum Dei ingredi, & Iosephus, 8. antiquit. cap. 2. aliàs 3. dicit, non fuisse admissos intra templum Dei, nisi mundos, & cultores illius legis, & videtur colligi hoc pr#ceptum ex Tren. 1. vidit gentes ingressas sanctuarium: de quibus præceperas, ne intrarent in Ecclesiam tuam, & Ezech. 44. 7. sufficiant vobis omnia scelera vestra domus Israe#l, eo quòd inducitis filios

alienos incircuncisos corde, & incircuncisos carne, vt sint in sanctuario meo, & polluant domum meam.

Dico tamen, etiam si in lege veteri fuisset præ **[sect. 36]** ceptum non prædicandi gentibus legem Dei, vim[3064] obligandi amisisset in morte Christi iuxta dicta in præcedentib. de morte legis veteris, & licèt daremus, tale præceptum, & alia aliquando post Christi passionem mansisse: tamen per verba citata ex Marci vltimo, & Matth. vltimo manifestè reuocatum fuisset: quia illa verba continent præceptum contrarium. Item esto in lege veteri fuisset præceptum de non communicanda sua lege gentilibus non prius circuncisis: hoc deberet intelligi de communicatione legis veris, non de noua. Vnde Act. 8. Philip. baptizauit Aethiopem Eunuchum, qui gentilis erat, vt testantur. Euseb. 2. histo. c. 1. D. Thomas Ioan. 12. lect. 4. Abul. Matth. 6. q. 129. Salmeron tract. 28. & 34. in acta. Tolet. & Mald. Ioan. 12. & colligitur ex circunstantiis personæ, & patriæ eius, & reginæ, cui seruiebat. Idem tenet Iansen. cap. 111. Concordiæ. Claud. Arbor. & Alb. Ioan. 12. & Sa ibidem citans Bedam, Nicepho. 2. histo. cap. 6. Arator 1. carminum in actus, qui ferè omnes Eunuchum vocant primitias gentium, & in eo impletum esse id Psalm. Aethiopia præueniet manus eius Deo, putat Oecum. Act. 8. Euthim. Theodoret. siue Basil. in illum Psalm.

Nec videtur dici posse, id factum esse ex peculiari instinctu spiritus sancti. Nam ipsemet Ethiops interrogauit. *Ecce aqua, quis prohibet me baptizari?* & Philippus respondit. *Si credis ex toto corde,* &c. Supponens per se esse licitum, & solùm requiri fidem tanquam dispositionem necessariam ad baptismum. Accedit quòd nullum erat præceptum expressum in lege veteri prohibens Iudæis communicationem cum gentilibus, nisi vel in matrimoniis vel in cibis lege prohibitis, vel in quibusdam aliis determinatis, vt tractat Abul. Leuit. 20. quæst. 1. & sumitur ex Ioan. 12. vbi legimus, gentiles solitos asce#dere Ierusalem ad Deum adorandum, vtique in templo, vt colligitur etiam ex 3. Reg. 8. vnde Martinus del Rio, in verba citata thren. 1. sciendum inquit, quòd ab ea parte templi, vbi erat sancta sanctorum, omnes arcebantur præter solum Pontificem semel in anno: à sancto omnes, qui sacerdotes non erant: ab interiore atrio omnes, qui nec sacerdotes nec Leuitæ (de quo dixi ad Heb. 9.) ab exteriore atrio Iudæorum omnes gentes, & incircuncisi: ab atrio verò profano, seu gentium soli Ammonitæ, & Moabitæ in æternum arcebantur Deuter. 23. 3. Idumæi, & Aegiptij expresse à Deo iussi admitti. Ibidem vers. 7. Post tertiam generationem. Hos tamen, vt & Chaldeos Iudæi quadam vsurpatione in perpetuum excludere conabantur, quasi foret contra legem, vt patet actor. 21. vers. 28. & nihilominus fauore, & gratia cum quibusdam, vt dixi, dissimulabant, &c. Hæc Mart. del Rio. Cui consonat Azor, tom. 1. lib. 6. cap. 58. ad finem dicens, in oraculum seu sancta sanctorum solus intrabat sum. Sacerdos semel in anno non sine sanguine: in atrium gentium omnes eti# Ethnici: in atrium Israelitarum soli Israelitæ: in atrium interius soli sacerdotes, & Leuit#. Vnde patet, non fuisse omnino prohibitum Iudæis admittere gentiles ad templum Dei, & præsertim hoc est verum de gentilibus habentibus veram fidem, & colentibus vnum Deum, quales nonnulli erant ante Christi aduentum.

Addunt tamen aliqui recentiores, in principio **[sect. 37]** non fuisse plenè manifestatum Apostolis, an mysteria legis gratiæ communicanda essent gentilibus in præputio manentibus: & ideo in principio illos non baptizasse, nisi prius circunciderentur, & fierent proselyti, & sic intelligunt locum Act. 8. existimantes Æthiopem illum etsi gentilis esset, fuisse Circumcisum, & professorem Iudaicæ legis, quod notauit Baronius, tom. 1. anno

Christi. 35. sub finem, & dicit esse communem consensum scriptorum Ecclesiasticorum. Sed illos non refert, nec præfati iuniores (vt dicunt) repererunt: nam Chrisost. qui citatur hom. 19. in Acta, solùm dicit, fuisse ex iis, qui ascenderant adorare in Ierusalem, & hom. 65. in Ioan. dicit, gentiles illos, qui adorare ascenderant, parum abfuisse, vt fierent proselyti. Non tamen dicit fuisse circuncisos; imò Theophilactus, qui maximè sequi solet Chrysostomum, expressè hoc negat Ioan. 12. Dicunt nihilominus illi Iuniores, quòd dicit Baron. de illo Æthiope, esse verisimilius propter reuelationem postea factam Petro, quæ planè ostendit, antea nullum gentilem incirc#cisum fuisse baptizatum: alioqui non fuisset necessaria specialis reuelatio, vt Petrus baptizaret Cornelium gentilem. Fuisse etiam conueniens putant, vt tanquam necessarium mysterium, primùm pastori omnium Petro reuelaretur. Nec enim sine causa spiritus sanctus non statim à principio veritatem hanc Apostolos expressè docuit, scilicet, quia oportebat iuxta suauem Dei prouidentiam in principio non statim transire ad gentes: Sed post sufficientem prædicationem factam Hebræis, vt Paul. etiam prosequitur ep. ad Rom. Ergo tempus opportunum, in quo Deus disposuerat, gentes admittere ad baptismum, Petro debuit priusquam aliis reuelari: siquis etiam consideret pietatem illius Eunuchi, & affectionem ad scripturam sanctam, quam Chrysost. supra eleganter expe#dit, facile sibi persuadebit, fuisse illum legis cultorem. Vnde ex discursu Actorum poterit quis progressum promulgationis baptismi, & legis nouæ intelligere. Nam primùm Iudæis facta est: deinde Samaritanis, tertiò ge#tilibus proselytis, 4. gentilibus incircuncisis fidelibus, & colentibus Deum. Non autem à principio negata est communicatio gentilibus incircuncisis in mysteriis Christianæ legis: quia id esset contra aliquod præceptum diuinum in re, sed in falsa æstimationè mul-**[907]**torum, quæ fundabatur in obseruata consuetudine illius populi. Timebat enim ex communicatione cum gentilibus peruersionem in fide, & moribus, & ideo etiam Christiani ex Iudæis conuersi hanc communicationem in principio vitabant, donec à Deo magis illuminati sunt mediante Petro. Hæc recentiores illi, quibus consonat Lorinus Act. 10. vers. 14. dicens Petrum, cùm dixit, *absit domine, quia nunquam manducaui omne commune*, &c. Nondum sciuisse mortuam penitus legem, ac vim amisisse obligandi, ideo eam seruasse, & Med. q. 103. art. 3. ait, quòd Apostoli adhuc post pentecostem dubitabant, vtrum legalia essent obseruanda nec ne, quod probant ex hac historia Petri, & ex disceptatione, & inquisitione facta Act. 15. super obligatione Circuncisionis, & aliorum legalium.

Quod verò attinet ad Eunuchum illum Acto **[sect. 38]** rum 8. Lyra probabile existimat, fuisse proselytum sine religione Iudæum: quia legebat Isaiam: id eti# Carth. tenet, quia venit adorare in Ierusalem: & Baronius, to. 1. Annal. arguens erroris contrariam sententiam, eo quòd non erat reseratus gentilibus non proselytis aditus ad Ecclesiam: sed primum patuit per Petrum Cornelio: & Aethiopes cum Iudæis eadem pene sentiebant, authore Strabone, lib. 17. vtentes quoque Circuncisione, vt testatur Herodot. apud Iosephum 8. Antiquit. cap. 4. Idem tenet Bellarm. 1. de Pont. cap. 22. propter 1. rationem Baronij, & alias antecedentes; maximè quòd ipsemet Petrus indicat, se primum prædicasse gentibus, Act. 15. 17. & anteà dubitauerat, an esset tempus illis prædicandi, Act. 10. 10. & 20. & de dispersis à tribulatione, quæ facta est sub Stephano, scriptum est Act. 11. 19. quòd *nemini loquebantur verbum, nisi solis Iudæis*, & Hieron. ep. ad Saluinam, & Chrysost. hom. 22. in Acta Aiunt, Cornelium primum à Petro baptizatum salutem gentium dedicasse, & initium gentium ab illo factum, & Pontius diaconus Cypriani discipulus in eius vita ait,

tam citò baptizatum eunuchum, quia iudæus erat, & de templo domini veniens Isaiam legebat. Iren. quoque lib. 4. cap. 4. ait, *parum fuisse laborandum* P*hilippo: quia deerat sola cognitio Eunucho, aduenisse filium Dei: cæterum à Iudæis præcatechizatum fuisse circa Deum patrem, & conuersationis dispensationem, vitæ mores, & præaptatum in timore Dei.*

Cæterùm fuisse origine Aethiopem, ac religio **[sect. 39]** ne etiam gentilem, sentiunt Beda, glossa ordin. & interlin. Hugo, & Caiet. Act. 8. & probabile ducit Lyranus ibi, & Lorinus vers. 27. Nec de Petri prærogatiua vllum inde præiudicium fieri censet: nam apertè palam porta non est, nisi per Petrum: in transitu tantum ascitus est Eunuchus. Quomodo superstite adhuc Christo pauci quidam Samaritani ac gentiles vocati sunt ab eodem, vt mulier samaritana, & Chananæa, siue Syrophœnissa, & alij, qui non suis modo id inhibuerat, *Sed seipsum quoque venisse negauerat, nisi propter oues, quæ perierunt domus Israel.* Mat. 15. 14. Neque obstat profectio ad templum Hierosolymitanum: id enim celebratum à gentilibus testatur Ioan. cap. 12. 20. Quod famosissimum in toto orbe dicitur 2. Machab. 2. 23. & ibi Heliodorum hostiam obtulisse refertur eod. lib. c. 3. 35. sicut, & eodem misisse munera Cyrum, & Darium Esdras commemotat lib. 1. cap. 1. 5. & 6. Quòd legebat Eunuchus Isaiam, id faciebat vel curiosè, vel studio cognoscendi veritatem, præsertim cum magna esset consensio inter Aethiopes & Iudæos in rebus pertinentibus ad religionem. Quæ ratio non iuuat contrariam opinionem (sed nos potius) vt minus verisimile videri debeat, ab homine etiam professione gentilem adiri templum, & legi sacram scripturam potuisse, quam constat, iussu etiam Ptolomæi Græcè redditam. Hæc Lorinus.

Certè si Aethiopes tunc circuncidebantur, non **[sect. 40]** oporteret hunc denuo circuncidi, vt à Philippo baptizaretur, quamuis opinio communis tunc esset, prius debere circuncidi gentiles, quàm ad baptismum admitterentur. Quæ tamen opinio falsa erat, & parum consentanea scriptur#, in qua ad fidem, & religione#, & mysteria Christi gentiles admitte#dos absolutè dicebatur, & sine restrictione & c#ditione prius se circ#cide#di. Zach. 2. *Applicabuntur gentes multæ ad Deum in die illa, & erunt mihi in populum,* Psalm. 48. *Loquetur pacem gentibus.* Genes. 49. *Erit expectatio gentium,* Psal. 21. *Postula à me, & dabo tibi gentes,* Osee. 2. *Vocabo non plebem meam, plebem meam, & non dilectam, dilectam, & erit in loco vbi dictum est eis non populus meus vos, ibi vocabuntur filij Dei viuentis.* Quasi dicat non solùm in populis Iudæorum quasi illis aggregentur, sed etiam in ipsis populis gentilium, & independenter à Circuncisione, & templo Hierosol. vt notat Cornel. Mussus Rom. 9. dum explicat hunc locum Osee, quem Paulus ibi adducit: vnde Malach. 1. *In omni loco offertur nomini meo oblatio munda.* Ioan. 4. venit hora quando nec in Hierosolymis tantùm, nec in monte Garizim, sed in omni loco adoratur Deus; quod Iudæorum patres antiqui confessi sunt in id Psalm. 66. *Vt cognoscamus in terra viam tuam, in omnibus gentibus salutare tuum.* Vnde Isai. 45. *Mihi curuabitur omne genu, & iurabit omnis lingua,* & cap. 42. *dedi te in lucem gentium,* &c. Sopho. 3. *Tunc conuertam ad gentes labium electum,* &c. Vide alia apud Cornel. suprà.

SECTIO VIII. *Vtrùm lex vetus iam sit mortifera.*

RAtio dubitandi est, quia ad non ser **[sect. 41]** uandum hanc legem non tenemur[3065] iure naturali, vt constat: nec positiuo, quia nullibi extat, præsertim diuinum: humanum autem

posset lege humana, vel consuetudine abrogari: ergo lex vetus non est mortifera, ita saltem vt nec ex voluntate Papæ possint Iudaicæ cæremoniæ vsurpari.

Dico primò, legem illam quoad iudicialia non[3066] esse lethalem, ita D. Thomas, Medina, & alij qu#st.[3067] 104. art. 3. Valent. disp. 7. quæst. 7. punct. 7. §. nunc quod attinet. Etsi enim mutata, vel antiquata potius forma, & statu illius populi, qui erat finis huiusmodi præceptorum, sic cessauerint præcepta iudicialia, vt à morte Christi fuerint mortua, id est, amiserint obligandi vim: quia tamen principaliter non referebantur ad significationem mysteriorum Christi futuri, ac proinde nec pertinebant primariò ad cultum proprium illius populi, idcircò non fuit post Christi mortem, nec nunc est illorum vsus mortiferus, quinimò ex lege Ecclesiæ possent aliqua ex illis, quæ expedire viderentur, obligatoria esse, vt affirmant D. Thomas, Medina, Valentia & alij, & nos docuimus sect. 3. initio.

[608] Dico secundò, vsus cæremonialium illius legis **[sect. 42]** iam & à multo tempore lethalis est. Est de fide, &[3068] iam erat tempore Hieronymi, & Augustini, vt pa[3069]tet ex epist. 89. Hierony. quæ est 11. inter epistolas Augustini, & 9. ac 19. ipsius Augustini. Vnde cùm Hieronymus in epist. Augustini legeret aliquid, quo oppositum indicari videbatur, ausus est ad Augustinum scribere, aliquid se legisse in sua epistola, quod sibi hæreticum videbatur, à qua suspicione purgat se Augustinus, & explicat suam mentem ab eo errore omninò alienam, & confitetur hanc fidei veritatem, vt & Ambros. epist. 41. & tribus sequentibus, & cæteri Patres, atque Doctores Scholastici in superioribus relati, & inferius referendi.

Præcipuè fundatur hæc veritas in testimoniis Scripturæ, quibus sect. 2. ostendimus, legem veterem cessasse, quæ ex traditione Ecclesiæ, & communi consensu Patrum, & interpretum, & ex forma loquendi Scripturæ, ita intelliguntur, vt quantum ad cæremonialia non solùm cessauerit lex vetus, ita vt non obliget; sed etiam ita vt eius vsus sit lethalis, & Deo displiceat. Psal. 39. *Sacrificium & oblationem noluisti,* &c. quod ita interpretatur Paul. Hebr. 10. & latè prosequitur August. eodem Psal. & eodem modo expendit Hieronymus illud Hieremiæ 31. *Consumando domui Israe#l, & domui Iuda testamentum nouum, non secundùm testamentum, quod disposui Patribus eorum,* &c. Ex quo colligit Hieronymus, legalia esse mortifera, non tantùm gentibus, sed etiam Iudæis, quibus Deus ibi dicit disposuisse Testamentum nouum, per quod vetus ita rumpitur, vt eo vti non liceat, sic enim intelligitur ponderatio Pauli Hebr. 8. vbi Paulus ait, Hieremiam in illo testimonio Iudæos vituperasse, & vetus Testamentum culpa non vacasse, id est, non caruisse imperfectionibus, propter quas reiici omninò debuerit quoad aliquam sui partem, scilicet, quoad cæremonialia, & ideò Paul. Hebr. 7. cap. ait, *Reprobatio fit præcedentis mandati propter eius inutilitatem, & infirmitatem.* Vnde errat Lutherus Gala. 2. docens, modò etiam cum Euangelio licitum esse vsum Circumcisionis, vt refert Salmerom. Galat. 2. disp. 22. vbi illum confutat; quia moyses id prohibet sub illis Symbolis, *Non seres vineam tuam altero semine, & sementis quam fecisti, & quæ nascuntur ex vinea, pariter sanctificentur. Non arabis simul in boue & asino. Non indueris vestimento, quod ex lana linoque contextum est.* Absurda sanè esset admixtio legis, & Euangelij, qua Iudæi potius quàm Christiani videremur. Et ex illa pestifera, & hæretica doctrina Lutheri nati sunt Eleuterobaptistæ, qui liberum faciunt aquæ Baptismum: quia Circumcisio est licita, & ea sufficit: ergo non est necessarius Baptismus: ita refert Salmeron suprà: sed ad rem reuertamur. Circumcisionem, & alia legalia interdicta iam esse, tenet etiam Bernard. epist. 77. Hugo. 2. de sacram. part. 6. cap. 4.

Pro huius rei intelligentia, Nota cum Valent. **[sect. 44]** illo puncto 7. & cum aliis, tribus vel quatuor mo[3070]dis potuisse, & posse vsurpari legalia, scilicet formalissimè, formaliter, merè materialiter, partim materialiter, & partim formaliter. Vsus formalis est, si legalia fiant eodem spiritu, seu eadem credulitate, & cogitatione, quibus ante aduentum Christi fiebant à Iudæis, in quo vsu sunt varij gradus, scilicet: Primus, si legalia fiant ponendo in eis spem salutis, ac si ex vi illorum posset homo iustificari, vel quasi ad iustificationem essent necessaria. Et sic constat, vsum esse perniciosum, iuxta id Galat. 5. *Si circumcidimini, Christus vobis nihil prodederit,* quod maximè de hoc vsu exponit Augustinus: & hic vsus inuoluit infidelitate#, propterea censores fidei animaduertere solent tanquam in infideles, in eos, qui seruant Iudaicos ritus.

Imò hic vsus quoad priorem partem semper fuit illicitus; quia nunquam legalia vi propria iustificabant, vnde Galat. 5. *Euacuati estis à Christo, qui in lege iustificamini*, & quoad posteriorem fuit illicitus à passione Christi, vel saltem post Pentecostem, aut promulgationem sufficientem Euangelij, quia eo tempore nec Iudæis erat vsus legalium necessarius ad iustificationem. Secundus gradus formalis vsus est, si legalia fiant, vt præfigurantia, aut promittentia venturum Messiam, vel aliqua mysteria Redemptionis nostræ completa in vita Christi: & talis vsus etiam est falsus, & inuoluens infidehtatem, & ideò illicitus: & sic procedit ratio D. Thomæ quæst. 103. art. 4. vbi probat, perinde esse illicitum me#dacium in significatione operis, atque in significatione verborum de mysteriis nostræ fidei. Tertius gradus est, si illa legalia fierent abstrahendo quidem à significatione rei futuræ, tamen vt permanentia in sua institutione non quoad obligationem, vel necessitatem: quia hoc pertinet ad primum gradum: sed quoad vim iustificandi, quam anteà habebant, vel quasi essent de consilio: & iste vsus etiam est illicitus propter infidelitatem admixtam.

Vsus merè materialis est, si vsurparentur non **[sect. 44]** cum falsa aliqua credulitate, nec ad cultum Deo exhibendum, sed propter alium finem, & commoditatem, vt si quis circumcideretur gratia sanitatis; & iste vsus per se, & secluso scandalo licitus est, vt significat D. Thomas quæst. 104. art. 4. ad 1. & apertè concedunt Sotus 2. iust. quæst. 5. art. 4. in fine corp. & Valent. suprà, & alij communiter.

Sic etiam Hieronymus dixisse videtur, hunc vsum aliquando fuisse licitum ad vitandam turbationem infirmorum in fide per fidei occultationem: & contra illum argumentatur Augustinus: quia videtur sequi, nunc etiam esse licitum talem vsum: quod censet omninò falsum, & erroneum, & contra ipsum Hieronymum, qui ad summum dicit, ex dispensatione aliqu#do licuisse: & seque#ti sect. disputabimus, an ille vsus sit intrinsecè malus: an verò etiam nunc sit licitus.

Vsus medius, seu ex materiali, & formali mixtus **[sect. 45]** est, si cæremonia veteris legis fiat, non quidem spiritu illius legis, nec tanquam habens fundamentum in illa, qua ratione talis vsus materialis est: fiat tamen intentione cultus religiosi, vel ex proprio arbitrio, vel ex aliqua consuetudine humana, vel ex præcepto, & institutione Ecclesiæ: qua ratione ille vsus est formalis, & in genere religionis. De hoc est aliqua controuersia inter Scholasticos, an sit omninò mortiferus, & quo iure. Nam Caiet. 3. part. quæst. 37. art. 1. ait, non esse per se mortiferum vti circumcisione non spiritu legis veteris, sed ad imitandum Christum, sicut faciunt Indi, qui Præsbytero Ioanni parent. Quod si ita est, etiam poterunt assumi legalia illa ad protestationem excellentiæ diuinæ, vel ad significandum præcepta illa mala non fuisse: sed bona, & à bono auctore. Quæ sententia

confirmatur: Primò, quia iste vsus nullo iure prohibitus videtur. Secundò, **[609]** quia Actor. 15. Apostoli præceperunt fidelibus abstinere à sanguine, & suffocato: & quamuis nonnulli Patres omittant suffocatum, & aliqui per sanguinem intelligant homicidium, vt videre licet apud Irenæum. libr. 3. cap. 12. Cyptianum 3. ad Quirin. cap. 119. seu in fine, Augustinum epist. 19. Tertullianum in Apologet. cap. 9. & lib. de pudicitia, cap. 12. Pacian. tract. de pœnitentia. Amb. etiam Galat. 2. docet, Sophistas Græcorum id addidisse. Videtur autem causa additionis fuisse, vt indicat quoque Augustinus 32. contra Faustum, cap. 13. & Gauden. Brixun. tract. de Machab. vt per suffocata magis declararetur præceptum de immolatis, & sanguine.

Nihilominus passim hæc distingui solent, vt videre est apud Tertull. in Apologet. cap. 9. Iustin# quæst. 45. ad Orthodoxos, Origen. 8. contra Celsum, Nazian Oratio. de Pascha, Cyrill Ierosolym Catechesi 4. & canon. 62. Aposto. & Concilia antiqua statim citanda, vt notat Lorinus Act. 15. vers. 20. adducens etiam Leonem Imperatorem nouel. const. 58. Et sanè si quando aliquis Patrum in recitatione Decreti Apostolici suffocata præteriit, id fecit; quoniam non referebat ad rem, quam tractabat: vel quoniam nomine sanguinis etiam eum intelligebat. qui intra animalia esset, vt notat Lorinus sup à, & Vazquez hic disp. 182. c. 9. & Azor tom. 1. lib. 5. cap. 17. quæst. 3. Vulgata Lectio retinenda est: nam & Græca, & Latina exemplaria ita habent, & communi consensu, & traditione Ecclesiæ firmata est, multum etiam fauet approbatio Tridentini sess. 4. Nomine etiam sanguinis non rectè intelligitur homicidium, vt rectè probat D. Tho mas infrà Ambr. August. Gauden. & Lorin. suprà, quia contra malitiam homicidij nunquam fuit error, nec dubitatio inter Gentiles, vt necessarium fuerit speciale præceptum negatiuum de illo. Prohibitum ergo fuit, comedere sanguinem, & suffocatum: quod erat etiam prohibitum in lege veteri. Nec valet dicere, illud fuisse prohibitum, quando lex vetus non erat omninò reiecta: quia multum durauit in Ecclesia, præsertim Orientali, vt patet in Concilio Gangrensi c. 2. quod tempore Syluestri celebratum est, & muliò post renouatum fuit, & auctum illud præceptum in Concilio Aurel. II. canon. 19. & 20. & Vuormatiensi, can. 65. vel 63. vbi etiam citatur Concilium Carthaginense.

Simile argumentum sumitur ex præcepto soluendi decimas, quod cæremoniale fuisse videtur, & in lege gratiæ renouatum est, adeò vt à Pontificibus diuinum appelletur, vt constat ex titulo de decimis, & ex cap. 1. de purificatione post partum, & ex multis Decretis de consecr. dist. 1. & sequenribus videtur constare, multas legis veteris cæremonias ab Ecclesia retentas.

Sotus suprà, & Moderni, quæst. 103. art. 3. & 4. **[sect. 46]** vbi præsertim Medina, & Valent. suprà, & Angles qu#st. de essentialib. Baptismi, art. 9. grauiter reprehendunt dictum illud Caiet. de Circumcisione: & à paritate rationis sentire videntur, nulla c#remonialia exerceri posse. Nam si aliquod posset, cur non & sacrificia omnia, & totus ritus posset ab Ecclesia instaurari? quod dicere absurdum esset. Et planè huius sententiæ videtur D. Thomas, qu#st. 104. art. 3. & 22. & quæst 87 art. 1. vbi ait, iudicialia præcepta licet sint mortua: non tamen ita mortifera, quin possint per magistratum humanum in aliqua Rep. acceptari: cæremonialia verò ita esse mortifera, vt non possint per humanam potestatem iterum introduci. Quia iudicialia non erant[3071] principaliter propter significationem: sed propter vsum, & æquitatem in illis contentam: cæremonialia autem erant principaliter propter significationem futurorum mysteriorum Christi: ideò priorum acceptatio potest fieri sine præiudicio fidei, non verò posteriorum. Eandem sententiam videntur supponere

communiter Doctores 4. dist. 1. & 3. dum absolutè dicunt, cæremonialia esse mortifera post Euangelij promulgationem, & Salmeron Galat. 6. disp. 31. ad 3. damnat Christianos Æthiopes, & Indos, quòd se ad Christum imitandum circuncidant.

Aliqui tamen hanc sententiam moderantur di **[sect. 44]** centes, consideranda sunt illa, in quibus illius legis cultus principaliter consistebat: huiusmodi erant sacrificia, sacramenta, & sacerdotes, quæ omnia erant etiam principaliter propter significationem. De his certissimum est, ita esse iure diuino abrogata, vt nulla ratione vsurpari possint ex intentione cultus: quod satis probat ratio D. Thom. & confirmatur, quia Christus instituendo vnum sacrificium, consequenter voluit, vt nullum aliud esset in sua Ecclesia: propter quod non solùm vetera illa sacrificia, verùm etiam neque alia, quæ in lege naturæ fieri, & inueniri possent ab hominibus, in lege gratiæ vsurpari possunt: quia repugnant perfectioni, & institutioni vnici, & infiniti sacrificij, vt latè ostendit Suarez 3. part. tom. 3. vnde fit etiam in lege gratiæ Sacerdotium aliud esse non posse præter illud, quod Christus instituit: nam Sacerdotium,[3072] & Sacrificium correlatiuè dicuntur. De sacramentis dantibus gratiam ex opere operato certissimum est: quia Ecclesia non potest instituere noua sacramenta: ergo nec vetera reuocare, vel acceptare. Nam vel id faceret ex vi primæ institutionis diuinæ, & hoc non, quia cessauit: vel faceret per nouam institutionem, & ad hanc non habet potestatem. Vnde constat, circuncisionem, quæ erat sacramentum aliquomodò conferens gratiam ex opere operato, nullo modo posse iam hac via ad vsum reuocari. Sed dicit Caiet. verum esse de circuncisione, vt erat sacramentum aliquomodò conferens gratiam: non verò vt est signum quoddam alterius rei, vel imitatio Christi. Respondeo tamen, seclusa illa ratione sacramenti, & aliis peculiaribus legis veteris, quæ modò intendi non possunt, superstitiosum, inutile prorsus, & impertinens esse[3073] circuncidi, & in hoc velle Christo c#formari; in quo fuerunt rationes, quæ modò non sunt, cùm alioqui ex se possit esse nociuum corpori, & scandalosum.

Præter hæc verò erant sacra, & obseruantiæ in quibus est interdum moralis vtilitas, & decentia, seclusa omni significatione allegorica seu mystica futurorum, & aliqua ex his sub prædicta ratione ab Ecclesia vsurpari possunt. Quod obseruauit Couar. 1. variarum cap. 17. referens Antoninum 1. part. tit. 14. cap. 5. & Maiorem 4. dist. 3. Sed illi reuerà nihil in particulari dicunt, sufficie#ter tamen probatur exemplis adductis: ita enim respondet ad primum de suffocato: & sanguine August. 32. contra Faustum cap. 13. dicens illud fuisse tunc prohibitum quia iudicatum est conueniens brohiberi ad vitandum scandalum, & de morticinis ibidem ait fuisse prohibita, eo quod morbida caro est, & noxia homini, & ita procedunt decreta **[610]** Concilior# adducta; sic etiam vsus soluendi decimas retinetur; quia aptus est ad sustentandos ministros Dei. Vnde D. Thom. iudiciale præceptum illud vocat, potiùs quàm cæremoniale, & eodem modo loquuntur aliqui de præcepto abstinendi à sanguine, & suffocato: quia magis retinebatur propter commoditatem, vel bonam gubernationem Reip. quàm propter cæremoniam. Sic etiam retinuit Ecclesia vsum incensi, vestes sacras, & similia propter decentiam, & ornatum, sub qua ratione magis dici possunt morales leges, quàm cæremoniæ. In his tamen propter vitandam occasionem erroris semper seruauit Ecclesia, vt licet in communi ratione sit aliqua conuenientia, in particulari modo, & ritu semper sit diuersitas, sicut obseruauit etiam in celebratione Paschatis, vt n#quam incidat in eum diem, in quo secundùm legem celebrabatur. De quo August. epist. 119. aliàs lib. 2. ad inquisitionem Ianuarij.

Hæc illi recentiores: sed absolutè, & sine vlla **[sect. 48]** limitatione tenendum censeo, cæremonias Iudaicas in eadem specie per modum cæremoniarum, seu propter mysticam aliquam significationem assumi non posse: nihil enim cogit, vt id asseramus.

Nam abstinentia à suffocato, & sanguine non propter significationem ad Apostolis præcepta fuit: sed ob alios fines, vnde Origenes 8. contra Celsum ait, *suffocata fuerunt sanguine non expresso de mortuo, quem quia dæmonum esse cibum vigebat opinio inter Gentiles, ideò vt ex eius nidore illi pascantur, proptereà inhibita sunt, ne illorum nutrirentur cibo: neu nobiscum istiusmodi spiritus coalerentur, si suffocatis vesceremur.* Imò magna pars victus humani, vt ait Magnetes apud Turrian. 1. contra Magdeburg. cap. 5. dæmonibus erat dicata, & eandem causam indicat Paul. 1. Cor. 10. nu. 20. & 21. & priora illa verba Actorum 15. *contaminationes idolorum,* Aug. 32. contra Faust. cap. 13. ait, in ea prohibitione respectum habitum fuisse ad Iudæos, qui abhorrebant ab his escis, & ad antiquius tempus Noe#, in cuius arca omnium gentium Ecclesia præfigurata est, & in cuius tempore hoc vetuit Deus Genes. 9. vnde hoc non fuit proprium illius legis, nec Hebræorum: sed commune ipsis & Gentilibus. Clem. lib. 6. const. ca. 12. consentire videtur, affirmans, in lege naturæ etiam ante diluuium hæc eadem seruata esse: & Arias Montanus Actor. 15. in illud *suffocatis & sanguine,* ait, etiam in pr#ceptis filiorum Noe# duo hæc fuisse non sine magna significatione, quæ interim per Christianos ex gentibus factos obseruanda c#mendabant Apostoli, donec ipsa veritas Christi manifestè omnibus elucesceret: ne omninò Christiani ex Iudæis abalienarentur à Gentilibus, & vt auferretur à Iudæis ansa calumniandi Christianam disciplinam, dicentibus, ab ipsa non excipi etiam cæremonialia omnibus olim gentibus singulari cum significatione tradita.

Turrianus 1. contra Magdeb. cap. 5. & lib. 6. const.[3074] Clemens cap. 12. arbitratur, suffocatum id duntaxat prohibitum fuisse, quod erat immolatitium. Hac verò ratione idololatria excepta vesci licuisse isto & sanguine, & idolothyto, seu si scandalum deforet, aut si consuetudo in naturam iam conuersa non abhorreret: idémque iudicium esse de capto animali à bestiis, & de morticino: quæ nimirum quoque ad idolorum cultum pertinebant. Hoc propter sanguinem retentum, illud propter bestias, quas gentes pro Diis colebant: vt liquet auctoritate Isichij Leuit. 22.

Valentia disp. 7. quæst. 7. punct. 7. ad. 5. cum D. Thoma qu#st. 103. art. 4. ad 3. ait. id non fuisse pr#ceptum ad cultu, sed materialiter in alium finem vt scilicet posset faciliùs ex Iudæis, & gentibus vnus populus coalescere, si in eo genere abstinentiæ sese Gentiles cum Iudæis, qui maximè à suffocato abhorrebant, in communi conuictu conformarent, eadem ratione assignat Sotus 2. iust. qu#st. 5. art. vlt. ad finem.

Lorin. Act. 15. vers. 20. vtraque inquit ratio im **[sect. 49]** pulisse potuit Apostolos ad eam legem scribendam, tum superstitiosa in Gentilibus talium escarum vsurpatio, tum religiosa Iud#orum ab iisdem propter diuinum præceptum abstinentia. Quamdiu autem Christiani in eadem abstinentia propter legem Apostolicam perdurabant, inter testamenta, vt ait Tertul. botulos illis cruore diste#tos admouebant Gentiles, certissimi scilicet illicitum esse penes illos, per quod exorbitare eos volebant. Constat hoc idem testimonio Minucij in Octauio, & Blandinæ Martyris apud Euseb. 5. hist. cap. 1. Ecclesia Latina nuper hanc abstinentiam à sanguine, & suffocatis negligit, quam immeritò hoc nomine insectatur Theodor. Balsamon tom. 1. Bibliot. patrum. Et si hodie Gr#ci ab his abstinent putantes, se hac lege adhuc teneri, superstitiosi sunt: quia neminem nunc ligat, & eius obseruatio sapit cæremonias veteris legis, inquit Lorinus, si verò quòd naturaliter ab

huiusmodi cibo abhorrent, vel honesta alia de causa reprehendi non debent, in quibus verbis insinuat Lorinus, legem prædictam apud Iudæos cæremonialem fuisse. Quod licet daremus, tamen negaremus apud Apostolos esse cæremonialem, cùm non respexerint significationem: sed fines indicatos, qui quoniam vniuersè, & prorsus cessarunt, cessauit lex ipsa: contraria etiam consuetudine abrogata videtur.

Stultè autem Luther. quadam concione erro **[sect. 50]** rem Concilio Apostolico appinxit, quoniam decreuerit necessaria esse opera, & legis obedientiam. Nam visum est spiritui sancto, & illi Concilio, imponere illud præceptum ob fines prædictos, & nihil cæremoniale, vt cæremoniale iniunxit. Qui in præcepto abstinentiæ à sanguine homicidium caueri docent, vel tropologicè, vel argumento à minori, vt plerique ex citatis auctoribus faciunt, ferendi sunt, ita vt tria illa prohibita ab Apostolis resp#deant tribus illis positis à Paulo ad Titum 2. *Sobriè, iustè, & piè viuamus.* Sobriè abstinendo à fornicatione, iustè à sanguine, rapina, & violentia, piè ab idolothytis seu idololatria, & impietate.

Non intenderunt Apostoli eo præcepto vitium **[sect. 51]** gulæ comprimere, sunt enim alia ciborum genera multò delicatiora, & gustui iucundiora: quæ vitanda potius fuissent. Nec respexit Deus ad salutem corporis, vt voluit Eucherius Genes. 9. quia saluti officit morticina caro. Et mirum est potuisse Eugubinum ibi sibi persuadere in illis verbis, *Carnem cum sanguine non comedetis:* homicidium tantum inhiberi: ibi enim post præmissum esum quorumlibet animalium mox subiungit Deus, *Excepto quod carnem cum sanguine non comedetis.* Nec docebit Eugub. *Comedere carnem cum sanguine* phrasi scriprura esse occidere hominem: sed intenso odio expetere alicui mortem, vt Psal. 26. 2. Iob 31. quamuis his locis non dicitur cum sanguine Chrysost. homil. 27. **[611]** in Genes. illum locum exponit de suffocato, quod prohibetur Leuit. 17. Caiet. de carne seu animali viuo: Lyra, Abul. & Carth. ne viuum ex animali membrum abscindatur ad esum: ne comedatur suffocatum: ne captum venatu, vel aucupio, ne separatus ab animali sanguis. Breuius, & melius Lor. cum aliis, ne comedatur sanguis in animali inclusus, vel ab eo separatus. Vide alia in Lorino Act. 15. vers. 20. Soto suprà, Azor tom. 1. lib. 6. cap. 23. ad finem, & Vazquez disp. 182. cap. 9. qui inter alia dicit, canonem sexagesimum secundum Apostolorum, quem optimè deffendit Apostolorum esse Turrianus suprà, & decretum Apostolorum Act. 15. non esse renouatum, vt communiter asseri solet, in Concilio Gangrensi canone 2. nam verba Concilij sunt, *Si quis carnem edentem præter sanguinem, & idolis immolatum, & suffocatum cum religione, & fide condemnat, velut spem propter huiusmodi præceptionem non habentem, Anathema sit.* In his autem verbis potius videtur licentia dari comedendi ista omnia, modò illud fiat sana conscientia: anathematizat enim eos, qui damnant comedentem huiusmodi cibos cum bona conscientia, hoc est, non credentes illicitum esse. Cæterùm ne à communi sententia recedamus, dicere possumus, reuerà hîc reuocari canonem Apostolicum: nec enim est credibile à Concilio Gangrensi, quod prouinciale fuit, reuocari, maximè cum illa forma non sit reuocatoria: nec verò supponi iam reuocatum ab aliquo Pontifice, vel Concilio generali: nullum enim vestigium talis reuocationis habemus. Et si reuocatum tunc iam esset, non renouaretur posteà, vt renouatum videmus, & fatetur Vazquez à Conciliis Aureli. & Vuormatie#si, & à Leone Imperatore, nec in Theodori Pœnitentiario manuscripto inueniretur pœna iniuncta iis, qui vescerentur suffocato: nec huius præcepti tanquam vigentis meminissent Patres superiùs citati: nec denique etiam nunc seruaretur à Græcis. Deinde illa particula, *præter,* manifestè insinuat manentem prohibitionem, sensumque hunc indicat. Si quis edentem

carnem, excepto sanguine *(*qui ad carnem quoque pertinet;) & immolato, & suffocato, (quæ edere prohibitum est,) si quis, inquam, talem damnat, affirmans non posse habere spem consequendi vitam æternam, eo quòd sit violator præcepti prohibentis esum carnis, Anathema sit.

Deinde Vazquez dubitat, quomodò pr#ceptum **[sect. 52]** illud quòd cæremoniale fuisse videtur, renouari[3075] ab Ecclesia potuerit: nam, vt omnes cum Hieronymo, & Augustino docent, post sufficientem Euangelij prædicationem omnia cœremonialia perniciosa sint, & nullum renouari queat: alioqui Ecclesia posset nunc victimas animalium præcipere, quod est absurdum. Respondet, inter præcepta cæremonialia quædam fuisse tradita in figuram Christi, qualia fuerunt præcepta de sacrificiis, & de circuncisione: quædam autem, vt aliqua prohiberentur habentia speciem ethnic# superstitionis, vt edere suffocata, & sanguinem effusum, vt notauit S. Thom. quæst. 102. art. 6. ad 1. Nam inter pretiosa sacrificia, quæ diis offerebantur, computa[3076]bantur carnes suffocar#, & sanguis ipse, de quibus immolantes comedebant; vt testatur Origen. 8. contra Celsum, & Strabo lib. 15. geographi# agens de Indorum moribus: vt colligit Turria. lib. pro canonib. cap. 5. ex Magnete apologetico 3. contra Theostenem, qui inter varia, quæ mactabantur diis, enumerat quadrupedes nigros suffocatos in scrobibus, & foueis. Quæ sacrificia pretiosa à gentilibus putabantur, vt inquit Strabo, quia sic totum animal diis consecrabatur, videlicet, cum suo etiam sanguine. Hæc ratio colligitur ex Leuit. 17. Vbi sanguinis esus prohibetur; quia cum anima carnis in sanguine sit, voluit Deus sibi in altari pro peccatis offerri, vt simul etiam illo cultu ritum idololatriæ de medio tolleret, qui partim in esu sanguinis idolis oblati consistebat. Sic posset modo Ec[3077]clesia prohibere, si opus esset, vt olim prohibuit propter speciem idololatri#, esum idolothytorum: sed iam hæc prohibitio necessaria non est, cùm illæ gentilium cæremoniæ inter fideles non extent. Aliam huius prohibitionis rationem assignat Cyrillus Catechesi 4. *Quia multi feri homines, & more canum viuentes sanguinem lambebant in modum sæuissimarum belluarum*; *suffocata verò crudeliter vorabant.* Hanc rationem reiicit Vazquez, quia non videtur sufficiens ad prohibendum vniersè esum sanguinis, & suffocati, etiam cum igne præparata ederentur. Aliam rationem assignat Augustinus 32. Contra Faustum, c. 13. Quare Apostoli hoc præceperunt Act. 15. vt rem facilem, neque obseruantibus onerosam, in qua gentes cum Israelitis conuenirent, assignarent, & ita duo parietes in angulari lapide coniungerentur. Vazquez illam de idololatria rationem magis probat, certumque arbittatur, licet in Leuitico non esset prohibitus esus sanguinis ad vitandam speciem idololatriæ: tamen ea de causa esum sanguinis, & suffocati esse ab Ecclesia prohibitum. Addit Genes. 9. illis verbis *Excepto quòd carnem cum sanguine,* &c. Non esse prohibitum homicidium, vt putauit Eugub. Nec esum sanguinis, vel abscinde#do membrum viuum ex animali, vel comedendo suffocatum, vel separatim sangninem ipsum, vt putarunt Lyra, Abul. & Carth. Sed solùm esum carnis viu#, vt docuit Caiet. Nam cum Deus dixisset, *& omne quòd mouetur, & viuit, erit vobis in cibum,* congruè addidit, *excepto,* &c. Nempe vt nihil viuum comedatis: & ita pro eo quòd in vulgata est. *Carne# cum sanguine non comedetis,* in Hebr#o est. *Tantùm carne# in anima sanguine ipsius non comedetis,* id est, in anima, qu# est ipsius sanguis, quia sanguine vita animalis conseruatur. Hoc autem prohibuit Deus, quia ferinum, & inhumanum. Quòd verò posteà sequitur, *Sanguinem enim animarum vestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum,* duobus modis ait Vazquez intelligi posse.

Primus est, vt particula, *enim,* pro, & vel, *aute#,* ponatur, nullamq#ue causam præcedentis reddat: sed nouum indicet præceptum prohibens effusionem sanguinis humani, ita, vt de manu besti# ille etiam requirendus sit, eo quòd, vt quidam volunt, posteà Exod. 21. lata fuerit lex, vt bos, qui percusserit aliquem, obrueretur lapidibus, nec carnibus eius quisquam vesceretur. Verùm cum scriptura dicat, cunctarum bestiarum, & posteà solùm contra quasdam bestias lex lata fuerit, alio modo hic locus intelligi debet: primo quidem per hyperbolem, ad denotandum quantum Deo hoc crimen displiceret: secundò, vt aliquid suppleatur prius, cuius hæc verba causam reddant, sicut in scriptura sæpe fit, nempe, *Nolo vos aut cibi, aut vindictæ, aut voluptatis causa sanguinem humanum fundere: sanguinem enim animarum vestrarum,* &c. Littera autem Hebraica ad vtrumque anceps est: nam particula aliqu ando *quæ,* aliquando, *quia,* significat.

[612] Denique eodem modo, & ob eandem causam prohiberi potest, & prohibitum in Ecclesia fuit, ne vllus vesceretur carnibus captis à bestia: quia etiam sanguis retinebatur intra illas, & ita rationem suffocati habebant. Vide Vazquez disp. 152. & quæ nos diximus disp. 10. sect. 1.

Vide etiam Martinum del Rio, Genes. 9. vers. 3. **[sect. 53]** & 4. vbi 1. cum Chrysost. hom. 27. Theodor. qu#st. 55. docet, ante diluuium licuisse carnibus vesci: sed posteros Seth illis abstinuisse: post diluuium autem significasse, non fore sibi ingratum, si carnibus deinceps æquè atque oleribus vescantur; quia plantarum vis diluuio debilitata fuit. Sic Deus consuluit humanæ necessitati, vt bene Nouatian. ep. de cibis Iudaicis; & male Tertul lib. contra psychicos, cap. 4. id humanæ incontinentiæ indultum dixit. Male etiam Pythagorei nefas putabant animal occidere, & vesci. Vnde Ouidius metamorphosi extrema.

Heu quantum scelus est in viscere viscera condi,
Congestóque auidum pinguescere Corpore Corpus,
Alteriúsque animantem animantis viuere letho.

Non refellitur ciborum delectus, de quo Clemens 2. Pædagogi, cap. 1. & latiùs Bellarm. 2. de bonis operib. cap. 7. Pugnaret, inquit Rius, cum Dei permissione lex Ecclesiæ, si carnes sempet, & omnibus prohiberet. Hebraicè habetur, *Carnem in anima sua in sanguine suo non comedetis.* Id est, non comedetis carnem cum anima sua, quæ est sanguis, vt egregiè post Chrysost. & Auenezram tradidit Eugub. Hieronymus ad sensum breuiter reddidit, carnem cum sanguine. Prohibentur duo modi sanguinem edendi; vnus est sanguinis adhuc existentis in animali viuo, aut suffocato, aut morticino. Alius est sanguinis iam ab animali separari, coagulati, vel liquidi, ita Eucherius. Addit. *Seder gosam,* membrum animali viuo excisum interdici esui. Sed hoc reducit Rius ad priorem modum. Lutherus ibi putat, sensum esse viui corporis carnibus abstinendum. Ne sicut miluus pullos, aut lupus oues vorat, nos crudas, & palpitantes, & calido sanguine stillantes partes voremus. Quæ opinio fatua Rio videtur: quippe non Lestrigonibus, vel Cyclopibus: sed Noe, & Seth filiis lex ferebatur. Ratio huius præcepti po[3078]sitiui est, vt homines ab homicidio deterrerentur. Nec id immeritò cauebatur. Nam gentiles posteà vsque ad sanguinis humani potum prorupisse refert Tertul. apolog. cap. 9 Renouatum ab Apostolis, Act. 15. durauit eius obseruatio temporibus Tertul. dict. cap. 9. & Minucij in Octauio: & vsque ad Bedam, & Rabanum, vt ex huius pœnitentiali patet. Demum (nescio quando*)* Ecclesia permittente, per non vsum posterior comedendi sanguinis modus, sed non bibendi liber factus: forte quando cessauit suspicio, & periculum idololatri# de

carnibus immolatis: nam hanc causam fuisse huius Apostolicæ prohibitionis quidam tradiderunt. Vide Turria. 6. const. Apost. cap. 12. *Sanguinem enim animarum,* &c. Id est mihi adeò pretiosus est sanguis vester, vt etiam à brutis, qu# hominem necarint, requiram. Fecit Exod. 21. num. 28. *Si bos percusserit,* &c. Hæc ex Rio retuli, quia duo contra Vazquez suprà docet. Primum est, quod dixit contra Lutherum. Secundum verò, quod in vltimis verbis continetur. Lector eligat. Non damno opinionem Vazquez circa primum, quamuis Lutheri sit: quia expressè etiam eam tenent Diodor, ibi apud Francis. Zephirum, & alij catholici superiùs citati, & quoad 2. dictum Rius probabiliter loquitur: sed Theodoretus explicat, in die resurrectionis sanguinem humanum requiram de manu bestiarum omnium, vt corpori resurgenti reddatur.

Ad argumentum factum de decimis, respondeo, præceptum de decimis, qua parte positiuum erat, iudiciale fuisse, vt docet D. Thomas 2. 2. qu. 87. art. 1. & Azor tom. 1. lib. 7. cap. 34. quæst. 4. Ideò ab Ecclesia retineri, aut renouari potuisse. Iam enim superiùs ostendimus, præcepta iudicialia retineri, ac reuocari potuisse à gubernatoribus Reip. & licèt sint mortua post Christi mortem, nunquam tamen facta fuisse mortifera.

SECTIO IX. *Quando legalia cæperint esse mortifera.*

HIeronymvs epist. 89. quæ est **[sect. 54]** 11. inter epistolas Augustini, & Ga[3079]latas 2. tria dicit: Primùm, legalia fuisse à principio mortifera. Aliqui[3080] intelligunt, à puncto, quæ lex mortua fuit, quodcunque illud sit, & Hieronymum nunquam explicuisse, quòd à puncto Passionis, vel Resurrectionis fuerint mortua, aut mortifera.

Sed certè quamuis Hieronymus id clarè non dixerit, satis id insinuauit, tum quia in ea epist. refere#s Augustinum dicentem, à tempore Passionis, & Resurrectionis fuisse bona: sed non necessaria ad salutem; ipse sine vlla limitatione tenet, non fuisse bona, nec indifferentia: sed mala: & absolutè, ac sine vlla restrictione docet, in nouo testamento, seu post Euangelium Christi, semper fuisse mala, & prohibita Iudæis, & Gentilibus: tempus autem Euangelij, & nouum Testamentum sciebat cœpisse à morte Christi: ergo ex eo tempore sensit, legalia non simulatoriè, sed ex animo seruata, esse non solùm mortua, sed etiam mortifera: & ita Hieronymum interpretatur Valentia, disput. 7. quæst. 7. punct. 7. Vazquez disp. 181. cap. 2. num. 15. & disp. 182. cap. 2. num. 9.

Fundamenta quibus Hieronymus in hoc dicto nitebatur, referam posteà, & diluam.

Secundùm Hieronymi dictum est, Apostolos nunquam ex animo vsos fuisse legalibus tempore prædicto: sed per quandam simulationem ad vitandum scandalum, & damnum spirituale Iudæorum. Nam si Iudæi viderent legem ab Apostolis non seruari, vel non conuerterentur ad fidem, vel conuersi ab ea recederent. Ait autem Hieronymus, Apostolos sic vsos legalibus ex quadam dispensatione: vbi nomine dispe#sationis, vt notat Adrian. in 4. quæst. 1. de Baptismo, §. ad partem oppositam, & Vazquez disp. 182. cap. 2. num. 10. non intellexit Hieronymus præcepti relaxationem: sed prudentem vsum, & administrationem loco, & tempori conuenientem: in quo sensu eadem voce vsus est Chrysostomus in id Galat. 2. *Cùm venisset Petrus Antiochiam,* &c. & paulò antè, & lib. de Sacerdotio œconomiam eam vocans, & passim alij Patres: nec verum est quod quidam dicunt, *Quam non videtur satis intellexisse in Hieronymo Augustinus epist. 19. existimans dispensationem hoc operari, vt mendacium non sit mendacium.* Nam Augustinus perfectissimè vim vocis, & sensum Hieronymi in-**[613]**tellexit, sed colligebat

tanquam absurdum, si ex dispensatione licitum erat simulare, licitum quoque esse mentiri: nam simulatio ipsa mendacium est: quod tamen nulla dispensatione, seu œconomia licitum esse potest.

Tertium dictum Hieronymi est, Totum illud factum Galat. 2. tam Petri separantis se à Gentibus, quàm Pauli reprehendentis Petrum, factum esse per simulationem, hypocrisim, & fictionem, atque secretam conuentionem, & concordiam, seu ex composito inter illos, vt illo modo efficacius donarent neophitos ex Iudæis, cæremonias legis non esse necessariò seruandas, cùm viderent Petrum acquiescere reprehensioni Pauli. Hoc sibi suasit Hieronymus, vt Petrum excusaret à crimine, & Paulum à procaci reprehensione Pastoris vniuersalis, maximè cùm in eo notare videretur, quod s#pius ipse fecerat: nam 1. Cor. 9. ait, Iudæis factus sum Iudæus, vt Iudæos lucrifacerem, & Act. 16. Circumcidit Timotheum, qui erat ex patre Gentili, & matre Hebræa, & cap. 18. Totundit sibi caput in Cenchris, & cap. 21. ex consilio seniorum, inter quos vnus erat Iacobus, cum quatuor Iudæis se purificauit, vt templum ingrederetur, ne verum videretur, quod de eo dicebatur, docere dicessionem à Moyse.

Propter quod Marcio notauit in Apostolos, quòd aliquid eis tunc deesset ad perfectam notitiam Christianæ religionis, & quòd Paulus aliam formam religionis induxerit præter eam, quam Petrus, & alij prædicauerunt, vt refert Tertul. lib. de præscriptionibus, cap. 23. qui Marcionem impugnat eod. cap. & 4. lib. contra Marcio. cap. 3. Porphy. etiam in Paulo arguebat, id in Petro damnasse, quæ sæpius ipse fecerat, vt refert Hieronymus, epist. 89. quæ est 11. apud Augustinum, & ipsemet Augustinus epist. 19. Quare deceptus est Erasmus annotat, ad Hieronymum, illa epist. 89. dicens, se ignorare, quem errorem secutus est Porphyrius circa legem Moysi, cùm neque legem, neque Euangelium crediderit. Erasmum reprehendit Marius Vict. annot. ad eandem epist. nu. 15. ostende#s ex Hieronymo errorem Porphyrij fuisse, quod Paulum circa hoc reprehe#derit. Iulianus Apostata in Petrum conuitia iactauit, teste Cyrillo 9. contra Iulian#, in fine, eò quòd varius fuerit, & nunc more Gentilium, nunc Iudæorum vixerit. Et sanè si peccauit Petrus in eo facto, eius peccatum videbitur alicui fuisse graue: quia inducebat Gentes in grauem errorem contrarium Euangelio.

Respondent aliqui, Cepham, de quo Galat. 2. **[sect. 55]** non fuisse Petrum Apostolum, sed vnum ex 72. discipulis Christi, vt docuit Clemens Alexandrinus 5. Hypotyposeon, quem refert & sequitur Euseb. 1. Histo. cap. 12. & Oecumenius Galat. 2. & confirmatur, quia auctor epistolarum, quæ Martialis nomine circumferuntur, in titulo se appellat Apostolum Martialem Cepham: & Paulus Galat. 2. Principem Apostolorum appellat Petrum, non Cepham. Sed illum Cepham fuisse principem Apostolorum docet Hieronymus Galat. 2. & supponunt ipse, & Augustinus epist. citatis: & probatur: quia Galat. 2. dicitur de Cepha, Ioanne, & Iacobo, *Qui videbantur columnæ esse,* & 1. Corinth. 15. Christus primò apparuit Cephæ, id est, Petro, & Christus illum appellauit Cepham, id est, Petrum, cùm anteà vocaretur Simon. Quod verò etiam Martialis dictus fuerit Cephas, nihil refert.

Vt igitur à tanto peccato Petrus excusetur, ait **[sect. 56]** Hieronymus, simulatoriè egisse: quod planè dicit textus. Vide Vazq. disput. 182. cap. 1. num. 5. & seq. *Et simulationi eius consenserunt cæteri Iudæi.* Et simu[3081]lationem etiam in rebus ad religionem pertinentibus ex causa aliqua licitam esse suadet Hieronymus Galat. 2. *Quia Christus venit in similitudinem carnis peccati, vt peccatum damnaret in carne,* &c. Et Luc. 24. *Finxit se longius ire,* vt inuitaretur à Discipulis. Et Iesu 4. Reg. 10. Finxit se velle sacrificare Baal,

vt eius sacerdotes occideret. Hoc ipsum probat Adrianus quæst. illa 1. de Baptism. §. ad partem oppositam: quia Iosue# cap. 8. cum suis militibus de præcepto Domini parauit insidias ciuitati Haim, & recessere loco simulantes metum, & fugientes. Quod explicans August. lib. quæstionum in Iosue#, inquit, *Quando iustum bellum geritur, vtrum ex insi*[3082]*dijs, an apertè pugnetur, nihil ad iustitiam interest.* Et idem Adrian. ibidem *§*. sed maior est difficultas, probat ex 4. Reg. 5. vbi Naaman Syrus mundatus ab Eliseo, dixit ei, *Hoc solum est, de quo depreceris, Dominum præ seruo tuo, quando ingredietur Dominus meus templum Remon, vt adoret, & illo innitente super manum meam, si adorauero in templo Remon, adorante eo in eodem loco*: *vt ignoscat Dominus mihi seruo tuo pro hac re.* Quibus verbis videtur veniam postulasse, vt posset simulare in eo euentu cultum idolorum. Elisæus verò annuens petitioni eius dixit: *Vade in pace.* Idem confirmamus ex 1. Reg. 21. vbi Dauid se finxit stultum coram Achis, vt euaderet: & Paulus 1. Corinth. 4. aliorum personam indue#s. *Hæc,* inquit, *fratres, transfiguraui in me, & Apollo propter vos.* Et in bello licere struere insidias, & vti stratagemate, ex vsu omnium perspicuum est; vnde Virgil. *Dolus, an virtus, quis in hoste requirat.* Et saltem simulatio licita videtur, quando quis non intendit alium decipere, sed eius deceptionem occasione sui facti euenturam permittere ob aliquem honestum finem. Neque factis non impositis ad significandum, sed naturaliter significantibus eo modo, quo effectus fignificat causam: vnde oriri solet, mendacium videtur. Vnde Hieronym. epist. citata ad Augustinum sic scribit: *Nec me putes magistr# esse mendacij, qui sequor Christum dicentem, Ego sum via, veritas, & vita.* Ioan. 14. *Nec potest fieri, vt varietatis cultor mendacio colla summittam.* Et ibidem: *Ego, imò alij ante me exposuerunt causam* (scilicet quare Apostoli aliquando legalia seruauerint*) quam putauerunt non officiosum me#dacium defendentes, sicut tu scribis*: *sed docentes honestam dispensationem, vt & Apostolorum prudentiam demonstrarent, & blasphemantis Porphyrij impudentiam coe#rcerent, qui Petrum, & Paulum puerili inter se dicit pugnasse certamine, imò exarcisse Paulum in inuidiam virtutum Petri, & ea scripsisse iactanter, quæ vel non fecerit, vel si fecerit, procaciter fecerit, id in alio reprehe#dens, quod ipse c#miserit.*

Pro hac sententia faciunt verba illa textus, **[sect. 57]** *In faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat,* Si bene expendantur: nam, #### ########, significat idem quod in specie, & apparenter, vt interpretantur Chrysostom. & sequaces, vt 2. Corinth. 10. *Quæ secundùm faciem sunt, videte*; vbi etiam habetur, cata prosopon, & cap. 5. *Vt habeatis ad eos, qui in facie gloriantur, & non in corde.* Nec obstat illud verbum, *Quia reprehensibilis erat*: nam Ambrosius, & Græci legunt, *Quia reprehensus erat,* scilicet à Iud#is, vt addit Caietanus de hoc, quòd cum Gentilibus manducasset: vt ergo intelligeretur imme-**[614]**ritò à Iudæis reprehensum fuisse, illum in specie reprehendit, eò quòd à Gentilium c#municatione se subtraxisset; vel *restiti ei in faciem,* eò quòd iam ab ipsis Gentilibus fuerat reprehensus. Verisimile enim admodum videtur, nonnullos ex Gentilibus, cum quibus ederat ante aduentum Iudæorum, propter quos se à Gentilibus posteà subduxit, ill# admonuisse, cur ita ageret, & cur faueret cæremoniis, quas certò sciret, & coram Gentibus diceret, extinctas esse, & inutiles. Et licet legamus, *reprehensibilis erat,* vt legit Hieronymus: tamen ipse sic explicat: *Quod autem,* ait, *reprehensibilis erat, propterea media temperauit, vt intelligamus, non tam à Paulo eum fuisse reprehensibilem, quàm his fratribus, cum quibus anteà edens, se ab eis posteà separabat.* Verba autem illa: *Cùm vidissem, quod non rectè ambularent ad veritatem Euangelij*; intelligit Hieronymus

dicta non de Petro, & Barnaba; sed de Iud#is, ob quorum emnedatione# oportuit Petrum apparenter reprehendere. Citat Hieronymus pro sua sententia, & tota expositione huius loci, Galat. 2. Septem antiquos Græcos, Origen. Didymum, Appollinarem Laodicensem, Eusebium Emissenum, Theodorum Heracleotem, Alexandrum veterem hæreticum, & Ioannem Chrysostomum 1. de Sacerd. ad finem Galat. quem postea Græci secuti sunt, Theophyl. & Oecum. & Cassian. collatio. 17. cap. 20. sed malè citatur Theodoretus: in eandem expositionem inclinat Adamus, qui etiam præfert sententiam Hieronymi quoad primum dictum: & eandem sequitur Adrianus quæst. 1. de Baptismo, art. 1. & eandem defendi posse ait Maior 4. dist. 3, quæst. 1. & Salmeron Galat. 2. disp. 23. ait, sententiam Hieronymi à multis valde probabilem existimatam fuisse: quia & aliis Scripturis n# destituitur, & interpretationi Patrum nititur: & Valentia disp. 7. quæst. 7. punct. 7. ait, adhuc tanquam probabilem sustineri posse. Nec obstare putat, quod notant Caiet. quæst. 103. artic. 4. Sotus 2. iust quæst. 5. art. 4. oppositam sententiam confirmatam esse auctoritate Concilij Florentini, vbi cùm definitum esset, legalia post Christi passionem esse mortua, subiunxere Patres: *Non tamen negat sancta Synodus, licuisse illa obseruare ante sufficientem Euangelij promulgationem: modò ad salutem necessaria esse crederentur.* Nam hic locus in Concilio Florentino non reperitur, & licet reperiretur, solùm posset colligi, opinionem contrariam non fuisse damnatam in eo Concilio: quia non ait, *Definit sancta Synodus:* sed, *eam non negat.* Vazquez eti# disp. 182. cap. 3. in fine ait, verba illa non reperiri in decreto Eugenij, nec in litteris vnionis. Salmeron autem Galat. 2. disp. 23. ait, opinionem Augustini, vt meliorem prælatam esse à Concilio, sed cum opinione Hieronymi componi posse. Angles. q. de essentialib. baptismi art. 9. ait, Concilium Florentinum definisse, legalia post sufficientem Euangelij promulgationem esse mortifera, sed neque hoc ibi inuenio.

Sed Aug. ep. 9. & 19. ad Hieronymum quatuor **[sect. 58]** dicit. Primum, in quo conuenit cum Hieronymo, le[3083]galia fuisse mortua à tempore passionis, & resurrectionis Christi. De qua re abundè diximus superius. Secundum, in quo etiam conuenit cum Hieronymo, obseruationem legalium ponendo spem in illis, quasi necessaria essent ad salutem post passione# Christi, semper fuisse mortiferam, iuxta id Pauli Galat. 5. *Si circuncidimini, Christus vobis nihil proderit.*

Ratio est, quia talis intentio erat contraria veritati fidei, & supponebat, legem viuam esse, & necessariam necessitate medij, vel præcepti.

Pro quo nota, dupliciter potuisse spem poni in operibus legis. Primò absolutè, & sine relatione ad Christum, & gratiam eius, & consequenter fundatam in bonitate operum, quam habebant ex libero arbitrio, & viribus naturæ: & sic semper fuit mortiferum ponere spem in illis, vt disp. seq. latiùs dicetur.

Secundò respectiuè, & in ordine ad Christum: eo tamen modo, quo legalia per se, & ex vi antiquæ institutionis illum respiciebant: quæ spes fundabatur in pretio promisso, & nondum soluto: Et hoc modo vult Augustinus, ponere spem in legalibus à morte Christi lethale fuisse, cùm iam pretium fuerit solutum. Et similiter inniti illis t#quam in rebus necessariis ad salutem necessitate medij, vel præcepti: quia baptismus, & alia pertinentia ad legem nouam, erant ad salutem sufficientia: ergo legalia non erant necessaria.

Tertium dictum Augustini est, legalia fuere li **[sect. 59]** cita à passione Christi vsque ad sufficientem pro[3084]mulgationem Euangelij. Hoc idem contra Hiero nymum tenet D. Thomas, quæst. 103. art. 4. ad 2. & ibi Caiet. Medina, Conradus, & reliqui Thomist#,

Valent. disp. 7. quæst. 7. punct. 7. Vazquez disp. 182. cap. 2. & seqq. Sotus 2. iust. quæst. 5. art. 4. Bonauentura 4. dist. 3. art. 5. quæst. 2. Scotus qu#st. 4. §. quan. tum ergo, Maior, quæst. 1. & quæst. 2. §. Circa illud, & dist. 1. Vbi Rich. art. 6. quæst. 4 Durandus, quæst. 9. num. 7. & 8. Palud. quæst. 6. art. 5. con. 4. Gabriel, quæst. 4. art. 3. dub. 3. Hugo, 2. de sacram. part. 6. ca. 4. & quæst. 6. in epist. ad Gal. vbi Salmeron disp. 23. & 24. & cap. 6. disp. 31. Ludouicus Legionensis, ca. 2. eiusdem episto. Cornelius Mussus in id Rom. 2. *Circ#cisio quidem prodest,* &c. Beda Acto. 16. & 18.

Probatur primò: quia decebat, non statim à Christi passione, vel resurrectione legalia prohiberi, tum ad conuersionem Iudæorum, tum ad honorem illius legis, & Dei, qui illam tulit. Si enim statim prohiberetur, indicaretur, aliquomodò illam legem malam fuisse, ac proinde vel non fuisse à Deo latam, vel Deum legem malam tulisse: proptereà ergo permisit deus vsum legalium, vt lex illa iam mortua cum honore ad tumulum duceretur, & sepeliretur. Quæ est ratio Augustini, & reliquorum, quos citaui.

Sed nota, quòd tunc non erat licitum vsurpare illas c#romonias ad significandam Christi passione#, vt futuram, & idem est de aliis mysteriis iam factis: nam talis significatio iam erat falsa, sed ad significandam subiectione# Deo debitam, vel interiorem cult#, vel sanctificatione#, vel similia, vel quatenus referebantur ad illa mysteria secundùm substanti# abstrahe#do à tempore futuro, & ab aliis circunstantiis, qu# significationem falsam redderent. Vt bene Sotus 2. iust. quæst. 5. art. 4. & Capreol. 4. dist. 3. q. 3. art. 3. & in simili dixit D. Thomas, 2. 2. quæst. 1. art. 3. & quæst. 87. art. 1. ad argumenta, sicut etiam circuncisio in Christo, & purificatio in Virgine non idem significabant, quod in aliis. Idem est de baptismo in B. Virgine: non enim significabat in ea absolutionem à peccato præcedenti, sicut in aliis. Erat etiam licitum, illa legalia exercere ad alios fines, qui nullam significationem continerent, vt ad vitandam aliqua scandala, vel incommoda animi, vel corporis, propria, vel aliena.

[615] Secundò probatur assertio ista Augustini: quia[3085] Apostoli legalia interdum exercuerunt post passionem Christi ante promulgationem Euangelij, sed non est credendum ipsos peccasse: ergo vsus ille tunc erat licitus.

Quartum dictum Augustini est, Apostolos ser **[sect. 60]** uasse legalia ex animo sine fuco, vel simulatione vel fictione: quia ex simulatione ea exercere esset mendacium, ac proinde peccatum. Hoc dictum, vt iacet, est expressè contra Hieronymum: nam ipse, vt retulimus, dixit, Apostolos seruasse legalia simulatè, & fictè: neque tamen in eo peccasse, vel mentitos fuisse. Aliqui tamen quantum ad honestatem, vel turpitudinem simulationis conantur Augustinum cum Hieronymo conciliare, vt simulatio formalis semper mendacium, & peccatum sit, & de hac simulatione intelligendus sit Augustinus: simulatio verò materialis me#dacium non sit, sed licita aliquando; & de hac intelligendum esse Hieronymum. Simulationem materialem dicunt esse, quando aliquis non inte#dit alium decipere, sed facit aliquid ob aliquam aliam significationem, quæ vera sit, vel ob alium finem: præuidet tamen eius deceptionem, & ipsam permitir, seu vult permittere: vnde D. Thomas 2. 2. quæst. 111. art. 1. ad 1. ait. *Dicendum est, quòd sicut Augustinus dicit in lib. de quæstionib. Euangelicis, cap. 51. non omne quod fingimus, mendacium est, sed quando id fingimus, quòd nihil significat, tunc est mendacium. Quado autem fictio nostra refertur ad aliquam significationem, non est mendacium: sed aliqua figura veritatis, & subiungit exemplum de figuratiuis locutionibus, in quibus fingitur quædam res, non vt asseratur ita esse: sed eam proponimus in figuram*

alterius, quod asserere volumus. Sic ergo dominus in Euangelio finxit se longiùs ire, quia composuit motum suum, quasi volentis longiùs ire, ad aliud figuratiuè significandum, scilicet quòd ipse ab eorum fide longè erat, vt Greg. hom 23. in Euang. dicit: vel, vt August. dicit, quia cum longiùs recessurus esset ascendendo in cœlum, per hospitalitatem quodammodò retinebatur in terra, &c. & ad 2. ait, *quòd quando Hieronymus ait, simulationem interdum esse vtilem, & assumendam, vtitur largè nomine simulationis pro quacunque fictione.* Quòd verò ait, D. Thomas eodem art. & Caiet. ibi, & ipse at que alij summistæ, verbo, simulatio, & Vazquez disp. 182. cap. 4. & 5. Simulationem in factis esse mendacium, & peccatum, intelligunt recentiores illi de simulatione propriè dicta, rigorosa, & formali: qua etiam distinctione vtitur Vazquez disp. 182. cap. 8. num. 68. de simulatione materiali explicans illud Christi, *finxit se longiùs ire,* maximè cùm potuerit tunc Christus animum habere longiùs eundi, si à discipulis non innitaretur, & ita eo motu nihil falsum Christus significaret. Vbi etiam, & c. 4. bene notat Vazquez hanc esse differentiam inter significationem vocum, & rerum: quòd vocibus non possumus vti,[3086] nisi in communi significatione: quia sunt impositæ ad significandum ex humana institutione, & per se ordinantur ad communicationem inter homines, quæ labefactaretur, si voces extraherentur à propria significatione. Rebus autem, quæ non sunt institutæ ad hominum communicationem, nec impositæ ad significandum, vti possumus ad significandum omne verum, quod illis significari potest, licet aliquis aliquam falsam significationem concepturus sit: sed cap. 3. & sequentibus Hieronymus interpretatur de simulatione formali, & cap. 4. ait, Hieronymum sensisse, mendacium ex causa honesta licitum esse, & non esse appellandum mendacium, sicut nec homicidium auctoritate Dei factum, est dicendum homicidum. Cæterùm melius Adrianus, & nonnulli recentiores dicunt, Hieronymum numquam asseruisse, simulationem qu# esset mendacium, Apostolis tribuisse: iam enim verba Hieronymi adduximus dice#tis, in illa simulatione Apostolorum, mendacium nullum fuisse.

Quidquid autem sit de mente Hieronymi, dicunt illi recentiores, simulationem materialem nec secundùm Augustinum damnandam esse: quia Apostoli videbant multos ex Iudæis seruare legalia, vt necessaria, & ex actionibus Apostolorum occasionem sumebant ad existimandum, Apostolos idem sentire, & nihilominus Apostoli actiones illas exercebant, dissimulantes, tolerantes, & permittentes Iudæorum ignorantiam, vt constat ex facto Patri, & colligitur ex verbis Iacobi, & facto Pauli Actorum 21. ergo aliqua erat simulatio absque mendacio. Si autem Hieronymus sensit, simulationem formalem esse licitam, cum eo sentiendum non est: quia illa mendacium est; siquidem ex factis significare velle contrarium ei, quod sentis, aliumque velle decipere, & fallere: mendacium autem sempet est illicitum, & nulla de causa honestari potest, vt docet D. Thomas 2. 2. qu. 110. art. 3. & Augustinus libris de mendacio, & contra mendacium tom. 4. & locis citatis, & omnes communiter, præsertim Innoc. III. cap. super eo de vsuris: quamuis contrarium senserit Cassian. collat. 17. cap. 15. & seqq. & lib. 5. de institutis cap. 37. & 39. Eustratius 3. ethic. cap. 1. Marti. de magistris tract. de fortitud. quæst. 5. de martyrio. Imò penè omnibus videri ait Aug. lib. 3. quæstionum in Leuit. qu#st. 68. eandé sententiam tenuit Orig. lib. 6. in epist. ad Galat. ciratur etiam 10. Stromatum, sed stromata sunt Clementis Alexandrini magistri ipsius. Idem tenet Chrysost. hom. 32. & 53. in Genesim, Plato lib. 3. de Repu. Maximus Tyrius. ser. 3. Vnde non mirum, si Cassianus collat. 17. cap. 10. dicat, Apostolos ex simulatione licitè obseruasse iudaicas cæremonias Pro nulla

igitur re mentiendum, aut cum formali simulatione agendum est: *quia non sunt facienda mala vt inde eueniant Bona.* Rom. 3. secus de materiali simulatione, vt in comœdiis, tragœdiis, Apologis, & parabolis: & in illo facto Christi, & Dauidis, & in factis Iosue, & aliorum, qui in bello vtuntur insidiis, & aliis stratagematum generibus, non intendendo *(*si bene agunt) deceptionem, sed deceptione aliorum, quam permittunt in suum vtendo commodum. Exempla autem Iehu, & Naaman non sunt à nobis defendenda, præsertim cùm versentur in materia idololatri#, in qua certum est, vt docent Hieron. & Aug. suprà, non esse licitam talem simulationem, & ita respondet D. Thom. 2. 2. quæst. 111. art. 1. ad 2. loquens de Iehu. Elisæus autem non probauit factum Naamani: sed indicauit se oraturum pro illo, vt si fortè illud peccatum committeret supposita pœnitentia illi remitteretur: Vazq. disp. 182. cap. 8. qui de Iehu ait, non posse excusari, nisi fortè per ignorantiam: quia verbis simulauit, & mentitus est, & Naaman non periisse licentiam ad simulandam idololatriam: sed orationem pro illo, si in illud peccatum laberetur.

Quamuis autem daremus Hieronymo, licitam **[sect. 61]** fuisse ex simulatione obseruationem legalium **[616]** tempore Apostolorum: tamen id non esset concedendum tempore Hieronymi, vt docet Augustinus illa ep. 19. Postquam enim ex opinione Hieronymi intulit tanquam absurdissimum, & fidei contrarium, quòd modo etiam licitum esset ex simulatione seruare legalia, sacrificia illa offerre, sabbatha obseruare, filios circuncidere, &c. ait, *Quòd si respondeas, vt te ab hac purges sententia, tunc Apostolos ista laudabiliter simulasse, ne scandaliZarentur infirmi, qui ex Iudæis multi crediderant, & ea respuenda nondum intelligebant: nunc verò confirmata per tot gentes doctrinagratiæ Christianæ, confirmata etiam per omnes Christi Ecclesias lectione legis, & prophetarum, quo modo hæcintelligenda, non obseruanda recitentur: quisquis ea simulando agere voluerit, videatur insanire: cur mihi non licet dicere,* &c. Iam ergo & à multis temporibus nulla subest causa seruandi simulatè legalia, quod verum est de simulatione etiam materiali: nam nec ista assumi potest in rebus fidei saltem absque necessitate: modò autem non est talis necessitas, ergo non est vnde talis simulatio materialis honestari possit, licet gratis concederemus, tempore Apostolorum licitam fuisse: quia tunc erat necessitas illius, & illa non est intrinsecè mala. Vnde etiam si simulatio formalis non esset intrinsecè mala, (quod negamus) assumi non posset tempore Apostolorum: quia non esset necessaria, cum ad vitandum scandalum Iudæorum simulatio materialis sufficeret. Deinde etiamsi formalis simulatio in aliis rebus parui momenti solùm sit venialis: tamen in rebus fidei est peccatum mortale grauissimum contra confessionem fidei, vel etiam contra religionem, vt probat Vazquez disp. 182. cap. 5. quia est falsum contra fidem asserere factis, quod perinde est, atque id asserere verbis, vel scriptis. Si ergo Apostoli simularent, se sentire cæremonias legis esse necessarias: quia sciebant id esse contra fidem, peccarent mortaliter contra confessionem fidei, veluti si simularent se esse idololatras, & idola pro diis habere. Vnde omnes docent, esse contra fidei confessionem, etiam metu mortis assumere vestes sacerdotales alienæ religionis, aut res alias ad eius significationem institutas, vt indicent se esse illius religionis: & alioqui modò etiam liceret seruare cæremonias iudaicas, ne scandalizaretur aliquis infirmus, qui errore inculpabili arbitraretur esse modò necessarias: quia sic audiuit à viro, quem existimat esse doctum, & veracem. Consequens est absurdum: ergo.

Quintum August. dictum est, reprehensionem **[sect. 61]** Pauli Galat. 2. non per simulationem fictam, aut conuentionem, seu composito factam fuisse: sed simpliciter

sine fuco, aut simulatione. Pro se adducit Ambrosium in c#mentariis illius loci, & Cyprianum epist. 71. quamuis loca non indicet: eandem sententiam indicauit Epiphanius Hæresi 41. & tenent Ansel. & ferè omnes alij post Augustinum præsertim Vazquez disp. 182. cap. 6. & alij citati pro tertio dicto.

Probatur primò, quia simulare formaliter est[3087] mendacium, & peccatum: sed non est dicendum in ea reprehensione peccasse Paulum, & fuisse mentitum: ergo nec simulasse. Confirmatur: quia simulare reprehensionem veram, & fingere peccatum, quod in eo non erat, esset illum falsò infamare. Hoc autem esset peccatum: ergo.

Probatur secundò: quia licet, *cata prosopon*, in aliis locis idem significet quod in specie, siue iuxta externum schema, & secundùm apparentiam: hîc tamen idem est, quod in publico, seu coram aliis: dum enim Paulus narrat causam reprehensionis, subdit: *prius enim quàm quidam veniret à Iacobo, cum gentibus edebat,* scilicet Petrus: & posteà; *Sed cum vidissem quod non rectè ambularent ad veritatem Euangelij,* scilicet Petrus, & alij subducentes se à gentilibus, *dixi Cephæ coram omnibus.* Hoc idem est, *restiti in faciem,* id est palam in ipsius, & aliorum præsentia, sic enim 2. Cor. 10. *in facie quidem humilis sum inter vos,* idest in præsentia, *absens autem confido in vobis,* & Actor. 25. *Non est Romanis consuetudo damnare aliquem hominem, donec is, qui accusatur, præsentes habeat accusatores.* Græcè pro, *præsentes,* legimus, *cata prosopon.* Item licet Ambrosius, & Gr#ci legant, *quoniam reprehensus erat,* tamen verisimile est, in Græco olim fuisse *catagnostos,* id est, dignus reprehensione, seu reprehensibilis, sicut interpretatur ipse Hieronymus, & habet editio vulgata, cui standum est. Et licet omnes textus Græci habeant, *catagnomenos,* idest, reprehensus, tamen bene potest accipi, *reprehensus,* pro, *reprehensibilis,* vt benedictus pro, benedicibilis, laudatus pro laudabilis, amatus pro amabilis, vt 2. Reg. 1. Saul, & lonatas amabiles Hebraicè amati, seu dilecti: vnde Septuaginta verterunt, *igapimeni,* dilecti, vnde Syriacus textus Galat. 2. habet, *in faciem illum coargui, quoniam offendebantur in eo.* Hoc est, reprehensibilis, seu reprehensione dignus erat. Non autem dicit, quia ego tunc illum iudicabam reprehensione dignum; sed quia dignus erat reprehensione: ergo non simulatè tantùm, sed verè illum reprehendere debuit, & non simulatè: ac proinde ita credere debemus, ipsum reprehendisse. Confirmatur, quia vel subducere se à gentibus habebat inc#mod# in ordine ad progressum Eu#gelij, & salutem Gentilium, vel non: si non, ergo nec simulata reprehensio erat necessaria: si verò subductio erat inc#moda, meritò, verè, & sine fuco debuit, & potuit reprehendi à Paulo: ergo frustrà fingimus simulationes, præsertim si à Hieronymo formales ponerentur: quia tales, vt diximus, sine mendacio, ac proinde sine peccato contingere non possunt. Et multò minus dicere possumus, simulatè, fictè, & non verè dixisse Paulum, quoniam reprehensibilis erat: quia sic scriptura, & Deus mentiretur, seu falsum diceret: loquitur enim Paulus affirmando, vt scriptor canonicus, & ex motione Spiritus sancti: præterea ipsemet Galat. 1. cap. 1. ait, *Quæ autem scribo vobis, testificor coram Deo: quia non mentior.* Ergo, nisi dicamus, esse periurum, nec vt priuata persona, nec vt Scriptor canonicus mentiebatur.

Expositio ergo Augustini amplectenda est tanquam conformior vulgatæ, & ipsius Hieronymi editioni, præsertim cum textui Græco rectè accommodetur, & nihil vrgeat ad ponendam fictionem, sed magis ad diminuendam illam: & id magis sit consentaneum intentioni Pauli, quæ erat, ostendere, quanta libertate, & constantia libertatem Euangelicam defenderit. Quod non ita efficaciter probaret, si res per simulationem, &

fictionem acta esset. Simulabat quidem Petrus materialiter iudaismum, quoniam licet non haberet intentionem decipiendi Iudæos, vel Gentiles; tamen id efficiebat, ex quo sciebat, aut scire debebat occasionem aliquam sumere posse, aut sumpturos sic iudicandi: tamen Paulus non simulauit, quin po-**[617]**tius reprehendit Petri simulationem, & noluit admittere eam simulationem circumcidendi Titum, *Quibus*, inquit, *neque ad horam cessimus*, &c. Quomodo ergo simulatè tantùm, & non ex animo Petrum reprehenderet? Et superior sanctè potest reprehendere prælatum etiam publicè: quando secreta monitio non sufficeret, aut esset minus idonea, sicut in casu proposito. Nam licet verisimile sit, Petrum secreta Pauli correptione emendandum fore: tamen non haberet Petrus apud Iudæos tantam excusationem redeundo ad communicationem Gentilium, quantam publicè à Paulo admonitus. Deinde id fecit Paulus seruata reuere#tia Petri, & cum debita moderatione, non dicens Petrum peccare, sed nudè ostendendo incommodum, quod ex eius simulatione sequebatur: nempè quod cogebat Gentiles iudaizare; cùm tamen ipse Gentiliter viueret, & non iudaicè. Vnde in Paulo fortitudo, & charitas, in Petro patientia, & humilitas commendatur, simul cum ingenij suasibilis lenitate, & sapientia. Nam *si corripueris sapientem, intelliget disciplinam.* Prouerb. 19. Et Petrus posteà suum correptorem laudauit maximè 2. Petri vlt. de eius in hac re patientia, & modestia. Vide Cyprian. epist. ad Quintum.

Sed dubitabis, primò; an verè Petrus in ea si **[sect. 62]** mulatione peccauerit. Quidam dicunt, lapsum, &[3088] defectum illum, vel formaliter apud Deum culpam non fuisse, vel venialem ad summum. Nam sanè operabatur, & necessitate quadam compulsus: quia ex vtraque parte timebat scandalum, & damnum hinc Iudæorum, illinc Gentium, & non erat facilè discernere, quodnam erat maius, magisque vitandum: & ideò in eorum fauorem inclinauit, quorum specialem curam susceperat, & qui erant eius fratres secundùm carnem. Deinde materia in indiuiduo videbatur leuis, quia non videbatur vnum damnum notabiliter maius alio, & per inaduertentiam potuit excusari, & fuit excusatus ab omni peccato saltem mortali. Nam in mortale incidere non potuit, cùm per aduentum Spiri[3089]tus sancti fuerit in gratia confirmatus. Et ad reprehensionem non requiritur peccatum mortale, vel veniale; sed sufficit imptudentia, inaduertentia, vel incircunspectio aliqua: ita Vazq. disp. 182. c. 7. vbi rectè probat, Petrum non rectè considerasse circumst#tias, ob quas magis (licet non peccauerit) expediebat tunc retinere ritum Gentilium, quàm ad Iudaicum redire: ideò meritò reprehensum à Paulo.

Alij etiam absolutè, & determinatè dicunt, Pe **[sect. 63]** trum verè non peccasse: meritò tamen, & verè fuisse à Paulo reprehensum. Quod eleganti discursu probat Ludouicus Legionensis Galat. 2. Summa est, per Christi mortem legibus obliteratis Mosaycis, hæc duo pro certis à Hieronymo, Augustino, & vniuersis Theologis haberi: vnum, perniciosum deinceps fuisse legalia seruare, vt saluti necessaria. Alterum, illis Apostolorum temporibus licuisse omnibus legalia exercere, quoties id Euangelij, aut salutis aliorum causa postulasset, licet tunc Hieronymus simulatè faciendum putarit: Augustinus verò ex animo seruandi illa, & sine fuco, aut simulatione. Quibus addendum etiam tanquam certum apud omnes, tunc non licuisse seruare legalia cum aliorum scandalo, & offensione. Quod si timeretur ex obseruatione quosdam esse offendendos, alios verò ex neglectu, certius, aut grauius damnum fuisse vitandum. Si res ex natura rei offendit, statim vitanda est, si ex aliorum infirmitate, & inscitia, postquam id nouerimus. Factum Petri ex sua natura nullam ruinæ pr#bebat Antiochenis causam: sed ex eorum

ignorantia, & infirmitate. Nam cur existimaret Petrus Antiochenses sibi persuasuros, se censore legalia necessariò seruanda esse, apud quos ipse toties de abrogata lege suam sententiam declarasset verbo, & opere? Neque si eorum causa, qui è Hierosolymis venerant, se paulisper ab Antioche#sium mensa, & conuictu subtraheret, vereri debuit, ne idcirco mutasse ipsum sententiam Antiochenses putarent: sed putauit, ipsos intellecturos, Iudæorum infirmitati id concedere. Itaque Antiochenses magis offenderunt in facto Petri, quia non attentè rem considerarunt, quàm quòd Petrus de se malè iudicandi vllam iustam causam illis præbuerit. Neque ista Antiochensium existimatio tota subitò est orta statim, atque Petrus ipsorum consortia vitauit; sed posteà quando plures alij ipsius exemplo idem fecerunt. Sic enim dicitur Galat. 2. *Et simulationi eius consenserunt cæteri Iudæi, ita vt & Barnabas duceretur ab eis in illam simulationem.* Subtrahentium se numerus adeò creuit, vt Anthiochenses ab omnibus Iudæis, cum quibus anteà viueb#t, præter opinionem suam desertos, & vt apparebat, spretos se viderent: quod grauiter mouit, atque pupugit illorum animos, & fortè aliqui decreuere, iudaicèviuere. Paulus animaduerte#s, quod bono consilio à Petro cœptum erat, longè in diuersum euadere, foreq#ue, vt Antiochenses Iudæi efficerentur, aut Euangeliorum remitterent, ex facto Petri, & aliorum indignatione concepta, decreuit, Petrum publicè corrigere, vt Iudæi, qui se exemplo Petri subtraxerant, si qui eorum fortasse putabant, legalia necessariò vitanda, Petro corrupto tacente, & acquiescente admonitioni Pauli, suum errorem deponerent, & Antiochenis communic#tes, ipsorum animos lenirent, & in professione Euangelica seruarent. Petrus ergo non peccauit, sed ob Antiochensium, & Iud#orum bonum corripi à Paulo debuit, & ab incœpto deterreri, quod si prosequeretur, peccaret. Et id significat, *In faciem ei restiti,* id est, publicè me opposui: *quia reprehensibilis erat*: quamuis Græcè habeatur, reprehensus. Idem tamen significat, Hebræo more, & Syra editio habet, quia offendebantur in eo, &c. Vide alia, si placet, in Ludouico Legionensi. Cornelius Mussus in id Rom. 2. *Circumcisio quidem prodest, si legem obserues,* &c. ait, si fortè peccauit Petrus, eius peccatum fuisse leuissimum. Valent. disp. 7. quæst. 7. punct. 7. ait, peccasse secundum D. Thomam, & Augustinum, sed peccatum fuisse veniale, Idem tenet Angles, quæst. de essentialib. Baptismi, art. 10. Salmeron Galat. 2. disp. 23. & 24. ait, peccas[3090]se, sed eius peccatum leue fuisse, nimirum cuiusdam leuis incirc#spectionis, & incogitantiæ, & addunt Bezam confitente#, *non peccasse in doctrina, sed in certo facto: quia videlicet dum Iudæorum infirmitati cupit consultum, Euangelicam veritatem in discrimen adducit.*

Vazquez disp. 182. cap. 7. vt dixi, etiam à peccato veniali Petrum excusat, non à defectu inaduertentiæ, & incautæ, atque intempestiuæ obseruationis legalium: quæ etiam concedenda est, licet daremus, quod alicui dicunt, antequam Petrus se subduceret à mensa Antiochensium, illos admonuisse de causa illius subductionis. Imò Salmeron suprà ait, id non fuisse sufficie#s, vt omninò excuse-**[618]**tur à peccato. Paulum verò omninò à peccato excusat, (vt & omnes faciunt) quia sciebat tunc licit# esse obseruationem legalium, idque faciebat tempestiuè absque vllo scandalo, & offensione, &c. addit autem, quod caput sibi dicitur totondisse in Ce#chris, Act. 18. melius exponi de Aquila, qui id vouerat. Nam textus ait, *Nauigauit in Syriam Paulus, & cum eo Priscilla, & Aquila, qui sibi totonderat in Cenchris caput: habebat enim votum.* Vbi Sa ait de Paulo, vel de Aquila iuxta varias opiniones debere intelligi. Alij in plurali legunt, totonderant, & vouerant, & expon#t de priscilla, & Aquila, vt Isidorus 2. officiorum cap. de Tonsura, & Beda ibi obseruat, in quibusdam codicibus legi in numero multitudinis, & Baron. to. 1. annalium ait, se sic

legisse in codice quodam manuscripto, & falsò tribuit Chrysost. quod de Priscilla, & Aquila interpretatur, vt notat Lorinus ibi: vbi etiam ait legendum in singulari: quia ita habent omnes textus Græci, & Latini, & Syri, Chrisost. atque Oecum. & intelligendum de Paulo Hieron. epist. 11. apud Aug. & cum ipso Aug. ep. 19. Beda, & Oecum. Act. 18. vbi etiam Arias Montanus.

Dubium secundum, an quando Iudæis lici **[sect. 64]** tum fuit seruare legalia seriò, & ex animo secun[3091]dum Augustinum, idem gentibus licuerit. Aliqui absolutè negant, & consequenter aiunt, semper le. galia Christianis conuersis à Gentilitate fuisse mortifera, ita Salmeron Galat. 6. disp. 31. & ad 2. & Galat. 2. disp. 22. §. dixit ergo Paulus. Alij dicunt, saltem à tempore Concilij Apostolici Act. 15. fuisse illis prohibita. At ibi nullum est verbum prohibens; sed tantùm declaratur talem vsum non esse gentibus necessarium: nec inuenio vllum fundamentum prohibitionis specialis. Vnde Augustin. epist. 9. & 19. simpliciter dicit, fuisse illo tempore licitum vsum legalium: ergo sentit etiam gentibus licuisse. Vnde Paulus Galat. 2. dicit se non potuisse induci, vt circumcideret Titum, qui gentilis ex vtroque perente erat, *propter introductos falsos fratres,* indicans vt sentit Augustinus, non id omisisse: quia esset per se malum: sed ne consentire videretur errori eorum, qui existimebant, Circuncisionem esse necessariam gentibus conuersis. Item ante passionem Christi, licitum erat gentibus circuncidi: sed post passionem Christi ante sufficientem promulgatione# Eu#gelij nulla erat prohibitio pro illis, etiam ad fidem c#uersis: ergo tunc per se licit# erat illis circuncidi, & legalia seruare. Semper tame# à legalibus abstinuerunt: quia vt ait Hieron. noleb#t frustra assumere dolore# circuncisionis, & alia onera sibi non necessaria, nec vtilia, & quorum consuetudinem non habebant. Accedebat, quod alij ex errore volebant illos cogere, & tenebantur errori non consentire. Semper enim fuit per se malum, & illicitum: imponere illis legalia tanquam necessaria ex vi legis veteris: licet ab Apostolis possent illis aliqua imponi præcepto humano, quæ viderentur expedire ad aliquem finem honestum, vt ad vitandum periculum idololatriæ, vt factum est Act. 15. de quo vide Turrian. 1. pro canon. apost. cap. 5.

Non ergo fuit reprehensus Petrus à Paulo, quia legalia seruabat: Hoc enim sæpe etiam fecit Paulus, sed circunspectè inter Iudæos ipsos, non in Ciuitatibus Gentilium, qualis erat Antiochia, vt faciebat Petrus cum damno, & offensione Gentilium; non quia cogeret Gentiles violare pr#ceptum abstinendi à legalibus: tale. n. non habebant, sed quia illos cogebat subire onus grauissimum, quod subire non tenebantur, nec volebant: ideo fuit à Paulo reprehe#sus. Vnde Tertul. lib. de præscr. c. 23. *Si reprehe#sus fuit Petrus, vtique conuersationis fuit vitium, non doctrinæ.* Idem l. 3. contra Marcion. c. 3. Greg. 28. moral. c. 12. & Aug. lib. de agone Christiano, cap. 30. ait, *Petrum post prauam simulationem, Pauli voce correptum.*

Terti# dubium, cùm legalia non fuerint mortifera **[sect. 65]** secundum Aug. quem sequimur, vsque ad plenam[3092] seu consummatam Euangelij prædicationem, quan[3093]do cœperint esse mortifera, eò quòd iam tunc Euangelium iam censeretur sufficienter promulgatum.

Dico primò saltem à tempore Euangelij sufficienter promulgati fuisse lethifera. In hoc conue[3094]niunt Augustinus, Hieronymus, & omnes, & est traditio Ecclesiæ, vsu, & consuetudine firmata, & declarata, & significatur in cap. maiores de baptismo. Quòd fuisse definitum in Concilio Florentino allegant Caiet. & Sotus, sed suprà diximus cum Valen. Vazq. & aliis, id non reperiri in Florentino. Ratio verò est, quia illud tempus fuit

sufficiens, vt legalia cum honore sepelirentur, & verisimile est, Christum præcepisse Apostolis, & per eos aliis, vt legalia ab eo tempore omninò reiicerentur, & lex semel sepulta nunquam exhumaretur: sed irreparabiliter desereretur, vt loquitur Aug. illa ep. 19. Dico secundò, annus, & dies ex quo legalia cæ[3095]perunt esse mortifera, non potest cum omnimoda certitudine designari: quia ab Ecclesia definitum non est. Aliqui putant, tempore Ignatij discipuli Ioannis Euangelistæ cœpisse esse mortifera: quia ep. 8. dicit, *Contestor Episcopo, & præsbyteris in Domino, siquis cum Iudæis,* (id est, eo tempore, quo Iudæi,) *celebrat Pascha, aut symbola festiuitatis eorum recipit, particeps est eorum, qui Dominum occiderunt, & Apostolos eius.* Sed fortè vt ait Vazquez disp. 182. cap. 9. eo tempore tantum fuit vetita celebratio Pasch# die, quo celebrabatur à Iudæis, non verò aliæ c#remoniæ. Verisimilius videtur, quod plures Theologi affirmant, cœpisse esse mortifera, anno quadragesimo à passione Domini, quando Hierusalem, & templum destructa fuere: quia iam nulla erat occasi o seruandi legalia in honore# legis, & alioqui tempus illud sufficiens fuit ad Eu#gelij promulgationem. Sect. tamen 6. n. 23. adduximus Scotum 4. d. 3. q. 4. §. quantum ad istum, & Vegam 5. in Trid. c. 3. cum Chrysost. hom. 76. in Matt. in illa verba, *in vniuerso enim orbe prædicabitur,* asserentes, prædicationem Euangelij, quousque in vniuerso orbe extenderetur, per viginti, aut triginta annos durasse.

Dico tertiò legalia non cœpere esse mortifera[3096] ex determinatione Apostolorum, vel Ecclesiæ. Est[3097] contra Angles q. de essentialibus baptismi, a. 9. con. 3. vbi sic ait, conuersis à circ#cisione post sufficientem Euangelij promulgationem legalium, obseruatio fuit tantùm licita vsque ad tempus per Apostolos, vel per Ecclesiam determinatum. Sed conclusio nostra probatur: quia non Apostoli, nec Ecclesia legem veterem abrogarunt & prohibuerunt, sed Deus: ergo etiam ipse tempus determinauit, ex quo cœperit esse mortifera, & prohibita. Alioqui posset modò prohibitionem suspendere, & tollere, quòd est absurdum, & expressè contra Aug. ep. 19. dicentem iam irreparabiliter esse mortifer#. Deinde nunqu# legimus, Apostolos vel Ecclesiam determinasse tempus, in quo legalia redderentur mortifera: ergo hoc institutione diuina determinatum fuit, nempe post promulgationem Fuangelij in toto orbe noto, seu præcipuis eius partibus.

24

[619] DISPVT. VIGESIMAQVARTA, DE LEGE EVANGELICA, NOVA SEV GRATIÆ.

Quæstio centesimaquarta, de præceptis iudicialibus.
Quæstio centesimaquinta, de iudicialium præceptorum causa, & ratione.

De præceptis iudicialibus rectè D. Thomas, his duabus quæstionibus, & aliqua diximus disp. 22. sectione 8. & 10. & disp. 23. sect. 3.

Quæstio centesimasexta, de lege Euangelica, seu noua, secundùm se.
Quæstio centesimaseptima, de lege noua comparatione veteris.
Quæstio centesimaoctaua, de iis, quæ in lege noua continentur.

D*E hac lege breuius disputant Theologi, quàm de reliquis: quia pauciora habet præcepta propria pauciorésque difficultates, & illæ in materia de fide, & sacramentis, & alibi attinguntur. Vide diuum Thomam, & eius interpretes hîc, Sotum 2. iustitiæ, quæstione septima, & sequentibus. Azor tomo 1. libro 6. cap. 59. Barradas lib. 1. in Euangel. à cap.*

2. Valent. hîc disput. 7. quæst. 6. punct. 3. & 4. & quæst. 8. per totam, Felisium, 1. part. decalogi, cap. 7. & 8.

SECTIO PRIMA. *Vtrùm lex gratiæ sit vera lex, & vera continens præcepta.*

HÆretici aliqui huius temporis ne **[sect. 1]** gant latam esse à Christo aliquam[3098] veram legem. Putant enim repugnare gratiæ Christi, & libertati Christianæ; Primò, ex Ioan. 1. *Lex per Moysem data est: gratia, & veritas per Iesum Christum facta est.* Secundò, Marci vlt. *Prædicate Euangelium omni creaturæ:* Nam Euangelium non est lex: sed bonum nuncium, vt ait Augustinus 2.[3099] contra Faustum, cap. 2. illud autem nuncium consistit in promissione salutis, quæ promissio anteà fiebat sub conditione m#datorum, iuxta id Ezech. 20. *Qui fecerit ea viuet in illis*: nunc sub conditione solius Baptismi, & fidei. Marci vlt. *Qui crediderit, & Baptisatus fuerit, saluus erit,* &c. Tertiò, quia lex gratiæ dicitur, *Lex spiritus vitæ,* Rom. 8. Vbi autem Spiritus Domini, ibi libertas, 2. Corinth. 3. Hæc autem libertas est ab obligatione legis, iuxta id Galat. 5. *Si Spiritu ducimini, non estis sub lege.* Et ibidem, *Non sumus ancillæ filij, sed liberæ: qua libertate Christus nos liberauit.* Alludit ad id Genes. 21. *Eijce ancillam & filium eius, non enim erit hæres filius ancillæ cum filio liberæ.*

Dico primò, Lex noua est verè & propriè lex, **[sect. 2]** à Christo lata. Et definita in Concil. Trident. sess.[3100] 6. can. 19. & 21.

Probatur primò ex Ioan. 15. *Hoc est præceptum meum:* & item de præcepto Baptismi, *Nisi quis renatus,* Ioan. 3. de præcepto Eucharistiæ: *Nisi manducaueritis carnem filij hominis,* &c. Ioan. 6. De præcepto Pœnitentiæ, & Confessionis: *Quorum remiseritis peccata, remittuntut eis: & quorum retinueritis retenta sunt.* Ergo lex vetus etiam quantum ad **[sect. 3]** Decalogum non obligat Christianos.

De Ordine, & Matrimonio non est præceptum pro nunc obligans priuatas personas: de aliis verò sacramentis Confirmatione, & Extrema vnctione non est præceptum obligans saltem sub mortali.

Probatur secundò ex loco Hierony. 31. adducta à Paulo, Hebr. 8. *Hoc est Testamentum, quod disponam domui Israe#l post dies illos, dicit Dominus. Dabo legem meam in visceribus eorum, & in cordibus eorum superscribam eas.* De quo loco vide Hieronym. Hieremi# 31. & August. lib. de Spir. & lit. c. 26. & 27. Isai. 2. & Mich. 4. *De Syon exibit Lex, & Verbum Domini de Hierusalem iudicabit gentes:* id est, gubernabit: nam in libro Iudicum gubernatores Iudices appellantur. Locum illum, Hunc locum de lege propriè sumpta exponit August. 17. ciuit. cap. 17. adiunge#s id Psalm. 109. *Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion.* Vbi nomine virge lex ipsa significatur, quia à virga, sceptro seu potestate Regia & legislatiua processit: & ibi commemoratur Sacerdotium Christi æternum; quia lex illi debuit esse conformis, iuxra id, Hebr. 7. *Translato Sacerdotio, necesse est vt legis traslatio fiat.* Et Deut. 18. *Prophetam de gente tua, & fratribus tuis sicut me,* id est, etiam Principem, & Legislatorem, *Suscitabit tibi Dominus, ipsum audies,* Isai. 33. *Dominus Iudex noster, Dominus Legifer noster, Dominus Rex noster.* Et c. 42. **[620]** *Legem eius Insulæ expectabunt.* Psalm. 9. *Constitue Domine Legislatorem super eos.* Psalm. 83. *Etenim benedictionem dabit Legislator.* Quæ loca de Christo explicat

Salmer. to. 5. tract. 1. in Euang. Ezech. 36. *Dabo vobis cor nouum, & Spiritum meum ponam in medio vestri, & faciam, vt in præceptis meis ambuletis, & iudicia mea custodiatis, & operemini.* Matth. 5. *Audistis, quia dictum est antiquis,* &c. *ego autem dico vobis,* &c. Ioan. 14. *Qui habet mendata mea & seruat ea, ille est qui diligit me.* Et, *Si præcepta mea seruaueritis, manebitis in dilectione mea.* Et, *Vos amici mei estis, si feceritis quæ ego præcipio vobis.* Matth. 19. *Si vis ad vitam ingredi, serua mandata.* Matth. vlt. *Euntes docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti, docentes seruare omnia quæcunque mandaui vobis.* Vbi Hieronym. Iussit, inquit, Apostolos primùm docere vniuersas gentes: tum fidei tingere Sacramento, & post fidem, & Baptisma quæcunque seruanda essent, præcipere. Ac ne putaremus leuia esse, & pauca, quæ sunt obseruanda, addidit, *Omnia quæcunque mandaui vobis,* An Paulus non facit Christum Legislatorem cùm dicit Romanor. 7. *Cùm ego sine lege non essem: sed in lege essem Christi:* Et capite 13. *Plenitudo legis est dilectio.* Et Galat. 5. *Omnis lex in vno sermone impletur, Diliges proximum tuum sicut teipsum.* Et Galat. 6. *Alter alterius onera portate, & sic adimplebitis legem Christi.* Rom. 2. *Non auditores legis iusti sunt apud Deum, sed factores legis iustificabuntur.* Rom. 3. *Legem ergo destruimus per fidem, absit: sed legem statuimus.* Et Galat. 2. *Per legem legi mortuus sum,* id est, per legem nouam, veteri, vel legi peccati.

Et certè hoc pertinebat ad perfectam Christi **[sect. 4]** prouidentiam circa Ecclesiam suam, vt daret ei leges accommodatas: nam Ecclesia est perfecta Resp. à Christo fundata: fundatores autem præcipuas, & fundamentales leges dare solent. Aliàs neque perpetuitatem, neque continuam vnitatem habere posset. Et si nulla esset lex nisi fidei, vt hæretici mentiuntur, nullum Christianis esset peccatum præter infidelitatem: quod est contra Euangelium, Matth. 25. & sæpè alibi. Quia *vbi non est lex, nec præuaricatio.* Rom. 4. Vide Suarez 3. part. tom. 1. disp. 47. sect. 2. Pererium Rom. 7. disp. 6. lege Lucam, cap. 6. num. 27. & seqq. vbi multa præcepta Christus tradidit, vt & Matth. 7. & 19. Lucæ 18. & Marci 10.

Vnde malè Caluinus in id Galat. 4. *Misit Deus* **[sect. 5]** *Filium suum factum sub lege, vt eos, qui sub lege erant, redimeret.* O miserabilem, inquit, inscitiam, ô pernitiosum errorem prædicantium Christum tanquam nouum Legislatorem: quasi veterem Iudæorum legem abrogauerit, vt nouam Christianis hominibus legem imponeret. Non fuit id Christi officium, sicut ipse dixit, *Non misit Deus filium suum*[3101] *in mundum, vt iudicet mundum: sed vt saluetur mundus per ipsum.* Et alio loco, *Ego,* inquit, *non iudico*[3102] *quemquam.* Non habuit profectò Christus id operis, ac muneris, vt nouam institueret legem: sed vt ab hominum ceruicibus seruile illud legis iugum auferret. Hoc illud est quod Paulus clamat, *Deum misisse Filium suum factum sub lege, vt eos, qui sub lege erant, redimeret.* Nostri verò nouitij Theologi diuino aduersantes consilio pro liberatore Legislatorem, qui nos in durissimam trudat seruitutem, suscipiendum docent. Sic Caluin. Qui tamen sibi aduersatur. Nam in id Rom. 7. *Itaque fratres mei, & & vos mortificati estis legi per corpus Christi,* Docet Christianos liberatos esse ab obseruatione legis, non omninò: sed à lege tantùm cæremoniali, quæ Mosis ministerio propria erat: sic enim scribit. Tenendum est, Paulum eam duntaxat legis partem, quæ propria est Mosis ministerio, hîc attingere. Nam quatenus decem præceptis tradidit Deus, quid rectum sit, vitámq, nostram instituit, nulla sumnianda est legis abrogatio: quia vrgere perpetuò debet Dei voluntas. Itaque diligenter meminerimus, non esse hanc à iustitia, quæ in lege docetur, solutionem: sed

à rigida exactione, & ab ea, quæ inde sequitur, maledictione. Non ergo bene viuendi regula, quam lex præscribit, abrogata est: sed qualitas illa, quæ libertati per Christum partæ opponitur: nempè dum summam perfectionem requirit, & quia eam non præstamus, constringit nos sub reatu mortis æternæ. Et in id Rom. 7. *Sed neque exhibeatis membra vestra,* &c. Viderint, inquit, hoc loco, quo iure Christianum nomen fastuosè ostendant, quorum singula membra tanquam Satanæ prostibula in omnem fœditatem perpetrandam parata sunt. Contra enim nunc iubet Apostolus, vt nos totos sistamus Deo: nempè vt ab omni vagatione mentem, atque animum coercentes, in quam nos abstrahunt carnis cupiditates, vnius Dei nutum intueamur: ad eius excipienda iussa intenti, & ad exequenda eius mandata accincti. Membra quoque nostra illius arbitrio destinata sunt & consecrata, vt nihil quàm eius gloriam spirent omnes animi, ac corporis nostri facultates. Quia non frustrà Dominus abolita priori vita in aliam nos creauit, quam actiones debent imitari. Hæc ille. Vide Scripar. quæst. 26. in epist. ad Galat. vbi refert, & refellit hæreticos negantes, Christum venisse Legislatorem.

Ad 1. hæreticorum fund. resp. cùm Ioannes di **[sect. 6]** xit, *gratiam per Christum factam,* non exclusisse le[3103]gem: sed hanc legem nominat à principaliori, sub quo includit reliqua: & tacitè supponit gratiam, quam Moyses facere non potuit. Potest etiam veritatis nomine lex comprehendi, quatenus intellectum illuminat, vel quatenus dare hanc legem pertinuit ad complementum antiquarum prædictionum, ac figurarum: in quo illa veritas consistit.

Ad 2. resp. quamuis Euangelium dictum fuerit[3104] à bono nuncio regni cœlorum & salutis: tamen non excludere reliqua ad hunc finem necessaria: & Euangelica præcepta esse optimum nuncium: quia sunt perfectissima, & efficacissima ad dandam salutem, vel in Euangelio contineri, vt ait Barradas lib. 1. in Euang. ex Aug. de fide, & oper. cap. 19. de vera Relig. cap. 17. & 1. de serm. Dom. in monte, & Matth. 28. *Docentes eos seruare omnia quæcunque mandaui vobis.*

Ad 3. resp. hanc legem esse fidei, & Spiritus vit# **[sect. 7]** in suo fine & effectu: non tamen excludi eius obli[3105]gationem: ad quam implendam iuuat ipsa gratia. Dicitur etiam lex fides, & Spiritus: quia pr#cipuè fuit interiùs promulgata, & proposita per gratiam Spiritus sancti. Illud verò Pauli, *Vbi Spiritus Domini, ibi libertas*: intelligitur de libertate à seruitute peccati, diaboli, carnis, & mundi, ac veteris legis: & à seruili timore, quo legi, & Deo seruitur, non amore iustitiæ: sed metu supplicij. Liberum enim definiunt Philosophi, quod sui gratia est: nam mancipium domini gratia est: quia ergo homines seruantes legem amore illius, suæ consulunt vtilitati, & non **[621]** timore, vt serui violentè trahuntur, liberi esse dicuntur. Vnde Aug. lib. de gratia contra Pelagian os, *Præceptum liber facit, qui libens facit.* Vnde deceptus est Lutherus existimans pugnare inter se, facere aliquid ex debito, & liberè: ex obligatione, & amore. Id verò 1. Tim. 1. *Iusto non est lex posita, sed peccatoribus.* Intelligitur primò cum Chrysost. Theodo. & Theophyl. ibi, & August. lib. de Spir. & lit. cap. 10. de lege per se ducente, & disponente hominem ad accipiendam à Christo peccati remissionem. Nam talis lex cum peccatoribus loquitur non cum iustis. Secundò, cum D. Thom. lex non est imposita iusto tanquam onus, sed tanquam iugum quoddam leue & suaue: quæ peccatori est onus grauissimum, & intollerandum. Vnde 1. Ioan. 5. *Mandata eius grauia non sunt.* Vt idem pondus sano & præualenti leue, infirmo graue. Tertiò cùm aliis, vt sermo sit de lege veteri, cui peccatores seu infideles putant se subesse, iusti autem non. Quartò cùm Caiet. lex quoad pœnæ comminationem non est

imposita iusto, scilicet perseueranti in sua iustitia: quia is nunquam est pœna dignus. Hoc est quod alij dicunt, iustum subesse legi quoad vim directiuam, non quoad punitiuam: seu coactiuam, vt tradit Aristot. 1. Ethic. ex Hesiodor. Quidam quod agendum est, per se norunt, & agunt; alij egent monitu, ac magisterio ad cognosce#dum quid agere oportet. Alij insuper pœnis & comminationibus. His lex coactiua & pœnalis imponitur. Illud Galat. 5. *Si Spiritu ducimini, non estis sub lege.* Intelligitur de lege veteri, cui fideles nec in re, nec in propria æstimatione subsunt; quia à Christo liberati sunt, & non sunt filij Agar ancillæ: sed Saræ liberæ, quia libertate donati à Christo sunt. Sic intelligitur id Galat. 3. *Priusqu# veniret fides, sub lege iustò dicebamur c#clusi*; *itaque lex Pædagogus noster fuit in Christo. At vbi venit fides, iam non sumus sub pædagogo.* Et cap. 4. *Misit Deus filium suum factum sub lege, vt eos, qui sub lege erant, redimeret.* Scilicet à peccatis, & à maledicto legis, & pœnis, quas eius transgressores incurrissent. Sed ne putarent Galatæ, se per Euangelium ab obseruatione moralium præceptorum liberatos, vt aliqui putabant, teste Hieronymo ibi, cautè subiunxit Paulus: *In libertatem vocati estis: tantum ne libertate in occasionem carnis detis.* Sic etiam Roma. 6. *Non sumus sub lege, sed sub gratia.* Vt autem ostendat, per hoc non excludi nouæ legis obligationem, subiungit. Quid ergo? peccabimus: quia non sumus sub lege: absit. Aut esse sub lege est esse sub illa, vt sub graui onere. Vnde sæpè August. ait, sub lege esse, cui præcipitur, & non iuuatur lege, vt in lege veteri. Qui autem habet legem adiuuantem, non est sub lege: sed in lege, vt Psalm. 1. *Et in lege Domini voluntas eius.* Quod ita ibi August. exposuit. Sic etiam lib. de contin. cap. 3. *Concupiscentiarum oppugnatione vincuntur, qui sub lege viuunt: quia iubetur quod bonum est, & non datur. Sub gratia autem viuunt, qui per Spiritum sanctum recipiunt quod lex iubet.* Idem habet de natu. & gra. cap. 57. Sub lege etiam dicitur esse, qui à lege damnatur vt transgressor. Quod significant Anscl. & Adamus in Paulum. Vide August. de corrept. & gra. cap. 4. Alia expositio scholasticis frequentior est, illum esse sub lege qui spiritu timoris ducitur ad obseruantiam legis. Indicat D. Tho. quæst. 97. art. 5. Sotus 3. naturæ, c. Vega 11. in Trid. cap. 6. & 7. & ita potest intelligi illud, *Christus nos redemit de maledicto legis.* Et id 1. Cor. 9. *Factus sum Iudæis tanquam Iudæus, vt Iudæos lucrifacerem: ijs, qui sub lege sunt, quasi sub lege essem, cùm ipse non essem sub lege, vt eos, qui sub lege erant, lucrifacerem: ijs, qui sine lege erant, tanquam sine lege essem, cum sine lege Dei non essem: sed in lege essem Christi.*

Quod autem dicebant hæretici, promissiones **[sect. 8]** noui testamenti non esse factas sub conditione seruandi legem, reiicitur ex Ioan. 15. *Si præcepta mea seruauerits, manebitis in dilectione mea.* Et iterum, *Vos amici mei estis, si feceritis,* &c. Et Roma. 8. *Si tamen compatimur.* Et 2. Tim. 2. *Si quis emundauerit se ab his, fiet vas in honorem.* Ideò promissio aliquando fit potius operibus, quàm personis. Matth. 7. *Qui facit voluntem Patris,* &c. 2. Petri 1. *Satagite, vt per bona opera,* &c. Et Rom. 2. *Reddet vnicuique secundùm opera sua.* Ideò etiam Hebr. 5. dicitur, *Christus causa salutis æternæ omnibus obtemperantibus sibi.* Matth. 9. *Si vis ad vitam ingredi, serua mandata.* Romanor. 2. *Factores legis iustificabuntur.* Vide sect. 6. in 1. different. Denique quod Caluinus dicebat, Christum non venisse vt iudicem, reiicitur, ex 1. Cor. 4. *Qui iudicat me, Dominus est.* Et Rom. 2. *Thesaurizas tibi iram in die iræ, & reuelationis iusti iudicij Dei.* Matth. 16. *Pater omne iudicium dedit Filio: & potestatem dedit ei iudicium facere: quia Filius hominis est.* Et Petrus Act. 10. *Præcepit nobis prædicare, & testificari*: *quia ipse est,*

qui constitutus est à Deo iudex viuorum & mortuorum. Eandem sententiam dixit Paulus Atheniensibus, Act. 17.

SECTIO II. *Quænam præcepta lex noua contineat.*

DIco primò, Hæc lex præter moralia præ **[sect. 9]** cepta, & fidei, & spei, ac charitatis, solùm continet præcepta Sacrame#torum, & obedientiæ Ecclesiæ: colligitur ex D. Thom. quodlib. 2. art. 8. quem citat & sequitur Azor tom. 1. lib. 7. cap. 34. quæst. 4. §. in his igitur, asserente, in nouo testamento nullum diuinum præceptum esse datum, nisi ad Decalogum & mores, ad fidem, spem, & charitatem, ac sacramenta à Christo instituta pertineat. Non excludunt hi præceptum generale obediendi Ecclesiæ Prælatis: tum quia hoc naturale & morale est, cùm natura dictet Prælatis esse obediendum. Tum quia loqunntur de præceptis perticularibus ex parte materiæ: hoc autem generale est valde. Eandem doctrinam còlligit Valent. disp. 7. quæst. 8. punct. 2. ex D. Thoma quæst. 108. art. 1. quem ibi sequuntur Med. & alij recentiores, & Sotus. 2. iust. quæst. 9. art. 1. ait enim D. Thom. in lege noua nihil à Deo in particulari præcipi, nisi quod ad gratiam acquirendam, & seruandam pertinet, vt sunt sacramenta (quorum vnum, scilicet Eucharistia etiam est sacrificium) & moralia, & actus fidei, spei, & charitatis, quibus ad gratiam præparamur: cætera verò tam cæremonialia, quàm iudicialia, tam Ecclesiastica, quàm sæcularia, relicta esse dispositioni superiorum sæcularium, & Ecclesiasticorum, quibus generatim **[sect. 10]** præcepit, vt obediamus. Ob hoc inquiunt citati,[3106] legem Euangelicam appellari à Iacobo cap. 1. *Legem perfectè libertatis.*

Et quidem præcepta moralia obligarent Christianos, licet non esset lex naturæ de eisdem rebus, quia Christus ea obseruare præcepit, licet non præcepisset fortassis, nisi ea iam essent lege naturæ **[622]** præcepta: sicut etiam lex vetus ad Decalogum obligaret, esto non esset præceptus lege naturæ. Hæc præcepta moralia non solùm sunt à Christo confirmata, aut renouata: sed etiam aucta quantum ad expressionem, & declarationem quandam in lege veteri non contentam, vt patet Matth. 5. *Ego autem dico vobis,* &c. vt ibi notant expositores, & August. lib. de serm. Dom. in monte, & 1. retract. cap. 22. Sic Ioan. 13. & 15. Christus præceptum fraternæ dilectionis vocat præceptum suum, & mandatum nouum, id est, à se renouatum, vt sentit August. & Clemens lib. 6. constit. Apostol. cap. 23. qui adiungit id Matth. 23. *Quæcunque vultis vt faciant vobis homines, & vos facite illis.* Vnde Gal. 6. *Alter alterius onera portate, & sic adimplebitis legem Christi.*

Lex ergo Christi principaliter continet præcepta moralia: quæ in hoc verbo continentur: *Diliges proximum tuum sicut teipsum*: quod magis inferius exponam.

De præceptis autem fidei generaliter assertio **[sect. 11]** conceditur etiam ab Hæreticis. Sed catholicè declaratur hoc modo. Christus noua mysteria mundo reuelauit, & consequenter homines obligauit ad credendum illa, iuxta vires sibi concessas, ac proinde assensu supernaturali, & ad habendum fidem magis explicitam Dei, & incarnationis, & passionis eius, quàm antea erat. Nam fides in communi semper fuit necessaria necessitate medij, & præcepti. Vbi aduerte, præceptum fidei quodammodò posse dici naturale: & quodammodò positiuum. Nam eo ipso, quo mysteria fidei sufficienter proponuntur vt credenda, oritur obligatio non dissentiendi illis, & assentiendi illis aliqu#do, pr#sertim principalibus mysteriis, quæ vel sunt ad salutem necessario credenda, vel saltem debent intelligi, & memoria retineri, vt suo tempore credantur: magna enim socordia est, ea nescire, qu#

pr#cipuè ad propriam religionem spectant, & sunt principalia eius capita, vnde licet necessitate solum sit necessari# credere quòd Deus, & supernaturalis remunerator est: tamen necessitate præcepti omnes tenentur scire, & interdum actu credere articulos fidei, quæ sunt potissima eius capita, & paratus esse ad reddendam suæ fidei rationem aliquam, & aliqualiter ipsam explicandum: & hoc totum postulat natura ipsa, & ratio naturalis supposita diuina reuelatione, & sufficienti propositione, & auxiliis supernaturalibus ad credendum à Deo concessis. Et similiter actus fidei, qui est medium necessarium ad iustificationem vel vitam æternam, est necessarius necessitate præcepti: quando tenemur ad iustificationem, vel vitam æternam nos præparare. Qu# omnia vberius explicabimus tract. de fide. Idemq#ue dicendum est de præceptis spei, & charitatis, quæ in præceptis fidei, scilicet viuæ, continentur: & sunt moralia, & c#naturalia gratiæ, & antiqua; sed aliquid nunc habent speciale: nam supposita fide explicita trinitatis, & redemptionis, & bonorum spiritualium, & æternorum specialis modus spei, & dilectionis necessarius est, & amplius tenemur ad eliciendos actus harum virtutum. Idem est de actibus religionis, & aliarum virtutum: tenemur enim eos exercere iuxta exigentiam huius status.

Vnde etiam constat, legem hanc præcipuè in internis actibus versari, ideo vocatur lex fidei, lex spiritus vitæ, & aliis modis similibus; & pater: quia actus virtutum theologalium, & religionis interius sæpissime consummantur: & per eos verè iustitia comparatur, conseruatur, & augetur: quod lex hæc præcipuè intendit: & quamuis actus aliqui interni non interius, sed in externo, verbo vel opere consummantur: tamen de illis dantur præcepra Christi clariùs quàm in lege, vnde Iudæi multi dixerunt in actibus internis peccatum non esse, contra quos dixit Christus Matt 5. *Nisi abundauerit iustitia vestra plusquam scribarum, & Pharisœorum, non intrabitis in regnum cœlorum.* Et docuit, ac præcepit, cohiberi id iam odium prauam concupiscentiam, & intentionem, ac similia opera interna: vt latè explicat D. Thom. Med. & alij qu. 108. art. 3. Valen. suprà, Sotus illa quæst. 9. art. 2.

Sunt in hac lege alia præcepta veluti cæremo **[sect. 12]** nialia: quæ omnia sunt sacramentorum: quia ali[3107]quod sit sacrificij, tamen re idem est sacrificium cum sacramento Eucharistiæ: ideo Theologi citati & alij communiter dicunt, in lege noua solùm esse præcepta morum, fidei, & sacramentorum. Quod significat Aug. initio Psalm. 73. dicens, pauca, esse præcepta in lege noua quæ non continerentur aliquo modo in prophetis, id est, in veteri Testamento. Ibi enim continebantur præcepta fidei, & morum, quibus addit Aug. sacramenta. Quæ dicit, in hac lege faciliora: pauciora, salubriora, & feliciora esse: quia non sunt tantùm promittentia: sed etiam dantia salutem. Quod latè etiam tractar lib. 11. contra Faustum. Præcepta sacramentorum sect. 1. indicauimus. Præceptum autem sacrificij expressè habetur in Euangelio. Nam Trid. sess 22. cap. 1. docet Christum in cœna Apostolis, quos tunc noui Testamenti Sacerdotes constituebat, corpus & sanguinem suum, sub speciebus panis, & vini, vt sumeretur, tradidisse, & eisdem eorúmque in sacerdotio successoribus, vt offerrent, præcepisse per hæc verba: *Hoc facite in meam commemorationem:* vti semper Catholica Ecclesia intellexit, & docuit. Vnde cautè in nonnullis editionibus legendus Maldonatus Ioan. 6. num. 53. indicans, illa Christi verba non habere formam præcepti sacrificandi: quod in aliis editionibus correctum habes. De aliis sacris, sacramentalibus, aut obseruantiis nihil speciale præcepit Christus: sed generale illud præceptum renouauit, vt sancta sanctè tractentur. Quamuis vt dispositionem necessariam omnibus sacramentis, vt effectum

haberet, designauit, vel esse in gratia, vel habere attritionem, qua simul cum sacramento illam comparent: & pro Eucharistia statuit debere præcedere Confessionem in eo, qui habet conscientiam lethalis peccati.

Præcepta iudicialia nulla tradidit Christus: quia **[sect. 13]** præcipuè respiciebant temporalia, de quibus non curauit, nec ni eis voluit aliquid statuere, vel innouare; præsertim cùm præcepta temporalia sæpè mutari expediat, & varia esse pro varietate temporum, Gentium, & nationum. Sed ad hæc præcepta iudicialia imponenda in ordine ad spiritualia negotia, & ad peculiares cæremonias instituendas potestatem dedit Ecclesiæ, cui nos obedire præcepit. Quæ potestas, & præceptio continetur illis verbis: *Pasce oues meas:* & illis, *Si Ecclesiam non audierit,* &c. & eo ipso quod constituit Prælatos in Ecclesia, implicitè iniunxit nobis obedientiam. Quia natura dictat obedie#dum Superioribus: vnde hoc præceptum etiam est morale, & connatuturale gratiæ, & institutioni diuinæ, qua Prælatos **[623]** instituit: sicut & præcepta sacramentorum omnia, vel ferè omnia sunt connaturalia institutioni ipsorum, & omnia præcepta fidei prædicationi Euangelicæ, & gratiæ: & hoc voluisse videtur Maldo. Matth. 11. vers. 30. dicens, in Euangelio non sunt, nisi necessaria ad salutem præcepta, quæ natura ipsa docet *(*scilicet supposita gratia, & institutione diuina) quæq#ue vno verbo continentur. *Omnia quæcumque vultis, vt faciant vobis homines, & vos facite illis,* Matth. 7. vers. 12. vt in illum locum Matt. 11. docet Hilar. Sic idem Maldon. Matth. 11. n. 21. ait, quòd olim Gentiles poterant seruata lege naturæ, omnium confessione salui esse: quæ satis illis erat ab ipsa natura prædicata, intellige supposita diuina gratia, & institutione: nam supposita propositione aliquorum mysteriorum fidei, natura prædicabat esse credenda: & sic de aliis rebus.

SECTIO III. *An lex noua tantùm fuerit à Christo scripta in cordibus hominum.*

REspondeo: Legem nouam in hoc **[sect. 14]** differre à veteri, quòd vetus quan[3108]tum ad Decalogum scripta est à Deo, in tabulis lapideis: noua verò ab illo, & ab Apostolis in tabulis cordis carnalibus. D. Thom. Med. & alij q. 106. art. 1. Sotus 2. iust. q. 7. nu. 1. D. Thom. 3. part. quæst. 41. art. 4. vbi ex professo tractat, cur Christus doctrinam suam externis characteribus scriptam non reliquerit: vbi etiam aliquid dicit Suarez, plura Salmeron tom. 1. in Euangel. prologom. 26. & 2. Corinth. 3. & Hebr. 8. Barradas tom. 1. in Euang. lib. 1. cap. 2. Lyra, Hebr. 8. vbi Paul. ex Hierem. 31. id probat, ait enim: *Hoc est Testamentum quod disponam domui Israe#l post dies illos dabo leges meas in mentem eorum, & in corde eorum superscribam eas.* Et 2. Corinth. 3. *Epistola estis Christi ministrata à nobis, & scripta, non atramento, sed Spiritu Dei viui: non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus.* Vnde Augustinus 15. contra Faustum cap. 4. Sic Ecclesiam alloquitur, Tu, ô Ecclesia, es epistola Apostolorum, scripta non attramento, sed Spiritu Dei viui: non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus: Similia Theophyl. 2. Corinth. 3. in illis verbis: *In tabulis cordis carnalibus,* alludit Paul. ad id Ezech. 11. & 36. *Auferam à vobis cor lapideum, & dabo vobis cor carneum.* Iudæi habuere cor lapideum, id est, durum, quod significabat legem illis in tabulis lapideis scriptam fuisse, vt notauit August. tract. 33. in Ioan. & 15. contra Faustum, cap. 4. sed cor Christianorum est carneum, molle, & cereum, vt Psalm. 21. *Factum est cor meum tanquam cera liquescens.*

Sic explicat Hieronym. vt Ecclesia sit cor Christi charitatis igne emolitum. Bene etiam Salmeron 2. Corinth. 3. notat cum Iulio Polluce, vocem Græcam, *Sarcinos,* cum accentu in antepen. substantiam carnis significare, ex qua vt materia aliquid constet, sed *sarcinos* cum acce#tu in vltima, significare qualitatem, ita vt carneum sit, quod qualitatem carnis habet, scilicet mollitiem.

Sed explanatione indiget hæc differentia inter **[sect. 15]** legem nouam, & veterem. Nam leges ambæ atramento scriptæ sunt, vetus à Mose; noua ab Apostolis: ambæ scriptæ sunt in intellectu, memoria, & voluntate hominum: nam etiam Hebræi multi legem veterem intellexerunt, memoria tenuerunt, & magna voluntate seruarunt. Hunc nodum soluit August. de Spir. & lit. cap. 17. cùm legem veterem docet esse præcepta literis exarata: nouam verò charitatem diffusam in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis, & Chrysost. tom. 3. homil. de Spiritu sancto in Pentecoste, rogat, quæ est lex, quam hodie è cœlo latam discis? Respondet, Spiritus sancti gratia. Potest autem gratia & charitas dici lex: quia est magna quædam propensio ad opera, fortis enim est, vt mors dilectio, Cant. 8. Propensio autem ad aliquid lex dicitur, sic Paulus legem carnis appellat fomitem, seu propensionem eius in malum, Rom. 7. & de lege fomitis multa diximus. disp. 2. sect. 10. Sic etiam D. Thom. quæst. 106. art. 1. & alij ibi dicunt præcipuum, quod in lege noua est, esse gratiam, & charitatem, & quia hæ sunt in anima, ideò legem nouam dici in cordescriptam. Sed certè hoc non est agere de lege propriè dicta, quæ præceptum, seu congeries præceptorum est. Gratia autem, & charitas non sunt leges propriè: sed metaphoricè, quia rationem præcepti non habent. Vnde dicendum est, legem nouam propriè dictam esse præcepta Christi. Hæc autem in intellectu, memoria, & voluntate per abundantem gratiam Spiritus sancti dati ex meritis Christi noui Legislatoris, & ad legem nouam pertinentis impressa est cordibus Christianorum, præsertim in primitiua Ecclesia. Quod non competit legi veteri: nam licet Hebræi multi gratiam & charitatem habuerint: tamen eam habuerunt ex fide, & meritis Christi pertinentis ad nouam legem: & prætereà minus abundantem, maximè cùm lata fuit lex. Ideò lex vetus dicitur scripta in tabulis lapideis: noua verò in cordibus, seu in tabulis cordis carnalibus. Si plenitudo legis est dilectio, Roma. 13. & Galat. 5. & charitas habitualis faciat diligere ad id inclinando, ratione illius rectè dicitur lex esse in corde, nempe affectiuè, & tanquam in causa suæ obseruationis, maximè cùm dilectio mentem ad rem dilectam trahat, ratione cuius dilectum dicitur esse intentionaliter, & intelligibiliter in diligente. Quinimò & lex naturalis dicitur impressa cordi, ratione luminis, & inclinationis naturalis, ad eius obseruationem, iuxta id Chrysostomi Rom. 7. hom. 12. Simul atque hominem finxit Deus, ei indidit naturalem legem: quam veluti fidum conuictorem apud vnumquemque deponit, ac c#mittit, &c. Et Paulus Rom. 2. *Cùm Gentes quæ legem,* scilicet scriptam, *non habent, naturaliter quæ legis sunt, faciunt, non ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis.*

Sed cur Christus legem suam scripto externo **[sect. 16]** non tradiderit; cum tamen legem veterem partim[3109] Deus digito suo scripserit Exod. 31. & 34. nempe[3110] quoad Decalogum: & Moses aliam legis partem, & historiam totius pentateuchi scripserit, & Iulius Cæsar gesta propria? Respondet Salmeron illo Prologom. 26. Nihil Christum scripsisse præter id quod in terra scripsit Ioan. 8. quod statim obliteratum est. Nam epistola Christi ad Abagarum, quam refert Euseb. 1. historiæ apocripha est Gelasio in Concilio Rom. 70. Episcoporum; & impium est c#mentum illud quorumdam Paganorum: qui vt refert Aug. 1. de consensu Euang. c. 10. & 11. iactabant, se legisse aliquos

libros per Christum ad Petrum, & Paulum scriptos, in quibus totius artis **[624]** magicæ doctrinam esset complexus, qua tot miracula edidisset: quod commentum refellit bene Aug. ibi, & ex eo Salmero supra. Vbi etiam quæstioni propositæ respondet primò, cum August. lib. de consen. Euang. cap. 7. Christum Euangelium scripsisse dict#do illud Eu#gelistis, sicut Principes solent manu famulorum scribere, quæ propria subscribunt: sicut etiam Hieremias per manum Baruch prophetiam suam scripsit, cap. 36. & Paulus per fidelem quemdam nomine Tertium scripsit epistolam ad Ro. cap. 16. *Saluto vos ego tertius qui scripsi epistolam in Domino.* Pythagoras nihil scripsit, Socrates solum Æsopi fabulas, pauculisversib. prosecutus est. Vide August. illo cap. 7. & 8. & lib. 6. Trin. cap. 2. Secundò, respondet Salmeron Primò, ideò Christum per se nihil exterius scripsisse quia magis spectabat ad eius dignitatem scribere interius in cordibus. Secundò, quia modestius est calamo, & ore alieno laudari, quàm proprio. Prouerb. 27. *Laudet te elienus, & non os tuum*; *extraneus & non labia tua:* sic nemo obijciet. *Tu de te ipso testimonium perhibes: testimonium tuum non est verum.* Ioan. 8. quamuis hoc male obiectum illi fuerit, quia testimonium quod Christus aliquando de se dedit, testimonio patris & miraculis confirmat# fuit. Hanc rationem latiùs prosequitur Salmer. qui & tertiam rationem adiungit: quia nihil magis proderat, scribi Euangelium à Christo, quàm ab Apostolis, cùm eadem ille esset scripturus; quæ illi scripserunt. Et exemplar quod manu propria scripsisset, non posset in totum orbem deferri: sed in alios codices transferendum esset. Quartò, quia periculum esset, ne cætera Prophetarum & Apostolorum scripta præ illo Christi scripto vilescecerent Quintò, quia filius Dei quasi absens cœpit olim scribere & per Prophetas nuncios suos, sua mysteria reuelare: sed cùm venit plenitudo temporis, & carnem sumpsit Gal. 4. locutus est per vocem suam inarticulatam Ioannem Isai. 40. & per propriam vocem articulatam & formatam, & manens nobiscum vsque ad consummationem s#culi Mat. 28. loquitur & scribit per Apostolos, & Eu#gelistas. Sextò, nihil per se scripsit, vt significaret quanta esset authoritas Ecclesiæ, quæ aliquo tempore sine vllo Christi scripto, imò neque aliorum controuersias fidei per traditiones diuinas definiebat. Sed mihi potissima ratio est: quia satis erat, vt aliqua inspiratione diuina, cùm expediret ab Apostolis scriberentur, cætera verò per traditionem in memoria hominum speciali gubernatione Spiritus sancti inuiolata, & sine errore conseruarentur: Præsertim cùm maior pars huius legis consistat in præceptis naturalibus, & gratiæ connaturalibus, quæ vix possunt obliuioni mandari.

SECTIO IIII. *Quando lex noua obligare cœpit.*

SVppono institutionem sacramentorum **[sect. 17]** legis nouæ, cæptam esse ante passionem[3111] Christi: consummatam verò post Resurrectionem ante Ascensionem, constat enim Baptismum & Eucharistiam & Ordinem, instituta esse, imo exercita ante mortem Christi: quo tempore gratiam etiam conferebant: quia iam Christus eam meruerat: de quo D. Tho. 3. part. quæst. 66. art. 2. ad 1. Sacramentum pœnitentiæ nec exercitum, nec institutionem habuit ante mortem Christi, sed promissionem clauium, quas post Resurrectionem contulit Christus, ac proinde potestatem absoluendi, vt aliqui dicunt, quamuis Palud. 4. dist. 2. quæst. 1. art. 1. con. 1. dicat pœnitentiæ Sacramentum institutum ante mortem Christi: sed alij tenent institutum post Passionem & mortem: & eodem tempore secundùm aliquos instituit Christus alia Sacramenta per dies. 40. apparens eis, &

loquens de Regno Dei, id est Ecclesia militante & triumphante: sed D. Tho. 4. dist. 2. art. 4. quæstiun. 3. ad 1. affirmat, Sacramentum Confirmationis fuisse institutum à Christo, quando pueris sibi præsentatis manus imposuit: extremæ autem Vnctionis, quando Apostolos ad prædicandum mittens, oleo in#gere infirmos disposuit, vt sic curarentur. Igitur ante Passionem & Resurrectionem non obligauit ad Sacramentum pœnitentiæ, nec ad alia Sacramenta nondum instituta, siquæ erant talia. Item ante mortem Christi non fuisse obligationem Baptismi fatentur Scotus, & sequaces, cùm disputant an abligatio Cicuncisionis extincta fuerit ante mortem Christi: dicunt enim, tunc Baptismum fuisse in consilio, ideoque Circuncisionis obligationem extinctam fuisse. Thomistæ autem, vt videre licet in Med. quæst. 103. art. 3. Soto 2. iust. quæst. 5. art. 4. tenent tunc Circuncisionem fuisse in præcepto, & Baptismum in solo consilio. De Ordine vero & Eucaristia cert# est ante mortem Christi non fuisse in præcepto: quia in vltima cœna instituta sunt. Imò nec modò est obligatio ad recipiendum Sacramentum Ordinis, licet Pontifices & Episcopi teneantur ordinare ministros Ecclesiæ necessarios.

Quantum verò attinet ad Baptismum limita **[sect. 18]** tionem ponit Sotus, art. cit. §. sed restat argumentum, vbi ait, quòd licet Iudæus ante mortem Christi suscipiens legem Christi: quia cùm ille circuncidi non posset, Baptizari teneretur. Idem docet Medina suprà *§*. sed iam deuiamus, in solutione Confirmationis. Sed hæc opinio meritò quibusdam recentioribus videtur improbabilis. Primò, quia Iudæi, vt ipsi citati fatentur, non tenebantur tunc ad Baptismum, etiam si fidem & legem Christi reciperent: ergo nec Gentiles. Non enim Christus voluit eos magis obligare quàm Iudæos, & ipsi poterant tunc fieri proselyti & circuncidi; proselyti autem Iudæorum, & ipsi Iudæi eadem lege tenerentur. Item quia sicut Iudæi tunc habebant remedium circuncisionis, ita illi habebant remedium legis naturæ, eaque tenebantur: ergo sicut Iudæi non tenebantur ad Baptismum: ita neque Gentiles. Secundò, quia tunc Gentilibus non prædicabatur, nec diuulgabatur Baptismus. Ideò enim Christus dixit, *non sum missus, nisi ad oues, quæ perierunt domus Israe#l,* & Apostolis præcepit, *in viam gentium ne abieritis.* Ergo Gentiles tunc non tenebantur baptizari. Tettiò, generatim probatur: quia tunc testamentum Christi nondum erat confirmatum: sed morte Christi confirmatum est Hebr 9. & ideo non proponebatur necessarium pro tunc quoad ea, quæ erant merè positiua: vt enim D. Tho. notauit 3. part. quæst. 66. art. 2. verba illa de necessitate Baptismi & similia ad futurum tempus referebantur. Vnde Matt. 19. quærenti iuueni quid facere ad salutem deberet, solùm respondit, *serua mandata,* scilicet vetera: & si vis perfectus esse, *vade & ven-***[625]***de,* &c. solùm de Apostolis probabile est, tunc non vniuersali lege, sed speciali præcepto fuisse ad Baptismum obligatos: sicut in cœna pr#cepit Petro vt se leuari permitteret.

Quod verò Sotus, & Medina eisdem locis dixê **[sect. 19]** re, audientes Christi doctrinam sufficienter miraculis confirmatam, obligationem habuisse suscipie#di legem Christi: in hoc sensu verum est, quod tenebantur ei credere, & quod illis præciperet facere. Vnde Christus dixit, *Si non venissem, & locutus eis fuissem, peccatum non haberent*; *nunc autem excusationem non habent de peccato suo*: scilicet, non credendi Christo: & non recipiendi illum, vt Messiam, & Dominum: *Qui in propria venit, & sui eum non receperunt.* Ioan. 1. Cæterùm tunc nullam legem ferebat Christus vt statim obligaturam.

Meritò autem Sotus alij fatentur baptismi, & legis **[sect. 20]** Euangelicæ obligationem saltem à morte vel resurrectione Christi cœpisse: & hoc initium absolutè ei tribuunt communiter doctores, quos retuli & secutus sum, disputatione præcedenti sect. 6. num.

30. & pro hac sententia meritò refertur D. Thomas 4. d. 2. quæst. 1. art. 4. quæstiuncula 3. nam dicit sacramenta quoad vtilitatem diuersis temporibus fuisse à Christo instituta in vita mortali: sed quoad vtilitatem omnia simul in passione cœpisse. Idem significat d. 3. quæst. 1. art. 5. quæstiuncula 3. & hîc, quæst. 103. art. 3. & 4. & 3. parte quæst. 66. art. 2. ad 1. Palud. 4. distinct. 2. quæst. 1. art. 1. conclus. 1. suadetur: quia per mortem Christi confirmatum est nouum Testamentum, Hebr. 9. ergo extunc habuit perfectam virtutem, & efficaciam: ergo & vim obligandi, alias rationes adiunxi sect. citata.

Sed obiicies, quia pius latro post mortem Chri **[sect. 21]** sti salutem consecutus est: tamen sine baptismo:[3112] ergo non statim post mortem Christi fuit necessarius ad salutem. Augustin. lib. 1. de anima, & eius origine, cap. 9. nihil tandem resoluens, tres assignat solutiones. Primò, cùm Cypr. illum fuisse martyrem, & in sanguine suo baptizatum baptismo sanguinis. Sed licèt demus æquiualenter fuisse martyrem, quia Christum in cruce confessus est, quando etiam Apostoli in eius confessione defecetunt, vt ibi tractat August. tamen cùm non fuerit ei mors illata pro Christo: non possumus dicere, verè, & propriè martyrem fuisse. Secundò resp. Aug. illum in aqua, quæ fluxit de latere Christi baptizatum fuisse: sed hoc symbolicè tantum dici potest: quoniam latronem illa aqua non videtur attigisse, & licèt attingeret, deerat intentio baptizantis, & baptizati, imò & minister ipse. Tertiò resp. Aug. illum forèt antea fuisse baptizatum baptismo Christi: verùm de hoc non constat, vt ipsemet Aug. aduertit. Vnde facilè respond, quartò illum per contritionem, & dilectionem constitutum in gratia ante mortem Christi quo tempore non erat necessarius Baptismus in re, vel in voto ad iustificationem, ac proinde nec ad salutem ærernam: sed tantùm conseruatio illius gratiæ seruando præcepta, aut non violando illa cum mortali culpa: sicut illa non violauit pius latro, ideò enim non suscepit baptismum: quia ignorabat inuincibiliter eius pro tunc necessitate#, vel præceptum, aut non habuit tunc c#moditatem suscipiendi baptismum, quis enim illum ipsi eo tempore ministraret.

Secundò obiiciunt aliqui, quia lex vetus non fuit **[sect. 22]** in morte Christi extincta quoad obligatione#: ergo[3113] nec noua quoad obligatione# introducta: nam per[3114] obligatione# legis nouæ ablata est obligatio veteris. Et ratio vtriusque est, quoniam tunc non erat promulgata iutroductio vnius, nec abrogatio alterius.

Si respondeas, promulgationem legis nouæ factam esse sufficienter viuente Domino suspendendo tamen obligationem vsque ad mortem, & coarct#do illam ad illud tempus, insurgunt aliqui, in primis id dicentes, non habere locum respectu gentium: quia illis tunc nulla promulgatio facta est: deinde etiam Iudæis non fuisse tunc sufficienter propositam. Vnde Matth. 19. dicebat Christus Apostolis, *quod in aure auditis, prædicate super tecta:* Et ex nullo loco constat, obligationem legis relatam esse, vel coarctatam ad instans passionis, vel resurrectionis: nec, id est, admodum verisimile cùm ipsamet resurrectio Christi non fuerit anteà, nec in ipso momento resurrectionis sufficienter manifestata, nec Ecclesia fuit integra fundata vsque ad ascensionem: nam inter resurrectione# & ascensionem, *loquebatur Christus de regno Dei,* id est, Ecclesia, cum Apostolis, & ascensurus in cœlum dixit, *Sedete in ciuitate donec induamini virtute ex alto,* indicans, anteà non fuisse opportunum tempus ad promulgationem legis Euaugelicæ.

Quod si secundò respondeas, legem diuinam[3115] non indigere promulgatione. Nam in lege humana, vel non est necessaria, vel solùm est necessaria ex institutione humana, quæ ad legem diuinam extendi non potest: instant, quia licèt hoc sit verum de modo promulgationis, & tempore definito: loquendo tamen de promulgatione absolutè, &

de tempore per se necessario ad notitiam humanam, falsum est: quia per se, & ex intrinseca ratione legis est necessarium vt publicè proponatur, aut saltem sufficienter, ita vt moraliter, & humano modo sciri possit à communitate: quia præceptum non propositum communitati non habet rationem legis, sed particularis præcepti: quod tamen ita ferri posset, vt cùm innotesceret communitati acciperet rationem legis.

Propter hoc ergo aliqui affirmant legem no **[sect. 23]** uam non obligasse ante Pentecosten, vt videre li[3116]cet, 4. distinct. 1. & 3. sed inter eos sunt varij modi dicendi: nam quidam affirmant, ex eo die obligasse mundum vniuersum. Quod alij reiiciunt, quia erat per se impossibile, notitiam illius legis diffundi ea die in totum mundum. Sed hoc non vrget: quia id non est necessarium ad rationem legis: sed sufficit esse propositam communirati cum intentione expressa obligandi eos ad quorum notitiam posteà perueniat: Vt cùm lex aliqua proponitur in curia Romana, in campo Floræ, vt deinde obliget totam Ecclesiam sine alia promulgatione. Potuit ergo lex Euangelica obligare vniuersum orbem à promulgatione facta in die Pentecostes, si Christus voluit, & voluisse n#nullis videtur, idq#ue Apostolis explicuisse per se ante ascensionem vel in die ipso Pentecostes per specialem reuelatione# Spiritus sancti, quod ipsi Apostoli alios eti# docuerint. Hoc probant*:* nam si propterea dicatur aliquas orbis partes ex tunc non fuisse obligatas, quia in illis Euangelium promulgatum non est: idem dici posset nunc de aliquibus, in quibus nondum promulgatum videtur: quod tutum non est: sicut nec tutum est dicere nullam prouinciam lege noua obligatam fuisse, donec in maiori mundi parte solemniter promulgata fuit: quia vt lex **[626]** obliget, proponi solemniter debet maiori parti communitatis cui imponitur. Quod fundament# inane est, & absurdum: neque ego vllum doctorem inuenio, qui dixerit nec à die Pentecostes vllam orbis partem obligasse. Et certè si nullam partem obligarit, donec in ea promulgatum fuit sequitur, aliquas partes multò pòst tempore Apostolorum obligatas non fuisse: quia in multis partibus tunc non erat prædicata lex noua, vt de suo tempore dixit Origen. tractatu 28. in Matth. & de suo posteà Rufin. 1. Histor. cap. 9. & constat ex Augustino epistala 80. & Bern. 3. de consid. & ex gentibus nostro sæculi manifestatis.

Respondent aduersarij distinguendo inter pro **[sect. 24]** mulgationem, & diuulgationem, & inter id, quod est per se, & per accidens: seu inter sufficientiam, & efficaciam promulgationis. Dicunt ergo, promulgationem huius legis sufficienter esse factam per Apostolos pro toto orbe. Nam hoc munus à Christo acceperunt, *Docete omnes gentes*: *eritis mihi testes vsque ad vltimum terræ:* quod & ipsi fecerunt. Vnde Paul. Rom. 10. illis accommodat id Psal. 18. *In omnem terram exiuit sonus eorum.* Vbi D. Thom. ait, non solum promulgationem: sed etiam diuulgationem Eu#gelij saltem per famam, factam esse tempore Apostolorum per totum orbem: quod etiam sensit Hieronym. Matth. 24. ita exponens illud: *Prædicabitur hoc Euagelium in vniuerso mundo, & tunc veniet consummatio:* id est, destructio Hierusalem, de qua ibi ad litteram sermo erat, quod etiam sensit Chrysostom. homil. 76. in Matth. Hoc ergo, inquiunt, satis est vt ab eo tempore hæc lex obligaret vniuersum mundum. Nam si alicubi ignorata fuit pro aliquo tempore, illud erat accidentarium: ideò per se non impediebat legis oblitionem, quamuis à culpa excusari possent ignorantes.

Sed hæc solutio doctrinæ ipsiusmet auctoris **[sect. 25]** aduersatur: constat enim eo tempore non fuisse promulgat# solemniter in omni loco, licet ex aliis locis notitia ad totum orbem tunc cognitum deuenetit, ita vt in singulis regionibus, aut etiam

prouinciis aliqui nonnullam notitiam saltem confusam huius legis habuerint: ergo non est necessaria solemnis promulgatio in singulis regionibus, regnis, ac prouinciis: sed satis est promulgatio alibi facta, cur ergo non sufficienter facta Hierosolymis in die Pentecostes: qu# omnes regiones & prouincias orbis cogniti facile peruasura erat? Adde quod in orbe tunc incognito, nec tunc, nec post multos annos erat promulgata, nec diuulgata, nec cognita ab vllo lex ista: tamen etiam illos obligabat: alioqui paucis ab hinc annis obligare cœpisset, & si tunc aliquis eius notitiam habuit, non esset astrictus ea lege quod falsum est, ergo promulgatio in singulis prouinciis, aut regionibus n# fuit necessaria, & alioqui qui esset in ea, in qua non erat promulgata lex, & sciret esse promulgatam in alia; etiamsi crederet, legem esse verissimam non teneretur baptizari, & alia præcepta sequentia baptismum seruare. Imò etiamsi tempore promulgationis in aliqua prouincia ibi esset, & posteà in propriam migraret, non teneretur ibi baptizari, siue dicatur fuisse anteà obligatum, siue non: quod est falsum.

Distinguendum ergo est inter obligationem fi **[sect. 26]** dei, & obligationem resultante#, ex præceptis posi[3117]tiuis sacramentorum. Obligatio credendi statim oriebatur ex prædicatione Christi, & Apostolorum respectu eorum quibus proponebantur mysteria sufficienter, vt patet ex verbis Christi. *Si non venissem, & locutus eis fuissem, peccatum non haberent: nunc autem excusationem non habent de peccato suo,* scilicet infidelitatis. Et Ioan. 18. *Ego in hoc natus sum, & ad hoc veni in mundum, vt testimonium perhibeant veritati*: *omnis, qui est ex veritate, audit vocem meam.* Vnde frequenter illos arguebat infidelitatis. Ratio verò est: quia facta sufficienti propositione natura ipsa seu ratio naturalis dictat, esse credibile & credendum quod dicitur. Vnde statim sine dilatione vrget præceptum, nec vlla alia requiritur promulgatio. Idem est de præceptis spei, & dilectionis, & pœnitentiæ, & aliis connaturalibus gratiæ. Vnde etiam simul fuit obligatio parendi Christo conditionaliter, si quid præcepisset. Quia se sufficienter proponebat vt Messiam, & Legislatorem: de quo dictum erat Deut. 18. *Prophet# suscitabit Dominus, ipsum audietis.* Vnde si quis tunc eliceret actum nolendi obedire præceptis Christi, si quæ daret; peccaret mortaliter.

Quoad præcepta verò positiua Baptismi, & si **[sect. 27]** milia fortè non cœpit obligare lex Christi vsque ad Pentecostem: pro qua opinione disp. præced. sect. 6. num. 29. retulimus Scotum 4. dist. 3. quæst. 4. Gab. qu#st. 4. Capreolum quæst. 3. ad 3. arg. Scoti contra duas primas concl. Med. quæst. 103. artic. 3. Angles quæst. de essentialibus Baptismi, art. 9. imò & Bern. epist. 77. quam esse probabilem tenet Valent. hîc, disp. 7. quæst. 8. punct. 1. imò eandem videtur absolutè tenere 3. part. disput. 4. quæst. 1. punct. 4.

Addunt Scotus, & Gabr. non statim à die Pentecostes cœpisse in omnibus locis Baptismi obligationem: sed in quibusdam post mensem à Pentecoste, in aliis ad annum, in aliis ad 10. annos, & Sic deinceps secundùm quòd eis prædicabatur.

Probabiliùs tamen est, quod superius diximus **[sect. 28]** obligationem cœpisse à passione, itaque Apostolos à Christo ante mortem didicisse, licet fortassis obscurè. Vnde si aliquibus ante Pentecostem, imò & antè Ascensionem, vel resurrectionem id proposuissent modo competenti, vt potuere verè proponere, quia verum erat, illi tenerentur statim baptizari occurrente articulo mortis, licet essent in gratia per Circumcisionem, vel contritionem: & si post Baptismum peccassent, deberent confiteri: & siue post Baptismum peccassent, siue non; tenere#tur in articulo mortis communicare: tenerentur etiam tunc Petro, & aliis Apostolis obedire. Quamuis præcepta eiusmodi positiua ante promulgationem solemnem

factam in die Pentecostes non videntur habuisse rationem legis, vt disput. præced. sect. 6. dicebamus.

SECTIO V. *Vtrùm lex gratiæ perpetua, & immutabilis sit.*

TRiplex mutatio in lege aliqua fieri **[sect. 29]** potest abrogatio, augmentatio, aut[3118] diminutio, & dispensatio.

Primò ergo certum est, legem nouam numquam esse abrogandam, vel in aliam legem commutandam, quæ viato-**[627]**ribus conueniat. Est de fide; quia nouum Testa[3119]mentum æternum dicitur, an forma consecrationis, non quia sit posita illa particula ab Euangelistis: sed quia ex traditione Ecclesiæ, quæ ab Apostolis manauit, constat dictam esse à Deo, vt notauit Innoc. III. cap. cùm Marthæ, de celebr. Missa. sic etiam regnum Dei æternum dicitur Luc. 1. & Psal. 109. & Hebr. 7. Sacerdotium Dei dicitur #ternum: lex autem Sacerdotium, & regnum de eiusdem durationis sunt. Sic Apocal. 14. dicitur Euangelium æternum, & Hebr. 13. testamentum æternum: quia aliud non est posteà futurum, vt ibi ait Theodoretus. Vide Barradam tom. 1. lib. 1. cap. 11. Vazq. disput. 183. in fine. Dices suprà circa legem veterem interpretati sumus particulam, æternum, non dicere semper durationem perpetuam: ergo idem dici poterit in præsenti. Respondeo, non posse, quia nec Scriptura, nec materia & conditio talis legis patitur similem interpretationem, quamuis aliqua ex parte accommodari possit. Duobus enim modis potest intelligi legem hanc futuram æternam. Primò, simpliciter, ita vt quandiu Deus durauerit, illa duratura, sic & obligatura, & hoc falsum est, quia cùm venerit quod perfectum est euacuabitur quod ex parte est: cessabit ergo fides, qua sublata non potest manere lex fidei, nec sunt necessaria sacrame#ta aut sacrificia. Non dicitur ergo in hoc sensu hæc lex æterna propriè & formaliter, quamuis in ipsa gratia consummata, seu gloria manebit lex quædam, scilicet, voluntas Dei per visionem beatificam declarata, & manifestata, quomodo etiam regnum Dei est simpliciter æternum non in hoc sæculo, sed in futuro. Alio ergo modo dicitur hæc lex æterna, quia durabit quandiu durauerit mundus iste, & Ecclesia milit#s, & quia illi non succedet alia lex diuina, quæ hanc excludat, in quo hæc lex veterem superat, & hic est sensus proprius assertionis, quæ patet ex Matth. vlt. *Docete omnes gentes,* &c. Et, *Ecce ego vobiscum sum vsque ad consummationem sæculi.* Et cap. 17. *Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi non præualebunt aduersus eam.* Multi etiam ita exponunt id Matth. 24. *Prædicabitur hoc Euangelium in vniuerso mundo*: scilicet, efficaciter, ita vt ab omnibus recipiatur, *& tunc veniet consummatio,* id est, iudicij dies, de qua explicatione, vide August. epist. 80. ad Cassulanum, qui etiam hoc colligit quæst. 124. in Exod. & 17. Ciuit. cap. 17. & 1. contra aduersa leg. & Prophet. cap. 20. ex illo Psal. 109. *Tu es Sacerdos in æternum,* adiunctis illis verbis, *Iurauit Dominus, & non pœnitebit eum.* Nam posita sunt illa verba, vt nulla timeatur mutatio huius Sacerdotij legis sacrificij, & consequenter nec legis: nam sicut translato sacerdotio transfertur lex, Hebr. 7. Ita perseuerante perseuerat. Ideò tempus legis nouæ dicitur vltimum, seu nouissimum, & plenitudo temporis. Hebr. 1. & Galat. 4. Quia post illud non expectatur in hac vita tempus alterius legis, lege maioris plenitudinis gratiæ. Vnde probatur assertio: nam lex hæc sufficienter ordinat homines ad Deum, & Deum, & ad gratiam, & gloriam hominum: ergo non oportet vt alia lex ei succedat. Probatur antecedens, quia h#c lex coniungit homines Deo: iam præsenti, & in perpetuum

viuenti, non autem futuro, vt lex vetus, quamuis speret illum venturum ad iudicandum: ideò inter hanc legem & iudicium non mediat alia lex. Præbet etiam perfectam Dei cognitionem, quoniam præbet fidem explicitam communitati hominum. Continet etiam perfectissimum Dei cultum: nam Deum ipsum offert in sacrificium habet perfectissimum sanctificandi modum, & immediate post hanc vitam producit homines iustos ad patriam, nisi purgatione indigeant. Ergo non est quod post hanc legem alia expectetur.

Dico fecundò, hanc legem propriè non posse **[sect. 30]** augeri, nec miuui: nam Deus simpliciter promisit[3120] fore perpetuam, ac proinde in omnibus suis parti[3121]bus, quia nihil excepit, & nemo potest, nisi temerè exceptionem facere; Deus ergo, non illam minuet: nec verò augebit, quia perfectam illam dedit à patribus, & Ecclesia, nullum aliud sacramentum, sacrificium, aut præceptum generale expectat, & vanum esset, atque erroneum aliquid noui circa hoc introducere. l. sperare: De præceptis verò fidei dubitare posset aliquis, nam veritatum fidei manifestatio crescit in Ecclesia. Respondeo, tamen per hoc non augeri legem nouam, rationem reddunt aliqui, quia præcepta positiua diuina semper sunt eadem, & veritates fidei necessariæ, ac fundamentales semper fuerunt manifestaræ Ecclesiæ, magis autem vel minus distincta cognitio earum, cognoscendo in seipsis aliàs quas continent pertinet ad quandam perfectionem maiorem, quam Deus tribuit Ecclesi# su# temporibus opportunis. Sed melius respond. Deum de nouo nihil reuelare Ecclesi# immediata reuelatione. Quod de fide credere teneamur, sed dirigere Ecclesiam, vt explicet & proponat, vel intelligat veritates olim dictas à Deo, ita vt inde resultet obligatio credendi, & hoc non est augere præcepta fidei, sed apponere conditionem sine qua non obligarent in actu secundò, quod autem per hominem diminutio huius legis fœcunda non sit clariùs est, quia vol#tas humana non potest tollere obligationem legis diuinæ: aut per consuetudinem præscribere contra illam. Vnde Aug. 3. confess. cap. 8. *Cùm Deus aliquid iubet., & si numquam factum est, faciendum est, & si omissum, instaurandum, & si institutum non erat, instituendum est.* Sicut enim in potestatibus societatis humanæ, maior potestas minori ad obediendum proponitur: ita Deus omnibus. Ergo homines non possunt diminuere legem: similitter non possunt eam augere: quia præcepta quæ addiderint humana erunt, & legem diuinam non facient maiorem, sed aliam legem constituent. Malè ergo aut impropriè quidam Canonistæ dicunt ius diuinum augeri posse, & auctum esse in Ecclesia ius diuinum soluendi decimas per legem quæ in aliquibus decretis, 16. quæst. 1. & sub titulo De decimis, diuina dicitur. Vnde poterit etiam minui, quia talis lex, & similes poterunt abrogari. Sed iam superius dixi h#c, & similia præcepta prout ab Ecclesia retinentur non esse diuina, sed humana, qu#uis secundùm quandam imitatione# dicantur diuina, per illa ergo non fit maior lex diuina, vt diuina.

Dico tertiò, Deum in sua lege dispensare posse, **[sect. 31]** quòd semper faciet iustè, quia nihil potest male[3122] facere, ac proinde semper iusta aliqua ratione mouebitur, saltem vt suum dominium, & libertatem ostendat, lege ob alium finem qui in homine non esset sufficiens, vt licitè in propria lege dispensaret: nec voluntas diuina dispensando mutaretur, sed mutaret hominum obligationes. Nos autem non debemus asserere dispensationem aliquam in præceptis generalibus legis nouæ, nisi per Ec-**[628]**clesiæ auctoritatem aut aliam certam reuelationem constet.

An verò Pontifex possit dispensare in lege di **[sect. 32]** uina aliqui Canonistæ affirmant, vt videre licet[3123] in Innocent. & aliis, cap. 2. de translat. Episcop. Felin. cap. quæ in

Ecclesiarum, de constitu. num. 19. & ibi Deci. num. 25. & consil. 112. Hostien. & Panorm. cap. vlt. de constit. eodem modo loquuntur aliqui Legistæ, l. manumissiones. ff. de iust. & iure, & l. 2. C. de seruituribus. Confus# autem loqu#tur de lege diuina positiua, & naturali, & interdum sub lege diuina comprehendunt ius gentium, & de dispensatione impropriè & latè, vt comprehendit interpretationem; loquendo autem in rigore, & in nostra specie suadetur hæc sententia. Ideò inductè, nam Pontifex dispensat. Primò, in ministerio confirmationis, vt sit simplex secerdos, cùm tamen iure diuino sit Episcopus. Secundò, in residentia Episcorum, ad quam ipsi iure diuino tenentur. Tertiò, in voto etiam solemni, cùm sit ex institutione diuina: nam status religiosus à Deo institutus est. Quartò, in illa lege Dei, *Quos Deus coniunxit homo non separet,* vel dispensando in matrimonio rato, l. in vinculo spirituali, inter Episcopum & Ecclesiam sponsam suam, iuxta mentem Innoc. III. cap. inter corporalia, de transla. Episc.

Secundò, ex ratione illius textus: nam Pontifex, quando hæc facit, non operatur potestate humana, sed diuina: nihil ergo mirum est, quod in iure diuino dispenset, manifestum enim est Deum posse hanc potestatem concedere: nam quod potest per se facere in hoc genere, potest facere per hominem, sicut in homines superior potest inferiori concedere, vt in sua lege dispenset. Et hanc potestatem videtur Deum dedisse illis verbis: *Pasce oues meas, Quodcumque ligaueris, & solueris,* &c. Et hæc dispensatio interdum est valdè conueniens, & non possumus accedere ad Deum ipsum, vt dispenset: non enim gubernamur ordinariè immediatis Dei concessionibus, l. reuelationibus, licet interdum miraculosè fiant, ergo pertinuit ad suauem Dei prouidentiam, vt hanc potestatem suo Vicario relinqueret, sicut nunc etiam pertinet ad prudentiam Pontific. concedere inferioribus Episcopis, vt in aliquibus legibus Pontificiis dispensent.

Vera sententia negat dispensare posse, nisi vbi **[sect. 33]** specialiter constiterit ipsum Deum id concessisse.[3124] D. Thom. quodlib. 4. artic. 13. quodlib. 9. artic. 5. 1. 2. quæst. 97. art. 4. ad 3. vbi eius interpretes. Sotus 1. iust. 9. 7. art. 3. Maior. 4. dist. 24. quæst. 12. Turrecr. 2. summæ Eccles. cap. 107. Syluest. Papa quæst. 16. & ibi alij Summistæ. Couar. referens alios 2. 4. cap. 6. §. 9. num. 4.

Probatur, quia inferior non potest propriè dispensare in lege superioris: nisi ex eius concessione, sed de hac concessione non constat. Talis enim c#cessio in specie facta est, & generalia verba non sufficiunt: nam casus valdè specialis non continetur sub generali concessione, nisi explicetur. Dispensare autem in lege Dei, est casus valdè specialis, & arduus: ergo. Vnde nec ipsi Pontifices ad quos pertinet interpretari suam potestatem, agnoscunt in se potestatem hanc, vt patet cap. contra cum aliis, 25. quæst. 1. & insinuatur cap. 2. de bigamis. Adde quòd nec talis potestas erat necessaria, nec conueniens Ecclesiæ: quia oportebat fundamenta Ecclesiæ immobilia esse: in lege enim noua præter præcepta naturalia, etiam sunt præcepta fidei, & sacramentorum: in præceptis naturalibus, aut fidei, nec esset conueniens, quæ etiam sunt quodammodò naturalia: quia sunt connaturalia gratiæ non cadit dispensatio, imò nec Papa potest mutare suas definitiones: quia sunt infallibiles.

In præceptis autem sacramentorum considera **[sect. 34]** ri in primis potest institutio, & hanc quatenus di[3125]uina non potest vllo modo Ecclesia mutare, vt ex propria materia constat: quia solùm est de substantialibus, & simpliciter necessariis ad valorem sacramentorum (sub quibus sacrificium comprehendimus) quæ sunt veluti columnæ Ecclesiæ. Vel possunt consecrari hæc præcepta, quantum ad obligationem vtendi his sacramentis, & hæc

etiam, vt est diuina, in dispensabilis est: quia non expedit, vt in his homo dispensare possit, quod aliqui sic confirmant: quia si sunt præcepta negatiua, sunt vel intrinsece# necessaria, vt non accidendi ad sacramenta in malo statu, vel proxima illis, & valde necessaria, vt, verbi gratia, pr#ceptum de sigillo confessionis, in quo nullatenus potest Pontifex dispe#[3126]sare. Si autem sint præcepta affirmatiua, cùm ex diuino iure non habeant determinatum tempus, potest facilè eorum obligatio variari, & interdum potest excusari homo propter occurre#tes circunstantias, vt patet in præcepto præmittendi confessionem ante communionem existente conscientiam peccati: in illa autem non est dispensatio, sed interprætatio; quòd si non est tanta necessitas, quæ excuset, melius est, vt maneat obligatio præcepti, quàm vt dispensetur, vt præcepta Dei, quæ grauia non sunt, immobilia perseuerent.

Ad abiectionem de ministro respondeo, vel **[sect. 35]** institutionem Christi non fuisse omninò licitam ad Episcopum, sed cum illo addito, quod ponunt Concilia, ordinarium ministrum esse solum Episcopum: vel certe in eo casu specialiter concessit Deus potestatem dispensandi, vt colligi videtur, ex vsu & traditione Ecclesiæ, non verò in alijs: in exemplo verò de residentia, Sotus, 13. iust. qu. 3. art. 4. sentit tantùm posse id fieri per modum interprætationis: aliqui illum reijciunt, quia tunc reuerà tollitur obligatio quæ inhæret, ergo illa non est interprætatio pura, sed materiæ mutatio: nam illa non esse obligatio iuris diuini positiui, sed naturalis, in quod non cadit dispensatio, sed materiæ mutatio, qua facta cessat obligatio. Nam obligatio illa oritur ex officio pastoris, & promissione in eo inclusa, Pastor autem supremus potest cedere quasi iure acquisito, ex promissione & curam ouium alij committere; & ita cessat obligatio: idem suprà agentes de lege naturali diximus in voto, & matrimonio rato. Solemnitas autem voti[3127] non est de iure diuino: & indissolubilitas matrimonij, si aliquomodò est maior in lege noua, solùm est in matrimonio cons#mato, & illa omninò indispensabilis est, & ita patet ad omnia exempla posita in primo argumento. Ad secundum verò argumentum respondeo, talem dispensationem non fuisse vtilem futuram Ecclesiæ: quia præcepta diuina positiua sunt paucissima, & facilima, & proptereà multomagis commodum est, vt immutabilia semper retineantur, quàm quòd potestas sic in illis dispensandi, ad euitandum in aliquo raro casu aliquod incommodum priuatum.

Potest Pontifex authoritate diuina dispensare, & relaxare vota, & iuramenta: sed hoc non est **[229]** propriè dispensare in lege noua diuina: solum est cedere iuri Dei quæsito ex voto, vel iuramento, per authoritatem, quam habet ad talem cessionem, tamquam eius œconomus seu dispensator.

SECTIO VI. *In quibus lex noua differat à veteri, ipsàmque excedat.*

DE hac re, agit D. Thom. & cum eo **[sect. 36]** Med. & alij recentiores, quæst. 106. art. 2. & tota q. 107. August. toto lib. de spir. & lit. & libris contra Faustum. Lyra præfatione ad nouum Testamentum, Salmeron to. 5. in Euang. tract. 1. Barrad. to. 1. lib. 1. cap. 2. & seqq. Rada 2. sent. controuer. 20. quæ est vltima, art. 1. Valen. hîc, disp. 7. quæst. 6. punct. 3. Sotus 2. iust. quæst. 8. præsertim art. 2. vbi colligit breuiter multas differentias,

inter legem nouam & veterem, ipsumq#ue imitatur Med. qu#st. 107. in princ. Vide etiam Felisium in eludatio. Decalogi, part. 1. cap.
Azor to. 1. lib. 6. cap. 59. Vazq. hîc, disp. 183.

Prima ac potissima differentia est, quod lex no[3128]ua habet vim sanctificandi seu iustificandi, qua tamen vetus caruit. D. Tho. quæst. 106. art. 2. Med. & alij ibi, Sotus 2. iust. quæst. 7. art. 2. Barrad. suprà, cap. 3. Valen. Salmer.
Est de fide ex Paulo ad Rom. Heb. & Galat. Nam Rom. 3. dicit. *Arbitramur, iustificari hominem per fidem sine operibus legis:* & cap. 5. lex subintrauit vt abundaret delictum: *vbi autem abundauit delictum, super abundauit & gratia,* & cap. 1. *non erubesco Euangelium, virtus enim Dei est in salutem omni credenti:* & cap. 8. *lex spiritus vitæ in Christo Iesu liberauit me à lege peccati & mortis:* & ibidem. *Nam quod impossibile erat legi in quo infirmabatur per carne#, Deus filium suum mittens, damnauit peccatum, vt iustificatio legis impleretur in nobis.* Galat. 2. *Ex operibus legis non iustificabitur omnis caro:* id est, nulla caro, nullus homo. Et ibidem, *si per legem iustitia*: *ergo gratis Christus mortuus est:* & cap. 3. si esset lex, quæ posset iustificare, ex lege esset iustitia. *Quoniam in lege nemo iustificatur apud Deum*; *manifestum est: quia iustus ex fide viuit.* Heb. 7. *reprobatio fit præcedentis mandati propter eius infirmitatem & inutilitatem,* 1. Cor. 15. *notum vobis facio Euangelium, quod prædicaui vobis: quod accepistis, per quod & saluamini:* & c. 1. *verb# crucis ijs, qui salui fiunt Dei virtus est:* 2. Cor. 3. *littera occidit: Spriritus autem viuificat,* & Trid. ses. 6. cap. 1. hoc ponit, tamquam fundamentum necessitatis gratiæ Christi: vide multa de hac re in Barrada to. 1. lib. 1. cap. 3. 4. & 7.
Hanc differentiam ita intellexere Luth. Gal. 2. & Mel#cton in locis tit. de lege & Euang. Caluin. **[sect. 37]** 10. Instit. c. 11. sect. 17. & 19. Herbrand. in compendio Theol. c. de lege & Eu#gelio. Vt lex vetus promitteret iustitiam cum conditione obedientiæ totius legis iuxta id Gal. 3. ex Leuit. 19. & Deut. 21. adductum à Paulo, *qui fecerit ea. viuet in eis.* Lex autem noua promittat iustitiam sub sola conditione fidei sine conditione operum. Idem tenet Kemnicius in examine Concilij Trid. ses. 6. cap. 11. qu. 1. Vnde Luth. lib. de libert. Christiana ex professo probat, alia peccata præter infidelitatem homini non nocere. Vnde male confessio Augustini cap. 20. contendit falso accusari Lutherum & Melanctone#, quòd negent, bona opera esse facienda. Confutatur verò hæc differentiæ explicatio ex Iacobi 2. *Abraham pater noster nonne ex operibus iustificatus est?* & infrà, *Videtis quòd ex operibus legis iustificatur homo, & non ex fide tantùm.* Vide Triden. ses. 6. cap. 5. 6. & 8. & Valen. disp. 7. quæst. 6. punct. 4. Vazquez disp. 183. cap. 1. & quæ dixi in hac disput. sect. 1. in fine.
Alij differentiam explicant, vt ante legem nouam nulla daretur iustis gratia habitualis inhærens: secus in lege Christi: sed disp. præced. sect. 13. ostendimus, iustos sub statu innocentiæ, lege naturæ & Moysi habuisse gratiam habitualem inhærentem.
Alij constituunt discrimen: quia lex noua habet Sacramenta physicè conferentia gratiam: vetus autem talia non habuit. Sed physica efficientia sacramentorum valde dubia & incerta, & mihi aliísque multis falsa est, ex qua non pendet discrimen inter vtramque legem quæ falsa est. Verum est quòd Sacramenta nouæ legis differunt à sacramentis veteris legis, quòd noua continent & causant gratiam, vetera autem id non præstabant & propterea legem veterem non iustificasse: nouam autem iustificare, docet Azor illo cap. 59. quæst. 1. cum Bon. 3. dist. 40. art. 1. quæst. 1. & Gab. quæst. 1. art. 1. cæterum Paulus, & D. Thom. atque alij ponentes discrimen inter legem nouam & veterem quoad

vim iustificandi, non loquuntur de his legibus quantum ad solam iustificationem, quæ fit in sacramentis, sed etiam quantum ad eam, quæ fit extra Sacramenta.

Vnde Vazquez suprà, cap. 2. notat ex D. Thom. **[sect. 38]** quæst. 106. art. 1. duplicem esse legem Christi; primariam & secundariam. Primaria est gratia, quæ per fidem communicatur & nos inclinat & adiuuat ad operandum: quæ Ro. 3. distinguitur à lege factorum, & vocatur lex fidei: & Ro. 8. lex spiritus vitæ: sicut fomes & propensio appetitus in malum vocatur lex membrorum, Ro. 7. sic August. de spir. & lit. cap. 17. & 26. dixit legem factorum in lapidibus: legem verò spiritus & gratiæ in cordibus script# fuisse, & D. Thom. quæst. 106. art. 2. legem veterem suis præceptis etiam moralibus non iustificasse, sed potius sine lege spiritus fidei occasionem fuisse peccandi iuxta id littera occidit, spiritus autem viuificat. 2. Corin. 3. at verò legem nouam primariam iustificare: sic etiam ait D. Thom. quæst. 106. art. 3. legem gratiæ non incœpisse ab origine mundi secundùm abundantiam: quod n# rectè probat ex Ioan. 7. *Nondum erat Spiritus datus*: *quia Iesus nondum erat glorificatus.* Nam ibi solum est sermo de aduentu visibili Spiritus sancti: item quod adducit D. Thom. ex Rom. 8. *De peccato damnauit peccatum in carne, vt custificatio legis impleretur in nobis:* non probat olim non fuisse datam gratiam simpliciter aut abundanter: sed Christum venisse propter quor#cumque hominum iustificationem: semper enim obseruantes legem, iustificati sunt ex meritis Christi pr#sentibus præteritis vel futuris: sic Rom. 5. peccatum regnauit vsque ad legem, scilicet inclusiuè: quia nondum venerat Christus peccati destructor. Hæc Vazq. illo cap. 2. sed certè si D. Tho. per legem nouam intelligeret solam inclinationem gratiæ non loqueretur propriè de lege: quia illa non est porpriè lex, sed metaphoricè. Deinde, quæst. 107. artic. 1. 2. & 3. discrimen constituens inter legem nouam & veterem apertè **[630]** loquitur de noua, vt continer pr#cepta, teste eodem Vazq. cap. 3. num. 16. ergo par est, vt intelligamus eodem modo fuisse locutum, quæst. 106. art. 1. & 2. cùm docuit legem nouam esse impressam cordibus, & iustificare veterem autem non.

Alij ergo melius, vt rem exponant, supponunt **[sect. 39]** sermonem esse, non de externa quadam iustitia,[3129] quàm Paulus Hebr. 9. vocat iustitiam carnis: nec de iustitia morali, seu acquisita, quàm possumus philosophicam, seu humanam vocare, iuxta id Roman. 2. *Si præputium iustitias legis,* &c. Et Rom. 4. *Si Abraham ex operibus iustificatus est, habet gloriam: sed non apud Deum.* Sed sermonem esse de vera interna iustitia supernaturali, quæ gloriam habet apud Deum, & ius confert ad vitam æternam. Ad quam iustitiam comparandam necessaria fuit gratia Redemptoris, quibus operibus placaretur Deus, & gratia hæc obtineretur. Vnde ante aduentum Christi nulla lex secundùm suum præsentem statum sine dependentia ab alio poterat iustificare: quia nihil habebat, quod posset Deo offerre sufficiens ad placandum ipsum: & hæc intendit Paulus ad Hebræos, dicens: *Nihil ad perfectum adduxit lex:* Quia sanguis hircorum, & vitulorum non poterat Deum placare. Lex autem noua habuit præsentem Christum eius Auctorem, & Legislatorem, qui poterat ex perfecta iustitia mereri, & Deo satisfacere pro omnibus hominibus: ideò ex vi sui status dat gratiam, & secum illam affert, seu spiritum, qui est quasi anima ipsiusmet legis, & hoc est, quod dicitur Ioannis 1. *Lex per Moysem data est: gratia, & veritas per Iesum Christum facta est.* Et Roman. 10. *Finis legis Christus ad iustitiam omni credenti.* Ideò Apocalyp. 13. dicitur, *Agnus occisus ab origine mundi:* quia ex tunc sanguis eius operabatur: *quem proposuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ipsius,* Roman. 3. Et hinc etiam prouenit vt habeat sacramenta iustificantia ex operato, quæ non habebat

lex vetus, nisi secundùm Circumcisionem, quæ potius erat præambula ad legem, & solos paruulos iustificabat ex operato, & dependenter à fide Ministri: quare sacramenta vetera dicuntur à Paulo egena, & infirma elementa, Galat. 4. & non potuisse, iuxta conscientiam perfectos facere credentes, Hebræor. 9. & non continuisse, nec dedisse gratiam doncent Concilium Florentinum, & Tridentinum. Deinde in sacramento quodam nouæ legis quod etiam est sacrificium, realiter continetur Christus fons gratiæ, quæ non solùm in hoc sacramento, sed in aliis etiam copiosiùs communicatur, quàm in Circumcisione, eo quòd in illis applicantur merita Christi iam exhibita: anteà enim non erat Spiritus copiosè datus: quia Iesus nondum fuerat glorificatus: nunc autem flumina aquæ iuæ recipiunt credentes in eum, Ioan. 7. *Illa lex tota erat vmbra,* Colossens. 2. & Hebræor. 10. *Vmbram habens lex futurorum bonorum:* non ipsam imaginem rerum. Vacua ex se erat, Christus venit vt illam impleret, & ex meritis eius haberet gratiam. Vnde omnes Patres qui in lege naturæ, vel Moysis iustificati sunt, dicuntur pertinuisse ad legem grati#: quia eius diuitiis ditati sunt, & habuerunt eundem fidei Spiritum, 1. Corinth. 4. sic loquuntur Eusebius 1. Historiarum, in princip. Augustinus 3. contra duas epistolas Pelagian. cap. 4. & cum eis diuus Thomas quæst. 107. artic. 1. ad 3. addens id quod de Mose dicitur Hebræor. 11. *Maiores diuitias estimans thesauro Aegyptiorum improperium Christi.*

Adde nec legem nouam præcisè quatenus conti **[sect. 40]** net documenta fidei, & præcepta iustificare: sed de illa vt sic, posse etiam dici id 2. Corinth. 3. littera occidit. Ita docet expressè Augustinus de Spiri. & lit. cap. 4. & 17. D. Thom. quæst. 107. artic. 2. Medina ibi, & alij recentiores, & Sotus 2. iust. quæst. 7. artic. 2. Valentia distinct. 7. quæst. 6. punct. 3. §. 2. quos quantum ad hoc non impugnat: sed potius sequitur Vazquez disput. 183. cap. 2. qui omnes affirmant legem nouam à veteri in hoc differre, quòd ipsa iustificat ratione status, seu adiuncti, scilicet, Christi ad ipsam propriè pertinentis, Vetus verò non: sed ratione alterius ad nouam legem spectantis nempè ipsius Christi. Vnde 1. Corinth. 10. *Bibebant de spirituali consequente eos petra, petra autem erat Christus:* 4. Regum 4. Famulus Elisæi cum baculo ipsius non potuit filium Sunamitidis suscitare, sed ipse Elisæus. Sic Mosis cum lege Dei non potuit iustificare peccatorem: sed Deus ipse in mundum veniens. Lucæ Samaritanus, non autem Sacerdos, aut Leuita, medicinam adhibuit ei qui incidit in latrones, &c. Vide Barradam illo cap. 3. vbi alia multa adducit ad rem. Et ibidem latè explicat, quomodo littera occidat. Vide etiam Felisium 1. p. Decalogi, cap. 7.

Secunda differentia est, quod præcepta veteris **[sect. 41]** legis fuere quasi doctrina quædam inchoata, &[3130] imperfecta; nouæ autem legis quasi doctrina absoluta, & perfecta: quia est doctrina, distinctior, & expressior, ita Vazquez disp. 183. cap. 3. ex D. Thoma quæst. 107. art. 3. qui argumentatur: sed contra, adducit Gregorius homil. 6. in Ezech. sic explic#tem id capitis 1. rota erat in rota, id est, Testamentum nouum implicite continebatur in veteri. Vnde August. 19. contra Faustum, cap. 28. ait penè omnia quæ monuit, vel præcepit Dominus vbicunque dicebat, *ego autem dico vobis:* inueniri implicite in illis vetetibus præceptis, & 16. ciuit. cap. 26. Testamentum vetus fuisse occultationem noui, & Testamentum nouum esse reuelationem veteris. Quare in illa lege paucis, & parum nota erant mysteria Trinitatis, & incarnationis, & alia ex his pendentia, qu# tamen in nouo Testamento etiam vulgo sunt valde nota. Tunc spiritualia, & æterna bona rarò, minusque distinctè proponebantur, & nunquam sub nomine regni cœlorum: sic intelligitur August. 18. ciuit. cap. 11. & super Psalm. 37. cùm ait in veteri Testamento

promissa fuisse temporalia: in nouo æterna. Nam vt ipse ait, 19. contra Faustum cap. vltimo, quamuis in Prophetis non pauca inueniantur testimonia resurrectionis, & æternæ vitæ, tamen nunquam expressè nominatur regnum cœlorum. Sic Hieronymus reprehendit Pelagianos dialogo 1. contra illos, quod assererent in veteri Testamento promissum esse regnum cœlorum. Sed de hac re fusiùs egimus disp. 22. sect. 7. solum adde perperam Seruetum, & nonnullos anabaptistas dixisse populum Israe#liticum nullam habuisse spem cœlestis immortalitatis. Contra quem errorem pestiferum, vide Felisium 1. parte decalogi. Præcepta etiam moralia veteris legis in noua sunt confirmata, & magis declarata remotis quibusdam permissionibus. Nam lex vetus permittebat vsuras exigere ab externis, repudium vxoris, & multitudinem vxo-**[631]**rum: noua autem non. Vide Barra dam tom. 1. lib. 1. cap. 16. vbi ostendit, in nouo Testamento esse fidem explicitam: in veteri autem implicitam.

Tertia differetia est, in veteri lege nuptiæ com **[sect. 42]** mendabantur: in noua virginitas potissimum, &[3131] continentia laudatur, & alia perfectionis consilia dantur: de quibus D. Thom. Medina, & alij, quæst. 108. art. 4. Sotus 2. Iust. quæst. 9. art. 3. de continentia habes consilium Matth. 19. & 1. Cor. 7. de paupertate Matth. 19. de obedientia Luc. 9. & Mat. 16. Sed quoniam Hæc vt notat Valent. disp. 7. quæst. 8. punct. 2. non sunt materia legis nouæ propriè sumptæ, & vt est præceptum, & obligat, non oportet hîc de illis agere, sed tract. de voto, & tract. de statu religionis.

Quarta, lex antiqua per Mosem data est, qui[3132] tantum fuit legislator; noua verò per Christum qui simul est Legislator, & redemptor, & auctor gratiæ. Hanc differentiam reiicit Vazquez: quia Moyses non fuit Legislator, sed legatus: Deus autem fuit Legislator qui etiam est auctor grati#: sed resp. in bono sensu verum esse discrime#. Nam eti# Moyses fuit aliquomodo legislator, vt disp. 22. sect. 2. vidimus. Vnde promulgator illius legis, & aliquomodo legislaror fuit creatura: Nouæ autem Deus in carne humana qui vt Deus contulit, & vt homo, & Deus meruit gratiam, & remissionem peccatorum hominibus. Huc spectat alia differentia. Lex vetus data est ministerio Angelorum: noua verò ministerio humanitatis Christi, de qua etiam dixi disputat. 22. sect. 2.

Quinta differentia, lex noua cœli fores aperuit:[3133] vetus non: Hebræor. 9. *In secundo tabernaculo semel in anno solus Pontifex introibat semel in anno non sine sanguine hoc significante Spiritu sancto: nondum propalat am esse sanctorum viam adhuc priore tabernaculo habente statum*: Heb. 10. *habentes fiduciam in introitu Sanctorum in sanguine Christi, quam intrauit nobis viam nouam, & viuentem per velamen, id est, carnem suam.* Multa alia ad hoc adducit Barradas tom. 1. lib. 1. cap. 5. quæ omitto: quia res est clara.

Sexta differentia est: vetus lex fuit timoris: no[3134]ua amoris. Hæc etiam clara est, de qua multa Barradas ibidem cap. 8. Azor illo cap. 59. quæst. 2. Valentia disp. 7. quæst. 6. punct. 3. §. 1.

Septima, Testamentum vetus fuit vmbra noui:[3135] nouum verò fuit adumbratum vetere corpus, & lux, ac veritas; hæc etiam perspicua est, quam latè probat Barrad. ibidem cap. 9. Octaua differentia est, vetus lex fuit iugum, & **[sect. 43]** onus graue: noua verò leue, & suaue. Matth. 11. *Ve*[3136]*nite ad me omnes, qui laboratis, & ego reficiam vos: tollite iugum meum super vos, iugum enim meum suaue est, & onus meum leue,* vbi Hilar. & D. Tho. *Legis difficultatibus labor#tes, & peccati, sæculi oneratos ad se vocat,* &c. Act. 15.

Quid tentatis imponere iugum super ceruices discipulorum: *quod nec patres nostri nec nos portare potuimus.* Vbi difficultas maxima, non omnimoda impotentia: Deus enim nihil præcepit impossibile. Trident. sess. 6. can. 18. August. de nat. & gratia cap. 43. Hieronym. in exposit. Symb. ad Damasum. Ideò Exod. 17. manus Mosis graues dicuntur: quia graue onus imposuere. Vnde August. serm. 9. de verb. Do. appellat legem illam sarcinam innumerabilium obseruationum. De multitudine præceptorum illius legis, vide dicta disp. 22. sectione 1. num. 5. Paucioribus, & minoribus auxiliis manus Mosis graues eleuabantur, & quæ non darentur ex vi illius status: sed præsentis, vt explicuimus in 1. differentia. Vnde August. de verbis Apostolorum ser. 6. lex peccato dedit virtutem tantummodo per litteram iubendo: non per Spiritum sanctum subueniendo. Hoc iugum, & onus graue abstulit Christus: Osce. 11. *In funiculis Adam traham eos, in vinculis charitatis: & ero eis quasi exaltans iugum super maxillas eorum & declinaui ad eum, vt vesceretur.* Vbi Chald. veluti bonus agricola, qui boum humerum alleuat, & relaxat in maxillis eorum, scilicet funes, &c. vinculum autem amoris quo trahit, præcipuè est Eucharistia, ideò ait, *declinaui ad eum vt vesceretur.* Apoc. 2. *N# mittam super vos aliud pondus:* ad legem veterem referunt Rich. de S. Victore, Primasius, Ansbertus, Pannonius, Hugo Cardinal. & Alij id quoque Hebr. 12. *Deponentes omne pondus,* de lege veteri quidam interpretantur. Galat. 5. *State, & nolite iterum iugo seruitutis contineri.* Isai. 10. *Et erit in die illa auferetur onus eius de humero tuo, & iugum de collo tuo: & computrescit iugum à facie olei.* 1. Ioan. 5. *Mandata eius grauia non sunt.* Cuius vna ratio est: quia amanti nihil est graue, vt ait Augustinus de natura, & grat. cap. 69. & tractat. de laudibus charitat. Lex autem noua est lex amoris. Multa de hac re videbis apud Barradam tomo 1. libro 1. cap. 10. & apud Vieg. Apocalyp. 2. commentar. 4. sect. 5. quæ breuitatis causa omitto. Vide etiam Augustinum epistola 118. vbi ait, sacrame#ta nouæ legis esse numero paucissima, obseruatione facillima, sigificatione præstantissima. & epistola 119. cap. 19. præcepta legis veteris vocat legales sarcinas. Vide Hilarium canon. 11. in Matthæum, & Chrysostomum, homil. 10. imperfecti.

Nona differentia, Lex vetus noua adueniente[3137] cessauit: noua autem semper durabit, vt vidimus sect. 5.

Decima differentia: lex vetus vni tantùm po **[sect. 44]** pulo scilicet, Iudaico lata est, & illum tantùm[3138] obligabat: noua verò toti vniuerso lata est, illúmque obligat. Deuteronom. 4. *Quæ est alia gens, vt habeat cæremonias, iustáque iudicia, & vniuersam legem: quam ego ponam hodie ante oculos vestros.* Psalm. 147. *Non fecit taliter omni nationi, & iudicia sua non manifestauit eis.* Galat. 5. *Testificor omni circumcidenti se: quoniam debitor est vniuersæ legis faciendæ.* Nam lex obligabat circumcisos, non alios, & solùm tenebantur ad Circumcisionem Hebræi. Genes. 17. At lex Euangelica obligat vniuersas nationes. Matth. vltim. *Prædicate Euangelium omni creaturæ.* Lucæ vltimo: *Oportet prædicari in nomine meo pœnitentiam, & remissionem peccatorum in omnes gentes.* De hoc diximus disputatione 22. sect. 3. & Barradam tomo 1. lib. 1. cap. 12.

Vndecima differentia, Lex vetus tota ferè[3139] erat in operibus externis, quæ multiplicabat, vt variis modis posset repræsentare mysteria occulta quæ sperabantur: lex autem noua præcipuè interna dirigit: exteriora autem pauca præcipit, eaq#ue perfectissima, eáque vtilissima, vt tetigit Augustinus 15. contra Faustum, cap. 13. Vide diuum Thomam, quæstione 108. articulo 2. & 3. Medin. ibi, Valent. disput. 7. quæst. 8. punct. 2.

Duodecima differentia, Noua lex est finis veteris: & non è contra. De hoc multa Barradas suprà, cap. 13. vbi docet, variis modis legem nouam esse finem veteris.

[632] Decimatertia differentia, In lege noua omnia[3140] sunt noua: in veteri, vetera: latè Barradas suprà, capite 14.

Decimaquarta differentia, Congregatio fide[3141]lium legis veteris dicitur Synagoga: non verò fidelium legis nouæ. Quia Synagoga est congregatio etiam brutorum, vel carentium ratione: Ecclesia verò solùm ratione vtentium: In noua autem viget vsus rationis, ideò nomen Synagogæ respuit, Ecclesiæ retinuit. Fauet quòd Deus fideles illos, vt bruta habebat proponendo illis frequentiùs bona temporalia: secus fideles Euangelicos. Et quòd Synagoga est congregatio etiam extra muros: Ecclesia intra: & soli fideles Euangelici sunt ciues sanctorum, & domestici Dei, qui in cœlum migrant statim à morte, vel purgatorio.

Decimaquinta differentia, lex noua scripta est[3142] in tabulis cordis: vetus verò in tabulis lapideis. De hac satis diximus in hac disp. sect. 3.
FINIS.

[[633]] INDEX LOCORVM SACRÆ SCRIPTVRÆ, QVÆIN TOTO HOC OPERE EXPLICANTVR.

DOminamini hominibus, & piscibus maris, & volatilibus cœli. Genes. 1. 114. *b. 138. e*

Benedixit Deus diei septimo, & sanctificauit illum. 2. 587. c

In quocumque die comederis ex eo, morte morieris. 85. *c*

Nequaquam vltra maledicam terræ. 8. *213. b*

Excepto quòd carnem cum sanguine non comedetis. 9. 610. 611. *c*

Eijce ancillam & filium eius, non enim erit hæres filius ancillæ cum filio liber. 21. 619. *b. 621. a. b. c*

Tolle filium tuum vnigenitum, quem diligis Isaac. 22. 84. *e. 85. b*

Esto dominus fratrum tuorum, & incuruentur ante te filij matris tuæ. 27. 138. e. 139. a

Dices omni plebi, vt postulet vir ab amico suo & mulier à vicina sua vasa argentea, & aurea. Exod. 11. *84. e. 85. b. c*

In æternum & vltra. 15. 593. c

Oculum *pro oculo, & dentem pro dente.* 21. *569.*

b. 571. b

Pauperis non misereberis in Iudicio. 23. 409. b

Adoleuit super altare incensum aromatum. 25. 125. *c*

Non addetis ad verbum quod ego loquor vobis, neque minuetis ex eo. Deuteron. 4. *143. a. 147. c. d. &*

sequentib.

Seruiet tibi vsque in æternum. 15. 593. e

Eum constitue regem quem Dominus Deus tuus elegerit de numero fratrum tuorum. 17. 140. c

Prophetam suscitabo eis de medio fratrum suorum similem tui. 18. 593. a

Vsura conceduntur. 23. 569. *c. 571. c*

Libellus repudij conceditur. 24. 569. a. 571. c

Mortuus est ergo Saül propter iniquitates suas, eo quòd prœuaricatus sit mandatum domini. 1. Paralip. 13. *139. b. c.*

Et videbis æmulum tuum in templo in vniuersis prosperis Israe#l. 1 Regum. 2. vers. 32. 139. *a.*

Stultè egisti, nec custodisti mandata Domini Dei tui. 1. Reg. 13. 139. *b*

Scidit Dominus regnum Israe#l à te hodie, & tradidit. illud proximo tuo meliori te. 1. Reg. 25. *139. d*

Reprehensio Achaz. 4. Reg. 16. *144. b. 148. d. e*

In lege Domini voluntas eius. Psal. 1. *303. c. 621. d. e*

Signatum est super nos lumen vultus tui Domine. Psal. 4. 2*7. a*

Afferte domino gloriam & honorem. Psal. 28. *13. c*

Sacrificium & oblationem noluisti: amore autem perfecisti mihi. Holocaustum & pro peccato postulasti. Psal. 39. *569. b. 571. c. d*

Pro patribus tuis nati sunt tibi filij, constitues eos principes super vniuersum terram. Psal. 44. 1*91. b*

Non in sacrificijs tuis arguam te, holocausta autem tua in conspectu meo sunt semper. Psalm. 49. *569. a. 57*2. *c. d.*

Numquid manducabo carnes taurorum, aut sanguinem hircorum potabo? Immola Deo sacrificium laudis. Psal. 49. *595. c*

Tibi soli peccaui. Psal. 50. *306. e*

Si voluisses sacrificium, dedissem vtique, holocaustis non delectaberis. Psal. 50. 5*69. a. 571. c. d*

Errauerunt Iudæi ab vtero. Psal. 58. *595. e*

Habitantes vnius moris in domo. Psal. 67. 3*29. d*

Vouete, & reddite. Psal. 75. *245. d*

Non custodierunt testamentum Dei. Psal. 77. *379. a*

Etenim benedictionem dabit legislator. Psal. 83. *5. c*

Moysez & Aaron in sacerdotibus eius. Psal. 98. *125. d*

Terminum posuisti, quem non tr#sgredientur. Psal. 103. *32. a*

Nolite tangere Christos meos. Psal. 104. 3*55. d*

Iurauit dominus & non pœnitebit eum, Tues sacerdos in æternum secundùm ordinem Melchisedech. Psal. 109. *595. d*

Viam mandatorum tuorum cucurri, cùm dilatasti cor meum. Psal. 118. 57*1. e*

Præceptum posuit, & non præteribit. Psal. 148. *63. b*

Sciui quoniam aliter non possem esse continens, nisi Deus est. Sap. 8. *214. b. c*

Vna catena tenebrarum omnes erant colligati. Sap. 17. *69. d*

Et legem ponebat aquis, ne transirent fines suos. Prouerb. 8. 32. *a*

Per me reges regnantes conditores legum iusta decernunt. Prouerb. 8. *223. a*

Quando certa lege, & gyro vallabat abyssos. Prouerb. 8 *63. a. b*

Sicut diuisiones aquarum, ita cor Regis in manu Domini, quocumque voluerit, inclinabit illud. Prouerb. 21 *317. c*

Si iustus fecerit, vita viuet. Ezechiel. 18. *580. b*

Dedi eis præcepta non bona; *& iudicia in quibus non viuent.* Ezechiel. 20. 56*9. a. 571. c. d. e. & a. b*

Quia non sum locutus cum patribus vestris de verbo holocaustorum, & victimarum Ierem. 7. *569. 571. c. d*

Consumando Domui Israe#l, & Domui Iudæ testamentum nouum, non secundùm testamentum quod disposui patribus eorum. Ierem. 2*1. 608. c*

Quo mihi multitudo victimarum vestrarum ? plenus sum holocaustis arietum. Non afferatis vltra sacrificium: Isaiæ. 1. *569. a. 571. c. d.*

Non sum medicus ego, nolite me constituere principem populi. Isaiæ. 3. *103. e*

Dabo claues domus Dauid super humerum eius. Isaiæ. 22. *144. a*

Transgressi sunt leges, mutauerunt ius, dissipauerunt foedus sempiternum. Isaiæ. 24. 82. *b. c*

Eo quòd appropinquat populus iste me suo, & labijs suis **[[634]]** *glorificat me, cor autem eius longè est à me.* Isaiæ. 29. *144. a. 148. a. b.*

Dominus Iudex noster, Dominus legifer noster, Dominus Rex noster, ipse saluabit nos. Isa. 33. *143. d. 148. d*

Qui suscitauit ab Oriente iustum, vocauit eum vt sequeretur. Isai. 40. *577. c. e*

Sume tibi vxorem fornicationum, & fac tibi filios fornicationum. Oseæ 1. vers. 1. 8*4. e. 85. d*

Vocabo non plebem meam, plebem meam, & non dilectam, dilectam, & erit in loco vbi dictum est eis, non populus meus vos, ibi vocabuntur filij Dei viuentis. Oseæ 2. *607. b*

Ipsi regnauerunt, & non ex me; *principes extiterunt, & non cognoui.* Oseæ 8. *137. b. 139. e*

In funiculis Adam traham eos, in vinculis charitatis, & ero eis quasi exalt#s iugum super maxillas eorum, & declinaui ad eum, vt vesceretur. Oseæ 11. *631. a*

Non est voluntas mea circa vos, & sacrificium acceptum non habebo ex manibus vestris. Malach. 1. 5*69. b.*

571. c. d

Proieci festiuitates vestras, holocausta vestra non suscipiam. Amos 5. *569. b. 571. c. d*

Non consurget duplex tribulatio. Naum. 1. *363. e*

Vbi vmbra mortis, & terra miseriæ, & tenebrarum. Iob 10. *68. b. 69. c. d*

Vsque huc venies, & non procedes amplius. Iob 38.

32. a. 33. a.

Disponamus testamentum cum gentibus. 1. Machab. 1. *579. a*

Non veni legem soluere, sed adimplere. Matth. 5. *34.* 6 *596. c. 597. d*

Audistis quia dictum est, Oculum pro oculo, dentem pro dente. Matth. 5. *110. a. b. d. 569. b. 571. b*

Non omnis qui dicit, Domine, Domine. Matth. 7. 74. *e*

Nemo mittit commissuram in vestimentum vetus, tollit enim plenitudinem eius, & peior scissura fit. Matth. 9 *213. a*

Colligite primùm Zizania, & alligate ea fasciculos ad comburendum. Matth. 13. *68. d*

Pasce oues meas. Matth. 16. 14*4. b*

Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari. Matth. 17. *411. a*

Reges gentium à quibus accipiunt tributa. Matth. 17. *105. a. 111. a*

Ergo liberi sunt & filij. Matth. 17. *301. a. 304. e. 354. d. 355. d*

Quodcumque ligaueris super terram, erit ligatum & in cœlis. Matth. 18. *151. b. & a. 154. c. d. 155. e*

Vbi fuerint duo, vel tres. Matth. 18. *175. e*

Si vis ad vitam ingredi, serua mandata. Matth. 19. *78. c*

Si vis perfectus esse, vade & vende omnia quæ habes, & da pauperibus. Matth. 19. *213. d*

Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari. Matth. 22. *108. b.*

127. a. b. c

Rogate ne fuga vestra fiat hyeme, vel Sabbatho. Matth. 24. 5*95. c*

Prædicabitur hoc Euangelium in vniuerso mundo. Matth. 24. *626. c. 627. d*

Hic est sanguis noui & æterni testamenti. Matth. 26. *579. d.*

Docentes seruate omnia quæcumque mandaui vobis. Matth. vlt. 143. *d. 147. a. b*

*Euntes docete omnes gentes, baptiz antes eos. In nomine Patris & Fili*j, *& Spiritus sancti docentes seruare omnia quæc#que m#daui vobis.* Matth. vlt. *620. a. b*

Et regnabit in domo Iacob in æternum, & regni eius non erit finis. Luc. 1. *144. d*

Vt describeretur vniuersus orbis. Luc. 2. *129. c*

Sedens docebat. Luc. 5. *344. c*

Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit. Luc. 10. 222. *a*

Designauit dominus & alios septuaginta duos. Luc. *1*0. *155. a*

Quis me constituit iudicem. Luc. 12. *125. a. 126. b*

Ad duritiam cordis vestri. Luc. 16. *574. b*

Lex & Prophetæ vsque ad Ioannem. Luc. 16. 5*97. b.* 598. *b*

*Ecce duo gladi*j *hic.* Luc. 22. *120. d*

Reges gentium dominantur eorum, non sic erit inter vos. Luc. 22. *106. a. 111. d. 123. e. 125. a. 126. a*

Ei qui vult tecum iudicio contendere, & tunicam tuam tollere, dimitte ei & pallium. Marc. 5. *109. c. d*

Nemo est qui reliquerit domum, aut fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros propter me, & propter Euangelium, qui non accipiet centies tantùm in tempore hoc, domos, & fratres, & sorores. Marc. 10. 581. *b*

Prædicate Euangelium omni creaturæ. Marc. vlt. 6*19. a 620. d.*

Illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. Ioan. 1. 2*7. a*

Lex per Moysem data est. Ioan. 1. *576. a*

Lex per Moysem data est: gratia & veritas per Iesum Christum facta est. Ioan. 1. *619. a. 620. c*

Nisi quis renatus fuerit. Ioan. 3. *593. b, c. 598. c. d.*

601. b

Omne iudicium dedit filio. Ioan. 5. 33. *b*

Illa lex tota erat vmbra. Ioan. 7. *630. d.*

Cùm me#dacium loquitur,, ex propriis loquitur. Ioan. 8. *95. a*

Ego autem dico vobis, non resistere mala. Ioan. 18. *110. d*

Sicut misit me pater, ego mitto vos. Ioan. 20. 144. *c*

Pasce oues meas. Ioan. 21. *121. c. 151. b. 208. e*

Quid tentatis imponere iugum super ceruices discipulorum, quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus? Actor. 15. 2*2. d. 101. e. 102. b. 569. c.*

571. d. e.

Vt abstineatis vos ab immolatis simulacrorum, & sanguine, & suffocato, & fornicatione. Actor. 15. *145. a c. 610. d.*

Attendite vobis, & vniuerso gregi in quo vos spiritus sanctus posuit, regere Ecclesiam Dei. Actor 20. *15*6. *a. 157. e*

Testamentum nouum melioribus promissionibus sancitum est. Hebr. 8. *579. e*

Si illud prius culpa vacasset, non vtique secundi locus inquireretur. Hebr. 8. *569. a. 570. e*

Vmbram habens lex futurorum. Hebr. 10. 630. *d. e*

Hestiam, & oblationem noluisti. Hebr. 10. *594. b*

Qui vocat ea quæ non sunt, tanquam ea quæ sunt. Rom. 4. 3*2. & e. d*

Infirmum in fide sustinete. Rom. *4.* 600. *e*

Lex iram operaiur. Rom. 4. *569. b. 571. b*

Lex subintrauit, vt abundaret delictum. Rom. 5. *569. b* 5*71. b*

Peccatum vobis non dominabitur, non enim est is sub lege, sed sub gratia. Rom. 6. 3*01. d. 302. e*

Lex in homine dominatur, quandiu viuit. Rom. *7. 592. b.*

Concupiscentiam nesciebam, nisi lex diceret non concupisces, & peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscenti#. Rom. 7. 56*9. b. 571. a. b*

Sentio aliam legem in membris meis. Rom. *7. 5. b. 52. e, e. 53. c*

[[635]] *Occasione accepta per mandatum, peccatum operatum est in omnem concupiscentiam.* Rom. 7. *56. e*

Lex quidem sancta, & mandatum sanctum, & iustum, & bonum. Rom. 7. *55. b*

Itaque fratres & vos mortificati estis legi per corpus Christi, vt sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit, vt fructificetis. Deo. Rom. 7. *592. c*

Lex spiritus vitæ. Rom. 8. *619. b. 620. e*

Non est volentis, neque currentis. Rom. *9. 571. d*

Finis legis Christus ad salutem omni credenti. Rom. 10. *34. b*

Omnia in figura contingebant illis. 1. Cor. 10. *587. c*

Nemini quicquam debeatis, nisi vt inuicem diligatis. Rom. 13. *89. a. 106. a. 111. a, b*

Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Rom. 13. *222. b. 301. d. 344. d. 345. b. 355. e*

Omnes qui sub lege sunt, sub maledicto sunt. 1. Timot. 1. *302. c*

Iusto non est lex posita, sed iniustis. 1. Timot. 1. 3*01. d.* 303. *b. & seqq. 621. a*

Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus. 2. Timot. 2. *125. b. 126. d*

Dolens quod auersus nos erat chirographum decreti, quod erat contrarium nobis, & ipsum tulit de medio, affigens illud cruci Coloss. 2. *592. a*

Scitis quæ præcepta dederim vobis per Dominum Iesum, Itaque qui hanc spernit, non hominem spernit, sed Deum. 1. Thessal. 4. 2*22. b*

Tenete traditiones quas didicistis siue per sermonem, siue per epistolam. 2. Thessal. 2. *474. c*

Ego quidem absens corpore, præsens autemspiritu, iam indicaui vt præsens eum 1. Cor. 2. *135. b. 154. d*

Iam quidem omninò delictum est in vobis, quia iudicia habetis inter vos. 1. Cor. 6. *109. d*

Pretio empti estis, nolite fieri serui hominum. 1. Cor. 7. *143. b. 148. b*

Nolite fieri serui hominum. 1. Cor. 7. *106. a. 111. b*

Factus sum iis, qui sub lege sunt, quasi sub lege essem. 1. Cor. 9. *302. d*

Factus sum iis qui sub lege sunt quasi sub lege essem, vt eos qui sub lege erant, lucrifacerem .1. Cor. 9. 302. *d*

Vbi spiritus domini, ibi libertas. 1. Cor. 3. *143. b. 148. b* 3*01. d. 303. a. 619. b, 620. e*

Habentes eundem spiritum. 2. Cor. 4. 1*9. a*

Vnus Dominus Iesus Christus. 2. Cor. 8. *106. a. 111. b, c*

Prius enim quàm veniret à Iacobo, cum gentibus edebat, sed cùm vidissem quòd non rectè ambularent ad veritatem Euangelij, dixi Cephæ coram omnibus. Galath. 2. *613. & seqq. vsque 618. per totum.*

Lex propter transgressionem posita est. Galath. 3. 301. *a 304. b. 578. c, d*

Lex subintrauit, vt abundaret delictum. Galath. 3. *578. d*

Lex posita est, donec veniret semen. Galath. 3. *597. d 598. b. 600. c*

Ordinata per Angelos in manu mediatoris. Galath. 3. *576. b. 591. b. 592. b*

Misit Deus filium suum factum sub lege, vt eos qui sub lege erant, redimeret. Galath. 4. *620. d, e. 621. c, d*

Non sumus ancillæ filij, sed liberæ: qua libertate Christus nos liberauit. Galath. 4. 301. *a. 304. e. 619. b* 621. *a, b*

Si spiritu ducimini non estis sub lege. Galath. *5. 301. c. 30*2. *d, & per totum. 619. b. 620. e*

Testificor omni circumcidenti se, quoniam debitor est vniuersæ legis faciendæ. Galath. 5. *595. e*

Christus fecit vtraque vnum, & medium parietem maceriæ dissoluit, legem mandatorum decretis euacuans. Ephes. *2. 592. d, e*

Legem mandatorum decretis euacuans. Ephes. 2. 59*4. a. 604. d*

Vnus dominus, vna fides, vnum baptisma. Ephes. 4. *106. a. 211. b, c*

Ipse dedit quosdam Apostolos, alios Prophetas, alios Pastores, & Doctores. Ephes. *4.* 156. *a, b. 157. e. 188. b*

Serui obedite dominis carnalibus. Ephes. 6. *143. c. 148. b, c*

Filij obedite parentibus. Ephes. 6. *223. a*

Madata eius grauia non sunt. 1. Ioan. 5. *631. b*

Vnus est legislator, & iudex, qui potest perdere & saluare. Iacob. 4. *144. a. 148. d*

Subiecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum. 1. Petr. 2. *223. a. 345. c*

Vos genus electum, regale sacerdotium. 1. Petri. 2. 190. *e*

Habes claues mortis & inferni. Apoc. 1. *144. a*

Non mittam super vos aliud pondus. Apoc. 2. *631. a*

[[636]] INDEX RERVM, ET MATERIARVM PRÆCIPVARVM, QVÆ IN TOTO HOC VOLVMINE CONTINENTVR.

A

AAron consecratus in sacerdotem. 125. d

Aaroni fuit prohibitum sub mortali ingredi Sanctuarium intra velum. 254. a

Abbas stare debet immediatè post Episcopum: Præfertur Episcopo in rebus spectantibus ad regulam. 165. a

Abbas minores ordines conferre potest, & vtitur baculo pastorali, annulo, & mythra. ibid. b

Abbas habet ordinariam iurisdictionem. ibid.

Abbas non potest præcipere Monacho præter id, quod in regula continetur. 167. b

Abbates congregant Concilium, quo constituunt id quod est opus ad conseruatione# regulæ. 165. e

Abbatem vel Episcopum si solo verbo quem compellet Pontifex Romanus, statim fit Abbas, vel Episcopus. 446. c

Abbates quinam possint leges condere. 165. b. c

Abbatissa non potest excommunicare: habet tamen iurisdictionem spiritualem ordinariam. 183. a

Abbatissa interdum potest suspendere ab officio, & beneficio subtrahere præbendas. ibid. d

Abbatissam non habere iurisdictionem quomodo probetur. ibid. d. e

Abbatissa non potest facere noua præcepta. 184. a

Abbatissa potest præcipere sub mortali peccato. ibid. b. c

Abbatissa habet iurisdictionem in moniales, & quam. ibid.

Abbatissa administrationem habet, & iurisdictionem dignitati suæ annexam. 319. c

Abel quo ductu obtulerit sacrificium. 73. d

Abel virgo, sacerdos & martyr. 149. c

Abel & Cain obtulêre primitias. 587. c

Abraham duos filios habuit, vnum de ancilla, alterum de libera. 6. d

Abraham creditus fuisse Rex, vel supremus Princeps. 107. e

Abraham soli demandata est circuncisio, & posteritati eius. 576. d

Abraham meruit saltem ex congruo, vt Christus ex ipsius progenie nasceretur. 577. c

Abraham iustus. ibid.

Abraham vixit ante legem. 581. d

Abraham spoliorum, quæ de hostibus victis ceperat, decimas obtulit Melchisedech sacerdoti. 587. d

Abraham iustus debuit citcuncidi. 598. e

Abrogatio legis quid. 466. b. c

Abrogatio non pertinet ad legem. 62. d

Abrogatio & derogatio quomodo differant. 82. a

Abrogatio legis est exorbitans. 469. b. & quando non. ibid. c. d

Abrogatio legis odiosa est. 451. c

Abrogatio sine causa valida est. 448. e

Abrogationis, & irritationis discrimen. 466. c

item derogationis, & abrogationis. ibid.

Abrogatio legis citiùs fit per nouam voluntatem Principis, scientis consuetudinem. 483. e

Abrogatio, dispensatio, interpretatio, & irritatio legis in quibus differant, & vniuscuiusque munus. 505. d

Abrogare legem veterem Christus potuit, ac in illa dispensare. 591. a, b

Abrogatio veteris legis pertinebat ad dignitatem Messiæ. 593. a

Abrogatio veteris legis quomodo facta. 594. a

Abrogatio legis veteris non est facta in die Pentecostes quoad obligatione# pro toto orbe. 600. d

Abrogatio legis veteris fuit consummata in die Pentecostes. 601. d

Absens nemo debet iudicari. 377. a. b

Absoluere seipsum nemo potest. 313. e. 319. c

Absolui potest inuitus ab excommunicatione. 417. c

Absolutionis vis, & in quo differat à dispensatione. 507. b. c

Absolutio à censura si metu fiat, inualida est. 509. c

Absolutio à censuris quid. 512. c. d

Abstinentia vitam breuiorem reddere licet. 261. e

Abstinentia carnis si sit mortis periculum potest despici. 265. b

Abstinentia ab omni cibo ad vitam necessario n# est semper malum. 266. b

Abstinentia à carnibus etiam cùm non est alius cibus potest esse honesta. 267. a

Abstinentia cum periculo mortis non est seruanda, & esset peccatum. 267. a, b. c

Abstinere à mediis quibus propriam tueatur vitam, nemo tenetur abstinere. 399. b

Abstine#di à sanguine & suffocato præceptum fuit ante legem Moysis. 588. c

Academiarum magistri, & professores quosnam iudices habeant. 327. a

Acceptationis legis modus quis esse debeat. 293. a. c

Acceptio personarum in quibus committatur. 531. a

Accessorium non tenet si non teneat principale. 552. d

Acceptatio præsumitur in fauorabilibus. 449. e

Accusator sui nemo debet esse ex æquitate. 378. b

Accusatoris clamore non indiget euidentia pa-**[[637]]**sceleris. 391. a

Achaz & Manasses cur reprehensi. 148. d

Actio externa iusta vocatur ius ab Aristot. 4. b

Actio non datur in foro extremo ex obligatione naturali. 437. a

Actiones in iure quomodo & quando conscriptæ. 46. d, e

Actiones Dei necessariæ non subiacent legi æternæ. 64. c

Actiones Dei liberæ non sunt propriè subiectæ legi æternæ. ibid. d

Actionis cuiuscunque humanæ ratio sumitur ex fine. 452. a

Actio solet appellari omissio. 457. e

Actor sequatur forum rei. 346. b

Actum intelligitur in pactis quod consuetum est. 501. b

Actum quando lex annullat in alicuius fauorem, si cedat in dispendium eius, impeditur effectus. 417. e

Actum non vitiat modicæ solemnitatis omissio. 552. d

an Acta contra ius naturæ facta sint irrita, vel non, regulæ quædam. 418. d, e

Acta quibus deest aliqua solemnitas cur irritentur 437. c

Acta Executoris, Nuncij, vel Legati Apostolici firma sunt, quousque certior factus sit se esse à Pontifice reuocatum. 282. c

Acta procuratoris absentis volent, donec reuocatio sit manifesta. 282. b, c

Acta contra leges facta non valent. 421. c, d

Actus fidei, spei, & charitatis perfectissimi. 583. b

Actus aliqui Religionis exterius consummantur. 586. e

Actus virtutum Theologalium, & religionis interius sæpissimè consummantur. 622. e

Actus obedientiæ quomodo fiat. 54. c

Actus cuiuslibet virrutis præcipi, & cuiuslibet vitij prohiberi lege humana potest. 211. c, d

Actus virtutum non possunt omnes lege humana præcipi. 212. d

Actus intellectus nullus præcisa voluntate obligandi habet rationem legis. 15. d

Actus intellectus an sit lex naturæ. 73. c

Actus intelligendi, & verbum inseparabiliter se habent, & pro eadem regula reputantur. 16. b

Actus aliqui naturæ intellectu alijs sunt imperati ab intellectu, & voluntate. 7. c

quoad Actus internos homo soli Deo subditur. 208. e

Actus interni quando ab Ecclesia iudicari possint, & qui. 196. b, c, d, e

Actus internos non potest præcipere potestas humana. 207. d

Actibus merè internis obligationes, nec alij contractus fieri nequeunt. 196. a

Actus internos proprios difficillimum est cognoscere. 208. b

Actus merè interni non possunt humana lege imperari. 194. c

in Actibus internis non est expediens leges ferendi potestas. 206. e

Actus interni quinam subijciantur iurisdictioni humanæ. 205. d

Actus interior dupliciter comparari potest cum exteriori. 196. b

de Actibus tum internis, tum externis longissima disputatio, an possint præcipi, nec ne. 193. &c. vsque. 208

Actus in moralibus non excedunt intentionem agentium. 236. a

Actus agentium non operatur vltra intentionem eorum. 293. e, 363. d. 530. e

Actus vitiorum sunt prohibiti iure naturæ. 212. c

Actus omnes, quos expedit esse prohibitos, aut præceptos, sunt prohibiti, aut præcepti iure naturæ. 195. e

Actus ferè nullus est qui non cadat sub naturali præcepto. 77. d

Actus bonus propter aliud maius bonum prohiberi potest. 215. e

Actus humani, valde boni, vel valde mali, vel indifferentes. d, 61. d

ex Actu lege humana irrito nulla oritur naturalis obligatio. 438. c

ex Actu inhonesto, & turpi nulla oritur naturalis obligatio. 438. b

ex Actu lege humana irrito naturalis obligatio potest oriri. 437. b

ex Actu cui forma substantialis deficit, non oritur naturalis obligatio. 439. a

Actus prauos aliquando iustificant leges ciuiles. 217. c

Actus qui reddit hominem indignum vltimo fine est peccatum mortale. 92. b

Actus malus nullus, quia prohibitus voluntate diuina. 11. a

Actus ex obiecto malitiam trahit. 193. b

Actus alioqui bonus quomodo possit prohiberi ab Ecclesia. 198. a

Actui cùm lex resistit, nulla oritur naturalis obligatio. 438. a

Actus indifferentes qui sint. 61. d

Actus indifferentes non dantur per se in indiuiduo. 77. d, 88. d, 414. c

Actus non potest contrahere malitiam ex obiecto cognito vt malum. 88. a

Actus quinam sit, quod est peccatum veniale. 92. b

Actus imperatus ab imperante malitiam capit. 239. a

Actus vt sit honestus debet habere causam rationabilem, seu finem honestum. 438. c

Actibus suis legem nemo propriè loquendo imponit. 316. e, 313. c

Actu vnico quænam finiantur, vel non. 458. b, c, & leg.

Actus legitimus non recipit conditionem, vel suspensionem. 325. c

Actus quosnam legislator possit præcipere. 195. c

Actus quinam lege humana præcipi possint. 212. a

Actus censetur moraliter incipere à solemnitate antecedente. 433. e

Actus legitimè factus retractatur deficiente causa finali. 530. c

Actus quando sit validus, variæ regulæ. 432. a, b & seq.

Actus quando lex præcipiens formam dat simul potestatem ad efficiendum actum seruata tali forma, si non seruetur, est nullus. 435. d

Actus publicæ administrationis, si in eo lex addat solemnitatem cum verbo irritante, est nullus ipso iure, & in conscientia. 433. d

Actus iam cœptus non comprehenditur à lege. 55. d, e

Actus omnis rectitudo pendet à lege. 6. a

Actus etsi pendeat per se in suo valore à publica **[[638]]** potestate, est nullus, si lex ponit expressè verba irritantia. 434. a

actus inferioris non præualet contra voluntatem superioris. 431. a

actui aliquando ius assistit, quem prohiberet. 431. b

actus qui certam solemnitatem requirunt, non habent vim sine adminiculo iuris. 329. c

actus prohibitus sine adiectione pœnæ sæpe est validus, & contrà. 422. b

actus simpliciter prohibiti, ipso iure sunt irriti. 421. e

actus priuati dominij quando sit irritus. 433. e

actus non desinit esse validus si absit forma accidentalis, secus si absit substantialis. 431. d

actus nullus duplex. 425. d

actus omnes eo ipso, quòd sunt prohibiti in Ecclesia, non sunt irriti. 427. d

actus prohibitus quando sit nullus. 424. a, b

actus quando sit nullus defectu sole#nitatis. 433. a, b

actus prohibitus est irritus, si causa est perpetua. 428. e

actus factus non seruata forma inualidus est. 416. d

actus solet restringi iuxta exigentiam causæ. 423. a

actus quando sit irritus, lege irritante interueniente. 282. a, b

actus nullus est pœna dignus, nisi quatenus per illum violatur aliquod ius. 559. c

actus binus est quasi vsus, & consuetudo. 492. a

actus verba irritantia quæ. 430. b, & seqq.

actus duo sufficiunt ad inducendam consuetudinem. 492. e

actus duo vel tres contrarij non possunt tollere legem secundùm sententiam auctoris. 298. e, & seq.

actus binus sufficit ad inducendam consuetudinem. 298. a

actus binus aut trinus sciente legislatore sufficit contra legem, vt vim non habeat. 298. a

actus duo vel tres quatenus præualeant contra legem. 504. b

actus duos vel tres contrarios tollere legem quomodo intelligendum. 299. b

actus frequentia contingit quando bis fit. 298. a

Adam fuit Dei filius adoptiuus. 589. c

adamus in statu innocentiæ gratiam inhærentem habuit, imò fuit creatus cum illa. 590. b

adamus nec in statu innocentiæ habuit spiritum sanctum. 588. c

adam habuit promissionem vitæ æternæ. 581. a

adam obligauit Deus sub mortali, vt à pomo abstineret. 235. a

adami peccatum cur mortale. 235. b

adam habuit monarchiam in omnes homines. 111. e

adam qualem potestatem habuerit in vxorem & filios, &c. 113. c

addictos supplicio si vindicent clerici, possunt à iudice sæculari puniri. 349. e, 350. a 352. a

adolescentes duo exemplum edunt mirabile suæ abstinentiæ. 266. e

adoptio filiorum non erat in lege veteri. 588. e

adoptio antiquorum parum solùm fuit figura adoptionis nobis conferendæ per Christum. 589. e, 590. a

adoptionem veram exui legis veteris non habuerunt patres antiqui. 590. a

adoptio legis veteris erat vera, sed imperfecta. 590. b

adoptionem quomodo recipiebant antiqui patres. 590. b, c

adoptiui filij Dei verè fuerunt antiqui. 589. b, c

aduentus corporis Christi figuratus vmbris veteris legis. 592. c

in aduentu Messiæ cæremoniæ legis veteris erant antiquandæ. 593. b

aduentus Spiritus sancti quodammodo pertinet ad redemptionem nostram. 599. c

aduenæ existente scandalo tenentur seruare leges loci. 321. b, c

aduenas & peregtinos princeps potest in sua lege comprehendere. 323. d

aduenas delinquentes in suo territorio princeps quilibet iure naturæ, vel gentium punire potest. 324. b

aduena quando non sortiatur forum loci contractus. 326. a, b, quando sic. ibid. c

aduenæ versantes in territorio quando generale mandatum datur, non ligantur, nec manent excommunicati propter delictum postea commissum. 325. e

adulterium, homicidium, &c. mala esse cognouere Philosophi. 91. d

adulterium patiens per vim non punitur. 318. d

adulterum cum filia occidere licet Patri. 81. e

adulterium committens ignorans matrimonium complicis, excusatur à pœna posita contra adulteros. 410. b

aduocati possunt leges interpretari. 563. e

Ægrotus ex vi, legis naturalis tenetur facere quod medicus iniungit. 220. a

Aegrotum vt consoletur quis, potest apud eum manere, & se vitæ periculo exponere. 261. c

apud Aeginetas cautum fuit, eos qui legis nouæ condendæ causam dedissent, inuisos hominibus, & execrabiles fieri. 102. e

Aegyptiorum spoliatio cur iusta. 85. b

Aegyptij quæ pro dijs colebant, Hebræi immolabant. 578. d

Aegyptij & Idumæi expressè iussi sunt à Deo admitti in templum. 606. a

Aegyptij ex Philosophis sacerdotem, & ex sacerdotibus probatissimum in regem eligebant. 126. b

Aegyptiorum reges non minus quàm priuati legibus tenebantur. 306. d

Aequitas Græcè #########. 95. a

Aequitas seu Epijkia solùm habet locum contra legem scriptam. 95. a

Aequitas supplet defectum legis, ipsam emendat, & corrigit. 95. c

Aequitas maximè propria est iustitiæ. 211. b

Aequitas scripta præfertur iuri scripto, & secundùm eam est iudicandum. 562. d
Aequitas non patitur, vt homo sit contra se quasi iudex, accusator, & testis. 378. b
Aequitas soluta est legis vinculis. 303. e
Aesopi fabulas Socrates paucis versibus prosecutus est. 624. a
Aestimationi propriæ consulere quisque tenetur ex charitate. 309. d
Aethiopes Christiani sese circuncidunt ad Christum imitandum. 609. a
Aethiopes cum Iudæis eadem penè sentiebant. 607. b, e
Aethiopes vtebantur etiam circuncisione. 607. b, & a
Aethiopem Eunuchum baptizauit Philippus. 606. c
[[639]] Aeternum reipsa nihil, nisi Deus. 31. b
in æternum quid significet. 593. c, d, & seq.
Aeternum quomodo quid dicatur. 627. a, b, c
Aeternum dicitur nouum Testamentum. 627. a
Aeterna quomodo dicatur lex noui Testamenti. 627. c
Aeterna promissa sunt in nouo testamento, temporalia in veteri. 630. d
affectus sunt nonnulli, qui continuò sunt cum prauitate connexi, & quinam. 89. e
affectus efficax prohiberi potest, sed pœna non potest infligi propter illum. 197. c
affectus qui adiungitur actui externo potest prohiberi. 197. b
Agar ancilla seruorum mater, id est, lex vetus. 595. a
Agathonis pronunciatum egregium de potestate Dei. 439. c
agens naturale operatur secundùm vltimum potentiæ. 237. b
agens & patiens non potest esse idem. 319. d
agendorum regulæ sumuntur ex fine. 567. c
agere nemo potest pro alio sine particulari eius mandato. 543. c
agitationem tautorum permittentes Magistratus quomodo excusentur à peccato. 298. c, d
agitatio taurorum quomodo permissa. ibid.
agnus occisus ab origine mundi dicitur Christus. 630. c
Alexander Seuerus qua cautione, & qua cum diligentia leges conderet. 101. a
Alexander VI. Castell# & Legionis regibus Indiarum occidentalium dominium contulit anno. 1493. & 1. sui pontificatus. 120. a
Alexander VI. nouum orbem inuentum inter Reges Hispaniæ, & Lusitaniæ diuisit. 120. b
alienatio facta à pupillo si cadat in eius vtilitatem non est irrita. 417. e

alienationes non possunt reuocari per legem continentem pœnam ferendam. 396. a

alienationes in fraudem fisci factæ sunt reuocandæ. 391. e, 392. b, c, & seq.

alimenta spurijs ex æquitate canonica conferri iubentur, quæ eis negantur iure ciuili. 124. b

Almaricus damnatus est in Concilio Lateranensi. 301. a

in Alphonsum Hispaniæ regem quo iure sint vsi Hispani. 314. c

Alphonsus cognomine sapiens, Hispaniarum rex, fuit priuatus regno, & quomodo. ibid. c

altari debet seruire, qui de altari viuit. 202. e

ambitio restringenda est. 452. c

Ambrosius adhuc laicus factus est Episcopus 188. c

Ambrosius priuauit Theodosium Imperatorem communione propter ædem Thessalonicæ factam. 124. e

Ambrosius Theodosium Imperatorem excommunicauit. 189. c, 192. b

S. Ambrosius coe#git Theodosium Imperatorem ferre legem, ne Principis iussum, quo seueriùs in aliquos animaduertere iuberet, iudices statim, sed post 30. dies executioni mandarent. 124. e

Ambrosij verba grauissima ad Valentinianum Imperatorem. 192. b, & a

Ambrosij responsum in dubio de non ieiunando in sabbatho Mediolani. 331. d

Ambrosius & Cyprianus disputarunt contra Nouatianos. 187. a

Ammonitæ arcebantur ab atrio gentium. 606. a

amanti nihil est graue. 631. b

amor virtutum in legislatore requiritur, qui approbat quod bonum est. 55. a

amoris debitum nunquam ita reddi potest, quin semper amare teneamur. 111. b

amore Dei solo potest homo beari. 87. b

amoris lex est lex noua. 631. b

Anabaptistæ & Trinitarij tenuerunt, non licere Christianis gerere magistratus, &c. 106. d

analogum per se sumptum stat pro famosiori significato. 567. d, e

Angelus sua voluntate conceptum suum ad alium Angelum dirigit. 7. d

inter angelos etiam sunt præfecturæ. 112. b

per angelos homines illuminat Deus, & instruit homines per homines. 576. a

angeli sunt filij Dei adoptiui. 589. b

angeli non fuere legislatores in ordine ad legem veterem, sed eorum ministerio data est. 575. e

angelus à quo Moyses legem accepit, personam Dei gerebat. 33. b

inter angelos nullus fuit Rex, cùm fuerunt in via. 106. d

angeli testati sunt repudium templi, populi, & legis Iudaicæ. 594. b

anima & corpus diuersa sunt. 123. d

anima carnis in sanguine est. 611. a, d, 612. c

animus malus non punitur, sed actio, & omissio mala. 197. b

animi omnium hominum earundem virtutum capaces non sunt. 18. d

animalia tota dijs consecrabantur etiam cum sanguine, & quomodo. 611. a

animalium sacrificia quid significabant in lege veteri. 586. d, e

Angliæ Rex sibi vsurpat nomen capitis Anglicanæ Ecclesiæ. 191. e

Anglis mios est, vt fœmin# in regno succedant, regnique administrationem suscipiant. 319. b

anglorum regnum vnde cœptum. 135. d

Antiochus 3. ad ciuitates scripsit, si quid contra leges per literas facere iusserit, ne sibi tanquam ignaro parerent. 305. c

antiochenses scandalizati ob B. Petrum. 617. a, b

Antonini Caracallæ nouercæ Iuliæ impia vox. 314. b

Antoninus Imperator sese arroganter mundi dominum nominauit. 129. a

antitheses veri & falsi Christi. 106. d

appellatio seu supplicatio licita est in rescriptis particularibus: sed non in leges communes conuenit. 437. d

appellatio ad Papam quomodo teneat. 221. a, b

appellare licet à lege iniusta. 20. b

appetitui qui dominatur rectus est. 78. d

Appius Claudius in formam redegit legis actiones. 46. e

Apostoli à solo Christo facti sunt. 151. d

Apostolorum institutio non fuit par per omnia. 152. a

apostolos non omnes consecrauit Christus. 157. a

apostolorum principem Paulus appellat Petrum. 613. e

[[640]] Apostoli facti sunt sacerdotes legis nouæ in cœna 622. c

Apostolis quomodo collata sit potestas ad fundandam Ecclesiam. 152. a, b

ad Apostolorum officium potissimè spectat gubernare Ecclesiam. 152. a

Apostolorum aliorum potestas fuit subordinata potestati Petri. 158. d

Apostolis & Petro in quo consistat diuersa iurisdictio collata. 152. d

Apostoli habuere præcepta. 302. c

per Apostolos & Euangelistas Christus loquitur, & scribit semper. 624. d

Apostoli omnes habuerunt iurisdictionem. 151. d

Apostoli habuerunt iurisdictionem in totum Christianum orbem. 191. b

Apostoli habuerunt à Christo potestatem ferendi leges. 144. c, d

Apostoli modo extraordinario iurisdictionem habuerunt. 156. a

Apostoli cæteri à Petro vtrum, & vbi leges tulerint, & earum vis quæ fuerit. 152. b

Apostolus quilibet sine auctoritate Petri potuit Episcopos creare, iurisdictionem eis dare, & successores relinquere. 160. b

Apostoli fuerunt à tributis liberi, quia erant de familia Christi. 354. d

Apostoli cur verè immunes fuerint à tributis. 127. e

Apostolorum prærogatiuæ. 157. b

Apostoli cum Petro diœceses diuiserunt. 189. b

Apostoli cur Hierosolymis pro legalibus conuenerint. 152. b

Apostoli scripserunt legem nouam. 623. e

Apostoli quomodo vsi sint legalibus. 612. d, e

Apostoli nunquam vsi sunt ex animo legalibus legis veteris post mortem Christi. 612. d

Apostoli exercuerunt legalia ante promulgationem Euangelij, & quo animo. 615. a

Apostoli ignorauerunt legalia veteris legis expirasse, vsque ad reuelationem Petro factam. 604. d, e, & a, b

Apostolorum temporibus licitum fuit omnibus legalia exercere. 617. e

Apostoli cur non recipiebant initio gentiles incircuncisos ad Baptismum. 606. b, c, & seq.

Apostoli Petrus, & Paulus non dissimulauerunt. 616. d, e, & seq.

Apostolis præceptum fuit à Christo, ne prædicarent Euangelium gentibus. 605. d

Apostoli defecerunt à confessione Christi in eius morte. 625. c, d

Apostolorum tempore Missa non celebrabatur cum tantis ceremoniis. 258. b

Apostoli promulgarunt legem nouam per totum orbem. 626. b

Apostoli quæ facere debuerunt in dilatando Euangelio. 600. a, b

Apostolos obligauit lex Euangelica à passione Christi. 604. c

Apostolica sedes est caput omnium Ecclesiarum. 351. e

Apostolica cur dicitur Romana sedes. 152. d

Apostolici nuncij, legati, & c. acta firma sunt, donec sciat se esse reuocatum. 282. c

Apostolicum præceptum de abstinentia à sanguine, & suffocato, quàm variè interpretantur. 610. e, 611. a, & an sit reuocatum à Concilio Gangrensi. ibid. b, c

Apostolicorum errores. 137. a

Aquam lustralem non sumere in ingressu Ecclesiæ non est peccatum. 498. a

per Aquam & Spiritum sanctum regeneratio non erat in lege veteri. 589. b

Aquæ ducendæ per fundum meum sernitus non

amittitur per non vsum decennij, si fons exaruit. 504. b

Aquæ vsus vsus non transmittuntur in hæredes. 457. d

lex Aquilia propriè fuit plebiscitum. 47. b

Aragoniæ Rex non potest constituere leges sine consensu Reip. imò neque eas interpretari nisi assumptis quibusdam personis regni. 21. b

in Aragoniæ regno quomodo, & à quibus leges ferantur. 305. a, b

Arbiter iudex solùm habet auctoritatem de consensu vtriusque partis. 227. e

Arbiter non potest collitigatores vltra mensuram sibi ab eis commissam eos punire. 363. a, b

Arbitro iudici quid faciendum, si aliud lex, aliud consuetudo legitimè præscripta habeat. 501. c

Arcadium imperatorem excommunicauit Inno centius. 189. c, 192. b

Archidamus Rex Laced#monum pecunijs multatus fuit à Lacedæmonibus, quòd mulierem pusilli corporis sibi coniunxisset contra legem. 307. d

in Archidamum quo iure sint vsi Lacedæmones. 314. c

Arheniensium legislator celeberrimus Solon. 46. d

Archiepiscopi possunt in suis diœcesibus, id quod Episcopi in suis. 165. d

Archiepiscopi quomodo habeant iurisdictionem. 178. a

Archiepiscoporum prærogatiuæ, & auctoritas. 165. b, c

Archiepiscopi subsunt Patriarchis. 165. a

Archiepiscopus est superior synodo prouinciali. 521. a, imò non est, sed inferior. ibid. c

Archiepiscopus quomodo se habeat ad synodum prouincialem. 521. c, d, & seq.

Archiepiscopus directè subditur legibus synodi prouincialis. 319. a

Archiepiscopus potest excommunicare suum Suffraganeum. 165. c

Aristocratia, seu oligarchia quid. 112. c, eiusque commoda. ibid. d

Archiepiscopus non potest dispensare in legibus synodi prouincialis sine causa. 521. c, d, & seq.

Arma noctu deferre tempore seditionis, quando mortale, vel veniale. 242. e

Armeni consecrant in fermentato. 324. c

Arnaldus de Villa noua, opusculo refutat opinionem asserentium consuetudinem Carthusianorum de abstinentia à carnibus, non esse probandam. 264. b

Ars imitatur naturam. 96. b

Artium omnium lex est veritas immutabilis. 94. e

Ascensio Christi quodammodo pertinere ad redemptionem nostram. 599. c

Assyriorum seu Chaldæorum imperium per bella iniusta cœptum. 135. e

Assyriorum & Ægyptiorum regna ante Phoroneum. 46. c

Astrologiæ vel Mathesi qui crediderit, anathema est. 206. a

ab Atrio exteriore Iudæorum arcebantur gentiles,

[[641]] In Atrium gentium intrabant omnes Ethnici, in atrium Israe#litarum soli Israe#litæ, in atrium interius soli sacerdotes. 606. a

Attentio quo iure præcipiatur. 203. c

Attentione carentes censentur non recitare diuinum officium. 205. e

Attention in recitandis horis est in præcepto. 200. a

de attentione, & intentione tum in oratione, tum, in recitatione officii canonici longissima disputatio, an possint, præcipi, quomodo, & quo iure. 199. d. & c. vsque 205. per totum.

Attentionis defectus in officio recitando quando sit mortale, & quando veniale. 203. c. d

Attentio aliqua est de ratione diuini cultus. 205. c

Attentio si desit in oratione, quomodo includat peccatum mortale. 201. d

Attentionem quomodò præcipiat Ecclesia tempore orationis. 202. a

Attentionis defectus cur non puniat priuatione omnium fructuum. 203. a

Attentio in oratione cadit sub præcepto Ecclesiæ. 200. c

Auctoritas vna in tribus personis Trinitatis. 70. c

Auctoritas iurisdictionis quomodo sit à Deo. 117. a

Auctoritas principis à Deo est, cuius est ipse minister. 306. c

Auctoritatem quibus impartimur, ea nostra facimus. 346. a. 468. e

ad Augustinum verba B. Hieronymi. 613. d

S. Augustini regula. 434. d

Augustini, & aliorum multorum Patrum scripta omnes astringunt, & cur. 178. e

Augustini responsum de non ieiunando propter consuetudinem patriæ. 331. e

Augustinus reprehensus à S. Hieronymo. 608. a

Augustini regulæ non omnes obligant sub mortali. 244. b

Augusta an sit soluta legibus, dubia. 319. a. b. c. d.

Augusta quomodò legibus non subiiciatur. 315. c

in Augustum Cæsarem lege lata Romana Resp. omnem suam potestatem transtulit. 127. e

Augustus eo anno, quo M. antonium vicit, obtinuit, vt penitus suis legibus solutus esset. 315. a

augustus nunquam se Dominum appellari passus est. 111. c

augustus Principis nomen accepit, & Domini dereliquit. 111. d

Augustus Cæsar rogauit se solui lege Voconia de censibus. 313. a

Augustus Cæsar primus, deinde alii Imperatores soluti sunt legibus. 312. a. b. c

Augustus instituit hæredes Tiberium ex besse, & Liuiam ex triente. 313. d

aurea secula sub Saturno. 46. c

authenticorum ius quid, quando, & à quo compositum. 47. b

authenticorum omnium auctor Iustinianus. 48. a

authentic# quid in collationes distinct#. 47. b

B

BAbylonij legem habuerunt, qua concedebant mulieribus omnibus ingenuis, vt semel in vita ad Veneris antrum desidere, & cum externis viris consuetudinem habere valeant. 79. c

Balaam impius exornatus dono prophetiæ. 140. c

Baptisma instituit Ioannes Baptista sibi è cœlo collatum. 573. a

Baptismus quando institutus. 597. a

Baptismus constitutus, & exercitus ante mortem Christi. 624. e

Baptismi obligatio non fuit ante mortem Christi. 624. b

Baptismus quando obligare cœperit. 602.. e. 603. a. b.

Baptismus non obligauit quousque Euangelium promulgatum fuit. 601. c

Baptismus per se vim obligandi obtinuit à morte Christi. 602. c

Baptismus post passione# fuit obligatorius. 600. a

Baptismus cœpit habere vim obligandi mortuo Christo. 504. i. b. c. d

Baptismi obligatio quando esse cœperit pro ratione diuersorum locorum. 626. c. d

Baptismus non est promulgatus ante Pentecosten. 602. a

Baptismus & circumcisio incompatibiles. 594. b

Baptismus & Circumcisio non erant incompatibiles ante mortem Christi. 599. a

Baptismus est Ecclesiæ ianua. 304. c

Baptizati solùm tenentur Ecclesi# legibus. 120. c

Baptismus, fides & religio sunt fundamentum obligationis legum Ecclesiasticarum. 324. c

per Baptismum constituimur membra Ecclesiæ. 304. c

sine Baptismi charactere nemo Eccclesiæ subiicitur. 188. a

per Baptismum constituitur quis membrum Ecclesiæ, & habet ius ad percipienda sacramenta. 373. e

Baptizati qui non sunt, sunt incapaces legum Ecclesiasticorum. 324. c

Baptismus debet applicari etiam extra necessitatem. 588. b

ad Baptismum tenentur omnes, non tamen obligantur legibus Christi, vel Ecclesiæ ante illum. 576. c

Baptismus est necessarius necessitate medij, non præcepti. 358. c

Baptismum non esse necessarium, error Eleuthero. baptistarum. 608. e

Babtizans baptizatum est irregularis. 409. d

Baptism# qui reiteraret adhibitis omnibus externis, nec tamen attentione, non incurreret irregularitatem. 204. e

Baptizare seipsum nemo potest. 313. e

Baptismus significat resurrectionem. 599. b

Barnabas, filius consolationis significat. 155. c

Barnabæ duo. 155. c

Barsabas, id est, filius conuersionis. 155. c

Basilii Imperatoris sapiens consilium in corrigendis legibus. 102. b

Beati omnes subiacent soli Deo. 106. d

Beatos appellare locupletes sermo amens est. 54. c.

Beatitudo hominis vnde pendeat. 87. b

Beatitudo in quo consistat. 92. d

Beatitudo an possit desperari ab eo, qui habuit reuelationem de sua damnatione. 93. b

Beelzebub princeps dæmoniorum. 112. b

Beguardi, & Beguinæ hæretici qui. 301. b

Belluæ nullum possunt habere dominium, neque ius. 35. a

S. Benedictus in sua regula præcipit carnem infirmis dare. 265. a

Benedictini euntes in curiam regiam cur excom-**[[642]]**municabantur. 197. d

Beneficiarij non debent esse absentes ab Ecclesiis. 339. c

Beneficiarius non recitans officium fructus beneficij non facit suos, pro rata temporis. 372. a, b. & cur. ibid. c

Beneficiarius, qui non recitat cum attentione, non facit fructus suos. 202. e

Beneficiarius tenetur tantùm partem restituere, quando habet aliud officium. 203. b

Beneficiarius qui recitauit sine attentione horas canonicas, tenetur eas repetere, vel fructus restituere. 202. b

Beneficiarius non habens intentionem suscipiendi ordinem annexum beneficio, à quo tempore fructus non faciat suos. 199. b, c

Beneficiarij qui bona Ecclesiæ alienant, ipso facto priuantur beneficio. 372. b

Beneficium quid. 441. c, d

Beneficium datur propter officium. 199. d

Beneficium datur propter officium ex sui institututione. 375. b

Beneficij fructus non tantùm propter officium dantur. 372. d

Beneficium conceditur sub conditione, si acceptetur. 449. c

Beneficium sine titulo, aut canonica institutione nec obtineri, nec retineri potest. 372. d

Beneficium qui petit debet aperire an aliud habeat, aliàs concessio esset nulla. 448. d

beneficij impetratio vitiatur ex suppressione veri, quo expresso gratia concederetur. 544. c

beneficium quando dicatur vacare. 381. d

beneficium vacat ipso iure naturali, deficiente titulo. 375. c

beneficia vacantia per legem possunt impetrari ante criminis condemnationem. 383. a, b

beneficij priuatio & vacatio idem sunt. 382. d

beneficio priuatus non tenetur ante sententiam dimittere illud. 383. e

beneficij titulus non possessio amittitur ante sententiam. 382. e

beneficia quando per legem amittantur ante iudicis sententiam. 381. c, d, & seq.

ad beneficium inhabilem consuetudo potest efficere. 496. a

beneficij taciturnitas, quantumuis modica reddit impetrationem alterius subreptitiam. 545. a

beneficij impetratio qua suppressione veri reddatur nulla. 544. d, e

beneficium absenti collatum non potest ante eius dissensum alteri conferri. 284. c

beneficij collatio facta absenti reuocari non potest ab Episcopo. 284. b

beneficia cum animarum cura qui habent, si absint ab eis contra Tridentini dispositionem n# faciunt fructus suos. 373. b

beneficium curatum habens priuatur si intra annum non promoueatur ad sacerdotium. 375. a

beneficium qui recipit animo non recipiendi ordines, fructus non facit suos, sed titulum non amittit. 383. e

ad beneficium ius acquiritur à puncto concessionis. 284. c

ad beneficia plura dispensatus, consequenter accipit facultatem non residendi in vtroque. 537. a

beneficio priuantium constitutionum vis quæ. 382. e

beneficium iuris non est aufferendum. 280. b

beneficium quid. 50. d, e

beneficium non confertur in inuitum. 417. b, c

beneficium non confertur in inuitum. 284. b, c

beneficium non confertur in inuitum. 447. b

beneficium principis est latissimi iuris. 451. a

in beneficiis & fauorabilibus latior interpretatio facienda est. 552. d. c

beneficium principis est latissimè interpretandum. 452. a, e, 453. a

beneficium principis est latissimè interpretandum. 536. b, & quando. ibid. d, e

beneficia principum quomodo sint latè interpretanda. 554. c

bella, captiuitates, &c. de iure gentium. 39. e

in bello licet occidere infantes, & innocentes ob finem belli. 38. e

bella iusta vnde orta, & ad quid. 42. e

berich, vox hebraica quid. 579. b

Beseleel, & Ooliab artibus sibi à Deo infusis tabernaculum fabrifecerunt. 573. a

bestiæ nullo communi iure cum hominibus sociantur. 105. d

bigami fiunt irregulares. 250. d

bis quod fit, frequenter fit. 298. a

bonitas voluntatis ex lege æterna pendet primariò, secundariò ex naturali. 13. c

bonitas moralis in quo consistat. 65. a

bonitas & malitia actus ex obiecto pensanda est. 92. b

bonum & malum quid. 71. c

bona omnia communia ante peccatum. 83. c

bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu. 187. c

bonum commune est, quòd iudices sine quoquam suffragio fiant. 20. a

bonum commune est, vt quisque propria vitæ tueatur, eleemosyna præstetur, &c. 20. a

bonum commune præferendum est priuato. 257. c

bonum commune est finis legis. 104. d

bonum commune duplex: vnum secundùm se totum, alterum secundùm partes. 19. e

bona Reip. quomodo diuidenda. 29. d

bonum subditi consistit in subiectione. 54. c

bonum scienti, & non facienti peccatum est illi. 14. d

bona prodigens verum transfert dominium. 519. d

bona futura non confiscantur, sed præsentia. 385. b

bonus præsumitur, qui malus non probatur. 198. a

in brutis non est ius nec ratio. 34. d

bruta etiam vtuntur iure naturæ. 39. e

in brutis propriè nec lex, nec ius reperitur. 105. d

Bullæ Pontificiæ vbi, & quomodo promulgentur. 273. a

Bulla Cœnæ prior non durat nisi vsque ad sequentem. 287. b

Bulla cœnæ olim non erat lex, quia solùm habebat vim obligandi in annum; sed à tempore Gregorij XIII. lex fuit, quia firmata est in perpetuum. 24. e

Bullæ priuilegia sunt strictè interpretanda. 540. e

Bullæ Cruciatæ priuilegia strictè interpretanda sunt. 453. d

Bulla Pij V. de censibus non recepta in Hispania. 298. b

Bulla Cruciatæ non fuit reuocata in bullis anni Iubilæi. 548. e

[[643]] C

CÆsar fuit Tyrannus. 108. b

Cæsar Augustus primus, deinde alij Imperatores senatu ita decernente, soluti sunt legibus. 312. a. b. c

Cæsares vt suam tuerentur, Senatus potentiam auxerunt. 47. b

Cæremonia vnde dicta. 586. b

Cæremoniæ legis veteris cur Deo non grat#. 571. c. d

Cæremoniæ legis veteris antiquand# erant in aduentu Messiæ. 593. b

Cæremonias quasdam Ecclesia retinuit, & cur. 610. a

Cæremoniæ sunt quædam nouæ legis quæ non videntur differre à cæremoniis legis antiquæ. 592. a

Cæremoniar# vsus qualis post passionem. 625. d

Cæremonialia erant principaliter propter significationem futurorum mysteriorum Christi. 609. a

Cæremonialia præcipuè figurabant mortem, & passionem Christi. 598. e

Cæremonialia præcipuè instituta fuere ad significandum, Iudicialia ad regimen populi, & secundariò ad significandum. 587. c

Cæremonialia sunt ita mortifera, vt non possint per humanam potestatem iterum introduci. 609. a

Cæremonialium veteris legis vsus iam à multo tempore est mortiferus. 608. a

Cæremonialia, & Iudicialia præcepta veteris legis cessarunt. 596. c

Cæremonialia præcepta veteris legis ad quatuor capita reuocari possunt. 585. d, e. 586. a, b, c, d

Cæremonialia in lege veteri determinatiua moralium ad Deum pertinentium, sicut iudicialia determinatiua moralium pertinentium ad proximum. 586. e

Cæremonialia legis nouæ quæ. 622. b

Cain & Abel obtulere primitias. 587. c

Cain primus fuit qui condidit ciuitatem, & inchoauit regnum politicum. 106. c

Cain quomodo regnum ceperit. 112. d

Cain & Nembrot quomodo proprium regnum primum constituerint. 115. a

Cain non habuit potestatem legislatiuam in ciuitate quam condidit. 117. d

Caij scripta firmata ab Imperatore vt vim legis habeant. 47. c

Caius Marius legibus fuit solutus dum absens in Lybia consul creatus est. 307. b

Cancellariæ regulæ expirant mortuo Pontifice. 274. a

Cancellariæ regulæ obligant degentes extra curiam, etsi extra eam non promulgentur. 275. b

Cancellariæ regulæ non sunt propriè leges. 274. a

Cancellariæ regulæ quando obligent. 274. b

Canones pro sola Ecclesia editi multi extenuantur propter diuisionem Græcæ & Orientalis Ecclesiæ. 361. a

Canones sacri ius diuinum imitantur, & illi conformantur. 2

Canones sacri plus habent supernaturalitatis, quàm leges ciuiles. 2

Canonici Ecclesiæ Cathedralis non possunt statuere super his, quæ tangunt Episcopum. 179. d

Canonici qui in suo capitulo constituunt legem manent illi subiecti. 305. b

Calsiuensis ordinis constitutiones capituli, præsidentis, &c. ad quid obligent. 367. a

Caluini error & impudentia de Christo legislatore. 620. d, e

Capitulum Ecclesiæ Cathedralis quibus dignitabus constet. 179. d

Capituli est Episcopus caput. 178. e

Capitulum circa Canonicos, & capitulares suos potest statuta facere. 178. e

Capitulum nec in suos capitulares habet iurisdictionem. 178. e

Capitulum in quo possit statuere sine consensu Episcopi. 179. d, e. & a

Capitulum quo casu possit statuere sede vacante. 180. c, d

Capitulum sede vacante succedit in his quæ sunt iurisdictionis ordinariæ. 180. b

Capitulum Ecclesi# Cathedralis, sed vacantis quid possit. 180. a

Capitulum Ecclesiæ collegiatæ nihil potest statuere sine licentia Episcopi. 579. e

Capitulum an possit dispensare sede vacante cum illegitimo ad ordines minores, & simplex beneficium. 180. b

ad Capitulum deuoluitur iurisdictio mortuo Episcopo. 180. a, b

Capitulum vnà cum Episcopo potest leges condere. 178. c. sed sine eo non potest. ibid.

Capitulum non potest abrogare constitutiones Episcopi. 179. a

Captiuitates, bella, &c. de iure gentium. 39. e

Captiuitates vnde ortæ. 42. e, & in quos. ibid.

Captiui viuentes apud infideles verum matrimonium efficiunt quamuis clandestinum. 277. a

Capti in bello iusto possunt fieri serui, qui in conscientia suis dominis seruire tenentur. 40. c

Capti bello efficiuntur capientium mancipia. 81. c

Captis in Bello tenetur seruire capienti in conscientia. 44. a

Caput & membra in pari causa non portare onus æquale, turpe est. 309. a

Caput naturale & mysticum in quo differant. 157. c

Capitis pœna indicat obligationem sub mortali. 252. b

Carcer perpetuus æquiparatur morti. 400. b

ad Carcerem perpetuum damnatus potest fugere. 21. a

Carcerum effractores etiam sine violentia ministris facta puniri, sed leuiter, possunt. 401. c. e

in Carcere detentis potest dari consilium vt effugiant, non tamen debent iuuari. 402. c, d. & cur. ibid. d

Carcerem effringere, aut ad illius effractionem iuuare neminem præter quam reo licet. 402. b

ad Carceris effracti reparationem vnde veniat obligatio. 402. a

ad Carcerem redire quando, & quomodo quis obligari possit. 404. a, b, c

Carceris longissimi pœna indicat obligationem sub mortali. 252. b

in Carcere manere periculo mortis nemo tenetur. cur. 22. e

Cardinales à Syluestro Pontifice instituti sunt. 164. c.

Cardinales sede vacante sunt loco Pontificis, & super Illustres. 164. d

Cardinalium cœtus, seu collegium viuente Ponti-**[[644]]**fice non potest legem ferre. 164. a. nec sede vacante. ibid.

Cardinales eligunt Pontificem, in quem transferunt quod non habent. 164. e, c

Cardinales duo possunt eligere Pontificem. 164. a

Cardinales quomodo dent potestatem iurisdictionis Pontifici. 164. c

Cardinalium collegium nullam habet iurisdictionem. 164. c

Cardinalibus deficientibus quinam possunt Papam creare. 174. e

Cardinalis si vnus tantùm supersit, quomodo facere poterit in eligendo Pontifice. 164. b

Cardinalibus omnibus defunctis Concilium poterit eligere Pontificem. 164. a

Cardinales non comprehenduntur in constitutione pontificis, quoad pœnas, & odia. 361. e

Cardinales non tenentur constitutione Pontificis quia cum illo eam ferunt. 361. e

Cardinales in quibus teneantur lege vel constitutione Pontificis. 361. a, b, c, d, e

Cardinales singuli non possunt leges condere, quæ obligent vniuersalem Ecclesiam. 163. d

Cardinales non possunt creare Cardinalem. 164. b

Cardinales possunt leges ferre in Ecclesia sui tituli, & cur. 163. d, e

Cardinales alligantur regulis Cancellariæ. 361. b

Cardinales non intelliguntur nomine Episcopi, Archiepiscopi, &c. 361. c

Cardinalis Hostiensis consecrat Papam, & vngit Imperatorem. 164. d

Cardinalis de Columna electus Pontifex in Concilio Constantiensi, & Martinus V. nominari voluit. 174. d

Cardinalium decretum contra religiosos ingredientes monialium monasteria sub mortali obligat. 367. c

Cardinalium congregatio quam iurisdictionem ex commissione sibi data de interpretando Tridentino. 566. a, b

Cardinalium decisiones pro declaratione Concilij Tridentini quomodo obligent. 550. c

Cardinalium congregatio potest ex commissione sibi demandata interpretari auctoritatiuè consilium Tridentinum, exceptis fidei dubiis. 562. d

Cardinalium congregatio ad explicandum concilium Tridentinum qua de causa instituta. 51. c

Cardinalium declaratione in Tridentinum cuiusnam sint auctoritatis. 51. 52. 53. non vim legis. ibid.

ad Carnium abstinentiam ex præcepto quando quis teneatur. 359. c

Carnes non sunt necessariæ ad tuendam vitam. 264. b

Carnibus vesci licuit ante diluuium. 612. a

Carnium esus quomodo liber factus sit. 612. a, b

Carnes humanas potest quis comedere, si nihil aliud suppetat. 399. b

Carnis anima sanguis est. 611. a. 612. c

Carthaginensi# leges erant scriptæ in tabulis eburneis. 34. d

ad Carthusianos cæteri Religiosi cur transire possint. 262. b

Carthusiani non habent votum de abstinentia à carnibus. 261. a

carthusiani quo iure teneantur à carnibus abstinere. 260. d

carthusianorum institutum, & consuetudo de abstinentia à carnibus non sunt improbanda. 264. b

carthusianus non debet edere carnes si alij cibi sint. 261. b

carthusiano in periculo mortis, ob ægritudinem constituto, licitum, imò obligatorium in publico abstinere à carnibus. 263. c

carthusianus potest, & debet carnibus vesci in

ægritudine constitutus, si medicus iudicet, non posse illum ab ægritudine liberari. 263. d

carthusiano quando carnibus vesci liceat. 246. d, e

carthusianorum constitutio de non vescendo carnibus, etiam cum vitæ discrimine obseruatur. 255. c

carthusianus, quando nulli alij sunt cibi, potest carnibus vesci semoto scandalo. 267. b

carthusianus potest, & debet carnibus vesci, quando non sunt alij cibi. 262. e

carthusiano licitum est non vesci carnibus cùm alij cibi sunt, sed insufficientes ad tuendam vitam. 268. d

carthusiano licitum est etiam cùm alij adessent, carnibus vesci, quando est mortis periculum. 261. b

carthusianus cùm extrema necessitate laborat, nec est alius cibus præter carnes, tenetur à carnibus abstinere. 267. a

carthusianus non posset puniri, qui in ægritudine carnibus vesceretur. 264. a

carthusianus posset vesci carnibus, si id esset necessarium ad vitandam mortem. 261. a

carthusianus ad vitandum scandalum quando debeat à carnibus abstinere. 265. d

carthusiano quando liceat abstinere à carnibus. 265. a, b

carthusiano licet abstinere à carnibus, etiam cum vitæ periculo. 261. c

carthusiano cuilibet licitum est abstinere à carnibus cum probabili vitæ periculo. 262. e

carthusianus quibus rationibus etiam cum vitæ periculo possit à carnibus abstinere. 261. e

carthusiano licitum, & obligatorium est vesci carnibus, si sint omnino necessariæ ad vitam tuendam. 264. b, c

carthusianus quidam siti coactus & fame, sanguinem equi sui bibit. 263. c. 267. a

cassare quid. 416. c

Castell# & Legionis regibus Indiarum occidentalium dominium transtulit Alexander. VI. 12. a

ex castellæ regno extrahens aurum, seruum, aut equum peccat mortaliter. 368. e

castellani possunt in sabbatho comedere exta animalium. 330. d

per castellam iter agentes possunt diebus sabbathi exta & viscera animalium comedere. 332. e

in castitatis voto quæ causæ requirantur ad dispensationem. 539. a

casus valde generalis non continetur sub generali concessione, nisi explicetur. 628. e

in casu extremæ necessitatis omnia sunt communia. 43. b

catalogus Imperatorum, qui Codicis leges condiderunt. 47. e

in Catolonia Rex non potest ferre leges nisi in comitiis generalibus. 21. a

B. Catherina Senensis non semel in consistorio, & apud Papam & Cardinales sermonem habuit. 183. b

[[645]] catholici degentes in Anglia tenentur iustis regis illius legibus. 227. b

contra Catholicam fidem credentes sunt duplicis generis. 205. b

catulus non dicitur cæcus ante nonum diem. 358. e

causa cessante cessat effectus. 268. a

causa posita non est in nostra potestate impedire effectum. 236. e

causæ grauiores cur sint Papæ reseruatæ. 160. c

causæ grauiores in Ecclesia quæ sint. 160. c

causæ omnes quæ non possunt finiri per iudices temporales deuoluuntur ad spiritualem. 122. e

causæ quædam sunt mixti fori, & possunt à præueniente iudicari. 216. c

causæ monachorum, & sanctimonialium ab Episcopo sunt decidendæ. 350. d

causas decidere est iurisdictionis, non sanctitatis. 170. c

causa iusta excusat à violatione legis humanæ. 289. d

causam ab initio nullam fuisse, & iam illam finitam esse, paria sunt. 530. b

causa temporalis sæpe sufficit ad dispensandum in perpetuum. 529. c

causa iusta legem transgrediendi quæ. 270. a

Celestinus disputauit contra Nestorianos. 187. a

censuræ sunt pœnæ medicinales. 370. d

censuræ sunt pœnæ medecinales, & correctoriæ, quarum facile est remedium. 378. a

censura quomodo incurratur. 334. e

censuræ incurruntur ante omnem iudicis sententiam. 370. d

censuram nemo incurrit ante duodecimum annum. 361. a

censura statim obligat. 342. e

censuræ solùm feruntur in contumaces Ecclesiæ. 207. b

censura quando incurratur pro peccatis præteritis. 341. d

censuram incurreret qui occideret hominem existentem in Ecclesia, foris proijciendo sagittam. 334. d

censuræ executio adeo tacita est, vt nec sensu percipiatur. 342. c

censura lata à iure, seu lege non expirat morte, vel amotione fere#tis. 24. b, secus lata ab homine. ibi.

censura quibus bonis priuet. 370. a, b

censurarum incommoda. 379. a

à censura potest quilibet parochus absoluere, nisi sit reseruata. 512. e

census quinam diceretur apud Romanos olim. 313. a

Cepha quis fuerit. 613. d, e

Ceres prima leges tulit. 46. c

Certus qui est certiorari vlterius non potest. 277. c

ceruorum venatio prohibita sub pœna capitis in locis vetitis. 252. b

Chanaam fuit filius Chain, & secundus filius Noe#. 44. d

Chanaam non fuit seruus, id est, mancipium fratrum suorum, sed quasi seruus. 44. a, b

Chanaam ita postpositus est fratribus suis, & in suis successoribus, vt eorum seruus, famulus, vasallus, vel tributarius factus fuerit. 44. d

Chananæi quomodo fuerint serui aliarum gentium descendentium à Noe#. 44. c, d

Character quid operetur. 187. d

Charitas, & gratia potest dici lex. 623. a, b

Charitatis præcepta quæ. 583. e
Charitatis præcepta pertinuerunt ad moralia legis veteris. 583. d, e
charitatem & gratiam quidam in lege veteri habuerunt. 623. c
charitas includitur in præcepto pœnitentiæ. 584. c
charitatis modus cadit sub præcepto. 210. b
ex charitate quisque tenetur consulere propriæ æstimationi. 309. d
charitas habitualis facit diligere ad id inclinando. 623. c
charitas docet sententias vtiles proferre. 55. a
charitas perfecta foras mittit timorem. 303. e
charitas erga proximos qualis esse debeat in legislatore. 55. a
chirographum quid significet. 592. a
chirographum cur dicta lex vetus. 592. a
Christus filius Dei naturalis. 111. a, b, 357. a, b
Christus est filius Dei naturalis, tamen fuit subiectus legibus patris. 304. a
Christus est verus mundi Dominus, cuius vices gerebat Augustus, licet non intelligens. 128. c
Christus vt filius Dei nulli legi subiectus fuit. 69. d
Christus an secundùm naturam diuinam subiectus sit Patri. 69. c
Christus quomodo dicatur subiectus Patri secundùm naturam diuinam. 70. d, c
Christum nec vt hominem subiectum fuisse legi Patris quidam affirmarunt. 69. c, d
Christus quomodo sit obsecutus Patri in mundi creatione. 70. b, c
Christus simul & Rex spiritualis, & Pontifex maximus fuit. 125. b
Christus vt homo est creatura. 70. b
Christus vt homo fuit subiectus legi naturali, & positiuæ Dei. 302. b
Christus præcepta habuit. 302. c
Christus vt homo subiectus est legi æternæ, & temporali Dei. 69. e, & seq.
Christus vt homo est caput Angelorum, & animarum separatarum. 194. d
Christus vt homo non poterat secum dispensare in præceptis diuinis. 70. d
Christus nec vt homo peccare potuit. 69. d
Christus repræsentatus per agnum paschalem. 593. b
Christus peccare nequiuit. 302. b
Christus per nomen luminis designatur. 8. b
Christus habuit immunitatem à iurisdictione omnium hominum. 354. c

Christus legislator summus, cuius leges totam Ecclesiam etiam cum capite obligant. 148. d

Christus concessit Petro potestatem in totum orbem Christianum. 121. b

Christum libros scripsisse de arte magica, impium paganorum quorumdam commentum. 623. e

Christi epistola ad Abagarum apocripha est. 923. e

Christus nihil scripsit præter id quod scripsit in terra, quod statim obliteratum est. 623. e, & cur. 624. b, c, d

Christus cur legem suam scripto externo non tradiderit. 623. e

Christus & Apostoli cur verè immunes fuerint à tributis. 124. a

Christus legislatoris nomen Patri tribuit. 74. e

Christus vnus legislator, etiam pro internis valens punire. 148. e

Christus fuit legislator, & potestatem condendi leges Apostolis tribuit. 144. c

[[646]] Christus ex dono speciali Dei habuit directum dominium iurisdictionis in omnia temporalia. 122. c

Christus iussit dare tributum pro se & Vicario suo. 354. d, e

Christus nullum Episcopum elegit, nec consecrauit omnes Apostolos. 157. a

Christus non fuit Rex temporalis. 122. b

Christus statim ac natus est, cœperunt in eo impleri aliquæ figuræ. 597. b

Christus abrogauit legem veterem in morte. 593. a

Christi morte confirmatum est nouum testamentum. 624. e

Christi mors quantum temporis complexa fuerit. 601. b

Christus potuit dispensare in lege veteri, ac eam abrogare. 591. a, b

Christus semper curam habuit, vt lex impleretur. 598. b, c

Christo adueniente lex vetus cessauit. 593. d, e

Christus finis legis ad salutem omni credenti. 34. b

per Christum impleta est lex vetus. 593. d

Christi mors fuit finis legis. 599. e

post Christi monem lex extincta est. 594. b

Christus per mortem fuit nobis exemplar mortis peccati, & per resurrectionem, exemplar redemptionis. 599. d

Christus non obligauit sua lege à puncto mortis, aut resurrectionis. 602. c

Christus fecit vnum ouile ex duobus populis, gentili, & Iudaico. 592. d

Christi corpus fuit significatum vmbris veteris legis. 592. c, d

Christum fuisse qui loquebatur cum Mose, Iacob, & alijs patriarchis in corpore assumpto, multi Patres tenent, & qui. 575. b

Christi lex duplex. 629. c

per Christum data est lex noua. 631. b

Christus duos gladios Petro concedit. 120. d

Christus veteri lege abrogata nouam tulit. 593. a

Christus in vita sua legem non soluit, sed seruauit. 595. b

Christo vt homini communicata est potestas alligandi ad actus internos, & qua ratione. 208. d

Christus fons gratiæ continetur in quodam sacramento legis nouæ, quod & sacrificium dicitur. 630. c

in Christi lege qui est, non indiget veteri. 302. b

Christus in cœna constituebat Apostolos sacerdotes nouæ legis. 622. c

Christus per suam Resurrectionem non soluit pretium redemptionis nostræ, sed per mortem. 599. c

Christus nec per se, nec per Apostolos cœpit promulgare Gentilibus legem Euangelicam in vita sua. 605. c

Christo viuente aliqui gentiles, ac Samaritani vocati sunt. 607. d

Christi redemptionem participarunt quotquot saluati sunt ab initio mundi. 54. d

ex Christi meritis præsentibus, præteritis vel futuris iustificati sunt obseruantes legem. 629. e, 630. e

Christus verè tulit legem nouam. 619. c

per Christi aduentum omne dominium infidelium translatum est ad Ecclesiam, & residet in summo Pontifice. 119. b

Christus instituens vnum sacrificium nullum aliud voluit in Ecclesia sua. 609. b

Christus vnum caput constituit in Ecclesia. 113. a

Christus agnus occisus ab origine mundi. 630. c

Christus præceptum fraternæ dilectionis vocat præceptum suum. 622. a

Christus nulla tradidit præcepta iudicialia, & cur. 622. e

Christus cur surdo prohibuerit, & cœcis vt nemini dicerent miraculum quod in eis operatus erat. 244. c

Christus nos liberauit à iugo seruitutis. 143. a

Christus non manu, sed lingua restitit. 110. d

Christus præcepit Apostolis, vt prædicarent Euangelium gentibus. 605. d

Christus an fuerit obligatus soluere tributum. 111. a

Christum soluisse tributum ex obligatione, & necessitate coactum, qui hæretici tenuerint. 354. a

Christus non obligauit sub mortali turbas, nec surdum, &c. 244. b

Christum innascibilem esse, error condemnatus à Concilio Toletano primo. 205. e

in Christo circumcisio, & purificatio in virgine non idem quod in alijs significabant. 614. d, e

Christus aliquando simulauit. 613. a

Christum falsum qui habeant secundùm Ministros Transyluaniæ. 106. e

Christiana lex non habet tot præcepta quot Mosaica. 595. a

Christiani omnes Deo militant, & in baptismo sunt eius militiæ ascripti. 126. d

Christiani non subduntur legi veteri quoad cæremonialia, & iudicialia. 302. d

Christianis conuersis à gentilitate semper mortalia fuere legalia. 618. b, c

Christiani non ligantur fascijs legis veteris sicut Iudæi. 595. d

Christianus si cum Iudæa, vel Pagana contrahat matrimonium, est contra ius gentium. 43. b

Christianis cur interdicta morticina, suffocatum, & sanguis. 610. c, d, e, & seq. 612. e

à Christianis ex veteri Testamento seruantur præcepta moralia. 596. b

Christiani etiam iusti tenentur præceptis positiuis Dei. 301. c

Christianos non obligari legibus humanis, error est. 301. a

à Christianis Saracenus in bello captus fit seruus perpetuus capientis. 400. c

Christiani Æthiopes sese circuncidunt ad Christum imitandum. 609. a

Christianorum cordibus scripta est lex per gratiam Spiritus Sancti. 623. b

Christiani non desinunt esse ciues politici. 109. b

Christianorum cor est carneum, molle, & cereum. 623. d

Christianos non esse in bello capiendos quomodo intelligendum. 40. d

Christiani capti ab alijs Christianis serui non fiunt. 40. b

Christiani capti à Christianis in bello iusto, mancipia non fiunt. 510. a

Christianis licet esse Reges.

109. d

[[647]] Christiano licet gladio animaduertere in facinorosos homines. 109. c

Christianus qui non est, non potest à Christianis in regem eligi. 140. c

Christianis licet publica iudicia exercere. 109. c

Christiani degentes in Asia tenentur iustis Turcæ legibus. 227. c

Christiani Principis est Ecclesiam, & Religionem tueri. 189. e

Christiano magistratui licet leges condere, &c. 108. e

Christiana Resp. legibus Romanorum tota ferè soluta est. 271. e

Cibum qui possint ministrare d#nato ad inediam. 398. c

Ciceronis libri de Rep. non extant, nisi fragmentum quoddam sexti libri, quod somnum Scipionis nuncupatur. 82. e

Cineres non sumere in die Cinerum non est peccatum. 498. a

Cilices olim rapto vixerunt. 69. a

Circumcisio cur instituta. 269. b

Circumcisio ad quid data. 578. b

Circumcisio soli Abraham demandata est, & posteritati eius. 576. d

Circumcisio tradita Abraham, & à Moyse scripta. 577. e

ad Circ#cisione# tenebantur omnes Israelitici. 576. c

Circumcisio non ex Moyse, quia antiquior illo fuit, sed ex Patribus. 33. d

Circumcisio erat in particulari pr#cepta Hebræis, ob diuersos fines. 599. b

Circumcisio significauit Resurrectionem. 598. a, 599. b

Circumcisio fuit inchoatio legis. 577. d

Circumcisio fuit quasi inchoatio, & pr#ambulum legis veteris, & eius professio. 33. d

per Circumcisionem cùm sanctificabantur homines in lege veteri, non accipiebant gratiam inhærentem. 589. b

per Circumcisionem regenerabantur Iudæi, in qua illis gratia dabatur. 589. a

Circumcisio debitorem totius legis facie#dæ constituebat. 594. c

Circumcisio sanctificabat ex opere operato. 579. b

Circumcisio quando cessare cœperit. 597. b, c

Circumcisionis vtilitas & obligatio quando verè cessarit. 605. b, c

Circumcisionislex non cessauit vsque ad mortem Christi. 599 b

Circumcisio non cessauit ante mortem Christi. 598. a, & c. d

Circumcisio fuit mortua post passionem. 600. a

Circumcisio quomodo cessarit in die Pentecostes. 602. a, b

Circumcisio iam interdicta est, ac omnia alia legalia. 608. e

Circumcisio reddita est penitus inutilis quando Baptismus factus est omninò uecessarius necessitate medij. 602. c

Circumcisio non fuit euacuata. aut extincta quousque Euangelium promulgatum fuit. 601. c

Circumcisio quam vim habuerit à tempore mortis Christi vsque ad sufficie#tem Euangelij promulgationem. 602. d

Circumcisionis obligatio, & aliorum legalium durauit vsque ad Pentecostem. 600. d

Circumcisio in Christo, & Purificatio in Virgine non idem significabant, quod in aliis. 614. d, e

Circumcisione vti nulla ratione licet. 609. c, d

Circumcisionem nunc licere cum Baptismo error Lutheri. 608. d

Circ#cisio & Baptismus sunt inc#patibiles. 594. b

Circumcisio & Baptismus non erant incompatibiles ante mortem Christi. 599. a

Circumcisio applicata ab errante vincibiliter & pertinaciter, an prosit. 605. e

Circumcisio ac Baptismus etiam extra necessitatem applicari debebant. 588. b

Circumcisos lex obligabat, non alios. 631. d

Circumuenire se in emptionibus & venditionibus quomodo liceat hominibus. 45. b

Ciuitas est communitas perfecta, valdè grata Deo. 108. d

Ciuitas dicitur communitas perfecta, eò quòd sibi sufficiens est. 17. c

Ciuitatis finis est bene viuere. 54. c

Ciuitas copiosa difficilè gubernatur. 114. e

Ciuitas quomodò optimè gubernetur. 103. c

in Ciuitate nihil præstantius quàm leges rectè positæ. 99. d

Ciuitas absque legibus incolumis esse non potest. 98.

Ciuitatis pax & conseruatio pendet ex solius iustitiæ obseruatione. 211. b

Ciuitas potest obligare singulos ad ea, quæ toti ciuitati vtilia sunt. 39. e

Ciuitas potest prohibere ciuibus suis, ne vadant ad alteram terram. 340. d

Ciuitas potest lege lata prohibere, ne quis ei subditus extra ciuitatem mercaturam exerceat. 336. a

Ciuitas quælibet potest sibi statuta præscribere sine voluntate Principis, & quibus conditionibus. 160. e

Ciuitates non possunt imponere pœnam violantibus earum statuta. 136. c

in Ciuitate cùm non fuerit consuetudo, siue lex de re aliqua, attendenda erit consuetudo vicinarum ciuitatum. 500. d

Ciuitates destructæ quando perdant priuilegia, vel non perdant. 445. d, e

Ciuitates in terris Imperij possunt sibi leges quasdam imponere, qu# ius municipale vocantur. 136. d

in Ciuitatem, vel Ecclesiam non potest pr#scriptio minor, quàm centenaria currere. 558. a

Ciuis cum Principe contrahens obligatur iure nanaturæ. 316. a

Ciuem quæ faciant. 326. c

Ciuis vt quis dicatur, satis est ex ea ciuitate patre# ducere originem. 348. e

Ciuis non censetur bello captus. 339. a

Ciuis est magis Reip. quàm sui ipsius. 256. c

Ciuis tenetur legibus sui oppidi, etiam extra illud. 330. a

Ciuis bonus differt à bono viro, & quomodo. 56. c

Ciues absentes à prouincia cur sint adhuc subiecti Principi. 338. e

Ciues non minus pugnare debent pro legibus, quàm pro mœnibus ciuitatis. 98. c

Ciues debent ligati legibus legitimè, non Reges, & Principes. 315. e

Ciuis & Præsidentis eadem virtus. 56. c

Ciuilis potestas non est immediatè à Deo. 234. d

Ciues bonos efficere intendir legislator. 56. b

Tiues cur simpliciter bonos efficere lex debeat. 56. d

Ciuilis & Ecclesiastic# potestatis fines diuersi. 188. e

[[648]] Ciuilis & Ecclesiastica potestas vnde ortum habeant. 188. e

Ciuilis potestas est subordinata Ecclesiasticæ, & quomodo. 187. c

Ciuilis potestas est naturalis in substantia. 187. d

Ciuilis potestas quid præcipere possit. 195. a, b

Ciuilis potestas est subordinata Ecclesiastic#. 186. d

Ciuilis potestas in fœminis esse potest, Ecclesiastica non. 188. a

Ciuilis obligatio oritur ex lege ciuili: & cur dicatur ciuilis. 317. a. b

Ciuilis pars est ipsa ferendarum legum facultas. 195. c

Ciuilis Reip. constituimur membra per originem naturalem. 304. c

S. Claræ regula in quinque votis tantùm obligat ad culpam. 367. e

Claues promittere Petro quid significauerit. 144. a

Claues per Presbyterium conferuntur. 183. c

Clauium nomine quid intelligatur. 144. a

Claues regni cœlorum quid significent. 121. b

Claues quænam potestas sit in Ecclesia. 172. d

Clausulæ insertæ in dispensatione corruunt, ea corruente per contrariam consuetudinem. 298. d

Clausula vltima generalis refertur ad omnia præcedentia, nisi ratio sit diuersa. 552. e

Clausura monialium regulam non mutat. 169. c

Clausura cur sit præscripta Monialibus. 168. e

Clausuram potest præcipere Monialibus Pontifex, quam non erant professæ. 168. e

Clemens Alexandrinus magister Originis. 615. c

Clementiæ Iudex inuigilare debet. 103. b

Clerici qui sint. 343. d

Clerici non ligantur legibus laicorum. 346 c, nisi Ecclesia velit leges illas seruari à clericis. ibid. e, vel respiciant ordinem procedendi. ibid. a, vel nisi dispon#t in bonis clericorum immobilibus, & actionibus realibus. ibid. c, vel nisi ordinatio esset rationabilis, & generaliter loquens, & fauorabilis, & canonibus non contradicens. ibid. d, vel ordinationes afficerent res. 347. a, vel nisi ante clericatum ordinatio cœperit in clerico habere vires. ibid. b, vel nisi Ecclesiastici vellent illis vti. ibid. c. vel si non contineant peccatum. ibid. d

Clerici tenentur obedire suis prælatis Ecclesiasticis. 347. d

Clerici initio nascentis Ecclesiæ erant subiecti principibus sæcularibus. 355. e

Clerici quomodo sint exempti à potestate sæculari. 348. a

Clerici vnde habeant immunitatem exactionem sæcularium. 355. a, b, c, d

Clerici reipsa sunt exempti iure canonico & ciuili. 356. a

Clerici in causis merè Ecclesiasticis diuino iure sunt exempti à ciuili, & laica potestate. 354. e

Clericorum exemptio non omnis est de iure diuino. 354. e

Clericorum exemptio quatenus sit de iure diuino. 356. d

Clerici iure diuino sunt immunes à tributis. 111. c

Clericis & Religiosis perpetuam securitatem ab oneribus personalibus concesserunt. Constantinus & Constans. 356. a

Clerici & Religiosi quo iure sint exempti. 218. a

Clerici coniugati qua exemptione gaudeant. 357. e

in Clericos iurisdictionem non habet princeps politicus. 347. c

Clerici nullo iure soluti sunt legibus Principum sæcularium. 345. b, nec quoad forum, & tributa sunt exempti. ibid. c.

Clerici tenentur ratione naturali seruare leges ciuiles. 353. a

Clericis violantibus leges ciuiles potest Iudex Ecclesiasticus eandem pœnam infligere, quæ laicis statuta est. 345. a

Clerici quando puniri possint à potestate sæculari. 349. d, e

Clerici in quibus, & quomodo possint cogi, aut puniri à potestate politica. 349. a, b, c, d.

Clericos etiam in causis Ecclesiasticis esse subiectos legibus ciuilibus, qui hæretici dicant. 343. b

in Clericos iurisdictio ad eos puniendum spiritualis est. 183. a

Clerici non debent contemnere leges Imperatorias. 344. c

Clerici non tenentur directè legibus sæcularibus, sed ex ratione naturali dictante eas esse seruandas. 345. d

Clerici non tenentur ex obedientia leges ciuiles seruare. 353. a

Clericos non potest punire princeps politicus. 347. c

Clerici non possunt pœna aliqua puniri à magistratu politico, nisi sint sæculari curiæ traditi. 350. b

Clerici debent seruare leges imponentes pœnam contumaciæ. 346. e

Clericos defendere ab hostibus princeps tenetur ex iustitia. 345. b

Clerici debent obedire Regibus, & eis iuramentum fidelitatis præstare. 344. d

Clerici non debent pœnis legum ciuilium puniri, quia mitius cum eis agitur. 353. b, c

Clerici in Francia c#ueniuntur in causis, & actionibus realibus coram iudice sæculari. 357. d

Clerici in quibus prosint sæcularibus. 356. a

Clerici quibus legibus ciuilibus subiaceant. 343. c

Clerici si non subessent legibus principum sæcularium quænam incommoda inde sequerentur. 345. d

Clericos quando possint animaduertere Principes sæculares contempta Ecclesiæ immunitate. 352. b

Clerici non possunt cogi à principe, vt arma tractent. 354. d

Clericorum bona distinguntur à bonis Ecclesiæ, 353. e

Clerici debent etiam seruare leges quæ c#tractus irritant. 354. a, b

Clericis imponentes tributum quando & à quo leges sint reuocatæ. 348. b

Clerici non sunt laicis subditi. 346. d

Clerici non obligantur directè legibus sæcularium; peccant tamen mortaliter, si pluris vendant triticum quàm lege taxatum sit. 309. a

à Clericis quando sit licitum petere vectigalia, & quibus de rebus. 353. b, c

Clerici patrimonium non gaudet priuilegio bonorum Ecclesiæ. 353. a

Clericos quomodo, & quando liget laicorum consuetudo. 501. a, b

Clericorum quomodo sit caput princeps politicus. 348

Clericis quid possit Princeps politicus præcipere. 349. b

[[649]] Clerici quomodo se habeant ad leges irritantes. 348. e, & seq. 349. c, d

Commutatio operis legis nulla est sine auctoritate legislatoris. 508. b, c

Clerici non sortiuntur forum sæculare. 349. b

Clericus non potest renunciare priuilegio fori. 58. a

Clerici sunt fori Ecclesiæ. 347. b

Clerici si addictos supplicio ob crimen vindicent per vim, possunt à iudice sæculari puniri. 349. e, 350. a, 352. a

Clericus conuictus, & confessus coram iudice sæculari ab eo conde#nari non potest, & cur. 350. b

Clerici vel Religiosi qui intersunt agitationibus taurorum non sunt excommunicati, & quantum peccent. 248. e. & seq.

Clerici & prælati ministri Regis in Castella visitantur in tribuualibus in quibus ministrant, sunt subiecti iurisdictioni regiæ, &c. 357. e, 358. a

Clerici non tenentur ad reparationem pontium, viarum, &c. & cur. 353. d

Clericor# bona confiscantur in Hispania. 386. a, b

Clericus nutriens comam qua ratione excommunicetur. 247. c, d, 248. d

Clericus vt absit septennio studiorum gratia, liberè potest Episcopus dispensare. 532. a, b

Clericus beneficiatus cui data est facultas, vt in academia fruatur fructibus beneficij studij gratia, perdit priuilegium si non studeat. 460. a

Clerici sunt ciues, & membra Reipub. 344. e

Clericorum consuetudines cur contra canones valeant, & non statuta. 476. e, & seq.

Clerici quando deprehenduntur arma noctu deferentes, quando & quomodo possint eis arma auferri à magistratu politico; & cur. 550. c, d, e, & cui ea debeantur applicari. ibid. e, & seq.

Clerici possunt puniri à iudice Ecclesiastico pœnis legum ciuilium. 352. e

Cleri prohibentur exercere officium tabellionis; si tamen exerceant, instrumentum ab eis confectum erit validum. 224. c

Clericum scholarem percutiens magister intuitu disciplinæ non excommumicatur. 60. c

Clerici tenentur vendere pretio currenti. 348. e

Clericis in sacris, & beneficiariis interdicitur adesse spectaculis agitationis taurotum. 248. c, sed iam est permissum. ibid.

Clericus quilibet in Sabaudia citatus coram prælato potest recurrere ad Senatum ad citationem reformandam. 357. e

Clerici testari possunt in Hispania. 386. a, b

Clerici Angliæ cum in ea florebat Religio, litigabant coram iudice sæculari in quibuscunque causis realibus. 357. e

Clerici in Aragonia, Nauarra, & Sicilia comitiis adsunt, & in eis habent suffragium decisiu#. 344. d

Clerici commam laxantes quantum peccent, & quomodo excommunicentur. 249. d, e

Clericus nutriens comam quid peccet. 236. d

Clerici arma noctu portantes possunt in Gallia puniri à iudice sæculari. 351. c

Clerici cur non debeant arma portare. 249. c, d

Clerico potest Episcopus præcipere etiam sub excommunicatione, ne extra diœcesin sacrum faciat. 342. e

Clericis interdicuntur iudicia sanguinis. 125. d

Clerici percussionem si quis ratam habuerit exc#municatur. 193. d

Clerici arma portantes sunt excommunicati. 249. a, & quatenus. ibid. b

Clerici dilapid#tes bona Ecclesiæ sunt Regi den#ciandi post Metropolitanum. 351. a, b, & seq.

Coactio est actus iurisdictionis. 308. b

Coactio & obligatio debet esse à maiori. 315. c

Codex à quibus Imperatoribus conditus. 47. e

Codicis leges quomodo conditæ. 50. d

Codicis primac#pilatio quando facta, & à quo. 47. a

Codicis leges vbi contrariæ, præualent leges iunioris Imperatoris. 47. e

de Codicillis testamento non confirmantis Plinij sententia. 438. b, c

Cogitatio, & conscientia ad intellectum. 9. d

Cogitationis pœnam nemo meretur. 196. b, c

Cognitio & volitio obiecti est lex. 16. c

Collectæ impositæ tempore necessitatis, ea cessante, cessare debent. 101. e

Collegium & communitas habent se instar vnius personæ respectu Reip. 441. b

penes Collegium Pontificuminterpretatio actionum fuit. 46. e

Coloniæ quæ mittebantur in extraneas terras, licitè occupabant in eis possessiones, & domini#

acquirebant iure gentium. 42. e

Cœl# est corpus simplex & incorruptibile. 78. b

Cœlorum regnum promissum in lege veteri. 580. d, e, & seq.

Cœlorum regnum primò prædicatum in Euangelio. 580. a

Cœlorum regnum scopus nouæ legis. 581. a

Comæ relaxatio erat apostasia quædam à clericatu. 249. a

Comites, Duces, & Marchiones cur non possint leges condere. 159. e

Comitia cum populo partitus est Cæsar. 47. c

Comitia à campo Marcio ad Partes translata. 47. b

Commertia, contractus fundantur in rerum diuisione. 41. b

in Commitiis centuriatis suffragia Patriciorum valebant apud Romanos. 46. c

Comminationes, & promissiones erant in lege veteri. 579. d

Commod# qui sentit, debet & onus sentire. 321. d

Commodum sentie#s debet, & incommodum sentire. 345. c

Communicatio cum excommunicato qualis prohibita. 259. e, & seq.

ad Communionem tenetur quis circa duodecimum annum. 360. d

C#munionis paschalis leges Ecclesiasticæ oblig#t cùm ad annos discretionis peruenerint. 360. b

ad C#munione#, C#fessione#, Missam, &c. quo ætatis anno Ecclesia obliget. 359. e. & seq. 360. d. e

Communionis & Confessionis pr#ceptum qui n# impleuit in Paschare, tenetur postea ad primam opportunitatem. 333. e

C#munitas perfecta quomodò constituatur. 114. e

Communitas indiget gubernatore. 108. e

Communitas quælibet hominum non impedita potest superiorem eligere, & ei concedere potestatem leges ferendi in se. 167. b

Communitates particulares possunt sibi & suis successoribus leges condere. 115. c

Communitas ipsa dat vim suis legibus, non Pontifex. 181. c

C#munitati quomodo concedantur priuilegia, & quæ sint. 444. a

Communitates non locales quomodo possint **[[650]]** leges condere. 115. e

Communitas id tota facere moraliter censetur, quod facit maior pars. 293. a

Communitas & collegium habent se instar vnius personæ respectu Reip. 441. b

Communitas rerum non est prohibita iure gentium. 40. b

Communitatum statuta de faciendo, vel non faciendo non ligant sub culpa. 368. a

Communitates quomodo se possint gerere ad seruandas suas leges. 181. e

Communitas legem accipiens quænam intelligenda est. 293. b

Communitas quas leges facere possit, & quibus de rebus. 181. a

Communitas quomodo possit legibus homines ligare 117. b, c

Communitatum minorum leges quomodo ap. probet Pontifex. 181. b, c

Communitas semper aliquo iure sociatur. 17. c

Communitas & vnitas non potest intelligi sine gubernatione. 114. d

Communitatis censetur in moralibus consensus maioris partis. 293. e

Communitas consuetudine potest abrogare legem consuetudine. 289. a

Comparatio non debet in omnibus procedere. 111. c

Compilatio Codicis prima quando facta, & à quo. 47. a

Compilatio noua Codicis quando & à quo facta. 47. b

Complacentia quædam necessaria est in Deo erga creaturas. 90. c

Concessa creduntur, quæ non sunt prohibita. 560. a, b

Concessio Principis latè interpretanda est. 194. a

in Concessione generali non veniunt intelligenda, quæ in specie verisimiliter quis non esset concessurus. 453. b

Concedo verbum aliquando permittere, ignoscere, seu non punire significat. 46. a

Conciliorum potestas vnde emanat. 172. e. 174. a

Concilij iurisdictio omnis à Papa est. 176. e

Concilium generale, seu œcumenicum congregatur auctoritate Papæ, alioqui non Concilium, sed conciliabulum erit. 176. e

Concilia non habent immediatè potestatem legitimam, & ideò Papa est suprà ipsa. 153. e

Concilium generale cum summo Pontifice potest leges condere. 172. c

Conciliorum decreta à summo Pontifice non approbata vim legis vniuersalis non habent. 172. b

Concilium generale poterit eligere Papam mortuis omnibus Cardinalibus. 164. a

Concilium esse supra Papam quidam tenent. 172. e

Conciliorum prælati quomodo obligent totam Ecclesiam. 154. e

Conciliorum leges pendent à Romano Pontifice. 152. e

Concilia habent auctoritatem, & confirmantur à Papa. 565. b

Concilia semper petierunt confirmatione# à Pontifice, nec antea obligarunt. 173. d

Concilium generale non potest condere leges sine auctoritate Pontificis. 291. c

Concilium nullam legem ferre potest, qu# Pontificem obliget. 173. b

Concilij leges non obligare Pontificem, sed alios tenent quidam. 172. b

Concilium sine consensu Papæ posse leges ferre, quæ cæteros à Papa obligent, probabile. 173. c

Concilium nihil potest præcipere indubitato Pontifici. 176. a

Concilium generale non potest ferre leges, quæ totam Ecclesiam obligent, nisi in eo præsit Papa. 154. b

Concilium quale possit leges condere. 172. c, d, e, & seq.

Concilij leges qua ratione obligent Ecclesi#. 154. b

Concilium potest Papam eligere deficiente collegione Cardinalium. 176. a

Concilium totum obligat singulos prælatos. 173. a

Concilium generale non potest tributa imponere, nisi Papa permittente. 412. b

Conciliorum generalium decreta, si in aliqua prouincia non recipiantur per decennium, amitt#t vim suam. 295. d

Concilium congregatum sine auctoritate Papæ non legitimum. 173. b

Concilia non frustra conuocantur, & cur. 176. c

Concilium non potest interpretari maior pars Episcoporum, qui in eo fuerunt, interpretatione auctoritatiua. 565

Concilium solus Papa potest auctoritatiuè interpretati. 565. e

Concilio vniuersali potest Pontifex præcipere. 176. d

Concilio assistente Pontifice Episcopi non habe#t suffragium decisiuum, secus quando mittit legatos. 520. e

à Concilio in quo assistit Papa, appellare non licet. 176. d. sed licet ab eo, in quo tantùm est per Legatos. ibid.

Concilium Acephalum quale sit, & quam vim habeat. 174. e

Concilium Tride#tin# c#firmat# est à Pio IV. 173. e

Concilij Tridentini promulgatio quomodo sit facta Romæ. 275. e. 276. a

Concilij Tridentini constitutione non ligant eos per quos non sunt receptæ, dum Pontifex aliud non declarat. 296. b

Concilium Tridentinum non obligauit Romæ, nisi post duos menses à publicatione. 278. b

Concilij Tridentini leges à quo tempore obligare incœperint. 275. d

Concilij Tridentini leges cur non obligent in multis locis. 274. b

Concilij Tridentini declarationes Cardinalium super Tridentino quantam vim habeant. 566. a, b, obligant etiam quoad præterita. ibid. a. nec habent necesse obligari. ibid. c. vt astringant in iudicio quid requiratur. ibid. e

Concilium Tridentinum à c#gregatione Cardinalium auctoritatiuè interpretari potest, exce. ptis dubiis fidei. 565. d

pro Concilij Tridentini declaratione factæ decisione Cardinalium quomodo obligent. 550. c

Concilium Tride#tinum interpretari prohibitum. 562. c

C#cilium Tride#tinum licet interpretari, sed quomodo, & à quibus. 563. 564. per totum.

Concilium Tridentinum quanta diligentia seruetur à Rege Hispanorum. 564. b

Concilium Const#tiense quomodo approbatum, & coactum. 175. c

Concilium Constantiense alios Electores præter **[[651]]** Cardinales adiunxit ad Pontificem creandum, & cur. 174. d

Concilij Lateranensis decretum de primatu Romani Pontificis. 175. b

Concilium Gangrense prouinciale fuit. 611. b

Concilium Toletanum quo anno habitum sit. 351. c

Concilium Basilie#se num quam fuit confirmatum, & fuit schismaticum aliquando. 170. d

Concilium Basiliense schismaticum in quodam casu. 206. c

Concilium prouinciale, vel nationale, quæ sint. 176. e

Concilia prouincialia, & nationalia non habent infallibilem auctoritatem. 178. b

Concilia prouincialia, & nationalia ad tria sunt vtilia. 187. c

Concilium prouinciale, nationale, &c. possunt leges ferre, quales, & quomodo. 177. a, b. & seq.

Conciliorum prouincialium leges quomodo fiant vniuersales. 178. b

Conciliorum prouincialis, nationalis, &c. potestas à quo sit. 177. a

Concilia prouincialia quolibet triennio fieri debent. 377. b. eorumque leges qualem vim habeant. ibid.

Concilia prouincialia diuersa festa possunt indicere. 296. a

Concilium prouinciale non potest generale interpretari. 562. d

Concilium synodale quod, & quomodo celebretur. 177. a

Concilij synodalis potestas à quo sit. 177. e

Concilia Episcoporum ad quid conferant. 177. e

Conclusiones aliquæ deductæ ex principiis moralibus. 76. d

Conclusiones agunt de rebus secundùm se. 77. b

Conclusiones omnes obligantes ad aliquid pertinent ad legem naturæ. 77. a

Concupiscentia seu fomes vocatur lex. 52. e

Concupiscentia cùm dicatur fomes peccati. 52. d

Concupiscentia in brutis est lex & bona. 53. b

Concupiscentia subiiciebatur rationi dono iustitiæ originalis. 53. a

Concupiscentia cur peccatum vocetur. 109. e

Condemnatus innocens ex falsa præsumptione quomodo teneatur se defendere. 399. d, e

Condemnatus iniustè ad restituendum aliquid, quod non abstulit, non tenetur in conscientia soluere. 2

Condemnari non debet absens, nec ille qui se non defendit. 377. & seqq.

Condere leges spectat ad iustitiam distributiuam. 29. d

Conditores legum ciuilium non sunt rerum spiritualium iudices. 461. d

Conditio importat formam. 26. d

Conditio triplex, casualis, potestiua, & mixta. 384. e

Conditiones legis humanæ quæ ab Isidoro. 103. b

Conditionalis nihil ponit in esse. 127. c

Confessio sacramentalis à Christo est instituta. 215. a

Confessionis præceptum est diuini iuris, sed limitati perhumanum. 311. d

Confessio posset præcipi ab Ecclesia. 212. e

Confessionis præceptum non est merè Ecclesiasticum. 311. c

Confessio quid sub se contineat, & requirat, vt sit valida. 207. c

Confessio publica nulla lege humana præcipi potest. 215. c

ad Confessionem publicam non potest obligare Papa, nec Concilium. 215. a

Confessio publica peccatorum quænam fiebat olim. 215. b, c

circa Confessionem duo sunt præcepta. 207. c

Confessionis pr#cepto obligantur pueri statim, ac sunt doli capaces. 360. a

in Confessione contritio, confitentis, & intentio, & suscipientis sunt necessariæ. 208. c

Confessio facta coram sacerdote quem quis elegit ex priuilegio sibi concesso, est valida, licet priuilegium anteà sit reuocatum, sed ipsi reuocatio non denunciata sit. 283. e

Confessionis obseruantia difficilis. 594. e

Confessio comprehendit etiam peccata interna. 207. a

Confessio facta non coram suo iudice non valet. 50. b

Confessio facta coram sacerdote non approbato, non valet à tempore Concilij Tridentini. 283. e

Confessio menstrua si sit alicui iniuncta, satis est si confireatur vltima die vnius mensis, & prima mensis sequentis. 539. e

Confessio externa siue interna fieri potest. 199. c

Confessiones audiendi absolutè concessa facultas non expirat morte concedentis. 548. c

in Confessionis sigillo non potest Pontifex dispe#sare. 628. b

Confessionis animæ, & Paschalis communionis leges Ecclesiasticæ obligant, cùm ad annos discretionis peruenerint. 360. b

ad Confessionem, Communionem, Missam, &c. quo ætatis anno Ecclesia obliget. 359. & seq. 360. d, e

Confessarium eligit Papa qui ipsum absoluat. 541. c

Confessariis conceditur facultas in bulla Cruciatæ ad vota commutanda. 442. a

Confessarium eligendi facultas quomodo intelligenda. 453. a, b

Confessarium eligendi data facultas ab Episcopo debet esse perpetua. 445. c

Confessarium eligendi priuilegium habens potest illum vbique eligere. 456. d, e

confessarium eligendi data facultas non extinguitur morte dantis. 548. e

confessarium eligendi priuilegium habens, quandiu possit illo vti. 282. e

confessarium eligendi priuilegio si quis elegerit, à quo absolutus est antequam sciret priuilegium esse reuocatum non tenetur iterum peccata confiteri. 464. c. 465. a

confirmati in gratia non possunt moraliter peccare. 302. b

confirmationis sacramentum institutum à Christo 624 a

confirmationis sacramentum Deus solùm sub veniali præcipit. 276. c

Confirmatio generalis non trahitur ad specialiliter reprobata. 171. a

confiscatio omnium bonorum quænam bona contineat. 384. d

per confiscationem priuatur quis dominij bonorum, non possessione. 388. a

[[652]] ante confiscationem quæ bona, & quanta possit reus alienare. 391. b

Confiscatione quæ bona acquirantur vel non acquirantur per cofinscationem. 384. c. &c. vsque 386.

Confiscatio quænam bona auferat filio, item patri ac fidei commissario. 385. c. d

Confiscatio bonorum vxoris quænam bona contineat. 385. b, c

Confiscatorum fructus quando cedent fisco. 391. a

Confiscatio retrotrahitur ad diem commissi criminis. 380. b. & ad quid. ibid. c, d

confiscationis pœna est instituta contra hæreticos, contra reos criminis læsæ maiestatis, & in Hispania contra sodomitas. 384. c

per confiscationem reus non amittit iustitiam, possessionem & dominum bonorum ante sententiam. 388. e. 389. a, b

confiscationis bonorum pœna obligat in conscientia ante sententiam. 388. a, b

confiscantur bona præsentia, non futura. 385. b

congregatio fidelium legis veteris dicitur. Synagoga, non verò nouæ. 632 a

congregationis Cardinalium declarationes in Tridentinum non habent vim legis. 51. 52. 53

congregationis Cardinalium institutio ad declarandum concilium Tridentinum qua de causa instituta. 51. c

coniectare leges dicuntur, & quare. 18. a

Coniectura vnde ducta. 18. a

conimbricæ parochia S. Crucis est exempla à iurisdictione ordinarij, & reseruata Priori illius conuentus. 340. a

coniungi fornicanti potest negari debitum. 376. a

connubia cum alienigenis non contrahere est de iure diuino. 42. d. & canonico. ibid.

connubia cum alienigenis quare prohibita. 42. d. & cum quibus. ibid. e

connubia ne cum alienigenis fiant, est de iure gentium. 38. b

conscientia quænam sit lex. 73. b

conscientia nostra est lex mentis nostr#. 8. d

consilium boni operis interdum dicitur lex. 6. e

conscientia non est lex naturæ. 73. e

conscientia dictat in particulari. 73. e

consensus ex natura rei producit obligationem. 437. d, e

consensus ex quo naturalis obligatio oritur, est res facti. 437. e

consensus populi non est expectandus ad vim legis. 288. c

consensus maioris partis in mortalibus, censetur communitatis. 293. e

consensus principis contra legem vnde præsumatur. 492. d

consensus principis præsumitur, si se non apponat consuetudini. 477. d

ad consequentiam non sunt trahenda quæ à communi iure exorbitant. 442. b

consilium non est lex, licet sit ordinatio rationis. 29. a

consilium vbi datur offerentis arbitrium est, vbi præceptum necessitas est seruientis. 6. b

consilium qui iubetur petere non tenetur consilium sequi. 436. c

consilium vbi à iure requiritur, nisi adhibeatur, actus est nullus. 434. e. &

consilium legis ad permissionem reuocatur. 59. e

consilium non est actus legis, & cur. 62. c

consilium dare non esse effectum legis, quomodo intelligendum. 59. d

consilium aliud simplex, & aliud reuerentiæ. 232. c

consilium Euangelicum de castitate in religione seruanda, lex priuata dicitur. 57. b

consilia Euangelica per verbum imperatiui modi ponuntur. 245. a

consilia perfectionis sunt propria legis Euangelicæ. 587. b

consilium continet indulgentiam faciendi contrarium. 57. b

conspirationis in Principem pœna. 137. c

Constantini Imperatoris modestia de iudicandis Episcopis. 189. a. & 192. a, b. 354. c

constantinus Eusebium Episcopum Nicomediensem ob Arianam hæresim ab Episcopatu depositum, exilio mulctauit. 352. e

constantinus donauit prouincias & ciuitates Syluestro Papæ. 126. c

constantinus & constans concesserunt clericis, & & religiosis perpetuam securitatem ab oneribus personalibus. 356. a

constitutio omnis non est propriè lex. 6. c

constitutiones non restringunt ordinariam potestatem Prouincialium, & Visitatorum. 435. c

constitutio nullos astringit, nisi postquam ad notitiam peruenerit eorundem aut detur tempus infra quod ignorare non debeant. 279. d

constitutiones in dubio præsumuntur receptæ. 298. e

constitutio in dubio præceptum continet. 225. a

constitutio num particularium tria genera. 551. b

ad constitutiones particulares locorum reuocandas quid opus sit. 467. e

constitutio personalis commune præceptum non est. 16. e

constitutiones personales propriè leges non sunt. 17. a. imò nec constitutiones. ibid.

constitutiones personales largè dicuntur leges, qui eandem vim obligandi habent, quam leges, & constitutiones propriæ dictæ. 17. a

constitutio iniqua destructio est. 6. d

constitutio Papæ non ligat in diœcesibus vbi promulgata non est. 274. b

ad construendum plura requiruntur quàm ad destruendum. 286. b, c

consuetudo quid. 471. c, d. & b

consuetudinis vera definitio. 471. b

consuetudo triplex. 473. b

consuetudinis triplex genus. 471. d. 472. d, e

consuetudo peculiaris esse potest circa rem, vel personam, vel vtrumque, vel circa facta hominum. 472. c

inter consuetudinem quæ habet vim legis, & versatur circa facta hominum, & consuetudinem circa locum, & personam aut rem, differentia. 473. c

consuetudinem potest inducere quilibet populus. 160. a

consuetudinem non faciunt qui ratione non vtuntur. 488. a
consuetudinem qui possint introducere. 497. d
consuetudo contra legem à quibus possit induci. 484. c
consuetudo inducitur moribus & vsibus hominum. 490. a
[[653]] consuetudo introducitur per vnum actum. 298. a
ad Consuetudinem inducendam sufficiunt duo actus. 492. e
ad Consuetudinem introducendam non requiritur scientia principis. 298. b
Consuetudinis effectus. 472. a
Consuetudo est altera natura. 104
Consuetudo vertitur in naturam. 476. c
Consuetudo est vera lex, licet non scripta. 497. a
Consuetudo est lex non scripta. 81. b
Consuetudo quare dicitur lex. 10. a
Consuetudo habet vim legis. 148. b. 545. e
Consuetudo & lex humana eandem vim habent. 81. b. 322. c
Consuetudines quænam vim legis habeant. 498. e
Consuetudo omnis vt vim legis habeat, debet esse præscripta. 473. d
Consuetudo habet vim legis, & pro lege est habenda, & abrogat priorem legem. 480. c
Consuetudo pro lege suscipitur, cùm deficit lex. 25. d
Consuetudo qua ratione, ac respectu habeat vim legis. 473. d
Consuetudines ex sola deuotione non habent vim legis, & cur. 498. d, e
Consuetudo, & lex in quo differant. 25. d
Consuetudo est optima legum interpres. 162. e
Consuetudo dupliciter potest legem interpretari, & quanta sit vis illius interpretationis. 500. a
Consuetudo quam vim habeat ad declarandam legis obligationem. 253. a
Consuetudo quomodo inducat obligationem. 321. b
Consuetudinis quanta vis, & obligatio. 499. b, c, d, e
Consuetudinis materia, vt obliget qualis esse debeat. 497. a. b
Consuetudo potest vt lex obligaret. 497. d
Consuetudini, vt obliget, quatuor requisitæ conditiones. 497. a
Consuetudo vbi est rationabilis obligat principem sicut lex. 499. c

Consuetudo quæ dicatur rationabilis, antirrationabilis. 484. d, e. & seq. vsque ad 485. per totum.

Consuetudinis obligantis transgressor puniri debet sicut legis transgressor. 4P9. b

Consuetudo & statutum quid differant. 476. d. 477. c

Consuetudo & forus in quo differant. 472. a, b, c

Consuetudo nulla contra charitatem vim habet. 263. c.

Consuetudo præcedens generalis tollitur per legem sequentem, non specialia loci. 500. b

Consuetudo posterior derogat priori. 500. b

Consuetudo vel statutum attenditur in respicientibus ordinationem litis. 346. a

Consuetudo nullam vim habet, nisi voluntate principis. 161. b

Consuetudo & præscriptio in quo differant. 472. e & a. b. & seq.

Consuetudo est communis & generalis, præscriptio particularis. 472. a, b

Consuetudo & præscriptio tantum habent de potentia, quantum de vsu. & actu. 500. c

consuetudo est regula contractuum. 501. a

consuetudo quomodo probet aut reprobet contractus. 501. a

consuetudo in dubio quomodo accipienda. 502. a b. & seq.

Consuetudo contraria, etsi ab initio fuerit mala & illicita, efficit vt lex humana abolescat. 289. c

consuetudo contraria quid sit, & in quo differat à desuetudine. 291. d

consuetudo contraria, & desuetudo, siue non vsus in quibus differant. 299. a, b, c, d

consuetudo introducta in vno loco contra legem priuilegium locale. 330. e

consuetudo patriæ præferenda iuxta mentem B. Augustini. 331. e

consuetudo patriæ seruanda est in loco peregrinationis. 321. c

consuetudinis & legis patriæ non obligantur extra illam iuxta mentem Augustini, & Ambrosij. 312. a

consuetudo loci quando liget externos, & peregrinos. 501. d

consuetudo patriæ non ligat subditos extra territorium. 501. e

consuetudinibus loci obligantur forenses, quando est eadem ratio. 322. d. 323. c

consuetudo gymnasij est vbique seruanda. 327. a

consuetudines possunt recipere interpretationem à iure communi. 501. d

consuetudo dat facultatem non habenti. 493. a

consuetudo solet dare priuilegium, & iurisdictionem. 412. e

consuetudine comparatur priuilegium. 446. c

consuetudo potest iurisdictionem aliquandodare. 446. d

consuetudo immemorialis habet vim priuilegij. 446. e

consuetudo potest introducere impedimenta dirimentia matrimonium. 495. d. 496. b

consuetudini non potest quis renunciare, sicut nec legibus. 499. d

consuetudo aliquando facit mortale quod non esset. 253. d

consuetudo non facit peccatum mortale propter numerum. 238. c

consuetudo confert aliquando ad materiæ grauitatem. 253. d

consuetudo secundùm diuinam legem quæ. 474. c

consuetudo præter ius naturale quæ. 474. b, c

consuetudo secundùm legem naturalem quæ. 473. c. & quæ contra eam. ibid.

consuetudo contra ius diuinum quæ. 474. b

consuetudo contra ius naturæ inducta corruptela 489. e

consuetudo secundùm legem humanam quæ. 474. c. & vocatur optima legum interpres. ibid. d

consuetudo qualis contemptus. 253. e

consuetudo non est verè contemptus. 237. e

consuetudo vsualis seu practica. 253. c

consuetudines clericorum cur contra canones valeant, & non statuta. 476. &. seq.

consuetudo laicorum quomodo, & quando liget clericos. 501. a. b

consuetudo Ecclesiastica vniuersalis, vnde prouenire possit. 474. d. & seq.

consuetudo de re Ecclesiastica quæ sit præter legem canonicam, vim obligandi habet post decem annos. 477. a, b

consuetudo mixta etiam in Ecclesiasticis vim habet. 357. d

consuetudo quando tollatur per actus contrarios. 500. d, e

consuetudo reprobata tamquam irrationabilis, **[[654]]** numquam conualescit. 491. c. nisi mutatis circumstantiis. ibid. & d, e

Consuetudo, vel lex vbi non distinguit, nec nos distinguere debemus. 253. c

Consuetudine potest lex humana abrogari. 475. d, e, & cur. ibid. a

Consuetudine potest abrogari lex absque scientia, & consensu principis. 481. b. 482. a

Consuetudo potest duobus modis legem abrogare. 475. e

Consuetudo vt legem tollat, sufficit, si passim agatur contra legem sciente, & se non opponente principe. 477. c

Consuetudo non requirit certum tempus, vt præscribat contra legem. 477. b

Consuetudo vt vim habeat abroganda legem, nullum tempus potest à iure assignari. 478. a

Consuetudinis tempus determinans, quo legem vincat: nulla est lex in vtroque iure. 478. d, e

ad Consuetudinem inducendam ius ciuile requirit longum tempus, quod est decem annorum. 477. a

Consuetudo, vt præscribat contra legem, debet esse decem annorum in iure ciuili, & quadraginta in canonico. 477. d

Consuetudo decennalis introduxit legem. 483. c

Consuetudo vt tollat legem, an requirat decennale tempus, an verò nullam debeat illi assignari, quomodo intelligendum. 479. a, b, c. & seqq.

Consuetudo quando indigeat consensu principis ad tollendam legem. 481. per totum.

ad Consuetudinem contra legem vel canonem non requiritur scientia principis. 486. c. nisi in habentibus clausulam derogatoriam. ibid. d

Consuetudo contra leges, & canones non valet in quatuor casibus, nisi nota sit principi. 486. b examinatur. an verum sit. in seqq.

Consuetudo non potest habere vim ad ius abrogandum, nisi ex consensu principis, qui solus potest legitimam consuetudinem inducere. 494. a

Consuetudo rationabilis, & legitimè præscripta sufficit ad abrogandam legem, etiamsi princeps illam ignoret. 475. e

Consuetudini si se non opponat princeps præsumitur inde consensus. 477. d

Consuetudo legem tollit, quæ, erat vsu recepta. 299. d

Consuetudo non potest pr#ualere iuri diuino. 291. d

Consuetudo non potest præualere contra legem naturalem. 235. e

Consuetudo non potest præualere contra ius gentium. 489: b, c

Consuetudine non potest præscribi contra legem diuinam, naturalem, vel positiuam. 489. d, e

Consuetudo introduci potest contra ius positiuum. 43. b

Consuetudo silere facit principum rescripta. 500. c

Consuetudo potest legem contra legem inducere. 498. e

Consuetudo non reprobata à lege potest legem vincere, licet lex præcipiat, consuetudinem non introduci. 491. b

Consuetudo duplici modo legem extinguit. 490. e

Consuetudo vt legem vincat, quotnam actus requirat. 492. c, d, e

Consuetudo potest abrogare legem quoad solam pœnam, etiam ipso facto incurrendam. 493. a, b

consuetudo non potest abrogare irritationem manente prohibitione. 494. c

Consuetu do non potest abolere legem in qua est clausula derogatiua. 490. b

Consuetudo vt legem vincat, debet obseruari ab illis qui legem condere possunt, & ideo mulieres non possunt eam inducere, nec pueri. 487. c, d, e, & obseruari à duabus partibus communitatis. 488. a, b. ac induci ex certa scientia, & n# per errorem. ibid. c. & induci sciente eo qui potest legem condere. ibid. a, & lex non debet habere clausulam derogatoriam. 489. a. nec continere ius in præscriptibile ibid. ac debet esse obtinenda in contradictorio iudicio. ibid. e

Consuetudo vt legem abrogaret, ius Hispaniæ definiuit sufficere decem, aut viginti annos. 479. c

Consuetudo non potest derogare iuri naturali. 82. c

Consuetudo legi contraria vim non obtinet, nisi per præscriptionem, quæ interrepta non potest amplius continuari, sed erit alia de nouo. 299. c

Consuetudinem qui inducunt primi contra legem peccant. 229. a. non autem successores. ibid. b

Consuetudo contraria aufert legem canonicam quadraginta annis, ciuilem verò decem. 295. c

consuetudo vt præiudices Ecclesiæ Romanæ, aut coronæ regni debet esse centum annorum, vel immemorialis. 483. a

consuetudo non potest præualere contra immunitatem, & libertatem Ecclesiæ. 357. c

consuetudo ex consensu Papæ potest præualere contra Prælatos inferiores. 291. e

consuetudo decem annorum sufficit ad tollendam legum Ecclesiasticarum. 478 a, b, c

consuetudo potest abrogare legem constitue#tem impedimenta dirimentia matrimonium. 494. e 195. a, b, & seqq.

ad consuetudines particulares locorum reuocandas quid opus sit. 467. e

consuetudo vnius loci non potest iuri alterius derogare. 500. e

consuetudo quæ inducitur præter, legem, debet esse præscripta. 499. d

consuetudo quaudo incipiat esse rationabilis, & currere contra legem. 486. d

consuetudo non habet vim legis, nec abrogat via præscriptionis legem, nisi saltem decem annis contra eam fuit. 492. c

consuetudinis præscriptio quando, & à quibus incipiat. 503. b

consuetudo vim præscribendi non habet, nisi ex voluntate præterita principis. 476. a, b

consuetudo etsi expressè sit reprobata à lege, vt irrationabilis, potest vincere legem auctoritate sequenti principis. 491. a

consuetudo abrogans legem potest constare actibus malis. 487. d e, & seq.

consuetudo non valet contra legem consuetudini derogantem. 298. d

consuetudo per errore, aut ignorantiam introducta, vim præscriptionis in legem non habet. 299. c

consuetudo eriamsi cœperit, seu constet malis actibus legem abrogat. 485. e

consuetudo & lex quando sunt de re eadem, abrogat à lege, abrogatur & consuetudo. 500. a

consuetudo quomodo operetur contra legem, ac in quibus differat à desuetudine,, & non vsu. 502. e. 503. a, b, & seq.

[[655]] consuetum dicitur quod bis factum est. 492. a

contemptus quid. 239. a

contemptus est æstimatio minus iusta. 239. b

contemptus dupliciter sumitur. 241. d

contemptus partim esse potest in intellectu, partim in affectu. 239. a

contemptus est filia superbiæ. 239. d

ex contemptu peccare quid sit. 238. c, d, e, & seq.

ex contemptu peccare quid sit propriè, & verè. 241. b, 242. a

contemptus cur semper sit peccatum mortale. 242 b

Contemptus rei duplici ex capite potest esse mortale peccatum. 240. c

Contemptus potest aliquando esse veniale. 240. a

ex Contemptu legislatoris legem transgredi semper est mottale peccatum. 240. d, e

Contemptus temerarius circa diuinam personam hæreticus. 239. b

Contemptus Dei includitur in omni peccato mortali. 239. c

Contemptus rerum in proportionatus vitiosus. 239. d

Contemptus præsumitur ex consuetudine. 238. d

Contemptus in omni genere mandatorum pari pondere grauis, communiter damnabilis est. 237. e

Contemptus nimius rerum necessariarum quibus virtutibus aduersetur. 239. d

Contemptus affectiuus quis. 239. c

Contemptus intellectualis quis. 239. b, & quando vitiosus. ibid. c

Contemptus potest esse operis, vel legislatoris. 240. b

Contemptus Dei virtualis non formalis est in eo, qui legem Dei violat. 13. e

Contemptus Prælati quando sit mortale, vel veniale. 240. e, & seq.

Contemptus proximi est peccatum veniale. 241. e

Contemptus peccatum in quo consistat. 241. c

in Contemptu agitur contra ius alterius. 239. b

Contemptus peccatum quid. 241. d

Contemptibiles in Ecclesia sunt laici, & cur. 109. c

Continentia Euangelica præscribi nulla humana lege potest. 214. b

Continentia coniugalis potest seruari per gratiam Dei. 214. d

Contractus dicitur lex. 6. a

Contractus, bella, dominia, &c. de iure gentium. 39. a

Contractuum regula est consuetudo. 501. a, b

Contractus quomodo probet aut reprobet consuetudo. 501. a

in Contractibus forenses & peregrini tenentur seruare formam, & solemnitatem legibus vel consuetudinibus requisitas. 328. b

in Contractus loco quilibet forum sortitur. 328. b, nisi in contractu dotis. ibid. e

Contractus intelligitur factus in loco solutioni destinato. 326. c, d

Contractus non potest ex vna parte claudicare. 316. a, 318. c

in Contractibus seruanda est forma loci in quo fit. 329. c

ad Contractus solemnitatem inspiciendæ sunt leges illius loci in quo celebratus est. 130. e, 131. a

Contractus alicuius verba non semper habent eandem intentionem, quam in cortice sonant. 27. c, d

Contractus dolo factus quomodo sustineatur, vel rescindatur. 217. c, e, & a

Contractus in quo deest solemnitas requisita per legem, si nihil contineat contra naturalem æquitatem, validus est, donec rescindatur. 433. a

Contractus cui lex humana neque resistit, neque assistit, validus est, secus in illo cui resistit. 421. a

Contractui in quo læsio fuit citra medietatem iusti pretij lex nec resistit nec assistit. 416. c

Contractus nullus rei læsæ majestatis valet. 388. c

Contractus ex bonis confiscatis nullus est validus. 392. b, imò est aliquando. ibid. d, e

Contractus in quo fuit deceptio vltra medietatem iusti pretij irritandus est. 416. b

Contractus post duos menses publicationis legis irritatoriæ facti sunt irriti, licet ignorentur à contrahentibus leges irritantes. 281. d

Contractus & vota vi, metu, vel dolo facta sunt nulla iure naturæ. 418. b

Contractus iure naturæ nullos vnquam potest ius gentium reddere validos. 45. d

ex Contractu lege humana irrito, naturalis obligati oritur. 438. b

Contractus nullus valet contra leges factus. 421. c

Contractus hæreticorum cur validi. 392. a, b

Contractus Hæreticorum quando sint nulli. 393. a, b

Contractus vsurarius quantum ad auctorium est nullus iure naturæ. 418. b

ex Contractu vsurario non tenetur quis ad vsuras. 438. d

Contractus minorum irritantur. 416. b

Contractus minoris habentis curatorem sunt irriti, si sint facti sine consensu curatoris. 420. b

in Contractibus debemus sequi quod minimum est. 552. e

Contrahens cum illo cuius bona postea c#fiscantur, quando sit ei pretium reddendum fisco eius bona vendicante. 393. c, d. & seq.

Contrahentes legibus prouinciæ in qua contrahunt, tenentur. 130. d

ad Contradictoria nemo potest obligari. 91. d

Copulatiua aliquando sumitur pro disiunctiua, & contra. 553. d, e

Cordis humani cogitationes, & affectus, solus Deus cognoscere potest. 195. e

Cornelius primus à Petro baptizatus salutem gentium dedicauit. 607. c

Cornelium non ausus est Petrus baptizare, nisi diuina reuelatione admonitus. 605. e

Cornelius debuit baptizari, quamuis esset iustus. 598. e

Corpus & anima diuersa sunt. 123. d

ad Corporis conseruationem quid requiratur. 108. a

Corpus Christi fuit significatum vmbris veteris legis. 592. c, d

Corpus politicum quomodo constituatur. 114. c, d

Correctio iuris est exorbitans. 469. b, & quando non. ibid. c, d

Correctio iuris odiosa est. 568. a

Correctio iurium vitanda est. 451. c, 470. a

Correctio legum vitanda est, vbi commodè earum fieri potest concordia. 440. b

Correctio & limitatio legis in quo differant, & quid sint. 470. c

[[656]] creata omnia regulantur lege æterna. 64. c

creaturarum essentiæ an subijciantur legi æternæ. 66. d

credentes contra fidem Catholicam sunt duplicis generis. 205. b

erimen committens cui pœna capitis imposita est, quantùm peccet. 252. b

crimen quando est notorium, euidentia facti supplet accusatorem. 391. a

cruciata bulla non fuit reuocata in bullis anni Iubilæi. 548. e

cruciatæ bullæ priuilegia sunt strictè interpretanda. 453. d

cruciatæ bullæ virtute sacerdos potest absoluere à quibusdam irregularitatibus. 367. b

crudelitas est modum in torme#tis excedere. 397. d

culpa nulla pro quocunque malo vitando committenda. 255. a

culpa & pœna sunt correlatiua. 366. a

culpa quod caret in damnum vocari non debet. 409. e

cura & administratio Reip. penes Senatum fuit. 47. b

curiæ apud Romanos quid. 46. b

curiæ triginta apud Romanos. 46. c

curiæ distributæ in decurias. 46. b

curiones vnde dicti. 46. b

cupiditas quot mala generet. 99. b

custodes syluarum, montium, vinearum, &c. ad quid teneantur. 406. e

custodes syluarum, & ciuitatum non manifestantes crimina propter quæ posset pecuniaria pœna exigi, tenentur ad restitutionem. 404. c, e

Cyprianus errauit quoad baptismum. 171. c

Cyprianus & Ambrosius disputarunt contra Nouatianos. 187. a

D

DÆmonibus dicata erat magna pars victus humani apud gentiles. 610. c

Damnare non licet absentem, nec eum qui se non deffendit. 377. e, & seqq.

Damnationis suæ facta alicui reuelatione, an sit dispensatum cum eo de speranda beatitudine. 93. b

Damnati subiecti sunt legi æternæ. 68. c, d

Damnatus ob falsam præsumptionem ad quid teneatur. 398. a

Damnatus iniustè tenetur ex carcere fugere, si possit. 398. d

Damnatus nullo modo potest sibi mortem inferte. 398. c

Damnatus ad mortem sibi veneno vel iugulatione inferendam, potest & debet eam sibi inferre. 397. a

Damnatus ad mortem non potest se defendere. 399. c

Damnatus ad mortem nemo potest spoliari beneficio fugiendi ex carcere. 400. e

Damnatus ad mortem si inueniat apertum carcerem, debet fugere. 403. a

Damnato ad mortem licet non fugere. 261. e

Damnatus iniustè ad mortem qui iurauit, aut promisit non fugere, non tenetur fugere. 404. b, non debet tamen redire. ibid.

Damnatus ex falsa causa, tamen in iudicia probata, potest expectare mortem in carcere: securius tamen, & melius faciet fugiendo. 403. e, & seq.

Damnatus iustè, vel damnandus ad mortem eam licitè potest effugere. 403. a, b

Damnatus ad manendum in carcere interim dum non patitur mortem ad quam damnatus est, potest fugere. 400. c

Damnatus ad inediam potest sibi oblatum cibum comedere. 397. c, 398. c

Damnato ad inediam qui possint alimenta ministrare. 398. c, d

Damnatus ad inediam potest abstinere à cibo clanculum sibi oblato. 399. a

Damnatus ad triremes, vel metalla non potest fugere. 400. b

Damnatus iustè ad carcerem potest licitè fugere. 400. b

Damnatus ad perpetuum carcerem potest fugere. 22. a

Damnatus iustè ad perpetuum carcerem non potest fugere. 401. a, b

Damnato ad carcerem perpetuum, & ad mortem licet confringere fores carceris, vincula & parietes, vt effugiat. 401. c

Damnatis aliquando est licitum dare consilium, vt effugiant carcerem, non autem eos iuuare. 402. c, d

Damnatus, vel damnandus iniustè, peccaret si maneret in carcere cùm posset ab eo fugere. 403. d

Damnatus ob debita ad tenendum carcerem potest fugere. 400. a

Damnatus iniustè non tenetur ad damnum effracti carceris resarciendum, cùm effugerit. 402. b

Damnatus ad venenum licitè potest illud potare. 398. b

Damnatus ad exilium tenetur ad locum destinatum ire. 397. a, b

Damnum maius est mors alterius vel infamia, quàm semel non obedire prælato. 23. e

Datio iurisdictionis est eius communicatio. 117. a

Dauid electus in regem à Deo. 107. c

Dauid se finxit stultum coram Achis. 613. c

Dauid cur non sit ausus Saülem lædere. 355. c

Dauid in necessitate comedit panes propositionis. 256. e, 591. c

Dauid cùm iniustè opprimeretur à Saüle, noluit eum interficere. 315. a

Dauid peccauit, vt solent reges, sed pœnitentiam egit, quod non solent reges. 137. d

Dauid cur dixerit, *tibi soli peccaui.* 309. e

Dauid cur non ædificarit domum Deo. 125. e

Debitor potest fugere ex carcere. 400. e

Debitor qui in fraudem creditorum renunciat hæreditati, vel legato, peccat. 394. e

Debitum quid dicatur. 96. a

Debitum duplex, legale, & morale. 96. a

Debitum naturaliter, indebitum tamen ciuiliter, si soluatur, repeti potest. 440. b

Debitum naturale repetitionem soluti impedit. 440. b

Debitum tenetur quisquis soluere sine coactione. 411. a

Debeant verbum, teneantur, &c. præceptum significant. 244. e, & seq.

Debet verbum honestatis. 246. b

Decalogi præcepta sunt decem. 585. c, & quæ. ibi.

Decalogus fuit traditus à Deo, vt auctore immediato. 572. e

Decalogus antiquior iure gentium. 155. d

Decalogi præcepta dicuntur verba Dei. 582. e

Decalogi primum præceptum non ad fidem, sed **[[657]]** ad cultum Dei propriè pertinet. 584. e

Decalogi præcepta præcipuè moralia. 582. e

Decalogi præcepta quomodo distinguantur. 584. d, e, & seq. vsque ad 585. d

Decalogi præcepta quomodo scripta. 582. a

in Decalogo cur nullum præceptum datum sit de dilectione propria. 584. b, c

Decalogus cur dicatur chirographum. 592. a

Decalogi præcepta septem non sunt iuris naturalis, sed positiui. 87. e

in Decalogo continentur præcepta omnia naturalia implicitè, vel explicitè. 94. a

Decalogi præcepta omnia sunt naturalia. 585. a, præter illud de sabbatho. ibid.

Decalogus confirmatus, & perfectus à Christo. 595. b

Decalogi præcepta omnia sunt indispensabilia. 87. e

Decalogi primumpræceptum fuit dispensabile ex parte. 93. d

Decalogi duo priora præcepta primæ tabulæ sunt indispensabilia, cætera sunt dispensabilia. 87. c

Decalogi tertium præceptum fuit positiuum, & dispensabile. 93. e

in Decalogi præceptis homo non potest dispensare. 82. d

Decanus quomodo se habeat ad capitulum. 521. d

Decanus est inferior toto capitulo. 521. d

Decanus, & Episcopus quomodo sint capita Capituli. 179. d

Decem viri electi ad interpretandas & corrigendas leges duodecim tabularum. 46. d

Deceptio in emptionibus, & venditionibus permissa iure gentium, nec vllo modo punitur. 45. a

Decimas obtulit Melchisedech sacerdoti Abraham spoliorum quæ de hostibus bello victis cœperat. 587. d

Decimæ Ecclesiæ sunt tributa realia. 411. c

Decimarum soluendarum pr#ceptum quale nunc. 536. a

Decimas soluendi præceptum renouatum. 609. d, & cur. 610. a, 612. a

Decimarum donatio à laico eas possidente facta, vires habet, modo adsit consensus Episcopi. 169. b, c, 171. a

Decipere se naturaliter in contractibus licitum est, id est, non punitur. 45. c

Decipere & circunuenire dolum, & malam fidem iudicant. 45. c

Decisiones Rotæ non sunt leges. 502. b

Decisiones Cardinalium pro declaratione Concilij Tridentini quomodo obligent. 550. c

Declarationes legum à Principe factæ, promulgatæ, & receptæ etsi non diuulgatæ, habent vim legis. 52. e

Declaratio Principis super ius naturæ non habet infallibilem auctoritatem. 51. c

Declaratio legis facit moralem certitudinem, si doctores in ea conueniant. 252. e

Declaratio suarum legum legitima ad principem pertinet. 52. a

Declaratio nihil de nouo inducit. 566. b

Declarationes cum ipsis legibus initio insunt, nec necesse habent promulgari. 566. d

Declarationes Cardinalium super Tridentino factæ quantam vim habeant. a, b, c, obligant etiam quoad præterita. ibid. a, nec habent necesse promulgari. ibid. a, vt in iudicio astringant quid requiratur. ibid. e

Declarationes Cardinalium in Tride#tinum cuiusnam sint auctoritatis. 51. per totam, & seqq. Non habent vim legis. ibid.

Decretalis epistola dicitur Papæ constitutio. 50. d

Decretales epistolæ canonibus Conciliorum pari iure exæquantur. 48. c

Decretales epistolæ etsi ad speciales personas destinatæ singulos obstringunt. 48. c, d

Decretum latè potest appellari lex. 65. c

Decretum necessitatem facit. 57. d

Decretum onus quod habet robur à publica potestate, dici potest lex. 59. c

Decretum Principis in causa quam cognouit, vim habet legis. 49. c

Decretum seu sententia Principis inter partes, de quarum causa ipse cognouit, constituit legem siue ius. 50. a

Decretum Concilij Lateranensis de primatu Pontificis Romani. 175. b

Decreto Gratiani quæ contineantur. 170. a

Decretum Gratiani non est approbatum à sede Apostolica. 170. e

Decretum Gratiani cur pars iuris Canonici censeatur. 171. d

Decretum Gratiani ad ius Ecclesiasticum pertinet. 169. d

Decreto Gratiani leges insertæ nullius sunt auctoritatis. 170. b, c

Decretum Gratiani à nullo Pontifice fuit approbatum. 171. d

Decretum Gratiani quomodo Pontifex in causis decidendis alleget. 172. a

Decuriæ vnde profluxerunt. 46. b

Decuriones vnde dicti. 46. b

de Defectu vno quando quæritur, in alijs habilitas præsupponitur. 178. b

Defensio nemini debet tolli, iure naturali. 84. a

Defensio propria cum moderamine inculpatæ tutelæ ita dictatur à ratione naturali, vt nulla existente lege positiua licita sit. 41. a

Definitio litis facta à Rege quomodo vim legis habeat. 50. b

Definitio iuris à Cicerone. 35. b, & ab alijs. ibid.

Definitio iuris positiui. 35. b, c

Definitio iuris naturalis. 34. a, b

Definitiones propriæ legis naturalis, & legis positiuæ. 29. c

Definitio vera legis à Scholasticis in rigore verborum tradita. 29. c, d

Definitio legis vera & propria secundùm auctorem, vt sit præceptum communitati impositum perpetuò obligans, nisi reuocetur. 29. c

Definitio legis maximè probata, vt sit, Ordinatio rationis ad bonum commune ab eo qui curam communitatis habet, promulgata. 29. a

Definitiones legis à varijs variæ. 28. c, d, & seqq.

Degradatio qualis, & quanta pœna. 251. d

Degradationis pœna iudicat obligationem sub mortali. 252. b

Delegatio iurisdictionis finitur morte delegantis, vel amissione officij. 548. b

Delictum vbi dicatur consummatum. 334. c, d, & seqq.

ante Delictum debet esse subiectio. 325. a

Delictum præcedens dupliciter potest lex punire. 559. d, e

[[658]] Delicta morte finiuntur quoad humanum forum. 407. a, nisi hæresis. ibid.

Delicta omnia iure naturali non puniuntur, sed quædam tantùm prohibentur. 45. a

Delicta cur forensia iudicia appellentur. 109. d, e

Delinquentes crimine quod inducit confiscationem omnium bonorum, perdunt dominium rerum suarum. 388. c, & a, 392. c

Delinquere etiam peregrinus, & extraneus statim subijcitur potestati eius qui condidit statutum. 326. b

Delinquentes non ligantur statuto, quando delinquens & res circa quam delinquit, & ipsum delictum sunt totaliter extra prouinciam. 336. c

Delinquentes extra territorium possunt ab ordinario in propria diœcesi puniri. 341. b

Demaratus Spartiatarum rex, interrogatus cur rex cùm esset Sparta fugeret, respondit, quia illis leges sunt potentiores. 306. d

Democratia regimen est imperfectissimum. 290. d

Democratiæ incommoda. 112. d

Depositio grauissima pœna, & ob mortale solùm infligitur. 251. c, d

Depositum est reddendum, sed non illi qui malè sit vsurus, vel in seipsum, vel in Remp. 269. a

Depositum detineri vt in Decalogo prohibeatur. 34. a

Derogatio legis est exorbitans. 469. b, & quando non. ibid. c, d

Derogatio legis potius quàm abrogatio est admittenda. 470. c

Derogatio, & abrogatio quomodo differant. 83. a

Descriptio iuris naturalis ab Azor. 35. d

Desperatio quid dicat. 93. d

Destructio & institutio ad eundem pertinent. 186. c

Desuetudo quid denotet. 291. c, & quid sit. ibid. d

Desuetudo quomodo differat à consuetudine, ac quomodo operetur contra legem. 502. e, 503. a, b, & seq.

Desuetudo & consuetudo contraria in quo differant. 291. d

Desuetudo, siue non vsus, & contraria consuetudo, in quo differant. 299. a, b, c, d

Desuetudine abrogatur lex Principe sciente, & non puniente cùm possit. 298. e

Desuetudo vt præualeat contra legem, quid necesse habeat. 293. e

Desuetudo siue non vsus statim incipit vim habere. 299. d, 503. b

Desuetudine tempus debet esse designatum à principe in legibus. 295. a, b

Desuetudo vt legem aboleat, quantum tempus requiratur. 503. d. e

Desuetudo etiamsi per errorem, & ignorantiam introducatur, legem tollit. 299. c

Desuetudo non tollit legem si casus non accidat. 504. c, d

Desuetudo non habet vim contra leges, nisi ex voluntate principis. 295. a, b

Desuetudo impedit, ne lex vim assumat. 503. b

Desuetudo non tollit legem, sed impedit, ne vim & auctoritatem assumat. 299. d

Desuetudo legis cuius casus non occurrit, non tollit illam. 293. e

Deuotio quid sit. 201. a

Deuotio interna non est de essentia orationis. 201. a

Deuotionis modus quisnam præcipi possit. 205. c

Deuotionis consuetudines non habent vim legis, & cur. 498. d, e

Deum esse non est per se notum. 36. b

Deus solus æternus. 31. b

Deus solus dominus dici debet. 106. b

Deo soli Domini nomen exactè conuenire potest. 111. c

Deus est Dominus vit# & mortis. 85. d, 114. a

Deus solus Dominus quomodo dicatur. 111. b

Deus est mundi Dominus, non Imperator. 129. a

Deus non potest abdicare suum dominum. 111. c

Deus solus Rex Regum & Dominus Dominantium. 111. d

Deus fidelis permanet, &c. 11. d

Deus fidelis est, & seipsum negare non potest. 11. d

Deus quomodo dicatur seipsum negare non posse. 12. d, e

Deus nec per se, nec per alium mentiri potest. 84. c

Deus certò stat promissis. 55. c

Deus tenetur non mentiri, & promissis stare. 64. c

Deus nullo modo mentiri potest. 88. c

in Deo est necessariò dictamen, quo iudicat se teneri ad non mentiendum. 99. a

Deus ipsissima iustitia est. 88. b

Deus non potest in se perfectionem accipere. 92. b

Deus hoc solo carere videtur, infectum vt faciat quod factum est, atque peractum. Agathonis pronunciatum. 439. c

Dei solius est posse omnibus prodesse. 409. a

Deus est immutabilis. 591. b

Deus omnia optimè ordinauit. 66. c, d, descriptio elegans.

Deus nullum habet finem præterse. 65. d

Deo non possumus reddere æquale. 4. c

Deus non est auctor vitiorum, sed ordinator. 68. e
Dei actiones necessariæ non subijciuntur legi æternæ. 64. c
Dei actiones liberæ non sunt propriè subiectæ legi æternæ. 64. d
in Deo omnino necessaria est lex aliqua. 92. b
Deus est sibi lex. 12. c
Deus promissionibus suis imponit sibi legem. 64. e
Deus nullam habet legem positiua, qua obligetur. 12. c
in Deo sunt duæ leges æternæ. 63. b
Deus nulla lege superioris tenetur, cùm superiorem non habeat. 69. d
Deus non potest se suis legibus obligare. 306. e
Deus nulli legi subjacet. 65. b, d, e
Deus obligatur lege naturali intrinseca. 12. c
Deus propriè in nullo præcepto naturali dispensare potest. 88. c
Deus cur in lege naturæ non possit dispe#sare. 90. a
Deum posse dispensare, & abrogare naturæ qui teneant. 86. c, & seq.
Deus nunquam dispensauit in lege naturæ. 85. a
Deus an possit legem naturæ interpretari. 92. e
Deus solus potest interpretari legem naturalem. 94. a, b
Deus auctor veteris ac nouæ legis. 33. b, 570. b
à Deo malo datam fuisse legem veterem qui hæretici senserint. 570. a, b
Deus obligauit Adam sub mortali, vt à pomo abstineret. 235. a
Deus cùm decreuit aliquid facere, est iam quasi factum. 32. c
Deus non potest vllum peccatum concedere in cursu ordinario mundi. 93. b
[[659]] Deus est qui instituit, vt essent in Ecclesia Apostoli, Prophethæ, &c. 157. b
Deus ad ea quæ sunt naturæ non obligat, nisi media ratione. 13. a
Deus impossibile non præcipit. 21. c
Deus non obligatur per leges quas creaturis imponit. 12. c
Deus in populo suo regimen ciuile constituit. 107. c
Deus propriè non fert leges humanas. 308. a
Deus quomodo leges condat. 67. e
Deus non potest præcipere mala fieri. 93. d
Deus liberè non obligat nos. 11. c
Deus non obligat per se, sed media natura rationali. 12. b

Deus non obligat suis legibus cum vitæ discricrimine. 257. d

Deus non potest præcipere vt mentiamur. 93. a

Deus in omni lege sua, non solùm propriam gloriam, sed etiam bonum subditorum intendit. 19. a

Deus nihil potest facere nisi conuenienter quantum ad substantiam, tempus, modum, &c. 577. b

Deus potest absoluta potentia non obstantibus quibuscumque peccatis huius vitæ homines beare. 92. e

Deus non potest dare facultatem blasphemandi se, &c. 88. e

Deus illuminat homines per Angelos, & instruit homines per homines. 576. a

Deus numquam bis punit. 369. e

Deus non potest alteri concedere facultatem inducendi alium ad malum. 89. b

Deus quomodo dispenset in matrimonio, & voto. 94. d, e

Deus potest in sua lege dispensare. 627. e

Deus solus potest dare potestatem legislatiuam, & gubernatiuam. 114. a

Deus cur Romanis Monarchiam dederit. 135. c

Deum honorat qui implet præceptum, & qui violat inhonorat. 13. d

Deus est qui piis & impiis regna dat. 121. a. 137. c

Deus cur det regnum impiis. 140. d

Deus aliquando in pœnam peccati aliquos regno priuat. 139. e

Deus non obligat principem ad seruandas proprias leges. 308. d, e, & seq.

Deus innocentem omnino morti tradere potest. 85. d

Dei iudicium est. 107. c

Deus non contemnitur per veniale peccatum, etiamsi ex certa scientia, & voluntate fiat. 238. a

Deo soli subditur homo quoad actus internos. 208. e

Deus elegit in regem Saül. 107. c. Dauid, &c. ibid.

Deus dedit hominibus iura humana per Imperatores, & Reges sæculi. 99. d

Deus præfecturam Ecclesiasticam posuit. 108. c

Deus distinxit actus, officia, &c. Pontificis & Imperatoris. 122. b

Deus confert episcopis iurisdictionem. 159. b

Deus quo iure mandarit occidi Isaac. 85. e

Deus peculiarem curam habuit tribus Iuda, & domus Dauid. 577. b

Deum qui serio in testem adducit, tenetur verum dicere. 15. b

Deo soli subiacent Beati omnes. 106. d

de Deo vilem æstimationem nemo habet. 240. b, c

Dei imago ad quam factus est homo, qu# sit. 140. e

Deus obiectum Theologiæ. 2.

Dij gentium vnde conuincantur esse falsi. 93. c

Deorum plurium cultus quænam incommoda attulerit. 99. c

Diabolus pater mendacij est, & inuentor. 95. a

Diaconus rem sacram faciens, non potest ad sacerdotis officium promoueri. 373. d

Diaconi electi ab Apostolis ex septuaginta duobus discipulis, non fuerunt sacerdotes. 155. b

Diaconi instituti ab Apostolis. 156. b

Diaconorum ordo primò ab Apostolis excogitatus. 157. b

Diœceses diuiserunt Apostoli. 189. b

Diœcesis constituimur membrum per domicilium. 304. c

Dicta Sanctorum decreto Gratiani inserta qualem vim habeant. 170. c

Dicens de vno, de alio negare videtur. 553. a

Dictum à sententia, siue verbum ab intellectu. 551. e

Dicta Gratiani non habent vim legis. 170. c

Dictamen diuinæ rationis est lex. 9. e

Dictamen diuinum non distinguitur à voluntate diuina. 64. e

Dictamen diuinum quomodo non sit lex, & quomodo nostrum sit. 12. d

Dictamen commune tribus personis Trinitatis est lex æterna. 33. b

Dictamen suum falsum facere non potest Deus. 91. c

Dictamen, quo Deus iudicat se teneri ad non mentiendum, necessatiò est in Deo. 97. a

Dictamen rationis formaliter est lex naturæ. 72. a

Dictamen rationis quid requirat. 11. d, e

in Dictamine rationis consistit lex naturalis. 10. e

Dictamen nostrum diuino conforme. 9. e

Dictare quid sit apud Grammaticos. 26. b

Dictare & scribere sunt diuersa & differunt. 26. e

Dictio, tunc, denotat extremitatem temporis. 26. d

Digesta seu Pandectæ, quid. 47. a

Dignitatis nomen absolutè prolatum stat pro principaliori. 547. d

Dilectionis fraternæ præceptum Christus vocat suum. 622. a

Dilectus dicitur esse intentionaliler in diligente. 623. d

Disciplina quid sit. 103. e

Disciplina Dei lex. 9. a

Discipuli septuaginta non fuerunt sacerdotes, nec vllum ordinem habuerunt, aut iurisdictionem. 157. c

Discipulis septuaginta duobus nullam potestatem legislatiuam dedit Christus. 154. e

Discretionis rempus solet esse septennium. 360. c

Disiunctiuæ particulæ munus. 553. b

Disiunctiuæ sumuntur aliquando pro copulatiuis, & contra. 553. d, e

in Disiunctiuis sufficit vnam partem esse veram, si sint affirmatiua, in negatiuis debet esse vtraque. 553. c

Dispensandi iustæ causæ, quæ, & quàm variæ. 532. c, d, & seq.

Dispensandi potestas duplex. 510, c

Dispensandi facultas qua conditione detur. 517. c

[[660]] Dispensandi potestas potest consuetudine pr#seribi. 513. c

Dispensandi potestas quando sit latè interpretanda, & quando non. 540. a, b, c, d

Dispensandi potestas quando commissarij morte finiatur, vel non. 547. d, e

dispensandi potestas quando expiret. 511. e

dispensare quid sit propriè. 94. e

dispensare est verè, & realiter eximere ab obligatione legis. 525. c

dispensare nemo poterat olim in lege veteri.

591. a

dispensare in lege natur# cur non possit Deus. 90. a

dispensare non potest Deus propriè in vllo præceto naturali. 88. c

dispensari non potest iure gentium, nisi à toto genere humano. 40. e

dispensare in iure gentium non possunt reges. 40. e

dispensare in iure gentium quomodo tota Resp. humana possit. 92. e

dispensare in iure communi in quibus casibus possit Episcopus. 513. d, e, & seq.

dispensare in iure canonico potest Pontifex. 509. e

dispensari non potest in legibus sine sufficienti causa. 523. a

dispensare in triplici genere rerum potest Episcopus in iure ciuili. 514. b

dispensare quis possit, si per errorem vnus ordinarius ponatur pro alio. 547. c

Dispensare secum potest princeps. 510. a

dispensare secum qui possint. 541. b, c, & seq.

dispensare secum potest Prælatus quoties potest cum aliis. 542. b, c, d

dispensare secum cum aliis potest, qui legem cum aliis condidit. 542. b

dispensare secum in lege propria, propriè nemo potest. 541. e

dispensare secum potest Episcopus, quoties potest cum subditis. 520. e

dispensare in Concilio Tridentino non poterit congregatio Cardinalium. 566. a

dispensare in constitutionibus quas iureiurando firmauerit, an possit Episcopus. 520. d

dispensare quando teneatur superior. 530. d, e

dispensare non potest inferior in lege superioris in iure positiuo. 40. b

dispensare potest Episcopus si non determinetur à quo. 513. e

dispensare in propriis legibus potest princeps quilibet. 509. e

dispensare in propria lege princeps potest ad libitum. 522. b

dispensare non potest Episcopus, aut alius inferior in legibus Papæ, nisi in casibus ab eo concessis. 512. a

dispensare quando possit Episcopus cum illo cui negauit Pontifex dispensationem. 542. b, c, d, e

dispensare sine causa aditus ad transgrediendum leges. 524. b

dispensandi commissio quando sit realis, vel personalis. 547. e, & seq.

dispensare in matrimonium dirimentibus impedimentis potest Episcopus in extrema necessitate partium, nec tenetur earum pauperiem supplere. 515. b, c. sic potest in dubio declarare non indigere, aut dispensare. ibid. d, e

Dispensare in voto quid sit. 513. c

dispensans cum vno, & non cum alio non est semper acceptator personarum. 531. a, b

dispensatio quid sit. 88. e. 509. e

dispensatio quid, & quis dicatur dispensator. 505. b, c, & seq.

dispensatio nihil aliud est, nisi declaratio, seu interpretatio in casu dubio. 505. d

dispensatio quid propriè. 506. c, d

dispensatio diuiditur in dispensationem voti, iuramenti, & legis. 507. d, & irregularitatis, quæ diuiditur in plenam, semiplenam, pleniorem, & plenissimam. ibid. e. in expressam, & tacitam. 508. d. in licitam, & illicitam. 509. b. in debitam, prohibitam, & permissam. ibid. d

dispensatio vocatur aliquando in iure gratia. 531. c. interdum indulgentia. ibid. ac misericordia. ibid.

dispensatio est actus iurisdictionis. 510. e

dispensatio duplex, altera ex gratia, altera ex iustitia. 523. c

dispensationis variæ diuisiones. 507. d, e, & seq.

dispensatio stricti iuris quæ. 508. d, e

dispensatio impropria quæ. 541. a

dispensatio in quo differat à permissione. 507. b. item ab absolutione, ibid. & à facultate ibid. d item à priuilegio. ibid. a

dispensatio & permissio in quo differant. 507. b

dispensatio, interpretatio, irritatio, & abrogatio legis in quibus differant. 505. d

dispensatio, irritatio, &c. in voto non derogant iuri naturali. 84. a

dispensatio requirit causam, priuilegium non. 443. c

dispensatio non cadit in ius naturale. 40. b

dispensatio potest cadere in ius gentium. 510. a, b

dispensatio à quo fiat. 206. c

dispensatio ab vtro possit fieri, si sint duo vicarij. 547. d, e

dispensatio quomodo fiat. 539. a, b, c, d, e

dispensationis iurisdictio dupliciter potest delegari. 511. d

dispensationis in foro externo executio committitur Officiali. 539. a

dispensationis effectus quis. 507. a

dispensatione lex vulneratur. 507. d

in dispensationibus quomodo procedere debeat confessarius. 539. a, b

dispensatio in voto quomodo fiat. 94. d

dispensationes quinam possint exequi. 539. d, e

in dispensationibus clausulæ apponi solitæ. 539. a, b, c, d

dispensationis nulla est præscripta forma verborum in iure, quæ sit de substantia eius. 535. e

dispensatio non requirit certam formam verborum, nec verba. 534. b. 535. d

dispensationis vulnus legis scissura. 526. d. e

dispensationes debent impendi omninò gratis. 540. b

dispensationem confert patientia, & taciturnitas superioris. 535. c, d

dispensatio Dei in matrimonio & voto quid sit. 94. d, e

dispensatio vera legis respectu quorum sit. 542. a

[[661]] Dispensitio conditionalis nihil operatur conditione deficiente. 384. b

Dispensatio non extenditur ad casus similes.

588. b

Dispensatio potest extendi de casu ad casum. 538. a, & quando, aut in quibus casibus ibid. a, b, & seqq.

Dispensatio potest concedi in inuitum. 510. e

Dispensatio tacita Papæ, vel alterius Prælati in iuramentis & votis, valida est. 535. a

Dispensatio tacita quando sit præsumenda in superiores. 508. a, b, & seq.

Dispensatio quando sit debita. 531. b, c, d, e

Dispensatio difficilior quàm absolutio. 512. d

Dispensatio concedi non potest, nisi ex causa legitima. 505. d

Dispensatio debet fieri cum causæ cognitione. 533. b, c

Dispensatio quando sit cum causæ cognitione. 535. a, b

Dispensationis satis magna causa est conciliare sibi animos principum. 525, e

Dispensatio sine causa, quid, & quot incommoda afferat. 522. e, & seq.

Dispensatio potest fieri sine causæ cognitione. si causa esset manifesta dispensanti. 533. d

Dispensatio tacita sine causæ cognitione valet, etiam in lege superioris. 534. d, e, & seq. 535. c

Dispensatio potest manere absque causa, quia ad nihil obligat. 530. d

Dispensatio quanta cautione sit facienda in lege superioris. 509. b, c

Dispensatio deficiente causa debet reuocari, alioqui semper durabit. 530. a, b, c

Dispensatio non est semper debita existente iusta causa. 531. c

pro Dispensatione si quis accipiat aliquid peccat mortaliter, & est excommunicatus. 540, c

Dispensatio est concedenda ad vitandum scandalum, aut aliud malum commune. 531. c, d

Dispensationem quis possit reuocare. 533. a b

Dispensatio in lege superioris si sine causa fiat irrita est. 40. b

Dispensatione data ab inferiore in lege superioris sine causæ cognitione potest quis vti sine peccato. 534. b, c

Dispensationem si negauerit alicui Episcopus, & ille obtinuerit à Pontifice facultatem, potest nihilominus illam adhuc accipere ab Episcopo. 543. a

Dispensatio cessante sine dispe#santis manet. 530. c

Dispensationis impetratio sine mandato valida est 543. d. si acceptetur. ibid, e

Dispensatio finitur morte eius cum quo dispensatur: item per non vsum decennalem, ac aliquando primo actu. 549. c, d, & seqq.

Dispensatio data cum aliqua limitatione determinante beneplacitum concedentis, extinguitur eius morte. 548. c

Dispensatio gratis data potest à dante vel eius successore sine causa reuocari. 548. b. c

Dispensatio redditur subreptitia per suppressionem qualitatis quam iura exprimi specialiter iubent. 545. a, d

Dispensatio irregularitatis ex homicidio præsbiteri non est subreptitia, si taceatur circumstanstantia sacerdotij. 546. c

Dispensatio valet sine causæ cognitione. si dispensans sit princeps supremus. 532. e

Dispensatio in voto & iuramento data sine causa nulla est. 516. a

Dispensatio obtenta cum iusta causa quæ postea cessauit, an sit semper valida. 528. d, c, & seq. resoluitur. 529. a

Dispensatio qua veri suppressione reddatur inutilis. 544. a, b, d

Dispensatio sine causa quando sit peccatum & quale. 524. b, c, d, & seq.

Dispensatio quotupliciter possit esse nulla. 509. b, c

Dispensatio sine voluntate dispensantis valida n# est. 534. e

Dispensatio est subreptitia cùm quis vouit se perseueratutum, & solùm expressit se vouisse religionem. 546. d

Dispensatio in propria lege, licet sine causa fiat, valida est. 40. b

Dispensatio in propria lege prohibita est iure diuino, sed non irrita. 519. a, b

Dispensatio in propria lege vel inferioris data sine causa valida est. 517. e, & seqq.

Dispensatio inferioris in lege superioris est irrita si causa legitima desit. 516. d, e. exceptis certis casibus. ibid. b, c, d

Dispensatio facta ab inferiore sine causæ cognitione in iis in quibus potest, valida est, donec reuocetur. 533. e, & a, b

Dispensatio inferioris, vt Episcopi facta sine causa in propriis legibus valida est. 519. e. nisi in quibusdam casibus. 520. b, c, d

Dispensatio circa legem superioris ab inferiori habente facultatem vt possit fieri debet esse iusta causa. 549. a, b

Dispensationem petens sine causa ab aliquo in lege alterius superioris, peccat mortaliter. 525. a

Dispensatio Papæ in iure humano sine causæ cognitione valida est. 533. e

Dispensatione obtenta sine causa modò sit valida, porest quis vti tuta conscientia. 526. b, c, & seq.

Dispensatio in propria lege sine causa etiam à supremo principe, est peccatum. 522. b

Dispensatio Episcopi in legibus synodi diœcesan# valida est. 520, c, d

Dispensatio in legibus synodi prouincialis facta ab Archiepiscopo, sine causa valida non est. 521. c, d. & seq.

Dispensatio si sit commissa vicario, vicarius non potest dispensare Episcopus factus. 547. c, d

Dispensatio sine causa valida est. 448. e

Dispensatio quando sit nulla quoad perpetuitatem. 529. d

Dispensatio quando sit nulla & peccet dispensans ex defectu causæ. 529. d, e

Dispensationem petens, procurans, & concedens sine causa non peccant mortaliter. 526. d, e

Dispensationem petens sine causa quantum peccet. 525. b, c

Dispensationem petens sine causa peccat, sed magis concedens. 525. a

Dispensatione data sine causa vtens quantum peccet. 525. b, c. imò non peccat probabiliter. 528. b

Dispensatio sine causa data vti, quando peccatum, & quantum. 527. a, b, & seq.

[[662]] Dispationem petens in dubio de causæ iustitia, quid agere debeat, vt fiat, securus. 527. a, b, & seq.

Dispositionem quodnam inuoluntarium vitiet. 448. e

Dispensatio super cognatione valet, etiam tacito eo quod se carnaliter cognouerunt. 544. c

Dispensatio cùm sit valida, quando quis petiit facultatem ad dispensandum cum alio in casu, quem non expressit. 546. d, e

Dispensatio est valida quando non exprimitur id quod nec ius, nec consuetudo, nec stylus præscribit. 545. a

Dispensatio quomodo interpretanda. 453. a, b

Dispensatio strictè interpretanda. 536. a

Dispensatio est fauorabilis, & latè interpretanda. 511. b

Dispensatio toti religioni concessa latissimè est interpretanda. 537. c, d

Dispensatio quando sit latè interpretanda. 536. a, b, & seqq.

Dispensatio ad ordines quomodo interpretanda. 453. a. 455. e

Dispensator suspectus est in sua causa. 410. c

Dispensatus in ieiunio, & lacticiniis in vno territorio, potest vbique vti tali dispensatione. 457. a

Dispensatum ne sit desperanda beatitudine cum

eo qui habuit reuelationem de sua damnatione. 93. b

Dispositione corruente per contrariam consuetudinem, corruunt clausulæ in ea insertæ. 298. d

Disputatio super Concilia quæ prohibita. 564. e
Distractio quo iure prohibeatur. 203. c
Diuersa sunt cùm vnum sine altero stare possit. 564. b
Diuina essentia non est prior creatura vt possibili. 67. d
Diuina voluntas obligandi, quacumque ratione innotescat, inducit obligationem. 287. b
Diuina præcepta quæ. 573. c, & seq.
Diuinatores, atque somniorum interpretes coniectores dicuntur. 18. a
Diuisio rerum concessa iure gentium. 40. c
Diuisio rerum sublata inter Christianos in primitiua Ecclesia. 40. b
Diuisio dominiorum & rerum est de iure positiuo. 39. c
Diuisio noui orbis inuentes qua ratione sit facta inter Reges. 123. a, b
Diuisio iuris in naturale & positiuum. 35. e
Diuisio iuris naturalis à Connano in semper iustum, & in immutabile. 37. c
Diuisio iuris ab Aristotele. 36. c
Diuisio legis in propriè, & in impropriè dictam. 31. a
Diuisiones legum variæ. 34. d, e
Doctor etiam intelligitur nomine magistri in Theologia. 539. d
Doctoribus concessa est iuris interpretatio. 563. a
Doctorum interpretatio circa leges qualis sit. 550. c, d
Doctores si dissentiant in expositione legum, quid sequendum. 252. e
Doctorum vbi diuersæ sunt sententiæ, potior numerus vincit. 47. d
Doctores possunt legem naturalem interpretari. 94. c
Doctores qui in suo cluaustro legem aut statutum condunt, manent illis obligati. 305. b
Domicilium qui habet alibi, obligatur legibus loci in quo est. 322. b
ad Domicilium contrahendum, quid requiratur. 320. b, c
Domicilium præsumitur ex habitatione decennali. 320. c
Domicilium viri attenditur ratione contractus dotis. 326. d. & cur ibid. e
Domicilium quando quis habeat in duobus locis. 320. c
Domicilium nullibi habentes vbi inueniuntur pro quolibet crimine puniri possunt. 327. b
Domicilium quomodo amittatur. 320. c
Dominandi potestas quomodo ex peccatis orta sit. 111. a
Dominatum qualem Christus damnat. 111. e

Dominia, contractus, &c. de iure gentium. 39. a

Dominiorum & rerum diuisio est de iure gentium. 39. c

Dominium proprietatis totius orbis non est in summo Pontifice. 123. e

Dominium iurisdictionis valde diuersum à dominio proprietatis. 21. c

Dominiorum translationes & obligationes multæ fieri possunt per priuatam potestatem. 432. b

Dominium rerum externar# in quo fundetur. 138. e

Dominium potest esse sine potestate alienendi. 387. c

Dominus quis propriè. 348. c

Dominus præter Deum nullus dici debet. 106. b

Domini nomen soli Deo axactè conuenire potest. 111. c

Dominus vitæ suæ aut membrorum nemo est. 396. e

Domino suo res fructificat, apud quemcumque sit. 393. d

Dominus potest irritare vota seruorum, & parentes vota filiorum. 416. b

Dominus non obligatur præceptis quæ imponit seruis. 307. a

Domino non est dandus ensis, ad se vel alium occidendum. 263. a

Domino non est reddendum depositum si male sit vsurus vel in se, vel in Remp. 269. a

Domitianus crudelissimus. 137. c

Domitiani arrogantia in Domini appellatione. 111. d

Domus imperfecta communitas. 17. d. quia sibi non est sufficiens. ibid.

Domus vox supponit pro materia c#notando formam, & pro forma connotando materiam. 15. e

Donatio facta inter Augustum & Augustam facta durante matrimonio, rata est. 319. c, d

Donatio facta ab Augusta non indiget insinuatione. 319. c

Donatio, vel exemptio facta communitati in perpetuum, est irreuocabilis. 356. c

Donationes factæ ante crimen non rescindentur per confiscationem. 392. e

Donatio inter virum & vxorem, non sortitur effectum, nisi morte confirmetur. 384. d

Donatio facta vxori non confirmatur morte mariti hæretici. 384. e

Donatio inter virum & vxorem, quando valeat. 394. d

Donatio omnis quæ fit post petitionem partis, reuocabilis est, quandiu non acceptatur. 451. d

donatio non est integra, donec sitacceptata. 284. a, e

[[663]] Donatione non extinguitur debitum. 210. b

Dotis nomine quæ bona veniant. 385. e

Dotis promissio pro primis nuptiis tantum intelligitur. 458. b

Dotis contractus ratione attenditur domicilium viri. 326. d. & cur. ibid. e

Dos debet exigi vbi maritus habet domicilium. 328. e

Dracon legislator Atheniensium. 46. c

Draconis leges duodecim tabularum scriptæ in tabulis ligneis. 34. d

Draconis leges olim dictæ draconis, quia duræ. 103. c

Dubia omnia possunt absolui doctrinaliter à Iurisperitis & Theologis. 51. c

in Dubio præsumendum est pro superiore. 23. b, & illi obediendum. ibid.

in Dubio superior debet esse auctoritas prælati. 23. d

in Dubio de mente legislatoris duplex potest esse difficultas. 561. d, e

in Dubio tutior pars est eligenda. 225. e

in Dubiis melior est conditio possidentis. 23. a, 227. c

in Dubio fauendum est reo. 23. b

in Dubio quomodo discernendum, an temerè agamus. 225. a, b

Duelli & mundi leges, sunt leges tantum metaphoricè. 53. c

Duces Venetorum non sunt absoluti principes. 307. d

Dux Venetus & similes legibus suis parere tenentur. 304. d

Duces, Marchiones, &c. non possunt ferre leges, nisi concessione regum, quibus subditi sunt. 135. e

Duces, Comites, & Marchiones, cur non possint leges condere. 159. e

E

EBionis Cherinti error, de æternitate legis veteris. 591. c

Ecclesiæ nullus subiicitur sine charactere baptismi. 188. a

Ecclesiæ membra constituimur per Baptismum. 304. c

Ecclesiæ legibus solùm tenentur Baptizati. 120. c

Ecclesia est vniuersalis, & perfectè vna. 120. c

Ecclesia præfigurata in arca Noe#. 610. c, d

Ecclesia est visibilis. 185. b

Ecclesia verè monarchia. 120. c

Ecclesia est cor Christi charitatis igne emolitum. 623. d, e

in Ecclesia duo sunt magna luminaria, Pontificalis auctoritas, & regalis dignitas. 121. b

in Ecclesia constituit Christus principatum monarchiæ perfectissimum. 315. a

Ecclesia quid possit in conferenda Papæ potestate spirituali. 153. c

Ecclesia in vniuersum orbem ius habet quoad spiritualia. 128. c

Ecclesia & Concilium per solum Pontificem habent potestatem legislatiuam. 176. b

Ecclesiæ omnes non possunt tollere auctoritatem Papæ. 142. c

in Ecclesia est potestas condendi leges obligantes in conscientia. 144. c

Ecclesiæ ordo in dignitatibus. 191. c

Ecclesiæ non esset satis prouisum nec Reip. si non possent sub mortali obligare. 237. b

in Ecclesiæ cœtu, id est, in conciliis non est immediatè potestas legislatiua. 153. e

Ecclesiæ, & ipsarum capita quomodo possint leges condere. 160. a, b

Ecclesiæ potestas legislatissima est delegabilis. 182. d

Ecclesiæ cur sit concessa potestas legislatiua. 194. e

ad Ecclesiæ perfectionem pertinet, vt habeat ciuilem & Ecclesiasticam potestatem. 120. c

in Ecclesiæ cœtu, id est, in Conciliis, an sit potestas legislatiua immediatè. 153.

Ecclesia non obligat sub mortali & excommunicatione, ad Missam, Confessionem, Communionem, &c. ante decimum vel vndecimum ætatis annum in viris, & octauum aut nonum in fœminis. 359. e

Ecclesia non iudicat de occultis. 196. c

Ecclesia legibus Principum sæcularium obtemperat. 109. a

in Ecclesia sunt Reges temporales supremi. 121. c

Ecclesia non habet maiorem pœnam excommunicatione. 319. b

Ecclesia Romana non ab Apostolis, sed à Christo primatum obtinuit. 152. e

Ecclesia cur puniat voluntatem non recipiendi ordinem intra annum post adeptionem beneficij curati. 199. a

Ecclesiæ pastorum ordo. 157. b

Ecclesiæ antistites quomodo obligentur suis statutis. 318. e, & seq.

Ecclesia non potest noua sacramenta instituere. 609. c

Ecclesia habet directam potestatem spiritualem in fideles baptizatos. 138. d

Ecclesiæ potestas legislatiua extendit se ad omnes baptizatos. 150. d

Ecclesia potest coercere sibi non subditos, putà infideles, qui Euangelij prædicationem impedirent quoquo modo. 329. d

Ecclesia nullam habet iurisdictionem in infideles non baptizatos. 138. e

Ecclesia non potest cogere infideles ad fidem & religionem. 324. d

Ecclesia non habet iurisdictionem in infideles. 120. a

Ecclesiæ præcepta non obligant non baptizatos. 304. d

Ecclesia punit sine cognitione, aut probatione delicti. 194. b

ad Ecclesiæ bonum regimen sufficicit subordinatio inter potestatem temporalem & spiritualem. 122. c

Ecclesia olim ex agris suis tributa soluit Imperatoribus. 355. b

in Ecclesia non omnes sunt pari potestate prædíti. 154. a

Ecclesia actus internos imperare & vetare potest. 194. c

Ecclesia vbi nihil statuitm, os populi, vel instituta maiorum pro lege renenda sunt. 323. c

Ecclesia non potest difficillima præcipere, & quæ 378. c

de Ecclesiastica re consuetudo quæ sit præter legem canonicam, vim habet obligandi post decem annos. 477. a, b

Ecclesia habet cæremonias quæ non videntur à cæremoniis legis veteris differre. 592. a

[[664]] Ecclesia renouauit quasdam leges iudiciales ex lege veteri. 595. e

Ecclesia cur retinuerit quædam ex lege veteri. 610. a

Ecclesia quomodo debeat regi tempore schismatis. 175. c

Ecclesia non iudicat de internis. 185. b

Ecclesia potest punire actionem externam malam procedentem ex malo affectu interno. 198. c

cui Ecclesia parochialis confertur, debet promoueri ad Sacerdotium intra annum. 199. e

Ecclesiam parochialem si quis obtinuerit sine voluntate ascendendi ad sacerdotium, beneficium ipso iure amittit, nec facit fructus suos. 193. b

Ecclesia collapsa si reædificetur priuilegium cum illa consurgit, & si in alium locum illa transfetur legitimè, illud quoque transfertur. 445. c

Ecclesiæ pertinent ad sacerdotem. 121. e

Ecclesia Romana potest nouas ordinare Episcopatus. 155. d

Ecclesia quibus creaturis constet. 632. a

Ecclesiæ decimæ sunt tributa realia. 411. c

Ecclesia potest excommunicare pro praua omissione, vel actione digna tali pœna. 197. c

Ecclesiæ bona distinguuntur à bonis Clericorum. 353. e

contra Ecclesiam non præscribitur, nisi annis quadraginta. 477. a

in Ecclesiam vel ciuitatem non potest currere præscriptio minor, quàm centenaria. 558. a

Ecclesiastici, sunt patres, pastores, & iudices sæcularium in spiritualibus. 355. e

Ecclesiastici peculiari modo sunt diuinis rebus mancipati, & consecrati. 355. d

Ecclesiastici prælati non habent directam potestatem temporalem. 345. d

Ecclesiasticis personis multa interdicta sunt, quæ pertinent ad potestatem politicam. 125. d

Ecclesiasticis possunt priuilegia à personis sæcularibus concedi. 447. d

Eccle siastici sunt exempti à tributis. 413. d, e

Ecclesiastici, quoad forum, sunt exempti à ciuili iurisdictione, item à pœnis legum ciuilium, item à legibus ciuilibus. 353. d

ad Ecclesiasticos cùm res aliqua aduenit, retinet tantùm onus certum, & inuariabile ei annexum. 353. e

Ecclesiasticis potest contributio aliqua imponi ex consensu Pontificis, quando laicorum facultares non sufficiunt ad succurrendum publicæ necessitati. 353. e

Ecclesiastici qui in Rep. infidelium commorare#tur tenerentur tributa præstare principibus illius Reip. 355. b, c

Ecclesiastici ab Ecclesiastico iudice non debent puniri pœnis legum ciuilium, quia mitius cum eis agitur. 353. b, c

Ecclesiastici possunt puniri à iudice Ecclesiastico pœnis legum ciuilium. 352. e

Ecclesiastici possunt puniri à iurisdictione laica ob crimen læsæ maiestatis. 349. & in multis aliis illi subduntur. ibid. a. b

Ecclesiasticæ personæ ter à Rege vocatæ venire respuentes exilio, & aliis pœnis mulctantur apud Hispanos. 345. a, b

Ecclesiastici tenentur iure naturali consulere necessitatibus Reip. 348. c, d

Ecclesiastici, qui sæculari curiæ traditi non sunt, non possunt pœna aliqua puniri à magistratu politico. 350. b

Ecclesiasticam præfecturam posuit Deus. 108. c

Ecclesiasticum regimen est monarchichum. 155. b

Ecclesiastica iurisdictio ad causarum cognitionem delegari potest. 182. e

Ecclesiastica potestas Luminare maius, seu Sol, ciuilis verò minus, seu Luna. 188. d

Ecclesiastica potestas saltem in summo Pontifice est immediatè à Deo. 234. e

Ecclesiastica potestas duplex. 172. c

Ecclesiastica potestas legislatiua est donum Dei supernaturale. 184. d

Ecclesiastica potestas est supernaturalis in subst#tia. 187. d

Ecclesiastica potestas legislatiua quomodo sit supernaturalis. 188. a

Ecclesiastica potestas, quàm excellens in Pontifice. 188. d

Ecclesiastica potestas non potest esse in fœminis. 188. a

Ecclesiasticam & sæcularem potestatem Deus distinxit. 346. e

Ecclesiasticæ potestati est subordinata ciuilis, & quomodo. 187. c. 189. d

Ecclesiastica potestas in quo præstet ciuili. 188. e

Ecclesiastica potestas quomodo sit nobilior ciuili. 188. d, e

Ecclesiasticam potestatem laicus habere potest. 188. b

Ecclasiastica & politica potestas in vnam personam conspirare possunt. 125. e

Ecclesiastica potestas præstat Regia dignitate. 188. d

Ecclesiastica & ciuilis potestas vnde ortum habeant. 188. e

Ecclesiastica potestas iurisdictionis potest esse in homine baptizato fideli etiam iniquissimo. 184. c

Ecclesiastica potestas manet in infideli, donec ab Ecclesia priuetur. 185. a

Ecclesiasticæ & ciuilis potestatis fines diuersi. 188. e

Ecclesiasticæ leges cur diuinæ. 573. c, & seq.

Ecclesiasticæ legis obseruatio est necessaria ad vitam æternam. 222. c

Ecclesiasticæ leges ita obligant, vt earum transgressio sit necessariò confitenda. 222. d

Ecclesiastica lex fertur potestate spirituali, & supernaturali. 34. c

Ecclesiasticarum legum obligationis fundamentum est Fides, Religio, & Baptismus. 324. c

Ecclesiasticarum legum sunt incapaces qui non sunt baptizati. 324. c

Ecclesiastica lex potest tolli consuetudine decem annorum. 478. a, b, c

Ecclesiastica consuetudo quæ & à quo. 474. d, e, & seq.

Ecclesiasticæ res quibus oneribus debeant subiici. 353. e

Edere iuridica significatione quid significet. 562. d

Edictum ad quid debeat propriè constitui. 51. a

Edicta Prætorum quid, quando instituta, quomodo, eorúmque robur. 47. e

Edirio & promulgatio legis in quo differant. 28. a

Effectus & obiectum solet nomen causæ sumere. 5. d

Effectus sæpe sumit nomen causæ. 74. a

ad Effectum vnum in ducta non debent in c#trarium **[[665]]** operari. 365. d

Effectus legis quis. 58. b

Effectus legis veteris qui. 579. a

Effectus legis humanæ quis. 211. d

Effectus legis varij. 61. b

Effectum legis non esse consilium dare, quomodo intelligendum. 59. d

Effectus legis obligatio, punitio, & irritatio. 559. b 560. b

Eleazar maluit mortem subire, quàm carnes porcinas comedere in contemptum legis. 259. c 260. a

Eleazar cur debuit mortem oppetere. 266. e, & seq.

Electio infidelis quamuis esset peccatum, tamen esset valida. 140. e

ad Electionem actiuam, seu suffragium ferendum in catedris quando, & quomodo quis fiat inhabilis. 380. b. c. & seq.

Electio facta à Capitulo, quod non seruauit speciale mandatum petendi concilium, irrita est. 434. d. e

Electores Imperatoris non possunt condere leges 164. a

Electus si ante confirmationem ingerat se administrationi Ecclesiæ priuatur iure electionis. 317. b

Eleemosyna quando præcipi potest. 211. e

Eleemosynæ præcepto satisfit etiam dando ex inani gloria. 210. c

Eleemosyna non est danda de necessariis ad vitam tuendam. 267. b

Eleemosynam dans ignorans se habere debitum ad illam, satisfacit illi. 210. a

Eleuterobaptistæ qui. 608. d, e

Elisæus baculo suo suscitauit filium Sunamitidis. 630. b

Emphyteusis perpetua transit ad hæredes, temporalis non. 386. b

Emphyteusis temporalis non confiscatur. 386. d

Emphyteusis amittitur ob non solutam pe#sionem triennio. 383. b

Emphyteuta fiscus potest. &c. 386. b, d

Emporia & nundinæ celebrabantur in foribus ciuitatis. 219. b

Emptio rei sacræ aliquando honestari potest. 89. d

Emptori quando pretium rei reddendum sit, fisco rem venditam vendicante. 393. d, e, & seq.

Enunciatio est rationis dictamen per modum enunciandi. 14. d

Epicurus omnes suos libros repleuit oleribus, & pomis. 264. d

Epikiia quid sit. 95. a

###µ# quid. 95. a

Epiikiæ & ###µ## differentia. 95. a

Epiikia quæ dicatur. 505. c

Epiikia iuris quædam moderatio est, & qua c#ditione ius respiciat. 161. e

Epiikia formaliter respicitæquum & iustum. 4. b

Epiikia quomodo distinguatur à lege. 95. c

Epiikiæ differentia in lege naturali, & positiua. 95. b

Epiikia seruata mentis lege contra eius verba, seu corticem facit. 270. b

Epiikia potest cadere in legem naturalem, sed à Deo solo potest adhiberi. 94. a, b

Epiikia cur non habeat locum contra legem naturalem. 95. d. & quomodo possit habere. ibid.

Epiikia solùm habet locum contra legem scriptam. 95. d

Epii*k*ia non solùm à legislatore, sed etiam à priuata persona adhiberi potest. 562. e

Epii*k*ia solùm habet locum in casu euidenti. 562. b

Epii*k*ia non habet locum in manifestis contra verba legis. 561. c

Epii*k*ia quando humano iudici licita. 94. b, c

ad Epii*k*iæ virtutem pertinet aliquando agere contra verba legis, vt iustum, & æquum obseruetur. 4. b

Epii*k*ia quando locum habeat supra legem. 562. c

Episcopi Apostolis succedunt, vt Papa Petro. 156. e

Episcopi quomodo successerint Apostolis. 152. e, 157. a

Episcopi nullam habent partem veræ Apostolicæ dignitatis. 157. b

Episcopus quasi speculator in Ecclesia positus est. 159. e

Episcoporum creandorum formula. 156. b

Episcopi vocati Reges. 191. a

Episcopus antepositus Regi. 191. d

Episcopi principes Ecclesiæ constituti sunt. 191. c

Episcopo sunt subiecti Principes etiam supremi. 188. e

Episcoporum præcellentia supra Principes sæculares. 191. b, c, d, e

Episcopus est persona illustris. 159. a

Episcopi fiunt à Christo. 156. b

Episcopum nullum elegit Christus, nec consecrauit omnes Apostolos. 157. a

Episcoporum ordo quo iure in Ecclesiam introductum. 157. b

Episcopi à quibus, & quomodo constituti. 157. e

Episcopus primò debet obedire Papæ, deinde Metropolitano, si non sit occupatus à Rege; sed si sit occupatus à Rege, debet ei primas deferre. 344. a, b

Episcoporum omnium potestas an à Papa dependeat, vel non. 160. a, b, c

Episcopus electus si non sit intra tres menses consecratus, ipso facto priuatus est Episcopatu. 375. b

Episcopus dum consecratur, quam auctoritatem accipiat. 158. c

Episcopum, vel Abbate#, si quem solo verbo compellet Pontifex Romanus statim fit Episcopus, vel Abbas. 446. c

Episcopi omnes à quo tempore à Papa auctoritatem habere cœperint. 159. b

Episcopus nomen est operis, non honoris, & vnde dicatur. 140. e

Episcopi non habent suffragium decisiuum, quando Pontifex adest in Concilio, secus quando mittit legatos. 520. e

Episcopus factus est Ambrosius adhuc laicus. 188. c

Episcopus non debet admitti sine literis, tamen fit Episcopus per *fiat* Pontificis. 446. e

Episcopi sunt subiecti legibus Conciliorum prouincialium, & nationalium, in quibus ipsi cum aliis iudices, & legislatores fuerunt. 304. e

Episcopi possunt in suis Episcopatibus leges condere. 159. c

Episcopus debet obedire Regi. 344. a

Episcopus potest in sua diœcesi quidquid Papa potest in vniuersali Ecclesia, nisi ab eo prohibeatur. 511. c. d. explicatur. 512. a

Episcopus est in sua diœcesi, quod Papa est in vni-**[[666]]**uersali Ecclesia. 121. c

Episcopus non potest fieri laicus. 188. c

Episcopi quomodo habeant iurisdictionem. 178. a

Episcopi ante potestatem ordinis, & consecrationem possunt habere iurisdictionem. 151. e

Episcopi officium non potest exerceri sine consecratione. 375. b

Episcoporum iurisdictio quo iure illis competat. 161. b, c

Episcopis Deus confert iurisdictionem. 159. b

Episcopos habere iurisdictionem à Christo, propari non potest. 155. d

Episcopis qualem potestatem conferat Deus. 159. a

Episcopi habent iurisdictionem à summo Pontifice. 155. d. e. & seq.

Episcopis quomodo iurisdictionem Pontifex conferat. 159. c

Episcopi leges ferunt nomine Papæ. 158. b

Episcopus in grauioribus non potest leges condere, & cur. 160. b

Episcopus non potest Clericis tributum imponere. 160. d

Episcopus quomodo possit contra ius commune decernere. 161. e. 162. a

Episcopus in quibus non possit disponere. 161. a, b

Episcopus potest leges ferre, quæ ipso defuncto, vel amoto vim suam retineant. 159. d

Episcoporum statuta vbi, & quomodo obligent, 159. c

Episcopi possunt condere canones Episcopales. 162. b

Episcopi ex violatione suarum legum non possunt incurrere excommunicationem, suspensionem, &c. 307. c

Episcopi epistola particularis non constituit ius. 51. b

Episcopus potest statuere contra id quòd ipse, vel eius antecessor statuit. 161. d

Episcoporum vel Conciliorum decreta à summo Pontifice non approbata vim legis vniuersalis non habent. 172. b

Episcopus neminem potest damnare ex quo hæresim à se confictam prædicare cœperit. 187. b

Episcopus non potest abrogare quæ iure communi statuta sunt. 161. e

Episcopus quomodo dissoluat vota, iurame#ta, &c. 94. e

Episcopi vnde accipiant subditos, & in eos iurisdictionem. 158. a, b

Episcopus est caput suæ diœcesis. 159. a

Episcopus est caput Capituli. 178 e

Episcopus, & Decanus quomodo sint caput Capituli. 179. e

Episcopus solus habet suffragium decisiuum in Synodo diœcesana. 520. d

Episcopus non habet potestatem à Capitulo, sed à Christo, vel à Papa. 162. a

Episcopus an possit sine Capituli sui consensu leges ferre. 162. c, & seq.

Episcopus non indiget synodo parochorum ad ferendas leges. 163. b

Episcopus potest sine Capituli sui consensu leges ferre. 162. a, e

Episcopus in quo non possit sine consensu Capituli statuere. 162. e

Episcopus Synodale Concilium ad libitum disponere potest. 161. a

Episcopus non tenetur legibus in synodo Episcopali latis. 319. a

Episcopus quomodo obligetur suis statutis. 318. a, b

Episcopo mortuo iurisdictio deuoluitur ad Capitulum. 180. a, b

Episcopus non potest excommunicare subditos suos in alieno territorio. 457. a

Episcopus non potest obligare, nisi subditos, qui sunt incolæ. 320. c

Episcopi statutum non ligat subditos extra territorium versantes. 331. e

Episcopus potest facere Capituli consensu quod factum tenet. 162. c

Episcopus potest subditum punire qui deliquit extra prouinciam, si in ea postea reperiatur. 167. c

Episcopus non potest excommunicare subditum extra territorum. 334. a, b, c, d, & seq.

Episcopus non potest excommunicare non subditum sibi tempore promulgationis edicti. 325. e

Episcopus est Iudex etiam in ordine ad delicta commissa extra territorium. 342. a

Episcopus potest præcipere clerico, etiam sub ce#sura, ne extra diœcesi sacrum faciat. 342. e

Episcopus potest liberè dispensare cum Clerico, vt absit septennio studiorum gratia. 532. a, b

Episcopus potest generali mandato sub excommunicatione lata forenses fures, aut alios delinquentes in suo territorio includere. 325. d

Episcopus non potest sine consensu cleri, & populi festa instituere. 163. b

Episcopus si præcipiat, ne quis extrahat triticum ex sua diœcesi, quatenus censuram incutrat qui extrahit. 335. e

Episcopi statutum peregrini quando incurraut pœnas illius. 322. e

Episcopus potest dispensare in suis constitutionibus à Papa confirmatis. 515. b

Episcopus si constitutiones iureiurando firmauerit, an possit in illis dispensare. 520. d

Episcopis quomodo data sit potestas iudicandi de ciuilibus. 122. c

Episcopus in quibus casibus possit dispensare in iure communi. 513. d, e, & seq.

Episcopus potest dispensare in extrema necessitate partium, nec tenetur eam supplere. 515. b, c

Episcopus potest præcipere Sacerdotibus, vt tempore epidimiæ sacramenta ministrent. 256. e

Episcopus factus ex religioso ad quid teneatur ex regula. 310. e

Episcopus potest dispensare si non determinetur à quo. 513. e

Episcopus potest ex iusta causa minuere pœnitentiam à summo Pontifice impositam. 161. d

Episcopus potest dispensare in triplici genere rerum in iure communi. 514. b

Episcopus potest secum dispensare quoties potest cum subditis. 520. e

cum Episcopo ludens an peccet stante lege in prohibente. 318. e

Episcopis suis sedibus pulsis priuilegium collatum. 331. b

Episcopus non debet ordinare in aliena diœcesi, si tamen ordinet, tenet ordinatio. 425. a

Episcopus potest testari de bonis patrimonialibus, non de bonis Ecclesiæ. 442. c

Episcopus debet decidere causas monachorum, sanctimonialium, & clericorum causas ciuiles. 350. d

[[667]] Episcopus in hæresim lapsus quomodo olim deponebatur. 185. e

Episcopus vel eius vicarius quomodo debeant procedere in causis. 162. e

Episcopi decretum viol#s ab Ecclesia est deijciendus. 159. b

Episcoporum statutis, in quibus excommunicatio statuitur in eos, qui ingrediuntur, vel accedunt ad monasteria sanctimonialium, tenentur qui contra fecerint. 341. d

Episcopalis iurisdictio tantùm eo moriente qui accepit, finitur. 157. c

Epistolæ & responsa Pontificum vim legis habent. 48. b

Epistola Principis in causa quam cognouit, vim habet legis. 49. e

Epistola, rescriptum, seu responsum Principis, etsi sit de negotio specialis, vim habet legis vniuersalis. 48. e

Epistola seu rescriptum Principis non facit ius, & ab ea appellare licet. 48. d, c, sed est falsum. ibid.

Epistola decretalis dicitur Papæ constitutio. 50. c

Epistola, seu rescriptum Principis ad relationem Magistris de re dubia emissum, habet vim legis. 50. c

Epistola particularis Episcopi vt declaret propriam constitutionem, non facit ius. 51. b

Epistola Christi ad Abagarum apocrypha est. 623. e

Epistola commend#s aliquem obligatur sub mortali ex prudentia, & charitate, ad impediendum ne alij detrimentum patiantur. 560. d, e

Epistola comme#datitia generaliter laudato si quis postea committat sua negotia, non tenetur ad restitutionem, nisi specificè dixeris vt ei quid daretur, quod adhuc exceptionem patitur. 561. a, b, c, d

Error communis populi dat iurisdictionem. 226. d

Esseni sacerdotes ægroti carnibus, & vino abstinebant. 262. e

Esse prius est quàm operari. 285. e

Essentia rei inuariabilis est. 432. b

Esus carnium non fuit prohibitus ante diluuium, licet non fuerit in vsu. 588. d

Euæ quomodo dictum est post peccatum, sub potestate viri eris. 112. c

Euangelium est bonum nuncium. 619. a, 620. d

Euangelium æternum. 627. a

Euangelium nulla continet præcepta nisi necessaria ad salutem. 623. a

Euangelium scripsit Christus dict#do illud Euangelistis. 624. a

in Euangelio primò prædicatum est regnum cœlorum. 580. a

Euangelium quo ordine promulgatum fuerit. 606. e

Euangelium non cœpit Christus promulgare gentibus per se, sed per Apostolos. 605. c

Euangelium quando, & quanto tempore promulgatum. 601. a

Euangelica lex quid contineat. 587. e

Euangelica lex continet præcepta, consilia, &c. 587. e

Euangelicæ legis propria fuere consilia perfectionis. 587. b

in Euangelica lege pauca Dei præcepta continentur. 150. a

Eucaitæ, & Messalini hæretici. 249. c

Eucharistiæ sacramentum quando iustitutum. 622. c

Eucharistia instituta, & exercita ante mortem Christi. 624. e

in Eucharistiæ sacramento realiter Christus fons vitæ continetur. 630. d

Eucharistia etiam est sacrificium. 621. e

Eucharistia est vinculum amoris, quo præcipuè Deus trahit ad se homines. 631. a

ad Eucharistiam sumendam quando teneantur pueri. 358. a, b, c, d

Eucharistia potest dari circa decimum ætatis annum in mortis articulo. 361. a

Eucharistiam dare excommunicato non licet, etiam metu mortis. 259. d

Euentus frustra expectatur, cuius nullus est effectus. 277. c

Euidentia patrati criminis non indiget clamore accusatoris. 391. a

Eulogius noluit communicare cum Imperatore. 192. a

Eunuchi non poterant vendi. 337. e, & seq.

Eunuchus Æthiops baptizatus à Philippo erat gentilis. 606. c

Eunuchus baptizatus à Philippo qualis fuerit. 607. b, c, d

Eunuchus Æthiops baptizatus à Philippo vocatur primitiæ gentium. 606. c, d

Eunuchus Æthiops fuit proselytus. 607. b, c

Eusebium Episcopum Nicomediensem ob Arrianam hæresim ab Episcopatu depositum, exilio multauit Constantinus. 352. c

Eustachiani hæretici, & quis eorum error circa ieiunia. 205. d

Excellentes in Rep. non sunt connumerandi cum reliquis. 315. d

Exceptio à lege generali etiam sine causa facta valida est. 519. b

Exceptio firmat regulam. 131. e

Exc#municandi potestas pertinet ad claues. 183. c

Excommunicare non potest Episcopus existentem extra territorium, aut in loco exempto, aut non subditum sibi tempore promulgationis edicti, secus est de statuto, & lege quæ potest etiam subditum postea, aut in territorio agentem ligare. 343. c

Excommunicare non potest Episcopus sibi non subditum tempore promulgationis edicti. 325. e

Excommunicare subditos in alieno territorio non potest Episcopus. 457. a

Exc#municari nemo potest, nisi à superiore. 316. a

Excommunicare seipsum an teneatur mandatarius, cui est mandatum vt excommunicet eos, qui non soluerunt procurationem, & ipse non soluit. 319. a, b, c, d

Excommunicatio est grauissima pœna. 247. a

Excommunicatio dicitur mors spiritualis, nec potest imponi, nisi propter peccatum mortale. 366. c

Excommunicationis lex quid præcipiat. 513. b

Excommunicatio maior non potest incurri, nisi per peccatum mortale. 222. c, 247. d

Excommunicatio maior potest incurri propter peccatum veniale. 250. c

Excommunicatio simpliciter lata intelligitur de maiori. 369. a, b

Excommunicatio minor quantam priuationem inducat. 250. d

Excommunicatio minor tollitur ab omni sacerdote, qui potens est absoluere à peccato mortali. 250. d, aut veniali. 251. e

[[668]] Excommunicatio minor potest tolli à clerico habente forensem iurisdictionem, licet sacerdos non sit. 251. e

Excommunicatio minor longè minor pœna est, quàm irregularitas. 250. c, 251. d

Excommunicatio ferri potest ab habente iurisdictionem Ecclesiasticam, licèt non habeat claues. 183. d

Excommunicatio non incurritur in rebus leuibus. 234. c

Excommunicatio fœlix Episcopi mucro. 156. e

Excommunicatio per mortale incurritur sine monitione Prælati. 247. c

Excommunicationem quomodo possit ferre iudex, & an debeat monitione vti. 249. e

Excommunicatio ferenda non potest incurri, nisi per monitionem. 249. b

Excommunicatio indicat obligationem sub mortali. 247. d

Excommunicatio nulla incurri potest contra voluntatem expressam Papæ. 519. b

Excommunicationes de rebus leuibus non sunt contemnendæ. 234. d

per Excommunicationem quis traditur Sathanæ in interitum carnis. 319, b

Excommunicatio & aliæ censuræ incurruntur ante omnem iudicis sententiam. 370. d, 373. c, d

Excommunicatio & absolutio à censura non requirunt præsentiam. 337. c

Excommunicatio lata sine animo obligandi, non ligat. 15. b

Excommunicatio quibus bonis priuet. 370. e

ab Excommunicationis sententia lata à Pontifice Romano, vel iure communi potest Episcopus absoluere, si eam sibi non reseruauit Episcopus. 513. a

Excommunicatio quos comprehendat. 322. c

Excommunicatio sine citatione lata valet. 342. c

Excommunicatione nulla est maior pœna in Ecclesia. 319. b

Excommunicatio committi potest mulieribus, sed à solo Papa. 183. b

Excommunicatio lata contra hæreticos in bulla cœnæ, quid requirat, vt incurratur. 206. e

Excommunicatio ob symoniam retrotrahitur ad diem commissi criminis. 383. b

Excommunicatio ab Episcopo proprio lata in eum, cui Papa concessit priuilegium, ne excommunicari possit, nulla est. 284. b, c, 285. e

sub Exc#municationis pœna si præcipiat Episcopus per sententiam vel edictum generale, nequis furetur, ille qui furatur etiam extra territorium manet excommunicatus. 342. b

Excommunicatio pro aborsu reseruata à Sexto V. ablata est à Gregorio XIV. 287. a

Excommunicatio legentium libros magorum reseruata est à Pio V. in bulla Cœnæ, quæ non est reseruata ab alijs nec reseruatio ablata. 287. b

Excommunicatio si ferretur in eum qui habuit priuilegium, ne excommunicaretur, ignorantem tamen illud, nulla esset. 285. b

ab Excommunicatione absoluitur in nomine Papæ. 158. b, & cur. ibid.

ab Excommunicatione potest inferior prælatus absoluere. 511. e

ab Excommunicatione absolutio valida est, eti#si detur iniustè, & sine causa ab eo qui illam tulit. 518. e, 519. a

in Excommunicationem reseruatam si quis inciderit, & promulgetur constitutio abrogans reseruationem, poterit absolui à Parocho. 287. a

Excommunicatus non potest in regem eligi iure canonico. 141. b

ab Exc#municatione potest inuitus absolui. 417. c

Excommunicatus per bullam cœnæ ob vitandam mortem potest celebrare Missam. 258. b

Excommunicatum publicè denunciatum vitare iure canonico debemus. 141. b

Excommunicatus occultus potest semel aut iterum Missam celebrare, vt manifestum vitæ, aut infamiæ periculum euadat. 257. c

cum Excommunicato communicare quando liceat. 259. d

Excommunicati communicatio quomodo prohibeatur ab Ecclesia. 236. b

cum Excommunicatis ab alijs iudicibus quàm à Papa, communicantes in humanis, sunt excommunicati nec peccant mortaliter. 249. a

cum Excommunicato communicantes in crimine, sunt ipso iure excommunicati excommunicatione maiori. 250. a

Excommunicati communicatio quando sit mortalis. 236. b

Excusatio supponit obligationem. 282. c

Executio literarum Pontificis non suspenditur interposita supplicatione ad eum. 297. b, c

Executio rescriptorum, & literarum particularium potest suspendi supplicatione interposita. 296. e

Executio præcepti superioris suspendi potest. 297. a

Executoris Apostolici acta firma sunt donec sciat se esse reuocatum. 282. c

Exempla plus mouent, quàm verba. 309. d

Exemptio est priuilegium & odiosa. 340. e

Exemptio vni concessa extenditur ad socium. 318. e

Exemptione qui gaudeant. 357. a

Exemptio, vel donatio facta communitati in perpetuum est irreuocabilis. 356. d

Exemptio tributorum quando sit peccatum, & quale. 519. b, c, d

Exemptio clericorum quatenus sit de iure diuino. 356. d

Exemptio clericorum non omnis est de iure diuino. 354. e

Exemptio clericorum cuius iuris sit. 355. c, d

Exhortatio liberam voluntatem excitat. 57. d

Exilio damnatus tenetur ad locum destinatum ire. 397. a, b

Exilij pœna indicat obligationem sub mortali. 252. b

Existentia rerum duplex, altera earum ab æterno in esse cognito, altera in esse reali. 31. c

Exorbitare quid. 551. d

Explicatio non potest esse vera in vno casu, quin vera sit in alio omnino simili. 506. c

Expressum & tacitum in iure #quiparantur. 459. b, 461. c

Externos & peregrinos quando & qua ratione liget consuetudo loci. 501. d

Extinctum quod est non potest reuiuiscere. 295. d

Extraneus subijcitur statuto ratione rei sitæ in loco vbi est conditum statutum. 326. b, d

Exuli non licet dare meatum, aut remeatum, nisi Imperator det. 523. b

[[669]] F

FAbianus Papa Philippum Imperatorem exclusit à communione Eucharistiæ in die Pasch#. 192. a

Fabius cur dicatur à legibus solutus à Liuio, cùm vna tantùm solutus fuerit. 307. b

Facultates diuersæ versantur circa diuersas materias. 216. e

Facultas quomodo differat à dispensatione, & eius vires. 507. d, e

Facultas concessa ab Episcopo, vt aliquis beneficiarius abesse possit ab Ecclesia sua, desinit morte concedentis. 445. b

Facultas concessa ab Episcopo confessarium eligendi, debet esse perpetua. 445. c

Facultas quam lex concedit, ius vocatur. 4. e

Facultates quæ vnico actu finiantur, vel non. 458. b, c, d, e

Factum quod est pro infecto potest haberi, & contra. 439. c, d

Factum quod est, nulla ratione infectum fieri potest. 437. e

Factum si non valet eo modo quo fit, valet eo modo quo fieri poterat. 437. c

Facti quæ sunt, vt consuetudo, plerunque etiam prudentissimos fallunt. 502. b

Factum non dicitur quod non durat. 328. c

Faciendum quod impedit, destruit iam factum. 530. b

Falcidia lege non sunt soluti Imperatores. 312. e

Famam alterius velle lædere, est contemptus, & peccatum. 239. d

Fames est teterrimum, seu miserrimum mortis genus. 267. d

Fames acutissimus ensis. 267. e

Fame qui patitur mori aliquem, cùm possit illi subuenire, est illius homicida. 267. c

Fame mori est vltimum malorum. 267. e

Fas lex diuina est, ius lex humana. 4. b

Fauor conceditur sub conditione, si acceptetur. 449. c

Fauores sunt amplificandi. 282. e

Fauores ampliari, odia restringi decet. 207. c, 284. a

in Fauorem alicuius quando lex annullat actum, si cedat in dispendium eius, impeditur effectus. 417. e

in Fauorem alicuius quod est introductum, non debet in eius dispendium retorqueri. 417. e

Fauor quando omnino tollatur. 417. d

in Fauorabilibus semper præsumitur voluntas nostra. 543. d

Fauorabilis quæ lex dicatur. 555. a, b

Ferdinandus & Elizabeta Catholici reges quomodo inter se conuenerint de regni administratione. 135. b

Festum seruandi præcepto duo includuntur. 199 d

Festum quando est in vna parœcia oppidi, & non in alia vicina, subditi paræci# in qua est festum, possunt extra suam laborare, tenentur tamen sacrum audire manè. 333. c, d, & secundùm alios possunt non audire. ibid. e

in Festorum & ieiuniorum legibus dispensat Episcopus. 512. a

Festa diuersa possunt indicere Concilia prouincialia. 296. a

Feudalia bona non possunt alienari sine consensu veri domini. 386. c

Fendalia bona alicuius censentur deducto ære alieno. 386. c

Fictio quænam sit mendacium. 615. b

Fides est fundamentum sanctificationis, & donorum, quæ ad eam pertinent. 185. c, 324. c

Fides est fundamentum totius spiritualis ædificij. 184. b

Fidei præcepta quæ. 583. e

Fidei præcepta pertinebant ad præcepta moralia legis veteris. 583. d

Fidei præcepta dicuntur præcipuè testimonia. 584. a

Fidei præceptum reducitur ad ceremonialia. 583. e

Fidei præceptum potest dici & naturale, & positiuum. 622. c

Fidei tota materia spiritualis est, & leges, quæ de ea feruntur, sunt canonicæ. 217. d

sine Fide nulli vnquam contigit iustificatio. 590. a

Fides quomodo meritoria, eaque finiet in cœlo. 69. b

Fides cessabit. 627. b

Fides sola non iustificat. 56. b

Fides non amittitur per quodlibet peccatum mortale. 138. b

Fides bona partium cum mala fide superioris non sufficit ad valorem actus. 517. b

Fides bona inculpataq#ue requiritur ad præscriptionem. 483. b, c

Fidei humanæ nihil magis congruum, quàm pacta seruare. 314. d

Fideles poterant esse olim non obedientes legi Moysis. 150. c

Fideicommissa relinqui possunt testamento, & codicillis. 440. b

Fideicommissa & legata differunt. 440. a

Fideicommissa valent sine ea iuris solemnitate, quæ in testamento desideratur. 450. a

Fideicommissi relicti in testamento, & in codicillis differentia. 440. b, c

Fideicommissum non potest confiscari. 387. d

Figuræ legis veteris cœperunt impleri ab eo instanti, quo Christus incarnatus est. 597. a, b

Filij non debent puniri pro culpa parentum. 415. b

Filij non debent thesaurizare parentibus, sed parentes filijs. 111. e

Filij votum potest irritare pater. 206. a

Filij in bonis parentum ab intestato succedunt de iure gentium. 43. c

Filius efficitur sui iuris damnato patre. 386. a

Filij, serui, &c. debent obedire parentibus, & Dominis. 108. a

Filius non liberatur ab obligatione honorandi Patrem, etsi pater cedat iuri pietatis, quod habet in filium. 89. a

Filius-familias si sine fraude mutuum receperit, in conscientia non potest iuuari Macedoniani exceptione. 419. c

Filius-familias non potest renunciare Macedoniano. 461. c

Filij Dei cur dicantur viri probi. 589. e

Filius scilicet Christus est iudex, & legislator legis nouæ. 33. b

Filius est æqualis Patri. 69. e

Filij adoptiui Dei verè fuerunt iusti antiqui. 589. b, c

Filius Regis post ipsum debet esse Rex iure hæreditatio. 113. d

Filia si excludatur ab hæreditate existentibus masculis, lex extenditur ad neptem. 556. b

Filiam potest impunè occidere pater in adulterio deprehensam, quam in potestate habet. 557. d

Filiatio non est vbi non est regeneratio. 589. b

ex Fine sumitur ratio cuiuscunque actionis humanæ. 452. a

[[670]] ex Fine sumuntur regulæ agendorum. 567. c

Finis operis non cadit sub præcepto operis. 204. c

Finis & intentio legum. 99. b

Finis legis duobus modis cessare potest. 268. a

Finis legis in casu particulari cessare potest. 269. c

Fine vno cessante, & non alijs, manet lex. 269. a

Fine cessante respectu vnius, non autem respectu cæterorum, lex manet. 269. d

Finis legis veteris ac humanæ quis. 572. a

Finis legis veteris fuit sanctus, & optimus. 578. b, duplex fuit. ibid. c

Fine legis Christus ad salutem omni credenti. 34. b

Finis præcepti non cadit sub præcepto. 201. a, 270. b

Finis iustitiæ legalis est, monere per imperium omnes alias virtutes. 30. a

Finis ciuitatis est bene viuere. 54. c

Firmitas auctoritatis, & stabilitatis in lege attendenda est. 292. b

Fiscus & Rex idem sunt. 307. e

Fiscus in quibus succedat reo. 384. e, 385. a

Fiscus non debet cum iactura alterius innocentis locupletari. 387. d

Fisco quæ bona acquirantur vel non acquirantur per confiscationem. 384. c, d, & seqq. vsque ad 386.

Fiscus aduersus vxorem delinquentis potest vti exceptione dotis non numeratæ. 385. e

Fiscus recipit grauamen restitutionis, ac pensionis. 385. d

contra Fiscum præscribere possunt hæredes criminosi. 387. e

in Fisci fraudem reus ante confiscationem potest renunciare hæreditati sibi delatæ. 394. c

in Fisci fraudem factæ alienationes quæ reuocandæ. 391. e

Fisco cedunt meliorationes intrins. 393. c

ad Fiscum transeunt bona cum oneribus suis. 386. d

Fiscus prius debet satisfacere creditoribus. 386. c

Fisco non debent bona dari ante sententiam. 380. a

Fiscus quando possit fructus rei confiscatæ consequi. 393. d, e

ad Fiscum statim bona deferre post sententiam non tenetur reus, nisi petantur. 407. e

Fisco vendicante bona, quæ iam vendita erant, quando pretium sit emptori reddendum. 393. d, e, & seq.

Fisco non debent tradi bona sine speciali mandato in sententia. 390. c, d, e

contra Fiscum tenendum est in dubio. 387. b

Fœdus legem significat. 592. e

Fœdera & pacta iure naturæ seruanda sunt. 42. a

Fœmin# non habent potestatem in Ecclesia. 154. b, c

Fœminæ ab omnibus officijs ciuilibus, vel publicis remotæ sunt. 133. b

Fœminæ possunt aliquo modo iudicare, & alia officia publica exercere, & quomodo. 134. e

Fœminarum officium ex Paulo. 154. c

Fomes quid sit. 52. d. 623. a

Fomes vocatur lex. 52. e

Fomes peccati cur dicatur concupiscentia. 52. d

Fomes nullus in statu innocentiæ. 112. e

Fomes cur dicatur lex pœnalis. 52. e, & seq.

Fomes est lex tantum metaphoricè. 53. c

Fomes ad peccandum inducit. 53. b

Forma substantialis dat esse rei. 416. a

Forma illa est substantialis quam non potest operans omittere quin actus fiat nullus. 432. d

Forma substantialis est, quando solemnitas præscribitur vt seruanda in ipsamet effectione actus. 433. a

Forma legitimè contrahendi deficiente, personæ censentur ad contrahendum inhabiles. 427. d

Forma accidentalis interdum requiritur in ipsamet effectione actus. 433. d

Forma accidentalis si absit, actus non desinit esse validus, secus si absit substantialis. 431. d

Forma legis quæ à Bartholo. 26. d

Forma ad vnguem est obseruanda. 545. a

Forma quando renunciari nequit substantialis est, aliàs secus. 432. b

Forma quando continet in se solemnitatem ab ipsa lege inuentam, signum est necessitatis ad valorem actus, ita vt actus sine illa inualidus sit. 432. c

Forma præscripta per legem quando naturalem æquitatem continet, illius omissio reddit actum nullum. 432. a, b

Formæ sacramentorum sunt de substantia actus. 432. c

Fornicatio quid sit. 85. d

Fornicatio iure naturæ mala est. 145. b

Fornicationem cur Apostoli prohibuere. 212. c

Fortitudinis actus est, in multis casibus sese exponere vitæ periculo. 256. a

Forus etiam dicitur in masculino. 219. b

Forus est in scripta. 472. d

Forus cur sic dicatur. 472. b

Fori variæ significationes. 219. a, b, & vnde dicatur. ibid.

Forus & consuetudo in quo differant. 472. a, b, c

Fori ius apud Hispanos quid. 472. a

Forum primæua significatione quid significet. 221. b

Forum internum quid sit. 221. c

Forum internum & externum. 221. b

Forum conscientiæ quid sit, & quid legem obligare in foro conscientiæ. 219. b

Forum conscientiæ, populi, seu Dei. 221. c

Forum externum duplex. 221. c

Forum Ecclesiasticum duplex. 219. b

Forum aliud Ecclesiasticum, aliud sæculare est. 219. a

Forum sortitur quilibet in loco contractus. 328. b

Forum sortiri, & statutis seu legibus fori ligari à pari procedunt. 347. b

Forum sæculare non sortiuntur clerici. 349. b

Forum sortiuntur homines ratione delicti. 324. b

Fori exemptione qui clerici gaudeant. 357. b

Forum sortiri, & ad eius statutum obligari à pari procedunt. 325. e

Forenses obligantur consuetudinibus & legibus loci, quando eadem est ratio. 322. d, 323. c

Forenses & peregrini tenentur seruare in contractibus formam & solemnitatem legibus & consuetudinibus loci requisitas. 328. a, b

Forenses vendentes triticum in Castella tenentur pragmaticam frumenti seruare. 329. a

Forenses quomodo ligent leges territorij ratione scandali vitandi. 324. a

Forenses obligant leges territorij non tantum quoad vim directiuam, sed etiam quoad vim coactiuam. 327. c, d

Forensia iudicia cur delicta appellentur. 109. d, e

Franci Gallias initio iniustè occupauerunt. 135. c

[[671]] Francorum Rex in temporalibus superiorem non agnoscit. 130. e

Francorum Reges Imperatorem superiorem non agnoscunt. 128. e

Francorum regnum legitimum. 135. e

à Francorum regni successione excluduntur fœminæ lege Salica. 133. e

Francorum duo regna. 126. d

in Francorum reginam aliqu#do compromissum est. 319. c

Franci non sunt subiecti legibus Imperatorum. 130. e

Franci quomodo vtantur lege Romana. 131. c

B. Franciscus quomodo regulas sui ordinis condidetir. 244. e

Franciscani profitentur abdicationem omnium bonorum, etiam in communi. 267. d

Franciscanorum regulæ quædam obligant sub mortali, quædam sub veniali. 243. a, b, c

Federicus II. depositus ab Innocentio IV. & ab imperio reiectus. 119. e

Fructus & fœtus rei ad dominum eius pertinet. 37. c

Fructus restituendi pœna tota est Ecclesiastica. 204. b

Fructus rei confiscatæ ad quem spectent. 393. d, e

Fructuum priuatio quo iure sit annexa omissioni diuini officij. 205. e

Fuga ex carcere quando sit licita. 402. c

Fuisse non videtur qui non durauit. 328. b

Fundamentum obligationis legum Ecclesiasticarum est fides, religio, & baptismus. 324. c

Fundamento deficiente deficiunt quæ in eo præcisè fundantur. 419. c

Furem nocturnum depopulatorem agrorum licet propria auctoritate occidere. 81. e, 83. d

Furti actio in vxorem non comperit. 134. a

G

GAbellæ de quibus rebus exigantur. 411. d

Galteciana audientia cognoscit via ordinaria de aliquibus causis inter personas Ecclesiasticas. 357. d

Galli non sunt subiecti legibus Imperatorum. 130. e

Galli habent consuetudinem non abstinendi à carnibus à Natiuitate ad Purificationem. 323. e, quam non possunt seruare in Hispania. ibid.

Galli quomodo vtantur lege Romana. 131. c

Gallia non gubernatur per ius Imperiale. 279. a

Galli Episcopi appellarunt à Concilio Lateranensi tertio, & cur. 176. c

Galliæ & Hispaniæ regna excipiuntur à dominatione Imperij. 128. b

Generales Religionum, quæ à summo Pontifice approbat# sunt, habent potestatem ordinariam leges condendi in c#gregatione generali. 167. e

Generales obligantur legibus Capituli generalis. 305. a

Generales ordinum quomodo teneantur suis legibus. 317. e

Generales alicuius regulæ conuocant Coucilium in quo possunt statuta facere. 165. e

Generalis alicuius ordinis religiosorum an possit cum Capitulo statuere aliquid vltra regulam. 168. c, d

Gentes omnes, quatenus efficiunt vnam communitate# totius humani generis, obligare possunt singulos ad ea, quæ toti humano generi vtilia sunt. 39. e.

Gentilibus nunquam fuit necessaria lex vetus. 594. e

Gentiles potuere saluari ante legem Christi in lege naturæ. 588. c

Gentiles vocandi ad Ecclesiam. 607. a, b

Gentilibus primus Petrus prædicauit. 607. c

Gentiles quomodo poterant subiicere se legi veteri, & per eam saluari. 576. a, b

Gentilium ritus in sacrificandis victimis. 611. a

Gentilium communicatio in quibus fuerit prohibita Gentilibus. 606. d, e

Gentiles non tenebantur ad legem veterem vt intrarent in Ecclesiam. 594. d

Gentilibus prædicare prohibitum in lege veteri. 605. d, e

Gentiles vsque ad sanguinis humani potum proruperunt. 612. d

Gentiles ascendebant Ierusalem ad adorandum. 606. e

Gentiles in suis legibus quomodo obligarint ad pœnam æternam. 369. d

Genua Resp. libera. 161. d

Genus de se comprehendit species. 461. a

Genus humanum etiamsi totum conueniret non posset statuere, vt nulli sint reges. 118. e

apud Germanos olim latrocinia extra ciuitates vitio non vertebantur. 79. a

Gerson redarguitur. 220. d

Glicia lege non sunt soluti Imperatores. 312. e

Gneus Flauius scriba Appij Claudij subreptum librum in quo actiones continebantur, ab illo in formam redactæ, diuulgauit, qui liber vocatus est ius Flauianum. 46. e

Gothi in Hispania initio fuerunt tyranni, postea facti reges legitimi. 226. b

Golam vox Hebraica quid significet. 593. e

Granatenses Saraceni potuerunt esse serui capientium Apostasiam à fide. 40. c

Gratia, & charitas potest dici lex. 623. a

Gratia & charitas præcipuum quod in lege noua est. 623. b

Gratia & iustitia sunt occultissima. 138. e

Gratia copiosa, & superabundans in aduentum Christi reseruata est. 304. b

sine Gratia diuina nemo perfectus in virtute esse potest. 79. c

Gratiæ pr#cepta pertinuêre ad moralia legis veteris. 583. d

Gratia collata fuit in lege naturæ & scripta non ex vi illius, sed ex fide & meritis Christi. 590. c

Gratia fuit modica lege veteri. 471. e

Gratiarum actio potest interius consummari. 586. e

Gratia quando facta, vel facienda. 548. d, e

in Gratia confirmati non possunt mortaliter peccare. 302. b

Gratia morte concedentis non desinit. 445. a, 511. a

Gratia quando dicatur motu proprio concessa. 536. c.

Gratia & priuilegium cessant cessante causa. 530. a

Gratia data cum aliqua limitatione determinante beneplacitum concedentis extinguitur eius morte. 548. c

Gratia redditur subreptitia per subreptionem qualitatis quam intra exprimi iubent. 545. a

Gratia quando non extinguatur morte c#cedentis. 548. c, d

[[672]] Hospes int Religiosos non tenetur ad ieiunia loci. 322. b

Hospites ex vna prouincia tenentur seruare leges illius, in qua sunt. 329. c

Hostia pacifica ad quid mactabatur. 586. a

Hostiensis Cardinalis consecrat Papam, & vngit Imperatorem. 164. d

Horas canonicas recitandi obligatio non solùm beneficiariis, sed etiam habentibus ordinem, & professis ferè omnium religionum, annexa est. 204. e

Horas canonicas recitare cum attentione quomodo Ecclesia præcipiat. 201. b

Horas canonicas qui sine attentione recitat, aut omninò amittit, non facit fructus suos, & tenetur ad restitutionem. 200. a

Horas canonicas omittentibus quando pœna imposita est. 203. d, 205. e

lege Horatia & Hortentia dederunt robur plebicitis, vt Senatores quoque ligarent. 47. a

Vvicleffi, & Ioannis Hussi sententia de eo qui est in peccato mortali. 136. d

Hus, & Vviclef condemnati in Concilio Constantiensi. 193. d

Hypotheca, si pretium hypothechæ ve#ditæ extet, extrahitur ab emptore ratione obligationis, quæ antiquior est. 394. c

I

IAcobus, & Paulus non fuerunt immediatè consecrati à Christo. 157. a

Iacobus à Petro Hierosolymitano Episcopus factus est. 156. c

S. Iacobi milites olim in articulo mortis ex lectulo extrahebantur, & super crucem ex cinere factam in pauimento morituri collocabantur. 262. d

Idolum quid sit. 265. d, 266. a

Idolothytis an vesci liceat, longissima disputatio. 265. c. & seq.

Idolothytis non licet vesci etiam in periculo mortis. 255. d

Idolothyto non licet vesci etiam cum vitæ periculo. 263. e

Idolothyta lege humana tantùm prohibita edere. 295. e

Idolothyta cur Paulus Corinthiis concesserit. 145. a

Idolothyris vesci quando sit peccatum. 265. d, e

Idolothytis quomodo vesci liceat. 266. c

Iehu electus in Regem à Deo. 107. c

Iehu à Deo electus Rex. 136. b

Ieiunare non tenetur totam quadragesimam, qui non expleuerunt vigesimum quintum annum, 359. c

Ieiunij præceptum est merè negatiuum. 199. b

Ieiunium ad quid conferat. 269. a

Ieiunio præcepto non ideo præcipitur voluntas ieiunandi. 199. b

Ieiunio semel violato non tenemur amplius à cœna abstinere. 333. b

Ieiunium transgredi quando sit veniale, vel non. 270. a. b

Ieiuniorum quilibet debet seruare consuetudinem loci in quo est. 323. a

Ieiunia cur prohibita die Dominica. 216. a

Ieiunia quadragesimalia vnde proueniant, & obligent in conscientia. 219. c

Ieiuniorum contemptores anathematizantur. 205. c. d

Ieiunium in dubio soluere quis potest consilio superioris, medici, vel confessoris. 527. b

Ieiunia diuersa possunt indicere Concilia Prouincialia. 296. a

ad Ieiunia loci non tenetur hospes inter Religiosos. 322. b

Ieiuniis sui oppidi sui non obligatur qui est extra oppidum. 221. d

Ieiunio non existente in aliquo loco, qui descende#s ex illo peteret alium vbi esset, potest ante discessum carnes comedere, non verò quando est in alio loco. 333. e

Ieiunium si sit in vno loco, qui descedit ex illo n# potest quidem ibi carnes edere, poterit tamen ientare, si sciat se peruenturum in locum vbi non seruetur illud ieiunium, & ibi poterit secundò & tertiò comedere. 333. b, c

ad Ieiunia quomodo sit interpretanda dispensatio. 457. a

in Ieiuniorum legibus dispensat Episcopus. 512. a

Ieroboam electus in Regem à Deo. 107. c. 139. b

Ieroboam à Deo electus in Regem. 139. b

Iethro ad Mosem sapiens consilium. 126. b

Ideæ plures in Deo. 64. a

Ignorans legem non peccat in eam. 27. c

Ignorantes obligantur in actu primo, sed non in secundo. 282. d

Ignorante ad pœnam obligari absurdum est. 279. e

Ignor#tes ratione pœnæ ligari possunt legibus in beneficialibus, & spiritualibus. 281. e

Ignorantes inculpabiliter lex potest pœna efficere in beneficialibus, & beneficiis. 282. a

Ignorantes non ligantur lege pœnali, vel sententia. 281. b

Ignor#tes propriè non tenentur, sed excusantur. 282. c

Ignorantia facit inuoluntarium. 488. e

Ignorantia culpabilis lata, leuis, & leuissima, non accipitur eodem modo apud Theologos, & Iurisperitos. 409. d

Ignorantia legis naturalis non potest esse inuincibilis. 80. b

Ignorantia iuris naturalis quædam est inculpabilis. 80. b

Ignor#tia inuincibilis dati potest legisnatur#. 90. d

Ignorantia iuris etiam excusat à culpa. 409. c

Ignorantia inculpabilis excusat à culpa. 417. a, b

Ignorantia quantumcumque sit amens, non excusat à culpa. 410. e, nisi red#det in obligationem legis. ibid. a

Ignorantia quæ excusat à peccato, excusat à pœna. 409. e

Ignorantia iuris rarò est inuincibilis. 409. d

Ignorantia quæ excusat culpam mortalem, licet non venialem, excusat à pœna graui legis. 410. e

Ignorantia non tollit obligationem, licet excuset à peccato. 358. e

Ignorantia crassa non minuit pœnam. 410. c

Ignorantia crassa, & supina à peccato non excusat. 276. e

Ignorantia veræ intelligentiæ legis humanæ excusat à peccato. 225. c

Ignorantia quando non excusat à culpa graui propter quam pœna lata est, non excusat simpliciter à pœna. 410. a

Ignorantia legis irritantis non impedit eius effectum. 417. e, imò aliquando sic. ibid.

Ignor#tia affectata sola æquiparatur scie#tiæ. 410. d

Ignorantia tollit voluntatem. 459. c, 462. d

Ignorantia vel scientia legis nihil facit ad eam eneruandam. 294. d

[[673]] Ignorantia legis an tollat ipsam. 293. d, e

Ignorantia legis potest allegari post duos menses à promulgatione. 278. e

Imago Dei ad quam factus est homo, quæ sit. 140. e

Imago Dei dupliciter potest considerari. 140. a

Imagines quatenus prohibitæ in lege veteri. 585. b

Imperare esse rationis. 9. c

Immunitas legatorum est ex iure gentium. 115. e

Immutabile est omne naturale. 37. a

Imperator vnus est, sicut vnus rex in apibus, 128 b

Imperator est totius Ecclesi# Patronus, protector, &c. 28. c

Imperatores sequentes post Iulium Cæsarem legitimi fuere. 127. a

Imperatores soluti sunt legibus. 312. b, c, d

Imperatores quibus legibus soluti non sint. 312. e

Imperatores ante Vespasianum fuerunt subiecti legibus. 315. e

Imperator non est dominus totius orbis, nec potest ei leges dare. 118. c

Imperatores qui se dominos totius orbis dixerunt. 128. c

Imperatorem totius orbis dominum censent aliqui. 127. e

Imperator quomodo sit supremus dominus. 129. a

Imperator multas orbis regiones suo imperio subiecit, sed non omnes. 128. d

Imperatoribus Romanis gentes omnes numquam fuerunt subiectæ. 128. d

Imperator non habet dominium proprietatis in omnes orbis partes. 129. d

Imperator potest regium titulum dare. 129. c

Imperatorem purpura facit, non sacerdotem. 192. a

Imperator custos alienæ salutis. 103. d

Imperatores quomodo sint condendarum legum facultatem consequuti. 47. e

Imperator à Romanis specialem facultatem accepit condendi leges. 129. c

in Imperatorem potestas omnis & imperium translatum est lege regia à Senatu Populoque Romano. 312. d

Imperatori concessa potestas condendi leges non potest reuocari. 242. b

Imperator potest leges ferre in subditos tantùm. 129. b

Imperatores qui Codicis leges condiderunt. 47. e

Imperatoris iunioris leges præualent. 47. e

Imperator Romanorum non potest Persis leges dare. 128. e

Imperator potest tributa imponere. 412. a

Imperatorem leges apud hispanos prohibitæ sub pœna capitis. 130. d

Imperator an possit toti orbileges dare. 127. d, e, & seq.

Imperator patronus Ecclesiæ, &c. 129. b

Imperatores quidam qui adorauerunt sepulchra Christi, & Apostolorum. 108. b

Imperator bonus intra Ecclesiam est, non supra Ecclesiam. 189. a

ad Imperatorem pertinere Papam corrigere, & instituere, & ab Imperatore manasse, quòd sacerdos vnus sit maior alio in auctoritate, posséque eam tollere, neque à Papa vel tota Ecclesia puniri quemquam posse, nisi Imperatoris auctoritate errores Hæreticorum. 354. b

Imperatores Romani à Pontifice coronantur, eique iuramentum fidelitatis præstant. 119. c

Imperator ad quid teneatur in Ecclesia. 129. b

Imperatorem vngit Cardinalis Hostiensis. 165. d

Imperatores qui & quales immunitates concesserunt pontificibus, & clericis. 356. b

Imperatores quam reuerenter sese gesserint erga Pontifices. 189. e

Imperatorum & Pontificum potestas quomodo sit à Christo decreta. 344. b, c

Imperator ex Pontificum pendet iudicio. 189. c

Imperatores non habent potestatem suam à Pontifice. 121. b, c, d, e

Imperator minatur carcerem, Deus verò gehennam. 424, c

Imperium quid definiatur. 103. c

Imperium per se non potest dici lex naturæ. 73. d

Imperium & præceptum sunt idem. 15. a

Imperium inducit necessitatem. 290, a

Imperium est actus intellectus. 8. b

Imperium propriè dictum distinctum à iudicio. 14. b

Imperium actus prudentiæ. 9. c

Imperia celeberrima quatuor. Assyriorum, Medorum, &c. per bella iniusta cœperunt. 135. e

Imperium à solo Deo habetur. 113. e

Imperium, & potestas omnis translata sunt in Imperatorem à Senatu populóque Romano lege regia. 312. d

Imperium transtulit Pontifex à Græcis ad Germanos. 120. a

Imperio vacante qualem in eo habeat auctoritatem Pontifex. 122. e

Imperio vacante Pontifex ius dicit subditis imperij. 119. e

Imperij commoda. 113. c

Imperatoria dignitas Romæ quando instituta fuerit. 127. d

Impletio & omissio, vt sit moralis debet esse libera. 199. b

ad Impossibile nemo renetur. 21. b

Impossibile duplex, physicum, & morale. 21. d

Inclinatio naturalis appetitus sentientis vocatur lex. 5. b

Inclinatio cuilibet homini est ad agendum secundùm rationem. 78. e

Inclinatio membrorum, & appetitus eorumdem. 53. b

Incola quis. 329. c

Incommoda quæ euenirent, si sola principum arbitrio Resp. administraretur. 109. a

Incommoda quæ ex cultu plurium Deorum euenerint. 99. c

Indiarum occidentalium dominium transtulit Alexander. VI. regibus Castellæ & Legionis. 120. a

Indi Insulani per tyrannidem sunt redacti ad dominium Regis Hispaniæ. 227. b

apud Indos morte plectebatur qui aliquid perniciosi inuenisset. 102. e

Indi qui præsbitero Ioanni parent sese circumcidunt ad imitandum Christum. 608. e

Indiarum nec orientalium, nec occidentalium habuerunt dominium Imperatores Romani. 129. c

Indica regna Romanis non paruerunt. 128. d

Indifferentia an præcipi possint lege humana. 215. d, e

in Indiuiduis victoria vnius prodest alteri. 318. e

Induciæ, bella, captiuitares de iure gentium, 39. e

[[674]] Inducias concedere iuris gentium vtile adinuentum. 38. b

Indulgentiarum reuocatio & suspensio quando habeant effectum. 39. a, b, c, d, e. & seqq.

Indulgentiarum quomodo fiat particeps Pontifex. 313. e. 314. a

Indulgentiæ videntur strictissimè reuocari in anno Iubilæo. 282. e

Indulgentiæ omnes suspenduntur per bullas anni Iubilæi. 548. a

Indulgentiæ quando finiantur. 282. d

Indulgentiæ à legato concessæ finita eius legatione non desinunt. 445. a

Indulgentiam quis lucratur ignoratam. 449. d

Indulgentia non reuocatur respectu vniuscuiuscumque donec sciat reuocationem. 464. a, d

Infames iure ciuili, regualriter etiam sunt infames iure canonico. 364. e

Infamiæ pœna non potest imponi ab homine, sed à lege. 395. e

Infamiæ pœna incurritur ante sententiam. 395. e & seq.

Infantes & innocentes licet occidere in bello ob finem belli. 369. e

Infantes quomodo sanctificarentur in lege naturæ. 599.

Infantes non baptizati damnabuntur. 358. d

Inferior nullam habet iurisdictionem contra superiorem. 161. b

Inferior non potest soluere, vel ligare superiorem 261. e

Inferior in superiorem non habet potestatem. 263. e

Inferior non potest tollere legem superioris. 512. c

Inferior non potest derogare legi superioris. 82. e

Inferior non potest in legibus superioris dispensare. 173. a

Inferior non potest dispensare in lege superioris in iure positiuo. 40. b

Inferioris dispensatio in lege superioris est irrita si causa legitima desit. 516. d, e. exceptis certis casibus. ibid. c, d, & seq.

Inferior non potest sine superioris facultate dispositionem eius limitare. 554. d

Inferioris actus non potest contra voluntatem præualere. 431. a

apud Inferos nullus ordo. 68. b, c, & cur. 69. c

Inferorum confusionis descriptio. 69. d, e

Infideles transeuntes per terras Christianorum Eccllesia non potest cogere ad fidem. 324. d

apud Infideles non potest esse iustitia nec iura. 140. d

Infideles nulla iure amittunt dominium. 138. c

Infirmus vt communicet, non licet missam celebrare post solutum ieiunium. 258. e

Inhabilitas ad beneficium ob symoniamretrotrahitur ad diem pacti. 383. b

Inhabilitas ad cathedram quare imponatur. 381. a

Iniquitas est præceptum de re turpi, & iniquum. 6. b

iusta Initium indulti solent adiungi subsequentia 456. a

Iniungimus, verbum significat præceptum. 244. e

Iniurias vindicare est actus excedens humanam facultatem. 116. e

Iniustia consistit in alieni vsurpatione. 315. d

Iniustia in legibus in quo sit posita. 290. b, c

Iniustus est quia legibus exorbitat. 4. c

Iniustum est quod est contra legem. 4. c

Innocentis occisio non est intrinsecè mala. 85. c

Innocentem morti tradere potest Deus. 85. d

Innocens condemnatus ex falsa præsumptione quomodo se defendere teneatur. 399. c, e

Innocentes, & infantes licet occidere in bello ob finem belli. 368. e

Innocentis occisio non potest vlla ratione honestari. 85. b

Innocens pro alio puniri non potest. 415. b

In Innocentiæ statu homines poterant obligari præceptis, non tamen pœnis. 316. c, d

Innocentius excommunicauit Arcadium Imperatorem. 189. c

Innocentius IIII. Pontifex eximia vtriusque iuris scientia fuit, & doctissima in decretales

commentaria edidit, quæ tamen noluit, vt ius facerent. 170. d

Innocentius IIII. in Concilio Lugdunensi Lusitaniæ regi Alphonsum, eius fratrem ad Remp. gubernandam Vicarium dedit. 119. e

Innocentius IIII. Federicum II. deposuit. 119. e

Inobedientia formalis semper est peccatum. 237. b

Inquisitores fidei quatenus excommunicentur, à iusta via deflectentes. 197. e

Intellectus Dei estdeterminatus ad assensum propositionis veræ. 91. e

Intellectus versatur circa omne ens sub ratione veri. 216. c

Intellectus noster non illustratus lumine fidei eti# circa veritates naturaliter cognoscibilespassim errat. 102. d

Intelligentia scripturæ mystica lex appellatur. 7. a

Intentio est actus voluntatis. 293. e

Intentio est quæ dat præcipuam formalitatem actibus humanis. 239. d

Intentio propriè dicta fertur in finem. 204. c

Intentio nulla cadit sub præcepto. 201. d

Intentio non potest cadere sub præcepto. 204. c

Intentio quando possit cadere sub præcepto. 204. c

Intentio legis præcipuè est attendenda. 270. e, & seq.

Intentio, & ratio legis est eius anima. 567. b, d

Intentio principis præsumitur talis, qualis est intentio iuris. 544. d

Intentio & ratio legis valde distincta. 567. c

contra intentionem legis quæ fiunt, quando valida sint. 270. c

Intentio quænam dicatur deuotio. 205. c

non Intentio verbis, sed verba debent intentioni seruire. 454. b

Interlocutio Principis quandonam vim legis habeat. 50. b

Interdictum in quos possit imponi. 250. e

Interdictum quantam priuationem inducat. 250. e

Interdictum quando obliget sub mortali, & quando sub veniali. 251. b, c

Interdictum quando est locale, pueri qui non sunt doli capaces, possunt admitti ad diuina officia: non autem doli capaces aut quando interdictum fertur in personas. 361. b

Interdum patiuntur oppidani ob dilectum domini. 250. e

Interdicto cur puniantur innocentes. 358. d

Interpretari legem naturalem solus Deus potest. 94. a, b

Interpretari legem eius est, cuius est condere. 167. d

[[675]] Interpretari legem eius est, cuius est condere. 552. b

Interpretari licet Concilium Tridentinum, sed quomodo, & à quibus. 563. 564. per totum.

Interpretari legem naturæ an possit Deus. 92. e

Interpretando legem vigenti sex regulæ seruandæ. 551. vsque ad 553. per totum.

Interpretes iuris ciuilis imitantur Philosophos, qui iuxta moralem Philosophiam loquuntur. 2

Interpretatio quid, & quotuplex. 550. a, b

Interpretatio legis pertinet ad eius auctorem. 94. b

Interpretatio iuris doctoribus, & Magistris permissa, imò concessa est. 563. a

Interpretationes Doctorum quas tradunt de legibus, quam vim habeant. 563. b

Interpretationis legum tres conditiones. 567. e. & seq.

Interpretatio legis est anima legis. 49. b

Interpretatio legis est tacitus legis sensus. 429. e

Interpretatio, dispensatio, irritatio, & abrogatio legis in quibus differant, & vniuscuiusque munus. 505. d

Interpretatio distinguitur in declaratoriam, restrictiuam, extensiuam, & correctiuam. 551. a

in Interpretatione extensiua legis octo regulæ seruandæ. 555. e. vsque ad 557. e

Interpretationis limitatiuæ, seu restrictiuæ legis generalis, regulæ quindecim obseruandæ. 554. d, e. vsque ad 555. d

Interpretando leges correctorias quatuor regulæ seruandæ. 557. vsque ad 558. b

Interpretatio legitima legis eiusdem potestatis est atque ipsa legis constitutio. 49. a

Interpretatio legis habet vim legis, & debet promulgari. 252. d

Interpretatio legum vim legis non habet donec promulgetur. 274 b

Interpretatio legis non habet vim legis, nisi promulgata sit. 52. b

Interpretatio legis auctoritate legislatoris facta est ipsa vita legis. 49. e

Interpretatio legum naturaliter necessaria est. 562. e

Interpretatio legum quomodo fiat. 563. e

Interpretatio non est necessaria in manifestis. 561. a, b

Interpretatio benignior facienda est in dubio. 363. b

Interpretatio seu definitio litis à Rege quomodo vim legis habeant. 50. b

ad Interpretationem legum quando princeps sit adeundus. 563. c

Interpretatio legis quomodo facienda in dubiis. 561. a, b

Interpretatio legis in ambiguis, obscuris & incertis solius principis est. 550. d

in Interpretatione legum, vel priuilegiorum, vbi res est dubia, maximè vtimur coniecturata mente principis. 453. d

Interpretatio legum quomodo fiat in Academiis. 563. d, e

Interpretatio legis à superiore propriè dispensatio est. 505. c

Interpretatio potest cadere in legem naturalem. 94. a, b

Interpretatio tantùm cadit in legem naturæ. 506. a

Interpretatio legis veteris ad quos pertinebat. 591. b

Interpretatio locum habuit in lege veteri. 591. b

Interpretatio actionum erat pene collegium Pontificum. 46. e

Interpretatio Cardinalium super Tridentino qu#tam vim habeat. 566. b, c. & ad quid obliget. ibid. a, b. nec debet promulgari. ibid. c

Interpretatiolegis dupliciter potest fieri à confuetudine. 500. a, b

Interpretatio Doctorum circa leges qualis sit. 550. c, d

Intestatus quinam dicatur decedere. 439. a

Insanabiles debet legislator extremo supplicio afficere. 56. b

Insidias struere in bello licitum est. 613 c

Inspiratio Spiritus sancti quid. 443. e, &

Inspiratio Spiritus sancti priuata lex. 58. b, c

Instituta maiorum vel mos populi pro lege tenenda sunt, vbi Ecclesia nihil statuit. 323. c

Institutio & destructio ad eumdem pertinem. 186. c

Institutionis iuris ciuilis, quando, & à quo composita, & quo fine. 4. a

Instrumentum censetur reprobatum eo ipso quod iudex contrarium iudicat.

Inuitus potest priuilegiari seu à communi lege eximi à Principis. 284. e

Inuitus potest absolui ab excommunicatione. 417. c

Inuoluntarium quodnam dispositionem vitiet. 448. e

Ioanna Siciliæ regina in tribunali sedens, sententiam dicebat. 319. c

Ioannes Baptista fuit qui primus annunciauit regnum cælorum. 580. a

Ioannes Baptista debuit circumcidi octaua die, etsi sanctificatus fuerit in vtero. 598. d

Ioannes Baptista sibi è cœlo collatum instituit baptisma. 573. a

Ioannes XXIII. potuit deponi à Concilio Constantiensi, & cur. 175. c

Ioannem VIII. fœminam Pontificem fuisse, fabulosum. 188. b

Ioannis de Ianduno, & Marsilij Patauini error de Christo soluente tributum condemnatus. 354. a

Ioannes Vvicleph, & Ioannes Hus condemnati in Concilio Constantiensi. 193. d

Ioannis Hussi sententia de eo qui est in peccato mortali. 136. d

Iob exercuit publica iudicia. 109. d

Iob rex Husitarum, & sanctus. 107. e

Ioiada Pontifex cur Athaliam occidi iusserit. 124. c

Ionatas fuit subiectus legibus patris Saülis. 304. a

Ioseph contraxit matrimonium cum filia Putifaris. 42. e. & qua ratione. 43. a

Ioseph terram omnem Ægypti tributariam fecit Pharaoni, præter terram sacerdotum. 355. d. 356. c

Ioseph vnus ex septuaginta duobus discipulis, qui vocabatur Barsabas, & cognominatus est Iustus 155. a

Iosue ius gladij publico iudicio exercuit in Acham, & liberos eius. 109. b

Iosue parauit insidias ciuitati Haim. 613. a, b

Irregularitas est grauissima pœna. 250. c

Irregularitas est grauior pœna quàm excommunicatio minor. 250. c. 251. d

Irregularitas quædam non est pœna, sed indecentia, & inhabilitas. 367. b

[[676]] Irregularitas, & infamia incurruntur ab ipso iure, dependenter à sententia iudicis qua crimen declaretur. 396. a

Irregularitas, cùm ob peccatum constituitur, non contrahitur nisi ob lethale. 251. a

Irregularitas propter veniale, imò interdum sine culpa incurritur. 250. d

Irregularitas & aliæ censuræ incurruntur ante omnem iudicis sententiam. 370. d

Irregularitas semper incurritur ante sententiam iudicis, quia non est iudicis, sed iuris irregularitatem inducere. 379. b

Irregularitas aliquando est pœna, aliquando non. 417. b

Irregularitas quando incurritur ob peccatum, & est pœna verè, nunquam incurritur sine graui culpa. 250. a

Irregularitatis dispensatio quatruplex. 507. e. 508. a

Irregularitatis ignorantia non excusat eiusdem pœnæ reatum. 410. e

Irreuerentia est alloqui Deum sine attentione. 202. d

Irrita quædam omnino ab Eccllesia, & Resp. 438. a

Irrita non sunt multa quæ tamen non sunt prohibita. 422. b. & seqq.

Irrita dicuntur prohibita, quæ habent perpetuam causam. 434. b

Irrita non sunt omnia simpliciter lege humana prohibita. 427. e. nec quando eadem lex, vel alia, aut consuetudo declarant actum non esse irritum. ibid. a

Irritare quid. 416. a

Irritare & prohibere sunt duo effectus valde distincti. 425. a

Irritare potest lex humana actus aliàs legitimos. 418. a, b

Irritatio quid. 318. b

Irritatio sæpe non est pœna. 422. d

Irritatio interdum est pœna, interdum verò non. 417. a, b

Irritatio, dispensatio, interpretatio, & abrogatio legis in quibus differant, & vniuscuiusque munus. 505. d

Irritatio an sit effectus legis. 62. a, b, c

Irritatio, obligatio, & punitio effectus legis. 559. b e. 560. b

Irritatio quomodo siat. 416. a, b

Irritatio dupliciter fieri potest. 416. c

Irritationem potest remouere consuetudo à prohibitione. 494. c

Irritatio solet per effectus declarari. 431. e

Irritatio est separabilis à prohibitione, & quasi pœna. 494. c

ad Irritationem sufficit vna promulgatio facta in curia principis, vel in metropoli regni. 436. a

ad Irritationem sufficit simplex prohibitio. 421. e

Irritatio quando per ignorantiam impediatur. 417. a, b, c

Irritatio fauorabilis non impeditur per ignorantiam. 417. c

in Irritatione voti quid requiratur. 207. a

Isaac quomodo nocens. 85. b

Isaac occidi quo iure Deus mandauerit. 85. e

pro Israe#litico populo solo lata est lex vetus solúmque illum obligauit. 576. d

Israe#litæ ante legem Christi fuerunt iusti nomine tenus. 588. b, c, d

Israe#litico populo cur facta est Messiæ promissio. 577. c

Iubilæi priuilegia sunt strictè interpretanda. 540. e

Iuda tribus quas prærogatiuas habuerit. 577. b

Iuda, & domus Dauid Deus habuit peculiarem curam. 577. b

Iudas Galilæus auctor sectæ Galilæorum quis fuerit. 106. c

Iudæam per tyrannidem occuparunt Romani. 226. d

Iudæi secundùm statum legis serui erant. 589. a

In Iudæis valde imperfecta fuit potestas legislatiua. 150. c

Iudæis modò non est necessaria lex vetus. 594. e

Iudæis quomodo dederit Deus præcepta non bona. 571. a, b

Iudæi existimarunt legem veterem æternam esse. 591. b, c

Iudæi in quibus prohibiti fuerint communicare cum gentilibus. 606. d, e

Iudæi habuere cor lapideum, Christiani cor carneum, & molle. 623. d

Iudæi fasciis veteris legis inuoluuntur, non Christiani. 595. e

Iud#orum & Æthiopum erat magna consensio in rebus pertinentibus ad religionem. 607. e

Iudæi sacerdotes nunc non sunt legitimi. 150. d

Iudaicum populum tot præceptis onerare necesse fuit & cur. 102. a

Iudicandum est secundùm legem, etsi dura videatur. 297. c

Iudices à Deo positi vocantur Dij. 107. a

Iudex quid respicere debeat. 103. b

Iudices & magistratus voluntatem Dei legibus explicant. 107. b

Iudex debet inuigilare clementiæ. 103. b

Iudex tenetur ratione stipendij iustitiam facere. 406. c

Iudices ordinarij habent iurisdictionem limitatam. 21. d, e

Iudex in seipsum nemo est. 376. d

Iudex in sua causa nemo esse potest. 316. a

Iudices supremi possunt pœnam remittere. 408. b. & quando ibid. d, e

Iudici non licet de lege iudicare, sed secundùm ipsam. 408. a

Iudicis potestati quicquid permittitur, id iuris necessitati non subiicitur. 531. c

Iudicum officium in interpretandis legibus. 502. a

Iudex potest interpretari legem inter partes interpretatione obligante, & necessaria. 552. c

Iudex quando possit legem interpretari. 500. a, b

Iudices deficiente iure peculiari quomodo iudicare debeant. 132. e

Iudex ad quid recurrere debeat deficiente vtroque iure, & consuetudine. 501. b

Iudices solo iudicio, & consensu non possunt inducere leges, nisi eorum decreta fuerint à Principe vel Rep. approbata. 502. a

Iudex cùm in aliqua causa sententia manifesta est, ad similem procedere debet. 49. c

Iudices de particularibus & præsentibus determinant. 100. d

à Iudice non suo nemo potest ligari, aut absolui. 313. e. 331. e

Iudicis non legitimi sententia nulla est. 226. c

Iudex non potest damnare reum antequam audiatur, quod lex potest. 376. e

[[677]] Iudex, si non possit vni subueniri, nisi alter lædatur, commodius est si neutrum iuuet, quàm si grauaret alterum. 409. a

Iudex obligatur ad imponendum pœnam lege præscriptam. 407. e, & seq.

Iudex debet interpretari pœnas de minori. 369. e, nisi sit de culpa. ibid. a

Iudex quomodo debeat pœnam iudicare. 408. b

Iudex non condemnatus ad pœnam lege præscriptam tenetur ad restitutionem. 404. d

Iudex quoties potest obligare ad pœnam per sententiam, non potest lex obligare ante sententiam. 376. a

Iudices non taxantes pœnam lege præscriptam & alij ministri iustitiæ quando teneantur ad restitutionem. 405. c, d, & seq, & a, b, 406. e, & a, b, 407. b

Iudex quomodo debeat procedere ad pœnam augendam vel minuendam. 408. c, d, e, & seq.

Iudici cuicunque delegato prohibitum est iure communi accipere aliquid præter esculenta, & poculenta. 540. c

Iudices accipientes munera contra leges, an acquirant dominium. 383. e, 384. a

Iudices inferiores constituti à Tyranno, non peccant ius dicendo. 227. e

Iudices designati à tyranno non peccant exercendo suum officium. 141. c

Iudex potest in suo territorio punire delictum commissum extra illud. 331. a

Iudex domicilij quatenus possit punire delinquentem extra illud. 335. c

Iudici, aut carcerum custodi non licet dare consilium reo vt effugiat. 402. a

Iudex Ecclesiasticus ratione naturali potest pœnis legibus ciuilibus taxatis clericos punire. 353. b

Iudex Ecclesiasticus potest clericis violantibus leges ciuiles eandem pœnam infligere, qu# laicis statuta est. 345. a

Iudex sæcularis non potest præcipere sub pœna excommunicationis, nec Ecclesiasticus sub mortali. 221. c

Iudices sæculares in quibus possint Ecclesiasticis præcipere, & sententia cogere. 349. a, b, c, d

Iudices appellantur gubernatores in libro Iudicum. 619. b

Iudicare neminem licet quin ante audiatur, & se defendat. 377. e, & seq.

Iudicium est Dei. 107. c

Iudicium Dei quomodo nos obligat. 12. e

Iudicium practicum Dei de agendis est exemplar nostri. 12. e

Iudicium de internis est proprium Dei. 196. d

Iudicia recta semper sunt in lege diuina. 15. d

Iudicia olim exercebantur in foribus ciuitatis. 219. b

Iudicium temerarium nulla ratione honestari potest. 89. b

Iudicia sunt agenda iuxta formam præscriptam per leges loci, ad quas peregrinus debet se accommodare. 129. c

Iudicium redditur in inuitum. 230. d

Iudicium est nullum quando est à iudice potestatem non habente. 226. b

Iudicium temerarium contra iustitiam. 239. a

Iudicia forensia cur delictum appellentur. 109. d, e

Iudicia publica exercere licet Christianis. 109. c

Iudicia sanguinis interdicuntur clericis. 125. d

Iudicium vsurpatum est peccatum. 227. c

in iudicijs fauendum est reo, ac possessori. 552. a

Iudicium nostrum est quasi notificatio, & promulgatio iudicij, & voluntatis diuinæ. 12. b

Iudicium de honestate, vel turpitudine actus, non est omnino necessarium ad rationem legis. 15. c

Iudex proprius si pars apud eum petat satisfactionem, poterit aduersarium censuris cogere, etiamsi delictum commissum sit extra territorium. 341. e

Iudicialia præcepta quæ in lege veteri. 587. a

Iudicialia ad quatuor capita reuocantur. 587. b

Iudicialia non erant principaliter propter significationem. 609. a

Iudicialia primariò fuerunt instituta ad regimen populi, secundariò ad significandum. 587. c

Iudicialia fuerunt determinatiua moralium pertinentium ad proximum. 586. e

Iudicialia non sunt lethalia. 607. d

ad Iudicialia spectabant leges de irritatione votorum, de permissione repudij, &c. 587. d

Iudicialia præcepta nulla tradidit Christus. 622. e

Iudicialia legis veteris sunt omnino abrogata. 595. e

Iuliæ nouercæ Antonini Caracallæ impia vox. 314. b

Iuliani Apostatæ impietas erga Christianos. 260. a

Iulianus apostata Petrum varietatis insimulat. 613. d

Iulius Cæsar scripsit gesta propria. 623. e

Iulius Cæsar tyrannicè summam potestatem politicam Dictatoris & Imperatoris perpetui occupauit. 127. d

Iulius Cæsar leges sanxit, quibus etiam reges obtemperarent. 312. a

Iulius Cæsar rogauit à Senatu, se solui à lege, qua interdictum erat, ne consules absentes crearentur. 312. e

Iulius Cæsar cùm rogauit se solui lege nondum rem Romanam adeptus erat. 313. a

Iunioris Imperatoris leges præualent. 47. e

Iuramenti obligatio minor est quàm voti. 368. b

ex Iuramento & pacto naturalis obligatio oritur. 314. b

Iuramentum non debet esse vinculum iniquitatis. 263. e

Iuramentum nemo tenetur seruare cum probabili vitæ periculo. 398. e

Iuramentum de re licita obligat etiam cum periculo vitæ. 403. c

Iuramentum iniustè extortum potest inducere obligationem religionis. 404. d

Iurame#to potuit quis obligari ad dandas pecunias latroni inuadenti, & vsuras vsurario. 404. b

Iuramentum non capit vim obligandi ex animo se obligandi, sed ex animo iurandi. 15. b

Iuramentum promissorium in materia leui tantùm obligat sub veniali. 368. d

Iuramentum sibi præstant Rex & regnum. 314. a

Iuramenta non potest relaxare Pontifex in præiudicium tertij. 533. d

Iuramenta quomodo relaxet Pontifex. 628. e

in Iuramento quomodo dispenset Pontifex. 506. e

Iuramenti dispensatio quomodo fiat. 94. d

Iuramentum inferioris non potest obligare contra voluntatem superioris. 422. a

[[678]] ob Iuramentum præstitum quando quis teneatur redire ad carcerem. 403. b

Iuramenti promissorij obligatio quæ. 236. b

Iuramenti promissorij violator est infamis ipso iure. 371. d, e

Iuramenti præstiti qualis pœna. 251. e

Iussa Principum sunt constitutiones & leges. 47. e

Iustificantur homines iustitia inhærente. 588. d

Iustificatio nulli vnquam contingit sine fide. 500. a

Iustificatio ipsa est adoptio. 589. c

Iustificationes in lege veteri quæ. 583. c, 584. b

Iustinianus auctor Authenticorum omnium. 48. a

Iustinianus omnium Imperatorum leges in Codicem redigi mandauit. 48. a

Iustus est qui legitimè facit. 4. c

Iusti primi pastores pecudum, non Reges fuerunt. 106. b

Iusto non est lex posita. 58. c

Iusto non est lex posita, quomodo intelligendum. 621. a, b, c

Iusti potiùs amore ducuntur, quàm timore pœnæ. 303. a

Iusti quo ductu legem seruent. 303. e

Iusti quomodo sunt sub lege. 303. per totum.

Iusti rarò vel nunquam peccant mortaliter, vel statim à peccato resurgunt. 303. b

Iusti ante legem Christi iustificati fuerunt per gratiam habitualem. 589. c

Iusti non verè erant in lege veteri, sed tantùm nomine tenus. 588. b, c, d

Iusti antiqui verè fuerunt filij Dei adoptiui. 589. b, c

Iustos non obligari legibus hominum est error Caluini & Lutheri. 301. b

Iustos contra nullam legem peccare posse, error Begnardorum, & Begninarum. 301. a

Iustum dicitur, quia secundum ius. 4. c

Iustum id est quod legitimum, & æquum. 4. c

Iusti & iniusti eadem semper regula, licet circunstantiæ varientur. 38. d

Iusta dicimus quæ fœlicitatem, eiusq#ue partes societatis ciuilis efficiunt, & conseruant. 18. a

Iustum naturale est quod habet vim vbique. 77. a

Iustitia vera quænam. 140. d, e

Iustitia est constans, & perpetua voluntas ius suum vnicuique tribuens. 4. b

Iustititia & iustum æquiuocè dicuntur. 4. b

Iustitia & iustum à iure dicuntur. 4. c

Iustitia in specie sumitur pro virtute ad alterum, quæ vnicuique aliorum tribuit quod suum est. 4. a

Iustitia generaliter sumitur pro omni virtute. 4. a

Iustitia in sese virtures continet omnes. 30. a

Iustitia requiritur in legislatore, vt æqualitas suum cuique tribuens. 55. a

ex Iustitiæ solius obseruatione pendet pax, & conseruatio ciuitatis. 211. b

Iustitia, nec iura possunt esse apud infideles. 140. d

Iustitia quæ in voluntate existit, ordinat vnum hominem ad alium. 7. d

Iustitia per sapientiam dicitur seruari. 8. e

Iustitia distinguitur in generalem, peculiarem, & legalem. 405. d, e

Iustitiæ originalis dono concupiscentij subijcebatur rationi. 53. a

Iustitia legalis præclarissima persæpe virtutum, & Hespero, atque Lucifero admirabilior. 30. a

Iustitia legalis spectat bonum commune. 29. e

Iustitia legalis virtus non absolutè, sed ad alium. 30. a

Iustitia legalis non est specialis virtus, sed ratio generica reperta in omni virtute. 405. d

Iustitiæ legalis finis est, monere per imperium omnes alias virtutes. 30. a

Iustiti# distributiu# est æqualitatem iuxta proportionem geometricam constituere. 29. d

Iustitia fugata à tempore, quo plures Dij coli cœperunt. 99. c

Iustitiæ, ac misericordiæ præcepto & similibus satisfit per actum qui aliàs esset peccatum. 210. b

Iustitiam veram vnde habuerint patres testamenti veteris. 590. a

Iurisconsulti celeberrimi, & quorum scripta sunt firmata ab Imperatore, vt vim legis habeant. 47. c, d

Iureconsulti quinam, quando creati, & à quo, eorumq#ue auctoritas. 47. e

Iurisperiti solas leges humanas considerant, Theologi præcipuè diuinas. 2

Iurisperiti & Theologi possunt doctrinaliter disoluere dubia omnia. 51. c

Iurisperiti leges considerant, quatenus ad quietem, & pacem Reip. necessariæ sunt. 2

Iurisdictio quid. 110. d

Iurisdictio est potestas de publico introducta cum necessitate iuris dicendi, & æquitatis statuendæ. 21. d

Iurisdictionis tres species. 110. d

Iurisdictio distinguitur in contentiosam & voluntariam. 338. e, & quæ sit vtraque. ibid.

ad Iurisdictionem contentiosam, & voluntariam quæ pertineant. 338. a

Iurisdictionis potestas subditos in bonum eorum, non in proprium inducit. 21. d

Iurisdictio requiritur ad ferendas leges. 110. d, 161. a

Iurisdictio non requiritur ad meram permissionem & concessionem, quæ ad nihil obliget. 39. d

Iurisdictio quomodo tradatur superioribus in Religiosos. 181. e, & seq.

Iurisdictio ab imperio distincta. 110. c

Iurisdictio sine coactione inutilis esset. 347. c

Iurisdictionis dominium valde diuersum à dominio proprietatis. 21. c

Iurisdictio inuoluntaria cum strepitu iudicij non potest exerceri in alieno territorio, potest tame# voluntaria. 456. a

Iurisdictio delegata permanet morte delegantis, quando sub nomine dignitatis delegantis committitur. 548. b

Iurisdictionis delegatio finitur morte delegantis, vel amissione officij, si negotium sit integrum. 548. b

Iurisdictionem aliquando dare potest consuetudo. 446. d

Iurisdictionis ius non est in domo sine familia. 17. d

extra Iurisdictionem suam ius non dicit, qui præcipit subdito. 337. e

Iurisdictio cui competit in alterum potest eum punire. 347. c

Iurisdictionem in seipsum nemo habere potest. 306. e

Iurisdictioni alicuius subijcitur quis ratione rei sitæ in aliquo loco. 336. c

[[679]] Iurisdictionem in alieno territorio nemo potest exercere. 331. a

Iurisdictionis potestas perseuerat in infideli, etiam respectu fidelium, qui ei subditi sunt. 138. b

Ius quàm multa significet. 34. c

Ius est iusti iudicium & ordinatio ciuilis societatis. 4. d

Ius quasi iussus, vel iussum, à Iubendo dicitur. 4. d

Ius à iuxta, quia iuxta legem sit. 4. e

Ius à iusto, vel iustitia. 4. a, c

Ius ars boni, & æqui. 9. a, 37. b

Iuris definitio à Cicerone. 35. b, & ab alijs. ibid.

Ius varias habet significationes. 3. d

Ius est ciuilis æquitas, vel scriptis, & legibus sancita, &c. 4. d

Iuris variæ diuisiones. 104. d, 105. e

Iuris diuisio ab Aristotele. 36. c

Ius in quot diuidatur. 39. b

Ius ab æquo distinguitur. 4. a, b

Iura ab antiquis dicta sunt iussa. 4. d

Ius vt dicatur consuetudo. 4. a

Ius diuiditur in naturale & positiuum. 35. e

Ius diuiditur in naturale, gentium & ciuile. 104. b

Ius quod diuiditur in ius naturale, gentium & ciuile, est ius sumptum pro lege. 39. b

Ius & ratio propria hominum. 34. d

Ius non est in brutis, nec lex, quia nec ratio. 34. d

Ius quale in brutis reperiatur. 35. a, b

Ius vocatur facultas quam lex concedit. 4. e

Ius semper quæsitum est æquale. 99. b

Ius iniustum esse non potest. 22. b

Ius est genus, lex autem iuris species. 4. d

Ius superius lege scripta. 4. d

Ius diuinum dupliciter sumitur apud Patres. 573. b

Ius positiuum quid sit. 35. b, c

Ius positiuum diuinum est, & quid sit. 511. b, c

Ius positiuum potest esse quodammodo naturale, & secundùm quid. 41. e

Ius positiuum potest esse commune omnibus hominibus. 35. b

Iuris positiui sunt omnia quorum obligatio fundatur in voluntate obligandi subditum. 36. c

Ius positiuum solùm voluntarium, & variabile est. 41. d

Ius humanum quod. 511. c

Iuris humani species. 104. b, c

Iura humana data generi humano à Deo per Imperatores, & Reges sæculi. 99. d

Ius humanum naturali derogat. 81. a, b

Iuris naturalis definitio. 34. a, b, 308. d

Ius naturæ quid. 77. a

Ius naturale quid. 35. e, positiuum quid. ibid.

Ius naturæ & gentium quid. 105. a

Iuris naturalis descriptio ab Azor. 35. d

Iura naturalia duo. 41. d

Ius naturæ inter omnia primatum obtinet tempore, & dignitate. 82. b

Ius naturale in quo contineatur. 72. e

Ius naturale duplex. 36. a

Ius naturæ immutabile. 82. c, d

Ius naturale in semper iustum, & in immutabile. 37. c

Ius naturæ est primarium ius gentium, quia ita gentes ligat, vt liberari ab eo non possint. 41. a

Ius naturæ idem cum iure gentium secundùm Azor. 35. e

Ius naturæ est quod natura ipsa sine humana voluntate constituit. 39. c

Ius naturale Deum solum auctorem cognoscit. 117. e

Ius naturæ variari potest & quomodo. 81. d, non autem quoad vim obligandi. ibid. c

Ius naturale in homine triplex. 35. c

de Iure naturali aliquid dupliciter dicitur. 43. d

Ius naturæ & ciuile ita denominata ab auctoribus. 39. e

Iura naturæ omnia euidentia. 77. a

Iuris naturæ violatio semper periculum animæ inducit. 82. d

Iure naturæ prohibitum, & præceptum est quicquid expedit esse prohibitum & præceptum. 195. e

Iure naturæ omnia sunt communia. 37. c, 81. c

Ius naturæ præcipit & prohibet. 38. e

Iuris naturæ declaratio facta à Principe non habet infallibilem auctoritatem. 51. c

in Ius naturale non cadit dispensatio. 40. b

Iuri naturali nulla consuetudo derogare potest. 82. c

Ius naturæ secundarium est ius gentium primarium. 43. a

Ius gentium vnde dictum. 39. e

Ius gentium est quod omnes gentes natura duce statuerunt. 37. b

Ius gentium est quod naturalis ratio inter omnes homines constituit. 36. b

Ius gentium quid sit ex Cicerone. 36. d, e, item ius naturæ. ibid.

Ius gentium quid sit. 38. e

Ius gentium quid secundùm Connanum. 37. c, d

Ius gentium duplex. 37. e

Ius gentium alterum primarium, alterum secundarium. 36. d, 41. a

Ius gentium ad quodnam ius sit reuocandum. 35. c, d, & seqq.

Ius gentium partim sub iure naturali generatim sumpto, partim sub positiuo comprehenditur. 36. d, e, & seqq.

Ius gentium sub iure naturali generatim, & latè dicto comprehenditur. 35. d

Ius gentium est aliud à naturali. 76. d

Ius gentium quomodo distinguatur à iure naturali & ciuili. 40. a

Ius gentium ad naturale & ciuile reduci potest. 42. a

Ius gentium humanum est. 105. a

Ius gentium est positiuum. 40. a, 316. a, 489. c

Ius omne gentium propriè sumptum est positiuum. 38. d, 39. a

Ius gentium constituunt Religio erga Deum, obedientia erga patriam, & parentes. 37. e, 38. a

Ius gentium quomodo est institutum, & à quibus. 39. d, e

Ius gentium est humana constitutione factum. 37. a

Ius gentium non est insertum à natura sola, sed ab opinione, & consensu hominum. 41. e

Ius gentium primi generis sine vlla hominum constitutione extitit. 38. a

Iure gentium soli, & omnes homines vtuntur. 39. e

Ius gentium ratione naturali inter omnes homines peræquè seruatur. 41. c

Iuris gentium variæ partes. 35. e

Iuri gentium subiecta. 38. a

Ius gentium nemo potest mutare, nec naturale. 447. e

[[680]] Ius gentium non potest abrogari, nec dispensari, nisi à toto genere humano. 40. e

Ius gentium vix potest in totum abrogari. 41. a

in Iure gentium non possunt reges dispensare. 40. e

Iuri gentium derogari potest per ius ciuile. 41. a

Ius gentium & ciuile qua ratione obligent, & quomodo constituta sint. 39. e, & seq.

Ius gentium nihil præcipit, aut prohibet. 38. e

Ius gentium est lex, ac proinde ad aliquid obligat, præcipit, &c. 39. c

Ius gentium tantùm permittit, & concedit. 38. e

Ius gentium non solùm permittit, & concedit: sed etiam præcipit, aut prohibet. 39. a

Iuri gentium & naturali quomodo possit quis renunciare. 447. a

Ius gentium nunquam potest reddere contractus validos iure naturæ nullos. 45. d

in Ius gentium potest cadere dispensatio. 510. a, b

in Ius gentium dispensare potest potestas humana. 40. b

in Iure gentium vtrùm possit Deus dispensare, an non. 92. e

in Iure gentium quomodo dispensare tota Respub. humana possit. 92. e

contra Ius gentium præscribi non potest. 489. b, c

Iura publica certissima sunt humanæ vitæ solatia. 99. a

Iuri publico non possunt priuati derogare. 469. a

Ius canonicum est diuinum, ciuile humanum. 573. c

Ius canonicum comparatione iuris Imperialis firmius, & illustrius est. 132. c

Iure canonico derogatum est iuri gentium, quo cepti in bello serui fiebant. 41. b

Ius canonicum in temporalibus quomodo disponat. 132. c

Ius canonicum vbi non est, & non contradicit ciuili, vtimur ciuili in omni simili materia. 459. d

Ius ciuile prius fuit quàm ius gentium. 105. c

Ius ciuile dicitur quod est proprium ciuitatis, vel regni. 42. a

Iuris ciuilis & naturalis descriptio. 37. a

Ius ciuile quomodo mutet ius naturale. 84. c

Ius ciuile quomodo fiat. 81. c

Iuris ciuilis prudentia subordinatur morali philosophiæ. 2

Iuri ciuili standum est, quando iure canonico contrarium statutum non est. 274. a

Ius ciuile deficiente iure canonico non est seruandum in merè spiritualibus, sed in temporalibus. 276. b

Ius Imperiale paucis exceptis legibus magis conducere videtur ad Reip. politicæ gubernationem, quàm canonicum. 132. d

Ius imperiale non habet vim Romæ in temporalibus, nisi Pontifex id velit. 279. b

Iuribus imperatorum sublatis nullus est qui quicquam suum audeat dicere. 99. d

Ius honoratium quid. 48. d

Ius Papyrianum quando, & à quo compositum. 46. b

Iura familiæ, siue domus quæ. 17. d

Iurium correctio vitanda est. 451. c

Ius correctorium restringendum est. 451. c

Ius tertij ita fauotabile est, vt quoad fieri possit, illæsum seruandum sit. 451. d

Iuris derogatio vit#da est quoad fieri possit. 437. a

Iurium correctio est vitanda. 470. a

Iuris interpretatio concessa est Doctoribus, & magistris. 563. a

Ius vltra legem scriptam, suo ambitu complectitur morem seu consuetudinem. 4. d

Iuris disciplina ex intimis Philosophi# haurienda. 2

Ius tripliciter constituitur à Principe. 51. a

Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur. 16. c

in Iure non tam desideratur iustitia, quàm honestas. 22. b

Iura iurium debent concordare. 470. a

contra Ius aliquid fit dupliciter. 428. b

contra Ius quæ fiunt, debent pro infectis haberi. 428. a, b, c, d, e

contra Ius acta in quatuor casibus valent. 428. e, & seq.

Ius aliquando assistit actui, quem prohibet. 431. b

à Iure communi quæ exorbitant, non sunt ad consequentiam trahenda. 442. b

Ius idem vbi est eadem ratio. 555. d

Iuris beneficium non est auferendum. 280. b

Iura & leges solus princeps relaxat. 447. c

Ius dicere non est actus sanctitatis, sed iurisdictionis. 170. c

Iuri sibi à lege concesso quando partes possint cedere. 217. b

Iuri suo cedere quis potest. 460. c

Iuri suo quilibet cedere, & renunciare, si renunciatio non redundet in commune detrimentum. 447. b

Ius iurisdictionis non est in domo. 17. d

Ius dicenti extra territorium impunè non paretur. 221. c, 304. e, 339. d

Iuuenes duo exemplum edunt mirabile suæ abstinentiæ. 266. e

Iuuentij & Maximiani martyrum magnanimitas. 260. b

K

KAlendarij mutatio non est vbique recepta. 333. d

quid significet. 613 e, 616. e

L

LAced#monum legislator celeberrimus Lycurgus. 46. d

Laced#monij credebant, quòd Lycurgus leges, quas illis dederat, à Ioue patre acceperat. 568. a

Lacedæmonum Reges non poterant sine consensu populi leges condere. 133. c

Lacedæmonum Reges iurabant regno. 314. a

Lacedæmonum rex non erat rex absolutus. 307. d

Lacedæmones regem suum Archidamum pecunijs multarunt, quòd mulierem pusilli corporis sibi coniunxisset contra legem. 307. d

Lacedæmones quo iure vsi sint in Archidamum. 314. c

Lacedæmonijs eduliorum furta permissa fuere. 79. a

Lacticinia cur prohibita. 539. b

Laicum fuisse Pontificam inauditum. 188. c

Laicus si Pontifex eligeretur, quomodo & quando deberet vti iurisdictione Pontificia. 188. c

Laicus non potest fieri Episcopus. 188. c

Laicus potest habere iurisdictionem Ecclesiasticam. 188. b

Laici non habent potestatem coe#rcitiuam, & punitiuam comparatione clericorum. 353. a

Laicis nullo iure in personas Ecclesiasticas potestas data est. 347. a

Laicis Ecclesiastica negotia tractare, maximè quæ spiritualia sunt, interdicitur. 347. e

Laici cur in temporalibus iudices esse debeant. 109. c

[[681]] Laicorum consuetudo quomodo, & quando liget clericos. 501. a, b

Laicus non potest ex præscriptione acquirere spiritualia. 489. b

Lainus secundus generalis Charitatis, magno rationum pondere propugnauit pro abstinentia Carthusianorum in Concilio Tride#tino. 264. b

Latrones publicos, vel occultos maleficos licet priuata auctoritate occidere. 83. d

Latro fuit martyr, & in sanguine suo baptizatus. 625. c

Laudes legis ex Isocrate. 18. d

Leander Episcopus Hispalensis, & Gregorius I. Pontifex valde familiares. 351. d

Leander quanta gratia valuerit apud Recaredum. 351. e

Leander Episcopus Hispalensis Recaredum regem sibi à patre Leonilgido traditum in fide orthodoxa instituit. 351. d

Lesbia regula quid. 49. b

Lesæ maiestatis criminis punitio. 213. a

Læsæ Maiestatis rei nullus valet. 388. c

Legato non nocere ius naturale primarium est. 38. c

Legatum lædere non licet ex iure gentium. 38. b

Legatorum immunitas est, & iure gentium. 115. e

Legatis aduersarij nocere non licet. 42. b

Legati, contractus, &c. de iure gentium. 39. e

Legatus Papæ triplex. 165. d

Legatus natus quis. 165. e

Legatus natus quis sit. 166. d, e

Legatus à latere quis. 165. d. potest non esse Cardinalis. ibid.

Legatus constitutus ibid. e. dicitur temporarius. ibid. est minoris auctoritatis, quàm primus. ibid.

Legatorum ordinatio. 166. e

Legati potestas est ordinaria. 166. b

Legati habent omnem iurisdictionem ordinariam Episcoporum. 166. b. imò plura possunt efficere quàm Episcopi. ibid. c

Legati possunt leges condere in sua prouincia, earum vis, & quomodo. 166. a

Legatorum leges quis possit interpretari. 167. d

Legatus potest delegare alium. 166. c, d

Legatus Papæ dum est in aliquo Episcopatu non tenetur legibus peculiaribus illius. 312. e

Legati officium constituit Pontifex propria auctoritate. 182. e

Legatus instar Principis habet regiam facultatem, & dignitatem. 166. e

Legatus vbi est, cessat in multis iurisdictio ordinarij. 166. d

Legati dignitas tota à Pontifice. 166. b

Legatus potest in iure canonico dispensare, non contra illud statuere. 166. e

Legati Apostolici acta firma sunt, donec sciat se esse reuocatum. 282. c

per Legatum gesta valent, donec sciat reuocationem. 464. a

Legatorum statutis non tenentur subditi qui extra prouinciam deliquerunt. 167. c

Legatorum auctoritas excellens. 166. a, b

Legatum acquiritur absenti. 449. a

Legatum acquiritur absenti, & ignoranti. 284. a. 285. d

Legata acquiruntur à morte testatoris, & possunt confiscari. 395. a

Legata in solo testamento relinqui possunt. 440. a

Legatis accedunt ea quæ tunc non sunt, si esse solent. 338. e. 339. a, b

Legata mortuo testatore pendente quacumque conditione non transmittuntur ad hæredes legatarij. 385. a

Legata & fidei commissa differunt. 440. a

Legati venditio facta ab hærede quando sit valida. 383. c

Legatum potest hæres præscribere triginta annis. 390. e

Legatum non transit in dominium legatarij à die obitus testatoris, sed à die acceptationis, licet fructus fiant illius si acceptet legatum. 395. b

Legatum vitiatur ex defectu causæ, si probetur fore, vt cognita veritate testator non legaret. 544. e. explicatur. 546. a

Legatario qui in possessione est legati sibi à testatore sibi in minus solenni testamento relicti, ius competit retinendi legatum. 438. a

Legalia veteris legis iam sunt interdicta. 608. e, & mortifera. 614, e

Legalia expirarunt in ipso instanti mortis Christi. 602. c

Legalia fuerunt mortifera à morte Christi. 612. c. & quomodo. 614. e, & a, b

Legalia cessarunt à puncto passionis, licèt Apostoli ignorauerint. 604. b. 614. d, e

Legalibus quomodo sint vsi Apostoli post mortem Christi. 612. d, e. 615. a

Legalia quando cœperint esse mortifera non potest tempus assignari. 618. c

Legalia non cœperunt esse mortifera ex determinatione Apostolorum, nec Ecclesiæ. 618. e

Legalia fuêre mortifera à tempore Euangelij sufficienter promulgati. 618. b

Legalia quibus modis possint accipi. 608. e, & seq.

Legalia quomodo licuit exercere post passionem. 614. d

Legalia licuit exercere ante sufficientem Euangelij promulgationem. 614. c, & b

Legalium vsus quomodo non sit mortiferus. 608. c, d

Legionis & Castellæ regibus Indiarum occidentalium dominium transtulit Alexander. VI. 120. a

Legitimatus in spiritualibus à summo Pontifice, non censetur legitimatus in spiritualibus in terris Imperij. 123. c

Legum latio ad dignitatem regiam pertinet. 132. e

Legislatio est quædam iurisdictio. 110. c

Legislatores celeberrimi. 46. d

Legislatorum antiquissimus Moses. 46. c

Legislator dicitur lex viua. 72. a

Legumlatores boni qui. 102. a

Legislatores quinam possint esse. 304. d

Legislator quis esse debeat. 102. c

Legislatores officium. 363. b

Legislatorum & Iurisperitorum munus. 54. b

in Legislatores quatuor virtutes debent lucere. 55. a

in Legislatore optimo quæ requirantur. 55, a

in Legislatore est duplex potestas, & quæ. 61. d

Legislator quæ debeat atte#dere in ferenda lege. 17. e

Legislatoris æqui non est iubere quæ natura non capit, nec admittit. 22. a

Legislator quid debeat considerare. 56. c

[[682]] Legislator ferendo legem quidnam spectare debeat. 54. b, c, & seqq.

Legislator in materia graui non potest non ponere grauem obligationem. 235. e

Legislator non potest etiamsi velit, in materia omninò leui imponere graue# obligationem. 242. d

legislator humanus semper potest obligare cum periculo vitæ. 255. e

legislator quando possit obligare cum vitæ periculo. 257. d

legislator non potest obligare vnam partem, dum alia non acceptat. 292. d

legislator non potest licitè sine conuenienti causa legem condere. 523. a

legislator quomodo obliget ad pœnam æternam. 224. d

legislator potest in conscientia obligari. 363. d

legislatoris intentio sine expressione non operatur. 425. a

legislatores assuefaciendo faciunt homines bonos. 54. b, c

legislator fert leges, vt minister Dei. 223. c

legislator ciuilis potest condere leges obligantes in conscientia sub mortali. 237. e

legislator humanus non potest de internis sententiam ferre. 195. c

legislatores quomodo debeant condere leges. 67. e

legislator præsumitur nolle obligare, si lex non sit conueniens bono communi. 289. e

legislator non vult, nec potest obligare ante promulgationem. 27. c

legislator non potest obligare populo contradicente, aut non acceptante. 290. a

legislator debet ferre leges accommodatas ingeniis subditorum. 212. e

legumlatores à Deo licentiam acceperunt. 346. e

legislator apud Deum tantùm potest timere pœnam. 316. d

legislator aliqua ratione tenetur ad setuandas proprias leges. 304. b

legislator violans legem non redditur obnoxius pœnæ apud homines, sed apud Deum. 316. d

legislator non obligatur ad pœnam subeundam, donec princeps est. 316. e

legislator quomodo puniri possit deposito officio. 316. d

legislator humanus omni studio prospicit, ne subditorum animæ illaqueentur. 364. d

legislator dupliciter fundari potest in præsumptione in lege irritante. 421. c
ad legislatorem pertinet legitima suarum legum declaratio. 52. a
ad legislatorem pertinet, suam legem authenticè declarare. 252. c
legislator potest in lege sua, æqualium, & inferiorum dispensare. 510. d
legislator non debet in se punire alienas transgressiones. 317. d
legislatores & leges solent vilescere frequenti mutatione. 467. b, c
lex Græcè ##μ##, à ##μ#, quod significat pascere, regere, &c. 4. e
lex dicitur à ligando, de cuius ratione est, esse præceptum. 232. e
lex à ligando dici solet. 3. a. & 27. b
lex ab electione dicta. 3. b, c
lex à legendo dicta, quia scripta, ac proinde legibilis esse debet. 3. b. & 27. a
Lex velut manu-ductio, viam præmuniens. 8. d
lex consistit præcisè in actu intellectus, *fac hoc.* 15. e
lex coalescit ex actu Intellectus, & Voluntatis. 9. b, c, d
lex omnis à Deo proficiscitur. 74. c
lex quid sit. 195. b
lex est lumen vitæ, Rex mortalium, & immortalium omnium. 8. c
lex æternus Dei conceptus. 31. c
lex est actus elicitus à voluntate superioris non ab intellectu. 7. c, e
lex est regula iustorum, & iniustorum. 6. e
lex est inuentum & donum Dei. 99. d
lex est communis Reip. sponsio. 16. b
lex decretum, seu scitum ciuitatis. Græcè. ###μ# 9. a
lex præceptum superioris, etiam iniquum, & inutile. 6. b
lex Rex iustissimus. 533. a
lex propriè dicta præceptum quoddam est. 10. e
lex opinio multitudinis. 9. b
lex principis opus. 132. e
lex voluntas obligandi creaturam rationalem. 10. b
lex canon est, seu regula. 71. c
lex virtus armata. 98. e
lex non est quodcumque præceptum, sed stabile & firum, ac perpetuum. 24. e
leges cur à Cicerone dicantur nerui Reip. 98. d

lex est doctrix & Magistra. 8. d

lex lux, & via vitæ. 3. a

lex non est enunciatio, nec iudicium, sed imperium strictè sumptum. 24. d

lex est generale mandatum & onus, cui ego non teneor humeros supponere, dum alij communiter renuunt, debeo tamen cum illis portare. 292. d, e

lex est naturæ vis, ratioq#ue prudentis, iuris, atque iniuriæ regula. 8. d

lex dicitur præceptum. 6. c

lex est communis ciuitatis consensus. 7. b

lex regula ad bonum subditos perducens. 9. a

lex mensura quædam est. 65. c

leges dictæ cantilenæ. 4. e

lex scriptum præcipiens honesta, prohibensque contraria. 10. a

lex sanctio sancta, iubens honesta, prohibens contraria. 14. e

leges sunt generalia iussa pertinentia ad vniuersos ciues, priuilegia verò sunt priuata iussa pertinentia ad singulares homines. 441. c

lex est opinio bona. 6. d

lex est ratio summa insita in natura, quæ iubet ea, quæ facienda sunt, prohibet qu# contraria. 8. d, e

lex appellatur consilium boni operis. 6. c

lex est actus superioris. 404. e

leges dicuntur vincula, iugum, neruus. 3. b

lex est iudicium, quo voluntas obligandi denunciatur. 15. b

lex est lux & regula humanarum actionum. 104. a

lex mortalium & immortalium regina. 9. a

lex humanarum, diuinarumq#ue Regina. 9. c

leges oculi Reipub. 99. e

lex omnium Regina. 9. c

lex mensura quædam qua ducitur quis ad aliquid agendum, vel ab agendo retrahitur. 5. e

leges anima ciuitatis. 98. b

lex est bona opinio, recta ratio. 8. c

[[683]] Lex mensura & regula obligati. 12. d

Lex gubernandi ratio sic. 9. a

Lex & quasi sanctissimum templum à summi numinis liberalitate collatum. 346. d

Lex omnis & inuentio quædam & domum Dei, decretum hominum sapientum, &c. 29. a

Lex est species iuris. 6. c

Lex ab Hebræis Thorah, id est, doctrina. 5. a

Lex est dictamen rationis practicæ in Principe, qui gubernat communitatem perfectam. 29. e

Leges mercaturæ, poe#sis, &c. 5. d

Lex imperandi, & vetandi sapientia. 8. e

Lex prudentium virorum consilium. 9. c

Lex regina omnium mortalium & immortalium, inuentum Deorum, &c. 314. c

Lex debet esse communis regula, & ideo non potest ligare aliquos quin etiam alios liget. 289. c

Lex omnis iusta rationi, & lege naturali consentanea. 97. b

Leges ab Hispanis derechos vocatæ. 5. b

Lex à Patribus, scriptura, &c. 8. e

Lex est quod Imperator causa examinata cognitionaliter dixerit. 49. d

Leges sunt propositiones practicæ. 14. a

Lex quænam sit ratio. 73. b

Lex est recta ratio in iubendo, & vetando. 8. e

Lex est cui omnes homines debent obedire. 16. b

Leges quasi telæ aranearum sunt. 100. b

Lex appellatur tota scriptura, quia tota mentem instruit. 6. e

Lex regula iustorum, & iniustorum. 8. c

Lex omnis non est signum voluntatis obligandi. 10. d

Lex dicitur quia legat vinculis. ibid.

Lex sine ratione peruersitas est. 6. d

Lex est magistratus mutus, magistratus lex loquens. 376. c

Lex propriè dicta est quæ verè obligat voluntatem. 31. a

Lex est quod Princeps vel Resp. iubet verbo, vel scripto. 16. c

Lex respectu Dei fas potius quàm ius appellatur. 4. c

Legem esse reginam mortalium, & immortalium quomodo intelligatur. 12. c

Lex impropriè dicta est quæ non obligat voluntatem. 31. a

Lex impropriè dicta est qua gubernantur ratione catentia. 31. a

Lex pro conditione. 5. e

Lex non dicitur præceptum de re turpi, & iniquum. 6. b

Lex quomodo dicatur à Chaldeis. 5. a

Lex dicitur rogatio. 3. a

Lex dicitur contractus. 6. a

Lex nobis futurum est quicquid ex ore Dei excipimus. 6. e

Lex dicitur Fomes, & quare. 5. c

Leges dicuntur præcepta cuiuslibet artis. 5. d

Lex dicitur pædagogus. 8. b

Leges laquei sunt, & occasiones delinquendi. 102. a

de Legis ratione est, vt sit regula, & imperium ex se aptum, vt applicetur ad operandum. 273. b

Lex appellatur intelligentia scripturæ mystica. 7. a

Legis descriptio, & eius qualitates. 18. a, c, d

Legis definitiones quædam secundùm ius Romanum. 48. b

Legis definitiones variæ. 67. c, d

Legis definitiones à variis variæ. 28. c, d, & seqq.

Legis vera definitio à scolasticis in rigore verborum tradita. 29. c, d

Legis definitio maxime probata, vt sit, ordinatio rationis ad bonum commune ab eo qui curam communitatis habet, promulgata. 29. a

Legis vera definitio secundùm auctorem, vt sit, Præceptum communitati impositum perpetuò obligans, nisi reuocetur. 29. c

Lex imprudens non est vera lex. 215. b

Leges vt libri medicinæ, magistratus vt medici. 100. b

Lex quæ solum habet vim obligandi ad tempus, non est lex, nisi latè. 2. b

Lex dicitur statutum, & constitutio, 6. c

Les sine magistratibus videntur inutiles. 100. a

Lex quidquid potest, potest legislator, sed non contra. 376. e

Lex est de præcepto, aut de consilio perfectionis, &c. 58. a

Lex inutilis communitati lex non est. 20. d. item lex iniusta. ibid.

Lex non iusta non est lex. 97. a

Lex non scripta non est propriè lex, quia non legibilis. 10. a

Lex scripta dicitur mortua lex. 49. e

Lex nulla iusta, nisi imitetur æternam. 67. e

Lex permissiua non est propriè lex. 6. a

Lex declaratoria non est regula actionis. 559. a

Lex aliquando actualiter non est in mente, sed per modum habitus. 16. a

Lex consultoria, & permissiua non sunt propriè leges. 10. a. c

Lex scripta & vocalis idem possunt. 376. c, d

Lex interdum sumitur cum omni rigore, & proprietate, interdum pro collectione quadam præceptorum. 587. e

Lex iurisdictionis dominium supponit, & subditos. 31. a

Lex artis non est propriè lex, sed sec#dùm quid. 5. e

Lex illuminat. 5. a

Lex iudicans est verè præceptum, & imperium, quatenus regula necessariò sequenda. 14. b

Leges non sunt quæ non sunt generalia iussa. 16. d

Lex mentis nostræ conscientia. 8. d

Lex bona cur dicatur. 55. c

Lex iusta, & quam sequi tenemur, sola lex est. 6. b

Lex bona non est sine Deo. 101. a

Lex iusta cur dicatur. 55. c

Leges à Græcis ad Romanos translatæ. 46. c

Leges ad quid factæ. 98. c

Lex ad quos loquitur. 304. d

Lex pertinet ad intellectum. 9. b

per Legem homines ordinantur in finem. 7. d

de Legis ratione est, esse perpetuum. 441. d

quibus Legibus perpetuitas, & quomodò conueniat. 24. c

Leges duplices, aliæ quæ ad commune bonum ordinantur, aliæ ad particulare. 19. a

Lex stuplex, vna propriè imperans, alia indicans, seu ostendens. 14. a

Leges duæ, publica & priuata. 58. b

Lex priuata dignior publica. 58. b

Lex quoad commoda operatur etiam circa ignorantes. 449. e

in Legibus debemus conformari cum membris proximæ ciuitatis vel communitatis. 293. c

Leges aliquæ sunt necessariæ in ordine ad finem creaturæ rationalis. 97. b

[[684]] Lex non fertur in particularem hom inem. 268. e

Lex principalius ad Intellectum, quàm ad voluntatem pertinet. 8. a

Leges cum omnibus vna eademq#ue voce loquuntur. 99. b
Lex vt sit vtilis & iusta, qualis esse debeat. 466. c
Legum diuisiones variæ. 34. d, e
Lex triplex, Indita, prolata, & vocalis, seu mentalis. 9. e
Legum, vel constitutionum particularium tria genera. 551. b
Lex sancta quare dicatur. 55. c
in Lege attendenda est firmitas duplex, auctoritatis, & stabilitatis. 292. b
Legis à Cicerone pr#clarissima encomia. 9. e. & seq
Legis laudes ex Isocrate. 18. d
Lex dupliciter potest esse iniusta. 22. d
Lex quomodo non necessaria. 97. d
Lex & consuetudo eandem vim habent. 322. c
Lex & consuetudo in quo differant. 25. d
Lex & sententia in quo differant. 195. c
Legis & priuilegij discrimen. 443. c
Leges distinguuntur à priuilegiis. 16. a
Lex vera maximè differt à consilio. 231. a
Leges vniuersalia, & futura respiciunt. 100. d
Leges vniuersè de rebus statuunt, respicientes ad ea quæ plerumque accidunt. 100. e
Lex tota meditanda, & custodienda. 5. d
in Legibus & priuilegiis proprietas verborum est tenenda. 454. c
de lege sine constitutione dupliciter loqui possumus. 279. d
Lex dupliciter fundatur in præsumptione. 228. c
Legis anima est eius ratio, & intentio. 567. b. d
Legis ratio est legis anima. 600. b
Legis ratio, & intentio valde distincta. 567. c
Legis ratio non potest extendi extra proprietatem verborum. 568. c, d, & seq.
Lex mentis quæ, & eius officium. 74. b
Legis mens magis est attendenda, quàm verba. 551. d
Legis menx duplex. 555. b. c
Legis forma quæ à Bartholo. 26. c, d
Legum finis, & intentio. 99. b
Legis sensus vnde sumendus. 567. d

in Legis verbis duplex proprietas notatur. 567. e
de ratione Legis est, vt sit distincta à voluntate obligata. 12. d
de Legis ratione essentialiter eompletæ est solennis promulgatio. 605. a
de Legis ratione est voluntas obligandi rationalem naturam. 97. d
Leges rectæ quænam. 18. b
Lex duplicem potest habere difficultatem in dubio de mente legislatoris. 561. d, e
Legum plurima effecta, & laudes. 98. per totam. 99 d. & 101. e
Legis effectum non esse consilium dare, quomodo intelligendum. 59. d
Legis opus non potest vllo modo commutari sine auctoritate legis-latoris. 508. b, c
Legis effectus obligatio, punitio, & irritatio. 559. b. 560. b
Legis virtus est imperare quod fit necessitatem afferendo. 6. c
Legis virtus quæ. 233. b
Legis effectus varij. 61. b
Legis virtus quæ, siue effectus. 58. b
Lex non est posita intentione peccati. 304. b
Legis munus præcipere, iubere, vetare & prohibere. 14. e
Leges non multæ, sed optimæ esse debent. 102.
Lex erudit, & ostendit peccatum. 8. c
Lex omnis aliquibus debet imponi. 32. b
Leges cur inuentæ. 18. c
Lex dirigit, & rectum præscribit. 5. b
Lex omnis principaliter, & vltimatè intendit bonum commune. 452. b
Legis finis in casu particulari duobus modis cessare potest. 269. d
Lex pendet ex voluntate principis. 467. a, b
Legibus remp. regi melius quàm arbitrio Regum. 100. c
Leges quibus de causis fiant. 101. e. & seq
Legis effectus quomodo sit punitio. 60. b
Legis est vetare, permittere, &c. 8. a
Legis præceptiuæ materia proxima est actus virtutis. 217. c
Legis qualitates, & conditiones quales sint. 104. b
Legis vitia quæ. 18. c
Legibus fuerunt subiecti Imperatores ante Vespasianum. 315. e
Lex ad rationem pertinet. 10. a

Lex inducit ad bonum. 53. b

Leges conditiones ab Isidoro vnde sumpt#. 103. b

Lex qualis esse debeat. 54. c

Lex debet esse iusta, & honesta. 22. a

Lex debet esse disciplinæ conueniens, quomodo. 103. e

Leges breues esse debent. 102. c

Lex debet esse scripta. 25. c, d

Leges debent esse faciles, & tolerabiles, & accommodatæ humanæ consuetudini. 378. b, c

Lex debet esse possibilis. 21. b

Lex possibilis quomodo intelligatur. 104. e

Lex debet esse facilis, clara, aperta, possibilis. &c. 22. c, d

Lex debet esse perpetua. 16. c

Lex debet imponi subditis existentibus non solùm in cognitione; sed etiam in re. 32. b

Lex suapte natura tendit in bonum c#mune. 29. c

Leges communiter debent esse suaues, faciles, & moribus populi accommodatæ, non asperæ, & rigidæ nimis. 290. d, e

in Lege aliqua potest fieri triplex mutatio. 626. e

Legis perspicuitas, claritas, &c. non est de essentia ipsius. 28. d

Lex habet vim cogentem. 9. c

Legis variæ acceptiones. 5. e. & seq.

Leges non possunt priuare dominio omnium bonorum ante sententiam. 391. d

Legibus subiacere odiosum non est, sed fauorabile. 338. e

Leges hominem similem Deo reddunt. 19. a

Legis scopus. 18. e

Lex necessitat, obligat, constringit. 57. a

Lex dictat quæ gerenda sint nec ne. 9. a

Leges cur ligent nos. 481. c

Lex existit in intellectu superioris. 8. a, & pertinet ad rationem, id est in ipsa ratione. ibid.

Leges aptari debent ad ea, quæ frequenter accidunt. 16. c

Lex semper, & necessariò habet præcipere. 58. c

Leges debent fieri gratia communis pacis, beneuolentiæ, &c. 18. b

Lex omnis facit hominem bonum. 54. b

[[685]] Lex non operatur vltra intentionem præcipientis. 306. c

Lex cur simpliciter bonos facere homines debeat. 56. d

Lex moris facit hominem bonum bonitate morali. 54. b

Legis beneficia quæ. 18. b, c

Lex debet esse aliquo modo perpetua & stabilis. 23. e

Lex omnium virtutum actus præcipit, omnes verò vitiorum actus interdicit. 30. a

Leges sunt ad Remp. accommodandæ, non Resp. ad leges. 18. a

Lex in iudicio rationis practicæ consistit. 14. a

Lex potest dupliciter habere difficultatem. 561. d

à Legibus nouiter datis potest appellare populus. 296. c

Leges Tyrannorum quæ validæ sint. 226. d

sine Lege peccatum mortuum erat. 56. e

Legem obseruantes semper iustificati sunt ex meritis Christi, præteritis, præsentibus, aut futuris. 629. e

Lex si mentionem faciat de vno, censendum est positum exemplariter. 555. a

Leges Carthaginensium scriptæ in tabulis eburneis. 34. d

à Lege iniusta licet appellare. 20. b

ad Legem obseruandam vires tribuit spiritus fidei & gratiæ. 583. b

Lex quando inducat sententiam latam. 396. b, c

per Legem cognitio peccati. 9. b

Leges, & legislatores solent vilescere frequenti mutatione. 467. b

Legum multitudo non expedit Reip. 101. e. & seq.

Lex fundata in præsumptione, quando reuera falsa est, & veritati non consonat, non obligat in conscientia. 420. a

Leges sine necessitate multiplicandæ non sunt. 102. a

in Legis dubio subditus tenetur consulere superiorem, si commoditas suppetat. 269. c, d

Lex vbi non distinguit, nec nos distinguere debemus. 278. c

Lex impletur qualibet intentione operantis, siue bona, siue mala. 216. c. d. e

Lex quænam dicatur fundata in falsa pr#sumptione. 229. b

Legati recunciatio facta in fraudem creditorum valet. 395. a, b

Lex quælibet adiuuat, vt bene moraliter operemur. 56. c

Lex præsidet bonis, & malis, & ideò Princeps & Dux est. 29. a

Legis ignorantia potest allegari post duos menses à promulgatione. 278. e

Lex in dubio censenda est conditionalis. 369. d

Leges constringunt hominum vitas. 2. e, sicq#ue onerant libertatem. ibid.

Leges de non extrahendis equis è regno, &c. obligant sub mortali. 367. c

Leges paucæ esse debent, eæq#ue perspicuæ, & simplices. 28. a

sine Lege homo homini lupus. 58. b

Lex à consilio quomodo distinguatur. 59. b. c

Legis verba quando clarè aliquid indicant, & non constat aliundè de mente legislatoris, non est à verbis legis recedendum. 225. d

Leges dicuntur coniectare, & quare. 18. a

Legum multitudo ad quid inuenta. 102. d

Lex vbi non distinguit, nec nos distinguere debemus. 253. c

Lex non denominat habentem. 72. e

Legum multitudo, multorum peccatorum sunt signa, & causæ. 101. e

Lex quando contineat sententiam latam, vel ferendam. 395. d, e, & seq.

Lex aliqua potest impleri per actum factum malo fine. 56. b

Leges superfluæ, & inutiles esse debent. 102. c

Lex quando conditionaliter loquitur, censetur requirere id, quod est in conditione positum. 29. a

Legem obligare ad mortale aliquando interpretatur vsus communis, & sequendus est. 243. b

Leges non esse, & inutiles esse idem. 109. c

Legis diuisio in propriè, & in impropriè dictam. 31. a

Legis ignarus non peccat in eam. 27. c

Leges tr#sgredi ex contemptu est peccatum mortale, etsi materia sit leuis. 238. a, cum lege homo homini Deus. 58. b

Leges in tabulis & albo descriptas apud veteres, & publicè exhibitæ. 28. e

Leges non agunt de vna singulari persona. 555. a

quoad Legis efficaciam Scriptura nihil operatur. 26. b

Legem scientes peccant, etsi sit irritans, eorum acta erunt irrita. 279. d

Lex quomodo faciat homines bonos. 54. c

Legem transgredi ex contemptu quid sit propriè. 238. e

contra Legis aperta verba qui peccat, magis delinquit, quàm qui contra solam mentem. 430. a

Legis præuaricator est qui verba legis c#plectens, contra eius nititur voluntatem. 270. e, & seq.

Legis violatio contra quam virtutem sit. 254. e

Legem non seruare quando possit subditus. 269. e

Legem transgrediens bona fide iudicans non obligare, quid & quando peccet. 270. a, b

Legis auxilium frustra implorat, qui in legem c#mittit. 430. a

Lex omnis violata pœna dignum constituit. 60. e

Lex quando possit violari à subdito. 561. e

Legi fit fraus vbi id fit quod fieri nolit, fieri autem non vetuit. 429. c

Leges cùm constitutæ fuerint non erit liberum iudicare de ipsis. 21. a

Leges & iura solus princeps relaxat. 447. c

Legis interpretatio, est anima legis. 49. b

Lex introducitur consuetudine decennali. 483. c

Legem interpretari eius est, cuius est condere. 167. d

Lex per interpretationem non debet reddi inutilis. 454. d, e

Lex de præterito condita non extenditur ad futura. 559. e

Lex quod de nouo statuit in vna materia, extenditur ad alium similem casum in eadem materia. 556. c, d

Legis declaratio facit moralem certitudinem, si Doctores omnes in ea conueniant. 252. e

à Lege quæ exorbitant, non sunt extendenda. 470 a

Leges interpretando viginti sex regulæ seruandæ. 551. vsque ad 553. per totum.

Legis declaratio habet vim legis, & debet promulgari. 252. d

[[686]] Leg# interpretatio naturaliter est necessaria. 562. e

Legis interpretatio est tacitus legis sensus. 429. e

Leges interpretari eius est, cuius est condere. 562. b

Lex dupliciter potest à consuetudine interpretari. 500. a, b

Legis interpretatio legitima eiusdem potestatis atque ipsa constitutio legis. 49. a

in Legum interpretatione vbi res est dubia, maximè vtimur coniecturata mente principis. 453. c, d

in Legum interpretatione extensiua octo regulæ obseruandæ. 555. e, vsque ad 557. e

Legis interpretatio non habet vim legis, nisi promulgata sit. 52. b

Legis verba possunt aliquando non strictæ obseruari, vt æquum & iustum obseruetur virtutes Epiikiæ. 4. b

Legum interpretatio vim legis non habet donec promulgetur. 274. b

Lex quomodo se extendat ad præterita. 559. b, c

Lex tantùm extenditur ad suæ rationis limitationes. 555. d

Lex declaratoria quando extendatur ad futura. 560. a, b, c

Lex ad similia extendi debet. 49. d

Lex declaratoria ad præterita se extendit. 558. d

Lex cùm damnat aliquam consuetudinem ad futuram se extendit. 491. c

Lex inutilis nunc, sed quæ futura est vtilis, lex manet, & obligat in actu primo. 268. b

Legem manere præsumendum est in dubio. 269. c

Legem falsam tenemur transgredi. 228. c

Lex manet cessante vna ratione seu fine illius, aliis remanentibus. 269. a

Lex si non conducat communi bono, nec conductura speratur, statim desinit esse lex. 268. b

Lex si non aduersetur iuri naturali, diuino, vel ge#tium, non desinit valere. 19. a

Legem tollere non possunt actus duo vel tres contrarij secundùm sententiam Auctoris. 298. e, & seq.

Lex non potest reuocari nisi ab eo qui eam tulit, & à superiore, & à successore, non autem ab inferiore. 468. b

Lex quomodo dicatur fauorabilis & odiosa, & & quæ. 555. a, b

Legem limitando seu restringendo quindecim regulæ obseruandæ. 554. d, e, vsque ad 555. d

Lex potest damnare reum antequam audiatur, quod Iudex non potest. 376. e

Lex iniusta pestis appellatur. 6. d

Lex vt sit vtilis & iusta, requiritur populi consensus. 289. d

Lex iniusta non est lex, sed interitus. 6. d

Lex non est iusta, neque obligat, quando id præcipit, à quo planè abhorret ipsa communitas. 289. d

Leges quædam iustæ, quædam iniustæ. 290. b

Legi inutili parendum est. 19. a

Lex quæ desinit esse inutilis est nulla. 268. e

Lex inutilis modo, si fiat vtilis, incipit valere. 2. c, & illa non fuit propriè inutilis, sed valida permansit. ibid.

Lex ex eo quod non seruatur, non est inutilis, & pernitiosa. 292. a

Lex nulla qua ligetur creatura, est omni necessaria. 97. c

Leges non præcipiunt quid minus iustum, sed illud tantùm permittunt. 417. e

Lex omnis iubet, & præcipit. 4. e

Lex nulla quæ non obliget. 57. c

Lex alia iubet, alia vetat. 6. b

Lex quid iubeat, aut vetet. 56. c

Lex nulla est sine obligatione ad culpam, aut ad pœnam. 576. d

Legi essentialis est præceptio. 58. c

Lex quænam præcipere debeat. 215. d

Leges ferendi potestatem Legislatiuam olim in

Romana Rep. Princeps vel Senatus habuerunt dependentem à populo. 290. c

Legum condendarum potestas initio fuit in populo, postea verò translata est in principe#. 480. d, e

Leges condere est actus principalis regis. 132. d

Leges condere est actus supremæ potestatis. 146. e

Leges qui condere possint, & quænam potestas in eis requiratur. 21. c

Leges condere potuit totus cetus hominum quæ singulos obligarent. 112. a

Leges condendi vnde potestatem habeat princeps. 113. a

Legum conden larum potestas eo modo, & conditione in principe existit, quo ei concessa est à communitate. 133. b

Leges cur condere possint Reges. 133. a

Leges condere pertinet ad multitudiem, vel ad publicam personam. 113. e

Leges ferre est actus summi & meri imperij. 161. a

Leges ferre de religione ad Pontificem summum pertinet post Christi aduentum. 211. b

Leges condendi potestas in nullo homine particulari fuit ex rei natura. 113. d

Leges ferendi potestas fuit in statu puræ naturæ. 149. c

ad Leges ferendas iurisdictio requiritur. 110. d

Leges condere potest aliquando, qui caret iurisdictione. 110. c

ad Leges requiritur dominium iurisdictionis. 21. c

in Legibus ferendis quale dominium requiratur. 110. b

Leges ferre non est sanctitatis, sed iurisdictionis. 170. c

Leges ferendi potestas in actibus internis non est cecessaria. 206. e

Leges ferre pertinet ad iustitiæ legalem. 29. e

Leges condere spectat ad iustitiam distributiuam. 29. d

Lex præsumitur ferri à Legislatore sub ea conditione, si acceptata fuerit. 289. d, e

Leges condendi potestas qualis delegari possit. 167. a

Lex lata à Principe respectu Principis, non habet vim respectu Principis, propriè loque#do. 306. e

Leges cur fecerint homines sibi. 99. c

si Lex sit incommoda vel saltem inutilis, Legislator peccat mortaliter, eam ferendo. 19. d

Lex fieri dicitur quando impletur, & seruatur. 5. d

Leges cur ferantur. 98. c

Leges à Romanis quomodo ferebantur. 3. d

Lex statuebatur interrogatione facta à Consule, & responsione communiter à populo. 16. b

Leges sine populi consensu Pontifex condere potest, quæ ad fidem vltimum assequendum essent necessariæ. 289. c

Lex quomodo fieri debeat ad exemplum minois. 101. c

Legem necessariam Reip. si Princeps abstulit, renetur iterum eam ferre. 467. c

[[687]] Lex imponitur directè ratione territorij præceptum, seu sententia ad personas dirigitur. 325. a

Lex quando fertur, tredecim locis examinatur an sit ferenda. 22. a

ad Leges ferendas idoneus, non minus est idoneus ad eas interpretandas. 49. e

Lex quomodo à Grecis ferebatur. 3. c

Leges ferendi primæua potestas in quo fuerit. 154. d

Leges condendi concessa facultas non potest reuocari. 142. b

Legum condendarum facultas in Principes quomodo deuoluta, & à populo tradita. 47. e

in Lege condenda duo considerantur. 166. c

Lex non est nisi quæ aliquam obligationem inducit. 6. a, c

Lex obligatoria sola propriè lex. 10. c

Lex obligatoria quid. 10. c

Legis obligatio pendet ex voluntate legislatoris. 233. c

Leges oblig#tes ipso iure, ipso facto ad quid obligent. 379. e. & a, d, 380. d, e, & e, 381. a, e, 382. a, b, c, d, 384. b, 388. b, c, 391. b, c.

Lex si non dicat ipso facto, ipso iure, non continet sententiam latam, sed inferendam. 395. d

Leges solùm obligant subditos. 129. c, & quomodo. ibid.

Legibus suis nemo potest obligare non subditos. 110. b

Lex nulla comprehendit non subditum. 346. c

Lex non ligat pueros, quia eam naturaliter non cognoscunt, ligat tamen amentes, dementes, &c. 356. e

Lex iniusta vel inhonesta obligare non potest. 22. c

Leges conuentionales, seu conditionales, quæ & quando obligent. 367. d, e, & seq.

Legi inutili non tenetur quis obedire, nisi ad vitandum scandalum. 2. a, nec captiosæ. ibid.

Leges quænam seru#dæ in regno extraneo. 130. d.

Lex rarò potest obligare ad pœnam, & quænam id possint. 376. b, c

Lex fuit in statu innocentiæ de abstinentia à fructu ligni scientiæ. 33. d

Lex quòd magis aut minus obliget vnde proueniat. 235. b

Legis vnius obligatio potest colligi ex alia, an sit mortalis. 252. c

Lex omnis obligat aliquo modo in conscientia, etiamsi formam habeat purè pœnalis. 233. d, e

Lex nulla est quæ non obligat in conscientia. 231. a

Leges mixtæ obligant in conscientia. 365. c

Lex non obligat in conscientia, quando id legislator non intendit. 231. d

Lex cùm irritat actum, quem simul prohibet, obligat in conscientia ad abstinendum ab illo. 419. b, c

Leges possunt fieri non obligantes in conscientia. 231. d

Leges quæ fundantur in falsa præsumptione non obligant in conscientia. 438. c

Lex quando se non explicat, non obligat in conscientia. 253. c

Lex nullam vim habet, vt illi pareatur, nisi ex more. 289. e

Lex non obligat in casu, in quo aduersatur bono communi. 161. e

Lex indubio est seruanda nisi iusta causa excuset. 270. c

Legem obseruare in periculo esset iniustum. 562. b

Leges possunt obligare extraneos circa rem existentem in prouincia. 339. c

Lege sua nemo obligatur, & cur. 306. e

Lege propria quomodo quis comprehendatur. 542. a

Lex sæpe obligat ad opus, non ad pœnam. 316. d

Lex quando determinat tempus ad sui obligationem, statim obligat post illud. 281. d

Lex ad malum obligare non potest. 228. c

Lex quæ præcipit vetera iura seruari, statim à publicatione ligat. 280. c

Lex non à subditis, sed à superiore suam capit energiam. 288. d

Lex si ex parte tantùm acceptetur, ex parte tantùm obligat. 292. d

Lex eam vim habet quàm ei dat legislator. 231. e

Lex quæ nihil absolutè iniungit, obligat solùm ad pœnam. 233. b

Leges qu# sunt insertæ corpori iuris, obligant sine alia promulgatione. 276. c

Leges nulla alia de causa nos tenent, nisi quòd iudicio populi receptæ sint. 289. a

Leges vt generales ab omnibus æqualiter in posterum obseruantur. 16. b

Lex totam vim suam capit ex intentione, seu libera voluntate Legislatoris. 306. c

Lex requirit iudicium de agendis, & voluntatem obligandi ad illa. 9. c

Lex cùm actui resistit nulla oritur naturalis obligatio. 438. a

Lex fundata in falsa præsumptione non obligat. 421. a

Lex fundata in præsumptione non obligat, cùm constat de veritate. 229. e

Leges non acceptatæ obligant in actu primo, & si posteà acceptentur, obligabunt in secundo, sine noua edictione. 291. a

Lex captionibus plena valet. 19. b

Leges qua conditione nos teneant. 160. a

Leges iniustæ non obligant, nec ante, nec post acceptationem. 290. b

ex Legis materia non potest satis discerni eius obligatio. 233. d, 235. a

Lex quando præcipit aliquid, vetat eius omissionem. 58. c

Lex non obligat ad mortale in materia leui. 242. c, secus in graui. ibid. e

Lex non potest obligare ad pœnam ante vllam sententiam, quoties iudex id per sententiam potest. 376. a

Lex vera semper præcipit, quod est rationi consentaneum, & diuinæ voluntati. 4. b

ad Legis vim non est expectandus populi consensus. 288. c

Legem non seruantes quando peccent. 299. b, c

Lex vniuersa est diligenter exploranda. 5. c

Lex vtilis esse debet communitati. 19. c

Legi non subiacet necessitas. 257. a

Lex constitutiua noui iuris non se extendit ad præterita, nisi ex voluntate Legislatoris saris expressa. 559. a, b

Legum firmitati repugnare quando sit peccatum, & in quibus. 292. a, b

Lex, constitutio, &c. nullos astringit, nisi postquam ad notitiam peruenerit eorundem, aut nisi post tempus, infrà quod ignorare minimè debuissent. 279. d

Lex prius editur, & posteà promulgatur. 28. a

[[688]] Legis formale & essentiale complementum est promulgatio. 31. b

Lex sine promulgatione non potest obligare, nec est lex. 32. b

Lex à sua promulgatione incipit obligare. 603. b

Leges obligare statim à promulgatione, qui tenent. 277. d, e

Leges non obligare ante duos menses elapsos à promulgatione, qui tenent. 277. d

Leges promulgatæ, etsi non publicatæ, sunt veræ leges, & habent plenum robur. 52. d. e

Legum promulgatio quomodo, & quibus solemnitatibus fiebat olim apud Romanos. 271. b

Leges & constitutiones non valent, nec tractantur, nisi post duos me#ses à promulgatione. 278. c

Legis prom ulgatione facta cur dentur duo menses, antequam obliget. 278. a, e

Leges tunc instituuntur cùm promulgantur. 272. b

Leges instituuntur, cùm promulgantur, confirmantur, cùm moribus vtentium obseruantur. 27. e

Leges instituuntur cùm promulgantur, firmantur, cùm moribus vtentium approbantur. 288. d, & seq.

Lex quando est Episcopi, vel alterius cui vnica tantùm prouincia subiecta est, sufficit ei publicatio vna in Synodo. 275. b, c

Lex generalis cur post duos menses tantùm à promulgatione obligare incipiat. 280. d

Lex debet esse sufficienter promulgata. 27. e

Lex vt obliget non est opus vt singulis sit denunciata, aut nota. 278. b

Lex omnis quæ sine promulgatione lata est, iure naturæ non obligat. 273. a

Leges Romanæ olim tribus nundinis proponebantur populo ante promulgationem. 101. b

Lex interna reuelatione, motibus, & aliis signis, promulgari non potest. 29. d

Lex non habet vim legis, donec promulgata sit. 271. b

Lex quamuis instituta & promulgata, ciues non ligat, donec vsu recipiatur. 503. c

Legem omnibus æquè notam esse oportet. 28. e

Lex debet in singulis regnis publicari, quando plura sunt sub eodem principe. 275. d

Leges olim apud Romanos fiebant per populi rogationem, & tollebantur per abrogationem. 466. c

Leges si sine promulgatione fieri possent, magna incommoda inde sequerentur, & quæ. 272. e

Leges vt obligent singulas prouincias, debent in singulis promulgari. 274. c, d

Lex ignoranter violata, quomodo, & quando tollatur. 294. a, b, c, d

Lex & consuetudo quando sunt de eadem re si lex abrogetur, abrogatur & consuetudo. 500. a

Lex vt abrogetur per non vsus, qualis ille debeat esse. 299. c

ad Legem eneruandam per non vsum quantum temporis requiratur. 294. c, d

Legis ratione cessante in casu particulari, non cessat eius dispositio, si ratio legis non cesset in communi. 421. b

Legis non vsus vt eam eneruet, non requiritur, vt eius transgressio, & non acceptio sit legislatori nota. 294. b

Legem non potest abrogare populus propria auctoritate. 492. c

Lex quæ non fuit recepta non dicitur propriè abrogari. 300. a, b

Legem vt tollat consuetudo, sufficit, si passim contra eam agatur sciente principe, & se non opponente. 477. c

Legis exceptio etiamsi sine causa facta sit valida est. 519. b

Lex quando non sit seruanda. 269. a, b, c, d, e

Lex non expirat morte mandantis. 16. e

Lex nulla est quæ irrita dicit esse omnia prohibita. 429. d

Lex non tollitur per non vsum, si casus in quo seruari debet per decennium non occurrat. 298. d

Legem non reddit nullam esse inutilem ex culpa subditorum. 252. a

contra Leges quomodo, & quando præscribatur. 291. d, e

contra Legum intentionem quæ fiunt, quando valida sint. 270. c

Lex potest manere ex parte, & tolli ex parte. 475. d

Lex qua possessor malæ fidei poterat præscribere, abrogata à Pontificibus. 124. a

Lex nulla est in vtroque iure, quæ determinet te#pus, post quod consuetudo vincat legem. 478. d

Lex tollitur per binum aut trinum actum contra eam. 298. a

Lex nulla vel consuetudo contra charitatem vim habet. 263. c

contra Legem præscribi potest actibus malis. 486. a

Lex potest contra legem consuetudine introduci. 498. e

Legibus solutus dicitur, qui vna tantùm solutus est. 307. b

Leges prohibentes, ne ligna cædantur in nemore, ne tali instrumento pisces capiantur, &c. ad quid obligent. 368. a, b, & seq.

Lex prohibens quando censeatur irritare actum. 423. e, 424. c

Leges prohibentes transitum ex vno regno in aliud, quænam sub culpa obligent. 368. b

Leges prohibentes ludum, & ne munera accipiantur à ministris iustiti#, non irritant actum. 435. e

Lex posterior vt abroget priorem quid considerandum. 470. d, & seq.

Lex sequens auffert consuetudinem generalem, non specialem loci. 500. b

Leges posteriores sæpe ad anteriores trahuntur. 470. a

Lex posterior reuocat priorem. 462. b

Leges iunioris Imperatoris præualent. 47. e

in Lege superioris non potest inferior dispensare in iure positiuo. 40. b

Lex posterior potest abrogare priorem, etiam nulla facta eius mentione. 469. e

Lex inferiorum, vt capitulorum, & vniuersitatum statim à promulgatione ligat. 280. c

Lex inferiorum non omnes astringit. 28. d

Lex superioris per inferiorem tolli non potest. 161. a

Lex lata ab inferiori contra legem superioris iniusta, & nulla est. 217. d

Leges distinguuntur in fauorabiles, pœnales & odiosas. 551. a

Lex variis modis potest abrogari. 467. d

Lex ex fineiudic#da est odiosavel fauorabilis. 451. a

Lex omnis vt obligationem inducit, odiosa est. 451. a

Leges exorbitantes non recipiunt extensionem ex similitudine rationis. 556. c, nisi ad casum **[[689]]** qui per ius antiquum æquiparatus fuit casui legis exorbitantis. 557. a, & ad casum qui sub verbis latè sumptis comprehendi potest. ibid. c

Lex exorbitans quæ. 551. d, e

Lex exorbitans est odiosa. 451. b

Lex pœnalis si de vno loquatur, quomodo accipienda. 555. b, c, d, e

Leges pœnales obligant, vel supponunt obligationem ad culpam. 367. d

in Lege pœnali potest fieri extensio de persona ad personam, sed non de casu ad casum. 555. d

Leges aliquæ pœnales constituantur expediens est. 363. a

Lex pœnalis semper ad aliquid obligat in conscientia. 233. b

Lex pœnalis in dubio nunquam obligat in conscientia. 364. c, d

Lex pœnalis saltem mixta obligat in conscientia ad mortale vel veniale iuxta materiæ grauitatem. 365. b, c

Lex pœnalis non obligat ad culpam mortalem, quantumlibet pœna temporalis sit magna. 368. e

Lex propriè pœnalis semper obligat ad culpam. 370. a

Leges quæ possunt intelligi de pœna maiori, & minori, in dubio de minori intelligi debent. 225. c

Leges quæ ex forma sua & vi verborum nihil videntur statuere, sed tantùm imponere pœnam, obligant in conscientia. 366. a

Leges purè pœnales non obligant in conscientia: nec sunt veræ leges. 365. c, d

Leges purè pœnales simpliciter latæ obligant in conscientia, nisi legislator insinuat se nolle ita obligare. 365. e

Leges pœnales in summo rigore dicuntur sanctiones. 21. e

Leges pœnales in duplici differentia. 365. b

Leges quomodo puniant. 61. b

Lex in beneficialibus potest afficere pœna ignorantes inculpabiliter. 282. a

Legis transgressor semper manet iudicis arbitrio puniendus. 364. d

Lex quomodo puniat. 60. a

Lex omnis indefinitè lo quens à die promulgationis obligat scientes. 278. e

Leges quibus aliæ abrogantur non habent vim nisi à die promulgationis. 287. a

Lex temporalis debet cognosci vt actu obliget. 68. a

Lex non dicitur promulgata verè, & propriè quando Princeps eam apud se loquitur. 32. d

Leges latæ à Principe, cui vnum regnum tantùm subest, debent tantùm in curia semel promulgari. 276. d

Leges ad se pertinentes vnusquisque tenetur scire. 409. e

Leges diuinitus per ora principum sæcularium sunt promulgatæ. 346. d

Leges reuocatoriæ priuilegij quando vim habere incipiant. 282. d

Leges promulgatæ si non acceptentur, non obligant. 276. d

Leges quænam indigeant acceptatione populi, & quæ non. 290. d, e

Lex non acceptata videtur esse inutilis. 289. b

Leges sine acceptatione, aut cum repugnantia populi non obligant, ita tenet maior pars Doctorum. 291. b

Lex quæ de re non necessaria iure diuino à principe toto populo contradicente conderetur, nullius prorsus esset roboris. 289. a

Lex etsi populus contradicat, suam vim, & effectum retinebit. 288. a

Lex, quæ decennio non est acceptata, non ligat. 288. b

Lex quando non recepta dicatur. 294. e, b, c

Lex non recepta non obligat, quia non est vsu firmata. 294. a

Leges ad se pertinentes quisque tenetur discere opportuno tempore. 281. c

Lex non dicitur recepta quando per aliquos actus impugnatur sciente, & consentiente principe. 288. c

Leges & constitutiones in dubio præsumuntur recepta. 296. e

Lex semel lata & acceptata obligat omnes successores sine ipsorum acceptione. 290. d

Lex debet à populo acceptari, vt sit valida, nec aliter est vera lex. 28. b, c

Lex quando censeatur acceptari. 293. a

Lex quæ non fuerit à populo acceptata non obligat. 288. b, c

Legis acceptatio non dat ei valorem, quando lata est ab eo, qui non potuit eam ferre. 174. e

Leges non approbat# à populo non habent firmiratem. 289. a

Leges quando debeant acceptari, & peccent qui contra agunt. 291. d, e

Lege vt quis teneatur satis est, si sciat esse solemniter editam. 277. c

Lex non reuocata, nec tamen acceptata potest recipi: reuocata verò minimè. 295. d

Leges quando firmentur, aut tollantur. 292. b, c

Lex prohibens non irritat si causa prohibitionis sit temporalis. 423. a

Legis derogatio potiùs quàm abrogatio est admittenda. 470. c

Legum correctio vitanda est, vbi commodè earum fieri potest concordia. 470. b

Legis correctio & limitatio quid, & in quo differant. 470. c

Legis abrogatio, derogatio, & correctio est exorbitans. 469. b, nisi fiat reditus ad antiquum commune ius. ibid. c, d

Leges correctoriæ iuris communis, aliæ exorbitantes, aliæ limitantes, aliæ tollentes. 551. d

Lex correctoria quomodo sit interpretanda, quatuor regulæ seruandæ. 557. vsque ad 558. b

Lex corrigens ius commune odiosa est, & valde restringenda. 536. a

de Legibus irritatoriis, & non irritatoriis eadem est ratio. 281. d

Legis mutatio duplex. 466. a

Lex si habeat duos fines, & alter cesset, non ideo cessat. 269. b

Legis reuocatio habet naturam legis. 468. e

Legis reuocatio quando fit inducendo obligatione# repugnantam priori, necessaria est promulgatio, & lapsus duorum mensium vt valida sit. 468. b

Lex dupliciter potest deficere in persona, vel casu particulari. 505. c

Lex non censetur reuocata, nec eius obligatio cessat, donec reuocatio promulgata sit. 468. e. licet tamen contra eam agere, si sciatur reuocata **[[690]]** esse, & absit scandalum. ibid. a

legis reuocandæ causa iusta quæ. 467. d, e

ad legem vniuersalem reuocandam satis est edere legem contrariam. 468. a

lex non cessat cessante fine respectu vnius tantùm. 267. d

lex cessat cessante eius causa finali. 530. d

contra legem acta celebrata non valent. 421. c, d

lex reuocatoria alterius debet promulgari. 286. d

lex cessat cessante fine, nec ampliùs obligat. 268. c

ad Legis reuocationem solùm necessaria est voluntas principis sine promulgatione. 286. b

lex reuocatoria priuilegiorum non habet vim vsque ad publicationem. 282. b

legem reuocare sine iusta causa peccatum est. 467. a, b, & quale. ibid. c

lex dupliciter potest deficere. 561. b

leges qua consuetudine tollantur. 291. b

ad legem eneruandam per non vsum quid requiratur. 294. b

leges irritantes contractus quomodo se habeant ad illos. 438. c, d

lex irritans potest abrogari quoad solam irritationem. 494. c

leges irritatoriæ debent publicari in singulis prouincijs, & cur. 275. e, & seqq.

leges irritatoriæ cur in pluribus promulgentur. 281. a

lex irritans incipit habere suum effectum post tempus duorum mensium à promulgatione. 436. b

leges irritantes cur fiant. 420. a

lex simplex & sine pœnæ adiectione irritat actum, secus si pœnæ adiectio fiat. 422. a, b

lex irritans quando impediatur suum sortiri effectum per ignorantiam. 417. e

lex irritans non habet effectum donec sit solemniter promulgata. 436. e

lex omnis irritans non semper irritat ante omnem iudicis sententiam. 419. e

lex antecedenter irritans triplex. 416. d

lex irritans interdum est pœna, interdum verò non. 417. a. b

lex durat quandiu non abrogatur. 591. c

lex abrogatur desuetudine, legislatore sciente, & non puniente cùm possit. 298. e

lex aliquando abrogatur per actus materialiter tantùm, seu per se contrarios. 485. e

lex quando abrogetur, vel derogetur. 466. c

legem tollere duos vel tres actus contrarios, quomodo intelligendum. 299. c

lex solet esse mitior in puniendo, quàm homo. 342. c

lex non punit aut comprehendit actum iam ceptum. 559. d
lex debet esse proportionata culpæ. 250. b
lex dupliciter punire potest præcedens delictum. 559. d, e
legem qui potest alicui ponere non potest semper illum punite. 349. c, d
lex talionis in Hispania obseruata regnante Philippo II. 110. b
lex talionis omnium opinione iustissima, nec à Christo antiquata. 110. a
lex Principis generalis est, & omnes ligat. 280. d
lex generaliter loquens debet restringi ad casum in quo eius ratio locum habet. 554. d, e
lex generalis obligat omnes, si eodem modo ad eorum notitiam perueniat. 272. d
lex generalis non derogat priuilegio. 361. d
leges mundi, vt duelli, & similes non sunt propriè leges. 6. c
leges duelli & mundi sunt leges tantùm metaphoricè. 53. c
legem suspendere quando liceat principe non respondente supplicationi. 298. b
legibus territorij, in quo est, tenetur, qui alibi domicilium habet. 322. b
leges territorij quomodo obligent forenses ratione scandali vitandi. 324. a
legibus loci obligantur forenses quando est eadem ratio. 322. d, 323. c
lex est qualitas, non corpus. 78. b
lex æterna qua Deus gubernat creaturas, quid sit. 63. b, c, & seq.
lex æterna quid sit ex S. Augustino. 31. c
lex æterna est ratio, vel voluntas Dei. 9. d
lex æterna est vol#tas Dei, vel illam includit. 11. c
lex æterna est ratio, vel voluntas. 13. a
lex æterna est ratio diuina cum voluntate obligandi nos media ratione. 13. c
lex æterna exemplar omnium legum. 67. e
lex æterna vt circulus. 69. b
leges æternæ in Deo duæ. 63. b
lex æterna est regula omnium actionum cuiuscunque creaturæ. 66. b
lex æterna necessaria. 97. c
lex æterna est immutabilis. 89. d
lex æterna immutabilis in se mutat omnia. 68. c, d
lex æterna non potest mutari etiam ab ipso Deo. 68. c
lex æterna propriè & simpliciter perpetua. 24. c
lex æterna nulla creata. 31. b, c, & seqq.

lex æterna Idea in mente Dei, seu regula cuius ad instar omnia fiunt ab illo. 31. c

lex æterna non potuit non esse in Deo. 90. b

lex æterua in Deo quid. 64. b

lex æterna non potest non esse iusta, & ideo non debet iudicari. 68. c

lex æterna quomodo ad diuinam prouidentiam comparetur. 66. a, b

lex æterna in quo differat à diuina prouidentia. 64. b

leges omnes ab æterna lege deriuantur. 67. a, b, & seq. & quomodo. ibid. e

lex æterna necessitat res irrationales, rationales tantùm mouet moraliter. 63. a

legis æternæ obligatio vnde oriatur. 91. a, b

lex æterna quomodo, & ad quid obliget. 97. b, c

lex æterna quomodo obliget. 67. e

legi æternæ subiecti sunt damnati. 68. c, d

lex æterna quomodo cognosci possit. 68. a

legi æternæ an subijciantur essentiæ creaturarum. 66. d

lex æterna vt obliget non indiget promulgatione. 67. e

lex æterna non obligat, nisi media lege positiua, humana, vel diuina, vel lege naturali. 14. d

lex æterna non cognoscitur ab homine in se, sed in suo effectu. 32. e

lex æterna ex æternitate fuit vera lex, & essentialiter completa, nec opus ei fuit promulgatione. 27. e, nec tamen obligat actu, nisi mediante alia lege, scilicet naturali, vel positiua. ibid.

lex æterna ad quid sit propriè. 66. e

lex naturalis quid sit. 71. c, & seq. 72. b, c, d

[[691]] Lex naturæ quid. 97. b

Legis naturalis definitiones. 71. a, b

Legis naturalis vera, & propria definitio. 10. c

Legis naturalis, & positiuæ propriæ definitiones. 29. c

Lex naturæ est ipsa natura rationalis. 92. d

Lex naturæ est, Patere legem, quam ipse tuleris. 310. a

Lex naturæ est ipsa rationalis natura. 4. e

Lex naturalis non est signum ad placitum. 59. b

Lex naturalis non est habitus. 72. d

Lex naturalis est cognitio menti indita à Deo. 73. e

Lex naturæ perfecta. 572. c

Lex naturalis non est ipsa natura rationalis. 11. c
Lex naturalis est conscientia quædam. 73. c
Lex naturalis, est lumen naturale. 72. d
Lex naturalis est conceptus intellectus. 10. c
Lex naturæ formaliter est dictamen rationis. 72. a
Lex naturalis non est dicta men in Principe, sed in singulis. 29. e
Lex naturæ non est synderesis. 73. c
Lex naturalis est habitus facultatis. 16. d
Lex uaturalis est habitus, quo bonum à malo discernimus. 72. b, c
Lex naturæ est imperium propriè dictum. 14. b
Lex naturalis est signum voluntatis obligandi existentis in Deo. 10. d
Lex naturæ est signum veritatis practicæ. 10. d
Lex naturæ primaria præceptum quoddam est, & iussio. 4. e
Lex naturæ est actus. 73. b, c
Lex naturalis propria est lex Dei. 76. a
Lex naturalis in ratione sola sita est. 95. b
Lex naturæ vna & eadem apud omnes. 79. e
Lex naturalis ex suppositione à Deo necessariò volita. 12. a
Lex naturalis quædam æterna, quædam temporalis. 72. e
Lex naturalis vna est, etiamsi multa præcepta contineat. 79. e
Lex naturæ, artis, & morum. 5. e
Lex naturalis in Deo qualis sit actus, & qualis in nobis.
Lex naturalis ad similitudinem æternæ. 12. e
Legem naturalem in cordibus hominum scribit Deus. 72. c, 73. c
Lex naturalis à rationabili Dei voluntate emanauit. 11. b
Lex naturalis est immutabilis. 68. d
Lex naturæ immutabilis. 82. c, d
Lex naturæ in quo variauerit secundùm diuersas nationes. 80. c
Lex naturæ est immutabilis. 473. d
Lex naturalis non pendet à voluntate peculiari superioris cuiusdam. 11. a
Lex naturæ necessaria ex suppositione. 97. b
Legis naturæ, & positiuæ discrimina quædam. 78. a
Lex naturalis distinguitur à conscientia. 73. e

Lex naturæ pendet à voluntate Dei, & quo sensu. 75. a

in Lege naturæ nullum fuit pr#ceptum positiuum, sed tantùm naturale. 33. d

Lex naturalis sola Dei voluntate mutari potest. 11. b

Lex naturalis dupliciter vsurpatur. 73. b

Lex naturalis duplex. 71. c

Lex naturalis duplex, & quæ illa. 67. c

Lex naturæ in veteri includitur. 33. e

Lex naturalis cur dicatur impressa cordi. 623. d

Legis naturæ præclara encomia à Marco Tullio Cicerone. 80. b

Lex naturæ ad nullam Remp. gubernandam sufficit. 145. e

in Lege naturæ, & scripta collata fuit gratia non ex vi illius, sed ex fide, & meritis Christi. 590. c

Lex naturæ quædam affirmans, quædam negans. 76. b

Lex naturæ non constituit iustum aut iniustum, sed declarat. 11. b

ad Legem naturæ pertinent non solùm principia, sed etiam conclusiones. 76. c

Lex naturæ non semper versatur circa prima principia. 16. d, sed passim circa conclusiones. ibid.

Legis naturalis obligatio vnde nascatur. 91. c

Legis naturalis obligatio pendet ab agente morali libero. 11. c

Lex naturæ tripliciter intelligitur habere vim obligandi à voluntate diuina. 74. d

Lex naturalis quamuis auxilio actionis ciuilis destituta sit, tamen obligationem in conscientia inducit. 437. a

Lex naturalis non potest obligare, nisi obligante simul lege æterna Dei. 11. c

Lex naturæ obligat omnes à quibus cognoscitur. 272. d

à Lege naturali nemo eximi potest. 68. c

Legis naturæ potest dari ignorantia inuincibilis. 90. d

Lex naturæ quomodo dicatur inuincibiliter ignorari. 80. d

Lege naturæ prohibetur omne malum. 77. b

Lege naturali quæ instituta sunt, lege humana infirmari non possunt. 437. d

ad Legem naturæ non requiritur promulgatio. 80. d

Lex naturalis non indiget promulgatione, vt obliget. 27. e

Lex naturalis promulgatur ex hoc ipso, quòd Deus eam inseruit mentibus hominum naturaliter cognoscendam. 27. b

in Legem naturalem potest cadere interpretatio & epijkia. 94. a, b

in Legem naturæ tantùm cadit interpretatio. 506. a

legem naturæ interpretari an possit Deus. 92. e

legem naturalem interpretari possunt Princeps, & viri docti. 94. c

lex naturæ non est propriè dispensabilis. 89. c

in lege naturæ cur Deus dispensare non possit. 90. a

in lege naturæ Principes non possunt dispensare. 82. a

lex naturæ per peccatum Adæ fuit obscurata. 80. c

lex naturæ non recipit incrementum, neque decrementum. 82. e

legem naturæ semper habemus, & quomodo. 73. b

lex naturalis non potest etiam per peccata omnino aboleri. 80. a

legis naturæ remedium ante legem. 587. e

in lege naturæ quomodo sanctificarentur infantes. 599. a

lex diuina fœdus sempiternum. 82. b

lex diuina exemplar humanarum. 21. c

legis diuinæ summa & scopus. 55. b

lex Dei est præceptum. 14. d

legis diuinæ definitiones variæ à varijs. 65. b, c, & 66. b, c

[[692]] Legis diuinæ à Cicerone pulcherrima definitio. 9. c, d

Lex diuina temporalis est promulgatio æternæ. 68. b

Lex diuina noua perpetua est positiuè. 24. d

Lex diuina fas, humana ius est. 4. b

Lex Dei, vel alterius Principis voluntas appellatur. 7. a

Lex diuina quomodo fuerit necessaria. 102. d

Lex Dei facilis & suauis. 21. c

Lex diuina positiua diuiditur in veterem, & nouam, seu in scriptam, & non scriptam. 33. a

in Lege diuina nihil obscurum, nihil contortum, &c. 103. a

Lex diuina an externa promulgatione indigeat. 273. c, d

Lex diuina, & naturalis non requirunt vt sint scriptæ, imò nec est de essentia humanæ. 25. d, e

Lex diuina tam creata, quàm in creata diuiditur in naturalem, & positiuam. 33. a

Lex diuina positiua dicitur lex spiritus & gratiæ. 33. a

Legis diuinæ fructus, seu effectus. 55. c, d, e

Lex diuina & naturalis omnes actus malos prohibent. 61. d

Lex diuina dupliciter sumitur apud Patres. 573. b

Lex aliqua omnino necessariò est in Deo. 97. b

Lex diuina positiua deriuatur ab æterna. 67. a, & quomodo. ibid.

Lex Dei æterna non obligat, nisi medi#te lege aliqua temporali positiua, vel naturali. 32. c

in Lege diuina Deus dispensare potest. 627. e

contra legem diuinam, naturalem, vel positiuam consuetudine præscribi non potest. 489. d, e

Lex vetus lex Dei. 570. d

Lex pædagogus & ##μ##, donec fides veniret. 9. a

Lex vetus vocatur pædagogus. 572. b

Lex vetus quo anno data fuerit. 577. b

Legis tum veteris, tum nouæ Deus auctor fuit. 33. b

Lex vetus data intuitu incarnationis Christi. 577. c

Lex vetus vocata lex fortunæ. 580. c

Lex vetus ad bonum sensibile ordinata fuit. 581. c

in Lege veteri triplex ratio spiritualis. 578. d

Legis veteris ratio duplex. 578. e, & a, b

Legis veteris fines duo. 578. c, & e

Legis veteris finis qui. 572. a

Legis veteris finis fuit sanctus & optimus. 578. b

Legis finis fuit mors Christi. 599. d

Legis veteris effectus qui. 579. a

Legis veteris obseruantiæ dabantur præcipuè ad significanda futura mysteria Messiæ. 594. e

Lex vetus disponebat ad Christum, & ad illum tota ordinabatur. 570. e

Legis veteris ratio principalis quæ. 600. b

Lex vetus dirigebat ad Christum. 570 b

Lex vetus fuit bona. 570. c, d

Legis veteris præcepta quomodo à Deo, aut à Moyse tradita. 574. e, & per totum. 575. d

Lex vetus quomodo data per Moysem. 576. a

Legis veteris triplicem fuisse auctorem error Ptolomæi. 572. c

Lex vetus non est lata per Angelos legislatores, sed tantùm eorum ministerio data est. 575. e

Lex vetus data est ministerio Angelorum, noua verò ministerio humanitatis Christi. 631. b, c

Legem veterem datam fuisse à malo deo qui hæretici senserint. 570. a, b

Lex vetus quando sit promulgata. 603. b

Lex vetus tota fuit diuina. 573. c

Legi veteri præcepta quædam propria & humana immiscuit Moyses. 572. d

Lex vetus nullum habet præceptum à populo. 576. c

Lex vetus quid sub se comprehendat. 34. b

Lex vetus diuiditur in præcepta moralia, ceremonialia, & iudicialia. 581. d

in Lege veteri fuerunt præcepta vitæ agendæ quædam, alia vitæ significandæ. 595. d

Legis nomine absolutè cur in scriptura significetur lex vetus. 34. a

Lex vetus cur dilata fuerit tanto tempore à creatione mundi. 577. c, d, e

Lex vetus fuit iugum & onus graue, noua leue, & suaue. 631. d

Lex vetus comprehendebat pœnas, præmia, comminationes, & c. 587. b

Legis veteris notitia non tribuit vires ad obseruandam legem. 583. b

Lex vetus ægrè, & difficulter seruari potuit. 22. d

Lex vetus imperfecta comparatione nouæ. 572. b

Lex vetus quatenus imperfecta. 572. a, b, c, & seq.

Lex vetus quomodo imperfecta dicatur. 56. e

Lex vetus erat impossibilis. 569. d

Leges humanæ interdum derogare possunt iuri naturali. 81. a

Lex humana in quantum possit derogare iuri naturali. 418. c, d

Leges humanæ fouentur ab vna diuina. 103. a

Lex humana debet esse moderata. 212. e

Lex humana potest actus aliàs legitimos irritare. 418. a

Lex humana non potest præcipere quicquid non est contra legem diuinam, naturalem, aut positiuam. 484. b

Lex humana quarum virtut# actus præcipiat. 213. e

Lex humana cuiuslibet virtutis actus præcipere potest. 211. c

Lex humana non potest præcipere actus internos. 209. b

Lex humana quomodo vim habeat in actus internos. 199. e

Lex humana indirectè actum internum prohibere potest. 193. a

Lex humana non potest omnia vitia prohibere. 212. c

Lex humana est visibilis, & externa. 195. c

Legis humanæ licèt de essentia sit aliqua denuntiatio, non tamen solemnis promulgatio. 272. d

Lex humana diuinitùs promulgata, an, & quando obliget. 289. a, b, c

Lex humana non potest obligare ad pœnam ante iudicis sententiam, si pœna requirit executionem aliquam, secus si non requirat executionem. 371. a, b

Legibus humanis iustos non ligari, error est Caluini & Lutheri. 301. b

Lex purè humana non potest obligare cum viræ discrimine. 255. c

Lex humana potest obligare cum vit# discrimine. 256. d

Leges humanæ legitimè latæ obligant, non solùm in foro exteriori, sed etiam in interiori. 57. a

[[693]] Lex humana communiter non obligat cum vitæ periculo. 256. d

Lex humana obligaret in conscientia, & sub mortali, etiamsi nulla esset diuina. 223. c

Lex humana non potest ad difficillima obligare. 255. c

Lex humana quando possit obligare ad difficillima. 257. a

Lex humana potest obligare in conscientia, ad pœnam subeundam ante sententiam iudicis, & in quibus. 378. e

Lex humana etiam laica potest obligare per se ad culpam. 365. c

Leges humanæ obligant non solùm ad pœnam, sed etiam ad culpam. 57. a

Leges humanæ non obligant ad pœnam æternam, id est, ad peccatum mortale. 363. e, & cur. ibid. & seq.

Lex humana obligat ad mortale, quando est capax tantæ obligationis. 243. a

Legem humanam non obligare sub mortali qui teneant. 237. c

Lex humana secluso contemptu, scandalo, &c. potest aliquando obligare sub mortali. 237. a

Leges humanæ etiam pœnales obligant in conscientia. 576. d

Leges humanæ etiam ciuiles possunt obligare in conscientia. 221. b, c

Leges humanæ non habent vim obstringendi conscientiam. 229. e

Lex humana potest facere de non peccato peccatum. 255. a

Lex humana potest obligare ad pœnam ante omnem iudicis sententiam, siue pœna in sola priuatione consistat, siue requirat executione#. 371. a

Lex humana potest obligare ad inferendam sibi pœnam. 377. c

Lex humana potest obligare ad aliquid dandum pro expiatione peccati. 377. d

Lex humana in multis casibus obligat, in aliis non. 256. b

Legis humanæ transgressores quando excusentur à peccato. 254. c

Legis humanæ transgressio non est mortalis, nisi fiat ex contemptu expresso. 237. e

Legis humanæ transgressio quando sit mortalis. 237. e

Lex humana imitatur naturalem, cuius est ipsa parens, fons, & magistra. 96. c

Lex humana & consuetudo candem vim habent. 81. b

Legem humanam qui violat, consequenter violat diuinam, positiuam, &c. 224. e

Leges humanæ ob solam præsumptionem delicti latæ, vim non habent. 228. a

Legis humanæ reuocatio valida est, etiamsi facta sit sine causa. 467. a

Leges human# omnes recipiunt interpretationes, conditiones, excusationes. 254. d

Lex humana abrogari potest, & cur. 466. a

Lex humana potest abrogari quoad solam pœnam etiam ipso facto incurrendam. 493. a, b

Lex humana abrogari potest per contrariam consuetudinem. 289. a

Lex omnis humana, etiam Ecclesiastica per contrariam consuetudinem, vel non vsum amittit suam vim. 297. c

Lex positiua quid sit. 75. d, & in quo nitatur. ibid. c

Lex positiua verissimè & propriissimè est lex. 25. d

Leges positiuæ vt actu obligent, cognosci debent sub ratione legis. 27. c

Leges positiuæ aliquæ sunt necessariæ, & cur. 97. d

ad Legem positiuam solum iudicium aptitudinale est necessarium. 15. d

Lex positiua humana non consistit essentialiter in præcepto interno exteriùs expresso. 15. b

Lex positiua in ratione principis sita est. 95. b

Lex positiua est libera. 64. c

Lex positiua supponere potest pro aggregato ex actibus intellectus & voluntatis. 15. d

Lex positiua supponere potest pro signo vero voluntatis obligandi subditum. 15. d

Lex positiua est rationabilis voluntas superioris, vel eius signum vocale, mentale, aut scriptum. 10. c

Lex positiua consistit essentialiter in voluntate rationabili superioris. 15. b

Lex positiua quomodo, & qua ratione obliget. 98. a

Legis canonicæ materia quæ sit. 217. d, e

Lex canonica versatur circa totam materiam iuris ciuilis, & circa aliam altiorem. 218. c

Leges canonicæ nullo modo pendent à consensu populi. 288. b

Lex canonica consentit in quibusdam casibus, vt causa agitetur coram sæcularibus. 346. b

Leges canonicæ & ciuiles aliquando de iisdem disponunt. 217. d, e

Lex canonica & ciuilis in quo conueniant, vel differant. 217. b, c

Legis veteris promissiones fuerunt de rebus temporalibus. 579. d, 580. a

Legem veterem æternam esse vetus Iudæorum error. 591. b, c

Legis veteris præcepta fuerunt doctrina quædam inchoata, & non perfecta, sed nouæ sunt perfecta. 630. b, c

Legis veteris præcepta quot fuerint. 571. e

Legis veteris præcepta tot, quot ossa in homine. 102. b

Lex vetus. dicitur lex factorum: noua autem lex gratiæ. 34. a

Lex vetus fuit lata conuenienti tempore. 577. a

Lex vetus conuenienti tempore sancita est. 570. d

Lex vetus data fuit conuenienti modo. 578. a

Lex vetus non iustificabat, & cur. 584. b

Lex vetus erat lex timoris propter quod appellatur lex mortis. 579. e

Lex vetus obligauit sub mortali. 576. d

Lex vetus quare vocata Testamentum. 579. e

Lex vetus & noua sunt incompatibiles. 594. b

Lex vetus & noua à quibus & vbi scripta. 623. e, & c

Lex vetus scripta in tabulis lapideis, noua in tabulis cordis carnalibus. 623. b

Lex vetus vnum populum tantùm obligabat, noua totum orbem. 631. c

Lex vetus cur data soli populo Israe#litico. 576. c, & seq.

Lex vetus pro solo populo Israe#litico lata est, solumq#ue illum obligauit. 576. d, & cur. ibid. e

Lex vetus solùm data est pro Iudæis, noua pro vniuerso mundo. 594. c

sine Lege veteri cæteri populi à Iudaico saluari poterant. 576. e

Lex vetus numquam fuit necessaria Gentilibus. 594. e

[[694]] Lex vetus habuit præcepta de actibus virtutum infusarum. 583. c

in Lege veteri erant promissiones, & comminationes. 579. d

in Lege veteri fuerunt promissiones vitæ æternæ. 580. d

Lex vetus quomodo habuerit promissionem vitæ æternæ. 581. b, c, d, e

Lex vetus quomodo continebat spiritualia bona. 581. a, b

Lex diuina vetus multa peccata punienda iussit. 61. e

Lex nulla poterat iustificare ante aduentum Christi sine dependentia ab illo. 630. b

in Lege veteri nuptiæ commendabantur, in noua virginitas, & continentia laudatur. 631. a

Lex vetus vtilis ad iustificationem puerorum ante sufficientem Euangelij promulgationem. 601. d, e, & seq.

Lex vetus potuit recipere interpretationem. 591. b

in Lege veteri nemo dispensare potuit: nisi Christus quantum ad præcepta positiua. 591. a, b

Lex vetus fuit timoris, noua amoris. 631. c, d

Lex vetus erat solùm duratura vsque ad aduentum Christi. 24. b

Lex vetus debuit cum honore sepeliri. 614. c

Legis veteris repudium testati sunt Angeli in die Pentecostes. 595. b

Legis veteris destructionem significauit velum templi scissum. 594. e

Lex vetus est abrogata. 592. b, c, d, & seq.

Lex vetus est abrogata iam. 591. a

Lex vetus cessauit vera, & formali abrogatione. 597. e

Lex vetus quando facta sit inutilis, & mortua. 601. d, e

Lex vetus quomodo sit abrogata. 594. a, & seq.

Lex antiqua cur abrogata fuerit sex rationes. 593. d, e, & seq.

Lex vetus cessauit in morte Christi. 599. c, d, & quomodo. ibid. a, b

Legis veteris abrogatio non potuit fieri respectu gentilium. 594. c

Lex vetus noua adueniente cessauit, noua semper durabit. 631. c

Lex vetus fuit à Christo abrogata in morte, postquam eam impleuit in vita. 593. a

Lex vetus in quibus durarit vsque ad instans mortis Christi. 597. e

Lex vetus non cessauit ante mortem Christi: sed verè cessauit in ea. 598. a, b, c, & seq.

Lex vetus habuit auctoritatem obligandi vsque ad mortem Christi, & non postea. 592. c

Lex vetus etiam quoad Decalogum non obligat Christianos. 619. a

Lex vetus etiam quoad moralia cessauit. 596. c, d

Lex vetus quoad iudicialia non est lethalis. 607. d, sed quoad ceremonialia sic. 608. a

Lex vetus quomodo obligarit vsque ad Pentecostem. 600. d, e, & seq.

ex Lege veteri cur fuerint retenta quædam in Ecclesia. 910. a

Legis veteris, & nouæ quindecim differe#ti#, à 629. ad finem.

Lex Mosis quomodo lata in æternum. 593. d

Lex Mosis cur dicatur ignea. 60. d

Lex Mosaica nunquam statuit pœnam mortis, nisi pro transgressione mortali. 366. b
Lex Moysis per lucernæ nomen intelligitur. 8. b
Lex Mosis non intrat Ecclesiam Christi. 595. d, e
Leges Iudaicæ multò plures, quàm Ecclesiasticæ, & ciuiles Christianorum. 147. b
Lex noua propriè quid. 623. b
Lex noua lex perfectæ libertatis. 621. e
Lex noua est verè & propriè lex. 619. c
Legis nomine aliquando intelligitur totum vetus Testamentum. 587. a
Lex noua perfectæ liberratis. 595. b
Lex Christi duplex. 629. c
Legis nouæ & veteris discrimen. 623. b
Lex noua cœli fores aperuit, vetus non. 631. c
Lex noua potest intelligi veritatis nomine. 620. d
Lex noua quomodo dicatur æterna. 627. c
Lex noua est lex amoris. 631. b
Lex noua scripta est in tabulis cordis, vetus in tabulis lapideis. 632. a
Legis nouæ & veteris quindecim differentiæ, à 629. ad finem.
in Lege noua omnia noua, in veteri vetera. 632. a
Lex noua & vetus adæquatè diuidunt legem diuinam positiuam. 33. e
Legis nouæ scopus regnum cœlorum. 581. a
Lex noua non est occasio peccati. 56. a
Lex noua est finis veteris. 631. e
Lex noua habet vim sanctificandi, qua vetus caruit. 629. b, c, & seq.
Lex noua quid præcipuè intendat. 622. a
Legis nouæ peculiare est, quòd Sacerdos saltem summus non subiicitur Principi. 191. c
Lex noua cur dicatur fides, spiritus & lex libertatis. 620. e
Lex noua cur dicatur vltimum tempus. 627. d, e
Lex noua fuit necessaria. 570. d
Lex noua data est pro vniuerso mundo, vetus proIudæis solùm. 594. c
Lex Euangelica toto vniuersali deseruire debet. 147. a
Lex noua à quibus, & vbi scripta. 623. e, & b
Legis nouæ promulgatio quando, & quanto tempore facta. 601. a
Legis nouæ promulgatio quo ordine facta fuerit. 606. e

Legis nouæ promulgatio cœpit fieri in die Pentecostes. 604. c
Legis nouæ promulgatio quando, & quomodo facta. 626. b, c
Lex Euangelica non fuit lex vsque ad Pentecostem. 605. a
Lex noua facta estvera lex in die Pe#tecostes. 604. c
Legis nouæ obligatio quando cœperit. 625. b
Lex noua obligauit Apostolos in ratione præcepti à passione Christi. 604. c
Lex noua quando cœperit obligare. 603. e. & seq.
Legis nouæ obligatio cœpit in passione. 626. c
Legis nouæ obligatio cœpit in Pentecoste. 600. d
Legis nouæ præcepta quæ. 621. c, d, 622. b
Lex Eu#gelica continet præcepta, consilia, &c. 587. e
Lex Christi nonnulla præcepta habet satis difficilia. 593. c, 594. c
Lex noua qua ratione iustificat. 630, a
Lex noua præcipuè versatur in actibus internis. 622. e
Lex noua nullas pœnas stabiliuit. 61. e
Lex noua non potest minui, nec augeri. 627. a
Lex Euangelica firma, & stabilis constituta est, destructa veteri. 595. a
Lex noua numquam est abroganda, vel in aliam commutanda. 626. e
[[695]] Lex noua scripta in tabulis cordis carnalibus, & vetus in tabulis lapideis. 623. b
ante Legem Christi iusti verè iustificabantur gratia inhærente. 589. c
in Lege Euangelica pauca Dei præcepta c#tinentur. 150. a
Lex noua quo ordine docenda. 620. b
Lex gratiæ quid contineat. 34. b
Lex spiritualis cur dicatur. 55. c
Leges spirituales condendi potestas fuit in lege scripta. 150. a
Leges personales quæ. 46. c
Lex peccati quid sit propriè. 53. b
Lex peccati & membrorum in quo differunt. 53. a, b
Lex peccati est priuatio iustitiæ originalis, & pœna peccati originalis. 53. a
Lex membrorum à natura, & lex peccati à peccato. 53. a
Lex peccati & membrorum eadem. 53. c
Lex membrorum est inclinatio. 53. a
Lex diabolica, & peccati quæ dicatur. 5. c

Lex mala est diabolica, & tyr#nica, nec ligat. 22. d, e

Leges tyranni quædam validæ. 141. c, d

Lex humana est scriptum assistens honestis, prohibensq#ue contraria. 27. d

Lex humana diuiditur in Ecclesiasticam, & sæcularem. 34. c

Lex humana pressè sumpta solam sæcularem significat. 34. c

Lex humana diuinam solet imitari. 366. e

Lex humana diuinam determinat. 212. a

Legis humanæ finis qui. 572. a

Legis humanæ effectus quis sit. 211. d

Lex canonica non tollitur contraria consuetudine, nisi quadraginta annis, ciuilis verò decem. 295. c

Leges præsertim canonicæ quando volunt irritare, præter prohibitionem addunt alia verba expressa. 425. d

Lex canonica duobus modis potest ciuilem abrogare. 468. d

Leges Romani Pontificis non pendent à Conciliis, sed Conciliorum ab ipso. 152. e

Leges latæ à Pontifice non obligant, si non acceptentur. 289. c

Lex Pontificia quando præualeat imperatoriæ, & contra. 190. a

Leges Pontificiæ vt valeant, requiritur populi consensus. 289. e

Leges Pontificiæ, & regnorum non subditorum imperio non subduntur authentico Iustiniani de obligatione legis post duos menses à promulgatione. 280. a, b

Leges Pontificum censibus seruantur. 297. b

Legem Pontificiam transgredientes Rom# puniuntur, licet duo menses à promulgatione elapsi non sint. 277. b, c

Leges Pontifici# vt obligent, satis est in curia promulgari. 276. a

Lex Pontificia potest recipi in vno regno, vel prouincia, & ibi obligabit, non in aliis. 293. b, c

Leges Ecclesiæ Canones, seu regulæ dicuntur. 9. c

Leges Ecclesiasticæ cur diuinæ. 573. c, & seq.

Lex Ecclesiastica fertur potestate spirituali, & supernaturali. 34. c

Secularis verò sola potestate naturali. ibid.

Lex Ecclesiastica obligat in conscientia, est de fide. 222. a

Leges Ecclesiasticæ paucissimæ, nempe quatuor, aut quinque. 148. a

Lex Ecclesiastica, & politica ad quid ordinentur. 221. a

Legibus Ecclesiæ non tenentur, nisi baptizati. 120. c

Legum Ecclesiasticarum non sunt capaccs qui n# sunt baptizati. 324. c

Legum Ecclesiasticarum & ciuilium diuersa est materia. 217. a, b

Lex Ecclesiastica potest tolli consuetudine decem annorum. 478. a, b, c

Leges Concilij Tridentini à quo tempore obligare incœperint. 275. d

Leges Concilij Tridentini, cur non obligent in multis locis. 274. b

Leges Codicis quomodo conditæ. 50. d

Legis ciuilis materia quæ sit. 218. a, b

Legis ciuilis officium, & effectus. 56. a

Leges ciuiles non semper fuerunt in Rebusp. 46. b

absque Legibus ciuitas incolumis esse non potest. 98. c

Lex ciuilis & canonica quomodo concurrant in vna materia. 218. c

Lex ciuilis non prohibet omnia peccata, sed quædam permittit. 55. b

Lex vera fieri potest quæ obliget vnam partem ciuitatis. 20. c

Leges ciuiles aliquando iustificant actus prauos. 217. c.

Leges Ciuiles multa ad fidem, & religione# Christianam tuendam, & propagandam, statuunt. 2.

Leges ciuiles non sufficiunt ad commune bonum Ecclesiæ. 148. e

Legibus ciuilibus quibus subiaceant clerici. 343. c

Leges ciuiles quæ dicantur respectu clericorum. 343. d, a

Leges ciuiles de Ecclesiis, & aliis rebus sacris qu#do, quomodo, & qua ratione latæ. 218. b, & quomodo vim habeant. ibid. c

Lex ciuilis obligat in conscientia, est de fide. 222. b

Leges ciuiles obligant sub mortali. 237. d

Lex ciuilis quomodo obliget in confcientia. 223. e

Legibus ciuitatis obligantur soli perpetuò habitantes. 322. e

Lex est iniusta si excedat potestatem condentis. 23. e

Leges sæculares sicut & diuinæ aut Ecclesiasticæ obligent sub pœna æterna conueniens est. 365. a

Leges Laicorum clericos non ligant. 346. c

Leges duodecim tabularum Draconis scriptæ in tabulis ligneis. 34. d.

Leges duodecim tabularum apud Romanos erant scriptæ in tabulis æreis. 34. d

Leges duodecim tabularum in tabulis eburneis, vel, vt alij volunt æneis, perscriptæ. 46. d

Leges duodecim tabularum quomodo conditæ. 46. c, d, & quare duodecim. ibid.

Leges Imperatorum vbi vim habeant. 130. a

Leges Imperatoriæ in multis regnis vim non habent. 426. d

Lex imperatoria, vel regia populum tenet principem, non item. 310. e

Leges Imperatoriæ non sunt à clericis contemnendæ. 344. c

[[696]] Lex Imperialis nulla vim legis habet in Hispania. 131. c

Leges Imperatorum apud Hispanos in iudicio allegari prohibitæ sub pœna capitis. 130. d

Leges Imperatoris non habent vim in singulis prouinciis, nisi in singulis promulgentur. 274. a

Lex creaturæ in quantum creatura proficiscitur à creatore. 11. d

Lege Salica fœminæ à successione regni Ftancorum excluduntur. 133. e

Lex Regia quæ fuerit. 127. e

Lege Regia à Senatu, populoq#ue Romano potestas omnis & imperium in Imperatorem translatum est. 312. d

Lege Falcidia, & Glicia non sunt soluti Imperatores. 313. e

Lege Voconia soluti erant Imperatores. 312. e, & quæ sit. 313. a, d

Lex Aquilia propriè fuit plebiscitum. 47. b

Lex Glicia ne verbum quidem dicit de inofficioso testamento. 313. c

Lex princeps, ff. de legib. de quibus intelligatur, eiusq#ue expositio. 307. a, c

Legis 2. C. quæ sit longa consuetudo, variæ limitationes. 482. c, d, & seq.

Lex in fraude# fisci, ff. de iure fisci, explicatur. 395. e, & seq.

Lex placuit, C. de iudiciis, & lex secunda, C. de legib. conciliantur. 562. d, e

Legis non dubium, C. de legibus, explicatio. 425. b, c

Leuitici consulebantur in dubiis de religione. 191. b

Libellus repudij à Mose institutus. 573. e, 574. a, b, & cur. ibid.

Libellus repudij quomodo Iudæis permissus fuerit. 86. e

Libellus repudij à nullo Legislatore, vt Iudæis concessus est. 575. b

Libellus repudij non concessus, sed permissus. 571. c

Liber si quis esset beneficio principis à decimis, tributis &c. & decennio vsus non fuisset, amisit priuilegium. 300. c

Liberi ex complexu nefario, aut incesto nati omni substantiæ paternæ beneficio indigni reputantur iure ciuili, vt nec alantur à patre, sed correctum est iure canonico. 124. b

Liberum quid. 620. e

Liberum quod est licere dicitur. 46. a

Liber vitæ est æterna Dei scientia, in qua res omnes dicuntur metaphoricè scriptæ. 32. e

Liber vitæ dupliciter sumitur, formaliter, & materialiter. 33. e

Libros Magorum legentes sunt excommunicati excommunicatione reseruata Papæ. 827. b

Libertas inestimabilis res est. 252. c

Libertas est vita ciuilis. 90. b

Libertas est de iure naturæ. 43. b

Libertas quomodo erat de iure naturæ. 83. d

Libertas iure naturali non est præcepta, sed tantùm permissa. 43. d

Libertatem non amittere sine graui causa quisque ex charitate propria tenetur. 44. c

Libertas aufertur ablato iure, & legibus. 99. c

Libertas acquiritur seruo statim atque ei testame#to legata est. 284. a

Libertas à lege quid. 241. c

Libertas legis gratiæ non opponitur prælatorum obedientiæ. 147. c

Libertates varias, quas Christus nobis attulit. 147. d, & seq.

Licere dicitur quod liberum est. 46. a

Ligare & soluere pertinet ad superiorem. 306. e

Limitationes legum gcneralium quindecim. 554. d, e, vsque ad 555. d

Limitatio etiam in iure diuino locum habet, nec est exorbit#s, quia explicat verum se#sum legis. 470. c

in Litis ordinationem respicientibus, attenditur consuetudo & statutum. 346. a

Lites & contentiones omnes tam in spiritualibus, quàm in temporalibus ad iudicium summi Pontificis pertinent. 120. d

Litem exortam interpretando & definiendo Rex quomodo legem facere dicatur. 50. b

Lites decidere non est sanctitatis, sed iurisdictionis. 170. c

Literæ Pontificis sunt leges generales pro tota Ecclesia. 297. b

per Literas commendatitias commend#s aliquem obligatur sub mortali, ne alij damnum ex commendatione patiantur. 560. d, e

per Literas commendatitias generaliter laudato si quis postea committat sua negotia, non teneberis ad restitutionem fraudis commendati. 561. a, nisi specialiter dixisti, vt illi liber vel equus daretur: quod adhuc exceptionem patitur. ibid. b, c

in Lictoribus genita fiunt primò occupantium. 43. c

Liuia ex triente, Tiberius ex besse sunt hæredes instituti ab Augusto. 313. d

apud Locrenses quomodo legis mutatio petenda esset. 467. b

Locuples nullus fieri debet cum detrimento aliorum. 20. d

Locupletes beatos appellare, sermo ame#s est. 54. c

Locupletior fieri nemo debet cum alterius detrimento. 45. a

Locus in quod ius dicitur, ius appellatur. 4. a

Locus in quo Senatus congregatur, dicitur Senatus. 4. a

Locus exemptus moraliter intra territorium non continetur. 339. c

Locus exemptus in diœcesi aliqua existens, moraliter censetur quoad iurisdictionem extra illam esse. 333. a

Loca exempta quæ propriè dicantur. 340. a

Locus si particulariter fuerit interdictus tenentur clerici peregrini censuram seruari. 329. b

Ludouicus Imperator Caroli magni filius Romano Pontifici Romam cum suo ducatu, & aliis ciuitatibus contulit. 126. e

Ludens cum Episcopo an peccet. 318. d, e

Ludi aliqui sunt prohibiti, tamen per illos dominium lucri transfertur. 422. d, 423. e

Ludo acquisita quando, & cui sint restituenda. 424. a, b

Lumen rationis in omnibus ostendit aliqua fugie#da, aliqua amplectenda. 80. d

Lumen naturale, est lex naturalis. 72. d

Lumen, seu facultas rationis potest dici lex. 16. c

Luminaria duo in Ecclesia. 128. 6

Luna lumen suum habet à Sole. 121. c

Lusitanorum statutum de legis obligatione post sex dies. 279. a

Lutherus totum corpus canonicum publicè combussit. 143. c

Lutheri & Vvicleph error de paupertate Euangelica. 213. d, e

[[697]] Lutheri error de circumcisione cum baptismo. 608. d

Lutherus affirmat nullum peccatum pr#ter infidelitatem nocere homini. 629. e

Lutheri audacia temeraria. 610. d

Lycurgus Lacedemoniis leges tulit. 46. c

Lycurgus stabiliuit in suis legibus adamare pueros. 79. b. & viros ex alienis vxoribus, fœminas autem ex alienis maritis filios sibi comparare. 79. b

Lycurgus nullas scripsit leges, sed memoriæ ciuium insculpendas tradidit. 25. b

Lycurgus persuasit Lacedemoniis, quòd leges, quas illis dabat, à Ioue patre accepisset. 578. a

M

MAchabæi & Pharis#i fide nouerunt resurrectionem. 581. d

Machabæi pugnarunt in sabbatho. 256. e. 259. c

Magister potest punire discipulos. 60. b

Magister percutiens clericum scholarem intuitu disciplinæ, non excommunicatur. 60. c

Magistri quomodo possint punire discipulos. 60. c

Magistris concessa est iuris interpretatio. 563. a

Magistri in Theologia nomine intelligitur etiam doctor. 539. d

Magistratus est iustum animatum, seu iustitia viuens. 100. d

Magistratus est lex loquens, lex magistratus mutus. 376. c

Magistratus optimi, & leges sunt in ciuitate similes medicis. 104. a

Magistratus cur necessarius in Rep. 108. d

Magistratus optimi ipsi sunt leges. 100. a

Magistratus vbi suo iure funguntur, nihil opus est multiplici lege: vbi verò improbitate aliò detorquentur, ex legum multitudine perniciem afferunt. 102, c

Magistratus ciuiles possunt leges condere. 108. d

Magistratus possunt tantùm obligare subditos, qui sunt incolæ. 320. c

Magistratus extra prouinciam versans potest facere adoptiones, emancipationes, & manumissiones. 338. c

Magistratuum malefacta corrigendi potestatem concessit Reip. Solon. 315. a

Magistratus ciuiles liciti, & necessarij. 113. a

Magistratus permittentes agitationem taurorum quomodo excusentur à peccato. 298. c, d

Magorum libros lege#tes sunt excommucicati excommunicatione reseruata Papæ. 287. b

Magicæ artis libros scriptos à Christo impium commentum. 623. e

Maior non potest lege minoris constringi. 346. d

Maius qui potest, potest & minus. 198. b

in Maioratus bonis possessor habet dominium. 387. c

Maioratus quibus criminibus amittatur. 270. d

Maioratus quando non potest confiscari propter crimen instituentis ex propriis bonis. 392. e

Maioratus quomodo confiscari possit. 386. e. 387. a & seqq.

Maioratus regum, & aliorum principum, qui electione populi instituti sunt, patre delinquente deuoluuntur ad filium innocentem. 387. c

Maioricenses possunt comedere carnes die sabbati. 330. d

Malefactor helo iustitiæ & exempli publici potest se offerre puniendum iudici. 399. a. 403. c

in Maiorica & Hispania præscriptum est in legem abstinendi à carnibus die sabbathi. 296. b

Malefici occulti, à quibus damna imminent Reip. vel priuatis, possunt priuata auctoritate occidi. 83. d

Maleficos occidendi Princeps non potest facultatem concedere vnicuique. 84. a. & est peccatum mortale si concedat etiam post latam sententiam. ibid. b, c

Malitia peccati in quo sita sit ex Aristotele. 90. a

Malitia omnis moralis debet esse contraria alicui legi. 13. a

Malitia theologica est materia necessaria confessionis. 90. e

Malum ex quocumq#ue defectu. 413. d

Malum ex quocumq#ue defectu, bonum ex integra causa. 187. c

Malum morale & peccatum idem sunt. 13. e

Mala quædam & peccata ex natura sua. 11. a

Malum omne secundùm se prohibetur lege naturali. 77. b

Malum nihil nisi quia prohibitum. 13. c

Malum nihil, nisi quia prohibitum, de qua lege intelligatur. 91. c

Mala non prohibere interdum expedit Reipub. 59. e

Mala quædam, quia prohibita, & quædam prohibita, quia mala. 14. b

Malum vitare non minus necessarium, quàm bonum facere. 212. b

ad Malum respiciens nemo operatur. 241. b

Malum non est ampliùs quod priuilegio concessum est. 448. c

Manahem filius Gabi regnum tyrannicè inuasit. 139, b

Manasses reprehensus, quia in templo aras sine præcepto Domini constituit. 144. b

Mandamus verbum an æquipolleat præcepto. 245. c, d, e

in Manifestis epijkia non habet locum. 561. c

Mandari quod non potest expressè in sermone generali non venit. 319. c

Mandatarius qui non soluit procurationem stante de eo mandato, an debeat seipsum excommunicare. 319. b, c, d

à Mandatario Pontificis potest fieri lex. 166. d

Mandata Dei quo ordine annuncientur. 112. a

Mandatum & præceptum idem sunt. 245. d

Mandata hominum quæ dicantur in sacra scriptura. 301. b

Mandata Rectorum, vel vniuersitatum sub pœna præstiti iuramenti non obligant sub mortali. 247. b, c

Mandatum speciale non tollitur per generale subsequens. 463. e

Mandatum generale passim variatur. 325. e

Mandatum extinguitur morte mandantis. 445. b

Mandatum morte mandantis quando expirat. 24. b

Mandatum superioris non continens commissionem iurisdictionis, morte mandantis expirat. 24. d. secus si non contineat commissionem. ibid.

Mandatum re integra domini morte finitur. 24. b. non autem si res non sit integra. ibid. c

Mandatum quo confertur alicui potestas iurisdictionis, ipsa cœpta non expirat per mortem mandantis. 17. e

[[698]] Mandata, qu# non sunt leges, expirant morte mandantis. 101. d

Mandatum testatoris confirmatur morte ipsius. 24. c

Mandatum generale semper loquitur vsque ad mortem mandantis. 325. d

sine Mandato particulari nemo potest pro alio agere. 543. c

Marchiones, Duces, & Comites cur non possint leges condere. 159. e

Maria Virgo meruit saltem ex congruo, vt ex ea Christus nasceretur. 577. c, d

in Mari, vel in litoribus quæ gignuntur fiunt primorum occupantium. 43. c

Maria virgo peccare nequiuit. 302. b

Maria virgo dignior, & excellentior fuit Apostolis vniuersis. 183. e

Maria virgo fuit subiecta veteri legi. 302. b

in festorum Mariæ virginis vigiliis non ieiunare non est peccatum. 498. a

Marius legibus fuit solutus, dum absens in Lybia Consul creatus est. 307. b

Maritus & vxor dicuntur duo in carne vna, socijq#ue diuinæ, & humanæ domus. 319. d

Mariti honore splendent vxores. 319. d

Maritus non potest dari curator vxori. 135. a

Maritum nihil ab vxore accipere, & illa à marito, cur sit cautum. 319. c

Maritus condemnatur in id quod facere potest, habita ratione ne egeat, secus in eius hærede qui condemnatur in solidum. 444. a

Martianus Imperator à Deo electus. 121. d

B. Martinus in mortis articulo molliora stramina fugit. 262. d

Martinus Episcopus non Imperatori, sed sacerdoti suo calicem dedit in conuiuio. 192. a

Marsilij Patauini, & Ioannis de Ianduno error de Christo soluente tributum, condemnatus. 354. a

Masculinum quando comprehendat fœmininum. 552. e

Materia legum ciuilium & canonicarum diuersa. est. 217. a, b

Materia consuetudinis vt obliget, qualis esse debeat. 497. a

Materia quædam grauis, quædam leuis est. 233. d

Materia alicuius peccati quando grauis censenda. 254. e

Materiæ grauitas vnde dignoscenda. 253. d, e

in Materia graui non potest esse leuis obligatio. 243. a. nec in leui materia grauis. ibid.

ex Materia leui per se spectata non potest oriri malitia grauis. 238. e

in Materia graui potest imponi leuis obligatio, non secus. 254. b

Materia grauis est capax maioris, & minoris obligationis. 236. a

ex Materiæ quantitate sumitur quantitas culpæ. 236. e

Materia quæ erit leuissima in aliis peccatis, & insufficiens ad mortale, in contemptu erit grauis. 241. e

Mattimonium est contractus societatis. 133. d

Matrimonium exposcit consensum in præsens, sponsalia verò in futurum. 439. a

de Matrimonij ratione est absolutus consensus de præsenti. 229. c

Matrimonium debet esse liberum, nec potest lege præcipi. 213. d

de Matrimonio non est præceptum obligans priuatas personas. 619. a

Matrimonij lex dominatur quandiu vir viuit. 592. b

ad Matrimonium quid requiratur ex vtroque iure. 81. b

Matrimonij materia cur pertineat ad canonicas leges. 217. d

Matrimonij obligatio quæ. 94. c, d

Matrimonium iure naturæ est indissolubile. 85. a

Matrimonium non iudicit societatem bonorum. 135. c

Matrimonium non transfert dominium regni in virum. 134. c

Matrimonium contractum vbi est receptum Tridentinum, sine parocho, & testibus est nullum. 417. c

Matrimonia inter personas diuersæ religionis sine scrupulo contrahuntur. 42. c

Matrimonium irritandi vim habet lex humana. 258. c

Matrimonium Christianæ personæ cum infideli est irritum. 349. a

Matrimonium non potest impediri consuetudine. 497. a

Matrimonium legitimè initum non potest consuetudine dissolui. 497. b

Matrimonium spectat ad Ecclesiæ forum. 496. d

Matrimonium consummatum est omnino indispensabile. 628. e

ad Matrimonium potest aliquando princeps obligare. 214. e

Matrimonium ratum non consummatum non potest à Papa dissolui, nisi fortè ex grauissima causa. 497. c

Matrimonij in certis gradibus cur sit facta interdictio. 494. b

Matrimonium eo ipso quòd prohibetur, irritatur. 421. e

Matrimonium si prælatus iniustè neget dispensationem in denunciationibus, potest similis licitè contrahi. 531.

Matrimonium quibus de causis interdicatur. 214. a

Matrimonia inter consanguineos vel affines intra quartum gradum sunt irrita. 416. b. 418. c

Matrimonium in primo gradu consanguinitatis est prohibitum iure naturæ. 81. c

Matrimonium inter fratrem & sororem iure naturæ est prohibitum, non tamen irritum. 418. c

Matrimonium secundum viuente primo coniuge, item inter patrem & filiam, inter matrem & filiam, ac inter fratrem & sororem, sunt nulla iure naturæ. 418. b

in Matrimoniis quidam gradus prohibentur consanguinitatis in veteri lege. 366. a

Matrimonium non est quod clericus in sacris, vel religiosus professus contrahit. 558. e

Matrimonium contrahere cum consanguinea licet in gratia cum periculo mortis, sed non consummare. 258. a, b

Matrimonium contrahens in gradibus prohibitis antequàm sciat obtentam dispensationem nihil facit. 285. c

Matrimonium impedimenta dirimentia potest consuetudo introducere. 495. d. 496. b

Matrimonium contractum & consummatum post aliud ratum nondum consummatum nullum est. 559. a

[[699]] Matrimonium in gradibus prohibitis quomodo sit validum ante dispensationem. 286. b, c

ad Matrimonium quæ reddant inhabiles. 373. b

Matrimonia clandestina sunt irrita. 416. b. 418. b

Matrimonium clandestinum est irritum in foro animæ. 230. e

Matrimonium clandestinum non possunt peregrini celebrare in locis vbi obligat Tridentinum. 329. b

Matrimonia clandestina à quo tempore sint interdicta. 424. c

Matrimonia clandestina non potest Episcopus irritare. 160. d

ad Matrimonium iure inhabiles non possunt consuetudine ad illud habiles fieri. 494. e. & seq.

Matrimonium post votum castitatis contrahere prohibet ius naturæ, tamen non est nullum. 418. b. 422. b

in Matrimonio, & voto quomodo dispenset Deus. 94. d, e

Matrimonij dispensatio primo vsu consumitur. 528. a

in Matrimonio dispensare non est censendus Papa, si scienter permittat aliquos in eo manere. 535. e

Matrimonium dissoluendo an Pontifex propriè dispenset. 94. c

Matrimonium factum tempore interdicto ab Ecclesia subsistit. 422. b

in Matrimonium dirimentibus impedimentis Episcopus non potest dispensare, etiam in casu extremæ necessitatis. 514. a. nisi in quibusdam circumstantiis. ibid. b

Matrimonij impedimenta possunt consuetudine abrogari. 494. e. 495. a, b. & seq.

Matrimonium quomodo reualidetur. 560. d, e

Maximus imperator iussit in conuiuio dari primum calicem, qui sibi offerebatur, Martino Episcopo, qui non Imperatori, sed sacerdoti suo eum reddidit. 192. a

Matthias vnus ex septuaginta discipulis factus Apostolus. 155. b

Matthias non accepit auctoritatem à Petro, neque electus est ab Apostolis. 151. c

Medicina primò significat medicum, & per analogiam artem qua tale medium cognoscimus. 4. c

Medicus & princeps saluti ciuium debet consulere. 103. e

Medicus ante omnia debet monere infirmum, vt spiritualem medicum accersat. 276. c

Medicus ministrans carnes Carthusiano cur non peccet. 266. b

Medicis vti in infirmitate melius est, quàm libris medicorum. 100. b

Medicus non sum apud Isaiam quid sit. 104. a

à Mediis quibus propriam tueatur vitam nemo potest abstinere. 399. b

Mediolanenses non tenentur ieiunare ante primam dominicam quadragesimæ. 330. d

Medorum seu Persarum imperium per bella iniusta captum. 135. e

Melchisedech rex iustitiæ. 107. e

Melchisedech rex Pontifex fuit. 125. a

Melchisedech sacerdos. 149. d

Meliorationes intrinsecæ fisco cedunt. 393. c

Membra debent conformari cum aliis membris in oneribus. 300. b

Membrorum lex est inclinatio. 53. a

Membra per appetitum inclinantur. 53. b

Membrorum peccati lex qua ratione differant. 53. a, b

Membrorum aut vitæ suæ nemo est dominus. 396. e

Membra Reip. ciuilis, Ecclesiæ, vel diœcesis, quomodo constituamur. 304. c

Mendatium quænam fictio non sit. 615. c

Mendacium semper est illicitum, & nulla de causa honestari potest. 615. b

Mendacium non licet, etiam pro tuenda vita hominis. 95. a

Mendacium non potest vlla ratione interpretari. 94. d

Mendacij pater est diabolus. 95. a

Mendacium neque de potentia Dei absoluta honestari potest. 88. c

Mentiri semper malum. 11. b

Mentiendi facultatem Deus non potest dare. 89. c

Mensura debet esse homogenea mensurato. 195. c

Mens est sui iuris etiam in seruis. 195. d

Mens legis duplex. 555. b, c

Mens legislatoris dupliciter potest habere difficultatem. 561. d, e

Mens legis magis attentenda quàm verba. 551. d, e

ex Mente legis prouenire non creditur, quod ex verbis non venit. 558. a

Mercatores, peregrini, &c. debent in itinere securitate congrua lætari. 442. b

Merces extrahere à regno non est mortale. 242. c, d

Mercurius Trismegistus Ægyptiorum legissator. 46. d

Mercurius Trismegistus cur sic dictus. 126. b

Meretrix quæ vult venire ad locum aliquem habitandum, à vicinis potest expelli. 211. d

ex Meritis Christi præteritis, præsentibus, vel futuris semper iustificati sunt seruantes legem. 629. e

Messiæ promissio peculiariter facta est populo Israe#litico. 577. c

Messiæ promissio cur facta soli populo Israe#litico. 577. c

Messias à Regibus, & osculandus, & adorandus. 108. a

Messiæ redemptionem participauerunt quotquot ab initio mundi saluati sunt. 594. d

Metropolitanus si contra legem agat in Episcopatu, non incurrit censuram. 27. d, e

Metu quæ fiunt, sunt verè & simpliciter voluntaria. 210. a

Michae#l Angelus fuit qui loquebatur cum Mose in monte Sina. 575, e

Miles non obtemperans duci peccat mortaliter. 255. b

Milites à quibus puniri possint. 327. b

Miles condemnatur in id quod facere potest. 444. a

Minister iustè aliter, qui futuris est idoneus, vt ministret. 200. a

Ministrorum Transyluanianorum error circa verum & falsum Christum. 106. d

Ministerium qui negligenter, vel crassè ignoranter exercet, tenetur damna iude subsecuta restituere. 410. e

Minor non potest renunciare beneficio restitutionis in integrum. 461. c

Minor censetur non habere sufficientem & expedientem prudentiam ad contrahendum. 427. b

[[700]] Minorum statuta quando obligent ad culpam. 367. d

Minos annis nouen Gnossio in antro legum ferendarum rationem à Ioue didicit. 101. b

in Missæ sacrificio omnes rationes veterum sacrificiorum inueniuntur. 586. b

Missa olim non celebrabatur cum tantis ceremoniis. 258. b

Missam audiendi præceptum ad quid obliget. 210. a

Missam qui audit quauis intentione, satisfacit pr#cepto. 216. d

Missæ qui astitit sine attentione, tenetur aliam audire. 205. a

Missam volens non audire in festo peccat, licet posteà audiat. 194. a

ad Missam, Communionem, Confessionem &c, quo ætatis anno Ecclesia obliget. 359. e, & seq. 360. d, e

Missam audiendi debet esse voluntas, vt validè audiatur, nec enim audit coactus adesse. 209. e

Missam audiens ebrius, ac inuitus, aut reluctans manent excommunicati, nisi aliam audiant. 210. d, e

Missæ præcepto non satisfacit, qui ebrius, amens. &c. Missæ adest. 209. c

Missæ præsentes serui, discipuli, &c. coacti à dominis, &c. non implent præceptum. 209. e

Missam audire quomodo & pro casu teneatur viatot transiens per oppidum, vbi est dies festus 327. c, d, e

Missam qui audiuit in vno loco, non tenetur illam iterum audire in alio. 320. d

Missa validè auditur, si non adsit voluntas contraria præcepto. 209. a, b

ad Missam audiendam non tenetur quis exire domum, qui certò scit insidias sibi esse paratas. 269. b

Missam volens non audire in die festo, & posteà audiens ante lapsum festi, non potest puniri ab Ecclesia. 199. c

Missam qui audiuit manè ignorans esse festum, non tenetur ad aliam missam audiendam si postea sciat esse festum, & velit satisfecisse priori Missa. 209. c, d, e

Missam audiendo sine attentione non satisfacit præcepto Ecclesiæ. 200. d

Missam audiendi lex quomodo impleatur. 209. c, d

Missæ præceptum non implet, qui voluntariè distrahitur, licèt habeat signa attentionis, & deuotionis. 202. b

Missam audiens inuitus, ac reluct#s, tenetur aliam audire. 210. d

Missæ assistentia quæ prohibeatur interdicto. 329. b

ante Missam non recitare matutinum non est peccatum. 498. a

Missam celebrare non licet sacerdoti post solutum ieiunium, vt infirmus communicet. 258. e

Missam celebrare sine vestibus sacris, &c. licet metu mortis. 257. d

Modestini scripta firmata vt vim legis habeant. 47. c

Modus aliquis virtutis cadit sub præcepto, & quid sit. 209. b

Modus acceptationis legis quis esse debeat. 293. a, c

Monachi prohibentur aduocari. 552. b

Monachi non tenentur seruare ieiunia synodalia. 322. a, b

Monachorum regulam mutat clausura. 169. c

Monachorum & sanctimonialium pœnæ sunt ab Episcopo decidendæ. 350. d

Monachi criniti qui sint. 249. b

cum Monacho non potest à prælato dispensari in voto paupertatis. 507. e

Monachus Benedictinus qui sine licentia Præpositi, animo accusandi illum, ad curiam regiam se confert, excommunicatur. 194. b. 197. d

Monarcham vnum esse toto orbe non est de iure naturali. 123. a

Monarchicum regimen populari præstat. 154. d

Monarchiam cur dederit Deus Romanis. 135. c

Monarchiæ incommoda. 112. c

Monarchiæ commoda. 112. c

Monarchiæ auctoritas in quo consistat. 158. e

Monasterij nomine quid intelligatur. 340. c

Monasterio facta decimarum donatio à Laico eas possidente vires habet, modò adsit consensus Episcopi. 169 b, c

Monicæ matris B. Augustini dubium de non ieiunando in sabbato sublatum à S. Ambrosio. 331. d

Monotheti ex iudicibus iurati deligebantur. 3. d

Moniales tenentur obedire Abbatiss#, & cur. 183. e

ad Monialium monasteria accedentes quare excommunicentur, & quando. 340. d

ad Monialium monasteria exempta accedens an excommunicetur. 340. e

Monialibus potest Pontifex præcipere clausuram, quam non erant professæ. 168. e

Monialium regulam non mutat clausura. 169. c

Monialibus cur sit clausura præscripta. 168. e

Moralia præcepta legis veteris sunt in noua confirmata. 630. e

Moralia pr#cepta obligarent Christianos, licèt n# esset lex naturæ de eisdem rebus. 621. e

Moralia legis veteris non cessarunt. 596. b, c

Moralia pr#cepta sunt confirmata, renouata, atque aucta à Christo in lege noua. 622. a

Moralia quoad legem veterem cessarunt. 596. c, d

ad Moralia qua ratione teneamur. 596. d

Mori satius est iis qui insanabiles sunt, quàm viuere. 56. b

Mors est primogenita peccati. 252. c

Mors omnium terribilium terribilissima. 252. c

Mors, exilium, &c. non imponuntur, nisi ob grauem culpam. 369. c

Mors potest infligi propter solum peccatum originale. 85. b

Mortis pœna indicat obligationem sub mortali. 252. b

Mortem sibi inferre propria auctoritate in nullo casu fas est. 596. e

Mortem sibi inferre nemo quacumque ratione potest. 398. c

Morte finiuntur delicta quoad humanum forum. 407. a. nisi hæresis. ibid.

Morte testatoris confirmatur mandatum ipsius. 24. c

Mors Christi fuit exemplar mortis peccati. 599. d

Mors Christi fuit finis legis. 599. d

Mos quid. 471. c

Mos adorationis antiquæ. 107. a

Mos Romanorum in legibus promulgandis. 271. b

Mos populi, vel instituta maiorum pro lege tenenda sunt, vbi Ecclesia nihil statuit. 323. c

[[701]] Moribus mutatis lex debet mutari. 466. b

Morum vniformitas inter peregrinos & incolas est maximè necessaria ad pacem. 323. e

Motus proprius non ampliat vim verborum. 536. b

Moyses Rex, legislator, vates & Pontifex. 125. d

Moyses fuit Princeps politicus & sacerdos. 125. c

Moyses contraxit matrimonium cum filia Ietro. 42. e, & qua ratione. 43. a

Moses antiquissimus legislatorum. 45. c

Moyses consecrauit Aarone# in sacerdotem. 125. d

Moysis spiritus c#municatus septuaginta senioribus, quid significet. 155. a

Moyses legislator simul ac Pontifex, idemq#ue Propheta, & Rex fuir. 575. b

Moyses tradidit præcepta pentateuchi. 572. e

per Moysem quomodo data lex vetus. 576. a

Moyses multa præcepta dat proprio nomine. 573. d, e

ante Moysis legem fuerunt aliqua præcepta positiua. 587. e

Moysis lex cur dicatur ignea. 60. d

Moses magnam legis partem, & historiam totius pentateuchi scripsit. 623. e

Moyses exercuit publica iudicia. 109. d

Moyses miscuit in lege veteri præcepta propria quædam, & verè humana. 572. d

Moyses ad quid aparuerit in tr#sfiguratione. 594. b

Moyses & Christus in quo sunt dissimiles. 593. a

Moysis tabularum fractio significauit legis veteris destructionem. 594. e

Moysis sepulchrum incognitum. 595. a

Mosayca lex nunquam statuit pœnam mortis, nisi pro transgressione mortali. 366. b

Mulier subiecta dominio viri est. 133 b

Mulieres legibus condendis ne quidem interesse possunt. 319. b

Mulier quænam dicatur honestè viuere. 211. e

Mulieri interdicta est populi gubernatio. 142. c, d

Mulier est incapax iurisdictionis Eccl. 188. b

Mulier non potest docere, nec testis esse, &c. 133. d

Mulier non potest habere potestatem Ecclesiasticam. 182. b

Mulier non potest secundùm ius commune renunciare priuilegio Velleiano. 549. b

Mulier cui cum viro consanguinitas innotescit, non potest eiusmodi viro sine mortali peccato commisceri. 432. b

Mulier nullam auctoritatem habere, nec docere potest. 182. d

Mulier potest ex Pontificis delegatione leges condere. 183. a

Mulieribus prohibitum erat lege Voconia, ne qua maiorem centum millium numûm hæreditatem posset adire. 313. d

Mulieribus committi potest excommunicatio, sed à solo Papa. 183. b

Mulier legitimè viro coniuncta fortunarum & sacrorum illi socia est. 133. e

Mulier non potest validè renunciare Velleiano. 461. b

Mulier potest esse arbitrix, & quando. 184. c

Mulieres nullo iure viris suis, quàm in ijs quæ ad lanificium pertinent, possunt operari. 319. b

Mulieri comam amputanti anathema dicitur. 249. a, & cur. ibid. d

Mulieri potest ab Apostolica sede delegari potestas ad ferendas leges. 182. e

Mulier debet dotem exigere vbi maritus habet domicilium. 328. e

Mulieres sunt imbellis, & inconstantis animi. 319. b

Mulieres non possunt inducere consuetudinem quæ legem abroget. 487. c

Multæ impositæ propriæ in iure à Iustiniano. 48. a

Multa prohibentur fieri quæ facta tenent. 422. b

Multitudo legum est signum, seu causa multorum peccatorum. 101. e

Multitudo legum non expedit Reipub. 101. & seq.

Multitudo non potest coalescere in vnum corpus sine legibus. 98. d

Multitudo necessitati potius, quàm rationi, & pœnæ quàm honestati paret. 363. a

Multitudo hominum quomodo faciat vnum corpus politicum. 114. c

Mundi & duelli leges sunt leges tantùm metaphoricè. 53. c

Municipali lege non obligatur subditus extra territorium. 323. c

Municipia quare sic dicta, & qui in illis ius dicerent. 337. d

Municipem quæ faciant. 326. d

Munus qui recipit, omnem potestatem ad illud conuenienter exercendum recipit. 108. d

Mutatio legis duplex. 466. a

Mutilationis pœna indicat obligationem sub mortali.252. b

N

NAaman verbis simulauit, & mentitus est. 615. e Nabuchdonozor vocatus à Daniele Rex regum. 137. e

Naturæ cæteræ corporales subiectæ fuerunt homini. 111. e

Natura est legis humanæ fons. 96. c

Natura rationalis sola potest pr#ceptum imponere. 10. b

Natura rationalis tenet locum legislatoris. 72. a

Natura rationalis est regula actuum humanor#. 8. d

Natura irritat actus humanos habentes magna incommoda. 273. b

Natura nulli dat facultatem accedendi ad aliquam, nisi perpetuo contractu matrimonij. 273. a

Natura homines fecit liberos. 106. b

Natura rationalis sola, vt sic, potest obligare. 10. b

Natura potest in aliquibus corrigi, in omnibus mutari non potest. 213. b

Naturale omne immutabile. 37. a

Naturalis lex quod ratio iubet. 16. c

Naturale ius in homine triplex. 35. c

Naturale præceptum est lex, quia in æternum obligat. 24. d

Nouitij cur non obligentur statutis religionis. 324. b

Naturalis lex non indiget promulgatione, vt obliget. 27. e

Naturalis iuris definitio. 34. b, c

in Naufragio licet relinquere tabulam, patri, principi, &c. 263. a

Nazaræi hæretici dicebant legem veterem æternam esse. 591. c

Necessarium duplex. 97. b

Necessitas est subijci. 145. a

Necessitati vel Dij coguntur cedere. 267. e

Necessitas extrema ab omni lege est exempta. 267. d

Necessitas non subiacet legi. 257. a

Necessitudo aliquando ius dicitur. 4. a

Necessitas aliorum non est sufficie#s causa ad d#dam eleemosyn# de necessarijs ad vitam tuend#. 267. b

Negans vnum videtur alterum affirmare. 363. b

Negatio quicquid post sei nuenit, destruit. 131. a

Nembrot primus fuit post diluuium qui inchoa-**[[702]]**uit regnum politicum. 106. c

Nembrot quomodo proprium regnum primum constituerit. 115. a

Nemo debet fieri locupletior cum alterius detrimento. 45. a

Nemo tenetur ad impossibile. 21. b

Nemo potest cogi, nisi à superiore. 308. c

Nestoriani hæretici contra quos disputauit Celestinus. 187. a
Nobilitatis priuilegium transit in filios. 457. c
Nobilitarem procurando quilibet suo iure vtitur. 527. d
Noe# habuit monarchiam in homines post diluuium. 111. e
Noe# quomodo constituerit Chanaan seruum. 44. b
Nomen aliquando auctoritatem significat. 125. c
Nomen generale restringitur per speciale. 547. b
Notæ Pauli & Vlpiani in Papiniani corpus factæ infirmatæ. 47. d
Notarij accipientes munera an acquirant dominium. 383. e, 384. a
Notitia & promulgatio sunt diuersa. 449. d
Notitia quomodo obliget scientes. 282. d
in Notorijs non requiritur iuris ordo. 533. d
Nouatiani hæretici contra quos disputarunt Cyprianus, & Ambrosius. 187. a
Noua lex cur dicatur lex gratiæ, vetus verò lex factorum. 34. a
Nouitius gaudet priuilegijs religionis, non tamen tenetur eius muneribus. 339. a
Nouitius non tenetur seruare statuta Religionis. 322. b
Nouitij habent obligationem ad non resistendum correctioni. 232. e
Noxa est à bono deflexio. 10. d
Numa Romanorum legislator celeberrimus. 46. d
Numa Romanorum rex etiam Pontificem se constituit. 126. a
Nuncius Apostolicus potest leges condere, & cur. 166. c
Nuncij Apostolici acta firma sunt, donec sciat se esse reuocatum. 282. c
Nundinæ & Emporia celebrabantur in foribus ciuitatis. 219. b
Nuptiæ fuerunt ab initio. 105. c
Nuptiæ legitimæ sunt de iure naturali. 105. c

O

OBedire oportet Deo, magis quàm hominibus. 12. d
Obedientia non est sine subiectione. 70. b
Obedientia perfecta legem nescit, eiusq#ue aliæ qualitates. 169. a
Obedientia sola virtus est, quæ menti cæteras virtutes inserit. 54. b
Obedientia seruanda est Regibus & Magistratibus. 107. c

Obedientiæ votum ad quid liget. 167. b

Obedientiæ votum se tantùm extendit ad actus externos. 208. c

Obedientiæ voti obligatio quam vim habeat. 181. e

Obedientiam quomodo voueant religiosi. 209. a

Obiectum solet nomen causæ sumere. 5. d

Obiectum vt cognitum, & volitum est lex. 16. c

ad Obligandum plus requiritur, quàm ad deobligandum. 207. c

Obligari quis potest iuramento ad dandas pecunias latroni inuadenti, & vsuras vsurario. 404. b

Obligari ad contradictoria nemo potest. 91. d

Obligare nemo potest, vbi non potest iudicare. 221. c

Obligatio quid sit. 57. a

Obligatio naturalis quæ. 437. a

Obligatio iustitiæ, & fidelitatis vnde oriatur. 65. b

Obligatio est effectus legis. 57. c

Obligatio, irritatio, punitio effectus legis. 559. b, 560. b

Obligatio quanta sit colligitur ex vsu communi. 243. b

Obligatio pœnæ temporalis non excludit obligationem in conscientia. 252. e

Obligatio ad pœnam est coactio quædam. 308. b

Obligatio ad pœnam dedecet Principem supremum. 317. a

Obligatio omnis dicitur naturalis in conscientia, & cur. 96. b, c

Obligatio naturalis non oritur ex legibus, quæ fundantur in falsa præsumptione. 438. c

Obligatio naturalis nulla oritur ex actu lege humana irrito. 438. c

Obligatio legis naturalis oritur ex voluntate diuina. 11. e

Obligatio naturalis oritur ex actu lege humana irrito. 437. b

Obligatio naturalis nulla oritur cùm lex actui resistit. 438. a

Obligatio naturalis oritur ex testamento minus solemni. 438. a

Obligatio naturalis nulla oritur ex actu inhonesto & turpi. 438. b

ex Obligatione naturali non datur actio in foro externo. 437. a

Obligatio naturalis exceptionem parit. 439. c

Obligatio nulla quæ non fit ab aliqua lege. 58. d

Obligatio moralis ex actu naturalis Principis resultare non potest. 90. e

Obligatio tota præceptorum moralium oritur ex institutione diuinæ iustitiæ. 11. e

Obligatio grauis non potest apponi in materia leui. 234 a

Obligatio mortalis, vel venialis potest esse in eadem materia propter diuersam intentionem legislatoris. 236. d

Obligatio ad mortalem culpam non deducitur ex verbis significantibus præceptum. 245. c

Obligatio est sub mortali quando materia est capax, si addantur istæ particulæ, præcipimus in virtute S. obedientiæ, vel strictè, vel arctè, &c. 246. e, & seq.

Obligationem sub mortali quæ verba inferant. 243. e

Obligatio indicatur sub mortali, quando præcipitur sub excommunicatione. 247. d

Obligatio ad culpam non est incompatibilis cum obligatione ad pœnam. 233. d

Obligatio legis humanæ mortalis, quando est capax tantæ obligationis. 243. a

Obligationem sub mortali indicat pœna capitis mortis, &c. 252. b

Obligatio legis non est mortalis in materia leui. 242. c. secus in graui. ibid. e

Obligatio legis vnius potest colligi ex alia, an sit mortalis. 252. c

Obligatio legis an sit mortalis iudicandum est ex intentione legislatoris. 235. c

[[703]] Obligatio ex lege oritur. 15. d

Obligatio omnis oritur ex aliqua lege. 64. c

Obligatio legis naturalis pendet ab agente morali libero. 11. c

Obligatio ciuilis oritur ex lege ciuili. 317. a, & cur dicatur ciuilis. ibid. b

Obligatio quæ consurgit totaliter ex voluntate mera promittentis, non excedit limites voluntatis. 236. a

Obligatio legis in fieri, & in conseruari pendet ex voluntate principis. 286. c

Obligatio non est sine animo obligandi. 15. a

Obligatio Principis ad seruandas proprias leges est charitatis. 309. d, & iustitiæ. ibid. e

Obligatio principis ad legem propriam seruandam est annexa officio suo, & pertinet ad iustitiam commutatiuam. 309. b

Obligatio legis positiuæ à sola potestate, & voluntate obligandi subdito notificata pendet. 14. b

Obligatio per quascunque causas nascitur, per easdem dissoluitur. 506. a

Obligationem leuem qui potest imponere, potest & grauiorem, quia sunt eiusdem rationis. 235. e

Obligationes multæ fieri possunt per priuatam potestatem. 421. b

in Obscuris quod minimum est, sequendum est. 225. e

Obligatio quomodo inducatur consuetudine. 321. b

Occidere se nulla ratione licet. 267. a

Occisio hominis in genere non est prohibita iure naturæ. 92. e

Occisio positiua suijpsius est vetita iure naturæ. 398. b

Occultum per se non potest puniri. 208. b, c

Oculus mortuus non est propriè oculus, sed æquiuocè. 348. e

Oculi Reipub. sunt leges. 99. e

Odia sunt restringenda. 396. d

Odia restringi, fauores conuenit ampliari. 451. a

Odium Dei quòd sit licitum non potest concedere Deus. 91. d

Odium vitiorum in legislatore requiritur, quod contemptores virtutum suspectos habet, vt hostes generis humani, & perpetuos. 55. a, b

Odiosa quæ lex dicatur. 555. a, b

in Odiosis debemus sequi benigniore# parte#. 552. d

Officium diuinum quomodo recitandum. 193. c

Officij recitatio debet inchoari cum intentione formali virtuali, vel habituali satisfaciendi. 210. b

Officium recitare cum attentione quomodo præcipiat Ecclesia. 201. b

Officium diuinum qui recitat sine attentione tenetur illud repetere. 205. a

Officij diuini verba quomodo sint proferenda vt habeant rationem cultus diuini. 205. b

Officium quotidianum ex voto vel præcepto Ecclesiæ, si prætermittatur vno die, non est supplendum. 539. e

Officium omittentibus quando pœna imposita est. 203. d

Omissio solet appellari actio. 457. e

Omissiones omnes quæ pertinent ad creaturas per dispensationem honestari possunt. 92. c

Onus temporis non est supplendum. 539. e

Oeliab & Beseleel artibus sibi à Deo infusis tabernaculum fabrifecerunt. 573. a

Opera supernaturalia sunt per se dispositio ad gratiam. 56. b

Opera gratiæ & iustitiæ à tyranno peti possunt. 141. d

Oppidani patiuntur interdictum ob delictum Domini. 250. e

Oppidi ieiunijs non obligatur amplius qui est extra oppidum. 321. d

iuxta Opinionem suam probabilem vnusquisque operari potest. 225. d

Opinionem minus probabilem, minusq#ue tutam, licitum est sequi, cùm interest. 291. a

Oportet verbum æquipollet præcepto. 244. b. c

Oportet verbum non semper importat obligationem in conscientia. 246. b

Oportet verbum aliquando solùm congruentiam significat. 244. d

Orandi præceptum cum attentione cur obliget sub mortali aliquando. 203. e

Oratio est actus intellectus, non indicatiuus, sed supplicatiuus. 8. c

Oratio est expressio desiderij. 7. e

Oratio quando præcipiatur sub mortali, si sine attentione fiat. 201. d

Oratio vocalis distinguitur à mentali, & mixta. 201. e

Oratio non includit essentialiter atte#tione. 200. d, e

Oratio debet fieri cum attentione. 200. c

Oratio quando sit repetenda defectu attentionis. 203. c, d

Oratio externa sine attentione est alicuius valoris. 203. e

Oratio quænam sit nullius valoris. 203. e

Orbis est maior vrbe. 176. a

Orbis vniuersus non significat totum mund#. 129. d

Orbita quid. 551. d

Ordinationes factæ à Prouinciali, & Visitatore ordinis S. Augustini, sine consilio sunt validæ. 435. e

Ordo naturalis seruatur per legem æternam. 74. b

Ordo & principatus qui est inter Angelos in recipiendis Dei mandatis. 112. a

Ordo reipublicæ Romanæ. 46. a, b

Ordo Imperatorum qui leges Codicis condiderunt. 47. e

Ordinis potestas cum charactere & gratia datur. 157. d

Ordo præsbyterij iure diuino annexus est beneficio parochiali. 199. d

de Ordine non est præceptum obligans priuatas personas. 619. a

ad Ordinem exercendum necessaria est iurisdictio. 156. c

ad Ordines dispensatio quomodo interpretanda. 453. a, 455. e

Ordines non debent conferri ab Episcopo in aliena diœcesi, si tamen conferantur, valet ordinatio. 425. a

Ordinis potestas non amittitur ob hæresim. 185. b, c

Ordo institutus, & exercitus ante mortem Christi. 624. e

Orientales clerici, & Græci in multis se non conformant Ecclesiæ Latinæ. 362. b, c

Orientales & Græci clerici iure diuino sunt subiecti Romano Pontifici. 362. a

Origenis opera non omnia damnata. 574. a

Origo ex natura rei non confert potestatem politicam. 114. d

per Originem naturalem constituimur membra Reip. ciuilis. 304. c

[[704]] Oseas potuit Gomer in vxorem ducere sine peccato. 86. b

Oseas accessit ad meretricem præcepto Dei. 84. e, & cur non peccarit. 85. d, e, & seq.

Oua cur prohibita. 539. b, c

Ouorum concessio exte#ditur ad lac & caseum. 539. b

Ozias diuinitus lepra castigatus ob eius temeritatem. 191. b

Ozias rex Iuda cùm sacerdotis officium vsurparet, diuinitus castigatus, & à sacerdotibus è templo expulsus. 124. c

P

PÆdagogus filijs datur. 589. a

Pædagogi munus. 8. b

Pactum nudum est prohibitum. 426. a

Pactum nullum valet contra legem factum. 421. c

ex pacto & iuramento naturalis obligatio oritur. 314. b

Pacta & fœdera iure naturæ seruanda sunt. 42. a

in pactis id actum intelligitur, quod consuetum est. 50. b

Pandectæ seu Digesta, quid. 47. a

Palatia pertinent ad Imperatores. 121. e

Papam quinam creare possint Cardinalibus deficientibus. 174. e

Papa electus nullius confirmationem expectare tenetur. 317. b

Papam consecrat Cardinalis Hostiensis. 164. d

Papam eligere poterit Concilium genera Ie defunctis omnibus Cardinalibus. 164. a

Papa non est Dominus temporalis totius orbis, sed spiritualis omnium Christianorum. 128. e

Papa habet vtrumque gladium, quamuis corporalis non sit per eum exercendus. 109. c

Papa vnde habeat potestatem. 153. b

Papa vnde habeat suam iurisdictionem. 142. a

Papæ quomodo conferatur potestas spiritualis. 153. c

Papa non obligatur suis legibus. 317. b

Papæ sententia ius facit. 48. b

Papa est supra Concilium. 153. e, 176. c

Papam non esse supra Concilium parisienses tenent, & toletantur. 176. c

Papa non potest obligari legibus Conciliorum. 305. a

Papa nec Concilium non possunt ad publicam confessionem sacramentalem obligare. 215. a

Papa maiorem potestatem habet in spiritualibus, quàm Imperator in temporalibus. 146. b

Papa mortuo non deuoluitur iurisdictio pontificia ad Ecclesiam, vel Concilium. 180. c

Papa non potest errare contra fidem, & qua de causa. 190. c

Papa non potest falsum definire. 185. c

Papa quod est in vniuersali Ecclesia, illud est in propria diœcesi Episcopus. 121. d

Papa quod potest in tota Ecclesia, id potest Episcopus in sua diœcesi. 161. b

Papa potest deprimere Episcopos, si necesse visum fuerit. 159. a

Papa potest præcipere alicui vt cum vitæ discrimine fidem contra hæreticos sustineat. 256. d

Papa supplicatus de reuocatione, aut moderatione alicuius rescripti peccaret, si non admitteret supplicationem. 296. d

Papæ constitutio non ligat in diœcesibus vbi promulgata non est. 274. b

Papa non potest contra ea quæ à Concilijs confitmatis tradita sunt, statuere. 565. c

Papa solus potest auctoritatiuè interpretari concilium. 565. e

Papa decidit aliquando per leges ciuiles. 346. d

Papa si nunquam confiteretur, duo peccata committeret & quæ. 311. a

Papa tenetur ad confessionem annuam, sed non cogitur. 311. a

Papa si non sumat Eucharistiam in Paschate, aut non c#fiteatur semel in anno, grauissimè peccat. 311. c

Papa quare teneatur confiteri, & c#municare. 311. b

Papa si propriam legem non seruet, peccat tantùm venialiter. 311. a

Papa non potest sibi præcipere. 305. e

Papa, & quicunque Princeps habens auctoritatem c#dendi leges, potest c#pellere subditos ad ear# obseruationem, supposito quòd iustæ sint. 288. b

Papæ sententia lata seruato ordine iuris, habet vim legis. 50. c

Papa eligit confessarium, qui ipsum absoluat. 541. c

Papa percutiens clericum non est excommunicatus. 317. a

Papa prædium Ecclesiæ non potest alienare. 305. e

Papa non potest incurrere pœnas simoniæ. 311. d, 312. a

Papa si fiat hæreticus non excidit à dignitate ipso facto, sed debet à Concilio declarari hæreticus, & deponi. 185. c, d, e

Papa hæreticus quomodo deponendus. 186. a

Papa obsolam h#resim potest accusari, excommunicari & deponi. 187. b

Papa si incideret in hæresim eo ipso desineret esse caput Ecclesiæ, & amitteret potestatem, & dignitatem. 184 e, & seq.

Papa in schisma lapsus potest deponi, quia non vult esse caput, nec pars Ecclesiæ. 186. b

Papa etiam vt priuata persona hæreticus esse non potest, nec vllus vnquam fuit. 185. b, c

Papa potest dispensare in omni genere humano positiuo. 40. e

Papa potest in legibus Concilij dispensare, & eas abrogare. 173. a

in papæ legibus non potest Episcopus, aut alius inferior dispensare. 512. a

Papæ cur sint reseruatæ causæ grauiores. 160. e

Papatui renunciare quilibet Pontifex potest. 175. c

Papinianus summ# auctoritatis inter iure consultos. 47. d, sed tamen debet cedere duobus. ibid.

Papiniani scripta firmata ab Imperatore vt vim legis habeant. 47. c

Papyrius, quis, & qualis fuerit, composuit Ius Papyrianum. 46. b

Papyrius, vir principalis, tempore Tarquinij Prisci Demarati filij primus de iure Romanorum librum c#posuit, qui vocatus est Ius Papyrianum. 46. b

Papyrius quomodo ius Papyrianum c#posuerit. 46. b

Papyrianum Ius quando, & à quo c#positum. 46. b

Papyrian# ius quando, & quomodo aboleuerit. 46. c

Paschatis diem licebat mutare. 591. a

in Paschate qui non impleuit præceptum confessionis, & communionis, tenetur postea ad primam opportunitatem. 333. e

Paschalis agniritus durat in Christo. 593. b

Par in parem non habet imperium. 152. e, 316. e, 314. a, 565. d

Parentes primi erant iusti, & tamen ipsis Deus legem imposuit. 302. c

Parentes possunt irritare vota filiorum. 416. b

[[705]] Parentes & magistri quomodo possint punire subditos. 60. c

in Parentes nemo est idoneus executor sententiæ mortis. 399. e

parisienses tenent, Papam non esse supra Concilium, & tolerantur. 176. c

parere prius optimu vir debet, & postea imperare. 56. c

parochi officium quod. 199. d

Parochus qui habuit intentionem toto anno suscipiendi ordinem presbyterij, si in fin anni eam deponat, priuatur beneficio, faciteamen fructus suos. 200. a. & quomodo retineat, si eam deponat ante finem anni. ibid. b, c, d

parochus qui intra annum ordinem non suscepit, priuatur fructibus beneficij. 375. c, d

parochus qui dicit Missam, vel officium defunctorum sine attentione, non tenetur restituere fructus pro omissa attentione. 204. a

parochus tempore pestis peccaret mortaliter, si relinqueret populum. 255. b

parochianus quando quis fiat. 320. a. b

parochiali beneficio annexus est ordo presbyterij iure diuino. 199. d

parochiale beneficium habens perdit illud si intra annum non ordinetur ad sacerdotium. 199. a, b

parochiale domicilium quomodo acquiratur. 320. e

pars iure naturæ debet conformaritoti. 309. d

pars quælibet est subiecta communitati. 304. e

pars maior quod facit, id tota Resp. facere censetur. 293. a

pars maior ciuitatis potest leges condere, quæ totam ciuitatem obligent. 115. d

pars pro toto debet aliquam inc#moditate# pati. 2. d

pars suo vniuerso non congruens turpis est. 309. a 323. d

partis maioris consensus censetur communitatis in moralibus. 293. e

particulæ, Siue, Seu, & Ve, an sint copulatiuæ. 553. c, d, e, & seq.

pascere idem quod regere & gubernare, & Græcè dicitur, ###µ#####. 151. b

pascere apud Hebræos, est regere. 144 b

pastores pecudum primi iusti non Reges. 106. b

Pater solus dictat verbum. 33. b

pater potest punire filios. 60. b

pater etsi cedat iuri pietatis quod habet in filium, filius non liberatur ab obligatione honorandi ipsum. 89. a

Patri licet occidere adulterum cum filia. 81. a

pater impunè potest filiam occidere in adulterio deprehensam, quam in potestate habet. 557. d

pater potest obligare filium in conscientia, & morte iudicatur filius non obediens patri. 223. a

Patris præceptio vim non habet nec necessitatem. 132. e

pater potest irritare votum filij. 207. a

pater condemnatur in id quod facere potest. 444. a

patre damnato non confiscatur vsus fructus quem habebat in bonis filij. 386. a

patre damnato filius efficitur sui iuris. 386. a

paterfamiliâs potest punire eos, qui sunt ex familia. 60. d

paterfamiliâs non obligatur præceptis qu# imponit familiæ. 307. a

patres qui in lege naturæ & veteri iustificati sunt, pertinuerunt ad legem nouam. 630. e

patres veteris testamenti vnde habuerint veram iustitiam. 590. a

in Patribus veteris testamenti fuit vera iustitia eiusdem perfectionis essentialis cum nostra. 590. a

patrum suffragia in Concilio quomodo consultiua, aut decisiua. 176. c

patres in Concilio congregati nihil possunt statuere, siue auctoritate summi Pontificis. 174. a. & cur ibid. & seq.

patrum suffragia in Concilio merè consultiua, & non decisiua sunt. 173. d

patres Hieronimus, Augustinus qui in causis definiendis secundum post Pontifices locum habent. 190. c

patrum dicta etiam decreto Gratiani inserta vim legis non habent. 170. b

patrum dicta decreto Gratiani inserta qualem vim habeant. 170. c

patrum sententiæ, quæ sunt in decreto, quando vt leges tenendæ sunt. 169. a

patrum dicta cur vim legis non habeant. 170. c

patrentia vera non est cùm quis possit vitam tueri, si eam non teneatur. 403. d

patriæ lex est seruanda in loco peregrinationis. 321. c

patriæ consuetudo non ligat subditos extta territorium. 501, e

patricij patria potestate liberati sunt. 284. a. 285. a

patriarcharum Alexandrini, & Antiocheni potestas creandorum Archiepiscoporum. 157. e

patriarch# quatuor principales. 264. d. & quare sic uicti. ibid.

patriarchæ Inferiores quatuor. 164. e

patriarcharum quilibet est maior quolibet Cardinali, excepto Hostiensi. 164. d

patriarcha quilibet potest legem condere in suo patriarchatu. 165. a

patriarchas iudicare nulli principi Christiano licet. 189. e

patriarcharum prærogatiuæ. 165. a, b

patriarchæ assimilantur regibus. 165. a

patriarchæ possunt in suis diæcesibus id quod Episcopi in suis. 165. d

patrimonium Ecclesi# non est subiectum Imperatori. 129. d

patronatus ius à quo emanarit. 354. c

patronatus ius transit ad hæredes. 386. b

patronus c#de#natur in id quod facere potest 444. a

Paula noluit in mortis articulo parum vini gustare. 262. e. d

Paulus sæpe legalia exercuit. 613. b

*P*aulus cur reprehenderit Petrum. 614. b

Paulus non simulatè, sed ex animo Petrum reprehendit. 616. e

Paulus quomodo reprehenderit Petrum. 617. b

paulus cur Petrum publicè correxerit. 617. c. 618. e

paulus non habuit auctoritatem à Petro, sed à Christo immediatè. 151. a, b

paulus habuit à Christo curam omnium Ecclesiarum. 151. b

paulus & Iacobus non fuerunt immediatè consecrati à Christo. 157. a

pauli scripta firmata vt vim legis habeant. 47. c

paulus cur ascenderit Hierosolymam. 152. b

pauperes, qui omnia propter Christum reliquerunt, vt Apostoli, non tenentur ad solutionem tributi. 357. b

paupertas non est virtus distincta à liberalitate. 78. c

paupertatis nullus actus est in præcepto. 78. b

[[706]] Paupertas Euangelica quid, & an sit præceptum. 213. d

in Paupertatis voro non potest à prælatorum Monacho dispensari. 587. e

ad Paupertatem Euangelicam nemo potest obligari potestate humana. 213. c

Paupertas Euangelica potest humana lege præcipi. 213. e, c

Paupertas Euangelica quàm stricta. 213. c, d

Pax & conseruatio ciuitatis ex solius iustiti# obseruatione pendet. 211. b

Peccandum non est ad vitandum scandalum. 23. c

Pec care ex contemptu quid sit. 238. c

non Peccare omninò diuinum, & vltra humanam naturam est. 215. b

Peccare ex contemptu quid sit propriè, & verè. 241. b. 242. a

Peccare ex causa nemo potest. 238. d

Peccari mortaliter dupliciter potest. 254. b, c

Peccans in vno mortificat omnia præterita merita. 5. d

Peccator cùm deserit Deum, incidit in Deum. 69. a

Peccator eo ipso non amittit iurisdictione#. 184. c, d. e

Peccat ores retinent iurisdictionem. 137. d

Peccatores non perdunt regna, nec bona ob peccatum. 138. b

Peccator non priuatur statim omnibus donis Dei & retinet fidem, spe#, ac gratias gratis datas. 184. e

Peccator tenetur statim post peccatum habere animum paratum, vt pœniteat. 78. e

Peccatum quid sit. 74 b

Peccatum theologicè sumptum quid sit. 90. b, c

Peccatum est dictum, &c. contra Dei legem æternam. 10. d. & 11. c

Peccatum est quod operatur mortem. 370. a

Peccatum est aliquid repugnans rationi. 13. c

Peccatum ###μ## id est, deflexio à lege. 10. d

Peccatum omne contra duas leges, naturalem, & æternam. 95. e

Peccatum dicit malitiam contrariam legi Dei cognitæ. 13. b

Peccatum est contra naturam. 95. d. 96. b

Peccatum est quid, quia contra legem æternam. 13. d

Peccatum omne est contra legem naturæ. 95. c

Peccatum omne contra legem est. 76. b

Peccatum non omne contra iustitiam distributiuam est graue & mortale. 524. c, d

Peccatum nullum, nisi quia prohibitum. 10. e

Peccata qu#dam ex natura sua sine prohibitione. 11. a

Peccatum mortuum sine lege. 56. e

Peccatum & malum morale idem sunt. 13. e

Peccati lex quid sit propriè. 53. b

Peccati & me#bror# lex qua ratione differant. 53. a, b

Peccati lex est priuatio iustitiæ originalis, & pœna peccati originalis. 53. a

Peccatum omne est pœna sui ipsius. 68. e

Peccata non remittuntur extra Ecclesiam, nec sine Spiritu sancto. 186. b

Peccatum est grauius, aut leuius ex qualitate materiæ. 369. c

Peccati malitia in quo sita sit ex Aristotele. 90. a

per Peccatum idem intelligunt Philosophi & Theologi. 90. c

Peccatum non potest esse sine tr#sgressione legis. 10. c

Peccata & vitia cur pertineant ad legem canonicam. 218. a, b

Peccata omnia non possunt hîc puniri. 112. e

Peccatum non extinguit in homine peccatore potestatem iurisdictionis. 184. c, d. e

Peccatum non reddit hominem incapacem ad regnum. 138. d

Peccata non semper punit Deus pœnis temporalibus in hac vita. 203. b

è Peccatis duobus minus præsumi debet. 535. a

Peccatum si possit, debet excusari, aut non præsumi. 535. a

Peccata quamuis permittantur, non dicuntur licita, aut concessa. 45. e

Peccata cordis, & peccata externa non sunt eiusdem rationis. 208. a

Peccatum non est effectus legis æternæ. 68. a

ante Peccatum naturalis lex prohibebat omne genus seruitutis. 44. b

propter Peccatum originale meretur quis mortem. 85. b

Peccatum mortale est actus qui reddit hominem indignum vltimo fine. 92. b

in Peccato mortali omni includitur Dei contemptus. 239. c

Peccati mortalis, & venialis vnde sumatur discrimen. 223. e

ad Peccatum mortale communiter incipit vsus rationis anno decimo, vel vndecimo in viris, in fœminis verò octauo, vel nono. 359. d

Peccatum mortale est extrahere aurum, seruum, aut equum è regno Castellæ. 368. e

per Peccatum mortale ipso facto regnum non amittitur. 139. c, d

Peccatum veniale quid sit. 92. b

Peccata etiam venialia sunt verè & propriè contra legem. 61. d

per Peccatum veniale non contemnitur Deus, eti#si ex perfecta scientia, & voluntate fiat. 238. a

Peccata plura venialia non faciunt morrale. 238. c

Pecunias extrahere è regno quando mortale. 242. e

ad Pecuniarum pœnam damnatus non tenetur eam aufferre. 397. b

Pecuniaria pœna quando obliget ad mortale, & quando non. 252. b

Pedagia species vectigalium. 411. d

Pecus nullo modo modo capax est legis. 66. e

Percutiens aliquem contra statutum, & ille moritur, quando, & in quibus casibus censuram incurrat. 341. b, c

Peregrini ad quas leges teneantur. 339. d, e, & seq.

Peregrinos & aduenas princeps potest in sua lege comprehendere. 323. d

Peregrinus sistens in oppido vbi est dies festus, vel ieiunij, tenetur audire sacrum, & à carnibus abstinere. 327. c. & quo casu non teneatur. ibid. d, e

Peregrinus si sit superior statuente, non tenetur illius statuto. 327. d

Peregrini & forenses in contractibus tenentur seruare formam & solennitatem legibus, & consuetudinibus loci requisitas. 328. b

Peregrinorum acta irritantur per leges irritatorias loci. 329. b, c

peregrini possunt certis diebus vesci carnibus, vbi incolæ, vel parochiani id possunt. 332. e

peregrinus legibus loci in quo versatur, quomodo teneatur. 320. a, b

peregrini, clerici, monachi & mercatores debent in itenire securitate congrua lætari. 442. b

peregrini quando incurrant pœnas statuti Episcopi. 322. e

[[707]] Peregrini in locis vbi obligat Tridentinum, non poss#t matrimonium clandestin# celebrare. 329. b

Peregrinus ratione delicti subiicitur mandato imponenti pœnam. 326. d

Peregrini & vagi possunt recipere sacramenta vbicumque se inueniunt. 321. a

Peregrinorum & incolarum vniformitas morum est maximè necessaria ad pacem. 323. e

Peregrinos & externos quando, & qua ratione liget consuetudo loci. 501. d

Periculum minus est eligendum. 269. e

Periculum subitum facit cessare legem. 562. b

Permissio, & permittere quid. 59. e

Permissio triplex. 62. d

Permissio & dispensatio in quo differant. 507. b

ad Permissionem meram, & concessionem qu# ad nihil obliget, non requiritur iurisdictio. 39. d

Permissum quod est vno iure, si ab alio iubeatur, non ei derogat. 43. d

Permittere an sit effectus legis. 58. d

Perpetuitas quibus legibus, & quomodo conueniat. 24. c

Persæ legibus permittebant matrum, sororum, filiarumq#ue connubia. 79. b

Persona sola capax est priuilegij quoad vsum, & vsum fructum. 443. b

Pestis tempore lex prohibens ne medici absint ab oppido, quando morale inducat. 242. d

Petrus princeps Apostolorum dictus à Paulo. 613. e

Petrus dictus est Cephas ac Martialis. 613. e

Petrus suum principatum successoribus suis reliquit. 153. d

Petro data fuit à Christo potestas legislatiua. 151. a

Petrus solus immediatè à Christo consecratus Episcopus. 157. a

Petro duo gladij sunt concessi à Christo. 120. d

Petro data est potestas, vt capiti, cœteris, vt membris. 151. d. 152. c

Petro & Apostolis collatæ iurïsdictiones in quo differant. 152. d

Petri auctoritas in cæteros Apostolos. 157. e. 158. a

Petrus non potuit aliorum Apostolorum potestatem tollere, minuere, &c. 155. c

Petro non est concessa à Christo potestas in totum orbem Christianum. 122. b

Petrus poterat alios Apostolos suis legibus obligare, non illi Petrum. 152. e

Petrus ex causa potuit auferre, aut restringerealiorum Apostolorum iurisdictionem. 158. d

Petrus prædicauit primus gentilibus. 607. c

Petro facta fuit specialis reuelatio de baptizandis gentibus. 603. e

Petrus quomodo Episcopos per orbem sparsos creauit. 157. e

Petrus & Apostoli diœceses diuiserunt. 189. b

Petrum, & Paulum simulasse. 613. a

Petrus in indignationem Iud#orum venit eò quòd cum gentibus comederet. 606. a

Petrus non peccauit simulando cum Iudæis seruauare legalia. 617. e

Petri peccatum in simulando fuit leuissimum. 617. e

in Petro patientia & humilitas, laudatur in Paulo charitas & fortitudo, cùm illum reprehe#dit. 617. b

Pharisæi cur reprehensi à Christo. 148. e

Pharisæi, Machabæi, & Iudæi fide nouerunt resurrectionem. 561. d

Philippum Imperatorem exclusit à communione Eucharistiæ die Paschæ Fabianus Papa. 192. a

Philippus qui baptizauit Eunuchum, tamen non fuit sacerdos. 155. b

philosophi solo lumine naturali nituntur. 2

philosophi cognouerunt adulterium, & homicidium & similia esse peccata. 91. d

ex philosophis sacerdos apud Ægyptios, & ex sacerdotibus probatissimus rex eligebatur. 126. b

Phoroneus antiquissimus legislatorum. 46. c

Phoroneus Rex Gr#cis primus leges constituit. 46. d

Photij damnatio quomodo factain octaua synodo 175. c

Pisani Ciues quidam deputati fuere à potestate, & populo ad statuta ciuitatis edenda. 182. d

Pius V. reseruauit excommunicationem legenti# libros magorum in bulla cœnæ. 287. b

placita principum leges sunt. 7. b

placitum Principis iniustum non est lex, sed iniquitas, fœx, lis, labes, error, tyr#nis, corruptio. 6. e

placita, & iussa Imperatorum leges & constitutiones dicta. 47. e

Platonis egregium pronunciatum de legibus, & magistratibus. 305. d. 306. c

Platonis leges quædam absurdæ, & planè horrendæ. 79. b, c

Plato magistratus optimos legibus anteponit. 100.

plebis qua ratione differat à populo. 48. c

plebiscita quando, quomodo, & qua ratione cœpta 47. a

plebiscita Senatores non astringebant initio. 47. a. sed postea ligauerunt, lege Horatia & Hortensia. ibid.

plebiscita postea vocata leges, vt lex Aquilia. 47. b

Plinij sententia de codicillis testamento non conformatis. 438. b, c

pluralitas duorum numero contenta est. 164. b

pluui# nomine hebraicè Doctores, ac legislatores significantur. 5. b

pœnæ duplex est genus. 307. d

pœnas imponendi tres causæ. 414. b

pœna nulla est maior excommunicatione in Ecclesia. 319. b

pœna non potest imponi lege humana incurrenda ante iudicis sententiam, si pœna requirat executionem aliquam, secus si non requirat executionem. 371. a, b

pœna vnius aliorum documentum, doctrina, & exemplum est. 414. e

pœna nulla potest incurri ante iudicis sententiam, præter censuras Ecclesiasticas. 370. e. & seqq.

pœna à reo non debetur ante sententiam iudicis. 377. b, c, d

pœna regulariter non debet sibi infligi à reo ante sententiam. 378. d. & cur. ibid. d

pœna potest statui lege humana ante omnem iudicis sententiam incurrenda, siue in sola priuatione consistat, siue exposcat executionem. 371. a

ad pœnam augendam vel minuendam quomodo iudex debeat procedere. 408. c, d, e

pœnam incurrendam ante iudicis sententiam in censuris significant ista verba: ipso facto, ipso iure. 379. e. non in aliis pœnis. ibid. a

pœna quando, & in quibus incurratur, vel non ante iudicis sententiam. 382. e

pœna etiam post sententiam non debetur, nisi petatur. 384. e, & a

pœna omnis supponit culpam. 252. e

pœna imponitur, vt seruetur lex. 365 d

pœna soluta aufertur facti obligatio. 364. d

[[708]] per Pœnam confiscationis reus non amittit possessionem, & dominium bonorum ante sententiam. 388. d. 389. a, b

Pœna mortis, exilij, &c. non imponitur nisi ob grauem culpam. 369. c

Pœna debet esse proportionata culpæ. 247. a

pro Pœna quomodo sit intercedendum. 409. a, b

Pœna ipso facto imposita propter violationem legis, potest consuetudine abrogari, non abrogata lege. 493. b

ad Pœnam æternam non obligat legislator nisi id expressè explicuerit. 364. b, c

Pœnæ præcipuè imponuntur in lege, vt non maneant arbitrariæ. 408. d

ad Pœnæ solutionem nemo tenetur antesententiam. 316. e

à Pœna dupliciter potest quis excusari. 409. d

ad Pœnam obligare potest lex humana ante iudicis sententiam in conscientia, & in quibus. 378. e

Pœnam incurrendam ante sententiam quæ verba significent, & quæ non. 379. per totum, & seq.

Pœna non est iusta, nisi supponatur culpa. 231. b

Pœnæ quæ apponuntur in contractibus, & testamentis debentur in conscientia ante sententiam. 384. d. si petantur. ibid. e

Pœnæ sunt strictè interpretandæ. 380. a

Pœnæ extensio non est facienda in dubio. 556. a

Pœnæ obligatio dedecet supremum principe#. 317. a

Pœna non imponitur, nisi propter culpam. 278. c

Pœna non debetur ante condemnationem. 406. d

Pœna cur infligatur. 377. c. 378. a

in Pœnis benignior interpretatio facienda est. 396. d

Pœna verberum non imponitur, nisi ob grauem culpam. 369. b, c

Pœna non est asserenda vbi ius eam non ponit. 544. e

in Pœnis debemus sequi benigniore# parte#. 552. d

Pœnæ plus valent ad continendos homines in officio, quàm amor virtutis. 195. b

Pœnam homicidij Deus #terna lege sanciuit. 109. e

Pœnas criminum Latini exempla, Græci paradigmata vocarunt. 415. a, b

Pœnam talionis infligere solis magistratibus licebat in lege veteri. 110. a

Pœna propriè non potest esse sine culpa. 282. a

Pœna omnis à lege æterna. 68. e

Pœna capitis, mortis, mutilationis, &c. indicat obligationem sub mortali. 252. b

Pœnam infligere per sententiam & per legem eiusdem potestatis est. 297. c

Pœnæ aduersus scientes paratæ sunt. 177. d

Pœnæ conuentionales, quæ in colleglis, & testamentis ponuntur, quando debeantur. 384. b, c, d

Pœna infertur aliquando sine culpa, non sine causa. 232. c

ad Pœnam nemo potest obligare, quam infligere non potest. 121. d

Pœnæ sunt potius restringend#, quàm ampliand#. 369. d

Pœnarum remissio quando, & in quibus fieri possit. 408. c

Pœnæ qu# in executione delinque#tis consistunt, an incurrantur ante iudicis sententi#. 383. c. & seq.

Pœna omnis, si iusta est, peccati pœna est. 366. a

Pœna statuta per legem aut consuetudinem non potest per iudicem remitti. 297. d

ad Pœnam lege præscriptam imponendam obligatur iudex. 407. e. & seq.

Pœnitentiæ sacramentum quando institutum. 624. a

Pœnitentiæ præceptum non est de actu elicito pœnitentiæ, sed de imperato à pœnitentia, & elicito à charitate. 584. a

Pœna & culpa sunt correlatiua. 369. c

ad Pœnam conuentionalem tenetur quis cùm petitur. 384. d

Pœna confiscationis obligat in conscientia ante sententiam iudicis. 388. a, b

ad Pœnam æternam velle obligare durum & inhumanum est. 363. e

Poe#tis interdictum fuit ne quid scriptis ex lege veteri mandarent. 570. e

Politica potestas à Deo. 107. a

Politica potestas in sacris non disponit. 215. a

Politicam præfecturam non abstulit Deus, imò commendauit. 108. c

Politica potestas potest punire falsos ac fictos contractus. 205. a

Politici quales sint. 217. c

in Poloniæ regno quomodo, & à quibus leges ferantur. 305. a, b

Poloniæ Reges non possunt sine consensu populi leges condere. 133. c

Postliminia de iure gentium. 42. e

Pontifices maximi singulis annis sacris imprecationibus deuouent Ecclesticæ libertatis corruptores. 343. e

ad Pontifice# pertinebat interpretatio legis veteris. 591. b. & ad iudices, doctos, & prude#tes. ibid. c

Pontifex semel in anno solus introibat in tabernaculum. 631. c

Pontifices à Iuda Machabæo ad Herodem fuere etiam duces & principes politici. 125. e

Pontifex veteris legis poterat iudicare reges propter lepram. 124. d

Pontifices in lege veteri potuerunt in spiritualibus leges condere. 150. e

Pontifex vicarius Christi. 148. d

Pontifex cur sit Christi vicarius. 154. b

Pontifex dicitur Christi vicarius, non Petri, sed successor. 153. a

Pontifex qua ratione succedat Petro. 157. a

Pontifex non à populo, sed à Christo potestatem legislatiuam habet. 288. d

Pontifex summus immediatè accepit à Christo potestatem legislatiuam. 152. c

Pontificis est auctoritas maior, quàm omnium Cardinalium. 164. e

Pontifex Romanus non habet iurisdictionem in totum orbem, quatenus etiam infideles comprehendit. 120. e

Pontifices possunt ambas potestares exercere. 127. a

Pontifex constitutiones condit cum collegio Cardinalium. 361. e

Pontifex qualem habeat potestatem in omnes creaturas. 122. e

Pontifici, & Ecclesiæ cur sit concessa potestas legislatiua. 194. e

Pontifex quale# potestatem habeat in Ecclesia. 168. d

Pontifex est pastor vniuersalis Ecclesiæ. 189. a

Pontifex solus habet infallibilem auctoritatem in moribus instituendis. 167. a

Pontifices habent potestatem spititualem supremam. 121. b, c

Pontifex errare nequit in his quæ pertinent ad fidem. 235 b

Pontifex duos gladios quomodo habeat. 122. c

[[709]] Pontifices quomodo exerceant gladium temporalem. 117. b

Pontifex non debuit esse subiectus principibus in propria persona. 190. e

Pontificem ab Imperatore iudicari, puniri, & deponi posse, aut à Concilio Episcoporum, errores sunt. 189. c.

Pontifices leges aliquas ciuiles consentientibus Imperatoribus abrogarunt. 124. a

P#tifex potest dare leges politicas toti orbi Christiano. 119. d

Pontifex habet supremam potestatem in Ecclesia. 173. e

Pontifex non potest condere leges ciuiles extra terras Ecclesiæ. 123. b.

Pontifex potest legem ciuilem ad salutem animarum necessariam condere, & contrariam abrogare. 190. a

Pontifex potest iubere regibus, & eos excommunicatione cogere, vt Ecclesiam tueantur. 189. e

Pontifex solùm iurisdictionem temporalem indirectam in totum orbem habet. 129. a

Pontifex posset ius gentium abrogare. 510. c

Pontifex temporalem iurisdictonem exercet causaliter. 124. b

Pontifex non est capax censuræ, eo quòd nulli in terris subiicitur. 185. d

Pontifex non potest errare in legibus abrogandis nec in iis quæ pertinent ad fidem, vel mores. 467. e

Pontifex non cognoscit superiorem, nisi Deum. 146. a

Pontifex à nulla terrena potestate extra casum hæresis iudicari potest. 354. b

Pontifex Romanus de omnibus præsulibus iudicat, de eo nullus. 189. d, e

Pontificis dignitas fuit propria Petri. 152. c

Pontifex habet potestatem indirectam in omnes baptizatos; ac potest legem alterius principis sæcularis tollere, derogare, ac in illa dispensare. 510. c. d.

Pontifex summus ante consecrationem potest habere iurisdictionem. 151. e

Pontifex Romanus successit Petro in Ecclesiastica monarchia iure diuino. 153. a

Pontificum potestas non datur ab elige#tibus ipsos, sed à Christo. 116. b

in Pontifice Christiano perfectior potestas, quàm fuerit olim in Iudaico. 144. e

Pontifici qualem iurisdictionem dent Cardinales. 164. c

Pontificis territorium totum mundum complectitur. 456. d

Pontifex non habet dominium proprietatis totius orbis. 123. e

de Pontificis Romani primatu decretum Concilij Lateranensis. 176. b

Pontifex in spiritualibus habet supremam potestatem, cùm sit Christi Vicarius. 146. e

Pontifex non habet directam potestatem in temporalibus. 122. d

Pontifices quomodo vsi sunt potestate suprema in temporalibus. 121. c

Pontifici summo translatum est dominium infidelium per Christi aduentum. 119. b

Pontifex vt sic non habet potestatem temporalem in totum orbem Christianum. 120. e

Pontifices habent potestatem legislatiuam à Deo, & in vniuersum orbem. 150. d

Pontifices vnde habeant dominium temporale, quod habent. 122. a

Pontifex potest in temporalibus Christianorum disponere, cùm fuerit necessarium. 123. d

Pontifex habet potestatem ad obligan dum omnes Christi fideles, vt suam legem seruent, & acceptent. 291. b

P#tifex habet dominium temporalis iurisdictionis in totum Christianum orbem. 119. b

Pontifex quibus verbis vtatur in creandis Episcopis. 156. b

Pontifex si eligeretur laicus, quomodo & quando debetet vti iurisdictione Ecclesiastica, seu Pontificia. 188. c

Pontificis potestas ferendi leges in temporalibus ad quæ se extendat. 124. c

Pontifex potest potestate ordinaria in terris, quæ Deus in cœlis. 146. c

Pontifex potest præcipere Concilio vniuersali. 176. d

Pontificem nihil posse præcipere in Ecclesia, quod non contineatur in diuinis præceptis, refuratur. 168. b, c, d

Pontifex summus potest regua infidelium iure suo dare, quibus voluerit. 119. b

ad Pontificem summum pertinet post Christi aduentum de religione leges ferre. 211. b

Pontifex potest leges ferre sine consensu populi, quæ essent necessariæ ad finem vltimum assequendum, sed si non acceptentur, non obligant. 289. c

Pontificum epistolæ, & responsa vim legis habent. 48. b

Pontifici sunt subiecti cæteri pastores spirituales, & ab eo possunt eme#dari, atque puniri, ille nulli subest, nisi fortè Concilio, & quo casu. 190. c

Pontifex est maior Concilio solo. 510. e, ac æqualis illo etiam ipsum Pontificem include#ti. ibid.

Pontifex potest abrogare legem Concilij. 173. e

Pontifex potest leges condere sine consensu Cardinalium. 153. e

Pontifice assistente Concilio generali Episcopi non habent suffragium decisiuum, secus quando mittit legatos. 520. e

Pontificis leges non pendent à Conciliis, sed Conciliorum ab ipso. 152. e

Pontifex indubitatus quantumcumque vellet se subiicere Concilio, non tenetur eius præceptis. 175. c

Pontificum & Imperatorum potestas quomodo sit à Christo discreta. 344. c

Pontificis literæ sunt leges generales pro tota Ecclesia. 297. b

Pontificem fuisse laicum inauditum. 188. c

Pontifex potest in materia leui obligare sub mortali. 235. b

Pontifex summus iure diuino est exemptus ab omni iurisdictione Principum sæcularium, & ab omni terrena potestate. 354. b

Pontifex si solo verbo compellet aliquem Episcopum, vel Abbatem, statim sit Episcopus, vel Abbas. 446. c

Pontifex imperio vac#te qualem in eo habeat potestatem. 122. e

Pontifex vacante imperio ius dicit subditis imperij. 119. e

Pontifices dubij tres tempore, quo coactum est Concilium Constantiense. 175. e

[[710]] Pontifici quando possint Principes sæculares resistere. 354. d

Pontifici Romano Romam cum suo ducatu, & aliis ciuitatibus contulit Ludouicus Imperator Caroli magni filius. 126. e

Pontifices alij Reges, alij Imperatores excommunicarunt. 189. c

Pontifex potest aliquem honoris titulum iustis de de causis Principibus concedere. 123. c

Pontificem fuisse fœminam Ioannem VIII. fabulosum. 188. b

Pontifex non peccat mortaliter suas leges positiuas non seruans. 310. d

Pontifices quidam fuêre depositi ab Imperatoribus. 190. 6

Pontifices pro cursu temporalium tantummodò rerum imperialibus legibus vtuntur. 346. c

ad Pontificem interposita supplicatione non ideò suspenditur executio literarum ipsius. 297. b, c.

ex Pontificum iudicio pendet Imperator. 189. c

Pontifex non potest Religiosis viris clausuram præcipere, sicut fœminis, & cur. 169. c

Pontifex potest monialibus præcipere clausuram, quam non erant professæ. 168. e

Pontifex transtulit imperium à Græcis ad Germanos. 120. a

Pontifex quomodo dissoluat vota & promissiones. 94. e

Pontifex quomodo dispenset in voto, & in lege humana. 506. e, ac in iuramento. ibid.

Pontifex quomodo relaxet vota & iuramenta, aut in eis dispenset. 628. e

Pontifex rerum temporalium iudicium aliis debet dimittere. 126. b

Pontifex auctoritatem habet declarandi quid sit ius naturæ. 51. d

Pontifex non potest dispensare in iure naturali. 311. e

Pontifex non potest dispe#sare in lege diuina. 628. d

Pontifex non potest dispensare in sigillo confessionis. 628. b

Pontifex non obligatur suis legibus ex rigore iuris, sed ex naturali æquitate. 311. a

Pontifex dispensat in iure diuino, & naturæ tantùm interpretando. 506. b

Pontifex potest dispensare in iure canonico. 509. e

*P*ontifex potest tributa imponere in suis terris, n# in aliis. 412. b

*P*ontifex qualiter sontes puniat. 127. b

*P*ontifex potest dispensare in omni lege Apostolica humana. 511. b

*P*ontifex an propriè dispenset in matrimonio illud dissoluendo. 94. c

*P*ontifices & Episcopi sæpe excommunicarunt principes sæculares. 192. a, b

*P*ontifex non potest incurrere excommunicationem, suspensionem, &c. 307. e

*P*ontifex non potest vi cogere infideles ad sibi obediendum. 120. a

*P*ontifex plus potest concedere, quàm petatur. 469. d

*P*ontifex quomodo approbet leges minorum Communitatum. 181. b, c

*P*ontifex non potest inuitos priuare bonis internis spiritualibus. 190. d

*P*ontifex cur possit sibi reseruare absolutionem quorumdam peccatorum. 207. b

*P*ontificum leges de censibus seruantur. 297. b

*P*ontifici munera quædam reseruata. 512. b

*P*ontifex quomodo secum dispe#set in votis. 314. a

*P*ontifices olim apud Romanos etiam reges erant. 126. a

*P*ontifices à quibus Imperatoribus immunitatem acceperunt, & qualem. 356. b

*P*ontifex quomodo fiat particeps indulge#tiarum. 313. e, 314. a

*P*ontificatus est fundatus supra petram fidei Christi. 184. a

*P*ontificia iurisdictio non deuoluitur ad Ecclesiam, vel Concilium mortuo *P*apa. 180. c

*P*ontificia potestas subordinabatur regiæ in lege veteri. 190. b

*P*ontifex quilibet potest renunciare *P*apatui. 175. c ad *P*ontificem quomodo recurrendum sit, si lex illius nimis dura videatur. 297. e

*P*opulus quid sit. 100. a

*P*opulus quosnam sub se contineat. 48. c

*P*opuli olim sine legibus solo principum arbitrio gubernari solebant. 46. b. 116. a

*P*opulus voluntatem suam suffragio, an rebus ipsis, & factis declaret, nihil interest. 293. d

Populus cùm est legislator, quælibet pars obligatur directè, & per se eius lege. 304. e

*P*opulus in principem transtulit omnem potestatem. 48. c

*P*opulus cum transtulit potestatem suam in Regem, eo ipso virtute se subdidit illius legibus. 290. e

*P*opulus Romanus totam suam potestatem transtulit in Imperatorem lege Regia. 312. d

*P*opulus quilibet potest statuta condere iuri communi contraria. 161

*P*opuli consensus non est expectandus ad vim legis. 288. e

*P*opulus non potest leges condere. 136. b. e, & seq.

*P*opulus iurisdictione carens non potest leges ferre. 161. a

*P*opulus *P*rincipi subiectus non potest leges condere. 160. e

Populi possunt se obligare statutis scriptis, & consuetudinibus, modo non aduersentur iuri communi, aut legibus superiorum. 497. e. 499. a

*P*opulus non potest condere leges qu# partes non consentientes obligent. 497. e. 499. a, b

*P*opuli nihil possunt statuere contra ius commune. 551. b

*P*opulus non potest propria auctoritate legem abrogare. 492. c

*P*opuli statuta vim nullam habent, nisi à principe confirmentur. 161. b

*P*opulus delinquens non debet esse melioris conditionis, quàm innocens. 482. b

*P*opuli cæteri à Iudaico saluari poterant sine lege veteri. 576. e

*P*opulus potest successores obligare per votum, 362. c

*P*opulus potest à legibus sibi nouiter datis appellare. 296. c

*P*orphyrius neque legem, neque Euangelium credidit. 613. c. d

*P*orphyrij conuicia in *P*etrum & *P*aulum. 613. d

Portoria species vectigalium. 411. d

Positiuum ius quid sit. 35. b, c

Possessor malæ fidei poterat præscribere decem annis inter præsentes, viginti inter absentes iure Romano. 124. a

[[711]] Possessor malæ fidei nullo tempore præscribere potest. 124. a

Possessionum distinctio quomodo, & à quibus inuenta. 43. e

Possessorium prius debet intentari, quàm petitorium. 60. a

Possidentis conditio in dubio melior est. 388. d

Possumus id quod iure possumus, & non possumus, quæ licitè non possumus. 431. c

Postliminij iure perinde est aliquis liber à captiuitate dolo & fallacia, ac si dominus eum misisset. 400. d

Pote#tia debet habere materiam sibi proportionatam, nec excedit suos limites. 217. c

Potentia physica est infinita. 234. e

Potentia nulla vltra suam sph#ram operatur. 304. d

Potens & volens obligare, voluntatem manifest#do, obligat. 14. c

Potestas Ecclesiastica duplex. 172. c

Potestas Ecclesiæ cur spiritualis dicatur. 146. b

Potestas Ecclesi# ad ciuilem comparatur, sicut anima ad corpus. 146. b

Ecclesia potest etiam ferre leges circa temporalia. 146. c

Potestas Pontificum non datur ab elige#tibus ipsas, sed à Christo. 116. b

Potestas legis ferendæ est perpetua Ecclesiæ traditio. 145. d

Potestas Ecclesiastica & politica in vnam personam conspirare possunt. 125. e

Potestatis Eeclesiasticæ & ciuilis diuersi fines. 188. e

Potestas Ecclesiastica & ciuilis vnde ortum habeant. 188. e

Potestas Ecclesiæ, & Reip. est in ædificationem, & non in destructionem. 378. d

Potestas Christo data, est potestas excellentiæ, & quæ illa. 122. e

Potestas pontificia & politica non sunt incompatibiles. 126. a

Potestas spiritualis leges condendi fuit in lege scripta. 150. a

Potestas ferendi leges spirituales fuit in toto genere humano, & statim. 149. e.

Potestas spiritualis vnde ortum habeat. 149. c

Potestas spiritualis quo iure & à quibus deferatur. 190. e

Potestas spiritualis remansit post statum naturæ lapsæ. 149. c

Potestas spiritualis in lege veteri qualis fuerit. 172. d

Potestas politica à Deo. 107. a

Potestas politica est tanquam in subiecto mediatè in tota multitudine iure diuino, & naturali. 118. d

Potestas politica habet plures actus qui humanam facultatem videntur excedere. 116. e

Potestas politica non repugnat cum sacra. 126. c

Potestatis politicæ finis est bonum temporale. 124. b

Potestas politica obligatiua in quo fundetur. 112 b. c

Potestas gladij ponitur tanquam signum meri imperij. 116. e

Potestas limitatur iuxta formam præscriptam ab eo qui potestatem dat. 432. a

Potestas ciuilis est subordinata Ecclesiasticæ, & quomodo. 187. c

Potestatis temporalis & spiritualis distincta sunt officia. 121. d. e

Potestas ciuilis quæ est in Regibus à populo manauit. 116. e

Potestas politica est purè naturalis. 138. a

Potestas gladij naturalis ex parte principij, & finis. 110. e

Potestas sæcularis, & spiritualis ex Christi institututione non sunt coniunctæ. 126. e

Potestas ferendi leges spirituales fuit in statu puræ naturæ. 149. c

Potestas sæcularis est subordinata Ecclesiasticæ. 189. d

Potestas politica potest acquiri iure belli. 223. d.

Potestas politica & legislatiua est in hominum communitate. 114. a

Potestas humana non potest præcipere actus internos. 208. d

Potestas regalis immediatè non est de iure diuino. 118. c

Potestas politica & spiritualis in lege scripta sæpe fuerunt in eadem persona. 126. e

Potestas publica necessaria in communitate. 108. b

Potestas suprema non potest præscribi manente Rege in quo est. 412. b

Potestas œconomica in vxorem & in filios vnde fluat. 114. c

Potestas legislatiua data fuit Petro à Christo. 151. a

Potestas condendi leges potest esse sine iurisdictione. 110. e

Potestas ferendarum legum Ecclesiasticarum, & sæcularium à quo sit. 34. c

Potestas condendi leges ex ipsa natura rei in nullo homine particulari fuit. 113. d

Potestas legislatiua in populo Iudaico valdè imperfecta fuit. 150. c

Potestas legislatiua in Regibus immediatè est à Rep. mediatè verò à Rege. 118. e

Potestas omnis condendi leges, & gubernandi à Deo. 2. a

Potestas legislatiua quomodo sit in prima communitate totius generis humani. 117. c

Potestas gladij est iurisdictionis. 110. a

Potestas legislatiua est independenter in toto genere humano, donec transferatur in homines particulares. 117. b

Potestas legislatiua immediatè est in communitate. 117. a

Potestas legislatiua in genere humano fuit necessaria. 115. d

Potestas omnis à Deo vt dante, vel permittente. 140. b

Potestas legislatiua non ita perfectè data est Apostolis aliis, atque Petro. 151. d

Potestas legislatiua est iniuncta potestati iurisdictionis. 150. e

Potestas legislatiua ad quid ordinetur. 137. a

Potestas ciuilis quid præcipere possit. 195. a, b

Potestatis omnis Deus est auctor. 308. d

Potestas omnis in terra à diuina potentia. 113. e

Potestas legislatiua non est data in destructionem, sed in ædificationem. 22. c

Potestas omnis, & Imperium in Imperatore# translatum est lege Regia à Senatu populóque Romano. 312. d

Potestas legislatiua à Deo est sufficienter. 116. b

Potestati qui resistit, Dei ordinationi resistit. 222. b

Potestas non est nisi à Deo. 107. c

[[712]] *P*otestas legislatiua quomodo sit in Deo. 117. d, e

*P*otestatem in omnes creaturas qualem habeat *P*ontifex. 122. e

*P*otestati qui resistit, Dei ordinationi resistit. 57. e

*P*ræceptoris sæuitia culpa non vacat. 60. c, d

*P*ræceptio & prohibitio quomodo legi conueniat. 61. a

Præceptio est essentialis legi in communi. 58. c

*P*ræcipio, verbum cur obliget sub mortali in regula B. Francisci. 244. e

*P*ræcepta Dei positiua quæ. 582. c

*P*ræcepta à Deo eadem quæ naturæ. 582. e

*P*ræceptum naturale quodnam sit. 35. d, e

*P*ræcepta omnia naturalia ad Decalogum reducuntur. 582. e

*P*ræcepta omnia naturalia in Decalogo continentur implicitè, vel explicitè. 94. a

*P*ræcepta naturalia sunt perpetua. 582. d

*P*ræcepra naturalia accommodantur inclinationi naturali. 77. b

*P*ræcepta naturalia omnia à principio mundi sunt tradita. 94. b

Præcepta naturalia omnia quodnam ius constituant. 78. b, c

*P*ræcepta moralia quæ. 583. e

Præcepta moralia quæ. 582. a, b

*P*ræcepta moralia præcipua sunt quæ continentur in Decalogo. 582. e

*P*ræcepta decalogi quædam dispensabilia, quædam non. 87. b, c, d, 88. b

*P*ræcepta Decalogi omnia sunt indispensabilia. 87. e

Præceptum decimas soluendi non in omnibus regionibus, nec omnes personas obligat. 147. b

*P*ræcepta legis veteris quot fuerint. 571. e

*P*ræceptum Decalogi tertium fuit positiuum, & dispensabile. 93. e

*P*ræcepta legis veteris quomodo à Deo, aut à Moyse tradita. 574. e, & per totum, 575. d

*P*ræcepta legis veteris fuerunt per se omnia diuina. 575 d

*P*ræcepta c#tera à Decalogo Deus immediatè pr#scripsit, & per Moysem promulgauit. 573. b

*P*ræcepta secundæ tabulæ insciè dixit Scotus non esse naturalia, sed positiua. 91. e

Præcepta Decalogi septem non sunt iuris naturalis, sed positiui. 87. e

*P*ræcepta legis veteris sarcina innumerabilium obseruationum. 102. b

*P*ræceptum primum Decalogi non ad fidem, sed ad cultum Dei propriè pertinet. 584. e

Præceptum primum Decalogi fuit dispensabile ex parte. 93. d

*P*ræcepta legis veteris tam affirmantia, quàm negantia quot fuerint. 102. b

Præcepta Decalogi omnia sunt naturalia. 585. a, præter illud de Sabbatho. ibid.

*P*ræcepta duo priora primæ tabulæ Decalogi sunt indispensabilia, alia sunt dispensabilia. 87. c

*P*ræcepta legis veteris cur data non bona. 571. c, d, & a, b

*P*ræcepta omnia legis veteris præter significationem futurorum habuerunt causam aliquam literalem. 586. d

*P*ræcepta negatiua sunt indispensabilia, affirmatiua dispensabilia. 87. b, c

*P*ræceptan *P*etateuchi tradita à Moyse. 572. e

*P*ræcepta legis veteris tot, quot ossa in homine. 102. b

*P*ræcepta positiua aliqua fuerunt ante legem Moysis. 587. e

*P*ræcepta, Diliges Dominum Deum tuum; &, Diliges proximum, sunt principalia inter moralia, veteris legis. 583. d

Præcepta diuina de actibus internis modificari n# possunt ab Ecclesia. 202. d

Præceptum de sanctificatione Sabbathi erat positiuum. 584. c

Præcepta Decalogi quomodo distinguantur. 584. d, e, & seq. vsqne ad 585. d

Præcepta ceremonialia ad quatuor capita reuocari possunt. 585. d. 586. a, b, c

*P*ræcepta quænam obligent sub mortali. 253. e

*P*r#cepta Decalogi sunt decem. 585. c, & quæ. ibid.

*P*ræcepta affirmantia & negantia in quo differant, & quomodo obligent. 58 e

*P*ræcepta quæ non obligant sub mortali. 253. a

*P*ræcepta omnia ad quid reducantur. 78. c

*P*ræceptum affirmatiuum non obligat pro semper. 92. a

*P*ræcepta Dei pauca in lege Euangelica. 150. a

*P*ræcepta legis nouæ quæ. 621. c, d

Præceptum cum nullum datum de dilectione propria. 584. b, c

*P*ræcepta Ecclesiæ non obligant non baptizatos. 304. d

Præcepta fidei, spei, & charitatis sunt annexa primo præcepto Decalogi, ac sunt supernaturalia, ac naturalia. 584. e

Præcepta sæcularium dicuntur leges pressiùs sumpta, Ecclesiasticorum verò constitutiones, & canones. 21. e

Præceptum spei continetur in iustificationibus. 584. c

*P*ræcepta fidei & gratiæ, pertinebant ad præcepta moralia. 583. d

*P*ræcepta fidei, spei, & charitatis quæ. 583. e

*P*ræcepta Ecclesiæ pauca obligant. 147. b

*P*ræcepta fidei præcipuè dicuntur testimonia. 584. a

*P*ræceptum latum sede vacante à Capitulo, si per modum statuti feratur non cessat per electione# Episcopi, donec ab illo reuocetur. 25. b

*P*ræceptum ibi est, vbi & peccati pœna. 6. b

*P*ræceptum quod paterfamiliâs subditis imponit, non est lex. 17. b

*P*ræcept# de re turpi, seu iniquum non est lex. 6. b

*P*ræcepta maiora, minoraq#ue sunt, prout qui ea mandauit, voluerit. 235. d

*P*ræcepta quædam diuinis addita. 147. e

*P*ræcepta obligantia leuiter, facilè violantur. 237. b

Præcepta cuiuslibet artis leges dicuntur. 5. d

*P*ræceptum de necessitate est. 6. b

*P*ræceptum nullum est concilium. 58. e

*P*ræceptum priuatum expirat morte mandantis. 17. e

*P*ræcepta humana facilè variari possunt. 102 e

Præceptum propriè dictum est quod imponitur communitati. 17. d

Præcepti & consilij discrimen. 55. b

Præceptum inducit necessitatem, & qui non obtemperat reus est, & debitor pœnæ. 57. d. & b

Priuilegium requirit sciteniam eius in cuius fauorem cedit. 283. e

Præceptum Principis est commune. 281. b

*P*ræceptum particulare aliquando est lex. 17. b, c

[[713]] Præcepta particularia, licet iusta, & seruanda sint, tamen leges non sunt. 17. b

Præcepta respicientia proximum omnia reducuntur ad illud, *Quod tibi sieri non vis, &c.* 78. c

inter præceptum generale & salutem discrimen. 325. b

Præcepta non dantur de rebus necessarijs. 66. a

Præcepti generalis capax, est etiam capax particulatis. 306. a

Præceptum non respicit directè territorium, sed personas. 337. d

Præceptum prouinciæ seu territorij quomodo distinguatur à præcepto personæ. 343. a

Præceptum non obligat nisi sit diuulgatum. 600 b

Præcepta qui potest imponere obligantia in tempore, non id circo potest imponere obligantia perpetuò. 150. b

Præceptum nondum insinuatum non potest habet rationem regulæ apud homines. 286. d

Præceptum & imperium idem sunt. 15. d

Præceptum generale temporale sperat morte mandantis, non verò statutum. 325. c, & quid sit. ibi.

Præcepta omnia contenta fuere in lege abstinendi à ligno. 78. d

Præceptum est signum voluntatis obligantis. 10. b

Præceptum humanum semel vel iterum transgredi non est mortale, secus si pluries. 253. c

Præceptum essentiale legis est actus quo voluntas vult subditos obligare. 15. c

Præceptum debet procedere ab eo qui habet potestatem obligandi. 21. b

Præceptum perfectæ communitatis dupliciter imponi potest: primò dirigendo ad Superiores, secundo ad subditos. 17. d, e

Præceptum nemo sibi imponit. 209. d

Præcepti superioris executio suspendi potest. 297. a

Præceptum generale expirat morte vel amissione præcipientis, lex verò semper manet. 342. d

Præceptum seu sententia directè ad personas dirigitur, lex verò imponitur ratione territorij. 325. a

Præcepta superiorum obligant vbique subditos religiosos. 341. a

Præceptum seruandi vitam duo includit. 257. b

Præceptum non obligat, nisi sit diuulgatum. 600. b

Prædicatorum statuta non obligant ad culpam, nisi propter præceptum, vel contemptum. 267. e

Prædicatorum ordinis professores tenentur ad nonnullas leues pœnas sibi infligendas. 372. a, b

Præfecturæ etiam inter Angelos. 112. b

Pragma Græcè dicitur causa seu negotium. 48. d

Pragmatica sanctio quid. 48. c

Praginaticæ appellatæ leges quæ à Regibus feruntur. 48. d

Prælatus lex est animata. 241. d

Prælatus Ecclesi# si incidat in hæresim eo ipso potestatem amittit, & dignitatem. 184. e

Prælatus vnius territorij, non potest in statuto alterius territorij dispensare. 456. d

Prælatus non debet semper manifestare subdito, quare hoc vel illud faciat. 23. d

Prælatus potest imponere pr#ceptum subdito vbicunque sit, & hoc erit personale. 337. c

Prælati inferiores habent potestatem non dependentem à suis Ecclesijs. 291. d

Prælatus potest excommunicare subditum extra territorium existentem. 337. c

Prælatus potest irritare vota religiosi. 207. a

Præmio & pœna vita temperatur humana. 195. b

ad Præscribendum contra Romanam Ecclesiam, aut coronam regni debet esse consuetudo centum annorum, aut immemorialis. 483. a

Præscribi non potest quod est proprium, & intrinsecum supremæ potestatis. 412. b

Præscribi non potest contra ius gentium. 489. b, c

Præscribi non potest contra legem diuinam, naturalem, vel positiuam. 489. d, e

Præscriptio quid, ac qualis eius effectus. 472. a

Præscriptio contra legem à quibus incipiat. 486. d

Præscriptio valet contra ignorantes. 476. c

Præscriptio minor quàm centenaria non potest currère contra ciuitatem, vel Ecclesiam. 558. a

Præscriptionis tempus contra legem quando, & à quibus incipiat. 299. c

Præscriptio potest interrumpi, & semel interrupta non potest amplius continuari, sed erit alia qu# de nouo inceperit. 299. d

per Præscriptionis leges transferuntur rerum dominia. 213. b

Præscriptio in re honesta sufficit ad mutanda prima dominia, & iurisdictiones. 476. a

Præscriptio iure Romano quanto tempore currat. 124. a

Præscriptio vera datur contra legem etiam Ecclesiasticam. 480. d, e

Præscriptio non potest valere contra immunitatem Ecclesiæ. 357. c

Præscriptionem vbi lex tollit, non præscribatur. 491. b

Præscriptio malæ fidei abrogata à Pontificibus. 124. a

in Præscriptione omni requiritur fides bona. 412. d

Præscribi contra legem potest malis actibus. 486. d, e, & seq.

ad Præscriptionem rerum secundùm canones sacros requiritur bona inculpataque fides. 483. b, c

Præscriptio longi temporis est, quæ dece#m, aut viginti annis introducitur. 479. d

Præscriptio quomodo, & quando fiat contra leges. 291. d, e

Præscriptio legitima requirit bonam fidem. 475. c

Præscriptio & consuetudo in quo differant. 472. e, & a, b, seq.

Præscriptio omnis non est consuetudo. 473. c

Præscriptio & consuetudo tantum habent de potentia, quantum de vsu & actu. 500. c

Præscriptio omnis legitima titulum poscit. 486. c

Præsumere non creditur qui probabiliter credit se benefacere. 552. d

Præsumptio quid propriè sonet. 229. b

Præsumptionis duplex genus. 229. b, c

Præsumptio ad forum iudiciale pertinet, non conscientiæ. 230. e

Præsumptio iuris, & de iure quæ sit. 229. d

Præsumptio duplex. 228. e, 420. e

Præses cùm prouincia excessit, priuatus est. 331. b

Præsidentis & ciuis eadem virtus. 56. c

Prætores non poterant constituere ius, nisi per edictum. 51. b

Prætorum ius honorarium appellabatur. 48. c

Præuaricator legis est, qui verba legis c#plectens, contra eius vtitur voluntatem. 270. e, & seq.

Præuaricator legis quis. 270. d

Preces horariæ quomodo recitandæ. 193. c

Presbyteri quibus succedant. 157. c

Pretium rei an sit reddendum ei qui emit aliquid ab **[[714]]** illo cuius postea bona confiscata sunt. 393. c, & seq.

primates quomodo habeant iurisdictionem. 178. a

primates in quo differant à Patriarchis. 165. a

primates paucis legibus debent esse subiecti. 315. d

primates possunt in suis deœcesibus id quod Episcopi in suis. 165. d

primores regni possunt præcepta imponere, non condere leges. 136. c

de primatu Romani Pontificis decretum Concilij Lateranensis. 175. b

primogeniti omnes illustrium familiarum fuerunt sacerdotes, & in cæteros fratres quasi regium principatum habebant. 125. a, b

primogeniti Principum qui patribus in politica potestate succedebant, simul erant sacerdotes. 125. c

primogeniti omnes olim erant sacerdotes. 149. d

princeps non potest contra se dare vlli iurisdictionem. 316. c

princeps quomodo in sua lege contineatur, ac quomodo in ea secum dispenset. 519. d, e

principes sæculares non debent statuere in Ecclesia. 191. a, b, c

princeps non potest successorem sua lege obligare. 307. a

principes designandi facultatem nullus homo priuatus habet. 114. b

princeps non tenetur legibus ab alio conditis. 314. d

princeps non tenetur seruare leges municipales loci in quo est. 312. d, nisi talis locus sit propria habitatio, vt Curia. ibid. e

princeps legibus solutus est. 306. e

principis omnia esse intelliguntur. 315. d

princeps non sibi imperat, sed iure naturæ tenetur ad seruandas suas leges. 310. e

princeps non potest sibi præceptum particulare imponere. 314. a

princeps non subest legibus suis quoad vim coactiuam. 315. b, c

princeps habet dominium bonorum subditi. 315. c

principes sæculares sunt Ministri Dei. 107. d

principes etiam supremi sunt subiecti Episcopo. 188. e

princeps vel Resp. potest cogere ciuem vendere rem suam. 489. d

princeps tenetur iterum ferre legem necessariam Reip. quam abstulit. 467. c

principis concessio latè interpretanda est. 194. a

princeps quilibet iure naturæ vel gentium potest punire aduenas delinquentes in suo territorio. 324. b

princeps peccat tantùm venialiter propriam legem non seruando. 311. a

princeps suis legibus non astringitur. 522. b

principes cùm ad fidem conuertuntur suum regnum, & magistratum retinent. 108. d

princeps est lex animata. 315. d

princeps quomodo teneatur suis legibus, & ad quid obligetur ratione earum. 306. d

princeps violans suam legem non incurrit infamiam. 317. a

principem supremum dedecet obligatio ad pœnam. 317. a

princeps non potest ab alio iustè auferre rem legitimè præscriptam iure ciuili. 317. c

principes debent suis legibus obtemperare. 305. per totum.

princeps potest secum in legibus proprijs dispensare. 311. e

princeps potest ad libitum in propria lege dispensare. 522. b

principis epistola, rescriptum, seu responsum vim habet legis. 48. e

princeps sæcularis quid, & in quibus possit Ecclesiasticis præcipere. 349. b

princeps potest obligare subditos, vt legem acceptent. 292. e

principis præceptum est commune. 281. e

principes sæculares suis legibus possunt obligare sub pœna æterna. 365. a

principum rescripta quidnam essent. 50. c

princeps non habet superiorem. 308. c

princeps tenetur lege naturæ, iustitiæ, & æquitatis. 314. b

principes non supremi non constituunt ius pet rescripta. 51. a

princeps sua lege obligatur ad culpam, & est illi subiectus, secundùm nonnullos. 305. c, d

in principe est absoluta potestas coe#rcitiua per pœnas. 290. c

princeps si non seruat propriam legem, reddit eam contemptibilem. 309. c

princeps quando, & quibus casibus obligetur ciuihter. 317. a, b, c

princeps solutus est legibus solemnitatis. 314. e

principi soli competit auctoritas condendi leges à tempore quo populus suam potestatem transtulit in principem. 288. d

principes sæculares erga Pontificum rescripta quomodo se gerant, si aliqua appareant in eis incommoda. 297. d, e

princeps tripliciter ius constituit. 51. a

principes possunt dispensare in proprijs legibus. 509. e

princeps est legibus solutus, legibus tamen viuit. 310. c, d

princeps cur non possit obligari suis legibus. 306. e, & seq.

principi sæculari ad quid conferat iurisdictio. 168. d

princeps vel Communitas potestatem habet obligandi. 21. c

princeps declarando ius naturæ non habet infallibilem auctoritatem. 51. c

princeps obligatur iure naturæ ad seruandas proprias leges. 308. d, e

principis iudicium non est necessarium ad legem. 15. d

principes limitatam habent potestatem condendi leges. 82. c

principes debent consulere legem æternam, quando leges sunt condituri. 82. c

princeps dispensans in propria lege peccat. 522. b

princeps potest secum dispensare. 510. a

princeps vnde habeat potestatem condendi leges. 113. a

principis scientia & tolerantia requiritur ad legem eneruandam. 294. e

princeps politicus non habet in clericos iurisdictionem. 347. e

princeps esse non potest, qui non potest esse medicus. 103. e

[[715]] principes quomodo sint condendarum legum facultatem consequuti. 47. e

Princeps potest obligare in vno casu, & non in alio. 95. b

princeps potest cogere, & obligare totam Remp. 288. a

principes debent curare, vt suæ leges seruentur. 292. d

princeps potest comprehendere in sua lege peregrinos, & aduenas. 323. d

principes suis legibus non obligantur. 12. c

principes sæculares quomodo possint statuere in spiritualibus. 191. c, d

principi lex non præcipit restitutionem, sed tantùm prohibet occupationem. 389. c

princeps si velit obligare, tametsi populus contradicat, lex obligabit. 288. d

princeps non potest subditos punire vltra mensuram iurisdictionis. 364. a

princeps vnde habeat obligationem ad seruandas proprias leges. 307. d, e, & seq.

principes possunt se obligare ex contractu ad seruandas leges. 314. e

principes etiam supremi sunt subiecti Episcopo. 188. e

princeps contrahens cum aliquo contra leges. censetur velle eum eximere à lege irritanti. 318. d

princeps est persona publica, & illum sustentare est bonum commune. 412. e

princeps lege contractus & conuentionis obligatur. 314. d

principi quis princeps, nisi lex? 314. c

principes Ecclesiasticos, & sæculares potestatem accepisse obligandi ad pœnam æternam, incertum est. 224. b

princeps nullus potest obligare subditum nisi volens. 11. d

princeps sæcularis debet sacerdotes honorare, ac tueri. 348. a, & Episcopis, & Archiepiscopis assurgere. ibid.

princeps quomodo obligetur suis legibus. 305. e

princeps potest seruare suas leges quoad directionem, sed non quoad pœnas. 308. b

princeps obligatur ad seruandam suam legem ex discursu rationis & æquitate. 312. b

princeps potest statuere quicquid ad pacem, & conseruationem subditorum est necessarium. 323. d, 327. c

principem suam legem non seruare indecorum, & dissentaneum rationi esset, & cur. 307. c

principis maior est potestas in Remp. quàm patris in filium. 223. a

ex principis actu naturali obligatio resultare non potest. 90. e

princeps ad seruanda pacta tenetur iure naturæ. 315. e

princeps quibus modis aliquid licitum iniustè tamen subdito iubeat. 23. d

principes sæculares quomodo possint iuuare Ecclesiam ad coe#rcendos contumaces suis legibus. 352. b

principes sæculares non possunt suis legibus obligare ad pœnam æternam, id est in conscientia. 364. e

principes sæculares non possunt in rebus sacris disponere. 218. b

princeps se gerit in lege & alijs imperat vt Princeps. 273. c

princeps non potest imponere pœnam æternam. 364. b

princeps vel senatus olim in Romana Repub. habuerunt dependentiam à populo in legibus ferendis. 290. c

princeps est superior tota Rep. 288. a, nec est illa inferior. ibid.

princeps non est iudex subditi in aliena prouincia versantis. 331. a

princeps quando teneatur lege irritante. 318. b, c, d

princeps non solùm vt præsit, sed etiam vt prosit, creatur. 309 d

principis exceptio à sua lege non tam est priuilegium, quàm onus, non tam gratia, quàm conditio iniqua, & cur. 317. c

princeps hæres institutus obligatur omnibus oneribus hæreditarijs adeundo hæreditatem. 317. e

princeps solus olim apud Romanos non poterat legem ferre. 17. a

princeps non est directè subiectus suis legibus, tenetur tamen facere quod alijs præcipit. 306. d

princeps non habet dependentiam à populo in legibus ferendis, sed potest ipsos inuitos obligare. 290. b, c, d

princeps quicunque habens auctoritatem condendi leges, potest compellere subditos ad earum obseruationem. 288. b

principes sæculares quando possint animaduertere in clericos. 352. b, c

principes quomodo suis legibus ligentur. 307. b, c

princeps non obligatur seruare proprias leges ex pacto inito cum communitate. 307. c, d, e

princeps non obligatur directè, sed indirectè suis legibus quoad vim directiuam, non quoad vim punitiuam. 308. c

princeps & medicus saluti ciuium debent consulere. 103. e

princeps potest subditos ad pœnam in seipsos exequendam obligare. 373. b, c

principis præsentia supplet omnes solemnitates. 314. e

Princeps qui iure belli principatum alicuius ciuitatis obtinuit, si non redegerit ciues in seruitutem, non potest eos in suam vtilitatem tanquam seuros conuertere, secus si eos seruos effecerit. 18. e

principum placita leges sunt. 7. b

princeps debet adhibere ministros qui compellant ad obseruationem legis. 295. b

principe deficiente quo iure teneantur gubernatores prouinciarum ad eas in pace continendas. 174. c

princeps nullus potest se voto obligare, nisi voluntate libera. 11. c

princeps dicitur vicarius Dei in temporalibus. 132. c

principes politici de diuinis iudicare non possunt. 122. a

princeps omnis supremus potest leges condere. 129. b

princeps non potest nimis grauare, aut onerare subditos. 290. d

principi qui non obtemperat facit contra legem Dei directè. 223. e

princeps legibus subiectus non est. 57. c

princeps inferior potest lege lata prohibere, ne quis ei subditus extra prouinciam mercaturam exerceat. 336. a

principatus popularis commoda. 112. c

[[716]] Principatus ad meram ciuium vtilitatem ordinatur. 364. e

Principatus introductus per peccatum. 112. d

Principia rerum agendarum sunt leges naturæ. 16. c

Principia practica quædam nota per se omnibus, quædam non. 77. a

Principale quando non tenet, nec accessorium. 552. d

Priuat veteres dixerunt quod nos singula. 441. c

Priuatio officij, beneficij, & bonorum non incurritur ante sententiam. 382. d, e

Priuilegium quid, & quàm varia significet. 441. b, c

Priuilegium quid. 50. d

Priuilegium aliud simplex, aliud multiplex. 447. a

Priuilegij & legis discrimen. 443. c

Priuilegij definitio. 441. a, b

Priuilegium est priuata lex. 282. d

Priuilegia causæ ad hæredes transmittuntur non personæ. 444. e

Priuilegij vis non in ratione, sed in voluntate concedentis posita est. 454. d

Priuilegium non indiget scriptura ad sui valorem. 446. c

Priuilegij verba nunquam sunt à proprietate extrahenda eo fine vt priuilegium restringatur, nisi ratio iustitiæ cogat. 454. b

Priuilegij verba si non sint obscura, nec ambigua, eius tenor diligenter debet spectari, & seruari. 453. e

in Priuilegij extensione sistendum est intra proprietatem verborum, nisi amplius necessarium sit, vt aliquid operetur. 455. b

Priuilegia cùm sunt duo verum valeat. 548. c

Priuilegij quoad vsum, & vsumfructum sola persona capax est. 443. b

Priuilegium conceditur sub conditione si voluerit acceptare. 449. c

Priuilegia realia, & localia non extenduntur ad aliam rem, vel personam. 444. b

contra Priuilegium qui agit ex parte, non censetur toti renunciare. 460. a

Priuilegij extensio à quo possit fieri. 454. e, & quomodo. 455. a

Priuilegium potest conuenire ignoranti, & in alijs operari aliquid in fauorem priuilegiati. 285. a, b

Priuilegij reuocatio quando effectum habere incipiat. 464. b, c, & seq.

Priuilegio quando, & quo quis possit vti extra territorium. 456. d, e, & seq.

Priuilegium si concedatur per viam rescripti, requirit scientiam priuilegiati. 283. d

Priuilegium vt sit perpetuum quomodo debeat concedi. 444. c, d, 445. b

Priuilegia quatuor modis sponte sua, & sine contrario desinunt. 457. b, c, d, item per actionem contrariam duobus modis. ibid. e

Priuilegium statim ligat, à die concessionis cùm est sine præiudicio alterius. 450. b, 451. e

Priuilegium priuatum amittitur per vnum actum c#trari#, non c#munitati concessum. 459. e, & seq.

Priuilegium concessum pro se & filijs legitimis, intelligitur de legitimis verè, & non fictè. 453. b, & quib. concedatur. 44

Priuilegium reuocare potest princeps supremus, antequam acceptetur ab eo cui concessum est. 284. c

Priuilegium non dat plenum ius ignoranti. 284. e

Priuilegium si contineat dispensationem in aliqua lege, non operatur antequam notitia perueniat ad priuilegiatum. 286. a

Priuilegium aliud generale, aliud speciale. 444. b

Priuilegium debet esse fauor, & gratia. 441. b, 445. a

Priuilegij restrictio nunquam debet esse tanta, vt reddat illud inutile. 454. d, e

Priuilegio si quis renunciet, non potest ampliùs eo vti, etiam mutata voluntate. 549. b

Priuilegium datum ciui, ne munera subeat, aut onera sustineat, seruandum est. 457. e

Priuilegium concessum ratione muneris transit in filios viuente patre. 457. c

Priuilegium non inducit obligationem, sed facultatem concedit. 449. d

Priuilegium quando sit nullum ex narratione diminuta. 448. d

Priuilegium affirmatiuum opponitur præcepto negatiuo, & negatiuum affirmatiuo. 446. a

Priuilegium reale occidit cum re. 445. e, & c

Priuilegij verba quando sunt clara, non sunt restringenda, nec extendenda, sed tenor eius, & forma est seruanda. 455. e

Priuilegi# aliud scriptum, aliud non scriptum. 446. a

Priuilegia quibus rebus concedantur. 443. c

Priuilegiarij, seu priuilegiati qui sint. 441. c, d

Priuilegium à quo, & quandiu possit reuocare. 461. d, e

Priuilegium quibus occasionibus non amittatur per non vsum. 300. a, c

Priuilegium interpretari eius est, cuius est condere. 453. e

Priuilegio suo quando quis cedere possit, & in quibus. 460. c, d, & seq. & quando renunciatio valeat. ibid. & 461. a, b

Priuilegium semper derogat iuri communi, etsi mentionem illius non faciat. 463. a

Priuilegium nunquam est extentendum ad alias personas, & alios casus propter similitudinem rationis. 454. d

Priuilegia nihil præter, vel contra ius operantia cur concedantur. 442. a, b, & seqq.

Priuilegium patri concessum habenti filium furiosum cessat filio sanæ mentis effecto. 530. a

Priuilegio quando non possit quis renunciare. 549. a

Priuilegium qua ratione dicatur perpetuum. 444. c. d

Priuilegium quomodo differat à dispensatione, & quæ sit eius vis. 507. a

Priuilegium impetratum per nuncium, procuratorem, &c. statim confert vim suam in absentem. 284. c

Priuilegium quomodo & à quo debeat interpretari. 442. e, & c, 454 b, 256. a, b

Priuilegij quando sit necessaria promulgatio, seu notitia & in quibus. 449. e, 450. d, e, & seq. 284. a

Priuilegium aliud diuinum, aliud humanum & quid sit diuinum. 443. d, e

Priuilegij vsus pendet ex voluntate subiecti. 456. a

Priuilegium temporale cur ita dicatur. 444. d

Priuilegium quid circa ius operetur. 343. b

ad Priuilegiorum renunciationem, vt valida sit, quæ requirantur. 459. c, d, 283. d

Priuilegium quomodo, & à quo interpretandum. 454. a, b, 456. a, b

Priuilegio communitati concesso quando quis in propria parte possit renunciare. 447. e

Priuilegium concessum sine causa validum est. 448. e, nisi in quibusdam. ibid. e

[[717]] Priuilegi# per non vsum dece#nij amittitur. 300. c nisi occasio illo vtendi non se obtulerit. ibid. a

Priuilegium quodnam fauorabile. 452. c

Priuilegium quod non derogat iuri communi, sed tantùm consuetudini, latissimè est interpretandum. 555. c

Priuilegia Principis sunt perpetua. 445. a

Priuilegia non extenduntur de re ad rem, nec de persona ad personam. 444. c

Priuilegium nobilitatis transit in filios. 457. c

Priuilegium dum declaratur, causa differtur. 454. a

Priuilegium quando est odiosum, strictè est interpretandum. 455. a

Priuilegij admittitur aliquando probatio. 446. b

Priuilegij verba quando sunt ambigua coniectanda est mens & intentio concedentis. 455. e

Priuilegia quædam leges sunt, quibus renunciare non licet. 57. e

Priuilegiatiua constitutio statim ligat, seu sortitur effectum. 283. b

Priuilegi# aliud affirmatiuum, aliud negatiuum. 445. e

Priuilegia Bullæ Cruciatæ sunt strictè interpretanda. 453. d

Priuilegium si occasionem aliquam præbeat peccandi, strictè est interpretandum. 455. a, secus latè. 445. e

Priuilegium insertum iuri habet vim legis, & iuris. 462. a

Priuilegia sunt quasi legum exceptiones. 16. a

Priuilegium quomodo cedat c#munitati. 441. a, b

Priuilegium reuocans constitutio debet promulgari. 285. d

Priuilegium concessum per viam legis, vel statuti, non requirit scientiam priuilegiati. 283. d

Priuilegium legendi libros prohibitos qui habet, aut ferendi arma prohibita, non debet vti illo extra territorium. 456. e

Priuilegia esse restringenda multa iura significant. 452. b

Priuilegium posterius non præualet priori in non contentis in iure communi, si illius me#tionem non faciat. 462. c, d

Priuilegium alicui concessum dignitatem habens dignitatem sequitur, & ad aliam dignitatem promotus perdit illud. 444. a, b

Priuilegium aliud perpetuum, aliud temporale. 444. c, d

Priuilegia sunt interpretanda iuxta conditionem personæ cui conceduntur. 456. b

Priuilegia quæ respiciunt commune bonum alicuius communitatis obligant singulos, vt suo priuilegio vtantur. 442. e

Priuilegium personale personam sequitur, nec eam transgreditur. 443. e, 444. e

Priuilegium potest reuocare Princeps antequam acceptetur. 451. a, d

Priuilegium humanum quotuplex. 443. a, b

Priuilegium concessum Ecclesiæ si illa corruat, & reædificetur, priuilegium consurgit cum illa, ac illam sequitur in alium locum illa transferatur. legitimè. 445. c

Priuilegia quomodo c#ced#tur c#munitati. 444. a

Priuilegium non habet rationem legis in quibusdam, & cur. 442. e

Priuilegia quædam mixta. 443. e

Priuilegium nec omninò fauorabile, nec omninò odiosum. 452. c

Priuilegium in odiosis, & litigiosis, ac pœnalibus finitur vnica actione, non in fauorabilibus. 458. a

Priuilegia quænam possint Principes, & Prælati inferiores, & in quibus concedere. 448. a

Priuilegium quando vim habere incipiat. 450. e, & seq.

Priuilegia communitati concessa quomodo amittantur. 459. a, b

in Priuilegiis & legibus proprietas verborum est tenenda, nisi necessitas cogat aliter interpretari. 454. c

in Priuilegiis quomodo attendenda verborum proprietas. 455. b, c, d

Priuilegium debet esse de re licita. 448. b, c

Priuilegio quis à iure communi soluitur, & eximitur. 446. c

Priuilegium dupliciter peti potest. 285. a

Priuilegium primum suam vim retinet, si posterius non faciat illius mentionem, nisi posterius esset speciale. 463. d

Priuilegium concessum nutu proprio concedentis statim operatur à die concessionis. 286. e

Priuilegia particularia non reuocantur, donec reuocatio sciatur ab ipsis priuilegiatis. 464. b, c, e

Priuilegia etiam in foro conscientiæ amittuntur per non vsum continuatum per decennium. 459. c, d

Priuilegij renunciatio potest reuocari, donec à concedente acceptetur. 549. c

Priuilegium non omne perpetuum est. 441. d

Priuilegium qui concedere possint. 447. b, c

Priuilegium diuiditur in id quod per se primò datur propter bonum priuatum cui potest ren#ciari,

& in id quod datur per se primò intuitu boni c#nis, cui renunciari non potest. 447. a

Priuilegium reale, & personale, quid. 443. b

Priuilegiis, quibus conceditur immunitas à muneribus, non derogatur per vnius acceptationem. 459. e

Priuilegium quibus de causis concedatur. 449. b, c

Priuilegium quando debeat plenissimè interpretari. 452. e

Priuilegium acquiritur consuetudine. 446. c

ad Priuilegium licitè concedendum necessaria est causa aliqua rationabilis. 448. c

Priuilegium æquiparatur vltimæ voluntati. 283. d

Priuilegia concossa ratione fidei, & religionis sunt latissimè interpretanda. 455. c

Priuilegij lex est exorbitans. 451. b

Priuilegium speciale posterius derogat generali. 462. b, c, d

in Priuilegiorum reuocatione quid attendendum. 465. a, & seq.

Priuilegium si concessum sit c#munitati vel collegio, satis est si ipsa communitas certior fiat de reuocatione illius. 464. e

Priuilegium quando non possit reuocari à Principe. 548. d

Priuilegium in sapientibus ambitionem strictè est interpretandum. 455. e

Priuilegium quando censeatur reuocari. 548. c

Priuilegia sunt leges priuatorum, quasi priuatæ leges. 16. a

Priuilegium datur vt aliquis, vel aliqui eo vtantur. 443. b

Priuilegium omne est fauorabile. 451. e

Priuilegia quando extinguantur destructo loco, cui inhærebant. 445. d, e

Priuilegium concessum prouinciæ, ciuitati, &c. **[[718]]** reuocatur per promulgationem in eis factam. 464. e

Priuilegio priuato quando quis non possit renunciare. 447. d

Priuilegium amittitur per abusum. 460. b, & quomodo. ibid. & seq.

Priuilegium non tam est lex, quàm legis exceptio. 285. b

Priuilegium impetratum à Principe non habet effectum ante notitiam petentis. 286. a

Priuilegium ad suum valorem nullam promulgationem requirit. 451. c

Priuilegium non finitur morte concedentis. 444. b, c

Priuilegium ex sua primaria institutione respicit bonum priuatum, commune verò tantùm indirectè. 449. b, c

Priuilegium speciale non derogat generali, si illud præcessit. 462. a

Priuilegium datum gratis potest sine causa reuocari. 548. b

Priuilegium debet concedere aliquid præter ius commune. 441. b, c, 442. b

Priuilegium quomodo finiatur per vsum completum. 457. e

Priuilegia quæ finiantur vnico actu, vel non. 458. b, c, d, e, & seq.

Priuilegium statim confert vim suam in absentem. 449. a, e, 450. a

Priuilegia amittuntur per vsum contrarium, præcipuè negatiua. 459. e

Priuilegio non derogat lex generalis. 361. d

Priuilegium insertum iuri communi reputatur ius commune. 462. d

Priuilegij vim habet consuetudo immemorialis. 446. e

Priuilegio non est vtendum in dubio. 450. c

Priuilegium vt possit fieri circa legem Superioris ab inferiori habente facultatem, debet esse iusta causa. 549. a, b

Priuilegij reuocatio, vel suspensio quando habeat effectum. 283. c

Priuilegij virtus pendet ex voluntate concede#tis. 456. a

Priuilegium ad lites odiosum. 455. a

Priuilegium est lex priuata. 19. e

Priuilegium non requirit acceptatione# priuilegiati, nam inuitus posset priuilegiari, seu à communi lege eximi à Principe. 284. e

Priuilegium facilius tollitur quàm ius commune. 530. c

Priuilegium censetur reprobatum, si princeps tulerit contrariam sententiam in iudicio. 463. a, b

Priuilegium toti religioni concessum est latissimè interpretandum. 537. c, d

Priuilegia non reuocantur, donec priuilegiatis manifestè fiant leges quibus illa reuocantur. 282. a

Priuilegio renunciare quilibet potest. 57. b

Priuilegium ignoranti prodest, sed non efficaciter antequam fiat. 283. e

Priuilegium debet intelligi iuxta materi#, in quam cadit, naturam. 537. c

Priuilegij impetratio sine mandato valida est. 543. d, si acceptetur. ibid. e

Priuilegium quot modis irritum reddatur. 463. d, & seq.

Priuilegium non requirit scientiam priuilegiati. 283. b

Priuilegium & gratia cessant cessante causa. 530. a

Priuilegia quomodo irritentur. 282. b

Priuilegia Bullæ, & Iubilæi sunt strictè interprepretanda. 540. e

Priuilegium lex irritans vbi debeat promulgari. 283. a

Priuilegium est nullum, si falsa causa narretur ad illud extorquendum. 448. b. nisi in quibusd#. ibi. c

Priuilegiatus vnus non potest alterum priuilegiare. 315. e

Priuilegium personale quod dicatur. 443. d, & quotuplex sit. ibid.

Priuilegium quo quis auctoritate Papæ exemptus est à iurisdictione Episcopi, non desinit morte concedentis. 445. d

Proconsules habent iurisdictionem voluntariam, non contentiosam. 338. c

Procurator generalis petest reuocare specialiter à domino prouisa. 491. d

per Procuratorem gesta moraliter censentur gesta ab eo qui curam dedit. 285. e

Procuratoris absentis acta valent, donec reuocatio sit manifesta. 282. b

per Procuratorem ad nuptias gestum, irritum est, si reuocatio sit facta, etiam eo ignorante. 282. c

Prodigus quando fiat inhabilis ad contrahendum. 373. c

Progenitores non sunt nimium apti ad gubernationem posteritatis. 114. e

Progenitori non conuenit gubernatio politica ex natura rei. 114. d

Professio facta ante decimum sextum annum est nulla. 417. c

Professio dicitur mors in iure. 667. a

Prohibit# non est, quod nec est concessum. 560. a

Prohibitio est præceptum negatiuum. 62. c

Prohibitio simplex sufficit ad irritandum. 421. e

Polygamia est prohibita iure naturali. 85. a, 86. d

Promissiones vitæ æternæ factæ sunt in lege veteri. 580. d, e, & seq.

Promissio non acceptata non obligat. 232. b

Promissiones & iuramenta obligant iure naturæ. 81. c

Promissiones & comminationes erant in lege veteri. 579. d

Promissiones & vota non sunt propriè leges. 64. a, & quomodo obligent. ibid.

Vota non sunt propriè leges, & qua ratione obligent. 64. a

Promissio lex quædam est. 94. d

Promissio simplex iniustè extorta non potest inducere obligationem. 404. d

Promulgatio est de ratione legis. 31. b

Promulgatio legis non sit verè & propriè quando eam Princeps apud se loquitur, vel scribit. 32. d

Promulgatio solemnis est de ratione legis essentialiter completæ. 605. a

Promulgatio legum quomodo & quibus solemnitatibus fiebat olim apud Romanos. 271. b

Promulgatio Baptismi & legis nouæ quo ordine facta fuerit. 606. e

Promulgatio formale & essentiale complementum legis. 31. b

Promulgatio est de essentia vel substantia legis. 273. e

Promulgatione legis facta cur dentur duo **[[719]]** menses antequam obligare incipiat. 278. a, e

Promulgatio requiritur in omni lege, siue diuina, siue humana. 41. c

Promulgatio & editio legis in quo differant. 28. a

Promulgatio legis fit verbo & scripto. 32. c

Promulgatio ad legem naturæ non requiritur. 80. d

Promulgatio est de intrinseca ratione legis. 51. b

Promulgatio aliqua solemnis requiritur ad legis valorem. 272. a

Promulgatio & notitia sunt diuersa. 449. d

Promulgatio debet fieri his quibus lex imponitur. 32. e

sine Promulgatior e lex non obligat, nec est lex. 32. b

Promulgatio necessaria est, & lapsus duorum me#sium post illam, quoties reuocatio legis fit inducendo obligationem, repugnantem priori. 468. b

Promulgatio legum potest fieri hac vel illa solemnitate pro arbitrio Principum. 273. a

Promulgatio virtualis, & implicita, seu interpretatiua sufficit ad rationem legis. 32. c

Promulgatio Concilij Tridentini quomodo sit facta Romæ. 275. e, 276. a

Proselyti in lege veteri, qui. 576. b

Propagare quid sit. 82. e

Propitiatorium quid, & ex qua materia conflatum. 586. c, d

Propositio non est imperium distinctum à iudicio, sed est ipsum iudicium. 14. a, b, c

Propositio quando per se nota sit. 78. a

Proportio est seruanda in tributis. 413. b

Prouinciales benefacient si quibuslibet sua consuetudo seruetur. 501. e

Prouidentia diuina quid, eius collatio cum lege æterna. 66. a, b

Prouidentia Dei erga summum Pontificem. 190. c

Prouinciales religionum possunt leges condere in capitulis prouincialibus. 167. e

Prouincialis potest præcipere subdito, vt ieiunet semel in hebdomada. 343. a

Prouincialium, & Visitatorum potestatem non restringunt constitutiones. 435. c

Prouinciarum diuisio facta est ab Apostolis, & à Clemente. 573. d

Proximus licet cedat iuri charitatis, & misericordiæ, ex quo ei debetur extremè indigenti eleemosyna, non liberatur alter à debito diligendi illum. 89. a

Prolomæus h#reticus triplicem facit auctorem legis veteris. 572. c

Prudentum responsa vim legis habent. 47. c

Prude#tes quando cœperint responsa dare in iure. 46. c

Prudentia iuris ciuilis subordinatur morali Philosophiæ. 2

Prudentiæ est imperare. 244. a, b

Prudentia iniustum non dictat. 22. c

Prudentia est legum ferendarum facultas. 9. b

Puer interdicti tempore non potest sacræ sepulturæ mandari. 359. c

Pueri post septennium sunt communicandi in articulo mortis. 360. d

Pueri quando ad Eucharistiam sumendam teneantur. 358. a, b, c, d

Pueri qui non sunt doli capaces, quando interdictum est locale, possunt admitti ad diuina officia, non autem quando fertur in personas. 361. b

Pueri tenentur interdicto si sint doli capaces, secus non. 359. b

Puella quando scandali vitandi causa debeat abstinere à confessione, vel eam dimidiare. 265. a, b

Pueri post septimum annum intrantes monasteria monialium si habeant vsum rationis, peccant mortaliter, & excommunicationem incurrunt. 359. e

Pueri obligantur præcepto confessionis statim ac sunt doli capaces. 360. a

Pueri ante vsum rationis nullis legibus tenentur. 358. c

Punire non semper potest qui legem ponit. 349. c, d

Punitio quando sit effectus legislatoris. 60. e

Punitio est actus, seu effectus legis. ibid.

Punitio sui ipsius omnibus est odiosa, & ab ea omnes naturaliter abhorrent. 289. c

Punitio malefactorum excedit humanam facultatem. 116. e

à Pupillo facta alienatio si cedat in vtilitatem eius, non est irrita 417. e

Purificatio in Virgine non idem significabat quod in aliis. 614. e

Purpura Imperatorem facit, non Sacerdotem. 192. a

Pyratæ cuiusdam ad Alexandrum pulcherrimum responsum. 106. c

Pythagoras nihil scripsit. 624. a

Pyrroues Philosophi quales fuerint. 79. d

Pythagoreorum ineptia de non edendis carnibus. 612. b

Q

QVadragesima durante qui discedit in locum in quo iam peracta est, potest eam non perficere. 333. d

Quadragesimæ tempore posset quis edere carnes ne fame pereat, nulla licentia petita à superiore, etiamsi facile possit. 269. a

Quæstionum noui, & veteris Testamenti non fuit auctor D. August. 590. c

Qualitas quæ potest superuenire actui, non est de substantia actus. 26. c

Qualitas omnis est accidens. 545. e

Qualitates legis. 18.

Quantitas est accidens. 78. b

R

RAdamantus primus omnium leges tulit. 46. c Radamantus Rex Lyciæ Iouis ex Europa filius tulit legem Talionis. 110. b

Ramos non sumere in Dominica Palmarum non est peccatum. 498. a

Rationalis natura, vt sic, potest ad aliquid obligare. 10. b

Rationalis uatura tenet locum legislatoris. 72. a

Rationalis natura sola potest præceptum imponere. 10. b

Ratio & ius propria hominum. 34. d

Ratio nostra & Dei est lex. 13. a

Ratio nostra est lex naturalis & participatio legis æternæ Dei. 13. d

Ratio humana recta est lex naturalis. 9. e

Rationis primæ non est ratio. 65. a

Rationis signum significatiuum triplex. 9. e

Rationis est imperare. 9. c

Ratio gubernandi creaturas etiam irrationales quæ est in Deo ab æterno dicitur lex, & præceptum quatenus ad aliquid astringit creaturas. 33. a

Rationis vsus communiter in septe#nio contingit. 359. d

Ratio est factiua legis naturalis. 72. a

Ratio veteris legis duplex. 578. e, & a, b

[[720]] Ratio legis est anima legis. 600. b

Ratio, & intentio legis est eius anima. 567. b, d

Ratio & intentio legis valde distincta. 567. c

Ratio cuiuscumque actionis humanæ sumitur ex fine. 452. a

Ratio legis non potest propter similitudinem extendi extra proprietatem verborum. 568. c, d, & seq.

Ratio formalis sub qua obiecti Theologiæ est diuina reuelatio. 2.

Rebaptizans est irregularis. 409. d

Recaredi Hispaniarum regis zelus in fide. 351. d, e

Recaredus Hispaniarum Rex institutus fuit in fide orthodoxa à Leandro Episcopo Hispalensi. 351. d

Recaredus obiit anno sexcentesimo primo, & anni quadragintaseptem intercesserunt inter eius obitum & Recesuinti Regis primordia. 351. e

Recesuintus Rex Hispaniæ valde pius, & attentus fidei Christianæ. 351. e

Rectitudo omnis actus pendet à lege. 6. a

Rectus est qui appetitui dominatur. 78. d

Rectorum vel vniuersitatum mandata sub pœna præstiti iuramenti non obligant sub mortali. 247. b, c

Redemptionis nostræ pretium solutum est per meritum passionis, & mortis Christi, & non per Resurrectionem. 599. c

Regia lege potestas omnis, & imperium translatum est in Imperatorem à Senatu, populoq#ue Romano. 312. d

Regale ministerium quodnam. 139. e, & seq.

Regeneratio vbi non est, non potest esse filiatio. 589. b

Regiminis species singulæ sunt de iure gentium. 117. b

Regimen multitudinis melius quàm Regale. 107. a

Regimen in Rep. quale melius, & tutius. 112. b

Regina si vellet, posset non permittere nomen Regis marito. 134. d

Reginæ minoris vir non est ipsius curator. 134. e

ad Reginam solam non ad Reges pertinet administratio regni, si ea sit Regina iure hæreditario, vel alio titulo, ille autem quatenus est vir ipsius Reginæ. 134. b

Regnum Dei æternum. 627. a

Regnum est perfectius & tutius aliis Reip. formis. 108. e

Regnum potest obligare singulos ad ea quæ toti regno vtilia sunt. 39. e

Regni dominium matrimonium non transfert in virum. 134. c

Regnum vetus dicebatur sacerdotale, & sacerdotium nouum dicitur regale. 190. e

Regna sunt illorum, qui illa bello iusto occuparunt. 135. d

Regnum & imperium eorum, quæ sunt in homine, est in voluntate. 7. c

Regni propria sunt, quæ titulo regis regi ipsi conueniunt, nec ea potest alienare. 134. d

Regni dominium quod ad vxorem pertinet, nullo iure ad virum ipsius transfertur. 135. c

Regui eiusdem duos esse reges cum naturali ratione pugnat. 134. e

Regnum alienati non potest, nec in dotem dari. 134. c

Regna cœpta à mundi initio iure sanguinis & primogenituræ, & delata hæreditaria successione. 113. d

Regnum in quo casu iurisdictionem habeat in regem. 314. c

Regno quid iurent Reges. 314. e

Regnum impiis cur det Deus. 140. d

Regna Assyriorum & Ægyptiorum ante Phoroneum. 46. c

Regni transgressio tyrannis est. 140. a

Regulæ agendorum sumuntur ex fine. 567. c

*R*egulæ necessariò seruandæ in vnaquaque arte, præcepta dicuntur. 14. b, & ita in moribus. ibid.

*R*egulæ iuris, Quod à quocumque nomine pœnæ exactum est, &c. explicatio. 390. b

*R*egula Lesbia quid. 49. b

*R*egula quæ prohibet homicidium sine causa in omni statu naturæ obligat. 38. b

*R*egula prior quidnam sit in *R*eligione. 168. e

*R*egulam & contenta in ipsa qui vouit seruare, ad quid teneatur. 368. a, b

*R*egulæ antiquæ *R*eligiosorum quænam addi possint. 168. d

*R*egulæ Cancellariæ non sunt propriè leges. 274. a

*R*egulæ Cancellariæ expirant mortuo Pontifice. 274. a

*R*egulæ Cancellariæ obligant degentes extra curiam, etsi extra eam non promulgentur. 275. b

*R*egulæ Cancellariæ *R*omæ tantùm promulgatæ sunt. 276. b

*R*egulæ Cancellariæ quid sint. 274. b

*R*egulares debent seruare censuras & dies festas diœcesis. 324. e

*R*egulari habitu qui triduo fuit indutus, non dicitur habitum induisse. 328. b

*R*elatorum eadem est ratio. 316. a

*R*eligio erga Deum, obedientia erga patriam, & parentes ius gentium constituunt. 37. e. 38. a

*R*eligio erga Deum, &c. propriissimè sunt de iure naturæ. 42. b

*R*eligio, fides, & baptismus sunt fundamentum obligationis legum Ecelesiasticarum. 324. c

*R*eligionis status quas virtutes in se includat. 214. b

ad Religionem nemo inuitus debet cogi. 214. b, c

*R*eligionis status non potest lege præcipi. 213. d

*R*eligionis status humana lege præscribi non potest. 214. b

*R*eligionum multæ regulæ non obligant in conscientia. 231. e

*R*eligionum constitutiones conferunt potestatem superioribus. 435. b

*R*eligion# constitutiones si non obligent ad pœnam, nec ad culpam, non sunt veræ leges. 232. d

*R*eligionis Prælatus aliquando potest obligare ad silentium sub mortali. 234. e

*R*eligionis obseruantiæ non ligant Religiosum factum Episcopum, aut à religione expulsum. 332. c

*R*eligionis Superiores recuperant iurisdictionem per constitutiones. 435. a

*R*eligionum regulæ an obligent ad culpam. 231. c

*R*eligion# Prælati quomodo possint aliquid præcipere, quod non contineatur in regula. 168. e

pro *R*eligione quæ facit, summa ratio est. 452. b

in *R*eligionibus reformandis quomodo sit procedendum. 168. a

*R*eligionem Prælati limitatam habent potestatem in subditos. 168. c

*R*eligionis actus sæpissimè interius consummantur. 622. e

[[721]] Religionem quomodo confirmet Pontifex. 469. e

Religionis actus quidam interius consummantur. 586. e

Religiosum opus potest fieri sine attentione, sed non religiosè. 200. e

Religiosi renunciant possessionum diuisioni, & in commune viuunt. 41. b

inter Religiosos sublata est rerum diuisio. 40. b

Religiosus quomodo subiiciatur Prælato. 182. a, b

Religiosi transgredientes regulam quam iurarunt seruare, quantum peccent. 368. c

Religiosus solùm promittit obedire secundùm regulam. 168. a

Religiosi non possunt adesse spectaculis agitationis taurorum. 248. c.

Religiosus religionis deformatæ quaudo teneatur ad eam reformatam seruandam. 169. d, e

*R*eligiosi possunt iurare in propriis causis, quando deest alia probatio. 442. a

Religiosorum Pr#lato datur potestas in eos ad regendum iuxta regulam, & non aliter. 182. c

Religiosi si resistent Superiori ipsos punire volenti, contra quid peccent. 232. e

Religiosorum præcepta propriè non sunt lex, sed potiùs decreta hominum sapientum, habentia magis vim consilij, quàm legis. 232. e

Religiosi cæteri cur possint ad Carthusianos tr#sire. 262. b

Religiosus non habet velle, nec nolle. 168. e

in Religiosos quomodo, & à quo tradatur iurisdictio Superioribus. 181. e, & seq.

Religiosi quatenus obligentur ad regulam. 247. c

Religioso conceditur transitus ad arctiorem religionem. 455. d

Religiosi meliùs possunt curari cum aliis cibis, quàm carnibus. 264. d

Religiosi vota potest irritare Prælatus. 206. a

inter Religiosos hospes non tenetur ad ieiunia loci. 322. b

Religiosus factus Episcopus non peccat mortaliter, non seruando præcepta religionis, præter tria vota. 316. c

Religiosus factus Episcopus ad quid teneatur ex regula. 310. e

Religiosi non habent certum territorium, sed totam Ecclesiam. 324. a

Religiosis & Clericis perpetuam securitatem ab oneribus personalibus concesserunt Constantinus & Constans. 356. a

Religiosi ex decentia debent seruare leges non dissentaneas statui religioso. 324. e

Religiosus status debet esse liber, nec est necessarius Reip. 214. d

Religiosæ communitates possunt leges condere, earúmque potestas quibus ex capitibus pe#deat. 181. d, e

Remedium legis naturæ quod. 588. b

Remigantes in triremibus Turcarum contra Christianos non excommunicantur. 257. e

Remissio tributorum quando sit peccatum, & quale. 519. c, d

Remuneratio non est effectus legis. 60. d

Renunciatio qua de re sit. 395. d

Repetitione# soluti impedit debitum naturale. 440. b

Represaliæ quid. 339. d

Repudij libellus quomodo Iudæis permissus fuerit. 86. e

Repugnantia per actus contrarios sufficit ad legem tollendam. 294. e

Rerum diuisio est de iure positiuo. 39. c

Rerum diuisio iure gentium introducta est. 81. b

Rerum diuisio non fuit pr#cepta nec prohibita in statu naturæ integræ. 83. d

Rerum communitas non est prohibita iure gentium. 40. b, c

Res facilè ad suam pristinam naturam redit. 522. b

Rerum naturas & valotem non possunt homines exactè perpendere. 45. b

Res, apud quemcumque sit, suo domino fructificat. 393. d

Res per quas causas nascitur, per easdem dissoluitur. 466. a

Res facti non subiaeet legibus positiuis. 439. b, c

Res facti humana lege infirmari non possunt. 437. e

Res leuis, & parui momenti aliquando pr#cipitur sub pœna excommunicationis. 233. d

Res possunt significare omne verum. 615. e

Res duæ propter quas omnes feruntur leges. 98. c

Res vt sit, & vt duret idem requiritur. 268. a

Responsa Pontificum vim legis habent. 48. b

Responsum Principis, etsi de negotio speciali, vim habet legis vniuersalis. 48. e

Responsum præclarum cuiusdam Pyratæ ad Alexandrum. 106. c

Responsa prudentum & Iureconsultorum pro lege quandoque habitæ. 47. a

Responsa prudentum cuiusnam auctoritatis. 46. e

Responsa prudentum non habebant vim legis, donec in Digestis posita. 51. d

Rescriptum quid sit. 48. a, e

Rescriptum grati# qua suppressione veri reddatur subreptitium & irritum. 543. e

Rescriptum subreptitium ad lites impetratum n# est irritum ipso iure. 430. c

Rescripta vt vim legis habeant, debent esse sufficienter proposita & promulgata. 51. b, c

à Rescripto Principis quando licet ad eum prouocare. 49. d

Rescriptum Principis ad relationem Magistris de re dubia emissum, vim legis habet. 50. c

Rescriptum Principis duobus modis vim habet legis. 49. a, b

Rescriptorum, & literarum particularium executio potest suspendi supplicatione interposita. 296. e

Restrictiones legum generalium quindecim. 554. d, e, vsque ad 555. d

Restituendo quacunque intentione satisfit pr#cepto. 210. c

Resurrectio Christi fuit necessaria ad firmandam fidem, & spem. 599. e

Resurrectionem significauit Circuncisio. 598. a, 599. b

in Resurrectione fuit completum mysterium redemptionis nostræ. 599. a

Resurrectionem mortuorum fide nouerunt Machabæi, Pharisæi, &c. 581. d

Respub. quælibet iusta constituta est à Deo. 172. d

Reipub. oculi leges. 99. e

Resp. non potest statuere contra leges principis, nisi sit libera. 477. a, b

Remp. gubernati legibus melius est, quàm solo arbitrio Iudicum. 108. e

Respub. Romana habuit facultatem condendi leges. 129. c

Reipublicæ Romanæ distributio, seu ordo, in tribus, curias &c. 46. b

[[722]] Resp. Veneta, aut Genuensis oratoribus suis & aliis Romæ aut alibi existentibus multa præcipere potest. 338. c

Resp. non potest licitè aut validè repugnare mandatis Principis. 288. b

Respub. limitatam habet potestatem condendi leges. 82. c

Respublica libera potest statuere contra ius commune. 161. d

Resp. quomodo leges & iudicia tyranni probabit. 226. e

Respublica potest pro suo arbitrio, hoc vel illud regiminis genus eligere. 117. c

Reipublicæ legibus tamquam neruis colligata. 99. d

Respub. non est per se ad leges ferendas sufficiens. 107. e

Respub. tum ciuilis, tum Ecclesiastica est visibilis. 195. e

Reip. salus in legibus sita est. 18. d

in Repub. qualibet est potestas condendi leges iure naturæ in ordine ad cultum Dei. 150. c

Respublicæ omnes quomodo habeant potestatem legislatiuam. 272. e

in Rep. excellentes non sunt connumerandi cum reliquis. 315. d

Resp. melius legibus regitur quàm arbitrio Regum. 100. c

Respublica ex natura rei, & à Deo vt auctore naturæ habet porestatem obligandi. 365. a

Respub. quando vacat principatu nihil intractabilius. 113. b

Respub. quibus partibus constet. 587. b

Rep. mutata, & moribus legem quoque mutari necesse est. 466. b

Respublica cur non possit punire sine sententia iudicis, cùm Ecclesia possit. 370. d

Resp. non habet dominium vitæ ciuium, sed conuenientem vsum. 256. c

Reipub. statu mutato mutantur omnes leges ipsius. 595. e

Respublica ciuilis est sibi ipsi sufficiens. 352. b

Reipub. bona quomodo diuidenda. 29. d

Resp. & Princeps potest cogere ciue# vendere rem suam. 489. d

Respub. potest, imò interdum tenetur eligere reges. 118. b

Reip. ciuilis quomodo constituantur aliqui membra. 304. c

Respub. bello iusto oppressa quomodo sese gerere debeat erga occupantem. 135. a

Reip. potestatem concessit Solon vt posset Magistratuum malefacta punire. 315. a

Respub. tenetur suam potestatem Regibus concedere. 114. b

Resp. quælibet potest sibi noxiis resistere. 329. c

Respublica nulla potest ius gentium abrogare. 115. b

Respublica constitui potest cum ea lege, vt nullæ aliæ à magistratibus constitui possinr. 115. e

Respub. cùm Regem creat, qualem potestatem in in eum transferat. 118. b

Reipub. administratio qualis melior & tutior. 112. b

Retrotractio non habet locum, nisi fuerit iure expressa. 396. a

Reuelatio priuata non habet locum in iudicio. 195. d

Reuelatione alicui facta de sua damnatione an sit dispensatum cum eo de speranda beatitudine. 93. b

Reuelatio diuina est ratio formalis sub qua obiecti Theologiæ. 2

Reuiuiscere non potest, semel extinctum. 295. d

Reuocationis effectus pendet ex voluntate Principis. 464. b

Reuocatio priuilegij si fiat per modum legis non habet effectum ante promulgationem. 464. c

Reuocatio legis habet naturam legis. 468. e

Reus in dubio non est damnandus. 396. d

Reus condemnatus iuridicè non potest se defendere. 399. c

Reus non peccat parendo iniustæ sententiæ. 230. c

Reus iuridicè interrogatus negans crimen in iudicio, & ideò non condemnatus ad pœnam, non tenetur ad restitutionem. 405. e, 406. d

Reus condemnatus non potest fugere. 400. a, b

Reo non debent dari instrumenta ad effringe#dum carcerem. 402. per totum.

Reus nullo modo potest sibi mortem inferre. 398. c

Reus non tenetur de damnis quæ actoribus eueniunt si cæteri qui in carcere cum eo erant, effugiant occasione suæ pertusionis. 402. b

Reus qui iniustè soluit poterit furtiuè rem suam sibi resarcire. 230. d, e

Reus timens sententiam mortis potest ex carcete fugere. 400. c

Reus non tenetur statim post sententiam bona deferre fisco, nisi petantur. 407. e

Reus qui fugit è carcere potest ad eum redire. 403. a

Reus non potest obligari, vt seipsum enecet laqueo, aut iugulet. 397. d

Reo dare consilium, vt carcerem effugiat, non licet iudici, nec aliis iustitiæ ministris: cæteris verò licet eis dare consilium & instrumenta ad carcerem effringendum. 402. a

Reus ad quas pœnas possit obligari per sententiam. 396. d

Reus tenetur progredi in locum supplicij, scalas ascendere, ire in exilium, pecunias soluere. 397. d

Reus non potest obligari ad abstinendum à cibo etiam sibi ablato vsque ad mortem, nec ad potandum scienter lethale poculum. 395. a

Reo læsæ maiestatis quæ pœna fit imposita. 140. b

Reus in quibus possit morti suæ cooperari. 397. d, 398. d, e

Lege naturæ vetitum est seipsum positiuè occidere. 398. b

Reus quomodo possit ad reditum iuramento obligari. 404. a

Reus non debet expectare vt extrahatur ad exilium. 397. b

Reo ex carcere fugienti licitum est præbere equ# ad ipsius fugam iuuandam. 402. d

Reus non tenetur regulariter pœnas subire ante sententiam. 378. c, & cur, ibid. b

Reus tenetur sententiam pati, sed non illi cooperari seu illam in se exequi. 396. c

Rex animæ caput, & cor regni est. 134. e

Rex vnde dicatur. 111. e

Rex à rectè regendo. 139. d

Reges dicuntur ministri Dei, non communitatis, & cur. 118. b

Rex quisnam dicendus. 139. e

Reges propter quid dentur ex Irenæo. 137. e

Rex animata lex. 133. a

[[723]] Reges quia electi à Deo dicti Dij. 107. d

Rex nullus inter Angelos dum fuerunt in via, 106. d

Regis officium quod. 133. a

Reges sunt inferiores genere humano. 40. e

Reges quínam eligendi. 18. d

Rex ab Ægyptiis eligebatur probatissimus ex sacerdotibus, & sacerdotes ex Philosophis. 126. b

Reges non habent potestatem suam à summo Pontifice. 121. d

Rex apud Hæbræos habebat potestatem condendi leges iudiciales. 150. b

Reges omnes pro suo quisque regno leges condere possunt. 132. a

Regis principalis actus est, leges condere. 132. d

Rex prius adeundus quàm Papa in temporalibus. 132. c

Reges cur leges condere possint ratio. 133. a

Regem nullum esse deterius est, quàm vllum esse Tyrannum. 112. d

ad Reges spectat vt custodiri faciant leges, & pr#cepta Dei, & Ecclesiæ. 564. a

Reges quidam qui vtilissimè gubernarunt populum. 107. e

Reges Deo seruiunt in quantùm Reges, & quid prohibeant. 103. d

Rex in temporalibus superiorem minimè cognoscit. 121. c

Reges infideles cùm ad fidem conuertuntur non amittunt principatum suum. 108. d

Regi censetur resistere qui resistit eius ministro. 223. c

Rex violans legem suam non incurrit infamiam. 317. a

Reges non possunt in iure gentium dispensare. 40. e

Rex, & Imperator possunt præcipere militi, vt c# vitæ periculo pugnet, seruet locum, &c. 256. e

Reges olim apud Romanos etiam Pontifices erant. 126. a

Reges infideles non priuantur potestate in subditos, etiamsi subditi conuertantur ad fidem. 108. d

ex Regibus Israe#l nullus fuit bonus. 112. e. & quare. ibid.

Rex denominatione tantùm propter vxorem, ad quam regnum pertinet, an possit leges condere. 133. c, d, e, & seq.

Rex non est in potestate imperandi, nisi iusta. 23. a

Rex duorum regnorum distinctorum non potest leges condere in vnius vtilitatem quæ aliud grauent. 20. c, d

Rex si litem exortam definiat, quomodo legem facere dicatur. 50. b

Rex conuentionem iureiurando firmatam non seruans compelli potest à regno. 314. c

Reges possunt obligare subditos vt legem acceptent. 292. a

Rex eximens aliquem à tributis quantùm peccet. 528. e

Regi corpora commissa sunt, sacerdoti animæ. 344. d

Rex quandiu viuit rex perseuerat. 138. e

Rex appellatur miles, qui reginam ducit. 133. a

Rex & regnum iuramentum sibi præstant. 314. a

Reges iurare apud omnes nationes moribus comparatum est. 314. a

Reges duos esse eiusdem regni cum naturali rationepugnat. 134. e

Reges sunt Ecclesiarum propugnatores, ac defensores. 140. e

Rex est rex & dominus clerici, etiam Episcopi. 344. e

Reges Galliæ, Hispaniæ, &c. Imperatorem superiorem non agnoscunt. 128. e

Reges Arragoniæ & Poloniæ non possunt per se siue consensu Palatinorum, aut Comitiorum leges ferre: latæ tamen illorum sunt, nec ipsis ligantur. 305. a, b

Rex Cataloniæ non potest condere leges sine Repub. & Comitiis generalibus. 21. a

Reges Ægyptiorum non minus quàm priuati legibus tenebantur. 306. d

Ritè significat solennitatem, rectè institiam. 553. a

Roma à quo data Romano Pontifici. 126. e

Romani Reges iurabant regno. 314. a

Romani non propter Deum, sed propter gloriam imperare cupierunt. 135. b

Romani quo iure sint vsi aduersus Tarquinium. 314. e

Romani legibus & armis orbem terræ suum fecerunt. 99. a

Romani per tyrannidem occuparunt Iud#am. 226. d

Romanis cur Deus dederit monarchiam. 135. c

Romani quomodo habuerint leges à Græcis. 46. c

Romana Respub. ad trecentos annos sine legibus gubernata fuit. 100. d

in Romana Rep. Princeps, vel senatus habuit dependentiam à populo in legibus ferendis. 290. c

Romanorum imperium per bellainiusta cœptum. 135. e

Romanum Imperium à Iulio Cæsare patriæ oppressore constitutum posteà legitimum esse cœpit. 135. d

Romanus populus quomodo diuisus in tribus. 46. a

Romanus populus potestatem condendi leges à se abdicauit. 142. c

Romani quomodo leges ferebant. 3. d

Romanorum mos in condendis legibus. 28. c

Romanorum mos in legibus promulgandis. 271. b

Romanorum legibus ferè tota Resp. Christiana soluta est. 271. e

Romanorum leges duodecim tabularum erant scriptæ in tabulis æreis. 34. d

Romanæ Reipublicæ diuisio, seu ordo, in tribus, curias, &c. 46. b

Romana Ecclesia à Christo primatum obtinuit. 152. e

Romana sedes cur dicatur Apostolica. 152. d

Romulus rex Romanorum, vrbis conditor & legislator fuit. 46. e

Romulus qualem bonis legibus condiderit vrbem. 99. b

Romuli leges antiquissimæ. 46 c

Rotæ decisiones non sunt leges. 502. b

Ruben primogenitus Iacob tres partes habuit, & quænam illæ fuerint. 125. b

S

IN Sabbatho pugnarunt Machabæi, & cur. 591. a Sacerdote nihil maius est. 191. d

Sacerdos proprius potest subditos vbicumque sint absoluere. 338. c

Sacerdotes sunt Dij quidam inter homines. 191. e

Sacerdotis officium non potest exerceri sine ordine. 375. b

Sacerdotis est nulli nocere, & prodesse velle omnibus. 409. a

[[724]] Sacerdotes erant etiam Reges in lege veteri. 191. b

Sacerdos cuius auctoritate absoluat. 156. d

Sacerdos cur possit vbicumque absoluere pœnitentem. 338. d

Sacerdoti Latiuo prohibetur in Ecclesia Occidentali consecrare in fermentato. 366, e

Sacerdos homicida ab altaris ministerio abstinere debet, & suspensus manet. 373. d

Sacerdos quilibet habet immediatè à Deo iurisctionem ad absoluendum in articulo mortis, & à venialibus, & à mortalibus iam iterùm ritè confessis. 158. a

Sacerdos post inceptam Missam si recordetur se non esse ieiunum, & non possit licitè desistere potest prosequi. 258. b

Sacerdos ab Ægyptiis ex Philosophis, & ex sacerdotibus probatissimus Rex obligatur. 126. b

Sacerdotes qui in peccato mortali sunt, verè consecrant, & absoluunt. 137.

Sacerdos peccaret mortaliter si consecraret sine Missali, sine lumine, sine vestibus sacris. 255. b

Sacerdotes Iudæi nunc non sunt legitimi. 150. d

Sacerdotium Dei æternum. 627. a

Sacerdotium regale quid. 191. a

Sacerdotium & sacrificium correlatiuè dicuntur. 609. c

Sacerdotium diuinis ministrat, Imperium humanis præsidet. 344. d

Sacerdotium nouæ legis dicitur regale, vetus autem regnum dicebatur regale. 190. c

Sacerdotio translato necesse est legis translatio fiat. 593. c. 595. d. 604. c

Sacerdotum noui Testamenti functio est incomparabiliter sublimior, & Reipub. vtilior veteri. 356. c

Sacerdotium non potest esse in lege Gratiæ pr#ter illud quod Christus instituit. 609. b, c

Sacræ rei emptio aliquando honestari potest. 89. d

Sacramenta legis veteris multa & varia fuere. 585. e

Sacramenta quomodo instituerit Christus. 622. d

Sacramentorum institutio quando cœpta. 624. e

Sacramenta quando cœperint esse in obligatione. 624. b. 625. b

Sacramenta legis nouæ sunt numero paucissima, obseruatione facillima, significatione præstantissima. 631. b, c

Sacramentorum præcepta non possunt mutari à Pontifice. 628. a

Sacramentorum formæ sunt de substantia actus. 432. c

Sacramenta noua non potest Ecclesia instituere. 609. c

in Sacramentis legis nouæ non requiritur fides ministri. 605. e

Sacramentorum forma data est ab ipsomet auctore formarum. 432. a

Sacramenta legis nouæ in quo differant à sacramentis legis veteris. 629. b

Sacrificiorum legis veteris cultus fuit abolendus, & in aliud purissimum sacrificium commutandum. 593. a

Sacrificia legis veteris cur Deo non grata. 57. c, d

Sacrificium qua intentione fieri debeat. 200. e

Sacrificia nulla vetera vsurpari possunt. 600. b

Saducæi negabant resurrectionem mortuorum. 580. a

Salica lege Fœminæ à successione regni Galliæ excluduntur. 133. e

in Salmantiæ Academia candidatus Cathedræ qui corrupetit suffragatores, inhabilis ad Cathedras redditur, aliisque pœnis punitur. 373. e

Salmaticensis Academiæ præcepta non obligant in conscientia, & cur. 247. b

Salomon dono sapientiæ à Deo accepto disputabat super lignisà Cedro vsque ad Hyssopum, 573. a

Salomon deposuit Abiathar Pontificem, & loco illius creauit Sadoch. 190. b

Salomon cur se dixerit vnigenitum. 328. e

Salomon nouum altare ædificauit. 148. e

Salus Reip. in legibus sita est. 18. d

Salus ciuitatis in legibus sita est. 98. b

Salus communis præferenda est propriæ. 260. b

Samaritani quidam & gentiles vocati ab ipso Christo viuente. 607. d, e

Samuel apparuit post mortem. 580. a

Samuel regem Amalech Agag in frusta concidit. 109. b

Sancti non fiunt, nisi Spiritu sancto per gratiam habitantem corda hominum. 590. a

Sanctiones Ecclesiasticæ ex nouo, & veteri Testamento originem duxerunt. 2

Sanctiones in summo rigore dicuntur leges quæ certam pœnam, præsertim capitis imponunt. 21. a

Sanguinis esus, ac suffocati interdictus etiam in lege noua & cur. 586. a. 609. 610. & seq.

Sanguinis comedendi, sed non bibendi vsus liber factus, & quomodo. 612. d, e

Sansoni licuit sibi mortem inferre, & quo iure. 85. b

per Sapientiam dicitur seruari iustitia. 8. e

Saraceni Granatenses potuerunt esse serui capientium ob apostasiam à fide. 40. c

Saracenus captus in bello à Chtistianis, fit perpetuus seruus capientis. 400. c

Sarmatia non paruit Romanis. 129. c

Saturnus Rex Italiæ. 467. c. & sub eo aurea secula. ibid.

Saülem Deus constituit regem. 307. e

ad Scandalum vitandum quando liceat exponere se mortis periculo. 265. e, & seq. 266. c

Scandali vitandi causa quando non licet edere prohibita. 260. d, e, & seq.

Scandalum tutiùs nasci permittitur, quàm vit# veritas relinquatur. 263. b

Scandali vitandi causa non est sufficiens, vt vel minimum præceptum omittatur. 261. e

Scandalum etiam cum aliquo temporali incommodo vitandum est. 23. c

Scientia vel ignorantia legis nihil facit ad eam eneruandam. 294. d

Scribis & Pharisæis obediendum erat. 222. a

Scriptura sacra diuisa in Testamentum vetus, & nouum. 579. e

Scripturæ sacræ triplex sensus. 578. e

Scriptura tota dicitur lex, quia tota mentem instruit. 6. e

Scriptura libri vitæ est æterna, & verbum diuinum æternum. 32. c

Scriptura non est de essentia legis. 25. a, b, d

Scriptura non est de substantia Extrauagantium. 25. a

Scriptura non adhibetur in lege tanquam solemnitas substantialis. 26. e

[[725]] Scriptura requiritur vt facilius de lege constare possit. 25. a

Schedulas quas Reges mittunt ad Tribunalia, & Cancellarias ad dubiorum declarationem, vim legis habent. 50. b

per Schisma definit quis esse membrum Ecclesiæ. 186. b. & a

Schismatis tempore Concilium ######## qualem potestatem habeat. 174. e. & quo iure præcepta ferat. ibid. b, c, d

Schismaticus manifestus ipso facto amittit iurisdictionem, occultus non. 186. c

Schismaticus quandiu maneat membrum Ecclesiæ. 186. d, e

Scholas erigendi ob studium generale literarum si quis priuilegium obtinuisset, & decennio non erexisset, amisit priuilegium. 300. c

Scholastici quoad punitionem subsunt Episcopo ciuitatis. 326. e

Scita plebis quid, & quare sic dicta. 48. b

Scythia, nec Sarmatia, nec vltra Euphratemparuerunt Romano Imperatori, nec Romanis. 129. c

Scythæ per leges statuebant vnà cum mortuis viuos infodere illos, quos viuentes dilexerant. 79. b

Scythia Romanorum arma non nouit. 128. d

Sedes prima à nemine iudicatur. 315. a

Sellum filius labes regnum tyrannicè inuasit. 139. b

Sem fuit sacerdos. 149. d

Senatores quodam tempore soli leges condere poterant, quæ vocabantur Senatus consulta. 48. c

Senatus quidquid statuisset obseruatum est tanquam lex. 47. b

Senatus olim in Romana Rep. habuit potestatem legislatiuam dependentem à populo. 290. c

Senatusconsultum quid. 48. c

Senatusconsulti, quo decernebantur Imperatoribus solita, fragmentum est in Capitolio. 313. b

Sensus legis vnde sumendus. 567. d

Sententia est quædam particularis lex. 559. d

Sententia est lex priuata. 110. d

Sententia Papæ lata seruato ordine iuris habet vim legis. 50. c

Sententia Principis in aliqua causa habet vim legis generalis. 50. b

Sententiæ vbi diuersæ sunt inter Doctores, potior numerus vincit auctorem. 47. d

Sententi# vbi pares eorum recitantur quorum par censetur auctoritas quod sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. 47. d

Sententia in absentem ferri potest. 341. d

Sententia quando, & quibus verbis significetur lata, & quando ferenda. 395. d, e. 396. a. & seq.

Sententia seu præceptum directè dirigitur ad personas, lex verò directè imponitur ratione territorij. 335. a

Sententia censuræ, executionem secum trahit. 342. b

Sententia potest duobus modis sine statuto ferri. 341. c

Sententia definitiua quæ absolutionem aut condemnationem non continet, nulla ipso iure censetur. 399. d

Sententia non expirat morte iudicis. 17. a

ante Sententiam iudicis cur non possit Respub. punire, cùm Ecclesia possit. 370. d

à Sententia iniusta qui non appellaret, peccaret. 403. d

ante Sententiam nemo tenetur ad solutionem pœnæ. 316. e

Sententia nunquam appellatur rescriptum in iure. 50. e

Sententia quando censeatur ferri. 325. c

Sententia declaratoria criminis, & condemnatoria diuersæ esse possunt. 390. a

Sententia ferenda non indicat obligationem sub mortali. 247. e

Sententia est actus legitimus, qui non admittit conditionem, vel suspensionem. 325. c

Sententia sustinetur sola præsumptione iustitiæ. 230. b

Sententiam iniustam obtinens tenetur ad restitutionem. 230. e

Sententia non valet, nisi in scriptis feratur. 27. c

Sententia tunc operatur quando fertur. 325. b

Sepulturæ Ecclesiasticæ carentia an indicet obligationem sub mortali. 251. c

Sericis indui contra leges, quale peccatum. 242. d

Sermones vniuersales vniuersaliter sunt intelligendi. 319. a

in Sermone generali non venit quod expressè & specificè mandari non potest. 319. c

non Sermoni res, sed rei sermo est subiectus, & non intentio verbis, sed verba debent intentioni seruire. 454. b

Serui non possunt habere rerum dominia, nec sibi acquirunt. 213. a

Serui non fiunt Christiani capti ab aliis Christianis. 40. b

Seruiendum homini quomodo non sit. 111. b

Seruitus quando inuenta. 43. b, c

Seruitus antiquior omni iure gentium. 44. e

Seruitus pugnat cum lege naturæ. 43. e

Seruitus est contra naturam. 83. a, & quomodo. ibid. b

Seruitus mortalitati comparatur. 20. e

Seruitutis omne genus prohibitum ante peccatum. 44. b

Seruitutis incommoda. 252. c

Seruitus non introducta iure gentium, sed à Noe# post diluuium. 44. d

Seruitutis pœna indicat obligationem sub mortali. 252. b

Seu, particula, an sit copulatiua. 553. c, d, e, & seq.

Sextus Ælius actiones composuit, & librum populo dedit, qui vocatus est ius Ælianum. 47. a

Siciliæ Regina Ioanna in regali solio sedens sententiam dicebat. 319. c

Signum legis obligatoriæ triplex, vocale, mentale, & scriptum. 10. c

Signum rationis significatiuum triplex. 9. e

ad Silentium potest Prælatus obligare sub mortali. 234. e

Silentij violatio non potest esse mortalis. 234. b

Simonia concedi à Deo nequit. 89. d

Simoniæ pœnas non potest incurrere Papa. 311. d, 312. a.

Simonia, seu emptio rei sacræ quomodo possit concedi. 89. e, & seq.

Simoniæ cur additæ sint pœnæ. 198. d, e

Simoniæ pœnas non incurreret, qui celebraret contractum simoniacum cum Papa. 318. d

Sixtus V. reseruauit excommunicationem pro aborsu, quam abstulit Gregorius XIV. 287. a

Simulatio formalis in rebus fidei est grauissimum peccatum mortale. 616. c

[[726]] Simulatio materialis quæ. 615. b

Simulatio licita etiam in rebus ad religionem pertinentibus. 613. a

Simulatio mendacium est. 613. a

Societas non contrahitur inter coniuges quæad eorum bona spectet. 135. c

Societatis Iesu constitutiones declarant se non obligare ad culpam. 367. b

Societatis Iesu sacerdotes possunt exequi dispensationes. 539. e

Socius non potest ei, qui in communi loco ædificat, opus nouum nunciare, cùm possit per prætorem, vel arbitrum communi diuidundo eum prohibere. 431. b

Sodomia puniritur in Hispania confiicatione bonorum. 33. e

Solemnitas quæ dicatur subsequi actum. 433. c

Solemnitas modicæ omissio non vitiat actum. 552. d

Solemnitatis legibus princeps solutus est. 314. e

Solemnitates quædam accidentales non possunt licitè omitti. 432. c

Solemnitas quando præscribitur vt seruanda in ipsamet affectione actus, est substantialis. 433. a

Solemnitates, quas Episcopus non clero duxerit solemniter venerandas, debent celebrari. 323. a

Solon & Dracon legislatores Atheniensium. 46. c

Solon concessit potestatem Reip. vt possit Magistratuum malefacta corrigere. 315. e

Species regiminis singulæ sunt de iure gentium. 117. b

Spei præceptum est & naturale, & positiuum, & continetur in præcepto fidei. 622. d, e

Spei pr#ceptum continetur in iustificationibus. 584. c

Spes non amittitur per quodlibet mortale peccatum. 138. b

Spes includit voluntatem obiecti. 93. c

Spiridio ieiunij tempore carnes apposuit hospiti, quia nihil aliud suppetebat. 260. e

ad Sponsam de futuro qui accedit sine affectu coniugali, si aliam duxit, non potest cum prima contrahere. 420. e

Sponsalia de futura transeunt in legitimum matrimonium per copulam subsecutam. 420. c

Spuriis alimenta decernuntur iure canonico, quæ negantur iure ciuili. 124. b

Status Reip. qualis melior & tutior. 112. b

Status omnis postulat omnis præcepta, sed non exercenda pro tunc. 81. a

in Statu innocentiæ homines poterant obligari præceptis, non tamen pœnis. 316. c, d

Statuimus verbum, stabilimus, &c. vtrum præceptum contineant. 246. a

Statutum conditum ab inferiori, & approbatum à superiori, quando possit à conditore reuocari. 469. c, d

Statutum semper manet, & loquitur, etiam post mortem statuentis. 325. c, d

Statutum super vna causa non debet ad dissimiles trahi. 51. d

Statutum in quibus non potest obligare in alieno territorio, ita neque sententia, seu præceptum generale. 342. e

Statuta vnius communitatis religiosos alterius non obligant. 304. d

Statutum videtur lex territorij. 342. b

Statuta laicorum vim habent contra leges suorum principum. 476. d

Statutum non spirat morte statuentis, sed præceptum generale spirat. 125. b, c, & quid sit, ibid.

Stipulans se aliquid facturum ad quid teneatur. 364. b, c

Stromata sunt Clementis Alexandrini. 615. c

Stylus quid. 464. a

Stylus curiæ legem facit. 545. d

Stylus curiæ Romanæ ius facit, nec ab eo est recedendum. 502. d

Stylus quatenus ius, & quale. 502. c

Stylus à iudicibus inductus circa modum procedendi, non habet vim legis, nisi velit illi dare qui potest. 502. b

Subditos extra territorium non ligat consuetudo patriæ. 501. e

Subditus existens in loco exempto intra territorium statuentis, non obligatur statutis sui Prælati. 339. b

Subditus legi parens bono communi consulit. 56. d

Subditus extra territorium non obligatur lege municipali. 323, c

Subditus tenetur seruare leges Principis sui etiam extra regnum. 330. a

non Subditos nemo potest suis legibus obligare. 110. b

Subditi bonorum dominium habet Princeps. 315. c

Subditus non est iudex ad definiendum vtrum prælatus iusta præcipiat, & iure. 23. d

Subditi non ligantur statuto Episcopi extra territorium versantes. 331, e

Subditus in dubio legis debet consulere superiorem, si liceat. 269. c, d

Subditi, qui non solùm lucis lege ducuntur, sed etiam eius pœnis stimulantur, duobus subsidiis ad virtutum vtuntur, sed Princeps altero est destitutus, cùm nemo cogere possit. 317. c

Subditus non debet seruare legem in periculo. 362. a, b

Subditus est in possessione suæ famæ. 23. e

Subditi bonum consistit in subiectione. 54. c

Subditi quibus casibus ligantur extra territorium. 336 c, d

Subditus nequit superioris præceptum tollere. 475. a

Subditi sunt incolæ. 320. c

Subordinatio quale nomen. 187. c

Subordinatio inter potestatem temporalem, & spiritualem sufficit ad bonum regimen Ecclesiæ. 122. c

Subsistentia personalis in Trinitate est communis tribus personis, & tamen inuoluit relationes. 33. c

de Substantia legis non est, vt generale præceptum sit. 17. c

Subiectio ad Principes sæculares non est contraria libertati Christianæ. 111. e

Subiectio debet esse ante delictum. 325. a

Subiectio & pr#fectura etiam in statu innocentiæ. 112. b

Subiectio vxoris ad virum naturalis est. 112. c

Subiici nolle quando sit mortale. 241. a

Successores eorum, qui potestatem condendi leges in Principem transtulerunt, manent illius legibus obligati. 362 c

Successor vel substitutus reputatur eadem persona. 547. e

Suffragia Patrum in Concilio sunt merè consultiua, & non decisiua. 173. d

[[727]] ad Suffragium ferendum in cathedris inhabilitas incurritur ante sententiam. 38. b

Summa seu scopus legis diuinæ, quæ. 55. b

Superioris voluntas non obligat per se, nisi nota sit inferiori. 12. a

Superior non potest solui, aut ligari ab inferiori. 361. e

Superioris iudicium quo indicat se velle obligare, non est de essentia legis. 15. b

Superiori parendum est in dubiis. 225. b

Superiori parere nemo tenetur cum graui suo, vel alterius detrimento, nisi constet eum legitimè præcipere. 23. b

Superioris præceptum iustum præualet præcepto inferioris. 161. b

in Superioris arbitrio non est, obligare sub mortali, vel veniali. 235. e. & seq.

in Superioris lege non potest inferior dispensare in iure positiuo. 40. b

Superioris præceptum quoties non datur per modum constitutionis, vel legis expirat morte ferentis, vel amotione eius ab officio. 24. e

Superior potest secum dispensare. 510. a

Superiores tenentur eodem modo seruare leges proprias, quo subditi. 396. b

Superiores Religionum vnde habeant potestatem superioritatis. 435. b, c

Supplicatione interposita ad Papam non suspenditur executio ipsius literarum. 297. b, c

Suspensio quantam priuationem inducat. 250. d. 251. b

in Suspensione celebr#s fit irregularis. 251. d. & b

Suspensio alia grauis, alia leuis. 251. b, c

Suspensio sæpe reseruata est Papæ. 251. e

Synagoga similis fuit Theatro. 595. e

Synderesis non est lex naturæ. 73. e

Synodo prouinciali Archiepiscopus est superior. 521. a

ad Synodum Diœcesanam quinam confluere soleant. 520. e

in Synodo Diœcesana solus Episcopus habet suffragium decisiuum. 520. d

in Synodi Diœcesanæ legibus dispensatio facta ab Episcopo erit valida. 520. c, d

T

TAbellio prohibetur exercere officium suum sine examine. 424. a

Tabularum Moysis fractio significauit legis veteris destructionem. 594. e

Tacitum & expressum in iure æquiparantur. 459. b. 461. c

Talionis pœnam imponere solis magistratibus licebat in lege veteri. 110. a

Templum Ierusalem quinam prohibiti fuerint ingredi. 606. e

Templum Iudæorum exustum est repugnante Tito, nec amplius reparatum. 595. c

Templum erat nodus Iudaicæ religionis. 594. c

Templum quo ordine ingrederentur. 606. a

Templi velum scissum significauit legis destructionem. 594. e

Temporum varietas exposcit aliquando, vt leges relaxentur. 533. c

Testamentum quid. 579. b

ex Testamento minus solemni oritur naturalis obligatio. 438. a

Testamentum morte confirmatur. 536. e

ex Testamento minus solemni quomodo oriatur naturalis obligatio. 439. e

Testamenta minus solemnia valent in conscientia. 229. c, d

Testamentum coram parocho, & aliis duabus, aut tribus personis factum, firmum est. 439. d

Testamentum confirmatum ab Imperatore, potest reuocari à conditore. 469. b

Testamentum non possunt condere minores ante pubertatem, nec Episcopi de rebus Ecclesiæ. 429. d

Testamentum, in quo Imperator est h#res institutus, potest dici inofficiosum. 313. b

Testamenti vtriusque auctor fuit Deus. 570. d

Testamentum vetus non habuit promissionem regni cælorum. 630. d

Testamentum nouum fuit de melioribus bonis. 579. e

Testamenti veteris patres vnde habuerint veram iustitiam. 590. a

Testamentum nouum æternum dicitur. 627. a

Testamentum nouum omnino firmum, & irreuocabile. 579. c

Testamenti noui sacerdotes Apostoli sunt constituti in cœna. 622. c

Testatoris voluntas firma est ex testamento minus solemni inter liberos, qui excludunt extraneam personam. 439. c

Testatorem, non hæredem scriptum deuinciunt leges. 313. c

de Testimonij substantia iuramentum est. 432. d

Testimonium latum sine iuramento si partes renuncient iuri suo, validum est. 417. e

Testimonia præcipuè dicuntur præcepta fidei. 584. b

Testis negans veritatem in iudicio non tenetur ad restitutionem fisco. 406. e

Testis reprobatur eo ipso quòd iudex contra eum iudicat. 463. a

Territorij leges forenses non tantùm obligant quoad vim directiuam, sed etiam quoad vim coactiuam. 327. c, d

Theodosius Imperator vsus est arte medicinæ, cùm Idololatriam ab vrbe expulit. 104. a

Theologi potissimè leges considerant, quatenus voluntatem dirigunt, & astringunt, & ab eis pendet bonitas, malitia, &c. 2

Theologi præferendi in materia conscientiæ. 252. e

Tibareni legibus habebant præcipites dare ex altissimis rupibus seniores. 79. b

Timor pœnæ æternæ est donum Spiritus sancti. 303. e

Tob vox hæbræa quid significet. 571. e

Totum qui dicit, nihil excludit. 319. a

Totum quando non est maius sua parte. 176. b

in Tormentis modum excedere crudelitas est. 397. d

Traditiones vnde veniant. 624. d

Traditionum genera quatuor. 148. b

Traditio diuina & Apostolica quæ. 474. a

Traditiones hominum quæ. 474. b

Transgressor non potest legis ignoratione excusari. 276. e

Transitus quando obliget ad leges loci. 321. a, b

Tributorum leges siue habeant pœnam adiunctam, siue non habeant, semper obligant in conscie#tia ad soluendum sponte tributum intra tempus præscriptum. 414. a, b

[[728]] Tributa non obligant ad solutionem antequam rigorosè exigantur. 411. b, c

Tributa dari Cæsari cur Christus iusserit. 108. b

Tributa ob iurisdictionem penduntur. 357. a

Tributum est necessarium ad defensionem Reip. ideo debetur sub mortali. 242. e

Tributorum exemptio aut remissio quando esset peccatum, & quale. 519. c, d

à Tributis eximens aliquem Princeps quantùm peccet. 527. e

de Tributi à legitimo Principe instituti iustitia, quàm difficile sit iudicare. 413. a, b

Tributa non sunt pœnæ. 411. a, e, & eorum leges quæ. ibid. e

Tributa Principibus debentur. 127. c

Tributa per se soluenda statim obligant, etiamsi non exigantur. 411. e

Tributa quæ iusta. 412. c

Tributa personalia quæ, vocantur census, capitationes, &c. 411. d

in Tributis debet seruari proportio. 413. b

Tridentinum Concilium approbatum à Pio. 1111 173. e

Tridentini Concilij promulgatio quomodo sit facta Romæ. 275. e. 276. a

Tridentinum Concilium non obligauit Romæ, nisi post duos menses à publicatione. 278. b

Tridentinum Concilium licet interpretari, sed quomodo, & à quibus. 563. 564. per totum.

Tuitio summa Reipub. ex legibus & armis. 99. e

Tutela finitur pubertate. 135. a

Tutelæ voluntariæ munera priuilegiis nihil derogant. 459. e

Tutores qua ratione & quomodo possint administrare regnum vsque ad matrimonium Reginæ. 135. a

Tunc dictio denotat extremitatem temporis. 26. d

in Turcarum triremibus remigantes contra Christianos, non excommunicantur. 257. e

Typus hispanè, *Elmodollo.* 595. e

Tyranni quinam sint & cur sic vocati. 139. e

Tyranni olim vocati sunt omnes reges. 139. e

Tyrannus à Rege quomodo differat. 19. c

Tyrannorum successores legitimi reges fieri possunt, & quomodo. 135. e

à Tyranno peti possunt opera gratiæ, & iustitiæ. 141. d

Tyranni pacificè gubetnantis leges obligant. 226. a. & ibid. b

Tyrannus in quo peccet iudicando, eiusq#ue iudices. 228. b

Tyrannus quomodo suo principatui cedere teneatur. 228. d

Tyrannus non potest leges condere. 141. e

Tyranni lex nunquam, est valida. 226. a

Tyranni leges quænam validæ. 141. d

Tyranni possunt Hæreticos punire. 226. d

Tyrannus peccat inuadendo, & retinendo principatum, sed non iudicando. 227. c. 141. b

Tyrannum à regno deponendi potestatem habet Respub. 114. a

Tyranni iudicium quomodo dicatur non vsurpatum. 227. a, b

Tyrannus iustè occidens, & mandans reum occidi, non peccat. 142. a

Tyranni actus sunt rescindendi superueniente iusto domino. 226. b

V

VAlentinianus noluit iudicare Episcopos. 192. b

Varietas est decus Ecclesiæ & delectat. 324. d

Vectigalia de quibus rebus exigantur, dicuntur etiam pedagia, guedagia, portoria. 411. d

Venatio ceurorum prohibita sub pœna capitis. 252. b

Vendere velle carò, & vili emere natura insitum. 45. b

Venditionem vbicumque fiat, princeps potest irritare. 337. b

Verbi productio est propria Patri. 32. d

Verbum diuinum est æternum, & scriptura libri vitæ æterna. 32. c

Verbum dicitur dupliciter, essentialiter, & personaliter. 33. d

Verborum communis vsurpatio est magni ponderis ad cuiusque sermonis interpretationem. 369. b

Verborum duplicatio non inducit sententiam latam, sed inferendam. 396. a

Verba non important obligationem, nisi secundùm materiæ grauitatem. 246. b

Verba dubia, quæ & præceptum, & simplicem voluntatem possunr significare. 246. a

Verba in lege quomodo debeant considerari. 567. per totum, & seq.

Verba simpliciter prolata accipiuntur in propria significatione. 567. d

Verba quæ inducant sententiam latam. 396. b, c

Verba quænam, quomodo, & qua ratione obligationem importent, longissima dispensatio. 243. c, d, & seqq.

Verba alicuius contractus non semper habent eandem intentionem, quam in cortice sonant. 270. c, d

Verba irritantia actus quæ. 430. b. & seqq.

Verba *præcipio, prohibeo,* & similia ad quid obligent in vtroque iure. 243. c, d. & e

Veritas præfertur præsumptioni. 228. d

Veritas immutabilis est lex omnium artium. 64. e

Verum omne à Spiritu sancto. 72. c

Veteres cantabant leges priusquàm literas scitent, ne eas obliuioni mandarent. 45. a

Viator nihil inueniens, nisi cibum in Idolio positum potest illum respuere, & fame perire. 145. b

Viator famis necessitate pressus, nihil inueniens, nisi carnes in Idolio positas, eas non debet edere. 260. d, e

Vicarius qui est in vno, non debet esse in omnibus 122.

Victima nobilior pro Pontifice quàm pro Rege offerri præcipiebatur in lege veteri. 190. c

Victoria vnius prodest alteri in indiuiduis. 318. e

in Vigiliis B. Mariæ virginis non ieiunare non est peccatum, nisi in vigilia Assumptionis. 498. a

Vinculum semel concisum non conualescit. 528. b

Violatio legis contra quam virtutem sit. 252. e

Violatio vnius præcepti reddit hominem promptum ad cætera violanda. 5. c

Vir est dominus rei dotalis constante matrimonio. 134 a

Vir est caput vxoris. 133. a

Vir quandiu viuit vxor obnoxia est legi coniugij. 592. b

Viri probi cur dicantur filij Dei. 589. e

[[729]] Viri domicilium attenditur ratione contractus dotis. 326. d, & cur. ibid. e

Virga significat legem. 619. b

Virga significat potestatem gubernatiuam, & cur. 144. d

de Virginitate Apostolicorum, & Eucratitarum error. 213. e

Virginitas non est virtus distincta à castitate. 78. c

Virginitatis, vel paupertatis nullus actus est in præcepto. 78. b

Virginitas est virtus præcellens. 213. e

Virginitas solùm suaderi potest, imperari non potest. 214. a

Vnctionis extremæ sacramentum quando institutum. 624. b

B. Virgo fuit subiecta legi veteri. 302. b

in Virgine non idem significabat purificatio quod in aliis, nec baptismus. 614. e

B. Virgo meruit saltem ex congruo, vt Christus ex ea nasceretur. 577. c, d

Virtus quid. 79. c, d

Virtus perficit naturam. 79. d

Virtus omnis est conformis rationi, & inclinationi naturali. 79. a

Virtutum quales actus lex humana præcipiat. 213. e

Virtutum Theologalium actus interius sæpissimè consummantur. 622. e

Virtutum actus omnes pertinent ad legem naturæ. 77. b, d, & cadunt sub eius præcepto. ibid. c

Virtutes quatuor præcipuè in legislatore requiruntur. 55. a

Violatores legis antequam totus populus repugnet, peccant, & iustè puniuntur. 290. a

Violator quicunque est legis, est verè inobediens. 306. a

Vis directiua sine coactiua esset inefficax. 327. d

Vis directiua, & coactiua quomodo sint coniunctæ. 316. e

in Virtutum materia duo sunt, & quæ. 217. c

Virtutes sunt naturales, quomodo intelligendum. 79. b

Virtuti speciali non omnia peccata repugnant. 96. a

Vitam conseruare est de iure naturæ. 255. d

Vita verè hominis est, quæ iuris ordine continetur. 99. a

Vitæ suæ quisque debet consulere. 319. d

Vitæ & mortis Deus solus est Dominus. 255. d

Vitam seruandi præceptum in quo possit despici. 261. d

Vitæ ciuium dominium non habet Resp. sed conuenientem vsum. 256. c

Vita æterna quomodo sit promissa in lege veteri. 581. a, b, c, d

Vitia aliqua permittere expedit, vt maiora vitentur. 212. d

Vitiorum auctor non est Deus, sed ordinator. 68. e

Vitia legis quæ. 18. c

Vitia & peccata cur pertineant ad legem canonicam. 218. a, b

Vlpiani leges quare habeant auctoritatem. 178. a

Vnctio extrema non obligat sub mortali. 619. a

Vnio in legibus positiuis vnitati Reip. & corporis politici valde necessaria. 98. b

Vnitati Reip. vnio necessaria legibus positiuis. 98. b

Vniuersitatum mandata sub pœna præstiti iuramenti, quomodo obligant, & ad quid. 247. b, c

Vniuersitates Clericorum, vel Doctorum possunt statuta facere quæ vim legum habeant. 181. a

Vniuersitatum Magistri, Doctores, & scholastici quantùm peccent transgredientes regulam illius. 368. c, d

Voconia lege prohibitum erat mulieribus, ne qua maiorem centum millium numûm hæreditatem posset adire. 313. d

Voconia lege soluti erant Imperatores. 312. e

Volitio & cognitio obiecti est lex. 16. c

Volo, & intendo verba, an contineant pr#ceptum. 246. a

Voluntas diuina ex se est rectissima. 64. e

Voluntas diuina solet in scripturis appellari lex. 74. e

Voluntas Dei est prima ratio omnium. 65. a

Voluntas Dei est substantia Dei. 65. b

Voluntas imperat intellectui. 7. c

Voluntas est prima regula actionum nostrarum. 7. c

Voluntatis humanæ duplex regula. 72. d

Voluntas si ad opus non peruenit, ab Ecclesia non punitur. 196. e

Voluntas nulla potest ferri in incognitum. 65. e

Voluntas versatur circa omne ens sub ratione boni. 216. c

Voluntas obligandi exterius expressa est de essentia legis. 15. d

Voluntas superioris quocunque innotescat, est quoddam præceptum. 15. c

Voluntas obligandi in Principe qua ratione obliget. 75. d

Voluntas virtualis quæ. 546. e

Voluntas est potentia realiter ab intellectu distincta. 90. d

ad Voluntatem pertinet ordinare vnum ad aliud, vt medium ad finem. 7. c

Voluntas obligandi diuina quomodocunque innotescat, obligationem inducit. 287. b

Voluntas propria quæ in sacra scriptura. 301. b

Voluntas tacita rantùm valet, quantùm expressa in ijs quæ nec formam certam requirant, nec verba. 534. b

Voluntatis bonitas ex lege æterna primariò, ex naturali secundariò pendet. 13. c

Voluntas principis sufficienter manifestata sufficit ad valorem priuilegij. 446. d

Voluntas eius qui non peccat semper est conformis diuinæ. 13. a

Voluntas obligandi est de ratione legis. 11. b

Voluntas inter homines non operatur, nisi vt significata. 454. d

in Voluntate est regnum, & imperium eorum qu# sunt in homine. 7. c, e

Voluntas semper præsumitur in fauorabilibus. 543. d

Voluntas formalis obligandi nos est in Deo media ratione. 12. b

Voluntas res facti est. 439. b

Voluntas posterior supposita potestate, vincit priorem, & eam reuocat. 469. e

Voluntas nondum insinuata non potest habere rationem regulæ apud homines. 286. d

Voluntas Dei immutabilis, & non potest non impleri. 12. b

Voluntas quando puniatur. 196. c

Voluntas superioris non obligat, nisi pr#cipiat. 13. c

[[730]] Votum lex quædam est. 94. d

Votum simplex & solemne æqualia sunt quoad prohibitionem. 423. c

Vota quo iure obligent. 81. c

Vota & contractus vi, metu, & dolo facta sunt nulla iure naturæ. 418. b

Vota interna quomodo irritentur. 206. c

in Votis dispe#sare grauiùs est, quam in legibus. 511. e

Votum pœnale obligat tantùm ad pœnam, quomodo intelligendum. 370. b

Votum emissum cum animo non se obligandi, non est verè votum. 15. a

per Votum populus potest successores obligare. 362. c

Voti obligatio est merè diuina, ac naturalis. 236. a

Voto satisfacit ignorans votum. 210. c

Voto potest quis se obligare ad opus, & ad pœnam. 306. c

in Voto castitatis qu# caus# requirantur ad dispensationem. 539. a

Votum cuius sit iuris. 208. c

Votum non est seruandum contra voluntatem superioris. 206. d

ex Voto potest quis obligari sub mortali ad rem leuem iussu superioris faciendam. 235. d

in Voto dispensatus si me#taliter renunciet dispensationi, an valeat renunciatio. 549. d, e

Votum non est verum quod non obligat in conscientia. 231. a

Voti obligatio maior est quàm iuramenti. 368. b

Votum de indifferentibus, quatenus daret. 268. e

ex Voto in materia graui non potest quis obligari sub veniali. 236. e

Voti solemnitas non est de iure diuino. 628. d, e

Votum vel promissio lex priuata dicitur. 58. c

in Voto dispensare quid sit. 513. c

Vota quomodo relaxet Pontifex. 628. e

Voti irritatio in quo fundetur. 229. a

Vota religiosi potest irritare Prælatus. 206. a

Voto dispensans superior, in quanam lege dispenset. 207. b

in Votis quomodo secum dispe#set Pontifex. 314. a

Voti dispensatio obtenta cum iusta causa quæ postea cessarit, an duret semper. 528. d, e, & seq. resoluitur. 529. a

in Voto & matrimonio quomodo dispenset Deus 94. d, e

Vsurarum solutio quomodo possit reddi debita. 474. e

Vsuræ non concessæ, sed permissæ in lege veteri. 571. c

Vsuras exigere est contra ius naturæ. 474. e

Vsuræ quomodo Iudæis permissæ. 86. a

Vsurarij sunt infames ipso iure. 395. e

Vsus non distinguitur à Dominio in rebus vsu consumptibilibus. 389. a

Vsus quid. 471. b

non Vsus abrogans legem qualis esse debeat. 299. c

Vsus est optimus legum interpres. 243. b

Vsus idem quod mos, & distinguitur à consuetudine. 471. b

Vsus communis loquendi præualet verborum proprietati. 564. d

Vxor & maritus dicuntur duo in carne vna, socijque diuinæ & humanæ domus. 319. d

Vtilitas plurimorum vnius vtilitati, vel voluntati præferenda est. 20. b

Vox populi vox Dei. 364. e

Voces sunt impositæ ad significandum ex humana institutione. 615. e

Vxorem qui dimittit, carnem suam scindit. 574. b

Vxoris bonorum confiscatio quæ bona contineat. 385. b, c

Vxor tenetur obedire marito, sicut Domino. 223. b

Vxoris ad virum subiectio naturalis est. 112. c

Vxores sunt immunes à fideiussione. 443. d

Vxor licitè assistit marito infecto peste. 261. d

Vxor habens ius patronatus potest præsentare absque viri consensu. 134. a

Vxores splendent honore mariti. 319. d

in Vxorem non competit furti actio. 134. a

Vxor non debet puniri pro culpa mariti. 415. a

Z

ZAcharias Papa Chilpericum Francorum Regem deposuit eò quòd esset regno inutilis, & Pipinum Caroli Magni patrem præposuit. 119. e

Zaleucus Rex proprias leges seruabat. 390. d.

FINIS.

LVGDVNI, Excudebat Amedeus Polerius, *Anno Domini, 1611.*

NOTAE

1 *Quo fine tot & tanti de lege tractent.*

2 *Theologi cur delegib. agant.*

1

3 *Lex vnde dicatur.*

4 *Lex à legendo dicitur.*

5 *Lex qualiter ferretur apud Athenienses & Romanos.*

6 *Cur lex à legendo dicatur.*

7 *Lex cur iter# à legendo sit dicta.*

8 *Iuris variæ significationes.*

9 *Ius quicquid æquum est, & consentaneum rationi significat.*

10 *Iniustus quis dicatur.*

11 *Ius à iuxta præpositione dicitur.*

12 *Ius ab æquo & bono aliquando distin guitur.*

13 *Ius & fas quomodo distinguantur.*

14 *Lex quare Græcè ##µ## dicatur.*

15 *Psal. 118. Chaldaicè vn de nomen habeat.*

16 *Hæbraicè cur lex dicatur ######## thorah.*

17 *Legem Dei docens multas sibi acquirit benedictiones.*

18 *Lex Hebraicè cur ab Hebræo ####### thor deducatur.*

19 *Lex quot modis sumatur.*

20 *Irrationalia cur legi subiecta sint.*

21 *Appetitus næ turalis lex dicitur.*

22 *Fomes cur lex dicatur.*

23 *Regula & præcepta cuiuslibet artis leges nominantur.*

24 *Lex pro conditione sumitur.*

25 *Lex pro præcepto Superioris siue iustum siue iniustum sit sumitur.*

26 *Lex iniusta non est lex.*

27 *Lex iniusta non est lex sed legis interitus.*

28 *Rectitudo omnis actus pendet à lege.*

29 *Lex omnis ad aliquid obligat.*

30 *Lex & consilium distinguuntur.*

31 *Legis nomine doctrina tota seu disciplina vocatur.*

32 *Quidquid ex ore Dei excipimus, lex nobis futurum est.*

33 1. *Opinio. Lex est actus à voluntate Superioris.*

34 *1. Argum.*

35 2. *Arg.*

36 3. *Arg.*

37 *4. Arg.*

38 *Voluntas Superioris, est quoddam præceptum.*

39 *Confirm.*

40 5. *Arg.*

41 6. *Arg.*

42 7. *Arg.*

43 8. *Arg.*

44 9. *Arg.*

45 10. *Arg.*

46 11. *Arg.*

47 *2. Opinio.*

48 *Lex est aliquid existens in intellectu Superioris.*

49 *Imperium est actus intellectus motus à voluntate.*

50 *Fùndamenta 2. opinionis.*

51 *Lex pædagogus noster fuit in Christo.*

52 *Legis Dei est docere.*

53 *Lex est sapie#tia imperandi & prohibendi.*

54 *Lex quid sit ex Platone.*

55 *Lex quid sit ex Aristot.*

56 *Lex Ecclesiæ Can# dicitur.*

57 3. *Opinio. Lex est ex inintellectu & voluntate c#posita.*

58 4. *Opinio. Tenens legem vtrum# act# legem dici posse.*

59 5. *Opinio.*

60 *Lex quid sit iterum.*

61 *Lex consultoria & permissiua, propriè leges non sunt.*

62 *Voluntas signi præcepta diuina dicuntur.*

63 1. *Conclusio. Lex omnis à rationali natura dimanauit.*

64 2. *Conclusio. Lex naturalis est conceptus intellectus.*

65 *Peccatum est est deflexio à lege.*

66 *Lex naturalis non pendet à voluntate peculiari.*

67 *Quæ sunt contra legem naturæ, qualia sint.*

68 *Quidam modus dicendi.*

69 *Confirm. 1.*

70 *Confirm. 2.*

71 *Præcepta decalogi oblig#t ex sola voluntate diuina.*

72 *Bonum est quod à Deo est volitum.*

73 *Nullus est actus malus nisi quia à diuina voluntate est prohibitus.*

74 *Malum esse per se aliquid esse, oste#ditur.*

75 *Deus potest in omni præcepto dispensare.*

76 *Ad obligandum nos non requiritur libera Dei voluntas.*

77 *Conf.*

78 *Lex naturalis ex suppositione, à Deo necessariò volita.*

79 *Ad 1. conf. 1. solutio.*

80 *Deus ipse est sibi lex.*

81 2. *Solutio.*

82 *Ad 2. confir.*

83 *Iudicium nostrum tale est, quale iudici# Dei, & ideo nos obligat.*

84 *Iudicium nostrum est quasi notificatio, & promulgatio diuini iudicij.*

85 *Voluntas Dei est immutabilis.*

86 *Voluntas Principis non habet vim legis nisi promulgetur.*

87 *Corol. 1.*

88 *Deus quomodo dicatur seipsum negare non posse.*

89 *Corol. 2. Voluntas eius qui non peccat semper est conformis diuinæ voluntati.*

90 *Nisi sciamus voluntatem Superioris, non obligamur.*

91 *Corol. 3.* 10.

92 *Si non esset lex æterna non esset homo.*

93 *Desinitio data per contrarietatem ad legem Dei æternam est descri ptio.*

94 *Obiectio.*

95 *Solutio.*

96 *Contemptus Dei virtuælis non formalis est in eo qui legem Dei violat.*

97 *Coroll.* 4. *Pro huius sol.*

98 *Duplex est lex, vna est im perans, altera indicans.*

99 *Obiectio.*

100 *Lex æterna non obligat nisi media lege positiua, vel diuina.*

101 *3. Conclusio.*

102 *Lex in iudicio rationis practicæ consistit.*

103 *Propositio quid sit.*

104 *Obiectio.*

105 *Lex Dei est præceptum.*

106 *Lex iterum definitur.*

107 *4. Conclusio.*

108 *Lex est iudicium.*

109 5. *Conclusio.*

110 6. *Conclusio.*

111 *Obiectio.*

112 *Opinio Medinæ.*

113 *Reiicitur.*

114 *Lex non consistit in præcepto Superioris lato animo non obligandi.*

115 *Votum expres sum animo se obligandi, non est votum.*

116 *Iuramentum capit vim ex animo iurantis.*

117 *Censura omnium opinionum & concordia quar#dam.*

118 *Actus intelligendi & verbum insepara biliter se habent.*

119 *Iterum quid sit lex.*

120 *Synderesis quid sit.*

121 *Conclusio affirmatiua.*

122 *Leges propriè sunt, quæ communitati imponuntur.*

123 *Leges aptari debent ad ea quæ frequenter accidunt.*

124 *1. Obiectio.*

125 *Solutio.*

126 *C#stitutiones particulares non sunt leges.*

127 *Lex ad singularem person# pertinet, sed virtute multos obligat.*

128 *Sententia noñ expirat morte iudicis.*

129 *2. Obiectio.*

130 *Communitatis nomine quid hoc loco intelligatur.*

131 *Communitas aliquo iure sociatur.*

132 *Communitati dupliciter præceptum imponipotest.*

133 *Conclus.*

134 *Salus Reip. in legibus sita est.*

135 *Coniecturæ vnde dicatur.*

136 *Omnium hominum animi earundem vir tutum capaces non sunt.*

137 *Leges homine# Dei similem reddunt.*

138 *Deus in lege ferenda non solùm propri# gloriam, sed & bonum sub ditorum intendit.*

139 *1. arg.*

140 *Contra concl.*

141 2. *arg.*

142 *3. arg.*

143 *Confirm.*

144 *Lex captionibus plena valet.*

145 *Ad 1.*

146 *Princeps legem condens pro suo commodo, si vtilis sit Reipu. non peccat eam condendo.*

147 *Ad 2.*

148 *Bonum commune duplex, secundùm se totum, & secundùm partes.*

149 *Quæ pertinent ad commune bonum primo modo.*

150 *Plurimorum vtilitas vnius vtilitati præferendæ est.*

151 *An Rex duorum regnor# possit condere legem in vnius bonum, & detrimentum alterius.*

152 *Ad 3. cum suæ confirmatione.*

153 *Lex omnino inutilis communitæti, non est lex.*

154 *In Andria actu 1. sc. 1.*

155 *Lex captiosa non est seru#da.*

156 *Appellari potest à statuto contra particularem personam lato.*

157 *Lex quæ modo est inutilis valet, si postea sit vtilis.*

158 *Si lex vtilis est postea noxia éstne seruanda.*

159 *1. Conditio legis.*

160 2. *Conditio.*

161 *3. Conditio.*

162 *Quis habet potestatem ferendi leges.*

163 *Quid sit iurisdictio.*

164 *Sanctiones sunt leges, quæ capitis pœnam irrogant.*

165 *Rex non potest condere legem in quibusdam regnis sine consensu populi.*

166 4. *Conditio. Lex debet esse possibilis.*

167 *Impossibile est duplex.*

168 *Impossibile ite r# duplex est.*

169 *Matth.* 5.

170 *Homines non subiiciuntur Principibus seruiliter, sed politicè.*

171 *Nemo tenetur cum periculo mortis manere in carcere.*

172 5. *Conditio.*

173 *Lex debet esse iusta, & honesta.*

174 *Lex dupliciter potest esse iniusta.*

175 *Lex mala est diabolica.*

176 *Regi quem constat esse Regem, obediendum est, in dubio.*

177 *In dubio præsumendum est pro Superiore.*

178 *In dubiis Superior esse debet prælati auctoritas.*

179 *Medinæ.*

180 *Qualitas per sonæ prælati consideranda vt ei in dubio pareatur.*

181 *Ob vitandum scandalum cedere quis debet iuri suo.*

182 *Lex est iniustam, si excedat potestatem condentis.*

183 *6. Conditio.*

184 *Statutum & sententia in quo differant.*

185 *Obiectio.*

186 *Responsio.*

187 *Perpetuitas quibus legibus & quomodo conueniat.*

188 *Lex æterna est perpetua.*

189 *Lex vetus quomodo fuerit perpetua.*

190 *Bulla cœnæ verè est lex.*

191 *Mandatum morte mandantis quando n# expirat.*

192 *Mandatum Superioris continens iurisdictionem, morte mandantis expirat.*

193 *In foro conscientiæ qu#do mandatum morte mandantis expirat.*

194 7. *conditio.*

195 *Consuetudo & lex quomodo differant.*

196 *1. conclusio. Lex naturalis non est scripta.*

197 *2. conclusio.*

198 *Lex debet esse scripta.*

199 *1. Argum.*

200 *1. Solutio.*

201 *Recitare scripturam suppoponit.*

202 2. *Solutio.*

203 3. *Solutio.*

204 *Scrip turanon ponitur tamquam solemni tas substantialis.*

205 *Scriptura quo ad legis efficaciam nihil operatur.*

206 *2. Argum.*

207 *Sententia non valet nisi scripto feratur lex.*

208 *8. conditio legis vt præceptum sit sufficienter promulgatum.*

209 *Lex naturalis nulla promulgatione indiget.*

210 *Leges positiuæ vt actu obligent cognosci debent.*

211 *Noua lex per Christum & per aduentum Spiritus sancti promulgata est.*

212 *Leges intelligi ab omnibus debent.*

213 9. *Conditio legis.*

214 *Lex eur non obliget antequam acceptetur à populo.*

215 *Aliæ legis conditiones.*

216 *Leges expedit esse populo notas.*

217 *Variæ legis de finitiones, quæ reiiciantur & cur.*

218 *Lex quid sit ex Cicerone.*

219 *Omnis lex est inuentio quædam, & don# Dei.*

220 *Scholastici Doctores quo modo legem definiant.*

221 *Legis definitio maximè probata.*

222 *Ad iustitiam legalem pertinet legem ferre.*

2

223 *1. Diuisio legis.*

224 *2. Diuisio.*

225 *Aetern# nihil est nisi Deus.*

226 *Lex æterna quid sit.*

227 1. *Arg.*

228 2. *Arg.*

229 3. *Arg.*

230 *1. Modus dicendi.*

231 *2. Modus.*

232 *Lex aliquæ est æterna.*

233 *Lex aquis data quæ sit.*

234 3. *Modus.*

235 *An promulga tio quæ se tenet ex parte creaturæ, sit de essentia diuinæ legis.*

236 *Liber vitæ quid sit.*

237 *4. Modus dicendi.*

238 *Sine promulgatione lex n# potest obligare.*

239 *5. Modus dicendi auctori proprius.*

240 *Promulgatio actualis ad ra tionem legis non est necessaria, sed virtualis.*

241 *Lex Dei æterna non obligat, nisi mediante lege positiua vel naturali.*

242 *Rom. 4.*

243 *Lex æterna non cognoscitur ab homine, in se, sed in suo effectu.*

244 *Verbum dicitur dupliciter personaliter & essentialiter.*

245 *Vitæ liber du. pliciter dicitur.*

246 *3. Diuisio legis.*

247 *4. Diuisio.*

248 *Lex diuina positiua dicitur in vetere# & nouam.*

249 *Filius est iudex & legislator legis nouæ.*

250 *In statu innocentiæ lex fuit peculiaris, de cibi abstinentia.*

251 *Lex naturæ in veteri includitur.*

252 *Lex noua cur lex gratiæ dicatur.*

253 *Lex vetus quid sub se c#prehendat.*

254 *Lex gratiæ quæ contineat.*

255 *5. Diuisio. Lex humana in sæcularem & Ecclesiasti c# diuiditur.*

256 *Aliæ diuisiones.*

257 *Quid sit ius naturale.*

258 *Quid sit ius naturale ex Vlpiano.*

259 *Ius est nomen æquiuocum.*

260 *In brutis nec ius nec lex reperitur.*

261 *Bestiæ null# possunt habere dominium, neque ius.*

262 *Quale ius in brutis reperiatur.*

263 *Triplex ius naturale in homine.*

264 *Præceptum naturale quod nam sit.*

265 *Iuris diuisio primaria est ius naturale, & positiuum.*

266 *Ius positiuum potest esse c#mune omnibus hominibus.*

267 *Ciceronis definitio iuris naturalis probatur.*

268 *An ius genti# ad ius naturale sit reuocandum.*

269 *1. Opinio.*

270 *Azor.*

271 *Ius naturæ idem cum iure gentium.*

272 *Ius naturale duplex ex Soto.*

273 *Reprehenditur hæc opinio*

274 *2. Opinio.*

275 *Ius gentium alterum primarium alterum secundarium.*

276 *2. Opinio. Mendoza reiicitur.*

277 *1. Confirm.*

278 *2. Confirm.*

279 *Ius gentium est naturale.*

280 *3, Opinio. Connanus.*

281 *Reiicitur à Mendoza.*

282 *Hotomanus.*

283 *Cicero pro Milone.*

284 *Reiicitur à Mendoza.*

285 *Quæ accedunt fundo meo mea fieri ratio naturalis dictat.*

286 *Vachonius à Vacuna.*

287 *Duplex est ius gentium.*

288 *Refellitur Vachonius.*

289 *Quarta opinio.*

290 *Omne ius ge#tium esse positiuum.*

291 *Quinta opinio.*

292 *Quid sit ius gentium.*

293 *Non nocere legato, ius naturale est.*

294 *Prima conclusio.*

295 *Quæstio est parui momenti scire vtrum ius gentium sit idem cum iure naturæ.*

296 *Secunda conclusio.*

297 *Ius gentium lex est & ad aliquid obligat.*

298 *Tertia cenclusio.*

299 *Quarta conclusio.*

300 *Ius gentium est ius positiuum.*

301 *Ius gentium non est simpliciter ius naturæ.*

302 *Ius naturale non est propriè ius gentium.*

303 *Ius gentium quare sic dicatur.*

304 *Ad seruand# gentium ius quomodo homines sese obli garunt.*

305 *In iure gentium dispensare homines possunt.*

306 *Rerum communitas non est prohibita iure gentium.*

307 *Christiani à Christianis iusto bello capii non sunt serui.*

308 *Papa potest dispensare in omni iure humano positiuo.*

309 *Dispensatio in lege superioris irrita est, si sine causa siat.*

310 *Sarraceni Granatense#s potuerunt esse serui capientium.*

311 *Reges non possunt in iure gentium dispensare.*

312 *Iuri gentium derogari potest per ius ciuile.*

313 *Ad argumenta posita sectione 3. contra 2. opin.*

314 *Duplex ius naturale adstruitur.*

315 *Ius gentium est duplex.*

316 *Ius gentium ad naturale, & ciuile reduci potest.*

317 *Ad argumenta Mendozæ contra 3. Senten.*

318 *Ad argu.* 5. *sententiæ.*

319 *Bella iusta vnde processerint.*

320 *Postliminia ius gentium præcipit.*

321 *Connubiorum inter alienigenas prohibitio an sit de iure gentium.*

322 *Potest aliquid esse de iure ge#tium, quod iure positiuo est approbatum.*

323 *Ioseph & Moses qua ratione cum vxoribus alterius religionis matrimonia contraxerint.*

324 *Non est contra ius gentium, vt hæreticus cum hæretica contrahat.*

325 *Successio filiorum in bona parentum est de iure gentium.*

326 *An seruitus sit de iure ge#tium.*

327 *Nauarri sententia de seruitute, an sit iuris gentium.*

328 *De iure naturali aliquid esse dupliciter dici potest.*

329 *Vasques quid contra Nauarrum dicat.*

330 *Libertas quomodo sit de iure naturæ.*

331 *Auctor Nauarrum defendit.*

332 *Seruitus fuit ante Noe#.*

333 *Chanaan non suit propriè seruus.*

334 *Chananæi fue runt mancipia aliarum gentium descendentium ex Noe# quodam modo.*

335 *An verum sit contrahentibus licere se inuicem decipere naturaliter, hoc est, iure gentium.*

336 *Non licet in c#scientia ve#dere vltra dimidium iusti pretij, & emere citra dimidium.*

337 *Licitum esse naturaliter contrahentibus se decipere, id est, non puniri.*

338 *Ius positiuum non reddit contractus validos, iure naturæ nullos.*

339 *Antiquissimum legislator quis fuerit.*

340 *Romulus leges quasdam condidit.*

341 *Diuisio Regis populi in tribus & curiis quomodo facta.*

342 *Leges duodecim tabular# quomodo conditæ.*

343 *I#s Flæuian# quals fuerit.*

344 *Comitia cum populo partitus est Cæsar.*

345 *Prætores in vrbe quomodo instituts.*

346 *Principes quo modo sint condendarum legum facultatem consecuti.*

347 *Responsa prudentum quæ sint.*

348 *An responsa prudent# vim legis habeant.*

349 *Quando leges Imperatorum in Codice c#tentæ sunt c#trariæ quid agendum.*

350 *Catalogus Imperatorum qui Codicis leges conderunt.*

351 *Pragmatica sanctio quid sit.*

352 *Rescriptum principis quod nam sit.*

353 *1. dictum Vazquez.*

354 *Sententiam Papæ facit ius.*

355 *2. dictum eius. dem.*

356 *Discrimen inter regum & pontificum rescripta.*

357 *A lege principis appellare non licet.*

358 *Rescriptum principis vim legis habere probatur.*

359 *Non possunt omnes articuli legibus comprehendi.*

360 *Lex est quod Imperator caussa examinata cognitionaliter dixerit.*

361 *Rex est ipsa lex viua.*

362 *Regula lesbiæ quæ sit.*

363 *Decret# Principis in caussa quam cognouit vim habet legis.*

364 *A rescripto Principis qu# do appellare liceat.*

365 *Tertium dict# eiusdem.*

366 *Quartum dictum eiusde#.*

367 *Quintum dictum eiusdem. Rex definiens litem exort# quando facit legem.*

368 *Rescripta Principum quænam essent.*

369 *Rescriptum qu#doque latè, quandoque strictè sumitur.*

370 *Priuilegium quid sit.*

371 *Beneficium quid sit.*

372 *Sententia Principis habet vim legis.*

373 *Prima c#clusio.*

374 *Se#tentia Principis in aliqua caussa habet vim legis.*

375 *Sententia Papæ habet vim legis.*

376 *Secunda conclusio.*

377 *Epistola seu rescriptum Principis habet vim legis.*

378 *Decretalis epi stola dicitur Papæ constitu tio.*

379 *Tertia conclusio.*

380 *Principes non supremi non constitu#t ius per rescripta.*

381 *Quarta conclusio.*

382 *Quinta conclusio.*

383 *Rex cùm declarat ius naturæ non habet infallibile# auctoritatem.*

384 *Pontifex habet auctoritatem explic#di quid sit ius naturæ.*

385 *Sexta conclusio.*

386 *Quod est in aliqua caussa statutum non debet ad dißimiles extendi.*

387 *Prima opinio.*

388 *Declarationes Cardinalium non obligant omnes, donec à Pont. max. confirmentur.*

389 *Conf.* 1.

390 *Responsa Iurisprude#tium quando vim legis habuerunt.*

391 *Declarationes quædam cum aliis pugnant.*

392 *Nauarrus docet his declarationibus n# esse standum.*

393 *Qui teneant has declaratio nes vim legis habere.*

394 *Declarationes legum vt obligent, non ege#t promulgatione.*

395 *Fomes quid sit.*

396 *Fomes peccati cur dicatur c# cupiscentia.*

397 *Lex pœnalis cur dicatur fo mes.*

398 *Fomes cur lex dicatur.*

399 *An lex peccati & membrorum sit eadem.*

400 *Quomodo differant.*

3

401 *Simpliciter quomodo dicatur.*

402 *1. Conclusio.*

403 *Lex omnis facit hominem bonum.*

404 *Caietanus, Conradus, Va squeZ & alij art.* 1,

405 2. *Conclusio.*

406 *Lex facit hominem bonum bonitate obedientiæ.*

407 *3. Conclusio.*

408 *Lex efficit homines bonos aliis bonitatibus moralibus.*

409 *D. Thom.*

410 *Arist.*

411 *Leges assuefa ciendo faciunt homines bonos.*

412 *Vlpian.*

413 *Plato.*

414 *Locupletes beatos apellare sermo ame#s est.*

415 *Arist.*

416 *Virtutem perfectam requiri in Principe m Arist.*

417 *Halicarn.*

418 *3. Argum.*

419 4. *Argum.*

420 *5. Argum.*

421 *Legis effectus quid.*

422 *De lege ciuili quid Plato scribat.*

423 *Satius est mori iis qui insa nabiles sunt, quàm viuere.*

424 *Cur lex simpliciter bonos facere homines debeat.*

425 *Ad* 1.

426 *Lex vetus quomodo à B. Paulo imperfecta dicatur.*

427 *Occasione# esse peccati legi nouæ non conuenit.*

428 *Ad* 2.

429 *Sola fides ad iustitiam non sufficit.*

430 *Ad 3.*

431 *Quælibet lex adiuuat, vt be ne moraliter operemur.*

432 *Ad 4.*

433 *Vir bonus, & ciuis bonus quomodo differant.*

434 *Ad* 5.

435 *Quid sit obligatio.*

436 *Regula iuris, vt omnes lice#tiam habeant suis priuilegiis tenunciare.*

437 *Concl.*

438 *Nulla lex est quæ non obliget.*

439 *Decretum necessitatem facit, exhortatio liberam vol#tatem excitat.*

440 *Leges humanæ à Principi bus latæ obligant subditos in conscientia.*

441 *Discrimen in ter præceptum, & consilium.*

442 *Ad 1. arg.*

443 *Priuilegium non est lex sim pliciter.*

444 *Priuilegia quædam leges sunt, quibus renunciare n# licet.*

445 *Ad 2.*

446 *Duæ leges sunt, priuata, & publica.*

447 1. *Tim.* 1.

448 2. *Cor.* 3.

449 *Ad 3.*

450 *Nullum præceptum est consilium.*

451 *Lex habet præcipere, vt aliquid fiat, vel non fiat.*

452 *Vtrum permit tere sit effectus legis.*

453 *Lex naturalis non est signum ad placitum.*

454 *Permittere idem est quod concedere.*

455 *Mala interd# expedit non pro hibere Reip.*

456 *Consilium dare non esse effe ct# legu quomodo intellige# dum.*

457 16. *Difficultas.*

458 *Punitio quomodo sit effectus legis.*

459 *Punire discipulos licet ma gistro.*

460 *Præceptoris sœuitia culpa non vacat.*

461 *Paterfamilias eos qui de familiæ sunt punire potest.*

462 *Punire esse legis effectum probatur.*

463 *Pœnæ quæ per tinent ad iudicia publica.*

464 *Qui possint hæs pœnas inferre.*

465 *Remunerare non est effectus legis.*

466 *Lex Moysis cur ignea dicatur.*

467 *Quomodo leges hæc officia habeant.*

468 *Lex naturæ an aliqua peccata permittat.*

469 *Actus indifferentes qui sint.*

470 *Lex diuina vetus multa peccata punie# da iußit.*

471 *Lex noua nul las pœnas stabiliuit.*

472 *An punire sine vlla culpa propria sit effectus legis.*

473 *Remunerare an sit actus legis.*

474 *Omnes legis effectus ad istos quatuor reduci possunt.*

475 *Cur effectus legis non sit dare præmium, sicut punire.*

476 *Consilium cur non sit actus legis.*

477 *Abrogatio n# pertinet ad legem*

478 *Irritatio an sit effectus legis.*

479 *Irritatio est effectus legis, & ad prohibitionem reducitur.*

480 *Triplex est permissio.*

4

481 *Lex æterna quid sit.*

482 *Lex æterna necessitat res irrationales, rationales mouet tantùm moraliter.*

483 *Lex æterna Dei quatenus regit creaturas irrationales, non est propriè lex.*

484 *In Deo sunt duæ leges æternæ.*

485 1. *Concl. Actiones Dei necessariæ, qui bus producuntur personæ, non subiacent legi æternæ.*

486 *2. Concl.*

487 *Actiones Dei liberæ legi æternæ subiectæ non sunt.*

488 *Deus promissionibus suis sibi legem imponit.*

489 *Promissiones seu vota non sunt veræ leges.*

490 1. *Confir.*

491 2. *Confir.*

492 3. *Confir.*

493 4. *Confir.*

494 *Incommutabilis veritas lex omnium artium.*

495 5. *Confir.*

496 *Primæ rationis non est ratio.*

497 *Deus nulli legi subiacet.*

498 *Latè decret# appellari potest lex.*

499 *Ad testimo. D. Thom.*

500 *Lex æterna est regula omnium action# necessariar#, & liberarum creaturæ.*

501 *Aeterna lex propriè est ratione creaturæ rationalis & actionum eius liberarum.*

502 1. *Corol.*

503 *Quomodo lex æterna ad diuinam prouidentiam comparetur.*

504 2. *Corol. An essentiæ creaturarum legi æternæ subiiciantur.*

505 *3. Corol.*

506 *Alege æterna leges omnes deriuantur.*

507 *Quomodo aliæ omnes leges ab æterna deriuentur.*

508 *Lex æterna est exemplar omnium legum.*

509 *Lex Dei positiuadupliciter consideratur.*

510 *Lex naturalis duplex. & quæ illa.*

511 *Essentia diuina non est prior creatura, vt possibili.*

512 *Lex æterna per se, & immediatè non obligat.*

513 *Lex diuina temporalis est promulgatio æternæ.*

514 *Lex æterna iudicari non potest.*

515 *Lex æterna immutabilis in se mutat creaturas.*

516 *Quæstio. An peccatum sit effectus legis æternæ.*

517 *Peccatum n#quam est effectus legis æternæ.*

518 *Lex æterna cognosci non potest nisi supernaturaliter.*

519 *1. arg.*

520 *Nullus ordo est apud inferos.*

521 2. *arg.*

522 3. *arg.*

523 *Damnati & reprobi æternæ legi subiecti sunt.*

524 *Vitiorum nostrorum Deus non est auctor, sed ordinator.*

525 *Miseri in ipsa sua miseria sine ordine esse non possunt.*

526 *Lex æterna sicut quidam circulus est.*

527 *In inferno cur nullus ordo reperiatur.*

528 *Filius Dei an secundum naturam diuin# Patri subiectus sit.*

529 *Christus nec vt homo subiectus fuit legi Patris quidam dixerunt.*

530 *Christus, vt filius Dei, nulli legi fuit sub iectus.*

531 *Christus vt homo subiectus est legi æternæ.*

532 *Filius quomodo dicatur Patri subiectus secundùm diuinam naturam.*

533 *Gen.* 19.

534 *In mundi crea tione quomodo filius sit Patri obsecutus.*

535 *In tribus personis vna est auctoritas.*

536 *Christus culpæ capax non fuit, licet aliquid ei præcipi potuerit.*

5

537 *Duplex est naturalis prima ria & secungaria.*

538 *Lex naturæ quid sit.*

539 *Lex naturalis non est ipsa natura rationalis.*

540 *Natura ratio nalis tenet locum legislatoris.*

541 *Deus scribit in cordibus humanis naturalem lege#.*

542 *Omne verum est à Spiritu sancto.*

543 *An lex naturalis sit habitus.*

544 *Lex naturalis non est habitus.*

545 *Habitus denominat habe#tem, vt scie# tia scientem.*

546 *Lex naturalis dupliciter vsurpatur, pro habitu, & collectione præceptorum.*

547 *Lex naturæ non est synderesis.*

548 *An actus intellectus sit lex naturæ.*

549 *Imperium por se non potest dici lex naturæ.*

550 *Vide dicto tra ctatu de conscientia.*

551 *Lex naturæ non est synderesis, seu conscientia.*

552 *Conscientia erronea non est lex.*

553 *Conscientia, quæ ad futuras actiones refertur vera lex est.*

554 *Lex naturalis est cognitio menti indita à Deo.*

555 *Omne peccat# ideo est peccatum quia prohibitum.*

556 1. *Probatur ex Scriptura.*

557 *Christus legislatori nomen Patri tribuit.*

558 2. *Ex S#ctis.*

559 3. *Probatione.*

560 *Opinio hæc recentiorum confutatur.*

561 *In quo sensu verum sit lege# naturæ pe#dere à voluntate Dei.*

562 2. *Confut.*

563 *Lex positiua est quæ sit arbitrio & libera voluntate principis.*

564 *Ad testim.*

565 1. *Conclusio*

566 *Lex naturæ quædam est affirmans, quædam negans.*

567 *2. Conclusio. Ad legem naturæ non sol# quædam principia, sed eti# conclusiones pertinent.*

568 *Ius gentium strictè sumptum sæpe est ius positiuum: latè est ius naturale sæpe.*

569 *Omnia iura naturæ esse euidentia negari non potest. Not.* 1.

570 *Principia quæ damper senota sunt omnibus, quædam quibusdam.*

571 *Omnes actus virtutum cadunt sub præcepto naturæ.*

572 *Omnes actus virtutum, s#t de iure naturali.*

573 *Rectus est qui appetitui dominatur.*

574 *In lege abstinendi à ligno omnia præcepta legis contineri mirabile est.*

575 *Virginitas n# est virtus distincta à castitate.*

576 *Quomodo habeat inclinationem ad omnem virtute#.*

577 *Naturales s#t virtutes quomodo intelligendum.*

578 *Sine diuina gratia nemo n virtute per ectus esse potest.*

579 *Vna est lex naturalis, etiam si multa præcepta contineat.*

580 *Absurdæ, & planè horrendæ tum Platonis, tum aliorum de iure naturali opiniones.*

581 *Pyrrones seu Pyrronij Philosophi quales fuerint.*

582 1. *Conclusio.*

583 *Vna & eadem est apud omnes gentes, & fuit semper naturæ lex.*

584 *De lege naturæ præclara M. T. dicta.*

585 2. *Conclusio.*

586 *Lex naturæ quoad vsum partim fuit apud omnes eadem, partim non.*

587 *Ignorantur multa, à male affectis, quæ sunt de iure naturæ, sed â nullis omnia. Lex naturæ per peccata n# potest aboleri.*

588 *An ignorantia legis natuturalis sit aliquando inuincibilis.*

589 *Quædam est inuincibilis.*

590 *Lex naturæ per peccatum Adæ fuit obscurata.*

591 *Promulgatio ad legem naturæ non requiritur.*

592 *Obiectio contra primam conclusionem.*

593 *Status vnius postulat executionem vnius legis natura lis, & non alterius.*

594 *Lex humana & consuetudo eamdem vim habet.*

595 1. *Argument.*

596 *Rerum diuisio per iniquitatem introducta quomodo sit.*

597 *Homo potest se vendere.*

598 1. *Conclusio. Ius naturæ va riari potest.*

599 2. *Conclusio.*

600 *Lex naturæ mutari non potest quoadvim obligandi.*

601 *Iuri naturali nulla consuetudo derogare potest.*

602 *Inferior legi superioris derogare non potest.*

603 *Principes in lege naturæ dispensare n# possunt.*

604 *Principes lege# æternam debent consulere, quando leges c#dituri sunt.*

605 *Derogari & abrogari quomodo differant.*

606 *Ad primum argumentum.*

607 *Rerum diuisio in statu naturæ integræ, nec præcepta, nec prohibita, sed permissa.*

608 *Libertas erat de iure naturæ negatiuè.*

609 *Seruitus inducta sine suf sicienti causa est contra ius naturæ.*

610 *An liceat ma gistratui ad sceleratos occidendos facultatem dare.*

611 *Non licet magistratibus facultatem occidendi concedere vnicuique malesicos, quos non citauit.*

612 *Maleficum occidere cuicunque facultate accepta, post sententiam est peccatum mor tale.*

613 *Cur acta quæ dam non valeant, in quibus plures duo bus testes non adhibeantur.*

614 *Dispensare in voto quomodo non sit contra ius naturæ.*

615 *Aliqua sunt contra ius naturæ indispe#sabilia.*

616 *Deus nunqu# in iure naturali deroganit.*

617 *Exponitur* 1. *testimo. Gene.* 22. *Isaac non fuerat in toto genere innocens.*

618 *Propter pecca tum originale mors infligi â Deo Isaac potuit.*

619 *Deus omnino innocente# morti tradere potest.*

620 *Propter pecca tum originale non fuit præcepta à Deo mors Isaac.*

621 *Mors Samsonis iusta fuit.*

622 *Exponitur* 2. *testim.*

623 *Cur Hebræi Ægyptios spo liando n#peccauerint.*

624 *Exponitur* 3. *testim.*

625 *Quomo do Osee non peccauerit, accipiens vxorem meretricem.*

626 *Oseas potuit Gomer in vxorem sine peccato ducere.*

627 *Polygamia iure naturali est prohibita.*

628 *Libellus repudij quomodo Iudæis permis sus fuerit.*

629 *Vsuræ quomodo Iudæis per missæ.*

630 *1. Opinio. Deum posse dispensare & abrogare omnia præcepta iuris naturæ qui teneant.*

631 *Gersonis opinio non satis tuta.*

632 1. *Argument.* 1. *Sententiæ. Deum in lege naturæ dispensare posse probatur.*

633 2. *Opinio.*

634 *Duo priora primæ tabulæ præcepta sunt indispensabilia, alia sunt dispensabilia.*

635 *Carth. 3. d.* 37 *qu.* 2.

636 *Exod.* 12.

637 *Osee 2.*

638 *Septem præcepta decalogi non sunt iuris naturalis, sed positiui.*

639 1. *Argum.*

640 3. *Opinio.*

641 *4. Opinio.*

642 5. *& vera opi. Omnia præcepta decalogi sunt indispensabilia, etiam de potentia absoluta.*

643 *Quædam saltem decalogi præcepta sunt qu#doque dispensabilia.*

644 *Deus propriè in nullo præcepto naturali dispensare potest.*

645 *Dispensatio quid sit.*

646 *Quædam s#t in quibus nec impropriè dispe#sare potest.*

647 *Deus nullo modo mentiri potest.*

648 *Deus in prædictis non pos sit facultatem concedere.*

649 *Deus non potest concedere alteri facultatem inducendi alium ad malum.*

650 *Deus non potest nobis facultatem dare mentiendi.*

651 *Simonia à Deo concedi non potest.*

652 *Iudicium temerarium nulla ratione honestari potest.*

653 *Legem naturæ non esse pro priè dispensabilem adhuc probatur.*

654 *Lexæterna est immutabilis.*

655 *Adfundame# ta 1. sentent.*

656 2. *Tim. 2.*

657 *Deus cur in lege naturæ dispensare n# possit.*

658 *Ignor#tia inuincibilis legis naturæ dari potest.*

659 *Malitia peccati in quo sita sit ex Aristotele.*

660 *In Deo est honesta quædam complacentia erga creaturasproductas, & producibiles.*

661 *Moralis obligatio ex actu naturali Principis resultare non potest.*

662 *Obligatio legis naturalis, & æternæ vnde nascatur.*

663 *Deus non potest dispensare, vt odium Dei sit licitum.*

664 *Ad contradictoria simul obligari nemo potest.*

665 *Præcepta tabulæ secundæ malè dixit Sco tus non esse na turalia, sed positiua.*

666 *Philosophi cognouer#t adul terium, homicidium, & similia esse peccata.*

667 *Intellectus Dei est determinatus ad assensum propositionis veræ.*

668 *Actus qui reddit hominem indignum vltimo fine est peccatum mor tale.*

669 *Omißiones omnes ad creaturas pertine# tes per dispensationem honestari poß#t.*

670 *Soluuntur ar gumenta Matoris, quibus probat præcepta affirmatiua esse dispensabilia.*

671 *Sine Deo homo non potest subsistere, sed sine eius cultu sic.*

672 *An Deus naturæ legem in terpretari pos sit.*

673 1. *Corol. In iure genti# quomodo Deus dispensare posset, vel non.*

674 *2. Corol.*

675 *Deus non potest præcipere, vt me#tiamur.*

676 *In cursu m#di or linario m#di nullum peccitum Deus potest concedere.*

677 *Dij gentium vnde conuincantur esse falsi.*

678 *Deus non potest præcipere mala fieri.*

679 3. *Corol. Anfacta alicui reuelatione de sua d#natione sit dispensatum c# eo de speranda beatitudine.*

680 *Nemo potest id absolutè vel le, quod iudicat esse impos sibile.*

681 4. *Corol. Primum præceptum decalogi partim fuit dispensabile, partim non.*

682 5. *Corol. Soti error notatur.*

683 *Depositum de tineri, vt in decalogo prohibeatur.*

684 *Omnia præcepta naturalia à principio m#di sunt tradita.*

685 *Quæstio. An propriè Pontifex dispenset in matrimonio, si id dissoluat.*

686 *Dispensatio in voto quomodo fiat.*

687 *Pontifex quomodo dissoluat vota & promissiones.*

688 *In legem naturalem cadere potest interpretatio & #########.*

689 *######### quando humano iudici licita.*

690 *Principes & viri docti possunt legem naturalem inter pretari.*

691 *Interpretari mendaci# nullo mode possumus.*

692 *Ioan.* 8.

693 *Diabolus pater mendacij est, & inuentor.*

694 *Pro tuenda vita hominis n# licet mentiri.*

695 *Differentia inter epiiki# in lege naturali, & positiua seruand#.*

696 *Princeps vult obligare qu#doque in vno casu, & non in alio.*

697 *Epiikia à lege quomodo distinguatur ex Arist.*

698 *Æquitas, seu epiikia contra legem script# strictè diuiditur.*

699 *Epiikia concontra legem naturalem habet locum.*

700 *Epiikia & ###µ#, seu se#tentia quomodo differant.*

701 *An in lege naturæ fuerint aliqua præcepta positiua.*

702 *Omne peccatum est contra legem naturæ.*

703 *Omnepeccat# est contra duas leges naturalem, & æternam.*

704 *Speciali virtu ti non omnia peccata repugnant.*

705 *Omnia peccata sunt contra naturam, specialiter tamen n#nulla talia sunt.*

706 *Omnis obligatio in conscie#tia dicitur naturalis, & cur.*

707 *Obligatio mediante lege positiua ex iure naturali oritur.*

708 *Debitum gratitudinis est quandoque de bitum in conscientia.*

6

709 *Omnis lex iusta rationi & naturæ c#sentanea est.*

710 *Necessarium est duplex.*

711 1. *Conclusio.*

712 *Nulla lex qua ligetur creatura, est omnino necessaria.*

713 *2. Conclusio.*

714 *Lex naturæ necessaria est ex suppositione.*

715 3. *Conclusio.*

716 *Necessariæ sunt aliquæ leges in ordine ad finem creaturæ rationalis.*

717 *Leges aliquæ positiuæ sunt necessariæ.*

718 *Cur homo legibus humanis indigeat.*

719 *Cur leges conditæ sint.*

720 *Homines sine legibus nihil à feris atrocis simis discrepa rent.*

721 *Leges nerui reip. à Cicerone dictæ.*

722 *Homo virtute præditus est optimum animalium, sine illa pessimum.*

723 *Leges sunt anima ciuita tis.*

724 *Multitudo n# potest coalesce re in vnum corpus sine legibus.*

725 *Leges humanæ sunt vtiles & in quem finem conditæ sint.*

726 *Sublatis iuribus Imperatorum, nullus quie qu# suum dicere potest.*

727 *Roman armis, & legibus orbem ter ræ suum fecerunt.*

728 *Cupiditas quot mala generet.*

729 *Les est inuentum Dei, & donum.*

730 *In ciuitate nihil est præstantius quàm leges rectè positæ.*

731 *Quid sit populus ex M. T.*

732 *An melius Sapienti# iudicum præceptis, quam legibus respab. gubernari pos sit.*

733 *Magistratus est iustum ani matum, siue iustitia viuens.*

734 *Magistratus optimi ipsi s#t leges.*

735 *Leges quasi te læ aranearum sunt.*

736 *Melius est legibus remp. gubernari, qu# regibus.*

737 *Probatur hæc sententia.*

738 *Bonus vir non est sine Deo, nec lex bona.*

739 *Minos vbi leges didicerit.*

740 *Quibus de causis leges fiant.*

741 *Leges non suf ficiunt sine bo nis magistratibus.*

742 *Multitudo legum non expedit reif.*

743 *Multitudo legum signum est multitudinis peccatorum.*

744 *Leges paucæ & perspicuæ esse debent.*

745 *Obiectio.*

746 *Solutio.*

747 *Leges sine necessitate mul tiplicandæ n# sunt.*

748 *Præcepta legis tamaffirmantia, quam negantia quot fuerint.*

749 *Leges breues esse debent.*

750 *Lex diuina quomodo fuerit necessaria.*

751 *Legis conditio nes ex Isidoro vnde suniptæ.*

752 *Ciuitas quomodo optimè gubernetur.*

753 *Disciplina quid sit.*

754 *Cleme#tiæ iudices inuigila re debent.*

755 *Leges Draconis olim duræ fuerunt.*

756 *Bonus princeps Senatui seruire debet, & populo.*

757 *Quid sit apud Isaiam non sum medi cus.*

758 *Medicis similes sunt in ciuitate magistratus optimi.*

759 *Legis qualitates & condi tiones quales sint.*

760 *Lex possibilis quomodo intelligatur.*

761 *Ius diuiditur in naturale, gentium, & ciuile.*

762 *Ius ciuile ab Aristotele in naturale & legitim# quomodo diuidatur.*

763 *Ius gentium à iure naturæ qui distinguunt.*

764 *Ius ciuile prius fuit qu# ius gentium.*

765 *Bestiæ nullo communi iure cum hominibus sociantur.*

766 *Ius naturæ & gentium quid sint.*

767 *Ab initio cer ta nuptiæ, & certi liberi fuerunt.*

768 *Ius gentium non fuit decalogo antiquius.*

7

769 *Nulli Principi obtemperandum esse, sed sols Deo, qui dixerunt.*

770 *Iudas Galilæus auctor se ctæ Galilæor# quis fuerit.*

771 *Primi iusti pastorum pecudum, non reges populor# fuerunt.*

772 *Cain primus qui inchoauit regn#, & post diluuium Ne#brot.*

773 *Nullus fuit rex inter Angelos, cum essent in via.*

774 *Duo illi errores redarguuntur.*

775 *Probatur ciuilis magistratus ex Scriptu ris.*

776 *Respubl. non est per se ad leges ferendas sufficiens.*

777 *Iob fuit rex Husitarum.*

778 *Politica potestas est à Deo.*

779 2. *Prob.*

780 *Obedie#tia seruanda est magistratibus & regibus.*

781 *Principes sæculares sunt ministri Dei.*

782 3. *Prob.*

783 *Incommoda quæ cum non sunt reges respub. patitur.*

784 *4. Probat.*

785 *Messias à regi bus osculandus, & ador#dus prædicitur.*

786 5. *Prob.*

787 *Cæsari cur sol uenda tributa Christus iusse rit.*

788 *6. Prob.*

789 *Principes qui conuertuntur ad fidem, non amittunt su# regnum, nec subditi regibus infidelibus si Christiani fiant non liberantur ab eorum subiectione.*

790 7. *Probat.*

791 *Regn# est perfectius aliis reip. formis.*

792 *In communitate necessaria aliqua publica potestas, & gubernatio.*

793 *Instatu innocentiæ fuisse politia.*

794 *Cur magistratus sit in Ecclesia necessarius, & leges ab eo ferendæ sint.*

795 *Ecclesia legibus Princip# obtemperat.*

796 *Iudicia publica exercere Christianis licet.*

797 *Contemptibiles in Ecclesia sunt laici & cur.*

798 *Iob publica exercuit iudicia & Moses.*

799 *Pœnam homi cidij Deus æterna lege s# ciuit, vt scilicet qui hominem occiderit, occidatur.*

800 *Papa habet vtrumque gla dium, qu#uis corporalis non sit per eum exercendus.*

801 1. *Obiectio. Obiectio ex Marco, & resp#sio ad eandem.*

802 2. *Obiectio.*

803 *Delicta cur forensia iudicia appellentur.*

804 3. *Obiectio.*

805 *Lex talionis omnium opinione iustissima.*

806 *Lex Talionis in Hispania regnante Philippo 2. seruata.*

807 *Sensus verborum Christi.*

808 *Potestas gladij naturalis est.*

809 *Nemo potest legibus suis obligare non subditos.*

810 *Legislatio est iurisdictio.*

811 *Iurisdictio quid sit.*

812 *Iurisdictio in tres species diuiditur.*

813 *Potestas condendi leges sine lurisdictione esse potest.*

814 *Dominatum tyrannicum Christus dam nat non iust# & suaue#, qua lis solet esse Prælatorum.*

815 *Debita omnibus soluenda sunt.*

816 *Quomodò non sit seruiendum homini.*

817 *Quomodò Deus solus do minus dicatur.*

818 *Augustus n#quam se Dominum appellari passus est.*

819 *Domitianus arrog#tiæ incredibilis arguitur.*

820 *Subiectio ad Pri#cipes Christianos non est contraria libertati Christianæ.*

821 *Adam habuit Monarchiam in omnes homines.*

822 *Quomodò potestas domin# di ex peccatis orta sit.*

823 *In statu innocentiæ fuisset præfectura, & subiectio.*

824 *Cain non tyrannicè regn# cæpit, sed seip sos ciues sponte illi subdi derunt.*

825 *Hæretici omnes sunt mali.*

826 *Ad 2. hære. fundam.*

827 *Quod sit melius regimen an monarchia vel alia.*

828 *Incommoda Democratiæ.*

829 *Commoda Monarchiæ.*

830 *### ###### ############.*

831 *Necessarij s#t in Rep. magistratus qui legum ferendarum vim habeant.*

832 *Repub. quando vacat prin cipatu nihil intractabilius*

833 *1. Conclu.*

834 *In nullo homi ne singulari potestas fere#di leges sita est.*

835 *Princeps habet auctoritatem ferendi leges, quam in illum communitas transtulit.*

836 *Necessarium esse in communitate esse ali quem qui præ sit & leges condat, ratione probatur.*

837 *Iure sanguinis, & primogenituræ, hæreditaria successione regna à m#di initio data sunt.*

838 *Resp. tenetur suam potestatem Principibus concedere.*

839 *Politica gubernatio ex natura rei n# conuenit progenitori.*

840 *Progenitores non sunt nimium apti ad gubernatione# posteritatis.*

841 *Potestas politica & legislatiua est in hominum communitate.*

842 *Natura hominum poscit, à gubernatione Angelorum non pendere.*

843 2. *Conclus. Potestas hæc existit in tota communitate.*

844 *In hominum multitudine non esse politicam potestatem quomodo probari poßit.*

845 *Ciuitas copiosa difficile gubernatur, & multò magis regnum.*

846 *Aprincipio mundi totum bumanum genus potuit c#uenire.*

847 *Potestas legislatiua in genere humano fuit necessaria.*

848 *Iura gentium vnde dimanarunt.*

849 *Ex iure gentium est immunitas legatorum.*

850 *Nulla Resp. potest ius gentium abrogare.*

851 *Communitates particulares possunt sibi & suis successoribus leges condere.*

852 *Resp. institui potest cum ea sola lege, vt nullæ ferre à magistratibus possint.*

853 3. *Conclusio. Potestas legislatiua à Deo est.*

854 *Opinio quorundam.*

855 *Potestas politica habet plu res actus qui humanam facultatem videntur excedere.*

856 *Opinio aliorum.*

857 *Potestas Pontificum non datur ab eligentibus ipsum sed à Christo ipso.*

858 *Potestas ciuilis quæ est in Regibus, è populo manauit.*

859 *Opinio auctotis.*

860 *Hæc potestas est independe#ter in toto humano genere, donec transseratur in homines particulares.*

861 *Homines possunt ferre leges per se, & obligare in conscientia independenter à Deo.*

862 *Datio iurisdictionis est eius communicatio.*

863 *Singulæ species regiminis sunt de iure gentium.*

864 *Respub. potest pro suo arbitrio hoc vel illud regiminis genus eligere.*

865 *Cain non habuit potestate# legislatiu# in ciuitate quam condidit.*

866 *Potestas regalis immediatè non est de iure diuino.*

867 1. *Conclusio.*

868 *Potestas fere#di leges est in*

869 *toto humano genere.*

870 *2. Conclusio.*

871 *Cain primus dux facinorosorum.*

872 *3. Conclusio.*

873 *4. Conclusio. Potestas ferendarum legum ex iure ge#ti# & ipsa rei natura data est communitatibus.*

874 *Quælibet c#munitas nonimpedita potest sibi creare regem.*

875 5. *Conclusio. Aliqui reges specialiter à Deo constituti sunt.*

876 *Deus quomodo dicatur regna dedisse quibusdam impijs.*

877 6. *Conclusio. Aliqui reges per electionem fiunt.*

878 7. *Conclusio.*

879 1. *Sententia.*

880 *Qui tenent omnem principatum politicum subesse iurisdictioni Ecclesiasticæ.*

881 1. *Argument.*

882 *Romani imperatores à Pontificibus coronantur, & ei fidelitatis iuramentum præstant.*

883 2. *Argum.*

884 3. *Argument. Alexander* 6. *regi. Castel. & Legionis dedit dominium Indiarum occidentalium.*

885 *4. Argument. Ad perfectionem Ecclesiæ pertinet, vt habeat ciuile# potestatem, & Ecclesiastic#.*

886 1. *Conclusio.*

887 2. O*pinio authoris.*

888 *Romanus Pontifex non habet potestatem in totum orbem simpliciter, vt comprehendit infideles.*

889 *Ecclesia non habet iurisdictionem in infideles.*

890 *Pontifex non potest cogere infideles ad sibi obediendum.*

891 *BaptiZati t#tùm legibus Ecclesiæ tenentur.*

892 2. *Conclusio. Pontifex vt sic non habet potestatem temporalem super totum Christianum orbem.*

893 *Prob.* 1. *Deus est qui piis & impiis regna dat.*

894 *Probat. 2. Nec ex Scriptura nec ex traditione habetur Petro Christ# hanc dedisse potestatem.*

895 *P#tifices quoties circa te#poralia iurisdictione# exercuerunt, id fecerunt indirectè.*

896 *Potestatis spiritualis, & temporalis distincta sunt officia.*

897 *Appellatio ad Papam quomodo teneat.*

898 *Luminaria duo in Ecclesia magna Pontificalis auctoritas, & regalis dignitas.*

899 *Si Pæpa esset Dominus totius orbis, Principes essent Episcopi temporales.*

900 *Princip# donatione Pontifices dominium temporale quod habent, se habere cognoscunt.*

901 *Subordinatio inter potestatem temporælem & spiritualem sufficit ad bonum regimen Ecclesiæ.*

902 *Ad fundamen tum aduersariorum responsio.*

903 *Potestas Christo data est potestas excelle#tiæ, & quæ illa sit.*

904 *Pontificis auctoritas indirecta est in te#poralia, non directa.*

905 *Quomodo de cruilibus causis iudicandi potestas data sit Episcopis.*

906 *Imperio vac#te qualem in eo habeat auctoritate# Pontifex.*

907 *Diuisio orbis inuenti inter Principes quo modò facta sit*

908 *Pontifex potest aliquem honoris titul# iustis de causis Principibus concedere.*

909 *Dominium proprietatis non est in sum mo Pontifice.*

910 *Monarcham vnum toto orbe esse non est de iure naturali.*

911 *Pontifex extra terras Ecclesiæ non potest condere leges ciuiles.*

912 *Potest Pontifex in temporalibus Christianorum disponere cum fuerit necessarium.*

913 *Pontifex tem porale# iurisdictione# exercet causaliter.*

914 *Pontifices leges ciuiles c#sentientibus Imperatoribus aliquas abrogarunt.*

915 *Alimenta spu rijs ex æquitate Canonica conferri iudicantur, quæ iisdem iure ciuili negantur.*

916 *Potestas Pontificis ferendi leges in temporalibus ad quæ se extendat.*

917 *Hæreticorum argum.*

918 2. *Argument.*

919 3. *Argument.*

920 4. *Argument.*

921 5. *Argument.*

922 6. *Argument. Multa quæ ad potestatem politicam pertinent interdicta sunt personis Ecclesiasticis.*

923 1. *Conclusio. Potestas Ecclesiastica seu politica in vnam personam c#spirare possunt.*

924 *Probat.* 1.

925 *Iob fuit rex, & sacerdos.*

926 *Moyses fuit princeps politicus & Sacerdos.*

927 *Probat.* 2.

928 *Potestas pontificia & politica non sunt incompatibiles.*

929 *Probat.* 3. *P#tifices apud Romanos eti# reges erant.*

930 *2. Conclusio. Potestas politica non pugnat cum sacra.*

931 *Donatio Constantini Rom. Pontif. facta vera astruitur.*

932 *Ad* 1.

933 *Ad* 2.

934 *Pontifex iudicia rerum temporalium aliis debet dimittere.*

935 *Ad 3.*

936 *Omnes Christiani Deo militant, & in baptismo sunt eius militiæ adscripti.*

937 *Ad 4.*

938 *Potestas sæcularis & spiritualis ex Christi institutione non sunt coniunctæ.*

939 *Ad 5.*

940 *Ad* 6.

941 *Pontifices possunt ambas po testates exercere.*

942 *P#tifex quali ter sontes puniat.*

943 *Spiritualia so lùm Pontifices tractare, Reges verò sæ cularia, an magis expediat.*

944 *Qu#do dignitas imperatoria Romæ instituta fuerit.*

945 *Regia lex quæ fuerit.*

946 *Post Iulium Cæsarem cæteri Imperato res legitimi fuerunt.*

947 *Iudæi audito Christi resp#so cur mirati s#t*

948 *Imperator an possit toti orbi leges dare.*

949 1. *Opinio.*

950 *Imperatorem totius orbis do minum iure esse qui tradant.*

951 *Vera opinio. Imperator n# est Dominus totius orbis, nec potest ei leges dare.*

952 *Papa non est dominus temporalis totius mundi, spiritualis Christianorum omnium.*

953 *Imperator multas orbis regiones suo Imperio subiecit, sed non omnes.*

954 *Imperator Rom. non potest Persis lege# ferre.*

955 *Deus est m#di Dominus, non Imperator.*

956 *Pontifex Imperatori non concessit directam totius orbis iurisdictio nem.*

957 *Augustus n# iussit vniuersum orbem describi.*

958 *Expositio loci Luc. 2.*

959 *Vniuersus orbis non significat totum mundum.*

960 *Imperator quomodo sit supremus dominus.*

961 *Imperator potest leges ferre in subditost#tùm.*

962 *Imperator n# habet dominium proprietatis in omnes orbis partes.*

963 *Hispani legibus Imperatc ris non sunt subiecti.*

964 *Hispania reges statuerunt pœna capitis plectend#, qui in iudicio leges Imperatorum allegaret.*

965 *Fr#ci legibus Imperatoris non sunt subjecti.*

966 *Reges item Poloniæ.*

967 *Leges Imperatoris obi vim habeant.*

968 *In terris Pontifici subiectis quas ab Impe ratore accepit iudicatur per leges Imperatoris.*

969 1. *Conclus.*

970 *In prouincia vel regno extraneo, quæ leges seruandæ sint.*

971 *Contrahentes legibus prouinciæ tenentur, in qua contrahunt.*

972 *An contrahe#tes extra Hispaniam tene# tur seruare leges Hispanorum.*

973 *Cum de alienatione contractus celebrantur, serua ri debent leges prouinciæ.*

974 *2. Conclusio. Nulla lex Imperialis vim legis habet in Hispania.*

975 *Qu#do legibus Imperatoriis in Hispania locus sit.*

976 3. *Conclusie. Leges Imperatorum allegare in Hispania quomodo liceat.*

977 *Franci vtuntur lege Romana, non quia lex, sed quia bona.*

978 *Quomodò leges imperij Hi spanos iudices iuuare possint.*

979 *Iure Hispano non est definitum, vt deficie#te iure Hispano, Canonic# pro lege habea tur.*

980 *Quomodo Iudices Hispani, deficiente iure Hispano iudicare debent.*

981 1. *Conclusio. Omnes Reges pro suo quisque regno pos sunt leges con dere.*

982 *Princeps dicitur Vicarius Dei in temporalibus.*

983 *Intemporalibus in suo regno prius ad eundus rex quàm Papa.*

984 *Regis officium quodnam sit.*

985 *Rex animata lex est.*

986 *Ratio cur leges condere poßint Reges.*

987 *Quæstio.*

988 *An quando rex denominatione tant# rex est, pro pter vxorem reginam possit leges condere.*

989 *Lege Salica fœminæ à regno Francor# excluduntur.*

990 *Primasent.*

991 *Primasententia in tali euentu potestatem legumlatiuam ad solum Regem pertinere.*

992 *Secunda sent.*

993 *Regni administratio ad virum & vxorem tunc pertinet secund# leges Hispaniæ.*

994 *Matrimoni# est contractus societatis.*

995 *Mulier legitimè coniuncta fortunarum, & sacrorum illi socia est.*

996 *Actio furti in vxorem non competit.*

997 *3. & vera sen tentia.*

998 *In eo euentu regni administratio ad solam vxorem pertinet.*

999 *Matrimoni# non transfert ius regni in virum.*

1000 *Regnum dotis nomine da ri non potest.*

1001 *Eiusdem regni duos esse reges in solidum pugnat cum ratione naturali.*

1002 *Vxor habens ius patronatus præsentare potest absque viri consensu.*

1003 *Ad arg. 1. sen.*

1004 *Publica officia quæ sint fœminis interdicta.*

1005 *Ad arg. 2. sen.*

1006 *Rex reginæ minoris non est curator.*

1007 *Ad* 2. *Ferdinandus & Elizabetha Catholici Reges quomodo inter se c#uenerint.*

1008 *Iure Cæsareo inter virum & vxore#societas bonorum non contrahitur.*

1009 *Iure Cæsareo vel Hispano dominium regni, quod ad vxorem pertinet, non tr#sfertur ad virum.*

1010 *Regna sunt eorum qui illa bello iusto eccuparunt.*

1011 *Successores ty rannorum legitimi Reges esse possunt.*

1012 *Romani non propter Deum, sed propter glo riam imperare cupierunt.*

1013 *Quamuis pri mi fuerint tyranni, successores sunt veri reges.*

1014 *Duces, Marchiones, & cæteri leges ferre non possunt.*

1015 *Populo consen tiente isti tales possunt leges condere.*

1016 *Primores regni possunt præcepta imponere, non ferre leges.*

1017 *In terris imperij ciuitates possunt sibi a liquod ius constituere.*

1018 *Hac opinio n# probatur.*

1019 *Nulla ciuitas sub aliquo Principe constituta leges c#dere potest.*

1020 *Ius municipale quid sit.*

1021 *Qui possunt suis præceptis obligare, possunt transgres sorespunire.*

1022 *1. Senten.*

1023 *Principes insi deles & iniquos ius omne suum dominij amittere qui dixerint.*

1024 *Huicleffi & Ioannis Hussi error.*

1025 *Apostolicor# errores.*

1026 *1. Argum. Error hic qui bus fundamen tis seu argumentis suaden tur.*

1027 2. *Sententia de fide.*

1028 *Peccatores iurisdictionem retinere iure possunt.*

1029 1. *Probat. Prima probatio sumpta ex Scriptura.*

1030 *Sacerdotes qui in peccato mortali s#t verè c#secr#t & absoluunt.*

1031 *Item ex Patri bus.*

1032 *Deus dat regna & piis, & impiis.*

1033 *Peccauit Dauid, vt solent Reges, sed pœnitenti# egit, quod non solent Reges.*

1034 *Propter quid Reges dantur, ex Irenæo.*

1035 *2. Probat. Ratione idipsum c#firmatur.*

1036 *Homines non priuantur regno ob suum peccatum.*

1037 *Qui est in peccato, potest esse valde vtilis ad regendum alios.*

1038 *Peccatum non reddit hominem incapacem ad regn# quoad fieri, ne que quoad conseruari.*

1039 *Si vera esset assertio c#traria nullum dominium esset certum.*

1040 *Potestas iuris dictionis perseuerat in infideli etiam re spectu fidelium, qui subditieo rum sunt.*

1041 *Nullo iure infideles amittunt domini# vel fidelium, vel infidelium.*

1042 *Rex quamdiu viuit Rex per seuerat.*

1043 *Saul verè Rex fuit vsque ad mortem, sed posteri eius regno excider#t*

1044 *Per peccatum mortale ipso facto regnum non amittitur.*

1045 *Deus in pœn# peccati aliquos regno pri uat.*

1046 *Ad 1. arg.*

1047 *Locus Oseæ exponitur.*

1048 *Ad* 2. *Ad dictum Anastasii Ni ceni Episcopi responsum.*

1049 *Rex à rectè re gendo dicitur.*

1050 *Reges & tyr# ni iidem olim fuerunt.*

1051 *Episcopus nomen est operis non honoris.*

1052 *Ad 3. Omnes potestas est à Deo, vt dante vel permittente.*

1053 *Deus cur impiis hominibus det regna, & imperia.*

1054 *Ad* 4. *Dei imago ad quam factus est homo quæ sit.*

1055 *Imago Dei du pliciter considerari potest.*

1056 1. *Difficultas.*

1057 1 *Sentent. Qui Christia nus non est, in Regem non potest eliga à Ca tholicis.*

1058 *An hæreticus in regem eligi possit.*

1059 *Reges sunt Ec clesiarum pro pugnatores & defensores.*

1060 *Prob#tur præ cedentia duo dicta.*

1061 *Præceptum Deutoronomij de rege elige#do non obligat.*

1062 *Hæreticus, & excommunicatus in Regem eligi non potest iure canonico.*

1063 2. *Difficultas. Leges condere tyrannus non potest.*

1064 *Opera gratiæ, & iustitiæ à Tyranno peti possunt.*

1065 *Sententia auctoris.*

1066 *Quæ quis præ stare poßit, vel non à tyr#no coactus.*

1067 *Tyrannus peccat non deponendo principatum, sed n# iudicando.*

1068 *Iudices ab ipso designati non peccant.*

1069 *Tyranni pacificè posside#tis leges obligant.*

1070 *An Tyranno sit soluendum tributum.*

1071 *Tyrannus iustè occidens, & m#dans occidi reum, non peccat.*

1072 *Papa habet suam auctoritatem ex dominica iussione sola.*

1073 *Imperatori concessa potestas condendi leges non potest reuocari.*

1074 *Populus Rom. potestatem condends leges à se abdicauit.*

8

1075 *Hæretici, qui negarunt in Ecclesia esse potestatem condendi leges.*

1076 *Aerius damnauir ieiunia Ecclesiastica.*

1077 *Arg. 1. haret.*

1078 2. *Argum.*

1079 3. *Argum.*

1080 4. *Argum.*

1081 5. *Argum.*

1082 6. *Argum.*

1083 7. *Argum.*

1084 8. *Argum.*

1085 *3. Conclusio. In Ecclesia est potestas condendi leges obligantes in conscientia.*

1086 *Probatur ex Scripturæ.*

1087 *Clauium nomine quid intelligatur.*

1088 *Christus fuit legislator, & potestatem ferendi leges Apostolis tribuit.*

1089 *Paulus habuit potestate# ferendi leges.*

1090 *Necessitas est subijci.*

1091 *B. Paulum ibi loqui de potestate spirituali Caluinus fatetur.*

1092 *Decretum Apostolicum in Concilio Hierosolymitano quomodo obligauerit.*

1093 *Cur prohibitum fuerit suf focatum.*

1094 *Cur præcepta sit talis abstinentia.*

1095 *Cur Paulus Corinthijs Ido lothyta concesserit.*

1096 *Quædam præcepta Paulus dedit, Corinthiis, quæ à Domino non acceperat.*

1097 *Potestas legis fere#dæ est perpetua Ecclesiæ traditio.*

1098 *Probatur rationibus vera sententia.*

1099 *Necesse est determinari ab Ecclesia tempus, quo Christi præcepta seruentur.*

1100 *Potestas hæc spiritualis.*

1101 *Potestas Ecclesiæ cur spiritualis dicatur.*

1102 *Etiam circa te#poralia leges ab Ecclesia ferri possunt.*

1103 *Hæresis hæc à quibus, & quot in locis damnata.*

1104 *Condere leges est actus supre mæ potestatis.*

1105 *Pontifex non cognoscit superiorem nisi Deum.*

1106 *Maiorem potestate# habet Papa in spiritualibus, qu# Imperator in temporalibus.*

1107 *Papa in aliquibus derogare potest iuri diuino.*

1108 *An Pontifex possit licitas vsuras facere.*

1109 *Responsio ad 1. arg. hæreticorum.*

1110 *Christus non vno in loco omnia tradidit.*

1111 *Præceptorum additio non improbatur, modo non sint contraria diuinis.*

1112 *Præcepta quæ dam diuinis addita.*

1113 *In lege gratiæ præcepta aliqua diuinis addere non fuit vetitum, qu#uis id in veteri concessum non fuerit.*

1114 *Pauca præcepta Ecclesiæ obligant.*

1115 *Libertas legis gratiæ non op ponitur Præla torum obedie# tiæ.*

1116 *Christus varias libertates nobis attulit.*

1117 *Liberati sumus à seruitute litteræ, vt tamen in noui tate vitæ ambulemus.*

1118 *Superioribus non est obedie# dum propter ipsos, sed propter Christum.*

1119 *Christus legislator summus.*

1120 *Christus vnus legislator eti# pro internis peccatis vale#s punire.*

1121 *Quatuor s#t traditionum genera.*

1122 *Traditiones quas Scriptura reprobat quæ sint.*

1123 *Achaz & Ma nasses ideo reprehensi sunt, quia fuerunt Idololatræ.*

1124 *Explicantur sententiæ Patrum ab Hæare ticis allatæ.*

1125 1. *Conclu.*

1126 *Potestas fere#di leges spirituales, fuisset in ordine putæ naturæ.*

1127 *Virtus moralis religionis fuisset in st atu puræ naturæ.*

1128 *2. Conclu.*

1129 *In statu innocentiæ fuisset eadem potestas, si durasset.*

1130 *3. Conclu.*

1131 *In statu naturæ lapsæ fuit statim eadem potestas.*

1132 *Abel fuit vir go, Sacerdos, & martyr.*

1133 *Potestas fere#di leges spirituales fuit in omni & statim.*

1134 4. *Concl.*

1135 *In lege scripta fuit potestas spiritualis condendi leges spirituales.*

1136 *Non quicumque potest imponere præcepta oblig#tia pro tempore, potest obligan tia in perpetuum.*

1137 *Ex voto & consensu non erat prohibitum aliquid diuinis præceptis addere.*

1138 *5. Conclus. Pontifices in lege veteri po tuerunt leges in spiritualibus condere.*

1139 *Sap.* 8.

1140 *Rex in populo Hebræo habebatpotestatem condendi leges iudiciales.*

1141 *Potestas legislatiua in populo Iudaico fuit valde imperfecta.*

1142 *Sacerdotes Iudæorum nunc non sunt legitimi.*

1143 *Potestas legislatiua est iun cta potestati iurisdictionis.*

1144 1. *Conclusio.*

1145 *Petro data fuit à Christo potestas legislatiua.*

1146 *Pascere idem est quod regere, & gubernare Græcum verbum est ###μ#####.*

1147 *2. Conclusio. Hæc potestas data est aliis Apostoles, sed minus perfectè quam Petro.*

1148 *Apostoli facti sunt Vicarij Christi.*

1149 *Christus Paulo omnium Ec clesiarum curam commisit.*

1150 *Matthias non habuit iurisdictionem ab Apostolis.*

1151 3. *Prob.*

1152 *Apostoli omnes habuer#t iurisdictione#.*

1153 *Christus Apostolis varias contulit diuersis temporibus dignitates.*

1154 4. *Prob.*

1155 *Cur Apostoli Hierosolymis pro legalibus conuenerunt.*

1156 *Petro potestas datæ est vt ca piti, aliis vt membris.*

1157 *Apostolis & Petro in quo consistat diuer sa iurisdictio à Christo collata.*

1158 *Sedes Romana cur dicitur Apostolica.*

1159 *Apostolorum institutio non fuit par per omnia.*

1160 3. *Conclus. Pontifex sum mus accepit à Christo potestatem legislatiuam.*

1161 *Romana Ecclesia non ab Apostolis, sed ab ipso Domi no primatum obtinuit.*

1162 *Pont. Max. n# dicitur Vicarius Petri, sed successor.*

1163 *Papa non habet suam potestatem per electionem, sed sibi à Deo con ceditur.*

1164 *Petrus suum principatum successoribus suis reliquit.*

1165 *Pontificem n# posse sine as sensu Cardinalium leges condere fals# est.*

1166 *Quæstio difficilis an Con cilium sit supra Papam, & primò qui teneant parte# aientem.*

1167 1. *Argum.*

1168 2. *Argum.*

1169 3. *Argum.*

1170 *4. Argum.*

1171 *5. Argum.*

1172 *6. Argum.*

1173 *Nullapotestas est immediatè in cœtu Ecclesiæ, & proinde Papa est supra Concilium.*

1174 *Non omnes in Ecclesia pari sunt potestate prædiți.*

1175 *Pontifex cur sit Christi Vicarius.*

1176 *Fœminæ non habent potestatem in Ecclesia.*

1177 *Ad 1. argum. Responsio ad argume#ta contraria Apostoli & eorum successores Ecclesiæ nomine intelliguntur.*

1178 *Prælati in Concilio quomodo obligent totam Ecclesiam.*

1179 *Concilium generale non potest leges ferre quæ totam Chri stian# Remp. obligent.*

1180 *Potestas ferendi leges à Monarchico statu in Regem tr#slata est.*

1181 *Septuaginta duobus Discipulis nullam Christus dedit potestatem legislatiuam.*

1182 *Discipuli minores erant Apostolis ordine & gradu.*

1183 *Duo Barnabæ Christi discipuli.*

1184 *Septuaginta duo nullam ac ceper#t à Christo iurisdictio nem.*

1185 *Episcopi non habent iurisdictionem à Christo, sed à Romano Pontifice.*

1186 1. *Arg.*

1187 *1. Sect.*

1188 *Rationes quæ probant à Romano Pontisice habere potestatem.*

1189 *Episcoporum auctoritas n# potest esse immediatè à Deo.*

1190 *Apostoli modo extraordinario iurisdictio ne# habuerunt.*

1191 *Iacobus à Petro Ierosolymitanus Episcopus factus est.*

1192 *Qui dicunt Episcopos à Christo immediatè habere potestatem.*

1193 *Quibus ratio nibus hæc sententia fulciatur.*

1194 *Confirmat.*

1195 *Ad 1. argum. Opinionis* 1. *responsio.*

1196 *Romanus Pontifex succedit Petro, vt pastori ordinario totius Ecclesiæ.*

1197 *Episcopi nullam habent par tem veræ Apo stolicæ dignitatis.*

1198 *Presbyteri suc cedunt discipulis per qu#dam simillitudinem.*

1199 *Ad 2.*

1200 *Christus nullum Episcop# elegit nec consecrauit.*

1201 *Ad 3.*

1202 *Ad* 4.

1203 *Ad* 5.

1204 *Ad* 6.

1205 *Discrime# inter caput naturale & mysticum.*

1206 *Ad* 7.

1207 *Ad* 8.

1208 *Episcopi cur fratres à Papa vocentur.*

1209 *Ad* 9.

1210 *Petrus quomodo Episcopos per orbem sparsos creauit.*

1211 *Ad* 10.

1212 *Ad* 11.

1213 *Sacerdos non absoluit in nomine Papæ, sed Dei.*

1214 *Ad 1. argum.*

1215 *Respondetur ad argumenta primæ opintonis.*

1216 *Ad* 2.

1217 *Ad 3.*

1218 *Ad* 4.

1219 *Dare subditos Episcopo, est facere illum superiorem.*

1220 *Episcopus quando consecratur quid accipiat.*

1221 *Ad 5.*

1222 *Potestas aliorum Apostolorum fuit sul ordinata pot stati Petri.*

1223 *Papa potest deprimere Episcopos, si neces se illi visum fuerit.*

1224 *Episcopi omnes à quo tempore à Papa auctoritatem habere cœperunt.*

1225 *Quomodò P#tifex iurisdictionem Episcopis conferat.*

1226 *Episcopus qua si speculator in Ecclesia po situs est.*

1227 *Episcopus est persona illustris.*

1228 *Violans decre tum Episcopi ab Ecclesia est deiiciendus.*

1229 *Episcopi possunt in suis Episcopatibus leges condere.*

1230 *Cur comites, duces & cæteri leges non possint condere, Episcopi poßint.*

1231 *Tertia quæd# sententia, de potestate Episcoporum à Papa dependente, vel non.*

1232 *Quælibet ciuitas potest sibi statuta præ scribere.*

1233 *Conclusio.*

1234 *In grauioribus causis Episcopus non potest leges condere.*

1235 *Caussæ grauio res quæ sint.*

1236 *Cur grauiores caussæ sint Papæ reseruatæ.*

1237 *Tyrannus non potest leges ferre.*

1238 *Nulla consuetudo vim habet sine voluntate principis.*

1239 1. *Conclusio. Respub. libera potest statuta edere iuri c#muni contraria.*

1240 2. *Conclusio. Quæ iure c#muni statuta sunt non possunt ab Episcopo abrogari.*

1241 *Inferior nullam habet iurisdictionem contra superiorem.*

1242 *Licet venire ex iusta caussa contra expressum domini mandatum, ob eius præs#ptam voluntatem.*

1243 *Episcopus potest minuere pœnite#tiam, à summo Pontifice imposit#.*

1244 *Aequitas iuris moderatio quædam est.*

1245 *Episcopus sine consilio capituli legem non posse feere quæ rationes probent.*

1246 *Episcopus sine sui capituli consensu leges ferre potest.*

1247 *Potest facere Episcopus capituli consensu quod fact# tenet.*

1248 *Consuetudo est optima legum interpres*

1249 1. *Conclusio. Episcopus non indiget synodo Parochorum ad fere#das leges.*

1250 *Episcopus sine consensu cleri, & populi non potest festa instituere.*

1251 *1. Conclusio.*

1252 *Singuli Cardinales non pos sunt leges con dere, quæ obligent vniuersam Ecclesi#.*

1253 2. *Conclusio.*

1254 *In Ecclesia sui tituli possunt leges condere.*

1255 3. *Conclusio. Cœtus seu col legium Cardinalium viuen te Pontifice n# potest legem con dere.*

1256 4. *Conclusio. Nec sede vacante.*

1257 *Irritum est, & inane quicquid cœtus Cardinalium duxerit exercendum sede vacante.*

1258 *In materia in risdictionis n# procedit argu ment# de maiori ad minus.*

1259 *Electores Imperatoris leges condere non possunt.*

1260 *Duo Cardinales possunt eligere Pontifice#.*

1261 *Cardinales n# possunt creare Cardinalem.*

1262 *Quatuor Patriarchæ præacipui.*

1263 *Quatuor Patriarchæ minus præcipui.*

1264 *Quilibet Patriarcha in suo Patriarchatu legem potest condere.*

1265 *Archiepiscopus est ordina rius totius pro ui#nciæ.*

1266 *Archiepiscopi possunt in suis diæ cesibus id præstare, quod Episcopi in suis.*

1267 *Generales alicuius regulæ congregant Concili# in quo statu#t ea quæ opus sunt ad sui conseruationem.*

1268 *Abbates qui possunt leges condere.*

1269 *Triplex est legatus Papæ.*

1270 *Omnes hi lega ti in sua prouincia leges condere possunt.*

1271 *Modò nihil statuant contra ius commune.*

1272 *Nuncius Apo stolicus leges potest condere.*

1273 *Not.*

1274 *A Mandatario Pontificis fiet lex.*

1275 *Legatus natus quis sit.*

1276 *Potestaslegati est ordinaria.*

1277 *An delegatus à legato possit subdelegare.*

1278 *Potestas condendi leges pro vna vel altera prouincia facile conceditur, non pro tota Ecclesia.*

1279 *Circa quæ Legati possint leges condere.*

1280 *An statutis legatorum teneantur subdi ti extra prouinciam.*

1281 *Eius est legem interpretari, cuius est condere.*

1282 *Generales ordinum poss#t leges condere.*

1283 *An poßint leges condere extra capitula.*

1284 *Abbas non potest præcipere Monacho præ ter id, quod in regula continetur.*

1285 *Qnæ præcipi possunt à Superioribus suis subditis.*

1286 *Quando regula non obligat ad culpam, Superior non potest obligare ad eam.*

1287 *An generalis cum capitulo, leges ferre pos sit, quæ sub aliqua regula non contineantur.*

1288 *Quæ regulæ antiquæ addi poßint.*

1289 *Cur clausura monialibus sit præscripta.*

1290 *Respondetur ad argumenta contraria.*

1291 *Prælati religionum limitatam habent potestatem in subditos.*

1292 *Prælati Religionum quomodo poßin aliquid præc pere quod no sit contentum in regula.*

1293 *Religiosus n# habet velle, & nolle.*

1294 *Perfecta obedientia legem nescit.*

1295 *An Pontifex possit religiosis viris clausuram indicere.*

1296 *Clausura mo nialium regulam non mutat, sicut Minorum c#uentualium.*

1297 *Religiosus religionis defor matæ quando teneatur ad eam reformatam seruandam.*

1298 1. *Opin.*

1299 *Sententiæ Pa tr# quæ sunt in Decreto, quando vt leges tenendæ sint.*

1300 *Argum.* 1.

1301 *Decretum ad ius Ecclesiasticum pertinet.*

1302 2. *& vera opi nio.*

1303 *Dicta S. Patrum in decreto inserta vim legis non habent.*

1304 *Iurisdictionis est non sanctitatis leges ferre.*

1305 *Decret# Grætiani à sede Apostolica ap probatum fuis se nullibi constat.*

1306 *Quæ continentur decreto Gratiani.*

1307 *Quæ vim leges habeant.*

1308 *Leges decreto insertæ nullius sunt auctoritatis.*

1309 *Dicta Gratia ni nullam vim legis habent.*

1310 *Dicta Sanctorum quulem vim habeant.*

1311 *Dictum Decreti non valet, si contradicat aliis posterioribus.*

1312 *Ad 1. argum.* 1. *opin.*

1313 *Epistola Leonis cur ab omnibus recipienda.*

1314 *Cyprianus errauit, docens rebaptiz#dos, quos hæretici baptizauer#t.*

1315 *S. Patrum sen tentiis cum vel omnes, vel ma ior pars idem censet refraga ri periculosissimum.*

1316 *Gratianus no luit Patrum sententiis vim legis tribuere.*

1317 *Cur Decret# Gratiani, pars iuris Canonici censeatur.*

1318 *Decret# Gratiani à nullo fuit Pontifice approbatum.*

1319 *Pontifex in causis decide#dis decretum allegans ad di rectionem solam id facit.*

1320 *Concilium generale cum summo Pontifice potest leges condere.*

1321 *C#cilium esse supra Papam qui teneant.*

1322 *Potestate# habet C#cilium secundum quosdam ferendi leges quæ obligent alios, sed non Pontifice#.*

1323 *Duplex est potestas Ecclesiastica.*

1324 *Potestas spiritualis in lege veteri qualis fuerit.*

1325 *1. Concl. Concilium tale nullam legem ferre potest, quæ Papam obliget.*

1326 *Qui Canonistæ & Theologi asserant Papam esse supra Concilium.*

1327 *Papa potest in legibus Concilij generalis dispensare, vel eas abrogare.*

1328 *Papa est supra Concilium.*

1329 *2. Concl.*

1330 *Concilium leges ferre posse, quibus adstrin gantur alij præter Papam probabile est, sed probabilius contrarium.*

1331 *C#cilium Tridentinum Confirmationem à Pio 4. petiit, & obtinuit.*

1332 3. *Concl.*

1333 *Concilium acephal# quale sit, & quam vim habeat.*

1334 *Quo iure Concilium ea m#data possit imponere.*

1335 *Concilium Constantiense cur alios electores præter Cardinales ad Pontificem creandum adiunxerit.*

1336 *Iure diuino ad quos extinctis Cardinalibus Pontificis electio pertineret.*

1337 *Reprobatur Victoriæ sententia.*

1338 *Renunciare Papatui quisque Pontifex potest.*

1339 1. *Argum.*

1340 *Photij damna tio quomodò facta.*

1341 *Concilij Constantiensis decretum non est probatum.*

1342 *Indubitato Pontifici nihil potest Concilium præcipere.*

1343 *Concilij Lateranensis de Primatu Romani Pontificis decretum.*

1344 *Concilio vniuersali potest Pontifex præcipere.*

1345 *Quando tot# non est maius sua parte.*

1346 *Frustra generalia Concilia non congregantur, etiamsi leges per se ferre non possint.*

1347 *A Concilio in quo Papa assistit appellari non potest.*

1348 *Consilium pro uinciale, vel nationale quæ sint.*

1349 *Concilium Prouinciale potest leges condere,*

1350 *Potestas ferendi leges in Concilio Synodali à quo sit.*

1351 *Concilia prouincialia quolibet triennio fieri debent.*

1352 *Concilia hæc in suis legibus non habent infallibilem auctoritatem.*

1353 *Quædam fue runt implicitè, & interpretatiuè approbata.*

1354 *Prouincialia, & nationalia Concilia ad quid sint vtilia.*

1355 1. *Conclus.*

1356 *Capitulum sine Episcopo eo viuente non potest leges condere.*

1357 2. *Conclus.*

1358 *Capitul# circa suos capitulares aliqua potest statuta condere.*

1359 *Quando de vno defectu quæritur, in aliis habilitas præsupponitur.*

1360 3. *Concl.*

1361 *De quibus ca pitulum statuere possit sine consensu Episcopi.*

1362 *Episcopus & Decanus sunt capita capituli, sed diuersa ratione.*

1363 *Capitulum Ecclesiæ collegiatæ nihil potest statuere sine licentia Episcopi.*

1364 *4. Concl.*

1365 *Capitulum ca thedralis Ecclesiæ sede vacante quid possit.*

1366 *Capitulum se de vac#te succedit in his, quæ sunt iuris dictionis ord. nariæ.*

1367 *An Capitul# possit dispensare cum illegitimo sede vac#te ad Mi nores, & simplex beneficium.*

1368 *Communitas quas leges ferre possit vel non.*

1369 *Communitates quomodo se poßint gerere ad seru#das suas leges.*

1370 *Quilibet potest tradere al teri ius in se, & c#munitati, & facere se subditum illius.*

1371 *Communitates religiosæ & Capitula Prouincialia, & generalia possunt sibi leges condere.*

1372 *Voti obedientiæ obligatio quam vim habeat.*

1373 *Hæc potestas est delegabilis.*

1374 *2. Concl.*

1375 *Potestatem ferendi leges in totam Ecclesiam non expedit delegari à Pontifice.*

1376 *Mulier null# auctoritatem habere, nec docere potest.*

1377 *3. Concl.*

1378 *Mulier potest ex Pontificis delegatione leges condere.*

1379 *Mulier ex officio publicè docere, & actus iurisdictionis exercere non potest.*

1380 *Excommunicatio fœminis committi potest, sed à solo Papa.*

1381 *An Abbatissæ & Priorissæ iurisdictionem habeant spiritualem in moniales.*

1382 *Abbatissæ in suas moniales iurisdictio.*

1383 1. *Argum.*

1384 *Alia sentent. Si prælatus fiat Hæreticus, an à sua dignitate excidat.*

1385 1. *Concl.*

1386 *Potestas inrisdictionis esse potest iu homine bapti zato iniquissimo.*

1387 *Talis pœna iure humano non est imposita nec diuino.*

1388 *Potestas hæc manet in insideli, donec ab Ecclesia priuetur.*

1389 *Hæresis interna non priuat potestate Ecclesiastica.*

1390 *Hæreticus occultus non amittithc# potestatem.*

1391 *Nulla censura est de iure diuino, quamuis potestas ferendi sit de iure diuino.*

1392 *Hæreticus pu blicus manet excommunicatus ipso facto.*

1393 *Si Papa fiat hæreticus non excidit à dignitate ipso facto.*

1394 *Papa in schisma lapsus non vult esse caput Ecclesiæ.*

1395 *Per hæresim iurisdictionem amitti ipso facto qui sentiant.*

1396 *Chismaticus ipso facto amittit iurisdictionem.*

1397 *Extra Ecclesiam peccata non remittuntur.*

1398 *3. Sent.*

1399 *Schismaticus & hæreticus manifestus amittit iurisdictionem, non occultus.*

1400 *Qui schismatici, & hæretici iurisdictionem amittunt.*

1401 4. *sent.*

1402 *Hæreticus schismaticus partim amittit aliquid iurisdictionis partim retinet.*

1403 *Resolutio Authoris.*

1404 *Sub ordinatio est nomen æquiuocum.*

1405 *1. Concl.*

1406 *Potestas Ecclesiastica præstat regia dignitate.*

1407 *In quo præstat Ecclesiastica potestas ciuilis.*

1408 *Io#nem VIII. Fœminam P# tisicem fuisse est fabulosum. Mulier est incapax iurisdictionis Ecclesiasticæ.*

1409 *Laicus non potest fieri Episcopus.*

1410 2. *Conclusio. Potestas Ecclesiastica nobilior ciuili ordine morali.*

1411 *Romanus Pontifex de omni bus præsulibus iudicat, de eo nullus.*

1412 *Bonus Imperator est intra Ecclesiam non supra.*

1413 *Duo errores contra Pontificem redarguuntur.*

1414 *Potestas sæcularis est subiecta, & subordinata Ecclesiasticæ.*

1415 *P#tifex potest legem ciuilem ad salutem animarum necessariam condere, & contrariam abrogare.*

1416 *Non esset sufficienter proui sum Ecclesiæ, si in ea non esset potestas ad cont inendos in officio principes sæculares.*

1417 *Prouidentia Dei erga summum Pontificem.*

1418 *Pontifex non debuit esse sub iectus principibus in propria persona.*

1419 *Argumenta quæ probant regiæ potestati subiectam esse P#tifici#.*

1420 *Respondetur ad argume#ta.*

1421 *Regnum lectus populi dicebatur Sacerdotale, & regnum sacerdotium dicitur regale.*

1422 *Peculiare est legi nouæ, vt Sacerdos summus non subiiciatur Principi.*

1423 *Rex Angliæ sibi vsurpat nomen capitis Anglicanæ Ecclesiæ.*

1424 *1. Confutatio. Hic error refellitur.*

1425 *Patres anteponunt Sacerdotem seu Episcopum regi.*

1426 *Ex histori is antiquis asseritur.*

9

1427 *Lex humana indirectè act# internum pro hibere potest.*

1428 1. *Opinio. Qui dicunt actus internos prohiberi ac puniri posse lege humana.*

1429 1. *Argum.*

1430 *Rationes quibus hi auctores suam sente#tiam tuentur.*

1431 *Christus habuit iurisdictione# inactus internos.*

1432 *Actus merè interni non pos sunt humana lege imperari aut vetari.*

1433 *Indubium est legem ciuilem actus internos non posse præcipere, aut vetare.*

1434 1. *Ratio.*

1435 *Sententia & lex in quo differant.*

1436 2. *Ratio.*

1437 *Responsio ad rationes supradictas.*

1438 *Homines ad custodiam legum humanarum magis mo uentur pœna, quam amore.*

1439 3. *Ratio. Quid sit lex.*

1440 *Mensura debet esse homogenea mensurato.*

1441 *Errat si quis existimat seruitutem in to tum hominem cadere.*

1442 *Actibus mere internis obligationes fieri non possunt.*

1443 *Cogitationis pœnam nemo meretur.*

1444 *Ecclesia non iudicat de occultis.*

1445 *Ex terior hæreticus pœn# incurrit non interior.*

1446 *Not.*

1447 *Actus exterior cum inte riori dupliciter comparari potest.*

1448 *Voluntas qu# do puniatur.*

1449 *Affectus qui adiungitur actus externo potest prohibe ri.*

1450 *Affectus efficax prohiberi potest, sed pœna non potest infligi propter illum.*

1451 *Ad 1. Argu.* 1. *Solutio.*

1452 *Cur Benedictini euntes in curiam exc#municab#tur.*

1453 2. *Solutio.*

1454 *Non punitur malus animus: sed actio & omissio per se mala.*

1455 1. *Dictum Suarez.*

1456 *Simoniacos oc cultos Ecclesia non excommunicat.*

1457 *Quì malus non probatur, bonus præsumitur.*

1458 2. *dict# Suarez.*

1459 *Ecclesia potest prohibere actione# externam malam procede#tem ex tali affectu.*

1460 *Qui ex timore humano hæ resim profitetur, non est exc#municatus.*

1461 3. *dict# SuareZ.*

1462 *Affectus simo niacus si non manifestetur exterius pacto pro emptione facto non exc#municatur.*

1463 *Præcepto ieiunij non præcipitur voluntas ieiunandi.*

1464 *Præceptum ieiunandi est merè negatiuum.*

1465 *In præcepto seruandifest# duo includuntur.*

1466 *1. Solutio.*

1467 *2. Solutio.*

1468 *Cur Ecclesiæ puniat voluntatem non recipiendi ordinem post ad eptionem beneficij curati.*

1469 3. *Solutio.*

1470 *Ordo presbyterij iure diuino annexus est beneficio parochiali.*

1471 *Iustè alitur minister qui futurus est i doneus, vt ministret.*

1472 1. *Sol.*

1473 *Non satis facit præcepto Ecclesiæ, qui in Missa nullam habet intentionem interiorem.*

1474 *Finis præcepti non cadit sub præcepto.*

1475 *Deuotio quid si*

1476 2. *Solutio.*

1477 *Difficultates* 2. *solutionis.*

1478 *Præcepta diuina de actibus internis modificari n# possunt ab Ecclesia.*

1479 *1. Corol. VaZ.*

1480 *Beneficiarius qui recitauit horas sine attentione, tenetur eas repetere.*

1481 *Irreuerentia est alloqui Deum sine attentione.*

1482 2. *Corol.*

1483 *Beneficiarius qui non recitat cum atte#tione non facit fructus suos.*

1484 *Hæc pæna n# est purè Ecclesiastica.*

1485 1. *diffi. huius doctrinæ.*

1486 *Qui orauit sine attentione inuoluntaria non tenetur repetere officium.*

1487 *Cur præcept# orandi cum attentione obliget sub mortali aliqu#do.*

1488 *Deus non punit semper peccata in hac vita pæna temporali.*

1489 *Oratio externa sine attentione est alicuius valoris.*

1490 3. *Sol. Opinio. Ioannis Medinæ.*

1491 *Reiicitur à Suarez.*

1492 *C#firmat author.*

1493 1. *Concl.*

1494 *Intentio non potest cadere sub præcepto Ecclesiæ.*

1495 2. *Concl.*

1496 *Quando intentio cadit sub præcepto.*

1497 *Potest punire falsos contractus.*

1498 *Quam deuotionem præcipere possit Ecclesia.*

1499 *Priuatio fru-ctuum non estannexa omis-sioni fructu#iure diuinosed Ecclesia-stico.*

1500 4. *Conci.*

1501 *Qui dicit officium sine attentione debita, tenetur iterum recitare.*

1502 *Credentes hæreticis duplicis sunt generis, & qui n# illi.*

1503 *Eustachiani hæretici qui essent.*

1504 *Quid opus sit vt incurratur exc#municatio contra hæreticos in Bulla cœnæ.*

1505 *Vota interna quomodo irritentur.*

1506 *Votum seruandum non est contra voluntatem Superioris.*

1507 *Circa confessione# duo sunt præcepta diuina.*

1508 *Impugnatur Solutio VaZquez.*

1509 *Confessio qu# Ecclesia præcipit comprehendit peccata interna.*

1510 *Pontifex potest peccator# internor# absolutionem sibi reseruare.*

1511 *Difficillimum est cognoscere proprios actus internos.*

1512 *Christo vt homini c#municata est potestas alligandi ad actus internos.*

1513 *Potestas gubernatiua Reip. num potest obligare ad in ternos actus.*

1514 *Homo quoadactus internossoli Deo sub-ditur.*

1515 1. *Concl.*

1516 *Cuiuslibet virtutis aliquis. actus præcipi, & vitij similiter prohiberi potest lege humana.*

1517 1. *Pars prob*

1518 *Legibus humanis soli iustitiæ actus præcipi possunt.*

1519 *Lex humana cuiuslibet vir tutis actus præcipere potest.*

1520 *Post Christi aduentum ad summum Pontificem pertinet de religione leges ferre.*

1521 *Legis humanæ simpliciter effectus est, reddere hominem simpliciter bonum.*

1522 *Quin# actus lege humana præcipi possint.*

1523 2. *Pars prob.*

1524 *Non minus necessari# est Reip. vitare malum quàm bonum facere.*

1525 *2. Conclusio. Lege humana non possunt præcipi omnes actus virtut#* 1. *Pars prob.*

1526 *Lex humana debet esse moderata.*

1527 *Lex humana diuinam determinat quoad tempus.*

1528 2. *Pars prob.*

1529 *Pæupertas Eu#gelica humana legi præcipi potest.*

1530 *Nemo potestate humana ad paupertatem Euangelicam obligari potest.*

1531 *Virginitas est virtus præcellens.*

1532 *Continentiæ & virginitas nulla humana lege præscribi potest.*

1533 *Status religionis humana lege præscribi non potest.*

1534 *Nonnulli ob nonnulla peccata in monasteria includebantur.*

1535 *Princeps potest aliquem ob bonum commune ad matrimonium compellere.*

1536 *Sacramentalis Confessio à Christo instituta est.*

1537 *Nulla lege Ecclesiastica publica Confessio præscribi potest.*

1538 1. *argument. Indifferentia an lege humana prohiberi possint.*

1539 *2. argument.*

1540 *Indifferentia lege humana prohiberi posse demonstratur.*

1541 *Bonus actus propter aliud maius bonum prohiberi potest.*

1542 *Legislator hu manus non intendit obligare ad operandum hac vel illa intentione.*

1543 *Caussæaliqus sunt mixti fori quæ possunt à diuersis iudicari.*

1544 *Facultates diuersæ versantur circa diuersas materias.*

1545 *Politiciquales sint.*

1546 *Politicorum ratio omninò explode#da est.*

1547 *Leges cùm ali quid minus iustum præcipiunt, id tantum permittunt.*

1548 *Lex Canonica, & Ciuilis in quo conneniunt, & differunt.*

1549 *Materia legis Canonicæ quæ sit.*

1550 *Materia legis ciuilis quæ sit.*

1551 *Omne peccatum quatenus concernit salutem animæ est materia iuris Canonici.*

1552 *Leges ciuilis & Ecclesiastica in vna materia concurrunt.*

1553 *Leges ciuiles de Ecclesiis & aliis quomodo vim habeant.*

10

1554 *Fori variæ significationes.*

1555 *Forum pro territorio vsurpatur.*

1556 *Forum Ecclesiasticum duplex, interius & exterius.*

1557 *Leges humanæ obligant in conscientia.*

1558 *Hæreticorum de legibus Princip# opinio.*

1559 *Gersonis verba inordinatè prolata.*

1560 *Gerson in ea sententia non fuit, quæ illi tribuitur.*

1561 *Explicatur sententia Gersonis.*

1562 *Gerson multùm differt ab hæreticis nostri temporis, & aliis.*

1563 *Gerson confusè loquitur, & merito reiicitur.*

1564 *Iuniores quidam grauius errar#t quàm Gerson.*

1565 *Forum internum quid sit.*

1566 *Confirm.*

1567 *6. Concl.*

1568 *Potestatibus sæcularibus obediendum esse docet Aso stolus.*

1569 *Etiam in conscie#tia sumus obligati parere Principibus.*

1570 *Rationes quibus probatur potestas politica.*

1571 *Potestas politica non est data semper à communitate, sed iure bel li acquisita.*

1572 *Filius in conscientia Patri obedire tenetur.*

1573 2. *Con.*

1574 *Discrime# peccati mortalis, & venialis vnde sumatur.*

1575 *Principes Ecclesiasticos & sæculares potestatem accepisse obligandi ad pœnam ætern# incertum est.*

1576 *Quando quis Superiori parere teneatur, vel non.*

1577 1. *Opin. Soti.*

1578 *Sententia iudicis non legitimi nulla est.*

1579 *2. Opinio.*

1580 *Leges & iudicia tyr#norum, quæ sint validæ.*

1581 *Respubl. quomodo leges & iudicia tyranni probabit.*

1582 *Actus tyranni, iusto Dominio superueniente rescindendi.*

1583 *Communis error populi dat iurisdictione#.*

1584 *Indi insulani quo iure peruenerint ad Regem Hispaniæ.*

1585 *Tyrannus inuade#do Principatum, & retinendo peccat.*

1586 *Sed non peccat iudicando.*

1587 *Duplex malitia tyranni Principatum retinentis.*

1588 *In quo peccet Tyrannus iudicando.*

1589 *In quo pecce#t Tyrannorum iudices.*

1590 *Ad argum. pro Soto.*

1591 *Tyr#nus quomodo suo prin cipatui cedere teneatur.*

1592 *Leges humanæ ob solam præsumptione# delicti latæ n# habet vim.*

1593 *Dupliciterlex fundatur in præsumptione.*

1594 *Duplex est præsumptio.*

1595 *Duplex genus præs#ptionis.*

1596 *Præsumptio iuris & de iure quæ sit.*

1597 *Altera species præsumptionis quæ sit.*

1598 *Quæ lex in falsa præsumptione fundata dicatur.*

1599 *Testamenta minùs solemnia valent in conscientia.*

1600 *Testamenta minùs solemnia cur à lege irritentur.*

1601 *Præsumptio ad forum iudiciale pertinet, non conscientiæ.*

1602 *Victor peccat, quod iniustè ei adiudicat# est capiens.*

1603 *Reus non peccat parendo iniustæ sententiæ.*

1604 *Hæres qui n# confecit inue#tarium tenetur soluere cre ditoribus vltra vires hæreditatis, sed non in conscientia.*

1605 1. *Con.*

1606 *Lex non obligat in c#scientia, quando legislator id non intendit.*

1607 *Quæstio.*

1608 *1. opin.*

1609 1. *argu.*

1610 *Probatur nullam esse legem, quæ non obliget in c#scientia.*

1611 *Solu.*

1612 *Replica.*

1613 *Conf.*

1614 *Leges religionum an obligent ad culpam.*

1615 2. *Con.*

1616 *Ad argumenta.*

1617 *Pœna aliqu#do infertur sine culpa, non sine caussa.*

1618 *Promissio non acceptata non obligat.*

1619 *Consili#aliud est simplex, & aliud reuerentiæ.*

1620 *Ad conf.*

1621 *Lex pœnalis sicut & vot# semper ad aliquid obligat in conscientia.*

1622 *Princeps non potest præcipere sub mortali in materia leui.*

1623 *Potestas Ecclesiastica saltem in Pontifice est immediatè à Deo.*

1624 *Exc#municationes ad terrendum ferendæ non sunt.*

1625 *Excommunicationes de rebus minoribus non sunt contemnendæ.*

1626 *Prælatus potest obligare, sub mortali ad silentium.*

1627 *Deus obligauit Adamum sub mortali, vt abstineret à pomo.*

1628 *Cur peccatum Adæ mortale fuerit.*

1629 *Homo non potest obligari ex voto rei leuissimæ ad culpam mortalem.*

1630 *In arbitrio superioris non est obligare sub mortali, vel veniali.*

1631 *Maiora minoráve præcepta sunt, prout qui ea mandauit, voluerit.*

1632 *Explicatur Clement. exiuit.*

1633 *Ex voto in materia graui non potest quis obligari sub veniali.*

1634 *Suar. in scriptis.*

1635 *Votum est priuata lex.*

1636 1. *obiectio.*

1637 *Solutio.*

1638 2. *obiectio.*

1639 *B. Bernardi sententia explicatur.*

1640 *Solutio.*

1641 *Agens naturale operatur secundum vltimum potentiæ, non liberum.*

1642 1. *opin.*

1643 *Qui docent legem humanam non obligare sub mortali.*

1644 *Communis & vera opinio.*

1645 *Non esset satis prouisum Ecclesiæ, & reip. si non possent præcipere sub mortali peccato.*

1646 *Etiam ciuiles leges quandoque obligant sub mortali.*

1647 2. *pars con. prob.*

1648 *Quid sit peccare ex conte#ptu & quomodo lethale.* 1. *opinio.*

1649 *Quid sit peccare ex contemptu iuxta quosdam.*

1650 *Per veniale peccatum Deus contemnitur.*

1651 2. *opin.*

1652 *Alij dicunt peccare ex contemptu esse peccare ex consuetudine.*

1653 *Ex consuetudine præsumitur c#temptus in foro externo.*

1654 3. *opi. auctor. Quid sit verè ex contemptu legem transgredi.*

1655 *Notab. 1.*

1656 *Contemptus partim in intellectu, partim in affectu esse potest.*

1657 *Contemptus vitiosus.*

1658 *Cantemptus rerum improportionatus vitiosus.*

1659 *Contemptus nimius rerum necessariar#, quibus virtutibus aduersetur.*

1660 *Iudici# temerarium est contra iustitiam.*

1661 *In contemptu agitur contra ius alterius.*

1662 *In omni peccato mortali inte#ditur Dei contemptus.*

1663 *Modus dicendi quorundum recentiorum. Velle & facere, qua indicant spiritualem contemptum, peccatum est.*

1664 *Contemptus potest esse peccatum veniale.*

1665 *Contemptus ad quæ vitia reducatur.*

1666 *Contemptus duplici ex capite potest esse peccatum mortale.*

1667 *Transgredilegem ex contemptu legislatoris semper videtur esse mortale.*

1668 *Contemnere prælat# quando est peccat# mortale.*

1669 *Refutantur quædam Caietani dicta.*

1670 *Alia explicatio peccati ex contemptu.*

1671 *Prælatus lex est animata.*

1672 *Exanimantur dicta Caietani.*

1673 *Nemo respiciens ad malum operatur.*

1674 *Contemptus cur semper sit peccatum mortale.*

1675 1. *Regula. Lex non obligat ad mortale in materia leui.*

1676 2. *Regula.*

1677 *Extrahere merces à regno, non est peccatum mortale.*

1678 3. *Regula. Lex humana quando ad mor tale obligat.*

1679 4. *Regula. Communis vsus imterpretatur legem obligare ad mortale.*

1680 5. *Regula. Verbum præcipio, & similia in legibus Ecclesiasticis obligant ad mortale, non in sæcularibus.*

1681 *Explicatio Clem. exiuit.*

1682 *Quæ verba indicent lege# sub mortali obligare.*

1683 *Cur Verbum præcipio in regula B. Francisci obliget sub mortali.*

1684 *Oportet aliquando solum congruentiam significat.*

1685 *C#silia Euangelica per verba imperatiui modi ponuntur.*

1686 *Verbum mandamus an æquipolleat præcepto.*

1687 *Verbum oportet non semper inducit obligationem in conscientia.*

1688 *6. regula.*

1689 7. *regula.*

1690 *Clerici vel religiosi qui intersunt agitationibus Taurorum non sunt excommunicati*: *& quantùm peccant.*

1691 *Excommunicatio minor propter veniale incurri potest.*

1692 *Depositio grauißima pœna & ob mortale solùm infligitur.*

1693 *Degradatio qualis pœna sit.*

1694 8. *regul.*

1695 9. *regula.*

1696 *Consuetudo quam vim habeat ad declarandam legis obligationem.*

1697 *Quando lex se non explicat non obligat in conscientia.*

1698 1. *opin.*

1699 *Quæ præcepta obligent sub pœna peccati mortalis.*

1700 2. *opin.*

1701 *Transgredi præceptum humanum semel vel iterum non esse mortale qui sentiant, sed sæpius.*

1702 3. *opin.*

1703 *Aliquando ex legis humanæ transgressione peccatur mortaliter.*

1704 *Hæc opinio partim probatur.*

1705 *Audire Missam quotidie in c#munitatibus quibus hoc est præceptum, non est mortale.*

1706 *Transgressores legis humanæ excusantur à mortali, quando aliqua leui de caussa id faciunt.*

11

1707 *Pro nulla re culpa mortalis aut venialis committenda est.*

1708 *Probatur sub periculo mortis legem humanam non obligare.*

1709 *Caietani opinio obligare posse legem humanam sub periculo mortis.*

1710 *An liceat tractare cum excommunicatis metu mortis.*

1711 *3. opinio. In multis casibus lex humana obligat, in altis non.*

1712 1. *con.*

1713 *Lex humana potest obligare cum vitæ discrimine.*

1714 *Periculo se exponere in multis casibus est opus fortitudinis.*

1715 *Respubl. non habet dominium vitæ ciuium, sed conuenientem vsum.*

1716 *Ciuis magis est reip quàm sui ipsius.*

1717 2. *con.*

1718 *Lex humana communiter non obligat cum vitæ periculo.*

1719 1. *Macha.*

1720 2. *Ver.* 41.

1721 *Legi non subiacet neceßitas.*

1722 *Quoties lex obligat sub pœ nacapitis, obligat cum periculo vitæ, hoc reijcitur.*

1723 *Remigantes in triremibus Turcar# contra Christianos non excommunicantur.*

1724 *Ad 1. argu.* 1. *opinionis.*

1725 *Ad* 2.

1726 *In præcepto conseruandi vitam duo includuntur.*

1727 *Ad fund.* 2. *opin.*

1728 *Ad 1. argu.* 3. *opin.*

1729 *Ad 2.*

1730 *Metu mortis sine veste, & aliis requisitis Missam celebrare licet.*

1731 *Vt communicet infirmus, non licet sacerdos celebrare post ieiunium solutum.*

1732 *Cum periculo mortis licet c#trahere matrimonium in gradu prohibito, sed non consummare.*

1733 *Obiectio.*

1734 *Contrahens cum consanguinea metu mortis, non committit sacrilegium.*

1735 1. *expositio.*

1736 *Communicare cum excommunicato quo modo liceat.*

1737 *Quando licitum sit celebrare excommunicato.*

1738 *Nec metu mortis licet dare Eucharistiam nominatim ex communicato.*

1739 *Salus communis præferenda propriæ.*

1740 *Viator famis necessitate pressus, nihil inueniens nisi carnes in Idolio positas eas non debet edere.*

1741 *Carthusiani non voto expresso, sed ex ordinatione positiua tenentur à carnibus abstinere.*

1742 *Carthasianorum constitutiones nullæ, quæ à carnibus abstinentia prohibeant.*

1743 1. *opin.*

1744 *Licet Carthusiano in extrema neceßitate constituto abstinere à carnibus.*

1745 *Carthusianus posset vesci carnibus si id esset necessarium ad vitandam mortem.*

1746 2. *opin. VaZq.*

1747 *Rationes ob quas Carthusianus etiam cum vitæ periculo à carnihus abstinere poßit.*

1748 *Cur ex cæteris religionibus ad Carthusianam transitus fieri possit.*

1749 *B. Martinus in mortis articulo molliora stramina fugit.*

1750 *Quando non sunt alij cibi, potest, & debet Carthusianus carnibus vesci.*

1751 *Cibi alij, si nociui non sint. non sunt pro nihilo reputandi.*

1752 3. *opin.*

1753 *Carthusiano licet abstinere à carnibus c# probabili vitæ periculo.*

1754 4. *opinio.*

1755 5. *opinio.*

1756 1. *con.*

1757 *Numquam est necessari# ad tuendam vitam vesci carnibus.*

1758 *Quando Carthusiano carne vesci licet.*

1759 3. *Con.*

1760 4. *Con.*

1761 *Quando non est graue periculum, obligatorium est à carnibus abstinere.*

1762 *Quid sit dicendum de esu Idolothytor#.*

1763 *Quando est peccatum vesci Idolothytis.*

1764 *Augustini sen tentia de eo, qui fæme pres sus, cogitur vesci idolothytis.*

1765 *Quomodo licitum sit vesci idolothytis.*

1766 *De Eleazaro quid Vazquez enserit.*

1767 *Medicus non peccat qui Carthusiano carnes ministrat in necessitate.*

1768 *Non semper est malum abstinere ab omni cibo ad vitam necessario.*

1769 *Iuuenes exemplum edunt suæ abstine#tiæ memorabile.*

1770 *Ab omni lege extrema necessitas exempta est.*

1771 *Fame mori est vltimum malorum omnium.*

1772 *Finis legis duobus modis cessare potest.* 1. *Opin.*

1773 2 *Opin.*

1774 *Lex quæ desinit esse vtilis, est nulla.*

1775 1. *Conclusio.*

1776 *2. Conc.*

1777 3. *Conc.*

1778 4. *Conc.*

1779 *Finis legis dupliciter cessare potest.*

1780 1. *Dictum aliquorum.*

1781 2. *Dictum.*

1782 3. *Dictum.*

1783 4. *Dict.*

1784 5. *Dictum.*

1785 *Author.*

1786 *Prœuaricator legis, qui non obseruat lege# secundum me#tem eius.*

1787 *########## quid propri# sit.*

1788 *Quando sunt valida, quæ fiunt contræ intentionem legum.*

1789 *Verba alicuius contractus, n# habent eamde# intentionem quam in cortice sonant.*

1790 *Maioratus dominium habe#t incide#s in aliqua crimina. quid agere debeat.*

12

1791 *Lex non habet vim legis, donec promulgata sit.*

1792 *Mos Romanorum in legibus promulgandis.*

1793 *Respu. Christiana legibus Romanorum tota fere soluta est.*

1794 3. *Opin. Pan. & Syluest.*

1795 *Lex naturæ obligat omnes, à quibus cognoscitur.*

1796 *Modus dicendi apparens.*

1797 *Homines non videntur posse se obligare promissionibus merè internis.*

1798 *Incommoda magna sequerentur, si leges sine promulgatione ferrentur.*

1799 *Opinio anctoris.*

1800 *Iure naturæ lex omnis, quæ sine promulgatione lata est, non obligat.*

1801 *In lege Princeps se gerit, & imperat vt princeps.*

1802 *Lex diuina an externa promulgatione indigeat.*

1803 *De potentia Dei absoluta sine solemni promulgatione, lex humana esse non potest.*

1804 *Regulæ Cancellariæ non sunt propriæ leges.*

1805 *Interpretatio earum vim legis non habet.*

1806 1. *Opinio.*

1807 *Leges vt obli ge#t in singulis prouinciis pro mulgari debent.*

1808 1. *Argum.*

1809 *Legem Pontificiam obligare antequam premulgetur in Prouinciis pro bat Auctor.*

1810 1. *opin.*

1811 *Qui tenent legem, post promulgationem statim obligare.*

1812 2. *opin.*

1813 *Qui tenent legem non obligare ante duos menses a publicatione.*

1814 *Romæ qui non seruant legem Pontifici# ante duos menses promulgatam puniuntur.*

1815 *Prob.* 1.

1816 *ad 1. arg. 1. sen.*

1817 *Sententia decisiua Anctoris.*

1818 *In legibus P# tificis hoc authe#tic# non habet locum.*

1819 *Benefici#iuris non est aufere#dum.*

1820 *Lex principis generalis est & omnes ligat.*

1821 *Leges Pontificiæ, & regnorum non subditorum imperio non subd#tur authen. tico.*

1822 *Ignor#tes non ligantur lege pœnali, vel sententia.*

1823 *De legibus irritatoriis & non irritatoriis eadem est ratio.*

1824 *In quo differant Sotus & Vazquez.*

1825 *Contractus post duos menses publicationis facti sunt irriti, etiamsi ignorentur à contrahentibus leges irritantes.*

1826 *Ignor#tes ratione pœnæ ligari possunt, in bineficialibus, & spiritualibus.*

1827 *Necessaria est notitia reuocationis fruen ti priuilegio.*

1828 1. *Opin.*

1829 *Priuilegium requirit scientiam eius in cuius fauorem cedit.*

1830 *Vt operetur lex notitia requiritur.*

1831 *Beneficij collatio absenti facta reuocari non potest ab Episcopo.*

1832 2. *opinio.*

1833 *Priuilegi# non dat plenum ius ignoranti.*

1834 *Beneficium non confertur in initum.*

1835 *Princeps supremus potest priuilegium reuocare antequam acceptetur ab eo, cui concessum est.*

1836 *Auctoris sentantia.*

1837 *Matrimoni# contrahens in gradibus prohibitis antequam sciat obtentam dispe#sationem nihil facit.*

1838 *Auctoris sententia.*

1839 1. *Opin.*

1840 2. *opinio.*

1841 *Casus quæstionis.*

1842 *Vt homo obliget hominem, necesse est eius voluntatem externis signis explicari.*

13

1843 *Leges Canonicæ nullo modo pendent à consensu populi.*

1844 *Pontifex non à populo, sed à Christo legis latiuam habet potestatem.*

1845 *Princeps est superior tota Republ.*

1846 *Omnes vehementer abhorre#t, vt seipsos puniant.*

1847 *Principes habent potestatem à populo independente#.*

1848 *Imperi# inducit necessitate#.*

1849 *3. opin. Auth. Leges quæd# iustæ sunt, quæ d# iniustæ, hæ non obligant ante acceptationem.*

1850 *Maior pars Doctorum tenet legem, sine acceptatione, aut cum repugn#tia populi non obligare.*

1851 *Desuetudo, & consuetudo contraria differunt.*

1852 *P#tifex habet potestatem ad obligandum omnes Christi fideles, vt su# legem seruent, & acceptent.*

1853 *Prælati inferiores habent potestasem n# dependente# à suis Ecclesiis.*

1854 *Reges possunt obligare subdi tos, vt legem seruent, & acceptent.*

1855 *Legislator n# potest obligare vnam partem, dum alia non acceptat.*

1856 *Not. 1. Ex eo quod lex communiter non seruatur, non est inutilis & per niciosa.*

1857 *Firmitas auctoritatis, & stabilitatis in lege attende#da est.*

1858 *Fieri potest, vt lex acceptetur, quoad vnum, & n#quoad aliud*

1859 *Diuisio.*

1860 *Quis modus acceptationis esse debeat.*

1861 *Quæ intelligenda sit communitas, quæ legem recipiat.*

1862 *In moralibus consensus maioris partis ce#setur c#munitatis.*

1863 *Homo in legibus cum me#bris proximæ suæ c#munitatis confirmari debet.*

1864 *Desuetudo legis scuius casus non occurrit, n# tollit illam.*

1865 *Lex quando n# recepta dicatur.*

1866 1. *Con. Prima opinio circa tempus de suetudinis requisitum, vt lex obligare desinat.*

1867 2. *opin.*

1868 3. *opinio.*

1869 2. *Conc.*

1870 *Tempus desue tudinis debet esse designat# à principe.*

1871 *Potest populus à legibus sibi nouiter datis appellare.*

1872 *Licet ad Pap# poßit fieri sup plicatio, non tamen differri literar# eiusdem executio.*

1873 *Ad Pontificem quomodo recurre#dum sit.*

1874 *Leges Pontificum de censibus seruantur.*

1875 *Principes sæculares erga Pontificum rescripta quomodo se gerant.*

1876 *Bulla Pij V. de censibus non recepta in Hispania.*

1877 *Corruente dispositione per contrariam consuetudine# corruunt clausulæ in ipsa insertæ.*

1878 *Scientia regis non requiritur ad introduce#d# consuetudinem.*

1879 *Tauror# agitatio quomodo permissa.*

1880 *Duo vel tres actus sufficere non possunt, vt lex in desuetu dinem abusse dicatur.*

1881 *1. Differ.*

1882 *C#suetudo legem tollit, quæ erat vsu, recepta.*

1883 *Decisio Authoris circa primam differentiam.*

1884 *Priuilegium per non vsum decennij amittitur.*

14

1885 *Christianos n# obligari humanis legibus error est.*

1886 *Mandata hominum quæ dicantur.*

1887 *Sec#dus error Lutheri, & Caluini.*

1888 *Prima proba. Hæreticorum.*

1889 *Hæretici confutantur.*

1890 *Soluuntur argumenta hæreticorum, & primum illud ex Gal.* 5.

1891 *Qui est in lege Christi, non indiget veteri.*

1892 *Ad 3. ex* 2.

1893 *Cor.* 3.

1894 *Locus Gal.* 3.

1895 *Baptismus est ianua Ecclesiæ*

1896 *Præcepta Ecclesiæ non obligant non baptizatos.*

1897 *Dux Venetus & alij similes legibus suis parere tenentur.*

1898 *Episcopi sunt subditi legibus Conciliorum.*

1899 *Generales obli g#tur legibus Capituli generalis.*

1900 1. *Opin.*

1901 *Principem sua legem obligari, vt cæteros.*

1902 *Principem suit legibus parere rationi est consentaneum.*

1903 *Superiores tenentur eodem modo seruare statuta quo subditi.*

1904 *Rex directè non est subiectus suis legibus, tenetur tamen facere quod alijs præcipit.*

1905 *Deus non potest se suis legibus obligare.*

1906 *Duplex est genus pœnæ, corporale, & pecuniarium.*

1907 *Rex & fiscus idem sunt.*

1908 *De quibus legibus intelligatur l. Princeps.*

1909 *Solutus legibus dicitur, qui vna tantum lege solutus est.*

1910 *Confutatio secundæ opin.*

1911 *Rex Lacedæmonum non erat verus Rex.*

1912 3. *opinio.*

1913 *Princeps non obligatur suis legibus directè, sed indirecte#.*

1914 *Deus est auctor omnis potestatis Ecclesiasticæ, & ciuilis.*

1915 *Turpe est caput & membra in pari causa non portare onus æquale.*

1916 *Quædam leges ex iustitia à Principe ser uandæ.*

1917 *Lex Imperatoria vel Regia populum tenet, principem non item.*

1918 *Pontifex non peccat mortaliter suas leges positiuas non seruàns.*

1919 *Papa tenetur ad Confessione# annuam, sed non cogitur.*

1920 *Præcept# Confessionis est diuini iuris, sed limitati per humanum.*

1921 *Quare Papæ teneatur confiteri, & communicare.*

1922 *Papa non potest in Simoniam lege humana prohibit# incurrere.*

1923 *Princeps obligatur ad seruandam suam legem ex discursu rationis*

1924 *Dub. Princeps an teneatur seruare leges municipales.*

1925 *A quibus legibus imperatores soluti n# fuerint.*

1926 *Inofficiosum testamentum dicitur, in quo Imperator hæres est institutus.*

1927 *Præceptum particulare princeps non potest sibi imponere.*

1928 *Quis principi princeps est nisi lex*?

1929 *Reges iurare apud omnes natione more comparatum est.*

1930 *Solon concessit potestatem rep. vt posset magistratuum malefacta corrigere.*

1931 *Obiectio.*

1932 *Solutio.*

1933 *Augusta quomodo legibus non subijcitur.*

1934 *Ante Vespasianum Imperatores omnes fuerunt subiecti legibus.*

1935 *Solutio tacitæ obiectionis.*

1936 *Princeps quoad vim coactiuam legibus non subsunt.*

1937 *Legislator n# obligatur propria lege ad pœnam sube#dam, donec legislator est.*

1938 *Nemo potest esse iudex in propria causa.*

1939 *Vis directiua sine coactiua est valde infirma.*

1940 *Pœnæ susceptio non decet suprem# principem.*

1941 *Papa non obligatur suis lebus.*

1942 *Legislator nec alienas transgreßiones propriæ legis in se punire debet.*

1943 *Dub.* 1.

1944 *An princeps sua lege ciuiliter obligari possit. Prima sententia affirmans.*

1945 *Generales ordinum tenentur suis legibus de iure.*

1946 *Dub.* 2.

1947 *Irritatio purè pœnalis quæ sit.*

1948 *Contractus non debet claudicare, & va lere ex vna parte, & non ex alia.*

1949 *Dub.* 3.

1950 *Episcopus alli gatur suis statutis quoad culpam, non quoad pœnam.*

1951 *Non obligatur directè.*

1952 *Dub* 4.

1953 *An qui ludit alea cum Episcopo exc#municationem in currat.*

1954 *Opinio sec#da tenenda est.*

1955 *Dub.* 5.

1956 *Sermones vni uersales vniuersaliter intelliguntur.*

1957 *Quod expres sè & specificè mandari non potest, in sermo ne generali n# venit.*

1958 *Dub.* 6.

1959 *Dub.* 7.

1960 *Dub.* 8.

1961 *Augusta legibus soluta n# est.*

1962 *Splendent honore mariti vxores.*

1963 1. *Con. Peregrinus legibus loci, in quo versatur quomodo teneatur.*

1964 *Ex habitatione decennali præsumitur quis habere domicilium.*

1965 2. *Con.*

1966 *Quomodo quis parochia nus non constituatur.*

1967 *Quæst.*

1968 1. *opin.*

1969 *1. arg.*

1970 *Solutio tacitæ obiectionis.*

1971 2. *opinio.*

1972 *Vagi, & peregrini non tene#tur statutis Episcopor# laci, in quo sunt.*

1973 *Contraria sententia videtur verior.* 1. *arg.*

1974 *Inc#moda quæ nascuntur ex prima opinione.*

1975 *Quando quis est extra suum oppidum, non obligatur ieiuniis, & festis oppidi sui.*

1976 *Ratione transitus peregrinus non teneturad ieiunia, & festa Episcopi.*

1977 1. *Con.*

1978 *Ratione scandali tenetur communi loco se conformare.*

1979 *C#suetudo patriæ seruandæ in loco peregrinationis.*

1980 *Vagi tenentur legibus loci in quo sunt,*

1981 *Argume#ta pro* 1. *opinione contraria. 4 concl.*

1982 *Forenses obligantur consuetudinibus loci, quando eadem est ratio.*

1983 *Potest Princeps statuere quidquid ad pacem & conseruationem illius loci in quo est, necessarium est.*

1984 *Corollari# & solutio argumentorum primæ opinionis.*

1985 *Ad arg. 1. opi. Qui baptizati non sunt, incapaces sunt legum Ecclesiasticarum.*

1986 *Ex decentiæ seruandæ sunt leges politicæ, non dissentaneæ statui religioso.*

1987 *Nouitij propriè non sunt aduenæ.*

1988 *Sententia est actus legitimus.*

1989 *Statutum est lex territorij, & non obligat extra territorium.*

1990 *Ampliatio 1.*

1991 *Idem titulus est ad præcipiendum, & pumendum.*

1992 *Non videtur fuisse, qui non durauit.*

1993 *Prima excepio Sancij.*

1994 *Gabellæ soluendæ sunt in loco contractus.*

1995 *An lex vel statutum loci possit irritare actus, qui à fore#sibus fiunt.*

1996 *Vagi tene#tur ad leges & consuetudines loci in quo reperiuntur.*

1997 *Forenses turbant reip. statum, si non se conforment moribus omnium.*

1998 3. *Corol.*

1999 *1. Opin.*

2000 *1. Arg.*

2001 *Non ligari sententia Episcopi subditos extra territorium suum probatur.*

2002 *Priuilegium collatum Episcopis è suis sedibus pulsis.*

2003 *Decisio Auctoris.*

2004 1. *Corol.*

2005 *Lusitani & Nauarri per Castellam iter facientes vesci possunt carnibus in Sabbato, quibus non vescuntur in patria.*

2006 *2. Corol.*

2007 *Sacerdos græcus transiens per Ecclesiam Latinam potest in fermentato celebrare.*

2008 *3. Corol.*

2009 4. *Corol.*

2010 *6. Corol.*

2011 *Limitationes*

2012 2. *Opin.*

2013 2. *Limitatio.*

2014 *Actio occide#di & occisio passiua simul sunt.*

2015 3. *Limitatio.*

2016 *4. Limitatio.*

2017 5. *Limitatio.*

2018 6. *Limitatio.*

2019 7. *Limitatio.*

2020 8. *Limitatio.*

2021 *9. Limitatio.*

2022 *Venditionem sui Princeps vbicumque fiat, potest irritare.*

2023 *Prælatus potest excommu nicare subditum existentem extra territorium, supposita legitima caussa.*

2024 1. *Prb.*

2025 *Contentio sa & voluntaria iurisdictio quæ sit.*

2026 *Iurisdictio contentiosa in alieno territorio exerceri non potest.*

2027 *Legibus subiacere odiosum non est, sed sauorabile.*

2028 *Represalia sunt prohibita*

2029 *Locus exemptus moraliter intra territorium non continetur.*

2030 *Loca exempta, quæ propriè dicantur.*

2031 *Dub.*

2032 *An sitexc om municatus qui accedit ad Monasteria monialium exempta.*

2033 *Præcepta Superiorum vbique obligant subditos.*

2034 *Romani habere prohibe#tur commercium cum Turcis.*

2035 *Aliud est censuram ferri in eum qui extra territorium existit, aliud contra eum qui extra peccat.*

2036 *Sententiæ ce#suræ executionem sac# trahit.*

2037 *Excommunicatio sine ci tatione lata valet.*

2038 *Statutum in quibus casib. obligare non potest in alieno territorio. neque sententia id potest.*

2039 *Sententia Sa examinatur.*

2040 *Qui sint clerici, & quæ leges ciuiles de quibus hîc fit mentio.*

2041 1. *Sent.*

2042 *Hæretici qui dicunt clericos etiam in causis ciuilibus sæcularibus esse subi ectos.*

2043 *Clerici quibus legib. ciuilibus teneantur, ex Catholicorum sententiæ.*

2044 *Probatur multis argumentis illa sententia.*

2045 *Regi corpora commissa sunt sacerdoti animæ.*

2046 3. *Sententia.*

2047 *Clerici non tenentur directè legibus sæcularibus.*

2048 *Cùm res sunt in territorio Regis, iudicantur secundùm constitutiones Regis.*

2049 *Leges imperiales non inferentes damnum clericis, sunt seru#dæ.*

2050 1. *Arg. Nemo tenetur directè legib. illius, qui in ipsum non habet iurisdictionem.*

2051 *Laicis nullò iure in presonas Ecclesiasticas nulla potestas tributa est.*

2052 *Iurisdictio sine coercione est inutilis.*

2053 *Decisio Auctoris.*

2054 *Ad 1. arg.*

2055 1. *sent.*

2056 *Cæteri Apostoli tenebantur obedire Petro, & Petrus Christo.*

2057 *Ratione scandali, Principibus Apostoli & alij obediebant.*

2058 *Princeps sæcularis non est caput clericorum nisi æquiuocè.*

2059 *Principes sæculares erga sacerdotes & Episcopos qua les esse debeant.*

2060 *Ad 1. argum.* 3. *opin.*

2061 *Qui potest legem imponere potest punire, hoc non est sem per verum.*

2062 1. *Opinio.*

2063 *Probatur ista sententia.*

2064 2. *& vera opi. Ecclesiastici, qui sæculari curiæ traditi non sunt, nulla ratione à magistratu sæ culari puniri possunt.*

2065 *Probatur clericum nulla ratione à iudice sæculari puniri posse.*

2066 *Ad 1. arg.*

2067 *Quando Concilium Toletanum habitum fuerit.*

2068 *Leander & Gregorius I. Pontifex valde familiares.*

2069 *Ad 2. arg.*

2070 *Clerici non sunt puniendi pœna legibus ciuilibus statuta necessariò.*

2071 2. *Suppos.*

2072 *Prob.* 1.

2073 *Res Ecclesiasticæ quibus sint oneribus subiectæ.*

2074 *Clericorum negotiantium pæna.*

2075 *C#sensus Episcopi non potest obligare exemptos.*

2076 1. *Con.*

2077 *Summus Pontifex iure diuino ab omni iurisdictione Principum sæ cularium, & terrena potestate est exemptus.*

2078 *2. Con.*

2079 *In causis merè Ecclesiasticis clerici diuino iure exe#pti sunt à laica potestate.*

2080 3. *Con.*

2081 *Prob. Concl.*

2082 1. *prob.*

2083 *2. Probat. Clerici initio nascentis Ecclesiæ fuerunt subiecti terrenis potestatibus.*

2084 *3. Probat.*

2085 4. *Probatio.*

2086 *Exe#ptio hæc quodammodo est de iure diuino.*

2087 *Ecclesiastici quantùm prosint sæcularibus principibus.*

2088 *Ioseph totam terr# Ægypti fecit tributariam, excepta terra Ægipti.*

2089 *Exemptio clericorum quomodo sit de iure diuino.*

2090 *Imperatores qui & quales immunitatem clericis concesserunt.*

2091 *Clerici primæ tonsuræ & minorum ordinum quam immunitatem amiserint.*

2092 *Christus verè fuit naturalis Dei filius.*

2093 1. *Cor.*

2094 *1. Obiectio. Baptismus pueris necessarius necessitate medij, n# præcepti.*

2095 *Soti opinio refertur.*

2096 *Pueri quando ad recipiend# Eucharistiam teneæntur.*

2097 *Sotus refellitur.*

2098 1. *Cordub. edictum.*

2099 *Pueri interdicti tenore à sacra sepultura arcendi.*

2100 *Priùs puer potest peccare venialiter, quàm mortaliter.*

2101 *Qui non expleuerunt vigesimumquintum annum, non tenentur ieiunare.*

2102 *Auctor. Corduba non sibi consentit.*

2103 2. *Conclus.*

2104 *Pueri communicandi in articulo mortis.*

2105 *Pueri ante septennium etiamsi discre tionis annos habeant, non tenentur communicure.*

2106 *4. Con.*

2107 *Interdicti te#pore quando possunt pueri ad diuina admitti.*

2108 *Lex generalis non derogat priuilegio.*

2109 *Cardinales n# comprehe#duntur in generalibus c#stitutionibus quo ad pœnas & odia.*

2110 *Græci quibus Canonibus Latinorum obligentur.*

2111 *In quibus Græci à Latinis dissentiant.*

2112 *Successores eo rum qui potestatem conde#di leges principibus tradiderunt eorum legibus tene#tur.*

15

2113 *Aliquæ, sed non omnes leges debent esse pœnales.*

2114 *Horat in epist*

2115 *Cur pœnæ legibus add#tur*

2116 *Satus quæstronis*

2117 *Legislator potest ad pœnam obligare in conscientia.*

2118 1. *Opinio Nauarri.*

2119 *1. Arg.*

2120 2. *Arg.*

2121 3. *Arg.*

2122 *4. Arg.*

2123 5. *Arg.*

2124 6. *Arg.*

2125 7. *Arg.*

2126 8. *Arg.*

2127 9. *Arg.*

2128 *Valen.*

2129 *Menchac.*

2130 1. *Dictum.*

2131 1. *Arg. pro* 1. *dicto.*

2132 *Leges humanæ non obligant ad pœnam æternam.*

2133 *2. Arg.*

2134 *Habens iurisdictionem ex c#cessione collitigantium, non potest eos punire vltra terminos sibi præscriptos.*

2135 2. *dictum.*

2136 *Legislator sæcularis omni studio prospicit, ne subditorum animæ pœnis æternis illaqueentur.*

2137 *Auctor.*

2138 *Ad 1. arg.*

2139 *Manchasæ pro 1. dicte.*

2140 *Ad 2. &* 3. *arg.*

2141 2. *opinio.*

2142 *Leges pœnales sunt in duplici defferentia.*

2143 3. *opinio.*

2144 *Leges purè pœnales non obligant in conscientia, si legislator id expressè decla ret.*

2145 1. *Con.*

2146 *Lex pœnalis obligat in conscientia, iuxtæ qualitatem materiæ.*

2147 *Numquam quis debet puniri sine culpa*

2148 *Excommunicatio mors spiritualis dicitur.*

2149 3. *Prob.*

2150 *Scriptura & Patres violatores legum humanarumpassim damnant.*

2151 *2. Conc.*

2152 *Etiam leges quæ nihil videntur statuere, sed tantùm pœnam imponere, obligant in conscientia.*

2153 *Prima proba. conclusionis.*

2154 *Confir.* 1.

2155 *In regula S. Cleræ quæ obligent ad culpam.*

2156 *Irregularitas quædam non est pœna sed indecentia.*

2157 *Decretum Cardinalium contra religiosos ingredientes moniali# monasteria sub mortali obligat.*

2158 3. *Concl.*

2159 *Leges quæ n# sunt proprie pœnales, sed conditionales quomodo obligent.*

2160 *Quæ leges ebligent in conscientia, prohibentes traiectionem ex vno regno in aliud.*

2161 *Quæleges non obligent in conscientia iuxta Azorem.*

2162 *Regulæ quæ obligant sub mortali, vel non.*

2163 *Iuramentum promissiorium in materia leui solum obligat sub veniali*

2164 *Extrahere au rum, seruum, aut æquum ex regno Castellæ mortale est.*

2165 *Infantes & innocentes in bello quando licet occidere.*

2166 *Pœna imponitur sine culpa, sed non sine causa.*

2167 *Lex quæ sciri non potest an sit pœnalis vel c#ditionalis, censenda est conditionalis tantùm.*

2168 *Ad 1. arg.*

2169 *Verborum c#munis vsurpatio est magni ponderis ad interpretationem cuiusque sermonis.*

2170 *Legislatores agnouerunt pœnas æternas.*

2171 *Ad fund. 2. opinionis.*

2172 *Non potest quis obligari ad pœnam, nisi sit obligatus ad culpam.*

2173 *1. opinio Soti.*

2174 *Cur ante sente#tiam latam incurrit quis pœnam censurarum, non alias.*

2175 *Per censuras quibus bonis homo priuetur.*

2176 *Leges ciuiles imponunt pœnas ipso facto incurrendas.*

2177 *Cur Ecclesia punire possit. sine sententia iudicis, non respub.*

2178 2. *opinio Caiet.*

2179 3. *opinio Auctoris.*

2180 *Vialator iuramenti promissorij est ipso iure infamis.*

2181 *Beneficiarius omittens recitare Horas Canonicas fructus sui beneficij pro rata perdit.*

2182 *Per baptism# eo ipso quod quis fit membrum Ecclesiæ habet ius ad percipienda sa cramenta.*

2183 *Quando lex ciuilis obligat in conscientia ex doctrina Soti.*

2184 *Illæ leges cur in conscientia non obligent.*

2185 *Beneficium datur propter officium exsui institutione.*

2186 *Per se non est malum delinquente# exercere circa seipsum vel res suas actus pœnales.*

2187 *Conf.* 1.

2188 *Legislator n# potest statuere vt reus id agat quod naturæ repugnet vt seipsum occidere vel mutilare.*

2189 *Magistratus est lex loque#s, lex mutus magistratus.*

2190 *Non passim sed rarò & grauissimis de causis tales leges sunt ferendæ.*

2191 *Obiectiones Soti contra superiora.*

2192 *Ad 1. obiectionem Soti.*

2193 *Iudex non potest damnare reum antequam audiatur: lex potest. antequam andiatur à iudice.*

2194 *Ad 2. obiectionem Soti.*

2195 *Ad fundame#ta Caiet.*

2196 1. *Obiectio noua.*

2197 *Lex humana obligare potest in conscientia ad aliquam quantitatem dandam pro expiatione peccati.*

2198 *Non licet quemquam in auditum d#nare.*

2199 *Imperatori non licet tollere defensionem.*

2200 3. *Obiectio.*

2201 4. *Obiectio.*

2202 *Leges debent esse saciles & tolerabiles.*

2203 *Aequitas non patitur, vt in rebus grauissimis homo sit contra se.*

2204 *Act.* 15.

2205 *Potestas Ecclesiæ, est in ædisicationem, non in destructionem.*

2206 *Auctoris assertiones ex quibus supra dicta confirmantur.*

2207 *Pœna irregularitatis incurritur ante sententiam iudicis.*

2208 *Obiectio.*

2209 *Quamuis lex dicat quem teneri ad dandum statim sua bona fisco, n# tamen debet.*

2210 *Dub.*

2211 *Interrogatio de omninò occultis quando sieri potest.*

2212 *Quando vacat beneficium.*

2213 *Auctor. Priuacio & vacatio beneficij idem s#s.*

2214 *Quam vim habent constitutiones, quibus quis ipso iure priuatur officio, vil beneficio.*

2215 *Quando quis recipit beneficium incompatibile prius audiendus est, quàm eo priuetur.*

2216 *De pœna quæ in executione delinquentis consistit Suarij sententia.*

2217 *Pœnæ c#uentionales*

2218 *quæ in collegiis & testamentis pon# tur, quando obligant.*

2219 1. *Suppositio.*

2220 *Hæreticus potest post mortem condemnari, & bona eius fisco addici.*

2221 *Triplex est einditio.*

2222 *Bona futura non confiscantur, sed præsentia.*

2223 *Filius crimen committens, quæ bona amittat.*

2224 *Propter delictum mariti vxor non per dit bona par phernalia.*

2225 *Lex pœnalis non est extendenda propter similitudinem rationis.*

2226 *Damnato patre, non confiscatur vsusfructus, quem habebat in bo nis filiis pater.*

2227 *Hæreticus occultus est incapax hæreditatis.*

2228 *Benignius c# Ecclesia. qu# cum fisco age#dum est.*

2229 *Maioratus quomodo confiscari possit vel non.*

2230 *Non debet fiscus cum iactura innocentium locupletari.*

2231 *De maioratibus Regum & aliorum Principum.*

2232 1. *opinio quæ affirmat.*

2233 *Reiicitur prima opinio.*

2234 *Secunda opinio probabilior.*

2235 1. *Con.*

2236 *Nemo priuatur ante sententiam possessione suor# bonorum.*

2237 *Perleges illas non priuatur homo suorum bonorum dominio.*

2238 1. *arg.*

2239 *Sententia definitiua quæ condemnatione# vel absolutione# non continet, non habetur pro iusta.*

2240 *Solutio auctoris.*

2241 *Sententia declaratoria criminis & c#demnatoria pœnæ diuersæ esse possunt.*

2242 *Explicatur regua iuris à quocumque.*

2243 *Euidentia patrati criminis non indiget clamore accusatoris.*

2244 1. *Concl.*

2245 2. *Conclus.*

2246 *3. Conclusio.*

2247 1. *Argum.*

2248 *1. Opinio, & 1. concl.*

2249 5. *Confir.*

2250 6. *Confir.*

2251 *Meliorationes intrinsecæ cedunt fisco.*

2252 1. *opinio*

2253 *Fructus rei confiscatæ ad quem spectent.*

2254 *An post confiscatione# delinquens posset renuntiare hæreditati sibi delatæ post sententiam.*

2255 *Renunciatio non est propriè donatio.*

2256 *Infames sunt ipso iure vsurarij.*

2257 *Duplicatio verborum quid operetur.*

2258 *Iudex non potest pœnam confiscationis retrotrahere.*

2259 1. *difficul.*

2260 1. *opinio.*

2261 *An reus condemnatus teneatur in se pœn# exequi.*

2262 *Exilii pœna sponte subiri potest*

2263 *Crudelitas est modum in tormentis excedere.*

2264 *2. difficultas.*

2265 1. *opinio.*

2266 *An possit reus suæ morti cooperari.*

2267 2. *opin.*

2268 *Se occidere positiuè vetit# est lege naturæ.*

2269 3. *opin.*

2270 *An reus possit venam sanguinis sibi abscin dere.*

2271 *Sententia auctoris.*

2272 *Nemo potest sibi mortem iustè quomodocumque inferre.*

2273 *D#natus iniustè tenetur si potest ex carcere fugere.*

2274 *Cur nefas sit sibi ipsi manus inferre.*

2275 *Nemo potest abstinere à mediis quibus propriam tueatur vitam.*

2276 *Reus condemnatus iuridice non potest se defendere.*

2277 *Damnatus ob debita ad tenendum carcerem fugere potest.*

2278 *Perpetuus car cer morti æquiparatur.*

2279 *An cuilibet dete#to in carcere præcept# sit in eo manendi.*

2280 4. *Difficul.*

2281 *Damnato ad mortem licet effugere cum effractione carceris.*

2282 *Legum ciuilium conditores non sunt rerum spiritualium iudices.*

2283 *Vnde proueniat reparandi damnum obligatio effracti carceris.*

2284 *5. Difficultas.*

2285 *Quando fuga est illicita.*

2286 *Quibus non liceat fugæ dare consilium.*

2287 6. *Difficultas. Damnatus ad mortem potest fugere è carcere.*

2288 *Sententia contraria c#muniter vera est.*

2289 *Expectare iniustam sente#tiam peccat# est.*

2290 7. *Difficultas. Quando quis tenetur redire ad carcerem, vel non.*

2291 *Non debet redire in vllo ca su iuxta VazqueZ.*

2292 *Ad reditum quomodo potuit reus iuramento obligari.*

2293 *8. diffic.*

2294 1. *opinio.*

2295 *Non condemnantes ad pœnam legibus debitam ad quid teneantur.*

2296 *Iustitia legalis non est specialis virtus.*

2297 *Auctor.*

2298 *Morte finiuntur delicta quo ad humanum forum.*

2299 *Aduersus hæreticum post eius mortem inquiritur.*

2300 *Sacerdotis est nulli nocere & prodesse velle. omnibus.*

2301 1. *Reg.*

2302 *Quod culpa caret in damnum vocari non debet.*

2303 2. *regula.*

2304 *Corol.*

2305 *Fol.* 6.

2306 2. *opinio.*

2307 *Concluf.*

2308 2. *Conditio.*

2309 3. *Conditio.*

2310 *Malum ex quocumque defectu.*

2311 2. *Conclusio.*

2312 *Quæstio. Conditio.*

16

2313 *Quid sit irritare, & quomodò fiat irritatio.*

2314 *Dominus potest irritare votum serui & pater filij.*

2315 *Forma estquæ dat esse rei.*

2316 *Lex antecedenter irrit#s triplex.*

2317 *Dub.*

2318 *Professio facta per ignorantiam ante* 16. *ann# nulla est.*

2319 *Inuitus potest absolui.*

2320 *Quod in fauorem alicuius introductum est, non debet in dispendium eius retorqueri.*

2321 *Secundum matrimonium fa ctum viuente coniuge null# est iure naturæ.*

2322 *Matrimoni# inter fratrem & sorore# iure naturæ est pro hibitum, non tamen irritum.*

2323 1. *Con. Cum lex irritat, & prohibet actum que#dam, obligat ad abstinend# ab illo.*

2324 2. *Con.*

2325 1. *Sententia.*

2326 2. *Sententia.* 1. *dict# Coua. Lex fundata in præsumptio ne non obligat in conscientia, quando præsumit propter deffectum probationis legitimæ.*

2327 *2. dictum eiusdem.*

2328 3. *Sententia.*

2329 4. *Sententia.*

2330 *Duplex præsumptio.*

2331 *Sponsalia de futuro transe#t in matrimonium per colam subsecutam.*

2332 *Cessante ratione legis, in casu particulari, non cessat eius dispositio, si ratio legis non cessat in communi.*

2333 *Author.*

2334 *Sententia iurisp.*

2335 *Contractus cui lex resistit nullus est.*

2336 1. *Arg.*

2337 2. *Arg.*

2338 *Conf.*

2339 3. *Arg.*

2340 4. *Argum.*

2341 5. *Argum.*

2342 1. *Limitatio.*

2343 *2. Limitatio.*

2344 *Causa temporalis legem non irritat.*

2345 4. *Limitatio.*

2346 5. *Limitatio*

2347 6. *Limitatio.*

2348 *Quod contra leges accipitur, per leges dissolui meretur.*

2349 7. *Limitatio.*

2350 *8. Limitatio, seu explicatio.*

2351 1. *Con.*

2352 *Non omnia. quæ lege humana simpliciter prohibe#tur, sunt irrita.*

2353 2. *Con.*

2354 3. *Con.*

2355 *4. Con.*

2356 *5. Con.*

2357 *Ad 1. arg.*

2358 *Ad* 2.

2359 *Verba irrit#tia legem quæ.*

2360 *Id possumus quod iure possumus.*

2361 *Ad conf.*

2362 *Ad* 3.

2363 *Ad* 4.

2364 *Ex forma accide#tali actus est validus, ex substantiali verò nullus.*

2365 *Resp#sio quorumdam ad primum dubium.*

2366 *C#stitutiones Religionum confer#t potestatem superioribus.*

2367 *Ad 2. dubium*

2368 *Ad 3. dubium*

2369 *Resp#sio Authoris ad* 1. *dubium*

2370 *Leges prohibentes ludum non impedi#t translationem dominij.*

2371 *Ad 2. dubium*

2372 *Ad 3. dubium*

2373 *P#tifices possunt statim obligare.*

2374 *1. Opin.*

2375 *Ex testamento minus sole#ni nascitur naturalis obligatio.*

2376 *Res facti non subs#t humanæ, vel diuinæ potestati, vt infectæ non sint.*

2377 *Opinio alior#*

2378 *Legata solo testamento relinqui possunt, fideicommissa verò etiam codicillis.*

17

2379 *Variæ vocis Priuilegii acceptiones.*

2380 *Collegium, & communitas se habent instar vnius personæ respectutotius Reip.*

2381 *Quomodo priuilegium testandi concedatur Episcopo.*

2382 1. *Diuisio.*

2383 *Duplex priuilegium, Diuinum & humanum.*

2384 2. *Diuisio.*

2385 *3. Diuisio.*

2386 *Priuilegium perpetuum quomodo dicatur.*

2387 4. *Diuisio.*

2388 *5. Diuisio.*

2389 *Priuilegium ad suum valorem scriptura non indiget.*

2390 *Quæstio.*

2391 1. *opinio.*

2392 2. *op. authoris*

2393 *Consuetude facit priuilegium.*

2394 6. *Diuisio.*

2395 *Beneficium non confertur in inuitum.*

2396 7. *Diuisio.*

2397 1. *Con. Priuilegium debet esse de re licita.*

2398 2. *Con.*

2399 3. *Con.*

2400 4. *Con.*

2401 5. *Con.*

2402 *Dub.*

2403 1. *Con. auctoris.*

2404 2. *Con.*

2405 3. *Con.*

2406 *Odia restringi, fauores ampliari conuenit.*

2407 1. *Opinio.*

2408 *2. Opinio.*

2409 3. *Opin.*

2410 *4. Opin.*

2411 *In obscuris eius est interpretari priuilegium, cuius est concedere.*

2412 1. *Regula*

2413 2. *Regula.*

2414 *Proprietas verborum tenenda in legibus, & priuilegiis.*

2415 3. *Regula.*

2416 *Bart. l. ex militari, ff. de milit. quem sequitur Azor lib. 5. & 23. q. 2. priuilegia sunt interpretanda iuxta conditionem personæ cui conceduntur.*

2417 *Priuilegium tolli per contrarium vsum.*

2418 *Vnus actus ren#ciationis tollit priuilegium.*

2419 *Cessante causa priuilegij cessat priuilegium.*

2420 *Posterior voluntas efficacior.*

2421 1. *opinio.*

2422 2. *opinio.*

2423 3. *opin. Authores.*

2424 *Attendenda est voluntas, & potestas principis ad reuocationem priuilegij.*

18

2425 1. *Con. Res per quas causas nascitur, per easde# dissoluitur.*

2426 3. *Con.*

2427 *Consuetudo vertitur in naturam.*

2428 4. *Con.*

2429 *Facilius est destruere, qu# construere.*

2430 *5. Con.*

2431 *6. Con.*

2432 7. *Con.*

2433 *Par in parem non habet imperium.*

2434 *Illa nostra facimus, quibus auctoritatem impertimur.*

2435 1. *Con.*

2436 *Quæ à lege exorbitant n# sunt extendenda.*

2437 2. *Con.*

2438 *Vbi potest fieri commodè concordia legum, vitanda est correctio.*

19

2439 *De nomine fori vide disp.* 10. *Sect. in prin. & ar.* 1.

2440 *Quid forus.*

2441 *Discrimen inter consuetudinem & præscriptionem.*

2442 *Præscriptio oritur ex frequentatione actuum.*

2443 *Stylus quid.*

2444 *Consuetudo triplex.*

2445 *De iure gentium est, vt nullus priuetur possessione sua, nisi soluto pretio.*

2446 1. *Argum.*

2447 2. *Arg.*

2448 3. *Argum.*

2449 4. *Argum.*

2450 *Confir.*

2451 5. *Argum.*

2452 6. *Argum.*

2453 7. *Argum.*

2454 *Ad 1. & 2. argum.*

2455 *Ad 3. argum.*

2456 4. *Argum.*

2457 *Ad 5. argum.*

2458 *Ad 6. argum*

2459 *Ad 7. argum.*

2460 *Dubium.*

2461 *Consuetudo & stætum quì differant.*

2462 *1. Opinio.*

2463 *Decem anni in lege ciuili, quadraginta verò in Ecclesiastica requir#tur ad præscriptionem legis.*

2464 *Quid sit longum tempus.*

2465 2. *Opinio.*

2466 *Lessius.*

2467 *Sa.*

2468 *Azor.*

2469 *Ferrariensis.*

2470 3. *Opinio VazqueZ. Primum eius dictum.*

2471 *Auctor.*

2472 2. *Dictum eiusdem VazqueZ.*

2473 3. *Dictum eiusdem.*

2474 4. *Dictum eiusdem.*

2475 *Auctor.*

2476 *Quomodo supradictæ opiniones concilientur.*

2477 *Obiectio.*

2478 *Leges nos tenent quòd iudicio populi comprobatæ sunt.*

2479 *Solutio.*

2480 *Consuetudo debet induci sciente principe.*

2481 *Quomodo præscribatur in Ecclesiam Roman#, aut in coronam regni.*

2482 *Vera opinio.*

2483 *Consuetudo licet malis actibus c#stet abrogat lege#.*

2484 *Ad 1. arg.*

2485 *Ad 2. arg. Quæ consuetudo dicatur rationabilis.*

2486 *Lex humana non potest præcipere quidquid non est contra legem diuinam.*

2487 *Opin. Auctoris.*

2488 *Ad 1. Confir.* 2. *Argume#ti.*

2489 *Ad 2. confir.*

2490 *Quæstio* 1.

2491 *Præscriptio titulum, consuetudo quasi titul# poscit.*

2492 *Quæstio* 2.

2493 1. *Conditio.*

2494 2. *Conditio.*

2495 3. *Conditio.*

2496 *Ignorantia facit inuoluntarium.*

2497 4. *Conditio.*

2498 5. *Conditio.*

2499 6. *Conditio.*

2500 *Quæstio.*

2501 *Ius gentium positiuum est.*

2502 7. *Conditio.*

2503 *In dubiis non sumus ad rem valde difficilem obligati.*

2504 1. *& vera sententia.*

2505 2. *Sententia Medinæ.*

2506 *Reiicitur.*

2507 1. *Not.*

2508 *Consuetudo reprobata t#quam irrationabilis numquam conualescit.*

2509 2. *Not.*

2510 *3. Not.*

2511 4. *Not.*

2512 5. *not.*

2513 1. *opinio. C#suetum dicitur quod bis factum est.*

2514 2. *opinio.*

2515 *Vnus actus non facit consuetudinem.*

2516 *Consuetudo dat facultate# non habenti.*

2517 *Dubium.*

2518 *Auctoris sententia.*

2519 *Irritatio est quasi pœna, & separabilis à prohibitione*

2520 *1. Opinio.*

2521 *Consuetudo non potest ius abrogare, nisi ex consensu Principis.*

2522 2. *& vera opinio.*

2523 *1. modus exponendi, hanc sententiam.*

2524 *Res adminiculo roborata fortiùs operatur.*

2525 2. *modus.*

2526 *Quid de deuotis consuetudinibus.*

2527 *Quæstio.*

2528 1. *Corol.*

2529 2. *Corol.*

2530 3. *Corol.*

2531 *Pontifex Romanus probabiliter creditur ignorare locorum consuetudine.*

2532 *Consuetudo posterior derogat priori.*

2533 *Dupliciter lex interpretatur.*

2534 *C#suetudo est regula contractuum.*

2535 *Item mensura tam interni, quàm externi fori.*

2536 *Quid age#dum iudici deficie#te vtroque iure, & consuetudine.*

2537 *Consuetudo legum interpres optima.*

2538 *Consuetudinis honestas non in facto, sed in iure consistit.*

2539 *Stylus Curiæ Romanæ ius facit.*

2540 *Dub. 1.*

2541 *Sufficit dece#nium vt desuetudine lex pereat.*

2542 *Duo vel tres actus contra legem suffici#t ad eam extingue#dam legislatore sciente.*

2543 *Dub.* 2.

2544 *Desuetudo n# tollit legem si casus non venerit in vsum.*

2545 *Dubium* 3.

20

2546 *Dispensatio, interpretatio, irritatio, & abrogatio legis quomodo differant, & quid sint.*

2547 1. *Opinio.*

2548 *Fundament#* 1. *opinion.*

2549 *Dispensatio non potest concedi, nisi ex iusta causa.*

2550 *Reiicitur.*

2551 *2. opinio Auctoris.*

2552 *Prob.* 1.

2553 *Per quascunque causas obligatio nascitur, per easdem dissoluitur.*

2554 *Confirm.*

2555 *Differentia inter dispensationem à voto & à lege.*

2556 1. *Corol.*

2557 2. *Corol.*

2558 *Permissio non tollit culpam.*

2559 3. *Corol.*

2560 *Dispensatione lex vulneratur.*

2561 4. *Corol.*

2562 *5. Corol.*

2563 *Discrimen inter dispensationem, & priuilegium.*

2564 *1. Diuisio dispensationis.*

2565 *2. Diuisio.*

2566 *Plena.*

2567 *Semiplena.*

2568 *Votum per se primò solum respicit cultum diuinum.*

2569 3. *Diuisio. Expressa.*

2570 *Tacita, & quatupliciter accidat.*

2571 *Dispensans in lege superioris debet procedere cum iustæ causæ cognitione.*

2572 *4. Diuisio.*

2573 *Ignor#tia facit non voluntarium.*

2574 5. *Diuisio.*

2575 *Debita.*

2576 *Prohibita.*

2577 *Permissa.*

2578 1. *Difficultas.*

2579 *In ius genti# cadit dispensatio.*

2580 *Summus Pontifex habet potestatem indirectam in omnes baptisatos.*

2581 2. *difficultas.*

2582 *Dispensatio non conceditur, nisi volen ti, & petenti.*

2583 *3. Difficultas.*

2584 4. *Difficultas. Duplex potestas dispensandi.*

2585 *Legislator in legibus propriis, æqualium, & inferiorum dispensare potest.*

2586 *Papa in quibus dispensat.*

2587 *Pontifex potest dispensare in omni lege humana Apostolica.*

2588 5. *Difficultas. Delegatio duplex.*

2589 *Potestas dispe#sandi, qu#do expiret.*

2590 *6. Difficultas.*

2591 *7. Difficultas.*

2592 1. *Arg.*

2593 2. *Arg.*

2594 3. *Arg.*

2595 *4. Arg.*

2596 *Vera opinio.*

2597 *Inferior non potest tollere legem superioris.*

2598 *Ad 1. arg.*

2599 *Ad* 2.

2600 *Quid sit dispensari in vo tis: & quid sit votum.*

2601 8. *Difficultas.*

2602 1. *Casus.*

2603 *Dispensatio odiosa, & ideò restringenda: Sed dispensandi potestas fauorabilis, & latè interpretanda.*

2604 2. *Casus.*

2605 3. *Casus.*

2606 4. *Casus.*

2607 *5. Casus.*

2608 6. *Casus.*

2609 *Dubitatio.*

2610 *In moralibus parum pro nihilo reputatur.*

2611 *9. Diffic.*

2612 1. *opinio.*

2613 *In impedime#tis dirimentibus matrimonium Episcopus non potest dispensare, etiam in casu magnæ necessitatis.*

2614 2. *Opin.*

2615 *Quomodo tamen, & in qui bus possit secundum communem.*

2616 *Episcopus potest in sua diœ cesi, quidquid Pontifex in tota Ecclesia, nisi sit reseruatum.*

2617 *10. difficul.*

2618 *11. difficul.*

2619 *1. Quæstio.*

2620 *1. Con.*

2621 *Dispensatio in voto, & iuramento data sine causa est nulla.*

2622 2. *Con.*

2623 *Dubitatio. Prælato bona fide dispe#sante in causa n# iusta, valida est dispe#satio.*

2624 *Quæst. 1. 1. opinio.*

2625 *1. Arg.*

2626 *2. Arg.*

2627 *Turpio est pars quæ sine causa diserepat à toto.*

2628 3. *Arg.*

2629 *4. Arg.*

2630 5. *Arg.*

2631 6. *Arg.*

2632 7. *Arg.*

2633 2. *& voxa opinio.*

2634 1. *Probatio.*

2635 *Euasio.*

2636 *Reiicitur.*

2637 *Confir. 1.*

2638 *Confir.* 2.

2639 *Confir. 3. Princeps validè potest dispe#sare cum vno & non cum alio,*

2640 *Confir. 4.*

2641 *2. Probat.*

2642 *Confir.*

2643 *Exceptio à lege etiam sine causa valida est.*

2644 3. *Prob.*

2645 4. *Prob.*

2646 *Prodigens bona verum tr#sfert dominium.*

2647 *Ad 1. argum. primæ opin.*

2648 *Ad 2. 3. &* 4

2649 *Ad* 5.

2650 *Ad* 6.

2651 *Ad* 7.

2652 *3. Quæstio.*

2653 *1. opin.*

2654 *2. & vera opi.*

2655 *Valida est dispensatio inferioris in propria lege.*

2656 1. *Limitat.*

2657 2. *Limitatio.*

2658 3. *Limitatio.*

2659 *Episcopus potest secum dispensare quoties potest cum subditis.*

2660 *Quæstio 4.*

2661 *Episcopus in synododiœcesa na habet suffragium decisiuum, cœteri tantum consultiuum.*

2662 2. *Opin.*

2663 *Decanus inferior toto Capitulo.*

2664 *Archiepiscopus est inferior Synodo Prouinciali.*

2665 *1. Sententia.*

2666 *1. Argum.*

2667 *Condentis ius est illud destruere.*

2668 *Confirm.*

2669 *2. Argum.*

2670 3. *Argum.*

2671 *4. Argum.*

2672 *5. Argum.*

2673 *Aliæ argum. pro eadem sentent.*

2674 *1. Argum.*

2675 2. *Argum.*

2676 3. *Argum.*

2677 *4. Argum.*

2678 5. *Argum.*

2679 2. *sentent.*

2680 *Dispensætio sine causa est impudens, temerarius, & infidelis vsus potestatis.*

2681 *Auctor.*

2682 *Duplex dispensatio, altera, ex gratia, altera ex iustitia.*

2683 *Ad 1. Arg.*

2684 *Ad confirm,*

2685 *Ad* 2.

2686 *Ad* 3.

2687 *Ad 4.*

2688 *Ad* 5.

2689 *Ad alia argumenta secundo loco posita.*

2690 *Dub.*

2691 *Suar.*

2692 *Fund.*

2693 *1. Confir.*

2694 *Dispensatio aditus ad tr#s grediendas leges.*

2695 *Ad fund. aduersæ partis.*

2696 *Ad 1. Confir.*

2697 *Ad 2. Confir.*

2698 *Petens dispensationem sine causa peccat.*

2699 *Vera opinio. Sed non mortaliter nisi per accidens.*

2700 *Satis magna causa ad dispensationem conciliare sibi animos Principum.*

2701 *Dispensare est verè, & realiter eximere ab obligatione legis.*

2702 *Vtens dispensatione obtenta sine causa nec venialiter peccat secluso scandalo.*

2703 *Dispensatio vulnus legis, & scissura.*

2704 *In dubio præsume#dum pro dispensante.*

2705 *Dubitatio.*

2706 *Vinculum semel concisum non conualescit.*

2707 *Turpis est par. quæ non consonat toti suo.*

2708 *Voluntas, & intentio interpretatiua quæ.*

2709 *Dispensationis in votis formula.*

2710 1. *Concl.*

2711 *1. opinio.*

2712 *Superior debet dispensare in omnibus casibus in quibus cessat legis ratio.*

2713 *2. Opinio.*

2714 *Argum.*

2715 *2. Argum.*

2716 *Conf.*

2717 *Tertia opinio & vera.*

2718 *Dispensatio non semper debita, etiam existente iusta causa.*

2719 *Omnis dispe#satio sine iusta causa est prohibita.*

2720 *1. Opinio.*

2721 2. *Opin.*

2722 *Dispensatio debet concedi ad vitandum malum commune.*

2723 *Tertia & vera opinio.*

2724 *Episcopus potest liberè dispensare cum clerico, vt absit septennio studiorum gratia.*

2725 *Multæ causæ dispensandi.*

2726 *Bonum est Reip. si priuatæ personæ ei# fruantur salute, & diuitiis.*

2727 *Aliæ causæ.*

2728 *Supremus Princeps potest dispensare sine causa.*

2729 1. *Opinio.* 1. *Argum.*

2730 2. *Argum.*

2731 2. *Opin.*

2732 *Episcopo dispensante sine causæ cognitione in iis quibus potest, tenet dispensatio.*

2733 *1. Probatio.*

2734 2. *Probatio.*

2735 *Conf.*

2736 3. *Probatio.*

2737 *4. Probatio.*

2738 *Ad 1. argum. primæ opin.*

2739 *Ad 2.*

2740 *Quæst.* 1.

2741 2. *Quæst.*

2742 *1. Opinio.*

2743 1. *Opinio.*

2744 1. *Argum.*

2745 2. *Arg.*

2746 3. *Argum.*

2747 *Disputatio siue voluntate dispensantis valida non est.*

2748 *2. Opin.*

2749 *Tantum valet voluntas tacita, quantum expressa.*

2750 *Notab.* 1.

2751 *Nulla est in iure præscripta forma absolutionis à censura.*

2752 *Notab.* 2.

2753 *Notab.* 3.

2754 *Notab.* 4.

2755 *Taciturnitas superioris sufficit, vbi præsumitur dispensatio.*

2756 *1. Quæstio.*

2757 *Conclusio.*

2758 *Dispensatio strictè interpret#da; quia est vulnus iuris.*

2759 *Argum.*

2760 *1. Solutio.*

2761 *Beneficium Principis latissimè interpretandum.*

2762 *Reijcitur.*

2763 *2. & vera solutio.*

2764 *Si non sit contra ius.*

2765 *Et tantùm in c#cedentis præ iudicium.*

2766 3. *Solutio.*

2767 *1. Limitatio.*

2768 *Gratia quando dicatur mo tu proprio concessa.*

2769 *2. Limitatio.*

2770 3. *Limitatio.*

2771 *4. Limitatio.*

2772 5. *Limit.*

2773 *6. Limit.*

2774 7. *Limit.*

2775 8. *Limit.*

2776 *Facultas test# di monacho concessa, non expiratprimo testamento.*

2777 9. *Limit.*

2778 *Permissio in genere mediocritatem respicit.*

2779 10. *Limit.*

2780 11. *Limit.*

2781 1. *Opinio.*

2782 2. *Opinio.*

2783 *1. Limit.*

2784 2. *Limit.*

2785 *Plus est donare duo, quàm vnum.*

2786 *3. Limit.*

2787 *Quarta limitatio.*

2788 5. *Limit.*

2789 *C#cessio ouorum extenditur ad lac & caseum.*

2790 *Magister in Theologia, & Doctor in Theologia idem sunt.*

2791 *Quæ causa soleat adhiberi in dispe#satione voti castitatis & Religionis.*

2792 *Clausulæ vti solitæ in dispe#sationibus.*

2793 *Onus temporis non est supplendum.*

2794 *Diffic.*

2795 *Peccatum mortale accipere aliquid contra hanc clausulam,* Gratis datum.

2796 *Dispensatio fauorabilis.*

2797 *1. Limitatio.*

2798 *2. Limit.*

2799 3. *Limit.*

2800 *4. Limit.*

2801 5. *Limit.*

2802 *1. Opinio.*

2803 *Nemo potest secum dispensare propriè & indirectè.*

2804 2. *Opinio.*

2805 *Nisi Princeps supremus.*

2806 3. *Opinio.*

2807 *Idem potest Episcopus in propria Diœcesi, quod Papa in toto orbe.*

2808 4. *Opinio auctoris.*

2809 *Nemo in lege propria propriè secum dispensat.*

2810 2. *Con.*

2811 *Nemo potest agere pro alio sine illius par ticulari mandato.*

2812 *Infauorabilibus semper præsumitur nostra voluntas.*

2813 *Rescript# gratiæ per suppres sione# veri redditur irrtum.*

2814 *Quæst.*

2815 1. *Opinio.*

2816 *1. Fundament.*

2817 2. *Fundam.*

2818 3. *Fundam.*

2819 *4. Fundam.*

2820 2. *Opin.*

2821 1. *Argum.*

2822 2. *Argum.*

2823 3. *Argum.*

2824 3. *Opinio.*

2825 *Valet dispensatio super cognatione, eti# tacito quòd se carnaliter cognouerint.*

2826 *Vol#ta; Principis præsumitur talis, qualis est intentio iuris.*

2827 *2. Con.*

2828 *Stylus curiæ legem facit.*

2829 3. *Con.*

2830 *Ea etiam qua metu vel ignorantia fiunt, valida sunt, si in eis non interueniat iniustitia.*

2831 *Ad 1. fund.* 1. *Sentent.*

2832 *Ad* 2.

2833 *Ad 1. Arg.* 2. *Sentent.*

2834 *Ad* 2.

2835 *Causa vera si probetur falsis testibus dispensatio est valida.*

2836 *Commissio delegatæ potestatis ad dispensandum si sit personalis, morte finitur, non autem realis.*

2837 1. *Con.*

2838 2. *Con.*

2839 *Nomen generale restringitur per speciale.*

2840 *Nomen dignitatis absolutè prolatum stat per speciale.*

2841 *3. Conc.*

2842 4. *Conc.*

2843 5. *Conc.*

2844 1. *Conc.*

2845 2. *Conclusio.*

2846 *3. Conc.*

2847 1. *Dub.*

2848 2. *Dub.*

21

2849 1. *Con.*

2850 *Interpretatio est vnius verbi, vel vnius sententiæ per aliam declaratio.*

2851 2. *Con.*

2852 *Et quàm sit multiplex.*

2853 *In ambiguis solius Principis est legem interpretari.*

2854 *Inquot interpretatio distinguatur.*

2855 *Tria legum, seu constitutionum particularium genera.*

2856 *Exorbitare est à regulis generalibus deuiare.*

2857 *Iura respici#t vniuersos, non singularem personam.*

2858 1. *reg.*

2859 *Lex est interpretenda ex communi vsu verborum.*

2860 2. *reg.*

2861 *Nisi aliud cogat, lex in pro pria significatione accipie#da est.*

2862 *Communis loquendi vsus proprietati verborum anteponendus est.*

2863 *Mens anima legis.*

2864 *3. Regula.*

2865 *A proœmio leg#, & suppli catione petentium eas, recta colligitur earum interpretatio.*

2866 4. *Reg.*

2867 *5. Reg.*

2868 *Item à sententra lata à Principe.*

2869 *6. Reg.*

2870 *7. Reg.*

2871 8. *Reg.*

2872 *In pœnalibus debemus sequi benigniorem partem.*

2873 *In fauorabilibus latè interpretandum est.*

2874 *In contractibus iuxta minimam obligationem.*

2875 *In iudiciis fauendum reo.*

2876 9. *Reg.*

2877 *Ex ratione legis debet elici eius sensus.*

2878 10 *Reg.*

2879 *Secundùm declar itionem alterius legis.*

2880 11. *Regul.*

2881 *Item consuetudinis.*

2882 12. *Reg.*

2883 13. *Reg.*

2884 14. *Regul.*

2885 15. *Regul.*

2886 16. *Regul.*

2887 17. *Regul.*

2888 18. *Regul.*

2889 19. *Reg.*

2890 20. *Reg.*

2891 21. *Reg.*

2892 22. *Reg.*

2893 23. *Reg.*

2894 24. *Reg.*

2895 *25. Reg.*

2896 26. *Regul.*

2897 *Disunctiuæ particulæ munus.*

2898 *Quæstio.*

2899 *Iniis quæfauorem continent hæ particulæ*, vel, seu, *&c. copulant, in aliis disiungunt.*

2900 *Prima reg.*

2901 *Non debent homines diuersæ professionis associari.*

2902 *Dubitatio.*

2903 *Restringenda est lex, quatenus ex fine secundario est odiosa, extendenda, quatenus ex fine pri mario est fauo rabilis.*

2904 1. *Regula.*

2905 *Interpretatione legis pœnæ molliendæ potius, quàm asperandæ.*

2906 *Duplex mens legis, altera comprehensiua, extensiua altera.*

2907 *In dubio extensio pœnæ facienda non est.*

2908 *Leges exorbitantes non recipiunt extensionem ex similitudine rationis.*

2909 1. *Regula.*

2910 *Non est vitiosa extensio in correctoriis ad casum eundem in substantia, diuersum in sola qualitate.*

2911 *Lex non trahitur ad prætерita per se loquendo.*

2912 1. *Conc.*

2913 *Lex declaratoria ad prætерita se extendit.*

2914 *Lex declaratoria non est regula actionis.*

2915 2. *Conclus.*

2916 *Primus effectus legis est, obligare.*

2917 *Secundus punitio.*

2918 *Sententia est quadam lex particularis.*

2919 *Lex regula futurorum.*

2920 *Nunqu# prohibitum est, quod non est concessum, & sic omnia concessa, quæ non prohibita.*

2921 *Qui totum dicit, nihil excludit.*

2922 1. *Argum. pro parte neg.*

2923 1. *Argum. pro parte affirm.*

2924 *Decisio.*

2925 *Con.*

2926 *Ad 1. Arg. partis neg.*

2927 *Notabile.*

2928 *Ad 3. argum. partis negat.*

2929 1. *Dictum.*

2930 1. *Ratio.*

2931 *2. Ratio.*

2932 1. *Corolarium.*

2933 *Congrogatio.*

2934 *Cardinalium non potest dispensare in Concilio.*

2935 2. *Corol.*

2936 3. *Corol.*

2937 *Eius tamen declarationes sunt auctoritatiuæ.*

2938 4. *Corol.*

2939 *5. Corol.*

2940 *6. Corol.*

22

2941 1. *Argum.*

2942 2. *& Catholica sententia. Lex vetus bona fuit & pro illo tempore vtilis.*

2943 *Lex vetus sancita conuenienti tempore.*

2944 *Ad argumenta.*

2945 *Ad* 1.

2946 *Præcepta veteris legis quomodo dicantur non bona.*

2947 *Quomodo Deus dederit Iudæis præcepta non bona.*

2948 *Quot fuerint præcepta in veteri lege.*

2949 *Quæst.*

2950 *Finis legis humanæ, pax exterior & fælicitas Reip.*

2951 1. *Opin.*

2952 *Dupliciter sumitur ius diuinum apud Patres.*

2953 *Ab Apostolis & Clemente diuisio Prouinciarum facta est.*

2954 *Tota lex vetus fuit diuina, & quomodo.*

2955 1. *Cor.* 7.

2956 2. *Cor.* 11.

2957 1. *Cor.* 7.

2958 2. *Opinio.*

2959 *Orig. hom. 16. in Numer. Ba silius, 5. contra Eunom. c. penult.*

2960 *Canus, 2. de locis cap.* 16. *arg. secundo.*

2961 *In veteri lege quædam vi denturspectare ad legem Deipreßè sum ptam, quædam ad legem votis pressè sumpt#.*

2962 *Suarez.*

2963 *Deus per Mosem erat Pædagogus veteris populi: per se autem populi noui dux facie ad faciem.*

2964 *Opinio Auctoris.*

2965 *Angelus loquens Iacob quomodo sit di ctus Deus.*

2966 *Lex data fuit per Mosem, tanquam per secundarium Dei ministrum, & promulgatorem.*

2967 1. *Con. Lex vetus pro solo populo Israe#litico lata fuit, solum## illum obligauit.*

2968 2. *Con.*

2969 *Quæst.* 1.

2970 *Quæst.* 2.

2971 *Beata Virgo meruit saltem ex congruo, vt ex ipsa potiùs quàm ex alia Christus nasceretur.*

2972 1. *Con.*

2973 *Lex lata conuenienti tempore.*

2974 2. *Concl.*

2975 1. *Concl.*

2976 *Finis veteris legis sanctus, & optimus.*

2977 *Duo potissim# fines veteris legis.*

2978 *Duplex ratio principalis illius.*

2979 *Quæ Agyptij pro Diis colebant, Hebræi sacrificabant.*

2980 *Effectus veteris legis, obligare ad actionem.*

2981 1. *Conclusio. In veteri lege fuerunt comminationes, & promißiones.*

2982 *Quare Testamentum dicta sit sacra scriptura.*

2983 *Nouum testamentum omni no firmum, & irreuocabile.*

2984 *Hebræi vt pueri; lex verò vt eorum Pædagogus.*

2985 2. *Concl. & sententia auctoris.*

2986 *Ad argum.*

2987 1. *Opinionis.*

2988 *Ad argum.*

2989 *2. Opinionis.*

2990 *Machabæi, Pharisæi, & Iudæi alij fide nouerunt vitam æternam, & resurrectio nem mortuorum.*

2991 *Auctor.*

2992 *Nomine moralium quid intelligatur.*

2993 *in Rep. oportet homines esse bene institutos in ordine ad se, in ordine ad Deum, & in ordine ad proximos.*

2994 *Naturalia & præcepta perpetua, & immutabilia.*

2995 *Omnia præcepta naturalia ad Decalogum reuocari.*

2996 *Dub.*

2997 *Ad primum Argum.*

2998 *Iudæi habuere præcepta fidei, spei, & charitatis.*

2999 *Præcepta moralia sunt, quæ dictat ratio secundum se.*

3000 *Præceptum pæninentiæ supernaturalis est de actu imperato à pænitentia, & elicito à charitate.*

3001 *Ad* 2.

3002 Ad 3.

3003 *Dub. 2.*

3004 *Dub.* 3.

3005 *Distinctiones præceptorum decalogi à variis variæ.*

3006 *Iudicialia pracepta, quæ.*

3007 *Reip. membra, quæ sint.*

3008 *Lex quomodo dupliciter accipiatur.*

3009 1. *Sententia.*

3010 *In veteri testamento non erat regeneratio per aquam & spiritum Sanctum.*

3011 *Vbi non est regeneratio, non est filiatio.*

3012 *Secunda & vera sententia.*

3013 *Iusti ante legem Christi iustificati sunt per gratiam habituale# inhærentem.*

3014 *Hæreditas n# traditur ante prouectiorem atatem.*

3015 *Legalis adoptio veteris Testamenti, erat figura iustitiæ per Christum d#da.*

23

3016 *Nemo petuit olim dispensare in lege veteri, quia erat lex Dei.*

3017 1. *Sententia*

3018 *Legem vetere# æternam esse vetus Iudæorum error.*

3019 2. *Sent.*

3020 *Sex rationes propter quas lex vetus abro gata est.*

3021 *Ad primum argum.*

3022 *Ad sec#dum.*

3023 *Sub figura temporalium promittebantur æterna.*

3024 *Lex vetus nunquam fuit necessaria gen tilibus.*

3025 *Obseruantiæ antiquæ legis dabantur ad significanda mysteria Messiæ.*

3026 *Aruit lex vm brosa pro qua orta est vitæ arbor, noua lex.*

3027 *Synagoga similis fuit thea tro.*

3028 *De Præceptis iudicialibus.*

3029 *Mutato statu Reip. mut#tur leges eius propriæ.*

3030 *De præceptis cæremonialib. prima sententia.*

3031 *Secunda & vera sententia.*

3032 *De ratione legis est, esse ex se perpetuam.*

3033 1. *Concl.*

3034 *Lex durauit vsque ad instans mortis Christi.*

3035 2. *Concl.*

3036 *Ad primum argum.*

3037 *Ad 2.*

3038 *Ad* 3.

3039 *Ad* 4.

3040 *Ioannes Baptista circuncisus octaua die licet sanctificatus fuis set in vtero.*

3041 *Lex vetus totaliter cessauit in morte Christi.*

3042 1. *Argum.*

3043 2. *Argum.*

3044 *Praceptum non obligat, nisi sit diuulgatum.*

3045 *Confirm.*

3046 *Sententia quorundam rece#tiorum.*

3047 *Præceptum circuncisionis durauit vsque ad Pentecostem.*

3048 *Ratio legis est anima legis.*

3049 1. *Sententia.*

3050 2. *Sententia.*

3051 *Abrogatio legis veteris consummata in die Pentecostes.*

3052 1. *Argum. pro Scoto.*

3053 *A quo tempere præceptum Baptismi obligarit.*

3054 2. *Argum.*

3055 *Circumcisio penitus inutilis, quando Baptismus cœpit esse necesrius.*

3056 1. *Concl.*

3057 *2. Concl.*

3058 *Ante Resurrectione# Christi non obligauit lex noua, quia non erat promulgata.*

3059 *Virtute sanguinis Christi Baptismus vim obligandi, & cœlos aperiendi.*

3060 *Ad 1. argum. prioris partis.*

3061 *Ad confirm.*

3062 *Ad 2. argum.*

3063 *Sacramenta legis naturæ non habebant vim sine fide ministri.*

3064 *Conc.*

3065 *Non tenemur iure naturali ad non seru#dam legem veterem; nec positiuo.*

3066 1. *Concl.*

3067 *Lex vetus quoad iudicia lia non est lethalis.*

3068 2. *Concl.*

3069 *Vsus cæremonialium lethalis.*

3070 *Tribus vel quatuor modis possunt vsurpari legalia.*

3071 *Iudicialia n# erant principaliter propter significationem, sed propter vsum.*

3072 *Sacerdotium, & sacrificium correlatiuè dicuntur.*

3073 *Superstitios#, & inutile pror sus circuncidi.*

3074 *Suffocatum quodnam interdictum.*

3075 *Dubium.*

3076 *Ethnicorum in sacrificandis victimis ritus.*

3077 *Sanguis oblatus in altari pro peccatis in veteri lege.*

3078 *Sanguinis esus in veteri lege quare prohibitus.*

3079 *Sententia Hieronymi.*

3080 *Legalia principio fuerunt mortifera.*

3081 *Simulatio in rebus religionis licita est ex causa aliqua.*

3082 *Quando bellum iustum geritur, vtrum ex insidijs, an apertè pugnetur, nihil interest.*

3083 *Sententia Aug.*

3084 *Legalia fuere licita vsque ad sufficientem promulgationem Euangelij.*

3085 *Apostoli exercuerunt legalia post promul gatione# Puangelij.*

3086 *Voces impositæ ad significan dum ex humana institutione.*

3087 *Simulare formaliter est mendacium, & peccatum.*

3088 *Dub. primum.*

3089 *Petrus per aduentum Spiritus sancti in gratia confirmatus.*

3090 *Petrus peccauit, sed peccato leui morem gerendo Iudais.*

3091 *Dub. 2.*

3092 *Dub.* 3.

3093 *Legalia mortifera post sufficiente# Euangelij promulgationem.*

3094 1. *Conc.*

3095 *2. Conc.*

3096 *3. Conc.*

3097 *Legalia non cæperunt, esse mortifera ex determinatione Apostolorum vel Ecclesiæ.*

24

3098 *Hæreticorum sententia.*

3099 *Euangelium bonum nuntium.*

3100 1. *Conclus.*

3101 *Ioan. 3.*

3102 *Ioan.* 5.

3103 *Ad primum arg. hæret.*

3104 *Ad sec#dum.*

3105 *Ad tertium.*

3106 *Præcepta moralia obligarent etiamsi non esset lex naturæ; quia Christus ea obseruari præ cepit.*

3107 *Sacrificium cum sacrame#to Eucharistiæ idem.*

3108 *Lex noua in quo differat à veteri.*

3109 *Quæst.*

3110 *Christus in terra nihil scripsit; eiúsque epistola ad Abagar# est apocrypha.*

3111 *Baptismus, Eucharistia, & ordo instituta, & celebrata ante mortem Christi.*

3112 1. *Obiectio.*

3113 2. *Obiectio.*

3114 *Lex vetus n# fuit extincta in morte Christi quoad obligationem.*

3115 *Lex diuina non indiget promulgatione.*

3116 *Lex noua non obligauit ante Pentecosten.*

3117 *Obligatio fidei, & obligatio resultans ex præceptis positiuis sacra mentorum, in quo differant.*

3118 *Concl. Triplex mutatio in lege aliqua.*

3119 *Lex noua nunquam abroganda.*

3120 2. *Concl.*

3121 *Lex noua propriè non potest augeri, nec minui.*

3122 3. *Concl.*

3123 *Quæst.*

3124 *Vera sententia.*

3125 *Sacramenta sunt veluti columnæ Ecclesiæ.*

3126 *Voti solennitas non est de iure diuino.*

3127 *Voti solemnitas non est ex iure diuino.*

3128 1. *Differentia.*

3129 *vera explicatio.*

3130 *Secunda differentia.*

3131 3. *Differe#tia.*

3132 4. *Differe#tia.*

3133 5. *Differe#tia.*

3134 6. *Differe#tia.*

3135 7. *Differe#tia.*

3136 8. *Differe#tia.*

3137 9. *Differe#tia.*

3138 10. *Differe#tia.*

3139 11. *Differe#tia,*

3140 13. *Different.*

3141 14. *Different.*

3142 15. *Different.*